



แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง

เล่มที่ ๕

ภาค ๒

แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเฉพาะเรื่อง

คำนำ

หนังสือแนวนโยบายของศาลปกครองเดิมมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำเป็นการเฉพาะกิจ เพื่อเผยแพร่ในโอกาสครบรอบ ๙ ปี ของการจัดตั้งศาลปกครองเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๓ และได้มีการจัดทำต่อเนื่องมาอีก ๔ เล่ม เพื่อเผยแพร่ในโอกาสครบรอบการจัดตั้งศาลปกครองในปีต่อ ๆ มา ก่อนที่จะยุติการจัดทำเนื่องจากศาลปกครองได้มีการเผยแพร่คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในหนังสือคำพิพากษาและคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดเป็นการทั่วไปอยู่แล้ว

อย่างไรก็ตาม โดยที่ปรากฏว่ามีเสียงเรียกร้องจากผู้ที่ได้ใช้ประโยชน์จากหนังสือแนวนโยบายของศาลปกครองที่ต้องการให้มีการจัดทำหนังสือดังกล่าวเพื่อเผยแพร่อีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากรูปแบบการจัดทำมีความสะดวกต่อการนำไปใช้งาน ซึ่งผมพิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดทำหนังสือแนวนโยบายของศาลปกครองนี้เป็นการคัดเลือกคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจซึ่งมีลักษณะเป็นการวางหลักกฎหมายปกครอง และเป็นการวางบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการที่ดีให้แก่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ หากได้มีการจัดทำโดยปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน น่าจะเป็นประโยชน์และมีความสะดวกต่อการนำไปใช้ ไม่ว่าในด้านการศึกษาหรือปฏิบัติงาน จึงเห็นควรให้มีการจัดทำหนังสือแนวนโยบายของศาลปกครองอีกครั้งหนึ่ง ในครั้งนี้เป็นการจัดทำเล่มที่ ๕ โดยการคัดเลือกคำพิพากษาและคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ ซึ่งได้มีการอ่านคำพิพากษาและคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดไปแล้วในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้ โดยยังมีการคงไว้ซึ่งเค้าโครงเดิมของหนังสือแนวนโยบายของศาลปกครอง เล่มที่ ๔ เป็นหลัก และมีการปรับแก้ไขในหัวข้อบ้างเล็กน้อยเพื่อความเหมาะสม นอกจากนี้ ยังได้มีการเพิ่มเนื้อหาคดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการคลังและการงบประมาณ เป็นบทที่ ๓๔ เพื่อเตรียมรองรับคดีประเภทนี้ที่จะมีมากขึ้นในอนาคต อนึ่ง ในการจัดทำหนังสือแนวนโยบายของศาลปกครองในครั้งนี้มีเนื้อหาและสาระที่มีความสำคัญเป็นปริมาณมาก ทางคณะผู้จัดทำจึงได้แบ่งเนื้อหาดังกล่าวออกเป็น ๒ เล่ม ประกอบด้วย เล่ม ๑ (ภาคทั่วไป) และเล่ม ๒ (แนวนโยบายของศาลปกครองเฉพาะเรื่อง)

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือแนวนโยบายของศาลปกครอง เล่มที่ ๕ นี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง หน่วยงานทางปกครอง เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนประชาชนทั่วไป และขอขอบคุณคณะกรรมการคณะอนุกรรมการ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องที่เป็นธุระในการจัดทำหนังสือฉบับนี้จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี



(นายปิยะ ปะดังทา)

รองประธานศาลปกครองสูงสุด ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานศาลปกครองสูงสุด

หมายเหตุคณะผู้จัดทำ

หนังสือแนวนำคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ ๕ เป็นการรวบรวมคำพิพากษา และคำสั่งของศาลปกครองที่น่าสนใจ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในส่วนที่ยังไม่ได้นำเสนอในหนังสือ เล่มที่ ๔ จนถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ (คำวินิจฉัยที่ศาลปกครองอ่านแล้วภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) ทั้งนี้ ในการเรียบเรียงเนื้อหา ยังคงเค้าโครงการนำเสนอตามหนังสือ เล่มที่ ๔ เป็นหลัก โดยได้เพิ่มเติมรายละเอียดเนื้อหาคำวินิจฉัยที่มีประเด็นใหม่ในหัวข้อตามเค้าโครงเดิม ส่วนหัวข้อตามเค้าโครงเดิมที่ไม่มีข้อมูลคำวินิจฉัยเพิ่มเติมจะระบุไว้ว่า “ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม” อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปรากฏว่ามีคำวินิจฉัยที่น่าสนใจบางเรื่องเป็นกรณีที่ไม่สามารถจัดอยู่ในกลุ่มหัวข้อตามเค้าโครงเดิมได้ เฉพาะกรณีดังกล่าวคณะผู้จัดทำจึงได้เพิ่มเติมหัวข้อขึ้นใหม่ จากเค้าโครงเดิม เพื่อความสะดวกของผู้อ่านในการใช้ศึกษาประกอบควบคู่กันกับหนังสือ เล่มแรก

ภาค ๒

แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเฉพาะเรื่อง

บทที่ ๑	การนำหลักกฎหมายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาใช้วินิจฉัย ในคดีปกครอง	๑
	๑. หลักความเสมอภาค (การห้ามการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม)	๑
	๒. หลักการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	๙
	๓. หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล	๑๐
	๔. หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน	๒๖
	๕. หลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยความแน่นอนและความชัดเจน ของกฎหมาย	๓๐
	๖. หลักความได้สัดส่วน	๓๐
บทที่ ๒	คดีปกครองเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔๑
	๑. การออกกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ	๔๑
	๒. การออกคำสั่งเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ	๔๔
	๓. การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	๕๕
	๓.๑ การควบคุมมลพิษ	๕๕
	๓.๑.๑ มลพิษทางอากาศและเสียง	๕๕
	๓.๑.๒ มลพิษทางน้ำ	๕๙
	๓.๑.๓ มลพิษอื่นและของเสียอันตราย	๖๕
	๓.๒ การออกมาตรการทางกฎหมายในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	๗๒
	๓.๓ การทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)	๗๓
	๔. ความรับผิดชอบในค่าเสียหายหรือค่าทดแทนของรัฐ	๘๓
บทที่ ๓	คดีปกครองเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค	๙๕
	๑. กรณีเกี่ยวกับอาหาร	๙๕
	๒. กรณีเกี่ยวกับยา	๑๐๒
	๓. กรณีเกี่ยวกับสินค้าไม่ปลอดภัย	๑๐๒
	๔. กรณีเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค	๑๐๒
	๕. กรณีเกี่ยวกับรถยนต์ใช้แล้วหรือรถยนต์มือสอง	๑๑๘

บทที่ ๔	คดีปกครองเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง	๑๒๓
๑.	การควบคุมอาคาร	๑๒๓
๑.๑	ข้อพิพาทเกี่ยวกับการฟ้องเพิกถอนกฎ	๑๒๓
๑.๑.๑	กฎกระทรวง	๑๒๓
๑.๑.๒	ข้อบัญญัติท้องถิ่น	๑๒๓
๑.๒	ข้อพิพาทเกี่ยวกับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร	๑๒๓
๑.๒.๑	กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ออกใบอนุญาต ไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่ออกใบรับแจ้งตามคำขอ	๑๒๓
๑.๒.๒	กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตโดยมิชอบ	๑๔๐
๑.๓	ข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร	๑๕๑
๑.๓.๑	กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ อาคารโดยรुकล้ำที่สาธารณะ	๑๕๑
๑.๓.๒	กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ อาคารโดยเว้นระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า หรือที่สาธารณะโดยฝ่าฝืนกฎหมาย	๑๕๔
๑.๓.๓	กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ อาคารในบริเวณที่มีการกำหนดห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายอื่น	๑๖๐
๑.๓.๔	กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ โดยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกรณีอื่น ๆ	๑๖๐
๑.๔	ข้อพิพาทเกี่ยวกับคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารดำเนินการ	๑๗๕
๑.๔.๑	กรณีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้	๑๗๕



	๑.๔.๒ กรณีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายที่ไม่สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้หรือเจ้าของอาคาร มิได้ปฏิบัติตามคำสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น	๑๘๖
	๑.๕ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น	๒๐๔
	๑.๖ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการยื่นคำขอต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งจับกุม และกักขังบุคคลซึ่งฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร	๒๐๔
	๒. การผังเมือง	๒๐๔
บทที่ ๕	คดีปกครองเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการ ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม	๒๐๙
	๑. กรณีเกี่ยวกับการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	๒๐๙
	๒. กรณีเกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์	๒๐๙
	๓. กรณีเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม	๒๒๑
	๔. กรณีเกี่ยวกับกิจการวิทยุคมนาคม	๒๒๑
บทที่ ๖	คดีปกครองเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ	๒๒๗
	๑. กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ	๒๒๗
	๒. การเปลี่ยนสถานะของรัฐวิสาหกิจ	๒๓๐
	๓. การยุบเลิกรัฐวิสาหกิจ	๒๓๐
บทที่ ๗	คดีปกครองเกี่ยวกับการลงทุน การเงิน การคลัง และการธนาคาร	๒๓๑
	๑. การลงทุน	๒๓๑
	๒. การเงิน การคลัง และการธนาคาร	๒๓๙

บทที่ ๘	คดีปกครองเกี่ยวกับการพาณิชย์ และการอุตสาหกรรม	๒๔๗
	๑. การพาณิชย์และอุตสาหกรรมเกษตร	๒๔๗
	๒. การพาณิชย์และอุตสาหกรรมอาหาร	๒๕๓
	๓. การพาณิชย์และอุตสาหกรรมอื่น ๆ	๒๕๓
บทที่ ๙	คดีปกครองเกี่ยวกับการสาธารณสุข	๒๖๕
	๑. การจัดทำสิ่งสาธารณสุข	๒๖๕
	๒. การบำรุงรักษาและดูแลสิ่งสาธารณสุข	๒๘๐
	๓. การให้บริการสิ่งสาธารณสุข	๒๙๒
บทที่ ๑๐	คดีปกครองเกี่ยวกับการสาธารณสุข อหามัย และเหตุเดือดร้อนรำคาญ	๒๙๙
	๑. อาหารและยา	๒๙๙
	๒. การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	๓๐๕
	๒.๑ การผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	๓๐๕
	๒.๒ การดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาต	๓๒๐
	๓. ระบบบริการสุขภาพ	๓๒๔
	๓.๑ สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	๓๒๔
	๓.๒ การประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม	๓๓๒
	๓.๓ กรณีอื่น ๆ	๓๓๒
	๔. เหตุรำคาญ	๓๓๖
	๔.๑ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการโรงงาน	๓๓๖
	๔.๒ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์ เครื่องจักร และเครื่องกล	๓๓๙
	๔.๓ เหตุรำคาญจากการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์	๓๔๐
	๔.๔ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการฆ่าสัตว์	๓๔๙
	๔.๕ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๓๔๙
	๔.๖ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการตลาดนัด	๓๕๘
	๔.๗ เหตุรำคาญจากสุขลักษณะของอาคาร	๓๕๙
	๔.๘ เหตุรำคาญในที่หรือทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชน	๓๖๒



บทที่ ๑๑	คดีปกครองเกี่ยวกับการประกอบกิจการ	๓๖๙
	๑. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานบริการ	๓๖๙
	๒. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน	๓๖๙
	๓. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงแรม	๓๘๓
	๔. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการขายทอดตลาด หรือค้าของเก่า	๓๘๖
	๕. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์	๓๘๗
	๖. การออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน	๓๘๗
	๗. การออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ	๓๘๗
	๘. การออกใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล	๓๘๗
	๙. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการตลาด	๓๙๐
	๑๐. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์	๓๙๔
	๑๑. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๓๙๗
บทที่ ๑๒	คดีปกครองเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง	๔๐๗
	๑. การคมนาคมและการขนส่งทางบก	๔๐๗
	๑.๑ การจดทะเบียนยานพาหนะ	๔๐๗
	๑.๒ การประกอบการขนส่ง	๔๑๑
	๑.๓ การกำหนดเส้นทางเดินรถ	๔๒๗
	๑.๔ การดูแลรักษาทาง	๔๒๘
	๑.๕ การดูแลรักษายานพาหนะหรืออุปกรณ์ในการ จัดทำบริการสาธารณะด้านคมนาคมและขนส่งทางบก	๔๓๗
	๑.๖ โครงการที่เป็นบริการสาธารณะด้านคมนาคมและขนส่งทางบก	๔๓๗
	๒. การคมนาคมและการขนส่งทางน้ำ	๔๓๘
	๒.๑ การก่อสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำ	๔๓๘
	๒.๒ การส่งเสริมการพาณิชยนาวี	๔๕๖
	๓. การคมนาคมและการขนส่งทางอากาศ	๔๖๐

บทที่ ๑๓ คดีปกครองเกี่ยวกับที่ดิน	๔๖๓
๑. การดูแลรักษาที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน	๔๖๓
๒. การจัดที่ดินเพื่อประชาชน	๔๘๕
๓. การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน	๔๘๖
๔. การรังวัดที่ดิน	๕๔๒
๕. การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	๕๖๙
๖. กรณีอื่น ๆ	๕๘๕
๖.๑ การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	๕๘๕
๖.๒ การจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	๕๙๒
๖.๓ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	๕๙๖
๖.๔ การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	๕๙๖
๖.๕ การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ	๖๑๔
บทที่ ๑๔ คดีปกครองเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด	๖๒๗
๑. การจัดสรรที่ดิน	๖๒๗
๑.๑ การใช้อำนาจของคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน	๖๒๗
๑.๒ การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน	๖๒๙
๑.๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ หรือวิธีการ ที่ได้รับอนุญาต	๖๓๐
๑.๔ การโอนใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน	๖๓๓
๑.๕ การบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ	๖๓๓
๑.๖ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร	๖๔๑
๑.๗ การยกเลิกการจัดสรรที่ดิน	๖๔๔
๒. อาคารชุด	๖๔๕
๒.๑ การจดทะเบียนอาคารชุด	๖๔๕
๒.๒ กรรมสิทธิ์ในห้องชุด	๖๔๘
๒.๓ หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด	๖๔๘
๒.๔ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับห้องชุด	๖๔๙
๒.๕ นิติบุคคลอาคารชุด	๖๕๑
๒.๖ การเลิกอาคารชุด	๖๕๑



บทที่ ๑๕	คดีปกครองเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	๖๕๓
	๑. การจัดการเลือกตั้ง	๖๕๓
	๑.๑ การจัดให้มีหรือไม่จัดให้มีการเลือกตั้ง	๖๕๓
	๑.๒ การแบ่งเขตการเลือกตั้ง	๖๕๓
	๑.๓ การวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง	๖๕๙
	๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง	๖๖๕
	๒.๑ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น	๖๖๕
	๒.๒ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น	๖๖๕
บทที่ ๑๖	คดีปกครองเกี่ยวกับงานทะเบียน	๖๗๑
	๑. งานทะเบียนราษฎร	๖๗๑
	๒. งานทะเบียนคนต่างด้าว	๖๘๖
	๓. งานทะเบียนอาวุธปืน	๖๘๘
	๔. งานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท	๖๙๗
	๕. งานทะเบียนการพนัน	๗๐๐
	๖. งานทะเบียนสมาคม	๗๐๐
บทที่ ๑๗	คดีปกครองเกี่ยวกับการกระทำละเมิด	๗๐๕
	๑. การฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงาน ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำต่อบุคคลภายนอก	
	๑.๑ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย	๗๐๕
	๑.๒ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น	๗๔๖
	๑.๓ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า เกินสมควร	๗๖๐
	๒. การใช้สิทธิไล่เบี้ยของหน่วยงานของรัฐกรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิด ต่อบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่	๗๘๗
	๒.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด	๗๘๗
	๒.๒ กระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด	๗๘๘
	๒.๓ การส่งสำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ	๗๘๘

๒.๔ การออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จากการกระทำละเมิด	๗๘๘
๒.๕ อายุความการใช้สิทธิไล่เบียดจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิด	๗๘๘
๓. การใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของหน่วยงานของรัฐ กรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ	๗๘๘
๓.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบ	๗๘๘
๓.๒ กระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบ	๘๐๕
๓.๓ การส่งสำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ	๘๑๖
๓.๔ การออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จากการกระทำละเมิด	๘๑๙
๓.๕ อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน จากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิด	๘๒๗
๓.๖ กรณีที่หน่วยงานของรัฐใช้สิทธิฟ้องคดีเพื่อให้เจ้าหน้าที่ หรือทายาทชดใช้ค่าสินไหมทดแทน	๘๕๒
๔. การใช้มาตรการบังคับทางปกครองให้เป็นไปตามคำสั่งเรียกให้ เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน	๘๕๕
บทที่ ๑๘ คดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่น	๘๖๓
๑. การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์	๘๖๓
๑.๑ การกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน	๘๖๓
๑.๒ ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนการเวนคืน	๘๖๓
๑.๓ เงินค่าทดแทนการเวนคืน	๘๖๙
๑.๓.๑ ค่าทดแทนที่ดิน	๘๖๙
๑.๓.๒ ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง	๑๐๐๓
๑.๓.๓ ค่าทดแทนต้นไม้	๑๐๐๙
๑.๓.๔ ค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาลดลง	๑๐๑๒
๑.๓.๕ ค่าทดแทนความเสียหายอันเนื่องจากการที่ต้องออกจาก อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน	๑๐๑๔
๑.๔ การขอให้เวนคืนสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลือจากการเวนคืน	๑๐๒๓
๑.๕ การขอให้เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน	๑๐๒๙
๑.๖ การกำหนดให้การเวนคืนเป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน	๑๐๓๒



๑.๗ การขอคืนที่ดินที่ถูกเวนคืน	๑๐๓๒
๑.๘ ดอกเบี้ยเงินค่าทดแทนการเวนคืน	๑๐๓๙
๑.๙ ค่าทดแทนความเสียหายจากการถูกเวนคืน	๑๐๔๑
๒. การรอนสิทธิ	๑๐๔๑
๒.๑ การรอนสิทธิโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	๑๐๔๑
๒.๒ การรอนสิทธิเกี่ยวกับการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย	๑๐๔๗
๓. การฟ้องขอให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ รับผิดชอบคดีคณะรัฐมนตรี	๑๐๕๐
๔. ความรับผิดชอบของรัฐกรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติ	๑๐๖๘
บทที่ ๑๙ คดีปกครองเกี่ยวกับการพัสดุ	๑๐๗๕
๑. การจัดทำประกาศจัดซื้อหรือจัดจ้าง	๑๐๗๕
๒. การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อหรือจัดจ้าง	๑๐๙๕
๓. การอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง	๑๑๐๖
๔. การยกเลิกการจัดซื้อหรือจัดจ้าง	๑๑๓๑
๕. การจัดทำสัญญา	๑๑๔๐
๖. หลักประกันของ	๑๑๔๒
๗. การสั่งให้เป็นผู้ทำงาน	๑๑๕๖
บทที่ ๒๐ คดีปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง	๑๑๖๓
๑. สัญญาทางปกครองตามที่กฎหมายกำหนด (มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ)	๑๑๖๓
๑.๑ สัญญาสัมปทาน	๑๑๖๓
๑.๒ สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ	๑๑๗๘
๑.๓ สัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค	๑๑๘๙
๑.๔ สัญญาแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ	๑๒๔๑
๒. สัญญาทางปกครองโดยสภาพ	๑๒๔๒
๒.๑ สัญญาทางปกครองตามมติของที่ประชุมใหญ่ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔	๑๒๔๒
๒.๒ สัญญาทางปกครองตามแนวคำวินิจฉัยของ คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล	๑๒๗๗

บทที่ ๒๑	คดีปกครองเกี่ยวกับอนุญาตตุลาการ	๑๒๘๓
	๑. การแต่งตั้งอนุญาตตุลาการ	๑๒๘๓
	๒. การร้องคัดค้านอนุญาตตุลาการ	๑๒๘๘
	๓. การเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการ	๑๒๙๗
	๔. การบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการ	๑๓๐๓
บทที่ ๒๒	คดีปกครองเกี่ยวกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	๑๓๑๕
	๑. องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ	๑๓๑๕
	๑.๑ คณะกรรมการการเลือกตั้ง	๑๓๑๕
	๑.๒ ผู้ตรวจการแผ่นดิน	๑๓๒๐
	๑.๓ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	๑๓๒๕
	๑.๔ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	๑๓๓๑
	๒. องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ	๑๓๓๔
	๒.๑ องค์กรอัยการ	๑๓๓๔
	๒.๒ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	๑๓๓๔
	๒.๓ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๑๓๓๘
บทที่ ๒๓	คดีปกครองเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา	๑๓๔๓
	๑. การร้องทุกข์และกล่าวโทษ	๑๓๔๓
	๒. การออกหมายเรียกและหมายอาญา	๑๓๔๓
	๓. การจับ ขัง จำคุก คั่น และปล่อยตัวชั่วคราว	๑๓๔๓
	๔. การแจ้งข้อหา	๑๓๔๓
	๕. การสอบสวน	๑๓๔๓
	๖. การเปรียบเทียบปรับ	๑๓๔๓
	๗. การสรุปสำนวนและการสั่งคดี	๑๓๔๓
	๘. การดำเนินการเกี่ยวกับของกลางในคดีอาญา	๑๓๔๔
	๙. กรณีอื่น ๆ	๑๓๕๙
บทที่ ๒๔	คดีปกครองเกี่ยวกับการพระราชทานอภัยโทษและการราชทัณฑ์	๑๓๖๙
	๑. การพระราชทานอภัยโทษ	๑๓๖๙
	๒. การราชทัณฑ์	๑๓๗๑



บทที่ ๒๕ คติปกครองเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพ	๑๓๘๕
๑. องค์กรวิชาชีพด้านกฎหมาย	๑๓๘๕
๑.๑ สภานายความ	๑๓๘๕
๑.๒ เนติบัณฑิตยสภา	๑๓๘๑
๒. องค์กรวิชาชีพด้านการประกอบโรคศิลปะ	๑๓๘๓
๒.๑ แพทยสภา	๑๓๘๓
๒.๒ ทันตแพทยสภา	๑๔๐๕
๒.๓ คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยหรือ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์	๑๔๑๑
๒.๔ สภาการพยาบาล	๑๔๑๑
๒.๕ สภาเภสัชกรรม	๑๔๑๑
๓. องค์กรวิชาชีพด้านวิศวกรรม	๑๔๑๗
๔. องค์กรวิชาชีพด้านการบัญชี	๑๔๒๗
๕. องค์กรวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม	๑๔๒๘
๖. องค์กรวิชาชีพด้านประณีตศิลปกรรม	๑๔๒๙
๗. องค์กรวิชาชีพด้านอื่น ๆ	๑๔๓๐
๗.๑ สัตวแพทยสภา	๑๔๓๐
๗.๒ คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	๑๔๓๐
๗.๓ คณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน	๑๔๓๐
๗.๔ ชุมนุมสภา	๑๔๓๐
บทที่ ๒๖ คติปกครองเกี่ยวกับการศึกษา	๑๔๓๑
๑. การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษ	๑๔๓๑
๒. การขอรับทุนการศึกษา	๑๔๔๘
๓. การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา	๑๔๕๑
๔. การสอบและประเมินผล	๑๔๕๖
๕. การสำเร็จการศึกษา	๑๔๖๑
๖. การพัฒนาการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา	๑๔๖๗
๗. การดำเนินกิจการการศึกษา	๑๔๖๗

บทที่ ๒๗ คดีปกครองเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ	๑๔๘๑
๑. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร	๑๔๘๑
๑.๑ ข้อมูลข่าวสารของราชการ	๑๔๘๑
๑.๒ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล	๑๔๘๗
๒. การขอเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล	๑๔๘๙
บทที่ ๒๘ คดีปกครองเกี่ยวกับภาษีอากรและค่าธรรมเนียม	๑๔๙๑
๑. ภาษีอากร	๑๔๙๑
๑.๑ ภาษีเงินได้	๑๔๙๑
๑.๒ ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๑๔๙๑
๑.๓ ภาษีบำรุงท้องที่	๑๔๙๑
๑.๔ ภาษีธุรกิจเฉพาะ	๑๔๙๑
๑.๕ ภาษีอากรปากระวาง	๑๔๙๕
๒. ค่าธรรมเนียม	๑๔๙๘
๓. การยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร	๑๕๐๖
บทที่ ๒๙ คดีปกครองเกี่ยวกับแรงงานและสวัสดิการสังคม	๑๕๐๙
๑. การจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน	๑๕๐๙
๒. การทำงานของคนต่างด้าว	๑๕๑๗
๓. สวัสดิการสังคม	๑๕๒๒
บทที่ ๓๐ คดีปกครองเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน	๑๕๓๑
๑. ราชการส่วนกลาง	๑๕๓๑
๒. ราชการส่วนภูมิภาค	๑๕๓๑
๒.๑ จังหวัด	๑๕๓๑
๒.๒ อำเภอ	๑๕๓๔
๓. ราชการส่วนท้องถิ่น	๑๕๔๒
๓.๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด	๑๕๔๒
๓.๒ องค์การบริหารส่วนตำบล	๑๕๕๐
๓.๓ เทศบาล	๑๕๖๖
๓.๔ กรุงเทพมหานคร	๑๕๗๒
๓.๕ เมืองพัทยา	๑๕๗๒



บทที่ ๓๑	คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ	๑๕๗๓
	๑. การสรรหาและคัดเลือก	๑๕๗๓
	๒. การบรรจุและแต่งตั้ง	๑๕๗๙
	๓. การย้าย การโอน และการส่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่	๑๕๘๔
	๔. การบรรจุและแต่งตั้งกลับเข้ารับราชการ	๑๕๙๐
	๕. การเลื่อนขั้นเงินเดือน	๑๕๙๕
	๖. การเลื่อนระดับของข้าราชการ	๑๖๐๒
	๗. การบริหารงานบุคคลอื่น ๆ	๑๖๑๑
บทที่ ๓๒	คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ	๑๖๒๓
	๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน	๑๖๒๓
	๒. คำสั่งลงโทษทางวินัย	๑๖๓๘
	๒.๑ กรณีความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง	๑๖๓๘
	๒.๑.๑ คำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์	๑๖๓๘
	๒.๑.๒ คำสั่งลงโทษตัดเงินเดือน	๑๖๔๗
	๒.๑.๓ คำสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือน	๑๖๕๓
	๒.๒ กรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง	๑๖๕๖
	๒.๒.๑ คำสั่งลงโทษปลดออก	๑๖๕๖
	๒.๒.๒ คำสั่งลงโทษไล่ออก	๑๖๘๒
	๓. คำสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวน	๑๗๑๒
	๔. คำสั่งให้ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน	๑๗๑๖
บทที่ ๓๓	คดีปกครองเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๗๒๗
	๑. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ	๑๗๒๗
	๒. ค่ารักษาพยาบาล	๑๗๔๘
	๓. บำเหน็จบำนาญ	๑๗๕๐
	๔. การเบิกจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงทหาร	๑๗๕๔
	๕. สิทธิประโยชน์และสวัสดิการอื่น ๆ	๑๗๕๕

บทที่ ๓๔ คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการคลังและการงบประมาณ ๑๗๕๙

ภาคผนวก

ดัชนีคำพิพากษาและคำสั่งศาลปกครองสูงสุด	๑๗๖๕
รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง	๑๗๗๑
รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง	๑๗๗๓
รายชื่อคณะผู้จัดทำ	๑๗๗๕



บทที่ ๑

การนำหลักกฎหมายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาใช้วินิจฉัยในคดีปกครอง

๑. หลักความเสมอภาค (การห้ามการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม)

๑.๑ การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติที่แตกต่างกันของผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่จะเลื่อนระดับขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

บุคคลทุกคนย่อมได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน การปฏิบัติต่อบุคคลที่มีสถานะทางกฎหมายเหมือนกันให้แตกต่างกัน ย่อมถือได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ และหากการเลือกปฏิบัติดังกล่าวมิได้มีลักษณะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมและไม่มีเหตุผลเพียงพอควรค่าแก่การรับฟังแล้ว ย่อมได้ชื่อว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม การที่คณะกรรมการข้าราชการตำรวจออกกฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจ โดยกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่จะเลื่อนขึ้นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพิ่มขึ้นจากเดิม อันส่งผลกระทบต่อสิทธิที่มิได้อยู่แต่เดิมของข้าราชการตำรวจบางราย อีกทั้ง ได้มีการแบ่งกลุ่มรองผู้บัญชาการฯ ที่จะมีสิทธิได้รับคัดเลือกหรือแต่งตั้งออกเป็นสองกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมีการกำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งก่อนที่จะมีสิทธิเลื่อนระดับแตกต่างกันโดยปราศจากเหตุผลที่รับฟังได้ เป็นเหตุให้บุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการฯ โดยมีสถานะทางกฎหมายเหมือนกัน ได้รับการปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่างกัน การออกกฎในลักษณะดังกล่าวนี้ จึงเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และขัดต่อหลักความเสมอภาคตามที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองและคุ้มครองไว้

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะผู้ฟ้องคดีรับราชการตำรวจยศพลตำรวจตรี และดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๔ คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้ออกกฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับสารวัตรถึงจเรตำรวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการออกกฎ ก.ตร. ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมิได้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗

และก่อนออกกฎ ก.ตร. ดังกล่าวนั้นได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการยกย่องมีเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนได้เสียเข้าร่วมเป็นคณะทำงานอีกด้วย นอกจากนี้ ข้อ ๑๑ วรรคสอง ของกฎ ก.ตร. ฉบับดังกล่าวยังส่งผลให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการที่ไม่เคยได้รับการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในตำแหน่งควบปรับระดับเพิ่ม-ลดได้ในตัวเองมาก่อน มีสิทธิเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการเมื่อมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการเพียง ๒ ปี ซึ่งจะแตกต่างกับกรณีของผู้ฟ้องคดีที่เคยได้รับการเลื่อนในตำแหน่งสูงขึ้นในตำแหน่งควบปรับระดับเพิ่ม-ลดได้ในตัวเองมาก่อน ที่ต้องนับระยะเวลาตั้งแต่ดำรงตำแหน่งรองสารวัตรจนถึงตำแหน่งรองผู้บัญชาการ รวม ๒๘ ปี จึงเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรวมตั้งแต่ระดับรองสารวัตรเพียง ๒๓ ปี ไม่มีสิทธิได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเป็นผู้บัญชาการด้วยเหตุนี้ ข้อ ๑๑ วรรคสอง ของกฎ ก.ตร. ฉบับดังกล่าว จึงไม่สอดคล้องกับหลักการบริหารงานบุคคล มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมและขัดต่อหลักความเสมอภาค ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนข้อ ๑๑ วรรคสอง ของกฎ ก.ตร. หรือแก้ไขหลักเกณฑ์ในการเลื่อนตำแหน่งดังกล่าว ให้ใช้บังคับเฉพาะแก่ข้าราชการตำรวจที่ขอเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในตำแหน่งควบปรับระดับเพิ่ม-ลดได้ในตัวเองภายหลังจากวันที่กฎ ก.ตร. นี้มีผลบังคับใช้แล้วเท่านั้น

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

สำหรับประเด็นว่ากฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจ ระดับสารวัตรถึงจเรตำรวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมและขัดต่อหลักความเสมอภาคหรือไม่ นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่าก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะออกกฎ ก.ตร. ดังกล่าว การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ จะอยู่ในบังคับตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และข้อกำหนด ก.ตร. ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๕ แต่ด้วยเหตุที่มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และข้อกำหนด ก.ตร. ดังกล่าวนั้นได้กำหนดคุณสมบัติระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการที่จะเลื่อนขึ้นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการไว้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงได้มีหนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สั่งการให้ยึดถือแนวปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๖.๓๓๕/๓๗๖๕ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ซึ่งได้กำหนดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการที่จะได้รับการคัดเลือก เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการไว้ในข้อ (ก) ว่า ต้องมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยมีหมายเหตุ ให้นำเฉพาะระยะเวลาการดำรงตำแหน่งระดับรองผู้บัญชาการเท่านั้น กรณีจึงเห็นได้ว่า



ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะออกกฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจ ระดับสารวัตรถึงจเรตำรวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ ได้ใช้หลักเกณฑ์ที่ให้นับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และต่อมา เมื่อมีการตราพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ มาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ได้กำหนดให้ ก.ตร. ออกกฎ ก.ตร. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจไว้ให้ชัดเจนแน่นอน เพื่อรักษาความเที่ยงธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงได้ออกกฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจ ระดับสารวัตรถึงจเรตำรวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดยข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า การคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ตั้งแต่ระดับสารวัตรถึงจเรตำรวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปครบถ้วนและมีศกกับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตามตารางดังต่อไปนี้ ...ตำแหน่งรองผู้บัญชาการ เลื่อนเป็นผู้บัญชาการ ให้มีผลพลตำรวจตรี มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งระดับรองผู้บัญชาการไม่น้อยกว่า ๒ ปี รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับรองสารวัตรไม่น้อยกว่า ๒๘ ปี... ข้อ ๑๑ วรรคสอง กำหนดว่า ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรวมทั้งระดับรองสารวัตรตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับเฉพาะการคัดเลือกหรือแต่งตั้งผู้ที่เคยได้รับการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในตำแหน่งควบปรับระดับเพิ่ม-ลดได้ในตัวเองมาก่อนแล้วเท่านั้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ออกกฎ ก.ตร. ข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง และวรรคสองดังกล่าว มีลักษณะเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการที่จะเลื่อนขึ้นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการเพิ่มขึ้นจากเดิม และกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการที่จะมีสิทธิได้รับการคัดเลือกหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการแยกเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มที่หนึ่ง ผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการที่ไม่เคยได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในตำแหน่งควบปรับระดับเพิ่ม-ลดได้ในตัวเองมาก่อน ให้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการเมื่อดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และกลุ่มที่สอง ผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการที่เคยได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในตำแหน่งควบปรับระดับเพิ่ม-ลดได้ในตัวเองมาก่อน ที่นอกจากจะมีสิทธิได้รับการคัดเลือกหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการเมื่อดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปีแล้ว ยังต้องนับระยะเวลา รวมทั้งตำแหน่งระดับรองสารวัตรมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒๘ ปี ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ออกกฎ ก.ตร. ข้อ ๑๑ วรรคหนึ่งและวรรคสองดังกล่าว จึงทำให้บุคคลที่ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเหมือนกัน ได้รับการปฏิบัติในเงื่อนไขที่แตกต่างกัน

ประกอบกับขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ออกกฎ ก.ตร. ดังกล่าว อยู่ในระหว่างใช้บังคับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ซึ่งมาตรา ๓^๑ ได้บัญญัติว่า ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว ย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้ จึงมีผลเสมือนเป็นการยืนยันหลักความเสมอภาคที่บุคคลย่อมได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน การปฏิบัติแตกต่างกันต่อบุคคลที่มีสถานะทางกฎหมายเหมือนกัน ย่อมถือได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ และหากการเลือกปฏิบัติดังกล่าวมิได้มีลักษณะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมและไม่สามารถอธิบายเหตุผลแห่งการเลือกปฏิบัติให้เพียงพอแก่การรับฟังได้ การเลือกปฏิบัตินั้นจะได้ชื่อว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ขัดต่อหลักความเสมอภาคที่รัฐธรรมนูญให้ความคุ้มครอง อีกทั้ง การเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในการรับราชการ นั้น ถือเป็นหลักประกันความมั่นคงในอาชีพอย่างหนึ่ง กล่าวคือ ข้าราชการทุกคนย่อมมีสิทธิที่จะพัฒนาตนเองและได้รับโอกาสสำหรับวางแผนความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของตนเอง การเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในการรับราชการจึงเป็นสิทธิตามกฎหมายของข้าราชการตามหลักประกันความมั่นคงในอาชีพ และหากหน่วยงานจะกำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน หน่วยงานต้องคำนึงถึงหลักประกันความมั่นคงในอาชีพดังกล่าวด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องกำหนดหลักเกณฑ์ให้มีผลกระทบกระเทือนต่อผู้มีสิทธิอยู่เดิม อย่างน้อยที่สุดเพียงเท่าที่จำเป็นและเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือประโยชน์ทางราชการอย่างแท้จริง แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้เปิดโอกาสให้มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนสายงานระหว่างข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานในสายงานตำแหน่งควบปรับระดับเพิ่ม-ลดได้ในตัวเองกับข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานในสายงานหลักตลอดมา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการทดแทนตำแหน่งว่างในสายงานที่ขาดแคลนอัตรากำลัง ดังเช่นกรณีของผู้ฟ้องคดีที่เคยเปลี่ยนจากสายงานหลักไปดำรงตำแหน่งรองผู้กำกับการ ทำหน้าที่อาจารย์ประจำภาควิชาการบริหารงานตำรวจ สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจซึ่งเป็นตำแหน่งควบปรับระดับเพิ่ม-ลดได้ในตัวเองตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ต้องการจูงใจให้ข้าราชการตำรวจสมัครใจไปดำรงตำแหน่งที่ขาดแคลนอัตรากำลัง และต่อมาผู้ฟ้องคดีได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นโดยวิธีการประเมินผลงานทางวิชาการจนถึงตำแหน่ง

^๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙

มาตรา ๓ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว ย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้



รองผู้บังคับการ ภาควิชาบริหารงานตำรวจ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงได้รับการโยกย้าย สับเปลี่ยนกลับมาดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับการในสายงานหลัก กรณีดังกล่าวจึงเห็นได้ว่าการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในสายงานตำแหน่งควบปรับระดับเพิ่ม-ลดได้ในตัวเองที่มีระยะเวลาการรับราชการน้อยกว่าตำแหน่งในสายงานหลัก เกิดจากหลักเกณฑ์ภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองที่ต้องการให้มีการสับเปลี่ยนโยกย้ายระหว่างสองสายงานดังกล่าว ประกอบกับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นโดยทั่วไปจะยึดหลักประสบการณ์ในตำแหน่งที่ดำรงอยู่ก่อนที่จะเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กลับออกกฎ ก.ตร. ข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง และวรรคสองดังกล่าว โดยกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการที่เคยเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในตำแหน่งควบปรับระดับเพิ่ม-ลดได้ในตัวเองมาก่อน ต้องย้อนกลับไปนับระยะเวลารวมตั้งแต่ดำรงตำแหน่งรองสารวัตร ซึ่งเป็นการยึดประสบการณ์ตั้งแต่เริ่มรับราชการ แตกต่างเป็นอย่างมากกับผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการที่ไม่เคยเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในตำแหน่งควบปรับระดับเพิ่ม-ลดได้ในตัวเองมาก่อน ซึ่งมีสิทธิได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเป็นผู้บัญชาการเมื่อดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการมาแล้วเพียง ๒ ปี และเป็นการยึดประสบการณ์ในตำแหน่งปัจจุบันที่ดำรงตำแหน่งอยู่เท่านั้น อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่สามารถพิสูจน์ให้เห็นได้ว่า ผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการที่เคยเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในตำแหน่งควบปรับระดับเพิ่ม-ลดได้ในตัวเองมาก่อน มีประสบการณ์ในงานและมีความรู้ความสามารถน้อยกว่าผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการที่ปฏิบัติงานในสายงานหลักมาตลอดอย่างไร การออกกฎ ก.ตร. ข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง และวรรคสองดังกล่าว จึงเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และขัดต่อหลักความเสมอภาคตามมาตรา ๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ เป็นการออกกฎที่เกินความจำเป็น โดยไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ ที่บัญญัติให้รักษาความเที่ยงธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจ อีกทั้ง ยังเป็นการออกกฎที่มีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิในการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นของผู้ฟ้องคดีจนเกินสมควร จึงเป็นการออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนกฎ ก.ตร. ดังกล่าว โดยให้การเพิกถอนมีผลตั้งแต่วันที่ที่มีการประกาศผลแห่งคำพิพากษาในราชกิจจานุเบกษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๗๙/๒๕๕๖)

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจแตกต่างจากคำตอบแทนของบุคลากรภาครัฐ

สถานะของการเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจกับข้าราชการมีความแตกต่างกัน ทั้งในส่วนของกฎหมายที่ให้อำนาจ การกำหนดที่มา คุณสมบัติ รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นใด จึงไม่อาจนำความเป็นข้าราชการ

หรือลูกจ้างรัฐวิสาหกิจมาเปรียบเทียบกันได้ การที่คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดอัตราค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจแตกต่างไปจากมติที่กำหนดบัญชีเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐ จึงมิใช่เป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมแต่อย่างใด นอกจากนี้ เมื่อเจตนารมณ์ของคณะรัฐมนตรีที่มีมติให้ปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจนั้น ก็เพื่อต้องการช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับลูกจ้างที่มีรายได้น้อยเป็นสำคัญ ประกอบกับการปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนต้องพิจารณาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับงบประมาณภาครัฐควบคู่กันไปด้วยเสมอ ดังนั้น การที่คณะรัฐมนตรีมีมติปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจในอัตราไม่เกินร้อยละ ๕ และเมื่อมีการปรับอัตราค่าจ้างดังกล่าวแล้ว ต้องมีอัตราค่าจ้างเดิมรวมกับที่ได้ปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้างที่มีค่าจ้างต่อเดือนเกินกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท

สรุปข้อเท็จจริง

คณะรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๓ อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการปรับบัญชีเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐรวม ๙ ฉบับ และบัญชีค่าตอบแทนของประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติเสนอ โดยให้มีการปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ต่อมา คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ได้เสนอและเห็นชอบให้มีการปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ โดยให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๓ กระทรวงแรงงานจึงได้เสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นชอบตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วมีมติเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๔ ว่า เห็นชอบให้ปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจเพิ่มได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๕ โดยเมื่อมีการปรับอัตราค่าจ้างดังกล่าวแล้ว ต้องมีอัตราค่าจ้างเดิมรวมกับที่ได้ปรับครั้งนี้ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยให้ใช้เงินงบประมาณของแต่ละรัฐวิสาหกิจเอง หลังจากนั้น กระทรวงแรงงานได้เสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทบทวนมติดังกล่าวอีกครั้ง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๕ เห็นชอบตามมติของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๔ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ว่า เห็นควรยืนยันตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๔ กรณีการปรับค่าจ้างของลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวมีเจตนารมณ์เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพของผู้มีรายได้น้อยเป็นหลัก ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบสองเห็นว่า มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายและขัดต่อความเสมอภาคตามมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย



พุทธศักราช ๒๕๕๐ เพราะข้าราชการและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจมีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเช่นกัน และได้รับความเดือดร้อนจากเศรษฐกิจโดยเท่าเทียมกัน รวมทั้งการแบ่งลูกจ้างรัฐวิสาหกิจออกเป็นกลุ่มที่มีอัตราค่าจ้างไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท และเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ถือเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญเช่นกัน นอกจากนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ พิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยมีได้ขอความเห็นจากคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ยอมไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสิบสองคน จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เฉพาะเรื่องการทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ กรณีปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ เฉพาะเรื่องการปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจและให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกมติใหม่ โดยให้ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจได้รับการปรับอัตราค่าจ้างขึ้นร้อยละ ๕ ทุกอัตรา

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๑)^๒ และ (๒)^๓ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ฯ ได้ให้อำนาจแก่คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้าง และเสนอคณะรัฐมนตรีกำหนดขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับเงินสำหรับรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งที่รัฐวิสาหกิจนั้นอาจดำเนินการเองได้ ดังนั้น คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์จึงมีอำนาจกำหนดโครงสร้างอัตราเงินเดือน ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาพการจ้างได้ เพียงแต่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนเท่านั้น การที่กลุ่มลูกจ้างรัฐวิสาหกิจในนามสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทยและสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจได้ยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้มีการทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ กรณีเห็นชอบให้ปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจในอัตราไม่เกินร้อยละ ๕ สำหรับลูกจ้างที่มีเงินเดือนไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ต่อมา กระทรวงแรงงานจึงได้เสนอเรื่องขอทบทวนมติดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดียอมมีอำนาจที่จะส่งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีได้ หากเห็นว่าเป็นการสมควรที่จะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ ทั้งมติของคณะกรรมการกลั่นกรอง

^{๒-๓} พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๑๓ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้าง

(๒) เสนอคณะรัฐมนตรีกำหนดขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินสำหรับรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งที่รัฐวิสาหกิจนั้นอาจดำเนินการเองได้



ดังกล่าวหาได้มีผลผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่จะต้องมีคำสั่งตามมติดังกล่าวเสมอไปไม่ การใช้อำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีในการส่งเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาฯ จึงเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และถือว่าเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

นอกจากนี้ การที่มาตรา ๓๐^๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะนั้นได้กำหนดว่า บุคคลย่อมเสมอกันและได้รับความคุ้มครองในทางกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติต่อบุคคลเพราะความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา ฯลฯ จะกระทำไม่ได้ แต่หากเป็นมาตรการที่กำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่นแล้ว ย่อมไม่เป็นการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใด แม้รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น จะถือเป็นหน่วยงานทางปกครองโดยสภาพ และมีลักษณะของหน่วยงานเช่นเดียวกันก็ตาม แต่สถานะของการเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจกับข้าราชการนั้นมีลักษณะที่แตกต่างกัน ตั้งแต่บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ให้อำนาจหน้าที่ในการกำหนดที่มา คุณสมบัติ ผลการตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น โดยข้าราชการจะต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการนั้น ๆ เช่น กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการตำรวจ เป็นต้น ส่วนลูกจ้างรัฐวิสาหกิจเป็นการกำหนดให้มีขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ ซึ่งกรณีของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจจะต้องเป็นไปและสอดคล้องกับสภาพการจ้างและข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างของรัฐวิสาหกิจ ความเป็นข้าราชการและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจจึงมีอาจนำมาเปรียบเทียบกันได้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสิบสองคนซึ่งเป็นลูกจ้างรัฐวิสาหกิจที่ใช้บัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนค่าจ้าง ๕๘ ชั้น ตามประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ดังเช่นกลุ่มลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจอื่น ซึ่งหากพิจารณาโครงสร้างอัตราเงินเดือนแล้วจะเห็นได้ว่า มีอัตราเงินเดือนที่สูงกว่าข้าราชการทั่วไป และการที่รัฐวิสาหกิจใดแสวงหากำไรหรือไม่ ตลอดจนมีสวัสดิการพิเศษเพิ่มให้แก่ลูกจ้างในองค์การดังกล่าวหรือไม่

^๔ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๓๐ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน

ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทำมิได้

มาตรการที่รัฐกำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม



ก็หาเป็นเหตุให้จะต้องมีการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับข้าราชการไม่ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ และมีมติเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ กำหนดอัตราค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจแตกต่างไปจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติกำหนดเงินเดือนของข้าราชการ จึงมิใช่เป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมและไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด

สำหรับประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบสองคนกล่าวอ้างว่า มติของผู้ถูกฟ้องคดีไม่เป็นธรรมต่อพนักงานหรือลูกจ้างรัฐวิสาหกิจที่มีค่าจ้างต่อเดือน ๕๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป และพนักงานหรือลูกจ้างรัฐวิสาหกิจที่มีค่าจ้างต่อเดือนต่ำกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจะได้รับ การปรับเพิ่มเพียงเล็กน้อย นั้น เมื่อพิจารณามติของผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ และมีมติเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ แล้ว จะเห็นได้ว่า การอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา ที่เกี่ยวกับการปรับอัตราเงินเดือนบุคลากรภาครัฐ นั้น มีเจตนารมณ์เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับข้าราชการที่มีรายได้ต่ำ และมีมติคณะรัฐมนตรีกรณีการปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ นั้น ก็มีเจตนารมณ์เช่นเดียวกัน คือ การช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ ทั้งการที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดอัตราเงินเดือนโดยเมื่อมีการปรับอัตราค่าจ้างดังกล่าวแล้ว ต้องมีอัตราค่าจ้างเดิมรวมกับที่ได้ปรับครั้งนี้ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากเห็นว่าผู้ที่มีรายได้เกินกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท นั้น ถือว่าเป็นผู้มีรายได้สูง สามารถดำรงชีพได้โดยที่ภาครัฐไม่ต้องช่วยเหลือ การใช้ดุลพินิจกำหนดอัตราค่าจ้างตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นไปและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการปรับอัตราค่าจ้าง ทั้งตามมาตรฐานวิญญูชนทั่วไปย่อมเห็นได้ว่า ผู้ที่มีรายได้เกินกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท ต่อเดือนนั้น ถือเป็นผู้ที่สามารถดำรงชีพได้โดยที่ภาครัฐไม่ต้องช่วยเหลือ นอกจากนั้น ในการปรับโครงสร้างเงินเดือนของพนักงานและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจจำเป็นต้องพิจารณาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับงบประมาณของภาครัฐควบคู่กัน กรณีจึงยังไม่อาจถือได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่เห็นควรยืนยันตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ กรณีการปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจในอัตราร้อยละ ๕ โดยเมื่อมีการปรับอัตราค่าจ้างดังกล่าวแล้ว ต้องมีอัตราค่าจ้างเดิมรวมกับที่ได้ปรับครั้งนี้ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท เป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบสองคน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พ.๑๒/๒๕๕๘ และที่ พ.๑๓/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๒. หลักการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

๓.๑ การปฏิเสธคำขอเปลี่ยนคำนำหน้านามในบัตรประจำตัวประชาชนจากคำว่า “นาย” เป็นคำว่า “พระ”

วัตถุประสงค์ของการกำหนดให้พระภิกษุใช้คำนำหน้าว่า “พระ” แทนคำว่า “นาย” มีขึ้นเพื่อประโยชน์ในทางทะเบียนราษฎร รวมทั้งป้องกันมิให้พระภิกษุมีการแสดงภาวะที่ไม่แน่นอนว่าเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ และกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย มิได้เป็นการให้สิทธิพิเศษหรือประโยชน์อย่างใด ๆ แก่พระภิกษุ ดังนั้น การที่ผู้อำนวยการเขตปฏิเสธคำขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อแก้ไขคำนำหน้านามในกรณีดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อเสรีภาพในการดำเนินชีวิตตามวิถีทางแห่งบรรพชิตหรือเสรีภาพในการถือศาสนาของบุคคล ดังที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้ให้การรับรองและคุ้มครองไว้แต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบรรพชิตนิกายวัชรยาน (เกปุระ) มีหนังสือถึงผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม (ผู้ถูกฟ้องคดี) ขอให้ทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยใช้คำนำหน้านามว่า “พระ” แทนคำว่า “นาย” ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียนกรุงเทพมหานครเพื่อหารือในกรณีดังกล่าว กรุงเทพมหานครจึงได้มีหนังสือหารือไปยังกรมการปกครอง ต่อมา กรมการปกครองได้มีหนังสือแจ้งว่าพระภิกษุ สามเณร เป็นบุคคล ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน และพระภิกษุ สามเณรที่บวชโดยถูกต้อง คณะสงฆ์จะออกหนังสือสุทธิให้ทุกรูป ซึ่งสามารถใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนได้ แต่หากพระภิกษุ สามเณรประสงค์จะขอมีบัตรประจำตัวประชาชนก็สามารถดำเนินการได้ โดยให้ปฏิบัติตามกฎและระเบียบที่กรมการปกครองและมหาเถรสมาคมกำหนดไว้ เมื่อกรณีของผู้ร้องไม่ได้มีชื่อในทะเบียนราษฎรของวัดและไม่มีหลักฐานหนังสือสุทธิแสดงว่าเป็นพระภิกษุ และหลักฐานยืนยันสถานะความเป็นบรรพชิตก็มิได้ออกและรับรองโดยมหาเถรสมาคม สำนักงานเขตบึงกุ่ม จึงไม่สามารถแก้ไขคำนำหน้านามว่า “พระ” เพื่อขอมีบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้ฟ้องคดีได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบถึงผลการพิจารณา ซึ่งผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งปฏิเสธการออกบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถูกฟ้องคดี และให้ดำเนินการออกบัตรประจำตัวให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำขอ



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่กฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชนมีเจตนารมณ์ที่จะให้ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุตามที่กำหนดและมีชื่อในทะเบียนบ้าน ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนไว้ใช้แสดงตนเพื่อประโยชน์ของผู้ถือบัตรและทางราชการ เว้นแต่บุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน ตามกฎกระทรวงกำหนดบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งการยกเว้นอาจมีเหตุผลของเรื่องที่แตกต่างกัน ซึ่งหากพิจารณาเฉพาะกรณีตามข้อ ๒ (๓)^๕ ของกฎกระทรวงกำหนดบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนฯ สำหรับกรณีของพระภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวชนั้น เห็นได้ว่า ไม่มีบทบัญญัติที่กำหนดนิยามความหมายของผู้มีสภาพเช่นนั้นไว้ในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือในกฎกระทรวงกำหนดบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนฯ แต่อย่างใด กรณีจึงต้องแปลความหมายคำว่า “ภิกษุ” ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับการจัดองค์กร การกำหนดโครงสร้างการปกครอง และการดำเนินกิจการของคณะสงฆ์ อันได้แก่ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งตามมาตรา ๕ ทวิ^๖ ได้บัญญัติว่า “คณะสงฆ์” หมายความว่า บรรดาพระภิกษุที่ได้รับการบรรพชาอุปสมบทจากพระอุปัชฌาย์ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายที่ใช้บังคับก่อนพระราชบัญญัตินี้ไม่ว่าจะปฏิบัติศาสนกิจในหรือนอกราชอาณาจักร และ “คณะสงฆ์อื่น” หมายความว่า บรรดาบรรพชิตจีนิกายหรืออนัมนิกาย กรณีจึงเห็นได้ว่า “ภิกษุ” ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตามกฎหมายที่ออกตามบทบัญญัติมาตรา ๕ วรรคสอง^๗ แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจำตัว

^๕ กฎกระทรวงกำหนดบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๒ บุคคลดังต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน

๑. ภิกษุ

๒. สามเณร

(๓) ภิกษุ สามเณร นักพรตและนักบวช

๑. ภิกษุ

๒. สามเณร

^๖ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕

มาตรา ๕ ทวิ ในพระราชบัญญัตินี้

“คณะสงฆ์” หมายความว่า บรรดาพระภิกษุที่ได้รับการบรรพชาอุปสมบทจากพระอุปัชฌาย์ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายที่ใช้บังคับก่อนพระราชบัญญัตินี้ไม่ว่าจะปฏิบัติศาสนกิจ ในหรือนอกราชอาณาจักร

“คณะสงฆ์อื่น” หมายความว่า บรรดาบรรพชิตจีนิกาย หรือ อนัมนิกาย

๑. ภิกษุ

๒. สามเณร

^๗ พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๕

๑. ภิกษุ

๒. สามเณร

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๑. ภิกษุ

๒. สามเณร

ประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น ย่อมต้องเป็นพระภิกษุที่ได้รับการบรรพชาอุปสมบทจากพระอุปัชฌาย์ ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ หรือกฎหมายที่ใช้บังคับก่อนพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวเท่านั้น และหากภิกษุเหล่านั้นประสงค์จะขอมีบัตรประจำตัวประชาชนก็ต้องปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๔๖ เรื่อง การใช้คำนำหน้านามของพระภิกษุสามเณรที่กำหนดให้การใช้คำนำหน้านามพระภิกษุที่ไม่เคยได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ในทะเบียนราษฎรของวัดให้ใช้คำว่า “พระ” แล้วตามด้วยชื่อตัว ชื่อสกุลของพระภิกษุนั้น ซึ่งการกำหนดแนวปฏิบัติขึ้นใช้บังคับกับคณะสงฆ์ในปกครองของมหาเถรสมาคมดังกล่าวก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการปกครอง ทั้งนี้ หากพระภิกษุไม่สังกัดอยู่ในวัดใดวัดหนึ่ง มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ บัญญัติให้พระภิกษุรูปนั้นต้องสละสมณเพศ รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในทางทะเบียนราษฎร เนื่องจากคำนำหน้านามดังกล่าวจะไปปรากฏอยู่ในบัตรประจำตัวประชาชน ในกรณีที่พระภิกษุขอมีบัตรโดยผลของมาตรา ๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งเป็นการช่วยป้องกันมิให้เกิดกรณีที่พระภิกษุมีการแสดงภาวะที่ไม่แน่นอนว่าเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ได้นอกจากนั้น ยังจะเป็นเครื่องช่วยในการตรวจสอบมิให้พระภิกษุกระทำการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของกฎหมายต่าง ๆ อีกด้วย เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นบรรพชิตนิกายวัชรยาน (เกปฺระ) ซึ่งมีใช้พระภิกษุที่ได้รับการบรรพชาอุปสมบทจากพระอุปัชฌาย์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ หรือตามกฎหมายที่ใช้บังคับก่อนพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวที่จะมีสิทธิใช้คำนำหน้านามว่า “พระ” แทนคำว่า “นาย” ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๔๖ เรื่อง การใช้คำนำหน้านามของพระภิกษุสามเณร ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อแก้ไข

“พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๗ เมื่อพระภิกษุรูปใดต้องด้วยกรณีข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (๑) ต้องคำวินิจฉัยตามมาตรา ๒๕ ให้รับนิคหกรรมไม่ถึงให้สึก แต่ไม่ยอมรับนิคหกรรมนั้น
- (๒) ประพฤติล่วงละเมิดพระธรรมวินัยเป็นอาชญา
- (๓) ไม่สังกัดอยู่ในวัดใดวัดหนึ่ง
- (๔) ไม่มีวัดเป็นที่อยู่เป็นหลักแหล่ง

ให้พระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายมหาเถรสมาคม

พระภิกษุผู้ต้องคำวินิจฉัยให้สละสมณเพศตามวรรคสอง ต้องสึกภายในสามวันนับแต่วันที่รับทราบคำวินิจฉัยนั้น

“พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๗ ขนาด สี และลักษณะของบัตร ตลอดจนรายการในบัตร และรายละเอียดของรายการในบัตร ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่ในบัตรอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

- (๑) ชื่อตัว ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน รูปถ่ายและเลขประจำตัวของผู้ถือบัตร และจะมีรายการศาสนา หรือนิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนาซึ่งผู้ถือบัตรนับถืออยู่ด้วยหรือไม่ก็ได้

ฯลฯ

ฯลฯ



คำนำหน้านามจากคำว่า “นาย” เป็นคำว่า “พระ” ได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีนำพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฯ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งมติของมหาเถรสมาคมมาใช้บังคับกับผู้ฟ้องคดีแล้วปฏิเสธคำขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

นอกจากนี้ แม้เสรีภาพการถือศาสนาจะเป็นเสรีภาพที่ได้มีการรับรองไว้ตามมาตรา ๓๗^{๑๐} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยรัฐไม่อาจออกกฎหมายมาจำกัดเสรีภาพนี้ได้ แต่รัฐธรรมนูญก็ได้มีการระบุข้อจำกัดการใช้เสรีภาพดังกล่าวไว้บางประการ กล่าวคือ บุคคลสามารถมีเสรีภาพในการถือศาสนาตามแต่ที่ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมือง และไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งการกำหนดให้พระภิกษุที่ได้รับการบรรพชาอุปสมบทจากพระอุปัชฌาย์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฯ หรือกฎหมายอื่นที่ใช้บังคับก่อนพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว และยังไม่เคยได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ในทะเบียนราษฎรของวัด ใช้คำนำหน้านามว่า “พระ” แทนคำว่า “นาย” แล้วตามด้วยชื่อตัว ชื่อสกุลของพระภิกษุนั้น มีวัตถุประสงค์ดังกล่าวไปแล้วข้างต้น กรณีจึงเห็นได้ว่า การกำหนดให้ใช้คำนำหน้าว่า “พระ” มิใช่เป็นการให้สิทธิพิเศษหรือประโยชน์พิเศษแก่พระภิกษุตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิเสธคำขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ฟ้องคดีเพื่อแก้ไขคำนำหน้าจากคำว่า “นาย” เป็นคำว่า “พระ” จึงมิได้เป็นการกระทบต่อเสรีภาพในการดำเนินชีวิตตามวิถีทางแห่งบรรพชิตนิกายวัชรยาน (เกปฺรฺ) ของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ ได้บัญญัติรับรองไว้แต่อย่างใด คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ปฏิเสธคำขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ฟ้องคดีเพื่อแก้ไขคำนำหน้านามจากคำว่า “นาย” เป็นคำว่า “พระ” จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๙/๒๕๕๗)

^{๑๐} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๓๗ บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา และย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เมื่อไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมืองและไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

ในการใช้เสรีภาพตามวรรคหนึ่ง บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองมิให้รัฐกระทำการใด ๆ อันเป็นการรอนสิทธิหรือเสียประโยชน์อันควรมีควรได้ เพราะเหตุที่ถือศาสนา นิกายของศาสนา ลัทธินิยมในทางศาสนาหรือปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือ แตกต่างจากบุคคลอื่น

๓.๒ การใช้เครื่องพันธนาการและโซ่ตรวนกับผู้ต้องขังในเรือนจำ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทั้งที่มีผลใช้บังคับอยู่ในขณะเกิดมูลคดีพิพาทและที่มีผลใช้บังคับอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีนี้ กำหนดให้การปฏิบัติต่อบุคคลที่อยู่ในสถานะของผู้ต้องขัง ย่อมถูกจำกัดสิทธิและเสรีภาพในบางประการได้ เพียงแต่ต้องเป็นไปตามกรอบที่กฎหมายกำหนด และแม้ประเทศไทยจะเป็นภาคีสัญญาต่อต้านการทรมานและการกระทำอื่นหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี ค.ศ. ๑๙๘๔ โดยการภาคยานุวัติแล้วก็ตาม แต่เมื่อยังมิได้มีการแก้ไขบทกฎหมายให้สอดคล้องกับพันธกรณีดังกล่าว การปฏิบัติต่อบุคคลในสถานะของผู้ต้องขังจึงต้องเป็นไปตามกรอบที่กฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องได้บัญญัติไว้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ผู้ฟ้องคดีที่ ๗ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๐ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑๒ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑๖ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๒๐ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒๓ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒๕ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๒๙ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔๓ ผู้ฟ้องคดีที่ ๔๕ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔๗ ผู้ฟ้องคดีที่ ๔๙ ผู้ฟ้องคดีที่ ๕๐ ผู้ฟ้องคดีที่ ๕๒ ผู้ฟ้องคดีที่ ๕๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๕๖ ต้องคำพิพากษาของศาลอาญาให้ลงโทษประหารชีวิต คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ โดยในขณะที่ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำกลางคลองเปรมผู้ฟ้องคดีทั้งสามสิบเก้าคนได้ถูกใส่เครื่องพันธนาการ (จำตรวน) ไว้ตลอดเวลาที่ถูกจองจำ โดยกรมราชทัณฑ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) อ้างว่าเพื่อป้องกันการหลบหนี ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสิบเก้าคนเห็นว่า การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการละเมิดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ เป็นการขัดต่อกฎหมายและกฎบัตรสหประชาชาติที่ห้ามใช้เครื่องพันธนาการเพื่อการลงโทษ และห้ามใช้โซ่ตรวนในการจองจำนักโทษ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการจำตรวนผู้ฟ้องคดีทั้งสามสิบเก้าคน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๒๖^{๑๑} มาตรา ๒๙^{๑๒} และมาตรา ๓๑^{๑๓} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในขณะเกิดมูลคดีพิพาทในคดีนี้

^{๑๑-๑๓} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

มาตรา ๒๖ การใช้อำนาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๒๙ การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กำหนดไว้และเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้



และมาตรา ๒๖^{๑๔} มาตรา ๒๙^{๑๕} และมาตรา ๓๒^{๑๖} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีนี้ เห็นได้ว่าการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะ และการจับและคุมขังบุคคลจะกระทำมิได้ เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบแก้คดีเป็นนักโทษต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลให้ประหารชีวิต และถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำในระหว่างการอุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าว จึงมีสถานะเป็นผู้ต้องขัง ซึ่งการเป็นผู้ต้องขัง การปฏิบัติต่อบุคคลในสถานะของผู้ต้องขังย่อมถูกจำกัดสิทธิและเสรีภาพในบางประการ แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไป

กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปและไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย

บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองให้นำมาใช้บังคับกับกฎหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วย โดยอนุโลม

มาตรา ๓๑ บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย

การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม จะกระทำมิได้ แต่การลงโทษประหารชีวิตตามที่กฎหมายบัญญัติ ไม่ถือว่าเป็นการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมตามความในวรรคนี้

การจับ คุมขัง ตรวจค้นตัวบุคคล หรือการกระทำใดอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

^{๑๔-๑๖} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๒๖ การใช้อำนาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๒๙ การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กำหนดไว้และเท่าที่จำเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระสำคัญของสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้

กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป และไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองให้นำมาใช้บังคับกับกฎที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วยโดยอนุโลม

มาตรา ๓๒ บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย

การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม จะกระทำมิได้ แต่การลงโทษตามคำพิพากษาของศาลหรือตามที่กฎหมายบัญญัติ ไม่ถือว่าเป็นการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมตามความในวรรคนี้

การจับและการคุมขังบุคคล จะกระทำมิได้ เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

การค้นตัวบุคคลหรือการกระทำใดอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระทำมิได้ เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ

ในกรณีที่มีการกระทำซึ่งกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง ผู้เสียหาย พนักงานอัยการหรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้เสียหาย มีสิทธิร้องต่อศาลเพื่อให้สั่งระงับหรือเพิกถอนการกระทำเช่นนั้น รวมทั้งจะกำหนดวิธีการตามสมควรหรือการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยก็ได้

ตามกรอบที่กฎหมายกำหนด และแม้ว่าจะได้มีการตราปณญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ และกฎมาตรฐานขั้นต่ำของการปฏิบัติต่อนักโทษขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงสภาพของข้อกำหนดดังกล่าวแล้ว จะมีได้มีสถานะเป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศก็ตาม แต่การที่ประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการกระทำอื่นหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี ค.ศ. ๑๙๘๔ โดยการภาคยานุวัติเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ โดยอนุสัญญาดังกล่าวมีผลใช้บังคับกับประเทศไทยเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ซึ่งมีสาระสำคัญในการส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ประเทศไทยก็ย่อมมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาดังกล่าวซึ่งเป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศในฐานะรัฐภาคีด้วย แต่ถึงกระนั้นก็ตาม การปฏิบัติต่อบุคคลในสถานะของผู้ต้องขังย่อมเป็นไปตามกรอบที่กฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องได้บัญญัติไว้ตราบเท่าที่ยังมิได้มีการแก้ไขบทกฎหมายนั้นให้สอดคล้องกับพันธกรณีดังกล่าว

เมื่อได้พิจารณากฎหมายภายในที่ได้กำหนดวิธีปฏิบัติแก่บุคคลซึ่งถูกขังเอาไว้ อันได้แก่ มาตรา ๑๔^{๑๗} แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ประกอบกับกฎกระทรวงมหาดไทยซึ่งออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ เห็นได้ว่า กรอบในการใช้ดุลพินิจในการใช้เครื่องพันธนาการกับผู้ต้องขัง เหตุอาจมีได้หลายกรณี ซึ่งในกรณีเป็นบุคคลที่น่าจะทำอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายของตนเอง หรือผู้อื่น หรือเป็นบุคคลที่น่าจะพยายามหลบหนีการควบคุม นั้น การพิจารณาว่าผู้ต้องขังรายใดเป็นบุคคลที่น่าจะกระทำการในลักษณะดังกล่าวหรือไม่ ย่อมต้องพิจารณาตั้งแต่การกระทำ ความผิดในทางอาญาของผู้ต้องขัง พฤติกรรมในกระบวนการพิจารณาคดีของผู้ต้องขัง รวมถึงพฤติกรรมของผู้ต้องขังภายหลังที่อยู่ภายในเรือนจำ หรือมีมูลเหตุจูงใจอื่นใดในการที่จะคาดหมายได้ว่าจะอาจมีการหลบหนีการควบคุม หากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีใช้ดุลพินิจภายในกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว ย่อมไม่ถือเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสิบเก้าคนเป็นผู้ต้องโทษประหารชีวิต

^{๑๗} พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙

มาตรา ๑๔ ห้ามมิให้ใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องขัง เว้นแต่

(๑) เป็นบุคคลที่น่าจะทำอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายของตนเองหรือผู้อื่น

(๒) เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตไม่สมประกอบอันอาจเป็นภัยอันตรายต่อผู้อื่น

(๓) เป็นบุคคลที่น่าจะพยายามหลบหนีการควบคุม

(๔) เมื่อถูกคุมตัวไปนอกเรือนจำ เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ควบคุมเห็นเป็นการสมควรที่จะต้องให้ใช้เครื่องพันธนาการ

(๕) เมื่อรัฐมนตรีสั่งว่าเป็นการจำเป็นจะต้องใช้เครื่องพันธนาการเนื่องแต่สภาพของเรือนจำหรือสภาพการณ์

ของท้องถิ่น

ภายใต้บังคับอนุมาตรา (๔) และ (๕) แห่งมาตรานี้ ให้พัศดีเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจที่จะสั่งให้ใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องขังและที่จะเพิกถอนคำสั่งนั้น



ตามคำพิพากษาศาลยุติธรรม ซึ่งเป็นโทษสูงสุดสำหรับลงแก่ผู้กระทำความผิด การที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการใช้เครื่องพันธนาการกับผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบแก่คน โดยพิจารณาจากความผิดและบทลงโทษตามคำพิพากษาของศาล ประกอบกับที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าในการพิจารณาใช้เครื่องพันธนาการกับผู้ต้องขังนั้น มีการพิจารณาข้อเท็จจริงอื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น ระบบเสริมความมั่นคงของเรือนจำซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างปรับปรุง สภาพของสถานที่ควบคุมที่มีผู้ต้องขังคดีอุกฉกรรจ์หรือคดีที่มีการกำหนดโทษสูงรวมกันอยู่เป็นจำนวนมาก อัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ต้องขัง เป็นต้น กรณีดังกล่าวจึงมีเหตุหรือพฤติการณ์อันคาดหมายได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบแก่คนจะเป็นบุคคลที่น่าจะทำอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายของตนเองหรือผู้อื่น และเป็นบุคคลที่น่าจะพยายามหลบหนีการควบคุม หากไม่มีการใช้เครื่องพันธนาการ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฯ นอกจากนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีการใช้ตรวนขนาดที่ ๑ ซึ่งมีขนาดเล็กที่สุด และเป็นการใช้เครื่องพันธนาการอยู่ในระดับที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๕^{๑๙} ข้อ ๒๖^{๒๐} และข้อ ๒๘ วรรคหนึ่ง^{๒๐} ของกฎกระทรวงมหาดไทยฯ แม้การใช้เครื่องพันธนาการดังกล่าวจะเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตของผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบแก่คนในเรือนจำไปบ้าง แต่ก็ยังไม่ถึงขนาดที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบแก่คนไม่อาจดำเนินชีวิตตามปกติได้ ทั้งการใช้เครื่องพันธนาการประเภทตรวนดังกล่าวถือเป็นมาตรการในการควบคุมผู้ต้องขังอย่างหนึ่งเพื่อป้องกันผู้ต้องขังหลบหนีหรือกระทำการอันเป็นอันตรายต่อตนเอง

^{๑๙-๒๐} กฎกระทรวงมหาดไทยซึ่งออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๕๓๔

ข้อ ๒๕ เครื่องพันธนาการที่จะใช้กับผู้ต้องขังนั้นมี ๔ ประเภท คือ

- (๑) ตรวน
- (๒) กุญแจมือ
- (๓) กุญแจเท้า
- (๔) โซล่ล่าม

ข้อ ๒๖ ตรวนมี ๓ ขนาด คือ

- (๑) ขนาดที่ ๑ วัดผ่าศูนย์กลางเหล็กวงแหวน ๑๐ มิลลิเมตร
- (๒) ขนาดที่ ๒ วัดผ่าศูนย์กลางเหล็กวงแหวน ๑๒ มิลลิเมตร
- (๓) ขนาดที่ ๓ วัดผ่าศูนย์กลางเหล็กวงแหวน ๑๗ มิลลิเมตร

โซ่ระหว่างวงแหวนของตรวนขนาดที่ ๑ และขนาดที่ ๓ ให้มีความยาวไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร และไม่เกิน ๗๕ เซนติเมตร กับให้มีขนาดของลูกโซ่ซึ่งวัดผ่าศูนย์กลางเหล็กสำหรับขนาดที่ ๑ ไม่เกิน ๑๐ มิลลิเมตร และสำหรับขนาดที่ ๓ ไม่เกิน ๑๗ มิลลิเมตร ส่วนโซ่ระหว่างวงแหวนของตรวนขนาดที่ ๒ ให้มีความยาวไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร และไม่เกิน ๗๐ เซนติเมตร กับให้มีขนาดของลูกโซ่ซึ่งวัดผ่าศูนย์กลางเหล็กไม่เกิน ๔.๗๕ มิลลิเมตร

ข้อ ๒๘ การใช้เครื่องพันธนาการกับผู้ต้องขังนั้น โดยปกติให้ใช้ตรวนขนาดที่ ๑ หรือขนาดที่ ๒ หรือกุญแจเท้า เว้นแต่เห็นว่าเหตุจำเป็นหรือศาลได้มีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกผู้ต้องขังนั้นตั้งแต่สามปีขึ้นไป หรือเป็นผู้ต้องขังในคดีอุกฉกรรจ์จะใช้ตรวนขนาดที่ ๓ ก็ได้



หรือผู้อื่น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นกรณีที่สามารถคาดเห็นได้โดยปกติทั่วไป ดังนั้น การเลือกใช้ประเภทและขนาดของเครื่องพันธนาการในคดีนี้ของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นไปตาม ความจำเป็นของพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบแก่คนแล้ว กรณีจึงยังไม่อาจถือได้ว่าเป็น การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบแก่คนแต่ประการใด การที่เรือนจำกลาง คลองเปรมใช้เครื่องพันธนาการโดยจำตรวนผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบแก่คน จึงเป็นการกระทำที่ชอบ ด้วยกฎหมาย และถือไม่ได้ว่าเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบแก่คน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๘๓/๒๕๕๗ ที่ อ.๔๒๐/๒๕๕๖ ที่ อ.๕๓๘/๒๕๕๖ ที่ อ.๖๙๒/๒๕๕๗ และที่ อ.๔๔๒/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๓.๓ สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ต้องอยู่ภายใต้ขอบอำนาจตามที่กฎหมายกำหนดไว้

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามที่มาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กำหนดไว้ มิได้หมายถึงเฉพาะแต่สื่อมวลชน เท่านั้น หากหมายรวมถึงบุคคลโดยทั่วไปด้วย ดังนั้น นิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ซึ่งเป็นคู่สัญญาเช่าเวลาจัดรายการโฆษณาสินค้าและบริการธุรกิจทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ กับกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นบุคคลโดยทั่วไป จึงมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ผ่านทางรายการที่ออกอากาศทางสถานีของกรมประชาสัมพันธ์เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ การจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผ่านรายการดังกล่าวจะกระทำมิได้ เว้นแต่ มีกฎหมายให้อำนาจไว้เป็นการเฉพาะ เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐหรือกรณีอื่นตามที่ บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๕ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ การที่ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ออกอากาศ รายการที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทำซึ่งเข้าลักษณะ ลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อการก่อให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพ ของประชาชนอย่างร้ายแรง หากฝ่าฝืนมีโทษต้องถูกปรับทางปกครอง ซึ่งบทบัญญัติ แห่งกฎหมายดังกล่าวออกโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และยังไม่มีคำวินิจฉัย ของศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การจำกัดสิทธิเสรีภาพตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวจึงมีผลบังคับได้ตามกฎหมาย ด้วยเหตุนี้ กรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง



และกิจการโทรทัศน์ จึงต้องถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ ดังกล่าวกำหนดไว้ด้วย รวมถึงผู้จัดรายการที่ออกอากาศในนามของกรมประชาสัมพันธ์ก็ต้องถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นด้วยเช่นเดียวกัน

สรุปข้อเท็จจริง

บริษัท ก. (ผู้ฟ้องคดี) ทำสัญญากับกรมประชาสัมพันธ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) เพื่อเช่าเวลาจัดรายการโฆษณาสินค้าและบริการธุรกิจทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ โดยทำการออกอากาศรายการ “เจาะข่าวร้อน ล้วงข่าวลึก” ออกอากาศทุกวันจันทร์ สัปดาห์ที่ ๑ ถึงสัปดาห์ที่ ๔ ของเดือน ระหว่างเวลา ๒๑.๑๐ ถึงเวลา ๒๒ นาฬิกา ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๔ ปรากฏว่า ภายหลังการทำสัญญาเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ ผู้ถูกฟ้องคดี ขอตรวจสอบบทรายการที่ผู้ฟ้องคดีจะออกอากาศในวันดังกล่าว และต่อมาได้ระงับการออกอากาศเทปรายการของผู้ฟ้องคดีโดยอ้างว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับกลุ่มการเมืองซึ่งอาจสร้างความแตกแยกในสังคมได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอทราบผลการตรวจสอบเทปรายการดังกล่าวไปยังผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งต่อมาได้แจ้งเหตุผลให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า มีการเสนอพาดพิงถึงบุคคลอื่นอันอาจทำให้เกิดความแตกแยกขัดกับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งข้อสัญญาระบุไว้ว่ามีให้ผู้เช่าจัดรายการเกี่ยวกับการเมืองที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือผู้หนึ่งผู้ใด และเมื่อได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก็มิได้มีการดำเนินการแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๕๖๔,๒๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีมีข้อพิจารณาในเบื้องต้นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิและได้รับการคุ้มครองตามมาตรา ๔๕^{๒๑} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หรือไม่ เห็นว่า

^{๒๑} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๔๕ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น

การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน

การสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นเพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรา นี้ จะกระทำมิได้



สัญญาที่ผู้ถูกฟ้องคดีตกลงออกอากาศรายการของผู้ฟ้องคดีโดยผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าเช่าเวลาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีนั้น มีลักษณะเป็นสัญญาต่างตอบแทนตามมาตรา ๓๖๙^{๒๒} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งแม้ผู้ฟ้องคดีจะเป็นผู้รับจ้างผลิตรายการออกอากาศทางสื่อ มิได้ทำหน้าที่ในการนำข่าวสารไปสื่อสารต่อมวลชนโดยตรง จึงไม่มีลักษณะเป็นสื่อมวลชนก็ตาม แต่เมื่อพิจารณา มาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ แล้ว คำว่า “บุคคล” ของบทบัญญัติดังกล่าว ย่อมหมายความถึงบุคคลโดยทั่วไป ไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือบุคคล อาชีพใดอาชีพหนึ่ง ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบุคคลโดยทั่วไปย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ผ่านทางรายการของผู้ฟ้องคดีได้ โดยได้รับความคุ้มครองตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่งดังกล่าว อันเป็นบทบัญญัติที่คุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลโดยทั่วไป ซึ่งการจำกัด เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผ่านรายการของผู้ฟ้องคดีจะกระทำได้นั้นต้องมีกฎหมาย ให้อำนาจไว้เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือกรณีอื่นตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๕ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ

กรณีมีข้อพิจารณาต่อไปว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการออกอากาศของผู้ฟ้องคดี เป็นการปฏิบัติตามมาตรา ๓๗^{๒๓} แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง

การห้ามหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นเสนอข่าวสารหรือแสดงความคิดเห็นทั้งหมดหรือบางส่วน หรือการแทรกแซง ด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อลดทอนเสรีภาพตามมาตรา ๓๗ จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้น ตามวรรคสอง

การให้นำข่าวหรือบทความไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนนำไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่น จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะกระทำในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม แต่ทั้งนี้ จะต้องกระทำโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ซึ่งได้ตราขึ้นตามวรรคสอง

เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย

การให้เงินหรือทรัพย์สินอื่นเพื่ออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นของเอกชน รัฐจะกระทำมิได้

^{๒๒} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๓๖๙ ในสัญญาต่างตอบแทนนั้น คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะไม่ยอมชำระหนี้จนกว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะชำระหนี้ หรือขอปฏิบัติการชำระหนี้ก็ได้ แต่ความข้อนี้ห้ามมิให้ใช้บังคับ ถ้าหนี้ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยังไม่ถึงกำหนด

^{๒๓} พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๓๗ ห้ามมิให้ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อนามองของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทำซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน อย่างร้ายแรง

ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ตรวจสอบและให้ระงับการออกอากาศรายการที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่ง หากผู้รับใบอนุญาต ไม่ดำเนินการ ให้กรรมการซึ่งคณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจสั่งด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือให้ระงับการออกอากาศรายการนั้น ได้ทันที และให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวโดยพลัน

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนแล้วเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเกิดจากการละเลยของผู้รับใบอนุญาตจริง ให้คณะกรรมการมีอำนาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการแก้ไขตามที่สมควร หรืออาจพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตก็ได้



และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือไม่ เห็นว่า พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ฯ เป็นกฎหมายที่จำกัดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญหลายมาตรา โดยเฉพาะมาตรา ๓๖ เสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบโดยกฎหมาย มาตรา ๔๓ เสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ มาตรา ๔๕ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น มาตรา ๔๖ เสรีภาพของพนักงานหรือลูกจ้างของเอกชนที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์หรือสื่อมวลชนอื่น ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวออกโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และยังไม่มีการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การจำกัดสิทธิเสรีภาพตามพระราชบัญญัตินี้จึงมีผลบังคับได้ตามกฎหมาย กล่าวคือ ผู้ใดประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต้องได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ แม้แต่ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นส่วนราชการก็ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ประเภทใบอนุญาตประกอบกิจการสาธารณะ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีต้องแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานีประจำแต่ละสถานี เพื่อควบคุมดูแลการออกอากาศให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต โดยผู้อำนวยการสถานีต้องรับผิดชอบดูแลการจัดรายการ การดำเนินรายการ และการออกอากาศของสถานีให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ตามกฎหมายและประกาศต่าง ๆ ที่คณะกรรมการประกาศกำหนด โดยผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบในการกระทำของผู้อำนวยการสถานีเสมือนเป็นการกระทำของตนเอง ห้ามผู้ถูกฟ้องคดีออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทำซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจารหรือมีผลกระทบต่อการก่อให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง หากผู้ถูกฟ้องคดีฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าวมีโทษถูกปรับทางปกครอง และผู้ที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากรายการออกอากาศของผู้ถูกฟ้องคดีอาจร้องเรียนต่อคณะกรรมการได้ จึงเห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ยังต้องถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ ดังนั้น ผู้จัดรายการที่ออกอากาศในนามของผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นด้วยเช่นกัน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิในการตรวจสอบรายการที่จะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ของผู้ถูกฟ้องคดี เพื่อมิให้มีการฝ่าฝืนมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฯ ได้

เมื่อพิจารณาหนังสือของผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยที่ชี้แจงเหตุผลในการตรวจสอบข่าวรายการของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า เนื้อหาของรายการพาดพิงถึงบุคคลอื่น อันอาจทำให้เกิดความแตกแยก ขัดต่อนโยบายของรัฐบาลที่มีเป้าหมายมุ่งสู่ความปรองดองสมานฉันท์ ประกอบกับคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีที่ว่า รายการของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยของประชาชน ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงจึงมีหน้าที่ตรวจสอบและให้การออกอากาศตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฯ รวมทั้งมีสิทธิตามข้อสัญญาในการตรวจสอบเทปรายการก่อนออกอากาศและสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการที่ขัดต่อระเบียบหรือกฎหมาย ซึ่งหากไม่ดำเนินการ ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิไม่อนุญาตให้ออกอากาศรายการได้ ประกอบกับบันทึกถ้อยคำของผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยที่ได้ให้ถ้อยคำต่อศาลในชั้นไต่สวนคำขอให้ศาลกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับการร้องเรียนจากประชาชนมาตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๓ ว่า รายการของผู้ฟ้องคดีเกี่ยวกับขบวนการล้มเจ้า ซึ่งได้มีการออกอากาศเป็นจำนวนหลายครั้ง ก่อให้เกิดความแตกแยก โดยเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณารายการของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฯ และอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีอาจต้องรับผิดชอบกระทำละเมิดแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมมีสิทธิระงับการออกอากาศรายการของผู้ฟ้องคดีได้โดยชอบด้วยสัญญาและโดยชอบด้วยกฎหมาย เมื่อการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีชอบด้วยกฎหมายและไม่ผิดสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องชำระค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๓๘/๒๕๕๘)

๓.๔ กฎกระทรวงที่ให้สิทธิแก่บุคคลในการแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะได้รับการบริการสาธารณสุขเพื่อยืดการตายหรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย

เมื่อหลักการและเหตุผลของการตรากฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย พ.ศ. ๒๕๕๓ รวมไปถึงเนื้อหาสาระของกฎกระทรวงดังกล่าวมิได้เกินไปกว่าพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายแม่บท เพียงแต่เป็นการอธิบายความ กำหนดขั้นตอนและวิธีการในการจัดทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตหรือเพื่อยุติ



การทรมานจากการป่วยเท่านั้น ซึ่งการจัดทำหนังสือดังกล่าวถือเป็นการแสดงสิทธิในชีวิตและร่างกายตามมาตรา ๓๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยเป็นการยื่นความประสงค์ไว้ล่วงหน้าเพื่อประกาศให้สาธารณชนทราบ ความประสงค์ของตนว่าจะใช้สิทธิเช่นใด อีกทั้ง สิทธิดังกล่าวก็มีใช้สิทธิที่จะเลือก ไม่มีชีวิตอยู่ ดังนั้น กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวจึงมิได้มีเนื้อหาสาระที่ขัดต่อกฎหมาย และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

นายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย พ.ศ. ๒๕๕๓ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขและประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ เป็นข้าราชการบำนาญประกอบวิชาชีพเวชกรรมและอยู่ในบังคับของกฎกระทรวงดังกล่าว เห็นว่า กฎกระทรวงดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำบริการสาธารณสุขด้านการสาธารณสุข ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้รับการศึกษาอบรมให้ช่วยชีวิตผู้ป่วยให้ดีที่สุดตามภาวะวิสัยและพฤติการณ์ ในขณะนั้น และจะต้องไม่ทอดทิ้งผู้ป่วยให้เสียชีวิต การปล่อยให้ผู้ป่วยเสียชีวิตลงโดยดื้อวั้น ไม่ให้การรักษาหรือการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์บางอย่างเพื่อยืดชีวิต จึงเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม่ชอบด้วยกฎหมายและขัดต่อรัฐธรรมนูญ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ยกเลิกเพิกถอนกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยฯ เป็นเรื่องสิทธิในการทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตน หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยได้ตามมาตรา ๑๒^{๒๔} แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพ

^{๒๔} พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๑๒ บุคคลมีสิทธิทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตน หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยได้

การดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

แห่งชาติฯ ซึ่งเป็นสาระัตถะเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายที่บุคคลพึงมีตามที่เป็นบัญญัติไว้ในมาตรา ๓๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงเป็นการออกกฎที่อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสียสำคัญของประชาชน เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่ารัฐได้จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนดำเนินการตามมาตรา ๕๗ วรรคสอง^{๒๕} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ แล้ว อีกทั้งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวได้เข้าสู่วิธีพิจารณาของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติฯ โดยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบและได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงตามที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเสนอ และได้สั่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา หลังจากนั้นจึงได้นำเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองลงนามในร่างกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยฯ โดยเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติฯ แล้ว ดังนั้น การออกกฎกระทรวงฉบับนี้จึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนดไว้

สำหรับประเด็นในส่วนเนื้อหาของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยฯ ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายหรือไม่ นั้น เมื่อเสรีภาพของบุคคลย่อมถูกจำกัดเมื่อล่วงล้ำเสรีภาพของบุคคลอื่นภายใต้การรับรองของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เสรีภาพจึงเป็นการกระทำโดยอิสระของบุคคลที่มีได้อยู่ภายใต้อำนาจบังคับของบุคคลอื่น สำหรับสิทธินั้น เป็นเรื่องยืนยันถึงเสรีภาพของบุคคล ทำให้มีสภาพบังคับต่อบุคคลภายนอก ดังนั้น สิทธิและเสรีภาพจึงเป็นสิ่งที่แยกกันที่มีอาจแยกออกจากกันได้ การที่บุคคลแสดงเจตนาในการไม่ประสงค์จะรับบริการ

เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขได้ปฏิบัติตามเจตนาของบุคคลตามวรรคหนึ่งแล้วมิให้ถือว่าการกระทำนั้นเป็นความผิดและให้พ้นจากความรับผิดทั้งปวง

^{๒๕} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๕๗

ฯลฯ

ฯลฯ

การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ การวางผังเมือง การกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการออกกฎที่อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสียสำคัญของประชาชน ให้รัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนดำเนินการ



สาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตน หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย ซึ่งมีผลทำให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องเคารพการตัดสินใจดังกล่าวนั้น กรณีดังกล่าวเรียกว่าสิทธิของบุคคล ซึ่งสิทธิดังกล่าวมิใช่สิทธิที่จะเลือกไม่มีชีวิตอยู่ แต่เป็นสิทธิในการเลือกที่จะปฏิเสธการรักษาพยาบาลเพื่อที่จะได้ตายโดยธรรมชาติ และหากพิจารณาหลักการและเหตุผลของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยฯ แล้วเห็นว่า การทำหนังสือดังกล่าวเป็นการแสดงสิทธิในชีวิตและร่างกายตามมาตรา ๓๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ โดยเป็นการยื่นความประสงค์ไว้ล่วงหน้าเพื่อประกาศให้สาธารณชนทราบความประสงค์ของตนว่าจะใช้สิทธิเช่นใด จึงมิได้เป็นการกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน

นอกจากนี้ การที่กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวได้กำหนดองค์ประกอบของการแสดงสิทธิไว้ ซึ่งได้แก่ ประการแรก หากมีผู้ทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย หนังสือแสดงเจตนาต้องครบถ้วนบริบูรณ์ ประการที่สอง ผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขไม่มีอำนาจหน้าที่ในการทำให้ผู้ทำหนังสือแสดงเจตนาถึงแก่ความตายโดยวิธีการใด ๆ ประการที่สาม ผู้ทำหนังสือแสดงเจตนา ยังคงได้รับการดูแลแบบประคับประคอง ประการที่สี่ ผู้ทำหนังสือแสดงเจตนา ดังกล่าวจะต้องมีภาวะตามที่กฎกระทรวงพิพาทกำหนดไว้ ประการที่ห้า ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่รับผิดชอบการรักษา มีอำนาจหน้าที่ในการวินิจฉัยพยากรณ์โรคตามมาตรฐานทางการแพทย์ และประการสุดท้าย หากผู้ทำหนังสือแสดงเจตนา ดังกล่าวต้องการตายอย่างธรรมชาติ ดังนั้น เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบของกฎกระทรวงที่พิพาทจึงมิใช่การปล่อยให้ผู้ป่วยเสียชีวิตลงโดยดော်ไม่ให้การรักษา หรือการให้ยาและเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์บางอย่างเพื่อยุติชีวิต และถึงแม้ผู้ทำหนังสือแสดงเจตนาประสงค์จะให้ใช้วิธีการปล่อยให้ผู้คนเสียชีวิตลงโดยดော်ไม่ให้การรักษา หรือการให้ยาและเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์บางอย่างเพื่อยุติชีวิต ก็ถือว่าไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย โดยผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามหนังสือแสดงเจตนา ดังกล่าวที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ประการใด อีกทั้ง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ออกกฎกระทรวงที่พิพาทโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการวางกรอบและแนวทางในการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์และการดำเนินงานด้านสุขภาพของประเทศ ซึ่งมีได้เป็นการกำหนด

มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม รวมทั้งกฎกระทรวงที่พิพาทก็มีได้มีเนื้อหาสาระเกินกว่าพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ แต่เป็นเพียงการอธิบายความ กำหนดขั้นตอนและวิธีการในการจัดทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการป่วยเท่านั้น ดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ออกประกาศกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยฯ จึงเป็นการชอบด้วยกฎหมายแล้ว

พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พ.๑๑/๒๕๕๘)

๔. หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน

การจัดทำโครงการหรือกิจกรรมตามที่ระบุไว้ในแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

การดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตหรือส่วนได้เสียสำคัญที่เกี่ยวข้องกับชุมชน หน่วยงานราชการจะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ก่อนมีการดำเนินการดังกล่าวตามที่มาตรา ๕๗ ประกอบมาตรา ๖๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กำหนดไว้ ซึ่งโครงการหรือกิจกรรมที่ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนดังกล่าวจะต้องเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมชัดเจนแล้ว และมีรายละเอียดที่ชัดเจนเพียงพอที่วิญญูชนอยู่ในวิสัยที่จะคาดเห็นได้ว่าจะมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต วิถีชีวิต หรือส่วนได้เสียของชุมชนท้องถิ่นใด ดังนั้น เมื่อโครงการหรือกิจกรรมที่จะจัดทำขึ้นตามที่ระบุไว้ในแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในคดีนี้ เป็นเพียงกรอบแนวคิดที่ยังไม่มีการกำหนดรายละเอียดที่ชัดเจนเพียงพอ ซึ่งแม้ต่อไปโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าวจะมีรายละเอียดที่ชัดเจนแล้ว แต่การจัดทำแผนแม่บทดังกล่าวโดยสภาพแล้วไม่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญเกี่ยวกับชุมชนได้ ยิ่งไปกว่านั้น แผนแม่บทดังกล่าวไม่ได้มีลักษณะเป็นการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองและสังคม มิใช่การเวนคืน อสังหาริมทรัพย์ และมีได้มีลักษณะเป็นการวางแผนเมืองที่อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสียสำคัญของประชาชน อันจะมีผลบังคับให้รัฐต้องจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น



ของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนดำเนินการแต่อย่างใด ดังนั้น การที่หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขึ้น โดยมีได้จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึงก่อน จึงไม่ใช่การกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน (ผู้ฟ้องคดีที่ ๑) เป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔๕ เป็นประชาชนผู้มีสิทธิและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย อันเนื่องมาจากการที่นายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) คณะกรรมการนโยบายน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติจากการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ หรืออนุญาตให้หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อนำไปสู่การจัดทำหรือดำเนินโครงการเพื่อก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหามลพิษของประเทศไทย มูลค่า ๓.๔ แสนล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดเกี่ยวกับบุคคลหรือชุมชนท้องถิ่น หรืออาจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสียสำคัญของประชาชนที่จะต้องดำเนินการจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนดำเนินการ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้เคยมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือขั้นตอนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๖๗ รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ขอให้ทบทวนการดำเนินการเปิดประมูลโครงการตามกรอบแนวคิดเพื่อก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหามลพิษของประเทศไทยไว้เป็นการชั่วคราว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบหาจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ร่วมกันจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อนดำเนินการโดยการจัดทำประชาคมติ ตลอดจนดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติ

สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ครบถ้วนเสียก่อนการดำเนินโครงการเกี่ยวกับแผนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่มาตรา ๕๗^{๒๖} และมาตรา ๖๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ กำหนดให้บุคคลมีสิทธิได้รับข้อมูลและเหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพดังกล่าว จะกระทำได้อีกต่อเมื่อจะได้จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน ซึ่งโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยงานจะต้องจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ก่อนที่จะดำเนินการหรืออนุญาตให้ดำเนินการนั้น ต้องเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมชัดเจนแล้ว ทั้งในแง่ประเภท รูปแบบ ขนาด และพื้นที่ที่จะดำเนินการ และมีรายละเอียดที่ชัดเจนเพียงพอที่วิญญูชนอยู่ในวิสัยที่จะคาดเห็นได้ว่าจะมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต วิถีชีวิต หรือส่วนได้เสียของชุมชนท้องถิ่นใด มิฉะนั้นแล้ว ประชาชนแต่ละคนย่อมไม่อาจแสดงความคิดเห็นของตนเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมนั้น ไม่ว่าในเชิงเห็นพ้องด้วยหรือในเชิงคัดค้านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมนั้นทั้งหมดหรือบางส่วน โดยทราบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญได้เลย ทั้งความคิดเห็นของประชาชนที่แสดงออกมาโดยไม่ทราบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมนั้นอย่างรอบด้าน ก็จะไม่มีความประโยชน์ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำไปประกอบการพิจารณาตัดสินใจว่าสมควรจะดำเนินโครงการหรือกิจกรรมหรืออนุญาตให้มีการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมนั้นหรือไม่ หรือสมควรที่จะแก้ไขปรับปรุงอย่างไร

^{๒๖} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๕๗ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คำชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรือการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว



สำหรับแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้จัดทำขึ้น มีหลักการ คือ การบริหารจัดการน้ำทั้งประเทศ โดยดำเนินการในระดับลุ่มน้ำและครอบคลุมทุกลุ่มน้ำในประเทศตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำซึ่งให้ความสำคัญกับการชะลอน้ำ พื้นที่กลางน้ำให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันความเสียหายให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด และพื้นที่ปลายน้ำให้ความสำคัญกับการเร่งระบายน้ำและการผลักดันน้ำ ซึ่งมีการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในระยะสั้นและระยะยาวและแผนเร่งด่วน เพื่อรองรับปัญหาอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น ประกอบด้วย ๘ แผนงานที่สำคัญ ได้แก่ ๑) แผนงานฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าและระบบนิเวศ ๒) แผนงานบริหารจัดการเขื่อนกั้นกักน้ำหลักและจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำของประเทศประจำปี ๓) แผนฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้างเดิมหรือตามแผนที่วางไว้ ๔) แผนงานพัฒนาลังข้อมูล ระบบพยากรณ์และเตือนภัย ๕) แผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่ ๖) แผนงานการกำหนดพื้นที่รับน้ำนอง ๗) แผนงานปรับปรุงองค์กรเพื่อการบริหารจัดการน้ำ และ ๘) แผนงานสร้างความเข้าใจ การยอมรับ และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอุทกภัยขนาดใหญ่ของทุกภาคส่วน โดยในแต่ละแผนงานดังกล่าวจะประกอบไปด้วยโครงการหรือกิจกรรมที่จะจัดทำขึ้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแต่ละแผนงานนั้น ซึ่งเมื่อพิจารณาเนื้อหาสาระสำคัญแล้วเห็นว่า แม้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจะได้ระบุโครงการหรือกิจกรรมหรือที่จะจัดทำในอนาคตไว้หลายโครงการหรือหลายกิจกรรม แต่โครงการหรือกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำดังกล่าวก็เป็นเพียงกรอบแนวคิดที่ยังไม่มีลักษณะเป็นรูปธรรมเพียงพอ กล่าวคือ มิได้ระบุรายละเอียดว่าจะดำเนินโครงการหรือกิจกรรมในประเภท รูปแบบ ลักษณะเช่นใด หรือในพื้นที่ใดอย่างเพียงพอที่วิญญูชนเล็งเห็นได้ว่าจะมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดเกี่ยวกับชุมชนหรือชุมชนท้องถิ่นหรือของบุคคลที่เป็นสมาชิกของชุมชนหรือชุมชนท้องถิ่นนั้น อย่างไรก็ตาม แม้ต่อไปโครงการหรือกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจะมีรายละเอียดชัดเจนแล้วว่า การดำเนินการตามโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดเกี่ยวกับชุมชนหรือชุมชนท้องถิ่นหรือของบุคคลที่เป็นสมาชิกของชุมชนหรือชุมชนท้องถิ่น แต่การจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยสภาพแล้วไม่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดเกี่ยวกับชุมชนหรือชุมชนท้องถิ่นหรือของบุคคลที่เป็นสมาชิกของชุมชนหรือชุมชนท้องถิ่นได้เลยแม้แต่น้อย นอกจากนั้น การจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำดังกล่าวไม่ได้มีเนื้อหาหรือลักษณะเป็นการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรม ไม่ใช้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์และการกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และมิได้มีลักษณะเป็นการวางผังเมือง

ที่อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสียสำคัญของประชาชน อันจะมีผลบังคับให้รัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนดำเนินการตามมาตรา ๕๗ วรรคสอง และมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้น ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขึ้น โดยมีได้จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึงก่อนเพื่อนำความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียไปประกอบการจัดทำแผนแม่บทดังกล่าว จึงมิใช่การกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๗๒/๒๕๕๗)

๕. หลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยความแน่นอนและความชัดเจนของกฎหมาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖. หลักความได้สัดส่วน

๖.๑ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจเข้าดำเนินการสลายการชุมนุม

ในกรณีเจ้าพนักงานตำรวจใช้กำลังสลายกลุ่มผู้ชุมนุมคัดค้านโครงการก่อสร้างท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซียที่มีการชุมนุมกันบริเวณถนนจุติอนุสรณ์ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมมิได้มีเจตนาที่จะปิดกั้นการจราจรบริเวณดังกล่าว หากแต่เกิดจากการที่เจ้าพนักงานตำรวจตั้งจุดสกัดทำให้ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ ประกอบกับการจราจรโดยใช้ถนนจุติอนุสรณ์ไม่อาจทำได้ตั้งแต่แรกเนื่องจากมีจุดสกัดของเจ้าพนักงานตำรวจ จึงไม่อาจฟังได้ว่า การที่เจ้าพนักงานตำรวจสลายการชุมนุมเป็นไปเพื่อเปิดเส้นทางให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้ หากแต่เป็นการดำเนินการเพื่อเปิดทางเข้าออกโรงแรมให้แก่คณะรัฐมนตรีที่มาประชุม ทั้งที่ยังมีเส้นทางเข้าออกโรงแรมอีกหลายทาง กรณีถือไม่ได้ว่าการสลายการชุมนุมดังกล่าวเป็นการจำกัดเสรีภาพในการชุมนุมเพื่อคุ้มครองความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ทางสาธารณะตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และกรณีถือเป็นการจำกัดเสรีภาพในการชุมนุมที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยรับรองไว้เกินความจำเป็น อีกทั้ง กรณียังเป็นการกระทำที่ไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอนตามหลักสากลที่ใช้ในการสลายการชุมนุม หรือมีลำดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักตามที่ระบุในแผนของฝ่ายปกครองเอง เมื่อการดำเนินการ



ดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งร่วมชุมนุมได้รับความเสียหาย จึงยอมเป็นการกระทำละเมิด ซึ่งต้องมีการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสิบคนได้ร่วมกับประชาชนกลุ่มผู้คัดค้านโครงการก่อสร้างท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซียรวมตัวกันเพื่อเดินทางไปยื่นหนังสือเสนอข้อเรียกร้องให้มีการทบทวนโครงการดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่จะมาประชุมคณะรัฐมนตรี (นอกสถานที่) ณ โรงแรม เจ.บี. อำเภอหาดใหญ่ เมื่อเดินทางมาถึงทางเข้าถนนจุดอนุสรณ์ บริเวณวงเวียนน้ำพุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปรากฏว่าเจ้าพนักงานตำรวจได้จัดวางกำลังและแผงเหล็กตั้งวางขวางกั้นบนสะพานจุดบุญสูงอุทิศ ขบวนกลุ่มผู้ชุมนุมจึงหยุดอยู่บนถนนจุดอนุสรณ์บริเวณเชิงสะพานจุดบุญสูงอุทิศ และมีการเจรจากันระหว่างเจ้าพนักงานตำรวจกับผู้ชุมนุม เพื่อให้กลุ่มผู้ชุมนุมใช้บริเวณพื้นที่ว่างข้างธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนเพชรเกษม เป็นที่ชุมนุมแทนบริเวณสวนหย่อมใกล้อาคารจอดรถโรงแรม เจ.บี. แต่การเจรจาไม่ประสบความสำเร็จ หลังจากนั้นไม่นานเจ้าพนักงานตำรวจที่จัดวางกำลังบนสะพานจุดบุญสูงอุทิศได้ผลักดันกลุ่มผู้ชุมนุมจนเกิดความวุ่นวายขึ้น และเจ้าพนักงานตำรวจได้ดำเนินการสลายการชุมนุมจนกลุ่มผู้ชุมนุมต้องสลายตัวไปในที่สุด ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าในการสลายการชุมนุม เจ้าหน้าที่มิได้ใช้มาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนตามแผน ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่กลับดำเนินการใช้กำลังสลายการชุมนุม ซึ่งเป็นมาตรการที่รุนแรงเกินขอบเขตแห่งความจำเป็น อันเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จังหวัดสงขลา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ร่วมกันหรือแทนกันชดเชยค่าเสียหายจากการละเมิดสิทธิในการชุมนุมให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่มาตรา ๔๔^{๒๗} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะเกิดเหตุ กำหนดให้บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ การจำกัดเสรีภาพจะกระทำมิได้เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพื่อคุ้มครองความสะดวกของประชาชน

^{๒๗} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๔๔ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ

การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพื่อคุ้มครองความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะการสงคราม หรือในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก



ที่จะใช้ที่สาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม หรือในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก จึงเห็นได้ว่า เสรีภาพในการชุมนุมเป็นเสรีภาพอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญ เพราะมีที่มาจากเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นสิ่งที่จะขาดเสียมิได้ในสังคมที่ปกครองด้วยระบอบเสรีประชาธิปไตย เพราะการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายเป็นการถกเถียงกันด้วยสติปัญญา เพื่อนำมาซึ่งวิธีการแก้ปัญหาหรือยุติข้อขัดแย้งของสังคมในระบอบเสรีประชาธิปไตย การชุมนุมเป็นกลไกในการเปิดโอกาสให้มีการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นและการวิพากษ์วิจารณ์อย่างเปิดเผย แสดงออกซึ่งปัญหาและข้อเรียกร้องของประชาชนหรือกลุ่มผลประโยชน์ในสังคม ทั้งยังช่วยให้รัฐมองเห็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมได้ชัดเจนขึ้นด้วย

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเสรีภาพในการชุมนุมจะมีความสำคัญ แต่เสรีภาพในการชุมนุมก็ถูกจำกัดโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้นเองว่า ต้องเป็นการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ หากเป็นการชุมนุมที่ไม่สงบหรือมีอาวุธย่อมอยู่นอกเหนือการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ ยังมีข้อจำกัดเฉพาะแต่ในกรณีการชุมนุมสาธารณะเพื่อคุ้มครองความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม หรือในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึกเท่านั้น ซึ่งจากบันทึกข้อมูลภาพและเสียงที่ได้มีการบันทึกเหตุการณ์การชุมนุมในวันที่เกิดเหตุพบว่า ไม่ปรากฏว่ากลุ่มผู้ชุมนุมได้มีดำเนินการชุมนุมในลักษณะยั่วยุหรือส่งเสริมให้เกิดความรุนแรงหรือก่อให้เกิดการจลาจล รวมถึงก่อให้เกิดอันตรายโดยตรงต่อชีวิตร่างกายของประชาชนแต่อย่างใด การชุมนุมของผู้ฟ้องคดีในวันดังกล่าว ก่อนที่เจ้าพนักงานตำรวจจะดำเนินการสลายการชุมนุมจึงเป็นการชุมนุมโดยสงบ อีกทั้งเมื่อโครงการก่อสร้างท่อก๊าซฯ มีผลกระทบต่อประชาชนเป็นจำนวนมาก และกลุ่มผู้คัดค้านโครงการดังกล่าวได้ร่วมกันรณรงค์คัดค้านการดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน จึงย่อมมีการจัดตั้งและแกนนำสั่งการอย่างชัดเจน มีการตระเตรียมการเรื่องการชุมนุมอย่างเป็นระบบและมีประชาชนเข้าร่วมชุมนุมเป็นจำนวนมาก แต่ไม่ปรากฏว่ากลุ่มแกนนำของผู้ชุมนุมได้มีการตระเตรียมหรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้มีการสะสมอาวุธหรือวางแผนที่จะใช้กำลังในการชุมนุมแต่อย่างใด ส่วนอาวุธของกลางที่เจ้าพนักงานตำรวจยึดได้นั้น ปรากฏว่ามีเพียงหนังสติ๊กตำไม้ จำนวน ๗ อัน พร้อมลูกตะกั่วถ่วง وزن จำนวน ๘๒ ลูก และมีดสปาด้า จำนวน ๑ เล่ม เท่านั้น ที่เป็นอาวุธโดยสภาพ ซึ่งมีจำนวนน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนคนในกลุ่มผู้ชุมนุม จึงเชื่อได้ว่าเป็นการพาอาวุธมาโดยส่วนตัวของผู้ชุมนุมเท่านั้น มิได้เกิดจากการเห็นพ้องต้องกันของแกนนำและผู้ชุมนุมส่วนใหญ่ ส่วนกรรไกร จำนวน ๑ เล่ม และไม้ไผ่คันธง จำนวน ๑๗๕ อัน มิใช่อาวุธโดยสภาพ และ



ข้อเท็จจริงปรากฏตามแผ่นบันทึกข้อมูลภาพและเสียง (แผ่น วี.ซี.ดี.) ว่า กลุ่มผู้ชุมนุมได้ใช้ไม้ไฟเป็นคันธงเพื่อถือนำขบวนมาชุมนุม มีใช้เพื่อประโยชน์ที่จะใช้เป็นอาวุธตั้งแต่แรกแต่ได้ใช้เป็นอาวุธหลังจากที่เจ้าพนักงานตำรวจได้ใช้กำลังเข้าผลักดันเพื่อสลายการชุมนุมแล้ว จึงเป็นเจตนาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นของผู้ชุมนุมแต่ละคนเท่านั้น การที่ผู้ชุมนุมต่อสู้ขัดขวางและทำร้ายเจ้าพนักงานตำรวจได้รับบาดเจ็บหลายคน รวมทั้งทรัพย์สินของทางราชการที่อยู่ในบริเวณที่ชุมนุมถูกทำลายได้รับความเสียหายหลายรายการ เกิดจากการที่เจ้าพนักงานตำรวจใช้กำลังเข้าผลักดันกลุ่มผู้ชุมนุมจนเกิดความวุ่นวายขึ้น มิได้เกิดจากการก่อเหตุของกลุ่มผู้ชุมนุมแต่อย่างใด กรณีจึงไม่เพียงพอที่จะถือว่าการชุมนุมของกลุ่มผู้คัดค้านเป็นการชุมนุมโดยไม่สงบและมีอาวุธ

ยิ่งไปกว่านั้น การที่กลุ่มผู้ชุมนุมชุมนุมกันอยู่บนถนนจตุรทิศเป็นเพราะไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ เนื่องจากเจ้าพนักงานตำรวจได้ตั้งจุดสกัดบนสะพานจตุรทิศสูงอุทิศ กลุ่มผู้ชุมนุมจึงมิได้มีเจตนาที่จะปิดกั้นการจราจรบริเวณถนนจตุรทิศจากบริเวณวงเวียนน้ำพุจนถึงสะพานจตุรทิศสูงอุทิศ ประกอบกับการสั่งจรโดยใช้ถนนจตุรทิศไม่อาจทำได้แต่แรก เพราะเจ้าพนักงานตำรวจได้ตั้งจุดสกัดบนสะพานจตุรทิศสูงอุทิศ กรณีจึงฟังไม่ได้ว่าการที่เจ้าพนักงานตำรวจดำเนินการสลายการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมบนถนนจตุรทิศ บริเวณเชิงสะพานจตุรทิศมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทางสัญจรบนถนนจตุรทิศ หากแต่รับฟังได้ว่าการสลายการชุมนุมดังกล่าวเพื่อเปิดเส้นทางเข้าออกโรงแรม เจ.บี. ให้แก่คณะรัฐมนตรีที่จะมาประชุม เนื่องจากถนนจตุรทิศเป็นเส้นทางเดียวที่เจ้าพนักงานตำรวจเปิดให้ใช้เป็นเส้นทางเข้าออกโรงแรม เจ.บี. กรณีจึงถือไม่ได้ว่า การที่เจ้าพนักงานตำรวจดำเนินการสลายการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมบนถนนจตุรทิศ บริเวณเชิงสะพานจตุรทิศเป็นการจำกัดเสรีภาพในการชุมนุมเพื่อคุ้มครองความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ และการที่เจ้าพนักงานตำรวจเลือกที่จะใช้มาตรการสลายการชุมนุมเพียงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่การเดินทางเข้าออกโรงแรม เจ.บี. ของคณะรัฐมนตรีที่จะมาประชุม ทั้งที่ยังมีเส้นทางเข้าออกโรงแรม เจ.บี. ได้อีกหลายเส้นทาง ย่อมเป็นการจำกัดเสรีภาพในการชุมนุมที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยรับรองไว้เกินแก่ความจำเป็น นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยังปรากฏอีกว่าขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุมจับกลุ่มชุมนุมกันอยู่บริเวณหลังแผงเหล็กกันนั้น เจ้าพนักงานตำรวจได้ตั้งแถวเดินอ้อมแผงเหล็กเข้ามายังฝั่งของกลุ่มผู้ชุมนุมและใช้กำลังผลักดันกลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อให้สลายตัวพ้นไปจากที่ชุมนุมโดยไม่ปรากฏว่าได้ดำเนินการตามลำดับขั้นตอนตามหลักสากลที่ใช้ในการสลายการชุมนุมของประชาชน หรือมีลำดับขั้นตอนจากเขาไปหาหน้าตามที่ระบุในแผนแหลมสน ๐๕/๒๕๔๕ และแผนรักษาความสงบ (กรกฎ/๔๕) แต่อย่างใด ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานตำรวจซึ่งเป็น

เจ้าหน้าที่ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการสลายการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมดังกล่าว จึงเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายโดยไม่อาจใช้เสรีภาพในการชุมนุมต่อไปได้ อันถือเป็นการกระทำละเมิดผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐^{๒๘} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๒๔ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๑๑/๒๕๕๕)

๖.๒ การก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและปรับปรุงพื้นผิวจราจร

ในการปรับปรุงพื้นถนนเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมถนน การยกระดับถนน และท่อระบายน้ำให้สูงกว่าเดิม ถือเป็นการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดทำบริการสาธารณะ เมื่อการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีเหตุผล เหมาะสม พอสมควรแก่เหตุ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่ในบริเวณถนนดังกล่าวแล้ว แม้จะมีผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการที่น้ำท่วมขังหน้าบ้าน เนื่องจากถนนมีระดับความสูงเพิ่มขึ้น ก็เป็นผลกระทบโดยปกติธรรมดาในการปรับปรุงพื้นถนนเพื่อป้องกันน้ำท่วม กรณีจึงถือว่าการดำเนินการดังกล่าวชอบด้วยหลักความได้สัดส่วนของการกระทำทางปกครองและได้ดุลยภาพระหว่างประโยชน์สาธารณะกับประโยชน์ของเอกชนแล้ว และไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกระทำละเมิด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนดพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่หมู่ที่ ๓ ซอยพัฒนานนท์ ๑ ถนนสรองประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ได้อาศัยอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเดิมซอยพัฒนานนท์ ๑ ที่ผู้ฟ้องคดีอาศัยอยู่นั้น เป็นซอยที่แยกมาจากถนนสรองคมนี่ซึ่งแยกมาจากถนนสรองประภาอีกทอดหนึ่ง แต่เวลาต่อมาได้มีการตัดถนนซอยก้านนิงแยกจากถนนสรองประภาคู่ขนานกับถนนสรองคมนี่ จึงส่งผลให้ซอยพัฒนานนท์ ๑ แยกออกเป็น ๒ ฝั่ง คือฝั่งตะวันออกติดถนนซอยก้านนิง กับฝั่งตะวันตกติดถนนสรองคมนี่ อย่างไรก็ตาม จากการตัดถนนดังกล่าวนั้นเป็นเหตุให้ถนนซอยก้านนิงมีระดับสูงกว่าซอยพัฒนานนท์ ๑ ทั้งสองฝั่ง และมีการร้องเรียนจากประชาชนผู้อยู่อาศัยในซอยพัฒนานนท์ ๑ ว่าถนนในซอยดังกล่าวมีน้ำท่วมขังเวลาฝนตก ต่อมาสำนักงานเขตดอนเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงได้ปรับปรุงซอยพัฒนานนท์ ๑ ฝั่งตะวันออก

^{๒๘} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น



แยกซอยก้านบัง โดยปรับปรุงเป็นถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสูงจากพื้นถนนเดิม ๓๕ เซนติเมตร ซึ่งเป็นเหตุให้ถนนในซอยพัฒนานนท์ ๑ มีระดับสูงกว่าบ้านของประชาชนส่วนมากที่อาศัยอยู่ในซอยดังกล่าว รวมทั้งบ้านของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการปรับปรุงดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ต้องเช่าที่จอดรถในระหว่างการก่อสร้าง และต้องปรับปรุงถนนบริเวณประตูรั้วหน้าบ้านให้สูงเท่ากับถนนที่ก่อสร้างใหม่ รวมทั้งวางท่อระบายน้ำและวางประตูรั้วใหม่ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชดเชยเงินค่าเสียหายดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่มาตรา ๔๘^{๒๙} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กำหนดว่า สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความคุ้มครอง การจำกัดสิทธิเช่นว่านี้ ย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ และมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน บัญญัติว่า การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กำหนดไว้ และเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสำคัญของสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้ กรณีจึงเห็นได้ว่า การจำกัดสิทธิของบุคคลในทรัพย์สินจะกระทำมิได้โดยมีบทบัญญัติของกฎหมายเฉพาะตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด และจะต้องกระทำเพียงเท่าที่จำเป็น โดยไม่กระทบกระเทือนต่อสาระสำคัญของสิทธินั้น เมื่อการดำเนินการของกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่อาศัยอำนาจตามมาตรา ๘๙ (๖)^{๓๐} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ มิได้เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ฟ้องคดีในทรัพย์สิน รวมถึงสิทธิในการใช้สอยทรัพย์สิน ผู้ฟ้องคดียังคงมีสิทธิในทรัพย์สินและสามารถใช้สอยทรัพย์สินได้เช่นเดิม เพียงแต่ได้รับผลกระทบจากการที่พื้นหน้าบ้านบริเวณที่จอดรถของตน มีระดับต่ำกว่าพื้นถนนภายหลังการปรับปรุงข้างเท่านั้น มิได้กระทบกระเทือนต่อสาระสำคัญของสิทธิในทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด อีกทั้ง การดำเนินการดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

^{๒๙} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๔๘ สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความคุ้มครอง ขอบเขตแห่งสิทธิและการจำกัดสิทธิเช่นว่านี้ ย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๓๐} พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๘๙ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอื่น ให้กรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการในเขตกรุงเทพมหานคร ในเรื่องดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๖) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

ฯลฯ

ฯลฯ



ก็เพื่อให้ระดับของพื้นถนนพิพาทและท่อระบายน้ำของถนนพิพาทมีระดับสูงขึ้นเสมอกับถนนชอยก้านันปังเพื่อป้องกันน้ำท่วมเมื่อฝนตก โดยไม่ปรากฏว่ามีระดับความสูงเกินกว่ามาตรฐานค่าความสูงของถนนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๓ ของเขตดอนเมือง หากการปรับปรุงพื้นถนนดังกล่าวไม่ยกระดับถนนและท่อระบายน้ำให้สูงกว่าเดิมให้เสมอกับถนนชอยก้านันปังก็จะเป็นเหตุให้ไม่อาจป้องกันน้ำที่จะไหลจากถนนชอยก้านันปังซึ่งมีระดับที่สูงกว่าลงมาท่วมชอยวัฒนานนท์ ๑ ผังตะวันออก และจะท่วมบ้านซึ่งมีความสูงระดับเดียวกับพื้นถนนชอยวัฒนานนท์ ๑ ผังตะวันออกได้ รวมถึงไม่สามารถระบายน้ำจากถนนชอยพิพาทออกไปสู่ถนนชอยก้านันปังได้ เนื่องจากระดับท่อระบายน้ำต่ำกว่าระดับท่อระบายน้ำของถนนชอยก้านันปังอันจะเป็นเหตุให้การแก้ไขปัญหามิอาจบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดทำบริการสาธารณะได้ การดำเนินการดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นไปอย่างมีเหตุผล เหมาะสม พอสมควรแก่เหตุ และเป็นภาระที่จำเป็นเท่าที่จำเป็นทำให้การปรับปรุงถนนสามารถป้องกันน้ำท่วมขังได้อย่างแท้จริง กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ แม้ผู้ฟ้องคดีจะได้รับความเสียหายจากการที่พื้นถนนมีระดับความสูงที่เพิ่มขึ้นทำให้น้ำท่วมขังพื้นหน้าบ้านบริเวณที่จอดรถเวลาฝนตกและทำให้รถยนต์เข้าออกบ้านได้ไม่สะดวกก็ตาม แต่ผลเสียที่ผู้ฟ้องคดีได้รับถือได้ว่าเป็นผลกระทบโดยปกติธรรมดาที่ในการปรับปรุงพื้นถนนทั่วไปจะต้องมีการยกระดับพื้นถนนและท่อระบายน้ำให้สูงขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในคดีนี้เป็นการยกระดับพื้นถนนและท่อระบายน้ำให้เสมอกับพื้นถนนและระดับท่อระบายน้ำของถนนเมนเพื่อป้องกันน้ำท่วม ซึ่งถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายเป็นพิเศษแตกต่างจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงถนนนี้หรือการปรับปรุงถนนโดยทั่วไปแต่อย่างใด กรณีจึงถือว่าได้สัดส่วนกันระหว่างมาตรการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เลือกใช้ให้วัตถุประสงค์ในการจัดทำบริการสาธารณะบรรลุผลกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ตามหลักความได้สัดส่วนของการกระทำทางปกครองที่กำหนดให้หน่วยงานทางปกครองเลือกใช้มาตรการในการจัดทำบริการสาธารณะที่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริงโดยก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนน้อยที่สุดเพียงเท่าที่จำเป็น และนอกจากการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้อยู่อาศัยโดยส่วนใหญ่ในถนนชอยพิพาทแล้ว ผู้ฟ้องคดียังได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงถนนดังกล่าวด้วยเช่นกัน ผู้ฟ้องคดีจึงมิได้รับแต่เพียงผลเสียจากการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อย่างเดียวเท่านั้น หากแต่ยังได้รับประโยชน์จากการดำเนินการดังกล่าวด้วยเช่นกัน ดังนั้น เมื่อการดำเนินการปรับปรุงพื้นถนนชอยพิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นไปโดยชอบด้วยหลักความได้สัดส่วนของการกระทำทางปกครอง และได้ดุลยภาพระหว่างประโยชน์สาธารณะกับประโยชน์ของเอกชน กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามฟ้องเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๕๒๐



แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พิกษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๒๓๙/๒๕๕๖)

๖.๓ การออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเพื่อควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข ภายในเขตกรุงเทพมหานคร

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นมาตรการในการควบคุมการเลี้ยงสุนัขเพื่อประโยชน์ในการรักษาภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน และเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสุนัข โดยการฝังไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขเพื่อระบุตัวสุนัขและทราบเจ้าของสุนัขผู้ต้องรับผิดชอบ หากมีการปล่อยสุนัขเป็นสุนัขจรจัดหรือสุนัขของตนทำร้ายหรือสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่บุคคลอื่นหรือสังคม แม้ข้อบัญญัติดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อเสรีภาพในการเลี้ยงสุนัข แต่เมื่อชั่งน้ำหนักผลกระทบและความเสียหายที่ผู้ดูแลสุนัขจะได้รับ กับผลประโยชน์ที่สาธารณะจะต้องสูญเสียแล้ว ความเสียหายของผู้ดูแลสุนัขมีน้อยกว่า ประกอบกับในปัจจุบันยังไม่ปรากฏมาตรการอื่นใดที่จะแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดได้ ด้วยเหตุนี้ การที่กรุงเทพมหานครออกข้อบัญญัติดังกล่าว ในส่วนข้อ ๕ ของบทนิยามคำว่า “ที่หรือทางสาธารณะ” “ใบรับรอง” และ “การจดทะเบียนสุนัข” โดยมีเนื้อหาอันเป็นการกำหนดมาตรการที่จำเป็นที่จะทำให้วัตถุประสงค์ดังกล่าวบรรลุผล จึงเป็นการใช้อำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย และไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี สำหรับนิยามของคำว่า “เจ้าของสุนัข” ที่กำหนดให้หมายรวมรวมถึง ผู้ให้อาหารสุนัขเป็นประจำด้วยนั้น ย่อมเป็นการผลกระทบทำให้ประชาชนที่เพียงแต่ให้อาหารสุนัขจรจัดเป็นประจำด้วยความเมตตาให้ต้องมีภาระหน้าที่ต้องดำเนินการตามข้อบัญญัติดังกล่าว ถือเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็น หรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควรและไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยกำหนดให้เจ้าของสุนัขต้องลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงและจัดทำใบรับรองรูปพรรณและจัดทำเครื่องหมายระบุตัวสุนัขอย่างถาวร รวมทั้งกำหนดเขตท้องที่ของกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสุนัข ผู้ฝ่าฝืนจะมีความผิดและได้รับโทษปรับ ภายหลังจากที่มีการออกข้อบัญญัติดังกล่าวแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้จัดบริการให้กับประชาชนที่เลี้ยงสุนัข เช่น การจัดบริการ

ผังอุปกรณ์ระบุตัวสุนัขโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวน ๕๐,๐๐๐ ตัว และเพิ่มจำนวนขึ้นตามกำลังงบประมาณและการจัดบริการต่าง ๆ เพื่อให้เจ้าของสุนัขได้รับความสะดวกในการจดทะเบียนสุนัข ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าซึ่งมีสุนัขอยู่ในความดูแลจำนวนหนึ่งและเป็นผู้ให้อาหารแก่สุนัขจรจัดเป็นประจำเห็นว่าการออกข้อบัญญัติดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขัดต่อพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กำหนดให้ควบคุมการเลี้ยงสัตว์เฉพาะที่เป็นสัตว์อันตรายต่อการติดเชื้อเท่านั้น และก่อภาระค่าใช้จ่ายแก่เจ้าของสุนัขเกินสมควร จึงมีหนังสือร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี หลังจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีส่งเรื่องร้องเรียนไปให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณา ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการเป็นประการใดและไม่ได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าทราบ ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขฯ ในส่วนของข้อ ๕ บทนิยามของคำว่า “เจ้าของสุนัข” “ที่หรือทางสาธารณะ” “ใบรับรอง” และ “การจดทะเบียนสุนัข” ข้อ ๙ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๗ และข้อ ๒๖

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขฯ ออกมาเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษสุนัขจรจัดเพิ่มขึ้นในเขตท้องที่ปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากเจ้าของสุนัขนำสุนัขมาปล่อยในที่สาธารณะ ทำให้จำนวนสุนัขจรจัดเพิ่มมากขึ้นจนยากที่จะควบคุมได้โดยวิธีการปกติ การตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขฯ โดยเฉพาะ ข้อ ๕ ที่ให้นิยามของคำว่า “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือสัญจรได้ คำว่า “ใบรับรอง” หมายความว่า ใบรับรองรูปพรรณสัณฐานสุนัขและการจัดทำเครื่องหมายระบุตัวสุนัขอย่างถาวร ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เช่น การฝังไมโครชิป เป็นต้น ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลสัตว์ในเขตกรุงเทพมหานครที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ คำว่า “การจดทะเบียนสุนัข” หมายความว่า การนำสุนัขหรือใบรับรองไปแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกรายละเอียดรูปพรรณสัณฐานของสุนัขและรหัสไมโครชิปพร้อมจัดทำบัตรประจำตัวสุนัข ข้อ ๙ กำหนดให้เจ้าของสุนัขต้องนำสุนัขหรือใบรับรองไปจดทะเบียนภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่สุนัขเกิดหรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นำสุนัขมาเลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานคร ข้อ ๑๒ กำหนดให้เจ้าของสุนัขดำเนินการแจ้งย้ายที่อยู่ของสุนัขหรือดำเนินการแจ้งกรณีบัตรประจำตัวสุนัขสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญภายในสามสิบวัน ข้อ ๑๓ กำหนดให้เจ้าของสุนัขแจ้งในกรณีที่สุนัขตายภายในสามสิบวัน ข้อ ๑๔ กำหนดให้เจ้าของสุนัขแจ้งในกรณีที่สุนัขหายภายในสามวันนับแต่วันที่ทราบหรือหากพบสุนัขที่หายแล้วต้องแจ้งภายในสามวัน และข้อ ๑๗ กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดเลี้ยงสุนัขในที่หรือทางสาธารณะ หรือในที่ของบุคคลอื่นโดยปราศจากความยินยอม จึงเป็นมาตรการ



ในการควบคุมการเลี้ยงสุนัขเพื่อประโยชน์ในการรักษาภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชนในกรุงเทพมหานครและเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสุนัข โดยการฝังไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขเพื่อให้สามารถระบุตัวสุนัขและทราบว่าผู้ใดเป็นเจ้าของสุนัข เพื่อรับผิดชอบกรณีที่พบว่ามี การปล่อยสุนัขเป็นสุนัขจรจัด หรือสุนัขของตนทำร้ายหรือสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่บุคคลอื่นหรือสังคม ซึ่งเป็นการแก้ไขพฤติกรรมของเจ้าของสุนัขหรือผู้เลี้ยงสุนัขให้มีความรับผิดชอบต่อสุนัขที่ตนเลี้ยงและสังคม และแก้ไขปัญหาการเพิ่มจำนวนของสุนัขจรจัดที่ต้นเหตุเป็นสำคัญ แม้ข้อบัญญัติดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อเสรีภาพในการเลี้ยงสุนัขของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าก็ตาม แต่เมื่อชั่งน้ำหนักผลกระทบและความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้รับกับผลประโยชน์ของสาธารณะที่ต้องสูญเสียแล้ว ความเสียหายของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าที่ได้รับเบาบางกว่าความเสียหายของประโยชน์สาธารณะ ประกอบกับยังไม่มีมาตรการอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดให้บรรลุผลได้เท่ากับ มาตรการที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติดังกล่าว ข้อบัญญัติดังกล่าวจึงเป็นมาตรการที่จำเป็นแก่การดำเนินการเพื่อควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขแล้ว อีกทั้ง มาตรา ๒๙^{๓๑} แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ไม่มีข้อความใดให้อำนาจราชการส่วนท้องถิ่นควบคุมสัตว์เลี้ยงเฉพาะที่เป็นอันตรายต่อการติดเชื้อ หรือเป็นอันตราย เพื่อการดำรงชีพของประชาชนเท่านั้น แต่เป็นดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองที่จะกำหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ชนิดใดก็ได้ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการรักษาภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสม และการที่ข้อบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามบทบัญญัติมาตรา ๘๘^{๓๒} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครฯ และไม่ขัดต่อหลักความเสมอภาคแต่อย่างใด นอกจากนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

^{๓๑} พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๒๙ เพื่อประโยชน์ในการรักษาภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชนในท้องถิ่นหรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อกำหนดของท้องถิ่นกำหนดให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของพื้นที่ในเขตอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ได้

การออกข้อกำหนดของท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นอาจกำหนดให้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทโดยเด็ดขาด หรือไม่เกินจำนวนที่กำหนด หรือเป็นเขตที่การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทต้องอยู่ในภายใต้มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้

^{๓๒} พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๘๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอื่น ให้กรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องดังต่อไปนี้

- | | |
|---|----|
| ๗๗ | ๗๗ |
| (๑๖) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล | |
| ๗๗ | ๗๗ |
| (๑๘) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ | |
| ๗๗ | ๗๗ |



ได้จัดให้มีบริการฝังไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และหากเจ้าของสุนัขจะไปดำเนินการเองก็มีค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย ซึ่งไม่ได้มากเกินไปกว่าที่ผู้เลี้ยงสุนัขจะรับภาระไม่ได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข ข้อ ๕ บทนิยามของคำว่า “ที่หรือทางสาธารณะ” “ไปรับรอง” และ “การจดทะเบียนสุนัข” ข้อ ๙ ข้อ ๑๒ (๑) และ (๒) ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๗ จึงเป็นการใช้อำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย และไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือเป็นการสร้างชั้นตอนโดยไม่จำเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร

อย่างไรก็ดี สำหรับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข ข้อ ๕ ในส่วนของคำนิยามว่า “เจ้าของสุนัข” ซึ่งให้ความหมายรวมถึงผู้ครอบครองสุนัข หรือผู้ให้อาหารสุนัขเป็นประจำด้วยนั้น มีผลให้ประชาชนที่เพียงให้อาหารแก่สุนัขจรจัดเป็นประจำด้วยความเมตตา ต้องมีภาระหน้าที่พาสุนัขจรจัดไปฝังไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัข ไม่เช่นนั้นอาจทำให้บุคคลนั้นกระทำความผิดกฎหมาย ทั้งที่หน้าที่ในการจัดการควบคุม ดูแลสุนัขจรจัดเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่กลับผลักภาระดังกล่าวมาให้กับประชาชน บทนิยามดังกล่าวจึงเป็นข้อบัญญัติที่สร้างชั้นตอนโดยไม่จำเป็น หรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควรและไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข ในข้อ ๕ เฉพาะบทนิยามของคำว่า “เจ้าของสุนัข” ที่ให้ความหมายรวมถึงผู้ให้อาหารสุนัขเป็นประจำ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๖๔/๒๕๕๖)



บทที่ ๒

คดีปกครองเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. การออกกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

การที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ออกประกาศปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี ในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายน เป็นประจำทุกปี ส่งผลให้สภาพป่าและระบบนิเวศได้รับการฟื้นฟูอย่างเต็มที่ และเป็นมาตรการที่สามารถบรรลุผลได้ในการคุ้มครอง ดูแล รักษา หรือบำรุงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์จากป่าและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แม้มาตรการดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวในการสัญจรไปบ้าง แต่ก็ถือว่าไม่มีมาตรการอื่นใดที่จะดำเนินการให้บรรลุผลในการคุ้มครอง ดูแล รักษา หรือบำรุงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าได้เท่ากับข้อกำหนดตามประกาศที่พิพาท ดังนั้น การออกประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี ฉบับลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ จึงเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับอนุญาตให้ทำเหมืองแร่พลวงโดยวิธีเหมืองหาบ นับแต่วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๓๐ ถึงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๕ ในตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ติดเขตชายแดนด้านทิศตะวันตกและจำเป็นต้องใช้เส้นทางในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ในการเดินทางเข้า-ออก ระหว่างอำเภอสังขละบุรีกับเมือง ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ออกประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สั่งปิดเส้นทางภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี ในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายน เพื่อให้สภาพป่าแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าได้มีโอกาสฟื้นตัว รวมทั้งสัตว์ป่าสามารถหากินและขยายพันธุ์ได้ตามธรรมชาติในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยการปิดเส้นทางดังกล่าวได้กระทำมาทุกปี และในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ออกประกาศฉบับที่เป็นกรณีพิพาทคือ ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ เรื่อง ปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก

จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๔ เส้นทาง ดังนี้ ๑) เส้นทางหน่วยพิทักษ์ป่าทินวอย-ทิดอง-ซ่งไท่ ๒) เส้นทางหน่วยพิทักษ์ป่าทินวอย-ทิดอง-น้ำโจน ๓) เส้นทางสะพานพอง-เกาะสะเต็ง ๔) เส้นทางตะเคียนทอง-น้ำตกสะละวะ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ โดยกำหนดไว้ในตอนท้ายว่า หากผู้ใดประสงค์หรือมีความจำเป็นจะเข้าไปในพื้นที่ ให้ใช้เส้นทางดังกล่าวเข้า-ออก โดยการเดินเท้าเท่านั้น และต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ด้วยทุกครั้ง การออกประกาศดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่สามารถเข้า-ออกบริเวณที่ได้รับอนุญาตให้ทำเหมืองได้ โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสองจำเป็นต้องใช้เส้นทางทินวอย-ทิดอง-ซ่งไท่ และเส้นทางสะพานพอง-เกาะสะเต็ง ในการขนส่งเสบียงอาหาร ยารักษาโรค วัสดุและอุปกรณ์การทำเหมือง ตลอดจนजनคนเจ็บป่วยส่งโรงพยาบาล นอกจากนั้น ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านซึ่งต้องใช้เส้นทางดังกล่าวก็ได้รับความเดือดร้อนในการเข้า-ออก ระหว่างหมู่บ้านกับอำเภอสังขละบุรี เช่นกัน ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศฉบับลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ และให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองใช้เส้นทางทินวอย-ทิดอง-ซ่งไท่ และเส้นทางสะพานพอง-เกาะสะเต็ง เข้า-ออก โดยรถยนต์และรถบรรทุกได้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

สภาพบังคับของประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ ในปัจจุบัน แม้จะสิ้นผลไปแล้ว แต่การออกประกาศปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร จะต้องกระทำทุกปีในช่วงฤดูฝน เพื่อควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ดังนั้น เพื่อประโยชน์แก่การบริหารราชการแผ่นดินและการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ศาลจึงจำเป็นต้องตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของประกาศฉบับดังกล่าว

โดยที่มาตรา ๓๗^๑ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งออกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ได้ให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการอนุญาตให้บุคคลทั่วไปเข้าไปในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า รวมทั้งกำหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการเข้าใช้พื้นที่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว จึงมีอำนาจสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด

^๑ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๓๗ นอกจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานอื่นใดซึ่งต้องเข้าไปปฏิบัติการตามหน้าที่ ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง



ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าได้ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง ดูแล รักษา หรือบำรุงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อการเพาะพันธุ์ การศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้การศึกษาหรือการพักอาศัย หรืออำนวยความสะดวกตามมาตรา ๓๘ วรรคสอง^๒ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ออกประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง ปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว จึงเป็นการใช้อำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ออกประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สั่งปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี ในช่วงฤดูฝนเป็นระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อยมาจนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นประกาศฉบับที่พิพาท ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยสั่งปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศ จำนวน ๔ เส้นทาง ได้แก่ ๑) เส้นทางหน่วยพิทักษ์ป่าทินวอย-ทิดอง-ซ่งไห้ ๒) เส้นทางหน่วยพิทักษ์ป่าทินวอย-ทิดอง-น้ำโจน ๓) เส้นทางสะเนฟอง-เกาะสะเด็ง ๔) เส้นทางตะเคียนทอง-น้ำตกสะละวะ ส่งผลให้สภาพป่าตลอดสองข้างทางและระบบนิเวศได้รับการฟื้นฟู สัตว์ป่าสามารถออกหากินและขยายพันธุ์ได้ตามธรรมชาติ และเป็นมาตรการที่สามารถบรรลุผลได้ในการคุ้มครอง ดูแล รักษา หรือบำรุงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเพื่อให้โอกาสสัตว์ป่าได้เพาะพันธุ์ตามธรรมชาติ สร้างความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์จากป่าและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้น แม้มาตรการดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองในการใช้เส้นทางบ้างก็เป็นเพียงระยะเวลา ๖ เดือน ประกอบกับไม่มีมาตรการอื่นใดที่จะดำเนินการให้บรรลุผลในการคุ้มครอง ดูแล รักษา หรือบำรุงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าได้เท่ากับข้อกำหนดตามประกาศฉบับพิพาท จึงถือเป็นมาตรการที่จำเป็นแก่การดำเนินการเพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ในการคุ้มครอง ดูแล รักษา หรือบำรุงรักษาพันธุ์สัตว์ป่า รวมทั้งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนตลอดไป และเมื่อช่วงระยะเวลาปิดเส้นทางตามประกาศเป็นฤดูฝน การเดินทางเข้า-ออกในเส้นทางดังกล่าว เป็นไปด้วยความยากลำบาก หากอนุญาตให้มีการใช้ยานพาหนะผ่านเข้า-ออก

^๒ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๓๘

ฯลฯ

ฯลฯ

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติการเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง ดูแล รักษาหรือบำรุงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อการเพาะพันธุ์ การศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้การศึกษาหรือการพักอาศัย หรืออำนวยความสะดวกปลอดภัย หรือให้ความรู้แก่ประชาชน ให้อธิบดีมีอำนาจสั่งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือกรมประมง แล้วแต่กรณี กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ตามปกติ สภาพป่าจะไม่ได้รับการฟื้นตัว สัตว์ป่าอาจขยายพันธุ์น้อยลง ทำให้มีโอกาสสูญเสียบ้านที่มรดกโลกทางธรรมชาติ อีกทั้ง ระยะเวลาที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่าการออกประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องการบริหารจัดการหรือการเข้าใช้เส้นทางในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดังกล่าวแต่อย่างใด และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยังได้พิจารณาผ่อนผันให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผ่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตกได้ตามความจำเป็น กรณีจึงเห็นได้ว่า ประกาศดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะมากกว่าเมื่อเทียบกับความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับ การออกประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี ฉบับลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ จึงเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง โดยมีข้อสังเกตสำหรับการออกประกาศเพื่อปิดเส้นทางพิพาทในครั้งต่อไปว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ควรพิจารณากำหนดเงื่อนไขที่จะได้รับการผ่อนผันให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ หรือบุคคลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มเติม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของบุคคลที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่พิพาทเป็นสำคัญ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๐๔/๒๕๕๙)

๒. การออกคำสั่งเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

การที่อธิบดีกรมศิลปากรมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ถือประทานบัตรเหมืองแร่หินเข้าทำเหมืองในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต เนื่องจากพบว่าเป็นโบราณสถานตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งต้องห้ามมิให้ผู้ใดขุดค้นสิ่งใด ๆ หรือปลูกสร้างอาคารภายในบริเวณดังกล่าว ย่อมเป็นการออกคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว อย่างไรก็ตาม เมื่อปรากฏว่าในขณะที่มีการยื่นคำขอประทานบัตรประกอบกิจการเหมืองแร่หินนั้น กรมศิลปากรและกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่รู้ข้อเท็จจริงอยู่แล้วว่าพื้นที่ที่ขอประทานบัตรเป็นเขตโบราณสถาน แต่มิได้ดำเนินการคุ้มครองป้องกันทรัพย์สินมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติตามอำนาจหน้าที่ กลับดำเนินการออกประทานบัตรให้แก่ผู้ยื่นคำขอ เป็นเหตุให้ผู้ถือประทานบัตรได้ลงทุนเพื่อเตรียมการเปิดการทำเหมืองแร่หินแล้ว ความเสียหายดังกล่าวถือเป็นผลจากการละเลยต่อหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ อันเป็นการกระทำละเมิดหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจึงต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือประทานบัตร



สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๓๕ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอประทานบัตรประกอบกิจการเหมืองแร่หิน ณ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอแก่ง (ปัจจุบันเป็นกิ่งอำเภอเขาชะเมา) จังหวัดระยอง พร้อมกับเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการเหมืองแร่แล้ว ต่อมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้อนุญาตประทานบัตรเลขที่ ๒๓๖๙๕/๑๕๑๓๙ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๐ เพื่อการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่อการอุตสาหกรรมก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี เนื้อที่ ๖๐ ไร่ ๒ งาน ๗๓ ตารางวา มีอายุ ๑๐ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๐ ถึงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีประสบปัญหาทางเศรษฐกิจจึงมีคำขอหยุดการทำเหมืองแร่หินเป็นเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๐ ถึงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๑ เมื่อภาวะเศรษฐกิจดีขึ้น ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ ขอเปิดการทำเหมืองแร่หินต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ประทานบัตรและเห็นว่าสภาพทั่วไปไม่มีความแตกต่างจากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผู้ฟ้องคดีเสนอ ซึ่งหากอนุญาตให้เปิดการทำเหมืองอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบ ประกอบกับกรมศิลปากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้แจ้งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่าเขตประทานบัตรของผู้ฟ้องคดีเป็นเขตโบราณสถานที่ยังไม่ขึ้นทะเบียน และการเข้าทำประโยชน์ในโบราณสถานต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมศิลปากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ก่อน ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๖ แจ้งขอใช้พื้นที่ในเขตประทานบัตรต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยกเลิกคำสั่งให้เขตประทานบัตรของผู้ฟ้องคดีเป็นเขตโบราณสถาน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีหนังสือลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยืนยันว่าเขตประทานบัตรของผู้ฟ้องคดีเป็นโบราณสถาน ไม่ควรมีการให้สัมปทานเพื่อทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมบริเวณดังกล่าว ต่อมา จังหวัดระยองจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๔๘ แจ้งผู้ฟ้องคดีขอเวนคืนประทานบัตร จากกรณีดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการลงทุนเพื่อประกอบกิจการเหมืองแร่หิน จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ยกเลิกคำสั่งที่ให้เขตประทานบัตรของผู้ฟ้องคดีเป็นเขตโบราณสถานและอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ประทานบัตร และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้ค่าเสียหายจากการลงทุนเพื่อประกอบกิจการเหมืองแร่หินเป็นเงินจำนวน ๕๗๔,๘๕๕,๘๘๒.๐๓ บาท

ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงปรากฏตามแผนที่พยานหลักฐานว่า เขาชะอางกลางทุ่งที่ผู้ฟ้องคดีได้รับประทานบัตรมีสภาพเป็นภูเขาขนาดเล็กที่ไม่สูงชันมาก อยู่ต่อเนื่องจากเขาถ้ำโบสถ์ เขาชะอางทรงเครื่อง เขาชะอางอ่อนแน่น และเขาชะอางถ้ำตาเหม็น ซึ่งเป็นภูเขาที่อยู่ติดต่อกันเป็นแนวไปจนถึงเขาชะอางคร่อมคลอง จึงสามารถรับฟังได้ว่าเขาในบริเวณนี้เป็นเทือกเขาเดียวกัน โดยในส่วนของเขาชะอางคร่อมคลองนั้น จากรายงานการสำรวจแหล่งโบราณคดี เขาชะอางคร่อมคลอง จังหวัดชลบุรี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๒ และปี พ.ศ. ๒๕๒๕ เจ้าหน้าที่ผู้สำรวจได้พบโบราณวัตถุ ได้แก่ ภาชนะดินเผา ชิ้นส่วนกระดูกคน เครื่องมือหินรูปไขในบริเวณโดยรอบ จึงลงความเห็นว่าบริเวณเทือกเขาแห่งนี้และบริเวณโดยรอบเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญ ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้มีการสำรวจเขาชะอางกลางทุ่งในเขตประทานบัตรของผู้ฟ้องคดี ปรากฏตามรายงานเบื้องต้นการสำรวจแหล่งโบราณคดี เขาชะอางกลางทุ่ง ตำบลห้วยทับมอญ กิ่งอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ที่จัดทำโดยเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีข้อเท็จจริงสอดคล้องกันว่า เขาชะอางกลางทุ่งเป็นภูเขาที่อยู่ในแนวเทือกเขาชะอาง และจากการสำรวจหลักฐานทางโบราณคดีพบเศษภาชนะดินเผาแบบสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และชิ้นส่วนเครื่องถ้วยจีน จึงมีความเห็นว่าเทือกเขาชะอางมีมนุษย์อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานาน เมื่อบริเวณเขาชะอางกลางทุ่งเป็นแหล่งโบราณคดีและแหล่งประวัติศาสตร์ อันเป็นโบราณสถานตามมาตรา ๔^๓ แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ จึงต้องห้ามมิให้ผู้ใดขุดค้นสิ่งใด ๆ หรือปลูกสร้างอาคารภายในบริเวณโบราณสถาน เว้นแต่จะกระทำตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ หรือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามมาตรา ๑๐^๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า การทำเหมืองแร่หินตามประทานบัตรของผู้ฟ้องคดีนั้นจำเป็นต้องมีการระเบิดทำลายหิน อันเป็นการทำลายแหล่งโบราณคดี กรณีจึงมีเหตุ

^{๓-๔} พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

“โบราณสถาน” หมายความว่า อสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้าง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นประโยชน์ในทางศิลป ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี ทั้งนี้ ให้รวมถึงสถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ และอุทยานประวัติศาสตร์ด้วย

ขลข

ขลข

มาตรา ๑๐ ห้ามมิให้ผู้ใดขุดซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ต่อเติม ทำลาย เคลื่อนย้ายโบราณสถาน หรือส่วนต่าง ๆ ของโบราณสถาน หรือขุดค้นสิ่งใด ๆ หรือปลูกสร้างอาคารภายในบริเวณโบราณสถาน เว้นแต่จะกระทำตามคำสั่งของอธิบดีหรือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี และถ้าหนังสืออนุญาตนั้นกำหนดเงื่อนไขไว้ประการใดก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นด้วย



อันสมควรที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำเหมืองในเขตโบราณสถาน ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ ที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำเหมืองแร่หินในพื้นที่ที่ได้รับประทานบัตร จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

อย่างไรก็ตาม โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และคุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์ บำรุงรักษา ศิลปะ และทรัพย์สินมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติในด้านต่าง ๆ ตามมาตรา ๓^๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๓๖ และข้อ ๑^๕ ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

^๔ พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๓๖

มาตรา ๓ ให้กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๒) บำรุงรักษา อนุรักษ์ ส่งเสริม สร้างสรรค์ และเผยแพร่ศิลปวิทยาการ และวัฒนธรรมของชาติในด้าน

(ก) โบราณคดีและพิพิธภัณฑ

(ข) วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หอสมุด และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

(ค) นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ สถาปัตยกรรม และศิลปกรรม

(๓) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย สืบพินิจงานด้านโบราณคดี พิพิธภัณฑ วรรณคดี ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หอสมุดและหอจดหมายเหตุแห่งชาติ นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ สถาปัตยกรรม และศิลปกรรม

(๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

^๕ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๔๕

ข้อ ๑ ให้กรมศิลปากร มีภารกิจเกี่ยวกับการคุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์ บำรุงรักษา ฟื้นฟู ส่งเสริม สร้างสรรค์ เผยแพร่ จัดการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา สืบพินิจศิลปะ และทรัพย์สินมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อธำรงคุณค่า และเอกลักษณ์ของความเป็นชาติอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมไทยและความมั่นคงของชาติ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๒) ดำเนินการบำรุงรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม สร้างสรรค์ และเผยแพร่ศิลป วิทยาการ และมรดกทางวัฒนธรรมของชาติในด้านพิพิธภัณฑ โบราณคดี โบราณสถาน ภาษาไทย วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ สถาปัตยกรรม และศิลปกรรม

(๓) ดำเนินการศึกษาค้นคว้า วิจัย และเป็นศูนย์ข้อมูลเพื่อสืบพินิจมรดกทางวัฒนธรรมด้านการพิพิธภัณฑ โบราณคดี โบราณสถาน ภาษาไทย วรรณคดี ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ สถาปัตยกรรม และศิลปกรรม

(๔) จัดการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ช่างศิลป์ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม

(๕) กำกับดูแลการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

พ.ศ. ๒๕๔๕ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทราบตั้งแต่มีการสำรวจโบราณสถานเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๒ และ พ.ศ. ๒๕๒๕ แล้วว่า เทือกเขาชะอางกลางทุ่งและบริเวณโดยรอบเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญ นอกจากนี้ เมื่อบริษัทผู้สำรวจผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการของผู้ฟ้องคดีได้สอบถามมายังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กรณีพบถ้ำอยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ โดยเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งว่า ถ้ำดังกล่าวชื่อถ้ำเนรมิต เป็นถ้ำหนึ่งที่ตั้งอยู่บนกลุ่มเทือกเขาชะอาง ซึ่งมีร่องรอยโบราณวัตถุที่แสดงให้เห็นว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และถือว่าเป็นแหล่งโบราณคดีที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งและจำเป็นต้องอนุรักษ์พื้นที่ดังกล่าวไว้ กรณีจึงฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รู้แล้วว่าได้มีการขอประทานบัตรเหมืองแร่หินในบริเวณแหล่งโบราณคดีที่มีความสำคัญ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สมควรต้องดำเนินการให้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาขึ้นทะเบียนโบราณสถานและ/หรือกำหนดเขตที่ดินบริเวณดังกล่าวเป็นเขตของโบราณสถานตามมาตรา ๗^๗ แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฯ หรือหากยังไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีหน้าที่ดำเนินการคุ้มครอง ป้องกันทรัพย์สินมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยโต้แย้งคัดค้านการออกประทานบัตรเหมืองแร่หินของผู้ฟ้องคดีไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แม้ผู้ฟ้องคดีจะได้รับความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้วก็ตาม เนื่องจากการได้รับความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมมิใช่เงื่อนไขสำคัญที่ส่วนราชการจะต้องออกประทานบัตรให้แก่ผู้ฟ้องคดี นอกจากนี้ ภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้รับประทานบัตรเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็อาจแจ้งกรณีพื้นที่ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับประทานบัตรเป็นโบราณสถาน เป็นกรณีที่ออกประทานบัตรโดยคลาดเคลื่อนหรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพิกถอนประทานบัตรได้ตามมาตรา ๙ ทวิ

^๗ พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

มาตรา ๗ เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาและการควบคุมโบราณสถานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้อธิบดีมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาขึ้นทะเบียนโบราณสถานใด ๆ ตามที่อธิบดีเห็นสมควรได้ และให้มีอำนาจกำหนดเขตที่ดินตามที่เห็นสมควรเป็นเขตของโบราณสถาน โดยให้ถือว่าเป็นโบราณสถานด้วยก็ได้ ประกาศดังกล่าวนี้ อธิบดีจะเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติมก็ได้กระทำได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

การขึ้นทะเบียนโบราณสถานตามความในวรรคก่อน ถ้าโบราณสถานนั้นมีเจ้าของหรือมีผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้อธิบดีแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทราบ ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่พอใจ ก็ให้มีสิทธิร้องต่อศาลภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่อธิบดีแจ้งให้ทราบ ขอให้ศาลมีคำสั่งให้อธิบดีระงับการขึ้นทะเบียนและหรือการกำหนดเขตที่ดินให้เป็นโบราณสถานแล้วแต่กรณีได้ ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอต่อศาล หรือศาลมีคำสั่งคดีถึงที่สุดให้ยกคำร้องขอของเจ้าของหรือผู้ครอบครอง ให้อธิบดีดำเนินการขึ้นทะเบียนได้



วรรคหนึ่ง^๔ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ดำเนินการใด ๆ กลับปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปจนผู้ฟ้องคดีได้ลงทุนเพื่อเตรียมการเปิดการทำเหมืองแร่หิน การที่ผู้ฟ้องคดีต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเตรียมการทำเหมืองแร่หินหลังจากได้รับประทานบัตร จึงเป็นผลจากการละเลยต่อหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี สำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งได้ทราบข้อเท็จจริงจากการประชุมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๓๘ ก่อนออกประทานบัตรแล้วว่า บริเวณพื้นที่ที่ผู้ฟ้องคดีขอประทานบัตรเป็นแหล่งโบราณคดี ดังนั้น ก่อนที่จะเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประทานบัตรให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนว่าบริเวณพื้นที่ที่ขอประทานบัตรเป็นโบราณสถานหรือไม่ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้ดำเนินการตรวจสอบไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้เป็นที่แน่นอนเสียก่อนที่จะเสนอออกประทานบัตรให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งผลของการกระทำดังกล่าว ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเตรียมการทำเหมืองแร่หิน แต่ไม่อาจได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตประทานบัตรได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีส่วนในการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีด้วย จึงควรกำหนดค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามจำนวนที่ผู้ฟ้องคดีได้ใช้จ่ายจริงในการลงทุนเพื่อประกอบกิจการเหมืองแร่ อันได้แก่ ค่าก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๑,๙๗๗,๗๕๓.๕๒ บาท ค่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท และค่าธรรมเนียมตอบแทนรัฐตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐเพื่อตอบแทนการออกประทานบัตร เป็นเงินจำนวน ๔๙๓,๐๙๗ บาท อย่างไรก็ตาม ผู้ฟ้องคดีควรรู้ข้อเท็จจริงที่ว่าบริเวณที่ขอประทานบัตรเป็นแหล่งโบราณคดีตั้งแต่เมื่อครั้งที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งตอบบริษัทผู้สำรวจผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการของผู้ฟ้องคดีว่าบริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญและจำเป็นต้องอนุรักษ์ไว้ ถึงแม้จะเป็นเวลาหลังจากผู้ฟ้องคดียื่นขอประทานบัตรแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีก็มีส่วนผิดที่ไม่ได้ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าบริเวณที่ขอประทานบัตรเป็นโบราณสถานที่ต้องห้ามมิให้รื้อถอนทำลาย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ หรือไม่ การกำหนดค่าเสียหายในกรณีนี้จึงต้องอาศัย

^๔ พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖

มาตรา ๙ ทวิ เมื่อปรากฏในภายหลังว่าได้ออกอาชญาบัตร ประทานบัตรชั่วคราว ประทานบัตรหรือใบอนุญาตให้แก่ผู้ใดโดยคลาดเคลื่อนหรือโดยสำคัญผิดในข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ให้ทรัพยากรธรณีประจำท้องที่ อธิบดีหรือรัฐมนตรีผู้ออกอาชญาบัตร ประทานบัตรชั่วคราว ประทานบัตร หรือใบอนุญาต แล้วแต่กรณี มีอำนาจเรียกอาชญาบัตร ประทานบัตรชั่วคราว ประทานบัตรหรือใบอนุญาตดังกล่าวมาแก้ไขให้ถูกต้อง หรือเพิกถอนอาชญาบัตร ประทานบัตรชั่วคราว ประทานบัตร หรือใบอนุญาตนั้นเสียได้



พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นประมาณตามมาตรา ๔๔^๙ ประกอบมาตรา ๒๒๓^{๑๐} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเมื่อพิจารณาประกอบกับพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดแล้ว จึงเห็นควรให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีจำนวนกึ่งหนึ่งของความเสียหายทั้งหมด พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมกันชำระค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑,๓๐๐,๔๒๕.๒๖ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๒๑/๒๕๕๖)

ในการพิจารณาคำขออนุญาตให้ดูตุร่าย นอกจากหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องทำการตรวจชั้นสูตร สอบสวนที่ดินที่ขออนุญาตดูตุร่ายตามข้อ ๑๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูตุร่าย พ.ศ. ๒๕๔๖ แล้ว ยังจะต้องดำเนินการศึกษาสภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการพิจารณาอนุญาตดูตุร่ายซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมกำหนดด้วย การที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่า บริเวณที่ขออนุญาตดูตุร่ายอยู่ห่างจากพื้นที่ชุมชน วัด โรงเรียน แหล่งโบราณสถาน โบราณคดี แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ เมืองเก่าทางประวัติศาสตร์ มากกว่า ๕๐๐ เมตร และห่างจากเขื่อน สะพาน ฝายกันน้ำ เป็นระยะทางมากกว่า ๑ กิโลเมตร และการดูตุร่ายดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อโครงการที่ระบายน้ำของโครงการชลลอกนาแหม ทั้งยังไม่ปรากฏถึงความเสียหายจากการอนุญาตให้ดูตุร่ายแต่อย่างใด จึงได้ออกใบอนุญาตให้ผู้ยื่นคำขอประกอบกิจการดูตุร่ายถือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกใบอนุญาตให้นาย ช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ประกอบกิจการดูตุร่ายบริเวณลำแควหนุมาน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ใกล้กับฝายน้ำล้นหรือฝายกันน้ำที่ทางราชการได้ก่อสร้างติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดี

^{๙-๑๐} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๒๒๓ ถ้าฝ่ายผู้เสียหายได้มีส่วนทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายด้วยซ้ำ ท่านว่าหนั้นจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ฝ่ายผู้เสียหายมากน้อยเพียงใดนั้นต้องอาศัยพฤติการณ์เป็นประมาณ ข้อสำคัญก็คือว่าความเสียหายนั้นได้เกิดขึ้นเพราะฝ่ายไหนเป็นผู้ก่อยิ่งหย่อนกว่ากันเพียงไร

วิธีเดียวกันนี้ ท่านให้ใช้แม้ทั้งที่ความผิดของฝ่ายผู้เสียหายจะมีแต่เพียงละเลยไม่เตือนลูกหน้ให้รู้สึกถึงอันตรายแห่งการเสียหายอันเป็นอย่างร้ายแรงผิดปกติ ซึ่งลูกหน้ไม่รู้หรือไม่อาจจะรู้ได้ หรือเพียงแต่ละเลยไม่บำบัดป้องกัน หรือบรรเทาความเสียหายนั้นด้วย อนึ่ง บทบัญญัติแห่งมาตรา ๒๒๐ นั้น ท่านให้นำมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม

มาตรา ๔๔๒ ถ้าความเสียหายได้เกิดขึ้นเพราะความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้ต้องเสียหายประกอบด้วยซ้ำ ท่านให้นำบทบัญญัติแห่งมาตรา ๒๒๓ มาใช้บังคับ โดยอนุโลม



เห็นว่าการอนุญาตให้ประกอบกิจการดูดทรายดังกล่าวมิได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายที่กำหนดว่า ต้องห่างจากสะพาน เขื่อน ฝายกันน้ำ ไม่ต่ำกว่า ๑ กิโลเมตร และห่างจากทรัพย์สินของทางราชการไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ เมตร อีกทั้ง การดูดทรายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ กระทำนอกบริเวณที่ได้รับอนุญาต ทำให้บริเวณริมตลิ่งที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งหลายได้รับความเสียหาย ซึ่งความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และจังหวัดปราจีนบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ปลอมแปลงเลยไม่กวดขันดูแลผู้ได้รับอนุญาตให้ดูดทรายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ. ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตให้ดูดทรายบริเวณใกล้ฝายน้ำล้นหรือฝายกันน้ำในรัศมีบริเวณ ๑ กิโลเมตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทรายฯ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

จากข้อเท็จจริงในคดีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ยื่นคำขออนุญาตดูดทรายบริเวณลำแควหนุมาน หมู่ที่ ๕ ตำบลนาแหม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตามมาตรา ๙^{๙๙} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขา กบินทร์บุรี ตามข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง^{๑๐๐} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทรายฯ โดยได้ผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม กรณีจึงเป็นการปฏิบัติตามที่กฎหมายและระเบียบดังกล่าวกำหนดไว้แล้ว ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทราย นอกจากหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องทำการตรวจชั้นสูตร สอดสวนที่ดินที่ขออนุญาตดูดทราย

^{๙๙} ประมวลกฎหมายที่ดิน

มาตรา ๙ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการเหมืองแร่และการป่าไม้ ที่ดินของรัฐนั้นถ้ามิได้มีสิทธิครอบครอง หรือมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว ห้ามมิให้บุคคลใด

(๑) เข้าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก่อสร้างหรือเผาป่า

(๒) ทำด้วยประการใด ให้เป็นการทำลาย หรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดิน ที่ดิน ที่กรวด หรือที่ทราย ในบริเวณที่รัฐมนตรีประกาศหวงห้ามในราชกิจจานุเบกษา หรือ

(๓) ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดิน

^{๑๐๐} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ. ๒๕๔๖

ข้อ ๑๒ ให้ผู้ประสงค์ขออนุญาตดูดทรายยื่นคำขอตามแบบ ท.ด.๖๔ หายระเบียบนี้ พร้อมด้วยแผนที่ที่ดินบริเวณที่ขออนุญาตดูดทรายต่อนายอำเภอ หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอท้องที่ซึ่งที่ดินตั้งอยู่ ส่วนอำเภอหรือกิ่งอำเภอที่รัฐมนตรีประกาศยกเลิกอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ แล้ว ให้ยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา แล้วแต่กรณี และให้สอบสวนข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์และเหตุผลที่ขออนุญาตโดยละเอียดตามแบบ ท.ด.๖๖ หายระเบียบนี้

ฯลฯ

ฯลฯ



ตามข้อ ๑๓^{๑๓} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ตัดทรายฯ แล้ว ยังจะต้องศึกษาสภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการพิจารณาอนุญาตตัดทรายของสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๖ และนำมาพิจารณาประกอบการใช้ดุลพินิจอนุญาตให้ตัดทรายเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งหลักเกณฑ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการพิจารณาอนุญาตตัดทรายของสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมฯ ได้กำหนดข้อห้ามและข้อพึงปฏิบัติว่า การอนุญาตให้ตัดทรายจะต้องห่างจากสะพาน เขื่อน ฝายกันน้ำ ไม่ต่ำกว่า ๑ กิโลเมตร และจะต้องอยู่ห่างจากบ้านเรือนราษฎร วัด โรงเรียน ทรัพย์สินของทางราชการและเอกชน ในระยะไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ เมตร

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ยื่นคำขออนุญาตตัดทรายบริเวณลำแควหนุมานแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกใบอนุญาตเลขที่ ๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๘ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ประกอบกิจการตัดทรายในที่ดินของรัฐ ตามความในมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ใบอนุญาตตัดทราย) (ท.ด. ๖๙ ก) โดยได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ตัดทรายฯ และได้พิจารณาหลักเกณฑ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการพิจารณาอนุญาตตัดทรายของสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมฯ ประกอบด้วยแล้ว โดยเห็นว่า การขออนุญาตตัดทรายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ดังกล่าวได้ทำการพิจารณาทางด้านสิ่งแวดล้อมตามแบบฟอร์มข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการพิจารณาอนุญาตตัดทรายของสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการพิจารณาอนุญาตตัดทรายประกอบแล้ว โดยบริเวณที่ขออนุญาตตัดทรายอยู่ห่างจากพื้นที่ชุมชน วัด โรงเรียน แหล่งโบราณสถาน โบราณคดี แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ เมืองเก่าทางประวัติศาสตร์ มากกว่า ๕๐๐ เมตร และห่างจากเขื่อน สะพาน ฝายกันน้ำ เป็นระยะทางมากกว่า ๑ กิโลเมตร ส่วนสิ่งก่อสร้างที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเป็นฝายกันน้ำซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณที่จะอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ตัดทรายเป็นระยะทางประมาณ ๑๓๐ เมตร นั้น ข้อเท็จจริง คือ

^{๑๓} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ตัดทราย พ.ศ. ๒๕๔๖

ข้อ ๑๓ เมื่อได้สอบสวนตามข้อ ๑๒ แล้ว ให้นายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอท้องที่หรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด หรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีการขออนุญาต ออกไปชั้นสูตรสอบสวนที่ดินที่ขออนุญาตตัดทรายว่าที่ดินที่ขออนุญาตตัดทรายเป็นที่ดินประเภทใด สภาพลักษณะของที่ดินเป็นอย่างไร มีโบราณวัตถุ โบราณสถาน สิ่งปลูกสร้าง หรือสถานที่ราชการอยู่ใกล้เคียงหรือไม่ ตามแบบ ท.ด.๖๙ ทำระเบียบนี้ หากอนุญาตให้ผู้ขอทำการตัดทรายแล้วจะเกิดปัญหาในภายหลังหรือไม่ให้แล้วเสร็จภายในห้าวัน ถ้านายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอท้องที่ หรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด หรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาเห็นว่าไม่ควรอนุญาตให้ทำการตัดทรายก็ให้รายงานจังหวัดภายในห้าวันนับแต่วันที่เห็นว่าไม่ควรอนุญาต



ทางระบายน้ำออกบริเวณจุดสิ้นสุดโครงการขุดลอกคลองธรรมชาติคลองนาแหม ไม่ใช่ฝายกั้นน้ำ แต่อย่างไรก็ตาม โดยที่โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ก่อสร้างโดยใช้เงินงบประมาณของสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทซึ่งเป็นส่วนราชการ และในปัจจุบันอยู่ในการดูแลบำรุงรักษาของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ปราจีนบุรี จึงถือได้ว่าคันกั้นน้ำหรือท่อระบายน้ำลำดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของทางราชการ ตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการพิจารณาอนุญาตคู่มือคู่มือของสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาคุณสมบัติประกอบการพิจารณาแบบฟอร์มข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการพิจารณาอนุญาตคู่มือที่กำหนดว่า ถ้าระยะห่างของพื้นที่ขุดคูระบายจากพื้นที่ชุมชน วัด โรงเรียน แหล่งโบราณสถาน โบราณคดี แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ แหล่งท่องเที่ยว เมืองเก่าทางประวัติศาสตร์ น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร ไม่นับอนุญาต โดยมีได้ระบุถึงทรัพย์สินของทางราชการและเอกชนด้วยแต่อย่างใด ซึ่งเมื่อพิจารณาลักษณะหรือประเภทของสถานที่ดังกล่าวแล้ว จะเห็นได้ว่า มีลักษณะเป็นอาคารหรือโรงเรียนเช่นเดียวกับบ้านเรือนราษฎร วัด และโรงเรียน ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาพื้นที่ข้อห้ามและข้อพึงปฏิบัติ ในหลักเกณฑ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการพิจารณาอนุญาตให้ขุดคูระบายของสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ซึ่งเห็นว่าลักษณะของทรัพย์สินของทางราชการหรือเอกชนที่จะต้องอยู่ห่างจากพื้นที่ขุดคูระบายในระยะไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ เมตร ตามหลักเกณฑ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าวนั้น ควรจะต้องเป็นทรัพย์สินของทางราชการหรือเอกชนที่มีลักษณะเป็นโรงเรียนหรืออาคารเช่นเดียวกับบ้านเรือนราษฎร วัด และโรงเรียนด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังปรากฏว่าคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ขุดคูระบายประจำจังหวัดปราจีนบุรีอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ประกอบกิจการขุดคูระบายได้ โดยได้พิจารณาความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม อำเภอภินทร์บุรี สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขาภินทร์บุรี และคณะกรรมการชั้นสูตรสอบสวนในระดับอำเภอ ซึ่งมีการประกาศการขออนุญาตตามระยะเวลาที่ระเบียบกำหนดโดยไม่มีการคัดค้าน ทั้งได้มีการจัดทำแผนที่ประกอบคำขออนุญาตตามหลักวิชาการรังวัดถูกต้องตามระเบียบ และได้มีการจัดทำและพิจารณาแบบฟอร์มทางด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการพิจารณาอนุญาตคู่มือเรียบร้อยแล้ว ประกอบกับปรากฏหลักฐานซึ่งมีการรับรองจากสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทว่า การขุดคูระบายไม่ก่ออันตรายต่อโครงการท่อระบายน้ำลำดังกล่าว สอดคล้องกับสำนักงานโยธาธิการจังหวัดปราจีนบุรีที่เคยรับรองการขุดคูระบายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ว่า ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อท่อระบายน้ำของโครงการขุดลอกคลองนาแหม โดยเมื่อมีการขุดคูระบายแล้วทรายจะไหลทำให้กระแสน้ำในแควหนุมานไหลสะดวก และการขุดคูระบายบริเวณพิพาทสามารถดำเนินการเฉพาะในฤดูแล้งเพราะจะมีทรายมากองรวมไว้ในช่วงฤดูน้ำหลากเท่านั้น เมื่อมีการขุดคูระบายหมดกองแล้วจะต้องรอในฤดูกาลต่อไป การขุดคูระบายจะไม่เป็นอันตรายต่อโครงสร้างท่อระบายน้ำลำ ซึ่งในปัจจุบันคันกั้นน้ำและท่อระบายน้ำลำ

ดังกล่าวยังสามารถใช้งานได้ปกติและไม่ทรุดเอียงตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาคำขอและอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ดุดทราย โดยได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดุดทราย และได้พิจารณาหลักเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการพิจารณาอนุญาตให้ดุดทรายของสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ประกอบกิจการดุดทรายตามที่ขออนุญาตด้วยแล้ว จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๘๔/๒๕๕๖)

๓. การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

๓.๑ การควบคุมมลพิษ

๓.๑.๑ มลพิษทางอากาศและเสียง

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำกิจการเกี่ยวกับการขนส่งบุคคลอันเป็นการจัดทำบริการสาธารณะ ซึ่งนอกจากจะต้องจัดให้มีรถยนต์โดยสารที่เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชนแล้ว ยังมีหน้าที่ต้องบำรุงรักษารถยนต์โดยสารและรถร่วมบริการของเอกชนทุกคันอยู่ในสภาพที่สามารถใช้การได้ สภาพของรถต้องมั่นคงแข็งแรงและไม่ก่อมลพิษอันอาจทำให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยของผู้โดยสารและประชาชนทั่วไป การปล่อยให้มียานยนต์โดยสารและรถร่วมบริการออกวิ่งปล่อยควันดำจากท่อไอเสียอันเป็นมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐาน จึงถือได้ว่า องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการจัดทำบริการสาธารณะเกี่ยวกับการขนส่งบุคคล

การที่รถยนต์โดยสารและรถร่วมบริการของเอกชนปล่อยควันดำ ถือเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษอย่างหนึ่งตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กรมควบคุมมลพิษจึงมีหน้าที่ในการควบคุมดูแล ฟื้นฟู คุ้มครองและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือระงับเหตุที่อาจเป็นอันตรายจากมลพิษดังกล่าว เมื่อปรากฏว่าภายหลังจากรับเรื่องร้องเรียน กรมควบคุมมลพิษทำหน้าที่เพียงประสานงานไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แก้ไขปัญหาดังกล่าว กรณีจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเช่นกัน



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยื่นฟ้องโดยมีข้อกล่าวอ้างว่า องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มิได้ดำเนินการสั่งการ ควบคุม กำกับดูแล และวางแผนการเดินรถของตน หรือในสังกัดของตน และไม่จัดระบบการเดินรถของเอกชนที่ร่วมบริการในฐานะเป็นผู้ได้รับสัมปทาน การเดินรถในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่ให้เกิดความปลอดภัยเกินมาตรฐาน ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนด และกรมควบคุมมลพิษ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มิได้ดำเนินการควบคุมมลพิษทางอากาศไม่ให้เกิดมาตรฐานตามอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ตามกฎหมาย จึงเป็นการละเลยหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเข้มงวดและเพียงพอในการจัดการป้องกันแก้ไขปัญหา และกำหนดมาตรการต่าง ๆ ไม่ให้รถของตนและรถเอกชนร่วมบริการทุกบริษัทเกิดควันดำ เกินมาตรฐาน และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเข้มงวด และเพียงพอในการกำหนดมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดมลพิษทางอากาศ และต้อง ดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนด

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นหน่วยงานทางปกครองที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำ กิจการเกี่ยวกับการขนส่งบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการเองหรือร่วมกิจการกับบุคคลอื่น ตามมาตรา ๖^{๔๔} และมาตรา ๗ (๑) (๒) (๓) (๑๐) (๑๑)^{๔๕} แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การ

^{๔๔-๔๕} พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๑๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙

มาตรา ๖ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(๑) ประกอบการขนส่งบุคคลในกรุงเทพมหานคร และระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนครปฐม จังหวัด นนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร

(๒) ประกอบการอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับการประกอบการขนส่งบุคคล

มาตรา ๗ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวในมาตรา ๖ ให้้องการขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีอำนาจรวมถึง

(๑) ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง มีทรัพย์สินต่าง ๆ สร้าง ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม จัดหา จำหน่าย แลกเปลี่ยน โอน และรับโอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิใด ๆ และรับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้

(๒) ให้บริการเกี่ยวกับการขนส่งในเรื่องยานพาหนะ อุปกรณ์ยานพาหนะ เครื่องใช้และเครื่องบริการต่าง ๆ เช่น ตู้ โรงซ่อม ท่า คลังสินค้า สถานที่พัก

(๓) ว่าจ้างหรือรับจ้างทำกิจการเกี่ยวกับการขนส่งบุคคล

ฯลฯ

ฯลฯ

(๑๐) ร่วมกิจการหรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์แห่งกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รวมทั้ง การเข้าเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัดหรือถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือนิติบุคคลโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี

(๑๑) กระทำกิจการอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานคร

ขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๑๙ อันเป็นการจัดทำบริการสาธารณะ ซึ่งนอกจากจะต้องดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำบริการสาธารณะในเรื่องการจัดให้มีรถยนต์โดยสารสำหรับขนส่งบุคคลอย่างเพียงพอแก่ความต้องการของประชาชนแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังมีหน้าที่ต้องดูแลบำรุงรักษารถยนต์โดยสารและรถร่วมบริการซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการจัดทำบริการสาธารณะดังกล่าวให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี เพื่อเป็นการคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนควบคุมและกำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกด้วย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีรถยนต์โดยสารและรถร่วมบริการเอกชนรวมกันทั้งหมด ๑๔,๗๐๐ คัน มีเครื่องมือตรวจวัดควันดำและเสียงจำนวน ๓๓ เครื่อง ใช้ประจำทุก ๆ อยู่ โดยกำหนดมาตรการตรวจวัดควันดำและเสียงรถทุก ๑๕ วัน หากพบว่ารถคันใดมีค่าควันดำสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ ๕๐ จะหยุดรถและนำรถกลับไปปรับปรุงสภาพเครื่องยนต์ใหม่ให้มีค่ามาตรฐานไอเสีย หลังจากได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการปล่อยควันดำจากรถยนต์โดยสารและรถร่วมบริการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องมาประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่ปรากฏว่ารถยนต์โดยสารและรถร่วมบริการยังคงปล่อยควันดำทำให้เกิดมลพิษทางอากาศที่เห็นได้อย่างแจ้งชัด และการตรวจวัดควันดำของรถโดยสารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยเฉพาะอย่างยิ่งของรถร่วมบริการยังมีปริมาณที่น้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนรถทั้งหมด ทำให้พบเห็นรถที่ปล่อยควันดำในการวิ่งประกอบการ ประกอบกับการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปล่อยให้ผู้ประกอบการขนส่งซึ่งเป็นเอกชนคู่สัญญาตามสัญญาจ้างขนส่งบุคคลนำรถยนต์โดยสารเอกชนร่วมบริการที่มีเครื่องยนต์ก่อให้เกิดควันดำที่มีผลทำให้เสื่อมเสียต่อสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนมาใช้ในทางเดินรถมาโดยตลอดจนกระทั่งปัจจุบัน โดยการขายรถโดยสารเก่าที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปลดระวางแล้วให้แก่ผู้ประกอบการรถโดยสารเอกชนร่วมบริการ และเมื่อผู้ประกอบการรถโดยสารเอกชนร่วมบริการนำรถที่มีสภาพทรุดโทรมเข้ามาร่วมเดินรถให้บริการประชาชน อันเป็นการขัดต่อมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง^{๑๖} แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลการขนส่งบุคคลกลับเพิกเฉย ไม่ดำเนินการให้เอกชนผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างประกอบการขนส่งบุคคลดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษทางอากาศตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตลอดจนไม่ควบคุมและกำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน

^{๑๖} พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๖ ห้ามมิให้ผู้ใดนำรถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง หรืออาจเกิดอันตราย หรืออาจทำให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยแก่ผู้ใช้ คนโดยสารหรือประชาชนมาใช้ในทางเดินรถ



ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่จะต้องจัดให้รถยนต์โดยสารและรถร่วมบริการของเอกชนทุกคนให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้ได้ สภาพของรถต้องมั่นคงแข็งแรงและไม่ก่อมลพิษอันอาจทำให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยของผู้โดยสารและประชาชนทั่วไป การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปลอมให้มีรถยนต์โดยสารและรถร่วมบริการออกวิ่งปล่อยควันดำจากท่อไอเสียอันเป็นมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐาน จึงถือได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการจัดทำบริการสาธารณะเกี่ยวกับการขนส่งบุคคล

ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ด้านการควบคุมมลพิษมีภาระหน้าที่หลักในการกำกับ ดูแล อำนาจการ ประสานงาน ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการฟื้นฟู คุ้มครองและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ จะไม่มีอำนาจหน้าที่เข้าไปดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษทางอากาศอันเกิดจากรถยนต์โดยสารประจำทางและรถร่วมบริการของเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปลอมมลพิษจากท่อไอเสียเกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากรถยนต์โดยสารและรถร่วมบริการของเอกชนไม่อยู่ในความหมายของคำว่า ยานพาหนะ ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ที่หมายถึงเฉพาะรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ อย่างไรก็ตาม ควันจากท่อไอเสียของรถยนต์โดยสารและรถร่วมบริการของเอกชนถือว่าเป็นของเสียที่เป็นมลพิษอย่างหนึ่ง ดังนั้น รถยนต์โดยสารและรถร่วมบริการของเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถือได้ว่าเป็นสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นแหล่งที่มาของมลพิษ จึงเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษอย่างหนึ่งตามมาตรา ๔^{๑๗} แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ เมื่อปรากฏว่าภายหลังจากการที่มีการร้องเรียนว่ารถยนต์โดยสารและรถร่วมบริการของเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปลอมมลพิษจากท่อไอเสียเกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือประสานไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายต่าง ๆ ให้ควบคุมดูแลรถยนต์โดยสารประจำทางในสังกัดไม่ให้ก่อควันดำสร้างความเดือดร้อนรำคาญและส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย

^{๑๗} พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“แหล่งกำเนิดมลพิษ” หมายความว่า ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร สิ่งก่อสร้าง ยานพาหนะ สถานที่ประกอบกิจการใด ๆ หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของมลพิษ

ฯลฯ

ฯลฯ

ของประชาชน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นเพียงการดำเนินการประสานงานไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับ ดูแล ประเมินผล ประสานงานและดำเนินการเพื่อฟื้นฟู หรือระงับเหตุที่อาจเป็นอันตรายจากมลพิษ กรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยปล่อยรถยนต์โดยสารและรถร่วมบริการของเอกชนที่มีเครื่องยนต์ ก่อให้เกิดควันดำอันเป็นมลพิษจากท่อไอเสียเกินมาตรฐานหรือปล่อยรถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง หรืออาจเกิดอันตรายอันอาจทำให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยของผู้โดยสารและประชาชนทั่วไป มาวิ่งให้บริการแก่ประชาชน จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย กำหนดให้ต้องปฏิบัติในกรณีดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้ อธิบดีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการเสนอคำแนะนำให้รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดให้รถยนต์โดยสารและรถร่วมบริการ ของเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นแหล่งกำเนิด มลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศไม่เกินมาตรฐาน เพื่อให้ เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษมีอำนาจหน้าที่เข้าไปควบคุมดูแลไม่ให้รถยนต์โดยสารและรถร่วมบริการ ของเอกชนดังกล่าวปล่อยควันดำเกินมาตรฐานที่กำหนดอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน ตามมาตรา ๖๘^{๙๙} แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ แต่ไม่ได้มีการดำเนินการดังกล่าว กรณีจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเช่นกัน พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดแผนปฏิบัติการในการกำกับดูแล ติดตาม ควบคุมเพื่อมิให้

^{๙๙} พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๖๘ ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กำหนดประเภทของแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม การปล่อยอากาศเสีย รั่วซึม หรือมลพิษอื่นใดที่อยู่ในสภาพเป็นควัน ไอ ก๊าซ เขม่า ฝุ่น ละออง เถ้าถ่าน หรือมลพิษอากาศ ในรูปแบบใดออกสู่บรรยากาศไม่เกินมาตรฐานควบคุมมลพิษ จากแหล่งกำเนิดที่กำหนดตามมาตรา ๕๕ หรือมาตรฐานที่ส่วนราชการใดกำหนดโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายอื่น และมาตรฐานนั้นยังมีผลใช้บังคับตามมาตรา ๕๖ หรือมาตรฐานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนดเป็นพิเศษสำหรับเขตควบคุมมลพิษ ตามมาตรา ๕๘

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษที่กำหนดตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่ต้องติดตั้ง หรือจัดให้มีระบบบำบัด อากาศเสีย อุปกรณ์หรือเครื่องมืออื่นใดสำหรับการควบคุม กำจัด ลด หรือขจัดมลพิษซึ่งอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ ตามที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษกำหนด เว้นแต่จะได้มีระบบ อุปกรณ์หรือเครื่องมือดังกล่าว ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ได้ทำการตรวจสอบ และทดลองแล้วเห็นว่ายังใช้การได้อยู่แล้ว เพื่อการนี้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษจะกำหนดให้มีผู้ควบคุม การดำเนินงานระบบบำบัดอากาศเสีย อุปกรณ์ หรือเครื่องมือดังกล่าวด้วยก็ได้

ให้นำความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับกับแหล่งกำเนิดมลพิษที่ปล่อยหรือก่อให้เกิดเสียง หรือความสั่นสะเทือนเกินกว่าระดับมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดที่กำหนดตามมาตรา ๕๕ หรือมาตรฐาน ที่ส่วนราชการใดกำหนดโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายอื่นและมาตรฐานนั้นยังมีผลใช้บังคับตามมาตรา ๕๖ หรือมาตรฐาน ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนดเป็นพิเศษสำหรับเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๘ ด้วยโดยอนุโลม



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปลอยรถยนต์โดยสารและรถร่วมบริการของเอกชนออกวิ่งโดยปล่อยควันดำเกินมาตรฐาน และรายงานผลการปฏิบัติการตามแผนดังกล่าวต่อศาลทุก ๓ เดือน เป็นเวลา ๑ ปี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อประกาศกำหนดให้รถยนต์โดยสารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และรถร่วมบริการของเอกชนต้องถูกควบคุมการปล่อยอากาศเสีย ตามมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑-๑๔/๒๕๕๗)

๓.๑.๒ มลพิษทางน้ำ

กรณีบริษัท ต. ประกอบกิจการโรงแต่งแร่และทำให้เกิดการปนเปื้อนสารตะกั่วในลำห้วยคลิตี้ เป็นเหตุให้กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบให้ดำเนินการฟื้นฟูโดยการขุดลอกตะกอนดินในท้องน้ำ ซึ่งทำให้เกิดการฟุ้งกระจายของสารตะกั่วในน้ำมากขึ้น ประกอบกับกรมควบคุมมลพิษได้ยอมรับว่าปัญหาเช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยจึงต้องรอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญก่อน ทำให้เกิดการแพร่กระจายของสารตะกั่วเป็นระยะเวลานาน แสดงให้เห็นว่ากรมควบคุมมลพิษมิได้มีการจัดทำแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมาตรการในการควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาสีสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากภาวะมลพิษและไม่ได้จัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อป้องกันและแก้ไขอันตรายอันเกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษและสภาวะแวดล้อมเป็นพิษที่มีผลกระทบต่อคุณภาพแหล่งน้ำไว้ล่วงหน้า อันเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๓ (๓) และมาตรา ๕ (๒) (ค) แห่งพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อผลจากการละเลยต่อหน้าที่ดังกล่าวประกอบกับภายหลังจากการแพร่กระจายของมลพิษข้างต้น กรมควบคุมมลพิษได้ดำเนินการแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นล่าช้าเกินสมควร ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายไม่สามารถนำน้ำในลำห้วยคลิตี้ไปใช้ในการอุปโภคบริโภคได้ ความเสียหายดังกล่าวถือได้ว่าเป็นผลโดยตรงจากการละเลยต่อหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร อันเป็นการกระทำละเมิด กรมควบคุมมลพิษจึงต้องกระทำการหรือชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กรมทรัพยากรธรณีเดิม) ได้ออกใบอนุญาตแต่งแร่ ที่ ๒/๒๕๓๗ ให้แก่บริษัท ต. ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลชะแล อำเภอกองคาภุมิ

จังหวัดกาญจนบุรี ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๑ ศูนย์ศึกษากะเหรี่ยงและพัฒนา มีหนังสือขอให้กรมควบคุมมลพิษ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ตรวจสอบการปนเปื้อนของสารตะกั่วในลำห้วยคลิตี้ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าการปนเปื้อนสารตะกั่วในปริมาณสูงมากในบริเวณใต้โรงแต่งแร่และถดลงไปอีกระยะทางประมาณ ๘ กิโลเมตร ส่งผลให้ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสองคน ซึ่งเป็นคนไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงอาศัยในชุมชนคลิตี้ล่างได้รับผลกระทบ และก่อให้เกิดการสะสมสารตะกั่วในน้ำ ดิน และสัตว์น้ำในปริมาณสูง ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสองคนได้รับการปนเปื้อนของสารตะกั่วในร่างกาย ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสองคนเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่เข้าดำเนินการเพื่อขจัดมลพิษและฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยมีได้ควบคุมตรวจสอบ เร่งรัดให้บริษัท ต. ดำเนินการดูดหรือขุดลอกตะกอนเพื่อนำไปกลบฝังตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู ประกอบกับไม่ได้นำข้อมูลหรือสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นเสนอให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อประกาศให้ลำห้วยคลิตี้เป็นเขตควบคุมมลพิษ และไม่เข้าดำเนินการฟื้นฟูและเรียกค่าเสียหายจากบริษัท ต. ที่เป็นผู้ก่อมลพิษ การละเลยต่อหน้าที่ดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสองคนได้รับความเดือดร้อนเสียหายอันเนื่องมาจากการถูกละเมิดสิทธิในการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยไม่สามารถที่จะดำรงชีพได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน และก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารทดแทนอาหารที่เคยมีอยู่ในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ซึ่งความเสียหายต่อสิทธิดังกล่าวมีอยู่อย่างต่อเนื่องไปในอนาคต ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสองคนจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดโดยเข้าดำเนินการขจัดมลพิษการปนเปื้อนของสารตะกั่ว และฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ และชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสองคนต่อเนื่องไปในอนาคต จนกว่าลำห้วยคลิตี้และสภาพนิเวศบริเวณดังกล่าวจะกลับคืนสู่สภาพเดิม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับทราบว่าการปนเปื้อนของสารตะกั่วในลำห้วยคลิตี้ตามหนังสือร้องเรียนของศูนย์ศึกษากะเหรี่ยงและพัฒนาเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๑ ผู้ถูกฟ้องคดีได้สั่งให้บริษัท ต. หยุดประกอบกิจการโรงแต่งแร่เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๑ และได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนของสารตะกั่วในลำห้วยคลิตี้ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๑ โดยเห็นชอบให้บริษัท ต. ทำการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้โดยการขุดลอกตะกอนดินที่ปนเปื้อนสารตะกั่วในปริมาณสูงออกไปกำจัดโดยวิธีการนำไปฝังกลบ ซึ่งต่อมาปรากฏว่าการดำเนินการดังกล่าวมีแนวโน้มการเคลื่อนย้ายและแพร่กระจายของสารตะกั่วลงไปสู่ท้ายน้ำมากขึ้น จึงได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญว่าไม่ให้ขุดลอกตะกอนดินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของสารตะกั่ว



และให้เร่งดำเนินการก่อสร้างฝายหินทิ้ง กรณีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นชอบให้ดำเนินการฟื้นฟู โดยทำการขุดลอกตะกอนดินท้องน้ำ ซึ่งทำให้เกิดการฟุ้งกระจายของสารตะกั่วในน้ำมากขึ้น ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ชี้แจงแสดงให้เห็นว่าในกรณีเช่นนี้ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีการจัดทำแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมาตรการในการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีได้ยอมรับว่ากรณีเช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยและต้องรอฟังความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ แสดงให้เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้มีการจัดทำแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมาตรการในการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสีเขียวสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากภาวะมลพิษและไม่ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน เพื่อการป้องกัน และแก้ไขอันตรายอันเกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษและสภาวะแวดล้อมเป็นพิษ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพแหล่งน้ำไว้ล่วงหน้า จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๓ (๓)^{๑๙} และมาตรา ๕ (๒) (ค)^{๒๐} แห่งพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ นอกจากนี้ เมื่อบริษัท ต. ขุดลอกตะกอนดินขึ้นจากลำห้วยแล้วได้นำไปวางไว้ข้างลำห้วย จนต้องมีการสั่งให้นำไปไว้ในหลุมฝังกลบ และเมื่อไปไว้ในหลุมฝังกลบก็ได้ทำการปิดหน้าดินเพียงเล็กน้อย เมื่อมีฝนตกสารตะกั่วจึงได้แพร่กระจายกลับเข้าไปในลำห้วยคลิตี้อีกครั้ง จึงเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีปล่อยปละละเลยไม่ได้ประสานการปฏิบัติตามแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้มีการปฏิบัติตามแผนที่กำหนด แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้มีการสั่งให้แก้ไขก็เป็นการสั่งการภายหลังจากที่ได้มีการนำตะกอนดินขึ้นมาวางไว้ข้างลำห้วยและได้มีการฝังกลบปิดหน้าดินแล้ว จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร อีกทั้ง การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีในการก่อสร้างเขื่อนดักตะกอนแทนการขุดลอกตะกอนดิน ได้ใช้ระยะเวลาในการจัดเตรียมเครื่องมือในการก่อสร้างเขื่อนดักตะกอนเป็นเวลาถึงสามปีเศษนับแต่ทราบเหตุ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดี

^{๑๙-๒๐} พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๓ ให้กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. ๒. ๓.

๑. ๒. ๓.

(๓) จัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมาตรการในการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาสีเขียวสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากภาวะมลพิษ

๑. ๒. ๓.

๑. ๒. ๓.

มาตรา ๕ อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มีดังนี้

๑. ๒. ๓.

๑. ๒. ๓.

(๒) กองจัดการคุณภาพน้ำ มีอำนาจหน้าที่

๑. ๒. ๓.

๑. ๒. ๓.

(ค) จัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อการป้องกันและแก้ไขอันตรายอันเกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษและสภาวะแวดล้อมเป็นพิษที่มีผลกระทบต่อคุณภาพแหล่งน้ำ

๑. ๒. ๓.

๑. ๒. ๓.

มีหนังสือถึงกรมป่าไม้เพื่อขอเข้าใช้พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติในการขุดลอกตะกอนดินที่ปนเปื้อนสารตะกั่วออกไปกำจัดก็เป็นระยะเวลาล่วงมาถึงเก้าเดือนนับจากทราบเหตุ จึงเห็นว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในการฟื้นฟู หรือระงับการปนเปื้อนของสารตะกั่วในลำห้วยคลิตี้ที่ล่าช้าเกินสมควร

สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการเรียกค่าใช้จ่ายในการขจัดมลพิษและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมจากบริษัท ต. นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ประเมินค่าเสียหายจากการปนเปื้อนสารตะกั่วในลำห้วยคลิตี้ โดยได้ขอความร่วมมือไปยังสำนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อดำเนินการฟ้องบริษัท ต. ต่อศาลจังหวัดกาญจนบุรี เรียกค่าเสียหายอันเนื่องมาจากบริษัท ต. ปลอมยให้แร่ตะกั่วปนเปื้อนในลำห้วยคลิตี้ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยศาลจังหวัดกาญจนบุรีได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๒ กำหนดค่าสินไหมทดแทนเฉพาะในส่วนที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของรัฐ ความเสียหายที่เกิดแก่ทรัพยากรน้ำ สัตว์น้ำที่อาศัยอยู่บริเวณลำห้วยคลิตี้ตลอดลำน้ำเป็นเงินจำนวน ๖,๗๐๐,๐๐๐ บาท กรณีจึงเป็นการดำเนินการตามมาตรา ๙๗^{๒๑} แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ ประกอบกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๕ แล้ว จึงถือไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการเรียกค่าใช้จ่ายในการขจัดมลพิษและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมจากบริษัท ต. แต่อย่างใด นอกจากนี้ในการแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหามลพิษจากตะกั่วในบริเวณลำห้วยคลิตี้ อำเภอดงพญาชัย จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและวิจัยและพัฒนาระชานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ปรชานกลุ่มอนุรักษ์เมืองกาญจน์ และเลขาธิการมูลนิธิโลกสีเขียวให้ร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบกับแผนปฏิบัติการฟื้นฟูห้วยคลิตี้ด้วยกรณีจึงเป็นการให้สิทธิแก่บุคคลที่มีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการบำรุงรักษาและการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง^{๒๒} แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ แล้ว สำหรับข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการเพื่อประกาศให้ลำห้วยคลิตี้เป็นเขตควบคุมมลพิษนั้น การประกาศให้พื้นที่ใด

^{๒๑} พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๙๗ ผู้ใดกระทำหรือละเว้นการกระทำด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการทำลายหรือทำให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นของรัฐ หรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐตามมูลค่าทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลาย สูญหาย หรือเสียหายไปนั้น

^{๒๒} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

มาตรา ๕๖ สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมร่วมกับรัฐและชุมชนในการบำรุงรักษา และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและควมหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดำรงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่อง ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตนย่อมได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ



เป็นเขตควบคุมมลพิษเป็นอำนาจของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติโดยเฉพาะตามมาตรา ๕๙^{๒๓} แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้เสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อประกาศให้บริเวณลำห้วยคลิตี้เป็นเขตควบคุมมลพิษ แต่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๘ ว่ายังไม่มีความจำเป็นต้องประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตควบคุมมลพิษ กรณีจึงฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่ตามข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดี

มีประเด็นต้องพิจารณาต่อไปว่าพฤติการณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีถือเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสองคนหรือไม่ และผู้ถูกฟ้องคดีต้องกระทำการหรือชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสองคนหรือไม่ เพียงใด เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าทำให้เกิดการแพร่กระจายของสารตะกั่วในลำห้วยคลิตี้เป็นเวลานาน ซึ่งหากผู้ถูกฟ้องคดีได้มีแผนการฟื้นฟูไว้ล่วงหน้าก็จะทำให้ฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ได้เร็วขึ้น เมื่อพิจารณาจากรายงานการประชุมหารือแนวทางการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ด้วยวิธีธรรมชาติเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๓ พบว่า ผลการตรวจสอบปริมาณตะกั่วในตะกอนดินท้องน้ำบางจุดยังมีค่าสูงมากและสารตะกั่วปนเปื้อนในสัตว์น้ำยังมีค่าเกินมาตรฐานอาหารให้มีสารปนเปื้อน แม้จะรับฟังตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า การฟื้นฟูด้วยวิธีตามธรรมชาติจะเป็นวิธีตามหลักวิชาการที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปก็ตาม แต่เป็นวิธีที่ต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูเป็นเวลานาน เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสองคนและชาวบ้านชุมชนคลิตี้ล่างมีวิถีชีวิตประจำวันที่ต้องใช้น้ำจากลำห้วยคลิตี้ในการอุปโภคและบริโภค การบริโภคปลาและสัตว์น้ำอื่นในลำห้วยคลิตี้ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสองคน หรือหากปล่อยให้สารตะกั่วยังคงปนเปื้อนอยู่ในลำห้วยคลิตี้ต่อไปก็จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสองคนไม่สามารถนำน้ำในลำห้วยคลิตี้ไปใช้ในการอุปโภคและบริโภคได้ จึงเป็นผลโดยตรงมาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติและปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร และส่งผลให้ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสองคนต้องซื้อน้ำดื่ม เนื้อ ปลา รวมถึงอาหารโปรตีนทดแทนมาบริโภคทดแทนแหล่งอาหารที่เคยมีอยู่ในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ แม้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสองคนจะไม่ได้แสดงพยานหลักฐานให้ชัดเจนว่าได้ใช้จ่ายไปอย่างไร เป็นจำนวนเท่าใด แต่เมื่อข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่ามีการปนเปื้อนของสารตะกั่วในน้ำ ดิน และตะกอนดินท้องน้ำ สัตว์น้ำ และพืชผัก ซึ่งเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขทำการปิดป้ายงดบริโภคน้ำในลำห้วยคลิตี้ชั่วคราว และความเสียหายดังกล่าวเป็นความเสียหาย

^{๒๓} พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๕๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าท้องที่ใดมีปัญหามลพิษซึ่งมีแนวโน้มที่จะร้ายแรงถึงขนาดเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดให้ท้องที่นั้นเป็นเขตควบคุมมลพิษเพื่อดำเนินการควบคุม ลด และจัดมลพิษได้

ที่ศาลอาจคำนวณและกำหนดค่าเสียหายให้ได้ เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสองคนมีคำขอให้ศาลกำหนดค่าเสียหายในส่วนนี้ในอัตราเดือนละ ๗๐๐ บาท ต่อราย เห็นว่า เงินจำนวนดังกล่าวเมื่อแยกค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเป็นรายวันแล้วเป็นเงินประมาณ ๒๕ บาท หรือมีอยู่ ๘ บาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจริงและเหมาะสมแล้ว จึงควรกำหนดค่าเสียหายในส่วนนี้ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสองคนเป็นเดือนละ ๗๐๐ บาท ต่อเดือนต่อราย ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๕ อันเป็นช่วงที่เกิดสารตะกั่วปนเปื้อนเกินกว่ามาตรฐาน จนถึงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นวันที่ยื่นคำฟ้องเพิ่มเติมพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี เป็นจำนวนเงินรายละ ๑๗,๓๙๙.๕๕ บาท

ส่วนการขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายในอนาคตที่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารและค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการถูกละเมิดสิทธิในการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ยังคงมีปริมาณสารตะกั่วในสัตว์น้ำเกินเกณฑ์มาตรฐาน จนกระทั่งวันนั้นพิจารณาคดีครั้งแรกของศาลปกครองสูงสุด ก็ยังปรากฏว่า สารตะกั่วมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานในสัตว์น้ำ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบชดเชยค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสองคนเดือนละ ๗๐๐ บาท ต่อราย นับจากวันที่ยื่นคำฟ้องเพิ่มเติมไปจนถึงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นวันนั้นพิจารณาคดีครั้งแรกของศาลปกครองสูงสุดเป็นจำนวนเงินรายละ ๖๕,๘๐๐ บาท ส่วนการชดเชยค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการที่ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสองคนถูกละเมิดสิทธิในการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ นั้น เมื่อพิจารณามูลค่าสิ่งของต่าง ๆ ที่ชุมชนชาวคลิตี้ล่างสามารถได้ประโยชน์จากป่าและลำห้วยคลิตี้ในการดำรงชีวิตที่ต้องพึงพิงพิงธรรมชาติตามวิถีการดำรงชีวิตดั้งเดิม กับการที่ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสองคนขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายดังกล่าวรายละ ๑,๐๐๐ บาท ต่อเดือน เห็นว่า เป็นคำขอที่ไม่เกินความเป็นจริงและเหมาะสมแล้ว จึงกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายกรณีดังกล่าวรายละ ๑,๐๐๐ บาท ต่อเดือน นับจากวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๗ ไปจนถึงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ เป็นจำนวนเงินรายละ ๙๔,๐๐๐ บาท และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการฟื้นฟูโดยปล่อยให้ลำห้วยคลิตี้ฟื้นฟูตัวเองตามธรรมชาติ และไม่มีการรบกวนจากกิจการอื่น ๆ ซึ่งไม่อาจกำหนดเวลาแล้วเสร็จแน่นอนไว้ กรณีจึงไม่อาจกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการภายใต้เงื่อนไขเวลาใด ๆ ได้ แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า สารตะกั่วในสัตว์น้ำยังคงมีอยู่เกินค่ามาตรฐาน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงยังคงต้องดำเนินการฟื้นฟูต่อไป โดยต้องดำเนินการฟื้นฟูทุกฤดูกาลและต้องเปิดเผยผลการดำเนินการให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบ พิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดแผนงาน วิธีการ และดำเนินการฟื้นฟูตรวจและวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ ดิน พืชผัก และสัตว์น้ำในลำห้วยคลิตี้ ให้ครอบคลุมทุกฤดูกาลอย่างน้อยฤดูกาลละ ๑ ครั้ง จนกว่าจะพบว่าค่าสารตะกั่วในน้ำ ดิน พืชผัก และสัตว์น้ำในลำห้วยคลิตี้ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๑ ปี และแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสองคนทราบโดยวิธีการเปิดเผย โดยต้องทำการปิดประกาศ ณ ที่ทำการหมู่บ้านหมู่บ้านคลิตี้ ที่องค์การบริหาร



ส่วนตำบลชะแล ที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายให้ผู้ฟ้องคดี ทั้งยี่สิบสองคน เป็นเงินรายละ ๑๗๗,๑๙๙.๕๕ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๗๔๓/๒๕๕๕)

๓.๑.๓ มลพิษอื่นและของเสียอันตราย

กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ในสถานประกอบกิจการบรรจุและสะสมสารเคมีเพื่อใช้ทางการเกษตรอันเป็นวัตถุอันตรายที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งการประกอบกิจการในสถานที่ดังกล่าวไม่เคยมีการร้องเรียนต่อกรมควบคุมมลพิษ ผลจากการเกิดเพลิงไหม้ทำให้เกิดมลพิษจากการปนเปื้อนของสารเคมีดังกล่าว ภายหลังการเกิดเหตุกรมควบคุมมลพิษได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานที่ โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้นำถุงทรายมาปิดกั้นท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของสารพิษลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา และดำเนินการขนย้ายกากของเสียที่ตกค้างในพื้นที่ไปกำจัดและทำลาย รวมทั้งนำปูนขาวมาโรยเพื่อดับกลิ่นเหม็นของสารเคมีและปิดทับด้วยทรายและดินเพื่อขจัดมลพิษที่เกิดขึ้น จนไม่มีไอระเหยของสารเคมีและไม่มีกลิ่นฟุ้งกระจายแล้ว นอกจากนี้ ในกรณีปัญหาการฟื้นฟูดินที่ปนเปื้อนสารเคมีซึ่งตกค้างอยู่ใต้ดิน ปรากฏว่ากรมควบคุมมลพิษได้เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาไว้แล้ว แต่โครงการดังกล่าวจำเป็นต้องรอนงบประมาณ จึงยังไม่มีมีการก่อสร้างในขณะที่ฟ้องคดี จากข้อเท็จจริงดังกล่าวถือได้ว่ากรมควบคุมมลพิษได้ดำเนินการเพื่อฟื้นฟูหรือระงับเหตุที่อาจเป็นอันตรายจากมลพิษในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนมลพิษจนอยู่ในระดับที่ปลอดภัยตามอำนาจหน้าที่ที่บัญญัติในมาตรา ๘๒ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับข้อ ๑ ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๕ แล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือคลองเตย และเพลิงได้ลุกลามไปยังบ้านหลังที่นาย ส. ใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจการบรรจุและสะสมสารเคมีประเภทสารกำจัดวัชพืช สารกำจัดแมลง และสารไซลีน (Xylene) ที่ใช้เป็นตัวทำละลายในการผลิตสารกำจัดแมลงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ทำให้เกิดการแพร่กระจายของมลพิษ โดยสารเคมีเป็นตัวหนุนให้เพลิงไหม้อย่างรวดเร็วจนไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ เพลิงจึงลุกลามบ้านเรือนและทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบคนได้รับความเสียหาย การแพร่กระจายของมลพิษทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบคนได้รับผลกระทบต่อร่างกาย ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบคนเห็นว่า กรมควบคุมมลพิษ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

ให้ต้องปฏิบัติ โดยนับจากเกิดเหตุเพลิงไหม้จนกระทั่งปัจจุบัน ไม่มีการควบคุมมลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้สารเคมีที่อยู่ในบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ให้หมดสิ้นไป และไม่มีการฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมและประเมินความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมิได้ดำเนินการเรียกค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนจากผู้ก่อให้เกิดมลพิษ ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สิบคนได้ทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายแล้วแต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉย จึงนำคดีไปฟ้องต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหาย และให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการควบคุมมลพิษโดยนำสารเคมีที่ถูกไฟไหม้ไปทิ้งในที่อื่นที่ห่างไกลจากชุมชน ดำเนินการกำจัดกลิ่นเหม็นของสารเคมีบริเวณที่เกิดเหตุไฟไหม้ให้หมดสิ้น ดำเนินการฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมและประเมินความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม และดำเนินการเรียกค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนจากผู้ก่อให้เกิดมลพิษ ซึ่งต่อมาคดีได้โอนมายังศาลปกครองชั้นต้นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่มาตรา ๘๒ (๑)^{๒๔} แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อ ๑ (๖) และ (๙)^{๒๕} ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๕ กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจหน้าที่ประสานงานและดำเนินการเพื่อฟื้นฟูหรือระงับเหตุที่อาจเป็นอันตรายจากมลพิษในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนมลพิษ ซึ่งหากมีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษหรือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำ

^{๒๔} พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๘๒ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษมีอำนาจดังต่อไปนี้

(๑) เข้าไปในอาคาร สถานที่และเขตที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมหรือแหล่งกำเนิดมลพิษ หรือเขตที่ตั้งของระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบกำจัดของเสียบุคคลใด ๆ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาทำการ เพื่อตรวจสอบสภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย หรือระบบกำจัดของเสีย ระบบบำบัดอากาศเสีย หรืออุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อควบคุมการปล่อยทั้งอากาศเสียหรือมลพิษอื่น รวมทั้งตรวจบันทึกการละเอียด สกิดิ หรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของระบบ หรืออุปกรณ์และเครื่องมือดังกล่าว หรือเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๒๕} กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๕

ข้อ ๑ ให้กรมควบคุมมลพิษ มีภารกิจเกี่ยวกับการกำกับ ดูแล อำนวยการ ประสานงาน ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการฟื้นฟู คุ้มครองและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๖) ประสานงานและดำเนินการเพื่อฟื้นฟู หรือระงับเหตุที่อาจเป็นอันตรายจากมลพิษในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนมลพิษ และประเมินความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม

ฯลฯ

ฯลฯ

(๙) ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ด้านมลพิษ

ฯลฯ

ฯลฯ



ดังกล่าวมีสิทธิร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ โดยพนักงานควบคุมมลพิษมีอำนาจเข้าตรวจสอบสถานที่ตั้งโรงงานและแหล่งกำเนิดมลพิษเพื่อควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด แต่จากข้อเท็จจริงการที่นาย ส. ลักลอบประกอบกิจการบรรจุและสะสมสารเคมีเพื่อใช้ทางการเกษตรอันเป็นวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ประกอบกับก่อเกิดเพลิงไหม้ไม่ปรากฏว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจเข้าควบคุมตรวจสอบการประกอบกิจการของนาย ส. ได้ เนื่องจากไม่ทราบถึงการครอบครองสารเคมีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว ต่อมา เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ทำให้เกิดมลพิษจากการปนเปื้อนของสารเคมีซึ่งอยู่ในความครอบครองของนาย ส. ผู้ถูกฟ้องคดีจึงส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุตั้งแต่วันดังกล่าว และเมื่อตรวจพบการปนเปื้อนของสารเคมี ผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้ประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตคลองเตยให้นำถุงทรายมาปิดกั้นท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของสารพิษลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา และดำเนินการจัดหาระบบสาธารณูปโภคให้ประชาชน ติดป้ายแจ้งเตือนเขตอันตราย ตรวจสอบสุขภาพประชาชน ตรวจวัดระดับของสารเคมี และแจ้งเตือนให้ผู้นำชุมชนทราบเป็นระยะ พร้อมทั้งเตรียมแผนงานและแผนต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาหากเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน รวมทั้งให้คำแนะนำวิธีการลดปัญหาเรื่องกลิ่นและความเป็นพิษของสารเคมี และประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการขนย้ายซากสารเคมีที่ถูกไฟไหม้และสารเคมีที่เหลือออกจากพื้นที่ โดยนำไปเก็บรักษาหรือกำจัดในสถานที่ปลอดภัยตั้งแต่วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ดำเนินการตรวจสอบปัญหาสารเคมีตกค้างและดำเนินการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมจนเข้าสู่ภาวะปกติในระหว่างวันที่ ๘ ถึง ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีได้จ้างบริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ให้ดำเนินการขนย้ายกากของเสียที่ตกค้างในพื้นที่ไปกำจัดและทำลาย รวมทั้งนำปูนขาวมาโรยเพื่อดับกลิ่นและปิดทับด้วยทรายและดินเพื่อขจัดมลพิษที่เกิดขึ้น อันเป็นการดำเนินการเพื่อฟื้นฟูและระงับเหตุอันตรายจากมลพิษภายหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้จนไม่มีไอระเหยของสารเคมีและไม่มีการปนเปื้อนกระจายแล้ว

ส่วนปัญหาเรื่องการฟื้นฟูดินที่ปนเปื้อนสารเคมีซึ่งตกค้างอยู่ใต้ดินนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีชี้แจงว่า ตามหลักวิชาการประเมินความเสี่ยงด้านอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม (Risk Assessment) สารเคมีที่ตกค้างในพื้นที่เป็นสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ซึ่งเป็นสารเคมีที่ไม่ตกค้างยาวนานและสามารถย่อยสลายได้โดยกระบวนการทางธรรมชาติ (Hazard Identification) แต่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงจากการสูดดมกลิ่นเหม็นรบกวนหรือสัมผัสกับดินที่ปนเปื้อนโดยตรง ซึ่งก็ได้แก้ไขโดยการนำปูนขาวมาโรยเพื่อดับกลิ่นและปิดทับด้วยทรายและดินแล้ว ประกอบกับการฟื้นฟู

คุณภาพดินไม่ว่าจะโดยวิธีบำบัดในพื้นที่โดยการปรับลดความเป็นพิษโดยใช้ปูนขาวโรยบนพื้นที่ที่ปนเปื้อนและปิดทับด้วยดินใหม่แล้วบดอัดให้แน่นหรือเทคอนกรีตปิดทับด้านบน หรือวิธีบำบัดนอกพื้นที่โดยขุดหน้าดินที่ปนเปื้อนทั้งหมดเพื่อนำไปกำจัดโดยวิธีการที่เหมาะสม ก็เป็นเรื่องที่กระทำได้ยากเนื่องจากการปลูกสร้างอาคารในบริเวณเพลิงไหม้แล้ว และในวิธีหลัง จำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ซึ่งจะต้องเปรียบเทียบความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ (Cost-Benefit Analysis) ด้วย ดังนั้น เมื่อผลการตรวจสอบไม่มีประชาชนในชุมชนใช้น้ำใต้ดินอันจะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ และการแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นของสารเคมีก็เป็นวิธีที่ยอมรับได้ทางวิชาการ คำชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีเหตุผลรับฟังได้ ส่วนกรณีโครงการก่อสร้างศูนย์เด็กเล็กในที่ดินบริเวณสถานที่ผลิตและเก็บสารเคมีที่ถูกไฟไหม้นั้น เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานที่ดังกล่าวเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๔๘ พบว่ามีสารเคมีอยู่ที่ความลึกตั้งแต่ ๓๐ เซนติเมตร จากผิวดินลงไป แต่สารเคมีที่ปนเปื้อนดังกล่าวมิได้ระเหยออกสู่อากาศ แต่หากมีการเจาะเสาเข็มเพื่อวางรากฐานของอาคาร อาจทำให้กลิ่นสารเคมีฟุ้งกระจายและเป็นอันตรายต่อคนงานและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาลดความเป็นพิษของสารเคมีในดินและป้องกันไอระเหยสารเคมีจากดินไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวจำเป็นต้องรงบประมาณจึงยังไม่มีมีการก่อสร้างในขณะที่ฟ้องคดี กรณีจึงฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการเพื่อฟื้นฟูหรือระงับเหตุอันตรายจากมลพิษจนอยู่ในระดับปลอดภัยตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ แล้ว จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ นอกจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๖ ถึงกรมวิชาการเกษตรเพื่อให้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษผู้กระทำการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายฯ และมอบให้นิติกรเป็นผู้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำการในลำดับต่อไป สำหรับการขจัดมลพิษที่เกิดขึ้นจากเพลิงไหม้ ผู้ถูกฟ้องคดีว่าจ้างบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ให้ขจัดมลพิษที่เกิดขึ้นจากเพลิงไหม้เป็นเงิน ๑,๔๑๒,๕๕๒ บาท และยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายในการขจัดมลพิษและดำเนินคดีอาญาแก่ผู้กระทำความผิดแล้ว ซึ่งต่อมาศาลแพ่งกรุงเทพใต้มีคำพิพากษาให้นาย ส. รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายในการขจัดมลพิษดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี และศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกและปรับจำเลยในความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายฯ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาความเสียหายที่เกิดขึ้นยังถือไม่ได้ว่าเป็นความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นของรัฐหรือสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่เป็นอันตรายถึงขนาดและเป็นกรณีถึงขั้นวิกฤตที่ยากแก่การเยียวยาและแก้ไขที่สมควรจะต้องเรียกค่าเสียหายให้ชดใช้แก่รัฐ อีกทั้ง บทบัญญัติแห่งกฎหมายในเรื่องดังกล่าวมุ่งหมายให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจหน้าที่ในการเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายเพื่อประโยชน์



ต่อสาธารณะหรือเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนเป็นส่วนรวม แต่ค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีทั้งหมดอ้างในคดีนี้เป็นความเสียหายเพื่อประโยชน์เฉพาะตัว ซึ่งต้องใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากเอกชนผู้ก่อให้เกิดความเสียหายโดยตรง จึงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามข้อ ๓ วรรคสอง (ง)^{๒๖} ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ ประกอบกับมาตรา ๙๖^{๒๗} แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ แล้ว จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติแต่อย่างใด และเมื่อได้วินิจฉัยไว้แล้วว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ประกอบกับความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่บุคคลอ้างว่าได้รับเป็นผลโดยตรงจากการที่สารเคมีถูกเพลิงไหม้และเกิดมลพิษจากการปนเปื้อนของสารเคมีอันเกิดจากการมีวัตถุอันตรายไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายฯ และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มิได้เป็นผลโดยตรงจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี จึงมิได้เป็นการกระทำละเมิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแต่ประการใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๙/๒๕๕๘)

^{๒๖} กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๕

ข้อ ๓ ชลช ชลช

ฝ่ายตรวจและบังคับการตามข้อ ๓ (๑) มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

ชลช ชลช

(ง) ดำเนินการเรียกค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนจากแหล่งกำเนิดมลพิษที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็นของรัฐหรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

ชลช ชลช

^{๒๗} พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๙๖ แหล่งกำเนิดมลพิษใดก่อให้เกิดหรือเป็นแหล่งกำเนิดของการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษอันเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายหรือสุขภาพอนามัย หรือเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อื่นหรือของรัฐเสียหายด้วยประการใด ๆ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษนั้น มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายเพื่อการนั้นไม่ว่าการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษนั้นจะเกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่ในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่ามลพิษเช่นนั้นเกิดจาก

(๑) เหตุสุทธวิสัยหรือการสงคราม

(๒) การกระทำตามคำสั่งของรัฐบาลหรือเจ้าพนักงานของรัฐ

(๓) การกระทำหรือละเว้นการกระทำของผู้ที่ได้รับอันตรายหรือความเสียหายเองหรือของบุคคลอื่น ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อม ในการรั่วไหลหรือการแพร่กระจายของมลพิษนั้น

ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหาย ซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบตามวรรคหนึ่ง หมายความว่ารวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ทางราชการต้องรับภาระจ่ายจริงในการขจัดมลพิษที่เกิดขึ้นนั้นด้วย

การมอบอำนาจระหว่างนายกรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นการมอบอำนาจโดยอาศัยบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะและเป็นการเฉพาะกรณี ไม่ใช่การมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในกรณีทั่วไป ผู้รับมอบอำนาจจึงต้องใช้อำนาจภายในขอบเขตแห่งอำนาจที่ระบุไว้ตามคำสั่งมอบอำนาจของนายกรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด ไม่สามารถใช้ดุลพินิจเกินขอบเขตแห่งอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีได้ ดังนั้น เมื่อกรณีข้อเท็จจริงตามคดีนี้ นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีเพื่อมีคำสั่งให้ระงับการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบความเค็มต่ำในพื้นที่น้ำจืดภายในเขตจังหวัดเท่านั้น การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ดำเนินการกับผู้เพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในเขตพื้นที่ของตนตามที่มีผู้ร้องเรียน จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ กำหนดแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งที่ ๐๐๑/๒๕๔๓ เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในจังหวัด ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๓ โดยให้ระงับการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบความเค็มต่ำในพื้นที่น้ำจืดภายในเขตอำเภอท่ายางทุกตำบล ยกเว้นตำบลปึกเตียนที่เลี้ยงได้เป็นบางส่วนเฉพาะพื้นที่ด้านทิศตะวันออกของถนนคันกั้นน้ำเค็ม (ถนนสายหาดเจ้าสำราญ-ชะอำ) สามารถเลี้ยงได้ ส่วนพื้นที่ด้านทิศตะวันตกของถนนคันกั้นน้ำเค็ม ห้ามเลี้ยงโดยเด็ดขาด หลังจากนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ นาย ส. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้ทำการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำในพื้นที่ห้ามเลี้ยงตามคำสั่งดังกล่าว และศาลจังหวัดเพชรบุรีได้มีคำพิพากษาว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๙ และมาตรา ๙๘ วรรคสอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงได้ยุติการเลี้ยงกุ้งกุลาดำและได้เปลี่ยนมาเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมแทนตั้งแต่วันที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เลี้ยงกุ้งทะเล เป็นเหตุให้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการปล่อยน้ำเค็มที่ใช้สำหรับการเพาะเลี้ยงกุ้ง ทำให้พืชผลทางการเกษตรได้ผลผลิตน้อยลงและไม่สามารถใช้น้ำดื่มกินได้ตามปกติ จึงมีหนังสือไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อขอให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้สั่งการหรือดำเนินคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สั่งการให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ฐานความผิดฝ่าฝืนต่อคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๐๐๑/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๓ และความผิดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ มาตรา ๙ และมาตรา ๙๘ วรรคสอง



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

มาตรา ๙^{๒๔} แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นการให้อำนาจพิเศษแก่นายกรัฐมนตรีในการสั่งการเพื่อการควบคุมและแก้ไขปัญหาในกรณีฉุกเฉินหรือมีเหตุภัยอันตรายต่อสาธารณชน อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ หรือปัญหาการแพร่กระจายของมลพิษอย่างร้ายแรงไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติหรือการกระทำของบุคคล ที่อาจเป็นอันตรายร้ายแรงต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามัยของประชาชน รวมทั้งอาจสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อทรัพย์สินทั้งของรัฐและเอกชน และในการนี้นายกรัฐมนตรีจะมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัดแทนนายกรัฐมนตรีก็ได้ จากข้อเท็จจริงในคดีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับมอบอำนาจจากนายกรัฐมนตรีตามนัยของกฎหมายดังกล่าวและตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๒/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๑ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี เพื่อมีคำสั่งให้ระงับการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบความเค็มต่ำในพื้นที่น้ำจืดภายในเขตจังหวัด ทั้งนี้ เพื่อระงับการกระทำอันมีผลเป็นการเพิ่มความรุนแรงแก่สภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกคำสั่งที่ ๐๐๑/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๓ เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในจังหวัดให้ระงับการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบความเค็มต่ำในพื้นที่น้ำจืดภายในอำเภอท่ายางทุกตำบล ยกเว้นตำบลปึกเตียน ที่เลี้ยงได้เป็นบางส่วน เฉพาะพื้นที่ด้านทิศตะวันออกของถนนคันกั้นน้ำเค็ม (ถนนสายหาดเจ้าสำราญ-ชะอำ) สามารถเลี้ยงได้ ส่วนพื้นที่ด้านทิศตะวันตกของถนนคันกั้นน้ำเค็ม ห้ามเลี้ยงโดยเด็ดขาด คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวออกมาเพื่อควบคุมภาวะมลพิษ ทั้งมลพิษในดินและมลพิษทางน้ำจืดที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบความเค็มต่ำในพื้นที่น้ำจืด อันเป็นผลกระทบที่รุนแรงอย่างยิ่งต่อพื้นที่เกษตรกรรม โดยเฉพาะพื้นที่ที่รัฐได้พัฒนาเป็นอยู่อาศัยน้ำของประเทศ อย่างเช่น

^{๒๔} พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๙ เมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภัยอันตรายต่อสาธารณชนอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ หรือภาวะมลพิษที่เกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษ ซึ่งหากปล่อยไว้เช่นนั้นจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพอนามัยของประชาชน หรือก่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐเป็นอันมาก ให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งตามที่เห็นสมควรให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือบุคคลใด รวมทั้งบุคคลซึ่งได้รับหรืออาจได้รับอันตรายหรือความเสียหายดังกล่าวกระทำหรือร่วมกันกระทำการใด ๆ อันจะมีผลเป็นการควบคุม ระงับ หรือบรรเทาผลร้ายจากอันตรายและความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น ได้อย่างทันที่ ทั้งนี้ ในกรณีที่ทราบว่ามีบุคคลใดเป็นผู้ก่อให้เกิดภาวะมลพิษดังกล่าว ให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งบุคคลนั้นไม่ให้กระทำการใดอันจะมีผลเป็นการเพิ่มความรุนแรงแก่ภาวะมลพิษในระหว่างที่มีเหตุภัยอันตรายดังกล่าวด้วย

อำนาจในการสั่งตามวรรคหนึ่ง นายกรัฐมนตรีจะมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัดแทนนายกรัฐมนตรีได้ โดยให้ทำเป็นคำสั่งและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เมื่อนายกรัฐมนตรีได้สั่งตามวรรคหนึ่ง หรือผู้ว่าราชการจังหวัดในการปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้สั่งตามวรรคสองแล้ว ให้ประกาศคำสั่งดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาโดยมิชักช้า

พื้นที่อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ขณะเดียวกันแม้คำสั่งดังกล่าวจะมีผลเป็นการจำกัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แต่หากพิจารณาเจตนารมณ์ของการใช้อำนาจออกคำสั่งตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในกรณีนี้ เป็นผลมาจากการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของราษฎรและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำในเขตพื้นที่น้ำจืดของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่มีมติห้ามมิให้ดำเนินการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำในเขตพื้นที่น้ำจืด ทั้งพื้นที่ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และพื้นที่ใหม่โดยเด็ดขาด และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีให้พิจารณาใช้อำนาจสั่งการ โดยอ้างเหตุผลและความจำเป็นเร่งด่วนเกี่ยวกับนโยบายของประเทศที่กำหนดให้พื้นที่ภาคกลางเป็นพื้นที่เกษตรกรรม อย่างไรก็ตาม แม้ในปัจจุบันจะมีการเพาะเลี้ยงกุ้งประเภทอื่นทดแทนการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบความเค็มต่ำในพื้นที่น้ำจืด ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันฝ่าฝืนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือไม่ก็ตาม แต่การมอบอำนาจระหว่างนายกรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรา ๙ เป็นการมอบอำนาจโดยอาศัยบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะและเป็นการเฉพาะกรณี ไม่ใช่การมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในกรณีทั่วไป ผู้รับมอบอำนาจจึงต้องใช้อำนาจภายในขอบเขตแห่งอำนาจที่ระบุไว้ตามคำสั่งมอบอำนาจของนายกรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด ไม่สามารถใช้ดุลพินิจเกินขอบเขตแห่งอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีได้ ดังนั้น ในกรณีดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจออกคำสั่งตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ให้ระงับเฉพาะการเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบความเค็มต่ำในพื้นที่น้ำจืดภายในท้องที่ที่กำหนดเท่านั้น การที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ทำการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมด้วยระบบความเค็มต่ำในพื้นที่ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เคยใช้เพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำด้วยระบบความเค็มต่ำมาก่อน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ดำเนินการกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กรณีจึงไม่ถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กำหนดให้ต้องปฏิบัติแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๔/๒๕๕๖)

๓.๒ การออกมาตรการทางกฎหมายในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๓.๓ การทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) มุ่งประสงค์ที่จะให้โรงงานปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น ที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบกับในประกาศเชิญชวนเอกชนให้ยื่นข้อเสนอโครงการสร้างที่รองรับของเสียที่ไม่เป็นอันตรายจากกิจการอุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรม ก็ได้กำหนดให้เอกชนต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด การที่ผู้ได้รับคัดเลือกให้ลงทุนในโครงการดังกล่าวได้ยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการ แต่ต่อมา กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้จำหน่ายเรื่องราวการขอรับใบอนุญาต ด้วยเหตุผลว่าผู้ได้รับคัดเลือกให้ลงทุนในโครงการดังกล่าวมิได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ได้รับคัดเลือก ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการลงทุนโครงการดังกล่าว

สรุปข้อเท็จจริง

กระทรวงอุตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๑ เชิญชวนเอกชนให้ยื่นข้อเสนอโครงการสร้างที่รองรับของเสียที่ไม่เป็นอันตรายจากกิจการอุตสาหกรรม ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ยื่นข้อเสนอและได้รับคัดเลือกให้ลงทุนในโครงการดังกล่าวในพื้นที่ตำบลดงมะรุ้ม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี หลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๒ ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานต่ออุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี และจังหวัดลพบุรีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๒ ให้ผู้ฟ้องคดีไปรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน แต่ในขณะที่ผู้ฟ้องคดียังมีได้ไปรับใบอนุญาตดังกล่าว กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าจะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อน ทั้งนี้ ในประกาศเชิญชวนเอกชนลงทุนสร้างที่รองรับของเสียที่ไม่เป็นอันตรายจากกิจการอุตสาหกรรมไม่ได้ระบุถึงขั้นตอน วิธีการ หลักเกณฑ์ให้ต้องทำการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้ฟ้องคดีจึงเชื่อโดยสุจริตว่าการลงทุนในครั้งนี้มีเพียงขั้นตอนหลักเกณฑ์ตามที่ได้ประกาศเชิญชวน โดยไม่มีขั้นตอนที่ต้องศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔ จังหวัดลพบุรีได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดี

ที่ ๒ ได้จำหน่ายเรื่องราวการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของผู้ฟ้องคดี โดยอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันใช้ค่าเสียหายจากการลงทุน จำนวน ๓๖,๕๑๕,๘๑๐ บาท และค่าเสียหายจากจำนวนเงินที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับเมื่อโครงการสร้างที่รองรับของเสียสามารถเปิดดำเนินการได้ เป็นเงิน ๖๖๐ ล้านบาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง^{๒๙} และมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง^{๓๐} แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอำนาจกำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอขอความเห็นชอบ และอาจกำหนดให้รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต้องจัดทำหรือได้รับการรับรองจากผู้ชำนาญการศึกษผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต่อมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) โดยกำหนดไว้ในบัญชีท้ายประกาศดังกล่าวว่า โรงงานปรับปรุงคุณภาพของเสียรวมเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เป็นประเภทโครงการหรือกิจการลำดับที่ ๓ ที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีคำอธิบายเพิ่มเติมโรงงานปรับปรุงคุณภาพของเสียรวมเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานแนบท้ายประกาศฉบับดังกล่าว ระบุสิ่งปฏิกูล

^{๒๙-๓๐} พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔๖ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอขอความเห็นชอบตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๕๑ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามมาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจกำหนดให้รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๖ ต้องจัดทำหรือได้รับการรับรองจากบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ชำนาญการศึกษผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ได้

ฯลฯ

ฯลฯ



หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจะต้องเข้าลักษณะตามหมวดต่อไปนี้ หมวดที่ ๑ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่มีลักษณะเป็นสารไวไฟ สารกัดกร่อน สารเกิดปฏิกิริยาได้ง่าย วัตถุระเบิด สารพิษ หรือสารที่สามารถถูกชะล้างได้ หมวดที่ ๒ ตัวทำลายที่เสื่อมคุณภาพหรือไม่ใช้แล้ว และหมวดที่ ๓ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากการประกอบกิจการโรงงานเฉพาะประเภท และชนิดของการผลิต ซึ่งมีของเสียอันตราย อันเป็นประเภทและลักษณะเดียวกันกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่เป็นของเสียอันตรายตามตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ซึ่งแสดงถึงเจตนารมณ์ของประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ย่อมมุ่งประสงค์ ที่จะให้โรงงานปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้นที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง เชิญชวนเอกชนให้ยื่นข้อเสนอโครงการสร้าง ที่รองรับของเสียที่ไม่เป็นอันตรายจากกิจการอุตสาหกรรม ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๑ โดยมีได้กำหนดให้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ในหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการดำเนินการ อันสอดคล้องกับแนวนโยบายหรือของสำนักงานนโยบาย และแผนสิ่งแวดล้อม ที่ วว ๐๘๐๔/๗๖๒๖ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๙ ซึ่งเห็นว่าลักษณะ ของกิจการโรงงานฝักรวมของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ที่จะต้องทำรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้น จะเข้าข่ายเฉพาะของเสียที่เป็นอันตราย ดังนั้น โครงการสร้าง ที่รองรับของเสียที่ไม่เป็นอันตรายจากกิจการอุตสาหกรรม ตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๑ จึงไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แต่อย่างใด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ประกาศผล การคัดเลือกให้ผู้ฟ้องคดีได้ลงทุนในโครงการสร้างที่รองรับของเสียที่ไม่เป็นอันตรายจากกิจการ อุตสาหกรรม ผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ได้จัดทำใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานให้ผู้ฟ้องคดีและส่งเรื่องให้จังหวัดลพบุรีดำเนินการ แต่ระหว่างนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ขอเรื่องคืนจากจังหวัดลพบุรี และมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดี จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อน เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้จัดทำรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้จำหน่ายเรื่องราวการขอรับ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น การจำหน่ายเรื่องราวการขอรับ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี อันเป็นการกระทำละเมิด ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยในส่วนค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้รับความเสียหายเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖,๕๑๕,๘๑๐ บาท นั้น ความเสียหายในส่วนนี้ถือได้ว่ามีลักษณะเป็นผลโดยตรงจากการกระทำละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบใช้ตามจำนวนที่ปรากฏว่ามีความเสียหายจริง ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากสัญญาว่าจ้างและสัญญาซื้อขายฉบับต่าง ๆ เชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีค่าใช้จ่ายจริงในการดำเนินการเป็นเงินจำนวน ๔,๒๗๑,๒๐๐ บาท อย่างไรก็ตาม เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า เฉพาะโรงงานปรับปรุงสภาพของเสียรวมเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้นที่จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนั้น หากผู้ฟ้องคดียื่นเรื่องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการใหม่ ผู้ฟ้องคดีย่อมได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานฝังกลบของเสียที่ไม่เป็นอันตรายจากกิจการอุตสาหกรรมตามที่ยื่นคำขอ การดำเนินการต่าง ๆ ที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการและต้องเสียค่าใช้จ่ายไปแล้วนั้น ผู้ฟ้องคดียังสามารถใช้ทรัพย์สินที่ได้ลงทุนดังกล่าวประกอบกิจการโรงงานตามที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกต่อไปได้ ความเสียหายอันเกิดจากค่าใช้จ่ายในการลงทุนจึงมิได้เสียไปโดยสิ้นเชิง จึงเห็นควรกำหนดค่าเสียหายให้ผู้ฟ้องคดีสองในสามของค่าใช้จ่ายในการลงทุน รวมเป็นเงินจำนวน ๒,๘๔๗,๔๖๖ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีรวมเป็นเงิน ๒,๘๔๗,๔๖๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ (คำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๘๖/๒๕๕๕)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผู้ถือประทานบัตรการทำเหมืองแร่ถ่านหิน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเงื่อนไขท้ายประทานบัตร ในการขอปรับเปลี่ยนมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ ดังนั้น แม้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะได้เสนอรายงานขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานดังกล่าวแล้ว แต่เมื่อปรากฏว่า มาตรการที่ขอปรับเปลี่ยนยังมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ มาตรการดังกล่าวจึงยังไม่มีผลใช้บังคับ การที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต



แห่งประเทศไทยไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขท้ายประทานบัตร จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และเมื่ออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบถึงการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในการออกประทานบัตรดังกล่าวแล้ว แต่มิได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการของผู้ถือประทานบัตร และพิจารณาดำเนินคดีตามมาตรา ๑๓๘ แห่งพระราชบัญญัติแร่ฯ จึงถือได้ว่าอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเช่นกัน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นประชาชนซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลนาสัก ตำบลบ้านดง ตำบลสบป่าด ตำบลแม่เมาะ อำเภอมะแมะ จังหวัดลำปาง เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้อนุญาตให้ประทานบัตรเหมืองแร่ถ่านหินในพื้นที่อำเภอมะแมะ จังหวัดลำปาง แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗) เพื่อนำถ่านหินลิกไนต์มาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตามคำขอประทานบัตรที่ ๓-๖/๒๕๓๐ และคำขอประทานบัตรที่ ๓๐-๔๖/๒๕๓๕ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ได้รับอนุญาตให้เปิดเหมืองตามประทานบัตรที่ได้รับอนุญาตเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๔๓ ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ได้ทำเหมืองแร่ แต่งแร่ ขนแร่ถ่านหินลิกไนต์โดยมิได้ปฏิบัติตามวิธีการทำเหมือง และเงื่อนไขท้ายประทานบัตรซึ่งเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมืองแร่ แผนผังโครงการ และเงื่อนไขท้ายประทานบัตรโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ หลายประการ ซึ่งการไม่ปฏิบัติตามวิธีการทำเหมืองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ดังกล่าว ก่อให้เกิดมลพิษและทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับอันตรายต่อชีวิต สุขภาพอนามัย และทรัพย์สิน เมื่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางตรวจพบการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ดังกล่าว และได้รายงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทราบ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการทำเหมืองแร่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ กลับเพิกเฉยไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และกรมควบคุมมลพิษ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) และอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) ก็มิได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการควบคุมมลพิษ รวมทั้งเรียกค่าเสียหายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ส่วนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เมาะ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๐) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๑) ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ได้มีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ยุติหรือระงับการก่อเหตุรำคาญ ผู้ฟ้องคดีทั้งหมดจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๑ ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เพิกถอนประทานบัตรของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ เป็นผู้ถือประทานบัตรการทำเหมืองแร่ถ่านหินในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ตามคำขอประทานบัตรที่ ๓-๖/๒๕๓๐ และคำขอประทานที่ ๓๐-๔๖/๒๕๓๕ ซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามวิธีการทำเหมือง แผนผัง โครงการและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในการออกประทานบัตร และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ มีความประสงค์ที่จะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง แผนผัง โครงการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในการออกประทานบัตร ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ จะต้องเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทำเหมืองและการดำเนินงานในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ประกอบกับมาตรการป้องกันผลกระทบที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อน และจะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามมาตรา ๕๗^{๓๑} ประกอบมาตรา ๔^{๓๒} แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ ก่อนที่จะดำเนินการตามที่ขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ได้ดำเนินการเสนอรายงานการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน

^{๓๑-๓๒} พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๕๗ ผู้ถือประทานบัตรจะต้องทำเหมืองตามวิธีการทำเหมือง แผนผัง โครงการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในการออกประทานบัตร และถ้าจะมีการเพิ่มเติมชนิดของแร่ที่จะทำเหมืองหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง แผนผัง โครงการ และเงื่อนไขดังกล่าว ผู้ถือประทานบัตรจะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีก่อนจึงจะทำได้



การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเหมืองแร่และอุตสาหกรรมถลุงแร่หรือแต่งแร่ ได้พิจารณา รายงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ แล้วมีมติเห็นชอบให้มีการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่พิพาทกันในศาลปกครองชั้นต้นใหม่ โดยไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ดังนั้น มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงยังไม่มีผลใช้บังคับ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ยังมีหน้าที่ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฉบับเดิมต่อไป ทั้งนี้ จนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว

จากข้อเท็จจริงพบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ มิได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฉบับเดิม ดังนี้ ๑) การยกเลิกการติดตั้งม่านน้ำเพื่อเป็นการลดฝุ่นละอองในบรรยากาศ ระหว่างที่ทั้งดินด้านทิศตะวันออกกับบ้านห้วยผาย และระหว่างที่ทั้งดินด้านทิศตะวันตกกับหมู่บ้าน ทางทิศใต้ โดยอ้างว่าได้หยุดทั้งดินบริเวณที่กำหนดให้เป็นทั้งดินดังกล่าวแล้ว และได้ปลูกพืชคลุมดินเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นและปลูกต้นสนประดิพัทธ์เป็นแนวกำบังแทน ๒) การไม่ดำเนินการพิจารณาอพยพราษฎรทั้งหมดของบ้านห้วยคิงซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ จากเหมืองแร่หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับเหมืองแร่เอกชนกรณี ๕ กิโลเมตร ๓) การนำพื้นที่ ภายหลังการทำเหมืองส่วนหนึ่งไปทำเป็นสวนพฤกษชาติและสนามกอล์ฟ โดยมีได้นำพื้นที่ ดังกล่าวไปฟื้นฟูให้ใกล้เคียงกับสภาพเดิมตามธรรมชาติ ด้วยการถมดินกลับในบ่อเหมือง ให้มากที่สุดและปลูกป่าทดแทน ๔) การมิได้นำพืชที่ปลูกใน wetland ไปกำจัดและปลูกเสริม ทุก ๆ ๑๘ เดือน และไม่ได้ขุดลอกเพื่อเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ำใน wetland แต่กลับสร้าง ระบบบำบัดน้ำโดยใช้ Anaerobic Bacteria หรือโดยวิธีอื่นที่เพิ่มประสิทธิภาพในการลดซัลเฟต ก่อนปล่อยลงสู่ wetland ๕) การมิได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฝุ่นที่เกิดจากการขุดเปิดชั้นดิน Overburden และ ๖) การไม่ดำเนินการจัดทำรายงานการตรวจประเมินสิ่งแวดล้อม (Environmental Audit) ทุก ๆ ๒ ปี นับจากวันที่เปิดทำเหมือง จากข้อเท็จจริงดังกล่าวถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ได้ทำการขนดิน ไปกองเป็นคันดินบริเวณขอบบ่อเหมืองด้านทิศใต้เพื่อเสริมมาตรการป้องกันผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมด้านฝุ่นและเสียงที่เกิดจากการทำเหมือง นั้น มิได้ขัดกับหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เนื่องจากตามแผนผังโครงการทำเหมืองแร่ ถ่านหินไม่ได้กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ต้องขุดดินไปกองเก็บนอกเขตประทานบัตรตลอดไป ในทุกกรณี แต่สามารถนำหน้าดินบางส่วนมาถมกลับในชุมชนเมืองเก่าได้ หากบริเวณชุมชนเมือง มีความกว้างมากพอ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ได้รักษาระดับค่าเฉลี่ยความชื้นของถ่านหิน ลิกไนต์อยู่ที่ร้อยละ ๑๕ ถือเป็นการรักษาความชื้นของดินและถ่านหินเพื่อป้องกันผลกระทบ จากฝุ่นได้ดีกว่าที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำหนดไว้ ระหว่างร้อยละ ๑.๕ โดยเป็นมาตรฐานขั้นต่ำในการรักษาความชื้นของดินและถ่านหินเท่านั้น จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติแต่อย่างใด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และหากการละเลย ต่อหน้าที่ดังกล่าวเป็นเหตุให้สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิต ร่างกาย สุขภาพอนามัย และทรัพย์สิน ของผู้ฟ้องคดีเสียหาย ซึ่งเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ จะต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำดังกล่าว ซึ่งการพิจารณาว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ จะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดอันเกิดจาก การละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือไม่นั้น ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นฝ่าย ที่กล่าวอ้างว่าได้รับความเสียหายที่เป็นผลมาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ละเลยต่อหน้าที่ อันก่อให้เกิดมลพิษมีหน้าที่ต้องเสนอพยานหลักฐานต่อศาลเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามที่ตน กล่าวอ้าง เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเสนอพยานหลักฐานต่อศาลเพื่อพิสูจน์ถึงความเสียหายได้ ประกอบกับไม่สามารถเสนอพยานหลักฐานต่อศาลเพื่อพิสูจน์ว่าปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ อำเภอมะแมะที่มีค่าสูงเกินกว่ามาตรฐานเกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ทำเหมืองแร่ถ่านหิน โดยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เป็นเงื่อนไข ท้ายประทานบัตร อีกทั้ง จากการศึกษาแหล่งกำเนิดหลักของฝุ่นละอองบริเวณอำเภอมะแมะ พบว่าฝุ่นละอองขนาดเล็กมีองค์ประกอบส่วนใหญ่มาจากการเผาไหม้มวลชีวภาพ ซึ่งหมายถึง การเผาป่า เผาวัชพืชการเกษตร เผาใบไม้ รongลงมาคือฝุ่นดิน ฝุ่นถนน และฝุ่นท่อไอเสีย กรณีจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่อำเภอมะแมะที่มีค่าสูงเกินกว่ามาตรฐาน เกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเงื่อนไขท้ายประทานบัตร และไม่อาจ



ถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี อันจะมีผลให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐^{๓๓} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สำหรับประเด็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการควบคุมการทำเหมืองและการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ หรือไม่ นั้น เห็นว่า แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีอำนาจในการออกคำสั่งเพิกถอนประทานบัตรการทำเหมืองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ตามมาตรา ๑๓๗^{๓๔} และมาตรา ๑๓๘^{๓๕} แห่งพระราชบัญญัติแร่ฯ แต่ก็ถือเป็นดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะออกคำสั่งเพิกถอนประทานบัตรการทำเหมืองของผู้ถือประทานบัตรหรือไม่ก็ได้ โดยการใช้ดุลพินิจนี้จะต้องคำนึงถึงเหตุผล ความจำเป็น รวมถึงข้อดีและข้อเสียที่จะเกิดแก่ประชาชนหรือประโยชน์สาธารณะ หากมีการสั่งเพิกถอนประทานบัตรดังกล่าวเมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามวิธีการทำเหมืองแผนผัง โครงการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในการออกประทานบัตร หรือได้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง แผนผัง โครงการ และเงื่อนไขดังกล่าว โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แต่เมื่อการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ดังกล่าว นอกจากจะไม่ปรากฏว่าได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่วนรวมที่ร้ายแรงถึงขนาดที่จะสั่งเพิกถอนประทานบัตรแล้ว ในทางตรงกันข้าม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ได้ขอให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมบางข้อให้ถูกต้องตรงกับที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง แผนผัง โครงการ และเงื่อนไขที่มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเดิมกำหนดไว้ และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว เพียงแต่การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

^{๓๓} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

^{๓๔} พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔

มาตรา ๑๓๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของทรัพยากรธรณีประจำท้องที่ตามมาตรา ๗๑ หรือมาตรา ๙๑ เบื้องต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท และรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งเพิกถอนประทานบัตร หรือใบอนุญาตขุดเจาะน้ำเกลือใต้ดินนั้นเสียได้

^{๓๕} พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖

มาตรา ๑๓๘ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๗ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๗ มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๗๔ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดตามมาตรา ๕๙ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๗ มาตรา ๖๘ หรือมาตรา ๗๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท และรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งเพิกถอนประทานบัตรนั้นเสียได้

สิ่งแวดล้อมดังกล่าวยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติแร่ เท่านั้น ประกอบกับการใช้อำนาจเพิกถอนประทานบัตรของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ย่อมส่งผลกระทบต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าอันเป็นการจัดทำบริการสาธารณะอย่างหนึ่ง ที่ต้องมีความสม่ำเสมอและต่อเนื่องในการจัดทำ หากมีคำสั่งให้เพิกถอนประทานบัตรของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ก็ย่อมจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะและประชาชนมากกว่าผลดีที่จะได้รับ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ออกคำสั่งเพิกถอนประทานบัตร การทำเหมืองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นั้น ได้ทราบถึงการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในการออกประทานบัตรของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ แล้ว จึงเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่จะต้องพิจารณาดำเนินคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ตามมาตรา ๑๓๕ แห่งพระราชบัญญัติแร่ และควบคุมดูแลมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ละเลยต่อหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เป็นเงื่อนไขท้ายประทานบัตรต่อไป แต่เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขท้ายประทานบัตรและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองลิกไนต์แม่เมาะ จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ พิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองลิกไนต์แม่เมาะ โดยให้ทำการติดตั้งม่านน้ำเพื่อเป็นการลดฝุ่นละอองในบรรยากาศ มีความยาว ๘๐๐ เมตร ระหว่างที่ทิ้งดินด้านทิศตะวันออกกับบ้านหัวฝาย และระหว่างที่ทิ้งดินด้านทิศตะวันตกกับหมู่บ้านทางทิศใต้ ให้จัดตั้งคณะทำงานระดับท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญ ร่วมกันพิจารณาในการอพยพราษฎรที่ได้รับผลกระทบออกนอกรัศมี ๕ กิโลเมตร ให้ฟื้นฟูชุมชนเมืองให้ใกล้เคียงกับสภาพเดิมตามธรรมชาติ โดยการถมดินกลับในบ่อเหมืองให้มากที่สุด และให้ปลูกป่าทดแทน ให้นำพืชที่ปลูกใน wetland ไปกำจัด และปลูกเสริมทุก ๆ ๑๘ เดือน และต้องทำการขุดลอกเพื่อเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ำใน wetland ให้ทำการขนส่งเปลือกดิน โดยใช้ระบบสายพานที่มีการติดตั้งระบบสเปรย์น้ำตามแนวสายพาน ให้วางแผนจุดปล่อยดิน โดยให้ตำแหน่งที่ปล่อยดินไม่อยู่ในตำแหน่งต้นลมที่พัดผ่านไปยังชุมชนที่อยู่โดยรอบ ให้กำหนดพื้นที่ Buffer Zone ระยะจุดปล่อยดินกับชุมชน ให้เป็นระยะทางไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร และควรจัดทำเป็น Bunker ให้จุดปล่อยดินอยู่ต่ำกว่าความสูงของ Bunker และในการปล่อยดินลงที่เก็บกองดินนั้น จะต้องกำหนดเป็นตารางที่แน่นอน โดยใช้จุดเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจตำแหน่งที่จะต้องห่างจากชุมชนมากที่สุดในกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ เห็นว่า มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการทำเหมืองที่มีมาตรฐานและเหมาะสมกว่ามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เป็นเงื่อนไขท้ายประทานบัตรดังกล่าว ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ดำเนินการ



ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ จะปฏิบัติตามมาตรการที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ต่อเมื่อการขอแก้ไขและเปลี่ยนแปลงนั้นได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แล้ว ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตรวจสอบ กำกับดูแลการประกอบกิจการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการออกประทานบัตร และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองลิกไนต์แม่เมาะของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ไม่ปฏิบัติตาม ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ตามมาตรา ๑๓๘ แห่งพระราชบัญญัติแร่ฯ โดยเคร่งครัด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๔๙-๗๖๔/๒๕๕๗)

๔. ความรับผิดในค่าเสียหายหรือค่าทดแทนของรัฐ

๔.๑ ความรับผิดในค่าเสียหายจากการไม่ดำเนินการเพื่อขจัดมลพิษการปนเปื้อนของสารตะกั่วในแหล่งน้ำ

การที่กรมควบคุมมลพิษมิได้จัดทำแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขอันตรายอันเกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ ก่อให้เกิดการแพร่กระจายของสารตะกั่วในลำห้วยคลิตี้เป็นระยะเวลานาน ทำให้ผู้อาศัยในชุมชนคลิตี้ล่างและใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในลำห้วยคลิตี้ได้รับความเสียหายไม่สามารถใช้น้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค ตลอดจนไม่สามารถบริโภคปลาและสัตว์น้ำอื่นในลำห้วยคลิตี้ได้ เนื่องจากการปนเปื้อนของสารตะกั่ว ความเสียหายดังกล่าวถือเป็นผลโดยตรงมาจากการที่กรมควบคุมมลพิษละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติและปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร กรมควบคุมมลพิษจึงต้องชดเชยค่าเสียหายจากภาระค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารมาบริโภคทดแทนแหล่งอาหารที่เคยมีอยู่ในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ และค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการถูกละเมิดสิทธิในการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบ

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๔๓/๒๕๕๕ หน้า ๕๙-๖๕



๔.๒ ความรับผิดชอบในค่าเสียหายจากการระบายน้ำเสียลงสู่ลำคลอง

กรมชลประทานเป็นหน่วยงานทางปกครองที่มีหน้าที่จัดให้ได้มาซึ่งน้ำ เพื่อกักเก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบาย หรือแบ่งน้ำเพื่อการเกษตร รวมถึงการป้องกัน ความเสียหายอันเกิดจากน้ำซึ่งอยู่ในเขตชลประทานตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ประกอบกับมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ การที่ เจ้าหน้าที่ของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ๑ ชลบุรี ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด ของกรมชลประทาน เปิดประตูระบายน้ำเพื่อระบายน้ำเสียลงสู่แม่น้ำบางปะกง ในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมและไม่ได้มีหนังสือแจ้งเตือนล่วงหน้า ทั้งที่มีใช้กรณีเร่งด่วน ที่จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นเหตุให้ปลาในกระชัง ของผู้ประกอบการเลี้ยงปลากระพงขาวตายเป็นจำนวนมาก การเปิดประตูระบายน้ำ ดังกล่าวจึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออันเป็นการกระทำละเมิด กรมชลประทาน จึงต้องรับผิดชอบในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวให้แก่ผู้ประกอบการเลี้ยงปลากระพงขาว ในกระชัง

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกอบการเลี้ยงปลากระพงขาว ในกระชังโดยได้รับอนุญาต และทำการเลี้ยงที่แม่น้ำบางปะกง หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับแจ้งจากผู้ดูแลปลาว่าปลาที่เลี้ยงลอยหัวโดยไม่ทราบสาเหตุ ผู้ฟ้องคดี จึงให้ออกซิเจนในกระชังปลา แต่ในวันต่อมาปรากฏว่ามีปลาตายเป็นจำนวนมาก ผู้ฟ้องคดีได้ทราบ ในเวลาต่อมาว่า เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ๑ ชลบุรี ซึ่งเป็น ผู้รับผิดชอบโครงการชลประทานพานทอง-พานทองขยาย ได้เปิดประตูระบายน้ำคลองพานทอง ระบายน้ำเสียจากคลองพานทองลงสู่แม่น้ำบางปะกง โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการเลี้ยงปลา ในกระชังทราบล่วงหน้าเหมือนที่เคยปฏิบัติมา ทั้งนี้ กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) อ้างว่า เนื่องจากเป็นกรณีเร่งด่วน และก่อนการเปิดประตูระบายน้ำดังกล่าว ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ๑ ชลบุรี ได้แจ้งให้นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม ซึ่งเป็นผู้นำท้องถิ่นและผู้ประกอบการเลี้ยงปลา ในกระชังที่อยู่ใกล้กับประตูระบายน้ำคลองพานทองมากที่สุดทราบแล้ว อีกทั้ง สาเหตุที่ปลาตาย ยังไม่แน่ชัดว่าเกิดจากการระบายน้ำดังกล่าวหรือไม่ แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการระบายน้ำดังกล่าว ทำให้น้ำเสียไหลผ่านกระชังเลี้ยงปลาของผู้ฟ้องคดี เป็นเหตุให้ปลาที่เลี้ยงไว้ได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหาย แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นหน่วยงานทางปกครองมีหน้าที่จัดให้ได้มาซึ่งน้ำเพื่อกักเก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือแบ่งน้ำเพื่อการเกษตร การพลังงาน การสาธารณสุข โภค หรือการอุตสาหกรรม และรวมถึงการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำกับการคมนาคมทางน้ำซึ่งอยู่ในเขตชลประทาน ตามมาตรา ๔^{๓๖} แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ประกอบกับ มาตรา ๔^{๓๗} แห่งพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ๑ ชลบุรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโครงการชลประทาน พานทอง-พานทองขยาย เป็นหน่วยงานในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดี มีภารกิจหลัก คือ การระบายน้ำ การเก็บกักน้ำ และการป้องกันน้ำเค็มโดยการควบคุมสถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ และทางระบายน้ำ ตามแนวคันกันน้ำ โดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลเปิด-ปิดระบายน้ำในแต่ละประตูระบายน้ำ ซึ่งต้องปฏิบัติงานและรับผิดชอบตลอดเวลาทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ รวมทั้งวันหยุดราชการ โดยในการระบายน้ำที่ผ่านมาของโครงการชลประทานพานทอง-พานทองขยาย สำหรับในกรณีที่ ภาวะที่น้ำในคลองพานทองหรือในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเบื้องต้นเรื่องคุณภาพน้ำและมีความจำเป็น ต้องระบายเพื่อรักษาระดับน้ำไม่ให้ท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำตามแนวคลองชลประทานพานทองในระดับ ที่สูงมาก... และกรณีที่เกิดอุทกภัยในพื้นที่ตอนบน ซึ่งต้องระบายน้ำผ่านทุกประตูระบายน้ำ ทางระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมโดยเร็วโดยไม่คำนึงถึง ปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำ และระบายน้ำในปริมาณสูงสุดตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องทั้งในช่วงเวลา น้ำขึ้นและน้ำลง ก่อนที่จะดำเนินการระบายน้ำจะต้องทำหนังสือราชการจากโครงการชลประทาน ชลบุรี เพื่อแจ้งเทศบาลตำบลท่าข้ามและผู้ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นกรณีเร่งด่วนซึ่งไม่สามารถ

^{๓๖} พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๘

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

“การชลประทาน” หมายความว่า กิจการที่กรมชลประทานจัดทำขึ้นเพื่อให้ได้มา ซึ่งน้ำหรือเพื่อกักเก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือแบ่งน้ำเพื่อเกษตรกรรม การพลังงาน การสาธารณสุข โภค หรือการอุตสาหกรรม และหมายความรวมถึง การป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำกับรวมถึงการคมนาคมทางน้ำซึ่งอยู่ในเขตชลประทานด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๓๗} พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๐

มาตรา ๔ ให้กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ดำเนินการจัดให้ได้มาซึ่งน้ำ หรือกักเก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบาย หรือแบ่งน้ำเพื่อเกษตรกรรม การพลังงาน การสาธารณสุข โภค หรือการอุตสาหกรรม

(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำ ความปลอดภัยของเขื่อนและอาคารประกอบ และการคมนาคมทางน้ำซึ่งอยู่ในเขตชลประทาน ตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ที่ไม่ได้เป็นแผนงานประจำปี ของกรมชลประทาน

(๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมชลประทานหรือตามที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ทำหนังสือราชการได้ทัน และก่อนที่จะเปิดประตูระบายน้ำ หัวหน้าฝายส่งน้ำและบำรุงรักษา ๑ ชลบุรี และ/หรือเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติจะแจ้งประสานกับนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้ามในฐานะผู้นำท้องถิ่น และในฐานะผู้ประกอบการเลี้ยงปลาในกระชังที่อยู่ใกล้ประตูระบายน้ำคลองพานทองมากที่สุด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ได้มีกลุ่มชาวบ้านมาขอพบหัวหน้าฝายส่งน้ำ และบำรุงรักษา ๑ ชลบุรี เพื่อร้องเรียนเรื่องน้ำท่วมพื้นที่และบ้านเรือนบางส่วน ทั้งเป็นน้ำเน่าเสีย ทำให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายมาก ต่อมา ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เจ้าหน้าที่ของฝายส่งน้ำและบำรุงรักษา ๑ ชลบุรี ได้เปิดประตูระบายน้ำคลองพานทองเพื่อระบาย น้ำเสียจากคลองพานทองลงสู่แม่น้ำบางปะกง จึงถือได้ว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้ทราบ เรื่องน้ำท่วมพื้นที่ราษฎรดังกล่าวแล้วตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นวันที่ประชาชน ร้องเรียนขอให้เปิดประตูระบายน้ำคลองพานทองและเป็นเวลาก่อนการเปิดประตูระบายน้ำ คลองพานทองถึง ๒ วันทำการ เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีจึงสามารถทำหนังสือราชการ จากโครงการชลประทานชลบุรีแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีรวมทั้งผู้ประกอบการเลี้ยงปลาในกระชัง ทราบล่วงหน้าได้อย่างช้าในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ประกอบกับเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี ควรคาดหมายได้ว่าหากมีฝนตกในช่วงวันที่ ๙ และวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ อาจทำให้ ราษฎรที่ประสบปัญหาน้ำท่วมได้รับความเดือดร้อนมากขึ้น และอาจทำให้ไม่สามารถทำหนังสือ แจ้งผู้ประกอบการเลี้ยงปลาในกระชังได้ทัน ดังนั้น การเปิดประตูระบายน้ำดังกล่าวจึงไม่ใช่ กรณีเร่งด่วนที่จะทำให้โครงการชลประทานชลบุรีไม่ต้องทำหนังสือราชการแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างใด และเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า น้ำที่โครงการชลประทานพานทอง-พานทองขยาย ระบายลงสู่แม่น้ำบางปะกงเป็นน้ำเสียที่เป็นอันตรายต่อการอยู่อาศัยของสัตว์น้ำ อีกทั้ง ได้ระบายในช่วงน้ำตาย กล่าวคือ เป็นเวลาที่น้ำมีการขึ้นและลงเล็กน้อยซึ่งเป็นช่วงที่ไม่เหมาะสม ในการระบายน้ำ เมื่อน้ำไหลผ่านกระชังเลี้ยงปลาของผู้ฟ้องคดีซึ่งไม่ทราบถึงการระบายน้ำ ล่วงหน้ามาก่อน จึงทำให้ไม่ได้เตรียมการป้องกันความเสียหาย และทำให้ปลาที่เลี้ยงในกระชัง ตายเป็นจำนวนมาก ประกอบกับก่อนการระบายน้ำของเจ้าหน้าที่ของฝายส่งน้ำและบำรุงรักษา ๑ ชลบุรี ไม่พบว่าปลาที่เลี้ยงในกระชังบริเวณดังกล่าวตายแต่อย่างใด จึงเชื่อได้ว่าสาเหตุที่ปลา ในกระชังของผู้ฟ้องคดีตายเป็นจำนวนมากเกิดจากการระบายน้ำเสียจากคลองพานทองลงสู่ แม่น้ำบางปะกงในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ดังนั้น การเปิดประตูระบายน้ำดังกล่าว ของเจ้าหน้าที่ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษา ๑ ชลบุรี จึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออันเป็น การกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของฝายส่งน้ำและบำรุงรักษา ๑ ชลบุรี จึงต้องรับผิดชอบ



ในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง^{๓๘} แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

สำหรับค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ถูกฟ้องคดีพึงใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า กระชังเลี้ยงปลาของผู้ฟ้องคดีมีระยะห่างจากกระชังรายอื่นเพียง ๒ เมตร และ ๔ เมตร ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานตามประกาศกรมประมง และผู้ฟ้องคดีได้ปล่อยปลาลงเลี้ยงในกระชังขนาดกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๕.๕๐ เมตร ลึก ๖.๕๐ เมตร จำนวนกระชังละ ๗,๐๐๐ ตัว ซึ่งถือว่ามီอัตราความหนาแน่นของปลาก่อนข้างสูง อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีได้ให้ข้อเท็จจริงว่าปลาในแต่ละกระชังไม่ได้ตายทั้งหมด แต่เป็นการประเมินความเสียหายจากปลาที่ตายในขณะนั้น ดังนั้น การจะกำหนดค่าเสียหายให้ผู้ฟ้องคดีตามฟ้องทั้งหมดจึงไม่เป็นธรรมสำหรับผู้ถูกฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีส่วนรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าวด้วย เมื่อคำนึงถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด เห็นควรลดค่าเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องชดใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีลงจำนวน ๑ ใน ๓ ของค่าเสียหายทั้งหมด เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายเป็นปลาขนาด ๖ ชีด ถึง ๑ กิโลกรัม จำนวนประมาณ ๑๐,๐๐๐ ตัว น้ำหนักประมาณ ๗,๐๐๐ กิโลกรัม คิดเป็นค่าเสียหายประมาณ ๑,๐๑๕,๐๐๐ บาท และปลาเล็กขนาด ๖ ถึง ๗ นิ้ว จำนวนประมาณ ๑๕,๐๐๐ ตัว ราคาประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท รวมค่าเสียหายทั้งสองรายการจำนวน ๑,๑๖๕,๐๐๐ บาท เมื่อมีเหตุที่ศาลจะลดค่าเสียหายให้ ๑ ใน ๓ ของค่าเสียหายทั้งหมด จึงเหลือค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับจำนวน ๗๗๖,๖๖๖.๖๗ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๗๗๖,๖๖๖.๖๗ บาท (ค่าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๑๙/๒๕๕๖)

๔.๓ ความรับผิดในค่าเสียหายจากการปล่อยก๊าซพิษออกสู่อากาศ

โรงไฟฟ้าแม่เมาะผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหินลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิง และมีการปล่อยอากาศเสียประเภทซัลเฟอร์ไดออกไซด์และฝุ่นละอองซึ่งเป็นมลพิษออกสู่อากาศ จึงถือเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๔) ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโรงไฟฟ้างดงามจึงมีหน้าที่ในการควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และหากโรงไฟฟ้ามีการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษจนเป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นหรือรัฐโดยไม่ปรากฏ

^{๓๘} พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕ หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้

เหตุยกเว้นความรับผิดตามกฎหมาย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในฐานะเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษดังกล่าวย่อมมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือความเสียหายโดยไม่ต้องคำนึงว่าอันตรายหรือความเสียหายนั้นเกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๙๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ฟังได้ว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไม่ได้บำบัดหรือควบคุมมิให้โรงไฟฟ้าแม่เมาะปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ กรณีย่อมถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และเมื่อผู้อยู่อาศัยในพื้นที่อำเภอแม่เมาะในช่วงเวลาที่มีการแพร่กระจายของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้รับผลกระทบจนเกิดเป็นอันตรายต่อสุขภาพและอนามัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจึงมีหน้าที่ต้องชดเชยค่าเสียหายอันเกิดจากการเสื่อมสุขภาพและอนามัย และความสูญเสียทางด้านจิตใจให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นประชาชนซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลนาสัก ตำบลบ้านดง ตำบลสบป่าด ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เห็นว่าตนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดี (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ได้ทำเหมืองแร่ลิกไนต์เพื่อใช้ถ่านหินลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า และสร้างโรงไฟฟ้าซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยได้เริ่มสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็กจำนวน ๒ โรง ในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ และได้ก่อสร้างเพิ่มเติมอีก ๑๓ โรง ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้ขุดและขนถ่ายถ่านหินลิกไนต์จากใต้ดินไปยังโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าของผู้ถูกฟ้องคดี ทำให้เกิดการแพร่กระจายของฝุ่นหิน ฝุ่นละออง ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และออกไซด์ของไนโตรเจนออกสู่บรรยากาศ ครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง โดยผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ดำเนินการควบคุม ดูแล และป้องกันการเกิดมลพิษดังกล่าว ทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งอาศัยอยู่ใกล้กับโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรังและเกิดการระคายเคืองต่อเยื่อเมือกผิวหนังตามร่างกาย ซึ่งเป็นอาการของโรคปอดอักเสบจากฝุ่นหิน (โรคนิวโมโคนิโอซิส) และโรคพิษซัลเฟอร์ไดออกไซด์ นอกจากนั้น ยังทำให้สัตว์เลี้ยงต้องเจ็บป่วยล้มตาย พืชผลทางการเกษตรเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายในการรักษาพยาบาล ค่าขาดประโยชน์จากการประกอบอาชีพ ค่าทดแทนการเสื่อมสมรรถภาพของร่างกาย สุขภาพ และอนามัย ความสูญเสียทางด้านจิตใจ ความสูญเสียโอกาสที่จะดำรงชีวิต



อย่างคนปกติจนกว่าจะเสียชีวิต ค่าไร่ประโยชน์ในการใช้ที่ดิน ที่พักอาศัยในการทำมาหากินได้ โดยปกติสุขต่อไปในอนาคต และค่าเสียหายของพืชไร่ พร้อมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีหยุดการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยถ่านหินลิกไนต์จนกว่าจะมีวิธีป้องกันฝุ่นแขวนลอยและสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์มิให้ฟุ้งกระจายไปในอากาศได้อย่างสมบูรณ์ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีจัดการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพอากาศในบริเวณพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ให้กลับคืนสภาพเดิม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งใช้บังคับในขณะที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้บัญญัติรับรองและคุ้มครองให้บุคคลย่อมมีสิทธิในชีวิตและร่างกายที่มีได้ถูกจำกัดเฉพาะเพียงแต่การมีชีวิตอยู่เยี่ยงสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เท่านั้น แต่ย่อมมีสิทธิในการดำรงชีพอย่างปกติสุขด้วย ดังนั้นการประกอบกิจการที่ก่อให้เกิดมลพิษคุกคามต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพของสิ่งแวดล้อมจึงเป็นการกระทบสิทธิในการดำรงชีพอย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ อนามัย ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไว้ รวมถึงเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ต้องการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มุ่งคุ้มครองสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน ควบคุมมาตรฐานมลพิษจากแหล่งกำเนิด เยียวยาทางแพ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ และลงโทษผู้กระทำผิด จากข้อเท็จจริงในคดีนี้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโรงไฟฟ้าแม่เมาะซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยได้ใช้ถ่านหินลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและมีการปล่อยทิ้งอากาศเสียประเภทก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และฝุ่นละอองซึ่งเป็นมลพิษออกสู่บรรยากาศ โรงไฟฟ้าแม่เมาะของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ และประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้โรงไฟฟ้าเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๓๙ ประกอบกับข้อ ๒ ของประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๔) เรื่อง กำหนดให้โรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ในการควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และหากโรงไฟฟ้ามีการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษจนเป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นหรือรัฐโดยไม่ปรากฏเหตุยกเว้นความรับผิด ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะเจ้าของหรือผู้ครอบครองโรงไฟฟ้าแม่เมาะก็มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าสินไหมทดแทน

หรือค่าเสียหาย โดยไม่ต้องคำนึงว่าอันตรายหรือความเสียหายดังกล่าวจะเกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ถูกฟ้องคดีหรือไม่ ตามนัยมาตรา ๙๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ แต่การที่จะให้ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะเจ้าของหรือผู้ครอบครองโรงไฟฟ้าแม่เมาะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายต่อผู้ฟ้องคดีนั้น จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้รับอันตรายแก่ชีวิตร่างกายหรือสุขภาพอนามัย หรือทรัพย์สินเสียหายจากมลพิษที่เกิดขึ้นจากการรั่วไหลหรือแพร่กระจายมาจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะของผู้ถูกฟ้องคดี โดยพิจารณาได้เป็นกรณีผลภาวะจากฝุ่นละอองและกรณีผลภาวะจากก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

สำหรับกรณีผลภาวะจากฝุ่นละออง พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป กำหนดให้ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๑๐ ไมครอน ในเวลา ๒๔ ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน ๐.๑๒ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๑๐๐ ไมครอน ในเวลา ๒๔ ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน ๐.๓๓ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยที่ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กไม่เกิน ๑๐ ไมครอน สามารถเข้าสู่ร่างกายและเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามรายงานการศึกษาแหล่งที่มาของฝุ่นละอองในชุมชนบ้านหัวฝาย อำเภอแม่เมาะ ที่ได้ทำการเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองที่มีขนาดอนุภาคเล็กกว่า ๑๐ ไมครอน ในเวลา ๒๔ ชั่วโมง ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ๒๕๔๔ พื้นที่หมู่บ้านหัวฝาย ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง พบว่า ส่วนมากมีแหล่งที่มาจากเผาไหม้มวลชีวภาพและรถยนต์ มิได้เกิดจากการปล่อยทิ้งอากาศเสียของผู้ถูกฟ้องคดี แม้จะปรากฏว่ามีฝุ่นละอองที่ไม่ทราบแหล่งที่มา แต่ก็มีเพียงร้อยละ ๒๐ เท่านั้น ประกอบกับข้อเท็จจริงตามรายงานฉบับสมบูรณ์แนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะในพื้นที่หมู่บ้านหัวฝาย และหมู่บ้านห้วยเป็ด เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ซึ่งแม้จะระบุว่าในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๕ พบว่าค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองสูงเกินกว่าค่ามาตรฐานที่สถานีสบป่าด บ้านท่าสี่ และการประปาแม่เมาะ ปีละหลายครั้งในช่วงหน้าแล้งก็ตาม แต่ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองในพื้นที่อำเภอแม่เมาะก็มิได้มีความแตกต่างจากพื้นที่อื่น ๆ ทั้งที่มีการประกอบกิจการไฟฟ้าซึ่งถูกกำหนดให้เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม ทั้งผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้ติดตั้งเครื่องกำจัดฝุ่นชนิดไฟฟ้าสถิตแรงสูงในโรงไฟฟ้าทุกโรงและจัดให้มีมาตรการควบคุมฝุ่นละอองภายในบริเวณโรงไฟฟ้าขณะขนถ่ายถ่านหินลิกไนต์และราดน้ำบนถนนที่มีฝุ่นเป็นประจําอย่างสม่ำเสมอ ประกอบกับจากการตรวจสอบสภาพ



ประจำปีของพนักงานที่ปฏิบัติงานที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ไม่เคยพบว่าพนักงานเจ็บป่วยด้วยโรค นิวโมโคนีโอซิสที่มีสาเหตุมาจากการสูดหายใจเอาฝุ่นละอองถ่านหินแต่อย่างใด กรณีจึงไม่อาจ ถือได้ว่าโรงไฟฟ้าแม่เมาะของผู้ถูกฟ้องคดีก่อให้เกิดหรือเป็นแหล่งกำเนิดของการรั่วไหล หรือแพร่กระจายของฝุ่นละอองซึ่งเป็นมลพิษที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๙๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ

ส่วนกรณีมลภาวะจากก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ นั้น ประกาศคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๔๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา ๑ ชั่วโมง ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๔ ได้กำหนดค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ โดยทั่วไปในเวลา ๑ ชั่วโมง ในทุกพื้นที่ที่จะต้องไม่เกิน ๐.๓๐ ส่วนในล้านส่วน (ppm) หรือไม่เกิน ๗๘๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จึงเชื่อได้ว่าค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศดังกล่าวเป็นค่าเฉลี่ยที่จะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายและสุขภาพอนามัย และเป็น ค่ามาตรฐานโดยทั่วไปที่ใช้กับประชาชนทั้งประเทศ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโรงไฟฟ้าแม่เมาะที่ก่อให้เกิดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ดังจะเห็นได้ จากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำการติดตั้งเครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ของผู้ถูกฟ้องคดี รวมถึงโรงไฟฟ้าแม่เมาะของผู้ถูกฟ้องคดีถูกกำหนดให้เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๔)ฯ โดยไม่ปรากฏว่ามีปัจจัยอื่นหรือ สถานประกอบการอื่นเป็นผู้ปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในพื้นที่ดังกล่าว โดยได้ปล่อยทิ้ง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ในปริมาณ ที่จะเป็นอันตรายต่อประชาชน กล่าวคือ มีค่าเฉลี่ยฯ เกินกว่า ๗๘๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานที่ควรเป็น และเกินกว่า ๑,๓๐๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ย สูงสุดตามที่ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ เคยกำหนดไว้ การที่ ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้บำบัดหรือควบคุมมิให้ค่าเฉลี่ยฯ สูงเกินกว่าค่ามาตรฐานและที่ประกาศ ดังกล่าวกำหนด จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการปล่อยทิ้ง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศ เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ในช่วงเวลาที่มีการแพร่กระจายของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่มีค่าเฉลี่ยฯ สูงเกินกว่าค่ามาตรฐาน และที่ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนด จนถึงขนาดที่มีการแต่งตั้งคณะทำงาน

เฉพาะกิจด้านการแพทย์เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ทั้งผู้ฟ้องคดีได้กล่าวอ้างว่าได้รับผลกระทบจากก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จนเจ็บป่วยเป็นโรคในระบบทางเดินหายใจ โรคปอดหรือเกิดอาการระคายเคืองตามเยื่อเมือกตามร่างกาย กรณีจึงเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับอันตรายและได้รับความเสียหายจากก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่แพร่กระจายจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะของผู้ถูกฟ้องคดี ประกอบกับกรณีที่มีค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะสูงเกินกว่ามาตรฐานที่ควรเป็นและสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดติดต่อกันเป็นเวลานาน เกิดจากผู้ถูกฟ้องคดีใช้วิธีการบำบัดอากาศเสียด้วยการปล่อยทิ้งทางปล่องระบายอากาศของโรงไฟฟ้าเพื่อให้เกิดการเจือจางของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศชั้นบน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทราบดีอยู่แล้วว่าสภาพภูมิประเทศและสภาพอากาศของอำเภอแม่เมาะเป็นที่ราบหุบเขาเสมือนแอ่งกระทะ มีภูเขาล้อมรอบเกือบทุกด้าน ทำให้การกระจายตัวของอากาศไม่ดี อากาศจะคงตัวอยู่ในพื้นราบหุบเขาบริเวณอำเภอแม่เมาะเป็นระยะเวลานาน แม้ว่าต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีจะได้ติดตั้งเครื่องกำจัดก๊าซ Flue Gas Desulfurization (FGD) ในโรงไฟฟ้าแม่เมาะทุกโรงแล้วก็ตาม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็มีได้ดูแลบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามปกติจนทำให้ในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๑ เครื่องกำจัดก๊าซ (FGD) ใช้งานได้เพียง ๒ เครื่อง จากจำนวน ๘ เครื่อง ทั้งที่ผู้ถูกฟ้องคดีสามารถคาดการณ์เรื่องดังกล่าวได้ล่วงหน้าและสามารถที่จะระมัดระวังป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้ กรณีจึงมิใช่เหตุสุดวิสัยที่จะเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบตามมาตรา ๙๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ ดังนั้น เมื่อโรงไฟฟ้าแม่เมาะของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ก่อให้เกิดการแพร่กระจายของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

การที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะของผู้ถูกฟ้องคดีได้ปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในปริมาณที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย สุขภาพ และอนามัย มีจำนวนไม่น้อยกว่า ๒๗๘ ครั้ง เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีเจ็บป่วยเป็นโรคพิษซัลเฟอร์ไดออกไซด์ มีผลกระทบต่อสุขภาพ อนามัย เสื่อมสมรรถภาพ และสภาพจิตใจ ผลกระทบจากอาการของโรคดังกล่าวย่อมมีอยู่แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะได้ไปรักษาที่โรงพยาบาลหรือไม่ก็ตาม ค่าทดแทนดังกล่าวจึงเป็นค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงิน ซึ่งศาลมีอำนาจกำหนดให้ตามควรแก่พฤติการณ์ และความร้ายแรงจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดี กล่าวคือ กำหนดให้ตามจำนวนครั้งที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะของผู้ถูกฟ้องคดีได้ปล่อยทิ้งก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โดยพิจารณาตามค่าเฉลี่ยๆ ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ สำหรับจำนวนค่าเสียหายที่จะนำมาเป็นฐานในการพิจารณากำหนดค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่ละรายนั้น ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้เคยจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะปล่อยก๊าซ



ซัลเฟอร์ไดออกไซด์จนทำให้พื้นที่อำเภอแม่เมาะมีค่าเฉลี่ยสูงเกินกว่า ๑,๓๐๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เป็นเงินอย่างน้อยรายละ ๓๐๐ บาทต่อครั้ง จึงควรกำหนดค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยแยกเป็นกรณี ดังนี้ (๑) ในกรณีที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะของผู้ถูกฟ้องคดีปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จนทำให้มีค่าเฉลี่ย เกินกว่า ๗๘๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แต่ไม่เกิน ๑,๓๐๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร กำหนดค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีรายละ ๓๐๐ บาทต่อครั้ง (๒) ในกรณีค่าเฉลี่ย เกินกว่า ๑,๓๐๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๕ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๓๘ กำหนดค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีรายละ ๖๐๐ บาทต่อครั้ง (๓) ในกรณีค่าเฉลี่ย เกินกว่า ๑,๓๐๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๓๘ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๔๑ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กำหนดห้ามมิให้มีการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ซึ่งมีค่าเฉลี่ย เกินกว่า ๑,๓๐๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ใช้บังคับแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่ได้บำบัดหรือควบคุมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ให้มีค่าเฉลี่ย ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประกาศกำหนด ทั้งมีการตรวจพบกรณีก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์มีค่าเฉลี่ย เกินกว่า ๑,๓๐๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มากถึง ๑๔๒ ครั้ง ในช่วงเวลาดังกล่าว กรณีจึงถือได้ว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นพฤติกรรมที่มีความร้ายแรงและเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งศาลมีอำนาจกำหนดค่าสินไหมทดแทนได้ตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรง ตามมาตรา ๔๓๘ วรรคหนึ่ง^{๓๙} แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว ประกอบกับไม่ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับโทษใด ๆ จากการกระทำดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีระมัดระวังมิให้มีการแพร่กระจายของมลพิษจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับอันตรายหรือเสียหายจากการดำเนินกิจการ และเป็นการป้องปรามมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีกระทำความผิดเช่นเดิมอีก จึงกำหนดค่าเสียหายในกรณีนี้ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีรายละ ๑,๒๐๐ บาทต่อครั้ง อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาว่าผู้ฟ้องคดีรายใด จะได้รับค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายจากการเสื่อมสมรรถภาพ สุขภาพและอนามัย และความสูญเสียทางด้านจิตใจเป็นจำนวนเงินเท่าใด จำต้องพิจารณาจากระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีรายนั้นอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะเป็นสำคัญ

^{๓๙} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๓๘ ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด



สำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่าขาดประโยชน์จากการประกอบอาชีพ และค่าทดแทนความสูญเสียโอกาสที่จะดำรงชีวิตอย่างคนปกติสุข นั้น ผู้ฟ้องคดีมิได้เสนอพยานหลักฐานต่อศาลเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง หรือจะต้องเกิดขึ้นจริงในอนาคต ทั้งปรากฏพยานหลักฐานว่าที่ผ่านมาผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยมาโดยตลอด และตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๔๑ เป็นต้นมา ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในพื้นที่ย่านแม่เมาะมีค่าเฉลี่ยฯ ไม่เกิน ๗๘๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานโดยทั่วไปที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย สุขภาพ และอนามัยกับประชาชนทั้งประเทศ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายในกรณีนี้ได้ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีตามระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ ๒๖ ล้านบาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๓๐-๗๔๘/๒๕๕๗)



บทที่ ๓

คดีปกครองเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

๑. กรณีเกี่ยวกับอาหาร

คำสั่งทางปกครองที่ปฏิเสธการก่อตั้งสิทธิของคู่กรณี ถือเป็นคำสั่งที่กระทบต่อประโยชน์ได้เสียของบุคคล เพราะถึงแม้จะไม่ทำให้บุคคลนั้นต้องสูญเสียสิทธิ แต่บุคคลนั้นก็ไม่ได้สิทธิที่ต้องการ คำสั่งทางปกครองที่ไม่เปลี่ยนสถานะจากเดิมไปเป็นสถานะที่เป็นผลดีแก่ผู้รับคำสั่ง คำสั่งดังกล่าวถือเป็นคำสั่งที่กระทบถึงสิทธิของคู่กรณี ดังนั้น คำสั่งทางปกครองที่ปฏิเสธสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องรับฟังคู่กรณีก่อนการออกคำสั่งทางปกครอง

คำสั่งไม่อนุญาตให้จัดตั้งโรงงานผลิตอาหารเป็นคำสั่งทางปกครอง จึงต้องเปิดโอกาสให้ผู้ยื่นคำขอได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานก่อนการออกคำสั่ง ทั้งนี้ ตามพหุมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย เมื่อข้อเท็จจริงตามคดีนี้ปรากฏว่า เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาคำขอได้มีคำสั่งไม่อนุญาตให้จัดตั้งโรงงานผลิตอาหารตามคำขอ ซึ่งมูลแห่งการพิจารณาไม่อนุญาตดังกล่าวมาจากปัญหาในเรื่องของการโฆษณาสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จ และการแสดงฉลากของอาหารที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายว่าด้วยอาหาร ซึ่งไม่ใช่ปัญหาที่เกิดจากตัวผลิตภัณฑ์ที่จะผลิต อันไม่ใช่กรณีที่จะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะที่จะเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา ๓๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ที่ไม่จำเป็นต้องเปิดโอกาสให้ผู้ยื่นคำขอได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานก่อนการออกคำสั่งแต่อย่างใด การที่เจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งไม่เปิดโอกาสให้เช่นนั้นให้แก่ผู้ยื่นคำขอก่อนที่จะมีคำสั่งปฏิเสธคำขอ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนด คำสั่งดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเคยได้รับอนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารโดยทำการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารแห่งใหม่ต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อผลิตอาหารประเภทและชนิดเดียวกัน

กับที่เคยได้รับอนุญาตมาก่อน ในระหว่างการพิจารณาคำขอดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตามใบอนุญาตเดิม เนื่องจากเห็นว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีคุณสมบัติ คุณภาพ และสรรพคุณตามที่ผู้ฟ้องคดีโฆษณาว่าสามารถรักษาโรคเอดส์ได้ และได้มีคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้พักใช้ใบอนุญาตผลิตอาหารของผู้ฟ้องคดี หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีตั้งโรงงานผลิตอาหารแห่งใหม่ เนื่องจากจะผลิตผลิตภัณฑ์เดียวกับที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีคำสั่งให้ระงับการผลิตและการจำหน่ายไปแล้ว ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ได้รับการวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีตั้งโรงงานผลิตอาหาร และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีตั้งโรงงานผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดต่อไป

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

กรณีการจัดตั้งโรงงานผลิตอาหาร มาตรา ๑๔^๑ แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดให้ผู้ประสงค์จะตั้งโรงงานผลิตอาหารต้องยื่นคำขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร โดยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งเมื่อพิจารณารายละเอียดของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้วเห็นว่า เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นหลักเกณฑ์ วิธีการในการยื่นคำขออนุญาต และเงื่อนไขที่ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติเท่านั้น ดังนั้น เมื่อผู้ยื่นคำขอได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการซึ่งกำหนดไว้ในกฎกระทรวงแล้ว เจ้าหน้าที่ก็จะต้องพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตตามหลักเกณฑ์และวิธีการซึ่งกำหนดไว้ในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ในกรณีเจ้าหน้าที่จะมีคำสั่งไม่อนุญาตให้จัดตั้งโรงงานผลิตอาหาร คำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งปฏิเสธการก่อตั้งสิทธิ จึงเป็นคำสั่งที่กระทบสิทธิของผู้ฟ้องคดี เจ้าหน้าที่จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานก่อนการออกคำสั่ง ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง^๒ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

^๑ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๑๔ ห้ามมิให้ผู้ใดตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อจำหน่าย เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

^๒ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสดำเนินการขอเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน

ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้ เว้นแต่เจ้าหน้าที่จะเห็นสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น

(๑) เมื่อมีความจำเป็นรีบด่วนหาพลอยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ



ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง หรือวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีตั้งโรงงานผลิตอาหาร โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากสถานที่ขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารตามคำขอดังกล่าวจะผลิตผลิตภัณฑ์เดียวกับที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีคำสั่งให้ระงับการผลิต การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และมีคำสั่งให้พักใช้ใบอนุญาตผลิตอาหารไปแล้ว ซึ่งเป็นเหตุผลอื่นที่ไม่ใช่หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานก่อนการออกคำสั่ง ซึ่งการพิจารณาทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อออกคำสั่งในกรณีนี้เป็นเพียงการพิจารณาในขั้นตอนการขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารเท่านั้น ยังมิได้มีการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจากโรงงานดังกล่าวแต่อย่างใด และแม้ผลิตภัณฑ์อาหารที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอตั้งโรงงานเพื่อผลิต จะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารประเภทและชนิดเดียวกับที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งระงับการผลิต การจำหน่าย และมีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตผลิตอาหารแล้วก็ตาม แต่โดยที่ผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวมิได้เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค เนื่องจากตัวผลิตภัณฑ์โดยตรง คงเพียงแต่มีปัญหาในเรื่องของการโฆษณาสรรพคุณของอาหาร อันเป็นเท็จ และการแสดงฉลากของอาหารที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายว่าด้วยอาหาร ซึ่งไม่ใช่ปัญหาที่เกิดจากตัวผลิตภัณฑ์ จึงเป็นกรณีที่สามารรถปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ ฉะนั้น การเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนในขั้นตอนการพิจารณาทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อนที่จะออกคำสั่งที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดี จึงมิได้ก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะแต่อย่างใด อันจะเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา ๓๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งไม่อนุญาตให้จัดตั้งโรงงานผลิตอาหาร โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐาน จึงเป็นการกระทำโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนดไว้ก่อนการออกคำสั่งทางปกครอง คำสั่งไม่อนุญาตให้จัดตั้งโรงงานผลิตอาหารจึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีตั้งโรงงานผลิตอาหาร

(๒) เมื่อจะมีผลทำให้ระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎหมายกำหนดไว้ในการทำคำสั่งทางปกครองต้องล่าช้าออกไป

(๓) เมื่อเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีนั้นเองได้ให้ไว้ในคำขอ คำให้การหรือคำแถลง

(๔) เมื่อโดยสภาพเห็นได้ชัดในตัวเองว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระทำได้

(๕) เมื่อเป็นมาตรการบังคับทางปกครอง

(๖) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ให้โอกาสตามวรรคหนึ่ง ถ้าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ

และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการพิจารณาคำขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารของผู้ฟ้องคดี ให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๔๐/๒๕๕๕)

กรมวิชาการเกษตรมีอำนาจหน้าที่ตามข้อ ๑ (๑) ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ในการดำเนินโครงการ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดศึกษาทดลองปลูกมะละกอตัดต่อสารพันธุกรรม เพื่อการศึกษาวิจัย ตามที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้นำเข้าสิ่งต้องห้ามตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ ดังนั้น การที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรมีคำสั่ง อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทดลองปลูกมะละกอตัดแต่งสารพันธุกรรมจึงเป็นการกระทำ ที่ชอบด้วยกฎหมาย

ในกรณีที่มีการแพร่กระจายการปนเปื้อนสารตัดต่อพันธุกรรมในมะละกอ ในแปลงของเกษตรกรที่ได้รับเมล็ดพันธุ์จากหน่วยงานในสังกัดของกรมวิชาการเกษตร ที่เป็นพื้นที่ทดลองมะละกอตัดต่อสารพันธุกรรมซึ่งถือเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมาย ว่าด้วยการกักพืช หากไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าการปนเปื้อนดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการกระทำ ของตนหรือเกิดจากเหตุอื่นที่ไม่ใช่ความรับผิดชอบของตน กรมวิชาการเกษตรย่อมไม่อาจ ปฏิเสธผลร้ายที่เกิดจากการครอบครองสิ่งต้องห้ามที่เป็นวัตถุเสี่ยงภัยของหน่วยงาน ในสังกัดของตนได้

นอกจากนี้ ในกรณีที่มีศัตรูพืชที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงขึ้น กรมวิชาการเกษตรย่อมมีอำนาจหน้าที่ประกาศเขตควบคุมศัตรูพืชเพื่อตรวจสอบ และทำลายการปนเปื้อนดังกล่าว ตามนัยมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติกักพืชฯ เมื่อข้อเท็จจริงตามคดีนี้ปรากฏว่า ภายหลังปรากฏข่าว เรื่องการปนเปื้อนและแพร่กระจายสารตัดต่อพันธุกรรมในมะละกอจากแปลง ของเกษตรกร กรมวิชาการเกษตรได้ดำเนินการโดยใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหา ดังกล่าว รวมไปถึงการออกประกาศกำหนดพื้นที่เขตควบคุมศัตรูพืชเพื่อตรวจสอบ และทำลายการปนเปื้อนสารตัดต่อพันธุกรรมในมะละกอ ให้ยุติการทดลองหรือปลูก มะละกอตัดต่อพันธุกรรมในแปลงปลูกและตัดทำลาย จนกระทั่งตรวจสอบไม่พบ การปนเปื้อนสารตัดต่อพันธุกรรมอีก จึงได้มีการออกประกาศเพิกถอนเขตควบคุม ศัตรูพืชในเวลาต่อมา กรณีจึงถือได้ว่ากรมวิชาการเกษตรได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมาย กำหนดแล้ว



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือต่อผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๓ เรียกร้องให้ยุติการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์และต้นกล้ามะละกอทุกชนิด ให้ทำลายมะละกอตัดต่อสารพันธุกรรมและมะละกอทุกพันธุ์ทุกต้นในพื้นที่ ให้หยุดการทดลองมะละกอตัดต่อสารพันธุกรรมในพื้นที่เปิด และให้สอบสวนสาเหตุการปนเปื้อนสารตัดต่อพันธุกรรมในมะละกอทั่วประเทศ เนื่องจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ออกใบอนุญาตนำเข้าซึ่งสิ่งต้องห้ามตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ เลขที่ ๖๘/๒๕๔๐ ลงวันที่ - พฤษภาคม ๒๕๔๐ ให้เจ้าหน้าที่สังกัดกรมวิชาการเกษตร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) นำเข้ามะละกอที่ได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรม จำนวน ๑,๐๐๐ รายการ จากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยระหว่างการทดลองในแปลงทดลอง พบการปนเปื้อนสารตัดต่อพันธุกรรมในมะละกอในแปลงของเกษตรกรที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รับเมล็ดพันธุ์มะละกอจากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้มีการทดลองปลูกมะละกอตัดต่อสารพันธุกรรมในแปลงเปิดโดยไม่มีการป้องกันอย่างมิดชิด เป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก่อให้เกิดการแพร่กระจายและปนเปื้อนของสารตัดต่อพันธุกรรมในมะละกอที่ปลูกในแปลงของเกษตรกร จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองที่อนุญาตให้ทดลองปลูกมะละกอตัดต่อสารพันธุกรรมในพื้นที่เปิดดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจหน้าที่ตามข้อ ๑ (๑)^๓ ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ในการดำเนินโครงการให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดศึกษาทดลองปลูกมะละกอตัดต่อสารพันธุกรรมเพื่อการศึกษาวิจัยตามที่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้นำเข้าซึ่งสิ่งต้องห้ามตามมาตรา ๘^๔ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดดำเนินการ

^๓ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕

ข้อ ๑ ให้กรมวิชาการเกษตร มีภารกิจเกี่ยวกับพืชและไหม โดยการศึกษา วิจัย และพัฒนาพืชและไหม ให้ได้พืชและไหมพันธุ์ดี เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชและไหมสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร ตลอดจนบริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ รับรอง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับดิน น้ำ ปุ๋ย พืช วัสดุการเกษตร ผลผลิตและผลิตภัณฑ์พืช เพื่อให้บริการการส่งออกสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทดลอง และพัฒนาวิชาการเกษตรด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพืชและไหม

ฯลฯ

ฯลฯ

^๔ พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗

มาตรา ๘ ห้ามมิให้บุคคลใดนำเข้าหรือนำผ่านซึ่งสิ่งต้องห้าม เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี และมีใบรับรองปลอดศัตรูพืชของเจ้าหน้าที่ของประเทศที่ส่งสิ่งต้องห้ามนั้น หรือหนังสือสำคัญอย่างอื่นอันเป็นที่เชื่อถือได้สำหรับประเทศที่ไม่มี การออกไปรับรองปลอดศัตรูพืชกำกับมาด้วย และในกรณีนำเข้านี้ อธิบดีจะอนุญาตได้เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทดลอง หรือการวิจัยเท่านั้น

ทดลองปลูกมะละกอตัดต่อสารพันธุกรรมในแปลงทดลองแบบเปิด จึงมิได้เป็นการดำเนินการนอกเหนืออำนาจหน้าที่แต่อย่างใด

ในกรณีมีการแพร่กระจายการปนเปื้อนสารตัดต่อพันธุกรรมในมะละกอในแปลงของเกษตรกรที่ได้รับเมล็ดพันธุ์มะละกอแจกจ่ายทำพระจากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๓ หน่วยงานในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นทั้งแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์มะละกอพันธุ์แจกจ่ายทำพระ และเป็นพื้นที่ที่ทำการศึกษาดูแลทดลองมะละกอตัดต่อสารพันธุกรรม กรณีดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้ครอบครองมะละกอตัดต่อสารพันธุกรรมซึ่งถือเป็นสิ่งต้องห้าม หรือสิ่งกักัดในระดับเดียวกับศัตรูพืชตามกฎหมายว่าด้วยการกักพืช ประกอบข้อ ๓ ของประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพืชจากแหล่งที่กำหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้นและเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๓ ย่อมต้องรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายขึ้น หากไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าการปนเปื้อนสารตัดต่อพันธุกรรมในแปลงมะละกอของเกษตรกรที่ได้รับเมล็ดพันธุ์แจกจ่ายทำพระมิได้เกิดจากการกระทำของตนหรือเกิดจากสาเหตุอื่นที่มีไขความรับผิดชอบของตน ทั้งนี้ ตามหลักความรับผิดโดยเคร่งครัด (Strict liability) ซึ่งหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการควบคุมตามแผนขั้นตอนการทดลองและมาตรการควบคุมการทดลองต่าง ๆ ตามที่ได้กำหนด กรณีย่อมจะไม่เกิดการแพร่กระจายและปนเปื้อนสารตัดต่อพันธุกรรมดังที่ปรากฏได้ แต่เมื่อมีการปนเปื้อนสารตัดต่อพันธุกรรมในมะละกอที่เกษตรกรได้รับเมล็ดพันธุ์จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจปฏิเสธผลร้ายที่เกิดขึ้นจากการครอบครองสิ่งต้องห้ามที่เป็นวัตถุเสี่ยงภัยของหน่วยงานทางปกครองได้ กรณีดังกล่าวจึงต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการควบคุมการดำเนินการทดลองมะละกอตัดต่อสารพันธุกรรมไม่ให้เกิดการปนเปื้อน และแพร่กระจายสารตัดต่อพันธุกรรม

ในกรณีมีศัตรูพืชที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงขึ้น บทบัญญัติมาตรา ๑๗^๕ มาตรา ๑๘^๖ และมาตรา ๒๐^๗ แห่งพระราชบัญญัติกักพืชฯ บัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจ

^{๕-๗} พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗

มาตรา ๑๗ เมื่อมีศัตรูพืชชนิดที่อาจก่อความเสียหายร้ายแรงปรากฏขึ้นในท้องที่ใด หรือมีเหตุอันสมควรควบคุมศัตรูพืชในท้องที่ใด ให้อธิบดีมีอำนาจประกาศกำหนดท้องที่นั้นเป็นเขตควบคุมศัตรูพืชและประกาศระบุชื่อ ชนิดของพืช ศัตรูพืช และพาหะที่ควบคุม และให้กำหนดสถานตรวจพืชเฉพาะถิ่นขึ้นเท่าที่จำเป็น ประกาศดังกล่าวให้ปิดไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการของกำนันและที่ทำการของผู้ใหญ่บ้านในท้องที่นั้น

มาตรา ๑๘ เมื่อได้ประกาศกำหนดเขตควบคุมศัตรูพืชตามมาตรา ๑๗ แล้ว ห้ามมิให้บุคคลใดนำพืช ศัตรูพืช หรือพาหะออกไปนอก หรือนำเข้ามาในเขตควบคุมศัตรูพืช ตามที่ประกาศระบุไว้ เว้นแต่จะได้รับการตรวจและได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่

มาตรา ๒๐ เมื่ออธิบดีเห็นว่าศัตรูพืชที่ได้ประกาศตามมาตรา ๑๗ ถูกทำลายหมดสิ้นแล้ว หรือเห็นว่าหมดความจำเป็นแล้ว ให้อธิบดีประกาศเพิกถอนประกาศ ตามมาตรา ๑๗ นั้นเสีย



ประกาศเขตควบคุมศัตรูพืชเพื่อตรวจสอบและทำลาย ดังนั้น เมื่อพบการปนเปื้อนและแพร่กระจายสารติดต่อพันธุกรรมในมะละกอจากแปลงของเกษตรกรซึ่งถือเป็นศัตรูพืชที่อาจก่อความเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องตรวจสอบและทำลายการปนเปื้อนดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ภายหลังจากปรากฏข่าวทางหนังสือพิมพ์ว่าพบการปนเปื้อนและแพร่กระจายสารติดต่อพันธุกรรมในแปลงมะละกอของเกษตรกร และผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือต่อผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เรียกร้องให้ยุติการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ และต้นกล้ามะละกอทุกชนิด ให้ทำลายมะละกอติดต่อสารพันธุกรรมและมะละกอทุกพันธุ์ทุกต้นในพื้นที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๓ ให้หยุดการทดลองมะละกอติดต่อสารพันธุกรรมในพื้นที่เปิดและให้สอบสวนสาเหตุการปนเปื้อนสารติดต่อพันธุกรรมในมะละกอทั่วประเทศ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๙๐๑/(๑)/๓๔๒ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ให้หยุดการจำหน่ายและแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าพันธุ์มะละกอทุกชนิด และให้ตรวจสอบการจำหน่ายและจ่ายแจกเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าพันธุ์มะละกอที่แจกจ่ายไปในระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๗ และได้ออกประกาศผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรื่อง กำหนดพื้นที่เป็นเขตควบคุมศัตรูพืช พ.ศ. ๒๕๔๗ รวม ๓ ฉบับ เพื่อตรวจสอบและทำลายการปนเปื้อนสารติดต่อพันธุกรรมในมะละกอในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดยโสธร ผลการตรวจสอบปรากฏว่า จากการเก็บตัวอย่างใบมะละกอจากต้นมะละกอในแปลงของเกษตรกรที่ได้รับเมล็ดพันธุ์มะละกอแจกจ่ายทำพระจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๑,๒๖๖ ราย พบการปนเปื้อนจำนวน ๘๕ ราย ในจังหวัดขอนแก่น ๘๐ ราย จังหวัดมหาสารคาม ๓ ราย และจังหวัดยโสธร ๒ ราย นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๙๐๑/ว ๒๘๓๑ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๗ แจ้งให้ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ - ๘ และผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิต ลพบุรี ดำเนินการตรวจสอบการปนเปื้อนสารติดต่อพันธุกรรมในเกษตรกรที่ได้รับเมล็ดพันธุ์มะละกอแจกจ่ายทำพระทั่วประเทศ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยุติการทดลองหรือปลูกมะละกอติดต่อสารพันธุกรรมในแปลงปลูกและตัดทำลายแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๗ พร้อมกับได้ดำเนินการตรวจสอบตัวอย่างมะละกอที่วางจำหน่ายที่ตลาด ห้างสรรพสินค้า และสวนของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๔๗ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๘ ผลการตรวจสอบไม่พบการปนเปื้อนสารติดต่อพันธุกรรมในมะละกอที่จำหน่าย และภายหลังจากที่ได้มีการดำเนินการตรวจสอบและทำลายมะละกอที่ปนเปื้อนสารติดต่อพันธุกรรม ตามประกาศกำหนดพื้นที่เป็นเขตควบคุมศัตรูพืชทั้งสามฉบับดังกล่าวเสร็จสิ้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกประกาศผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรื่อง เพิกถอนเขตควบคุมศัตรูพืช พ.ศ. ๒๕๔๗ รวม ๒ ฉบับ เพื่อเพิกถอนเขตควบคุม

ศัตรูพืช กรณีจึงเห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติกักพืชฯ ในการควบคุมตรวจสอบและทำลาย การปนเปื้อนและแพร่กระจายสารตัดต่อพันธุกรรมในมะละกอตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายแล้ว ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการตรวจสอบและทำลายการปนเปื้อนสารตัดต่อพันธุกรรม ในมะละกอ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยุติการทดลองทั้งหมดแล้ว กรณีจึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการตรวจสอบและทำลายการปนเปื้อน สารตัดต่อพันธุกรรมในมะละกอแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๓๘๔/๒๕๕๗)

๒. กรณีเกี่ยวกับยา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. กรณีเกี่ยวกับสินค้าไม่ปลอดภัย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. กรณีเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีอำนาจพิจารณาเฉพาะเรื่อง ที่มีการร้องทุกข์เข้ามาเท่านั้น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีอำนาจ ที่จะตรวจสอบเรื่องการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคได้ทั้งจากเรื่องที่มีผู้ร้องทุกข์เข้ามา และจากการที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเห็นเองตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง (๒) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ หมายถึง ข้อความที่ไม่ใช่ข้อความเท็จ แต่เป็นข้อความที่ขาดใจความสำคัญบางอย่าง จนอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ดังนั้น เมื่อข้อความโฆษณาว่า “พลังจิตพิเศษสามารถช่วยควบคุมสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนควบคุมบังคับบัญชา บุคคลต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น ช่วยดูแลสุขภาพได้อย่างแน่นอนขึ้น และยังช่วยควบคุมพลัง แห่งโชคลาภและความสำเร็จได้อย่างเป็นผลมากขึ้น” มีความหมายไม่ตรงกับที่ผู้โฆษณา ชี้แจงต่อคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา จึงเห็นได้ว่าข้อความดังกล่าวมีลักษณะ จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการตามบทบัญญัติ



ข้างต้น และเป็นข้อความที่ไม่อาจแก้ไขได้ ด้วยเหตุนี้ การที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา มีคำสั่งห้ามใช้ข้อความดังกล่าวในการโฆษณาด้วยเหตุเป็นกรณีต้องด้วยบทบัญญัติดังกล่าว จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ส่วนกรณีของข้อความที่เป็นเท็จ ตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค หมายถึง ข้อความที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่สามารถพิสูจน์ความจริงตามคำโฆษณาได้ ดังนั้น เมื่อข้อความโฆษณาว่า “พลังจิตนี้สามารถเปลี่ยนรูปโลหะได้ ก็ยอมเปลี่ยนโซ่ชะตาได้เช่นกัน” และข้อความ “พลังจิตพิเศษนี้จะทำให้ช้อนงอได้” เป็นข้อความที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ข้อความดังกล่าวจึงเป็นข้อความที่เป็นเท็จ ตามบทบัญญัติข้างต้น และเป็นข้อความที่ไม่อาจแก้ไขได้ ด้วยเหตุนี้ การที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา มีคำสั่งห้ามใช้ข้อความดังกล่าวในการโฆษณาด้วยเหตุเป็นกรณีต้องด้วยบทบัญญัติดังกล่าว จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยค้นคว้าวิชาการสังจิตใต้สำนึก (สถาบัน TISAR) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้รับเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบเอกสารโฆษณาของสถาบัน TISAR ว่าเป็นการโฆษณาเกินจริงหรือไม่ คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้พิจารณาแล้วมีมติห้ามสถาบัน TISAR ใช้ข้อความว่า “พลังจิตพิเศษสามารถช่วยควบคุมสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนควบคุมบังคับบัญชาบุคคลต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น ช่วยดูแลสุขภาพได้อย่างแน่นอนขึ้น และยังช่วยควบคุมพลังแห่งโชคและความสำเร็จได้อย่างเป็นผลมากขึ้น” “พลังจิตนี้สามารถเปลี่ยนรูปโลหะได้ ก็ยอมเปลี่ยนโซ่ชะตาได้เช่นกัน” และ “พลังจิตพิเศษนี้จะทำให้ช้อนงอได้” หรือข้อความอื่นใดที่มีความหมายทำนองเดียวกันในการโฆษณาครั้งต่อไปทุกสื่อโฆษณา และเสนอให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เปรียบเทียบปรับสถาบัน TISAR ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ห้ามสถาบัน TISAR ใช้ข้อความดังกล่าวในการโฆษณา

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

กรณีของข้อความ “พลังจิตพิเศษสามารถช่วยควบคุมสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนควบคุมบังคับบัญชาบุคคลต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น ช่วยดูแลสุขภาพได้อย่างแน่นอนขึ้น และยังช่วยควบคุมพลังแห่งโชคและความสำเร็จได้อย่างเป็นผลมากขึ้น” ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เห็นว่า เป็นการโฆษณา



ที่ทำให้ผู้บริโภคมองเกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญนั้น เห็นว่า ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง (๒)^๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ หมายถึง ข้อความที่ไม่ใช่ข้อความเท็จ แต่เป็นข้อความที่ขาดใจความสำคัญบางอย่างจนอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ โดยคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าวไม่ได้แสดงเหตุผลว่า ข้อความโฆษณาของสถาบันวิจัยคันคว้าวิชาการสังจิตใต้สำนึก จะทำให้ผู้บริโภคมองเกิดความเข้าใจผิดในเรื่องใด แต่จากเหตุผลที่ระบุข้อความดังกล่าว “เป็นเรื่องของการสร้างกำลังใจ เมื่อมีความเชื่อมั่นแล้วก็สามารถสร้างโอกาสได้โดยนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน บริษัทฯ ยอมรับว่าไม่ได้ทำได้ทุกคน” จึงสันนิษฐานได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เห็นว่า ข้อความดังกล่าวจะทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่า เมื่อเข้ารับการอบรมแล้วจะสร้างพลังจิตนี้ได้ทุกคน ซึ่งในความเป็นจริงทำไม่ได้ทุกคน และจากที่ผู้ฟ้องคดีชี้แจงว่าการฝึกอบรมหลักสูตรการสังจิตใต้สำนึกจะทำให้บุคคลผู้ได้รับการฝึกมีความเชื่อมั่นหรือมั่นใจในตัวเองสูงขึ้น เมื่อมีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็จะสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตได้ดีขึ้น ช่วยดูแลสุขภาพและการกระทำการใด ๆ ก็มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จสูงนั้น เห็นว่า ข้อความดังกล่าวเมื่ออ่านแล้วจะทำให้เข้าใจได้ว่า เมื่อบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมจนสร้างพลังจิตนี้ได้แล้ว พลังจิตนี้จะช่วยให้บุคคลดังกล่าวควบคุมสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น ช่วยดูแลสุขภาพได้ และยังช่วยควบคุมเรื่องโชคและความสำเร็จได้ โดยขาดใจความสำคัญเรื่องพลังจิตนี้ทำไม่ได้ทุกคน และเรื่องการฝึกอบรมจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นหรือความมั่นใจในตนเองของผู้ได้รับการฝึก เมื่อมีความเชื่อมั่นหรือมั่นใจในตัวเองแล้วจึงจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตได้ดีขึ้น ซึ่งอาจทำให้ผู้บริโภคมองเกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญของหลักสูตรได้ นอกจากนี้ ข้อความว่า “ควบคุมบังคับบัญชาบุคคลต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น” เป็นข้อความที่มีความหมายไม่ตรงกับที่ผู้ฟ้องคดีชี้แจงว่า “ไม่ได้เน้นว่าจะสามารถควบคุมได้ทุกเรื่อง ต้องการเน้นว่าถ้ามีความเป็นผู้นำมากขึ้น การตัดสินใจความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวจะทำให้สามารถควบคุมทีมงาน พาทีมงานไปรอดในสถานการณ์ต่าง ๆ” กล่าวคือ อ่านแล้วจะทำให้เข้าใจได้ว่าพลังจิตนี้จะสามารถช่วยให้บังคับบัญชาบุคคลทั่วไปได้ แต่ที่ผู้ฟ้องคดีชี้แจงนั้นเป็นเรื่องที่เป็นผู้นำในทีมงานของตน ส่วนข้อความว่า “ช่วยดูแลสุขภาพได้อย่างแน่นอนขึ้น และยังช่วยควบคุมพลังแห่งโชค

^๕ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๒๒

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อความดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะกระทำโดยใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง หรือไม่ก็ตาม

ฯลฯ

ฯลฯ



และความสำเร็จได้อย่างเป็นผลมากขึ้น” เป็นข้อความที่มีความหมายโดยนัยที่แสดงว่าพลังจิตนี้จะทำให้ผู้ฝึกมีสุขภาพดีขึ้น และช่วยให้มีโชคและความสำเร็จเกิดขึ้นในชีวิต แต่ที่ผู้ฟ้องคดีชี้แจงนั้นเป็นเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมแล้วจะมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น กับเรื่องพลังจิตจะเพิ่มความมั่นใจในตัวเองของผู้ผ่านการฝึกอบรม ซึ่งมีความหมายไม่ตรงกับที่ผู้ฟ้องคดีชี้แจงเช่นกัน ซึ่งอาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดเกี่ยวกับหลักสูตรได้ ข้อความดังกล่าวของสถาบันวิจัยค้นคว้าวิชาการสังจิตได้สำนึก จึงเป็นข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง (๒) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค และเป็นข้อความที่ไม่อาจแก้ไขได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งห้ามใช้ข้อความดังกล่าวในการโฆษณาตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๒)^๙ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย

ส่วนข้อความ “พลังจิตนี้สามารถเปลี่ยนรูปโลหะได้ ก็ย่อมจะเปลี่ยนโชคชะตาได้เช่นกัน” และ “พลังจิตพิเศษนี้จะทำให้ช้อนงอได้” ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เห็นว่า เป็นการใช้ข้อความที่เป็นเท็จนั้น เห็นว่า ข้อความที่เป็นเท็จตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง (๑)^{๑๐} แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค หมายถึง ข้อความที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่สามารถพิสูจน์ความจริงตามคำโฆษณาได้ เมื่อพิจารณาข้อความดังกล่าวแล้วเห็นว่า ข้อความทั้งสองเป็นข้อความที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง กล่าวคือ พลังจิตไม่มีผลในการเปลี่ยนโชคชะตาของคน และสิ่งที่ทำให้ช้อนงอไม่ใช่พลังจิต แต่เป็นหลักการทางฟิสิกส์ ตามที่สถาบันวิจัยค้นคว้าวิชาการสังจิตได้สำนึกได้ให้การต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ในการชี้แจงเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ว่า “การงอช้อนนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนสามารถทำได้ เป็นหลักการทางฟิสิกส์ แต่ทางสถาบันฯ ต้องการเน้นให้เห็นว่าความสามารถดังกล่าวต้องเกิดความมั่นใจของคนประกอบด้วย เป็นพลังจิตที่เกิดจากจิตได้สำนึก” ข้อความที่กล่าวมานี้จึงเป็นข้อความที่เป็นเท็จ ตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติ

^{๙-๑๐} พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๒๒

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อความดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความที่เป็นเท็จหรือไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม

(๑) ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๒๗ ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าการโฆษณาใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ (๑) หรือมาตรา ๒๕ ให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา มีอำนาจออกคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) ห้ามการใช้ข้อความบางอย่างที่ปรากฏในการโฆษณา

ฯลฯ

ฯลฯ

ฉบับดังกล่าว และเป็นข้อความที่ไม่อาจแก้ไขได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งห้ามใช้ข้อความดังกล่าวในการโฆษณา ตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ ๒๕/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๓ ที่ห้ามสถาบัน TISAR ใช้ข้อความดังกล่าวในการโฆษณา จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๙๔/๒๕๕๕)

การพิจารณาในชั้นของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค เป็นการพิจารณาทางปกครองซึ่งเป็นขั้นตอนการดำเนินการภายในของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อนำไปสู่การมีมติของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อันมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครอง ดังนั้น เมื่อการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการโดยรับฟังข้อเท็จจริงตลอดจนเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นไว้ อันเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว จึงถือได้ว่า คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานแล้วเช่นกัน

บทบัญญัติมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้กำหนดให้ต้องมียกข้อประกอบทางกฎหมายครบสองประการก่อน คือ ประการที่หนึ่ง มีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค และประการที่สอง การดำเนินคดีจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคเป็นส่วนรวม และได้กำหนดให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีดุลพินิจตัดสินใจว่าจะดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจรายนั้นหรือไม่ โดยไม่ได้เป็นบทบังคับให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่จะต้องดำเนินคดีทุกกรณี

เมื่อในการพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผู้ประกอบการที่ไม่แก้ไขความชำรุดบกพร่องของบ้านที่ผู้ฟ้องคดีซื้อ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเห็นว่า ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวได้ตกลงที่จะแก้ไขความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นกับบ้านของผู้ฟ้องคดีมาโดยตลอด จึงเห็นว่าผู้ประกอบการไม่ได้กระทำละเมิดสิทธิผู้บริโภค และมีมติไม่ดำเนินคดีแพ่งและคดีอาญากับผู้ประกอบการ เช่นนี้ย่อมเป็นกรณีที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคใช้อำนาจดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว



สรุปข้อเท็จจริง

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้รับหนังสือร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกับบริษัท ล. ภายหลังจากรับโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ฟ้องคดีตรวจพบว่าบ้านมีข้อบกพร่องจากการก่อสร้างจึงแจ้งให้บริษัท แก้ไข แต่บริษัท แก้ไขงานบางรายการไม่ได้มาตรฐานและปฏิเสธที่จะแก้ไขงานบางรายการ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจึงเชิญคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเจรจาไกล่เกลี่ย และได้มีการนัดตรวจสอบสภาพบ้านของผู้ฟ้องคดี แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ ต่อมา คณะอนุกรรมการพิจารณาถ้อยแถลงเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภคได้มีมติให้เชิญผู้ฟ้องคดีและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมาชี้แจงข้อเท็จจริงและเจรจาไกล่เกลี่ยในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๘ เมื่อถึงกำหนดนัด ผู้ฟ้องคดีไม่มา ส่วนผู้รับมอบอำนาจจากบริษัท ชี้แจงว่า ยินดีรับผิดชอบในการแก้ไขความชำรุดบกพร่องตามรายการที่แจ้งไว้ จำนวน ๗๕ รายการ ส่วนรายการที่ผู้ฟ้องคดีแจ้งเพิ่มเติม จำนวน ๖๘ รายการ บริษัทฯ ขอไปทบทวน ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการพิจารณา ต่อมา จึงมีมติให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเสนอคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ผู้ถูกฟ้องคดี) ให้พิจารณามีมติให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคดำเนินคดีแพ่งกับบริษัทฯ แต่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ ได้ตกลงยินยอมที่จะแก้ไขความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นกับบ้านของผู้ฟ้องคดีมาโดยตลอด การกระทำของบริษัทฯ ไม่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค จึงมีมติไม่ดำเนินคดีแพ่งและคดีอาญาแก่บริษัทฯ และให้ยุติเรื่อง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การไม่ดำเนินคดีแพ่งกับบริษัทฯ ไม่เป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้อายุติเรื่องดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้นำเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการพิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าว โดยได้มีการเชิญผู้ฟ้องคดีและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ มาชี้แจงข้อเท็จจริงและเจรจาไกล่เกลี่ย และเมื่อคณะอนุกรรมการฯ มีมติให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ จนกระทั่งคณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติให้เสนอผู้ถูกฟ้องคดีใช้อำนาจตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ ดำเนินคดีแพ่งกับบริษัทฯ เพื่อบังคับให้บริษัทฯ เข้าไปดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมบ้านของผู้ฟ้องคดีตามรายการที่ผู้ฟ้องคดีแจ้ง โดยให้หน่วยงานกลางเป็นผู้ประเมินราคา ถือเป็นกรณีที่คณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการพิจารณาโดยรับฟังข้อเท็จจริงตลอดจนเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นไว้และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว ซึ่งการดำเนินกระบวนการพิจารณา



ในชั้นของคณะกรรมการฯ เป็นการพิจารณาทางปกครองซึ่งเป็นขั้นตอนการดำเนินการภายในของผู้ถูกฟ้องคดี เพื่อนำไปสู่การมีมติของผู้ถูกฟ้องคดีอันมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครอง จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานแล้ว

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจรายใดนั้น มาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง^{๑๑} แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้กำหนดให้ต้องมียกประกอบทางกฎหมายครบสองประการก่อน คือ ประการที่หนึ่ง มีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค และประการที่สอง การดำเนินคดีจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคเป็นส่วนรวม และได้กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีดุลพินิจตัดสินใจว่าจะดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจรายนั้นหรือไม่ กรณีไม่ได้เป็นบทบังคับให้เป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะต้องดำเนินคดีทุกกรณี เนื่องจากบทบัญญัติดังกล่าวใช้ถ้อยคำว่า “ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรเข้าดำเนินคดี” และเมื่อมีข้อเท็จจริงที่ครบองค์ประกอบทั้งสองประการดังกล่าวแล้วใช้ถ้อยคำว่า “คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งพนักงานอัยการ...” ซึ่งถ้อยคำดังกล่าวเป็นการให้อำนาจแก่ผู้ถูกฟ้องคดีในการพิจารณาว่าจะเห็นสมควรเข้าดำเนินคดีหรือไม่ โดยที่ถ้อยคำดังกล่าวจะต่างจากกรณีที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องดำเนินการ ซึ่งกฎหมายจะใช้ถ้อยคำที่กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องกระทำการทันทีเมื่อมีเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้เกิดขึ้น

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดี ครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีโดยรับฟังข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจากคณะกรรมการฯ ที่ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวและนำเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีมาประกอบการพิจารณา และที่ประชุมเห็นว่า บริษัทฯ ได้ตกลงยินยอมที่จะแก้ไขความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นกับบ้านของผู้ฟ้องคดีมาโดยตลอด จึงเห็นว่าการกระทำของบริษัทฯ ไม่เป็นการกระทำละเมิดสิทธิของผู้บริโภค ที่ประชุมจึงมีมติไม่ดำเนินคดีแพ่งและคดีอาญาแก่บริษัทฯ และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีหนังสือตอบผู้ฟ้องคดีทราบตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดี พร้อมยุติเรื่อง กรณีจึงไม่อาจ

^{๑๑} พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๓๙ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรเข้าดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค หรือเมื่อได้รับคำร้องขอจากผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิ ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่า การดำเนินคดีนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคเป็นส่วนรวม คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งพนักงานอัยการโดยความเห็นชอบของอธิบดีกรมอัยการ หรือข้าราชการในสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้มีหน้าที่ดำเนินคดีแพ่งและคดีอาญาแก่ผู้กระทำการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคในศาล และเมื่อคณะกรรมการได้แจ้งไปยังกระทรวงยุติธรรมเพื่อแจ้งให้ศาลทราบแล้ว ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคมีอำนาจดำเนินคดีตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้



รับฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้อำนาจดุลพินิจโดยปราศจากเหตุผลหรือเป็นไปตามอำเภอใจ แต่อย่างไรก็ดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติให้ยุติเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบ ด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๔๕/๒๕๕๕)

ในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะต้องดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าด้วยการปฏิบัติราชการ เพื่อประชาชนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ใช้บังคับในขณะนั้น หาไม่แล้ว กรณีย่อมเป็นการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร

แม้จะรับฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ให้ต้องปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร แต่การที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดเชย ค่าเสียหายนั้น ความเสียหายมิได้เป็นผลโดยตรงจากการที่เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ทำเอกสารร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีสูญหายหรือการที่ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดล่าช้าเกินสมควร แต่เกิดจากการที่ ผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงมิได้กระทำความผิดต่อผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) กรณีผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายบ้านพร้อมที่ดิน ในโครงการ ร. ของบริษัท อ. แต่บริษัทไม่สามารถก่อสร้างบ้านให้แล้วเสร็จ โดยได้ติดตาม สอบถามความคืบหน้าในการดำเนินการจากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มาโดยตลอด จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีได้ไปติดตามเรื่องจากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ และได้รับแจ้งให้ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องใหม่ โดยอ้างว่าคำร้องเดิมสูญหาย ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ได้มีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีเพื่อนัดให้คู่กรณีมาพบพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อทำการเจรจาไกล่เกลี่ย ซึ่งในวันดังกล่าวผู้ฟ้องคดีมาตามนัดแต่เพียงฝ่ายเดียว หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เห็นว่า ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดนาย น. กรรมการผู้จัดการบริษัท อ. เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๓ โดยพิพากษาให้นาย น. เป็นบุคคลล้มละลายนับแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๔ และศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัท อ. เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๖ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ตามมาตรา ๙๑ แห่งพระราชบัญญัติ



ล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ และปรากฏว่าสิ้นระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีจะขอรับชำระหนี้ตามกฎหมายได้ จึงมีมติให้ยุติเรื่อง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำคำร้องและเอกสารของผู้ฟ้องคดีที่ยื่นไว้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ สูญหาย จึงมิได้ติดตามเรื่องร้องเรียนให้กับผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถขอรับชำระหนี้จากผู้ประกอบการได้ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้เงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยได้ดำเนินการนัดคู่กรณีซึ่งเป็นผู้ประกอบการมาเจรจาไกล่เกลี่ย แต่ก็มิได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จจนกระทั่งวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ทราบว่าจะเอกสารร้องเรียนสูญหาย คิดเป็นระยะเวลากว่า ๕ ปี กรณีดังกล่าวถือได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ดำเนินการตามข้อ ๕^๒ ข้อ ๖^๓ ข้อ ๗^๔ และข้อ ๘^๕ ของระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ผู้ฟ้องคดีเขียนคำร้องขึ้นใหม่ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๘ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเริ่มดำเนินการตรวจสอบตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือที่ นร ๐๓๐๔/๓๑๑๖ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๘ เชิญผู้ฟ้องคดีพบเจ้าหน้าที่เพื่อเจรจาไกล่เกลี่ย

^{๑๒-๑๔} ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๔๒

ข้อ ๕ การรับหนังสือเข้า ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไปเป็นผู้ดำเนินการรับหนังสือ และเสนอเลขาธิการลงนามเพื่อมอบหมายให้ส่วนที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบ โดยฝ่ายบริหารทั่วไปเป็นผู้ดำเนินการส่งเรื่องให้ส่วนต่าง ๆ ตามที่เลขาธิการสั่งการ และส่วนต่าง ๆ ที่ได้รับเรื่องลงรับเรื่องแล้ว เสนอผู้อำนวยการพิจารณาสั่งการให้เจ้าหน้าที่ในส่วนนั้นเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการต่อไปภายใน ๒ วันทำการ นับแต่วันรับหนังสือเข้า

ข้อ ๖ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมเอกสารหลักฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอผู้อำนวยการภายใน ๑๕ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการ เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาลงนามในหนังสือส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา หรือในหนังสือเชิญคู่กรณีมาพบพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเจรจาไกล่เกลี่ย

ข้อ ๗ เมื่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้รับแจ้งผลการดำเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผลการเจรจาไกล่เกลี่ยแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอผู้บังคับบัญชาแจ้งผลให้คู่กรณีทราบภายใน ๑๕ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ข้อ ๘ ในกรณีที่เลขาธิการเห็นสมควรให้ดำเนินคดีแก่ผู้ประกอบการ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประมวลเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง หรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาภายใน ๓๐ วันทำการ นับแต่วันที่เลขาธิการได้สั่งการดังกล่าว

ในกรณีที่เป็นการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแต่งตั้ง หากคณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี ได้พิจารณาและมีมติให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประมวลเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อพิจารณาภายใน ๓๐ วันทำการ นับแต่วันที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแต่งตั้งมีมติ



กับคู่กรณีในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๘ แต่เมื่อถึงกำหนดนัดมีเพียงผู้ฟ้องคดีที่ไปพบเจ้าหน้าที่ และได้ให้ถ้อยคำต่อเจ้าหน้าที่ไว้ว่าประสงค์ให้มีการเรียกคู่กรณีเจรจาไกล่เกลี่ยอีกครั้ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องประมวลเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการโดยเร็ว ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาเห็นควรยุติเรื่องหรือให้ดำเนินคดีแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประมวลเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาภายใน ๑๐ วัน ซึ่งปรากฏว่ามีการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลับกรອງเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค ครั้งที่ ๑๓๐-๑๘/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๘ โดยมีมติให้ยุติเรื่องและนำเรื่องเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อพิจารณา ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๘ โดยมีมติยุติเรื่อง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือ ที่ นร ๐๓๐๔/๑๕๓๖๔ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ แจ้งมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ เห็นได้ว่า นับแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นัดไกล่เกลี่ยจนถึงวันที่แจ้งผลการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว รวมระยะเวลาประมาณ ๘ เดือน ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ ๘^{๑๖} และข้อ ๙^{๑๗} ของระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๔๗ ถือได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร

มีประเด็นปัญหาต้องพิจารณาต่อไปว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทราบว่าที่ดินโครงการ ร. ของบริษัท อ. ติดงานอยู่ที่ธนาคาร ก. สาขาลพบุรี และเจ้าหน้าที่ธนาคาร ก. แนะนำให้ผู้ฟ้องคดีติดต่อที่สำนักงานบังคับคดี จังหวัดลพบุรี แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการ โดยได้มีหนังสือร้องเรียนผู้ประกอบการต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้บริโภค ต่อมา ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่ง

^{๑๖-๑๗} ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๘ ในกรณีที่ผลการเจรจาไกล่เกลี่ย คู่กรณีไม่สามารถตกลงระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นได้ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประมวลเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการโดยเร็ว ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควรยุติเรื่อง หรือให้ดำเนินคดีแก่ผู้ประกอบการธุรกิจ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประมวลเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะกรรมการที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาภายใน ๑๐ วันทำการ นับแต่วันที่ผู้บังคับบัญชาได้สั่งการดังกล่าว

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๙ เมื่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีมติในการประชุมแต่ละครั้ง ให้หน่วยงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสรุปผลการประชุม และมติคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีมติ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่แจ้งผู้บริโภคที่ร้องเรียนทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหนังสือภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา



พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดนาย น. กรรมการผู้จัดการบริษัท อ. และคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัท อ. แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด การที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าหนี้มีได้ไปติดตามเรื่องที่สำนักงานบังคับคดี จังหวัดลพบุรี ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีวิชาชีพทางด้านกฎหมาย ย่อมมีความรู้ความเข้าใจว่าผู้ฟ้องคดีต้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง ประกอบกับการยื่นคำขอรับชำระหนี้ตามมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง^{๑๔} แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๕๕๓ เป็นเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าหนี้ต้องดำเนินการยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่อาจดำเนินการเองได้ อีกทั้งไม่มีเหตุที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องรอผลการตรวจสอบของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองก่อนไปใช้สิทธิขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายแต่อย่างใด ดังนั้น แม้จะรับฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร แต่การที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดเชยค่าเสียหายจากการที่ไม่ได้รับความคุ้มครองในฐานะผู้บริโภคนั้นเป็นเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท นั้น ความเสียหายดังกล่าวมิได้เป็นผลโดยตรงจากการที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำเอกสารร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีสูญหายหรือการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดล่าช้าเกินสมควรแต่อย่างใด แต่เกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายฯ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงมิได้กระทำความผิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๙๓/๒๕๕๖)

ที่รับฝากไปรษณีย์ ณ อาคารเนชั่น ทาวเวอร์ บางนา มิใช่ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาต ดังนั้น การอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโดยส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ณ ที่รับฝากไปรษณีย์ดังกล่าว จึงยังไม่ถือว่าเป็นการส่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ จนกว่าจะมีการประทับตราตามข้อ ๑๓.๑ และข้อ ๑๓.๒ ของระเบียบบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ว่าด้วยบริการไปรษณีย์ตอบรับ พ.ศ. ๒๕๕๐ ด้วยเหตุนี้ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำสั่งของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ แต่ปรากฏหลักฐานว่า ที่ทำการไปรษณีย์บางนา (ซึ่งเป็นไปรษณีย์รับจ่ายที่รับผิดชอบในพื้นที่) ได้ติดตราลงทะเบียนรับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๒ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดี

^{๑๔} พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๕๕๓

มาตรา ๘๑ เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายจะเป็นเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์หรือไม่ก็ตาม ต้องยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในกำหนดเวลาสองเดือนนับแต่วันโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด แต่ถ้าเจ้าหนี้อยู่นอกราชอาณาจักร เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะขยายกำหนดเวลาให้อีกได้ไม่เกินสองเดือน



ยื่นคำอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาสิบวันตามที่กำหนดในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายชุดอุปกรณ์ลือคกันขโมยรถยนต์ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้รับหนังสือร้องเรียนว่าการโฆษณาอุปกรณ์ลือคกันขโมยรถยนต์ของผู้ฟ้องคดี เป็นการโฆษณาเกินความจริง ต่อมา คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาได้มีคำสั่งห้ามผู้ฟ้องคดีใช้ข้อความว่า “...ดีพลัสลือค” เท่านั้นที่บริษัทประกันภัยชั้นนำ กล้ารับรอง “ความปลอดภัย...” “...การรับประกันความปลอดภัยสูงสุด ๓๑๐,๐๐๐ บาท ๓๖๕ วัน...” และข้อความว่า “...ได้รับสิทธิบัตรรับรองจากทั่วโลก...จีน...” ในการโฆษณาครั้งต่อไปในทุกสื่อโฆษณา และได้แจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบเป็นหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๐๓๐๒/๑๓๑๗ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำสั่งในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ และได้มีหนังสือลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๒ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับเมื่อเวลา ๑๕.๔๐ นาฬิกา ของวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๒ ณ ที่รับฝากไปรษณีย์อาคารเนชั่น ทาวเวอร์ บางนา โดยมีการประทับตราประจำวันในช่องที่ทำการรับฝากในใบตอบรับวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๒ และผู้ถูกฟ้องคดีได้รับอุทธรณ์ดังกล่าวเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๒ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ เนื่องจากการยื่นอุทธรณ์เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำสั่งยกอุทธรณ์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ดังกล่าว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีต่อไป

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ที่รับฝากไปรษณีย์ ณ อาคารเนชั่น ทาวเวอร์ บางนา เป็นการดำเนินการของเอกชน ที่มีได้จัดตั้งขึ้นโดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด อีกทั้งมิใช่ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาต เพราะหากเป็นที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตประเภทรับจ่ายจะมีรหัสของตนเอง หรือถ้าเป็นที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตประเภทรับฝากก็จะสามารถใช้รหัสไปรษณีย์ของไปรษณีย์รับจ่ายที่รับผิดชอบ ซึ่งได้แก่ ที่ทำการไปรษณีย์รับจ่ายบางนา จึงปรากฏว่า ตามเอกสารการส่งจดหมายตอบรับของผู้ฟ้องคดี แม้ระบุว่าฝากส่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ เนชั่นทาวเวอร์ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ และมีรอยแก้ไขเป็น กันยายน ๒๕๕๒ แต่วันที่ตามรอยประทับของที่ทำการไปรษณีย์บางนา คือ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๒ สถานที่ที่ผู้ฟ้องคดีส่งหนังสืออุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นเพียงผู้รวบรวมไปรษณีย์ภัณฑ์เพื่อนำส่งที่ทำการไปรษณีย์บางนาเพื่อดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ฉบับที่ ๑๑๗ ว่าด้วย บริการไปรษณีย์ตอบรับในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐ ต่อไป ดังนั้น การอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ณ ที่รับฝาก

ไปรษณีย์อาคารเนชั่น ทาวเวอร์ บางนา จึงยังไม่ถือว่าเป็นการส่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ จนกว่าจะมีการประทับตราตามข้อ ๑๓.๑ และข้อ ๑๓.๒ ของระเบียบบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ฉบับที่ ๑๑๗ ว่าด้วย บริการไปรษณีย์ตอบรับในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาตามคำสั่งที่ ๑๐/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ หากผู้ฟ้องคดีจะอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นคำอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีภายในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๒ เป็นอย่างช้า แต่ปรากฏหลักฐานว่า ที่ทำการไปรษณีย์บางนาได้ติดตราลงทะเบียนรับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๒ กรณีจึงเป็นการยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งดังกล่าวเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาสิบวันตามที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๔๔^{๑๙} แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับข้อ ๓^{๒๐} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๐๒/๒๕๕๗)

ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบใดกำหนดกรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคไว้เป็นการเฉพาะ แต่ในการพิจารณาต้องดำเนินการภายในระยะเวลาอันสมควร โดยเทียบเคียงกับบทบัญญัติเรื่องการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเมื่อเทียบเคียงแล้วระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีควรเป็นระยะเวลา ๙๐ วัน ดังนั้น เมื่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้รับคำร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีอีกครั้งหนึ่งในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ การที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้วเสร็จจนมีมติให้ยุติเรื่องในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๑ จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร

^{๑๙} พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๔๔ การอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๓ ให้ยื่นต่อคณะกรรมการภายในสิบวันนับแต่วันที่ผู้อุทธรณ์ได้รับทราบคำสั่งของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นอุทธรณ์ และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๒๐} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๓ การยื่นอุทธรณ์ให้ผู้อุทธรณ์ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ได้ ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ถือว่าวันที่ปรากฏในหลักฐานทางไปรษณีย์เป็นวันยื่นอุทธรณ์



อย่างไรก็ตาม แม้การพิจารณาเรื่องร้องเรียนตามคดีนี้เป็นกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร แต่เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า การที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเห็นว่าผู้ถูกร้องเรียนได้รับผิดโดยยินยอมชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำของตนตามสมควร และมีมติให้ยุติเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี เป็นการใช้ดุลพินิจที่มีเหตุผลรับฟังได้ การปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าดังกล่าวจึงหาเป็นเหตุให้มติดังกล่าวของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ประการใด

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีได้นำเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน้ตบุ๊ก) ไปซ่อมกับบริษัท ฮ. หลังจากซ่อมแล้วเสร็จปรากฏว่าโน้ตบุ๊กยังคงมีปัญหา ผู้ฟ้องคดีจึงนำกลับไปซ่อมอีกหลายครั้ง ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งได้มีการเรียกผู้ฟ้องคดีและกรรมการผู้จัดการบริษัท ฮ. ไปให้ถ้อยคำเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ จากนั้นได้ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อีกครั้งเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ จนกระทั่งได้มีการเจรจาไกล่เกลี่ยกันเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ โดยบริษัท ฮ. ได้เสนอทางเลือกให้ผู้ฟ้องคดีที่จะเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ ซึ่งมีส่วนลดโดยหักจากค่าบริการและค่าอะไหล่ที่ผู้ฟ้องคดีได้ชำระไปในครั้งแรก หรือหากประสงค์จะใช้โน้ตบุ๊กเครื่องเดิมก็จะให้ส่วนลดร้อยละ ๒๐ ในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ตัวใหม่ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ตกลง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้นำเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติให้ยุติเรื่อง ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ฟ้องคดีได้ทำบันทึกลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ร้องเรียนกล่าวหาบริษัท ฮ. ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัดให้มีการเจรจาไกล่เกลี่ยระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ ซึ่งนับจากวันที่ผู้ฟ้องคดีร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จนถึงวันนัดเจรจาไกล่เกลี่ย มีระยะเวลา ๓๑ วัน ในช่วงดังกล่าว เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะต้องดำเนินการออกหนังสือเรียกหรือประสานงานให้คู่กรณีทราบ ซึ่งตามหลักฐานบันทึกฉบับลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ ปรากฏว่า คู่กรณีไม่สามารถตกลงระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นได้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจึงมีหน้าที่ประมวลเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการโดยเร็ว เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาวาสนสมควรยุติเรื่องหรือสมควรดำเนินคดีแก่ผู้ประกอบการธุรกิจ

ต่อไป โดยต้องดำเนินการภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันที่ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวสั่งการ ตามนัยข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ของระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นระเบียบที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ประกาศกำหนดไว้ในขณะนั้น การที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว จึงเป็นการละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด และเมื่อผู้ฟ้องคดีนำกรณีดังกล่าว กลับมาร้องเรียนอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ โดยเสนอเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อันเป็นการขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปอีกครั้งหนึ่ง แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะได้ออกระเบียบภายใน กำหนดแนวทางปฏิบัติในการรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภค แต่ไม่ได้กำหนดกรอบระยะเวลา การปฏิบัติงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไว้ ประกอบกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะในเรื่องนี้ก็ได้กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องร้องเรียน จากผู้บริโภคไว้เช่นกัน ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องพิจารณาคำร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี ภายในระยะเวลาอันสมควร ซึ่งเมื่อพิจารณาตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติว่า ให้เจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง^{๒๑} พิจารณาคำอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์โดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีที่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงคำสั่ง ทางปกครองตามความเห็นของตนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวด้วย วรรคสอง บัญญัติว่า ถ้าเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ก็ให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลา ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่ วันที่ตนได้รับรายงาน ถ้ามีเหตุผลจำเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าว ในการนี้ ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาคำอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกำหนด เวลาดังกล่าว เมื่อเทียบเคียงกับบทบัญญัติดังกล่าวแล้วเห็นว่า ระยะเวลาอันสมควรในการพิจารณา เรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีควรเป็นเวลา ๙๐ วัน เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับคำร้องเรียน ของผู้ฟ้องคดีอีกครั้งหนึ่งในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ รวมระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

^{๒๑} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๔๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๔๕ ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี และไม่มีกฎหมาย กำหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ให้ผู้กรณีอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองนั้นโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ผู้ทำคำสั่งทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว



จะต้องพิจารณาแล้วเสนอเรื่องต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อพิจารณามีคำสั่งให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน คือ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๑ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมิได้ดำเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติยุติเรื่องร้องเรียนในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๑ จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร

การที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือร้องเรียนบริษัท ฮ. ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ และได้ร้องเรียนเรื่องดังกล่าวต่อศูนย์อัยการคุ้มครองผู้บริโภคกลางสำนักงานอัยการสูงสุด เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ ต่อมา ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีและผู้รับมอบอำนาจจากบริษัทผู้ถูกร้องเรียนได้ร่วมเจรจากันที่ศูนย์อัยการคุ้มครองผู้บริโภคกลาง สำนักงานอัยการสูงสุด โดยฝ่ายผู้ถูกร้องเรียนเสนอซ่อมฮาร์ดดิสก์ให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยไม่คิดค่าอะไหล่และค่าบริการ ตลอดจนรับประกันการใช้งานเฉพาะฮาร์ดดิสก์ให้เป็นเวลา ๓ เดือน แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ยินยอม และประสงค์ให้บริษัทชดใช้ราคาค่าแบตเตอรี่ ฝาประกอบเครื่อง รวมทั้งค่าบริการที่เกิดจากการนำเครื่องเข้าซ่อมครั้งแรกเป็นเงิน ๑๐,๙๘๒.๑๖ บาท จำนวนเงินตามใบเสนอราคาครั้งที่ ๒ เป็นเงิน ๒๓,๑๒๔.๘๔ บาท และจำนวนเงินตามราคาฮาร์ดดิสก์ที่เสนอเป็นเงิน ๘,๑๖๐.๘๘ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๔๒,๒๖๗.๘๘ บาท โดยชดใช้ราคาเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ แต่บริษัทผู้ถูกร้องเรียนได้เสนอชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วยการซ่อมหรือเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและรับประกันอีก ๓ เดือน ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือของผู้ฟ้องคดีฉบับลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ที่ไม่ประสงค์จ่ายค่าซ่อมและค่าอะไหล่ในการเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๑ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณากลับกรองเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีที่เห็นว่า ข้อเสนอของบริษัทเป็นการเยียวยาความเสียหายของผู้ฟ้องคดีที่เหมาะสมแล้ว เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทผู้ถูกร้องเรียนได้รับผิดชอบด้วยการยอมชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำของตนตามสมควร และมีมติให้ยุติเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี เป็นการใช้ดุลพินิจที่มีเหตุผลรับฟังได้ แม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร แต่การปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าดังกล่าว ยังรับฟังไม่ได้ว่าทำให้หมัดติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ยุติเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๑ ที่ให้ยุติเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๗๔/๒๕๕๗)

๕. กรณีเกี่ยวกับรถยนต์ใช้แล้วหรือรถยนต์มือสอง

การขายทอดตลาดเป็นการขายโดยเปิดเผย ใครให้ราคาสูงผู้ทอดตลาดก็จะขายสินค้าให้กับผู้นั้น วิธีการขายทอดตลาดจึงต้องมีการชักชวนให้หลาย ๆ คนมาสู้ราคาหรือมาซื้อสินค้า การขายทอดตลาดจึงอยู่ในความหมายของการขายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และโดยที่วิธีการขายทอดตลาดจะต้องมีการโฆษณาเพื่อชักชวนคนมาซื้อ จึงถือว่าการโฆษณาเพื่อชักชวนดังกล่าวรวมอยู่ในความหมายของคำว่าประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติเดียวกัน ฉะนั้น พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค จึงย่อมใช้บังคับกับผู้ประกอบกิจการขายทอดตลาดตามพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช ๒๕๓๔ ด้วย

การออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๕๐) เรื่อง ให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๐ กำหนดให้ผู้ทอดตลาดจะต้องระบุข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ใช้แล้วหรือรถยนต์มือสองในฉลากสินค้า ซึ่งเป็นข้อมูลรายละเอียดประจำรถที่มีอยู่ในคู่มือจดทะเบียนรถอยู่แล้ว และเป็นรายละเอียดที่เจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ที่นำมาให้ขายทอดตลาดทราบได้อยู่แล้ว ผู้ทอดตลาดสามารถแจ้งให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ได้โดยไม่เป็นการเพิ่มต้นทุนประกอบกับรายละเอียดดังกล่าวเป็นสาระสำคัญที่ผู้เข้าประมูลซื้อรถยนต์จำเป็นต้องทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจในการประมูลซื้อ ไม่ได้กำหนดไว้จนเกินความจำเป็นที่จะเป็น การสร้างภาระให้ผู้ประกอบการ อีกทั้งการขายทอดตลาดเป็นการขายโดยวิธีการชักชวนให้คนหลายคนเข้าสู้ราคา บุคคลใดให้ราคาสูงสุดก็จะขายสินค้าให้แก่ผู้นั้น การระบุรายละเอียดดังกล่าวในฉลากสินค้า จึงไม่เป็นอุปสรรคที่จะทำให้ผู้ทอดตลาดไม่สามารถขายสินค้าเกินกว่าราคาขั้นต่ำได้ ดังนั้น การบังคับใช้ประกาศดังกล่าวกับการขายรถยนต์ใช้แล้วหรือรถยนต์มือสองด้วยวิธีการขายทอดตลาดด้วย จึงไม่ได้สร้างภาระให้กับผู้ทอดตลาดเกินสมควร

สรุปข้อเท็จจริง

คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๕๐) เรื่อง ให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๐ กำหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก โดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจ (ผู้ทอดตลาดและผู้ค้าของเก่า) จะต้องระบุข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าในฉลากสินค้า ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ประกอบธุรกิจประเภทซื้อ-ขายรถยนต์ โดยการประมูล



ขายทอดตลาดรถยนต์ทุกชนิดเห็นว่า การบังคับให้ผู้ฟ้องคดีจัดทำฉลากจะเป็นการเพิ่มภาระประกอบกับผู้ฟ้องคดีมิใช่ผู้ประกอบกิจการตามความหมายในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงไม่มีหน้าที่จัดทำฉลากตามประกาศดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดให้ประกาศดังกล่าวใช้บังคับกับผู้ฟ้องคดีด้วยจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์เกินกว่าราคาที่กำหนดไว้ตามฉลากได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศฉบับดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

มาตรา ๓^{๒๒} แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ บัญญัติความหมาย ของคำว่า “ขาย” กว้างกว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๕๓^{๒๓} ส่วนการขายทอดตลาดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๐๙^{๒๔} ได้บัญญัติวิธีการขายทอดตลาดไว้แตกต่างจากมาตรา ๔๕๓ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน โดยผู้ทำการขายทอดตลาดไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน แต่ผู้ทำการขายทอดตลาดทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการขายทรัพย์สิน ดังนั้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ที่นำมาขายทอดตลาด แต่ก็เป็นตัวกลางหรือตัวแทนในการขาย และวิธีการขายทอดตลาดผู้ขายไม่ได้มีการติดต่อกับคนซื้อเหมือนสัญญาธรรมดา แต่เป็นการนำทรัพย์สินออกขายโดยให้ผู้ซื้อสุ่มราคากัน การขายทอดตลาดเป็นการขายโดยเปิดเผย ใครให้ราคาสูงผู้ทอดตลาดก็จะขายสินค้าให้กับผู้นั้น วิธีการขายทอดตลาดจึงต้องมีการชักชวนให้คนหลาย ๆ คนมาสุ่มราคาหรือมาซื้อสินค้า

^{๒๒} พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“ขาย” หมายความว่า รวมถึง ให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือจัดหาให้ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น ตลอดจนการเสนอหรือการชักชวนเพื่อการดังกล่าวด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ

“ผู้ประกอบการ” หมายความว่า ผู้ขาย ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้ส่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายหรือผู้ซื้อเพื่อขายต่อซึ่งสินค้า หรือผู้ให้บริการ และหมายความรวมถึงผู้ประกอบกิจการโฆษณาด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ

“โฆษณา” หมายความว่า กระทำการไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความ เพื่อประโยชน์ในการการค้า

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๒๓-๒๔} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๕๓ อันว่าซื้อขายนั้น คือ สัญญาซึ่งบุคคลฝ่ายหนึ่ง เรียกว่าผู้ขาย โอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง เรียกว่าผู้ซื้อ และผู้ซื้อตกลงว่าจะใช้ราคาทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขาย

มาตรา ๕๐๙ การขายทอดตลาดย่อมบริบูรณ์ เมื่อผู้ทอดตลาดแสดงความตกลงด้วยเคาะไม้ หรือด้วยกิริยาอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด ถ้ายังมีได้แสดงเช่นนั้นอยู่ตราบใด ท่านว่าผู้สุ่มราคาจะถอนคำสุ่มราคาของตนเสียก็ยังไม่ถอนได้

การขายทอดตลาดจึงอยู่ในความหมายของการขายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค และเมื่อพิจารณาความหมายของคำว่า “ผู้ประกอบการธุรกิจ” ตามความหมายในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค ที่หมายความถึง ผู้ขาย ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้สั่งหรือนำเข้ามา ในราชอาณาจักรเพื่อขายหรือผู้ซื้อเพื่อขายต่อซึ่งสินค้า หรือผู้ให้บริการ และหมายความรวมถึง ผู้ประกอบกิจการโฆษณาด้วยแล้ว ดังเห็นได้จากบทบัญญัติในมาตรา ๕๑๐^{๒๕} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งบัญญัติให้ผู้ซื้อจะต้องทำตามคำโฆษณาบอกขาย อันแสดงได้ว่า ในการขายทอดตลาดนั้น ผู้ขายทอดตลาดอาจจะกำหนดเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์บางอย่างให้ผู้ซื้อ ต้องปฏิบัติก็ได้ โดยการกำหนดดังกล่าวผู้ขายทอดตลาดอาจกำหนดไว้ในคำโฆษณาซึ่งจะเป็น ประกาศหรือเอกสารแจกก็ได้ ซึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค มาตรา ๓ ใต้ให้ความหมาย ของคำว่า “โฆษณา” ว่าหมายความถึง กระทำการไม่ว่าวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบ ข้อความ เพื่อประโยชน์ในทางการค้า และแม้การขายทอดตลาดจะมีใช้การประกอบธุรกิจ โฆษณาโดยตรง แต่ด้วยวิธีการขายทอดตลาดจะต้องมีการโฆษณาเพื่อชักชวนคนมาซื้อ จึงถือว่าการ โฆษณาเพื่อชักชวนผู้มาซื้อสินค้านั้นรวมอยู่ในความหมายของคำว่า การประกอบธุรกิจ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค ด้วย ฉะนั้น เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติคุ้มครอง ผู้บริโภค ประกอบกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว จึงเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภค ใช้บังคับกับผู้ประกอบกิจการขายทอดตลาดตามพระราชบัญญัติควบคุม การขายทอดตลาดและคำของเก่า พุทธศักราช ๒๔๗๔ ด้วย

ส่วนกรณีและผู้ฟ้องคดีอ้างว่า การกำหนดให้ผู้ขายทอดตลาดรถยนต์ใช้แล้วหรือรถยนต์ มือสองเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ทำให้ต้นทุนของผู้ฟ้องคดีเพิ่มสูงขึ้น เป็นการเพิ่มภาระ แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น เห็นว่า ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากฉบับพิพาท กำหนดให้ระบุข้อมูล ในฉลากสินค้าเกี่ยวกับ (๑) วันจดทะเบียน (๒) เลขทะเบียน (๓) เลขตัวรถ (๔) เลขเครื่องยนต์ (๕) ยี่ห้อรถ (๖) ยี่ห้อเครื่องยนต์ (๗) สี (๘) ประเภทของรถ (๙) ชนิดเชื้อเพลิง (๑๐) ลำดับ เจ้าของรถ (๑๑) ภาระผูกพันของรถยนต์ที่มีอยู่ในวันจำหน่าย (ถ้ามี) (๑๒) ชื่อประเภทหรือชนิด ของสินค้า (๑๓) ชื่อและสถานที่ตั้งของผู้ประกอบธุรกิจ (๑๔) ขนาดหรือปริมาณ (๑๕) วิธีใช้ (๑๖) ข้อแนะนำในการใช้หรือห้ามใช้ (๑๗) ค่าเตือน (ถ้ามี) (๑๘) วัน เดือน ปี ที่ผลิต และ (๑๙) ราคา ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวเป็นรายละเอียดประจำรถที่มีอยู่ในคู่มือจดทะเบียนรถ อยู่แล้ว และเป็นรายละเอียดที่เจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ที่นำมาให้ขายทอดตลาดทราบดีอยู่แล้ว ผู้ฟ้องคดีในฐานะที่เป็นตัวแทนในการขายทอดตลาดสามารถแจ้งให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ระบุ

^{๒๕} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๕๑๐ ผู้ซื้อในการขายทอดตลาดจะต้องทำตามคำโฆษณาบอกขาย และตามความข้ออื่น ๆ ซึ่งผู้ทอดตลาด ได้แถลงก่อนระดมการสุราคารทรัพย์สินเฉพาะรายไป



รายละเอียดต่าง ๆ ได้ โดยไม่เป็นการเพิ่มต้นทุนของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ประกอบกับข้อมูลรายละเอียดดังกล่าว เป็นสาระสำคัญที่ผู้เข้าประมูลซื้อรถยนต์จำเป็นต้องทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจในการประมูลซื้อ การกำหนดรายละเอียดข้อมูลในฉลากจึงไม่ได้กำหนดไว้จนเกินความจำเป็นที่จะเป็นการสร้างภาระให้ผู้ประกอบการ ส่วนข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่า การกำหนดให้ระบุราคาในฉลาก ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถขายรถยนต์เกินราคาในฉลากได้นั้น เห็นว่า การขายทอดตลาดเป็นการขายโดยวิธีการชักชวนให้คนหลายคนเข้าสู่อำนาจ ใครให้ราคาสูงสุดก็จะขายสินค้าให้ผู้นั้น ผู้ฟ้องคดีจึงสามารถกำหนดเพียงราคาเริ่มต้นในการประมูลได้ และผู้เข้าประมูลก็จะเข้าสู่อำนาจกันเอง การกำหนดให้ระบุราคาขั้นต่ำจึงไม่เป็นอุปสรรคที่จะทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถขายสินค้าเกินกว่าราคาขั้นต่ำได้ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากฉบับพิพาท โดยกำหนดให้ประกาศดังกล่าวบังคับใช้กับการขายรถยนต์ใช้แล้วหรือรถยนต์มือสองด้วยวิธีการขายทอดตลาดด้วย จึงไม่ได้สร้างภาระให้กับผู้ฟ้องคดีเกินสมควร และเมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าการขายรถยนต์ใช้แล้วหรือรถยนต์มือสองด้วยวิธีการขายทอดตลาดอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค และประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากฉบับพิพาทเป็นกฎที่ชอบด้วยกฎหมาย จึงยังไม่มีเหตุให้ศาลต้องเพิกถอนประกาศฉบับดังกล่าว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๗๙/๒๕๕๘)



บทที่ ๔

คดีปกครองเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

๑. การควบคุมอาคาร

๑.๑ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการฟ้องเพิกถอนกฎ

๑.๑.๑ กฎกระทรวง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๒ ข้อบัญญัติท้องถิ่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ ข้อพิพาทเกี่ยวกับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

๑.๒.๑ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ออกใบอนุญาต ไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่ออกใบรับแจ้งตามคำขอ

การพิจารณาคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารจะต้องพิจารณาภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย หรือกฎ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยพื้นที่ที่จะได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง หรือตัดแปลงอาคารนั้นต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย เมื่อปรากฏว่าอาคารที่ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะก่อสร้างมีลักษณะเป็นอาคารพาณิชย์กรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง ซึ่งต้องห้ามมิให้ก่อสร้างตามกฎหมายกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ตัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลแกใหญ่ ตำบลแสงพันธ์ ตำบลในเมือง และตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบกับพื้นที่ที่ผู้ฟ้องคดีขออนุญาตเพื่อก่อสร้างเป็นการก่อสร้างทับบริเวณลานจอดรถเดิมซึ่งยังไม่ได้ขอยกเลิกหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้าง ตัดแปลงอาคารพิพาทจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีประกอบธุรกิจค้าปลีกใช้ชื่อทางการค้าว่า “เทสโก้ โลตัส” ผู้ฟ้องคดีเคยมีหนังสือถึงนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แจ้งความประสงค์จะก่อสร้างอาคารที่ถนนทางหลวงแผ่นดินสายสุรินทร์-สังขละ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็นสำนักงานพาณิชย์ ตลาดสด ห้องเย็น ที่จอดรถ เบเกอร์ และมีที่จอดรถ ที่กั๊บลรต และทางเข้าออกของรต ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกใบรับแจ้ง ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๖ เพื่อก่อสร้างอาคารดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ห้างเทสโก้โลตัส คุ่มค่า (Value City Mall) ซึ่งมีพื้นที่อาคารทั้งหมด ๓,๒๒๓ ตารางเมตร ที่บ้านเลขที่ ๑๙ ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นอาคารชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็นอาคารพาณิชย์ ภัตตาคาร สำนักงาน ห้องเย็น เบเกอร์ ที่จอดรถ มหรสพ และได้ยื่นคำขอลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เพื่อขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กั๊บลรต และทางเข้าออกของรตเพื่การอื่น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๘ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า บริเวณที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคารเป็นพื้นที่จอดรถของห้างเทสโก้โลตัสตามใบรับแจ้ง ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๖ ไม่มีเอกสารแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน และอาคารที่ยื่นขออนุญาตก่อสร้างเข้าข่ายอาคารประเภทเพื่อการพาณิชย์กรรมค้าปลีกค้าส่ง อยู่ในบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ตามกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลแกใหญ่ ตำบลแสงพันธ์ ตำบลในเมือง และตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ออกใบอนุญาตให้ก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตจังหวัดสุรินทร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคาร และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ฟ้องคดีเคยมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขออนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อประกอบกิจการการค้าปลีกค้าส่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกใบรับแจ้ง ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๖ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีต้องจัดให้มีที่จอดรถยนต์จำนวน ๑๘๘ คัน ซึ่งคำนวณตาม



ข้อ ๓ (๒) (จ)^๑ ของกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๑๗ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ ซึ่งปัจจุบันกฎกระทรวงดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ตามนัยมาตรา ๗๙^๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แต่เมื่อก่อสร้างจริงผู้ฟ้องคดีได้จัดทำที่จอดรถยนต์ไว้ ๔๒๙ คัน พื้นที่ที่ใช้เป็นที่จอดรถยนต์ดังกล่าว จึงเป็นพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กัลปพฤกษ์ และทางเข้าออกของรถ สำหรับอาคารบางชนิดหรือบางประเภทตามมาตรา ๘ (๙)^๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เพื่อขออนุญาตก่อสร้างอาคารห้างเทศโกโลดัส คัมค่า (Value City Mall) โดยสร้างบนพื้นที่จอดรถเดิมของอาคารที่สร้างตามใบรับแจ้งข้างต้น ในกรณีนี้ผู้ฟ้องคดีต้องยื่นขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนจึงจะดำเนินการต่อไปได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง^๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

^๑ กฎกระทรวง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๑๗ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ ข้อ ๓ จำนวนที่จอดรถยนต์ ต้องจัดให้มีตามกำหนดดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) ในเขตเทศบาลทุกแห่งหรือในเขตท้องที่ที่ไม่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ ใช้บังคับ

ฯลฯ

ฯลฯ

(จ) ห้างสรรพสินค้า ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๑ คันต่อพื้นที่ ๔๐ ตารางเมตร เศษของ ๔๐ ตารางเมตร ให้คิดเป็น ๔๐ ตารางเมตร

ฯลฯ

ฯลฯ

^๒ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๗๙ บรรดาบทบัญญัติ เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติจังหวัด กฎ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งซึ่งได้ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ หรือพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พุทธศักราช ๒๔๗๖ ให้คงใช้บังคับได้ต่อไป ทั้งนี้ เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้

^๓ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๘ เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกแก่การจราจร ตลอดจนการอื่นที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนด

ฯลฯ

ฯลฯ

(๙) พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กัลปพฤกษ์ และทางเข้าออกของรถสำหรับอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ตลอดจนลักษณะและขนาดของพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นดังกล่าว

ฯลฯ

ฯลฯ

^๔ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๓๔ ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมีพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กัลปพฤกษ์ และทางเข้าออกของรถตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๘ (๙) ดัดแปลง หรือใช้ หรือยินยอมให้บุคคลอื่นดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กัลปพฤกษ์ และทางเข้าออกของรถนั้นเพื่อการอื่น ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ฯลฯ

ฯลฯ



พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า การขออนุญาตก่อสร้างอาคารของผู้ฟ้องคดีครั้งหลังนี้มีเจตนาเพื่อที่จะขยายกิจการต่อเนื่องจากอาคารเดิมหรืออาคารหลักซึ่งเป็นอาคารเพื่อการค้าปลีกค้าส่งอยู่แล้ว จึงเป็นอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่ต้องห้ามมิให้ก่อสร้างตามข้อ ๑^๕ ประกอบข้อ ๒ (๒) (ก)^๖ ของกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนของท้องที่ตำบลแกใหญ่ ตำบลแสงพันธ์ ตำบลในเมือง และตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๗ อีกทั้ง ยังเป็นการก่อสร้างทับบนพื้นที่ जोดรกเดิม และพื้นที่ जोดรกก็ยังมีได้ขอยกเลิกหรือได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อนที่จะมาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่ง ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๘ ไม่ออกใบอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารพิพาท และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๔๘/๒๕๕๕)

ในการพิจารณาคำขออนุญาตต่าง ๆ หากปรากฏว่าในระหว่างพิจารณาของเจ้าหน้าที่ บทกฎหมาย หรือกฎ หรือข้อบังคับอันเป็นแหล่งที่มา และข้อจำกัดอำนาจในการออกคำสั่งทางปกครองของเจ้าหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปจากกฎเดิมที่ใช้บังคับ ในขณะที่มีการยื่นคำขอ เจ้าหน้าที่จะต้องพิจารณาภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายหรือกฎ หรือข้อบังคับที่ใช้บังคับในขณะที่พิจารณาออกคำสั่งทางปกครองนั้น ดังนั้น การที่

^{๕-๖} กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนของท้องที่ตำบลแกใหญ่ ตำบลแสงพันธ์ ตำบลในเมือง และตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้

“อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง” หมายความว่า อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการขายปลีก หรือขายส่ง หรือทั้งขายปลีกและขายส่ง ซึ่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน แต่ไม่หมายความรวมถึงตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และอาคารที่มีกิจกรรมหลักเพื่อใช้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมหรือจำหน่ายสินค้าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๒ ให้กำหนดพื้นที่บางส่วนของท้องที่ตำบลแกใหญ่ ตำบลแสงพันธ์ ตำบลในเมืองและตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและประเภท ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) ภายในบริเวณที่ ๒ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารดังต่อไปนี้

(ก) อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร

ฯลฯ

ฯลฯ



เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารตามคำขอ โดยอ้างเหตุว่าเป็นการขอก่อสร้างอาคารในบริเวณที่ที่ถูกกำหนดห้ามก่อสร้างตามกฎหมายกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่เขตลาดกระบัง เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และอำเภอบางพลี กิ่งอำเภอบางเสาธง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๔๗ อันเป็นกฎที่ใช้บังคับภายหลังจากที่มีการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีประกอบธุรกิจค้าปลีก ได้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารห้างสรรพสินค้า พร้อมที่จอดรถ ป้าย และกำแพงรั้วที่ถนนร่มเกล้า แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้รับคำขอเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ต่อมา ในระหว่างพิจารณาคำขอดังกล่าว ได้มีการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่เขตลาดกระบัง เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และอำเภอบางพลี กิ่งอำเภอบางเสาธง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๔๗ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ เป็นต้นไป โดยกฎกระทรวงดังกล่าวมีข้อกำหนดประการหนึ่ง ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ในพื้นที่ที่กำหนด ซึ่งอาคารที่ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะก่อสร้างอยู่ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๘ แจ้งการไม่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารดังกล่าว เนื่องจากอาคารที่ขออนุญาตขัดต่อกฎกระทรวงดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

กรณีมีปัญหาต้องพิจารณาในเบื้องต้นว่า ในการพิจารณาคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารของผู้ฟ้องคดีจะต้องบังคับตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่ยื่นคำขอหรือกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะที่พิจารณา

คำขออนุญาต ซึ่งเมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๒๑^๗ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว เห็นว่า สิทธิที่จะก่อสร้างอาคารโดยวิธีการยื่นคำขออนุญาตตามมาตรา ๒๑ เป็นสิทธิที่เกิดขึ้นโดยผลของคำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการก่อตั้งสิทธิ ถึงแม้ว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีมายื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ผู้ฟ้องคดีจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๒๑ ประกอบมาตรา ๒๕^๘ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ก็ตาม แต่สิทธิ ที่ผู้ฟ้องคดีจะเริ่มก่อสร้างอาคารได้ จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว เท่านั้น ซึ่งการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะพิจารณาอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารตามคำขอของผู้ฟ้องคดี หรือไม่ ย่อมเป็นไปตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น พิจารณาคำขออนั้น ดังนั้น จากข้อเท็จจริงในคดีนี้ การพิจารณาคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ของผู้ฟ้องคดี จึงต้องบังคับตามกฎหมายกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวมิใช่กรณีการใช้กฎหมายย้อนหลังแก่การพิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด และโดยที่การพิจารณาออกใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายดังกล่าว เป็นเรื่องประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจนำหลักให้ใช้กฎหมายเป็นคุณตามมาตรา ๓^๙

^{๗-๘} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๒๑ ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและดำเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ

มาตรา ๒๕ ในกรณีที่เป็นการยื่นคำขอรับใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่รับคำขอ

ในกรณีมีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน กำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองคราว คราวละไม่เกินสี่สิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยาย เวลาและเหตุจำเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตหรือมีคำสั่งไม่อนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้ขอรับ ใบอนุญาตทราบโดยไม่ชักช้า

^๙ ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา ๓ ถ้ากฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำความผิดแตกต่างกับกฎหมายที่ใช้ในภายหลังการกระทำความผิด ให้ใช้กฎหมายในส่วนที่เป็นคุณแก่ผู้กระทำความผิด ไม่ว่าในทางใด เว้นแต่คดีถึงที่สุดแล้ว แต่ในกรณีที่คดีถึงที่สุดแล้ว ดังต่อไปนี้

(๑) ถ้าผู้กระทำความผิดยังไม่ได้รับโทษ หรือกำลังรับโทษอยู่ และโทษที่กำหนดตามคำพิพากษานหนักกว่าโทษ ที่กำหนดตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง เมื่อสำนวนความปรากฏแก่ศาล หรือเมื่อผู้กระทำความผิด ผู้แทนโดยชอบธรรม ของผู้นั้น ผู้อนุบาลของผู้นั้นหรือพนักงานอัยการร้องขอ ให้ศาลกำหนดโทษเสียใหม่ตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง ในการที่ ศาลจะกำหนดโทษใหม่นี้ ถ้าปรากฏว่า ผู้กระทำความผิดได้รับโทษมาบ้างแล้ว เมื่อได้คำนึงถึงโทษตามกฎหมายที่บัญญัติ ในภายหลัง หากเห็นเป็นการสมควร ศาลจะกำหนดโทษน้อยกว่าโทษขั้นต่ำที่กฎหมายที่บัญญัติในภายหลังกำหนดไว้ถ้าหากมีก็ได้ หรือถ้าเห็นว่าโทษที่ผู้กระทำความผิดได้รับมาแล้วเป็นการเพียงพอ ศาลจะปล่อยผู้กระทำความผิดไปก็ได้



แห่งประมวลกฎหมายอาญา มาใช้บังคับได้ นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดียังมีได้รับอนุญาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้รับการยกเว้นตามข้อ ๖^{๑๑} ของกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ แต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ภายหลังจากมีการใช้บังคับกฎกระทรวงข้างต้น ปรากฏว่าพื้นที่ที่ผู้ฟ้องคดีขออนุญาตก่อสร้างอาคารอยู่ในบริเวณที่ ๓ ตามแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงดังกล่าว ซึ่งการขออนุญาตก่อสร้างอาคารของผู้ฟ้องคดีเป็นการขออนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อประกอบพาณิชย์กรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป อันเป็นการต้องห้ามตามข้อ ๒ (ค) (๑)^{๑๒} ของกฎกระทรวงฉบับเดียวกัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารห้างสรรพสินค้า อาคารพาณิชย์ สำนักงาน พร้อมทั้งจอดรถ ป้าย และกำแพงรั้ว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ วินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี

(๒) ถ้าศาลพิพากษาให้ประหารชีวิตผู้กระทำความผิด และตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง โทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดไม่ถึงประหารชีวิต ให้งดการประหารชีวิตผู้กระทำความผิด และให้ถือว่าโทษประหารชีวิตตามคำพิพากษาได้เปลี่ยนเป็นโทษสูงสุดที่จะพึงลงได้ตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง

^{๑๐-๑๑} กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนของท้องที่เขตลาดกระบัง เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และอำเภอบางพลี กิ่งอำเภอบางเสาธง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๒ ให้กำหนดพื้นที่บางส่วนของท้องที่เขตลาดกระบัง เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และอำเภอบางพลี กิ่งอำเภอบางเสาธง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและประเภท ดังต่อไปนี้

(ก) ภายในบริเวณที่ ๑ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๘) สถานที่เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน ๒๐ ตารางเมตร

ฯลฯ

ฯลฯ

(๑๐) คลังสินค้าที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร

ฯลฯ

ฯลฯ

(๑๔) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ ตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจำหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ

ฯลฯ

ฯลฯ

(๑๖) อาคารพาณิชย์กรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

ฯลฯ

ฯลฯ

(ค) ภายในบริเวณที่ ๓ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้

(๑) อาคารตาม (ก) (๘) (๑๐) (๑๔) และ (๑๖)

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๖ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้นก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และยังคงก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงใช้ไม่แล้วเสร็จ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาต หรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อกฎกระทรวงนี้ไม่ได้



จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๔๔๔/๒๕๕๖)

ในกรณีการแจ้งความประสงค์จะก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ในเวลาต่อมาเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้งข้อทักท้วง ภายในระยะเวลาที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนด แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้ ดำเนินการแก้ไขตามข้อทักท้วงดังกล่าว กรณีถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาต จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารแล้ว เมื่อในเวลาต่อมาปรากฏว่ามีการประกาศใช้บังคับผังเมืองรวมในบริเวณดังกล่าว ซึ่งกรณีสิ่งปลูกสร้างที่ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะก่อสร้างเป็นกรณีต้องห้ามตามกฎหมายกรณี นั้น อีกทั้ง ไม่มีกรณีเข้าข้อยกเว้นให้ดำเนินการต่อไปได้ การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือ แจ้งว่าอาคารที่ผู้ฟ้องคดียื่นความประสงค์จะก่อสร้างขัดต่อกฎกระทรวงดังกล่าวอันมีผล เป็นการเพิกถอนใบรับแจ้ง จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีแจ้งความประสงค์จะก่อสร้างอาคารเพื่อใช้เป็นอาคารชุดอยู่อาศัย ต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยไม่ยื่นขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุม อาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกใบรับแจ้งให้ ซึ่งในเวลาต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดี ได้ตรวจสอบเอกสารและแบบแปลนแล้วเห็นว่า ยังมีส่วนที่ต้องแก้ไข จึงมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วง ไปยังผู้ฟ้องคดีให้ดำเนินการแก้ไขภายในกำหนดเวลา โดยผู้ฟ้องคดีมิได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ต่อมา ได้มีประกาศใช้กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งอาคารที่ผู้ฟ้องคดีแจ้งยื่นขอก่อสร้างไว้มีลักษณะขัดต่อกฎกระทรวงดังกล่าวในเรื่อง ของอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) และเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบ พบว่าอาคารที่ผู้ฟ้องคดีแจ้งว่าจะก่อสร้างยังไม่ได้ทำการก่อสร้าง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า อาคารที่ผู้ฟ้องคดีจะก่อสร้างยังมิได้ทำการก่อสร้าง หลังจากที่ถูกกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฯ มีผลใช้บังคับ ทำให้อาคารที่รับแจ้งขัดกฎกระทรวง ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งได้มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยก่อนว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารก่อนกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฯ ใช้บังคับแล้วหรือไม่ ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งความประสงค์จะก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ^{๑๒} แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ฟ้องคดีได้รับใบรับแจ้งเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๙ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือทักท้วงเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙ อันเป็นการแจ้งข้อทักท้วงภายใน ๑๒๐ วัน ตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนด เมื่อผู้ฟ้องคดียังมีได้ดำเนินการแก้ไขตามข้อทักท้วงดังกล่าว กรณี

^{๑๒} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๓๙ ทวิ ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ได้โดยการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลและยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ด้วย

(ก) ชื่อของผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคารซึ่งจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมประเภทสถาปนิกตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม และจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับการแจ้งเวียนชื่อตามมาตรา ๔๙ ทวิ

(ข) ชื่อของผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคำนวณอาคารซึ่งจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทวิศวกรตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม และจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับการแจ้งเวียนชื่อตามมาตรา ๔๙ ทวิ

(ค) ชื่อของผู้ควบคุมงานซึ่งจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม และเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม และจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับการแจ้งเวียนชื่อตามมาตรา ๔๙ ทวิ

(ง) สำเนาใบอนุญาตของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค)

(จ) หนังสือรับรองของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค) ว่าตนเป็นผู้ออกแบบอาคาร เป็นผู้ออกแบบและคำนวณอาคาร หรือจะเป็นผู้ควบคุมงาน แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งรับรองว่าการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารนั้นถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง และข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทุกประการ

(ฉ) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณของอาคารที่จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายซึ่งมีคำรับรองของบุคคลตาม (ก) และ (ข) ว่าตนเป็นผู้ออกแบบอาคารและเป็นผู้ออกแบบและคำนวณอาคารนั้น

(ช) วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการดำเนินการดังกล่าว

(๒) ชำระค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารในกรณีที่เป็นการแจ้งการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร

ถ้าผู้แจ้งได้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งครบถ้วนแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามที่แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบแจ้ง

ให้นำมาตรา ๓๙ และมาตรา ๓๙ มาใช้บังคับแก่ใบรับแจ้งตามมาตรา ๓๙ โดยอนุโลม



จึงถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดำเนินการตามมาตรา ๓๙ ตรีวรรคสาม^{๑๓} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ในเวลาต่อมา เมื่อมีการประกาศใช้กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฯ ทำให้อาคารที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นแจ้งขอก่อสร้างไว้นั้นขัดต่อกฎกระทรวงดังกล่าวในเรื่องอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) ซึ่งตามมาตรา ๒๗^{๑๔} แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้ห้ามใช้ประโยชน์หรือปฏิบัติการใด ๆ ในที่ดินให้ผิดไปจากที่ได้กำหนดไว้ในผังเมืองรวมในเขตที่ได้มีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมแล้ว แต่มีข้อยกเว้นให้แก่กรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินได้ใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนที่จะมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมฯ ซึ่งจะใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไปได้แม้มีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมแล้ว แต่กรณีของผู้ฟ้องคดียังมิได้ดำเนินการก่อสร้างใด ๆ ในเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตตามใบรับแจ้ง จึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนที่จะมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมฯ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้รับประโยชน์จากข้อยกเว้นมาตรา ๒๗

^{๑๓} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๓๙ ตรี ๗๗ ๗๗
ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้งข้อบกพร่องให้ผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ทราบภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ถือว่าอาคารก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารดังกล่าวได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

- (๑) การกระทำความผิดเป็นการรื้อถอนที่สาธารณะ
- (๒) การกระทำความผิดที่เกี่ยวกับระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า หรือที่สาธารณะ เป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
- (๓) การกระทำความผิดที่เกี่ยวกับบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารชนิดใดหรือประเภทใด เป็นการฝ่าฝืน กฎกระทรวง ประกาศ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

^{๑๔} พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘

มาตรา ๒๗ ในเขตที่ได้มีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมแล้ว ห้ามบุคคลใดใช้ประโยชน์ที่ดินผิดไปจากที่ได้กำหนดไว้ในผังเมืองรวม หรือปฏิบัติการใด ๆ ซึ่งขัดกับข้อกำหนดของผังเมืองรมนั้น

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่กรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินได้ใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนที่จะมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมและจะใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไปเมื่อมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมแล้ว แต่ถ้าคณะกรรมการผังเมืองเห็นว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไปเป็นการขัดต่อนโยบายของผังเมืองรวมในสาระสำคัญที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพของสังคม คณะกรรมการผังเมืองมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไปภายในระยะเวลาที่เห็นสมควรได้ การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขดังกล่าวให้คำนึงถึงกิจการที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินสภาพของที่ดินและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวกับที่ดิน การลงทุน ประโยชน์หรือความเดือดร้อนรำคาญที่ประชาชนได้รับจากกิจการนั้น ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการผังเมืองเชิญเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินมาแสดงข้อเท็จจริงและความคิดเห็นประกอบด้วย

เมื่อได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขดังกล่าวในวรรคสองแล้ว ให้คณะกรรมการผังเมืองมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินทราบ และเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๗๐



วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมืองฯ สำหรับกรณีนี้ที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่ากฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมฯ ออกมาภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตแล้ว โดยผู้ฟ้องคดีได้ชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบและค่าธรรมเนียมอื่น รวมถึงการว่าจ้างให้เขียนแบบและออกแบบอาคาร ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้างและเป็นการแสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีเจตนาในการก่อสร้างและใช้ประโยชน์ในที่ดิน ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินแล้วนั้น เมื่อพิจารณานิยามของคำว่า “การใช้ประโยชน์ที่ดิน” ตามความในข้อ ๔^{๑๔} ของกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฯ แล้ว เห็นว่า การใช้ประโยชน์ในที่ดิน หมายถึง การใช้ประโยชน์เพื่อประกอบกิจการต่าง ๆ ตามสภาพความเป็นจริง โดยได้มีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือที่ดินไปโดยไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้ ดังนั้น เมื่อกรณีนี้เป็นกรณีที่บทกฎหมายเปลี่ยนแปลงไปซึ่งหากมีบทกฎหมายเช่นนี้ในขณะทำคำสั่งทางปกครองแล้ว เจ้าหน้าที่คงจะไม่ทำคำสั่งทางปกครองนั้น ประกอบกับผู้ฟ้องคดียังมิได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างตามมาตรา ๓๙ ตรี และผู้ฟ้องคดีก็มิได้ใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนที่จะมีการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือคำสั่งอันเป็นมูลพิพาทในคดีนี้จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๗๕/๒๕๕๖)

การจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ หรือพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ นั้น หากมีการกำหนดมาตรฐานหรือเงื่อนไขเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การคมนาคม การจราจร ความปลอดภัย การสาธารณสุขโรค และการผังเมือง ตลอดจนการอื่นที่จำเป็นในการจัดสรรที่ดินให้เหมาะสมกับสภาพท้องที่ในแผนผัง โครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดินแล้ว ถือว่าแผนผัง โครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดินดังกล่าวมีผลผูกพันเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะใช้อำนาจออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารในบริเวณที่มีการจัดสรรที่ดินจึงต้องพิจารณาให้เป็นไปตามแผนผังโครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดินดังกล่าวด้วย เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า คำขอ

^{๑๔} กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อ ๔ ในกฎกระทรวงนี้

“การใช้ประโยชน์ที่ดิน” หมายความว่า การใช้ที่ดินเพื่อประกอบกิจการใด ๆ ไม่ว่ากิจการนั้นจะกระทำบนพื้นดินเหนือพื้นดิน หรือใต้พื้นดิน และไม่ว่าจะอยู่ภายในอาคารหรือนอกอาคาร



อนุญาตก่อสร้างอาคารของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะเป็นการใช้ประโยชน์เพื่อกิจการค้าหรือธุรกิจให้เข้า ซึ่งอาจส่งผลให้มาตรฐานด้านสาธารณสุขปลอดภัยและบริการสาธารณะไม่เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ของผู้อยู่อาศัยในโครงการจัดสรร การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารของผู้ฟ้องคดีจึงผิดไปจากเจตนารมณ์ของการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่จัดสรรตามแผนผังโครงการจัดสรรที่ดินของหมู่บ้านเมืองเอก โครงการ ๑ ที่จัดแจ้งตามแบบรายการและหลักฐานการจัดสรรที่ดิน (แบบ จ.ส. ๑) ฉบับลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๑๖ และเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน และกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยรวมในที่ดินที่ตั้งอยู่ในโครงการจัดสรรที่ดินของหมู่บ้านเมืองเอก โครงการ ๑ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีซื้อที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๖๑๐ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เป็นที่ดินตามแผนผังการจัดสรรของบริษัท ย. อยู่ในหมู่บ้านเมืองเอก โครงการ ๑ ต่อมา วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารชนิด ค.ส.ล. ขนาด ๕ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยรวมจำนวน ๖๗ ห้อง นายกเทศมนตรีตำบลหลักหก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ก่อสร้าง เนื่องจากฝ่าฝืนต่อกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินอันเป็นกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายควบคุมอาคาร ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ต่อมา คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตจังหวัดปทุมธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ว่า การให้เหตุผลในคำสั่งไม่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชัดเจนถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และไม่เป็นไปตามแบบคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น (แบบ น. ๒) ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ทั้งไม่ได้รับระบุเหตุผลว่าการก่อสร้างขัดหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ อย่างไร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้วให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งหนังสือคำสั่งไม่อนุญาตให้ถูกต้องพร้อมเหตุผลให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยตามคำขอ



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ หรือพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ นั้น หากมีการกำหนดมาตรฐานหรือเงื่อนไขเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การคมนาคม การจราจร ความปลอดภัย การสาธารณสุขโรคและการผังเมือง ตลอดจนการอื่นที่จำเป็นในการจัดสรรที่ดินให้เหมาะสมกับสภาพท้องที่ไว้ในแผนผัง โครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดินแล้ว ถือว่าแผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดินดังกล่าวมีผลผูกพันเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะใช้อำนาจออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารในบริเวณที่มีการจัดสรรที่ดินจึงต้องพิจารณาให้เป็นไปตามแผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดิน ซึ่งจัดทำขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การคมนาคม การจราจร ความปลอดภัย การสาธารณสุขโรค และการผังเมือง ตลอดจนการอื่นที่จำเป็นในการจัดสรรที่ดินให้เหมาะสมกับสภาพท้องที่ด้วย เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๖๑๐ เป็นที่ดินตามแผนผังการจัดสรรของบริษัท ย. ที่ตั้งอยู่ในโครงการจัดสรรที่ดินของหมู่บ้านเมืองเอก โครงการ ๑ ซึ่งเดิมที่ดินดังกล่าวอยู่ในโครงการจัดสรรของบริษัท ม. ที่ได้ยื่นแบบรายการและหลักฐานการจัดสรรที่ดิน (แบบ จ.ส. ๑) ต่อคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดิน เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๑๖ ตามข้อ ๓๒^{๑๖} ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ ประกอบกับข้อ ๑^{๑๗} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ

^{๑๖} ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕

ข้อ ๓๒ ผู้ใดทำการจัดสรรที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และได้จำหน่ายที่ดินจัดสรรไปแล้วบางส่วน หรือได้จัดให้มีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ หรือได้ปรับปรุงที่ดินจัดสรรให้เป็นที่อยู่อาศัย ที่ประกอบการพาณิชย์ หรือที่ประกอบการอุตสาหกรรมไปแล้วบางส่วน เมื่อผู้นั้นได้ยื่นรายการและแสดงหลักฐานตามแบบและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงต่อคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ ก็ให้ทำการจัดสรรที่ดินนั้นต่อไปได้โดยไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ เว้นแต่กิจการอันเป็นสาธารณูปโภคซึ่งผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดินให้อยู่ภายใต้บังคับแห่งข้อ ๓๐ ด้วย

^{๑๗} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕

ข้อ ๑ ผู้ใดทำการจัดสรรที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และได้จำหน่ายที่ดินจัดสรรไปแล้วบางส่วน หรือได้จัดให้มีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ หรือได้ปรับปรุงที่ดินจัดสรรให้เป็นที่อยู่อาศัย ที่ประกอบการพาณิชย์ หรือที่ประกอบการอุตสาหกรรมไปแล้วบางส่วน ถ้าประสงค์จะทำการจัดสรรที่ดินนั้นต่อไป ให้ยื่นรายการและแสดงหลักฐานตามแบบ จ.ส. ๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้ต่อเจ้าพนักงานที่ดินท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ จำนวน ๒ ชุด

หลักฐานที่ยื่นจะใช้สำเนาหรือภาพถ่ายก็ได้



ฉบับดังกล่าว โดยแผนผังโครงการกำหนดให้เป็นประเภทที่อยู่อาศัยแบบธรรมดาทั่วไปสำหรับผู้ซื้อที่ดิน เมื่อต่อมาบริษัท ย. ได้เข้าสวมสิทธิดำเนินการจัดสรรที่ดินดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขว่า จะดำเนินการจัดสรรที่ดินต่อไปตามที่ได้รับอนุญาตและจะปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินที่มีอยู่ในขณะนั้นและต่อไปภายหน้าทุกประการ บริษัท ย. จึงต้องผูกพันที่จะต้องดำเนินการจัดสรรที่ดินตามโครงการดังกล่าวให้เป็นไปตามแผนผังโครงการที่บริษัท ม. ได้แจ้งไว้ต่อเจ้าพนักงานที่ดินท้องถิ่นที่ตามแบบ จ.ส. ๑ ฉบับลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๑๖ กรณีจึงมีผลทำให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีต้องถูกผูกพันตามข้อกำหนดตามเจตนารมณ์ของการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่จัดสรรตามแผนผังโครงการจัดสรรที่ดินของหมู่บ้านเมืองเอก โครงการ ๑ ด้วย ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๐ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อขออนุญาตก่อสร้างอาคารชนิด ค.ส.ล. ขนาด ๕ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๖๑๐ โดยภายในตัวอาคารมีการแบ่งกันห้องเพื่อจัดทำเป็นห้องพักอาศัยมีจำนวน ๖๗ ห้อง เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยรวม จึงเป็นการขออนุญาตก่อสร้างอาคารโดยมีเจตนาเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้เป็นที่พักอาศัย อันมีลักษณะเป็นการใช้ประโยชน์เพื่อกิจการค้าหรือธุรกิจให้เช่า เข้าลักษณะเป็นอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประกอบกิจการพาณิชย์ ซึ่งหากมีการก่อสร้างอาคารลักษณะดังกล่าวในโครงการจัดสรรที่ดินย่อมส่งผลให้จำนวนผู้อาศัยในโครงการจัดสรรที่ดินมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น อาจส่งผลให้มาตรฐานด้านสาธารณสุขปลอดภัยและบริการสาธารณะไม่เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ของผู้อยู่อาศัย การเพิ่มความหนาแน่นของผู้อยู่อาศัยดังกล่าวย่อมกระทบต่อสิทธิในการดำรงชีพอยู่ได้อย่างปกติ จึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดียื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารโดยผิดไปจากเจตนารมณ์ของการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่จัดสรรตามแผนผังโครงการจัดสรรที่ดินของหมู่บ้านเมืองเอก โครงการ ๑ ที่จัดแจ้งตามแบบรายการและหลักฐานการจัดสรรที่ดิน (แบบ จ.ส. ๑) ฉบับลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๑๖ และเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ ฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน และกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยรวมในที่ดินที่ตั้งอยู่ในโครงการจัดสรรที่ดินของหมู่บ้านเมืองเอก โครงการ ๑ นั้น จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๗๖/๒๕๕๖)

การที่หน่วยงานทางปกครองผู้รับแจ้งออกไปรับแจ้งลงวันที่ถัดจากวันแจ้งเพราะเหตุที่เอกชนผู้แจ้งชำระค่าธรรมเนียมล่วงหน้าแล้ว เวลาราชการนั้น เป็นเรื่องการบริหารจัดการภายในของหน่วยงานทางปกครองผู้รับแจ้งเอง เพราะตามมาตรา ๓๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้การออกไปรับแจ้ง



การก่อสร้างอาคารต้องออกภายในวันที่ได้รับการแจ้งหรือหลังจากที่ได้รับเอกสารครบถ้วนและผู้แจ้งชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งการก่อสร้างอาคารและชำระค่าธรรมเนียมตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙ แม้การชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะมีขึ้นเมื่อล่วงเลยเวลาราชการและเวลาที่ต้องส่งเงินให้กลุ่มงานคลัง ก็ต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีแจ้งการก่อสร้างอาคารโดยถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันดังกล่าว เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงต้องออกไปรับแจ้งให้ตั้งแต่วันนั้น อันเป็นวันก่อนที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ และมีผลใช้บังคับในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ นอกจากนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาว่าจ้างงานเสาเข็มมีกำหนดเริ่มงานวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินมาก่อนที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฯ ใช้บังคับ การที่หน่วยงานทางปกครองแจ้งข้อทักท้วงว่าอาคารของเอกชนผู้แจ้งขัดหรือแย้งต่อกฎกระทรวงดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีประสงค์ก่อสร้างอาคารชุด และได้ทำสัญญาว่าจ้างบริษัท ซ. ให้ดำเนินงานขุดเจาะฝังเสาเข็ม โดยมีกำหนดเริ่มงานวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ต่อมาในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นแจ้งความประสงค์ก่อสร้างอาคารดังกล่าวต่อกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารแล้วเห็นว่าครบถ้วนตามมาตรา ๓๙ ทวิ (๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงจัดลำดับให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียม แต่เมื่อถึงลำดับชำระค่าธรรมเนียมของผู้ฟ้องคดี ปรากฏว่าล่วงเลยเวลาราชการและเวลาที่จะต้องส่งเงินไปยังกลุ่มงานคลัง เจ้าหน้าที่จึงลงวันที่ในใบเสร็จรับเงินเป็นวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ และในวันรุ่งขึ้นผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ออกใบแจ้งการก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่าอาคารของผู้ฟ้องคดีมีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินเกินกว่าที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ กำหนด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงต่อผู้ฟ้องคดี โดยให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างและรายการประกอบแบบแปลนให้ถูกต้องภายใน ๓๐ วัน นับจากวันรับหนังสือ ส่วนเรื่องอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินยังไม่ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไข เนื่องจากเห็นว่าเป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงหารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ความว่า กรณีที่ผู้ได้รับใบแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ยังไม่ได้

เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารตามใบรับแจ้ง ไม่อาจถือว่าได้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อน กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่ากรณีอาคารของผู้ฟ้องคดีที่ยื่นแจ้งตามใบรับแจ้ง ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ยังมิได้ทำการก่อสร้าง หลังจากที่ถูกกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ มีผลบังคับ ทำให้อาคารที่ยื่นแจ้งขัดกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวในเรื่องอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้ฟ้องคดี และขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ตามมาตรา ๓๙ ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องออกใบรับแจ้งการก่อสร้างอาคารภายในวันที่ได้รับการแจ้ง หลังจากที่ได้รับเอกสารครบถ้วนและผู้แจ้งชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกใบรับแจ้งการก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เพราะลำดับการชำระค่าธรรมเนียมของผู้ฟ้องคดีล่วงเลยเวลาราชการ ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีแจ้งการก่อสร้างและชำระค่าธรรมเนียมตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙ จึงเป็นเรื่องการบริหารจัดการภายในของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีแจ้งการก่อสร้างอาคารต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถูกต้องครบถ้วน ตามกฎหมายตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙ แล้ว นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ทำสัญญาว่าจ้างงานเสาเข็ม มีกำหนดเริ่มงานวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙ จะเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนที่ถูกกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ จะมีผลใช้บังคับในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ดังนั้น ข้อทักท้วงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนหนังสือแจ้งข้อทักท้วงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่หนังสือแจ้งข้อทักท้วงและวันที่มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์แล้วแต่กรณี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๓๕/๒๕๕๖)

การก่อสร้างหรือตัดแปลงอาคารหรือส่วนของอาคารล้ำเข้าไปในที่สาธารณะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาในที่สาธารณะนั้นเสียก่อน แล้วนำหลักฐานการได้รับอนุญาตดังกล่าวมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอรับใบอนุญาตก่อสร้างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ต่อไป



เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างสะพานลอยเชื่อมอาคารต่อผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาที่สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ก่อสร้างสะพานลอยเชื่อมอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ จึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาคาร ๒ หลัง ซึ่งอาคารทั้งสองตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกันคนละฝั่งของซอยสุขุมวิท ๑๓ ที่มีความกว้างประมาณ ๗.๐๐ เมตร ผู้ฟ้องคดียื่นคำขออนุญาตเพื่อก่อสร้างสะพานลอยเชื่อมระหว่างอาคารทั้งสองเพื่อใช้เป็นทางเดินข้ามซอยสุขุมวิท ๑๓ ต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างสะพานลอยเชื่อมระหว่างอาคารดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยให้เพิกถอนคำสั่งไม่อนุญาตดังกล่าวและให้พิจารณาออกคำสั่งใหม่ให้ถูกต้องต่อไป เนื่องจากคำสั่งดังกล่าวมิได้มีการระบุว่าขัดต่อกฎหมายควบคุมอาคารอย่างไร ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๐ ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างสะพานลอยเชื่อมอาคารตามคำขอของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากขัดต่อกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อ ๔๐ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๐ ที่ไม่อนุญาตให้ก่อสร้างสะพานลอยเชื่อมอาคาร และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๐

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารหรือส่วนของอาคารล้ำเข้าไปในที่สาธารณะไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาที่สาธารณะนั้น ตามข้อ ๔๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยกรณีนี้เป็นอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๘๙ (๑๐)^{๑๔}

^{๑๔} พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๘๙ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอื่น ให้กรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องดังต่อไปนี้

(๑๐) การดูแลรักษาที่สาธารณะ

ฯลฯ

ฯลฯ

ฯลฯ

ฯลฯ



และประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๒ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้มีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาที่สาธารณะดังกล่าวเสียก่อนจึงจะขอรับใบอนุญาตก่อสร้างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้รับฟังได้ว่า สะพานลอยเชื่อมอาคารที่ผู้ฟ้องคดีขออนุญาตก่อสร้างมีส่วนรูก้ำเข้าไปในที่สาธารณะและผู้มีหน้าที่ดูแลที่สาธารณะยังไม่อนุญาต ทำให้การขออนุญาตก่อสร้างสะพานขัดกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อ ๔๐ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องขออนุญาตก่อสร้างสะพานดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาที่สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครก่อน และนำหลักฐานการได้รับอนุญาตดังกล่าวมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอรับใบอนุญาตก่อสร้างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ต่อไป ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๐ ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างสะพานลอยเชื่อมระหว่างอาคารตามคดีนี้ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว และเมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชอบด้วยกฎหมาย คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๐ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๒๒/๒๕๕๖)

๑.๒.๒ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตโดยมิชอบ

ที่ดินที่จดทะเบียนเป็นภาระจำยอมเพื่อให้บุคคลที่พักอาศัยบริเวณดังกล่าวใช้เป็นเส้นทางสัญจรเข้าออกสู่ถนนสาธารณะ เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่ฟังได้ว่าที่ดินดังกล่าวตกเป็นทางหรือถนนสาธารณะแล้ว ย่อมสามารถใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารได้ การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารบนที่ดินแปลงดังกล่าวจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกใบอนุญาตเลขที่ ๔๑๒/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ๘ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๐๓ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๘๗/๒ โดยโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๘๗/๒ ตกเป็นทางภาระจำยอมใช้เป็นทางเดิน ทางรถยนต์ของผู้พักอาศัยในอาคารเลขที่ ๕๗๗/๑๔๔ ถึงเลขที่ ๕๗๗/๒๐๒ รวม ๙ หลังคาเรือน อาคารดังกล่าวมีความสูงจากพื้นที่ดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า ๒๒.๘๐ เมตร พื้นที่อาคารรวม ๓,๖๕๐ ตารางเมตร ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ฟ้องคดีร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ว่าราชการ



สำนักงานโยธา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ว่าได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างอาคารดังกล่าว ผลการตรวจสอบปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้ทำการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต คือ ด้านหน้าอาคารมีการก่อสร้างรั้ว หลังคาโครงเหล็ก สระว่ายน้ำ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงได้มีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ระวังการก่อสร้างอาคาร ห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคาร ให้ดำเนินการแก้ไขและยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร และให้รื้อถอนอาคารที่ได้ดัดแปลงต่อเติมโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ยกเว้นรั้วและสระว่ายน้ำเพราะไม่ถือว่าเป็นอาคาร ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากอาคารพิพาทเป็นอาคารขนาดใหญ่ การดำเนินการก่อสร้างอาคารขัดต่อพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติดังกล่าว และกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช ๒๕๓๙ เกี่ยวกับความสูงของอาคาร ทางสาธารณะ ทางเข้าออกรถยนต์ การเว้นระยะจากแนวเขตที่ดิน ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๘๗๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร ๘ ชั้นบนที่ดินดังกล่าว เป็นที่ดินที่ได้จดทะเบียนเป็นภาระจำยอมเพื่อให้บุคคลผู้อยู่อาศัยในอาคารเลขที่ ๕๗๗/๑๙๔ ถึงเลขที่ ๕๗๗/๒๐๒ ใช้เป็นเส้นทางสัญจรเข้าออกสู่ถนนสาธารณะเป็นประจำ และไม่ปรากฏหลักฐานว่าเจ้าของที่ดินได้อุทิสหรือโอนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๘๗๒ ให้เป็นทางหรือถนนสาธารณะ ประกอบกับบันทึกถ้อยคำของผู้ที่พักอาศัยในบ้านเลขที่ ๕๗๗/๑๙๕ บ้านเลขที่ ๕๗๗/๑๙๖ และบ้านเลขที่ ๕๗๗/๑๙๙ ก็ยืนยันว่า ทางหรือถนนพิพาทเป็นถนนส่วนบุคคลที่ใช้เฉพาะผู้พักอาศัยบนถนนนี้เท่านั้น ถึงแม้ผู้ฟ้องคดีจะยืนยันและได้แสดงภาพถ่ายของประชาชนที่มาใช้ทางหรือถนนดังกล่าว แต่การที่ประชาชนมาใช้ทางหรือถนนดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือได้รับความยินยอมจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ กับพวก หรือการใช้ทางหรือถนนโดยถือวิสาสะก็ตาม ทางหรือถนนพิพาทหากเป็นทางหรือถนนสาธารณะไม่ อีกทั้ง ทางหรือถนนพิพาทดังกล่าวปลายทางหรือถนนไปสิ้นสุดจดคลองวัดติตตวัดไม่สามารถผ่านไปไหนได้ นอกจากบุคคลผู้อาศัยในอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ตั้งของอาคารเลขที่ ๕๗๗/๑๙๔ ถึงเลขที่ ๕๗๗/๒๐๒ เท่านั้น จึงรับฟังได้ว่า ทางหรือถนนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๘๗๒ ไม่ใช่ถนนสาธารณะตามข้อ ๑^{๑๙}

^{๑๙} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“ถนนสาธารณะ” หมายความว่า ถนนที่เปิดหรือยินยอมให้ประชาชนเข้าไปหรือใช้เป็นทางสัญจรได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่



ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ไม่ได้ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ๘ ชั้น ริมหาดหรือถนนสาธารณะ การก่อสร้างอาคารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จึงไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับตามข้อ ๗๑^{๒๐} ของข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง^{๒๑} ของข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ และข้อ ๔๔^{๒๒} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ สำหรับกรณีการก่อสร้างรั้ว ผู้ถูกฟ้องคดีก่อสร้างรั้วมีความสูงประมาณ ๒.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๒ เมตร ไม่ได้ก่อสร้างติดต่อหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะ หรือทางหรือถนนสาธารณะ โดยก่อสร้างติดทางหรือถนนบนที่ดินโฉนดเลขที่ ๓๑๘๗๖ และการก่อสร้างรั้วดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ มิได้มีเจตนาสร้างเป็นรั้วชั่วคราวเพื่อป้องกันวัสดุ ร่วงหล่นในขณะก่อสร้างเท่านั้น แต่เป็นการก่อสร้างโดยมีเจตนาเพื่อคุ้มครองความปลอดภัย ของชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จึงไม่ถือว่าเป็นการก่อสร้างอาคาร และไม่อยู่ ในบังคับตามข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง^{๒๓} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ การก่อสร้างรั้วจึงชอบด้วยกฎหมาย ส่วนกรณี การก่อสร้างสระว่ายน้ำ ปรากฏว่าสระว่ายน้ำมีขนาด ๔ เมตร x ๘ เมตร ลึก ๑ เมตร ถึง ๑.๕๐ เมตร และมีความสูงจากระดับพื้นดินไม่เกิน ๑.๒ เมตร ปราศจากหลังคาและสิ่งก่อสร้างปกคลุม

^{๒๐} ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๗๑ ห้ามมิให้ปลูกสร้างอาคารสูงกว่าระดับพื้นดินเกินสองเท่าของระยะจากผนังด้านหน้าของอาคารจดแนวถนน ฟาจรตรงข้าม

^{๒๑} ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๔๙ ความสูงของอาคารไม่ว่าจากจุดหนึ่งจุดใด ต้องไม่เกิน ๒ เท่าของระยะราบ วัดจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับ แนวถนนด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้อาคารนั้นที่สุด

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๒๒} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๔๔ ความสูงของอาคารไม่ว่าจากจุดหนึ่งจุดใด ต้องไม่เกินสองเท่าของระยะราบ วัดจากจุดนั้นไปตั้งฉาก กับแนวเขตด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้อาคารนั้นที่สุด

ความสูงของอาคารให้วัดแนวตั้งจากระดับถนนหรือระดับพื้นดินที่ก่อสร้างขึ้นไปถึงส่วนของอาคารที่สูงที่สุด สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด

^{๒๓} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๑๐ ในการก่อสร้างอาคารที่มีความสูงตั้งแต่ ๑๐.๐๐ เมตร ขึ้นไปที่มีระยะราบวัดจากแนวอาคารด้านนอก ถึงที่สาธารณะ หรือที่ดินต่างเจ้าของหรือผู้ครอบครองน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของความสูงของอาคารนั้น ผู้ได้รับใบอนุญาต หรือผู้ดำเนินการต้องจัดให้มีรั้วชั่วคราวสูงไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร ปิดกั้นตามแนวเขตที่ติดต่อกับที่สาธารณะหรือที่ดิน ต่างเจ้าของหรือผู้ครอบครอง และมีสิ่งป้องกันวัสดุร่วงหล่นที่อาจเป็นภัยอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ



จึงถือได้ว่าสระว้ายน้ำดังกล่าวเป็นที่ว่างตามข้อ ๑^{๒๔} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ และไม่เป็นอาคารตามความหมายมาตรา ๕^{๒๕} แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ที่ต้องมีแนวร่น ห่างจากแหล่งน้ำสาธารณะ (คลองวัดติดวด) ไม่น้อยกว่า ๓ เมตร ตามข้อ ๔๒^{๒๖} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ และสระว้ายน้ำดังกล่าวมีขนาด ๔ เมตร x ๘ เมตร ลึก ๑ เมตร ถึง ๑.๕๐ เมตร สูงเท่ากับพื้นชั้นล่าง (+๐.๔๐ เมตร) มีขนาดความจุไม่ถึง ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร

๒๔ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

[illegible]

“ที่ว่าง” หมายความว่า พื้นที่อันปราศจากหลังคาหรือสิ่งก่อสร้างปกคลุม ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอาจจะจัดให้เป็นบ่อน้ำ สระว่ายน้ำ บ่อพักน้ำเสีย ที่พักมูลฝอย ที่ทิ้งกรมมูลฝอย หรือที่จอดรถ ที่อยู่ภายนอกอาคารก็ได้ และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ของสิ่งก่อสร้าง หรืออาคารที่ส่งจากระดับพื้นดินไม่เกิน ๑.๒๐ เมตร และไม่มีหลังคาหรือสิ่งก่อสร้างปกคลุมเหนือระดับนั้น

৭৯৭

๒๕ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ดึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน และสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึง

(๑) อัฒจันทร์หรือสิ่งที่สูงขึ้นอย่างอื่นเพื่อใช้เป็นที่พักผ่อนของประชาชน

(๒) เชื้อน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายน้ำ อุโมงค์ คานเรือ ทำน้ำ ทำจอตเรือ รั้ว กำแพง หรือประตู ที่สร้างขึ้นติดต่อกันหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะหรือสิ่งทีสร้างขึ้นให้บุคคลทั่วไปใช้สอย

(๓) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย

(ก) ที่ติดหรือตั้งไว้เหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร หรือมีน้ำหนักรวมทั้งโครงสร้างเกินสิบกิโลกรัม

(ข) ที่ติดหรือตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้ว ระยะห่างจากที่สาธารณะมีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้นเมื่อวัดจากพื้นดิน และมีขนาดหรือมีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง

(๔) พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กัลปพฤกษ์ และทางเข้าออกของรถสำหรับอาคารที่กำหนด

ตามมาตรา ๘ (๔)

(๕) สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงส่วนต่าง ๆ ของอาคารด้วย

๒๖ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๔๒ อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน้ำสาธารณะ เช่น แม่น้ำ คูคลอง ลำรางหรือลำกระโดง ถ้ำแหล่งน้ำสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า ๑๐ เมตร ต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า ๓ เมตร แต่ถ้าแหล่งน้ำสาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่ ๑๐ เมตรขึ้นไป ต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

สำหรับอาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ เช่น บึง ทะเลสาบ หรือทะเล ต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร

ทั้งนี้ เว้นแต่ สะพาน เชื้อน รั้ว ท่อระบายน้ำ ทำเรือ บ้าย อยู่เรือ คานเรือ หรือที่ว่างที่ใช้เป็นที่จอดรถไม่ต้องร่น
แนวอาคาร



จึงไม่เป็นอาคารตามความหมายข้อ ๑ (๒)^{๒๗} ของกฎกระทรวงกำหนดสิ่งก่อสร้างขึ้นอย่างอื่นเป็นอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงไม่อยู่ในบังคับตามข้อ ๑ (๒) ของกฎกระทรวงฉบับเดียวกัน การก่อสร้างสระว่ายน้ำจึงชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกใบอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ๘ ชั้น จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ปฏิบัติหน้าที่ในการรื้อถอนอาคารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ส่วนที่ก่อสร้างดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำกับดูแลให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๕๒/๒๕๕๕)

การที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวงฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดเกี่ยวกับระยะห่างของอาคารกับรั้วหรือกำแพงที่จะต้องเว้นระยะจากถนนสาธารณะไว้ต่างกัน ย่อมแสดงให้เห็นว่ามีเจตนารมณ์ที่ต่างกันในการควบคุมการก่อสร้างอาคารที่มีลักษณะซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ กับรั้วหรือกำแพง ซึ่งมีลักษณะเป็นสิ่งที่มิใช่เพื่อกันเขต ดังนั้น ความหมายของคำว่า “อาคาร” ที่จะต้องมีระยะถอยร่นตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) จึงมิได้หมายความว่ารวมถึงรั้วหรือกำแพงซึ่งมีบทบัญญัติกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ กรณีถือไม่ได้ว่ารั้วหรือกำแพงที่พิพาทในคดีมีลักษณะเป็นอาคารที่จะต้องมีการร่นแนวตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าวแต่อย่างใด การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ร้องสอดก่อสร้างรั้วกำแพงโดยไม่ต้องร่นแนวรั้วกำแพงห่างจากถนนสาธารณะ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ออกใบอนุญาตเลขที่ ๖๔/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๐ ให้นาง พ. (ผู้ร้องสอด) ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ๒ ชั้น จำนวน ๔ คูหา เพื่อยู่ออาศัยบนโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๖๓๕๔ เลขที่ ๒๖๓๕๕ เลขที่ ๒๖๓๕๖ และเลขที่ ๖๒๘ ต่อมา มารดาของผู้ฟ้องคดีและชาวบ้านที่มีบ้านพักอาศัยในซอย ๗ ถนนผดุงดอนยอ ได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีขอให้ตรวจสอบแนวเขตการก่อสร้างดังกล่าวเนื่องจากเห็นว่ามี การก่อสร้าง

^{๒๗} กฎกระทรวงกำหนดสิ่งก่อสร้างขึ้นอย่างอื่นเป็นอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๑ ให้สิ่งก่อสร้างขึ้นดังต่อไปนี้ เป็นอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) สระว่ายน้ำภายนอกอาคารที่มีความจุตั้งแต่ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป

ฯลฯ

ฯลฯ



โดยไม่เว้นระยะห่างจากถนนสาธารณะตามกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ตรวจสอบเอกสารแบบแปลนเอกสารสิทธิที่ดินและระวางแผนที่ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานทางทะเบียนว่าได้มีการยกให้ที่ดินหรือแบ่งหักเป็นทางสาธารณะประโยชน์ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้นำโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๘๒๔ ไปแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งปรากฏหลักฐานทางทะเบียนว่า นาย ผ. เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและได้โอนเป็นทางสาธารณะให้แก่เทศบาลเมืองพัทลุง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งที่ดินดังกล่าวติดกับโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๖๓๕๔ ของผู้ร้องสอดทางด้านทิศตะวันตก เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่า ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารที่ออกให้แก่ผู้ร้องสอดไม่ได้กันระยะถอยร่น ตามเงื่อนไขของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว และให้ผู้ร้องสอดยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารใหม่ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่ได้รับคำสั่ง ซึ่งผู้ร้องสอดได้ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวโดยปรับลดการก่อสร้างเป็นอาคาร ๓ คูหา และได้ยื่นคำขอสั่งสร้างรั้วกำแพงกันอาณาเขตบนที่ดินดังกล่าวโดยใช้ฐานที่ก่อสร้างอาคารเดิมจากส่วนที่ปรับลดลงโดยเปลี่ยนเป็นฐานก่อสร้างรั้วกำแพง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้อนุญาตให้ผู้ร้องสอดก่อสร้างรั้วกำแพงได้ ตามใบอนุญาตลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีอนุญาตให้ผู้ร้องสอดใช้ฐานอาคารที่ก่อสร้างเดิมให้เป็นรั้วกำแพงโดยไม่ถอยร่นแนวเขตเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า สิ่งปลูกสร้างก่อด้วยอิฐเป็นแนวตั้งกันระหว่างที่ดินของผู้ร้องสอดกับซอย ๗ ถนนผดุงดอนยอ ไม่มีส่วนใดเชื่อมต่อกับส่วนก่อสร้างในด้านตั้งซึ่งกันด้านนอกหรือระหว่างหน่วยของอาคารให้เป็นหลังหรือเป็นหน่วยแยกจากกันของอาคารของผู้ร้องสอด จึงไม่มีลักษณะเป็นผนังอาคาร ตามข้อ ๑^{๒๔} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) แต่มีลักษณะเป็นรั้วกำแพงที่สร้างขึ้นติดต่อกับซอย ๗ ถนนผดุงดอนยอ ซึ่งปรากฏหลักฐานทางทะเบียนว่า นาย ผ. เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและได้โอนเป็นทางสาธารณะให้แก่เทศบาลเมืองพัทลุง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงถือว่ารั้วกำแพงดังกล่าวสร้างขึ้นติดต่อกับที่สาธารณะ จึงเป็นอาคารตามบทนิยามในมาตรา ๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ทั้งนี้

^{๒๔} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

"ผนัง" หมายความว่า ส่วนก่อสร้างในด้านตั้งซึ่งกันด้านนอกหรือระหว่างหน่วยของอาคารให้เป็นหลังหรือเป็นหน่วยแยกจากกัน

ฯลฯ

ฯลฯ



เมื่อพิจารณาข้อ ๔๑ วรรคหนึ่ง^{๒๙} ข้อ ๕^{๓๐} และข้อ ๔๗^{๓๑} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) จะเห็นได้ว่าบทบัญญัติดังกล่าวกำหนดเกี่ยวกับระยะการร่นแนวอาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะ กับรั้วหรือกำแพงที่สร้างขึ้นติดต่อกับหรือใกล้เคียงกับถนนสาธารณะไว้แตกต่างกัน ดังนั้น แม้ตามมาตรา ๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จะกำหนดให้อาคารหมายความรวมถึงรั้วที่สร้างขึ้นติดต่อกับหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะหรือสิ่งก่อสร้างขึ้นให้บุคคลทั่วไปใช้สอยด้วยก็ตาม แต่เนื่องจากการออกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) กำหนดเกี่ยวกับระยะห่างของอาคารกับรั้วหรือกำแพงที่จะต้องเว้นระยะจากถนนสาธารณะไว้ต่างกัน ย่อมแสดงให้เห็นว่ากฎกระทรวงดังกล่าวมีเจตนารมณ์ที่ต่างกันในการควบคุมการก่อสร้างอาคารที่มีลักษณะซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ กับรั้วหรือกำแพง ซึ่งมีลักษณะเป็นสิ่งที่มิใช่เพื่อกั้นเขต และโดยที่ข้อ ๔๗ ของกฎกระทรวงดังกล่าวกำหนดควบคุมเฉพาะความสูงของรั้วเท่านั้น มิได้ห้ามก่อสร้างรั้วหรือกำแพงติดทางสาธารณะแต่อย่างใด ประกอบกับคณะกรรมการควบคุมอาคารซึ่งมีอำนาจหน้าที่ให้คำแนะนำแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวก็ได้ยืนยันว่า การร่นแนวอาคารให้ห่างจากทางสาธารณะไม่ได้มีความหมายรวมถึงรั้วที่ก่อสร้างริมทางสาธารณะด้วย ดังนั้น ความหมายของคำว่า “อาคาร” ที่จะต้องมีระยะถอยร่นตามกฎกระทรวงดังกล่าวจึงมิได้หมายความว่ารวมถึงรั้วหรือกำแพง กรณีจึงถือไม่ได้ว่ารั้วหรือกำแพงที่พิพาทดังกล่าวมีลักษณะเป็นอาคารที่จะต้องมีการร่นแนว ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) แต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกใบอนุญาตลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๐ ให้แก่ผู้ร้องสอดก่อสร้างรั้วกำแพงโดยไม่ต้องร่นแนวรั้วกำแพงห่างจากถนนสาธารณะ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๙๖/๒๕๕๗)

^{๒๙-๓๐} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๕ รั้วหรือกำแพงกั้นเขตที่อยู่ถนนสาธารณะที่มีความกว้างตั้งแต่ ๓ เมตรขึ้นไปและมีมุมน้อยกว่า ๑๓๕ องศา ต้องปาดมุมรั้วหรือกำแพงกั้นเขตนั้น โดยให้ส่วนที่ปาดมุมมีระยะไม่น้อยกว่า ๔ เมตร และทำมุมกับแนวสาธารณะเป็นมุมเท่า ๆ กัน

ข้อ ๔๑ อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่า ๖ เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย ๓ เมตร

อาคารที่สูงเกินสองชั้นหรือเกิน ๘ เมตร ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะ ป้ายหรือสิ่งก่อสร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายหรือคลังสินค้า ที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะ

(๑) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า ๑๐ เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย ๖ เมตร

(๒) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่ ๑๐ เมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๒๐ เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย ๑ ใน ๑๐ ของความกว้างของถนนสาธารณะ

(๓) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างเกิน ๒๐ เมตรขึ้นไป ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย ๒ เมตร

ข้อ ๔๗ รั้วหรือกำแพงที่สร้างขึ้นติดต่อกับหรือห่างจากถนนสาธารณะน้อยกว่าความสูงของรั้ว ให้ก่อสร้างได้สูงไม่เกิน ๓ เมตร เหนือระดับทางเท้าหรือถนนสาธารณะ



อนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) เป็นข้อตกลงระหว่างรัฐบาลซึ่งกำหนดกรอบการทำงานสำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ แต่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวต้องเป็นไปตามกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ เมื่อปรากฏว่า ในพื้นที่บริเวณที่มีข้อพิพาทมีการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ในการพิจารณาอนุญาตให้บุคคลใดก่อสร้างอาคารในบริเวณดังกล่าว เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงต้องคำนึงถึงเงื่อนไขต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองนั้นด้วย เมื่อข้อเท็จจริงตามคดีนี้ปรากฏว่า อาคารที่ขออนุญาตก่อสร้างซึ่งจะใช้เป็นคลังก๊าซมิได้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ก่อสร้างในพื้นที่ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารในบริเวณดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย และโดยที่อาคารที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ซึ่งเมื่อการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จและเจ้าหน้าที่ได้ไปตรวจสอบแล้วเห็นว่า เป็นการก่อสร้างโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตจึงได้ออกใบรับรองให้ตามคำขอของผู้ขออนุญาตจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

สรุปข้อเท็จจริง

ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) ลำดับที่ ๑๑๐ ซึ่งมีข้อตกลงระหว่างรัฐบาลกำหนดกรอบในการทำงานสำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๑ ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ส่งพื้นที่ชุ่มน้ำดอนหอยหลอด ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำโลกในลำดับทะเบียนเลขที่ ๑๐๙๙ บริเวณดังกล่าวจึงถูกจัดอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติที่ต้องได้รับการอนุรักษ์ไว้ตามอนุสัญญาแรมซาร์ และตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ ต่อมา ปรากฏว่ารองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจะเกร็ง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจะเกร็ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ออกใบอนุญาตฉบับลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๘ ให้บริษัท ป. (ผู้ร้องสอดที่ ๑) ก่อสร้างอาคารประเภทควบคุมการใช้เพื่อเป็นสถานที่สำหรับเก็บ จำหน่าย บรรจุก๊าซภายในเขตพื้นที่ชุ่มน้ำตามอนุสัญญาแรมซาร์ และตามมติคณะรัฐมนตรี ต่อมา เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ฉบับลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๐ ให้ผู้ร้องสอดที่ ๑ จากนั้น ผู้ร้องสอดที่ ๑ ได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซต่อกรมธุรกิจพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) เพื่อขออนุญาตก่อสร้างถังเก็บและจ่ายก๊าซและประกอบกิจการบรรจุก๊าซเพื่อจำหน่าย ณ ลานบรรจุก๊าซ ตั้งอยู่ในโฉนดที่ดินที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ ฉบับลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๐ ให้ผู้ร้องสอดที่ ๑ ตามคำขอ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร และใบรับรองการก่อสร้างอาคารดังกล่าวให้ผู้ร้องสอดที่ ๑ รวมถึงการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ อนุญาตให้ผู้ร้องสอดที่ ๑ ประกอบกิจการบรรจุก๊าซเพื่อการจำหน่ายในพื้นที่ชุ่มน้ำดอนหอยหลอดนั้น เป็นการกระทำโดยไม่สุจริต ใช้ดุลพินิจโดยวินิจฉัยข้อเท็จจริงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ใช้อำนาจหน้าที่ตามอำเภอใจ บิดเบือนวัตถุประสงค์ของกฎหมาย ไม่มีพยานหลักฐานประกอบการวิเคราะห์ปัญหาสภาพแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และเมื่อประชาชนในพื้นที่คัดค้านการก่อสร้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) กระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) กรมธุรกิจพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) กระทรวงพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) และผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามก็เพิกเฉยไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบสามคนจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้าง ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร และใบอนุญาตให้ประกอบกิจการบรรจุก๊าซที่เป็นมูลพินิจตามคดีนี้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

อนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) เป็นข้อตกลงระหว่างรัฐบาลซึ่งกำหนดกรอบการทำงานสำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ แต่อนุสัญญาดังกล่าวมิได้กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ชุ่มน้ำไว้ ประกอบกับมาตรา ๒ (๓) ของอนุสัญญาดังกล่าว กำหนดให้การบรรจุพื้นที่ชุ่มน้ำไว้ในทะเบียนจักไม่ละเมิดอำนาจอธิปไตยของภาคีสมาชิกซึ่งเป็นเจ้าของดินแดนที่มีพื้นที่ชุ่มน้ำนั้น โดยปรากฏตามหนังสือของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๙ ที่แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ มีข้อความตอนหนึ่งว่า การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว ทางสำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำไม่ได้มีข้อกำหนด กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์เอาไว้แต่ประการใด โดยให้เป็นไปตามกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ และแม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ จะเห็นชอบมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญทั้งระดับนานาชาติและระดับชาติ โดยให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงในกรณีพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญนั้นเป็นที่สาธารณประโยชน์ แต่ขณะที่เกิดข้อพิพาทยังไม่มีผลการดำเนินการดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น การใช้ประโยชน์ในพื้นที่พิพาทจึงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายภายในประเทศ ซึ่งปรากฏว่า กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓๖ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ข้อ ๕ กำหนดให้การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงครามให้เป็นไปตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภท โดยข้อ ๖ (๔) กำหนดให้ที่ดินบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึง ๔.๕ เป็นสีม่วงอ่อน



อันเป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ และข้อ ๑๐ กำหนดให้ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจนั้น ให้ใช้ประโยชน์เพื่อการอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการโดยไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม และห้ามใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อกิจการดังต่อไปนี้ (๑) โรงงานทุกประเภท เว้นแต่โรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (๒) คลังสินค้าที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับสารเคมีเพื่อการขายส่งหรือการผลิต... เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า การยื่นขออนุญาตก่อสร้างคลังบรรจุก๊าซและอาคารสำนักงานของผู้ร้องสอดที่ ๑ นั้น เป็นที่ดินที่อยู่ในบริเวณสีม่วงอ่อน จึงเป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจตามข้อ ๖ (๔) ของกฎกระทรวงดังกล่าว ประกอบกับกิจการบรรจุก๊าซของผู้ร้องสอดที่ ๑ มีขั้นตอนการดำเนินการโดยการรับก๊าซจากเรือขนส่งก๊าซ และจำหน่ายให้ลูกค้าประเภทโรงงานบรรจุก๊าซและสถานีบริการประเภทปั๊มก๊าซต่อไปนั้น เข้าข่ายเป็นโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยจัดเป็นโรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิตซึ่งจะต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามมาตรา ๑๒^{๓๒} ก่อนจึงจะดำเนินการได้ ทั้งปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๘ ให้แก่ผู้ร้องสอดที่ ๑ แล้ว จึงฟังได้ว่าการประกอบกิจการของผู้ร้องสอดที่ ๑ เป็นเพียงคลังเก็บก๊าซเพื่อรอการขนถ่ายต่อไปเท่านั้น ไม่มีขั้นตอนใดที่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม รวมทั้งไม่ใช่คลังสินค้าที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับสารเคมีเพื่อการขายส่งหรือการผลิต ดังนั้น ที่ดินของผู้ร้องสอดที่ ๑ จึงสามารถใช้เพื่อการอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการบรรจุก๊าซได้ตามข้อ ๑๐ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓๖ พ.ศ. ๒๕๔๐ฯ นอกจากนี้ แม้การดำเนินการกิจการของผู้ร้องสอดที่ ๑ จะไม่จำเป็นต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมก็ตาม

^{๓๒} พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๑๒ ผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ ๓ ต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าวและประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา ๓๒

ห้ามมิให้ผู้ใดตั้งโรงงานก่อนได้รับใบอนุญาต

การยื่นคำขอรับใบอนุญาตและขั้นตอนการพิจารณาและระยะเวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตร้องขอหนังสือรับรองก่อนออกใบอนุญาต ถ้าการพิจารณาเบื้องต้นเพียงพอที่จะอนุมัติในหลักการได้ ให้ผู้อนุญาตออกหนังสือรับรองให้โดยสงวนส่วนที่พิจารณาไม่แล้วเสร็จได้ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ในการออกใบอนุญาตให้ผู้มีอำนาจอนุญาตพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าวและประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา ๓๒ ถ้ากรณีใดยังมิได้มีหลักเกณฑ์กำหนดไว้ให้พิจารณาโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของบุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงานหรือเป็นกรณีที่ต้องปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา ๓๒ ในกรณีนี้จะกำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานจะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ในใบอนุญาตก็ได้

แต่ผู้ร้องสอดที่ ๑ ได้ว่าจ้างหน่วยงานภาคเอกชนทำการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการดังกล่าว ซึ่งผลที่ออกมาปรากฏว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับต่ำถึงไม่มีผลกระทบเกิดขึ้นเลย กรณีจึงมิได้เป็นการดำเนินการที่ฝ่าฝืนมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้อนุญาตให้ก่อสร้างคลังก๊าซของผู้ร้องสอดที่ ๑ จึงชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งคลังก๊าซดังกล่าวเป็นอาคารสำหรับใช้เป็นคลังสินค้าจึงเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง (๑)^{๓๓} แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนั้น เมื่ออาคารดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกใบรับรองการก่อสร้างอาคารดังกล่าวภายหลังจากได้ส่งเจ้าหน้าที่ส่วนโยธาไปตรวจสอบแล้วเห็นว่าอาคารได้ก่อสร้างแล้วเสร็จจริงโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตตามคำขอของผู้ร้องสอดที่ ๑ จึงเป็นการกระทำโดยชอบด้วยมาตรา ๓๒ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้วเช่นกัน ส่วนประเด็นเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของการออกใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซให้แก่ผู้ร้องสอดที่ ๑ นั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า พื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างคลังก๊าซไม่อยู่ในเขตพื้นที่ที่มีการประกาศกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ขนาดของที่ดิน ระยะเวลาปลอดภัย แบบแผนผัง และแบบก่อสร้างถูกต้องตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๙) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๑) ออกตามความในประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๑๔ นอกจากนี้ จากการทดสอบและตรวจสอบถึงเก็บและจ่ายก๊าซ ระบบท่อก๊าซ การติดตั้งระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า

^{๓๓} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๓๒ อาคารประเภทควบคุมการใช้ คือ อาคารดังต่อไปนี้

(๑) อาคารสำหรับใช้เป็นคลังสินค้า โรงมหรสพ โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล

(๒) อาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษาการสาธารณสุขหรือกิจการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ หรือผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ได้กระทำการดังกล่าวเสร็จแล้ว ให้แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด เพื่อทำการตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารนั้นให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ห้ามมิให้บุคคลใดใช้อาคารนั้นเพื่อกิจการดังที่ระบุไว้ในใบอนุญาต หรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง

ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ทำการตรวจสอบแล้วเห็นว่าการก่อสร้างดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารนั้นเป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ แล้ว ก็ให้ออกใบรับรองให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ เพื่อให้มีการใช้อาคารนั้นตามที่ได้รับใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ได้ แต่ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้ทำการตรวจสอบภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารนั้นใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารนั้นเพื่อกิจการดังที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ต่อไปได้

ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารนั้นเพื่อกิจการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ



หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า และเครื่องเสียงดังเมื่อก๊าซรั่ว พบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ พิจารณาคำขอประกอบกิจการบรรจุก๊าซของผู้ร้องสอดที่ ๑ แล้วเห็นว่า ผู้ร้องสอดที่ ๑ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้วและได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซให้แก่ผู้ร้องสอดที่ ๑ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๒/๒๕๕๘)

๑.๓ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

๑.๓.๑ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ อาคารโดยรुक้าที่สาธารณะ

การก่อสร้างอาคารที่จะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารจะต้องเป็นการก่อสร้างภายหลังจากมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขตท้องที่นั้น ๆ เมื่อการก่อสร้างอาคารพิพาทมีขึ้นก่อนที่จะมีพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงไม่จำเป็นต้องมีการขออนุญาตก่อสร้างต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และกรณีไม่อาจถือได้ว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการใด ๆ กับอาคารดังกล่าว สำหรับการบุพื้นที่กระเบื้องเซรามิกภายในอาคาร แม้จะเกิดขึ้นหลังจากมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขตท้องที่นั้นแล้ว แต่กรณีดังกล่าวไม่ถือเป็นการตัดแปลงอาคาร ตามข้อ ๑ วรรคหนึ่ง (๓) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเช่นกัน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือร้องเรียนไปยังนายกเทศมนตรีเมืองพระพุทธรบาท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ว่าผู้ร้องสอดสร้างบ้านพักอาศัยบนที่ดินของวัดพระพุทธรบาทราชวรมหาวิหาร โดยไม่มีสัญญาเช่าที่ดินกับวัด และไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อีกทั้งบุรุกที่สาธารณะประโยชน์ริมถนนทางเข้าวัดฯ บดบังด้านหน้าอาคารของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และบดบังด้านหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เข้าจากวัดฯ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดรื้อถอนอาคารดังกล่าวออกไป ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดระงับการก่อสร้างต่อเติมอาคาร (บ้านพักอาศัย) ค.ส.ล. สูง ๒ เมตร โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น



แต่ปรากฏว่าผู้ร้องสอด้ยังคงก่อสร้างอาคารต่อไปจนแล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือร้องเรียนไปยังนายกรัฐมนตรี ต่อมา สำนักงานคณะกรรมการติดตามและประสานงานตามการสั่งการของนายกรัฐมนตรีมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ โดยสรุปว่า จากการตรวจสอบอาคารของผู้ร้องสอด้ ปรากฏว่าอาคารดังกล่าวตั้งอยู่ในบริเวณที่ดินของวัดฯ และวัดฯ เป็นผู้ครอบครองและจัดเก็บผลประโยชน์ทั้งหมด ผู้ร้องสอด้ไม่ได้ก่อสร้างในพื้นที่สาธารณประโยชน์ที่เทศบาลเมืองพระพุทธรบาท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นผู้ดูแลรักษา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่มีอำนาจที่จะสั่งให้ผู้ร้องสอด้รื้อถอนอาคารดังกล่าวได้ แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่เห็นด้วย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ให้มีการรื้อถอนอาคารของผู้ร้องสอด้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ร้องสอด้รับว่าได้ก่อสร้างอาคารพิพาทในที่ดินของวัดฯ ประกอบกับวัดฯ ชี้แจงว่า เดิมกรมการศาสนามีหน้าที่ดูแลจัดการเกี่ยวกับผลประโยชน์ของวัดฯ โดยกรมการศาสนาได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ดูแล และผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายให้นายอำเภอพระพุทธรบาทเป็นผู้ดูแล ซึ่งในขณะนั้นมีผู้พักอาศัยอยู่ในเขตที่ดินของวัดฯ ทั้งที่ทำสัญญาเช่าและที่ไม่ได้ทำสัญญาเช่า ต่อมา ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๒๖ อำเภอพระพุทธรบาท ได้โอนงานการจัดเก็บผลประโยชน์ของวัดฯ ให้อยู่ในความดูแลรักษาของวัดฯ ซึ่งหากผู้ใดมีความประสงค์จะเช่าที่ดินหรือกระทำการใด ๆ จะต้องแจ้งความประสงค์โดยตรงที่สำนักงานจัดประโยชน์ของวัดฯ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการสำรวจว่าที่ดินแปลงที่มีผู้ประสงค์จะเช่าเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตวัดหรือเป็นพื้นที่ที่จะอนุญาตให้เช่าได้หรือไม่ หากไม่อยู่ในเขตวัดหรือขอบเขตพื้นที่ที่จะอนุญาตให้เช่าได้ จะแจ้งแก่ผู้ประสงค์จะเช่าว่าไม่ให้เช่า หากอยู่ในเขตที่อนุญาตให้เช่าได้ จึงจะอนุญาตและดำเนินการต่าง ๆ จนมีการทำสัญญาเช่าต่อไป อย่างไรก็ตาม ในกรณีปรากฏว่ามีบุคคลที่ไม่ได้เช่าที่ดินของวัดแต่ได้ปลูกสร้างอาคารลงบนที่ดินของวัดโดยไม่ได้แจ้งให้วัดทราบ ในทางปฏิบัติแล้ว หากผู้พักอาศัยมิได้ก่อความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้อื่น หรือมิได้พิพาทกันในระหว่างผู้พักอาศัยด้วยกันเองแล้ว วัดจะไม่ได้เข้าไปดำเนินการใช้สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย จากคำชี้แจงดังกล่าวแสดงว่า ยังมีบุคคลที่ไม่ได้เช่าที่ดินของวัดแต่ได้ปลูกสร้างอาคารลงบนที่ดินของวัดได้ กรณีจึงเชื่อได้ว่าอาคารพิพาทเป็นการก่อสร้างบนที่ดินของวัดฯ โดยไม่ได้เช่าที่ดินกับวัดฯ

กรณีมีประเด็นต้องวินิจฉัยต่อไปว่า อาคารพิพาทก่อสร้างเมื่อใด จากผลการสอบสวนของคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปลูกสร้างอาคารของผู้ร้องสอด้ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่งตั้ง ซึ่งได้สืบสวนสอบสวนผู้ที่รู้เห็น เคยทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น และเป็นผู้มีภูมิลำนเอนอยู่ในพื้นที่เป็นเวลานาน รวมทั้งมีที่พักอาศัย



อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับบ้านของผู้ร้องสอด จำนวน ๓ คน คือ นาย ส. ซึ่งเคยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ครั้งแรกในตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลพระพุทธรบาท เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๒๒ นาย อ. ซึ่งเคยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ครั้งแรกในตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลพระพุทธรบาท เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๒๗ และนาย ว. ซึ่งเคยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ครั้งแรกในตำแหน่งสารวัตรกำนันตำบลพระพุทธรบาท เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๒๗ บุคคลทั้งสามต่างให้ถ้อยคำยืนยันว่า เห็นอาคารพิพาทก่อสร้างมาก่อนที่บุคคลทั้งสามจะรับหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ ส่วนในการปรับปรุงอาคาร เห็นมีการปรับปรุงเล็ก ๆ น้อย ๆ มาตลอด แต่ก็อยู่ในสภาพและพื้นที่เดิม ประกอบกับผู้ร้องสอดได้ให้การว่า ผู้ร้องสอดและครอบครัวได้พักอาศัยอยู่ที่อาคารบ้านพักเลขที่ ๑ ต่อมา เมื่อประมาณต้นปี พ.ศ. ๒๕๒๑ จึงได้ปลูกสร้างบ้านชั้นเดียวติดกับอาคารเลขที่ ๑ ซึ่งแสดงว่า อาคารพิพาทปลูกสร้างอย่างช้าที่สุดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ก่อนที่จะมีการจัดตั้งเทศบาลตำบลพระพุทธรบาท ซึ่งสอดคล้องกับข้อเท็จจริงตามการสอบสวนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังนั้น เมื่ออาคารพิพาทของผู้ร้องสอดปลูกสร้างในที่ดินของวัด และเป็นอาคารก่อสร้างก่อนวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๓๓ ซึ่งเป็นวันที่พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขตเทศบาลตำบลพระพุทธรบาท อำเภอพระพุทธรบาท จังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๕๓๓ มีผลใช้บังคับ การก่อสร้างอาคารของผู้ร้องสอดจึงไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ส่วนการที่ผู้ร้องสอดนำช่างมาทำการปูพื้นกระเบื้องเซรามิกภายในอาคาร เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙ แม้จะเป็นการดำเนินการภายหลังมีการใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขตเทศบาลตำบลพระพุทธรบาท อำเภอพระพุทธรบาท จังหวัดสระบุรีฯ แต่การเปลี่ยนแปลงต่อเติมดังกล่าวมิใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงต่อเติมโครงสร้างอาคารที่จะต้องขออนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามข้อ ๑ วรรคหนึ่ง (๓)^{๓๔} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เช่นกัน กรณีไม่อาจฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้างดัดแปลง

^{๓๔} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๑ การกระทำดังต่อไปนี้ ไม่ถือเป็นการดัดแปลงอาคาร คือ

๑. การ

๒. การ

(๓) การเปลี่ยนแปลง การต่อเติม การเพิ่ม การลด หรือการขยายซึ่งลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน น้ำหนัก เนื้อที่ของส่วนต่าง ๆ ของอาคารที่ไม่เป็นโครงสร้างของอาคารซึ่งไม่เป็นการเพิ่มน้ำหนักให้แก่โครงสร้างของอาคารเดิม ส่วนหนึ่งส่วนใดเกินร้อยละสิบ

๓. การ

๔. การ

อาคารโดยไม่ได้รับใบอนุญาตหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวซ้ำเกินสมควร พิกษากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔/๒๕๕๖)

๑.๓.๒ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ อาคารโดยเว้นระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า หรือที่สาธารณะโดยฝ่าฝืนกฎหมาย

ข้อ ๕๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดให้การก่อสร้างอาคารที่อยู่ติดติดกับที่ดินต่างเจ้าของต้องทำเป็นผนังทึบ เมื่ออาคารที่พิพาทตั้งอยู่ติดติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี จึงต้องทำเป็นผนังทึบตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว การที่เจ้าของอาคารทำเป็นหน้าต่างบานผลึกทำให้รูกล้ำเข้ามาในที่ดินของผู้อื่น จึงขัดกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ นอกจากนี้ โดยที่อาคารพิพาทก่อสร้างโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมาตั้งแต่ต้นและยังไม่มี การแก้ไขให้ถูกต้อง ความไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวจึงคงมีอยู่ตลอดเวลา การนำกฎหมายที่ประกาศใช้ในภายหลังมาบังคับใช้กับอาคารดังกล่าว จึงมิใช่กฎหมายที่บัญญัติในภายหลังมาบังคับใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการกับอาคารพิพาทให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมซ่อมแซมหน้าต่างอาคารซึ่งอยู่ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีโดยผิดกฎหมาย ไม่ปิดผนังทึบอาคารด้านที่ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี และทำท่อระบายน้ำทิ้งลงในที่ดินของผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้นายกเทศมนตรีตำบลท่าใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจสอบอาคารหลังดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

กรณีนี้หากศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการเพื่อมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารดังกล่าว ผลแห่งคำพิพากษาย่อมมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถูกฟ้องคดีร่วม ซึ่งเป็นเจ้าของผู้ครอบครองอาคารพิพาท แม้ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมจะอ้างว่าไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียเพราะอาคารพิพาทดังกล่าวก่อสร้างมากกว่าสามสิบปีแล้วก็ตาม แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีร่วมเป็นผู้ซื้ออาคารมาจากเจ้าของเดิม ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมจึงต้องรับโอนมาทั้งสิทธิและหน้าที่จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในผลแห่งคดี กรณีจึงต้องด้วยมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และข้อ ๗๘ แห่งระเบียบฯ



ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ประกอบมาตรา ๕๗ (๓)^{๓๔} แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ศาลจึงมีอำนาจเรียกผู้ถูกฟ้องคดีร่วมเข้ามาเป็นคู่กรณีในคดีได้

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ในขณะที่มีการก่อสร้างอาคารพิพาทได้มีพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช ๒๕๐๙ ใช้บังคับแล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว เทศบาลตำบลท่าใหม่ได้ออกเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลท่าใหม่ เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๐๙ ใช้บังคับกับการก่อสร้างอาคารในเขตเทศบาลตำบลท่าใหม่ โดยข้อ ๖๐ ของเทศบัญญัติดังกล่าวกำหนดว่าอาคารที่ปลูกสร้างชิดเขตที่ดินต่างผู้ครอบครองอนุญาตให้เฉพาะฝาหรือผนังด้านที่ไม่มีประตูหน้าต่าง และช่องระบายอากาศอยู่ชิดเขตที่ดินได้พอดี แต่ห้ามมิให้ส่วนใดของอาคารรุกล้ำเขตที่ดินข้างเคียง ถ้าวระยะห่างจากอาคารถึงที่ดินน้อยกว่า ๒๐๐ เซนติเมตร สำหรับอาคาร ๒ ชั้นลงมา หรือน้อยกว่า ๓๐๐ เซนติเมตร สำหรับอาคารเกินกว่า ๒ ชั้น ขึ้นไป ห้ามมิให้มีประตูหรือหน้าต่างในด้านที่ชิดกับที่ดินต่างผู้ครอบครอง อนุญาตให้เฉพาะฝาหรือผนังที่มีช่องลมเป็นบานเกร็ดติดตาย ห่างเขตที่ดินตั้งแต่ ๕๐ เซนติเมตร ขึ้นไปได้ ในกรณีที่ชายคาหรือกันสาดอยู่ใกล้เขตที่ดินข้างเคียง ต้องมีการป้องกันน้ำจากชายคาไม่ให้ตกในที่ดินนั้นด้วย เช่น ใส่รางน้ำ ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าอาคารพิพาทตั้งอยู่ชิดติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีไม่มีรั้วกัน โดยชั้นสองและชั้นสามของอาคารดังกล่าวมีหน้าต่างตลอดแนว จึงเป็นการก่อสร้างที่ไม่ชอบด้วยข้อ ๖๐ วรรคหนึ่ง ของเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลท่าใหม่ เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างอาคารโดยไม่ชอบดังกล่าว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ กล่าวคือ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ในส่วนผนังด้านที่ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี ซึ่งกรณีอาคารพิพาทนี้เจ้าของอาคารพิพาทเดิมเคยได้รับคำสั่งให้แก้ไขให้ถูกต้องแล้ว แต่ไม่ดำเนินการ ความไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวจึงคงมีอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมาย และต่อมา

^{๓๔} ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาตรา ๕๗ บุคคลภายนอกซึ่งมีใช้คู่ความอาจเข้ามาเป็นคู่ความได้ด้วยการร้องขอ

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) ด้วยถูกหมายเรียกให้เข้ามาในคดี (ก) ตามคำขอของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำเป็นคำร้องแสดงเหตุว่าตนอาจฟ้องหรือถูกคู่ความเช่นนั้นฟ้องตนได้ เพื่อการใช้สิทธิโต้แย้ง หรือเพื่อใช้คำทดแทน ถ้าหากศาลพิจารณาให้คู่ความเช่นนั้นแพ้คดี หรือ (ข) โดยคำสั่งของศาลเมื่อศาลนั้นเห็นสมควร หรือเมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคำขอในกรณีที่กฎหมายบังคับให้บุคคลภายนอกเข้ามาในคดี หรือศาลเห็นจำเป็นที่จะเรียกบุคคลภายนอกเข้ามาในคดีเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม แต่ถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จะเรียกบุคคลภายนอกเข้ามาในคดีดังกล่าวแล้ว ให้เรียกด้วยวิธียื่นคำร้องเพื่อให้หมายเรียกพร้อมกับคำฟ้องหรือคำให้การ หรือในเวลาใด ๆ ต่อมาก่อนมีคำพิพากษาโดยได้รับอนุญาตจากศาล เมื่อศาลเป็นที่พอใจว่าคำร้องนั้นไม่อาจยื่นก่อนนั้นได้

ฯลฯ

ฯลฯ



ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมได้ซ่อมแซมอาคารพิพาทในขณะที่มีกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ใช้บังคับ และข้อ ๕๐^{๓๖} ของกฎกระทรวงดังกล่าว ยังคงกำหนดให้การก่อสร้างอาคารที่อยู่ชิดติดกับที่ดินต่างเจ้าของ ต้องทำเป็นผนังทึบ เมื่ออาคารที่พิพาทตั้งอยู่ชิดติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีจึงต้องทำเป็นผนังทึบ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมทำเป็นหน้าต่างบานผลึก จึงขัดกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมจึงต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ส่วนในกรณี ที่อ้างว่ากฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ ออกใช้บังคับหลังจากที่อาคารพิพาทก่อสร้าง มาเกินกว่า ๓๔ ปี แล้ว การนำกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวมาใช้บังคับแก่ผู้ถูกฟ้องคดีร่วม เป็นการใช้กฎหมายย้อนหลังนั้น เห็นว่า อาคารพิพาทก่อสร้างโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย มาตั้งแต่ต้นและยังไม่มี การแก้ไขให้ถูกต้อง ความไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงยังคงดำรงอยู่ ผู้เป็นเจ้าของครอบครองอาคารมีหน้าที่ต้องแก้ไขให้ถูกต้อง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะ เจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งมีอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ย่อมมีอำนาจสั่งให้ ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องได้ กรณีนี้มีใช้กฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง มาใช้บังคับกับผู้ถูกฟ้องคดีร่วมและเมื่อคดีพิพาทนี้ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไข อาคารให้ถูกต้องตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่จะต้องดำเนินการ ตามมาตรา ๔๒^{๓๗} และมาตรา ๔๓^{๓๘} แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ พินิจพิจารณาให้

^{๓๖} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๕๐ ผนังของอาคารที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสงหรือระเบียงของอาคารต้องมีระยะห่าง จากแนวเขตที่ดินดังนี้

(๑) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๙ เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๒ เมตร

(๒) อาคารที่มีความสูงเกิน ๙ เมตร แต่ไม่ถึง ๒๓ เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๓ เมตร

ผนังของอาคารที่อยู่ห่างเขตที่ดินน้อยกว่าตามที่กำหนดไว้ใน (๑) หรือ (๒) ต้องอยู่ห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร เว้นแต่จะก่อสร้างชิดเขตที่ดินและอาคารดังกล่าวจะก่อสร้างได้สูงไม่เกิน ๑๕ เมตร ผนังของอาคารที่อยู่ชิด เขตที่ดินหรือห่างจากเขตที่ดินน้อยกว่าที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ต้องก่อสร้างเป็นผนังทึบ และคาดฟ้าของอาคารด้านนั้น ให้ทำผนังทึบสูงจากคาดฟ้าไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เมตร ในกรณีก่อสร้างชิดเขตที่ดินต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของ ที่ดินข้างเคียงด้านนั้นด้วย

^{๓๗-๓๘} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔๒ ถ้าการกระทำตามมาตรา ๔๐ เป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ หรือเจ้าของอาคาร มิได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ดำเนินการรื้อถอนอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยให้ดำเนินการรื้อถอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๙ (๑๑) หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ที่ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐

มาตรา ๔๓ ถ้าไม่มีการรื้อถอนอาคารตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอำนาจดังต่อไปนี้



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตามมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้เสร็จสิ้นภายในกำหนด ๖๐ วัน นับแต่วันมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๔๔/๒๕๕๕)

กรณีมีการก่อสร้างอาคารโดยมิได้เว้นระยะห่างจากทางสาธารณะตามกฎหมาย แม้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้มีคำสั่งให้มีการแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว แต่เมื่อไม่มีการปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว เจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ หรือมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อไม่ปรากฏว่ามีการใช้อำนาจตามกฎหมายดังกล่าว กรณีจึงถือได้ว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนดได้ร้องเรียนนายกเทศมนตรี นครนนทบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ว่าผู้ร้องสอดซึ่งเจ้าของที่ดินซึ่งอยู่ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ๔ ชั้นโดยไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ในเรื่องการเว้นระยะถอยร่นแนวอาคารถึงถนนสาธารณะ และในการก่อสร้างอาคารดังกล่าวมีวัสดุตกหล่นลงสู่บ้านของผู้ฟ้องคดี ซึ่งได้รับการแจ้งผลการพิจารณาว่า อาคารพิพาทก่อสร้างโดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และได้แจ้งให้เจ้าของอาคารปฏิบัติตามกฎหมายและไม่ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญให้แก่อาคาร

(๑) ยื่นคำขอฝ่ายเดียวโดยทำเป็นคำร้องต่อศาล นับแต่ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๔๒ ได้ล่วงพ้นไป ขอให้ศาลมีคำสั่งจับกุมและกักขังบุคคลซึ่งมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๒ โดยให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม

(๒) ดำเนินการหรือจัดให้มีการรื้อถอนอาคารดังกล่าวได้เองโดยจะต้องปิดประกาศกำหนดการรื้อถอนไว้ในบริเวณนั้นแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคาร ผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคำนวณอาคาร ผู้ควบคุมงาน และผู้ดำเนินการ จะต้องร่วมกันเสียค่าใช้จ่ายในการนั้นเว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้เป็นผู้กระทำหรือมีส่วนร่วมในการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย

ในการดำเนินการรื้อถอนอาคารตามวรรคหนึ่ง เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ซึ่งดำเนินการแทนเจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่พฤติการณ์แล้ว บุคคลตามวรรคหนึ่งจะเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งดำเนินการแทนเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ได้

วัสดุก่อสร้างที่ถูกรื้อถอนและสิ่งของที่ขนออกจากอาคารส่วนที่มีการรื้อถอนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยึดและเก็บรักษาไว้หรือขายและถือเงินไว้แทนได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง และถ้าเจ้าของมิได้เรียกเอาทรัพย์สินหรือเงินนั้นคืนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการรื้อถอน ให้ทรัพย์สินหรือเงินนั้นตกเป็นของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนอาคารตามพระราชบัญญัตินี้

ข้างเคียงอย่างเคร่งครัดแล้ว ผู้ฟ้องคดียังไม่พอใจจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้อำนาจสั่งให้ผู้ร้องสอดระงับการก่อสร้างอาคารดังกล่าว และตรวจสอบการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย ภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาลแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ร้องสอดได้ก่อสร้างอาคารผิดไปจากที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าวจริงในเรื่องการเว้นระยะของอาคาร ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีคำสั่ง ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ ดังนี้ (ก) คำสั่งให้ผู้ร้องสอดแก้ไขอาคารพิพาทให้ถูกต้องตามแบบแปลนและใบอนุญาตที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกให้ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งนี้ และ (ข) คำสั่งให้ยื่นขอรับใบอนุญาตดัดแปลงอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่พ้นกำหนดตาม (ก) หากพ้นกำหนดตาม (ก) หรือ (ข) แล้วจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป แต่ผู้ร้องสอดยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนตามคำสั่งแต่อย่างใด

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ร้องสอดได้ทำการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. สูง ๔ ชั้น โดยอาคารด้านหน้าใกล้ถนนสาธารณะ กว้าง ๕ เมตร มีระยะร่นของอาคารจากกึ่งกลางถนน ๕.๕๐ เมตร ซึ่งขัดกับข้อ ๔๑ และข้อ ๔๔ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ ส่วนผนังด้านขวาของอาคารซึ่งมีประตูและระเบียง มีระยะห่างจากเขตที่ดิน ๑.๓๐ เมตร ผนังด้านซ้ายของอาคารซึ่งมีหน้าต่าง มีระยะห่างจากเขตที่ดิน ๑.๔๐ เมตร และผนังด้านหลังของอาคารมีระยะห่างจากเขตที่ดิน ๑.๓๕ เมตร อันเป็นการกระทำที่ขัดกับข้อ ๕๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้อำนาจตามมาตรา ๔๐^{๓๙} และมาตรา ๔๑^{๔๐} แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดระงับการก่อสร้างอาคาร

^{๓๙-๔๐} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔๐ ในกรณีที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจดำเนินการ ดังนี้

(๑) มีคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ควบคุมงาน ผู้ดำเนินการ ลูกจ้าง หรือบริวารของบุคคลดังกล่าว ระงับการกระทำดังกล่าว

(๒) มีคำสั่งห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณที่มีการกระทำดังกล่าว และจัดให้มีเครื่องหมายแสดงการห้ามนั้นไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารหรือบริเวณดังกล่าว และ

(๓) พิจารณามีคำสั่งตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มีคำสั่งตาม (๑)

มาตรา ๔๑ ถ้าการกระทำตามมาตรา ๔๐ เป็นกรณีที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของอาคารยื่นคำขออนุญาตหรือดำเนินการแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปอีกก็ได้ และให้นำมาตรา ๒๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม



และให้แก้ไขอาคารให้ถูกต้องตามแบบแปลนและใบอนุญาต ในการนี้ หากผู้ร้องสอดไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าวก็ชอบที่จะอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และหากผู้ร้องสอดไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ก็ชอบที่จะนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด แต่ผู้ร้องสอดมิได้ดำเนินการใด ๆ คำสั่งทั้งสองฉบับจึงเป็นที่สุด ผู้ร้องสอดจึงต้องยอมรับและปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่าผู้ร้องสอดได้ปฏิบัติตามคำสั่งเพียงบางส่วน กล่าวคือ ผู้ร้องสอดได้ยื่นขออนุญาตแก้ไขตัดแปลงอาคารเท่านั้น โดยผู้ร้องสอดได้หยุดการก่อสร้างอาคารไว้และยังมิได้ดำเนินการแก้ไขอาคารให้ถูกต้องตามแบบแปลนและใบอนุญาตในส่วนของผนังอาคารทั้งสามด้าน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ หรือมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อไป เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีมิได้อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติ ศาลชอบที่จะกำหนดค่าบังคับโดยสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้อำนาจตามมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ สั่งให้ผู้ร้องสอดแก้ไขและหรือรื้อถอนอาคารที่ผู้ร้องสอดก่อสร้างโดยไม่ถูกต้องตามแบบแปลนและใบอนุญาตที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกให้ได้ และโดยที่มาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ บัญญัติให้ศาลปกครองมีอำนาจกำหนดค่าบังคับโดยสั่งให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองกำหนด มิได้บัญญัติให้ศาลปกครองมีอำนาจกำหนดค่าบังคับโดยสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหน้าที่ภายในเวลาที่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวกำหนดแต่อย่างใด ประกอบกับหากศาลกำหนดค่าบังคับโดยสั่งให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหน้าที่ภายในเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดขึ้นเองก็จะมีผลเท่ากับว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะปฏิบัติตามค่าบังคับของศาลเมื่อใดเป็นเรื่องที่แล้วแต่ใจของผู้ถูกฟ้องคดีโดยสิ้นเชิง ดังนั้น ศาลจึงมีอำนาจกำหนดค่าบังคับโดยสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้อำนาจตามมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ สั่งให้ผู้ร้องสอดแก้ไขและหรือรื้อถอนอาคารที่ผู้ร้องสอดก่อสร้างโดยไม่ถูกต้องตามแบบแปลนและใบอนุญาตที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกให้ภายในระยะเวลาที่ศาลปกครองกำหนดได้ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้อำนาจตามมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว สั่งให้ผู้ร้องสอดแก้ไขและหรือรื้อถอนอาคาร

ที่ผู้ร้องสอดก่อสร้างโดยไม่ถูกต้องตามแบบแปลนและใบอนุญาตที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกให้ภายใน ๙๐ วัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๖/๒๕๕๖)

๑.๓.๓ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ อาคารในบริเวณที่มีการกำหนดห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายอื่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓.๔ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ โดยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกรณีอื่น ๆ

อำนาจในการอนุญาตให้ตัดแปลงอาคารเป็นของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เมื่อนายช่างโยธาของเทศบาลมิได้มีสถานะเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และมีได้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดำเนินการแทน กรณีนายช่างโยธาของเทศบาลอนุญาตด้วยวาจาให้เจ้าของอาคารตัดแปลงอาคารได้ จึงถือไม่ได้ว่าเป็นกรณีที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ตัดแปลงอาคารแล้ว แต่โดยที่กรณีนี้ถือเป็นกรณีที่สามารภแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีหน้าที่ต้องมีคำสั่งให้เจ้าของอาคารยื่นคำขออนุญาตหรือดำเนินการแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนด เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ดำเนินการจึงถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

สรุปข้อเท็จจริง

นาย ส. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ก่อสร้างอาคารพาณิชย์สามชั้นจำนวน ๑๒ คูหา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๖ และผู้ฟ้องคดีได้ซื้ออาคารดังกล่าวคูหาที่อยู่ริมสุดด้านทิศใต้ จำนวน ๑ คูหา โดยได้ทำหนังสือสัญญาตกลงกันว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยินยอมให้ผู้ฟ้องคดีเปิดผนังด้านข้างอาคารของผู้ฟ้องคดี เพื่อใช้เป็นที่ยายสินค้าได้ แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะทำการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ต่อจากอาคารของผู้ฟ้องคดีออกไปอีก ผู้ฟ้องคดียินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปิดผนังด้านข้างอาคารของผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ใช้อาคารดังกล่าวประกอบการค้าขาย และได้ใช้พื้นที่บริเวณด้านหน้าและด้านข้างอาคารเป็นที่วางสินค้าและเป็นทางเข้าออกของผู้ซื้อสินค้าตลอดมา ต่อมา ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ก่อสร้างอาคารลักษณะเป็นเพิงชั้นเดียวด้านข้างอาคารของผู้ฟ้องคดี แต่ยังคงเหลือพื้นที่บริเวณทางเข้าด้านข้างอาคารของผู้ฟ้องคดีไว้ โดยอาคารที่สร้างเพิ่มเติมมีการใช้ประกอบการค้าก่วยเดียว จนกระทั่ง



เดือนพฤษภาคม ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ก่อสร้างอาคารชั้นเดียว ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕.๒๐ เมตร บริเวณทางเข้าด้านข้างอาคารของผู้ฟ้องคดี โดยมีการก่อกำแพงอิฐฉาบปูน ติดกับผนังด้านข้างอาคารของผู้ฟ้องคดี เพื่อใช้เป็นที่เก็บถังน้ำมันและแก๊ส ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ถึงนายกเทศมนตรีตำบลสาทเหล็ก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อขอให้มีคำสั่งรื้อถอนหรือแก้ไขอาคาร ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า อาคารทั้งหมดได้ก่อสร้างก่อนที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความใน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มีผลใช้บังคับ จึงไม่สามารถนำกฎกระทรวง ฉบับดังกล่าว มาใช้บังคับกับอาคารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าหนังสือชี้แจง ดังกล่าวไม่ถูกต้อง และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ออกคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รื้อถอนหรือแก้ไข อาคารให้ถูกต้องตามกฎหมายเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สั่งให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รื้อถอนหรือแก้ไขอาคารให้ถูกต้องตามกฎหมาย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

สุขาภิบาลสาทเหล็กเป็นท้องที่ที่ใช้บังคับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามมาตรา ๓ (๒๗)^{๔๑} แห่งพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขตสุขาภิบาลบางแห่ง พ.ศ. ๒๕๓๔ ตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๓๔ ซึ่งต่อมาสุขาภิบาลสาทเหล็กได้เปลี่ยนฐานะเป็นเทศบาลตำบลสาทเหล็กตามมาตรา ๔^{๔๒} แห่งพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็น เวลาภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก่อสร้างอาคารร้านค้ากึ่งเตี้ยติดกับผนังด้านข้างอาคาร ของผู้ฟ้องคดี การก่อสร้างอาคารของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ

สำหรับอาคารที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ทำการก่อสร้างในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ มีลักษณะเป็นเพิงชั้นเดียว ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕.๒๐ เมตร บริเวณทางเข้าด้านข้างอาคาร

^{๔๑} พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขตสุขาภิบาลบางแห่ง พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓ ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขตสุขาภิบาล ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒๗) สุขาภิบาลเขาทราย สุขาภิบาลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ สุขาภิบาลบางไผ่ สุขาภิบาลวังตะกู สุขาภิบาล สำนักขุนเณร อำเภอบางมูลนาก สุขาภิบาลท่าเสา สุขาภิบาลโพทะเล อำเภอโพทะเล สุขาภิบาลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน สุขาภิบาลกำแพงดิน สุขาภิบาลสามง่าม อำเภอสามง่าม และสุขาภิบาลท่าโพธิ์ สุขาภิบาลวังกรด สุขาภิบาลสาทเหล็ก สุขาภิบาล หัวดง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๔๒} พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๔ ให้บรรดาสุขาภิบาลตามกฎหมายว่าด้วยสุขาภิบาลที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา มีฐานะเป็นเทศบาลตำบลตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาลในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เรียกชื่อและกำหนดเขตของเทศบาลตำบลตามวรรคหนึ่งตามชื่อและเขตของสุขาภิบาลเดิม



ของผู้ฟ้องคดี มีเสาและโครงหลังคาเป็นเหล็กยึดติดกับผนังด้านข้างอาคารของผู้ฟ้องคดี
 มุงหลังคาด้วยกระเบื้องเชื่อมต่อกับอาคารร้านขายก๋วยเตี๋ยวเดิม และใช้ตะแกรงเหล็กกัน
 เป็นผนังอาคารด้านทิศตะวันตกและด้านทิศตะวันออก ด้านทิศใต้เป็นประตูเหล็กม้วน ส่วนด้าน
 ทิศเหนือก่อสร้างกำแพงอิฐฉาบปูนสูง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๔.๒๐ เมตร ติดกับผนังด้านข้าง
 อาคารของผู้ฟ้องคดีเพื่อใช้เป็นที่พักเก็บถังน้ำมันและแก๊ส โดยสิ่งก่อสร้างดังกล่าวเป็นการต่อเติม
 จากอาคารเดิมที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ก่อสร้างไว้แล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ถือได้ว่าเป็น
 การดัดแปลงตามคำนิยามมาตรา ๔^๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ เมื่อการดัดแปลง
 อาคารดังกล่าวได้กระทำภายหลังจากการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ในเขต
 เทศบาลตำบลสาทเหล็กแล้ว การดัดแปลงดังกล่าวจึงต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
 หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อข้อเท็จจริง
 ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ยื่นคำขออนุญาตดัดแปลงอาคารไม่ระบุนวันที่ เดือน พฤษภาคม
 ๒๕๔๔ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อขออนุญาตดัดแปลงอาคารร้านขายก๋วยเตี๋ยว แต่นาย ก.
 ซึ่งมีตำแหน่งนายช่างโยธาของเทศบาลตำบลสาทเหล็กในขณะนั้นเป็นผู้รับคำขอ โดยได้ตรวจสอบ
 เอกสารและออกไปตรวจสอบสถานที่แล้วเห็นว่า การดัดแปลงอาคารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ถือเป็น
 การดัดแปลงอาคารตามข้อ ๑ วรรคหนึ่ง (๓) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๘)
 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงอนุญาตด้วยวาจาให้ผู้ถูกฟ้องคดี
 ที่ ๒ ดัดแปลงอาคารได้ โดยไม่ได้เสนอคำขออนุญาตดัดแปลงอาคารให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
 พิจารณา เห็นว่า นาย ก. มีตำแหน่งเป็นนายช่างโยธาของเทศบาลตำบลสาทเหล็ก
 มิใช่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔^๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ

^๓ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“ดัดแปลง” หมายความว่า เปลี่ยนแปลง ต่อเติม เพิ่ม ลด หรือขยายซึ่งลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน
 น้ำหนัก เนื้อที่ของโครงสร้างของอาคารหรือส่วนต่าง ๆ ของอาคารซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้วให้ผิดไปจากเดิม และมีใช้การซ่อมแซม
 หรือการดัดแปลงที่กำหนดในกฎกระทรวง

ฯลฯ

ฯลฯ

^๔ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓)
 พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า

- (๑) นายกเทศมนตรี สำหรับในเขตเทศบาล
- (๒) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- (๓) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
- (๔) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร



และไม่ปรากฏว่านาย ก.ได้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น นาย ก. จึงไม่มีอำนาจอนุญาตให้ตัดแปลงอาคารได้ ประกอบกับการอนุญาตให้ตัดแปลงอาคาร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องออกหลักฐานใบอนุญาตตามแบบ อ. ๑ หรือ อ. ๒ แล้วแต่กรณี ให้ผู้ยื่นคำขอตามข้อ ๒^{๔๔} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตัดแปลงอาคาร โดยไม่ได้รับใบอนุญาต จึงเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง ได้ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ

สำหรับประเด็นเรื่องระยะของอาคาร เมื่อพิจารณานิยามของคำว่าก่อสร้าง และตัดแปลง ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้อำนาจ ในการออกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ แล้ว เห็นว่าระยะระหว่างอาคารที่กำหนด ไว้ตามข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง (๑) ของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว ซึ่งกำหนดว่า การก่อสร้างอาคาร ในบริเวณด้านข้างของห้องแถวหรือตึกแถว ถ้าห้องแถวหรือตึกแถวนั้นมีจำนวนรวมกันได้ตั้งแต่ สิบคูหา หรือมีความยาวรวมกันได้ตั้งแต่ ๔๐ เมตร ขึ้นไป และอาคารที่จะสร้างขึ้นเป็นห้องแถว หรือตึกแถว ห้องแถวหรือตึกแถวที่จะสร้างขึ้นต้องห่างจากผนังด้านข้างของห้องแถวหรือตึกแถวเดิม ไม่น้อยกว่า ๔ เมตร แต่ถ้าเป็นอาคารอื่นต้องห่างจากผนังด้านข้างของห้องแถวหรือตึกแถวเดิม ไม่น้อยกว่า ๒ เมตร นั้น ไซ้บังคับเฉพาะการก่อสร้างอาคารใหม่ทั้งหมด ไม่รวมถึงการตัดแปลง อาคารแต่อย่างใด การตัดแปลงอาคารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมิใช่เป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไข

(๔) นายกเมืองพัทยา สำหรับในเขตเมืองพัทยา

(๖) ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด สำหรับในเขตองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นนั้น

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๔๔} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๒ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับคำขอตามข้อ ๑ ให้ตรวจพิจารณาแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการ ประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ (ถ้ามี) เมื่อปรากฏว่าแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณถูกต้องและเป็นไปตามกฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น และหรือประกาศของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ออกใบอนุญาตตามแบบ อ.๑ หรือแบบ อ.๒ แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่มีการขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคารไปยังท้องที่ซึ่งอยู่ในเขตอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นอื่น เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่อาคารนั้นตั้งอยู่ได้ตรวจพิจารณาตามวรรคหนึ่งและเห็นว่าถูกต้องแล้ว ให้ออกใบอนุญาตในส่วนที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่อาคารจะทำการเคลื่อนย้ายตั้งอยู่ตามแบบ อ.๓ และส่งใบอนุญาตและสำเนาฉบับเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ได้ผ่านการตรวจพิจารณาและประทับตราไว้แล้ว จำนวนสี่ชุด พร้อมด้วยรายการคำนวณหนึ่งชุด (ถ้ามี) ไปยังเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่จะเคลื่อนย้ายอาคารไปตั้งใหม่ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่จะเคลื่อนย้ายอาคารไปตั้งใหม่ได้ตรวจพิจารณาตามวรรคหนึ่ง และเห็นว่าถูกต้องแล้ว ให้ออกใบอนุญาตในส่วนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่อาคารจะเคลื่อนย้ายไปตั้งใหม่ในแบบ อ.๓ นั้น



เปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ดังนั้น เมื่อการตัดแปลงอาคารพิพาทเป็นการกระทำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเป็นกรณีที่สามารภแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ออกคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยื่นคำขออนุญาตหรือดำเนินการแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้อำนาจตามมาตรา ๔๐ (๓) ประกอบกับมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ สั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยื่นคำขออนุญาตตัดแปลงอาคาร หรือดำเนินการแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่มิคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๔๘/๒๕๕๕)

การก่อสร้างโครงเหล็กครอบคานฟ้าของอาคารทั้งหมด โดยก่อสร้างในลักษณะเป็นซุ้มคลุมบันไดทางขึ้นชั้นดาดฟ้าเพื่อประโยชน์ในการใช้สอยของอาคารโดยตรง ดังนี้ ซุ้มคลุมบันไดดังกล่าวย่อมถือเป็นส่วนหนึ่งของอาคารตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และจะต้องนำมาคำนวณเป็นความสูงของอาคาร ตามข้อ ๔๔ วรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ด้วย

กรณีผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติราชการแทนในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ได้มีคำสั่งให้ผู้ก่อสร้างอาคารโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายดังกล่าวดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด แต่ปรากฏว่าไม่มีการแก้ไขตามคำสั่ง และไม่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้ใช้อำนาจตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ออกคำสั่งให้มีการรื้อถอนอาคารที่ก่อสร้างโดยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กรณีถือได้ว่าเจ้าหน้าที่ดังกล่าวละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และในกรณีนี้ต้องถือว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ในการกำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเช่นกัน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่จำสิบเอก ส. (ผู้ร้องสอดที่ ๑) และนาง ภ. (ผู้ร้องสอดที่ ๒) ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ๕ ชั้น จำนวน ๑ หลัง บริเวณข้างเคียงอาคารของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนต่อผู้อำนวยการเขตพญาไท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อขอให้ตรวจสอบอาคารพิพาทว่าก่อสร้างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่



ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ร้องสอดทั้งสองเป็นเจ้าของอาคารพิพาทโดยได้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ก.ส.ล. สูง ๕ ชั้น จำนวน ๒๖ ห้อง เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมตามมาตรา ๓๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ต่อมา หลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจสอบพบว่า อาคารพิพาทก่อสร้างโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดทั้งสองระงับการก่อสร้าง ห้ามใช้หรือเข้าไปในอาคารพิพาท และให้ทำการแก้ไขและยื่นขออนุญาตหรือดำเนินการแจ้งตัดแปลงอาคารภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่เมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้ว ไม่ปรากฏว่าผู้ร้องสอดทั้งสองได้ดำเนินการตามคำสั่งแต่อย่างใด ปัจจุบันผู้ร้องสอดทั้งสองได้ทำการก่อสร้างตัดแปลงอาคารพิพาทจนแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการเป็นหอพักแล้ว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเจ้าหน้าที่ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายควบคุมอาคารและมีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดทั้งสองแก้ไขหรือรื้อถอนอาคารตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนด

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ร้องสอดทั้งสองได้ก่อสร้างโครงเหล็กครอบดาดฟ้าทั้งหมด โดยก่อสร้างเป็นชั้นคลุมบันไดทางขึ้นชั้นดาดฟ้าเพื่อประโยชน์ในการใช้สอยของอาคารโดยตรง ชั้นคลุมบันไดดังกล่าวจึงถือเป็นส่วนหนึ่งของอาคารพิพาท และเป็นอาคารตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ซึ่งอยู่ในบังคับที่จะต้องนำมาคำนวณความสูงของอาคารตามข้อ ๔๔ วรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่กำหนดว่า ความสูงของอาคารให้วัดแนวตั้งจากระดับถนนหรือระดับพื้นดินที่ก่อสร้างขึ้นไปถึงส่วนของอาคารที่สูงที่สุด สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด ซึ่งเมื่อวัดอาคารพิพาทรวมถึงชั้นคลุมบันไดทำให้อาคารมีความสูงเกิน ๑๕ เมตร อาคารพิพาทจึงมีลักษณะขัดต่อข้อ ๕๐ วรรคสอง ของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวและขัดต่อข้อ ๕๕^{๔๖} ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ สำหรับกรณีช่องทางเดินในอาคารพิพาทนั้น เห็นว่า โดยที่ข้อ ๒๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) กำหนดว่า ช่องทางเดินในอาคารอยู่อาศัยรวมต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ร้องสอดทั้งสองได้ก่อสร้างช่องทางเดินในอาคารกว้าง

^{๔๖} ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๕๕ อาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๕ เมตร ต้องมีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า ๑ เมตร ยกเว้นบ้านพักอาศัยที่มีพื้นที่ไม่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร

อาคารที่มีความสูงเกิน ๑๕ เมตร ต้องมีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า ๒ เมตร

ที่ว่างตามวรรคหนึ่งและวรรคสองจะใช้ร่วมกับที่ว่างของอาคารอีกหลังหนึ่งไม่ได้ เว้นแต่ใช้ร่วมกับที่ว่างของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ



๑.๒๐ เมตร จึงขัดต่อข้อ ๒๑ ของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว ทั้งผู้ร้องสอดทั้งสองได้ยอมรับในอุทธรณ์ว่า ในเรื่องโครงสร้างของอาคารนั้นต้องแก้ไขขนาดของบันไดก่อน จึงสามารถแก้ไขในส่วนความกว้างของช่องทางเดินในอาคารได้ โดยผู้ร้องสอดทั้งสองกำลังดำเนินการแก้ไขความกว้างของช่องทางเดินในอาคารที่ละชั้น นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือชี้แจงตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นว่า ผู้ร้องสอดทั้งสองยังไม่ได้แก้ไขความกว้างของช่องทางเดินในอาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงรับฟังไม่ได้ว่า ผู้ร้องสอดทั้งสองได้ดำเนินการแก้ไขช่องทางเดินในอาคารให้ถูกต้องตามข้อ ๒๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ ภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด ส่วนกรณีของห้องนอนในอาคาร โดยที่ข้อ ๑๙ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ กำหนดว่า อาคารอยู่อาศัยรวมต้องมีพื้นที่ภายในแต่ละหน่วยที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยไม่น้อยกว่า ๒๐ ตารางเมตร เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ห้องนอนตามแบบแปลนมีพื้นที่ ๒๐ ตารางเมตร แต่การก่อสร้างจริงมีพื้นที่น้อยกว่า ๒๐ ตารางเมตร จึงขัดต่อข้อ ๑๙ ของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว และในส่วนของบันไดหนีไฟ เมื่ออาคารพิพาทเป็นอาคารสูง ๕ ชั้น และสูงไม่เกิน ๒๓ เมตร ซึ่งจากรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าบันไดหนีไฟมีความกว้างประมาณ ๗๒ เซนติเมตร ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงต่อศาลว่าการก่อสร้างบันไดหนีไฟไม่เป็นไปตามแบบ ซึ่งขัดต่อข้อ ๒๗^{๔๗} และข้อ ๓๐^{๔๘} ของกฎกระทรวงฉบับเดียวกัน จึงเป็นกรณีที่ผู้ร้องสอดทั้งสองมิได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า หลังจากครบกำหนดระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดทั้งสองทำการแก้ไขและยื่นขออนุญาตหรือดำเนินการแจ้งตัดแปลงอาคารแล้วไม่ปรากฏว่าผู้ร้องสอดทั้งสองได้ดำเนินการตามคำสั่งแต่อย่างใด ทั้งยังปรากฏว่าผู้ร้องสอดทั้งสองได้ดำเนินการก่อสร้างตัดแปลงอาคารให้ผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน รวม ๔ รายการ ดังกล่าวข้างต้นจนแล้วเสร็จและเปิดให้บุคคลภายนอกเช่าอยู่อาศัยแล้ว จึงเป็นกรณีที่ผู้ร้องสอดทั้งสองมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีอำนาจตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติ

^{๔๗-๔๘} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๒๗ อาคารที่สูงตั้งแต่สี่ชั้นขึ้นไปและสูงไม่เกิน ๒๓ เมตร หรืออาคารที่สูงสามชั้นและมีดาดฟ้าเหนือชั้นที่สามที่มีพื้นที่เกิน ๑๖ ตารางเมตร นอกจากมีบันไดของอาคารตามปกติแล้ว ต้องมีบันไดหนีไฟที่ทำด้วยวัสดุทนไฟอย่างน้อยหนึ่งแห่ง และต้องมีทางเดินไปยังบันไดหนีไฟนั้นได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง

ข้อ ๓๐ บันไดหนีไฟภายในอาคารต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร มีผนังที่ปิดสร้างด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟกันโดยรอบ เว้นแต่ส่วนที่เป็นช่องระบายอากาศและช่องประตูหนีไฟ และต้องมีอากาศถ่ายเทจากภายนอกอาคารได้ โดยแต่ละชั้นต้องมีช่องระบายอากาศที่เปิดสู่ภายนอกอาคารได้มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๑.๔ ตารางเมตร กับต้องมีแสงสว่างให้เพียงพอทั้งกลางวันและกลางคืน



ดังกล่าวดำเนินการสั่งให้ผู้ร้องสอดทั้งสองรื้อถอนอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ้าไม่มีการรื้อถอนอาคารตามคำสั่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็มีอำนาจตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดำเนินการหรือจัดให้มีการรื้อถอนอาคารดังกล่าวได้เองต่อไป การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพียงแต่มีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงตามมาตรา ๓๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ร้องสอดทั้งสองเร่งรัดดำเนินการตัดแปลงอาคารให้ถูกต้องเท่านั้น ไม่อาจอ้างได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดโดยครบถ้วนแล้ว กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ กำหนดให้ต้องปฏิบัติ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แม้จะได้มอบอำนาจในการปฏิบัติราชการในเรื่องดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว แต่ก็ยังคงมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามนัยมาตรา ๔๐^{๔๙} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกัน พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ใช้อำนาจตามมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ดำเนินการให้มีการรื้อถอนอาคารพิพาทที่ก่อสร้างตัดแปลงอาคารโดยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารทั้ง ๔ รายการให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ดีถึงที่สุด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๑๒/๒๕๕๕)

ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้มีคำสั่งให้ผู้ก่อสร้างอาคารโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ปรากฏว่าไม่มีการแก้ไขตามคำสั่ง และไม่ปรากฏว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ใช้อำนาจตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกคำสั่งให้มีการรื้อถอนอาคารส่วนที่ก่อสร้างโดยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กรณีถือว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

^{๔๙} พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔

มาตรา ๔๐ ในการมอบอำนาจตามมาตรา ๓๘ (๔) ถึง (๑๑) ให้ผู้มอบอำนาจพิจารณาถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของตำแหน่งของผู้รับมอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบอำนาจตามวัตถุประสงค์ของการมอบอำนาจดังกล่าว

เมื่อได้มอบอำนาจแล้ว ผู้มอบอำนาจมีหน้าที่กำกับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจ และให้มีอำนาจแนะนำและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีร้องเรียนต่อผู้อำนวยการเขตพญาไท (ผู้ถูกฟ้องคดี) ว่า นาง ป. (ผู้ร้องสอด) ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินข้างเคียงได้ก่อสร้างอาคาร ๔ ชั้น โดยอาคารด้านที่ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้ทำเป็นผนังมีช่องเปิดเป็นหน้าต่างและช่องระบายอากาศ โดยไม่เว้นระยะห่างแนวเขตที่ดินตามที่กฎหมายกำหนด แต่ภายหลังจากการร้องเรียน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการให้เจ้าของอาคารดังกล่าวเว้นระยะผนังของอาคารด้านที่มีช่องเปิดให้ห่างจากเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนด อันเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ร้องสอดทำการก่อสร้างอาคารผิดจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตและขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการควบคุมบางส่วน กล่าวคือ (๑) พื้นชั้นลอยมีการก่อสร้างเติมพื้นที่ ซึ่งเป็นการผิดไปจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตและขัดหรือแย้งกับข้อ ๒๒^{๕๐} และข้อ ๒๗ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และข้อ ๕๒ (๖)^{๕๑} ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ (๒) ตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต ด้านทิศเหนือ พื้นชั้นลอย พื้นชั้น ๒ และชั้น ๓ ริมผนังอาคารที่บและริมปลายกันสาดห่างแนวเขตที่ดินข้างเคียง ๑.๕๐ เมตร

^{๕๐} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๒๒ ห้องหรือส่วนของอาคารที่ใช้ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ต้องมีระยะตั้งไม่น้อยกว่าตามที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

ห้องในอาคารซึ่งมีระยะตั้งระหว่างพื้นถึงพื้นอีกชั้นหนึ่งตั้งแต่ ๕ เมตรขึ้นไป จะทำพื้นชั้นลอยในห้องนั้นก็ได้ โดยพื้นชั้นลอยดังกล่าวต้องมีเนื้อที่ไม่เกินร้อยละสี่สิบของเนื้อที่ห้อง ระยะตั้งระหว่างพื้นชั้นลอยถึงพื้นอีกชั้นหนึ่งต้องไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ เมตร และระยะตั้งระหว่างพื้นห้องถึงพื้นชั้นลอยต้องไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ เมตร ด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๕๑} ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๕๒ อาคารแต่ละหลังหรือหน่วยต้องมีที่ว่างตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๖) อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า อาคารสาธารณะ อาคารสูงเกิน ๒ ชั้นหรือสูงเกิน ๘ เมตร ยกเว้นอาคารอยู่อาศัยสูงไม่เกิน ๓ ชั้น ที่ไม่อยู่ริมทางสาธารณะ ให้มีที่ว่างด้านหน้ากว้างไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

อาคารตามวรรคหนึ่งถ้าสูงเกิน ๓ ชั้น ให้มีที่ว่างกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร

ที่ว่างตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ต้องมีพื้นที่ต่อเนื่องกันยาวไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๖ ของความยาวเส้นรอบรูปภายนอกอาคารโดยอาจรวมที่ว่างด้านข้างที่ต่อเชื่อมกับที่ว่างด้านหน้าอาคารด้วยก็ได้ และที่ว่างนี้ต้องต่อเชื่อมกับถนนภายในกว้างไม่น้อยกว่า ๖ เมตรออกสู่ทางสาธารณะได้ ถ้าหากเป็นถนนลอดใต้อาคาร ความสูงสุทธิของช่องลอดต้องไม่น้อยกว่า ๕ เมตร

ที่ว่างนี้อาจใช้ร่วมกับที่ว่างของอาคารอื่นได้



แต่ในการก่อสร้างจริงทำการก่อสร้างอาคารชิดติดที่ดินข้างเคียง ชัดหรือแย้งกับข้อ ๕๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ และริมผนังอาคารมีช่องเปิดหน้าต่างหรือช่องแสง ห่างแนวเขตที่ดินข้างเคียงน้อยกว่า ๒ เมตร ชัดหรือแย้งกับข้อ ๕๔ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคารฯ และข้อ ๕๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ อาคารด้านทิศตะวันตก ริมผนังอาคารมีช่องเปิดหน้าต่างหรือช่องแสง ห่างแนวเขตที่ดินข้างเคียงน้อยกว่า ๒ เมตร ชัดหรือแย้งกับข้อ ๕๔ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคารฯ และข้อ ๕๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ (๓) ทำการเจาะช่องพื้นชั้น ๔ เป็นทางขึ้น-ลง ชั้นดาดฟ้าโดยมีการก่อสร้างบันได ค.ส.ล. ขึ้น-ลง ระหว่างพื้นชั้น ๔ กับชั้นดาดฟ้า และมีการก่อสร้างซุ้ม ค.ส.ล. คลุมบันไดชั้นดาดฟ้าเพิ่มเติม ซึ่งขัดกับแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต อันเป็นการเพิ่มเติมผิดจากแบบแปลน ชัดหรือแย้งกับ (๒)^{๕๒} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ส่วนผนังอาคารด้านหลัง มีระยะถอยร่นห่างจากแนวเขตที่ดินข้างเคียงน้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร (ประมาณ ๐.๔๖ เมตร) ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ จำนวน ๓ ฉบับ ได้แก่ คำสั่งให้ระงับ การก่อสร้างอาคารจนกว่าจะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ คำสั่งห้ามใช้พื้นที่ชั้นลอยส่วนที่ก่อสร้างผิดจากแบบฯ ช่องบันไดที่ขึ้นชั้นดาดฟ้า และพื้นที่ชั้นดาดฟ้า ช่องหน้าต่างผนังด้านทิศเหนือและทิศตะวันตก จนกว่าจะจัดการแก้ไข

^{๕๒} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ (๓) และมาตรา ๓๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารให้ผิดไปจากแผนผังบริเวณแบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต ตลอดจนวิธีการหรือเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดไว้ในใบอนุญาต ให้กระทำได้ในกรณีดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) ไม่เป็นการเปลี่ยนแปลง ต่อเติม เพิ่ม ลด หรือขยายซึ่งลักษณะ ขอบเขต แบบ หรือรูปทรงของโครงสร้างของอาคาร เว้นแต่

(ก) สัดส่วนโครงสร้างของอาคารจะผิดไปจากแบบแปลนหรือรายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตเกินร้อยละห้า หรือ

(ข) เมื่อผู้คำนวณแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคำนวณตามมาตรา ๒๘ เห็นว่ามีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง ต่อเติม เพิ่ม ลด หรือขยายโครงสร้างของอาคาร เพื่อความมั่นคงแข็งแรง โดยไม่ทำให้ลักษณะแบบ รูปทรง เนื้อที่ และที่ตั้งของอาคารผิดไปจากที่ได้รับใบอนุญาต และได้แจ้งให้ผู้ควบคุมงานและเจ้าของอาคารทราบแล้ว พร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบโดยมีเหตุผลแสดงความจำเป็นพร้อมด้วยแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคำนวณโครงสร้างของอาคารส่วนนั้นแล้ว ทั้งนี้ ต้องแจ้งก่อนใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร สิ้นอายุ

ฯลฯ

ฯลฯ



ให้ถูกต้องตามที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และคำสั่งที่ให้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารให้ถูกต้องโดยให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารภายใน ๓๐ วัน ผู้ร้องสอดได้รับคำสั่งโดยชอบแล้ว แต่ไม่อุทธรณ์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด คำสั่งทั้งสามฉบับจึงเป็นที่สุด ผู้ร้องสอดต้องยอมรับและปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติเช่นกันว่า ผู้ร้องสอดมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำสั่งที่ให้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารในส่วนต่าง ๆ ให้ถูกต้องและให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารภายในระยะเวลาที่ระบุในคำสั่ง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่จะต้องออกคำสั่งให้ผู้ร้องสอดรื้อถอนอาคารส่วนที่ก่อสร้างผิดแบบและขัดต่อกฎหมายควบคุมอาคาร การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้อาศัยบทบัญญัติแห่งอำนาจดังกล่าวออกคำสั่งให้ผู้ร้องสอดรื้อถอนอาคารส่วนที่ก่อสร้างผิดแบบและขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารทั้งที่ผู้ร้องสอดมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ระบุให้ดำเนินการ จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้อำนาจตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยมีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดรื้อถอนอาคารพิพาทที่ก่อสร้างดัดแปลงอาคารโดยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ให้เสร็จสิ้นภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๐๙/๒๕๕๖)

การพิจารณาว่าเจ้าของที่ดินข้างเคียงได้ให้ความยินยอมให้มีการก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดินหรือไม่นั้น นอกจากการทำหนังสือยินยอมโดยชัดแจ้งแล้วยังอาจพิจารณาถึงพฤติการณ์ที่แสดงออกถึงการตกลงหรือยินยอมโดยปริยายเช่นว่านั้นก็ได้ ดังนั้น ในกรณีข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เจ้าของที่ดินแปลงติดกันได้รู้เห็นถึงการก่อสร้างอาคารพิพาทชิดเขตหรือมีระยะห่างน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดมาโดยตลอด โดยไม่มีการทักท้วงหรือร้องเรียนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในกรณีเช่นนี้ แม้ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีการทำหนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารพิพาทชิดเขต แต่พฤติการณ์ข้างต้นของเจ้าของที่ดินข้างเคียงย่อมถือได้ว่า ยินยอมให้มีการก่อสร้างอาคารชิดเขตได้โดยปริยายแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงไม่จำเป็นต้องสั่งให้มีการรื้อถอนอาคารส่วนที่ก่อสร้างชิดเขตด้วยเหตุดังกล่าว

ในการก่อสร้างอาคารชิดเขต ข้อ ๕๖ ของกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ ห้ามมิให้มีหน้าต่าง ประตู หรือช่องระบายลมในด้านที่ชิดเขตนั้น การก่อสร้างผนังด้านดังกล่าวโดยมีบานพลาสติกติดตึงถาวรเพื่อให้แสงสว่างลอดได้



แม้ไม่สามารถเปิดปิดหรือระบายอากาศได้ก็ถือเป็นการขัดต่อกฎกระทรวงดังกล่าว
 แม้ต่อมาจะมีการแก้ไขด้วยการใช้แผ่นไม้อัดปิดช่องแสงช่องลมด้านในของตัวอาคาร
 ก็ถือไม่ได้ว่าเป็นการแก้ไขให้เป็นผนังทึบแล้วตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
 เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังคงมีหน้าที่ต้องสั่งให้มีการแก้ไขผนังดังกล่าวรวมถึงกรณีที่ไม่
 ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกรณีอื่นที่ให้ออกต้องตามกฎหมายด้วย
 โดยดำเนินการตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติ
 ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เมื่อปรากฏว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นยังไม่ดำเนินการดังกล่าว
 จึงถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ปฏิบัติ

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อประมาณต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๓ นาย ฐ. ได้ขอรับใบอนุญาต
 ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ๓ ชั้น เป็นหอพักในที่ดินที่ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีด้านทิศตะวันตก
 แต่เจ้าพนักงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองบ้านสวน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ยังไม่ออกใบอนุญาต
 ให้ก่อสร้างอาคาร เนื่องจากอาคารชิดแนวเขตที่ดินข้างเคียงน้อยกว่า ๒ เมตร และไม่มีหนังสือ
 ยินยอมให้ชิดเขต เจ้าพนักงานท้องถิ่นในขณะนั้นได้เรียกผู้ฟ้องคดีและนาย ฐ. มาทำความเข้าใจ
 ผู้ฟ้องคดีได้เสนอเงื่อนไขให้ทำบันทึกข้อตกลงว่านาย ฐ. จะเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหาย
 ที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างอาคารให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งหมด ผู้ฟ้องคดีจึงยินยอมลงลายมือชื่อ
 ในบันทึกดังกล่าว ปรากฏตามบันทึก ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ออก
 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้นาย ฐ. ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่าหนังสือยินยอมให้ชิดเขต
 ที่ดินได้สูญหายไปในการย้ายสำนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และนาย ฐ. ได้มีการโอน
 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารหอพักฉบับนี้ให้แก่นางสาว พ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) หลังจากนั้น
 ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า นาย ฐ. ก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน
 ของผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีไม่เคยยินยอมให้ก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน อาคารที่พิพาททำให้
 ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อน เพราะผู้อยู่อาศัยในอาคารดังกล่าวได้ทิ้งสิ่งของและขยะลงบน
 หลังคาบ้านของผู้ฟ้องคดี รวมทั้งท่อระบายน้ำฝนได้ปล่อยน้ำฝนลงบนพื้นทำให้น้ำซึมเข้าในบ้าน
 ของผู้ฟ้องคดี โดยนาย ฐ. ไม่เคยรับผิดชอบตามบันทึกข้อตกลง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจสอบ
 ข้อร้องเรียนแล้วเห็นว่า การก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ๓ ชั้น ไม่ถูกต้องตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๕๕
 (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงออกคำสั่ง
 ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รื้อถอนช่องแสงช่องลมทั้งหมดในส่วนที่ติดต่อกับเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีและ
 ให้ปิดเป็นผนังทึบตลอดแนว ส่วนกรณีท่อน้ำทิ้งที่อยู่ระหว่างอาคาร ค.ส.ล. ๓ ชั้น และติดกับ
 บ้านของผู้ฟ้องคดีมีปลายท่ออยู่สูงจากพื้นไม่ได้ต่อลงท่อน้ำทิ้งของเทศบาล ทำให้เมื่อฝนตก
 น้ำฝนจะไหลซึมเข้ามาข้างภายในบ้านของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่าได้แนะนำให้ทั้งสองฝ่าย
 ทำบ่อพักน้ำเชื่อมต่อลงท่อระบายน้ำสาธารณะแล้ว นอกจากนั้น ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๓



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ๒ ชั้น สูงไม่เกิน ๙ เมตร เพื่อเป็นบ้านพักอาศัยซึ่งอยู่ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีด้านทิศตะวันออกให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนว่าอาคาร ค.ส.ล. ๒ ชั้น ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก่อสร้างห่างจากเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีน้อยกว่า ๒ เมตร โดยผู้ฟ้องคดีไม่ยินยอม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจสอบพบว่าหน้าต่าง ช่องแสง เป็นแบบโปร่งแสง และตัวอาคารเว้นระยะห่างเขตที่ดินน้อยกว่า ๒ เมตรจริง จึงออกคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รื้อถอนหน้าต่าง ช่องแสง และระเบียบงานที่ติดกับเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีให้ก่อสร้างเป็นผนังทึบสูง ๑.๘๐ เมตร รวมทั้งให้ติดตั้งน้ำที่ชายคาด้านที่ชิดเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่าหลังจากมีคำสั่งไปแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ปิดช่องแสง ช่องลมอาคารทั้งสองแห่งด้วยแผ่นไม้อัดด้านในอาคาร และติดตั้งน้ำที่ชายคาบ้านแล้ว สำหรับชายคาที่พักอาศัย ๒ ชั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าเป็นส่วนหนึ่งของอาคารและเป็นส่วนฐานรากของอาคารจึงสามารถขีดแนวเขตที่ดินได้ และชายคาดังกล่าวไม่ได้ยื่นล้ำเข้าไปในรั้วบ้านของผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่านาย ฐ. และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังไม่ได้ทำการแก้ไขตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาย ฐ. กับผู้ฟ้องคดีได้ทำหนังสือบันทึกข้อความ มีสาระสำคัญว่า นาย ฐ. ได้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ๓ ชั้น ติดกับบ้านของผู้ฟ้องคดี โดยตกลงกันว่า ในระหว่างที่ทำการก่อสร้างอาคาร นาย ฐ. จะรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมด โดยนาย ฐ. ลงชื่อเป็นผู้ขออนุญาต ส่วนผู้ฟ้องคดีลงชื่อเป็นผู้ขีดเขตที่ดิน หนังสือดังกล่าวทำเป็น ๓ ฉบับ ต่างฝ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับ อีกฉบับเก็บไว้เป็นหลักฐานที่สำนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้อนุญาตให้นาย ฐ. ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ๓ ชั้น (หอพัก) และนาย ฐ. ได้โอนใบอนุญาตก่อสร้างให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยอาคารดังกล่าวได้ก่อสร้างห่างจากแนวเขตที่ดินผู้ฟ้องคดีน้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร ซึ่งการพิจารณาว่ามีการให้ความยินยอมให้ก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดินตามกฎหมายหรือไม่นั้น อาจพิจารณาได้จากพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการตกลงหรือการให้ความยินยอมจากผู้ฟ้องคดี จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นได้ว่า บันทึกข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อมูลหลักฐานประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ซึ่งในช่องลงลายมือชื่อระบุว่านาย ฐ. ผู้ขออนุญาต และผู้ฟ้องคดีผู้ขีดเขตที่ดิน แสดงว่า ผู้ฟ้องคดีย่อมต้องรู้เห็นการก่อสร้างอาคารที่พิพาทชิดเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ แต่ผู้ฟ้องคดีก็มิได้ทักท้วงผู้ดำเนินการก่อสร้าง หรือร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เกี่ยวกับระยะห่างของอาคารในระหว่างก่อสร้างแต่อย่างใด และเมื่ออาคารที่พิพาทก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดีก็เพียงแต่ร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากอาคารข้างเคียงเนื่องจากเวลาฝนตกมีน้ำไหลเข้าบ้านทำให้ทรัพย์สินเสียหายเท่านั้น เมื่อพิจารณา



จากหลักฐานข้อตกลงรวมทั้งการลงลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ขีดเขตที่ดินประกอบกับพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ยินยอมให้นาย ธ. ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ๓ ชั้น ขีดเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีโดยปริยายแล้ว

ในส่วนของอาคาร ค.ส.ล. ๒ ชั้นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ระเบียบของอาคารเว้นระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีน้อยกว่า ๒ เมตร โดยไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ฟ้องคดี และขายอาคารไปก่อสร้างขีดเขตที่ดินผู้ฟ้องคดี แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีย่อมต้องรู้เห็นการก่อสร้างอาคารที่พิพาทขีดเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ แต่ผู้ฟ้องคดีก็ได้ทักท้วงผู้ดำเนินการก่อสร้างหรือร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เกี่ยวกับระยะห่างของอาคารในระหว่างก่อสร้างแต่อย่างใด จนกระทั่งอาคารที่พิพาทก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือร้องเรียนต่ออธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองว่าอาคารดังกล่าวก่อสร้างขีดที่ดินของผู้ฟ้องคดีโดยผิดกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย เมื่อพิจารณาจากพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ยินยอมให้นาย ธ. ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ๒ ชั้น ขีดเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีโดยปริยายแล้วเช่นเดียวกัน ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่จำเป็นต้องสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รื้อถอนอาคารพิพาท ค.ส.ล. ๓ ชั้น และ ๒ ชั้น ในส่วนที่ขีดแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดี แต่เนื่องจากอาคารพิพาทเป็นอาคารเกินสองชั้นขึ้นไป หากก่อสร้างขีดเขตที่ดินน้อยกว่า ๓๐๐ เซนติเมตร ต้องห้ามมิให้มีหน้าต่าง ประตู หรือช่องระบายลมในด้านที่ชิดกับเขตที่ดินนั้น ทั้งนี้ ตามข้อ ๕๖^{๕๓} ของกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช ๒๕๓๙ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผนังอาคารบางส่วนของอาคาร ค.ส.ล. ๓ ชั้น ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีบานพลาสติกติดตึงถาวรเพื่อให้แสงสว่างลอดได้ แต่ไม่สามารถเปิดปิดหรือระบายอากาศได้ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจจับ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงออกคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รื้อถอนช่องแสงช่องลมทั้งหมดในส่วนที่ติดต่อกับเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีและให้ปิดเป็นผนังทึบตลอดแนวภายใน ๓๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง แต่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการแก้ไขด้วยการใช้แผ่นไม้อัดปิดช่องแสงช่องลมด้านในของตัวอาคาร เห็นได้ว่าการกระทำดังกล่าวมิใช่เป็นผนังทึบ กรณีถือได้ว่าการดำเนินการแก้ไขช่องแสงช่องลมยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายฉบับดังกล่าว ซึ่งเรื่องช่องแสงช่องลมไม่เป็นผนังทึบเป็นกรณี

^{๕๓} กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช ๒๕๓๙

ข้อ ๕๖ อาคารที่ปลูกชิดกับที่ดินของผู้อื่น หรือชิดกับอาคารอีกหลังหนึ่งนั้น ถ้ามีระยะห่างน้อยกว่า ๒๐๐ เซนติเมตร สำหรับอาคารสองชั้นลงมา หรือน้อยกว่า ๓๐๐ เซนติเมตร สำหรับอาคารสองชั้นขึ้นไป ห้ามมิให้มีหน้าต่าง ประตู หรือช่องระบายลมในด้านที่ชิดกับเขตที่ดินหรืออาคารอื่นนั้น

อย่างไรก็ตามอาคารที่ปลูกชิดกับที่ดินของผู้อื่นนั้นจะมีระยะห่างจากเขตที่ดินนั้นต่ำกว่า ๕๐ เซนติเมตร ไม่ได้เว้นแต่จะปลูกสร้างโดยวิธีตกลงทำผนังร่วมกัน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เสียประโยชน์ในทางสถาปัตยกรรม

ที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นหนังสือทึบให้ผู้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการใหม่ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว คือ ต้องมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการรื้อถอนช่องแสงช่องลมที่ไม่ได้ทำเป็นหนังสือทึบภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องดำเนินการตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

ในส่วนของทอระบายน้ำฝนของอาคาร ค.ส.ล. ๓ ชั้น (หอพัก) ไม่ได้ต่อลงทอระบายน้ำของเทศบาล เวลาฝนตกหนักทำให้น้ำฝนไหลซึมและขังในบ้านของผู้ฟ้องคดี นั้น เห็นว่า กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อ ๒ กำหนดว่า อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงต้องมีการระบายน้ำฝนออกจากอาคารที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นหรือเกิดน้ำไหลนองไปยังที่ดินอื่นที่มีเขตติดต่อกับเขตที่ดินที่เป็นที่ตั้งของอาคารนั้น วรรคสอง กำหนดว่า การระบายน้ำฝนออกจากอาคารตามวรรคหนึ่งจะระบายสู่แหล่งรองรับน้ำทิ้งโดยตรงก็ได้ ซึ่งกรณีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่าได้แนะนำให้ทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำบ่อพักน้ำเชื่อมต่อลงทอระบายน้ำสาธารณะแล้ว โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว ซึ่งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้มีหนังสือถึงผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/ปลัดเทศบาล ว่า กรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากท่อน้ำทิ้งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ปล่อยน้ำใช้ลงทางสาธารณะไหลผ่านหน้าบ้านของตน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แก้ไขโดยทำบ่อพักน้ำและเชื่อมต่อลงทอระบายน้ำสาธารณะแล้ว ส่วนความเดือดร้อนและเสียหายจากน้ำไหลซึมเข้าภายในบ้านผู้ฟ้องคดี เกิดจากน้ำฝนที่ตกลงมาปะทะตัวอาคาร ๓ ชั้น แล้วไหลมาตามตัวอาคารซึมลงรอยต่อระหว่างอาคารที่ปลูกสร้างชิดเขตกัน ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ แต่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ยังคงมีน้ำไหลซึมเข้ามายังบ้านของผู้ฟ้องคดี เมื่อพิจารณาจากภาพถ่ายที่คู่กรณีส่งต่อศาลแล้วเห็นว่า ทอระบายน้ำฝนที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างอยู่นอกอาคาร ค.ส.ล. ๓ ชั้น โดยอยู่ระหว่างอาคารของผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ท่ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แก้ไขแล้ว และมีบ่อพักน้ำอยู่ภายในอาคาร ค.ส.ล. ๓ ชั้น เป็นท่อน้ำทิ้ง มิใช่ทอระบายน้ำฝนที่พิพาทกันในคดีนี้ จึงเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังมีได้แก้ไขให้ถูกต้องและเป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ข้อ ๒ ดังกล่าว ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงยังคงมีหน้าที่สั่งให้



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการแก้ไขให้ผู้ถูกต้องและดำเนินการตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังมิได้ดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าว จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการแก้ไขช่องแสงช่องลมของอาคารที่พิพาททั้งสองหลังด้านที่ติดกับเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีและออกคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการแก้ไขท่อระบายน้ำฝนด้านหลังอาคาร ค.ส.ล. ๓ ชั้น ที่ก่อสร้างชิดเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีให้ผู้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการตามลำดับตามมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๓๓/๒๕๕๘)

๑.๔ ข้อพิพาทเกี่ยวกับคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารดำเนินการ

๑.๔.๑ กรณีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผู้ถูกต้องได้

ในกรณีที่มีการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผู้ถูกต้องได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่จะออกคำสั่งให้เจ้าของอาคารดังกล่าวดำเนินการแก้ไขอาคารที่ก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือสั่งให้มีการยื่นขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคารให้ผู้ถูกต้องได้ แต่หาไม่อำนาจที่จะมีคำสั่งให้ผู้ครอบครองอาคาร ผู้ควบคุมงาน ผู้ดำเนินการ ลูกจ้าง หรือบริวารของเจ้าของบุคคลดังกล่าวกระทำการแก้ไขแต่อย่างใดไม่ ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งให้ผู้ครอบครองอาคารซึ่งไม่ได้มีฐานะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคารดังกล่าวดำเนินการแก้ไขอาคารส่วนที่ก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต และให้ยื่นขออนุญาตดัดแปลงอาคารให้ผู้ถูกต้อง จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองอาคารที่เป็นมูลพิพาทและปรากฏในสำเนาทะเบียนบ้านว่าเป็นเจ้าบ้านซึ่งได้มีการก่อสร้างดัดแปลงอาคารดังกล่าวด้านหลัง (อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว) เพื่อใช้เป็นห้องครัว โดยต่อเติมผนังจากรั้วเดิมซึ่งเป็นรั้วร่วม และมุงหลังคากระเบื้อง

เขตที่ดินต่างผู้ครอบครอง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียง และไม่ได้รับอนุญาตจากนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจพบ อาคารดังกล่าวได้ทำการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีคำสั่งห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณอาคารส่วนที่ก่อสร้างดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาต และสั่งให้ทำการรื้อถอนอาคารส่วนที่ก่อสร้างดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งทั้งสองคำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขต จังหวัดนนทบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วมีคำวินิจฉัย ให้ยกอุทธรณ์ กรณีคำสั่งห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารฯ ส่วนคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีทำการรื้อถอน อาคารส่วนที่ก่อสร้างดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต เห็นว่า การก่อสร้างดัดแปลงอาคารพิพาท เป็นกรณีที่ยังสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ จึงให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวและ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาออกคำสั่งใหม่ให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งอีกครั้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขอาคารส่วนที่ก่อสร้างโดยไม่ได้รับ อนุญาต โดยให้แก้ไขเป็นผนังที่ห่างจากเขตที่ดินต่างผู้ครอบครองอย่างน้อย ๐.๕๐ เมตร และให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคาร ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ได้รับการวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากอาคารเป็นของนาย ว. ผู้ฟ้องคดีเป็นเพียงเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้านเท่านั้น ผู้ฟ้องคดีไม่มีอำนาจในการแก้ไขหรือ ต่อเติมอาคารหรือกระทำการใด ๆ ตามคำสั่ง จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือ คำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติว่า ได้มีการก่อสร้างดัดแปลงอาคารพิพาท ด้านหลังเพื่อใช้เป็นห้องครัว โดยต่อเติมผนังจากรั้วเดิมซึ่งเป็นรั้วร่วม และมุงหลังคากระเบื้อง ซิตเซตที่ดินต่างผู้ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และไม่มีการแจ้ง ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และดำเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ทั้งยังไม่ได้รับ ความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของบ้านและที่ดินข้างเคียง อันถือได้ว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืน บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แต่เป็นกรณีที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลง ให้ถูกต้องได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจตามตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่จะออกคำสั่ง ให้เจ้าของอาคารดังกล่าวยื่นคำขออนุญาตหรือดำเนินการแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ และดำเนินการ



แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน โดยหาได้มีอำนาจที่จะสั่งให้ผู้ครอบครองอาคาร ผู้ควบคุมงาน ผู้ดำเนินการ ลูกจ้าง หรือบริวารของเจ้าของอาคารหรือของบุคคลดังกล่าวกระทำการดังกล่าวแต่อย่างใดไม่ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้แต่เพียงว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองอาคาร และมีชื่อเป็นเจ้าบ้านในทะเบียนบ้านดังกล่าวอยู่ในเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจพบว่าการก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารดังกล่าวโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร แต่การมีชื่อผู้ฟ้องคดีในทะเบียนบ้านดังกล่าวว่าเป็นเจ้าบ้านหาใช่พยานหลักฐานเพียงพอที่จะแสดงว่าผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านหรืออาคารหลังดังกล่าวไม่ อีกทั้ง ยังได้ความจากคำชี้แจงของผู้ฟ้องคดีและนาย ว. พร้อมพยานหลักฐานประกอบคำชี้แจงตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดว่า อาคารพิพาทเป็นของนาย ว. มิใช่บ้านของผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขอาคารพิพาทส่วนที่ก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต และให้ยื่นขออนุญาตดัดแปลงอาคารให้ถูกต้อง จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และกรณียอมเป็นเหตุให้การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๑๐/๒๕๕๖)

กรณีที่เจ้าของอาคารทำการดัดแปลงอาคารโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น อีกทั้ง ยังปรากฏว่าการดัดแปลงอาคารดังกล่าวเป็นการดำเนินการที่ขัดต่อกฎหมายในเรื่องที่วางที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการดัดแปลงอาคาร เจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีอำนาจตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่จะออกคำสั่งให้เจ้าของอาคารดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดได้ แม้ว่ากฎกระทรวงฉบับดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับภายหลังจากที่เจ้าของอาคารทำการดัดแปลงแล้วก็ตาม เนื่องจากกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวเป็นคุณกับเจ้าของอาคาร โดยทำให้เจ้าของอาคารสามารถก่อสร้างรั้วแบ่งกันตามแนวเขตที่ดินด้านหลังอาคารและสามารถขออนุญาตต่อเติมดัดแปลงอาคารเพิ่มได้อีก ๑ เมตรจากแนวผนังอาคาร จึงทำให้กรณีนี้เป็นกรณีที่สามารแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้

สรุปข้อเท็จจริง

สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับการร้องเรียนว่า มีการก่อสร้างดัดแปลงอาคารโดยมิได้รับอนุญาต นายช่างโยธา ๓ สำนักงานเขตทุ่งครุ ได้ตรวจสอบอาคารดังกล่าวและพบว่าอาคารที่ก่อสร้างโดยบริษัท ท. ซึ่งมีอาคารของผู้ฟ้องคดีทั้งสองรวมอยู่ด้วย โดยห้องแถวหรือตึกแถวของผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีการดัดแปลงอาคาร ค.ส.ล.



ขนาด ๓ x ๔ เมตร และสูงประมาณ ๙ เมตร เชื่อมหลังอาคารเดิมปกคลุมที่ว่างทางเดินหลังอาคาร โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองระงับการดัดแปลงอาคาร ห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคาร และให้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมิได้ปฏิบัติตาม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการรื้อถอนอาคารในส่วนที่ก่อสร้างดัดแปลงโดยมิได้รับอนุญาตให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่ได้รับคำสั่ง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเจ้าของทาวน์เฮาส์ ที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านสุขสวัสดิ์สวนธน ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ได้ทำการดัดแปลงอาคารชนิด ค.ส.ล. ขนาด ๓ x ๔ เมตร และสูงประมาณ ๙ เมตร เชื่อมหลังอาคารเดิมปกคลุมที่ว่างทางเดินหลังอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ดัดแปลงอาคารปกคลุมที่ว่างทางเดินหลังอาคารจนเต็มพื้นที่ เป็นผลให้ไม่มีที่ว่างด้านหน้าอาคาร ซึ่งการต่อเติมอาคารพิพาทลักษณะดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง เป็นการกระทำอันมีลักษณะการดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงขัดต่อมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ และขัดต่อข้อ ๗๖^{๕๔} ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร

^{๕๔} ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๗๖ อาคารประเภทต่าง ๆ จะต้องมียี่ว้างอันปราศจากหลังคาหรือสิ่งปกคลุมไม่น้อยกว่าส่วนที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

- (๑) อาคารที่พักอาศัยแต่ละหลังให้มีที่ว่างอยู่ ๓๐ ใน ๑๐๐ ส่วนของพื้นที่
- (๒) อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารสาธารณะซึ่งไม่ได้ใช้เป็นที่พักอาศัย ให้มีที่ว่างอยู่ ๑๐ ใน ๑๐๐ ส่วนของพื้นที่ แต่ถ้าใช้เป็นที่พักอาศัยด้วยให้มีที่ว่างอยู่ ๓๐ ใน ๑๐๐ ส่วนของพื้นที่
- (๓) ห้องแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารสาธารณะสูงไม่เกินสามชั้น และไม่อยู่ริมทางสาธารณะต้องมีที่ว่างด้านหน้าอาคารไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตร ถ้าสูงเกินสามชั้นต้องมีที่ว่างด้านหน้าอาคารไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ เมตร

ในกรณีที่อาคารหันหน้าเข้าหากันให้มีที่ว่างร่วมกันได้

ในกรณีที่หันหน้าตามกัน ให้ที่ว่างด้านหน้าของอาคารแถวหลังเป็นทางเดินหลังอาคารของอาคารแถวหน้าด้วย

- (๔) ห้องแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารสาธารณะจะต้องมียี่ว้างโดยปราศจากสิ่งปกคลุมเป็นทางเดินหลังอาคารได้ถึงกันกว้างไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร โดยให้แสดงเขตดังกล่าวให้ปรากฏด้วย

ในกรณีที่อาคารหันหลังเข้าหากัน จะต้องเว้นทางเดินด้านหลังไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร



พ.ศ. ๒๕๒๒ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ อันเป็นบทบัญญัติที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการดัดแปลงอาคาร อย่างไรก็ดี โดยที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า อาคารของผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างเป็นห้องแถวหรือตึกแถว ๓ ชั้น โดยเว้นที่ว่างทางเดินไว้ ๓ เมตร จึงยังเหลือพื้นที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองสามารถขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องได้ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงอาศัยอำนาจตามมาตราดังกล่าวมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการ (ก) แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามรายการดังต่อไปนี้ บ้านแถวต้องมีที่ว่างด้านหน้าระหว่างรั้วถึงแนวผนังอาคารกว้างไม่น้อยกว่า ๓ เมตร และต้องมีที่ว่างด้านหลังรั้วถึงแนวผนังอาคารกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร อาคารพักอาศัยต้องมีที่ว่าง ๓๐ ใน ๑๐๐ ส่วน ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง และ (ข) ยื่นคำขอรับใบอนุญาตดัดแปลงอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือดำเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันพ้นกำหนดตาม (ก) จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อ ๓๓ (๑)^{๕๕} และข้อ ๓๖ วรรคหนึ่ง^{๕๖} แม้กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองทำการดัดแปลงแล้วก็ตาม แต่เนื่องจากบทบัญญัติดังกล่าวเกี่ยวกับที่ว่างของอาคารพักอาศัยตามข้อ ๓๖ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวเป็นคุณกับผู้ฟ้องคดีทั้งสอง โดยทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองสามารถก่อสร้างรั้วแบ่งกันตามแนวเขตที่ดินด้านหลังอาคาร และสามารถขออนุญาตต่อเติมดัดแปลงอาคารได้ ๑ เมตรจากแนวผนังอาคาร คำสั่งดังกล่าวจึงนำมาใช้บังคับกับกรณีของผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมิได้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารให้ถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนดในคำสั่งดังกล่าว ฉะนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

(๕) ห้องแถว ตึกแถว และอาคารพาณิชย์ ที่ตั้งอยู่ริมถนนสองสายติดกัน และมีทางออกสู่ด้านหน้าทั้งสองสายในระยะไม่เกิน ๑๕ เมตร จากมุมถนนสองสาย หรือตั้งอยู่ริมทางสาธารณะสองสายขนานอยู่ ทางสายใดสายหนึ่งกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร ทางขนานกันนั้นห่างจากกันไม่เกิน ๑๕.๐๐ เมตร และได้รั้นแนวอาคารตามข้อ ๗๒ แล้ว จะไม่มีที่ว่างหรือทางเดินหลังอาคารก็ได้

^{๕๕-๕๖} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๓๓ อาคารแต่ละหลังหรือหน่วยต้องมีที่ว่างตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

(๑) อาคารอยู่อาศัย และอาคารอยู่อาศัยรวม ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า ๓๐ ใน ๑๐๐ ส่วนของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่ง ที่มากที่สุดของอาคาร

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๓๖ บ้านแถวต้องมีที่ว่างด้านหน้าระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับแนวผนังอาคารกว้างไม่น้อยกว่า ๓ เมตร และต้องมีที่ว่างด้านหลังอาคารระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับแนวผนังอาคารกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร

ฯลฯ

ฯลฯ

ยอมมีอำนาจตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ที่จะสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ดำเนินการรื้อถอนอาคารในส่วนที่ก่อสร้างดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันได้ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รวมทั้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๙๙-๖๐๐/๒๕๕๗)

กรณีอาคารเดิมมีลักษณะเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง ซึ่งต่อมาตัวบ้านและเสาบ้านมีสภาพชำรุด เจ้าของจึงดำเนินการรื้อถอนแล้วก่อสร้างใหม่ โดยมีการสร้างเสา คาน หรือโครงสร้างชั้นใหม่ทดแทนของเดิม มีสภาพกลายเป็นอาคาร ค.ส.ล. ๒ ชั้น กรณียอมไม่อาจถือได้ว่าเป็นการซ่อมแซมเพียงเล็กน้อย แต่เป็นการก่อสร้างอาคาร จึงต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเสียก่อน เมื่อเจ้าของอาคารมิได้ยื่นขออนุญาต จึงเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อีกทั้ง การก่อสร้างดังกล่าวยังขัดต่อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าง ดังนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอำนาจออกคำสั่งให้เจ้าของอาคารระงับการก่อสร้างอาคาร ห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคาร ให้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง รวมถึงให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนดได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินมีโฉนดพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวที่ตรอกวังหลัง ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เจ้าของที่ดินข้างเคียงได้ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่า ผู้ฟ้องคดีปลูกสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต สำนักงานเขตบางกอกน้อยตรวจสอบแล้วพบว่า อาคารของผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่อย่างใด ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย (ผู้ถูกฟ้องคดี) จึงมีหนังสือแจ้งคำสั่งรวม ๓ ฉบับ ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคาร คำสั่งห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคาร และคำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขและยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ แต่ได้รับการวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเพียงแต่ซ่อมแซมบ้านตามสภาพเดิมที่ซื้อมาเท่านั้นมิได้ก่อสร้างขึ้นใหม่แต่อย่างใด จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งทั้งสามฉบับของผู้ถูกฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ก่อนการทำสัญญาขายที่ดินกับผู้ฟ้องคดี ผู้ขายที่ดินพร้อมอาคารพิพาทได้แสดงรายละเอียดตัวอาคารว่า เป็นบ้านไม้ยกจากพื้นสูงสองเมตรเศษ



ประกอบกับเมื่อพิจารณาหลักฐานสัญญาซื้อขายที่ดินพร้อมอาคารพิพาท ได้ระบุว่า ขายที่ดินพร้อมบ้านไม้ชั้นเดียว จึงเห็นได้ว่า อาคารเดิมของผู้ฟ้องคดีเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวได้ถูกสูงต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ทำการรื้อถอนบ้านหลังดังกล่าว เนื่องจากตัวบ้านและเสาบานมีสภาพชำรุดจนไม่อาจใช้เป็นที่อยู่อาศัยตามปกติได้ และดำเนินการก่อสร้างอาคารพิพาท ซึ่งปรากฏตามรายงานของนายตรวจโยธาสำนักงานเขตบางกอกน้อยซึ่งออกตรวจเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๑ ว่า ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างอาคารให้เป็นอาคาร ก.ส.ล. ๒ ชั้น ขนาด ๑๐.๐๐ x ๑๖.๐๐ เมตร สูง ๕.๔๐ เมตร ชั้นล่างสูง ๒.๔๐ เมตร ชั้นบนสูง ๓ เมตร โดยอาคารดังกล่าวก่อสร้างชิดแนวเขตที่ดินข้างเคียงผนังเป็นคอนกรีต กรณีจึงเห็นได้ว่าเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวได้ถูกรื้อถอนแล้วถูกสร้างใหม่ที่มีการสร้างเสา คานหรือโครงสร้างขึ้นใหม่เพื่อทดแทนของเดิม ซึ่งเป็นกรณีทำให้บ้านไม้ชั้นเดียวดังกล่าวเปลี่ยนสภาพไปโดยสิ้นเชิง จึงเป็นการก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๕^{๔๗} แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ฉะนั้น เมื่อการก่อสร้างอาคารดังกล่าวมิใช่การกระทำที่เป็นการซ่อมแซมเพียงเล็กน้อยตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ก่อนดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้ฟ้องคดีจึงต้องขออนุญาตก่อสร้างอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเสียก่อน แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้ยื่นขออนุญาต จึงเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ นอกจากนี้ การกระทำดังกล่าวของผู้ฟ้องคดียังขัดต่อบทบัญญัติข้อ ๒๑ (๑)^{๔๘} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รวมทั้งยังเป็นกรณีที่ฝ่าฝืนต่อข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร

^{๔๗} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“ก่อสร้าง” หมายความว่า สร้างอาคารขึ้นใหม่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขึ้นแทนของเดิมหรือไม่

“ดัดแปลง” หมายความว่า เปลี่ยนแปลง ต่อเติม เพิ่ม ลด หรือขยาย ซึ่งลักษณะ ขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน น้ำหนัก เนื้อที่ ของโครงสร้างของอาคาร หรือส่วนต่าง ๆ ของอาคารซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้วให้ผิดไปจากเดิม และมีใช้การซ่อมแซม หรือการดัดแปลงที่กำหนดในกฎกระทรวง

“ซ่อมแซม” หมายความว่า ซ่อมหรือเปลี่ยนส่วนต่าง ๆ ของอาคารให้คงสภาพเดิม

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๔๘} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๒๑ ช่องทางเดินในอาคาร ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่าตามที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ประเภทอาคาร

ความกว้าง

๑. อาคารอยู่อาศัย

๑.๐๐ เมตร

๒. อาคารอยู่อาศัยรวม หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

๑.๕๐ เมตร

สำนักงาน อาคารสาธารณะ อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารพิเศษ



พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๕๒ (๑)^{๕๙} ข้อ ๕๔^{๖๐} และข้อ ๕๖^{๖๑} เนื่องจากดำเนินการโดยฝ่าฝืนต่อหลักเกณฑ์การก่อสร้างอาคารที่กฎหมายกำหนดไว้ กล่าวคือ การก่อสร้างอาคารต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า ๓๐ ใน ๑๐๐ ส่วนของพื้นที่ที่ดิน และอาคารด้านที่ชิดที่ดินเอกชน ช่องเปิดประตูหน้าต่าง ช่องระบายอากาศหรือระเบียงสำหรับชั้น ๒ ลงมาหรือสูงไม่เกิน ๙ เมตร ต้องอยู่ห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๒ เมตร รวมทั้งอาคารบ้านพักอาศัยที่มีพื้นที่ไม่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร ให้ผนังด้านที่ไม่มีช่องเปิด สามารถสร้างห่างเขตที่ดินได้น้อยกว่า ๑ เมตร ถ้าห่างเขตที่ดินน้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินนั้นด้วย ดังนั้น เมื่ออาคารของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะที่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว จึงชอบที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างและห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนที่ก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวข้างต้นเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของอาคารยื่นคำขออนุญาตหรือดำเนินการแก้ไขตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องในเวลาที่กำหนด ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งได้รับมอบอำนาจจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคาร ห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนที่ก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต และให้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องภายใน ๓๐ วัน โดยให้ยื่นขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารหรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในเวลาที่กำหนด จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๕/๒๕๕๘)

ในการพิจารณาแบบคำขออนุญาตก่อสร้างซึ่งยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่เพียงตรวจพิจารณาคำขอและเอกสารที่เกี่ยวข้อง หากเห็นว่าถูกต้องและเป็นไปตามกฎกระทรวงและข้อบัญญัติท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่นก็มีอำนาจอนุญาตออกใบอนุญาตให้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องออกไปตรวจสอบผังบริเวณตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างจริงแต่อย่างใด เมื่อผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารได้ก่อสร้าง

^{๕๙-๖๐} ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๕๒ อาคารแต่ละหลังหรือหน่วยต้องมีที่ว่างตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

(๑) อาคารอยู่อาศัย ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า ๓๐ ใน ๑๐๐ ส่วนของพื้นที่ที่ดิน

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๕๔ อาคารด้านชิดที่ดินเอกชน ช่องเปิด ประตู หน้าต่าง ช่องระบายอากาศ หรือระเบียงสำหรับชั้น ๒ ลงมาหรือสูงไม่เกิน ๙ เมตร ต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๒ เมตร และสำหรับชั้น ๓ ขึ้นไปหรือสูงเกิน ๙ เมตร ต้องห่างไม่น้อยกว่า ๓ เมตร

ข้อ ๕๖ บ้านพักอาศัยที่มีพื้นที่ไม่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร ให้ผนังด้านที่ไม่มีช่องเปิด สามารถสร้างห่างเขตที่ดินได้น้อยกว่า ๑ เมตร ถ้าห่างเขตที่ดินน้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินนั้นด้วย



อาคารผิดไปจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตโดยผนังอาคารที่เป็นช่องเปิดอยู่ห่างจากแนวเขตที่ดินไม่ถึง ๒ เมตร อันเป็นการขัดกับข้อ ๕๐ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีอำนาจตามมาตรา ๔๐ (๓) และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่จะออกคำสั่งให้ผู้ก่อสร้างแก้ไขอาคารดังกล่าวได้

สรุปข้อเท็จจริง

นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ออกใบอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคาร และเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมืองซึ่งเป็นผู้แทนของเทศบาลนครนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้ออกหนังสือรับรองว่าผู้ฟ้องคดีได้ทำการปลูกสร้างอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้วตามที่ได้รับอนุญาต และนายทะเบียนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ออกหมายเลขทะเบียนบ้านให้ผู้ฟ้องคดี ต่อมา มีผู้ร้องเรียนกรณีการก่อสร้างอาคารของผู้ฟ้องคดี เจ้าหน้าที่สำนักการช่างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ไปตรวจสอบและพบว่าผนังอาคารที่ก่อสร้างเป็นบ้านพักอาศัยทั้งด้านทิศตะวันตกและด้านทิศตะวันออกทำเป็นช่องเปิด (หน้าต่างกระจกเปิดปิดได้) แต่ผนังอาคารทั้ง ๒ ด้านอยู่ห่างจากแนวเขตที่ดินไม่ถึง ๒ เมตร อันเป็นการก่อสร้างที่ผิดจากแผนผังบริเวณที่ได้รับอนุญาต ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขผนังอาคารที่ทำเป็นช่องเปิดให้ทำเป็นผนังทึบและให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคาร ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยยืน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ความผิดพลาดในการก่อสร้างอาคารของผู้ฟ้องคดีเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพราะในการออกใบอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคาร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจสอบตามเอกสารคำขออนุญาตเท่านั้นไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบผังบริเวณตามสภาพพื้นที่ที่ก่อสร้างตามความเป็นจริง และในระหว่างการก่อสร้างผู้แทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ไปตรวจการก่อสร้างอาคารของผู้ฟ้องคดีตลอดเวลา แต่ก็ไม่ได้มีคำสั่งใด ๆ อีกทั้ง ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมืองซึ่งเป็นผู้แทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ออกหนังสือรับรองว่าผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้วตามที่ได้รับอนุญาต และนายทะเบียนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ออกหมายเลขทะเบียนบ้านให้ผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงยื่นฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับอนุญาตก่อสร้างตามกฎหมาย พร้อมทั้งให้ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีหากศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขผนังอาคาร

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่า ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารโดยมีผนังอาคารพิพาทด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกห่างจากแนวเขตที่ดินไม่ถึง ๒ เมตร จึงเป็นกรณีที่มีการก่อสร้างอาคารของผู้ฟ้องคดีไม่ถูกต้องตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต ซึ่งบทบัญญัติมาตรา ๓๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติว่า ในกรณีที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เป็นการฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการกระทำของผู้ควบคุมงาน เว้นแต่ผู้ควบคุมงานจะพิสูจน์ได้ว่า เป็นการกระทำของผู้อื่น ซึ่งผู้ควบคุมงานได้มีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงการกระทำดังกล่าวให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร และผู้ดำเนินการทราบแล้ว แต่บุคคลดังกล่าวไม่ยอมปฏิบัติตาม ดังนั้น เมื่อการก่อสร้างอาคารพิพาทในคดีนี้มีผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ควบคุมงานจึงต้องถือว่าการก่อสร้างที่ผิดแบบแปลนเป็นการกระทำของผู้ฟ้องคดี และเมื่อการก่อสร้างอาคารโดยการควบคุมงานของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากผนังอาคารด้านทิศตะวันออกและด้านทิศตะวันตกทำเป็นช่องเปิด (หน้าต่างกระจกเปิดปิดได้) โดยไม่ทำเป็นผนังที่บอยอยู่ห่างเขตที่ดินน้อยกว่า ๒ เมตร ตามข้อ ๕๐ วรรคหนึ่ง (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขผนังด้านข้างของอาคารที่ทำเป็นช่องเปิดดังกล่าวให้เป็นผนังทึบ จึงเป็นการสั่งให้แก้ไขเพื่อให้อาคารที่ก่อสร้างถูกต้องตามมาตรา ๔๐ (๓) และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ประกอบข้อ ๕๐ วรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขผนังด้านข้างของอาคารที่ทำเป็นช่องเปิดให้เป็นผนังทึบจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่วินิจฉัยยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน และเมื่อคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น

นอกจากนี้ ในการออกใบอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารตามกรณีพิพาทในคดีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจและหน้าที่เพียงตรวจพิจารณาคำขอและเอกสารที่เกี่ยวข้อง หากเห็นว่าถูกต้องและเป็นไปตามกฎกระทรวงและข้อบัญญัติท้องถิ่น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจออกใบอนุญาตให้ได้โดยไม่จำเป็นต้องออกไปตรวจสอบผังบริเวณตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างจริงเสียก่อนตามข้ออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี สำหรับกรณีที่ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมืองได้ออกหนังสือรับรองว่าผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างอาคารเสร็จเรียบร้อยตามที่ได้รับอนุญาต และนายทะเบียนท้องถิ่นซึ่งสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ออกเลขประจำบ้านให้ผู้ฟ้องคดี เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ออกใบรับรองว่าผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างอาคารบ้านพักเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อผู้ฟ้องคดีจะได้นำไปเป็นหลักฐานประกอบการขอเลขประจำบ้าน



ต่อนายทะเบียนท้องถิ่นตามมาตรา ๓๔^{๖๒} แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ และข้อ ๓๒^{๖๓} ของระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ เท่านั้น หาได้เป็นการรับรองความถูกต้องของอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารแต่อย่างใด คำรับรองดังกล่าวจึงไม่เกี่ยวข้องกับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขอาคารตามกรณีพิพาทในคดีนี้ ส่วนข้อความในกฎกระทรวงข้อ ๕๐ วรรคหนึ่ง (๑) ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)^{๖๔} เพียงแต่กำหนดห้ามให้การก่อสร้างผนังอาคารจะต้องทำเป็นผนังทึบเฉพาะในด้านที่ห่างจากแนวเขตที่ดินไม่ถึง ๒ เมตร เท่านั้น ผู้ฟ้องคดียังสามารถจัดให้มีหน้าต่างหรือช่องเปิดปิดเพื่อให้มีแสงสว่างและระบายอากาศภายในอาคารในส่วนอื่นของอาคารได้ ดังนั้น ข้อ ๕๐ วรรคหนึ่ง (๑) ของกฎกระทรวงดังกล่าว จึงหาได้มีข้อความหรือเจตนารมณ์อันเป็นการขัดขวางหรือจำกัดเสรีภาพในการที่จะอยู่อาศัยและครอบครองเคหสถานโดยปกติสุขของผู้ฟ้องคดีอันจะถือว่าเป็นการขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติมาตรา ๓๓ วรรคสอง^{๖๕} ของรัฐธรรมนูญ

^{๖๒} พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔

มาตรา ๓๔ ให้ทุกบ้านมีเลขประจำบ้าน บ้านใดยังไม่มีเลขประจำบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งเพื่อขอเลขประจำบ้านภายในสิบห้าวันนับแต่วันสร้างบ้านเสร็จ

ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งกำหนดเลขประจำบ้านให้แก่ผู้แจ้งซึ่งมีบ้านอยู่ในเขตสำนักทะเบียนท้องถิ่นภายในเจ็ดวัน ถ้ามีบ้านอยู่นอกเขตสำนักทะเบียนท้องถิ่นให้กำหนดเลขประจำบ้านภายในสามสิบวัน

ให้เจ้าบ้านติดเลขประจำบ้านไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ชัดแจ้ง

ผู้อำนวยการทะเบียนกลางจะกำหนดให้มีทะเบียนบ้านชั่วคราวตามระเบียบ เพื่อประโยชน์แก่การตรวจสอบทางทะเบียนก็ได้

^{๖๓} ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๓๒ บ้านปลูกสร้างใหม่หรือปลูกสร้างนานแล้ว แต่ยังไม่มียาเลขที่ เมื่อเจ้าบ้านแจ้งขอมีบ้านเลขที่ต่อนายทะเบียนให้นายทะเบียนถือปฏิบัติ ดังนี้

กรณีแจ้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) รับแจ้งตามแบบพิมพ์ที่กำหนดในข้อ ๑๓๔ (๑๖)

(๒) ตรวจสอบหลักฐานของผู้แจ้ง

(๓) ตรวจสอบสภาพความเป็นบ้าน

(๔) กำหนดบ้านเลขที่

(๕) กำหนดเลขรหัสประจำบ้านตามแบบพิมพ์ที่กำหนดในข้อ ๑๓๔ (๒๕)

(๖) จัดทำทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านและมอบให้ผู้แจ้งเป็นหลักฐาน

(๗) รายงานการกำหนดเลขรหัสประจำบ้านตามระเบียบที่กำหนดในข้อ ๑๓๒ (๘)

กรณีแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งผู้ซึ่งผู้อำนวยการทะเบียนกลางกำหนด ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) ดำเนินการตามวรรคสอง (๑) - (๔) และมอบหลักฐานการรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งไว้

(๒) รวบรวมหลักฐานการกำหนดบ้านเลขที่ส่งไปยังนายทะเบียนอำเภอเพื่อดำเนินการตามวรรคสอง (๕) - (๗)

(๓) ให้นายทะเบียนอำเภอมอบสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งเพื่อมอบให้ผู้แจ้งต่อไป

กรณีผู้แจ้งนำหลักฐานการรับแจ้งมาขอรับสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านให้นายทะเบียนอำเภอมอบให้ผู้แจ้ง

^{๖๔} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๓๓ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน

บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองในการที่จะอยู่อาศัยและครอบครองเคหสถานโดยปกติสุข

ฯลฯ

ฯลฯ



แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีฟ่งไม่ขึ้น พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗๕/๒๕๕๘)

๑.๔.๒ กรณีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้หรือเจ้าของอาคารมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ที่ดินที่มีประกาศกำหนดเป็นที่หวงห้ามตามประมวลกฎหมายที่ดิน มิใช่กรณีที่จะอาจมีการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์โดยเสียค่าตอบแทนหรือนำมาจัดหาประโยชน์ตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ได้ ดังนั้น เมื่อมีการก่อสร้างอาคารในบริเวณที่ดินดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ถือว่าเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีอำนาจตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มีคำสั่งให้เจ้าของรื้อถอนอาคารดังกล่าวได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้เข้าครอบครองและทำการก่อสร้างสักการสถานเรียกชื่อว่า วังสามเซียน บนเชิงเขาพระตำหนัก (เขาพิทยา) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ประมาณ ๔ ไร่เศษ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ โดยอ้างว่าตนเข้าใจว่าบริเวณที่ก่อสร้างเป็นที่ธรณีสงฆ์ ซึ่งตามข้อเท็จจริงแล้วที่ดินบริเวณดังกล่าวเนื้อที่ทั้งหมด ๒๙๒ ไร่ ๒ งาน กระทรวงมหาดไทยได้อนุญาตให้อยู่ในความควบคุมและใช้ประโยชน์ของกระทรวงกลาโหม โดยกองทัพเรือตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ทั้งนี้ ได้มีประกาศกำหนดให้ที่ดินบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่หวงห้ามตามประมวลกฎหมายที่ดิน ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ กองทัพเรือได้ขอส่งคืนที่ดินที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ต่อกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้เมืองพัทยาใช้เป็นสาธารณประโยชน์ ภายหลังจากที่การดูแลรักษาที่ดินดังกล่าวตกเป็นอำนาจหน้าที่ของเมืองพัทยาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๘ เจ้าหน้าที่ของเมืองพัทยาดำเนินการพบว่า ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ๑ ชั้น ขนาด ๘ x ๑๒ เมตร และกำแพงคอนกรีต สูง ๒ เมตร ยาว ๔๐ เมตร รุกล้ำที่สาธารณะบริเวณเขาพระใหญ่ ซึ่งเป็นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เจ้าพนักงานท้องถิ่นเมืองพัทยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารดังกล่าวออกทั้งหมดภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง โดยให้เหตุผลว่าก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และการกระทำดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาล เขตเมืองพัทยาและเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดชลบุรี



(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ปรากฏว่าระยะเวลาได้ล่วงพ้นไปเกินกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันที่ยื่นอุทธรณ์แล้ว ผู้ฟ้องคดียังมีได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์แต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างกำแพงคอนกรีตและอาคารโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เจ้าพนักงานท้องถิ่นเมืองพัทยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอำนาจพิจารณาออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้าง หรือมีคำสั่งห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารดังกล่าว และพิจารณามีคำสั่งตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แล้วแต่กรณี ได้ตามกฎหมาย และเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่า ที่พิพาทบริเวณที่ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารและกำแพงคอนกรีตเป็นที่เขาหรือที่ภูเขาซึ่งตามข้อ ๒^๕ ของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณที่หวงห้ามตามมาตรา ๙ (๒) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๒๓ กำหนดเป็นที่หวงห้าม ที่ดินบริเวณพิพาทจึงเป็นที่หวงกันไว้ใช้ประโยชน์ ซึ่งมีใช้กรณีที่อาจอนุญาตให้ใช้ประโยชน์โดยเสียค่าตอบแทนหรือนำมาจัดหาประโยชน์ตามมาตรา ๑๐^{๖๖} มาตรา ๑๑^{๖๗} และมาตรา ๑๒^{๖๘} แห่งประมวลกฎหมายที่ดินได้ การก่อสร้างอาคารของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นกรณีที่

^{๖๕} ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณที่หวงห้ามตามมาตรา ๙ (๒) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๒๓

ข้อ ๒ ให้บริเวณดังต่อไปนี้ ทุกแห่ง ทุกจังหวัด เป็นบริเวณที่หวงห้าม ห้ามมิให้บุคคลใดทำด้วยประการใด ให้เป็นการทำลายหรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด หรือที่ทราย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

(๑) บริเวณที่เขาหรือภูเขา และบริเวณลรอบที่เขาหรือภูเขา ๔๐ เมตร

(๒) บริเวณแม่น้ำและลำคลอง

(๓) ที่ดินของรัฐ นอกจาก (๑) และ (๒) ซึ่งมีได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองเฉพาะบริเวณที่เป็นที่หิน ที่กรวด หรือที่ทราย

^{๖๖-๖๘} ประมวลกฎหมายที่ดิน

มาตรา ๑๐ ที่ดินของรัฐซึ่งมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองและมีใช้สาธารณสมบัติของแผ่นดินอันราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกันนั้น ให้อธิบดีมีอำนาจจัดหาผลประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ ให้รวมถึงจัดทำที่ดินใช้ประโยชน์ได้ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่า และให้เช่าซื้อ

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาผลประโยชน์ ให้กำหนดโดยกฎกระทรวง แต่สำหรับการขาย การแลกเปลี่ยน และการให้เช่าซื้อที่ดิน ต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี

การดำเนินการจัดหาผลประโยชน์ตามความในมาตรานี้ ให้คำนึงถึงการที่จะสงวนที่ดินไว้ให้อนุชนรุ่นหลังด้วย

มาตรา ๑๑ การจัดหาผลประโยชน์ซึ่งที่ดินของรัฐตามนัยดังกล่าวมาในมาตราก่อนนี้ รัฐมนตรีจะมอบหมายให้ทบวงการเมืองอื่นเป็นผู้จัดหาผลประโยชน์สำหรับรัฐหรือบำรุงท้องถิ่นก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๒ ที่ดินของรัฐซึ่งมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง รัฐมนตรีมีอำนาจให้สัมปทาน ให้ หรือให้ใช้ในระยะเวลาอันจำกัด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

บทบัญญัติในมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนถึงกฎหมายว่าด้วยการเหมืองแร่และการป่าไม้



เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่สามารถอนุญาตให้ก่อสร้างได้และเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารพิพาทโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย พิกษากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๙๓/๒๕๕๖)

การก่อสร้างที่ระบายน้ำและบ่อพักน้ำในลำรางสาธารณะประโยชน์ ถือเป็นการก่อสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร จึงต้องอยู่ภายใต้บังคับของมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีใบรับแจ้งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ประกอบกับ แม้ลำรางดังกล่าวจะมีสภาพดีขึ้น แต่ก็ยังคงเป็นที่สาธารณะซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาสาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้นก่อนการก่อสร้างหรือตัดแปลงอาคารหรือส่วนของอาคารรुकูล้ำ ซึ่งปรากฏว่านโยบายของท้องถิ่นไม่อนุญาตให้เอกชนก่อสร้างหรือตัดแปลงลำรางสาธารณะประโยชน์ให้เป็นทางระบายน้ำ ดังนั้น จึงฟังว่าการก่อสร้างดังกล่าวเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีอำนาจสั่งให้รื้อถอนอาคารนั้นได้ตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน โดยการดำเนินการดังกล่าวไม่จำเป็นต้องมีผู้ร้องเรียนแต่ประการใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างท่อ ค.ส.ล. และบ่อพักน้ำในลำรางสาธารณะประโยชน์ ซึ่งอยู่ระหว่างที่ดิน ๒ แปลง ของภริยาผู้ฟ้องคดี แล้วถมดินลูกรังปิดทับเพื่อเชื่อมต่อที่ดินให้เป็นแปลงเดียวกัน เป็นเหตุให้นาย อ. เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินติดกันร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการปิดลำรางสาธารณะประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งเมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเทศบาลตำบล แกลงกะเจด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้ฟ้องคดีดำเนินการดังกล่าวโดยไม่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการกระทำที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารบริเวณที่ทำการถมดินลูกรังและวางท่อ ค.ส.ล. ในลำรางสาธารณะประโยชน์ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่รับคำสั่ง ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาล หรือเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดระยอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า การแจ้งคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชอบด้วยมาตรา ๔๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงมีมติให้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวและให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการออกคำสั่งใหม่ให้ถูกต้อง หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจสอบและจัดทำแผนที่พิพาท



ทั้งยังขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดระยองรังวัดสอบเขตลำรางสาธารณะประโยชน์ที่พิพาท และพบว่า ผู้ฟ้องคดีได้วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำทุกระยะ ๑๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๒ เมตร แล้วถมดินลูกรังปิดทับในแนวเขตติดต่อด้านระหว่างที่ดินและในลำราง สาธารณประโยชน์ซึ่งมีสภาพดินแข็ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๖ ซึ่งมีเนื้อหาทำนองเดียวกับคำสั่งเดิม หากแต่ได้แจ้งคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทราบทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับและปิดประกาศสำเนาคำสั่งในบริเวณที่พิพาท เมื่อผู้ฟ้องคดีทราบคำสั่ง ดังกล่าวแล้วจึงอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งได้รับการวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดี มาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่สั่งยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการ ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพักน้ำซึ่งเป็นส่วนประกอบ ของท่อระบายน้ำ ถือเป็น “อาคาร” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ การก่อสร้างจึงต้องอยู่ภายใต้บังคับของมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ กล่าวคือ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและดำเนินการ ตามมาตรา ๓๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงฟังเป็นที่ยุติว่า การก่อสร้าง ดังกล่าวไม่ได้ขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น กรณีจึงเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และโดยที่ลำรางสาธารณะประโยชน์พิพาทแม้จะดินแข็ง แต่ก็ยังคง เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ เทศบาลตำบลแกลงจะเจตหรือนายอำเภอเมืองระยองดูแลรักษาและดำเนินการคุ้มครองป้องกัน มิให้ผู้ใดบุกรุกหรือเข้าไปยึดถือครอบครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนดูแลให้ประชาชน ได้ใช้ประโยชน์ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ ตามนัยข้อ ๔ (๒)^{๖๙} และข้อ ๕ (๒)^{๗๐} ของระเบียบ บก.กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติ ของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งบุคคลหนึ่งบุคคลใดไม่สามารถรุกล้ำเข้าไปใช้ประโยชน์

^{๖๙-๗๐} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๔ ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่อยู่ในบังคับของระเบียบนี้ หมายถึง

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) ที่ดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าเป็นโดยสภาพที่ดินหรือทางราชการได้สงวนไว้ก็ตาม เช่น ที่ชายตลิ่ง ทางบก ทางน้ำ สวนสาธารณะ ที่เลี้ยงสัตว์ และที่สาธารณะประจำตำบล และหมู่บ้าน เป็นต้น

ข้อ ๕ อำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและดำเนินการคุ้มครองป้องกัน

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) ที่ดินตามข้อ ๔ (๒) ให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด และนายอำเภอท้องที่ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗

สร้างสิ่งปลูกสร้างอื่นใดได้ หากไม่ได้รับอนุญาต เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาที่สาธารณะให้ก่อสร้างอาคารหรือส่วนของอาคารล้ำเข้าไปในที่สาธารณะตามนัยข้อ ๔๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับเทศบาลตำบลแก่งกะเจดไม่มีนโยบายที่จะอนุญาตให้เอกชนก่อสร้างหรือดัดแปลงลำรางสาธารณประโยชน์ให้เป็นทางระบายน้ำ การที่ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร พร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำทุกระยะ ๑๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๒ เมตร รุกล้ำเข้าไปในลำรางสาธารณประโยชน์ที่พิพาท จึงเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วยเหตุนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจพิจารณาสั่งให้รื้อถอนอาคารของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ไม่ว่าจะมีผู้ร้องเรียนหรือไม่ และเมื่อการกระทำของผู้ฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีย่อมไม่อาจอ้างว่าเป็นการกระทำเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องทางระบายน้ำที่ตื้นเขินให้กับประชาชนได้ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๔๓/๒๕๕๖)

การติดหรือตั้งป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่จะถือว่าเป็นการก่อสร้างอาคารประเภทป้ายได้นั้นจะต้องเป็นการสร้างป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายขึ้นใหม่ทั้งหมด ซึ่งย่อมต้องหมายถึงการก่อสร้างตั้งแต่วานรากขึ้นไป แต่การติดตั้งโครงเหล็กป้ายโฆษณาบนคานาดฟ้าอาคารที่มีอยู่แล้ว ซึ่งมีลักษณะเป็นการเปลี่ยนแปลงต่อเติมหรือเพิ่มซึ่งลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน หรือน้ำหนักของโครงสร้างอาคารให้ผิดไปจากเดิม ถือเป็นการดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งต้องขออนุญาตหรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าภายหลังจากการก่อสร้างโครงเหล็กป้ายโฆษณาแล้วเสร็จโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือไม่ได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้มีการใช้บังคับกฎที่มีผลให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจอนุญาตให้มีการก่อสร้างหรือดัดแปลงโครงเหล็กป้ายโฆษณาได้อีกต่อไป กรณีจึงถือว่าเป็นกรณีดัดแปลงอาคารโดยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และเป็นกรณีที่ไมอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงชอบที่จะออกคำสั่งให้ระงับการดัดแปลง ห้ามใช้ และให้รื้อถอนอาคารในส่วนที่ดัดแปลงโดยมิชอบนั้นได้



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาคารตึกแถว ๓ ชั้น ตั้งอยู่ถนนมไหสวรรย์ แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร อาคารดังกล่าวอยู่บริเวณแยกมไหสวรรย์ ห่างจากด้านถนนตากสินประมาณ ๑๐ เมตร และห่างจากด้านถนนมไหสวรรย์ประมาณ ๔.๕ เมตร ซึ่งต่อมาผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทำสัญญาเช่าสถานที่บนดาดฟ้าของอาคารดังกล่าวเพื่อก่อสร้างโครงเหล็กป้ายโฆษณาขนาด ๑๐ x ๒ เมตร สูง ๑๒ เมตร ตามสัญญาเช่า ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ติดตั้งโครงเหล็กป้ายโฆษณาแล้วเสร็จตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๙ นายตรวจอาคาร สำนักงานเขตธนบุรี ได้ตรวจพบว่าการติดตั้งโครงเหล็กป้ายโฆษณาดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการเขตธนบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และเห็นว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารประเภทป้ายหรือสิ่งที่สูงขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายในพื้นที่บางส่วนในท้องที่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ จำนวน ๓ คำสั่ง ได้แก่ คำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ระวังการดัดแปลงอาคารโครงเหล็กป้ายโฆษณา คำสั่งห้ามผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณของอาคารโครงเหล็กป้ายโฆษณา และคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ รื้อถอนโครงเหล็กป้ายโฆษณา ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้เช่าสถานที่บนดาดฟ้าอาคารก่อสร้างโครงเหล็กป้ายโฆษณา และโครงเหล็กป้ายโฆษณาเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๘ จำนวน ๓ คำสั่ง ได้แก่ คำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ระวังการดัดแปลงอาคารโครงเหล็กป้ายโฆษณา คำสั่งห้ามผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคาร หรือบริเวณของอาคาร และคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รื้อถอนโครงเหล็กป้ายโฆษณา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และให้มีการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การติดหรือตั้งป้ายหรือสิ่งที่สูงขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่จะถือว่าเป็นการก่อสร้างอาคารประเภทป้ายได้นั้นจะต้องเป็นการสร้างป้ายหรือสิ่งที่สูงขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายขึ้นใหม่ทั้งหมด ซึ่งย่อมต้องหมายถึงการก่อสร้างตั้งแต่ฐานรากขึ้นไป ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เช่าดาดฟ้าอาคารของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และทำการติดตั้งโครงเหล็กป้ายโฆษณาบนดาดฟ้าอาคารดังกล่าวจึงเป็นการติดหรือตั้งป้ายบนอาคารที่มีอยู่แล้ว มิใช่การสร้างอาคารประเภทป้ายขึ้นใหม่ทั้งหมด การติดตั้งโครงเหล็กป้ายโฆษณาของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงมิใช่

การก่อสร้างอาคารตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทำการติดตั้งโครงเหล็กป้ายโฆษณา ขนาด ๑๐ x ๒ เมตร และสูง ๑๒ เมตร บนตาดฟ้าอาคารตึกแถว ๓ ชั้น ของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งชั้นตาดฟ้าของอาคารตึกแถวเป็นพื้นที่ส่วนบนสุดของอาคารที่ไม่มีหลังคาปกคลุมและบุคคลขึ้นไปใช้สอยได้ ตาดฟ้าจึงถือเป็นโครงสร้างส่วนบนสุดของอาคารที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของโครงสร้างอาคาร การดำเนินการของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงต่อเติมหรือเพิ่มซึ่งลักษณะขอบเขตแบบ รูปทรง สัดส่วน หรือน้ำหนักของโครงสร้างอาคารของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ให้ผิดไปจากเดิม และไม่เข้าข้อยกเว้นตามข้อ ๑ (๓) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กรณีถือเป็นการดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้เช่าเป็นผู้ดำเนินการสร้างโครงเหล็กเพื่อติดตั้งป้ายโฆษณาบนชั้นตาดฟ้าอาคารของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ โดยในขณะที่ทำสัญญาเช่าเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ และดำเนินการติดตั้งโครงเหล็กป้ายโฆษณาที่พิพาทเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะเจ้าของอาคารไม่ได้รับใบอนุญาตดัดแปลงอาคารจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อดำเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันแต่อย่างใด จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จัดให้มีหรือดำเนินการดัดแปลงอาคารโดยฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติมาตรา ๓๑^{๗๑} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และแม้ในขณะนั้นผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะสามารถแก้ไขความสูงของโครงเหล็กป้ายโฆษณาที่พิพาทให้มีความสูงไม่เกิน ๖ เมตร

^{๗๑} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๓๑ ห้ามมิให้ผู้ใดจัดให้มีหรือดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารให้ผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต ตลอดจนวิธีการหรือเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดไว้ในใบอนุญาต หรือให้ผิดไปจากที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ เว้นแต่

(๑) เจ้าของอาคารนั้นได้ยื่นคำขออนุญาตและได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

(๒) เจ้าของอาคารนั้นได้แจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว หรือ

(๓) การดำเนินการดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นกรณีตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ให้นำมาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๓๙ ทวิ มาใช้บังคับแก่การดำเนินการตาม (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม

ในกรณีที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เป็นการฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการกระทำของผู้ควบคุมงาน เว้นแต่ผู้ควบคุมงานจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำของผู้อื่นซึ่งผู้ควบคุมงานได้มีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงการกระทำดังกล่าวให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร และผู้ดำเนินการทราบแล้ว แต่บุคคลดังกล่าวไม่ยอมปฏิบัติตาม



ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๘^{๗๒} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ก็ตาม แต่ก็ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการแก้ไขในเรื่องความสูงของโครงเหล็กป้ายโฆษณาแต่อย่างใด การติดตั้งโครงเหล็กป้ายโฆษณาที่พิพาทจึงเป็นการดัดแปลงอาคารโดยฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติมาตรา ๒๑ ประกอบมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ตั้งแต่วันที่ทำการติดตั้งโครงเหล็กป้ายโฆษณาที่พิพาทเป็นต้นมา นอกจากนี้ ปรากฏว่าต่อมาได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารประเภทป้ายหรือสิ่งที่สูงขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายในพื้นที่บางส่วนในท้องที่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๘ กรณีจึงเป็นเหตุให้การสร้างโครงเหล็กสำหรับติดหรือตั้งป้ายโฆษณาบนชั้นดาดฟ้าอาคารตามคดีนี้ เป็นการสร้างสิ่งที่สูงขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายภายในระยะ ๕๐ เมตร จากเขตถนนทั้งสองฟาก อันเป็นการต้องห้ามตามข้อ ๑^{๗๓} และข้อ ๒^{๗๔} ของประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว และในกรณีเช่นนี้ ย่อมมีผลให้นับแต่วันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ใช้บังคับ โครงเหล็กป้ายโฆษณาที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ สร้างขึ้นไม่สามารถแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้อีกต่อไป การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ว่าได้มีการจัดหาวิศวกรควบคุมงานสาขาวิศวกรรมโยธา ระดับสามัญ มาดำเนินการตรวจสอบสภาพโครงป้ายและซ่อมบำรุง พร้อมทั้งได้ส่งหนังสือรับรองความมั่นคงแข็งแรงตามนโยบายของกรุงเทพมหานครแล้ว จึงไม่ถือเป็นการแจ้งต่อเจ้าพนักงาน

^{๗๒} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๘ ป้ายหรือสิ่งที่สูงขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคารต้องไม่ล้ำออกนอกแนวผนังรอบนอกของอาคาร และส่วนบนสุดของป้ายหรือสิ่งที่สูงขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายต้องสูงไม่เกิน ๖ เมตร จากส่วนสูงสุดของหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคารที่ติดตั้งป้ายนั้น

^{๗๓-๗๔} ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารประเภทป้ายหรือสิ่งที่สูงขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘

ข้อ ๑ ในประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“บริเวณที่ ๓” หมายความว่า พื้นที่ภายในเขตถนนและในระยะ ๕๐ เมตร จากเขตทางทั้งสองฟากของถนนในเขตกรุงเทพมหานคร ตามแผนที่และรายการประกอบแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๒ ภายในบริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔ และบริเวณที่ ๕ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารประเภทป้ายหรือสิ่งที่สูงขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายทุกชนิด เว้นแต่ป้ายชื่อถนน ตรอก ซอย ป้ายของทางราชการ ป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง ป้ายเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของสถานประกอบการ (โลโก้) และป้ายบอกชื่อสถานที่ เช่น ป้ายชื่ออาคาร ป้ายชื่อสถานประกอบการ ป้ายชื่อหมู่บ้าน โดยมีพื้นที่รวมกันไม่เกิน ๕ ตารางเมตร มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร และมีใช้ป้ายหรือสิ่งที่สูงขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคาร

การวัดความสูงของป้ายให้วัดจากระดับพื้นดินถึงส่วนที่สูงที่สุดของป้าย

ท้องถิ่นตามมาตรา ๓๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ แต่อย่างใด และแม้ต่อมาประกาศดังกล่าวได้สิ้นสุดระยะเวลาในการบังคับใช้ แต่ก็มีข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารประเภทป้ายหรือสิ่งก่อสร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ กำหนดห้ามมิให้ทำการก่อสร้างป้ายทุกชนิดบนดาดฟ้าของอาคารเช่นเดียวกับประกาศดังกล่าว โดยประกาศใช้บังคับรองรับต่อเนื่องกัน โครงเหล็กป้ายโฆษณาที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ สร้างขึ้นบนชั้นดาดฟ้าอาคารของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นการดัดแปลงอาคารฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติมาตรา ๒๑ ประกอบมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ และไม่สามารถดำเนินการแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันได้ อนึ่ง แม้โครงเหล็กป้ายโฆษณาจะได้มีการก่อสร้างก่อนที่จะมีการประกาศใช้บังคับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารประเภทป้ายหรือสิ่งก่อสร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ แต่โดยที่การติดตั้งโครงเหล็กป้ายโฆษณาที่พิพาทเป็นการดัดแปลงอาคารโดยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารดังที่ได้วินิจฉัยไปแล้ว กรณีจึงไม่ได้รับยกเว้นตามข้อ ๔^{๗๕} และข้อ ๕^{๗๖} ของประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวแต่อย่างใด

คดีมีประเด็นต้องพิจารณาต่อไปว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ระวังการดัดแปลงอาคารโครงเหล็กป้ายโฆษณา ห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณของอาคารที่เป็นโครงเหล็กป้ายโฆษณา และให้รื้อถอนอาคารโครงเหล็กป้ายโฆษณา รวมทั้งคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้เช่าดาดฟ้าอาคารของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อติดตั้งโครงเหล็กป้ายโฆษณา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นผู้ครอบครองอาคารในส่วนดาดฟ้าของอาคารที่พิพาท การที่นายตรวจอาคาร สำนักงานเขตธนบุรี ตรวจพบว่า

^{๗๕-๗๖} ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารประเภทป้ายหรือสิ่งก่อสร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘

ข้อ ๔ ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้มิให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ตามข้อ ๒ ก่อนหรือในวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับ แต่ห้ามดัดแปลงอาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อ ๒

ข้อ ๕ ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้มิให้ใช้บังคับแก่อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้างดัดแปลง ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้นก่อนวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับและยังก่อสร้าง หรือดัดแปลงไม่แล้วเสร็จแต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ไม่ได้



มีการติดตั้งโครงเหล็กป้ายโฆษณาบนอาคารของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อันเป็นการกระทำที่ขัดต่อประกาศกระทรวงมหาดไทย และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ระวังการตัดแปลงอาคาร (ป้ายโฆษณา) ห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณของอาคารที่เป็นโครงเหล็กป้ายโฆษณา และให้รื้อถอนอาคารโครงเหล็กป้ายโฆษณา รวมทั้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเจ้าของอาคารใต้ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เช่าขาดฟ้าอาคารติดตั้งโครงเหล็กป้ายโฆษณา โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งโครงเหล็กป้ายโฆษณา ซึ่งถือว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้จัดให้มีหรือดำเนินการตัดแปลงอาคารก็ตาม แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเจ้าของอาคารที่มีการตัดแปลงดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ย่อมมีอำนาจตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ที่จะสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ระวังการตัดแปลง ห้ามใช้ และให้รื้อถอนอาคารในส่วนที่ตัดแปลงได้ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ระวังการตัดแปลงอาคาร (ป้ายโฆษณา) ห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณของอาคารที่เป็นโครงเหล็กป้ายโฆษณา และให้รื้อถอนโครงเหล็กป้ายโฆษณา รวมทั้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๒๗/๒๕๕๗)

อาคารพิพาทมีลักษณะเป็นเต็นท์โครงเหล็กชั้นเดียวหลังคาผ้าใบ ขนาดประมาณ ๕ x ๑๕ เมตร สูงประมาณ ๓.๘๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง และอาคารโครงเหล็กชั้นเดียวหลังคาผ้าใบ (เต็นท์) ขนาดประมาณ ๕ x ๑๐ เมตร สูงประมาณ ๓.๘๐ เมตร จำนวน ๑๖ หลัง มีล้อติดทุกเสา และมีเสาเต็นท์ที่ยึดติดกับเสาเหล็กใช้ในการประกอบกิจการขายรถยนต์ใช้แล้ว และไม่มีกำหนดว่าจะมีการก่อสร้างอาคารถาวรเมื่อใด หรือจะเลิกประกอบกิจการเมื่อใด อาคารเต็นท์พิพาทจึงมีลักษณะเป็นการใช้อาคารที่ไม่มีกำหนดระยะเวลา ไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็นการชั่วคราว อีกทั้ง การดำเนินการซื้อขายรถยนต์ก็กระทำภายในอาคารเต็นท์พิพาทด้วย ซึ่งถือว่าเป็นการใช้เต็นท์พิพาทเพื่อกิจการพาณิชย์กรรม อาคารเต็นท์พิพาทจึงไม่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามข้อ ๙ ของกฎกระทรวง ว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผันหรือกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนั้น เมื่อการก่อสร้างดังกล่าวดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอำนาจออกคำสั่งให้ระงับการก่อสร้างอาคาร และห้ามใช้อาคารนั้นได้ และเมื่อการก่อสร้างอาคารเต็นท์พิพาทได้ก่อสร้างโดยมีระยะห่าง

จากแนวนนหน้อยกว่าที่กำหนดตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ริมนนหวแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครทั้งสองฟาก ในท้องที่แขวงบางแคเหนือ แขวงบางแค เขตภาษีเจริญ แขวงหลักสอง เขตหนองแขม และแขวงบางบอน แขวงสามตำเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอำนาจตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ออกคำสั่งให้เจ้าของรื้อถอนอาคารเดิณดังกล่าวได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีปลูกสร้างเต็นท์ผ้าใบโครงเหล็กชั้นเดียวในระยะ ๑๕ เมตร จากเขตริมนนกาญจนภิเษก แต่อยู่บนที่ดินมีโฉนดของตนเอง ผู้อำนวยการเขตบางแค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระับการก่อสร้างอาคาร คำสั่งห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคาร และคำสั่งให้รื้อถอนอาคารชนิดโครงเหล็กชั้นเดียวหลังคาผ้าใบ (เต็นท์) ขนาดประมาณ ๕ x ๑๕ เมตร สูงประมาณ ๓.๘๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง (อาคาร ๑) และอาคารโครงเหล็กชั้นเดียวหลังคาผ้าใบ (เต็นท์) ขนาดประมาณ ๕ x ๑๐ เมตร สูงประมาณ ๓.๘๐ เมตร จำนวน ๑๖ หลัง (อาคาร ๒-๑๗) เพื่อใช้เป็นสถานที่จำหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว เนื่องจากก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) แต่ได้รับการวินิจฉัยยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างอาคารเต็นท์โครงเหล็กชั้นเดียวหลังคาผ้าใบขนาดประมาณ ๕ x ๑๕ เมตร สูงประมาณ ๓.๘๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง และอาคารโครงเหล็กชั้นเดียวหลังคาผ้าใบ (เต็นท์) ขนาดประมาณ ๕ x ๑๐ เมตร สูงประมาณ ๓.๘๐ เมตร จำนวน ๑๖ หลัง อยู่ในระยะ ๑๕ เมตร จากแนวนนกาญจนภิเษก และจากพยานหลักฐานรับฟังได้ว่าเต็นท์พิพาทมีล้อติดทุกเสา และมีเสาเต็นท์ที่ยึดติดกับเสาเหล็ก ใช้ในการประกอบกิจการขายรถยนต์ใช้แล้ว และไม่มีกำหนดว่าจะมีการก่อสร้างอาคารถาวรเมื่อใด หรือจะเลิกประกอบกิจการเมื่อใด อาคารเต็นท์พิพาทจึงมีลักษณะเป็นการใช้อาคารที่ไม่มีกำหนดระยะเวลา ไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็นการชั่วคราว แม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าได้มีการรื้อถอนเต็นท์อยู่ตลอดเวลาหรือเต็นท์พิพาทสามารถเคลื่อนย้ายได้ ไม่ใช่อาคารที่มีลักษณะถาวร แต่การรื้อถอนหรือการทำให้เต็นท์พิพาทเคลื่อนย้ายได้นั้นก็เป็นไปเพื่อหลบเลี่ยงกฎหมายขณะถูกตรวจสอบเท่านั้น หลังจากนั้น



ก็นำอาคารเต็นท์พิพาทกลับมาใช้ใหม่ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้ใช้พื้นที่ภายในอาคารเต็นท์พิพาท ประกอบกิจการขายรถยนต์ใช้แล้ว ซึ่งเป็นการใช้เพื่อกิจการพาณิชย์กรรม อีกทั้ง การดำเนินการซื้อขายรถยนต์ก็กระทำภายในอาคารเต็นท์พิพาทด้วย ซึ่งถือว่าเป็นการใช้เต็นท์พิพาทเพื่อกิจการพาณิชย์กรรม อาคารเต็นท์พิพาทจึงไม่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามข้อ ๙^{๗๗} ของกฎกระทรวง ว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือกำหนด เงื่อนไขในการปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างอาคารเต็นท์พิพาทโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคาร ห้ามใช้อาคาร ชนิดโครงเหล็กชั้นเดียวหลังคาผ้าใบ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่ออาคารเต็นท์พิพาทได้ก่อสร้างอยู่ในระยะ ๑๕ เมตร จากเขตริมถนนกาญจนาภิเษก (ถนนวงแหวนรอบนอก) จึงขัดกับข้อ ๓^{๗๘} ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนแปลงใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ริมถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ทั้งสองฟาก ในท้องที่แขวงบางแคเหนือ แขวงบางแค เขตภาษีเจริญ แขวงหลักสอง เขตหนองแขม และแขวงบางบอน แขวงสามเต่า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๕ อาคารเต็นท์พิพาทจึงเป็นอาคารที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ใช้อำนาจตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารเต็นท์พิพาทจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ วินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๙๙/๒๕๕๗)

^{๗๗} กฎกระทรวง ว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือกำหนด เงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อ ๙ อาคารที่มีลักษณะเป็นเต็นท์ หรือปะรำชั้นเดียว เพื่อใช้ประโยชน์เป็นการชั่วคราวและไม่ใช่อาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม หรือการศึกษา โดยมีกำหนดเวลารื้อถอนไม่เกินสิบวัน ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตตามมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒

^{๗๘} ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนแปลงใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ริมถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครทั้งสองฟาก ในท้องที่แขวงบางแคเหนือ แขวงบางแค เขตภาษีเจริญ แขวงหลักสอง เขตหนองแขม และแขวงบางบอน แขวงสามเต่า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๓ ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างห้องแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย์ อาคารขนาดใหญ่ โรงมหรสพ โรงแรม ศูนย์การค้า คลังสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม หรือดัดแปลงอาคารใดให้เป็นอาคารดังกล่าว ภายในระยะสิบห้าเมตรจากเขตถนนทั้งสองฟากของถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่คลองบางจากไปทางทิศใต้จนจดถนนพระรามที่ ๒

ทั้งนี้ ตามแผนที่ท้ายข้อบัญญัตินี้

เจตนารมณ์ของมาตรา ๔๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่บัญญัติให้การแจ้งรื้อถอนอาคารต้องทำเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับและปิดประกาศคำสั่งในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารหรือบริเวณที่มีการกระทำ ก็เพื่อให้เป็นที่แน่ชัดว่าผู้ที่มีกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองอาคารได้รับทราบคำสั่งดังกล่าว ดังนั้น แม้การแจ้งคำสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับจะไม่ชอบด้วยบทกฎหมายดังกล่าว แต่หากได้มีการปิดประกาศคำสั่ง ณ อาคารหรือบริเวณที่มีการกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารโดยชอบแล้ว ข้อบกพร่องในการแจ้งคำสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหาเป็นสาระสำคัญที่ทำให้การแจ้งคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตราดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใดไม่เมื่อกระบวนการแจ้งคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นไปโดยชอบตามลำดับจนถึงขั้นตอนการแจ้งกำหนดการเข้ารื้อถอนของเจ้าหน้าที่ การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเข้าดำเนินการรื้อถอนอาคารพิพาทที่ก่อสร้างโดยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เนื่องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารมิได้รื้อถอนตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีซื้อสิทธิอาศัยในที่ดินริมถนนพร้อมเพิงขายของจากนาย ฉ. เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๓๘ แต่สิ่งปลูกสร้างดังกล่าวปลูกอยู่บนลำรางสาธารณะอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินคร่อมทางเข้า-ออก ของหมู่บ้าน ม. ซึ่งต่อมาได้มีการนำที่ดินส่วนที่เป็นทางดังกล่าวไปจดทะเบียนโอนเป็นที่สาธารณประโยชน์เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ต่อมา เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองรังสิต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ตรวจพบว่า ที่ดินที่มีการยกให้เป็นทางสาธารณะดังกล่าวมีการก่อสร้างอาคารไม้ชั้นเดียวบนลำรางสาธารณะโดยมีนาย ช. เป็นผู้ครอบครอง นายกเทศมนตรีเมืองรังสิต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ จำนวน ๒ คำสั่ง คือ คำสั่งห้ามมิให้ใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณที่มีการก่อสร้างอาคารพิพาท และคำสั่งให้รื้อถอนอาคารพิพาทออกทั้งหมดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง แจ้งโดยวิธีปิดประกาศคำสั่งไว้ในที่เปิดเผย ณ อาคารพิพาท และส่งจดหมายไปถึงนาย ช. แต่ระบุบ้านเลขที่ผิดทำให้นาย ช. ไม่ได้รับ ซึ่งเมื่อถึงกำหนดเวลา ไม่มีการรื้อถอนอาคารตามคำสั่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีประกาศลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๑ แจ้งกำหนดให้รื้อถอนอาคาร โดยปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ อาคารพิพาท ซึ่งประกาศดังกล่าวแจ้งด้วยว่า หากครบกำหนดเวลายังไม่มีการรื้อถอน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะดำเนินการรื้อถอนเอง แต่ก็ยังไม่มีการรื้อถอน



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีประกาศลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ แจ้งเจ้าของอาคารว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะดำเนินการรื้อถอนอาคารเองในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เป็นต้นไป และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เข้ารื้อถอนอาคารพิพาทเองทั้งหลังเมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตจังหวัดปทุมธานี โดยอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีปลูกสร้างอาคารพิพาทเป็นเวลามากกว่า ๑๐ ปี ก่อนที่ที่ดินดังกล่าวจะเป็นที่ดินสาธารณะและผู้ฟ้องคดีเพิ่งทราบคำสั่งจากประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๑ ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ฯ มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดเชยค่าเสียหาย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยในชั้นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดแต่เพียงว่าการแจ้งคำสั่งและการบังคับตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ และการรื้อถอนอาคารพิพาทเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีหรือไม่ หากเป็นละเมิด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่เพียงใด

ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า การแจ้งคำสั่งห้ามมิให้ใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณที่มีการก่อสร้างและมีคำสั่งให้รื้อถอน ตลอดจนคำสั่งแจ้งการรื้อถอนอาคารพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กระทำโดยวิธีการทั้งทำเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และปิดประกาศคำสั่งไว้ในที่เปิดเผย ณ อาคารพิพาทตามมาตรา ๔๗ ทวิ^{๙๙} แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แม้ว่าการแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือทางไปรษณีย์ตอบรับจะเป็นการแจ้งถึงนาย ช. โดยระบุบ้านเลขที่ผิด และเป็นเหตุให้จดหมายไม่ถึงผู้รับ แต่เมื่อพิจารณาเจตนารมณ์ของบทกฎหมายดังกล่าวที่บัญญัติให้การแจ้งรื้อถอนอาคารต้องทำเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับและปิดประกาศคำสั่งในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารหรือบริเวณที่มีการกระทำ ก็เพื่อให้เป็นที่แน่ชัดว่าผู้มีกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองอาคารได้รับทราบคำสั่งดังกล่าว เพราะผู้มีกรรมสิทธิ์ในอาคารกับผู้ครอบครองอาคารอาจมิใช่บุคคลเดียวกัน และในกรณีที่อาคารก่อสร้างขึ้นโดยมิได้รับอนุญาตก็ย่อมยากต่อการทราบว่าบุคคลใดเป็นเจ้าของ ดังนั้น ในกรณีนี้แม้การแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือทางไปรษณีย์ตอบรับ

^{๙๙} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔๗ ทวิ การแจ้งคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่สั่งให้ระงับการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือให้รื้อถอนอาคาร ให้ทำเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้ซึ่งจะต้องรับคำสั่งดังกล่าว ณ ภูมิลำเนาของผู้นั้น และให้ปิดประกาศคำสั่งดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารหรือบริเวณที่มีการกระทำดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ซึ่งจะต้องรับคำสั่งได้ทราบคำสั่งนั้นแล้วเมื่อพ้นกำหนดสามวันนับแต่วันที่ได้มีการปิดประกาศดังกล่าว



จะไม่เป็นไปตามมาตรา ๔๗ ทวิ แต่ก็มี การปิดแจ้งคำสั่งโดยเปิดเผย ณ อาคารพิพาท อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของอาคารก็ได้รับทราบคำสั่ง ฉบับลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๑ เรื่อง แจ้งกำหนดให้รื้อถอนอาคาร ซึ่งย่อมสรุปได้ว่าผู้ฟ้องคดีก็ต้องทราบคำสั่งแจ้งกำหนด ให้รื้อถอนอาคาร ฉบับลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ด้วย เพราะเป็นการแจ้งคำสั่งอีกครั้ง โดยวิธีการเดียวกัน ดังนั้น เมื่อฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำสั่งรื้อถอนอาคารก่อนการรื้อถอนจริง ขอบกพร่องในการแจ้งคำสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับจึงไม่เป็นสาระสำคัญที่ทำให้ การแจ้งคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชอบ ประกอบกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคำแก้ทุกข์ธรณ์ ของผู้ฟ้องคดีเองว่า แม้ผู้ฟ้องคดีจะมีได้อาศัยอยู่ในอาคารพิพาท แต่ก็ได้ให้พ่อตา แม่ยาย น้องภรรยา และหลานรวม ๗ คน อยู่อาศัยในอาคารพิพาท ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ปิดประกาศคำสั่ง ณ อาคารพิพาทเกินกว่า ๓ วันแล้ว จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับทราบ คำสั่งดังกล่าวแล้ว กรณีจึงฟังว่า การแจ้งคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นไปตามมาตรา ๔๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ แล้ว และเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า อาคารพิพาทก่อสร้าง บนลารางสาธารณะซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒)^{๘๐} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมีผลให้ไม่สามารถ โอนแก่กันได้ รวมถึงไม่อาจยกอายุความการครอบครองเพื่ออ้างสิทธิตามมาตรา ๑๓๐๕^{๘๑} และมาตรา ๑๓๐๖^{๘๒} แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน ดังนั้น ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อสิทธิอาศัยในบ้านพิพาทจากนาย ฉ. และปลูกบ้านอยู่อาศัยในที่ดินดังกล่าว โดยสงบและเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของกว่า ๑๐ ปีแล้ว จึงไม่อาจรับฟังได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ มีคำสั่งห้ามผู้ฟ้องคดีใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณที่มีการก่อสร้าง อาคาร และมีคำสั่งให้รื้อถอนอาคารพิพาท รวมทั้งเข้าดำเนินการรื้อถอนอาคารพิพาทที่รื้อแล้ว ที่สาธารณะด้วยตนเองจึงเป็นการกระทำโดยชอบด้วยมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ แล้ว จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๘๐/๒๕๕๗)

^{๘๐-๘๒} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๐๔ สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น รวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน เช่น

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) ทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่า ที่ชายตลิ่ง ทางน้ำ ทางหลวง ทะเลสาบ

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๑๓๐๕ ทรัพย์สินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้นจะโอนแก่กันมิได้ เว้นแต่อาศัยอำนาจ แห่งบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา

มาตรา ๑๓๐๖ ท่านห้ามมิให้ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับแผ่นดินในเรื่องทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติ ของแผ่นดิน



การติดตั้งโครงเหล็กพร้อมหลังคาเหล็กติดตั้งตลอดแนวความลึกของอาคารและผนังแผงลวดตาข่ายโครงคร่าวเหล็กเลื่อนปิดกันได้ ในบริเวณที่ว่างที่ติดกับตึกแถวคูหาของผู้ฟ้องคดีกับอาคารตึกแถวอีกฟากหนึ่ง ถือเป็นกรณีการดัดแปลงอาคารอันมีลักษณะเป็นการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างอื่นใดในบริเวณที่ว่างระหว่างตึกแถว ซึ่งเป็นการต้องห้ามตามข้อ ๓๔ วรรคสาม และวรรคห้า ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และเมื่อการก่อสร้างดังกล่าวเป็นการก่อสร้างปิดกันช่องว่างระหว่างตึกแถวอันเป็นพื้นที่สาธารณะ จึงย่อมเป็นกรณีที่ไม่ว่าจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นชอบที่จะใช้อำนาจโดยการใช้คำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองรื้อถอนสิ่งก่อสร้างออกไปจากบริเวณนั้นได้ และโดยที่ในกรณีนี้ เจ้าของหรือผู้ครอบครองดังกล่าวหาไม่มีสิทธิตามกฎหมายในอันที่จะกระทำการก่อสร้างเช่นนั้นอยู่ก่อนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีคำสั่งให้รื้อถอนแต่อย่างใด เนื่องจากการกระทำของบุคคลดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมายโดยชัดแจ้ง กรณีจึงไม่ต้องด้วยบทบัญญัติแห่งมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่จะต้องให้โอกาสผู้รับคำสั่งได้มีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนก่อนการมีคำสั่งแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีติดตั้งโครงเหล็กพร้อมหลังคาและผนังแผงลวดตาข่ายโครงคร่าวเหล็กเลื่อนได้ในที่ว่างระหว่างตึกแถวที่ติดกับอาคารตึกแถวของผู้ฟ้องคดี ต่อมา มีผู้ร้องเรียนกรณีดังกล่าว นายกเทศมนตรีตำบลตากฟ้า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและต่อมาได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารที่ต่อเติมโดยระบุว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างต่อเติมอาคารชนิดตึกแถว ๒ ชั้น โดยดำเนินการต่อเติมโครงเหล็กพร้อมหลังคาเหล็กติดตั้งตลอดแนวความลึกของอาคารและติดตั้งผนังแผงลวดตาข่ายโครงคร่าวเหล็กเลื่อนได้จำนวน ๒ แผง โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และเป็นการกระทำที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามกฎหมายกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ จึงให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่รับคำสั่ง ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลและเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดนครสวรรค์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ได้รับวินิจฉัยยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่การดัดแปลงต่อเติมอาคาร อีกทั้ง ในการพิจารณาออกคำสั่ง

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และไม่ได้แสดง เหตุผลที่อ้างอิงว่า สิ่งก่อสร้างที่ผู้ฟ้องคดีต่อเติมนั้นมีสภาพที่อาจเป็นอันตรายหรือไม่สามารถ แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้อย่างไร จึงถือว่าไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการ อันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า อาคารตึกแถวของผู้ฟ้องคดีมีจำนวนสิบคูหา และมีความยาวรวมกันถึง ๔๐ เมตร การที่ผู้ฟ้องคดีได้ติดตั้งโครงเหล็กพร้อมหลังคาเหล็กรีด ตลอดแนวความลึกของอาคารและผนังแผงลวดตาข่ายโครงคร่าวเหล็กเลื่อนปิดกันได้ในบริเวณ ที่ว่างที่ติดกับตึกแถวคูลาของผู้ฟ้องคดีกับอาคารตึกแถวอีกฟากหนึ่ง จึงมีลักษณะเป็นสิ่งที่สร้างขึ้น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ และโดยที่การกระทำดังกล่าวเป็นการต่อเติม หรือขยาย ส่วนด้านข้างอาคารตึกแถว อันอยู่ในความหมายของคำว่า “อาคาร” และ คำว่า “ดัดแปลง” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ แม้ส่วนที่สร้างขึ้นหรือดัดแปลงทั้งหมด จะมีน้ำหนักมวลรวมไม่เกินร้อยละสิบของน้ำหนักโครงสร้างอาคารเดิมก็ตาม แต่ก็เป็นการ ก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างอื่นใดในบริเวณที่ว่างระหว่างตึกแถว ซึ่งข้อ ๓๔ วรรคสาม^{๔๓} และวรรคห้า^{๔๔} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดให้ต้องมีการเว้นว่างไว้ไม่น้อยกว่า ๔ เมตร และห้ามไม่ให้มี การก่อสร้างอาคาร รั้ว กำแพง หรือสิ่งก่อสร้างอื่นใด หรือจัดให้เป็นบ่อน้ำ สระว่ายน้ำ ที่พักมูลฝอย หรือที่พักรวมมูลฝอยไม่ได้ โดยข้อกำหนดข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อบังคับครองประโยชน์ และความปลอดภัยของประชาชนทั้งในด้านการป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อม และการอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ เป็นสำคัญ ดังนั้น การกระทำ ของผู้ฟ้องคดีจึงขัดต่อบทบัญญัติของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงไม่อาจ

^{๔๓-๔๔} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๓๔ ๒๒๒ ๒๒๒

ระหว่างแถวด้านข้างของห้องแถวหรือตึกแถวที่สร้างถึงสิบคูหา หรือมีความยาวรวมกันถึง ๔๐ เมตร ต้องมี ที่ว่างระหว่างแถวด้านข้างของห้องแถวหรือตึกแถวที่ว่างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร เป็นช่วงตลอดความลึกของห้องแถว หรือตึกแถวเพื่อเชื่อมกับที่ว่างหลังอาคาร

๒๒๒ ๒๒๒

ที่ว่างตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม จะก่อสร้างอาคาร รั้ว กำแพง หรือสิ่งก่อสร้างอื่นใดหรือจัดให้เป็น บ่อน้ำ สระว่ายน้ำ ที่พักมูลฝอย หรือที่พักรวมมูลฝอยไม่ได้

๒๒๒ ๒๒๒



พิจารณาอนุญาตให้ก่อสร้างได้ แต่หากจะพิจารณาให้ได้รับอนุญาต ก็มีผลเป็นเพียงข้อยกเว้นของกฎหมายซึ่งเป็นดุลพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่จะต้องใช้อย่างเคร่งครัดโดยมิให้ขัดต่อกฎหมาย เมื่อผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างอื่นใดในบริเวณที่ว่างดังกล่าวโดยฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมายและไม่ได้ขออนุญาตหรือไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมาย รวมทั้งการก่อสร้างใด ๆ ที่ปิดกั้นช่องว่างระหว่างตึกแถวย่อมเห็นได้อย่างชัดแจ้งว่าเมื่อเกิดอัคคีภัยจะเกิดความไม่สะดวกในการระงับอัคคีภัยอันเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารดังกล่าวระหว่างตึกแถวจึงเป็นการก่อสร้างปิดกั้นช่องว่างระหว่างตึกแถวอันเป็นพื้นที่สาธารณะโดยใช้เป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยปริยาย กรณีจึงเห็นได้ว่าไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องโดยชอบด้วยกฎหมายได้ นอกจากรื้อถอนออกไปเท่านั้น ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ที่จะออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งก่อสร้างดังกล่าวออกไปจากบริเวณที่นั้นได้

สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า การออกคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานก่อนตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง^{๔๕} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ นั้น เห็นว่า บทบัญญัติดังกล่าวจะใช้ในกรณีที่คู่กรณีมีสิทธิตามกฎหมายในการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างอื่นใดอยู่แล้ว และคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกระทบต่อสิทธินั้น แต่ข้อเท็จจริงตามคดีนี้ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิตามกฎหมายอยู่ก่อนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีคำสั่งแต่อย่างใด เนื่องจากการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามของกฎหมายอย่างชัดแจ้ง อีกทั้ง มิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างสิทธิโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานตามบทกฎหมายดังกล่าวได้ นอกจากนี้ คำสั่งให้รื้อถอนอาคารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ระบุว่า ผู้ฟ้องคดีทำการต่อเติมโครงเหล็กพร้อมมุงหลังคาเหล็กตลอดแนวความลึกของอาคารและติดตั้งผนังแผงลวดตาข่ายโครงคร่าวเหล็กเลื่อนได้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และเป็นการกระทำที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ได้จัดให้มีเหตุผลตามนัย

^{๔๕} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน



มาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง^{๔๖} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แล้ว ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนโครงเหล็กพร้อมหลังคาเหล็กรีดและผนังแผงลวดตาข่ายโครงคร่าวเหล็กเลื่อนได้ที่ผู้ฟ้องคดีต่อเติมในที่ว่างระหว่างตึกแถวและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๙๖/๒๕๕๗)

๑.๕ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้มาตรการบังคับทางปกครองของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๖ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการยื่นคำขอต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งจับกุมและกักขังบุคคลซึ่งฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การผังเมือง

โดยที่เจตนารมณ์ของกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ มีวัตถุประสงค์ประการหนึ่งเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ดี ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีขออนุญาตก่อสร้างอาคารในลักษณะที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าวจึงเป็นการขัดต่อกฎหมาย เจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีอำนาจตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ สั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณที่ได้ยื่นไว้ เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามที่กฎกระทรวงกำหนด

สรุปข้อเท็จจริง

เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตทวีวัฒนาได้ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด มีวัตถุประสงค์ในการร่วมกันซื้อ-ขายที่ดิน จัดสรรที่ดิน

^{๔๖} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓๗ คำสั่งทางปกครองที่ทำเป็นหนังสือและการยืนยันคำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย และเหตุผลนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

- (๑) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ
- (๒) ข้อกฎหมายที่อ้างอิง
- (๓) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ

ฯลฯ

ฯลฯ



ปลูกสร้างบ้าน-อาคาร ชาย และประกอบกิจการค้าขายเกี่ยวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ พบว่า ผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างอาคารผิดไปจากแบบที่ได้รับอนุญาต ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) จึงมีคำสั่ง ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑ จำนวน ๓ ฉบับ ถึงผู้ฟ้องคดีให้ระงับการก่อสร้างอาคาร ห้ามใช้อาคารหรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารและให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามรายการแนบท้ายคำสั่ง รวมทั้งให้ยื่นคำขออนุญาตภายในเวลาที่กำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ตามแบบ ข. ๑ เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย มีทางเข้าออกอาคารทางเดียว โดยผ่านมาจากอาคารสำนักงานของผู้ฟ้องคดี มีการติดตั้งมาตรวัดน้ำจากการประปา ๑ ตัว และมาตรวัดกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้า ๑ ตัว แปลนชั้นล่างประกอบด้วยห้องครัวและห้องอาหาร ๑ ห้อง ห้องนั่งเล่นและห้องรับแขก ๑ ห้อง ที่โล่งสำหรับจอดรถ ๔ คัน และมีบันไดขึ้นลงบันไดเดียว ส่วนชั้นบนมีการกั้นเป็นห้องจำนวน ๙ ห้อง มีห้องน้ำ ห้องส้วม ระเบียง และทางใช้เดินหน้าห้องร่วมกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้วเห็นว่าอาคารที่ยื่นขออนุญาตก่อสร้างเข้าลักษณะการใช้อาคารแบบอาคารพักอาศัยรวม ซึ่งขัดต่อกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๑ ให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณแนบท้ายคำสั่ง แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า อาคารดังกล่าวมิใช่อาคารพักอาศัยรวม จึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) แต่ได้รับการวินิจฉัยยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ระบุว่าอาคารที่ผู้ฟ้องคดียื่นขออนุญาตเป็นรูปแบบลักษณะการใช้อาคารเป็นอาคารพักอาศัยรวม และขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การก่อสร้างอาคารพิพาทมีลักษณะเป็นอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วย มีห้องน้ำห้องส้วมแยกจากกันสำหรับแต่ละครอบครัว มีทางเดินทางเข้าออก และทางขึ้นลงร่วมกัน ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวเข้าลักษณะตามหลักเกณฑ์ของ “อาคารอยู่อาศัยรวม” ตามความหมายในข้อ ๕ (๑๑๓)^{๔๗} ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

^{๔๗} ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๑๑๓) “อาคารอยู่อาศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันสำหรับแต่ละครอบครัว มีห้องน้ำ ห้องส้วม ทางเดิน ทางเข้าออก และทางขึ้นลงหรือลิฟต์แยกจากกันหรือร่วมกัน ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงหอพักด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ



เรื่อง คอปปี้มาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่าได้ก่อสร้างอาคารพิพาทขึ้นเพื่อเจตนาใช้เป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนของกรรมการซึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ใช้ชีวิตและประกอบอาชีพอยู่ร่วมกัน โดยไม่มีบุคคลภายนอกเข้ามาอยู่อาศัยด้วย อาคารพิพาทจึงไม่ใช่อาคารพักอาศัยรวม จึงไม่อาจรับฟังได้ นอกจากนี้ อาคารพิพาทของผู้ฟ้องคดีซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย ๒ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร อันเป็นที่ดินประเภท ก. ๒ ซึ่งได้กำหนดขึ้นเพื่อการสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติของพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม ตามข้อ ๙ (๗) (ข)^{๔๘} ของกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ เมื่ออาคารพิพาทมีลักษณะเป็นที่พักอาศัยรวมจึงเป็นกรณีต้องห้ามมิให้ก่อสร้างในบริเวณดังกล่าวตามข้อ ๓๑ (๑๑)^{๔๙} ของกฎกระทรวงเดียวกัน และโดยที่เจตนารมณ์ของกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ ประการหนึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ดี ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีขออนุญาตก่อสร้างอาคารที่มีลักษณะแตกต่างจากข้อกำหนดในกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวจึงขัดต่อกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งฉบับลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๑ ให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณ

^{๔๘} กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อ ๙ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้นำประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้ให้เป็นไปดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๗) ที่ดินประเภท ก. ๑ และ ก. ๒ ที่กำหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม โดยมีวัตถุประสงค์และจำแนกเป็นบริเวณ ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(ข) ที่ดินประเภท ก. ๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อการสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติของพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม จำแนกเป็นบริเวณ ก. ๒ - ๑ ถึง ก. ๒ - ๒๑

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๔๙} กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อ ๓๑ ที่ดินประเภท ก. ๒ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการให้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนั้นในแต่ละบริเวณ

ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนดดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๑๑) การอยู่อาศัยทุกประเภท เว้นแต่การอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว

ฯลฯ

ฯลฯ



แนบท้ายคำสั่งโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๗^{๙๐} แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ จึงเป็น
การกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๖๑๒/๒๕๕๗)

^{๙๐} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๒๗ ในการตรวจพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาต
แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณที่ได้ยื่นไว้ เพื่อให้ถูกต้อง
และเป็นไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ และให้นำมาตรา ๒๕
วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ฯลฯ

ฯลฯ



บทที่ ๕

คดีปกครองเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

๑. กรณีเกี่ยวกับการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. กรณีเกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. มีอำนาจที่จะออกประกาศกำหนดมาตรการเพื่อกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความเป็นธรรม และส่งเสริมคุ้มครองสิทธิของชนพิการและคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๖) และ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕ แม้จะมีกรณีที่เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ โดยมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจเผยแพร่รายการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายทางโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ได้ก็ตาม แต่ก็เป็นการกระทำโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของกฎหมาย ประกอบกับการออกประกาศดังกล่าวมีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ และมีได้มีลักษณะเป็นการดำเนินการเกินไปกว่าความจำเป็นและไม่กระทบกระเทือนสาระสำคัญของสิทธิของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าประกาศที่พิพาทขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

อย่างไรก็ตาม การออกกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้น เหตุแห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมายย่อมหมายถึงความรวมถึงการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบด้วย เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า

ขณะพิจารณาออกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕ ความปรากฏต่อ กสทช. แล้วว่า ผู้ฟ้องคดีได้ลิขสิทธิ์การถ่ายทอดรายการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในปี ค.ศ. ๒๐๑๔ กสทช. จึงสมควรต้องใช้ดุลพินิจในการออกประกาศดังกล่าวให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดีผู้ทรงสิทธิในรายการดังกล่าวอยู่ในเวลานั้น ก่อนที่จะออกประกาศที่พิพาท การที่ไม่มีการพิจารณากรณีดังกล่าวก่อนออกประกาศ และได้มีการนำข้อกำหนดตามข้อ ๓ ประกอบกับรายการลำดับที่ ๗ ของภาคผนวกตามประกาศ ที่กำหนดให้การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย (FIFA World Cup Final) เป็นรายการโทรทัศน์ที่สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้ภายใต้การให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปเท่านั้น มาใช้บังคับกับผู้ฟ้องคดีซึ่งได้รับสิทธิในการแพร่ภาพและเสียงการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายปี ค.ศ. ๒๐๑๔ อยู่แล้วในขณะที่ยังออกประกาศดังกล่าว จึงไม่เป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดีและเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีย่อมไม่ควรนำประกาศ มาใช้กับผู้ฟ้องคดีในคดีนี้ได้ แต่ประกาศดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปกับกรณีอื่นอันเป็นการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะอยู่เช่นเดิม

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการเป็นตัวแทนการขายโฆษณา ประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุและโทรทัศน์ทุกชนิด ประกอบกิจการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาทุกประเภท ทั้งกีฬาภายในและต่างประเทศ ได้รับสิทธิในการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่มีขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จากสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ ตามพันธสัญญาที่ได้ตกลงทำไว้กับสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๘ (ค.ศ. ๒๐๐๕) โดยผู้ฟ้องคดีเป็นบริษัทในเครือบริษัท อ. ซึ่งประกอบธุรกิจด้านบันเทิงทุกประเภท และเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ประเภทธุรกิจ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ อันเป็นการให้บริการระบบโทรทัศน์ดาวเทียม (Satellite TV) มีสถานีโทรทัศน์ ๔ ช่อง ต่อมา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ออกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยข้อ ๓ ประกอบกับ



ภาคผนวกรายการลำดับที่ ๗ ของประกาศดังกล่าวกำหนดให้การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นรายการโทรทัศน์ที่สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้ภายใต้การให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปเท่านั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ข้อ ๓ ประกอบกับรายการลำดับที่ ๗ ของประกาศดังกล่าว ขัดต่อมาตรา ๒๗ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลและเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม ลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดรายการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย เป็นสิทธิในทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี มิใช่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ทั้งยังเป็นการเอื้อประโยชน์ให้เฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ในระบบคลื่นความถี่ซึ่งมีเพียง ๖ สถานี ผู้ฟ้องคดีมีสถานีโทรทัศน์ของบริษัท อ. ที่ไม่ใช่คลื่นความถี่ จึงไม่จำเป็นต้องเผยแพร่รายการถ่ายทอดสดดังกล่าวในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งมีให้นำประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ มาใช้บังคับกับการเผยแพร่การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายและให้ยกเลิกประกาศดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีมีปัญหาต้องพิจารณาว่า ความในข้อ ๓^๑ ประกอบกับรายการลำดับที่ ๗ ของภาคผนวก ตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่กำหนดให้การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย (FIFA World Cup Final) เป็นรายการโทรทัศน์ที่สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้ภายใต้การให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปเท่านั้น เป็นกฎที่ขัดด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นบทบัญญัติให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการอนุญาตและกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม สำหรับกิจการโทรทัศน์นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ย่อมมีอำนาจอนุญาตและกำกับดูแลทั้งกิจการโทรทัศน์

^๑ ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕

ข้อ ๓ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนทุกคนรวมถึงคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้ และใช้ประโยชน์จากรายการโทรทัศน์บางรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะได้อย่างเป็นธรรม เสมอภาค และทั่วถึง ให้รายการโทรทัศน์แบบถ่ายทอดสดตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวกของประกาศนี้ถือเป็นรายการโทรทัศน์ที่สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้ภายใต้การให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปเท่านั้น

ที่ใช้คลื่นความถี่และกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๖)^๒ ประการหนึ่งว่า กำกับดูแลการประกอบกิจการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่เป็นธรรม ดังนี้ การดำเนินการที่ให้รายการที่มีความสำคัญต้องเผยแพร่ทางบริการโทรทัศน์เป็นการทั่วไป ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายจึงเป็นการกระทำเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างผู้ใช้บริการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่และผู้ใช้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจดำเนินการได้ตามบทบัญญัติดังกล่าว ส่วนมาตรา ๓๖^๓ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นการให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการควบคุมผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตในกิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่และไม่ใช้คลื่นความถี่เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกประกาศที่พิพาทโดยกำหนดคำนิยามของคำว่า “คนด้อยโอกาส” ว่า ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข การเมือง กฎหมาย วัฒนธรรม ภัยธรรมชาติ และภัยสงคราม รวมถึงผู้ที่ขาดโอกาสที่จะเข้าถึงการบริการขั้นพื้นฐานของรัฐ ตลอดจนผู้ประสบปัญหาที่ยังไม่มีองค์กรหลักรับผิดชอบ อันจะส่งผลให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้เท่าเทียมกับผู้อื่น จึงเป็นการดำเนินการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาสในการเข้าถึง

^๒ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

มาตรา ๒๗ ให้ กสทช. มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑. ชลช

๒. ชลช

(๖) พิจารณาอนุญาตและกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรมและกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต เงื่อนไข หรือค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าว

๑. ชลช

๒. ชลช

^๓ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๓๖ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป ให้คณะกรรมการกำหนดมาตรการพื้นฐานบางประการ เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตจัดให้มีบริการที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการอาจกำหนดมาตรการส่งเสริมใด ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตพิจารณาปฏิบัติตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการอาจพิจารณาสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากกองทุนหรือสนับสนุนหรือส่งเสริมด้วยวิธีการอื่นก็ได้

เพื่อให้มาตรการที่กำหนดตามวรรคหนึ่งเหมาะสมต่อคนพิการและคนด้อยโอกาสให้คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นหรือเปิดโอกาสให้คนพิการและคนด้อยโอกาสมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการดังกล่าวด้วย

บริการที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของคนพิการและคนด้อยโอกาสตามวรรคหนึ่งอาจหมายถึงรวมถึง บริการกระจายเสียงที่ออกอากาศรายการอ่านหนังสือเต็มเวลา หรือบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีสามภาษามือ บริการคำบรรยายเป็นอักษรวิ่ง หรือบริการคำบรรยายเป็นเสียง สำหรับรายการที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารสาธารณะ



และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ตามบทบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีอำนาจตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๖) และ (๒๔)^๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมฯ และมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฯ ที่จะออกประกาศกำหนดมาตรการเพื่อกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้ผู้ให้บริการได้รับบริการที่เป็นธรรม และส่งเสริมคุ้มครองสิทธิของชนพิการและคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้ ส่วนมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติองค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมฯ เป็นบทบัญญัติที่คุ้มครองสิทธิของประชาชนมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการและส่งเสริมความเสมอภาคของประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์คลื่นความถี่อันเป็นบทบัญญัติที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการออกประกาศที่พิพาท แต่เมื่อได้วินิจฉัยไว้แล้วว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจออกประกาศที่พิพาทตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๖) และ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว การไม่อ้างมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๑๓) จึงไม่มีผลทำให้ประกาศที่พิพาทเป็นประกาศที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฯ เป็นบทบัญญัติในการควบคุมการจัดทำผังรายการซึ่งกฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนด จึงไม่ใช่บทบัญญัติที่ใช้กับกรณีพิพาทในคดีนี้

สำหรับประเด็นปัญหาว่า ประกาศพิพาทมีเนื้อหาที่ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะเกิดกรณีพิพาท และพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ หรือไม่ นั้น เมื่อพิเคราะห์ถึงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แล้ว เห็นว่า มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน มาตรา ๔๓ บัญญัติรับรองเสรีภาพในการประกอบ

^๔ พระราชบัญญัติองค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

มาตรา ๒๗ ให้ กสทช. มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑.ลข

๑.ลข

(๑๓) คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการและคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพของบุคคลในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคมและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

๑.ลข

๑.ลข

(๒๔) ออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งอันเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของ กสทช.

๑.ลข

๑.ลข

กิจการหรือประกอบอาชีพ ส่วนมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติห้ามการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ แต่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าวได้ให้อำนาจอรัฐในการตรากฎหมายที่จะจำกัดสิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน เสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม รวมทั้งการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลได้ แต่มีข้อยกเว้นในการตรากฎหมายว่า การจำกัดเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมจะต้องอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ และกรณีอื่น ๆ ตามที่บัญญัติไว้ ส่วนการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลจะต้องดำเนินการโดยบทกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้และเท่าที่จำเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้ ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงคดีนี้แล้ว เห็นว่า แม้ว่าประกาศพิพาทดังกล่าวจะเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ฟ้องคดีที่จะเผยแพร่รายการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายโดยไม่อาจเผยแพร่ทางโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ได้ก็ตาม แต่ก็เป็นการกระทำโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ได้วินิจฉัยไว้แล้ว เมื่อไม่ปรากฏว่าบทบัญญัติดังกล่าวอันเป็นบทบัญญัติที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อ้างเป็นฐานอำนาจในการออกประกาศที่พิพาทเป็นบทบัญญัติที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ประกอบกับได้วินิจฉัยไว้แล้วว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจตามบทบัญญัติดังกล่าวในการออกประกาศที่พิพาท อีกทั้งบทบัญญัติของกฎหมายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อ้างเป็นฐานอำนาจในการออกประกาศที่พิพาทมีลักษณะเป็นกฎหมายที่คุ้มครองผู้บริโภค และประกาศดังกล่าวดำเนินการโดยไม่เกินกว่าความจำเป็นและไม่กระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิของผู้ฟ้องคดี นอกจากนี้ การออกประกาศที่พิพาทมีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ กรณีจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าประกาศที่พิพาทขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ส่วนสิทธิของผู้ฟ้องคดีในการเผยแพร่รายการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายต่อสาธารณชนตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๒)^๕ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฯ นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีมีสิทธิเผยแพร่รายงานดังกล่าวต่อสาธารณชนได้แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ซึ่งประกาศที่พิพาทมิได้จำกัดสิทธิของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวแต่อย่างใด โดยผู้ฟ้องคดีสามารถนำรายการดังกล่าวไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยวิธีการใด ๆ หรือช่องทางใด

^๕ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗

มาตรา ๑๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๔ เจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมมีสิทธิแต่ผู้เดียวดังต่อไปนี้

๑. ลง

๑. ลง

(๒) เผยแพร่ต่อสาธารณชน

๑. ลง

๑. ลง



ก็ได้ แต่หากวิธีการหรือช่องทางการเผยแพร่ดังกล่าวมีบทบัญญัติของกฎหมายใดควบคุม ผู้ฟ้องคดีก็ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของกฎหมายออกประกาศที่พิพาท โดยจำกัดให้การเผยแพร่รายการของผู้ฟ้องคดีต้องให้บริการภายใต้การให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปเท่านั้น โดยประกาศดังกล่าวมิได้ห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีแสวงหาผลประโยชน์หรือเผยแพร่ทางโทรทัศน์ทั้งหมดแต่อย่างใด จึงไม่เป็นการขัดต่อมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

ส่วนประเด็นปัญหาว่า ประกาศพิพาทเป็นกฎที่ออกโดยการใช้ดุลพินิจโดยชอบหรือไม่ เห็นว่าการดำเนินการออกคำสั่งทางปกครองหรือกฎนั้น เหตุแห่งการไม่ชอบด้วยกฎหมายย่อมหมายถึงความรวมถึงการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบด้วย เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ขณะออกประกาศพิพาท ข้อเท็จจริงปรากฏต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้วว่า ผู้ฟ้องคดีได้ลิขสิทธิ์การถ่ายทอดรายการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในปี ค.ศ. ๒๐๑๔ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้แสดงความเห็นคัดค้านต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในระหว่างการพิจารณาออกประกาศที่พิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงสมควรต้องใช้ดุลพินิจในการออกประกาศดังกล่าวให้สอดคล้องกับความเป็นจริงที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทรงสิทธิในรายการดังกล่าวอยู่ในเวลานั้น โดยต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดีซึ่งมีสิทธิอยู่ก่อนที่จะออกประกาศพิพาทด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ฟ้องคดีเป็นบริษัทในเครือของบริษัท อ. ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ประเภทธุรกิจ และมีสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมจำนวน ๔ ช่อง ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิหาประโยชน์ในทางพาณิชย์จากการเผยแพร่รายการดังกล่าวทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ซึ่งเป็นบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่อื่นเป็นกิจการในเครือเดียวกับกิจการของผู้ฟ้องคดีได้ ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีประมูลได้ช่องสัญญาณบริการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่หรือที่วัดจิตอลนั้น เป็นกรณีที่เกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการฟ้องคดีแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงสมควรต้องกำหนดบทเฉพาะกาลหรือกำหนดมาตรการชดเชยหรือบรรเทาความเสียหายของผู้ฟ้องคดีที่มีสิทธิอยู่เดิม ซึ่งกรณีการกำหนดมาตรการชดเชยหรือบรรเทาความเสียหายนี้ ตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ใช้เป็นฐานอำนาจในการออกประกาศพิพาทได้บัญญัติไว้ในวรรคสอง ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อาจพิจารณาสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากกองทุนหรือสนับสนุนหรือส่งเสริมด้วยวิธีการอื่น อันเป็นการชดเชยต่อผู้รับใบอนุญาตที่ได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สามารถใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดีก่อนออกประกาศที่พิพาทได้ แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณากรณีดังกล่าวก่อนออกประกาศพิพาทแต่อย่างใด

สำหรับกรณีข้อ ๔ ของประกาศพิพาทที่กำหนดยกเว้นให้ไม่ต้องดำเนินการตามข้อ ๓ ของประกาศดังกล่าวโดยได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ก็เป็นกรณีที่ให้กับผู้ได้รับอนุญาตโดยทั่วไปที่จะใช้สิทธิดังกล่าวในอนาคต มิใช่มาตรการเยียวยาแก่ผู้ที่ได้สิทธิรายการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่มีสิทธิอยู่แล้วดังเช่นผู้ฟ้องคดีโดยตรง ดังนั้น การนำข้อกำหนดตามข้อ ๓ ประกอบกับรายการลำดับที่ ๗ ของภาคผนวกตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็น การทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่กำหนดให้การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย (FIFA World Cup Final) เป็นรายการโทรทัศน์ที่สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้ภายใต้การให้บริการโทรทัศน์ ที่เป็นการทั่วไปเท่านั้น มาใช้บังคับกับผู้ฟ้องคดีซึ่งได้รับสิทธิในการแพร่ภาพและเสียง การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายปี ค.ศ. ๒๐๑๔ อยู่แล้วในขณะที่ออกประกาศดังกล่าว จึงไม่เป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดีและเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีไม่อาจนำประกาศ ดังกล่าวมาใช้บังคับกับผู้ฟ้องคดีในคดีนี้ได้ แต่ประกาศดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับ เป็นการทั่วไปกับกรณีอื่นอันเป็นการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะอยู่เช่นเดิม พิพากษาให้ เพิกถอนข้อ ๓ ประกอบกับรายการลำดับที่ ๗ ของภาคผนวกตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็น การทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยกำหนดเงื่อนไขให้การเพิกถอนมีผลเฉพาะแก่ผู้ฟ้องคดีในการแพร่ภาพ และเสียงการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายปี ค.ศ. ๒๐๑๔ เท่านั้น ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับ โดยประกาศดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปกับกรณีอื่น อยู่เช่นเดิม (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๑๕/๒๕๕๗)

ตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งบัญญัติว่า “บุคคล” ย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น... คำว่า “บุคคล” นั้น หมายความว่าบุคคลโดยทั่วไป ไม่เฉพาะแต่สื่อมวลชน ดังนั้น นิติบุคคล ประเภทบริษัทจำกัดซึ่งเป็นผู้สัญญาเช่าเวลาจัดรายการโฆษณาสินค้าและบริการธุรกิจ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ กับกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นบุคคลโดยทั่วไป จึงมีเสรีภาพ ในการแสดงความคิดเห็นผ่านทางรายการที่ออกอากาศทางสถานีของกรมประชาสัมพันธ์ โดยได้รับความคุ้มครองตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ การจำกัดเสรีภาพ ในการแสดงความคิดเห็นผ่านรายการดังกล่าวจะกระทำมิได้ เว้นแต่มีกฎหมาย ให้อำนาจไว้เป็นการเฉพาะ เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐหรือกรณีอื่นตามที่บัญญัติไว้ ในมาตรา ๔๕ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ



ดังนั้น เมื่อพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการลัทธิการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทำซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อการศึกษาให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง หากฝ่าฝืนมีโทษปรับทางปกครอง ซึ่งบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวออกโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และยังมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยว่าบทบัญญัติดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การจำกัดสิทธิเสรีภาพตามพระราชบัญญัติดังกล่าวจึงมีผลบังคับได้ตามกฎหมาย กรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์จึงต้องถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ กำหนดไว้ด้วย รวมถึงผู้จัดรายการที่ออกอากาศในนามของกรมประชาสัมพันธ์ก็ต้องถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นด้วยเช่นเดียวกัน

เมื่อกรมประชาสัมพันธ์ต้องถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ ด้วย กรมประชาสัมพันธ์จึงย่อมมีสิทธิตรวจสอบรายการที่จะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์เพื่อมิให้มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฯ ได้ ดังนั้น การที่กรมประชาสัมพันธ์มีคำสั่งให้ผู้เข้าเวลาจัดรายการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ระงับการออกอากาศรายการของผู้เข้าเนื่องจากเห็นว่าเนื้อหารายการมีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงสามารถกระทำได้โดยชอบด้วยกฎหมายและโดยชอบตามสัญญา กรมประชาสัมพันธ์ไม่จำเป็นต้องชำระค่าเสียหายจากการใช้สิทธิระงับการออกอากาศรายการของผู้เข้าแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

บริษัท ก. (ผู้ฟ้องคดี) ทำสัญญากับกรมประชาสัมพันธ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) เพื่อเข้าเวลาจัดรายการโฆษณาสินค้าและบริการธุรกิจทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ โดยทำการออกอากาศรายการ “เจาะข่าวร้อน ล้วงข่าวลึก” ออกอากาศทุกวันจันทร์ สัปดาห์ที่ ๑ ถึงสัปดาห์ที่ ๔ ของเดือน ระหว่างเวลา ๒๑.๑๐ ถึงเวลา ๒๒ นาฬิกา ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๔

ปรากฏว่าภายหลังการทำสัญญาเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ ผู้ถูกฟ้องคดีขอตรวจสอบใบรายการที่ผู้ฟ้องคดีจะออกอากาศในวันดังกล่าว และต่อมาได้รับการออกอากาศใบรายการของผู้ฟ้องคดีโดยอ้างว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับกลุ่มการเมืองซึ่งอาจสร้างความแตกแยกในสังคมได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอทราบผลการตรวจสอบใบรายการดังกล่าวไปยังผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งได้รับแจ้งเหตุผลว่า มีการเสนอเนื้อหาพาดพิงถึงบุคคลอื่นอันอาจทำให้เกิดความแตกแยก อันขัดกับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งข้อสัญญาระบุไว้ว่ามีให้ผู้เช่าจัดรายการเกี่ยวกับการเมืองที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือผู้หนึ่งผู้ใด และเมื่อได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็มิได้มีการดำเนินการแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๕๖๔,๒๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีมีข้อพิจารณาในเบื้องต้นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิและได้รับการคุ้มครองตามมาตรา ๔๕^๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หรือไม่ เห็นว่า สัญญาที่ผู้ถูกฟ้องคดีตกลงออกอากาศรายการของผู้ฟ้องคดีโดยผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าเช่าเวลาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีนั้น มีลักษณะเป็นสัญญาต่างตอบแทนตามมาตรา ๓๖๙^๗

^๖รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๔๕ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น

การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน

การสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นเพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรา^๖นี้จะกระทำมิได้

การห้ามหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นเสนอข่าวสารหรือแสดงความคิดเห็นทั้งหมดหรือบางส่วน หรือการแทรกแซงด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรา^๖นี้จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้นตามวรรคสอง

การให้นำข่าวหรือบทความไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนนำไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่น จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะกระทำในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม แต่ทั้งนี้ จะต้องกระทำโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้นตามวรรคสอง

เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย

การให้เงินหรือทรัพย์สินอื่นเพื่ออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นของเอกชน รัฐจะกระทำมิได้

^๗ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๓๖๙ ในสัญญาต่างตอบแทนนั้น คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะไม่ยอมชำระหนี้จนกว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะชำระหนี้ หรือขอปฏิบัติการชำระหนี้ก็ได้ แต่ความข้อนี้ห้ามมิให้ใช้บังคับ ถ้าหนี้ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยังไม่ถึงกำหนด



แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งแม้ผู้ฟ้องคดีจะเป็นผู้รับจ้างผลิตรายการออกอากาศทางสื่อ มิได้ทำหน้าที่ในการนำข่าวสารไปสื่อสารต่อมวลชนโดยตรง จึงไม่มีลักษณะเป็นสื่อมวลชนก็ตาม แต่เมื่อพิจารณามาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ แล้ว คำว่า “บุคคล” ของบทบัญญัติดังกล่าว ย่อมหมายความถึงบุคคลโดยทั่วไป ไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือบุคคลอาชีพใดอาชีพหนึ่ง ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบุคคลโดยทั่วไปย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผ่านทางรายการของผู้ฟ้องคดีได้ โดยได้รับความคุ้มครองตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่งดังกล่าว อันเป็นบทบัญญัติที่คุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลโดยทั่วไป ซึ่งการจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผ่านรายการของผู้ฟ้องคดีจะกระทำได้อีกต่อเมื่อมีกฎหมายให้อำนาจไว้เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐหรือกรณีอื่นตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๕ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ

กรณีมีข้อพิจารณาต่อไปว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการออกอากาศของผู้ฟ้องคดี เป็นการปฏิบัติตามมาตรา ๓๗^๔ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือไม่ เห็นว่า พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฯ เป็นกฎหมายที่จำกัดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญหลายมาตรา โดยเฉพาะมาตรา ๓๖ เสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบโดยกฎหมาย มาตรา ๔๓ เสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ มาตรา ๔๕ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น มาตรา ๔๖ เสรีภาพของพนักงานหรือลูกจ้างของเอกชนที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์หรือสื่อมวลชนอื่น ซึ่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวออกโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และยังไม่มีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การจำกัดสิทธิเสรีภาพตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวจึงมีผลบังคับได้ตามกฎหมาย กล่าวคือ ผู้ใดประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต้องได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ แม้แต่ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นส่วนราชการก็ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ

^๔ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๓๗ ห้ามมิให้ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทำซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อทำให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง

ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ตรวจสอบและให้ระงับการออกอากาศรายการที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่ง หากผู้รับใบอนุญาตไม่ดำเนินการ ให้กรรมการซึ่งคณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจสั่งด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือให้ระงับการออกอากาศรายการนั้นได้ทันที และให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวโดยพลัน

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนแล้วเห็นว่า การกระทำดังกล่าวเกิดจากการละเลยของผู้รับใบอนุญาตจริง ให้คณะกรรมการมีอำนาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการแก้ไขตามที่สมควร หรืออาจพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตก็ได้

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ประเภทใบอนุญาตประกอบกิจการสาธารณะ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีต้องแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานีประจำแต่ละสถานี เพื่อควบคุมดูแลการออกอากาศให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต โดยผู้อำนวยการสถานีต้องรับผิดชอบดูแลการจัดรายการ การดำเนินรายการ และการออกอากาศของสถานีให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและประกาศต่าง ๆ ที่คณะกรรมการประกาศกำหนด โดยผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบในการกระทำของผู้อำนวยการสถานีเสมือนเป็นการกระทำของตนเอง ห้ามผู้ถูกฟ้องคดีออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทำซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจารหรือมีผลกระทบต่อการก่อให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง หากผู้ถูกฟ้องคดีฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าวมีโทษถูกปรับทางปกครอง และผู้ที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากรายการออกอากาศของผู้ถูกฟ้องคดีอาจร้องเรียนต่อคณะกรรมการได้ จึงเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ยังต้องถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ ดังนั้น ผู้จัดรายการที่ออกอากาศในนามของผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นด้วยเช่นกัน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิในการตรวจสอบรายการที่จะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ของผู้ถูกฟ้องคดีเองเพื่อมิให้มีการฝ่าฝืนมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฯ ได้

เมื่อพิจารณาหนังสือของผู้ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยที่ชี้แจงเหตุผลในการตรวจสอบข่าวรายการของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า เนื้อหาของรายการพาดพิงถึงบุคคลอื่น อันอาจทำให้เกิดความแตกแยก ขัดต่อนโยบายของรัฐบาลที่มีเป้าหมายมุ่งสู่ความปรองดองสมานฉันท์ ประกอบกับคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีที่ว่า รายการของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยของประชาชน ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงจึงมีหน้าที่ตรวจสอบและให้ระงับการออกอากาศตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฯ รวมทั้งมีสิทธิตามข้อสัญญาในการตรวจสอบเทปรายการก่อนออกอากาศ และสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการที่ขัดต่อระเบียบหรือกฎหมาย ซึ่งหากไม่ดำเนินการ ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิไม่อนุญาตให้ออกอากาศรายการได้ ประกอบกับบันทึกถ้อยคำของผู้ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยที่ได้ให้ถ้อยคำต่อศาลในชั้นในไต่สวนคำขอให้ศาลกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับการร้องเรียนจากประชาชนมาตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๓ ว่า รายการของผู้ฟ้องคดี



เกี่ยวกับขบวนการล้มเจ้า ซึ่งได้มีการออกอากาศเป็นจำนวนหลายครั้ง ก่อให้เกิดความแตกแยก โดยเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณารายการของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และอาจก่อให้เกิด ความเสียหายต่อบุคคลอื่นซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีอาจต้องรับผิดชอบแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดี ย่อมมีสิทธิระงับการออกอากาศรายการของผู้ฟ้องคดีได้โดยชอบด้วยสัญญาและโดยชอบ ด้วยกฎหมาย เมื่อการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีชอบด้วยกฎหมายและไม่ผิดสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดี จึงไม่ต้องชำระค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๕๓๘/๒๕๕๘)

๓. กรณีเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. กรณีเกี่ยวกับกิจการวิทยุคมนาคม

คลื่นความถี่เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติ การกำหนดคลื่นความถี่และ หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่นจึงต้องเกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นทุกคน และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจการ วิทยุสมัครเล่นในการเสริมสร้างประโยชน์ต่อสังคมและความปลอดภัยของประเทศชาติ ใช้เป็นข่ายสื่อสารสาธารณะสำรองในยามฉุกเฉินหรือเกิดภัยพิบัติ การใช้คลื่นความถี่ ของพนักงานวิทยุสมัครเล่นทุกคนจึงมีสิทธิใช้คลื่นความถี่ตามที่กฎหมายกำหนด อย่างเท่าเทียมกัน ไม่อาจกีดกันพนักงานวิทยุสมัครเล่นให้เข้าใช้คลื่นความถี่ในช่องใด ช่องหนึ่งที่สงวนไว้สำหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นเฉพาะกลุ่มบุคคลได้

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุม กำกับดูแลการใช้ช่องสัญญาณและความถี่ของพนักงานวิทยุสมัครเล่นได้รับ เรื่องร้องเรียนว่า มีพนักงานวิทยุสมัครเล่นแย่งใช้ช่องสัญญาณในการติดต่อสื่อสาร หรือใช้ช่องสัญญาณในลักษณะยึดถือครอบครองเฉพาะกลุ่ม เจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการ ตรวจสอบ แม้จะไม่ได้ความว่ามีการกระทำผิดในข้อหาที่มีการร้องเรียน แต่ก็ได้มีการ ตักเตือนพนักงานวิทยุสมัครเล่นรายที่ถูกร้องเรียน กรณีถือได้ว่า เจ้าหน้าที่

ใช้อำนาจและปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมกำกับดูแลการใช้ช่องสัญญาณและความถี่ของพนักงานวิทยุสมัครเล่นแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่น ได้รับอนุญาตจากกรมไปรษณีย์โทรเลข โดยได้ใช้ความถี่วิทยุ ๑๔๔.๙๓๗๕ เมกะเฮิร์ตซ์ ในการติดต่อกับนักวิทยุสมัครเล่นด้วยกัน อ้างว่าได้รับความเดือดร้อนจากการรบกวนของกลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นที่ใช้ชื่อว่าชมรม ว. ที่ใช้คลื่นความถี่ ๑๔๔.๙๒๕๐ เมกะเฮิร์ตซ์ ในการแจ้งเหตุหรือประสานงานสภาพการจราจร แต่คลื่นความถี่ดังกล่าวตามประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง กำหนดความถี่วิทยุและหลักเกณฑ์การใช้ความถี่วิทยุย่าน VHF และ UHF สำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่นและกิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ กำหนดให้เป็นช่องสื่อสารด้วยเสียงทั่วไป โดยคลื่นความถี่ที่ให้ใช้สำหรับแจ้งเหตุหรือประสานงานสภาพการจราจรได้กำหนดไว้ในช่องที่ ๖๗ ความถี่ ๑๔๔.๙๐๐๐ เมกะเฮิร์ตซ์ ผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนกรณีการใช้คลื่นความถี่ที่ไม่ตรงตามที่กำหนดในประกาศของกรมไปรษณีย์โทรเลขดังกล่าวไปยังคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เดิม (ผู้ถูกฟ้องคดี)) ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วแจ้งผลการพิจารณาว่า นาย อ. เป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นที่ใช้ช่องความถี่วิทยุ ๑๔๔.๙๒๕๐ เมกะเฮิร์ตซ์ มิได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดการรบกวนหรือขัดขวางต่อการใช้ความถี่วิทยุของบุคคลอื่น และการใช้ความถี่วิทยุดังกล่าวเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างพนักงานวิทยุสมัครเล่นเกี่ยวกับสภาพการจราจรก็ได้ขัดต่อประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลขฯ อีกทั้งยังคงอยู่ในกรอบของระเบียบคณะกรรมการประสานงานการจัดและบริหารความถี่วิทยุแห่งชาติว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ. ๒๕๓๐ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การใช้ความถี่วิทยุสำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ผู้ถูกฟ้องคดีได้แนะนำให้ นาย อ. ใช้ความถี่วิทยุสำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่นตามที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และเพื่อวัตถุประสงค์ของกิจการวิทยุสมัครเล่นอย่างแท้จริง ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาดังกล่าวจึงอุทธรณ์ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาทบทวน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวนั้นถูกต้องแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องพิจารณาอีกและให้ยุติเรื่องนี้เสีย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณากำกับดูแลการใช้ความถี่วิทยุของกลุ่มวิทยุสมัครเล่นที่ใช้ความถี่ ๑๔๔.๙๒๕๐ เมกะเฮิร์ตซ์ ตามคำร้องเรียนผู้ฟ้องคดีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ขณะที่เกิดกรณีพิพาท ตามประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง กำหนดความถี่วิทยุและหลักเกณฑ์การใช้ความถี่วิทยุย่าน VHF และ UHF สำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่นและกิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ไม่ปรากฏว่ามีข้อความใดระบุถึงความหมายของเหตุทั่วไปหรือการแจ้งเหตุทั่วไป ในการติดต่อสื่อสารระหว่างพนักงานวิทยุสมัครเล่นเกี่ยวกับการแจ้งเหตุทั่วไป ซึ่งจะถูกกำหนดให้ใช้ช่องที่ ๖๗ ความถี่วิทยุ ๑๔๔.๘๐๐๐ เมกะเฮิร์ตซ์ มีเพียงข้อ ๓.๑^๙ ของประกาศที่กำหนดไว้ว่า การใช้คลื่นความถี่สำหรับการติดต่อสื่อสารประเภทเสียง (Telephony) จะต้องเป็นการติดต่อรับส่งข่าวสารด้วยเสียงพูด (Speech) เท่านั้น และได้กำหนดให้การแจ้งเหตุทั่วไปหมายความว่ารวมถึงการรายงานหรือประสานเหตุด้านจราจรแต่อย่างใด ดังนั้น การรายงานหรือประสานเหตุด้านจราจรจึงมิใช่การแจ้งเหตุทั่วไป การที่กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นที่ใช้ชื่อว่าชมรม ว. ได้ใช้คลื่นความถี่ ๑๔๔.๘๒๕๐ เมกะเฮิร์ตซ์ ซึ่งกำหนดให้ใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารประเภทเสียงโดยใช้ในการแจ้งเหตุหรือประสานงานสภาพการจราจร จึงย่อมกระทำได้ตามประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลขดังกล่าว

สำหรับประเด็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ไม่กำกับดูแลการใช้คลื่นความถี่ ๑๔๔.๘๒๕๐ เมกะเฮิร์ตซ์ ของพนักงานวิทยุสมัครเล่นชมรม ว. ที่กระทำการในลักษณะยึดถือครอบครองเฉพาะกลุ่มบุคคลหรือไม่ เห็นว่า คลื่นความถี่เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติ การกำหนดคลื่นความถี่และหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่นจึงต้องเกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นทุกคน และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจการวิทยุสมัครเล่นในการเสริมสร้างประโยชน์ต่อสังคมและความปลอดภัยของประเทศชาติ ใช้เป็นข่ายสื่อสารสาธารณะสำรองในยามฉุกเฉินหรือเกิดภัยพิบัติ การใช้คลื่นความถี่ของพนักงานวิทยุสมัครเล่นทุกคนจึงมีสิทธิใช้คลื่นความถี่ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเท่าเทียมกัน ไม่อาจกีดกันพนักงานวิทยุสมัครเล่นให้เข้าใช้คลื่นความถี่ในช่องใดช่องหนึ่งที่สงวนไว้สำหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นเฉพาะกลุ่มบุคคลได้ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าพนักงานวิทยุสมัครเล่นชมรม ว. มีการใช้คลื่นความถี่ช่องใดช่องหนึ่งในการสื่อสารเป็นประจำแต่ไม่ได้มีการกีดกันพนักงานวิทยุสมัครเล่นอื่นเข้ามาใช้ช่องคลื่นความถี่ดังกล่าว ประกอบกับเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ทำหนังสือ ฉบับลงวันที่ ๒๒ และวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๘ ร้องเรียน

^๙ ประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง กำหนดความถี่วิทยุและหลักเกณฑ์การใช้ความถี่วิทยุย่าน VHF และ UHF สำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่นและกิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔

ข้อ ๓ หลักเกณฑ์การใช้ความถี่วิทยุสำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่นและกิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม

๓.๑ การติดต่อสื่อสารประเภทเสียง (Telephony) ให้รับส่งข่าวสารโดยใช้เสียงพูด (Speech)

การใช้คลื่นความถี่ของชมรม ว. ไปยังผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ตรวจและเฝ้าฟังการใช้ความถี่วิทยุ ๑๔๔.๙๒๕๐ เมกะเฮิร์ตซ์ และได้รับรายงานว่า พนักงานวิทยุสมัครเล่นจำนวนหนึ่งมีการใช้ความถี่วิทยุดังกล่าวในการสอบถามและแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจราจรหรือสอบถามเส้นทางจราจร โดยนาย อ. พนักงานวิทยุสมัครเล่น ร่วมแจ้งข้อมูลข่าวสารจราจรกับพนักงานวิทยุสมัครเล่นอื่น โดยนาย อ. ชี้แจงว่า กรณีกระทำให้เกิดการรบกวนช่องความถี่วิทยุ ๑๔๔.๙๓๗๕ เมกะเฮิร์ตซ์ นั้น เกิดจากช่องความถี่วิทยุใกล้เคียงกัน การรบกวนซึ่งกันและกันจึงเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติของการใช้ความถี่วิทยุ ทั้งนี้ นาย อ. ได้แก้ไขโดยการปรับ GIAN ไมโครโฟนให้ต่ำลงและหันสายอากาศไปทิศทางอื่นแล้ว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ แจ้งผลการพิจารณาว่า พนักงานวิทยุสมัครเล่นที่ใช้ช่องความถี่วิทยุ ๑๔๔.๙๒๕๐ เมกะเฮิร์ตซ์ มิได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดการรบกวนหรือขัดขวางต่อการใช้ความถี่วิทยุของบุคคลอื่น และการใช้ความถี่วิทยุดังกล่าวเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างพนักงานวิทยุสมัครเล่นเกี่ยวกับสภาพการจราจร ก็ได้ติดต่อประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง กำหนดความถี่วิทยุและหลักเกณฑ์การใช้ความถี่วิทยุย่าน VHF และ UHF สำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่นและกิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดียังได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติดำเนินการตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ดังกล่าว โดยศูนย์ตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุ เขต ๑ (นนทบุรี) ได้รายงานผลการตรวจสอบการใช้ความถี่ ๑๔๔.๙๒๕๐ เมกะเฮิร์ตซ์ ฉบับลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๙ ฉบับลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๐ และฉบับลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๑ ว่า การใช้คลื่นความถี่ช่องดังกล่าวมีการใช้งานติดต่อสื่อสารระหว่างกันตามปกติ กรณีจึงเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำการตรวจสอบและตักเตือนพนักงานวิทยุสมัครเล่นรายที่ถูกผู้ฟ้องคดีร้องเรียนแล้ว จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีใช้อำนาจและปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมกำกับดูแลการใช้ช่องสัญญาณและความถี่ของพนักงานวิทยุสมัครเล่นแล้ว

ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาว่าผู้ฟ้องคดีสามารถหาช่องความถี่วิทยุอื่นที่กำหนดไว้สำหรับการติดต่อสื่อสารประเภทเสียงช่องใดที่ว่างเหลืออยู่อีก ๙๔ ช่อง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้รับความเป็นธรรมภายใต้กฎหมายเดียวกัน เห็นว่า การใช้คลื่นความถี่ในการติดต่อสื่อสารระหว่างพนักงานวิทยุสมัครเล่นด้วยกันนั้น สามารถติดต่อสื่อสารในช่องความถี่ที่กำหนดไว้สำหรับการติดต่อสื่อสารประเภทเสียงใด ๆ ที่ว่างจากการใช้ของพนักงานวิทยุสมัครเล่นอื่น และในกรณีที่ช่องคลื่นความถี่ใดมีพนักงานวิทยุสมัครเล่นอื่นใช้งานอยู่ก่อนแล้ว พนักงานวิทยุสมัครเล่นสามารถหลีกเลี่ยงไปใช้ช่องคลื่นความถี่อื่นที่ว่างหรือหากต้องการเข้าร่วมสนทนาหรือขัดจังหวะขณะที่มีผู้ใช้คลื่นความถี่อยู่ ก็ควรหาจังหวะ



ที่คู่สนทนานั้นหมดข้อความที่สืบเนื่องก่อน กรณีจึงเห็นได้ว่า พนักงานวิทยุสมัครเล่นทุกคนที่ต้องการติดต่อสื่อสารก็ต้องใช้วิธีการในลักษณะเดียวกัน อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในประเด็นนี้จึงฟังไม่ขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ถูกฟ้องคดียังต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในการกำกับดูแลกลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นชมรม ว. ที่ใช้ช่องความถี่วิทยุ ๑๔๔.๙๒๕๐ เมกะเฮิรตซ์ แจ้งเหตุ ประสานเหตุ และรายงานสภาพจราจร ให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากพบการกระทำที่มีลักษณะการฝ่าฝืนเกิดขึ้น พิกษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๔๖/๒๕๕๗)

บทที่ ๖

คดีปกครองเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ

๑. กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ

อำนาจในการแต่งตั้งรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นของคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีดุลพินิจที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควรโดยไม่ต้องผูกพันตามข้อเสนอของรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

ในกรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณากลับกรองความเหมาะสมของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน ๒ คน การที่คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยพิจารณาการสรรหาดังกล่าวแล้วมีมติเลือกผู้ที่มีอาวุโสสูงกว่าและไม่มีประวัติต่างพร้อยเป็นรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย นั้น ถือว่าเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารของการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยให้เพิ่มตำแหน่งรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ นักบริหารระดับ ๑๐ ขึ้นอีก ๑ ตำแหน่ง รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสรรหาประกอบด้วยรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฯ ทั้ง ๓ คน เป็นคณะทำงาน ซึ่งมีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาทั้งสิ้นรวม ๕ คน รวมทั้งผู้ฟ้องคดี จากการดำเนินการสรรหาโดยให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ ปรากฏว่ามีผู้ที่ได้คะแนนมาเป็นลำดับที่ ๑ เท่ากันจำนวน ๒ คน คือ นาย น. และผู้ฟ้องคดี ประธานคณะทำงานฯ จึงเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้คัดเลือกและเสนอให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ดำรงตำแหน่งพร้อมกับเสนอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสรรหารองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฯ รวมทั้งประวัติโดยย่อของผู้สมัครทั้ง ๕ ราย ต่อที่ประชุมผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้พิจารณามีมติแต่งตั้งนาย น. เป็นผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฯ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าวและให้การกีฬาแห่งประเทศไทยเสนอชื่อผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ ให้ที่ประชุมผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาใหม่



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติการกักขังแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘ บัญญัติว่า ให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดอัตราเงินเดือนของผู้ว่าการและรองผู้ว่าการ ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ดังนั้น อำนาจในการแต่งตั้งรองผู้ว่าการการกักขังแห่งประเทศไทยจึงเป็นอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ตามบทบัญญัติดังกล่าว หากใช้อำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่อย่างใดไม่ สำหรับอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๒๕ (๑)^๑ แห่งพระราชบัญญัติการกักขังแห่งประเทศไทย เป็นกรณีของการแต่งตั้งพนักงานตำแหน่งอื่น ๆ ที่ไม่รวมถึงตำแหน่งรองผู้ว่าการการกักขังแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ เมื่อได้พิจารณาถึงบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการกักขังแห่งประเทศไทย ในมาตรา ๒๑ ที่บัญญัติว่า ให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดอัตราเงินเดือนของผู้ว่าการและรองผู้ว่าการ ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ประกอบกับมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง (๓) ที่บัญญัติว่า ผู้ว่าการหรือรองผู้ว่าการพ้นจากตำแหน่งเมื่อคณะกรรมการให้ออก จะเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติการกักขังแห่งประเทศไทย มีเจตนารมณ์ให้อำนาจแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการและรองผู้ว่าการ โดยบทบัญญัติดังกล่าวได้แบ่งแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งบทบัญญัติในมาตรา ๒๑ เป็นข้อยกเว้นของมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการกักขังแห่งประเทศไทย ดังนั้น ในการแต่งตั้งรองผู้ว่าการการกักขังแห่งประเทศไทย จึงเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ใช่อำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามการกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดี

คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยต่อไปว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติให้แต่งตั้งนาย น. ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการการกักขังแห่งประเทศไทย ฝ่ายกักขังอาชญากรรมและสิทธิประโยชน์ (นักบริหาร ๑๐) นั้น ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า การพิจารณาแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการการกักขังแห่งประเทศไทย ฝ่ายกักขังอาชญากรรมและสิทธิประโยชน์ ไม่มีระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการการกักขังแห่งประเทศไทย เพียงรายชื่อเดียวเท่านั้น กรณีจึงเป็นดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่จะพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งดังกล่าว ดังนั้น แม้จะมีความว่าคณะกรรมการสรรหาได้มีข้อสรุปให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

^๑ พระราชบัญญัติการกักขังแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๒๕ ผู้ว่าการมีอำนาจ

(๑) บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตำแหน่งตามข้อบังคับหรือระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด แต่ถ้าเป็นพนักงานหรือลูกจ้างชั้นที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการฝ่ายหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน

ฯลฯ

ฯลฯ



พิจารณาคัดเลือกบุคคลหนึ่งบุคคลใดระหว่างผู้ฟ้องคดีกับนาย น. ที่มีคะแนนเป็นลำดับที่ ๑ เท่ากัน เป็นรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตัดสินใจเลือกผู้ฟ้องคดี เป็นรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฯ และได้เสนอเรื่องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาก็ตาม แต่การตัดสินใจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าวเป็นเพียงการให้ความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อประกอบการใช้อำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในการพิจารณาแต่งตั้งเท่านั้น มิได้มีผลผูกพัน ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต้องมีมติตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่อย่างใด และแม้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะมีมติไม่เป็นไปตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ไม่ต้องส่งเรื่องให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นำกลับไปพิจารณาใหม่แล้วนำกลับมาเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อีก การที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะที่เป็นกรรมการและเลขานุการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้เสนอชื่อ ผู้ฟ้องคดี พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสรรหารองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฯ ได้แก่ ประกาศคณะทำงานฯ รายงานเรื่องการรับสมัคร รายงานผลการสรรหา และประวัติ โดยย่อของผู้สมัครทั้ง ๕ ราย ต่อที่ประชุมผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจ ตามกฎหมายในการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฯ ได้พิจารณา แล้วเห็นว่านาย น. ที่ได้คะแนนมาเป็นลำดับที่ ๑ เท่ากันกับผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม กับตำแหน่งดังกล่าวมากกว่าผู้ฟ้องคดี และได้มีมติให้แต่งตั้งนาย น. ขึ้นดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ (นักบริหาร ๑๐) จึงเป็นไปตามรูปแบบขั้นตอนและวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้แล้ว กรณีมีประเด็น ที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ใช้ดุลพินิจโดยชอบหรือไม่ เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริง ได้ความว่าผู้ฟ้องคดีและนาย น. ต่างได้คะแนนเป็นลำดับที่ ๑ เท่ากัน แต่ผู้ฟ้องคดีเคยถูกลงโทษ ภาควัตถุตามคำสั่งการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ ๓๑๙/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๑ แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะได้เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแต่งตั้งนาย น. อดีตผู้ตรวจการ ผู้ที่ถูกกลงโทษภาควัตถุในคำสั่งเดียวกับผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการการกีฬา แห่งประเทศไทย ฝ่ายการกีฬา รวมทั้งยังได้แต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายและแผน และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาอาชีพ ซึ่งเป็นการแต่งตั้งหลังจากที่ ผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งลงโทษก็ตาม แต่ในการคัดเลือกบุคคลใดให้ดำรงตำแหน่งใดเพื่อประโยชน์ ของราชการ ก็ย่อมต้องคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเหมาะสมกับตำแหน่ง ให้มากที่สุดเป็นสำคัญ ดังนั้น เมื่อได้ความว่านาย น. ได้คะแนนเป็นลำดับที่ ๑ เท่ากับผู้ฟ้องคดี เป็นผู้มีคุณอาวุโสกว่าผู้ฟ้องคดี และไม่เคยมีประวัติต่างพร้อย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติ แต่งตั้งให้นาย น. ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและ สิทธิประโยชน์ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบ และเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๓๐/๒๕๕๘)

๒. การเปลี่ยนสถานะของรัฐวิสาหกิจ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การยุบเลิกรัฐวิสาหกิจ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๗

คดีปกครองเกี่ยวกับการลงทุน การเงิน การคลัง และการธนาคาร

๑. การลงทุน

การที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ถอนการแสดงรายชื่อผู้บริหารที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ (๓) ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๕/๒๕๔๘ เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ออกจากระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหาร ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๘ มิได้เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือมีผลกระทบต่องานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล อันจะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่เป็นการกระทำอื่นใดอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการมีลักษณะต้องห้ามเป็นผู้บริหารของบริษัท สำนักงานฯ จึงไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้บริหารที่ถูกถอนรายชื่อนั้นได้ทราบข้อมูลที่เพียงพอ และแจ้งสิทธิในการชี้แจงและนำเสนอพยานหลักฐานเพื่อหักล้างข้อสงสัย ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๓ วรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๕/๒๕๔๘

สรุปข้อเท็จจริง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๕/๒๕๔๘ เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๘ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารทุกรายต้องเป็นผู้มีรายชื่อในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหาร ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไป บริษัท พ. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีผู้ฟ้องคดีเป็นผู้บริหารด้านการเงินและการบัญชี จึงได้แสดงความประสงค์ที่จะนำชื่อผู้บริหารของบริษัทแจ้งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้แสดงรายชื่อผู้ฟ้องคดีไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารแล้ว ต่อมา เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ร่วมกับบุคคลอื่นกระทำการหรือยินยอมให้มีการจัดทำบัญชีของบริษัท พ. จำกัด (มหาชน) ในงบการเงินประจำปี ๒๕๔๗ โดยไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงต่อความเป็นจริง เพื่อลวงบุคคลใด ๆ อันเป็นการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนมาตรา ๓๑๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบมาตรา ๘๓ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงมีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีเพื่อแจ้งการกล่าวโทษ

ผู้ฟ้องคดีในความผิดดังกล่าวต่อพนักงานสอบสวน และการที่ผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวโทษดังกล่าว ทำให้ผู้ฟ้องคดีมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามข้อ ๓ (๓) ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๕/๒๕๔๙ฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจแสดงชื่อผู้ฟ้องคดีในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารของทุกบริษัทที่ได้ขอแสดงชื่อผู้ฟ้องคดีในระบบข้อมูลดังกล่าวได้ตลอดระยะเวลาที่ถูกกล่าวโทษดำเนินคดีตามข้อ ๘ ของประกาศฉบับเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเป็นการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ไม่ใช่การดำเนินการทางปกครองหรือการทำคำสั่งทางปกครอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ได้ส่งหนังสืออุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณา ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองที่กล่าวโทษผู้ฟ้องคดี และให้บรรจุชื่อผู้ฟ้องคดีในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ได้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีมีข้อเท็จจริงหรือข้อสงสัยว่า ผู้ฟ้องคดีมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ (๓) ^๑ ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๕/๒๕๔๙ฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่สามารถแสดงรายชื่อผู้ฟ้องคดีไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวโทษดำเนินคดีอาญาอันเป็นเหตุแห่งการที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ นั้น ถือเป็นการกระทำอื่นใดอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการมีลักษณะต้องห้ามเป็นผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ประกอบกับการแสดงรายชื่อบุคคลใดไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหาร มิได้เป็นการรับรองว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔^๒ ของประกาศฉบับเดียวกัน กรณีจึงไม่เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล

^{๑-๒} ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๕/๒๕๔๙ เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๙

ข้อ ๓ ผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดเป็นกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวงฉ้อฉล หรือทุจริต

ข้อ ๔ ผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องเป็นบุคคลซึ่งบริษัทได้แจ้งชื่อต่อสำนักงาน และสำนักงานได้แสดงรายชื่อบุคคลนั้นไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารแล้ว

สำนักงานจะแสดงรายชื่อผู้บริหารไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารก็ต่อเมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือข้อสงสัยใด ๆ ต่อสำนักงานเกี่ยวกับการมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ ของบุคคลดังกล่าว แต่ทั้งนี้การแสดงรายชื่อบุคคลใดไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหาร มิได้เป็นการรับรองว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓



ในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีนั้นจะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕^๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น การถอนการแสดงรายชื่อของผู้ฟ้องคดีในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหาร เนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ (๓) ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๕/๒๕๔๘ฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่จำเป็นต้องแสดงเรื่องต่อคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายเพื่อทำหน้าที่พิจารณาข้อเท็จจริงและเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว รวมทั้งไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับข้อสงสัยถึงการมีลักษณะต้องห้าม และแจ้งสิทธิในการชี้แจงและนำเสนอพยานหลักฐานเพื่อหักล้างข้อสงสัยนั้น ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๓ วรรคสอง^๔ ของประกาศฉบับเดียวกัน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่แสดงรายชื่อของผู้ฟ้องคดีในระบบข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๕/๒๕๕๖)

^๓ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“คำสั่งทางปกครอง” หมายความว่า

(๑) การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระบุ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ

(๒) การอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง

^๔ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๕/๒๕๔๘ เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๘

ข้อ ๑๓ เพื่อให้การใช้ดุลพินิจสั่งการของสำนักงานตามประกาศนี้มีความชัดเจนและผ่านกระบวนการทบทวนตามสมควร เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงใดที่อาจนำไปสู่การปฏิเสธหรือถอนการแสดงรายชื่อของบุคคลใดในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหาร ก่อนที่สำนักงานจะมีคำวินิจฉัยในเรื่องดังกล่าว สำนักงานต้องแสดงเรื่องต่อคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายเพื่อทำหน้าที่พิจารณาข้อเท็จจริงและเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ภายใต้กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานดังกล่าว อย่างน้อยต้องกำหนดให้มีการแจ้งให้บุคคลที่อาจถูกปฏิเสธหรือถอนการแสดงรายชื่อนั้น ได้ทราบข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับข้อสงสัยถึงการมีลักษณะต้องห้ามของบุคคลดังกล่าว และแจ้งสิทธิของบุคคลดังกล่าวในการชี้แจงและนำเสนอพยานหลักฐานเพื่อหักล้างข้อสงสัยนั้น

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับกรณีข้อเท็จจริงที่แสดงถึงการมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) หรือกรณีอื่นใดที่สำนักงานเห็นว่าได้ผ่านกระบวนการพิจารณาเพียงพอแล้ว

การที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศออกเอกสารข่าวให้บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกผ่อนปรนการปฏิบัติตามประกาศเกี่ยวกับการบังคับขายหลักทรัพย์ เมื่ออัตราแมนแทนแนนซ์มาร์จิ้นเท่ากับหรือต่ำกว่าร้อยละ ๑๕ เป็นการดำเนินการโดยมิได้อาศัยอำนาจตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบใด ๆ ดังนั้น การผ่อนปรนดังกล่าวจึงมิได้มีสภาพบังคับใด ๆ ต่อสมาชิก และเป็นเรื่องที่สมาชิกจะตัดสินใจเองว่าจะบังคับขายหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนหรือไม่และเมื่อใด อีกทั้งเมื่อผู้ลงทุนเห็นว่าหลักทรัพย์ของตนรายการใดมีมูลค่าที่ลดลงหรือมีแนวโน้มว่าจะลดลงอันอาจทำให้ตนเองได้รับความเสียหาย ผู้ลงทุนก็สามารถป้องกันความเสียหายของตน โดยสั่งให้บริษัทหลักทรัพย์ทำการขายหลักทรัพย์นั้นในเวลาที่เหมาะสมสมควรได้ ดังนั้น แม้บริษัทหลักทรัพย์จะบังคับขายหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนเมื่อมูลค่าของหลักทรัพย์ลดต่ำลงมาก แต่ความเสียหายที่ผู้ลงทุนได้รับก็มีได้เกิดจากการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยออกเอกสารข่าวให้บริษัทสมาชิกผ่อนปรนการบังคับขายหลักทรัพย์ อันจะเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ลงทุนแต่อย่างใด

อำนาจกำกับดูแลจะมีได้ก็แต่เฉพาะในกรณีที่มีกฎหมายให้อำนาจไว้อย่างชัดเจน เมื่อไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจกำกับดูแลการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงมิได้อำนาจกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์แต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ แต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธ. และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ อ. เป็นตัวแทนและนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ และได้เปิดบัญชีประเภทกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์โดยมีหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันกับบริษัททั้งสอง ต่อมา บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ อ. ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ว่า อัตราส่วนสินทรัพย์สุทธิต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที่วางเป็นประกันในบัญชีเงินตราจ่ายเพื่อซื้อหลักทรัพย์ของผู้ฟ้องคดี มีอัตราส่วนเท่ากับร้อยละ ๗.๐๕๑๑ จึงขอให้ผู้ฟ้องคดีนำเงินสดหรือทรัพย์สินอื่นวางเป็นประกันเพิ่มเติมเพื่อให้อัตราส่วนดังกล่าวไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๔๐ พร้อมทั้งแจ้งว่าหากอัตราส่วนเท่ากับหรือต่ำกว่าร้อยละ ๑๕ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ อ. มีความจำเป็นต้องพิจารณาบังคับขายหลักทรัพย์ของผู้ฟ้องคดีตามที่เห็นสมควรทันที ทั้งนี้ ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราส่วนในการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์โดยมีหลักทรัพย์มาวางเป็นประกัน ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศฯ (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๓๘ นอกจากนี้ บริษัทเงินทุน



หลักทรัพย์ ฐ. ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ว่า ตามบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ปรากฏว่าหลักทรัพย์ที่ผู้ฟ้องคดีนำมาวางเป็นประกันมีมูลค่าลดลงจนทำให้อัตราส่วนระหว่างมูลค่าของหลักทรัพย์ที่วางเป็นประกันหักด้วยหนี้ต่อมูลค่าของหลักทรัพย์ที่วางเป็นประกันมีอัตราส่วนต่ำกว่าร้อยละ ๒๕ จึงขอให้ผู้ฟ้องคดีนำเงินสดหรือทรัพย์สินมาวางเป็นประกันเพิ่ม เพื่อให้อัตราส่วนดังกล่าวไม่ต่ำกว่าอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด (ร้อยละ ๔๐) แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้นำหลักทรัพย์ไปวางเป็นประกันเพิ่มเติมตามที่รับแจ้งจากบริษัททั้งสอง และบริษัททั้งสองก็ได้บังคับขายหลักทรัพย์ของผู้ฟ้องคดีตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือดังกล่าวแต่อย่างใด โดยบริษัททั้งสองได้ดำเนินการบังคับขายหลักทรัพย์ของผู้ฟ้องคดีในภายหลัง อันเป็นการบังคับขายหลักทรัพย์ของผู้ฟ้องคดีเมื่อมูลค่าหลักทรัพย์ลดต่ำลงไปอีกเป็นอันมาก ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระทำของบริษัททั้งสองเป็นการกระทำผิดต่อกฎหมาย และทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียหาย เพราะทำให้ผู้ฟ้องคดีตกเป็นหนี้บริษัทดังกล่าวจำนวนหลายเท่าตัว ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือร้องเรียนไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อให้สอบสวนและพิจารณาลงโทษบริษัททั้งสอง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือชี้แจงผู้ฟ้องคดีว่า จากการตรวจสอบพบว่า ในช่วงเวลาดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือข่าวสารประกาศให้บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกผ่อนปรนการบังคับขายหลักทรัพย์ของลูกค้าได้ตามความเหมาะสม และบริษัททั้งสองแจ้งว่าได้ดำเนินการโดยถูกต้องแล้ว นอกจากนี้ นโยบายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นเหตุที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย เนื่องจากมูลค่าของหลักทรัพย์ที่นำมาวางเป็นประกันอาจเปลี่ยนแปลงได้ทั้งในทางที่สูงขึ้นหรือลดลงอีกทั้ง ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๗๐ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งไม่มีบทกำหนดโทษสำหรับการฝ่าฝืน และประกาศดังกล่าวมีฐานะเป็นเพียงกฎระเบียบภายในที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้บังคับกับสมาชิกผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงย่อมมีอำนาจพิจารณาผ่อนปรนการบังคับใช้กฎระเบียบนั้นเพื่อรักษาระบบโดยรวมของการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องออกประกาศฉบับใหม่ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำชี้แจงดังกล่าว จึงนำคดีมายื่นฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งเก้าร่วมกันชดเชยค่าเสียหายจากการที่ต้องชำระเงินให้แก่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์และทำให้ผู้ฟ้องคดีเสื่อมเสียชื่อเสียงและทางทำมาหาได้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การออกข่าวสารผ่อนปรนการบังคับขายหลักทรัพย์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้อาศัยอำนาจตามกฎหมาย ขอบังคับหรือระเบียบใด ๆ ดังนั้น การผ่อนปรนดังกล่าวจึงมิได้มีสภาพบังคับใด ๆ ต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และการที่

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกเอกสารข่าวให้สมาชิกผ่อนปรนการปฏิบัติตามประกาศเกี่ยวกับการบังคับขายหลักทรัพย์นั้น แม้อาจจะเป็นมูลเหตุจูงใจประการหนึ่งที่ทำให้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ข. และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ อ. ไม่บังคับขายหลักทรัพย์ของผู้ฟ้องคดีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ก็ตาม แต่ในเมื่อการขอความร่วมมือด้วยการออกเอกสารข่าวดังกล่าวมิได้มีสภาพบังคับใด ๆ การที่บริษัททั้งสองจะบังคับขายหลักทรัพย์ของผู้ฟ้องคดีหรือไม่และเมื่อใด เป็นเรื่องที่บริษัทดังกล่าวจะตัดสินใจเอง ดังนั้น การที่บริษัทหลักทรัพย์ทั้งสองไม่บังคับขายหลักทรัพย์ของผู้ฟ้องคดีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จึงมิได้เป็นผลโดยตรงอันเกิดจากการออกข่าวสารผ่อนปรนการบังคับขายหลักทรัพย์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อีกทั้งเมื่อบริษัทหลักทรัพย์ทั้งสองได้มีหนังสือแจ้งแก่ผู้ฟ้องคดีว่าอัตราแมนแทนแนชมาร์จิ้นในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ฟ้องคดีลดต่ำลงมาก จึงขอให้ผู้ฟ้องคดีนำเงินสดหรือทรัพย์สินมาวางเป็นประกันเพิ่มเพื่อให้อัตราส่วนดังกล่าวไม่ต่ำกว่าอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด พร้อมทั้งแจ้งว่าหากอัตราส่วนดังกล่าวเท่ากับหรือต่ำกว่าร้อยละ ๑๕ บริษัทจะพิจารณาบังคับขายหลักทรัพย์ของผู้ฟ้องคดีตามที่เห็นสมควรทันที และเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ทราบก็มิได้นำหลักทรัพย์ไปวางเป็นประกันเพิ่มเติม ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่ามูลค่าหลักทรัพย์ของผู้ฟ้องคดีมีแนวโน้มที่จะลดลงต่ำกว่าอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ผู้ฟ้องคดีก็ชอบที่จะแสดงความจำนงขอให้บริษัทหลักทรัพย์ทั้งสองขายหลักทรัพย์ของผู้ฟ้องคดีเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ แต่ผู้ฟ้องคดีก็มิได้กระทำ และหลังจากนั้น ปรากฏว่ามูลค่าหลักทรัพย์ของผู้ฟ้องคดีลดต่ำลงมาก บริษัทหลักทรัพย์ทั้งสองจึงได้ทำการบังคับขายหลักทรัพย์ของผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ดังนั้น ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับมิได้เกิดจากการออกข่าวสารผ่อนปรนการบังคับขายหลักทรัพย์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี และกรณีมีผลทำให้ไม่มีความจำเป็นต้องวินิจฉัยความรับผิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อีกแต่อย่างไรก็ตาม ศาลปกครองสูงสุดเห็นควรวินิจฉัยในประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์โต้แย้งประเด็นที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่มีอำนาจกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ด้วยเหตุเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่ควรได้รับการวินิจฉัย จึงพิเคราะห์แล้วเห็นว่า มาตรา ๑๙^๕ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้

^๕ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๑๙ ให้สำนักงานมีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ปฏิบัติการเพื่อให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(๒) กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามและดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับบุคคลที่กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

(๓) กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์การยื่นแบบแสดงรายการ

ข้อมูลประจำปี การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่างๆ

(๔) รับค่าธรรมเนียม

(๕) ปฏิบัติงานอื่นตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจและหน้าที่ปฏิบัติการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปฏิบัติงานอื่นตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว การที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. นั้น ยังไม่อาจถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะมีอำนาจกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไปด้วย เพราะอำนาจกำกับดูแลจะมีได้ก็แต่เฉพาะในกรณีที่มีกฎหมายให้อำนาจไว้อย่างชัดแจ้ง ดังนั้น เมื่อไม่มีบทกฎหมายใดกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมิได้มีอำนาจกำกับดูแลผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๒๐/๒๕๕๖)

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นกฎหมายที่ให้อำนาจสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในการควบคุมและตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหลักทรัพย์ เพื่อคุ้มครองประชาชนผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ รวมทั้งผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ ไม่ให้ได้รับความเสียหายจากความไม่เป็นธรรมในการลงทุนในหลักทรัพย์ ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยมีมุ่งหมายให้มีการตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนจะต้องใช้ในการตัดสินใจให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ดังนั้น ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับเรื่องร้องเรียนว่าบริษัทในตลาดหลักทรัพย์จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้แจ้งให้บริษัทดังกล่าวดำเนินการแก้ไข และปรากฏว่า บริษัทได้แก้ไขรายงานการประชุมและได้มีการรับรองรายงานการประชุมที่แก้ไขถูกต้องตามข้อเท็จจริงแล้ว ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เห็นว่า ไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่ากรณีดังกล่าวเกิดจากการกระทำทุจริต จึงไม่ได้ดำเนินการกับผู้บริหารของบริษัท เช่นนี้ ถือได้ว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท บ. จำกัด (มหาชน) ได้ร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นเลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. ว่า บริษัทฯ จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ วาระที่ ๘ เรื่อง พิจารณอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นในบริษัทที่ประกอบ

ธุรกิจซื้อ ขาย ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย ระบบอัตโนมัติ และแสงสว่างในอาคารและที่อยู่อาศัยเป็นความเท็จ โดยในรายงานการประชุมระบุว่า กรรมการผู้จัดการใหญ่แถลงต่อที่ประชุมคณะกรรมการขอให้งดพิจารณาและงดออกเสียง ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติงดพิจารณาและงดออกเสียงสำหรับวาระที่ ๘ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจำนวน ๑๓๘,๓๕๖,๖๑๒ หุ้น และงดออกเสียงจำนวน ๒๐๐ หุ้น ทั้งที่ตามความเป็นจริงแล้วในวาระที่ ๘ ของการประชุมครั้งนี้ไม่มีการพิจารณาและไม่มีการลงมติให้งดพิจารณาแต่อย่างใด เพราะมีการถอนวาระที่ ๘ ออกจากการพิจารณาแล้ว ภายหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียน ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้มีหนังสือแจ้งให้บริษัท แก้ไขปรับปรุงรายงานการประชุมดังกล่าว และได้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกเฉยไม่ดำเนินการสอบสวนและลงโทษผู้บริหารของบริษัท ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดเป็นการละเลยการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการละเมิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ เพื่อเป็นการช่วยเหลือบริษัท อันมีผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดีในการเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการของบริษัท จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายภายในเวลาที่กำหนด

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นกฎหมายที่มุ่งที่จะคุ้มครองประชาชนผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ รวมทั้งผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ ไม่ให้ต้องเสียหายจากความไม่เป็นธรรมในการลงทุนในหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีข้อมูลที่ถูกดัดแปลงและครบถ้วนเพื่อประกอบการตัดสินใจ หรือได้รับความเสียหายจากการกระทำโดยทุจริตฉ้อฉลของผู้บริหารของบริษัท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทมหาชนจำกัด ว่า มีความถูกต้องและเหมาะสมหรือไม่เพียงใด ในการที่จะเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดโดยมุ่งหมายให้มีการตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนจะต้องใช้ในการตัดสินใจให้มีความถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงห้ามมิให้บอกกล่าวข้อความอันเป็นเท็จในราคาซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน หรือการให้ผู้เข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ต้องจัดทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ทั้งหมด เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ถือหุ้นให้มีทางเลือกที่จะขายหุ้นให้แก่ผู้ครอบงำกิจการได้โดยตรง นอกเหนือจากการขายในตลาดหลักทรัพย์ตามปกติ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้พิจารณาและแจ้งให้บริษัท บ. จำกัด (มหาชน) ทราบข้อร้องเรียนและให้บริษัท แก้ไขปรับปรุงการจัดและการดำเนินการประชุมให้มีความชัดเจนและถูกต้อง ซึ่งผลจากการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองปรากฏว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท



เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๐ บริษัทฯ ได้แก้ไขรายการประชุม โดยตัดข้อความตอนท้ายของวาระที่ ๘ ที่ว่า “ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจำนวน ๑๓๘,๓๕๖,๖๑๒ หุ้น และงดออกเสียง ๒๐๐ หุ้น” ออก และที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมที่ตัดข้อความดังกล่าวแล้ว จึงไม่มีมติที่ประชุมที่ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องยึดถือปฏิบัติในอันที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ความเกี่ยวข้องของบริษัทฯ ที่มีต่อการเข้าซื้อหุ้นยังคงอยู่ในสถานะเดิม เห็นได้ว่า การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดังกล่าว มิได้เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้พิจารณาและเห็นว่า การจัดประชุมพิจารณาอนุมัติเข้าซื้อหุ้นนั้น มิได้มีผลถึงขนาดเป็นเหตุสงสัยว่าเป็นการกระทำทุจริตอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของบริษัทฯ กรณีไม่มีเหตุที่จะดำเนินการกับผู้บริหารของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการบันทึกรายงานการประชุมซึ่งเป็นการดำเนินกิจการทั่วไปของบริษัทฯ จึงไม่เป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีพิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๘๗/๒๕๕๗)

๒. การเงิน การคลัง และการธนาคาร

การนำตัวแลกเงินของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งปิดกิจการมาขอเปลี่ยนเป็นบัตรเงินฝากธนาคารของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามโครงการธนาคารกรุงไทยรับแลกเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้บริษัทเงินทุน ๔๒ บริษัท ที่แผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทไม่ได้รับความเห็นชอบ (คปต.จ.) นั้น แม้โครงการดังกล่าวได้ให้คำนิยามของคำว่า “เจ้าหนี้” ไว้ว่า หมายถึง ผู้ทรงตัวก็ตาม แต่ก็มีข้อยกเว้นไม่รวมถึงลูกหนี้ของบริษัทเงินทุนหรือลูกหนี้ของบริษัทในเครือ ดังนั้น กรณีที่ผู้ทรงตัวแลกเงินชนิดไล่เบี้ยผู้ส่งจ่ายไม่ได้ นำตัวมาขายลดให้แก่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ โดยบริษัทคิดดอกเบี้ยนั้น ผู้ทรงตัวย่อมอยู่ในฐานะเป็นลูกหนี้ไม่ใช่เจ้าหนี้ แม้ต่อมา บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์จะออกตัวแลกเงินฉบับใหม่แทนฉบับเดิม แต่เมื่อหนี้จากการขายลดตัวแลกเงินยังเรียกเก็บเงินไม่ได้ หนี้เดิมจึงยังคงอยู่ไม่ระงับจนกว่าตัวจะได้ใช้เงินแล้ว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๒๑ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ทรงตัวจึงยังคงเป็นลูกหนี้ กรณีจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับเปลี่ยนตัวเป็นบัตรเงินฝากของธนาคารกรุงไทยฯ

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ กับบุคคลอื่นอีกสองคนได้ซื้อตัวแลกเงินที่ออกโดยธนาคาร ซ. รวม ๓ ฉบับ ยอดเงินรวม ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ครบกำหนดวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๓๘ ต่อมา ผู้ทรงตัวทั้งสามได้นำตัวแลกเงินไปขายลดให้กับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ น. โดยบริษัทฯ คิดดอกเบี้ยร้อยละ

๑๑.๕ ต่อปี คงเป็นเงินที่จ่ายจำนวน ๓๔,๒๕๙,๖๕๗.๖๔ บาท และผู้ฟ้องคดีที่ ๑ สั่งจ่ายเช็คธนาคาร ธ. ให้แก่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ น. เพื่อเป็นหลักประกันในการขายลดตั๋วแลกเงินดังกล่าว หลังจากนั้น ได้มีการเปลี่ยนตั๋วแลกเงินเป็นชนิดไล่เบี้ยผู้สั่งจ่ายไม่ได้ (BE ISSUE) ในนามคณะบุคคลผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และคณะบุคคลผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ โดยบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ น. ได้ออกตั๋วแลกเงินให้สองฉบับ จำนวนเงินฉบับละ ๑๐,๔๖๐,๐๐๐ บาท ต่อมารัฐบาลได้มีคำสั่งปิดสถาบันการเงิน ๔๒ แห่ง รวมทั้งบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ น. ในการนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งเป็นตัวแทนของกระทรวงการคลังและกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้ออกประกาศลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๐ เรื่อง โครงการธนาคารกรุงไทยรับแลกเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้บริษัทเงินทุน ๔๒ บริษัท ที่แผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทไม่ได้รับความเห็นชอบ (คปต.จ) โดยบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ น. ไม่ได้รับความเห็นชอบในการพิจารณาแผนฟื้นฟู ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงยื่นคำขอเปลี่ยนตั๋วแลกเงินเป็นบัตรเงินฝากของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผ่านบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ น. ตามโครงการดังกล่าว โดยอ้างว่า หนี้ดังกล่าวเกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามนำตั๋วแลกเงินมูลค่ารวมกัน ๒๐,๙๒๐,๐๐๐ บาท ไปขายลดให้กับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ น. ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้จ่ายเงินสดให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม แต่ได้ออกตั๋วแลกเงินฉบับใหม่ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามแทน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือแจ้งประธานโครงการ คปต.จ. ให้ระงับการเปลี่ยนตั๋วแลกเงินเป็นบัตรเงินฝากธนาคารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ของผู้ฟ้องคดีทั้งสามไว้เป็นการชั่วคราว เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ น. ได้ออกตั๋วแลกเงินให้ผู้ฟ้องคดีและบุคคลอื่นรวม ๔๓ ฉบับ โดยไม่พบหลักฐานการรับเงิน แต่เป็นการบันทึกบัญชีบริษัทในเครือเป็นลูกหนี้แทน เนื่องจากบริษัทได้ทำการรับซื้อลดตั๋วแลกเงินซึ่งออกโดยบริษัทในเครือจากผู้รับเงินตามตั๋วเงินดังกล่าว เป็นการกระทำเพื่อให้บริษัทตกเป็นลูกหนี้ของผู้ฟ้องคดีและบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับเงินจริง ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และต่อมา ได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการเปลี่ยนตั๋วแลกเงินของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ น. เป็นบัตรเงินฝากของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พร้อมดอกเบี้ยตามเงื่อนไขของทางราชการที่กำหนดไว้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อ ๓.๓ ของประกาศโครงการธนาคารกรุงไทยรับแลกเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้บริษัทเงินทุน ๔๒ บริษัท ที่แผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทไม่ได้รับความเห็นชอบ (คปต.จ) ได้ให้คำนิยามเจ้าหนี้ตามความหมายของโครงการ คปต.จ. ว่า เจ้าหนี้หมายถึง (๑) ผู้ทรงตัวสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้ และเจ้าหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน (๒) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับรอง รับอวัลบัตรเงินฝาก ตัวสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงินให้แก่บริษัทเงินทุน ๔๒ บริษัท ตามโครงการนี้ก่อนวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๐ และได้จ่ายเงินแทนไปแล้ว



และ (๓) บุคคลตาม ๓.๓ (๑) และ (๒) ไม่รวมถึงของลูกหนี้ของบริษัทเงินทุนหรือลูกหนี้ของบริษัทในเครือ เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เดิมผู้ฟ้องคดีที่ ๓ กับบุคคลอื่นอีกสองคน นำตั๋วแลกเงินที่ซื้อมาจากธนาคาร ช. นำไปขายลดให้กับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ น. โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ส่งจ่ายเช็คของธนาคาร ช. เป็นหลักประกันให้กับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ น. ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ กับบุคคลอื่น จึงเป็นผู้ทรงตั๋วแลกเงินตามมาตรา ๙๐๔^๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เนื่องจากเป็นผู้มีตั๋วเงินอยู่ในความครอบครอง และตัวเงินนั้นเป็นทรัพย์สินของผู้ทรงตั๋ว จึงมีรายการทางบัญชีทางด้านลูกหนี้ และเมื่อบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ น. ได้รับซื้อลดตั๋วแลกเงินของผู้ทรงตั๋วไว้แล้วจึงผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินตามตั๋วแลกเงิน เนื่องจากตั๋วแลกเงินที่ผู้ทรงตั๋วทั้งสามนำมาขายลดเป็นตั๋วแลกเงินชนิดที่ไล่เบี้ยผู้สั่งจ่ายไม่ได้ (BE ISSUE) บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ น. จึงยังเป็นเจ้าหนี้ของผู้ทรงตั๋วแลกเงินอยู่จนกว่าจะสามารถเรียกเก็บเงินตามตั๋วแลกเงินได้ การบันทึกบัญชีของบริษัทฯ จึงต้องลงรายการแสดงจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายในด้านเจ้าหนี้ ซึ่งสอดคล้องตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ฉบับลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๓๘ ข้อ ๔^๗ ซึ่งได้กำหนดวิธีการบันทึกบัญชีสำหรับการรับซื้อลดหรือรับช่วงซื้อลดตั๋วเงินไว้สำหรับบริษัทที่รับซื้อให้บันทึกบัญชีเป็นเงินให้กู้ยืมแก่ผู้ทรงซึ่งขายตั๋วเงิน เว้นแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทรงตั๋วและนำตั๋วมาขายลด ผู้ฟ้องคดีจึงอยู่ในฐานะเป็นลูกหนี้ไม่ใช่เจ้าหนี้ และเมื่อการออกตั๋วแลกเงินของธนาคาร ช. เป็นการออกเพื่อหาประโยชน์จากตั๋วเงิน เนื่องจากตั๋วเงิน (แลกเงิน) เป็นทรัพย์สินตามมาตรา ๑๓๘^๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงอาจออกหรือโอนกันได้ การออกตั๋วลักษณะนี้จึงมีมูลหนี้อยู่สองมูลหนี้ คือ มูลหนี้ตั๋วและมูลหนี้เดิม ซึ่งคือ สัญญาขายลดตั๋วแลกเงิน การออกตั๋วหรือโอนตั๋วจึงมีมูลหนี้เดิม และความสัมพันธ์ระหว่างมูลหนี้เดิมและมูลหนี้ตัวอยู่ในบังคับของมาตรา ๓๒๑ วรรคสาม^๙ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน การออกตั๋วแลกเงินเพื่อชำระหนี้เดิมจึงไม่เป็นการแปลงหนี้ใหม่

^๖ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๙๐๔ อันผู้ทรงนั้น หมายความว่า บุคคลผู้มีตั๋วเงินไว้ในครอบครองโดยฐานเป็นผู้รับเงิน หรือเป็นผู้รับสละหลัง ถ้าและเป็นตั๋วเงินสั่งจ่ายให้แก่ผู้ถือ ๆ กันนับว่าเป็นผู้ทรงเหมือนกัน

^๗ ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการบัญชีของบริษัทเงินทุน ฉบับลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๓๘

ข้อ ๔ ในการรับซื้อ ซื้อลด หรือรับช่วงซื้อลดตั๋วเงิน ให้บริษัทบันทึกบัญชีเป็นเงินให้กู้ยืมแก่ผู้ทรง ซึ่งขายตั๋วเงิน เว้นแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

^{๘-๙} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๘ ทรัพย์สินหมายความว่ารวมทั้งทรัพย์สินและวัตถุไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้

มาตรา ๓๒๑

ฯลฯ

ฯลฯ

ถ้าชำระหนี้ด้วยออก-ด้วยโอน-หรือด้วยสละหลังตั๋วเงินหรือประทวนสินค้า ท่านว่าหนี้นั้นจะบรรลุนิติผลเมื่อตั๋วเงินหรือประทวนสินค้านั้นได้ใช้เงินแล้ว

หนี้เดิมจึงยังคงอยู่ไม่ระงับจนกว่าตัวเงินจะได้ใช้เงินแล้ว ซึ่งในคดีพิพาทหนี้เดิม คือ หนี้จากการขายลดตั๋วแลกเงินซึ่งผู้ฟ้องคดีเป็นลูกหนี้ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ น. จากการขายลดตั๋วแลกเงินดังกล่าวและยังเรียกเก็บเงินไม่ได้ และข้อเท็จจริงยังปรากฏด้วยว่า บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ น. ออกตั๋วแลกเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามโดยไม่ปรากฏหลักฐานการรับจ่ายเงินจากการออกตั๋วแลกเงิน อันแสดงให้เห็นได้ว่า การออกตั๋วของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ น. เป็นการออกตั๋วแลกเงินฉบับใหม่แทนตั๋วแลกเงินฉบับเก่า มิใช่ออกเพื่อขายให้กับผู้ฟ้องคดีทั้งสามตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามกล่าวอ้าง ถึงแม้ผู้ฟ้องคดีจะมีตั๋วแลกเงินของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ น. ไว้ในครอบครอง ก็ไม่เป็นผู้ทรงในฐานะเป็นผู้รับเงิน จึงไม่อยู่ในฐานะเจ้าหนี้ และการที่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ น. ออกตั๋วฉบับใหม่ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามไม่ทำให้หนี้เดิมระงับ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงยังคงเป็นลูกหนี้ ดังนั้น เมื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของประกาศ คปต.จ ข้อ ๓.๓ ดังกล่าวแล้วเห็นได้ว่า แม้ผู้ฟ้องคดีจะมีคุณสมบัติเป็นผู้ทรงตัวตามความในข้อ ๓.๓ (๑) แต่เข้าข้อยกเว้นที่ไม่อาจแลกเปลี่ยนตัวได้ตามข้อ ๓ (๓) กล่าวคือ ผู้ฟ้องคดีเป็นลูกหนี้ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ น. เนื่องจากนำตั๋วแลกเงินไปขายลด กรณีจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับเปลี่ยนตัวเป็นบัตรเงินฝากของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเปลี่ยนตัวเป็นบัตรเงินฝาก และแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ระงับการเปลี่ยนตัวจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ระงับการเปลี่ยนตัวเป็นบัตรเงินฝากตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๐/๒๕๕๖)

ในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการที่บริษัทเงินทุน ๔๒ บริษัทถูกระงับการดำเนินกิจการ นั้น กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ใช้ดุลพินิจร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดกรอบของเจ้าหนี้ที่จะได้รับความช่วยเหลือตามประกาศธนาคารกรุงไทย เรื่อง โครงการคปต.จ. ไว้ว่า จะต้องมียอดประกอบ คือ ประการแรก เป็นเจ้าหนี้ที่เกิดจากการประกอบธุรกิจเงินทุน ประการที่สอง บริษัทเงินทุนที่ถูกระงับการดำเนินกิจการเป็นลูกหนี้โดยตรงแต่ผู้เดียว และประการที่สาม มีการรับเงินเข้าบัญชีของบริษัทเงินทุนที่ถูกระงับการดำเนินกิจการจริง ทั้งนี้ เนื่องจากเจ้าหนี้ดังกล่าว จะมีเพียงบริษัทที่ออกตั๋วเป็นลูกหนี้โดยตรงแต่เพียงผู้เดียว หากไม่ได้รับการคุ้มครองย่อมไม่มีหนทางอื่นเยียวยาได้ ดังนั้นกรณีของเจ้าหนี้ที่เป็นผู้ซื้อลดตั๋วเงินซึ่งออกโดยนิติบุคคลอื่นและมีบริษัทเงินทุนที่ถูกระงับการดำเนินกิจการเป็นผู้อวัลและสลักหลังแบบมีสิทธิไล่เบี้ย ซึ่งยังสามารถไปเรียกร้องจากผู้ออกตั๋วหรือผู้ทำสัญญาได้ จึงไม่ใช่กรณีที่เจ้าหนี้ไม่มีทางเยียวยาได้อีกที่จะถือเป็น



เจ้าหน้าที่จะมีสิทธิแลกเปลี่ยนตัวเงินดังกล่าวเป็นบัตรเงินฝากของธนาคารกรุงไทย ตามโครงการ คปต.จ. ได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ซื้อลดตั๋วสัญญาใช้เงินซึ่งออกโดยบริษัทสามแห่ง โดยมีบริษัทเงินทุน อ. เป็นผู้ว่าลดตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าว ต่อมา กระทรวงการคลังมีคำสั่งลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๐ ให้ระงับการดำเนินการของบริษัทเงินทุน ๔๒ บริษัท และมีนโยบายให้ความช่วยเหลือผู้ฝากเงิน และเจ้าหน้าที่ของบริษัทเงินทุนที่ถูกระงับการดำเนินกิจการ รวมทั้งมีคำสั่งให้ระงับการดำเนินกิจการของบริษัทเงินทุน อ. ด้วย ต่อมา ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ออกประกาศ เรื่อง โครงการธนาคารกรุงไทยรับแลกเปลี่ยนตัวบริษัทเงินทุน ๔๒ บริษัท (คปต. ๔๒) ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๐ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๐ และวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๐ รวม ๓ ฉบับ กำหนดให้ธนาคารกรุงไทยฯ รับแลกเปลี่ยนตัวเงินของบริษัทเงินทุน ๔๒ บริษัท ที่ทางการสั่งให้ระงับการดำเนินกิจการชั่วคราว ทั้งนี้ ตามความสมัครใจของผู้ทรงตัวเงิน และต่อมา ธนาคารกรุงไทยฯ ได้ออกประกาศ เรื่อง โครงการธนาคารกรุงไทยรับแลกเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่บริษัทเงินทุน ๔๒ บริษัท ที่แผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทไม่ได้รับความเห็นชอบ (คปต.จ.) ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๐ กำหนดให้ธนาคารกรุงไทยฯ ในฐานะผู้ดำเนินการแทนกระทรวงการคลังและกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ดำเนินการรับแลกเปลี่ยนตัวเป็นบัตรเงินฝากของธนาคารกรุงไทยฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่สุจริตตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามประกาศของธนาคารกรุงไทยฯ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔ เชื่อว่าตนเองเป็นเจ้าหน้าที่ อยู่ในหลักเกณฑ์ตามประกาศดังกล่าว จึงยื่นคำขอแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงินเป็นบัตรเงินฝากของธนาคารกรุงไทยฯ ผ่านบริษัทเงินทุน อ. ซึ่งเจ้าหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ตรวจสอบตั๋วสัญญาใช้เงินของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔ แล้วปฏิเสธ ไม่เปลี่ยนตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นบัตรเงินฝากของธนาคารกรุงไทยฯ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔ จึงมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นบัตรเงินฝากของธนาคารกรุงไทยฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือชี้แจงผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ว่า ตัวเงินที่ออกโดยนิติบุคคลอื่น และบริษัทเงินทุน อ. เป็นผู้ว่าลดและสลักหลังแบบมีสิทธิไล่เบี้ย ไม่ถือว่าผู้ทรงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตามโครงการของธนาคารกรุงไทยฯ และขณะนี้ ทางการไม่มีนโยบายเพิ่มเติมประเภทเจ้าหน้าที่ที่จะได้รับสิทธิแลกเปลี่ยนตัวเงิน ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ จึงนำคดีมายื่นฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่เห็นว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ไม่ถือเป็นเจ้าหน้าที่ตามโครงการธนาคารกรุงไทยฯ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เปลี่ยนตั๋วสัญญาใช้เงินของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔ เป็นบัตรเงินฝาก

ของธนาคารกรุงไทยฯ รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ในฐานะผู้ทรงตัวสัญญาใช้เงิน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

กฎหมายได้กำหนดความหมายของเจ้าหนี้ของสถาบันการเงินเพื่อกำหนดขอบเขตแห่งการใช้อำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไว้ตามมาตรา ๒๙ ตรี^{๑๐} และมาตรา ๒๙ อัฐวิ^{๑๑} แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามสมควรแก่ผู้ฝากเงินหรือเจ้าหนี้ของสถาบันการเงินที่ต้องเสียหาย เนื่องจากสถาบันการเงินดังกล่าวประสบวิกฤติการณ์ทางการเงินอย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมี

^{๑๐} พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ พ.ศ. ๒๕๓๘

มาตรา ๒๙ ตรี ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในธนาคารแห่งประเทศไทยเรียกว่า “กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน” ให้กองทุนมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงินให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ โดยมี “ฝ่ายจัดการกองทุน” เป็นเจ้าหน้าที่ และให้แยกไว้ต่างหากจากธุรกิจอื่น ๆ

^{๑๑} พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐

มาตรา ๒๙ อัฐวิ ให้กองทุนมีอำนาจกระทำการต่าง ๆ ภายในขอบวัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา ๒๙ ตรี และอำนาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง

(๑) ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองหรือมีทรัพย์สินต่าง ๆ สร้าง ซื้อ จัดหา ขาย จำหน่าย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม รับจำนำ รับจำนอง แลกเปลี่ยน โอน รับโอน หรือดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินทั้งในและนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้

(๒) ให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงินโดยมีหรือไม่มีประกันตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการจัดการกองทุนกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี

(๓) ค้ำประกันหรือรับรอง รับอาวัล หรือสอดเข้าแก้หน้าในตัวเงิน

(๔) ให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามสมควรแก่กรณีสำหรับผู้ฝากเงิน หรือเจ้าหนี้ของสถาบันการเงินที่ต้องเสียหายเนื่องจากสถาบันการเงินดังกล่าวประสบวิกฤติการณ์ทางการเงินอย่างร้ายแรง

(๕) มีเงินฝากไว้ในสถาบันการเงินตามที่คณะกรรมการจัดการกองทุนเห็นว่าจำเป็นและสมควร

(๖) ซื้อหรือเข้าถือหุ้นในสถาบันการเงิน

(๗) ซื้อ ซื้อลด หรือรับช่วงซื้อลดตราสารแสดงสิทธิในหนี้ หรือรับโอนสิทธิเรียกร้องของสถาบันการเงิน

(๘) กู้หรือยืมเงิน ออกตั๋วเงินและพันธบัตร

(๙) ลงทุนเพื่อนำมาซึ่งรายได้ตามที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการจัดการกองทุน

(๑๐) ทำกิจการทั้งปวงที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการลงทุน

เพื่อความประสงค์แห่งมาตรานี้

“ผู้ฝากเงิน” หมายความว่า ผู้ฝากเงินทุกประเภทรวมทั้งผู้ถือบัตรเงินฝากและผู้ถือตัวสัญญาใช้เงินที่ออกเพื่อการกู้ยืมหรือรับเงินจากประชาชน

“เจ้าหนี้” หมายความว่า เจ้าหนี้อื่นที่มีผู้ฝากเงินและเป็นเจ้าหนี้ที่เกิดจากการที่สถาบันการเงินประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย์ หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ เช่น เป็นผู้ให้กู้ยืมเงิน ผู้ซื้อตั๋วเงิน หรือผู้ทรงตราสารหนี้ประเภทอื่นซึ่งสถาบันการเงินเป็นผู้กู้ยืม ผู้ส่งจ่าย หรือผู้ออกตราสาร



อำนาจหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินที่ต้องเสียหายตามสมควรแก่กรณี จึงเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ดุลพินิจแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งมีได้หมายความว่าเมื่อเข้าลักษณะเป็นเจ้าหน้าที่ตามบทบัญญัติข้างต้นแล้วผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องให้ความช่วยเหลือทุกกรณี และโดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เข้าร่วมดำเนินการตามนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์ระบบสถาบันการเงินให้บรรลุผล จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจร่วมกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และธนาคารกรุงไทยฯ ในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือผู้ฝากเงินและเจ้าหน้าที่ที่สุจริตของสถาบันการเงินที่ถูกสั่งระงับการดำเนินกิจการชั่วคราวและมีอำนาจร่วมกันดำเนินการในโครงการธนาคารกรุงไทยฯ รับแลกเปลี่ยนตัวบริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ๔๒ บริษัท เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชี้แจงว่า ประกาศ คปต. ๔๒ ทั้งสามฉบับ ประสงค์จะให้ความคุ้มครองผู้ทรงตัวที่บริษัทเงินทุนที่ถูกสั่งระงับกิจการเป็นผู้ออกโดยกำหนดขอบเขตความหมายของคำว่า “ตัว” ไว้ว่าหมายความว่าถึงตัวสัญญาใช้เงิน ตัวแลกเงิน บัตรเงินฝาก หุ้นกู้ สัญญากู้ และเช็คที่บริษัทเงินทุนสั่งจ่ายเพื่อชำระหนี้ตามตราสารที่กล่าว แต่ไม่รวมถึงตัวที่มีอาวัลหรือค้ำประกันโดยสถาบันการเงินหรือนิติบุคคล ตัวที่มีภาระผูกพัน หรือตัวที่ออกเพื่อแลกเปลี่ยนตัวของสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต และตัวที่มีสิทธิต่อยกกว่าเจ้าหน้าที่สามัญ และต่อมา มีการออกประกาศธนาคารกรุงไทย เรื่อง โครงการ คปต.จ. เพิ่มเติมการให้ความคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่สุจริตทั้งในและต่างประเทศของบริษัทเงินทุนที่ถูกสั่งระงับการดำเนินกิจการ และแผนฟื้นฟูกิจการไม่ได้รับความเห็นชอบจากองค์การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน โดยกำหนดเจ้าหน้าที่ไว้สองประเภทตามข้อ ๓.๓ (๑) ผู้ทรงตัวสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ตัวแลกเงิน หุ้นกู้ และเจ้าหน้าที่ตามสัญญากู้ยืมเงิน และข้อ ๓.๓ (๒) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับรอง รับอาวัล บัตรเงินฝาก ตัวสัญญาใช้เงิน และตัวแลกเงินให้แก่บริษัทเงินทุน ๔๒ บริษัท ตามโครงการนี้ก่อนวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๐ และได้จ่ายเงินแทนไปแล้ว โดยในส่วนของเจ้าหน้าที่ตามประกาศธนาคารกรุงไทย เรื่อง โครงการ คปต.จ. มีการกำหนดกรอบไว้ว่าจะต้องมียอดประกอบ คือ ประการแรกเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกิดจากการประกอบธุรกิจเงินทุน ประการที่สอง บริษัทเงินทุนที่ถูกระงับการดำเนินกิจการเป็นลูกหนี้โดยตรงแต่ผู้เดียว และประการที่สาม มีการรับเงินเข้าบัญชีของบริษัทเงินทุนที่ถูกระงับการดำเนินกิจการจริง จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองใช้ดุลพินิจร่วมกับธนาคารกรุงไทยฯ กำหนดกรอบการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการที่บริษัทเงินทุน ๔๒ บริษัทถูกระงับการดำเนินกิจการ โดยเห็นว่าผู้ทรงตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทที่ถูกสั่งระงับกิจการและเจ้าหน้าที่ที่สุจริตทั้งในและต่างประเทศที่มีบริษัทเงินทุนที่ถูกระงับการดำเนินกิจการเป็นลูกหนี้โดยตรงเป็นผู้ได้รับผลกระทบ เนื่องจากบุคคลดังกล่าวไม่อาจได้รับการเยียวยา

โดยทางอื่นได้อีก ดังนั้น แม้ข้อเท็จจริงจะรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔ เป็นผู้ซื้อลดตั๋วเงินซึ่งออกโดยนิติบุคคลอื่นและมีบริษัทเงินทุน อ. เป็นผู้อาวัลและสลักหลังแบบมีสิทธิไล่เบี่ย และบริษัทเงินทุน อ. ได้ลงบันทึกบัญชีไว้ในสมุดของบริษัtd้านนี้สินว่าเป็นภาระจากการขายลูกหนี้ตั๋วเงิน อันอาจเข้าลักษณะเป็นเจ้าหนี้ที่เกิดจากการที่สถาบันการเงินประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย์ หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ ก็ตาม แต่หากถือว่าเจ้าหนี้ตามประกาศ คปต.จ ข้อ ๓.๓ (๑) หมายความว่ารวมถึงผู้ทรงตั๋วสัญญาใช้เงินซึ่งบริษัทเงินทุนที่ถูกระงับการดำเนินกิจการรับอาวัลหรือค้ำประกันการกู้ยืมเงินหรือขายลดตั๋วเงิน หรือสลักหลังแบบมีสิทธิไล่เบี่ยด้วย ก็จะเป็นการพิจารณาที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยเจ้าหนี้ตามข้อ ๓.๓ (๒) อันได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับรองรับอาวัล บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน และตั๋วแลกเงินให้แก่บริษัทเงินทุน ๔๒ บริษัท ตามโครงการนี้ก่อนวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๐ และได้จ่ายเงินแทนไปแล้ว เจ้าหนี้ดังกล่าวจะมีเพียงบริษัทที่ออกตั๋วเป็นลูกหนี้โดยตรงแต่ผู้เดียว หากไม่ได้รับความคุ้มครองย่อมไม่อาจมีหนทางอื่นในการเยียวยาได้ ซึ่งสอดคล้องกับกรณีของผู้ทรงตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนที่ถูกระงับการดำเนินกิจการตามประกาศ คปต. ๔๒ เป็นผู้ออก ส่วนเจ้าหนี้ตามข้อ ๓.๓ (๑) ที่ก่อให้เกิดข้อพิพาทในคดี นั้น ยังสามารถไปเรียกร้องจากผู้ออกตั๋วหรือผู้ทำสัญญาได้ จึงไม่ใช่กรณีที่เจ้าหนี้เหล่านี้ไม่มีทางเยียวยาอื่นอีก ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งซื้อลดตั๋วสัญญาใช้เงินจากบริษัทเงินทุนที่ถูกระงับกิจการเป็นผู้อาวัลและสลักหลังแบบมีสิทธิไล่เบี่ย ไม่ถือเป็นเจ้าหนี้ที่จะมีสิทธิแลกเปลี่ยนตัวเงินดังกล่าวเป็นบัตรเงินฝากธนาคารกรุงไทยฯ เพราะผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ยังมีสิทธิเรียกให้ผู้รับผิดชอบตามตัวเงินรวมถึงบริษัทเงินทุน อ. ชำระหนี้ได้ และมีหนังสือแจ้งความเห็นในเรื่องดังกล่าวไปยังผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๓๐/๒๕๕๖)



บทที่ ๘

คดีปกครองเกี่ยวกับการพาณิชย์ และการอุตสาหกรรม

๑. การพาณิชย์และอุตสาหกรรมการเกษตร

พระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกปศุสัตว์และการนำเข้าปศุสัตว์ในราชอาณาจักร ซึ่งสินค้าบางอย่าง พุทธศักราช ๒๔๘๒ และบรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งรวมถึงพระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกปศุสัตว์ในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๔๙๐ แม้จะถูกยกเลิกไปแล้วโดยผลของมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกปศุสัตว์และการนำเข้าปศุสัตว์ในราชอาณาจักร ซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ แต่โดยที่มาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันกำหนดให้บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการส่งออกปศุสัตว์และการนำเข้าปศุสัตว์ในราชอาณาจักร ซึ่งสินค้าที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จินกว่าจะได้มีกฎกระทรวง ประกาศหรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ดังนั้นเมื่อในขณะเกิดมูลพิพาทตามคดีนี้ ยังไม่มีการประกาศกำหนดสินค้าใดให้เป็นสินค้าที่ต้องได้รับอนุญาตในการส่งออกหรือในการนำเข้าอันมีลักษณะขัดหรือแย้งกับพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว พระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกปศุสัตว์ในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๔๙๐ จึงยังคงมีผลใช้บังคับ อันเป็นเหตุให้ข้าวและสิ่งใด ๆ ที่แปรสภาพจากข้าวทุกชนิด จึงยังเป็นสินค้าที่ต้องได้รับอนุญาตในการส่งออกปศุสัตว์ในราชอาณาจักรจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในเรื่องดังกล่าวอยู่เช่นเดิม

ผู้กระทำการใด ๆ ที่เป็นผลเสียหายแก่การค้าระหว่างประเทศตามความหมายในข้อ ๓ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการส่งออกปศุสัตว์และการนำเข้าปศุสัตว์ในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ มิได้หมายถึงแต่บุคคลที่ศาลวินิจฉัยชี้ขาดเป็นที่สุดว่า เป็นผู้กระทำการใด ๆ ที่เป็นผลเสียหายแก่การค้าระหว่างประเทศเพียงประการเดียว หากยังหมายถึงบุคคลที่กระทำการอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่การค้าระหว่างประเทศ โดยมีได้ถูกฟ้องร้องต่อศาลด้วย ดังนั้น ในกรณีที่ปรากฏว่า ศาลฎีกาเคยมีคำพิพากษาว่าบริษัท ร. ที่มีนาย พ. กับนาย จ. เป็นกรรมการร่วมอยู่ด้วย กระทำการอันเป็นผลเสียหายแก่การค้าระหว่างประเทศ การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่มีนาย พ. และนาย จ. เป็นกรรมการอยู่ด้วยในขณะยื่นคำขอ



เพื่อขอรับใบอนุญาตส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร จึงต้องถือว่าเป็นกรณี ที่กรรมการของผู้ฟ้องคดีเคยเป็นกรรมการของบริษัท ร. ที่เคยกระทำการอันเป็น ผลเสียหายแก่การค้าระหว่างประเทศมาก่อน ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้าม ในการขอรับใบอนุญาตส่งออกข้าวไปนอกราชอาณาจักรตามข้อ ๓ วรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๓)ฯ การที่กรรมการค้าต่างประเทศวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายดังกล่าวจึงชอบแล้ว

คำสั่งทางปกครองที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หมายถึง คำสั่งทางปกครองที่ “อาจกระทบ ถึงสิทธิ” ของคู่กรณี หาได้หมายความว่าคำสั่งทางปกครองทั้งหมดทุกประเภทแต่อย่างใดไม่ ดังนั้น หากคำสั่งทางปกครองใดไม่ใช่คำสั่งที่อาจกระทบสิทธิของคู่กรณีแล้ว เจ้าหน้าที่ ผู้ทำคำสั่งก็ย่อมมีอำนาจที่จะออกคำสั่งโดยไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ เมื่อศาลฎีกามีคำพิพากษาให้ยกฟ้องผู้ฟ้องคดี ในคดีที่มีเหตุอันเป็นข้อพิพาทเกิดจากคำสั่งของกรรมการค้าต่างประเทศที่ไม่ออก ใบอนุญาตส่งออกข้าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีกระทำการเป็นผลเสียหาย แก่การค้าระหว่างประเทศมาก่อน เช่นเดียวกับเหตุอันเป็นข้อพิพาทในคดีนี้ คำพิพากษา ของศาลฎีกาดังกล่าวจึงมีผลผูกพันผู้ฟ้องคดีกับกรรมการค้าต่างประเทศที่เป็นคู่ความ ในคดีนั้นตามมาตรา ๑๔๕ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กรณีนี้จึงถือว่าสิทธิของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งจึงสามารถออกคำสั่งได้โดยไม่ต้องดำเนินการตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบริษัทจำกัดได้ยื่นคำขอเพื่อขอรับใบอนุญาตส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ข้าว) ต่อกรรมการค้าต่างประเทศ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยยริบตีกรรมการค้าต่างประเทศมีหนังสือแจ้งว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถออกใบอนุญาต ให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ เนื่องจากว่าได้มีคำพิพากษาศาลฎีกาว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และกระทรวง พาณิชย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งระงับการออกใบอนุญาตส่งออกข้าวแก่ผู้ฟ้องคดีด้วยเหตุที่ ผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติเป็นผู้ส่งออกข้าวไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการส่งออกและนำเข้าในราชอาณาจักร ซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและมีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์ ผู้ฟ้องคดี ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่ง โดยเห็นว่าคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวเป็นการยกฟ้องกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งสองแจ้งงดออกใบอนุญาตส่งออกข้าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำขอฉบับอื่น จึงไม่มีผลผูกพัน



มาถึงการขออนุญาตส่งออกตามคำขอในคดีนี้ แต่ได้รับแจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ว่า การไม่ออกใบอนุญาตส่งออกข้าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นไปโดยคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคำสั่งดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการพิจารณาออกคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐาน จึงเป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อีกทั้ง ไม่ได้มีการจัดให้มีเหตุผลในคำสั่งตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ประกอบกับผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๓)ฯ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตส่งออกข้าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี กับให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้ยกเลิกการนำกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๓)ฯ พระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกป่นอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ และประกาศกระทรวงเศรษฐกิจ เรื่อง การส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๐๙ มาใช้บังคับแก่ผู้ที่ประสงค์จะส่งออกข้าวไปนอกราชอาณาจักร

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยผลของมาตรา ๓ วรรคหนึ่ง^๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกป่นนอกและการนำเข้าในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง พุทธศักราช ๒๕๔๒ และมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง^๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกป่นนอกและการนำเข้าในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง พุทธศักราช ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๔๗ ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกป่นนอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกและการนำเข้าในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง พุทธศักราช ๒๕๔๒ บัญญัติไว้ในมาตรา ๔ (๓) ว่า ห้ามมิให้ส่งออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสาร ข้าวเหนียว ปลายข้าว รำและสิ่งใด ๆ ที่แปรสภาพจากข้าวทุกชนิด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ฯลฯ

^๑ พระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกป่นนอกและการนำเข้าในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง พุทธศักราช ๒๕๔๒ มาตรา ๓ เพื่อเหตุแห่งความมั่นคงสาธารณะ สาธารณสุข และสาธารณประโยชน์อื่นใด ให้มีการควบคุมสินค้าบางอย่าง ซึ่งจะส่งออกป่นนอกหรือนำเข้าในราชอาณาจักรได้

ฯลฯ

ฯลฯ

^๒ พระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกป่นนอกและการนำเข้าในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง พุทธศักราช ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกป่นนอกและการนำเข้าในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง พุทธศักราช ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๔๗

มาตรา ๑๐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุม และออกกติกาส่งออกกำหนดอัตราค่าทำเนียมในอัตราไม่เกินสิบบาท และวางระเบียบการเพื่อปฏิบัติการตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ



ซึ่งประกาศกระทรวงเศรษฐกิจ เรื่อง การส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๐๙ ที่ระบุงการสินค้าที่จะต้องได้รับหนังสืออนุญาตตามความในพระราชกฤษฎีกา ควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้านั้น ๆ ก่อนการส่งสินค้าออกไปนอก ราชอาณาจักรไว้ทำนองเดียวกันกับที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงถือเป็นกรณี ที่กฎหมายกำหนดให้การส่งออกข้าวประเภทต่าง ๆ หรือสิ่งใด ๆ ที่แปรสภาพจากข้าวทุกชนิด จะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรี นั้นก่อน แม้ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามา ในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า บางอย่าง พุทธศักราช ๒๔๘๒ แต่โดยที่มาตรา ๒๔^๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติให้ บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบที่ออกโดยอาศัยอำนาจตาม กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า บางอย่างที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มีกฎกระทรวง ประกาศหรือระเบียบ ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ซึ่งไม่ปรากฏว่าภายหลังจากการที่มีการใช้บังคับ พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าฯ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๒)^๔ แห่งพระราชบัญญัติข้างต้น ออกประกาศกำหนดสินค้าใดให้เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาต ในการส่งออกหรือในการนำเข้า อันมีลักษณะขัดหรือแย้งกับพระราชกฤษฎีกาหรือประกาศ กระทรวงเศรษฐกิจที่ใช้บังคับอยู่ถึงวันที่พระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับแต่อย่างใด ดังนั้น พระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๔๙๐ จึงยังมีผลใช้บังคับอยู่ในขณะที่พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามา ในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ ใช้บังคับแล้ว กรณีเป็นผลให้ข้าวประเภทต่าง ๆ หรือสิ่งใด ๆ

^{๓-๔} พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๕ ในกรณีที่จำเป็นหรือสมควรเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สาธารณประโยชน์ การสาธารณสุข ความมั่นคง ของประเทศ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดของรัฐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเรื่องหนึ่งเรื่องใด ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) กำหนดสินค้าใดให้เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออก หรือในการนำเข้า

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๒๔ บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่างที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มีกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ



ที่แปรสภาพจากข้าวทุกชนิดยังเป็นสินค้าที่ต้องได้รับอนุญาตในการส่งออกนอกราชอาณาจักรจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในเรื่องดังกล่าวอยู่เช่นเดิม

กรณีมีประเด็นต้องพิจารณาต่อไปว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ วินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามในการขอรับใบอนุญาตนำเข้าไปนอกราชอาณาจักรขบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า ผู้กระทำการใด ๆ ที่เป็นผลเสียหายแก่การค้าระหว่างประเทศ ตามความหมายในข้อ ๓ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ๙ มิได้หมายถึงแต่บุคคลที่ศาลวินิจฉัยชี้ขาดเป็นที่สุดว่าเป็นผู้กระทำการใด ๆ ที่เป็นผลเสียหายแก่การค้าระหว่างประเทศเพียงประการเดียว หากยังหมายรวมถึงบุคคลที่กระทำการอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่การค้าระหว่างประเทศโดยมิได้ถูกฟ้องร้องต่อศาลด้วย มิฉะนั้นแล้ว บุคคลนั้นก็ยังคงมีคุณสมบัติเป็นผู้ขอรับใบอนุญาตส่งออกข้าวไปนอกราชอาณาจักรได้ตลอดไป ตราบเท่าที่ยังไม่มีคำวินิจฉัยชี้ขาดที่เป็นที่สุดของศาล จนทำให้กฎกระทรวงดังกล่าวไม่มีสภาพบังคับดังหลักการและเหตุผลของการบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว ที่กำหนดว่า ให้รัฐบาลมีอำนาจในการดำเนินการจัดระเบียบการค้ากับต่างประเทศให้เป็นไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อยเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ และก่อให้เกิดความเชื่อถือแก่นานาประเทศยิ่งขึ้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด โดยนาย พ. กับนาย จ. เคยเป็นกรรมการของบริษัท ร. ซึ่งถูกกล่าวหาจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองว่าเป็นฝ่ายผิดสัญญาซื้อขายข้าวหนึ่งตามโครงการแทรกแซงตลาดข้าวสารฤดูการผลิต ปี ๒๕๓๕/๒๕๓๖ โดยศาลฎีกาวินิจฉัยว่า บริษัท ร. ที่มีนาย พ. กับนาย จ. เป็นกรรมการร่วมอยู่ด้วยกระทำการอันเป็นผลเสียหายแก่การค้าระหว่างประเทศ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งมีนาย พ. และนาย จ. เป็นกรรมการอยู่ด้วยในขณะที่ยื่นคำขอเพื่อขอรับใบอนุญาตส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ข้าวกล้อง ๑๐๐% ชั้น ๒) ไปยังประเทศฟิลิปปินส์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องถือว่าเป็นกรณีที่กรรมการของผู้ฟ้องคดีเคยเป็นกรรมการของบริษัท ร. ที่เคยกระทำการอันเป็นผลเสียหายแก่การค้าระหว่างประเทศมาก่อน ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามในการขอรับใบอนุญาตส่งออกข้าวไปนอกราชอาณาจักรตามข้อ ๓ วรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบับข้างต้น

^๕ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการส่งออกป็นอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๓ ในกรณีขอรับใบอนุญาตส่งออกหรือนำเข้าซึ่งสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกหรือนำเข้าตามมาตรา ๕ (๒) เพื่อกิจการที่เป็นการค้า ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นผู้ไม่เคยกระทำการใด ๆ ที่เป็นผลเสียหายแก่การค้าระหว่างประเทศมาก่อน

ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล กรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคลนั้น ต้องเป็นผู้ซึ่งไม่เคยกระทำการใด ๆ ที่เป็นผลเสียหายแก่การค้าระหว่างประเทศมาก่อน หรือเคยเป็นกรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคลที่เคยกระทำการใด ๆ ที่เป็นผลเสียหายแก่การค้าระหว่างประเทศมาก่อน

นอกจากนั้น เมื่อได้พิจารณาความในมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง^๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เห็นได้ว่าเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้เพื่อให้ใช้บังคับสำหรับคำสั่งทางปกครองที่ “อาจกระทบถึงสิทธิ” ของคู่กรณี หาได้หมายความว่าคำสั่งทางปกครองทั้งหมดทุกประเภทแต่อย่างใดไม่ ดังนั้น หากคำสั่งทางปกครองใดไม่ใช่คำสั่งที่อาจกระทบสิทธิของคู่กรณีแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งก็ย่อมมีอำนาจที่จะออกคำสั่งโดยไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ส่วนปัญหาว่าคำสั่งทางปกครองใดอาจจะกระทบถึงสิทธิของคู่กรณีหรือไม่นั้น ถือเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองที่จะต้องพิจารณาในเบื้องต้นเสียก่อนว่าเป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติรับรองหรือคุ้มครองสิทธิของคู่กรณีดังกล่าวไว้หรือไม่ หากเห็นว่าสิทธิของคู่กรณีที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามกฎหมายอาจได้รับความกระทบกระเทือนจากคำสั่งทางปกครองของตน เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งนั้นจะต้องดำเนินการตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เสียก่อนจึงจะออกคำสั่งทางปกครองเช่นว่านี้ได้ แต่ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ที่รับคำสั่งทางปกครองนั้นไม่มีสิทธิหรือได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งชอบที่จะออกคำสั่งทางปกครองได้โดยไม่ต้องดำเนินการตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแต่อย่างใด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาในคดีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นโจทก์ยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นจำเลย โดยฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ ๑ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ไม่ออกใบอนุญาตส่งออกข้าวให้แก่โจทก์ โดยศาลฎีกามีคำพิพากษาให้ยกฟ้อง ซึ่งเหตุอันเป็นข้อพิพาทในคดีดังกล่าวเป็นกรณีที่เกิดจากคำสั่งของจำเลยที่ ๑ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ไม่ออกใบอนุญาตส่งออกข้าวให้แก่โจทก์ เนื่องจากกรรมการของโจทก์เคยเป็นกรรมการในบริษัท ร. ซึ่งได้กระทำการเป็นผลเสียหายแก่การค้าระหว่างประเทศมาก่อน เช่นเดียวกับเหตุอันเป็นข้อพิพาทในคดีนี้ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ออกใบอนุญาตส่งออกข้าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยอ้างเหตุผลว่าทำนองเดียวกัน คำพิพากษาของศาลฎีกาดังกล่าวจึงมีผลผูกพันผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองที่เป็นคู่ความในคดีนั้นตามมาตรา ๑๔๕ วรรคหนึ่ง^๗ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กรณีนี้สิทธิของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามนัยมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ

^๖ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสดำเนินการขอเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน

ฯลฯ

ฯลฯ

^๗ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาตรา ๑๔๕ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยการอุทธรณ์ฎีกา และการพิจารณาใหม่ คำพิพากษาหรือคำสั่งใด ๆ ให้ถือว่าผูกพันคู่ความในกระบวนการพิจารณาของศาลที่พิพากษาหรือมีคำสั่ง นับตั้งแต่วันที่ได้พิพากษาหรือมีคำสั่ง จนถึงวันที่คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นได้ถูกเปลี่ยนแปลง แก้ไข กลับ หรืองดเสีย ถ้าหากมี

ฯลฯ

ฯลฯ



และถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีทราบเหตุผลในการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือไม่ออกไปอนุญาตส่งออกข้าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีจากคำพิพากษาของศาลฎีกาดังกล่าวซึ่งเป็นข้อยกเว้นให้เจ้าหน้าที่ไม่ต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วยแล้วตามมาตรา ๓๗ วรรคสาม (๒)^๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน พิกภาษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๑/๒๕๕๗)

๒. การพาณิชย์และอุตสาหกรรมอาหาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การพาณิชย์และอุตสาหกรรมอื่น ๆ

กฎหมายมีสภาพเป็นกฎที่บังคับให้บุคคลต้องกระทำหรืองดเว้นการกระทำ จึงต้องมีความชัดเจนเพียงพอเพื่อให้บุคคลในบังคับกระทำหรืองดเว้นการกระทำใด ๆ ได้ ดังนั้น การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๘ กำหนดให้วัตถุอันตราย MONOCROTOPHOS และ PARATHION-METHYL เปลี่ยนจากวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ เป็นภาษาอังกฤษโดยไม่มีคำอ่านและคำแปลเป็นภาษาไทย ทั้ง ๆ ที่เคยมีการออกประกาศบัญชีแนบท้ายวัตถุอันตรายเป็นภาษาไทยโดยมีภาษาอังกฤษกำกับไว้มาก่อน ประกาศอุตสาหกรรมดังกล่าวถือว่าไม่มีความชัดเจนเพียงพอที่บุคคลจะสามารถเข้าใจได้ จึงเป็นกฎที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

เจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรเข้าตรวจร้านค้าของผู้ฟ้องคดีพบวัตถุอันตราย คือ โมโนโครโทฟอส (MONOCROTOPHOS) และพาราไทออนเมทิล (PARATHION-METHYL) เจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวอย่างวัตถุอันตรายบางส่วนไปตรวจวิเคราะห์และอายัดไว้ ต่อมา

^๔ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓๗ คำสั่งทางปกครองที่ทำเป็นหนังสือและการยืนยันคำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย และเหตุผลนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

- (๑) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ
- (๒) ข้อกฎหมายที่อ้างอิง
- (๓) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ

นายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดให้คำสั่งทางปกครองกรณีหนึ่งกรณีใดต้องระบุเหตุผลไว้ในคำสั่งนั้นเองหรือในเอกสารแนบท้ายคำสั่งนั้นก็ได้

บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

- | | |
|--|--|
| ๑. เหตุผลนั้นเป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วโดยไม่ต้องระบุอีก | ๑. เหตุผลนั้นเป็นที่ยอมรับกันอยู่แล้วโดยไม่ต้องระบุอีก |
| ๒. เหตุผลนั้นเป็นที่ยอมรับกันอยู่แล้วโดยไม่ต้องระบุอีก | ๒. เหตุผลนั้นเป็นที่ยอมรับกันอยู่แล้วโดยไม่ต้องระบุอีก |



พนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ได้ออกหมายเรียกผู้ฟ้องคดี โดยแจ้งว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ต้องหาในความผิดฐานมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ มีโทษจำคุกไม่เกิน ๑๐ ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๔๓ และมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งวัตถุอันตรายคือ MONOCROTOPHOS และ PARATHION-METHYL เดิมเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองเพื่อการขายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๘ ต่อมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๔๖ ยกเลิกรายชื่อวัตถุอันตรายในบัญชีท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๘ และกำหนดให้ MONOCROTOPHOS เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ และต่อมา ได้ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ กำหนดให้ PARATHION-METHYL เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าข้อความในประกาศดังกล่าวเป็นภาษาไทยปนกับภาษาอังกฤษ โดยไม่มีคำแปลเป็นภาษาไทย หรือมีภาษาไทยกำกับให้ชัดเจน จึงไม่สามารถอ่านและเข้าใจข้อความในประกาศดังกล่าว และไม่อาจปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามประกาศดังกล่าวได้ การออกประกาศดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งสองฉบับดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

“กฎหมาย” เป็นกฎที่สถาบันหรือผู้มีอำนาจสูงสุดในรัฐตราขึ้น หรือที่เกิดขึ้นจากจารีตประเพณีอันเป็นที่ยอมรับนับถือ เพื่อใช้ในการบริหารประเทศ เพื่อใช้บังคับให้คนต้องปฏิบัติตาม หรือเพื่อกำหนดระเบียบแห่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือระหว่างบุคคลกับรัฐ กฎหมายจึงมีสภาพเป็นกฎเพื่อใช้ให้บุคคลในบังคับต้องกระทำ ซึ่งรวมถึงการงดเว้นให้บุคคลกระทำการใด ๆ ด้วย ดังนั้น กฎหมายจึงต้องมีการประกาศให้บุคคลในบังคับทราบ และต้องมีความชัดเจนเพื่อให้บุคคลในบังคับกระทำหรืองดเว้นกระทำการใด ๆ เมื่อประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๖ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ และคำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ ๑๗๗๙/๒๕๔๗ เรื่อง การจัดการทำลายหรือดำเนินการกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ มีลักษณะเป็นกฎตามมาตรา ๕^๙ แห่งพระราชบัญญัติ

^๙ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้



วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงต้องมีความชัดเจนและมีการประกาศเพื่อให้บุคคลในบังคับกระทำหรืองดเว้นกระทำการด้วย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งสองฉบับและคำสั่งกรมวิชาการเกษตรที่พิพาทได้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทย โดยมีเนื้อหาสาระที่ชัดเจนเพียงพอที่บุคคลจะเข้าใจเกี่ยวกับการยกเลิกรายชื่อวัตถุอันตรายได้ แต่การระบุชื่อวัตถุอันตรายเป็นภาษาอังกฤษไว้ในบัญชี ก. แนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยไม่มีคำอ่านและคำแปลเป็นภาษาไทยกำกับไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัตถุอันตรายที่พิพาทในคดีนี้เป็นสารกำจัดแมลงที่เกษตรกรจำเป็นต้องใช้ในการกำจัดศัตรูพืช ดังนั้น ประกาศให้วัตถุอันตราย MONOCROTOPHOS และ PARATHION-METHYL เฉพาะภาษาอังกฤษโดยไม่มีคำอ่านและคำแปลเป็นภาษาไทย โดยให้เปลี่ยนจากวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ จึงไม่มีความชัดเจนเพียงพอที่บุคคลจะสามารถเข้าใจได้ อีกทั้ง เมื่อพิจารณาประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และวิธีการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ ฉบับลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๑ ได้มีการระบุบัญชีแนบท้ายชื่อวัตถุทางการเกษตรเป็นภาษาไทยและมีภาษาอังกฤษกำกับไว้ จึงไม่มีเหตุผลที่จะกำหนดชื่อวัตถุอันตรายเป็นภาษาอังกฤษเพียงภาษาเดียว ทั้ง ๆ ที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้เคยออกประกาศบัญชีแนบท้ายวัตถุอันตรายเป็นภาษาไทย โดยมีภาษาอังกฤษกำกับไว้ก่อนที่จะออกประกาศพิพาทในคดีนี้ ดังนั้น ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งสองฉบับและคำสั่งกรมวิชาการเกษตรอันเป็นมูลพิพาทในคดีนี้ จึงเป็นกฎที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษาให้เพิกถอนประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๖ และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ และคำสั่งกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การจัดการทำลายหรือดำเนินการกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๗๓/๒๕๕๕)

การที่ผู้นำเข้าซื้อรถยนต์ใช้แล้วทั้งคันจากผู้ขายในประเทศหนึ่ง โดยตกลงให้ผู้ขายถอดแยกชิ้นส่วนเพื่อนำเข้ามาปรับสภาพในประเทศไทย เพื่อส่งออกชิ้นส่วนที่ปรับสภาพแล้วไปยังต่างประเทศ โดยไม่ได้ยื่นคำขออนุญาตต่อกรมการค้าต่างประเทศตามที่ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำรถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก พ.ศ. ๒๕๔๔ แสดงให้เห็นได้ว่า ผู้นำเข้าประสงค์จะนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ใช้แล้ว และนำมาปรับสภาพเพื่อส่งออกเป็นชิ้นส่วนรถยนต์ให้ลูกค้า

“กฎ” หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ

ฯลฯ

ฯลฯ



โดยไม่ได้ประสงค์จะนำรถยนต์สำเร็จรูปใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพ แล้วส่งออกป็นอกราชอาณาจักรในลักษณะของรถยนต์สำเร็จรูปทั้งคันแต่อย่างใด อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงเจตนาของผู้นำเข้าที่จะหลีกเลี่ยงการยื่นคำขอใบอนุญาตนำรถยนต์ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อปรับสภาพแล้วส่งออกต่อกรมการค้าต่างประเทศ มิใช่เป็นกรณีที่จะพึงได้ว่า เป็นการสำคัญผิดในเรื่องการจำแนกพิกัดอัตราศุลกากรแต่อย่างใด ดังนั้น การที่กรมการค้าต่างประเทศมีคำสั่งไม่อนุญาตผ่อนผันให้ผู้นำเข้า นำสินค้านำรถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก เนื่องจากเห็นว่าข้อกล่าวอ้างเรื่องความสำคัญผิดของผู้นำเข้ารับฟังไม่ได้ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรม โดยประกอบกิจการปรับปรุง ซ่อมแซม สภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน จักรอุตสาหกรรม เครื่องมือเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ เครื่องจักร และการซื้อขายไปรถยนต์ใหม่ ชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ และได้ขึ้นทะเบียนบัญชีเป็นผู้นำเข้าสินค้านำรถยนต์ที่ใช้แล้วเพื่อปรับสภาพ แล้วส่งออกขายให้กับลูกค้าต่างประเทศ ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อรถยนต์ใช้แล้วทั้งคันจากประเทศสิงคโปร์ จำนวน ๑๕ คัน เพื่อขายต่อให้กับลูกค้าที่ประเทศกัมพูชา โดยผู้ขายส่งสินค้าจำนวน ๔ คันเข้ามาถึงท่าเรือกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๕ หลังจากผู้ฟ้องคดีได้ชำระเงินค่าสินค้าบางส่วน ผู้ฟ้องคดีได้รับใบ B/L จากผู้ขายรวม ๒ ฉบับ จึงได้นำเอกสารดังกล่าวไปดำเนินการพิธีการศุลกากร เพื่อขอตรวจปล่อยสินค้า โดยระบุชื่อสินค้าในใบขนสินค้าขาเข้าฯ รวม ๒ ฉบับ ว่า “โครงรถใช้แล้ว” ระบุพิกัดอัตราศุลกากรหมายเลข ๘๗๐๘.๒๙๐ ประเภทชิ้นส่วนรถยนต์ แต่เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจพบว่า สินค้าตามใบขนสินค้าดังกล่าวเป็นโครงรถจำนวน ๖ โครง แต่เนื่องจากยังมีตู้สินค้าของผู้ฟ้องคดีอีก ๒ ตู้ ซึ่งหากรวมกับสินค้าตามใบขนสินค้าทั้ง ๒ ฉบับนี้แล้ว จะสามารถประกอบเป็นรถยนต์ใช้แล้วได้ ๙ คัน ซึ่งเป็นพิกัด ๘๗๐๓.๒๓๙ ประเภทรถยนต์ใช้แล้ว ถือได้ว่าใบขนสินค้าดังกล่าวสำแดงพิกัดอันเป็นเท็จ จึงขอยึดไว้ตรวจสอบก่อน แต่ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นเรื่องขออนุญาตนำรถยนต์ใช้แล้วเข้ามาเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก จำนวน ๖ คัน ซึ่งขณะนั้นกรมการค้าต่างประเทศ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ยังไม่ได้รับข้อมูลการจับกุมสินค้าจากกรมศุลกากร ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ออกใบอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีตามใบอนุญาตนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (สินค้าทั่วไป) เลขที่ ๐.๐๘๓ และเลขที่ ๐.๐๘๔ ภายหลังจากนั้น กรมศุลกากรได้มีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่า เจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากรได้จับกุมและยึดสินค้านำรถยนต์ที่ใช้แล้ว จำนวน ๖ คัน ซึ่งนำเข้าตามใบขนสินค้าชื่อผู้ฟ้องคดี โดยผู้นำเข้าได้สำแดงรายการในใบขนสินค้าเป็นเท็จเพื่อเจตนาหลีกเลี่ยงข้อห้าม ข้อจำกัด ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำเข้าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๘๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ อันเป็นความผิดตามกฎหมายศุลกากรฐานนำของ



ต้องห้าม ต้องจำกัด เข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งการเพิกถอนใบอนุญาตให้นำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (สินค้าทั่วไป) เลขที่ ๐.๐๘๓ และเลขที่ ๐.๐๘๔ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ และต่อมา ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ยังไม่สามารถพิจารณาคำขออนุญาตนำเข้าสินค้าของผู้ฟ้องคดีได้ เนื่องจากเรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมศุลกากร ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีขอให้พิจารณาผ่อนผันอนุญาตการนำเข้าหรือออกหนังสือแจ้งให้กรมศุลกากรปล่อยตัวรถยนต์ทั้ง ๙ คัน เพื่อนำไปปรับสภาพแล้วส่งออกและชี้แจงว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีเจตนาที่จะสำแดงเท็จ แต่สำคัญผิดในชื่อสินค้าและหมายเลขพิกัดอัตราศุลกากร ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะผ่อนผันตรวจปล่อยสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรได้ เนื่องจากเป็นกรณีที่น่าเข้ามาในลักษณะถอดแยกเป็นชิ้นส่วน ซึ่งอยู่ในข่ายเจตนาหลีกเลี่ยงข้อห้าม ข้อจำกัด และไม่สามารถแสดงเอกสารหลักฐานการนำเข้าที่ถูกต้องตรงกับสินค้าที่นำเข้าจริงได้ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งได้รับการแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ว่า ไม่อาจผ่อนผันอนุญาตให้นำเข้าสินค้านี้ดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักรได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่เพิกถอนใบอนุญาตให้นำเข้าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (สินค้าทั่วไป) เลขที่ ๐.๐๘๓ และเลขที่ ๐.๐๘๔ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีอนุญาตผ่อนผันให้นำรถยนต์ใช้แล้ว จำนวน ๙ คัน เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับการสั่งซื้อโครงรถยนต์ใช้แล้ว และเครื่องยนต์พร้อมทั้งชิ้นส่วนต่าง ๆ ของรถยนต์จากลูกค้าที่ประเทศกัมพูชา โดยให้ผู้ฟ้องคดีปรับสภาพโครงรถยนต์ใช้แล้วและชิ้นส่วนต่าง ๆ ของรถยนต์ที่ใช้แล้วดังกล่าวให้อยู่ในสภาพที่นำไปใช้การได้ดี แล้วส่งชิ้นส่วนดังกล่าวออกไปยังลูกค้าที่ประเทศกัมพูชา ผู้ฟ้องคดีจึงซื้อรถยนต์ใช้แล้วทั้งคันที่ถูกเพิกถอนทะเบียนจากประเทศสิงคโปร์ โดยตกลงให้ถอดแยกชิ้นส่วนเพื่อนำเข้ามาปรับสภาพแล้วส่งออกเป็นชิ้นส่วนไปยังลูกค้าที่ประเทศกัมพูชา กรณีจากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ใช้แล้วและนำมาปรับสภาพเพื่อส่งออกเป็นชิ้นส่วนรถยนต์ให้แก่ลูกค้า โดยไม่ได้ประสงค์จะนำรถยนต์สำเร็จรูปที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ในลักษณะของรถยนต์สำเร็จรูปทั้งคัน ตามที่ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำรถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังจะเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นคำขออนุญาตต่อผู้ถูกฟ้องคดีก่อนการนำเข้ารถยนต์ใช้แล้วดังกล่าวแต่อย่างใด จนกระทั่งมีสินค้าส่งมาให้ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๔ ตู้ และได้รับใบ B/L จากผู้ขาย จำนวน ๒ ฉบับ



(๒ ตู้สินค้า) แต่ผู้ฟ้องคดีก็ยังไม่ได้ดำเนินการยื่นใบขออนุญาตต่อผู้ถูกฟ้องคดี แต่ได้นำใบ B/L ดังกล่าวไปดำเนินการพิธีการศุลกากรเพื่อขอตรวจปล่อยสินค้า ซึ่งบรรจุโครงรถเบนซ์เก่าใช้แล้ว โดยสำแดงประเภทสินค้าเป็นโครงรถใช้แล้วและระบุพิกัดอัตราอากรขาเข้าประเภทที่ ๘๗๐๘.๒๙๐ (ชิ้นส่วนรถยนต์) แต่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรตรวจพบว่า เมื่อรวมสินค้านำเข้าดังกล่าวกับสินค้าอีกจำนวน ๒ ตู้ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นโครงรถ เครื่องยนต์ และอะไหล่รถเบนซ์เก่าที่ใช้แล้ว หากนำสินค้าทั้งหมดมาประกอบกัน จะเป็นรถยนต์ครบชุดสมบูรณ์ จำนวน ๙ คัน ซึ่งอยู่ในพิกัดอัตราอากรขาเข้าประเภทที่ ๘๗๐๓.๒๓๙ และที่ ๘๗๐๓.๒๔๙ (รถยนต์ใช้แล้ว) สินค้าของผู้ฟ้องคดีจึงถูกเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรยึดไว้ตรวจสอบโดยกล่าวหาว่ามีความผิดฐานสำแดงเท็จและนำสินค้าต้องห้ามกักตุนเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๘๙^{๑๐} และมาตรา ๒๗^{๑๑} แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มายื่นคำขอใบอนุญาตนำเข้ารถยนต์ใช้แล้วเข้ามาเพื่อปรับสภาพและส่งออกต่อผู้ถูกฟ้องคดี ดังนั้น การยื่นคำขอใบอนุญาตของผู้ฟ้องคดีจึงมีเจตนาเพื่อให้กรมศุลกากรปล่อยสินค้าที่ยึดไว้ มิได้มีเจตนาที่จะขออนุญาตเพื่อนำรถยนต์สำเร็จรูปที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพและ

^{๑๐-๑๑} พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙

มาตรา ๒๗ ผู้ใดนำเข้าหรือพาของที่ยังมิได้เสียค่าภาษี หรือของต้องจำกัด หรือของต้องห้าม หรือที่ยังมิได้ผ่านศุลกากร โดยถูกต้องเข้ามาในพระราชอาณาจักรสยามก็ดี หรือส่ง หรือพาของเช่นว่านี้ออกไปนอกพระราชอาณาจักรก็ดี หรือช่วยเหลือด้วยประการใด ๆ ในการนำของเช่นว่านี้เข้ามา หรือส่งออกไปก็ดี หรือย้ายถอนไป หรือช่วยเหลือให้ย้ายถอนไปซึ่งของดังกล่าวนั้น จากเรือกำปั่น ท่าเทียบเรือ โรงเก็บสินค้า คลังสินค้า ที่มั่นคง หรือโรงเก็บของโดยไม่ได้รับอนุญาตก็ดี หรือให้ที่อาศัยเก็บ หรือเก็บ หรือซ่อนเวลาของเช่นว่านี้ หรือยอม หรือจัดให้ผู้อื่นทำการเช่นว่านี้ก็ดี หรือเกี่ยวข้องด้วยประการใด ๆ ในการขนหรือย้ายถอน หรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งของเช่นว่านี้ก็ดี หรือเกี่ยวข้องด้วยประการใด ๆ ในการหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียค่าภาษีศุลกากร หรือในการหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงบทกฎหมายและข้อจำกัดใด ๆ อันเกี่ยวแก่การนำเข้า ส่งของออก ขนของขึ้น เก็บของในคลังสินค้า และการส่งมอบของโดยเจตนาจะฉ้อค่าภาษีของรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะต้องเสียสำหรับของนั้น ๆ กีด หรือหลีกเลี่ยงข้อห้าม หรือข้อจำกัดอันเกี่ยวแก่ของนั้นก็ดี สำหรับความผิดครั้งหนึ่ง ๆ ให้ปรับเป็นเงินสี่เท่าราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้ว หรือจำคุกไม่เกินสิบปี หรือทั้งปรับทั้งจำ

มาตรา ๘๙ ผู้ใดกระทำความผิดหรือจัดหรือยอมให้ผู้อื่นกระทำความผิด หรือยื่น หรือจัดให้ผู้อื่นยื่นซึ่งใบขนสินค้า สำแดงใบรับรอง บันทึก เรื่องราว หรือตราสารอย่างอื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวกับพระราชบัญญัตินี้ หรืออันพระราชบัญญัตินี้บังคับให้กระทำนั้นเป็นความเท็จก็ดี เป็นความไม่บริสุทธิ์ก็ดี หรือเป็นความชักพาให้ผิดหลงในรายการใด ๆ กีด หรือถ้าผู้ใดซึ่งพระราชบัญญัตินี้บังคับให้ตอบคำถามอันใดของพนักงานเจ้าหน้าที่มิได้ตอบคำถามอันนั้นโดยสัตย์จริงก็ดี หรือถ้าผู้ใดไม่ยอม หรือละเลยไม่ทำไม่รักษาไว้ซึ่งบันทึกเรื่องราว หรือทะเบียน หรือสมุดบัญชี หรือเอกสาร หรือตราสารอย่างอื่น ๆ ซึ่งพระราชบัญญัตินี้บังคับไว้ก็ดี หรือถ้าผู้ใดปลอมแปลงหรือใช้เมื่อปลอมแปลงแล้วซึ่งเอกสารบันทึกเรื่องราว หรือตราสารอย่างอื่นที่พระราชบัญญัตินี้บังคับไว้ให้ทำ หรือที่ใช้ในกิจการใด ๆ เกี่ยวกับพระราชบัญญัตินี้ก็ดี หรือแก้ไขเอกสารบันทึกเรื่องราว หรือตราสารอย่างอื่นภายหลังที่ได้ออกแล้วในทางราชการก็ดี หรือปลอมดวงตรา ลายมือชื่อ ลายมือชื่อย่อ หรือเครื่องหมายอย่างอื่นของพนักงานกรมศุลกากร หรือซึ่งพนักงานกรมศุลกากรใช้เพื่อการอย่างใด ๆ อันเกี่ยวกับพระราชบัญญัตินี้ก็ดี ทำนว่าผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ



ส่งออก คำขอใบอนุญาตของผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนารถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออกฯ และแม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้ขอใบอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีนำเขารถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาปรับสภาพและส่งออกตามคำขอของผู้ฟ้องคดี จำนวน ๖ คัน รวม ๒ ฉบับ คือ เลขที่ ๐.๐๘๓ และเลขที่ ๐.๐๘๔ ก็ตาม แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้รับข้อมูลการจับกุมสินค้าของผู้ฟ้องคดีจากกรมศุลกากร ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีถึงการยกเลิกใบอนุญาตนำเข้าสินค้าดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าผู้ฟ้องคดีนำเข้าสินค้าโดยมีเจตนาไม่สุจริตโดยใช้วิธีการถอดแยกชิ้นส่วนรถยนต์ที่ใช้แล้วและนำสินค้าเข้ามาก่อนการขอใบอนุญาตนำเข้า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีอนุญาตผ่อนผันให้ตรวจปล่อยสินค้า ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า กรณีของผู้ฟ้องคดีไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะอนุญาตผ่อนผันตรวจปล่อยให้นำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรได้ เนื่องจากนำเข้าในลักษณะถอดแยกเป็นชิ้นส่วน ซึ่งอยู่ในข่ายมีเจตนาหลีกเลี่ยงข้อห้าม ข้อจำกัด และผู้ฟ้องคดีไม่สามารถแสดงเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องตรงกับสินค้าที่นำเข้าจริงได้ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า การที่ผู้ฟ้องคดีสำแดงรายการสินค้าที่นำเข้าและพิกัดอัตราอากรเป็นชิ้นส่วนรถยนต์ และเมื่อถูกเจ้าหน้าที่ศุลกากรจับกุมฐานสำแดงเท็จแล้ว จึงมาขออนุญาตนำเข้าเป็นรถยนต์ที่ใช้แล้วเพื่อปรับสภาพส่งออก โดยสำแดงเอกสารอันเป็นเท็จว่าสินค้านำเข้ายังไม่ได้นำเข้าในราชอาณาจักรเป็นกรณีขัดต่อเจตนารมณ์ของการอนุญาตให้นำรถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก ที่ประสงค์จะให้นำรถยนต์ที่ใช้แล้วซึ่งมีสภาพเป็นรถยนต์สำเร็จรูปเข้ามาปรับสภาพและส่งออก มิใช่ให้นำชิ้นส่วนรถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาประกอบเป็นรถยนต์สำเร็จรูปแล้วส่งออกแต่อย่างใด ประกอบกับผู้ฟ้องคดีไม่สามารถแสดงเอกสารหลักฐานการนำเข้าที่ถูกต้องตรงกับสินค้าที่นำเข้าจริงได้ จึงยืนยันตามคำสั่งเดิม กรณีถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีกระทำการโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สำหรับข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีว่า สำคัญผิดในเรื่องการจำแนกพิกัดต่อศุลกากร จึงมิได้ยื่นคำขอใบอนุญาตนำเข้าให้ถูกต้องตามระเบียบ นั้น เห็นว่าอาจจะฟังได้ต่อเมื่อเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเจตนาจะนำรถยนต์สำเร็จรูปที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพและส่งออก แต่ได้ระบุพิกัดอัตราอากรขาเข้าผิดประเภทจากประเภทรถยนต์ที่ใช้แล้วเป็นประเภทชิ้นส่วนรถยนต์ ซึ่งมีใช้กรณีตามข้อเท็จจริงในคดีนี้ที่ผู้ฟ้องคดีเจตนานำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ที่ใช้แล้วจึงระบุพิกัดอัตราอากรขาเข้าเป็นประเภทที่ ๘๗๐๘.๒๙๐ (ชิ้นส่วนรถยนต์) ตรงตามเจตนาของผู้ฟ้องคดี ส่วนที่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรเห็นว่าสินค้าของผู้ฟ้องคดีต้องอยู่ในพิกัดอัตราอากร

ขาเข้าประเภทที่ ๘๗๐๓.๒๓๙ (รถยนต์ใช้แล้ว) ซึ่งไม่ตรงกับเจตนาของผู้ฟ้องคดีที่ประสงค์จะนำเข้าเป็นประเภทชิ้นส่วนรถยนต์ ก็เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องโต้แย้งคำสั่งดังกล่าวตามกฎหมายศุลกากรต่อไป มิใช่จะมาดำเนินการยื่นคำขอใบอนุญาตต่อผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อเป็นวิธีในการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรโดยอ้างเหตุสำคัญผิดได้ อีกทั้ง การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่ามีเจตนาที่จะนำสินค้านำรถยนต์ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออกตามระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำรถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออกฯ ก็ย่อมเป็นการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าผู้ฟ้องคดีมีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงการยื่นคำขอใบอนุญาตนำรถยนต์ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออกต่อผู้ถูกฟ้องคดีเนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้ซื้อรถยนต์ใช้แล้วทั้งคัน แต่ได้ตกลงให้ผู้ขายที่สิงคโปร์ถอดแยกชิ้นส่วนและส่งมาให้ผู้ฟ้องคดี เมื่อสินค้านำเข้ามาและผู้ฟ้องคดีได้รับใบ B/L แล้ว ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ไปยื่นขอใบอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดี แต่กลับไปดำเนินการพิธีการทางศุลกากรโดยได้สำแดงประเภทสินค้าว่าเป็นโครงรถใช้แล้ว และระบุพิกัตอัตราอากรขาเข้าประเภทที่ ๘๗๐๘.๒๙๐ (ชิ้นส่วนรถยนต์) ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่ามีเจตนาที่จะนำรถยนต์ใช้แล้วทั้งคันเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งไม่อนุญาตผ่อนผันให้ผู้ฟ้องคดีนำสินค้านำรถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออกจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๕๑/๒๕๕๖)

มาตรา ๕๘ และมาตรา ๑๒๑ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ ได้บัญญัติเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าในลักษณะถ่ายลำว่าเป็นการลำเลียงถ่ายของจากเรือลำหนึ่งลงเรืออีกลำหนึ่ง ซึ่งรวมถึงการนำของเข้าและส่งออกหรือการค้าข้ามแดนแห่งราชอาณาจักรในทางบก อันเป็นการขนส่งสินค้าจากประเทศต้นทางไปยังประเทศที่สาม อีกทั้งกรมศุลกากรยังได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากรพิจารณาดำเนินการอนุญาตให้มีการขนส่งสินค้าในลักษณะการถ่ายลำไว้ด้วย ซึ่งผู้ที่จะดำเนินการขนส่งสินค้าลักษณะการถ่ายลำต้องขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรและต้องมีพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรกำกับการขนส่งสินค้าในลักษณะการถ่ายลำอยู่ด้วย ดังนั้น การขนส่งสินค้าในลักษณะการถ่ายลำ จึงอยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติศุลกากร รวมทั้งพระราชบัญญัติการส่งออกนอกและการนำเข้าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งถือเป็นกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรด้วย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรฯ ด้วยเหตุนี้ การขนส่งถ่ายลำหรือการขนส่งสินค้าผ่านแดนประเภทไม้และไม้แปรรูปทุกชนิด รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดที่ทำด้วยไม้ จึงต้องปฏิบัติตามข้อ ๓ ของประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามา



ในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๙๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นประกาศที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยอนุมนตรีคณะรัฐมนตรี ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๕) แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งสินค้าฯ โดยจะต้องมีใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า หรือมีหลักฐานการอนุญาตให้ส่งออกของประเทศที่ส่งออกแสดงต่อกรมศุลกากร ประกอบการทำพิธีการนำเข้าในราชอาณาจักร การที่นายด่านศุลกากรมีคำสั่งไม่รับดำเนินการปฏิบัติพิธีการถ่ายลำตามคำขอของผู้ยื่นคำร้องขอ ด้วยเหตุผู้ยื่นคำร้องขอไม่ยื่นเอกสารข้างต้นประกอบคำร้องขอ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ประกอบกิจการตัวแทนรับจ้างดำเนินพิธีการศุลกากรในการนำเข้าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรและส่งออกนอกราชอาณาจักร โดยผู้ฟ้องคดีได้รับการว่าจ้างจากผู้ว่าจ้างซึ่งอยู่ที่ประเทศมาเลเซียให้ดำเนินการขนสินค้าไม้แปรรูปประเภทไม้รักฟ้า โดยมีข้อตกลงว่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีรับสินค้าไม้แปรรูปดังกล่าวจากผู้ขายซึ่งอยู่ในประเทศสหภาพเมียนมาร์เข้ามายังประเทศไทย โดยผ่านด่านศุลกากรแม่สอด ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมศุลกากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และนำส่งสินค้าดังกล่าวบรรทุกรถยนต์ขนส่งไปยังท่าเรือกรุงเทพฯ เพื่อนำสินค้านี้ดังกล่าวลงเรือบรรทุกสินค้าส่งต่อไปยังผู้ว่าจ้างที่ประเทศมาเลเซีย ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขออนุญาตดำเนินการปฏิบัติพิธีการถ่ายลำต่อนายด่านศุลกากรแม่สอด แต่ปรากฏว่านายด่านศุลกากรแม่สอด ได้มีหนังสือปฏิเสธไม่รับดำเนินการปฏิบัติพิธีการถ่ายลำสินค้าตามคำขอของผู้ฟ้องคดี โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีจะต้องใช้เอกสารใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (c/o) หรือหลักฐานการอนุญาตให้ส่งออกจากประเทศอื่นตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๙๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ และระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการกำหนดด่านศุลกากรนำเข้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งได้รับหนังสือแจ้งตอบอุทธรณ์ว่า การปฏิบัติพิธีการขอถ่ายลำสินค้า (ขนสินค้าผ่านแดน) ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ มาตรา ๕๘ ประกอบมาตรา ๑๒๐ และมาตรา ๑๒๑ และกรมการค้าต่างประเทศ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดี โดยยืนยันว่าการที่ผู้ฟ้องคดีจะนำไม้แปรรูปดังกล่าวผ่านแดนประเทศไทยไปยังประเทศที่สามในลักษณะถ่ายลำนั้นจะต้องเป็นไปตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ที่บังคับให้ต้องมีเอกสารใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า หรือหลักฐานการอนุญาตให้ส่งออกจากประเทศที่ส่งออกเพื่อแสดงต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประกอบพิธีการนำเข้า ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการปฏิเสธไม่รับดำเนินการปฏิบัติพิธีการถ่ายลำสินค้าตามคำขอของผู้ฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมายและทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล



มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีถ่ายล่ำสินค้าโดยไม่ต้องมีใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า หรือหลักฐานการอนุญาตให้ส่งออกจากประเทศอื่น และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ มาตรา ๕๘^{๑๒} และมาตรา ๑๒๑^{๑๓} บัญญัติเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าในลักษณะการถ่ายล่ำว่า เป็นการล่ำเลียงถ่ายของจากเรือล่ำหนึ่งลงเรืออีกล่ำหนึ่ง ซึ่งรวมถึงการนำของเข้าและส่งของออกหรือการค้าข้ามแดนแห่งพระราชอาณาจักรในทางบกด้วย อันเป็นการขนส่งสินค้าจากประเทศต้นทางผ่านประเทศไทยไปยังประเทศที่สาม และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาดำเนินการอนุญาตให้มีการขนส่งสินค้าในลักษณะการถ่ายล่ำตามคำสั่งทั่วไปกรมศุลกากรที่ ๕๒/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๗ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประมวลระเบียบปฏิบัติกรมศุลกากร พ.ศ. ๒๕๔๔ ภาค ๔ หมวด ๖ บทที่ ๑ ว่าด้วยพิธีการว่าด้วยการถ่ายล่ำ ดังนั้น ผู้ที่จะดำเนินการขนส่งสินค้าลักษณะการถ่ายล่ำต้องขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากร และต้องมีพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรกำกับการขนส่งสินค้าในลักษณะการถ่ายล่ำอยู่ด้วยการดำเนินการขนส่งสินค้าในลักษณะการถ่ายล่ำจึงอยู่ในบังคับแห่งมาตรา ๕๘ ประกอบมาตรา ๑๒๑ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรฯ และคำสั่งทั่วไปกรมศุลกากรดังกล่าว รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรด้วย และเมื่อพิจารณาตามมาตรา ๕^{๑๔} แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งบัญญัตินิยามความหมายของคำว่า “ส่งออก” และ “นำเข้า” เอาไว้ แม้จะมีได้บัญญัตินิยามความหมายของการถ่ายล่ำสินค้าไว้ด้วยก็ตาม แต่โดยที่การถ่ายล่ำสินค้ามีลักษณะเป็นการนำสินค้า

^{๑๒-๑๓} พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙

มาตรา ๕๘ การล่ำเลียงถ่ายของจากเรือล่ำหนึ่งลงเรืออีกล่ำหนึ่งนั้น จะพึงอนุญาตให้ทำได้ต่อเมื่อบุคคลผู้ได้รับอำนาจทำการถ่ายของเช่นว่านี้ ได้ยื่นใบขนสินค้าทำเป็นสองฉบับมีข้อความต้องกันตามแบบที่กำหนดไว้ (ใบแนบ ๙) แต่ห้ามมิให้ทำการล่ำเลียงถ่ายของเช่นนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและมีพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรกำกับอยู่ด้วย

มาตรา ๑๒๑ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่การนำของเข้า และส่งของออก หรือการค้าอย่างใด ๆ ข้ามแดนแห่งพระราชอาณาจักรทางบกเสมอกันกับการค้าทางทะเล และบทบัญญัติการบังคับ และโทษานุโทษทั้งปวงในพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่การค้าข้ามแดนทางบกตามที่พึงใช้ได้โดยมีพิกัดต้องคำนึงถึงถ้อยคำสำนวนซึ่งใช้ตามปกติในทางการเรือ และเมื่อใดมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ถ้อยคำสำนวนที่ใช้นั้นให้หมายความและกินความรวมไปถึงรถไฟ ล้อเลื่อนคนหาบหาม สัตว์บรรทุกอากาศยาน ด้านศุลกากร พรหมแดนสนามบินที่กำหนดเป็นด้านภาษี การบรรทุกของลง การถ่ายของออกแล้วแต่กรณีหรือถ้อยคำสำนวนอื่นทำนองนี้ อันใช้อยู่ในการค้าทางบกหรือทางอากาศนั้น

^{๑๔} พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

“ส่งออก” หมายความว่า นำหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้า

“นำเข้า” หมายความว่า นำหรือส่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า

ฯลฯ

ฯลฯ



จากประเทศหนึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อทำการถ่ายเปลี่ยนยานพาหนะในประเทศ ซึ่งอาจเปลี่ยนยานพาหนะทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศ ผ่านราชอาณาจักรไทย เพื่อส่งสินค้าออกไปยังประเทศที่สาม การถ่ายลำสินค้าจึงอยู่ในความหมายของการนำเข้าและการส่งออกตามความในมาตรา ๔ ประกอบกับมาตรา ๑๖^{๕๕} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงถือเป็นกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากรตามมาตรา ๔๐^{๕๖} แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรฯ ดังนั้น การขนถ่ายลำหรือการขนส่งสินค้าผ่านแดนประเภทไม้และไม้แปรรูปทุกชนิด รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดที่ทำด้วยไม้ จึงต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติศุลกากรฯ ประกอบกับพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้าในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า ซึ่งเป็นกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร และโดยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๕)^{๕๗} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๙๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ ซึ่งข้อ ๓^{๕๘} กำหนดให้ไม้และไม้แปรรูปทุกชนิด รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์

^{๕๕} พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้าในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๑๖ บทกฎหมายว่าด้วยการศุลกากร และอำนาจพนักงานศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยกฏนั้น ในส่วนที่ว่าด้วยการตรวจของและป้องกัน การลักลอบหนีศุลกากร การตรวจค้นการยึดและริบของ หรือการจับกุมผู้กระทำความผิด การสำแดงเท็จ และการฟ้องร้อง ให้ใช้บังคับแก่การส่งออกหรือการนำเข้าตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย

^{๕๖} พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙

มาตรา ๔๐ ก่อนที่จะนำของใด ๆ ไปจากอารักขาของศุลกากร ผู้นำของเข้าต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร กับต้องยื่นใบขนสินค้าโดยถูกต้อง และเสียภาษีอากรจนครบถ้วนหรือวางเงินไว้เป็นประกัน การขอวางเงินประกันให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด

ในกรณีที่มีการร้องขอและอธิบดีเห็นว่าของใดมีความจำเป็นที่จะต้องนำออกไปจากอารักขาของศุลกากร โดยรีบด่วน อธิบดีมีอำนาจให้นำของนั้นไปจากอารักขาของศุลกากรได้โดยไม่ต้องปฏิบัติตามวรรคหนึ่งก่อนแต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด และในกรณีที่ต้องเสียภาษีอากร ให้วางเงินหรือหลักประกันอย่างอื่นเป็นที่พอใจอธิบดีเพื่อเป็นประกันค่าภาษีอากรด้วย

^{๕๗} พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้าในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๕ ในกรณีที่จำเป็นหรือสมควรเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สาธารณประโยชน์ การสาธารณสุข ความมั่นคงของประเทศ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดของรัฐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเรื่องหนึ่งเรื่องใด ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๕) กำหนดให้สินค้าใดที่ส่งออกหรือนำเข้าเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า หนังสือรับรองคุณภาพสินค้า หรือหนังสือรับรองอื่นใดตามความตกลงหรือประเพณีทางการค้าระหว่างประเทศ

^{๕๘} ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๙๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๕

ข้อ ๓ ให้ไม้และไม้แปรรูปทุกชนิด รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดที่ทำด้วยไม้ ซึ่งนำเข้าทางด่านศุลกากรที่กระทรวงพาณิชย์จะกำหนดไว้ในระเบียบเป็นสินค้าที่ต้องมีใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า หรือมีหลักฐานการอนุญาตให้ส่งออกของประเทศที่ส่งออกแสดงต่อกรมศุลกากรประกอบการทำพิธีการนำเข้าในราชอาณาจักร

การนำเข้าไม้ซึ่งทางด่านศุลกากรตามความในวรรคก่อน จะต้องมีการขอของประเทศผู้ผลิตประทับที่ไม้ด้วย



เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดที่ทำด้วยไม้ ซึ่งนำเข้าทางด่านศุลกากรที่กระทรวงพาณิชย์จะกำหนดไว้ในระเบียบเป็นสินค้าที่ต้องมีใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า หรือมีหลักฐานการอนุญาตให้ส่งออกของประเทศที่ส่งออกแสดงต่อกรมศุลกากรประกอบการทำพิธีการนำเข้าในราชอาณาจักร และระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการกำหนดด่านศุลกากรนำเข้าในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ซึ่งข้อ ๔^{๑๙} กำหนดให้ด่านศุลกากรบริเวณชายแดนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ตาก แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง อุบลราชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สุรินทร์ สระแก้ว จันทบุรี และตราด เป็นด่านศุลกากรที่การนำเข้าไม้และไม้แปรรูปทุกชนิด รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดที่ทำด้วยไม้ ต้องมีใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า หรือมีหลักฐานการอนุญาตให้ส่งออกของประเทศที่ส่งออกแสดงต่อกรมศุลกากรประกอบการทำพิธีการนำเข้าในราชอาณาจักร โดยที่ประกาศและระเบียบดังกล่าวเป็นมาตรการในการควบคุมตรวจสอบการเคลื่อนย้ายไม้และไม้แปรรูปทุกชนิด รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดที่ทำด้วยไม้ จากประเทศเพื่อนบ้านที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทย ได้แก่ สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องต่อนายด่านศุลกากรแม่สอด ขออนุญาตดำเนินการปฏิบัติพิธีการถ่ายลำไม้แปรรูปประเภทไม้รูกฟ้าจากประเทศเมียนมาร์เข้ามายังประเทศไทย โดยผ่านด่านศุลกากรอำเภอแม่สอด และนำส่งสินค้าดังกล่าวบรรทุกรถยนต์ขนส่งไปยังท่าเรือกรุงเทพฯ เพื่อนำสินค้าลงเรือบรรทุกสินค้าต่อไปยังประเทศมาเลเซีย โดยไม่มีใบรับรองถิ่นกำเนิดหรือหลักฐานการอนุญาตให้ส่งออกของประเทศที่ส่งออกแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงเป็นกรณีที่มีได้ปฏิบัติตามประกาศและระเบียบของกระทรวงพาณิชย์ข้างต้น ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยนายด่านศุลกากรแม่สอดได้มีคำสั่งตามหนังสือที่ไม่รับดำเนินการปฏิบัติพิธีการถ่ายลำตามคำขอของผู้ฟ้องคดี โดยอ้างว่าคำร้องของผู้ฟ้องคดียังขาดเอกสารใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (c/o) หรือหลักฐานการอนุญาตให้ส่งออกจากประเทศอื่นตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าว และระเบียบกระทรวงพาณิชย์ข้างต้นนั้น จึงยังมีอาจถือได้ว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๓๐/๒๕๕๖)

^{๑๙} ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการกำหนดด่านศุลกากรนำเข้าในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ข้อ ๔ ให้ด่านศุลกากรบริเวณชายแดนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ตาก แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง อุบลราชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สุรินทร์ สระแก้ว จันทบุรี และตราด เป็นด่านศุลกากรที่การนำเข้าไม้และไม้แปรรูปทุกชนิด รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดที่ทำด้วยไม้ ต้องมีใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าหรือมีหลักฐานการอนุญาตให้ส่งออกของประเทศที่ส่งออก แสดงต่อกรมศุลกากรประกอบการทำพิธีการนำเข้าในราชอาณาจักร



บทที่ ๙

คดีปกครองเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค

๑. การจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค

๑.๑ การกำหนดจุดก่อสร้างสะพาน

ในการกำหนดจุดก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนของหน่วยงานทางปกครองที่มีอำนาจหน้าที่จะต้องมีผลทำให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชน รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อการจัดการจราจร และการดำเนินการดังกล่าวต้องมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของเอกชนน้อยที่สุด มีประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ส่วนรวมมากกว่าความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่เอกชน โดยจะต้องกระทำโดยเปิดเผย มีการรับฟังผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการ แต่ไม่ถึงกับต้องทำประชาพิจารณ์ อีกทั้งต้องใช้ดุลพินิจเพื่อพิจารณา กำหนดจุดก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ทางด้านวิชาการ และเทคนิคอย่างมีเหตุผล เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า หน่วยงานทางปกครองดังกล่าวได้พิจารณากำหนดจุดก่อสร้างสะพานลอยโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ทางด้านวิชาการ และด้านเทคนิคประกอบกับข้อเท็จจริงของสภาพพื้นที่และสภาพแวดล้อมอย่างมีเหตุผล อีกทั้งได้มีการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่อาศัยและสัญจรบริเวณที่จะก่อสร้างสะพาน และยังได้มีการปิดประกาศให้ทราบถึงการจะดำเนินการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนดังกล่าว ตลอดจนได้พิจารณาข้อร้องเรียนคัดค้านของเจ้าของที่ดินในบริเวณที่จะก่อสร้างแล้ว จึงเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนโดยเปิดเผยและรับฟังเหตุผลของบุคคลที่จะมีประโยชน์ได้เสียประกอบการพิจารณาแล้ว แม้การกำหนดจุดก่อสร้างสะพานลอยจะส่งผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดีอยู่บ้าง แต่เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนระหว่างผลเสียที่ผู้ฟ้องคดีได้รับกับประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับแล้วเห็นได้ว่า ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับมีสัดส่วนไม่มากเกินไปเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่ประชาชนส่วนใหญ่จะได้รับ กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าหน่วยงานทางปกครองดังกล่าวดำเนินการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินมีโฉนด อ้างว่าได้รับความเสียหายจากการที่คณะกรรมการพิจารณากำหนดจุดก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนน (เขตภาษีเจริญ) มีมติกำหนดจุดก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนเพชรเกษมบริเวณปากซอยเพชรเกษม ๕๘ ซึ่งการก่อสร้างสะพานดังกล่าวจะทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจร บดบังทัศนียภาพและส่งผลกระทบต่อการค้าในธุรกิจ ผู้ฟ้องคดีคัดค้านการกำหนดจุดก่อสร้างสะพานดังกล่าวต่อสำนักงานเขตภาษีเจริญ (ผู้ถูกฟ้องคดี) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้รับการก่อสร้างสะพานพิพาท จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ระงับการก่อสร้างและให้ย้ายจุดก่อสร้างสะพานดังกล่าวออกไปจากบริเวณหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดจุดและก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของประชาชน รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อการจัดการจราจรภายในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๘๙ (๖) (๗) และ (๑๐)^๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ อย่างไรก็ตาม ในการกำหนดจุดก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนนั้นจะต้องมีผลทำให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยของประชาชน รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อการจัดการจราจร และการดำเนินการดังกล่าวต้องมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของเอกชนน้อยที่สุด มีประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ส่วนรวมมากกว่าความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่เอกชน โดยจะต้องกระทำโดยเปิดเผย มีการรับฟังผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องและผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินการ อีกทั้งต้องใช้ดุลพินิจเพื่อการพิจารณากำหนดจุดก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ทางด้านวิชาการและเทคนิคอย่างมีเหตุผล เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ากรุงเทพมหานครได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการกำหนดจุดก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนในเขตกรุงเทพมหานคร ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดจุดก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนน (เขตภาษีเจริญ) ครั้งที่ ๘/๒๕๔๓ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ และครั้งที่ ๙/๒๕๔๓ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๓ เพื่อกำหนดจุดก่อสร้างสะพาน

^๑ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๘๙ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอื่น ให้กรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-----|
| ฯลฯ | ฯลฯ |
| (๖) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ | |
| (๗) การวิศวกรรมจราจร | |
| ฯลฯ | ฯลฯ |
| (๑๐) การดูแลรักษาที่สาธารณะ | |
| ฯลฯ | ฯลฯ |



คนเดินข้ามถนนเพชรเกษมบริเวณระหว่างซอยเพชรเกษม ๕๘ กับซอยเพชรเกษม ๕๘/๑ และในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดจุดก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ซึ่งทำหน้าที่กำหนดจุดก่อสร้างสะพานพิพาท ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการกำหนดจุดก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนน ที่กรุงเทพมหานครกำหนดขึ้น ประกอบกับข้อเท็จจริงของสภาพพื้นที่และสภาพแวดล้อม ในการกำหนดจุดก่อสร้างสะพานพิพาท ดังนี้ ๑. ถนนเพชรเกษม บริเวณปากซอยเพชรเกษม ๕๘ กับซอยเพชรเกษม ๕๘/๑ ถนนมีความกว้างประมาณ ๒๖ เมตร แบ่งช่องจราจรเป็น ๖ ช่องจราจร จัดการเดินรถแบบสวนทางกัน เกาะกลางถนนปลูกต้นไม้กว้างประมาณ ๖ เมตร ทางเท้าทั้งสองฝั่ง กว้างประมาณ ๖.๓๐ ถึง ๖.๕๐ เมตร ๒. ข้อมูลจราจรและสถิติอุบัติเหตุ โดยมีปริมาณคนข้ามถนน เฉลี่ย ๕๕ คนต่อชั่วโมง ปริมาณคนข้ามถนนสูงสุด ๖๕๖ คนต่อชั่วโมง มีปริมาณรถยนต์สูงสุด ๔,๙๗๓ คันต่อชั่วโมง (เวลา ๑๘ นาฬิกา ถึง ๑๙ นาฬิกา) สถิติอุบัติเหตุมีรถยนต์ชนคน ๑ ครั้ง ๓. บริเวณดังกล่าวเป็นที่ตั้งของชุมชน อาคารพาณิชย์ คลินิก โรงงาน ร้านค้าและที่พักอาศัย มีป้ายหยุดรถและศาลาที่พักผู้โดยสารประจำทางทั้งสองฝั่ง ๔. ปัจจุบันมีสะพานคนเดินข้ามถนน อยู่บริเวณใกล้เคียงกับสะพานดังกล่าว ๒ แห่ง ได้แก่ บริเวณปากซอยเพชรเกษม ๕๖ อยู่ห่างจาก สะพานดังกล่าว ประมาณ ๓๐๐ เมตร และบริเวณปากซอยเพชรเกษม ๖๐/๓ อยู่ห่างจากสะพาน ดังกล่าว ประมาณ ๕๕๐ เมตร ๕. จุดก่อสร้างสะพานดังกล่าวไม่ได้กีดขวางทางเข้า-ออกที่ดิน แต่อย่างใด กรณีจึงเห็นได้ว่าการกำหนดจุดก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนของผู้ถูกฟ้องคดี เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทางด้านวิชาการและด้านเทคนิคอย่างมีเหตุผล ประกอบกับก่อนการกำหนด จุดก่อสร้างได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดจุดก่อสร้างสะพานพิพาทรวมสามครั้ง และได้มีการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่อาศัยและสัญจรบริเวณที่จะก่อสร้าง สะพานพิพาท ทั้งยังได้มีการปิดประกาศให้ทราบถึงการจะดำเนินการก่อสร้างสะพานคนเดิน ข้ามถนนดังกล่าว ตลอดจนได้พิจารณาข้อร้องเรียนคัดค้านการก่อสร้างสะพานพิพาทของนาย ส. เจ้าของที่ดินเดิมและผู้ฟ้องคดีแล้ว กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอน โดยเปิดเผยและรับฟังเหตุผลของบุคคลที่จะมีประโยชน์ได้เสียประกอบการพิจารณาแล้ว ประกอบกับการดำเนินการกำหนดจุดก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนมิได้เป็นโครงการ ขนาดใหญ่ที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมากอันจะต้องจัดให้มีการจัดทำประชาพิจารณ์ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามมาตรา ๕๙^๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

^๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๕๙ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คำชี้แจง และเหตุผล จากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรือการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตน ในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่กฎหมายบัญญัติ



พุทธศักราช ๒๕๔๐ และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชานิยาม พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่อย่างไรก็ตาม จึงมีต้องดำเนินการจัดทำประชานิยามในการนี้ แม้ว่าการกำหนดจุดก่อสร้างสะพานพิพาทอาจปิดบังหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีบางส่วน อันส่งผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดีและทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายอยู่บ้าง แต่เมื่อการก่อสร้างสะพานพิพาทมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุ เนื่องจากในบริเวณดังกล่าวไม่มีสะพานคนเดินข้ามถนน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนระหว่างผลเสียที่ผู้ฟ้องคดีได้รับกับประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับแล้ว เห็นว่า ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับมีสัดส่วนไม่มากเกินไป เมื่อเทียบกับประโยชน์ที่ประชาชนส่วนใหญ่จะได้รับ การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๔๘/๒๕๕๖)

๑.๒ การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

เทศบาลมีอำนาจหน้าที่ประการหนึ่งในการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำในเขตของตนเอง ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในกรณีที่ปรากฏว่า เทศบาลได้ดำเนินการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำโดยการทำถนนและวางท่อระบายน้ำเป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมและเกิดความเสียหายในบริเวณหมู่บ้านของผู้ฟ้องคดีเกินไปกว่าปกติ ถือเป็นการใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นอันเป็นการมิชอบด้วยกฎหมายและเป็นการกระทำละเมิด อย่างไรก็ตาม การที่ศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้รื้อท่อระบายน้ำและระบบระบายน้ำออกทั้งหมดและให้จัดทำใหม่ตามคำขอของผู้ฟ้องคดีจะทำให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณจำนวนหนึ่ง ประกอบกับข้อเท็จจริงยังฟังได้ว่าท่อระบายน้ำและระบบระบายน้ำดังกล่าวยังมีประโยชน์ต่อสาธารณะอยู่มาก จึงพิพากษาให้เทศบาลเมืองแก้ไขระบบท่อระบายน้ำและระบายน้ำโดยการรื้อออกเท่าที่จำเป็น และวางระบบระบายน้ำใหม่ตามหลักวิชาการ

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกิจการหมู่บ้านเคียงดอยและอาศัยอยู่ในหมู่บ้านดังกล่าว ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ซึ่งที่ตั้งมีสภาพเป็นที่ลุ่มและประสบปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในพื้นที่ดังกล่าวได้ทำการแก้ไขปัญหาโดยการทำถนนและวางท่อระบายน้ำใหม่ไปตามแนวนถนนศรีคุณธาร



แต่การวางท่อระบายน้ำสูงกว่าระดับถนนประมาณ ๑ เมตร ในขณะที่ท่อระบายน้ำเดิมของหมู่บ้านเคียงดอยสร้างไว้ต่ำกว่าท่อระบายน้ำที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อสร้างใหม่ ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมบริเวณหมู่บ้านของผู้ฟ้องคดีมากขึ้น ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ร่วมกันรื้อท่อระบายน้ำและระบบระบายน้ำซึ่งวางตามแนวนนศรีคุณาธารออกและให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันวางท่อและระบบระบายน้ำใหม่ให้ต่ำกว่าท่อน้ำเดิมให้น้ำสามารถระบายลงท่อได้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า พื้นที่บริเวณหมู่บ้านเคียงดอยมีสภาพเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำกว่าบริเวณที่ดินข้างเคียงและเป็นพื้นที่รองรับน้ำฝนที่ไหลลงมาจากภูเขาภูพานซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมทุกปี แต่ที่ระบายน้ำออกได้ตามท่อระบายน้ำที่สร้างมาพร้อมกับหมู่บ้าน ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ดำเนินการจัดระบบการบริการสาธารณะ กระทำการปรับปรุงถนนศรีคุณาธารโดยลาดยางถนนทำให้สูงกว่าถนนในหมู่บ้านประมาณ ๕ เซนติเมตร และในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ปรับปรุงถนนศรีคุณาธารเป็นถนนคอนกรีตทับถนนลาดยางเดิมสูงขึ้นอีกประมาณ ๔๕ เซนติเมตร ทำให้ถนนศรีคุณาธารสูงกว่าถนนในหมู่บ้านเคียงดอยประมาณ ๕๐ เซนติเมตร และได้ก่อสร้างท่อระบายน้ำใหม่ที่พิพาทตามแนวนนศรีคุณาธารดังกล่าวโดยมีระดับสูงกว่าถนนศรีคุณาธารในปัจจุบันประมาณ ๖๕ เซนติเมตร และสูงกว่าขอบบนของท่อระบายน้ำออกจากหมู่บ้านเคียงดอยประมาณ ๑๖๐ เซนติเมตร ประกอบกับพยานผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา ได้แก่ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู และโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี ได้ตรวจสอบสถานที่พิพาทและร่วมกันเสนอความเห็น ว่า สาเหตุที่น้ำท่วมขังเกิดจากการบุกรุกสร้างสาธารณะที่ใช้ในการระบายน้ำของชุมชนและเกิดการตื้นเขินมีเศษวัชพืชทับถม น้ำไหลไม่สะดวก ไม่มีการจัดวางผังเมืองรวมทำให้ควบคุมทิศทางการไหลของน้ำไม่ได้ ทำให้น้ำจากภูเขาไหลเข้าตัวเมือง และการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยในเขตเทศบาลเมืองไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดของเทศบาล อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อสร้างท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลางหนึ่งเมตร พร้อมรางรูปตัววีและบ่อพักน้ำจากวัดพิศาลอรัญญาวาสถึงศาลเจ้า โดยได้ยกระดับจากกันท่อระบายน้ำเดิมความสูง ๑.๖๐ เมตร ทำให้ปิดกั้นการไหลของน้ำ จึงเห็นได้ว่า สาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งที่น้ำท่วมขังในบริเวณที่พิพาทในคดีนี้เกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อสร้างท่อระบายน้ำใหม่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตร พร้อมรางรูปตัววีและบ่อพักน้ำตามแนวนนศรีคุณาธารที่เป็นคอนกรีตสูงกว่าท่อระบายน้ำเดิมในหมู่บ้านเคียงดอย ๑.๖๐ เมตร ทำให้ปิดกั้นการไหลของน้ำ ดังนั้น แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีอำนาจหน้าที่จัดให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

ตามมาตรา ๕๓^๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และมาตรา ๑๖^๔ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ก็ตาม แต่ความในวรรคสองของมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ ก็ได้บัญญัติว่าการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เมื่อข้อเท็จจริงฟังยุดีว่า สาเหตุน้ำท่วมบริเวณที่พิพาทสาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งเกิดจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย การกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นอันเป็นการมิชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๔๒๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงเป็นกรณีเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลปกครองมีอำนาจกำหนดค่าบังคับสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกระทำการโดยจะกำหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอื่น ๆ ไว้ด้วยก็ได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม การที่จะพิพากษาให้เป็นไปตามคำขอของผู้ฟ้องคดีโดยพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันรื้อท่อระบายน้ำและระบบระบายน้ำซึ่งวางตามแนวนนศรีคุณธารออกทั้งหมด และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันวางท่อและระบบระบายน้ำใหม่ โดยให้ระบบระบายน้ำต่ำกว่าท่อน้ำเดิมบริเวณหมู่บ้านเคียงดอย ให้น้ำสามารถระบายลงท่อใหม่ได้นั้น อาจทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องสูญเสียงบประมาณในการรื้อถอนและต้องสูญเสียงบประมาณอีกจำนวนหนึ่งในการก่อสร้างท่อระบายน้ำตามคำพิพากษา โดยประโยชน์ที่ได้รับไม่คุ้มค่ากับเงินที่สูญเสียไป อีกทั้ง ท่อระบายน้ำดังกล่าวได้ก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังชุมชนต่าง ๆ ในละแวกนั้น ถ้าหากยังคงท่อระบายน้ำดังกล่าวไว้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ จะยังคงได้รับประโยชน์โดยตรงจากการระบายน้ำผ่านระบบระบายน้ำ

^๓ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

มาตรา ๕๓ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

(๕) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

^๔ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยาและองค์กรบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

(๒) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.



ดังกล่าว ดังนี้ จึงน่าจะเชื่อว่าท่อระบายน้ำที่พิพาทยังมีประโยชน์ต่อสาธารณะอยู่มาก พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันแก้ไขระบบระบายน้ำโดยการรื้อท่อระบายน้ำซึ่งวางตามถนนศรีคุณาธารออกเท่าที่จำเป็น และร่วมกันวางระบบระบายน้ำใหม่โดยการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำบ่อพักน้ำ และอื่น ๆ ที่จำเป็นตามหลักวิชาการ เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากบริเวณหมู่บ้านเคียงดอยที่เป็นปัญหาข้อพิพาทในคดีนี้อย่างถาวร (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๗๒/๒๕๕๕)

การดำเนินการก่อสร้างทางหลวงและทางระบายน้ำบริเวณทางหลวงเป็นหน้าที่ของกรมทางหลวงซึ่งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหากมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินจากการดำเนินการดังกล่าว กรมทางหลวงย่อมมีหน้าที่จะต้องแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นดังกล่าวด้วย โดยอาจใช้อำนาจตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถ้าหากมีกรณีจำเป็นต้องใช้ที่ดินดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ที่ดินอันเนื่องมาจากการกระทำของกรมทางหลวง กรมทางหลวงจะต้องนำบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกับการกำหนดค่าทดแทนมาบังคับใช้โดยอนุโลม ตามนัยมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อข้อเท็จจริงตามคดีนี้ปรากฏว่ากรมทางหลวงมิได้ดำเนินการ กรณีจึงถือได้ว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินมีโฉนดในเขตจังหวัดนครราชสีมาซึ่งที่ดินดังกล่าวมีสภาพเป็นที่ลุ่มและอยู่ติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ (กบินทร์บุรี-นครราชสีมา) ต่อมา กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยสำนักทางหลวงที่ ๘ (นครราชสีมา) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจรและได้ดำเนินการวางท่อระบายน้ำใหม่บริเวณที่ดินของผู้ฟ้องคดี ทำให้ในช่วงที่ฝนตกหนักมีน้ำที่ระบายจากท่อระบายน้ำไหลเข้าท่วมที่ดินของผู้ฟ้องคดี และส่งผลให้น้ำดินของผู้ฟ้องคดีพังทลาย ผู้ฟ้องคดีได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้เสนอวิธีการแก้ไขปัญหามา ๒ วิธี คือ วิธีที่ ๑ ขอให้ผู้ฟ้องคดีสละที่ดินบางส่วนเพื่อทำร่องน้ำถาวร เนื่องจากน้ำที่ไหลผ่านที่ดินของผู้ฟ้องคดีแล้วจะได้ไหลผ่านเข้าไปบริเวณกองบิน ๑ กองทัพอากาศ ซึ่งได้ทำท่อรองรับไว้ระบายน้ำต่อไปได้ ส่วนวิธีที่ ๒ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ จะนำแท่งคอนกรีตที่มีอยู่ไปทำการชะลอน้ำเพื่อมิให้กัดเซาะดินที่ผู้ฟ้องคดีนำมาถมเพื่อกั้นน้ำไม่ให้ผ่าน แต่คู่กรณีไม่สามารถตกลงกันได้ ผู้ฟ้องคดี



จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแก้ไขการวางท่อระบายน้ำเพื่อมิให้เกิดปัญหาน้ำท่วมหรือเสียหายต่อผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การดำเนินการก่อสร้างทางหลวงและทางระบายน้ำบริเวณทางหลวงเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการปรับปรุงและขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ (กบินทร์บุรี-นครราชสีมา) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ทำการรื้อและวางท่อระบายน้ำใหม่ โดยในบริเวณที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้มีการวางท่อระบายน้ำใหม่จากเดิมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ แแถว มาเป็นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตร ยาว ๔๔ เมตร จำนวน ๓ แแถว ลดใต้ถนน และที่ก่อสร้างเพิ่มขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตร ยาว ๒๙ เมตร ลดใต้ถนน รวมท่อระบายน้ำทั้งหมดจำนวน ๔ แแถว โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ให้เหตุผลในการวางท่อระบายน้ำลดใต้ถนนทั้งสองจุดว่าเป็นจุดต่ำสุดของที่ดินบริเวณดังกล่าวและเป็นพื้นที่ที่น้ำไหลผ่านตามธรรมชาติมาเป็นเวลานานก่อนที่จะมีการก่อสร้างทางหลวง จึงเหมาะสมตามหลักวิชาการที่จะเป็นจุดวางท่อระบายน้ำลดใต้ถนนเพื่อระบายน้ำให้ไหลไปตามลักษณะของสภาพพื้นที่ ดังนี้ เมื่อได้พิจารณาการวางท่อระบายน้ำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ประกอบกับการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จำเป็นต้องเพิ่มจำนวนท่อระบายน้ำเพื่อให้ระบายน้ำได้ทันอย่างเพียงพอที่จะไม่เกิดน้ำท่วมบนทางหลวงอันจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้สัญจรไปตามหลักวิชาการแล้ว แต่การเพิ่มขนาดและจำนวนท่อระบายน้ำดังกล่าวจากเดิมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ แแถว มาเป็นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตร จำนวน ๔ แแถว ซึ่งเป็นที่คาดหมายได้ว่าปริมาณน้ำและความแรงของกระแสน้ำที่ไหลผ่านท่อระบายน้ำจะต้องมีปริมาณน้ำมากและไหลแรงกว่าเดิม อันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในฤดูฝนช่วงที่มีฝนตกหนักจะมีปริมาณน้ำที่ระบายผ่านท่อระบายน้ำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณที่ดินของผู้ฟ้องคดี อีกทั้งความแรงของกระแสน้ำได้ทำให้หน้าดินของผู้ฟ้องคดีพังทลาย ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงมีหน้าที่ที่จะต้องแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำกัดเซาะที่ดินของผู้ฟ้องคดี

กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำกัดเซาะที่ดินเป็น ๒ วิธี โดยวิธีแรก ขอให้ผู้ฟ้องคดีสละที่ดินบางส่วนเพื่อทำร่องน้ำถาวรเนื่องจากน้ำที่ไหลผ่านที่ดินของผู้ฟ้องคดีแล้วได้ไหลผ่านเข้าไปบริเวณกองบิน ๑ กองทัพอากาศ ซึ่งได้ทำท่อ



รองรับไว้ระบายน้ำต่อไปได้ นั้น เห็นว่า โดยผลของมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง^๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๓๖^๖ เมื่อที่ดินที่พิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดีโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะใช้สอย จำหน่าย หรือขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ที่ดินของผู้ฟ้องคดีแม้จะเป็นที่ดินต่ำและมีร่องน้ำไหลผ่าน ซึ่งตามธรรมดาแล้วน้ำจะต้องไหลระบายจากที่สูงมาที่ดินที่ต่ำกว่า แต่เมื่อฟังได้ว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้เพิ่มขนาดและจำนวนท่อระบายน้ำทำให้ปริมาณน้ำและกระแสน้ำที่ไหลผ่านมีความรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมและก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากแก่ที่ดินของผู้ฟ้องคดีอันเป็นผลโดยตรงจากการวางท่อระบายน้ำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ การจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยให้ผู้ฟ้องคดีสละที่ดินบางส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดีเพื่อทำร่องน้ำถาวร จึงมีผลกระทบต่อการใช้สอยทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี หรือหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีความจำเป็นต้องใช้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีเพื่อเป็นช่องทางระบายน้ำ และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ที่ดินของผู้ฟ้องคดีอันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีอย่างเป็นธรรมโดยดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดในมาตรา ๓๓^๗ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ แม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่ตกลงยินยอมสละที่ดินเพื่อทำร่องน้ำถาวรตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เสนอ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้อำนวยการทางหลวงก็มีอำนาจทำหรือแก้ทางระบายน้ำที่ไหลผ่านทางหลวงในระยะสองร้อยเมตรจากเขตทางหลวงได้ตามมาตรา ๓๒^๘ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งใช้บังคับขณะเกิดเหตุพิพาท

^๕ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

มาตรา ๔๘ สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความคุ้มครอง ขอบเขตแห่งสิทธิและการจำกัดสิทธิเช่นนี้ย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

ฯลฯ

ฯลฯ

^๖ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๓๖ ภายในบังคับแห่งกฎหมาย เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิใช้สอยและจำหน่ายทรัพย์สินของตนและได้ซึ่งดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้น กับทั้งมีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ และมีสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

^{๗-๘} พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชน์แก่งานทาง ให้ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงมีอำนาจทำหรือแก้ทางระบายน้ำที่ไหลผ่านทางหลวงในระยะสองร้อยเมตรจากเขตทางหลวงได้ แต่ต้องแจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งส่งสำเนาแบบก่อสร้างให้เจ้าของที่ดินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

มาตรา ๓๓ ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน หรือผู้ทรงสิทธิอื่นเนื่องจากการกระทำของผู้ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงตามมาตรา ๒๙ (๑) หรือ (๒) มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๓๒ ให้นำบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกับการกำหนดค่าทดแทนมาใช้บังคับโดยอนุโลม

ในคดีนี้ ประกอบกับได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา ๓๒^๙ โดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งมาตรา ๓๒ วรรคสาม กำหนดให้ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงกำหนดแนวเขตที่จะทำหรือแก้ทางระบายน้ำ และมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือทรัพย์สินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวัน ก่อนเข้าดำเนินการ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงยังคงมีหน้าที่กำหนดแนวเขตที่จะแก้ทางระบายน้ำ และมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบล่วงหน้าถึงการดำเนินการแก้ไขทางระบายน้ำดังกล่าว

ส่วนการแก้ไขปัญหาระบบที่ ๒ ที่แขวงทางนครราชสีมาที่ ๒ จะนำแท่งคอนกรีตไปกันเพื่อชะลอน้ำให้ไหลช้าลงเพื่อมิให้กัดเซาะที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีนำดินมาถมกันน้ำไหลผ่านนั้น เห็นว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีบริเวณที่พิพาทมีสภาพเป็นพื้นที่ต่ำกว่าพื้นที่บริเวณโดยรอบ ผู้ฟ้องคดีจึงได้ถมที่ดินให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง ซึ่งการนำแท่งคอนกรีตไปกันเป็นแนวกันชนกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีเพื่อชะลอน้ำให้ไหลช้าลงก็เป็นการป้องกันการกัดเซาะที่ดินของผู้ฟ้องคดี และเมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้ถมสูงขึ้น ประกอบกับมีแนวแท่งคอนกรีตไปกันน้ำไม่ให้กัดเซาะปัญหาน้ำท่วมขังและความเสียหายดังกล่าวก็เป็นที่ยกเว้นได้ว่าจะไม่เกิดขึ้นหรือเบาบางลง ซึ่งแนวทางนี้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองสามารถดำเนินการได้โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ฟ้องคดี แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยังไม่ได้ดำเนินการ เมื่อเกิดฝนตกหนักมีปริมาณน้ำที่ไหลผ่านท่อระบายน้ำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นจำนวนมากและความแรงของกระแสน้ำทำให้น้ำดินที่ผู้ฟ้องคดีนำมาถมพื้นที่ให้สูงขึ้นพังทลายเสียหาย จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองละเลย

^๙ พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชน์แก่งานทาง ให้ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงมีอำนาจทำหรือแก้ทางระบายน้ำที่ไหลผ่านทางหลวง หรือทำหรือแก้ทางระบายน้ำออกจากทางหลวง เพื่อไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะที่ใกล้เคียงตามความจำเป็นได้

ให้ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงประกาศแนวเขตที่จะทำหรือแก้ทางระบายน้ำ พร้อมทั้งแผนผังแสดงแนวเขตดังกล่าว และปิดประกาศไว้ในบริเวณที่จะกระทำการนั้น และให้มีหนังสือแจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือทรัพย์สินในแนวเขตดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน ก่อนการทำให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำหรือแก้ทางระบายน้ำของผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวง

เมื่อได้รับฟังความคิดเห็นตามวรรคสองแล้ว ให้ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงกำหนดแนวเขตที่จะทำหรือแก้ทางระบายน้ำ และมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือทรัพย์สินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนเข้าดำเนินการและให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือทรัพย์สินมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

ในการนี้จำเป็นต้องป้องกันภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเป็นการฉุกเฉินและเพื่อประโยชน์แก่งานทาง ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงมีอำนาจดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้ทันที แต่ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือทรัพย์สินนั้นทราบโดยเร็ว

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งและวรรคสี่ ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงต้องแสดงบัตรประจำตัวต่อผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง



ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร อย่างไรก็ตาม การที่ศาลจะพิพากษาตามคำขอของผู้ฟ้องคดีโดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการวางท่อระบายน้ำโดยสร้างท่อระบายน้ำกว้างไม่น้อยกว่า ๓ เมตร ยาวขนานติดกับกำแพงของสวนแก้วเลี้ยวผ่านสระน้ำที่ ๒ ไปจดกับท่อระบายน้ำของกองบิน ๑ กองทัพอากาศ เมื่อท่อระบายน้ำผ่านสระทั้งสองแล้ว ให้จัดทำคลองซอยหรือท่อส่งน้ำเพื่อนำน้ำบางส่วนเข้าสระจัดทำประตูเปิดท่อน้ำเพื่อใช้เฉพาะการระบายน้ำที่ล้นใต้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ บริเวณกิโลเมตรที่ ๑๒๘ ในฤดูฝนเท่านั้น รวมถึงจัดทำฝापิดทางระบายน้ำที่จัดทำขึ้นในช่วงที่ผ่านที่ดินของผู้ฟ้องคดีตลอดแนวและให้ส่งแบบแปลนให้ผู้ฟ้องคดีก่อนลงมือก่อสร้างโดยให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชี้แจงว่าการดำเนินการดังกล่าว มีค่าใช้จ่ายรวมเป็นเงินประมาณ ๓,๓๒๖,๘๘๐ บาท นอกจากนี้ การสร้างท่อระบายน้ำดังกล่าวยังต้องได้รับความยินยอมจากกองบิน ๑ กองพลบินที่ ๒ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ ในการอนุญาตให้ใช้พื้นที่บางส่วน ดังนี้ เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์สาธารณะในการขยายทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพื่อใช้เป็นเส้นทางสัญจรประกอบกับงบประมาณที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต้องใช้จ่ายในการก่อสร้างตามคำขอของผู้ฟ้องคดีนี้แล้ว เห็นว่า หากต้องดำเนินการตามแนวทางของผู้ฟ้องคดี ค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการวางท่อระบายน้ำดังกล่าวจะสูงเกินความจำเป็นและไม่สอดคล้องกับความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับ พิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการแก้ไขปัญหามีให้เกิดน้ำท่วมขังที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามอำนาจหน้าที่ โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษา ว่าควรใช้แนวทางจัดทำร่องน้ำถาวรผ่านที่ดินของผู้ฟ้องคดีบางส่วนเพื่อเป็นทางระบายน้ำไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำของกองบิน ๑ กองทัพอากาศ หรือใช้แนวทางกำหนดแนวเขตที่จะทำทางระบายน้ำ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ และหากเกิดความเสียหายแก่ที่ดินของผู้ฟ้องคดี ต้องจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีอย่างเป็นธรรมตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๙๗/๒๕๕๖)

๑.๓ การกำหนดจุดจอดรถโดยสารประจำทาง

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ประชาชนได้ใช้ถนนซึ่งเป็นถนนส่วนบุคคลสัญจรไปมาเหมือนดังถนนอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินติดต่อกันเป็นเวลานานเกินกว่า ๑๐ ปี ขึ้นไป โดยเจ้าของมิได้ขัดขวางหรือห้ามปราม จึงถือได้ว่าเป็นการยินยอมให้สาธารณชนใช้เป็นทางโดยปริยายแล้ว แม้ว่าเจ้าของถนนส่วนบุคคลดังกล่าว

จะได้จัดทำป้ายสงวนสิทธิ์ว่าเป็นถนนส่วนบุคคลติดไว้ ก็เป็นเพียงเพื่อแสดงว่าตนมิได้ทอดทิ้งที่ดินอันจะยังผลเป็นการป้องกันมิให้ถนนซอยดังกล่าวตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเท่านั้น หาได้มีลักษณะเป็นการขัดขวางหรือห้ามปรามมิให้ประชาชนโดยทั่วไปใช้ถนนซอยดังกล่าวเป็นทางสัญจรไปมาแต่อย่างใดไม่ ถนนส่วนบุคคลดังกล่าวจึงเป็นทางตามบทนิยามของคำว่า “ทาง” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ พนักงานเจ้าหน้าที่จึงย่อมมีอำนาจและหน้าที่ที่จะกำหนดให้ถนนส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นที่จอดยานยนต์ได้ตามที่พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล ประกอบกับเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสกลนคร ให้อำนาจไว้ ทั้งนี้ ภายใต้อำนาจของพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ แต่อย่างไรก็ตาม การที่หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกดังกล่าว ก็จะต้องไม่ดำเนินการใด ๆ ให้ขัดหรือไม่ถูกต้องกับข้อบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว รวมถึงต้องไม่เป็นการสร้างภาระให้เกิดแก่เจ้าของถนนส่วนบุคคลให้มากเกินไปจนสมควร อีกทั้ง ไม่ใช่ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยเหตุผลด้วย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองประกอบกิจการค้าขายและเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินมีโฉนดพร้อมกับสิ่งปลูกสร้างโดยได้รับซื้อมาจากนาง ร. เจ้าของเดิม บริเวณที่ตั้งอาคารเป็นห้วมุมสามแยกด้านหน้าอาคารติดกับถนนพระราชราษฎร์ซึ่งเป็นถนนสาธารณะ ส่วนด้านข้างติดกับถนนซอยสว่างนภาซึ่งเป็นที่ดินมีโฉนดของนาง ร. อีกแปลงหนึ่งและตกอยู่ในภาระจำยอม ดังนั้นประชาชนทั่วไปได้ใช้ซอยสว่างนภาเป็นทางสัญจรต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานานเกินกว่า ๑๐ ปี ต่อมา เจ้าหน้าที่กองช่างของเทศบาลเมืองสกลนคร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้นำป้ายจอดรถไปปักและตีเส้นสีขาว-เหลือง ที่ขอบทางเดินโดยมีผลเป็นการกำหนดให้จอดรถที่บริเวณหน้าอาคารของผู้ฟ้องคดีทั้งสองด้านถนนพระราชราษฎร์ได้ชั่วคราว และกำหนดให้บริเวณดังกล่าวเป็นที่จอดรถโดยสารสาธารณะประจำทาง (รถสองแถว) สายสกลนคร-ดงมะไฟ นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีได้กำหนดให้บริเวณถนนซอยสว่างนภาเป็นที่ห้ามจอดรถถาวรโดยการตีเส้นขาว-แดงที่ขอบทางเดินตลอดแนวยาวประมาณ ๒๐ เมตร ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า การกำหนดจุดจอดรถโดยสารสาธารณะประจำทางสายสกลนคร-ดงมะไฟ บริเวณหน้าร้านค้าของผู้ฟ้องคดีทั้งสองในลักษณะถาวร เป็นการปิดบังการใช้ประโยชน์ด้านหน้าที่ดิน ทำให้เกิดขวางและเป็นอุปสรรคในการประกอบอาชีพ ทั้งบริเวณดังกล่าวเป็นทางร่วมทางแยกซึ่งต้องห้ามมิให้กำหนดเป็นที่จอดรถ การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดจุดจอดของคิวรถ



สายสกลนคร-ดงมะไฟ ใหม่ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดจุดห้ามจอดรถถาวรให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

ระหว่างการพิจารณาของศาล ผู้ถูกฟ้องคดีได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงจุดจอดรถเสียใหม่ โดยได้กำหนดให้ขอบทางเดินเท้าริมถนนพระราชารัฐด้านหน้าอาคารของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง เป็นบริเวณที่จอดรถได้ชั่วคราว (เครื่องหมายจราจรขาว-เหลือง) ยาวประมาณ ๑๐ เมตร และได้ย้ายที่จอดรถโดยสารประจำทางรถสองแถวสายสกลนคร-ดงมะไฟ จากหน้าร้านของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง เข้ามาจอดในถนนซอยสว่างนภาข้างร้านของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง โดยอยู่ลึกจากปากซอยเข้าไปประมาณ ๑๐ เมตร

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้คำนิยามของ “ถนน” ว่าหมายความว่าความรวมถึง ทางเดินรถ ทางเท้า ขอบทาง ไหล่ทาง ทางข้าม ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ตรอก ซอย สะพาน หรือถนนส่วนบุคคล ซึ่งเจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้เป็นทางสัญจรได้ และตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๐๓ ได้บัญญัติอำนาจของเทศบาลในการตราเทศบัญญัติเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบการจอดยานยนต์ ในการกำหนดและจัดให้มีที่จอดยานยนต์ในทางหลวงหรือในที่สาธารณะสำหรับยานยนต์แต่ละชนิดหรือประเภท และข้อ ๕ ของเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสกลนคร เรื่องจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาล พุทธศักราช ๒๕๔๓ กำหนดไว้ในวรรคหนึ่งว่า ให้กำหนดถนน ซอยสาธารณะ และบริเวณต่อไปนี้เป็นที่จอดยานยนต์ ในวรรคสองว่า ถนน (๑) ถนนรัฐพัฒนา (๒) ถนนพระราชารัฐ... ในวรรคสามว่า ซอยสาธารณะ... (๓) ระหว่างถนนพระราชารัฐถึงถนนรัฐพัฒนา (๔) ระหว่างถนนพระราชารัฐถึงสถานีขนส่ง (๕) ระหว่างซอยสาธารณะตลอดแนวถนนยุวพัฒนา ถนนสุขเกษม ถนนเปรมปรีดา ถนนรัฐพัฒนา ถนนพระราชารัฐ... และในวรรคสี่ว่า ให้นายกเทศมนตรีออกประกาศกำหนดถนนและบริเวณที่เห็นสมควรจัดไว้เป็นที่จอดยานยนต์ตามเทศบัญญัตินี้ โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลเมืองสกลนคร ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าถนนพระราชารัฐเป็นทางหรือถนนอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒)^{๑๐} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนถนน

^{๑๐} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๐๔ สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น รวมทั้งทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน เช่น

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) ทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่า ที่ขายตลิง ทางน้ำ ทางหลวง ทะเลสาบ

ฯลฯ

ฯลฯ



ซอยสว่างนภาเป็นถนนซอยซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินมีโฉนดของนาง ร. ถนนซอยดังกล่าวจึงเป็นทางหรือถนนส่วนบุคคล มิใช่ทางหรือถนนอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน แต่โดยที่ข้อเท็จจริงฟังเป็นที่ยุติว่าประชาชนโดยทั่วไปได้ใช้ถนนซอยดังกล่าวเป็นทางสัญจรไปมาเหมือนดังเช่นถนนอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินติดต่อกันเป็นเวลานานเกินกว่า ๑๐ ปี ขึ้นไป โดยนาง ร. มิได้ขัดขวางหรือห้ามปรามแต่อย่างใด จึงถือได้ว่านาง ร. ได้ยินยอมให้สาธารณชนใช้เป็นทางโดยปริยายแล้ว แม้นาง ร. ได้จัดทำป้ายสงวนสิทธิ์ว่าเป็นถนนส่วนบุคคลติดไว้ที่อาคารซึ่งต่อมาได้ขายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ก็เป็นเพียงเพื่อแสดงว่าตนมิได้ทอดทิ้งที่ดินอันจะยังผลเป็นการป้องกันมิให้ถนนซอยดังกล่าวตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเท่านั้น หาได้มีลักษณะเป็นการขัดขวางหรือห้ามปรามมิให้ประชาชนโดยทั่วไปใช้ถนนซอยดังกล่าวเป็นทางสัญจรไปมาแต่อย่างใดไม่ ดังนั้น ถนนซอยสว่างนภาเป็นทางส่วนบุคคลที่เจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้ในการจราจรอันเป็นทางตามบทนิยาม “ทาง” ในมาตรา ๔^{๑๑} แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบกฯ เช่นเดียวกับถนนพระราชารัฐฯ ทั้งยังถือได้ว่าเป็นที่สาธารณะตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาลฯ และซอยสาธารณะตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสกลนคร เรื่องจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลฯ เช่นเดียวกับถนนพระราชารัฐฯ อีกด้วย เนื่องจากถนนหรือทางอันเป็นที่สาธารณะหรือซอยสาธารณะตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายและกฎดังกล่าวหาได้หมายความว่าจำกัดเฉพาะแต่ถนน ทางหรือซอยอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามนัยมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่ แต่หมายความว่ารวมถึงถนน ทางหรือซอยส่วนบุคคลที่เจ้าของยินยอมโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายให้ประชาชนโดยทั่วไปใช้สัญจรไปมาเหมือนอย่างถนน ทางหรือซอยอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินด้วย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบการจราจรให้เกิดความคล่องตัวและเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้ถนน ทาง หรือซอยสัญจรไปมา อันเป็นเจตนารมณ์สำคัญของกฎหมายและกฎข้างต้น เมื่อปรากฏว่าถนนพระราชารัฐฯ และถนนซอยสว่างนภาเป็นถนนซอยสาธารณะตามที่กำหนดในข้อ ๕ ของเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสกลนคร เรื่อง จัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลฯ ผู้ถูกฟ้องคดีโดยนายกเทศมนตรีเมืองสกลนครในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ย่อมมีอำนาจและหน้าที่ที่จะกำหนดให้ถนนดังกล่าวเป็นที่ซึ่งใช้จอดยานยนต์

^{๑๑} พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) “ทาง” หมายความว่า ทางเดินรถ ช่องเดินรถ ช่องเดินรถประจำทาง ไหล่ทาง ทางเท้า ทางข้าม ทางร่วมทางแยก ทางลาด ทางโค้ง สะพาน และลานที่ประชาชนใช้ในการจราจร และให้หมายความรวมถึงทางส่วนบุคคลที่เจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้ในการจราจรหรือที่เจ้าพนักงานจราจรได้ประกาศให้เป็นทางตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย แต่ไม่รวมถึงทางรถไฟ

ฯลฯ

ฯลฯ



ภายในเขตของผู้ถูกฟ้องคดีได้ตามที่พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาล และสุขาภิบาลฯ ประกอบกับเทศบัญญัติข้างต้นให้อำนาจไว้ได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดให้ถนนซอยสว่างนภาดังกล่าวซึ่งมีสภาพเป็นถนนส่วนบุคคลเป็นจุดจอดคิวรถ หรืออีกนัยหนึ่ง เป็นที่ซึ่งใช้จอดยานยนตร์ภายในเขตของผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากกระทำโดยไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่

ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดให้ริมถนนพระราชราษฎร์หน้าร้านค้าของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ในระยะ ๑๐ เมตร จากทางร่วมทางแยกเป็นบริเวณให้จอดรถได้ชั่วคราว (เครื่องหมายจราจรขาว-เหลือง) และกำหนดให้ริมถนนซอยสว่างนภาหน้าร้านค้าของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ส่วนที่พื้นระยะ ๑๐ เมตร จากทางร่วมทางแยกเป็นบริเวณให้จอดรถได้ชั่วคราว (เครื่องหมายจราจรขาว-เหลือง) เพื่อเป็นจุดจอดคิวรถโดยสารประจำทางสายสกลนคร-ดงมะไฟ นั้น ตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบกฯ บัญญัติว่า เว้นแต่จะได้มีบทบัญญัติ กฎ หรือข้อบังคับ ตามพระราชบัญญัตินี้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามมิให้ผู้ขับขี้อารถ... (๓) ในทางร่วมทางแยก หรือในระยะสิบเมตรจากทางร่วมทางแยก... ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดให้ริมถนนพระราชราษฎร์หน้าร้านค้าของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ในระยะ ๑๐ เมตร จากทางร่วมทางแยก เป็นบริเวณให้จอดรถได้ชั่วคราว (เครื่องหมายจราจรขาว-เหลือง) จึงเป็นการกระทำที่ขัดต่อหรือไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดให้ริมถนนซอยสว่างนภาหน้าร้านค้าของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ส่วนที่พื้นระยะ ๑๐ เมตร จากทางร่วมทางแยก เป็นบริเวณให้จอดรถได้ชั่วคราว (เครื่องหมายจราจรขาว-เหลือง) มิใช่การกระทำที่ขัดต่อหรือไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งข้อเท็จจริงยังรับฟังได้ด้วยว่า ในแต่ละวันจะมีประชาชนใช้ถนนพระราชราษฎร์สัญจรไปมาเป็นจำนวนมากจนทำให้การจราจรบริเวณถนนสายดังกล่าวมีความหนาแน่นและติดขัดมาก ทั้งถนนดังกล่าวยังเป็นถนนสายหลักที่มุ่งหน้าไปสู่สถานีขนส่งผู้โดยสาร ยิ่งทำให้ประชาชนใช้ถนนดังกล่าวในการสัญจรอย่างแออัด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงพิจารณาย้ายคิวจอดรถประจำทางสายสกลนคร-ดงมะไฟ จากบริเวณถนนพระราชราษฎร์ตรงบริเวณหน้าร้านค้าของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเข้าไปกำหนดเป็นคิวจอดรถภายในถนนซอยสว่างนภา โดยเว้นระยะจากปากซอยสว่างนภาเข้าไปอีกสิบเมตรตามที่กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบกฯ กำหนดเมื่อสภาพพื้นที่จอดรถมีอยู่อย่างจำกัดหากเทียบกับจำนวนรถโดยสารที่ต้องจัดให้บริการแก่ประชาชนอย่างเพียงพอแล้ว การกำหนดให้ถนนซอยสว่างนภาเป็นจุดจอดรอคิวรถโดยสารประจำทางย่อมเป็นไปด้วยความจำเป็นในการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องจัดระเบียบการจอดยานยนตร์บริเวณถนนดังกล่าวเพื่อรองรับประชาชนโดยทั่วไปที่มารอรับบริการรถโดยสารสาธารณะเป็นสำคัญ นอกจากนั้น ข้อเท็จจริงยังปรากฏด้วยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้กำหนดให้มีจุดจอดคิวรถกระจายไปตามถนนสายต่าง ๆ ไม่เพียงแต่เฉพาะที่บริเวณถนนสว่างนภาตรงหน้าร้านค้า

ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเพียงจุดเดียวเท่านั้น กรณีย่อมแสดงให้เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีความประสงค์ที่จะใช้ดุลพินิจมุ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเพียงลำพังฝ่ายเดียว แต่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะโดยคำนึงถึงความเสียหายที่จะเกิดแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองน้อยที่สุดเท่าที่จะกระทำได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดให้ถนนซอยสว่างนาตราตรงบริเวณหน้าร้านค้าของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นจุดจอดคิวรถโดยสารสองแถวประจำทางสายสกลนคร-ดงมะไฟ จึงไม่เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีลักษณะเป็นการสร้างภาระให้เกิดแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมากเกินไปจนสมควร หรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยเหตุผลแต่อย่างใด พิพากษาให้เพิกถอนการกำหนดให้ริมถนนพระราชราษฎร์ตรงหน้าร้านค้าของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ในระยะ ๑๐ เมตรจากทางร่วมทางแยก เป็นบริเวณให้จอดรถได้ชั่วคราว (เครื่องหมายจราจรขาว-เหลือง) คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๑๙/๒๕๕๕)

๒. การบำรุงรักษาและดูแลสิ่งสาธารณูปโภค

๒.๑ การบำรุงรักษาและดูแลเส้นทางให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี

เทศบาลเมืองมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ที่จะต้องจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของตนเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในการสัญจรได้โดยสะดวกและปลอดภัย และกรณีที่สิ่งสาธารณประโยชน์ดังกล่าวชำรุดเสียหายหรือใช้การไม่ได้ก็จะต้องบำรุงรักษาหรือดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วด้วย และหากยังไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ก็ต้องทำเครื่องหมายบ่งบอกหรือหาทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้ทางขึ้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เทศบาลเมืองได้รับแจ้งว่ามีถนนชำรุดในเขตของตน และเจ้าหน้าที่ได้นำถังน้ำมันทาสีสะท้อนแสงขาวแดงไปวางไว้บริเวณถนนที่ชำรุดห่างจากจุดที่ถนนชำรุดเพื่อเป็นสัญลักษณ์แก่ผู้ใช้ทางและได้นำป้ายแจ้งเตือนไปติดตั้งไว้โดยไม่ได้ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน กรณีเช่นนี้ถือว่าเป็นการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ยังไม่พอกับสถานการณ์ เมื่อปรากฏว่ามีผู้ขับขีรถจักรยานยนต์มาประสบอุบัติเหตุบริเวณดังกล่าวจนถึงแก่ความตาย โดยเชื่อได้ว่าเป็นผลมาจากผู้ตายมองไม่เห็นทางที่ชำรุดและป้ายแจ้งเตือนที่ตั้งไว้ เนื่องจากเป็นเวลากลางคืน เทศบาลเมืองจึงยังต้องรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดที่เกิดขึ้นนั้น



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เป็นทายาทของนาย ส. ฟ้องว่าเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ เวลาประมาณ ๒๐ นาฬิกา นาย ส. ได้ขับขีรถจักรยานยนต์ไปตามถนนเลียบคลองแอม ๑-๒ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองท่าโขลง (ผู้ถูกฟ้องคดี) เมื่อถึงบริเวณที่เกิดเหตุไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง สภาพถนนชำรุดบางส่วน และมีถังน้ำมันขนาดความจุ ๒๐๐ ลิตร ตั้งกีดขวางผิวจราจร โดยไม่มีสัญญาณแสงไฟส่องเตือนเป็นเหตุให้รถจักรยานยนต์ที่นาย ส. ขับขี่มาเสียหลักล้มลงและทำให้ศีรษะของนาย ส. กระแทกพื้นถนนอย่างแรงและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยไม่ดูแลถนนสาธารณะในความรับผิดชอบให้มีสภาพดีและไม่ได้ติดตั้งสัญญาณไฟส่องสว่างเพื่อเตือนให้ผู้ใช้ทางได้รู้ถึงอุปสรรคที่เกิดขวางในผิวจราจรอันเป็นเหตุให้นาย ส. ถึงแก่ความตาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหาย อันได้แก่ ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกี่ยวข้อง ค่าขาดไร้อุปกรณ์ และค่าเสียหายสำหรับจักรยานยนต์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๖๘,๙๑๔ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเทศบาลเมืองมีหน้าที่ตามมาตรา ๕๓ (๑)^{๑๒} ประกอบกับมาตรา ๕๐ (๒)^{๑๓} แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ที่จะต้องจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของตนเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในการสัญจรได้โดยสะดวกและปลอดภัย และกรณีที่เกิดสาธารณประโยชน์ดังกล่าวชำรุดเสียหายหรือใช้การไม่ได้ก็ต้องบำรุงรักษาหรือดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วด้วย และหากยังไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ก็ต้องทำเครื่องหมายบ่งบอกหรือหาทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้ทางขึ้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๐ เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้รับแจ้งว่า ถนนเลียบคลองในเขตความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีชำรุดเสียหาย ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ออกไปตรวจสอบและพบว่าบริเวณที่ชำรุดเป็นไหล่ถนนติดกับคลอง ไม่มีเขื่อนกันดิน มีการทรุดตัวของถนน เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้นำถังน้ำมันขนาดความจุ ๒๐๐ ลิตร ทาสีสะท้อนแสงขาวแดง จำนวน ๒ ใบ ไปวางไว้บริเวณถนนที่ชำรุดห่างจากจุดที่ถนนชำรุดประมาณ ๕ เมตร และ ๓๐ เมตร ตามลำดับ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แก่ผู้ใช้ทางและได้นำ

^{๑๒-๑๓} พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

๑. ปลูก

๒. ปลูก

(๒) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

๓. ปลูก

๔. ปลูก

มาตรา ๕๓ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

(๑) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๕๐

๕. ปลูก

๖. ปลูก



ป้ายแจ้งเตือนไปติดตั้งไว้ แต่ไม่ได้ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน กรณีจึงถือได้ว่าเป็นการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ยังไม่พอสมควรแก่เหตุ ต่อมา ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ เวลาประมาณ ๒๐.๐๐ นาฬิกา นาย ส. สามีของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และเป็นบิดาของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ได้ขับขีรถจักรยานยนต์ไปถึงบริเวณดังกล่าวแล้วประสบอุบัติเหตุถึงแก่ความตาย กรณีจึงเห็นได้ว่าการเกิดอุบัติเหตุของนาย ส. น่าจะมาจากการมองไม่เห็นเส้นทางที่ขรุขระ และป้ายแจ้งเตือนที่ตั้งไว้ เนื่องจากเป็นเวลากลางคืน แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะอ้างว่าได้ดำเนินการป้องกันโดยการนำถังน้ำมันหาสีขาวแดงจำนวน ๒ ใบและป้ายแจ้งเตือนไปตั้งไว้แล้วก็ตาม แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ละเลยไม่ให้เจ้าหน้าที่ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินในเวลากลางคืน เพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทางได้ทราบเป็นสัญลักษณ์อีกชั้นหนึ่งโดยอ้างว่าบริเวณดังกล่าวมีไฟฟ้าส่องสว่างชนิดหลอดแสงจันทร์ติดตั้งอยู่ตามแนวถนนแล้ว ย่อมเห็นได้ว่าเป็นการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ยังไม่เพียงพอกับสถานการณ์ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีกระทำการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสี่จากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ต้องปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากกรณีดังกล่าวแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ในผลแห่งละเมิดตามมาตรา ๔๒๐^{๑๔} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในส่วนของค่าเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบใช้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ซึ่งเป็นทายาทของนาย ส. นั้น ตามมาตรา ๔๔๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งบัญญัติว่า ถ้าความเสียหายได้เกิดขึ้นเพราะความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดของผู้ต้องเสียหายประกอบด้วยไชร์ ท่านให้นำบทบัญญัติแห่งมาตรา ๒๒๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยมาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ถ้าฝ่ายผู้เสียหายได้มีส่วนทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายด้วยไชร์ ท่านว่าหนี้อันต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายมาน้อยเพียงใดนั้น ต้องอาศัยพฤติการณ์เป็นประมาณ ข้อสำคัญก็คือว่า ความเสียหายนั้นได้เกิดขึ้นเพราะฝ่ายไหนเป็นผู้ก่อภัยน้อยกว่ากันเพียงไร คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏตามหลักฐานมรณบัตรที่ออกโดยสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองท่าโขลงระบุนาย ส. ถึงแก่ความตายเพราะเหตุสมองบวมและมีเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง แม้จะไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าในขณะที่เกิดเหตุ นาย ส. ได้สวมหมวกนิรภัยตามที่มาตรา ๑๒๒ วรรคหนึ่ง^{๑๕} แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้กำหนดบังคับไว้

^{๑๔} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

^{๑๕} พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๑๒๒ ผู้ขับขีรถจักรยานยนต์และคนโดยสารรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อป้องกันอันตรายในขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์

ฯลฯ

ฯลฯ



หรือไม่ แต่จากสาเหตุการตายตามที่ระบุในมรณบัตรย่อมเห็นได้ว่าเกิดขึ้นจากการที่ศีรษะกระแทกพื้นอย่างแรงจึงทำให้สมองบวมและมีเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง ซึ่งหากนาย ส. ได้สวมใส่หมวกนิรภัยตามที่กฎหมายกำหนด ก็ไม่น่าจะเกิดเหตุร้ายแรงถึงขนาดเสียชีวิต การที่นาย ส. เสียชีวิตจึงเป็นผลมาจากความประมาทของนาย ส. รวมอยู่ด้วย อย่างไรก็ตาม ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นมีผลมาจากการละเลยต่อหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีมากกว่าความประมาทเลินเล่อของนาย ส. ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองฟ้องเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยรวมทั้งหมดจำนวน ๑,๓๖๘,๙๑๔ บาท เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงและไม่เกินฐานานุรูปของนาย ส. แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเพียงร้อยละ ๘๐ ของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยหักส่วนแห่งความประมาทของนาย ส. ออกร้อยละ ๒๐ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเงิน ๑,๐๙๕,๑๓๑ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของจำนวนเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นวันทำละเมิดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๔๐/๒๕๕๕)

การที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกองบำรุงรักษาอาคารและความสะอาด ซึ่งกำหนดวิธีปฏิบัติงานรักษาความสะอาดทางพิเศษไว้ด้วย ถือเป็นการกำหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้และการรักษาทางพิเศษตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีรถยนต์ที่ใช้ทางพิเศษประสบอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากมีกองทรายที่ตกหล่นบนทางพิเศษ โดยข้อเท็จจริงฟังได้ว่ากองทรายดังกล่าวได้ตกหล่นก่อนเวลาที่รถยนต์คันเกิดเหตุไปถึงที่เกิดเหตุไม่นานนัก และไม่ปรากฏว่ามีการแจ้งเหตุทรายตกหล่นดังกล่าวจากผู้ใช้งานทั่วไปแต่ประการใด กรณีจึงไม่อยู่ในวิสัยที่เจ้าหน้าที่ของการทางพิเศษจะสามารถกำจัดทรายที่ตกหล่นบนผิวทางได้ในทันทีที่มีทรายตกหล่นอยู่ ประกอบกับพฤติการณ์เชื่อได้ว่ารถยนต์คันเกิดเหตุขับโดยใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด กรณีจึงฟังไม่ได้ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการบำรุงรักษาทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจึงไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งมีหน้าที่บำรุงและรักษาทางพิเศษละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ปล่อยให้กองทรายและคราบน้ำมันอยู่บนทางพิเศษ ทำให้ผู้ฟ้องคดีประสบอุบัติเหตุและได้รับความเสียหาย ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ร่วมกันชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ขณะเกิดเหตุผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีฐานะเป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นตามข้อ ๒ ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ โดยข้อ ๒ (๑) ของประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าวได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อสร้างหรือจัดให้มีด้วยวิธีการใด ๆ ตลอดจนบำรุงและรักษาทางพิเศษ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจหน้าที่กระทำการกิจการภายในขอบวัตถุประสงค์ดังกล่าว รวมถึงการกำหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้และการรักษาทางพิเศษ ตลอดจนการให้บริการและการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในเขตทางพิเศษด้วย ดังนั้น ขณะเกิดเหตุคดีนี้ อำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นไปตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าว แม้ต่อมาได้มีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยให้ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าว และมีการจัดตั้งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวก็ตาม เมื่อพิจารณาการดำเนินงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เกี่ยวกับการบำรุงและรักษาทางพิเศษแล้ว ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกองบำรุงรักษาอาคารและความสะอาด ซึ่งกำหนดวิธีปฏิบัติงานรักษาความสะอาดทางพิเศษไว้ในข้อ ๒.๔ โดยให้ดำเนินการตรวจสอบความสะอาดบนทางพิเศษทุก ๆ วัน โดยช่างผู้ควบคุมงาน และในกรณีที่ได้รับความแจ้งจากบุคคลภายนอกหรือพนักงานสื่อสาร และได้กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานรักษาความสะอาดทางพิเศษสายเฉลิมมหานคร สายฉลองรัชและสายบูรพาวิถี โดยงานทำความสะอาดผิวทางพิเศษโดยรถดูดกวาด ปฏิบัติงานตามปกติวันละ ๑ รอบ หรือเมื่อได้รับแจ้งจากพนักงานสื่อสารหรือผู้ใช้ทางให้ดำเนินการดูดกวาดแล้วเสร็จภายใน ๒๔ ชั่วโมง ส่วนงานเก็บเศษวัสดุตกหล่นบนทางพิเศษปฏิบัติงานตามปกติวันละ ๒ รอบ หรือเมื่อได้รับแจ้งจากพนักงานสื่อสารหรือผู้ใช้ทางให้ดำเนินการเก็บเศษวัสดุตกหล่นบนทางพิเศษภายใน ๒๔ ชั่วโมง จึงเป็นการกำหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้และการรักษาทางพิเศษตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว

สำหรับการปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าว นั้น ผู้ปฏิบัติงานเก็บเศษวัสดุตกหล่นบนทางพิเศษได้ให้ถ้อยคำต่อฝ่ายกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ได้ขึ้นไปปฏิบัติงานบนทางพิเศษตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ นาฬิกา ตั้งแต่ด่านท่าเรือตลอดเรื่อยไปจนถึงด่านดาวคะนอง เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ไม่พบเห็นกองทรายตกหล่นบนทางพิเศษแต่อย่างใด และได้ขับรถวนกลับจากด่านดาวคะนองไปถึงด่านดินแดงในเวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา สอดคล้องกับบันทึกการปฏิบัติงานรักษาความสะอาดทางพิเศษ งานเก็บของตกหล่นบนทางด่วนท่าเรือ-ดาวคะนอง-ดินแดง ว่ามีการลงบันทึกการปฏิบัติงานในเส้นทางดาวคะนอง ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๘ เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา จึงรับฟังได้ว่ากองทรายที่อยู่บนทางพิเศษดังกล่าวได้ตกหล่นก่อนเวลาที่ผู้ฟ้องคดี



จะขับรถไปถึงที่เกิดเหตุไม่นานนัก ทั้งไม่ปรากฏว่ามีการแจ้งจากผู้ใช้ทางให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบว่ามีกองทรายตกหล่นหรือมีน้ำมันหกเลอะอยู่บนผิวทางแต่อย่างใด กรณีจึงไม่อยู่ในวิสัยที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะสามารถกำจัดทรายที่ตกหล่นบนผิวทางได้ในทันทีที่มีทรายตกหล่นอยู่ และเมื่อพิจารณาจากภาพถ่ายบริเวณที่พิพาทหลังเกิดเหตุ เห็นว่า กองทรายดังกล่าวมีปริมาณไม่มากนัก และมีเศษถุงบรรจุทรายตกค้างอยู่ที่กองทรายด้วย และไม่ปรากฏคราบน้ำมันเปื้อนผิวจราจรเป็นปริมาณมากจนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ทางพิเศษตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง ประกอบกับสภาพถนนบริเวณดังกล่าวซึ่งเป็นทางโค้ง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัดทำป้ายเครื่องหมายจราจรจำกัดความเร็วไม่เกิน ๔๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง เตือนให้ผู้ขับรถบริเวณดังกล่าวใช้ความระมัดระวังแล้ว หากผู้ฟ้องคดีขับรถด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ฟ้องคดีก็ควรที่จะมองเห็นกองทราย แล้วชะลอหรือห้ามล้อหยุดรถได้ทัน หรือขับรถผ่านกองทรายได้โดยไม่มีการลื่นไถล ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่านาย ส. เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานกู้ภัยประจำศูนย์ควบคุมระบบทางด่วนยอมรับกับผู้ฟ้องคดีว่าเป็นผู้นำทรายมาโรยในที่เกิดเหตุ นั้น ผู้ฟ้องคดีก็ไม่มีพยานหลักฐานประกอบคำกล่าวอ้างดังกล่าว อีกทั้ง นาย ส. มิใช่พนักงานผู้มีหน้าที่หรือปฏิบัติภารกิจในการปฏิบัติงานรักษาความสะอาดผิวทางพิเศษ หรืองานเก็บเศษวัสดุตกหล่นบนทางพิเศษสายดาวคะนอง-ท่าเรือ นอกจากนี้ในการกำจัดคราบน้ำมันที่หกเลอะบนทางพิเศษ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดการโดยใช้ผงเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการขจัดคราบน้ำมันซึ่งไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อการใช้ทางพิเศษในลักษณะลื่นไถล กรณีจึงไม่มีเหตุผลที่นาย ส. จะนำทรายมาโรยบนผิวทาง จึงรับฟังได้ว่ากองทรายดังกล่าวเป็นทรายที่ตกหล่นจากผู้ใช้ทาง มิใช่เป็นการนำทรายไปโรยเพื่อขจัดคราบน้ำมัน และแม้การปล่อยให้รถยนต์บรรทุกสิ่งของที่มิได้ผูกมัดให้แน่นหนา ขึ้นมาใช้ทางพิเศษอาจทำให้ถุงบรรจุทรายตกหล่นบนทางพิเศษได้ ก็มิใช่ผลโดยตรงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุคดีนี้ การจะพิจารณาว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาให้ได้ข้อเท็จจริงยุติว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ละเลยต่อหน้าที่ในการบำรุงและรักษาทางพิเศษ และการละเลยดังกล่าวเป็นผลโดยตรงที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งขับรถไปบนทางพิเศษเกิดอุบัติเหตุและได้รับความเสียหายเป็นประการสำคัญ แต่เมื่อพิจารณาการจัดระเบียบวิธีการในการดูแลรักษาความสะอาดทางพิเศษของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รวมถึงการจัดให้มีเครื่องหมายจราจรและป้ายแจ้งเตือนก่อนถึงทางโค้งหรือทางแยกเป็นระยะ ๆ ประกอบกับพฤติการณ์ในการเก็บเศษวัสดุตกหล่นบนทางพิเศษของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามที่วินิจฉัยข้างต้นแล้ว เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กำหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้และการบำรุงรักษาทางพิเศษตามที่กฎหมายกำหนด และเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการบำรุงและรักษาทางพิเศษตามสมควรแล้ว ไม่ได้ละเลย

ต่อหน้าที่และไม่ได้กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๗๘/๒๕๕๕)

๒.๒ การบำรุงรักษาและดูแลทางเดิน

เจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ประการหนึ่งในการสั่งให้ผู้ที่ติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ปลดหรือรื้อถอนภายในเวลาที่กำหนด ถ้าผู้นั้นละเลยหรือเพิกเฉย นอกจากมีความผิดฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีต่อไป ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีผู้วางวัตถุพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนทางเดินเท้าซึ่งเป็นที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้มีคำสั่งให้มีการรื้อถอนออกไปภายในเวลาที่กำหนดแล้ว แต่ไม่มีการรื้อถอนตามคำสั่ง โดยไม่ปรากฏว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ใช้มาตรการอื่นใดตามกฎหมายกำหนดอีก กรณีถือได้ว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่า วัดมังกรกมลาวาส (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ตั้งสิ่งใดหินแกะสลักบนทางเดินเท้าซึ่งเป็นที่สาธารณะสำหรับประชาชนสัญจร ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในเขตพื้นที่ดังกล่าวได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วได้แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าจะประสานให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โยกย้ายสิ่งใดหินแกะสลักพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้พ้นจากที่สาธารณะและต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ย้ายสิ่งใดหินแกะสลักพร้อมสิ่งปลูกสร้างออกจากที่สาธารณะแต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ แจ้งให้ปลัดกรุงเทพมหานครและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตามที่สำนักเทศกิจเสนอ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ย้ายสิ่งใดหินแกะสลักออกไปจากทางเดินสาธารณะ



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการตรวจสอบตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วพบว่า บริเวณด้านหน้าวัดมิ่งกรมลาวาสมีอาคารซุ้มหลังคาทรงจีนจำนวน ๒ หลัง ล้อมรอบด้วยลูกกรงเหล็กขนาด กว้าง ๑.๒๕ เมตร ยาว ๒.๑๐ เมตร ภายในบรรจุสิ่งโตหินแกะสลักซุ้มละ ๑ ตัว ตั้งอยู่บนทางเดินเท้าซึ่งเป็นทางสาธารณะตามข้อร้องเรียน และปรากฏข้อเท็จจริงว่าในระหว่างการตรวจสอบข้อร้องเรียนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ยื่นคำร้องลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ขออนุญาตตั้งวางสิ่งโตหินแกะสลักขนาดกว้างประมาณ ๐.๓๖ เมตร ยาวประมาณ ๑.๑๒ เมตร รวมทั้งซุ้มหลังคาทรงเก๋งจีนและรั้วเหล็กคลุมสิ่งโตหินแกะสลักขนาดกว้างยาวประมาณ ๑.๑๒ x ๒.๑๐ เมตร ไว้บนทางเดินเท้าบริเวณหน้าวัดมิ่งกรมลาวาส จึงรับฟังได้ว่าการดำเนินการตั้งวางสิ่งโตหินแกะสลักพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนทางเดินเท้าสาธารณะเป็นการดำเนินการโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ใช่เป็นการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีหนังสืออนุญาตให้ตั้งวางสิ่งใดบนทางเดินเท้าสาธารณะ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตั้งวางสิ่งโตหินแกะสลักพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวบนทางเดินเท้า ซึ่งเป็นที่สาธารณะโดยยังมิได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ตั้งวางในที่สาธารณะ จึงเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง^{๑๖} แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔^{๑๗} แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ

^{๑๖-๑๗} พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า

- (๑) ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล สำหรับในเขตเทศบาล
- (๒) ปลัดสุขาภิบาล สำหรับในเขตสุขาภิบาล
- (๓) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายอำเภอ สำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- (๔) ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขตและผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
- (๕) รองปลัดเมืองพัทยา สำหรับในเขตเมืองพัทยา
- (๖) ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๓๙ ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ เว้นแต่ได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเป็นการกระทำของราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจ หรือของหน่วยงานที่มีอำนาจกระทำได้ หรือเป็นการวางไว้เพียงชั่วคราว

การติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะโดยมิได้มีหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับอนุญาตแต่มิได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้ผู้กระทำการตามวรรคหนึ่งปลด หรือรื้อถอนภายในเวลาที่กำหนด ถ้าผู้นั้นละเลย เพิกเฉย



เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ย่อมมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ในการสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รื้อถอนสิ่งโตหินแกะสลักออกจากที่สาธารณะภายในเวลาที่กำหนด ถ้าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพิกเฉย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็จะต้องดำเนินคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ ต่อไป ซึ่งเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ แจ้งให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบพร้อมกับเสนอความเห็นว่าการเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตั้งสิ่งโตหินแกะสลักพร้อมสิ่งปลูกสร้างไว้บนทางเท้าในจุดเดิม ปลัดกรุงเทพมหานครได้ให้สำนักเทศกิจพิจารณา ต่อมา สำนักเทศกิจได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐ เสนอความเห็นว่าเป็นทางสาธารณะที่ประชาชนใช้เป็นทางในการสัญจรร่วมกัน บุคคลใดจะหวงกันเพื่อใช้ประโยชน์เฉพาะตนไม่ได้ และตามกฎหมายห้ามไม่ให้บุคคลใดตั้งวางสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะเว้นแต่ได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ และการจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ตั้งวางสิ่งโตหินแกะสลักบนที่สาธารณะนั้นเป็นดุลพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ควรให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตามที่สำนักเทศกิจเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ตั้งวางสิ่งโตหินแกะสลักพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่มีการพิจารณาอนุญาตให้ตั้งวางสิ่งใด ๆ บนทางสาธารณะ และไม่มีการดำเนินการรื้อถอนสิ่งโตหินแกะสลักพร้อมสิ่งปลูกสร้างภายในเวลาที่กำหนด จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ

อย่างไรก็ตาม โดยที่ระหว่างการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ยื่นคำร้องขออนุญาตตั้งวางสิ่งโตหินแกะสลัก รวมทั้งขุมหลังคาทรงเก๋งจีนและรั้วเหล็กคลุมสิ่งโตหินแกะสลัก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ พิจารณาอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตั้งวางสิ่งโตหินแกะสลักพร้อมสิ่งปลูกสร้างบริเวณทางเดินเท้าหน้าวัดมังกรกมลาวาส (จุดที่ตั้งเดิม) ดังนี้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตั้งวางสิ่งโตหินแกะสลักพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนทางเดินเท้าสาธารณะอันเป็นที่สาธารณะตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รื้อถอนสิ่งโตหินแกะสลักพร้อมสิ่งปลูกสร้างออกจากทางเดินเท้าสาธารณะตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง

นอกจากมีความผิดฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป



แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการอนุญาต ดังนั้น ศาลปกครองจึงไม่จำเป็นต้องออกคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รื้อถอนสิ่งโศกหินแกะสลักพร้อมสิ่งปลูกสร้างออกจากทางสาธารณะตามคำขอของผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๓๒/๒๕๕๗)

กรณีการประปานครหลวงติดตั้งตู้มิเตอร์วัดแรงดันน้ำในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยไม่เป็นไปตามแบบที่ได้รับอนุญาตจากกรุงเทพมหานคร ทั้งยังติดตั้งในลักษณะซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้พิการทางสายตา ดังนี้ กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเพื่อดูแลพื้นที่เมืองหลวงของประเทศซึ่งเป็นมหานครขนาดใหญ่ โดยมีหน้าที่จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ ทางระบายน้ำ และการดูแลรักษาที่สาธารณะเพื่อให้มีความสะดวกและปลอดภัยแก่ราษฎรที่ใช้ในการสัญจรตามปกติวิสัย ย่อมมีหน้าที่ที่ต้องตรวจสอบดูแลให้การประปานครหลวงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ การที่กรุงเทพมหานครปล่อยปละละเลยให้การประปานครหลวงติดตั้งตู้มิเตอร์วัดแรงดันน้ำดังกล่าวเป็นเวลากว่า ๒ ปีโดยมิได้ดูแลและบำรุงรักษาตู้มิเตอร์วัดแรงดันน้ำดังกล่าวให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้โดยไม่ก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนผู้สัญจรไปตามมาตรา ๘๙ (๖) และ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ถือได้ว่ากรุงเทพมหานครละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อปรากฏว่ามีผู้พิการทางสายตาเดินสะดุดตู้มิเตอร์วัดแรงดันน้ำจนได้รับบาดเจ็บ ความเสียหายที่ได้รับจึงฟังได้ว่าเป็นผลโดยตรงจากการละเลยต่อหน้าที่ดังกล่าวของกรุงเทพมหานคร

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้พิการทางสายตาอ้างว่าตนได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีเดินทางไปตามแนวทางเดินคนตาบอด (เบลล์บล็อก) ในเขตพื้นที่ความดูแลของกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และชนเข้ากับตู้มิเตอร์วัดแรงดันน้ำที่การประปานครหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ติดตั้งไว้ทำให้ได้รับบาดเจ็บ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันย้ายเครื่องวัดแรงดันน้ำออกไปจากจุดเกิดเหตุ หากไม่สามารถย้ายได้ให้ดำเนินการสร้างสิ่งป้องกันหรือทำการใด ๆ ที่จะป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายแก่ผู้พิการทางสายตาที่ต้องใช้ทางเดินสำหรับคนพิการทางสายตา และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชดเชย



คำสันทใหม่ทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีและให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการให้มีการรื้อถอนตู้มิเตอร์วัดแรงดันน้ำที่พิพาทออกไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเฉพาะประเด็นที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการรื้อถอนตู้มิเตอร์วัดแรงดันน้ำดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ติดตั้งตู้มิเตอร์วัดแรงดันน้ำ (ตู้ RTU) บนบาทวิถีบริเวณปากซอยลาดพร้าว ๖๕/๑ บรรจบกับถนนลาดพร้าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องติดตั้งตู้มิเตอร์วัดแรงดันน้ำและบ่อพักมิเตอร์วัดแรงดันน้ำตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขออนุญาตใช้ทางเท้าสาธารณะ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และตามแบบการติดตั้งตู้มิเตอร์วัดแรงดันน้ำที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งไว้ในคำขออนุญาต โดยต้องติดตั้งตู้มิเตอร์วัดแรงดันน้ำบนทางเท้าสาธารณะและต้องอยู่ชิดด้านหลังคันหิน โดยให้เว้นด้านใน (ชิดขอบทางเท้า) กว้างไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร เพื่อเป็นทางคนเดินตลอดแนว แต่ในการติดตั้งจริง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ก่อสร้างฐานรองรับตู้มิเตอร์วัดแรงดันน้ำกว้างด้านละประมาณ ๕๐ เซนติเมตร สูงเหนือระดับทางเท้าประมาณ ๑๐ เซนติเมตร และติดตั้งเสาทรงกระบอกสูง ๘๒ เซนติเมตร สำหรับตู้มิเตอร์วัดแรงดันน้ำมีรูปทรงเป็นรูปสี่เหลี่ยมทรงกระบอก มีเหลี่ยมมุมแหลมคม กว้างด้านละประมาณ ๒๕ เซนติเมตร สูง ๖๙ เซนติเมตร เมื่อวัดจากพื้นทางเท้าถึงมุมด้านล่างของตู้จะสูงกว่าระดับพื้นทางเท้าสาธารณะ ๙๒ เซนติเมตร และเมื่อวัดจากพื้นทางเท้าถึงมุมด้านบนของตู้จะสูงกว่าระดับพื้นทางเท้าสาธารณะ ๑๖๑ เซนติเมตร ซึ่งทำให้ฐานเสาทรงกระบอก และตู้มิเตอร์วัดแรงดันน้ำอยู่ในตำแหน่งแนวอาคาร โดยประชิดขอบทางเดินเท้าด้านใน และประชิดแนวทางเดินของผู้พิการทางสายตา ดังนั้น การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่เป็นไปตามคู่มือก่อสร้างงานสาธารณูปโภค และไม่เป็นไปตามแบบที่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และตามข้อ ๕^{๑๔} ของประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์

^{๑๔} ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขออนุญาตใช้ทางเท้าสาธารณะ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗

โดยที่กรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน้าที่ในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และการดูแลรักษาที่สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา ๘๙ (๔) และ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ แต่ปรากฏว่า หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรเอกชน ที่มีหน้าที่ให้บริการด้านสาธารณูปโภคแก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ได้มีการขุดหลุม บักเสาหรือวางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ บนทางเท้า ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้สอยร่วมกัน โดยขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ดังนั้น เพื่อให้การใช้ทางเท้าสาธารณะซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้สอยร่วมกันไปด้วยความเรียบร้อยไม่เกะกะกีดขวางการสัญจรของประชาชน จึงจำเป็นต้องออกประกาศกรุงเทพมหานครฉบับนี้ เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติต่อไป

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๘๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดระเบียบการใช้ทางเท้าในที่สาธารณะขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ



และเงื่อนไขการขออนุญาตใช้ทางเท้าสาธารณะ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗ อีกทั้ง ตูมิเตอร์วัดแรงดันน้ำเป็นรูปสี่เหลี่ยมทรงกระบอกมีเหลี่ยมมุมแหลมคม เมื่อวัดจากพื้นทางเท้า ถึงมุมด้านบนของตู้จะมีความสูงเพียง ๑๖๑ เซนติเมตร จึงไม่เป็นไปตามข้อ ๖^{๑๙} และข้อ ๘^{๒๐} ของประกาศกรุงเทพมหานครฉบับดังกล่าว ซึ่งการติดตั้งตูมิเตอร์วัดแรงดันน้ำดังกล่าวทำให้ ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้พิการทางสายตาได้เดินสะดุดฐานรองรับตูมิเตอร์วัดแรงดันน้ำที่พิพาทล้มลง ไปหน้ากระแทกกับตูมิเตอร์วัดแรงดันน้ำได้รับบาดเจ็บบริเวณดวงตาเป็นแผลแตกและบริเวณ ไปหน้าเป็นรอยฟกช้ำ จึงเห็นว่า การติดตั้งตูมิเตอร์วัดแรงดันน้ำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่เป็นไปตามแบบที่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขออนุญาตใช้ทางเท้าสาธารณะ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗ และเมื่อพิจารณาสภาพการติดตั้งตูมิเตอร์วัดแรงดันน้ำดังกล่าวตามภาพถ่าย ซึ่งอยู่ในตำแหน่ง แนวอาคาร ประชิดขอบทางเดินเท้าด้านในและประชิดแนวทางเดินของผู้พิการทางสายตา ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ ในการจัดทำบริการสาธารณะเพื่อดูแลพื้นที่เมืองหลวงของประเทศซึ่งเป็นมหานครขนาดใหญ่ โดยมีหน้าที่จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำ และการดูแลรักษาที่สาธารณะ เพื่อให้มีความสะดวกและปลอดภัยแก่ราษฎรที่ใช้ในการสัญจรตามปกติวิสัย ย่อมมีหน้าที่ที่ต้อง ตรวจสอบดูแลให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒ กลับปล่อยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ติดตั้งตูมิเตอร์วัดแรงดันน้ำพิพาทตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๐ จนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีเดินสะดุดตูมิเตอร์วัดแรงดันน้ำดังกล่าวในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เป็นเวลา ๒ ปีกว่า โดยมีได้ดูแลและบำรุงรักษาตูมิเตอร์วัดแรงดันน้ำดังกล่าวให้อยู่ในสภาพ ที่สามารถใช้งานได้ โดยไม่ก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน ผู้สัญจรไปมาตามมาตรา ๘๙ (๖) และ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย กำหนดให้ต้องปฏิบัติ การที่ผู้ฟ้องคดีเดินสะดุดตูมิเตอร์วัดแรงดันน้ำจนต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล

๕. เสาหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ปัก หรือติดตั้งบนทางเท้าสาธารณะต้องอยู่ติดด้านหลังคันหินโดยให้เว้นด้านใน (ชิดขอบทางเท้า) กว้างไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร เพื่อเป็นทางคนเดินตลอดแนว ยกเว้นศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง หรือบริเวณทางเท้าที่มีพื้นที่กว้างกว่า ๓.๐๐ เมตร

ฯลฯ

ฯลฯ

๑๙-๒๐

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขออนุญาตใช้ทางเท้าสาธารณะ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗

ฯลฯ

ฯลฯ

๖. ส่วนยื่นของเสาและอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องสูงจากพื้นมีระยะไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ เมตร

ฯลฯ

ฯลฯ

๘. เสาหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ปัก หรือติดตั้งบนทางเท้าสาธารณะ จะต้องไม่มีขอบแหลมคม อันอาจเป็นอันตราย ต่อประชาชนผู้สัญจรบนทางเท้าสาธารณะ

ฯลฯ

ฯลฯ



จึงเป็นผลโดยตรงจากการละเลยต่อหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในกรณีนี้แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะกล่าวอ้างว่าได้ใช้ตะแกรงเหล็กล้อมรอบตู้มิเตอร์วัดแรงดันน้ำดังกล่าวเมื่อกลางเดือนเมษายน ๒๕๕๒ แล้ว และสำนักงานเขตวังทองหลางจะปรับแนวทางเดินผู้พิการทางสายตาไม่ให้เป็นอันตรายต่อตู้มิเตอร์วัดแรงดันน้ำพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่จำเป็นต้องย้ายตู้มิเตอร์วัดแรงดันน้ำออกจากบริเวณดังกล่าวนั้น ก็ไม่ทำให้การติดตั้งตู้มิเตอร์วัดแรงดันน้ำดังกล่าวเป็นไปตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขออนุญาตใช้ทางเท้าสาธารณะลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ส่วนประเด็นที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กล่าวอ้างว่าการรื้อถอนตู้มิเตอร์วัดแรงดันน้ำซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหายโดยต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงินหลายแสนบาทนั้น เห็นว่า ความเสียหายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจเทียบได้กับความเดือดร้อนเสียหายของปัจเจกบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบของทางราชการที่กำหนดไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะพิพาทขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการรื้อถอนตู้มิเตอร์วัดแรงดันน้ำออกไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๖๔/๒๕๕๘)

๓. การให้บริการสิ่งสาธารณูปโภค

๓.๑ การให้บริการระบบประปา

โดยปกติของการวางระบบท่อน้ำประปา โดยเฉพาะท่อเมนจ่ายน้ำนั้น จะวางผ่านหน้าบ้านของผู้ใช้น้ำเพื่อให้สามารถต่อกับท่อภายนอกมาถึงมาตรวัดน้ำของผู้ใช้น้ำ และมาตรวัดน้ำก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดว่า จะต้องอยู่นอกเขตรั้วบ้านของผู้ใช้น้ำ ในที่เปิดเผยสามารถตรวจสอบได้สะดวก หากติดตั้งในที่ดินของผู้ใช้น้ำย่อมไม่สะดวกต่อการตรวจสอบดังกล่าว และการวางท่อเมนจ่ายน้ำโดยปกติจะต้องวางผ่านหน้าบ้านผู้ใช้น้ำ หากจำเป็นที่จะต้องวางผ่านที่ดินของผู้ใช้น้ำไม่ อีกทั้ง สิทธิในทรัพย์สินของบุคคลยังได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ได้บัญญัติรับรองสิทธิของเจ้าของที่ดิน ดังนั้น การกำหนดกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่มีเงื่อนไขบังคับโดยการกำหนดให้วางท่อเมนจ่ายน้ำ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ให้ต้องผ่านสวนของผู้ใช้น้ำเข้าไปภายในบริเวณบ้าน จึงเป็นการรอนสิทธิผู้ขออนุญาตใช้น้ำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่อาจมีผลใช้บังคับได้ และการที่คณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านซึ่งมีหน้าที่ในการอนุญาต มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีใช้น้ำประปาหมู่บ้าน โดยอ้างเหตุที่ผู้ขอใช้น้ำไม่ยินยอมให้วางท่อเมนจ่ายน้ำดังกล่าวในที่ดินของตน ถือได้ว่าเป็นกรณีที่มีได้บริหารกิจการประปาหมู่บ้านเพื่อให้บริการ



ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยข้อ ๖ วรรคสี่ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๘

การจะนำขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีมาใช้บังคับกับเรื่องใด เรื่องหนึ่ง ต้องเป็นเรื่องที่ไม่มีความขัดแย้งกับกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ เมื่อพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ กำหนดอำนาจหน้าที่ประการหนึ่งขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้ต้องปฏิบัติ โดยการจัดให้มีน้ำประปาแก่ราษฎรในหมู่บ้านแล้ว คณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านซึ่งตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการกิจการประปาจึงย่อมต้องดำเนินการเพื่อบริการไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดให้มีน้ำประปาแก่ราษฎรในหมู่บ้านด้วยเช่นกัน การจำกัดสิทธิของราษฎรแม้อาจจะทำได้แต่ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด เมื่อกฎหมายไม่ได้กำหนดให้การอนุญาตให้ใช้น้ำประปาหมู่บ้านต้องฟังประชาคมเสียงข้างมากก่อนการอ้างประชาธิปไตยเสียงข้างมากจึงเป็นขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีเพื่อมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ใดใช้น้ำประปาหมู่บ้านจึงไม่อาจรับฟังได้

สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลกระหาด (องค์การบริหารส่วนตำบลกระหาด เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินที่บ้านกันโจรง หมู่ที่ ๑ ตำบลกระหาด อำเภोजอมพระ จังหวัดสุรินทร์ โดยเว้นบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีซึ่งได้วางท่อเมนจ่ายน้ำบริเวณริมถนนสาธารณะ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ยินยอมให้วางในเขตที่ดินของตน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้ติดตั้งมาตรวัดน้ำให้แก่ผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขออนุญาตใช้น้ำประปาต่อคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลกระหาด อำเภोजอมพระ จังหวัดสุรินทร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แต่ไม่ได้รับอนุญาต ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยเคร่งครัด และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีใช้น้ำประปาตามที่ไต่ยื่นคำขอ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในขณะที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขออนุญาตใช้น้ำประปาหมู่บ้าน กฎ ระเบียบ และข้อบังคับว่าด้วยการบริหารกิจการประปาของการประปา บ้านกันโจรง หมู่ที่ ๑ ตำบลกระหาด อำเภोजอมพระ จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๔ ได้กำหนดความหมายของคำว่า ท่อเมนจ่ายน้ำ หมายถึง ท่อจ่ายน้ำที่การประปาวางผ่านหน้าบ้านผู้ใช้น้ำ ส่วนคำว่า ท่อภายนอก หมายถึง ท่อจ่ายน้ำที่ต่อจากท่อเมนถึงมาตรวัดน้ำของผู้ใช้น้ำ และคำว่า ท่อภายใน หมายถึง ท่อจ่ายน้ำที่ต่อจาก

มาตรวัดน้ำเข้าไปภายในบ้านของผู้ใช้น้ำ และข้อ ๒.๙ กำหนดว่า การติดตั้งมาตรวัดน้ำ จะต้องติดตั้งไว้ในที่เปิดเผย และสามารถตรวจสอบได้สะดวก จากความหมายที่กำหนดในกฎ ระเบียบ และข้อบังคับดังกล่าว จึงเห็นได้ว่า โดยปกติของการวางระบบท่อน้ำประปา โดยเฉพาะท่อเมนจ่ายน้ำนั้น จะวางผ่านหน้าบ้านของผู้ใช้น้ำเพื่อให้สามารถต่อท่อภายนอกที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำ ซึ่งการที่กำหนดว่ามาตรวัดน้ำจะต้องอยู่ในที่เปิดเผยสามารถตรวจสอบได้สะดวกนั้น จึงเป็นที่เข้าใจได้โดยทั่วไปว่าหมายถึงการติดตั้งนอกเขตรั้วบ้านของผู้ใช้น้ำ หากติดตั้งในที่ดินของผู้ใช้น้ำย่อมไม่สะดวกต่อการตรวจสอบดังกล่าว ดังนั้น จึงพึงได้ว่าการวางท่อเมนจ่ายน้ำ โดยปกติจะต้องวางผ่านหน้าบ้านผู้ใช้น้ำ หากจำเป็นที่จะต้องวางผ่านที่ดินของผู้ใช้น้ำไม่ ประกอบกับ มาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน ย่อมได้รับความคุ้มครอง ขอบเขตแห่งสิทธิและการจำกัดสิทธิเช่นว่านี้ย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ อีกทั้ง มาตรา ๑๓๓๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติให้เจ้าของที่ดิน ย่อมมีแดนกรรมสิทธิ์เหนือที่ดินของตน และมาตรา ๑๓๓๗ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน บัญญัติให้บุคคลใดจะอ้างสิทธิใดเหนือที่ดินอันเป็นเหตุให้เจ้าของที่ดินได้รับความเสียหายมิได้ การที่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกกฎ ระเบียบ และข้อบังคับประปาหมู่บ้าน ว่าด้วยระบบบริหาร กิจการประปาหมู่บ้านกันโจรง หมู่ที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ข้อ ๑๑ กำหนดค่านิยามคำว่า ท่อเมนจ่ายน้ำ หมายถึง ท่อจ่ายน้ำที่การประปาวางผ่านหน้าบ้าน ผู้ใช้น้ำประปาจะต้องวางไว้ในสวนของผู้ใช้น้ำ ซึ่งท่อเมนประปาเป็นทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ การกำหนดให้วางผ่านสวนของผู้ใช้น้ำจึงเป็นการรอนสิทธิในที่ดินของผู้ใช้น้ำ ดังนั้น การกำหนดกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่มีเงื่อนไขบังคับเป็นการรอนสิทธิผู้ขออนุญาตใช้น้ำ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่อาจมีผลใช้บังคับได้ หากผู้ขอใช้น้ำไม่ยินยอม การที่ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒ เห็นชอบกฎ ระเบียบ ข้อบังคับดังกล่าว ในส่วนนี้ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ทั้งนี้หาได้มีผล ต่อผู้ใช้น้ำที่ได้ให้ความยินยอมวางท่อเมนจ่ายน้ำผ่านสวนของตนโดยสมัครใจไปแล้วไม่ และเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องแก้ไขปัญหาการวางท่อเมนจ่ายน้ำเพื่ออ้อมผ่านหน้าที่ดิน เฉพาะรายผู้ฟ้องคดีเท่านั้น หากจำต้องรื้อท่อเมนจ่ายน้ำในสวนของผู้ใช้น้ำรายอื่นส่วนใหญ่ หรือทั้งหมด อันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินสาธารณะประโยชน์ ข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ที่ว่าการวินิจฉัยให้การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นการกระทำที่ไม่ชอบจะเป็นผลให้ สมาชิกผู้ใช้น้ำส่วนใหญ่ต้องรื้อท่อเมนจ่ายน้ำมาวางริมรั้วนอกเขตสวนจะก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ทรัพย์สินสาธารณะของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจรับฟังได้ ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง มีอำนาจหน้าที่บริหารกิจการประปาหมู่บ้านกันโจรงเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง และเพียงพอ การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นราษฎรในหมู่บ้านกันโจรงได้ยื่นคำขออนุญาตใช้น้ำประปา ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีหน้าที่ในการอนุญาต มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดี ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน กรณีจึงมิได้เป็นการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านเพื่อให้บริการประชาชน ได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยข้อ ๖ วรรคสี่ (๒) ของระเบียบ



กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจหน้าที่ตามข้อ ๔.๓ ของกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารกิจการประปาของการประปา บ้านกันโจรง หมู่ที่ ๑ ตำบลกระหาด อำเภोजอมพระ จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่กำหนดให้บริหารกิจการประปาตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารกิจการประปา และพิจารณาปรับปรุงและขยายระบบประปาให้สามารถบริการน้ำ ได้อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอตลอด ๒๔ ชั่วโมง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว ก็ไม่พบว่ามีการ ระเบียบ ข้อบังคับใดที่ห้าม มิให้อนุญาตแก่ผู้ขออนุญาต ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่ยินยอมให้วางท่อเมนจ่ายน้ำผ่านสวนของตน หรือมีข้อกำหนดว่า หากจะให้บุคคลใดได้ใช้น้ำประปาหรือไม่ อย่างไร ให้เป็นอำนาจ ของประชาคมหมู่บ้านเสียงข้างมาก

ส่วนข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ว่า มติไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีใช้น้ำประปา เป็นการใช้ดุลพินิจตามขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และเป็นวิธีปฏิบัติในระบอบประชาธิปไตย ที่ต้องเคารพเสียงข้างมาก นั้น เห็นว่า การจะนำขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีมาใช้บังคับ กับเรื่องใด เรื่องนั้นต้องเป็นเรื่องที่ไม่มีความหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ เมื่อพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๕๓๖ กำหนดอำนาจหน้าที่ประการหนึ่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ต้องปฏิบัติ โดยการจัดให้มีน้ำประปาแก่ราษฎรในหมู่บ้านแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อดำเนินการกิจการประปาจึงย่อมต้องดำเนินการเพื่อบริการไปสู่การบรรลุ วัตถุประสงค์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการจัดให้มีน้ำประปาแก่ราษฎรในหมู่บ้านด้วยเช่นกัน การจำกัดสิทธิของราษฎรแม้จะกระทำได้แต่ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด อีกทั้ง ในการอนุญาตให้ราษฎรใดได้ใช้น้ำประปาหมู่บ้านหรือไม่ อย่างไร กฎหมายไม่ได้กำหนด ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องฟังประชาคมเสียงข้างมากก่อนแต่อย่างใด และผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ไม่อาจอ้างประชาธิปไตยเสียงข้างมากเพื่อมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีใช้น้ำประปาหมู่บ้านได้ ประกอบกับข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า การวางท่อเมนจ่ายน้ำประปาได้ฝังไว้ชิดแนวรั้วบ้านของผู้ฟ้องคดี ทำให้ไม่มีผลกระทบต่อการสร้างรางระบายน้ำ ข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่าการวางท่อเมนจ่ายน้ำ ในที่ดินของผู้ฟ้องคดีเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับท่อเมนจ่ายน้ำประปาอันเกิดจาก การก่อสร้างรางระบายน้ำ จึงไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะรับฟังได้ คำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดี ใช้น้ำประปานั้น จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการกระทำละเมิด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องกระทำการให้มีการวางท่อประปาเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีใช้น้ำประปาหมู่บ้านได้ ตามคำขอต่อไป พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีใช้น้ำประปา และต่อท่อจ่ายน้ำภายนอกจากท่อเมนจ่ายน้ำจนถึงมาตรวัดน้ำของผู้ฟ้องคดี โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒ กำกับดูแลการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้เป็นไปตามคำพิพากษา (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๙๙/๒๕๕๗)

๓.๒ การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

ถนนส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเจ้าของได้แสดงเจตนาโดยชัดแจ้งที่จะสงวนสิทธิในที่ดินและได้จดทะเบียนเป็นทางการจ่ายอมไว้ แม้จะฟังได้ว่าประชาชนได้อาศัยเป็นทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะมาหลายสิบปีก็ไม่ทำให้ถนนดังกล่าวกลายเป็นถนนสาธารณะประโยชน์ ดังนี้ กรุงเทพมหานครจึงไม่มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ที่จะต้องพัฒนาและปรับปรุงรวมทั้งติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในถนนซอยดังกล่าว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่และประชาชนที่อยู่อาศัยในซอยบุริธารได้ใช้ถนนซอยบุริธารเป็นทางเดินเข้าออกสู่ถนนมิตรภาพมาโดยตลอด แต่ถนนซอยบุริธารขาดการบำรุงซ่อมแซมและไม่มีการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ไม่มีท่อระบายน้ำ ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ เมื่อฝนตกน้ำจะท่วมขัง ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่และประชาชนในซอยบุริธารจึงมอบหมายให้นาย ว. ร้องเรียนต่อสำนักงานเขตสวนหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อขอให้ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและปรับปรุงถนนซอยบุริธาร แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มิได้ดำเนินการ โดยอ้างว่าซอยบุริธารเป็นถนนส่วนบุคคลซึ่งเจ้าของที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗) สงวนสิทธิครอบครองอยู่ ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่โดยดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงซอยบุริธาร และติดตั้งไฟฟ้าในซอยบุริธาร

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้อำนวยการเขตสวนหลวง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ในการบำรุงรักษาทางบกและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะซึ่งถือเป็นการสาธารณูปโภคในถนนสาธารณะประโยชน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ตามมาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง (๖)^{๒๑} และ (๑๕)^{๒๒} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

^{๒๑-๒๒} พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๘๙ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอื่น ให้กรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องดังต่อไปนี้

๑) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ	๑) ๑
๒) การสาธารณูปโภค	๑) ๒



กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ถนนซอยบุรีธารมิได้มีการจดทะเบียนแบ่งหักเป็นถนนสาธารณะประโยชน์ อีกทั้ง สภาพที่ดินซอยบุรีธารด้านท้ายซอยติดคลองเคล็ดอันมีลักษณะเป็นซอยตัน ทำให้ประชาชนซึ่งอยู่ในซอยติดกันไม่อาจใช้สัญจรได้ แต่หากมีการใช้ประโยชน์เฉพาะกลุ่มบุคคลที่อยู่ในซอยบุรีธารเท่านั้น ทั้งไม่ปรากฏว่าถนนพิพาทดังกล่าวมีหน่วยราชการใดดำเนินการพัฒนาหรือปรับปรุงที่จะเป็นข้อสนับสนุนให้เห็นได้ว่านาย ช. เจ้าของเดิมได้มีเจตนาอุทิศ หรือสละที่ดินให้เป็นทางสาธารณะประโยชน์แต่อย่างใด และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ รับมรดกที่ดินดังกล่าวจากนาย ช. ได้แสดงเจตนาโดยชัดแจ้งที่จะสงวนสิทธิในที่ดินโดยจดทะเบียนเป็นทางภาระจำยอมไว้ และแม้จะฟังได้ว่าประชาชนผู้อยู่อาศัยในซอยบุรีธารอาศัยถนนซอยบุรีธารเป็นทางเข้าออกสู่ถนนมิตรภาพมาหลายสิบปีก็ไม่ทำให้ถนนซอยบุรีธารซึ่งเป็นถนนส่วนบุคคลกลายเป็นถนนสาธารณะประโยชน์ เมื่อถนนดังกล่าวตกเป็นภาระจำยอมผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ซึ่งเป็นเจ้าของสามทรัพย์จึงมีสิทธิใช้สอยทางภาระจำยอม แต่ต้องรับภาระในค่าใช้จ่ายเพื่อการบำรุงรักษา ซ่อมแซมทางภาระจำยอมด้วยตนเองตามมาตรา ๑๓๙๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเมื่อถนนซอยบุรีธารมิใช่ถนนสาธารณะประโยชน์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่มีหน้าที่ที่จะต้องพัฒนาและปรับปรุง รวมทั้งติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในถนนซอยดังกล่าวซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงด้วยว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พยายามดำเนินการเพื่อแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่และชาวบ้านในซอยบุรีธารโดยการตั้งงบประมาณเพื่อปรับปรุงถนนซอยดังกล่าว และแม้จะได้รับแจ้งจากการไฟฟ้านครหลวงเขตบางพลี ว่าถนนซอยบุรีธารเป็นถนนส่วนบุคคลผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ยังมีหนังสือแจ้งขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ให้ความยินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งไฟส่องสว่างเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนใช้สอยร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๓๗ แต่ไม่อาจดำเนินการได้เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินไม่ยินยอม กรณีจึงฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง (๖) และ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครฯ แต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๗๓/๒๕๕๖)

บทที่ ๑๐

คดีปกครองเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดร้อนรำคาญ

๑. อาหารและยา

กรณีที่กรรมการผู้จัดการของบริษัทผู้ได้รับอนุญาตให้ตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อจำหน่ายและเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการให้แมกนีเซียม ให้สัมภาษณ์ทางหนังสือพิมพ์เข้าลักษณะเป็นการอวดอ้างถึงสรรพคุณคุณประโยชน์ หรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ว่าสามารถป้องกัน บำบัด รักษา หรือบรรเทาโรคเอสได้ แต่จากการตรวจวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญกลับพบว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดังกล่าวมีปริมาณแมกนีเซียมและสีไม่ตรงตามที่ยื่นขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร และปริมาณโปรตีนจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวก็เกินกว่าค่าที่กำหนดไว้ในสูตรการผลิต อีกทั้งยังมีผลเป็น non reactive ต่อการตรวจ HIV-1 Antigen ELISA Test System การกระทำของกรรมการผู้จัดการดังกล่าว จึงเป็นการโฆษณาอันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาจึงมีอำนาจตามมาตรา ๔๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ออกคำสั่งให้ระงับการโฆษณาดังกล่าวได้

ส่วนกรณีการออกคำสั่งยกเลิกเลขสารบบอาหารสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดังกล่าวนั้น เมื่อผู้ได้รับอนุญาตให้ตั้งโรงงานผลิตอาหารฯ ไม่ได้ประกอบกิจการ ณ สถานที่ผลิตอาหารเดิมตามที่ได้รับอนุญาต แต่ได้ย้ายไปประกอบกิจการยังสถานที่ผลิตแห่งใหม่ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารแห่งใหม่นั้น ถือเป็นกรณีที่ได้มีการเลิกกิจการ ณ สถานที่ผลิตเดิม อันเข้าหลักเกณฑ์ที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจสั่งยกเลิกเลขสารบบอาหารสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ตามข้อ ๙.๘ ของระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๔ คำสั่งยกเลิกเลขสารบบอาหารของคณะกรรมการอาหารและยาจึงชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับคำสั่งให้ระงับการผลิต การจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่พิพาทนั้น เมื่อคำสั่งดังกล่าวออกตามมติของคณะกรรมการอาหารอันประกอบด้วยนักวิชาการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ซึ่งให้ความเห็นว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพิพาท

ไม่มีคุณสมบัติ คุณภาพ หรือสรรพคุณตามที่โฆษณา การที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาอาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติอาหารฯ สั่งระงับการผลิต การจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ส่วนในเรื่องการพักใช้ใบอนุญาตผลิตอาหารนั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ได้รับอนุญาตให้ตั้งโรงงานผลิตอาหารพิพาท กระทำการฝ่าฝืนมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติอาหารฯ ด้วยการโฆษณาคุณสมบัติ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร การที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาอาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร ออกคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตของผู้ได้รับอนุญาตให้ตั้งโรงงานผลิตอาหารดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ให้ตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อจำหน่ายเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยได้รับเลขสารบบอาหารสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ๔ รายการ คือ วี-๑ วี-๒ วี-๓ และวี-๔ ต่อมา หนังสือพิมพ์ได้ลงข่าวการให้สัมภาษณ์ของกรรมการผู้จัดการของผู้ฟ้องคดีโดยกล่าวอ้างถึงสรรพคุณ คุณสมบัติ หรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ในลักษณะที่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถป้องกัน บำบัดรักษาหรือบรรเทาโรคเอดส์ได้ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการโฆษณาอันเป็นเท็จ และเป็นการโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๒ (๑) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน สั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าว นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ฟ้องคดีได้มีการย้ายสถานที่ผลิตที่ได้รับอนุญาตเดิมไปยังสถานที่แห่งใหม่ และมีเจตนาที่จะยกเลิกสถานที่ผลิตแห่งเดิมโดยปริยาย ประกอบกับเมื่อพิจารณาข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์ของผู้ฟ้องคดีในการโฆษณาว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสามารถบำบัด ป้องกัน รักษาโรคเอดส์ได้ จึงเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีเจตนาเปลี่ยนวัตถุประสงค์ผลิตภัณฑ์อาหารเป็นยา รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) รักษาราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งยกเลิกเลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั้ง ๔ รายการของผู้ฟ้องคดี ตามข้อ ๙.๕ และ ข้อ ๙.๘ ของระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๔ และการที่กรรมการผู้จัดการของผู้ฟ้องคดีให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ระบุสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโดยไม่มีผลการวิจัยหรือข้อมูลทางวิชาการที่พิสูจน์ได้นั้น



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า อาหารดังกล่าวไม่มีคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณตามที่โฆษณา จึงมีคำสั่งระงับการผลิตและจำหน่ายอาหารดังกล่าวตามมาตรา ๔๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติอาหารฯ อีกทั้ง เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เก็บตัวอย่างอาหารผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจำนวน ๔ รายการ ส่งตรวจ วิเคราะห์สี และแมกนีเซียม ผลการตรวจวิเคราะห์พบว่าผลิตภัณฑ์ข้างต้นมีปริมาณแมกนีเซียมและสีไม่ตรงตามที่ยื่นขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร และยังพบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อยู่ในสภาพพร้อมจำหน่าย และแจ้งว่าผลิตจากสถานที่ผลิตเดิม แต่ไม่มีการแสดงฉลากอาหารภาษาไทยและไม่แสดงวัน เดือน ปี ที่ผลิต และวันที่ควรบริโภคก่อน บนฉลากอาหารด้านนอก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการฝ่าฝืนประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๙๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ เรื่อง ฉลาก ที่ออกตามมาตรา ๖ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติอาหารฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงใช้อำนาจตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ออกคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตของผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๑๒๐ วัน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงได้ยื่นอุทธรณ์ ต่อมา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗) ได้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้ว มีมติยืนตามคำสั่งเดิม ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งและมติดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

จากข้อเท็จจริงในคดี ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้ตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อจำหน่าย โดยผลิตภัณฑ์อาหารทั้ง ๔ รายการ ได้รับเลขสารบบอาหารสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยมีจุดประสงค์หลักคือให้แมกนีเซียมเท่านั้น ซึ่งจากการที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจำนวน ๔ รายการ ไปตรวจวิเคราะห์หาสีและแมกนีเซียม ปริมาณโปรตีนและกรดอะมิโน ผลการตรวจวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่าผลิตภัณฑ์ทั้ง ๔ รายการ มีปริมาณแมกนีเซียมและสีไม่ตรงตามที่ยื่นขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร ผลการตรวจวิเคราะห์จากกรมอนามัย พบว่า ผลิตภัณฑ์ทั้ง ๔ รายการ มีปริมาณโปรตีนจากข้าวโพดเกินค่าจากสูตรการผลิต รวมทั้งผลการตรวจวิเคราะห์จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่า จากการตรวจโดยเทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ปรากฏว่ามีชิ้นส่วนที่มีรูปร่างและขนาดไม่แน่นอน และไม่สามารถระบุว่าเป็นชิ้นส่วนที่ตรวจพบคืออะไร และพบว่าสิ่งที่ส่งตรวจเป็น non reactive ต่อการตรวจ HIV-1 Antigen ELISA Test System ดังนั้น การที่กรรมการผู้จัดการของผู้ฟ้องคดีได้ให้สัมภาษณ์ในลักษณะที่ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถป้องกัน บำบัด รักษา หรือบรรเทาโรคเอดส์ได้ จึงเข้าลักษณะเป็นการอวดอ้าง



ถึงสรรพคุณ คุณประโยชน์ หรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และเป็นการโฆษณาอันเป็นเท็จ หรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๔๐^๑ แห่งพระราชบัญญัติอาหารฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการพิทักษ์ประโยชน์และความปลอดภัยของผู้บริโภค จึงมีอำนาจตามมาตรา ๔๒ (๒)^๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ระงับการโฆษณาดังกล่าวได้ แต่เนื่องจากการจะใช้อำนาจออกคำสั่งระงับการโฆษณาอาหารตามมาตรา ๔๒ (๒) ได้นั้น ต้องเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เห็นว่าอาหารดังกล่าวไม่มีคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณตามที่โฆษณา ซึ่งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าก่อนออกคำสั่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้มีความเห็นดังกล่าว คำสั่งระงับการโฆษณาจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ทำตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งมีผลต่อความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครอง อย่างไรก็ตาม เมื่อต่อมาในการประชุมผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีมติเห็นชอบให้ระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์ของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงถือว่าคำสั่งระงับโฆษณาเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๐ ประกอบมาตรา ๔๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติอาหารฯ และมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง (๔)^๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวแล้วต่อมามีการลงพิมพ์บทสัมภาษณ์ ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อความโดยรวมแล้วพบว่าข่าวที่ลงในหนังสือพิมพ์ฉบับดังกล่าวไม่เป็นประโยชน์ในทางการค้าของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นความผิดตามมาตรา ๔๑^๔

^{๑-๒} พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๔๐ ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร

มาตรา ๔๒ เพื่อพิทักษ์ประโยชน์และความปลอดภัยของผู้บริโภค ให้ผู้อนุญาตมีอำนาจสั่งเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(๑) ให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้จำหน่ายอาหาร หรือผู้ทำการโฆษณา ระงับการโฆษณาอาหารที่เห็นว่าเป็นการโฆษณาโดยฝ่าฝืนมาตรา ๔๑

(๒) ให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้จำหน่ายอาหาร หรือผู้ทำการโฆษณาอาหาร ระงับการผลิต การนำเข้า การจำหน่าย หรือการโฆษณาอาหารที่คณะกรรมการเห็นว่าอาหารดังกล่าวไม่มีคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณตามที่โฆษณา

^๓ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๔๑ คำสั่งทางปกครองที่ออกโดยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ไม่เป็นเหตุให้คำสั่งทางปกครองนั้นไม่สมบูรณ์

ขลข

ขลข

(๔) คำสั่งทางปกครองที่ต้องให้เจ้าหน้าที่อื่นให้ความเห็นชอบก่อน ถ้าเจ้าหน้าที่นั้นได้ให้ความเห็นชอบในภายหลัง

^๔ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๔๑ ผู้ใดประสงค์จะโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ทางฉายภาพ ภาพยนตร์ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์อื่น หรือด้วยวิธีอื่นใด เพื่อประโยชน์ในทางการค้า ต้องนำเสียง ภาพ ภาพยนตร์ หรือข้อความที่จะโฆษณาดังกล่าวนั้นให้ผู้อนุญาตตรวจพิจารณา ก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะโฆษณาได้



แห่งพระราชบัญญัติอาหารฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่อาจอ้างเหตุนี้เพื่อใช้อำนาจตามมาตรา ๔๒ (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ในการสั่งระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารของผู้ฟ้องคดี

สำหรับคำสั่งยกเลิกเลขสารบบอาหารนั้น จากข้อเท็จจริงพบว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ประกอบกิจการ ณ สถานที่ผลิตอาหารเดิมตามที่ได้รับอนุญาต แต่ได้ย้ายมาประกอบการยังสถานที่ผลิตแห่งใหม่ โดยได้ดำเนินการขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร ณ สถานที่แห่งใหม่แล้ว แต่ยังคงอยู่ในระหว่างขั้นตอนการออกใบอนุญาตของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้เลิกกิจการ ณ สถานที่ผลิตเดิม จึงเข้าหลักเกณฑ์ตามข้อ ๙.๘^๕ ของระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีอำนาจสั่งยกเลิกเลขสารบบอาหารสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้ฟ้องคดีได้ และแม้เหตุที่ว่าผู้ฟ้องคดีมีเจตนาเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของอาหารไปเป็นยาตามข้อ ๙.๕^๖ ของระเบียบฉบับเดียวกัน จะไม่มีอยู่ในคำสั่งทางปกครอง และผลิตภัณฑ์ของผู้ฟ้องคดีจะได้เปลี่ยนวัตถุประสงค์จากอาหารไปเป็นยาแล้วหรือไม่ ก็ไม่ทำให้คำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจตามข้อ ๙.๘ ของระเบียบดังกล่าว ในการยกเลิกเลขสารบบอาหารสำหรับผลิตภัณฑ์ของผู้ฟ้องคดีได้อยู่แล้ว ดังนั้น คำสั่งยกเลิกเลขสารบบอาหารสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

ส่วนคำสั่งระงับการผลิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร ๔ รายการของผู้ฟ้องคดีนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งประกอบด้วยคณะบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ร่วมเป็นกรรมการ ได้ให้ความเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวไม่มีคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณตามที่โฆษณา และมีมติให้ระงับการผลิต การจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติอาหารฯ สั่งระงับการผลิต และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่พิพาท จึงเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนด อันชอบด้วยกฎหมายแล้ว

^{๕-๖} ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๙ ให้ผู้อนุญาตมีอำนาจสั่งยกเลิกใบสำคัญการใช้ฉลากอาหารเดิมหรือหลักฐานการได้เลขสารบบอาหารแล้วแต่กรณี ถ้าปรากฏว่าอาหารนั้นมีลักษณะดังต่อไปนี้

๑.๕

๑.๕

๙.๕ เป็นอาหารที่เปลี่ยนวัตถุประสงค์เป็นยา วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษ เครื่องสำอาง หรือเครื่องมือแพทย์

๑.๘

๑.๘

๙.๘ เป็นอาหารที่ตรวจพบว่าสถานที่ผลิตอาหารได้เลิกกิจการแล้ว

๑.๘

๑.๘

สำหรับกรณีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตผลิตอาหารนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า จากการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั้ง ๔ รายการ ส่งตรวจวิเคราะห์สีและแมกนีเซียม ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกรมอนามัย พบว่า ผลิตภัณฑ์ทั้ง ๔ รายการ มีปริมาณ แมกนีเซียมและสีไม่ตรงตามที่ยื่นขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร และมีปริมาณโปรตีนจากแป้งข้าวโพด เกินค่าที่กำหนดไว้ตามสูตร นอกจากนี้ ยังพบผลิตภัณฑ์อยู่ในสภาพพร้อมจำหน่ายและแจ้งว่า ผลิตจากสถานที่เดิม แต่ไม่มีการแสดงฉลากภาษาไทย ไม่แสดงวัน เดือน ปี ที่ผลิต วันที่ ควรบริโภคก่อน บนฉลากอาหารด้านนอก จึงเห็นว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการฝ่าฝืน ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๙๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ เรื่อง ฉลาก ที่ออกตามมาตรา ๖ (๑)^๗ แห่งพระราชบัญญัติอาหารฯ นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีได้กระทำการฝ่าฝืนมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร อันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ใช้อำนาจตามความในมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง^๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยความเห็นชอบ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตของผู้ฟ้องคดีเป็นเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน จึงเป็นคำสั่ง ที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว แม้ในคำสั่งพิพากษาจะไม่ได้แจ้งว่าฉลากไม่ถูกต้องอย่างไร และฝ่าฝืน ประกาศกระทรวงสาธารณสุขข้อไหน แต่คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตดังกล่าวได้อ้างเหตุที่ผู้ฟ้องคดี กระทำการฝ่าฝืนมาตรา ๔๐ โดยโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร อันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร อันเป็นการไม่ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติอาหารฯ ซึ่งกรณีดังกล่าวเพียงกรณีเดียว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยความเห็นชอบ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ก็มีอำนาจออกคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตของผู้ฟ้องคดีเป็นเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ได้ ตามความในมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติอาหารฯ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๕๘/๒๕๕๖)

^{๗-๘} พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๖ เพื่อประโยชน์แก่การควบคุมอาหาร ให้รัฐมนตรีมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ฯลฯ

ฯลฯ

(๑๐) กำหนดประเภทและชนิดอาหารที่ผลิตเพื่อจำหน่าย นำเข้าเพื่อจำหน่าย หรือที่จำหน่าย ซึ่งจะต้องมีฉลาก ข้อความในฉลาก เงื่อนไข และวิธีการแสดงฉลาก ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการโฆษณาในฉลาก

มาตรา ๔๖ เมื่อปรากฏต่อผู้อนุญาตว่าผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือประกาศ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือในกรณีปรากฏผลจากการตรวจพิสูจน์ว่าอาหารซึ่งผลิตโดยผู้รับอนุญาตผู้ใดเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ ตามมาตรา ๒๖ เป็นอาหารปลอมตามมาตรา ๒๗ เป็นอาหารที่ผิดมาตรฐานตามมาตรา ๒๘ เป็นอาหารหรือภาชนะบรรจุที่น่าจะเป็น อันตรายต่อสุขภาพหรือผิดอนามัยของประชาชน ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ โดยมีกำหนดครั้งละไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน หรือในกรณีที่มีการฟ้องผู้รับอนุญาตต่อศาลว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ จะสั่งพักใช้ใบอนุญาตไว้รอคำพิพากษานับถึงที่สุดก็ได้

ฯลฯ

ฯลฯ



๒. การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

๒.๑ การผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

การออกประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง กำหนดจุดผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้า ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แม้จะเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ในโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนที่มีจุดประสงค์ให้คนยากจนในพื้นที่ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนและได้ประกอบอาชีพโดยสุจริต แต่การออกประกาศดังกล่าวก็ต้องคำนึงถึงความเดือดร้อนเสียหายที่บุคคลอื่นได้รับด้วย ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้จัดให้ผู้จำหน่ายสินค้าเข้ามาตั้งแผงลอยนั้น อยู่ชิดติดแนวกำแพงและประตูเข้าออกของโรงเรียน อีกทั้ง ยังกำหนดให้เริ่มจำหน่ายสินค้าในวันทำการ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา ทำให้บริเวณดังกล่าวไม่เป็นระเบียบ เกิดความสกปรก มีกลิ่นเหม็นจากสิ่งปฏิกูล และเกิดอุบัติเหตุเป็นประจำ กรณีย่อมแสดงให้เห็นว่า ภายหลังจากการมีประกาศดังกล่าวแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการสัญจร ตลอดจนความสะอาดบนถนนสาธารณะ ได้อย่างเพียงพอตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ การประกาศกำหนดจุดผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้านี้จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ทำสัญญาเช่าที่ดินจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อดำเนินกิจการโรงเรียนวชิราวุธและโรงเรียนวชิราโปลีเทคนิค จังหวัดสงขลา ซึ่งตลอดระยะเวลาของการดำเนินการ โรงเรียนดังกล่าว จะมีผู้ค้าสินค้าเข้ามาตั้งแผงลอยและรถเข็นจำหน่ายอาหารต่าง ๆ ตลอดแนวถนนทะเลหลวงบริเวณหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และโรงเรียนของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ทุกวันมานานเป็นระยะเวลาประมาณ ๒๐ ปี โดยจัดตั้งร้านค้าชิดติดกับแนวกำแพงและประตูเข้าออกโรงเรียนของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ออกมา ๒.๑๐ เมตร และล้ำเข้าไปบนผิวถนนอีก ๒ เมตร ทำให้สภาพการจราจรบริเวณดังกล่าวคับคั่งและเกิดอุบัติเหตุเป็นประจำ อีกทั้ง ยังทำให้บริเวณรั้วและถนนหน้าโรงเรียนเกิดความสกปรก มีการเทสิ่งสกปรกในกระบายน้ำ ส่งกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรง สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมและไม่เป็นระเบียบ ทำให้โรงเรียนของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพและภาพลักษณ์สถาบันสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนวชิราวุธและโรงเรียนวชิราโปลีเทคนิคของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือร้องเรียนขอให้นายกเทศมนตรีนครสงขลา (ผู้ถูกฟ้องคดี) แก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉย

ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐบาลได้มีนโยบายในการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน โดยในส่วนของกระทรวงมหาดไทยที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรับผิดชอบ คือ สินทรัพย์อันเนื่องมาจากการใช้ที่หรือทางสาธารณะประกอบธุรกิจการค้าเฉพาะพื้นที่ที่เป็นจุดผ่อนผันที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศผ่อนผันตามกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง กำหนดจุดผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้า ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ โดยกำหนดให้ถนนทะเลหลวงเป็นจุดผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้า ระหว่างเวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ส่วนวันหยุดเวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ซึ่งบริเวณจุดผ่อนผันดังกล่าวรวมถึงหน้าโรงเรียนของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ด้วย ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวมีลักษณะเป็นการรับรองให้แก่ผู้จำหน่ายสินค้าสามารถจำหน่ายสินค้าทุกชนิดได้อย่างวอรวรรตตลอดแนวหน้าโรงเรียนของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ทำให้บริเวณหน้าโรงเรียนของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นแหล่งเสื่อมโทรม และได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีขนย้ายพ่อค้าแม่ค้าทั้งหมด รวมทั้งทรัพย์สินและบริวารออกไปจากบริเวณแนวถนนทะเลหลวง และบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนวชิราโปลีเทคนิคของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และให้ผู้ถูกฟ้องคดียกเลิกเพิกถอนหรือระงับโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนให้ผู้จำหน่ายสินค้าและระงับการให้สินเชื่อตามโครงการดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นในเขตเทศบาลนครสงขลาตามมาตรา ๔^๙ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ย่อมมีอำนาจประกาศผ่อนผันให้มีการปรุงอาหาร ขายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนน หรือในสถานสาธารณะ หรือใช้รถยนต์หรือล้อเลื่อนเป็นที่ปรุงอาหารเพื่อขายหรือจำหน่ายให้แก่ประชาชนบนถนนหรือในสถานสาธารณะในระหว่างวันเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ด้วยความเห็นชอบ

^๙ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

ชลช

ชลช

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า

(๑) นายกเทศมนตรี สำหรับในเขตเทศบาล

(๒) ประธานกรรมการสุขาภิบาล สำหรับในเขตสุขาภิบาล

(๓) ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(๔) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร

(๕) ปลัดเมืองพัทยา สำหรับในเขตเมืองพัทยา

(๖) หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การปกครองท้องถิ่นอื่นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น

ชลช

ชลช



ของเจ้าพนักงานจราจรตามมาตรา ๒๐^{๑๑} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งแม้ประกาศดังกล่าวจะเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่มีจุดประสงค์ให้ประชาชนโดยเฉพาะคนยากจนในพื้นที่ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนและได้ประกอบอาชีพโดยสุจริต มีรายได้อันส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยรวม ประกอบกับก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะมีประกาศพิพาท ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผัน และคณะกรรมการจัดระเบียบการจำหน่ายและคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะเพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วยผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลาในฐานะเจ้าพนักงานจราจร และส่วนราชการที่มีหน้าที่จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ตามกฎหมาย ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และผู้แทนภาคประชาชน โดยมีอาจารย์ใหญ่ ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยฝ่ายอาคารสถานที่ของโรงเรียนวชิราวุธกุลของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมเป็นกรรมการในฐานะตัวแทนภาคประชาชน อยู่ด้วยก็ตาม แต่หากประกาศดังกล่าวมีผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ถูกฟ้องคดีก็ต้องคำนึงถึงความเดือดร้อนเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับด้วย เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการสถานศึกษา นอกจากจะมีหน้าที่อบรมให้ความรู้ทางวิชาการและปลูกฝังระเบียบวินัยแล้ว ยังต้องดูแลคุณภาพชีวิตของครูและนักเรียนของโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งภายในและภายนอก โดยมาตรฐานภายนอกโรงเรียนนั้น ต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย ดังนั้น เมื่อการจำหน่ายสินค้าบริเวณหน้าโรงเรียนวชิราวุธกุลมีความไม่เป็นระเบียบ เกิดความแออัด สกปรก และท้อระบายน้ำมีกลิ่นเหม็นจากสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากการจำหน่ายสินค้า และการจราจรคับคั่ง เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของครูและนักเรียนของโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองย่อมได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากประกาศของผู้ถูกฟ้องคดี

^{๑๑} พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๒๐ ห้ามมิให้ผู้ใด

(๑) ปรงอาหาร ขายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนน หรือในสถานสาธารณะ

(๒) ใช้รถยนต์หรือล้อเลื่อนเป็นที่ปรงอาหารเพื่อขายหรือจำหน่ายให้แก่ประชาชนบนถนนหรือในสถานสาธารณะ

(๓) ขายหรือจำหน่ายสินค้าซึ่งบรรทุกบนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน บนถนนหรือในสถานสาธารณะ

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การปรงอาหารหรือการขายสินค้าตาม (๑) หรือ (๒) ในถนนส่วนบุคคลหรือในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศผ่อนผันให้กระทำได้ในระหว่างวัน เวลาที่กำหนด ด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร

นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงปรากฏว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต ๑ เคยมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมหน้าโรงเรียน เนื่องจากมีตัวแทนผู้ปกครองโรงเรียนวชิรานุสรณ์ร้องเรียนกรณีดังกล่าว ย่อมแสดงให้เห็นว่า ภายหลังจากมีประกาศพิพาทแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อาจดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการสัญจรตลอดจนความสะอาดบนถนนสาธารณะได้อย่างเพียงพอตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓)^{๑๑} มาตรา ๕๓ (๕)^{๑๒} มาตรา ๕๖ (๑) และ (๔)^{๑๓} แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ประกอบกับมาตรา ๑๖ (๒) (๑๗) (๑๘) และ (๒๗)^{๑๔} แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง

^{๑๑} พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕

มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

(๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๒} พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๑๗

มาตรา ๕๓ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๕) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๓} พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๕๖ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลนครมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

(๑) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๕๓

ฯลฯ

ฯลฯ

(๔) การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร้านจำหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการอื่น

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๔} พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

ฯลฯ

ฯลฯ

(๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

(๑๘) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ

ฯลฯ

ฯลฯ



ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๓๓^{๑๔} แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ ประกอบกับประกาศดังกล่าวไม่ได้กำหนดให้เว้นระยะห่างบริเวณหน้าประตูโรงเรียนวชิราวุธกุลแต่ละด้าน ทำให้เข้าออกโรงเรียนได้ไม่สะดวก ผู้ถูกฟ้องคดีจึงควรกำหนดพื้นที่การจำหน่ายสินค้าโดยเว้นระยะห่างบริเวณประตูเข้าออกโรงเรียนวชิราวุธกุลแต่ละด้านไม่น้อยกว่า ๓ เมตร ส่วนการกำหนดให้เริ่มจำหน่ายสินค้าในวันทำการตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา ย่อมมีผลกระทบต่อการสัญจรของครู นักเรียน ผู้ปกครองซึ่งทยอยเดินทางออกจากโรงเรียน รวมทั้งประชาชนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงควรกำหนดเวลาให้จำหน่ายสินค้าระหว่างเวลา ๑๗.๓๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ในวันทำการ ส่วนวันหยุดราชการให้จำหน่ายสินค้าเวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ตามที่กำหนดไว้เดิม พิพากษาให้เพิกถอนประกาศเทศบาลสงขลา เรื่อง กำหนดจุดผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้า ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ โดยให้มีผลนับแต่ศาลมีคำพิพากษาแล้ว ๖๐ วัน โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามคำพิพากษาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีควรออกประกาศใหม่โดยกำหนดเวลาเริ่มจำหน่ายสินค้าในวันทำการตั้งแต่เวลา ๑๗.๓๐ นาฬิกา เป็นต้นไป และให้เว้นระยะห่างบริเวณทางเข้าออกโรงเรียนวชิราวุธกุลแต่ละด้านไม่น้อยกว่า ๓ เมตร (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๘๗/๒๕๕๖)

แม้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีอำนาจออกประกาศผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะในระหว่างวัน เวลาที่กำหนด โดยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรได้ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาของสภาเทศบาลหรือต้องทำประชาพิจารณ์ก่อนก็ตาม แต่การจะดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะดังกล่าว เจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ต้องดำเนินการให้ถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นประโยชน์แก่ปัจเจกบุคคลและส่วนรวมด้วย ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าเจ้าของอาคารบริเวณที่กำหนดให้เป็นจุดผ่อนผันได้ยื่นคำร้องขอให้เว้นทางเข้าออกหน้าอาคาร และเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้กั้นทางเข้าออกให้โดยมีความกว้างตามที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าออกได้ และเหมาะสมต่อสัดส่วนของพื้นที่อาคาร แม้จะมีได้มีขนาด

^{๑๔} พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๓๓ ห้ามมิให้ผู้ใดเทหรือทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย น้ำโสโครกหรือสิ่งอื่นใดลงบนถนนหรือในทางน้ำ

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเรือหรืออาคารประเภทเรือนแพ ซึ่งจอดหรืออยู่ในท้องที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังไม่ได้จัดส้วมสาธารณะหรือภาชนะสำหรับทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

มากเท่ากับที่เจ้าของอาคารร้องขอ แต่ก็ถือเป็นกรณีการดำเนินการโดยถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นประโยชน์แก่ปัจเจกบุคคลและส่วนรวมแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่เทศบาลเมืองหัวหิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ยังเป็นเทศบาลตำบลหัวหิน นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) หรือนายกเทศมนตรีตำบลหัวหินในขณะนั้น ได้ออกประกาศเทศบาลตำบลหัวหิน เรื่อง การผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ กำหนดให้ถนนเดชาอนุชิต ตั้งแต่มุมธนาคารศรีนครจรดถนนเลียบทางรถไฟ เป็นจุดผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าบนผิวจราจรได้ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา ถึง ๒๔.๐๐ นาฬิกา โดยส่วนหนึ่งเป็นบริเวณหน้าอาคารเลขที่ ๙๔/๕ และเลขที่ ๙๔/๔ ของผู้ฟ้องคดีและนางสาว น. น้องสาวของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีและนางสาว น. จึงได้ยื่นคำร้องถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อขอให้เว้นทางเข้าออกหน้าอาคารดังกล่าว ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ตกลงกับผู้ประกอบการค้า ในการลดพื้นที่แผงค้าจากขนาดกว้างแผงละ ๒ เมตร เหลือกว้างแผงละ ๑.๖๕ เมตร เพื่อกันพื้นที่เป็นทางเข้าออกหน้าอาคารทั้งสองหลังให้มีขนาดกว้าง ๑.๔๐ เมตร หลังจากนั้น ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกใบอนุญาตให้นางสาว น. ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะในพื้นที่ซึ่งกันไว้เป็นทางเข้าออกหน้าอาคาร โดยใบอนุญาตดังกล่าวสิ้นอายุ ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้ต่ออายุใบอนุญาตหรืออนุญาตให้ผู้ใดจำหน่ายสินค้าในพื้นที่บริเวณทางเข้าออกดังกล่าวอีก ต่อมา ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอให้เว้นทางเข้าออกหน้าอาคารเลขที่ ๙๔/๕ อีกครั้ง โดยเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือดังกล่าวไว้แล้วแต่ไม่ได้ดำเนินการตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนประกาศเทศบาลตำบลหัวหิน เรื่อง การผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ หรือให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจัดให้ผู้ประกอบการค้าเว้นทางเข้าออกบริเวณหน้าอาคารของผู้ฟ้องคดีเท่ากับความกว้างของตัวอาคารขนาดกว้าง ๔ เมตร

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่มาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้บัญญัติให้อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการประกาศผ่อนผันให้ขายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนนหรือในที่สาธารณะในระหว่างวันและเวลาที่กำหนด โดยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หรือนายกเทศมนตรีตำบลหัวหิน ในขณะนั้น ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน โดยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงมีอำนาจออกประกาศ



เทศบาลตำบลหัวหิน เรื่อง การผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ได้โดยชอบตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

สำหรับข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่า ประกาศฉบับดังกล่าวออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมิได้ผ่านการพิจารณาโดยสภาเทศบาลตำบลหัวหินและมิได้มีการทำประชาพิจารณ์ นั้น เห็นว่า บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ มิได้กำหนดขั้นตอนในการออกประกาศว่าต้องผ่านสภาเทศบาลตำบลหัวหินหรือต้องทำประชาพิจารณ์ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการใด ๆ ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองก็ต้องดำเนินการให้ถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นประโยชน์แก่ปัจเจกบุคคลและส่วนรวม ดังนั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะออกประกาศดังกล่าว ได้มีการสำรวจข้อมูลในพื้นที่โดยให้เจ้าหน้าที่สอบถามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้อยู่อาศัยในอาคารบริเวณที่จะกำหนดเป็นจุดผ่อนผันแล้ว หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารต้องการให้เป็นทางเข้าออกอาคาร ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองก็จะพิจารณาดำเนินการให้ และหากเจ้าของอาคารรายใดประสงค์จะขอใช้สิทธิจำหน่ายสินค้าก็จะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป กรณีจึงเป็นการดำเนินการโดยถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรม และเป็นประโยชน์แก่ปัจเจกบุคคลและส่วนรวมแล้ว

สำหรับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้เว้นทางเข้าออกด้านหน้าอาคารของผู้ฟ้องคดีให้มีขนาดกว้าง ๔ เมตร ตามคำขอของผู้ฟ้องคดีนั้น เห็นว่า ประกาศเทศบาลตำบลหัวหิน เรื่อง การผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการเว้นช่องทางเข้าออกบ้าน อาคาร หรือที่อยู่อาศัยของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวไว้ ฉะนั้น จึงเป็นดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ดูแลบริเวณจุดผ่อนผันตามประกาศดังกล่าวในการพิจารณาเว้นช่องทางเข้าออกหน้าอาคารให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใด ๆ ว่าเจ้าของที่พิพาทเดิมได้ขอให้เว้นทางเข้าออกอาคาร คัดค้านหรือโต้แย้งการกำหนดจุดผ่อนผันดังกล่าวไว้ อย่างไรก็ตาม หากผู้ฟ้องคดีผู้ซื้ออาคารต่อมาเห็นว่าการกำหนดจุดผ่อนผันเป็นการสร้างภาระให้ผู้ฟ้องคดีมากเกินไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ชอบที่จะดำเนินการเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องเพื่อขอให้เว้นทางเข้าออก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ได้ดำเนินการประชุมผู้ประกอบการค้าที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าบริเวณหน้าอาคารของผู้ฟ้องคดีและนางสาว น. และได้ตกลงร่วมกันลดพื้นที่แผงค้าจากขนาดกว้างแผงละ ๒ เมตร เหลือกว้างแผงละ ๑.๖๕ เมตร เพื่อกันพื้นที่เป็นทางเข้าออกมีขนาดกว้าง ๑.๔๐ เมตร ซึ่งเป็นความกว้างที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าออกได้ และเมื่อพิจารณาความกว้างด้านหน้าอาคารของผู้ฟ้องคดีซึ่งกว้าง ๔ เมตร จึงเหมาะสมต่อสัดส่วนของพื้นที่และช่องทางเข้าออกดังกล่าวแล้ว ประกอบกับการที่ผู้ฟ้องคดี

ก่อสร้างกำแพงปิดกั้นจากตัวอาคารไปจนถึงบาทวิถีด้านซ้ายของตัวอาคารอันเป็นทางสัญจรของประชาชนทั่วไป ทำให้เหลือช่องทางสำหรับการเข้าออกเพียงช่องทางเดียวคือด้านหน้าอาคาร จึงเห็นได้ว่า การไม่ได้รับความสะดวกส่วนหนึ่งเป็นความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีเองด้วย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมิได้เว้นทางเข้าออกให้มีขนาดกว้าง ๔ เมตร จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖๑/๒๕๕๗)

การที่นายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ผ่อนผันให้ผู้ประกอบการค้าขายสามารถเข้าไปจำหน่ายสินค้าเป็นการชั่วคราวในพื้นที่สาธารณะซึ่งตามปกติห้ามมิให้จำหน่ายสินค้า แม้จะทำให้การจำหน่ายสินค้าของผู้ค้าในพื้นที่ที่มีการผ่อนผันดังกล่าวไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยการจราจรก็ตาม แต่ก็ไม่ได้มีผลทำให้ผู้ประกอบการค้าขายมีสิทธิโดยถูกต้องตามกฎหมายที่จะจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผันดังกล่าวได้ตลอดไป ดังนั้น เมื่อต่อมาเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีประกาศยกเลิกจุดผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าเนื่องจากได้ปรับปรุงตลาดเสร็จเรียบร้อยแล้ว อันเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดจุดผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าตั้งแต่เริ่มแรก และให้ผู้ค้าในจุดผ่อนผันชั่วคราวนั้นย้ายไปค้าขายในตลาดดังกล่าว โดยได้แจ้งให้ผู้ค้าทราบล่วงหน้าแล้ว การประกาศยกเลิกจุดผ่อนผันดังกล่าวจึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่มีเหตุผลและเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกประกาศเรื่อง ขอกำหนดการวางขายของบริเวณถนนศรีณรงค์ ตลาดกกยางใหญ่ (ชั่วคราว) ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๓๙ โดยกำหนดเงื่อนไขในการขายอาหารหรือสินค้าบนถนนศรีณรงค์ ตลาดกกยางใหญ่ ให้ผู้ประกอบการค้าบริเวณดังกล่าวปฏิบัติ เพื่อจัดระเบียบการวางขายของเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะปรับปรุงตลาดสาธารณะ (เทศบาล ๕) เรียบร้อย จึงจะให้ผู้ค้าย้ายไปค้าขายในตลาดดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดจุดผ่อนผันให้ตั้งวางจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ เพื่อผ่อนผันให้ผู้ค้าขายตั้งจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ บนถนนและทางเท้าถึงบริเวณจุดผ่อนผัน คือ บริเวณผิวการจราจรถนนศรีณรงค์ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่แยกถนนศรีณรงค์ตัดกับถนนพลแพนถึงถนนศรีณรงค์ตัดกับถนนบูรพาใน (ตลาดต้นยาง) ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐-๑๙.๓๐ นาฬิกา โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



ได้จัดให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าสิบหกคนเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผันบริเวณดังกล่าว และมีหนังสือรับรองการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผันให้แก่ผู้จำหน่ายแต่ละราย โดยระบุระยะเวลาในหนังสือรับรองไว้ ๓ ปี หลังจากนั้น เมื่อเทศบาลนครอุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ทำการปรับปรุงตลาดสาธารณะ (เทศบาล ๕) แล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงประกาศยกเลิกจุดผ่อนผันบริเวณตลาดต้นยางตามประกาศลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำเป็นต้องปรับปรุงและขยายผิวการจราจรบริเวณจุดผ่อนผัน และเห็นว่าตลาดเทศบาล ๕ สามารถรองรับการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้จำหน่ายสินค้าอย่างถาวร ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าสิบหกคนไม่เห็นพ้องด้วยเนื่องจากยังไม่ครบกำหนด ๓ ปี ตามที่ได้รับหนังสือรับรอง และคำสั่งดังกล่าวไม่ได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีทั้งห้าสิบหกคนได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐาน จึงยื่นอุทธรณ์คำสั่งยกเลิกจุดผ่อนผันดังกล่าว ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีคำวินิจฉัยยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าสิบหกคนเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง ยกเลิกจุดผ่อนผัน ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าสิบหกคนสามารถเข้าไปจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ห้ามจำหน่ายสินค้าได้ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ ผ่อนผันให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าสิบหกคนเข้าไปจำหน่ายสินค้าเป็นการชั่วคราวในพื้นที่ซึ่งตามปกติห้ามมิให้จำหน่ายสินค้า การกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าสิบหกคนจึงไม่เป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และมาตรา ๑๑๐^{๖๖} แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าสิบหกคนจึงไม่ต้องรับโทษตามกฎหมายดังกล่าว แต่กรณีนี้มีผลเพียงทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าสิบหกคนไม่ต้องรับโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้น มิได้ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าสิบหกคนมีสิทธิโดยถูกต้องตามกฎหมายที่จะจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผันดังกล่าวได้ตลอดไป อีกทั้ง ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะมีประกาศยกเลิกจุดผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าซึ่งเป็นเหตุพิพาทในคดีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เคยมีประกาศเทศบาลเมืองอุบลราชธานี กำหนดการขายของบริเวณถนนศรีณรงค์ ตลาดกกยางใหญ่ (ชั่วคราว) เพื่อจัดระเบียบการวางขายของบริเวณถนนศรีณรงค์ ตลาดกกยางใหญ่ เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะปรับปรุงตลาดเทศบาล ๕ เรียบร้อย โดยระบุว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปรับปรุงตลาดเทศบาล ๕

^{๖๖} พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๑๑๐ ห้ามมิให้ผู้ใดซื้อ ขาย แจกจ่าย หรือเรียไรในทางเดินรถหรือออกไปกลางทาง โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือเป็นการกีดขวางการจราจร



เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ประกอบการค้าจะต้องย้ายไปขายที่ตลาดเทศบาล ๕ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ได้มีการปรับปรุงตลาดเทศบาล ๕ แล้วเสร็จแล้ว และสามารถรองรับการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ค้าในจุดผ่อนผันได้อย่างเพียงพอ ซึ่งการปรับปรุงดังกล่าวเป็นการปรับปรุงเพื่อให้เป็นตลาดที่ถูกหลักสุขาภิบาล มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยผู้ค้าในจุดผ่อนผันยังมีสิทธิเข้าไปค้าขายในตลาดดังกล่าวเป็นลำดับแรก ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัดทำโครงการปรับปรุงผิวการจราจรและทางเดินเท้าภายในเขตเทศบาลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล หากมีการค้าขายบริเวณผิวจราจรจะมีปัญหาต่อการจราจรโดยรวมและกระทบต่อการจัดทำบริการสาธารณะ ทั้งนี้ ก่อนจะมีการประกาศยกเลิกจุดผ่อนผันดังกล่าว คณะกรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผันได้มีมติให้ยกเลิกจุดผ่อนผันดังกล่าวโดยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีประกาศเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง ยกเลิกจุดผ่อนผันดังกล่าว โดยปิดประกาศในที่เปิดเผยบริเวณที่ยกเลิกจุดผ่อนผัน และปิดประกาศที่สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อให้ผู้ค้าที่จำหน่ายสินค้าได้รับทราบ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบทางวิทยุท้องถิ่นและเสียงตามสายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน รวมทั้งได้มีการแจกเอกสารประกาศยกเลิกจุดผ่อนผัน ติดตั้งป้ายขนาดใหญ่ล้อมถนนในบริเวณที่ยกเลิกจุดผ่อนผัน และนำรถยนต์เคลื่อนที่กระจายเสียงประชาสัมพันธ์ กรณีจึงเห็นว่า การมีประกาศยกเลิกจุดผ่อนผันในการจำหน่ายสินค้าดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถกระทำได้ตามมาตรา ๕๓ วรรคสอง (๑)^{๑๗} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ใช้ดุลพินิจที่มีเหตุผลและชอบด้วยกฎหมาย และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ วินิจฉัยอุทธรณ์ยื่นตามคำสั่งดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าสืบพยานอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้ให้โอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานก่อนออกคำสั่งยกเลิกจุดผ่อนผันนั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ก่อนมีการประกาศยกเลิกจุดผ่อนผัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจกับผู้ค้าจำนวน ๒ ครั้ง แม้ว่าการประชุมครั้งแรกจะมีผู้เข้าร่วมประชุมเพียง ๕๒ ราย และไม่ได้แจ้งว่าเป็นการประชุมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการยกเลิกจุดผ่อนผัน แต่ได้แจ้งว่าจะมีการประชุมเพื่อแจ้งยกเลิกจุดผ่อนผัน

^{๑๗} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕๓

ฯลฯ

ฯลฯ

คำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับคำสั่งทางปกครองอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนโดยให้มีผลตั้งแต่ขณะที่เพิกถอน หรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กำหนดได้เฉพาะเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้

(๑) มีกฎหมายกำหนดให้เพิกถอนได้หรือมีข้อสงวนสิทธิให้เพิกถอนได้ในคำสั่งทางปกครองนั้นเอง

ฯลฯ

ฯลฯ



อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในการประชุมครั้งที่ ๒ มีผู้ค้าเข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๐๔ ราย ประกอบกับการที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าสิบหกคนจำหน่ายสินค้าในพื้นที่หวงห้ามได้นั้น เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่อนุญาตกำหนดจุดผ่อนผันชั่วคราว เมื่อได้มีการปรับปรุงตลาดเทศบาล ๕ แล้วเสร็จ จึงให้ผู้ค้าขายในจุดผ่อนผันชั่วคราวนั้นย้ายไปค้าขายที่ตลาดเทศบาล ๕ ตามเจตนารมณ์ของการผ่อนผันที่ประกาศให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าสิบหกคนทราบก่อนแล้ว การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ใช่การไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗^{๑๘} และมาตรา ๓๐^{๑๙} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แต่อย่างใด นอกจากนี้ การกล่าวอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือรับรองให้จำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผันได้เป็นเวลา ๓ ปี นั้น เห็นว่าหนังสือรับรองดังกล่าวจัดทำขึ้นภายหลังและไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของประกาศข้อกำหนดการจำหน่ายสินค้าหรือการกำหนดจุดผ่อนผัน อีกทั้ง หนังสือรับรองที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าสิบหกคนอ้างนั้นก็ระบุท้ายหนังสือว่าผู้จำหน่ายสินค้าต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดเช่นกัน การออกหนังสือรับรองดังกล่าวจึงไม่เป็นเหตุที่จะทำให้ประกาศยกเลิกจุดผ่อนผันไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๔๗/๒๕๕๖ และที่ อ.๗๘๖/๒๕๕๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

^{๑๘-๑๙} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๒๗ ให้เจ้าหน้าที่แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้คู่กรณีทราบตามความจำเป็นแก่กรณี

ถ้าคำขอหรือคำแถลงมีข้อบกพร่องหรือมีข้อความที่อ่านไม่เข้าใจหรือผิดพลาดอันเห็นได้ชัดว่าเกิดจากความไม่รู้หรือความเลินเล่อของคู่กรณี ให้เจ้าหน้าที่แนะนำให้คู่กรณีแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน

ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้ เว้นแต่เจ้าหน้าที่จะเห็นสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น

(๑) เมื่อมีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๒) เมื่อจะมีผลทำให้ระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎกำหนดไว้ในการทำคำสั่งทางปกครองต้องล่าช้าออกไป

(๓) เมื่อเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีนั้นเองได้ให้ไว้ในคำขอ คำให้การหรือคำแถลง

(๔) เมื่อโดยสภาพเห็นได้ชัดในตัวเองว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระทำได้

(๕) เมื่อเป็นมาตรการบังคับทางปกครอง

(๖) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ให้โอกาสตามวรรคหนึ่ง ถ้าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ

โดยที่อำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการประกาศให้บริเวณใดเป็นจุดผ่อนผันหรือยกเลิกการเป็นจุดผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าบนถนนหรือในสถานสาธารณะได้ เป็นการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น การกำหนดหรือยกเลิกจุดผ่อนผันดังกล่าวจึงต้องคำนึงถึงความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และปัญหาการจราจรเป็นหลักในการพิจารณา อันเป็นเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าจุดผ่อนผันตั้งอยู่บริเวณหน้าบ้านมนังคศิลา ซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน การที่มีผู้จำหน่ายสินค้าทำให้เสียสภาพภูมิทัศน์ของอาคารซึ่งเป็นสถานที่ราชการและโบราณสถาน อีกทั้งจุดผ่อนผันดังกล่าวยังอยู่ริมถนนหลานหลวงอันเป็นเส้นทางสำคัญที่ใช้ในการต้อนรับราชอาคันตุกะของประเทศ ซึ่งกรุงเทพมหานครมีแผนที่จะทำการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าวให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย นอกจากนั้น สภาพปัจจุบันของบริเวณจุดผ่อนผันมีสภาพการจราจรที่ติดขัดเป็นอย่างมาก หากยังคงปล่อยให้บริเวณดังกล่าวเป็นจุดผ่อนผันต่อไป ก็ยังจะเป็นการเพิ่มปัญหาการจราจรให้มากยิ่งขึ้น กรณีจึงถือได้ว่ามีข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากมีข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เช่นว่านั้น ในขณะที่ทำคำสั่งทางปกครอง เจ้าพนักงานท้องถิ่นก็คงจะไม่ประกาศให้บริเวณดังกล่าวเป็นจุดผ่อนผัน และหากไม่เพิกถอนจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ การประกาศยกเลิกจุดผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะบริเวณที่พิพาทจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งหกสืบแปลคนประกอบอาชีพค้าขายสินค้าบริเวณทางเท้าหน้าบ้านมนังคศิลาถึงโรงพยาบาลนตร์ปารีส ถนนหลานหลวง ถนนคลองลำปัก และทางเท้าถนนลูกหลวงริมคลองผดุงกรุงเกษม ซึ่งเป็นทางสาธารณะมาเป็นเวลานานนับสิบปี เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นจุดที่ได้รับการผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ จากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร และผู้อำนวยการเขตดุสิต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้ออกใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหกสืบแปลคนโดยมีการต่ออายุใบอนุญาตเป็นรายปี ต่อมา สำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนซึ่งมีสถานที่ทำการในบ้านมนังคศิลาได้มีหนังสือขอให้สำนักงานเขตดุสิตจัดระเบียบจุดผ่อนผันดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่าบ้านมนังคศิลาเป็นสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน



เป็นโบราณสถาน การที่มีผู้ค้าจำหน่ายสินค้าทำให้เสียสภาพภูมิทัศน์ของอาคารซึ่งเป็นสถานที่ราชการและโบราณสถาน และยากต่อการรักษาความปลอดภัยแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยระดับเขตซึ่งแต่งตั้งโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติให้ยกเลิกจุดผ่อนผันดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีประกาศสำนักงานเขตดุสิต เรื่อง ยกเลิกจุดผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ให้ผู้ค้ายุติการจำหน่ายสินค้าบริเวณดังกล่าวภายในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ และเมื่อถึงกำหนดระยะเวลาให้ผู้ค้ายุติจำหน่ายสินค้า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ผ่อนผันให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหกสิบแปดคนทำการค้าขายต่อไปได้จนกระทั่งวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๙ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีประกาศสำนักงานเขตดุสิต เรื่อง ให้อำนาจการจำหน่ายสินค้าบนทางเท้าถนนหลานหลวง โดยให้ผู้ค้าทุกรายยุติการจำหน่ายสินค้าบนทางเท้าถนนหลานหลวงทั้งสองฝั่งนับแต่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ เป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีทั้งหกสิบแปดคนเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้ยกเลิกจุดผ่อนผันเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมิได้ให้อำนาจผู้ฟ้องคดีทั้งหกสิบแปดคนทราบข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน มีลักษณะเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามที่ให้ผู้ค้ายุติการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะพิพาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ บัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น และบัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติและมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติ ซึ่งจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีอำนาจออกประกาศกำหนดจุดผ่อนผันให้สามารถปรุงอาหารขายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนนหรือในสถานสาธารณะได้ตามวันเวลาที่กำหนด โดยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ ประกอบกับมาตรา ๔๑ วรรคสอง^{๒๐} แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ และเมื่อกฎหมายบัญญัติให้

^{๒๐} พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔๑ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั่วไป ห้ามมิให้ผู้ใดจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งใดเป็นปกติหรือเร่ขาย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๕๖



มีอำนาจดุลพินิจกำหนดจุดผ่อนผันได้ ในทางกลับกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ย่อมมีอำนาจดุลพินิจที่จะให้มีการยกเลิกจุดผ่อนผันดังกล่าวได้เช่นกัน เมื่อมีเหตุผลความจำเป็น หรือเมื่อปรากฏว่าข้อเท็จจริงได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งมีผลทำให้การกำหนดจุดผ่อนผันดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมอีกต่อไป หรือก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรคใดที่เมื่อพิจารณาตามหลักความได้สัดส่วนระหว่างประโยชน์ที่ได้รับกับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับสาธารณะแล้ว ประโยชน์สาธารณะจะเสียหายมากกว่า ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยความเห็นชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีประกาศสำนักงานเขตดุสิต เรื่อง ยกเลิกจุดผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ สั่งให้ผู้ค้ายุติการจำหน่ายสินค้าบริเวณดังกล่าว ภายในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ อันเป็นการยกเลิกจุดผ่อนผันเดิมที่เคยประกาศไว้และเป็นการยกเลิกการอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะที่เคยอนุญาตไว้ จึงมีอำนาจกระทำได้ตามกฎหมาย นอกจากนี้ แม้กฎหมายที่บัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดจุดผ่อนผันหรือให้ยกเลิกจุดผ่อนผันจะมีได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการมีคำสั่งทางปกครองดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะก็ตาม แต่กระบวนการหรือขั้นตอนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะมีคำสั่งดังกล่าว ถือเป็นดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองที่จะพิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสม โดยต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นกฎหมายทั่วไปเพื่อให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้มีการประชุมชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องมีคำสั่งยกเลิกจุดผ่อนผันดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองทราบถึงสามครั้งก่อนที่จะให้มีการยกเลิกจริงตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้โต้แย้งและแสดงหลักฐานของตนอย่างเต็มที่ตามนัยมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้ยกเลิกจุดผ่อนผันจึงออกโดยชอบด้วยขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแล้ว และโดยที่อำนาจในการประกาศให้บริเวณใดเป็นจุดผ่อนผันหรือยกเลิกการเป็นจุดผ่อนผัน เป็นการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ ดังนั้น การประกาศให้เป็นจุดผ่อนผันหรือการยกเลิกจุดผ่อนผันจึงต้องคำนึงถึงความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและปัญหาการจราจร

ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระบุชนิด หรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธีการจำหน่ายสินค้า และสถานที่ที่จะจัดวางสินค้า เพื่อจำหน่ายในกรณีที่มีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ได้เป็นปกติ รวมทั้งจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้

การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธีการจำหน่ายสินค้า หรือสถานที่จัดวางสินค้าให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต จะกระทำต่อเมื่อผู้รับใบอนุญาตได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้จัดแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาตแล้ว



เป็นหลักในการพิจารณา อันเป็นเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วย ซึ่งเมื่อพิจารณา เหตุผลในการยกเลิกจุดผ่อนผันที่พิพาทตามที่สำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนซึ่งมี ที่ทำการอยู่ในบ้านมนังคศิลาได้มีหนังสือร้องขอให้ปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาจัดระเบียบ จุดผ่อนผันที่พิพาท โดยให้เหตุผลว่าบ้านมนังคศิลาเป็นสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นโบราณสถาน การที่มีผู้ค้าจำหน่ายสินค้าทำให้ขาดความสวยงาม เสี่ยงสภาพภูมิทัศน์ของอาคาร ซึ่งเป็นสถานที่ราชการและโบราณสถานและทำให้ยากต่อการรักษาความปลอดภัยให้แก่ นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และภาคเอกชนที่ต้องเดินทางมาร่วมประชุม บ่อยครั้ง ตลอดจนเหตุผลที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามได้ชี้แจงว่า จุดที่ผ่อนผันดังกล่าวอยู่ริมถนน หลานหลวงซึ่งเป็นถนนสายที่เชื่อมต่อระหว่างทางด่วนกับถนนราชดำเนินมุ่งสู่เกาะรัตนโกสินทร์ อันเป็นเส้นทางสำคัญที่ใช้ในการต้อนรับราชอาคันตุกะของรัฐบาลเข้าสู่พระบรมมหาราชวัง หรือทำเนียบรัฐบาล ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามมีแผนที่จะทำการปรับสภาพภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าว ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงมีเหตุผลสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ ประกอบกับสภาพปัจจุบัน ของบริเวณจุดผ่อนผันที่พิพาทมีสภาพการจราจรติดขัดอย่างมาก เนื่องจากบริเวณใกล้เคียงกัน มีรางรถไฟตัดผ่าน ทำให้รถที่ผ่านเส้นทางนี้ต้องเสียเวลารอรถไฟทุกขบวน อีกทั้ง บริเวณ ดังกล่าวยังเป็นจุดจอดรถประจำทางที่ประชาชนจะมารอขึ้นรถ รวมทั้งแะซื้อสินค้า มีผลให้ รถยนต์ทุกชนิดที่แล่นผ่านจะต้องชะลอความเร็ว หากยังคงปล่อยให้บริเวณดังกล่าวเป็นจุดผ่อนผัน ต่อไปก็จะเป็นการเพิ่มปัญหาการจราจรให้มากยิ่งขึ้น จากเหตุผลและข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงถือได้ว่ามีข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากมีข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เช่นนี้ ในขณะที่ทำคำสั่งทางปกครองแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คงจะไม่ประกาศให้บริเวณที่พิพาท เป็นจุดผ่อนผัน และหากไม่เพิกถอนจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ จึงถือได้ว่า มีเหตุอันสมควรที่จะยกเลิกจุดผ่อนผันที่พิพาทตามประกาศสำนักงานเขตดุสิต เรื่อง ยกเลิก จุดผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ฉบับลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ประกาศ ฉบับดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยชอบด้วยกฎหมาย และผู้มีอำนาจออกคำสั่ง ได้ใช้ดุลพินิจเหมาะสมและชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิกษายกฟ้อง (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๘๒/๒๕๕๗)



๒.๒ การดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต

การใช้อำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการประกาศกำหนดพื้นที่ซึ่งเป็นทางสาธารณะให้เป็นจุดผ่อนผันในการจำหน่ายสินค้า ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานจราจรก่อนซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่เป็นสาระสำคัญตามกฎหมาย เมื่อเจ้าพนักงานจราจรยังไม่ได้ให้ความเห็นชอบในร่างประกาศกำหนดพื้นที่จุดผ่อนผัน พื้นที่ดังกล่าวจึงยังไม่ใช่พื้นที่ที่จะสามารถจำหน่ายสินค้าได้ การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นปล่อยให้ผู้ประกอบการค้าจำหน่ายสินค้าในบริเวณดังกล่าว โดยมีได้ดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนจำหน่ายสินค้าในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกอบการตลาดวัดชัยมงคล ถนนพญาใต้ จังหวัดชลบุรี มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยได้ใช้ทางสาธารณประโยชน์ซึ่งมีผู้ยกที่ดินให้เป็นทางเข้าออกตลาดเชื่อมระหว่างถนนพญาใต้กับที่ตั้งตลาด ต่อมา เมืองพญา (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้รับการร้องเรียนว่าทางเข้าออกของตลาดมีสภาพคับแคบและท่อระบายน้ำส่งกลิ่นเหม็น จึงตรวจสอบและพบว่าผู้ประกอบการค้าได้ขยายแผงจำหน่ายสินค้ารुक้าทางเข้าออกเดิมและใช้คอนกรีตปิดทับฝาท่อระบายน้ำ จึงได้มีหนังสือห้ามจำหน่ายสินค้าบริเวณที่พิพาท หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือขอความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานจราจรเพื่อประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตอนุญาตและผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าบนทางสาธารณะ แต่เจ้าพนักงานจราจรยังไม่ได้ให้ความเห็นชอบ ผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผันและเรียกประชุมผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าเพื่อจัดระเบียบทางเข้าออกในบริเวณพิพาท พร้อมทั้งสั่งให้รื้อถอนหลังคาทางเข้าออกตลาดเดิมและสร้างหลังคาใหม่ โดยจัดให้เช่าแผงลอยบริเวณทางเข้าออกตลาดมีกำหนดสัญญาเช่า ๓ ปี ปรากฏว่าผู้ร้องสอดทั้งยี่สิบห้าคนได้เข้าทำสัญญาเช่าแผงลอยกับผู้ถูกฟ้องคดี จำนวน ๒๕ ราย ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และผู้ตรวจการแผ่นดิน คัดค้านการที่ผู้ถูกฟ้องคดีนำทางสาธารณะไปจัดหาผลประโยชน์เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีและประชาชนได้รับความเดือดร้อน ซึ่งจังหวัดชลบุรีและผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นพ้องกันว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถนำทางเข้าออกตลาดวัดชัยมงคลไปจัดหาผลประโยชน์ได้ เนื่องจากเป็นทางสาธารณประโยชน์สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน และให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญากับผู้ร้องสอด



ทั้งยี่สิบห้าคน แต่ปรากฏว่าในภายหลังผู้ร้องสอดทั้งยี่สิบห้าคนและผู้ประกอบการรายอื่น ยังคงจำหน่ายสินค้าในบริเวณทางพิพาท โดยผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีรื้อถอนและขนย้ายอุปกรณ์ในการจำหน่ายสินค้าทั้งหมดออกจากทางสาธารณะ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการคุ้มครองและดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งในการดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินดังกล่าว นั้น นอกจากผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาฯ แล้ว ยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งปรากฏว่ามาตรา ๑๖ (๑๗) (๑๙) และ (๒๗) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจและหน้าที่ในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การดูแลรักษาที่สาธารณะ และมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพื่อประโยชน์ใช้สอยของประชาชนทั่วไป ห้ามมิให้ผู้ใดจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง (๒) ^{๒๑} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร มีอำนาจออกประกาศกำหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตห้ามจำหน่ายสินค้าบางชนิดหรือบางประเภท หรือเป็นเขตห้ามจำหน่ายสินค้าตามกำหนดเวลา หรือเป็นเขตห้ามจำหน่ายสินค้าโดยวิธีการจำหน่ายในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจำหน่ายสินค้าในบริเวณนั้น นอกจากนี้ มาตรา ๒๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด

^{๒๑} พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรมีอำนาจออกประกาศ ดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตห้ามจำหน่ายหรือซื้อสินค้า โดยเด็ดขาด

(๒) กำหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตที่ห้ามจำหน่ายสินค้าบางชนิดหรือบางประเภท หรือเป็นเขตห้ามจำหน่ายสินค้าตามกำหนดเวลา หรือเป็นเขตห้ามจำหน่ายสินค้าโดยวิธีการจำหน่ายในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการจำหน่ายสินค้าในบริเวณนั้น

ในการดำเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ทำการของราชการส่วนท้องถิ่นและบริเวณที่จะกำหนดเป็นเขตตาม (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี และต้องกำหนดวันที่จะบังคับตามประกาศนั้นมีให้น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ



และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ ยังบัญญัติให้อำนาจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการประกาศจุดผ่อนผันให้ผู้ประกอบการค้าขายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนนหรือในสถานสาธารณะได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานจราจร ประกอบกับข้อ ๕^{๒๒} ของข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พุทธศักราช ๒๕๓๘ กำหนดห้ามจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และจำหน่ายสินค้าได้เฉพาะบริเวณที่เมืองพัทยาประกาศให้เป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้า

จากบทบัญญัติดังกล่าวเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น นอกจากจะมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการคุ้มครองและดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามที่บัญญัติในมาตรา ๖๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา แล้ว ยังมีอำนาจหน้าที่ในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองตามมาตรา ๖๒ (๗) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพื่อประโยชน์ใช้สอยของประชาชนทั่วไป โดยห้ามมิให้ผู้ใดจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ แต่ทั้งนี้ กฎหมายก็ยังให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีในการประกาศกำหนดพื้นที่ซึ่งเป็นทางสาธารณะเป็นจุดผ่อนผันในการจำหน่ายสินค้าได้ด้วย แต่การจะประกาศกำหนดให้พื้นที่ใดเป็นจุดผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานจราจรก่อนตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ซึ่งการได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานจราจรถือเป็นขั้นตอนที่เป็นสาระสำคัญ เนื่องจากการประกาศกำหนดพื้นที่ใดเป็นจุดผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าต้องคำนึงถึงปัญหาการจราจรและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองด้วย เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ตลาดวัดชัยมงคลตั้งอยู่บนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๘๗๗ ซึ่งเจ้าของที่ดินแปลงดังกล่าวได้แบ่งที่ดินบางส่วนยกให้เป็นทางสาธารณประโยชน์โดยใช้เป็นทางเข้าออกตลาด ที่ดินในส่วนดังกล่าวจึงเป็นทางสาธารณประโยชน์อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือขอความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานจราจรเพื่อประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตอนุญาตและผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าบนทางสาธารณะ พร้อมทั้งได้ส่งร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เขตอนุญาตและผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะให้เจ้าพนักงานจราจรพิจารณา แต่เจ้าพนักงานจราจรยังไม่ได้ให้ความเห็นชอบในร่างประกาศดังกล่าว กรณีจึงถือได้ว่า พื้นที่

^{๒๒} ข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พุทธศักราช ๒๕๓๘

ข้อ ๕ ห้ามมิให้ผู้ใดจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็น การจำหน่ายในลักษณะใด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และให้ผู้ได้รับใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าได้ตามประกาศกำหนดบริเวณที่เมืองพัทยาประกาศให้เป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้า



พิพาทยังมีใช้พื้นที่ที่เป็นจุดผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีจัดให้ผู้ร้องสอดเช่าแผงลอยบริเวณที่ดินพิพาทจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่าภายหลังการร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี และจังหวัดชลบุรีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบว่าการจัดหาผลประโยชน์ในทางสาธารณะดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้มีหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาเช่ากับผู้ร้องสอดและให้ผู้ประกอบการค้าขายบริเวณทางพิพาทขนย้ายแผงลอยออกภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ อันเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการแก้ไขการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ตาม แต่เมื่อปรากฏว่าผู้ร้องสอดและผู้ค้ารายอื่นยังคงมีการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่พิพาทซึ่งเป็นทางสาธารณะ อันเป็นการกระทำผิดตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ และมาตรา ๔๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ประกอบข้อ ๕ ของข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะฯ ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการคุ้มครองดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตลอดจนมีหน้าที่สอดส่องและกวดขันไม่ให้มีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และตักเตือนหรือจับกุมผู้กระทำความผิดที่ไม่เชื่อฟังคำตักเตือนเพื่อดำเนินคดีตามมาตรา ๔๔^{๒๓} แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ แต่กลับไม่ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ร้องสอดทั้งยี่สิบห้าคนและผู้ประกอบการค้าที่จำหน่ายสินค้าในพื้นที่พิพาท โดยยังคงปล่อยให้ผู้ร้องสอดทั้งยี่สิบห้าคนและผู้ประกอบการค้ารายอื่นจำหน่ายสินค้าในพื้นที่พิพาทซึ่งเป็นทางสาธารณะและเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการให้ทางสาธารณะพิพาทกลับคืนเป็นทางสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๘๘/๒๕๕๗)

^{๒๓} พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔๔ นอกจากอำนาจหน้าที่ที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- (๑) โฆษณาให้ประชาชนได้ทราบถึงหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
- (๒) สอดส่องและกวดขันไม่ให้มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้โดยเคร่งครัด
- (๓) ตักเตือนผู้กระทำความผิด หรือสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขหรือจัดความสกปรกหรือความไม่เป็นระเบียบหรือความไม่เรียบร้อยให้หมดไป
- (๔) จับกุมผู้กระทำความผิดซึ่งไม่เชื่อฟังคำตักเตือนและดำเนินคดีตามพระราชบัญญัตินี้



๓. ระบบบริการสุขภาพ

๓.๑ สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

กรณีที่ผู้มีสิทธิรับบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประสบอุบัติเหตุและเข้ารับบริการสาธารณสุขในสถานบริการอื่น ซึ่งมีใช้หน่วยบริการประจำ และต่อมาผู้มีสิทธิหรือญาติประสงค์จะขอย้ายผู้มีสิทธิไปรักษาพยาบาลยังหน่วยบริการประจำ แต่หน่วยบริการประจำไม่สามารถรับย้ายผู้มีสิทธิหรือไม่สามารถจัดหาหน่วยบริการอื่นรักษาพยาบาลแทนได้ กรณีดังกล่าวค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจะแบ่งออกเป็นสองส่วน โดยส่วนแรกได้แก่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนและในวันที่มีการแจ้งความประสงค์ขอย้ายจากสถานบริการอื่นไปยังหน่วยบริการประจำ ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นผู้มีหน้าที่จ่ายให้กับสถานบริการอื่นตามจำนวนเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๐ ของข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้สิทธิเข้ารับบริการจากสถานบริการอื่น กรณีที่มีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุ หรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หากมีค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินกว่าที่ระเบียบดังกล่าวกำหนดไว้ ผู้มีสิทธิจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง สำหรับค่าใช้จ่ายส่วนที่สอง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายหลังจากวันที่หน่วยบริการประจำรับทราบความประสงค์ขอย้ายจากสถานบริการอื่นไปยังหน่วยบริการประจำแล้ว ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้หน่วยบริการประจำจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเองทั้งหมด

สรุปข้อเท็จจริง

นาย ธ. บุตรชายของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิรับบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มีหน่วยบริการประจำคือ โรงพยาบาลปากเกร็ด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งเป็นโรงพยาบาลของรัฐและเป็นหน่วยบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ ได้ประสบอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์บริเวณซอยวัดกุ อำเภopakเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ เวลาประมาณ ๒๒ นาฬิกา และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแม่ข่ายซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ อันเป็นสถานบริการอื่นตามข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้สิทธิเข้ารับบริการจากสถานบริการอื่น กรณีที่มีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุ หรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ต่อมา ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ เวลาประมาณ ๐๑.๓๐ นาฬิกา ญาติของผู้มีสิทธิได้แจ้งต่อโรงพยาบาลแม่ข่ายว่า



มีความประสงค์จะขอย้ายผู้มีสิทธิไปรักษาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นหน่วยบริการประจำทางโรงพยาบาลแม่น้ำจึงได้โทรศัพท์ประสานไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และทำหนังสือแจ้งหน่วยบริการประจำเพื่อส่งตัวผู้มีสิทธิ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แจ้งว่า อาการของผู้มีสิทธิเกินกว่าศักยภาพของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่จะรักษาได้ โรงพยาบาลแม่น้ำจึงติดต่อกลับมายังสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อขอให้ช่วยประสานหาเตียงให้แก่ผู้มีสิทธิ แต่ไม่มีหน่วยบริการในเครือข่ายได้รับย้ายผู้มีสิทธิไปทำการรักษาต่อได้ ทำให้ผู้มีสิทธิต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแม่น้ำในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ และได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อขอให้ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายและได้รับแจ้งว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายหลังจากได้รับแจ้งความประสงค์ขอย้ายโรงพยาบาลในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ โดยได้แจ้งให้โรงพยาบาลแม่น้ำทราบแล้วว่าผู้ป่วยจะได้รับความคุ้มครอง และโรงพยาบาลแม่น้ำสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายของวันที่ ๒๑ ถึงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ในอัตรา ๑๔,๐๐๐ บาท ส่วนค่าใช้จ่ายของวันที่ ๒๓ ถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ สามารถเรียกเก็บจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ตามที่จ่ายจริง แต่สำหรับค่าใช้จ่ายส่วนเกินของวันที่ ๒๑ ถึงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ นั้น ผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบเอง เนื่องจากอยู่นอกเหนือขอบเขตสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วย ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ว่าค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลแม่น้ำในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ จนถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้รับผิดชอบเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๑๔,๐๐๐ บาท ส่วนค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือในวันดังกล่าวจำนวน ๑๘๐,๗๗๐ บาท นั้น ผู้ป่วยเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับค่ารักษาพยาบาลในช่วงเวลาหลังจากวันที่ได้รับทราบความประสงค์ขอย้ายจนกระทั่งยุติการรักษา คือ ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ ไปจนยุติการรักษาในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ เป็นเงิน ๓๕,๔๓๘ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะเป็นผู้รับผิดชอบเอง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ เองนั้น ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในวันที่ ๒๒ ถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ จำนวน ๑๘๐,๗๗๐ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ผู้ถือบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าซึ่งเป็นผู้มีสิทธิรับบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ และข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้สิทธิเข้ารับบริการจากสถานบริการอื่น กรณีที่มีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุ หรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินฯ หากได้จดทะเบียนเลือกหน่วยบริการ



เป็นหน่วยบริการประจำแล้ว ให้ใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขจากหน่วยบริการประจำของตน หรือหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องส่งต่อ แต่ถ้าเป็นกรณีที่มีเหตุสมควร หรือกรณีอุบัติเหตุ หรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ก็สามารถเข้ารับบริการจากสถานบริการอื่น ที่ใกล้ที่สุดเป็นลำดับแรกได้ โดยคำนึงถึงความสะดวกและความจำเป็นของผู้มีสิทธิ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลกรณีรักษาพยาบาลในสถานบริการอื่นนั้น จะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน โดยส่วนที่ ๑ คือ ส่วนที่เกิดขึ้นก่อนและในวันที่มีการแจ้งความประสงค์ขอย้ายจากสถานบริการอื่น ไปยังหน่วยบริการประจำ โดยกำหนดให้สถานบริการอื่นดังกล่าวได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามจำนวนเท่าที่จ่ายจริง แต่รวมแล้ว ต้องไม่เกินกว่าจำนวนที่กำหนดในข้อบังคับ ส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขซึ่งเกินกว่า ค่าใช้จ่ายที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถานบริการอื่นมีสิทธิเรียกเก็บจากผู้มีสิทธิได้ และส่วนที่ ๒ คือ กรณีที่หน่วยบริการประจำไม่สามารถรับย้ายหรือจัดหา หน่วยบริการอื่นให้ได้ หน่วยบริการประจำต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ ทราบความประสงค์ขอย้ายไปรับบริการสาธารณสุขที่หน่วยบริการประจำให้แก่สถานบริการอื่น

จากข้อเท็จจริงในคดีนี้ เมื่อนาย ฐ. ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิรับบริการสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ ได้ประสบอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ บริเวณซอยวัดกู่ อำเภอบางบาล จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ เวลาประมาณ ๒๒.๐๐ นาฬิกา นาย ฐ. จึงมีสิทธิเข้ารับบริการจากสถานบริการอื่นที่ใกล้ที่สุดตามข้อ ๕ (๒)^{๒๔} ของข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้สิทธิเข้ารับบริการจาก สถานบริการอื่น กรณีที่มีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุ หรือกรณีที่มีเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินฯ โดยเข้า รักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลแม่บ้านเมื่อเวลาประมาณ ๒๒.๑๐ นาฬิกา และผู้ฟ้องคดีได้แจ้ง ความประสงค์ขอย้ายผู้มีสิทธิไปรับบริการสาธารณสุขที่หน่วยบริการประจำเมื่อเวลา ๐๑.๓๐ นาฬิกา ของวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ ปรากฏหลักฐานตามรายงานเหตุการณ์ประจำวันห้องอุบัติเหตุ- ฉุกเฉิน ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ประกอบกับบันทึกรายละเอียดการหาเตียงของ Call Center

^{๒๔} ข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้สิทธิเข้ารับบริการจากสถานบริการอื่น กรณีที่มีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุ หรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๕ บุคคลที่ได้ลงทะเบียนเพื่อเลือกหน่วยบริการเป็นหน่วยบริการประจำแล้ว ให้ใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขได้จากหน่วยบริการประจำของตน หรือหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายหน่วยบริการที่เกี่ยวข้อง หรือจากหน่วยบริการอื่นที่หน่วยบริการประจำของตนหรือเครือข่ายหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องส่งต่อ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) กรณีอุบัติเหตุ

ฯลฯ

ฯลฯ

ให้มีสิทธิเข้ารับบริการจากสถานบริการอื่นได้ โดยคำนึงถึงความสะดวกและความจำเป็นของผู้มีสิทธิ ทั้งนี้ ให้เข้ารับบริการจากสถานบริการอื่นที่ใกล้ที่สุดเป็นลำดับแรก



ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลกรณีรักษาพยาบาลในสถานบริการอื่น ส่วนที่เกิดขึ้นก่อน และในวันที่มีการแจ้งความประสงค์ขอย้ายไปรับบริการสาธารณสุขที่หน่วยบริการประจำระหว่าง วันที่ ๒๑ ถึงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบตามข้อ ๑๐ วรรคสอง^{๒๕} ของข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้สิทธิเข้ารับบริการจากสถานบริการอื่น กรณีที่มีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุ หรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินฯ แต่ไม่เกิน ๑๔,๐๐๐ บาท สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิน ๑๔,๐๐๐ บาท นั้น อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวน ๑๘๐,๗๗๐ บาท ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๒^{๒๖} ของข้อบังคับดังกล่าว ส่วนค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาลแม่น้ำคิดเป็นค่ารักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลประจำระหว่างวันที่ ๒๑ ถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ จำนวน ๒๑๖,๒๐๘ บาท นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะหน่วยบริการประจำของผู้มีสิทธิจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ได้รับทราบความประสงค์ขอย้ายไปรับบริการที่หน่วยบริการประจำ และกรณีหน่วยบริการประจำไม่สามารถรับย้ายผู้มีสิทธิได้

^{๒๕-๒๖} ข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้สิทธิเข้ารับบริการจากสถานบริการอื่น กรณีที่มีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุ หรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๑๐

ฯลฯ

ฯลฯ

สถานบริการอื่นที่ให้บริการแก่ผู้มีสิทธิตามกรณีระบุไว้ในข้อ ๕ (๒) และ (๓) มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดังนี้

(๑) ประเภทผู้ป่วยนอก ให้ได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ตามจำนวนเท่าที่จ่ายจริง แต่รวมแล้วไม่เกิน ๗๐๐ บาท ต่อครั้ง

(๒) ประเภทผู้ป่วยใน ให้ได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ดังต่อไปนี้

(๒.๑) ค่ารักษาพยาบาล ค่าห้องและค่าอาหาร ตามจำนวนเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินรายละเอียด ๔,๕๐๐ บาท ต่อการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง หรือ

(๒.๒) กรณีมีความจำเป็นต้องผ่าตัดใหญ่ และใช้เวลาในการผ่าตัดไม่เกินสองชั่วโมง ให้ได้รับตามจำนวนเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินรายละเอียด ๘,๐๐๐ บาท ต่อการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง หรือ

(๒.๓) กรณีมีความจำเป็นต้องผ่าตัดใหญ่ และใช้เวลาในการผ่าตัดเกินกว่าสองชั่วโมงหรือกรณีที่ต้องมีการรักษาพยาบาลในห้องผู้ป่วยหนัก (Intensive Care Unit ; ICU) ให้ได้รับตามจำนวนเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินรายละเอียด ๑๔,๐๐๐ บาท ต่อการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง

(๓) ค่ารถพยาบาลหรือเรือพยาบาลนำส่งผู้มีสิทธิที่จะประสงค์จะย้ายไปรับบริการสาธารณสุขที่หน่วยบริการตามข้อ ๑๓ ให้ได้รับตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน ๕๐๐ บาทต่อครั้ง

ข้อ ๑๒ ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของสถานบริการอื่น ซึ่งเกินกว่าค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามข้อ ๑๐ วรรคสอง สถานบริการอื่นมีสิทธิเรียกเก็บจากผู้มีสิทธิได้ แต่ทั้งนี้ การเรียกเก็บจากผู้มีสิทธินั้น สถานบริการอื่นต้องแจ้งให้ผู้มีสิทธิหรือญาติทราบตามข้อ ๙ (๓) แล้ว ทุกครั้งก่อนให้บริการ



คือ ค่าใช้จ่ายของวันที่ ๒๓ ถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ เป็นจำนวน ๓๕,๔๓๘ บาท ตามข้อ ๑๓ วรรคสอง^{๒๗} ของข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้สิทธิเข้ารับบริการจากสถานบริการอื่น กรณีที่มีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุ หรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าไม่อาจจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกิน ๑๔,๐๐๐ บาท ได้ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๒๙/๒๕๕๗)

เมื่อการเสียชีวิตของผู้รับบริการรักษาพยาบาลโดยถือบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีผลมาจากการที่ไม่ได้รับการรักษาภายในเวลาอันควรตามภาวะของโรค อันเนื่องมาจากแพทย์ผู้ทำการรักษามีไม่เพียงพอกับปริมาณผู้ป่วย ประกอบกับแพทย์ประเมินอาการเบื้องต้นภาวะของโรคว่าสามารถรอการรักษาได้ ไม่ใช่ผู้ป่วยภาวะวิกฤต การเสียชีวิตจึงถือเป็นเหตุสุดวิสัยในระบบการให้บริการสาธารณสุข โดยไม่ปรากฏผู้กระทำความผิด อย่างไรก็ดี โดยที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นถือเป็นผลโดยตรงจากเหตุสุดวิสัยในระบบการรักษาพยาบาล อันเป็นความเสียหายอย่างร้ายแรงของระบบการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขจึงต้องพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ทายาทผู้รับบริการในอัตราไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ตามข้อ ๖ ของข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๙ การที่คณะกรรมการดังกล่าวกำหนดค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพียงจำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท โดยอ้างว่าการเสียชีวิตดังกล่าวเกิดจากการแทรกซ้อนของโรคโดยไม่มีพยานหลักฐานที่จะพิสูจน์ อีกทั้ง ยังเป็นการกำหนดค่าเงินช่วยเหลือเบื้องต้นที่น้อยกว่าอัตราขั้นสูงกรณีสูญเสียอวัยวะหรือพิการซึ่งกำหนดให้ในอัตราไม่เกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท จึงเป็นการใช้ดุลพินิจกำหนดเงินช่วยเหลือเบื้องต้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

^{๒๗} ข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้สิทธิเข้ารับบริการจากสถานบริการอื่น กรณีที่มีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุ หรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๑๓

ฯลฯ

ฯลฯ

กรณีที่หน่วยบริการประจำไม่สามารถรับย้ายผู้มีสิทธิตามวรรคหนึ่งได้ หรือไม่สามารถจัดหาหน่วยบริการอื่นให้ได้ หน่วยบริการประจำต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ได้รับทราบความประสงค์ขอย้าย ให้แก่สถานบริการอื่น



สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีได้นำภรรยาซึ่งถือบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าเข้ารับการรักษและตรวจอาการที่โรงพยาบาลสุรินทร์ด้วยอาการแน่นหน้าอก โดยขณะที่เข้ารับการรักษายังเดินได้และพูดได้ตามปกติ แต่ได้เสียชีวิตในวันเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าภรรยาเสียชีวิตเพราะแพทย์ไม่รับตรวจและทำการรักษา และไม่มีแพทย์ที่ชำนาญการอยู่ที่ห้องฉุกเฉินในขณะนั้น จึงได้ยื่นคำร้องต่อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดสุรินทร์ เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากการรักษาพยาบาลต่อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นของผู้รับบริการหรือทายาทจังหวัดสุรินทร์พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีของผู้ฟ้องคดีไม่เข้าหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น แต่เพื่อเป็นการช่วยเหลือทางด้านศีลธรรมและบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวผู้ฟ้องคดีซึ่งมีฐานะยากจน จึงมีมติให้จ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์มติดังกล่าวต่อคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า การเสียชีวิตของภรรยาผู้ฟ้องคดีส่วนหนึ่งเกิดจากเหตุสุดวิสัยในระบบการรักษาพยาบาล แต่เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น แต่ความเสียหายส่วนใหญ่เกิดจากพยาธิสภาพของโรคเอง ซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเกินกว่าแพทย์จะเฝ้าระวังรักษาผู้ป่วยได้ จึงกำหนดค่าเสียหายเบื้องต้นตามสัดส่วนที่ก่อให้เกิดความเสียหายให้กับผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเงินที่ได้รับดังกล่าวไม่เป็นไปตามข้อ ๖ (๑) ของข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งกำหนดอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นในกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวรในอัตราไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินที่เหลืออีกจำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

จากข้อเท็จจริงในคดีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยอมรับว่าการเสียชีวิตของภรรยาผู้ฟ้องคดีเกิดจากเหตุสุดวิสัยในระบบการให้บริการสาธารณสุขโดยที่ไม่ปรากฏผู้กระทำความผิด ผู้ฟ้องคดี

จึงมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา ๕๐ (๘)^{๒๘} แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับข้อ ๕^{๒๙} ของข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล ส่วนการกำหนดค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้รับบริการนั้น ข้อ ๖^{๓๐} ของข้อบังคับดังกล่าว ไม่ได้กำหนดอัตราขั้นต่ำของความเสียหายของแต่ละประเภทไว้ แต่ให้เป็นดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการพิจารณา โดยพิจารณาถึงความรุนแรงตามสภาพความเป็นจริงเป็นกรณี ๆ ไปตามความเหมาะสมจากเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหาย กล่าวคือ ถ้าเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายเกิดจากการรักษาพยาบาลโดยตรงอย่างชัดเจน ถือว่าได้เกิดความรุนแรงของความเสียหายจากการรักษาพยาบาลมาก การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นก็จะจ่ายให้มากตามไปด้วย แต่ถ้าเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายเกิดจากการรักษาพยาบาลด้วยและเกิดจากเหตุอื่นด้วย การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นก็จะจ่ายน้อยกว่าเหตุที่เกิดจากการรักษาพยาบาลโดยตรงอย่างชัดเจน โดยจะจ่ายลดหลั่นกันไปตามเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหาย

สำหรับการกำหนดค่าเสียหายเบื้องต้นจากการรักษาพยาบาลให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภรรยาของผู้ฟ้องคดีเข้ารับการรักษาที่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินของโรงพยาบาลสุรินทร์ด้วยอาการเหนื่อยหอบ แน่นหน้าอกก่อนมาโรงพยาบาลประมาณ ๓๐ นาที ในขณะนั้นมีแพทย์ปฏิบัติหน้าที่จำนวน ๒ คน มีพยาบาลจำนวน ๓ คน และมีผู้ป่วยในภาวะวิกฤติ ต้องให้การตรวจรักษาทันทีจำนวน ๗ ราย ส่วนภรรยาของผู้ฟ้องคดีนั้น แพทย์ประเมินอาการ

^{๒๘} พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๕๐ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑. ชลช

๒. ชลช

(๘) จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ในกรณีที่ผู้รับบริการได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล โดยหาผู้กระทำผิดมิได้ หรือหาผู้กระทำผิดได้แต่ผู้รับบริการไม่ได้รับค่าเสียหายภายในระยะเวลาอันสมควรตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

๑. ชลช

๒. ชลช

^{๒๙-๓๐} ข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕

ข้อ ๕ ความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการที่จะเป็นเหตุให้ได้รับความช่วยเหลือเบื้องต้นตามข้อบังคับนี้ ให้อำนาจถึงเหตุสุดวิสัยในระบบการรักษาพยาบาล แต่ไม่ใช้ความเสียหายที่เกิดจากการดำเนินไปตามพยาธิสภาพ หรือเหตุแทรกซ้อนของโรคที่เป็นไปตามสภาพปกติธรรมดาของโรคนั้นอยู่แล้ว ซึ่งโรคนั้นได้รับการวินิจฉัยและรักษาตามมาตรฐานทั่วไป

ข้อ ๖ ประเภทของความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ และอัตราจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแบ่งเป็น

- (๑) เสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
- (๒) สูญเสียอวัยวะหรือพิการ จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ ไม่เกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
- (๓) บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท



เบื้องต้นด้วยการตรวจร่างกาย ฟังปอดไม่พบเสียงผิดปกติ ชีพจรเต้น ๙๐ ครั้งต่อนาที หายใจ ๒๘ ครั้ง ถึง ๓๒ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๑๐/๗๐ มิลลิเมตรปรอท ความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดเท่ากับร้อยละ ๙๘ จัดอยู่ในกลุ่มผู้ป่วยในภาวะเร่งด่วนต้องการการช่วยเหลือรีบด่วน รongมาจากผู้ป่วยภาวะวิกฤติ แพทย์จึงทำการรักษาผู้ป่วยในกลุ่มผู้ป่วยภาวะวิกฤติ ก่อน แต่ในเวลาต่อมาอาการป่วยของภรรยาผู้ฟ้องคดีได้เปลี่ยนแปลงเป็นผู้ป่วยในภาวะวิกฤติ ภายในเวลา ๒๐ นาที หลังจากการประเมินเบื้องต้น และเสียชีวิตหลังจากนั้นด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน จึงเชื่อได้ว่าการเสียชีวิตของภรรยาผู้ฟ้องคดีมีผลมาจากการที่ไม่ได้รับการรักษาภายในเวลาอันควรตามภาวะของโรค อันเนื่องมาจากมีแพทย์จำนวนน้อยไม่เพียงพอ กับปริมาณผู้ป่วย และอาจมีผลจากการที่แพทย์เวรประเมินเบื้องต้นภาวะโรคว่าสามารถรอ การรักษาได้ ซึ่งถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยในระบบการรักษาพยาบาล ดังนั้น การเสียชีวิตของภรรยา ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผลโดยตรงมาจากเหตุสุดวิสัยในระบบการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ ส่วนที่ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อ้างว่า ความเสียหายจากการเสียชีวิตของภรรยาผู้ฟ้องคดีเกิดจาก อาการแทรกซ้อนของโรคนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่มีพยานหลักฐานที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริง ให้เห็นได้ว่าการเสียชีวิตดังกล่าวเกิดจากเหตุแทรกซ้อนของโรคหรือเหตุอื่นมากกว่าเหตุสุดวิสัย ของระบบการรักษาพยาบาล อีกทั้ง ในชั้นการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ได้นำเหตุ ของพยาธิสภาพของโรคมาประกอบการพิจารณากำหนดค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ข้ออ้างดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดค่าเสียหายเบื้องต้น ให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท โดยอ้างว่าความเสียหายดังกล่าวเกิดจากเหตุสุดวิสัย ในระบบการรักษาพยาบาล และพยาธิสภาพของโรค โดยที่ความเสียหายจากพยาธิสภาพของโรค มากกว่าเหตุสุดวิสัยในระบบการรักษาพยาบาล และเป็นการกำหนดเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จากการรักษาพยาบาลที่น้อยกว่าอัตราขั้นสูงกรณีสูญเสียอวัยวะหรือพิการซึ่งกำหนดไว้ในอัตรา ไม่เกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท จึงเป็นการกำหนดเงินช่วยเหลือเบื้องต้นโดยใช้ดุลพินิจที่ไม่มีเหตุผล อันสมควรและไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงของ ความเสียหาย รวมทั้งเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายจากการรักษาพยาบาลดังกล่าวแล้วเห็นว่า หากไม่มีเหตุสุดวิสัยในระบบการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการดังกล่าว ภรรยาของผู้ฟ้องคดี อาจไม่เสียชีวิต ความเสียหายข้างต้นจึงเป็นผลโดยตรงจากเหตุสุดวิสัยในระบบการรักษาพยาบาล และถือว่าเป็นความเสียหายอย่างร้ายแรงของระบบการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ จึงควร กำหนดเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากการรักษาพยาบาลให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท อันเป็นจำนวนที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดีแล้ว และเมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับเงินช่วยเหลือ เบื้องต้นไปแล้วเป็นจำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ดังกล่าวเพิ่มอีกเป็นจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินช่วยเหลือ

เบื้องต้นจากการรักษาพยาบาลเพิ่มให้แก่ผู้ป่วยคดีเป็นจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๖/๒๕๕๗)

๓.๒ การประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓ กรณีอื่น ๆ

เมื่อการออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ และพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมทั้งได้จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนดำเนินการตามมาตรา ๕๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ การออกกฎกระทรวงดังกล่าวจึงเป็นไปตามหลักการและวิธีการที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายบัญญัติแล้ว

การที่บุคคลแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตน หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย ถือเป็น การแสดงสิทธิในชีวิตและร่างกายตามมาตรา ๓๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทั้งสิทธิดังกล่าวมิใช่สิทธิที่จะเลือกไม่มีชีวิตอยู่ แต่เป็นสิทธิในการเลือกที่จะปฏิเสธการรักษาพยาบาลเพื่อที่จะได้ตายโดยธรรมชาติ โดยกฎกระทรวงดังกล่าวมิได้เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และองค์ประกอบอันมีความหมายในการปล่อยให้ผู้ทำหนังสือแสดงเจตนาเสียชีวิตลง โดยงดเว้นไม่ให้การรักษา หรือการใช้ยาและเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์บางอย่างเพื่อยุติชีวิต แต่เป็นการรักษาอย่างประคับประคองเพื่อให้ผู้ทำหนังสือแสดงเจตนาดังกล่าวตายอย่างเป็นธรรมชาติ เพื่อมิให้ยื้อความตายอย่างสิ้นหวังหรือทำให้ผู้นั้นต้องทรมานจากการเจ็บป่วยอยู่ตลอดเวลา ทั้ง ๆ ที่หากไม่มีบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยแล้ว ผู้นั้นควรจะตายอย่างธรรมชาติแล้ว จึงเห็นว่าเนื้อหาสาระของกฎกระทรวงมิได้เกินกว่าที่พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ



พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติไว้ และไม่เป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

สรุปข้อเท็จจริง

นายกรัฐมนตรี (ผู้ฟ้องคดีที่ ๑) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ฟ้องคดีที่ ๒) ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ โดยได้กำหนดให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสองร้อยสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขและประกอบวิชาชีพเวชกรรม รวมทั้งผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นข้าราชการบำนาญประกอบวิชาชีพเวชกรรมและอยู่ในบังคับของกฎกระทรวงดังกล่าว เห็นว่า กฎกระทรวงดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำบริการสาธารณะด้านการสาธารณสุขซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้รับการศึกษาอบรมให้ช่วยชีวิตผู้ป่วยให้ดีที่สุดตามภาวะวิสัยและพฤติการณ์ในขณะนั้น และจะต้องไม่ทอดทิ้งผู้ป่วยให้เสียชีวิต การปล่อยให้ผู้ป่วยเสียชีวิตลงโดยดื้อโดยไม่ให้การรักษาหรือการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์บางอย่างเพื่อยุติชีวิต จึงเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนกฎกระทรวงฉบับข้างต้น

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยฯ เป็นเรื่องสิทธิในการทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตน หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยได้ตามมาตรา ๑๒^{๓๑} แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติฯ ซึ่งเป็นสาระัตถะเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายที่บุคคลพึงมีตามที่

^{๓๑} พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๑๒ บุคคลมีสิทธิทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข ที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตน หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยได้

การดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขได้ปฏิบัติตามเจตนาของบุคคลตามวรรคหนึ่งแล้วมิให้ถือว่าการกระทำนั้นเป็นความผิดและให้พ้นจากความรับผิดชอบ



บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงเป็นการออกกฎที่อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสียสำคัญของประชาชน ซึ่งรัฐได้จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนดำเนินการตามมาตรา ๕๗ วรรคสอง^{๓๒} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แล้ว อีกทั้ง ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวได้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติฯ โดยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบและได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงตามที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเสนอและได้สั่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา หลังจากนั้น จึงได้นำเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองลงนามในร่างกฎกระทรวงที่พิพาท และได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา โดยให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสองร้อยสิบวันนับแต่วันที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา กรณีจึงเป็นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยฯ โดยเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติฯ ดังนั้น การออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยฯ จึงเป็นไปตามหลักการและวิธีการที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายบัญญัติไว้แล้ว

ในส่วนเนื้อหาของสาระของกฎกระทรวงฉบับพิพาท นั้น เห็นว่า การที่บุคคลแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตน หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย ซึ่งมีผลทำให้ผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรมต้องเคารพการตัดสินใจดังกล่าวนั้น การดังกล่าวเรียกว่าสิทธิของบุคคล ซึ่งสิทธิดังกล่าวมิใช่สิทธิที่จะเลือกไม่มีชีวิตอยู่ แต่เป็นสิทธิในการเลือกที่จะปฏิเสธการรักษาพยาบาลเพื่อที่จะได้ตายโดยธรรมชาติ และหากพิจารณาหลักการและเหตุผลของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยฯ แล้ว เห็นว่า การทำหนังสือดังกล่าวเป็นการแสดงสิทธิในชีวิตและร่างกายตามมาตรา ๓๒ ของรัฐธรรมนูญ

^{๓๒} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๕๗

ฯลฯ

ฯลฯ

การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ การวางผังเมือง การกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการออกกฎที่อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสียสำคัญของประชาชน ให้รัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนดำเนินการ



แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยเป็นการยื่นความประสงค์ไว้ล่วงหน้าเพื่อประกาศให้สาธารณชนทราบความประสงค์ของตนว่าจะใช้สิทธิเช่นใด จึงมิได้เป็นการกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน

ทั้งนี้ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยฯ ได้กำหนดองค์ประกอบของการแสดงสิทธิไว้ ดังนี้ ประการแรก หากมีผู้ทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย หนังสือแสดงเจตนาต้องครบถ้วนบริบูรณ์ ประการที่สอง ผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขไม่มีอำนาจหน้าที่ในการทำให้ผู้ทำหนังสือแสดงเจตนาถึงแก่ความตายโดยวิธีการใด ๆ ประการที่สาม ผู้ทำหนังสือแสดงเจตนา ยังคงได้รับการดูแลแบบประคับประคอง ประการที่สี่ ผู้ทำหนังสือแสดงเจตนาดังกล่าวจะต้องมีภาวะตามที่กฎกระทรวงพิพาทกำหนดไว้ ประการที่ห้า ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่รับผิดชอบการรักษา มีอำนาจหน้าที่ในการวินิจฉัยพยากรณ์โรคตามมาตรฐานทางการแพทย์ และประการสุดท้าย หากผู้ทำหนังสือแสดงเจตนาดังกล่าวต้องการตายอย่างธรรมชาติ ดังนั้น เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบของกฎกระทรวงที่พิพาทจึงมิใช่การปล่อยให้ผู้ป่วยเสียชีวิตลงโดยดเว้น ไม่ให้การรักษา หรือการใช้ยาและเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์บางอย่างเพื่อยุติชีวิต และหากผู้ทำหนังสือแสดงเจตนาประสงค์จะให้ใช้วิธีการปล่อยให้ผู้คนเสียชีวิตลงโดยดเว้น ไม่ให้การรักษา หรือการใช้ยาและเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์บางอย่างเพื่อยุติชีวิต ก็ถือว่าไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยฯ ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามหนังสือแสดงเจตนาดังกล่าวที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ประการใด อีกทั้ง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ออกกฎกระทรวงที่พิพาทโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติฯ โดยมีวัตถุประสงค์ในการวางกรอบและแนวทางในการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ และการดำเนินงานด้านสุขภาพของประเทศ การออกกฎกระทรวงพิพาทจึงเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพแห่งชาติซึ่งมิได้เป็นการกำหนดมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม แต่มีวัตถุประสงค์ในการจัดการงานด้านสุขภาพของประเทศ รวมทั้งกฎกระทรวงฉบับพิพาท ก็มีได้มีเนื้อหาสาระเกินกว่าพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติฯ เป็นเพียงการอธิบายความกำหนดขั้นตอนและวิธีการในการจัดทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการป่วยเท่านั้น ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการ

ตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยฯ จึงเป็นการชอบด้วยกฎหมายแล้ว และเมื่อวินิจฉัยเนื้อหาสาระของกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว ไม่ปรากฏว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พ.๑๑/๒๕๕๘)

๔. เหตุรำคาญ

๔.๑ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการโรงงาน

เมื่อผู้ประกอบการโรงงานผลิตกะปิไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นและการระบายน้ำเสียลงสู่แม่น้ำตามคำแนะนำและคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมายในการระงับเหตุรำคาญได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตในการประกอบกิจการได้เป็นเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน และหากเห็นว่าการกระทำของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นก็มีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ตามมาตรา ๖๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้ดำเนินการตามกฎหมายและไม่สามารถระงับเหตุรำคาญให้หมดสิ้นไปได้ จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ และวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ สามีของผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนไปยังนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองว่า ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นที่เกิดจากโรงงานผลิตกะปิของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอให้ทางราชการดำเนินการให้โรงงานดังกล่าวหยุดทำการส่งกลิ่นเหม็นรบกวนและหยุดทำลายสิ่งแวดล้อมรวมทั้งกลไกรธรรมชาติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองจึงไปตรวจสอบสถานที่ตามที่มีการร้องเรียนพบว่า โรงงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ก่อความเดือดร้อนรำคาญจริง จึงแนะนำให้แก้ไขปรับปรุงสถานที่เพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นรบกวน ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครระยอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้รับหนังสือร้องเรียนจากผู้ร้องเรียนเรื่องกลิ่นเหม็นและการระบายน้ำเสียจากการผลิตกะปิลงสู่แม่น้ำระยอง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้กระทำตามคำแนะนำของเจ้าพนักงาน จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ให้ระงับกิจการและปรับปรุงสถานที่และกระบวนการผลิต หลังจากนั้น เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘



ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่ายังได้รับกลิ่นเหม็นจากการผลิตกะปิของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พร้อมแนบรายชื่อผู้ได้รับความเดือดร้อนอีก ๒๕ คน จากนั้น เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจสอบสถานที่และแนะนำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ย้ายจุดตากเคยให้ห่างจากบ้านของเพื่อนบ้านและปรับปรุงแก้ไขเครื่องอบเคยให้สามารถใช้งานได้และให้หาอุปกรณ์ป้องกันกลิ่น ต่อมา ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๘ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกใบอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการผลิตกะปิ ตามข้อ ๑๓ (ก) ตามความในเทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยอง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๐ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ระงับการส่งกลิ่นเหม็นจากการประกอบกิจการผลิตกะปิ หากไม่สามารถระงับกลิ่นได้อย่างถาวร ขอให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตกะปิของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า ประชาชนและสามีของผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองว่า ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นที่เกิดจากการผลิตกะปิจากโรงงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองส่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขไปทำการตรวจสอบ และได้ให้คำแนะนำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แก้ไขปรับปรุงสถานที่เพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นรบกวนและให้ลดการดำเนินกิจการช่วงที่มีฝนตกหนัก ต่อมา มีผู้ร้องเรียนกรณีได้รับกลิ่นเหม็นและการระบายน้ำเสียจากการผลิตกะปิลงสู่แม่น้ำระยอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ระงับกิจการทันทีและให้ปรับปรุงสถานที่และกระบวนการผลิต จากนั้น ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ยังคงได้รับกลิ่นเหม็นจากการผลิตกะปิ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกทำการตรวจสอบและแนะนำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ย้ายจุดตากเคยให้ออกห่างจากบ้านของเพื่อนบ้านและหาอุปกรณ์ป้องกันกลิ่นรบกวน พร้อมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เร่งปรับปรุงเครื่องอบเคยให้สามารถใช้งานได้ ต่อมา เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แนะนำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เร่งแก้ไขปรับปรุงเครื่องอบเคย พร้อมทั้งซ่อมแซมผ้าใบกันลม และให้งดตากเคยบริเวณพื้นที่เหนือลมเพื่อไม่ให้กลิ่นฟุ้งกระจายไปยังเพื่อนบ้าน จากนั้น เจ้าหน้าที่ได้ออกตรวจสอบพบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ย้ายพื้นที่ตากเคยไปอยู่ใต้ลมและล้อมรั้วป้องกันกลิ่นฟุ้งกระจาย และได้แนะนำให้ระงับการเกิดเสียงดังขณะขนถ่ายวัตถุดิบตลอดจนการเกิดกลิ่นรบกวน สำหรับปัญหาด้านน้ำเสีย โรงงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีบ่อเก็บน้ำหมักเคยซึ่งเป็นบ่อคอนกรีตมีฝาปิด การระบายน้ำจากการล้างภาชนะบ่อหมักเคยหรือพื้นที่ภายในอาคารมีระบบรางลงบ่อรับน้ำโสโครก เป็นแบบบ่อเกรอะ บ่อซึม และรางระบายน้ำฝนเพื่อให้ระบายน้ำฝนน้ำล้างพื้นคอนกรีตนอกอาคารและล้างรถส่งเคย ปล่อยลงพื้นที่ป่าชายเลน

ด้านหลังโรงงาน จึงเห็นได้ว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการใช้อำนาจในการป้องกันและระงับมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก่อเหตุรำคาญตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และเมื่อพิจารณาประกอบกับเทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยอง พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อ ๖ ซึ่งกำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องมีการควบคุมต้องปฏิบัติและจัดสถานที่สำหรับประกอบกิจการนั้นให้เป็นไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับสุขลักษณะ และในข้อ ๘ กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับสุขลักษณะรวม ๗ ประการ แต่รายละเอียดในข้อต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัติฉบับดังกล่าว ไม่มีการกำหนดวิธีการควบคุมมลภาวะด้านกลิ่นอันเกิดจากการดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพไว้แต่อย่างใด โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ใช้พื้นที่ตากเคยกว้างเป็นจำนวนหลายไร่ และเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีทุกฝ่ายรับกันฟังได้ว่า เป็นธรรมชาติของการผลิตกะปิซึ่งจะต้องเกิดกลิ่นจากแก๊สมีเทน ซึ่งจะมีกลิ่นเหม็นรุนแรงในระยะแรกของการตากเคยประมาณ ๒ วัน หลังจากนั้น กลิ่นก็จะจางลง โดยขณะที่เปิดบ่อเคยเพื่อนำเคยออกมาตากนั้นไม่มีวิธีการอื่นที่จะทำให้กลิ่นลดน้อยลงได้ กรณีจึงเห็นว่า แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กระทำการตามหน้าที่ที่เทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยองฯ และพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ บัญญัติไว้แล้วก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าการประกอบกิจการผลิตกะปิของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้ฟ้องคดี อันเป็นการดำเนินกิจการที่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญขึ้นในสถานที่เอกชนตามมาตรา ๒๘^{๓๓} แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน ๑๕ วัน ตามมาตรา ๕๙^{๓๔}

^{๓๓-๓๔} พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๒๘ ในกรณีที่มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นในสถานที่เอกชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานะนั้นระงับเหตุรำคาญภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไว้ในคำสั่ง และถ้าเห็นว่สมควรจะให้กระทำโดยวิธีใดเพื่อระงับเหตุรำคาญนั้น หรือสมควรกำหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นในอนาคตให้ระบุไว้ในคำสั่งได้

ในกรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจระงับเหตุรำคาญนั้นและอาจจัดการตามความจำเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นอีก และถ้าเหตุรำคาญเกิดขึ้นจากการกระทำการละเลย หรือการยินยอมของเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานะนั้น เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานดังกล่าวต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการนั้น

ในกรณีที่ปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นในสถานที่เอกชนอาจเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะออกคำสั่งเป็นหนังสือห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้สถานนั้นทั้งหมดหรือบางส่วน จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าได้มีการระงับเหตุรำคาญนั้นแล้วก็ได้

มาตรา ๕๙ ในกรณีที่ได้ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตสำหรับกิจการใดไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อกำหนดของท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่อง



แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการผลิตกะปิที่ได้รับอนุญาต และการไม่ปฏิบัติหรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชนตามมาตรา ๖๐ (๓)^{๓๔} แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ซึ่งในกรณีนี้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าวแต่อย่างใด จึงถือว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ กำหนดให้ต้องปฏิบัติ ดังนั้น เมื่อการประกอบกิจการผลิตกะปิของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่อาจแก้ไขหรือระงับเหตุรำคาญได้โดยคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเป็นกรณีที่มีเหตุรำคาญจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องออกคำสั่งห้ามผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิให้ก่อเหตุรำคาญดังกล่าว เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถแก้ไขปัญหามิให้เสื่อมหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติสำหรับกรณีของการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตกะปิของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนตั้งแต่วันที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาเป็นต้นไป นั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้อุทธรณ์ คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นจึงเป็นที่สุด ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่จำต้องวินิจฉัยในประเด็นนี้ พิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตกะปิของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาเป็นต้นไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๔๘/๒๕๕๕)

๔.๒ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์ เครื่องจักร และเครื่องกล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

ที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน

^{๓๔} พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๖๐ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อกำหนดของท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต และการไม่ปฏิบัติหรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน



๔.๓ เหตุรำคาญจากการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นมาตรการในการควบคุมการเลี้ยงสุนัขเพื่อประโยชน์ในการรักษาสุขภาพความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชนและเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสุนัข โดยการฝังไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขเพื่อระบุตัวสุนัขและทราบเจ้าของสุนัขผู้ต้องรับผิดชอบ หากมีการปล่อยสุนัขเป็นสุนัขจรจัด หรือสุนัขของคนที่ทำร้ายหรือสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่บุคคลอื่นหรือสังคม แม้ข้อบัญญัติดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อเสรีภาพในการเลี้ยงสุนัขของผู้ฟ้องคดีก็ตาม แต่เมื่อชั่งน้ำหนักผลกระทบและความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับกับผลประโยชน์สาธารณะที่ต้องสูญเสียแล้ว ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเบาบางกว่าความเสียหายของประโยชน์สาธารณะ ประกอบกับยังไม่มีมาตรการอื่นใดที่จะแก้ไขปัญหานิสัขจรจัดให้บรรลุผลได้เท่ากับ มาตรการที่กำหนด ข้อบัญญัติดังกล่าวจึงเป็นมาตรการที่จำเป็นแก่การดำเนินการเพื่อควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข อย่างไรก็ตาม การที่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ. ๒๕๔๘ นิยามคำว่า “เจ้าของสุนัข” ให้หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสุนัข หรือผู้ให้อาหารสุนัขเป็นประจำด้วย มีผลให้ประชาชนที่เพียงแต่ให้อาหารแก่สุนัขจรจัดเป็นประจำด้วยความเมตตาต้องมีภาระหน้าที่ในการพาสุนัขจรจัดไปฝังไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัข มิเช่นนั้นอาจทำให้บุคคลนั้นกระทำความผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นการผลักภาระดังกล่าวมาให้กับประชาชน บทนิยามดังกล่าวที่ให้ความหมายรวมถึงผู้ให้อาหารสุนัขเป็นประจำด้วย จึงเป็นข้อบัญญัติที่สร้างขึ้นตอนโดยไม่จำเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควรและไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งห้ามีสุนัขอยู่ในความดูแลจำนวนหนึ่งและเป็นผู้ให้อาหารแก่สุนัขจรจัดเป็นประจำ ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ. ๒๕๔๘ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๘ โดยกำหนดให้เจ้าของสุนัขต้องลงทะเบียนสัตว์เลี้ยง และจัดทำใบรับรองรูปพรรณและจัดทำเครื่องหมายระบุตัวสุนัขอย่างถาวร รวมทั้งกำหนดเขตท้องที่ของกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสุนัข ผู้ฝ่าฝืนจะมีความผิดและได้รับโทษปรับ ภายหลังจากที่มีการออกข้อบัญญัติดังกล่าวแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้จัดบริการให้กับประชาชนที่เลี้ยงสุนัข เช่น การจัดบริการฝังอุปกรณ์ระบุ



ตัวสุนัขโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวน ๕๐,๐๐๐ ตัว และเพิ่มจำนวนขึ้นตามกำลังงบประมาณ และการจัดบริการต่าง ๆ เพื่อให้เจ้าของสุนัขได้รับความสะดวกในการจดทะเบียนสุนัข ผู้ฟ้องคดี ทั้งห้าเห็นว่า การออกข้อบัญญัติดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย และขัดต่อพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กำหนดให้ควบคุมการเลี้ยงสัตว์เฉพาะที่เป็นสัตว์อันตรายต่อการ ติดเชื้อเท่านั้น และก่อภาระค่าใช้จ่ายแก่เจ้าของสุนัขเกินสมควร จึงมีหนังสือร้องเรียนต่อ นายกรัฐมนตรี หลังจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีส่งเรื่องร้องเรียนไปให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณา ก็ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการเป็นประการใดและไม่ได้แจ้งผลการ พิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าทราบ ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้เพิกถอนข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๕ บทนิยามของคำว่า “เจ้าของสุนัข” “ที่หรือทางสาธารณะ” “ไปรับรอง” และ “การจดทะเบียนสุนัข” ข้อ ๙ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๗ และข้อ ๒๖

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง^{๓๖} และ มาตรา ๕๐^{๓๗} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขฯ เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน ในกรุงเทพมหานครหรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสุนัข โดยกำหนดให้พื้นที่ ในเขตอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และให้การเลี้ยงหรือ ปล่อยสุนัขต้องอยู่ภายใต้มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๙^{๓๘} แห่งพระราชบัญญัติ

^{๓๖-๓๗} พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๖ ให้กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น มีระเบียบการบริหาร ตามพระราชบัญญัตินี้และมีอาณาเขตท้องที่ตามที่กรุงเทพมหานครมีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๕๐ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้าง กรุงเทพมหานคร และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร และให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายอื่น ได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี หรือคณะเทศมนตรี แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม ทั้งนี้ เว้นแต่ พระราชบัญญัตินี้จะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

^{๓๘} พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๒๙ เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชนในท้องถิ่น หรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อกำหนดของท้องถิ่นกำหนดให้ ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของพื้นที่ในเขตอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ได้



การสาธารณสุข ประกอบกับมาตรา ๘๘ (๑๖) และ (๑๘)^{๓๙} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานครตามมาตรา ๘๘ (๑)^{๔๐} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อข้อบัญญัติดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๘ ตามมาตรา ๑๐๐^{๔๑} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน การออกข้อบัญญัติดังกล่าวจึงเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนดแล้ว

โดยที่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข ออกมาเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษสุนัขจรจัดเพิ่มขึ้นในเขตท้องที่ปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากเจ้าของสุนัขนำสุนัขมาปล่อยในที่สาธารณะ ทำให้จำนวนสุนัขจรจัดเพิ่มมากขึ้น จนยากที่จะควบคุมได้โดยวิธีการปกติ โดยข้อ ๕ ให้นิยามของคำว่า “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือสัญจรได้ คำว่า “ใบรับรอง” หมายความว่า ใบรับรองรูปพรรณสัณฐานสุนัขและการจัดทำเครื่องหมายระบุตัวสุนัขอย่างถาวร ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เช่น การฝังไมโครชิป เป็นต้น ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลสัตว์ในเขตกรุงเทพมหานครที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ คำว่า “การจดทะเบียนสุนัข” หมายความว่า การนำสุนัขหรือใบรับรองไปแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกรายละเอียดรูปพรรณสัณฐานของสุนัขและรหัสไมโครชิป

การออกข้อกำหนดของท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นอาจกำหนดให้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทโดยเด็ดขาด หรือไม่เกินจำนวนที่กำหนด หรือเป็นเขตที่การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทต้องอยู่ในภายใต้มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้

^{๓๙-๔๑} พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๔

มาตรา ๘๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอื่น ให้กรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องดังต่อไปนี้

ฯลฯ ฯลฯ
(๑๖) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

ฯลฯ ฯลฯ
(๑๘) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

ฯลฯ ฯลฯ
มาตรา ๘๘ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครจะตราขึ้นได้โดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
ฯลฯ ฯลฯ

มาตรา ๑๐๐ เมื่อสภากรุงเทพมหานครได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและลงมติเห็นชอบแล้ว ให้ประธานสภากรุงเทพมหานครส่งให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภากรุงเทพมหานครมีมติเห็นชอบ และให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามในร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่ผ่านความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานครแล้ว ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อใช้บังคับเป็นกฎหมายภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติจากประธานสภากรุงเทพมหานคร



พร้อมจัดทำบัตรประจำตัวสุนัข ข้อ ๙ กำหนดให้เจ้าของสุนัขต้องนำสุนัขหรือใบรับรองไปจดทะเบียนภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่สุนัขเกิดหรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นำสุนัขมาเลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานคร ข้อ ๑๒ กำหนดให้เจ้าของสุนัขดำเนินการแจ้งย้ายที่อยู่ของสุนัขหรือดำเนินการแจ้งกรณีบัตรประจำตัวสุนัขสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญภายในสามสิบวัน ข้อ ๑๓ กำหนดให้เจ้าของสุนัขแจ้งในกรณีที่สุนัขตายภายในสามสิบวัน ข้อ ๑๔ กำหนดให้เจ้าของสุนัขแจ้งในกรณีที่สุนัขหายภายในสามวันนับแต่วันที่ทราบหรือหากพบสุนัขที่หายแล้วต้องแจ้งภายในสามวัน และข้อ ๑๗ กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดเลี้ยงสุนัขในที่หรือทางสาธารณะ หรือในที่ของบุคคลอื่นโดยปราศจากความยินยอม จึงเป็นมาตรการในการควบคุมการเลี้ยงสุนัขเพื่อประโยชน์ในการรักษาภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชนในกรุงเทพมหานครและเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสุนัข โดยการฝังไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขเพื่อให้สามารถระบุตัวสุนัขและทราบว่าผู้ใดเป็นเจ้าของสุนัขเพื่อรับผิดชอบกรณีที่พบว่ามีกรปล่อยสุนัขเป็นสุนัขจรจัด หรือสุนัขของตนทำร้ายหรือสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่บุคคลอื่นหรือสังคม ซึ่งเป็นการแก้ไขพฤติกรรมของเจ้าของสุนัขหรือผู้เลี้ยงสุนัขให้มีความรับผิดชอบต่อสุนัขที่ตนเลี้ยงและสังคม และแก้ไขปัญหาการเพิ่มจำนวนของสุนัขจรจัดที่ต้นเหตุเป็นสำคัญ แม้ข้อบัญญัติดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อเสรีภาพในการเลี้ยงสุนัขของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าก็ตาม แต่เมื่อชั่งน้ำหนักผลกระทบและความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้รับได้รับกับผลประโยชน์ของสาธารณะที่ต้องสูญเสียแล้ว ความเสียหายของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าที่ได้รับเบาบางกว่าความเสียหายของประโยชน์สาธารณะ ประกอบกับยังไม่มีมาตรการอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดให้บรรลุผลได้เท่ากับมาตรการที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติดังกล่าว ข้อบัญญัติดังกล่าวจึงเป็นมาตรการที่จำเป็นแก่การดำเนินการเพื่อควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขแล้ว อีกทั้ง มาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ไม่มีข้อความใดให้อำนาจราชการส่วนท้องถิ่นควบคุมสัตว์เลี้ยงเฉพาะที่เป็นอันตรายต่อการติดเชื้อ หรือเป็นอันตรายเพื่อการดำรงชีพของประชาชนเท่านั้น แต่เป็นดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองที่จะกำหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ชนิดใดก็ได้ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการรักษาภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมและการที่ข้อบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามบทบัญญัติมาตรา ๘๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครฯ และไม่ขัดต่อหลักความเสมอภาคแต่อย่างใด นอกจากนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้จัดให้มีบริการฝังไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และหากเจ้าของสุนัขจะไปดำเนินการเองก็มีค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย ซึ่งไม่ได้มากเกินไปกว่าที่ผู้เลี้ยงสุนัขจะรับภาระมิได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข ข้อ ๕ บทนิยามของคำว่า “ที่หรือทางสาธารณะ”

“ใบรับรอง” และ “การจดทะเบียนสุนัข” ข้อ ๙ ข้อ ๑๒ (๑) และ (๒) ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๗ จึงเป็นการใช้อำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย และไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร

อย่างไรก็ตาม ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขฯ ข้อ ๕ ซึ่งนิยามคำว่า “เจ้าของสุนัข” หมายความว่ารวมถึงผู้ครอบครองสุนัข หรือผู้ให้อาหารสุนัข เป็นประจำด้วย มีผลให้ประชาชนที่เพียงให้อาหารแก่สุนัขจรจัดเป็นประจำด้วยความเมตตา ต้องมีภาระหน้าที่พาสุนัขจรจัดไปฝังไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัข ไม่เช่นนั้นอาจทำให้บุคคลนั้น กระทำผิดกฎหมาย ทั้งที่หน้าที่ในการจัดการ ควบคุม ดูแลสุนัขจรจัดเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒ แต่กลับผลักภาระดังกล่าวมาให้กับประชาชน บทนิยามดังกล่าวจึงเป็นข้อบัญญัติ ที่สร้างขึ้นตอนโดยไม่จำเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควรและไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง หรือปล่อยสุนัขฯ ในข้อ ๕ บทนิยามของคำว่า “เจ้าของสุนัข” ที่ให้หมายความรวมถึงผู้ให้อาหารสุนัข เป็นประจำด้วย ตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๖๔/๒๕๕๖)

เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่โดยตรงตามกฎหมายในการควบคุม การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ รวมถึงมีอำนาจในการระงับเหตุรำคาญอันเกิดจากสัตว์ที่มีเจ้าของ หรือสัตว์เร่ร่อน และมีอำนาจในการออกประกาศเขตพื้นที่เลี้ยง เมื่อมีการร้องเรียนว่า มีผู้เลี้ยงสุนัขไว้เป็นจำนวนมาก จนก่อให้เกิดมลภาวะและเหตุรำคาญจากการส่งเสียง รบกวนและกลิ่นเหม็นจากสิ่งปฏิกูล รวมทั้งปัญหาจากการเจ็บป่วยของสุนัข ซึ่งทำ ความเดือดร้อนให้แก่ผู้พักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ปัญหาดังกล่าวจึงเป็นเหตุรำคาญ ตามข้อ ๒๕ (๒) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเจ้าพนักงาน ท้องถิ่นมีหน้าที่ในการป้องกันระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญดังกล่าวภายในเวลาอันสมควร หรือกำหนดมาตรการใด ๆ เพื่อระงับเหตุรำคาญ เมื่อปรากฏว่าเหตุรำคาญนั้นยังคงมีอยู่ กรณีถือได้ว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้ดำเนินการให้มีการระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญ ตามอำนาจหน้าที่โดยถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติ ดังกล่าว จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีพักอาศัยที่อาคารชุดเมืองเซลิเซ่ เอพ ชั้นที่ ๑ อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี อยู่ห่างจากบ้านนาย บ. (ผู้ร้องสอด) ประมาณ ๑๒ เมตร โดยผู้ร้องสอดได้เลี้ยงสุนัขไว้ เป็นจำนวนมากแต่ปล่อยให้สุนัขไล่เห่ากัดกันส่งเสียงดังและไม่กำจัดสิ่งปฏิกูล ก่อความเดือดร้อน



ราคาแก่ผู้ฟ้องคดีและผู้พักอาศัยในบริเวณนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๘ ร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยรอนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า แม้ผู้ร้องสอดเลี้ยงสุนัขเป็นจำนวนมาก แต่มีการเลี้ยงอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ได้แจ้งผู้ร้องสอดให้ควบคุมสุนัขไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวนประชาชนบริเวณใกล้เคียงแล้ว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ให้เจ้าหน้าที่สอบถามผู้พักอาศัยข้างเคียงห้องพักของผู้ฟ้องคดี ซึ่งให้ถ้อยคำตรงกันว่า ได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการที่สุนัขส่งเสียงดังและส่งกลิ่นเหม็นจากบ้านผู้ร้องสอด จึงเข้าตรวจสอบบ้านผู้ร้องสอดพบว่ามีสุนัขประมาณ ๑๕ ตัว เหตุราคาญดังกล่าวจึงยังไม่หมดสิ้นไป ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นครั้งที่สอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีในทำนองเดียวกันกับหนังสือฉบับก่อน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการละเลยเพิกเฉยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนรำคาญเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่สามารถพักผ่อนได้เป็นปกติสุข มีอาการเครียดจนต้องไปพบจิตแพทย์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ โดยการขจัดเหตุราคาญดังกล่าวให้หมดสิ้นไป และนำสุนัขที่เจ็บป่วยไปรักษา รวมทั้งออกข้อกำหนดของท้องถิ่นเพื่อป้องกันเหตุราคาญซึ่งจะเกิดขึ้นอีกและเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔^๒ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ในเขตพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด รวมถึงมีอำนาจในการระงับเหตุราคาญอันเกิดจากสัตว์ที่มีเจ้าของหรือสัตว์เร่ร่อน และมีอำนาจในการออกประกาศเขตพื้นที่เลี้ยงตามมาตรา ๒๖^๓ และมาตรา ๒๘

^{๔๒} พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น

ฯลฯ

ฯลฯ

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า

(๑) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๔๓} พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๒๖ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจห้ามผู้หนึ่งผู้ใดมิให้ก่อเหตุราคาญในที่หรือทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชนรวมทั้งการระงับเหตุราคาญด้วย ตลอดทั้งการดูแล ปรับปรุง บำรุงรักษา บรรดาถนน ทางบก ทางน้ำ รังระบายน้ำ คู



ประกอบกับมาตรา ๒๕ (๒) และ (๔)^{๔๔} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ร้องสอดเลี้ยงสุนัขไว้เป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดมลภาวะและเหตุรำคาญแก่ผู้พ้องคดีซึ่งพักอาศัยอยู่ห่างจากบ้านพักของผู้ร้องสอดประมาณ ๑๒ เมตร ทั้งด้านการส่งเสียงดังหรือการส่งกลิ่นเหม็น รวมทั้งปัญหาที่เกิดจากการเจ็บป่วยของสุนัข ผู้พ้องคดีจึงได้ร้องเรียนปัญหาดังกล่าวต่อผู้ถูกพ้องคดีที่ ๑ ถึงสองครั้ง โดยเมื่อผู้ถูกพ้องคดีที่ ๑ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้พ้องคดีแล้ว ได้แจ้งให้ผู้ร้องสอดควบคุมมิให้สุนัขส่งเสียงดังรบกวนและให้ลดจำนวนสุนัขลง และให้รักษาความสะอาดของสถานที่เลี้ยงอยู่เสมอและจัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ต่อมา เจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครปากเกร็ดรายงานว่าผู้ร้องสอดให้ความร่วมมือโดยลดจำนวนสุนัขลงแล้ว แต่ผู้พ้องคดียังคงได้รับเหตุเดือดร้อนรำคาญจากปัญหาดังกล่าวอยู่ ซึ่งหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครปากเกร็ดได้เข้าตรวจสอบบ้านผู้ร้องสอดพบว่า ขณะนั้นมีสุนัขประมาณ ๑๕ ตัว โดยผู้พักอาศัยข้างเคียงห้องพักของผู้พ้องคดีให้ถ้อยคำตรงกันว่า ได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการที่สุนัขส่งเสียงดังและส่งกลิ่นเหม็นจากบ้านผู้ร้องสอด กรณีจึงเห็นว่าปัญหาดังกล่าวเป็นเหตุรำคาญตามมาตรา ๒๕ (๒) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ผู้ถูกพ้องคดีที่ ๑ จึงมีภาระหน้าที่ในการป้องกันระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญดังกล่าวตลอดเวลาเมื่อเหตุเดือดร้อนรำคาญยังไม่ถูกระงับ ผู้ถูกพ้องคดีที่ ๑ ต้องออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ร้องสอดระงับเหตุรำคาญภายในเวลาอันสมควร หรือกำหนดมาตรการใด ๆ เพื่อระงับเหตุรำคาญนั้น หรืออาจเข้าระงับเหตุรำคาญตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แม้ว่าผู้ถูกพ้องคดีที่ ๑ จะได้ปฏิบัติหน้าที่โดยมีการเพิ่มมาตรการมากยิ่งขึ้นเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญแล้วก็ตาม แต่ก็เป็นการดำเนินการตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เพียงบางส่วน เมื่อเหตุรำคาญยังคงมีอยู่ โดยปรากฏตามรายงานผลการดำเนินการตามคำสั่งศาลปกครองชั้นต้น ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๑ ของผู้อำนวยการสำนักบังคับคดีปกครองว่า ผู้ร้องสอดมักปล่อยสุนัขออกมาเดินบริเวณ

คลอง และสถานที่ต่าง ๆ ในเขตของตนให้ปราศจากเหตุรำคาญ ในกรณีนี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือเพื่อระงับ กำจัดและควบคุมเหตุรำคาญต่าง ๆ ได้

^{๔๔} พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๒๕ ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้นดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นเหตุรำคาญ

๒.๕๕

๒.๕๕

(๒) การเลี้ยงสัตว์ในที่หรือโดยวิธีใด หรือมีจำนวนเกินสมควรจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

๒.๕๕

๒.๕๕

(๔) การกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เหม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

๒.๕๕

๒.๕๕



หน้าบ้านก่อให้เกิดเสียงรบกวนและไม่กำจัดสิ่งปฏิกูลทำให้ส่งกลิ่นเหม็นก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้ฟ้องคดีและผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าว กรณีถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ดำเนินการให้มีการระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญตามอำนาจหน้าที่โดยถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๓๑/๒๕๕๗)

การนำสัตว์มาเลี้ยงเป็นจำนวนมากในบ้านพักอาศัยอันมีลักษณะเป็นฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยง ถือเป็นการเลี้ยงสัตว์ในที่ชุมชนที่มีจำนวนเกินสมควร เมื่อการกระทำดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น เสียง ฝุ่น หรือกรณีอื่นใดจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง จึงเป็นเหตุรำคาญตามมาตรา ๒๕ (๒) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ออกคำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่เอกชนนั้น เคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงที่ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญออกไป และทำความสะอาดบริเวณบ้านให้สะอาดเรียบร้อยถูกหลักอนามัย จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีพักอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านสุขถาวร ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และเป็นสมาชิกสมาคมสหพันธ์นกพิราบแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๓ เจ้าหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น เข้าตรวจสอบพบว่าบ้านของผู้ฟ้องคดีมีการต่อเติมอาคารด้านหน้าเพื่อเลี้ยงนกพิราบ สุนัข และไก่จำนวนมาก พื้นที่รอบบริเวณบ้านเต็มไปด้วยมูลนกและขนนก ประกอบกับผู้พักอาศัยอยู่บ้านตรงข้ามกับบ้านของผู้ฟ้องคดีป่วยเป็นโรคไข้หวัด ๒๐๐๙ ซึ่งคาดว่าน่าจะติดโรคมาจากการเลี้ยงนกพิราบของผู้ฟ้องคดี ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๓ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเคลื่อนย้ายสัตว์ไปยังสถานที่เหมาะสมและถูกต้องภายใน ๗ วัน นับแต่ได้รับคำสั่ง ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งตามหนังสือ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓ ให้ผู้ฟ้องคดีเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงที่ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญออกไปและทำความสะอาดบริเวณหน้าบ้านให้สะอาดเรียบร้อยถูกหลักสุขอนามัยภายใน ๓๐ วัน ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีคำวินิจฉัย

อุทธรณ์ว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

จากข้อเท็จจริงในคดีนี้พบว่า ผู้ฟ้องคดีได้นำสัตว์มาเลี้ยงไว้ในบ้านพักอาศัยเป็นจำนวนมาก ได้แก่ นกฟิราบประมาณ ๕๐ ตัว สุนัขประมาณ ๕ ตัว และไก่ มีลักษณะเป็นฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยง โดยบ้านของผู้ฟ้องคดีเป็นบ้านแถวชั้นเดียวมีการต่อเติมอาคารด้านหน้าเพื่อใช้เป็นที่พักเลี้ยงนกฟิราบ พื้นบริเวณหน้าบ้านและข้างนอกบ้านมีมูลนกและขนนกเป็นจำนวนมาก ส่งกลิ่นเหม็นและสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียง ถือเป็นการเลี้ยงสัตว์ในที่ชุมชนที่มีจำนวนเกินสมควรอันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น เสียง ฝุ่น หรือกรณีอื่นใดจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ กรณีถือได้ว่ามีความร้ายแรงถึงขนาดอันจะก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ตามปกติของผู้อยู่อาศัยในชุมชนที่ถือได้ว่าเป็นเหตุรำคาญตามมาตรา ๒๕ (๒) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่เอกชนนั้น ระวังเหตุรำคาญภายในเวลาอันสมควร และหากเห็นสมควรจะกำหนดวิธีการเพื่อระงับเหตุรำคาญหรือวิธีการเพื่อป้องกันมิให้เหตุรำคาญเกิดขึ้นในอนาคตไว้ในคำสั่งก็ได้ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๓ ประชาชนได้ร้องเรียนว่า ผู้ฟ้องคดียังคงมีการเลี้ยงนกฟิราบในบ้านดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือให้ผู้ฟ้องคดีระงับการกระทำอันเป็นเหตุรำคาญและให้เคลื่อนย้ายสัตว์ไปยังสถานที่ที่เหมาะสมภายใน ๗ วัน นับจากได้รับคำสั่ง แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดียังมิได้ดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข มีคำสั่งลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓ ให้ผู้ฟ้องคดีเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงที่ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญออกไปและทำความสะอาดบริเวณหน้าบ้านให้สะอาดเรียบร้อยถูกหลักอนามัยภายใน ๓๐ วัน นับแต่ได้รับคำสั่ง ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะไม่ได้ระบุไว้ในคำสั่งว่าเหตุรำคาญดังกล่าวเป็นกรณีตามอนุมาตราใดของมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข แต่ได้อ้างแล้วว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีที่นำสัตว์จำนวนมากมาเลี้ยงในสถานที่ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนที่อาศัยก่อให้เกิดเหตุรำคาญแก่ผู้อยู่อาศัยข้างเคียง อันพอเข้าใจได้แล้วว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว



จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้จัดให้มีเหตุผลในคำสั่งตามมาตรา ๓๗^{๔๕} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อส.๒/๒๕๕๖)

๔.๔ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการฆ่าสัตว์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๕ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เมื่อการประกอบกิจการตัดปับมันโลหะสำหรับใช้ในงานก่อสร้าง การเก็บ และการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ก่อให้เกิดเสียงดังจนถึงขนาดที่เป็นเหตุให้ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงต้องเสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งถือเป็นเหตุรำคาญตามมาตรา ๒๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งให้ผู้ประกอบกิจการหามาตรการควบคุมเฝ้าระวังขั้นตอนการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวไม่ให้เกิดเสียงดังรบกวนประชาชนที่อาศัยบริเวณใกล้เคียง จึงเป็นการกำหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นในอนาคต ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่อคุ้มครองให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณโดยรอบสามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างปกติสุขและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพหรือคุณภาพชีวิตของตน คำสั่งดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย

^{๔๕} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓๗ คำสั่งทางปกครองที่ทำเป็นหนังสือและการยืนยันคำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย และเหตุผลนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

- (๑) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ
- (๒) ข้อกฎหมายที่อ้างอิง
- (๓) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ

นายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดให้คำสั่งทางปกครองกรณีหนึ่งกรณีใดต้องระบุเหตุผลไว้ในคำสั่งนั้นเองหรือในเอกสารแนบท้ายคำสั่งนั้นก็ได้

บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

- (๑) เป็นกรณีที่มีผลตรงตามคำขอและไม่กระทบสิทธิและหน้าที่ของบุคคลอื่น
- (๒) เหตุผลนั้นเป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วโดยไม่จำเป็นต้องระบุอีก
- (๓) เป็นกรณีที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับตามมาตรา ๓๒
- (๔) เป็นการออกคำสั่งทางปกครองด้วยวาจาหรือเป็นกรณีเร่งด่วนแต่ต้องให้เหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษร

ในเวลาอันควรหากผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งนั้นร้องขอ



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของอาคารซึ่งใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจการตัดพับม้วนโลหะสำหรับใช้ในงานก่อสร้างและเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง โดยผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงอาคารของผู้ฟ้องคดีแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนหลายครั้งว่า ได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ขึ้นลงรถบรรทุก โดยใช้รถเครนยกแผ่นเหล็กส่งเสียงดัง และคนงานได้ใช้เครื่องจักรกลตัดวัสดุแผ่นเหล็ก โดยใช้แผ่นไฟเบอร์กรีดแผ่นเหล็ก มีการขุดเศษปูนที่เกาะติดอยู่ตามตะแกรงคอนกรีตส่งเสียงดัง ซึ่งพนักงานสอบสวนได้จับกุมลูกจ้างของผู้ฟ้องคดี และเปรียบเทียบปรับคนละ ๑๐๐ บาท ต่อมา มีการร้องเรียนต่อผู้อำนวยการเขตประเวศ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) อีกหลายครั้ง จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๙ มีผู้ร้องเรียนมายังสำนักงานเขตประเวศ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ว่ามีการยกเหล็กด้วยเครนทำให้เกิดเสียงดัง เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงเข้าตรวจสอบพบว่ามีเหตุดังกล่าวจริง โดยได้แนะนำให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขในส่วนที่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญแก่ประชาชนใกล้เคียง ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง ต่อมา เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ ให้ผู้ฟ้องคดีหามาตรการควบคุมฝุ่นละอองขึ้นตอนในการขนย้ายวัสดุไม่ให้เกิดเสียงดังรบกวนประชาชนที่อาศัยบริเวณใกล้เคียง และห้ามกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนใกล้เคียง ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งแล้ว และได้อุทธรณ์คำสั่งต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แต่ยังไม่ได้รับแจ้งผลการวินิจฉัย ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ได้ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนอันเป็นเหตุรำคาญตามที่ระบุไว้ในคำสั่งดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ก็ไม่เคยตรวจสอบหรือทดสอบว่าเสียงที่เกิดจากการขนย้ายวัสดุก่อสร้างเข้าออกในอาคารเป็นเสียงที่อยู่ในระดับที่เป็นเหตุให้เสื่อมหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงหรือไม่ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงในคดีปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการตัดพับม้วนโลหะสำหรับใช้ในงานก่อสร้าง ซึ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงอาคารของผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้ทำการตรวจสอบการประกอบกิจการดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีหลายครั้ง เช่น บันทึกการจับกุมของพนักงานสอบสวนที่ระบุข้อหาว่าทำให้เกิดเสียงดังก่อความเดือดร้อนรำคาญ ซึ่งลูกจ้างของผู้ฟ้องคดีให้การรับสารภาพ หนังสือของสำนักควบคุมและตรวจโรงงาน ๓ ที่ระบุว่า ผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการโรงงานโดยมิได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ผู้ฟ้องคดีหยุดประกอบกิจการบันทึกการตรวจสาธารณสุขของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ระบุว่า การประกอบกิจการ



ของผู้ฟ้องคดีก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ และบันทึกการตรวจโรงงานของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ระบุว่า ไม่พบว่ามี การก่อให้เกิดเสียงดัง เนื่องจากคนงานไม่มีการยกของและได้ออกไปส่งของข้างนอก เมื่อพิจารณาผลการตรวจสอบดังกล่าว ประกอบกับมีข้อร้องเรียนของผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงอาคารของผู้ฟ้องคดีต่อพนักงานสอบสวนและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ หลายครั้งว่า ผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการส่งเสียงดัง อีกทั้ง การขนย้ายอุปกรณ์วัสดุก่อสร้าง ซึ่งเป็นเหล็กท่อนหรือแผ่นเหล็กขนาดใหญ่โดยใช้รถบรรทุกหรือรถเครน โดยสภาพแล้วการดำเนินการยอมนก่ให้เกิดเสียงดัง กรณีจึงเชื่อได้ว่าการประกอบกิจการตัดพับม้วนโลหะสำหรับใช้ในงานก่อสร้าง การเก็บและขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างของผู้ฟ้องคดี ก่อให้เกิดเสียงดังจนถึงขนาดที่เป็นเหตุให้ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงอาคารของผู้ฟ้องคดีต้องเสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ การประกอบกิจการของผู้ฟ้องคดีจึงถือได้ว่าก่อให้เกิดเหตุรำคาญตามมาตรา ๒๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว แม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จะไม่เคยทำการทดสอบระดับเสียงที่เกิดจากการขนย้ายวัสดุก่อสร้างเข้าออกในบริเวณอาคารของผู้ฟ้องคดีว่าเป็นเสียงที่อยู่ในระดับที่เป็นเหตุให้เสื่อมหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงหรือไม่ก็ตาม แต่จากการตรวจสอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่เชื่อได้ว่าโดยสภาพของการประกอบกิจการดังกล่าวย่อมจะเกิดเสียงดังอันเป็นเหตุรำคาญได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีหามาตรการควบคุมเฝ้าระวังขั้นตอนการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวไม่ให้เกิดเสียงดังรบกวนประชาชนที่อาศัยบริเวณใกล้เคียง จึงเป็นการกำหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นในอนาคต ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ เพื่อคุ้มครองให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณโดยรอบอาคารของผู้ฟ้องคดีสามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างปกติสุข และต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพหรือคุณภาพชีวิตของตน ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีหามาตรการควบคุมเฝ้าระวังขั้นตอนในการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ไม่ให้เกิดเสียงดังรบกวนประชาชนที่อาศัยบริเวณใกล้เคียง จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๔๖/๒๕๕๖)

เมื่อการประกอบกิจการผลิตฟืนปลอมได้ก่อให้เกิดเสียงดัง แร่งสนั่นสะเทือนฝุ่นละออง และมีกลิ่นเหม็นของสารเคมีที่ใช้ในกิจการทำฟืนปลอมจนอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งเป็นเหตุรำคาญตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งห้ามผู้ประกอบกิจการดำเนินการผลิตและใช้อาคารที่เป็นสถานที่ผลิตฟืนปลอม เนื่องจากมีการต่อเติมอาคารโดยผิดกฎหมาย และต่อมาได้มีคำสั่งให้รื้อถอนอาคารในส่วนที่ต่อเติมออก เพื่อเป็นการระงับเหตุรำคาญ

ที่เกิดขึ้น จึงถือว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญให้แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนรำคาญมาโดยตลอด แม้จะใช้ระยะเวลานาน แต่ก็เนื่องมาจากผู้ประกอบการมีพฤติการณ์หลีกเลี่ยงไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น กรณีจึงยังไม่ถือว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการผลิตฟันปลอมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งอยู่ติดกันกับอาคารที่พักอาศัยของผู้ฟ้องคดี โดยการประกอบกิจการผลิตฟันปลอมดังกล่าวก่อความรำคาญด้านเสียง แสง สั่นสะเทือน ฝุ่นละออง และกลิ่นเหม็นของสารเคมีที่ใช้ทำฟันปลอม ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ ร้องเรียนไปยังนายกเมืองพัทยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เข้าตรวจสอบสถานประกอบการดังกล่าวในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ พร้อมแจ้งให้แก่ไขปรับปรุงควบคุมป้องกันเสียง ความสั่นสะเทือนจากการประกอบกิจการ และในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กำชับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แกะไขเครื่องปั๊มลมสองตัว ให้ปิดกันห้อง ในลักษณะมิดชิด จัดหาแผ่นยางวัสดุกันสะเทือนรองเครื่องปั๊มลมและเครื่องเจียรปูนเพื่อควบคุม ป้องกันไม่ให้เสียงรบกวนและป้องกันการสั่นสะเทือน กำหนดให้แล้วเสร็จภายในยี่สิบเอ็ดวัน ต่อมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรีตรวจพบว่า มีการผลิตฟันปลอมโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงแจ้งให้ผู้ดูแลสถานที่ทราบ และให้หยุดการผลิตฟันปลอมจนกว่าได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังพบว่ามี การดัดแปลงอาคารเพื่อการพาณิชย์ ให้เป็นอาคารประกอบกิจการโรงงานขนาดเล็กเพื่อดำเนินกิจการผลิตฟันปลอมโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ ห้ามผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้เครื่องเจียรปูนและเครื่องเหวี่ยงโลหะ ซึ่งติดตั้งอยู่บนชั้นสามของอาคาร จนกว่าจะได้รับการระงับเหตุรำคาญให้หมดไป และหลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ห้ามผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ใช้อาคารหรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารที่อาจเป็นอันตราย ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รื้อถอนอาคารส่วนที่ต่อเติมทางด้านหลังออกทั้งหมด และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ระงับการใช้อาคาร ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อีกครั้ง โดยอ้างว่ายังได้รับความเดือดร้อนเสียหายอยู่เช่นเดิม เจ้าหน้าที่ของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเข้าตรวจสอบสถานประกอบการเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ พบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้นำเครื่องเจียรปูนและเครื่องเหวี่ยงโลหะกลับมาอยู่ในตำแหน่งเดิม มีลักษณะพร้อมใช้งาน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชำระค่าปรับ กรณีฝ่าฝืนคำสั่งห้ามก่อเหตุรำคาญ ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องขอให้



ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

จากข้อเท็จจริงในคดีนี้ เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องเรียนกรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ประกอบกิจการผลิตฟันปลอมจนก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔ (๕) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนรำคาญดังกล่าว จนกระทั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปิดกันห้องในลักษณะมิดชิดและจัดหาแผ่นยางวัสดุกันสะเทือนรองเครื่องบั่นลมทั้งสองตัวเพื่อควบคุมป้องกันเสียงรบกวน ส่วนเครื่องเจียรปูนให้หาแผ่นยางวัสดุกันสะเทือนรองเพื่อควบคุมป้องกันเสียง ความสั่นสะเทือนรบกวนห้องข้างเคียง ต่อมา ได้ทำการตรวจสอบพบว่าอาคารมีการดัดแปลงจากอาคารเพื่อการพาณิชย์เป็นอาคารประกอบกิจการโรงงานขนาดเล็กเพื่อดำเนินกิจการผลิตฟันปลอม โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งห้ามผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้เครื่องเจียรปูนและเครื่องเหวี่ยงโลหะซึ่งติดตั้งอยู่บนชั้นสามของอาคาร เนื่องจากก่อให้เกิดเสียงดังและสั่นสะเทือน ซึ่งถือเป็นเหตุรำคาญตามมาตรา ๒๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ จนกว่าจะดำเนินการระงับเหตุรำคาญให้หมดสิ้น และยังตรวจพบว่าอาคารดังกล่าวมีการต่อเติมด้านหลังอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งห้ามบุคคลใดใช้อาคารหรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารที่อาจเป็นอันตราย และมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รื้อถอนอาคารส่วนที่ต่อเติมทางด้านหลังออกทั้งหมด โดยให้ดำเนินการรื้อถอนให้เสร็จภายในสี่สิบห้าวัน และมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ระงับการใช้อาคาร เนื่องจากเป็นการใช้อาคารเพื่อการอุตสาหกรรม ตามมาตรา ๓๒^{๔๖} แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

^{๔๖} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๓๒ อาคารประเภทควบคุมการใช้ คือ อาคารดังต่อไปนี้

- (๑) อาคารสำหรับใช้เป็นคลังสินค้า โรงมหรสพ โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล
- (๒) อาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข หรือกิจการอื่น

ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ หรือผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ได้กระทำการดังกล่าวเสร็จแล้ว ให้แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด เพื่อทำการตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารนั้นให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ห้ามมิให้บุคคลใดใช้อาคารนั้นเพื่อกิจการดังที่ระบุไว้ในใบอนุญาต หรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง



โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในขณะที่เดียวกันเมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อีกครั้งหนึ่ง โดยอ้างว่ายังได้รับความเดือดร้อนเช่นเดิม ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานประกอบการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผ่าฝืนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยนำเครื่องเจียรปูนและเครื่องเหวี่ยงโลหะกลับมาไว้ในตำแหน่งเดิมในลักษณะพร้อมใช้งาน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชำระค่าปรับ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ชำระค่าปรับแล้ว ต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีได้เข้าไปตรวจค้นอาคารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พบผู้ดูแลและพนักงานกำลังทำการผลิตฟันปลอม และพบเครื่องมืออุปกรณ์การผลิตฟันปลอม โดยผู้ดูแลสถานที่ไม่สามารถแสดงใบอนุญาตได้ จึงร่วมกันจับกุมฐานความผิดผลิตเครื่องมือแพทย์โดยไม่ขออนุญาตเป็นสถานประกอบการต่อผู้อนุญาต หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีประกาศแจ้งการรื้อถอนอาคารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในส่วนที่ต่อเติมด้านหลังอาคารออกไป โดยจะเข้าดำเนินการรื้อถอนหลังปิดประกาศไม่น้อยกว่า ๗ วัน และเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารต้องเป็นผู้ชดใช้ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีเกี่ยวกับการประกอบกิจการผลิตฟันปลอมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ว่า ทำให้เกิดเสียงดัง แรงสั่นสะเทือน ฝุ่นละออง และมีกลิ่นเหม็นของสารเคมีที่ใช้ในกิจการทำฟันปลอม ซึ่งเป็นเหตุรำคาญ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้ดำเนินการตามกฎหมายมาเป็นลำดับ การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวจึงเป็นการใช้อำนาจระงับเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นในสถานที่เอกชนตามมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจพบว่าอาคารดังกล่าวมีการต่อเติมด้านหลัง โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ก็ได้มีคำสั่งห้ามบุคคลใดใช้อาคารหรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารที่อาจเป็นอันตราย และต่อมาได้มีประกาศลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ แจ้งการรื้อถอนอาคารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในส่วนที่ต่อเติมด้านหลังอาคารออกไปหนึ่งชั้น โดยจะเข้าดำเนินการรื้อถอนหลังปิดประกาศไม่น้อยกว่า ๗ วัน ซึ่งต่อมาผู้ฟ้องคดีก็ยืนยันว่า

ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ทำการตรวจสอบแล้วเห็นว่าการก่อสร้างดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารนั้นเป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ แล้ว ก็ให้ออกใบรับรองให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ เพื่อให้มีการใช้อาคารนั้นตามที่ได้รับใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ได้ แต่ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้ทำการตรวจสอบภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารนั้นใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารนั้นเพื่อกิจการดังที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ต่อไปได้

ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารนั้นเพื่อกิจการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ



นับแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ ไม่พบว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการผลิตฟันปลอมอีกแต่อย่างใด เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญให้แก่ผู้ฟ้องคดีมาโดยตลอด แม้ว่าการดำเนินการดังกล่าวจะใช้ระยะเวลานาน แต่ก็เนื่องมาจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีพฤติการณ์หลีกเลี่ยงไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกรณีจึงยังถือได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อส.๑/๒๕๕๘)

กรณีผู้ได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ไม่ได้ดำเนินการฝังกลบให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย ก่อให้เกิดปัญหากลิ่นเหม็น น้ำเสียซึมลงสู่ชั้นใต้ดินส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง อันเป็นเหตุรำคาญตามมาตรา ๒๕ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แม้ว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะออกคำสั่งตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว สั่งให้ผู้ดำเนินการดังกล่าวระงับเหตุรำคาญ แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญที่เกิดขึ้น และเมื่อกรมควบคุมมลพิษกำหนดมาตรการหรือวิธีการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ เจ้าพนักงานท้องถิ่นก็มิได้ดำเนินการให้ผู้ดำเนินการปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมมลพิษอย่างเคร่งครัด และจริงจัง เพื่อให้เหตุรำคาญดังกล่าวระงับสิ้นไป และป้องกันมิให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต กรณีจึงถือว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

สรุปข้อเท็จจริง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูวัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ออกใบอนุญาตให้ผู้ร้องสอดดำเนินการรับกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ในเขตพื้นที่ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยดังกล่าวเป็นบ่อดินมีขนาดเนื้อที่ประมาณ ๒๒ ไร่ มีปริมาณขยะมูลฝอยที่นำมากำจัดเฉลี่ยวันละประมาณ ๕๕ ตัน โดยไม่มีการฝังกลบ ไม่มีบ่อกักน้ำชะมูลฝอย บ่อขยะจึงมีน้ำขัง ทำให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงและเชื้อโรค ทำให้ผู้ฟ้องคดีและประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณบ่อขยะดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนทั้งทางร่างกายและจิตใจ ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และทำหนังสือร้องเรียนไปยังคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีหนังสือให้ผู้ร้องสอดดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาบ่อขยะ เพื่อควบคุมบ่อขยะให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ติดตามผลการแก้ไขปัญหามลภาวะของประชาชนจากบ่อขยะดังกล่าว



พบว่า ยังมีปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นจากบ่อขยะ เนื่องจากผู้ร้องสอดไม่มีการกลบทับขยะมูลฝอยเก่า ที่กองอยู่ในบ่อขยะ และยังมีขยะเก่าที่กองอยู่ในบ่อขยะพื้นที่ประมาณ ๑๐ ไร่ ซึ่งไม่สามารถฉีดพ่น สารสกัดชีวภาพได้ทั่วถึง เนื่องจากพื้นที่กว้างและไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ จากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูวัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้จัดให้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง ผู้ร้องสอดเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาบ่อขยะ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้ปิดบ่อขยะและไม่ให้มีการ ทิ้งขยะต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งยกเลิกใบอนุญาตดำเนินการรับกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือ มูลฝอยของผู้ร้องสอด และให้ปิดบ่อขยะตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป หลังจากที่ บ่อขยะได้ปิดดำเนินการแล้วยังคงมีกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนที่อยู่บริเวณข้างเคียง และมี แนวโน้มว่ากลิ่นเหม็นจะมีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากผู้ร้องสอดไม่ได้ดำเนินการใด ๆ กับบ่อขยะ ดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดดำเนินการฝังกลบบ่อขยะ แต่ผู้ร้องสอด ยังคงผิดผ่อนตลอดมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ร้องสอดดำเนินการตามคำสั่ง ดังกล่าวโดยเคร่งครัด เนื่องจากระยะเวลาได้ล่วงเลยมาเป็นเวลานานพอสมควรแล้ว แต่ยังไม่ มี การแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังมีได้ดำเนินการแก้ไข เหตุเดือดร้อนรำคาญ หรือป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองสั่งระงับมิให้ผู้ใดนำขยะ มาทิ้งในบริเวณดังกล่าว รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแจ้งให้ผู้ร้องสอดทำการกลบบ่อขยะ ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และห้ามทำการสูบน้ำในบ่อขยะไปทิ้งนอกสถานที่ด้วย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า การดำเนินการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยของ ผู้ร้องสอด ไม่มีการออกแบบบ่อขยะและก่อสร้างระบบป้องกันการซึมของน้ำเสียลงสู่ชั้นน้ำใต้ดิน เนื่องจากไม่มีการบดอัดพื้นและผนังบ่อด้วยดินเหนียวหรือปูพื้นบ่อด้วยแผ่นพลาสติกกันซึม แต่อย่างใด ทั้งไม่มีการควบคุมการฝังกลบขยะมูลฝอยให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่มีการปิดทับด้วยดินเพื่อลดปัญหาเรื่องกลิ่นและแมลง รวมทั้งไม่มีระบบรวบรวมน้ำเสียไปบำบัด มีผลกระทบเรื่องกลิ่นกับชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง กรณีจึงถือได้ว่าการดำเนินการกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยของผู้ร้องสอดได้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง อันเป็น เหตุรำคาญตามมาตรา ๒๕ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอำนาจและหน้าที่ตามมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ที่จะต้องออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ร้องสอดระงับเหตุรำคาญ ดังกล่าวภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไว้ในคำสั่ง โดยหากเห็นว่าสมควรจะดำเนินการด้วยวิธีใด เพื่อระงับเหตุรำคาญดังกล่าวหรือสมควรกำหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุรำคาญเกิดขึ้น ในอนาคต ก็อาจจะระบุไว้ในคำสั่งได้ แต่ก็ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ใช้อำนาจหน้าที่



ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวแต่อย่างใด เมื่อกรมควบคุมมลพิษได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แจ้งว่า บ่อทิ้งขยะของผู้ร้องสอดซึ่งรับกำจัดขยะจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ และเทศบาลเมืองปทุมธานี โดยไม่มีการควบคุมการฝังกลบขยะมูลฝอยให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และขอความร่วมมือจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ดำเนินการ ๔ ประการ ดังนี้ ๑. ควบคุมและกำชับให้ผู้รับจ้างกำจัดขยะนำดินมากลบทับขยะมูลฝอยหลังการเทกองขยะให้แล้วเสร็จในแต่ละวันเพื่อลดและป้องกันปัญหาเรื่องกลิ่น แมลง และสัตว์ที่เข้ามาคุ้ยเขี่ยขยะมูลฝอย ๒. ควบคุมและกำชับให้ผู้รับจ้างกำจัดขยะทำการฉีดพ่นสารสกัดชีวภาพเพื่อดับกลิ่นจากขยะมูลฝอยขณะทำการเทกองขยะ ๓. ควบคุมมิให้มีการสูบน้ำชะขยะมูลฝอยออกสู่พื้นที่ข้างเคียงโดยไม่ผ่านการบำบัดเบื้องต้นก่อน ๔. ควบคุมและกำชับให้ผู้รับจ้างกำจัดขยะมูลฝอย ทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำของคลองธรรมชาติที่อยู่ใกล้เคียงอย่างน้อย ๓ เดือนต่อครั้ง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังมิให้เกิดการรั่วไหลของน้ำเสียจากขยะมูลฝอยลงสู่แหล่งน้ำ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องสอดดำเนินการตามข้อแนะนำดังกล่าว ต่อมา กรมควบคุมมลพิษได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคูวัด ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๙ พบการดำเนินการของเจ้าของบ่อขยะ ดังนี้ ๑. มีการใช้สารสกัดชีวภาพฉีดพ่นขยะมูลฝอยเพื่อลดความรุนแรงของกลิ่น ซึ่งสามารถบรรเทาปัญหาได้บางส่วน แต่ยังมีขยะเก่าที่กองอยู่ในบ่อขยะพื้นที่ประมาณ ๑๐ ไร่ ซึ่งไม่สามารถฉีดพ่นสารสกัดชีวภาพได้ทั่วถึงเนื่องจากมีพื้นที่ที่กว้างและไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ ๒. ไม่มีการสูบน้ำเสียจากบ่อขยะออกนอกพื้นที่มีเพียงปริมาณน้ำเสียเพียงเล็กน้อยจากการล้างเครื่องจักรและน้ำชะขยะจากรถขนขยะที่ก่อให้เกิดปัญหากลิ่นเหม็น ๓. ยังคงมีการนำขยะมาเทบริเวณปากบ่อและใช้รถขุดตักดินขยะลงบ่อโดยไม่มีการกลบทับขยะมูลฝอยด้วยดิน เนื่องจากเครื่องจักรไม่สามารถลงไปบดอัดและฝังกลบขยะในบ่อได้ เพราะมีน้ำขังในบ่อจนทำให้ขยะลอยขึ้นมา สาเหตุมาจากไม่มีการวางแผนการฝังกลบขยะให้ถูกต้องมาตั้งแต่ต้น ๔. ยังคงมีปัญหาเรื่องกลิ่นจากขยะมูลฝอย เนื่องจากเจ้าของบ่อขยะไม่มีการกลบทับขยะมูลฝอยเก่าที่กองอยู่ในบ่อ จากการตรวจสอบพบว่าการแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอแนะของกรมควบคุมมลพิษเพียงบางข้อ กรมควบคุมมลพิษจึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำกับและดูแลการดำเนินงานของเจ้าของบ่อขยะมูลฝอยอย่างใกล้ชิด ซึ่งหากเจ้าของบ่อขยะไม่ดำเนินการอาจจำเป็นต้องแจ้งปิดเพื่อปรับปรุงบ่อขยะจนกว่าจะแก้ไขปัญหาได้ โดยในวันเดียวกันนั้นเอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัดให้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ร้องสอดเพื่อพิจารณาแก้ปัญหาบ่อขยะ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งให้หยุดดำเนินกิจการของบ่อขยะของผู้ร้องสอด ยกเลิกใบอนุญาตดำเนินการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ และให้ปิดบ่อขยะ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๙



เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม หลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งดังกล่าวแล้ว กลับเหินห่างจากสิ่งปฏิบูลหรือมูลฝอยก็ยังคงมีอยู่เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้ดำเนินการให้ผู้ร้องสอดกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับขยะที่กองทับถมกันอยู่ในบริเวณบ่อขยะดังกล่าว โดยมีแนวโน้มว่ากลับเหินห่างจะมีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องกลิ่นหลังจากปิดบ่อแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีจึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ดำเนินการระงับเหตุรำคาญ (กลิ่นเหม็น) ที่เกิดขึ้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องสอดดำเนินการฉีดพ่นสารสกัดชีวภาพอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอต่อไป จนกว่าปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นจะไม่มีผลกระทบต่อประชาชน และมีคำสั่งให้ดำเนินการฝังกลบบ่อขยะดังกล่าว ตามคำแนะนำของกรมควบคุมมลพิษ โดยการออกคำสั่งของกรมมลพิษดังกล่าว เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่กำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการให้ผู้ร้องสอดแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ โดยการฝังกลบขยะตามวิธีการที่กรมควบคุมมลพิษเสนอแนะตามหนังสือกรมควบคุมมลพิษ อย่างไรก็ตาม ผู้ร้องสอดก็ไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีจึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ประสานกับกรมควบคุมมลพิษเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดต่อไป จากข้อเท็จจริงเห็นได้ว่า แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะได้ใช้อำนาจหน้าที่ตามที่มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ กำหนดให้ต้องปฏิบัติไปบ้างแล้ว กล่าวคือ ได้ออกคำสั่งให้ดำเนินการฝังกลบบ่อขยะของผู้ร้องสอด และสั่งให้ผู้ร้องสอดทำการฝังกลบขยะที่ยังหลงเหลืออยู่ภายหลังจากที่ได้มีการปิดบ่อขยะแล้ว ตามคำแนะนำของกรมควบคุมมลพิษ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ยังมิได้ดำเนินการให้ผู้ร้องสอดปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมมลพิษอย่างเคร่งครัดและจริงจัง เพื่อให้เหตุรำคาญดังกล่าวระงับสิ้นไป และป้องกันมิให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองพิจารณาปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวโดยดำเนินการให้ผู้ร้องสอดแก้ไขเหตุรำคาญ โดยฝังกลบขยะตามวิธีการที่กรมควบคุมมลพิษเสนอแนะให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๖๗/๒๕๕๕)

๔.๖ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการตลาดนัด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๔.๗ เหตุรำคาญจากสุขลักษณะของอาคาร

กรณีห้างสรรพสินค้าก่อสร้างอาคารเก็บขยะมูลฝอย โดยมีระยะห่างจากบ้านพักอาศัยของบุคคลอื่นในส่วนที่เป็นห้องครัวเพียง ๓ เมตร และสร้างทางเข้าออกรถยนต์อยู่ติดกับรั้วบ้านหลังดังกล่าว ทำให้บริเวณบ้านมีกลิ่นเหม็นของขยะมูลฝอยในระหว่างที่มีการเปิดประตูอาคารเก็บขยะ มีค่าระดับเสียงรบกวนเกินกว่า ๑๐ เดซิเบล เอ จากการจราจรผ่านทางเข้าออกรถยนต์ และฝุ่นละอองมีค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงในบรรยากาศโดยทั่วไปเท่ากับ ๐.๐๖ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แม้ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน แต่มีแนวโน้มว่าจะเกิดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นและไม่มีมาตรการป้องกันผลกระทบ สภาพดังกล่าวถือได้ว่าเป็นเหตุรำคาญ ตามมาตรา ๒๕ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขที่จะต้องระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญให้หมดสิ้นไปภายในเวลาอันสมควร การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้ดำเนินการตามกฎหมาย จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่บริษัท บีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ก่อสร้างทางเข้าออกของรถบริเวณด้านหลังห้างสรรพสินค้าซึ่งติดกับรั้วและประตูบ้านของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากทำให้เกิดฝุ่น ควันพิษ และเสียงดังจากยานพาหนะ และได้ก่อสร้างอาคารเก็บขยะมูลฝอยติดหลังบ้านของผู้ฟ้องคดี ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้อำนวยการเขตพญาไท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขอให้ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แก้ไขปัญหาแล้ว แต่ยังไม่อาจเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายของผู้ฟ้องคดีได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ปิดทางเข้าออกรถยนต์ด้านหลังห้างสรรพสินค้า และย้ายอาคารเก็บขยะมูลฝอยไปยังบริเวณที่ไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

อาคารเก็บขยะมูลฝอยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ก่อสร้างติดกับบ้านส่วนที่เป็นห้องครัวของผู้ฟ้องคดี มีขนาด ๖.๓๐ x ๖.๓๐ x ๓.๔๐ เมตร เป็นปริมาตรทั้งหมด ๑๓๕ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งผู้ค้าในห้างจะนำถุงดำบรรจุขยะมาทิ้งในห้องเก็บขยะเพื่อรอรถเก็บขยะมาขนออกทุกคืน



จึงเป็นที่พักรวมมูลฝอยตามข้อ ๕ (๓๕)^{๔๗} ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ เมื่ออาคารเก็บขยะของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีระยะห่างจากบ้านของผู้ฟ้องคดีในส่วนที่เป็นห้องครัวเพียงประมาณ ๓-๕ เมตร กรณีจึงเป็นการก่อสร้างอาคารเก็บขยะมูลฝอยที่ฝ่าฝืนต่อข้อ ๗/๒^{๔๘} ของข้อบัญญัติดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอให้ตรวจสอบการอนุญาตให้ใช้อาคารเป็นที่เก็บขยะมูลฝอยซึ่งสร้างอยู่ใกล้กับบ้านของผู้ฟ้องคดีว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาตรวจสอบและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามที่มาตรา ๔๐^{๔๙} ประกอบมาตรา ๔๒^{๕๐} แห่งพระราชบัญญัติ

^{๔๗-๔๘} ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔
ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓๕) "ที่พักรวมมูลฝอย" หมายความว่า อุปกรณ์หรือสถานที่ที่ใช้สำหรับเก็บกักมูลฝอย เพื่อรอการขนย้ายไปกำจัด

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๗/๒ อาคารประเภท ตลาด โรงแรม ภัตตาคาร สถานพยาบาล อาคารพักอาศัยรวมที่มีห้องพักอาศัยตั้งแต่ ๒๐ หน่วยขึ้นไป และอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ซึ่งมีใช้ตึกแถว ห้องแถว ต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของอาคารดังกล่าว โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) ผนังต้องทำด้วยวัสดุถาวรและทนไฟ

(๒) พื้นผิวภายในต้องเรียบและกันน้ำซึม

(๓) ต้องมีการป้องกันกลิ่นและน้ำฝน

(๔) ต้องมีการระบายน้ำเสียจากมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในกรณีอาคารที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสีย การระบายน้ำเสียนั้นต้องเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียด้วย

(๕) ต้องมีการระบายอากาศและป้องกันน้ำเข้า

(๖) ต้องมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓ เท่าของปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน

(๗) ต้องจัดไว้ในที่ที่สามารถขนย้ายได้โดยสะดวก และต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า ๔ เมตร แต่ถ้าที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมีขนาดความจุเกินกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร ต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร

^{๔๙-๕๐} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔๐ ในกรณีที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจดำเนินการดังนี้

(๑) มีคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ควบคุมงาน ผู้ดำเนินการ ลูกจ้าง หรือบริวารของบุคคลดังกล่าว ระวังการกระทำดังกล่าว

(๒) มีคำสั่งห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคาร หรือบริเวณที่มีการกระทำดังกล่าว และจัดให้มีเครื่องหมายแสดงการห้ามนั้นไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารหรือบริเวณดังกล่าว และ

(๓) พิจารณามีคำสั่งตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มีคำสั่งตาม (๑)

มาตรา ๔๒ ถ้าการกระทำตามมาตรา ๔๐ เป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ หรือเจ้าของอาคารมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง



ดังกล่าวได้กำหนดไว้ กรณีจึงเป็นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ กำหนดให้ต้องปฏิบัติ

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า อาคารเก็บขยะมูลฝอยมีระยะห่างจากรั้วบ้านของผู้ฟ้องคดีประมาณ ๓ เมตร และที่ตั้งของทางเข้าออกของรถอยู่ติดกับรั้วบ้านของผู้ฟ้องคดี ซึ่งจากผลการตรวจสอบสถานที่พิพาทปรากฏว่า บริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีกลิ่นเหม็นของขยะมูลฝอยในระหว่างที่มีการเปิดประตูอาคารเก็บขยะเปียก ระดับความเหม็นปานกลางถึงรุนแรงขึ้นอยู่กับทิศทางลม มีค่าระดับเสียงรบกวนเกินกว่า ๑๐ เดซิเบล เอ จากการจราจรผ่านทางเข้าออกรถยนต์ ซึ่งถือว่าเป็นเสียงรบกวนตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๔๓) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน และฝุ่นละอองมีค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง ในบรรยากาศโดยทั่วไปเท่ากับ ๐.๐๖ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งแม้ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป แต่มีแนวโน้มว่าจะเกิดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นและไม่มีมาตรการป้องกันผลกระทบดังกล่าว สภาพดังกล่าวถือได้ว่าเป็นเหตุรำคาญตามมาตรา ๒๕ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขที่จะต้องระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญให้หมดสิ้นไปภายในเวลาอันสมควร แม้จะปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งและออกคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แก้ไขเหตุรำคาญดังกล่าวแล้วก็ตาม แต่เหตุเดือดร้อนรำคาญนั้นยังคงปรากฏอยู่ จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้ใช้อำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ เฉพาะในส่วนของการเก็บขยะมูลฝอยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ออกคำสั่งเป็นหนังสือห้ามมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้ทางเข้าออกด้านหลังห้างสรรพสินค้าเป็นทางเข้าออกของรถ จนกว่าจะได้มีการระงับและป้องกันมิให้มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นกับผู้ฟ้องคดีอีกภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๘๓/๒๕๕๖)

อาคาร ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ดำเนินการรื้อถอนอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยให้ดำเนินการรื้อถอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ (๑๑) หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐



๔.๘ เหตุรำคาญในที่หรือทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชน

เมื่อผู้ประกอบการกิจการจำหน่ายรถจักรยานยนต์เก่าได้ตั้งวางแผงผ้าใบโครงเหล็กบนทางเดินบริเวณหลังร้าน และตั้งวางจำหน่ายรถจักรยานยนต์บนทางเท้าหน้าร้าน ซึ่งเป็นที่สาธารณะที่มีไว้ให้ประชาชนใช้ร่วมกันโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ แม้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้แนะนำและตักเตือนให้ผู้กระทำความผิดปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว แต่เมื่อผู้กระทำความผิดยังคงฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำเตือนดังกล่าว เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีหน้าที่ต้องสั่งให้ปลดหรือรื้อถอนแผงผ้าใบโครงเหล็ก และจับกุมผู้กระทำความผิดพร้อมรถจักรยานยนต์เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ดำเนินการใด ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีอาศัยอยู่ในอาคารพาณิชย์ เขตเทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร้องเรียนนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) กรณีได้รับความเดือดร้อนจากการที่ร้าน พ. พันสีและซ่อมจักรยานยนต์บริเวณหลังตึกแถว รวมทั้งทิ้งน้ำมันหล่อลื่นและของเสียอื่น ๆ ลงท่อระบายน้ำ ทำให้มีกลิ่นเหม็น มีเสียงรบกวน และมีสิ่งกีดขวางปิดทางเท้า เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนได้เข้าตรวจสอบและแนะนำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เจ้าของกิจการร้าน พ. ทำสิ่งกั้นบังการพ่นสีและใช้พัดลมเป่าขณะทำการพ่นสี ส่วนการติดเครื่องรถจักรยานยนต์ให้หันท่อไอเสียไปทางที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งให้เลื่อนเก็บแผงผ้าใบให้เรียบร้อยหลังเสร็จภารกิจ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบผลการตรวจสอบและคำแนะนำที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปรับปรุงตามข้างต้น ต่อมาเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนได้ตรวจสอบร้าน พ. อีกครั้ง พบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้เชิญผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่เข้าร่วมประชุม ผู้ฟ้องคดีจึงร้องเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ช่วยสั่งการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ห้ามมิให้ร้าน พ. ประกอบกิจการที่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญแก่ผู้ฟ้องคดี รวมทั้งมิให้วางจำหน่ายรถจักรยานยนต์บนทางเท้าและตั้งแผงผ้าใบบนทางสาธารณะ หลังจากนั้น ร้องผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งให้เชิญผู้ฟ้องคดีมาชี้แจงข้อเท็จจริงและหาข้อตกลงในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือขอเชิญผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แจ้งว่าไม่สามารถร่วมประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอให้ระงับเหตุรำคาญจากการประกอบกิจการของร้าน พ. อีกครั้ง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ดำเนินการแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดี



จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ห้ามร้าน พ. ทำการพ่นสี และซ่อมเครื่องยนต์ วางจำหน่ายรถจักรยานยนต์บนทางเท้าหน้าร้าน และตั้งแผงผ้าใบบนที่สาธารณะบริเวณหลังร้าน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ทางเดินบริเวณหลังร้าน พ. ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่คั่นกลางระหว่างตลาดเทศบาลเมืองหล่มสักกับหลังร้านของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นทางสัญจรที่ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน จึงถือว่าเป็นถนนและเป็นที่สาธารณะตามบทนิยามในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้นำแผงผ้าใบโครงสร้างเหล็กขนาด ๓ เมตร x ๓.๕๐ เมตร มีล้อเลื่อนวางกันเป็นผนังบริเวณหลังร้าน ซึ่งแม้แผงผ้าใบดังกล่าวจะสามารถเคลื่อนย้ายได้ แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังคงวางแผงผ้าใบไว้บริเวณหลังร้านตลอดเวลา แสดงให้เห็นว่ามีการตั้งวางแผงผ้าใบโครงเหล็กอยู่บนที่สาธารณะอยู่เป็นประจำมิใช่ตั้งวางไว้เพียงชั่วคราว จึงฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ตั้งวางแผงผ้าใบโครงเหล็กบริเวณทางเดินรอบตลาดซึ่งเป็นที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้เลื่อนเก็บแผงผ้าใบให้เรียบร้อยหลังเสร็จภารกิจ การกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง^{๕๑} แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ และแม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดูแลกวาดซันไม่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กระทำการที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยมอบให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนตรวจสอบกรณีดังกล่าวเป็นประจำก็ตาม แต่เมื่อตรวจพบผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังคงละเลยต่อคำแนะนำตักเตือนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ ให้อำนาจ โดยมีหน้าที่สั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปลดหรือรื้อถอนแผงผ้าใบโครงเหล็กดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนดตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง^{๕๒} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่เมื่อไม่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เทศบาลได้มีคำสั่ง

^{๕๑-๕๒} พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๓๙ ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ เว้นแต่ได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเป็นการกระทำของราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยงานที่มีอำนาจกระทำได้ หรือเป็นการวางไว้เพียงชั่วคราว

การติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะโดยมิได้มีหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับอนุญาตแต่มิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในการอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจสั่งให้ผู้กระทำการตามวรรคหนึ่งปลด หรือรื้อถอนภายในเวลาที่กำหนด ถ้าผู้นั้นละเลย เพิกเฉย นอกจากมีความผิดฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป

ให้รื้อถอน ทั้งข้อเท็จจริงก็ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการจับกุมหรือปรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๔๔ (๔) มาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง^{๕๓} และมาตรา ๕๔^{๕๔} แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ ความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดีที่จะใช้ทางด้านหลังอาคารจึงยังไม่หมดไป ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงจะเลยต่อหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ กำหนดให้ต้องปฏิบัติ

สำหรับกรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ วางจำหน่ายรถจักรยานยนต์บนทางเท้านั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ร้าน พ. ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ตั้งวางจำหน่ายรถจักรยานยนต์บนทางเท้าหน้าร้านเป็นประจำ แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งให้ร้าน พ. เก็บรถจักรยานยนต์บนทางเท้า แต่ในภายหลังก็ยังปรากฏว่าร้าน พ. ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้วางจำหน่ายรถจักรยานยนต์บนทางเท้าเช่นเดิม กรณีจึงเห็นว่า เมื่อบริเวณที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตั้งวางจำหน่ายรถจักรยานยนต์เป็นทางเท้าของถนนวิจิ ซึ่งเป็นทางเท้าที่มีไว้ให้ประชาชนใช้เป็นประโยชน์ร่วมกัน จึงถือว่าเป็นถนนตามบทนิยามในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ และเป็นที่สาธารณะตามบทนิยามในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ วางจำหน่ายรถจักรยานยนต์บนทางเท้าโดยไม่ได้รับหนังสืออนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติในมาตรา ๑๗ (๒)^{๕๕} มาตรา ๑๙^{๕๖} มาตรา ๒๐ และมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ ซึ่งแม้

^{๕๓-๕๖} พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๔
มาตรา ๑๗ ห้ามมิให้ผู้ใด

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) จอดหรือขับซึ่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน บนทางเท้า เว้นแต่เป็นการจอดหรือขับซึ่เพื่อเข้าไปในอาคารหรือมีประกาศของเจ้าพนักงานจราจรผ่อนผันให้จอดหรือขับซึ่ได้

มาตรา ๑๙ ห้ามมิให้ผู้ใดตั้ง วาง หรือกองวัตถุใด ๆ บนถนน เว้นแต่เป็นการกระทำในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร

มาตรา ๕๐ ในกรณีที่มีการกระทำความผิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า มีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจจับกุมผู้กระทำความผิดหรือผู้ที่ต้องสงสัยว่ากระทำความผิดนั้น พร้อมด้วยยานพาหนะ เครื่องมือ และสิ่งของที่ใช้ในการกระทำความผิดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายได้

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๕๔ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ หรือมาตรา ๔๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท



ข้อเท็จจริงจะฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งให้ร้าน พ. ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เก็บรถจักรยานยนต์บนทางเท้าแล้ว อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง มาตรา ๔๔ (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ ก็ตาม แต่เมื่อร้าน พ. ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังคงฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำเตือน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่จับกุมผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พร้อมกับรถจักรยานยนต์เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย และมีอำนาจปรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ตามมาตรา ๔๔ (๔) มาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการจับกุมหรือปรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่อย่างใด จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ กำหนดให้ต้องปฏิบัติ พิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการเกี่ยวกับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตั้งแผงผ้าใบบนทางรอบอาคารตลาดบริเวณหลังร้าน พ. และกรณีนำรถจักรยานยนต์มาวางจำหน่ายบนทางเท้าหน้าร้านดังกล่าวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามอำนาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๙ หรือมาตรา ๔๔ หรือมาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ ให้เป็นที่เรียบร้อยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่มิคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๐๔/๒๕๕๖)

กรณีเจ้าของร้านค้าได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ใช้ที่สาธารณะในการก่อสร้างรั้วสังกะสีและกองวัสดุก่อสร้างชั่วคราว การกระทำดังกล่าวจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่เมื่อระยะเวลาการอนุญาตสิ้นสุดลง โดยมีได้มีการขอต่อ การอนุญาต และมีได้มีการรื้อถอนรั้วสังกะสีออกไปจากบริเวณดังกล่าว กรณีย่อมถือเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอำนาจดำเนินการรื้อถอนรั้วสังกะสีและขนย้ายกองวัสดุออกไป และแจ้งให้ผู้กระทำความผิดไปชำระค่าปรับและชดใช้ค่าใช้จ่ายในการรื้อรั้วและขนย้ายกองวัสดุดังกล่าวได้ การกระทำของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของร้าน จ. ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ได้ยื่นขออนุญาตปรับปรุงอาคารและขอใช้ถนนซอยสว่างนภาเพื่อกองวัสดุก่อสร้าง เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงก่อสร้างรั้วสังกะสีบนถนนซอยสว่างนภาซึ่งอยู่ด้านข้างอาคารร้าน จ. เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและกองวัสดุก่อสร้าง ต่อมา ผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทางสายสกลนคร-ดงมะไฟ ได้ร้องเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และชาวชุมชนซอยสว่างนภา



ได้ร้องเรียนนายกเทศมนตรีเมืองสกลนคร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ว่า ได้รับความเดือดร้อนจากการที่ผู้ฟ้องคดีสร้างรั้วสังกะสีบริเวณดังกล่าว เนื่องจากไม่สามารถใช้ถนนซอยสว่างนภาสัญจรไปมาได้ตามปกติ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนรั้วสังกะสีพร้อมกองวัสดุออกจากถนนซอยที่พิพาท โดยผู้ฟ้องคดีโต้แย้งว่าเป็นถนนส่วนบุคคล แต่ผู้ถูกฟ้องคดียืนยันให้รื้อถอนรั้วสังกะสีภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๐ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ในระหว่างการตรวจสอบผู้ถูกฟ้องคดีได้แต่งตั้งคณะกรรมการรื้อรั้วสังกะสีบริเวณถนนซอยสว่างนภา และได้ทำการรื้อถอนรั้วสังกะสีพิพาทและขนย้ายกองวัสดุหินทรายออกจากถนนซอยสว่างนภา เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๐ รวมทั้งแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับและชดเชยค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนรั้วและค่าขนย้ายกองวัสดุ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๒๙๐ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีเพิกเฉย ต่อมา คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณซอยสว่างนภาและกลุ่มบุคคลผู้ขับรถโดยสารประจำทางสายสกลนคร-ดงมะไฟ ได้ใช้ถนนซอยสว่างนภาเป็นเวลาประมาณ ๒๐ ปี ถึง ๕๐ ปีแล้ว โดยไม่มีผู้ใดแสดงตนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์จึงเสมือนเป็นถนนสาธารณะ จากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งเตือนให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่ารื้อถอนรั้วพร้อมกองวัสดุบนถนนซอยสว่างนภา ๒ ครั้ง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งยกเลิกคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับและชดเชยค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนรั้วสังกะสีและขนย้ายกองวัสดุ และยกเลิกคำสั่งที่แจ้งเตือนให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่ารื้อถอนรั้วพร้อมกองวัสดุบนถนนซอยสว่างนภาทั้งสองครั้ง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

จากข้อเท็จจริงปรากฏว่า แม้ถนนซอยสว่างนภาเป็นส่วนหนึ่งของที่ดิน ซึ่งมีชื่อนาง ร. เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ แต่จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณถนนซอยสว่างนภาและผู้ประกอบอาชีพขับรถโดยสารประจำทางสายสกลนคร-ดงมะไฟ ต่างให้ถ้อยคำที่สอดคล้องกันว่า ได้ใช้ถนนซอยสว่างนภาในการสัญจรไปมาเป็นเวลาประมาณ ๒๐ ปี ถึง ๕๐ ปี แล้ว โดยไม่มีผู้ใดโต้แย้ง จึงรับฟังได้ว่าถนนซอยสว่างนภาเป็นถนนและเป็นสาธารณะตามมาตรา ๔^{๕๗} แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ การที่ผู้ฟ้องคดีก่อสร้าง

^{๕๗} พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

“ที่สาธารณะ” หมายความว่า สาธารณสมบัติของแผ่นดินนอกจากที่รกร้างว่างเปล่า และหมายความรวมถึงถนนและทางน้ำด้วย



รั้วสังกะสี ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔ เมตร บนถนนซอยสว่างนภา เพื่อป้องกันความปลอดภัยในการปรับปรุงอาคารร้าน จ. จึงต้องห้ามตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเป็นการกระทำของราชการส่วนท้องถิ่น ราชการอื่นหรือรัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยงานที่มีอำนาจกระทำได้หรือเป็นการวางไว้เพียงชั่วคราว และโดยที่ข้อ ๒.๓ ของประกาศเทศบาลเมืองสกลนคร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขออนุญาตรับบริการและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ของเทศบาลเมืองสกลนคร ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๓๕ ได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ทางเท้าหรือที่สาธารณะเพื่อวางวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุอื่นใดในลักษณะเกาะกะ กีดขวาง ทำให้ไม่เรียบร้อย ตารางเมตรละ ๑๐๐ บาท ต่อ ๑๕ วัน ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอใช้ที่สาธารณะกองวัสดุชั่วคราวและได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่โดยผู้ฟ้องคดีได้ชำระค่าธรรมเนียม เป็นเงิน ๔๐๐ บาท เรียบร้อยแล้ว กรณีจึงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดียอมรับว่าถนนซอยสว่างนภาเป็นที่สาธารณะและถนนตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ และถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีให้ใช้ที่สาธารณะกองวัสดุก่อสร้างชั่วคราว ซึ่งสิ้นสุดในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๙ เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ขอต่อการอนุญาตให้ใช้ที่สาธารณะดังกล่าว และมีได้มีการรื้อถอนรั้วสังกะสีออกไปจากถนนซอยสว่างนภา จนกระทั่งผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทางสายสกลนคร-ดงมะไฟ ได้ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และราษฎรในชุมชนซอยสว่างนภาได้ร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีว่าได้รับความเดือดร้อนจากการที่ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างรั้วสังกะสีบริเวณถนนซอยสว่างนภาเพื่อซ่อมแซมอาคารร้าน จ. ทำให้การจราจรติดขัดมาก ซึ่งเป็นเวลาหลังจากการอนุญาตสิ้นสุดลงถึงประมาณ ๖ เดือน การก่อสร้างรั้วสังกะสีดังกล่าวจึงเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ และเมื่อการก่อสร้างรั้วสังกะสีบนถนนซอยสว่างนภาเป็นการกระทำความผิด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีอำนาจสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนรั้วสังกะสีดังกล่าวตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อรั้วสังกะสีพร้อมกองวัสดุ และได้มีหนังสือยืนยันให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการรื้อถอนรั้วออกไปภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๐ เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรื้อรั้วสังกะสีบริเวณถนนซอยสว่างนภา พร้อมทั้งได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า เทศบาลเมืองสกลนครจำเป็นต้อง

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๖^{๔๔} แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ ดำเนินการรื้อรั้วสังกะสีดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการรื้อถอนรั้วสังกะสีและขนย้ายกองวัสดุออกไปเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๐ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปชำระค่าปรับและชดเชยค่าใช้จ่ายในการรื้อรั้วสังกะสีและขนย้ายกองวัสดุรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๒๙๐ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตาม ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่ารื้อถอนรั้วพร้อมกองวัสดุบนถนนซอยสว่างนภา ๒ ครั้ง การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ **พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖/๒๕๕๖)**

^{๔๔} พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔๖ ในกรณีที่ได้จับกุมผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้กระทำความผิดจัดการลบ ล้าง กวาด เก็บ ตกแต่ง ปรับปรุงสิ่งที่เป็นความผิดมิให้ปรากฏอีกต่อไปภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ้าผู้กระทำความผิดยินยอมปฏิบัติตาม ให้คดีเป็นอันเลิกกัน ถ้าผู้กระทำความผิดไม่ปฏิบัติตามพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจจัดทำหรือมอบหมายให้ผู้อื่นจัดทำให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และให้ผู้กระทำความผิดชดเชยค่าใช้จ่ายในการเข้าจัดทำความสะอาดหรือความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามที่ได้ใช้จ่ายไปจริงให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น แต่การชดเชยค่าใช้จ่ายไม่ลบล้างการกระทำความผิดหรือระงับการดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิด



บทที่ ๑๑

คดีปกครองเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

๑. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานบริการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน

คำสั่งไม่อนุญาตให้จัดตั้งโรงงานผลิตอาหารเป็นคำสั่งทางปกครองจึงต้องเปิดโอกาสให้ผู้ยื่นคำขอได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานก่อนการออกคำสั่ง ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อข้อเท็จจริงตามคดีนี้ปรากฏว่า เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาได้มีคำสั่งไม่อนุญาตให้จัดตั้งโรงงานผลิตอาหารตามคำขอเนื่องจากเห็นว่าสถานที่ที่ขออนุญาตจะผลิตผลิตภัณฑ์เดียวกับที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีคำสั่งให้ระงับการผลิตและมีคำสั่งให้พักใช้ใบอนุญาตไปแล้วและอ้างว่าเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา ๓๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งการพิจารณาทางปกครองในกรณีนี้เป็นเพียงการพิจารณาในขั้นตอนการขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือไม่เท่านั้น ยังมิได้มีการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจากโรงงานดังกล่าวแต่อย่างใด แม้ผลิตภัณฑ์อาหารที่ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตั้งโรงงานเพื่อผลิต จะมีปัญหาเกี่ยวกับการโฆษณาสรรพคุณและการแสดงฉลาก แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาที่เกิดจากตัวผลิตภัณฑ์ จึงเป็นกรณีที่สามารถปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ ดังนั้น การเปิดโอกาสให้ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตได้ทราบข้อเท็จจริงและมีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานก่อนที่จะออกคำสั่ง จึงมิได้ก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ อันจะเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา ๓๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ การพิจารณาทางปกครองตามคดีนี้จึงเป็นการกระทำโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนดไว้ คำสั่งไม่อนุญาตตามคดีนี้จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้ตั้งโรงงานผลิตอาหารในนามของบริษัท จ. ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท อ. และได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อผลิตอาหารประเภทและชนิดเดียวกับที่เคยได้รับอนุญาตมาก่อน ในระหว่างการพิจารณาคำขอดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตามใบอนุญาตเดิม เนื่องจากเห็นว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีคุณสมบัติ คุณภาพ และสรรพคุณตามที่ผู้ฟ้องคดีโฆษณาว่าสามารถรักษาโรคเอดส์ได้ และให้พักใช้ใบอนุญาตผลิตอาหารของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้กระทำการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยแสดงสลากอาหารไม่ถูกต้อง และโฆษณาคุณสมบัติ คุณภาพหรือสรรพคุณอาหารอันเป็นเท็จและไม่ได้รับอนุญาต หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีตั้งโรงงานผลิตอาหารตามคำขอ เนื่องจากจะผลิตผลิตภัณฑ์เดียวกับที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีคำสั่งให้ระงับการผลิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ได้รับการวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีตั้งโรงงานผลิตอาหาร และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีตั้งโรงงานผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดต่อไป

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

กรณีการจัดตั้งโรงงานผลิตอาหาร มาตรา ๑๔^๑ แห่งพระราชบัญญัติอาหารฯ กำหนดให้ผู้ประสงค์จะตั้งโรงงานผลิตอาหารต้องยื่นคำขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารก่อน โดยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งเมื่อพิจารณารายละเอียดของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว เห็นว่า เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นหลักเกณฑ์วิธีการในการยื่นคำขออนุญาต และเงื่อนไขที่ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติเท่านั้น ดังนั้น เมื่อผู้ยื่นคำขอได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการซึ่งกำหนดไว้ในกฎกระทรวงแล้ว เจ้าหน้าที่ที่จะต้องพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตตามหลักเกณฑ์และวิธีการซึ่งกำหนดไว้ในกฎกระทรวงเช่นกัน ทั้งนี้ ในกรณีเจ้าหน้าที่จะมีคำสั่งไม่อนุญาตให้จัดตั้งโรงงานผลิตอาหาร คำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งปฏิเสธการก่อตั้งสิทธิ จึงเป็นคำสั่งที่กระทบสิทธิของผู้ฟ้องคดี เจ้าหน้าที่จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดี

^๑ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๑๔ ห้ามมิให้ผู้ใดตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อจำหน่าย เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต

การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง



ได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานก่อนการออกคำสั่ง ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง^๒ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง หรือวรรคสาม^๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีตั้งโรงงานผลิตอาหาร โดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากสถานที่ขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารตามคำขอดังกล่าวจะผลิตผลิตภัณฑ์เดียวกับที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีคำสั่งให้ระงับการผลิต การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และมีคำสั่งให้พักใช้ใบอนุญาตผลิตอาหารไปแล้ว ซึ่งเป็นเหตุผลอื่นที่ไม่ใช่หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง และไม่เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานก่อนการออกคำสั่ง โดยอ้างว่ากรณีดังกล่าวเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา ๓๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เห็นว่า การพิจารณาทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อออกคำสั่งในกรณีนี้เป็นเพียงการพิจารณาในขั้นตอนการขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารเท่านั้น ยังมิได้มีการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจากโรงงานดังกล่าวแต่อย่างใด และแม้ผลิตภัณฑ์อาหารที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอตั้งโรงงานเพื่อผลิตจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารประเภทและชนิดเดียวกับที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งระงับการผลิต การจำหน่าย และมีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตผลิตอาหารแล้วก็ตาม แต่โดยที่ผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวมิได้เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเนื่องจากตัวผลิตภัณฑ์โดยตรง แต่มีปัญหาในเรื่องของการโฆษณาสรรพคุณของอาหาร อันเป็นเท็จ และการแสดงฉลากของอาหารที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายว่าด้วยอาหาร ซึ่งเป็นกรณีที่สามารรถปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ ฉะนั้น การเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนในขั้นตอนการพิจารณาทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อนที่จะออกคำสั่งที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดี จึงมิได้

^{๒-๓} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสดังต่อไปนี้

ข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน

ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้ เว้นแต่เจ้าหน้าที่จะเห็นสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น

(๑) เมื่อมีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๒) เมื่อจะมีผลทำให้ระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎหมายกำหนดไว้ในการทำคำสั่งทางปกครองต้องล่าช้าออกไป

(๓) เมื่อเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีนั้นเองได้ให้ไว้ในคำขอ คำให้การหรือคำแถลง

(๔) เมื่อโดยสภาพเห็นได้ชัดในตัวเองว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระทำได้

(๕) เมื่อเป็นมาตรการบังคับทางปกครอง

(๖) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ให้โอกาสตามวรรคหนึ่ง ถ้าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ

ก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งไม่อนุญาตให้จัดตั้งโรงงานผลิตอาหาร โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐาน จึงเป็นการกระทำโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนดไว้ก่อนการออกคำสั่งทางปกครอง คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีตั้งโรงงานผลิตอาหาร และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการพิจารณาคำขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารของผู้ฟ้องคดีให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๔๐/๒๕๕๕)

การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรออกคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร เนื่องจากผู้ได้รับใบอนุญาตกระทำการขยายโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่จัดทำบัญชีไม้ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และนำไม้เข้าเขตด่านป่าไม้โดยมิได้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ โดยผู้ได้รับใบอนุญาตได้ให้การรับสารภาพ และต่อมาศาลจังหวัดชุมพรได้มีคำพิพากษาลงโทษแล้ว กรณีจึงเป็นเหตุเพียงพอที่ผู้มีอำนาจทางกฎหมายจะสามารถสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรได้ตามมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และเข้าข่ายกเว้นตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่เจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งมีจำต้องเปิดโอกาสให้ผู้กรณีทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เนื่องจากเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้กรณีได้รับทราบและให้การไว้ในชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณาคดีของศาลแล้ว ดังนั้น การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร จึงเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้รับใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรจากผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตามใบอนุญาตลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ เพื่อทำการแปรรูปไม้จำหน่ายโดยใช้เครื่องจักรมีกำลัง ๔๐๐ แรงม้า ตั้งอยู่ที่ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ใบอนุญาตดังกล่าวใช้ได้ถึงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ต่อมา ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๗ เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ประจำจังหวัดชุมพรได้ร่วมกันตรวจสอบโรงงานแปรรูปไม้ของผู้ฟ้องคดี ปรากฏว่า มีเครื่องจักรจำนวน ๑๙ เครื่อง มีกำลัง ๕๒๐ แรงม้า อันเป็น



การฝ่าฝืนข้อ ๕ ของข้อกำหนด ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ และจากการตรวจสอบบัญชีแสดงสถิติไม้ท่อนและไม้แปรรูปประจำโรงงานพบว่า ไม่ได้ลงรายการจำหน่ายไม้ท่อนไว้ในบัญชี ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ ๗ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๑๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการแปรรูปไม้ และมีไม้แปรรูป และฝ่าฝืนข้อ ๘ ของข้อกำหนด ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๓๒) และในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ คณะเจ้าหน้าที่ป่าไม้จากส่วนกลางได้ร่วมกันตรวจสอบโรงงานของผู้ฟ้องคดี พบว่ามีการนำไม้เคลื่อนที่จากจังหวัดนราธิวาสเข้ามาในเขตด่านป่าไม้ปทุมพรโดยไม่ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ประจำด่านทราบ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้อาศัยเหตุที่ผู้ฟ้องคดีกระทำผิดทั้ง ๓ ข้อหาดังกล่าวออกคำสั่งลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ สั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรของผู้ฟ้องคดี มีกำหนด ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ จนถึงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์คำสั่งต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ยังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรของผู้ฟ้องคดี โดยอ้างเหตุผลว่า นอกจากผู้ฟ้องคดีจะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตแล้วยังพบว่าไม้ที่คณะเจ้าหน้าที่ตรวจยึดไว้เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เป็นไม้ที่ถูกลักลอบตัดมาจากจังหวัดระนอง เพื่อนำมาขายแก่โรงงานของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ ให้เพิกถอนใบอนุญาตของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรของผู้ฟ้องคดีในคดีนี้ สืบเนื่องมาจากเหตุแห่งการพักใช้ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรดังกล่าว ตามคำสั่งลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ ได้แก่ การที่ผู้รับใบอนุญาตได้ฝ่าฝืนข้อกำหนด ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ข้อ ๕ ฐานขยายโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต และข้อ ๘ ฐานไม่จัดทำบัญชีไม้ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และฝ่าฝืนพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ฐานนำไม้เข้าเขตด่านป่าไม้โดยมิได้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ประจำด่านป่าไม้ทราบภายในเวลาที่กำหนด ประกอบกับจากการสืบทราบในทางลับของจังหวัดชุมพร พบว่า ไม้ที่คณะเจ้าหน้าที่ตรวจยึดจำนวน ๕๓ ท่อน เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เป็นไม้ที่ถูกลักลอบตัดมาจากจังหวัดระนองเพื่อนำมาขายให้กับโรงเลื่อย

ของผู้ฟ้องคดี จึงน่าจะเชื่อว่า โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรของผู้ฟ้องคดีมีส่วนพัวพันกับการลักลอบตัดไม้ ซึ่งข้อกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งพักใช้ใบอนุญาต นั้น ปรากฏจากบันทึกการตรวจค้น ตรวจสอบ และร้องทุกข์กล่าวหา ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๗ โดยคณะเจ้าหน้าที่ทำการตรวจค้นได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบและเข้าใจข้อกล่าวหาแล้ว ซึ่งผู้ฟ้องคดีให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา และขอหาฐานขยายโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ศาลจังหวัดชุมพรมีคำพิพากษาปรับผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท โทษจำคุกการลงโทษ ๑ ปี ส่วนกรณีฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๐^๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ นำไม้เข้าเขตด่านป่าไม้โดยมิได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำด่านป่าไม้ทราบ ศาลจังหวัดชุมพรมีคำพิพากษาปรับจำเลยเป็นเงินจำนวน ๑๖,๐๐๐ บาท กรณีจึงเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบและให้การไว้ในชั้นสอบสวน และชั้นพิจารณาคดีของศาล ซึ่งเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่มีต้องปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน สำหรับเหตุผลอีกส่วนหนึ่งที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นำมาใช้ประกอบการพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตด้วยนั้น เป็นรายงานของจังหวัดชุมพร ซึ่งมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่าจังหวัดชุมพรได้ทำการสืบในทางลับเพิ่มเติมปรากฏว่า ไม้ที่คณะเจ้าหน้าที่ตรวจยึดเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จำนวน ๕๓ ท่อน เป็นไม้ที่ถูกลักลอบตัดจากจังหวัดระนอง เพื่อนำมาขายให้กับโรงงานแปรรูปไม้ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นการกระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยป่าไม้โดยชัดแจ้ง จึงเห็นควรสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๖๑^๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏเหตุในการสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรของผู้ฟ้องคดี ๓ ข้อหา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงอาศัยอำนาจตาม

^๔ พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๓ มาตรา ๔๐ ผู้ใดนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่เข้าเขตด่านป่าไม้ ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำด่านป่าไม้นั้น โดยแสดงใบเบิกทางกำกับไม้หรือของป่า หรือหนังสือกำกับไม้แปรรูปที่นำมานั้น แล้วแต่กรณี ภายในกำหนดห้าวันนับแต่วันที่เข้าเขตด่าน เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบและอนุญาตเป็นหนังสือให้ผ่านด่านได้แล้ว จึงให้นำไม้หรือของป่านั้นไปได้

การอนุญาตนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยมิชักช้า

^๕ พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕

มาตรา ๖๑ ในกรณีที่เหตุแห่งการสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา ๕๙ ปรากฏแก่รัฐมนตรีหรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา ๕๙ แล้ว ถ้ารัฐมนตรีเห็นสมควรจะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้เสียก็ได้

ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรกล หรือผู้กระทำการแทนนิติบุคคลผู้รับอนุญาต ไม่มีลักษณะตามมาตรา ๔๙ (๑) หรือเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๙ (๒) (๓) หรือ (๔) แล้วแต่กรณี ให้รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาต



มาตรา ๕๙ (๑)^๖ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ สั่งพักใช้ใบอนุญาต ตามคำสั่งจังหวัดชุมพรลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ และกรมป่าไม้ได้อาศัยเหตุดังกล่าว ประกอบรายงานของจังหวัดชุมพรที่พบว่า ไม้ที่คณะเจ้าหน้าที่ตรวจยึดจำนวน ๕๓ ท่อน เป็นไม้ที่ถูกลักลอบตัดเพื่อนำมาขายให้กับโรงงาน ผู้ฟ้องคดี จึงเห็นควรเพิกถอนใบอนุญาต ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่า มีเหตุแห่งการสั่งพักใช้ใบอนุญาต ๓ เหตุดังกล่าวจริง ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาและศาลจังหวัด ชุมพรได้มีคำพิพากษาลงโทษผู้ฟ้องคดีแล้ว กรณีจึงเป็นเหตุเพียงพอที่ผู้มีอำนาจทางกฎหมาย จะสามารถสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรได้ตามมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยเหตุรายงานของจังหวัดชุมพรที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึด จำนวน ๕๓ ท่อน อีกแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ แล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครอง สูงสุดที่ อ.๖๕๕/๒๕๕๗)

ในการพิจารณาคำขออนุญาตประกอบกิจการ เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ต้อง พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย การที่อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานดูดทราย ในที่ดินกรรมสิทธิ์ เนื่องจากผู้ขอรับใบอนุญาตนำที่ดินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ สวนเกษตรของตนมาขออนุญาต ซึ่งเห็นได้ว่า การประกอบกิจการดูดทรายเป็นกิจการ ขนาดใหญ่ ซึ่งทำให้พื้นดินเป็นบ่อหรือแอ่งขนาดใหญ่ รวมทั้งต้องมีการขนทรายเข้า-ออก หากอนุญาตให้ตั้งโรงงานอาจก่อให้เกิดผลกระทบอันตราย เหตุรำคาญ หรือความเสียหาย ต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของบุคคลในบริเวณข้างเคียง ซึ่งได้แก่ ผู้ที่ซื้อที่ดินจากผู้ขอรับ ใบอนุญาตเพื่อใช้เป็นสวนเกษตรได้ ดังนั้น คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบ ด้วยหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๒ และข้อ ๔ แล้ว

^๖ พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕

มาตรา ๕๙ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ได้ดังต่อไปนี้

(๑) เมื่อปรากฏว่าผู้รับอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ข้อกำหนดหรือเงื่อนไข ในการอนุญาต หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ จะสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ไม่เกิน หนึ่งร้อยยี่สิบวัน



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ดินแปลงดังกล่าวบางส่วนได้จัดทำเป็นสวนเกษตรเพื่อแบ่งจำหน่ายมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ต่อมา ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๘ ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมในที่ดินกรรมสิทธิ์ต่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยคณะกรรมการตรวจสอบการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมในที่ดินกรรมสิทธิ์ได้ไปตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตประกอบกิจการของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๙ แล้วเห็นว่าสถานที่ตั้งเหมาะสม ไม่ขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้ายพิจารณาให้ความเห็นว่าควรอนุญาตหรือไม่ ในระหว่างการพิจารณาคำขอได้มีสมาชิกชมรมไม้ผลแก้วฟ้าที่ซื้อที่ดินจากการทำโครงการสวนเกษตรของผู้ฟ้องคดีเข้าพบอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อคัดค้าน โดยอ้างรายงานการประชุมของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๘ ที่มีมติให้ดำเนินคดีแพ่งกับผู้ฟ้องคดีฐานไม่ปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแจ้งว่า ที่ดินแปลงที่ผู้ฟ้องคดียื่นขออนุญาตประกอบกิจการอุตสาหกรรมเป็นที่ดินผืนเดียวกันกับที่ดินที่ตั้งโครงการชมรมไม้ผลแก้วฟ้า และคณะกรรมการตรวจสอบการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมในที่ดินกรรมสิทธิ์ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๐ มีมติเห็นควรไม่นำพิจารณาอนุญาตพร้อมกับส่งความเห็นไปให้อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๐ ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมในที่ดินกรรมสิทธิ์ตามที่ขอ โดยอ้างว่าการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ทำเลที่ตั้งมีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม เนื่องจากบริเวณโดยรอบเป็นพื้นที่สวนเกษตร ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย เหตุรำคาญ หรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น ขัดต่อข้อ ๔ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์ไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมในที่ดินกรรมสิทธิ์

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

จากข้อเท็จจริงในคดีนี้ เมื่อผู้ฟ้องคดีนำที่ดินไปยื่นคำร้องต่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมในที่ดินกรรมสิทธิ์และขุดดิน ซึ่งมีลักษณะเป็นประเภทชนิดของโรงงานลำดับที่ ๓ (๔) ตามข้อ ๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดีโดยดำเนินการ



ตรวจสอบตามระเบียบว่าด้วยการอนุญาตให้ดูตกรายของกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดไว้ และสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ อำเภอบางซ่าย และองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ่าย เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ที่ขอรับอนุญาต และรับฟังข้อเท็จจริงจากเจ้าของที่ดิน บริเวณข้างเคียง นำมาประกอบเหตุผลในการพิจารณาเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยไม่ปรากฏ ข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐาน อันแสดงให้เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีเหตุขัดแย้งหรือมีอคติต่อ ผู้ฟ้องคดีแต่ประการใด ดังนั้น การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วย กฎหมาย เมื่อการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานดูตกรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดี เป็นโรงงานจำพวกที่ ๓ ซึ่งนอกจากห้ามตั้งโรงงานในบริเวณตามข้อ ๒ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕)ฯ แล้ว ยังต้องตั้งอยู่ในทำเลและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีบริเวณเพียงพอที่จะ ประกอบกิจการตามขนาดและประเภทหรือชนิดของโรงงาน โดยไม่อาจก่อให้เกิดอันตราย เหตุรำคาญ หรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นตามข้อ ๔ ของกฎกระทรวง ฉบับดังกล่าวด้วย เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า ผู้ฟ้องคดีนำที่ดินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ สวนเกษตรของผู้ฟ้องคดี มาขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานดูตกรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ การที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบด้วย (๑) ทำเลที่ตั้งโรงงานของผู้ฟ้องคดี มีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม เนื่องจากบริเวณที่ตั้งโรงงานโดยรอบเป็นพื้นที่สวนเกษตร ซึ่งมีผู้โต้แย้งว่าพื้นที่ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสวนเกษตรมาแต่เดิม โดยการจำหน่าย ของผู้ฟ้องคดี การประกอบกิจการดูตกรายจึงขัดต่อวัตถุประสงค์เดิม และถือได้ว่าอาจก่อให้เกิด อันตราย เหตุเดือดร้อน หรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น ซึ่งเป็นการขัดต่อ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕)ฯ หมวด ๑ ข้อ ๔ (๒) ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีนำมาขออนุญาต ประกอบกิจการดูตกราย คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีมติให้ดำเนินคดีแพ่งอันมีมูลเหตุ เกี่ยวเนื่องมาจากโครงการสวนเกษตรของผู้ฟ้องคดี และยืนยันว่าที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีขออนุญาตเป็น ที่ดินที่ใช้เป็นสวนเกษตรตามความประสงค์ของผู้ฟ้องคดี รวมทั้งได้มีการจำหน่ายให้กับบุคคลอื่น มาหลายราย (๓) มีการคัดค้านจากชมรมไม้ผลแก้วฟ้าและสมาชิกผู้ได้ซื้อที่ดินของผู้ฟ้องคดี

^{๗-๘} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๒ ห้ามตั้งโรงงานจำพวกที่ ๓ ในบริเวณดังต่อไปนี้

(๑) บ้านจัดสรรเพื่อการพักอาศัย อาคารชุดพักอาศัย และบ้านแถวเพื่อการพักอาศัย

(๒) ภายในระยะ ๑๐๐ เมตร จากเขตติดต่อสาธารณสถาน ได้แก่ โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา วัดหรือศาสนสถาน โรงพยาบาล โบราณสถาน และสถานที่ทำการงานของหน่วยงานของรัฐ และให้หมายความรวมถึงแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

ข้อ ๔ โรงงานจำพวกที่ ๓ นอกจากห้ามตั้งในบริเวณตามข้อ ๒ แล้ว ต้องตั้งอยู่ในทำเลและสภาพแวดล้อม ที่เหมาะสม มีบริเวณเพียงพอที่จะประกอบกิจการอุตสาหกรรมตามขนาดและประเภทหรือชนิดของโรงงาน โดยไม่อาจก่อให้เกิด อันตราย เหตุรำคาญ หรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นด้วย

และ (๔) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ ตามคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ ๑๑๘๓/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๘ ที่พิจารณาว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย และอำเภอบางซ้าย ซึ่งดูแล รับผิดชอบพื้นที่ที่ผู้ฟ้องคดีขอใบอนุญาตประกอบกิจการดูดทราย มีความเห็นไม่สนับสนุนผู้ฟ้องคดี แล้วเห็นว่า การประกอบกิจการดูดทรายเป็นกิจการขนาดใหญ่ซึ่งทำให้พื้นดินเป็นบ่อหรือ แอ่งขนาดใหญ่ รวมทั้งต้องมีการขนทรายเข้า-ออก หากอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีตั้งโรงงาน อาจก่อให้เกิดผลกระทบอันตราย เหตุรำคาญ หรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของ บุคคล ซึ่งได้แก่ ผู้ที่ซื้อที่ดินจากผู้ฟ้องคดีเพื่อใช้เป็นสวนเกษตรได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒ มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการโรงงานดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ โดยอ้างว่า การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕)ฯ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นผลให้คำสั่งของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานให้ผู้ฟ้องคดีเป็นคำสั่งที่ชอบด้วย กฎหมาย อนึ่ง แม้ว่าบุคคลจะมีสิทธิและเสรีภาพในการประกอบกิจการในที่ดินกรรมสิทธิ์ของตน แต่ถ้าการประกอบกิจการใดที่อาจเป็นอันตรายต่อสังคม ประชาชน และประโยชน์สาธารณะ การประกอบกิจการนั้นจะต้องถูกควบคุมตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายโดยหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง การออกใบอนุญาตเป็นมาตรการควบคุมอย่างหนึ่ง ซึ่งมีหลักทั่วไป ว่า การประกอบกิจการที่มีการควบคุมนั้นเป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย เว้นแต่จะได้รับอนุญาต จากพนักงานเจ้าหน้าที่ การจะอนุญาตหรือไม่ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่มุ่งควบคุม การประกอบกิจการนั้น กรณีที่มีกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการพิจารณาอนุญาตไว้แล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาอนุญาตตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและสอดคล้อง กับเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้น พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๓๘๖/๒๕๕๗)

การกำหนดเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานทำเกลือสินเธาว์ โดยกำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทำการสูบน้ำเกลือในช่วงฤดูกาลผลิตระหว่าง เดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม (ข้อ ๔) ต้องจำหน่ายน้ำเกลือให้เฉพาะลานตากหรือเตาต้ม ซึ่งได้รับอนุญาตจากทางราชการแล้วเท่านั้น (ข้อ ๕) และการตากเกลือหรือการต้มเกลือ หรือการทำน้ำเกลือให้แห้งโดยวิธีอื่น ๆ จะต้องดำเนินการบนลานปูนซีเมนต์ที่รองรับด้วย พลาสติกหรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติป้องกันการรั่วซึมของน้ำได้ (ข้อ ๑๙) เป็นการกำหนด มาตรการและวิธีการที่เหมาะสมในการผลิตเกลือสินเธาว์เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๓๔ และ



เป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๑๒ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ แม้ผู้ได้รับใบอนุญาตจะมีการเพิ่มขึ้นในการปรับปรุงวิธีการผลิตเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต แต่เมื่อเทียบกับความจำเป็นในการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะจากปัญหาการแพร่กระจายความเค็มจากกระบวนการผลิตเกลือสินเธาว์จากน้ำเกลือใต้ดินลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและพื้นที่การเกษตรกรรม ถือว่าการกำหนดเงื่อนไขในเอกสารแนบท้ายใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานทำเกลือสินเธาว์ดังกล่าวเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานทำเกลือสินเธาว์ และสูบน้ำหรือนำน้ำเกลือมาจากใต้ดิน และผลิตเกลือสินเธาว์โดยวิธีการต้มในท้องที่จังหวัดนครราชสีมา โดยใบอนุญาตดังกล่าวจัดอยู่ในประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ ๑๐๓ (๑) (๒) ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งผู้อนุญาตได้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติรวม ๒๕ ข้อ ผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าเห็นว่า เงื่อนไขท้ายใบอนุญาตในข้อ ๔ ที่กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตทำการสูบน้ำเกลือในช่วงฤดูกาลผลิตระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม ข้อ ๕ ที่กำหนดว่า ต้องจำหน่ายน้ำเกลือให้เฉพาะลานตากหรือเตาต้มซึ่งได้รับอนุญาตจากทางราชการ และข้อ ๑๙ ที่กำหนดว่า การตากเกลือหรือการต้มเกลือหรือการทำเกลือให้แห้งโดยวิธีอื่น ๆ จะต้องทำบนลานปูนซีเมนต์ที่รองรับด้วยพลาสติกหรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติป้องกันการรั่วซึมของน้ำได้ และต้องสร้างคันทำนบดินโดยรอบพื้นที่ประกอบกิจการให้มีความสูงไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เซนติเมตร ความกว้างของสันคันทำนบดินไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร และจะต้องดูแลรักษาให้มีขนาดตามกำหนดอยู่เสมอ ทั้งในและนอกฤดูกาลผลิตเกลือ ส่วนน้ำเสียจากการทำเกลือต้องสร้างคันน้ำซึ่งปูรองด้วยพลาสติกหรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติป้องกันการรั่วซึมของน้ำหรือดาดด้วยคอนกรีตป้องกันการรั่วซึม และแพร่กระจายของน้ำเกลือ หากไม่สามารถดำเนินการมาตรการข้างต้นได้ ต้องมีที่ว่างระหว่างลานตากเกลือหรือเตาต้มเกลือกับพื้นที่ข้างเคียงที่ไม่ได้ทำการผลิตเกลืออย่างน้อย ๓๐ เมตร พร้อมกับมีคูน้ำจืดโดยรอบเพื่อกักการแพร่กระจายความเค็ม นั้น ขัดต่อมาตรา ๒๙ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เนื่องจากเงื่อนไขดังกล่าวมีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพ โดยกำหนดฤดูกาลผลิตในระยะสั้นและไม่เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง มีการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม โดยกำหนดเงื่อนไขให้ต้องปฏิบัติตามยิ่งกว่าโรงงานขนาดใหญ่ และสร้างภาระให้เกิดกับผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าเกินสมควร ผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าได้ขอความเป็นธรรมผ่านอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดี

ที่ ๒) อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และนายกรัฐมนตรี แต่ไม่ได้รับการเยียวยาแก้ไขความเดือดร้อน จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ยกเลิกเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานของผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าในส่วนเงื่อนไขข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ ๑๙

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

จากข้อเท็จจริงในคดีนี้รับฟังได้ว่า การทำเกลือสินเธาว์ในเขตจังหวัดภาคอีสานแต่เดิมนั้น ได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมในบริเวณลุ่มน้ำเสียใหญ่และทำความเสียหายต่อการทำเกษตรกรรม คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๓๔ เห็นชอบในหลักการตามที่คณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาคูณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณลุ่มน้ำเสียใหญ่ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ เสนอ สรุปได้ว่า ๑. ท้องที่ที่อนุญาตให้ตั้งโรงงานทำเกลือสินเธาว์และโรงงานสูบน้ำหรือให้น้ำเกลือขึ้นมาจากใต้ดินได้แก่ ท้องที่ซึ่งเคยมีการผลิตเกลืออยู่เดิมหรือมีความเหมาะสมในด้านแหล่งน้ำใต้ดิน แหล่งน้ำผิวดิน และไม่เป็นแหล่งเกษตรกรรมหรือพื้นที่ป่าไม้ ตามข้อมูลของทางราชการ ในท้องที่จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี ๒. ท้องที่ที่อนุญาตให้ตั้งโรงงานตามข้อ ๑. หากมีการคัดค้านหรือร้องเรียนขึ้น กระทรวงอุตสาหกรรมจะชะลอการพิจารณาอนุญาตไว้จนกว่าจังหวัดท้องที่จะหาข้อยุติซึ่งเป็นที่ยอมรับของราษฎรในท้องถิ่นหรือมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยละเอียดแล้วเสียก่อน ๓. การทำเกลือสินเธาว์และการสูบน้ำเกลือต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและมาตรการควบคุมที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด และให้สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ความเห็นประกอบการอนุญาตด้วย ต่อมา อุตสาหกรรมจังหวัดในฐานะผู้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานทำเกลือสินเธาว์และการสูบน้ำหรือให้น้ำเกลือขึ้นมาจากใต้ดินจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๒ วรรคห้า^๔ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตเรื่องฤดูกาลผลิตหรือระยะเวลาทำเกลือระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม (ข้อ ๔) การจำหน่ายน้ำเกลือให้เฉพาะลานตากหรือเตาต้มซึ่งได้รับอนุญาตจากทางราชการ (ข้อ ๕) การตากเกลือหรือการต้มเกลือหรือการตากทำน้ำเกลือให้แห้งโดยวิธีอื่น ๆ จะต้องดำเนินการบนลานปูนซีเมนต์ที่รองรับด้วยพลาสติกหรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติป้องกัน

^๔ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๑๒

ฯลฯ

ฯลฯ

ในการออกใบอนุญาตให้ผู้มีอำนาจอนุญาตพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าวและประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา ๓๒ ถ้ากรณีใดยังมีได้มีหลักเกณฑ์กำหนดไว้ให้พิจารณาโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของบุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงานหรือเป็นกรณีที่ต้องปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา ๓๒ ในการนี้จึงกำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการโรงงานจะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ในใบอนุญาตก็ได้



การรั่วซึมของน้ำได้ (ข้อ ๑๙) ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าอ้างว่าเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตดังกล่าวมีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิ เสรีภาพในการประกอบอาชีพ อันเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

โดยที่มาตรา ๒๙^{๑๐} และมาตรา ๕๐^{๑๑} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่เกิดมูลเหตุแห่งการฟ้องคดี กำหนดให้การจำกัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตาม บทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กำหนดไว้และเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และจะ กระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้ และบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการ ประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม การจำกัดเสรีภาพ จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการรักษา ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม... และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันกับบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ในลักษณะเดียวกัน ดังนั้น การกำหนด เงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่เป็นมูลแห่งการฟ้องคดี อันเป็นการจำกัดสิทธิ และเสรีภาพของผู้ฟ้องคดีทั้งเก้า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงสามารถกระทำได้ตามบทบัญญัติของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบกับพระราชบัญญัติโรงงานฯ ซึ่งการกำหนดเงื่อนไขข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ ๑๙ ในเอกสารแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเกลือสินเธาว์ เป็นผลมาจากการ ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๓๔ ซึ่งปัจจุบันยังมีผลใช้บังคับอยู่ โดยการกำหนดเงื่อนไขข้อ ๔ ที่กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเกลือสินเธาว์ ทำการสูบน้ำเกลือในช่วงฤดูกาลผลิตระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม นั้น สอดคล้องกับ

^{๑๐-๑๑} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๒๙ การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กำหนดไว้และเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และจะกระทบกระเทือน สาระสำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้

กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปและไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือ แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย

บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองให้นำมาใช้บังคับกับกฎหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมายด้วย โดยอนุโลม

มาตรา ๕๐ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม

การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศการคุ้มครองประชาชนในด้านสาธารณสุข โภค การรักษา ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบ การประกอบอาชีพ การคุ้มครองผู้บริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อป้องกันการผูกขาด หรือขัดขวางไม่เป็นธรรม ในการแข่งขัน

เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติโรงงานฯ ที่จะควบคุมอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการให้ได้ผลยิ่งขึ้น การกำหนดขอบเขตการประกอบกิจการดังกล่าว เป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดที่จะทำให้ผู้ประกอบการอาชีพทำเกลือสินเธาว์นำไปประกอบการวางแผนการสูบน้ำเกลือ และควบคุมปริมาณการสูบน้ำเกลือใต้ดินเพื่อให้น้ำเกลือใต้ดินมีการฟื้นฟูคืนตัวตามธรรมชาติในช่วงที่กำหนดให้หยุดการสูบน้ำใต้ดิน ในขณะเดียวกันก็หลีกเลี่ยงความขัดแย้งและลดผลกระทบจากการแพร่กระจายความเค็มลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและพื้นที่การเกษตรกรรมในช่วงฤดูทำนาปีที่ปกติจะเริ่มประมาณเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมของทุกปี จึงเห็นได้ว่า การกำหนดช่วงฤดูกาลผลิตระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมเป็นกรณีจำเป็นที่จะควบคุมผลกระทบจากการสูบน้ำเกลือใต้ดินที่มีต่อการทำเกษตรกรรมในช่วงฤดูทำนาปีให้สัมฤทธิ์ผล นอกจากนี้ยังไม่ขัดต่อหลักดุลยภาพระหว่างความเสียหายที่ผู้รับใบอนุญาตได้รับกับประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้รับใบอนุญาตเองและแก่ส่วนรวม การกำหนดเงื่อนไขข้อ ๕ ที่กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเกลือสินเธาว์ ต้องจำหน่ายน้ำเกลือเฉพาะลานตากหรือเตาต้มซึ่งได้รับอนุญาตจากทางราชการแล้วเท่านั้น เป็นวิธีการที่เหมาะสม เพราะกระบวนการตั้งแต่การนำน้ำเกลือซึ่งเป็นของเหลวมาปรับปรุงคุณสมบัติโดยวิธีตากหรือวิธีต้มให้แห้งเป็นเกลือสินเธาว์ซึ่งเป็นของแข็งโดยลานตากหรือเตาต้มที่มีมาตรฐานผ่านการตรวจสอบจากทางราชการ ย่อมมีความสัมพันธ์กับการลดลงของการแพร่กระจายความเค็มจากกระบวนการผลิตเกลือสินเธาว์จากน้ำเกลือใต้ดินลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและพื้นที่การเกษตรกรรม ผู้รับใบอนุญาตฯ จะมีภาระมากขึ้นในแง่ที่ถูกจำกัดเฉพาะคุณสมบัติของผู้รับซื้อลานตากหรือเตาต้มที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการเท่านั้น แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งเก้ายังสามารถเลือกที่จะจำหน่ายหรือไม่จำหน่ายน้ำเกลือให้กับผู้รับซื้อได้เองตามความสมัครใจ เงื่อนไขดังกล่าวจึงมิได้มีผลกระทบสาระสำคัญในการประกอบอาชีพของผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าแต่อย่างใด และการกำหนดเงื่อนไขข้อ ๑๙ ที่กำหนดให้การตากเกลือหรือการต้มเกลือหรือการทำน้ำเกลือให้แห้งโดยวิธีอื่นจะต้องดำเนินการบนลานปูนซีเมนต์ที่รองรับด้วยพลาสติกหรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติป้องกันการรั่วซึมของน้ำได้นั้น เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการตากเกลือบนลานตากที่เป็นพื้นดินบดอัดโดยมิได้มีเครื่องป้องกันการรั่วซึมของน้ำเกลือลงสู่ชั้นดิน นอกจากนี้ ภาระงบประมาณที่เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงวิธีการผลิตดังกล่าวก็ไม่มากเกินไปเมื่อเทียบกับความจำเป็นในการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะจากปัญหาการแพร่กระจายความเค็มจากกระบวนการผลิตเกลือสินเธาว์จากน้ำเกลือใต้ดินลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและพื้นที่การเกษตรกรรม



ส่วนข้ออ้างที่ว่า การกำหนดเงื่อนไขในเอกสารท้ายใบอนุญาตดังกล่าวมีการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม โดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามยิ่งกว่าโรงงานขนาดใหญ่ เห็นว่า การประกอบกิจการโรงงานทำเกลือสินเธาว์โดยการสูบน้ำเกลือในกรณีนี้ได้รับใบอนุญาตโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรงงานฯ ส่วนโรงงานขนาดใหญ่ตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งเก้ากล่าวอ้าง เป็นการประกอบกิจการโรงงานทำเหมืองแร่เกลือหินโดยวิธีเหมืองละลาย ซึ่งได้รับใบอนุญาตโดยอาศัยอำนาจพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ กรณีจึงถือไม่ได้ว่า การกำหนดเงื่อนไขให้ปฏิบัติตามกว่าโรงงานขนาดใหญ่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีทั้งเก้า เพราะข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ใช้ในการออกหลักเกณฑ์ วิธีการ และการกำหนดเงื่อนไขเพื่อออกใบอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตมีสาระสำคัญไม่เหมือนกัน ดังนั้น การกำหนดเงื่อนไขข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ ๑๙ ในเอกสารแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเกลือสินเธาว์ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๙๘/๒๕๕๖)

๓. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงแรม

การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะนายทะเบียนโรงแรมผู้มีอำนาจอนุญาตให้เปิดดำเนินกิจการโรงแรม มีคำสั่งไม่ต่อใบอนุญาตให้ดำเนินกิจการโรงแรม เนื่องจากมีการดัดแปลงอาคารโรงแรมโดยไม่ถูกต้องตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และอาจเกิดความไม่มั่นคงปลอดภัยสำหรับผู้พัก กรณีจึงเป็นการชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๑ วรรคสอง ของคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๔๖๓/๒๕๔๕ เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงแรม พุทธศักราช ๒๔๗๘ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๕ แล้ว นอกจากนั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ยื่นคำขอได้เลียงนกนางแอ่นในอาคารโรงแรมเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้เข้าพัก ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงสามารถใช้อำนาจตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อ ๕ ของเทศบัญญัติเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๐ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๐ ประกอบกับมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงแรมฯ ไม่อนุญาตให้ผู้ยื่นคำขอต่อใบอนุญาตดำเนินกิจการโรงแรมได้เช่นเดียวกัน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของโรงแรมมิคซ์โฮเทล จังหวัดชุมพร ประกอบกิจการโรงแรมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ จนถึงปัจจุบัน ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้วางแผนปรับปรุงกิจการโดยเปิดชั้นดาดฟ้าเป็นโรงซักกรีด จึงยื่นคำขออนุญาตดัดแปลงอาคารต่อเทศบาลเมืองชุมพรและได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารเป็นโรงซักกรีด ตามใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร เลขที่ ๑๐๘/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๗ ในระหว่างการก่อสร้างได้มีพนักงานแอ่นเข้ามาอาศัยทำรัง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่พนักงานแอ่นมาอาศัยทำรังอาจเกิดประโยชน์ทางธุรกิจมากกว่าการทำโรงซักกรีด จึงหยุดการก่อสร้างโดยปิดพื้นที่ดังกล่าวและห้ามบุคคลเข้าใช้ประโยชน์ และได้ต่อเติมเฉพาะส่วนที่เป็นหน้าต่างและประตูโดยการปิดทึบด้วยอิฐมวลเบา อาคารดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นการปิดตายซึ่งเท่ากับยกเลิกการใช้โดยปริยาย และเมื่อมีการตรวจโรงแรมเพื่อต่อใบอนุญาตประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะกรรมการพิจารณากลับนรกรการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พุทธศักราช ๒๕๓๘ จังหวัดชุมพร ได้พิจารณามีมติไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเปิดดำเนินการกิจการโรงแรม เนื่องจากผู้ฟ้องคดีก่อสร้างต่อเติมอาคารโรงซักกรีดโดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อสร้างผิดแบบที่ขออนุญาตโดยอาจไม่มั่นคงปลอดภัยสำหรับผู้พัก และขัดต่อพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ห้ามสัตว์อยู่ร่วมปะปนกับคนในอาคารโรงแรม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร (ผู้ถูกฟ้องคดี) จึงมีหนังสือถึงนายอำเภอเมืองชุมพรให้แจ้งผู้ฟ้องคดีทราบว่าคุณฟ้องคดีไม่อนุญาตให้เปิดดำเนินการกิจการโรงแรมมิคซ์โฮเทล นายอำเภอเมืองชุมพรจึงมีหนังสือแจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรม ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมีมติให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเปิดดำเนินการกิจการโรงแรมมิคซ์โฮเทล

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

จากข้อเท็จจริงในคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขออนุญาตเปิดดำเนินการกิจการโรงแรมมิคซ์โฮเทลต่อผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะนายทะเบียนโรงแรมผู้มีอำนาจอนุญาตให้เปิดดำเนินการกิจการโรงแรม ผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าของอาคารโรงแรมมิคซ์โฮเทลซึ่งเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ได้ก่อสร้างดัดแปลงอาคารโดยไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร เลขที่ ๑๐๘/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๗ นายกเทศมนตรีเมืองชุมพรจึงมีอำนาจสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการใช้อาคารดังกล่าวจนกว่าจะได้รับใบรับรอง



ตามมาตรา ๓๒^{๑๒} และมาตรา ๔๔^{๑๓} แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แต่ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้แจ้งขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามที่ได้ก่อสร้างดัดแปลงอาคารเป็นที่พักอาศัยของพนักงานแอนด์ ซึ่งผิดไปจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตเดิมแต่อย่างใด กรณีดังกล่าวถือได้ว่าอาคารโรงแรมมิคซ์โฮเทลมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายกเทศมนตรีเมืองชุมพร ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจที่จะออกคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเปิดดำเนินการกิจการโรงแรมมิคซ์โฮเทลได้ ตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง^{๑๔} และมาตรา ๖๖^{๑๕} แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๑ วรรคสอง ของคำสั่งกระทรวงมหาดไทย

^{๑๒-๑๓} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓)

พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๓๒ อาคารประเภทควบคุมการใช้ คือ อาคารดังต่อไปนี้

(๑) อาคารสำหรับใช้เป็นคลังสินค้า โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล

(๒) อาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข หรือกิจการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ หรือผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ได้กระทำการดังกล่าวเสร็จแล้ว ให้แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด เพื่อทำการตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารนั้นให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ห้ามมิให้บุคคลใดใช้อาคารนั้นเพื่อกิจการดังที่ระบุไว้ในใบอนุญาต หรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง

ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ทำการตรวจสอบแล้วเห็นว่าอาคารที่ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารนั้นเป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ แล้ว ก็ให้ออกใบรับรองให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ เพื่อให้มีการใช้อาคารนั้นตามที่ได้รับใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ได้ แต่ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้ทำการตรวจสอบภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารนั้นใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารนั้นเพื่อกิจการดังที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ต่อไปได้

ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารนั้นเพื่อกิจการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ

มาตรา ๔๔ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ วรรคสาม หรือมาตรา ๓๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารระงับการใช้อาคารส่วนที่ยังไม่ได้รับใบรับรอง ใบอนุญาต หรือที่ไม่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ จนกว่าจะได้รับใบรับรอง ใบอนุญาต หรือได้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ แล้ว

^{๑๔-๑๕} พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๑๓ เพื่อประโยชน์ในการกำหนดและควบคุมมาตรฐานของโรงแรม ส่งเสริมการประกอบธุรกิจโรงแรม และส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงแข็งแรง สุขลักษณะหรือความปลอดภัยของโรงแรม รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดประเภทของโรงแรม และกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง ขนาด ลักษณะ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือมาตรฐานการประกอบธุรกิจของโรงแรม ทั้งนี้ เงื่อนไขดังกล่าวให้รวมถึงการห้ามประกอบกิจการอื่นใดในโรงแรมด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๖๖ บรรดากฎกระทรวง คำสั่งหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติโรงแรม พุทธศักราช ๒๕๗๘ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง คำสั่งหรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ



ที่ ๔๖๓/๒๕๔๕ เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงแรม พุทธศักราช ๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๕ ซึ่งกำหนดว่า หลังจากที่ได้รับอนุญาตตั้งโรงแรมได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารเพื่อใช้เป็นโรงแรมแล้ว ต้องมีการตรวจสอบว่าผู้ขออนุญาตได้สร้างอาคารตามแบบแปลนที่ขออนุญาตหรือไม่ และเมื่อทางโรงแรมเปิดดำเนินการแล้วต้องมีการตรวจตราควบคุมไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

นอกจากนี้ โดยที่มาตรา ๓๒^{๑๖} แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ บัญญัติให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อกำหนดของท้องถิ่น กำหนดประเภทของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นนั้น โดยข้อ ๕ ของเทศบัญญัติเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๐ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๐ กำหนดว่า ให้กิจการต่อไปนี้เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นเทศบาลเมืองชุมพร คือ ๑. กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ (๑) การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ำ สัตว์เลื้อยคลาน หรือแมลง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเลี้ยงนกนางแอ่นในชั้นบนสุดของอาคารโรงแรมมิคซ์โฮเทลเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ ซึ่งการเลี้ยงนกนางแอ่นเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้เข้าพักในโรงแรม ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมสามารถใช้อำนาจตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ และข้อ ๕ ของเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฯ ประกอบกับมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงแรมฯ ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการกิจการโรงแรมมิคซ์โฮเทลได้เช่นเดียวกัน เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างดัดแปลงอาคารโดยไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร เลขที่ ๑๐๘/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๗ และเลี้ยงนกนางแอ่นในอาคารโรงแรมมิคซ์โฮเทลอันเป็นการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเปิดดำเนินการกิจการโรงแรมมิคซ์โฮเทลจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๓๐/๒๕๔๗)

๔. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการขายทอดตลาดหรือค้าของเก่า

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

^{๑๖} พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการที่ประกาศตามมาตรา ๓๑ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อกำหนดของท้องถิ่นดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดประเภทของกิจการตามมาตรา ๓๑ บางกิจการหรือทุกกิจการให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นนั้น

(๒) กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปสำหรับผู้ดำเนินการกิจการตาม (๑) ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ดำเนินการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ



๕. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖. การออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗. การออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๘. การออกใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล

การที่ผู้ดำเนินการสถานพยาบาลเป็นข้าราชการประจำ บุคคลดังกล่าวย่อมไม่อาจปฏิบัติงานในสถานพยาบาลที่ขออนุญาตได้ในเวลาราชการไม่น้อยกว่าสี่สิบชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตามนัยข้อ ๓ วรรคสอง ของกฎกระทรวงว่าด้วยการดำเนินการสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ กรณีถือว่าเป็นเหตุทำให้ผู้นั้นเป็นผู้ที่ไม่สามารถควบคุมดูแลสถานพยาบาลได้โดยใกล้ชิด จึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๒๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ดังนั้น การที่อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีคำสั่งให้เปลี่ยนผู้ดำเนินการสถานพยาบาลโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเป็นบุคคลอื่น และมีคำสั่งไม่ต่อใบอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาลโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะให้แก่ผู้ดำเนินการสถานพยาบาลคนเดิม จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

บริษัท มงกุฎวัฒนะ จำกัด (มหาชน) ได้รับอนุญาตจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ให้ตั้งสถานพยาบาลชื่อ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ และผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลมงกุฎวัฒนะตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ และได้รับการต่อใบอนุญาตต่อเนื่องมาโดยตลอด ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๔ คณะทำงานตรวจลักษณะมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคซึ่งมีอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เป็นประธาน ได้เข้าตรวจลักษณะมาตรฐานของโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ และพบว่าผู้ดำเนินการสถานพยาบาลคือผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการประจำปฏิบัติงานอยู่ที่กรมแพทยทหารบก คณะทำงานดังกล่าวมีความเห็นว่า การเป็นข้าราชการประจำทำให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่ไม่สามารถควบคุมดูแลสถานพยาบาลได้โดยใกล้ชิด จึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๒๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๔ และวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๔ แจ้งผู้รับอนุญาต

(บริษัท มงกุฏวัฒนะ จำกัด (มหาชน)) และผู้ฟ้องคดีให้เปลี่ยนผู้ดำเนินการโรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ เพื่อให้มีผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรมที่สามารถควบคุมกิจการสถานพยาบาลได้โดยใกล้ชิด ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์เรื่องดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วมีมติยกอุทธรณ์ หลังจากนั้น ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แจ้งไม่ต่อใบอนุญาตให้แก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาล ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้โรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะเปลี่ยนแปลงผู้ดำเนินการจากผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลอื่น ให้ผู้ถูกฟ้องคดีต่ออายุใบอนุญาตให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๑๘,๙๒๑,๙๓๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองสูงสุดโดยมติที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า โดยที่มาตรา ๒๕ (๓)^{๑๗} แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาลฯ บัญญัติให้การพิจารณาออกใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลของผู้อนุญาตจะต้องปรากฏว่าผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ที่สามารถควบคุมดูแลกิจการสถานพยาบาลได้โดยใกล้ชิด เมื่อข้อเท็จจริงในคดีปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีรับราชการเป็นข้าราชการประจำปฏิบัติงานอยู่ที่กรมแพทยทหารบก ซึ่งต้องปฏิบัติราชการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๗.๓๐ ถึง ๑๕.๓๐ นาฬิกา ดังนั้น ในระหว่างเวลาราชการ ผู้ฟ้องคดีย่อมไม่สามารถที่จะควบคุมดูแลการดำเนินกิจการของโรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะได้ และในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นเวลาที่มีผู้ป่วยมารับบริการจากโรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะจำนวนมากกว่าในช่วงนอกเวลาราชการ หากเกิดกรณีฉุกเฉินหรือกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องให้ผู้ดำเนินการสถานพยาบาลแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้น ผู้ฟ้องคดีย่อมไม่อาจที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ดำเนินการสถานพยาบาลดังกล่าวได้อย่างทันทั่วทั้งที่ แม้มาตรา ๒๖^{๑๘} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จะบัญญัติให้มีผู้ดำเนินการแทนได้

^{๑๗-๑๘} พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๒๕ ในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลของผู้อนุญาตจะต้องปรากฏว่าผู้ขอรับใบอนุญาต

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) เป็นผู้ที่สามารถควบคุมดูแลกิจการสถานพยาบาลได้โดยใกล้ชิด

มาตรา ๒๖ ถ้าผู้ดำเนินการพ้นจากหน้าที่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เกินเจ็ดวัน ผู้รับอนุญาตอาจมอบหมายให้บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๕ ดำเนินการแทนได้ไม่เกินเก้าสิบวัน ในกรณีเช่นว่านี้ให้ผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแทนแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบภายในสามวันนับแต่วันที่เข้าดำเนินการแทน

ผู้รับมอบหมายให้ดำเนินการแทนตามวรรคหนึ่ง ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้ดำเนินการ



แต่ก็ให้ดำเนินการแทนได้ชั่วคราวไม่เกินเก้าสิบวันเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ จึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่สามารถควบคุมดูแลกิจการสถานพยาบาลโรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะได้โดยใกล้ชิด ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลตามมาตรา ๒๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาลฯ ฉะนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งให้เปลี่ยนผู้ดำเนินการสถานพยาบาลโรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะจากผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลอื่น และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ วินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

นอกจากนั้น มาตรา ๒๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาลฯ บัญญัติให้การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยกฎกระทรวงว่าด้วยการดำเนินการสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับวัน เวลา การปฏิบัติงานในสถานพยาบาลของผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาล เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้อนุญาตว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ที่สามารถควบคุมดูแลกิจการสถานพยาบาลได้โดยใกล้ชิดตามนัยมาตรา ๒๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาลฯ หรือไม่ โดยผู้รับอนุญาตจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเช่นนั้นตลอดอายุใบอนุญาต อีกทั้ง ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเช่นเดียวกับผู้ขอรับใบอนุญาต ซึ่งผู้อนุญาตก็ต้องนำเงื่อนไขดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาคำขอต่ออายุใบอนุญาตด้วย เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่ไม่สามารถควบคุมดูแลกิจการของโรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะได้โดยใกล้ชิดตามเงื่อนไขของกฎหมาย และไม่อยู่ในเงื่อนไขที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะออกใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลได้ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาลฯ ประกอบกับในขณะยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตนั้น กฎกระทรวงว่าด้วยการดำเนินการสถานพยาบาลฯ มีผลใช้บังคับแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงอยู่ในบังคับของกฎกระทรวงดังกล่าวด้วย การที่ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ปฏิบัติราชการประจำอยู่ที่กรมแพทยทหารบกในเวลาราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจปฏิบัติงานในสถานพยาบาลโรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะในเวลาราชการไม่น้อยกว่าสี่สิบชั่วโมงต่อสัปดาห์ได้ ตามนัยข้อ ๓ วรรคสอง^{๑๙} ของกฎกระทรวงว่าด้วยการดำเนินการสถานพยาบาลฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตการเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลให้แก่ผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ วินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี

^{๑๙} กฎกระทรวงว่าด้วยการดำเนินการสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕

ข้อ ๓ ผู้ขอรับใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลที่ได้ปฏิบัติงานอื่นอยู่แล้ว ให้แจ้งวัน เวลาที่ปฏิบัติงานดังกล่าวด้วย

ในกรณีที่ปฏิบัติงานอื่นอยู่แล้ว ต้องมีเวลาที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนในเวลาราชการไม่น้อยกว่าสี่สิบชั่วโมงต่อสัปดาห์

แล้วยื่นตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงไม่เป็นการละเมิด และกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) จึงไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๑๑-๕๑๒/๒๕๕๖ (ประชุมใหญ่))

๙. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการตลาด

การที่มีพ่อค้า แม่ค้ารถเข็น รถเร่ และหาบเร่แผงลอยใช้พื้นที่บนถนนในที่ดินจัดสรรรอบตลาดมหาชัยเมืองใหม่เป็นที่ชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทต่าง ๆ เป็นประจำหรือเป็นครั้งคราวตามวันที่กำหนด ถือได้ว่ามีลักษณะเป็นตลาด เมื่อการจัดตั้งตลาดดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงเป็นการฝ่าฝืนตามมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้ดำเนินการสั่งให้ผู้ดำเนินกิจการนั้นแก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องหรือสั่งให้ผู้นั้นหยุดดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดในมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ นอกจากนั้น การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นปล่อยให้ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการตลาดมหาชัยเมืองใหม่ใช้สถานที่ที่จัดไว้เป็นลานจอดรถมาจัดทำเป็นตลาดขายของ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตโดยมิได้ดำเนินการเพื่อมีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ย่อมถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเช่นกัน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการร้านถ่ายรูปและถ่ายเอกสาร ตั้งอยู่ที่ตลาดมหาชัยเมืองใหม่ ซึ่งบริษัท มหาชัย มาร์เก็ต จำกัด (ผู้ร้องสอด) เป็นผู้ประกอบกิจการโดยได้รับใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นตลาดเอกชน มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้กำหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด เลขที่ ๐๓/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๙ ว่า ให้เปิดใช้ระบบน้ำเสีย โดยน้ำทิ้งต้องได้มาตรฐานน้ำทิ้ง ให้มีการค้าขายเฉพาะในพื้นที่ขออนุญาตประกอบกิจการ ห้ามมิให้ค้าขายบนถนนในที่ดินจัดสรร บนถนนทางเข้า-ออก ตลาดและบริเวณพื้นที่ลานจอดรถ และห้ามมิให้ดำเนินการใด ๆ ในลักษณะเรียกเก็บเงินค่าจอดยานพาหนะทุกประเภทในพื้นที่ลานจอดรถของตลาดหรือบริเวณถนนในที่ดินจัดสรร ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนไปยังผู้ถูกฟ้องคดีว่าได้รับความเดือดร้อนจากการที่ผู้ร้องสอดจัดทำที่รับฝากรถยนต์และจักรยานยนต์บนถนนในที่ดินจัดสรร และค้าขายบนถนนรอบตลาด



มหาชัยเมืองใหม่ปิดทางเข้า-ออก อาคารพาณิชย์และร้านถ่ายรูปของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ห้ามผู้ร้องสอดวางขายของและนำแผงเหล็กมากั้นบนถนนในที่ดินจัดสรรรอบตลาดมหาชัยเมืองใหม่ในลักษณะเรียกเก็บเงินค่ารับฝากรถ หากไม่ปฏิบัติตามจะพักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด ผู้ร้องสอดจึงอุทธรณ์คำสั่งไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มีคำวินิจฉัยว่าถนนภายในตลาดและที่ดินที่เป็นที่ตั้งตลาดมหาชัยเมืองใหม่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องสอด ผู้ร้องสอดจะนำไปทำประโยชน์เพื่อหารายได้ก็ได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงออกใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นตลาดเอกชน เลขที่ ๒ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ ให้ผู้ร้องสอดประกอบกิจการตลาดมหาชัยเมืองใหม่ได้ต่อไปจนถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ และได้ยกเลิกเงื่อนไขเกี่ยวกับข้อห้ามในการเรียกเก็บเงินค่าจอดยานพาหนะทุกประเภทในพื้นที่ลานจอดรถและ/หรือบนถนนรอบตลาดมหาชัยเมืองใหม่ และเมื่อใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นตลาดเอกชนฉบับดังกล่าวหมดอายุ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นตลาดเอกชน เลขที่ ๙ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ ให้ผู้ร้องสอดประกอบกิจการตลาดมหาชัยเมืองใหม่ต่อไปจนถึงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ และมีเงื่อนไขให้ผู้ร้องสอดเปิดใช้ระบบบำบัดน้ำเสีย โดยน้ำทิ้งต้องได้มาตรฐานน้ำทิ้ง ให้มีการค้าขายเฉพาะในพื้นที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการเท่านั้น ห้ามมิให้ค้าขายบนถนนทางเข้า-ออก ตลาดและบริเวณพื้นที่ลานจอดรถ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีละเลยปล่อยให้ผู้ร้องสอดจัดให้มีการค้าขายบนถนนในที่ดินจัดสรรและบริเวณพื้นที่จอดรถของตลาดก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยมีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด และเมื่อได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาดแล้ว ห้ามมิให้มีการค้าขายในที่ดินจัดสรรและบริเวณพื้นที่จอดรถของตลาด ห้ามนำถนนในที่ดินจัดสรรไปจัดทำที่รับฝากรถเพื่อหารายได้โดยการเก็บค่าจอดรถ จัดให้มีการจอดรถของผู้มาซื้อของในสถานที่จอดรถของตลาดเท่านั้น และจัดระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อดักไขมัน บ่อดักมูลฝอยให้ถูกต้องตามกฎหมาย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่า การค้าขายบนถนนในที่ดินจัดสรรรอบตลาดมหาชัยเมืองใหม่เป็นการกระทำของเจ้าของอาคารพาณิชย์และบุคคลภายนอกจำพวกหาบเร่แผงลอยรวมถึงแม่ค้ารถเข็นที่เข้ามาจอดขายเพียงชั่วคราว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจสอบและแจ้งให้ผู้ร้องสอดทราบเพื่อตรวจตราและห้ามมิให้แม่ค้ารถเข็นเข้ามาจอดค้าขายบนถนนในที่ดินจัดสรรอยู่อย่างสม่ำเสมอ จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดียอมรับว่ามีการค้าขายบนถนนในที่ดินจัดสรรจริง ซึ่งการค้าขายบนถนนในที่ดินจัดสรรรอบตลาดมหาชัยเมืองใหม่นั้นมีผู้ค้า ได้แก่ พ่อค้าแม่ค้า

รถเข็น รถเร่ และหาบเร่แผงลอย ใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจำหน่ายอาหารประเภทต่าง ๆ รวมทั้งสินค้าประเภทอื่น เป็นประจำหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่กำหนด จึงถือว่าการค้าขายบนถนนในที่ดินจัดสรรรอบตลาดมหาชัยเมืองใหม่มีลักษณะเป็นตลาด ตามมาตรา ๔^{๒๐} แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแม้จะไม่ปรากฏว่าการค้าขายบนถนนในที่ดินจัดสรรดังกล่าวเป็นการดำเนินการโดยบุคคลใด แต่เมื่อการจัดตั้งตลาดดังกล่าวไม่ได้รับใบอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดี ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง^{๒๑} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และอยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะมีคำสั่งให้ผู้ดำเนินการนั้นแก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้อง หรือสั่งให้ผู้นั้นหยุดดำเนินการค้าขายบนถนนในที่ดินจัดสรรรอบตลาดมหาชัยเมืองใหม่ ตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง^{๒๒} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีเพียงแต่ตรวจสอบและแจ้งให้ผู้ร้องสอดทราบ เพื่อตรวจตราและห้ามมิให้แม่ค้ารถเข็นเข้ามาจอดค้าขายบนถนนในที่ดินจัดสรรอย่างสม่ำเสมอ โดยมิได้ดำเนินการใด ๆ ตามอำนาจหน้าที่เพื่อมีคำสั่งดังกล่าว จึงถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการปล่อยให้มีการจัดตั้งตลาดบนถนนในที่ดินจัดสรรรอบตลาดมหาชัยเมืองใหม่โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

สำหรับการปล่อยให้ผู้ร้องสอดใช้สถานที่ที่จัดไว้เป็นลานจอดรถมาจัดทำเป็นตลาดขายของนั้น แม้ผู้ร้องสอดจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เป็นที่ตั้งตลาดมหาชัยเมืองใหม่

๒๐-๒๒ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียบ่าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สำหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจำหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่กำหนด

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๓๔ ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๖

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๔๕ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ดำเนินการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ข้อกำหนดของท้องถิ่นหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการดำเนินการนั้น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้ดำเนินการนั้นแก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าผู้ดำเนินการไม่แก้ไข หรือถ้าการดำเนินการนั้นจะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดดำเนินการนั้นไว้ทันทีเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตรายแล้วก็ได้

ฯลฯ

ฯลฯ



ซึ่งผู้ร้องสอดมีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดินของตน ตามมาตรา ๑๓๓๖^{๒๓} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก็ตาม แต่เนื่องจากการประกอบกิจการตลาดของผู้ร้องสอดจะต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข และผู้ร้องสอดมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตดังกล่าว ซึ่งใบอนุญาตประกอบกิจการตลาดที่ผู้ร้องสอดได้รับมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ กล่าวคือ ใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด เลขที่ ๐๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด เลขที่ ๐๓/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๙ ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นตลาดเอกชน เลขที่ ๒ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ และใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นตลาดเอกชน เลขที่ ๙ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ ต่างก็ระบุเงื่อนไขไว้ว่า ห้ามมิให้ค้าขายบนถนนทางเข้า-ออก ตลาดและบริเวณพื้นที่ลานจอดรถ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ร้องสอดใช้สถานที่ที่จัดไว้เป็นลานจอดรถมาจัดทำเป็นตลาดขายของจริง จึงเป็นกรณีที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาดจัดให้มีการค้าขายบริเวณพื้นที่ลานจอดรถ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตประกอบกิจการตลาดที่ผู้ร้องสอดได้รับอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตนั้น ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะมีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตดังกล่าวได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๙^{๒๔} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ดำเนินการใด ๆ ตามอำนาจหน้าที่เพื่อมีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นตลาดเอกชนของผู้ร้องสอด จึงถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ ตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ในการควบคุมดูแลมิให้ผู้ดำเนินกิจการค้าขายบนถนนในที่ดินจัดสรรรอบตลาดมหาชัยเมืองใหม่ อันมีลักษณะเป็นตลาด และให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตาม มาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ในการควบคุมให้ผู้ร้องสอดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นตลาดเอกชน โดยควบคุมดูแลมิให้ผู้ร้องสอดนำสถานที่ที่จัดไว้เป็นลานจอดรถมาจัดทำเป็นตลาดขายของ หากผู้ร้องสอดไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ

^{๒๓} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๓๖ ภายในบังคับแห่งกฎหมาย เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิใช้สอยและจำหน่ายทรัพย์สินของตนและได้ซึ่งดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้น กับทั้งมีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ และมีสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

^{๒๔} พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๕๙ ในกรณีปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตสำหรับกิจการใดไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อกำหนดของท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน

ไม่ถูกต้อง ให้ผู้ถูกฟ้องคดีสั่งพักใช้ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นตลาดเอกราชของผู้ร้องสอด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐/๒๕๕๗)

๑๐. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์

การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง กำหนดท้องที่กันดารและจำเป็นต้องฆ่าสัตว์เพื่อการบริโภคสำหรับประชาชน ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ในอำเภอรัตนบุรี เพื่อเป็นการผ่อนผันให้ประชาชนในท้องที่ดังกล่าวสามารถที่จะฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ได้ แล้วต่อมา เมื่อมีผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ในตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์จึงมีประกาศยกเลิกท้องที่กันดารและจำเป็นต้องฆ่าสัตว์ เฉพาะในท้องที่ตำบลไผ่และตำบลรัตนบุรี รวมทั้งเขตเทศบาลตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายแล้ว แต่ยังคงกำหนดให้ตำบลอื่น ๆ ในอำเภอรัตนบุรีเป็นท้องที่กันดารและจำเป็นต้องฆ่าสัตว์ ในท้องที่นั้นต่อไป โดยมีกำหนดระยะเวลา เมื่อพิจารณาประกอบกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏว่า โรงฆ่าสัตว์ของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการรายดังกล่าวยังคงมีข้อบกพร่อง และยังไม่มีความพร้อมและความเหมาะสมที่จะให้ผู้ประกอบการฆ่าสัตว์ทุกตำบลของอำเภอรัตนบุรีต้องนำสัตว์มาฆ่าที่โรงฆ่าสัตว์ของผู้ได้รับอนุญาตรายนี้ ดังนั้น การดำเนินการของผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ที่มีประกาศยกเลิกท้องที่กันดารฯ เพียงบางพื้นที่ข้างต้นจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยเหตุผลและชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ตั้งอยู่ที่ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ตามใบอนุญาตลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ ต่อเนื่องจนถึงใบอนุญาตฉบับลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ อ้างว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีประกาศจังหวัดสุรินทร์กำหนดให้พื้นที่ทุกอำเภอของจังหวัดสุรินทร์เป็นท้องที่กันดารและจำเป็นต้องฆ่าสัตว์เพื่อการบริโภคสำหรับประชาชนในท้องที่นั้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยไม่ได้กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของประกาศไว้ ทำให้ไม่มีการนำสุกรไปฆ่าที่โรงฆ่าสัตว์แต่ใช้วิธีฆ่าตามหลังบ้าน เป็นผลให้ผู้ฟ้องคดีสูญเสียรายได้ ทั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนเพื่อให้มีการยกเลิกประกาศดังกล่าว แต่ปลัดจังหวัดสุรินทร์ชี้แจงว่าอยู่ในช่วงแจ้งให้ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์แต่ละรายดำเนินการแก้ไขปรับปรุง



ข้อบกพร่องให้เป็นไปตามกฎหมาย เมื่อดำเนินการเสร็จจึงจะเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้พิจารณายกเลิกประกาศดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง กำหนดท้องที่กั้นดงและจำเป็นต้องฆ่าสัตว์ในท้องที่นั้น ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ โดยยกเลิกประกาศจังหวัดสุรินทร์ที่กำหนดให้ท้องที่ทุกอำเภอของจังหวัดสุรินทร์เป็นท้องที่กั้นดงและจำเป็นต้องฆ่าสัตว์เพื่อการบริโภคสำหรับประชาชนที่ออกในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ทั้งหมด และได้กำหนดท้องที่กั้นดงและจำเป็นต้องฆ่าสัตว์ในท้องที่นั้นใหม่ เป็นผลให้ท้องที่ตำบลไผ่ ตำบลรัตนบุรี รวมทั้งเขตเทศบาลตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี ไม่เป็นท้องที่กั้นดงและจำเป็นต้องฆ่าสัตว์ในท้องที่นั้นอีกต่อไป ส่วนตำบลอื่นในอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ยังคงกำหนดให้เป็นท้องที่กั้นดงและจำเป็นต้องฆ่าสัตว์ในท้องที่นั้น มีกำหนดระยะเวลาถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกถอนประกาศจังหวัดสุรินทร์ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ในอำเภอรัตนบุรีทั้งหมดจะทำให้ผู้ฟ้องคดีสามารถรับจ้างฆ่าสุกรเพิ่มจากตำบลไผ่และตำบลรัตนบุรีได้อีก ๕ ตำบล และการที่ปศุสัตว์อำเภอรัตนบุรีและปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์เสนอเรื่องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการยกเลิกประกาศท้องที่กั้นดงสำหรับการฆ่าสัตว์ล่าช้าเกินสมควรทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายขาดรายได้ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการชดเชยค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๑,๐๕๔,๐๘๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่มาตรา ๒๒^{๒๕} แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้การประกาศให้ท้องที่ใดเป็นท้องที่กั้นดงและจำเป็นต้องฆ่าสัตว์ในท้องที่นั้นเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่นั้นที่จะพิจารณาดำเนินการ แม้กฎหมายดังกล่าวจะมีได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาไว้ แต่การออกประกาศให้ท้องที่ใดเป็นท้องที่กั้นดงและจำเป็นต้องฆ่าสัตว์ในท้องที่นั้นก็ต้องตั้งอยู่บนหลักเหตุผลและความจำเป็นในการต้องฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ จึงจะถือได้ว่าเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย จากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวออกประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง กำหนดท้องที่กั้นดงและจำเป็นต้องฆ่าสัตว์เพื่อการบริโภคสำหรับประชาชน เพื่อเป็นการผ่อนผันให้ประชาชนทั่วไปในท้องที่ดังกล่าวสามารถที่จะฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ได้ โดยในอำเภอรัตนบุรี ซึ่งประกอบด้วย ๑๒ ตำบล ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มี

^{๒๕} พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๒๒ ในกรณีต่อไปนี้ จะฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ได้แต่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎกระทรวง

(๑) การฆ่าสัตว์ซึ่งต้องฆ่า ณ ที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะ ตามพิธีกรรมในทางศาสนา

(๒) การฆ่าสัตว์ในท้องที่ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่นั้นประกาศเป็นครั้งคราวว่าเป็นท้องที่กั้นดงและจำเป็นต้องฆ่าสัตว์ในท้องที่นั้น

(๓) การฆ่าสัตว์ในกรณีที่มีเหตุสมควรเป็นพิเศษ

ประกาศจังหวัดสุรินทร์ฯ ฉบับลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๑ และฉบับลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๑ กำหนดให้ทุกตำบลของอำเภอรัตนบุรีเป็นท้องที่กั้นดารและจำเป็นต้องฆ่าสัตว์ในท้องที่นั้น โดยไม่ได้กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของประกาศดังกล่าวไว้ ซึ่งในอำเภอรัตนบุรีแต่เดิมมิได้มีผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ตามกฎหมาย และผู้ฟ้องคดีเดิมก็เป็นผู้ประกอบการฆ่าสัตว์ที่ฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ (ฆ่าสัตว์หลังบ้าน) ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ขึ้นในตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ และได้ยื่นแบบขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ ต่อเนื่องถึงใบอนุญาตฯ ฉบับลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ ให้ผู้ฟ้องคดี ภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว คณะทำงานดำเนินการจัดระเบียบโรงฆ่าสัตว์ระดับอำเภอของอำเภอรัตนบุรีและคณะทำงานดำเนินการจัดระเบียบโรงฆ่าสัตว์ระดับจังหวัดของจังหวัดสุรินทร์ ได้มีการประชุมพิจารณา เรื่องการถอนประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง กำหนดท้องที่กั้นดารและจำเป็นต้องฆ่าสัตว์ เพื่อการบริโภคสำหรับประชาชน ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ในอำเภอรัตนบุรีอย่างต่อเนื่อง โดยในเบื้องต้น คณะทำงานฯ เห็นพ้องกันว่าสมควรถอนประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง กำหนดท้องที่กั้นดารและจำเป็นต้องฆ่าสัตว์เพื่อการบริโภคสำหรับประชาชน ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ในท้องที่ ๒ ตำบล คือ อำเภอรัตนบุรีเฉพาะท้องที่ตำบลรัตนบุรีรวมทั้งในเขตเทศบาลและตำบลไผ่ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตและได้พัฒนาปรับปรุงระบบการผลิตเนื้อสัตว์ ที่ถูกสุขลักษณะ และเป็นไปตามกฎกระทรวงเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคแล้ว ส่วนตำบลอื่น ๆ ในอำเภอรัตนบุรีเห็นควรให้คงประกาศให้เป็นท้องที่กั้นดารและจำเป็นต้องฆ่าสัตว์ในท้องที่นั้นต่อไป มีกำหนดระยะเวลาถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓

นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยังปรากฏอีกว่าเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่และคณะทำงานดำเนินการจัดระเบียบโรงฆ่าสัตว์ อำเภอรัตนบุรี ได้ออกตรวจสอบและตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ในเขตตำบลไผ่ ตำบลรัตนบุรี รวมทั้งเขตเทศบาลตำบลรัตนบุรี ยังพบว่า โรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ของผู้ฟ้องคดีมีข้อบกพร่องในเรื่องพื้นที่ห้องฆ่าสัตว์ การกำจัดกลิ่น การบำบัดคุณภาพน้ำล้างซาก และบ่อพักน้ำเสีย จึงได้แนะนำให้ผู้ฟ้องคดีปรับปรุงแก้ไข แม้ต่อมาผู้ฟ้องคดีจะได้ปรับปรุงแก้ไขตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่และคณะทำงานฯ ให้คำแนะนำ และได้ผ่านการตรวจประเมินองค์ประกอบในด้านสถานที่ตั้ง ด้านสุขาภิบาล และด้านกระบวนการฆ่าสัตว์แล้วก็ตาม แต่องค์ประกอบในด้านการขนส่งเนื้อสัตว์ก็ไม่ผ่านการตรวจประเมินในเรื่องการควบคุมอุณหภูมิเนื้อสัตว์เพื่อป้องกันการเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ ประกอบกับตามรายละเอียดแบบแปลนโรงฆ่าสุกรของผู้ฟ้องคดีท้ายคำขอ



อนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ระบุว่าเป็นโรงฆ่าสุกรขนาด ๒๐ ตัวต่อวัน โดยพื้นที่ของตัวอาคารโรงฆ่าสัตว์มีขนาดกว้างเพียง ๖ เมตร ยาว ๑๓.๖๐ เมตร และใช้แรงงานคนเป็นหลัก จึงมีลักษณะเป็นโรงฆ่าสัตว์ในครัวเรือนเท่านั้น นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงพื้นที่อำเภอรัตนบุรี ซึ่งมีทั้งหมด ๑๒ ตำบล แต่มีโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายของผู้ฟ้องคดีแต่เพียงแห่งเดียว การที่จะให้ผู้ประกอบการฆ่าสัตว์ในทุกตำบลของอำเภอรัตนบุรีต้องนำสัตว์มาฆ่าที่โรงฆ่าสัตว์ของผู้ฟ้องคดี ด้วยการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยกเลิกประกาศท้องที่กั้นดาร์และจำเป็นต้องฆ่าสัตว์ในท้องที่อำเภอรัตนบุรีทุกตำบล ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการฆ่าสัตว์ในอำเภอรัตนบุรีไม่สามารถฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ได้อีกต่อไป ในขณะที่โรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ของผู้ฟ้องคดีก็ยังไม่มีความพร้อมและความเหมาะสมเพียงพอ นั้น ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับกับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่แล้ว เห็นว่า ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่มีมากกว่า ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง กำหนดท้องที่กั้นดาร์และจำเป็นต้องฆ่าสัตว์ในท้องที่นั้น ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ โดยได้ยกเลิกท้องที่กั้นดาร์และจำเป็นต้องฆ่าสัตว์เฉพาะในท้องที่ตำบลไผ่และตำบลรัตนบุรี รวมทั้งเขตเทศบาลตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี แต่ยังคงกำหนดให้ตำบลอื่น ๆ ในอำเภอรัตนบุรี เป็นท้องที่กั้นดาร์และจำเป็นต้องฆ่าสัตว์ในท้องที่นั้นต่อไปจนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยเหตุผลและเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีไม่อาจถือได้ว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างแต่อย่างใด เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ดังนั้น จังหวัดสุรินทร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๔๑/๒๕๕๗)

๑๑. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

การใช้อำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการกำหนดมาตรการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะพิจารณาออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เป็นมาตรการที่จำเป็นเพื่อควบคุมการประกอบกิจการของผู้ขอรับใบอนุญาตมิให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับสถานประกอบการ ดังนั้น เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการขนถ่ายถ่านหินยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับฝุ่นละออง เสียงจากการทำงานของเครื่องจักร และระบบการบำบัดน้ำเสียที่ปล่อยลงสู่แม่น้ำได้ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ขอรับใบอนุญาต

ยังมิได้ปฏิบัติตามมาตรการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมดังกล่าว และหากออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอาจเป็นเหตุกระทบกระเทือนถึงสุขอนามัยของประชาชน การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตจึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และไม่เป็นการกระทำละเมิดแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า ประเภทถ่านหิน ปูนซีเมนต์ เหล็ก และสินแร่ต่าง ๆ ร่วมกับบริษัท ว. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือผู้ฟ้องคดี และเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทสะสมแร่ การประกอบกิจการของบริษัท ว. ได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยใกล้เคียง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้สั่งการให้ผู้ประกอบกิจการดำเนินการแก้ไขตามมาตรการแก้ไขปัญหามลพิษ แต่ยังคงมีปัญหาสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยใกล้เคียงมาโดยตลอด นายกเทศมนตรีตำบลบางปะอิน (นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเลน เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงมีหนังสือสั่งให้บริษัท ว. ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการประกอบกิจการเป็นครั้งที่ ๒ แต่ปรากฏว่า บริษัท ว. มิได้ทำการปรับปรุงแก้ไขอย่างเคร่งครัด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งให้บริษัท ว. ปิดกิจการ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพื่อประกอบกิจการขนถ่ายสินค้า ประเภทถ่านหิน แร่ ที่บริเวณท่าเทียบเรือของผู้ฟ้องคดี และเทศบาลตำบลบางปะอิน (เทศบาลตำบลบ้านเลน เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ตรวจสอบสถานประกอบการของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า มาตรการป้องกันมลพิษทางสิ่งแวดล้อมของผู้ฟ้องคดี ยังไม่สามารถทำให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการปลอดภัยในสุขอนามัยชีวิต และทรัพย์สิน จึงมีคำสั่งไม่อนุญาต ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นควรให้ทำการทดลองขนถ่ายสินค้าในระบบปิด โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษเข้ามามตรวจสอบสิ่งแวดล้อมด้วย ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้ว และได้มีหนังสือแจ้งอำเภอบางปะอินเพื่อแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาออกใบอนุญาต หากการประกอบกิจการของผู้ฟ้องคดีจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ควรพิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกครั้ง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ได้ตรวจสอบสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบกำจัดหรือบำบัดของเสียและอื่น ๆ ของสถานประกอบการพบว่า การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิด



มลพิษทางเสียงหรือความสั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ ของเสียอันตราย ซึ่งจะต้องดำเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรำคาญหรือเป็นอันตราย ต่อสุขภาพของคนงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง จึงกำหนดมาตรการด้านการจัดการ สิ่งแวดล้อมรวม ๗ ข้อ ให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขให้ถูกต้องก่อนเพื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้ดำเนินการ พิจารณานุญาตต่อไป ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าได้ปรับปรุงแก้ไขตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำขอถือเป็นการละเลยต่อ หน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติและทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้มีความพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการออกใบอนุญาต ประกอบกิจการให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดเชยค่าเสียหายจากการขาดรายได้ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓^{๒๖} และมาตรา ๕๔^{๒๗} แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให้การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเป็นหน้าที่ของราชการ ส่วนท้องถิ่น ในการออกข้อกำหนดของท้องถิ่นเพื่อกำหนดประเภทของกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพที่ต้องมีการควบคุมในท้องถิ่นนั้น และมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไป สำหรับให้ผู้ดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหรือสุขลักษณะ ของสถานที่ที่ใช้ดำเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมถึงอำนาจในการ ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนด เงื่อนไขโดยเฉพาะก่อนออกใบอนุญาตหรือหลังออกใบอนุญาตให้ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับ ใบอนุญาตปฏิบัติ เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ โดยทั่วไปก็ได้ เมื่อผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์จะประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าประเภท

^{๒๖-๒๗} พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๓๓ เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อกำหนดของท้องถิ่นตามมาตรา ๓๒ (๑) ใช้บังคับ ห้ามมิให้ ผู้ใดดำเนินกิจการตามประเภทที่มีข้อกำหนดของท้องถิ่นกำหนดให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามมาตรา ๓๒ (๑) ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๕๖

ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาต ปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้โดยทั่วไปในข้อกำหนดของท้องถิ่นตามมาตรา ๓๒ (๒) ก็ได้

ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้ใช้ได้สำหรับกิจการประเภทเดียวและสำหรับสถานที่แห่งเดียว

มาตรา ๕๔ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้การประกอบกิจการใดหรือการกระทำใดต้องได้รับใบอนุญาต จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อกำหนดของท้องถิ่นกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอ และการออกใบอนุญาตในเรื่องนั้นได้

ถ่านหิน ปูนซีเมนต์ เหล็ก และสินแร่ต่าง ๆ อันเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามข้อ ๕ (๑๒.๔) ของเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางเลน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ และข้อกำหนดของเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางเลน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฯ กล่าวคือ ข้อ ๖ กำหนดว่า เมื่อพ้นกำหนด ๙๐ วัน นับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินกิจการที่กำหนดในข้อ ๕ ในลักษณะที่เป็นการค้าในเขตเทศบาลบ้านเลน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ข้อ ๗ กำหนดว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบการค้า ซึ่งให้ควบคุม ต้องยื่นเรื่องราวตามแบบที่ได้กำหนดไว้ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้องปฏิบัติและจัดสถานที่สำหรับประกอบการค้านั้น ให้เป็นไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับสุขลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้กำหนดไว้ตามควรแก่กรณี... และข้อ ๘ กำหนดว่า เมื่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้พิจารณาเห็นว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตได้ปฏิบัติตามการถูกต้องครบถ้วนตามความในข้อ ๗ และการอนุญาตนั้นไม่เป็นเหตุกระทบกระเทือนถึงสุขอนามัยของประชาชน ก็ให้ออกใบอนุญาตให้ตามแบบที่กำหนดไว้

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า การประกอบกิจการของผู้ฟ้องคดีก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นละออง อันน่าจะเกิดจากการกองถ่านหินลิกไนต์เก่าที่แห้งและร่วงหล่นบนพื้นลานดินจำนวนมาก เมื่อมีลมพัดกระโชกทำให้ฝุ่นละอองพัดปลิวสูงขึ้น อีกทั้ง กระบวนการขนถ่ายถ่านหินพบว่า ยังมีฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย แม้จะมีการฉีดน้ำเพื่อทำความสะอาด แต่ก็ไม่สามารถทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึง อันเป็นเหตุให้อาจเกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากถ่านหินไปสู่ชุมชนใกล้เคียง ผลตรวจสอบสเปรย์น้ำเพื่อดับฝุ่นละออง พบว่าทำในลักษณะฝอยละอองกระจาย ซึ่งมีประสิทธิภาพน้อยกว่าลักษณะน้ำพุ และตำแหน่งของสเปรย์น้ำควรอยู่สูงกว่ากระบวนการขนถ่าย และการทำงานของเครื่องจักรและสายพานลำเลียงถ่านหินมีเสียงดังในเวลากลางคืน อาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญจากเสียงของเครื่องจักรได้ เพราะเครื่องจักรไม่อยู่ในอาคารหรือโรงเรือนที่มีผนังกันเสียงดังจากเครื่องจักร รวมถึงบ่อบำบัดน้ำเสียไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น การประกอบกิจการของผู้ฟ้องคดี จึงถือได้ว่าก่อให้เกิดเหตุรำคาญ ตามมาตรา ๒๕ (๔)^{๒๔} แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ

^{๒๔} พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๒๕ ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้นดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นเหตุรำคาญ

(๑) แหล่งน้ำ ทางระบายน้ำ ที่อาบน้ำ ส้วม หรือที่ใส่มูลหรือเถ้า หรือสถานที่อื่นใดซึ่งอยู่ในทำเลไม่เหมาะสมสกปรก มีการสะสมหรือหมักหมมสิ่งของมีการเททิ้งสิ่งใดเป็นเหตุให้หมักกลิ่นเหม็นหรือละอองสารเป็นพิษ หรือเป็นหรือน่าจะเป็นที่เพาะพันธุ์พาหะนำโรค หรือก่อให้เกิดความเสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

(๒) การเลี้ยงสัตว์ในที่หรือโดยวิธีใด หรือมีจำนวนเกินสมควรจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ



เมื่อผู้ฟ้องคดีขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว มีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีว่าได้ตรวจสอบสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบกำจัดหรือบำบัดของเสียและอื่น ๆ ของสถานประกอบการ พบว่า การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงหรือความสั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ ของเสียอันตราย ซึ่งจะต้องดำเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรำคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง จึงกำหนดมาตรการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ดังนี้ (๑) ให้ประกอบกิจการขนถ่าย สะสมถ่านหินอยู่ภายในอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีดัดจริต โดยเริ่มกระบวนการขนถ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้อยู่ภายในอาคาร (๒) จัดให้มีระบบบำบัดมลพิษทางอากาศที่เหมาะสมกับขนาดของฝุ่นละอองเพื่อเป็นการป้องกันเหตุรำคาญที่อาจเกิดขึ้น (๓) ให้ดำเนินการเทพื้นปูนคอนกรีตทั่วบริเวณพื้นที่สถานประกอบการ (๔) จัดให้มีระบบสเปรย์น้ำโดยรอบรั้วกำแพงของสถานประกอบการโดยปรับปรุงของเดิมให้มีลักษณะเป็นน้ำพุมาน้ำ เพื่อประสิทธิภาพที่ดีกว่าลักษณะฝอยละอองเดิม ในการดักฝุ่นละอองที่จะเกิดขึ้น (๕) จัดให้มีมาตรการด้านการป้องกันเสียงดัง (๖) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และ (๗) จัดให้มีมาตรการป้องกันถ่านหินตกหล่นลงสู่แม่น้ำในขณะทำการขนถ่ายถ่านหินบริเวณท่าเทียบเรือ และขอให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขให้ผู้ถูกต้องเพื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้ดำเนินการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ต่อไป การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นการกำหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้ขอรับใบอนุญาตปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนก่อนที่จะพิจารณาออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ฟ้องคดีตามข้อ ๗ ของเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านเลน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฯ ประกอบกับมาตรา ๓๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ การใช้อำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการกำหนดมาตรการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะพิจารณาออกใบอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพดังกล่าว เป็นมาตรการที่จำเป็นเพื่อควบคุมการประกอบกิจการของผู้ขอรับใบอนุญาตมิให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับสถานประกอบการ

(๓) อาคารอันเป็นที่อยู่ของคนหรือสัตว์ โรงงานหรือสถานที่ประกอบการใดไม่มีการระบายอากาศ การระบายน้ำ การกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือการควบคุมสารเป็นพิษ หรือมี แต่ไม่มีการควบคุมให้ปราศจากกลิ่นเหม็นหรือละอองสารเป็นพิษอย่างพอเพียงจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

(๔) การกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

(๕) เหตุอันใดที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการขนถ่ายถ่านหินอันทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงจนถึงขนาดที่เป็นเหตุให้ต้องเสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดียังมีได้ปฏิบัติตามมาตรการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดให้ครบถ้วน และการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีอาจเป็นเหตุกระทบกระเทือนถึงสุขอนามัยของประชาชนตามข้อ ๘ ของเทศบัญญัติฉบับเดียวกัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๕๐/๒๕๕๗)

การที่นายองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ต่อใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทฟาร์มเลี้ยงสุกรให้แก่ผู้ยื่นคำขอ โดยมิได้ติดตามหรือออกไปตรวจสอบสถานที่ว่า ผู้ประกอบกิจการได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาระบบกลิ่นรบกวนแล้วหรือไม่ และกลิ่นรบกวนยังคงมีอยู่ถึงขนาดที่จะก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสถานะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมของผู้อยู่อาศัยข้างเคียงตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม่ แต่กลับอ้างเพียงมติในการประชุมของตัวแทนที่ได้รับผลกระทบที่ให้ผู้ประกอบกิจการหยุดดำเนินการมาเป็นเหตุไม่ต่อใบอนุญาต ทั้งที่ในการประชุมดังกล่าวข้อเท็จจริงยังฟังไม่ยุติว่ายังมีกลิ่นรบกวนถึงขั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่ และเป็นข้อกล่าวอ้างของตัวแทนของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยไม่มีข้อเท็จจริงอื่นมาสนับสนุนอีก กรณีเป็นการรับฟังพยานหลักฐานหรือข้อเท็จจริงที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในมาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ คำสั่งไม่ต่อใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกิจการฟาร์มเลี้ยงสุกร ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่ก้า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เริ่มเลี้ยงลูกสุกรรุ่นแรกเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๔๙ และก่อนจะสิ้นสุดการเลี้ยงสุกรรุ่นแรกได้มีประชาชนร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นรบกวนจากฟาร์มเลี้ยงสุกรของผู้ฟ้องคดี จังหวัดเชียงใหม่จึงให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก้า (ผู้ถูกฟ้องคดี) ร่วมตรวจสอบเหตุร้องเรียนในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ซึ่งปรากฏว่าไม่มี



กลิ่นเหม็นรุนแรงตามที่มีการร้องเรียน และได้แนะนำให้ผู้ฟ้องคดียื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจากผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มเลี้ยงสุกรต่อผู้ถูกฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกใบอนุญาตให้เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ โดยให้ใบอนุญาตดังกล่าวใช้ได้จนถึงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ หลังจากนั้น เมื่อต้นเดือนมกราคม ๒๕๕๑ ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับการร้องเรียนจากราษฎรว่า ได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากฟาร์มเลี้ยงสุกรของผู้ฟ้องคดีที่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๑ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ไปตรวจดูการแก้ไขปัญหาที่ฟาร์มของฟาร์มของผู้ฟ้องคดี พบว่า ผู้ฟ้องคดีอยู่ในระหว่างก่อสร้างกำแพงด้านหลังฟาร์มและก่อสร้างรั้วสังกะสีต่อจากกำแพงโดยรอบฟาร์ม โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในหนึ่งเดือน ต่อมาตัวแทนของราษฎรได้ร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนรำคาญจากฟาร์มเลี้ยงสุกรของผู้ฟ้องคดีที่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงจัดให้มีการประชุมร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และที่ประชุมมีมติให้ผู้ฟ้องคดีเลิกกิจการฟาร์มเลี้ยงสุกร หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตฉบับลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๑ ขอประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงสุกร แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้ ด้วยเหตุผลว่า เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถแก้ไขปัญหาตามที่ถูกร้องเรียนได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาทบทวน แต่ผู้ถูกฟ้องคดียืนยันตามความเห็นเดิม ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต และให้ผู้ถูกฟ้องคดีต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

จากข้อเท็จจริงในคดีนี้ ฟาร์มเลี้ยงสุกรของผู้ฟ้องคดีตั้งอยู่ที่ตำบลแม่ก้า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ใกล้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและที่ชุมชน เป็นฟาร์มขนาดกลาง มีพื้นที่ ๙๒๐ ตารางเมตร และเป็นโรงเรือนปิด มีระบบบำบัดน้ำเสียที่ผ่านระบบก๊าซชีวภาพและสระพักเก็บน้ำเพื่อการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ การก่อสร้างและติดตั้งระบบก๊าซชีวภาพจะอยู่ภายใต้การควบคุมโดยสถานเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในการติดตั้งระบบก๊าซชีวภาพที่ใช้ในฟาร์มของผู้ฟ้องคดีในด้านสิ่งแวดล้อมคาดว่าจะสามารถลดมลภาวะด้านกลิ่นและแมลงวันมากกว่าร้อยละ ๙๐ ลดการแพร่กระจายของก๊าซมีเทนมากกว่าร้อยละ ๙๐ และสามารถบำบัดน้ำเสียได้ตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งของกรมควบคุมมลพิษ ต่อมา เมื่อประมาณเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีได้นำสุกรรุ่นแรกมาเลี้ยง แต่ก่อนสิ้นสุดการเลี้ยงรุ่นแรก ได้มีการร้องเรียนว่ามีกลิ่นเหม็นรบกวนจากฟาร์มสุกรของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีและเจ้าหน้าที่ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่บริหารงานปศุสัตว์ ปลัดอำเภอสันป่าตอง สาธารณสุขอำเภอสันป่าตอง

และเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงสุกรของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ผลการตรวจสอบไม่พบกลิ่นรุนแรงจนเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญ แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ขออนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงให้ผู้ฟ้องคดีไปดำเนินการขอรับใบอนุญาตให้ถูกต้องตามข้อบังคับตำบลแม่ก้า พร้อมกับให้เก็บตัวอย่างน้ำเสียส่งตรวจตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทำฝาปิดท่อสูบล้างปฏิภูลเพื่อป้องกันแมลงวัน หนู หรือกลิ่นเหม็น และให้ทำความสะอาดโรงเรือนอย่างสม่ำเสมอ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการเลี้ยงสุกร ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการประเภฟาร์มเลี้ยงสุกร โดยใบอนุญาตดังกล่าวใช้ได้ถึงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ จึงฟังได้ว่าขณะนั้นระบบบำบัดของเสียในฟาร์มของผู้ฟ้องคดีมีประสิทธิภาพเพียงพอในการแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญ จนเหตุเดือดร้อนรำคาญไม่มีความร้ายแรงถึงขนาดจะก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสถานะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของผู้อยู่อาศัยข้างเคียงตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แม้ต่อมาจะมีผู้ยื่นคำร้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบสาเหตุที่ปลาซึ่งเลี้ยงไว้ในบ่อใกล้กับฟาร์มสุกรของผู้ฟ้องคดีตายเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้มอบให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ฟ้องคดีร่วมกันตรวจสอบหาสาเหตุ แต่ไม่ปรากฏรายงานผลการตรวจสอบว่ามีความเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสุกรของผู้ฟ้องคดี อีกทั้ง ในเวลาต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้รับการร้องเรียนจากราษฎรว่าได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นรบกวนจากฟาร์มเลี้ยงสุกรของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ไปตรวจฟาร์มเลี้ยงสุกรในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๑ พบว่ากลิ่นเหม็นด้านหลังฟาร์มเกิดจากพัดลมดูดอากาศภายในฟาร์มกระจายออกไปตามกระแสลม ซึ่งผู้ฟ้องคดีรับว่าจะก่อสร้างกำแพงกั้นลมด้านหลังฟาร์มโดยด้านล่างจะก่อด้วยอิฐบล็อกแนวบนจะปิดด้วยสังกะสี และจะดำเนินการก่อกำแพงรอบฟาร์ม คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ๑ เดือน ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งไม่ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามคำขอของผู้ฟ้องคดี โดยมีได้ติดตามหรือออกไปตรวจสอบสถานที่ว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องปัญหากลิ่นรบกวนแล้วหรือไม่ และกลิ่นรบกวนดังกล่าวยังคงมีอยู่ถึงขนาดที่จะก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสถานะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมของผู้อยู่อาศัยข้างเคียงหรือไม่ แต่กลับอ้างเพียงมติในการประชุมของตัวแทนที่ได้รับผลกระทบเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดียุติการประกอบกิจการมาเป็นเหตุไม่ต่อใบอนุญาตให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งที่ในการประชุมครั้งดังกล่าวข้อเท็จจริงยังฟังไม่ยุติว่ายังมีกลิ่นรบกวนจากฟาร์มถึงขนาดที่จะก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือไม่ คงมีเพียงผู้แทนของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนกล่าวอ้างเพียงฝ่ายเดียว โดยไม่มีข้อเท็จจริงอื่นมาสนับสนุนอีก กรณีจึงเป็นการรับฟังพยานหลักฐานหรือข้อเท็จจริงที่ไม่เป็นไปตาม



หลักเกณฑ์ของมาตรา ๒๘^{๒๙} และมาตรา ๒๙^{๓๐} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องมีคำสั่งในกรณีนี้ คงออกคำสั่งเฉพาะให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาคำขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการของผู้ฟ้องคดีพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาคำขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการของผู้ฟ้องคดีตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดต่อไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๑๖/๒๕๕๗)

^{๒๙-๓๐} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๒๘ ในการพิจารณาทางปกครอง เจ้าหน้าที่อาจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสมในเรื่องนั้น ๆ โดยไม่ต้องผูกพันอยู่กับคำขอหรือพยานหลักฐานของคู่กรณี

มาตรา ๒๙ เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นว่าจำเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริง ในการนี้ให้รวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (๑) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง
 - (๒) รับฟังพยานหลักฐาน คำชี้แจง หรือความเห็นของคู่กรณีหรือของพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่คู่กรณีกล่าวอ้าง เว้นแต่เจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่จำเป็นฟุ่มเฟือยหรือเพื่อประวิงเวลา
 - (๓) ขอข้อเท็จจริงหรือความเห็นจากคู่กรณี พยานบุคคล หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ
 - (๔) ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 - (๕) ออกไปตรวจสอบสถานที่
- คู่กรณีต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง และมีหน้าที่แจ้งพยานหลักฐานที่ตนทราบแก่เจ้าหน้าที่
- พยานหรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่เจ้าหน้าที่เรียกมาให้ถ้อยคำหรือทำความเห็นมีสิทธิได้รับค่าพาหนะการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

บทที่ ๑๒

คดีปกครองเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง

๑. การคมนาคมและการขนส่งทางบก

๑.๑ การจดทะเบียนยานพาหนะ

เมื่อเจ้าของรถยังมีได้ทำประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ การที่เจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกปฏิเสธไม่รับชำระภาษีรถยนต์ประจำปีและต่อทะเบียนรถยนต์ให้แก่เจ้าของรถคันดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีถือกรรมสิทธิ์รถยนต์นั่งส่วนบุคคลซึ่งครบกำหนดชำระภาษีรถยนต์ประจำปีในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ โดยผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการขอชำระภาษีรถยนต์ประจำปีและต่อทะเบียนรถยนต์ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒ แต่เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกปฏิเสธไม่ดำเนินการให้ โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ทำประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่ออธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ว่า กรมธรรม์ประกันภัยภาคสมัครใจที่ไม่มีความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จะมีข้อความบนหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยว่า “ไม่รวม พ.ร.บ.” ซึ่งไม่สามารถใช้ในการจดทะเบียนหรือรับชำระภาษีรถยนต์ประจำปีได้ นายทะเบียนจึงไม่สามารถรับชำระภาษีประจำปีรถยนต์คันดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สั่งการให้นายทะเบียนหรือเจ้าพนักงานกรมการขนส่งทางบก รับชำระภาษีรถยนต์ประจำปีและต่อทะเบียนรถยนต์ของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ บัญญัติให้เจ้าของรถซึ่งใช้รถหรือมีรถไว้เพื่อใช้ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยโดยประกันภัยกับบริษัท วรรคสองบัญญัติว่า จำนวนเงินเอาประกันภัย ให้กำหนดตามชนิดประเภท และขนาดของรถ แต่ต้องไม่น้อยกว่าจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง และวรรคสาม



บัญญัติให้รถที่เจ้าของรถได้จัดให้มีการประกันภัยความเสียหายต่อผู้ประสบภัย โดยเอาประกันภัยครอบคลุมความเสียหายต่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน ตามชนิด ประเภท และขนาดของรถที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงแล้ว ไม่ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยอีก ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ได้ทำประกันภัยรถยนต์ไว้กับบริษัท ป. โดยตารางกรมธรรม์ได้ระบุจำนวนเงินเอาประกันภัยในส่วนความรับผิดชอบบุคคลภายนอกในความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตามพระราชบัญญัติ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาทต่อคน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทต่อครั้ง และความเสียหายต่อทรัพย์สิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทต่อครั้ง และยังปรากฏข้อความอย่างชัดเจนว่า “ไม่รวม พ.ร.บ.” จากข้อความตามที่ระบุไว้ดังกล่าวอนุมานได้ว่า ประกันภัยรถยนต์ที่ผู้ฟ้องคดีทำไว้กับบริษัท ป. คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยแก่บุคคลภายนอก ซึ่งก็คือผู้ประสบภัยจากรถ เฉพาะส่วนที่เกินวงเงินสูงสุดตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ ซึ่งหมายรวมถึงกฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยตามชนิด ประเภท และขนาดของรถ พ.ศ. ๒๕๔๗ ด้วย หากเกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยแก่ผู้ประสบภัยจากรถเป็นจำนวนเงินที่ไม่เกินไปกว่าความเสียหายตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงดังกล่าว ก็ไม่อยู่ในความคุ้มครองของกรมธรรม์ฉบับนี้ และการที่มีข้อความว่า “ไม่รวม พ.ร.บ.” ถือเป็นการเน้นย้ำอย่างชัดเจนให้ผู้ที่ทำประกันภัยรถยนต์ในลักษณะดังกล่าวรวมถึงผู้ฟ้องคดีเข้าใจได้ว่า กรมธรรม์ดังกล่าวมิใช่กรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยตามชนิด ประเภท และขนาดของรถฯ กำหนดไว้ แต่เป็นกรมธรรม์ที่ให้ ความคุ้มครองเพิ่มเติมเฉพาะความเสียหายในส่วนที่เกินจากความคุ้มครองตามที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดไว้เท่านั้น กรณีจึงยังถือไม่ได้ว่าประกันภัยรถยนต์ที่ผู้ฟ้องคดีทำไว้กับบริษัท ป. เป็นการประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยตามมาตรา ๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว การที่นายทะเบียนไม่รับชำระภาษีประจำปีรถยนต์ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้เหตุผลว่ารถยนต์คันดังกล่าวไม่ได้ทำประกันภัยตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ กำหนดไว้ จึงเป็นคำสั่งที่ขัดด้วยกฎหมายตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง^๖ แห่งพระราชบัญญัติฉบับข้างต้นแล้ว ฉะนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้วินิจฉัยว่ากรมธรรม์ประกันภัยของผู้ฟ้องคดี

^๖ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๑๙ ในการรับจดทะเบียนรถยนต์หรือการรับชำระภาษีรถยนต์ประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ให้นายทะเบียนตามกฎหมายดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบว่ามีการประกันความเสียหายตามมาตรา ๗ แล้ว จึงจะรับจดทะเบียนรถยนต์หรือรับชำระภาษีรถยนต์ประจำปีได้



ไม่สามารถใช้ในการจดทะเบียนรถยนต์หรือรับชำระภาษีรถยนต์ประจำปีสำหรับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีได้ อันเท่ากับเป็นการวินิจฉัยอุทธรณ์ยืนตามคำสั่งของนายทะเบียน จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๙๓/๒๕๕๗)

เมื่อสำนักงานบังคับคดีจังหวัดได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนขนส่งจังหวัด ห้ามมิให้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนิติกรรม โอน สงวน หรือระงับสิทธิในรถยนต์ที่พิพาทแล้ว นายทะเบียนขนส่งจังหวัดจึงมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลดังกล่าว การที่ผู้รับมอบอำนาจจากลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้ยื่นคำขอรับโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์คันพิพาท โดยมี得有หลักฐานการโอนกรรมสิทธิ์ตามที่ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๓๑ กำหนดไว้ และเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกได้รับแจ้งการย้ายและการโอนรถยนต์คันดังกล่าวไป จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนโดยไม่ชอบด้วยระเบียบดังกล่าว และขัดคำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดี อย่างไรก็ตาม เมื่อปรากฏว่ากรรมสิทธิ์ในรถยนต์คันดังกล่าวได้ตกเป็นของผู้ยื่นคำขอก่อนที่จะมีคำพิพากษาและก่อนที่จะเจ้าพนักงานบังคับคดีจะมีหนังสือขออายัดรถยนต์คันดังกล่าว กรณีจึงไม่มีทรัพย์สินให้ยึดหรืออายัดแล้ว การที่เจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกได้จัดแจ้งการย้ายและการโอนรถยนต์คันพิพาท และเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนจากลูกหนี้ตามคำพิพากษาเป็นผู้ยื่นคำขอ เป็นการจดทะเบียนการย้ายและการโอนตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งเป็นการควบคุมยานพาหนะทางทะเบียนตามกฎหมายเกี่ยวกับรถยนต์เท่านั้น มิใช่เป็นการควบคุมเรื่องกรรมสิทธิ์ การกระทำดังกล่าวจึงไม่ทำให้เจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษาเสียหายและไม่เป็นการกระทำละเมิดแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดนครพนมซึ่งพิพากษาให้นางสาว ส. หรือนาง ส. จำเลย แบ่งทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์รวม รวมถึงรถยนต์กระบะทะเบียนนครพนมที่พิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่ง ผู้ฟ้องคดีได้ร้องขอให้บังคับคดีโดยเจ้าพนักงานบังคับคดีได้แจ้งอายัดรถยนต์กระบะพิพาท ซึ่งได้ย้ายมาใช้งานที่จังหวัดสกลนคร นายทะเบียนขนส่งจังหวัดสกลนครได้ทราบคำสั่งอายัดแล้วเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๘ แต่ต่อมาวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๘ นางสาว ส. จำเลย โดยนางสาว ค. ผู้รับมอบอำนาจได้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนขนส่งจังหวัดสกลนครเพื่อแจ้งย้ายและรับโอนทะเบียนรถยนต์คันดังกล่าว นายทะเบียนขนส่งจังหวัดสกลนครจึงได้อนุมัติให้ย้ายเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๘ พร้อมทั้ง

ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทะเบียนรถยนต์เป็นทะเบียนสกนกร ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบก (ผู้ถูกฟ้องคดี) ทำให้ตนได้รับความเสียหายจากการไม่ได้รับส่วนแบ่งตามคำพิพากษาจากรถยนต์คันดังกล่าว เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ศาลจังหวัดนครพนมได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๘ ให้นางสาว ส. หรือนาง ส. จำเลย แบ่งทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์รวมให้ผู้ฟ้องคดีกึ่งหนึ่ง รวมถึงรถยนต์ทะเบียนนครพนมที่พิพาท แต่เนื่องจากรถยนต์คันดังกล่าวได้มีการย้ายไปใช้งานที่จังหวัดสกลนคร สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนครจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๘ แจ้งนายทะเบียนขนส่งจังหวัดสกลนคร ห้ามมิให้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนิติกรรม โอน สงวน หรือระงับสิทธิในรถยนต์คันดังกล่าว โดยนายทะเบียนขนส่งจังหวัดสกลนครได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๘ ดังนั้น นายทะเบียนขนส่งจังหวัดสกลนครจึงมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาล การที่นางสาว ค. ผู้รับมอบอำนาจจากนางสาว ส. หรือนาง ส. จำเลย ได้ยื่นแบบคำขอโอนและรับโอนฉบับลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๘ แจ้งความประสงค์ขอรับโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์คันพิพาท โดยมีได้มีหลักฐานการโอนกรรมสิทธิ์ เช่น ใบเสร็จรับเงิน หรือสัญญาซื้อขายตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๓๔ ของระเบียบกรมการขนส่งทางบกกว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๓๑ ที่ได้กำหนดเกี่ยวกับการโอนรถไว้ว่า การโอนรถ ให้ยื่นคำขอตามแบบพิมพ์ที่กรมการขนส่งกำหนด พร้อมด้วยหลักฐานประกอบคำขอในแต่ละกรณี ดังนี้ (๑) การโอนรถยนต์ให้มีหลักฐานประกอบคำขอโอนสามรายการ คือ (ก) ใบคู่มือจดทะเบียนรถ (ข) หลักฐานการโอนกรรมสิทธิ์ เช่น ใบเสร็จรับเงิน สัญญาซื้อขาย เป็นต้น (ค) หลักฐานประจำตัวผู้โอนและผู้รับโอน ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน และพนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้จัดแจ้งการย้ายและการโอนรถยนต์คันพิพาทให้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนโดยไม่ชอบด้วยระเบียบดังกล่าว และขัดคำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดี จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตามเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นางสาว ส. หรือนาง ส. จำเลย ได้ขายรถยนต์คันพิพาทให้แก่ร้าน ด. ไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ แต่ยังไม่มีการจดทะเบียนโอนรถยนต์ที่ซื้อขายต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน และต่อมาร้าน ด. ได้ขายรถยนต์คันดังกล่าวให้แก่นางสาว ค. เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ โดยไม่ได้จัดแจ้งย้ายและไม่ได้จัดแจ้งการโอนการซื้อขายต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน กรรมสิทธิ์ในรถยนต์คันพิพาทจึงเป็นของนางสาว ค. ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ก่อนศาลจังหวัดนครพนมจะมีคำพิพากษา และก่อนที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจะมีหนังสือขออายัดรถยนต์คันดังกล่าว กรณีจึงไม่มีทรัพย์สินให้ยึดอายัดแล้ว การที่เจ้าหน้าที่



ของผู้ถูกฟ้องคดีได้จัดแจ้งการย้ายและการโอนรถยนต์คันพิพาท และเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนจากนางสาว ส. เป็นนางสาว ค. เป็นการจัดแจ้งการย้ายและการโอนตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง^๒ แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งเป็นการควบคุมยานพาหนะทางทะเบียนตามกฎหมายเกี่ยวกับรถยนต์เท่านั้น มิใช่เป็นการควบคุมเรื่องกรรมสิทธิ์ การกระทำของนายทะเบียนขนส่งจังหวัดสกลนครไม่ได้ทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียหาย จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๐๓/๒๕๕๗)

๑.๒ การประกอบการขนส่ง

การที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางมีมติเห็นชอบให้ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางขนส่งประจำทางระหว่างจังหวัดให้แก่ผู้ประกอบการเป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และการที่อธิบดีกรมการขนส่งทางบกออกใบอนุญาตตามมติดังกล่าวให้แก่ผู้ประกอบการเป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสภาพของสิทธิและหน้าที่ของบุคคล จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งผู้ออกคำสั่งทางปกครองมีอำนาจตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยออกไปตรวจสอบสถานที่หรือแสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม โดยไม่จำต้องผูกพันอยู่กับคำขอหรือพยานหลักฐานของคู่กรณีเท่านั้น ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบการโดยไม่ได้ทำการสอบสวนหรือสอบถามข้อเท็จจริงให้แน่ชัดว่าผู้ที่ได้รับการอนุญาตมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่ อันอาจมีผลต่อการให้คะแนนประเมิน เนื่องจากผลคะแนนระหว่างผู้ที่ได้รับอนุญาตกับผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตอันดับรองลงมามีคะแนนแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย กรณีจึงเป็นการพิจารณาทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

^๒ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๑๗ ในการโอนรถที่จดทะเบียนแล้ว ผู้โอนและผู้รับโอนต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันโอน

ฯลฯ

ฯลฯ

สรุปข้อเท็จจริง

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางและนายทะเบียนกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีประกาศกรมการขนส่งทางบก ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๘ ประกาศให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๓ สายที่ ๘๑๖ นครราชสีมา-หัวหิน ซึ่งเป็นเส้นทางที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้กำหนดขึ้นใหม่ โดยมีผู้ยื่นคำขอทั้งสิ้น ๗ ราย รวมถึง บริษัท ช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) และผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการพิจารณากำหนดแนวทางพัฒนา รูปแบบในการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารได้พิจารณาแผนงาน ข้อเสนอของผู้ยื่นคำขอทั้ง ๗ รายแล้ว ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้คะแนนรวมทั้งสิ้น ๑๐๖ คะแนน และผู้ฟ้องคดีได้คะแนนรวมทั้งสิ้น ๑๐๔ คะแนน คณะกรรมการฯ จึงมีมติเห็นชอบให้ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางฯ สายดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงได้พิจารณาอนุมัติให้ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารในเส้นทางหมวด ๓ สายที่ ๘๑๖ นครราชสีมา-หัวหิน ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอความเป็นธรรมต่อกระทรวงคมนาคม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ยืนยันตามมติเดิม ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางฯ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และได้มีหนังสือแจ้งว่าการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเป็นการพิจารณาโดยถูกต้องเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งยกเลิกหรือเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่มีมติอนุมัติให้ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารเส้นทางหมวด ๓ สายที่ ๘๑๖ นครราชสีมา-หัวหิน ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยกเลิกหรือเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

จากข้อเท็จจริงในคดีนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีมติเห็นชอบให้ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด ๓ สายที่ ๘๑๖ นครราชสีมา-หัวหิน ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๒)^๓ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และ

^๓ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๑๙ ให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกใบอนุญาตตามมติดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ตามมาตรา ๓๐^๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ย่อมเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิและหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕^๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งในการพิจารณาทางปกครองเพื่อออกคำสั่งทางปกครองนั้น เมื่อกฎหมายเฉพาะมิได้กำหนดไว้จึงต้องปฏิบัติตามความในมาตรา ๒๘^๖ และมาตรา ๒๙^๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ กล่าวคือผู้ออกคำสั่งทางปกครองมีอำนาจตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยออกไปตรวจสอบสถานที่หรือแสวงหา

(๒) กำหนดเส้นทาง จำนวนผู้ประกอบการขนส่ง และจำนวนรถสำหรับการขนส่งประจำทางในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างจังหวัดและระหว่างประเทศ

ฯลฯ

ฯลฯ

^๔พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๓๐ ให้นายทะเบียนกลางเป็นผู้ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งในกรุงเทพมหานคร การขนส่งระหว่างจังหวัด และการขนส่งระหว่างประเทศ และให้นายทะเบียนประจำจังหวัดเป็นผู้ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งในจังหวัดของตน

ในการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

^{๕-๗}พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

"คำสั่งทางปกครอง" หมายความว่า

(๑) การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อเปลี่ยนแปลง โอน สงวน รั้ง หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ

(๒) การอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๒๘ ในการพิจารณาทางปกครอง เจ้าหน้าที่อาจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสมในเรื่องนั้น ๆ โดยไม่ต้องผูกพันอยู่กับคำขอหรือพยานหลักฐานของคู่กรณี

มาตรา ๒๙ เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นว่าจำเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริง ในการนี้ ให้รวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง

(๒) รับฟังพยานหลักฐาน คำชี้แจง หรือความเห็นของคู่กรณีหรือของพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่คู่กรณีกล่าวอ้าง เว้นแต่เจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่จำเป็นฟังเพื่อยหรือเพื่อประวิงเวลา

(๓) ขอข้อเท็จจริงหรือความเห็นจากคู่กรณี พยานบุคคล หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ

(๔) ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง

(๕) ออกไปตรวจสอบสถานที่

คู่กรณีต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง และมีหน้าที่แจ้งพยานหลักฐานที่ตนทราบแก่เจ้าหน้าที่

พยานหรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่เจ้าหน้าที่เรียกมาให้ถ้อยคำหรือทำความเห็นมีสิทธิได้รับค่าป่วยการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

พยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสมในเรื่องนั้น ๆ โดยไม่จำเป็นต้องผูกพันอยู่กับคำขอหรือพยานหลักฐานของคู่กรณีเท่านั้น ซึ่งในการพิจารณาเกี่ยวกับการประเมินคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ในประเด็นของการกำหนดจุดพักรถต้นทางและปลายทางในคดีนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ตรวจสอบเพียงหลักฐานหนังสือรับรอง สัญญาเช่า และสัญญาเช่าช่วงที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้ยื่นพร้อมคำขอว่าเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินตามสัญญาเช่าช่วง โดยไม่ได้ทำการสอบสวนหรือสอบถามข้อเท็จจริงโดยตรงจากการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินผู้ให้เช่าเดิมให้แน่ชัดเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินดังกล่าวเสียก่อน จึงเป็นการพิจารณาทางปกครองที่ไม่ชอบ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ก็ได้ยอมรับในคำอุทธรณ์ว่า หากทราบว่าจุดพักรถปลายทางที่อำเภอหัวหินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ มีปัญหาดังกล่าวก็คงให้คะแนนแตกต่างไปจากที่ได้ให้ไปแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ให้คะแนนในประเด็นนี้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จำนวน ๕ คะแนนเต็ม เท่ากับผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่เหมาะสมและย่อมส่งผลกระทบต่อคะแนนรวมให้เกิดการแพ้ชนะกันระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ฟ้องคดี ซึ่งมีคะแนนแตกต่างกันเพียง ๒ คะแนน อันเป็นสาระสำคัญในการพิจารณาออกใบอนุญาตโดยไม่ถูกต้องในครั้งนี้ แม้คำพิพากษาของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ที่วินิจฉัยเกี่ยวกับสัญญาเช่าระหว่างบริษัท ห. กับการรถไฟแห่งประเทศไทย จะยังไม่ถึงที่สุดและอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ก็ตาม แต่เมื่อเป็นการอุทธรณ์ในปัญหาเรื่องค่าเสียหายที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้พิพากษาให้การรถไฟแห่งประเทศไทยชดเชยจากการผิดสัญญา จึงหาได้มีผลทำให้สิทธิตามสัญญาเช่าที่ดินที่สิ้นสุดไปแล้วจากการบอกเลิกสัญญาเช่าของบริษัท ห. กลับคืนมามีผลได้อีกไม่ และแม้การให้คะแนนจุดพักรถจะพิจารณารวมทั้งจุดพักรถต้นทางและปลายทางประกอบกัน แต่เมื่อจุดพักรถปลายทางไม่อาจเป็นไปตามข้อเสนอแล้ว ก็ย่อมไม่อาจนำมาอ้างให้เป็นผลดีในการให้คะแนนได้อีก นอกจากนี้ ในปัจจุบัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้จัดให้มีจุดพักรถในที่ใหม่ ก็ไม่เป็นเหตุให้การพิจารณาที่ไม่ชอบก่อนหน้านั้นกลับเป็นการพิจารณาที่ชอบขึ้นมาได้ พิพากษาให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่อนุมัติให้ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งฯ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางฯ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๙๒/๒๕๕๕)

การพิจารณาอนุญาตให้ผู้ใดเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางในเส้นทางใดนั้น ตามข้อ ๒ ทวิ วรรคหนึ่ง (๓) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ



การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดให้นายทะเบียนประกาศรับคำขออนุญาตประกอบการขนส่งเป็นการทั่วไปเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ซึ่งเป็นขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กฎกระทรวงกำหนดไว้สำหรับการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจไม่สามารถแสดงได้ว่าได้มีการปิดประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่ง ณ ที่ทำการของกรมการขนส่งทางบกเมื่อใด ประกอบกับการปิดประกาศ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดต้นทางและจังหวัดปลายทาง ก็น่าเชื่อได้ว่ามีการประกาศรับคำขอไม่ถึง ๓๐ วัน กรณีจึงเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้การขนส่งผู้โดยสาร

สรุปข้อเท็จจริง

คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีมติอนุมัติตามความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณากิจการขนส่งทางบกกลางตามที่อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เสนอให้ปรับปรุงเส้นทางโดยสารประจำทางหมวด ๓ สายที่ ๒๐๑ สระบุรี-นครราชสีมา เป็นพระนครศรีอยุธยา-นครราชสีมา และกำหนดเงื่อนไขการเดินทางโดยให้เดินรถมาตรฐาน ๒ (รถโดยสารปรับอากาศชั้น ๒) วันละ ๖ ถึง ๘ เที่ยว จำนวนรถ ๓ ถึง ๕ คัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่ง ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๕ เพื่อแจ้งให้ผู้ที่จะประกอบการขนส่งในเส้นทางเดินรถ หมวด ๓ สายที่ ๒๐๑ พระนครศรีอยุธยา-นครราชสีมา ยื่นคำขออนุญาตได้ที่กรมการขนส่งทางบก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ ปรากฏว่ามีผู้ยื่นคำขออนุญาตจำนวน ๒ ราย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ. (ผู้ร้องสอด) และห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉ. หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะนายทะเบียนกลางจึงได้เสนอเรื่องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณา โดยเสนอความเห็นว่าการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารในเส้นทางดังกล่าวให้แก่ผู้ร้องสอด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติอนุมัติตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เสนอ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะนายทะเบียนกลางจึงออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งให้แก่ผู้ร้องสอด และอนุมัติให้บรรจรถมาตรฐาน ๒ (รถโดยสารปรับอากาศชั้น ๒) เข้าในบัญชี ขส.บ. ๑๑ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบพยานเห็นว่า การปรับปรุงเส้นทางโดยสารรถประจำทาง

และออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารในเส้นทางดังกล่าว ตลอดจนการอนุมัติให้บรรจรถมาตรฐาน ๒ ให้กับผู้ร้องสอด้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายเพราะห้ำงหั้นส่วนจำกัด จ. ได้นำรถโดยสารออกวิ่งรับขนส่งคนโดยสารท้บเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสิบหกคนได้วิ่งบริการรับขนส่งคนโดยสารอยู่ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๕ อนุมัติให้ปรับปรุงเส้นทางรถโดยสารประจำทาง หมวด ๓ สายที่ ๒๐๑ สระบุรี-นครราชสีมา เป็นพระนครศรีอยุธยา-นครราชสีมา และซึ่งการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางในเส้นทางดังกล่าวที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ เป็นการออกใบอนุญาตสำหรับการขนส่งประจำทางระหว่างจังหวัด และมีใช้เป็นกรณีที่ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เห็นสมควรอนุมัติให้ผู้ใดเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งตามข้อ ๒ ทวิ วรรคสอง^๔ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะนายทะเบียนกลางจึงชอบที่จะออกประกาศรับคำขออนุญาตประกอบการขนส่งเป็นการทั่วไปเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน โดยต้องปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และสำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันเป็นสำนักงานขนส่งจังหวัดต้นทาง และสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา อันเป็นสำนักงานขนส่งจังหวัดปลายทางด้วย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒ ทวิ วรรคหนึ่ง (๓) ของกฎกระทรวงดังกล่าว จึงมีปัญหาคือจะต้องพิจารณาว่า ได้มีการดำเนินการประกาศรับคำขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางสายที่ ๒๐๑ พระนครศรีอยุธยา-นครราชสีมา ถูกต้องตามที่กำหนดในข้อ ๒ ทวิ วรรคหนึ่ง (๓) ของกฎกระทรวงฉบับเดียวกันหรือไม่

^๔ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๒ ทวิ ในการพิจารณาอนุญาตให้ผู้ใดเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางในเส้นทางใดให้นายทะเบียนประกาศรับคำขออนุญาตประกอบการขนส่งเป็นการทั่วไปเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดย

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) สำหรับการขนส่งประจำทางระหว่างจังหวัดให้ปิดประกาศไว้ ณ กรมการขนส่งทางบก และสำนักงานขนส่งจังหวัดที่เป็นต้นทางและปลายทางของการขนส่งนั้น ๆ

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติให้ผู้ใดเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางในเส้นทางใดก็ให้อนุมัติได้โดยไม่ต้องประกาศรับคำขอเป็นการทั่วไป



เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้แต่เพียงว่า หลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกประกาศกรรมการขนส่งทางบก เรื่อง ให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่ง ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๕ กำหนดให้ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้ใดประสงค์จะประกอบการขนส่งในเส้นทางสายดังกล่าวให้ยื่นคำขอตามแบบพิมพ์ของกรรมการขนส่งทางบก และขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง ส่วนกิจการขนส่ง สำนักควบคุมการขนส่ง กรรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ในเวลาราชการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ แล้ว ผู้อำนวยการสำนักควบคุมการขนส่ง รักษาการแทนรองอธิบดี (ฝ่ายบริหาร) ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรรมการขนส่งทางบก ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ ถึงขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) และขนส่งจังหวัดนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ตามลำดับ เพื่อให้ประชาสัมพันธ์ประกาศดังกล่าว พร้อมทั้งให้ตรวจสอบภาวะการเดินรถเท่านั้น แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะอ้างว่า ในทางปฏิบัติ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ลงนามประกาศในวันใดจะปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในวันรุ่งขึ้น ซึ่งวันที่ ๒๘ ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๕ เป็นวันหยุดราชการเสาร์-อาทิตย์ จึงได้มีการปิดประกาศไว้ที่ทำการผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในวันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ แต่ก็ไม่ปรากฏพยานหลักฐานใดที่แสดงได้ว่าการปิดประกาศดังกล่าว ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ ส่วนการปิดประกาศกรรมการขนส่งทางบก เรื่อง ให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่ง ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๕ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา อันเป็นสำนักงานขนส่งจังหวัดที่เป็นต้นทางและปลายทางของการขนส่งในเส้นทางที่จะออกใบอนุญาต นั้น ก็ไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่า ได้มีการปิดประกาศดังกล่าวในวันใด คงปรากฏพยานหลักฐานที่แสดงให้เห็นได้แต่เพียงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้รับหนังสือ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้มีคำสั่ง ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแจ้งให้ผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารทราบและประกาศให้ทราบทั่วไป และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้รับหนังสือ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้มีคำสั่ง ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ และมีหนังสือ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕ ถึงประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมาให้ประชาสัมพันธ์ประกาศกรรมการขนส่งทางบก เรื่อง ให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่ง ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๕ ข้อเท็จจริงที่รับฟังได้ข้างต้นเป็นเหตุให้

เชื่อได้ว่า หากมีการปิดประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่ง ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๕ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาจริง การปิดประกาศ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก็ไม่น่าจะได้กระทำก่อนวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ และการปิดประกาศ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ก็ไม่น่าจะได้กระทำก่อนวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ เมื่อประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่ง ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๕ กำหนดให้ผู้ประสงค์จะประกอบการขนส่งในเส้นทางพระนครศรีอยุธยา-นครราชสีมา ยื่นคำขอได้ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ แต่เมื่อนับระยะเวลาที่ได้มีการปิดประกาศดังกล่าวอย่างรวดเร็วที่สุดที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาหากได้มีการปิดประกาศดังกล่าวจริง จนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ อันเป็นวันสุดท้ายในการรับคำขออนุญาตแล้ว จะมีเวลาเพียง ๒๘ วัน และ ๒๓ วัน ตามลำดับ เท่านั้น กรณีจึงเป็นการประกาศรับคำขออนุญาตประกอบการขนส่งเป็นเวลาน้อยกว่า ๓๐ วัน ตามที่ข้อ ๒ ทวิ วรรคหนึ่ง (๓) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๔)ฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๒๗)ฯ กำหนด และโดยที่ขั้นตอนและวิธีการประกาศรับคำขออนุญาตประกอบการขนส่งเป็นการทั่วไปเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน เป็นขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กฎกระทรวงกำหนดไว้สำหรับการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด กรณีจึงถือเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๖ อนุมัติให้ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารในเส้นทางหมวด ๓ สายที่ ๒๐๑ พระนครศรีอยุธยา-นครราชสีมา ให้แก่ผู้ร้องสอด และให้นายทะเบียนกลางกำหนดเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกฯ ไว้ในใบอนุญาตดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อนุมัติให้ดำเนินการจดทะเบียนรถโดยสารประจำทางในเส้นทางเดินรถหมวด ๓ สายที่ ๒๐๑ พระนครศรีอยุธยา-นครราชสีมา ให้แก่ผู้ร้องสอด ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่อนุมัติให้ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารหมวด ๓ สายที่ ๒๐๑ พระนครศรีอยุธยา-นครราชสีมา ให้แก่ผู้ร้องสอด และให้นายทะเบียนกลางกำหนดเงื่อนไข



ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกฯ ไว้ในใบอนุญาตดังกล่าว และให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่อนุมัติให้ดำเนินการบรรจุรถโดยสารประจำทางในเส้นทางเดินรถหมวด ๓ สายที่ ๒๐๑ พระนครศรีอยุธยา-นครราชสีมาให้แก่ผู้ร้องสอด ทั้งนี้ โดยให้การเพิกถอนมีผลเมื่อพ้นกำหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่มิคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๔๓/๒๕๕๗)

พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มจำนวนรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานคร และให้นายทะเบียนมีอำนาจในการออกใบอนุญาตตามอนุมัติของคณะกรรมการดังกล่าว การที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มรถโดยสารจำนวน ๕ คัน ในเส้นทางที่มีผู้ประกอบการเดินรถอยู่แล้ว โดยได้พิจารณาจากจำนวนปริมาณประชาชนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น และการแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการรถโดยสารเดิมที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ เนื่องจากถูกจำกัดด้วยจำนวนรถตามมติเดิมของคณะกรรมการ กรณีจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว และมิต้องได้รับความยินยอมจากผู้ประกอบการเดิมแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้รับอนุญาตให้ประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารในเส้นทาง สายที่ ๑๕๑๘ สุขสวัสดิ์ ๒๖-วัดโพธิ์ทอง-วัดหลวงพ่อบุญมา โดยมีเงื่อนไขเกี่ยวกับจำนวนเที่ยว จำนวนรถ ลักษณะรถ เวลาการเดินรถ และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่าขนส่ง (ค่าโดยสาร) ตามใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ให้เดินรถอย่างต่ำวันละ ๓๑๘ เที่ยว จำนวน ๑๘ ถึง ๒๖ คัน ลักษณะเป็นรถมาตรฐาน ๓ (รถโดยสารสองแถว) ในการจัดการเดินรถผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญากับผู้ฟ้องคดีเพื่อเข้าร่วมเดินรถในเส้นทางดังกล่าว และได้รับรถโดยสารสองแถวของผู้ฟ้องคดีกับพวกรวม ๒๖ คัน เข้าร่วมเดินรถด้วย ต่อมา คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้พิจารณาอนุมัติให้ปรับปรุงเงื่อนไขการเดินรถในเส้นทางดังกล่าวเป็นเดินรถอย่างต่ำวันละ ๓๔๐ เที่ยว จำนวนรถ ๑๙ ถึง ๓๑ คัน และแจ้งมติดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ขอนำรถจำนวน ๕ คัน บรรจุเพิ่มตามที่มีการปรับปรุงเงื่อนไข ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือคัดค้านไปยังกรมการขนส่งทางบก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีมติอนุมัติให้เพิ่มรถทับเส้นทางไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องและไม่เป็นธรรมกับสมาชิกที่ร่วมบริการเดิมทั้ง ๒๖ คัน ทำให้ผู้ฟ้องคดี

และสมาชิกในกลุ่มได้รับความเดือดร้อนและเสียหายเนื่องจากรายได้ลดลง ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่ได้อนุมัติให้เพิ่มจำนวนรถในเส้นทาง สายที่ ๑๕๑๘ และเพิกถอนการบรรจุรถเพิ่มจำนวน ๕ คัน ตามมติดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีอำนาจและหน้าที่ในการกำหนดเส้นทาง จำนวนผู้ประกอบการขนส่ง และจำนวนรถสำหรับการขนส่งประจำทางในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างจังหวัดและระหว่างประเทศ ตามมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และในการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง ให้นายทะเบียนโดยอนุมัติของคณะกรรมการกำหนดเงื่อนไขไว้ในใบอนุญาตเกี่ยวกับจำนวนรถที่ต้องใช้ในการประกอบการขนส่งตามเส้นทางที่ใช้ในการประกอบการขนส่ง ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน เมื่อพิจารณาบทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว เห็นว่า กฎหมายกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มจำนวนรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานคร และให้นายทะเบียนมีอำนาจในการออกใบอนุญาตตามอนุมัติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ให้อำนาจพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มรถโดยสารประจำทางที่พิพาทซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จึงเป็นการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว ไม่ปรากฏความตอนใดว่าการอนุมัติเพิ่มจำนวนรถจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ประกอบการก่อนตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างแต่อย่างใด อีกทั้ง สัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้นำรถโดยสารขนาดเล็กเข้าร่วมเดินรถโดยสารประจำทางในเส้นทางดังกล่าว ในข้อ ๑๗ กำหนดว่า ในระหว่างอายุสัญญาหลักยังไม่สิ้นสุด องค์การมีสิทธิให้เอกชนรายใดเข้าร่วมเดินรถในเส้นทางที่อนุญาตให้เจ้าของรถร่วมเดินรถตามสัญญาหลักได้ทุกเมื่อ จากข้อสัญญาดังกล่าวเห็นได้ว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบการขนส่งเดินรถโดยสารจะให้บุคคลใดเข้าร่วมการเดินรถในเส้นทางตามที่ได้รับอนุญาตก็มีสิทธิที่จะให้เอกชนรายใดเข้าร่วมได้ทุกเมื่อ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นคู่สัญญากับผู้ฟ้องคดี จะให้เอกชนรายใดเข้าร่วมเดินรถตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ก็ไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถร่วมคู่สัญญาแต่อย่างใด

ข้อพิพาทในคดีนี้สืบเนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งและทำสัญญากับผู้นำรถโดยสารมาร่วมบริการในเส้นทางที่ได้รับอนุญาต จำนวน ๒๖ คัน แต่ยังมีผู้ประกอบการเดินรถอีกจำนวนหนึ่งซึ่งประกอบการเดินรถโดยสารในเส้นทางพิพาทเช่นเดียวกับรถโดยสารทั้ง ๒๖ คัน ที่มีได้ทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เนื่องจากจำนวนรถที่ได้รับอนุมัติมีจำนวนจำกัด จึงได้ร้องขอความเป็นธรรมต่อผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา (ผู้ถูกฟ้องคดี



ที่ ๓) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือขอเพิ่มรถอีกจำนวน ๕ คัน ตามคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ หลังจากนั้น นายทะเบียนกลางได้เสนอเรื่องต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เพิ่มรถในเส้นทางสายดังกล่าวตามที่นายทะเบียนกลางเสนอ กำหนดปรับปรุงเงื่อนไขเกี่ยวกับจำนวนเที่ยว จำนวนรถ และเวลาเดินรถ โดยอนุมัติเพิ่มรถอีกจำนวน ๕ คัน จาก ๑๘ ถึง ๒๖ คัน เป็น ๑๙ ถึง ๓๑ คัน โดยในการพิจารณามีมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้พิจารณาข้อมูลจากกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปรับปรุงเงื่อนไขในการเดินรถในถนนสายดังกล่าว โดยขอเพิ่มรถอีกจำนวน ๕ คัน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและจัดระเบียบการขนส่งตามคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทั้งนี้ นายทะเบียนกลางได้เสนอข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้โดยสารจากการตรวจสอบปริมาณความต้องการ ปรากฏว่ามีผู้โดยสารใช้บริการเฉลี่ยวันละ ๒,๘๕๐ คน แยกเป็น จากสุขสวัสดิ์ ๒๖-วัดหลวงพ้อโอภาสี เฉลี่ยวันละ ๕๐๐ คน และจากช่วงสุขสวัสดิ์ ๒๖-วัดโพธิ์ทอง เฉลี่ยวันละ ๒,๓๕๐ คน จึงได้เสนอเงื่อนไขการเดินรถที่ควรปรับปรุงซึ่งพิจารณาตามความเหมาะสมจากปริมาณผู้โดยสารกับจำนวนรถที่เหมาะสมว่าควรเพิ่มเป็นจำนวน ๑๙ ถึง ๒๗ คัน แต่เนื่องจากว่ามีปัญหาข้อร้องเรียนขอความเป็นธรรมจากจำนวนรถที่ขอความช่วยเหลืออีกจำนวน ๕ คัน นายทะเบียนจึงได้เสนอว่าเห็นควรกำหนดจำนวนรถเพิ่มเป็น ๑๙ ถึง ๓๑ คัน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้พิจารณาแล้วอนุมัติตามที่นายทะเบียนกลางเสนอ กรณีจึงเห็นว่าการพิจารณาคำขอเพิ่มจำนวนรถโดยสารที่พิพาทดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้พิจารณาตามข้อเสนอของนายทะเบียนกลางและของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีเหตุผลในการพิจารณาเพิ่มจำนวนรถดังกล่าวสองเหตุผลข้างต้น คือ พิจารณาจากจำนวนปริมาณประชาชนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น และพิจารณาเกี่ยวกับการแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกอบการรถโดยสารเดิม ซึ่งเป็นผู้ประกอบการไม่ถูกต้องตามกฎหมายเช่นเดียวกับผู้ฟ้องคดีให้สามารถประกอบการได้ แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จะอ้างเหตุผลในการอนุมัติให้เพิ่มจำนวนรถตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก็ตาม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ก็ได้มีการพิจารณาถึงข้อมูลประชาชนและผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางประกอบด้วย และแม้ว่าหากพิจารณาตามจำนวนประชากรผู้ใช้บริการรถประจำทางในขณะสำรวจตามแบบสอบถาม อัตราส่วนของรถประจำทางที่เหมาะสมควรมีจำนวน ๑๙ ถึง ๒๗ คัน ก็ตาม แต่หากพิจารณาถึงการเยียวยาผลกระทบต่อผู้ร้องเรียนซึ่งเคยประกอบอาชีพบริการรถประจำทางในเส้นทางสายดังกล่าวแต่ไม่ได้ประกอบอาชีพเนื่องจากถูกจำกัดด้วยจำนวนรถตามมติเดิมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้พิจารณาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่สังคมจึงได้พิจารณาให้เพิ่มรถเป็นจำนวน ๑๙ ถึง ๓๑ คัน และเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผู้ใช้บริการรถโดยสารในเส้นทางสายดังกล่าวที่อาจเพิ่มขึ้น ย่อมเห็นได้ว่า การใช้ดุลพินิจเพิ่มรถโดยสารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นการใช้อดุลพินิจที่มีเหตุผล แม้อาจส่งผลกระทบต่อรายได้

ของผู้ฟ้องคดีอยู่บ้าง แต่เมื่อเทียบกับการที่มีจำนวนรถบริการแก่ประชาชนอย่างเพียงพอและยังเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกอบการเดินรถเดิม เพื่อให้มีอาชีพและรายได้จากการได้กลับไปประกอบอาชีพและมีรายได้ดังที่เคยประกอบการอยู่ก่อนแล้ว กรณีจึงเห็นว่าการใช้ดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ชอบแล้ว ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙ จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๒๙/๒๕๕๖)

เมื่อองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้ทำสัญญาอนุญาตให้ผู้ประกอบการนำรถโดยสารขนาดเล็ก (รถสองแถว) เข้าร่วมเป็นรถโดยสารประจำทางในเส้นทางเขตกรุงเทพมหานคร สิทธิหน้าที่ระหว่างคู่สัญญาย่อมเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาที่ทำไว้ต่อกัน เมื่อสัญญาระบุว่า ในระหว่างอายุสัญญาหลักยังไม่สิ้นสุด องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมีสิทธิให้ออกขณรายใดเข้าร่วมเดินรถในเส้นทางที่อนุญาตให้เจ้าของรถร่วมเดินรถตามสัญญาหลักได้ทุกเมื่อ ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวเป็นข้อกำหนดที่มีลักษณะเป็นการรับรองสิทธิขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หากได้มีความหมายไปในทางจำกัดหรือตัดสิทธิที่จะเดินรถโดยสารประจำทางด้วยตนเองไม่ การที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเดินรถโดยสารประจำทางผ่านเข้าไปในเส้นทางซึ่งทับซ้อนกับเส้นทางเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (รถสองแถว) โดยที่มีเส้นทางเดินรถหลักที่แตกต่างกัน มีลักษณะรถ จำนวนรถ รวมทั้งราคาค่าโดยสารที่แตกต่างกัน จึงไม่ถือว่าเป็นการประกอบกิจการแข่งขันกับผู้ประกอบการรถโดยสารขนาดเล็ก (รถสองแถว) และมิได้เป็นการกระทำที่ผิดสัญญาแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารจากนายทะเบียนกลาง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางในเส้นทาง ลาดพร้าว-ซอยวัดบึงทองหลาง ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญากับผู้ฟ้องคดีทั้งสิบห้าคนซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการรถโดยสารประจำทางขนาดเล็ก (รถสองแถว) ยินยอมให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบห้าคนนำรถโดยสารขนาดเล็กเข้าร่วมเป็นรถโดยสารประจำทางและเข้าร่วมเดินรถตามใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง ว่าด้วยรถโดยสารในเส้นทาง หมวด ๔ สายที่ ๑๐๓๔ จากลาดพร้าวถึงซอยวัดบึงทองหลาง ต่อมาคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางได้มีมติเปลี่ยนเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางสายที่ ๒๒ และนายทะเบียนกลางได้ออกใบอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิประกอบการขนส่งประจำทางในเส้นทางดังกล่าว ซึ่งเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง สายที่ ๒๒ ที่เปลี่ยนแปลงใหม่นี้



ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องเดินรถโดยสารประจำทาง สายที่ ๒๒ ผ่านเข้าไปภายในซอยลาดพร้าว ๑๐๑ (วัดบึงทองหลาง) ทับซ้อนกับเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๔ สายที่ ๑๐๓๔ ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบห้าคนเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีผิดสัญญาและไม่มีสิทธินำรถโดยสารประจำทางของผู้ถูกฟ้องคดีเองไปรับส่งผู้โดยสารในเส้นทางดังกล่าว จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีหยุดหรือดเว้นรับส่งผู้โดยสารในเส้นทาง หมวด ๔ สายที่ ๑๐๓๔ ลาดพร้าว ๑๐๑-ซอยวัดบึงทองหลาง และให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ไว้กับผู้ฟ้องคดีทั้งสิบห้าคนตามข้อตกลงที่จะไม่นำรถโดยสารประจำทาง สายที่ ๒๒ รับส่งผู้โดยสารในเส้นทาง ลาดพร้าว ๑๐๑-ซอยวัดบึงทองหลาง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๑๔ กำหนดเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานคร หมวด ๔ สายที่ ๑๐๓๔ ลาดพร้าว-ซอยวัดบึงทองหลาง และมีมติออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วยรถยนต์โดยสารในเส้นทางดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี โดยนายทะเบียนกลางได้ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารในเส้นทาง หมวด ๔ สายที่ ๑๐๓๔ ลาดพร้าว-ซอยวัดบึงทองหลาง ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๒๐ จนถึงปัจจุบัน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เดินรถในเส้นทางดังกล่าวจากกรมการขนส่งทางบกแต่เพียงผู้เดียว ตามความในมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏต่อไปว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญานุญาตให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบห้าคนนำรถโดยสารขนาดเล็ก (รถสองแถว) เข้าร่วมเป็นรถโดยสารประจำทางในเส้นทาง หมวด ๔ สายที่ ๑๐๓๔ ดังกล่าว กรณีจึงเห็นได้ว่า สิทธิและหน้าที่ระหว่างผู้ฟ้องคดีทั้งสิบห้าคนกับผู้ถูกฟ้องคดีในเรื่องการเดินรถโดยสารประจำทางในเส้นทางลาดพร้าว-ซอยวัดบึงทองหลาง ย่อมเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาที่ทำไว้ต่อกัน เมื่อพิจารณาเนื้อความทั้งหมดของสัญญานำรถโดยสารขนาดเล็กเข้าร่วมเป็นรถโดยสารประจำทางที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบห้าคนทำไว้กับผู้ถูกฟ้องคดีแล้วไม่ปรากฏว่ามีข้อห้ามไม่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำรถโดยสารประจำทางรับส่งผู้โดยสารในเส้นทางตามสัญญาแต่อย่างใด มีเพียงข้อ ๑๗ ของสัญญาเท่านั้นที่กำหนดว่า ในระหว่างอายุสัญญาหลักยังไม่สิ้นสุด ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิให้เอกชนรายใดเข้าร่วมเดินรถในเส้นทางที่อนุญาตให้เจ้าของรถร่วมเดินรถตามสัญญาหลักได้ทุกเมื่อ ซึ่งในการตีความสัญญานั้น ท่านให้ตีความไปตามความประสงค์ในทางสุจริตโดยพิเคราะห์ถึงปกติประเพณีด้วย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๖๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น ในการพิจารณาสินทรัพย์และความรับผิดชอบของคู่สัญญานอกจากจะต้องพิจารณาเนื้อความตามสัญญาแล้ว ยังจะต้องพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของสัญญาในทางสุจริตและพิจารณาถึงปกติประเพณีในการทำสัญญานั้น ๆ ด้วย

จึงเห็นได้ว่าความในข้อ ๑๗ ของสัญญาเป็นข้อกำหนดที่ให้สิทธิแก่ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะผู้ได้รับอนุญาตให้เดินรถโดยสารประจำทางในเส้นทาง หมวด ๔ สายที่ ๑๐๓๔ ลาดพร้าว ๑๐๑-ซอยวัดบึงทองหลาง ที่จะอนุญาตให้เอกชนรายอื่นเข้าร่วมเดินรถในเส้นทางดังกล่าวได้ทุกเมื่อในระหว่างอายุสัญญา แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบห้าคนเข้าร่วมเดินรถโดยสารประจำทางในเส้นทางข้างต้นอยู่แล้วก็ตาม ข้อกำหนดดังกล่าวจึงเป็นข้อกำหนดที่มีลักษณะเป็นการรับรองสิทธิของผู้ถูกฟ้องคดี หากตีความหมายไปทางจำกัดหรือตัดสิทธิในการที่จะเดินรถโดยสารประจำทางด้วยตนเองไม่ อีกทั้ง ในการกำหนดสิทธิหน้าที่ระหว่างคู่สัญญาที่สมควรจะเข้าผูกพันกันตามสัญญานั้น โดยปกติประเพณีทั่วไปหากคู่สัญญาต้องการจำกัดสิทธิของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง หรือต้องการวางข้อห้ามอย่างหนึ่งอย่างใด คู่สัญญาก็จะต้องระบุข้อจำกัดสิทธิหรือข้อห้ามดังกล่าวไว้ในสัญญาอย่างชัดแจ้ง แม้ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบห้าจะอ้างว่าคู่สัญญาทั้งสองเข้าใจกันมาโดยตลอดว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะไม่นำรถโดยสารประจำทางมารับส่งผู้โดยสารในเส้นทางดังกล่าวก็ตาม นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบเส้นทางการเดินรถ ลักษณะของรถ จำนวนรถ และค่าโดยสาร ระหว่างรถโดยสารประจำทาง หมวด ๑ สายที่ ๒๒ ของผู้ถูกฟ้องคดีกับรถโดยสารขนาดเล็กเข้าร่วมเป็นรถโดยสารประจำทาง หมวด ๔ สายที่ ๑๐๓๔ ของผู้ฟ้องคดีทั้งสิบห้าคนแล้ว จะเห็นได้ว่า รถโดยสารประจำทาง หมวด ๑ สายที่ ๒๒ มีเส้นทางเดินรถจากอุโพธิ์แก้ว-สาธูปประดิษฐ์ โดยต้องใช้รถมาตรฐาน ๒ (รถโดยสารปรับอากาศชั้น ๒) จำนวน ๓๒ คัน ถึง ๔๕ คัน รถมาตรฐาน ๓ (รถโดยสารธรรมดาลักษณะพิเศษและหรือพิเศษ) จำนวน ๓ คัน ถึง ๕ คัน โดยเก็บค่าโดยสารขั้นต่ำอัตราตั้งแต่ ๑๐ บาท ถึง ๑๘ บาท ส่วนรถโดยสารประจำทาง หมวด ๔ สายที่ ๑๐๓๔ มีเส้นทางเดินรถจากซอยวัดบึงทองหลางด้านถนนลาดพร้าวไปตามซอยวัดบึงทองหลางไปสู่เส้นทางที่ปลายซอยวัดบึงทองหลาง โดยต้องใช้รถโดยสารมาตรฐาน ๓ (รถโดยสารสองแถว) จำนวน ๑๗ คัน ถึง ๒๑ คัน เก็บค่าโดยสารขั้นต่ำราคา ๔ บาท ดังนั้นรถโดยสารประจำทาง หมวด ๑ สายที่ ๒๒ อุโพธิ์แก้ว-สาธูปประดิษฐ์ นอกจากจะมีเส้นทางเดินรถแตกต่างไปจากรถโดยสารประจำทาง หมวด ๔ สายที่ ๑๐๓๔ แล้ว ยังมีลักษณะรถ จำนวนรถ รวมทั้งราคาค่าโดยสารที่แตกต่างกันอีกด้วย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๑ สายที่ ๒๒ ผ่านเข้าไปในซอยวัดบึงทองหลางทับซ้อนกับเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๔ สายที่ ๑๐๓๔ ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบห้าคนเข้าร่วมประกอบกิจการเดินรถกับผู้ถูกฟ้องคดี จึงไม่ถือว่าเป็นการประกอบกิจการแข่งขันกับผู้ฟ้องคดีทั้งสิบห้าคนแต่อย่างใด และถือว่าเป็นการกระทำโดยสุจริตตามที่ตามที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก จึงมิได้เป็นการกระทำผิดสัญญาที่ทำไว้กับผู้ฟ้องคดีทั้งสิบห้าคน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องหยุดหรืองดเว้นการรับส่งผู้โดยสารในเส้นทางซอยลาดพร้าว ๑๐๑ จนถึงอุโพธิ์แก้ว ดังที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบห้าคนกล่าวอ้าง พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๐๘/๒๕๕๗)



การออกประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI-METER) ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ ได้ออกโดยพิจารณาตามแนวทางการปรับปรุงอัตราค่าโดยสารของคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าโดยสารรถยนต์รับจ้าง (TAXI-METER) ซึ่งได้วิเคราะห์ต้นทุนการประกอบการขนส่งด้วยรถแท็กซี่ โดยนำข้อมูลของชนิดเชื้อเพลิงก๊าซ LPG ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่รถแท็กซี่ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนมาเป็นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล และนำข้อมูลค่าใช้จ่ายอื่น ๆ มาประกอบการพิจารณาด้วย นอกจากนี้ ในการประชุมพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าโดยสารของคณะกรรมการดังกล่าว ได้มีตัวแทนจากผู้ประกอบการอาชีพขับรถแท็กซี่ร่วมเป็นคณะกรรมการและได้เห็นชอบด้วยกับแนวทางการปรับปรุงอัตราค่าโดยสารดังกล่าว กรณีจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบแล้ว อีกทั้ง ประกาศกระทรวงคมนาคมดังกล่าวได้กำหนดอัตราค่าโดยสารไม่เกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศกระทรวงคมนาคมดังกล่าวจึงเป็นกฎที่ออกโดยชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าโดยสารรถยนต์รับจ้าง (TAXI-METER) โดยมีรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ฝ่ายปฏิบัติการ) เป็นประธาน และมีผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้แทนผู้ประกอบการอาชีพขับรถแท็กซี่ ผู้แทนภาคประชาชน และผู้แทนหน่วยวิชาการ เป็นคณะกรรมการพิจารณาเพื่อให้ได้ข้อยุติถึงต้นทุนที่แท้จริง ณ ปัจจุบัน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นชอบกับแนวทางการพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าโดยสารของคณะกรรมการดังกล่าว จึงออกประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI-METER) ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ เพื่อกำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสาร ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ประกาศกระทรวงคมนาคมดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการปรับปรุงอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในปัจจุบัน และตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๐ ก็ได้กำหนดให้กระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีอำนาจกำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสาร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างรถยนต์

รับจ้างบรรทุกทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนแต่อย่างใด นอกจากนี้ ไม่ปรากฏหลักฐานเป็นหนังสือว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีการมอบอำนาจให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนประกาศกระทรวงคมนาคม ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อ ๑๕ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนที่จัดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครฯ กำหนดว่า ให้รัฐมนตรีมีอำนาจกำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกทุกคนโดยสารสำหรับรถยนต์รับจ้างและอัตราค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นจากค่าจ้างบรรทุกทุกคนโดยสารดังต่อไปนี้ (๑) ค่าจ้างบรรทุกทุกคนโดยสารให้กำหนดโดยถือเกณฑ์ระยะทาง ๒ กิโลเมตรแรกไม่เกิน ๕๐ บาท และกิโลเมตรต่อ ๆ ไป ไม่เกินกิโลเมตรละ ๑๒ บาท ในกรณีที่ไม่สามารถเคลื่อนที่หรือเดินรถต่อไปได้ตามปกติวิสัยในอัตราเวลาที่ละไม่เกิน ๓ บาท (๒) อัตราค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นจากค่าจ้างบรรทุกทุกคนโดยสารให้กำหนดดังต่อไปนี้ (ก) กรณีการจ้างผ่านศูนย์บริการสื่อสารของผู้รับจ้างกำหนดได้ไม่เกิน ๕๐ บาท (ข) กรณีการจ้างจากท่าอากาศยานหรือสถานที่ที่กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนดโดยรถยนต์รับจ้างนั้นจอดรอคนโดยสารอยู่ในสถานที่ดังกล่าว ณ จุดที่ได้จัดไว้เป็นการเฉพาะกำหนดได้ไม่เกิน ๑๐๐ บาท จากกฎกระทรวงดังกล่าวเห็นได้ว่า ได้กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจในการใช้ดุลพินิจกำหนดอัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีเงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าโดยสารระยะทาง ๒ กิโลเมตรแรกต้องไม่เกิน ๕๐ บาท และระยะทางกิโลเมตรต่อ ๆ ไป ต้องไม่เกินกิโลเมตรละ ๑๒ บาท ทั้งนี้ เพื่อต้องการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถใช้ดุลพินิจเพิ่มหรือลดอัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ของราคาเชื้อเพลิงและค่าครองชีพในปัจจุบันได้ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกทุกคนโดยสารสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI-METER) ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ และได้กำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกทุกคนโดยสาร ดังนี้ ระยะทาง ๑ กิโลเมตรแรก ค่าโดยสาร ๓๕ บาท ระยะทางกิโลเมตรที่ ๒ ขึ้นไปถึงกิโลเมตรที่ ๑๒ ค่าโดยสารกิโลเมตรละ ๕ บาท ระยะทางกิโลเมตรที่ ๑๒ ขึ้นไปถึงกิโลเมตรที่ ๒๐ ค่าโดยสารกิโลเมตรละ ๕.๕๐ บาท ระยะทางกิโลเมตรที่ ๒๐ ขึ้นไปถึงกิโลเมตรที่ ๔๐ ค่าโดยสารกิโลเมตรละ ๖ บาท ระยะทางกิโลเมตรที่ ๔๐ ขึ้นไปถึงกิโลเมตรที่ ๖๐ ค่าโดยสารกิโลเมตรละ ๖.๕๐ บาท ระยะทางกิโลเมตรที่ ๖๐ ขึ้นไปถึงกิโลเมตรที่ ๘๐ ค่าโดยสารกิโลเมตรละ ๗.๕๐ บาท ระยะทางกิโลเมตรที่ ๘๐ ขึ้นไป ค่าโดยสารกิโลเมตรละ ๘.๕๐ บาท กรณีรถไม่สามารถเคลื่อนที่หรือเดินรถต่อไปได้เกินกว่า ๖ กิโลเมตรต่อชั่วโมง อัตราเวลาที่ละ ๑.๕๐ บาท เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กำหนดอัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่มิเตอร์ โดยพิจารณาตามแนวทาง



การปรับปรุงอัตราค่าโดยสารของคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าโดยสารรถยนต์รับจ้าง (TAXI-METER) ซึ่งได้วิเคราะห์ต้นทุนการประกอบการขนส่งด้วยรถแท็กซี่มิเตอร์โดยนำข้อมูลของชนิดเชื้อเพลิงก๊าซ LPG ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่รถแท็กซี่ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการขับรถแท็กซี่มาเป็นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งยังได้นำข้อมูลราคารถ อายุการใช้งาน ระยะทางการเดินรถ ค่าซ่อมบำรุงและรักษารถ ค่าตอบแทนคนขับรถ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ มาประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว นอกจากนี้ ในการประชุมพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าโดยสารของคณะทำงานดังกล่าวได้มีตัวแทนจากผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ร่วมเป็นคณะทำงานและได้เห็นชอบด้วยกับแนวทางการปรับปรุงอัตราค่าโดยสารดังกล่าว กรณีจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบ ประกอบกับอัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่มิเตอร์ตามประกาศกระทรวงคมนาคมที่พิพาท เป็นอัตราที่ไม่เกินกำหนดตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครฯ ประกาศที่พิพาทจึงเป็นกฎที่ออกโดยชอบด้วยกฎหมายและเป็นอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการกำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI-METER) ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าโดยสารรถยนต์รับจ้าง (TAXI-METER) และไม่ปรากฏหลักฐานเป็นหนังสือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีการมอบอำนาจให้แต่งตั้งคณะทำงานดังกล่าวแต่อย่างใด นั้น เห็นว่า การที่อธิบดีกรมการขนส่งทางบกได้มีคำสั่งกรมการขนส่งทางบก ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าโดยสารรถยนต์รับจ้าง (TAXI-METER) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มอบหมายให้คณะทำงานดังกล่าวร่วมกันพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่เพื่อให้ได้ข้อมูลถึงต้นทุนที่แท้จริง เป็นเพียงการดำเนินการภายในของหน่วยงานทางปกครองเพื่อให้ได้ข้อมูลมาประกอบการพิจารณาเท่านั้น มิได้มีผลกระทบต่อการใช้อำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการกำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI-METER) ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครแต่อย่างใด ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๕๘/๒๕๕๖)

๑.๓ การกำหนดเส้นทางเดินรถ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๔ การดูแลรักษาทาง

ในกรณีที่ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ก่อนดำเนินการก่อสร้างสะพานพิพาท หน่วยงานทางปกครองผู้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบได้ทำการศึกษาถึงโครงสร้างและความปลอดภัยในการใช้สะพาน ประกอบกับผู้เชี่ยวชาญของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ชี้แจงต่อศาลว่าตามหลักวิศวกรรม อุบัติเหตุอาจเกิดจากหลายกรณี ซึ่งรวมถึงพฤติกรรมของการขับขี่ ความไม่สมบูรณ์ของสภาพรถยนต์ และยานพาหนะไม่สอดคล้องกับการใช้งานด้วย และเมื่อพิจารณาแนวเส้นทางก่อสร้างระยะมองเห็นประกอบการกำหนดระยะควบคุมความเร็วของผู้ขับขี่แล้ว เห็นว่าเป็นไปตามหลักวิศวกรรมโยธาแล้ว ดังนี้ แม้จะปรากฏว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายครั้งบริเวณทางลงสะพาน กรณีก็ไม่อาจฟังได้ว่าเป็นผลโดยตรงจากความบกพร่องของโครงสร้างสะพานและการออกแบบก่อสร้างทางลงสะพานตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง อันจะถือว่าหน่วยงานทางปกครองกระทำละเมิดแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม การเกิดอุบัติเหตุบริเวณเดียวกันหลายครั้ง แสดงให้เห็นว่า การติดตั้งเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือนต่าง ๆ ยังไม่เพียงพอต่อการป้องกันอุบัติเหตุ กรณีจึงถือว่าหน่วยงานทางปกครองดังกล่าวยังละเลยต่อหน้าที่โดยไม่ได้ดำเนินการให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งห้ามีบ้านพักอาศัยและประกอบธุรกิจอยู่ตรงข้ามบริเวณทางลงสะพานพระราม ๓ (สะพานกรุงเทพ ๒) ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอกแหลม เขตบางคอกแหลม กรุงเทพมหานคร โดยนับตั้งแต่กรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้เปิดใช้งานสะพานดังกล่าว ได้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบริเวณจุดทางลงสะพานด้านถนนเจริญกรุง รวมทั้งหมด ๙ ครั้ง ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเห็นว่า อุบัติเหตุดังกล่าวมีสาเหตุมาจากบริเวณทางลงสะพานมีความสูงชันถึง ๔๐ เมตร และสภาพถนนบังคับให้เลี้ยวโค้งหักศอกในทันที จึงเป็นการฝ่าฝืนวิธีของรถ อันเป็นความบกพร่องของโครงสร้างบริเวณทางลงสะพานและการออกแบบที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย ประกอบกับไฟส่องสว่างมีไม่พอเพียง นอกจากนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีติดตั้งป้ายเตือนก็ไม่ใช้การแก้ปัญหาที่ถูกต้อง ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขโครงสร้างส่วนปลายสะพานพระราม ๓ บริเวณทางลงที่เข้าถนนเจริญกรุง และขอให้ติดตั้งเสาเหล็กและคานจำกัดความสูงสำหรับรถบรรทุกตั้งแต่ ๖ ล้อขึ้นไปใช้เป็นทางลงจนกว่าจะแก้ไขสะพานเสร็จเรียบร้อย



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เดิม กรมโยธาธิการได้ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานกรุงเทพ โดยก่อสร้างสะพานพระราม ๓ คู่ขนานกับสะพานกรุงเทพเดิม และต่อมาได้มีการโอนหน่วยงานของกรมโยธาธิการบางส่วนมาสังกัดผู้ถูกฟ้องคดี สะพานพระราม ๓ จึงอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของผู้ถูกฟ้องคดี โดยก่อนที่จะสร้างสะพานพิพาท กรมโยธาธิการได้ทำสัญญาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาเพื่อการสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานกรุงเทพ ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ กรมโยธาธิการได้ทำสัญญาว่าจ้างกลุ่มบริษัทเดียวกันเป็นบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาดังกล่าว จึงรับฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการให้ผู้เชี่ยวชาญออกแบบก่อสร้างสะพานเป็นการเฉพาะ อีกทั้ง การสำรวจและออกแบบโครงการดังกล่าวใช้ระยะเวลาถึง ๔ ปี จึงจะมีการทำสัญญาก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานกรุงเทพ (สะพานพระราม ๓) ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ จนแล้วเสร็จ ถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการศึกษาถึงโครงสร้างและความปลอดภัยในการใช้สะพานก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างสะพาน ประกอบกับผู้เชี่ยวชาญของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ชี้แจงต่อศาลว่า ตามหลักวิศวกรรมอุบัติเหตุอาจเกิดจากหลายกรณี ได้แก่ เกิดจากพฤติกรรมของการขับขี่โดยตรงหรือความบกพร่องด้านร่างกาย เกิดจากความไม่สมบูรณ์ของสภาพรถยนต์หรือบรรทุกน้ำหนักเกินกว่ากำหนดหรือยานพาหนะไม่สอดคล้องกับการใช้งาน เกิดจากงานด้านวิศวกรรมทางหลวง ได้แก่ การวางแผนการออกแบบ การดำเนินการก่อสร้าง การควบคุมการจราจรให้สอดคล้องของแบบ และการบำรุงรักษาให้สอดคล้องกับการออกแบบ และเห็นว่าควรตรวจสอบแนวเส้นทางก่อสร้างระยะมองเห็นว่าเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ขับขี่หรือไม่ เมื่อปรากฏว่าสะพานพิพาททางลงถนนเจริญกรุงมีลักษณะเป็นทางโค้งเชื่อมต่อกับทางตรงมีความลาดชัน -๖% และมีช่วงทางตรงยาวประมาณ ๒๗๐ เมตร ก่อนที่จะบรรจบกับโค้งส่วนปลายโดยมีแนวถนนที่บรรจบกับถนนเจริญกรุงที่มุม ๖๐ องศา ซึ่งมีผลต่อระยะการมองเห็นที่ปลอดภัย ทั้งการกำหนดระยะควบคุมความเร็วของผู้ขับขี่ที่ความเร็ว ๕๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ๔๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง และ ๓๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามลำดับ ในช่วงลงสะพานก็เป็นไปตามหลักการคำนวณตามความลาดชันของถนนที่ผู้ขับขี่จะสามารถควบคุมความเร็วได้ในระยะปลอดภัยและสามารถหยุดรถที่ปลายสะพานได้อย่างปลอดภัย ก่อนเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเจริญกรุงต่อไป เป็นไปตามหลักวิชาการวิศวกรรมโยธาแล้ว และผู้ฟ้องคดีทั้งห้าไม่มีพยานหลักฐานอื่นในทางวิชาการมาแสดงต่อศาลเพื่อประกอบคำกล่าวอ้างของตน จึงรับฟังได้ว่า การเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวไม่ใช่ผลโดยตรงจากการก่อสร้างทางลงสะพานลาดชันตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าคาดการณ์ การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่เป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งห้า ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องแก้ไขโครงสร้างทางลงสะพานตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้ามีคำขอแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม นับแต่เปิดใช้สะพานดังกล่าว ปรากฏว่าได้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงถึง ๙ ครั้ง และทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้รับความเสียหาย โดยอุบัติเหตุ ๕ ครั้งใน ๙ ครั้ง เกิดกับรถยนต์บรรทุกตั้งแต่สิบล้อขึ้นไป ผู้ถูกฟ้องคดีจึงแก้ไขด้วยการห้ามมิให้รถยนต์ตั้งแต่หกล้อขึ้นไปใช้สะพานพิพาทลงทางแยกถนนเจริญกรุงเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ แม้ยังมีรถยนต์โดยสารประจำทางใช้สะพานพิพาทดังกล่าว แต่เป็นการบริการสาธารณะให้การเดินทางของประชาชน ผังชนบุรีมั่งคั่งพระนครได้โดยสะดวก ซึ่งหากผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดมาตรการดังกล่าวตั้งแต่เริ่มแรกของการเปิดใช้สะพาน อุบัติเหตุดังกล่าวย่อมลดน้อยลง แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะติดตั้งป้ายเตือนต่าง ๆ ได้แก่ ป้ายเตือนทางโค้ง ป้ายเตือนลดความเร็ว ป้ายเตือนทางแยก และนำแท่นคอนกรีต (แบรีเออร์) ยาว ๑๐ เมตร วางบริเวณทางเท้าหน้าอาคารของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเพื่อความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่ง แต่เป็นการดำเนินการส่วนหนึ่งเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเท่านั้น การเกิดอุบัติเหตุบริเวณพิพาทหลายครั้งแสดงให้เห็นว่า การติดตั้งเครื่องหมายจราจรดังกล่าวยังไม่เพียงพอต่อการป้องกันอุบัติเหตุ จึงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดียังละเลยต่อหน้าที่โดยไม่ได้ดำเนินการให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ แต่โดยที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้ามิได้มีคำขอท้ายคำฟ้องให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ศาลจึงไม่อาจกำหนดค่าบังคับเกินคำขอได้ อย่างไรก็ตาม เป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีโดยตรงตามกฎหมายที่ต้องกำกับ ตรวจสอบ และควบคุม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ทางหลวง โดยอาจจัดทำป้ายจราจรให้มีขนาดตัวอักษรใหญ่ขึ้น จัดทำป้ายแสดงลักษณะของถนนและค่าเตือนที่แสดงว่าอาจเกิดอันตรายจากการฝ่าฝืนกฎจราจรให้ชัดเจน การดูแลรักษาป้ายจราจร ไฟสัญญาณจราจรและไฟทางให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอ ตลอดจนการกำหนดมาตรการควบคุมให้ผู้ขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรในการใช้ถนนดังกล่าวอย่างเคร่งครัด รวมทั้งกำหนดมาตรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๖๐/๒๕๕๖)

กฎหมายว่าด้วยทางหลวงมีวัตถุประสงค์ประการหนึ่งในการควบคุมดูแลรักษาทางหลวงเพื่อมิให้มีสิ่งใดกีดขวางหรืออาจเป็นอันตรายแก่ยานพาหนะหรือมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางหลวงหรือความไม่สะดวกแก่ยานทาง ฯลฯ โดยมีข้อห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง แขว่น วางหรือกองสิ่งใดในเขตทางหลวง และห้ามมิให้ผู้ใดสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวง ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น การที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายทางหลวงไม่อนุญาตให้เจ้าของอาคารติดตั้งกันสาดรุกล้ำเข้ามาในเขตทางหลวง โดยให้เหตุผลว่าหากอนุญาตจะทำให้เจ้าของอาคารอื่นเอาแบบอย่างจนเกิดภาวะแวดล้อมเสียหาย



อาจมีการนำสินค้ามาวางใต้กันสาดเป็นการกีดขวางการสัญจรของประชาชน นอกจากนั้น พื้นที่บริเวณหน้าอาคารยังอยู่ระดับเดียวกับผิวจราจร ไม่มีทางเท้ายกระดับ ยานพาหนะขนาดใหญ่อาจเฉี่ยวชนกันสาดที่ขออนุญาตทำให้เกิดอันตรายได้ และกันสาดที่ยื่นล้ำเข้ามาในเขตทางหลวงย่อมเป็นการไม่สะดวกแก่งานทาง อีกทั้ง วัตถุประสงค์ในการขอตีตตั้งกันสาดเป็นไปเพื่อป้องกันแสงแดดเท่านั้น ซึ่งสามารถบรรเทาความเดือดร้อนโดยวิธีการอื่นได้ ดังนี้ กรณียอมถือได้ว่าการพิจารณาออกคำสั่งดังกล่าวเป็นไปตามกรอบวัตถุประสงค์ของกฎหมายในการควบคุมดูแลรักษาทางหลวงแล้ว จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองอาคารพาณิชย์ซึ่งตั้งอยู่ติดทางหลวงแผ่นดิน ได้มีหนังสือถึงนายช่างแขวงการทางพิษณุโลกเพื่อขออนุญาตติดตั้งกันสาด แต่มิได้รับอนุญาต ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ต่อมา ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๔ (พิษณุโลก) (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีหนังสือแจ้งผลพิจารณาอุทธรณ์ว่า ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีติดตั้งกันสาดตามคำขอ เนื่องจากอาคารที่ขออนุญาตเป็นอาคารพาณิชย์ หากอนุญาตจะทำให้เจ้าของอาคารอื่นเอาแบบอย่างจนเกิดภาวะแวดล้อมเสียหาย และอาจมีการนำสินค้ามาวางใต้กันสาดเป็นการกีดขวางการสัญจรของประชาชน นอกจากนั้น พื้นที่บริเวณหน้าอาคารอยู่ในระดับเดียวกับผิวจราจร ไม่มีทางเท้ายกระดับ ทำให้ยานพาหนะขนาดใหญ่ที่แล่นผ่านไปมาอาจเฉี่ยวชนกันสาดที่ขออนุญาต อีกทั้ง กันสาดที่ยื่นล้ำเข้ามาในเขตทางหลวงเป็นการไม่สะดวกแก่งานทาง ซึ่งผู้ฟ้องคดีสามารถบรรเทาความเดือดร้อนจากแสงแดดได้ โดยให้ทำผ้าใบกันแดดแบบหมุนขึ้นลงแทน ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีติดตั้งกันสาดอาคาร

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาเนื้อหาสาระและวัตถุประสงค์สำคัญของมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง^{๙๙} และมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง^{๑๐๐} แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว เห็นได้ว่า กฎหมาย

^{๙๙-๑๐๐} พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๓๘ ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง แขนง วางหรือกองสิ่งใดในเขตทางหลวงในลักษณะที่เป็นกีดขวางหรืออาจเป็นอันตรายแก่ยานพาหนะ หรือในลักษณะที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางหลวงหรือความไม่สะดวกแก่งานทาง เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวง ในการอนุญาต ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๔๗ ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างสิ่งใดในเขตทางหลวง เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อำนวยการทางหลวง หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวง ในการอนุญาตผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ

มีวัตถุประสงค์ในการควบคุมดูแลรักษาทางหลวงเพื่อมิให้มีสิ่งใดกีดขวางหรืออาจเป็นอันตรายแก่ยานพาหนะหรือมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางหลวงหรือความไม่สะดวกแก่งานทาง รวมทั้งเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมการป้องกันอุบัติเหตุ และการติดขัดของการจราจรด้วย โดยมีข้อห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง แขนว วางหรือกองสิ่งใดในเขตทางหลวง และห้ามมิให้ผู้ใดสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวง ดังนั้น กฎหมายจึงกำหนดข้อห้ามในเรื่องดังกล่าวเป็นหลัก ส่วนการอนุญาตเป็นข้อยกเว้น โดยให้อยู่ในอำนาจดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า อาคารพิพาทเป็นอาคารพาณิชย์ ๒ ชั้นครึ่ง ประมาณ ๑๘ คูหา ซายคาอาคารอยู่ชิดเขตทางหลวง บริเวณหน้าอาคารถึงขอบผิวถนนมีการถมดินทับด้วยหินเกล็ดมีความสูงระดับเดียวกับหน้าอาคารกันสาดที่ผู้ฟ้องคดีขออนุญาตสร้างรูกล้าเขตทางหลวงเป็นโครงสร้างหลังคาสังกะสียึดติดกับอาคารโดยไม่มีการตั้งเสารับ โครงหลังคายื่นมาในเขตทางหลวงประมาณ ๒.๓๐ เมตร ตรงเสาไฟฟ้า โดยสร้างต่อกับซายคาอาคารชั้นสอง สูงจากพื้นถนนหน้าอาคาร ๓.๘๓ เมตร ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมายทางหลวงพิจารณาไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีติดตั้งกันสาดรูกล้าเข้าไปในเขตทางหลวง โดยให้เหตุผลว่าหากอนุญาตจะทำให้เจ้าของอาคารอื่นเอาแบบอย่างจนเกิดภาวะแวดล้อมเสียหายเนื่องจากอาคารอยู่ในเขตชุมชน อาจมีการนำสินค้ามาวางใต้กันสาดเป็นการกีดขวางการสัญจรของประชาชน นอกจากนั้น พื้นที่บริเวณหน้าอาคารอยู่ระดับเดียวกับผิวจราจร ไม่มีทางเท้ายกระดับ ยานพาหนะขนาดใหญ่อาจเฉี่ยวชนกันสาดที่ขออนุญาตทำให้เกิดอันตรายได้ และกันสาดที่ยื่นล้ำเข้ามาในเขตทางหลวงเป็นการไม่สะดวกแก่งานทาง กรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอติดตั้งกันสาดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันแสงแดดนั้น สามารถบรรเทาความเดือดร้อนจากแสงแดดได้โดยทำผ้าใบกันแดดแบบหมุนขึ้นลงแทนได้ ดังนั้น เหตุผลที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีติดตั้งกันสาดโครงเหล็กยื่นเข้าไปในเขตทางหลวงแผ่นดินนั้นจึงอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายดังกล่าว เพื่อป้องกันมิให้มีสิ่งกีดขวางหรืออาจเป็นอันตรายแก่ยานพาหนะ หรือมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางหลวงหรือความไม่สะดวกแก่งานทาง รวมทั้งเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย อันเป็นกรอบวัตถุประสงค์ของกฎหมายในการควบคุมดูแลรักษาทางหลวง และเมื่อการขออนุญาตติดตั้งกันสาดโครงเหล็กยื่นเข้าไปในเขตทางหลวงแผ่นดินของผู้ฟ้องคดีมีการขออนุญาตโดยผู้ฟ้องคดีเพียงรายเดียวและไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีเคยอนุญาตให้ผู้ใดติดตั้งกันสาดในลักษณะเดียวกับผู้ฟ้องคดีมาก่อน และในการพิจารณาคำขอนั้น ผู้ถูกฟ้องคดี

ทางหลวงจะกำหนดเงื่อนไขอย่างไรก็ได้ รวมทั้งมีอำนาจกำหนดมาตรการในการจัดการเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม การป้องกันอุบัติเหตุ และการติดขัดของการจราจร กำหนดอัตราและวางระเบียบเกี่ยวกับการเก็บค่าเช่าก็ได้

ฯลฯ

ฯลฯ



จำต้องพิจารณาตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อวินิจฉัยแล้วว่า การพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีติดตั้งกันสาดโครงเหล็กยื่นเข้าไปในเขตทางหลวงแผ่นดิน เป็นไปตามกรอบวัตถุประสงค์ของกฎหมายในการควบคุมดูแลรักษาทางหลวงแล้ว กรณีจึงมิใช่การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี ดังนั้น คำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีติดตั้งกันสาดโครงเหล็กยื่นเข้าไปในเขตทางหลวงแผ่นดิน จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๗๐/๒๕๕๖)

กรณีที่แขวงทางหลวงดำเนินการก่อสร้างด่านซึ่งนำหนักถาวรเพื่อควบคุมรถมิให้บรรทุกน้ำหนักเกินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมทางหลวงในเขตทางหลวงแผ่นดินในบริเวณที่มีความเหมาะสมตามหลักวิชาการ แม้การก่อสร้างด่านซึ่งนำหนักดังกล่าวจะบดบังที่ดินของผู้ฟ้องคดีอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ถึงกับทำให้การเดินทางเข้าออกจากที่ดินถึงขนาดเป็นอุปสรรค โดยผู้ฟ้องคดียังสามารถใช้ที่ดินส่วนอื่น ๆ เข้าออกได้เป็นปกติ ดังนั้น เมื่อเทียบสัดส่วนระหว่างผลกระทบที่ผู้ฟ้องคดีได้รับกับประโยชน์สาธารณะแล้ว การก่อสร้างด่านซึ่งนำหนักถาวรในบริเวณดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีเพียงไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าออกที่ดิน จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี อย่างไรก็ตาม การตั้งด่านเพื่อควบคุมรถมิให้บรรทุกน้ำหนักเกิน แม้มิได้เป็นการละเมิด หากแต่ก่อให้เกิดภาระความไม่สะดวกในการเข้าออกสู่ที่ดินของตน ในขณะที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินอื่นในบริเวณใกล้เคียงไม่ต้องรับภาระดังกล่าว จึงเป็นความรับผิดชอบอย่างอื่นที่กรมทางหลวงควรต้องชดเชยความไม่สะดวกดังกล่าวแก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อชดเชยการรับภาระดังกล่าว

สรุปข้อเท็จจริง

กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จัดสรรงบประมาณให้แขวงทางหลวงกระบี่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ดำเนินการก่อสร้างด่านซึ่งนำหนักถาวรในเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) บริเวณหน้าที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดการมรดก ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๐๙๖ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๙๔๓ ที่ดินทั้งสองแปลงมีเนื้อที่ติดต่อกันโดยที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๙๔๓ อยู่ทางด้านทิศเหนือของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๐๙๖ ที่ดินทั้งสองแปลงรวมแล้วมีหน้ากว้างติดถนนเพชรเกษมประมาณ ๒๘๘ เมตร ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าบริเวณจุดที่ตั้งด่านซึ่งนำหนักถาวรบดบังหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับความสะดวกและสูญเสียโอกาสในการพัฒนาที่ดินในอนาคต ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อขอให้พิจารณาย้ายสถานที่ตั้งด่านซึ่งนำหนักถาวรดังกล่าว พร้อมทั้งได้เสนอให้เลื่อนไปก่อสร้างบริเวณตรงข้าม

กับสำนักงานป่าไม้จังหวัดกระบี่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งแจ้งว่า ได้ตรวจสอบสถานที่ที่ผู้ฟ้องคดีแนะนำแล้ว เห็นว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นทางโค้ง ภูมิประเทศเป็นลูกเนินไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน และอยู่ติดกับป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งหากจะใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างจะต้องปรับพื้นที่ในเขตทางหลวง รุกเข้าไปในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จึงเป็นสถานที่ที่ไม่เหมาะสมทางด้านวิศวกรรม จุดก่อสร้างเดิม จึงเป็นจุดที่เหมาะสมทางด้านวิศวกรรมและเป็นศูนย์กลางในการควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกมิให้มีการบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยังได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างก่อสร้างกับบริษัท ท. ไว้แล้ว จึงมิได้ย้ายสถานที่ก่อสร้างตามความประสงค์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ยกเลิกการกำหนดจุดก่อสร้างด้านข้างน้ำหนักรถบรรทุกบริเวณหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดี โดยให้เลื่อนไปก่อสร้างบริเวณอื่นที่ไม่ปิดกั้นที่ดินของประชาชนโดยทั่วไป และให้ชดเชยค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดแก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงิน ๑๕๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

มาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให้อธิบดีกรมทางหลวงเป็นเจ้าหน้าที่กำกับ ตรวจสอบและควบคุมทางหลวงและงานทางที่เกี่ยวกับทางหลวงพิเศษทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน มาตรา ๒๕ บัญญัติว่า ในส่วนที่เกี่ยวกับทางหลวงพิเศษทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทานให้อธิบดีกรมทางหลวงมีอำนาจกำหนดมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงและงานทาง รวมทั้งกำหนดเขตทางหลวง ที่จอดรถ ระยะแนวต้นไม้ และเสาพาดสาย และมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ได้ให้ความหมายคำว่า “งานทาง” หมายความว่า กิจการใดที่ทำเพื่อหรือเนื่องในการสำรวจการก่อสร้าง การขยาย การบูรณะ หรือการบำรุงรักษาทางหลวง หรือการจราจรบนทางหลวง จึงเห็นได้ว่าการขังน้ำหนักรถให้บรรทุกน้ำหนักตามพิกัดที่กำหนดเป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการช่วยบำรุงรักษาถนน อันอยู่ในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งข้อเท็จจริงตามคดีนี้มีสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔ (นครศรีธรรมราช) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นหน่วยงานผู้ปฏิบัติ โดยมีด่านขังน้ำหนักรถเป็นอุปกรณ์งานทางที่ได้จัดไว้ในเขตทางหลวงเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการบำรุงรักษาทางหลวง หรือการจราจรบนทางหลวง ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการกำหนดจุดที่ตั้งและก่อสร้างด่านขังน้ำหนักรถของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ๔ ประการ คือ พิจารณาจากโครงข่ายทางหลวงว่าเมื่อตั้งด่านขังน้ำหนักรถแล้วสามารถสกัดรถบรรทุกได้มากที่สุดเพื่อประโยชน์ในการรักษาทางหลวงทุกประเภท พิจารณาจากลักษณะภูมิประเทศที่เหมาะสม เช่น ไม่เป็นทางคด โค้ง ลูกเนิน ภูเขา เป็นต้น และสามารถมองเห็นได้



ในระยะไกลเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน พิจารณาก่อสร้างในเขตทางหลวงหรือเป็นที่ดินของกรมทางหลวงที่มีอยู่แล้วเพื่อประหยัดงบประมาณแผ่นดินโดยไม่ต้องเวนคืนที่ดินจากราษฎร และให้ราษฎรมีทางเข้าออกหรือให้ความสะดวกแก่เจ้าของที่ดินให้เข้าออกได้สะดวกและปลอดภัย และหลักเกณฑ์สุดท้ายเป็นที่ที่เปิดเผยที่สาธารณชนมองเห็นการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ได้อย่างโปร่งใสและมีสาธารณูปโภคตามสมควร ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวสอดคล้องกับรายงานสรุปการศึกษาความเหมาะสม สืบค้นและออกแบบรายละเอียดโครงการจัดตั้งด่านซึ่งนำหนักถาวรบนทางหลวงทั่วประเทศ ที่จัดทำโดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกำกับและอำนวยความสะดวกโครงการ เดือนสิงหาคม ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นโครงการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าจ้างบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา และโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการหามาตรการและแนวทางดำเนินการให้รถบรรทุกที่วิ่งบนทางหลวงบรรทุกน้ำหนักตามพิกัดที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งหาสถานที่ที่เหมาะสมที่จะจัดตั้งด่านซึ่งนำหนักถาวรทดแทนด่านซึ่งนำหนักถาวรเดิม และจัดตั้งด่านซึ่งนำหนักถาวรเพิ่มเติมบนโครงข่ายทางหลวงทั่วประเทศ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาเป็นแนวทางปฏิบัติในการกำหนดจุดตั้งด่านซึ่งนำหนักบริเวณกิโลเมตรที่ ๑๒๗+๗๗๕ ถึงกิโลเมตรที่ ๑๒๘+๒๗๕ จึงมิได้เป็นการกระทำที่ไม่ชอบหรือขัดต่อกฎหมายแต่อย่างใด และโดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามสามารถกำหนดจุดก่อสร้างด่านเพิ่มเติมได้อีกทั้ง การกำหนดจุดก่อสร้างได้มีการศึกษาข้อมูลความจำเป็นและความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ก่อนที่จะมีการอนุมัติการก่อสร้าง โดยอาศัยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการพิจารณา กำหนดจุดก่อสร้างและแบบการก่อสร้างที่ใช้กับทางหลวงทั่วประเทศ มิใช่ใช้กับทางหลวงแผ่นดินสายใดสายหนึ่งเป็นการเฉพาะ ประกอบกับการก่อสร้างดังกล่าวสร้างบนที่ดินซึ่งเป็นเขตทางหลวง มิได้มีการรุกล้ำที่ดินของผู้ฟ้องคดี การพิจารณากำหนดจุดก่อสร้างจึงไม่ใช่การพิจารณาทางปกครอง ตามนัยมาตรา ๓๐^{๑๑} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่จะต้อง

^{๑๑} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน

ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้ เว้นแต่เจ้าหน้าที่จะเห็นสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น

(๑) เมื่อมีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๒) เมื่อจะมีผลทำให้ระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎกำหนดไว้ในการทำคำสั่งทางปกครองต้องล่าช้าออกไป

(๓) เมื่อเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีนั้นเองได้ให้ไว้ในคำขอ คำให้การหรือคำแถลง

(๔) เมื่อโดยสภาพเห็นได้ชัดในตัวเองว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระทำได้

(๕) เมื่อเป็นมาตรการบังคับทางปกครอง

(๖) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ให้โอกาสตามวรรคหนึ่ง ถ้าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ



ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีรับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตน ก่อนดำเนินการ อย่างไรก็ตาม ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามก็ได้รับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียน ของผู้ฟ้องคดีและบุคคลอื่น โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มอบให้รองผู้อำนวยการแขวงทางกระบี่ ตรวจสอบสถานที่ และได้ข้อสรุปว่าจุดที่ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะให้เลื่อนไปสร้างด้านนั้นไม่เหมาะสม เพราะเป็นทางโค้งและมีไหล่ทางแคบ จึงได้มีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ฟ้องคดีและบุคคลอื่น ทราบแล้ว ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในสำนวนไม่มีสิ่งใดที่แสดงให้เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม กระทำโดยไม่สุจริต จึงต้องฟังว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามได้ใช้ดุลพินิจภายใต้หลักเกณฑ์และ แนวทางปฏิบัติในการกำหนดจุดก่อสร้างด้านซึ่งน้ำหนักถาวรโดยคำนึงประโยชน์สาธารณะ โดยชอบแล้ว นอกจากนี้ การก่อสร้างด้านซึ่งน้ำหนักถาวรตามคดีนี้ก่อสร้างบนที่ดินซึ่งเป็นเขตทาง มิได้รุกรานที่ดินของผู้ฟ้องคดี สิทธิของความเป็นเจ้าของหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินของผู้ฟ้องคดี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มีอยู่เดิมเช่นใดก็คงมีอยู่เช่นนั้น มิได้ถูกกระทบ หรือถูกจำกัดลงแต่อย่างใด ไม่ว่าสิทธิใช้สอยทรัพย์สินหรือสิทธิเหนือพื้นดิน การก่อสร้าง ด้านซึ่งน้ำหนักถาวรของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามจึงมิได้เป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของผู้ฟ้องคดีตามที่ ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง

แม้สิ่งก่อสร้างด้านซึ่งน้ำหนักถาวรของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามอาจบังหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดี อยู่บ้าง แต่ก็ไม่ถึงกับทำให้การเดินทางเข้าออกจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีสู่ถนนเพชรเกษมถูกกระทบ ถึงขนาดเป็นอุปสรรค ผู้ฟ้องคดีได้ใช้ที่ดินดังกล่าวประกอบกิจการยางแผ่น โดยมีโรงทำยาง และเก็บแผ่นยาง บ้านพักคนงาน บ้านพักอาศัยและโรงรถ ซึ่งตามลักษณะการใช้ที่ดินดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีก็ยังสามรถใช้ที่ดินด้านที่ติดกับทางคูขนานเป็นทางเข้าออกได้เป็นปกติ อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดี ยืนยันว่ามีปริมาณรถบรรทุกวิ่งผ่านบริเวณจุดตั้งด้านซึ่งน้ำหนักถาวรค่อนข้างน้อย ดังนั้น หากได้ใช้ ความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะตามปกติวิสัยแล้ว ก็ไม่น่าจะก่อให้เกิดอันตราย จากการใช้ทางคูขนานในการเข้าออกที่ดินของผู้ฟ้องคดี ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่ามีโครงการ พัฒนาที่ดินก็เป็นเพียงการคาดการณ์ของผู้ฟ้องคดี ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ดินดังกล่าวยังเป็น ป่ายางไม่มีการปรับปรุงพัฒนา และหากในอนาคตผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการพัฒนาที่ดินหรือเกิดปัญหา เกี่ยวกับการจราจรหรือปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมหรือปริมาณรถบรรทุกที่จะผ่านด้านดังกล่าว ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามก็อาจพิจารณาย้ายที่ตั้งด้านไปที่อื่นได้ ดังนั้น เมื่อเทียบสัดส่วนระหว่างผลกระทบที่ผู้ฟ้องคดีได้รับกับประโยชน์สาธารณะแล้ว การก่อสร้าง ด้านซึ่งน้ำหนักถาวรในบริเวณดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ในขณะที่ผู้ฟ้องคดี เพียงไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าออกที่ดิน เมื่อฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามกำหนดจุดก่อสร้าง และก่อสร้างด้านซึ่งน้ำหนักถาวรในบริเวณดังกล่าวโดยมิได้ผิดกฎหมายและมีใช่เป็นการใช้สิทธิ ซึ่งมีแต่จะเกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี อย่างไรก็ตาม



การตั้งด่านเพื่อควบคุมรถมิให้บรรทุกน้ำหนักเกิน แม้มิได้เป็นการละเมิด หากแต่ก่อให้เกิดผู้ฟ้องคดีต้องรับภาระความไม่สะดวกในการเข้าออกสู่ที่ดินของตน ในขณะที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินอื่นในบริเวณใกล้เคียงไม่ต้องรับภาระดังกล่าว จึงเป็นความรับผิดชอบอื่นที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องชดเชยความไม่สะดวกดังกล่าวแก่ผู้ฟ้องคดี ที่ดินของผู้ฟ้องคดีบริเวณด้านหลังอาคารและขอบกำแพงคอนกรีต รวมความยาวประมาณ ๕๓ เมตร เป็นจุดที่ไม่สามารถออกสู่ถนนได้เลย และจากศูนย์ข้อมูลกรรมที่ดิน ราคาประเมินปัจจุบันของที่ดินบริเวณดังกล่าวส่วนที่ติดถนนเพชรเกษมในระยะ ๔๐ เมตร ตารางวาละ ๑,๕๐๐ บาท ดังนั้น จึงอาจถือได้ว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีในส่วนที่ติดถนนเพชรเกษมในระยะ ๔๐ เมตร ตลอดความยาว ๕๓ เมตร ถูกจำกัดสิทธิการใช้ประโยชน์จากการจัดทำประโยชน์สาธารณะของผู้ถูกฟ้องคดี คำนวณเนื้อที่ได้ ๕๓๐ ตารางวา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงควรชดเชยการรับภาระดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ตารางวาละ ๑,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๗๙๕,๐๐๐ บาท พิพากษาให้ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดเชยค่าทดแทนการรับภาระอันเกิดจากการก่อสร้างด่านซึ่งน้ำหนักถาวรน้ำหนักที่ดินของผู้ฟ้องคดีจำนวน ๗๙๕,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๙/๒๕๕๗)

๑.๕ การดูแลรักษายานพาหนะหรืออุปกรณ์ในการจัดทำบริการสาธารณะด้านคมนาคมและขนส่งทางบก

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำกิจการเกี่ยวกับการขนส่งบุคคลอันเป็นการจัดทำบริการสาธารณะ ซึ่งนอกจากจะต้องจัดให้มีรถยนต์โดยสารที่เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชนแล้ว ยังมีหน้าที่ต้องบำรุงรักษารถยนต์โดยสารและรถร่วมบริการของเอกชนทุกคันอยู่ในสภาพที่สามารถใช้ได้ สภาพของรถต้องมั่นคงแข็งแรงและไม่ก่อมลพิษอันอาจทำให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยของผู้โดยสารและประชาชนทั่วไป การปล่อยให้มียานยนต์โดยสารและรถร่วมบริการออกวิ่งปล่อยควันดำจากท่อไอเสียอันเป็นมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐาน จึงถือได้ว่า องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการจัดทำบริการสาธารณะเกี่ยวกับการขนส่งบุคคล

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑-๑๔/๒๕๕๗ หน้า ๕๔-๕๕

๑.๖ โครงการที่เป็นบริการสาธารณะด้านคมนาคมและขนส่งทางบก

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การคมนาคมและการขนส่งทางน้ำ

๒.๑ การก่อสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำ

กรณีที่มีการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำเข้าไปเหนือน้ำ ในน้ำ และได้ น้ำ ของแม่น้ำ ลำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชน หรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยไม่ได้รับอนุญาต และเจ้าท่าได้มีคำสั่ง เป็นหนังสือแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใดดังกล่าวรื้อถอนอาคาร หรือสิ่งอื่นใดนั้นให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว แต่ผู้ครอบครองอาคารหรือ สิ่งอื่นใดนั้นไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าท่า เมื่อเจ้าท่าร้องขอต่อศาลเพื่อให้มีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้มีการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้นออกไป ตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และทางพิจารณา พึงได้ว่าการล่วงล้ำลำน้ำอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ เดียวกันจริง ศาลย่อมมีคำพิพากษาตามคำขอของเจ้าท่าได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ถูกฟ้องคดีประกอบอาชีพประมงเรือเล็ก ได้ก่อสร้างอาคารสำหรับเป็นที่พักอาศัย อยู่ในลำคลองวังโตนด หัวหน้าสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ ๖ สาขาจันทบุรี ในฐานะเจ้าท่า (ผู้ฟ้องคดี) เห็นว่า อาคารดังกล่าวปลูกสร้างล่วงล้ำเข้าไปเหนือน้ำ ในน้ำ และได้ น้ำ ของลำคลอง วังโตนด จังหวัดจันทบุรี อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยไม่ได้รับอนุญาต จึงได้ดำเนินคดีอาญากับผู้ถูกฟ้องคดีและมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีให้รื้อถอน สิ่งปลูกสร้างอาคารที่พักอาศัยออกไปให้พ้นจากลำคลองวังโตนด ผู้ถูกฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่ง ต่อผู้ฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดีได้เสนอให้ปลัดกระทรวงคมนาคมพิจารณา ซึ่งปลัดกระทรวงคมนาคม พิจารณาแล้วมีคำสั่งยกอุทธรณ์ ต่อมา เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามคำสั่งแล้วผู้ถูกฟ้องคดี มิได้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างตามคำสั่ง ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ให้ผู้ถูกฟ้องคดีหรือผู้ครอบครองรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างอาคารที่พักอาศัยออกไปให้พ้นจากลำคลอง วังโตนดภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด และหากผู้ถูกฟ้องคดีไม่รื้อถอนภายในเวลาที่กำหนด ให้ผู้ฟ้องคดีหรือผู้ที่ผู้ฟ้องคดีมอบหมายรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว โดยผู้ถูกฟ้องคดีหรือ ผู้ครอบครองเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า ศาลจังหวัดจันทบุรีได้มีคำพิพากษาว่า ผู้ถูกฟ้องคดี เป็นผู้ปลูกสร้างอาคารที่พักอาศัยล่วงล้ำเข้าไปในคลองวังโตนดอันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือ



ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยไม่ได้รับอนุญาต การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการฝ่าฝืน มาตรา ๑๑๗ วรรคหนึ่ง^{๑๒} แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างอาคารที่พักอาศัยออกไปให้พ้นจาก คลองวังโตนดภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคหนึ่ง^{๑๓} แห่ง พระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ดำเนินการตามคำสั่งของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึง ได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างอาคาร ที่พักอาศัยนั้น ตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคสอง^{๑๔} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดี นำคดีมาฟ้องต่อศาล และในการพิจารณาพิพากษาได้ว่าการล่วงล้ำลำคลองวังโตนดอันเป็นการฝ่าฝืน มาตรา ๑๑๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ จริง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างอาคารที่พักอาศัยออกไปให้พ้นจากคลองวังโตนด ตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน พินิจพิเคราะห์ให้ผู้ถูกฟ้องคดีหรือ ผู้ครอบครองรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างอาคารสำหรับพักอาศัยออกไปให้พ้นจากลำคลองวังโตนด ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา หากผู้ถูกฟ้องคดีไม่รื้อถอนภายในเวลา ที่ศาลกำหนด ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ดำเนินการให้มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว โดยผู้ถูกฟ้องคดี เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรื้อถอนทั้งหมด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๕๕/๒๕๕๖ ที่ อ.๕๙/๒๕๕๖ ที่ อ.๖๐/๒๕๕๖ ที่ อ.๑๑๑/๒๕๕๖ และที่ อ.๔๔๘/๒๕๕๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

^{๑๒-๑๔} พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือ ในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๑๑๗ ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำเข้าไปเหนือหน้า ในน้ำ และใต้หน้า ของแม่น้ำ ลำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภายในน่านน้ำไทยหรือ บนชายหาดของทะเลดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๑๑๘ ทวิ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๗ หรือผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๑๗ ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใด ไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ให้เจ้าท่ามีคำสั่งเป็นหนังสือแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใดดังกล่าวรื้อถอน หรือแก้ไขอาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้นให้เสร็จสิ้นโดยถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ในกรณีที่ปรากฏว่า ตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครอง ให้เจ้าท่าปิดคำสั่งไว้ ณ อาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้นและจะห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองนั้นใช้หรือ ยินยอมให้ผู้ใดใช้อาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนจนกว่าจะได้รื้อถอนหรือแก้ไขเสร็จด้วยก็ได้

ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าท่าตามวรรคหนึ่ง หรือในกรณีที่ปรากฏว่าตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครอง และเจ้าท่า ได้ปิดคำสั่งไว้ ณ อาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้นครบสิบห้าวันแล้ว ให้เจ้าท่าร้องขอต่อศาลเพื่อมีคำสั่งให้มีการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งอื่นใด นั้น ถ้าข้อเท็จจริงในทางพิจารณาพิพากษาได้ว่าการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๗ จริง ในกรณีที่ปรากฏว่าตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใด ให้ศาลมีคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเป็นผู้รื้อถอน ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่รื้อถอนตามกำหนดเวลาในคำสั่งศาล หรือในกรณีที่ปรากฏว่าตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครอง ให้ศาลมีคำสั่งให้เจ้าท่าเป็นผู้จัดการให้มีการรื้อถอน

ฯลฯ

ฯลฯ

การพิจารณาว่าสิ่งต่อสร้างของผู้ขอใบอนุญาตใช้เรื่อนั้น เป็น “เรื่อ” หรือ “สิ่งล่วงล้ำลำน้ำ” ต้องพิจารณาสิ่งต่อสร้างดังกล่าวและสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ (เสาผูกเรื่อ) อย่างเป็นองค์รวมโดยไม่แยกส่วนจากกัน ประกอบกับพิจารณาเจตนาอันแท้จริงของผู้ขออนุญาตว่าประสงค์จะให้สิ่งต่อสร้างนั้นจอดอยู่กับที่หรือจะให้เคลื่อนย้ายไปที่อื่นได้ ซึ่งหากสิ่งต่อสร้างที่นำมาขอใบอนุญาตใช้เรื่อนั้น ไม่ใช่เรื่อ และมีใช้สิ่งล่วงล้ำลำน้ำที่ฟังอนุญาตได้ตามข้อ ๔ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรื่อในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และจอดประจำอยู่ริมแม่น้ำซึ่งเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันและเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า เจ้าท่าย่อมมีอำนาจออกคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งต่อสร้างนั้นได้ตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรื่อในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และเมื่อการออกใบอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ (เสาผูกเรื่อ) เกิดจากการอาศัยข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจึงไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาตดังกล่าวจึงชอบที่จะเพิกถอนใบอนุญาตเสียได้ แม้จะพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่รับรู้ถึงเหตุที่จะให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว และในกรณีนี้ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตไม่อาจอ้างความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๕๒ ประกอบกับมาตรา ๕๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องต่อกองตรวจเรื่อขอตรวจเรื่อเพื่อจดทะเบียนรับใบอนุญาตใช้เรื่อ “ธรรมาคาร” โดยระบุชนิดเรื่อว่าเป็น “โป๊ะกิจการพิเศษลำน้ำ” และระบุประเภทการใช้เรื่อว่า “กิจการพิเศษ (ใช้ส่วนบุคคล)” แต่กองทะเบียนเรื่อเห็นว่า สิ่งต่อสร้างที่ผู้ฟ้องคดีนำมาขอรับใบอนุญาตใช้เรื่อนั้น ไม่ใช่ “เรื่อ” ที่จะออกใบอนุญาตให้ได้ อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงมีหนังสือหารือไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา ระหว่างนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นขออนุญาตปักเสาผูกเรื่อ ซึ่งหัวหน้าสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ ๖ สาขาสมุทรปราการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรื่อในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ออกใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีปักเสาผูกเรื่อตามคำขอ ต่อมา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือถึงอธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แจ้งคำวินิจฉัยของ



คณะกรรมการกฤษฎีกาว่า สิ่งก่อสร้างของผู้ฟ้องคดีไม่ใช่ “เรือ” แต่เป็น “แพ” ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ และเป็น “สิ่งปลูกสร้างล่องลำลำน้ำ” ตามมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีหนังสือแจ้งผลการขอรับใบอนุญาตใช้เรือให้ผู้ฟ้องคดีทราบ จากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอน “แพธรรมชาติ” และมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีปลูกสร้างสิ่งล่องลำลำน้ำ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และได้รับแจ้งในเวลาต่อมาว่า ปลัดกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) พิจารณาแล้วเห็นควรให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง “แพธรรมชาติ” ซึ่งมีลักษณะเป็นโป๊ะเหล็กรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๖ เมตร ลึก ๓ เมตร โดยมีอาคารจำนวน ๓ ชั้น อยู่บนสิ่งก่อสร้างดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ใช้เป็นสำนักงานลอยน้ำ จอดประจำอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ และกองตรวจเรือได้ตรวจพิจารณาและออกใบแจ้งผลการตรวจอนุมัติแบบแปลนให้ผู้ฟ้องคดี ทั้งยังได้ออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือสำหรับเรือกลลำน้ำและเรือลำน้ำที่มีใช้เรือกล ชื่อว่า เรือ “ธรรมชาติ” โดยระบุประเภทเรือว่า “เรือประเภทใช้ในกิจการพิเศษ (สำนักงานลอยน้ำ)” และต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้รับใบอนุญาตให้ทำการปลูกสร้างสิ่งล่องลำลำน้ำ (ปักเสาผูกเรือ) เพื่อผูกจอดสิ่งก่อสร้างดังกล่าวไม่ให้เคลื่อนที่ ทั้งยังได้มีการก่อสร้างสะพานปรับระดับเชื่อมสิ่งก่อสร้างดังกล่าวกับพื้นดินริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ต่อท่อประปาและสายเคเบิลไฟฟ้าสำหรับใช้ในเรือดังกล่าว ในลักษณะมั่นคงถาวร นอกจากนี้ ยังปรากฏข้อเท็จจริงเห็นได้จากเอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างสำนักงานลอยน้ำของผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีมีเจตนาที่จะใช้ประโยชน์สิ่งก่อสร้างดังกล่าวเป็นสำนักงานลอยน้ำโดยให้จอดอยู่กับที่มาแต่แรก และตั้งแต่ผู้ฟ้องคดีสร้างสิ่งก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายสิ่งก่อสร้างไปที่อื่นอีก ดังนั้น เมื่อพิจารณาสิ่งก่อสร้างของผู้ฟ้องคดีโดยไม่แยกส่วน แต่พิจารณาถึงส่วนประกอบต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นอย่างเป็นองค์รวมประกอบกับเจตนาแท้จริงของผู้ฟ้องคดีแล้ว วิทยุชนยอมลงความเห็นไปในทางเดียวกันว่า สิ่งก่อสร้าง “แพธรรมชาติ” ของผู้ฟ้องคดี มีลักษณะเป็นสิ่งล่องลำลำน้ำตามมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ และเมื่อสิ่งก่อสร้าง

ดังกล่าวมิใช่สิ่งล่วงล้ำลำน้ำที่พึงอนุญาตได้ตามข้อ ๔^{๑๕} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และจุดประจำ

^{๑๕} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖

ข้อ ๔ ลักษณะของอาคารและการล่วงล้ำที่พึงอนุญาตได้ มีดังต่อไปนี้

(๑) ท่าเทียบเรือ

ก. ต้องมีโครงสร้างที่ไม่ทำให้ทิศทางการไหลของน้ำเปลี่ยนแปลง มีช่องโปร่งระหว่างเสาไม่น้อยกว่า ๓ เมตร

ข. พื้นท่าเทียบเรือในแม่น้ำ ลำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันต้องไม่มีลักษณะเป็นแผ่นคอนกรีตปิดทึบตลอด ให้มีช่องว่างเพื่อให้แสงแดดส่องผ่านถึงพื้นน้ำได้ทำได้ และไม่มีสิ่งก่อสร้างอื่นใดบนพื้นท่าเทียบเรือ นอกจากสิ่งก่อสร้างที่จำเป็นอันเป็นส่วนประกอบของท่าเทียบเรือ

ค. ปลายสุดของท่าเทียบเรือต้องไม่เกินแนวลึกหน้าท่าเมื่อน้ำลงต่ำสุด ลึกกว่าตลิ่งน้ำลึกเต็มที่ของเรือที่เข้าเทียบท่าตามความจำเป็น โดยคำนึงถึงขนาดเรือและลักษณะภูมิประเทศแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของความกว้างของแม่น้ำ

ง. ต้องสร้างตามแนวเขตที่ดินที่ผู้ขออนุญาตมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเป็นแนวตรงยื่นจากฝั่ง

จ. ท่าเทียบเรือที่ผ่านชายหาดต้องไม่ปิดกั้นการที่ประชาชนจะใช้สอย หรือเดินผ่านชายหาด

(๒) สะพานปรับระดับและโป๊ะเทียบเรือ

ก. สะพานปรับระดับต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับโป๊ะเทียบเรือ มีราวลูกกรงที่แข็งแรงทั้งสองด้าน และความลาดชันของสะพานต้องไม่มากกว่า ๑.๒ เมื่อน้ำลงต่ำสุด

ข. โป๊ะเทียบเรือต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรง ทนทาน และมีความปลอดภัยมีอัตราการลอยตัวสูง โดยเมื่อรับน้ำหนักสูงสุดแล้วพื้นของโป๊ะเทียบเรือต้องอยู่สูงจากระดับน้ำไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร และมีราวลูกกรงที่แข็งแรงทุกด้าน ยกเว้นด้านที่เรือเทียบและส่วนที่ต่อกับสะพานปรับระดับ

(๓) สะพานข้ามแม่น้ำหรือสะพานข้ามคลอง

ก. ต้องมีโครงสร้างที่ไม่ทำให้ทิศทางการไหลของน้ำเปลี่ยนแปลง

ข. ต้องมีความสูงและความกว้างของช่องลอดใต้สะพานตามที่อธิบดีกรมเจ้าท่ากำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(๔) ท่อหรือสายเคเบิล

ก. การวางท่อหรือสายเคเบิลผ่านชายหาดของทะเลหรือชายตลิ่ง ต้องฝังท่อหรือสายเคเบิลใต้พื้นดินไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร โดยมีให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของท่อหรือสายเคเบิลพื่นขึ้นมาเหนือพื้นดิน

ข. การปักเสาไฟฟ้าพาดสายเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าหรือเพื่อการอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน และการปักเสา วางท่อน้ำประปาหรือเพื่อการอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ให้ปักเสาให้ชิดแนวขอบฝั่งมากที่สุด เพื่อมิให้เกิดขวางทางเดินเรือ

(๕) เชือกกันน้ำเซาะ

ก. ต้องมีรูปแบบที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่ององน้ำ ตลิ่ง และบริเวณข้างเคียง

ข. ต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรงและอยู่ในแนวฝั่งเดิมมากที่สุด หากมีส่วนที่ยื่นเข้าไปในน้ำให้มีเฉพาะส่วนที่จำเป็น

ค. ความลาดชันของเชือกกันน้ำเซาะไม่เกิน ๑:๓ โดยแนวสันเชือกด้านบนต้องอยู่ที่แนวกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดิน สำหรับบริเวณลำน้ำที่แคบหรืออาจเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ เชือกต้องมีลักษณะตั้งตรงและไม่มีความลาดชันยื่นออกมา

(๖) คานเรือ

แนวรางรองรับเรือต้องยาวยื่นจากฝั่งเพียงพอที่จะชักลากเรือขนาดใหญ่ที่สุดที่คานเรือนั้นจะสามารถรับซ่อมทำได้ในเวลาน้ำลงต่ำสุด



อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า อันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งก่อสร้างดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทยแล้ว หาใช่การกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใดไม่ และการที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอรับใบอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ (ปักเสาผูกเรือ) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกใบอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ (ปักเสาผูกเรือ) ก็เนื่องจากในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาออกใบอนุญาตดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่ทราบข้อเท็จจริงว่าสิ่งก่อสร้างของผู้ฟ้องคดีมิใช่เรือ แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทราบข้อเท็จจริงว่าสิ่งก่อสร้างของผู้ฟ้องคดีมิใช่เรือตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา และเห็นว่าการออกใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำดังกล่าวเป็นการออกคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากการออกคำสั่งทางปกครองโดยอาศัยข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้อง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งดังกล่าวและหรือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบที่จะเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวได้ แม้ว่าคดีนี้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ทราบคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า สิ่งก่อสร้างของผู้ฟ้องคดีมิใช่ “เรือ” และได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๔ แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า ไม่อาจออกใบอนุญาตให้ใช้เรือตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้ ซึ่งถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ควรได้รู้ว่าการอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ (ปักเสาผูกเรือ) ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และรู้ถึงเหตุที่จะเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวตั้งแต่วันนั้น แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ ให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ (ปักเสาผูกเรือ) อันเป็นการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เป็นการให้ประโยชน์เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้ถึงเหตุที่จะให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง^{๑๖} แห่งพระราชบัญญัติ

(๗) โรงสูบน้ำ

ก. โรงที่ตั้งเครื่องสูบน้ำ ต้องอยู่บนฝั่งหรืออยู่ใกล้ฝั่งมากที่สุด

ข. การต่อท่อสูบน้ำ เมื่อต่อเชื่อมกับเครื่องสูบน้ำแล้วต้องวางขนานกับแนวเสาของโรงสูบน้ำจนถึงพื้นดิน แล้วจึงวางนอนไปตามแนวพื้นดินใต้น้ำ และปลายท่อต้องอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำลงต่ำสุดไม่น้อยกว่า ๑ เมตร

^{๑๖} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๔๙

ฯลฯ

ฯลฯ

การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต้องกระทำภายในเก้าสิบวันนับแต่ได้รู้ถึงเหตุที่จะให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครองนั้น เว้นแต่คำสั่งทางปกครองจะได้ทำขึ้นเพราะการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งหรือการข่มขู่หรือการชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มีชอบด้วยกฎหมาย

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก็ตาม แต่เมื่อเหตุที่ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ (ปักเสาผูกเรือ) ให้แก่ผู้ฟ้องคดีก็ด้วยเหตุที่ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งข้อเท็จจริงในการยื่นคำขออนุญาตปักเสาผูกเรือต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าประสงค์จะใช้เพื่อการผูกจอดเรือของผู้ฟ้องคดี ทั้งที่โดยเจตนาที่แท้จริงของผู้ฟ้องคดีแล้วมิได้มีเจตนาจะสร้างสิ่งต่อสร้างให้เป็นเรือ แต่ประสงค์จะสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสำนักงานลอยน้ำที่จอดอยู่กับที่ไม่มีการเคลื่อนที่ดังเช่นยานพาหนะทางน้ำ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกใบอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ (ปักเสาผูกเรือ) จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่สร้างขึ้นเพราะการปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ทั้งยังไม่อาจอ้างความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครองดังกล่าวได้ ตามมาตรา ๕๒^{๑๗} ประกอบกับมาตรา ๕๑ วรรคสาม^{๑๘} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ ให้เพิกถอนใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำที่ออกให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงมิใช่การกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วยกอุทธรณ์ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๗๑/๒๕๕๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม้จะมีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบกตามกฎหมายว่าด้วยสภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล แต่ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำอันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน องค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าทำให้ดำเนินการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำนั้น ตามกฎหมายว่าด้วย

^{๑๗-๑๘} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕๑

ฯลฯ

ฯลฯ

ในกรณีที่เพิกถอนโดยให้มีผลย้อนหลัง การคืนเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่ผู้รับคำสั่งทางปกครองได้ไป ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยลาภมิควรได้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยถ้าเมื่อผู้รับคำสั่งทางปกครองได้รู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครองหรือควรได้รู้เช่นนั้นหากผู้นั้นมิได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงให้ถือว่าผู้นั้นตกอยู่ในฐานะไม่สุจริตตั้งแต่นั้นเป็นต้นไป และในกรณีตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ต้องร้องขอค่าทดแทนภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่ได้รับแจ้งให้ทราบถึงการเพิกถอนนั้น

มาตรา ๕๒ คำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่อยู่ในบังคับของมาตรา ๕๑ อาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนได้ แต่ผู้ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองดังกล่าวมีสิทธิได้รับค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครองได้ และให้นำความในมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ต้องร้องขอค่าทดแทนภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่ได้รับแจ้งให้ทราบถึงการเพิกถอนนั้น ค่าทดแทนความเสียหายตามมาตรานี้จะต้องไม่สูงกว่าประโยชน์ที่ผู้นั้นอาจได้รับหากคำสั่งทางปกครองดังกล่าวไม่ถูกเพิกถอน



การเดินทางในน่านน้ำไทยเสียก่อน หาไม่แล้วเจ้าท่าย่อมมีอำนาจสั่งให้มีการรื้อถอน สิ่งล่วงล้ำลำน้ำได้

สรุปข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูวัด (ผู้ฟ้องคดี) ได้ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๕ เมตร ยาวประมาณ ๔๐ เมตร ลงในคลองบางตะไนย์ ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ห่างจากชายตลิ่งประมาณ ๑.๕ เมตร เพื่อใช้เป็นทางเข้าออกของราษฎรในบริเวณดังกล่าว โดยก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๘ ต่อมา เจ้าของที่ดินซึ่งตั้งอยู่ด้านทิศใต้ติดคลองบางตะไนย์ บริเวณที่ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าดังกล่าว ได้ร้องเรียนต่อกระทรวงคมนาคมว่า ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างสะพานรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของตนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชนเพียงรายเดียว หัวหน้าสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ ๒ สาขานนทบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าพิพาทรุกล้ำคลองบางตะไนย์ผ่านหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีโดยมิได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดิน เป็นการก่อสร้างล่วงล้ำลำน้ำอันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่าตามมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเดินทางในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าท่าผู้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี (ปัจจุบันคือ กรมเจ้าท่า) จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสะพานทางเดินเท้าที่ก่อสร้างรุกล้ำเข้าไปในคลองบางตะไนย์ ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งยืนตามคำสั่งเดิม พร้อมกับส่งเรื่องไปให้ปลัดกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาอุทธรณ์ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณายกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้ผู้ฟ้องคดีจะมีอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะในการดูแลรักษาลำคลองบางตะไนย์ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อันเป็นการใช้อำนาจในการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบกตามมาตรา ๖๗ (๑)^{๑๙} แห่งพระราชบัญญัติสภาพาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ฟ้องคดีจะก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าซึ่งเป็นสิ่งล่วงล้ำลำน้ำลงในลำคลอง

^{๑๙} พระราชบัญญัติสภาพาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดังต่อไปนี้

(๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก



บางตะไนย์อันเป็นคลองสาธารณะและเป็นทางสัญจรของประชาชน หรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตามข้อ ๑^{๒๐} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ กรณีย่อมต้องอยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ กล่าวคือ ผู้ฟ้องคดีจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าท่าให้ดำเนินการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำแม่น้ำลำคลอง ตามมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยการยื่นคำขอตามแบบคำร้องขอทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำที่อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีกำหนด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าพิพาทก่อนดำเนินการก่อสร้าง กรณีจึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าท่าผู้ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี จึงมีอำนาจตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสะพานทางเดินเท้าพิพาทได้ แม้ต่อมาข้อเท็จจริงจะปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขออนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำต่ออธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี แต่ก็เป็นกรณียื่นคำขอหลังจากที่ได้มีการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าพิพาทเรียบร้อยแล้ว และเป็นการขออนุญาตหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ยืนตามคำสั่งที่ให้รื้อถอนสะพานทางเดินเท้าพิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อีกทั้ง กรณียังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างตามคำขอได้ ประกอบกับเจ้าของที่ดินซึ่งตั้งอยู่ริมคลองบางตะไนย์บริเวณที่มีการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าก็ยังไม่ได้ให้ความยินยอมด้วย นอกจากนี้ กรณีก็ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงแน่ชัดว่าประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์จากสะพานทางเดินเท้าพิพาทแต่อย่างใด เนื่องจากตามเอกสารท้ายคำให้การของผู้ฟ้องคดีปรากฏหลักฐานเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าวเพียงบางรายเท่านั้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากสะพานทางเดินเท้าดังกล่าว คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสะพานทางเดินเท้า และคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๒๖/๒๕๕๕)

^{๒๐} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้

“ล่วงล้ำลำน้ำ” หมายความว่า ล่วงล้ำเข้าไปเหนือน้ำ ในน้ำ และใต้ น้ำ ของแม่น้ำลำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชน หรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภายในน่านน้ำไทย หรือบนชายหาดของทะเลดังกล่าว



กรณีฟ้องคัดค้านการปกครองส่วนท้องถิ่นอาศัยอำนาจตามที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมเจ้าท่า ออกใบอนุญาตให้ตนเองปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำเชื่อมกันน้ำทะเล พร้อมทำเทียบเรือขนาดเล็กริมฝั่งทะเล แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า การดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เจ้าท่าย่อมมีอำนาจออกคำสั่งให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ล่วงล้ำลำน้ำนั้นได้

สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลแหลมงอบ (ผู้ฟ้องคดี) ได้มีหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด (หัวหน้าสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ ๖ สาขาตราด เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ กำแพงกันคลื่น (เชื่อมกันน้ำทะเล) พร้อมทำเทียบเรือขนาดเล็กริมฝั่งทะเลด้านถนนหินกลาง ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งว่า คณะกรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี มีมติไม่อนุญาต เนื่องจากรูปแบบไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงทำการแก้ไขรูปแบบแปลนโครงการดังกล่าว และกองช่างของผู้ฟ้องคดีได้พิจารณาตรวจสอบแปลนแล้วเห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงออกใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำโดยอาศัยอำนาจเจ้าท่าตามที่ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมเจ้าท่า (อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ตามคำสั่งกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๘ อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำประเภทเชื่อมกันน้ำทะเลและทำเทียบเรือขนาดเล็กบริเวณหน้าทะเลชุมชนหินกลาง ต่อมา ระหว่างการก่อสร้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดดำเนินการกระทำการสิ่งล่วงล้ำลำน้ำเนื่องจากการก่อสร้างไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมา ได้รับแจ้งว่า ปลัดกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ให้ยกคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามฟ้องแย้งขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้รื้อถอนเชื่อมกันน้ำทะเลและทำเทียบเรือของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ตามข้อ ๔ (๕) ข. และข้อ ๔ (๕) ค. ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ กำหนดให้ลักษณะของเชื่อมกันน้ำทะเลที่พึงอนุญาตได้ต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรงและอยู่ในแนวฝั่งเดิมมากที่สุด หากมีส่วนที่ยื่นเข้าไปในน้ำให้มีเฉพาะส่วนที่จำเป็น และความลาดชันของเชื่อมกันน้ำทะเล

ต้องไม่เกิน ๑ : ๓ โดยแนวสันเขื่อนด้านบนต้องอยู่ที่แนวกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินสำหรับบริเวณลำน้ำที่แคบหรืออาจเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ เขื่อนต้องมีลักษณะตั้งตรงและไม่มีควมลาดชันยื่นออกมา เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากที่คณะกรรมการเพื่อพิจารณาถ้อยแถลงการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี มีมติไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำเนื่องจากรูปแบบไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ฟ้องคดีได้ให้กองช่างของผู้ฟ้องคดีทำการแก้ไขแบบแปลน และหลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ออกใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างเขื่อนกันน้ำเขาะและทำเขียบเรือขนาดเล็กบริเวณหน้าทะเลชุมชนหินกลาง โดยที่มีได้ส่งแบบแปลนให้คณะกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาอีกครั้ง เช่นนี้แม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าแบบแปลนที่ผู้ฟ้องคดีแก้ไขใหม่จะได้ปรับลดพื้นที่ที่ยื่นล้ำเข้าไปในทะเลและความยาวให้น้อยลงกว่าเดิม โดยมีพื้นที่ที่ยื่นเข้าไปในทะเลลดลงเหลือกว้างประมาณ ๔๕ เมตร ยาวประมาณ ๑๒๕ เมตร มีพื้นที่ดำเนินการประมาณ ๕,๖๒๕ ตารางเมตร น้อยลงกว่าเดิม ๒,๓๗๕ ตารางเมตร ก็ตาม แต่เมื่อคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างเขื่อนกันน้ำเขาะก็เพื่อเป็นการป้องกันการกัดเซาะของทะเลหรือลำน้ำที่มีต่อที่ดินริมลำน้ำ และการที่กฎหมายกำหนดให้แนวสันเขื่อนด้านบนต้องอยู่ที่แนวกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินก็เพื่อป้องกันการครอบครองพื้นที่สาธารณะประโยชน์นอกเหนือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของผู้ก่อสร้าง ดังนั้น การก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำของผู้ฟ้องคดีโดยมีพื้นที่ที่ยื่นล้ำเข้าไปในทะเลตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง จึงยังคงเป็นการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำที่มีส่วนของโครงสร้างยื่นเข้าไปในทะเลโดยไม่จำเป็นและมีแนวสันเขื่อนด้านบนไม่อยู่ที่แนวกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดิน ทำให้เขื่อนดังกล่าวมีลักษณะเป็นการถมทะเลภายในน่านน้ำไทยเพื่อใช้ประโยชน์เป็นลานจอดรถ โดยมีได้มีวัตถุประสงค์หลักในการป้องกันน้ำทะเลกัดเซาะที่ดินริมชายฝั่งรวมถึงมิได้ปลูกสร้างเพื่อประโยชน์ของทางราชการดังที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง การก่อสร้างเขื่อนกันน้ำเขาะของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ (๕) ข. และข้อ ๔ (๕) ค.ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) สำหรับในส่วนของการก่อสร้างทำเขียบเรือขนาดเล็ก นั้น ตามคำสั่งกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ที่ ๑๘๖/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๘ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ข้อ ๑.๑.๑ กำหนดให้การออกแบบทำเขียบเรือขนาดเล็กไม่เกิน ๒๐ ตันกรอสส์ ให้ส่วนที่ยื่นออกจากขอบตลิ่ง/ฝั่ง น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นโดยจะต้องพิจารณาขุดลอกที่ตื้นออกตามสมควรและความเป็นไปได้ เพื่อมิให้ทำเขียบเรือยื่นออกมามากเกินไปจนความจำเป็น และมีความลึกของน้ำหน้าท่าขณะน้ำลงต่ำสุดเพียงพอให้เรือเข้าเทียบท่าโดยปลอดภัย ข้อ ๑.๒.๑ กำหนดให้ทำเขียบเรือต้องมีโครงสร้างแข็งแรง ความแข็งแรงพื้นทำเขียบเรือสามารถรับน้ำหนักได้เท่าใดทำเขียบจะต้องแข็งแรงพอในการรับแรงกระแทกของเรือที่เข้าเทียบ โดยปกติทำเขียบเรือต้องมีผูกผูกเรือและอุปกรณ์กันเรือกระทบท่าที่เหมาะสม และข้อ ๑.๒.๕ กำหนดให้มีมาตรการและอุปกรณ์ประจำทำในด้านการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการนำเรือเข้า-ออก



ท่าเทียบเรือ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า การก่อสร้างท่าเทียบเรือของผู้ฟ้องคดีมีความลึกของน้ำหน้าท่าขณะน้ำลงต่ำสุดไม่เพียงพอให้เรือเข้าเทียบท่าได้โดยปลอดภัย รวมถึงไม่มีพูกผูกเรือและอุปกรณ์กันเรือกระทบท่าที่เหมาะสมซึ่งถือเป็นลักษณะของท่าเทียบเรือตามปกติที่จะต้องมีเพื่อรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการนำเรือเข้า-ออกท่าเทียบเรือ กรณีจึงไม่ถูกต้องตามข้อ ๑.๑.๑ และ ข้อ ๑.๒.๑ ประกอบกับ ข้อ ๑.๒.๕ ของคำสั่งกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีดังกล่าว ดังนั้น การก่อสร้างเชื่อมกันน้ำทะเลและท่าเทียบเรือขนาดเล็กของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยฯ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนเชื่อมกันน้ำทะเลและท่าเทียบเรือดังกล่าวได้ตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างล่งลำนน้ำจึงเป็นการออกคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำวินิจฉัยให้ยกคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างเชื่อมกันน้ำทะเลและท่าเทียบเรือขนาดเล็ก โดยฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยฯ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวออกจากทะเลภายในน่านน้ำไทยโดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการรื้อถอนให้เป็นไปตามคำสั่งดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามจึงฟ้องแย้งขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้รื้อถอนเชื่อมกันน้ำทะเลและท่าเทียบเรือของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น ศาลจึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการรื้อถอนเชื่อมกันน้ำทะเลและท่าเทียบเรือดังกล่าวได้ภายในเวลาที่กำหนด แต่หากผู้ฟ้องคดีไม่รื้อถอนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้จัดการให้มีการรื้อถอนได้ โดยให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคสองและวรรคสาม^{๒๑} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน พิพากษายกฟ้องของผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง

^{๒๑} พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๑๑๘ ทวิ

ฯลฯ

ฯลฯ

ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าท่าตามวรรคหนึ่ง หรือในกรณีที่ปรากฏตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครอง และเจ้าท่าได้ปิดคำสั่งไว้ ณ อาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้นครบสิบห้าวันแล้ว ให้เจ้าท่าร้องขอต่อศาลเพื่อมีคำสั่งให้มีการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้น ถ้าข้อเท็จจริงในทางพิจารณาฟังได้ว่าการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๗ จริง ในกรณีที่ปรากฏตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใด ให้ศาลมีคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเป็นผู้รื้อถอน ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่รื้อถอนตามกำหนดเวลาในคำสั่งศาล หรือในกรณีที่ปรากฏตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครอง ให้ศาลมีคำสั่งให้เจ้าท่าเป็นผู้จัดการให้มีการรื้อถอน

ในกรณีที่เจ้าท่าเป็นผู้จัดการให้มีการรื้อถอนตามคำสั่งศาลตามวรรคสามให้เจ้าท่าใช้ความระมัดระวังตามควรแก่พฤติการณ์ โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใดจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากเจ้าท่าไม่ได้ และเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใดต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้น

ฯลฯ

ฯลฯ

เชื่อมกันน้ำเซาะและทำเทียบเรือขนาดเล็กบริเวณริมถนนหินกลาง หมู่ที่ ๑ ตำบลแหลมมอ
อำเภอแหลมมอ จังหวัดตราด ออกจากทะเลอ่าวไทยภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา
หากไม่มีการรื้อถอนภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
เป็นผู้จัดการให้มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว โดยให้ผู้ฟ้องคดีเสียค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน
(คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖/๒๕๕๘)

การวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติซึ่งต้องทำการวางท่อในทะเลภายในน่านน้ำไทย
และบนชายหาด ผู้ดำเนินการก่อสร้างต้องยื่นคำขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
และต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพร้อมคำขออนุญาตต่อกรมเจ้าท่าตามมาตรา ๑๑๗
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๕๕๖
ประกอบกับข้อ ๒ วรรคหนึ่ง (๖) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๕๕๖

การที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมมีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย ในประเด็นเทคนิควิชาการ ยกเว้นประเด็นด้านสังคม
ให้นำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อให้ได้รับการแก้ไขในระดับนโยบาย
โดยมิได้มีมติสั่งให้บริษัทที่เสนอรายงานฯ แก้ไขเพิ่มเติมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมหรือจัดทำรายงานดังกล่าวใหม่ทั้งฉบับตามแนวทางหรือรายละเอียดใด ๆ
ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แม้จะถือได้ว่าเป็นการให้ความเห็นชอบที่ไม่ครบถ้วนตามที่
กฎหมายกำหนด อันเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตาม
แต่กรณีนี้ถือได้ว่า คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบต่อรายงานดังกล่าวแล้วตาม
มาตรา ๔๙ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น การที่กรมเจ้าท่าออกใบอนุญาต
ให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำให้แก่ผู้ขออนุญาต จึงไม่เป็นการออกใบอนุญาตโดยสำคัญผิด
ในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
คณะกรรมการดังกล่าวแต่อย่างใด

ในการพิจารณาออกใบอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำไม่มีกฎหมาย
กำหนดว่าจะต้องจัดให้มีการทำประชาพิจารณ์ และแม้จะมีการจัดทำประชาพิจารณ์
แต่ผู้มีอำนาจพิจารณาก็สามารถใช้ดุลพินิจเป็นอย่างอื่นที่แตกต่างไปจากผลรายงาน
ประชาพิจารณ์ได้ ดังนั้น การที่เจ้าท่ามิได้นำรายงานผลการทำประชาพิจารณ์



มาประกอบการพิจารณาในการออกใบอนุญาตจึงเป็นดุลพินิจของกรมเจ้าท่าที่จะกระทำได้ และไม่เป็นเหตุให้กระบวนการพิจารณาออกใบอนุญาตบกพร่องในขั้นตอนหรือวิธีการ อันเป็นสาระสำคัญแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเจ็ดมีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการดำเนินการตามโครงการก่อสร้างท่าส่งก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย โดยการวางท่อจากในทะเลบริเวณอ่าวไทยเชื่อมต่อกับบนบกมีจุดขึ้นฝั่งในบริเวณอำเภอดังกล่าว และได้มีการร่วมจัดตั้งบริษัท ท. ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไทยกับมาเลเซียให้เป็นผู้ดำเนินการตามโครงการข้างต้นซึ่งจะต้องมีการศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท ท. ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างท่าส่งก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) พิจารณา เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ตรวจสอบรายงานแล้ว จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการก่อสร้างพื้นฐานและอื่น ๆ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณา ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติในการประชุมให้ความเห็นชอบต่อรายงานดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงได้มีหนังสือแจ้งบริษัท ท. ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติเห็นชอบต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าวแล้ว ต่อมา บริษัท ท. ได้มีหนังสือถึงกรมเจ้าท่า (กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ยื่นคำขออนุญาตใช้พื้นที่สำหรับการก่อสร้างท่าส่งก๊าซธรรมชาติและคำร้องขอทำสิ่งล่วงล้ำแม่น้ำ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ออกใบอนุญาตให้แก่บริษัท ท. ทำการก่อสร้างท่าส่งก๊าซธรรมชาติ ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเจ็ดเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกใบอนุญาตดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เกี่ยวกับการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการออกใบอนุญาตของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ถูกต้องตามขั้นตอนวิธีการอันเป็นสาระสำคัญ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๖ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รวมทั้งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อขอให้เพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเจ็ดทราบแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเจ็ดจึงได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่อนุญาตให้บริษัท ท. ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ประเภททางท่าส่งก๊าซธรรมชาติ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติตามโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย ต้องทำการวางท่อในทะเลภายในน่านน้ำไทยและบนชายหาดของทะเลดังกล่าว จึงต้องได้รับ อนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำเข้าไปในน้ำจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อน ตามมาตรา ๑๑๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ แต่ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะออกไปอนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าวได้ เจ้าของโครงการผู้ขออนุญาตจะต้องเสนอรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พร้อมคำขออนุญาตด้วย ตามข้อ ๒ วรรคหนึ่ง (๖)^{๒๒} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือ ในน่านน้ำไทยฯ ซึ่งตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง^{๒๓} แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้ผู้ขออนุญาตต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และมาตรา ๔๙^{๒๔} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

^{๒๒} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖

ข้อ ๒ ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ ให้ยื่นคำขอตามแบบที่อธิบดี กรมเจ้าท่ากำหนด โดยระบุวัตถุประสงค์ในการใช้อาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ขออนุญาตพร้อมด้วยหลักฐานและเอกสาร ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๖) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๒๓-๒๔} พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔๘ ในกรณีที่โครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๖ เป็นโครงการหรือกิจการซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการตามกฎหมาย ก่อนเริ่มการก่อสร้างหรือดำเนินการ ให้บุคคล ผู้ขออนุญาตเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายนั้น และต่อสำนักงาน นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการเสนอรายงานดังกล่าวอาจจัดทำเป็นรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกำหนดตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง ก็ได้

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๔๙ การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการตามมาตรา ๔๘ ให้กระทำแล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ้าคณะกรรมการผู้ชำนาญการมิได้พิจารณาให้เสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคณะกรรมการผู้ชำนาญการให้ ความเห็นชอบแล้ว

ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการให้ความเห็นชอบ หรือในกรณีที่ให้ถือว่าคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายส่งอนุญาตแก่บุคคลซึ่งขออนุญาตได้

ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการไม่ให้ความเห็นชอบ ให้เจ้าหน้าที่รอการส่งอนุญาตแก่บุคคลผู้ขออนุญาต ไว้ก่อนจนกว่าบุคคลดังกล่าวจะเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการสั่งให้ทำการ แก้ไขเพิ่มเติมหรือจัดทำใหม่ทั้งฉบับ ตามแนวทางหรือรายละเอียดที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการกำหนด



กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องพิจารณาและให้ความเห็นชอบรายงานดังกล่าว หากเห็นว่ารายงานมีข้อบกพร่องก็ต้องสั่งให้ผู้เสนอจัดทำใหม่หรือแก้ไข แต่โดยที่ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๕ กำหนดแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ตามเอกสารท้ายประกาศหมายเลข ๒ กำหนดหัวข้อแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ ๔ กรณี คือ ๑. กรณีทรัพยากรกายภาพ ๒. กรณีทรัพยากรชีวภาพ ๓. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และ ๔. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ซึ่งกรณีที่ ๑ และกรณีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่าเป็นประเด็นทางวิชาการ ส่วนกรณีที่ ๓ และกรณีที่ ๔ เห็นว่าเป็นประเด็นด้านสังคม เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานไทย-มาเลเซีย ในประเด็นเทคนิควิชาการ ยกเว้นประเด็นด้านสังคม ซึ่งมีการจัดทำรายงานประเด็นนี้ไว้ในรายงานด้วยให้นำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อให้ได้รับการแก้ไขในระดับนโยบาย โดยมีได้มีมติสั่งให้บริษัท ท. แก๊ซเพิ่มเติมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือจัดทำรายงานดังกล่าวใหม่ทั้งฉบับตามแนวทางหรือรายละเอียดใด ๆ ถือได้ว่าเป็นการให้ความเห็นชอบต่อเนื้อหาในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานไทย-มาเลเซีย ไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนดไว้ จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ แต่เนื่องจากมาตรา ๔๙ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ กำหนดให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการเสนอรายงานดังกล่าว หากมิได้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคณะกรรมการผู้ชำนาญการเห็นชอบ ดังนั้นเมื่อปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้ให้ความเห็นชอบต่อรายงานดังกล่าวในประเด็นด้านสังคม โดยมีได้สั่งให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรายงานดังกล่าว จึงต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ให้ความเห็นชอบต่อรายงานดังกล่าวแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดี

เมื่อบุคคลดังกล่าวได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งได้ทำการแก้ไขเพิ่มเติมหรือได้จัดทำใหม่ทั้งฉบับแล้ว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการเสนอรายงานดังกล่าว แต่ถ้าคณะกรรมการผู้ชำนาญการมิได้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคณะกรรมการผู้ชำนาญการเห็นชอบ และให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวส่งอนุญาตแก่บุคคลผู้ขออนุญาตได้

ในกรณีที่เห็นเป็นการสมควร รัฐมนตรีจะประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดให้โครงการหรือกิจการตามประเภทและขนาดที่ประกาศกำหนดตามมาตรา ๔๖ ต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการขออนุญาตใบอนุญาตสำหรับโครงการหรือกิจการนั้น ตามวิธีการเช่นเดียวกับการขออนุญาตด้วยก็ได้

ที่ ๒ ว่ามีมติเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของบริษัท ท. และบริษัท ท. ได้ส่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่บริษัทฯ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ขออนุญาตยื่นเอกสารประกอบในการขออนุญาตครบถ้วน อีกทั้ง การวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไม่กีดขวางทางน้ำ ไม่เปลี่ยนแปลงการไหลของกระแสน้ำ อยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ตามข้อกำหนดในกฎกระทรวง จึงออกใบอนุญาตให้ จึงไม่เป็นการออกใบอนุญาตโดยสำคัญผิดในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

นอกจากนี้ ไม่ปรากฏว่ามีการกำหนดให้ระบบการขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อทุกขนาด เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามนัยมาตรา ๕๖ วรรคสอง^{๒๕} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ อีกทั้ง ในขณะที่เกิดเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ยังไม่มีกฎหมายอนุวัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น จึงทำให้ไม่มีกฎหมายที่จะพิจารณาว่าการกระทำใดเข้าข่ายอันเป็นการขัดต่อบทบัญญัติดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร และถือว่าการปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกล่าวกระทำได้เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับในขณะนั้นบัญญัติไว้เท่านั้น ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามได้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมแล้ว สำหรับในส่วนที่กำหนดให้มีองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ยังไม่มีการตรากฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไว้ จึงยังไม่อาจใช้บังคับได้ ดังนั้น การพิจารณาออกใบอนุญาตของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่จำเป็นต้องให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นประกอบก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาตตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๕๖ วรรคสองของรัฐธรรมนูญฯ แต่อย่างใด นอกจากนี้ การออกใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยฯ ไม่ใช้การดำเนินการกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบลหรือการจัดทำบริการสาธารณะ

^{๒๕} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

มาตรา ๕๖

ฯลฯ

ฯลฯ

การดำเนินโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ตามกฎหมายบัญญัติ

ฯลฯ

ฯลฯ



ที่จะต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบ ตามนัยมาตรา ๖๙^{๒๖} แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ อีกทั้ง ข้อเท็จจริงยังปรากฏว่า จังหวัดสงขลาได้มีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลและควบคุมการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติ ไทย-มาเลเซีย ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ โดยได้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบทบัญญัติดังกล่าวเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการชุดนี้ด้วย จึงถือเป็นกรณีที่มีการจัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วมตามสมควรแล้ว และแม้ความในมาตรา ๒๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น บัญญัติว่า เพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติ โดย (๓) กำหนดให้มีส่วนร่วมในการพิจารณาเพื่อริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพื้นที่ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย แต่ในขณะที่เกิดเหตุแห่งการฟ้องคดียังไม่มีกรณียุติให้เป็นไปตามความในมาตราดังกล่าวเช่นกัน ดังนั้น จึงไม่มีหลักเกณฑ์และวิธีการที่จะใช้บังคับอย่างชัดเจน

สำหรับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์ฯ นั้น ใช้บังคับเฉพาะโครงการหรือกิจการที่จัดทำโดยรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับเอกชนเท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงโครงการหรือกิจการที่จัดทำโดยเอกชนแต่อย่างใด ประกอบกับเป็นดุลพินิจของหน่วยงานที่จะเลือกให้มีการจัดให้มีการประชาพิจารณ์หรือไม่ก็ได้ตามที่เห็นสมควร มิใช่ต้องจัดให้มีการประชาพิจารณ์ในทุกกรณี และแม้จะปรากฏข้อเท็จจริงว่า มีการจัดทำประชาพิจารณ์ในเรื่องนี้โดยกระทรวงอุตสาหกรรม แต่การจัดทำประชาพิจารณ์นั้น เป็นเพียงกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจของผู้มีอำนาจ มิใช่เป็นมติหรือคำชี้ขาดอันเป็นผลบังคับให้ผู้มีอำนาจพิจารณาจำต้องใช้ดุลพินิจผูกพันกับผลรายงานการประชาพิจารณ์ดังกล่าวแต่อย่างใด หากแต่ผู้มีอำนาจในการพิจารณา ยังสามารถที่จะใช้ดุลพินิจเป็นอย่างอื่นในทางที่แตกต่างไปจากผลรายงานการประชาพิจารณ์ก็ย่อมมีอำนาจกระทำได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้นำรายงานผลการทำประชาพิจารณ์ที่จัดทำโดยกระทรวงอุตสาหกรรมมาประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตจึงเป็นดุลพินิจที่สามารถจะกระทำได้ และไม่เป็นเหตุที่ทำให้กระบวนการพิจารณาออกใบอนุญาตดังกล่าวบกพร่องในขั้นตอน

^{๒๖} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

มาตรา ๖๙ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘ นั้น ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดำเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบล่วงหน้าตามสมควร ในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ นำความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วย

หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญแต่อย่างใด พืพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๙๖๓/๒๕๕๖)

๒.๒ การส่งเสริมการพาณิชยนาวี

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. ๒๕๒๑ มีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมและคุ้มครองกิจการพาณิชยนาวีของประเทศให้ผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลของประเทศสามารถแข่งขันในการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศได้ โดยตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัตินี้กำหนดไว้ว่า การกระทรวงคมนาคมมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดให้การส่งหรือนำเข้าหรือส่งของออกไปยังต่างประเทศในบางกรณีที่มีเรือไทยเดินอยู่ต้องบรรทุกทุกโดยเรือไทย ซึ่งเป็นมาตรการพัฒนาของเรือพาณิชย์ของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันในการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศได้ แต่เนื่องจากการที่จะให้ผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลของไทยซื้อเรือทั้งลำมาประจำกองเรือของตนมีราคาสูงจึงเป็นไปได้ยาก ดังนั้น มาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงได้บัญญัติให้ผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลสามารถเช่าเรือเพื่อเสริมจำนวนเรือในเส้นทางที่มีเรือของตนเดินรับขนของอยู่เป็นปกติ โดยเรือที่เช่าจะได้รับสิทธิและประโยชน์เช่นเดียวกับเรือไทย อันเป็นมาตรการเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการกิจการขนส่งทางทะเลของไทยสามารถที่จะจัดหาเรือมาเสริมกองเรือเพื่อแข่งขันกับการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศได้ ซึ่งความสามารถในการแข่งขันการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศนั้น ต้องพิจารณาจากปริมาณและปริมาตรบรรทุกของกองเรือพาณิชย์นั้นเป็นสำคัญ มิใช่พิจารณาว่ากองเรือพาณิชย์นั้นมีเรือในสังกัดจำนวนกี่ลำแต่เพียงอย่างเดียว ดังนั้น ความหมายของคำว่า การเช่าเรือเพื่อเสริมจำนวนเรือ จึงหมายถึงการเช่าเรือเพื่อขยายความสามารถหรือปริมาณการบรรทุกสินค้าของกองเรือพาณิชย์มิใช่การเช่าเรือเพื่อขยายปริมาณจำนวนเรือในสังกัดเท่านั้น ดังนั้น ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้ผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลเช่าและใช้เรืออื่นที่มีใช้เรือไทยในการขนส่งทางทะเล โดยได้รับสิทธิและประโยชน์เช่นเดียวกับเรือไทย ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๕ ที่กำหนดให้การเช่าระวางเรือ (Space/Slot Charter) หรือแลกเปลี่ยนการเช่าระวางเรือ (Slot Exchange) ได้รับสิทธิเช่นเดียวกับการเช่าเรือทั้งลำ จึงมิใช่เป็นการเพิ่มเติมสิทธิอื่นใหม่ นอกเหนือจากที่มาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี บัญญัติไว้ แต่อย่างใด



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นบริษัทผู้บริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและได้ขายระวางเรือและรับจ้างจัดการขนส่งสินค้าของบริษัท อ. และบริษัท ฮ. จากประเทศสาธารณรัฐอิตาลีและประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันโดยเรือต่างประเทศ เพื่อส่งมอบแก่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งมีกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชย์นาวิ พ.ศ. ๒๕๒๑ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๒๗ กำหนดให้การขนส่งของให้รัฐวิสาหกิจโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ ต้องบรรทุกโดยเรือไทย ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชย์นาวิ และตามข้อ ๒ (๖) ของประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเส้นทางเดินเรือที่ผู้สั่งหรือนำเข้าของมาจากต่างประเทศต้องบรรทุกของนั้นโดยเรือไทย สำหรับกรณีที่บุคคลซึ่งเป็นคู่สัญญากับทางราชการ องค์การของรัฐ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้สั่งหรือนำเข้า ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๓๘ กำหนดให้เส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนของจากประเทศสาธารณรัฐอิตาลีและประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันเป็นเส้นทางที่ต้องบรรทุกโดยเรือไทย ซึ่งการจะนำเข้าสินค้าดังกล่าวเข้าประเทศไทย หากไม่มีเรือไทยให้บริการ จะต้องขอยกเว้นการใช้เรือไทยและขอใช้เรือต่างประเทศแทน ตามมาตรา ๑๙ ประกอบมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชย์นาวิ ซึ่งจะทำให้ไม่เสียค่าธรรมเนียมพิเศษสองเท่าของค่าระวาง ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นคำขอรับหนังสืออนุญาตบรรทุกของหรือนำเข้าสินค้ามาจากต่างประเทศโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยต่อมา เจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมการขนส่งทางน้ำและการพาณิชย์นาวิ กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวิ ได้แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าไม่อนุญาตตามคำขอ ผู้ฟ้องคดีจึงโต้แย้งให้สำนักส่งเสริมการขนส่งทางน้ำและการพาณิชย์นาวิพิจารณาทบทวน สำนักส่งเสริมการขนส่งทางน้ำและการพาณิชย์นาวิได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ไม่อนุญาตตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ตามข้อ ๓ ของประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้ผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลเช่าและใช้เรืออื่นที่มีใช้เรือไทยในการขนส่งทางทะเลโดยได้รับสิทธิและประโยชน์เช่นเดียวกับเรือไทย ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ประกาศดังกล่าวออกโดยขัดกับเจตนารมณ์ของบทบัญญัติในมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชย์นาวิ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศดังกล่าว และเพิกถอนหนังสืออนุญาตที่กระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลรายอื่นเช่าและใช้เรืออื่นที่มีใช้เรือไทยโดยได้รับสิทธิและประโยชน์เช่นเดียวกับเรือไทย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาจากเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชย์ ตามหมายเหตุนายกรัฐมนตรีที่ระบุว่า การพาณิชย์ อันได้แก่ การขนส่งทางทะเล การประกันภัยทางทะเล การเดินเรือ กิจการอยู่เรือ และกิจการท่าเรือ มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ ซึ่งรัฐจำเป็นต้องควบคุม ทำนุบำรุง และส่งเสริมให้เจริญยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถสนองความต้องการของประเทศได้ และมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อใช้ในการส่งเสริมและคุ้มครองการพาณิชย์ของไทยให้เจริญก้าวหน้าสามารถสนองความต้องการของประเทศ และสามารถแข่งขันในการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศได้ กรณีจึงเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชย์ มีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมและคุ้มครองกิจการพาณิชย์ของประเทศ ให้ผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลของประเทศสามารถแข่งขันในการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศได้ ซึ่งมาตรการพัฒนากองเรือพาณิชย์ของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันในการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศได้ปรากฏชัดเจนตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยได้ให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวง กำหนดให้การสั่งหรือนำเข้าหรือส่งของออกไปยังต่างประเทศในบางกรณีที่มีเรือไทยเดินอยู่ต้องบรรทุกโดยเรือไทย และได้มีการตรากฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๒๔ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๒๗ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรทุกโดยเรือไทยดังกล่าว และเนื่องจากเรือเดินทะเลมีราคาสูงมาก การที่จะให้ผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลของไทยซื้อเรือทั้งลำมาประจำกองเรือของตนจึงเป็นไปได้ยาก มาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชย์ จึงได้บัญญัติให้ผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลสามารถเช่าเรือเพื่อเสริมจำนวนเรือในเส้นทางที่มีเรือของตนเดินรับขนของอยู่เป็นปกติ โดยเรือที่เช่าจะได้รับสิทธิและประโยชน์เช่นเดียวกับเรือไทย อันเป็นมาตรการเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการกิจการขนส่งทางทะเลของไทยสามารถที่จะจัดหาเรือมาเสริมกองเรือเพื่อแข่งขันกับการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศได้ตามเจตนารมณ์ที่ปรากฏในหมายเหตุนายกรัฐมนตรีดังกล่าว ซึ่งความสามารถในการแข่งขันการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศนั้น ต้องพิจารณาจากปริมาณและปริมาตรบรรทุกของกองเรือพาณิชย์นั้นเป็นสำคัญ มิใช่พิจารณาว่ากองเรือพาณิชย์นั้นมีเรือในสังกัดจำนวนกี่ลำแต่เพียงอย่างเดียว ฉะนั้น การที่จะพัฒนากองเรือพาณิชย์ของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันกับกองเรือพาณิชย์ของประเทศอื่นได้ จึงต้องขยายความสามารถหรือปริมาณการบรรทุกสินค้าของกองเรือพาณิชย์ของประเทศให้มากขึ้นด้วย ดังนั้น ความหมายของคำว่า การเช่าเรือเพื่อเสริมจำนวนเรือตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชย์ จึงหมายถึงการเช่าเรือเพื่อขยายความสามารถหรือปริมาณการบรรทุกสินค้าของกองเรือพาณิชย์เป็นสำคัญ มิใช่การเช่าเรือเพื่อขยายปริมาณจำนวนเรือในสังกัดเท่านั้น ซึ่งการเช่าเรือ



เพื่อขยายความสามารถหรือปริมาณการบรรทุกสินค้าของกองเรือพาณิชย์ ย่อมสามารถกระทำได้ โดยการเช่าเรือทั้งลำหรือเช่าระวางเรือบางส่วน เพื่อให้มีปริมาณการบรรทุกของกองเรือให้มากขึ้นก็ได้ มิใช่จำกัดเพียงการเช่าเรือทั้งลำเท่านั้น เพราะการเช่าระวางบางส่วนก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลจะเพิ่มความสามารถหรือปริมาณการบรรทุกของกองเรือได้เช่นเดียวกัน ส่วนการที่ผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลจะเลือกการเช่าเรือตามสัญญาเช่าเรือเพื่อการเดินทางเที่ยวเดียวหรือหลายเที่ยว (Voyage Charter party) สัญญาเช่าเรือเพื่อกำหนดระยะเวลาหนึ่ง (Time Charter party) หรือสัญญาเช่าเรือเปล่า (Bareboat or Demise Charter party) ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในทางธุรกิจ ซึ่งสัญญาเช่าทั้งสามประเภทดังกล่าว มีภาระหน้าที่ของผู้เช่าและผู้ให้เช่าแตกต่างกัน ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันด้วย ดังนั้น การที่ ข้อ ๓.๓ ของประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้ผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลเช่าและใช้เรืออื่นที่มีเรือไทยในการขนส่งทางทะเลโดยได้รับสิทธิและประโยชน์เช่นเดียวกับเรือไทย ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๕ กำหนดให้การเช่าระวางเรือ (Space/Slot Charter) หรือแลกเปลี่ยนการเช่าระวางเรือ (Slot Exchange) ได้รับสิทธิเช่นเดียวกับการเช่าเรือทั้งลำ จึงมิใช่เป็นการเพิ่มเติมสิทธิอื่นใหม่นอกเหนือจากที่มาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชย์ บัญญัติไว้แต่อย่างใด อีกทั้ง ยังสอดคล้องกับ ประเพณีปฏิบัติทางการค้าของการขนส่งทางทะเลของนานาประเทศ เพราะการจะเช่าเรือทั้งลำหรือเช่าระวางเรือบางส่วนจะขึ้นอยู่กับปริมาณสินค้าที่ต้องบรรทุกลงเรือและความเหมาะสมในทางธุรกิจ เนื่องจากในปัจจุบันเรือเดินทะเลล้วนมีขนาดใหญ่และมีค่าใช้จ่ายในการเดินเรือสูง การเช่าเรือทั้งลำจะเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลเป็นอย่างมาก จนไม่สามารถที่จะเช่าเรือทั้งลำได้ และหากต้องถือว่าการเช่าเรือตามบทบัญญัติดังกล่าว หมายถึงต้องเช่าเรือทั้งลำเท่านั้น ก็จะเป็นการสร้างภาระให้กับผู้ประกอบการขนส่งเกินสมควร ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชย์ ที่ต้องการให้มีมาตรการเพื่อส่งเสริมการพาณิชย์ของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าและสามารถแข่งขันในการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศได้ และเมื่อพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุม ทำนุบำรุง และส่งเสริมการพาณิชย์ของไทยให้เจริญก้าวหน้าสามารถสนองความต้องการของประเทศ และสามารถแข่งขันในการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศได้ การที่พระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวได้กำหนดมาตรการหรือการให้สิทธิประโยชน์ ตลอดจนมีมาตรการในการลงโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญา ก็เป็นการกำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าวและมีผลในทางปฏิบัติ กรณีจึงมิใช่เป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลและนิติบุคคลในการเลือกใช้เรือในการขนส่งสินค้าเส้นทางที่มีเรือไทยรับขนส่งอยู่ไปให้กับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางทะเลที่ถือกรรมสิทธิ์เรือไทย หรือเป็นการเอื้อประโยชน์

ทางธุรกิจเฉพาะกลุ่มมิใช่เพื่อประโยชน์ของสาธารณะหรือเพื่อประโยชน์แห่งรัฐแต่อย่างใด ดังนั้น ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้ผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลเช่าและใช้เรืออื่นที่มีใช้เรือไทยในการขนส่งทางทะเลโดยได้รับสิทธิและประโยชน์เช่นเดียวกับเรือไทย ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๕ ในส่วนที่อนุญาตให้การเช่าระวางบรรทุกของเรือได้รับสิทธิและประโยชน์เช่นเดียวกับเรือไทย จึงเป็นกฎที่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้อ้างเหตุแห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมายประการอื่นอีก จึงไม่มีเหตุแห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ศาลต้องพิจารณาเพิกถอนหนังสือซึ่งอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลรายอื่นเช่าระวางเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยโดยได้รับสิทธิและประโยชน์เช่นเดียวกับเรือไทย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๔๒/๒๕๕๖)

๓. การคมนาคมและการขนส่งทางอากาศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาคำขออนุญาตจัดหาอากาศยานเพิ่มเติมหรือทดแทนอากาศยานที่มีอยู่ในการประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศแบบไม่ประจำ แต่ในการพิจารณาคำขอดังกล่าวย่อมต้องพิจารณาถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า อากาศยานที่ขออนุญาตนำมาใช้ในกิจการเดินอากาศแบบไม่ประจำมีลักษณะเข้าข่ายเป็นยุทธภัณฑ์ ซึ่งการสั่งเข้ามา นำเข้ามา ผลิต หรือมีไว้ ต้องได้รับใบอนุญาตจากปลัดกระทรวงกลาโหม และเมื่อปรากฏว่าคณะกรรมการควบคุมยุทธภัณฑ์ซึ่งมีปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นไม่อนุญาตให้นำอากาศยานดังกล่าวมาใช้ในการบินบริการแก่นักท่องเที่ยว ดังนั้น การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีคำสั่งไม่อนุญาตให้จัดหาอากาศยานดังกล่าวมาใช้ในการเดินอากาศแบบไม่ประจำ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศแบบไม่ประจำ ซึ่งตามเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตดังกล่าว ข้อ ๑. กำหนดให้ผู้รับอนุญาตดำเนินการโดยใช้อากาศยานประเภทเครื่องบินปีกแข็ง (Fixed Wing) ตามแบบและจำนวนที่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดี และผู้รับอนุญาตอาจจัดหาอากาศยานเพิ่มเติมหรือทดแทนอากาศยานที่มีอยู่ได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดี) ต่อมาผู้ฟ้องคดีมีหนังสือขออนุญาตนำอากาศยานแบบ แอล-๓๙ อัลบาทรอส มาใช้ในการประกอบกิจการของผู้ฟ้องคดี กรมการขนส่งทางอากาศได้พิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดีโดยประสานกับ



ศูนย์อำนวยการร่วม กองบัญชาการทหารสูงสุด และสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้จัดให้มีการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแล้วเห็นว่า อากาศยานที่ผู้ฟ้องคดีขออนุญาตเข้าข่ายเป็นยุทธภัณฑ์ ตามข้อ ๑.๓ ของประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กำหนดชนิดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดสั่งเข้ามา นำเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งคณะกรรมการควบคุมยุทธภัณฑ์โดยปลัดกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่า อากาศยานแบบ แอล-๓๙ อัลบาทรอส เข้าข่ายเป็นยุทธภัณฑ์ เนื่องจากเป็นอากาศยานทางทหารที่ใช้ในการรบ และไม่อนุญาตให้นำมาใช้ในการบินบริการแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดี พิจารณาแล้วมีคำสั่งไม่อนุญาตตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกหนังสืออนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีใช้อากาศยานแบบ แอล-๓๙ อัลบาทรอส ในการประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศตามที่ขออนุญาต

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาคำขออนุญาตจัดหาอากาศยานเพิ่มเติมหรือทดแทนอากาศยานที่มีอยู่ในการประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศแบบไม่ประจำ แต่ในการพิจารณาคำขออนุญาตดังกล่าวก็ต้องพิจารณาถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า อากาศยานแบบ แอล-๓๙ อัลบาทรอส ที่ผู้ฟ้องคดีขออนุญาตจัดหาใช้ในการประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศแบบไม่ประจำของผู้ฟ้องคดี เข้าข่ายเป็นยุทธภัณฑ์ ซึ่งมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ บัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดสั่งเข้ามา นำเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากปลัดกระทรวงกลาโหม และเมื่อคณะกรรมการควบคุมยุทธภัณฑ์โดยปลัดกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานกรรมการควบคุมยุทธภัณฑ์ พิจารณาแล้วเห็นว่า อากาศยานดังกล่าวเข้าข่ายเป็นยุทธภัณฑ์ ตามข้อ ๑.๓ ของประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กำหนดชนิดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ จึงไม่อนุญาตให้นำมาใช้ในการบินบริการแก่นักท่องเที่ยว ประกอบกับข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ประชุมมีความเห็นว่าอากาศยานดังกล่าวเป็นอากาศยานที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในราชการทหารในการฝึกขับไล่และโจมตีขั้นต้น สามารถติดอาวุธได้โดยไม่ต้องดัดแปลง อีกทั้ง ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศมีอากาศยานแบบดังกล่าวประจำการอยู่ กรณีจึงฟังได้ว่าการอนุญาตให้นำอากาศยานดังกล่าวมาใช้ในการบินพลเรือนอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทย ซึ่งการนำอากาศยานดังกล่าวมาใช้ในการกิจการบินพลเรือน ย่อมเกิดผลเสียต่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนิน

กิจการของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีจัดหาอากาศยานแบบ แอล-๓๙ อัลบาทรอส มาให้บริการในการประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศแบบไม่ประจำ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยเหตุผลและกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๓๔/๒๕๕๕)



บทที่ ๑๓

คดีปกครองเกี่ยวกับที่ดิน

๑. การดูแลรักษาที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

๑.๑ การดำเนินการกับผู้บุกรุกที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

เมื่อที่สงวนเลี้ยงสัตว์ทุ่งหาดยับสาธารณประโยชน์ยังมิได้ถูกเพิกถอนความเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันโดยการตราพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาตามที่มาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินกำหนด แม้ต่อมาจะถูกกำหนดให้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ก็หาเป็นเหตุให้การเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันสิ้นสุดลงไม่ ดังนั้น การที่องค์การบริหารส่วนตำบลเข้าไปดำเนินการก่อสร้างลานจอดรถเพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวในที่สงวนเลี้ยงสัตว์ดังกล่าว อันถือเป็นการเข้าใช้และเปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันจากเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งโดยไม่ปรากฏว่าได้รับอนุญาตให้เข้าดำเนินการดังกล่าวจากพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงเป็นการกระทำที่เป็นเหตุให้มีสิ่งปลูกสร้างขึ้นใหม่หรือมีสิ่งอื่นใดในอุทยานแห่งชาติ ผิดไปจากสภาพเดิม อันเป็นการฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่จึงมีอำนาจออกคำสั่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทำลายหรือรื้อถอนลานจอดรถออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติ หรือทำให้ที่ดินกลับคืนสู่สภาพเดิมได้

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๒๔ ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าคลองโหล๊ะ ป่าคลองปอ และป่าคลองกันตัง ในท้องที่ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา และตำบลบ่อน้ำร้อน ตำบลบางสัก ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๔ ใช้ชื่อว่าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม โดยมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ที่สงวนเลี้ยงสัตว์ทุ่งหาดยับสาธารณประโยชน์ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ฉบับที่ ๓๓๙๐/๒๕๑๔ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๑๔ ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ พนักงานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมได้ตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง (ผู้ฟ้องคดี) ได้ดำเนินการก่อสร้างลานจอดรถขนาดพื้นที่ ๓,๒๓๑ ตารางวา โดยถมดินพร้อมบดอัดแน่นและปูหน้าดินด้วยหินเกล็ดในที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าว อันเป็นความผิดตามมาตรา ๑๖ (๑)



และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ฐานยึดถือครอบครอง ก่อสร้าง แผ้วถางหรือเผาป่า หรือทำด้วยประการใด ๆ ให้เสื่อมสภาพซึ่งไม่ในเขตอุทยานแห่งชาติ โดยไม่ได้รับอนุญาต จึงได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรอำเภอกันตัง เพื่อดำเนินคดีกับผู้ฟ้องคดี และต่อมา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดี ทำลายหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากสภาพเดิมออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติ หาดเจ้าไหม หรือทำให้สิ่งนั้น ๆ กลับคืนสู่สภาพเดิม ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ว่าไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีข้างต้น

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่มาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (๑๒) การท่องเที่ยว และข้อ ๕ (๒)^{*} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษา และคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งออกโดยอาศัย อำนาจตามความในมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ กำหนดให้ที่ดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าเป็นโดยสภาพที่ดินหรือ ทางราชการได้สงวนไว้ก็ตาม เช่น ที่ชายตลิ่ง ทางบก ทางน้ำ สวนสาธารณะ ที่เลี้ยงสัตว์ และที่สาธารณะประจำตำบล และหมู่บ้าน เป็นต้น ให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด และนายอำเภอท้องที่ตามพระราชบัญญัติลักษณะ ปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ในการดูแลรักษาและดำเนินการคุ้มครองป้องกัน ผู้ฟ้องคดีจึงมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดูแลรักษาที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติ ของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง อย่างไรก็ตามก็ดี การจะใช้ประโยชน์ในที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมือง

^{*} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๔ ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่อยู่ในบังคับของระเบียบนี้ หมายถึง

๑. ชาย

๒. ชาย

(๒) ที่ดินที่ประชาชนใช้ร่วมกัน ไม่ว่าเป็นโดยสภาพที่ดินหรือทางราชการได้สงวนไว้ก็ตาม เช่น ที่ชายตลิ่ง ทางบก ทางน้ำ สวนสาธารณะ ที่เลี้ยงสัตว์ และที่สาธารณะประจำตำบล และหมู่บ้าน เป็นต้น

ข้อ ๕ อำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและดำเนินการคุ้มครองป้องกัน

๑. ชาย

๒. ชาย

(๒) ที่ดินตามข้อ ๔ (๒) ให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด และนายอำเภอท้องที่ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗



ใช้ร่วมกันนั้น ข้อ ๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินฯ กำหนดให้ทบวงการเมืองผู้ขอใช้จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และจะต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อน จึงจะเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวได้ ส่วนข้อ ๑๐ ของระเบียบฉบับเดียวกัน กำหนดให้การเปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการใช้ประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องจำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ทบวงการเมืองใช้ที่ดินของรัฐเพื่อประโยชน์ในราชการตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน จากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง เป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงเห็นได้ว่า แม้ผู้ฟ้องคดีจะมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่จะดำเนินกิจการต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ของตน แต่การเข้าดำเนินการก่อสร้างลานจอดรถเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในที่สงวนเลี้ยงสัตว์ทุ่งหาดยับสาธารณประโยชน์ ซึ่งแม้จะถูกกำหนดเป็นอุทยานแห่งชาติตามพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าคลองโหล๊ะฯ แล้ว แต่เมื่อยังมิได้มีการเพิกถอนความเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันโดยการตราพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘^๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ที่ดินดังกล่าวจึงยังไม่พ้นสภาพ

^๒ ประมวลกฎหมายที่ดิน

มาตรา ๘ บรรดาที่ดินทั้งหลายอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินนั้น ถ้าไม่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้อธิบดีมีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาและดำเนินการคุ้มครองป้องกันได้ตามควรแก่กรณี อำนาจหน้าที่ดังกล่าวนี้ รัฐมนตรีจะมอบหมายให้ทบวงการเมืองอื่นเป็นผู้ใช้ได้

ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรือเป็นที่ดินที่ได้หวงห้ามหรือสงวนไว้ตามความต้องการของทบวงการเมืองอาจถูกถอนสภาพหรือโอนไปเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่นหรือนำไปจัดเพื่อประชาชนได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ถ้าทบวงการเมือง รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนจัดหาที่ดินมาให้พลเมืองใช้ร่วมกันแทนแล้ว การถอนสภาพหรือโอนให้กระทำโดยพระราชบัญญัติ แต่ถ้าพลเมืองได้เลิกใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้น หรือที่ดินนั้นได้เปลี่ยนสภาพไปจากการเป็นที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน และมีได้ตกไปเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้อื่นตามอำนาจกฎหมายอื่นแล้ว การถอนสภาพให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกา

(๒) ที่ดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรือที่ดินที่ได้หวงห้ามหรือสงวนไว้ตามความต้องการของทบวงการเมืองใด ถ้าทบวงการเมืองนั้นเลิกใช้ หรือไม่ต้องการหวงห้ามหรือสงวนต่อไป เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพแล้ว คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ทบวงการเมืองซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้ใช้หรือจัดหาประโยชน์ก็ได้ แต่ถ้าจะโอนต่อไปยังเอกชน ให้กระทำโดยพระราชบัญญัติ และถ้าจะนำไปจัดเพื่อประชาชนตามประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น ให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกา

การตราพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองให้มีแผนที่แสดงเขตที่ดินแนบท้ายพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกานั้นด้วย



การเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน การที่ผู้ฟ้องคดีเข้าไปดำเนินการก่อสร้างลานจอดรถในที่สงวนเลี้ยงสัตว์ทุ่งหาดยับสาธารณประโยชน์ อันถือเป็นการเข้าใช้และเปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันจากเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง ผู้ฟ้องคดีจึงต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวกำหนด

นอกจากนี้ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ซึ่งเป็นบทมาตรากำหนดเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และกิจการที่จัดทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ยังได้กำหนดให้การทำหน้าที่หรือกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย โดยมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ บัญญัติว่า ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใด (๑) ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน รวมตลอดถึงกันสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า (๒) เก็บหา นำออกไปทำด้วยประการใด ๆ ให้เป็นอันตราย หรือทำให้เสื่อมสภาพ ซึ่งไม้ ยางไม้ น้ำมันยาง น้ำมันสน แร่หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น (๓) เข้าไปดำเนินกิจการใด ๆ เพื่อหาผลประโยชน์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ มาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติว่า ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ เป็นเหตุให้มีสิ่งปลูกสร้างขึ้นใหม่หรือมีสิ่งอื่นใดในอุทยานแห่งชาติผิดไปจากสภาพเดิม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้ผู้กระทำผิดทำลายหรือรื้อถอนสิ่งนั้น ๆ ออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติ หรือทำให้สิ่งนั้น ๆ กลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วแต่กรณี ถ้าผู้กระทำความผิดไม่ปฏิบัติตาม หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้กระทำความผิด หรือเพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่อุทยานแห่งชาติ พนักงานเจ้าหน้าที่จะกระทำการดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งเสียเองก็ได้ตามสมควรแก่กรณี และผู้กระทำความผิดมีหน้าที่ชดเชยค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่กระทำการเสียเองนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างลานจอดรถเพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยว โดยถมดินพร้อมบดอัดแน่นและปูหน้าดินด้วยหินเกล็ดในที่ดินที่สงวนเลี้ยงสัตว์ทุ่งหาดยับสาธารณประโยชน์ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติตามพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าคลองโหล๊ะฯ โดยไม่ปรากฏว่าได้รับอนุญาตให้เข้าดำเนินการดังกล่าวจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน กรณีจึงเป็นการกระทำที่เป็นเหตุให้มีสิ่งปลูกสร้างขึ้นใหม่ หรือมีสิ่งอื่นใดในอุทยานแห่งชาติผิดไปจากสภาพเดิม อันฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่จึงมีอำนาจตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ออกคำสั่งให้ผู้กระทำผิดทำลายหรือรื้อถอนสิ่งนั้น ๆ ออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติ หรือทำให้สิ่งนั้น ๆ กลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วแต่กรณี ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทำลายหรือถอนลานจอดรถออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติหาได้ใหม่ หรือทำให้สิ่งนั้น ๆ กลับคืนสู่สภาพเดิม จึงมิได้เป็นการกระทำ



ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าการก่อสร้างลานจอดรถเป็นการจัดทำบริการสาธารณะเพื่อรองรับการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงและเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะนั้น ไม่อาจถือเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายได้ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๐๐/๒๕๕๕)

เมื่อเจ้าของที่ดินยินยอมให้ทางราชการขุดสร้างลำเหมืองและคันเหมืองในที่ดินของตนด้วยงบประมาณของทางราชการ โดยราษฎรในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ในลำเหมืองและคันเหมืองร่วมกันเรื่อยมา และเมื่อเกิดการตื่นเขินก็มีการใช้งบประมาณของทางราชการในการขุดลอก โดยไม่มีเจ้าของที่ดินรายใดห้ามปรามหรือคัดค้าน ลำเหมืองและคันเหมืองดังกล่าวจึงเกิดขึ้นโดยการอุทิศให้ของราษฎรเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แม้ต่อมาจะมีการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว แต่ผู้รับโอนย่อมต้องรับโอนทั้งสิทธิและหน้าที่ที่มีต่อที่ดินที่รับโอนมาข้างต้น การที่นายอำเภอซึ่งมีหน้าที่ดูแลและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน มีคำสั่งให้ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวนำดินโคลนที่ขุดตักจากลำเหมืองขึ้นมาทิ้งบนคันเหมืองออกไปจากคันเหมืองสาธารณประโยชน์เพื่อให้ราษฎรสามารถสัญจรได้ตามปกติ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

นายอำเภอบรรพตพิสัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากกำนันตำบลบ้านแดนว่า ราษฎรผู้ใช้ลำเหมืองเป็นทางเข้า-ออกเพื่อทำการเกษตรได้รับความเดือดร้อนจากการที่ผู้ฟ้องคดีได้ขุดรถแบคโฮมาขุดตักดินโคลนในลำเหมืองสาธารณะและนำดินโคลนมาทิ้งบนคันเหมือง เป็นเหตุให้ราษฎรไม่สามารถสัญจรไปมาเพื่อทำการเกษตรได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงทำการสอบสวนกรณีดังกล่าว ผลปรากฏว่าพยานบุคคลได้ให้การในทำนองเดียวกันว่า ลำเหมืองและคันเหมืองบริเวณที่พิพาทสร้างด้วยงบประมาณจากทางราชการ และราษฎรได้ใช้ประโยชน์ในลำเหมืองและคันเหมืองร่วมกันเรื่อยมาเมื่อลำเหมืองตื่นเขินก็จะใช้งบประมาณจากทางราชการมาขุดลอก โดยไม่มีเจ้าของที่ดินรายใดห้ามปรามหรือคัดค้าน ซึ่งขณะที่ผู้ฟ้องคดีได้รับโอนที่ดินมาจากบิดามารดาก็ปรากฏว่ามีลำเหมืองและคันเหมืองอยู่ก่อนแล้ว และจากการตรวจสอบพยานหลักฐานอื่นก็สรุปได้ว่าลำเหมืองและคันเหมืองพิพาทเป็นลำเหมืองและคันเหมืองสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีนำดินโคลนออกจากบริเวณคันเหมือง



สาธารณประโยชน์ เพื่อให้ราษฎรสามารถสัญจรเข้าออกพื้นที่การเกษตรได้ตามปกติภายใน ๑๕ วัน ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวแล้วโดยเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงินจำนวน ๒,๒๕๐ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ถูกต้อง เนื่องจากที่ดินบริเวณพิพาทเดิมเป็นกรรมสิทธิ์ของบิดาผู้ฟ้องคดี มีใช้ที่สาธารณประโยชน์แต่อย่างใด จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กรณีพิจารณาว่าลำเหมืองและคันเหมืองพิพาทเป็นที่สาธารณประโยชน์ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๒,๒๕๐ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันตามมาตรา ๑๒๒ วรรคหนึ่ง^๓ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อ ๕ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๔

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงสรุปผลสอบข้อเท็จจริงว่า ลำเหมืองและคันเหมืองที่พิพาทเป็นลำเหมืองและคันเหมืองสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน เนื่องจากได้มีการขุดสร้างมาเกินสิบปี ซึ่งจากหลักฐานประกอบภาพถ่ายทางอากาศเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๑๙ พบว่าที่ดินบริเวณพิพาทมีลำเหมืองและคันเหมืองผ่านที่ดินทุกแปลง และราษฎรได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันตลอดมาโดยไม่มีผู้ใดคัดค้าน อีกทั้งการขุดสร้างก็ได้ใช้งบประมาณของทางราชการ และเมื่อมีการปรับปรุงซ่อมแซมก็ใช้งบประมาณขององค์กรบริหารส่วนตำบล จึงเห็นได้ว่า ลำเหมืองและคันเหมืองพิพาทเกิดขึ้นโดยการอุทิศให้ของราษฎรเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งแม้ผู้ฟ้องคดีจะรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ แต่ก็ได้ยอมรับว่ามีลำเหมืองและคันเหมืองอยู่ก่อนที่จะรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทแล้ว และได้โต้แย้งคัดค้านการใช้ประโยชน์ของคันเหมืองที่ใช้เป็นทางสาธารณประโยชน์แต่อย่างใด ประกอบกับราษฎรในพื้นที่ต่างได้ใช้คันเหมืองพิพาทเป็นทางสัญจรเพื่อประโยชน์ทางการเกษตรตลอดมานับแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ พฤติการณ์ของบิดา

^๓ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๑๒๒ นายอำเภอมีหน้าที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และสิ่งซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์อื่นอันอยู่ในเขตอำเภอ



ผู้ฟ้องคดีถือว่าเป็นการอุทธรณ์ที่ดินพิพาทให้ราษฎรบริเวณใกล้เคียงที่อยู่ในตำบลบ้านแดนใช้เป็นทางสัญจรไปมาเพื่อประโยชน์ทางการเกษตรร่วมกัน ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับโอนยอมต้องรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ที่มีต่อที่ดินพิพาท ดังนั้น เมื่อที่ดินพิพาทเป็นลำเหมืองสาธารณประโยชน์ร่วมกัน คันเหมืองพิพาทของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒)^๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันตามมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อ ๕ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินฯ ได้ดำเนินการให้มีการสอบสวนข้อเท็จจริงก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการดังกล่าว โดยเมื่อผลการสอบสวนข้อเท็จจริงสรุปได้ความว่า ที่พิพาทเป็นทางสาธารณประโยชน์ร่วมกันดังที่กล่าวข้างต้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีนำดินโคลนออกไปจากบริเวณคันเหมืองสาธารณประโยชน์ เพื่อให้ราษฎรสามารถสัญจรไปยังพื้นที่เพื่อการเกษตรได้ตามปกติภายใน ๑๕ วัน จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายและมีได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี กรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีพิพาทชายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๑/๒๕๕๖)

บุคคลที่มีสิทธิได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยทำกินในที่ดินซึ่งเป็นเขตอุทยานแห่งชาติต้องมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์และแนวทางตามที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ กำหนด กล่าวคือ ต้องอยู่อาศัยและทำกินหรือใช้ประโยชน์ในพื้นที่ก่อนวันที่มีการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดพื้นที่ให้เป็นอุทยานแห่งชาติและได้อยู่อาศัยและทำกินหรือใช้ประโยชน์ในพื้นที่ต่อเนื่องมาตลอด ดังนั้น เมื่อในบัญชีรายชื่อผลการตรวจสอบรังวัดแปลงที่ดินที่ได้รับการผ่อนผันให้ครอบครองและทำกิน

^๔ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๐๔ สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น รวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน เช่น

(๑) ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดิน

(๒) ทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่า ที่ขายดั่ง ทางน้ำ ทางหลวง ทะเลสาบ

(๓) ทรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เป็นต้นว่า ป้อมและโรงทหาร สำนักการบ้านเมือง เรือรบอาวุธ ยุทธภัณฑ์



ตามมติคณะรัฐมนตรี ไม่มีรายชื่อของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมิใช่เป็นผู้มีสิทธิครอบครองและทำกินในที่ดินซึ่งเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ การที่ผู้ฟ้องคดีและพวกเข้าไปในที่ดินซึ่งเป็นเขตอุทยานแห่งชาติและทำการก่อสร้าง แผ้วถางต้นไม้ในที่ดินดังกล่าวเพื่อปลูกพืช อันแสดงให้เห็นถึงเจตนาที่จะยึดถือครอบครองที่ดินเป็นของตน จึงเป็นการกระทำผิดตามมาตรา ๑๖ (๑) (๒) แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว จึงมีอำนาจตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ในการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกับพวกทำลายหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากสภาพเดิมออกไปให้พ้นจากอุทยานแห่งชาติดังกล่าวได้

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมท้องที่หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๒๓ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าเขาพระฤๅษีและป่าเขาบ่อแร่ ในท้องที่ตำบลชะแล ตำบลท่าขนุน ตำบลหินลาด ตำบลลิ้นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ ตำบลเขาโจด ตำบลนาสวน ตำบลด่านแม่ฉลวย ตำบลหนองเป็ด ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ และตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๔ หลังจากนั้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ เห็นชอบหลักการ มาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ตามมติคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๔๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ เรื่อง การแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ โดยกำหนดให้กรมป่าไม้ในขณะนั้น (ปัจจุบัน คือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตรวจสอบพิสูจน์การครอบครองที่ดินราษฎรโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศหลังวันสงวนหวงห้ามเป็นพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมายเป็นครั้งแรก ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ กรมป่าไม้ได้จัดให้ราษฎรในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ขึ้นทะเบียนการอยู่อาศัยและการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยพื้นที่บ้านไกรเกรียง หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์อันเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ แปลงสำรวจหมายเลข CN ๑๕ ตามแบบบันทึกการใช้ที่ดินของบุคคลในพื้นที่ป่า (แบบ ทป. ๔) ปรากฏรายชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้แจ้งการอยู่อาศัยและการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าไม้จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๐ ไร่ โดยได้จับจองและครอบครองที่ดินดังกล่าวเป็นเวลาประมาณ ๒๐ ปี ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๕ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ดำเนินการตรวจสอบพิสูจน์การอยู่อาศัยและทำกินหรือการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวอีกครั้ง



ไม่ปรากฏรายชื่อผู้ฟ้องคดีไปแสดงตัวชี้แปลงที่ดินที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามแบบบันทึกการใช้ที่ดินของบุคคลในพื้นที่ป่า (แบบ ทป. ๔) จนกระทั่งวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่บริเวณหมู่บ้านไกรเกรียง หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี พบว่ามีผู้บุกรุกพื้นที่ป่าประมาณ ๒๐ ไร่ โดยมีสิ่งปลูกสร้างจำนวน ๑๖ รายการ และพบไม้ประดู่ท่อนรวม ๔ ท่อน จึงได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรด่านแม่ฉลใบให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ที่เคยตรวจยึดไว้ดังกล่าว พบนาย ว. กับพวกรวม ๖ คน กำลังช่วยกันแผ้วถางเปิดป่าใหม่และปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างที่ได้ตรวจยึดไว้ จึงควบคุมตัวผู้กระทำความผิดส่งพนักงานสอบสวน ผู้ฟ้องคดีได้ให้การต่อพนักงานสอบสวนว่าเป็นผู้ครอบครองที่ดินแปลงพิพาทมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ มีเนื้อที่ประมาณ ๑๐ ไร่ และผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ว่าจ้างนาย ว. กับพวก ทำการแผ้วถางที่ดินแปลงพิพาทให้โล่งเตียนเพื่อปลูกพืช โดยอ้างว่าที่ดินพิพาทอยู่ในเขตที่ได้รับการผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ร้องทุกข์เพิ่มเติมต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับผู้ฟ้องคดีในฐานความผิดเดียวกับนาย ว. กับพวกรวม ๖ คน หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีและนาย ว. กับพวกรวม ๖ คน ทำลายหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่จะเข้าดำเนินการเอง โดยผู้ฟ้องคดีและนาย ว. กับพวกรวม ๖ คน จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือแจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยยืนยันตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เปิดทางให้ผู้ฟ้องคดีเข้าไปครอบครองที่ดินพิพาทดังเดิม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่บุคคลที่จะได้รับการผ่อนผันให้มีสิทธิอยู่อาศัยทำกินในที่ดินซึ่งเป็นเขตอุทยานแห่งชาตินั้น ต้องมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์และแนวทางตามที่มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ กำหนด กล่าวคือ ต้องอยู่อาศัยและทำกินหรือใช้ประโยชน์ในพื้นที่ก่อนวันที่มีการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดพื้นที่ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ และได้อยู่อาศัยและทำกินหรือใช้ประโยชน์ในพื้นที่ต่อเนื่องมาตลอด แต่เมื่อพิจารณาจากเอกสารสรุปการใช้ที่ดินของราษฎรในพื้นที่ป่าไม้ในแปลงสำรวจหมายเลข CN ๑๕ ปรากฏว่าไม่มีรายชื่อผู้ฟ้องคดีประกอบกับเมื่อพิจารณาจากรายงานผลการแปล ตีความ และวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศซึ่งตรวจสอบรายงานโดยนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ โดยมีการนำจุดพิกัดพื้นที่



ที่ตรวจยึดซึ่งผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้ครอบครองทำประโยชน์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ไปเปรียบเทียบกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๒๐ และช่วงปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ปรากฏว่าเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๐ บริเวณแปลงที่ดินที่ถูกตรวจยึดมีสภาพเป็นป่าผลัดใบเต็มทั้งพื้นที่ และข้อมูลเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๙ บริเวณทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกของแปลงที่ดินมีสภาพเป็นพื้นที่น้ำ (เขื่อนศรีนครินทร์) ประมาณร้อยละ ๔ ของพื้นที่ และบริเวณทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้มีสภาพเป็นพื้นที่ที่มีร่องรอยการทำประโยชน์ประมาณร้อยละ ๖ ของพื้นที่ ส่วนที่เหลือมีสภาพเป็นป่าผลัดใบ จากหลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า พื้นที่พิพาทหลังประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์มาแล้ว ๕ ปี ก็ยังคงมีสภาพส่วนใหญ่เป็นป่าผลัดใบ มิได้มีสิ่งก่อสร้างหรือการใช้ประโยชน์ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง และยังปรากฏชัดเจนว่าพื้นที่ดินแปลงที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้ครอบครองทำประโยชน์มาก่อนอยู่นอกแปลงสำรวจหมายเลข CN ๑๕ ดังนั้นเมื่อพื้นที่พิพาทอยู่นอกแปลงสำรวจ CN ๑๕ และไม่มีชื่อผู้ฟ้องคดีในบัญชีรายชื่อผลการตรวจสอบรังวัดแปลงที่ดินในแปลงสำรวจ CN ๑๕ ที่ได้รับการผ่อนผันให้ครอบครองและทำกินตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมิใช่เป็นผู้มีสิทธิครอบครองและทำกินในที่ดินพิพาทตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีและพวกเข้าไปในที่ดินพิพาทซึ่งเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ และทำการก่อสร้าง แผ้วถางต้นไม้ในที่ดินดังกล่าวเพื่อปลูกพืช อันแสดงให้เห็นถึงเจตนาที่จะยึดถือครอบครองที่ดินเป็นของตน จึงเป็นการกระทำผิดตามมาตรา ๑๖ (๑)^๕ และ (๒)^๖ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวจึงมีอำนาจตามมาตรา ๒๒^๗ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ในการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีและนาย ว. กับพวกรวม ๖ คน ทำลายหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากสภาพเดิมออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว

^{๕-๗} พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

มาตรา ๑๖ ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใด

(๑) ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน รวมตลอดถึงกันสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า

(๒) เก็บหา นำออกไป ทำด้วยประการใด ๆ ให้เป็นอันตราย หรือทำให้เสื่อมสภาพ ซึ่งไม้ ยางไม้ น้ำมันยาง น้ำมันสน แร่หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๒๒ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ เป็นเหตุให้มีสิ่งปลูกสร้างขึ้นใหม่หรือมีสิ่งอื่นใดในอุทยานแห่งชาติผิดไปจากสภาพเดิม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้ผู้กระทำความผิดทำลายหรือรื้อถอนสิ่งนั้น ๆ ออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติหรือทำให้สิ่งนั้น ๆ กลับคืนสู่สภาพเดิม แล้วแต่กรณี ถ้าผู้กระทำความผิดไม่ปฏิบัติตาม หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้กระทำความผิดหรือเพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่อุทยานแห่งชาติ พนักงานเจ้าหน้าที่จะกระทำการดังกล่าวแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งเสียเองก็ได้ตามสมควรแก่กรณี และผู้กระทำความผิดมีหน้าที่ชดเชยค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่กระทำการเสียเองนั้น



พนักงานเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจะเข้าดำเนินการเอง โดยผู้ฟ้องคดีและนาย ว. กับพวกจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเป็นเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

นอกจากนี้ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า แม้พื้นที่พิพาทจะไม่อยู่ในแปลงสำรวจพื้นที่ หมายเลข CN ๑๕ ก็ตาม แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ปลูกสร้างบ้านพร้อมสิ่งสาธารณูปโภคในพื้นที่ดังกล่าวมานานกว่า ๒๗ ปี ก่อนที่จะมีการกำหนดเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นนั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เดิมพื้นที่พิพาทเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๒๓ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ การที่ผู้ฟ้องคดีเข้าไปยึดถือครอบครอง และทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงเป็นการกระทำผิดตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ ที่กำหนดห้ามมิให้บุคคลใดยึดถือครอบครอง ทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำไม้ เก็บหาของป่า หรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างสิทธิใด ๆ ที่จะครอบครองที่ดินพิพาท รวมทั้งไม่มีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ ด้วย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๑๙๓/๒๕๕๖)

เมื่อที่ดินมีเจ้าของอาจตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินได้ด้วยเหตุเจ้าของ อุทิศให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทใดประเภทหนึ่งตามมาตรา ๑๓๐๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งการอุทิศดังกล่าวอาจกระทำได้โดยการ แสดงเจตนาโดยชัดแจ้งหรือโดยตรงหรือโดยปริยาย ที่ดินที่อุทิศจึงตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายทันทีโดยไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนโอนสิทธิการให้ต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๒๕ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกันอีก ส่วนการกลับคืนมาเป็นของเอกชนก็สามารถทำได้แต่โดยอาศัยอำนาจตามบทกฎหมายเฉพาะ หรือพระราชกฤษฎีกาตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๓๐๕ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว เท่านั้น

ดังนั้น เมื่อเจ้าของที่ดินทำหนังสืออุทิศที่ดินให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อก่อสร้างถนนสาธารณประโยชน์ ที่ดินดังกล่าวจึงตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นับแต่เวลาอุทิศ เจ้าของที่ดินจึงไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวอีกต่อไป และเมื่อไม่ปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลได้ขอความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อดำเนินการให้มีการเพิกถอนที่ดินดังกล่าวจากการเป็นสาธารณสมบัติ



ของแผ่นดิน องค์การบริหารส่วนตำบลจึงยังคงมีหน้าที่ในการคุ้มครองดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินดังกล่าว การที่องค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งได้ทราบว่ามีการบุกรุก ทำลาย ทำให้เสื่อม หรือไร้ประโยชน์ซึ่งที่ดินสาธารณประโยชน์ข้างต้นแต่ไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด กรณีจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๘๑๔ เลขที่ดิน ๑๒ ตำบลท่าชัย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท เนื้อที่ ๒ ไร่ ๒๗ ตารางวา และได้เช่าที่ดินแปลงติดกันเนื้อที่ประมาณ ๑๔ ไร่ เพื่อทำนาและใช้เป็นทางเข้าออกที่ดินดังกล่าว อีกทั้ง ได้อาศัยเส้นทางผ่านที่ดินข้างเคียงโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๑๗๖ เลขที่ดิน ๑๔ ซึ่งเป็นของนาย ร. ในการขนส่งสินค้าการเกษตรออกจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีมาเป็นเวลานานกว่า ๑๐ ปี ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ผู้ฟ้องคดีได้ตกลงซื้อขายที่ดินบางส่วนของนาย ร. เพื่อทำทางถนนดินเชื่อมทางสาธารณประโยชน์ แต่เนื่องจากทางดังกล่าวสิ้นสุดเพียงแนวเขตของที่ดินข้างเคียงแปลงเลขที่ดิน ๑๓ ซึ่งเป็นของนาง ม. ผู้ฟ้องคดีจึงตกลงแลกที่ดินกับนาง ม. เพื่อทำทางในที่ดินของนาง ม. ต่อจากทางพิพาทในที่ดินของนาย ร. นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดียังได้ทำทางในที่ดินของผู้ฟ้องคดีเองเชื่อมต่อจากทางในที่ดินของนาง ม. เพื่อเป็นทางเข้าออกที่ดินแปลงถัดไป โดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๑ นาย ร. ได้ทำหนังสืออุทกคดีที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๑๗๖ เนื้อที่ประมาณ ๑ งาน ๗๒ ตารางวา ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชัย (ผู้ถูกฟ้องคดี) เพื่อก่อสร้างถนนดินสาธารณประโยชน์ใช้เพื่อการเกษตร ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ นาย ร. ได้โอนที่ดินดังกล่าวให้แก่ นาย ช. โดยนาย ช. ได้ขอคัดถ่ายโฉนดที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท โดยระบุว่าเพื่อประกอบการโอนที่ดินเป็นทางสาธารณะให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี แต่ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ นาย ช. ได้ทำการขุดทำลายทางสาธารณประโยชน์ซึ่งเป็นทางพิพาท เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถใช้เส้นทางดังกล่าวเป็นทางเข้าออกที่นาได้ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทำการตรวจสอบและแจ้งให้นาย ช. ทำการซ่อมแซมทางพิพาทให้อยู่ในสภาพเดิม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งกลับไปยังผู้ฟ้องคดีว่า การอุทกคดีที่ดินของนาย ร. ยังไม่สมบูรณ์เนื่องจากไม่มีตัวแทนของส่วนราชการหรือของผู้ถูกฟ้องคดีรับทราบและรับมอบที่ดินดังกล่าว อีกทั้ง ที่ดินพิพาทยังติดภาระจำนองกับธนาคาร ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่สามารถดำเนินการตามคำร้องขอของผู้ฟ้องคดีได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่ยอมรับที่ดินพิพาทเป็นทางสาธารณประโยชน์ และขอให้มีคำสั่งว่าที่ดินตามหนังสืออุทกคดีเป็นทางสาธารณประโยชน์



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ที่ดินที่มีเจ้าของอาจตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินได้ด้วยเหตุเจ้าของอุทิศให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทใดประเภทหนึ่งตามมาตรา ๑๓๐๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งการอุทิศดังกล่าวอาจกระทำได้โดยการแสดงเจตนาโดยชัดแจ้งหรือโดยตรงหรือโดยปริยาย ที่ดินที่อุทิศจึงตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายทันทีโดยไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนโอนสิทธิการให้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๒๕^{๘๘} แห่งประมวลกฎหมายเดียวกันอีก ส่วนการกลับคืนมาเป็นของเอกชนก็สามารถกระทำได้แต่โดยอาศัยอำนาจตามบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๑๓๐๕^{๘๙} แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว กำหนดเท่านั้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า นาย ร. ได้ทำหนังสืออุทิศที่ดินที่พิพาทให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อก่อสร้างถนนสาธารณประโยชน์ โดยมีได้มีข้อความใดที่แสดงให้เห็นว่าการอุทิศดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบุคคลใดกลุ่มบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะ ที่ดินดังกล่าวจึงตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นับแต่เวลาอุทิศ นาย ร. จึงไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทอีกต่อไป และในกรณีนี้แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่าในการอุทิศที่ดินพิพาทของนาย ร. ผู้ถูกฟ้องคดีจะยังไม่ได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชัยเพื่อขอความเห็นชอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวตามข้อ ๙ วรรคหนึ่ง^{๙๐} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งอาจส่งผลให้ต้องมีการเพิกถอนที่ดินพิพาทตามข้อ ๙^{๙๑} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งใช้บังคับ

^{๘๘-๘๙} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๕๒๕ การให้ทรัพย์สินซึ่งถ้าจะซื้อขายกันจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นั้น ท่านว่ายอมสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณีเช่นนี้ การให้ยอมเป็นอันสมบูรณ์โดยมิพักต้องส่งมอบ

มาตรา ๑๓๐๕ ทรัพย์สินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้นจะโอนแก่กันมิได้ เว้นแต่อาศัยอำนาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา

^{๙๐} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘

ข้อ ๙ ในกรณีที่มิใช่ผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิอันนั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๙๑} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๙ การถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ทบวงการเมืองผู้ถอนสภาพจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด



ในขณะที่เกิดข้อพิพาทก็ตาม แต่ตราบไต่ที่ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้ขอความเห็นชอบและดำเนินการเพื่อให้เพิกถอนที่ดินพิพาทจากการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามระเบียบข้างต้น ผู้ถูกฟ้องคดีก็ยังคงมีหน้าที่ตามมาตรา ๖๘ (๘)^{๑๒} แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับข้อ ๖^{๑๓} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งใช้บังคับในปัจจุบัน ในอันที่จะคุ้มครองดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินอยู่ดังเดิม ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้รับทราบว่ามี การบุกรุก ทำลาย ทำให้เสื่อม หรือไร้ประโยชน์ซึ่งที่ดินสาธารณประโยชน์แต่ไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายกรณีจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายให้ต้องปฏิบัติ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๖๙/๒๕๕๗)

^{๑๒} พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดังต่อไปนี้

๑. ชลฯ

๒. ชลฯ

(๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

๓. ชลฯ

๔. ชลฯ

^{๑๓} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อ ๖ อำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินตามข้อ ๕ ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่

ในกรณีข้อพิพาทหรือคดีเกี่ยวกับที่ดินตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการระงับข้อพิพาทหรือร้องทุกข์กล่าวโทษภายในสามสิบวัน นับแต่รู้เหตุแห่งข้อพิพาทหรือคดีนั้น เว้นแต่คดีจะขาดอายุความให้ร้องทุกข์กล่าวโทษโดยทันที

หากมิได้มีการดำเนินการตามวรรคสอง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเหตุผลและความจำเป็นให้นายอำเภอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ครบกำหนด และให้นายอำเภอเป็นผู้ดำเนินการ หรือนายอำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการก็ได้

การดำเนินการระงับข้อพิพาทหรือการดำเนินคดีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือนายอำเภอได้ดำเนินการไปก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนายอำเภอดำเนินการต่อไปจนกว่าจะถึงที่สุด

ความในวรรคสอง ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอที่จะดำเนินการฝ่ายเดียว



๑.๒ การถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน

ที่ราชพัสดุที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ราชการ จะเป็นสถานที่ราชการก็เฉพาะแต่ที่ราชการได้ถือครองและใช้ประโยชน์ อันถือเป็นทรัพย์สินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน โดยเฉพาะตามมาตรา ๑๓๐๔ (๓) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สำหรับที่ดินส่วนที่เหลือ เมื่อปรากฏว่าหน่วยงานราชการนำไปจัดให้ราษฎรอยู่อาศัยและค้าขาย และจัดทำเป็นถนนซึ่งประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันมาตลอด ที่ดินในส่วนที่เป็นถนนจึงเป็นทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน มิใช่ทรัพย์สินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะดังเช่นที่ดินที่เป็นที่ตั้งสถานที่ราชการ

การที่หน่วยงานราชการมีคำสั่งอนุญาตให้ใช้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันดังกล่าว เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ให้เอกชนเช่าอาศัยและค้าขาย อันเป็นประโยชน์สำหรับเอกชนเฉพาะราย เข้าลักษณะเป็นการถอนสภาพหรือเปลี่ยนสภาพที่ดินจากการเป็นที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน โดยมีได้ตราเป็นพระราชบัญญัติตามมาตรา ๘ วรรคสอง (๑) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน การออกคำสั่งอนุญาตให้ใช้ที่ดินข้างต้นจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมที่ดินพิพาทเป็นที่ราชพัสดุ ได้มาโดยทางราชการเข้าครอบครองและใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ราชการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๑ ต่อมา ได้มีการนำที่ดินบางส่วนมาจัดให้ราษฎรเช่าเพื่ออยู่อาศัยและค้าขาย และใช้ที่ดินบางส่วนเป็นถนน หลังจากนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ มีการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) โดยกันเนื้อที่บริเวณส่วนที่เป็นถนนออกจาก น.ส.ล. ดังกล่าว จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้เกิดเพลิงไหม้อาคารที่พักอาศัยและร้านค้าในบริเวณที่จัดให้เช่า กรมธนารักษ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) จึงวางแผนปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ขึ้นใหม่ โดยรวมพื้นที่ที่ถูกเพลิงไหม้เป็นโครงการอาคารพาณิชย์ และได้หาข้อปัญหาข้อกฎหมายไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตอบข้อหารือว่าที่ดินส่วนที่ราษฎรได้ใช้เป็นถนนเพื่อสัญจรไปมาและติดต่อราชการในบริเวณที่ดินที่ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุไว้แล้ว ถือว่ามีสภาพเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต่อมา กรมธนารักษ์พื้นที่สระแก้วได้ดำเนินการขอใช้ที่ดินพิพาทพร้อมทั้งขอถอนสภาพที่ดินต่อจังหวัดสระแก้ว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวขออนุญาตประกอบกิจการ



ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประจำจังหวัดสระแก้ว มีมติอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์บริเวณถนนสายสัมพันธ์ ถนนสันติภาพ และถนนเจ้าพระยาบดินทร์ เพื่อเป็นที่ก่อสร้างอาคารพาณิชย์ให้แก่ราษฎรที่ถูกเพลิงไหม้อยู่อาศัยได้ หลังจากนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นเทศบาลเมืองอรัญประเทศ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้วก่อสร้างอาคารซึ่งบางส่วนก่อสร้างในถนนเจ้าพระยาบดินทร์ตามที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ตามมติคณะกรรมการฯ ผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และเป็นผู้ใช้ถนนเจ้าพระยาบดินทร์เพื่อการสัญจรภายในเขตเทศบาลเมืองอรัญประเทศ เห็นว่าการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ในพื้นที่ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้สัญจร เนื่องจากมีการขุดถนนจนเป็นหลุมขนาดใหญ่ อีกทั้ง พื้นที่ดังกล่าวเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน และไม่เคยมีการตราพระราชบัญญัติโอนถนนดังกล่าวให้เป็นที่ราชพัสดุแต่อย่างใด จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐดังกล่าวและเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร รวมทั้งให้มีการดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนเจ้าพระยาบดินทร์ให้มีสภาพที่สามารถใช้งานได้ดีดังเดิม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้ที่ดินพิพาทรวมทั้งถนนเจ้าพระยาบดินทร์จะเป็นที่ราชพัสดุซึ่งได้ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ราชการบางส่วน แต่ก็มีได้หมายความว่าที่ดินทั้งหมดจะเป็นสถานที่ราชการ โดยที่ดินดังกล่าวจะเป็นสถานที่ราชการก็แต่เฉพาะที่ส่วนราชการได้ถือครองและใช้ประโยชน์เท่านั้น อันจะถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตามมาตรา ๑๓๐๔ (๓) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อข้อเท็จจริงเชื่อได้ว่าถนนเจ้าพระยาบดินทร์มีมานานแล้ว และราษฎรได้ใช้ถนนดังกล่าวร่วมกันมาตลอด รวมทั้งได้มีการออก น.ส.ล. เพื่อแสดงถึงแนวเขตที่ดินในครอบครองของราชการโดยกันเนื้อที่ดินในส่วนที่เป็นถนนเจ้าพระยาบดินทร์ออกกรณียอมเห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าหน่วยงานราชการประสงค์จะให้ถนนเจ้าพระยาบดินทร์เป็นทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ถนนเจ้าพระยาบดินทร์จึงเป็นทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันโดยสภาพอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มิใช่ทรัพย์สินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตามมาตรา ๑๓๐๔ (๓) แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว จึงไม่มีเหตุที่จะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงสภาพที่ดินจากที่ดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะเป็นที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันอีกตามมาตรา ๘ วรรคสอง (๒) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน



ดังนั้น การที่กระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) อนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ใช้ที่ดินตามมาตรา ๙^{๔๔} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งมีผลให้ถนนเจ้าพระยาที่ดินบางส่วน ถูกใช้เพื่อก่อสร้างอาคารพาณิชย์ อันมีลักษณะเป็นการถอนสภาพหรือเปลี่ยนสภาพที่ดิน จากการเป็นที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน โดยมีได้ตราเป็นพระราชบัญญัติตามมาตรา ๘ วรรคสอง (๑) แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และแม้ว่ามาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว จะให้อำนาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ในการอนุญาตให้บุคคลเข้ายึดถือครอบครองในที่ดินของรัฐได้ ประกอบกับข้อ ๒๒ (๒)^{๔๕} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ กำหนดว่า ที่ดินที่จะอนุญาตต้องเป็นที่ดินของรัฐ ซึ่งมีลักษณะที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน หากการอนุญาต ไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของราษฎร และสภาตำบล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งผู้มีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาตามกฎหมายไม่ขัดข้อง พนักงานเจ้าหน้าที่จะอนุญาตได้ ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ตาม แต่เมื่อการอนุมัติให้ใช้ที่ดินพิพาท ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นไปเพื่อ นำไปก่อสร้างอาคารพาณิชย์ให้เอกชนเช่าอาศัยและค้าขาย อันเป็นประโยชน์สำหรับเอกชน เพียงเฉพาะราย อีกทั้ง การถอนหรือเปลี่ยนสภาพที่ดินดังกล่าวก็ไม่ได้ตราเป็นพระราชบัญญัติ ตามมาตรา ๘ วรรคสอง (๑) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังที่ได้วินิจฉัยไว้แล้วข้างต้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว (ผู้ถูกฟ้องคดี

^{๔๔} ประมวลกฎหมายที่ดิน

มาตรา ๙ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการเหมืองแร่และการป่าไม้ ที่ดินของรัฐนั้นถ้ามิได้มีสิทธิครอบครอง หรือมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว ห้ามมิให้บุคคลใด

(๑) เข้าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก่อสร้างหรือเผาป่า

(๒) ทำด้วยประการใด ให้เป็นการทำลาย หรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวดหรือที่ทราย ในบริเวณที่ รัฐมนตรีประกาศหวงห้ามในราชกิจจานุเบกษา หรือ

(๓) ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดิน

^{๔๕} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมาย ที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

ข้อ ๒๒ ที่ดินที่จะอนุญาตต้องเป็นที่ดินของรัฐ ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้

(๑) ที่ดินซึ่งมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง

(๒) ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน หากการอนุญาตไม่ขัดต่อ การใช้ประโยชน์ร่วมกันของราษฎรและสภาตำบล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งผู้มีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษา ตามกฎหมายไม่ขัดข้อง พนักงานเจ้าหน้าที่จะอนุญาตได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยแล้ว

(๓) ที่ดินซึ่งมิได้มีผู้เวนคืนสิทธิในที่ดินให้แก่รัฐ หรือทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์หรือปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่า จนตกเป็นของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน



ที่ ๒) อาศัยอำนาจตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ใช้ที่ดินพิพาทเพื่อก่อสร้างอาคารพาณิชย์ จึงเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีผลทำให้คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารเฉพาะในส่วนที่ให้ก่อสร้างอาคารในที่ดินส่วนที่เป็นถนนเจ้าพระยาบดินทร์ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นการอนุญาตที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย

เมื่อการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ทำการขุดถนนเจ้าพระยาบดินทร์เพื่อก่อสร้างอาคารพาณิชย์ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีและประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีอันถือได้ว่าเป็นการกระทำละเมิด และเมื่อผลแห่งละเมิดเกิดจากการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ จึงต้องรับผิดชอบผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำการในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ พิจารณาให้เพิกถอนคำสั่งอนุมัติให้ใช้ที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกถอนใบอนุญาตตามความในมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเฉพาะในส่วนของอาคารที่ก่อสร้างบนที่ดินส่วนที่เป็นถนนเจ้าพระยาบดินทร์ตั้งแต่วันที่มิได้คำสั่งอนุมัติและวันที่มีการอนุญาตดังกล่าวเป็นต้นไป และให้ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมกันซ่อมแซมและเปิดใช้ถนนเจ้าพระยาบดินทร์เป็นทางสาธารณประโยชน์ต่อไป โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๓/๒๕๕๖)

ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน อาจถูกถอนสภาพหรือโอนไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นหรือนำไปจัดเพื่อประชาชนได้ โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ซึ่งหากที่ดินนั้นเป็นที่ดินที่ประชาชนยังใช้ประโยชน์ร่วมกันอยู่ ต้องมีการจัดหาที่ดินให้ประชาชนใช้ร่วมกันแทน แล้วจึงดำเนินการตราพระราชบัญญัติเพิกถอนสภาพหรือให้โอนไปเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่น แต่หากประชาชนเลิกใช้ประโยชน์แล้วหรือที่ดินนั้นได้เปลี่ยนสภาพจากการเป็นที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน และมิได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใดตามกฎหมายแล้ว การถอนสภาพกระทำได้โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

เมื่อเดิมถนนที่พิพาทเป็นทางสัญจรไปมาของประชาชนอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน แต่ต่อมาส่วนราชการได้ก่อสร้างกำแพงปิดกั้นถนนดังกล่าวโดยยังมิได้ดำเนินการถอนสภาพหรือโอนการใช้ประโยชน์ในที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินข้างต้น จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบ



ด้วยกฎหมาย และเมื่อการก่อสร้างกำแพงปิดกั้นถนนดังกล่าวเป็นเหตุให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่สามารถใช้ถนนที่พิพาทเป็นทางเข้าออกสู่ถนนทางหลวงแผ่นดินได้ การกระทำของส่วนราชการจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อเจ้าของที่ดินข้างเคียง

อย่างไรก็ตาม โดยที่ถนนทางพิพาทเป็นแนวรอนขึ้นลงของเครื่องบิน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบระหว่างความเดือดร้อนเสียหายที่เจ้าของที่ดินข้างเคียงได้รับจากการที่ต้องเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นในการเข้าออกสู่ถนนทางหลวงแผ่นดิน กับความเสียหายในการป้องกันและรักษาสาธารณสมบัติของแผ่นดินมิให้ถูกบุกรุกยึดถือครอบครองจากราษฎรบางกลุ่ม และความมั่นคงปลอดภัยของการจราจรทางอากาศแล้ว การที่ศาลจะมีคำพิพากษาให้รื้อถอนกำแพงที่สร้างปิดกั้นถนนพิพาททันที ย่อมก่อให้เกิดผลเสียต่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าความเดือดร้อนเสียหายจากการขาดความสะดวกในการเข้าออกที่ดินตามปกติของเจ้าของที่ดิน จึงพิพากษาให้หน่วยงานทางปกครองดำเนินการถอนสภาพหรือโอนการใช้ประโยชน์ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินข้างต้นให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดก่อน หากไม่ดำเนินการหรือไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ จึงให้รื้อถอนกำแพงที่ก่อสร้างปิดกั้นถนนพิพาทกับที่ดินของเจ้าของที่ดินข้างเคียงต่อไป

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๕๗๔๔ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๕๗๔๓ โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๕๗๔๒ โฉนดที่ดินเลขที่ ๘๒๖๒๒ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๔๑๒๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๔๗๖๙ ตั้งอยู่บริเวณตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งที่ดินทั้ง ๖ แปลงนี้ มีอาณาเขตทางด้านทิศตะวันออกจดถนนสีปศิริ (ถนนนครราชสีมา-ปักธงชัย สายเก่า) เดิมถนนสายดังกล่าวเป็นเส้นทางที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อยู่ในการควบคุมดูแลรักษาของกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ต่อมา กองทัพอากาศ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แจ้งว่าการสร้างทางวิ่งของสนามบินตามแผนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะวิ่งตัดถนนนครราชสีมา-อำเภอปักธงชัย (สายเก่า) ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ ๔-๕ ทำให้การใช้ถนนสายนี้ไม่สะดวก อาจเกิดอันตรายแก่เครื่องบินที่ทำการบินขึ้นลงและยวดยานพาหนะที่ผ่านถนนนี้ จึงขอให้กระทรวงคมนาคมทำถนนอ้อมปลายสนามบิน พร้อมกับสร้างทางเลี้ยวทดแทนอีกสายหนึ่ง ส่วนถนนเดิมขอให้ปิดการใช้ ต่อมา เมื่อถนนที่ก่อสร้างใหม่แล้วเสร็จ



และเปิดให้ประชาชนทั่วไปใช้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มอบถนัดดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับไว้ดูแลรักษาต่อไป โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ลงนามรับมอบเส้นทางดังกล่าวแล้ว แต่ไม่ได้ดำเนินการถอนสภาพหรือโอนการใช้ประโยชน์ถนนทางพิพาทอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันโดยการตราเป็นพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาตามที่ประมวลกฎหมายที่ดินกำหนดไว้ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้สร้างกำแพงคอนกรีตปิดกั้นถนนสี่ริบในส่วนที่ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ทางด้านทิศใต้ ทำให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ต้องใช้เส้นทางเข้าออกที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ทางด้านถนนสี่ริบ เฉพาะส่วนที่ไม่ถูกปิดกั้นย้อนกลับมาทางด้านทิศเหนือถึงสามแยกที่จะออกสู่ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๐๔ (ถนนนครราชสีมา-ปักธงชัย สายใหม่) จนกระทั่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ก่อสร้างกำแพงคอนกรีตขึ้นอีกชั้นหนึ่ง ปิดกั้นถนนสี่ริบบริเวณสามแยกไปสู่ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๐๔ แล้วก่อสร้างกำแพงคอนกรีตต่อไปตามแนวเขตถนนสี่ริบ ถึงกำแพงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งสร้างไว้เดิม โดยการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตครั้งนี้ได้ปิดกั้นทางเข้าออกที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสามตลอดแนวเขตที่ดินที่ติดกับถนนสี่ริบ ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามไม่สามารถเข้าออกที่ดินของตนได้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รื้อถอนกำแพงพิพาทที่ปิดกั้นทางเข้าออกที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่มาตรา ๘ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ก่อนมีการแก้ไขโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ บัญญัติว่า ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกันนั้น หากภายหลังปรากฏว่าราษฎรมิได้ใช้ประโยชน์ต่อไปแล้วก็ดี หรือรัฐหาที่ดินอื่นให้ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกันแทนก็ได้ ให้ถอนสภาพที่ดินนั้นได้ การถอนสภาพให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกา ต่อมา มีประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ ข้อ ๑ ให้แก้ไขมาตรา ๘ วรรคสอง ดังกล่าวว่า ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรือเป็นที่ดินที่หวงห้ามหรือสงวนไว้ตามความต้องการของทบวงการเมืองอาจถูกถอนสภาพหรือโอนไปเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่นหรือนำไปจัดเพื่อประชาชนได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ (๑) ที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ถ้าทบวงการเมือง รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จัดหาที่ดินมาให้พลเมืองใช้ร่วมกันแทนแล้ว การถอนสภาพหรือโอนให้กระทำโดยพระราชบัญญัติ แต่ถ้าพลเมืองได้เลิกใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้น หรือที่ดินนั้นได้เปลี่ยนสภาพไปจากการเป็นที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันและมีได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใดตามอำนาจกฎหมายอื่นแล้ว การถอนสภาพให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกา (๒) ที่ดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรือที่ดินที่ได้หวงห้าม หรือสงวนไว้ตามความต้องการของทบวงการเมืองใด ถ้าทบวงการเมืองนั้นเลิกใช้



หรือไม่ต้องการหวงห้ามหรือสงวนต่อไป เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพแล้ว คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ทบวงการเมืองซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้ใช้หรือจัดหาประโยชน์ก็ได้ แต่ถ้าจะโอนต่อไปยังเอกชน ให้กระทำโดยพระราชบัญญัติ และถ้าจะนำไปจัดเพื่อประชาชนตามประมวลกฎหมายนี้ หรือกฎหมายอื่น ให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกา

จากบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว เห็นได้ว่า ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันอาจถูกถอนสภาพหรือโอนไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นหรือนำไปจัดเพื่อประชาชนได้ โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ซึ่งหากที่ดินนั้นเป็นที่ดินที่ประชาชนยังใช้ประโยชน์ร่วมกันอยู่ต้องมีการจัดหาที่ดินให้ประชาชนใช้ร่วมกันแทนแล้วจึงดำเนินการตราพระราชบัญญัติเพื่อถอนสภาพหรือให้โอนไปเพื่อประโยชน์อย่างอื่น แต่หากประชาชนเลิกใช้ประโยชน์ในที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน หรือที่ดินนั้นได้เปลี่ยนสภาพจากการเป็นที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน และได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใดตามกฎหมายแล้ว การถอนสภาพกระทำได้โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เดิมถนนสี่สิบศิริเป็นเส้นทางที่ประชาชนใช้สัญจรไปมา จึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งอยู่ในการควบคุมดูแลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น แต่ต่อมาถนนสายดังกล่าวถูกปิดการใช้งาน เนื่องจากมีการสร้างทางวิ่งของสนามบินตามแผนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำให้การใช้ถนนสี่สิบศิริไม่สะดวกและอาจเกิดอันตรายทั้งแก่เครื่องบินที่ทำการบินขึ้นลง และแก่ยานพาหนะที่สัญจรไปมา ซึ่งเมื่อมีการทำถนนเส้นใหม่และเปิดให้ประชาชนใช้เป็นการทั่วไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มอบถนนสี่สิบศิริให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดูแลรักษาต่อไป โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ลงนามรับมอบเส้นทางดังกล่าวแล้ว แต่ยังไม่ได้นำดำเนินการถอนสภาพหรือโอนการใช้ประโยชน์ถนนดังกล่าวอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน โดยการตราเป็นพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาแต่อย่างใด ถนนดังกล่าวจึงยังเป็นที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันมาโดยตลอด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อสร้างกำแพงปิดกั้นถนนข้างต้น จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อการก่อสร้างกำแพงปิดกั้นถนนสี่สิบศิริดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามไม่อาจใช้ถนนสี่สิบศิริเป็นทางเข้าออกจากที่ดินของตนได้ จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสามด้วย

อย่างไรก็ตาม มีปัญหาที่จะต้องพิจารณาด้วยว่า ศาลควรมีคำพิพากษาบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รื้อถอนกำแพงที่สร้างปิดกั้นถนนสี่ริบริเวนสามแยกไปทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ และที่สร้างปิดกั้นที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสามโดยทันทีหรือไม่ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กล่าวอ้างว่า ถนนทางพิพาทเป็นแนวรอนขึ้นลงของเครื่องบินของสนามบินกองบิน ๑ และอยู่ในเขตปลอดภัยในราชการทหารตามมาตรา ๓^{๑๖} แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยเขตปลอดภัยในราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๘ และตามพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหารแห่งจังหวัดทหารบกนครราชสีมา ในท้องที่อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พุทธศักราช ๒๔๘๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีการปักป้ายเขตหวงห้ามของทางราชการแล้ว แต่ว่ามีราษฎรบุกรุกพื้นที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงจำต้องก่อสร้างกำแพงเพื่อป้องกันการบุกรุกและความปลอดภัยในราชการทหารนั้น เห็นว่า แม้มาตรา ๖^{๑๗} และมาตรา ๗^{๑๘} แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยเขตปลอดภัยในราชการทหารฯ จะกำหนดให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการห้ามบุคคลเข้าออกบริเวณเขตปลอดภัยทหารและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อผู้กระทำการฝ่าฝืนเพื่อให้รับโทษเท่านั้น โดยไม่ได้ให้อำนาจในการปิดกั้นที่ดินสาธารณะสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ร่วมกันแต่อย่างใด แต่ก็เห็นได้ว่า สิทธิในการใช้ทางพิพาทของผู้ฟ้องคดีทั้งสามก็ถูกจำกัดตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วย กล่าวคือ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจะเข้าออกทางพิพาทได้ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมาย อีกทั้ง ข้อเท็จจริงปรากฏว่าการก่อสร้างกำแพงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปิดกั้นที่ดินทางด้านทิศตะวันออกตลอดแนวที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๗๙๓ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๔๑๒๒ และที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๓ สำหรับที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๗๙๒ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๒๖๒๒ ไม่ได้ถูกกำแพงปิดกั้นแต่อย่างใด ทั้งนี้ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๔๑๒๒

^{๑๖-๑๘} พระราชบัญญัติว่าด้วยเขตปลอดภัยในราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๘

มาตรา ๓ “เขตปลอดภัย” ในราชการทหารหมายถึงบริเวณโดยรอบที่ทหารเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความปลอดภัยในราชการทหาร

มาตรา ๖ ในบริเวณเขตปลอดภัยซึ่งได้มีเครื่องหมายห้ามการเข้าออกไว้แล้ว ห้ามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดซึ่งไม่มีหน้าที่เข้าไปในเขตนั้น ๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้บังคับบัญชาในที่นั้นให้เข้าไปได้ หรือได้รับอนุญาตให้เข้าไปในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ทหารในที่นั้น

มาตรา ๗ ผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัตินี้ ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษ ดังต่อไปนี้

(๑) ถ้าได้กระทำความผิดนั้นต่อหน้าราชศัตรู ให้จำคุกไม่เกินห้าปี

(๒) ถ้ามิได้กระทำความผิดนั้นต่อหน้าราชศัตรู แต่ได้กระทำในเวลาสงคราม หรือในเขตซึ่งชักจูงการศึกให้จำคุกไม่เกินสามปี

(๓) ถ้าได้กระทำความผิดนั้นในเวลาหรือที่อื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้วให้จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ



ของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ สามารถเข้าออกได้ทางด้านทิศเหนือของที่ดิน เนื่องจากติดกับถนนที่เชื่อมต่อระหว่างถนนสืบศิริกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ ส่วนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๗๙๓ ของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ สามารถใช้ที่ดินข้างเคียงของตนทางทิศเหนือที่ติดกับทางสาธารณประโยชน์อยู่แล้วเป็นทางเข้าออกที่ดินได้ สำหรับที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๗๙๔ ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ สามารถใช้ที่ดินข้างเคียงของตนทางทิศตะวันตกและทิศใต้ที่ติดกับทางสาธารณประโยชน์เป็นทางเข้าออกที่ดินได้เช่นกัน และในส่วนของผู้ฟ้องคดีที่ ๓ แม้การก่อสร้างกำแพงรั้วพินาจะเป็นเหตุให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ถูกปิดกั้นตลอดแนวทั้ง ๓ ด้าน คงเหลือเพียงที่ดินด้านทิศเหนือเพียงด้านเดียวที่ติดกับทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งแม้สภาพปัจจุบันของทางสาธารณประโยชน์นั้นจะไม่มีสภาพเป็นทางแล้ว แต่หากผู้ฟ้องคดีที่ ๓ จะใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นทางเข้าออกก็สามารถกระทำได้โดยการตัดต้นไม้หรือถางต้นหญ้าที่ปิดกั้นทางหรือบอกกล่าวให้ราษฎรที่ทำแนวรั้วกันเพื่อปลูกพืชผักสวนครัวหรือถอนแนวรั้วที่ปิดกั้นทางสาธารณประโยชน์นั้น ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับความเสียหายในการป้องกันและรักษาสาธารณสมบัติของแผ่นดินมิให้ถูกบุกรุกยึดถือครอบครองจากราษฎรบางกลุ่ม และความมั่นคงปลอดภัยของสนามบินเนื่องจากถนนทางพินาเป็นทางร้อนขึ้นลงของเครื่องบินแล้ว หากศาลพิพากษาให้หรือถอนกำแพงที่สร้างปิดทางพินาย่อมจะก่อให้เกิดผลเสียต่อประโยชน์ส่วนรวมในด้านของความมั่นคงปลอดภัยทางทหารมากกว่าความเดือดร้อนเสียหายจากการขาดความสะดวกในการเข้าออกที่ดินตามปกติของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ด้วยเหตุผลที่วินิจฉัยข้างต้น จึงพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำการขออนุญาตหรือโอนการใช้ประโยชน์ในที่ดินถนนสืบศิริ ช่วงระหว่างกิโลเมตรที่ ๓+๐๕๕ ถึงกิโลเมตรที่ ๖+๘๐๐ และดำเนินการตามมาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ ทั้งนี้ ภายในสามร้อยหกสิบห้าวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา หากไม่ดำเนินการหรือไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตามกฎหมาย ก็ให้กระทำการหรือถอนกำแพงที่ก่อสร้างปิดกั้นระหว่างที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสามกับถนนสืบศิริ และหรือถอนกำแพงที่สร้างปิดกั้นบริเวณสามแยกระหว่างถนนสืบศิริกับถนนเลี้ยวไปสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ (นครราชสีมา-ปักธงชัยสายใหม่) โดยให้หรือถอนกำแพงออกเท่าตามความกว้างของเขตทางหลวงเดิมภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นกำหนดให้กระทำการตามคำพิพากษา หรือนับแต่วันที่ได้รับความไม่อนุญาตจากเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตามกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๑/๒๕๕๗)

๒. การจัดที่ดินเพื่อประชาชน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๓. การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

๓.๑ กรณีไม่ดำเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้แก่ผู้ยื่นคำขอ

๓.๑.๑ กรณีปฏิเสธการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

การออก น.ส.ล. กรณีที่มีการขึ้นทะเบียนเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ไว้ จะต้องพิจารณาเนื้อที่ ระยะโดยประมาณ และข้างเคียงตามที่มีการระบุไว้ในทะเบียน ประกอบกัน โดยเน้นพิจารณาจากเนื้อที่และระยะโดยประมาณตามที่มีการระบุไว้เป็นสำคัญ เนื่องจากข้างเคียงตามที่มีการระบุไว้ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาที่ผ่านมา จึงไม่อาจยึดถือเอาข้างเคียงตามที่ระบุไว้เดิมมาเป็นหลักสำคัญในการออก น.ส.ล. ได้ และแม้เนื้อที่ตาม น.ส.ล. จะน้อยกว่าเนื้อที่เดิมในประกาศขึ้นทะเบียนเล็กน้อย ก็เป็นผลจากวิธีการคำนวณเนื้อที่ซึ่งเดิมจะใช้วิธีการกะประมาณด้วยสายตา จึงอาจมีการคลาดเคลื่อนได้เมื่อเปรียบเทียบกับการรังวัดเนื้อที่ในการออก น.ส.ล. ที่ใช้กล้องรังวัด ตามหลักวิชาการซึ่งมีความถูกต้องแม่นยำสูง ดังนั้น จึงเชื่อได้ว่าที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดินที่ได้ประกาศขึ้นทะเบียนไว้เป็นไปตามที่ระบุไว้ใน น.ส.ล.

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทตามหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๗๘ เนื้อที่ ๕ ไร่ ๒ งาน ๕ ตารางวา และ ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๓๔ เนื้อที่ ๓ ไร่ ๑ งาน ตั้งอยู่ที่ จังหวัดนครปฐม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขออนุญาตที่ดินในที่พิพาททั้งสองแปลง ดังกล่าว แต่นายอำเภอดอนตูม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) คัดค้านว่า ที่ดินพิพาททั้งสองแปลง เป็นที่สาธารณะประโยชน์ ส่งผลให้การพิจารณาคำขออนุญาตที่ดินของเจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดนครปฐม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นไปอย่างล่าช้า ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ กระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อกำหนดที่ดินในท้องที่อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นคำขออนุญาตที่ดินอีกครั้ง แต่ปรากฏว่ามีผู้ร้องเรียน ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า ที่ดินบริเวณพิพาท เป็นที่สาธารณะประโยชน์ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ตรวจสอบซ้ำได้ผลว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองนำรังวัด ทับที่สาธารณะประโยชน์ประเภทเลี้ยงสัตว์พาหนะ แปลงที่ ๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านหลวง อำเภอ ดอนตูม จังหวัดนครปฐม ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๖ และได้ออกเป็น น.ส.ล. เลขที่ ๐๐๙๗ ในเวลาต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งไม่ออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกโฉนดที่ดินในที่พิพาททั้งสองแปลงให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดิน แปลงที่ ๕ กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศขึ้นทะเบียนไว้เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๖ เป็นที่ดินปล่อยสัตว์พาหนะ มีอาณาเขตข้างเคียงคือ ทิศเหนือจดทางเกวียน ๒ เส้น ๑๕ วา ทิศใต้จดคลองหนองกระพี ๒ เส้น ๘ วา ทิศตะวันออกจดทางเกวียน ๓ เส้น ๑๐ วา ทิศตะวันตกจดทางเกวียน ๓ เส้น ๑๐ วา มีเนื้อที่ ๓๐ ไร่ ๒ งาน โดยในการรังวัดที่ดินของที่ดินแปลงที่ ๕ เพื่อก่อ น.ส.ล. เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๓๙ มีผู้ปกครองท้องที่ ผู้สูงอายุ และเจ้าของที่ดินข้างเคียงไปร่วมเป็นพยานตรวจสอบแนวเขตที่ดินอย่างครบถ้วน โดยไม่มีการคัดค้านแนวเขตที่ดินของที่ดินดังกล่าว ผลการรังวัดได้เนื้อที่ ๒๙ ไร่ ๑ งาน ๒ ตารางวา ระบุนาณาเขตข้างเคียงด้านทิศเหนือจดทางหลวงจังหวัดสายนครชัยศรี-ดอนตูม ทิศใต้จดคลองหนองกระพี ทิศตะวันออกจดทางสาธารณประโยชน์ และทิศตะวันตกจดทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งปรากฏว่าอาณาเขตข้างเคียงทั้ง ๔ ด้าน ของ น.ส.ล. เลขที่ นฐ ๐๐๘๗ สอดคล้องกับอาณาเขตข้างเคียงของที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดิน แปลงที่ ๕ และเนื้อที่ที่ใกล้เคียงกัน แม้เนื้อที่ตาม น.ส.ล. จะน้อยกว่าเล็กน้อย ก็อาจเป็นผลมาจากวิธีการคำนวณเนื้อที่ซึ่งเดิมในการประกาศขึ้นทะเบียนของกระทรวงมหาดไทยจะใช้วิธีการกะประมาณด้วยสายตา จึงอาจมีความคลาดเคลื่อนได้ เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการรังวัดเนื้อที่ในการออก น.ส.ล. ฉบับนี้ที่ดำเนินการโดยใช้กล้องรังวัดตามหลักวิชาการรังวัดซึ่งมีความถูกต้องแม่นยำสูง การออก น.ส.ล. กรณีที่มีการขึ้นทะเบียนไว้จะต้องพิจารณาจากทั้งเนื้อที่ ระยะโดยประมาณ และข้างเคียงตามที่มีการระบุไว้ในทะเบียนประกอบกัน โดยเน้นพิจารณาจากเนื้อที่และระยะโดยประมาณตามที่มีการระบุไว้เป็นหลักสำคัญ เนื่องจากข้างเคียงตามที่มีการระบุไว้ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงสภาพไปตามระยะเวลาที่ผ่านมา จึงไม่อาจยึดถือเอาข้างเคียงตามที่มีการระบุไว้เดิมมาเป็นหลักสำคัญในการออก น.ส.ล. ได้ ประกอบกับเมื่อได้พิจารณาสำเนารูปประวางแผนที่และรูปแผนที่ที่ดินพิพาททั้งสองแปลง และรูปที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จัดทำขึ้น ปรากฏว่าระหว่างที่ดินสาธารณประโยชน์กับที่ดินพิพาททั้งสองแปลงมีทางสาธารณประโยชน์ และที่ดินแปลงอื่นซึ่งไม่ระบุเจ้าของหรือผู้มีสิทธิครอบครองจำนวน ๑ แปลง และที่ดิน ส.ค. ๑ อีก ๑ แปลง คั่นอยู่ก่อนถึงที่ดินพิพาททั้งสองแปลง จากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานดังกล่าวจึงรับฟังได้ว่า ที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดิน แปลงที่ ๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศขึ้นทะเบียนไว้เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๖ จำนวนเนื้อที่ ๓๐ ไร่ ๒ งาน ซึ่งได้ออกเป็น น.ส.ล. เลขที่ นฐ ๐๐๘๗ กับที่ดินพิพาททั้งสองแปลง เป็นที่ดินคนละแปลงกันและไม่ได้ทับซ้อนกัน ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินพิพาททั้งสองแปลงโดยวิธีการขอออกเฉพาะรายต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



มีคำสั่งไม่ดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง โดยอ้างว่าที่ดินพิพาททั้งสองแปลง ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองครอบครองเป็นส่วนหนึ่งของที่สาธารณประโยชน์ประเภทปล่อยสัตว์พาหนะ แปลงที่ ๕ ที่กระทรวงมหาดไทยได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินไว้แล้วนั้น จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง^{๑๙} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับข้อ ๑๔^{๒๐} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ อย่างไรก็ตาม การที่ทางราชการจะออกโฉนดที่ดิน ให้แก่ผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดินโดยมีหลักฐาน ส.ค. ๑ นั้น เจ้าพนักงานที่ดินจะต้องตรวจสอบ ให้แน่ชัดว่าที่ดินที่ผู้ขอออกโฉนดที่ดินนำรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินนั้นเป็นที่ดินแปลงเดียวกับ ที่ดินตาม ส.ค. ๑ ที่ผู้ขออ้างเป็นหลักฐานหรือไม่ ผู้แจ้ง ส.ค. ๑ ดังกล่าวได้ครอบครอง และทำประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับหรือไม่ และเป็นที่ดิน ที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้หรือไม่ ศาลปกครองจึงไม่อาจมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามคำขอได้ พินิจพิเคราะห์ถ้อยคำคำสั่ง ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่ออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการ

^{๑๙} ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๕

มาตรา ๕๙ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินมาขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เป็นการเฉพาะรายไม่ว่าจะได้มีประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๕๘ แล้วหรือไม่ก็ตาม เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา เห็นสมควร ให้ดำเนินการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ แล้วแต่กรณี ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ประมวลกฎหมายนี้กำหนด

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้ครอบครอง และทำประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมาจากผู้ซึ่งมีหลักฐานการแจ้งการครอบครองด้วย

^{๒๐} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗

ข้อ ๑๔ ที่ดินที่จะออกโฉนดที่ดินต้องเป็นที่ดินที่ผู้มีสิทธิในที่ดินได้ครอบครองและทำประโยชน์แล้ว และเป็นที่ดิน ที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามกฎหมาย แต่ห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินสำหรับที่ดินดังต่อไปนี้

(๑) ที่ดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ทางน้ำ ทางหลวง ทะเลสาบ ที่ชายตลิ่ง

(๒) ที่เขา ที่ภูเขา และพื้นที่ที่รัฐมนตรีประกาศหวงห้ามตามมาตรา ๙ (๒) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แต่ไม่รวมถึง ที่ดินซึ่งผู้ครอบครองมีสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายที่ดิน

(๓) ที่เกาะ แต่ไม่รวมถึงที่ดินของผู้ซึ่งมีหลักฐานแจ้งการครอบครองที่ดินมีใบจอง ใบเหี้ยบย่ำ หนังสือรับรอง การทำประโยชน์ โฉนดตราจอง ตราจองที่ตราว่า "ได้ทำประโยชน์แล้ว" หรือเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดิน เพื่อการครองชีพ หรือที่ดินที่คณะกรรมการการจัดที่ดินแห่งชาติได้อนุมัติให้จัดแก่ประชาชน หรือที่ดินซึ่งได้มีการจัดหา ผลประโยชน์ตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติได้อนุมัติแล้ว

(๔) ที่สงวนหวงห้ามตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๒๐ (๓) และ (๔) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖ หรือกฎหมายอื่น

(๕) ที่ดินที่คณะรัฐมนตรีสงวนไว้เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น



พิจารณาคำขอออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดต่อไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๒๐/๒๕๕๕)

ในการขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ถ้าปรากฏว่าเนื้อที่ทำการรังวัดใหม่แตกต่างไปจากเนื้อที่ตามใบแจ้งการครอบครอง พนักงานเจ้าหน้าที่อาจพิจารณาออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เท่าจำนวนเนื้อที่ที่ได้ทำประโยชน์ หากว่าเป็นไปตามมาตรา ๕๙ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับข้อ ๘ ของระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ว่าด้วยเงื่อนไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ กล่าวคือ ต้องปรากฏว่าผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้ลงชื่อรับรองแนวเขตไว้ถูกต้อง โดยไม่มีผู้คัดค้านโต้แย้งสิทธิในที่ดินหรือมีผู้คัดค้านโต้แย้งสิทธิแต่ข้อคัดค้านหรือข้อโต้แย้งสิทธินั้นไม่มีเหตุผลรับฟังได้

กระบวนการในการสอบสวนเปรียบเทียบตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เป็นการให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานที่ดิน ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อให้ได้ความจริงเกี่ยวกับสิทธิความเป็นเจ้าของที่ดินในที่ดินที่มีข้อพิพาทเพื่อจะได้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้แก่ผู้เป็นเจ้าของสิทธิในที่ดินที่แท้จริงและถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีอำนาจพิจารณาจากพยานหลักฐานทุกอย่างที่เห็นว่าจำเป็นเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง เพื่อให้การสั่งการเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองที่ดินตามหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เลขที่ ๑๐๑ เนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๒ งาน ๔๐ ตารางวา โดยได้ครอบครองที่ดินดังกล่าวต่อจากมารดาซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้นำหลักฐาน ส.ค. ๑ ของที่ดินแปลงดังกล่าวไปยื่นขอรังวัดออกโฉนดที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง (ผู้ถูกฟ้องคดี) จำนวน ๒ แปลง ตามคำขอที่ ๓๑๐/๔๖ และคำขอที่ ๓๑๑/๔๖ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๖ เนื่องจากมีทางหลวงชนบท สายแสวงหา-หนองยาง ตัดผ่านที่ดิน เมื่อช่วงรังวัดได้ทำการรังวัดโดยมีเจ้าของที่ดินข้างเคียงรับรองแนวเขตครบทุกด้าน ผลการรังวัดปรากฏว่าที่ดินตามคำขอที่ ๓๑๐/๔๖ ได้เนื้อที่ ๒๕ ไร่ ๒ งาน ๔๗ ตารางวา ซึ่งมากกว่าเนื้อที่ตาม ส.ค. ๑ จำนวน ๑๓ ไร่ ๔๕ ตารางวา ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้ประกาศแจกโฉนดที่ดิน ปรากฏว่านาย ช. เจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงด้านทิศตะวันตกได้คัดค้านการออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามคำขอที่ ๓๑๐/๔๖ โดยอ้างว่า



การรังวัดได้รู้กล้าที่ดินของตนตาม น.ส. ๓ เลขที่ ๓๓๘/๑๐๓ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ทำการสอบสวนเปรียบเทียบตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ผู้ฟ้องคดีจึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบแนวเขตที่ดินตาม น.ส. ๓ เลขที่ ๓๓๘/๑๐๓ ที่นาย ข. นำมาคัดค้าน โดยอ้างว่ามีพยานยืนยันได้ว่า นาย ข. มิได้ครอบครองที่ดินในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีขอรังวัด แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ดำเนินการตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอ และได้นำเอาหลักฐานคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีเคยยื่นตามคำขอที่ ๒๖๒/๒๖๒ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ซึ่งถูกยกเลิกไปแล้วมาประกอบการพิจารณา และต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งให้ออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเฉพาะส่วนที่เป็นที่ดินตาม ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๐๑ เท่านั้น โดยกันส่วนที่ดินนอก ส.ค. ๑ ดังกล่าวออกทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถออกโฉนดที่ดินตามเนื้อที่ที่รังวัดได้ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามจำนวนเนื้อที่ที่ผู้ฟ้องคดีนำสำรวจรังวัดได้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการรังวัดที่ดินตามคำขอที่ ๓๑๐/๔๖ และคำขอที่ ๓๑๑/๔๖ ของผู้ฟ้องคดี ผลการรังวัดปรากฏว่า ได้เนื้อที่มากกว่าเนื้อที่ตามหลักฐานการแจ้งการครอบครอง จึงเป็นกรณีที่เนื้อที่คำนวณได้แตกต่างจากเนื้อที่ตามหลักฐานการแจ้งการครอบครอง ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเท่ากับจำนวนเนื้อที่ที่ได้ทำประโยชน์แล้ว แต่ไม่เกินเนื้อที่ที่คำนวณได้ หากว่าเป็นไปตามเงื่อนไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามมาตรา ๕๙ ตรี^{๒๑} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับข้อ ๘^{๒๒} ของระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ว่าด้วย

^{๒๑} ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๕

มาตรา ๕๙ ตรี ในการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ถ้าปรากฏว่าเนื้อที่ที่ทำการรังวัดใหม่แตกต่างไปจากเนื้อที่ตามใบแจ้งการครอบครอง ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้ได้เท่าจำนวนเนื้อที่ที่ได้ทำประโยชน์ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

^{๒๒} ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ว่าด้วยเงื่อนไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์

ข้อ ๘ ในการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ถ้าปรากฏว่า ที่ดินมีอาณาเขต ระยะของแนวเขต และที่ดินข้างเคียงทุกด้านถูกต้องตรงกับหลักฐานการแจ้งการครอบครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ เชื่อได้ว่าเป็นที่ดินแปลงเดียวกัน แต่เนื้อที่ที่คำนวณได้แตกต่างไปจากเนื้อที่ตามหลักฐานการแจ้งการครอบครองดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์เท่าจำนวนเนื้อที่ที่ได้ทำประโยชน์แล้ว แต่ไม่เกินเนื้อที่ที่คำนวณได้



เงื่อนไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ กล่าวคือ ต้องปรากฏว่าผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้ลงชื่อรับรองแนวเขตไว้ถูกต้อง โดยไม่มีผู้คัดค้านโต้แย้งสิทธิในที่ดินแปลงดังกล่าว หรือมีผู้คัดค้านโต้แย้งสิทธิแต่ข้อคัดค้านหรือโต้แย้งสิทธินั้นไม่มีเหตุผลรับฟังได้ แต่ปรากฏว่าระหว่างที่ผู้ถูกฟ้องคดีประกาศแจกโฉนดที่ดิน นาย ช. ได้ยื่นคัดค้านการรังวัดออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีได้นำรังวัดรูปที่ดินตาม น.ส. ๓ เลขที่ ๓๓๘/๑๐๓ ของตน จึงเป็นกรณีที่มีการโต้แย้งสิทธิในความเป็นเจ้าของที่ดิน ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามเนื้อที่ที่คำนวณได้ จนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะได้ทำการสอบสวนเปรียบเทียบให้ได้ข้อยุติเกี่ยวกับข้อโต้แย้งระหว่างผู้ฟ้องคดีกับนาย ช. เสียก่อน เมื่อได้ข้อยุติตามข้อโต้แย้งนั้นเป็นประการใดแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีอำนาจพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรตามนัยมาตรา ๖๐^{๒๓} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

สำหรับกระบวนการในการสอบสวนเปรียบเทียบตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินนั้น เป็นการให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานที่ดินในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อให้ได้ความจริงเกี่ยวกับสิทธิความเป็นเจ้าของที่ดินในที่ดินที่มีข้อพิพาท เพื่อจะได้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้แก่ผู้เป็นเจ้าของสิทธิในที่ดินที่แท้จริงและถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทองทำการสอบสวนเปรียบเทียบ โดยได้ทำการสอบสวนบันทึกถ้อยคำของผู้ฟ้องคดี นาย ช. ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๐๑ ของผู้ฟ้องคดี น.ส. ๓ เลขที่ ๓๓๘/๑๐๓ คำขอออกโฉนดที่ดินครั้งก่อนของผู้ฟ้องคดีตามคำขอที่ ๒๖๒/๒๖๒ และคำขอที่ ๒๖๓/๒๖๓ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ และรายงานการรังวัดทั้งสองครั้ง อีกทั้ง ได้สอบถามข้อเท็จจริงจากสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง กรณีจึงเป็นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้แสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อนำมาพิสูจน์สิทธิของผู้ฟ้องคดีในที่ดินแปลงที่พิพาท และยังได้ให้โอกาส

ในกรณีที่ระยะของแนวเขตที่ดินผิดพลาดคลาดเคลื่อน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์เท่าจำนวนเนื้อที่ได้ทำประโยชน์แล้วเมื่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้ลงชื่อรับรองแนวเขตไว้เป็นการถูกต้องครบถ้วนทุกด้าน

^{๒๓} ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๕

มาตรา ๖๐ ในการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ถ้ามีผู้โต้แย้งสิทธิกัน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานที่ดิน แล้วแต่กรณี มีอำนาจทำการสอบสวนเปรียบเทียบ ถ้าตกลงกันได้ก็ให้ดำเนินการไปตามที่ตกลง หากตกลงกันไม่ได้ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาที่มีอำนาจพิจารณาสั่งการไปตามที่เห็นสมควร

เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาสั่งประการใดแล้วให้แจ้งเป็นหนังสือต่อคู่กรณีเพื่อทราบ และให้ฝ่ายที่ไม่พอใจไปดำเนินการฟ้องต่อศาลภายในกำหนดหกสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง

ในกรณีที่ได้ฟ้องต่อศาลแล้ว ให้รอเรื่องไว้ เมื่อศาลได้พิพากษาหรือมีคำสั่งถึงที่สุดประการใด จึงให้ดำเนินการไปตามกรณี ถ้าไม่ฟ้องภายในกำหนด ก็ให้ดำเนินการไปตามที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาสั่งแล้วแต่กรณี

แก่ผู้ฟ้องคดีชี้แจงและพิสูจน์ข้อเท็จจริงแล้ว และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจพิจารณาสอบสวนเปรียบเทียบเพื่อพิสูจน์สิทธิในที่ดินที่พิพาท จึงย่อมมีอำนาจพิจารณาจากพยานหลักฐานทุกอย่างที่เห็นว่าจำเป็นเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงเพื่อให้การสั่งการเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายได้ แม้คำขอออกโฉนดที่ดินที่ ๒๖๒/๒๖๒ และคำขอที่ ๒๖๓/๒๖๓ ยังไม่มีการพิสูจน์หลักฐานโดยละเอียด แต่ได้เคยมีการรังวัดแนวเขตที่ดินไปแล้วครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะมีการยกเลิกไปเนื่องจากมีอุปสรรคในการรังวัด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงสามารถนำข้อเท็จจริงตามคำขอดังกล่าวมาเป็นพยานหลักฐานประกอบการสอบสวนเปรียบเทียบได้ อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดียังได้รวบรวมหลักฐานอีกหลายอย่างมาประกอบการพิจารณาสอบสวนเปรียบเทียบ มิใช่หลักฐานตามคำขอดังกล่าวมาพิสูจน์สิทธิของผู้ฟ้องคดีเพียงอย่างเดียวเท่านั้น และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำการสอบสวนเปรียบเทียบแล้วปรากฏว่า ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีนำมาขอออกโฉนดที่ดินยังมีข้อโต้แย้งกันอยู่ในส่วนที่รังวัดได้เนื้อที่เพิ่มขึ้นจากแบบแจ้งการครอบครองตามมาตรา ๕^{๒๔} แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีอำนาจทำการสอบสวนเปรียบเทียบและมีอำนาจสั่งการไปตามที่เห็นสมควรตามนัยมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเฉพาะส่วนที่เป็นที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๐๑ เท่านั้น โดยกันส่วนที่ดินนอกหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองออกก่อน จึงเป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด และไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๕๗/๒๕๕๕)

ผู้ที่ครอบครองที่ดินโดยไม่มีเอกสารสิทธิอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ เมื่อไม่ได้แจ้งการครอบครองที่ดินตามนัยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ และไม่ปรากฏว่ามีการขอผ่อนผันการแจ้งการครอบครองต่อผู้ว่าราชการจังหวัด จึงถือได้ว่าผู้ครอบครองที่ดินนั้นได้ละสิทธิการครอบครองที่ดินดังกล่าวแล้ว ผู้ที่ซื้อที่ดินดังกล่าวในฐานะผู้รับโอนย่อมไม่ได้สิทธิในที่ดินนั้นเช่นกัน และเมื่อทางราชการได้ประกาศที่ดินเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติก็ไม่ได้ยื่นคำขอต่อนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอท้องที่ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ที่ดินดังกล่าว

^{๒๔} พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๕

มาตรา ๕ ให้ผู้ที่ได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ โดยไม่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน แจ้งการครอบครองที่ดินต่อนายอำเภอท้องที่ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

วรรคสอง (ยกเลิก)

การแจ้งการครอบครองตามความในมาตรานี้ ไม่ก่อให้เกิดสิทธิขึ้นใหม่แก่ผู้แจ้งแต่ประการใด



จึงมีลักษณะต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินตามข้อ ๑๔ (๔) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และไม่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดิน เนื้อที่ประมาณ ๒๐ ไร่ ๕ ตารางวา โดยซื้อมาจากนาย ด. ซึ่งได้ทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ และมีสภาพเป็นที่สวนตามกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จ บทที่ ๔๒ ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินได้จัดแจ้งไว้ในโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๙๙๗๙ ว่า ที่ดินข้างเคียงด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (ที่ดินของผู้ฟ้องคดี) เป็นที่มีการครอบครอง ต่อมา เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งยกเลิกคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน เนื่องจากที่ดินดังกล่าวมิได้แจ้งการครอบครองและอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว เนื่องจากในการยื่นขอรังวัดออกโฉนดที่ดินพิพาท ผู้ฟ้องคดีได้แสดงหลักฐานโดยชัดแจ้งถึงการครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องจากผู้ครอบครองที่ดินเดิมมาโดยตลอด ซึ่งเป็นการครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินมาก่อนประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ และก่อนที่จะมีการประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิที่จะขอรังวัดออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งยกเลิกคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่เห็นชอบกับคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินได้ซื้อจากนาย ด. เป็นที่ดินที่ไม่มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และนาย ด. ไม่ได้แจ้งการครอบครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และไม่ได้ขอผ่อนผันการแจ้งการครอบครองต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แม้ที่ดินข้างเคียงตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๙๙๗๙ ซึ่งออกโดยอาศัยหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๗๓ ได้จัดแจ้งที่ดินข้างเคียงด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (ที่ดินของผู้ฟ้องคดี) เป็นที่มีการครอบครอง ก็เป็นการปฏิบัติตามระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการเขียนข้างเคียงและการรับรองแนวเขตที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ เท่านั้น และทางราชการได้กำหนดแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ไว้โดยเฉพาะ การแจ้งการครอบครองจึงต้องปฏิบัติ



ให้ผู้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้ด้วย ผู้ฟ้องคดีจึงมีอาจถือเอาการแจ้งที่ข้างเคียงดังกล่าวว่าเป็นการแจ้งการครอบครองต่อเจ้าพนักงานที่ดิน และเจ้าพนักงานที่ดินได้รับแจ้งการครอบครองแล้วได้ และเมื่อทางราชการได้ประกาศให้ที่ดินพิพาทเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ นาย ด. ก็ไม่ได้ยื่นคำขอต่อนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอท้องที่ตามมาตรา ๑๒^{๒๕} แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอาจออกโฉนดที่ดินให้ได้ เพราะผลของการไม่แจ้งการครอบครอง (ส.ค. ๑) ถือว่านาย ด. (เจ้าของที่ดินเดิม) สละสิทธิครอบครองที่ดิน แม้ต่อมานาย ด. จะขายที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับโอนก็ไม่ได้สิทธิในที่ดิน และไม่ได้รับการคุ้มครองตามมาตรา ๔^{๒๖} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน อีกทั้ง เมื่อทางราชการประกาศที่ดินเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ย่อมถือว่าผู้ฟ้องคดีครอบครองที่ดินพิพาทโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีผลให้ที่ดินแปลงนี้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินตามข้อ ๑๔ (๔) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ และไม่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามมาตรา ๕๙ ทวิ^{๒๗} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอาจออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งยกเลิกคำขออออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

^{๒๕} พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

มาตรา ๑๒ บุคคลใดอ้างว่ามีสิทธิ หรือได้ทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงกำหนดป่าสงวนแห่งชาตินั้นใช้บังคับ ให้ยื่นคำร้องเป็นหนังสือต่อนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอท้องที่ภายในกำหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนั้นใช้บังคับ ถ้าไม่ยื่นคำร้องภายในกำหนดดังกล่าว ให้ถือว่าสละสิทธิหรือประโยชน์นั้น คำร้องดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ให้นายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอท้องที่ส่งต่อไปยังคณะกรรมการสำหรับป่าสงวนแห่งชาตินั้นโดยไม่ชักช้า

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่กรณีสิทธิในที่ดินที่บุคคลมีอยู่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน

^{๒๖} ประมวลกฎหมายที่ดิน

มาตรา ๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๖ บุคคลใดได้มาซึ่งสิทธิครอบครองในที่ดินก่อนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับ ให้มีสิทธิครอบครองสืบไปและให้คุ้มครองตลอดถึงผู้รับโอนด้วย

^{๒๗} ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๕

มาตรา ๕๙ ทวิ ผู้ซึ่งครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับโดยไม่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน และมีได้แจ้งการครอบครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ แต่ไม่รวมถึงผู้ซึ่งมิได้ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ ตริ ถ้ามีความจำเป็นจะขออออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์เป็นการเฉพาะราย เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นสมควรให้ดำเนินการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ แล้วแต่กรณี ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประมวลกฎหมายนี้กำหนด แต่ต้องไม่เกินห้าสิบไร่ ถ้าเกินห้าสิบไร่ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมาจากบุคคลดังกล่าวด้วย



ที่เห็นชอบกับคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๑๘/๒๕๕๕ และที่ อ.๕๙๙/๒๕๕๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

การออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ๒ ประการ คือ ประการแรก ผู้ขอออกโฉนดที่ดินต้องเป็นบุคคลซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่อาจออกโฉนดที่ดินให้ได้ และประการที่สอง ที่ดินที่ขอออกโฉนดที่ดินต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดิน ดังนั้น การนำ ส.ค. ๑ สำหรับที่ดินแปลงอื่นมาใช้เป็นหลักฐานการออกโฉนดที่ดิน และการนำใบจองที่ซื้อมาจากผู้ที่ได้รับอนุญาตให้จับจองโดยที่ยังไม่ได้รับคำรับรองจากนายอำเภอว่าได้ทำประโยชน์ซึ่งมีผลทำให้ผู้ขอมีใช้ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้ขอจึงมีใช้ผู้มีสิทธิที่จะขอออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายได้ตามมาตรา ๕๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดินรวม ๓ แปลง ได้แก่ แปลงที่ ๑ ที่ดินตามหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เลขที่ ๓ เนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๒๕ ตารางวา มีชื่อนาย ง. เป็นผู้แจ้งการครอบครองที่ดิน เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ นาย ง. ได้โอนสิทธิครอบครองให้แก่ผู้ฟ้องคดี แปลงที่ ๒ ที่ดินตามหลักฐานใบจองเลขที่ ๓๔ เนื้อที่ ๗ ไร่ ๑ งาน ๗๕ ตารางวา มีชื่อนาย ป. เป็นผู้เข้าครอบครองที่ดิน เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๔ นาย ป. ได้โอนสิทธิครอบครองให้แก่ผู้ฟ้องคดี และแปลงที่ ๓ ที่ดินตามหลักฐานใบจองเลขที่ ๓๖ เนื้อที่ ๖ ไร่ ๓ งาน มีชื่อนาย อ. เป็นผู้เข้าครอบครองที่ดิน เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๓๕ นาย อ. ได้โอนสิทธิครอบครองให้แก่ผู้ฟ้องคดี ที่ดินทั้ง ๓ แปลงดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกัน ผู้ฟ้องคดีได้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินโดยปลูกพืชล้มลุกและไม่ยืนต้น เช่น ต้นมะม่วง และปลูกบ้านอยู่อาศัย ๑ หลัง รวมทั้งเสียภาษีบำรุงท้องที่มาโดยตลอด ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินโดยอาศัยหลักฐานสำหรับที่ดินทั้งสามแปลง แต่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ในวันทำการรังวัด นายอำเภอและองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระคัตค้านการรังวัดว่า ที่ดินมีสภาพเป็นที่เนินเขาสูง และไม่เคยเห็นผู้ฟ้องคดีทำประโยชน์ในที่ดิน และเจ้าหน้าที่ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ซึ่งได้ไปร่วมระวางชี้แนวเขตป่าไม้แจ้งว่า ยังไม่ทราบค่าพิกัดและรูปแผนที่ของที่ดิน จึงไม่สามารถรับรองได้ว่า ที่ดินอยู่ในเขตหรือนอกเขตป่าไม้ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ไม่สามารถออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำขอได้ เนื่องจากตำแหน่งที่ดินที่ขอออกโฉนดที่ดินไม่ตรงกับหลักฐาน ส.ค. ๑



และหลักฐานใบจองมีชื่อผู้ครอบครองที่ดินไม่ตรงกับชื่อผู้ถือสิทธิตามใบจอง จึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายได้ตามมาตรา ๕๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีคำสั่งยกเลิกคำขออออกโฉนดที่ดินทั้งสามแปลงของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือโต้แย้งคำสั่งดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ว่า ที่ดินทั้งสามแปลงไม่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) อธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ร่วมกันหรือแทนกันออกโฉนดที่ดินสำหรับที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๓ และใบจองเลขที่ ๓๔ และเลขที่ ๓๖ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และห้ามผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ คัดค้านการรังวัดออกโฉนดที่ดินทั้งสามแปลง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ๒ ประการ ประการที่หนึ่ง ผู้ขออออกโฉนดที่ดินเป็นบุคคลซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่อาจออกโฉนดที่ดินให้ได้หรือไม่ ประการที่สอง ที่ดินที่ขออออกโฉนดที่ดินมีลักษณะต้องห้ามหรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามผลการสอบสวนของคณะทำงานซึ่งได้ตรวจสอบระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศจังหวัดนครนายก มาตราส่วน ๑:๔๐๐๐ ระวาง ๕๒๓๗ III ๔๐๗๖, ๕๒๓๗ IV ๔๐๗๘ ถ่ายเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ และระวางขยายภาพถ่ายทางอากาศ (น.ส. ๓ ก.) มาตราส่วน ๑:๔๐๐๐ (โดยประมาณ) ระวาง ๕๒๕๓ IV แผ่นที่ ๕๕ ถ่ายเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๖ แสดงตำแหน่งบริเวณที่ทำการรังวัดออกโฉนดที่ดิน (โดยประมาณ) ตามหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เลขที่ ๓ ใบจองเลขที่ ๓๔ และเลขที่ ๓๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาพระ อำเภอมะนังนครนายก จังหวัดนครนายก และรูปถ่ายสภาพที่ดินบริเวณที่ขอรังวัดออกโฉนดที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๓ ใบจองเลขที่ ๓๔ และเลขที่ ๓๖ ในวันออกไปดูสภาพที่ดินเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙ และระวางแผนที่ ๕๒๓๗ IV จังหวัดนครนายก และระวางแผนที่ จังหวัดนครนายก มาตราส่วน ๑:๔๐๐๐ ระวาง ๕๒๓๗ IV ๔๐๗๘ ซึ่งแสดงแนวเขตป่าไม้ถาวรและป่าสงวนแห่งชาติซึ่งตรวจสอบความถูกต้องแล้ว สรุปว่า ผู้ฟ้องคดียื่นคำขออออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายโดยอาศัยหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เลขที่ ๓ เนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๒๕ ตารางวา ซึ่งมีชื่อนาย ง. เป็นผู้แจ้งการครอบครองที่ดินเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ผลการรังวัดได้เนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๒ งาน ๙๔ ตารางวา สภาพที่ดินที่ขอรังวัดเป็นเนินเขาสูง ระยะไม่ตรงตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ข้างเคียงด้านทางหลวงชนบทสายเขาทุเรียน-เขาน้อย ครอบครองแนวเขต เจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่มาระวังชี้แนวเขต ผู้ปกครองท้องที่ และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระคัดค้านการรังวัด เนื่องจากสภาพที่ดินเป็นเขาสูง และไม่เคยเห็นผู้ฟ้องคดีทำประโยชน์ในที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ตรวจสอบแล้ว ที่ดินเกือบทั้งแปลงคาบเกี่ยวกับเขตป่าไม้



ถาวร ข้างเคียงเปลี่ยนแปลงไม่สอดคล้องสัมพันธ์กับหลักฐาน ส.ค. ๑ คือ ทิศเหนือ เดิมแจ้งจดนายนาย ว. รั้งวัดใหม่จดทางหลวงชนบทสายเขาทุเรียน-เขาน้อย ทิศใต้ เดิมจดเขาทุเรียน รั้งวัดใหม่จดเขาทุเรียน ทิศตะวันออก เดิมจดนายนาย ว. รั้งวัดใหม่จดเขาทุเรียน และทิศตะวันตก เดิมจดเขาร้าง รั้งวัดใหม่จดทางหลวงชนบทสายเขาทุเรียน-เขาน้อย และเลขที่ดิน ๘๒ นอกจากนี้ เจ้าของที่ดินซึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียงกับที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีขอรั้งวัดออกโฉนดที่ดินและเป็นผู้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของที่ดินแปลงดังกล่าว ได้ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการทั้งสองคณะว่า ที่ดินบริเวณที่ทำการรั้งวัดออกโฉนดที่ดินเดิมเป็นของนาย ป. ไม่มีหลักฐานสำหรับที่ดิน มีใช้ที่ดินของนาย ง. แต่อย่างไร อีกทั้ง นาง จ. บุตรของนาย ง. ให้ถ้อยคำยืนยันว่า ที่ดินบริเวณที่ทำการรั้งวัดเป็นที่ดินของนาย ป. จึงรับฟังได้ว่า ที่ดินบริเวณที่ผู้ฟ้องคดีนำรั้งวัดออกโฉนดที่ดินมีใช้ที่ดินตาม ส.ค. ๑ เลขที่ ๓ กรณีจึงเป็นการนำ ส.ค. ๑ สำหรับที่ดินแปลงอื่นมาใช้เป็นหลักฐานในการออกโฉนดที่ดิน ซึ่งมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีมิใช่ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายที่จะมีสิทธิขอออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายได้ตามมาตรา ๕๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

สำหรับที่ดินตามหลักฐานใบจองเลขที่ ๓๔ และเลขที่ ๓๖ หมู่ที่ ๕ โดยใบจองเป็นหลักฐานที่ออกให้แก่บุคคลที่มีคุณสมบัติเฉพาะและได้รับการคัดเลือกให้เข้ายึดถือครอบครองที่ดินของรัฐซึ่งมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง เพื่อยุอาศัยหรือประกอบการทำมาหาเลี้ยงชีพเป็นการชั่วคราว โดยบุคคลที่ได้รับใบจองจะต้องเริ่มทำประโยชน์ที่ดินภายใน ๖ เดือน นับแต่วันที่ได้รับใบจอง และจะต้องทำประโยชน์ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ ปี นับแต่วันที่ได้รับใบจองหรือภายในกำหนดเวลาการทำประโยชน์ตามที่คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติพิจารณากำหนด หากบุคคลดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจสั่งให้บุคคลนั้นออกไปจากที่ดินนั้นได้ และนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่ง ให้บุคคลนั้นขาดสิทธิอันจะพึงได้ตามระเบียบ ข้อบังคับ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑^{๒๘} มาตรา ๒๗^{๒๙} มาตรา ๓๒^{๓๐} และมาตรา ๓๓^{๓๑} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับระเบียบ

๒๘-๓๑ ประมวลกฎหมายที่ดิน

มาตรา ๑ ในประมวลกฎหมายนี้

ชลฯ

ชลฯ

“ใบจอง” หมายความว่า หนังสือแสดงการยอมให้เข้าครอบครองที่ดินชั่วคราว

ชลฯ

ชลฯ

มาตรา ๒๗ นอกจากที่ดินที่ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐนำไปจัดตามกฎหมายอื่นแล้ว อธิบดีมีอำนาจจัดที่ดินของรัฐซึ่งมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง ให้ราษฎรเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและทำมาหาเลี้ยงชีพได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดซึ่งให้รวมถึงรายการดังต่อไปนี้ด้วย คือ

(๑) จำนวนที่ดินที่จะแบ่งให้ครอบครอง

(๒) หลักเกณฑ์สอบสวนคัดเลือกผู้เข้าครอบครอง



ว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อประชาชน ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ดังนั้น ที่ดินตามหลักฐานใบจองดังกล่าวจึงยังคงมีสถานะเป็นที่ดินของรัฐ นอกจากนี้ ที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้จับจองดังกล่าวจะโอนไปยังบุคคลอื่นไม่ได้ หากยังไม่ได้รับคำรับรองจากนายอำเภอว่าได้ทำประโยชน์แล้ว เว้นแต่จะตกทอดทางมรดก ทั้งนี้ ตามมาตรา ๘ วรรคสอง^{๓๑} แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมิใช่บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ายึดถือครอบครองที่ดินของรัฐตามหลักฐานใบจองเลขที่ ๓๔ และเลขที่ ๓๖ และแม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าได้รับโอนที่ดินดังกล่าวโดยซื้อมาจากผู้ที่ได้รับอนุญาตให้จับจองก็ตาม ผู้ฟ้องคดีก็ไม่อาจยกข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นข้ออ้างต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อให้ออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายโดยอาศัยหลักฐานใบจองเลขที่ ๓๔ และเลขที่ ๓๖ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ ทั้งนี้ เนื่องจากที่พิพาทตามหลักฐานใบจองเลขที่ ๓๔ และเลขที่ ๓๖ ยังคงมีสถานะเป็นที่ดินของรัฐ และต้องห้ามมิให้โอนไปยังบุคคลอื่น ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายที่จะมีสิทธิขอออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายโดยอาศัยหลักฐานใบจองดังกล่าวได้ตามมาตรา ๕๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เช่นกัน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีคำสั่งให้ยกเลิกคำขอออกโฉนดที่ดินทั้งสามแปลงของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๒๗/๒๕๕๕)

(๓) วิธีที่ผู้เข้าครอบครองพึงปฏิบัติ

(๔) หลักเกณฑ์การขอใช้พื้นที่ได้ลงไปในที่ดินนั้น และการเรียกค่าธรรมเนียมบางอย่าง

(๕) กิจการที่จำเป็นสำหรับการจัดแบ่งที่ดิน

ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด และเงื่อนไขของคณะกรรมการ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๓๒ บุคคลใดเข้าครอบครองที่ดินตามนัยแห่งบทบัญญัติมาตรา ๓๐ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขของคณะกรรมการ อธิบดีมีอำนาจสั่งให้บุคคลนั้นออกไปจากที่ดินนั้นได้ และนับตั้งแต่วันได้รับคำสั่งให้บุคคลนั้นขาดสิทธิอันจะพึงได้ตามระเบียบข้อบังคับทั้งหลายทันที

ถ้าบุคคลนั้นไม่พอใจคำสั่งดังกล่าวในวรรคก่อน ก็มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ภายในกำหนดสามสิบวัน นับแต่วันได้รับคำสั่ง แต่ถ้าวุฒิสภามีมติวินิจฉัยสั่งการภายในกำหนดหกสิบวัน นับแต่วันได้รับอุทธรณ์ให้ถือว่ารัฐมนตรีสั่งให้มีสิทธิครอบครองในที่ดินนั้นต่อไป แต่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด และเงื่อนไขของคณะกรรมการตามเดิม

คำสั่งของรัฐมนตรีให้ถือเป็นที่สุด

มาตรา ๓๓ ในเขตท้องที่ใดที่คณะกรรมการยังมิได้ประกาศเขตสำรวจที่ดินตามความในหมวดนี้ก็ดี หรือในกรณีสภาพของที่ดินเป็นแปลงเล็กแปลงน้อยก็ดี ราษฎรจะขออนุญาตจับจองที่ดินได้โดยปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด และเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่อนุญาตแล้ว ก็ให้ออกใบจองให้ต่อไป

^{๓๒} พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๗

มาตรา ๘ การพิจารณาว่าที่ดินได้ทำประโยชน์แล้วหรือไม่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง

ที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้จับจอง แต่ยังไม่ได้รับคำรับรองจากนายอำเภอว่าได้ทำประโยชน์แล้ว ผู้ได้รับอนุญาตจะโอนไปไม่ได้เว้นแต่จะตกทอดโดยทางมรดก



การแจ้งการครอบครองที่ดินตามมาตรา ๒๗ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน นั้น กฎหมายกำหนดให้ผู้แจ้งการครอบครองต้องเข้าครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินนั้นด้วย ดังนั้น การที่ผู้แจ้งการครอบครองได้แจ้งการครอบครองโดยรวมเอาที่ดินที่ยังไม่ได้ทำประโยชน์ไปด้วย จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ผู้ที่รับโอนที่ดินมาจากบุคคลที่แจ้งการครอบครองที่ดินของผู้อื่น ย่อมได้รับโอนสิทธิและหน้าที่เท่าที่มีอยู่ของผู้โอนการครอบครองเท่านั้น กรณีจึงถือไม่ได้ว่า ผู้รับโอนเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องจากผู้แจ้งการครอบครองเดิมตามมาตรา ๒๗ ตรี วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ดังนั้น ผู้รับโอนจึงไม่อาจนำหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ได้มานั้นมาขอออกโฉนดที่ดินได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ขอออกโฉนดที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยใช้หลักฐานใบรับแจ้งความประสงค์จะได้สิทธิในที่ดิน (ส.ค. ๒) เลขที่ ๔๔ เนื้อที่ประมาณ ๕๔ ไร่ มีชื่อนาง ค. เป็นผู้แจ้งเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๙ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มาโดยการซื้อจากนาย ม. จำนวน ๕ ไร่ ๑ งาน ๓๓ ตารางวา ในราคา ๑๕๐,๐๐๐ บาท โดยมีหลักฐานเป็นสัญญาซื้อขายที่ดิน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือชี้แจงให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า ที่ดินที่ขอออกโฉนดที่ดินไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออกโฉนดที่ดินได้ เนื่องจากที่ดินบริเวณที่ผู้ฟ้องคดีขอรังวัดออกโฉนดที่ดินนั้น เดิมนาง ค. ได้แจ้งการครอบครองไว้และให้ถ้อยคำว่ามีสาเหตุที่ไม่ได้นำรังวัดออกเป็น น.ส. ๓ ก. เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๒ หมดยังแปลง เพราะที่ดินยังมีสภาพเป็นที่ป่า ทำประโยชน์ในที่ดินได้ไม่เต็มเนื้อที่ตามที่แจ้งการครอบครอง ดังนั้น การที่นาง ค. แจ้งการครอบครองโดยเอาที่ดินที่ตนไม่ได้ทำประโยชน์รวมไปด้วยจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประกอบกับนาย ม. ได้ที่ดินแปลงนี้มาจากนาง ค. โดยการแจ้งการครอบครอง ซึ่งการแจ้งการครอบครองโดยปราศจากความยินยอมและสมัครใจจากผู้แจ้งการครอบครองไม่ถือเป็นผู้ครอบครองต่อเนื่องจากผู้ครอบครองเดิมตามมาตรา ๒๗ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน จึงไม่อาจออกโฉนดที่ดินได้ตามมาตรา ๕๙ ทวิ ผู้ฟ้องคดีซื้อที่ดินส่วนดังกล่าวจากนาย ม. จึงไม่อาจนำหลักฐาน ส.ค. ๒ มาเป็นหลักฐานในการออกโฉนดที่ดินได้เช่นกัน ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นพ้องกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่ออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ที่ดินแปลงนี้เดิมนาง ค. ได้ครอบครองโดยไม่มีหลักฐานใด ๆ ต่อมา นาง ค. ได้แจ้งความประสงค์จะได้สิทธิในที่ดิน (ส.ค. ๒) เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๙ เนื้อที่ประมาณ ๕๔ ไร่ หลังจากนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้มีการนำเดินสำรวจที่ดิน และได้รับ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๓๐๔ เนื้อที่ ๓๓ ไร่ ๒ งาน ๖๐ ตารางวา โดยนาง ค. ไม่ได้นำ ส.ค. ๒ เลขที่ ๔๔ ไปเป็นหลักฐานในการออก น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว อีกทั้ง ไม่ได้นำเดินสำรวจเพื่อออกเอกสารสิทธิในที่ดินหมดทั้งแปลง เพราะที่ดินเป็นป่าทำประโยชน์ในที่ดินไม่หมด ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ นาง ค. ได้ขอรังวัดตรวจสอบเนื้อที่ตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก. แปลงดังกล่าว ได้เนื้อที่ทั้งหมด ๔๔ ไร่ ๒ งาน ๗๒ ตารางวา คงเหลือที่ดินอีกประมาณ ๑๐ ไร่ ที่ยังไม่ได้นำเดินสำรวจออกเอกสารสิทธิ จึงเห็นได้ว่า การที่ นาง ค. ให้ถ้อยคำที่ว่าที่ดินแปลงที่เหลือยังเป็นป่าทำประโยชน์ในที่ดินไม่หมด เมื่อนาง ค. แจ้งการครอบครอง ส.ค. ๒ โดยรวมเอาที่ดินที่ยังไม่ได้ทำประโยชน์ไปด้วย ย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินเท่านั้นจึงจะมีสิทธิแจ้งการครอบครองตามมาตรา ๒๗ ตรี^{๓๓} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับผู้ฟ้องคดีซื้อที่ดินแปลงนี้มาจากนาย ม. โดยเป็นที่ดินที่นาย ม. แย่งการครอบครองที่ดินส่วนที่เหลือดังกล่าวจากนาง ค. โดยนาย ม. ไม่ได้ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับเอกสารสิทธิในที่ดินสำหรับที่ดินแปลงดังกล่าว จนกระทั่งผู้ฟ้องคดีได้ซื้อที่ดินแปลงที่เหลือนี้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ จากนาย ม. เนื้อที่ ๕ ไร่ ๑ งาน ๓๓ ตารางวา และครอบครองทำประโยชน์เรื่อยมา โดยที่การได้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีมาเป็นการครอบครองต่อเนื่องจากการแย่งการครอบครองของนาย ม. ผู้ฟ้องคดีย่อมได้รับโอนสิทธิและหน้าที่เท่าที่มีอยู่ของนาย ม. ผู้โอนการครอบครองเท่านั้น กรณีจึงถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องจากนาง ค. ผู้ครอบครองเดิม ตามมาตรา ๒๗ ตรี วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมาย

^{๓๓} ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔)

พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๒๗ ตรี เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศกำหนดท้องที่และวันเริ่มต้นของการสำรวจตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง ผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับโดยไม่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน และมีได้แจ้งการครอบครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ หรือผู้ซึ่งรอคำสั่งผ่อนผันจากผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรา ๒๗ ทวิ แต่ได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินนั้นติดต่อกันจนถึงวันทำการสำรวจจริงวัดหรือพิสูจน์สอบสวน ถ้าประสงค์จะได้สิทธิในที่ดินนั้น ให้แจ้งการครอบครองที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ณ ที่ดินนั้นตั้งอยู่ภายในกำหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันปิดประกาศ ถ้ามิได้แจ้งการครอบครองภายในกำหนดเวลาดังกล่าว แต่ได้มานำหรือส่งตัวแทนมานำพนักงานเจ้าหน้าที่ทำการสำรวจจริงวัดตามวันและเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกำหนด ให้ถือว่ายังประสงค์จะได้สิทธิในที่ดินนั้น

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมาจากบุคคลดังกล่าวด้วย



ที่ดิน ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจนำหลักฐาน ส.ค. ๒ ของนาง ค. มายื่นคำขอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อขอให้ออกโฉนดที่ดินสำหรับที่ดินดังกล่าวได้ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีไม่มีหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินที่ได้ครอบครองและทำประโยชน์แล้ว อันจะมีสิทธิขอให้ออกโฉนดที่ดินได้ตามมาตรา ๕๙ และมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบข้อ ๑๔ และข้อ ๑๖^{๓๔} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ อีกทั้ง ปรากฏข้อเท็จจริงว่าได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่อำเภอขุนหาญ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๑ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๒๑ โดยผู้ฟ้องคดีได้ซื้อที่ดินแปลงพิพาทภายหลังพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวใช้บังคับแล้ว กรณีของผู้ฟ้องคดีจึงไม่สามารถออกโฉนดที่ดินซึ่งไม่มีหลักฐานในที่ดินได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งไม่ออกโฉนดที่ดินตามคำขอร้องว่าออกโฉนดที่ดินให้ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕/๒๕๕๖)

การที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมีคำสั่งยกเลิกใบไต่สวน (น.ส. ๕) เพื่อขอออกโฉนดที่ดินโดยระบุเหตุผลว่า ที่ดินดังกล่าวมีความลาดชันเกินร้อยละ ๓๕ อยู่ในเขตเขา แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ดินที่ขอออกโฉนดที่ดินมีส่วนที่มีความลาดชันเกินร้อยละ ๓๕ อยู่ประมาณร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่ทั้งหมด ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่ราบที่มีความลาดชันไม่เกินร้อยละ ๓๕ ดังนั้น คำสั่งที่ให้ยกเลิกใบไต่สวนจึงเป็นคำสั่งที่วางอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน อันเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดิน ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงราย โดยมีได้แจ้งการครอบครองที่ดิน ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินเนื้อที่ประมาณ ๔๙ ไร่ ๑ งาน ๒๔ ตารางวา ด้วยตนเองเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินเนื้อที่ประมาณ ๔๙ ไร่ ๒ งาน ๘๓ ตารางวา และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินเนื้อที่ประมาณ ๓๘ ไร่ ๓ งาน ๑๘ ตารางวา โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ได้ซื้อที่ดินดังกล่าวมาจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ กรมที่ดินได้ออกประกาศเดินสำรวจเพื่อออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๕๙ ทวิ

^{๓๔} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗

ข้อ ๑๖ ในกรณีออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ และมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๕ ให้ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินยื่นคำขอตามแบบ น.ส. ๑ ข. ทำয়กฎกระทรวงนี้ และให้นำข้อ ๗ (๒) ข้อ ๑๐ (๒) และ (๓) ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม



แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ตามนโยบายแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุนของรัฐบาล ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม จึงยื่นคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินและได้นำเจ้าหน้าที่ทำการรังวัดเดินสำรวจที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ครอบครองและทำประโยชน์ดังกล่าว ระหว่างการดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม กองแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน ได้ทำการตรวจสอบปรากฏว่า พื้นที่ที่ขอให้ตรวจสอบบางส่วน อยู่นอกเขตป่าไม้ถาวร ซึ่งยังไม่เคยมีการสำรวจจำแนกประเภทที่ดินมาก่อน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๑๓ (พื้นที่น้ำเงิน) บางส่วนอยู่ในเขตป่าไม้ถาวร “ป่าแม่มะ-แม่มา” ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๑๓ (พื้นที่ไม่ได้หมายเลข) และบางส่วนอยู่ในเขต ป่าไม้ถาวร “ป่าแม่มะ-แม่มา” ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๓๖ (พื้นที่เขียว) ส่วนความลาดชันของพื้นที่เป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันเกินร้อยละ ๓๕ อยู่ในเขตเขา และไม่ถึง ร้อยละ ๓๕ อยู่ทั้งในเขตเขาและนอกเขตเขา แต่ในการแจ้งผลการตรวจสอบดังกล่าวปรากฏว่า หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินเชียงรายได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๗ แจ้งผู้อำนวยการ ศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดเชียงรายเฉพาะข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพื้นที่ที่ขอให้ตรวจสอบว่า อยู่ในเขตป่าไม้ถาวรหรือไม่ โดยมีได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความลาดชันของพื้นที่ที่ขอให้ ตรวจสอบ ต่อมา เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดี ทั้งสามว่า ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามขอออกโฉนดที่ดินมีความลาดชันเกินร้อยละ ๓๕ อยู่ในเขตเขา ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออกโฉนดที่ดินได้ตามข้อ ๑๔ (๒) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ จึงมีคำสั่งให้ยกเลิกใบไต่สวน (น.ส. ๕) ของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ผู้ฟ้องคดีทั้งสามมีหนังสืออุทธรณ์ คำสั่งดังกล่าว และขอให้ออกโฉนดที่ดินในส่วนที่เป็นที่ราบตามที่หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดิน เชียงรายไปทำการสำรวจ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้พิจารณาอุทธรณ์ ของผู้ฟ้องคดีทั้งสามแล้ว เห็นด้วยกับความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ทั้งสาม ผู้ฟ้องคดีทั้งสามไม่เห็นด้วยจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอน คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง และขอให้ออกโฉนดที่ดินในส่วนที่มีความลาดชันไม่เกินร้อยละ ๓๕ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อผลการตรวจสอบของกองแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน ปรากฏว่า พื้นที่ ที่ขอให้ตรวจสอบบางส่วนอยู่นอกเขตป่าไม้ถาวร และบางส่วนอยู่ในเขตป่าไม้ถาวร โดยพื้นที่ ที่มีความลาดชันเกินร้อยละ ๓๕ อยู่ในเขตเขา และพื้นที่ที่มีความลาดชันไม่ถึงร้อยละ ๓๕ อยู่ทั้งในเขตเขาและนอกเขตเขา แต่หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๗ แจ้งผลการตรวจสอบเฉพาะข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพื้นที่ที่ขอให้ตรวจสอบว่าอยู่ในเขตป่าไม้ถาวร หรือไม่ โดยมีได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความลาดชันของพื้นที่ที่ขอให้ตรวจสอบ จึงเป็นการแจ้ง



ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลการตรวจสอบที่ดินที่ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับทราบรายงานผลการตรวจสอบที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสามดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีคำสั่งให้ยกเลิกใบไต่สวน (น.ส. ๕) ของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม โดยอ้างถึงหนังสือของหัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินเชียงรายดังกล่าว และระบุเหตุผลในการยกเลิกใบไต่สวน (น.ส. ๕) ว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสามมีความลาดชันเกินร้อยละ ๓๕ อยู่ในเขตเขา ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะขออนุญาตที่ดินได้ตามข้อ ๑๔ (๒) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ ทั้งที่หนังสือของหัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๗ มิได้ระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความลาดชันของพื้นที่ที่ขอให้ตรวจสอบว่ามีความลาดชันเกินร้อยละ ๓๕ แต่อย่างใด อีกทั้ง ผลการตรวจสอบของกองแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน ก็ไม่ปรากฏว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสามมีความลาดชันเกินร้อยละ ๓๕ และอยู่ในเขตเขา ซึ่งต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ ทั้งแปลงแต่อย่างใด นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยังปรากฏอีกว่า ในระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ได้มีหนังสือถึงหัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่ไปทำการสำรวจพื้นที่จริง เพื่อสำรวจพื้นที่ที่มีความลาดชันไม่ถึงร้อยละ ๓๕ เพื่อจะได้นำไปเป็นหลักฐานในการขออนุญาตที่ดินต่อไป ผลการตรวจสอบปรากฏว่า ที่ดินแปลงของผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นพื้นที่ราบร้อยละ ๗๕ ถึง ๘๐ มีความลาดชันไม่ถึงร้อยละ ๓๕ ส่วนพื้นที่ที่มีความลาดชันเกินร้อยละ ๓๕ มีประมาณร้อยละ ๒๐ ของที่ดินทั้งหมด และอยู่นอกเขตป่าไม้ถาวร ปรากฏตามหนังสือของหัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๘ ที่แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสามต่อผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดเชียงราย เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับทราบผลการตรวจสอบดังกล่าวแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชอบที่จะดำเนินการตรวจสอบให้แน่ชัดว่าที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามยื่นคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินเป็นที่ดินที่มีความลาดชันน้อยกว่าร้อยละ ๓๕ ซึ่งสามารถออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้หรือไม่ และมากนักน้อยเพียงใด แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ดำเนินการดังกล่าว กลับมีความเห็นเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ยกเลิกใบไต่สวน (น.ส. ๕) ของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม จึงเป็นการออกคำสั่งทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากวางอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ยกเลิกใบไต่สวนของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม และเพิกถอนคำสั่งยกอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการพิจารณาออกโฉนดที่ดินในส่วนที่ไม่ต้องห้ามการออกโฉนดที่ดิน ตามหลักเกณฑ์ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๕๓/๒๕๕๖)



๓.๑.๒ กรณีไม่ดำเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินภายในระยะเวลาอันสมควร

กรณีการขออนุญาตออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เมื่อทำการรังวัดใหม่แล้วปรากฏว่า เนื้อที่แตกต่างไปจากเนื้อที่ ตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) กฎหมายกำหนดเพียงให้เป็นดุลพินิจของ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะใช้ดุลพินิจออกโฉนดที่ดินตามเนื้อที่ที่ทำประโยชน์แล้วเท่านั้น ดังนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่จึงไม่อาจกำหนดให้ผู้ยื่นคำขออนุญาตออกโฉนดที่ดินต้องแสดง ความยินยอมกันส่วนที่ดินส่วนที่เกินจากแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ออกจาก เนื้อที่ดินที่ทำการรังวัดใหม่ได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขออนุญาตออกโฉนดที่ดินโดยอาศัยหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๓๓๔ จังหวัดอุดรธานี เนื้อที่ ๔๐ ไร่ ตามคำขอลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๖ ต่อเจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดอุดรธานี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ผลการรังวัดปรากฏว่า ผู้มีสิทธิในที่ดินแปลงข้างเคียงไม่คัดค้าน ที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ ระบุทิศที่แจ้งถูกต้องตามตำแหน่งที่ดินที่ขออนุญาตออกโฉนดที่ดิน ตรวจสอบ ข้างเคียงแล้วตรงกับ ส.ค. ๑ ที่แจ้งไว้ และผู้ปกครองท้องที่ซึ่งร่วมตรวจสอบแนวเขต ได้ลงชื่อ รับรองแนวเขตที่ดินถูกต้องครบถ้วนทุกด้าน ไม่เป็นที่หลงหวงห้ามหรือที่สาธารณประโยชน์ แต่อย่างใด และผู้ฟ้องคดีได้ครอบครองและทำประโยชน์เต็มพื้นที่แล้ว แต่จากผลการรังวัด โดยวิธีแผนที่ชั้นสอง ใช้กล้องวัดมุม คำนวณค่าพิกัดฉาก ขึ้นรูปแผนที่ มาตราส่วน ๑:๔๐๐๐ ได้เนื้อที่ ๙๗ ไร่ ๑ งาน ๔๒ ตารางวา มากกว่าที่แจ้งไว้ตามหลักฐาน ส.ค. ๑ จำนวน ๕๗ ไร่ ๑ งาน ๔๒ ตารางวา และผลจากการตรวจสอบแผนที่ (ร.ว. ๙) ไม่ทับที่ดินแปลงข้างเคียง ที่หลงหวงห้าม หรือที่สาธารณประโยชน์แต่อย่างใด แม้ที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตดำเนินการ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แต่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี ได้มีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่า ไม่มีเหตุคัดค้านว่ามีสิทธิในที่ดินนั้นดีกว่าผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า ที่ดินแปลงที่ขออนุญาตออกโฉนดที่ดินบางส่วนเป็นที่นาตรงตามที่แจ้งไว้ใน ส.ค. ๑ แต่มีบางส่วนด้านทิศใต้เป็นป่าโปร่ง น่าเชื่อว่าเป็นที่ดินนอกหลักฐาน ส.ค. ๑ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ แจ้งผู้ฟ้องคดีเพื่อให้กันส่วนที่ดินที่เป็นที่นอกหลักฐาน ส.ค. ๑ ออก เพื่อจะได้พิจารณาดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีต่อไป แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง จึงไม่ไปติดต่อดำเนินการกันส่วนที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ดำเนินการ ออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเต็มพื้นที่



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อการรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินครั้งนี้ปรากฏว่า ที่ดินไม่ทับที่ดินแปลงข้างเคียง ที่หลวงหวงห้าม หรือที่สาธารณประโยชน์ ถูกต้องตามตำแหน่งที่ดินที่ขอยกโฉนดที่ดิน เจ้าของผู้มีสิทธิในที่ดินแปลงข้างเคียงไม่มีการคัดค้าน และผู้ปกครองท้องที่ได้ร่วมตรวจสอบแนวเขต นำรังวัดปักหลักเขตที่ดินและได้ลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินถูกต้องครบถ้วนทุกด้าน ทำให้เชื่อว่าเป็นที่ดินแปลงเดียวกันกับที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๓๓๔ และแม้ว่าผลการตรวจสอบจากรูปแผนที่ระบบ UTM หมายเลขระวาง ๕๕๔๓ I ๘๐๒๒ จะปรากฏว่าที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตดำเนินการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แต่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานีก็ไม่มีข้อทักท้วงในการขอยกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี จึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิขอยกโฉนดที่ดิน และที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำขอ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผลการรังวัดที่ดินได้เนื้อที่เกินกว่าที่แจ้งไว้ในหลักฐาน ส.ค. ๑ มาก โดยมีระยะคลาดเคลื่อนจากที่ระบุใน ส.ค. ๑ เลขที่ ๓๓๔ ทุกด้าน กรณีจึงเป็นเรื่องระยะของแนวเขตที่ดินผิดพลาดคลาดเคลื่อนตามข้อ ๘ วรรคสอง ของระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ว่าด้วยเงื่อนไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถออกโฉนดที่ดินเท่าจำนวนเนื้อที่ที่ทำประโยชน์แล้ว การที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบระวางรูปถ่ายทางอากาศซึ่งถ่ายไว้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งปรากฏว่าที่ดินบางส่วนเป็นที่นาตรงตามที่แจ้งไว้ใน ส.ค. ๑ แต่มีบางส่วนทางด้านทิศใต้เป็นป่าโปร่ง น่าเชื่อว่าเป็นที่ดินนอกหลักฐาน ส.ค. ๑ ก็เป็นข้อเท็จจริงซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องนำไปประกอบการพิจารณาร่วมกับรายงานผลการรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินให้เป็นไปตามที่มาตรา ๕๙ ทรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และข้อ ๘ ของระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒) กำหนดไว้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีกันส่วนที่ดินที่เป็นที่นอกหลักฐาน ส.ค. ๑ ออกจากที่ดินที่ได้ทำการรังวัดไว้ เพื่อจะได้ดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามเนื้อที่ที่ระบุไว้ในหลักฐาน ส.ค. ๑ แม้จะเป็นวิธีปฏิบัติเพื่อให้สามารถออกโฉนดที่ดินให้ได้ตามแนวทางปฏิบัติของกรมที่ดิน แต่มาตรา ๕๙ ทรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับข้อ ๑๔ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ และข้อ ๘ ของระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒) กำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะใช้ดุลพินิจออกโฉนดที่ดินตามเนื้อที่ที่ทำประโยชน์แล้ว โดยมิได้กำหนดให้ต้องแสดงความยินยอมกันส่วนที่ดินนอกจากเนื้อที่ดินที่ทำการรังวัดได้ก่อน จึงยังไม่อาจฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีเหตุผลอันสมควรที่จะไม่ดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่



ผู้ฟ้องคดี ดังนั้น จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่บัญญัติแห่งกฎหมายที่กล่าวไว้ข้างต้น กำหนดให้ต้องปฏิบัติ พินิจพิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในประมวลกฎหมายที่ดินและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังกล่าว ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๖๔๑/๒๕๕๖)

๓.๒ กรณีโต้แย้งเกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินไม่ชอบด้วยกฎหมาย

๓.๒.๑ การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินทับที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรือทับที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครอง

การโต้แย้งสิทธิในที่ดินระหว่างคู่กรณี และนำไปสู่การสอบสวน เปรียบเทียบตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน นั้น ผู้โต้แย้งคัดค้านจะต้องเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน และอาจขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนั้นได้ สำหรับที่ดินที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ และยังมีได้มีการออกเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ ในที่ดินนั้นให้แก่บุคคลใด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมย่อมเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลที่ดินดังกล่าว และเป็นผู้มีสิทธิคัดค้านการขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนั้น

การขึ้นทะเบียนศาสนสมบัติของวัดเป็นเพียงการลงทะเบียนทรัพย์สินของวัดไว้เป็นหลักฐานตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ประกอบกับข้อ ๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มิใช่การได้มาซึ่งที่ดินของวัดที่จะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีตามมาตรา ๘๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินซึ่งอยู่ที่หมู่ ๖ และหมู่ ๑๒ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ก่อนประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ โดยผู้ฟ้องคดีได้รับการผ่อนผันให้มีสิทธิทำกินชั่วคราวในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (สทก. ๑) เป็นเวลา ๕ ปี หลังจากนั้น ได้มีการประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน และกรมป่าไม้ได้ส่งมอบพื้นที่ให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ต่อมา นายอำเภอเมืองพะเยามีหนังสือลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาขอขึ้นทะเบียนที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินของวัดดงพระเจ้าซึ่งเป็นวัดร้างตกสำรวจ พร้อมกับมอบให้ศึกษาธิการอำเภอเมืองพะเยา



โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นผู้รับผิดชอบให้ยื่นคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในระหว่างนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอต่อสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยาเพื่อขอเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ พร้อมทั้งมีคำขอคัดค้านการรังวัดออกโฉนดที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ไม่รับคำขอคัดค้านการออกโฉนดที่ดินวัดดงพระเจ้า (ร้าง) ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาสอบสวนเปรียบเทียบ แต่จะใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ตรวจสอบสถานะและขอบเขตเนื้อที่ของวัดดงพระเจ้า และเพิกถอนการจดทะเบียนวัดร้าง (วัดดงพระเจ้า) ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การโต้แย้งสิทธิในที่ดินระหว่างคู่กรณีและนำไปสู่การสอบสวนเปรียบเทียบตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินนั้น จะต้องปรากฏว่าเป็นการโต้แย้งคัดค้านการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ โดยที่คู่กรณีต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิความเป็นเจ้าของในที่ดิน หมายถึงผู้โต้แย้งคัดค้านจะต้องเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน และอาจขอหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนั้นได้ เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้รับฟังได้ว่า ที่ดินพิพาทตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ได้รับการผ่อนผันให้มีสิทธิทำกินชั่วคราวในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อต่อมาได้มีการประกาศให้เขตท้องที่อำเภอเมืองพะเยาเป็นเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยที่ดินพิพาทอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นคำร้องต่อสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อขอยก ส.ป.ก. ๔-๐๑ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจะเห็นได้ว่า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมยอมเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลที่พิพาท ซึ่งหากมีข้อเท็จจริงที่ปรากฏว่ามีการออกโฉนดที่ดินให้แก่วัดดงพระเจ้า (ร้าง) โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายและมีอำนาจคัดค้านการออกโฉนดที่ดินกรณีนี้ คือ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หากใช่เป็นผู้ฟ้องคดีที่จะอ้างสิทธิครอบครองตามหนังสืออนุญาตให้ได้รับการผ่อนผันให้มีสิทธิทำกินชั่วคราวในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรือสิทธิในการยื่นขอยก ส.ป.ก. ๔-๐๑ จากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิในที่ดินพิพาท และไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นคู่กรณีที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินนี้ที่อาจขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแปลงพิพาทได้ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่คู่กรณีที่สามารถเข้าสู่กระบวนการสอบสวนเปรียบเทียบตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งไม่รับคำคัดค้านออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย สำหรับการขึ้นทะเบียนวัดดงพระเจ้า (ร้าง) ของผู้ถูกฟ้องคดี



ที่ ๒ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้รับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๐ คณะสงฆ์และสภาตำบลได้มีการสำรวจวัดตงพระเจ้า (ร้าง) โดยมีเนื้อที่ ๒๖ ไร่ ๑ ตารางวา ทิศเหนือยาว ๗๕ วา จดเขตป่าสงวน หมู่ที่ ๖ ตำบลแมกกา ทิศใต้ ยาว ๗๕ วา จดเขตป่าสงวน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแมกกา ทิศตะวันออก ยาว ๑๔๐ วา ติดถนนพหลโยธิน และทิศตะวันตก ยาว ๑๔๐ วา จดเขตป่าสงวน หมู่ที่ ๖ ตำบลแมกกา โดยมีซากอิฐโบราณกระจายอยู่ทั่วบริเวณ และมีพระพุทธรูปหินทราย ทั้งนี้ ตามแบบทะเบียนวัดร้าง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๐ และได้มีการสอบปากคำของราษฎร สรุปยืนยันได้ว่า ที่ดินแปลงนี้เคยมีสภาพเป็นวัดในอดีต แต่ต่อมาได้กลายเป็นวัดร้าง ซึ่งอำเภอเมืองพะเยาได้มีหนังสือลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๐ แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาว่าเห็นสมควรขึ้นทะเบียนที่ดินแปลงนี้ไว้เป็นวัดร้างเป็นศาสนสมบัติต่อไป ประกอบกับบันทึกของเจ้าคณะตำบลแมกกา ได้บันทึกว่าวัดตงพระเจ้า (ร้าง) เคยเป็นที่สาธารณะที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี คือมีพระพุทธรูปหินทรายปรากฏอยู่เป็นจำนวนมาก แต่อยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ (พระเศียรและพระกรหัก) ปัจจุบันวัดตงพระเจ้า (ร้าง) ได้มีผู้เข้าไปครอบครองทำประโยชน์อยู่แต่ยังไม่ได้เอกสารสิทธิในที่ดิน ส่วนพระพุทธรูปหินทรายที่พบอยู่ ณ บริเวณวัดนั้น ได้เก็บรวบรวมไว้ ณ วัดศรีอุโมงค์คำ (วัดสูง) เพราะกลัวว่าจะถูกลักลอบนำไปขายโดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของชาวบ้าน ข้อเท็จจริงที่กล่าวมาข้างต้นเป็นข้อเท็จจริงที่ควรเชื่อได้ว่า ที่ดินผืนดังกล่าวเป็นที่วัดร้าง และโดยที่การขึ้นทะเบียนศาสนสมบัติของวัดเป็นเพียงการลงทะเบียนทรัพย์สินของวัดไว้เป็นหลักฐานตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ประกอบกับข้อ ๑^{๓๕} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งแตกต่างกับการได้มาซึ่งที่ดินของวัดตามมาตรา ๘๔ วรรคหนึ่ง^{๓๖} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน จึงไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นำที่ดินดังกล่าวขึ้นทะเบียนเป็นที่วัดร้าง จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๒๒/๒๕๕๕)

^{๓๕} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕

ข้อ ๑ การได้ทรัพย์สินมาเป็นศาสนสมบัติของวัด ให้ลงทะเบียนทรัพย์สินของวัดไว้เป็นหลักฐาน และเมื่อต้องจำหน่ายทรัพย์สินนั้นไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้จำหน่ายออกจากทะเบียนนั้น โดยระบุเหตุแห่งการจำหน่ายไว้ด้วย

การได้มาซึ่งที่ดินหรือสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดิน เมื่อได้จดทะเบียนการได้มาตามกฎหมายแล้ว สำหรับวัดในเขตจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี ให้ส่งหลักฐานการได้มาไปเก็บรักษาไว้ที่กรมการศาสนา สำหรับวัดในเขตจังหวัดอื่น ให้ส่งไปเก็บรักษาไว้ ณ ที่ทำการศึกษาริการจังหวัดนั้น

^{๓๖} ประมวลกฎหมายที่ดิน

มาตรา ๘๔ การได้มาซึ่งที่ดินของวัดวาอาราม วัดบาทพลวงโรมันคาทอลิก มูลนิธิเกี่ยวกับคริสต์จักร หรือมัสยิดอิสลาม ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี และให้ได้มาไม่เกิน ๕๐ ไร่



กรณีมีการคัดค้านการออกโฉนดที่ดินก่อนที่จะมีการรังวัดที่ดิน และภายหลังจากวันครบกำหนดประกาศแจกโฉนดที่ดิน กรณีถือไม่ได้ว่าเป็นการคัดค้านการออกโฉนดที่ดินโดยชอบ เจ้าพนักงานที่ดินจึงมีอำนาจไม่นำคำคัดค้านมาทำการสอบสวนเปรียบเทียบตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดิน น.ส. ๓ ตำบลหัวปลวก อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี จำนวน ๒ แปลง โดยได้รับมาจากนาง น. มารดา ซึ่งที่ดินดังกล่าว นาง น. ได้จดทะเบียนขายฝากมีกำหนดหนึ่งปีแก่นางสาว ว. แต่เมื่อครบกำหนดขายฝากไม่มีการไถ่ถอนภายในกำหนด ภายหลังนางสาว ว. นำหลักฐาน น.ส. ๓ ที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวไปยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะราย แต่ผู้ฟ้องคดีได้คัดค้านการออกโฉนดที่ดินข้างต้น พนักงานเจ้าหน้าที่จึงงดทำการรังวัด ต่อมา นางสาว ว. ได้จดทะเบียนขายที่ดิน น.ส. ๓ ทั้งสองแปลงให้แก่ นาย ส. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้นำหลักฐาน น.ส. ๓ ทั้งสองแปลงไปรังวัดออกโฉนดที่ดินตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินทั้งตำบลของกรมที่ดิน ซึ่งต่อมาได้มีการออกโฉนดที่ดินทั้งสองแปลงให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และได้มีการประกาศแจกโฉนดที่ดินดังกล่าวโดยปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเมื่อครบกำหนดสามสิบวันไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดโต้แย้งคัดค้าน แต่หลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ทำหนังสือขอคัดค้านการออกโฉนดที่ดินดังกล่าว ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) อ้างว่า ผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินมีหนังสือชี้แจงว่า ขณะที่มีการพิจารณาลงนามแจกโฉนดที่ดินไม่ปรากฏว่ามีบันทึกถ้อยคำคัดค้านการออกโฉนดที่ดินดังกล่าว และหนังสือคัดค้านของผู้ฟ้องคดีมีขึ้นภายหลังประกาศแจกโฉนดที่ดินครบกำหนดเวลาแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จึงไม่มีอำนาจรับคำโต้แย้งคัดค้านของผู้ฟ้องคดีไว้ทำการสอบสวนเปรียบเทียบได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าวและดำเนินการออกโฉนดที่ดินใหม่ตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้ทำการสอบสวนเปรียบเทียบสิทธิในที่ดินแปลงพิพาทก่อนออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้นำหลักฐาน น.ส. ๓ รวม ๒ แปลง นำพนักงานเจ้าหน้าที่เดินสำรวจรังวัดออกโฉนดที่ดินตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินของกรมที่ดิน โดยการรังวัดมีขึ้นเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ และวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ และเมื่อการรังวัดเสร็จแล้ว เจ้าพนักงานที่ดินได้ประกาศแจกโฉนดที่ดินดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ และได้มีการปิดประกาศไว้



ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานที่ดินท้องที่ ที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอท้องที่ ที่ทำการกำนันท้องที่ และในบริเวณที่ดินนั้นแห่งหนึ่งฉบับ ในเขตเทศบาลได้ปิดไว้ ณ สำนักงานเทศบาลอีกหนึ่งฉบับ ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ หมวด ๓ ข้อ ๑๕ (๓) ซึ่งตามรายงานการปิดประกาศปรากฏว่า ได้มีการปิดประกาศไว้เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ และในระหว่างประกาศสามสิบวัน ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดโต้แย้งคัดค้าน ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้คัดค้านการออกโฉนดที่ดินดังกล่าวในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นวันก่อนวันรังวัด และได้คัดค้านอีกครั้งในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นวันภายหลังจากวันประกาศครบกำหนดแล้ว จึงเป็นการคัดค้านการออกโฉนดที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เจ้าพนักงานที่ดินจึงมีอำนาจที่จะไม่นำข้อคัดค้านของผู้ฟ้องคดีมาทำการสอบสวนเปรียบเทียบตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท. ๐๖๐๘/ว.๙๓๔๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๑๖ เรื่อง การรับคำคัดค้านภายหลังครบกำหนดประกาศ^{๓๗} ประกอบกับข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งได้สิทธิในที่ดินมาโดยการซื้อและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และเป็นผู้มีชื่อใน น.ส. ๓ ทั้ง ๒ แปลงดังกล่าว ได้ฟ้องขับไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากที่ดินที่พิพาทต่อศาลจังหวัดสระบุรี ซึ่งศาลได้พิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนต้นไม้ออกจากที่ดิน และให้ทำที่ดินกลับคืนสู่สภาพเดิม พร้อมทั้งห้ามผู้ฟ้องคดีและบริวารเกี่ยวข้องกับที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงเห็นได้ว่า อธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกโฉนดที่ดินทั้ง ๒ แปลง ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๒๐๙/๒๕๕๖)

^{๓๗} หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท. ๐๖๐๘/ว.๙๓๔๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๑๖ เรื่อง การรับคำคัดค้านภายหลังครบกำหนดประกาศ

การที่พนักงานเจ้าหน้าที่รับคำคัดค้านภายหลังวันครบกำหนดประกาศเพื่อทำการสอบสวนเปรียบเทียบให้ น่าจะไม่ชอบด้วยเหตุผลและทางปฏิบัติ เพราะกฎหมายได้กำหนดระยะเวลาไว้ให้ทำการโต้แย้ง การที่รับคำขอคัดค้านไว้เช่นนี้ เท่ากับเป็นการขยายระยะเวลาประกาศออกไปอีก ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่มีอำนาจที่จะกระทำได้ จึงให้ยกเลิกหนังสือกรมที่ดิน ที่อ้างถึงนั้นเสียและหากมีผู้มาขอโต้แย้งภายหลังวันครบกำหนดประกาศ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ชี้แจงให้ผู้โต้แย้งทราบ ว่า ไม่อาจรับคำโต้แย้งไว้ดำเนินการให้ได้ เนื่องจากประกาศครบกำหนดตามกฎหมายแล้ว แต่ถ้าผู้โต้แย้งรับว่าตนสามารถ ทำความตกลงกับผู้ขอได้ ก็ให้บันทึกถ้อยคำไว้ แล้วให้โอกาสผู้โต้แย้งไปทำความตกลงกับผู้ขอ และแจ้งผลการตกลงนั้น ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๑๕ วัน หากผู้โต้แย้งทำความตกลงกับผู้ขอได้และข้อตกลงนั้นชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามข้อตกลงนั้น แต่ถ้าผู้โต้แย้งไม่สามารถทำความตกลงกับผู้ขอได้ภายในกำหนดดังกล่าว ก็ให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามคำขอต่อไป



การที่เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค. ๓) ให้แก่ผู้ขอตามคำร้อง ทั้งที่เนื้อที่ที่ดินและแนวเขตที่ดินเปลี่ยนแปลงไปไม่ถูกต้องตรงกับที่ได้รับอนุญาต โดยไม่มีการตรวจสอบและไม่ได้รวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการขอออก น.ค. ๓ ของผู้ขอเพื่อให้อธิบดีพิจารณาอนุมัติก่อน อันเป็นการไม่ชอบด้วยขั้นตอนและวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๖ ของระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ ว่าด้วยการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ให้แก่ทายาทของสมาชิกนิคมสร้างตนเอง พ.ศ. ๒๕๓๖ ย่อมเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อการออก น.ค. ๓ ดังกล่าว เป็นเหตุให้ผู้ขอบุกรุกเข้าไปในที่ดินของผู้อื่น จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อเจ้าของที่ดินนั้นด้วย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจึงต้องชดใช้ค่าขาดประโยชน์ในที่ดินที่ถูกบุกรุกให้แก่เจ้าของที่ดิน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) เลขที่ ๒๒๔ จังหวัดขอนแก่น ออกเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๑๘ โดยซื้อที่ดินดังกล่าวมาจากนาย ป. เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๒๓ เนื้อที่ ๓๕ ไร่ ๑ งาน ๒๔ ตารางวา แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เจ้าของเดิมได้ครอบครองทำประโยชน์มีเนื้อที่รวม ๔๖ ไร่เศษ โดยมีอาณาเขต ดังนี้ ทิศเหนือจดลำน้ำพอง ทิศใต้จดทางไปบ้านกุดกว้าง ทิศตะวันออกจดทางสาธารณประโยชน์ และทิศตะวันตกจดที่นาย ม. เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ซื้อมาแล้ว ก็ได้เข้าครอบครองทำประโยชน์ในเนื้อที่ทั้ง ๔๖ ไร่เศษ โดยมอบให้นาย ส. เป็นผู้ครอบครองแทน ส่วนที่ดินของนาย อ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) เป็นที่ดินมือเปล่า ซื้อจากนาย จ. ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของที่ดินผู้ฟ้องคดี โดยมีทางสาธารณะคั่นอยู่ ซึ่งตามสัญญาซื้อขายระบุว่าเนื้อที่ ๑๗ ไร่ ต่อมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ผู้ฟ้องคดีได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นจำเลยในคดีแพ่งต่อศาลจังหวัดขอนแก่นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ บุกรุกที่ดินของผู้ฟ้องคดี ทั้งที่อยู่ในเขตและนอกเขต น.ส. ๓ ของผู้ฟ้องคดี คดีถึงที่สุดตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๔๓/๒๕๓๕ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๓๕ โดยศาลฎีกาพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีชนะคดีได้เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาท เนื้อที่ประมาณ ๔๖ ไร่ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ รุกล้ำที่ดินของผู้ฟ้องคดี แต่ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๓๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ต่อผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้รับการจัดสรรที่ดิน จำนวน ๓๐ ไร่ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๐ เป็นเหตุให้ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้นำเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ทำการรังวัดและชี้แนวเขตได้เนื้อที่ ๓๖ ไร่



๓ งาน ๓๘ ตารางวา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค. ๓) เลขที่ ๒๖๕๓๖ เนื้อที่ ๓๖ ไร่ ๓ งาน ๓๘ ตารางวา ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้บุกรุกเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามแนวเขตด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นบริเวณที่เคยมีกรณีพิพาทกันมาก่อน โดยทำลายเสารั้วคอนกรีตที่ปักเป็นแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีจำนวน ๒๐ ต้น รุกเข้าไปขุดดินเป็นบ่อรวม ๔ บ่อ แล้วนำดินไปถมทำเป็นถนน วางท่อระบายน้ำ ปลุกพืชพันธุ์กล้าไม้ คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ ๑๐ ไร่เศษ ผู้ฟ้องคดีจึงได้แจ้งความร้องทุกข์และมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอให้เพิกถอน น.ค. ๓ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และต่อมาได้นำคดีมาศาลมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอน น.ค. ๓ ฉบับเลขที่ ๒๖๕๓๖ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชดเชยค่าเสียหายต่อสิทธิและทรัพย์สินจากการที่ดินถูกบุกรุกทำลายเป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แต่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เพิกถอน น.ค. ๓ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ แล้ว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติตามคำพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๖๔๓/๒๕๓๕ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๓๕ ว่า ที่ดินส่วนที่พิพาทเป็นที่ดินของผู้ฟ้องคดี แต่ปรากฏว่าเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๓๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๘^{๓๘} แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ และเข้าทำประโยชน์ในที่ดินที่ได้แจ้งไว้จำนวน ๓๐ ไร่ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๐ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ยื่นคำร้องเพื่อขอ น.ค. ๓ จำนวน ๓๖ ไร่ ๓ งาน ๓๘ ตารางวา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออก น.ค. ๓ เลขที่ ๒๖๕๓๖ ตามจำนวนเนื้อที่ดังกล่าว โดยที่จำนวนเนื้อที่ดินและแนวเขตที่ดินที่ขออนุญาต น.ค. ๓ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เปลี่ยนแปลงไปไม่ถูกต้องตรงกับที่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่เจ้าหน้าที่นิคมสร้างตนเองเพียงแต่บันทึกคำชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ถึงสาเหตุที่ดินมีเนื้อที่ไม่ตรงกันว่าได้ประมาณเนื้อที่และคำนวณเนื้อที่ดินด้วยตนเอง โดยไม่มีการตรวจสอบและไม่ได้รวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาต น.ค. ๓ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณานุมัติก่อน ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวถือเป็นสาระสำคัญในการออก น.ค. ๓ เป็นผลให้การออก น.ค. ๓ เลขที่ ๒๖๕๓๖ ไม่ชอบด้วยขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กำหนด

^{๓๘} พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑

มาตรา ๘ ให้อธิบดีมีอำนาจอนุญาตให้สมาชิกนิคมเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมตามกำลังแห่งกรอบครัวของสมาชิกนิคมนั้น แต่ไม่เกินกรอบครัวละห้าสิบไร่



ในข้อ ๖^{๓๙} ของระเบียบกรมประชาสัมพันธ์ ว่าด้วยการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ให้แก่ทายาทของสมาชิกนิคมสร้างตนเอง พ.ศ. ๒๕๓๖ และที่ดินบริเวณพิพาทไปทับซ้อนกับที่ดินด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของผู้ฟ้องคดีที่มีหลักฐานตาม น.ส. ๓ เลขที่ ๒๒๔ จึงไม่ใช่ที่ดินของรัฐที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะนำไปออก น.ค. ๓ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ ตามนัยมาตรา ๖^{๔๐} แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ ประกอบกับประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๔๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออก น.ค. ๓ เลขที่ ๒๖๕๓๖ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และถือว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลโดยภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และอาจใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นในการตรวจสอบเนื้อที่ดินและแนวเขตที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ อันเป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐^{๔๑} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองจึงต้องรับผิดชอบผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำการในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๕^{๔๒} แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

สำหรับความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับการชดเชยนั้น ต้องเป็นความเสียหายที่เป็นผลโดยตรงจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อพิจารณาถึงความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับโดยตรง ได้แก่ การที่ผู้ฟ้องคดี

^{๓๙} ระเบียบกรมประชาสัมพันธ์ ว่าด้วยการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ให้แก่ทายาทของสมาชิกนิคมสร้างตนเอง พ.ศ. ๒๕๓๖

ข้อ ๖ เมื่อนิคมสร้างตนเองได้รับคำร้องขอหนังสือแสดงการทำประโยชน์ตามข้อ ๕ แล้ว ต้องตรวจสอบการเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองและรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ถูกต้องตรงกับหลักฐานที่อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เคยอนุญาตไว้หรือไม่ หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือต้องแก้ไขให้นิคมรวบรวมหลักฐานประกอบเรื่องขออนุมัติอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ให้ถูกต้องก่อน เมื่ออธิบดีอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้แล้ว จึงรวบรวมคำร้องขอหนังสือแสดงการทำประโยชน์พร้อมหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องส่งกรมประชาสัมพันธ์พิจารณาดำเนินการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์

^{๔๐} พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๕

มาตรา ๖ ให้รัฐบาลมีอำนาจจัดที่ดินของรัฐเพื่อให้ประชาชนได้มีที่ตั้งเคหสถาน และประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งในที่ดินนั้น โดยจัดตั้งเป็นนิคมตามพระราชบัญญัตินี้

^{๔๑} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

^{๔๒} พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕ หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำการในการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้

ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดให้ถือว่ากระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดชอบตามวรรคหนึ่ง

ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินส่วนที่ทับซ้อนเป็นเนื้อที่ประมาณ ๑๐ ไร่ เฉพาะช่วงเวลาที่มีการออก น.ค. ๓ ตั้งแต่วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ จนถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เพิกถอน น.ค. ๓ ดังกล่าว คือ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ รวมเป็นระยะเวลาประมาณ ๑ ปี ซึ่งตามสัญญาเช่า ที่ดิน ฉบับลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๗ ระบุว่าผู้ฟ้องคดีได้ให้นาย ว. เช่าที่ดินตาม น.ส. ๓ จำนวน ๔๖ ไร่เศษ เพื่อเป็นที่เลี้ยงสัตว์ (โค) มีกำหนดเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ ในอัตราปีละ ๓,๐๐๐ บาท เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกบุกรุก จำนวน ๑๐ ไร่ คิดเป็นค่าขาดประโยชน์ในที่ดินที่ถูกบุกรุกให้แก่ผู้ฟ้องคดีไร่ละ ๖๕.๒๑ บาท ต่อปี รวมเป็นเงิน ๖๕๒.๑๐ บาท ส่วนค่าเสียหายในการบุกรุกที่ดิน การนำกล้าไม้เข้ามาปลูกในที่ดิน การขุดดินเป็นบ่อและนำดินไปถมเป็นถนน และการบุกรุกทำลายเสาคอนกรีตเป็นความเสียหาย ที่เป็นผลโดยตรงจากการกระทำละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้แก่ การทำรั้ว แสดงแนวเขต ค่าแรงงาน ค่าจ้างเจ้าหน้าที่สำรวจ ค่าทนายความ ค่าอาหารและน้ำดื่ม เลี้ยงผู้ร่วมปฏิบัติงาน เป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการเพื่อเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ ในที่ดินและแสดงแนวเขตที่ดินมิให้ผู้ใดมาบุกรุก และเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้มี การยื่นฟ้องคดีนี้แล้ว จึงมิได้เป็นผลโดยตรงจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีมิได้มีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายจากการกระทำดังกล่าวแต่อย่างใด ศาลจึงไม่อาจกำหนดค่าบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๔ รับผิดชอบค่าเสียหายได้ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงิน ๖๕๒.๑๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ทำการละเมิด คือ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ อันเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออก น.ค. ๓ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๐๖^{๔๓} และมาตรา ๒๒๔^{๔๔} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีประสงค์จะเรียกดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ ศาลจึงพิพากษาให้ตามคำขอ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๖๕๒.๑๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของจำนวนเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๒๖/๒๕๕๖)

^{๔๓-๔๔} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๒๐๖ ในกรณีหนึ่งอันเกิดแต่มูลละเมิด ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดมาแต่เวลาที่ทำการละเมิด

มาตรา ๒๒๔ หนี้เงินนั้น ท่านให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละเจ็ดถึงต่อปี ถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่านั้นโดยอาศัยเหตุอย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้คงส่งดอกเบี้ยต่อไปตามนั้น

ฯลฯ

ฯลฯ



๓.๒.๒ การโต้แย้งคำสั่งที่ให้เพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

กรณีอธิบดีกรมที่ดินมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาแก้ไขการออกโฉนดที่ดินโดยผิดพลาดคลาดเคลื่อน เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่าที่ดินที่ผู้ครอบครองอ้างว่าเป็นที่ดินในโฉนดที่ดินของตนเป็นที่สาธารณประโยชน์ตามคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลยุติธรรม แต่เกิดความคลาดเคลื่อนจากการที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดสเกลที่จำลองแผนที่ในโฉนดที่ดินโดยใช้มาตราส่วนไม่ถูกต้อง ทำให้การคำนวณเนื้อที่ตามโฉนดที่ดินได้พื้นที่ใหญ่กว่าเนื้อที่จริง กรณีจึงเป็นการออกโฉนดที่ดินที่คลาดเคลื่อน การที่อธิบดีกรมที่ดินมีคำสั่งให้แก้ไขมาตราส่วนและเนื้อที่ในโฉนดที่ดินทั้งฉบับเจ้าของที่ดินและฉบับสำนักงานที่ดินให้ถูกต้องตรงกันกับความเป็นจริงจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๖๑๗ ตำบลพรมมาศ (ศาลาสูง) อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ซึ่งตามโฉนดที่ดินระบุว่ามีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๑ งาน ๘๘ ตารางวา โดยซื้อมาจากนาย จ. เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ อำเภอเมืองลพบุรีได้รับรายงานจากผู้ปกครองท้องที่ว่าผู้ฟ้องคดีบุกรุกเข้าไปในที่สาธารณประโยชน์ จึงขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรีทำการรังวัดตรวจสอบที่ดินดังกล่าว ผลการตรวจสอบพบว่าการออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน ๒ กรณี คือ (๑) มาตราส่วนรูปแผนที่ในโฉนดที่ดินเป็น ๑:๔๐๐๐ ที่ถูกต้องตามระวางแผนที่เป็น ๑:๒๐๐๐ และ (๒) เนื้อที่จากรูปแผนที่มาตราส่วน ๑:๔๐๐๐ เป็น ๖ ไร่เศษ ที่ถูกต้องตามระวางแผนที่เป็น ๓ ไร่เศษ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรีจึงแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีนำโฉนดที่ดินพิพาทไปพบเจ้าหน้าที่เพื่อทำการรังวัดสอบเขตแก้ไขให้ถูกต้อง แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ไปพบ นายอำเภอเมืองลพบุรีจึงแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ฟ้องคดีในความผิดฐานบุกรุกเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ร่วมกัน ซึ่งต่อมาพนักงานอัยการได้ฟ้องผู้ฟ้องคดีเป็นจำเลยต่อศาลแขวงลพบุรี คดีถึงที่สุดโดยศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาว่า โฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีรุกร้าเข้าไปในที่สาธารณประโยชน์ แต่ผู้ฟ้องคดีกระทำไปโดยขาดเจตนา จึงพิพากษายกฟ้อง หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีมีหนังสือขอให้อธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) แก้ไขเนื้อที่ที่ดินในโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีให้ถูกต้องตามความเป็นจริงและตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ซึ่งสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ กรมที่ดิน ตรวจสอบแล้วเห็นว่า กรณีมีมูลว่าโฉนดที่ดินพิพาทออกโดยผิดพลาดคลาดเคลื่อนจริง เห็นควรมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ผู้ถูกฟ้องคดี



จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามความในมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนได้ทำการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๖๑๗ และเสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีว่า เป็นการออกโฉนดที่ดินโดยคลาดเคลื่อน ควรแก้มาตราส่วนในโฉนดที่ดินจาก ๑:๔๐๐๐ เป็นมาตราส่วน ๑:๒๐๐๐ และแก้ไขเนื้อที่โฉนดที่ดินจาก ๖ ไร่ ๑ งาน ๘๘ ตารางวา เป็นเนื้อที่ ๓ ไร่ ๙๔ ตารางวา ให้ถูกต้องตามมาตราส่วนที่แท้จริง ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน จึงมีคำสั่งให้แก้ไขมาตราส่วนและเนื้อที่ในโฉนดที่ดินพิพาททั้งฉบับ เจ้าของที่ดินและฉบับสำนักงานที่ดินให้ถูกต้องตรงกัน โดยให้แก้ไขมาตราส่วนจาก ๑:๔๐๐๐ เป็นมาตราส่วน ๑:๒๐๐๐ และแก้ไขเนื้อที่จาก ๖ ไร่ ๑ งาน ๘๘ ตารางวา เป็น ๓ ไร่ ๙๔ ตารางวา และแจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากคณะกรรมการที่ผู้ถูกฟ้องคดีตั้งขึ้นไม่เป็นกลางเพราะมีข้อพิพาทกับผู้ฟ้องคดีเกี่ยวกับเรื่องบุกรุกที่สาธารณะ อีกทั้ง การสอบสวนก็ไม่เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่แก้ไขมาตราส่วนและเนื้อที่ในโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามเนื้อที่ที่ครอบครองทำประโยชน์ รวมทั้งให้จังหวัดลพบุรี หรือองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสถ์รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ พร้อมปรับปรุงพื้นที่ให้อยู่ในสภาพเดิมและส่งมอบให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ (๑) (ข)^{๔๕} ของกฎกระทรวง

^{๔๕} กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการตั้งคณะกรรมการสอบสวน การสอบสวน การแจ้งผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้โอกาสคัดค้าน และการพิจารณาเพิกถอนหรือแก้ไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือการจดทะเบียนเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์โดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๑ เมื่อความปรากฏว่าได้มีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือการจดทะเบียนเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ใด โดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้อธิบดีหรือรองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายตั้งคณะกรรมการสอบสวนชั้นคณะหนึ่ง ดังนี้

(๑) กรณีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์โดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ฯลฯ

ฯลฯ

(ข) สำหรับจังหวัดอื่น ประกอบด้วยเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา หรือข้าราชการสังกัดกรมที่ดินที่อธิบดีหรือรองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายเห็นสมควรเป็นประธาน นายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่หรือผู้แทนตัวแทนคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่หรือผู้แทน



กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการตั้งคณะกรรมการสอบสวน การสอบสวน การแจ้งผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้โอกาสคัดค้าน และการพิจารณาเพิกถอนหรือแก้ไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือการจดทะเบียนเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์โดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๔ อีกทั้ง ไม่ปรากฏว่ากรรมการคนใดคนหนึ่งมีสาเหตุหรือเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นการส่วนตัว หรือมีเหตุอันควรสงสัยที่จะทำให้เสียความเป็นกลางในการสอบสวนพยานหลักฐาน ประกอบกับในการแจ้งผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้โอกาสคัดค้านนั้น คณะกรรมการสอบสวนได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โฉนดที่ดินพิพาทในฐานะผู้มีส่วนได้เสียนำโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๖๑๗ ไปมอบให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรีเพื่อดำเนินการแก้ไขเนื้อที่และมาตราส่วนในโฉนดที่ดินดังกล่าว และหากจะคัดค้านการแก้ไขให้ดำเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้ง ซึ่งแม้จะไม่สามารถส่งหนังสือดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามภูมิสำเนาที่ผู้ฟ้องคดีเคยให้ไว้แก่เจ้าหน้าที่ในสารบบที่ดินได้ เพราะเหตุย้ายที่อยู่ แต่ก็ได้มีการปิดหนังสือแจ้งไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ชัดเจนนว ๕ แห่ง ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี ที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี ที่ทำการกำนัน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพรมมาสเตอร์ และบริเวณที่ดินพิพาท จึงเป็นการปฏิบัติตาม ข้อ ๗^๖ ข้อ ๘^๗ และข้อ ๙^๘ ของกฎกระทรวงดังกล่าว อันเป็นการให้โอกาสผู้ฟ้องคดี ได้ใช้สิทธิโต้แย้งคัดค้านหลักฐานที่คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมมาได้ตามหลักการฟังความ

และผู้แทนส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร เป็นกรรมการ และข้าราชการตั้งแต่ระดับห้าขึ้นไปในสำนักงานที่ดิน จังหวัดหรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา เป็นกรรมการและเลขานุการ

๗๗

๗๗

๔๖-๔๘ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการตั้งคณะกรรมการสอบสวน การสอบสวน การแจ้งผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้โอกาสคัดค้าน และการพิจารณาเพิกถอนหรือแก้ไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือการจดทะเบียนเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์โดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๗ ในการสอบสวน ให้คณะกรรมการสอบสวนส่งหนังสือแจ้งผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้โอกาสคัดค้านการเพิกถอนหรือแก้ไขการออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือการจดทะเบียนเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ที่คลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น

ข้อ ๘ การแจ้งผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้โอกาสคัดค้านให้กระทำเป็นหนังสือ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้ให้ไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในสารบบที่ดินแปลงนั้น

ข้อ ๙ ในกรณีที่ไมอาจแจ้งผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้โอกาสคัดค้านได้ ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งผู้มีส่วนได้เสียโดยปิดหนังสือแจ้งไว้ในที่เปิดเผยสามารถเห็นได้ชัดเจน ณ สำนักงานที่ดิน สำนักงานเขต ที่ว่าการอำเภอหรือที่ว่าการกิ่งอำเภอ ที่ทำการแขวงหรือที่ทำการกำนันท้องที่ สำนักงานหรือที่ทำการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ และในบริเวณที่ดินนั้น แห่งละหนึ่งฉบับ

ให้ถือว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับแจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันปิดหนังสือแจ้ง



ทุกฝ่ายแล้ว คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนของผู้ถูกฟ้องคดี และการสอบสวนของคณะกรรมการดังกล่าว จึงชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับประเด็นว่าที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองโดยอ้างว่าเป็นที่ดินในโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๖๑๗ เป็นที่สาธารณประโยชน์หรือไม่นั้น เมื่อศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองมิใช่ที่ดินตามโฉนด แต่เป็นที่สาธารณะ คำพิพากษาดังกล่าวจึงมีผลผูกพันผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นจำเลยตามมาตรา ๑๔๕^{๔๙} แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประกอบกับมาตรา ๑๕^{๕๐} แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อย่างไรก็ตาม ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้เป็นคู่ความในคดีดังกล่าวได้ ดังนั้น คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์จึงไม่มีผลผูกพันผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจมีคำสั่งให้แก้ไขมาตราส่วนและเนื้อที่ในโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีโดยอ้างคำพิพากษาดังกล่าวได้ คดีจึงมีประเด็นต้องวินิจฉัยว่าเนื้อที่ดินตามโฉนดที่ดินพิพาทคำนวณไว้คลาดเคลื่อนจริงหรือไม่ เมื่อพิจารณาเอกสารเกี่ยวกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีและที่ดินข้างเคียงปรากฏว่า ที่ดินที่พิพาทคือที่ดินส่วนที่อยู่ระหว่างด้านทิศตะวันออกของโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๖๑๗ กับด้านทิศตะวันตกของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๗๐๘ ซึ่งผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าเป็นที่ดินในโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๖๑๗ ของตน เพราะโฉนดที่ดินดังกล่าวระบุเนื้อที่ ๖ ไร่ ๑ งาน ๘๘ ตารางวา ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีโต้แย้งว่าเป็นที่สาธารณะ เนื้อที่ในโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีระบุผิดพลาด เมื่อพิจารณาจากรูปที่ดินตามแผนที่ระวางข้าหลวงเมืองลพบุรี แผ่นที่ ๑ ระวาง ๑๓-๑๔ น ๖-๖ อ มาตราส่วน ๑:๒๐๐๐ ที่ดินข้างเคียงตรงกับที่ปรากฏในระวาง เพียงแต่ไม่พบทางที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของโฉนดที่ดินดังกล่าว ส่วนรูปที่ดินในโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๖๑๗ ของผู้ฟ้องคดีจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู แนวตั้งโดยมีระยะที่ดินด้านทิศใต้ยาวกว่าที่ดินด้านทิศเหนือเล็กน้อย และมีแนวเขตที่ดิน

^{๔๙} ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาตรา ๑๔๕ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยการอุทธรณ์ฎีกา และการพิจารณาใหม่ คำพิพากษาหรือคำสั่งใด ๆ ให้ถือว่าผูกพันคู่ความในกระบวนการพิจารณาของศาลที่พิพากษาหรือมีคำสั่ง นับตั้งแต่วันที่คำพิพากษาหรือมีคำสั่ง จนถึงวันที่คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นได้ถูกเปลี่ยนแปลง แก้ไข กลับหรือดลเสีย ถ้าหากมี

ถึงแม้ศาลจะได้กล่าวไว้โดยทั่วไปว่าให้ใช้คำพิพากษารับบังคับบุคคลภายนอก ซึ่งมีได้เป็นคู่ความในกระบวนการพิจารณาของศาลด้วยก็ดี คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นย่อมไม่ผูกพันบุคคลภายนอก เว้นแต่ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๔๒ (๑) ๒๔๕ และ ๒๗๔ และในข้อต่อไปนี้

(๑) คำพิพากษาเกี่ยวกับฐานะหรือความสามารถของบุคคล หรือคำพิพากษาสั่งให้เลิกนิติบุคคล หรือคำสั่งเรื่องล้มละลายเหล่านี้ บุคคลภายนอกจะยกขึ้นอ้างอิงหรือจะใช้ยื่นแก่บุคคลภายนอกก็ได้

(๒) คำพิพากษาที่วินิจฉัยถึงกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินใด ๆ เป็นคุณแก่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจใช้ยื่นแก่บุคคลภายนอกได้ เว้นแต่บุคคลภายนอกนั้นจะพิสูจน์ได้ว่าตนมีสิทธิดีกว่า

^{๕๐} ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา ๑๕ วิธีพิจารณาข้อใดซึ่งประมวลกฎหมายนี้มีบัญญัติไว้โดยเฉพาะ ให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับเท่าที่พอจะใช้บังคับได้



ด้านทิศตะวันออกยาวกว่าที่ดินด้านทิศตะวันตกเล็กน้อยเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับรูปที่ดินในโฉนดที่ดิน แต่หากรวมที่ดินที่พิพาทเข้าด้วยจะทำให้เขตที่ดินด้านทิศตะวันออกของโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๖๑๗ จดที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๗๐๘ ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างและนำขึ้นในการสอบเขตที่ดิน แต่รูปที่ดินของผู้ฟ้องคดีจะเป็นรูปเกือบครึ่งวงกลมซึ่งแตกต่างจากรูปที่ดินในโฉนดที่ดินและจะขัดแย้งกับโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๗๐๘ ซึ่งเป็นโฉนดที่ออกเมื่อรัตนโกสินทรศก ร้อยสี่สิบหก ระบุว่าแนวเขตด้านทิศตะวันตกจดป่า และต่อมาเมื่อมีการแบ่งแยกที่ดินด้านทิศตะวันตกในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้ระบุที่ดินด้านทิศตะวันตกของที่ดินดังกล่าวเป็นที่สาธารณะ นอกจากนี้หากพิจารณาจากเอกสารท้ายคำฟ้อง ซึ่งเป็นรายละเอียดการรังวัด (รว. ๙) เพื่อกำหนดที่ดินเลขที่ ๘๖๑๗ เมื่อรัตนโกสินทรศก ร้อยสี่สิบเจ็ด รูปที่ดินในเอกสารดังกล่าวจำลองขึ้นตามมาตราส่วน ๑:๒๐๐๐ ซึ่งค่าการวัดเนื้อที่ตามแผนที่ ๑ เซนติเมตร เท่ากับ ๒๐ เมตร หรือ ๑๐ วา รูปที่ดินตามเอกสารดังกล่าวมีเขตที่ดินด้านทิศใต้ซึ่งยาวกว่าด้านทิศเหนือวัดได้ประมาณ ๓ เซนติเมตร (เท่ากับ ๓๐ วา) แนวที่ดินด้านทิศตะวันออกซึ่งยาวกว่าด้านทิศตะวันตกวัดได้ประมาณ ๕ เซนติเมตร (เท่ากับ ๕๐ วา) หรือคำนวณเนื้อที่ทั้งแปลงโดยประมาณได้เนื้อที่ ๑,๕๐๐ ตารางวา หรือ ๓ ไร่ ๓ งาน ซึ่งตรงกับรูปที่ดินและขนาดของที่ดินในระวางแผนที่ข้าหลวงเมืองลพบุรี แผนที่ ๑ และหากจะเปรียบเทียบกับที่ดินแปลงอื่นในระวางดังกล่าวระบุมাত্রาส่วน ๑:๒๐๐๐ ได้เนื้อที่ดินตรงตามมาตราส่วนและเนื้อที่จริง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบรูปจำลองแผนที่ระหว่างโฉนดที่ดินผู้ฟ้องคดีกับโฉนดที่ดินซึ่งตั้งอยู่ด้านทิศใต้ของที่ดินผู้ฟ้องคดีซึ่งมีรูปจำลองขนาดใหญ่กว่าที่ดินผู้ฟ้องคดี แต่กลับมีเนื้อที่น้อยกว่าที่ดินผู้ฟ้องคดีตามที่ระบุไว้ในโฉนดที่ดิน ซึ่งผิดหลักการทำแผนที่และหลักความเป็นจริง จากพยานหลักฐานดังกล่าวจึงสรุปข้อเท็จจริงได้ว่า เนื้อที่ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๖๑๗ ของผู้ฟ้องคดีขณะรังวัดมีเพียง ๓ ไร่เศษ แต่การกำหนดสเกลที่จำลองแผนที่ในโฉนดที่ดินใช้มาตราส่วน ๑:๔๐๐๐ จึงทำให้คำนวณเนื้อที่ได้ ๒,๕๕๘ ตารางวา หรือ ๖ ไร่ ๑ งาน ๘๘ ตารางวา ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า โฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นโฉนดที่ดินที่คลาดเคลื่อน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและมีคำสั่งให้แก้ไขมาตราส่วนและเนื้อที่ในโฉนดที่ดินทั้งฉบับเจ้าของที่ดินและฉบับสำนักงานที่ดินให้ถูกต้องตรงกันตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนโดยให้แก้ไขมาตราส่วนในโฉนดที่ดินจากมาตราส่วน ๑:๔๐๐๐ เป็นมาตราส่วน ๑:๒๐๐๐ และให้แก้ไขเนื้อที่จาก ๖ ไร่ ๑ งาน ๘๘ ตารางวา เป็น ๓ ไร่ ๙๔ ตารางวา จึงเป็นการชอบแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๒๙/๒๕๕๕)

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าในการรังวัดที่ดินเพื่อแบ่งหักเป็นที่สาธารณประโยชน์ และแบ่งแยกในนามเดิม เจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่ได้ไปรับรองแนวเขต แต่มีบุคคลอื่นซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินเดิมไปรับรองแนวเขตแทน อันเป็นกรณีที่ผู้ไปรับรองแนวเขตไม่ใช่ผู้มีอำนาจรับรองแนวเขตตามกฎหมาย จึงทำให้ขาดองค์ประกอบตามมาตรา ๖๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และทำให้การสั่งการของเจ้าพนักงานที่ดินที่ให้แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในโฉนดที่ดินดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันมีผลทำให้รายการจดทะเบียนแบ่งหักที่สาธารณประโยชน์ และรายการจดทะเบียนแบ่งแยกในนามเดิม เป็นการจดทะเบียนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย การที่อธิบดีกรมที่ดินมีคำสั่งเพิกถอนและแก้ไขรายการจดทะเบียน รวมทั้งเพิกถอนโฉนดที่ดินแปลงแยก จึงเป็นการออกคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ซื้อที่ดินแปลงแยกข้างต้นนั้น เมื่อคำสั่งของอธิบดีกรมที่ดินมิได้มีผลเป็นการยกเลิกนิติกรรมซื้อขายที่ดินระหว่างเจ้าของที่ดินกับผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดียังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงดังกล่าว เฉพาะส่วนที่เจ้าของที่ดินเดิมขายให้แก่ผู้ฟ้องคดี และคำสั่งดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ได้ได้รับความเสียหายจากการที่อธิบดีกรมที่ดินมีคำสั่งให้เพิกถอนและแก้ไขรายการจดทะเบียนในโฉนดที่ดินพิพาท และมิได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินตามโฉนดที่ดิน ๒ แปลง เลขที่ ๕๕๗๗ และเลขที่ ๒๔๔๗ ตำบลไทรใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๔๗ เป็นที่ดินแปลงแยกมาจากที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๕๘๐ ตามคำขอรังวัดแบ่งแยกในนามเดิมและแบ่งหักเป็นที่สาธารณประโยชน์ (คลองขุนศรี) ของนาง ย. และนาย ถ. หลังจากนั้น นาง ย. และนาย ถ. ได้ขายโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๔๗ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ต่อมาอธิบดีกรมที่ดินมีคำสั่งให้เพิกถอนและแก้ไขรายการจดทะเบียนที่ดิน และเพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๔๗ เนื่องจากในการรังวัดแบ่งแยกในนามเดิมและแบ่งหักเป็นที่สาธารณประโยชน์ (คลองขุนศรี) เจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่ได้ไปรับรองแนวเขต แต่มีบุคคลอื่นซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินเดิมเป็นผู้รับรองแนวเขต ทำให้ขาดองค์ประกอบตามมาตรา ๖๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และทำให้การสั่งการของเจ้าพนักงานที่ดินที่ให้แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๕๘๐ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันมีผลทำให้รายการจดทะเบียนแบ่งแยกในนามเดิมเป็นโฉนดที่ดินแปลงแยกเลขที่ ๒๔๔๗ ในโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๕๘๐ เป็นการจดทะเบียนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๗๙



ประกอบกับมาตรา ๖๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน จึงให้เพิกถอนรายการจดทะเบียนประเภทแบ่งหักเป็นที่สาธารณประโยชน์ (คลองขุนศรี) และรายการจดทะเบียนแบ่งแยกในนามเดิมดังกล่าว รวมทั้งให้เพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๔๗ เสีย พร้อมทั้งให้แก้ไขรายการจดทะเบียนประเภทขายและรายการจดทะเบียนจำนองเพิ่มหลักทรัพย์โดยไม่เพิ่มวงเงิน ซึ่งจดทะเบียนในโฉนดที่ดินทั้งสองแปลงทุกรายการให้ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว จึงอุทธรณ์ต่ออธิบดีกรมที่ดิน แต่อธิบดีกรมที่ดินมีคำสั่งยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวทำให้ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๔๗ ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเปลี่ยนแปลงไปรวมเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๘๐ ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๔๗ เป็นทางผ่านเข้าออกสู่ทางหลวงสายสุพรรณบุรี-บางบัวทองได้ จึงถือเป็นการรบกวนขัดสิทธิในการครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ดิน อันเป็นการกระทำละเมิดแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง กรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) จึงต้องรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าวต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายจำนวน ๘๔,๑๒๐,๑๔๓.๐๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในขณะที่ทำการรังวัดที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๘๐ เพื่อแบ่งหักเป็นที่สาธารณประโยชน์ (คลองขุนศรี) และแบ่งแยกในนามเดิม เจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่ได้ไปรับรองแนวเขต จึงทำให้ขาดองค์ประกอบตามมาตรา ๖๙ ทวิ^{๕๑} แห่งประมวล

^{๕๑} ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๕

มาตรา ๖๙ ทวิ ผู้มีสิทธิในที่ดินประสงค์จะขอสอบเขตโฉนดที่ดินเฉพาะรายของตน ให้ยื่นคำขอพร้อมด้วยโฉนดที่ดินนั้นต่อเจ้าพนักงานที่ดินและให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไปทำการรังวัดให้

ในการรังวัด ถ้าปรากฏว่าการครอบครองไม่ตรงกับแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดิน เมื่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้รับรองแนวเขตแล้ว ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอำนาจแก้ไขแผนที่หรือเนื้อที่ให้ตรงกับความเป็นจริงได้ เว้นแต่จะเป็นการสมยอมเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย

ในกรณีที่ไมอาจติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาระวังแนวเขตได้ หรือในกรณีที่ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้รับการติดต่อจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มาระวังแนวเขตแล้วแต่ไม่มา หรือมาแต่ไม่ยอมลงชื่อรับรองแนวเขตโดยไม่ได้คัดค้านการรังวัด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้นั้นมาลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดค้านภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ส่งหนังสือ ถ้าผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงไม่ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในกำหนดดังกล่าว และผู้ขอได้ให้คำรับรองว่ามีได้ดำเนินการรังวัดถูกต้องที่ดินข้างเคียงและยินยอมให้แก้ไขแผนที่หรือเนื้อที่ให้ตรงกับความเป็นจริง ให้เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการตามวรรคสองไปได้โดยไม่ต้องมีการรับรองแนวเขต

การติดต่อหรือการแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

หากปรากฏว่ามีผู้คัดค้าน ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอำนาจสอบสวนใกล้เคียงโดยถือหลักฐานแผนที่เป็นหลักในการพิจารณา ถ้าตกลงกันได้ก็ให้ดำเนินการไปตามที่ตกลง แต่ต้องไม่เป็นการสมยอมกันเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย หากตกลงกันไม่ได้



กฎหมายที่ดิน และทำให้การสั่งการของเจ้าพนักงานที่ดินที่ให้แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๘๐ เป็นการสั่งการไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันมีผลทำให้รายการจดทะเบียนแบ่งหักที่สาธารณประโยชน์ (คลองขุนศรี) และรายการจดทะเบียนแบ่งแยกในนามเดิมเป็นโฉนดที่ดินแปลงแยกเลขที่ ๒๔๔๗ เป็นการจดทะเบียนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อธิบดีกรมที่ดินจึงมีคำสั่งให้เพิกถอนและแก้ไขรายการจดทะเบียนในโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๘๐ โดยให้เพิกถอนรายการจดทะเบียนประเภทแบ่งหักที่สาธารณประโยชน์ (คลองขุนศรี) และรายการจดทะเบียนประเภทแบ่งแยกในนามเดิม รวมทั้งให้แก้ไขรายการจดทะเบียนประเภทขายระหว่างนาง ย. และนาย ถ. ผู้ขาย กับบริษัท ย. ผู้ซื้อ เป็นการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์รวม และให้ยกรายการจดทะเบียนประเภทขายระหว่างนาง ย. และนาย ถ. ผู้ขาย กับผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ซื้อ ซึ่งจดทะเบียนในโฉนดที่ดินแปลงแยกเลขที่ ๒๔๔๗ มาจดแจ้งลงในสารบัญญัตินโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๘๐ โดยให้แก้ไขชื่อประเภทการจดทะเบียนจาก “ขาย” เป็น “ขายเฉพาะส่วน” พร้อมทั้งหมายเหตุว่า นาง ย. และนาย ถ. ขายเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น และให้ยกรายการจดทะเบียนจำนองเพิ่มหลักทรัพย์โดยไม่เพิ่มวงเงิน ซึ่งจดทะเบียนในโฉนดที่ดินแปลงแยกเลขที่ ๒๔๔๗ มาจดแจ้งในสารบัญญัตินโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๘๐ รวมทั้งให้เพิกถอนโฉนดที่ดินแปลงแยกเลขที่ ๒๔๔๗ ดังนั้น คำสั่งดังกล่าวจึงมิได้มีผลกระทบต่อกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองซื้อมาจากนาง ย. และนาย ถ. ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงแยกโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๔๗ ซึ่งถูกยกเลิกไป โดยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๘๐ ร่วมกับบริษัท ย. เฉพาะส่วนที่นาง ย. และนาย ถ. ขายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง อีกทั้ง คำสั่งดังกล่าวมิได้มีผลเป็นการยกเลิกนิติกรรมซื้อขายที่ดินระหว่างนาง ย. และนาย ถ. กับผู้ฟ้องคดีทั้งสอง รวมทั้งไม่มีผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยังคงใช้ที่ดินเฉพาะส่วนของตนเป็นทางออกสู่ทางหลวงสายสุพรรณบุรี-บางบัวทอง ได้เช่นเดิม ประกอบกับระหว่างบริษัท ย. และผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ก็ยังคงเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๘๐ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงยังไม่ได้ได้รับความเสียหายจากกรณีที่อธิบดีกรมที่ดินมีคำสั่งให้เพิกถอนและแก้ไขรายการจดทะเบียนในโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๘๐ และเพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๔๗ และมีได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่สังกัดอยู่จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง

ให้แจ้งคู่กรณีไปฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าไม่มีการฟ้องภายในกำหนดดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอไม่ประสงค์จะขอเขตโฉนดที่ดินนั้นต่อไป

ในกรณีผู้มีสิทธิในที่ดินประสงค์จะขอให้ตรวจสอบเนื้อที่ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เฉพาะรายของตน ให้ยื่นคำขอพร้อมด้วยหนังสือรับรองการทำประโยชน์สำหรับที่ดินนั้นต่อเจ้าพนักงานที่ดิน และให้ความไว้วางใจในวรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม



ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๙๗/๒๕๕๕)

ในการพิจารณาว่า น.ส. ๓ ก. ออกโดยคลาดเคลื่อนกับที่ดินตาม น.ส. ๓ หรือไม่ ต้องพิจารณาเปรียบเทียบจากตำแหน่งที่ตั้ง ที่ดินข้างเคียง รูปลักษณะที่ดิน จำนวนเนื้อที่ และรูปถ่ายทางภูมิประเทศว่า ตำแหน่งที่ตั้งที่ดินข้างเคียง รวมทั้งรูปลักษณะของที่ดินตาม น.ส. ๓ และ น.ส. ๓ ก. ใกล้เคียงกันหรือไม่ หากแตกต่างโดยชัดแจ้ง ย่อมต้องพึงได้ว่าที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินคนละแปลงกัน

เมื่อข้อเท็จจริงจากพยานบุคคลและพยานเอกสารพึงได้ว่า ตำแหน่งที่ตั้งของที่ดิน น.ส. ๓ และตำแหน่งของที่ดิน น.ส. ๓ ก. อยู่คนละท้องที่ คนละตำแหน่งกัน ประกอบกับเมื่อพิจารณาจากรูปแผนที่ จำนวนเนื้อที่ที่ดิน และที่ดินข้างเคียงของที่ดิน น.ส. ๓ และที่ดิน น.ส. ๓ ก. แล้ว เชื่อได้ว่ามิใช่ที่ดินแปลงเดียวกัน การออก น.ส. ๓ ก. ข้างต้น จึงเป็นการออกที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงและไม่ชอบด้วยมาตรา ๖๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน อธิบดีกรมที่ดินจึงชอบที่จะเพิกถอน น.ส. ๓ ก. ที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวได้ตามมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน ดังนั้น คำสั่งของอธิบดีกรมที่ดินที่ให้เพิกถอน น.ส. ๓ ก. ข้างต้น จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๔๒ ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบ้านนิงस्ता จังหวัดยะลา โดยซื้อมาจากบริษัท ม. และได้จดทะเบียนการซื้อขายและเสียค่าธรรมเนียม ณ สำนักงานที่ดินอำเภอบ้านนิงस्ता จังหวัดยะลา ซึ่งเดิมที่ดินดังกล่าวเป็นของนาง บ. ตามหลักฐาน น.ส. ๓ เล่ม ๑ หน้า ๑ ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบ้านนิงस्ता จังหวัดยะลา เนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๓ งาน ต่อมา นาง บ. ได้ขายที่ดินดังกล่าวให้แก่นาง ม. และนาง ม. ได้ขายต่อให้แก่บริษัท ม. หลังจากนั้น บริษัท ม. ได้ขอเปลี่ยนแปลงจาก น.ส. ๓ เล่ม ๑ หน้า ๑ ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบ้านนิงस्ता จังหวัดยะลา เป็น น.ส. ๓ ก. ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินอำเภอบ้านนิงस्ता ได้ดำเนินการออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๒ ให้แก่บริษัท ม. โดยมีเนื้อที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น ๓๐ ไร่ ๒ งาน ต่อมา อธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งให้เพิกถอน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๒ ของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าเป็นการออก น.ส. ๓ ก. โดยนำหลักฐานมาขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินคนละแปลงกัน อันเป็นการออกโดยคลาดเคลื่อน จึงเป็นการออก น.ส. ๓ ก. โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๖๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอน



คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีข้างต้น และให้ผู้ฟ้องคดีเข้าครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทได้ต่อไป

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในการพิจารณาว่าการออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๒ ที่พิพาท เป็นการออกที่คลาดเคลื่อนกับที่ดินตาม น.ส. ๓ เล่ม ๑ หน้า ๑ หรือไม่ ต้องพิจารณาเปรียบเทียบจากตำแหน่งที่ตั้ง ที่ดินข้างเคียง รูปลักษณะที่ดิน จำนวนเนื้อที่ รูปถ่ายทางภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหารบกกว่า ตำแหน่งที่ตั้งที่ดินข้างเคียง รูปลักษณะของที่ดินตาม น.ส. ๓ และ น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว ไกลเคียงกันหรือไม่ ซึ่งหากมีความแตกต่างกันโดยชัดแจ้งย่อมต้องพึงได้ว่าเป็นที่ดินคนละแปลงกัน

เมื่อข้อเท็จจริงจากการให้ถ้อยคำของพยานบุคคลของคู่กรณีในคดีนี้ คงรับฟังได้แต่เพียงว่า ที่ดินตาม น.ส. ๓ เล่ม ๑ หน้า ๑ ที่ตั้งของที่ดินน่าเชื่อว่าอยู่ในหมู่ที่ ๑ โดยที่ดินมีข้างเคียงติดกับเหมืองแร่ของนาย ม. และเหมืองแร่ของนาย ก. ตามรูปแผนที่ใน น.ส. ๓ เล่ม ๑ หน้า ๑ ส่วน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๒ ที่ตั้งของที่ดินน่าเชื่อว่าอยู่ในหมู่ที่ ๒ และอาจเป็นที่รกร้างว่างเปล่าในเขตประทานบัตรซึ่งหมดอายุแล้ว สำหรับพยานเอกสารเกี่ยวกับปัญหานี้ นั้น เมื่อพิจารณาคำฟ้องและคำคัดค้านคำให้การของผู้ฟ้องคดีที่กล่าวอ้างในคำฟ้องว่า เหตุที่ที่ดิน น.ส. ๓ เล่ม ๑ หน้า ๑ และที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๒ ตั้งอยู่คนละหมู่ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีจัดโดยระบุมุขมิตพลาต หรือทางราชการได้เปลี่ยนแนวเขตหมู่บ้าน ทำให้ที่ดิน น.ส. ๓ เล่ม ๑ หน้า ๑ กับที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๒ มีหมู่ไม่ตรงกัน แต่จากคำคัดค้านคำให้การของผู้ฟ้องคดีกลับคัดค้านเกี่ยวกับเหตุดังกล่าวว่า เหตุที่ที่ดิน น.ส. ๓ เล่ม ๑ หน้า ๑ ระบุว่าตั้งอยู่ในหมู่ ๑ เนื่องจากนาง บ. ภรรยาของนาย ก. เจ้าของเหมืองแร่ข้างต้นเข้าใจผิดว่าที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ในหมู่ที่ ๑ จึงได้แจ้งกับเจ้าพนักงานที่ดินมิตพลาต อันเป็นการให้ข้อเท็จจริงที่ขัดแย้งกันเอง อีกทั้ง สัญญาซื้อขายที่ดินระหว่างนาง บ. และนาง ม. ระบุว่า ที่ดิน น.ส. ๓ เล่ม ๑ หน้า ๑ ตั้งอยู่ในหมู่ที่ ๑ โดยไม่มีการหักท้วงเกี่ยวกับหมู่ที่ตั้งของที่ดินดังกล่าว นอกจากนี้ ที่ดินพิพาทมิได้ตั้งอยู่ในแนวเขตติดต่อระหว่างหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ ที่อาจจะทำให้นาง บ. เข้าใจผิดเกี่ยวกับหมู่ที่ตั้งของที่ดินดังกล่าว ประกอบกับนาง บ. เป็นบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ดั้งเดิมในบริเวณดังกล่าวมาตั้งแต่ต้น ย่อมต้องทราบแนวเขตหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ เป็นอย่างดี ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีที่อ้างว่า เหตุที่ที่ดิน น.ส. ๓ เล่ม ๑ หน้า ๑ และที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๒ ตั้งอยู่คนละหมู่เกิดจากทางราชการได้เปลี่ยนแนวเขตหมู่บ้าน หรือนาง บ. เข้าใจผิดว่าที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ในหมู่ที่ ๑ จึงได้แจ้งกับเจ้าพนักงานที่ดินมิตพลาต จึงเป็นการกล่าวอ้างลอย ๆ ไม่อาจรับฟังได้ ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้มีการแบ่งเขตการปกครองในพื้นที่พิพาทนั้น นายอำเภอบ้านนิงस्ताได้ตรวจสอบเกี่ยวกับการแบ่งแนวเขตการปกครองแล้ว ไม่ปรากฏว่า



มีการแบ่งแยกแนวเขตการปกครองจากหมู่ที่ ๑ เป็นหมู่ที่ ๒ แต่อย่างไรก็ตาม อีกทั้ง ยังปรากฏว่า จังหวัดยะลามีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่า การชี้ตำแหน่งที่ดินในแผนที่แนบมาปรากฏว่า ที่ตั้งของที่ดินตาม น.ส. ๓ เล่ม ๑ หน้า ๑ อยู่ทางทิศเหนือของภูเขาถ้ำทะลุ ส่วน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๒ อยู่ทางทิศตะวันตกของภูเขาถ้ำทะลุ เชื่อว่าที่ดินทั้งสองแปลงอยู่คนละท้องที่คนละตำแหน่งกัน ดังนั้น จากพยานบุคคลและพยานเอกสารข้างต้นจึงฟังได้ว่า ตำแหน่งที่ตั้งของที่ดิน น.ส. ๓ เล่ม ๑ หน้า ๑ อยู่ในหมู่ที่ ๑ ตำบลถ้ำทะลุ ส่วนตำแหน่งที่ตั้งที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๒ อยู่ในหมู่ที่ ๒ ตำบลถ้ำทะลุ

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณารูปแผนที่ จำนวนเนื้อที่ที่ดิน และที่ดินข้างเคียงด้านทิศใต้ของที่ดิน น.ส. ๓ เล่ม ๑ หน้า ๑ และที่ดินที่ระบุในแผนผังโครงการทำเหมืองแร่ของกรมทรัพยากรธรณี มีความใกล้เคียงกันมากและสอดคล้องกับคำให้การของนาย ว. ซึ่งเคยทำงานเป็นพนักงานในเหมืองแร่บริเวณดังกล่าวที่ให้ถ้อยคำไว้ว่า ที่ดินตาม น.ส. ๓ เล่ม ๑ หน้า ๑ ติดกับเหมืองแร่แปลงประทานบัตรของนาย ก. หรือที่เรียกว่า เหมืองแร่นาข้าว และติดกับเหมืองแร่ประทานบัตรของนาย ม. หรือที่เรียกว่า เหมืองแร่โบลานหรือบุหลัน ดังนั้น จึงฟังได้ว่าที่ดิน น.ส. ๓ เล่ม ๑ หน้า ๑ เป็นที่ดินแปลงเดียวกันกับที่ดินที่ขออนุญาตจัดตั้งสถานที่เพื่อการแต่งแร่นอกเขตตามแผนผังโครงการเหมืองแร่ดีบุกของบริษัท ย. โดยที่ดิน น.ส. ๓ แปลงดังกล่าว มีเนื้อที่ประมาณ ๑๔ ไร่เศษ และมีข้างเคียงด้านทิศเหนือติดแปลงประทานบัตรในโครงการทำเหมืองแร่ดีบุกของบริษัท ย. ทิศใต้ติดที่ดินแปลงประทานบัตรของนาย ม. และทิศตะวันตกติดที่ดินแปลงประทานบัตรของบริษัท ย. แต่ในส่วนหนึ่งของที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๒ นั้น เมื่อพิจารณารายงานการนำชี้แนวเขตเพื่อเปลี่ยน น.ส. ๓ เป็น น.ส. ๓ ก. ปรากฏว่า รูปที่ดินตามแผนที่การนำชี้และรังวัดมิได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมและรังวัดได้เนื้อที่ ๓๐ ไร่ ๒๐ งาน ข้างเคียงด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกระบุว่าได้ที่ดินประทานบัตรของบริษัท ม. ข้างเคียงทิศตะวันตกติดที่ดินแปลงประทานบัตรของนาย ม. ในขณะที่คณะกรรมการสอบสวนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีระบุว่า ผู้นำรังวัดนำรังวัดตามแนวเขตที่ดินโดยมีพยานข้างเคียงลงนามรับรองทุกด้าน และมีข้างเคียงที่ดินด้านทิศเหนือจดที่ดินบริษัท ม. ยาวประมาณ ๑๒๓ เมตร ทิศใต้จดที่ดินนาย ม. ยาวประมาณ ๕ เมตร ทิศตะวันออกจดที่ดินนาย ม. ยาวประมาณ ๖๘๕ เมตร และทิศตะวันตกจดที่ดินบริษัท ม. ยาวประมาณ ๘๕๗ เมตร ทำให้ไม่อาจทราบได้ว่า ข้างเคียงของที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๒ ที่ถูกต้องเป็นอย่างไร ประกอบกับนาย ส. และนาย น. ซึ่งเป็นผู้ปกครองท้องที่เดิมให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีว่า ที่ดินตาม น.ส. ๓ เล่ม ๑ หน้า ๑ อยู่ทางด้านตะวันออกของที่ดินของบริษัท ม. จึงยังไม่ตรงกับข้างเคียงด้านทิศตะวันตกของที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๒ กรณีจึงเห็นได้ว่า รูปแผนที่ จำนวนเนื้อที่ และที่ดินข้างเคียงของที่ดิน น.ส. ๓ เล่ม ๑ หน้า ๑ กับที่ดิน น.ส. ๓ ก.



เลขที่ ๔๒ แตกต่างกันโดยชัดแจ้ง กล่าวคือ รูปลักษณะแผนที่ของที่ดิน น.ส. ๓ เล่ม ๑ หน้า ๑ เป็นรูปสี่เหลี่ยม ส่วนที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๒ ไม่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม จำนวนเนื้อที่ตาม น.ส. ๓ เล่ม ๑ หน้า ๑ เป็นจำนวน ๑๔ ไร่ ๓ งาน ส่วนที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๒ จำนวนเนื้อที่ ๓๐ ไร่ ๒ งาน ต่างกัน ๑๕ ไร่ ๓ งาน ข้างเคียงด้านทิศใต้ของที่ดิน น.ส. ๓ เล่ม ๑ หน้า ๑ ระบุว่า ติดประตอานบัตรของนาย ม. ความยาว ๒ เส้น แต่ข้างเคียงด้านทิศใต้ของที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๒ ระบุว่า ติดประตอานบัตรของนาย ม. ความยาวเพียง ๕ เมตร ในขณะที่ด้านทิศตะวันออกของที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๒ ยังไม่สอดคล้องกันว่าติดกับที่ดินของบริษัท ม. หรือที่ดินของนาย ม. นอกจากนี้ ยังปรากฏตามแผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหารบกกว่า รูปที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๒ มีลักษณะคล้ายกับรูปแผนที่ของที่ดินแปลงประตอานบัตรของบริษัท ย. ซึ่งหมดอายุประตอานบัตรแล้ว และทรัพยากรธรณีจังหวัดยะลา มิได้ต่อประตอานบัตรให้ใหม่ และข้างเคียงด้านทิศใต้ของที่ดินแปลงประตอานบัตรของบริษัท ย. ดังกล่าวระบุว่า ติดกับที่ดินแปลงประตอานบัตรของนาย ม. เพียงเล็กน้อย ซึ่งสอดคล้องและใกล้เคียงกับรูปแผนที่ตามการรังวัดชี้แนวเขตของ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๒ ที่ระบุว่า ข้างเคียงด้านทิศใต้ติดที่ดินประตอานบัตรของนาย ม. ประมาณ ๕ เมตร กรณีจึงเชื่อได้ว่า ที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๒ ออกทับซ้อนหรือเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินแปลงประตอานบัตรของบริษัท ย. ข้างต้น และเนื้อที่ที่ดินที่เพิ่มขึ้นจากเดิม ๑๔ ไร่ ๓ งาน เป็น ๓๐ ไร่ ๒ งาน มิได้เกิดจากคำนวณผิดพลาด แต่เกิดจากการนำชี้ผิดแปลงนั่นเอง

ดังนั้น เมื่อตำแหน่งที่ตั้ง รูปแผนที่ จำนวนเนื้อที่ที่ดินข้างเคียงของที่ดิน น.ส. ๓ เล่ม ๑ หน้า ๑ กับที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๒ แตกต่างกัน จึงเชื่อได้ว่ามิใช่ที่ดินแปลงเดียวกัน การออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๒ จึงเป็นการออกคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง และไม่ชอบด้วยมาตรา ๖๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงชอบที่จะเพิกถอน น.ส. ๓ ก. ดังกล่าวได้ตามมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน และเมื่อปรากฏว่า ก่อนดำเนินการเพิกถอน น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการตามมาตรา ๖๑ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงประกอบด้วยพนักงานฝ่ายปกครองและตัวแทนคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่ดิน ตั้งอยู่เป็นกรรมการ และได้ให้ออกาสผู้ฟ้องคดีโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐาน โดยผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำคัดค้านพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว จึงเป็นการดำเนินการถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ตามที่มาตรา ๖๑ ดังกล่าวกำหนดแล้ว ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่สั่งให้เพิกถอน น.ส. ๓ ก. ของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๐๔/๒๕๕๕)



กรณีที่ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการ ป.ป.ป. และคณะกรรมการสอบสวนที่อธิบดีกรมที่ดินตั้งขึ้นตามความในมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน สอดคล้องตรงกันว่า ข้างเคียงของหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ไม่สัมพันธ์กับข้างเคียงของแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ที่นำมาใช้เป็นหลักฐานขออนุญาต น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว และตามผลการแปลตีความ และวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศที่ดิน ส.ค. ๑ ข้างต้น ไม่ปรากฏร่องรอยการทำประโยชน์ และไม่พบพืชผลอาสินในที่ดิน สภาพที่ดินเป็นที่รกร้างว่างเปล่าไม่เหมาะสมที่จะปลูกพืชทางเศรษฐกิจ ประกอบกับผลการตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งของที่ดิน ส.ค. ๑ ดังกล่าว ก็เป็นที่ดินคนละตำแหน่งกับที่ดินตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก. กรณีจึงเป็นการนำแบบแจ้งการครอบครองที่ดินของที่ดินแปลงอื่นมาใช้เป็นหลักฐานในการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติซึ่งทางราชการได้สงวนไว้เพื่อทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็นที่ดินต้องห้ามมิให้ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามข้อ ๘ (๒) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๓ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น การออก น.ส. ๓ ก. ซึ่งอาศัยหลักฐาน ส.ค. ๑ ของที่ดินแปลงอื่น จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีผลทำให้ น.ส. ๓ ก. ซึ่งแบ่งแยกมาจาก น.ส. ๓ ก. ที่ไม่ชอบดังกล่าว ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตามหลักฐานหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๘๘๘ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เนื้อที่ ๔ ไร่ ๒๘ ตารางวา ได้รับความเดือดร้อนจากการที่คณะกรรมการ ป.ป.ป. ทำการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๗๘ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เนื้อที่ ๒๑ ไร่ ๒ งาน ๕๐ ตารางวา แล้วพบว่า น.ส. ๓ ก. ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่ใช่ที่ดินตามหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน และสภาพที่ดินเป็นดินทรายไม่สามารถทำประโยชน์ได้ รวมทั้งไม่มีการทำประโยชน์ต่อเนื่องในที่ดินแต่อย่างใด อธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยรองอธิบดี จึงมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทำการสอบสวนกรณีดังกล่าว ผลการสอบสวนปรากฏว่า น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๗๘ และ น.ส. ๓ ก. แปลงที่แบ่งแยกมาจาก น.ส. ๓ ก. ฉบับดังกล่าวทุกแปลง รวมถึง น.ส. ๓ ก. ของผู้ฟ้องคดี เป็น น.ส. ๓ ก. ที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากอาศัยหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เลขที่ ๑๓๓ ซึ่งเป็นหลักฐานสำหรับที่ดินแปลงอื่นมาใช้เป็นหลักฐานออก น.ส. ๓ ก. และที่ดินบริเวณดังกล่าวอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จึงเป็นการนำที่ดินที่ไม่มีหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดินมาออก น.ส. ๓ ก. ในที่ดินซึ่งทางราชการได้สงวนไว้เพื่อทรัพยากรธรรมชาติ



อันเป็นที่ดินต้องห้ามมิให้ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน และไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินได้ เป็นผลให้ น.ส. ๓ ก. ของผู้ฟ้องคดี และแปลงอื่น ๆ ซึ่งแบ่งแยกมาจาก น.ส. ๓ ก. ข้างต้น ไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีโดยรองอธิบดีจึงมีคำสั่งให้เพิกถอน น.ส. ๓ ก. ของผู้ฟ้องคดี และ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๗๘ พร้อมแปลงแบ่งแยกอื่น ๆ ด้วย ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งต่อมาरणปลัดกระทรวงมหาดไทยได้วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้เพิกถอน น.ส. ๓ ก. ของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามพยานเอกสารหลักฐาน และผลการตรวจสอบของคณะกรรมการ ป.ป.ป. รวมทั้งผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนตามคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินตามความในมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ว่า ข้างเคียงของ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๘๘ ไม่ตรงกับข้างเคียงของ ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๓๓ ที่นำมาใช้เป็นหลักฐานขอออก น.ส. ๓ ก. โดยเฉพาะด้านทิศใต้ซึ่งตาม ส.ค. ๑ ระบุว่า จดทุ่ง แต่ตาม น.ส. ๓ ก. กลับปรากฏว่าทิศใต้จดที่ดินตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๗๗ ซึ่งออกโดยอาศัยหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๓๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ของนาย พ. ซึ่ง ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๓๕ ดังกล่าวระบุว่า ทิศเหนือจดที่ดินนาย ล. ซึ่ง ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๓๓ และเลขที่ ๑๓๕ ต่างแจ้งการครอบครองไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ ว่าสภาพที่ดินเป็นสวนมะพร้าว แต่ผลการแปล ตีความ และวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศปี พ.ศ. ๒๕๑๐ และปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ไม่ปรากฏร่องรอยการทำสวนมะพร้าวในที่ดินพิพาทแต่อย่างใด ประกอบกับการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่และคณะทำงานในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ และปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ปรากฏว่า ที่พิพาทไม่มีการทำประโยชน์ ไม่พบพืชผลอาสินในที่ดินดังกล่าวแต่อย่างใด สภาพที่ดินเป็นดินปนทรายผสมดินดำ ซึ่งถูกทอดทิ้งให้รกร้างว่างเปล่า เพราะสภาพที่ดินและสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสมที่จะปลูกพืชทางเศรษฐกิจ และมีต้นสนทะเล ซึ่งขึ้นเองตามธรรมชาติประมาณร้อยละ ๒๐ ของแปลงที่ดิน มีอายุประมาณ ๒๐ ถึง ๓๐ ปี ขึ้นไปตลอดแนวยาวของชายทะเล นอกนั้นเป็นทุ่งหญ้าและมีหญ้าปกคลุมอยู่ทั่วไป และผลการตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งของที่ดินตาม ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๓๓ ที่ใช้เป็นหลักฐานในการออก น.ส. ๓ ก. ตั้งอยู่ตรงจุดพิกัดบริเวณหาดฉางหลวง หมู่ที่ ๕ ตำบลไม้ฝาด ซึ่งเป็นที่ดินคนละตำแหน่งกับที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๗๘ ส่วนตำแหน่งที่ตั้งของที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๓๕ ที่ใช้เป็นหลักฐานในการออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๗๗ ตั้งอยู่ตรงจุดพิกัดบริเวณปากคลองฉางหลวง หมู่ที่ ๕ ตำบลไม้ฝาด ซึ่งเป็นที่ดินคนละตำแหน่งกับที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๗๗ เช่นเดียวกัน กรณีจึงเป็นการนำ ส.ค. ๑ ของที่ดินแปลงอื่นมาใช้เป็นหลักฐานในการออก น.ส. ๓ ก. จริง และที่ดินบริเวณดังกล่าวอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม อันเป็นการนำที่ดินที่ไม่มีหลักฐานแสดงสิทธิครอบครองที่ดินที่ชอบด้วยกฎหมายมาออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน



ซึ่งทางราชการได้สงวนไว้เพื่อทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นที่ดินต้องห้ามมิให้ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามข้อ ๘ (๒)^{๕๒} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ประกอบกับข้อ ๓^{๕๓} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น การออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๗๘ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้นเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๘๘ ของผู้ฟ้องคดีได้แบ่งแยกมาจาก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๗๘ ดังกล่าว กรณีจึงมีผลทำให้ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๘๘ ของผู้ฟ้องคดี ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

สำหรับกระบวนการพิจารณาดำเนินการเพิกถอน น.ส. ๓ ก. ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายข้างต้นนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามความในมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งในการสอบสวนคณะกรรมการสอบสวนได้ดำเนินการสอบสวนพยานหลักฐาน พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้มีส่วนได้เสียทราบเพื่อให้โอกาสคัดค้านการเพิกถอนแล้ว โดยภายหลังจากผู้ฟ้องคดีมีหนังสือคัดค้านการเพิกถอน ผู้ถูกฟ้องคดีโดยรองอธิบดีพิจารณาแล้วเห็นว่า น.ส. ๓ ก. ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงมีคำสั่งให้เพิกถอน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๘๘ การดำเนินการดังกล่าวจึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการตั้งคณะกรรมการสอบสวน การสอบสวน การแจ้งผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้โอกาสคัดค้าน และการพิจารณาเพิกถอนหรือแก้ไขการออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือการจดทะเบียนเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ โดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๔ แล้ว คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้เพิกถอน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๘๘ ของผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๙๑/๒๕๕๕)

^{๕๒} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ข้อ ๘ ที่ดินที่จะพึงออกโฉนดที่ดินต้องเป็นที่ดินที่มีสิทธิในที่ดินได้ครอบครองและทำประโยชน์แล้ว และเป็นที่ดินที่จะพึงออกโฉนดที่ดินได้ตามกฎหมายแต่ห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินสำหรับที่ดินดังต่อไปนี้

- (๑) ที่ดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ทางน้ำ ทางหลวง ทะเลสาบ ที่ชายตลิ่ง
- (๒) ที่เขา ที่ภูเขาหรือที่สงวนหวงห้าม หรือที่ดินซึ่งทางราชการเห็นว่าควรสงวนไว้เพื่อทรัพยากรธรรมชาติ

^{๕๓} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ข้อ ๓ การออกหนังสือรับรองว่า "ได้ทำประโยชน์แล้ว" ให้กระทำสำหรับที่ดินที่จะพึงออกโฉนดที่ดินได้ตามกฎหมาย



ในการรังวัดแบ่งแยกที่ดิน หากปรากฏว่าพนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งให้ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงมาระวังแนวเขต โดยส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังที่อยู่ที่ไม่ใช่ที่อยู่ตามภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียง แม้จะมีผู้รับไว้แทน แต่เมื่อผู้รับไว้แทนดังกล่าวมิได้เป็นผู้อยู่อาศัยหรือทำงานอยู่ในบ้านของผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียง จึงไม่อาจถือว่าการแจ้งดังกล่าวเป็นการแจ้งโดยชอบด้วยกฎหมาย การดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่จึงเป็นการรังวัดแบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวมที่ดินโดยมิได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด

เมื่อกฎหมายกำหนดให้กรณีการโต้แย้งการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือจดทะเบียนเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์โดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย อธิบดีกรมที่ดินจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อสอบสวนกรณีดังกล่าว ดังนั้น หากปรากฏว่าคณะกรรมการที่ตั้งขึ้น มีองค์ประกอบครบถ้วน และได้ดำเนินการสอบสวนโดยแจ้งผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้โอกาสคัดค้านจนได้ข้อเท็จจริงว่า การรังวัดแบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวมข้างต้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมิได้ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด และต่อมาอธิบดีกรมที่ดินมีคำสั่งให้เพิกถอนโฉนดที่ดินแปลงแบ่งแยกดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมในโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๗๖๐๘ ตำบลทุ่งมหาเมฆ (สาทร) อำเภอยานนาวา (สาทร) กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๒ งาน ๘๙^๓/_{๑๐} ตารางวา ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ซื้อและรับโอนกรรมสิทธิ์จากนางสาว พ. รวมทั้งได้จดทะเบียนจำนองที่ดินเป็นประกันหนี้ไว้กับธนาคาร ต่อมา ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ยื่นคำขอรังวัดแบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินดังกล่าว ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้นัดทำการรังวัดและส่งหมายแจ้งผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินข้างเคียงทราบ โดยกรณีนาย ท. และนาง น. ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของที่ดินพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ส่งหมายไปที่บ้านเลขที่ ๑๒/๑ ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ซึ่งที่ถูกต้องบุคคลทั้งสองมีทะเบียนบ้านอยู่บ้านเลขที่ ๑๒/๒ ปรากฏว่า หมายดังกล่าวมีนางสาว ร. รับไว้แทน ในวันรังวัดนาย ท. และนาง น. จึงมิได้ไปชี้แนวเขต ส่วนผู้ถือกรรมสิทธิ์ข้างเคียงรายอื่นไม่ได้คัดค้านการรังวัด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้แก้ไขรูปแผนที่และจำนวนเนื้อที่และแบ่งแยกที่ดินเป็น ๒ โฉนด โดยที่ดินแปลงทางด้านทิศใต้ เนื้อที่ ๑ งาน ๓๕ ตารางวา เป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๒๗ มีผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ ส่วนแปลงคงเหลือซึ่งอยู่ทางทิศเหนือเป็นของผู้ฟ้องคดี



ที่ ๑ มีเนื้อที่ ๑ งาน ๕๖^๖/_{๑๐} ตารางวา เมื่อรวมจำนวนเนื้อที่ทั้งสองแปลงตามผลการรังวัด ได้จำนวนเนื้อที่เพิ่มขึ้น ๒^๓/_{๑๐} ตารางวา โดยธนาคารได้ยินยอมให้ที่ดินแปลงของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ปลอดการจำนอง และให้การจำนองครอบงำเฉพาะที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมา นาย ท. และนาง น. ได้ร้องขอให้เพิกถอนการรังวัดแบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวมของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง โดยอ้างว่าการรังวัดไม่ชอบเพราะส่งหมายแจ้งให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงโดยผิดพลาด ทำให้ผลการรังวัดเพื่อแก้ไขรูปแผนที่และจำนวนเนื้อที่ที่ดินแปลงพิพาทของผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีผลทำให้รายการจดทะเบียนแบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวมและโฉนดที่ดินแปลงแบ่งแยกไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย อธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และต่อมาได้มีคำสั่งเพิกถอนรายการจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินแปลงโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๗๖๐๘ และเพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๒๗ ซึ่งแบ่งแยกจากโฉนดที่ดินดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ไม่มีเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตัวแทนคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่ดินนั้น ตั้งอยู่ เป็นกรรมการร่วมอยู่ด้วย จึงไม่เป็นไปตามความในมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และการแจ้งให้เจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงโดยส่งหมายแจ้งไม่ตรงตามที่อยู่ของเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงไม่ควรที่จะเป็นสาระสำคัญที่ทำให้ผลการรังวัดสอบเขต การแก้ไขรูปแผนที่จำนวนเนื้อที่ และการจดทะเบียนแบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวมที่ดินไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งต่อมาผู้ชำนาญพิจารณาอุทธรณ์มีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำสั่งให้เพิกถอนรายการจดทะเบียนแบ่งกรรมสิทธิ์รวมระหว่างผู้ฟ้องคดีทั้งสอง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในการรังวัดแบ่งแยกที่ดิน พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องติดต่อหรือแจ้งให้ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงทราบเพื่อให้มาระวังแนวเขต โดยในกรณีที่ไมอาจติดต่อได้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม (๒) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗^{๕๔} กล่าวคือ ต้องปิดหนังสือแจ้งในที่เปิดเผย

^{๕๔} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ และมาตรา ๖๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

การติดต่อหรือการแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มารับรองแนวเขตหรือคัดค้านการรังวัดตามความในมาตรา ๖๙ ทวิ วรคสามและวรรคหก แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๐ ให้ปฏิบัติดังนี้



ณ บริเวณที่ดิน ที่ว่าการเขต ที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอ พร้อมกับส่งหนังสือแจ้งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ที่สอบถามได้จากนายทะเบียนหรือที่อยู่ปรากฏหลักฐาน ที่สำนักงานที่ดิน ส่วนในกรณีที่ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้รับการติดต่อจากพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่ไม่มาระวางแนวเขตในวันรังวัดหรือมาแต่ไม่ลงชื่อรับรอง พนักงานเจ้าหน้าที่ก็ต้องปฏิบัติตาม (๑) ของกฎกระทรวงฉบับเดียวกัน กล่าวคือ ภายหลังการรังวัดต้องทำหนังสือแจ้งโดยส่ง ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ที่เคยติดต่อหรือตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้เป็นหนังสือ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมาลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดค้านภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้ส่งหนังสือ หากผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงไม่ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งภายใน กำหนดเวลาดังกล่าว และผู้ขอรังวัดให้คำรับรองว่ามีได้นำรังวัดรูล้ำที่ดินข้างเคียง และยินยอม ให้แก้ไขแผนที่และเนื้อที่ให้ตรงกับความเป็นจริง เจ้าพนักงานที่ดินจึงจะดำเนินการโดยไม่ต้องมี การรับรองแนวเขตได้

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการรังวัดเพื่อแบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวมที่ดิน โฉนดเลขที่ ๒๗/๖๐๘ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับแจ้งถึงนาย ท. และนาง น. ในฐานะเจ้าของที่ดินข้างเคียงทางด้านทิศเหนือให้มาระวางแนวเขต โดยได้ส่งหนังสือ ดังกล่าวไปยังบ้านเลขที่ ๑๒/๑ ถนนมเหล็กข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาย ท. และนาง น. อยู่บ้านเลขที่ ๑๒/๒ ซึ่งเป็นภูมิลำเนาของนาย ท. และนาง น. แม้จะมีนางสาว ร. เป็นผู้รับหนังสือไว้แทน แต่เมื่อนางสาว ร. มิได้เป็นผู้อยู่อาศัย หรือทำงานอยู่ในบ้านของนาย ท. และนาง น. จึงไม่อาจถือว่าบุคคลทั้งสองได้รับหนังสือแจ้ง ดังกล่าวโดยชอบตามมาตรา ๖๙ วรรคสอง^{๕๕} ประกอบกับมาตรา ๗๐^{๕๖} แห่งพระราชบัญญัติ

(๑) ในกรณีที่ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้รับการติดต่อจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มาระวางแนวเขตแล้ว แต่ไม่มาหรือมา แต่ไม่ยอมลงชื่อรับรองแนวเขตโดยไม่คัดค้านการรังวัด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำหนังสือแจ้งให้มาลงชื่อรับรองแนวเขต หรือคัดค้านการรังวัดโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงตามที่อยู่ที่เคยติดต่อหรือตามที่อยู่ที่ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงนั้นได้แจ้งเป็นหนังสือไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

(๒) ในกรณีที่ไมอาจติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาระวางแนวเขตได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปิดหนังสือแจ้งให้ ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงนั้นมาลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดค้านการรังวัดไว้ในที่เปิดเผย ณ บริเวณที่ดินของผู้มีสิทธิในที่ดิน ข้างเคียงและ ณ ที่ว่าการเขตหรือที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของที่ดินนั้นแห่งหนึ่งฉบับ พร้อมกับ ให้ส่งหนังสือแจ้งนั้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงตามที่อยู่ที่พนักงานเจ้าหน้าที่สอบถาม ได้ความจากนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น หรือถ้าสอบถามแล้วยังไม่ทราบที่อยู่ของผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียง ก็ให้ส่งไปยังผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงตามที่ปรากฏหลักฐานที่สำนักงานที่ดิน

^{๕๕-๕๖} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๖๙

ฯลฯ

ฯลฯ

การแจ้งเป็นหนังสือให้ส่งหนังสือแจ้งต่อผู้นั้น หรือถ้าได้ส่งไปยังภูมิลำเนาของผู้นั้นก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งตั้งแต่

ในขณะที่ยัง

ฯลฯ

ฯลฯ



วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และไม่อาจถือว่านาย ท. และนาง น. ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่แต่ไม่ได้มาระวังแนวเขต ซึ่งจะทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจดำเนินการตามมาตรา ๖๙ ทวิ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน หรือตาม (๑) ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๒๑)ฯ ได้ นอกจากนี้ แม้หากจะฟังว่า นาย ท. และนาง น. ได้รับทราบวันนัดรังวัดแต่ไม่ได้มาระวังแนวเขตก็ตาม แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะแก้ไขรูปที่ดินและเนื้อที่ในโฉนดที่ดินตามผลการรังวัด ก็จะต้องดำเนินการตามมาตรา ๖๙ ทวิ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และ (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๒๑) กล่าวคือ ต้องมีหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียจนถึงนาย ท. และนาง น. ตามที่อยู่ที่เคยติดต่อหรือตามที่ได้แจ้งไว้ต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ นาย ท. และนาง น. มาลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดค้านภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้ส่งหนังสือ และนาย ท. และนาง น. ไม่ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากรังวัดแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียจนตอบรับแจ้งให้นาย ท. และนาง น. ให้มารับรองแนวเขตและคัดค้านการรังวัดอีกครั้งแต่ส่งตามที่อยู่เดิม คือ บ้านเลขที่ ๑๒/๑ และไม่สามารถนำส่งได้เนื่องจากไม่มีผู้รับ การดำเนินการรังวัดตลอดจนการแบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวมที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๗๖๐๘ ของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีดังกล่าวได้โดยชอบ

เมื่อกรณีนี้เป็นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือจดทะเบียนเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์โดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย มิใช่กรณีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์โดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะเป็นการรังวัดแบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวมในโฉนดที่ดินเดิม คณะกรรมการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่งตั้งเพื่อสอบสวนกรณีดังกล่าว จึงต้องประกอบด้วยบุคคลตามข้อ ๑ (๒) (ก)^{๕๗} ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการตั้งคณะกรรมการสอบสวน

มาตรา ๗๐ การแจ้งเป็นหนังสือโดยวิธีให้บุคคลนำไปส่ง ถ้าผู้รับไม่ยอมรับหรือถ้าขณะนำไปส่งไม่พบผู้รับ และหากได้ส่งให้กับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู่หรือทำงานในสถานที่นั้น หรือในกรณีที่ผู้รับไม่ยอมรับ หากได้วางหนังสือนั้นหรือปิดหนังสือนั้นไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานที่นั้นต่อหน้าเจ้าพนักงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ไปเป็นพยานก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งแล้ว

^{๕๗} กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการตั้งคณะกรรมการสอบสวน การสอบสวน การแจ้งผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้โอกาสคัดค้าน และการพิจารณาเพิกถอนหรือแก้ไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือการจดทะเบียนเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์โดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๑ เมื่อความปรากฏว่าได้มีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือการจดทะเบียนเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ใดโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้อธิบดีหรือรองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายตั้งคณะกรรมการสอบสวนชั้นคณะหนึ่ง ดังนี้

ฯลฯ

ฯลฯ



การสอบสวน การแจ้งผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้โอกาสคัดค้าน และการพิจารณาเพิกถอนหรือแก้ไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือการจดทะเบียนเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์โดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีผู้อำนวยความสะดวกและผู้แทนส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการด้วย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนประกอบด้วยเจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ นักวิชาการที่ดิน ฝ่ายทะเบียน เป็นกรรมการ และนักวิชาการที่ดิน ฝ่ายทะเบียนอีกหนึ่งราย เป็นกรรมการและเลขานุการ จึงชอบด้วยมาตรา ๖๑ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และหลักเกณฑ์ตามกฎหมายกระทรวงดังกล่าวแล้ว และเมื่อคณะกรรมการสอบสวนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีองค์ประกอบโดยชอบดังที่กล่าวข้างต้นได้ดำเนินการสอบสวนโดยแจ้งผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้โอกาสคัดค้านจนได้ข้อเท็จจริงว่า การรังวัดแบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวมไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้เพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๒๗ ซึ่งเป็นโฉนดที่ดินแปลงแยกที่สืบเนื่องมาจากการจดทะเบียนเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์โดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๓๗/๒๕๕๖)

กรณีที่ปรากฏหลักฐานว่า การออกโฉนดที่ดินฉบับพิพาทได้มีการนำที่ดินนอกหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ซึ่งผู้ขอไม่มีสิทธิในที่ดินนั้นโดยชอบด้วยกฎหมายมารวมออกโฉนดที่ดินด้วย การออกโฉนดที่ดินดังกล่าวย่อมไม่ชอบด้วยมาตรา ๕๔ และมาตรา ๕๕ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับข้อ ๘ วรรคสอง และข้อ ๑๐ ของระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ว่าด้วยเงื่อนไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ อันส่งผลให้โฉนดที่ดินดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย และต้องถูกเพิกถอน อย่างไรก็ดีตาม

(๒) กรณีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือการจดทะเบียนเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์โดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

(ก) สำหรับกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครหรือเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขา หรือข้าราชการสังกัดกรมที่ดินที่อธิบดีหรือรองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายเห็นสมควร เป็นประธานและกรรมการซึ่งเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับห้าขึ้นไปในสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครหรือสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขา อีกสองคน โดยให้กรรมการคนหนึ่ง เป็นเลขานุการ

ฯลฯ

ฯลฯ



สิทธิในที่ดินตามหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ดังกล่าว ก็ไม่เสียไป หากผู้รับโอนที่ดินรับโอนที่ดินมาจากผู้ซึ่งมีหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) และเข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ส่วนที่ดินนอกหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) หากผู้รับโอนที่ดินเป็นบุคคลซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่อาจออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้ได้ตามกฎหมาย และที่ดินไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน พนักงานเจ้าหน้าที่ก็อาจออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้แก่ผู้รับโอนที่ดินดังกล่าวได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประมวลกฎหมายที่ดินกำหนด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ นาง ล. นาย ฉ. และนาย ช. ได้ร่วมกันยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยอาศัยหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เลขที่ ๑๙ หมู่ที่ ๘ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีชื่อนาง ส. และนาย บ. เป็นผู้แจ้งการครอบครองที่ดินไว้เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๘ โดยบุคคลทั้งสองได้แจ้งการครอบครองที่ดินว่าตนเป็นเจ้าของที่ดินเนื้อที่ ๒๐ ไร่ ปรากฏว่าในการรังวัดที่ดินผลการรังวัดได้เนื้อที่ ๒๕๒ ไร่ ๓ งาน ๕๑ ตารางวา มากกว่าเนื้อที่ที่ระบุในหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดินเดิมจำนวน ๒๓๒ ไร่ ๓ งาน ๕๑ ตารางวา ซึ่งฝ่ายรังวัดเห็นว่าควรตั้งคณะกรรมการออกไปตรวจพิสูจน์ที่ดินเนื่องจากผลการรังวัดได้เนื้อที่เกินจากที่ระบุในหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดินมาก น่าจะมีการรังวัดเอาที่ดินนอกหลักฐานรวมเข้าด้วย อีกทั้ง จากการตรวจสอบระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศปรากฏว่า มีที่ดินบางส่วนยังไม่ได้ทำประโยชน์ซึ่งไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออกโฉนดที่ดินได้ จึงควรตรวจสอบและรังวัดกันเขตในส่วนที่ไม่ได้ทำประโยชน์และส่วนที่อยู่นอกหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน เมื่อได้ข้อยุติแล้วจึงจะพิจารณาประกาศการออกโฉนดที่ดินต่อไป หลังจากนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประกาศแจกโฉนดที่ดินจนครบกำหนดสามสิบวันไม่มีผู้ใดคัดค้าน ต่อมา เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย ได้ออกโฉนดที่ดินโดยแบ่งออกเป็นหกแปลงตามคำขอของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ นาง ล. นาย ฉ. และนาย ช. โดยสองแปลงแรก ได้แก่ โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๕๘๖ เนื้อที่ ๔๒ ไร่ ๒ งาน ๔ ตารางวา และโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๕๘๗ เนื้อที่ ๔๙ ไร่ ๓ งาน ๙๖ ตารางวา ออกให้แก่นาง ล. ปัจจุบันมีชื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ สองแปลงถัดมา ได้แก่ โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๕๘๘ เนื้อที่ ๔๐ ไร่ ๒ งาน ๕๓ ตารางวา และโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๕๘๙ เนื้อที่ ๓๕ ไร่ ๗๒ ตารางวา ออกให้แก่ นาย ช. ปัจจุบันมีชื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ แปลงที่ห้า โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๕๙๑ เนื้อที่ ๔๘ ไร่ ๑ งาน ๕๖ ตารางวา ออกให้แก่ นาย ฉ. ปัจจุบันมีชื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๓



เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ และแปลงที่หก โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๕๕๒ เนื้อที่ ๓๖ ไร่ ๗๐ ตารางวา ออกให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมา อธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ตั้งคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยรองอธิบดี กรมที่ดินพิจารณาผลการสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการดังกล่าวแล้วเห็นว่า เมื่อจังหวัดนครราชสีมาไม่สามารถตรวจสอบและชี้ชัดได้ว่าที่ดินตาม ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๙ เนื้อที่ ๒๐ ไร่ ตั้งอยู่ในบริเวณใดของที่ดินตามโฉนดที่ดินทั้งหกแปลง เนื้อที่รวม ๒๕๒ ไร่ ๓ งาน ๕๑ ตารางวา ประกอบกับที่ดินข้างเคียงตามหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดินดังกล่าว ไม่สอดคล้องสัมพันธ์กันกับโฉนดที่ดินทั้งหกแปลง และเจ้าหน้าที่ไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบ ของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ว่าด้วยเงื่อนไขการออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ข้อ ๑๐ กล่าวคือ ไม่ได้ถือระยะตามหลักฐานการแจ้ง การครอบครองที่ดินเป็นหลักในการออกโฉนดที่ดินทั้งหกแปลง อันเป็นการนำที่ดิน นอกหลักฐานเดิมมารวมรังวัดออกโฉนดที่ดิน จึงมีคำสั่งให้เพิกถอนโฉนดที่ดินทั้งหกแปลง ตลอดจนเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ซึ่งต่อมาปลัดกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งอธิบดีกรมที่ดิน ที่ให้เพิกถอนโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงตามเอกสารหลักฐาน และผลการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง ของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง รวมทั้งคณะกรรมการสอบสวนที่อธิบดีกรมที่ดินตั้งขึ้น ตามความในมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน รับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ นาง ล. นาย จ. และนาย ช. ซึ่งเป็นผู้ขอออกโฉนดที่ดินและอ้างว่าได้ครอบครองและทำประโยชน์ที่ดินพิพาท ต่อเนื่องมาจากผู้ซึ่งมีหลักฐานการแจ้งการครอบครอง ได้นำช่างรังวัดทำการรังวัดที่ดินโดยขยาย ขอบเขตออกไปจากหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน ทำให้อาณาเขต ระยะของแนวเขตที่ดิน และที่ดินข้างเคียงเปลี่ยนแปลงไปไม่สอดคล้องสัมพันธ์กับอาณาเขต และที่ดินข้างเคียง ตามหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เลขที่ ๑๙ ซึ่งใช้เป็นหลักฐานในการ ออกโฉนดที่ดิน จนได้เนื้อที่มากกว่าหลักฐานเดิมเป็นจำนวนมากถึง ๒๓๒ ไร่ ๓ งาน ๕๑ ตารางวา อันเป็นการนำที่ดินนอกหลักฐานการแจ้งการครอบครองซึ่งนาง ส. และนาย บ. ได้แจ้ง การครอบครองที่ดินไว้จำนวน ๒๐ ไร่ มารวมรังวัดออกโฉนดที่ดินด้วย ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ นาง ล. นาย จ. และนาย ช. จึงมิใช่ผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมาจากผู้ซึ่งมีหลักฐาน การแจ้งการครอบครองตามมาตรา ๕๙ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน อันจะอ้างสิทธิ ในที่ดินนั้นโดยอาศัยหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ดังกล่าวได้ตามกฎหมาย



การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ นาง ล. นาย จ. และนาย ช. ได้ขอแก้ไขคำขออนุญาตออกโฉนดที่ดินโดยขออนุญาตออกโฉนดที่ดินเป็นหกแปลง ได้แก่ โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๕๕๖ โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๕๕๗ โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๕๕๘ โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๕๕๙ โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๕๖๐ โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๕๖๑ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๕๖๒ กรณีจึงถือได้ว่าโฉนดที่ดินทั้งหกแปลงดังกล่าวออกโดยการนำที่ดินนอกหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เลขที่ ๑๙ ซึ่งผู้ขอไม่มีสิทธิในที่ดินนั้นโดยชอบด้วยกฎหมายมารวมออกโฉนดที่ดินด้วย อันเป็นการออกโฉนดที่ดินโดยไม่ชอบด้วยมาตรา ๕๙ และมาตรา ๕๙ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับข้อ ๘ วรรคสอง และข้อ ๑๐^{๕๘} ของระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ว่าด้วยเงื่อนไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ อันทำให้โฉนดที่ดินทั้งหกแปลงดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าการดำเนินการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนตามความในมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ไม่ชอบด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้เพิกถอนโฉนดที่ดินทั้งหกแปลงตลอดจนเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตามสิทธิในที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสามตามหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ดังกล่าวไม่เสียไป หากผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นผู้รับโอนที่ดินมาจากผู้ซึ่งมีหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) และเข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ผู้ฟ้องคดีย่อมได้รับความคุ้มครองตามมาตรา ๔ ประกอบกับมาตรา ๕๘ ทวิ วรรคสาม และมาตรา ๕๙ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ส่วนที่ดินพิพาทนอกหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) นั้นหากผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นบุคคลซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่อาจออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินได้ตามมาตรา ๕๘ ทวิ วรรคสอง (๒) หรือ (๓) และมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกันและที่ดินไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามข้อ ๕^{๕๙} และข้อ ๑๔ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ พนักงานเจ้าหน้าที่ก็อาจออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้แก่

^{๕๘} ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ว่าด้วยเงื่อนไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ที่ดินนั้นมีด้านหนึ่งด้านใดหรือหลายด้านจดที่ป่าหรือรกร้างว่างเปล่าและระยะที่วัดได้เกินกว่าระยะที่ปรากฏในหลักฐานการแจ้งการครอบครองให้ถือระยะที่ปรากฏในหลักฐานการแจ้งการครอบครองเป็นหลักในการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์

^{๕๙} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗

ข้อ ๕ ที่ดินที่จะออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ต้องเป็นที่ดินที่ผู้มีสิทธิในที่ดินได้ครอบครองและทำประโยชน์แล้วและเป็นที่ดินที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๔



ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประมวลกฎหมายที่ดินกำหนด พินิจพิจารณา ยกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๔๕/๒๕๕๖)

ในการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) โดยวิธีการเดินสำรวจ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสองประการ คือ ประการที่หนึ่ง ผู้ขอออก น.ส. ๓ ก. เป็นบุคคลซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่อาจออก น.ส. ๓ ก. ให้ได้หรือไม่ และประการที่สอง ที่ดินที่ขอออก น.ส. ๓ ก. มีลักษณะต้องห้ามหรือไม่ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนที่อธิบดีกรมที่ดินตั้งขึ้น ประกอบกับคำพิพากษาศาลฎีกา และข้อเท็จจริงตามสำนวนคดีว่า ที่ดินที่นำมาขอออก น.ส. ๓ ก. เป็นที่ภูเขาซึ่งทางราชการได้จำแนกไว้เป็นเขตป่าถาวร ที่ดินดังกล่าวจึงไม่ใช่ท้องที่ที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจทำการสำรวจรังวัดพิสูจน์สอบสวนการทำประโยชน์เพื่อออก น.ส. ๓ ก. ด้วยวิธีเดินสำรวจให้แก่บุคคลผู้มีชื่อใน น.ส. ๓ ก. ได้ ประกอบกับบุคคลผู้มีชื่อใน น.ส. ๓ ก. ไม่ได้แจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) จึงมิใช่บุคคลซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่อาจออก น.ส. ๓ ก. ให้ได้ การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ออก น.ส. ๓ ก. ให้แก่บุคคลผู้มีชื่อใน น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว จึงเป็นการออก น.ส. ๓ ก. โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย คำสั่งของอธิบดีกรมที่ดินที่ให้เพิกถอน น.ส. ๓ ก. ข้างต้น จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

น.ส. ๓ ก. เป็นหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่รับรองว่า บุคคลผู้มีชื่อใน น.ส. ๓ ก. เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดิน การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการออก น.ส. ๓ ก. ให้แก่บุคคลผู้มีชื่อใน น.ส. ๓ ก. จึงเป็นการกระทำด้วยความจงใจ และย่อมเล็งเห็นได้ตั้งแต่เวลาที่ดำเนินการออก น.ส. ๓ ก. แล้วว่า บุคคลผู้มีชื่อใน น.ส. ๓ ก. อาจจะนำที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. ไปจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมขายให้แก่บุคคลอื่นต่อไป เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ซื้อที่ดินดังกล่าวแต่ถูกเพิกถอนในเวลาต่อมา จึงเป็นผู้ได้รับความเสียหายอันเป็นผลโดยตรงจากการที่พนักงานเจ้าหน้าที่กระทำการด้วยความจงใจในการออก น.ส. ๓ ก. ให้แก่ผู้มีชื่อใน น.ส. ๓ ก. โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี กรมที่ดินซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดชอบผู้ฟ้องคดีในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ได้กระทำการปฏิบัติหน้าที่

อย่างไรก็ตาม เมื่อที่พิพาทเป็นที่เขาและที่ภูเขา และอยู่ในเขตที่ทางราชการได้จำแนกไว้เป็นเขตป่าไม้ถาวร มีเนื้อที่เป็นจำนวนมาก และต้องใช้ทุนทรัพย์จำนวนมากในการชำระราคาที่ดิน ผู้ฟ้องคดีจึงควรต้องใช้ความระมัดระวังยิ่งกว่าการซื้อที่ดินที่มีสภาพเป็นพื้นที่ดินทั่วไป โดยควรตรวจสอบการได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินของบุคคล



ผู้มีชื่อใน น.ส. ๓ ก. ก่อนตกลงทำสัญญาซื้อขายที่ดิน เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้ตรวจสอบการได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินดังกล่าวให้แน่อนชัดเจนก่อนที่จะซื้อที่ดิน จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีส่วนประมาทเลินเล่อในการซื้อที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. ดังกล่าวด้วย อีกทั้ง การที่ผู้ฟ้องคดีเข้าไปยึดถือครอบครองและกันสร้างทำประโยชน์ในที่พิพาทโดยปลูกป่าสมเด็จพื้นที่ยอมส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม จึงควรกำหนดค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามราคาที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อมาจากบุคคลผู้มีชื่อใน น.ส. ๓ ก.

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๖๘๑ เลขที่ ๖๘๓ เลขที่ ๖๘๕ เลขที่ ๖๘๖ เลขที่ ๖๘๗ เลขที่ ๖๘๘ เลขที่ ๖๘๙ เลขที่ ๖๙๐ เลขที่ ๖๙๑ เลขที่ ๖๙๒ และเลขที่ ๖๙๓ รวม ๑๑ แปลง ตั้งอยู่ที่ตำบลลมนีย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา รวมเนื้อที่ ๓๐๗ ไร่ ๒ งาน ๑๐ ตารางวา ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ มีการร้องเรียนว่า การออก น.ส. ๓ ก. ทั้ง ๑๑ แปลง ดังกล่าว ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐผู้เกี่ยวข้อง จนกระทั่งศาลจังหวัดตะกั่วป่ามีคำพิพากษาว่า เจ้าหน้าที่ของกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและโดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ซึ่งศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาพิพากษายืน พร้อมกับวินิจฉัยว่า ที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. ทั้ง ๑๑ แปลงดังกล่าว เป็นที่ภูเขา และไม่อาจออก น.ส. ๓ ก. ได้ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีโดยรองอธิบดีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามความในมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อสอบสวนกรณีดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่า น.ส. ๓ ก. ทั้ง ๑๑ แปลง ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเป็นที่เขา และที่ภูเขา ซึ่งเป็นที่หวงห้ามตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณที่หวงห้ามตามมาตรา ๙ (๒) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๒๓ โดยที่ดินนั้น ไม่ได้มีการแจ้งการครอบครองที่ดิน การออก น.ส. ๓ ก. ทั้ง ๑๑ แปลงดังกล่าว จึงเป็นการฝ่าฝืนข้อ ๘ (๒) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น จึงมีมติให้เพิกถอน น.ส. ๓ ก. ทั้ง ๑๑ แปลง ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีโดยรองอธิบดีเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการสอบสวน จึงมีคำสั่งให้เพิกถอน น.ส. ๓ ก. ทั้ง ๑๑ แปลง ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ซึ่งต่อมา ปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วมีคำสั่งยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้เพิกถอน น.ส. ๓ ก. ของผู้ฟ้องคดีทั้ง ๑๑ แปลง และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายรวมเป็นเงิน ๑๕,๐๔๓,๐๐๐ บาท



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่การออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์โดยวิธีการเดินสำรวจนั้น มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ๒ ประการ คือ ประการที่หนึ่ง ผู้ขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์เป็นบุคคลซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่อาจออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้ได้หรือไม่ ประการที่สอง ที่ดินที่ขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์มีลักษณะต้องห้ามหรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะมีคำสั่งให้เพิกถอน น.ส. ๓ ก. ทั้ง ๑๑ แปลง นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามความในมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าวได้ร่วมกันออกไปตรวจสอบสภาพที่ตั้งของที่ดิน ทั้ง ๑๑ แปลง แล้ว พบว่าที่ดินบริเวณดังกล่าวมีสภาพเป็นที่เขาและที่ภูเขา นอกจากนี้ ยังปรากฏข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาของศาลจังหวัด และคำพิพากษาศาลฎีกาว่า ที่ดินที่ออก น.ส. ๓ ก. ทั้ง ๑๑ แปลง เป็นที่ภูเขา ประกอบกับข้อเท็จจริงตามสำนวนคดีปรากฏว่า ที่พิพาทอยู่ในเขตที่ทางราชการได้จำแนกไว้เป็นเขตป่าถาวร กรณีจึงรับฟังได้ว่าบริเวณที่พิพาทมิใช่ท้องที่ที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจทำการสำรวจรังวัดพิสูจน์สอบสวนการทำประโยชน์เพื่อออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ด้วยวิธีเดินสำรวจให้แก่บุคคลผู้มีชื่อใน น.ส. ๓ ก. ตามมาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และที่พิพาทดังกล่าวเป็นที่เขา และที่ภูเขา อยู่ในเขตที่ทางราชการได้จำแนกไว้เป็นเขตป่าไม้ถาวร ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามมิให้ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามข้อ ๓ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ประกอบกับ ข้อ ๘ (๒) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น เมื่อบุคคลผู้มีชื่อใน น.ส. ๓ ก. ที่พิพาทดังกล่าวไม่ได้แจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ จึงมิใช่บุคคลที่จะได้รับการคุ้มครองสิทธิตามมาตรา ๔ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคลผู้มีชื่อใน น.ส. ๓ ก. ได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโดยมีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมาย บุคคลผู้มีชื่อใน น.ส. ๓ ก. จึงมิใช่บุคคลซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่อาจออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้ได้ตามมาตรา ๕๘ ทวิ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ การที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีออก น.ส. ๓ ก. ให้แก่บุคคลผู้มีชื่อใน น.ส. ๓ ก. จึงเป็นการออก น.ส. ๓ ก. โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า การพิจารณาดำเนินการเพิกถอน น.ส. ๓ ก. พิพาท เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ



ในการตั้งคณะกรรมการสอบสวน การสอบสวน การแจ้งผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้โอกาสคัดค้าน และการพิจารณาเพิกถอนหรือแก้ไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือการจดทะเบียนการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์โดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๔ แล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้เพิกถอน น.ส. ๓ ก. ทั้ง ๑๑ แปลงที่พิพาท จึงชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการออก น.ส. ๓ ก. ทั้ง ๑๑ แปลงให้แก่บุคคลผู้มีชื่อใน น.ส. ๓ ก. จึงเป็นการกระทำด้วยความจงใจดำเนินการออก น.ส. ๓ ก. ทั้ง ๑๑ แปลง ดังกล่าว และโดยที่ น.ส. ๓ ก. เป็นหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่รับรองว่าบุคคลผู้มีชื่อใน น.ส. ๓ ก. เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดิน พนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีย่อมเล็งเห็นได้ตั้งแต่เวลาที่ได้ดำเนินการออก น.ส. ๓ ก. ทั้ง ๑๑ แปลง ว่าบุคคลผู้มีชื่อใน น.ส. ๓ ก. อาจจะนำที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. ทั้ง ๑๑ แปลง ไปจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกับบุคคลภายนอก และบุคคลภายนอกย่อมมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า น.ส. ๓ ก. ทั้ง ๑๑ แปลง ซึ่งเป็นเอกสารมหาชนเป็น น.ส. ๓ ก. ที่ออกโดยชอบด้วยกฎหมาย เมื่อผู้ฟ้องคดีซื้อที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. ทั้ง ๑๑ แปลง มาจากผู้มีชื่อใน น.ส. ๓ ก. แต่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้เพิกถอน เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจอ้างสิทธิในที่ดินที่ได้มาโดยทางนิติกรรมและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ ความเสียหายที่เกิดแก่ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผลโดยตรงจากการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีกระทำด้วยความจงใจในการออก น.ส. ๓ ก. ทั้ง ๑๑ แปลง โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดชอบผู้ฟ้องคดีในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้กระทำการปฏิบัติหน้าที่ตามนัยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่พิพาทเป็นที่เขาและที่ภูเขา อยู่ในเขตที่ทางราชการได้จำแนกไว้เป็นเขตป่าไม้ถาวรมีเนื้อที่จำนวนมากถึง ๓๐๗ ไร่ ๒ งาน ๑๐ ตารางวา และต้องใช้ทุนทรัพย์จำนวนมากในการชำระราคาที่ดิน ผู้ฟ้องคดีจึงต้องใช้ความระมัดระวังยิ่งกว่าการซื้อที่ดินที่มีสภาพเป็นพื้นที่ดินทั่วไป โดยผู้ฟ้องคดีควรตรวจสอบการได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินของบุคคลผู้มีชื่อใน น.ส. ๓ ก. ก่อนตกลงทำสัญญาซื้อขายที่ดินว่า บุคคลผู้มีชื่อใน น.ส. ๓ ก. เป็นบุคคลที่พนักงานเจ้าหน้าที่อาจออก น.ส. ๓ ก. ให้ได้หรือไม่ และที่ดินดังกล่าวมีลักษณะต้องห้ามมิให้ออก น.ส. ๓ ก. ตามกฎหมายหรือไม่ เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้ตรวจสอบการได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินที่พิพาทตามนัยดังกล่าวให้แน่นอนชัดเจนก่อนที่จะซื้อที่ดิน กรณีถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีส่วนประมาทเลินเล่อในการซื้อที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. ทั้ง ๑๑ แปลง ดังกล่าวด้วย อีกทั้ง การที่



ผู้ฟ้องคดีเข้าไปยึดถือครอบครอง รวมตลอดถึงการก่อสร้างทำประโยชน์ในที่พิพาทโดยปลูกป่าล้มจนเต็มพื้นที่ ย่อมส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม จึงเห็นควรกำหนดค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามราคาที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อที่ดินมาจากบุคคลผู้มีชื่อใน น.ส. ๓ ก. รวมเป็นเงินค่าเสียหายทั้งสิ้น ๙๑๗,๕๐๐ บาท ส่วนค่าขาดรายได้จากการเก็บเกี่ยวผลป่าล้มและค่าเสียหายจากการลงทุนทำสวนป่าล้มนั้น เมื่อภายหลังจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งเพิกถอน น.ส. ๓ ก. ทั้ง ๑๑ แปลง แล้ว ทางราชการยังไม่เคยมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากที่ดิน และผู้ฟ้องคดีก็ยังคงเก็บเกี่ยวผลป่าล้มในที่ดินดังกล่าวตลอดมา จึงถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายในส่วนนี้ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๙๑๗,๕๐๐ บาท ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๕๔/๒๕๕๖)

๔. การรังวัดที่ดิน

๔.๑ การรังวัดสอบเขตที่ดิน

การแจ้งให้ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงไประวางชี้แนวเขตที่ดิน เจ้าพนักงานที่ดินจะต้องแจ้งเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงดังกล่าว ตามที่อยู่ที่เคยติดต่อซึ่งปรากฏหลักฐานอยู่ที่สำนักงานที่ดินหรือตามที่อยู่ที่มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือแจ้งย้ายที่อยู่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานที่ดินมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงไประวางชี้แนวเขตที่ดิน โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังที่อยู่ที่เจ้าของที่ดินข้างเคียงดังกล่าวเคยให้ไว้เมื่อครั้งทำสัญญาซื้อขายที่ดินซึ่งค้นหาได้จากหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดินซึ่งเก็บรักษาไว้ในสารบบที่ดิน จึงถือเป็นการแจ้งโดยชอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนด

เมื่อต่อมาผู้ขอรังวัดที่ดินได้นำช่างรังวัดทำการรังวัดแนวเขตที่ดินไปก่อนตามแนวเขตที่ครอบครอง โดยขอให้แจ้งเจ้าของที่ดินข้างเคียงเพื่อไปตรวจสอบและรับรองแนวเขตในภายหลัง ซึ่งผลการรังวัดได้เหนือที่ดินเพิ่มขึ้นจากเดิม เจ้าพนักงานที่ดินจึงมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงไปตรวจสอบแนวเขตที่ดินของตนและลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดค้านการรังวัด โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังที่อยู่ที่เคยแจ้งให้ไประวางชี้แนวเขตที่ดินในวันทำการรังวัด แต่เจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว การที่ต่อมาผู้ขอรังวัดได้ให้ถ้อยคำรับรองว่ามีได้นำรังวัดถูกต้อง



ที่ดินแปลงข้างเคียงและยินยอมให้เจ้าพนักงานที่ดินแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ให้ตรงกับความเป็นจริง และเจ้าพนักงานที่ดินได้สั่งให้แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในโฉนดที่ดินให้ตรงกับความเป็นจริงโดยไม่มีการรับรองแนวเขตจากเจ้าของที่ดินข้างเคียง จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

นาย ก. และนาง ย. ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๔๐๘ ตำบลหนองแก อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้ยื่นคำขอรังวัดสอบเขตที่ดินแปลงดังกล่าว ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาพระพุทธรบาท พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาพระพุทธรบาท จึงค้นหาชื่อและที่อยู่ของเจ้าของที่ดินข้างเคียงจากสารบบตามหมายเลขหน้าสำรวจเพื่อแจ้งให้ประวัชชีแนวเขตและรับรองแนวเขตที่ดิน โดยกรณีของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงด้านทิศตะวันออกนั้น ช่างทำการรังวัดได้มีหนังสือส่งไปยังที่อยู่ปรากฏในสารบบที่ดินตามหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดิน ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้แจ้งไว้เมื่อครั้งทำนิติกรรมซื้อขายที่ดิน ได้แก่ บ้านเลขที่ ๕๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลประจักษ์ศิลป อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ซึ่งในใบตอบรับมีชื่อนาง บ. มีความเกี่ยวข้องกับผู้ฟ้องคดีเป็นน้องสาว (คู่สะใภ้) เป็นผู้ลงนามรับแทน ปรากฏว่า เมื่อถึงวันทำการรังวัดเจ้าของที่ดินข้างเคียงด้านอื่นไปประวัชชีแนวเขตและรับรองแนวเขตที่ดิน แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ไปประวัชชีแนวเขตด้วย นาย ก. และนาง ย. ผู้ขอรังวัด จึงได้นำช่างรังวัดทำการรังวัดแนวเขตด้านที่ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีไปก่อนตามแนวเขตที่ครอบครอง และขอให้มีการแจ้งเจ้าของที่ดินข้างเคียงดังกล่าวไปตรวจสอบและรับรองแนวเขตภายหลัง ผลการรังวัดที่ดินปรากฏว่ามีเนื้อที่มากกว่าเดิม ๓๓ ตารางวา ต่อมา เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาพระพุทธรบาท (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปตรวจสอบแนวเขตที่ดินของตนว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำการรังวัดปักหลักเขตไว้เป็นการถูกต้องหรือหล่อมล้ำแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีหรือไม่ และให้ผู้ฟ้องคดีไปพบพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดค้านการรังวัดภายใน ๓๐ วัน หากไม่ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งภายในกำหนดดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่จะดำเนินการแก้ไขรูปแผนที่หรือเนื้อที่ให้แก่มือโดยไม่ต้องมีการรับรองแนวเขตตามมาตรา ๖๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นที่อยู่เดียวกันกับเมื่อครั้งที่ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปประวัชชีแนวเขตที่ดินในวันทำการรังวัด ซึ่งในใบตอบรับมีผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงาน เป็นผู้ลงนามรับแทน แต่เมื่อครบกำหนด ๓๐ วันแล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่ไปพบพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดค้านการรังวัดที่ดินแต่อย่างใด ซึ่งผู้ขอรังวัดได้ให้ถ้อยคำรับรองว่ามีได้นำรังวัดรูล้ำที่ดิน



ข้างเคียงและยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ให้ตรงกับความเป็นจริง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งให้แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในโฉนดที่ดินดังกล่าว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ทราบจากผู้เช่าที่ดินทำนาว่าที่ดินของนาย ก. และนาง ย. กำลังก่อสร้างแนวรั้วคอนกรีตขึ้นใหม่ โดยย้ายจากแนวรั้วเดิม จึงได้ทราบว่ามีการรังวัดที่ดินข้างต้น ผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นคำขอรังวัดสอบเขตที่ดินของตนโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๗๑๐ และแจ้งที่อยู่ใหม่เป็นบ้านเลขที่ ๙๙/๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลนายาว อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นที่อยู่ตามภูมิสำเนา หรือบ้านเลขที่ ๑๓๐ หมู่ ตำบล อำเภอ และจังหวัดเดียวกัน ซึ่งเป็นที่อยู่ทำการงานของผู้ฟ้องคดี ในการรังวัดที่ดินปรากฏว่า นาย ก. และนาง ย. คัดค้านแนวเขตที่ดิน ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินทำการสอบสวนไต่ถามแล้ว แต่ตกลงกันไม่ได้ จึงแจ้งให้คู่กรณีไปฟ้องต่อศาล ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีส่งหนังสือแจ้งให้ประวัชชีแนวเขตที่ดินไปยังที่อยู่เดิมของผู้ฟ้องคดีเมื่อครั้งทำสัญญาซื้อขายที่ดินไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่สั่งให้แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๔๐๘ ของเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่การติดต่อหรือการแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงตามมาตรา ๖๙ ทวิ วรรคสี่^{๖๐} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย

^{๖๐} ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๔

มาตรา ๖๙ ทวิ ผู้มีสิทธิในที่ดินประสงค์จะขอสอบเขตโฉนดที่ดินเฉพาะรายของตน ให้ยื่นคำขอพร้อมด้วยโฉนดที่ดินนั้นต่อเจ้าพนักงานที่ดินและให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไปทำการรังวัดให้

ในการรังวัด ถ้าปรากฏว่าการครอบครองไม่ตรงกับแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดิน เมื่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้รับรองแนวเขตแล้ว ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอำนาจแก้ไขแผนที่หรือเนื้อที่ให้ตรงกับความเป็นจริงได้ เว้นแต่จะเป็นการสมยอมเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย

ในกรณีที่ไมอาจติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาระวังแนวเขตได้ หรือในกรณีที่ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้รับการติดต่อจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มาระวังแนวเขตแล้วแต่ไม่มา หรือมาแต่ไม่ยอมลงชื่อรับรองแนวเขตโดยไม่ได้คัดค้านการรังวัด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้นั้นมาลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดค้านภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้อ่านหนังสือ ถ้าผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงไม่ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในกำหนดดังกล่าว และผู้ขอได้ให้การรับรองว่ามีได้ดำเนินการรังวัดถูกต้องที่ดินข้างเคียงและยินยอมให้แก้ไขแผนที่หรือเนื้อที่ให้ตรงกับความเป็นจริง ให้เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการตามวรรคสองไปได้โดยไม่ต้องมีการรับรองแนวเขต

การติดต่อหรือการแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

หากปรากฏว่ามีผู้คัดค้าน ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอำนาจสอบสวนไต่ถามโดยถือหลักฐานแผนที่เป็นหลักในการพิจารณา ถ้าตกลงกันได้ก็ให้ดำเนินการไปตามที่ตกลง แต่ต้องไม่เป็นการสมยอมกันเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย หากตกลงกันไม่ได้ให้แจ้งคู่กรณีไปฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าไม่มีการฟ้องภายในกำหนดดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอไม่ประสงค์จะสอบเขตโฉนดที่ดินนั้นต่อไป



ที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ และ (๑)^{๖๑} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ประกอบกับข้อ ๑^{๖๒} ของระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการติดต่อหรือการแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดค้านการรังวัด พ.ศ. ๒๕๒๑ กำหนดให้เจ้าพนักงานที่ดินมีหนังสือแจ้งให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดค้านการรังวัดโดยส่งหนังสือแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงตามที่อยู่ที่เคยติดต่อ ซึ่งปรากฏในหลักฐานอยู่ที่สำนักงานที่ดินหรือตามที่อยู่ของผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือการย้ายที่อยู่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ อันเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเกี่ยวกับการติดต่อหรือการแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงในการรังวัดที่ดินไว้เป็นการเฉพาะ และมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๖๙ วรรคสาม^{๖๓} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่กำหนดให้การแจ้งไปยังที่อยู่ของผู้เกี่ยวข้องได้ให้ไว้กับเจ้าหน้าที่เป็นการแจ้งไปยังภูมิลำเนา

ในกรณีผู้มีสิทธิในที่ดินประสงค์ขอให้ตรวจสอบเนื้อที่ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เฉพาะรายของตนให้ยื่นคำขอพร้อมด้วยหนังสือรับรองการทำประโยชน์สำหรับที่ดินนั้นต่อเจ้าพนักงานที่ดิน และให้ความความในวรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม

^{๖๑} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗

ฯลฯ

ฯลฯ

การติดต่อหรือการแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มารับรองแนวเขตหรือคัดค้านการรังวัดตามความในมาตรา ๖๙ วรรคสามและวรรคหก แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๐ ให้ปฏิบัติดังนี้

(๑) ในกรณีที่มีผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้รับการติดต่อจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มาระวังแนวเขตแล้ว แต่ไม่มาหรือมาแต่ไม่ยอมลงชื่อรับรองแนวเขตโดยไม่คัดค้านการรังวัด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำหนังสือแจ้งให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดค้านการรังวัดโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงตามที่อยู่ที่เคยติดต่อหรือตามที่อยู่ของผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงนั้นได้แจ้งเป็นหนังสือไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๖๒} ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการติดต่อหรือการแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดค้านการรังวัด พ.ศ. ๒๕๒๑

ข้อ ๑ ในกรณีที่มีผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้รับการติดต่อจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มาระวังแนวเขตตามมาตรา ๗๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินแล้ว แต่ไม่มาหรือมาแต่ไม่ยอมลงชื่อรับรองแนวเขตโดยไม่คัดค้านการรังวัด ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีหนังสือแจ้งให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดค้านการรังวัดโดยส่งหนังสือแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงตามที่อยู่ที่เคยติดต่อซึ่งปรากฏในหลักฐานอยู่ที่สำนักงานที่ดิน เช่น สารบบที่ดิน บัตรรายชื่อผู้มีสิทธิในที่ดินหรือตามที่อยู่ของผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือย้ายที่อยู่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

^{๖๓} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๖๙

ฯลฯ

ฯลฯ

ในการดำเนินการเรื่องใดที่มีการให้ที่อยู่ไว้กับเจ้าหน้าที่ไว้แล้ว การแจ้งไปยังที่อยู่ดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการแจ้งไปยังภูมิลำเนาของผู้แล้ว



ของผู้นั้นแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงชอบที่จะดำเนินการติดต่อหรือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงมาลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดค้านการรังวัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประมวลกฎหมายที่ดินบัญญัติไว้

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการดำเนินการรังวัดสอบเขตที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๔๐๘ พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี สาขาพระพุทธบาท ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินข้างเคียงตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๗๑๐ ไประวางชี้แนวเขตที่ดินในวันทำการรังวัด โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังบ้านเลขที่ ๕๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีที่ได้ให้ไว้กับผู้ถูกฟ้องคดี เมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีทำสัญญาซื้อขายที่ดินโฉนดที่ดินดังกล่าวที่ค้นหาได้จากหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดินซึ่งเก็บรักษาไว้ในสารบบที่ดิน โดยปรากฏหลักฐานในใบตอบรับว่าผู้เกี่ยวพันกับผู้ฟ้องคดีในฐานะน้องสาวเป็นผู้ลงนามรับหนังสือดังกล่าวไว้แทน กรณีจึงถือเป็นการแจ้งไปยังผู้มีลำเนาของผู้ฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดีได้รับการติดต่อจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ไประวางชี้แนวเขตที่ดินในวันทำการรังวัดแล้ว เมื่อต่อมาผู้ฟ้องคดีไม่ได้ไปดำเนินการตามที่มีการแจ้งดังกล่าว การที่นาย ก. และนาง ย. ผู้ขอรังวัด ได้นำช่างรังวัดทำการรังวัดแนวเขตด้านที่ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีไปก่อนตามแนวเขตที่ครอบครอง โดยขอให้แจ้งเจ้าของที่ดินข้างเคียงไปตรวจสอบและรับรองแนวเขตในภายหลัง และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปตรวจสอบแนวเขตที่ดินของตนว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ทำการรังวัดปักหลักเขตถูกต้องหรือไม่ รวมทั้งแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปพบพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดค้านการรังวัดภายใน ๓๐ วัน และแจ้งว่าหากผู้ฟ้องคดีไม่ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งภายในกำหนดดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่จะดำเนินการแก้ไขรูปแผนที่หรือเนื้อที่ให้แก่มุข โดยไม่ต้องมีการรับรองแนวเขต โดยได้ส่งหนังสือดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีข้างต้น ซึ่งปรากฏหลักฐานในใบตอบรับว่าผู้เกี่ยวพันกับผู้ฟ้องคดีในฐานะเป็นพนักงานเป็นผู้ลงนามรับหนังสือดังกล่าวไว้แทน จึงเป็นการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไประวางชี้แนวเขตในวันทำการรังวัดและการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปตรวจสอบแนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัดที่ชอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญตามมาตรา ๖๙ ทวิ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔)ฯ และ (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินฯ ประกอบกับข้อ ๑ ของระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการติดต่อหรือการแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดค้านการรังวัดฯ แล้ว



สำหรับประเด็นว่าคำสั่งให้แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๔๐๘ ของผู้ถูกฟ้องคดีชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามรายงานผลการรังวัดสอบเขตที่ดินว่า รูปแผนที่เดิมเป็นรูปแผนที่รังวัดใหม่เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๒ ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบตามรายการรังวัดเดิมได้ เนื่องจากในที่ดินมีสิ่งกีดขวาง และหลักเขตเก่าสูญหาย ๖ หลัก ซึ่งนาย ก. และนาง ย. ผู้ขอรังวัด และเจ้าของที่ดินข้างเคียงด้านอื่นได้นำปักหลักเขตใหม่ตามแนวเขตครอบครองปัจจุบัน ทั้งสิ้น ๑๑ หลัก คำนวณได้เนื้อที่ดินมากกว่าเดิม ๓๓ ตารางวา โดยรูปแผนที่และเนื้อที่คลาดเคลื่อนเนื่องจากเขตการครอบครองเปลี่ยนแปลง การรังวัดและการคำนวณต่างวิธีกัน การลงที่หมายในระวางแผนที่ไม่ทับที่ดินแปลงอื่นหรือที่สาธารณประโยชน์ พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจการคำนวณและเนื้อที่ การลงที่หมายแผนที่ในต้นร่างและการลงที่หมายในระวางแผนที่ถูกต้องตามระเบียบ และข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่ามีการสมยอมแนวเขตที่ดินเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย ประกอบกับในการรังวัดสอบเขตที่ดิน ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินข้างเคียงได้รับการติดต่อจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ไประวางชี้แนวเขตที่ดินในวันทำการรังวัดและให้ไปพบพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดค้านการรังวัดแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว เมื่อนาย ก. และนาง ย. ผู้ขอรังวัด ได้ให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่รับรองว่ามีได้นำรังวัดรูล้ำที่ดินแปลงข้างเคียงและยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ให้ตรงกับความเป็นจริง ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าพนักงานที่ดินผู้มีอำนาจสั่งแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่จึงได้แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๔๐๘ ให้ตรงกับความเป็นจริง โดยไม่ต้องมีการรับรองแนวเขตด้านที่ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๖๙ ทวิ วรรคสอง และวรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔)ฯ โดยไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ใช้อำนาจหน้าที่กลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดีให้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย ดังนั้น การสั่งให้แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๔๐๘ ของผู้ถูกฟ้องคดีและพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๘๙/๒๕๕๖)

กรณีที่ฟังได้ว่าที่ดินพิพาทไม่ใช่คลองสาธารณประโยชน์ แต่เหตุที่ที่ดินดังกล่าวมีสภาพเป็นทางน้ำเกิดจากกระแสน้ำในคลองสาธารณประโยชน์ไหลเปลี่ยนทิศทางเข้าไปในที่ดิน ซึ่งมีสาเหตุมาจากสภาพทางธรรมชาติส่วนหนึ่งและจากการที่มีประชาชนบุกรุกเข้าครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินที่ติดคลองสาธารณประโยชน์อีกส่วนหนึ่ง กรณีจึงฟังยังไม่ได้ว่าที่ดินพิพาทกลายเป็นคลองสาธารณประโยชน์แล้ว แม้ว่าผู้ที่ซื้อที่ดินคนต่อมาจะไม่ได้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวภายหลังจากที่ได้

ซื้อที่ดินมา ก็ไม่ได้หมายความว่ามิเจตนาสละการครอบครองหรืออุทิศที่ดินให้เป็นทางน้ำสำหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน ดังนั้น จึงยังถือไม่ได้ว่าที่ดินพิพาทเป็นคลองสาธารณะประโยชน์โดยสภาพที่เปลี่ยนแปลงไป อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สรุปข้อเท็จจริง

นาย อ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๒๐๘ ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ด้านทิศเหนือจดคลองสัมปองเก่า ทิศใต้จดแม่น้ำนครนายก ทิศตะวันออกจดคลองวังตะไคร้ และทิศตะวันตกจดคลองสัมปองเก่า ซึ่งทิศตะวันตกของที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) เลขที่ ๔๕ ของนาย ว. (ผู้ฟ้องคดีที่ ๑) โดยมีคลองสัมปองเก่ากั้นกลาง ทั้งนี้ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๒๐๘ นั้น เดิมมีหลักฐานตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน ส.ค. ๑ เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เนื้อที่ประมาณ ๓๐ ไร่ ๙๐ ตารางวา ต่อมา ได้มีการออกเป็น น.ส. ๓ เลขที่ ๕๐ เนื้อที่ประมาณ ๓๓ ไร่ ๑๒ ตารางวา หลังจากนั้น นาย ส. ได้ยื่นขอรังวัดออกโฉนดที่ดินในที่ดินแปลงดังกล่าว ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำการรังวัดโดยปักหลักเขตตามที่ผู้ขอออกโฉนดที่ดินนำรังวัด ผลการรังวัดได้เนื้อที่มากกว่าเดิมจำนวน ๑๓ ไร่ ๒ งาน ๓๓ ตารางวา ต่อมา ได้มีการออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๒๐๘ ให้แก่นาย ส. และนางสาว บ. เนื้อที่ประมาณ ๔๖ ไร่ ๒ งาน ๔๕ ตารางวา หลังจากนั้น นาง ป. ได้ซื้อที่ดินดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ซื้อที่ดินต่อจากนาง ป. และได้ยื่นคำขอรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดินข้างต้น ในวันทำการรังวัดนายอำเภอเมืองนครนายก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มอบอำนาจให้นายกองคํารับการส่วนตำบลหินตั้ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ตำบลหินตั้งเป็นผู้ระวางชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตแทน ผลการรังวัดได้รูปแผนที่และเนื้อที่เท่าเดิม แต่หลักเขตเก่าหายไปจำนวน ๑๕ หลัก จึงมีการนำปักหลักเขตใหม่ตามระยะและพิกัดจากเดิม โดยด้านทิศตะวันตกของโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๒๐๘ ที่ติดต่อกับคลองสัมปองเก่าซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับที่ดิน น.ส. ๓ เลขที่ ๔๕ ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีการปักหลักเขตที่ดินใหม่จำนวน ๗ หลัก แต่ปรากฏว่าบริเวณที่ดินตอนกลางด้านทิศตะวันตกของโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๒๐๘ บริเวณหลักเขตที่ดินหมายเลข ๕ ก ๐๙๗๑ หมายเลข ๕ ก ๒๔๕๑ และหมายเลข ๕ ก ๖๙๗๕ เปลี่ยนสภาพเป็นทางน้ำ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ตำบลหินตั้ง ผู้แทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ลงลายมือชื่อรับรองแนวเขตในใบรับรองเขตติดต่อของเจ้าของที่ดินและเจ้าของที่ดินข้างเคียง (ท.ด. ๓๔) ว่า ผลการรังวัดแนวเขตที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๒๐๘ ไม่รุกล้ำแม่น้ำนครนายก คลองวังตะไคร้ และคลองสัมปองเก่า เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒)



จึงมีคำสั่งให้ใช้รูปแผนที่และเนื้อที่เดิมและให้แก้ไขหมายเลขหลักเขตที่ดิน ซึ่งต่อมาได้มีการแก้ไขหมายเลขหลักเขตที่ดินในโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๒๐๘ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทำการพัฒนาที่ดินที่ติดคลองพิพาทโดยนำดินมาข่มตลิ่ง ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ นาย ป. (ผู้ฟ้องคดีที่ ๒) และนาย ช. (ผู้ฟ้องคดีที่ ๓) จึงมีหนังสือร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นำรถแบคโฮขุดทำลายคลองสัมปองเก่าเพื่อเปลี่ยนทิศทางน้ำและอำพรางเอาลำคลองมาเป็นที่ดินของตน ทำให้คลองสาธารณะประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกันได้รับความเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสริกา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ตรวจสอบข้อร้องเรียนดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามยังได้ร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอให้ตรวจสอบการรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๒๐๘ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายกทำการรังวัดโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๒๐๘ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และปักหลักเขตที่ดินรูกลำคลองสัมปองเก่า โดยนำหลักเขตไปปักไว้ที่บริเวณหาดหินซึ่งเป็นคลองสาธารณะประโยชน์ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งกลับไปยังผู้ฟ้องคดีทั้งสามว่าการรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๒๐๘ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ตำบลหินตั้ง ได้ลงลายมือชื่อรับรองแนวเขตว่าผู้ขอารังวัดถูกต้อง ไม่รูกลำแนวเขตคลอง ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งรับรองผลการรังวัดสอบเขตที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๒๐๘ เพิกถอนการรับรองแนวเขตที่ดินเฉพาะส่วนที่รูกลำคลองสัมปองเก่า และสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามรายงานผลการวิเคราะห์อ่านแปล ทัศนภาพถ่ายภาพทางอากาศ ของพยานผู้เชี่ยวชาญตามคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นว่า ที่ดินพิพาทตั้งอยู่บริเวณหลักเขตที่ดินหมายเลข ๕ ก ๐๙๗๑ หมายเลข ๕ ก ๒๔๕๑ และหมายเลข ๕ ก ๖๙๗๕ ตอนกลางด้านทิศตะวันตกของโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๒๐๘ และมีเขตติดต่อกับคลองสัมปองเก่า ซึ่งจากภาพถ่ายทางอากาศในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ พ.ศ. ๒๕๑๗ และ พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่ดินพิพาทในขณะนั้นมีลักษณะเป็นพื้นที่ลุ่ม ยังไม่ได้เปลี่ยนสภาพเป็นทางน้ำ แต่จากภาพถ่ายทางอากาศในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ความกว้างและขนาดของคลองเปลี่ยนแปลงไป โดยพบว่าคลองสัมปองเก่าไหลผ่านเข้าไปในที่ดินพิพาท ทำให้ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๒๐๘ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน โดยส่วนที่เป็นทางน้ำคิดเป็นเนื้อที่ประมาณ ๑ ไร่ ๗๗^๐/_{๑๐} ตารางวา โดยพยานผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าเหตุที่ทำให้คลองสัมปองเก่าเปลี่ยนขนาดและทิศทางส่วนหนึ่งเกิดจากสภาพทางธรรมชาติเนื่องจากคลองสัมปองมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาสูงที่อยู่ทางด้านทิศเหนือของที่ดินพิพาท เมื่อปีใดมีปริมาณน้ำมาก จะทำให้น้ำล้นไหลบ่าพัดพาสิ่งต่าง ๆ ลงสู่พื้นที่ที่อยู่ด้านล่างอย่างรวดเร็ว ความแรงของกระแสน้ำจะกัดเซาะเอาดินหน้าดินเป็นตะกอนสะสมมาทับถมตามแม่น้ำลำคลอง



ทำให้แม่น้ำลำคลองเกิดการตื้นเขิน น้ำไหลไม่สะดวก กระแสน้ำจึงกัดเซาะพื้นที่ข้างเคียงลำน้ำ และอีกสาเหตุหนึ่งเกิดจากการที่ประชาชนบุกรุกเข้าครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดิน ที่ติดคลองสัมปทუნเก่า มีการถมที่ดินบริเวณรอบ ๆ คลองสัมปทუნเก่า เพื่อประกอบธุรกิจ ด้านการท่องเที่ยว ทำให้เกิดการช่วงชิงผลประโยชน์จากลำคลอง (การใช้น้ำและภูมิทัศน์) ประกอบกับข้อเท็จจริงจากสำนวนคดีพบว่า นาง ป. เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่ ๙๒๐๘ ในขณะนั้น ได้เคยมีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และพวก เกี่ยวกับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และพวกนำรถแบคโฮขุดดินและหินในคลองสัมปทუნเก่ามาถมไว้ในที่ดินของตน และนำหินก้อนใหญ่ จากที่อื่นไปปิดกั้นทางไหลของน้ำในคลองสัมปทუნเก่า เมื่อถึงฤดูน้ำมากกระแสน้ำจึงเปลี่ยนทาง ไหลเข้าไปในที่ดินของนาง ป. โดยผิดธรรมชาติ ทำให้ได้รับความเสียหาย จึงขอให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และพวกรื้อถอนก้อนหินที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และพวกนำมาปิดกั้นทางไหลของน้ำในคลองสัมปทუნเก่า ดังกล่าว และให้ปรับที่ดินให้คงสภาพเดิม หากไม่ดำเนินการจะดำเนินคดีกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และพวกตามกฎหมายต่อไป อีกทั้ง นาง ป. และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะผู้จะซื้อที่ดินดังกล่าว ได้เคยมีหนังสือขอความเป็นธรรมถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยขอให้ ดำเนินการนำหินที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และพวกนำมาถมในคลองสัมปทუნเก่าเพื่อปิดกั้นทางเดิน ของกระแสน้ำออก นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยังปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ตำบลหินตั้ง ซึ่งเป็นผู้แทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ลงลายมือชื่อรับรองแนวเขตที่ดินและ เจ้าของที่ดินข้างเคียง (ท.ด. ๓๔) ว่า ผลการรังวัดแนวเขตที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๒๐๘ ไม่รูล้ำ คลองสัมปทუნเก่า อันเป็นการยอมรับโดยผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครอง ป้องกันสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันว่าที่ดินพิพาทไม่ใช่ คลองสาธารณะประโยชน์ กรณีจึงฟังได้ว่า บริเวณที่ดินพิพาทระหว่างหลักเขตที่ดินหมายเลข ๕ ก ๐๙๗๑ หมายเลข ๕ ก ๒๔๕๑ และหมายเลข ๕ ก ๖๙๗๕ ด้านทิศตะวันตกของที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่ ๙๒๐๘ ซึ่งจดคลองสัมปทუნเก่า มีใช้ที่ดินที่เดิมเป็นคลองสัมปทუნเก่า แต่เป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ ของเจ้าของโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๒๐๘ ต่อมา กระแสน้ำในคลองสัมปทუნเก่าไหลเปลี่ยนทิศทาง เข้ามาในที่ดินดังกล่าวซึ่งมีลักษณะเป็นพื้นที่ลุ่ม จากสาเหตุที่เกิดจากสภาพทางธรรมชาติ ส่วนหนึ่งและจากการกระทำของประชาชนที่เข้าทำประโยชน์ในที่ดินที่ติดคลองสัมปทუნเก่า อีกส่วนหนึ่ง กรณีจึงยังฟังไม่ได้ว่าที่ดินพิพาทกลายเป็นคลองสาธารณะประโยชน์ และแม้ว่า นาง ป. จะไม่ได้ทำประโยชน์ในที่ดินภายหลังจากซื้อที่ดินดังกล่าวมา ก็ไม่ได้หมายความว่า นาง ป. มีเจตนาสละการครอบครองหรืออุทิศที่ดินพิพาทให้เป็นทางน้ำสำหรับพลเมือง ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ดังนั้น จึงยังถือไม่ได้ว่าที่ดินพิพาทเป็นคลองสาธารณะประโยชน์โดยสภาพ ที่เปลี่ยนแปลงไป อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์



นอกจากนี้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซื้อที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๒๐๘ จากนาง ป. แล้ว ได้มีขอรังวัดสอบเขตที่ดินต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา ๑๑๗^{๖๔} แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ประกอบกับข้อ ๔ (๒) และข้อ ๕ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๔ ไประวางชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมอบอำนาจให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ตำบลหินตั้งเป็นผู้ระวางชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินแทน และต่อมา พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำการรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่ง กล่าวคือ รังวัดด้วยกล้องรีโอโดไลท์โยงยึดหลักเขตที่ดินกับหมุดหลักฐานโครงการแผนที่คำนวณเนื้อที่โดยวิธีคณิตศาสตร์จากค่าพิคตฉากของแต่ละมุมเขต โดยมีหลักฐานการรังวัดเดิมเป็นหลักฐานการรังวัดใหม่ (ร.ว.ม.) หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ตำบลหินตั้ง ซึ่งเป็นผู้แทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจดูหลักเขตที่ดินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นำรังวัดปักหลักเขตแล้วรับรองแนวเขตว่า ไม่มีการรุกรล้ำคลองสัมปทุงเก่า ผลการรังวัดตรงตามหลักฐานการรังวัดเดิมได้รูปแผนที่และเนื้อที่เท่าเดิม แต่หลักเขตเก่าหายไปจำนวน ๑๕ หลัก จึงได้มีการนำปักหลักเขตใหม่ตามระยะและพิคตฉากเดิม กรณีจึงฟังได้ว่า การรังวัดสอบเขตที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๒๐๘ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามคำขอของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการตามที่ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรังวัดสอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนดที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๗ กำหนดแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้ใช้รูปแผนที่และเนื้อที่เดิมและให้แก่ไขหมายเลขหลักเขต ตามผลการรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๒๐๘ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่มีหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินพิพาทแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๗๖-๖๗๗/๒๕๕๖)

ในการรังวัดที่ดิน เมื่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้รับรองแนวเขตแล้ว หากปรากฏว่าการครอบครองไม่ตรงกับแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดินโดยไม่ใช้เกิดจากการสมยอมเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย เจ้าพนักงานที่ดินย่อมมีอำนาจแก้ไขแผนที่หรือเนื้อที่เพื่อให้ตรงกับความเป็นจริงได้ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ขอรังวัด

^{๖๔} พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗

มาตรา ๑๑๗ ห้วย คลอง และลำน้ำต่าง ๆ ย่อมเป็นของที่รัฐบาลปกครองรักษา เป็นหน้าที่ของกรมการอำเภอจะต้องตรวจตราอย่าให้เสีย และอย่าให้ผู้ใดทำให้เสียสาธารณประโยชน์ ถ้าจะต้องซ่อมแซมตกแต่งให้กรมการอำเภอเรียกราษฎรช่วยกันทำอย่างกันปิดน้ำ ฉะนั้น



และเจ้าของที่ดินข้างเคียงตกลงกันแนวเขตและปักหลักใหม่แทนหลักเขตเก่าที่สูญหาย แม้รูปแผนที่และเนื้อที่จะคลาดเคลื่อนไปจากเดิม แต่เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินได้สอบสวนแล้ว ปรากฏว่าผู้ยื่นคำขอและเจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่ได้มีการสมยอมซื้อขายแลกเปลี่ยน เพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย รวมทั้งผู้ปกครองท้องถิ่นได้รับรองว่าการรังวัดดังกล่าว ไม่มีการรุกรานที่สาธารณประโยชน์ จึงเป็นการรังวัดสอบเขตที่ชอบด้วยกฎหมาย เจ้าพนักงานที่ดินจึงมีอำนาจแก้ไขแผนที่หรือเนื้อที่ให้เป็นไปตามผลที่ได้จากการรังวัด ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้รับความเดือดร้อนจากการที่ว่าที่ร้อยตรี ช. สร้างรั้วกำแพง คอนกรีตและประตูเหล็กกรุล้าทางสาธารณประโยชน์ซึ่งอยู่ในความดูแลของอำเภอ พระนครศรีอยุธยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ปิดกั้นมิให้ผู้ฟ้องคดีและครอบครัวผ่านเข้า-ออกที่ดิน มีโฉนดของภรรยาผู้ฟ้องคดี โดยสืบเนื่องมาจากการที่นางสาว ส. ได้ขอรังวัดสอบเขตที่ดิน ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๗๔๓ ต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งในวันที่มีการรังวัดที่ดินดังกล่าว เจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงได้มาระวังแนวเขตและลงลายมือชื่อ รับรองแนวเขตที่ดิน ยกเว้นทางสาธารณประโยชน์ไม่มีผู้ใดมาระวังแนวเขต ต่อมา นางสาว ส. ได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รังวัดสอบเขตที่ดินใหม่ โดยให้เหตุผลว่าในวันรังวัดครั้งแรกได้นำชี้ไม่ถึงเขตที่ดินที่ได้ครอบครองทางด้านทิศตะวันออกที่ติดกับทางสาธารณประโยชน์ และในการรังวัด ครั้งใหม่นี้ ทำให้รูปแผนที่และเนื้อที่ของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๗๔๓ ของนางสาว ส. เปลี่ยนแปลงไป เป็นผลให้หลักเขตของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๐๑๑ ของว่าที่ร้อยตรี ช. เลื่อนออกไปทางด้านทิศตะวันออก ๓ เมตร รุกล้ำเข้าไปในทางสาธารณประโยชน์ และว่าที่ร้อยตรี ช. ได้สร้างกำแพงคอนกรีตในส่วนที่รุกรานทางสาธารณประโยชน์นั้น ทำให้ผู้ฟ้องคดีและครอบครัว ไม่สามารถใช้ทางดังกล่าวได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้รื้อถอน กำแพงคอนกรีตของว่าที่ร้อยตรี ช. ที่บุกรุกทางสาธารณะข้างต้น

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่มาตรา ๖๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน บัญญัติว่า ผู้มีสิทธิในที่ดิน ประสงค์จะขอสอบเขตโฉนดที่ดินเฉพาะรายของตน ให้ยื่นคำขอพร้อมด้วยโฉนดที่ดินนั้น ต่อเจ้าพนักงานที่ดิน และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไปทำการรังวัดให้ ในการรังวัดถ้าปรากฏว่า การครอบครองไม่ตรงกับแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดิน เมื่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้รับรอง แนวเขตแล้ว ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอำนาจแก้ไขแผนที่หรือเนื้อที่ให้ตรงกับความเป็นจริงได้ เว้นแต่จะเป็นการสมยอมเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย และตามระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรังวัด



สอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนดที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๗ กำหนดเกี่ยวกับการรังวัดว่า ในการรังวัด สอบเขตที่ดิน เมื่อผู้ขอและเจ้าของที่ดินข้างเคียงนำชี้เขตที่ดินแล้ว ช่างรังวัดต้องตรวจสอบ และค้นหาหลักเขตที่ดินตามหลักวิชาเพื่อให้ทราบเขตที่ดินที่ผู้ขอและเจ้าของที่ดินข้างเคียง นำทำการรังวัดตรงกับเขตโฉนดที่ดินหรือไม่ ถ้าไม่มีหลักฐานการรังวัดเดิมตรวจสอบ ให้ทำการ รังวัดไปตามที่ผู้ขอและเจ้าของที่ดินข้างเคียงนำชี้ ในกรณีที่ดินแปลงที่ขอรังวัดมีหลักฐาน การรังวัดใหม่ (ร.ว.ม.) ถ้าเจ้าของที่ดินนำทำการรังวัดไม่ตรงกับหลักฐานการรังวัดเดิม ช่างรังวัด ต้องแจ้งให้ผู้ขอและเจ้าของที่ดินข้างเคียงด้านที่เกี่ยวข้องทราบ เมื่อผู้ขอและเจ้าของที่ดิน ข้างเคียงตกลงแนวเขตกันอย่างไรก็ให้รังวัดไปตามนั้น ในการรังวัดถ้าปรากฏว่ารูปแผนที่ หรือเนื้อที่ที่รังวัดใหม่แตกต่างจากรูปแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดิน ถ้าเป็นกรณีแผนที่อย่างเก่า ไม่มีหลักฐานการรังวัดเดิมที่จะตรวจสอบได้หรือเป็นแผนที่ชั้นสองซึ่งสามารถตรวจสอบได้ โดยประมาณ ให้ผู้ทำการรังวัดสอบสวนเจ้าของที่ดินข้างเคียงไว้เป็นหลักฐานว่ามีการสมยอม เพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือไม่ ถ้าไม่เป็นการสมยอมเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย และปรากฏว่า รูปแผนที่หรือเนื้อที่ที่ทำการรังวัดใหม่แตกต่างจากรูปแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดินเนื่องจาก การครอบครอง ให้หมายเหตุในต้นร่างแผนที่ด้วยหมึกสีแดงว่า “ไม่สามารถหาหลักฐานครอบครอง ในรูปแผนที่เดิมได้” แล้วให้เสนอความเห็นต่อเจ้าพนักงานที่ดินเพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไข รูปแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดินต่อไป ซึ่งในการรังวัดสอบเขตที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๗๔๓ นั้น ช่างรังวัดได้นำหลักฐาน ร.ว.ม. ประกอบการรังวัด ซึ่งจากการนำทำการรังวัดปรากฏว่าหลักเขตเก่า สูญหายไป ๓ หลัก ช่างรังวัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ให้นางสาว ส. ผู้ขอรังวัด นาง ป. และว่าที่ร้อยตรี ช. เจ้าของที่ดินข้างเคียงที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๐๑๐ และเลขที่ ๑๐๐๑๑ ตกลงแนวเขตกันและปักหลักเขตใหม่แทนหลักเขตเก่าที่สูญหาย ปรากฏว่ารูปแผนที่เนื้อที่ คลาดเคลื่อนจากเดิม เนื่องจากข้างเคียงด้านทิศใต้และด้านทิศตะวันตกได้รังวัดแบ่งแยกใหม่ และแก้ไขแนวเขตไปก่อนแล้ว ประกอบกับหลักฐานรังวัดเดิมไม่เพียงพอที่จะตรวจสอบ และปูเขตตามหลักฐาน ร.ว.ม. ของผู้ขอได้ ซึ่งช่างรังวัดได้สอบสวนแล้วปรากฏว่า เจ้าของที่ดิน และเจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่มีการสมยอมซื้อขายแลกเปลี่ยนให้ปันที่ดินกันเพื่อหลีกเลี่ยง กฎหมาย การรังวัดสอบเขตดังกล่าวจึงได้กระทำไปโดยถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย และระเบียบข้างต้นแล้ว

สำหรับกรณีกล่าวอ้างว่าการย้ายหลักเขตออกไปทางด้านทิศตะวันออก ๓ เมตร เป็นการรुक้าทางสาธารณประโยชน์นั้น เมื่อพิจารณาระวางรูปแผนที่ที่รังวัดใหม่ของที่ดิน ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๗๔๓ เปรียบเทียบกับระวางรูปแผนที่เดิมแล้ว เห็นได้ว่า รูปแผนที่ แปลงที่รังวัดใหม่มีเนื้อที่น้อยกว่าเดิม ๑๗ ตารางวา ประกอบกับเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียง และนางสาว ส. ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๗๔๓ รวมทั้งผู้ปกครองท้องถิ่นซึ่งเป็น

ตัวแทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ตรวจสอบและรับรองว่าการรังวัดดังกล่าวไม่มีการรุกร้าที่สาธารณประโยชน์ จึงฟังไม่ได้ว่ามีการนำรังวัดปักหลักเขตรุกร้าเข้าไปในทางสาธารณประโยชน์ มีระยะ ๓ เมตร และแม้การรังวัดที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๗๔๓ จะทำให้รูปแผนที่เปลี่ยนแปลงไป แต่เมื่อหลักเขตของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๗๔๓ ไม่ได้รุกร้าทางสาธารณประโยชน์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงย่อมมีอำนาจแก้ไขแผนที่หรือเนื้อที่ให้เป็นไปตามผลที่ได้จากการรังวัดตามมาตรา ๖๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน การรังวัดที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๗๔๓ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว และเมื่อหลักเขตเดิมของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๗๔๓ ไม่ได้รุกร้าทางสาธารณประโยชน์มีระยะ ๓ เมตร จึงไม่อาจฟังได้ว่าหลักเขตของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๐๑๑ ของว่าที่ร้อยตรี ช. ซึ่งอยู่ข้างเคียงกับที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๗๔๓ ของนางสาว ส. มีการเลื่อนเข้าไปในทางสาธารณประโยชน์ ๓ เมตร แต่อย่างใด ดังนั้น รื้อกำแพงคอนกรีตที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำการรื้อถอน จึงเป็นรื้อกำแพงคอนกรีตที่อยู่ในที่ดินของว่าที่ร้อยตรี ช. การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ดำเนินการให้ว่าที่ร้อยตรี ช. รื้อถอนรื้อกำแพงคอนกรีตดังกล่าว จึงมิได้เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๔๐/๒๕๕๖)

อธิบดีหรือรองอธิบดีกรมที่ดินซึ่งอธิบดีมอบหมายมีหน้าที่ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นคณะหนึ่งเพื่อทำการสอบสวนว่าได้มีการออกโฉนดที่ดินให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยตลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ก็เฉพาะแต่กรณีที่เมื่อพิจารณาตามพยานหลักฐาน เช่น ผลการรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดิน แล้วมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการออกโฉนดที่ดินให้แก่บุคคลนั้นโดยผิดพลาดตลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายมาตั้งแต่เวลาที่มีการออกเอกสารสิทธิเท่านั้น ดังนั้น การที่อธิบดีกรมที่ดินไม่ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามคำขอของผู้ขอสอบเขตโฉนดที่ดินเฉพาะราย ในกรณีที่ไม่ปรากฏว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่าได้มีการออกโฉนดที่ดินภายหลังจากจดทะเบียนแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ไปโดยผิดพลาดตลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายมาตั้งแต่ต้น จึงไม่ใช้การละเลยต่อหน้าที่ตามที่มาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินกำหนดให้ต้องปฏิบัติแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๐๓๒ ตำบลคลองตัน (พระโขนงฝั่งเหนือ) อำเภอคลองเตย (พระโขนง) กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ประมาณ ๒ งาน ๑๑ ตารางวา ต่อมา มีการจดทะเบียนแบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวมเป็นที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๑๘ เลขที่ดิน ๕๖๒๘ เนื้อที่ประมาณ ๑ งาน โดยมีนาย ก. และนางสาว ค. เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวม ส่วนผู้ฟ้องคดี



เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๐๓๒ เลขที่ดิน ๓๒๓๔ มีเนื้อที่ประมาณ ๑ งาน ๑๑ ตารางวา ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอรังวัดสอบเขตที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง ไปรังวัดสอบเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีพบหลักเขตจำนวน ๖ หลัก หาไม่พบจำนวน ๒ หลัก ซึ่งหลักเขตที่หาไม่พบเป็นหลักร่วมมุมเขตที่ดินระหว่างที่ดินของผู้ฟ้องคดีกับที่ดินข้างเคียงตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๑๘ ของนาย ก. และนางสาว ศ. ผู้ฟ้องคดีไม่ได้นำปักหลักเขตใหม่ โดยอ้างว่าต้องการให้เจ้าหน้าที่คำนวณเนื้อที่ที่รังวัดได้ให้ผู้ฟ้องคดีทราบก่อน และแจ้งว่าด้านที่ติดต่อกับที่ดินของนาย ก. และนางสาว ศ. ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่จึงตรึงวัดและนัดรังวัดใหม่ในวันเดียวกับที่นัดรังวัดสอบเขตที่ดินของนาย ก. และนางสาว ศ. ซึ่งยื่นคำขอรังวัดสอบเขตที่ดินของตนเช่นกัน ในวันรังวัดสอบเขตที่ดินดังกล่าวผู้ฟ้องคดีนำชี้ให้ช่างรังวัดทำการรังวัดตามหลักเขตที่พบรอบแปลงที่ดินและแนวรั้ว ผลการรังวัดคำนวณเนื้อที่ได้ ๑ งาน ๙ ตารางวา ซึ่งน้อยกว่าเนื้อที่ตามโฉนดที่ดิน ผู้ฟ้องคดีจึงคัดค้านการรังวัดที่ดินของนาย ก. และนางสาว ศ. และคัดค้านการปักหลักเขตใหม่แทนหลักเขตที่สูญหายไป ผลการรังวัดสอบเขตที่ดินของนาย ก. และนางสาว ศ. คำนวณเนื้อที่ได้ ๙๙ ตารางวา ซึ่งน้อยกว่าเนื้อที่ตามโฉนดที่ดิน เช่นเดียวกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้นัดทำการรังวัดตรวจสอบเขตที่ดินของนาย ก. และนางสาว ศ. อีกครั้ง แต่ในวันดังกล่าวผู้ฟ้องคดีไม่นำรังวัดและปักหลักเขตใด ๆ โดยอ้างว่ายังไม่ทราบแนวเขตที่ดินของตน ส่วนนาย ก. และนางสาว ศ. ยืนยันให้รังวัดปักหลักเขตตามแนวเขตเดิมที่นำทำการรังวัดไว้แล้ว และขอปักหลักเขตที่ดินแทนหลักเขตที่สูญหายไป ต่อมา นาย ก. และนางสาว ศ. ได้ยกเลิกคำขอสอบเขตที่ดินดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าแผนที่และเนื้อที่ครอบครองตามผลการรังวัดสอบเขตตลาดเคลื่อนจากแผนที่และเนื้อที่ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๐๓๒ จึงมีหนังสือร้องเรียนต่ออธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาดำเนินการตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน จากกรณีที่มีการออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๐๓๒ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยตลาดเคลื่อน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วมีหนังสือแจ้งว่า เมื่อการรังวัดที่ดินทั้ง ๒ แปลง ยังไม่แล้วเสร็จ จึงยังถือไม่ได้ว่าการรังวัดสอบเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นการดำเนินการไว้ผิดพลาดตลาดเคลื่อน อันจะต้องดำเนินการตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงยุติเรื่อง ส่วนการรังวัดที่ยังไม่แล้วเสร็จผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แจ้งให้สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง นัดผู้ฟ้องคดีและคู่กรณีเพื่อรังวัดทำแผนที่พิพาทเพื่อสอบสวนไกล่เกลี่ย หากตกลงกันไม่ได้ก็จะต้องไปฟ้องคดีต่อศาล ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการสอบสวนตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่มาตรา ๖๑ วรรคสอง^{๖๔} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หรือรองอธิบดีกรมที่ดินซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มอบหมาย จะต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อทำการสอบสวนว่าได้มีการออกโฉนดที่ดินให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ก็ต่อเมื่อได้พิจารณาตามพยานหลักฐาน เช่น ผลการรังวัด สอบเขตโฉนดที่ดินแล้ว มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าการออกโฉนดที่ดินให้แก่บุคคลนั้นโดยผิดพลาดคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายมาตั้งแต่เวลาที่มีการออกเอกสารสิทธิดังกล่าวเท่านั้น โดยในกรณีที่ผู้มีสิทธิในที่ดินได้ขอสอบเขตโฉนดที่ดินเฉพาะรายของตนต่อเจ้าพนักงานที่ดิน และเจ้าพนักงานที่ดินไปทำการรังวัดแล้ว ปรากฏว่าการครอบครองไม่ตรงกับแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดิน เมื่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้รับรองแนวเขตแล้ว เจ้าพนักงานที่ดินก็มีอำนาจแก้ไขแผนที่หรือเนื้อที่ให้ตรงกับความเป็นจริงได้ เว้นแต่จะเป็นการสมยอมเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย แต่หากปรากฏว่าผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงคัดค้าน เจ้าพนักงานที่ดินก็มีอำนาจสอบสวนไต่ถามสืบโดยถือหลักฐานแผนที่เป็นหลักในการพิจารณา ถ้าตกลงกันได้ก็ต้องดำเนินการไปตามที่ตกลง แต่ต้องไม่เป็นการสมยอมกันเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย หากตกลงกันไม่ได้ เจ้าพนักงานที่ดินก็ต้องแจ้งให้คู่กรณีไปฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และถ้าไม่มีการฟ้องภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ก็ต้องถือว่าผู้ขอไม่ประสงค์จะขอสอบเขตโฉนดที่ดินนั้นต่อไป ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๙ ทวิ วรรคสอง และวรรคห้า แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน อันเป็นคณะกรรมการกับที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หรือรองอธิบดีกรมที่ดินซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มอบหมาย จะต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นเพื่อสอบสวนให้ได้ว่าได้มีการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้มีสิทธิในที่ดินที่ขอสอบเขตโฉนดที่ดินเฉพาะรายของตนโดยผิดพลาดคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายดังที่กล่าวไว้ตอนต้น

เมื่อข้อเท็จจริงฟังเป็นที่ยุติว่า ผลการรังวัดสอบเขตที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๐๓๒ เลขที่ดิน ๓๒๓๔ ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ไม่ตรงกับแผนที่และเนื้อที่ในโฉนดที่ดิน ซึ่งแม้แต่

^{๖๔} ประมวลกฎหมายที่ดิน

มาตรา ๖๑ เมื่อความปรากฏว่าได้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือจดทะเบียนเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ใดโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายซึ่งดำรงตำแหน่งรองอธิบดีหรือผู้ตรวจราชการกรมที่ดินมีอำนาจหน้าที่สั่งเพิกถอนหรือแก้ไขได้

ก่อนที่จะดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามวรรคหนึ่ง ตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีอำนาจเรียกโฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทำประโยชน์ เอกสารที่ได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เอกสารที่ได้จดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องมาพิจารณา พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบเพื่อให้โอกาสคัดค้าน ถ้าไม่คัดค้านภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้ถือว่าไม่มีการคัดค้าน

ฯลฯ

ฯลฯ



ผู้ฟ้องคดีเองก็ไม่ได้ยอมรับว่าผลการรังวัดดังกล่าวถูกต้อง ทั้งโดยภาวะวิสัยก็ไม่อาจเชื่อได้ว่าผลการรังวัดดังกล่าวถูกต้อง กรณีจึงเห็นได้ว่าผลการรังวัดดังกล่าวไม่ได้แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่าได้มีการออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๐๓๒ ของผู้ฟ้องคดีภายหลังจากจดทะเบียนแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ไปโดยผิดพลาดคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายมาตั้งแต่เวลานั้น คงแสดงให้เห็นแต่เพียงว่าการครอบครองของผู้ฟ้องคดีไม่ตรงกับแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดินดังกล่าวเท่านั้น เมื่อไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๐๓๒ ไปโดยผิดพลาดคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายมาตั้งแต่ต้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่จำเป็นต้องดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นเพื่อทำการสอบสวนว่าได้มีการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยผิดพลาดคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าว จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๙๔/๒๕๕๗)

๔.๒ การรังวัดแบ่งแยกที่ดิน

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏโดยชัดแจ้งว่าเจ้าของที่ดินได้แสดงความประสงค์ขอแบ่งหักที่ดินเป็นที่สาธารณประโยชน์ และยินยอมให้แก่ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในโฉนดที่ดิน โดยการลงลายมือชื่อในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว ไม่ได้เกิดจากความสำคัญผิดใด ๆ ประกอบกับขณะเกิดเหตุเจ้าของที่ดินเป็นข้าราชการบำนาญ จึงเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดี ย่อมได้รับรู้และรับทราบข้อความในเอกสารโดยตลอดแล้วก่อนที่จะลงชื่อในเอกสารนั้น ดังนั้น เมื่อเจ้าของที่ดินได้ลงชื่อในเอกสารเกี่ยวกับการรังวัดสอบเขตที่ดินโดยแสดงความประสงค์และยินยอมให้แก่ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในโฉนดที่ดิน พร้อมขอให้แบ่งหักที่ดินเป็นที่สาธารณประโยชน์ โดยเจ้าของที่ดินข้างเคียงรวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ได้รับทราบและลงนามรับรองแนวเขตที่ดินแล้ว การรังวัดสอบเขตของเจ้าหน้าที่รังวัดจึงเป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการแล้ว เมื่อต่อมาพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จดทะเบียนแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในโฉนดที่ดินและแบ่งหักที่ดินดังกล่าวเป็นที่สาธารณประโยชน์ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายที่ดินเช่นเดียวกัน



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๗๖๙ ตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื้อที่ ๓๘ ไร่ ๑ งาน ๔ ตารางวา โดยไม่มีหลักฐานการรังวัดเดิม ต่อมา ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอรังวัดสอบเขตที่ดินดังกล่าว เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางคล้า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงนัดทำการรังวัด พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งให้นายอำเภอบางคล้า และเจ้าของที่ดินข้างเคียงไปประวัชชีแนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินข้างต้น ในวันรังวัดปรากฏว่ามีเจ้าของที่ดินข้างเคียงไปประวัชชีแนวเขตจำนวน ๓ ราย รวมถึงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ตำบลเสม็ดใต้ ผู้แทนนายอำเภอบางคล้าในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ลำรางสาธารณะประโยชน์ด้านทิศเหนือของโฉนดที่ดินพิพาท โดยเจ้าของที่ดินข้างเคียงด้านทิศใต้ ไม่ได้ไปประวัชชีแนวเขตที่ดิน นอกจากนี้ ยังปรากฏชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ลงนามในเอกสาร รวม ๕ ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่หนึ่ง บันทึกถ้อยคำ (ปักหลักเขตใหม่) (ท.ด. ๑๖) ระบุว่า ผู้ฟ้องคดีได้นำทำการรังวัดปักหลักเขตใหม่จำนวน ๒๓ หลัก ฉบับที่สอง บันทึกถ้อยคำ (แก้คำขอ) (ท.ด. ๑๖) ระบุว่า ผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์ใหม่ขอรังวัดแบ่งหักที่ดินเป็นป่าสงวนแห่งชาติจำนวน ๑ แปลง ตามรูปแผนที่สังเขปท้ายบันทึก และช่างรังวัดได้ทำการรังวัดถูกต้องตามความประสงค์ของผู้ฟ้องคดีแล้ว ฉบับที่สาม บันทึกถ้อยคำ (เจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่มาระวัชชีแนวเขต) (ท.ด. ๑๖) ระบุว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้นำรังวัดรุกล้ำเข้าไปในที่ดินข้างเคียง ซึ่งเจ้าของที่ดินดังกล่าวมิได้มาระวัชชีแนวเขตที่ดิน ฉบับที่สี่ ใบรับรองเขตติดต่อของเจ้าของที่ดินและเจ้าของที่ดินข้างเคียง (ท.ด. ๓๔) ระบุว่า หลักเขตที่ได้ปักหมายเลขที่ดินในการรังวัดถูกต้องแล้ว และฉบับที่ห้า บันทึกถ้อยคำ (ท.ด. ๑๖) ระบุว่า การรังวัดปักหลักเขตที่ดินถูกต้องตามที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์ ไม่มีการสมยอมแนวเขตที่ดินเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย ซึ่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ผู้รับมอบอำนาจจากนายอำเภอบางคล้า ได้มีบันทึกถ้อยคำ (ข้างเคียงส่วนราชการ) (ท.ด. ๑๖) รับรองว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำการปักหลักเขตถูกต้องตรงตามสภาพที่เป็นจริง ไม่มีการรุกล้ำแนวเขตของป่าสงวนและรับทราบตามที่ผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์ขอแบ่งหักที่ดินเป็นป่าสงวนแห่งชาติจำนวน ๑ แปลง หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่รังวัดได้จัดทำรายงานการรังวัดดังกล่าวเสนอต่อหัวหน้าฝ่ายรังวัด ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปดำเนินการเรื่องแบ่งหักที่ดินเป็นที่สาธารณะประโยชน์ โดยให้นำโฉนดที่ดินและบัตรประจำตัวประชาชนไปพบกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางคล้า ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ไปพบพนักงานเจ้าหน้าที่ และให้ถ้อยคำตามคำขอแก้คำขอสอบเขต (ท.ด. ๙) และบันทึกถ้อยคำแก้รูปแผนที่ เนื้อที่ (ท.ด. ๑๖) มีข้อความสรุปว่า ผลการรังวัดที่ดินตามคำขอของผู้ฟ้องคดีปรากฏว่า รูปแผนที่และเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลงจากเดิม โดยได้เนื้อที่น้อยกว่าเดิมจำนวน ๓ ไร่ ๑ งาน ๓๙ ตารางวา ซึ่งผู้ฟ้องคดีทราบและยินยอมแก้ไขให้ถูกต้องตามความเป็นจริงได้ และมีความประสงค์ขอแก้ไขคำขอสอบเขตเดิมเป็นแบ่งหักที่ดิน



เป็นที่สาธารณประโยชน์ตามที่ได้นำทำการรังวัดและลงชื่อรับรองรูปแผนที่จำลองของโฉนดที่ดินพิพาท (ร.ว. ๙) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ทำการจดทะเบียนแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในโฉนดที่ดินพิพาท และแบ่งหักที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นที่สาธารณประโยชน์ (ลำชาวดเสม็ด) จำนวน ๑ ไร่ ๑ งาน ๖๖ ตารางวา แต่ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการแก้ไขเนื้อที่ในโฉนดที่ดินพิพาทของผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ผู้ฟ้องคดีลงชื่อในเอกสารการรังวัดและแบบพิมพ์แปลที่ ยังไม่ได้เขียนข้อความหลายฉบับ และยังได้จดทะเบียนแบ่งหักที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นที่สาธารณประโยชน์ ซึ่งไม่ใช่ความประสงค์ของผู้ฟ้องคดี ต่อมา กรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมายแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการออกโฉนดที่ดินพิพาทส่วนที่ขาดหายไปจำนวน ๓ ไร่ ๑ งาน ๓๙ ตารางวา ให้แก่ผู้ฟ้องคดี หากไม่สามารถดำเนินการได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาตามบันทึกถ้อยคำ (แก้คำขอ) (ท.ด. ๑๖) ที่แสดงความประสงค์ใหม่เป็นขอรังวัดแบ่งหักเป็นลำชาวดเสม็ดจำนวน ๑ แปลง ตามรูปแผนที่ที่ดินโดยสังเขปท้ายบันทึกถ้อยคำ และเอกสารที่ผู้ฟ้องคดีลงนามในวันทำการรังวัดจำนวน ๔ ฉบับ รวมทั้งบันทึกถ้อยคำข้างเคียงส่วนราชการ (ท.ด. ๑๖) ของผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ผู้รับมอบอำนาจจากนายอำเภอบางคล้า ที่ลงนามรับทราบการแบ่งหักที่ดินเป็นลำชาวดเสม็ดแล้ว เห็นว่า หากผู้ฟ้องคดีมิได้ลงนามในเอกสารทั้ง ๔ ฉบับ ในวันทำการรังวัดตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างจริง กรณีย่อมถือได้ว่ามีข้อคัดค้านเกี่ยวกับการรังวัดสอบเขต ซึ่งเจ้าหน้าที่รังวัดจะต้องสอบสวนเพื่อหาข้อยุติเสียก่อน แต่ไม่ปรากฏว่ามีข้อโต้แย้งคัดค้านผลการรังวัด อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดียอมรับในคำอุทธรณ์ว่าการรังวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แสดงว่าในวันรังวัดมิได้มีข้อโต้แย้งคัดค้านเกี่ยวกับผลการรังวัด นอกจากนี้ ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรังวัดสอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนดที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๗ ข้อ ๕ วรรคหนึ่ง^{๖๖} ประกอบกับข้อ ๑๐.๑^{๖๗} ได้กำหนดว่า ในการรังวัด หากปรากฏว่า

^{๖๖-๖๗} ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรังวัดสอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนดที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๗

ข้อ ๕ การรังวัดสอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนดที่ดิน เมื่อผู้ขอและเจ้าของที่ดินข้างเคียงนำชี้เขตที่ดินแล้ว ข้างรังวัดต้องตรวจสอบและค้นหาหลักเขตที่ดินตามหลักวิชาเพื่อให้ทราบเขตที่ดินที่ผู้ขอและเจ้าของที่ดินข้างเคียงนำทำการรังวัดตรงกับเขตโฉนดที่ดินหรือไม่ ถ้าไม่มีหลักฐานการรังวัดเดิมให้ตรวจสอบ ให้ทำการรังวัดไปตามที่ผู้ขอและเจ้าของที่ดินข้างเคียงนำชี้

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๑๐ ในการรังวัดปรากฏว่า รูปแผนที่หรือเนื้อที่ที่รังวัดใหม่แตกต่างจากรูปแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดิน ให้ปฏิบัติดังนี้



รูปแผนที่และเนื้อที่รังวัดใหม่แตกต่างจากรูปแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดินเดิม เจ้าหน้าที่รังวัดต้องสอบสวนเจ้าของที่ดินและเจ้าของที่ดินข้างเคียงไว้เป็นหลักฐานว่ามีการสมยอมเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือไม่ จากแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ขอรังวัดจึงต้องให้ถ้อยคำและลงนามไว้เป็นหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่รังวัดในวันรังวัด อันได้แก่ ใบรับรองเขตติดต่อกับเจ้าของที่ดินและเจ้าของที่ดินข้างเคียง (ท.ด. ๓๔) บันทึกถ้อยคำของเจ้าของที่ดินและเจ้าของที่ดินข้างเคียง (ท.ด. ๑๖) เป็นต้น ประกอบกับเอกสารทั้ง ๕ ฉบับดังกล่าว มีบุคคลหลายฝ่ายเป็นผู้ลงนามร่วมด้วย กรณีมีเหตุเชื่อได้ว่าในวันรังวัดผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ลงนามในเอกสารการรังวัดทั้ง ๕ ฉบับจริง โดยมีความประสงค์ที่จะขอแบ่งหักที่ดินด้านทิศเหนือให้เป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ต่อไป นอกจากนี้ ภายหลังการรังวัดผู้ฟ้องคดีก็ได้ไปพบพนักงานเจ้าหน้าที่และลงนามในเอกสารจำนวน ๓ ฉบับ เกี่ยวกับการดำเนินการขอแบ่งหักที่ดินเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ ซึ่งเมื่อพิจารณาเนื้อหาของเอกสารทั้ง ๓ ฉบับดังกล่าวแล้ว เห็นได้อย่างชัดเจนว่าผู้ฟ้องคดีทราบและยินยอมให้แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในโฉนดที่ดินพิพาท รวมทั้งได้แสดงความประสงค์ขอแบ่งหักที่ดินเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ ลายมือชื่อในเอกสารทั้ง ๓ ฉบับดังกล่าว จึงเป็นลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีที่มีได้เกิดจากความสำคัญผิดใด ๆ ประกอบกับขณะเกิดเหตุผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการบำนาญ มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดี ข้อกล่าวอ้างที่ว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำเอกสารเปล่าที่มีได้กรอกข้อความให้ผู้ฟ้องคดีลงนาม จึงไม่อาจรับฟังได้ นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงปรากฏว่าต่อมาเจ้าของที่ดินข้างเคียงด้านทิศใต้ที่ไม่ได้ไประวางชี้แนวเขตในวันทำการรังวัดได้มีหนังสือรับรองผลการรังวัด โดยไม่ได้คัดค้านแต่อย่างใด การรังวัดสอบเขตของเจ้าหน้าที่รังวัดจึงเป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จดทะเบียนแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในโฉนดที่ดินพิพาท และแบ่งหักที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ (ลำซวดเสม็ด) จำนวน ๑ ไร่ ๑ งาน ๖๖ ตารางวา จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยมาตรา ๖๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๔๑/๒๕๕๕)

๑๐.๑ กรณีแผนที่อย่างเก่า ไม่มีหลักฐานการรังวัดเดิมที่จะตรวจสอบได้ หรือเป็นแผนที่ชั้นสองซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยประมาณ เช่น แผนที่จากระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ ให้ผู้ทำการรังวัดสอบสวนเจ้าของที่ดินข้างเคียงไว้เป็นหลักฐานว่า มีการสมยอมเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือไม่ หากเห็นว่า เป็นการสมยอมกันเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย ให้ช่างรังวัดเสนอความเห็นต่อเจ้าพนักงานที่ดินเพื่อสั่งการ แต่ถ้าไม่เป็นการสมยอมเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย และปรากฏว่ารูปแผนที่หรือเนื้อที่ทำการรังวัดใหม่แตกต่างจากรูปแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดินเนื่องจากการครอบครอง ให้หมายเหตุในต้นร่างแผนที่ด้วยหมึกสีแดงว่า “ไม่สามารถหาหลักฐานครอบครองในรูปแผนที่เดิมได้” แล้วให้ช่างรังวัดเสนอความเห็นต่อเจ้าพนักงานที่ดิน เพื่อพิจารณาดำเนินการสั่งแก้ไขรูปแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดินต่อไป

ฯลฯ

ฯลฯ



กรณีการรังวัดแบ่งแยกโฉนดที่ดินในนามเดิมได้เนื้อที่ดินคลาดเคลื่อนไปจากข้อมูลเดิม ซึ่งเจ้าของที่ดินกล่าวอ้างว่าเนื้อที่ดินส่วนที่ลดลงไปนั้น เกิดจากพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ปกครองท้องที่ร่วมกันกันเขตที่ดินของตนให้กลายเป็นทางสาธารณประโยชน์ แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่ามีการปักหลักเขตใหม่แทนหลักเขตเก่าที่สูญหาย แต่เมื่อหลักเขตที่ปักใหม่ดังกล่าวมิใช่ด้านที่ติดถนนสาธารณะ การปักหลักเขตดังกล่าวจึงไม่อาจทำให้ที่ดินด้านที่ติดถนนสาธารณะประโยชน์เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นเมื่อมิได้มีการเคลื่อนย้ายหลักเขตอื่น ๆ อีก และเจ้าของที่ดินรวมทั้งผู้ครอบครองที่ดินข้างเคียงได้รับรองแนวเขตถูกต้อง โดยรับกันว่าไม่มีการรุกร้าที่ดินของฝ่ายใดแล้ว การที่ช่างรังวัดนำข้อมูลที่ได้จากการรังวัดตามสภาพที่ดินที่ปรากฏและมีการรับรองความถูกต้องของการรังวัดมาดำเนินการจัดทำแผนที่ ซึ่งเมื่อคำนวณแล้วเนื้อที่ดินลดลงจากเดิม จึงมิใช่การรังวัดแบ่งหักเพื่อให้ที่ดินกลายเป็นถนนสาธารณะแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๗๔๓ ตำบลเกาะเกร็ด (เกาะศาลากุน) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ได้ยื่นคำขอแบ่งแยกที่ดินดังกล่าวต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้นัดหมายให้ผู้ฟ้องคดีทำการชี้เขตรังวัด และมอบหมายให้นายช่างรังวัดไปทำการรังวัดที่ดินตามคำขอของผู้ฟ้องคดี แต่เนื่องจากที่ดินด้านทิศตะวันออกของผู้ฟ้องคดีติดถนนสาธารณะประโยชน์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงแจ้งให้กำหนดตำบลเกาะเกร็ด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) นำชี้เขตและรับรองเขตที่ดินดังกล่าวด้วย และเมื่อถึงวันทำการรังวัดที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้แจ้งต่อผู้ฟ้องคดีขอกันเขตที่ดินเพื่อแบ่งหักเป็นถนนสาธารณะประโยชน์ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ยินยอม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และนายช่างรังวัดจึงได้ทำการรังวัดต่อไป ผลการรังวัดได้เนื้อที่ลดลง ๕ ตารางวา และได้รูปแผนที่แตกต่างจากเดิม เจ้าหน้าที่จึงได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เพื่อพิจารณา ซึ่งต่อมาพนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีคำสั่งให้แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่จาก ๔๘ ตารางวา เป็น ๔๓ ตารางวา และได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบผลการรังวัดแบ่งแยกในนามเดิมตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ต่อมา เมื่อผู้ฟ้องคดีไปรับโฉนดที่ดินที่ขอแบ่งแยกจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และพบว่าโฉนดที่ดินเดิมซึ่งมีเนื้อที่ ๔๘ ตารางวา ถูกแก้ไขเป็น ๔๓ ตารางวา จึงได้ร้องเรียนไปยังกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งผลการตรวจสอบว่า เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย และมีได้มีการกันเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นถนนสาธารณะประโยชน์ตามที่ร้องเรียนแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล



มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่แก้ไขแผนที่โฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีให้กลับคืนสู่สภาพเดิม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า โฉนดที่ดินพิพาทมีเนื้อที่ ๔๔ ตารางวา โดยทิศตะวันออกจดถนนสาธารณะประโยชน์ ซึ่งในวันทำการรังวัดแบ่งแยกที่ดินในนามเดิมออกเป็น ๒ แปลงตามคำขอของผู้ฟ้องคดีนั้น นายช่างรังวัดทำการรังวัดโดยมีผู้ฟ้องคดีและผู้ครอบครองที่ดินข้างเคียงร่วมรังวัดและระวางชี้แนวเขตของตน เว้นแต่เจ้าของที่ดินข้างเคียงเลขที่ดิน ๑๖๗ ไม่มาระวางแนวเขต ผลปรากฏว่าหลักเขตเก่าหายไปเพียงหลักเดียว ด้านทิศใต้ติดกับที่ดินเลขที่ ๑๒๒ จึงได้มีการปักหลักใหม่แทน ซึ่งผู้ฟ้องคดีและเจ้าของที่ดินข้างเคียงได้ร่วมกันนำชี้ปักหลักเขต โดยผู้ฟ้องคดีให้การรับว่าได้มีส่วนร่วมในการรังวัดและสังเกตการปักหลักเขต แม้จะกล่าวอ้างว่าไม่ได้ไปดูและชี้เขตด้วยตนเองทุกหลักก็ตาม แต่ก็รับว่ายืนอยู่ใกล้ ๆ ในบริเวณนั้น เมื่อมีการปักหลักเขตและหาหลักเขตเดิมครบแล้ว เจ้าหน้าที่จึงได้ปักหลักเขตเพื่อแบ่งแยกที่ดินเป็นสองแปลงตามคำขอและการนำชี้ของผู้ฟ้องคดี กรณีย่อมเห็นได้ว่าการชี้แนวเขตดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีและเจ้าของที่ดินข้างเคียงได้นำชี้และรับรองว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีไม่ได้ถูกล้ำเข้าไปยังที่ดินของเจ้าของที่ดินข้างเคียง จึงยอมรับฟังเป็นยุติว่าหลักเขตที่ดินอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและเป็นตำแหน่งเดิม โดยมีได้รู้ล้าที่ดินของฝ่ายใด และภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มายังที่ดินพิพาทและขอให้ผู้ฟ้องคดีแบ่งหักที่ดินเพื่อกันเป็นทางสาธารณะประโยชน์ ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่ยินยอม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก็ได้ลงนามตามแบบรับรองแนวเขตว่าหลักเขตที่พิพาทถูกต้องตรงตามสภาพที่แท้จริง มิได้รู้ล้าที่ดินสาธารณะประโยชน์ตามแบบบันทึกถ้อยคำ (ท.ด. ๑๖) ประกอบกับไม่ปรากฏว่ามีการเคลื่อนย้ายหลักเขตด้านทิศตะวันออกซึ่งเป็นด้านที่ติดกับทางสาธารณะประโยชน์ ดังนั้น เมื่อรับฟังได้ว่าไม่มีการเคลื่อนหลุดหลักเขตที่ดินและผู้ฟ้องคดีรวมทั้งผู้ครอบครองที่ดินข้างเคียงได้รับรองแนวเขตถูกต้อง โดยรับกันว่าไม่มีการรุกร้าที่ดินของฝ่ายใดแล้ว กรณีจึงเห็นได้ว่าสภาพที่ดินของผู้ฟ้องคดีไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แม้ผู้ฟ้องคดีจะกล่าวอ้างว่าภายหลังจากวันทำการรังวัด ผู้ฟ้องคดีได้ตรวจพบว่าการปักหลักเขตด้านที่ดินเลขที่ ๑๒๒ เข้ามาในเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีก็ตาม แต่ตามรูปแผนที่ท้ายบันทึกถ้อยคำแก้แผนที่ เนื้อที่ ที่ผู้ฟ้องคดีลงนามรับรองปรากฏว่าหลักเขตเก่าที่หายและปักใหม่แทนอยู่ทางด้านทิศตะวันตก ซึ่งมีใช้ด้านที่ติดกับถนนสาธารณะประโยชน์ การปักหลักเขตใหม่ดังกล่าวจึงไม่อาจทำให้ที่ดินด้านที่ติดถนนสาธารณะประโยชน์เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับหลุดหลักเขตด้านที่ติดทางสาธารณะประโยชน์ยังคงเป็นหลุดหลักเขตเดิม โดยไม่ปรากฏว่ามีการย้ายหลักเขตในระหว่างการนำชี้รังวัด และไม่มีพยานหลักฐานใดที่จะฟังได้ว่าการรังวัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ตามการนำชี้ของผู้ฟ้องคดีและผู้ครอบครองที่ดินข้างเคียงผิดพลาด



คลาดเคลื่อน การที่ช่างรังวัดได้นำข้อมูลข้อเท็จจริงจากการรังวัดตามสภาพที่ดินที่ปรากฏ และมีการรับรองความถูกต้องของการรังวัดมาดำเนินการจัดทำแผนที่และเห็นว่าข้อมูลการรังวัดที่ดินตามที่รังวัดได้จากสภาพที่ดินจริง เมื่อคำนวณแล้วเนื้อที่ดินได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยลดลงจาก ๔๘ ตารางวา เป็น ๔๓ ตารางวา จึงได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ และบันทึกถ้อยคำผู้ฟ้องคดีไว้ ซึ่งตามบันทึกฉบับดังกล่าวผู้ฟ้องคดีได้แสดงความยินยอมแก้ไขรูปแผนที่ เนื้อที่ จาก ๔๘ ตารางวา เป็น ๔๓ ตารางวา และเขตข้างเคียงให้เป็นไปตามการรังวัดใหม่ครั้งนี้ทุกประการโดยได้ลงลายมือชื่อตามบันทึกดังกล่าว แม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าเป็นการลงลายมือชื่อเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไปได้ก็ตาม แต่เมื่อโฉนดที่ดินเป็นเอกสารสำคัญที่แสดงสิทธิในที่ดิน การลงนามจึงต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบก่อนลงนามด้วย ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้ อีกทั้ง การที่ผู้ฟ้องคดีได้ลงนามรับรองในใบแสดงรูปแผนที่โฉนดที่ดินที่แบ่งแยก (รว. ๙) ซึ่งได้ระบุจำนวนเนื้อที่ดินทั้งสองแปลงไว้ชัดเจนว่าที่ดินแปลงแบ่งแยกมีเนื้อที่ดิน ๒๑ ตารางวา ที่ดินคงเหลือมีเนื้อที่ ๒๒ ตารางวา เห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีทราบอยู่แล้วว่าที่ดินพิพาทเมื่อมีการรังวัดแบ่งแยกเนื้อที่ดินได้ลดลงไป ๕ ตารางวา ซึ่งผู้ฟ้องคดีก็มีได้โต้แย้งคัดค้าน การที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้สมคบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แก้ไขรูปแผนที่เพื่อให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีตกเป็นถนนสาธารณะโดยปริยายจึงไม่อาจรับฟังได้

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า สภาพที่ดินของผู้ฟ้องคดีซึ่งยังคงมีหลักเขตอยู่ในตำแหน่งเดิมในขณะที่ทำการรังวัดแบ่งแยก โดยมีการรับรองระวางชี้แนวเขตจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงแล้ว แม้การคำนวณเนื้อที่ดินตามรูปแผนที่ที่คำนวณได้จากการรังวัดจะแตกต่างไปจากเนื้อที่ดินที่ระบุไว้ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๗๔๓ แต่เมื่อมิได้มีการเคลื่อนย้ายหมุดหลักเขตหรือมีการปักหลักหมุดเขตรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีโดยเฉพาะด้านที่ติดกับทางสาธารณประโยชน์ เนื้อที่ดินส่วนที่ขาดจึงมิได้เกิดจากการกันแนวเขตรุกล้ำที่ดินของผู้ฟ้องคดีเพื่อให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง ดังนั้น เมื่อสภาพที่ดินของผู้ฟ้องคดียังคงอยู่ในสภาพและตำแหน่งเดิม โดยไม่มีการขยายแนวเขตทางสาธารณะรุกล้ำเข้าไปในเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดี และการรังวัด รวมทั้งการแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ดินให้เป็นไปตามผลการรังวัดได้ดำเนินการโดยชอบด้วยระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และไม่ปรากฏว่ามีการสมยอมกันแล้ว การดำเนินการรังวัดแบ่งแยกโฉนดที่ดินในนามเดิมของผู้ถูกฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๖๓/๒๕๕๕)

กรณีที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินที่ผู้ได้มาโดยการครอบครองปรปักษ์ ยื่นคำขอรังวัดแบ่งแยกโฉนดที่ดิน ได้คัดค้านและขัดขวางการรังวัดที่ดินทุกครั้งที่มี การรังวัด ถือเป็นการใช้สิทธิความเป็นเจ้าของที่ดินครอบไปถึงที่ดินทั้งหมดเพื่อต่อสู้ กับบุคคลภายนอกตามมาตรา ๑๓๕๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำการรังวัดแบ่งแยกที่ดินส่วนของผู้ได้มาโดยการครอบครองออก โดยมิได้ทำการรังวัดรอบแปลง ไม่ได้แก้ไขรูปแผนที่ในโฉนดที่ดิน และอนุโลมให้ใช้ รูปแผนที่หลังโฉนดที่ดินและระวางเดิมไปพลางก่อนตามแนวปฏิบัติของกรมที่ดิน โดยภายหลังทำการรังวัดแบ่งแยกที่ดินแล้วเสร็จ ช่างรังวัดได้จำลองรูปแผนที่ที่ได้ จากการรังวัด โดยระบุตำแหน่งที่ตั้งของที่ดินและรูปแผนที่ที่แน่นอนตามรูปแผนที่ กระจาดบาง (ร.ว. ๙) ซึ่งศาลจังหวัดได้รับรองยืนยันว่ารูปแผนที่แปลงแบ่งแยกตามรูปแผนที่ กระจาดบางดังกล่าวว่าถูกต้องตรงตามคำพิพากษาแล้ว จึงเป็นการดำเนินการเกี่ยวกับการ รังวัดแบ่งแยกที่ดินเฉพาะส่วนซึ่งได้กรรมสิทธิ์มาโดยการครอบครองปรปักษ์ที่ชอบ ด้วยกฎหมาย

เมื่อต่อมาผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมมิได้ส่งมอบโฉนดที่ดินให้แก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ตามที่ได้มีหนังสือเรียกให้ส่งมอบ ย่อมถือได้ว่าโฉนดที่ดินดังกล่าวสูญหาย การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปแทนโฉนดที่ดินเพื่อดำเนินการจดทะเบียน และต่อมา ได้ทำการจดทะเบียนประเภทแบ่งได้มาโดยการครอบครองตามคำพิพากษาของศาล ในใบแทนโฉนดที่ดิน และได้ออกโฉนดที่ดินสำหรับที่ดินแปลงแบ่งแยกดังกล่าว ถือเป็นการใช้ดุลพินิจในการจดทะเบียนประเภทแบ่งได้มาโดยการครอบครองและ ออกโฉนดที่ดินตามสมควรแก่กรณี และเป็นการกระทำที่ชอบด้วยประมวลกฎหมาย ที่ดิน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๕๘๖ ตำบลบางพูด (ท้ายโกลน) อำเภอบางกะดี (เขียงราก) จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ ๙ ไร่ ๓๑ ตารางวา โดยถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับบุคคลอื่น ๒๑ คน ต่อมา ได้มีการฟ้องร้องเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ดังกล่าวต่อศาลจังหวัดปทุมธานี ซึ่งศาลจังหวัดฯ มีคำพิพากษาว่า ที่ดินตามโฉนดที่ดินดังกล่าว เฉพาะส่วนด้านเหนือทางด้านทิศตะวันออกเนื้อที่ ๑ งาน ๘๓ ตารางวา เป็นกรรมสิทธิ์ ของนาย ย. (จำเลยที่ ๑) โดยการครอบครองปรปักษ์ ห้ามนาย อ. และนาง ค. (โจทก์) และบริวารเข้าเกี่ยวข้อง คดีถึงที่สุดตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดฯ ต่อมา นาย ย. ได้ยื่นคำขอแบ่งได้มาโดยการครอบครองตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดฯ โดยให้ถ้อยคำ



ตามบันทึกถ้อยคำ (ท.ด. ๑๖) ว่า ประสงค์ขอแบ่งที่ดินซึ่งตนได้มาโดยการครอบครองปรปักษ์ โดยได้ติดต่อผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินดังกล่าวเพื่อนำโฉนดที่ดินมาลงชื่อร่วมกันแล้ว แต่ผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์รวมไม่ยินยอม จึงขอให้ช่างรังวัดทำการรังวัดที่ดินแบ่งได้มา โดยการครอบครองไปก่อน ในภายหลังตนจะได้ติดตามเพื่อนำโฉนดที่ดินมาจดทะเบียน ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อไป หลังจากนั้น ช่างรังวัดได้ออกไปทำการรังวัดที่ดินตามคำขอ ของนาย ย. ถึง ๓ ครั้ง แต่ทุกครั้งก็ไม่สามารถทำการรังวัดได้เนื่องจากผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม ในโฉนดที่ดินหลายรายเข้าขัดขวางการรังวัด โดยในครั้งที่ ๓ นั้น ช่างรังวัดได้นำหลักฐาน รายการรังวัดเดิมและรายการรังวัดที่ดินแปลงข้างเคียงไปประกอบการรังวัด ซึ่งนาย ย. ได้นำชี้ เฉพาะส่วนที่ได้มาโดยการครอบครองปรปักษ์ ช่างรังวัดจึงได้จำลองรูปแผนที่ที่ได้จากการรังวัด ตามรูปแผนที่กระดาษบาง (ร.ว. ๙) คำนวณได้เนื้อที่ ๑ งาน ๘๓ ตารางวา ตรงตามคำพิพากษา และอนุโลมให้ใช้รูปแผนที่หลังโฉนดที่ดินและระวางเดิมไปพลางก่อนตามที่กรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้วางแนวทางปฏิบัติไว้ ต่อมา สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีได้มีหนังสือ ถึงผู้ฟ้องคดีแจ้งว่านาย ย. ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนได้มาซึ่งที่ดินโดยการครอบครองปรปักษ์ เฉพาะส่วนของที่ดินโฉนดเลขที่ ๔๕๘๖ ตามคำพิพากษาของศาล จึงขอให้ผู้ฟ้องคดีนำโฉนดที่ดิน แปลงดังกล่าวไปขอจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๓๐ วัน หากพ้นกำหนดดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้ออกใบแทนโฉนดที่ดินเพื่อจดทะเบียนแบ่งได้มาโดยการครอบครองปรปักษ์ ให้แก่นาย ย. ต่อไป ในขณะที่เดียวกันเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีได้มีหนังสือถึงผู้พิพากษา หัวหน้าศาลจังหวัดฯ พร้อมทั้งส่งสำเนารูปแผนที่กระดาษบาง (ร.ว. ๙) เพื่อขอให้พิจารณา ตรวจสอบว่ารูปแผนที่แปลงแบ่งแยกถูกต้องตรงตามคำพิพากษาหรือไม่ ซึ่งต่อมาศาลจังหวัดฯ ได้มีหนังสือแจ้งว่ารูปแผนที่กระดาษบาง (ร.ว. ๙) ถูกต้องตรงตามคำพิพากษาแล้ว เมื่อผู้ฟ้องคดี และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมมิได้ส่งมอบโฉนดที่ดิน พนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้อาศัยอำนาจ ตามประมวลกฎหมายที่ดินออกใบแทนโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๕๘๖ เพื่อดำเนินการจดทะเบียน และต่อมาได้ทำการจดทะเบียนประเภทแบ่งได้มาโดยการครอบครองปรปักษ์ในใบแทน โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๕๘๖ พร้อมทั้งได้ออกโฉนดที่ดินแบ่งแยกเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๘๐๘๙ ให้แก่นาย ย. และแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีนำโฉนดที่ดินฉบับเดิมไปมอบให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมกับรับใบแทนโฉนดที่ดินไปเก็บรักษาไว้ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่านาย ย. นำชี้เขตที่ดินเกินกว่า ที่ครอบครองและรุกλάเข้าไปในเขตบ้านหลังของผู้ฟ้องคดี อีกทั้ง เจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดิน จังหวัดปทุมธานีได้ทำการรังวัดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกถอนโฉนดที่ดิน เลขที่ ๖๘๐๘๙ ที่ออกให้แก่นาย ย. และออกโฉนดที่ดินใหม่ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดฯ ซึ่งถึงที่สุดแล้วว่า เดิมที่พิพาทโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๕๘๖ เนื้อที่ ๙ ไร่ ๓๑ ตารางวา มีชื่อนาง พ. เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยนาง พ. มีบุตร ๗ คน รวมถึงนาย ส. ด้วย หลังจากนั้น นาง พ. ถึงแก่กรรม ทายาทตกลงให้นาย พ. รับโอนที่พิพาทไว้แทนทายาทคนอื่น ๆ ก่อน หลังจากนั้น ได้มีการวัดแบ่งที่ดินดังกล่าวได้เนื้อที่ คนละ ๑ ไร่ เศษ ซึ่งนาย ส. ได้เข้าครอบครองที่ดินในส่วนที่ได้รับตั้งแต่นั้นโดยปลูกพืชไร่ และปลูกบ้านอยู่อาศัย หลังจากนั้น นาย ส. ถึงแก่กรรม นาง ข. บุตรของนาย ส. ก็ครอบครองต่อมา โดยก่อนที่นาง ข. จะถึงแก่กรรมได้ยกที่ดินดังกล่าวให้แก่ นาย ย. โดยศาลจังหวัดฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า เมื่อนาย ส. ครอบครองที่พิพาทในส่วนที่ได้รับมา จึงเป็นการครอบครองในฐานะ เจ้าของกรรมสิทธิ์ และเมื่อครอบครองติดต่อกันเป็นเวลากว่า ๑๐ ปี โดยไม่มีผู้ใดโต้แย้ง จึงเป็น การครอบครองโดยสงบและเปิดเผย นาย ส. จึงได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยการครอบครองปรปักษ์ นาง ข. ซึ่งได้ครอบครองที่ดินต่อมา แม้ภายหลังจะถูกแย่งการครอบครองไปบางส่วน คงเหลือเนื้อที่ เพียง ๑ งาน ๘๓ ตารางวา ก็ยังคงได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินส่วนนี้ในฐานะผู้สืบสิทธิของนาย ส. เมื่อก่อนที่นาง ข. จะถึงแก่กรรมได้ยกที่ดินส่วนนี้ให้แก่ นาย ย. กรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว จึงตกทอดแก่นาย ย. นาย ย. จึงได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ในที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๔๕๘๖ เฉพาะส่วนด้านเหนือทางด้านทิศตะวันออกเนื้อที่ ๑ งาน ๘๓ ตารางวา เมื่อต่อมา นาย ย. ได้ยื่นคำขอแบ่งได้มาโดยการครอบครองปรปักษ์พร้อมกับคำพิพากษาของศาลจังหวัดฯ แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะไม่ได้สอบสวนผู้มีชื่อในกรรมสิทธิ์รวมเพื่อให้ได้ ข้อเท็จจริงว่าจะยอมให้นาย ย. ลงชื่อร่วมในโฉนดที่ดินหรือไม่ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริง จากโฉนดที่ดินพิพาทและจากการให้ถ้อยคำของนาย ย. ต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี รวมทั้งข้อเท็จจริงที่ได้จากคำพิพากษาของศาลจังหวัดฯ แล้ว จะเห็นได้ว่า ผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์รวม ในที่ดินทั้ง ๒๑ คน ซึ่งรวมทั้งผู้ฟ้องคดีด้วยแล้วแต่เป็นเครือญาติกัน และได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับ คดีแพ่งของศาลจังหวัดฯ หากฝ่ายผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมทั้ง ๒๑ คน รวมถึงผู้ฟ้องคดีมีเจตนา ที่จะให้นาย ย. เข้าชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมในโฉนดที่ดิน ก็ย่อมสามารถกระทำได้ด้วยการแสดง ความจำนงทำความตกลงกับนาย ย. ได้ แต่ผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมคนอื่น ๆ กลับเข้าขัดขวางคัดค้าน การรังวัดที่ดินทุกครั้งที่มีการรังวัด กรณีจึงมีเหตุอันควรและเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าเป็นกรณีที่ ไม่อาจตกลงกันได้อย่างแน่นอน และเป็นกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องทำการรังวัดแบ่งแยก ที่ดินเฉพาะส่วนที่นาย ย. ได้มาโดยการครอบครองปรปักษ์ และออกโฉนดที่ดินแปลงแบ่งแยก ให้แก่นาย ย. ต่อไปตามข้อ ๘^{๖๔} (๑) และ (๓) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗

^{๖๔} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
ข้อ ๘ การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ซึ่งได้มาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๓๕๒ ให้ดำเนินการดังนี้



เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในชั้นรังวัดแบ่งแยกที่ดินเฉพาะส่วนของนาย ย. พนักงานเจ้าหน้าที่ได้นัดทำการรังวัดที่ดินรวมสามครั้ง ซึ่งในการรังวัดที่ดินดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์รวมในโฉนดที่ดินไประวางชี้แนวเขตที่ดิน โดยในหนังสือดังกล่าวได้ระบุแจ้งผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมทุกครั้ง ซึ่งก็มีผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมหลายคนมาคัดค้านและขัดขวางการรังวัดที่ดิน จนเป็นเหตุให้ต้องเลื่อนการรังวัดออกไปถึง ๒ ครั้ง โดยในการรังวัดที่ดินครั้งที่สาม ช่างรังวัดได้ทำการรังวัดที่ดินตามที่นาย ย. นำชี้ตามแนวเขตที่ครอบครองบริเวณด้านเหนือทางด้านทิศตะวันออกได้เนื้อที่ ๑ งาน ๘๓ ตารางวา ซึ่งตรงตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดฯ ประกอบกับขณะที่นาย ย. ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดิน โดยการครอบครองปรักษ์ และยื่นคำขอแบ่งได้มาโดยการครอบครองของโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๕๘๖ ปรากฏว่ามีผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม ๒๑ คน รวมถึงผู้ฟ้องคดีด้วย ดังนั้น การที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมคนอื่นได้คัดค้านและขัดขวางการรังวัดที่ดินทั้งสามครั้งดังกล่าว จึงถือเป็นการใช้สิทธิความเป็นเจ้าของที่ดินครอบไปจนถึงที่ดินทั้งหมดซึ่งรวมถึงในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีมีกรรมสิทธิ์รวมอยู่ด้วย เพื่อต่อสู้กับนาย ย. ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกตามมาตรา ๑๓๕๙^{๖๙} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่จึงต้องทำการรังวัดแบ่งแยก

(๑) ผู้ได้มาต้องยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยคำพิพากษา หรือคำสั่งศาลอันถึงที่สุด แสดงว่าตนมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว

(๒) ถ้าผู้ได้มาได้กรรมสิทธิ์ที่ดินมาเต็มตามโฉนดที่ดินให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนในประเภทได้มาโดยการครอบครอง

(๓) ถ้าโฉนดที่ดินมีชื่อบุคคลคนเดียวหรือหลายคน แต่ผู้ได้มาได้กรรมสิทธิ์เฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใด ให้สอบสวนว่าต่างฝ่ายต่างจะยอมให้ผู้ได้มามีชื่อรวมในโฉนดที่ดินหรือไม่ ถ้าตกลงกัน ก็ให้จดทะเบียนในประเภทได้มาโดยการครอบครอง โดยเติมชื่อผู้ได้มาลงไปในโฉนดถ้าไม่ตกลงกันก็ให้แบ่งแยกส่วนของผู้ได้มาออก โดยให้ผู้ได้มา และผู้มีชื่อในโฉนดที่ดินที่ยังมีกรรมสิทธิ์อยู่ไปดู และระวางเขตที่ดินในกรรมสิทธิ์ของตนแล้วจดทะเบียนในประเภทแบ่งได้มาโดยการครอบครอง

ถ้าผู้ได้มาได้กรรมสิทธิ์เฉพาะส่วนของคนหนึ่งหรือหลายคนไม่เต็มตามโฉนดที่ดิน ให้จดทะเบียนในประเภทได้มาโดยการครอบครองเฉพาะส่วน

(๔) ในกรณีตาม (๑) (๒) และ (๓) ถ้าไม่ได้โฉนดที่ดินมาให้ถือว่าโฉนดที่ดินสูญหาย ให้เจ้าพนักงานที่ดินออกไปแทนโฉนดที่ดิน แล้วดำเนินการจดทะเบียนต่อไปตามควรแก่กรณี ในกรณีเช่นว่านี้ โฉนดที่ดินเดิมเป็นอันใช้ไม่ได้ต่อไป

(๕) ถ้าผู้ได้มาได้กรรมสิทธิ์มาไม่ตรงตามโฉนดที่ดินให้เจ้าพนักงานที่ดินออกโฉนดที่ดินให้ใหม่

เมื่อออกโฉนดที่ดินให้ใหม่แล้ว ถ้าได้โฉนดที่ดินเดิมมาให้หมายเหตุด้วยหมึกแดง ลงไว้ในด้านหน้าของโฉนดเดิม แสดงว่าโฉนดที่ดินฉบับนั้นได้มีการออกโฉนดใหม่แล้วสำหรับกรณีไม่ได้โฉนดที่ดินเดิมมา ให้ระบุไว้ในประกาศแจกโฉนดที่ดิน แสดงว่าไม่ได้โฉนดที่ดินมาด้วย

(๖) ถ้าโฉนดที่ดินนั้นมีการจดทะเบียนผูกพัน เช่น จำนอง เช่า ภาระจำยอม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ศาลทราบ เมื่อศาลแจ้งมาอย่างไร ให้ปฏิบัติตามควรแก่กรณี

^{๖๙} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๕๙ เจ้าของรวมคนหนึ่ง ๆ อาจใช้สิทธิอันเกิดแต่กรรมสิทธิ์ครอบไปถึงทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อต่อสู้บุคคลภายนอก แต่ในการเรียกร้องเอาทรัพย์สินคืนนั้น ท่านว่าต้องอยู่ในบังคับแห่งเงื่อนไขที่ระบุไว้ในมาตรา ๓๐๒ แห่งประมวลกฎหมายนี้



ที่ดินส่วนของผู้ได้มาโดยการครอบครองออก โดยมีได้ทำการรังวัดรอบแปลง ไม่ได้แก้ไขรูปแผนที่ในโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๕๘๖ และอนุโลมให้ใช้รูปแผนที่หลังโฉนดที่ดินและระวางเดิมไปพลางก่อนตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้วางแนวทางปฏิบัติไว้ตามคำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๒/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๐๓ เรื่อง การรังวัดแบ่งแยกที่ดินเพื่อการชลประทานตามโครงการของกรมชลประทาน และภายหลังทำการรังวัดแบ่งแยกที่ดินเสร็จแล้ว ช่างรังวัดได้จำลองรูปแผนที่ที่ได้จากการรังวัด โดยได้ระบุตำแหน่งที่ตั้งของที่ดินจำนวนเนื้อที่ ๑ งาน ๘๓ ตารางวา และรูปแผนที่ที่แน่นอนตามรูปแผนที่กระดาษบาง (ร.ว. ๙) ซึ่งศาลจังหวัดฯ ได้รับรองยืนยันว่ารูปแผนที่ดังกล่าวถูกต้องตรงตามคำพิพากษาแล้ว เมื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมซึ่งรวมถึงผู้ฟ้องคดีไม่ได้ส่งมอบโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๕๘๖ ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่ให้มีหนังสือเรียกให้ส่งมอบ ย่อมถือได้ว่าโฉนดที่ดินดังกล่าวสูญหาย พนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๘^{๗๐} และมาตรา ๖๓^{๗๑} วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับ ข้อ ๘ (๔) แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗)ฯ ออกไปแทนโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๕๘๖ เพื่อดำเนินการจดทะเบียนและต่อมาได้ทำการจดทะเบียนประเภทแบ่งได้มาโดยการครอบครองตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดฯ ในใบแทนโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๕๘๖ และออกโฉนดที่ดินสำหรับที่ดินแปลงแบ่งแยกดังกล่าวเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๘๐๘๙ ตำบลบางพูด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ ๑ งาน ๘๓ ตารางวา ให้แก่นาย ย. กรณีจึงฟังได้ว่าการดำเนินการเกี่ยวกับการรังวัดแบ่งแยกที่ดินเฉพาะส่วนของนาย ย. ซึ่งได้กรรมสิทธิ์มาโดยการครอบครองปรักษ์เฉพาะส่วนของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๕๘๖ และการจดทะเบียนประเภทแบ่งได้มาโดยการครอบครองรวมทั้งการออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๘๐๘๙ ให้แก่นาย ย. พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ได้บังคับบัญชาของผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้ดุลพินิจดำเนินการไปตามสมควรแก่กรณีแล้ว อันถือได้ว่าเป็นการกระทำที่ชอบด้วยมาตรา ๗๘ มาตรา ๗๐ (๑)^{๗๒} มาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง

๗๐-๗๒ ประมวลกฎหมายที่ดิน

มาตรา ๖๓ โฉนดที่ดินของผู้ใดเป็นอันตราย ชำรุด สูญหายด้วยประการใด ให้เจ้าของมาขอรับใบแทนโฉนดที่ดินนั้นได้

เมื่อได้ออกใบแทนไปแล้ว โฉนดที่ดินเดิมเป็นอันยกเลิก เว้นแต่ศาลจะสั่งเป็นอย่างอื่น

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๗๐ เพื่อประโยชน์แก่การรังวัด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจ

(๑) เรียกผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงมาวางแนวเขต และลงชื่อรับทราบแนวเขตที่ดินของตน

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๗๘ การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินซึ่งได้มาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๘๒ หรือโดยประการอื่นนอกจากนิติกรรมสำหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดินแล้ว ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง



แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับข้อ ๘ (๑) (๓) และ (๔) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗)ฯ พินากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๒๒/๒๕๕๗)

๕. การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

๕.๑ การจดทะเบียนแบ่งหักที่ดินเป็นที่สาธารณประโยชน์

กรณีที่เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินประสงค์จะแบ่งแยกที่ดินในนามเดิม แต่ในวันทำการรังวัดได้แจ้งความประสงค์ใหม่โดยขอให้ช่างรังวัดทำการรังวัดแบ่งหักที่ดินดังกล่าวเป็นทางหลวงแผ่นดินเพิ่มเติม และต่อมาได้ยื่นคำขอแก้คำขอแบ่งแยกในนามเดิมตามแบบ ท.ด. ๙ โดยรับรองว่าช่างรังวัดได้ทำการรังวัดถูกต้องตรงตามความประสงค์ทุกประการ รวมทั้งรับรองความถูกต้องของรูปแผนที่ในกระดานบาง ร.ว. ๙ ซึ่งแสดงรายละเอียดการแบ่งแยกที่ดินไว้ชัดเจน เอกสารต่าง ๆ ดังกล่าวจึงเป็นหลักฐานยืนยันเจตนาของเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ดังนั้น เมื่อฟังได้ว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินได้แสดงเจตนาอุทิศที่ดินบางส่วนให้เป็นทางหลวงแผ่นดิน โดยไม่ปรากฏว่าการอุทิศดังกล่าวเกิดจากการกระทำโดยไม่ชอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ การแสดงเจตนาอุทิศที่ดินให้เป็นทางหลวงแผ่นดินจึงมีผลสมบูรณ์ และทำให้ที่ดินข้างต้นตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามมาตรา ๗๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอรังวัดแบ่งแยกที่ดินในนามเดิมและแบ่งหักเป็นที่สาธารณประโยชน์ของเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงดำเนินการจดทะเบียนแบ่งหักที่ดินเป็นทางหลวงแผ่นดินตามคำขอของเจ้าของกรรมสิทธิ์ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และนาย ก. เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๓๔๙ ตำบลบางเปรี้ยว อำเภอบางบ่อ (บางเหี้ย) จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ ๘ ไร่ ๓ ตารางวา โดยด้านทิศตะวันออกของที่ดินดังกล่าวติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑๗ สายคลองด่าน-บางบ่อ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และนาย ก. ได้ยื่นคำขอรังวัดแบ่งแยกที่ดินออกเป็น ๒ แปลง ต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในวันรังวัดช่างรังวัดได้ทำการรังวัดแบ่งแยกในนามเดิมโดยมีหัวหน้าหมวดการทางสมุทรปราการ ซึ่งเป็นตัวแทนนายช่างแขวงการทางสมุทรปราการไปประวัชชีแนวเขตและตรวจดูหลักเขตแล้วรับรองว่า หลักเขตที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และนาย ก. นำช่างรังวัดไปปักหลักนั้นถูกต้อง ไม่มีการรื้อล้ำ



ทางหลวงแผ่นดินแต่อย่างใด ซึ่งในวันดังกล่าวผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และนาย ก. ได้ให้ถ้อยคำแก้คำขอตามแบบ (ท.ด. ๑๖) ต่อช่างรังวัดว่า มีความประสงค์ใหม่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการรังวัดแบ่งหักเป็นทางหลวงแผ่นดินด้านทิศตะวันออกเพิ่มอีก ๑ แปลง รวมเป็นรังวัดครั้งนี้ ๓ แปลง ซึ่งเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่รังวัดให้แล้ว จะไปยื่นแก้คำขอใหม่ในวันจดทะเบียน หลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และนาย ก. ได้ยื่นคำขอแก้คำขอแบ่งแยกในนามเดิมตามแบบ ท.ด. ๙ เดิมว่ามีความประสงค์แก้คำขอเป็นแบ่งหักทางหลวง ๑ แปลง และแบ่งแยกในนามเดิม ๒ แปลง โดยรับรองว่าตามที่ช่างรังวัดทำการรังวัดมานั้นถูกต้องตรงตามความประสงค์ทุกประการ และได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของรูปแผนที่ในกระดาศบาง (ร.ว. ๙) ซึ่งแสดงรายละเอียดการแบ่งแยกที่ดินไว้ชัดเจนด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้จดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินออกเป็น ๓ แปลง คือ แปลงที่ ๑ แบ่งแยกเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑๗ เนื้อที่ ๑ งาน ๙๕ ตารางวา แปลงที่ ๒ แบ่งแยกเป็นที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๕๙๕ เนื้อที่ ๑ งาน ๖๗ ตารางวา และแปลงที่ ๓ แบ่งแยกเป็นที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๕๙๖ เนื้อที่ ๓ ไร่ ๑ งาน ๓๗ ตารางวา คงเหลือที่ดินแปลงเดิมตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๓๔๙ เนื้อที่ ๓ ไร่ ๓ งาน ๔ ตารางวา ต่อมา ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพิกถอนการจดทะเบียนแบ่งหักที่ดินเป็นที่สาธารณประโยชน์และโอนที่ดินส่วนที่แบ่งหักออกไปคืนแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง โดยอ้างว่าการแบ่งหักที่ดินดังกล่าวเกิดจากการสำคัญผิดของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และต่อมาผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนแบ่งหักที่ดินเป็นที่สาธารณประโยชน์และเพิกถอนนิติกรรมการยกที่ดินให้เป็นทางหลวงแผ่นดินเฉพาะส่วนของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง และให้โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง หากไม่สามารถโอนที่ดินคืนได้ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ชดใช้ราคาที่ดินพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อในวันทำการรังวัดช่างรังวัดได้ทำการรังวัดแบ่งแยกในนามเดิม โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และนาย ก. ได้ให้ถ้อยคำต่อช่างรังวัดตามบันทึกถ้อยคำแก้คำขอ (ท.ด. ๑๖) สรุปได้ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และนาย ก. มีความประสงค์ใหม่โดยต้องการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการรังวัดแบ่งหักเป็นทางหลวงแผ่นดิน ด้านทิศตะวันออกเพิ่มอีก ๑ แปลง รวมเป็นรังวัดครั้งนี้ ๓ แปลง และเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำการรังวัดให้แล้ว จะไปยื่นขอแก้คำขอใหม่ในวันทำสัญญาจดทะเบียนฯ ต่อไป โดยข้อความทั้งหมดในบันทึกนี้ช่างรังวัดเป็นผู้อ่านให้ฟัง โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และนาย ก. ได้เข้าใจความโดยตลอดแล้ว จึงขอลงนามรับรองไว้เป็นหลักฐานสำคัญต่อหน้าพยาน และท้ายบันทึกดังกล่าวได้แสดงรูปแผนที่การแบ่งแยกที่ดินแปลงที่ ๑ ทางทิศตะวันออกแบ่งหักเป็นทางหลวง แปลงที่ ๒ แปลงที่ ๓ แบ่งแยกในนามเดิม และแปลงคงเหลืออยู่ทางด้านทิศเหนือไว้โดยชัดเจน โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และนาย ก. ได้ลงลายมือชื่อในฐานะเจ้าของที่ดินผู้ให้ถ้อยคำ



นอกจากนี้ ยังปรากฏว่าในวันที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และนาย ก. ยื่นคำขอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอแก้คำขอแบ่งแยกในนามเดิมตามแบบ (ท.ด. ๙) โดยระบุว่ามีความประสงค์แก้คำขอเป็นแบ่งหักทางหลวง ๑ แปลง และแบ่งแยกในนามเดิม ๒ แปลง ซึ่งในวันทำการรังวัดได้แจ้งความประสงค์แก่ช่างรังวัดให้ดำเนินการให้แล้ว และรับรองว่าช่างรังวัดทำการรังวัดถูกต้องตรงตามความประสงค์ทุกประการ โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และนาย ก. ได้ลงลายมือชื่อรับรองเอกสารดังกล่าวรวมทั้งได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องของรูปแผนที่ในกระดาษบาง (ร.ว. ๙) ซึ่งแสดงรายละเอียดการแบ่งแยกที่ดินไว้ชัดเจนโดยแสดงการแบ่งแยกที่ดินแปลงที่ ๑ แบ่งหักเป็นทางหลวงแผ่นดิน เนื้อที่ ๑ งาน ๙๕ ตารางวา แปลงที่ ๒ และแปลงที่ ๓ แบ่งแยกในนามเดิม เนื้อที่ ๑ งาน ๖๗ ตารางวา และเนื้อที่ ๓ ไร่ ๑ งาน ๓๗ ตารางวา ตามลำดับ และรับรองว่าตามที่เจ้าพนักงานได้ทำการรังวัดมานั้นถูกต้องตรงกับความประสงค์ทุกประการ เอกสารดังกล่าวจึงเป็นหลักฐานยืนยันเจตนาของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และนาย ก. ที่ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินออกเป็น ๓ แปลง จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และนาย ก. ได้แสดงเจตนาอุทธรณ์ที่ดินแปลงที่ ๑ ด้านทิศตะวันออกให้เป็นทางหลวงแผ่นดิน และเมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือหลักฐานใด ๆ ว่า ในการอุทธรณ์ที่ดินดังกล่าวเกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้กระทำการโดยมิชอบ มีเจตนาทุจริตหรือหลอกลวงทำให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และนาย ก. สำคัญผิด การแสดงเจตนาอุทธรณ์ที่ดินดังกล่าวจึงมีผลสมบูรณ์ และทำให้ที่ดินข้างต้นตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามมาตรา ๗๑^{๗๓} แห่งประมวลกฎหมายที่ดินได้ตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอรังวัดแบ่งแยกที่ดินในนามเดิมและแบ่งหักเป็นที่สาธารณประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แล้วเห็นว่า ถูกต้องตามมาตรา ๗๙^{๗๔} วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๖๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน จึงดำเนินการจดทะเบียนแบ่งหักที่ดินตามโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และนาย ก. เนื้อที่ ๑ งาน ๙๕ ตารางวา เป็นทางหลวงแผ่นดิน จึงเป็นการกระทำที่ชอบ

๗๓-๗๔ ประมวลกฎหมายที่ดิน

มาตรา ๗๑ ให้เจ้าพนักงานที่ดิน เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในเขตท้องที่สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินสาขานั้น

ในกรณีที่สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินสาขาได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมแล้ว ให้เจ้าพนักงานที่ดิน เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในเขตท้องที่สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินสาขาอื่นได้ด้วย เว้นแต่การจดทะเบียนที่ต้องมีการประกาศหรือต้องมีการรังวัด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๗๙ ผู้มีสิทธิในที่ดินประสงค์จะแบ่งแยกที่ดินออกเป็นหลายแปลงหรือรวมที่ดินหลายแปลงเข้าเป็นแปลงเดียวกัน ให้ยื่นคำขอพร้อมด้วยหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๗๑

ฯลฯ

ฯลฯ



ด้วยกฎหมาย และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๓๖/๒๕๕๖)

๕.๒ การจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับที่ดินซึ่งได้มาโดยมรดก

แบบหมายเลข ๓ เป็นหนังสือคำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าได้ทำประโยชน์ในที่ดินแล้วเช่นเดียวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามมาตรา ๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และมีผลทำให้ที่ดินที่มีหลักฐานดังกล่าวสามารถโอนให้แก่กันได้ ดังนั้น เมื่อผู้เป็นเจ้าของที่ดินตามหลักฐานดังกล่าวได้แจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ต่อนายอำเภอท้องที่แล้ว บุคคลดังกล่าวจึงได้รับความคุ้มครองว่าเป็นผู้มีสิทธิครอบครองสืบไป และเมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเจ้าของที่ดินข้างต้นได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนสิทธิครอบครองให้แก่ผู้ใดแล้ว จึงต้องด้วยข้อสันนิษฐานของกฎหมายว่าเจ้าของที่ดินดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดินแปลงพิพาทโดยชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อต่อมาบุคคลดังกล่าวถึงแก่ความตายที่ดินแปลงนั้นย่อมเป็นทรัพย์มรดกตกทอดแก่ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดก ดังนั้น การที่ผู้จัดการมรดกที่ดินพิพาทตามคำสั่งศาลนำหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามหลักฐานแบบหมายเลข ๓ ดังกล่าว พร้อมคำสั่งศาล ไปยื่นคำขอจดทะเบียนลงชื่อตนเป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลในหลักฐานแบบหมายเลข ๓ และเจ้าพนักงานที่ดินซึ่งสอบสวนสิทธิและความสามารถของผู้ขอ ตลอดจนพิจารณาเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงทำการจดทะเบียนลงชื่อผู้จัดการมรดกดังกล่าวในหลักฐานแบบหมายเลข ๓ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมที่ดินพิพาทมีนาย ส. บิดาของผู้ฟ้องคดี เป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ โดยมีหลักฐานสำหรับที่ดินเป็นใบเหี้ยบบ่า ต่อมา นาย ส. ได้ขอคำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าได้ทำประโยชน์ในที่ดินแล้ว โดยทำสวนผลไม้และสวนยางพารา และได้ที่ดินมาเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๔๙๖ ซึ่งนายอำเภอได้ให้คำรับรองโดยนำที่ดินขึ้นทะเบียน และออกใบสำคัญให้เป็นหลักฐานตามแบบหมายเลข ๓ เล่ม ๑ หน้า ๒ สารบบเล่ม ๑ ก. หน้า ๑๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลปากอ อำเภอมืองพังงา จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๔ เนื้อที่ ๓๖ ไร่ ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๙๘ นาย ส. และผู้ฟ้องคดีได้ร่วมกันแจ้งการครอบครองที่ดินแปลงพิพาทต่อนายอำเภอท้องที่ว่าได้ที่ดินมาโดยชอบจึงตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๔ สภาพที่ดินทำสวนยางพารา



ขึ้นทะเบียนการทำประโยชน์ที่ดินแล้วตามใบสำคัญทะเบียน เล่ม ๑ หน้า ๒ ปรากฏตามหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) หลังจากนั้น นาย ส. ได้ถึงแก่ความตาย และศาลจังหวัดพังงาได้มีคำสั่งตั้งนางสาว ป. (บุตร) เป็นผู้จัดการมรดก ต่อมา นางสาว ป. ได้นำหลักฐานแบบหมายเลข ๓ และคำสั่งศาลไปยื่นคำขอจดทะเบียนลงชื่อตนเป็นผู้จัดการมรดกต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำการสอบสวนผู้ขอ และจดทะเบียนลงชื่อนางสาว ป. เป็นผู้จัดการมรดกในหลักฐานแบบหมายเลข ๓ โดยไม่ได้ประกาศการขอจดทะเบียนเพื่อให้มีผู้คัดค้านแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าหน้าที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพังงา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และอธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้จดทะเบียนลงชื่อนางสาว ป. เป็นผู้จัดการมรดกในแบบหมายเลข ๓ ทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มีชื่อในหลักฐาน ส.ค. ๑ และเป็นผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดินแปลงพิพาท เนื่องจากนาย ส. ได้โอนสิทธิครอบครองในที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้วได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนการจดทะเบียนลงชื่อนางสาว ป. เป็นผู้จัดการมรดกในหลักฐานแบบหมายเลข ๓ เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีมีชื่อเป็นผู้ถือสิทธิครอบครองในที่ดินตามหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑)

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่แบบหมายเลข ๓ เป็นหนังสือสำคัญแสดงสิทธิในที่ดินที่พนักงานเจ้าหน้าที่ออกให้แก่ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้จับจองที่ดินตามหลักฐานใบเหยียบย่ำ หรือผู้ซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันใช้พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙ โดยมีได้รับอนุญาต โดยบุคคลดังกล่าวได้พิสูจน์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วว่า ได้ทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวตามสมควรแก่สภาพของที่ดินในท้องถิ่น ตลอดจนสภาพของกิจการที่ทำประโยชน์ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๐^{๗๕} และมาตรา ๑๓^{๗๖} แห่งพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) ประกอบกับข้อ ๑๑ และข้อ ๒๕ ของกฎกระทรวงเกษตรราธิการ ออกตามความในพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙ และเมื่อพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ และประมวลกฎหมายที่ดินมีผลใช้บังคับ พนักงานเจ้าหน้าที่ก็ยังมีอำนาจ

^{๗๕-๗๖} พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙

มาตรา ๑๐ ที่ดินที่ได้อนุญาตให้จับจองไปนั้น จะโอนไม่ได้ เว้นแต่จะตกทอดไปยังทายาทโดยธรรมโดยทางมรดก แต่เมื่อที่ดินนั้นได้รับคำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าได้ทำประโยชน์แล้ว จึงจะโอนได้

มาตรา ๑๓ ผู้ใดได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันใช้พระราชบัญญัตินี้ โดยมีได้รับอนุญาต หรือหนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับจดทะเบียนไว้เป็นหลักฐานภายในเวลากำหนดที่รัฐมนตรีจะเห็นสมควร แต่มิให้น้อยกว่าหนึ่งปี



ออกแบบหมายเลข ๓ ให้แก่บุคคลที่ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายมาก่อนวันที่พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖)ฯ ใช้บังคับ ผู้รับโอนที่ดินดังกล่าว และผู้ที่ได้รับตราจองและใบเหยียบย่ำไว้แล้ว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖^{๗๗} และมาตรา ๗^{๗๘} แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินฯ ประกอบกับข้อ ๑^{๗๙} และข้อ ๕^{๘๐} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๗) และข้อ ๓^{๘๑} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินฯ ดังนั้น แบบหมายเลข ๓ จึงหมายถึงถึง

^{๗๗-๗๘} พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗

มาตรา ๖ บุคคลที่ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินอยู่โดยชอบด้วยกฎหมายก่อนวันที่พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๙๗ ใช้บังคับ และผู้รับโอนที่ดินดังกล่าว ให้มีสิทธิขอรับโฉนดที่ดินตามบทแห่งประมวลกฎหมายที่ดิน สำหรับบุคคลที่ครอบครองที่ดินตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๙๗ ใช้บังคับเป็นต้นมา และก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ ถ้าไม่ดำเนินการให้ชอบด้วยกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น การออกโฉนดที่ดินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยกฎกระทรวง และให้พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๙๗ คงใช้บังคับต่อไป

มาตรา ๗ ที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้จับจองไว้แล้วตามพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๙๗ และยังมีได้รับคำรับรองว่า ได้ทำประโยชน์แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าผู้ได้รับอนุญาตยังมีสิทธิที่จะมาขอคำรับรองจากนายอำเภอได้จนกว่าจะครบกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับจากวันสิ้นสุดเวลาแห่งการจับจองตามพระราชบัญญัติดังกล่าว

ในกรณีระยะเวลาแห่งการจับจองดังกล่าวในวรรคแรกสิ้นสุดลง ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ หากปรากฏว่าการทำประโยชน์จากที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้จับจองอยู่ในสภาพที่จะพึงขอคำรับรองว่า ได้ทำประโยชน์ดังกล่าวแล้วได้ให้ยื่นคำขอต่อนายอำเภอเพื่อขอคำรับรองเสียภายในกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าที่ดินนั้นปลอดจากการจับจอง เว้นแต่นายอำเภอได้มีคำสั่งผ่อนผันให้เป็นการเฉพาะราย

^{๗๙-๘๐} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน

พ.ศ. ๒๔๙๗

ข้อ ๑ บุคคลที่ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายก่อนวันที่พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๙๗ ใช้บังคับ ผู้รับโอนที่ดินดังกล่าว และผู้ที่ได้รับตราจองและใบเหยียบย่ำไว้แล้ว แต่ยังไม่มีการรับรองว่า “ได้ทำประโยชน์แล้ว” ถ้าประสงค์จะได้คำรับรองให้ยื่นคำขอคำรับรองการทำประโยชน์ตามแบบ น.ส. ๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้ หรือตามแบบหมายเลข ๕ ท้ายกฎกระทรวงเกษตรกรรมและการออกตามความในพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๙๗ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๙๐ ต่อนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอท้องที่

ข้อ ๕ เมื่อไม่มีผู้คัดค้านภายในกำหนดเวลาดังกล่าวในข้อ ๔ ก็ให้นายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗

^{๘๑} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗

ข้อ ๓ แบบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้ทำตามแบบ น.ส. ๓ ท้ายกฎกระทรวงนี้ หรือแบบหมายเลข ๓ ท้ายกฎกระทรวงเกษตรกรรมและการออกตามความในพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๙๗ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๙๐



หนังสือคำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าได้ทำประโยชน์ในที่ดินแล้วเช่นเดียวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามมาตรา ๑^{๕๒} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และมีผลทำให้ที่ดินที่มีหนังสือสำคัญแสดงสิทธิในที่ดินเป็นแบบหมายเลข ๓ สามารถโอนให้แก่กันได้ตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖)ฯ และมาตรา ๙^{๕๓} แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินฯ เมื่อนาย ส. ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินตามหลักฐานแบบหมายเลข ๓ และได้แจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ต่อนายอำเภอท้องที่แล้ว นาย ส. จึงได้รับความคุ้มครองว่าเป็นผู้มีสิทธิครอบครองสืบไป ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕^{๕๔} แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินฯ ประกอบกับมาตรา ๔^{๕๕} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ดังนั้น เมื่อไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่า นาย ส. ได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนสิทธิครอบครองตามหลักฐานแบบหมายเลข ๓ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ประกอบกับการแจ้งการครอบครองที่ดินไม่ก่อให้เกิดสิทธิขึ้นใหม่แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด กรณีจึงต้องด้วยข้อสันนิษฐานของกฎหมายว่า นาย ส. เป็นผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดิน

^{๕๒} ประมวลกฎหมายที่ดิน

มาตรา ๑ ในประมวลกฎหมายนี้

ชลย

ชลย

“หนังสือรับรองการทำประโยชน์” หมายความว่า หนังสือคำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าได้ทำประโยชน์ในที่ดินแล้ว

ชลย

ชลย

^{๕๓-๕๔} พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗

มาตรา ๕ ให้ผู้ที่ได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ โดยไม่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน แจ้งการครอบครองที่ดินต่อนายอำเภอท้องที่ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

วรรคสอง (ยกเลิก)

การแจ้งการครอบครองตามความในมาตรานี้ ไม่ก่อให้เกิดสิทธิขึ้นใหม่แก่ผู้แจ้งแต่ประการใด

มาตรา ๙ ที่ดินที่ได้รับคำรับรองจากนายอำเภอว่า ได้ทำประโยชน์แล้ว ให้โอนกันได้

^{๕๕} ประมวลกฎหมายที่ดิน

มาตรา ๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๖ บุคคลใดได้มาซึ่งสิทธิครอบครองในที่ดิน ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับ ให้มีสิทธิครอบครองสืบไปและให้คุ้มครองตลอดถึงผู้รับโอนด้วย

มาตรา ๖ นับตั้งแต่วันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ บุคคลใดมีสิทธิในที่ดินตามโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หากบุคคลนั้นทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดินหรือปล่อยให้ดินให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่า เกินกำหนดเวลาดังต่อไปนี้

(๑) สำหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน เกินสิบปีติดต่อกัน

(๒) สำหรับที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เกินห้าปีติดต่อกัน

ให้ถือว่าเจตนาสละสิทธิในที่ดินเฉพาะส่วนที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์หรือที่ปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่า เมื่ออธิบดีได้ยื่นคำร้องต่อศาล และศาลได้สั่งเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินดังกล่าว ให้ที่ดินนั้นตกเป็นของรัฐเพื่อดำเนินการตามประมวลกฎหมายนี้ต่อไป



แปลงพิพาทโดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๑๓๗๓^{๕๖} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อต่อมานาย ส. ได้ถึงแก่ความตาย ที่ดินแปลงพิพาทจึงเป็นทรัพย์สินมรดกตกทอดแก่ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดก ตามมาตรา ๑๕๙๙^{๕๗} แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน ประกอบกับข้อเท็จจริงปรากฏว่า ศาลจังหวัดฯ ได้มีคำสั่งตั้งนางสาว ป. เป็นผู้จัดการมรดกของนาย ส. เมื่อนางสาว ป. ได้นำคำสั่งศาลจังหวัดฯ และหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามหลักฐานแบบหมายเลข ๓ ยื่นคำขอจดทะเบียนลงชื่อตนเป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำการสอบสวนถึงสิทธิและความสามารถของผู้ขอ ตลอดจนพิจารณาเอกสารหลักฐานตามควรแก่กรณีแล้วเห็นว่าถูกต้อง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงทำการจดทะเบียนลงชื่อนางสาว ป. เป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลจังหวัดฯ ในหลักฐานแบบหมายเลข ๓ ได้ โดยไม่จำเป็นต้องประกาศการขอจดทะเบียนเพื่อให้ผู้คัดค้านก่อนการจดทะเบียนแต่อย่างใด ทั้งนี้ ตามมาตรา ๘๒ วรรคหนึ่ง^{๕๘} ประกอบกับมาตรา ๗๔ วรรคหนึ่ง^{๕๙} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน การดำเนินการจดทะเบียนลงชื่อผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลจังหวัดฯ ดังกล่าว จึงเป็นการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิกษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๓๙/๒๕๕๖)

^{๕๖-๕๗} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๗๓ ถ้าทรัพย์สินเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จัดไว้ในทะเบียนที่ดิน ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลผู้มีชื่อในทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง

มาตรา ๑๕๙๙ เมื่อบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาท

ทายาทอาจเสียไปซึ่งสิทธิในมรดกได้แต่โดยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น

^{๕๘-๕๙} ประมวลกฎหมายที่ดิน

มาตรา ๗๔ ในการดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๗๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสอบสวนคู่กรณี และเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำ หรือส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้ตามความจำเป็นแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ดำเนินการไปตามควรแก่กรณี

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๘๒ ผู้ใดประสงค์จะขอจดทะเบียนลงชื่อผู้จัดการมรดกในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้ยื่นคำขอพร้อมด้วยนำหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนั้น และหลักฐานการเป็นผู้จัดการมรดกมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๗๑ ถ้าเป็นผู้จัดการมรดกโดยคำสั่งศาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการจดทะเบียนให้ตามคำขอ แต่ถ้าเป็นผู้จัดการมรดกในกรณีอื่น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนและตรวจสอบหลักฐาน และให้ความความในมาตรา ๘๑ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อไม่มีผู้โต้แย้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนลงชื่อผู้จัดการมรดกในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนั้นได้ แต่ถ้ามีผู้โต้แย้งก็ให้รอเรื่องไว้และให้คู่กรณีไปฟ้องร้องต่อศาล เมื่อศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดประการใดแล้ว ให้ดำเนินการไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล นั้น

ฯลฯ

ฯลฯ



เมื่อศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดก บรรดาทายาททั้งหลายย่อมหมดสิทธิที่จะเข้าจัดการมรดก เพื่อไม่ให้เป็นการจัดการมรดกซ้อนอำนาจผู้จัดการมรดกที่ศาลตั้ง และพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ไม่อาจจดทะเบียนโอนมรดกต่อไปได้ เนื่องจากทรัพย์มรดกทั้งหมดอยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้จัดการมรดกที่จะดำเนินการต่อไป คำขอโอนมรดกตามพินัยกรรม ตลอดจนคำคัดค้านที่พนักงานเจ้าหน้าที่รับไว้ก่อนหน้านั้นย่อมถูกยกเลิกไปโดยปริยาย ดังนั้น การที่ภายหลังศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกแล้ว เจ้าพนักงานที่ดินยังคงพิจารณาคำขอโอนที่ดินมรดกพิพาทที่มีการยื่นไว้ก่อนหน้านั้นโดยบุคคลอื่น และได้ทำการสอบสวนและมีคำสั่งเปรียบเทียบตามประมวลกฎหมายที่ดินต่อไป โดยมีคำสั่งยกเลิกคำขอโอนมรดกที่ดินดังกล่าว จึงเป็นการกระทำโดยไม่มีอำนาจ

สรุปข้อเท็จจริง

นาย ว. เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ตั้งอยู่ในตำบลหนองผึ้งและตำบลสารภี อำเภอสาร์ภี จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๘ แปลง ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นภรรยาของนาย ว. ก่อนที่นาย ว. จะถึงแก่ความตาย นาย ว. ได้แจ้งให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอสาร์ภี บันทึกในรายงานประจำวันโดยสรุปว่า ที่ดินในตำบลหนองผึ้งทุกแปลงให้เป็นของพี่ชายเพียงผู้เดียว และหากผู้แจ้งถึงแก่ความตายก็ให้ทรัพย์สินในส่วนของผู้แจ้งตกให้แก่พี่ชายของผู้แจ้ง ห้ามภรรยาเข้ามาเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของผู้แจ้ง ต่อมา เมื่อนาย ว. ถึงแก่ความตาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่ แต่นาย ป. พี่ชายของนาย ว. ยื่นคำร้องคัดค้าน ปรากฏว่าศาลจังหวัดฯ มีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้จัดการมรดก นาย ป. จึงได้ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต่อศาลจังหวัดฯ ขอให้มีคำพิพากษาว่า บันทึกที่นาย ว. ทำไว้ที่สถานีตำรวจ เป็นพินัยกรรมที่ได้ยกทรัพย์สินให้กับนาย ป. แต่เพียงผู้เดียว และตัดมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับมรดก หลังจากนั้น นาย ป. ได้ถึงแก่ความตาย แต่ก่อนตายได้ทำพินัยกรรมให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้จัดการมรดกและยกทรัพย์สินรวมทั้งที่ดินจำนวน ๘ แปลง ดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงได้ยื่นคำขอจดทะเบียนรับโอนมรดกที่ดินดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยื่นคัดค้าน โดยขอให้ลงชื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในทะเบียนด้วย เนื่องจากเป็นผู้จัดการมรดกของนาย ว. ตามคำสั่งศาลจังหวัดฯ ปรากฏว่าภายหลังจากประกาศขอจดทะเบียนรับโอนมรดกที่ดินครบกำหนด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มาพบ เพื่อทำการสอบสวนเปรียบเทียบตามมาตรา ๘๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แต่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

จึงมีคำสั่งสอบสวนเปรียบเทียบการโต้แย้งการรับมรดก และต่อมาได้สั่งเปรียบเทียบให้เป็นไปตามคำขอโต้แย้งคัดค้านของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งสอบสวนเปรียบเทียบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบเงินโอนที่ดินทั้ง ๘ แปลงให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง

ต่อมา ในระหว่างการดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น ศาลจังหวัดฯ ได้มีคำพิพากษาในคดีระหว่างนาย ป. โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสอง กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า บันทึกที่นาย ว. ทำไว้กับเจ้าพนักงานตำรวจ เป็นพินัยกรรมยกทรัพย์สินเป็นของนาย ป. เพียงผู้เดียว และตัดมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นภริยาได้รับมรดกของนาย ว. และต่อมาศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลจังหวัดฯ คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา นอกจากนี้ ภายหลังจากที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้ว ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาในคดีระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กับผู้ฟ้องคดีทั้งสองว่า ให้เพิกถอนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จากการเป็นผู้จัดการมรดกของนาย ว. และให้ตั้งผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้จัดการมรดกของนาย ว. ร่วมกัน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนาย ว. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นทายาทโดยธรรมของนาย ว. ตามมาตรา ๑๖๒๙ วรรคสอง^{๙๐} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งมีสิทธิได้รับมรดกในทรัพย์สินส่วนที่นาย ว. มิได้ทำพินัยกรรมยกให้ผู้อื่น หรือทำพินัยกรรมไว้แต่พินัยกรรมนั้นไม่มีผลทั้งหมดหรือแต่บางส่วน

^{๙๐} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๖๒๙ ทายาทโดยธรรมมีหลักลำดับเท่านั้น และภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๑๖๓๐ วรรค ๒ แต่ละลำดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลังดังต่อไปนี้ คือ

- (๑) ผู้สืบสันดาน
- (๒) บิดามารดา
- (๓) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
- (๔) พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน
- (๕) ปู่ ย่า ตา ยาย
- (๖) ลุง ป้า น้า อา

คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นก็เป็นทายาทโดยธรรม ภายใต้บังคับของบทบัญญัติพิเศษแห่งมาตรา ๑๖๓๕



ตามมาตรา ๑๖๒๐^{๕๑} แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน และแม้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะอ้างว่านาย ว. ได้ทำพินัยกรรมตามรายงานประจำวันรับแจ้งเป็นหลักฐานสถานีดำรงจรรยา อำเภอสาร์ก โดยยกที่ดินพิพาททั้ง ๘ แปลง ให้กับนาย ป. อันเป็นการตัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิให้รับมรดกก็ตาม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังคงโต้แย้งอยู่ว่ารายงานประจำวันดังกล่าวมิใช่พินัยกรรม ปากฎตามคดีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกต่อศาลจังหวัดฯ และคดีที่นาย ป. ฟ้องขอให้ศาลจังหวัดฯ พิพากษาว่ารายงานประจำวันข้างต้นเป็นพินัยกรรม กรณีจึงยังไม่อาจถือได้ว่ารายงานประจำวันของผู้ฟ้องคดีทั้งสองกล่าวอ้างมีผลเป็นพินัยกรรม ในอันที่จะตัดมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับมรดกที่ดินได้ตามมาตรา ๑๖๐๘^{๕๒} แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว และไม่แน่ว่าที่ดินที่พิพาทจะตกแก่ผู้รับพินัยกรรมหรือตกแก่ทายาทโดยธรรมโดยผลของมาตรา ๑๖๒๐ ข้างต้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงยังคงเป็นทายาทโดยธรรมซึ่งมีสิทธิได้รับมรดกของนาย ว. อยู่ในขณะยื่นคำคัดค้าน ประกอบกับศาลจังหวัดฯ มีคำสั่งตั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้จัดการมรดกของนาย ว. ซึ่งมีสิทธิและหน้าที่ที่จะทำการอันจำเป็น เพื่อให้การเป็นไปตามคำสั่งแจ้งชัดหรือโดยปริยายแห่งพินัยกรรม และเพื่อจัดการมรดกทั่วไป หรือเพื่อแบ่งปันทรัพย์มรดกตามมาตรา ๑๗๑๙^{๕๓} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงสามารถยื่นคำโต้แย้งคัดค้านการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการได้มาซึ่งที่ดินโดยทางมรดกตามคำขอของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตามมาตรา ๘๑ วรรคสาม^{๕๔} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

^{๕๑-๕๓} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๖๐๘ เจ้ามรดกจะตัดทายาทโดยธรรมของตนคนใดมิให้รับมรดกก็ได้แต่ด้วยแสดงเจตนาชัดแจ้ง

(๑) โดยพินัยกรรม

(๒) โดยทำเป็นหนังสือมอบไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่

ตัวทายาทผู้ถูกตัดมิให้รับมรดกนั้นต้องระบุไว้ให้ชัดเจน

แต่เมื่อบุคคลใดได้ทำพินัยกรรมจำหน่ายทรัพย์มรดกเสียทั้งหมดแล้ว ให้ถือว่าบรรดาทายาทโดยธรรมผู้มิได้รับประโยชน์จากพินัยกรรม เป็นผู้ถูกตัดมิให้รับมรดก

มาตรา ๑๖๒๐ ถ้าผู้ใดตายโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้หรือทำพินัยกรรมไว้แต่ไม่มีผลบังคับได้ ให้ปันทรัพย์มรดกทั้งหมดแก่ทายาทโดยธรรมของผู้ตายนั้นตามกฎหมาย

ถ้าผู้ใดตายโดยได้ทำพินัยกรรมไว้ แต่พินัยกรรมนั้นจำหน่ายทรัพย์หรือมีผลบังคับได้แต่เพียงบางส่วนแห่งทรัพย์มรดก ให้ปันส่วนที่มีได้จำหน่ายโดยพินัยกรรม หรือส่วนที่พินัยกรรมไม่มีผลบังคับได้แก่ทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย

มาตรา ๑๗๑๙ ผู้จัดการมรดกมีสิทธิและหน้าที่ที่จะทำการอันจำเป็น เพื่อให้การเป็นไปตามคำสั่งแจ้งชัดหรือโดยปริยายแห่งพินัยกรรม และเพื่อจัดการมรดกโดยทั่วไปหรือเพื่อแบ่งปันทรัพย์มรดก

^{๕๔} ประมวลกฎหมายที่ดิน

มาตรา ๘๑ การขอจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้มาโดยทางมรดก ให้ผู้ได้รับมรดกนำหลักฐานสำหรับที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินพร้อมด้วยหลักฐานในการได้รับมรดกมายื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๗๑ ถ้าหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินอยู่กับบุคคลอื่น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเรียกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินดังกล่าวนั้นได้

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนพยานหลักฐานและเชื่อได้ว่าผู้ขอเป็นทายาทแล้ว ให้ประกาศโดยทำเป็นหนังสือปิดไว้ในที่เปิดเผยมีกำหนดสามสิบวัน ณ สำนักงานที่ดิน สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอ สำนักงานเทศบาล ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ทำการแขวงหรือที่ทำการกำนัน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านแห่งท้องที่อสังหาริมทรัพย์ซึ่งตั้งอยู่



เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในระหว่างที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประกาศการขอจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้มาทางมรดกตามคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามมาตรา ๘๑ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดินอยู่นั้น ศาลจังหวัดฯ มีคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้จัดการทรัพย์มรดกซึ่งรวมถึงที่ดินแปลงพิพาทด้วย บรรดาทายาททั้งหลายยอมหมดสิทธิที่จะเข้าจัดการมรดกซึ่งรวมถึงผู้ฟ้องคดีทั้งสองด้วย เพราะมีฉะนั้น ก็จะเป็นการจัดการมรดกซ้อนอำนาจผู้จัดการมรดกที่ศาลตั้ง และแม้ในระหว่างพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ศาลอุทธรณ์จะได้มีคำพิพากษาให้ถอนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จากการเป็นผู้จัดการมรดกของนาย ว. และตั้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้จัดการมรดกของนาย ว. ร่วมกันแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถถือว่าในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาออกคำสั่งที่พิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิใช่ผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลจังหวัดฯ แต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจดำเนินการจดทะเบียนโอนมรดกให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามวิธีการที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๘๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินอีกต่อไปได้ ซึ่งประเด็นปัญหาการจดทะเบียนโอนมรดกนี้ กรมที่ดินเคยตอบข้อหารือตามหนังสือกรมที่ดินที่ มท ๐๗๑๒.๑/๒๑๖๐๕ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๒๖ และ ที่ มท ๐๕๑๕/๑๓๘๕๔ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖ สรุปได้ว่า เมื่อศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดก บรรดาทายาททั้งหลายยอมหมดสิทธิที่จะเข้าจัดการมรดก เพราะมีฉะนั้น ก็จะเป็นการจัดการมรดกซ้อนอำนาจผู้จัดการมรดกที่ศาลตั้ง พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจจดทะเบียนโอนมรดกต่อไปได้ เนื่องจากทรัพย์มรดกทั้งหมดอยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้จัดการมรดกที่จะดำเนินการต่อไป คำขอโอนมรดกตามพินัยกรรม คำคัดค้านที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับไว้ รวมถึงการสอบสวนเปรียบเทียบและสั่งการไปแล้วย่อมถูกยกเลิกไปโดยปริยาย การจัดการมรดกอย่างไรต่อไปเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้จัดการมรดก หากผู้จัดการมรดกจัดการไม่ชอบ ทายาทก็สามารถไปใช้สิทธิทางศาลว่ากล่าวกันเองได้ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินย่อมต้องผูกพันตามหนังสือ

และบริเวณที่อสังหาริมทรัพย์นั้นแห่งละหนึ่งฉบับ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือส่งประกาศดังกล่าวให้บุคคลที่ผู้ขอแจ้งว่าเป็นทายาททุกคนทราบเท่าที่จะทำได้ หากไม่มีทายาทซึ่งมีสิทธิได้รับมรดกโต้แย้งภายในกำหนดเวลาที่ประกาศและมีหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าผู้ขอมีสิทธิได้รับมรดกแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการจดทะเบียนให้ตามที่ผู้ขอแสดงหลักฐานการมีสิทธิตามกฎหมาย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

ในกรณีที่ทายาทซึ่งมีสิทธิได้รับมรดกโต้แย้ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสอบสวนคู่กรณีและเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคำ หรือสั่งให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตามความจำเป็น และให้พนักงานเจ้าหน้าที่เปรียบเทียบ ถ้าเปรียบเทียบไม่ตกลง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งการไปตามที่เห็นสมควร

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งประการใดแล้ว ให้แจ้งให้คู่กรณีทราบ และให้ฝ่ายที่ไม่พอใจไปดำเนินการฟ้องต่อศาลภายในกำหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากผู้นั้นมิได้ฟ้องต่อศาลและนำหลักฐานการยื่นฟ้องพร้อมสำเนาคำฟ้องเกี่ยวกับสิทธิในการได้รับมรดกมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ก็ให้ดำเนินการไปตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่ง

ในกรณีที่ทายาทได้ยื่นฟ้องต่อศาลภายในกำหนดเวลาตามความในวรรคสี่ หรือทายาทอื่นซึ่งมีสิทธิได้รับมรดกได้ฟ้องคดีเกี่ยวกับสิทธิในการได้รับมรดกต่อศาลก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการได้มาโดยทางมรดก เมื่อผู้นั้นนำหลักฐานการยื่นฟ้องพร้อมสำเนาคำฟ้องแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับการจดทะเบียนไว้เมื่อศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดประการใดก็ให้ดำเนินการไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้น



ดังกล่าว ที่กำหนดให้คำขอโอนมรดกตามพินัยกรรม ตลอดจนคำคัดค้านที่พนักงานเจ้าหน้าที่รับไว้ยอมถูกยกเลิกไปโดยปริยาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจที่จะดำเนินการสอบสวนเปรียบเทียบหรือสั่งการตามที่เห็นสมควรตามความในมาตรา ๘๑ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายที่ดินอีกต่อไปได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังคงดำเนินการสอบสวนและสั่งเปรียบเทียบให้เป็นไปตามคำโต้แย้งคัดค้านของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นการออกคำสั่งโดยไม่มีอำนาจและไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะขอจดทะเบียนลงชื่อผู้จัดการมรดกในที่ดินพิพาทได้เพียงใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๘๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งบัญญัติไว้ต่างหากจากการขอจดทะเบียนรับโอนมรดก พินาศฯ ให้เพิกถอนคำสั่งสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี ที่สั่งเปรียบเทียบให้เป็นไปตามคำโต้แย้งคัดค้านของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ออกคำสั่งดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๗๑/๒๕๕๖)

๕.๓ การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์รวม

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน ใบไต่สวนหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามแบบ น.ส. ๓ ก. และการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินดังกล่าวรวมกับอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น แม้จะไม่มีบทกฎหมายใดบัญญัติว่า เจ้าของที่ดินและเจ้าของอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นในที่ดินที่จะขอจดทะเบียนจะต้องเป็นเจ้าของเดียวกันหรือไม่ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ แล้ว ย่อมเข้าใจได้ว่าจะต้องเป็นเจ้าของเดียวกัน มิฉะนั้น ย่อมไม่อาจจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นในที่ดินรวมกับที่ดินได้ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองคงถือกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสิ่งปลูกสร้าง แต่ที่ดินมีโฉนดมีเพียงผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ พนักงานเจ้าหน้าที่จึงย่อมไม่อาจจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมขายที่ดินแปลงดังกล่าวพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสองภายในวันเดียว โดยไม่ประกาศการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีกำหนดสามสิบวันตามกฎหมายกระทรวงข้างต้นก่อนได้ ฉะนั้น การที่พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินก่อน หลังจากนั้นจึงให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยื่นคำขอขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามแบบ ท.ด. ๑ และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจดทะเบียนตามคำขอดังกล่าว โดยไม่ประกาศการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีกำหนดสามสิบวัน จึงเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย กรณีไม่อาจถือได้ว่าเป็นการสร้างภาระให้แก่ประชาชนเกินสมควร อันจะเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๓๒๗๙ ต่อมา ได้รังวัดแบ่งแยกที่ดินออกไป ๒ แปลง และนำที่ดินส่วนที่เหลือไปจดทะเบียนจำนองเป็นประกันไว้กับธนาคาร โดยระบุให้สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่บนที่ดินแปลงนี้ในขณะจำนองหรือที่จะมีขึ้นในภายหน้าจำนองด้วยทั้งสิ้น หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และสามี (ผู้ฟ้องคดีที่ ๑) ได้ปลูกสร้างตึกแถวบนที่ดินตามโฉนดที่ดินดังกล่าว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้ยื่นขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมไถ่ถอนที่ดินข้างต้นต่อเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และขอจดทะเบียนขายที่ดินแปลงดังกล่าวพร้อมสิ่งปลูกสร้างตึกแถวให้แก่ นาง ส. โดยแจ้งความประสงค์ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ยื่นคำขอ แต่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่สามารถจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองแล้วเสร็จภายในวันเดียวกันได้ โดยต้องมีการประกาศการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีกำหนดสามสิบวันตามข้อ ๕ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ก่อน และได้แนะนำผู้ฟ้องคดีทั้งสองว่า ถ้าจะดำเนินการขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แล้วเสร็จภายในวันเดียวกันจะต้องจดทะเบียนให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๓๒๗๙ เสียก่อน แล้วจึงจะดำเนินการจดทะเบียนขายที่ดินแปลงดังกล่าวพร้อมสิ่งปลูกสร้างได้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่เห็นด้วย แต่มีความจำเป็นต้องจดทะเบียนให้แล้วเสร็จ จึงยินยอมปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่าการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดิน เป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองต้องเสียค่าภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าอากรแสตมป์ และค่าธรรมเนียมเพิ่มเป็นเงิน ๒๐,๘๒๕ บาท จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๓๒๗๙ ประเภทการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์รวมระหว่างผู้ฟ้องคดีที่ ๒ กับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และประเภทการจดทะเบียนขายระหว่างผู้ฟ้องคดีทั้งสองกับนาง ส. แล้วให้ดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่ นาง ส. พร้อมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และกรรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเงิน ๒๐,๘๒๕ บาท



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่มาตรา ๗๗^{๕๕} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับข้อ ๕ วรรคหนึ่ง^{๕๖} และข้อ ๖^{๕๗} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น ในกรณีที่จะต้องประกาศการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีกำหนดสามสิบวันไว้ ๓ กรณี คือ กรณีที่หนึ่ง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่ยังไม่มีโฉนดที่ดิน ใบไต่สวน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามแบบ น.ส. ๓ ก. กรณีที่สอง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นในที่ดินที่ยังไม่มีโฉนดที่ดิน ใบไต่สวน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามแบบ น.ส. ๓ ก. และกรณีที่สาม การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นในที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน ใบไต่สวน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามแบบ น.ส. ๓ ก. ในกรณีไม่รวมกับที่ดินดังกล่าว ดังนั้น การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน ใบไต่สวน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามแบบ น.ส. ๓ ก. และการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินดังกล่าว รวมกับอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น จึงไม่ต้องดำเนินการประกาศการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีกำหนดสามสิบวันก่อนแต่อย่างใด และโดยที่ข้อ ๑ วรรคหนึ่ง^{๕๘} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗

^{๕๕} ประมวลกฎหมายที่ดิน

มาตรา ๗๗ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น ถ้าประมวลกฎหมายนี้มีได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

^{๕๖-๕๗} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗

ข้อ ๑ ภายใต้บังคับข้อ ๘ และข้อ ๙ บุคคลใดมีความประสงค์จะขอทำการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้บุคคลนั้นยื่นคำขอตามแบบ ท.ด. ๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมด้วยส่งโฉนดที่ดินหรือหลักฐานอย่างอื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ข้อ ๕ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น ซึ่งต้องจดทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือกิ่งอำเภอ ให้ดำเนินการตามที่กล่าวใน ข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ โดยอนุโลม แต่ต้องประกาศการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีกำหนด ๓๐ วัน

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๕ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น ซึ่งต้องจดทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือกิ่งอำเภอ ให้ดำเนินการตามที่กล่าวใน ข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ โดยอนุโลม แต่ต้องประกาศการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีกำหนด ๓๐ วัน

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๖ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมดังต่อไปนี้ ไม่ต้องประกาศตามความในข้อ ๕ คือ การจดทะเบียนสิทธิหรือนิติกรรม เช่น เลิกเช่า หรือเลิกการจำยอมเป็นต้น การไถ่ถอนจำนองหรือขายฝาก การขึ้นเงินหรือผ่อนผันต้นจากจำนอง การโอนสิทธิการรับจำนอง การโอนหลุดเป็นสิทธิจากจำนอง การปลดเงื่อนไขการไถ่หรือการโอนสิทธิการไถ่จากการขายฝาก การไถ่ถอนจากผู้รับจำนองหรือผู้รับซื้อฝากแล้วกระทำการจดทะเบียนประเภทอื่นต่อไปในวันเดียวกันกับการไถ่ถอนนั้น การจดทะเบียนประเภทใด ๆ ที่ได้กระทำติดต่อกันในวันเดียวกันในเมื่อการจดทะเบียนลำดับแรกได้มีประกาศมาแล้ว การจดทะเบียนใด ๆ เกี่ยวกับ



(พ.ศ. ๒๕๔๗)๙ กำหนดให้ ผู้ประสงค์จะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หากที่ดินดังกล่าว มีหลักฐานเป็นหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือโฉนดที่ดินจะต้องยื่นคำขอตามแบบ ท.ด. ๑ แต่หากที่ดินนั้นไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือโฉนดที่ดิน หรือหลักฐาน อย่างเป็นอื่น จะต้องยื่นคำขอตามแบบ ท.ด. ๑ ก ซึ่งตามแบบ ท.ด. ๑ ก ได้กำหนดให้ระบุ รายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อื่นไว้ในข้อ ข. จากบทบัญญัติดังกล่าว แม้จะมีได้บัญญัติว่า เจ้าของที่ดินและเจ้าของอสังหาริมทรัพย์อื่นในที่ดินจะต้องเป็นเจ้าของเดียวกันหรือไม่ก็ตาม แต่ย่อมเข้าใจได้ว่าจะต้องเป็นเจ้าของเดียวกัน มิฉะนั้น ย่อมไม่อาจจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ อย่างเป็นอื่นในที่ดินรวมกับที่ดินดังกล่าวได้

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับให้ที่ดินไม่มีสิ่งปลูกสร้างจำนวน ๒ แปลง ต่อมา ได้รังวัดรวมที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๓๒๗๙ จากนั้นผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้ขอรังวัดแบ่งแยกที่ดินออกไป ๒ แปลง ที่ดินส่วนที่เหลือจึงถือเป็น สิ้นส่วนตัวของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๑๔๗๑ (๓)^{๙๙} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เพียงคนเดียว เมื่อต่อมาผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับอนุญาต ให้ปลูกสร้างตึกแถวบนที่ดินแปลงดังกล่าว สิ่งปลูกสร้างตึกแถวข้างต้นจึงเป็นกรรมสิทธิ์ ของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ดังนั้น เมื่อกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้างตึกแถวเป็นของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินแต่เพียงผู้เดียว ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่อาจยื่นคำขอ จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามแบบ ท.ด. ๑ เพื่อขายสิ่งปลูกสร้างตึกแถวรวมกับการจดทะเบียน ขายที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๓๒๗๙ โดยไม่ประกาศการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม มีกำหนดสามสิบวัน ตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๗)๙ ได้ และไม่อาจถือได้ว่าเป็นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างต่อจาก การไถถอนจำนองที่ดินในวันเดียวกัน ตามข้อ ๖ ของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้ผู้ฟ้องคดี ที่ ๑ ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๓๒๗๙ มีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินอันเป็นที่ตั้งสิ่งปลูกสร้างตึกแถวด้วย ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงมีสิทธิยื่นคำขอ ตามแบบ ท.ด. ๑ และพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

ที่ดินซึ่งมีตราจองที่ตราว่า "ได้ทำประโยชน์แล้ว" หรือมีใบไต่สวน การจดทะเบียนการโอนตามคำสั่งศาล การจดทะเบียน การขายทอดตลาดโดยมีการบังคับคดีทางศาล หรือการจดทะเบียนการโอนโดยคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายอื่น

^{๙๙} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๔๗๑ สิ้นส่วนตัวได้แก่ทรัพย์สิน

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยการรับมรดกหรือโดยการให้โดยเสนหา

ฯลฯ

ฯลฯ



ขายที่ดินแปลงดังกล่าวพร้อมสิ่งปลูกสร้างติดแกวให้แก่นาง ส. ตามคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้โดยไม่ต้องประกาศการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีกำหนดสามสิบวัน และโดยที่ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายกำหนดว่าผู้ถือกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้างจะต้องมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นจำนวนเท่าใด การที่พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินจำนวน ๕ ส่วน ใน ๑๗.๖ ส่วน โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ตกลงยินยอมจึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร การกระทำของพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๑๐/๒๕๕๗)

๖. กรณีอื่น ๆ

๖.๑ การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ

ตามมาตรา ๖ ประกอบกับมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ แม้จะบัญญัติให้อำนาจอธิปไตยนำที่ดินของรัฐมาจัดตั้งเป็นนิคม และนำที่ดินดังกล่าวจัดให้สมาชิกนิคมเข้าทำประโยชน์ เพื่อให้สมาชิกนิคมมีที่ดินใช้ในการประกอบอาชีพและมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง รวมทั้งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ได้รับนั้นด้วยก็ตาม แต่เมื่อคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๒๘ เห็นชอบตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติประการหนึ่งที่ให้ยกเว้นหลักการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายข้างต้น โดยกำหนดให้พื้นที่ที่มีความลาดชันโดยเฉลี่ย ๓๕ เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป เป็นพื้นที่ป่าไม้โดยไม่อนุญาตให้มีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ดังนั้น การที่อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการโดยผู้ว่าราชการจังหวัดออกหนังสืออนุญาตให้สมาชิกนิคมเข้าทำประโยชน์ (น.ค. ๑) ในที่ดินที่มีความลาดชันโดยเฉลี่ยเกิน ๓๕ เปอร์เซ็นต์ จึงเป็นการออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยนโยบายป่าไม้แห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรี

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองที่ดินตามหลักฐานหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) อยู่ในเขตนิคมสร้างตนเองลำตะคอง ฟ้องว่า อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลำตะคอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) นำที่ดินในเขตภูเขาจันทร์และที่สวนป่าเขาจันทร์ที่มีความลาดชันโดยเฉลี่ยเกินกว่า ๓๕ เปอร์เซ็นต์ อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไปออกหนังสืออนุญาตให้บุคคล



เข้าทำประโยชน์ในเขตนิคมสร้างตนเอง (น.ค. ๓) จำนวน ๗ แปลง อันเป็นการจัดให้บุคคลเข้าทำประโยชน์โดยไม่ชอบ และเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดินซึ่งออกสืบเนื่องมาจาก น.ค. ๓ แปลงที่ ๕ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และรื้อถอนบ้านหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ในบริเวณโฉนดที่ดินดังกล่าว รวมทั้งเพิกถอน น.ค. ๑ แปลงที่ ๑ ถึงแปลงที่ ๔ และแปลงที่ ๖ ถึงแปลงที่ ๗ ในส่วนที่ทับสวนป่าเขาจันทร์ และเขตเขาจันทร์ ซึ่งมีความลาดชันโดยเฉลี่ยเกิน ๓๕ เปอร์เซ็นต์ ตามที่มีการตรวจสอบและรังวัดจริง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้มาตรา ๖^{๑๐๐} ประกอบกับมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง^{๑๐๑} แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพฯ จะบัญญัติให้รัฐบาลมีอำนาจนำที่ดินของรัฐมาจัดตั้งเป็นนิคม และนำที่ดินดังกล่าวจัดให้สมาชิกนิคมเข้าทำประโยชน์ โดยมุ่งหมายให้สมาชิกนิคมมีที่ดินเพื่อประกอบอาชีพและที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง รวมทั้งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ได้รับนั้นด้วยก็ตาม แต่คณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๒๘^{๑๐๒} เห็นชอบตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ข้อ ๑๗ ยกเว้นหลักการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายข้างต้น โดยกำหนดให้พื้นที่ที่มีความลาดชันโดยเฉลี่ย ๓๕ เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป เป็นพื้นที่ป่าไม้ โดยไม่อนุญาตให้มีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน

^{๑๐๐-๑๐๑} พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑

มาตรา ๖ ให้รัฐบาลมีอำนาจจัดที่ดินของรัฐเพื่อให้ประชาชนได้มีที่ดินตั้งเคหสถานและประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งในที่ดินนั้น โดยจัดตั้งเป็นนิคมตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๑๑ ภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๒๖ และมาตรา ๔๐ เมื่อสมาชิกนิคมได้ทำประโยชน์ในที่ดินแล้ว และได้เป็นสมาชิกนิคมมาเป็นเวลาเกินกว่าห้าปี ทั้งได้ชำระเงินช่วยทุนที่รัฐบาลได้ลงไปตามมาตรา ๑๐ และชำระหนี้เกี่ยวกับกิจการของนิคมให้แก่ทางราชการเรียบร้อยแล้ว ให้ออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ให้แก่ผู้นั้น

^{๑๐๒} มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๒๘ เรื่อง ร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ตามที่ประธานคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติเสนอ เว้นแต่ข้อ ๑๐ การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายป่าไม้ระดับชาติ ให้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และนโยบายข้อ ๑๕ การดำเนินการวิจัยด้านป่าไม้ให้กรมป่าไม้ขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาระดับสูงต่าง ๆ แทนการตั้งสถาบันวิจัยป่าระดับชาติ ทั้งนี้ ให้กระทรวง ทบวง กรมให้การสนับสนุนและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามแนวนโยบายดังกล่าว

นโยบายป่าไม้แห่งชาติ

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๑๗ กำหนดพื้นที่ที่มีความลาดชันโดยเฉลี่ย ๓๕ เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ไว้เป็นพื้นที่ป่าไม้โดยไม่อนุญาตให้มีการออกโฉนดที่ดินหรือรับรองการทำประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน

ฯลฯ

ฯลฯ



เมื่อนิคมสร้างตนเองลำตะคองจัดตั้งขึ้นตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๕๑^{๑๐๓} โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพฯ ให้นำที่ดินของรัฐมาจัดตั้งเป็นนิคมสร้างตนเองลำตะคองเพื่อให้สมาชิกนิคมได้มีที่ดินประกอบอาชีพ และมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง โดยกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจอนุญาตให้สมาชิกเข้าทำประโยชน์ได้ตามหลักเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และเมื่อสมาชิกนิคมที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินได้ทำประโยชน์ในดินแล้วและเป็นสมาชิกนิคมมาเป็นเวลาเกินกว่าห้าปี เมื่อได้ชำระเงินช่วยเหลือที่รัฐบาลได้ลงไปในการจัดนิคมและชำระหนี้เกี่ยวกับกิจการของนิคมให้แก่ทางราชการเรียบร้อยแล้ว ให้ออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ให้แก่ผู้นั้น ซึ่งผู้ได้รับหนังสือแสดงการทำประโยชน์แล้ว จะขอให้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์สำหรับที่ดินนั้นตามประมวลกฎหมายที่ดินได้ อย่างไรก็ตาม ที่ดินซึ่งเป็นของรัฐที่นำมาจัดตั้งนิคมสร้างตนเองลำตะคองนั้น ย่อมหมายถึงสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทที่ดินรกร้างว่างเปล่า แต่ไม่รวมถึงที่ดินที่มีกฎหมายหวงห้ามไว้โดยเฉพาะ ดังนั้น เมื่อคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๒๘ กำหนดให้พื้นที่ที่มีความลาดชันเฉลี่ยเกิน ๓๕ เปอร์เซ็นต์ เป็นพื้นที่ป่าไม้ โดยไม่อนุญาตให้มีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวจึงมีผลใช้บังคับกับการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งต้องการให้ประชาชนมีที่ดินประกอบอาชีพ และมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ดินได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ด้วย

ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามผลการตรวจสอบของกรมพัฒนาที่ดินว่า ที่ดินแปลงที่ ๑ พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่นอกเขตเขา มีความลาดชันไม่เกิน ๓๕ เปอร์เซ็นต์ และมีบางส่วนอยู่ในเขตเขา มีความลาดชันเกิน ๓๕ เปอร์เซ็นต์ แปลงที่ ๒ ถึงแปลงที่ ๕ พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตเขา มีความลาดชันเกิน ๓๕ เปอร์เซ็นต์ และมีบางส่วนอยู่นอกเขตเขา มีความลาดชันไม่เกิน ๓๕ เปอร์เซ็นต์ ส่วนแปลงที่ ๖ และแปลงที่ ๗ ทั้งแปลง เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตเขา มีความลาดชันเกิน ๓๕ เปอร์เซ็นต์ ถือว่าเป็นพื้นที่ป่าไม้และเป็นที่ดินที่สงวนไว้เพื่อทรัพยากรธรรมชาติ อันถือได้ว่าเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ดังนั้น เมื่อไม่ปรากฏว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ดินที่ราษฎรมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อน อีกทั้ง ไม่มีกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกากำหนดไว้อย่างชัดแจ้งว่าที่ดินพิพาทเฉพาะพื้นที่ส่วนที่มีความลาดชัน

^{๑๐๓} ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๕๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕

โดยที่คณะปฏิวัติพิจารณาเห็นว่า ที่ดินของรัฐในท้องที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เหมาะสมที่จะจัดตั้งเป็นนิคมสร้างตนเองเพื่อให้ประชาชนได้มีที่ตั้งเคหสถานและประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งในที่ดินนั้น หัวหน้าคณะปฏิวัติจึงมีคำสั่งต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้จัดตั้งนิคมสร้างตนเองในท้องที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ภายในแนวเขตที่ดินตามแผนที่ท้ายประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ เฉพาะในส่วนที่ดินที่เป็นของรัฐ



โดยเฉลี่ยเกิน ๓๕ เปอร์เซ็นต์ สามารถนำไปให้สมาชิกนิคมสร้างตนเองของลำตะคอง เข้าทำประโยชน์ได้ ประกอบกับหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด นครราชสีมาในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ระบุว่า หากปรากฏภายหลังว่า ที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์อยู่ในเขตพื้นที่สงวนหวงห้ามใด ๆ ของทางราชการ ให้ถือว่าที่ดินแปลงนั้นไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในครั้งนี้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดฯ มีคำสั่งอนุญาตให้สมาชิกนิคมเข้าทำประโยชน์ในที่ดินแปลงที่ ๑ ถึงแปลงที่ ๔ บางส่วนที่มีความลาดชันเกิน ๓๕ เปอร์เซ็นต์ แปลงที่ ๖ และแปลงที่ ๗ ซึ่งมีความลาดชันเกิน ๓๕ เปอร์เซ็นต์ ทั้งแปลง จึงเป็นการออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยนโยบายป่าไม้ แห่งชาติที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้รักษาทรัพยากรป่าไม้อันเป็นประโยชน์สาธารณะ ส่วนที่ดิน แปลงที่ ๕ ซึ่งมีเนื้อที่ ๓๕ ไร่ ๒ งาน ๒๑ ตารางวา และที่ดินบางส่วนมีความลาดชันโดยเฉลี่ยเกิน ๓๕ เปอร์เซ็นต์ นั้น ผลการตรวจสอบของกรมพัฒนาที่ดินปรากฏว่า ภายหลังเมื่อมีการนำ น.ค. ๓ มาออกโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าว คงเหลือเนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๒๓ ตารางวา จึงเห็นได้ว่า ได้มีการกันพื้นที่ส่วนที่มีความลาดชันเฉลี่ยเกิน ๓๕ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นเขตภูเขาจันทร์ออกแล้ว

สำหรับพื้นที่ที่สวนป่าเขาจันทร์ดำเนินการปลูกป่าในเขตนิคมสร้างตนเองลำตะคองนั้น เมื่อไม่ปรากฏหลักฐานใดแสดงให้เห็นว่า สวนป่าเขาจันทร์ได้รับอนุญาตให้ปลูกป่าในเขตนิคม สร้างตนเองลำตะคองจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พื้นที่ที่สวนป่าเขาจันทร์ได้ดำเนินการปลูกป่าจึงยังคง เป็นพื้นที่ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจอนุญาตให้สมาชิกนิคมเข้าทำประโยชน์ได้เฉพาะในส่วน ที่มีความลาดชันโดยเฉลี่ยไม่เกิน ๓๕ เปอร์เซ็นต์

พิพากษาให้เพิกถอนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ (น.ค. ๑) แปลงที่ ๑ ถึงแปลงที่ ๔ บางส่วน ในส่วนที่ออกทับที่ภูเขาจันทร์หรือที่มีความลาดชันโดยเฉลี่ยเกิน ๓๕ เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งแปลงที่ ๖ และแปลงที่ ๗ ทั้งแปลง โดยให้เพิกถอนนับแต่วันที่ ได้มีการออก น.ค. ๑ ดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๕๘/๒๕๕๕)

กรณีที่ผู้ครอบครองที่ดินทำกินในเขตจัดนิคมสหกรณ์แจ้งความประสงค์ ขอลอกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตนิคมสร้างตนเอง (กสน. ๓) ต่อผู้อำนวยการ นิคมสหกรณ์ ตามประกาศนิคมสหกรณ์ซึ่งดำเนินการตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์อนุมัติในหลักการให้นิคมสหกรณ์พิจารณานำพื้นที่สงวน เพื่อกิจการนิคมที่หมดความจำเป็นต้องใช้อย่างถาวรแล้ว และไม่สามารถนำพื้นที่ไปใช้ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้ มาจัดสรรให้กับราษฎรตามแนวทางของพระราชบัญญัติจัดที่ดิน เพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ ต่อไป เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ดินที่ขอลอกหนังสือ อนุญาตฯ (กสน. ๓) ดังกล่าว เป็นที่ดินขานคลองที่กรมส่งเสริมสหกรณ์สงวนไว้ให้แก่ ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยยังมีได้นำมาจัดสรรให้แก่สมาชิกนิคมสหกรณ์



การที่ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ไม่จัดสรรที่ดินบริเวณชานคลองดังกล่าวตามคำขอให้แก่สมาชิกนิคมสหกรณ์ และได้ขอความร่วมมือสมาชิกนิคมสหกรณ์ผู้ครอบครองที่ดินข้างต้นให้ทำหนังสือขออนุญาตใช้ที่ดินตามระเบียบของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อที่กรมส่งเสริมสหกรณ์จะได้รับรองสิทธิการครอบครองที่ดินในฐานะผู้อยู่อาศัยตามสัญญาอนุญาตให้ใช้ที่ดินต่อไป จึงเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย และไม่ได้เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์บ้านไร่ จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินตามแผนผังการจัดแบ่งที่ดินของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เนื้อที่ประมาณ ๓๓ ไร่ แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๒ นำที่ดินดังกล่าวไปขออนุญาตที่ดิน ได้เนื้อที่ดิน ๓๑ ไร่ ๓ งาน ๘๓^๐/_{๑๐๐} ตารางวา โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้โต้แย้งคัดค้านการออกโฉนดที่ดินตามจำนวนเนื้อที่ดังกล่าว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้ยกที่ดินข้างต้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นบุตรของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ โดยทางด้านทิศเหนือของที่ดินดังกล่าวยังมีที่ดินอีกประมาณ ๒ ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินชานคลองที่อยู่ในความครอบครองของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ โดยใช้เป็นที่ปลูกบ้านพักอาศัย หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบพื้นที่การจัดที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์โคกขามและนิคมสหกรณ์บ้านไร่ จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งต่อมาได้รายงานต่ออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ว่า เห็นสมควรให้นำที่ดินชานคลองในเขตนิคมสหกรณ์ทั้ง ๒ แห่ง รวมทั้งพื้นที่ที่เคยใช้เป็นแปลงสาธิตของนิคมสหกรณ์บ้านไร่มารวมให้ราษฎรใช้เป็นที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพได้ เนื่องจากที่ดินดังกล่าวราษฎรได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินโดยใช้เป็นที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพทางเกษตรมาเป็นเวลานาน รวมทั้งนิคมสหกรณ์หมดความจำเป็นที่จะสงวนไว้อีกต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงอนุมัติในหลักการให้ดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ต่อมา นิคมสหกรณ์บ้านไร่ได้ออกประกาศแจ้งให้ผู้ครอบครองที่ดินในเขตจัดนิคมสหกรณ์บ้านไร่ ซึ่งยังไม่ได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ (กสน. ๓) ให้รีบไปติดต่อขออนุญาตหนังสือดังกล่าวได้ภายในเวลาที่กำหนด ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือแสดงความประสงค์ขออนุญาตหนังสืออนุญาตฯ (กสน. ๓) สำหรับที่ดินชานคลองเนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่ ที่ครอบครองอยู่ต่อผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์บ้านไร่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีหนังสือชี้แจงว่า ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ขออนุญาตหนังสืออนุญาตฯ (กสน. ๓) เป็นที่ดินบริเวณชานคลองที่สงวนให้แก่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ในการนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งให้นิคมสหกรณ์ฯ ขอความร่วมมือให้ผู้อาศัยบริเวณดังกล่าวทำหนังสือขออนุญาตใช้ที่ดินตามระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการเก็บเงินค่าบำรุง

นิคมสหกรณ์ สำหรับการเข้าหาประโยชน์หรือกระทำการอื่นใดภายในเขตนิคมสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ถูกต้อง เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะได้รับรองสิทธิการครอบครองที่ดินให้แก่ผู้ได้รับอนุญาตในฐานะผู้อยู่อาศัยตามสัญญาอนุญาตให้ใช้ที่ดินต่อไป โดยหากผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ประสงค์จะให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับรองสิทธิตามรายละเอียดดังกล่าว ก็ให้ไปติดต่อนิคมสหกรณ์ เพื่อดำเนินการ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามไม่ดำเนินการออกหนังสืออนุญาตฯ (กสน. ๓) ซึ่งเป็นที่ดินบริเวณชานคลองให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามออกหนังสืออนุญาตฯ (กสน. ๓) ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ในที่ดินตามมาตรา ๔^{๑๔} แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ ให้กับที่ดินแปลงใดในเขตนิคมสหกรณ์ ต้องเป็นที่ดินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการทำแผนผังจัดแบ่งที่ดินภายในแนวเขตที่ดินตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมกิจกรรมและนิคมเกลือในรูปสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดธนบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติได้อนุมัติให้สงวนไว้แล้ว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖ มาตรา ๗^{๑๕} และมาตรา ๘^{๑๖} แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพฯ โดยการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ในที่ดินให้กับสมาชิกนิคมสหกรณ์ดังกล่าว จะกระทำได้อย่างใดเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๑ ประกอบกับมาตรา ๑๕^{๑๗} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และจะมีผลต่อการที่ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินแปลงนั้นจะนำเอกสารดังกล่าวไปอ้างอิงเพื่อขออนุญาตที่ดินได้ตามประมวลกฎหมายที่ดิน สำหรับสมาชิกนิคมสหกรณ์

^{๑๐๔-๑๐๗} พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“หนังสือแสดงการทำประโยชน์” หมายความว่า หนังสือที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ออกให้แก่สมาชิกนิคมแสดงว่าได้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นแล้ว

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๗ การจัดตั้งนิคมตามมาตรา ๖ ในท้องที่ใด ให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกาและให้มีแผนที่กำหนดแนวเขตที่ดินของนิคมไว้ท้ายพระราชกฤษฎีกานั้น

มาตรา ๘ ให้อธิบดีมีอำนาจอนุญาตให้สมาชิกนิคมเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมตามกำลังแห่งครอบครัวของสมาชิกนิคมนั้น แต่ไม่เกินครอบครัวละห้าสิบไร่

มาตรา ๑๕ ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปหาประโยชน์ ยึดถือ ครอบครอง ปลูกสร้าง ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทำลายหรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดิน หรือทำให้เป็นอันตรายแก่ทรัพยากรธรรมชาติในที่ดินภายในเขตของนิคม เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี

สมาชิกนิคมจะกระทำการตามวรรคหนึ่งได้โดยไม่ต้องเสียเงินค่าบำรุงตามมาตรา ๑๖ เฉพาะในที่ดินที่ตนได้รับมอบให้เข้าทำประโยชน์เท่านั้น



ที่จะเข้าครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินแปลงใดในเขตนิคมสหกรณ์ได้โดยไม่ต้องเสียเงินค่าบำรุงนั้น ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และเฉพาะภายในที่ดินที่ได้รับมอบให้เข้าทำประโยชน์เท่านั้น แต่หากเข้าครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินแปลงใดในเขตนิคมสหกรณ์นอกเหนือจากที่ดินที่ได้รับมอบให้เข้าทำประโยชน์ แต่ภายหลังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อนุญาตให้เข้าครอบครองและทำประโยชน์ได้ กรณีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจเรียกเก็บเงินค่าบำรุงได้โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกเป็นระเบียบเกี่ยวกับการเงินเพื่อใช้เป็นประโยชน์ส่วนรวมของนิคม ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๖^{๑๐๘} มาตรา ๑๗^{๑๐๙} แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ เพื่อตรวจสอบพื้นที่คงเหลือในเขตนิคมสหกรณ์โคกขามและนิคมสหกรณ์บ้านไร่ที่จะต้องดำเนินการจัดที่ดินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และตรวจสอบปัญหาเกี่ยวกับสิทธิครอบครองที่ดินระหว่างราษฎรที่อยู่อาศัยในเขตนิคมสหกรณ์ฯ ซึ่งต่อมาคณะทำงานเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อนุมัติในหลักการให้นิคมสหกรณ์ทั้ง ๒ แห่ง พิจารณานำพื้นที่สงวนเพื่อกิจการนิคมที่หมดความจำเป็นต้องใช้อย่างถาวรแล้วและไม่สามารถนำพื้นที่ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้มาจัดสรรให้กับราษฎรต่อไป เนื่องจากพื้นที่มีความเหมาะสมในการใช้เป็นที่ตั้งเคหสถานหรือประกอบอาชีพทางเกษตรได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นชอบและอนุมัติในหลักการดังกล่าว จากนั้นนิคมสหกรณ์บ้านไร่ได้ออกประกาศแจ้งให้ผู้ครอบครองที่ดินในเขตจัดนิคมสหกรณ์บ้านไร่แต่ยังไม่ได้รับหนังสืออนุญาตฯ (กสน. ๓) ให้รีบติดต่อขออนุญาตหนังสืออนุญาตฯ (กสน. ๓) ได้ภายในเวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่าผู้ครอบครองที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ไม่ประสงค์จะขออนุญาตหนังสืออนุญาต ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือแจ้งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แสดงความประสงค์ขออนุญาตหนังสืออนุญาตฯ (กสน. ๓) สำหรับที่ดินขานคลองเนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่ ที่ครอบครองอยู่ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีหนังสือแจ้งกลับไปที่ดินบริเวณขานคลองดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้สงวนให้แก่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งจากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ พบว่า ในการรังวัดที่ดินพิพาทได้มีการกันเขตที่ดินบริเวณขานคลองไว้ส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ต้องการกันพื้นที่ขานคลองไว้ข้างละ ๔๐ เมตร เพื่อประโยชน์ในการบูรณะคลองหรือใช้ที่ดินขานคลองสร้างถนนซึ่งสอดคล้องกับการปักหลักหมุดของกรมที่ดินและแผนผังแสดงการครอบครองทำประโยชน์ที่ดิน

^{๑๐๘-๑๐๙} พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑

มาตรา ๑๖ ในการอนุญาตตามมาตรา ๑๕ ให้อธิบดีมีอำนาจเรียกเก็บเงินค่าบำรุงตามจำนวนที่อธิบดีกำหนดโดยสมควรแก่กิจการนั้น

เงินค่าบำรุงนั้นให้ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของนิคม

มาตรา ๑๗ ให้อธิบดีมีอำนาจออกระเบียบเกี่ยวกับการเงิน การจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกนิคมอันเกี่ยวกับกิจการของนิคมตลอดจนการปกครองนิคม และกิจการอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของนิคม



ของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงฟังได้ว่าที่ดินบริเวณชานคลองเนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่ เป็นที่ดินที่ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สงวนไว้ โดยยังมีได้นำมาจัดสรรให้แก่สมาชิกนิคมสหกรณ์บ้านไร่ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามไม่จัดสรรที่ดินบริเวณชานคลองดังกล่าวตามที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ขอลงหนังสืออนุญาตฯ (กสน. ๓) จึงเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว นอกจากนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีหนังสือแจ้งต่อผู้ฟ้องคดีที่ ๒ โดยขอความร่วมมือให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ทำหนังสือขออนุญาตใช้ที่ดินตามระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการเก็บเงินค่าบำรุงนิคมสหกรณ์ สำหรับการเข้าหาประโยชน์หรือกระทำการอื่นใดภายในเขตนิคมสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะได้รับรองสิทธิการครอบครองที่ดินแก่ผู้ได้รับอนุญาตในฐานะผู้อยู่อาศัยตามสัญญาอนุญาตให้ใช้ที่ดินต่อไปนั้น เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้ว กรณีมิได้เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ปฏิบัติหรือกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๒๔/๒๕๕๕)

๖.๒ การจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

แม้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดจะมีอำนาจหน้าที่ดินที่เจ้าของที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดินได้สละให้แก่ส่วนรวมไปจัดสร้างระบบชลประทานและการระบายน้ำ รวมทั้งก่อสร้างถนนหรือทางลำเลียงในไร่นาและสาธารณูปโภคอย่างอื่นเพื่อให้เจ้าของที่ดินทุกแปลงในโครงการใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ก็ตาม แต่มูลค่าของที่ดินที่ได้สละให้แก่ส่วนรวมดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละเจ็ดของมูลค่าประเมินที่ดินเดิม หากเกินกว่านั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะต้องจ่ายค่าทดแทนเป็นเงินสำหรับส่วนที่เกินร้อยละเจ็ดของมูลค่าประเมินที่ดินเดิมให้แก่เจ้าของที่ดินดังกล่าวด้วย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๘๖๕ ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่ ๕ ไร่ ๔๐ ตารางวา ซึ่งเดิม น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว เป็นของนาย ก. ต่อมา ที่ดินพิพาทถูกกำหนดให้อยู่ในเขตโครงการจัดรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลดอนแสลบ ตำบลรางหวาย ตำบลพนมทวน และตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยนาย ก. ได้ยินยอมเข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินโครงการแม่กลองใหญ่ดังกล่าว ในการจัดรูปที่ดินข้างต้น คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้นำที่ดินบางส่วนของเจ้าของที่ดินที่เข้าร่วมโครงการ



ไปใช้ในการก่อสร้างคูน้ำ ระบายน้ำ ถนน หรือทางลำเลียงในไร่นา เพื่อให้เจ้าของที่ดิน
 ทุกแปลงได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันคิดเป็นร้อยละ ๕.๘๘ ของพื้นที่ดำเนินการทั้งหมด ต่อมา
 นาย ก. ได้ทำสัญญาขายฝากที่ดินดังกล่าวให้แก่ นาย ร. และนาย ร. ได้ทำสัญญาขายที่ดิน
 ให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกต่อหนึ่ง หลังจากนั้น สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรีได้เรียกเก็บ
 เอกสารสิทธิในที่ดินเดิมจากเจ้าของที่ดินหรือผู้ยึดถือเพื่อดำเนินการออกโฉนดที่ดินแปลงใหม่
 ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งผู้ฟ้องคดี
 มีหนังสือมอบอำนาจให้นาง ส. เป็นผู้นำเอกสารสิทธิ น.ส. ๓ ก. ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการ
 ดังกล่าว ต่อมา เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยกพนมทวน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ดำเนินการ
 ออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๔๘๕ เนื้อที่ ๓ ไร่ ๓ งาน ๔๐^๖/_{๑๐๐} ตารางวา
 ซึ่งสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรีมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปรับโฉนดที่ดินดังกล่าว
 แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าโฉนดที่ดินมีเนื้อที่น้อยกว่าเดิมและข้างเคียงเปลี่ยนไป จึงไม่ยอมรับ
 โฉนดที่ดินข้างต้น หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือขอให้สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี
 ออกโฉนดที่ดินให้ใหม่โดยขอให้มีเนื้อที่และทำเลเช่นเดิม หากไม่สามารถออกให้ได้ ก็ขอหลักฐาน
 น.ส. ๓ ก. คืน สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรีจึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
 ตรวจสอบการออกโฉนดที่ดินดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือแจ้งว่า การออกโฉนดที่ดิน
 แปลงพิพาทถูกต้องตามขั้นตอนการออกโฉนดที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดินแล้ว ผู้ฟ้องคดี
 เห็นว่าการออกโฉนดที่ดินดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งซื้อที่ดินมาโดยสุจริต
 และเสียค่าตอบแทนได้รับความเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง
 เพิกถอนการออกโฉนดที่ดินพิพาท หรือหากไม่สามารถเพิกถอนได้ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓)
 ชดเชยค่าเสียหายจากการขาดการใช้ประโยชน์ในที่ดินส่วนที่ขาดหายไปเป็นเงินจำนวน
 ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่การดำเนินการจัดรูปที่ดินนั้น มาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดิน
 เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ กำหนดให้ต้องมีการนำที่ดินที่อยู่ในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน
 ไปจัดสร้างระบบชลประทานและการระบายน้ำ ถนน หรือทางลำเลียงในไร่นาและสาธารณูปโภค
 อย่างอื่นเพื่อให้เจ้าของที่ดินทุกแปลงได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งการที่เนื้อที่ในโฉนดที่ดินพิพาท
 ลดลงจากเนื้อที่ตาม น.ส. ๓ ก. จำนวน ๑ ไร่ ๙๙^๖/_{๑๐๐} ตารางวา ก็เพื่อจัดสร้างการชลประทาน
 เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันตามบทบัญญัติดังกล่าว และผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีในฐานะ
 เจ้าของที่ดินก็ได้ทำการรังวัดและลงชื่อรับรองที่ดินในใบไต่สวน (น.ส. ๕) เพื่อออกโฉนดที่ดิน



ตามข้อ ๑^{๑๐๐} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ แล้ว และเมื่อที่ดินส่วนนี้ถือเป็นทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามมาตรา ๔๓^{๑๑๑} แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ ดังนั้นเมื่อมีการออกโฉนดที่ดินพิพาทภายหลังจากที่ได้มีการก่อสร้างคูระบายน้ำและถนนในการจัดรูปที่ดินใหม่แล้ว ข้างเคียงของที่ดินแปลงพิพาทด้านที่ติดกับคูน้ำและถนนที่สร้างขึ้นใหม่จึงต้องติดกับที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การดำเนินการจัดรูปที่ดินและออกโฉนดที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่การออกโฉนดที่ดินผิดพลาดแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม มาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ บัญญัติว่า มูลค่าของที่ดินและทรัพย์สินอื่นในที่ดินของเจ้าของที่ดินแต่ละแปลงที่ได้สละให้แก่ส่วนรวมเพื่อใช้ตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง ต้องมีมูลค่าไม่เกินร้อยละเจ็ดของมูลค่าประเมินที่ดินเดิมและวรรคสอง บัญญัติว่า หากมูลค่าของที่ดินและทรัพย์สินอื่นในที่ดินที่ใช้ตามมาตรา ๓๗

^{๑๐๐} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ ข้อ ๑ ในการออกโฉนดที่ดิน ให้หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด แจ้งขอดำเนินการออกโฉนดที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินสาขาแห่งท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ พร้อมทั้งส่งมอบหลักฐานดังต่อไปนี้

- (๑) หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเดิมและเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการขอออกโฉนดที่ดิน
- (๒) แผนผังการจัดแปลงที่ดินใหม่พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่จะเป็นเจ้าของที่ดินแต่ละแปลง

^{๑๑๑} พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗

มาตรา ๔๓ เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตโครงการจัดรูปที่ดินใช้บังคับแล้ว

(๑) ถ้าในเขตโครงการจัดรูปที่ดินนั้นมีที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน หรือใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะหรือเป็นที่ดินที่พลเมืองเล็กใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้น หรือได้เปลี่ยนสภาพจากการเป็นที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันและมีได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใดรวมอยู่ด้วย ให้พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตโครงการจัดรูปที่ดินนั้นมีผลเป็นการถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับที่ดินดังกล่าว ทั้งนี้ โดยไม่ต้องดำเนินการถอนสภาพตามประมวลกฎหมายที่ดิน และให้ที่ดินนั้นเป็นทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อใช้ในการจัดรูปที่ดิน

ถ้าที่ดินที่ได้ถอนสภาพตาม (๑) วรรคหนึ่ง เป็นที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือเป็นที่ดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดจัดให้ที่ดินตอนนั้นคงเป็นที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะต่อไป ถ้าไม่อาจจัดที่ดินดังกล่าวให้เป็นที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะต่อไปได้ ให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดจัดที่ดินแปลงอื่นให้แทน

เมื่อได้จัดให้ที่ดินตอนใดคงเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน หรือใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรือการจัดที่ดินแปลงอื่นให้เป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตามวรรคสองแล้ว ให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางประกาศในราชกิจจานุเบกษาและให้มีแผนที่สังเขปแสดงขอบเขตของที่ดินตอนนั้น แนบท้ายประกาศด้วย

(๒) ถ้าในเขตโครงการจัดรูปที่ดินนั้นมีที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินซึ่งเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าหรือที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอื่นตามประมวลกฎหมายที่ดิน และสภาพของที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินแปลงเล็กแปลงน้อยรวมอยู่ด้วย ให้ที่ดินนั้นเป็นทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อใช้ในการจัดรูปที่ดิน



วรรคหนึ่ง มีมูลค่าเกินร้อยละเจ็ดของมูลค่าประเมินที่ดินเดิม ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ่ายค่าทดแทนแก่เจ้าของที่ดินแต่ละรายเป็นเงินสำหรับส่วนที่เกินร้อยละเจ็ดของมูลค่าประเมินที่ดินเดิมนั้น ประกอบกับข้อ ๒ ของระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินราคาที่ดินและทรัพย์สินอื่นในที่ดินเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ กำหนดว่า การประเมินราคาที่ดิน ให้นำราคาของที่ดิน และมูลค่าผลผลิตเกษตรกรรมหลักดังต่อไปนี้ มาคำนวณเฉลี่ยเป็นเกณฑ์การประเมิน คือ (๒) ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินแปลงนั้น เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินในวันประกาศเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน

เมื่อปรากฏว่าภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการก่อสร้างจัดรูปที่ดินตามผังแปลงโครงการจัดรูปที่ดินแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ และดำเนินการออกโฉนดที่ดินใหม่เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๔๘๕ เนื้อที่ตามโฉนดที่ดินดังกล่าวเหลือเพียง ๓ ไร่ ๓ งาน ๔๐^๙/_{๑๐๐} ตารางวา ที่ดินที่ถูกนำไปใช้ในการก่อสร้างระบบชลประทานและการระบายน้ำ ถนนหรือทางลำเลียงในไร่นาและสาธารณูปโภคอื่นเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน จึงมีจำนวน ๑ ไร่ ๙๙^๖/_{๑๐๐} ตารางวา คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๔๙ ของเนื้อที่ดินเดิม ซึ่งตกเป็นที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงใช้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีในการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าทดแทนเพียงร้อยละเจ็ดของมูลค่าประเมินที่ดินเดิม คิดเป็นเนื้อที่ ๑๔๒^๙/_{๑๐๐} ตารางวา เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ใช้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีในการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคเกินกว่าร้อยละเจ็ดของมูลค่าประเมินที่ดินเดิมเป็นเนื้อที่ ๓๕๖^๙/_{๑๐๐} ตารางวา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงต้องจ่ายค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เกินร้อยละเจ็ดให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ตามบัญชีกำหนดราคาที่ดินตามราคาตลาดเพื่อใช้เป็นทุนทรัพย์สำหรับเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งคณะกรรมการประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดกาญจนบุรี ได้กำหนดไว้ สำหรับตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี หน่วยที่ ๓ ที่ดินติดถนนหรือคลองชลประทาน ลึกเข้าไปข้างละ ๒๐๐ เมตร ในบริเวณ ๓.๑ ถนนสายกาญจนบุรี-อุทุมพร นอกเขตสุขาภิบาล และ ๓.๓ คลองชลประทาน นอกเขตสุขาภิบาล มีราคาประเมินฯ ไร่ละ ๑๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๒๕ บาท เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีตาม น.ส. ๓ ก. ทั้งแปลงอยู่ในระยะ ๒๐๐ เมตร ของถนนสายกาญจนบุรี-อุทุมพร จึงมีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ เท่ากันทั้งแปลง ในราคาตารางวาละ ๒๕ บาท ดังนั้น เมื่อที่ดินส่วนที่เกินร้อยละเจ็ดเป็นจำนวนเนื้อที่ ๓๕๖^๙/_{๑๐๐} ตารางวา คิดเป็นเงิน ๘,๙๒๐ บาท จึงพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชำระค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๘,๙๒๐ บาท โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๑๐/๒๕๕๖)

๖.๓ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖.๔ การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กรณีที่เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้จดทะเบียนสิทธิเก็บกินตลอดชีวิตให้แก่ มารดา มารดาจึงมีอำนาจจัดการทรัพย์สินโดยนำที่ดินแปลงดังกล่าวไปให้บุคคลอื่นเช่า เพื่อทำนาในฐานะผู้ทรงสิทธิเก็บกินในที่ดินดังกล่าวได้ แม้ต่อมาจะได้มีการจดทะเบียน เลิกสิทธิเก็บกินในที่ดินข้างต้น ก็ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้เช่าซึ่งเป็นบุคคลภายนอก และไม่มีผลทำให้การเช่านาของผู้เช่าระงับสิ้นไปแต่อย่างใด การเช่าที่ดินจึงยังคงมีผลผูกพันผู้เป็นเจ้าของที่ดินดังกล่าว

เมื่อต่อมาเจ้าของที่ดินมีหนังสือถึงประธานคณะกรรมการการเช่าที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมประจำตำบล (คชก. ตำบล) เพื่อขอยกเลิกการเช่านาดังกล่าว โดยอ้างว่า ผู้เช่ามีการใช้ที่นาเพื่อการอื่นนอกจากทำนา โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่า แต่ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ให้เช่าได้รับทราบถึงการ使用该ที่นาเพื่อการอื่นของผู้เช่า โดยไม่ได้ทักท้วงหรือโต้แย้งคัดค้านเสียในโอกาสแรกที่สามารถทำได้ อีกทั้ง ยังยอมรับ ชำระค่าเช่านาจากผู้เช่าอีกเป็นเวลาหลายปี จึงถือได้ว่าเจ้าของที่ดินผู้ให้เช่าได้ให้ ความยินยอมให้ผู้เช่าใช้ที่นาเพื่อการอื่นแล้วโดยปริยาย กรณีจึงถือไม่ได้ว่าผู้เช่าใช้ที่นา เพื่อการอื่นนอกจากการทำนาโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่า การที่คณะกรรมการ การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำจังหวัด (คชก. จังหวัด) มีมติว่าการบอกเลิกการเช่านา ของผู้ให้เช่าเป็นไปโดยชอบแล้ว จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘ นาง จ. เจ้าของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๐๐ ตำบล บ้านดอนนิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน แปลงดังกล่าวให้แก่ นาย ข. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งเป็นบุตร โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้จดทะเบียน สิทธิเก็บกินตลอดชีวิตให้แก่ นาง จ. ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้เช่าที่ดินแปลงดังกล่าวทำนามาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๙ เนื้อที่ประมาณ ๑๐๐ ไร่ และเช่าเพิ่มอีก ๕๐ ไร่ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ นาง จ. ได้จดทะเบียนเลิกสิทธิเก็บกินในที่ดินแปลงข้างต้น หลังจากนั้น นาง จ. ได้ถึงแก่กรรมในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ แต่ผู้ฟ้องคดียังคงเช่านาอยู่ต่อไปโดยจ่ายค่าเช่าให้กับ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มาโดยตลอด ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือ



ถึงประธานคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลดอนนิมพลี (คชก. ตำบลดอนนิมพลี) ขอยกเลิกการเช่านา จำนวน ๑๕๐ ไร่ ระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กับนาย ก. (สามีของผู้ฟ้องคดี) ผู้เช่า โดยอ้างว่านาย ก. ได้ทำการขุดบ่อเลี้ยงปลาจำนวน ๒ บ่อ และนำดินที่ได้จากการขุดบ่อไปถมที่ทำลานตากข้าวของบุตรซึ่งมีกิจการโรงสีข้าว ทำยุ่งฉางเก็บข้าวเปลือกให้บุตร และก่อสร้างโรงเก็บธัญพืชของโรงสีข้าว โดยไม่ได้ขออนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่ง คชก. ตำบลดอนนิมพลี พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้บอกกล่าวกับนาง จ. ก่อนการขุดบ่อเลี้ยงปลาโดยเชื่อโดยสุจริตใจว่านาง จ. เป็นเจ้าของที่ดิน และการขุดบ่อเลี้ยงปลาในครั้งหลัง คชก. ตำบลดอนนิมพลี ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้านเจ้าของพื้นที่ ตัวแทนผู้เช่านา และตัวแทนผู้ให้เช่านา ซึ่งเป็นบุคคลในพื้นที่ ได้ยินยอมนำผู้ให้เช่านาได้รับทราบ แต่ไม่ได้ว่ากล่าวหรือดำเนินการใด ๆ กับผู้เช่านาในขณะนั้น จึงมีมติว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีเจตนาในการละเมิดหรือใช้ที่นาเพื่อการอื่นนอกจากการทำนาโดยไม่ได้รับคำยินยอมจากเจ้าของหรือผู้ให้เช่านา ไม่เป็นการผิดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อุทธรณ์มติของ คชก. ตำบลดอนนิมพลี ดังกล่าวต่อคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า น่าเชื่อได้ว่าการขุดบ่อเพื่อนำดินไปถมทำถนนเป็นการกระทำหลังจากนาง จ. ได้ถึงแก่กรรมแล้ว จึงมีมติว่าการบอกเลิกการเช่านาของผู้ให้เช่านาเป็นไปโดยชอบตามมาตรา ๓๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ แล้ว ผู้ฟ้องคดีเห็นวามติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวไม่ชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ บัญญัติว่า ผู้ให้เช่านาจะบอกเลิกการเช่านาก่อนสิ้นกำหนดระยะเวลาการเช่านาไม่ได้ เว้นแต่ในเหตุดังต่อไปนี้... (๓) ผู้ให้เช่านาใช้ที่นาเพื่อการอื่นนอกจากการทำนาหรือการทำประโยชน์ตามมาตรา ๔๗ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่านา หรือทำให้สภาพของนาเปลี่ยนแปลงหรือเป็นอุปสรรคต่อการปลูกพืชหลัก... และมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า การบอกเลิกการเช่านาตามมาตรา ๓๑ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ผู้ให้เช่านาต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อผู้ให้เช่านา พร้อมทั้งแสดงเหตุแห่งการบอกเลิกการเช่านา และส่งสำเนาหนังสือดังกล่าวต่อประธาน คชก. ตำบล และวรรคสอง บัญญัติว่า ภายในเจ็ดวันนับแต่เมื่อได้รับสำเนาหนังสือตามวรรคหนึ่ง ให้ประธาน คชก. ตำบล หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก คชก. ตำบล แจ้งให้ผู้ให้เช่านาที่ถูกบอกเลิกการเช่านาทราบเพื่อคัดค้านการบอกเลิกการเช่านาต่อ คชก. ตำบล ภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือถึงประธาน คชก. ตำบลดอนนิมพลี เพื่อขอยกเลิกการเช่านาของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๓๑ (๓) ประกอบกับมาตรา ๓๔



แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยไม่ได้มีหนังสือบอกเลิกการเช่านาต่อผู้ฟ้องคดีก็ตาม แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยกเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้มีหนังสือบอกเลิกการเช่านาดังกล่าว ขึ้นกล่าวอ้างในการคัดค้านการบอกเลิกการเช่านาในชั้นการพิจารณาของ คชก. ตำบลดอนนิมพลี หรือในชั้นการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้หยิบยกปัญหาข้างต้นขึ้นมาวินิจฉัย ดังนั้น เมื่อในชั้นการพิจารณาของ คชก. ตำบลดอนนิมพลี และในชั้นการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีการรับฟังคำชี้แจงของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ที่สิทธิอาจถูกระทบ อันเป็นการให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง^{๑๑๒} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว การพิจารณาทางปกครองของ คชก. ตำบลดอนนิมพลี และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อมีมติกรณีการบอกเลิกการเช่านาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นการกระทำโดยถูกต้องตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว

สำหรับประเด็นว่าผู้ฟ้องคดีใช้ที่นาเพื่อการอื่นนอกจากการทำนาหรือการทำประโยชน์ตามมาตรา ๔๗^{๑๑๓} แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่านาหรือทำให้สภาพของนาเปลี่ยนแปลงหรือเป็นอุปสรรคต่อการปลูกพืชหลักตามมาตรา ๓๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน หรือไม่ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ และ พ.ศ. ๒๕๓๔ นาง จ. ยังเป็นผู้ทรงสิทธิเก็บกินในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๐๐ นาง จ. จึงมีอำนาจจัดการทรัพย์สินโดยนำที่ดินแปลงดังกล่าวไปให้ผู้ฟ้องคดีเช่าได้ตามมาตรา ๑๔๑๗ วรรคสอง^{๑๑๔} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้เช่าที่ดินแปลงดังกล่าวโดยมีนาง จ. ผู้ทรงสิทธิเก็บกินในที่ดิน เป็นผู้ให้เช่า แม้ว่าการเช่านั้นจะไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือก็ตาม ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕^{๑๑๕} แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ

^{๑๑๒} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสดำเนินการข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๑๓} พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔

มาตรา ๔๗ ผู้เช่ามีสิทธิปลูกพืชอายุสั้นใด ๆ นอกจากพืชหลักในนาที่เช่าได้รวมทั้งการใช้ที่นาบางส่วนทำสวนครัว เลี้ยงสัตว์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรือการปลูกไม้ยืนต้น ในเมื่อไม่ทำให้สภาพของนาเปลี่ยนแปลงหรือเป็นอุปสรรคต่อการปลูกพืชหลัก ผู้ให้เช่าจะเรียกเก็บค่าเช่านาเพิ่มเพราะเหตุที่ผู้เช่ามาใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งมิได้

^{๑๑๔} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๔๑๗

ฯลฯ

ฯลฯ

ผู้ทรงสิทธิเก็บกินมีอำนาจจัดการทรัพย์สิน

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๑๕} พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔

มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ



การเช่าที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๐๐ ของผู้ฟ้องคดี จึงมีผลผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้เป็นเจ้าของที่ดินด้วย แม้ต่อมา นาง จ. จะได้จดทะเบียนเลิกสิทธิเก็บกินที่ดินโฉนดที่ดินดังกล่าว แต่ก็ไม่ได้กระทบถึงสิทธิของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบุคคลภายนอก และไม่มีผลทำให้การเช่านาของผู้ฟ้องคดีระงับสิ้นไปแต่อย่างใด นอกจากนี้ แม้ว่าข้อเท็จจริงเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ยุ้งฉางเก็บข้าว และนำดินไปถมทำถนนทำลานตากข้าวเปลือกและยุ้งฉางเก็บข้าว รวมทั้งก่อสร้างโรงเก็บธัญพืชทุกจะยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอว่าเกิดขึ้นระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง หรือเกิดขึ้นในปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กล่าวอ้างก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามสำเนาบันทนาการประชุม คชก. ตำบลดอนนิมพลี ว่า คชก. ตำบลดอนนิมพลี ซึ่งได้แก่ ผู้ใหญ่บ้านเจ้าของพื้นที่ ตัวแทนผู้เช่านา และตัวแทนผู้ให้เช่านา ต่างยืนยันว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับความเสียหายจากการขุดบ่อเลี้ยงปลาครั้งที่สองของผู้ฟ้องคดี แต่มิได้กล่าวตักเตือนหรือดำเนินการใด ๆ กับผู้ฟ้องคดีในขณะนั้น ประกอบกับในหนังสืออุทธรณ์คำวินิจฉัยของ คชก. ตำบลดอนนิมพลี ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ไม่ได้มีการโต้แย้งข้อเท็จจริงดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพิ่งจะมากล่าวอ้างว่าได้รับความเสียหายดังกล่าวในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เนื่องจากออกไปดูที่นาพิพาทในชั้นที่ให้การต่อศาลปกครองชั้นต้น ซึ่งเป็นการกล่าวอ้างขึ้นลอย ๆ โดยไม่มีพยานหลักฐานแต่อย่างใด ข้อกล่าวอ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะหักล้างคำยืนยันของผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนผู้เช่า และตัวแทนผู้ให้เช่านาข้างต้นได้ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับความเสียหายจากการขุดบ่อครั้งที่สองของผู้ฟ้องคดีแล้ว ย่อมอนุมานได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับความเสียหายจากการขุดบ่อครั้งแรก และการทำลานตากข้าว ยุ้งฉางเก็บข้าวเปลือก รวมทั้งการก่อสร้างโรงเก็บธัญพืชทุกของผู้ฟ้องคดีด้วย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับความเสียหายต่าง ๆ ดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีแล้ว แต่ไม่ได้ทักท้วงหรือโต้แย้งคัดค้านเสียในโอกาสแรกที่สามารถทำได้ ทั้งยังยอมรับชำระค่าเช่านาจากผู้ฟ้องคดีอีกเป็นเวลาหลายปี ถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ให้ความยินยอมให้ผู้ฟ้องคดีกระทำการดังกล่าวแล้วโดยปริยาย กรณีจึงถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีใช้ที่นาเพื่อการอื่นนอกจากการทำนาหรือการทำประโยชน์ตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่านา หรือทำให้สภาพของนาเปลี่ยนแปลงหรือเป็นอุปสรรคต่อการปลูกพืชหลักตามมาตรา ๓๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติในการประชุมว่าการบอกเลิกการเช่านาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นไปโดยชอบตามมาตรา ๓๑ (๓) ดังกล่าวแล้ว

“การเช่า” หมายความว่า การเช่าหรือการเช่าช่วงโดยได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าซึ่งที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมประเภทที่การเช่าที่ดินเพื่อการนั้นมีการควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการเช่าหรือการเช่าช่วงนั้นจะมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือไม่ก็ตามและหมายความรวมถึงการยินยอมให้ใช้ที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมดังกล่าวโดยได้รับค่าเช่าและการทำนิติกรรมอื่นใดอันเป็นการอำพรางการเช่านั้น



จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ข้างต้น โดยให้มีผลย้อนหลังนับแต่วันที่มิตีดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๖๒/๒๕๕๕)

เมื่อข้อเท็จจริงเชื่อได้ว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินซื้อที่ดินมาเพื่อใช้ประโยชน์เอง จึงได้ยกเลิกการเช่าที่ดินเพื่อทำนากับผู้เช่ารายเดิม และมอบหมายให้นายหน้าซื้อขายที่ดินดังกล่าวเป็นผู้ดูแลที่ดินเพื่อมิให้บุคคลใดบุกรุกที่ดินพิพาท การที่ต่อมาผู้ดูแลที่ดินได้นำที่ดินพิพาทไปให้บุคคลอื่นเช่าทำนา โดยไม่ปรากฏว่าเจ้าของที่ดินได้แต่งตั้งหรือมอบหมายให้ผู้ดูแลที่ดินเป็นตัวแทนผู้มีอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการนำที่ดินไปหาผลประโยชน์ ประกอบกับเจ้าของที่ดินไม่ได้รับเงินเป็นค่าตอบแทนการเช่านาจากผู้เช่านาทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม พฤติการณ์จึงยังฟังไม่ได้ว่าเจ้าของที่ดินเชิดหรือรู้แล้วยอมให้ผู้ดูแลที่ดินเชิดตัวเองออกแสดงเป็นตัวแทนของเจ้าของที่ดินในการให้เช่าที่ดินพิพาททำนา ผู้ดูแลที่ดินจึงไม่อยู่ในฐานะเป็นตัวแทนของเจ้าของที่ดินตามมาตรา ๗๙๗ และมาตรา ๘๒๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การตกลงเช่าที่ดินพิพาททำนาระหว่างผู้ดูแลที่ดินกับผู้เช่านา จึงไม่มีผลผูกพันเจ้าของที่ดินและไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔

สรุปข้อเท็จจริง

บริษัท ส. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ซื้อที่ดิน ๒ แปลง โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๗๙ และเลขที่ ๔๕๐ ตั้งอยู่ตำบลเอเวตะเซ (ท่าไข่) อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา แต่เดิมที่ดินทั้ง ๒ แปลง มีนาย ส. และนาย ข. เช่าทำนามาตั้งแต่นั้น ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ตกลงยกเลิกการเช่ากับบุคคลทั้งสองเพื่อจะเช่าทำประโยชน์ในที่ดินเอง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่อาจเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินพิพาทได้ เนื่องจากมีปัญหาเรื่องทางเข้าออกที่ดินกับเจ้าของที่ดินข้างเคียง จึงได้ยุติการเช่าทำประโยชน์ในที่ดินเป็นการชั่วคราว และได้ให้นาย ส. ซึ่งเป็นนายหน้าซื้อขายที่ดินดังกล่าวเป็นผู้ดูแลที่ดินพิพาท ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ นาย ส. อ้างว่าได้ให้นาย จ. เข้าทำนาในที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขว่าหากเจ้าของที่ดินต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน นาย จ. ต้องเลิกทำนาทันที หลังจากนั้น นาย จ. ได้ให้ผู้ฟ้องคดีและนาง ป. เข้าทำนาในที่ดินดังกล่าวแทน ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ นาย ส. และนาย ข. (ผู้เช่ารายเดิม) ได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลท่าไข่ (คชก. ตำบลท่าไข่) เพื่อขอสิทธิการเช่าที่ดินพิพาทกลับคืนมา โดยอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้เช่าทำประโยชน์ในที่ดิน แต่ปล่อยให้บุคคลอื่นเป็นผู้ใช้ทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทแทน ผู้เช่ารายเดิมน่าจะมีสิทธิดีกว่าบุคคลอื่น แต่ คชก. ตำบลท่าไข่ พิจารณาแล้วมีมติว่า นาย ส. และนาย ข. ไม่มีสิทธิการเช่าที่ดินพิพาท จากกรณีดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงทราบว่า นาย ส.



อนุญาตให้บุคคลอื่นเข้ามาทำนาในที่ดินของตน หลังจากนั้น นาย ส. ได้แจ้งให้นาย จ. และผู้ฟ้องคดีกับพวกเลิกทำนา โดยนาง ป. มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อขอเช่าที่ดินพิพาท โดยอ้างว่าตนเองเคยเช่าที่ดินพิพาทจากนาย ส. มาก่อน โดยไม่ทราบว่าเป็นที่ดินของบุคคลใด แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือแจ้งให้นาง ป. ผู้ฟ้องคดีกับพวกหยุดดำเนินการใด ๆ ในที่ดินพิพาท และให้ออกจากที่ดินพิพาทภายใน ๗ วัน ผู้ฟ้องคดีและนาง ป. จึงยื่นคำร้องต่อ คชก. ตำบลท่าไข่ ซึ่งพิจารณาแล้วมีมติว่า การที่นาย ส. ซึ่งเป็นผู้ดูแลที่ดินพิพาทยินยอมให้นาย จ. ทำนาในที่ดินพิพาท ถือเป็นการเช่านาตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ และยอมผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รวมทั้งการที่นาย จ. นำที่ดินพิพาทไปให้ผู้ฟ้องคดีและนาง ป. เช่า เป็นการให้เช่าช่วง จึงมีมติให้ผู้ฟ้องคดีและนาง ป. ทำนาต่อไปจนกว่าเจ้าของที่ดินจะบอกเลิกการเช่านาตามมาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้อุทธรณ์มติดังกล่าว ซึ่งต่อมาคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำจังหวัด ฉะเชิงเทรา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติได้ว่า นาย ส. เป็นเพียงผู้ดูแลที่ดินพิพาทแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เท่านั้น มิได้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้เป็นตัวแทนในการอนุญาตหรือทำสัญญาเช่านากับผู้ใด การที่นาย ส. ให้นาย จ. ทำนา ถือเสมือนว่าเป็นการให้ผู้ดูแลที่ดินพิพาทแทนตนเท่านั้น นาย จ. เข้าทำนาโดยไม่เสียค่าตอบแทนให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ถือเป็นการเช่านา การที่นาย จ. ให้ผู้ฟ้องคดีและนาง ป. ทำนาแทนตน จึงมิใช่เป็นการเช่าช่วงทำนา อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีและนาง ป. ทำนาในที่ดินพิพาทเพียง ๘ เดือนเศษ ไม่ถึงหนึ่งฤดูการทำนา จึงไม่เข้าข้อสันนิษฐานตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ จึงมีมติให้ผู้ฟ้องคดีและนาง ป. ออกจากที่ดินพิพาท ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากนาที่พิพาท และให้ผู้ฟ้องคดีทำนาในที่ดินพิพาทต่อไป

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อตามรายงานการประชุม คชก. ตำบลท่าไข่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และนาย ส. ให้ถ้อยคำสอดคล้องกันว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มอบหมายให้นาย ส. เป็นผู้ดูแลที่ดินพิพาท เพื่อไม่ให้มีบุคคลเข้ามาบุกรุก โดยไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แต่งตั้งหรือมอบหมายให้นาย ส. เป็นตัวแทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้มีอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการนำที่ดินพิพาทไปหาผลประโยชน์ ประกอบกับภายหลังจาก คชก. ตำบลท่าไข่ มีมติในกรณีพิพาทดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเพ่งทราบว่านาย ส. อนุญาตให้นาย จ. เข้ามาทำนาในที่ดินของตนโดยผลการก็ได้แจ้งให้นาย จ. และผู้ฟ้องคดีกับพวกเลิกใช้ประโยชน์ในที่ดินพิพาททันที กรณีจึงเชื่อได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชื้อที่ดินพิพาทมาเพื่อใช้ประโยชน์เอง จึงได้ตกลงเลิกการเช่านากับนาย ส. และนาย ข. ผู้เช่านาเดิม และไม่ต้องการนำที่ดินพิพาทไปให้บุคคลใดเช่าหรือใช้ประโยชน์อย่างใด ๆ



รวมทั้งการให้นาย ส. ดูแลที่ดินก็เป็นการมอบให้ดูแลเพื่อป้องกันมิให้บุคคลใด ๆ บุกรุกที่ดินพิพาทเท่านั้น นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยังไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับเงินเป็นค่าตอบแทนการเช่าจากผู้ฟ้องคดีทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมแต่อย่างใด พฤติการณ์ดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เชิดหรือรู้แล้วยอมให้นาย ส. เชิดตัวเองออกแสดงเป็นตัวแทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการให้เช่าที่ดินพิพาททำนา นาย ส. จึงไม่อยู่ในฐานะเป็นตัวแทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๗๙๗^{๑๑๖} และมาตรา ๘๒๑^{๑๑๗} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การตกลงเช่าที่พิพาทระหว่างผู้ฟ้องคดีกับนาย ส. หรือนาย จ. จึงไม่มีผลผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และแม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าได้เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินพิพาทเพื่อทำนาเป็นระยะเวลา ๑๓ เดือนเศษ โดยมีการเก็บเกี่ยวข้าวมาแล้ว ๒ ครั้ง อันถือได้ว่าการเช่าตามมาตรา ๒๕^{๑๑๘} แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ แล้วก็ตาม แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิสูจน์แล้วว่ามิใช่ผู้ให้เช่าและไม่อนุญาตหรือยินยอมให้บุคคลเช่าหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินพิพาท ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา ๒๕ ดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติให้ผู้ฟ้องคดีพร้อมทั้งบริวารออกจากที่ดินพิพาทจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๑๖/๒๕๕๖)

โดยที่พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ กำหนดให้ผู้ให้เช่าจะขายนาได้ต่อเมื่อได้แจ้งให้ผู้เช่านาทราบโดยทำเป็นหนังสือแสดงความจำนงจะขายนา พร้อมทั้งระบุราคาที่จะขายและวิธีการชำระเงินยื่นต่อประธานคณะกรรมการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบล (คชก. ตำบล) เพื่อแจ้งให้ผู้เช่านาทราบภายในสิบห้าวัน และถ้าผู้เช่านาแสดงความจำนงจะซื้อนาเป็นหนังสือยื่นต่อประธาน คชก. ตำบลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ให้เช่านาต้องขายนาแปลงดังกล่าวให้ผู้เช่านา

^{๑๑๖-๑๑๗} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๗๙๗ อันว่าสัญญาตัวแทนนั้น คือสัญญาซึ่งให้บุคคลคนหนึ่ง เรียกว่าตัวแทน มีอำนาจทำการแทนบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าตัวการ และตกลงจะทำการดังนี้

อันความเป็นตัวแทนนั้นจะเป็นโดยแต่งตั้งแสดงออกชัดหรือโดยปริยายก็ย่อมได้

มาตรา ๘๒๑ บุคคลผู้ใดเชิดบุคคลอีกคนหนึ่งออกแสดงเป็นตัวแทนของตนก็ถือว่ารู้แล้วยอมให้บุคคลอีกคนหนึ่ง เชิดตัวเขาเองออกแสดงเป็นตัวแทนของตนก็ถือว่าบุคคลผู้นั้นจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกผู้สุจริตเสมือนว่าบุคคลอีกคนหนึ่งนั้นเป็นตัวแทนของตน

^{๑๑๘} พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔

มาตรา ๒๕ ถ้าปรากฏว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดได้เข้าใช้ที่ดินของผู้อื่นเพื่อทำนามาแล้วอย่างน้อยหนึ่งฤดูการทำนา ถ้าบุคคลนั้นอ้างว่าตนเป็นผู้เช่านา ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าได้มีการเช่ากันตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่เจ้าของที่ดินจะพิสูจน์ได้เป็นอย่างอื่น



ตามราคาและวิธีการชำระเงินที่ได้แจ้งไว้ แต่หากผู้ให้เช่าขายนาไปโดยมิได้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าว ไม่ว่านาหนึ่งจะถูกโอนต่อไปยังผู้ใด ผู้เช่านามีสติซื้อนาจากผู้รับโอนตามราคาและวิธีการชำระเงินที่ผู้รับโอนซื้อไว้หรือตามราคาตลาดในขณะนั้นแล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่ากัน ภายในกำหนดเวลาสองปีนับแต่วันที่ผู้เช่านาหรือควรจะรู้หรือภายในกำหนดเวลาสามปีนับแต่ผู้ให้เช่านาโอนนาหนึ่ง

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ให้เช่าขายนาไปโดยมิได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ผู้เช่านาจึงยื่นคำร้องต่อ คชก. ตำบล แสดงความประสงค์ขอซื้อที่นาตามราคาและวิธีการที่ผู้ให้เช่าได้ขายนาให้แก่ผู้รับโอนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งต่อมา คชก. ตำบล มีมติให้ผู้เช่านาซื้อที่ดินคืนจากผู้รับโอนได้ แต่มีประเด็นโต้แย้งเกี่ยวกับราคาที่ดินที่ผู้รับโอนซื้อไว้ โดยผู้เช่านาเห็นว่าราคาที่ คชก. ตำบล มีมติให้ผู้รับโอนขายต่อให้แก่ผู้เช่านาหนึ่งเป็นราคาสูงเกินกว่าที่มีการซื้อขายจริงระหว่างผู้ให้เช่ากับผู้รับโอน โดยปรากฏว่าผู้เช่านาได้อุทธรณ์คำสั่ง คชก. ตำบล ดังกล่าวแต่ไม่ปรากฏว่าได้มีการแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ผู้เช่านาทราบภายในสามปีนับแต่ผู้ให้เช่านาโอนที่นาหนึ่ง ซึ่งผู้เช่านาก็ได้ติดตามสอบถามผลมาโดยตลอดจนระยะเวลาล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าว จึงมีการแจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ของ คชก. จังหวัด ที่วินิจฉัยยืนตามมติ คชก. ตำบล ให้ผู้เช่านาทราบ เป็นเหตุให้ผู้เช่านาได้ยื่นฟ้องเป็นคดีนี้ต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับทราบคำวินิจฉัยของ คชก. จังหวัด เช่นนี้ถือได้ว่าผู้เช่านาได้ใช้สิทธิซื้อที่ดินพิพาทและโต้แย้งคำวินิจฉัยของ คชก. จังหวัด ภายในระยะเวลาตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแล้ว

สำหรับประเด็นโต้แย้งในเรื่องของราคาที่ดินที่ผู้รับโอนซื้อไว้ นั้นเมื่อพยานหลักฐานต่าง ๆ อันได้แก่ สำเนาสมุดเงินฝากแสดงรายการเบิกจ่ายเงินของผู้รับโอน และสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน คำนวณได้ราคาตามที่ คชก. ตำบล มีมติจริง ประกอบกับเจ้าพนักงานที่ดินได้ให้ความเห็นในที่ประชุม คชก. จังหวัด ซึ่งเป็นผู้พิจารณาอุทธรณ์ว่า การทำนิติกรรมซื้อขายที่ดินผู้ซื้อผู้ขายมักแจ้งราคาตามราคาประเมินที่สำนักงานที่ดินกำหนด ซึ่งต่ำกว่าราคาที่มีการซื้อขายจริง อีกทั้ง ผู้ปกครองท้องที่ได้ให้ความเห็นว่าราคาซื้อขายที่ดินในท้องที่พิพาทตามปกติมีราคาตามที่ คชก. ตำบล มีมติ ดังนั้น เมื่อจากพยานหลักฐานดังกล่าวมีน้ำหนักเชื่อได้ว่าที่ดินที่พิพาทมีราคาตามที่ คชก. ตำบล มีมติ การที่ คชก. จังหวัด พิจารณาอุทธรณ์แล้วมีมติยืนตามมติของ คชก. ตำบลดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย



การซื้อที่ดินของผู้รับโอนที่ดินตามคดีนี้เป็นการได้ที่ดินมาโดยเสียค่าตอบแทน และได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด จึงได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท トラバใดที่ผู้เช่าขายยังไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาท และผู้เช่ายังคงเข้าทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวต่อไป ผู้เช่านาจึงยังคงมีสถานะเป็นผู้เช่า และมีหน้าที่ชำระค่าเช่าให้แก่ผู้รับโอนที่ดิน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้เช่าที่ดิน ๒ แปลง โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๕๙๖ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๕๙๙ ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้เช่าที่ดิน ๑ แปลง โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๕๙๐ เพื่อทำนา โดยที่ดินทั้ง ๓ แปลง ตั้งอยู่ที่ตำบลลองครักษ์ (ทองขาวยาง) อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ต่อมา เจ้าของที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เช่าทำนาอยู่ได้ขายดินทั้งสองแปลงดังกล่าวให้ นาง ห. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในราคาไร่ละ ๔๐,๐๐๐ บาท ส่วนเจ้าของที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เช่าทำนาได้ขายที่ดินให้นาย ว. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในราคาไร่ละ ๓๕,๐๐๐ บาท โดยมีได้ทำหนังสือแสดงความจำนงจะขายที่ดิน พร้อมทั้งระบุราคาที่จะขายและวิธีการชำระเงินยื่นต่อประธานคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลเพื่อแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้เช่านาทราบตามที่พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ กำหนด เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองทราบเรื่องการซื้อขายที่ดินดังกล่าว จึงยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลลองครักษ์ (คชก. ตำบลลองครักษ์) โดยแสดงความประสงค์ขอซื้อที่ดินที่พิพาทตามราคาและวิธีการที่เจ้าของที่ดินเดิมได้ขายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ซึ่ง คชก. ตำบลลองครักษ์ พิจารณาแล้วมีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขายที่ดินพิพาททั้งสามแปลงให้กับผู้ฟ้องคดีทั้งสองในราคาไร่ละ ๖๐,๐๐๐ บาท และให้ชำระเป็นเงินสด ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้อุทธรณ์มติดังกล่าวต่อคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำจังหวัดสุพรรณบุรี (โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะประธานกรรมการ) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้วมีมติยืนตามมติของ คชก. ตำบลลองครักษ์ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ยื่นคำร้องต่อ คชก. ตำบลลองครักษ์ เพื่อบอกเลิกสัญญาเช่านากับผู้ฟ้องคดีทั้งสอง และให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชำระค่าเช่านาให้ครบถ้วน โดยหากผู้ฟ้องคดีทั้งสองประสงค์จะซื้อที่นาคืน ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยินยอมขายให้ในราคาไร่ละ ๖๐,๐๐๐ บาท ตามมติ คชก. ตำบลลองครักษ์ ซึ่งต่อมา คชก. ตำบลลองครักษ์ มีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ บอกเลิกสัญญาเช่านากับผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ และให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชำระค่าเช่านาที่ค้างชำระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงยื่นอุทธรณ์มติการกำหนดราคาขายดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อีกครั้ง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้วมีมติใน ๒ ประเด็น ดังนี้ ประเด็นที่หนึ่ง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้ซื้อที่ดินคืนภายในกำหนดระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด และประเด็นที่สอง



เรื่องการบอกเลิกการเช่านา เนื่องจากผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ชำระค่าเช่ารวมเป็นเวลา ๒ ปี โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไปดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่ามติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทั้งสองครั้งไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการจดทะเบียนโอนขายที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามราคาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซื่อไว้หรือตามราคาตลาดในขณะนั้น แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่ากัน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีมีประเด็นวินิจฉัยรวม ๒ ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติยืนตามมติของ คชก. ต่ำลงองค์กรฯ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองซื้อที่ดินคืนจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในราคาไร่ละ ๖๐,๐๐๐ บาท และให้ชำระเป็นเงินสด เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า มาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ บัญญัติว่า ผู้ให้เช่านาจะขายนาได้ต่อเมื่อได้แจ้งให้ผู้เช่านาทราบโดยทำเป็นหนังสือแสดงความจำนงจะขายนา พร้อมทั้งระบุราคาที่ขายและวิธีการชำระเงินยื่นต่อประธาน คชก. ต่ำลง เพื่อแจ้งให้ผู้เช่านาทราบภายในสิบห้าวัน และถ้าผู้เช่านาแสดงความจำนงจะซื้อนาเป็นหนังสือยื่นต่อประธาน คชก. ต่ำลง ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ให้เช่านาต้องขายนาแปลงดังกล่าวให้ผู้เช่านาตามราคาและวิธีการชำระเงินที่ได้แจ้งไว้ และวรรคสาม บัญญัติว่า ถ้าผู้เช่านาไม่แสดงความจำนงจะซื้อนาภายในกำหนดสามสิบวันหรือปฏิเสธเป็นหนังสือไม่ซื้อนาหรือแสดงความจำนงจะซื้อนาแต่ไม่ชำระเงินภายในกำหนดเวลาที่ตกลงกันหรือเวลาที่ คชก. ต่ำลงกำหนด ให้ถือว่าผู้เช่านาหมดสิทธิที่จะซื้อนาตามมาตรานี้ และมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติว่า ถ้าผู้ให้เช่านาขายนาไปโดยมิได้ปฏิบัติตามมาตรา ๕๓ ไม่ว่านานั้นจะถูกโอนต่อไปยังผู้ใด ผู้เช่านามีสิทธิซื้อนาจากผู้รับโอนนั้นตามราคาและวิธีการชำระเงินที่ผู้รับโอนซื่อไว้หรือตามราคาตลาดในขณะนั้น แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่ากัน แต่ทั้งนี้ผู้เช่านาจะต้องใช้สิทธิซื้อนาดังกล่าวภายในกำหนดเวลาสองปีนับแต่วันที่ผู้เช่านารู้หรือควรจะรู้ หรือภายในกำหนดเวลาสามปีนับแต่ผู้ให้เช่านาโอนนานั้น

เมื่อข้อเท็จจริงในประเด็นนี้มีการโต้แย้งเฉพาะราคาที่มีการซื้อขายจริง โดยไม่มีการกล่าวอ้างหรือต่อสู้เกี่ยวกับราคาตลาด จึงมีประเด็นต้องพิจารณาว่าราคาที่ดินพิพาทที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซื่อไว้ เป็นจำนวนเท่าใด เมื่อจากพยานหลักฐานประกอบคำชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อที่ประชุม คชก. ต่ำลงองค์กรฯ ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชี้แจงว่าได้ซื้อที่ดินพิพาทมาจากเจ้าของเดิมในราคาไร่ละ ๖๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๔๐ ไร่เศษ



เป็นเงินประมาณ ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีหลักฐานประกอบด้วย สำเนาสมุดเงินฝาก แสดงรายการที่เบิกจ่ายเงิน พบว่ามีการถอนเงินประมาณ ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท และสัญญาจะซื้อจะขาย ที่ดินซึ่งระบุว่า ได้ตกลงซื้อขายที่ดินเนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๒ งาน ๔๘ ตารางวา ราคา ๑,๒๓๗,๒๐๐ บาท เมื่อคำนวณแล้วมีการซื้อขายที่ดินในราคาไร่ละ ๖๐,๐๐๐ บาท ส่วนราคาที่มีการซื้อขาย ต่อเจ้าพนักงานที่ดินตามคำกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีทั้งสองนั้น เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สุพรรณบุรีได้ให้ความเห็นในที่ประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ว่า การทำนิติกรรมซื้อขายที่ดิน ผู้ซื้อผู้ขายมักแจ้งราคาตามราคาประเมินที่สำนักงานที่ดินกำหนด ซึ่งต่ำกว่าราคาที่มีการซื้อขายจริง ประกอบกับกำหนดค่าบดลองครักษ์ซึ่งเป็นบุคคลในพื้นที่ให้ความเห็นว่า ที่ดินในตำบลลองครักษ์ ปกติราคาไร่ละ ๖๐,๐๐๐ บาท หากเป็นที่ดินติดถนนจะมีราคาสูงถึงหลักแสนบาทได้ จากพยานหลักฐานต่าง ๆ ดังกล่าว จึงน่าจะเชื่อว่าที่ดินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซื้อไว้มีราคาไร่ละ ๖๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติยืนตามมติของ คชก. ตำบลลองครักษ์ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองซื้อที่ดินคืนจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในราคาไร่ละ ๖๐,๐๐๐ บาท และให้ชำระเป็นเงินสด จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ แล้ว

ประเด็นที่สอง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติเห็นชอบเป็นสองประเด็น โดยประเด็น ที่หนึ่งเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ซื้อที่ดินพิพาทคืนตามกำหนดระยะเวลาในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ และประเด็นที่สอง เห็นว่า การบอกเลิก การเช่าเนื่องจากผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ชำระค่าเช่ารวมเป็นเวลาสองปี ตามมติที่ประชุม คชก. ตำบลลองครักษ์ เป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา ๔๐^{๑๑๙} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ในอัตราไร่ละ ๓๐๐ บาท

^{๑๑๙} พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔

มาตรา ๔๐ ให้ คชก. ตำบลประกาศกำหนดเวลาที่ผู้ให้เช่าอาจเรียกเก็บค่าเช่าในแต่ละปีตามความเหมาะสม แห่งท้องที่และประเภทของพืชหลัก

ค่าเช่านาให้คิดเป็นรายปี ในอัตราไม่เกินอัตราขั้นสูงที่ คชก. ตำบลกำหนดและให้เรียกเก็บได้เมื่อถึงเวลาที่ คชก. ตำบลกำหนดตามวรรคหนึ่งนั้นแล้ว

ในกรณีที่ คชก. ตำบลกำหนดอัตราค่าเช่านาขั้นสูงขึ้นใหม่ ผู้เช่านาหรือผู้ให้เช่าอาจขอให้อีกฝ่ายหนึ่งปรับปรุง อัตราค่าเช่านาได้ ถ้าไม่เป็นที่ตกลงกัน ฝ่ายที่ขอให้ปรับปรุงค่าเช่านาอาจร้องขอต่อ คชก. ตำบลให้วินิจฉัยได้ แต่ต้องร้องขอ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ไม่สามารถตกลงกันได้

ในกรณีที่มิได้มีข้อตกลงกันไว้ ผู้เช่านาจะชำระค่าเช่านาเป็นผลผลิตก็ได้

ในกรณีที่ค่าเช่านากำหนดเป็นเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างอื่นซึ่งมิใช่ผลผลิตค่าเช่านาดังกล่าวต้องไม่เกิน อัตราค่าเช่านาขั้นสูงที่ คชก. ตำบลกำหนด ทั้งนี้ ให้คำนวณตามราคาซื้อขายผลผลิตที่ซื้อขายกันในห้องที่ที่นานั้นตั้งอยู่ ในขณะที่ค่าเช่านาถึงกำหนดชำระ



นับแต่ที่ผู้เช่านาไม่ชำระค่าเช่าหลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนชื่อเจ้าของที่ดินใหม่ เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า กรณีมีประเด็นต้องวินิจฉัยก่อนว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ใช้สิทธิซื้อที่ดินพิพาทคืนภายในกำหนดเวลาตามมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ หรือไม่ เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เจ้าของที่ดินพิพาทได้จดทะเบียนขายที่ดินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๒ โดยมีได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นผู้เช่านาทราบโดยทำเป็นหนังสือแสดงความจำนงจะขายนาพร้อมทั้งระบุราคาที่จะขายและวิธีการชำระเงินยื่นต่อประธาน คชก. ตำบลลองครักษ์ เพื่อแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองทราบภายในสิบห้าวันเสียก่อน อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงมีสิทธิซื้อที่ดินที่พิพาทก่อนตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีหนังสือลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๒ ยื่นต่อประธาน คชก. ตำบลลองครักษ์ แสดงความประสงค์ขอซื้อที่ดินพิพาทจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามราคาและวิธีการที่ผู้ให้เช่านาได้ขายนาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ใช้สิทธิซื้อที่ดินที่พิพาทภายในกำหนดเวลาสองปีนับแต่วันรู้ถึงการจดทะเบียนขายที่ดินดังกล่าวแล้ว

เมื่อต่อมา คชก. ตำบลลองครักษ์ มีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขายที่ดินพิพาททั้งสามแปลงให้กับผู้ฟ้องคดีทั้งสองในราคาไร่ละ ๖๐,๐๐๐ บาท โดยให้จ่ายเป็นเงินสด และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติยืนตามมติของ คชก. ตำบลลองครักษ์ดังกล่าว ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ได้แจ้งมติข้างต้นให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองทราบ แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ติดตามสอบถามเพื่อขอทราบมติดังกล่าวมาโดยตลอด จนกระทั่งได้รับแจ้งมติข้างต้นตามหนังสือที่ว่าการอำเภอบางปลาม้า ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อ้างว่าเป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเองในการติดตามเพื่อรับทราบมติดังกล่าว และชี้แจงว่าได้มีการแจ้งมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยกำนันตำบลลองครักษ์ ได้ฝากสำเนาหนังสือแจ้งมติที่ประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ ตำบลลองครักษ์ ดำเนินการแจ้งแทน แต่เมื่อพิจารณาพยานเอกสารที่คู่กรณียื่นต่อศาลแล้ว ไม่ปรากฏหลักฐานสำเนาหนังสือแจ้งมติดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองทราบ อีกทั้ง ไม่ปรากฏหลักฐานการวางหนังสือหรือปิดหมายตามชั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๐^{๑๒๐} แห่งพระราชบัญญัติ

การเรียกเก็บค่าเช่านาจะต้องกระทำ ณ ภูมิลำเนาของผู้เช่านา และผู้ให้เช่านาต้องแจ้งเป็นหนังสือกำหนดวันเรียกเก็บค่าเช่านาให้ผู้เช่านาและประธาน คชก. ตำบลทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ในระหว่างที่ผู้ให้เช่านามิได้แจ้งให้ผู้เช่านาทราบถึงการเรียกเก็บค่าเช่านาจะถือว่าผู้เช่านาผิดนัดชำระค่าเช่านามิได้

^{๑๒๐} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๗๐ การแจ้งเป็นหนังสือโดยวิธีให้บุคคลนำไปส่ง ถ้าผู้รับไม่ยอมรับหรือถ้าขณะนำไปส่งไม่พบผู้รับ และหากได้ส่งให้กับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู่ หรือทำงานในสถานที่นั้น หรือในกรณีที่ผู้นั้นไม่ยอมรับ หากได้วางหนังสือนั้น



วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า ได้มีการแจ้งมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามหนังสือลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ กรณีจึงฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเพ่งทราบมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชำรงต้น อย่างเร็วที่สุดคือ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ซึ่งมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ บัญญัติให้คู่กรณีหรือผู้มีส่วนได้เสียในการเช่าที่ดินที่ไม่พอใจคำวินิจฉัยของ คชก. จังหวัด มีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคำวินิจฉัยของ คชก. จังหวัด แต่จะต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ คชก. จังหวัด มีคำวินิจฉัย ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองนำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ อันเป็นการใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อศาลภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ใช้สิทธิข้อที่ดินที่พิพาทภายในกำหนดเวลาตามมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันแล้ว มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่เห็นชอบในประเด็นที่หนึ่งว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ซื้อที่ดินที่พิพาทดินตามกำหนดระยะเวลาตามมาตรา ๕๔ ดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในประเด็นที่สองเกี่ยวกับการบอกเลิกการเช่า เนื่องจากผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ชำระค่าเช่ารวมเป็นเวลาสองปีนั้น โดยที่มาตรา ๔๐ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ บัญญัติว่า การเรียกเก็บค่าเช่าจะต้องกระทำ ณ ภูมิลำเนาของผู้เช่า และผู้ให้เช่าต้องแจ้งเป็นหนังสือกำหนดวันเรียกเก็บค่าเช่าให้ผู้เช่าและประธาน คชก. ตำบล ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ในระหว่างที่ผู้ให้เช่ายังมีได้แจ้งให้ผู้เช่าทราบถึงการเรียกเก็บค่าเช่า จะถือว่าผู้เช่าฝ่าฝืนการชำระค่าเช่าไม่ได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ บอกเลิกการเช่า โดยอ้างเหตุว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ชำระค่าเช่ารวมเป็นเวลาสองปี โดยไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดในมาตรา ๔๐ ดังกล่าว แต่ คชก. ตำบลลองครักษ์ มีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ บอกเลิกสัญญาเช่ากับผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นผู้เช่าได้ อีกทั้ง ยังให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองออกไปจากที่นาที่เช่า กับให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าเช่าที่ยังคงค้างชำระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงิน ๖๐,๕๐๐ บาท และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระค่าเช่าที่ค้างชำระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเงิน ๓๐,๒๕๐ บาท จึงเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้อุทธรณ์มติของ คชก. ตำบลลองครักษ์ ดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามติของ คชก. ตำบลลองครักษ์ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ ในการเรียกเก็บค่าเช่าในอัตราไร่ละ ๓๐๐ บาท นับแต่วันที่ผู้เช่าไม่ชำระ

หรือปิดหนังสือนั้นไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานที่นั้นต่อหน้าเจ้าพนักงานตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ไปเป็นพยานก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งแล้ว



ค่าเช่าหลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนชื่อเจ้าของที่ดินใหม่ จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่า คำวินิจฉัยของ คชก. ต่าบลองครักษ์ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และได้มีคำวินิจฉัยให้ถูกต้อง โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในประเด็นนี้ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอยู่ในฐานะเป็นผู้มีสิทธิซื้อที่ดิน ไม่ใช่ในฐานะผู้เช่าหา อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้อยู่ในฐานะผู้ให้เช่าหา แต่อยู่ในฐานะผู้รับโอนที่นา ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่มีหน้าที่ต้องชำระค่าเช่าหาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ที่ดินที่พิพาทมา โดยเสียค่าตอบแทน และมีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด จึงได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้มีสิทธิซื้อที่ดินที่พิพาทตามมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ เป็นคนละส่วนกับการเช่าหา ตราบใดที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยังมีเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่พิพาท และผู้ฟ้องคดีทั้งสองยังคงเข้าทำประโยชน์ในที่ดินที่พิพาทต่อไป ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงยังเป็นผู้เช่า และมีหน้าที่ต้องชำระค่าเช่าหาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

พิพากษาให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เฉพาะประเด็นที่วินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ซื้อที่ดินพิพาทคืนตามกำหนดระยะเวลาในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ และให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีสิทธิซื้อที่ดินที่พิพาทจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในราคาไร่ละ ๖๐,๐๐๐ บาท โดยกำหนดระยะเวลาให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองซื้อที่ดินที่พิพาทตามราคาดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๒๗/๒๕๕๖)

การบอกเลิกการเช่าหาเพื่อนำที่นาที่ให้เช่าไปใช้เพื่อประโยชน์แห่งครอบครัวตน ตามความจำเป็นตามความในมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ นั้น เมื่อพิจารณารายได้ประกอบกับสุขภาพร่างกายของผู้ให้เช่าซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินที่ให้เช่ากับผู้เช่าแล้วรับฟังได้ว่า ผู้ให้เช่าหนึ่งในสองรายมีอายุมาก และไม่ได้ประกอบอาชีพที่แน่นอน ซึ่งนอกจากต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวันแล้ว ยังต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลรักษาโรคประจำตัวของตนเองด้วย ส่วนผู้เช่านั้น นอกจากจะมีรายได้จากค่าตอบแทนการเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว ยังมีรายได้จากการรับจ้างทำนาปีละ ๒ ครั้ง และมีรายได้จากการรับจ้างทั่วไปอีกทางหนึ่ง ซึ่งแม้รายละเอียดยกเกี่ยวกับรายได้ในส่วนนี้



จะไม่ชัดเจน แต่ก็ต้องถือว่าผู้เช่ามีทางทำมาหาได้มากกว่าผู้ให้เช่า อีกทั้ง ผู้เช่ายังมีอายุไม่มาก สามารถทำงานหาเลี้ยงครอบครัวได้ ดังนั้น การที่ผู้ให้เช่าแจ้งบอกเลิกการเช่าและได้นำที่นาไปให้ภรรยาของผู้ให้เช่ารายที่มีทางทำมาหาได้น้อยเช่าทำนาเพื่อนำรายได้มาใช้จ่ายในครอบครัวและเป็นค่ารักษาพยาบาล จึงเป็นการบอกเลิกการเช่าเพื่อนำที่นาที่ให้เช่านั้นไปใช้เพื่อประโยชน์แห่งครอบครัวตนตามความจำเป็น โดยแท้จริง การที่คณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลและคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำจังหวัดมีมติและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ว่าการบอกเลิกการเช่านาพิพาทชอบด้วยกฎหมายแล้ว จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๘๔ ตำบลท่าไข่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา นาย ส. ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้ให้นาย บ. บิดาของผู้ฟ้องคดีเช่าทำนาภายหลังจากนาย ส. เสียชีวิตลง ที่ดินดังกล่าวได้โอนมาเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ โดยนาย บ. ยังคงทำนาในที่ดินแปลงดังกล่าวตลอดมา และต่อมาผู้ฟ้องคดีได้เช่าทำนาในที่ดินแปลงดังกล่าวแทนนาย บ. โดยได้จ่ายค่าเช่านาทุกปี จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้มีหนังสือถึงนาย บ. แจ้งบอกเลิกการเช่านาเมื่อสิ้นฤดูทำนาปี พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือเมื่อครบฤดูเก็บเกี่ยวในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เนื่องจากมีความประสงค์จะใช้ที่ดินดังกล่าวเพื่อประโยชน์แห่งครอบครัว ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือคัดค้านการบอกเลิกการเช่านาดังกล่าว โดยอ้างว่ายังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการเช่านาและผู้ฟ้องคดีไม่มีอาชีพทำกิน ต่อมาคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลท่าไข่ (คชก. ตำบลท่าไข่) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้นำกรณีพิพาทข้างต้นเข้าสู่การประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าการบอกเลิกการเช่านาของผู้ให้เช่าเป็นไปตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ ผู้ให้เช่าไม่มีเหตุผลความจำเป็นเพียงพอในการบอกเลิกการเช่านา อีกทั้ง ฝ่ายผู้เช่ายังมีที่ดินแปลงอื่นทำนาและมีรายได้อื่น ๆ เพียงพอต่อการยังชีพ จึงมีมติให้นาย บ. เลิกการทำนาในที่ดินพิพาท นาย บ. จึงอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งต่อมาพิจารณาแล้วมีมติยืนตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ บอกเลิกการเช่านาโดยไม่ชอบ เพราะผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มิได้นำที่นาไปทำเอง อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีอายุมากแล้วทำนาไม่ไหว และมีฐานะร่ำรวย จึงไม่มีความจำเป็นที่จะนำที่นาไปทำประโยชน์แห่งครอบครัวของตนตามความจำเป็น ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติ



ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และให้ผู้ฟ้องคดีได้สิทธิการเช่าที่นาต่อไป

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้ข้อเท็จจริงจะรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ประกอบอาชีพเป็นแพทย์อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีรายได้เพียงพอในการเลี้ยงดูครอบครัวของตนได้ และไม่มี ความจำเป็นต้องนำที่นาที่ให้เข้าไปใช้เพื่อประโยชน์แห่งครอบครัวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แต่อย่างใด แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีรายได้จากการที่บุตรสามคนส่งให้ใช้ประมาณ ๔,๐๐๐ บาท ถึง ๕,๐๐๐ บาท และรายได้จากการให้เช่าห้องพักจำนวน ๕ ห้อง ในที่ดินที่เช่าจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นห้องแถวไม้ชั้นเดียว หลังคามุงสังกะสี ตั้งอยู่ใกล้กับรางรถไฟ และมีสภาพทรุดโทรมแล้ว ซึ่งภรรยาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ชี้แจงว่า ได้ค่าเช่าห้องละ ๘๐๐ บาท ปัจจุบันมีผู้เช่าอยู่เพียง ๒ ห้อง และห้องที่สามารถให้เช่าได้มีจำนวน ๔ ห้อง อีก ๑ ห้อง ทรุดโทรมแล้ว โดยปกติไม่เคยมีผู้เช่าเต็ม ๔ ห้อง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงมีรายได้ไม่มากนักและมีจำนวนไม่แน่นอน ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ป่วยเป็นโรคหัวใจขาดเลือด และกระเพาะปัสสาวะอักเสบ ปัจจุบันไม่ได้ประกอบอาชีพที่แน่นอน ดังนั้น เมื่อพิจารณารายได้ประกอบกับสุขภาพร่างกายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ แล้วเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ นอกจากจะมีค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวันแล้ว ยังต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลรักษาโรคประจำตัวของตนเองด้วย ส่วนผู้ฟ้องคดีนั้น นอกจากจะมีรายได้จากค่าตอบแทนการเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ ๕,๑๐๐ บาท แล้ว ผู้ฟ้องคดียังมีรายได้จากการรับจ้างทำนาปีละ ๒ ครั้ง ได้ค่าจ้างครั้งละ ๑๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท และมีรายได้จากการรับจ้างทั่วไป เช่น รับจ้างทำนา รับจ้างปรับดิน และรับจ้างฉีดยาฆ่าแมลง อีกทางหนึ่งด้วย แม้รายละเอียดเกี่ยวกับรายได้ในส่วนนี้จะไม่ชัดเจน แต่ก็ต้องถือว่า ผู้ฟ้องคดีมีทางทำมาหาได้มากกว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดียังมีอายุไม่มาก สามารถทำงานหาเลี้ยงครอบครัวได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินพิพาทมีหนังสือแจ้งบอกเลิกการเช่านาและได้นำที่นาแปลงดังกล่าวให้ภรรยาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เข้าทำนา เพื่อนำรายได้มาใช้จ่ายในครอบครัวและเป็นค่ารักษาพยาบาลผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงเป็นการบอกเลิกการเช่านาเพื่อนำที่นาที่ให้เขานั้นไปใช้เพื่อประโยชน์แห่งครอบครัวตนตามความจำเป็นตามความในมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง (๒)^{๒๑}

^{๒๑} พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔

มาตรา ๒๖ การเช่านา ให้มีกำหนดคราวละไม่น้อยกว่าหกปี การเช่านารายใดที่ทำไว้โดยไม่มีกำหนดเวลา หรือมีแต่ต่ำกว่าหกปี ให้ถือว่าการเช่านารายนั้นมีกำหนดเวลาหกปี

เมื่อสิ้นระยะเวลาการเช่านาตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้ให้เช่ามิได้บอกเลิกการให้เช่าตามมาตรา ๓๗ และผู้เช่านายังทำนาในที่นาต่อไป ให้ถือว่าได้มีการเช่านานั้นต่อไปอีกคราวละหกปี

บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสอง มิให้ใช้บังคับแก่การเช่าช่วงนา



แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ โดยแท้จริงแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติว่า การบอกเลิกการเช่านาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติยืนตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๙๖๔/๒๕๕๖)

ในการบอกเลิกการเช่านา นั้น พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ กำหนดแต่เพียงให้ผู้ให้เช่านาต้องมีหนังสือแจ้งการบอกเลิกการเช่านาให้ผู้เช่านาทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งปีเท่านั้น โดยไม่ได้กำหนดให้ผู้ให้เช่านาต้องแสดงเหตุผลในการบอกเลิกการเช่านาต่อผู้เช่านาแต่อย่างใด แต่เหตุแห่งการบอกเลิกการเช่านา นั้น เป็นเรื่องให้ผู้ให้เช่านาต้องแสดงต่อคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบล (คชก. ตำบล) ซึ่ง คชก. ตำบล จะเป็นผู้พิจารณาเองว่า เหตุแห่งการบอกเลิกการเช่านา นั้น เป็นเหตุตามที่มาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๔) แห่งพระราชบัญญัตินี้กำหนดไว้หรือไม่ ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ให้เช่านาได้แจ้งการบอกเลิกการเช่านาให้ผู้เช่านาทราบถึงล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี พร้อมกันนั้นก็ให้มีหนังสือแจ้งต่อ คชก. ตำบล ว่า ได้บอกเลิกการเช่านาไปยังผู้เช่านาแล้ว โดยแสดงเหตุผลแห่งการบอกเลิกการเช่านาว่า เนื่องจากผู้ให้เช่านาได้ย้ายภูมิลำเนา มาอยู่บริเวณที่นาที่ให้เช่า และมีความประสงค์จะเข้าทำประโยชน์ในที่นาดังกล่าว ด้วยตนเอง อันถือเป็นเหตุแห่งการบอกเลิกการเช่านาโดยประสงค์จะเข้าประกอบเกษตรกรรมด้วยตนเองตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๓๗ เมื่อสิ้นระยะเวลาการเช่าตามมาตรา ๒๖ การเช่าไม่สิ้นสุดลง เว้นแต่ผู้ให้เช่าประสงค์จะใช้นาที่ให้เช่าเพื่อการดังต่อไปนี้ และได้บอกเลิกการเช่าเป็นหนังสือให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

- (๑) ใช้เพื่อประกอบเกษตรกรรมด้วยตนเองตามความเหมาะสม
- (๒) ใช้เพื่อประโยชน์แห่งครอบครัวของตนตามความจำเป็น
- (๓) ใช้เพื่อทำประโยชน์ตามผังเมืองหรือเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างอื่น หรือ
- (๔) ใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่นอันสอดคล้องกับประโยชน์ส่วนรวมในทางเศรษฐกิจตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทยร่วมกันกำหนด

ให้ผู้ให้เช่าส่งสำเนาการบอกเลิกการเช่าตามวรรคหนึ่ง พร้อมทั้งแสดงเหตุแห่งการบอกเลิกการเช่าไปยัง คชก. ตำบล ภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ส่งหนังสือบอกเลิกการเช่าให้ผู้เช่าทราบ เมื่อได้รับสำเนาหนังสือบอกเลิกการเช่าดังกล่าวแล้ว ให้ คชก. ตำบล พิจารณาวินิจฉัย ถ้า คชก. ตำบล เห็นว่าผู้ให้เช่ายังไม่มีเจตนาที่จะใช้นาตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) และการบอกเลิกการเช่านั้น จะทำให้ผู้เช่าเดือดร้อน คชก. ตำบลจะวินิจฉัยให้ยับยั้งการบอกเลิกการเช่านาไว้ทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นเวลาตามที่เห็นสมควรไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสองปีก็ได้



การบอกเลิกการเช่านาของผู้ให้เช่านาจึงเป็นการปฏิบัติโดยถูกต้องตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้เช่าที่ดินในตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพื่อทำนา จำนวน ๗๘ ไร่ ๓ งาน มาเป็นระยะเวลากว่า ๓๕ ปี โดยชำระค่าเช่านาในอัตราไร่ละ ๑๐๐ บาทต่อปี ให้แก่ผู้ให้เช่านา ซึ่งในปัจจุบันนาง อ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ถึงผู้ฟ้องคดีทั้งสองเพื่อบอกเลิกการเช่านาที่พิพาท เนื่องจากได้ย้ายภูมิลำเนามาอยู่ที่ตำบลละหารแล้ว และมีความประสงค์จะเข้าทำประโยชน์ในนาที่พิพาทในเดือนสิงหาคม ๒๕๔๘ และมีหนังสือลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ ถึงคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลละหาร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อบอกเลิกการเช่านาในที่ดินพิพาทโดยไม่ประสงค์ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เช่านาที่พิพาทต่อไป เนื่องจากผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้ชำระค่าเช่านาเป็นเวลาหลายปี ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือโต้แย้งการบอกเลิกการเช่านาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยว่า การบอกเลิกการเช่านาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชอบแล้ว ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองส่งมอบที่นาพิพาทคืนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยได้แจ้งคำวินิจฉัยดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองทราบ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยเห็นว่าหนังสือบอกเลิกการเช่านาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ชอบด้วยมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ เนื่องจากไม่ได้ระบุว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ประสงค์จะทำนาด้วยตนเอง และไม่ได้ระบุว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ประสงค์จะใช้ที่นาที่พิพาทเพื่อประโยชน์แห่งครอบครัวของตนตามความจำเป็น จึงมีหนังสืออุทธรณ์คำวินิจฉัยดังกล่าวต่อคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำจังหวัดนนทบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งพิจารณาแล้วมีมติยืนตามคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รวมทั้งขอให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีสิทธิเช่านาดังกล่าวจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในอัตราราคาเช่าเดิมต่อไปอีก ๖ ปี นับแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไป

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในการบอกเลิกการเช่านานั้น พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ เพียงแต่กำหนดให้ผู้ให้เช่านามีหนังสือแจ้งการบอกเลิกการเช่านาให้ผู้เช่านาทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งปีเท่านั้น โดยมีได้กำหนดให้ผู้ให้เช่านาต้องแสดงเหตุผลในการบอกเลิกการเช่านาต่อผู้เช่านาแต่อย่างใด ส่วนการแสดงเหตุแห่งการบอกเลิกการเช่านานั้น เป็นไปตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ที่กำหนดให้ผู้เช่านาต้องส่งสำเนาการบอกเลิกการเช่านา



พร้อมทั้งแสดงเหตุแห่งการบอกเลิกการเช่านาไปยังคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำตำบลภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ส่งหนังสือบอกเลิกการเช่านาให้ผู้เช่านาทราบ ซึ่งคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลจะเป็นผู้พิจารณาว่า เหตุแห่งการบอกเลิกการเช่านานั้นเป็นเหตุตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๔) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันหรือไม่ และเหตุแห่งการบอกเลิกการเช่านาก็มิได้เป็นการพิจารณาจากเนื้อความในหนังสือบอกเลิกการเช่านา แต่เป็นเรื่องที่ผู้ให้เช่านาต้องแสดงต่อคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำตำบล ซึ่งในคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะผู้เช่านา มีหนังสือลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นผู้เช่านาทราบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีความประสงค์จะเข้าทำประโยชน์ในที่ดินที่ให้เช่าในเดือนสิงหาคม ๒๕๔๘ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงขอบอกเลิกการเช่านาเป็นการล่วงหน้า จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้แจ้งบอกเลิกการเช่านาให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี อันเป็นการปฏิบัติตามถูกต้องตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ แล้ว และพร้อมกันนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ แจ้งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้บอกเลิกการเช่านาไปยังผู้ฟ้องคดีทั้งสองแล้ว เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ย้ายภูมิลำเนามาอยู่บริเวณที่ดินที่ให้เช่า และมีความประสงค์จะเข้าทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวด้วยตนเอง กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แสดงเหตุแห่งการบอกเลิกการเช่านาต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามขั้นตอนของมาตรา ๓๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว อีกทั้ง ยังถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีเหตุแห่งการบอกเลิกการเช่านาโดยประสงค์ที่จะเข้าประกอบเกษตรกรรมด้วยตนเองตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ การบอกเลิกการเช่านาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงเป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนของมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน โดยครบถ้วนแล้ว ดังนั้น การบอกเลิกการเช่านาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงเป็นการบอกเลิกการเช่านาโดยชอบ คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่วินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองส่งมอบที่นาพิพาทคืนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ยืนตามคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นคำวินิจฉัยที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๐๑/๒๕๕๗)

๖.๕ การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ

๖.๕.๑ การปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ

เมื่อการขยายแนวเขตปักเสาพาดสายระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำเป็นต้องผ่านที่ดินที่ราชพัสดุ



ซึ่งอยู่ในความครอบครองของกองทัพบก ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องจึงต้องดำเนินการตามกรอบของกฎหมาย โดยเลือกใช้แนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสม และไม่กระทบต่อสิทธิในการครอบครองที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลหรือหน่วยงานอื่นด้วย

เมื่อพิจารณาขอบเขตของการจัดทำบริการสาธารณะภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย และเหตุผลความจำเป็นที่กองทัพบกต้องใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าวในราชการทหารและความมั่นคงของประเทศ ประกอบกับการแก้ไขปัญหาค่าเช่าที่ดินที่ราชพัสดุข้างต้นแล้วเห็นว่า การปักเสาคาดสายระบบจำหน่ายไฟฟ้าในลักษณะติดตั้งแบบถาวร จะส่งผลกระทบต่อภารกิจของกองทัพบก เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตยุทธศาสตร์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งอาจเกิดปัญหาเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณหากต้องดำเนินการตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาค่าเช่าที่ดิน ประกอบกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้พิจารณาให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเข้าร่วมโครงการเร่งรัดขยายเขตบริการไฟฟ้าโดยระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ อันเป็นการแก้ไขปัญหาค่าเช่าที่ดินเพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในเบื้องต้นระดับหนึ่งแล้ว ดังนั้น การที่กองทัพบกในฐานะผู้ใช้ที่ราชพัสดุซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดูแลและบำรุงรักษาที่ราชพัสดุในความครอบครอง ไม่อนุญาตให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการขยายเขตปักเสาคาดสายระบบจำหน่ายไฟฟ้าในที่ดินราชพัสดุพิพาท จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่มีเหตุผลและอยู่ในกรอบของกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีมีทะเบียนบ้านชั่วคราวอยู่ในที่ดินราชพัสดุ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปรางบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยกรมธนารักษ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ให้กองทัพบก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้ครอบครองดูแลรักษาที่ราชพัสดุดังกล่าว เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการทหาร ซึ่งในบริเวณดังกล่าวยังไม่มีไฟฟ้าและประปาใช้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปาใช้ดังกล่าว ต่อมา นายกองคํการบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) มีหนังสือขอให้ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปรางบุรีแก้ไขปัญหาค่าเช่าที่ดินดังกล่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปรางบุรีจึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาค่าเช่าที่ดิน หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีหนังสือขอให้ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ พิจารณาวางจะขัดข้องหรือไม่ หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปรางบุรีจะดำเนินการขยายเขตปักเสาคาดสายระบบกระแสไฟฟ้าในพื้นที่หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปรางบุรี ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยศูนย์การทหารราบ



ค่ายธนະรัชต์ มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทราบว่า พื้นที่ดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการตามแนวทางแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน การขยายเขตปักเสापาดสายระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ อาจส่งผลกระทบต่อการใช้ปัญหาได้ จึงขอให้ชะลอการดำเนินการดังกล่าวไว้ก่อน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปรางค์บุรีจึงยังมีได้ดำเนินการตามที่มีการร้องขอ แต่ได้ทำการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับหมู่ที่ ๘ ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปรางค์บุรี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เพิกเฉยไม่ดำเนินการให้ผู้ฟ้องคดีและชาวบ้านมีไฟฟ้าและน้ำประปาใช้ เป็นการละเลยต่อหน้าที่และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่อนุญาตให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) เข้าไปดำเนินการติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และการประปาสวนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) เข้าไปติดตั้งไฟฟ้า ประปา ในหมู่บ้านดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ดำเนินการปักเสापาดสายระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ ซึ่งกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง^{๑๒๒} แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ที่มีอำนาจในการอนุญาตให้กระทรวง ทบวง กรม องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรอื่นของรัฐใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุตามข้อ ๑๔^{๑๒๓} ของกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยศูนย์การทหารราบ ค่ายธนະรัชต์

^{๑๒๒} พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘

มาตรา ๕ ให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ

บรรดาที่ราชพัสดุที่กระทรวง ทบวง กรมใดได้มาโดยการเวนคืนหรือการแลกเปลี่ยนหรือโดยประการอื่น ให้กระทรวงการคลังเข้าถือกรรมสิทธิ์ในที่ราชพัสดุนั้น ทั้งนี้ ยกเว้นที่ดินที่ได้มาโดยการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

^{๑๒๓} กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อ ๑๔ ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุที่ประสงค์จะใช้ที่ราชพัสดุเพื่อประโยชน์ในทางราชการ ถ้าที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ทำความตกลงกับกรมธนารักษ์ แต่ถ้าที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู่ในจังหวัดอื่น ให้ยื่นคำขอใช้ที่ราชพัสดุต่อสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลและความจำเป็นในการขอใช้ที่ราชพัสดุนั้น โดยต้องได้รับความยินยอมจากผู้ว่าราชการจังหวัด และให้ทำความตกลงกับกรมธนารักษ์ โดยจะเข้าใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์แล้ว



เป็นผู้ครอบครองดูแลและรักษาที่ดินราชพัสดุดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในราชการทหาร และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้วางระเบียบเกี่ยวกับการปกครองดูแลรักษาที่ดินที่หวงห้ามไว้ เพื่อประโยชน์ในราชการทหารไว้ในข้อ ๖^{๑๒๔} ของระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการปกครองและวิธีการจัดการที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ โดยกำหนดให้หน่วยใช้ประโยชน์ในที่ดินมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปกครองดูแลและระวังรักษาที่ดิน ดังนี้ ๖.๑ ดูแลรักษาและป้องกันมิให้ผู้ใดรุกล้ำแนวเขต หรือเข้ามาหาผลประโยชน์จากที่ดินโดยพลการ ต้องหมั่นตรวจสอบหลักเขตในพื้นที่ที่หน่วยของตนเข้าไปใช้ประโยชน์ มิให้ถูกรื้อถอน ทำลาย หรือเคลื่อนย้าย ถ้าหากปรากฏว่ามีพฤติการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ให้รีบรายงานต่อหน่วยปกครองที่ดินทันที แล้วสำเนาให้หน่วยต้นสังกัดทราบด้วย ศูนย์การทหารราบในฐานะหน่วยใช้ประโยชน์ในที่ดิน จึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปกครองดูแลและระวังรักษาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์และภารกิจของราชการทหาร

ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ มีหน้าที่ดูแลและรักษาที่ดินพิพาท จึงเป็นสิทธิของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้มีการติดตั้งเสาพาดสายระบบจำหน่ายไฟฟ้าในเขตพื้นที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่พิพาทในด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนด้านการฝึกและศึกษาของกำลังพลภายใน การบุกรุกพื้นที่ หรือขยายแนวเขตปักเสาพาดสายระบบจำหน่ายไฟฟ้าในบริเวณดังกล่าว จึงอาจส่งผลกระทบต่อ การฝึกและการศึกษา รวมทั้งเกิดข้อจำกัดในการใช้อุปกรณ์การฝึกที่มีความร้ายแรง เนื่องจากจะเกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้ที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณนั้น ซึ่งแม้รัฐจะมีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีไฟฟ้าหรือประปาอันเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชน ทั้งนี้ ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖^{๑๒๕} มาตรา ๒๗^{๑๒๖}

^{๑๒๔} ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการปกครองและวิธีการจัดการที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗

ข้อ ๖ ให้หน่วยใช้ประโยชน์ในที่ดินมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปกครองดูแลและระวังรักษาที่ดินดังนี้

๖.๑ ดูแลรักษาและป้องกันมิให้ผู้ใดรุกล้ำแนวเขตหรือเข้ามาหาผลประโยชน์จากที่ดินโดยพลการ ต้องหมั่นตรวจสอบหลักเขตในพื้นที่ที่หน่วยของตนเข้าไปใช้ประโยชน์ มิให้ถูกรื้อถอน ทำลาย หรือเคลื่อนย้าย ถ้าหากปรากฏว่ามีพฤติการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ให้รีบรายงานต่อหน่วยปกครองที่ดินทันที แล้วสำเนาให้หน่วยต้นสังกัดทราบด้วย

๖.๒ จัดทำที่ดินให้มีสภาพดีขึ้นด้วยการปราบ ถาง ถม หรือจัดการปลูกต้นไม้ให้เหมาะสมแก่พื้นที่ หรืออย่างน้อยต้องรักษาที่ดินให้คงสภาพเดิม

๖.๓ ให้ทำการส่งมอบและรับมอบที่ดินด้วยทุกคราวที่มีการรับส่งหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยใช้ประโยชน์ในที่ดิน

^{๑๒๕-๑๒๖} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๒๖ การใช้อำนาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๒๗ สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้โดยชัดแจ้ง โดยปริยาย หรือโดยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ย่อมได้รับความคุ้มครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใช้บังคับกฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง



และมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง^{๑๒๗} บัญญัติรับรองไว้ก็ตาม แต่การใช้สิทธิของผู้ฟ้องคดีก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายด้วย ดังนั้น เมื่อที่ดินซึ่งต้องใช้เป็นพื้นที่ขยายแนวเขตปັกเสภาพดสายระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อการจัดทำบริการสาธารณะในกรณีนี้ ต้องผ่านที่ดินซึ่งเป็นที่ดินราชพัสดุ และอยู่ในความครอบครองดูแลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งการกระทำดังกล่าวมีผลกระทบต่อสิทธิในการใช้ที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่มีหน้าที่โดยตรงในการจัดให้มีบริการสาธารณะให้แก่ผู้ที่เข้ามาอยู่อาศัยในที่ดินซึ่งอยู่ในความครอบครองของตนโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงเห็นได้ว่า การจัดทำบริการสาธารณะในกรณีนี้ ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการตามกฎหมาย โดยเลือกใช้แนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมและไม่กระทบต่อสิทธิในการครอบครองที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลหรือหน่วยงานอื่นด้วย

เมื่อพิจารณาขอบเขตของการจัดทำบริการสาธารณะภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบกับเหตุผลความจำเป็นที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องใช้ประโยชน์ที่ดินในราชการทหารและความมั่นคงของประเทศ รวมถึงการแก้ไขปัญหาค่าเช่าที่ดินแล้ว เห็นว่าการปັกเสภาพดสายระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่พิพาท ในลักษณะติดตั้งถาวร ย่อมส่งผลกระทบต่อภารกิจของศูนย์การทหารราบในการฝึกกำลังพลและศึกษา ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ในเขตยุทธศาสตร์ จึงอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ อีกทั้ง ยังเป็นปัญหาการใช้จ่ายงบประมาณ หากต้องมีการดำเนินการตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาค่าเช่าที่ดิน นอกจากนี้ แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะไม่อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ดำเนินการปັกเสภาพดสายระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ดังกล่าวก็ตาม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ก็ได้พิจารณาให้ประชาชนหมู่ที่ ๘ ตำบลหนองตาแต้ม เข้าโครงการเร่งรัดขยายเขตบริการไฟฟ้าโดยระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาค่าเช่าที่ดินเพื่อประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในเบื้องต้นระดับหนึ่งแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ ในฐานะผู้ใช้ที่ราชพัสดุ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดูแลและบำรุงรักษาที่ราชพัสดุในความครอบครองตามข้อ ๑๘^{๑๒๘}

^{๑๒๗} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๒๘ บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๒๘} กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕

ข้อ ๑๘ ให้ผู้ใช้ที่ราชพัสดุมีหน้าที่ดูแลและบำรุงรักษาที่ราชพัสดุ โดยให้ผู้แทนกรมธนารักษ์เข้าตรวจสอบสภาพที่ราชพัสดุได้เป็นครั้งคราวในระยะเวลาอันควร

ในกรณีที่ผู้ใช้ที่ราชพัสดุมิได้ดูแลและบำรุงรักษาที่ราชพัสดุ จนทำให้เห็นได้ว่าจะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อที่ราชพัสดุนั้น ให้กรมธนารักษ์แจ้งให้ผู้ใช้ที่ราชพัสดุจัดการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อบำรุงรักษาที่ราชพัสดุ ถ้าผู้ใช้ที่ราชพัสดุดังกล่าวไม่จัดการโดยไม่มีเหตุอันสมควร กรมธนารักษ์จะแจ้งให้ส่งคืนที่ราชพัสดุนั้นก็ได้

ให้ผู้ใช้ที่ราชพัสดุจัดทำรายงานเกี่ยวกับการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองหรือใช้ประโยชน์ต่อกรมธนารักษ์ภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี ตามแบบที่กรมธนารักษ์กำหนด



ของกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุฯ ไม่อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ดำเนินการขยายเขตปักเสาพาดสายระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่พิพาท จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่มีเหตุผลและอยู่ในกรอบของกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๑๓/๒๕๕๖)

๖.๕.๒ การขายหรือแลกเปลี่ยนที่ราชพัสดุ

การเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน โดยเฉพาะนั้น จะต้องเป็นกรณีที่มีการเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นแล้ว หรือเมื่อมีการแสดงให้ปรากฏแก่บุคคลภายนอกกว่าจะใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้น ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าทางราชการไม่เคยเข้าไปใช้ประโยชน์ในโรงงานสุราบางยี่ขัน แห่งที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินที่ราชพัสดุ หรือประสงค์จะเข้าไปใช้ประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ราชพัสดุ ดังกล่าว กรณีจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์การเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ อีกทั้ง เมื่อพิจารณาการแบ่งส่วนราชการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ก็ไม่ปรากฏว่ามีโรงงานสุราเป็นส่วนหนึ่งของส่วนราชการข้างต้น จึงไม่อาจรับฟังได้ว่า โรงงานสุราบางยี่ขัน แห่งที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินที่ราชพัสดุ เป็นสำนักการบ้านเมือง ที่ดินดังกล่าวจึงเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินที่กระทรวงการคลังได้รับมาตามข้อตกลงในสัญญาเช่าโรงงานสุราบางยี่ขัน เพื่อเป็นการตอบแทนจากการที่ได้รับสัมปทานในการผลิตและจำหน่ายสุรานั้น มิได้เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินประเภทสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตามมาตรา ๑๓๐๔ (๓) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่อย่างใด

เมื่อพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ ประกอบกับกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ กำหนดให้การโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มีใช้ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ จะกระทำได้อีกแต่โดยการขาย การแลกเปลี่ยน หรือการใช้ และต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเสียก่อน โดยกระทรวงการคลังจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อทำการพิจารณาและเสนอความเห็นต่อกระทรวงการคลังเพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีดังกล่าว อีกทั้ง จะต้องกำหนดมูลค่าของที่ราชพัสดุ รวมทั้งจะต้องกระทำโดยวิธีประมูลตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้น การที่ปลัดกระทรวงการคลังมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขายที่ราชพัสดุ และคณะกรรมการดังกล่าวได้กำหนดราคา



ที่ราชพัสดุที่ใช้เป็นที่ตั้งโรงงานสุราบางยี่ขัน แห่งที่ ๒ รวมทั้งประเมินราคาทรัพย์สินอื่น และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้จำหน่ายทรัพย์สินโรงงานสุราบางยี่ขัน แห่งที่ ๒ โดยวิธีประมูล หลังจากนั้น จึงมีการทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สินโรงงานสุราบางยี่ขัน แห่งที่ ๒ ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับผู้ชนะการประมูล จึงเป็นการดำเนินการขายทรัพย์สินโรงงานสุราบางยี่ขัน แห่งที่ ๒ โดยชอบตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมโรงงานสุราบางยี่ขันเป็นกิจการที่รัฐเป็นผู้ผูกขาดในการดำเนินกิจการ แต่เพียงผู้เดียว และอยู่ในอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) ต่อมา มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายสุราของรัฐ โดยให้เอกชนประมูลเข้าดำเนินการแทนรัฐ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ได้ทำสัญญาให้บริษัท สุรามหาคุณ จำกัด เป็นผู้เข้าดำเนินการ และได้โอนพนักงานรวมทั้งคนงานโรงงานสุราบางยี่ขันไปเป็นพนักงาน และคนงานของบริษัท สุรามหาคุณฯ หลังจากนั้น เมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดลงในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ มีเอกชนรายใหม่ประมูลเข้าดำเนินการต่อ คือ บริษัท สุรามหาชน จำกัด เข้าดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งตามสัญญาเช่าฉบับดังกล่าวได้กำหนดให้ผู้เช่าต้องก่อสร้างโรงงานสุราขึ้นอีกหนึ่งแห่ง ใช้ชื่อว่าโรงงานสุราบางยี่ขัน แห่งที่ ๒ บริษัท สุรามหาชนฯ จึงก่อสร้างโรงงานสุราบางยี่ขัน แห่งที่ ๒ บนที่ดินซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลบางคูวัด (บางคูวัดใต้) อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๔๓ แปลง รวมเนื้อที่ ๒๖๗ ไร่ ๓ งาน ๓ ตารางวา และโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวพร้อมทั้งสิ่งปลูกสร้างจำนวน ๘๖ รายการ ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่าให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมรวมโฉนดที่ดิน ทั้ง ๔๓ แปลง เป็นแปลงเดียวกันเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๔๕ ตำบลบางคูวัด (บางคูวัดใต้) อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี และได้ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ หลังจากนั้น บริษัท สุรามหาชนฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท สุรามหาราษฎร จำกัด (มหาชน) และทำสัญญาเช่าดำเนินการกิจการโรงงาน สุราบางยี่ขัน ทั้ง ๒ แห่งต่อ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ก่อนที่สัญญาเช่าจะสิ้นสุดลง กระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗) และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้เสนอนโยบายการบริหารงานสุรา หลังปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้คณะรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วมีมติเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๑ เห็นชอบในนโยบายการบริหารงานสุราว่า ภายหลังปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้มีการเปิดเสรีการผลิตและจำหน่ายสุรากลั่นทุกชนิด และอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการประมูลและการจำหน่ายโรงงานสุราตามผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ เสนอ ซึ่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งให้กระทรวงอุตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘)



ทราบมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติอนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ดำเนินการประมูลขายกิจการโรงงานสุราของกรมสรรพสามิต อันประกอบด้วยที่ราชพัสดุ (ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตสุรา ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ จำนวน ๑๑ โรงงาน และอนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ จำหน่ายกิจการโรงงานสุราบางยี่ขัน แห่งที่ ๒ พร้อมทั้งให้ขายที่ดินที่เป็นที่ตั้งโรงงานสุราบางยี่ขัน แห่งที่ ๒ ด้วย โดยต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขายที่ราชพัสดุและโรงงานสุราตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ว่า คณะกรรมการพิจารณาการขายที่ราชพัสดุฯ ได้พิจารณากำหนดมูลค่าขั้นต่ำของที่ราชพัสดุ (ที่ดินและอาคารราชพัสดุ) ที่ใช้ประโยชน์ในกิจการของโรงงานสุราบางยี่ขัน แห่งที่ ๒ เป็นมูลค่าขั้นต่ำทั้งสิ้น ๑,๔๔๗,๑๗๙,๖๐๐ บาท โดยในการประมูลขายที่ดินและกิจการโรงงานสุราบางยี่ขัน แห่งที่ ๒ ดังกล่าว ปรากฏว่าบริษัท สราญชัย จำกัด ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด เป็นผู้เสนอราคาประมูลซื้อสูงสุด จำนวน ๘,๒๕๑,๙๙๙,๙๙๙ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ จึงมีหนังสือขออนุมัติต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อจำหน่ายทรัพย์สินโรงงานสุราบางยี่ขัน แห่งที่ ๒ ให้แก่บริษัท สราญชัยฯ ต่อมา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติอนุมัติให้จำหน่ายทรัพย์สินโรงงานสุราบางยี่ขัน แห่งที่ ๒ ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ เสนอ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ได้ทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของโรงงานสุราบางยี่ขัน แห่งที่ ๒ กับบริษัท สุราบางยี่ขันฯ โดยกำหนดส่งมอบทรัพย์สินตามสัญญาซื้อขายในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๓ บริษัท สุราบางยี่ขันฯ ผู้เช่ากิจการซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาเช่าในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงมีประกาศหยุดดำเนินงานและปิดโรงงานสุราบางยี่ขันทั้งสองแห่ง รวมทั้งได้เลิกจ้างพนักงานทุกคนรวมทั้งผู้ฟ้องคดีทั้งสองร้อยแปดคนและผู้ร้องสอดทั้งหนึ่งร้อยหกสิบสามคน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๓ เป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีทั้งสองร้อยแปดคนและผู้ร้องสอดทั้งหนึ่งร้อยหกสิบสามคนจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนกระบวนการโอนขายและการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๔๕ รวมทั้งขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งแปดร่วมกันชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีและผู้ร้องสอด

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ นั้น จะต้องเป็นกรณีเมื่อมีการเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นแล้ว หรือเมื่อมีการแสดงให้ปรากฏแก่บุคคลภายนอกกว่าจะใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้น ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ก่อนครบกำหนดสัญญาเช่าเดิมในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๑ เห็นชอบให้มีการเปิดเสรีการผลิตและจำหน่ายสุรารายหลังปี พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงรับฟังได้ว่า ทางราชการไม่เคยเข้าไปใช้ประโยชน์ในโรงงานสุราบางยี่ขัน แห่งที่ ๒ ซึ่งตั้ง

บนที่ดินแปลงพิพาทดังกล่าว หรือประสงค์จะเข้าไปใช้ประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อใช้ประโยชน์ ในที่ดินแปลงพิพาทแต่อย่างใด กรณีจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ข้างต้น อีกทั้ง เมื่อพิจารณา การแบ่งส่วนราชการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ก็ไม่ปรากฏว่า มีโรงงานสุราเป็นส่วนหนึ่งของส่วนราชการดังกล่าว จึงไม่อาจรับฟังได้ว่า โรงงานสุราบางยี่ขัน แห่งที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินแปลงพิพาทเป็นสำนักงานราชการบ้านเมือง ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๖๔๕ จึงเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ได้รับมาตามข้อตกลงในสัญญาเช่า โรงงานสุราบางยี่ขัน จากบริษัท สุรามหาราษฎรฯ เพื่อเป็นการตอบแทนจากการที่ได้รับสัมปทาน ในการผลิตและจำหน่ายสุราเท่านั้น มิได้เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินประเภทสาธารณสมบัติของ แผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตามมาตรา ๑๓๐๔ (๓) แห่งประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจึงต้องดำเนินการตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง^{๑๒๙} แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ ที่กำหนดว่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุอื่น ให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎกระทรวงกำหนด อันได้แก่ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติอนุมัติให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ ดำเนินการจำหน่ายกิจการโรงงานสุราบางยี่ขัน แห่งที่ ๒ และที่ราชพัสดุที่เป็น ที่ตั้งของโรงงานดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการ จำหน่ายโรงงานสุราบางยี่ขัน แห่งที่ ๒ โดยปลัดกระทรวงการคลังได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาการขายที่ราชพัสดุ จำนวน ๗ คน ประกอบด้วยอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธาน กรรมการ ผู้แทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ (กรมบัญชีกลาง) ผู้แทนกรมที่ดิน ผู้แทนกรมสรรพสามิต ผู้แทน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ และผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักบริหาร ที่ราชพัสดุ (กรมธนารักษ์) ที่รับผิดชอบตามขอบข่ายงานในหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ จึงเป็นการดำเนินการตามข้อ ๒ วรรคหนึ่ง^{๑๓๐} และข้อ ๓ วรรคหนึ่ง^{๑๓๑} ของกฎกระทรวง

^{๑๒๙} พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘

มาตรา ๘ การโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุเฉพาะที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ให้กระทำโดยพระราชบัญญัติ ส่วนการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่กำหนดในกฎกระทรวง

การตราพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้มีแผนที่แสดงเขตที่ราชพัสดุแนบท้ายด้วย

^{๑๓๐-๑๓๑} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘

ข้อ ๒ การโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มีใช้ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ ของแผ่นดินโดยเฉพาะ จะกระทำได้แต่โดยการขาย การแลกเปลี่ยน หรือการให้ และจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อน เว้นแต่การโอนกรรมสิทธิ์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามกฎหมายดังต่อไปนี้ ให้ดำเนินการได้เมื่อกระทรวงการคลัง ให้ความยินยอมแล้ว

(๑) กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

(๒) กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

ฯลฯ

ฯลฯ



ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ และเมื่อคณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าวได้กำหนดราคาที่ดินราชพัสดุ (ที่ดินและอาคารสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุ) ที่ใช้เป็นที่ตั้งโรงงานสุราบางยี่ขัน แห่งที่ ๒ เป็นเงิน ๑,๔๔๗,๑๗๙,๖๐๐ บาท จึงเป็นการดำเนินการตามข้อ ๔ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวงดังกล่าว ที่กำหนดว่าการขายและการแลกเปลี่ยนที่ดินราชพัสดุให้กำหนดมูลค่าของที่ดินราชพัสดุโดยประเมินจากราคาที่คาดว่าจะจะเป็นราคาซื้อขายจริงในท้องตลาดปัจจุบัน และให้คำนึงถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ สภาพและที่ตั้งของที่ดินราชพัสดุ และสำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลางซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ก็ได้ประเมินราคาทรัพย์สินอื่น ประกอบด้วยเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต วัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ หัวน้ำเชื้อสุราและเครื่องหมายการค้า รวมเป็นเงิน ๒,๒๐๑,๓๓๑,๕๓๐ บาท นอกจากนี้ ข้อ ๖ ของกฎกระทรวงฉบับเดียวกันกำหนดว่า การขายและการแลกเปลี่ยนที่ดินราชพัสดุ ให้กระทำโดยวิธีประมูลตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ ได้เห็นชอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ดำเนินการให้มีการประมูลจำหน่ายทรัพย์สินโรงงานสุราบางยี่ขัน แห่งที่ ๒ ซึ่งปรากฏว่า บริษัท สราญชัยฯ เป็นผู้เสนอราคาซื้อสูงสุดเป็นเงินรวม ๘,๒๕๑,๙๙๙,๙๙๙ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ จึงมีหนังสือแจ้งให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอเรื่องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณา และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติเห็นชอบให้จำหน่ายทรัพย์สินโรงงานสุราบางยี่ขัน แห่งที่ ๒ ให้บริษัท สราญชัยฯ ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ เสนอ หลังจากนั้น บริษัท สราญชัยฯ ได้เปลี่ยนชื่อนิติบุคคลเป็นบริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด และได้ทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สินโรงงานสุราบางยี่ขัน แห่งที่ ๒ ดังนั้น การขายทรัพย์สินโรงงานสุราบางยี่ขัน แห่งที่ ๒ จึงดำเนินการโดยชอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ กำหนดแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๕๖/๒๕๕๗)

๖.๕.๓ การคืนที่ดินราชพัสดุให้แก่ผู้ยกให้หรือทายาทของผู้ยกให้

เมื่อทางราชการได้นำที่ดินที่ประชาชนยกให้ไปขึ้นทะเบียนที่ดินราชพัสดุ และก่อสร้างสถานือนามัยบนที่ดินดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ของผู้ยกให้แล้ว ที่ดินข้างต้นจึงเป็นทรัพย์สินเพื่อใช้ประโยชน์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะ

ข้อ ๓ ในกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินราชพัสดุนอกเหนือจากกรณีตามข้อ ๒ (๑) และ (๒) ให้กระทรวงการคลังแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง มีจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ประกอบด้วยอธิบดีกรมธนารักษ์ หรือรองอธิบดีกรมธนารักษ์ซึ่งอธิบดีกรมธนารักษ์มอบหมายเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกรมที่ดิน และบุคคลอื่น เป็นกรรมการ และผู้อำนวยการกองที่ดินราชพัสดุ กรมธนารักษ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อทำการพิจารณาและเสนอความเห็นต่อกระทรวงการคลังเพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

ฯลฯ

ฯลฯ



อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๓) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น แม้ต่อมาทางราชการ จะไม่ได้ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุดังกล่าวเป็นสถานื่อนามัยแล้ว กรณีนี้ก็ให้มีผลทำให้สภาพ ของสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะนั้นสิ้นไปไม่ เนื่องจากการสิ้นสภาพของที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ ของแผ่นดินโดยเฉพาะ จะมีได้ก็แต่โดยการถอนสภาพการเป็นที่สาธารณสมบัติ ของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ เท่านั้น จึงไม่อาจนำกฎกระทรวงว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มีใช้ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติ ของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใช้บังคับแก่กรณีนี้ได้ ด้วยเหตุนี้ การที่กรมธนารักษ์มีคำสั่งปฏิเสธการคืนที่ราชพัสดุตามกรณีนี้ให้แก่ทายาท ของผู้ยกให้ จึงชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย กำหนดให้ต้องปฏิบัติ

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๙ นาย ม. บิดาของผู้ฟ้องคดีได้แบ่งให้ที่ดินบางส่วน ของที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) ตำบลระโนด อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา ให้แก่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นจำนวน ๕ ไร่ ๙๑ ตารางวา เพื่อก่อสร้างสถานื่อนามัย ต่อมา กรมธนารักษ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ขึ้นทะเบียนที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นที่ราชพัสดุ หลังจากนั้น กรมอนามัยได้ดำเนินการก่อสร้างสถานื่อนามัยและบ้านพักเจ้าหน้าที่ในที่ดินข้างต้น และเปิดดำเนินการให้บริการประชาชนในอำเภอรโนดตลอดมา ต่อมา สถานื่อนามัยได้ยกฐานะ เป็นศูนย์การแพทย์และอนามัย ทางราชการจึงได้ก่อสร้างโรงพยาบาลระโนดและดำเนินการ รักษาผู้ป่วยตั้งแต่นั้นมา รวมทั้งได้ย้ายศูนย์การแพทย์และอนามัยดังกล่าวมาอยู่ที่โรงพยาบาล ระโนด ส่วนที่ดินแปลงพิพาทได้ใช้ประโยชน์เป็นบ้านพักของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลระโนดเรื่อยมา จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๒๕ หลังจากนั้น ทางราชการไม่ได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าวแต่อย่างใด ต่อมา เทศบาลตำบลระโนด (ผู้ร้องสอด) มีหนังสือถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลระโนดเพื่อขอใช้ ที่ราชพัสดุดังกล่าวเป็นสถานที่ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งโรงพยาบาลระโนดยินยอม ให้ผู้ร้องสอดใช้ที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าวได้ตามที่ร้องขอและให้ผู้ร้องสอดขออนุญาตต่อผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ด้วย หลังจากนั้น จังหวัดสงขลาได้มีหนังสือไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อขออนุญาต ให้ผู้ร้องสอดใช้ที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งกลับมาว่า อนุญาต ให้ผู้ร้องสอดใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุแปลงพิพาทได้ แต่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้



ที่ราชพัสดุตามที่ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด ในขณะที่เดียวกัน ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอให้ราชพัสดุพิพาทคืนจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งกลับไปยังผู้ฟ้องคดีว่า ที่ราชพัสดุที่ถูกฟ้องคดีขอกคืนนั้น ทางราชการได้ใช้ประโยชน์เป็นที่ตั้งสถานีอนามัยตามความประสงค์ของผู้ยกให้แล้ว จึงมีสภาพเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ แม้ภายหลังทางราชการจะเลิกใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าวแล้ว ก็ไม่ทำให้สภาพการเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะเปลี่ยนแปลงไป การขอกคืนที่ดินของผู้ฟ้องคดีจึงไม่เข้าเกณฑ์ที่จะคืนได้ตามข้อ ๒ ของกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มีใช้ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และให้คืนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ราชพัสดุพิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาย ม. ได้ยกที่ดินแปลงพิพาทให้แก่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างสถานีอนามัย และต่อมาทางราชการได้ก่อสร้างสถานีอนามัยตามวัตถุประสงค์ของนาย ม. ที่ดินดังกล่าวจึงเป็นทรัพย์สินเพื่อใช้ประโยชน์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อันเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตามมาตรา ๑๓๐๔ (๓) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเป็นที่ราชพัสดุอันเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะหน่วยงานในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจหน้าที่ในการปกครองดูแลและบำรุงรักษา ดังนั้น เมื่อที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะแล้ว แม้สถานีอนามัยดังกล่าวได้ยกฐานะเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัย และต่อมาทางราชการได้ย้ายศูนย์การแพทย์และอนามัยจากสถานีอนามัยไปอยู่ที่โรงพยาบาลระโนดและไม่ได้ใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุดังกล่าวเป็นสถานีอนามัยแล้วก็ตาม แต่การเลิกใช้ข้างต้นก็ไม่ทำให้สภาพของสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะนั้นสิ้นไป ที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าวจึงยังมีสถานะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตามมาตรา ๑๓๐๔ (๓) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยการสิ้นสภาพของที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ จะมีได้ก็แต่โดยการถอนสภาพการเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยการตรา



เป็นพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๙^{๓๒} แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุฯ เท่านั้น การคืนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าวให้แก่เจ้าของหรือทายาทจึงไม่อาจกระทำได้อาศัยอำนาจตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มีใช้ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะฯ เนื่องจากข้อ ๒^{๓๓} ของกฎหมายกระทรวงดังกล่าว กำหนดให้ใช้บังคับแก่การโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มีใช้ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะเท่านั้น ดังนั้น เมื่อที่ดินพิพาทไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายกระทรวงดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งปฏิเสธการคืนที่ราชพัสดุแปลงพิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๖๐/๒๕๕๕)

^{๓๒} พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘

มาตรา ๙ ที่ราชพัสดุเฉพาะที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะเมื่อเลิกใช้เพื่อประโยชน์เช่นนั้น หรือเมื่อสิ้นสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินแล้ว หรือที่ราชพัสดุที่ทางราชการหวงห้ามไว้และทางราชการไม่ประสงค์จะหวงห้ามอีกต่อไป ให้ถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรือถอนการหวงห้ามแล้วแต่กรณี โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และให้มีแผนที่แสดงเขตที่ดินแนบท้ายพระราชกฤษฎีกานั้นด้วย

^{๓๓} กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มีใช้ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อ ๒ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับแก่การโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มีใช้ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ



บทที่ ๑๔

คติปกครองเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด

๑. การจัดสรรที่ดิน

๑.๑ การใช้อำนาจของคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน

คณะกรรมการจัดสรรที่ดินมีอำนาจตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้จัดสรรที่ดิน ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ซื้อที่ดินจัดสรรตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ การที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินพิจารณาแล้วเห็นว่า การนำที่ดินบริเวณใต้แนวเขตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงมาจัดทำเป็นสวนสาธารณะ ซึ่งเป็นสาธารณูปโภคในที่ดินจัดสรร หรือนำมาเป็นแปลงจำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร เป็นการกระทำที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้เข้าไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนผู้อยู่อาศัยในที่ดินจัดสรรดังกล่าว ถือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายของกฎหมายดังกล่าว ในการคุ้มครองผู้บริโภคในโครงการจัดสรรที่ดินให้ได้รับความปลอดภัยแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขออนุญาตจัดสรรที่ดินในที่ดินมีโฉนดจำนวน ๖ แปลง ต่อเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน โดยตามแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน ผู้ฟ้องคดีได้จัดทำสวนสาธารณะ เนื้อที่ ๑,๗๔๕.๗๓ ตารางวา ตั้งอยู่ภายใต้แนวเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง และได้แสดงที่ดินแปลงย่อยหมายเลขที่ ๒๓๑ ซึ่งเป็นประเภทที่ดินเปล่า ตั้งอยู่บริเวณภายใต้แนวเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงเป็นแปลงจำหน่าย คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดีแล้วมีมติไม่เห็นชอบกับแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดินโดยให้เหตุผลว่า ผู้ฟ้องคดีจัดทำสวนสาธารณะเนื้อที่ ๑,๗๔๕.๗๓ ตารางวา และที่ดินแปลงย่อยหมายเลขที่ ๒๓๑ ซึ่งเป็นประเภทที่ดินเปล่าและเป็นแปลงจำหน่ายอยู่ภายใต้แนวเสาไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งเป็นบริเวณไม่เหมาะสม และไม่มีหนังสือรับรองด้านความปลอดภัยการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์มติดังกล่าวต่อคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติยืนตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีจัดสรรและจำหน่ายที่ดินตามคำขอ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งที่ไม่อนุญาตให้



ผู้ฟ้องคดีจัดสรรและจำหน่ายที่ดินตามคำขอ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีจัดสรรและจำหน่ายที่ดินตามที่ยื่นคำขอไว้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีจัดทำสวนสาธารณะของโครงการจัดสรรที่ดินหรือจำหน่ายที่ดินจัดสรรที่ตั้งอยู่บริเวณภายใต้แนวเสาไฟฟ้าแรงสูง เป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการจัดสรรที่ดินภายในจังหวัดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ รวมทั้งมีอำนาจหน้าที่พิจารณาเกี่ยวกับคำขออนุญาต การออกใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต หรือการเพิกถอนการโอนใบอนุญาตให้จัดสรรที่ดิน ตามมาตรา ๑๔ (๒)^๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งในการพิจารณาคำขออนุญาตจัดสรรที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีอำนาจตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตตามคำขอ ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ซื้อที่ดินจัดสรรตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาคำขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินของผู้ฟ้องคดีแล้วมีมติไม่ออกใบอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีทำการจัดสรรที่ดิน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการจัดสรรที่ดินโดยทั่วไป รวมทั้งมีอำนาจหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินตามคำร้องหรือคำอุทธรณ์ของผู้ขอใบอนุญาตทำการจัดสรรที่ดินหรือผู้จัดสรรที่ดินตามมาตรา ๘ (๕)^๒ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ ได้พิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วมีมติยืนตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีจัดสรรและจำหน่ายที่ดิน จึงเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และกระบวนกรขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ตามความในมาตรา ๑๔ (๒) และมาตรา ๘ (๕)

^{๑-๒} พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๘ คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการจัดสรรที่ดินโดยทั่วไป รวมทั้งให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๕) วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินตามคำร้องหรือคำอุทธรณ์ของผู้ขอใบอนุญาตทำการจัดสรรที่ดินหรือผู้จัดสรรที่ดิน

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๑๔ คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการจัดสรรที่ดินภายในจังหวัดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งให้มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) พิจารณาเกี่ยวกับคำขออนุญาต การออกใบอนุญาต การโอนใบอนุญาตหรือการเพิกถอนการโอนใบอนุญาตให้จัดสรรที่ดิน

ฯลฯ

ฯลฯ



แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น แม้จะไม่มีกฎหมายให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองห้ามมิให้นำที่ดินใต้สายไฟฟ้าแรงสูงไปจำหน่ายหรือจัดทำสวนสาธารณะ แต่กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า การนำที่ดินบริเวณใต้แนวเขตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงมาจัดทำเป็นสวนสาธารณะ ซึ่งเป็นสาธารณูปโภคในที่ดินจัดสรร และการนำที่ดินแปลงย่อยหมายเลขที่ ๒๓๑ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณภายใต้แนวเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงเช่นกัน มาเป็นแปลงจำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร เป็นการกระทำที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้เข้าไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนผู้อยู่อาศัยในที่ดินจัดสรรดังกล่าว อีกทั้ง ยังต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กำหนด จึงเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน และเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองย่อมมีดุลพินิจพิจารณาไม่อนุญาตตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้ ซึ่งกรณีนี้ถือเป็นการใช้ดุลพินิจในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายของกฎหมายดังกล่าวในการคุ้มครองผู้บริโภคในโครงการจัดสรรที่ดิน ให้ได้รับความปลอดภัย มติของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย

ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า หากศาลวินิจฉัยว่า ดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมายจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ เพราะเมื่อสายไฟฟ้าผ่านที่ดินแปลงใด ที่ดินแปลงนั้นจะต้องเสียหายไปหมดทั้งแปลง ก็จะไม่มีการชดเชยหรือชดเชยไม่เต็มตามที่ดินของตน ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่อาจใช้ดุลพินิจได้ นั้น เห็นว่า มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ บัญญัติให้ กฟผ. จ่ายเงินค่าทดแทนตามความเป็นธรรมแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอื่นในการใช้ที่ดินที่ประกาศกำหนดเป็นเขตเดินสายไฟฟ้า ซึ่งนอกจากผู้ฟ้องคดีจะได้รับค่าทดแทนตามความเป็นธรรมแล้ว ผู้ฟ้องคดีก็มีได้โอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินให้แก่ กฟผ. แต่อย่างไร ผู้ฟ้องคดียังสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินพิพาทได้ เพียงแต่จำกัดการใช้ประโยชน์ในกิจการบางอย่างเท่านั้น จึงถือได้ว่าหน่วยงานของรัฐได้เยียวยาความเสียหายให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเป็นธรรมตามสมควรแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๓๑/๒๕๕๕)

๑.๒ การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ หรือวิธีการที่ได้รับอนุญาต

การเปลี่ยนแปลงสถานะการเป็นสาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรที่ดิน คณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินจะต้องมีมติโดยชัดแจ้ง เนื่องจากการกระทบต่อสิทธิของผู้ซื้อที่ดินจัดสรรที่จะได้ใช้ประโยชน์ในสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ อันเป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองโดยกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน ดังนั้น เมื่อไม่ปรากฏมติที่ชัดแจ้งในเรื่องดังกล่าว จึงรับฟังไม่ได้ว่าคณะกรรมการฯ ได้เคยอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการจัดสรรที่ดินโดยนำที่ดินแปลงที่เป็นสาธารณูปโภคดังกล่าวไปเป็นแปลงจำหน่าย ด้วยเหตุนี้ การที่ในเวลาต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อแก้ไขแผนผังโครงการจัดสรรที่ดินโดยขอ นำที่ดินแปลงสาธารณูปโภคดังกล่าวไปจัดแบ่งเป็นแปลงย่อย โดยกำหนดให้ที่ดินแปลงย่อยบางแปลงเป็นแปลงจำหน่าย แต่คณะกรรมการฯ ไม่เห็นชอบแผนผังโครงการ และวิธีการจัดสรรที่ดินที่ขอแก้ไข เนื่องจากเห็นว่าเป็นกรณีต้องห้ามตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มติของคณะกรรมการฯ จึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน เนื้อที่ประมาณ ๒๙๙ ไร่ ๑ งาน ๙๙ ตารางวา แบ่งขายที่ดินเป็นแปลงย่อย จำนวน ๑๗๗ แปลง นอกนั้นกันพื้นที่เป็นสนามเด็กเล่น ๑ แห่ง เนื้อที่ ๘๒๓ ตารางวา สวนสาธารณะ ๘ แห่ง เนื้อที่ ๓,๖๖๔ ตารางวา บ่อบำบัดน้ำเสีย ๑ แห่ง เนื้อที่ ๑,๐๙๓ ตารางวา สโมสรและทะเลสาบ เนื้อที่ ๑๖,๐๖๐ ตารางวา โดยไม่มีการแบ่งส่วนโครงการ ซึ่งในการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน ผู้ฟ้องคดีได้มอบอำนาจให้นาย พ. เป็นผู้มีอำนาจจัดการยื่นเรื่องขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน นำตรวจสาธารณูปโภค รับรองเอกสาร รับใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน รับโอน ตลอดจนให้ถ้อยคำต่อเจ้าหน้าที่ โดยในระหว่างดำเนินโครงการ ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้แก้ไขแผนผังโครงการ ๕ ครั้ง ต่อมา ผู้ฟ้องคดียื่นขอแก้ไขแผนผังโครงการจัดสรรที่ดิน ครั้งที่ ๖ ต่อคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนนทบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยขอ นำที่ดินแปลงหมายเลข ๑๘๑ ซึ่งเดิมมีเนื้อที่ ๓๙ ไร่ ๒ งาน ๘๕^๕/_{๑๐} ตารางวา มาจัดแบ่งเป็นแปลงย่อยจำนวน ๑๐ แปลง โดยกำหนดหมายเลขแปลงใหม่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วมีมติไม่เห็นชอบแผนผังโครงการ และวิธีการจัดสรรที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีเสนอขอแก้ไขครั้งที่ ๖ เนื่องจากที่ดินแปลงหมายเลข ๑๘๑ ตกเป็นสาธารณูปโภคของโครงการตามมติคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดิน ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๓๓ และมติคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดิน ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๓๕



จึงไม่สามารถนำมาแก้ไขเป็นแปลงย่อยเพื่อจำหน่ายได้ ตามมาตรา ๔๓^๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติยืนตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขแผนผังโครงการจัดสรรที่ดินครั้งที่ ๖ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รวมทั้งขอให้กรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ดำเนินการแก้ไขแผนผังโครงการจัดสรรที่ดินครั้งที่ ๖

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยในเบื้องต้นว่า ที่ดินแปลงหมายเลข ๑๘๑ ตกเป็นสาธารณูปโภคของโครงการจัดสรรที่ดินหรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๓ ให้นาย พ. เป็นผู้มีอำนาจจัดการยื่นเรื่องขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน นำตรวจสาธารณูปโภค รับรองเอกสาร รับใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน รับโอน ตลอดจนให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการขอจัดสรรที่ดินโครงการพิพาท ดังนั้น ความผูกพันระหว่างผู้ฟ้องคดีกับนาย พ. ในเรื่องที่ยื่นมอบอำนาจจึงมีฐานะเป็นตัวการกับตัวแทน การที่เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ นาย พ. ได้บันทึกว่า “ได้รับเรื่องแล้ว” ในเอกสารหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๑๖/๒๓๑๗๖ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ ซึ่งเป็นเอกสารที่มีข้อความระบุว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ขอได้มีหนังสือรับทราบมติและยืนยันว่า ที่ดินแปลงที่แบ่งไว้เป็นสโมสรรจะให้เป็นสาธารณูปโภคที่มีการเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าตัวแทนของผู้ฟ้องคดีได้ทราบเรื่องการยืนยันตามเงื่อนไขให้ที่ดินแปลงที่แบ่งไว้เป็นสโมสรรเป็นสาธารณูปโภคแล้วตั้งแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ และเมื่อเป็นการกระทำภายในขอบอำนาจแห่งฐานตัวแทน จึงผูกพันตัวการตามมาตรา ๘๒๐^๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นตัวการได้ทราบข้อมูลดังกล่าวแล้วเช่นกัน ซึ่งหากเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง นาย พ. ผู้รับมอบอำนาจหรือผู้ฟ้องคดีเองก็น่าจะได้แย้งตั้งแต่แรก

^๓ พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๔๓ สาธารณูปโภคที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผังและโครงการที่ได้รับอนุญาต เช่น ถนน สวน สนามเด็กเล่น ให้ตกอยู่ในภาระจ่ายยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร และให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดสรรที่ดินที่จะบำรุงรักษาสาธารณูปโภคดังกล่าวให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้นนั้นต่อไป และจะกระทำการใดอันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจ่ายยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกมิได้

ให้ผู้จัดสรรที่ดินจัดหาธนาคารหรือสถาบันการเงินมาทำสัญญาค้ำประกันการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคซึ่งผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้น และยังอยู่ในความรับผิดชอบในการบำรุงรักษาของผู้จัดสรรที่ดินตามวรรคหนึ่งกับคณะกรรมการ และให้นำมาตรา ๒๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

^๔ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๘๒๐ ตัวการย่อมมีความผูกพันต่อบุคคลภายนอกในกิจการทั้งหลายอันตัวแทนหรือตัวแทนช่วงได้ทำไปภายในขอบอำนาจแห่งฐานตัวแทน

ประกอบกับเมื่อพิจารณาถึงเงื่อนไขที่คณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินมีมติในการประชุมครั้งที่ ๔๒/๒๕๓๓ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๓๓ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแล้วเห็นได้ว่า มีลักษณะเป็นเงื่อนไขบังคับก่อน ซึ่งหากเงื่อนไขนี้ยังไม่สำเร็จการอนุญาตก็ไม่เกิดขึ้น ดังนั้น จึงต้องรับฟังว่า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขแล้ว โดยผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ขออนุญาตได้ยืนยันว่าที่ดินแปลงที่แบ่งไว้เป็นสโมสรมะให้เป็นสาธารณูปโภคที่มีการเรียกเก็บค่าบริการ อีกทั้ง สัญญาจะซื้อขายที่ดินในโครงการ เลขที่ A ๐๙๔ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๓๗ ข้อ ๑๒ และเลขที่ D๑ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ข้อ ๑๐ ระบุว่า “ผู้ซื้อจะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อกำหนดว่าด้วยเรื่องการบริการชุมชน อันได้แก่ การบำรุงรักษาสาธารณูปโภค และส่วนบริการสาธารณะต่าง ๆ เช่น สโมสร ฯลฯ” ซึ่งแม้ว่าจะเป็นข้อกำหนดหน้าที่ของผู้จะซื้อ แต่ก็แสดงให้เห็นเจตนาของผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นผู้จะขายที่จะให้สโมสรเป็นสาธารณูปโภค ประกอบกับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ จนถึงปัจจุบัน ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการให้ที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นสโมสรและทะเลสาบโดยมีการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ซื้อที่ดินจัดสรรในโครงการนี้มาโดยตลอด จึงเท่ากับเป็นการรับรองการดำเนินการของนาย พ. ผู้รับมอบอำนาจในการจัดการยื่นเรื่องขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินแล้ว สำหรับกรณีที่ปรากฏว่า คณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินมีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๓๕ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๓๕ อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการจัดสรรที่ดิน ครั้งที่ ๑ โดยให้ที่ดินแปลงหมายเลข ๑๘๑ เป็นแปลงขาย ทั้งที่ที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นที่ตั้งสโมสรและทะเลสาบในแผนผังแรก และรับฟังว่าเป็นสาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรดังกล่าวนี้ เห็นว่า คณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินไม่ได้มีมติในประเด็นเปลี่ยนแปลงสถานะการเป็นแปลงสาธารณูปโภคของที่ดินที่ตั้งสโมสรและทะเลสาบแต่อย่างใด ซึ่งหากจะมีความเห็นเช่นนั้น จำเป็นต้องให้ปรากฏไว้มติอย่างชัดแจ้ง เนื่องจากการกระทบต่อสิทธิของผู้ซื้อที่ดินจัดสรรที่จะได้ใช้ประโยชน์ในสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ ดังนั้น ที่ดินแปลงหมายเลข ๑๘๑ ซึ่งเป็นที่ตั้งสโมสรและทะเลสาบ จึงคงมีสถานะเป็นที่ดินแปลงสาธารณูปโภค และแม้ในเวลาต่อมา จะมีการยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ และบังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ แต่สโมสรและทะเลสาบในโครงการซึ่งเป็นสาธารณูปโภคตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๘๖ ก็ยังคงเป็นสาธารณูปโภคต่อไปตามมาตรา ๖๙^๕ ประกอบมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

^๕ พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๖๙ ใบอนุญาตหรือการอนุญาตใด ๆ ที่ได้ให้ไว้ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นใบอนุญาตและการอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้



เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้รับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอแก้ไขแผนผังโครงการจัดสรรที่ดิน ครั้งที่ ๖ โดยขอแก้ไขที่ดินแปลงหมายเลข ๑๘๑ มาแบ่งเป็นแปลงย่อย ๑๐ แปลง ซึ่งในแปลงย่อย ๑๐ แปลงดังกล่าว กำหนดให้แปลงย่อยหมายเลข ๑๙๗-๒๐๒ เป็นที่ดินแปลงจำหน่าย อันมีผลให้ภายหลังการแก้ไข ที่ดินส่วนที่เป็นสโมสรรและทะเลสาบซึ่งเป็นสาธารณูปโภคและตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร ตามความในมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ มีพื้นที่ลดน้อยลงไปจากเดิม และเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวก คำขอแก้ไขแผนผังและโครงการดังกล่าว จึงขัดต่อเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ และไม่อาจกระทำได้ตามความในมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติไม่เห็นชอบแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดินที่ขอแก้ไขครั้งที่ ๖ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ยืนตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๙๓/๒๕๕๕)

๑.๔ การโอนใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๕ การบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

ภาระจำยอมในที่ดินจัดสรรเป็นภาระจำยอมที่เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายจัดสรรที่ดินซึ่งมีเจตนารมณ์ให้ผู้จัดสรรที่ดินมีหน้าที่ในการบำรุงรักษาที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภค และห้ามกระทำการใดอันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวก เพื่อป้องกันมิให้ผู้จัดสรรที่ดินนำที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคไปหาประโยชน์ในภายหลัง อันเป็นการคุ้มครองบรรดาผู้ซื้อที่ดินจัดสรรให้ได้รับสิทธิในการใช้สาธารณูปโภคที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดทำขึ้นตลอดไป ดังนั้น การพิจารณาว่าภาระจำยอมจะหมดสิ้นไปหรือไม่ จึงต้องพิจารณาจากบทบัญญัติแห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ อันเป็นกฎหมายเฉพาะที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น และพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่ใช้บังคับต่อเนื่องมา ไม่อาจนำบทบัญญัติมาตรา ๑๓๙๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นกฎหมายทั่วไปมาใช้บังคับกับกรณีของที่ดินจัดสรรได้

การที่เจ้าพนักงานที่ดินได้แจ้งให้ผู้ขอรังวัดแบ่งแยกที่ดินทราบว่าจะจดทะเบียนจัดสรรที่ดินแปลงนี้เป็นสาธารณูปโภคภายในโครงการ ต้องตกเป็นภาระจำยอม

เพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร จะกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกมิได้ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ ลงในสารบัญญัติทะเบียนของโฉนดที่ดินแปลงที่พึงได้ว่าตกเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินจัดสรรแปลงอื่นทั้งฉบับสำนักงานที่ดินและฉบับเจ้าของที่ดิน ย่อมถือเป็นการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๗๕ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อให้บุคคลภายนอกและผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึงสถานะทางกฎหมายของที่ดินแปลงดังกล่าวและสามารถตรวจสอบได้ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ยื่นคำขอรังวัดรวมโฉนดที่ดินและแบ่งแยกในนามเดิมในที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ทั้ง ๑๐ แปลง ต่อเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ปรากฏว่า ในระหว่างการดำเนินการในขั้นตอนการรังวัดรับรองแนวเขตที่ดิน นาง อ. ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงข้างเคียงได้ลงนามรับรองแนวเขตที่ดิน แต่คัดค้านการรังวัดรวมโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๑๐๘๓ โดยอ้างว่าที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นทางสาธารณะที่สามารถใช้เป็นทางเข้าออกที่ดินของตนได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ พิจารณาแล้วมีคำสั่งแจ้งผู้ฟ้องคดีทั้งสองว่า ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๑๐๘๓ ผู้จัดสรรได้จัดทำให้เป็นสาธารณูปโภคประเภทถนนเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินแปลงย่อยอื่น ๆ จึงตกเป็นภาระจำยอมตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๕๕๓/๒๕๓๗ และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๙๑-๑๒๙๒/๒๕๓๘ และข้อ ๓๐ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ จึงไม่อาจดำเนินการรวมโฉนดที่ดินตามคำขอได้ และเพื่อให้ปรากฏหลักฐานทางทะเบียน สะดวกในการตรวจสอบรวมทั้งเพื่อให้บุคคลภายนอกทราบถึงสถานะของที่ดินแปลงดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จะดำเนินการจดทะเบียนขอความว่า ที่ดินแปลงนี้เป็นสาธารณูปโภคภายในโครงการ ต้องตกเป็นภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร จะกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกมิได้ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ลงในสารบัญญัติทะเบียนของโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าวทั้งฉบับสำนักงานที่ดินและฉบับเจ้าของที่ดิน ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีคำสั่งยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ดำเนินการรังวัดเพื่อรวมโฉนดที่ดินและแบ่งแยกในนามเดิมตามคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๖๙ ได้แบ่งแยกที่ดินดังกล่าวออกเป็น ๑๙ แปลง เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้อื่นโดยแสดงออกโดยปริยายว่าได้จัดให้มีสาธารณูปโภค คือ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๖๔๐๙ เป็นทางเข้าออกที่ดินแปลงย่อย แม้จะไม่ปรากฏว่าผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินขออนุญาตจัดสรรที่ดินจากคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดิน แต่ก็ถือได้ว่าเป็นการจัดสรรที่ดินตามนิยามคำว่า “การจัดสรรที่ดิน” ในข้อ ๑^๖ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖๒ แล้ว ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๖๔๐๙ ซึ่งถูกจัดเป็นสาธารณูปโภคประเภทถนนที่ผู้จัดสรรที่ดินจัดให้มีขึ้น จึงเป็นที่ดินตามแผนผังและโครงการจัดสรรที่ดินที่ตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรรแปลงย่อยที่แบ่งแยกจากที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๖๙ ซึ่งผู้จัดสรรที่ดินหรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์คนต่อไปมีหน้าที่บำรุงรักษาให้คงสภาพดังเช่นที่จัดทำไว้ต่อไป และจะกระทำการใดอันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดยไปหรือเสื่อมความสะดวกมิได้ตามข้อ ๓๐^๗ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับเดียวกัน ที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินเดิมได้แบ่งแยกที่ดินที่ตกเป็นภาระจำยอมดังกล่าวออกเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๑๐๘๓ ในภายหลัง แม้จะยังไม่มีมีการปรับปรุงให้มีสภาพเป็นทาง แต่ภาระจำยอมเดิมย่อมติดไปกับที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๑๐๘๓ ด้วย และต่อมา แม้ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖๒ จะถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ แต่มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ก็ได้นำหลักการตามข้อ ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าวมาบัญญัติไว้เพื่อคุ้มครองให้สาธารณูปโภคที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเป็นประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรรต่อไป และผู้จัดสรรที่ดินจะพ้นจากหน้าที่บำรุงรักษาสาธารณูปโภคต่อเมื่อได้มี

^{๖-๗} ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕

ข้อ ๑ ในการประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้

“การจัดสรรที่ดิน” หมายความว่า การจัดจำหน่ายที่ดินติดต่อกันเป็นแปลงย่อยมีจำนวนตั้งแต่สิบแปลงขึ้นไป ไม่ว่าด้วยวิธีใด โดยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเป็นค่าตอบแทน และมีการให้คำมั่น หรือการแสดงออกโดยปริยายว่าจะจัดให้มีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ หรือปรับปรุงให้ที่ดินนั้นเป็นที่อยู่อาศัย ที่ประกอบการพาณิชย์ หรือที่ประกอบการอุตสาหกรรม

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๓๐ สาธารณูปโภคซึ่งผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผังและโครงการที่ได้รับอนุญาต เช่น ถนน สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น ให้ถือว่าตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร และให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดสรรที่ดินหรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์คนต่อไปที่จะบำรุงรักษากิจการดังกล่าวให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้นโดยตลอดไป และจะกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดยไปหรือเสื่อมความสะดวกมิได้

หน้าที่ในการบำรุงรักษาตามวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับในกรณีผู้จัดสรรที่ดินหรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์คนต่อไป ได้อุทิศทรัพย์สินดังกล่าวให้เป็นสาธารณประโยชน์ หรือได้อนุญาตแก่เทศบาล สุขาภิบาล หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งท้องที่ที่ดินจะจัดสรรอยู่ในเขต

การดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง^๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ ดังนั้น เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าได้มีการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และการที่ผู้อำนวยการเขตวังทองหลางได้มีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ว่า ไม่พบหลักฐานการอุทธรณ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๑๐๘๓ ให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ แสดงว่าผู้จัดสรรที่ดินยังไม่พ้นจากหน้าที่บำรุงรักษาที่ดินพิพาทที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๑๐๘๓ จึงยังคงอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร และโดยที่ภาระจำยอมในที่ดินพิพาทเป็นภาระจำยอมที่เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายจัดสรรที่ดิน ซึ่งมีเจตนารมณ์ให้ผู้จัดสรรที่ดินมีหน้าที่ในการบำรุงรักษาที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภค และห้ามกระทำการใดอันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวก เพื่อป้องกันมิให้ผู้จัดสรรที่ดินนำที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคไปหาประโยชน์ในภายหลัง อันเป็นการคุ้มครองบรรดาผู้ซื้อที่ดินจัดสรรให้ได้รับสิทธิในการใช้สาธารณูปโภคที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดทำขึ้นตลอดไป การพิจารณาว่าภาระจำยอมจะหมดสิ้นไปหรือไม่ จึงต้องพิจารณาจากบทบัญญัติแห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ฯ อันเป็นกฎหมายเฉพาะที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น และพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ ที่ใช้บังคับต่อเนื่องมา โดยไม่อาจใช้บทบัญญัติมาตรา ๑๓๙^๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเป็นกฎหมายทั่วไปมาใช้บังคับกับกรณีนี้ได้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ แม้จะไม่มีหน้าที่บำรุงรักษาที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคดังกล่าว แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองก็ไม่อาจกระทำการใดอันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ ข้อโต้แย้งของผู้ฟ้องคดีทั้งสองที่อ้างว่าได้ซื้อที่ดินพิพาทมาโดยสุจริตและที่ดินพิพาทไม่มีสภาพเป็นทาง รวมทั้งไม่มีผู้ใดใช้เป็นทางเข้าออกที่ดินมาประมาณ ๑๖ ปี ทำให้ภาระจำยอมหมดสิ้นไป จึงไม่สามารถรับฟังได้

^๔ พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๔๔ ผู้จัดสรรที่ดินจะพ้นจากหน้าที่บำรุงรักษาสาธารณูปโภคตามมาตรา ๔๓ เมื่อได้มีการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ภายหลังจากครบกำหนดระยะเวลาที่ผู้จัดสรรที่ดินรับผิดชอบการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคตามมาตรา ๒๓ (๔) แล้วตามลำดับ ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามพระราชบัญญัตินี้ หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นเพื่อรับโอนทรัพย์สินดังกล่าวไปจัดการและดูแลบำรุงรักษา ภายในเวลาที่ผู้จัดสรรที่ดินกำหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้จัดสรรที่ดิน

(๒) ผู้จัดสรรที่ดินได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อบำรุงรักษาสาธารณูปโภค

(๓) ผู้จัดสรรที่ดินจดทะเบียนโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้เป็นทางสาธารณประโยชน์

การดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกำหนด ทั้งนี้ โดยต้องกำหนดให้ผู้จัดสรรที่ดินรับผิดชอบจำนวนเงินค่าบำรุงรักษาสาธารณูปโภคส่วนหนึ่งด้วย

^๕ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๙ ภาระจำยอมนั้น ถ้ามิได้ใช้สิบปี ท่านว่าย่อมสิ้นไป



ส่วนข้อที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์ว่า โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๑๐๘๓ ที่แบ่งแยกมาจากโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๒๔๐๙ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๒ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๒๔๐๙ แบ่งแยกมาจากโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๖๙ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ เมื่อวันระยะเวลาตั้งแต่มีการแบ่งแยกมีเวลาเกินกว่า ๓ ปี จึงไม่ต้องด้วยบทบัญญัติมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ นั้น เห็นว่า การแบ่งแยกโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๒๔๐๙ ออกมาเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๑๐๘๓ แม้จะมีระยะเวลาเกินกว่า ๓ ปี นับแต่วันที่มีการแบ่งแยกโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๖๙ จำนวน ๑๙ แปลง โดยมีโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๒๔๐๙ ซึ่งเป็นสาธารณูปโภคตกอยู่ในภาระจำยอมตามข้อ ๓๐ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ฯ รวมอยู่ตั้งแต่ที่มีการแบ่งแยกในครั้งแรกแล้ว แม้จะมีการแบ่งแยกออกมาเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๑๐๘๓ โดยมีระยะเวลาเกิน ๓ ปี ภาระจำยอมก็ยังมีอยู่ทุกส่วนที่แยกออกไปตามมาตรา ๑๓๙๔^{๑๐} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อุทธรณ์ข้อนี้จึงไม่อาจรับฟังได้ และข้อที่อุทธรณ์ว่า ที่ดินพิพาทเป็นประโยชน์เฉพาะแก่ที่ดิน จำนวน ๙ แปลง ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ จึงย่อมมีสิทธิใช้สอยที่ดินพิพาทดังกล่าวได้ตามมาตรา ๑๓๓๖^{๑๑} แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน นั้น เห็นว่า โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๑๐๘๓ แบ่งกรรมสิทธิ์รวมมาจากโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๒๔๐๙ ซึ่งเป็นที่ดินที่จัดทำไว้เป็นทางเข้าออกที่ดินแปลงย่อยอื่น ๆ เนื่องจากผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๖๙ ได้แบ่งที่ดินออกเป็น ๑๙ แปลง เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ เพื่อจำหน่ายแก่บุคคลอื่นและแสดงออกโดยปริยายว่าได้จัดให้มีโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๒๔๐๙ เป็นทางเข้าออกที่ดินแปลงย่อยอื่นที่ดินแปลงดังกล่าวจึงเป็นที่ดินตามแผนผังโครงการจัดสรรที่ดินอันต้องตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินแปลงย่อยที่แบ่งแยกออกมาจากโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๖๙ ทุกแปลง ตามข้อ ๓๐ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ฯ ดังนั้น เมื่อโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๑๐๘๓ แบ่งแยกจากโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๒๔๐๙ ในภายหลัง ภาระจำยอมย่อมตกติดไปด้วย ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๑๐๘๓ จึงเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินแปลงย่อยที่แบ่งแยกออกมาจากโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๖๙ ทุกแปลง มิใช่เป็นประโยชน์เฉพาะแก่ที่ดิน จำนวน ๙ แปลง ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแต่อย่างใด อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองในข้อนี้จึงไม่อาจรับฟังได้เช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๐๐/๒๕๕๗)

^{๑๐-๑๑} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๓๖ ภายในบังคับแห่งกฎหมาย เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิใช้สอยและจำหน่ายทรัพย์สินของตน และได้ซึ่งดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้น กับทั้งมีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ และมีสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

มาตรา ๑๓๙๔ ถ้ามีการแบ่งแยกภารายทรัพย์สิน ท่านว่าภาระจำยอมยังคงมีอยู่ทุกส่วนที่แยกออก แต่ในส่วนใดภาระจำยอมนั้นมิใช่และใช้ไม่ได้ตามรูปการ ท่านว่าเจ้าของส่วนนั้นจะเรียกให้พ้นจากภาระจำยอมก็ได้

สาธารณูปโภคที่จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผังและโครงการที่ได้รับอนุญาตย่อมตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร และเป็นหน้าที่ของผู้จัดสรรที่ดินหรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์คนต่อไปที่จะบำรุงรักษากิจการดังกล่าวให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้นตลอดไปและจะกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกมิได้ ดังนั้น เมื่อมีการก่อสร้างรั้วและบ้านพักอาศัยรุกล้ำเข้ามาในถนนบนที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคของโครงการจัดสรร แม้การบุกรุกดังกล่าวจะเป็นการกระทำของบุคคลอื่น ก็ถือเป็นหน้าที่ของผู้จัดสรรที่ดินที่จะดำเนินการให้มีการรื้อถอนรั้วและบ้านพักอาศัยส่วนที่ปลูกสร้างรุกล้ำนั้น

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินให้ทำการจัดสรรที่ดินบนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๖๒๙ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๕๗๑๗ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๕๗๑๘ แขวงหนองบอน เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร รวม ๓ โฉนด รวมเนื้อที่ ๓๘ ไร่ ๒ งาน ๘๘ ตารางวา แบ่งส่วนโครงการออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนที่ ๑ ได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินตามใบอนุญาตเลขที่ ๑/๒๕๒๙ ออกให้วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๒๙ และส่วนที่ ๒ ได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินตามใบอนุญาตเลขที่ ๔๐๐/๒๕๓๑ ออกให้ ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๓๑ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ทำการรังวัดและแบ่งแยกที่ดินออกเป็นแปลงย่อย โดยมีที่ดินแปลงสาธารณูปโภค คือ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗๖๓๐ เป็นสนามเด็กเล่น โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗๖๓๑ เป็นโรงเรียนอนุบาล โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗๖๔๗ เป็นบ่อบำบัดน้ำเสีย โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗๗๘๘ เป็นที่ตั้งบ่อน้ำบาดาล และโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๖๒๙ เป็นถนนในโครงการจัดสรรที่ดิน ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงสาธารณูปโภคโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗๖๓๐ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗๖๓๑ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗๗๘๘ ไปยังทายาทของกรรมการผู้จัดการของผู้ฟ้องคดี นอกจากนี้ ได้โอนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗๖๔๗ ให้เป็นที่สาธารณประโยชน์ ซึ่งปรากฏว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗๖๓๐ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗๖๓๑ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗๗๘๘ ได้นำที่ดินดังกล่าว และที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๖๒๙ บางส่วนซึ่งเป็นถนน ไปก่อสร้างรั้วและบ้านพักอาศัย ส่วนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗๖๔๗ ตามแผนผังเป็นบ่อบำบัดน้ำเสีย แต่ผู้ฟ้องคดีได้นำไปก่อสร้างสะพานข้ามคลองหนองบอน จึงมีผู้ร้องเรียนไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งได้ส่งเรื่องให้กรมที่ดินตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ผลการตรวจสอบพบว่า มีบ้านพักอาศัยเลขที่ ๙๐๐/๒๒๖



และรั้วล้อมรอบอาณาเขตตั้งอยู่บนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗๖๓๐ (สนามเด็กเล่น) โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗๖๓๑ (โรงเรียนอนุบาล) โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗๗๘๘ (บ่อน้ำบาดาล) โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๖๒๙ (ถนน) บางส่วน คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ดินจัดสรร กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๘ เห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการทำให้สาธารณูปโภคที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผังโครงการที่ได้รับอนุญาต ซึ่งตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรรลดไปหรือเสื่อมความสะดวก จึงเป็นหน้าที่ของผู้จัดสรรที่ดินหรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์คนต่อไปที่จะบำรุงรักษากิจการดังกล่าวให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้นตลอดไป และจะกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกมิได้ ที่ประชุมจึงมีมติให้แจ้งคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการให้มีการรื้อถอนรั้วและบ้านพักอาศัยเลขที่ ๙๐๐/๒๒๖ ส่วนที่ปลูกสร้างบนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๖๒๙ บางส่วน ออกจากพื้นที่ถนนและบำรุงรักษาถนนให้คงสภาพเดิมภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่ง ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

สาธารณูปโภคที่ผู้ฟ้องคดีได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผังและโครงการที่ได้รับอนุญาตยอมตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร และเป็นหน้าที่ของผู้จัดสรรที่ดินหรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์คนต่อไปที่จะบำรุงรักษากิจการดังกล่าวให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้นตลอดไปและจะกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกมิได้ ทั้งนี้ ตามข้อ ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ การที่ผู้ฟ้องคดีโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงสาธารณูปโภคไปยังทายาทของกรรมการผู้จัดการของผู้ฟ้องคดีขณะนั้น ผู้รับโอนโฉนดที่ดินดังกล่าวจึงมีหน้าที่ในการบำรุงรักษากิจการดังกล่าวให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้นตลอดไปและจะกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกมิได้เช่นกัน การที่ผู้รับโอนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗๖๓๐ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗๖๓๑ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗๗๘๘ ได้นำที่ดินดังกล่าวซึ่งเป็นสาธารณูปโภคประเภทสนามเด็กเล่น โรงเรียนอนุบาล และบ่อน้ำบาดาล ตามลำดับ พร้อมทั้งนำที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๖๒๙ บางส่วน ซึ่งเป็นถนน ไปก่อสร้างรั้วและบ้านพักอาศัยเลขที่ ๙๐๐/๒๒๖ จึงเป็นการกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกตามข้อ ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ฯ แล้ว เมื่อประกาศของ

คณะปฏิวัติฉบับดังกล่าวถูกยกเลิกโดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้ใบอนุญาตหรือการอนุญาตใด ๆ ที่ได้ให้ไว้ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖๒ ที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นใบอนุญาตและการอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ดังนั้น เมื่อพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ มีผลใช้บังคับ ใบอนุญาตจัดสรรที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีได้รับตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖๒ จึงถือเป็นใบอนุญาตและการอนุญาตตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ การบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและการบริการสาธารณะ ตามข้อ ๓๐ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับดังกล่าว จึงต้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ การที่ผู้รับโอนที่ดินแปลงสาธารณูปโภคทั้ง ๓ แปลง ได้ปลูกสร้างรั้วและบ้านพักอาศัยในที่ดินสาธารณูปโภคทั้ง ๓ แปลง และในบางส่วนของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๖๒๙ ซึ่งเป็นถนน ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงเป็นกรณีที่ผู้รับโอนที่ดินและผู้ฟ้องคดีกระทำการอันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวก ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติข้างต้น อีกทั้ง มาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง^{๑๒} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวยังกำหนดว่า การบำรุงรักษาสาธารณูปโภคให้นำมาตรา ๕๒^{๑๓} มาใช้บังคับแก่การจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖๒ ด้วยโดยอนุโลม การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๘ มีมติแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการให้มีการรื้อถอนรั้วและบ้านพักอาศัยเลขที่ ๙๐๐/๒๖๖ ส่วนที่ปลูกสร้างบนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๖๒๙ บางส่วน ออกจากพื้นที่ถนน และบำรุงรักษาถนนให้คงสภาพเดิมภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่ง และมีคำสั่งตามหนังสือสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่ มท ๐๕๑๗.๒/๔๗๑๙ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้จัดสรรที่ดินดำเนินการตามมติดังกล่าว จึงเป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ และเป็นการกระทำโดยชอบ

^{๑๒-๑๓} พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๕๒ ในกรณีที่ผู้จัดสรรที่ดินกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมตามมาตรา ๔๓ ลดไปหรือเสื่อมความสะดวก หรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้ผิดไปจากแผนผัง โครงการ หรือวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย มีอำนาจสั่งให้ผู้จัดสรรที่ดินระงับการกระทำนั้น และบำรุงรักษาสาธารณูปโภคให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้น หรือดำเนินการตามแผนผัง โครงการ หรือวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการภายในระยะเวลาที่กำหนด

มาตรา ๗๐ การบำรุงรักษาสาธารณูปโภคให้นำมาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ มาใช้บังคับแก่การจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖๒ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ด้วยโดยอนุโลม



ด้วยกฎหมายแล้ว อนึ่ง สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีมิใช่เป็นผู้ก่อสร้างบ้านและรั้วบนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๖๒๙ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีหน้าที่รื้อรั้วตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ยื่นคำขอจัดสรรที่ดินและได้รับใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน เมื่อตามแผนผังการจัดสรรที่ดินกำหนดให้ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๖๒๙ เป็นสาธารณูปโภคประเภทถนน ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่บำรุงรักษาสาธารณูปโภคดังกล่าวให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้นนั้นต่อไป เมื่อมีการก่อสร้างรั้วและบ้านพักอาศัยเลขที่ ๙๐๐/๒๒๖ รุกล้ำเข้ามาในถนนบนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๖๒๙ จึงเป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้จัดสรรที่ดินที่จะดำเนินการให้มีการรื้อถอนรั้วและบ้านพักอาศัยเลขที่ ๙๐๐/๒๒๖ ส่วนที่ปลูกสร้างรุกล้ำเข้ามาในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๖๒๙ ดังกล่าวนี้นี้ด้วย อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๒๑/๒๕๕๗)

๑.๖ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

การที่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจะยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเพื่อดำเนินการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้ ต้องเป็นกรณีผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจากผู้จัดสรรที่ดินที่ได้รับใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน และได้รับความเห็นชอบแผนผังโครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดินจากคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๕๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ แล้วเท่านั้น ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดไม่รับคำขอจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรด้วยเหตุที่โครงการจัดสรรที่ดินดังกล่าวมิได้ขออนุญาตจัดสรรที่ดิน จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

บริษัท ธ. เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เนื้อที่ ๑๓๗ ไร่ ๖๒ ตารางวา โดยบริษัทได้ทำการรังวัดแบ่งแยกที่ดินออกเป็นที่ดินแปลงย่อย เพื่อจำหน่ายตามโครงการหมู่บ้านจัดสรร พ. และจัดให้มีสาธารณูปโภคต่าง ๆ และการบริการสาธารณะตามใบโฆษณาเชิญชวนโครงการหมู่บ้านจัดสรร พ. พร้อมทั้งได้ดำเนินการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน แต่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แจ้งว่า หลักฐานแสดงสิทธิในที่ดินดังกล่าวไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะยื่นคำขออนุญาตตามข้อ ๑๑ แห่งประกาศ

ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ต่อมา ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร ได้ประชุมเพื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และเห็นชอบให้ผู้ฟ้องคดีเป็นตัวแทนยื่นขอจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นคำขอลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๙ ขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พ. แต่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ไม่รับคำขอจดทะเบียนฯ โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากโครงการดังกล่าวมิได้ขออนุญาตจัดสรรที่ดินตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๖ฯ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และได้รับแจ้งว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ว่าการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรต้องเป็นโครงการที่ได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ หรือตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๖ฯ แล้วแต่กรณี โดยผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจะต้องแต่งตั้งตัวแทนยื่นคำขอจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง สำหรับโครงการ พ. นั้น บริษัท ธ. ซึ่งเป็นผู้ถือสิทธิครอบครองตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ได้ทำการรังวัดแบ่งแยกที่ดินเป็นแปลงย่อยจำนวน ๑๐๘ แปลง เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน และเนื่องจากหนังสือรับรองการทำประโยชน์ดังกล่าว มิใช่หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน จึงไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องยื่นขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ดังนั้น แม้โครงการหมู่บ้านจัดสรร พ. จะดำเนินการแบ่งแยกและจัดจำหน่ายอันเข้าลักษณะจัดสรรที่ดิน แต่เมื่อไม่มีกฎหมายสนับสนุนให้จัดตั้งนิติบุคคลก็ไม่สามารถจะตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้ จึงมีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ไม่รับจดทะเบียนฯ และให้มีการดำเนินการรับจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พ. ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่บริษัท ธ. แบ่งแยกที่ดินของตนออกเป็นแปลงย่อย ๑๐๘ แปลง เพื่อจำหน่าย โดยมีการให้คำมั่นว่าจะจัดให้มีสาธารณูปโภค มีลักษณะเป็นการจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๖ฯ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะนั้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากที่ดินที่ทำการจัดสรรดังกล่าวเป็นที่ดินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) มิใช่โฉนดที่ดินอันเป็นหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน บริษัท ธ. จึงไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องยื่น



คำขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินตามข้อ ๑๐^{๔๔} ประกอบกับข้อ ๑๑^{๔๕} แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับดังกล่าว ดังนั้น การที่บริษัท ธ. ไม่ได้รับใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน บริษัท ธ. จึงมิใช่ผู้จัดสรรที่ดินตามข้อ ๑ ของประกาศคณะปฏิวัติฉบับเดียวกัน เมื่อต่อมามีการตราพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน และมีผลเป็นการยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ฯ ซึ่งบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน มาตรา ๖๙^{๔๖} ได้บัญญัติรับรองสถานะของใบอนุญาตหรือการอนุญาตที่ได้ให้ไว้ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไป โดยให้ถือว่าเป็นใบอนุญาตและการอนุญาตตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน และมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้นำมาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ ของพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน มาใช้บังคับแก่การจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าวโดยอนุโลม และวรรคสาม บัญญัติให้นำมาตรา ๔๔ ของพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน มาใช้บังคับในกรณีเกี่ยวกับการพ้นจากความเป็นสาธารณูปโภคของผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้รับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ฯ หรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภค และวรรคสี่ บัญญัติให้สิทธิผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนที่ดินแปลงย่อยตามแผนผังโครงการ อาจยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา เพื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านได้ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้รับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ฯ

^{๔๔-๔๕} ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕

ข้อ ๑๐ ห้ามมิให้ผู้ใดทำการจัดสรรที่ดิน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ การขอและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง และให้เสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ข้อ ๑๑ ผู้ขอทำการจัดสรรที่ดินต้องแสดงหลักฐานและรายละเอียดดังต่อไปนี้ด้วย คือ

(๑) ถ้าผู้ขอมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ขอจัดสรร ให้แสดงโฉนดที่ดินนั้น ถ้ายังไม่มีกรรมสิทธิ์ ให้แสดงหลักฐานการจะได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น

(๒) แผนผังแสดงจำนวนแปลงย่อยที่ขอจัดสรรและเนื้อที่โดยประมาณของแต่ละแปลง

(๓) โครงการปรับปรุงที่ดินที่ขอจัดสรร การจัดให้มีสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะต่าง ๆ รวมทั้งการปรับปรุงอื่น ๆ ตามควรแก่สภาพของท้องถิ่น โดยแสดงแผนผังรายละเอียดและรายการก่อสร้าง ประมาณการค่าก่อสร้าง และกำหนดเวลาที่จะจัดทำให้แล้วเสร็จด้วย

(๔) วิธีการจำหน่ายที่ดินและการชำระค่าตอบแทน

(๕) การผูกพันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่ขอจัดสรรนั้น

(๖) ที่ตั้งสำนักงานของผู้ขอ

(๗) หลักฐานและรายละเอียดอื่น ๆ ที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรตามความจำเป็น

ในกรณีที่ผู้ขอจัดสรรที่ดินเป็นนิติบุคคล ให้แสดงหลักฐานการเป็นนิติบุคคลด้วย

^{๔๖} พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๖๙ ใบอนุญาตหรือการอนุญาตใด ๆ ที่ได้ให้ไว้ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นใบอนุญาตและการอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้

หรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภค มิได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบำรุงรักษากิจการอันเป็นสาธารณูปโภค จึงเห็นได้ว่า การที่ผู้จัดสรรที่ดินจะพ้นจากหน้าที่บำรุงรักษาสาธารณูปโภคตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง (๑) หรือผู้ซื้อที่ดินจัดสรรอาจยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเพื่อดำเนินการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะตามมาตรา ๔๕^{๑๗} แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ ได้ ต้องเป็นกรณีผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจากผู้จัดสรรที่ดินที่ได้รับใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน และได้รับความเห็นชอบแผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดินจากคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดิน ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๘๖๖ หรือคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ แล้วเท่านั้น ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรโครงการ พ. และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๘๙/๒๕๕๖)

๑.๗ การยกเลิกการจัดสรรที่ดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

^{๑๗} พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๓

มาตรา ๔๕ การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนแปลงย่อยตามแผนผังโครงการมีมติให้จัดตั้ง และแต่งตั้งตัวแทนยื่นคำขอจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาพร้อมด้วยข้อบังคับที่มีรายการตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

(๑) ชื่อนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

(๒) วัตถุประสงค์

(๓) ที่ตั้งสำนักงาน

(๔) ข้อกำหนดเกี่ยวกับจำนวนกรรมการ การเลือกตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร

(๕) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินงาน การบัญชี และการเงิน

(๖) ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

(๗) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่

การขอจดทะเบียนจัดตั้ง การควบ การยกเลิก และการบริหารนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง



๒. อาคารชุด

๒.๑ การจดทะเบียนอาคารชุด

พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ มีเจตนารมณ์ที่ให้นำหลักกฎหมายในเรื่องกรรมสิทธิ์ร่วมมาใช้แก้ปัญหาในด้านที่อยู่อาศัย จึงกำหนดให้มีทรัพย์ส่วนบุคคลและทรัพย์ส่วนกลางในอสังหาริมทรัพย์เดียวกันได้ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องสิทธิและหน้าที่ของเจ้าของทรัพย์ส่วนบุคคลและเจ้าของร่วม จึงต้องจัดให้มีการจดทะเบียนอาคารชุดเพื่อให้บุคคลทราบชัดเจนว่า ส่วนใดเป็นทรัพย์ประเภทใดของอาคาร

เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบสภาพที่ดินและอาคารที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดตามข้อ ๖ ของระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าอาคารนั้นได้ปลูกสร้างในที่ดินตามโฉนดที่ดินที่ยื่นขอจดทะเบียนอาคารชุด ทรัพย์ส่วนกลางและทรัพย์ส่วนบุคคลตรงตามรายการที่ผู้ขอจดทะเบียนยื่นไว้เป็นหลักฐานประกอบคำขอจดทะเบียนอาคารชุด และเห็นควรจดทะเบียนเป็นอาคารชุดได้ ดังนั้น การที่นายทะเบียนอาคารชุดรับจดทะเบียนอาคารดังกล่าวเป็นอาคารชุดจึงชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดแล้ว

เมื่อที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๒ ที่มีการก่อสร้างเป็นถนนเพื่อให้การจราจรแก่ที่ดินทุกแปลง และที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๒๓ ที่ก่อสร้างอาคารร้านค้า ไม่ได้จดทะเบียนเป็นทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุด ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นย่อมมีสิทธิที่จะนำโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าวไปจดทะเบียนและภาระจำยอมให้กับที่ดินแปลงอื่นได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารชุดรวมห้าโครงการ (แบบ อ.๑) เลขที่ ๑๑๓๑/๒๕๓๖ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๓๖ ในโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๗๓๑ ใบอนุญาตเลขที่ ๖๒/๒๕๓๗ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๓๗ ในโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๗๓๑ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๒๒ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๒๓ ใบอนุญาตเลขที่ ๖๒๓/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๓๘ ในโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๒๒ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๒๓ โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๗๓๑ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๗๐๑๘ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๗๐๑๙ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๗๐๒๐ ใบอนุญาตเลขที่ ๖๒๔/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๓๘ และใบอนุญาตเลขที่ ๒๘๘/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ ในโฉนดที่ดินแปลงเดียวกับใบอนุญาตเลขที่ ๖๒๓/๒๕๓๘ เป็นอาคาร ค.ส.ล. ๘ ชั้น และชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยและจอดรถยนต์ และเมื่อ

ก่อสร้างเสร็จ เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกใบรับรองการก่อสร้าง (แบบ อ.๖) ว่าเป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ทั้งนี้ ในการก่อสร้างอาคารชุดนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้จัดให้มีที่จอดรถ ที่กั๊บลรต และทางเข้าออกของรต ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๑๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช ๒๕๑๗ และต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้มีการแบ่งแยกและรวมโฉนดที่ดินที่ใช้ในการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าว แต่ก็ยังคงจัดให้มีที่จอดรถ ที่กั๊บลรต และทางเข้าออกของรตอยู่ แต่โดยที่ปรากฏว่าในการจดทะเบียนอาคารชุดทั้งห้าดังกล่าว หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด ได้มีการบันทึกรายละเอียดว่า แต่ละอาคารชุดมีทรัพย์ใดเป็นทรัพย์ส่วนกลางและทรัพย์ส่วนบุคคล โดยไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้นำโฉนดที่ดินที่ใช้เป็นถนนทางเข้าออก ที่จอดรถยนต์ สระว่ายน้ำ และสโมสรมาจดทะเบียนเป็นทรัพย์ส่วนกลาง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้นำที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๒ ก่อสร้างเป็นถนนเพื่อให้ภาระจำยอมแก่ที่ดินทุกแปลง นำที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๒๓ ก่อสร้างอาคารร้านค้า รวมทั้งนำโฉนดที่ดินที่ก่อสร้างกับถนนไปจดทะเบียนจำนองและจดทะเบียนภาระจำยอมให้กับที่ดินข้างเคียง และเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งฟื้นฟูกิจการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และตั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นผู้ทำการแทน ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจึงมีหนังสือร้องขอให้กรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และอธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพิกถอนการจดทะเบียนดังกล่าว และขอให้มีคำสั่งให้แก้ไขนำทรัพย์ส่วนกลางมาจดทะเบียนให้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมิได้ดำเนินการแต่อย่างใด โดยมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ซึ่งแจ้งว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เร่งดำเนินการพิจารณาสั่งแก้ไขให้ทรัพย์ส่วนกลางของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจดทะเบียนให้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติอาคารชุดฯ และเพิกถอนนิติกรรมจำนองและภาระจำยอมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๖๑

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

พระราชบัญญัติอาคารชุดฯ มีเจตนารมณ์ที่ให้นำหลักกฎหมายในเรื่องกรรมสิทธิ์ร่วมมาใช้แก้ปัญหาในด้านที่อยู่อาศัย จึงกำหนดให้มีทรัพย์ส่วนบุคคลและทรัพย์ส่วนกลางในอสังหาริมทรัพย์เดียวกันได้ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องสิทธิและหน้าที่ของเจ้าของทรัพย์ส่วนบุคคลและเจ้าของรวม จึงต้องจัดให้มีการจดทะเบียนอาคารชุดเพื่อให้บุคคลทราบชัดเจนว่า ส่วนใดเป็นทรัพย์ประเภทใดของอาคาร เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารชุดรวมห้าโครงการ (แบบ อ.๑) เป็นอาคาร ค.ส.ล. ๘ ชั้น และชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยและจอดรถยนต์ และเมื่อก่อสร้างเสร็จ



เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกใบรับรองการก่อสร้าง (แบบ อ.๖) ว่าเป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร และตามข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้จัดให้มีที่จอดรถที่กัลปพฤกษ์ และทางเข้าออกของรถ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๑๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ และแม้ต่อมาจะได้มีการแบ่งแยกและรวมโฉนดที่ดินที่ใช้ในการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ก็ยังจัดให้มีที่จอดรถ ที่กัลปพฤกษ์ และทางเข้าออกของรถตามที่กฎหมายกำหนด การก่อสร้างอาคารชุดดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนอาคารชุดทั้งห้าโดยมีหลักฐานและเอกสารตามที่กฎหมายและระเบียบดังกล่าวกำหนดไว้ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพที่ดินและอาคารที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดตามข้อ ๖^{๔๔} ของระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๓ คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า อาคารนั้นได้ปลูกสร้างในที่ดินตามโฉนดที่ดินที่ยื่นขอจดทะเบียนอาคารชุด ทรัพย์สินกลางและทรัพย์สินบุคคลตรงตามรายการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ยื่นไว้เป็นหลักฐานประกอบคำขอจดทะเบียนอาคารชุดแล้ว และเห็นควรจดทะเบียนเป็นอาคารชุดได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รับผิดชอบอาคารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นอาคารชุด จึงชอบด้วยพระราชบัญญัติอาคารชุดฯ แล้ว

ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าอ้างว่า การรับผิดชอบอาคารชุด โดยนำโฉนดที่ดินมายื่นขอจดทะเบียนอาคารชุดไม่ตรงกับโฉนดที่ดินที่ระบุไว้ในใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.๑) และใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.๖) เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้นำโฉนดที่ดินตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตก่อสร้างอาคารและใบรับรองการก่อสร้างอาคารไปรวมกับโฉนดที่ดินแปลงอื่นและแบ่งแยกในนามเดิม ที่ดินตามโฉนดที่ดินที่นำมาขอจดทะเบียนอาคารชุดจึงเป็นส่วนหนึ่งของโฉนดที่ดินที่ระบุไว้ในใบอนุญาตก่อสร้างอาคารและใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีหน้าที่ตรวจสอบที่ดินที่นำมาขอจดทะเบียนอาคารชุดตามข้อ ๖ (๑) ของระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยอาคารชุดฯ ว่า อาคารนั้น

^{๔๔} ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๓

ข้อ ๖ การไปตรวจสอบสภาพที่ดินและอาคารที่ขอจดทะเบียนอาคารชุด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบ หรือจะมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เห็นสมควรไปทำการแทนก็ได้ การตรวจสอบให้ตรวจสอบดังนี้

- (๑) อาคารนั้นได้ปลูกสร้างในที่ดินตามโฉนดที่ดินที่ยื่นคำขอยื่นมาหรือไม่
- (๒) ทรัพย์สินบุคคลและทรัพย์สินกลางตรงกับหลักฐานที่ยื่นเพียงใดหรือไม่
- (๓) ห้องชุดมีความกว้าง ความยาว ความสูง เนื้อที่และเลขที่ถูกต้องกับหลักฐานที่ยื่นหรือไม่
- (๔) อาคารนั้นสามารถใช้เป็นอาคารชุดโดยแยกเป็นกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินบุคคลและทรัพย์สินกลางได้

เมื่อได้ตรวจสอบที่ดินและอาคารที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดแล้ว ให้ผู้ไปตรวจบันทึกผลการตรวจและความเห็นประกอบเรื่องไว้ด้วย หากตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่ามีรายการใดไม่ถูกต้อง ให้แจ้งผู้ยื่นคำขอจัดการแก้ไขภายในเวลาอันสมควร



ได้ปลูกสร้างในที่ดินตามโฉนดที่ดินที่ผู้ยื่นขอมาหรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ปลูกสร้างอาคารในโฉนดที่ดินตามที่ยื่นขอมา การจดทะเบียนอาคารชุดดังกล่าวจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย และที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าอ้างว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รับจดทะเบียนอาคารชุดโดยไม่นำโฉนดที่ดินที่เป็นถนน ทางเข้าออก ทางวิ่งของรถ สระว่ายน้ำ และสโมสรมาจดทะเบียนเป็นทรัพย์สินส่วนกลางเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย นั้น เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีหน้าที่ตรวจสอบว่าทรัพย์สินส่วนบุคคลและทรัพย์สินส่วนกลางตรงกับหลักฐานที่ยื่นเพียงใดหรือไม่ ตามข้อ ๖ (๒) ของระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยอาคารชุดฯ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุดได้บันทึกที่รายละเอียดว่า แต่ละอาคารชุดมีทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินส่วนกลาง และทรัพย์สินส่วนบุคคล ซึ่งตรงกับรายการทรัพย์สินส่วนบุคคลและทรัพย์สินส่วนกลางที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ยื่นขอจดทะเบียนอาคารชุด การจดทะเบียนอาคารชุดดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ไม่นำโฉนดที่ดินที่เป็นถนน ทางเข้าออก ทางวิ่งของรถ ที่จอดรถ สระว่ายน้ำ และสโมสร ไปจดทะเบียนเป็นทรัพย์สินส่วนกลางดังที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าอ้างนั้น กรณีดังกล่าวอาจเป็นการกระทำที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงในการซื้อขายห้องชุดที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจะต้องไปดำเนินการใช้สิทธิในทางแพ่งต่อไป และเมื่อที่ดินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ไม่ได้จดทะเบียนเป็นทรัพย์สินส่วนกลาง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ในฐานะผู้มีการมสิทธิ์ในที่ดินนั้น จึงมีสิทธิที่จะนำโฉนดที่ดินไปจดจำนอง และภาระจำยอมได้ ดังนั้น เมื่อการจดทะเบียนอาคารชุดทั้งห้ารายการเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงไม่มีหน้าที่ต้องดำเนินการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ นำโฉนดที่ดินที่เป็นถนนทางเข้าออก ทางวิ่งของรถ ที่จอดรถ สระว่ายน้ำ และสโมสรมาจดทะเบียนเป็นทรัพย์สินส่วนกลางและดำเนินการเพิกถอนการจดจำนองและภาระจำยอมแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๖๔/๒๕๕๗)

๒.๒ กรรมสิทธิ์ในห้องชุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๓ หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๒.๔ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับห้องชุด

ในกรณีที่ศาลแขวงพระโขนงมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่ามีการใช้หนังสือมอบอำนาจปลอมประกอบกรณียื่นขอจดทะเบียนโอนขายห้องชุด และเจ้าพนักงานที่ดินได้ดำเนินการจดทะเบียนโอนห้องชุดให้แก่ผู้ฟ้องคดีไปโดยหลงเชื่อว่าหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวเป็นเอกสารที่แท้จริง เจ้าพนักงานที่ดินย่อมมีอำนาจที่จะเพิกถอนการจดทะเบียนห้องชุดดังกล่าวได้ ตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมผู้ฟ้องคดีและนาย ว. สามีผู้ฟ้องคดี เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุดเลขที่ ๒๗/๑๐๕ อาคารชุดสุขุมวิทปาร์ค ตำบลคลองตัน อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอต่อเจ้าหน้าที่ของอธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอจดทะเบียนขายกรรมสิทธิ์ห้องชุดเฉพาะส่วนของนาย ว. ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยอ้างหนังสือมอบอำนาจฉบับลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๓ ของนาย ว. ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการให้ตามคำขอ ต่อมา วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๕ ผู้รับมอบอำนาจของนาย ว. ได้ยื่นคำขออายัดห้องชุดดังกล่าว โดยอ้างว่า นาย ว. ไม่เคยมอบอำนาจหรือลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจฉบับลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๓ ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง ได้มีคำสั่งรับอายัดมีกำหนด ๓๐ วัน และได้มีหนังสือแจ้งให้นาย ว. และผู้ฟ้องคดีทราบ หลังจากนั้น ผู้รับมอบอำนาจของนาย ว. ได้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง เพิกถอนและแก้ไขรายการจดทะเบียนดังกล่าว โดยได้ยื่นสำเนาคำพิพากษาศาลแขวงพระโขนง คดีอาญาหมายเลขดำที่ ๔๗๔๓/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๗ เรื่อง ความรับผิดชอบเกี่ยวกับเอกสารระหว่างนาย ว. โจทก์ ผู้ฟ้องคดี จำเลย โดยพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานปลอมเอกสารใช้เอกสารปลอม และแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จในเอกสารราชการ ซึ่งคดีถึงที่สุดแล้ว สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครเห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีได้นำหนังสือมอบอำนาจที่ปลอมลายมือชื่อของนาย ว. ไปประกอบการยื่นคำขอจดทะเบียนขายเฉพาะส่วนของนาย ว. ในห้องชุดเลขที่ ๒๗/๑๐๕ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสัญญาขายเฉพาะส่วนฉบับลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย จะต้องดำเนินการเพิกถอนรายการจดทะเบียนตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงมีหนังสือแจ้งนาย ว. และผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือคัดค้านการเพิกถอนการจดทะเบียนดังกล่าวโดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีกับนาย ว. เป็นสามีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายได้ร่วมกันซื้อห้องชุดเลขที่ ๒๗/๑๐๕ เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย โดยก่อนที่จะมีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด นาย ว. ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจหลายฉบับโดยมิได้กรอกข้อความใด ๆ ผู้ฟ้องคดีได้กรอกข้อความลงในหนังสือมอบอำนาจของนาย ว.

ฉบับลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๓ ตามเจตนาของนาย ว. และนำไปยื่นจดทะเบียนขายเฉพาะส่วน เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งเพิกถอนรายการจดทะเบียนขายเฉพาะส่วนหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดเลขที่ ๒๗/๑๐๕ ระหว่าง นาย ว. ผู้ขาย กับ ผู้ฟ้องคดี ผู้ซื้อ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนดังกล่าว ซึ่งได้มีการเสนอเรื่องต่อให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณา แต่ได้รับแจ้งผลการยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งเพิกถอนรายการจดทะเบียนขายเฉพาะส่วนหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดเลขที่ ๒๗/๑๐๕ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ศาลแขวงพระโขนงมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่า ผู้ฟ้องคดีได้ปลอมหนังสือมอบอำนาจของนาย ว. และนำหนังสือมอบอำนาจปลอมดังกล่าว ประกอบการยื่นคำขอจดทะเบียนโอนขายห้องชุดเลขที่ ๒๗/๑๐๕ อาคารสุขุมวิทปาร์ค เฉพาะส่วนของนาย ว. ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และเจ้าพนักงานที่ดินได้ดำเนินการจดทะเบียนโอนห้องชุดให้แก่ผู้ฟ้องคดีไป โดยหลงเชื่อว่าหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวเป็นเอกสารที่แท้จริง จึงพิพากษาว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการปลอมเอกสาร ใช้เอกสารปลอม และแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จในเอกสารราชการตามมาตรา ๒๖๔ วรรคสอง มาตรา ๒๖๘ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๒๖๔ วรรคสอง และมาตรา ๒๖๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ดังนั้น การดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับห้องชุดพิพาทจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจที่จะเพิกถอนได้ตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง^{๑๙} แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุดฯ ด้วยเหตุนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้เพิกถอนรายการจดทะเบียนขายเฉพาะส่วนในห้องชุดเลขที่ ๒๗/๑๐๕ ระหว่างนาย ว. ผู้ขาย กับผู้ฟ้องคดี ผู้ซื้อ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๐/๒๕๕๖)

^{๑๙} พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๒๔ เมื่อปรากฏว่า การออกหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับห้องชุด หรือการจดทะเบียนรายการในสารบัญสำหรับจดทะเบียนตลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเพิกถอนหรือแก้ไขได้ แล้วแต่กรณี



๒.๕ นิติบุคคลอาคารชุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๖ การเลิกอาคารชุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

บทที่ ๑๕

คดีปกครองเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

๑. การจัดการเลือกตั้ง

๑.๑ การจัดให้มีหรือไม่จัดให้มีการเลือกตั้ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ การแบ่งเขตการเลือกตั้ง

คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจหน้าที่ในการออกประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตตามมาตรา ๑๐ (๒) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงย่อมมีอำนาจที่จะใช้ดุลพินิจพิจารณาแบ่งเขตเลือกตั้งภายในขอบเขตที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องบัญญัติไว้ ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าว คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมอบหมายให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเสนอแนะการแบ่งเขตเลือกตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน

เมื่อปรากฏว่า ในการกำหนดเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบกับการแบ่งเขตเลือกตั้งตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ซึ่งการแบ่งเขตเลือกตั้งดังกล่าวเป็นรูปแบบที่มีจำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งใกล้เคียงกันมากที่สุดและมีพื้นที่ติดต่อกัน ประกอบกับเป็นรูปแบบที่เกิดจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ มติการแบ่งเขตเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งดังกล่าวจึงเป็นมติที่มีเหตุผลอันสมควรและเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยมาตรา ๙๕ วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบกับมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งหกเป็นผู้มีภูมิลำเนาในท้องที่จังหวัดปราจีนบุรีและมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ฟ้องว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑)



ได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้งแรกภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔ การกำหนดให้จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในส่วนของจังหวัดปราจีนบุรี มีจำนวน ๓ คน (ประชากรจำนวน ๔๖๖,๕๗๒ คน) และแจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งให้มีจำนวนเท่ากับจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะพึงมี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณามีมติเห็นชอบให้กำหนดรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งไว้รวม ๔ รูปแบบ และได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าว ผลการรับฟังความคิดเห็นปรากฏว่าประชาชนเสนอรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งรูปแบบใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกหนึ่งรูปแบบ ซึ่งมีความสะดวกในการสัญจร แต่ละเขตมีพื้นที่ติดต่อกัน และมีจำนวนประชาชนในแต่ละเขตใกล้เคียงกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงกำหนดรูปแบบดังกล่าวให้เป็นรูปแบบที่ ๕ เพิ่มเติม พร้อมทั้งจัดทำเหตุผลเพื่อเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยมีข้อเสนอว่ารูปแบบที่ ๕ มีความเหมาะสมอยู่ในลำดับที่หนึ่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วมีมติให้แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดปราจีนบุรีตามรูปแบบที่ ๕ เนื่องจากพื้นที่ในแต่ละเขตเลือกตั้งมีพื้นที่ติดต่อกันและมีจำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งใกล้เคียงกัน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดและท้องที่ที่ประกอบเป็นแต่ละเขตเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้งแรกภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ในส่วนของจังหวัดปราจีนบุรี กำหนดให้มีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๓ คน มีจำนวนเขตเลือกตั้ง ๓ เขต โดยกำหนดเขตเลือกตั้งตามรูปแบบที่ ๕ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การแบ่งเขตเลือกตั้งตามประกาศดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรควรจะต้องแบ่งแต่ละเขตเลือกตั้งให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตละหนึ่งคนเหมือนในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ไม่มีการแบ่งอำเภอเดี่ยวออกเป็นหลายเขตเลือกตั้ง การเปลี่ยนการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่โดยแบ่งอำเภอใหญ่เป็นหลายเขตจะทำให้ประชาชนเกิดความสับสน สิ้นเปลืองงบประมาณในการประชาสัมพันธ์ ประชาชนเกิดความแตกแยก ทั้งยังเกิดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ของราชการ และมีความยุ่งยากในการจัดระบบงบประมาณ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ฉบับลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่กำหนดเขตเลือกตั้งสมาชิกสภา



ผู้แทนราษฎรของจังหวัดปราจีนบุรี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จัดทำรูปแบบการแบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรีเสียใหม่ทั้งหมดโดยให้ยึดถือตามรูปแบบการแบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ให้แต่ละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๑ คน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจหน้าที่ออกประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตามมาตรา ๑๐ (๒) และ (๙)^๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงมีอำนาจที่จะใช้ดุลพินิจพิจารณาแบ่งเขตเลือกตั้งภายในขอบเขตหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องบัญญัติไว้ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาจมอบหมายให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เสนอแนะการแบ่งเขตเลือกตั้งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตามนัยมาตรา ๑๙ (๒)^๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้งแรกภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔ และแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งให้มีจำนวนเท่ากับ

^{๑-๒} พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๑๐ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑.๒

๑.๒

(๒) ออกประกาศหรือวางระเบียบกำหนดการทั้งหลายอันจำเป็น หรือดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ และกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้การเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

๑.๒

๑.๒

(๙) ดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและการเลือกตั้งแบบสัดส่วน และการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งจัดให้มีบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

๑.๒

๑.๒

มาตรา ๑๙ คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมอบหมายให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑.๒

๑.๒

(๒) เสนอแนะการแบ่งเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง

๑.๒

๑.๒



จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะพึงมี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงกำหนดรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไว้รวม ๔ รูปแบบ และได้มีประกาศการรับฟังความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้ประชาชนในจังหวัดเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้ง ๔ รูปแบบ จากการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวปรากฏว่าได้มีการเสนอความเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งรูปแบบใหม่เพิ่มเติม และในการประชุมผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติกำหนดให้รูปแบบดังกล่าวเป็นรูปแบบที่ ๕ และเห็นชอบกับรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งรูปแบบที่ ๕ ว่ามีความเหมาะสมลำดับที่ ๑ เนื่องจากค่าเฉลี่ยประชากรใกล้เคียง มีความเป็นชุมชน การสัญจรไปมาสะดวก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือเสนอรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดปราจีนบุรี รูปแผนที่ รายละเอียดพื้นที่ประกอบแต่ละเขตเลือกตั้ง และจำนวนราษฎรในเขตเลือกตั้งและผลต่างของจำนวนเฉลี่ยราษฎรต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคนในแต่ละเขตเลือกตั้ง พร้อมความเห็นเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติให้แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดปราจีนบุรีตามรูปแบบที่ ๕ ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เสนอ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกประกาศ เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดและท้องที่ที่ประกอบเป็นแต่ละเขตเลือกตั้งในส่วนของจังหวัดปราจีนบุรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ การดำเนินการออกประกาศดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และขั้นตอนในการพิจารณาออกประกาศที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องดังกล่าวกำหนดแล้ว

สำหรับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในจังหวัดที่มีมากกว่าหนึ่งเขตนั้น บทบัญญัติมาตรา ๙๔ วรรคห้า^๓ ของรัฐธรรมนูญ

^๓ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔

มาตรา ๙๔

ฯลฯ

ฯลฯ

จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไม่เกินหนึ่งคน ให้ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง และจังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เกินหนึ่งคน ให้แบ่งเขตจังหวัดออกเป็นเขตเลือกตั้งมีจำนวนเท่าจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึงมี โดยจัดให้แต่ละเขตเลือกตั้งมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคน และในกรณีที่จังหวัดใดมีการแบ่งเขตเลือกตั้งมากกว่าหนึ่งเขต ต้องแบ่งพื้นที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ติดต่อกัน และต้องให้จำนวนราษฎรในแต่ละเขตใกล้เคียงกัน

ฯลฯ

ฯลฯ



แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบมาตรา ๑๐ วรรคสอง^๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้บัญญัติหลักเกณฑ์การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งโดยให้ความสำคัญกับหลักเกณฑ์จำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งให้มีจำนวนใกล้เคียงกันมากที่สุด เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเป็นไปตามหลักการบนพื้นฐานของความเป็นธรรมที่สัดส่วนของจำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งจะต้องมีจำนวนใกล้เคียงกันหรือแตกต่างกันน้อยที่สุด เพื่อให้ได้ผู้แทนราษฎรที่มาจากจำนวนราษฎรที่ใกล้เคียงกัน ประกอบกับหลักเกณฑ์เรื่องการมีพื้นที่ที่ติดต่อกัน ความสะดวกในการคมนาคมระหว่างกัน และการเคยอยู่ในเขตเลือกตั้งเดียวกัน ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นไปเพื่อความสะดวกของราษฎรในการเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้ง คดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้เสนอรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๕ รูปแบบ แต่ละรูปแบบมี ๓ เขตเลือกตั้ง แต่ละรูปแบบมีเขตเลือกตั้งที่มีพื้นที่ติดต่อกันในเขตเดียวกันทั้งสิ้น แต่เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้ง เห็นได้ว่า รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งตามรูปแบบที่ ๑ มีจำนวนราษฎรต่างกันอยู่ ๖,๐๗๙ คน รูปแบบที่ ๒ มีจำนวนราษฎรต่างกันอยู่ ๓,๗๓๓ คน รูปแบบที่ ๓ มีจำนวนราษฎรต่างกันอยู่ ๗,๑๖๒ คน รูปแบบที่ ๔ มีจำนวนราษฎรต่างกันอยู่ ๕,๓๗๑ คน และรูปแบบที่ ๕ มีจำนวนราษฎรต่างกันอยู่ ๓,๒๒๗ คน จึงถือได้ว่าจำนวนราษฎรในเขตเลือกตั้งตามรูปแบบที่ ๕ มีความแตกต่างกันน้อยที่สุดหรือจำนวนราษฎรในเขตเลือกตั้งตามรูปแบบที่ ๕ มีจำนวนใกล้เคียงกันมากกว่ารูปแบบอื่น เมื่อนำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งที่ต้องมีพื้นที่ต่อเนื่องติดต่อกันประกอบหลักเกณฑ์การมีจำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งมีจำนวนใกล้เคียงกัน

^๔ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๑๐

ฯลฯ

ฯลฯ

การแบ่งเขตเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งจะต้องกำหนดตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและจะต้องกำหนดพื้นที่ในแต่ละเขตเลือกตั้งให้ติดต่อกันและมีจำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งใกล้เคียงกัน โดยถือเกณฑ์ดังนี้

(๑) ให้รวมอำเภอต่างๆ เป็นเขตเลือกตั้ง โดยคำนึงถึงพื้นที่ที่ติดต่อกัน ความสะดวกในการคมนาคมระหว่างกัน และการเคยอยู่ในเขตเลือกตั้งเดียวกัน ถ้าการรวมอำเภอในลักษณะนี้จะทำให้มีจำนวนราษฎรมากหรือน้อยเกินไป ให้แยกตำบลของอำเภอออกเพื่อให้ได้จำนวนราษฎรพอเพียงสำหรับการเป็นเขตเลือกตั้ง แต่จะแยกหรือรวมเฉพาะเพียงบางส่วนของตำบลไม่ได้

(๒) ในกรณีที่มีการกำหนดพื้นที่ตามเกณฑ์ใน (๑) จะทำให้จำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งมีจำนวนไม่ใกล้เคียงกันหรือไม่มีสภาพเป็นชุมชนเดียวกัน ให้ดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งตามสภาพของชุมชนที่ราษฎรมีการติดต่อกันเป็นประจำในลักษณะที่เป็นชุมชนเดียวกันหรือใกล้เคียงกันและสามารถเดินทางติดต่อกันได้โดยสะดวก โดยจะต้องทำให้จำนวนราษฎรมีจำนวนใกล้เคียงกันมากที่สุด

ฯลฯ

ฯลฯ



การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ในส่วนของจังหวัดปราจีนบุรี ตามรูปแบบที่ ๕ จึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๙๔ วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าควรแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตละหนึ่งคนเหมือนในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยไม่แบ่งอำเภอเดี่ยวออกเป็นหลายเขตเลือกตั้ง การแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่โดยแบ่งอำเภอใหญ่เป็นหลายเขตจะทำให้ประชาชนเกิดความสับสน สิ้นเปลืองงบประมาณในการประชาสัมพันธ์ และประชาชนไม่มีโอกาสเสนอความเห็น ในรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งตามรูปแบบที่ ๕ นั้น มาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ประกอบกับข้อ ๘^๕ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดหลักเกณฑ์ในการแบ่งเขตเลือกตั้งโดยให้พิจารณาถึงการเคยอยู่ในเขตเลือกตั้งเดียวกันมาก่อนและให้รับฟังความเห็นจากประชาชนในพื้นที่ด้วย หลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นข้อพิจารณาประการหนึ่งที่ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำมาใช้ประกอบการพิจารณา กับหลักเกณฑ์ในเรื่องพื้นที่แต่ละเขตเลือกตั้งมีความต่อเนื่องติดต่อกันหรือจำนวนราษฎรแต่ละเขตเลือกตั้งมีจำนวนแตกต่างกันน้อยที่สุด อันเป็นหลักเกณฑ์ประการสำคัญตามมาตรา ๙๔ วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เมื่อรูปแบบที่ ๕ เกิดจากหลักเกณฑ์ ในการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่เสนอรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ๔ รูปแบบ โดยคำนึงถึงพื้นที่ติดต่อกัน มีความเป็นชุมชนเดียวกัน มีความสะดวกในการสัญจรภายในเขตเลือกตั้ง และมีจำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งใกล้เคียงกัน และนำมารับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่แล้ว เมื่อประชาชนในพื้นที่ได้มีการเสนอความคิดเห็นตามรูปแบบที่ ๕ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารูปแบบที่ ๕ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

^๕ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนตามข้อ ๗ ประกอบการพิจารณาเสนอแนะการแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดอีกครั้งหนึ่งแล้วให้เสนอผลการพิจารณาข้อเสนอแนะการแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดอย่างน้อยสามรูปแบบต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันถัดไป ซึ่งแต่ละรูปแบบประกอบด้วย

- (๑) รายละเอียดเกี่ยวกับอำเภอหรือตำบล หรือเขตพื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้งแต่ละเขต
- (๒) จำนวนราษฎรของแต่ละเขตเลือกตั้ง และผลต่างของจำนวนเฉลี่ยราษฎรต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคน ในแต่ละเขตเลือกตั้งกับจำนวนเฉลี่ยราษฎรต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคนในจังหวัดนั้น
- (๓) เหตุผลประกอบการเสนอแนะการแบ่งเขตเลือกตั้ง
- (๔) แผนที่แสดงรายละเอียดของพื้นที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้งแต่ละเขต



โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านพื้นที่ติดต่อกันและการมีจำนวนราษฎรในแต่ละเขตใกล้เคียงกันมากที่สุด และเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่แล้ว จึงเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อพิจารณา การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แล้ว และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติเห็นชอบกับการแบ่งเขตเลือกตั้ง ในส่วนของจังหวัดปราจีนบุรี ตามรูปแบบที่ ๕ จึงเป็นมติที่มีเหตุผลอันสมควรและเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙๔ วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยฯ ประกอบมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ดังนั้น ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดและท้องที่ที่ประกอบเป็นแต่ละเขตเลือกตั้งฯ ตามมติดังกล่าว จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พ.๑๒๘/๒๕๕๖)

๑.๓ การวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

กรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายในการเลือกตั้ง เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีคำวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนนั้นแล้ว เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่ต้องแจ้งคำวินิจฉัยสั่งการของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้แก่ผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียนทราบโดยพลัน กล่าวคือ โดยทันทีนับแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีคำวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนนั้น ทั้งนี้ ตามนัยข้อ ๖๘ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒ การที่เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งคำวินิจฉัยให้ผู้ร้องเรียนทราบภายหลังจากวันที่มีคำวินิจฉัยดังกล่าวกว่าสี่เดือนและเป็นเวลาหลังจากที่ผู้ร้องเรียนได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองแล้ว จึงล่วงเลยระยะเวลาเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดให้แจ้งโดยพลัน อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลตามประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบล ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๗ ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๗ และก่อนประกาศผลการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือร้องเรียนผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลรายอื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดว่า

กระทำการหาเสียงอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ใด พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดได้รับเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีไว้ดำเนินการทั้งหมด ๗ เรื่อง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดได้ทำการสืบสวนสอบสวนกรณีเรื่องร้องเรียนทั้งหมดแล้วส่งเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยทุกเรื่อง ต่อมา คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีคำวินิจฉัยสั่งการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีทั้ง ๗ เรื่องดังกล่าว ตามคำวินิจฉัยสั่งการคณะกรรมการการเลือกตั้งฉบับลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๗ ฉบับลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๗ และฉบับลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๗ ในระหว่างนั้นผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๗ ขอรทราบบผลการวินิจฉัยต่อประธานกรรมการการเลือกตั้งโดยผ่านเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ไม่มีการแจ้งผล และผู้ฟ้องคดีได้ขอคัดสำเนาคำวินิจฉัยสั่งการดังกล่าวต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดด้วย แต่ไม่สามารถคัดสำเนาคำวินิจฉัยได้เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยังไม่ได้รับแจ้งสำเนาคำวินิจฉัยสั่งการจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาและให้ชดใช้ค่าเสียหายในเรื่องค่าใช้จ่ายในการติดต่อร้องเรียน และติดตามคำวินิจฉัยสั่งการของคณะกรรมการการเลือกตั้งจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นเงิน ๑๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครอง ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้แจ้งคำวินิจฉัยสั่งการของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๘ โดยผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำวินิจฉัยดังกล่าวเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๘

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

กรณีมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งนั้น ข้อ ๖๗ วรรคหนึ่ง^๖ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน สอบสวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒

^๖ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน สอบสวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒

ข้อ ๖๗ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแล้ว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดโดยพลัน

การลงมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้คะแนนเสียงเอกฉันท์



ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้น กำหนดให้ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับคำวินิจฉัยของ คณะอนุกรรมการวินิจฉัยหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแล้ว ให้คณะกรรมการ การเลือกตั้งพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดโดยพลัน และข้อ ๖๘ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง^๗ ของระเบียบเดียวกัน กำหนดให้เลขาธิการแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้แก่ ผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียนทราบโดยพลัน และส่งคำวินิจฉัยให้แก่ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดที่เหตุแห่งเรื่องที่มีคำวินิจฉัยนั้นเกิดขึ้น เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดนั้นทราบ และปิดประกาศ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี มิได้ดำเนินการโดยสุจริตและเป็นธรรม จำนวน ๕ ฉบับ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดได้ทำการสืบสวนสอบสวนเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีทุกเรื่องและส่งเรื่องร้องเรียน พร้อมผลการสืบสวนสอบสวนดังกล่าวให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแล้ว จากนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาและวินิจฉัยสั่งการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนโดยมี มติเอกฉันท์ให้ยกคำร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีทุกเรื่อง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้แจ้งคำวินิจฉัยสั่งการ ของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ผู้ฟ้องคดีและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบ จนกระทั่งผู้ฟ้องคดีมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๘ แจ้งคำวินิจฉัยสั่งการดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ เห็นว่า เมื่อระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งข้างต้นกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหน้าที่ ต้องแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้แก่ผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียนทราบ โดยพลัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหน้าที่ต้องแจ้งคำวินิจฉัยสั่งการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้ผู้ฟ้องคดีทราบโดยทันทีนับแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีคำวินิจฉัย ข้อกล่าวอ้างของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ว่าความล่าช้าดังกล่าวมีเหตุเนื่องมาจากมีภาระงานต้องรับผิดชอบในการ ดำเนินการควบคุมและจัดการเลือกตั้งหลายแห่ง รวมทั้งมีเรื่องร้องเรียนจำนวนมาก ประกอบกับ

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ต้องระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด และกรรมการการเลือกตั้งที่ลงมติตามวรรคสองทุกคนต้องลงลายมือชื่อด้วย

^๗ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน สอบสวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒

ข้อ ๖๘ ให้เลขาธิการแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้แก่ผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน ทราบโดยพลัน และส่งคำวินิจฉัยให้แก่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่เหตุแห่งเรื่องที่มีคำวินิจฉัยนั้นเกิดขึ้นเพื่อแจ้งให้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบ

คำวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งให้ปิดประกาศ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำจังหวัด

มีอัตรากำลังบุคคลไม่เพียงพอกับปริมาณงานนั้น เหตุผลดังกล่าวเป็นเรื่องสภาพปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง กรณีไม่ใช่เหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะยกขึ้นอ้างเพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีได้ ดังนั้น การแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบภายหลังวันที่มีคำวินิจฉัยดังกล่าวถือว่าล่าช้า และเป็นเวลาหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลแล้ว จึงเป็นการดำเนินการที่ล่วงเลยระยะเวลาเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดให้แจ้งโดยพลัน ถือเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร

สำหรับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะต้องร่วมรับผิดชอบในผลแห่งความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือไม่เพียงใดนั้น โดยที่พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒^๙ กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๔^๙ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้กระทำความผิดต่อผู้ฟ้องคดีด้วยการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ในการแจ้งคำวินิจฉัยสั่งการของคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ฟ้องคดีทราบเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงเป็นกรณีที่กล่าวอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กระทำความผิดในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ฟ้องคดีย่อมอาจฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงาน

^๙ พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๓ ให้หน่วยงานดังต่อไปนี้ เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

ขลข ขลข
(๗) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ขลข ขลข
^๙ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

"เจ้าหน้าที่" หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่น ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะเป็นกรรมการหรือฐานะอื่นใด

"หน่วยงานของรัฐ" หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย



ของรัฐที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่อยู่ได้ แต่จะฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕^{๑๐} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ต้องรับผิดชอบผู้ฟ้องคดีในผลแห่งการกระทำดังกล่าว

เมื่อพิจารณาข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่า การปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียหายไม่สามารถใช้สิทธิในการคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีได้ ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางติดต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและทำเอกสารติดตามคำวินิจฉัยสั่งการคณะกรรมการการเลือกตั้งจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง นั้น เห็นว่าในการใช้สิทธิร้องคัดค้านการเลือกตั้งผู้ฟ้องคดีสามารถกระทำได้ภายในกำหนดเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศผลการเลือกตั้งโดยยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งผ่านผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่เหตุแห่งการร้องคัดค้านได้เกิดขึ้นในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้น ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๐๒ วรรคหนึ่ง^{๑๑} แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฯ ประกอบกับข้อ ๘^{๑๒} ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งการไม่ได้รับแจ้งผลการร้องเรียนก่อนกำหนดดังกล่าวหาเป็นการตัดสิทธิการร้องคัดค้านผลการเลือกตั้งแต่อย่างใด การที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะรับคำร้องคัดค้านไว้พิจารณาได้เพียงใด ย่อมเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายและระเบียบกำหนด ซึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหาก ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีคำวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนก่อนมีการประกาศผลการเลือกตั้งจึงถือว่าเป็นกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง

^{๑๐} พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕ หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีที่ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้

ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดให้ถือว่ากระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดชอบตามวรรคหนึ่ง

^{๑๑} พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๑๐๒ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งใดแล้วหากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบคน ผู้สมัคร ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอในเขตเลือกตั้งนั้นเห็นว่าการเลือกตั้งหรือการนับคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นไปโดยทุจริตหรือไม่เที่ยงธรรมหรือไม่ถูกต้อง ให้มีสิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๒} ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖

ข้อ ๘ คำร้องคัดค้านให้ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยผ่านผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่เหตุแห่งการร้องคัดค้านได้เกิดขึ้นในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง

ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดรายงานการรับคำร้องคัดค้านไปยังเลขาธิการตามแบบ (ค.ถ. ๘) ทำระเบียบนี้

ได้วินิจฉัยชี้ขาดเรื่องที่ร้องเรียนแล้ว ถึงแม้ผู้ฟ้องคดีจะได้ทราบผลเรื่องร้องเรียนก่อนหน้านี้แล้ว และได้ยื่นคำร้องคัดค้านภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง กรณีก็เป็นคำร้องคัดค้านที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่อาจรับไว้พิจารณาได้ตามข้อ ๑๒ (๒)^{๑๓} ของระเบียบดังกล่าว จึงไม่อาจถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายเนื่องจากเสียสิทธิคัดค้านการเลือกตั้ง เพราะเหตุมิได้รับแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ได้กระทำความผิดต่อผู้ฟ้องคดีอันจะเป็นผลให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐^{๑๔} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สำหรับการยื่นหนังสือร้องเรียนและการติดตามคำวินิจฉัยสั่งการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นการใช้สิทธิคัดค้านการเลือกตั้งเพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบถึงความไม่สุจริต หรือไม่เที่ยงธรรม หรือไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และเพื่อใช้สิทธิโต้แย้งเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง อันเป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายในฐานะที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีเองเป็นการเฉพาะ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว จึงเป็นค่าใช้จ่ายตามปกติของการใช้สิทธิตามกฎหมาย จึงมิใช่ค่าเสียหายโดยตรงจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งล่าช้าเกินสมควร พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๗๔/๒๕๕๖)

^{๑๓} ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อ ๑๒ คำร้องคัดค้านดังต่อไปนี้ จะรับไว้พิจารณาไม่ได้

๑. ชลช

๒. ชลช

(๒) เรื่องที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้ว

๓. ชลช

๔. ชลช

^{๑๔} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น



๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

๒.๑ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น

(๑) กรณีนักบวชในศาสนาพุทธนิกายวัชรยาน (เกปุระ) สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร

บุคคลที่มีลักษณะเป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชไม่ว่าจะศาสนาใดย่อมถือเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๗๑ ประกอบมาตรา ๑๓ (๓) และมาตรา ๑๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘

การใช้สิทธิทางการเมืองของพลเมืองย่อมเป็นไปตามกฎหมายของรัฐแต่ละรัฐที่ได้บัญญัติรับรองไว้ตามบริบทของแต่ละสังคม บุคคลใดจะกล่าวอ้างถึงความเชื่อทางศาสนาหรือวิถีทางที่ใช้บังคับหรือถือปฏิบัติอยู่ในประเทศอื่นมาเรียกร้องหรือขอให้ใช้บังคับโดยขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายไทยหาได้ไม่

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นบรรพชิตนิกายวัชรยาน (เกปุระ) ได้ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเขตบึงกุ่ม ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ รับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเขต แต่ผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาซึ่งมีลักษณะเข้าข่ายเป็นนักบวชตามมาตรา ๑๓ (๓) และมาตรา ๑๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ประกอบข้อ ๒๐ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงมีคำสั่งไม่รับสมัครผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตบึงกุ่ม ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อปลัดกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการโดยชอบแล้ว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเป็นบรรพชิตนิกายวัชรยาน ซึ่งหนังสือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ พศ ๐๐๐๖/๙๐๒๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ก็ยืนยันว่าพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา นิกายวัชรยาน (เกปุระ) ไม่มีในประเทศไทยเท่ากับว่าสถาบันพระพุทธศาสนาแห่งชาติไม่รับรองสถานะการเป็นบรรพชิตของผู้ฟ้องคดี และเมื่อมีการเลือกตั้งผู้ฟ้องคดีได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ที่สำนักงานเขตบึงกุ่มตามทะเบียนราษฎรที่ผู้ฟ้องคดีมีรายชื่ออยู่ อันเป็นการแสดงให้เห็นว่า
หน่วยงานราชการยอมรับสถานะของผู้ฟ้องคดีในฐานะเป็นบุคคลธรรมดาหาใช่บรรพชิตไม่
ผู้ฟ้องคดีจึงมีคุณสมบัติที่จะสมัครรับเลือกตั้งได้ อีกทั้ง บทบัญญัติมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้บัญญัติรับรองเสรีภาพในการนับถือศาสนา
ดังนั้น ศาสนาพุทธนิกายวัชรยานย่อมไม่ได้รับการคุ้มครอง โดยบรรพชิตในนิกายวัชรยานมีความเชื่อ
และการปฏิบัติว่าบรรพชิตนิกายนี้สามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ และเมื่อสามารถดำรง
ตำแหน่งทางการเมืองได้ก็ย่อมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งในทางการเมืองได้เช่นกัน
ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิเสธ
ไม่รับสมัครผู้ฟ้องคดีในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตบึงกุ่มจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยื่นตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

มาตรา ๗๑ วรรคสาม^{๑๕} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานครฯ บัญญัติว่า คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเขตให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔
มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม และมาตรา ๑๓ (๓)^{๑๖} และมาตรา ๑๖ (๓)^{๑๗}
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติโดยมีสาระสำคัญว่า บุคคลผู้มีลักษณะเป็นภิกษุ สามเณร

๑๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๗๑ ๒๗๒ ๒๗๒
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเขต ให้นำบทบัญญัติ
มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
๒๗๒ ๒๗๒

๑๖-๑๗ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๑๓ บุคคลผู้มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้งเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คือ

(๓) ภิภษ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

๗๗

๗๗

มาตรา ๑๖ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร คือ

(๓) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๑๓ (๑) (๓) หรือ (๔)

นักพรต หรือนักบวช เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จากบทกฎหมายดังกล่าว กรณีจึงมีผลทำให้ผู้มีลักษณะข้างต้นไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเขตไปด้วย และโดยที่บทบัญญัติของกฎหมายไม่ได้บัญญัติห้ามเฉพาะพระภิกษุ ในพระพุทธศาสนาเท่านั้น แต่ได้ห้ามบุคคลทุกคนที่มีลักษณะต้องด้วยการเป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ทั้งกรณีที่เป็นพระภิกษุหรือนักบวชในพระพุทธศาสนา กฎหมายก็ไม่ได้บัญญัติห้ามเฉพาะแต่พระภิกษุหรือนักบวชที่ครองเพศบรรพชิตอยู่ในพระพุทธศาสนาในกาย เถรวาทเพียงนิกายเดียวเช่นกัน ดังนั้น บุคคลใดที่มีลักษณะเป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชของศาสนาใด บุคคลดังกล่าวย่อมเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเขตตามนัยบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว ส่วนบุคคลเช่นใด จะมีลักษณะเป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช นั้น บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ไม่มีคำอธิบายไว้ และในกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งบุคคลให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นก็ไม่มีคำอธิบายหรือเทียบเคียงคำว่า ภิกษุ สามเณร นักพรต และนักบวช ไว้โดยเฉพาะเช่นเดียวกัน ดังนั้น การแปลความจึงต้องอาศัยคำอธิบายตามความเข้าใจทั่วไปโดยยึดถือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นแนวทาง ซึ่งตามพจนานุกรมได้อธิบายคำว่า สามเณร หมายความว่า ผู้ดำรงเพศอย่างภิกษุแต่สมทานศีล ๑๐ คำว่า นักพรต หมายความว่า ผู้ประพฤติพรต คำว่า นักบวช หมายความว่า ผู้ถือบวช และคำว่า บรรพชิต หมายความว่า นักบวชในพระพุทธศาสนา ส่วนคำว่า ภิกษุ นั้นไม่มีคำอธิบายความหมายไว้โดยตรง มีเพียงแต่การกำหนดความหมายของคำว่า พระ ซึ่งหมายถึง คำใช้แทนชื่อเรียกภิกษุสงฆ์ นักบวช หรือนักพรตเท่านั้น

เมื่อข้อเท็จจริงคดีนี้ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ให้ถ้อยคำยืนยันว่า ในวันดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีไปสำนักงานเขตบึงกุ่มเพื่อยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเขตบึงกุ่ม โดยผู้ฟ้องคดีมีฐานะเป็นบรรพชิตหรือพระสงฆ์ในภิกษุวัชรยาน (เกปุระ) ได้มุ่งห่มจีวรสีเลือดนก นุ่งสบงจีบชายและขาว พร้อมทั้งได้แสดงหลักฐานเอกสารรับรองสถานะการเป็นพระสงฆ์ นิกายดังกล่าวที่ออกให้โดยอุปัชฌาย์รูปหนึ่ง ประเทศมาเลเซีย โดยสำนัก THE CHINESE GELUGPA SOCIETY และผู้ฟ้องคดียังให้ถ้อยคำยืนยันอีกว่า ผู้ฟ้องคดีบวชเป็นพระสงฆ์ นิกายดังกล่าวมาเป็นเวลา ๑๐ ปี แม้จะมาสัการับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเขต ก็ไม่มีความประสงค์ที่จะลาสิกขาบทยอกจากความเป็นบรรพชิตแต่อย่างใด ข้อเท็จจริงจึงรับฟังเป็นที่ยุติว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นบรรพชิตนิกายวัชรยาน ผู้ฟ้องคดีจึงมีสถานะเป็นนักบวช ในพระพุทธศาสนาในวันที่ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเขต อันเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคคลผู้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๗๑ ประกอบมาตรา ๑๓ (๓) และมาตรา ๑๖ (๓)

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งไม่รับสมัครผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเขตจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว และเมื่อข้อ ๒๓ วรรคหนึ่ง^{๔๔} ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตฯ กำหนดให้ผู้สมัครที่ไม่มีรายชื่อเป็นผู้สมัครในประกาศของผู้อำนวยการเขตตามข้อ ๒๐ มีสิทธิยื่นคำร้องต่อปลัดกรุงเทพมหานครได้ภายในเจ็ดวันนับจากวันที่ประกาศ และให้ปลัดกรุงเทพมหานครวินิจฉัยว่าให้รับสมัครหรือไม่ คำสั่งของปลัดกรุงเทพมหานครให้เป็นที่สุดและให้ปลัดกรุงเทพมหานครแจ้งคำสั่งไปยังผู้อำนวยการเขตโดยเร็ว ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

สำหรับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ว่า บรรพชิตนิกายวัชรยานมีความเชื่อและถือปฏิบัติว่าสามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนั้น เห็นว่า การใช้สิทธิทางการเมืองของพลเมืองนั้น ย่อมเป็นไปตามบทบัญญัติกฎหมายของรัฐแต่ละรัฐที่ได้บัญญัติรับรองไว้ตามบริบทของแต่ละสังคม ผู้ฟ้องคดีจะกล่าวอ้างถึงความเชื่อทางศาสนาหรือวิถีทางที่ใช้บังคับหรือถือปฏิบัติอยู่ในประเทศอื่นที่ให้สิทธิบรรดาบรรพชิต เช่นผู้ฟ้องคดีสามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ มาเรียกร้องหรือขอให้บังคับใช้ขัดต่อบทบัญญัติกฎหมายไทยที่บัญญัติห้ามมิให้ ภิกษุ สามเณร นักพรต และนักบวช ใช้สิทธิทางการเมืองหาได้ไม่ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๓/๒๕๕๗)

(๒) กรณีผู้จัดการโรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร

โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมิใช่ส่วนราชการในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของโรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงมิใช่ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ สัญญาจ้างและคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการโรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมิใช่สัญญาจ้างลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้น ผู้จัดการโรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

^{๔๔} ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๒๓ ถ้าผู้สมัครผู้ใดไม่มีรายชื่อเป็นผู้สมัครในประกาศของผู้อำนวยการเขตตามข้อ ๒๐ ผู้สมัครมีสิทธิยื่นคำร้องต่อปลัดกรุงเทพมหานครได้ภายในเจ็ดวันนับจากวันที่ประกาศนั้น ให้ปลัดกรุงเทพมหานครวินิจฉัยว่าให้รับสมัครหรือไม่ คำสั่งของปลัดกรุงเทพมหานครให้เป็นที่สุดและให้ปลัดกรุงเทพมหานครแจ้งคำสั่งไปยังผู้อำนวยการเขตโดยเร็ว



จึงไม่ใช่ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐซึ่งจะเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๔๕ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หมายเลข ๒ ฟ้องว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตพญาไท โดยมีผู้ร้องสอดเป็นผู้สมัครหมายเลข ๑ และภายหลังการลงคะแนนเลือกตั้งปรากฏว่าผู้ร้องสอดเป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือคัดค้านผลการเลือกตั้งไปยังผู้ถูกฟ้องคดี ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีมีประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ รับรองผลการเลือกตั้งให้ผู้ร้องสอดเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตพญาไท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การจัดการเลือกตั้งครั้งดังกล่าวเป็นไปโดยไม่สุจริต เทียบธรรม และผู้ร้องสอดเป็นลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ ตำแหน่งผู้จัดการโรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติลงสมัครรับเลือกตั้ง จึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้ง และหลังจากวันสมัครรับเลือกตั้งก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือคัดค้านผลการเลือกตั้งและร้องคัดค้านคุณสมบัติของผู้ร้องสอดต่อผู้ถูกฟ้องคดีอีกครั้ง ผลการพิจารณาปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำวินิจฉัยสั่งการให้ยกคำร้องเรียนผู้ฟ้องคดีทั้งสองสำนวน ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับผลการวินิจฉัยสั่งการดังกล่าว จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดี เรื่องผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ เฉพาะที่รับรองให้ผู้ร้องสอดเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นกรม อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง (๓)^{๑๙} แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และมีการแบ่งส่วนราชการภายในตามกฎหมายกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยไม่ปรากฏว่ามีโรงพิมพ์

^{๑๙} พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๔๖ ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวงมีดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการพระพุทธศาสนา ส่งเสริมพัฒนาพระพุทธศาสนาและดูแลรักษาศาสนสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ และอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ฯลฯ

ฯลฯ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นหน่วยงานหรือส่วนราชการในสังกัด แต่เป็นการจัดตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์ของมหาเถรสมาคม และมีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้ดูแลโดยมีฐานะเป็นศาสนสมบัติกลางตามมาตรา ๔๐^{๒๐} แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของโรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากทรัพย์สินรายได้ของโรงพิมพ์ตามกฎหมายประจำปีของศาสนสมบัติกลาง ซึ่งไม่ใช่เงินงบประมาณของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงมิใช่ส่วนราชการในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของโรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงมิใช่ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการสำหรับสัญญาจ้างผู้จัดการโรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระหว่างสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับผู้ร้องสอตนั้น เป็นเรื่องที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามความประสงค์ของมหาเถรสมาคมในฐานะเป็นเลขาธิการมหาเถรสมาคมโดยตำแหน่งตามมาตรา ๑๓^{๒๑} แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฯ สัญญาจ้างและคำสั่งแต่งตั้งผู้ร้องสอตนเป็นผู้จัดการโรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดังกล่าว จึงมิใช่สัญญาจ้างลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ ผู้ร้องสอตนจึงไม่ใช่ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐและมีบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๔๕ (๑๕)^{๒๒} แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีประกาศรับรองผลการเลือกตั้งให้ผู้ร้องสอตนเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตามฟ้องจึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๘๕/๒๕๕๗)

^{๒๐-๒๑} พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕

มาตรา ๑๓ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นเลขาธิการมหาเถรสมาคมโดยตำแหน่ง และให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทำหน้าที่สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

มาตรา ๔๐ ศาสนสมบัติแบ่งออกเป็นสองประเภท

(๑) ศาสนสมบัติกลาง ได้แก่ทรัพย์สินของพระศาสนา ซึ่งมีใช้ของวัดใดวัดหนึ่ง

(๒) ศาสนสมบัติของวัด ได้แก่ทรัพย์สินของวัดใดวัดหนึ่ง

การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลาง ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อการนี้ให้ถือว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นเจ้าของศาสนสมบัติกลางนั้นด้วย

การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด ให้เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

^{๒๒} พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๔๕ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

ฯลฯ

ฯลฯ

(๑๕) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ

ฯลฯ

ฯลฯ



บทที่ ๑๖

คดีปกครองเกี่ยวกับงานทะเบียน

๑. งานทะเบียนราษฎร

๑.๑ กรณีเกี่ยวกับการออกบัตรประจำตัวประชาชน

การยื่นคำขอทำบัตรประจำตัวประชาชนโดยใช้ชื่อของบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่นายทะเบียนท้องถิ่นดำเนินการสอบสวน และต่อมาได้สั่งจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลของผู้ยื่นคำข้อออกจากทะเบียนบ้าน จึงเป็นการกระทำตามอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๑๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบข้อ ๑๑๐ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครสมุทรสาคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยใช้ชื่อนางสาว ส. ตามหลักฐานทะเบียนบ้านเลขที่ ๘๘๘ ถนนเศรษฐกิจ ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ให้การรับรองในการขอมีบัตรประจำตัวประชาชนดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือถึงนายทะเบียนท้องถิ่นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าผู้ฟ้องคดีไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทยและไม่ใช่บุคคลที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ลงชื่อรับรอง จึงขอยกเลิกการให้การรับรองกรณีผู้ฟ้องคดียื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง โดยคณะกรรมการดังกล่าวได้สอบสวนพยานบุคคลและพยานเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งสรุปผลได้ว่า ผู้ฟ้องคดีดำเนินการทำบัตรประจำตัวประชาชนโดยใช้ชื่อนางสาว ส. ซึ่งเป็นอีกชื่อหนึ่งของนาง อ. ที่ไม่ได้ใช้โดยทุจริต นายทะเบียนท้องถิ่นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลของผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนบ้าน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการที่นายทะเบียนท้องถิ่นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลของผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนบ้านเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมายื่นฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตั้งขึ้น นั้น นาง อ. ได้ให้การว่าตนเองมีชื่อในทะเบียนบ้าน ๒ ชื่อ คือ ชื่อนางสาว ส. และชื่อนาง อ. ภายหลังแต่งงานได้ใช้ชื่อนาง อ. เรื่อยมา นาง อ. ได้ทราบจากผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดี



ไม่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน จึงแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า นาง อ. มีชื่ออีกชื่อหนึ่งที่มีได้ใช้ ผู้ฟ้องคดีจึงให้นาง อ. นำทะเบียนบ้านมาให้และผู้ฟ้องคดีนำไปดำเนินการทำบัตรประจำตัวประชาชนดังกล่าว เห็นว่า ตามข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่ปรากฏว่า นาง อ. มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ฟ้องคดีมาก่อน อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีได้ให้การต่อนิติกรที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาครว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้เรียกนาย ม. ซึ่งทำงานอยู่ที่เทศบาลมาสอนผู้ฟ้องคดีและให้พูดตามรายละเอียดที่ได้เตรียมไว้เพื่อทำการสวมตัวเป็นนางสาว ส. เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ใช่นางสาว ส. ตามที่กล่าวอ้าง เนื่องจากนางสาว ส. มีชื่อตามทะเบียนบ้าน ๒ ชื่อ โดยมีชื่ออีกชื่อว่า นาง อ. ซึ่งเป็นรายการบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนรายการบุคคลของนางสาว ส. เป็นรายการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และผู้ฟ้องคดีได้นำมาอ้างเป็นชื่อของตนดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้อ้างตนเป็นบุคคลอื่นเพื่อยื่นคำขอทำบัตรประจำตัวประชาชน การที่นายทะเบียนท้องถิ่นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนบ้าน จึงเป็นการกระทำตามอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๑๐ วรรคสาม^๑ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบข้อ ๑๑๐ วรรคหนึ่ง^๒ ของระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๓๗/๒๕๕๖)

^๑ พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔

มาตรา ๑๐ เพื่อความถูกต้องของการทะเบียนราษฎร ให้นายทะเบียนมีอำนาจเรียกเจ้าบ้าน หรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้แสดงหลักฐานต่าง ๆ ได้ตามความจำเป็น และเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยให้มีอำนาจเข้าไปสอบถามผู้อยู่ในบ้านใด ๆ ได้ตามอำนาจหน้าที่ แต่ต้องแจ้งให้เจ้าบ้านทราบก่อน ทั้งนี้ ให้กระทำได้ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก

ในการเข้าไปสอบถามตามวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียนแสดงบัตรประจำตัวตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง

ในกรณีปรากฏหลักฐานเชื่อได้ว่า การดำเนินการแจ้ง การรับแจ้ง การบันทึก หรือการลงรายการเพื่อดำเนินการจัดทำหลักฐานทะเบียนต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ ได้ดำเนินการไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอาพราง หรือโดยมีรายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนมีอำนาจสั่งไม่รับแจ้ง จำหน่ายรายการทะเบียน เพิกถอนหลักฐานทะเบียน และดำเนินการแก้ไขข้อความรายการทะเบียนให้ถูกต้อง แล้วแต่กรณี

^๒ ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๑๑๐ บุคคลมีชื่อในทะเบียนบ้านโดยมิชอบ

กรณีที่บุคคลมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือระเบียบแบบแผน ให้นายทะเบียนอำเภอนายทะเบียนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ดำเนินการดังนี้

(๑) สอบสวนพยานหลักฐานทั้งพยานบุคคลและพยานเอกสาร (ถ้ามี)

(๒) รวบรวมหลักฐานทั้งหมดพร้อมความเห็นเสนอไปยังนายอำเภอแห่งท้องที่

(๓) เมื่อนายอำเภอได้พิจารณาอนุมัติแล้ว ให้นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านและสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน และให้หมายเหตุในช่องย้ายออกไปที่ว่า “จำหน่ายตามคำร้องที่... ลงวันที่... หรือ หนังสือที่... ลงวันที่...” แล้วแต่กรณี แล้วให้ลงลายมือชื่อและวันเดือนปีกำกับไว้

(๔) รายงานการจำหน่ายตามระเบียบที่กำหนดในข้อ ๑๓๒ (๔)

ฯลฯ

ฯลฯ



ภิกษุที่จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ประกอบกับข้อ ๒ (๓) ของกฎกระทรวงกำหนดบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ นั้น ต้องเป็นภิกษุที่ได้รับการบรรพชาอุปสมบทจากพระอุปัชฌาย์ ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ หรือกฎหมายที่ใช้บังคับก่อนพระราชบัญญัติดังกล่าวเท่านั้น ซึ่งหากภิกษุเหล่านั้นประสงค์จะขอมีบัตรประจำตัวประชาชน ต้องใช้คำนำหน้านามว่า “พระ” แล้วตามด้วยชื่อตัวชื่อสกุลของภิกษุนั้น ทั้งนี้ ตามมติมหาเถรสมาคม เรื่อง การใช้คำนำหน้านามของพระภิกษุ สามเณร ดังนั้น บรรพชิตนิกายวัชรยาน (เกปฺรูระ) ซึ่งมีใช้พระภิกษุที่ได้รับการบรรพชาอุปสมบทจากพระอุปัชฌาย์ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงไม่อาจขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อแก้ไขคำนำหน้านามจากคำว่า “นาย” เป็นคำว่า “พระ” ได้ และการกำหนดให้ใช้คำนำหน้านามว่า “พระ” มิใช่เป็นการให้สิทธิพิเศษหรือประโยชน์พิเศษแก่พระภิกษุตามพระราชบัญญัติข้างต้น ดังนั้น การที่ผู้อำนวยการเขต ปฏิเสธคำขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อแก้ไขคำนำหน้านามจากคำว่า “นาย” เป็นคำว่า “พระ” จึงมิได้กระทบต่อเสรีภาพในการดำเนินชีวิตตามวิถีทางแห่งบรรพชิตนิกายวัชรยาน (เกปฺรูระ) ตามที่มาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติรับรองไว้แต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นบรรพชิตนิกายวัชรยาน (เกปฺรูระ) ได้มีหนังสือถึงผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม (ผู้ถูกฟ้องคดี) ขอทำบัตรประจำตัวประชาชน โดยใช้คำนำหน้านามว่า “พระ” แทนคำว่า “นาย” แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าไม่สามารถแก้ไขคำนำหน้านามให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถดำเนินการตามคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งปฏิเสธการออกบัตรประจำตัวประชาชนโดยใช้คำนำหน้านามว่า “พระ” ของผู้ถูกฟ้องคดี และให้ออกบัตรประจำตัวประชาชนโดยใช้คำนำหน้านามว่า “พระ” ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณามาตรา ๕^๓ แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในกรณี

^๓ พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๕ ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบห้าปีบริบูรณ์แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ และมีชื่อในทะเบียนบ้านต้องมีบัตรตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรตามที่กำหนดในกฎกระทรวง



ที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอทำบัตรประจำตัวประชาชน เห็นได้ว่า กฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชน มีเจตนารมณ์ที่จะให้ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุตามที่กำหนดและมีชื่อในทะเบียนบ้านต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนไว้ใช้แสดงตนเพื่อประโยชน์ของผู้ถือบัตรและทางราชการ เว้นแต่บุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตามกฎหมายที่กำหนดบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งหากพิจารณาเฉพาะกรณีตามข้อ ๒ (๓)^๔ ของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว สำหรับกรณีของภิกษุ สามเณร นักพรตและนักบวช นั้น เห็นได้ว่า ไม่มีบทบัญญัติที่กำหนดนิยามความหมายของผู้มีสภาพเช่นนั้นไว้ในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชนฯ หรือในกฎกระทรวงกำหนดบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนแต่อย่างใด กรณีจึงต้องแปลความหมายคำว่า “ภิกษุ” ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับการจัดองค์กร การกำหนดโครงสร้างการปกครอง และการดำเนินกิจการของคณะสงฆ์ ซึ่งตามมาตรา ๕ ทวิ^๕ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติว่า “คณะสงฆ์” หมายความว่า บรรดาพระภิกษุที่ได้รับการบรรพชาอุปสมบทจากพระอุปัชฌาย์ตามพระราชบัญญัติฯ หรือตามกฎหมายที่ใช้บังคับก่อนพระราชบัญญัติฯ นี้ไม่ว่าจะปฏิบัติศาสนกิจในหรือนอกราชอาณาจักร และ “คณะสงฆ์อื่น” หมายความว่า บรรดาบรรพชิตจีนิกายหรือนัมนิกาย ดังนั้น “ภิกษุ” ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตามกฎหมายที่ออกตามบทบัญญัติมาตรา ๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชนฯ นั้น ย่อมต้องเป็นพระภิกษุที่ได้รับการบรรพชาอุปสมบทจากพระอุปัชฌาย์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฯ หรือกฎหมายที่ใช้บังคับก่อนพระราชบัญญัติดังกล่าวเท่านั้น หากภิกษุเหล่านั้นประสงค์จะขอมีบัตรประจำตัวประชาชนก็ต้องปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคม เรื่อง การใช้คำนำหน้านามของพระภิกษุสามเณรที่กำหนดให้การใช้คำนำหน้านามพระภิกษุที่ไม่เคยได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ในทะเบียนราษฎรของวัด ให้ใช้คำว่า “พระ” แล้วตามด้วยชื่อตัว ชื่อสกุลของพระภิกษุนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า

ผู้ซึ่งได้รับการยกเว้นตามกฎหมายตามวรรคสอง ซึ่งมีบัตรประจำตัวตามกฎหมายอื่นให้ใช้บัตรประจำตัวนั้นแทนได้

ผู้ซึ่งอายุเกินเจ็ดสิบปีและผู้ซึ่งได้รับการยกเว้นตามกฎหมายตามวรรคสอง จะขอมีบัตรก็ได้

^๔ กฎกระทรวงกำหนดบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๒ บุคคลดังต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน

๑. ภิกษุ

๒. สามเณร

(๓) นักพรตและนักบวช

๑. ภิกษุ

๒. สามเณร

^๕ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๕ ทวิ ในพระราชบัญญัติฯ

“คณะสงฆ์” หมายความว่า บรรดาพระภิกษุที่ได้รับการบรรพชาอุปสมบทจากพระอุปัชฌาย์ตามพระราชบัญญัติฯ หรือตามกฎหมายที่ใช้บังคับก่อนพระราชบัญญัติฯ นี้ไม่ว่าจะปฏิบัติศาสนกิจในหรือนอกราชอาณาจักร

“คณะสงฆ์อื่น” หมายความว่า บรรดาบรรพชิตจีนิกาย หรือนัมนิกาย

๑. ภิกษุ

๒. สามเณร



ผู้ฟ้องคดีเป็นบรรพชิตนิกายวัชรยาน (เกปฺรุะ) ซึ่งมีใช้พระภิกษุที่ได้รับการบรรพชาอุปสมบทจากพระอุปัชฌาย์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ๙ หรือตามกฎหมายที่ใช้บังคับก่อนพระราชบัญญัติดังกล่าวที่จะมีสิทธิใช้ค่านามหน้าว่า “พระ” แทนคำว่า “นาย” ตามมติมหาเถรสมาคม เรื่องการใช้ค่านามหน้าของพระภิกษุสามเณร ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อแก้ไขค่านามหน้าจากคำว่า “นาย” เป็นคำว่า “พระ” ได้ อีกทั้ง การกำหนดให้พระภิกษุที่ได้รับการบรรพชาอุปสมบทจากพระอุปัชฌาย์ตามพระราชบัญญัติข้างต้น หรือกฎหมายอื่นที่ใช้บังคับก่อนพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวและยังไม่เคยได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ในทะเบียนราษฎรของวัด ใช้ค่านามหน้าว่า “พระ” แทนคำว่า “นาย” นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการควบคุมปกครองพระภิกษุและเพื่อประโยชน์ในทางทะเบียนราษฎรอันจะช่วยป้องกันมิให้เกิดกรณีที่พระภิกษุมีการแสดงภาวะที่ไม่แน่นอนว่าเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ รวมทั้งช่วยในการตรวจสอบมิให้พระภิกษุกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย การกำหนดให้ใช้ค่านามหน้าว่า “พระ” จึงมิใช่เป็นการให้สิทธิพิเศษหรือประโยชน์พิเศษแก่พระภิกษุตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิเสธคำขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ฟ้องคดีเพื่อแก้ไขค่านามหน้าจากคำว่า “นาย” เป็นคำว่า “พระ” จึงมิได้เป็นการกระทบต่อเสรีภาพในการดำเนินชีวิตตามวิถีทางแห่งบรรพชิตนิกายวัชรยาน (เกปฺรุะ) ของผู้ฟ้องคดีตามที่มาตรา ๓๗^๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้บัญญัติรับรองไว้แต่อย่างใด คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ปฏิเสธคำขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ฟ้องคดีเพื่อแก้ไขค่านามหน้าจากคำว่า “นาย” เป็นคำว่า “พระ” จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๙/๒๕๕๗)

ผู้จะขอมีบัตรประจำตัวประชาชนจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน และหากผู้อยู่ในบ้านย้ายที่อยู่ออกจากบ้านเดิมไปเข้าอยู่ในบ้านหลังใหม่ โดยผู้ย้ายที่อยู่เป็นผู้แจ้งการย้ายเข้าบ้านหลังใหม่เอง จะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมด้วยคำยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าบ้านที่เข้าไปอยู่ใหม่แสดงต่อนายทะเบียนเพื่อเพิ่มชื่อเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านหลังที่ประสงค์จะขอย้ายเข้า เมื่อมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแล้ว จึงจะยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕

^๖ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๓๗ บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา และย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เมื่อไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมือง และไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

ในการใช้เสรีภาพตามวรรคหนึ่ง บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองมิให้รัฐกระทำการใด ๆ อันเป็นการรอนสิทธิหรือเสียประโยชน์อันควรมีควรได้ เพราะเหตุที่ถือศาสนา นิกายของศาสนา ลัทธินิยมในทางศาสนาหรือปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือ แตกต่างจากบุคคลอื่น

แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมผู้ฟ้องคดีมีภูมิลำเนาและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่ ๙๗๕,๙๗๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลมหาสารคาม อำเภอนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งย้ายออกจากบ้านดังกล่าว เพื่อขอย้ายเข้าบ้านเลขที่ ๒๑/๔๔ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากไม่มีหนังสือยินยอมจากเจ้าบ้านดังกล่าว หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ไปยื่นคำร้องขอมีบัตรประจำตัวประชาชนในกรณีบัตรเดิมสูญหายต่อสำนักงานเขตจตุจักร (ผู้ถูกฟ้องคดี) แต่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีปฏิเสธไม่ทำบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้ฟ้องคดี โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีต้องนำทะเบียนบ้านเลขที่ ๒๑/๔๔ แขวงจอมพล ฉบับจริง และคำยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าบ้านซึ่งผู้ฟ้องคดีประสงค์จะย้ายเข้าไปแสดงต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งปฏิเสธคำร้องขอมีบัตรดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างการย้าย และไม่ได้นำใบแจ้งย้ายที่อยู่ไปย้ายเข้าที่ใด รายการของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อยู่ในฐานะปกติ ทำให้ไม่สามารถออกบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยเร็ว และให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านเลขที่ ๒๑/๔๔ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณามาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชน และมาตรา ๓๐^๗ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ จะเห็นได้ว่า ผู้ที่จะขอมีบัตรประจำตัวประชาชนจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน และหากผู้อยู่ในบ้านย้ายที่อยู่ออกจากบ้านเดิม

^๗ พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๓๐ ให้เจ้าบ้านแจ้งการย้ายที่อยู่ต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง ดังต่อไปนี้

(๑) เมื่อผู้อยู่ในบ้านย้ายที่อยู่ออกจากบ้าน ให้แจ้งการย้ายออกภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้อยู่ในบ้านย้ายออก

(๒) เมื่อมีผู้ย้ายที่อยู่เข้าอยู่ในบ้าน ให้แจ้งการย้ายเข้าภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ย้ายเข้าอยู่ในบ้าน

นอกจากกรณีตาม (๑) และ (๒) ผู้ย้ายที่อยู่จะเป็นผู้แจ้งการย้ายออกและย้ายเข้า โดยไปแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่ไปอยู่ใหม่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันย้ายออกก็ได้ โดยให้นำสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมด้วยคำยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าบ้านที่เข้าไปอยู่ใหม่แสดงต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งและเสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

การแจ้งย้ายตามมาตรา ๓๐ ให้แจ้งตามแบบพิมพ์ใบแจ้งย้ายที่อยู่ที่อยู่การทะเบียนกลางกำหนด

ให้นำความในวรรคสามของมาตรา ๑๘ มาใช้บังคับกับการแจ้งตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม



ไปเช่าอยู่ในบ้านใหม่ โดยผู้ย้ายที่อยู่เป็นผู้แจ้งการย้ายเข้าบ้านหลังใหม่เอง จะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมคำยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าบ้านที่เข้าไปอยู่ในใหม่แสดงต่อนายทะเบียนเพื่อเพิ่มชื่อเช่าอยู่ในทะเบียนบ้านหลังที่จะประสงค์จะขอย้ายเข้า เมื่อมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแล้วจึงจะยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนได้ กรณีจึงเห็นได้ว่า การที่ผู้ฟ้องคดีย้ายออกจากบ้านเลขที่ ๙๗๕,๙๗๗ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้นำหลักฐานการย้ายออกพร้อมคำยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้าไปแจ้งต่อนายทะเบียนเพื่อขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านเลขที่ ๒๑/๔๔ แขวงจอมพล กรุงเทพมหานคร หรือบ้านหลังใดหลังหนึ่ง ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ที่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังใดเลย รายการทะเบียนราษฎรของผู้ฟ้องคดีจึงอยู่ในฐานะไม่ปกติ เมื่อผู้ฟ้องคดีไปยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่สามารถดำเนินการออกบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชนฯ ประกอบกับมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งปฏิเสธไม่ดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงมิได้เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๘๑/๒๕๕๗)

๑.๒ ประกาศให้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน

กรณีที่ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า บุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่ได้มีสัญชาติไทย และไม่ใช่ผู้ซึ่งไม่มีสัญชาติไทยแต่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย แต่เป็นบุคคลที่ใช้หนังสือรับรองสัญชาติปลอมในการขอเพิ่มชื่อเช่าในทะเบียนบ้าน ส่งผลให้การดำเนินการจัดทำหลักฐานทะเบียนราษฎรเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ถือเป็นกรณีที่หากปล่อยให้เห็นเข้าไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ นายทะเบียนจึงมีอำนาจตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ในอันที่จะจำหน่าย เพิกถอน หรือแก้ไขรายการบุคคลนั้นให้ถูกต้อง ได้ตลอดเวลาเมื่อพบการกระทำ ซึ่งในกรณีเช่นนี้ ไม่จำเป็นต้องให้โอกาสบุคคลดังกล่าวได้ทราบข้อเท็จจริงและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานก่อน ตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่งและวรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านเลขที่ ๗๐ อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีนาย ย. ปลัดอำเภอเซกาในขณะนั้นเป็นผู้อนุมัติการเพิ่มชื่อ และได้ขอมีบัตรประจำตัวประชาชนกรณีเพิ่มชื่อเช่าในทะเบียนบ้าน ต่อมา ในปีงบประมาณ ๒๕๔๔ อธิบดี

กรมการปกครองในฐานะผู้อำนวยความสะดวกทะเลียนกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีหนังสือแจ้งโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตงานทะเลียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนรวมถึงจังหวัดหนองคาย อันเป็นจังหวัดที่ผู้ฟ้องคดีได้รับการเพิ่มชื่อด้วย ไปยังนายทะเลียนจังหวัดทุกจังหวัด เนื่องจากปรากฏว่าได้มีการทำการทุจริตเกี่ยวกับงานทะเลียนราษฎรบัตรประจำตัวประชาชนเป็นจำนวนมาก ต่อมา คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีบุคคลได้รับการเพิ่มชื่อและการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนของอำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อนายอำเภอเซกาว่า มีการเพิ่มชื่อและแจ้งเกิดเกินกำหนดโดยมิชอบจำนวน ๑๗๙ ราย ในทะเลียนบ้านจำนวน ๓๓ หลังคาเรือน ซึ่งรวมถึงผู้ฟ้องคดีที่ปัจจุบันมีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านเลขที่ ๗๑๗/๗ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาด้วย อำเภอเซกาจึงแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด พร้อมทั้งได้จำหน่าย ยกเลิกเอกสารทางทะเลียนและบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ทุจริตในการเพิ่มชื่อทั้งหมด และได้มีหนังสือแจ้งนายทะเลียนท้องถิ่นเทศบาลนครหาดใหญ่ให้จำหน่ายแบบพิมพ์ทางทะเลียนและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ฟ้องคดีนายทะเลียนท้องถิ่นเทศบาลนครหาดใหญ่จึงได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลของผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนบ้านและสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของบ้านเลขที่ ๗๑๗/๗ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รวมทั้งได้จำหน่ายชื่อ และรายการบุคคลของผู้ฟ้องคดีออกจากฐานข้อมูลทะเลียนราษฎร ตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการทะเลียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ และข้อ ๑๑๐ ของระเบียบสำนักทะเลียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลต่อนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่สั่งจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลของผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนบ้าน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า ในการอนุมัติให้เพิ่มชื่อผู้ฟ้องคดีเข้าในทะเบียนบ้านเลขที่ ๗๐ อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย นั้น บุคคลที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเป็นปลัดอำเภอลงนามแทนนายอำเภอเซกา ซึ่งเป็นผู้ออกหนังสือรับรองสัญชาติให้ผู้ฟ้องคดีไม่มีตัวตนอยู่จริง และบุคคลที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเป็นบิดามารดาของผู้ฟ้องคดีก็ไม่มีตัวตนอยู่จริง โดยนาย ย. ซึ่งเป็นปลัดอำเภอขณะนั้น กระทำการโดยทุจริตเพื่อเพิ่มชื่อบุคคลอื่นรวมทั้งผู้ฟ้องคดีเข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้านดังกล่าว ดังนั้น หนังสือรับรองสัญชาติที่ผู้ฟ้องคดีอ้างเป็นพยานหลักฐาน จึงเป็นเอกสารราชการปลอมทั้งฉบับ การที่ผู้ฟ้องคดีมีชื่อในทะเบียนบ้านดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นผลให้การมีชื่อของผู้ฟ้องคดีในทะเบียนบ้านเลขที่ต่าง ๆ รวมทั้งบ้านเลขที่ ๗๑๗/๗ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นสถานที่อยู่ปัจจุบันของผู้ฟ้องคดี ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย อันเป็นผลให้การทะเลียนราษฎรในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับผิดชอบมีความไม่ถูกต้อง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะนายทะเลียนท้องถิ่น เมื่อเห็นว่า ปรากฏหลักฐานเชื่อได้ว่า การดำเนินการในการจัดทำหลักฐาน



ทะเบียนราษฎรดำเนินการไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีอำนาจตามมาตรา ๑๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรฯ ที่จะจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลของผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนบ้านได้ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลของผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนบ้านและสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของบ้านเลขที่ ๗๑๗/๗ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว และการที่ผู้ฟ้องคดีไม่มีพยานหลักฐานอื่นใดมาแสดงพิสูจน์ความจริง เพื่อให้เชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย แต่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ตามมาตรา ๓๗^๕ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรฯ ประกอบระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรฯ ส่วนที่ ๔ การควบคุมทะเบียนราษฎร ตอนที่ ๑ การเพิ่มชื่อ และรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน แต่กลับมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของบ้านเลขที่ ๗๑๗/๗ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีชอบด้วยกฎหมาย หากปล่อยเหินช้าไปไม่เพียงแต่ผู้ฟ้องคดีอาจใช้ประโยชน์จากกรณีแห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดแล้ว ยังอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม ความปลอดภัย และอธิปไตยของประเทศ อันถือเป็นประโยชน์สาธารณะ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งดังกล่าว โดยมีได้ให้โอกาสแก่ผู้ฟ้องคดีที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานก่อน จึงชอบที่กระทำได้ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑)^๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อีกทั้ง มาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรฯ ได้ให้อำนาจนายทะเบียนทำการตรวจสอบความถูกต้องของการทะเบียนราษฎร หากพบว่าการดำเนินการไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้มีอำนาจในการจำหน่าย เพิกถอน หรือแก้ไขรายการให้ถูกต้องได้ มิได้มีการกำหนดเงื่อนไขไว้ว่าต้องดำเนินการภายในเมื่อใด หากตรวจสอบพบการเพิ่มชื่อบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านโดยทุจริต นายทะเบียนย่อมมีอำนาจในการจำหน่าย เพิกถอน หรือแก้ไขรายการบุคคลนั้นให้ถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายได้ตลอดเวลา พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๘๒/๒๕๕๗)

^๕ พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔

มาตรา ๓๗ การเพิ่มชื่อและรายการของบุคคลลงในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนบ้านกลาง ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางกำหนด

^๖ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓๐

ฯลฯ

ฯลฯ

ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้ เว้นแต่เจ้าหน้าที่จะเห็นสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น

(๑) เมื่อมีความจำเป็นรีบด่วนหาพลอยให้เหินช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

ฯลฯ

ฯลฯ

กรณีที่บุคคลมีเลขประจำตัวประชาชนซ้ำกัน เมื่อปรากฏหลักฐานอันเชื่อได้ว่า การดำเนินการแจ้ง การรับแจ้ง การบันทึก หรือการลงรายการเพื่อดำเนินการจัดทำหลักฐานต่าง ๆ ของบุคคลใดได้ดำเนินการไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอำนาจ หรือโดยมีรายการข้อความผิดพลาดจากความจริง นายทะเบียนย่อมมีอำนาจเพิกถอนหลักฐานทางทะเบียนและดำเนินการแก้ไขข้อความรายการทะเบียนให้ถูกต้องได้ตามมาตรา ๑๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ดังนั้น เมื่อพยานเอกสารของผู้ฟ้องคดีมีข้อพิรุธ และไม่มีพยานบุคคลใดมายืนยันความเป็นมาของผู้ฟ้องคดี การที่นายทะเบียนท้องที่จำหน่ายชื่อผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนบ้าน จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีได้ไปติดต่อเพื่อขอทำบัตรประจำตัวประชาชนแทนบัตรเดิมที่หมดอายุที่สำนักทะเบียนอำเภอลำลูกกา เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนอำเภอลำลูกกาตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลการทะเบียนของสำนักทะเบียนกลาง ปรากฏว่าไม่พบชื่อผู้ฟ้องคดี พบแต่ชื่อนาย อ. (ผู้ร้องสอด) มีที่อยู่ที่บ้านเลขที่ ๕๔/๓ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ซึ่งบุคคลดังกล่าวมีรายการข้อมูลบุคคลทุกรายการและเลขบัตรประจำตัวประชาชนตรงกับผู้ฟ้องคดี ยกเว้นชื่อ เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนอำเภอลำลูกกาจึงแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าไม่สามารถจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้ได้ เพราะผู้ฟ้องคดีย้ายที่อยู่ไปอยู่ที่อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี แล้ว ต้องไปขอทำบัตรประจำตัวประชาชนที่สำนักทะเบียนอำเภอบางแพ ผู้ฟ้องคดีปฏิเสธว่าไม่เคยขอย้ายไปไหน และได้แสดงหลักฐานทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔) ของบ้านเลขที่ ๓๘/๑๘ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีการแจ้งย้ายออกไปอยู่ที่อื่นแต่อย่างใด รวมทั้งแสดงหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวจาก นาย อ. เป็น นาย ช. (ผู้ฟ้องคดี) เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๓๐ พร้อมกับแสดงหลักฐานการขึ้นทะเบียนทหาร (สด.๙) ของผู้ฟ้องคดี และแจ้งความประสงค์จะขอทำบัตรประจำตัวประชาชนที่สำนักทะเบียนอำเภอลำลูกกา เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนอำเภอลำลูกกาชี้แจงว่า หากผู้ฟ้องคดียืนยันว่าเป็นบุคคลเดียวกันกับนาย อ. และประสงค์จะทำบัตรประจำตัวประชาชนที่อำเภอลำลูกกา ก็ต้องดำเนินการย้ายชื่อกลับมาที่อำเภอลำลูกกาเสียก่อน ซึ่งสำนักทะเบียนท้องถื่นเทศบาลตำบลลำลูกกาได้ออกใบแจ้งย้ายปลายทางถึงนายทะเบียนท้องถื่นเทศบาลตำบลบางแพแล้ว โดยผู้ฟ้องคดีขอรับเอกสารไปดำเนินการเอง ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้เดินทางไปที่สำนักทะเบียนท้องถื่นเทศบาลตำบลบางแพ ซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนท้องถื่นดังกล่าวได้ขอตรวจเอกสารให้แนชต์ก่อน หลังจากนั้น ทั้งอำเภอบางแพและอำเภอลำลูกกาได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวจนได้ข้อสรุปว่า นาย อ. เป็นเจ้าของรายการบุคคลที่แท้จริงมีหลักฐานการแจ้งย้ายถูกต้อง ส่วนกรณีของผู้ฟ้องคดีที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนบ้านที่อำเภอลำลูกกา นั้น เชื่อได้ว่า



เป็นรายการที่มีชอบ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนของอำเภอลำลูกกาเป็นผู้มีส่วนร่วม และ/หรือให้การสนับสนุนในการกระทำทุจริตดังกล่าว จึงให้จังหวัดปทุมธานีดำเนินการทางอาญาและทางวินัยกับผู้กระทำผิดและผู้ที่เกี่ยวข้อง กับให้เพิกถอนเอกสารที่ออกโดยไม่ชอบทุกฉบับ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระทำของนายอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี นายอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี และกรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม) เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามย้ายชื่อผู้ฟ้องคดีจากบ้านเลขที่ ๕๔/๓ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี กลับมาเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่ ๓๘/๑๘ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ตามเดิม และให้คืนบัตรประจำตัวประชาชนแก่ผู้ฟ้องคดี หากหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเดิมถูกลบออกจากระบบงานปกครองไปแล้ว ให้เพิ่มหมายเลขประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเลขใหม่

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

จากการสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่อำเภอบางแพ และอำเภอลำลูกกาได้แต่งตั้งขึ้น ผลการสอบสวนปรากฏว่า นาย อ. เป็นเจ้าของรายการบุคคลที่แท้จริง ส่วนผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สวมตัวนาย อ. โดยใช้รายการข้อมูลบุคคลและเลขประจำตัวประชาชนเลขเดียวกัน และอำเภอลำลูกกาไม่ได้ดำเนินการแจ้งย้ายนาย ช. (ผู้ฟ้องคดี) ไปบ้านเลขที่ ๕๔/๓ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี แต่อย่างไรก็ดี โดยที่ผู้ฟ้องคดีกับนาย อ. มีเลขประจำตัวประชาชนเลขเดียวกัน ทำให้มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทางระบบคอมพิวเตอร์ เมื่อนาย อ. แจ้งย้ายไปอยู่บ้านเลขที่ ๕๔/๓ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ทำให้ผู้ฟ้องคดีถูกระบบคอมพิวเตอร์ดึงชื่อย้ายไปด้วย ดังนั้น กรณีนี้จึงฟังได้ว่าเป็นเรื่องที่ระบบคอมพิวเตอร์ตรวจพบบุคคลที่มีเลขประจำตัวประชาชนซ้ำกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะนายทะเบียนมีหน้าที่ จะต้องทำการจำหน่ายชื่อของผู้ฟ้องคดีออกจากบ้านเลขที่ ๓๘/๑๘ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพราะมีเลขประจำตัวประชาชนซ้ำกับนาย อ. ซึ่งตามฐานข้อมูลการทะเบียนของสำนักทะเบียนกลางระบุว่าอยู่บ้านเลขที่ ๕๔/๓ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี โดยที่นายทะเบียนมีอำนาจตามมาตรา ๑๖^{๑๑} ประกอบกับมาตรา ๑๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ เพิกถอนหลักฐานทางทะเบียนและดำเนินการแก้ไขข้อความรายการทะเบียนให้ถูกต้อง เมื่อมีกรณีปรากฏหลักฐานเชื่อได้ว่า การดำเนินการแจ้ง การรับแจ้ง การบันทึก หรือการลงรายการ เพื่อดำเนินการจัดทำหลักฐานต่าง ๆ ได้ดำเนินการไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอำนาจ หรือโดยมีรายการข้อความผิดพลาดจากความจริง จึงมิใช่เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม ร่วมกันย้ายชื่อผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนบ้านเลขที่ ๓๘/๑๘ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

^{๑๑} พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔

มาตรา ๑๖ ในการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร ให้ผู้อำนวยการทะเบียนกลางกำหนดเลขประจำตัวแก่บุคคลที่อยู่ในราชอาณาจักรคนละหนึ่งเลขโดยไม่ซ้ำกัน

การยกเว้นการให้เลขประจำตัวแก่บุคคล ให้กำหนดในกฎกระทรวง

โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้ขอย้ายแต่อย่างใด นอกจากนั้น ข้อเท็จจริงจากการสอบสวนและพยานหลักฐานที่ปรากฏในกรณีนาย อ. ปรากฏว่า ในการย้ายที่อยู่ของนาย อ. ที่ผ่านมา มีหลักฐานเอกสารใบแจ้งย้ายที่อยู่และมีเจ้าบ้านที่รับย้ายเข้าให้ความยินยอมทุกครั้ง รวมทั้งจากการสอบสวนพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นญาติใกล้ชิดของนาย อ. และผู้ปกครองท้องที่ที่ทราบข้อเท็จจริงพยานทุกรายต่างให้การยืนยันว่านาย อ. เป็นเจ้าของรายการบุคคลที่แท้จริง และได้รับรองภาพถ่ายใบหน้าของนาย อ. ตามที่ได้ทำบัตรประจำตัวประชาชนไว้ว่า รูปถ่ายดังกล่าวเป็นรูปถ่ายของนาย อ. ที่แท้จริง ประกอบกับนาย อ. มีเอกสารทางราชการยืนยันตัวบุคคลอีกหลายรายการ ได้แก่ ใบอนุญาตขับรถที่ออกโดยนายทะเบียนจังหวัดเชียงใหม่ และบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า อีกทั้ง ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการแจ้งย้ายที่อยู่และทำบัตรประจำตัวประชาชนของนาย อ. แต่ละสำนักทะเบียนที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการไปโดยไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายแต่อย่างใด และผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามให้คำรับรองว่าได้ตรวจสอบแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ รวมทั้งหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องด้วย สำหรับในส่วนของผู้ฟ้องคดีนั้น แม้จะปรากฏชื่อในทะเบียนบ้านเลขที่ ๘๘/๓-๘๘/๔ อำเภอลำลูกกา ต่อมา ย้ายไปอยู่บ้านเลขที่ ๓๘/๑๘ อำเภอลำลูกกา และมีการทำบัตรประจำตัวประชาชนมา ๒ ครั้ง คือ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ และวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๓๘ ก็ตาม แต่ก็ไม่ได้ปรากฏหลักฐานการย้ายมาอยู่บ้านเลขที่ ๘๘/๓-๘๘/๔ ทั้งไม่มีพยานบุคคลแม้แต่รายเดียวให้การยืนยันความเป็นมาของผู้ฟ้องคดี แม้แต่เจ้าบ้านของบ้านที่ผู้ฟ้องคดีมีชื่ออยู่ก็ได้ให้ถ้อยคำเป็นปฏิปักษ์กับผู้ฟ้องคดี โดยให้การว่ามีคนนำชื่อผู้ฟ้องคดีเข้ามาอยู่ในบ้านเลขที่ ๘๘/๓-๘๘/๔ โดยไม่ทราบที่มา และผู้ฟ้องคดีก็มีได้มาอยู่อาศัยจริง นอกจากนี้ พยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างต่อศาลเพื่อยืนยันสถานะของผู้ฟ้องคดีตามคำฟ้อง ยังปรากฏว่ามีข้อเท็จจริงไม่สอดคล้องรับกัน กล่าวคือ ตามสำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัวของผู้ฟ้องคดีระบุวันที่ออกหนังสือสำคัญดังกล่าว คือ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๓๐ ตรงตามกับผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างในคำฟ้อง และปรากฏหลักฐานสำเนาทะเบียน (ท.ร.๑๔) บ้านเลขที่ ๘๘/๓-๘๘/๔ อำเภอลำลูกกา ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างมาทำคำฟ้องระบุวันที่แก้ไขรายการชื่อของผู้ฟ้องคดีในทะเบียนบ้านตามกับผู้ฟ้องคดีขอเปลี่ยนชื่อดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๓๐ แต่ในสำเนาใบสำคัญการขึ้นทะเบียนทหาร (แบบ สด.๙) ที่ออกโดยสัสดีเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร วันที่ออกใบ สด.๙ ระบุวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๓๐ และสำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ พ.ศ. ๒๕๓๐ (แบบ สด.๔๓) ที่ออกในคราวเดียวกับแบบ สด.๙ ดังกล่าว เอกสารทั้งสองรายการปรากฏลายพิมพ์นิ้วมือ และลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีระบุชื่อ “ช.” ซึ่งโดยข้อเท็จจริงการขึ้นทะเบียนทหารต้องขึ้นตามรายการในทะเบียนบ้าน เมื่อหลักฐานการเปลี่ยนชื่อของผู้ฟ้องคดีระบุว่าออกให้ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๓๐ และมีการแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๓๐ เหตุใดจึงปรากฏชื่อ “ช.” ในเอกสารการขึ้นทะเบียนทหาร



ทั้งสองรายการดังกล่าวที่มีการดำเนินการในเดือนมีนาคม ๒๕๓๐ พยานเอกสารดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีจึงมีพิรุณและน่าสงสัยอย่างยิ่งว่าน่าจะเป็นพยานเอกสารที่มีการจัดทำขึ้นโดยไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ นาย อ. (ที่มีพยานยืนยันตัวบุคคล) ก็ได้ให้การว่าไม่เคยเปลี่ยนชื่อและไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกทหารแต่อย่างใด จากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่าง ๆ รับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีมิใช่เจ้าของข้อมูลรายการบุคคลเลขประจำตัวประชาชนที่แท้จริง แต่ผู้ฟ้องคดีได้สวมตัวนาย อ. แล้วขอเปลี่ยนชื่อเป็นนาย ช. หลังจากนั้น จึงได้ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนและเอกสารราชการอื่น ๆ ตามที่ผู้ฟ้องคดีดังกล่าวอ้างมาในคำฟ้อง ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำหน่ายชื่อผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนบ้านเลขที่ ๓๘/๑๘ อำเภอลำลูกกา และจำหน่ายชื่อออกจากฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร ท้องที่อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จึงเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๑๙/๒๕๕๘)

๑.๓ กรณีเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรส

การที่บุคคลต่างด้าวได้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยและอยู่กินฉันสามีภรรยา กับบุคคลสัญชาติไทยเป็นเวลานานหลายสิบปี แม้ว่าบุคคลต่างด้าวดังกล่าวอาจเคยมีคู่สมรสมาก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทย กรณีย่อมถือได้ว่า บุคคลต่างด้าวนั้นจงใจทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่งไปแล้ว เมื่อมาขอจดทะเบียนสมรสย่อมเป็นเรื่องยากที่จะนำหลักฐานทางทะเบียนมาแสดงให้นายทะเบียนเห็นว่า มีคู่สมรสอยู่แล้วหรือไม่ หรือเป็นญาติสืบสายโลหิตกับคู่สมรสหรือไม่ ประกอบกับนายทะเบียนมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่จะสอบสวนและตรวจสอบเงื่อนไขแห่งการสมรสว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ และอยู่ในวิสัยที่จะตรวจสอบได้ การที่นายทะเบียนผลักภาระให้ผู้ขอจดทะเบียนสมรสนำหลักฐานดังกล่าวมาแสดง โดยอ้างหนังสือกรมการปกครองที่ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบเงื่อนไขและการจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลต่างด้าวกับบุคคลสัญชาติไทย ซึ่งเป็นเพียงหนังสือสั่งการภายใน โดยไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสที่กำหนดให้ต้องดำเนินการดังกล่าว กรณีจึงเป็นการสร้างภาระเกินสมควรให้แก่ประชาชน ดังนั้น การที่นายทะเบียนปฏิเสธการจดทะเบียนสมรสให้แก่บุคคลต่างด้าวกับบุคคลสัญชาติไทย โดยอ้างเหตุว่า ไม่สามารถนำหลักฐานพิสูจน์เงื่อนไขแห่งการสมรสได้ จึงเป็นการออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเป็นบุคคลสัญชาติไทยอยู่กินฉันสามีภรรยา กับบุคคลต่างด้าว (ลาวอพยพ) ได้ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรสต่อนายอำเภอหนองบัว (ผู้ถูกฟ้องคดี) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยปลัดอำเภอซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายทะเบียนอำเภอในขณะนั้น ปฏิเสธไม่ยอมจดทะเบียนสมรสให้ โดยอ้างว่าคู่สมรสของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเป็นบุคคลต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยไม่ถูกต้อง

ตามกฎหมาย ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบหลักฐานได้ว่าขณะยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรสเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขการสมรสหรือไม่ คือ เป็นญาติสืบสายโลหิตกันหรือไม่ หรือมีคู่สมรสอยู่หรือไม่ ตามมาตรา ๑๔๕๐ และมาตรา ๑๔๕๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเป็นการวินิจฉัยสั่งการตามแนวทางตามหนังสือสั่งการ กรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๑๐.๒/ว ๑๑๗๐ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และได้มีหนังสือแจ้งให้คู่สมรสของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าไปขอหนังสือรับรองเรื่องดังกล่าวจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลในประเทศไทย ต่อมา ผู้ฟ้องคดีทั้งห้ามีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่า ได้ไปติดต่อสถานกงสุลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นแล้ว เจ้าหน้าที่แจ้งว่าสถานกงสุลไม่มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องดังกล่าว แต่เป็นหน้าที่ของนายทะเบียนท้องที่ที่ออกบัตรประจำตัวลาวอพยพที่จะต้องดำเนินการเอง ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการจดทะเบียนสมรสให้ต่อไป แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีทั้งห้าว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งห้าไม่อาจหาพยานหลักฐานว่าคู่สมรสเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่จดทะเบียนสมรสให้จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าไม่เห็นด้วยจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจดทะเบียนสมรสให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้า

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การสมรส คือ การที่ชายและหญิงตกลงใช้ชีวิตร่วมกันเพื่อสร้างครอบครัว ซึ่งถือเป็นหน่วยของสังคมที่สำคัญที่สุด เนื่องจากสถาบันครอบครัวเป็นรากฐานของสังคม การสมรสจึงถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างหนึ่งในบรรดาสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งหลายของความเป็นมนุษย์ การสมรสเพื่อสร้างครอบครัว จึงไม่อาจถูกจำกัดสิทธิเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา และการศึกษาอบรม อย่างไรก็ตาม รัฐไม่อาจปล่อยให้บุคคลสมรสกันได้อย่างเสรีโดยปราศจากหลักเกณฑ์หรือการควบคุม แต่หลักเกณฑ์หรือการควบคุมที่รัฐกำหนดขึ้นใช้บังคับ นั้น ย่อมต้องอยู่บนพื้นฐานของการที่จะมุ่งเสริมสร้างให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็งและมั่นคง การกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบหรือรับจดทะเบียน จึงต้องปฏิบัติหรือดำเนินการให้สอดคล้องกับหลักการที่จะมุ่งเสริมสร้างให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็งและมั่นคงดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงคดีนี้ปรากฏว่า ก่อนที่คู่สมรสของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจะยื่นคำขอจดทะเบียนสมรสต่อผู้ถูกฟ้องคดี คู่สมรสแต่ละคนได้เข้ามาอยู่กินฉันสามีภรรยา กับคู่สมรสของตนในประเทศไทยเป็นเวลาหลายสิบปีจนบุตรคนแรกของแต่ละคนก็มีอายุระหว่าง ๒๙ ปี ถึง ๓๖ ปี ดังนั้น จึงเป็นเรื่องยากที่จะตรวจสอบหรือยากที่จะนำหลักฐานทางทะเบียนของบุคคลต่างด้าวเหล่านี้ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาแสดงให้ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าไม่เคยสมรสมาก่อน อีกทั้ง เจ้าหน้าที่สถานกงสุลยังแจ้งว่าไม่มีหน้าที่ที่จะรับรองในเรื่องดังกล่าวอีกด้วย ต่อมา ในระหว่างการพิจารณาคดี ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้ขอให้กำหนดค่าฤชาธรรมเนียมรับรองสถานภาพการสมรส



ของบุคคลที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าขอจดทะเบียนสมรสด้วย ซึ่งกำหนดตำบลนาแห้วได้มีหนังสือรับรองสถานภาพการสมรสของบุคคลดังกล่าว โดยมีข้อความว่า “กรณีเกี่ยวกับเงื่อนไขการสมรสว่าบุคคลต่างด้าว (คนลาวอพยพ) มีคู่สมรสอยู่ก่อนหรือไม่นั้น ข้าพเจ้าขอชี้แจงและยืนยันว่าบุคคลทั้งห้าดังกล่าว ได้มาอยู่กินฉันสามีภรรยา ในเขตปกครองของข้าพเจ้ามานานกว่า ๓๐ ปี...” ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงที่บุคคลต่างด้าวซึ่งเป็นผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนสมรสต่อผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้รับรองตนเองว่ายังไม่มีคู่สมรสมาก่อนก็ย่อมมีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าคู่สมรสของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าไม่มีคู่สมรสตามมาตรา ๑๔๕๒^{๑๑} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับข้อเท็จจริงตามคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีที่ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีหลักฐานข้อมูลต่าง ๆ ของคู่สมรสที่เป็นคนต่างด้าว (ลาวอพยพ) อยู่ในความครอบครองทั้งบัตรประจำตัวและข้อมูลทะเบียนประวัติคนต่างด้าวซึ่งเป็นเอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการควบคุมตรวจสอบและพิสูจน์ทราบตัวบุคคลได้ ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าไม่อยู่ในเงื่อนไขต้องห้ามมิให้จดทะเบียนสมรส เนื่องจากเป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรง หรือมีคู่สมรสอยู่ตามมาตรา ๑๔๕๐^{๑๒} และมาตรา ๑๔๕๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างแต่อย่างใด และแม้ว่า บุคคลต่างด้าวซึ่งเป็นคู่สมรสของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าบางรายหรือทุกคนจะเคยมีคู่สมรสมาก่อนในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็ตาม แต่การที่บุคคลต่างด้าวดังกล่าวได้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยและอยู่กินฉันสามีภรรยากับผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเป็นเวลายาวนานหลายสิบปี ย่อมต้องถือว่าบุคคลต่างด้าวเหล่านี้จึงใจจะทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่ง ประกอบกับหนังสือกรมการปกครองที่ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบเงื่อนไขและการจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลต่างด้าวกับบุคคลสัญชาติไทยเป็นหนังสือสั่งการภายในของหน่วยงานอันเป็นการกำหนดขั้นตอนและแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายเท่านั้น ไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสกำหนดให้ต้องดำเนินการดังกล่าว อีกทั้ง การพิจารณาว่าผู้ฟ้องคดีทั้งห้าและคู่สมรสจะเป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามในกรณีเป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือลงมา หรือเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมแต่บิดาหรือมารดา หรือมีคู่สมรสอยู่ในขณะที่ต้องขอจดทะเบียนสมรส อันจะทำให้เงื่อนไขแห่งการสมรสไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีสามารถสอบสวนและตรวจสอบได้ตามอำนาจและหน้าที่ที่มีอยู่ตามกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีผลักภาระให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจะต้องนำพยานหลักฐานหนังสือรับรองของสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลมาพิสูจน์คุณสมบัติตามเงื่อนไขแห่งการสมรสดังกล่าวจึงเป็นการสร้างภาระเกินสมควรให้แก่ประชาชน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างเหตุดังกล่าว

^{๑๑-๑๒} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๔๕๐ ชายหญิงซึ่งเป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือลงมาก็ดี เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมแต่บิดาหรือมารดาก็ดีจะทำการสมรสกันไม่ได้ ความเป็นญาติดังกล่าวมานี้ให้ถือตามสายโลหิต โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นญาติโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

มาตรา ๑๔๕๒ ชายหรือหญิงจะทำการสมรสในขณะที่ตนมีคู่สมรสอยู่ไม่ได้

เพื่อปฏิเสธการจดทะเบียนสมรสตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าร้องขอ จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี โดยมีข้อสังเกตให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการจดทะเบียนสมรสให้กับผู้ฟ้องคดีทั้งห้าตามคำร้องขอจดทะเบียนและบันทึกทะเบียนครอบครัวของผู้ฟ้องคดีทั้งห้ากับคู่สมรส (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๓๓/๒๕๕๗)

๒. งานทะเบียนคนต่างด้าว

๒.๑ การถอนสัญชาติ

ผู้ซึ่งมีสัญชาติไทยเพราะเกิดในราชอาณาจักรไทยโดยมีบิดาเป็นคนต่างด้าว หากไปอยู่ในต่างประเทศที่บิดามีหรือเคยมีสัญชาติเป็นเวลาติดต่อกันเกิน ๕ ปี นับแต่วันที่บรรลุนิติภาวะ และเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยถือหนังสือเดินทางที่ออกโดยประเทศที่บิดามีสัญชาติหรือเคยมีสัญชาติ นั้น อาจถูกถอนสัญชาติได้ตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเกิดเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๔๗๙ ที่อำเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร บิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวสัญชาติจีน มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย ปัจจุบันบิดาถึงแก่กรรม ผู้ฟ้องคดีมีพี่น้องร่วมบิดามารดา ๙ คน เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๘ ผู้ฟ้องคดีเดินทางไปประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนทางเรือ โดยไม่มีเอกสารการเดินทาง และเดินทางเข้ามาประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ และครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๓ โดยถือหนังสือเดินทางประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นขอพิสูจน์สัญชาติพร้อมพยานหลักฐาน พนักงานสอบสวนได้สอบสวนพยานบุคคลสามราย ซึ่งเป็นน้องชายและน้องสาวของผู้ฟ้องคดี โดยทั้งสามยืนยันว่าผู้ฟ้องคดีเป็นพี่ชายที่เกิดในประเทศไทย แต่ได้เดินทางไปอยู่ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และจากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและประวัติทั้งจากการตรวจสอบบัตรและทะเบียนสำมะโนครัว การตรวจสอบสารพันธุกรรม (DNA) ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับมารดา การตรวจใบมรณะบัตรของบิดา และการตรวจใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดามารดาหลักฐานทุกอย่างไม่พบความผิดปกติ รวมทั้งไม่พบประวัติด้านยาเสพติด ประวัติอาชญากร หรือพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อความมั่นคง พนักงานเจ้าหน้าที่จึงสรุปความเห็น ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลซึ่งเกิดในประเทศไทย บิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวสัญชาติจีนซึ่งมีถิ่นถาวรอยู่ในประเทศไทย ผู้ฟ้องคดีจึงได้สัญชาติไทยตามมาตรา ๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเดินทางไปอยู่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนที่บิดามีหรือเคยมีสัญชาติเป็นเวลาติดต่อกันเกินห้าปี นับแต่วันที่บรรลุนิติภาวะและได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยถือหนังสือเดินทางประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน แสดงว่าใช้สัญชาติของบิดามารดาหรือสัญชาติอื่น จึงอยู่ในกรณีอาจถูกถอนสัญชาติไทยตามมาตรา ๑๗ (๑) และ (๒)



แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติฯ จึงเสนอให้นำเรื่องผู้ฟ้องคดีเข้าคณะกรรมการกฤษฎีกา
การขอพิสูจน์สัญชาติ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นคนมีสัญชาติไทย
แต่อยู่ในกรณีอาชญากรรมสัญชาติ จึงมีมติเห็นควรเสนอผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งให้
กองตำรวจสันติบาล ๒ ซึ่งเป็นคณะทำงานและเลขานุการคณะทำงานพิจารณากฤษฎีกา
การถอนสัญชาติไทยตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๖ พิจารณา
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อมา คณะทำงานฯ ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์
ให้ถอนสัญชาติไทยของผู้ฟ้องคดี และให้นำเรื่องเสนอคณะกรรมการพิจารณาถอนสัญชาติไทย
ตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติฯ เพื่อพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าว
ได้ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์ให้ถอนสัญชาติไทยของผู้ฟ้องคดีตามความในมาตรา ๑๗ (๑)
และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติฯ อธิบดีกรมการปกครองจึงได้เสนอเรื่องต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) เพื่อพิจารณา ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีประกาศกระทรวง
มหาดไทยให้ถอนสัญชาติไทยของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การประกาศเพิกถอนสัญชาติไทย
ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ถอนสัญชาติไทยกรณีของผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการคืน
สัญชาติไทยแก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้ผู้ฟ้องคดีจะได้สัญชาติไทยตามมาตรา ๗ (๒)^{๑๓} แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดี
ได้เดินทางไปประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ขณะมีอายุ ๑๙ ปี และพักอาศัย
อยู่ตลอดมา ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ และครั้งสุดท้าย
เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๓ โดยถือหนังสือเดินทางประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จึงเห็นได้ว่า
เมื่อนับเวลาที่ผู้ฟ้องคดีอยู่ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนอันเป็นประเทศที่บิดาของผู้ฟ้องคดี
มีหรือเคยมีสัญชาติจนถึง พ.ศ. ๒๕๒๖ อันเป็นเวลาเวลาที่ผู้ฟ้องคดีเดินทางกลับประเทศไทยครั้งแรก
เป็นระยะเวลา ๒๘ ปี หรือเมื่อนับเวลาที่ผู้ฟ้องคดีอยู่ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจนถึง
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๓ อันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีเดินทางเข้ามาในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง
ก็เป็นระยะเวลาถึง ๔๕ ปี อันเป็นระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีอยู่ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ที่บิดามีสัญชาติเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า ๕ ปี นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีบรรลุนิติภาวะ อีกทั้ง
ผู้ฟ้องคดียังใช้หนังสือเดินทางที่ออกโดยประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน อันเป็นหลักฐานแสดงว่า

^{๑๓} พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๗ บุคคลดังต่อไปนี้ย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิด

๑. บิดา

๒. มารดา

(๒) ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย ยกเว้นบุคคลตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคหนึ่ง

๓. บิดา

๔. มารดา



ผู้ฟ้องคดีใช้สัญชาติจีนซึ่งเป็นสัญชาติของบิดา กรณีจึงเข้าตามหลักเกณฑ์ที่อาจถูกถอนสัญชาติไทยได้ตามนัยมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง (๑)^{๑๔} และ (๒)^{๑๕} แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการถอนสัญชาติไทยของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๕๗/๒๕๕๖)

๓. งานทะเบียนอาวุธปืน

๓.๑ การกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน

อำนาจในการวางระเบียบการทะเบียน การขอและการออกใบอนุญาตตลอดจนการกำหนดประเภท ชนิด และขนาดของอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่จะออกใบอนุญาตเป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยต้องกำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง (๒) และมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ ส่วนนายทะเบียนอาวุธปืนมีหน้าที่เพียงพิจารณาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงที่กำหนดหลักเกณฑ์ไว้เท่านั้น ดังนั้น การที่นายทะเบียนอาวุธปืนออกประกาศซึ่งมีลักษณะเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ในการขอและการออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน อันเป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวแล้วข้างต้น จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดียื่นขออนุญาตซื้ออาวุธปืนอัตโนมัติขนาด .๔๕ จำนวน ๑ กระบอกเพื่อใช้ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินต่อนายทะเบียนอาวุธปืนกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าการขออนุญาตซื้ออาวุธปืน นั้นจะต้องยึดตามหลักการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๕๐๑/ว ๘๘๖ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๒๑ ข้อ ๔ (ข) กรณีบุคคลทั่วไปที่มีความจำเป็นต้องมีอาวุธปืนพก อนุญาตให้มีล่ากล้องไม่เกิน .๓๘ หรือ ๙ มม. แต่ในปัจจุบันอาวุธปืนชนิดดังกล่าวได้นำมาใช้ในการแข่งขันกีฬายิงปืนด้วย

^{๑๔-๑๕} พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘

มาตรา ๑๗ ผู้ซึ่งมีสัญชาติไทยเพราะเกิดในราชอาณาจักรไทยโดยมีบิดาเป็นคนต่างด้าวอาจถูกถอนสัญชาติไทยได้เมื่อปรากฏว่า

(๑) ไปอยู่ในต่างประเทศที่บิดามีหรือเคยมีสัญชาติเป็นเวลาดำเนินการกันเกินห้าปีนับแต่วันที่บรรลุนิติภาวะ
(๒) มีหลักฐานแสดงว่า ใช้สัญชาติของบิดาหรือสัญชาติอื่น หรือฝักใฝ่อยู่ในสัญชาติของบิดาหรือสัญชาติอื่น

ฯลฯ

ฯลฯ



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีประกาศนายทะเบียนอาวุธปืนกรุงเทพมหานคร ที่ ๓๐/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖ กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณากรณีนำมาใช้เพื่อการกีฬา โดยให้ผู้ขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนเพื่อการกีฬาจะต้องนำหลักฐานการเป็นสมาชิกสนามยิงปืนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ประกอบการพิจารณา จึงขอให้ผู้ฟ้องคดีทบทวนการขออนุญาตใหม่ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โต้แย้งว่าอาวุธปืนขนาด .๔๕ เป็นอาวุธปืนที่นายทะเบียนฯ สามารถออกใบอนุญาตให้กับประชาชนได้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนฯ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีซื้ออาวุธปืนตามที่ขอ โดยอ้างแนวทางและนโยบายตามประกาศนายทะเบียนอาวุธปืนกรุงเทพมหานคร ที่ ๓๐/๒๕๔๖ฯ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ไม่ได้รับคำวินิจฉัย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองออกใบอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีซื้ออาวุธปืนตามคำขอและยกเลิกประกาศนายทะเบียนอาวุธปืนกรุงเทพมหานคร ที่ ๓๐/๒๕๔๖ฯ ต่อมา ในระหว่างการพิจารณาคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้ว เห็นว่า อุทธรณ์ฟังขึ้น จึงมีหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์และให้ออกใบอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีซื้ออาวุธปืนตามคำขอได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ออกใบอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีซื้ออาวุธปืนได้ตามคำขอ ผู้ฟ้องคดีจึงได้ขอถอนคำฟ้องเฉพาะข้อหาที่ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองออกใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่สำหรับคำขอให้เพิกถอนประกาศนายทะเบียนอาวุธปืนกรุงเทพมหานคร ที่ ๓๐/๒๕๔๖ ยังคงขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยต่อไป

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณามาตรา ๖ วรรคหนึ่ง (๒)^{๑๖} มาตรา ๗^{๑๗} มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง^{๑๘} และมาตรา ๕๕^{๑๙} แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนฯ และเห็นได้ว่า กฎหมายกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจในการออก

^{๑๖-๑๙} พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐

มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอำนาจแต่งตั้งนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่อื่นและออกกฎกระทรวงในเรื่องต่อไปนี้ คือ

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) วางระเบียบการทะเบียน การขอและการออกใบอนุญาต

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๗ ห้ามมิให้ผู้ใดทำ ซื้อ มี ใช้นำ หรือนำเข้า ซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่

มาตรา ๙ ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน ให้ออกให้แก่บุคคลสำหรับใช้ในการป้องกันตัวหรือทรัพย์สิน หรือในการกีฬาหรือยิงสัตว์

ใบอนุญาตนั้นให้ออกสำหรับอาวุธปืนแต่ละกระบอก

มาตรา ๕๕ ประเภท ชนิด และขนาดของอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ได้ตามมาตรา ๗ มาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๓๘ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง



กฎกระทรวงในเรื่องการวางระเบียบการทะเบียน การขอและการออกใบอนุญาต ตลอดจนกำหนดประเภท ชนิด และขนาดของอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่จะออกใบอนุญาต โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะนายทะเบียนท้องที่เป็นผู้พิจารณาอนุมัติออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนแก่บุคคลเพื่อใช้ในการป้องกันตัวหรือทรัพย์สิน หรือในการกีฬาหรือยิงสัตว์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่พิจารณาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงที่กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกประกาศนายทะเบียนอาวุธปืนกรุงเทพมหานคร ที่ ๓๐/๒๕๔๖ โดยอ้างบทอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนฯ โดยในข้อ ๑ ได้กำหนดไว้ว่า ผู้ขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนพกสั้นขนาด .๔๕ เพื่อการกีฬา จะต้องนำหลักฐานการเป็นสมาชิกสนามยิงปืนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน เพื่อประกอบการพิจารณา ข้อความตามประกาศฉบับดังกล่าว จึงมีลักษณะเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ในการขอและการออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ซึ่งเป็นอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่จะต้องออกเป็นกฎกระทรวง ตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกประกาศนายทะเบียนอาวุธปืนกรุงเทพมหานคร ที่ ๓๐/๒๕๔๖ ข้อ ๑ ขึ้นมา จึงเป็นการกระทำโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนข้อ ๑ ของประกาศนายทะเบียนอาวุธปืนกรุงเทพมหานคร ที่ ๓๐/๒๕๔๖ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๘๔/๒๕๕๕)

ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน แม้จะเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ นายทะเบียนท้องที่ก็มีหน้าที่หรือความผูกพันตามกฎหมายที่จะต้องออกใบอนุญาตให้ตามที่ขอ หากแต่มีดุลพินิจที่จะพิจารณาออกใบอนุญาตให้หรือไม่ก็ได้ โดยคำนึงถึงเหตุผลความจำเป็นของผู้ยื่นคำขออนุญาตเป็นราย ๆ ไป

แม้หลักการพิจารณาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนจะได้มีการแบ่งผู้ขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนสำหรับป้องกันตัวและทรัพย์สินออกเป็น ๒ ประเภท โดยคำนึงถึงอาชีพและภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ กล่าวคือ ผู้ขออนุญาตที่เป็นข้าราชการ ซึ่งมีหน้าที่ปราบปรามตามกฎหมายหรือมีหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายต่อชีวิตประเภทหนึ่ง และผู้ขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนที่เป็นบุคคลทั่วไปอีกประเภทหนึ่ง แล้วปฏิบัติต่อผู้ขออนุญาตแต่ละประเภทแตกต่างกัน แต่เมื่อการปฏิบัติต่อผู้ขออนุญาตที่แตกต่างกันดังกล่าวมิได้เป็นไปตามอำเภอใจแต่อย่างใด หากแต่มีที่มาจากเหตุผลที่ว่า



ข้าราชการซึ่งมีหน้าที่ปราบปรามตามกฎหมายหรือมีหน้าที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายต่อชีวิต ย่อมมีความจำเป็นที่ต้องใช้อาวุธปืนพกสำหรับป้องกันชีวิต ร่างกายของตนที่มีอานุภาพร้ายแรงยิ่งกว่าบุคคลโดยทั่วไปที่ไม่มีภาระหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งเป็นเหตุผลที่หนักแน่นและควรค่าแก่การรับฟังเป็นอย่างยิ่ง กรณีจึงไม่อาจถือว่า การปฏิบัติต่อผู้ขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนพกเพื่อป้องกันตัวหรือทรัพย์สินแตกต่างกันดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล อันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีประกอบอาชีพช่างเทคนิคปิโตรเลียมได้ยื่นคำขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติ .๔๕ เพื่อใช้ในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินต่อนายอำเภอเมืองตรัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในฐานะนายทะเบียนท้องที่ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากอาวุธปืนขนาด .๔๕ จะอนุญาตให้กับข้าราชการตำรวจ ทหาร หรือข้าราชการซึ่งมีหน้าที่ปราบปรามตามกฎหมายเท่านั้น และผู้ฟ้องคดีเคยได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนมาแล้วจำนวน ๒ กระบอก ได้แก่ อาวุธปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มม. และอาวุธปืนยาวลูกซองล่ากล้องเดี่ยว ขนาด ๑๒ มม. อันเป็นการเพียงพอต่อการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนฯ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๕๐๑/ว ๘๘๖ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๒๑ เรื่อง หลักการพิจารณาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า กรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งไม่อนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนตามคำขอของผู้ฟ้องคดี เป็นการออกคำสั่งทางปกครองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนฯ และเหตุผลที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน คือ เพื่อใช้ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันแล้ว นอกจากนั้น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๕๐๑/ว ๘๘๖ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๒๑ ยังชี้แนะให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เลือกปฏิบัติในการออกใบอนุญาต โดยใช้หลักเกณฑ์ต่างมาตรฐานต่อบุคคลที่มีอาชีพแตกต่างกัน อันเป็นการเลือกปฏิบัติระหว่างบุคคล ขัดต่อมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวเป็นการวางระเบียบการทะเบียน การขอและการออกใบอนุญาต ตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนฯ จึงต้องออกเป็นกฎกระทรวง มิใช่หนังสือสั่งการ และเมื่อหนังสือดังกล่าวเป็นกฎแต่ไม่เคยลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา จึงไม่อาจ

นำมาใช้ในทางที่ไม่เป็นคุณกับผู้ฟ้องคดีได้ เมื่อการออกคำสั่งทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ วินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี โดยเห็นควร ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งปฏิเสธการออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนแม้จะเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามมาตรา ๑๓^{๒๐} แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนฯ แต่นายทะเบียนท้องที่ก็มีหน้าที่หรือความผูกพันตามกฎหมาย ที่จะต้องออกใบอนุญาตให้ตามที่ขอ หากแต่มีดุลพินิจที่จะพิจารณาออกใบอนุญาตให้หรือไม่ก็ได้ โดยคำนึงถึงเหตุผลความจำเป็นของผู้ยื่นคำขออนุญาตเป็นราย ๆ ไป ว่าจำเป็นต้องมีและใช้อาวุธปืน สำหรับใช้ในการป้องกันตัวหรือทรัพย์สิน หรือในการกีฬาหรือยิงสัตว์ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด เป็นสำคัญ เพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบ การใช้ดุลพินิจพิจารณาคำขออนุญาตให้มีหรือใช้อาวุธปืนของผู้ยื่นคำขอแต่ละรายให้เป็นไป ในทิศทางเดียวกัน ไม่ขัดแย้งกันหรือเกิดการลักลั่นกัน โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม นายทะเบียนท้องที่ หรือผู้บังคับบัญชาของนายทะเบียนท้องที่ย่อมมีความชอบธรรมที่จะกำหนด“แนวนโยบาย” หรือ

^{๒๐} พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐

มาตรา ๑๓ ห้ามมิให้ออกใบอนุญาตตามความในหมวดนี้แก่

(๑) บุคคลซึ่งต้องโทษจำคุกสำหรับความผิดตามกฎหมายลักษณะอาญา ดังต่อไปนี้

(ก) มาตรา ๙๗ ถึงมาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๗๗ ถึงมาตรา ๑๘๓ มาตรา ๒๔๙ มาตรา ๒๕๐ หรือมาตรา ๒๕๓

ถึงมาตรา ๓๐๓

(ข) มาตรา ๒๕๔ ถึงมาตรา ๒๕๗ และพ้นโทษยังไม่เกิน ๕ ปี นับแต่วันพ้นโทษถึงวันยื่นคำขออนุญาต เว้นแต่ ในกรณีความผิดที่กระทำโดยความจำเป็นหรือเพื่อป้องกันหรือโดยถูกยั่วโทษ

(๒) บุคคลซึ่งต้องโทษจำคุกสำหรับความผิดอันเป็นการฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด และดอกไม้เพลิง พุทธศักราช ๒๔๗๗ มาตรา ๑๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๓ หรือพระราชบัญญัตินี้ มาตรา ๗ มาตรา ๒๔ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔

(๓) บุคคลซึ่งต้องโทษจำคุกตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปในระหว่างห้าปีนับย้อนขึ้นไปจากวันยื่นคำขอ สำหรับความผิดอย่างอื่น นอกจากที่บัญญัติไว้ใน (๑) และ (๒) เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๔) บุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(๕) บุคคลซึ่งไม่สามารถจะใช้อาวุธปืนได้โดยกายพิการหรือทุพพลภาพ เว้นแต่จะมีไว้เพื่อเก็บตามมาตรา ๑๑

(๖) บุคคลซึ่งเป็นคนไร้ความสามารถหรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือปรากฏว่าเป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

(๗) บุคคลซึ่งไม่มีอาชีพและรายได้

(๘) บุคคลซึ่งไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง

(๙) บุคคลซึ่งมีความประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงอันอาจกระทบกระเทือนถึงความสงบเรียบร้อยของประชาชน

สำหรับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ห้ามมิให้ออกให้แก่บุคคลซึ่งมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร และมีถิ่นที่อยู่ประจำในท้องที่ที่บุคคลนั้นขออนุญาตน้อยกว่าหกเดือน



“แนวปฏิบัติ” ในการใช้ดุลพินิจดังกล่าว และใช้ดุลพินิจในการออกหรือไม่ออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนให้แก่ผู้ยื่นคำร้องโดยอ้างอิงแนวนโยบายหรือแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้ แต่ทั้งนี้ นายทะเบียนท้องที่หรือผู้บังคับบัญชาของนายทะเบียนท้องที่ที่จะต้องไม่มีความประสงค์ที่จะให้แนวปฏิบัติหรือแนวนโยบายในการใช้ดุลพินิจดังกล่าวมีสภาพบังคับเป็นกฎ และหรือถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติหรือแนวนโยบายในการใช้ดุลพินิจดังกล่าวอย่างเคร่งครัดดังเช่นการใช้บังคับกฎ ทั้งแนวปฏิบัติหรือแนวนโยบายในการใช้ดุลพินิจดังกล่าวยังจะต้องไม่ชักนำให้นายทะเบียนท้องที่ใช้ดุลพินิจในการออกหรือไม่ออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนโดยมิชอบด้วยเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนฯ และมีข้อความขัดหรือแย้งต่อบัญญัติแห่งกฎหมายใด ๆ อีกด้วย เมื่อได้พิจารณาหลักการพิจารณาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนแนบท้ายหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๕๐๑/ว ๘๘๖ เรื่อง หลักการพิจารณาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๒๑ แล้วเห็นว่า หลักการพิจารณาดังกล่าวมีลักษณะเป็นเพียงแนวทางให้นายทะเบียนท้องที่ที่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนถือปฏิบัติในการตรวจสอบว่าผู้ขอใบอนุญาตมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนฯ หรือไม่ และผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตมีความจำเป็นที่จะต้องมีและใช้อาวุธปืนตามที่ขอเพื่อป้องกันตัวหรือทรัพย์สิน หรือในการกีฬาหรือยิงสัตว์มากน้อยเพียงใด เท่านั้น หลักการพิจารณาดังกล่าวหาได้มีสภาพบังคับเป็นกฎที่นายทะเบียนจะต้องถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดไม่ หลักการพิจารณาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนดังกล่าวจึงไม่อยู่ในบังคับของมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๔)^{๒๑} และมาตรา ๘^{๒๒} แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่จะต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแต่อย่างใด และแม้ข้อ ๔ วรรคสอง^{๒๓} ของหลักการพิจารณาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน

^{๒๑-๒๒} พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

มาตรา ๗ หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

ฯลฯ

ฯลฯ

(๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๘ ข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ตามมาตรา ๗ (๔) ถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา จะนำมาใช้บังคับในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้ เว้นแต่ผู้นั้นจะรับรู้ถึงข้อมูลข่าวสารนั้นตามความเป็นจริงมาก่อนแล้วเป็นเวลาพอสมควร

^{๒๓} หลักการพิจารณาการออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน แนบท้ายหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๕๐๑/ว ๘๘๖ เรื่อง หลักการพิจารณาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๒๑

ข้อ ๔

ฯลฯ

ฯลฯ

การพิจารณาอนุญาตดังกล่าวข้างต้นนี้ มีหลักเกณฑ์ในการอนุญาตสำหรับชนิดและขนาดอาวุธปืนตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๗๔/๒๔๙๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๔๙๐ ข้อ ๑๓ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ๐๕๑๕/๑๓๕๔๘

จะได้มีการแบ่งผู้ขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนสำหรับป้องกันตัวและทรัพย์สินออกเป็น ๒ ประเภท โดยคำนึงถึงอาชีพและภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ กล่าวคือ ผู้ขออนุญาตที่เป็นข้าราชการซึ่งมีหน้าที่ปราบปรามตามกฎหมายหรือมีหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายต่อชีวิตประเภทหนึ่ง และผู้ขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนที่เป็นบุคคลทั่วไปอีกประเภทหนึ่ง แล้วปฏิบัติต่อผู้ขออนุญาตแต่ละประเภทดังกล่าวแตกต่างกัน กล่าวคือ ถ้าผู้ขออนุญาตเป็นข้าราชการซึ่งมีหน้าที่ปราบปรามตามกฎหมายหรือมีหน้าที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายต่อชีวิต ในการอนุญาตให้มีและใช้ปืนพก นายทะเบียนต้องที่อาจนุญาตขนาดลำกล้องไม่เกิน .๔๕ หรือ ๑๑ มม. ได้ แต่ถ้าผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลทั่วไป ในการอนุญาตให้มีและใช้ปืนพก นายทะเบียนต้องที่อาจนุญาตขนาดลำกล้องไม่เกิน .๓๘ หรือ ๙ มม. เท่านั้น แต่ก็เห็นได้ว่าการปฏิบัติต่อผู้ขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือป้องกันตัวหรือทรัพย์สินแตกต่างกันดังกล่าวมิได้เป็นไปตามอำเภอใจแต่อย่างใด หากแต่มีที่มาจากเหตุผลที่ว่า ข้าราชการซึ่งมีหน้าที่ปราบปรามตามกฎหมายหรือมีหน้าที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายต่อชีวิต ย่อมมีความจำเป็นที่จะต้องใช้อาวุธปืนพกสำหรับป้องกันชีวิต ร่างกายของตน ที่มีอานุภาพร้ายแรงยิ่งกว่าบุคคลโดยทั่วไปที่ไม่มีภาระหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งเป็นเหตุผลที่หนักแน่น และควรค่าแก่การรับฟังเป็นอย่างยิ่ง กรณีจึงไม่อาจถือว่า การปฏิบัติต่อผู้ขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนพกเพื่อป้องกันตนหรือทรัพย์สินแตกต่างกันดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล อันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๓๐^{๒๔} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๑๕ ที่ ๐๓๑๓/ว ๘๕๘๓ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๑๗ และ ที่ ๐๕๑๕/ว ๖๘๖ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๑๗ ดังนี้

ก. ถ้าผู้ขออนุญาตเป็นข้าราชการ ซึ่งมีหน้าที่ปราบปรามตามกฎหมาย หรือมีหน้าที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายต่อชีวิต และผู้บังคับบัญชาตั้งแต่หัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไปรับรองหน้าที่การงานมาเป็นที่เชื่อถือได้ หรือผู้ขออนุญาตเพื่อการกีฬาโดยมีหนังสือรับรองเป็นนักกีฬายิงปืนและมาฝึกซ้อมยิงปืนเป็นประจำจากเลขาธิการสมาคมยิงปืนหรือนายสนามยิงปืนนั้น ๆ ในการพิจารณาอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนพกให้อนุญาตขนาดลำกล้องไม่เกิน .๔๕ หรือ ๑๑ มม. ได้

ข. สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีความจำเป็นต้องมีอาวุธปืนพกอนุญาตให้มีได้ลำกล้องไม่เกินขนาด .๓๘ หรือ ๙ มม. สำหรับบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่ขัดกับมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อกฎกระทรวงที่ใช้บังคับอยู่ตามที่ระบุไว้ในข้ออื่น ๆ ด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๒๔} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๓๐ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน

ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทำมิได้

มาตรการที่รัฐกำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม



ส่วนข้อ ๕^{๒๔} ของหลักการพิจารณาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ที่กำหนดว่า การอนุญาตให้มีอาวุธปืนตามปกติควรมีได้เพียงคนละ ๒ กระบอก คือ สั้นและยาว แต่ในการพิจารณาอนุญาตมากน้อยเพียงใด แล้วแต่หลักฐานความจำเป็นของแต่ละบุคคลและควรเข้มงวดกวดขันอย่าให้มีมากเกินไปจนความจำเป็นไม่ซ้ำขนาดกัน ให้วงเล็บวัตถุประสงค์มีและใช้อาวุธปืนในใบอนุญาต (ป.๔) ให้ชัดเจน นั้น ก็มีได้ชัดหรือแย้งต่อมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนฯ ที่บัญญัติให้ออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน ให้ออกให้แก่บุคคลสำหรับใช้ในการป้องกันตัวหรือทรัพย์สิน หรือในการกีฬาหรือยิงสัตว์อีกด้วย ดังนั้น หลักการพิจารณาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนดังกล่าว จึงมิได้เป็นการชักนำให้นายทะเบียนท้องที่ใช้ดุลพินิจในการออกหรือไม่ออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนโดยไม่ชอบด้วยเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนฯ แต่อย่างใด ด้วยเหตุผลดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนขนาด .๔๕ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งไม่ใช่ข้าราชการที่มีหน้าที่ปราบปรามตามกฎหมายหรือมีหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายต่อชีวิต ตามคำขอของผู้ฟ้องคดีโดยอ้างอิงข้อ ๔ วรรคสอง และข้อ ๕ ของหลักการพิจารณาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงไม่ใช่การกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๔๗/๒๕๕๖ และที่ อ.๒๗๙/๒๕๕๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

ในการพิจารณาอนุญาตให้บุคคลใดมีและใช้อาวุธปืน นอกจากนายทะเบียนจะต้องพิจารณาว่า ผู้ยื่นคำขออนุญาต มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ หรือไม่แล้ว นายทะเบียนยังต้องพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นของผู้ขออนุญาตว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์ในการอนุญาตให้บุคคลทั่วไปมีและใช้อาวุธปืนตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวหรือไม่ด้วย ทั้งยังต้องพิจารณาถึงขนาดและจำนวนของอาวุธปืนที่ขออนุญาตว่ามีขนาดและจำนวนเกินกว่าที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้หรือไม่ด้วย ซึ่งหากการขออนุญาตดังกล่าวไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่กฎหมายกำหนด หรือเกินความจำเป็นที่จะมีอาวุธปืนไว้เพื่อการนั้น หรืออาวุธปืน

^{๒๔} หลักการพิจารณาการออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน แนบท้ายหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท ๐๕๐๑/ว ๘๘๖ เรื่อง หลักการพิจารณาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๒๑

ข้อ ๕ การอนุญาตให้มีอาวุธปืน ตามปกติควรมีได้เพียงคนละ ๒ กระบอก คือ สั้นและยาว แต่ในการพิจารณาอนุญาตมากน้อยเพียงใดแล้วแต่หลักฐานความจำเป็นของแต่ละบุคคล และควรเข้มงวดกวดขันอย่าให้มีมากเกินไปจนความจำเป็นไม่ซ้ำขนาดกันให้วงเล็บวัตถุประสงค์มีและใช้อาวุธปืนในใบอนุญาต (ป.๔) ให้ชัดเจน

ที่ขออนุญาตมีขนาดและจำนวนเกินกว่าที่กำหนดไว้ นายทะเบียนไม่ควรอนุญาตให้ขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนนั้น

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีมีอาชีพเป็นลูกจ้างของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ยื่นขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนพกอัตโนมัติขนาด ๙ มม. ต่อนายอำเภอสนทราย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะนายทะเบียนท้องที่ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า แม้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ขัดต่อมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนฯ แต่เมื่อพิจารณาถึงความจำเป็นในการขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน โดยสอบสวนและพิจารณาถึงสภาพความเป็นอยู่ อาชีพ สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ แล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดียังไม่มีความจำเป็นที่จะมีและใช้อาวุธปืน จึงมีคำสั่งไม่อนุญาตโดยให้เหตุผลว่า ผู้ฟ้องคดียังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีต้องใช้อาวุธปืน ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ไม่ได้รับการพิจารณา จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองออกไปอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในการยื่นคำขออนุญาตเพื่อมีและใช้อาวุธปืนต่อนายทะเบียน นอกจากบุคคลผู้ยื่นคำขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน จะต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนฯ แล้วในการพิจารณาอนุญาตให้บุคคลใดมีและใช้อาวุธปืน นายทะเบียนต้องพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นของผู้ขออนุญาตว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์ในการอนุญาตให้บุคคลทั่วไปมีและใช้อาวุธปืน ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวหรือไม่ ทั้งยังต้องพิจารณาถึงขนาดและจำนวนของอาวุธปืนที่ผู้ขออนุญาต ขออนุญาตเพื่อมีและใช้ว่ามีขนาดและจำนวนเกินกว่าที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๗๔/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๕๐๑/ว ๘๘๖ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๒๑ หรือไม่ ซึ่งหากการขออนุญาตดังกล่าวไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่กฎหมายกำหนดหรือเกิดความจำเป็นที่จะมีอาวุธปืนไว้เพื่อการนั้น หรืออาวุธปืนที่ขออนุญาตมีขนาดและจำนวนเกินกว่าที่กำหนดไว้ นายทะเบียนไม่ควรอนุญาตให้ผู้ขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนนั้น ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงคดีนี้ปรากฏว่า แม้ขณะที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น ผู้ฟ้องคดีจะเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีได้เป็นบุคคลต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนฯ และอาวุธปืนที่ผู้ฟ้องคดีขออนุญาตมีและใช้ดังกล่าวจะเป็นอาวุธปืนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถ



พิจารณาอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีมีและใช้ได้ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นของผู้ฟ้องคดี ประกอบกับวัตถุประสงค์ในการขออนุญาตให้บุคคลทั่วไปมีและใช้อาวุธปืน ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวที่อนุญาตให้บุคคลทั่วไปมีและใช้อาวุธปืนสำหรับการป้องกันตัวหรือทรัพย์สินหรือในการกีฬาหรือยิงสัตว์แล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีประกอบอาชีพเป็นพนักงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ทำหน้าที่เพียงนำจ่ายไปรษณีย์ภัณฑ์ ซึ่งมีได้เป็นอาชีพที่ต้องเสี่ยงภัยหรืออยู่ในภาวะที่ต้องเสี่ยงอันตรายจากการถูกระบุร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินจากบุคคลภายนอก อันเกิดจากการประกอบอาชีพของผู้ฟ้องคดี อันจะเป็นเหตุจำเป็นที่ผู้ฟ้องคดีต้องมีอาวุธปืนไว้เพื่อป้องกันตัวให้พ้นจากอันตรายหรือภัยที่อาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ส่วนสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของผู้ฟ้องคดี ปรากฏว่าบ้านพักอาศัยที่ผู้ฟ้องคดีพักอาศัยอยู่ มิได้มีที่ตั้งอยู่ในที่เปลี่ยวหรือห่างไกลจากชุมชนที่อาจเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีหรือผู้ที่พักอาศัยอยู่ในบ้านพักดังกล่าวอาจได้รับอันตรายจากการถูกระบุร้ายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินจากบุคคลผู้ไม่ประสงค์ดี และไม่ปรากฏว่า ที่ผ่านมาผู้ฟ้องคดีเคยถูกระบุร้ายต่อร่างกายหรือทรัพย์สิน หรือเคยถูกขู่ข่มขู่ว่าจะทำร้ายร่างกายอันเป็นเหตุให้มีความจำเป็นต้องมีอาวุธปืนไว้เพื่อป้องกันตัวหรือทรัพย์สินแต่อย่างใด อีกทั้ง ทรัพย์สินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองอยู่ซึ่งมีราคาประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ก็มีได้เป็นทรัพย์สินที่มีราคามากจนถึงกับต้องมีอาวุธปืนไว้เพื่อป้องกันทรัพย์สิน นั้น เมื่อได้พิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นของผู้ฟ้องคดีประกอบกับวัตถุประสงค์ที่อนุญาตให้บุคคลทั่วไปมีและใช้อาวุธปืนตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดียังไม่มีเหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีอาวุธปืนไว้เพื่อป้องกันตัวหรือทรัพย์สินแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีมีและใช้อาวุธปืนตามคำขอของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการใช้ดุลพินิจ โดยชอบด้วยมาตรา ๗ ประกอบมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีมีและใช้อาวุธปืนตามคำขอ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๓๓/๒๕๕๖)

๔. งานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

๔.๑ การเพิกถอนการจดทะเบียนของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

การจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติมได้ แม้พ้นกำหนดอุทธรณ์ตามกฎหมายดังกล่าว ในกรณีที่มีพยานหลักฐานใหม่อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ ดังนั้น ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่าบริษัทที่เลิกกันยังเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ยังมิได้นำมาชำระบัญชี โดยผู้ชำระบัญชี

มิได้รู้มาก่อนการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี กรณีถือได้ว่ามีพยานหลักฐานใหม่ อันทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นเหตุว่าการชำระบัญชีของบริษัทสำเร็จลงนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญว่า การชำระบัญชีของบริษัทยังไม่เสร็จ ดังนั้น เมื่อผู้ชำระบัญชี ในฐานะคู่กรณีในคำสั่งทางปกครองดังกล่าวมีคำขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี นั้น นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจึงย่อมมีอำนาจที่จะเพิกถอนการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีนั้นได้ ตามมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ

สรุปข้อเท็จจริง

ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ท. ได้มีมติให้จดทะเบียนเลิกบริษัท โดยตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชำระบัญชีและยื่นขอจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี ซึ่งนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้รับจดทะเบียนไว้ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีตรวจพบว่ามีทรัพย์สินที่ยังไม่ได้ชำระบัญชี คือ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ๑ หลัง ซึ่งได้จำนองเป็นหลักประกันเงินกู้ของบริษัท ท. กับ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย โดยอยู่ในความครอบครองของบริษัท ท. ต่อมา ลูกหนี้ได้ทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้และโอนทรัพย์สินที่จำนองชำระหนี้ แต่ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ เนื่องจากบริษัท ท. ได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีแล้ว จึงเป็นกรณี que la fin fait le commencement ที่การชำระบัญชีและการรับจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัทดังกล่าวยังไม่เสร็จสิ้นไป ตามมาตรา ๑๒๗๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อขอให้เพิกถอนคำขอจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัท ท. โดยผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ชำระบัญชีจะได้จัดการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงดังกล่าวให้เรียบร้อย แต่สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า แจ้งแก่ผู้ฟ้องคดีว่า นายทะเบียนไม่สามารถเพิกถอนการขอจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีที่มีคำขอให้ได้ เนื่องจากงบดุล ณ วันเลิกบริษัทที่ผู้ชำระบัญชีได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องและผ่านการตรวจรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมาแล้ว รายการสินทรัพย์และหนี้สินไม่ปรากฏว่ามีที่ดินและการจำนองแต่อย่างใด เมื่อผู้ชำระบัญชีได้รายงานการเสร็จการชำระบัญชีต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และที่ประชุมฯ ได้อนุมัติรายงานดังกล่าวแล้ว ผู้ชำระบัญชีจึงได้นำข้อความที่ได้ประชุมไปจดทะเบียนตามมาตรา ๑๒๗๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงถือเป็นที่สุดของการชำระบัญชี และการรับจดทะเบียนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบด้วยกฎหมาย และไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะเพิกถอนการจดทะเบียน ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่ออธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีความเห็นว่า ไม่อาจเพิกถอนการจดทะเบียนดังกล่าวได้ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดังกล่าว ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกถอนคำขอการรับจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัท ท. และให้รับรองสถานะของ



ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ชำระบัญชีของบริษัทดังกล่าวยังคงอยู่ต่อไปในทางทะเบียนจนเสร็จสิ้นการชำระบัญชี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระวัง หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามคำนิยามในมาตรา ๕^{๒๖} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ชำระบัญชีของบริษัท ท. เป็นผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนชำระบัญชีของบริษัท ท. ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคู่กรณีตามมาตรา ๕^{๒๗} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง (๑)^{๒๘} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน กำหนดว่า เมื่อคู่กรณีมีคำขอ เจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งทางปกครองที่พ้นกำหนดอุทธรณ์ตามส่วนที่ ๕ ได้ ในกรณีที่มีพยานหลักฐานใหม่ อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอเพิกถอนคำขอจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัท ท. เพื่อให้ผู้ชำระบัญชีมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดการโอนกรรมสิทธิ์จำนองจ่ายโอนให้เป็นที่เรียบร้อย ถือเป็นการขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกถอนคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า บริษัท ท. ยังเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ยังมิได้นำมาชำระบัญชี โดยที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ชำระบัญชีมิได้รู้มาก่อนการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นกรณีที่มีพยานหลักฐานใหม่ อันทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติว่าการชำระบัญชีของบริษัท ท. สำเร็จลง นั้น เปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญว่าการชำระบัญชีของบริษัท ท. ยังไม่เสร็จ จึงทำให้การรับจดทะเบียนเสร็จ

^{๒๖-๒๘} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“คำสั่งทางปกครอง” หมายความว่า

(๑) การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระวัง หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ

(๒) การอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง

ฯลฯ

ฯลฯ

“คู่กรณี” หมายความว่า ผู้ยื่นคำขอหรือผู้คัดค้านคำขอ ผู้อยู่ในบังคับหรือจะอยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครอง และผู้ซึ่งได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิของผู้นั้นจะถูกกระทบกระเทือนจากผลของคำสั่งทางปกครอง

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๕๔ เมื่อคู่กรณีมีคำขอ เจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งทางปกครองที่พ้นกำหนดอุทธรณ์ตามส่วนที่ ๕ ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) มีพยานหลักฐานใหม่อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ

ฯลฯ

ฯลฯ

การชำระบัญชีของบริษัท ท. ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวตามมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งปฏิเสธไม่เพิกถอนการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัท ท. ดังกล่าว จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น คำสั่งไม่เพิกถอนการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัท ท. ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดังกล่าว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการเพิกถอนการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัท ท. ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๓๓/๒๕๕๗)

๕. งานทะเบียนการพนัน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖. งานทะเบียนสมาคม

๖.๑ กรณีการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการสมาคมฉาบปทกิจสงเคราะห์

การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตามพระราชบัญญัติการฉาบปทกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ จะกำหนดหลักเกณฑ์ใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนสมาคมฉาบปทกิจสงเคราะห์ขึ้นใหม่ ต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงและสิทธิหน้าที่ของสมาคมตามที่มีอยู่เดิม โดยกรณีหากเป็นหลักเกณฑ์ใหม่ก็ต้องไม่กระทบต่อสาระสำคัญของสมาคมตามที่มีอยู่เดิม อีกทั้งต้องสอดคล้องกับบทบัญญัติและเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ได้ให้อำนาจไว้ นอกจากนี้ ยังต้องเป็นไปตามหลักความได้สัดส่วน กล่าวคือ หลักเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นใหม่นั้นต้องมีเหตุผลเพียงพอให้รับฟังและเชื่อได้ว่าการกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ดังกล่าวจะเป็นการบรรลุผลตามเจตนารมณ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ หรือเป็นมาตรการที่จำเป็นแก่การดำเนินการโดยไม่มีมาตรการอื่นใดมาใช้บังคับแทนให้เกิดผลที่ดีกว่า หรือจะรักษาประโยชน์สาธารณะได้มากกว่าประโยชน์ของสมาชิก หากไม่แล้ว กรณีจึงต้องกำหนดข้อยกเว้นไว้สำหรับสมาคมหรือสมาชิกของสมาคมที่มีสิทธิอยู่เดิมด้วย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคมฉาบปทกิจสงเคราะห์ลูกค้า ช.ก.ส. กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ ตามพระราชบัญญัติการฉาบปทกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๑๗ โดยคณะกรรมการหรือกรรมการที่จะเข้ามาดำเนินการของสมาคมต้องมีคุณสมบัติ



เป็นสมาชิก และได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกโดยมติที่ประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีได้ประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมการชุดที่ ๑๒ โดยสมาชิกได้มีมติเลือกตั้งคณะกรรมการ จำนวน ๑๓ คน และได้ยื่นคำขอจดทะเบียนแต่งตั้ง และเปลี่ยนตัวกรรมการ ต่อนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ประจำท้องที่กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แต่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งการรับจดทะเบียนกรรมการ จำนวน ๗ คน และไม่รับจดทะเบียนกรรมการ จำนวน ๖ คน ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ โดยอ้างว่าขาดคุณสมบัติตามข้อ ๓ (๔) ของระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยคุณสมบัติของกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ คือ ไม่มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในจังหวัดที่จดทะเบียนตั้งสมาคม ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ ข้อ ๓ (๔) ของระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดังกล่าว ออกมาใช้บังคับในภายหลัง และเป็นการลิดรอนสิทธิของกรรมการสมาคมที่มีอยู่เดิม อีกทั้ง ยังเป็นอุปสรรคในการดำเนินกิจการของสมาคม จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งยกเลิกหรือเพิกถอนข้อ ๓ (๔) ของระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยคุณสมบัติของกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ และเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่รับจดทะเบียนกรรมการจำนวน ๖ คน ของผู้ฟ้องคดี พร้อมคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) จะมีอำนาจตามมาตรา ๗ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ในการออกระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยคุณสมบัติของกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะกำหนดหลักเกณฑ์ใด ๆ ขึ้นใหม่ ต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงและสิทธิหน้าที่ของสมาคมตามที่มีอยู่เดิม โดยกรณีหากเป็นหลักเกณฑ์ใหม่ก็ต้องไม่กระทบต่อสาระสำคัญของสภาพของสมาคมตามที่มีอยู่เดิม อีกทั้ง ต้องออกโดยสอดคล้องกับบทบัญญัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ได้ให้อำนาจไว้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กำหนดหลักเกณฑ์ในข้อ ๓ (๔) ของระเบียบดังกล่าว โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้เป็นกรรมการสมาคมว่า ต้องมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในจังหวัดที่จดทะเบียนตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้น เมื่อพิจารณาเหตุผลในการออกประกาศใช้พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ คือ “เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ทางด้านการเงินตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๑๗ กำหนดไว้ไม่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน

และวิธีการควบคุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าว ยังไม่รัดกุมพอที่จะป้องกันการฉ้อโกงและการแสวงหาผลประโยชน์จากกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ ของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสมาคมได้ ทำให้สมาคมได้รับความเสียหาย สมควรปรับปรุง พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๑๗ เพื่อให้การคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ ของประชาชนที่เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารของคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้” ตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๑๗ และพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ แล้ว มิได้มีบทบัญญัติใดกำหนดให้ สมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในจังหวัดใดบ้าง และได้ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการว่าต้องมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในจังหวัดที่จดทะเบียนตั้งสมาคม ฌาปนกิจสงเคราะห์นั้น เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ สมาคมของผู้ฟ้องคดีได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๑๗ ประกอบด้วยสมาชิกที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน เขตกรุงเทพมหานครและเขตจังหวัดสมุทรปราการ ดังนั้น การกำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการ สมาคมต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสมาคม คือ เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ย่อมเป็นการกระทบต่อการบริหารและการดำเนินกิจกรรมของสมาคมผู้ฟ้องคดี เพราะทำให้ สมาชิกที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการไม่อาจเลือกกรรมการซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัด สมุทรปราการเพื่อทำหน้าที่แทนสมาชิกได้ เนื่องจากมิได้มีภูมิลำเนาในท้องที่ที่จดทะเบียนจัดตั้ง สมาคม ซึ่งอาจมีผลในการดูแลหรือการให้บริการแก่สมาชิกที่มีภูมิลำเนาในเขตจังหวัด สมุทรปราการเกิดปัญหาอุปสรรคได้ ทั้งเป็นการจำกัดสิทธิของสมาชิกที่ไม่มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ใน จังหวัดที่จดทะเบียนตั้งสมาคมที่จะได้รับเลือกเป็นกรรมการสมาคม อันเป็นการจำกัดสิทธิ ที่มีอยู่เดิมของผู้ฟ้องคดี และยังก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการสมาคม ที่จะดูแลรักษาประโยชน์ของสมาชิกที่อยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งไม่เป็นตามเจตนารมณ์ ของกฎหมายที่ให้อำนาจ นอกจากนี้แล้ว ยังไม่ปรากฏเหตุผลอื่นใดที่จะยืนยันได้ว่ากรรมการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในจังหวัดที่จดทะเบียนตั้งสมาคม ฌาปนกิจสงเคราะห์เท่านั้น จึงจะสามารถดำเนินการจัดทำหรือสงเคราะห์สมาชิกในเรื่อง การจัดการศพหรือสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย โดยมีได้ประสงค์จะหาทำไร หรือรายได้เพื่อแบ่งปันกัน และยังไม่มีเหตุผลเพียงพอให้รับฟังและเชื่อได้ว่าการกำหนด คุณสมบัติของกรรมการดังกล่าวจะเป็นการบรรลุผลในการควบคุมกำกับกรรมการของสมาคม มิให้ดำเนินการโดยทุจริตได้ตามเจตนารมณ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ หรือเป็นมาตรการที่จำเป็น แก่การดำเนินการโดยไม่มีมาตรการอื่นใดมาใช้อย่างคับแค้นให้เกิดผลที่ดีกว่า หรือจะรักษา ประโยชน์สาธารณะได้มากกว่าประโยชน์ของสมาชิก การออกกระเบียบข้อดังกล่าวโดยไม่มี ข้อยกเว้นไว้สำหรับสมาคมที่จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายเดิมและมีสมาชิกของสมาคมอยู่



ตั้งแต่สองจังหวัดขึ้นไป จึงเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์โดยมิได้มีส่วนที่เหมาะสมและเป็นธรรม กับสมาชิกของผู้ฟ้องคดีและเป็นการกระทบสิทธิต่อผู้ฟ้องคดีที่เป็นผลร้ายมากกว่าผลดี ดังนั้น ข้อ ๓ (๔) ของระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยคุณสมบัติ ของกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคำสั่งของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รวมทั้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบ ด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษาให้ยกเลิกข้อ ๓ (๔) ของระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยคุณสมบัติของกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมีหลักการเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษา ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณากำหนดเนื้อหาของข้อ ๓ (๔) ของระเบียบฉบับดังกล่าวเสียใหม่ หรือกำหนดเนื้อหา เพิ่มเติมโดยให้มีหลักเกณฑ์ที่ปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ที่จดทะเบียนตามกฎหมายเดิม ซึ่งมีภูมิลำเนาของบุคคลผู้เป็นสมาชิกอยู่ในวันที่กฎหมายใหม่ ใช้บังคับนอกเหนือจากจังหวัดที่จดทะเบียนตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ และให้เพิกถอนคำสั่ง ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๕๕๘/๒๕๕๕)

บทที่ ๑๗

คดีปกครองเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

๑. การฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำต่อบุคคลภายนอก

๑.๑ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย

๑) การใช้อำนาจตามกฎหมายของกรมทางหลวง

กรมทางหลวงไม่อาจเวนคืนที่ดินโดยแบ่งหักที่ดินที่อยู่ในแนวเขตทางเป็นเขตทางเดิมโดยไม่มีค่าตอบแทนได้ หากเจ้าของที่ดินไม่ได้ลงลายมือชื่อในบันทึกตกลงยินยอม และไม่มีหลักฐานการอุทธรณ์ที่ดินให้เป็นทางสาธารณะประโยชน์ แต่เมื่อที่ดินดังกล่าวอยู่ในแนวเขตทางซึ่งไม่อาจกลับคืนมาเป็นของเจ้าของที่ดินได้ดังเดิม และหากศาลมีคำพิพากษาให้คืนที่ดินดังกล่าวก็จะกระทบต่อบริการสาธารณะ ดังนั้น กรมทางหลวงจึงไม่ต้องคืนที่ดิน แต่ต้องชดเชยราคาทรัพย์สินรวมทั้งค่าเสียหายแก่เจ้าของที่ดิน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินซึ่งอยู่ในแนวเขตที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๓๓๔๗ สายพนมสารคาม-บ้านสร้าง พ.ศ. ๒๕๒๙ ซึ่งผู้ได้รับมอบอำนาจจากกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ทำบันทึกตกลงจะจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๕๕ ตารางวา และแบ่งหักเป็นเขตทางเดิมอีก ๒๕ ตารางวา โดยไม่มีการจ่ายเงินค่าทดแทน ผู้ฟ้องคดีไม่ตกลงยินยอมขายและโอนกรรมสิทธิ์ จึงไม่ได้ลงลายมือชื่อในบันทึกดังกล่าว ต่อมา นายช่างแขวงทางหลวงจะเข็ญผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่เวนคืนได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปปรับเงินค่าทดแทนที่ดิน ผู้ฟ้องคดีได้ปรับเงินดังกล่าวและยื่นอุทธรณ์ขอเงินค่าทดแทนเพิ่ม รวมทั้งขอให้จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดิน ๒๕ ตารางวา ที่แบ่งหักเป็นเขตทางเดิมด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้วินิจฉัยอุทธรณ์โดยให้เพิ่มเงินค่าทดแทนอีกร้อยละ ๕๐ สำหรับที่ดินเนื้อที่ ๕๕ ตารางวา ส่วนอีก ๒๕ ตารางวา ซึ่งแบ่งหักเป็นเขตทางเดิมให้ยกคำขอ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เห็นว่าไม่มีอำนาจพิจารณาที่ดินเนื้อที่ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามเป็นการใช้อำนาจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่มีสิทธิที่จะดำเนินการเวนคืนที่ดินของผู้ฟ้องคดี และภายหลังจากการเวนคืนไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามได้ใช้กรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อการ



เวนคืนแต่อย่างใด จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนการเวนคืนที่ดินของผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามคืนที่ดินดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี และชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งแก้คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้รับคำฟ้องในส่วนที่ดินจำนวน ๒๕ ตารางวา ซึ่งถูกแบ่งแยกเป็นเขตทางเดิมไว้พิจารณา ศาลปกครองชั้นต้นจึงดำเนินกระบวนการพิจารณาและมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินค่าเสียหายให้ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า จากการรังวัดสอบเขตของเจ้าหน้าที่เวนคืน ปรากฏว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดี เนื้อที่จำนวน ๙๘ ตารางวา มีเนื้อที่บางส่วนจำนวน ๘๐ ตารางวา อยู่ในแนวเขตที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกา มีที่ดินส่วนที่อยู่นอกแนวเขตที่จะเวนคืนเนื้อที่ ๑๘ ตารางวา โดยทางหลวงบริเวณดังกล่าวมีความกว้าง ๑๐ เมตร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แบ่งหักเนื้อที่จำนวน ๒๕ ตารางวา ซึ่งเป็นเขตทางเดิมออกจากเนื้อที่จำนวน ๘๐ ตารางวา โดยจ่ายเงินค่าทดแทนการเวนคืนให้ผู้ฟ้องคดีเฉพาะเนื้อที่จำนวน ๕๕ ตารางวา จึงรับฟังได้ว่าที่ดินพิพาทจำนวน ๒๕ ตารางวา เป็นที่ดินส่วนที่อยู่ในแนวเขตทางในระยะ ๑๐ เมตร เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้ลงลายมือชื่อในบันทึกตกลงยินยอมโดยไม่มีการทำสัญญาซื้อขายเนื่องจากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าบันทึกดังกล่าวมีเงื่อนไขแบ่งหักเป็นเขตทางเดิม ๒๕ ตารางวา โดยไม่มีการจ่ายเงินค่าทดแทน และไม่มีหลักฐานการอุทิศที่ดินพิพาทให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจแบ่งหักเป็นเขตทางเดิมโดยไม่มีค่าตอบแทนได้ อย่างไรก็ตาม ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ที่ดินพิพาทอยู่ในแนวเขตทางระยะ ๑๐ เมตร ดังนั้น ที่ดินพิพาทจึงไม่อาจกลับคืนมาเป็นของผู้ฟ้องคดีได้ดังเดิม หากศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนที่ดินดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ก็จะต้องตอบบริการสาธารณะ แม้ว่าผู้ฟ้องคดีประสงค์จะใช้ประโยชน์ที่ดินมากกว่าได้รับการชดใช้ค่าเสียหายก็ตาม ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องคืนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ต้องชดใช้ราคาทรัพย์สินรวมทั้งค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อที่ดินที่ถูกเวนคืนมีราคาค่าทดแทนตารางวาละ ๗๕๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชดใช้ราคาทรัพย์สินให้ผู้ฟ้องคดีในส่วนที่ดินเนื้อที่ ๒๕ ตารางวา ในราคาตารางวาละ ๗๕๐ บาท เช่นกัน นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีย่อมได้รับความเสียหายจากการขาดประโยชน์ในการใช้ที่ดินเนื้อที่ ๒๕ ตารางวา ดังกล่าว จึงควรกำหนดค่าเสียหายในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีร้อยละ ๗๐ ของราคาค่าทดแทนที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงควรชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑,๘๗๕ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินให้



ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๓๑,๘๗๕ บาท ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๓๓๕/๒๕๕๖)

การที่กรมทางหลวงอนุญาตให้เจ้าของที่ดินมีสิทธิทำทางเชื่อมเข้าออกทางหลวง โดยมีการสงวนสิทธิที่จะออกแบบแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมสิ่งก่อสร้างของผู้ขออนุญาตที่ได้รับอนุญาตทำให้ให้เหมาะสมกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของทางหลวง หรือเพื่อความปลอดภัยแก่ทางหลวง หรือเพื่อบำรุงรักษาทางหลวงประการใดก็ได้ ทั้งนี้ กรมทางหลวงจะต้องแจ้งให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตทราบล่วงหน้าในเวลาอันสมควร ดังนั้น เมื่อกรมทางหลวงจะดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมสิ่งก่อสร้างก็ต้องดำเนินการภายใต้ขั้นตอนและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ การที่กรมทางหลวงแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมสิ่งก่อสร้างของผู้ขออนุญาตโดยไม่แจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบล่วงหน้า จึงเป็นกรณีที่กรมทางหลวงไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาต อันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรมทางหลวงจึงต้องดำเนินการทำทางเชื่อมเข้าออกที่ดินตามที่เจ้าของที่ดินได้รับอนุญาตให้เป็นสภาพดังเดิม

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินซึ่งอยู่ในความดูแลของแขวงทางปทุมธานี ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขออนุญาตทำทางเชื่อมเข้าออกทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ เพื่อเป็นทางเข้าออกที่ดินของผู้ฟ้องคดี แขวงทางปทุมธานี ได้พิจารณาแล้วอนุญาต ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้ทำการฝังท่อถมดินทำทางเชื่อมระหว่างที่ดินของผู้ฟ้องคดีกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๖ เพื่อเป็นทางเข้าออกที่ดินของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงได้ทำการฝังท่อถมดินทำทางเชื่อมตามที่ได้รับอนุญาตและใช้เป็นทางเข้าออกที่ดินของผู้ฟ้องคดีกับทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ ตลอดมา ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๖ สายปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว-บางเลน (ตอน ๒) เป็นทางมาตรฐานชั้นพิเศษ ๒ คั่นทาง ๔ ช่องจราจร โดยในระหว่างการก่อสร้าง ได้มีการขุด ตัก ทำลายทางเชื่อมและท่อระบายน้ำในทางเชื่อมของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานบำรุงทางนนทบุรีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดี ขอให้อธิบดีกรมทางหลวงดำเนินการให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้รับเหมาดำเนินการสร้างถนนทางเชื่อมเข้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีให้คืนดีดังเดิมด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ถูกฟ้องคดี หัวหน้าหมวดการทางไทรน้อยได้มีหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานบำรุงทางนนทบุรี สรุปได้ว่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดี เห็นควรนำท่อเก่าที่รื้อออกจากการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกนำไปทดแทน และนำวัสดุที่รื้อจากงานซ่อมผิวทางไปวางให้ผู้ฟ้องคดี โดยให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ออกค่าเครื่องจักร ต่อมา ผู้ฟ้องคดี

จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการทำทางเชื่อมเข้าออกที่ดินของผู้ฟ้องคดีกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๖ เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีสามารถใช้ประโยชน์ได้ดังเดิม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีทำทางเชื่อมเข้าออกที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดีได้กำหนดเงื่อนไขในการออกคำสั่งอนุญาตไว้โดยสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะออกแบบแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมสิ่งก่อสร้างของผู้ขออนุญาตที่ได้รับอนุญาตทำไว้ให้เหมาะสมกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของทางหลวง หรือเพื่อความปลอดภัยแก่ทางหลวง หรือเพื่อบำรุงรักษาทางหลวงประการใดก็ได้ และในกรณีที่มีการแก้ไข ให้เป็นหน้าที่ของผู้ขออนุญาตที่จะต้องปฏิบัติตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมโดยออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น ทั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้แจ้งให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตทราบล่วงหน้าในเวลาอันสมควร แต่ถ้าหากอยู่ในสภาพการอันก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือสถานการณ์เร่งด่วนแล้ว ผู้ขออนุญาตจะต้องแก้ไขโดยเร็วตามเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนด หรือยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีเข้าทำการแก้ไขเสียเองโดยยินยอมชดเชยค่างานนี้ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีด้วย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการบูรณะทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๖ โดยระหว่างการก่อสร้างผู้ถูกฟ้องคดีกระทำการขุด ดัก ทำลายท่อระบายน้ำอันเป็นทางเชื่อมเข้าออกที่ดินของผู้ฟ้องคดีออกไป โดยไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบล่วงหน้าให้ดำเนินการแก้ไขทางเชื่อมเข้าออกของที่ดินผู้ฟ้องคดีก่อนที่จะได้บูรณะทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๖ แม้ว่าจะมีการประกาศแจ้งให้ประชาชนผู้อยู่อาศัยและผู้ใช้ทางในบริเวณดังกล่าวทราบถึงโครงการก่อสร้าง ก็ไม่อาจถือได้ว่าประกาศดังกล่าวเป็นการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการเชื่อมทางที่ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตแต่อย่างใด อีกทั้งการก่อสร้างทางหลวงดังกล่าวไม่ปรากฏว่ามีเหตุอื่นใดที่จำเป็นต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีขุดดักทำลายทางเข้าออกที่ดินของผู้ฟ้องคดีโดยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเชื่อมทาง จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายเนื่องจากไม่สามารถเข้าออกสู่ทางหลวงได้ดังเดิม จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ สำหรับความรับผิดของผู้ถูกฟ้องคดีในกรณีนี้ เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีต้องดำเนินการทำทางเชื่อมเข้าออกที่ดินของผู้ฟ้องคดีให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ดังเดิม ตามมาตรา ๔๓๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้นำท่อระบายน้ำที่รื้อถอนออกไปมาวางทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ไม่อาจถือว่าได้มีการเยียวยาความเสียหายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนตามความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับอย่างแท้จริง เนื่องจากผู้ฟ้องคดี



ไม่สามารถใช้ทางเชื่อมเพื่อเข้าออกสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๖ ได้ดังเดิม พิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการทำทางเชื่อมเข้าออกที่ดินของผู้ฟ้องคดีกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๖ เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีสามารถใช้ประโยชน์ได้ดังเดิม (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๘๗/๒๕๕๖)

๒) การใช้อำนาจตามกฎหมายของกรมชลประทาน

กรณีที่ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า การสร้างฝายน้ำล้นของกรมชลประทาน เป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมที่ดินของราษฎร ถือเป็นการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายของกรมชลประทาน กรมชลประทานจึงต้องชดเชยค่าเสียหายจากการไม่สามารถทำประโยชน์ที่ดินที่ถูกน้ำท่วมนั้นให้แก่เจ้าของที่ดิน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนด ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ซึ่งตั้งอยู่บริเวณที่เดิมมีหนองน้ำสาธารณะประโยชน์ ในเวลาต่อมา ราษฎรตำบลเวินพระบาทและบริเวณใกล้เคียงประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค และการเกษตร จึงร้องขอให้ตำบลเวินพระบาทและคณะกรรมการหมู่บ้านเวินพระบาท พิจารณาจัดหาแหล่งน้ำเพื่อเก็บกักน้ำให้ราษฎรมีไว้ใช้อุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง หลังจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ลำห้วยลาดเป็นที่สาธารณะประโยชน์ที่อยู่ติดกับหมู่บ้านดังกล่าว รวมทั้งยังมีหนองสาธารณะประโยชน์ที่อยู่ติดกับลำห้วยลาดเป็นสถานที่เหมาะสมที่จะก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ อีกทั้ง ราษฎรที่อาศัยในบริเวณดังกล่าวเห็นด้วยและยินยอมให้ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยลาด กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) จึงดำเนินการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยลาดที่บริเวณปากน้ำโขง ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม แล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ต่อมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยลาด เนื่องจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกน้ำท่วมขังและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการทำนาได้เต็มพื้นที่ จึงได้มีการสำรวจจุดที่ตั้งฝายน้ำล้นห้วยลาดและบริเวณที่ดินพิพาท ปรากฏรายละเอียดดังนี้ บริเวณสร้างฝายน้ำล้นห้วยลาด มีระดับสันฝาย + ๑๔๕.๐๐ ระดับผิวน้ำบริเวณสันฝาย + ๑๔๔.๗๓ ส่วนบริเวณลำห้วย ระดับพื้นที่น้ำขังมีระดับผิวน้ำ + ๑๔๔.๗๙ ระดับความลึกโดยเฉลี่ย ๐.๔๕ เมตร และตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ เจ้าของที่ดินแปลงที่ ๕ (นาง ด.) ได้ทำคันดินปิดกั้นลำห้วย โดยวางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ แถว เป็นทางระบายน้ำ มีระดับหลังคันดิน + ๑๔๕.๑๓ ระดับผิวน้ำบริเวณคันดิน + ๑๔๔.๗๓ ระดับธรณีที่ระบายน้ำ + ๑๔๔.๒๘ แต่น้ำไม่ไหลผ่านท่อดังกล่าวเนื่องจากมีขยะอุดกีดขวางหน้าท่อ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่มีผลกระทบทำให้น้ำท่วมขังที่ดินของราษฎร แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า

ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยลาด จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายจำนวน ๒๘๘,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงตามแผนที่พิพาทที่ปรากฏในคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งแสดงจุดที่ตั้งฝายน้ำล้นห้วยลาดและบริเวณที่ดินพิพาทของผู้ฟ้องคดี เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๑ ปรากฏว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ มีน้ำท่วมขัง และไม่อาจทราบแนวเขตลำห้วยลาดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี โดยบริเวณลำห้วยจุดที่ดินของนาง ด. ที่ได้มีการสร้างทำนบดินตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ยาว ๒๔ เมตร และมีท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ แถว โดยบริเวณลำห้วยจุดที่ดินของนาง ด. ที่มีการสร้างทำนบดินปิดลำห้วยและมีท่อระบายน้ำนั้น วัฏระดับผิวหน้าหน้าทำนบดินอยู่ในระดับ +๑๔๔.๗๓ ซึ่งเป็นระดับเดียวกับระดับผิวหน้าบริเวณฝายน้ำล้นห้วยลาด และมีระดับต่ำกว่าระดับผิวหน้าในลำห้วยลาดจุดหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีเพียงเล็กน้อย ซึ่งวัฏระดับผิวหน้าบริเวณดังกล่าวได้ระดับ +๑๔๔.๗๘ กรณีจึงย่อมเห็นได้ว่าระดับผิวหน้าที่วัดได้ทั้งสองดังกล่าวข้างต้นมีระดับใกล้เคียงกัน ฉะนั้น ระดับผิวหน้าในลำห้วยลาดหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผลโดยตรงจากระดับน้ำหน้าฝายหรือจากการกักเก็บน้ำของฝายน้ำล้นห้วยลาด นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดียังได้ดำเนินการสำรวจบริเวณฝายน้ำล้นห้วยลาดและที่ดินพิพาทอีกครั้ง เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๑ ซึ่งระดับผิวหน้าบริเวณสันฝาย และบริเวณผิวหน้าหน้าฝาย รวมถึงระดับผิวหน้าในพื้นที่นาที่เกี่ยวข้อง มีระดับต่างกันเล็กน้อยเช่นเดียวกัน อีกทั้ง หลังจากมีการสร้างฝายน้ำล้นห้วยลาด ที่ดินของผู้ฟ้องคดีใช้ประโยชน์จากการทำนาได้เพียง ๒๐๐ ตารางวา ในขณะที่พื้นที่ที่เหลือไม่สามารถใช้ทำนาได้เนื่องจากน้ำท่วมขังตลอดปี กรณีจึงเชื่อได้ว่า การก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยลาดและระดับน้ำในฝายน้ำล้นห้วยลาดเป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมในที่ดินของผู้ฟ้องคดี ส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า นาง ด. ได้ทำทำนบที่ดินปิดกั้นลำห้วย โดยวางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร เป็นทางระบายน้ำแต่น้ำไม่ไหลผ่านทอดังกล่าว เนื่องจากมีขยะอุดกีดขวางหน้าท่อ จึงเป็นเหตุทำให้เกิดน้ำท่วมขังที่ดินของผู้ฟ้องคดีนั้น จากการสำรวจวัฏระดับน้ำบริเวณฝายน้ำล้นห้วยลาดและบริเวณที่ดินพิพาททั้งสองครั้งดังกล่าวข้างต้น เห็นว่าระดับน้ำที่กักเก็บในฝายน้ำล้นห้วยลาดมีผลทำให้เกิดน้ำท่วมที่ดินของผู้ฟ้องคดี ขณะที่การสร้างทำนบที่ดินของนาง ด. ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างนั้น มิได้มีส่วนทำให้ระดับน้ำในลำห้วยแตกต่างไปจากระดับน้ำที่กักเก็บโดยฝายน้ำล้นห้วยลาด ตลอดจนมิได้เป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมที่นาของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีอรรถรับฟังได้ ดังนั้น เมื่อการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยลาดเป็นเหตุให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งไปท่วมที่ดินของผู้ฟ้องคดี เป็นผลให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี และเมื่อ



พิจารณาตามคำชี้แจงของเกษตรจังหวัดนครพนมว่า เกษตรกรมีรายได้จากการปลูกข้าวในพื้นที่ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน ประมาณ ๔,๑๗๔ บาท ต่อไร่ หรือ ๑๐.๔๓ บาท ต่อดารางวา และข้อเท็จจริงปรากฏว่าเดิมผู้ฟ้องคดีสามารถทำนาได้เต็มพื้นที่ ๑ ไร่ ๑ งาน ๘๐ ดารางวา แต่เมื่อได้มีการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยลาด ผู้ฟ้องคดีทำนาในพื้นที่ได้เพียงบางส่วน มีเนื้อที่ประมาณ ๒๐๐ ดารางวา เท่านั้น ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่สามารถทำนาในพื้นที่ของตนได้ประมาณ ๓๘๐ ดารางวา ผู้ฟ้องคดีจึงควรได้รับการชดเชยค่าเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ทำนาในพื้นที่ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๙ จนถึงวันฟ้องคดี (วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๐) เป็นเงินจำนวน ๓,๙๖๓.๔๐ บาท (๓๘๐ ดารางวา x ๑๐.๔๓ บาท) พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๓,๙๖๓.๔๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๘๖/๒๕๕๕)

การที่กรมชลประทานขุดลอกขยายลำน้ำและทำถนนเลียบลำน้ำรุกล้ำที่ดินของเอกชน โดยที่เจ้าของที่ดินไม่ได้ให้ความยินยอมหรืออนุญาตให้กระทำได้ ประกอบกับไม่มีการตรากฎหมายเพื่อเวนคืนที่ดินพิพาทดังกล่าว ถือเป็นการจงใจกระทำต่อเจ้าของที่ดินให้ได้รับความเสียหายแก่ทรัพย์สิน จึงเป็นการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย แม้ว่าที่ดินส่วนที่เหลือจะได้รับประโยชน์จากการดำเนินการดังกล่าวก็ตาม กรมชลประทานก็ต้องรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้แก่เจ้าของที่ดิน

สรุปข้อเท็จจริง

กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการโครงการขุดลอกและพัฒนาลุ่มน้ำลำพะเนียงตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๔๖ เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วม ภัยแล้ง เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนบริเวณลุ่มน้ำลำพะเนียง การกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง โครงการดังกล่าวเริ่มต้นตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๗ แต่ไม่มีงบประมาณเพื่อจ่ายค่าทดแทนให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ในการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ขุดลอกขยายลำน้ำพะเนียงและสร้างถนนเลียบลำน้ำรุกล้ำที่ดินของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหาย สำหรับที่ดินมีโฉนดเป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท และสำหรับที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โครงการขุดลอกและพัฒนาลำน้ำพะเนียงและการสร้างถนนเลียบลำน้ำพะเนียง มีผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีโดยมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว ซึ่งการขุดลอกขยายความกว้างของลำน้ำ

พะเนียงและก่อสร้างคันดินเป็นถนนเลียบตลอดแนวสองฝั่งลำน้ำพะเนียงนั้น ข้อเท็จจริงรับกันว่า ได้มีการรุกกล้าที่ดินของผู้ฟ้องคดี ในส่วนที่ดินมีโฉนดถูกขุดลอกเป็นลำน้ำพะเนียงเนื้อที่ ๑ ไร่ ๒ ตารางวา และก่อสร้างถนนเลียบลำน้ำพะเนียงเนื้อที่ ๓ งาน ๗๒ ตารางวา รวมเป็นเนื้อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ๗๔ ตารางวา และที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) ถูกขุดลอกเป็นลำน้ำพะเนียงเนื้อที่ ๑ ไร่ ๒ งาน ๕๒ ตารางวา และก่อสร้างถนนเลียบลำน้ำพะเนียงเนื้อที่ ๑ ไร่ ๒ งาน ๓ ตารางวา รวมเป็นเนื้อที่ ๓ ไร่ ๕๕ ตารางวา รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น ๕ ไร่ ๒๙ ตารางวา โดยผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีอำนาจที่จะบุกรุก ยึดถือ หรือครอบครองที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้ โดยชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการเวนคืนที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ หรือได้มีการตกลงซื้อขายที่ดินของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว และไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายที่จะขุดลอกเอาที่ดินของผู้ฟ้องคดีโดยวิธีอื่น ๆ อีกทั้ง ไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่แสดงว่าผู้ฟ้องคดีได้รับทราบและยินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีขุดลอกขยายลำน้ำพะเนียงและก่อสร้างถนนเลียบลำน้ำพะเนียงรุกกล้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด และแม้ว่าที่ดินส่วนที่เหลือของผู้ฟ้องคดีจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาลำน้ำพะเนียง อีกทั้ง ที่ดินส่วนที่ทำเป็นถนน ผู้ฟ้องคดียังคงครอบครองและใช้ประโยชน์ในการสัญจรไปมาอยู่ นั้น ก็ไม่ก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้ถูกฟ้องคดีจะบุกรุก ยึดถือ หรือครอบครองที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้ ฉะนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการตามโครงการและเข้าใช้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีเพื่อดำเนินการขุดลอกขยายลำน้ำพะเนียงและก่อสร้างถนนเลียบลำน้ำพะเนียงรุกกล้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว จึงเป็นการจงใจทำต่อผู้ฟ้องคดีให้ได้รับความเสียหายแก่ทรัพย์สิน การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้เสียหายในผลแห่งการละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเพื่อเป็นการชดเชยที่ดินที่เสียไปในการพัฒนาลำน้ำพะเนียงดังกล่าวได้ เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกขุดลอกเป็นลำน้ำพะเนียงและทำเป็นถนนเลียบลำน้ำพะเนียง รวมทั้งสิ้น เนื้อที่ ๕ ไร่ ๒๙ ตารางวา หรือ ๒,๐๒๙ ตารางวา โดยที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ในส่วนของที่ดินตามโฉนดที่ดิน มีราคาตารางวาละ ๑๐๐ บาท และตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) มีราคาตารางวาละ ๘๐ บาท ประกอบกับไม่ปรากฏว่าในช่วงเวลาดังกล่าวได้มีการซื้อขายตามปกติในท้องตลาดหรือมีราคาซื้อขายที่ดินบริเวณใกล้เคียงมาเปรียบเทียบ จึงต้องถือว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมเป็นธรรมแล้ว โดยที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามโฉนดที่ดินถูกขุดลอกเป็นลำน้ำพะเนียงเนื้อที่ ๔๐๒ ตารางวา และก่อสร้างถนนเลียบลำน้ำพะเนียงเนื้อที่



๓๗๒ ตารางวา รวมเป็นเนื้อที่จำนวน ๗๗๔ ตารางวา มีราคาประเมินทุนทรัพย์ ตารางวาละ ๑๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๗๗,๔๐๐ บาท และตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) ถูกขุดลอกเป็นลำน้ำพะเนียงเนื้อที่ ๖๕๒ ตารางวา และก่อสร้างถนนเลียบลำน้ำพะเนียงเนื้อที่ ๖๐๓ ตารางวา รวมเป็นเนื้อที่จำนวน ๑,๒๕๕ ตารางวา มีราคาประเมินทุนทรัพย์ ตารางวาละ ๘๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๑๐๐,๔๐๐ บาท จึงมีความเสียหายที่คำนวณได้เป็นเงินจำนวน ๑๗๗,๘๐๐ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินจำนวน ๑๗๗,๘๐๐ บาทให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๘๘/๒๕๕๕ ที่ อ.๓๙๐/๒๕๕๕ ที่ อ.๔๗๐/๒๕๕๕ ที่ อ.๕๔๑/๒๕๕๕ ที่ อ.๕๘๒/๒๕๕๕ ที่ อ.๖๔๔/๒๕๕๕ ที่ อ.๖๘๒/๒๕๕๕ ที่ อ.๙๑๓/๒๕๕๕ ที่ อ.๗๓/๒๕๕๖ ที่ อ.๗๕/๒๕๕๖ ที่ อ.๗๗/๒๕๕๖ ที่ อ.๗๘/๒๕๕๖ ที่ อ.๒๗๗/๒๕๕๖ ที่ อ.๒๗๘/๒๕๕๖ ที่ อ.๓๑๒/๒๕๕๖ ที่ อ.๓๘๓/๒๕๕๖ ที่ อ.๔๖๒/๒๕๕๖ ที่ อ.๔๖๘/๒๕๕๖ ที่ อ.๔๗๘/๒๕๕๖ ที่ อ.๕๒๘/๒๕๕๖ ที่ อ.๕๔๒/๒๕๕๖ ที่ อ.๕๔๓/๒๕๕๖ ที่ อ.๖๖๐/๒๕๕๖ ที่ อ.๖๙๗/๒๕๕๖ ที่ อ.๘๘๖/๒๕๕๖ ที่ อ.๙๔๐/๒๕๕๖ ที่ อ.๒๗/๒๕๕๗ ที่ อ.๒๓๒/๒๕๕๗ ที่ อ.๓๒๑/๒๕๕๗ ที่ อ.๓๘๒/๒๕๕๗ ที่ อ.๓๘๘/๒๕๕๗ ที่ อ.๓๙๐/๒๕๕๗ ที่ อ.๔๔๕/๒๕๕๗ ที่ อ.๖๐๗/๒๕๕๗ ที่ อ.๖๑๑/๒๕๕๗ ที่ อ.๖๑๓/๒๕๕๗ ที่ อ.๖๑๔/๒๕๕๗ ที่ อ.๖๑๕/๒๕๕๗ ที่ อ.๖๑๖/๒๕๕๗ ที่ อ.๖๘๙/๒๕๕๗ ที่ อ.๗๗๑/๒๕๕๗ ที่ อ.๘๕๓/๒๕๕๗ ที่ อ.๑๔๖/๒๕๕๘ ที่ อ.๒๖๒/๒๕๕๘ ที่ อ.๓๖๘/๒๕๕๘ ที่ อ.๓๖๙/๒๕๕๘ ที่ อ.๕๘๙/๒๕๕๘ ที่ อ.๕๙๒/๒๕๕๘ ที่ อ.๕๙๓/๒๕๕๘ ที่ อ.๖๙๕/๒๕๕๘ และที่ อ.๘๒๙/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๓) การใช้อำนาจตามกฎหมายของกรมที่ดิน

กรณีที่เจ้าพนักงานที่ดินจดทะเบียนเพิกถอนรายการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามคำพิพากษาของศาลเนื่องจากเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาดโดยไม่ชอบ นั้น มิได้เกิดจากความผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนในการจดทะเบียน ความเสียหายของผู้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินจึงเกิดจากความผิดพลาดในกระบวนการขายทอดตลาด มิได้เกิดจากการกระทำของเจ้าพนักงานที่ดินโดยตรง การกระทำของเจ้าพนักงานที่ดินจึงไม่เป็นการละเมิดต่อผู้จดทะเบียนฯ ประกอบกับไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดให้อำนาจวินิจฉัยค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่เรียกเก็บโดยชอบแล้วได้ ดังนั้น กรมที่ดินจึงไม่จำต้องคืนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน และไม่จำต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้จดทะเบียนฯ

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ประมูลซื้อที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๒๑๘ และเลขที่ ๓๕๒๒๑ ที่ตำบลออนกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ดินดังกล่าวเป็นของนาย ช. กับพวก และได้จำนองที่ดินไว้กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ต่อมา สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ดำเนินการจดทะเบียนโอนผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวจากนาย ช. เป็นผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงทำการจดทะเบียนที่ดินดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้จัดการมรดกของนาย ช. เห็นว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดที่ดินในราคาต่ำเกินควร จึงยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดินโดยมิชอบดังกล่าว ศาลจังหวัดเชียงใหม่ทำการไต่สวน คำร้องแล้วมีคำพิพากษาให้เพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดินดังกล่าว หลังจากนั้น สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ และให้เพิกถอนรายการจดทะเบียนนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินทั้งสองแปลง ต่อมา อธิบดีกรมที่ดินได้มีหนังสือแจ้งให้เพิกถอนรายการจดทะเบียนที่ดินตามโฉนดที่ดินทั้งสองแปลง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ดำเนินการเพิกถอนรายการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินระหว่างนาย ช. กับผู้ฟ้องคดี ผู้รับมอบอำนาจของผู้ฟ้องคดีจึงยื่นคำขอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้คืนเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนที่ดิน เป็นเงินจำนวน ๒๐,๒๖๖ บาท แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วมีคำสั่งไม่คืนเงินจำนวนดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากเห็นว่าการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการโอนที่ดินนั้นชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าวจึงอุทธรณ์และนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองคืนเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการโอนที่ดินตามหลักฐานโฉนดที่ดินทั้งสองแปลง เป็นเงินจำนวน ๒๐,๒๖๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีซื้อที่ดินมีโฉนดเลขที่ ๓๕๒๑๘ และเลขที่ ๓๕๒๒๑ ที่ตำบลออนกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จากการขายทอดตลาดของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ และได้ร้องขอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจากนาย ช. เป็นผู้ฟ้องคดี จึงถือได้ว่าเป็นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน



โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง^๑ ประกอบกับมาตรา ๑๐๔ วรรคหนึ่ง^๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ที่ให้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามราคาประเมินทุนทรัพย์ ทั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่ต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนดไว้ในข้อ ๒ (๗) (ก)^๓ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในกรณีนี้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นเงินจำนวน ๒๐,๒๖๖ บาท จึงเห็นได้ว่า เป็นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโดยชอบด้วยกฎหมาย แม้ว่าต่อมาศาลจังหวัดเชียงใหม่จะมีคำพิพากษาให้เพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดินทั้งสองแปลง ตลอดจนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำการจดทะเบียนเพิกถอนรายการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าว ซึ่งเป็นการดำเนินการตามคำพิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม่ มิใช่เป็นความผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนในการจดทะเบียนแต่อย่างใด การจดทะเบียนเพิกถอนการโอนกรรมสิทธิ์ดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการดำเนินการที่ชอบด้วยกฎหมายสำหรับกรณีของความเสียหายของผู้ฟ้องคดีซึ่งเกิดจากความผิดพลาดในกระบวนการขายทอดตลาดอันเป็นขั้นตอนการบังคับคดีของกรมบังคับคดีนั้น มิได้เกิดจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยตรง ประกอบกับไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดให้อำนาจคืนค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยชอบจากการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่อาจคืนค่าธรรมเนียมหรือเยียวยาความเสียหายให้กับผู้ฟ้องคดีได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งไม่คืน

^๑ ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๒๑

มาตรา ๑๐๓ ในการดำเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน การรังวัด การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือการทำธุรกรรมอื่น ๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกินอัตราตามบัญชีท้ายประมวลกฎหมายนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

^๒ ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๙)

พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๑๐๔ ในกรณีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์ ให้ผู้จดทะเบียนเสียค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโดยคำนวณตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตามมาตรา ๑๐๕ เบื้อง

ฯลฯ

ฯลฯ

^๓ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๗) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

(ก) ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีทุนทรัพย์เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์กำหนด ร้อยละ ๒

ฯลฯ

ฯลฯ

เงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดที่ดินทั้งสองแปลงแก่ผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ฉะนั้น เมื่อการออกคำสั่งไม่คืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่เป็นการกระทำอันละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ตามนัยมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๘๔๑/๒๕๕๖)

๔) การใช้อำนาจตามกฎหมายของกรมพัฒนาที่ดิน

การเข้าครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยไม่มีเอกสารสิทธิ ทั้งที่รู้อยู่ว่าบริเวณดังกล่าวจะมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ถือได้ว่าเป็นการยอมรับความเสี่ยงในความเสียหายซึ่งเกิดจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเอง และไม่อาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนใดๆ จากหน่วยงานของรัฐได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ครอบครองและทำประโยชน์ปลูกส้มเขียวหวานในที่ดิน หมู่ที่ ๖ บ้านหาดรั้ว ตำบลวังชัน อำเภอวังชัน จังหวัดแพร่ ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ต่อเนื่องมาจากบิตามารดา โดยไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดิน ต่อมา กรมพัฒนาที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาวหมู่ที่ ๖ บ้านหาดรั้ว ตามสัญญาลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๖ จนกระทั่งเดือนสิงหาคม ๒๕๔๖ ได้เกิดน้ำท่วมพื้นที่ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ครอบครองและทำประโยชน์อยู่ เป็นผลให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเดือดร้อนเสียหายเนื่องจากไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตในที่ดินได้ตามปกติ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชดเชย ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า โครงการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาวได้มีการดำเนินการมาก่อนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะทำการปลูกส้มเขียวหวานในพื้นที่พิพาท เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่าได้ครอบครองที่ดินพิพาทต่อเนื่องมาจากบิตามารดา ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงย่อมรู้ถึงความเป็นมาของการดำเนินโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำดังกล่าว แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยังดำเนินการปลูกผลไม้ในพื้นที่พิพาททั้งที่ราษฎรอื่นไม่ปลูกแล้ว จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยอมรับความเสี่ยงในความเสียหายอันเกิดจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาวเอง การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาวจึงมิใช่เป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเดือดร้อนเสียหายอันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง



แต่อย่างไรก็ดี ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง
พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๙๙-๙๐๐/๒๕๕๕)

๕) การใช้อำนาจตามกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรณีที่เทศบาลนำถนนสาธารณะประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกันไปจัดทำเป็นตลาดถาวร อันเป็นการเปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินจากการใช้ประโยชน์อย่างหนึ่ง เป็นอีกอย่างหนึ่ง เทศบาลต้องปฏิบัติตามมาตรา ๘ วรรคสอง (๑) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และข้อ ๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันจากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง เป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๔๓ หากไม่แล้วเทศบาลอาจต้องรื้อถอนตลาดดังกล่าว และทำถนนสาธารณะประโยชน์ให้มีสภาพดังเดิม

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสามประกอบกิจการค้าขาย โดยมีร้านค้าตั้งอยู่ริมถนนเชื่อมชั้นตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำของเทศบาลเมืองพระประแดง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และนายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่นำถนนสาธารณะประโยชน์ด้านหน้าร้านค้าของผู้ฟ้องคดีทั้งสองมาสร้างเป็นตลาดถาวรเพื่อให้ประชาชนเช่าจำหน่ายสินค้า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงได้ร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อขอตรวจสอบเอกสารหลักฐานการแปรหรือถอนสภาพถนนสาธารณะประโยชน์มาสร้างเป็นตลาด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชี้แจงว่า ไม่สามารถค้นหาเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้เนื่องจากได้ดำเนินการผ่านมาหลายปีแล้ว ต่อมา จังหวัดสมุทรปราการได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองทำประชาคมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อยืนยันการเปลี่ยนสภาพถนนเป็นตลาด ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงได้ดำเนินการดังกล่าว โดยมีประชาชนลงมติเห็นชอบด้วยเป็นจำนวนสองร้อยกว่าเสียง หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้แจ้งให้จังหวัดสมุทรปราการทราบ แต่ขณะที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของจังหวัดสมุทรปราการและกระทรวงมหาดไทย ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองรื้อถอนตลาดพิพาทออกไปจากถนนสาธารณะประโยชน์ และทำให้เป็นถนนสำหรับประชาชนใช้สัญจรไปมาตามเดิม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เดิมพื้นที่ถนนสาธารณะประโยชน์พิพาทมีสภาพเป็นคลองสาธารณะประโยชน์ (คลองลัดตะนง) ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยการอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้ขอเปลี่ยนสภาพคลองสาธารณะประโยชน์เป็นลานจอดรถและถนนสาธารณะประโยชน์สำหรับประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และแม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นราชการส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่ในการดูแลถนนสาธารณะประโยชน์ดังกล่าว ตลอดจนมีอำนาจที่จะจัดให้มีตลาดในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองพระประแดงได้ ทั้งนี้ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๔ (๑)^๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ประกอบกับข้อ ๕ (๒)^๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๔ แต่การนำถนนสาธารณะประโยชน์พิพาทอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒)^๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไปจัดทำตลาดถาวรเพื่อให้ประชาชนเช่าทำการค้าอันมีลักษณะเป็นการจัดทำหรือหาประโยชน์ในที่ดินโดยการให้เช่าได้นั้น เป็นกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจมอบหมายให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการหาผลประโยชน์สำหรับบำรุงท้องที่ ตามนัยแห่งมาตรา ๑๑^๗ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

^๔ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๕๔ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองอาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ (๑) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

ฯลฯ

ฯลฯ

^๕ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๕ อำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและดำเนินการคุ้มครองป้องกัน

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) ที่ดินตามข้อ ๔ (๒) ให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด และนายอำเภอท้องที่ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗

^๖ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๐๔ สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น รวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดิน ซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน เช่น

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) ทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่าที่ชายตลิ่ง ทางน้ำ ทางหลวง ทะเลสาบ

ฯลฯ

ฯลฯ

^๗ ประมวลกฎหมายที่ดิน

มาตรา ๑๑ การจัดหาผลประโยชน์ซึ่งที่ดินของรัฐตามนัยดังกล่าวมาในมาตราก่อนนี้ รัฐมนตรีจะมอบหมายให้ทบวงการเมืองอื่นเป็นผู้จัดหาผลประโยชน์สำหรับรัฐ หรือบำรุงท้องที่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง



อย่างไรก็ดี ก่อนที่จะดำเนินการเช่นนั้นได้มาตรา ๘ วรรคสอง (๑)^๕ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกันได้กำหนดไว้ว่า ต้องมีการถอนสภาพที่ดินนั้นให้พ้นจากสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน โดยทำเป็นพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาเสียก่อน ซึ่งการจะดำเนินการถอนสภาพเช่นนั้นได้ ต้องปรากฏว่าได้มีการจัดหาที่ดินสำหรับการจัดทำเป็นถนนสาธารณประโยชน์แทนที่ดินแปลงเดิมเสียก่อน และหากจะถอนสภาพโดยการจัดทำเป็นพระราชกฤษฎีกาก็จะต้องปรากฏว่าประชาชนได้เลิกใช้ถนนสาธารณประโยชน์นั้นแล้ว หรือเป็นกรณีที่ถนนไม่อยู่ในสภาพการเป็นที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันอีกต่อไปโดยมิได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้อื่น เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะนำถนนสาธารณประโยชน์พิพาทมาจัดทำเป็นตลาดถาวรนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสามรวมทั้งประชาชนทั่วไปยังคงใช้ประโยชน์จากถนนสาธารณประโยชน์ที่พิพาทเป็นถนนสัญจรและลานจอดรถ โดยไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีการจัดหาที่ดินอื่นมาทำเป็นตลาดจอดรถและถนนสาธารณประโยชน์ให้ประชาชนใช้ประโยชน์แทนแต่อย่างใด กรณีจึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่จะให้มีการถอนสภาพโดยการจัดทำเป็นพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา สำหรับกรณีการดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน จากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งนั้น ข้อ ๔^๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันจากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง เป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๔๓ กำหนดไว้ว่า ผู้ขอจะต้องเป็น

^๕ ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕

มาตรา ๘

ฯลฯ

ฯลฯ

ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรือเป็นที่ดินที่ได้หวงห้ามหรือสงวนไว้ตามความต้องการของทบวงการเมืองอาจถูกถอนสภาพหรือโอนไปเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่น หรือนำไปจัดเพื่อประชาชนได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ถ้าทบวงการเมือง รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนจัดหาที่ดินมาให้พลเมืองใช้ร่วมกันแทนแล้ว การถอนสภาพหรือโอนให้กระทำโดยพระราชบัญญัติ แต่ถ้าพลเมืองได้เลิกใช้ประโยชน์ที่ดินนั้น หรือที่ดินนั้นได้เปลี่ยนสภาพไปจากการเป็นที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน และมีได้ตกไปเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใดตามกฎหมายอื่นแล้ว การถอนสภาพให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกา

ฯลฯ

ฯลฯ

^๖ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันจากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง เป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๔๓

ข้อ ๔ การดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันจากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง เช่น ถมคลองเปลี่ยนสภาพเป็นถนน ผู้ขอจะต้องเป็นทบวงการเมืองตามประมวลกฎหมายที่ดิน และมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อจังหวัดซึ่งที่ดินตั้งอยู่พร้อมเอกสารหลักฐานดังนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

ทบวงการเมืองตามประมวลกฎหมายที่ดิน และมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยต้องยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อจังหวัดซึ่งที่ดินตั้งอยู่พร้อมเอกสารหลักฐานนั้น ซึ่งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดไว้แต่อย่างใด และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำถนนสาธารณประโยชน์พิพาทอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันไปจัดทำเป็นตลาดถาวรเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นค่าเช่าแผงขายสินค้า อันเป็นการจัดหาประโยชน์ในที่ดินของรัฐที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มิใช่เป็นการปรับปรุงหรือพัฒนาเพื่อสาธารณประโยชน์ใช้ร่วมกัน เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังมีได้ดำเนินการถอนสภาพหรือเปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินอันเป็นสาธารณประโยชน์ของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน การดำเนินการดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และแม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ดำเนินการทำประชาคมกับประชาชนและบุคคลทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง ก็หาไม่ผลทำให้การใช้ประโยชน์โดยทำเป็นตลาดถาวรดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นการใช้ประโยชน์ในที่ดินอันมีลักษณะสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันได้ รวมถึงการดำเนินการดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยังทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามซึ่งเป็นผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่มีการนำมาจัดสร้างตลาดถาวรดังกล่าวนั้น ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการไม่อาจใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวได้ตามปกติ จึงถือเป็นการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย พิกษาทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการรื้อถอนตลาด และจัดทำลานจอดรถ รวมทั้งถนนสาธารณประโยชน์ให้มีสภาพเดิม ภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๒๘/๒๕๕๕)

กรณีที่มีผู้มาใช้บริการในตลาดสดของเทศบาลประสบอุบัติเหตุล้มลง ศีรษะกระแทกถึงแก่ความตาย หากข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าเทศบาลได้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงตลาดโดยใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด และได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดในการดำเนินการจัดการตลาด รวมทั้งไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่ในการบำรุงรักษาความสะอาดเรียบร้อยของตลาดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว ย่อมไม่อาจรับฟังได้ว่าอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดจากการกระทำละเมิดของเทศบาล

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ สามียของผู้ฟ้องคดีได้ล้มลงศีรษะกระแทกพื้นในตลาดสดเทศบาลเมืองมาบตาพุดซึ่งเป็นตลาดสดที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมือง



มาบตาพุด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ต่อมา สามีของผู้ฟ้องคดีได้เสียชีวิตลง ซึ่งจากผลการชันสูตรพลิกศพปรากฏว่า เสียชีวิตเนื่องจากเลือดคั่งในสมอง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าสามีของผู้ฟ้องคดีเสียชีวิตอันเป็นผลมาจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินกิจการตลาดสดมาบตาพุด เนื่องจากในการก่อสร้างอาคารตลาดสดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้กระเบื้องปูพื้นผิดประเภทหรือไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในตลาดสด ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท และได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้น นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้รวบรวมพยานหลักฐานจากการให้ถ้อยคำของผู้ค้าและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในตลาดสด และสรุปผลการสอบข้อเท็จจริงว่า สาเหตุการตายไม่ได้เกิดจากการใช้กระเบื้องปูพื้นที่ไม่ได้มาตรฐาน แต่เกิดจากการที่ผู้ตายสะดุดตะแกรงเหล็กที่ครอบรางระบายน้ำล้มลง ศีรษะกระแทกขอบแผงขายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนก่อสร้างปรับปรุงตลาดสดมาบตาพุด ซึ่งตามแบบแปลนของสำนักการช่างได้กำหนดให้ปูพื้นตลาดสดดังกล่าวด้วยกระเบื้องเซรามิกขนาด ๑๒ x ๑๒ นิ้ว โดยก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะอนุมัติให้ดำเนินการดังกล่าว สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบตลาดได้เลือกใช้กระเบื้องยี่ห้อ COTTO รุ่น WINDY YELLOW มีค่ากันลื่นที่ระดับ ๙ เป็นวัสดุปูพื้นตลาดโดยกระเบื้องดังกล่าวเป็นวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบ ทำความสะอาดง่าย และสามารถนำไปปูพื้นตลาดได้ กรณีจึงถือได้ว่า การใช้อำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการก่อสร้างปรับปรุงตลาดสดมาบตาพุดนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๖ (๔)^{๑๐} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว นอกจากนี้ จากการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงก็ไม่ปรากฏว่าหลังจากเปิดตลาดสดมาบตาพุดแล้วมีการร้องเรียนกรณีผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บริการเกิดเหตุลื่นล้มและได้รับบาดเจ็บในตลาด ประกอบกับผู้อยู่ในเหตุการณ์ได้ให้การ

^{๑๐} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๖ อาคารสิ่งปลูกสร้างสำหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๔) พื้นทำด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบ ทำความสะอาดง่ายและไม่มีน้ำขัง

ฯลฯ

ฯลฯ

ต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงว่า ในวันเกิดเหตุเห็นสามีของผู้ฟ้องคดีเดินแบบคนแก่ แล้วสะดุดรางระบายน้ำที่เป็นตะแกรงเหล็ก โดยเท้าซ้ายชดออยู่กับตะแกรงเหล็กและรองเท้าก็ยังติดอยู่ในตะแกรงเหล็กนั้น ในขณะที่ล้มสามีของผู้ฟ้องคดีพยายามจะจับแผงขายของบริเวณนั้นแต่จับไม่ทัน ศีรษะจึงกระแทกกับแผงขายของ โดยวันเกิดเหตุพื้นตลาดมีสภาพแห้งและไม่เปียกน้ำแต่อย่างใด เมื่อบุคคลที่ให้ถ้อยคำดังกล่าวไม่มีความขัดแย้งหรือมีเรื่องโกรธเคืองกับสามีของผู้ฟ้องคดีมาก่อน จึงมีน้ำหนักเชื่อถือได้ อีกทั้ง ไม่มีพยานหลักฐานอื่นที่จะรับฟังได้ว่าการเลือกใช้กระเบื้องดังกล่าวเป็นสาเหตุโดยตรงที่ทำให้สามีของผู้ฟ้องคดีลื่นล้ม นอกจากนี้ สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเป็นผู้รับผิดชอบดูแลกิจการตลาด ได้ทำสัญญาว่าจ้างพนักงานรักษาความสะอาด ๒ คน ซึ่งเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้คอยดูแลทำความสะอาดตลาดตลอดอยู่เป็นประจำ จึงไม่อาจถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ในการดูแลรักษาความสะอาดของตลาดตามที่บัญญัติไว้ในข้อ ๒๔^{๖๖} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ แต่อย่างใด เมื่อรับฟังได้ว่าการเสียชีวิตของสามีของผู้ฟ้องคดีเกิดจากอุบัติเหตุโดยทั่วไป มิได้เกิดจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๗๐๖/๒๕๕๘)

ในการปรับปรุงถนนเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมนั้น การยกระดับถนนและท่อระบายน้ำให้สูงกว่าเดิมถือเป็นการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดทำบริการสาธารณะ เมื่อการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีเหตุผล เหมาะสมพอสมควรแก่เหตุ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่ในบริเวณถนนดังกล่าวแล้ว แม้จะมีผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการที่น้ำท่วมขังหน้าบ้าน เนื่องจากถนน

^{๖๖} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๒๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทที่ ๑ ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) บำรุงรักษาโครงสร้างต่าง ๆ ภายในตลาด ได้แก่ ตัวอาคาร อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น สายไฟ หลอดไฟ พัดลม ท่อน้ำประปา เป็นต้น ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา

(๒) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยที่ไม่รั่วซึม และมีฝาปิดประจำทุกแผง จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาดเป็นประจำ และดูแลที่รวบรวมมูลฝอยรวมให้ถูกสุขลักษณะเสมอ

(๓) จัดให้มีการทำความสะอาดตลาดเป็นประจำทุกวัน และล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง

(๔) จัดให้มีการดูแลความสะอาดของห้องน้ำ ห้องส้วม ที่ถ่ายปัสสาวะ บ่อดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน และระบบบำบัดน้ำเสียให้ใช้งานได้ตลอดเวลา



มีระดับความสูงที่เพิ่มขึ้น ก็เป็นผลกระทบโดยปกติธรรมดาในการปรับปรุงพื้นถนน เพื่อป้องกันน้ำท่วม กรณีจึงถือว่าการดำเนินการดังกล่าวชอบด้วยหลักความได้สัดส่วนของการกระทำทางปกครองและได้ดุลยภาพระหว่างประโยชน์สาธารณะกับประโยชน์ของเอกชนแล้ว จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกระทำละเมิด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนดพร้อมบ้านในซอยพัฒนานนท์ ๑ ถนนสรองประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยผู้ฟ้องคดีอาศัยอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเดิมซอยพัฒนานนท์ ๑ ที่ผู้ฟ้องคดีอาศัยอยู่นั้น เป็นซอยที่แยกมาจากถนนสรองคมน้ำซึ่งแยกมาจากถนนสรองประภาอีกทอดหนึ่งในเวลาต่อมา ได้มีการตัดถนนซอยก้านบังแยกจากถนนสรองประภาคู่ขนานกับถนนสรองคมน้ำเป็นเหตุให้ถนนซอยก้านบังมีระดับสูงกว่าซอยพัฒนานนท์ ๑ และมีการร้องเรียนจากประชาชนผู้อยู่อาศัยในซอยพัฒนานนท์ ๑ ว่าถนนในซอยดังกล่าวมีน้ำท่วมขังเวลาฝนตก ต่อมาสำนักงานเขตดอนเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงได้ปรับปรุงซอยพัฒนานนท์ ๑ ผังตะวันออกแยกซอยก้านบัง เป็นถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสูงจากพื้นถนนเดิม ๓๕ เซนติเมตร ซึ่งเป็นเหตุให้ถนนในซอยพัฒนานนท์ ๑ มีระดับสูงกว่าบ้านของประชาชนส่วนมากที่อาศัยอยู่ในซอยดังกล่าว รวมทั้งบ้านของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการปรับปรุงดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ต้องเช่าที่จอดรถในระหว่างการก่อสร้าง และต้องปรับปรุงถนนบริเวณประตูรั้วหน้าบ้านให้สูงเท่ากับถนนที่ก่อสร้างใหม่ รวมทั้งวางท่อระบายน้ำและวางประตูรั้วใหม่ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชดใช้เงินค่าเสียหายดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการปรับปรุงพื้นถนนพิพาทและวางท่อระบายน้ำโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๘๘ (๑)^{๑๒} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ มิได้เป็นการจำกัดสิทธิในทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี รวมถึงการใช้สอยทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดียังคงมีสิทธิในทรัพย์สินและสามารถใช้สอยทรัพย์สินได้เช่นเดิม

^{๑๒} พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๘๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอื่น ให้กรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องดังต่อไปนี้

(๑) การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ทั้งนี้ ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร



เพียงแต่ในกรณีของผู้ฟ้องคดีอาจได้รับผลกระทบจากการที่พื้นหน้าบ้านบริเวณที่จอดรถของตนมีระดับต่ำกว่าพื้นถนนที่ปรับปรุงเท่านั้น ซึ่งมีได้กระทบกระเทือนต่อสาระสำคัญแห่งสิทธิในทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมิได้เป็นการฝ่าฝืนต่อมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง^{๓๓} และมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง^{๓๔} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ นอกจากนี้ จุดประสงค์ในการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็เพื่อให้ระดับของพื้นถนนพืพาทและท่อระบายน้ำของถนนมีระดับสูงขึ้นจนเสมอกับถนนซอยก้านันปังเพื่อป้องกันน้ำท่วมเมื่อฝนตก โดยที่ไม่ปรากฏว่ามีระดับความสูงเกินกว่ามาตรฐานความสูงของถนนในเขตกรุงเทพมหานครของเขตดอนเมืองแต่อย่างใด ซึ่งหากการปรับปรุงพื้นถนนดังกล่าวไม่ยกระดับถนนและท่อระบายน้ำให้สูงกว่าเดิมให้เสมอกับถนนซอยก้านันปังก็จะเป็นเหตุให้ไม่อาจป้องกันน้ำที่จะไหลจากถนนซอยก้านันปังซึ่งมีระดับที่สูงกว่าลงมาท่วมซอยวัฒนานนท์ ๑ ฝั่งตะวันออกและจะท่วมบ้านซึ่งมีความสูงระดับเดียวกับพื้นถนนซอยวัฒนานนท์ ๑ ฝั่งตะวันออกได้ รวมถึงไม่สามารถระบายน้ำจากถนนซอยพืพาทออกไปสู่ถนนซอยก้านันปังได้ เนื่องจากระดับท่อระบายน้ำต่ำกว่าระดับท่อระบายน้ำของถนนซอยก้านันปังอันจะเป็นเหตุให้การแก้ไขปัญหามิอาจบรรลู่วัตถุประสงค์ในการจัดทำบริการสาธารณะได้ การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นการดำเนินการที่มีเหตุผล มีความเหมาะสม พอสมควรแก่เหตุ และเป็นการกระทำเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อที่จะป้องกันน้ำท่วมซึ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรณีจึงมีอาจถือได้ว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ อีกทั้ง เมื่อพิจารณาถึงหลักความได้สัดส่วนของการกระทำทางปกครองที่กำหนดให้หน่วยงานทางปกครองเลือกใช้มาตรการในการจัดทำบริการสาธารณะที่สามารถดำเนินการให้บรรลู่วัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริง โดยให้เกิดผลเสียหายต่อประชาชนน้อยที่สุดเพียงเท่าที่จำเป็นนั้น เมื่อกรณีตามข้อเท็จจริง การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้อยู่อาศัยโดยส่วนใหญ่ในซอยพืพาท แม้ผู้ฟ้องคดีจะได้รับความเสียหายจากการที่พื้นถนนมีระดับความสูงเพิ่มขึ้นจนเป็นผลให้น้ำท่วมซึ่งพื้นที่

^{๓๓-๓๔} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๒๙ การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กำหนดไว้และเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้

กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปและไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย

บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองให้นำมาใช้บังคับกับกฎหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วย โดยอนุโลม

มาตรา ๔๘ สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความคุ้มครอง ขอบเขตแห่งสิทธิและการจำกัดสิทธิเช่นว่านี้ย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

การสืบทอดย่อมได้รับความคุ้มครอง สิทธิของบุคคลในการสืบทอดย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ



บริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดี แต่ก็เป็นผลกระทบโดยปกติธรรมดาที่เกิดจากการปรับปรุงพื้นที่ถนนที่มีการยกระดับพื้นถนนและท่อระบายน้ำให้สูงกว่าเดิม ซึ่งถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายเป็นพิเศษแตกต่างจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงถนนโดยทั่วไปแต่อย่างใด อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีก็ได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงถนนดังกล่าวด้วยเช่นกัน จึงเป็นไปตามหลักความได้สัดส่วนของการกระทำทางปกครองและได้ดุลยภาพระหว่างประโยชน์สาธารณะกับประโยชน์ของเอกชน ดังนั้น จึงไม่อาจถือได้ว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๓๙/๒๕๕๖)

กรณีฟ้องคัดกรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับอนุญาตจากกรมทางหลวงให้ก่อสร้างทางเท้าโดยกำหนดเงื่อนไขให้เว้นทางเข้าออกบ้านซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมทางหลวงที่มีอยู่เดิม การฟ้องคัดกรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการก่อสร้างทางเท้าโดยไม่เว้นทางเข้าออกของเจ้าของที่ดินที่ได้รับอนุญาต จึงเป็นการกระทำที่ผิดเงื่อนไขตามหนังสืออนุญาต และเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อการกระทำดังกล่าวทำให้เจ้าของที่ดินได้รับความเสียหายโดยเสียสิทธิในการใช้ทางเข้าออกได้ตามปกติ และต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น การสร้างทางเท้าดังกล่าวจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อเจ้าของที่ดิน จึงต้องรื้อแก้ไขทางเท้าดังกล่าวโดยเว้นทางเข้าออกตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ และชดใช้ค่าเสียหายจากการที่เจ้าของที่ดินต้องทำทางเข้าออกใหม่ทดแทนทางเข้าออกเดิมที่ถูกปิดไป

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ปลูกบ้านพักอาศัยและค้าขายอยู่ในที่ดินโดยมีแนวเขตด้านทิศตะวันออกติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ (สงขลา-นครศรีธรรมราช) ซึ่งเป็นทางหลวง ๔ ช่องจราจร มีเกาะกลางถนน มีคูระบายน้ำทั้งสองข้างทาง ลึกประมาณ ๑ เมตร โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการแขวงการทางสงขลาเพื่อทำทางเชื่อมเข้าออกบ้านโดยการฝังท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ และปรับไหล่ทางโดยใช้ค่าใช้จ่ายของตนเอง ต่อมา องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้รับอนุญาตจากแขวงการทางสงขลาให้ทำทางเชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือขออนุญาตแขวงการทางสติงพระสร้างทางเท้าริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ ตอนทางแยกเข้าระโนด-สติงพระ เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการแขวงการทางสงขลาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีได้ปรับปรุงทางเท้าทั้งสองข้างถนนโดยฝังบ้านและร้านค้าของผู้ฟ้องคดี ทั้งสี่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้วัสดุเดิมที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ทำไว้ เช่น ท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ เป็นวัสดุในการก่อสร้าง แต่ปรากฏว่าขอบทางเท้าที่ผู้ถูกฟ้องคดีก่อสร้าง

สูงกว่าระดับไหล่ทางเดิมและปิดกั้นทางเข้าออกบ้านของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ไม่สามารถนำรถเข้าออกได้เช่นเดิม ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขโดยเว้นทางเข้าออกให้เหมือนเดิมและให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหาย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดำเนินการ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีรื้อแก้ไขทางเท้าบริเวณหน้าบ้านผู้ฟ้องคดีทั้งสี่แล้วทำทางเข้าออกบ้านของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ให้มีสภาพตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับอนุญาตจากแขวงทางหลวงสงขลาเดิม และผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ขอค่าวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ จำนวน ๖,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ขอค่าวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก จำนวน ๑๕,๖๐๐ บาท ค่าถมผิวถนน จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ค่าวัสดุทำทางเข้าบ้าน จำนวน ๖,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ขอค่าวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ จำนวน ๑๔,๓๐๐ บาท และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ขอค่าวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ จำนวน ๑๔,๓๐๐ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการก่อสร้างทางเท้าริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้ขออนุญาตต่อแขวงทางหลวงสงขลา และผู้มีอำนาจตามมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีก่อสร้างทางเท้าริมทางหลวงตามเงื่อนไขที่แขวงทางหลวงสงขลากำหนดตามหนังสืออนุญาต โดยมีเงื่อนไข ข้อ ๑ กำหนดว่าห้ามเปิดทางเข้าออกบ้านเรือนริมเขตทางหลวงบริเวณที่ขออนุญาต เว้นแต่ทางเข้าออกที่ได้รับอนุญาตจากกรมทางหลวงหรือทางสาธารณะที่มีอยู่เดิม เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับอนุญาตจากแขวงทางหลวงสงขลาให้ก่อสร้างทางเข้าออกกว้างประมาณ ๓-๔ เมตร เพื่อเชื่อมต่อบ้านพักกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ ได้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นเวลา ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่ในการก่อสร้างทางเท้าที่พิพาทนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีกลับดำเนินการก่อสร้างทางเท้าดังกล่าวโดยมิได้เว้นช่องทางเข้าออกบ้านพักของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ไว้ การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำการผิดเงื่อนไขที่กำหนดตามหนังสืออนุญาตของแขวงทางหลวงสงขลา การก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าพิพาทจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อการกระทำดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย เพราะสิทธิในการใช้ทางเข้าออกบ้านพักได้ตามปกติตามที่แขวงทางหลวงสงขลาได้อนุญาตไว้ และยังเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีก กรณีจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบในผลแห่งการกระทำละเมิดที่เกิดขึ้นกับผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่เว้นทางเข้าออกบ้านพักของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรื้อแก้ไขทางเท้าดังกล่าวเฉพาะบริเวณช่องทางเข้าออกบ้านพัก



ของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ตามที่ได้รับอนุญาตจากแขวงทางหลวงสงขลาเดิมเท่านั้น ซึ่งไม่ได้ทำให้ทางเท้าดังกล่าวต้องเสียประโยชน์ไปทั้งหมด อย่างไรก็ตาม สำหรับค่าเสียหายจากการวางท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ และการถมผิวถนน รวมทั้งค่าวัสดุจากการทำทางขึ้นบนทางนั้น แม้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่จะเป็นผู้ต้องออกค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างดังกล่าวเอง แต่เป็นการกระทำในเขตทางหลวงแผ่นดินเพื่อประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่และประชาชนโดยทั่วไป จึงถือเป็นกรณีการเสียผลประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เพื่อประโยชน์สาธารณะ อีกทั้ง เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้จัดทำทางเท้าแล้ว ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่และประชาชนโดยทั่วไปก็ยังใช้ประโยชน์ได้เหมือนเดิม ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่จึงไม่อาจเรียกค่าเสียหายสำหรับการก่อสร้างทางเข้าออกที่ได้ทำไปแล้วก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะก่อสร้างทางเท้าริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ ได้ แต่สำหรับค่าวัสดุทำทางเข้าบ้านของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จำนวน ๖,๐๐๐ บาท นั้น เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จำเป็นต้องทำทางเข้าออกใหม่เพื่อให้รถยนต์สามารถเข้าออกบ้านเรือนที่พักอาศัยได้ตามเดิมภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีทำทางเท้าริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ แล้ว จึงเป็นค่าเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลังที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้จ่ายไป อันเนื่องมาจากการกระทำละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๖,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีรื้อแก้ไขทางเท้าบริเวณหน้าบ้านผู้ฟ้องคดีทั้งสี่แล้วทำทางเข้าออกบ้านของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ให้มีสภาพตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับอนุญาตจากแขวงทางหลวงสงขลาเดิม และจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๖,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๖๐/๒๕๕๖)

กรุงเทพมหานครมีอำนาจเกี่ยวกับวิศวกรรมจราจร ตามมาตรา ๘๙ (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ในอันที่จะกำหนดแบบแปลนและแบบรูปของทางบกที่จะทำการก่อสร้างให้ได้มาตรฐานทางวิศวกรรม เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งรวมถึงการกำหนดแบบและแก้ไขรูปแบบในการก่อสร้างสะพานด้วย ดังนั้น การที่กรุงเทพมหานครแก้ไขแบบแปลนสะพานให้สูงขึ้น ทำให้มีเชิงลาดสะพานยาวขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าว โดยไม่ปรากฏว่าแบบก่อสร้างดังกล่าวไม่ถูกต้องตามมาตรฐานทางวิศวกรรม และการดำเนินการแก้ไขรูปแบบก็ได้ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบขั้นตอนของทางราชการ และตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ ประกอบกับการก่อสร้างสะพานก็ได้กระทำการที่ดินสาธารณะโดยไม่ได้รื้อล้างที่ดินของเอกชน แม้ว่า จะมีเจ้าของที่ดินที่ได้รับผลกระทบหรือได้รับการจากการก่อสร้างสะพานเนื่องจากทำให้ที่ดินถูกบดบัง แต่เมื่อที่ดินส่วนที่ถูกบดบังเป็นเพียงที่ดินส่วนน้อย อีกทั้ง เจ้าของที่ดินก็ได้รับประโยชน์จากการขยายถนนเนื่องจากมีที่ดินส่วนที่ติดถนนเป็นส่วนใหญ่

เมื่อคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ที่เจ้าของที่ดินดังกล่าวได้รับแล้ว การแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างสะพานและการดำเนินการก่อสร้างสะพานดังกล่าวจึงไม่เป็นการละเมิดในอันที่จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่เจ้าของที่ดิน

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ทางราชการได้ก่อสร้างถนนชนิดใหม่เป็นถนนลาดยางตัดผ่านที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ ทำให้ที่ดินดังกล่าวถูกแบ่งเป็น ๒ แปลง คือ แปลงด้านทิศตะวันตกและแปลงด้านทิศตะวันออกของถนนชนิดใหม่ ในช่วงแรกที่มีการก่อสร้างถนนชนิดใหม่ได้ก่อสร้างถนนเพียง ๒ ช่องจราจร กว้างประมาณ ๗ เมตร มีไหล่ทางกว้างข้างละประมาณ ๑ เมตร รวมกว้างประมาณ ๙ เมตร และมีการก่อสร้างสะพานข้ามคลองสามมีความกว้างเท่ากับพื้นผิวถนนยาวประมาณ ๑๒ เมตร ต่อมา กรุงเทพมหานคร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตคลองสามวา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงที่ ๓ ตามลำดับ) ได้จัดทำโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนชนิดใหม่ มีการขยายถนนเขตทางกว้าง ๓๐ เมตร ผิวจราจร ๖ ช่อง มีเกาะกลางทางเท้ากว้างด้านละ ๓ เมตร พร้อมกับขยายสะพานข้ามคลองสามให้มีความกว้างเท่ากับพื้นผิวถนน และมีการแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม ในช่วงระหว่างการก่อสร้างประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๔๓ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี ในขณะนั้น ได้มีหนังสือร้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แก้ไขรูปแบบการสร้างสะพานข้ามคลองสามให้สูงขึ้นเพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงสามารถเข้าออกได้สะดวก และสามารถนำรถบรรทุกพืชผลการเกษตรของประชาชนออกมาขายได้ โดยให้มีจุดกลับรถได้สะพาน (U-TURN) และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้พิจารณาเห็นชอบและอนุมัติให้แก้ไขแบบก่อสร้างสะพานข้ามคลองสามให้มีความสูง ๓.๕๐ เมตร และให้ก่อสร้างถนนซึ่งจะต้องทำการเวนคืนที่ดินข้างสะพานเพิ่มอีกข้างละประมาณ ๕ เมตร ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามจึงได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามคลองสามตามแบบใหม่จนแล้วเสร็จ โดยในการดำเนินการก่อสร้างผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามได้รื้อย้ายเสาไฟฟ้าเดิมและปักเสาไฟฟ้าใหม่รื้อล้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เห็นว่า การดำเนินการปรับปรุงขยายถนนชนิดใหม่ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามรื้อล้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ และการก่อสร้างสะพานข้ามคลองสามบดบังหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ทำให้ได้รับความเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายในการสร้างถนนรื้อล้าเข้ามาในที่ดิน เนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และค่าเสียหายในกรณีที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ราคาลดลงจากการสร้างสะพานเป็นเงิน ๓๕๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นค่าเสียหายทั้งหมด ๓๖๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามรื้อถอนเสาไฟฟ้าออกไปจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ และปรับที่ดินให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามได้ก่อสร้างเป็นถนนชั่วคราว (ทางเบี่ยงจราจร) ทั้งสองเส้นให้อยู่ในสภาพเดิม



ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามได้ประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวงเขตมีนบุรีทำการรื้อย้ายเสาไฟฟ้าที่รูกำลังที่ดินของผู้ฟ้องคดีเรียบร้อยแล้ว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ตามแบบก่อสร้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในส่วนของถนนเชิงลาดสะพานเพื่อใช้เป็นทางกลับรถ (U-TURN) ได้ระบุไว้ว่า ดัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างได้ ประกอบกับราษฎรในบริเวณที่พิพาทจำนวน ๖ ราย ได้ให้การต่อศาลว่า ประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ริมคลองสามและบริเวณใกล้เคียงได้ช่วยกันบริจาคทรัพย์เพื่อสร้างถนนดินสำหรับใช้เป็นทางกลับรถ และเป็นทางเข้า-ออกทั้งด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของสองข้างถนนนิมิตใหม่ช่วงบริเวณเชิงลาดสะพานข้ามคลองสาม ปรากฏตามบันทึกถ้อยคำ (ป.ค.๑๔) ประกอบกับพยานบุคคลบางส่วนที่ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อศาลก็ไม่มีผู้ใดยืนยันว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง จึงมีเหตุที่ควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามมิได้เป็นผู้สร้างถนนดินเพื่อเป็นทางกลับรถ (U-TURN) ตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่กล่าวอ้างแต่อย่างใด สำหรับในส่วนของถนนซึ่งเป็นทางชั่วคราว (ทางเบี่ยงจราจร) นั้น เห็นว่า ในการขยายถนนนิมิตใหม่และสะพานข้ามคลองสาม ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามใช้การจัดทางเบี่ยงจราจรโดยวิธีก่อสร้างสะพานด้านข้างทั้งสองข้างก่อน ซึ่งในขณะที่ก่อสร้างให้รถวิ่งบนถนนและสะพานเดิม เมื่อก่อสร้างสะพานด้านข้างเสร็จแล้วจึงเบี่ยงจราจรไปวิ่งบนสะพานที่ก่อสร้างเสร็จ แล้วจึงทำการทุบรื้อทั้งสะพานเดิมซึ่งอยู่ส่วนกลางออก และทำการก่อสร้างสะพานส่วนกลางใหม่มาเชื่อมต่อกับสะพานด้านข้างทั้งสองข้างที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว ดังนั้น ในส่วนของประชาชนทั่วไปผู้ใช้ทางดังกล่าวจึงสามารถใช้สะพานเดิมหรือสะพานที่ก่อสร้างเสร็จ แล้วแต่กรณี ในการสัญจรไปมาได้ คงมีแต่ราษฎรที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ในบริเวณคลองสามเท่านั้นที่อาจมีปัญหาในการเข้าออกถนนนิมิตใหม่ จึงทำถนนชั่วคราวเชื่อมต่อกับถนนนิมิตใหม่ในขณะที่มีการก่อสร้าง โดยมีราษฎรในบริเวณที่พิพาทบางรายให้ถ้อยคำ (ป.ค.๑๔) ว่า เมื่อมีการขยายถนนนิมิตใหม่เต็มเขตทาง ราษฎรจึงได้ใช้ทางเข้า-ออกโดยผ่านที่ดินของนาย ฉ. ก่อนตกทอดมายังนางสาว ต. ทายาทผู้รับพินัยกรรม และเมื่อนางสาว ต. ถึงแก่ความตาย ได้ตกทอดมายังผู้ฟ้องคดีทั้งสี่โดยทางพินัยกรรม โดยได้เคยมีการเจรจาอนุญาตใช้ที่ดินดังกล่าวจากผู้ดูแลแล้ว ประกอบกับพยานบุคคลที่ได้ให้การเป็นหนังสือต่อศาลและราษฎรในบริเวณที่พิพาทได้ให้ถ้อยคำ (ป.ค.๑๔) ต่อเจ้าหน้าที่ ไม่มีผู้ใดยืนยันว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างถนนทางเบี่ยงแต่อย่างใด อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ไม่มีพยานหลักฐานใดมายืนยันต่อศาลได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามเป็นผู้สร้างถนนดังกล่าว กรณีจึงมีเหตุเชื่อได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามมิได้เป็นผู้ก่อสร้างถนนเป็นทางชั่วคราว (ทางเบี่ยงจราจร) แต่อย่างใด

กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามได้แก้ไขแบบแปลนสะพานข้ามคลองสามให้สูงขึ้น ทำให้มีเชิงลาดสะพานยาวขึ้นและบดบังที่ดินของผู้ฟ้องคดีนั้น เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นราชการส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ มีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ รวมทั้งมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวิศวกรรมจราจร ตามมาตรา ๘๙ (๖) และ (๗)^{๕๕} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว อันเป็นกิจการทางปกครองหรือบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน ซึ่งอำนาจหน้าที่ดังกล่าวย่อมหมายความรวมถึงการกำหนดแบบแปลนและแบบรูปของทางบกที่จะทำการก่อสร้างให้ได้มาตรฐานทางวิศวกรรมเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการกำหนดแบบและแก้ไขรูปแบบในการก่อสร้างสะพาน เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับการร้องขอจากสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี ในขณะนั้น โดยขอให้ก่อสร้างสะพานข้ามคลองสามให้สูงขึ้นและให้มีถนนกลับรถใต้สะพาน เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงสามารถเข้า-ออกได้สะดวก และสามารถนำรถบรรทุกพืชผลการเกษตรออกมาขายได้ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาถึงความจำเป็นดังกล่าวแล้ว จึงได้ทำการแก้ไขรูปแบบการก่อสร้างสะพานข้ามคลองสามให้มีความสูง ๓.๕๐ เมตร ดังนั้น เมื่อไม่ปรากฏว่าแบบก่อสร้างดังกล่าวไม่ถูกต้องตามมาตรฐานทางวิศวกรรม และการดำเนินการแก้ไขรูปแบบก็ได้ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบขั้นตอนของทางราชการและตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งการดำเนินการก่อสร้างสะพานตามรูปแบบใหม่เป็นไปตามความต้องการของประชาชน การแก้ไขจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณคลองสาม อีกทั้ง การก่อสร้างสะพานก็ได้กระทำบนที่ดินสาธารณะโดยไม่ได้รุกรานที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่แต่อย่างใด ยิ่งกว่านั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ก็ได้รับประโยชน์จากการขยายถนนใหม่เนื่องจากมีที่ดินส่วนที่ติดถนนเป็นส่วนใหญ่ ที่ดินส่วนที่ถูกบดบังโดยสะพานข้ามคลองสามเป็นเพียงที่ดินส่วนน้อยที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ต้องได้รับผลกระทบหรือต้องรับภาระบ้าง เมื่อคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับแล้ว จึงเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามไม่ได้กระทำความผิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ จึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่แต่อย่างใด

พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๑๙/๒๕๕๗)

^{๕๕} พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๘๙ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอื่น ให้กรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องดังต่อไปนี้

- | | |
|--|---------------------|
| ๒) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ | ๒) การวิศวกรรมจราจร |
| ๓) การวิศวกรรมจราจร | |



ความเสียหายของอาคารแม้อาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ แต่เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการวางท่อร้อยสายไฟฟ้าสาธารณะไปใต้ดิน และก่อสร้างระบบระบายน้ำ โดยใช้วิธีการเจาะดินท่อนลงใต้ดิน ก็เป็นสาเหตุหนึ่ง และเป็นผลโดยตรงที่ทำให้ตัวอาคารเกิดความเสียหาย จึงเป็นกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำละเมิดและต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่เจ้าของอาคารนั้น

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ถนนท่าแพ ตำบลช้างม้อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมา เทศบาลนครเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ทำสัญญาจ้างกิจการร่วมค้า อ. ผู้รับจ้าง วางท่อร้อยสายไฟฟ้าและสาธารณูปโภคใต้ดินในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ บริเวณพื้นที่ถนนท่าแพตั้งแต่สะพานนวรัฐถึงลานประตูท่าแพ และพื้นที่ถนนช้างคลานตั้งแต่แยกวัดอุปกุด (ถนนท่าแพ) ถึงสี่แยกหน้าวัดศรีดอนชัย พร้อมทั้งก่อสร้างระบบระบายน้ำในถนนท่าแพและบ่อบั่ก ตลอดจนปรับปรุงผิวจราจรและพื้นที่ทางเท้าของถนนทั้งสองสายข้างต้น และจัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่าง ซึ่งโครงการวางท่อร้อยสายไฟฟ้าและสาธารณูปโภคใต้ดินดังกล่าวนี้ ได้ดำเนินการผ่านบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดี โดยใช้วิธีการ PIPE JACKING ในการดำเนินการวางท่อขนาด ๘๐๐ มิลลิเมตรถึง ๑,๐๐๐ มิลลิเมตรลงใต้ดิน ซึ่งจะต้องทำการเจาะดินท่อนอยู่ใต้ดินลึก ๕ เมตรถึง ๖ เมตร ผู้ฟ้องคดีพบว่าจากการดำเนินการดังกล่าวของผู้รับจ้างได้เกิดความเสียหายแก่ตัวอาคารของผู้ฟ้องคดี จึงได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบหลายครั้ง เพื่อให้มาทำการตรวจสอบพร้อมให้จ่ายค่าชดเชยความเสียหาย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๓๑๒,๘๖๑ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของเงินดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระให้ผู้ฟ้องคดีเสร็จสิ้น

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่ออาคารของผู้ฟ้องคดีเป็นอาคารที่สร้างมานาน และยังคงรักษาโครงสร้างเดิมที่เป็นไม้อยู่ ย่อมต้องได้รับผลกระทบจากการสั่นสะเทือนที่เกิดจากแรงเจาะในระดับ ๕ เมตรถึง ๖ เมตร ดังนั้น แม้ว่าสาเหตุที่ทำให้พื้นอาคารพิพาทนี้ทรุดตัว และผนังแตกร้าว อาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ทั้งในเรื่องของการต่อเติมที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้าง หรือเกิดจากก๊อกรน้ำใช้สอยที่อาจล้นปิดหรือน้ำรั่วจากท่อพิพาทที่รองพื้นไปตามที่พยานผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นก็ตาม แต่การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พื้นอาคารของผู้ฟ้องคดีเกิดความเสียหาย ดังนั้น การทรุดตัวและผนังคอนกรีตบล็อกลบปูนด้านขวาของอาคารเกิดรอยแตกร้าว จึงเป็นผลโดยตรงจากการสั่นสะเทือนขณะก่อสร้าง

โครงการวางท่อร้อยสายไฟฟ้า และสาธารณูปโภคใต้ดินของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการจัดให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ และบำรุงการไฟฟ้า ตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี ตามมาตรา ๕๓ (๕) และ (๗)^{๑๖} ประกอบกับมาตรา ๕๖ (๑)^{๑๗} แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงถือได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีกระทำความผิดต่อผู้ฟ้องคดีอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย อย่างไรก็ดี แม้ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดี แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการต่อเติมอาคารในลักษณะที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ดังนั้น ความเสียหายย่อมเกิดจากการกระทำของผู้ฟ้องคดีเช่นกัน จึงสมควรกำหนดค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีสองในสามของค่าซ่อมแซมอาคารที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการไปแล้ว เป็นเงินจำนวน ๑๔๓,๒๔๐.๘๘ บาท สำหรับค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าต้องสูญเสียรายได้จากการปิดกิจการชั่วคราวระหว่างซ่อมแซมอาคารเป็นเวลา ๑ เดือน จำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท นั้น ผู้ฟ้องคดีไม่ได้แสดงพยานหลักฐาน จึงควรกำหนดให้วันละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๑๗๓,๒๔๐.๘๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๕๔/๒๕๕๗)

การที่เทศบาลดำเนินการถมดินและก่อสร้างสวนสาธารณะ สนาทมกีฬา และสระว่ายน้ำบนที่ดินอันเป็นสาธารณประโยชน์ของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่การปกครองได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่ปรับปรุงดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในด้านการสาธารณสุข ได้มีสถานที่สำหรับการกีฬาและพลศึกษา รวมทั้งมีสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ แม้จะเป็นการจัดทำกิจการในอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในเขตเทศบาลตามมาตรา ๕๔ (๗) (๙) และ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แต่การดำเนินการดังกล่าว

^{๑๖} พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๑๗ มาตรา ๕๓ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

(๕) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

ฯลฯ

ฯลฯ

(๗) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๗} พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

มาตรา ๕๖ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลนครมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

(๑) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๕๓

ฯลฯ

ฯลฯ



เป็นการใช้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และเป็นการเปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการใช้ประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง เทศบาลจึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด อันได้แก่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ทบวงการเมืองใช้ที่ดินของรัฐเพื่อประโยชน์ในราชการตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันจากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง เป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๔๓ และจะต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๖ เทศบาลเมืองเสนา โดยนายกเทศมนตรีเมืองเสนา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ก่อสร้างสวนสาธารณะประโยชน์ สนามกีฬา และสระว่ายน้ำ บนที่สาธารณประโยชน์หนองบ้านเก่า ซึ่งแต่เดิมประชาชนได้ใช้ที่สาธารณประโยชน์แปลงพิพาทเป็นที่เลี้ยงสัตว์และใช้น้ำเพื่อการเกษตร แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๑ ขอใช้ที่สาธารณประโยชน์แปลงพิพาทต่อนายอำเภอเสนา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ยังมีได้รับอนุญาตและมีการเปลี่ยนแปลงสภาพที่สาธารณประโยชน์แปลงพิพาท รวมทั้งมิได้ทำประชาพิจารณ์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ การสร้างสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวจึงเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหน้าที่ในการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์แปลงพิพาท และผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีหน้าที่ตามกฎหมายในการควบคุมดูแลผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย แต่กลับละเลยต่อหน้าที่ปล่อยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บุกรุกและก่อสร้างสวนสาธารณะ สนามกีฬา และสระว่ายน้ำบนที่สาธารณประโยชน์แปลงพิพาทอันเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบนที่สาธารณประโยชน์หนองบ้านเก่าและปรับสภาพที่ดินให้เป็นหนองน้ำเพื่อประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันตามเดิม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การจะใช้ประโยชน์ในที่ดินอันเป็นสาธารณประโยชน์ของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันนั้น ทบวงการเมืองผู้ขอใช้จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และจะต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อน จึงจะเข้าใช้ประโยชน์

ในที่ดินดังกล่าวได้ และหากต้องถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรือเปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการใช้ประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง ทบวงการเมืองผู้ขอจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ทั้งนี้ ตามข้อ ๙^{๑๙} ข้อ ๙^{๑๙} และข้อ ๑๐^{๒๐} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบที่เกี่ยวข้องจำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ทบวงการเมืองใช้ที่ดินของรัฐเพื่อประโยชน์ในราชการตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งมีสาระสำคัญว่า ทบวงการเมืองอาจขอใช้ที่ดินของรัฐเพื่อประโยชน์ในราชการได้ โดยมีการพิจารณาและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบกำหนดไว้ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน จากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง เป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๔๓ มีสาระสำคัญว่า ทบวงการเมืองอาจขอเปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันจากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง เป็นอีกอย่างหนึ่งได้เช่นกัน โดยมีการพิจารณาและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบกำหนดไว้

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า หนองบ้านเก่ามีสภาพเป็นหนองน้ำที่ประชาชนสามารถใช้น้ำร่วมกันเพื่อการเกษตรและเป็นที่พักเลี้ยงสัตว์น้ำแต่ไม่มีการขึ้นทะเบียนไว้ หนองบ้านเก่าจึงเป็นทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา ๑๓๐๔ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งการดำเนินการถมดินและก่อสร้างสวนสาธารณะ สนามกีฬา และสระว่ายน้ำบนสาธารณประโยชน์หนองบ้านเก่าของเทศบาลเมืองเสนาโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่การปกครองได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่ปรับปรุงดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในด้านการสาธารณสุข ได้มีสถานที่สำหรับการกีฬา

^{๑๙-๒๐} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๘ การใช้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตามข้อ ๔ ทบวงการเมืองผู้ขอใช้จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และจะต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อนจึงจะเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวได้

ข้อ ๙ การถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ทบวงการเมืองผู้ถอนสภาพจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

ข้อ ๑๐ การเปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการใช้ประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด



และพลศึกษา รวมทั้งมีสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ อันเป็นการจัดทำกิจการในอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลเมืองเสนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในเขตเทศบาลตามมาตรา ๕๔ (๗) (๙) และ (๑๐)^{๒๑} แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงเป็นกรณีที่เทศบาลเมืองเสนาโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันจากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อีกอย่างหนึ่ง โดยมีได้มีการขออนุญาตให้ถูกต้องตามประมวลกฎหมายที่ดินและระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง ฉะนั้น การดำเนินการดังกล่าวจึงเป็นการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับเรื่องดังกล่าว แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากสวนสาธารณะ สนามกีฬา และสระว่ายน้ำดังกล่าว ประกอบกับความไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ทบวงการเมืองใช้ที่ดินของรัฐเพื่อประโยชน์ในราชการตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน จากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง เป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๔๓ นอกจากนี้ หากศาลพิพากษาให้เทศบาลเมืองเสนาโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รื้อถอนสวนสาธารณะ สนามกีฬา และสระว่ายน้ำที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วบนที่สาธารณประโยชน์หนองบ้านเก่าทั้งที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังสามารถดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวได้ จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะทั้งในแง่งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการก่อสร้างและที่จะต้องใช้ในการรื้อถอน จึงเห็นสมควรให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวก่อน หากกระทรวงมหาดไทยไม่อนุมัติ จึงค่อยให้รื้อถอนและปรับสภาพที่พิพาทให้กลับสู่

^{๒๑} พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๕๔ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองอาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

- | | |
|---|---|
| ๑ | ๑ |
| (๗) จัดทำกิจการซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข | ๑ |
| ๑ | ๑ |
| (๙) ให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬาและพลศึกษา | |
| (๑๐) ให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ | |
| ๑ | ๑ |



สภาพการใช้ประโยชน์ดั้งเดิม สำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๑๑๗^{๒๒} มาตรา ๑๒๑^{๒๓} และมาตรา ๑๒๒^{๒๔} แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินโดยการถมดินและก่อสร้างสวนสาธารณะ และสนามกีฬาต่าง ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยยังมีได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๙^{๒๕} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ย่อมมีอำนาจหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติตามที่ระเบียบกำหนด ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ส่งเรื่องขออนุญาตใช้ที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณา และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังดำเนินการไม่ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ทบวงการเมืองใช้ที่ดินของรัฐเพื่อประโยชน์ในราชการตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่ากรมที่ดินได้แจ้งผลการพิจารณาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐโดยมิได้มีการขออนุญาตให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย และระเบียบของทางราชการ ถือเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เป็นความผิด

^{๒๒-๒๔} พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗

มาตรา ๑๑๗ ห้วย คลอง และลำน้ำต่าง ๆ ย่อมเป็นของที่รัฐบาลปกครองรักษา เป็นหน้าที่ของกรมการอำเภอ จะต้องตรวจตราอย่าให้เสีย และอย่าให้ผู้ใดทำให้เสียสาธารณประโยชน์ ถ้าจะต้องซ่อมแซมตกแต่งให้กรมการอำเภอเรียกราษฎรช่วยกันทำอย่างกันเปิดน้ำ ฉะนั้น

มาตรา ๑๒๑ ที่น้ำอันเป็นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ เป็นหน้าที่ของกรมการอำเภอที่จะตรวจตรารักษาป้องกันมิให้พืชพันธุ์สัตว์น้ำสูญไป

มาตรา ๑๒๒ ที่ดินอันเป็นสาธารณประโยชน์ คือ ที่เลี้ยงปลสุสัตว์ที่จัดไว้สำหรับราษฎรไปรวมเลี้ยงด้วยกัน เป็นต้น ตลอดจนถนนหนทางและที่อย่างอื่นซึ่งเป็นของกลางให้ราษฎรใช้ได้ด้วยกัน เป็นหน้าที่ของกรมการอำเภอจะต้องคอยตรวจตรารักษาอย่าให้ผู้ใดเกะกิดกันเอาไปเป็นอาณาประโยชน์แต่เฉพาะตัว

^{๒๕} ประมวลกฎหมายที่ดิน

มาตรา ๙ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการเหมืองแร่และการป่าไม้ ที่ดินของรัฐนั้นถ้ามิได้มีสิทธิครอบครอง หรือมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว ห้ามมิให้บุคคลใด

(๑) เข้าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก่อสร้างหรือเผาป่า

(๒) ทำด้วยประการใด ให้เป็นการทำลาย หรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด หรือที่ทราย ในบริเวณที่รัฐมนตรีประกาศหวห้ามในราชกิจจานุเบกษา หรือ

(๓) ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดิน



ตามมาตรา ๑๐๘^{๒๖} หรือมาตรา ๑๐๘ ทวิ^{๒๗} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการตามกฎหมายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเมื่อดำเนินการถึงที่สุดแล้ว ให้รายงานผลคดีพร้อมการเสนอเรื่องขอถอนสภาพและใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว กรณีดังกล่าวจึงยังถือไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ละเลยต่อหน้าที่ในการดูแลรักษาที่สาธารณะประโยชน์หนองบ้านเก่าและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ละเลยต่อหน้าที่ในการควบคุมดูแลผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย พิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไปดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ทบวงการเมืองใช้ที่ดินของรัฐเพื่อประโยชน์ในราชการตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณประโยชน์ของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน จากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง เป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๔๓ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษา โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ควบคุมดูแลให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการในกรณีนี้ หากไม่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทย ก็ให้ดำเนินการรื้อถอนสวนสาธารณะ สนามกีฬา และสระว่ายน้ำ ที่พิพาทกันในคดีนี้ให้กลับสู่สภาพ

^{๒๖-๒๗} ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๕

มาตรา ๑๐๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๙ อยู่ก่อนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ฝ่าฝืนปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด ถ้าผู้ฝ่าฝืนเพิกเฉยหรือไม่ปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามระเบียบ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ฝ่าฝืนออกจากที่ดินและหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในที่ดินนั้นภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ้าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ในการกำหนดระเบียบตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะกำหนดให้ผู้ฝ่าฝืนต้องเสียค่าตอบแทนในการใช้ที่ดินนั้นให้แก่รัฐหรือราชการบริหารส่วนท้องถิ่นด้วยก็ได้

มาตรา ๑๐๘ ทวิ นับตั้งแต่วันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๙ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าความผิดตามวรรคหนึ่งได้กระทำแก่ที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ร่วมกัน หรือที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าความผิดตามวรรคสองได้กระทำเป็นเนื้อที่เกินกว่าห้าสิบไร่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ในกรณีที่มีคำพิพากษาว่าผู้ใดกระทำความผิดตามมาตรา ๙ ศาลมีอำนาจสั่งในคำพิพากษาให้ผู้กระทำความผิดคนงาน ผู้รับจ้าง ผู้แทน และบริวารของผู้กระทำความผิดออกไปจากที่ดินนั้นด้วย

บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ซึ่งบุคคลได้ใช้ในการกระทำความผิด หรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระทำความผิดดังกล่าว ให้ริบเสียทั้งสิ้น ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่

การใช้ประโยชน์ดั้งเดิมภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับการไม่อนุมัติของกระทรวงมหาดไทย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๑/๒๕๕๘)

การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสร้างและขยายบ่อเลี้ยงปลาตามโครงการประมงหมู่บ้าน โดยมีการก่อสร้างคันดินปิดกั้นการไหลของแม่น้ำซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจะคาดเห็นได้ว่า การกระทำความดังกล่าวอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ำเข้ากระแทกและกัดเซาะที่ดินของเจ้าของที่ดินริมแม่น้ำดังกล่าวได้ ถือได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำโดยประมาทเลินเล่อในการก่อสร้าง อันทำให้เจ้าของที่ดินได้รับความเดือดร้อนเสียหายต่อทรัพย์สิน จึงเป็นการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย และต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เจ้าของที่ดิน

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๓๑ กรมประมงได้ดำเนินการขุดบ่อปลาประจำหมู่บ้านไทรพรวัว ตำบลไผ่โทน อำเภอร่องขวาง จังหวัดแพร่ ที่บริเวณริมแม่น้ำแม่คำมี ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับที่ดิน น.ส. ๓ ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ทำประโยชน์โดยการปลูกต้นมะขามหวานพันธุ์สีทองไว้บนที่ดินแปลงดังกล่าว ต่อมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้มีการขุดขยายบ่อเลี้ยงปลาดังกล่าวตามโครงการประมงหมู่บ้านของกรมประมง ชื่อทำนบปลาหนองไทรพรวัว ซึ่งกรมประมงได้โอนโครงการดังกล่าวให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในระหว่างการก่อสร้าง ได้เกิดเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๔๔ และเดือนกันยายน ๒๕๔๔ ซึ่งทำให้เกิดน้ำกัดเซาะคันดินของโครงการ และทำให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ พังทลาย อีกทั้ง ส่งผลให้ต้นมะขามหวานพันธุ์สีทองของผู้ฟ้องคดีทั้งสองที่ได้ปลูกไว้ตาย ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับเกิดจากการก่อสร้างโครงการทำนบปลาหนองไทรพรวัว ซึ่งทำให้ทิศทางการไหลของแม่น้ำเปลี่ยนทิศทางไหลเข้าไปกระทบที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทำให้ดินพังทลายและต้นไม้ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองปลูกไว้ตาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ดังนี้ ค่าต้นมะขามหวานพันธุ์สีทองจำนวน ๕๐ ต้น ราคาต้นละ ๕๐๐ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๗๕,๐๐๐ บาท และค่าที่ดินเนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่เศษ ราคาไร่ละ ๓๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาแผนที่แสดงทิศทางการไหลของแม่น้ำแม่คำมีที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายแสดงต่อศาล และระวางรูปถ่ายทางอากาศแล้ว เชื่อได้ว่า แม่น้ำแม่คำมีมีทิศทางการไหลของกระแสน้ำผ่านที่ดินของผู้ฟ้องคดีทางด้านทิศเหนือ ในขณะที่ที่ดินที่กรมประมงขุดเลี้ยงบ่อปลา



เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๑ นั้นอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี ต่อมา เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการขุดขยายบ่อเลี้ยงปลาตามโครงการทำนบปลาหนองไทรพรวัว ซึ่งพิจารณาจากแบบแปลนการก่อสร้างโครงการดังกล่าวแล้ว ปรากฏมีแนวร่องน้ำผ่านบริเวณที่ดินที่ก่อสร้าง ซึ่งร่องน้ำที่ปรากฏในแบบแปลนการก่อสร้างก็คือ แม่น้ำแม่คำมี และเมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดการก่อสร้างโครงการทำนบปลาหนองไทรพรวัว ปรากฏว่า มีการก่อสร้างคันดินบดอัดแน่นขนาดกว้าง ๔ เมตร ล้อมรอบพื้นที่โครงการ จึงเป็นการปิดกั้นทางไหลของแม่น้ำแม่คำมี ทำให้กระแสน้ำของแม่น้ำแม่คำมีเปลี่ยนทิศทางการไหล ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมคาดหมายได้ว่า เมื่อถึงฤดูน้ำหลาก กระแสน้ำของแม่น้ำแม่คำมีจะไหลเข้ากัดเซาะที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ พังทลาย และทำให้ต้นมะขามหวานพันธุ์สีทองของผู้ฟ้องคดีทั้งสองตายได้ ดังนั้น การดำเนินการก่อสร้างตามโครงการทำนบปลาหนองไทรพรวัว จึงเป็นการกระทำที่ปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาจใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นได้ แต่หาได้ใช้เพียงพอไม่ จึงถือได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำการก่อสร้างโครงการทำนบปลาหนองไทรพรวัวโดยประมาทเลินเล่อ อันทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเดือดร้อนเสียหาย และยังเป็น การกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้อุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นในประเด็นเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนกรณีจึงเป็นอันถึงที่สุดตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายในส่วนหนึ่งที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๔๕,๖๗๕ บาท และชดใช้ค่าเสียหายในส่วนของตนไม่ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง เป็นจำนวนเงิน ๑๙,๐๐๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๑๔/๒๕๕๘)

๖) การใช้อำนาจตามกฎหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติสร้างป้อมยามตำรวจบดบังบริเวณหน้าที่ดินของเอกชนเพียงเล็กน้อยซึ่งไม่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจของเจ้าของที่ดิน และมีได้ทำให้มูลค่าของที่ดินลดลง อีกทั้ง เจ้าของที่ดินยังได้ประโยชน์จากการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วย การก่อสร้างป้อมยามตำรวจดังกล่าวจึงมิได้เป็นเหตุให้เจ้าของที่ดินได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินที่ควรคิดหรือคาดหมายได้ว่าเป็นไปตามปกติหรือเหตุอันควร ในเมื่อเอาสภาพและตำแหน่งที่อยู่แห่งทรัพย์สินนั้นมาคำนึงประกอบ

ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๒๑ และมาตรา ๑๓๓๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น การก่อสร้างป้อมยามตำรวจดังกล่าวจึงเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีการก่อสร้างป้อมยามตำรวจของสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกในเขตทางหลวงบังหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีโดยไม่เคยแจ้งหรือขอความเห็นจากผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายเนื่องจากไม่สามารถประกอบธุรกิจทำไร่รุ่มรยงต้นบนที่ดินแปลงดังกล่าวได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามรื้อถอนขนย้ายป้อมยามตำรวจจราจรของสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกออกไปจากบริเวณหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีเนื้อที่ ๔ ไร่ ๘๑.๔๐ ตารางวา มีหน้ากว้างติดถนน ๓๘ เมตร ป้อมยามตำรวจจราจรมีระยะห่างจากที่ดินของผู้ฟ้องคดี ๘ เมตร มีความยาว ๑๕ เมตร เหลือพื้นที่ส่วนที่ไม่อยู่ด้านหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีประมาณ ๒๓ เมตร ดังนั้น ป้อมยามตำรวจจราจรจึงไม่ใช่อุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจของผู้ฟ้องคดี เพียงแต่การก่อสร้างดังกล่าวบดบังด้านหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีอยู่บ้างเพียงเล็กน้อย แต่ยังรับฟังไม่ได้ว่าการก่อสร้างป้อมยามตำรวจจราจรดังกล่าวทำให้มูลค่าของที่ดินลดลง การก่อสร้างป้อมยามตำรวจดังกล่าวจึงมิได้เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินที่ควรคิดหรือคาดหมายได้ว่าเป็นไปตามปกติและเหตุอันควร ในเมื่อเอาสภาพและตำแหน่งที่อยู่แห่งทรัพย์สินมาคำนึงประกอบ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๒๑^{๒๘} และมาตรา ๑๓๓๗^{๒๙} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับเมื่อพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างแล้วเห็นได้ว่า การก่อสร้างป้อมยามตำรวจจราจรในบริเวณดังกล่าว เป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยใช้เป็นจุดสกัดคนร้าย จุดรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย อาชญากรรม เป็นจุดบริการประชาชนผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว รวมทั้งดูแลชุมชนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเป็นการกระทำที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีเองก็มีส่วนได้รับประโยชน์จากการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วย เนื่องจากอยู่ใกล้กับจุดบริการประชาชน

^{๒๘-๒๙} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๑ การใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอื่นนั้น ท่านว่าเป็นการอันมิชอบด้วยกฎหมาย

มาตรา ๑๓๓๗ บุคคลใดใช้สิทธิของตนเป็นเหตุให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้รับความเสียหาย หรือเดือดร้อนเกินที่ควรคิดหรือคาดหมายได้ว่าจะเป็นการไปตามปกติและเหตุอันควร ในเมื่อเอาสภาพและตำแหน่งที่อยู่แห่งทรัพย์สินนั้นมาคำนึงประกอบไซ้ ท่านว่าเจ้าของอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิจะปฏิบัติการเพื่อยกเลิกความเสียหายหรือเดือดร้อนนั้นให้สิ้นไป ทั้งนี้ ไม่ลบหลู่สิทธิที่จะเรียกเอาค่าทดแทน



ดังกล่าว เมื่อพิจารณาถึงข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีประกอบกับข้อเท็จจริงในคดีนี้และประโยชน์ที่ประชาชนส่วนรวมจะได้รับแล้ว เห็นว่า การที่สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก่อสร้างป้อมยามตำรวจจราจรในเขตทางหลวงบริเวณหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น จึงไม่ต้องรื้อถอนป้อมยามตำรวจจราจรออกไปจากบริเวณดังกล่าว นอกจากนี้ การก่อสร้างป้อมยามตำรวจจราจรมิได้เป็นคำสั่งทางปกครองที่อยู่ในบังคับตามมาตรา ๓๐^{๓๐} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ต้องให้โอกาสผู้ฟ้องคดีโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนก่อนดำเนินการก่อสร้างตามที่ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๕๓/๒๕๕๕)

๗) การใช้อำนาจตามกฎหมายของการประปาส่วนภูมิภาค

การที่การประปาส่วนภูมิภาคทำสัญญาว่าจ้างเอกชนดำเนินการปรับปรุงแนวท่อประปา ถือเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายในการดำเนินกิจการทางปกครองของการประปาส่วนภูมิภาคโดยมอบหมายให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินการแทน เมื่อการดำเนินการของผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายอันเป็นการกระทำละเมิดต่อบุคคลอื่น การประปาส่วนภูมิภาคในฐานะตัวการจึงต้องร่วมรับผิดชอบคู่กรณีในผลแห่งการกระทำละเมิดของผู้รับจ้างซึ่งเป็นตัวแทนตามมาตรา ๔๒๕ และมาตรา ๔๒๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

การที่สภาพหนี้เสียรูปทรงจนไม่อาจกลับไปมีสภาพเดิมได้ ถือเป็นความเสียหายอย่างอื่นซึ่งมิใช่ตัวเงินที่ศาลมีอำนาจกำหนดค่าสินไหมทดแทนได้

^{๓๐} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสดำเนินการขอเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน

ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้ เว้นแต่เจ้าหน้าที่จะเห็นสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น

(๑) เมื่อมีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้นิ่งช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๒) เมื่อจะมีผลทำให้ระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎกำหนดไว้ในการทำคำสั่งทางปกครองต้องล่าช้าออกไป

(๓) เมื่อเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีนั้นเองได้ให้ไว้ในคำขอ คำให้การหรือคำแถลง

(๔) เมื่อโดยสภาพเห็นได้ชัดในตัวเองว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระทำได้

(๕) เมื่อเป็นมาตรการบังคับทางปกครอง

(๖) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ให้โอกาสตามวรรคหนึ่ง ถ้าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ

ตามมาตรา ๔๔๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนค่าใช้จ่ายในการดูแลระหว่างรักษาพยาบาลนั้น ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในระหว่างพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล เมื่อค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีผู้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้รับรองว่าได้จ่ายไปจริง ศาลจึงกำหนดค่าสินไหมทดแทนในส่วนนี้ได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ขับขี่รถจักรยานยนต์เดินทางกลับบ้านพักที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเส้นทางดังกล่าวอยู่ระหว่างการปรับปรุงแนวท่อประปาตามโครงการของการประปาสวนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดีครั้งที่ ๑) ที่ว่าจ้างผู้ถูกฟ้องคดีครั้งที่ ๒ เป็นผู้ดำเนินการ โดยผู้ฟ้องคดีได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ชนกับท่อประปาได้รับบาดเจ็บ เป็นเหตุให้ต้องเข้ารับการรักษายาบาล ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอให้สำนักงานประปาเขต ๓ ชดใช้ค่าเสียหาย แต่สำนักงานประปาเขต ๓ ได้มีหนังสือปฏิเสธไม่ชดใช้ค่าเสียหายโดยแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ถูกฟ้องคดีครั้งที่ ๒ ผู้รับจ้างเอง ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต ๓ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ผู้ถูกฟ้องคดีครั้งที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีครั้งที่ ๒ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี ได้แก่ ค่ารักษายาบาล ค่าจ้างผู้ดูแลระหว่างการรักษายาบาล ค่าทดแทนสภาพนิ้วก้อยที่ไม่เหมือนเดิมและไม่สามารถใช้งานได้ ตามปกติ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นที่ยุติว่า ท่อประปาวางกีดขวางอยู่บนพื้นผิวการจราจร ย่อมไม่ใช่เรื่องที่สมควรจะต้องเกิดขึ้น เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น ย่อมต้องรับฟังว่าเป็นความประมาทของเจ้าของวัสดุที่กีดขวางการจราจรดังกล่าว อีกทั้ง ไม่มีพยานหลักฐานยืนยันได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยใช้ความเร็วสูงเกินกว่าปกติวิสัยหรือมีลักษณะการขับขี่ที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย เจ้าของท่อประปาจึงไม่อาจอ้างแสงไฟหรือเหตุอื่นในการปฏิเสธความรับผิดชอบได้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีครั้งที่ ๒ เป็นผู้รับจ้างวางท่อประปา แต่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการวางท่อประปาที่เตรียมใช้ในการก่อสร้างไม่ให้มีโอกาสลื่นไถลลงมาบนถนน โดยอาจจะวางท่อประปาไว้หลังแนวกองดินหรือหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาค้ำไว้ แต่ไม่ได้กระทำการดังกล่าวจนเป็นสาเหตุให้ท่อประปาลื่นไถลลงมาบนถนนและก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำโดยประมาท เลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายแก่ร่างกายอันเป็นการกระทำละเมิด ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีครั้งที่ ๑ ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ ทำสัญญาว่าจ้างให้ผู้ถูกฟ้องคดีครั้งที่ ๒ เป็นผู้ดำเนินการดังกล่าว จึงเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีครั้งที่ ๑ ในการดำเนินการทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีครั้งที่ ๑ เพียงแต่ผู้ถูกฟ้องคดีครั้งที่ ๑ ไม่ได้



ดำเนินการเองโดยมอบหมายให้ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมที่ ๒ เป็นผู้ดำเนินการแทน เมื่อการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีร่วมที่ ๒ เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมที่ ๑ ในฐานะตัวการจึงต้องรับผิดชอบผู้ฟ้องคดีในผลแห่งการกระทำละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดีร่วมที่ ๒ ซึ่งเป็นตัวแทนตามมาตรา ๔๒๕^{๓๑} และมาตรา ๔๒๗^{๓๒} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สำหรับจำนวนค่าสินไหมทดแทนนั้น ตามใบรับรองแพทย์ผู้ฟ้องคดีมีกระดูกนิ้วก้อยมือขวาหัก บาดแผลถลอกตามร่างกายหลายแห่ง ตาซ้ายบวมซ้ำ เข้ารับการผ่าตัดใส่ลวดยึดกระดูกนิ้วก้อยมือขวา สมควรใช้เวลารักษากระดูกนิ้วก้อยจนกว่ากระดูกจะติดใช้ทำงานได้ นานอย่างน้อย ๖ สัปดาห์ และผู้ฟ้องคดีชี้แจงต่อศาลว่า แพทย์แจ้งว่าสภาพข้อนิ้วพิการไปแล้ว และการผ่าตัดไม่ทำให้นิ้วกลับสภาพดีเหมือนเดิม จึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีต้องใช้เวลารักษาตัวเป็นเวลานาน และสภาพนิ้วก้อยขวาของผู้ฟ้องคดีเสียรูปทรงไม่อาจกลับไปมีสภาพเดิมได้ ซึ่งเป็นความเสียหายอย่างอื่นซึ่งมิใช่ตัวเงินที่ศาลมีอำนาจกำหนดค่าสินไหมทดแทนได้ตามมาตรา ๔๔๖^{๓๓} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อพิเคราะห์ถึงความเสียหายของผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นควรกำหนดค่าสินไหมทดแทนในส่วนนี้จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ส่วนค่าใช้จ่ายในการดูแลระหว่างรักษาพยาบาลจำนวน ๓,๐๐๐ บาท นั้น ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องใช้จ่ายในระหว่างพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล เมื่อค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีผู้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นผู้รับรองว่าผู้ฟ้องคดีได้จ่ายไปจริง จึงเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้เสียค่าใช้จ่ายดังกล่าวจริง จึงควรกำหนดค่าสินไหมทดแทนในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วย เมื่อรวมกับค่ารักษาพยาบาลจำนวน ๑๐,๗๑๘ บาท แล้ว พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีร่วมที่ ๒ ร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๖๓,๗๑๘ บาท ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่พิพากษา และยกฟ้องในส่วนของผู้ถูกฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๔๒/๒๕๕๗)

^{๓๑-๓๓} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๕ นายจ้างต้องร่วมกันรับผิดชอบกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิด ซึ่งลูกจ้างได้กระทำไปในทางการที่จ้างนั้น

มาตรา ๔๒๗ บทบัญญัติในมาตราทั้งสองก่อนนั้น ท่านให้ใช้บังคับแก่ตัวการและตัวแทนด้วยโดยอนุโลม

มาตรา ๔๔๖ ในกรณีทำให้เขาเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยก็ดี ในกรณีทำให้เขาเสียเสรีภาพก็ดี ผู้ต้องเสียหายจะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความที่เสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงินด้วยอีกก็ได้ สิทธิเรียกร้องอันนี้ไม่โอนกันได้และไม่ตกสืบไปถึงทายาท เว้นแต่สิทธินั้นจะได้รับสภาพกันไว้โดยสัญญาหรือได้เริ่มฟ้องคดีตามสิทธินั้นแล้ว

อนึ่ง หญิงที่ต้องเสียหายเพราะผู้ใดทำผิดอาญาเป็นทุณย์กรรมแก่ตนก็ย่อมมีสิทธิเรียกร้องทำนองเดียวกันนี้

๘) การใช้อำนาจตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบผู้ซึ่งจะได้รับพระราชทานอภัยโทษ

การที่คณะกรรมการตรวจสอบผู้ซึ่งจะได้รับพระราชทานอภัยโทษมีมติไม่ให้ผู้ต้องโทษจำคุกได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษตามความเห็นของคณะทำงานของเรือนจำ โดยมีได้ใช้ความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ์ด้วยการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม และพิจารณาบททวนด้วยความรอบคอบจนเป็นเหตุให้ผู้ต้องโทษจำคุกต้องได้รับความเสียหายจากการที่ต้องโทษจำคุกนานกว่ากำหนดโทษที่แท้จริง ถือเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

การดำเนินการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติของผู้ต้องขังที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษเป็นการใช้อำนาจตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่ได้รับมอบหมายเป็นการเฉพาะ มิใช่การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทั่วไปในหน่วยงานต้นสังกัดของตน คณะกรรมการตรวจสอบฯ จึงไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใด กระทรวงการคลังจึงต้องรับผิดชอบในการกระทำละเมิดของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าว ตามมาตรา ๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

สรุปข้อเท็จจริง

ระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นนักโทษเด็ดขาด ชั้นดีมาก ต้องโทษจำคุกอยู่ในเรือนจำ ได้มีประกาศใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยกรณีของผู้ฟ้องคดีนั้น คณะทำงานของเรือนจำเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ต้องขังที่ถูกลงโทษให้เพิ่มโทษจำคุกตามมาตรา ๘๒ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งจะไม่ได้รับพระราชทานอภัยโทษตามมาตรา ๑๑ (๒) แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษฯ จึงได้เสนอรายชื่อของผู้ฟ้องคดีในบัญชีรายชื่อนักโทษเด็ดขาดที่ไม่อยู่ในข่ายได้รับพระราชทานอภัยโทษ และคณะกรรมการตรวจสอบผู้ซึ่งจะได้รับพระราชทานอภัยโทษได้มีมติไม่ให้ผู้ฟ้องคดีได้รับพระราชทานอภัยโทษ ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นคำร้องต่ออธิบดีกรมราชทัณฑ์ขอให้ตรวจสอบกรณีดังกล่าว ซึ่งกรมราชทัณฑ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นผู้ซึ่งถูกศาลพิพากษาให้เพิ่มโทษฐานกระทำผิดอีกในความผิดประเภทเดียวกัน อันจะไม่ได้รับพระราชทานอภัยโทษตามมาตรา ๑๑ (๒) ต่อมา คณะกรรมการตรวจสอบฯ จึงได้แก้ไขมติให้ผู้ฟ้องคดีได้รับพระราชทานอภัยโทษ ผู้ฟ้องคดีจึงได้รับการปล่อยตัว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การกระทำดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำเกินกำหนดเป็นระยะเวลา ๒ ปี ๑๙ วัน จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้กระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น โดยผู้ฟ้องคดีมิได้ยื่นอุทธรณ์

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ความในมาตรา ๑๑ (๒) แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษฯ นั้น หมายความว่า ผู้ซึ่งถูกศาลพิพากษาให้เพิ่มโทษฐานกระทำความผิดอีกในคดีหลังตามมาตรา ๘๒ หรือมาตรา ๘๓ แห่งประมวลกฎหมายอาญา หากเหตุเพิ่มโทษตามคำพิพากษาในคดีหลังเป็นความผิดประเภทเดียวกันกับคดีก่อน ผู้ซึ่งถูกศาลพิพากษาให้เพิ่มโทษฐานกระทำความผิดอีกดังกล่าว จะอยู่ในข่ายที่จะไม่ได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในคดีก่อนผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์ ส่วนคดีหลังผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราและฐานพาหญิงไปเพื่อการอนาจาร ความผิดที่ผู้ฟ้องคดีได้กระทำในคดีก่อน และคดีหลังจึงเป็นคนละประเภทกัน ผู้ฟ้องคดีจึงอยู่ในข่ายที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษตามมาตรา ๗ (๓) แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษฯ ดังนั้น การที่คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีมติไม่ให้ผู้ฟ้องคดีได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ตามความเห็นของคณะทำงานของเรือนจำ แม้จะเป็นการใช้ดุลพินิจในการตีความกฎหมายโดยสุจริตมิได้มีเจตนาถ่วงถ่วงผู้ฟ้องคดี แต่เป็นการกระทำที่ปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจำเป็นต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และคณะกรรมการตรวจสอบฯ อาจใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นได้ด้วยการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและพิจารณาทบทวนด้วยความรอบคอบ ซึ่งหากพบข้อบกพร่องย่อมมีอำนาจสั่งให้คณะทำงานฯ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ต้องขังใหม่ได้ แต่คณะกรรมการตรวจสอบฯ หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ จนเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องได้รับความเสียหายจากการที่ต้องโทษจำคุกเป็นระยะเวลานานกว่ากำหนดโทษที่แท้จริง กรณีจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และแม้คณะกรรมการตรวจสอบฯ จะประกอบไปด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ ผู้พิพากษาศาลหรือตุลาการศาลทหารแห่งท้องที่ และพนักงานอัยการหรืออัยการทหารแห่งท้องที่ ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษฯ โดยบุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน่วยงานต้นสังกัดตามกฎหมายว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการนั้น ๆ ก็ตาม แต่เมื่อการดำเนินการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติของผู้ต้องขังที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษเป็นการใช้อำนาจตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษฯ อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่ได้รับมอบหมายเป็นการเฉพาะ มิใช่การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทั่วไป ในหน่วยงานต้นสังกัดของตน คณะกรรมการตรวจสอบฯ จึงไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงต้องรับผิดชอบในการกระทำละเมิดของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าว



ตามมาตรา ๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำพิพากษาของ
ศาลปกครองชั้นต้น (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๓/๒๕๕๘)

๑.๒ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น

๑) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

ผู้ว่าราชการจังหวัดยอมีอำนาจออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดแก่คณะเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล ในกรณีที่
มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายกเทศมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้มีอำนาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ตามข้อ ๘ ของระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำละเมิดที่เป็นเหตุให้เทศบาลได้รับความ
เสียหาย และจะไม่ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด หรือแต่งตั้งโดยไม่เหมาะสม การกระทำของผู้ว่าราชการจังหวัดจึงชอบ
ด้วยกฎหมาย และไม่เป็นละเมิดต่อผู้ได้รับคำสั่ง

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๒ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ทำ
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน จำนวน ๔ แปลง เพื่อทำเป็นที่ทิ้งขยะ โดยผู้ฟ้องคดีได้รับการแต่งตั้ง
เป็นประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ ต่อมา มีการร้องเรียนว่าการดำเนินการจัดซื้อที่ดินดังกล่าว
เป็นไปโดยไม่ชอบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง ผลการสอบสวนปรากฏว่าเรื่องร้องเรียนมีมูล ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงออก
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ผลการสอบสวนปรากฏว่า
ผู้ฟ้องคดีกับพวกต้องรับผิดและชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมี
หนังสือ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๕ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการเรียกเงินค่าสินไหม
ทดแทนจากผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกับพวกรับผิดชอบชดใช้เงิน
ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อย่างลูกหนี้ร่วม เป็นเงินจำนวน ๙,๕๔๗,๗๙๐.๖๖ บาท และได้มีหนังสือ
แจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจรับที่ดิน
ตามกฎหมายทุกประการ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๕
แจ้งแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยระบุว่า ผู้ฟ้องคดีมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือโดยทุจริต รวมทั้งการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกคำสั่งให้



ผู้ฟ้องคดีกับพวกชดใช้เงินคืนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นการกระทำละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ถูกดูหมิ่นจากบุคคลทั่วไป และทำให้ผู้ฟ้องคดีรวมทั้งครอบครัวและวงศ์ตระกูลเสื่อมเสียชื่อเสียง จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระเงินค่าเสียหายจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อปรากฏตามรายงานผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าคณะเทศมนตรีและพนักงานเทศบาลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมกันดำเนินการจัดซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นที่พักจัดขยะในราคาสูงเกินจริง โดยที่ดินที่จัดซื้อไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เสียหายอย่างมาก กรณีจึงยอมทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย ตามมาตรา ๗๑^{๓๔} แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายกเทศมนตรีเมืองสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด ตามข้อ ๘^{๓๕} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และมีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดซื้อที่ดินเพื่อทำเป็นที่ทิ้งขยะเป็นเหตุให้

^{๓๔} พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

มาตรา ๗๑ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้นให้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ โดยถูกต้องตามกฎหมาย ในการนี้ให้มีอำนาจหน้าที่ชี้แจงแนะนำตักเตือนเทศบาล และตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใด ๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ได้

ให้นายอำเภอมีอำนาจหน้าที่ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดควบคุมดูแลเทศบาลตำบลในอำเภอนั้น ให้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย ในการนี้ให้มีอำนาจหน้าที่ชี้แจงแนะนำตักเตือนเทศบาลตำบล และตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใด ๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ได้

^{๓๕} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

ข้อ ๘ เมื่อเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐแห่งใด และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นมีเหตุอันควรเชื่อว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดังกล่าวแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดขึ้นคณะหนึ่ง โดยไม่ชักช้า เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับผู้ต้องรับผิดชอบและจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้นั้นต้องชดใช้

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้มีจำนวนไม่เกินห้าคน โดยแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น หรือหน่วยงานของรัฐอื่นตามที่เห็นสมควร

กระทรวงการคลังอาจประกาศกำหนดว่าในกรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นมีมูลค่าความเสียหายตั้งแต่จำนวนเท่าใด จะให้มีผู้แทนของหน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้

ในการแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้กำหนดเวลาแล้วเสร็จของการพิจารณาของคณะกรรมการไว้ด้วย

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับความเสียหาย จะไม่ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิด เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับผู้ต้องรับผิดและจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ต้องหาต้องชดใช้หรือแต่งตั้งคณะกรรมการโดยไม่เหมาะสม การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิด ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๒^{๓๖} ของระเบียบเดียวกัน จึงมิใช่การกระทำโดยปราศจากอำนาจและเป็นเหตุทำให้คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีกับพวกชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกคำสั่งดังกล่าวภายในระยะเวลาก่อนอายุความ ๒ ปี นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่งการสิ้นสุดไม่น้อยกว่า ๑ ปี ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๗ วรรคสี่^{๓๗} ของระเบียบดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมิใช่การกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้กระทำการดังกล่าวโดยมิชอบด้วยกฎหมายดังที่ได้วินิจฉัยมาแล้วข้างต้น กรณีจึงไม่อาจจะถือได้ว่า เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สำหรับข้อความในคำสั่งดังกล่าวส่วนที่ระบุว่า ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ถูกต้อง ตามข้อ ๖๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงมีความผิดฐานเป็นพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือโดยทุจริต นั้น เป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

^{๓๖-๓๗} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๑๒ ถ้าผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ ๘ ข้อ ๑๐ หรือข้อ ๑๑ ไม่ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการภายในเวลาอันควรหรือแต่งตั้งกรรมการโดยไม่เหมาะสม ให้ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรือรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาหรือกำกับดูแลหรือควบคุมการปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าวมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการแทนผู้มีอำนาจแต่งตั้งนั้นได้ตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๗

ฯลฯ

ฯลฯ

ให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนอายุความสองปีสิ้นสุดไม่น้อยกว่าหกเดือน ถ้ากระทรวงการคลังไม่แจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ผู้แต่งตั้งมีคำสั่งตามที่เห็นสมควรและแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เว้นแต่ในกรณีหน่วยงานของรัฐนั้นเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนอายุความสองปีสิ้นสุดไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้ากระทรวงการคลังไม่แจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ผู้แต่งตั้งมีคำสั่งตามที่เห็นสมควรและแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ



ต้องจัดให้มีตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง^{๓๘} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความดังกล่าวตามนัยมาตรา ๔๒๓^{๓๙} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใช้คำสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดจากการจัดให้มีเหตุผลไว้ในคำสั่งและหนังสือแจ้งคำสั่งดังกล่าว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๔๕/๒๕๕๕)

๒) คำสั่งห้ามติดตั้งและให้รื้อถอนป้ายโฆษณา

สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภททรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ถือเป็นที่สาธารณะ ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ การติดตั้งป้ายโฆษณาในบริเวณดังกล่าวจึงต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ประกอบกับข้อ ๑ ของกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อผู้ฟ้องคดีติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นรื้อถอนป้ายโฆษณาของผู้ฟ้องคดีภายหลังจากที่ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนป้ายดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้วแต่ผู้ฟ้องคดีไม่ดำเนินการตามคำสั่ง จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

^{๓๘} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓๗ คำสั่งทางปกครองที่ทำเป็นหนังสือและการยืนยันคำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย และเหตุผลนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

- (๑) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ
- (๒) ข้อกฎหมายที่อ้างอิง
- (๓) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๓๙} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๓ ผู้ใดกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริง เป็นที่เสียหายแก่ชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของบุคคลอื่นก็ดี หรือเป็นที่เสียหายแก่ทางทำมาหาได้ หรือทางเจริญของเขาโดยประการอื่นก็ดี ท่านว่าผู้นั้นจะต้องใช้คำสินไหมทดแทนให้แก่เขาเพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดแต่การนั้น แม้ทั้งเมื่อตนมิได้รู้ข้อความนั้นไม่จริง แต่หากควรจะได้

ผู้ใดส่งข่าวสารอันตนมิได้รู้ว่าเป็นความไม่จริง หากว่าตนเองหรือผู้รับข่าวสารนั้นมีทางได้เสียโดยชอบในการนั้นด้วยแล้ว ท่านว่าเพียงที่ส่งข่าวสารเช่นนั้นหาทำให้ผู้นั้นต้องรับผิดชอบใช้คำสินไหมทดแทนไม่

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ติดตั้งป้ายโฆษณาร้านอาหารและโรงแรมบริเวณสี่แยกไฟแดงภาษีจำนวน ๓ ป้าย โดยป้ายดังกล่าวติดตั้งอยู่บริเวณจุดตัดทางแยกถนนภาษี-หินกอง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ต่อมา เทศบาลตำบลภาษี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนป้ายดังกล่าวออก ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์โดยอ้างว่า การติดตั้งป้ายในที่สาธารณะประโยชน์ประชาชนทุกคนมีสิทธิทำได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์โดยให้เหตุผลว่า การใช้สิทธิต้องคำนึงบทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วย ซึ่งต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในฐานะผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์มีหนังสือแจ้งว่า เห็นชอบด้วยกับความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดี และพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องผู้ฟ้องคดีเป็นจำเลยต่อศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาในข้อหาขัดคำสั่งเจ้าพนักงานตามมาตรา ๓๖๘ แห่งประมวลกฎหมายอาญา และมาตรา ๔ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนป้ายโฆษณาดังกล่าวออกภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้ปฏิบัติตามคำสั่ง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงเข้าดำเนินการรื้อถอนป้ายดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งห้ามติดตั้งและให้รื้อถอนป้ายโฆษณาในที่สาธารณะดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย นอกจากนั้น ในคดีอาญาศาลยุติธรรมได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้องผู้ฟ้องคดีอีกด้วย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายอันเนื่องจากการรื้อถอนป้ายของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

พื้นที่บริเวณสี่แยกภาษี บริเวณจุดตัดทางแยกถนนภาษี-หินกอง ภายในระยะ ๖๐ เมตร เป็นที่ดินที่ได้มาโดยการเวนคืน ที่ดินบริเวณดังกล่าวจึงเป็นเขตทางหลวงและมีสถานะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภททรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒)^{๔๐}

^{๔๐} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๐๔ สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น รวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน เช่น

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) ทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่า ที่ชายตลิ่ง ทางน้ำ ทางหลวง ทะเลสาบ

ฯลฯ

ฯลฯ



แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเป็นที่ยึดถือตามมาตรา ๔^{๔๑} แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ จึงมีใช้ที่รกร้างว่างเปล่าดังที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างแต่อย่างใด นอกจากนี้ ยังปรากฏว่าแขวงทางหลวงอยุธยาได้ตรวจสอบแล้วบริเวณที่ตั้งป้ายดังกล่าวอยู่ในบริเวณเขตทางหลวง เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นคำร้องขออนุญาตติดตั้งป้ายต่อผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา ๓๙^{๔๒} แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ ประกอบกับข้อ ๑^{๔๓} ของกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงชอบที่จะออกคำสั่งห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีติดตั้งป้ายโฆษณาในบริเวณดังกล่าว และให้รื้อถอนออกไปได้ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนป้ายโฆษณาดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ผู้ฟ้องคดีเพิกเฉยผู้ถูกฟ้องคดีย่อมมีอำนาจที่จะดำเนินการรื้อถอนป้ายได้เองตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ ประกอบกับมาตรา ๓ และ

^{๔๑-๔๒} พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

“ที่สาธารณะ” หมายความว่า สาธารณสมบัติของแผ่นดินนอกจากที่รกร้างว่างเปล่า และหมายความรวมถึงถนนและทางน้ำด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๓๙ ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ เว้นแต่ได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเป็นการกระทำของราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยงานที่มีอำนาจกระทำได้ หรือเป็นการวางไว้เพียงชั่วคราว

การติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะโดยมิได้มีหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับอนุญาตแต่มิได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้ผู้กระทำการตามวรรคหนึ่งปลด หรือรื้อถอนภายในเวลาที่กำหนด ถ้าผู้นั้นละเลย เพิกเฉยนอกจากมีความผิดฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป

^{๔๓} กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๑ ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตกระทำการโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะให้ยื่นคำร้องตามแบบ ร.ศ. ๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่จะกระทำโฆษณา พร้อมด้วยตัวอย่างของแผ่นประกาศหรือใบปลิวที่จะโฆษณา จำนวน ๒ ชุด

มาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง^{๔๔} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ห้ามผู้ฟ้องคดีติดตั้งป้ายโฆษณาและให้รื้อถอนป้ายดังกล่าวออกไป จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว สำหรับคำพิพากษาของศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาเป็นคำวินิจฉัย ในประเด็นที่ว่าจำเลยละเลยเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือไม่ ส่วนคำพิพากษาของศาลปกครองเป็นคำวินิจฉัยในประเด็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ห้าม มิให้ผู้ฟ้องคดีติดตั้งป้ายโฆษณาและให้รื้อถอนป้ายดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ จึงเป็นคนละประเด็นกัน นอกจากนี้ การใช้สิทธิเสรีภาพของบุคคลนั้นจะต้องไม่ขัดหรือแย้ง ต่อกฎหมาย เมื่อผู้ฟ้องคดีติดตั้งป้ายโฆษณาในเขตทางหลวงซึ่งถือเป็นสาธารณะ โดยไม่ได้รับ หนังสือนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นทั้งมิใช่เป็นการวางไว้เพียงชั่วคราวเนื่องจากติดตั้งไว้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นระยะเวลายาวนาน จึงไม่ใช่ กรณีที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติรักษา ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีอำนาจสั่งให้ผู้ฟ้องคดี รื้อถอนภายในเวลาที่กำหนด มิได้เป็นการใช้ดุลพินิจที่จำกัดสิทธิเสรีภาพของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด เมื่อคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะและให้รื้อถอน ป้ายโฆษณาดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย จึงไม่มีกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้ ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๕๖/๒๕๕๖)

๓) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง และคำสั่งให้ สรรองราชการ

การที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติใช้ดุลพินิจผิดพลาดในการออกคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี และคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีสรรอง ราชการ อันเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย เนื่องจากไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินตอบแทนเทียบเท่าเงินประจำตำแหน่ง ในระหว่างสรรองราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องชดใช้เงินให้ผู้ฟ้องคดีเท่ากับ เงินประจำตำแหน่งและเงินตอบแทนเทียบเท่าเงินประจำตำแหน่งที่ผู้ฟ้องคดีควรจะได้รับ

^{๔๔} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕๘ คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้กระทำความหรือละเว้นกระทำความ ถ้าผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทน โดยผู้อยู่ในบังคับของคำสั่ง ทางปกครองจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่

(๒) ให้มีการชำระค่าปรับทางปกครองตามจำนวนที่สมควรแก่เหตุแต่ต้องไม่เกินสองหมื่นบาทต่อวัน



ตามสิทธิหากมิได้ถูกสำรวจราชการ พร้อมทั้งดอกเบี้ยยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี แต่การใช้ดุลพินิจผิดพลาดในการออกคำสั่งดังกล่าวไม่ถึงขั้นที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของผู้ฟ้องคดีมากเกินไปกว่าที่ควรจะเป็น และเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว ก็เป็นการแก้ไขเยียวยาความเสียหายต่อชื่อเสียงของผู้ฟ้องคดีให้กลับคืนมาในระดับหนึ่ง ดังนั้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายต่อชื่อเสียง และไม่ต้องดำเนินการโฆษณาคำสั่งตามคำขอของผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายแพทย์ใหญ่ (สบ ๙) สำนักงานแพทย์ใหญ่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถูกกล่าวหาว่า กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างไปในทางเอื้อประโยชน์กับบริษัท ท. จำกัด ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีกับพวกรวม ๖ คน และได้มีคำสั่งให้สำรวจราชการผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งทั้งสองเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะไม่มีเหตุผลในการออกคำสั่งดังกล่าว และในชั้นสืบสวนข้อเท็จจริง คณะกรรมการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่งตั้งก็ได้รายงานว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง เห็นควรว่ากล่าวตักเตือนไว้ครั้งหนึ่ง ซึ่งต่อมาปรากฏว่า ผลการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง ก็ไม่ได้มีข้อเท็จจริงที่แตกต่างไปจากที่คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงที่ดำเนินการไว้ การออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี และคำสั่งให้สำรวจราชการผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งทั้งสองดังกล่าว โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองคืนเงินประจำตำแหน่งและเงินตอบแทนเทียบเท่าเงินประจำตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีลาออกจากราชการเป็นเงิน ๔๐๙,๑๖๑ บาท และดอกเบี้ยยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี และค่าเสียหายต่อชื่อเสียงวงศ์ตระกูลเป็นจำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองโฆษณาคำสั่งยกเลิกสำรวจราชการผู้ฟ้องคดี โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการตำรวจผู้ใดกระทำความผิดวินัย หากผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจได้พิจารณาในเบื้องต้นว่า กรณีมีมูลเพียงพอที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจย่อมสามารถออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการตำรวจผู้นั้นได้โดยไม่ต้องสืบสวน

ข้อเท็จจริงตามมาตรา ๘๔^{๔๕} แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับ ข้อ ๒^{๔๖} ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๔๗ แต่ข้อเท็จจริงที่ปรากฏ กรณีของผู้ฟ้องคดีซึ่งมีข้อกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะ ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ย่อมแสดงว่า กรณีข้อกล่าวหาผู้ฟ้องคดียังไม่มีมูลเพียงพอที่จะมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย อย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีได้ เมื่อการสืบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสืบสวนแล้วเสร็จ ได้มีการรายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริงต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ราชการ ไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ ของทางราชการ ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ กระทำหรือละเว้นกระทำการใด ๆ อันเป็น เหตุให้เสียหายแก่ราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง เห็นควรว่ากล่าวตักเตือนไว้ครั้งหนึ่ง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งทำหนังสือดังกล่าวให้ผู้บังคับการกองวินัยตรวจพิจารณา มีความเห็นเสนอ ซึ่งกองวินัยได้พิจารณาสำนวนการสืบสวนข้อเท็จจริงที่คณะกรรมการสืบสวน ได้รายงานแล้วมีความเห็นเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่าควรมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน วินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีกับพวก โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงและมีพยานหลักฐานเพิ่มเติม เป็นเหตุผลสนับสนุนความเห็นดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีตามข้อเสนอของกองวินัย และแม้ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒ จะโต้แย้งความเห็นของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงในบางประเด็น แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็มิได้สั่งการให้คณะกรรมการสืบสวนดำเนินการสืบสวนเพิ่มเติมในประเด็นที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

^{๔๕} พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๘๔ เมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการตำรวจผู้ใดกระทำความผิดวินัยให้ผู้บังคับบัญชา รับผิดชอบการสืบสวนข้อเท็จจริงหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทำความผิดวินัยหรือไม่

ในการสืบสวนข้อเท็จจริงให้แจ้งเรื่องที่ถูกลกล่าวหาหรือถูกร้องเรียนให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และให้ผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งแจ้งข้อเท็จจริงภายในเวลาที่กำหนด ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยให้สั่งยุติเรื่องได้ ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูล ที่ควรกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัย ให้ดำเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๕ หรือมาตรา ๘๖ แล้วแต่กรณีทันที

^{๔๖} กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๒ เมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการตำรวจผู้ใดกระทำความผิดวินัย หากผู้บังคับบัญชาได้ พิจารณาในเบื้องต้นแล้วไม่มีมูลหรือมีพยานหลักฐานฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงหรือมีมูลเพียงพอที่จะ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ก็ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งการไปภายในอำนาจโดยไม่ต้อง สืบสวนข้อเท็จจริง แต่ถ้าจะต้องสืบสวนข้อเท็จจริงก็ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการสืบสวนข้อเท็จจริงที่กำหนดใน กฎ ก.ตร. นี้



โต้แย้งดังกล่าว ตามข้อ ๓๕ (๒)^{๔๗} ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริงฯ จึงย่อมแสดงว่าการสืบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสืบสวนแล้วเสร็จ เมื่อคณะกรรมการสืบสวนรับฟังข้อเท็จจริงว่าพฤติการณ์และการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และเนื่องจากเป็นการกระทำผิดวินัยเล็กน้อยและยังไม่เกิดความเสียหายแก่ราชการ เห็นควรว่ากล่าวตักเตือน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจชอบที่จะนำสำนวนการสืบสวนข้อเท็จจริงและความเห็นของคณะกรรมการสืบสวนมาพิจารณาสั่งลงโทษตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติตามมาตรา ๘๔ ประกอบมาตรา ๘๕^{๔๘} และมาตรา ๘๙^{๔๙} แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ใช้ดุลพินิจพิจารณาออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีซึ่งไม่สอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสืบสวน แม้ตามหลักกฎหมาย ความเห็นของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงจะไม่มีผลผูกพันให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องมีคำสั่งตามความเห็นดังกล่าวทุกกรณี โดยถือว่าข้อมูล ข้อเท็จจริงที่ได้จากการสืบสวนข้อเท็จจริงและความเห็นของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลเพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่จะพิจารณาดำเนินการทางวินัยกับผู้ฟ้องคดีต่อไปเท่านั้น อย่างไรก็ตาม

^{๔๗} กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๓๕ เมื่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สั่งให้สืบสวนได้รับความเห็นและผลการสืบสวนข้อเท็จจริงจากคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนแล้ว ให้พิจารณาดำเนินการโดยเร็วที่สุด แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องนั้น ๆ ดังนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) สั่งให้คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนดำเนินการสืบสวนเพิ่มเติมได้ หากปรากฏว่าการสืบสวนเรื่องนั้น ๆ ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เพียงพอที่จะพิจารณาสั่งการได้

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๔๘-๔๙} พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๘๕ เมื่อข้าราชการตำรวจถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชานำสำนวนการสืบสวนข้อเท็จจริงตามมาตรา ๘๔ มาพิจารณาสั่งการตามมาตรา ๘๙

มาตรา ๘๙ ข้าราชการตำรวจผู้ใดกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ทัณฑ์กรรม กักยาม กักขัง หรือตัดเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนำมาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่สำหรับการลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระทำผิดวินัยเล็กน้อยหรือมีเหตุอันควรลดหย่อน ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษทัณฑ์กรรม

ถ้าผู้บังคับบัญชาเห็นว่าผู้กระทำผิดวินัยควรได้รับโทษสูงกว่าที่ตนมีอำนาจสั่งลงโทษ ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาของตนที่มีอำนาจ เพื่อให้พิจารณาดำเนินการเพื่อลงโทษตามควรแก่กรณี

ในกรณีกระทำผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรลดโทษ จะลดโทษให้โดยให้ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้

การลงโทษตามมาตรานี้ ผู้บังคับบัญชาจะมีอำนาจสั่งลงโทษผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาในสถานโทษและอัตราโทษได้เพียงใด ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.ตร.

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะมีดุลพินิจดำเนินการทางวินัยอย่างไรต่อผู้ฟ้องคดี ก็จะต้องปรากฏข้อมูล ข้อเท็จจริง ที่จะเป็ข้อมูลประกอบการใช้ดุลพินิจดังกล่าวอย่างเพียงพอตามที่กฎหมายบัญญัติ เพื่อให้การใช้ดุลพินิจดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดี ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี โดยยังไม่ปรากฏข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอตามที่กฎหมายบัญญัติ ที่จะเป็ฐานข้อมูลสนับสนุนให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สามารถใช้ดุลพินิจมีคำสั่งดังกล่าวได้โดยชอบด้วยกฎหมาย กรณีจึงย่อมถือได้ว่าเป็นการใช้ดุลพินิจที่ผิดพลาดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งส่งผลให้การกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นำคำสั่งดังกล่าวไปอ้างเพื่อออกคำสั่งสารองราชการผู้ฟ้องคดี คำสั่งสารองราชการจึงเป็คำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย และเมื่อคำสั่งดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงเป็การกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชดใช้เงินให้ผู้ฟ้องคดีเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง และเงินตอบแทนเทียบเท่าเงินประจำตำแหน่งที่ผู้ฟ้องคดีควรจะได้รับตามสิทธิหากปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายแพทย์ใหญ่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามปกติโดยมิได้ถูกสารองราชการตามคำขอของผู้ฟ้องคดี แต่โดยที่ผู้ฟ้องคดีมิได้ระบุในคำฟ้องว่าให้ชำระดอกเบี้ยตั้งแต่เมื่อใด จึงให้ชำระดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น และโดยที่ผู้ฟ้องคดีได้ยอมรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ โดยอ้างว่าเจ้าหน้าที่เร่งรีบดำเนินการ ทำให้ขาดความรอบคอบ จึงเห็นได้ว่าการใช้ดุลพินิจที่ผิดพลาดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี และคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีสารองราชการ น่าจะไม่ถึงขั้นที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของผู้ฟ้องคดีมากเกินไปกว่าที่ควรจะเป็น เมื่อศาลมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีสารองราชการดังกล่าว ก็ย่อมเป็การแก้ไขเยียวยาความเสียหายต่อชื่อเสียงของผู้ฟ้องคดีให้กลับคืนมาในระดับหนึ่ง ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายต่อชื่อเสียงและดำเนินการโฆษณาคำสั่งตามคำขอของผู้ฟ้องคดี พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีสารองราชการโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ออกคำสั่งดังกล่าว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนเทียบเท่าเงินประจำตำแหน่งตามสิทธิที่ผู้ฟ้องคดีควรจะได้รับหากปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายแพทย์ใหญ่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามปกติ พร้อมทั้งดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น ส่วนคำขออื่นให้ยก ทั้งนี้ โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษา กล่าวคือ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองควรดำเนินการคืนสิทธิประโยชน์อื่น ๆ (ถ้าหากมี) ตามที่ผู้ฟ้องคดีพึงได้รับตามสิทธิให้ครบถ้วนเสมือนหนึ่งไม่เคยถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง



และไม่เคยถูกสำรองราชการด้วย โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๐/๒๕๕๘)

๔) คำสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการ

การสั่งให้ไปช่วยราชการ งานที่ไปช่วยดังกล่าวต้องเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความรู้ความสามารถตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ไปช่วยราชการด้วย

คำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีไปช่วยปฏิบัติราชการมิใช่คำสั่งลงโทษ ประกอบกับคำสั่งดังกล่าวมิได้ระบุเหตุแห่งการสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการว่าเป็นเพราะผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่บกพร่องอย่างไร จึงมิได้เป็นการกล่าวไขขาวซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความเป็นจริง อีกทั้ง การสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการชั่วคราวเป็นระยะเวลาหนึ่งและอยู่ในหน่วยงานเดียวกัน จึงมิได้เป็นการทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียชื่อเสียงเกียรติคุณที่จะเรียกค่าเสียหายต่อชื่อเสียงได้ ส่วนค่าเสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงินตามมาตรา ๔๔๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต้องเป็นความเสียหายที่มีผลต่อสุขภาพ อนามัย และร่างกายอย่างปรากฏชัดเจนอันเป็นผลจากการกระทำละเมิด แต่คำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีไปช่วยปฏิบัติราชการที่อื่นเป็นการชั่วคราว แม้จะทำให้ผู้ฟ้องคดีเหนื่อยเหี่ยวและต้องอยู่อย่างบ้างก็เป็นอารมณ์ความรู้สึกโดยทั่วไปของมนุษย์ปุถุชน และอารมณ์ความรู้สึกดังกล่าวก็จะลดน้อยและจางหายไปตามระยะเวลา โดยเฉพาะเมื่อนาคดีสู่ศาลและศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวจนผู้ถูกฟ้องคดีเพิกถอนคำสั่ง ความรู้สึกของผู้ฟ้องคดีย่อมดีขึ้น อารมณ์ความรู้สึกของผู้ฟ้องคดีในช่วงเวลาดังกล่าวจึงไม่น่าจะถึงกับเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้ฟ้องคดี จึงไม่มีกรณีต้องกำหนดค่าเสียหายส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานเทศบาลนครสมุทรสาคร ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ๖ว สังกัดกองคลัง สำนักงานเทศบาลนครสมุทรสาคร นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีไปช่วยปฏิบัติราชการงานพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายการเงินและบัญชี กองการประปา สำนักงานเทศบาลนครสมุทรสาคร เป็นการชั่วคราวมีกำหนด ๖ เดือน ซึ่งหลังจากผู้ฟ้องคดีมาช่วยราชการแล้วไม่ปรากฏว่ามีราชการที่สำคัญและจำเป็นแต่อย่างใด แต่เป็นการออกคำสั่งเพื่อจงใจกลั่นแกล้งให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย อันเป็นการละเมิดต่อสถานะสิทธิและหน้าที่ และกระทบกระเทือนต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการของผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องเสื่อมเสียชื่อเสียง เกียรติศักดิ์ สูญเสียสิทธิและโอกาสในการเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ของ

ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมในกรณีดังกล่าวต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร (ก.ท.จ. สมุทรสาคร) ซึ่งต่อมาได้มีมติให้ยกคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว และให้เทศบาลนครสมุทรสาคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดเป็นเงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยแบ่งเป็นค่าเสื่อมเสียชื่อเสียงจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ค่าถูกทำลายอาชีพโดยขาดโอกาสเข้ารับการอบรมสัมมนาทางวิชาการขาดทักษะในการพัฒนางานอาชีพจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ค่าสูญเสียสิทธิและโอกาสอันพึงได้จากการปฏิบัติหน้าที่ล่วงเวลาหากอยู่ในตำแหน่งเดิมจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ค่าเสียขวัญกำลังใจจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท และค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะมีอำนาจที่จะสั่งให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานเทศบาลตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ๖ ว กองคลัง สังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไปช่วยปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราวที่กองการประปาซึ่งอยู่ในสังกัดเดียวกันได้ โดยไม่ขาดจากตำแหน่งหน้าที่เดิม ทั้งนี้ตามข้อ ๒๘๒ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล แต่การสั่งให้ไปช่วยราชการดังกล่าวต้องเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความรู้ความสามารถตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งด้วย ข้อเท็จจริงในสำนวนคดีปรากฏว่า เหตุที่ผู้อำนวยการกองการประปาได้มีหนังสือถึงปลัดเทศบาลนครสมุทรสาครขออนุญาตให้กองการประปายืมตัวพนักงานเทศบาลตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าพนักงานพัสดุหรือผู้มีประสบการณ์งานพัสดุจำนวน ๑ คน ในสังกัดกองคลังหรือกองอื่นเพื่อให้ไปช่วยปฏิบัติราชการงานตรวจสอบสภาพทรัพย์สินชำรุด งานควบคุมและลงทะเบียนทรัพย์สิน งานตรวจสอบพัสดุประจำปี การแจ้งชำระภาษีรถยนต์ รถจักรยานยนต์ การเบิกจ่ายพัสดุประจำวัน และลงบัญชีรับ-จ่าย และการควบคุมมาตรฐานวัดน้ำประปา (รับ-จ่ายมาตรฐานน้ำ) เนื่องจากเจ้าหน้าที่พัสดุระดับ ๓ ที่ปฏิบัติงานนี้อยู่ได้โอนย้ายไปสังกัดเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน หากพิจารณาจากข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วจะเห็นได้ว่า ผู้อำนวยการกองการประปามีความประสงค์จะขอยืมตัวพนักงานเทศบาลเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่พัสดุ ๓ ที่โอนย้ายไปเป็นเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ๖ว กองคลัง ไปช่วยปฏิบัติราชการที่กองการประปา โดยกำหนดให้ปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ที่เจ้าหน้าที่พัสดุ ๓ เดิมรับผิดชอบ และเป็นเหตุให้ผู้อำนวยการกองการประปาได้มีคำสั่งมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ระบุในคำสั่ง ซึ่งหากพิเคราะห์จากมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุระดับ ๖ ที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งอยู่ เป็นตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในระดับหัวหน้างาน



ที่กำหนดนโยบายในการปฏิบัติงาน เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจหน้าที่ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายให้ไปช่วยปฏิบัติราชการ จะเห็นได้ว่าเป็นงานปฏิบัติที่ไม่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับงานพัสดุมากนัก ซึ่งงานดังกล่าวแต่เดิมใช้เพียงเจ้าหน้าที่พัสดุ ๓ เป็นผู้ปฏิบัติ ประกอบกับข้อเท็จจริงยังปรากฏว่า ก่อนที่เจ้าหน้าที่พัสดุระดับ ๓ จะโอนย้ายไปดำรงตำแหน่งที่เทศบาลเมืองกระทุ่มแบนนั้น กองการประปามีเจ้าหน้าที่พัสดุระดับ ๒ อีกคนหนึ่ง แต่เมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุระดับ ๓ โอนย้ายไป ผู้ถูกฟ้องคดีกลับมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่พัสดุระดับ ๒ ไปช่วยปฏิบัติราชการงานหน้าห้องปลัดเทศบาลโดยไม่มีกำหนดเวลา และมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีไปช่วยปฏิบัติราชการที่กองการประปาแทน โดยผู้ถูกฟ้องคดีให้เหตุผลว่าเนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีประสบการณ์แต่กลับปรากฏว่างานด้านพัสดุของกองการประปาที่มีความสำคัญที่ต้องอาศัยประสบการณ์กลับมีการมอบหมายให้บุคคลอื่นรับผิดชอบ ดังนั้น ภารกิจหน้าที่ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายให้ไปช่วยปฏิบัติราชการที่กองการประปาจึงไม่เหมาะสม สอดคล้องกับความรู้ความสามารถและตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ๖ว ที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งอยู่ ทั้งที่กองคลังก็มีปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอที่จะปฏิบัติงานด้านพัสดุ ปรากฏจากหลักฐานที่กองคลังได้มีหนังสือถึงผู้อำนวยการกองคลังขอให้มีเจ้าหน้าที่มาช่วยงานด้านพัสดุ และขอให้ดำเนินการสรรหาบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ว่างอยู่ ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงขัดแย้งกับข้อกล่าวอ้างของผู้อำนวยการกองคลังที่ว่า การให้ผู้ฟ้องคดีไปช่วยปฏิบัติราชการที่กองการประปาไม่ทำให้งานกองคลังเกิดความเสียหาย ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีไปช่วยปฏิบัติราชการที่กองการประปาจึงไม่เป็นไปตามข้อ ๒๘๒ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร และเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย สำหรับในส่วนของการเสียหายนั้น เนื่องจากศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาว่าให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายในผลกระทบต่อชื่อเสียง ๑๐,๐๐๐ บาท ค่าเสียหายขวัญและกำลังใจ ๕,๐๐๐ บาท ส่วนค่าชดเชยอื่นให้ยก ผู้ฟ้องคดีมิได้อุทธรณ์ประเด็นที่ต้องพิจารณาในชั้นอุทธรณ์จึงมีเพียงว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงและขวัญกำลังใจของผู้ฟ้องคดีหรือไม่ สำหรับค่าเสียหายต่อชื่อเสียงนั้นเนื่องจากคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีไปช่วยปฏิบัติราชการที่กองการประปามีใช้คำสั่งลงโทษ อีกทั้ง ตามคำสั่งก็มีได้ระบุเหตุแห่งการสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการว่าเป็นเพราะผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่บกพร่องอย่างใด จึงมิได้เป็นการกล่าวหาว่าทุจริตหรือความอันฝ่าฝืนต่อความเป็นจริง การสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการชั่วคราวเป็นระยะเวลาหนึ่ง และอยู่ในหน่วยงานเดียวกัน จึงมิได้เป็นการทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียชื่อเสียงเกียรติคุณที่จะเรียกค่าเสียหายได้ ส่วนค่าเสียหายต่อขวัญกำลังใจนั้น เป็นค่าเสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงินตามมาตรา ๔๔๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งต้องเป็นความเสียหายที่มีผลต่อสุขภาพ อนามัย และร่างกายอย่างปรากฏชัดเจนว่าเป็นผลจากการกระทำละเมิด แต่คำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีไปช่วย

ปฏิบัติราชการที่อื่นเป็นการชั่วคราว แม้จะทำให้ผู้ฟ้องคดีน้อยเนื้อต่ำใจและท้อถอยอยู่บ้าง ก็เป็นอารมณ์ความรู้สึกโดยทั่วไปของมนุษย์ปุถุชน และอารมณ์ความรู้สึกดังกล่าวก็จะลดน้อย และจางหายไปตามระยะเวลา โดยเฉพาะเมื่อนาคดีสู่ศาล และศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว จนผู้ถูกฟ้องคดีเพิกถอนคำสั่ง ความรู้สึกของผู้ฟ้องคดีย่อมดีขึ้น อารมณ์ความรู้สึกของผู้ฟ้องคดี ในช่วงเวลาดังกล่าวจึงไม่น่าจะถึงกับเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้ฟ้องคดี พิพากษาแก้ คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้ยกคำขอในส่วนของการค่าเสียหาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๘๓/๒๕๕๗)

๑.๓ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร

๑) การควบคุมการก่อสร้างอาคาร

การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ดำเนินการกับเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ก่อสร้างผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือผิดไปจากวิธีการหรือเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาต และได้ใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้ โดยไม่มีใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ ถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ซึ่งถ้าหากเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ใช้อำนาจตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารก็จะไม่สามารถใช้อาคารดังกล่าว และไม่เกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นเหตุให้บุตรของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเสียชีวิต ดังนั้น การละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติของเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงเป็นผลโดยตรงที่ทำให้เกิดการใช้อาคารที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อมีการใช้อาคารที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจนเกิดเพลิงไหม้ขึ้นเป็นเหตุให้บุตรของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเสียชีวิต การกระทำละเมิดของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง

สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้เกิดจากการจุดดอกไม้เพลิงเป็นสาเหตุหลัก ซึ่งเป็นคนละส่วนกับการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และเจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้มีส่วนร่วมในการจุดดอกไม้เพลิง จึงไม่อาจถือว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นร่วมกับเจ้าของอาคารกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง



แต่การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดผลของความเสียหายดังกล่าวด้วย การกำหนดเงินค่าสินไหมทดแทนจึงต้องพิจารณาพฤติการณ์และความร้ายแรงของการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ตามมาตรา ๔๓๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นบิดาและมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายผู้เสียชีวิต จึงมีสิทธิที่จะได้รับค่าปลงศพและค่าขาดไร้อุปการะ ตามมาตรา ๔๔๓ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนค่าเสียหายทางจิตใจนั้น ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายกำหนดให้เรียกร้องได้ ศาลจึงไม่อาจกำหนดค่าเสียหายด้านจิตใจให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นบิดาและมารดาของนาย ก. ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์เพลิงไหม้อาคารซานติกาผับเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๒ โดยมีสาเหตุมาจากการจุดดอกไม้ไฟ แล้วเกิดประกายไฟลุกไหม้ผ้าเพดานเหนือเวทีและลุกลามอย่างรวดเร็ว เกิดควันไฟจำนวนมาก และมีเปลวไฟตกใส่ผู้เข้าใช้บริการ ซึ่งรายงานการตรวจสอบที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ของสมาคมวิศวกรรมสถานและสมาคมสถาปนิกสยามแห่งประเทศไทยพบว่า อาคารพิพาทดังกล่าว มีการตกแต่งเป็นพื้นสามระดับ ตกแต่งหุ้มผนังและเสาด้วยโฟมและไฟเบอร์กลาส ซึ่งเป็นวัสดุติดไฟได้ง่ายและเป็นเชื้อเพลิง พบซากหลอดทองแดงของสายไฟที่ฉนวนหุ้มละลายพาดวางไว้บนโครงผ้าเพดานโดยไม่ติดตั้งอยู่ภายในท่อร้อยสายไฟ ประตุนหน้าต่างเป็นกระจกชนิดธรรมดา และแตกเสียหายเป็นชิ้นส่วนมีคม ชั้นใต้ดินมีทางขึ้นลงด้วยบันไดเพียงทางเดียว และทางสัญจรมีลักษณะเป็นปลายตัน ไม่พบระบบตรวจจับความร้อนและควันไฟ ไม่พบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ไม่พบระบบไฟแสงสว่างฉุกเฉินในพื้นที่ให้บริการ ไม่พบป้ายทางหนีไฟ ไม่พบแผนผังทางหนีไฟ ไม่พบระบบดับเพลิงอัตโนมัติ บริเวณที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากอยู่บนพื้นลดระดับต่ำลงไปจากระดับพื้นทางเข้าประมาณ ๑.๕๐ เมตร เชื่อมด้วยบันไดกว้างประมาณ ๑.๒๐ เมตร ห่างจากประตูทางเข้าใหญ่เพียงประมาณ ๓.๐๐ เมตร สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้อาคารสถานบริการดังกล่าวเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัท ข. จำกัด ที่ดัดแปลงต่อเติมอาคารผิดแบบ ไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยสำหรับประเภทของอาคารพิพาท ตามข้อกำหนดของกฎหมาย เป็นเหตุให้ผู้เข้าใช้บริการสถานบริการพิพาทไม่สามารถหลบหนีออกจากอาคารได้ทันในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า การเกิดเพลิงไหม้อาคารพิพาทเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ในการไม่ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลสภาพโครงสร้าง ระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ

ในการป้องกันและบรรเทาอัคคีภัยของอาคารสถานบริการชานติกำดับให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ทำให้มีผู้เสียชีวิตรวมถึงบุตรของผู้ฟ้องคดีทั้งสองและผู้บาดเจ็บจำนวนมาก ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้มีการพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าขาดไร้อุปการะ ค่าปลงศพ และค่าเสียหายทางจิตใจ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๔๑๓,๔๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อสถานบริการชานติกำดับตั้งอยู่ในเขตพัฒนา ผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มีอำนาจหน้าที่ที่จะทำการตรวจสอบว่ามีการดัดแปลงอาคารหรือมีการใช้อาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ เมื่ออาคารดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างเป็นอาคารตึก (ชั้นลอย) ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อการพาณิชย์-พักอาศัย พื้นที่ ๑,๓๐๗ ตารางเมตร แต่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารได้ดัดแปลงอาคารเพื่อใช้เป็นสถานบริการ ซึ่งจัดเป็นอาคารสาธารณะตามข้อ ๒^{๕๐} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงต้องจัดให้มีการติดตั้งแบบแปลนแผนผังอาคารแต่ละชั้น แสดงตำแหน่งห้องต่าง ๆ ทุกห้อง ตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ ตรังประตูหรือทางหนีไฟติดไว้ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือตามชนิดและขนาดที่กำหนดไว้ท้ายตารางกฎกระทรวง ต้องติดตั้งระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ที่สามารถส่งเสียงหรือสัญญาณให้คนที่อยู่ในอาคารได้ยินหรือทราบโดยทั่วถึง และต้องติดตั้งระบบไฟส่องสว่างสำรองเพื่อให้สามารถมองเห็นช่องทางเดินในขณะเพลิงไหม้ และมีป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟที่ด้านในและด้านนอกของประตูหนีไฟทุกชั้นด้วยตัวอักษรที่สามารถมองเห็นได้โดยชัดเจน ทั้งนี้ ตามข้อ ๕^{๕๑} ของกฎกระทรวง

^{๕๐-๕๑} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“อาคารสาธารณะ” หมายความว่า อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการชุมนุมคนได้โดยทั่วไป เพื่อกิจกรรมทางราชการ การเมือง การศึกษา การศาสนา การสังคม การนันทนาการ หรือการพาณิชย์กรรม เช่น โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม โรงพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด สนามกีฬากลางแจ้ง สถานกีฬาในร่ม ตลาด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถานบริการ ท่าอากาศยาน อุโมงค์ สะพาน อาคารจอดรถ สถานีรถ ท่าจอดเรือ โป๊ะจอดเรือ สุสาน ฌาปนสถาน ศาสนสถาน เป็นต้น

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๕ ในกรณีที่อาคารตามข้อ ๓ หรือข้อ ๔ เป็นอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารขนาดใหญ่ อาคารสาธารณะ อาคารอยู่อาศัยรวม โรงงาน ภัตตาคาร และสำนักงาน มีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย



ฉบับดังกล่าว แต่ข้อเท็จจริงจากผลการตรวจสอบของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ พบว่าภายในของ อาคารพิพาทไม่ได้จัดให้มีป้ายบอกทางออกและทางหนีไฟ ไม่พบแผนผังทางหนีไฟ ไม่พบระบบ

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารดำเนินการแก้ไขให้อาคารดังกล่าว มีระบบความปลอดภัย เกี่ยวกับอัคคีภัยภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขยายระยะเวลาออกไปอีกก็ได้

ในการสั่งการให้แก้ไขอาคารตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ดำเนินการได้ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) อาคารที่มีความสูงตั้งแต่สี่ชั้นขึ้นไปให้ติดตั้งบันไดหนีไฟที่ไม่ใช้บันไดในแนวดิ่งเพิ่มจากบันไดหลัก ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของอาคารแต่ละชั้น เพื่อให้สามารถลำเลียงบุคคลทั้งหมดในอาคารออกนอกอาคารได้ภายในหนึ่งชั่วโมง โดยไม่ถือเป็นการดัดแปลงอาคารแต่ต้องยื่นแบบให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาให้ความเห็นชอบ และบันไดหนีไฟต้องมี ลักษณะ ดังนี้

(ก) บันไดหนีไฟภายในอาคารต้องมีผนังทุกด้านโดยรอบที่ทำด้วยวัสดุที่ไม่ติดไฟ

(ข) ช่องประตูสู่บันไดหนีไฟต้องเป็นบานเปิดทำด้วยวัสดุที่ไม่ติดไฟ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ชนิดที่บังคับให้ บานประตูปิดได้เองเพื่อป้องกันควันและเปลวไฟมิให้เข้าสู่บันไดหนีไฟ และมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร

(๒) จัดให้มีการติดตั้งแบบแปลนแผนผังของอาคารแต่ละชั้นแสดงตำแหน่งห้องต่าง ๆ ทุกห้อง ตำแหน่งที่ติดตั้ง อุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ ประตูหรือทางหนีไฟของชั้นนั้นติดไว้ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนที่บริเวณห้องโถงหรือหน้าลิฟต์ทุกแห่ง ทุกชั้นของอาคาร และที่บริเวณพื้นชั้นล่างของอาคารต้องจัดให้มีแบบแปลนแผนผังของอาคารทุกชั้นเก็บรักษาไว้เพื่อให้สามารถ ตรวจสอบได้โดยสะดวก

(๓) ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือตามชนิดและขนาดที่กำหนดไว้ในตารางท้ายกฎกระทรวงนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง สำหรับดับเพลิงที่เกิดจากประเภทของวัสดุที่มีในแต่ละชั้น โดยให้มี ๑ เครื่องต่อพื้นที่ ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ทุกระยะไม่เกิน ๔๕.๐๐ เมตร แต่ไม่น้อยกว่าชั้นละ ๑ เครื่อง

การติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือนี้ ต้องติดตั้งให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร ในที่มองเห็น สามารถอ่านคำแนะนำการใช้ได้และสามารถเข้าใช้สอยได้สะดวก และต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ตลอดเวลา

(๔) ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทุกชั้น โดยระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้อย่างน้อยต้องประกอบด้วย

(ก) อุปกรณ์ส่งสัญญาณเพื่อให้หนีไฟที่สามารถส่งเสียงหรือสัญญาณให้คนที่อยู่ในอาคารได้ยินหรือทราบ อย่างทั่วถึง

(ข) อุปกรณ์แจ้งเหตุที่มีทั้งระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติ และระบบแจ้งเหตุที่ใช้มือเพื่อให้อุปกรณ์ตาม (ก) ทำงาน

(๕) ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างสำรองเพื่อให้มีแสงสว่างสามารถมองเห็นช่องทางเดินได้ขณะเพลิงไหม้ และมีป้าย บอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟที่ด้านในและด้านนอกของประตูหนีไฟทุกชั้นด้วยตัวอักษรที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดยตัวอักษรต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า ๑๐ เซนติเมตร

(๖) ติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าซึ่งประกอบด้วย เสาล่อฟ้า สายล่อฟ้า สายตัวนำ สายนำลงดิน และหลักสายดินที่เชื่อมโยงกันเป็นระบบ โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยทางไฟฟ้าของกรมพัฒนาและส่งเสริม พลังงาน

ในกรณีที่อาคารตามวรรคหนึ่งมีระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยอยู่แล้วแต่ไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารแก้ไขให้ระบบความปลอดภัยดังกล่าวใช้งานได้ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ในกรณีที่มีเหตุอันควรเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขยายระยะเวลาออกไปได้อีกก็ได้

ดับเพลิงอัตโนมัติหรือสปริงเกอร์ (sprinkler) ไม่พบระบบตรวจจับความร้อนและควันไฟ ไม่พบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ไม่พบระบบไฟฉุกเฉินในพื้นที่บริการ การใช้วัสดุภายในส่วนใหญ่เป็นวัสดุติดไฟได้ง่ายและอาจก่อควันพิษเมื่อติดไฟ มีเส้นทางปลายตันในพื้นที่ใช้งาน มีลูกกรงเหล็กติดอยู่ตามประตูและหน้าต่างโดยทั่วไป ดังนั้น การตัดแปลงอาคารและการใช้อาคารดังกล่าวจึงเป็นไปได้คำนึงถึงความปลอดภัยในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ อาคารพิพาทจึงเป็นอาคารสาธารณะที่ไม่มีมาตรฐานความปลอดภัยขั้นพื้นฐานตามข้อ ๕ ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ โดยปรากฏข้อเท็จจริงว่า เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตวัฒนาได้เข้าไปตรวจสอบสถานที่ดังกล่าวตามนโยบายจัดระเบียบสังคมของรัฐบาลเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๑ และวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑ แต่ผู้อำนวยการเขตฯ หาได้มีการสั่งการให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารพิพาทดำเนินการแก้ไขอาคารดังกล่าวให้มีระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยแต่ประการใดไม่ เมื่ออาคารดังกล่าวได้เปิดเป็นสถานบริการซานติกาผ้าที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก ตั้งอยู่ห่างจากสำนักงานเขตวัฒนาไม่มาก ดังนั้น ผู้อำนวยการเขตฯ ย่อมต้องทราบดีว่าอาคารดังกล่าวได้มีการก่อสร้างอาคารผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือผิดไปจากวิธีการหรือเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาต และได้ใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้ โดยไม่มีใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น การที่ผู้อำนวยการเขตฯ ไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ โดยมีคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ระงับการกระทำดังกล่าว และมีคำสั่งห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคาร หรือบริเวณที่มีการกระทำดังกล่าว และจัดให้มีเครื่องหมายแสดงการห้ามนั้นไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารหรือบริเวณดังกล่าว รวมทั้งหากเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ จะต้องสั่งให้เจ้าของอาคารยื่นคำขออนุญาตหรือดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องต่อไป แต่ถ้าการกระทำดังกล่าวเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ หรือเจ้าของอาคารมิได้ปฏิบัติตามคำสั่ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจที่จะสั่งให้หรือถอนอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๐^{๕๒} มาตรา ๔๑^{๕๓} มาตรา ๔๒^{๕๔} และมาตรา ๔๓^{๕๕} จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่

^{๕๒-๕๕} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๔๐ ในกรณีที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจดำเนินการดังนี้

(๑) มีคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ควบคุมงาน ผู้ดำเนินการ ลูกจ้างหรือบริวารของบุคคลดังกล่าว ระงับการกระทำดังกล่าว



กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ซึ่งถ้าหากผู้อำนวยการเขตฯ ได้ใช้อำนาจออกคำสั่งห้ามใช้อาคาร และดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ตามที่กล่าวมาข้างต้น เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารก็จะไม่สามารถใช้อาคารดังกล่าว และไม่เกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นเหตุให้บุตรของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเสียชีวิตได้ ดังนั้น การละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติของผู้อำนวยการเขตฯ จึงเป็นผลโดยตรงที่ทำให้เกิดการใช้อาคารที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการใช้อาคารที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจนเกิดเพลิงไหม้อันเป็นเหตุให้บุตรของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเสียชีวิต การกระทำของผู้อำนวยการเขตฯ จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะหน่วยงานของรัฐ

(๒) มีคำสั่งห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณที่มีการกระทำความผิด และจัดให้มีเครื่องหมายแสดงการห้ามนั้นไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารหรือบริเวณดังกล่าว และ

(๓) พิจารณามีคำสั่งตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้นำคำสั่งตาม (๑)

มาตรา ๔๑ ถ้าการกระทำตามมาตรา ๔๐ เป็นกรณีที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของอาคารยื่นคำขออนุญาตหรือดำเนินการแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปอีกก็ได้ และให้นำมาตรา ๒๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๔๒ ถ้าการกระทำตามมาตรา ๔๐ เป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ หรือเจ้าของอาคารมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ดำเนินการรื้อถอนอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยให้ดำเนินการรื้อถอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ (๑๑) หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา ๘ หรือมาตรา ๑๐

มาตรา ๔๓ ถ้าไม่มีการรื้อถอนอาคารตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจ ดังต่อไปนี้

(๑) ยื่นคำขอฝ่ายเดียวโดยทำเป็นคำร้องต่อศาล นับแต่ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๔๒ ได้ล่วงพ้นไปขอให้ศาลมีคำสั่งจับกุมและกักขังบุคคลซึ่งมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๒ โดยให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม

(๒) ดำเนินการหรือจัดให้มีการรื้อถอนอาคารดังกล่าวได้เอง โดยจะต้องปิดประกาศกำหนดการรื้อถอนไว้ในบริเวณนั้นแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคาร ผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคำนวณอาคาร ผู้ควบคุมงาน และผู้ดำเนินการจะต้องร่วมกันเสียค่าใช้จ่ายในการนั้น เว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้เป็นผู้กระทำหรือมีส่วนร่วมในการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย

ในการดำเนินการรื้อถอนอาคารตามวรรคหนึ่ง เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ซึ่งดำเนินการแทนเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่พฤติการณ์แล้ว บุคคลตามวรรคหนึ่งจะเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ซึ่งดำเนินการแทนเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ได้

วัสดุก่อสร้างที่ถูกรื้อถอนและสิ่งของที่ขนออกจากอาคารส่วนที่มีการรื้อถอน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยึดและเก็บรักษาไว้หรือขายและถือเงินไว้แทนได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง และถ้าเจ้าของมิได้เรียกเอาทรัพย์สินหรือเงินนั้นคืนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการรื้อถอน ให้ทรัพย์สินหรือเงินนั้นตกเป็นของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นเพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนอาคารตามพระราชบัญญัตินี้

จึงต้องรับผิดชอบผู้ฟ้องคดีทั้งสองในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

สำหรับจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองนั้น เมื่อสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้เชื่อว่า เกิดจากการจุดดอกไม้เพลิงเป็นสาเหตุหลัก ซึ่งเป็นคนละส่วนกับการที่ผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และผู้ถูกฟ้องคดีมิได้มีส่วนร่วมในการเปิดสถานบริการหรือจุดดอกไม้เพลิง จึงไม่อาจถือได้ว่า ผู้อำนวยการเขตฯ ร่วมกับบริษัท ข. จำกัด กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดผลของความเสียหายดังกล่าวด้วย โดยในการกำหนดเงินค่าสินไหมทดแทนต้องพิจารณาพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด ตามมาตรา ๔๓๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงพฤติการณ์ของการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติแล้ว เห็นควรกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองที่เกิดจากการเสียชีวิตของบุตรในอัตราร้อยละสิบห้าของค่าเสียหายทั้งหมด เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นบิดาและมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของนาย ก. ผู้เสียชีวิต จึงมีสิทธิได้รับค่าปลงศพตามมาตรา ๔๔๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยค่าโลงศพ ค่าฉัตรศพ ค่าเคลื่อนย้ายศพไปวัด เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ค่าศาลาไว้ศพและค่าเมรุเป็นเวลาเจ็ดวัน เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ค่าใส่ซองสำหรับพระสวดเพลเป็นเงิน ๘,๔๐๐ บาท และค่าบวชหน้าไฟ พระหนึ่งรูป เณรเก้ารูป เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท นั้น เห็นควรกำหนดให้ตามคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ส่วนค่าดอกไม้ที่ศาลาและเมรุที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีคำขอเป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ค่าอาหารฉันเพล วันละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นเวลาเจ็ดวัน เป็นเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท ค่าใส่ซองพระสวดกลางคืน เป็นเวลาเจ็ดวัน เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท และค่าอาหารแขกกลางคืนวันละ ๖,๐๐๐ บาท เป็นเวลาเจ็ดวัน เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท นั้น เป็นจำนวนที่สูงเกินควร จึงกำหนดให้ค่าดอกไม้ที่ศาลาและเมรุ เป็นเงินจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ค่าอาหารฉันเพลวันละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นเวลาเจ็ดวัน เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท ค่าใส่ซองพระสวดกลางคืนวันละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นเวลาเจ็ดวัน เป็นเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท และค่าอาหารแขกกลางคืนวันละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นเวลาเจ็ดวัน เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท จึงกำหนดค่าปลงศพให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเงินรวม ๑๒๐,๔๐๐ บาท ส่วนค่าขาดไร้อุปการะนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นบิดาและมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายจึงชอบที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนในการที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองต้องขาดไร้อุปการะ ตามมาตรา ๔๔๓ วรรคสาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่ว่าในขณะที่เกิดเหตุ นาย ก. จะได้อุปการะเลี้ยงดูผู้ฟ้องคดีทั้งสองหรือไม่ และในอนาคตจะอุปการะกันหรือไม่ก็ตาม เมื่อนาย ก. เสียชีวิตในขณะที่มีอายุ ๓๖ ปี ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีอายุ ๖๒ ปี และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ มีอายุ ๖๓ ปี โดยอายุขัยเฉลี่ยของประชากรไทยมีอายุเท่ากับ ๗๒ ปี นาย ก.



จึงยังสามารถประกอบภาระงานและอุปการะผู้ฟ้องคดีทั้งสองต่อไปได้อีกสิบปี อย่างไรก็ตาม ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเพียงแต่ชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานให้ศาลเห็นถึงธุรกรรมทางการเงินของนาย ก. ที่ได้รับการอนุมัติจากสถาบันการเงินเท่านั้น แต่ไม่ได้แสดงพยานหลักฐานว่า นาย ก. ได้จ่ายค่าอุปการะให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเงินเดือนละเท่าใด อีกทั้ง ค่าขาดไร้อุปการะเป็นค่าเสียหายในอนาคตที่ไม่แน่นอน เมื่อพิจารณาถึงอายุของนาย ก. อายุของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง และพฤติการณ์แห่งกรณีแล้วเห็นว่า ควรกำหนดเงินค่าขาดไร้อุปการะให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง คิดเป็นค่าครองชีพในแต่ละวันวันละ ๒๐๐ บาท คิดเป็นเงินเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท รวมสองคน เดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงินปีละ ๑๔๔,๐๐๐ บาท เป็นเวลาสิบปี รวมเป็นเงิน ๑,๔๔๐,๐๐๐ บาท ส่วนค่าเสียหายทางด้านจิตใจที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีคำขอมาด้วยนั้น ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้เรียกร้องได้ จึงไม่กำหนดค่าเสียหายด้านจิตใจให้ เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับเป็นผลโดยตรงจากหลายเหตุด้วยกัน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงควรรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติของผู้อำนวยการเขตฯ เป็นจำนวนร้อยละยี่สิบห้าของความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับทั้งหมด เมื่อศาลได้วินิจฉัยกำหนดความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๖๐,๔๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเงิน ๓๙๐,๑๐๐ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเงิน ๓๙๐,๑๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ให้ชำระให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลแต่บางส่วนตามส่วนของการชนะคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๑๐๕/๒๕๕๘ ที่ อ.๑๓๗/๒๕๕๘ ที่ อ.๑๓๘/๒๕๕๘ และที่ อ.๑๓๙/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๒) การคืนของกลาง

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการขอคืนของกลางระหว่างคดีเป็นบทบัญญัติที่กำหนดตัวบุคคลผู้มีอำนาจออกคำสั่งเกี่ยวกับการขอคืนของกลางเท่านั้น แต่การพิจารณาว่าต้องคืนของกลางหรือไม่ต้องผูกพันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังนั้น เมื่อรถไถนาเดินตามของผู้ฟ้องคดีเข้าข่ายยกเว้นตามมาตรา ๖๔ ตรี แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ที่กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่โดยอนุมัติรัฐมนตรีคืนทรัพย์สินแก่เจ้าของก่อนกำหนดระยะเวลาได้ และผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้อง

ขอคืนแล้ว การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่คืนรถไถนาเดินตามให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงเป็น การละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และเมื่อการละเลยต่อหน้าที่ ดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๐ เจ้าหน้าที่ของสำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ศรีสะเกษ) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้จับกุมบุคคลกลุ่มหนึ่งร่วมกันใช้ เครื่องพ่นยาปราบศัตรูพืชในสวนยางพารา ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าสนละเออะ) อันเป็นความผิดฐานร่วมกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ โดยไม่ได้รับอนุญาต เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ยึดอุปกรณ์ในการกระทำความผิดไว้ ๑๓ รายการซึ่งมีรถไถนาเดินตามของผู้ฟ้องคดีรวมอยู่ด้วย ต่อมา พนักงานอัยการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ยื่นฟ้องผู้กระทำความผิดต่อศาลจังหวัดศรีสะเกษ โดยในคำฟ้องระบุว่า “ของกลางเจ้าพนักงาน เก็บรักษาไว้ ยกเว้นรายการที่ ๑ และรายการที่ ๒ คืนแก่เจ้าของแล้ว” ซึ่งของกลางรายการที่ ๒ ตามที่ระบุในคำฟ้องฉบับดังกล่าวหมายถึงรถไถนาเดินตามของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึง มอบอำนาจให้ทนายความมีหนังสือขอคืนรถไถนาเดินตามของกลางจากผู้อำนวยการสำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ศรีสะเกษ) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีหนังสือชี้แจงให้ผู้ฟ้องคดี ทราบว่า ของกลางดังกล่าวเป็นยานพาหนะที่ใช้ในการกระทำความผิดตามมาตรา ๕๔ แห่ง พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เจ้าหน้าที่จึงมีอำนาจยึดไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด ตามมาตรา ๖๔ ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อของกลางดังกล่าวไม่ใช่เป็นของ ผู้กระทำความผิดและเจ้าของมาขอคืนก่อนถึงกำหนดตามมาตรา ๖๔ ทวิ ดังกล่าว การคืน จึงต้องขออนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๕) ตามมาตรา ๖๔ ตรี แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ดังกล่าวไม่มีเหตุผล และการที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ไม่คืนรถไถนาเดินตามคันดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้า เกินสมควร และเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย เนื่องจากต้องขาดรายได้จากการรับจ้างไถนาและสูบน้ำเข้านา เป็นเงินจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ทำให้รถไถนาเดินตามของผู้ฟ้องคดีเสื่อมราคา เป็นเงินจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท และทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อขอรับรถไถนาเดินตาม คันดังกล่าวคืน เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินค่าเสียหายทั้งสิ้น ๑๘๐,๐๐๐ บาท จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าชดเชยค่าสินไหมทดแทน แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ ๒๐



ธันวาคม ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นวันที่มีการฟ้องคดีอาญา จนถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวันฟ้องคดีนี้เป็นเงิน ๕,๔๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๕,๔๐๐ บาท และให้จ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันฟ้องคดีจนกว่าชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าส่งมอบรถไถนาเดินตามคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี หากไม่ดำเนินการให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ ๑,๐๐๐ บาท นับตั้งแต่วันฟ้องจนกว่าจะส่งมอบรถไถนาเดินตามคืนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อคำฟ้องของพนักงานอัยการจังหวัดศรีสะเกษระบุให้เจ้าพนักงานเก็บรักษาของกลางที่ใช้ในการกระทำความผิดและมีการยึดไว้ ๑๑ รายการ และให้คืนของกลาง ๒ รายการ โดยในส่วนรถไถนาเดินตามของผู้ฟ้องคดีเป็น ๑ ใน ๒ รายการที่พนักงานอัยการจังหวัดศรีสะเกษระบุให้คืนแก่เจ้าของ โดยพนักงานอัยการจังหวัดศรีสะเกษได้มีหนังสือแจ้งให้พนักงานสอบสวนจัดการของกลางตามมาตรา ๘๕^{๕๖} แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงเป็นกรณีที่พนักงานอัยการพิจารณาแล้วเห็นว่า รถไถนาเดินตามของผู้ฟ้องคดีมิได้ใช้ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้ในการกระทำความผิด หรือเป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระทำความผิดตามฐานความผิดที่จำเลยถูกกล่าวหาที่จะยึดไว้ได้ตามมาตรา ๖๔ ทวิ^{๕๗} แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ จึงมิได้มีคำขอให้ศาลริบรถไถนาเดินตามของผู้ฟ้องคดีไว้ และสั่งให้พนักงานสอบสวนจัดการกับรถไถนาเดินตามของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๘๕ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รถไถนาเดินตามของผู้ฟ้องคดีจึงเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา ๖๔ ตริ^{๕๘} แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ

๕๖ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา ๘๕ เจ้าพนักงานผู้จับหรือรับตัวผู้ถูกจับไว้ มีอำนาจค้นตัวผู้ต้องหา และยึดสิ่งของต่าง ๆ ที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้

การค้นนั้นจักต้องทำโดยสุภาพ ถ้าค้นผู้ต้องหาต้องให้หญิงอื่นเป็นผู้ค้น

สิ่งของใดที่ยึดไว้เจ้าพนักงานมีอำนาจยึดไว้จนกว่าคดีถึงที่สุด เมื่อเสร็จคดีแล้วก็ให้คืนแก่ผู้ต้องหาหรือแก่ผู้อื่นซึ่งมีสิทธิเรียกร้องขอคืนสิ่งของนั้น เว้นแต่ศาลจะสั่งเป็นอย่างอื่น

๕๗-๕๘ พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

มาตรา ๖๔ ทวิ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจยึดบรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ที่บุคคลได้ใช้ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้ในการกระทำความผิด หรือเป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระทำความผิดตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๖๔ ไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ จนกว่าพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือจนกว่าคดีจะถึงที่สุด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นของผู้กระทำความผิดหรือของผู้มีเหตุอันสมควรสงสัยว่าเป็นผู้กระทำความผิดหรือไม่

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๖๔ ตริ ในกรณีทรัพย์สินที่ยึดไว้ตามมาตรา ๖๔ ทวิ มิใช่เป็นของผู้กระทำความผิด หรือของผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้กระทำความผิด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่โดยอนุเมตติรัฐมนตรีคืนทรัพย์สินหรือเงิน แล้วแต่กรณี ให้แก่เจ้าของก่อนถึงกำหนดตามมาตรา ๖๔ ทวิ ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

ที่กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่โดยอนุมัติรัฐมนตรีคืนทรัพย์สินแก่เจ้าของก่อนกำหนดระยะเวลาได้ เมื่อปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องขอคืนรถไถนาเดินตามของกลางดังกล่าวในระหว่างการพิจารณา คดีอาญาต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเป็นผู้เก็บรักษารถไถนาเดินตามตามที่พิพาทไว้ แม้จะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการขอคืนของกลางระหว่างคดี ว่าให้เป็นอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เป็นผู้พิจารณาคืนของกลางตามมาตรา ๖๔ ตรี แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ แต่บทบัญญัติดังกล่าว เป็นบทบัญญัติที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับบทบัญญัติว่าด้วยการริบทรัพย์สินตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา โดยเป็นบทบัญญัติที่กำหนดตัวบุคคลผู้มีอำนาจออกคำสั่งเกี่ยวกับการ ขอคืนของกลางเท่านั้น ส่วนในการพิจารณาว่าต้องคืนของกลางหรือไม่ยังคงต้องผูกพันตาม บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า รถไถนา เดินตามของผู้ฟ้องคดีเป็นทรัพย์สินที่ไม่อาจถูกริบได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่แท้จริง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จึงมีหน้าที่ที่จะต้อง ดำเนินการสั่งการให้ส่งคืนรถไถนาเดินตามตามที่พิพาทให้ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๖๔ ตรี แห่ง พระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าไม่คืนรถไถนาเดินตามซึ่งเป็นของกลาง ในคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และเมื่อ การละเลยต่อหน้าที่ดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย เนื่องจากต้องขาดรายได้จาก การรับจ้างไถนาและสูบน้ำเข้านา ทำให้รถไถนาเดินตามของผู้ฟ้องคดีเสื่อมราคา และทำให้ ผู้ฟ้องคดีเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อขอรับรถไถนาเดินตามคันดังกล่าวคืน กรณีจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี กรมป่าไม้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงต้องรับผิดชอบ ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับ มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

สำหรับค่าเสียหายนั้น เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมิได้เสนอพยานหลักฐานต่อศาล เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับค่าเสียหายที่กล่าวอ้าง จึงกำหนดค่าเสียหายให้ตามควรแก่พฤติการณ์ และความร้ายแรงแห่งละเมิด ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๓๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ขอรับของกลางคืนตามหนังสือ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้รับในวันเดียวกัน ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าจึงมีหน้าที่ ต้องพิจารณาเรื่องของผู้ฟ้องคดีภายในระยะเวลาอันสมควร กล่าวคือ ภายในเก้าสิบวันนับแต่ วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้รับคำขอคืนรถไถนาเดินตามของกลางจากผู้ฟ้องคดี ซึ่งจะครบกำหนด

(๑) เมื่อทรัพย์สินนั้นไม่จำเป็นต้องใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีที่เป็นเหตุให้ทรัพย์สินนั้นถูกยึด และ

(๒) เมื่อผู้กระทำความผิดหรือผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้กระทำความผิดได้ทรัพย์สินนั้นมาจากผู้เป็นเจ้าของ โดยการกระทำความผิดทางอาญา



ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑ ดังนั้น วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ จึงเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้า กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการกระทำละเมิดจนถึง วันฟ้องคดีนี้ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑ จึงมีระยะเวลาเพียง ๑๔ วัน มิใช่ ๑๕๐ วัน นับแต่ วันที่มีการฟ้องคดีอาญาตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างแต่อย่างใด จึงเห็นควรกำหนดค่าเสียหาย ในกรณีค่าขาดรายได้จากการรับจ้างไถนาและสูบน้ำเข้านาเป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท และเมื่อรถไถนา เดินตามของผู้ฟ้องคดีมีกระเบป่วงซึ่งประกอบด้วยวัสดุที่ทำจากไม้ โดยสภาพแล้วหากไม่ได้รับการดูแลด้วยการเก็บรักษาไว้ในสถานที่เพื่อให้พ้นจากแสงแดดและฝนแล้ว ย่อมจะก่อให้เกิด ความเสียหายแก่รถไถนาเดินตามและกระเบป่วงดังกล่าวได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๓ ปลอ่ยทิ้งรถไถนาเดินตามที่พิพาทไว้กลางแจ้ง จึงเป็นเหตุให้รถไถนาเดินตามที่พิพาทเสื่อมสภาพ และกระเบป่วงพังได้ แต่ก็มีได้ทำให้เสื่อมสภาพใช้การไม่ได้ทั้งหมด แต่อาจจะเกิดความเสียหาย เพียงบางส่วนซึ่งสามารถซ่อมแซมได้ จึงกำหนดค่าเสียหายในส่วนนี้ เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท สำหรับความเสียหายที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อขอรับรถไถนา เดินตามคันดังกล่าวคืน โดยผู้ฟ้องคดีอ้างว่าต้องจ้างเหมากรรับจ้างเที่ยวละ ๕๐๐ บาท ประมาณ ๒๐ ครั้ง เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มาติดตามเรื่อง โดยยื่นหนังสือต่อเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าด้วยตนเองสามครั้ง จึงเห็นควรกำหนด ค่าเสียหายส่วนนี้ให้ ๑,๕๐๐ บาท รวมค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๑๐,๕๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ จนถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวันฟ้องคดีนี้เป็นเงิน ๓๐.๒๑ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๕๓๐.๒๑ บาท พิจารณาให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๑๐,๕๓๐.๒๑ บาท พร้อมดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี กับให้ผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งห้าส่งมอบรถไถนาเดินตามพิพาทคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ภายในหกสิบวันนับแต่ วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๘/๒๕๕๘)

๓) การดูแลทางหลวง

กรมทางหลวงชนบทมีหน้าที่ตรวจตราควบคุมทางหลวง และงานทาง ที่เกี่ยวกับทางหลวงชนบทตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ หน้าที่ดังกล่าวย่อมรวมถึงการตัด โค่น ต้นไม้ที่ไม่แข็งแรงและอาจล้มลงเป็นอันตราย ต่อผู้ใช้ทางด้วย หากละเลยไม่ดำเนินการดังกล่าวจนเป็นเหตุให้ประชาชนผู้ใช้ทางหลวง ประสบอุบัติเหตุจากการที่ต้นไม้ในเขตทางล้มลงโดยมิใช่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ผิดปกติ

และเหนือความคาดหมาย กรมทางหลวงชนบทต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากความเสียหายอันเกิดแก่ประชาชนผู้ใช้ทางหลวงดังกล่าว

บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันในขณะที่บุตรถึงแก่ความตาย ผู้ตายจึงไม่ใช่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา บิดาไม่มีสิทธิได้รับค่าปลงศพ และค่าขาดไร้อุปการะ ตามมาตรา ๔๔๓ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ถึงแม้หลังเกิดเหตุละเมิด บิดาและมารดาจะจดทะเบียนสมรสกัน และในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๕๕๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งบัญญัติให้การเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา ๑๕๔๗ มีผลนับแต่วันที่เด็กเกิด แต่บทบัญญัติดังกล่าวก็มีข้อยกเว้นว่า จะอ้างเป็นเหตุเสื่อมสิทธิของบุคคลภายนอกผู้ทำการโดยสุจริตในระหว่างเวลาตั้งแต่เด็กเกิดจนถึงเวลาที่บิดามารดาได้สมรสกันมิได้ สถานะการเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็กดังกล่าวจึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิที่จะเรียกให้ผู้ทำละเมิดซึ่งเป็นบุคคลภายนอก มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดแก่บิดาแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๖ ขณะเกิดเหตุคดีนี้ นางสาว อ. บุตรของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กับผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และเด็กหญิง ก. บุตรของผู้ฟ้องคดีที่ ๓ กับผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ได้นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ โดยมีนาย ส. เป็นผู้ขับขี่ไปตามทางหลวงชนบทหมายเลข นศ ๓๐๕๐ เมื่อมาถึงกิโลเมตรที่ ๐ + ๗๐๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ต้นทองหลางซึ่งอยู่ในเขตทางหลวงได้โค่นล้มลงมาทับรถจักรยานยนต์ที่บุตรทั้งสองของผู้ฟ้องคดีทั้งสองนั่งซ้อนท้ายมาจนได้รับบาดเจ็บและถึงแก่ความตาย ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่ากรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดี) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับ ตรวจสอบ และควบคุมทางหลวงและงานทางที่เกี่ยวกับทางหลวงชนบทสายดังกล่าวละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ โดยไม่ได้ตรวจดู ตัดแต่ง หรือโค่นต้นทองหลางในเขตทางหลวงซึ่งมีลักษณะผูกขวาง จนเป็นเหตุให้ต้นทองหลางโค่นล้มทับบุตรทั้งสองของผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับบาดเจ็บและถึงแก่ความตาย ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กับผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ กับผู้ฟ้องคดีที่ ๔ เป็นเงินค่าขาดไร้อุปการะและค่าปลงศพรายละ ๖๐๐,๐๐๐ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

อธิบดีของผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ตรวจตราควบคุมทางหลวงและงานทางที่เกี่ยวกับทางหลวงชนบทตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ หน้าที่ดังกล่าว



ย่อมหมายความว่ารวมถึงการดูแลต้นไม้ ซึ่งอยู่ในคำนิยามของคำว่า พืช พันธุ์ไม้ อันถือเป็นทางหลวงตามคำนิยามในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วย เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่บำรุงรักษา ตัด แต่ง คำจุนต้นไม้ที่อยู่ในเขตทางให้อยู่ในสภาพแข็งแรง ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ทาง หน้าที่ดังกล่าวย่อมรวมถึงการตัด โคน ต้นไม้ที่ไม่แข็งแรงและอาจล้มลงเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ทางด้วย ดังนั้น โดยหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว การที่ต้นไม้ที่อยู่ในเขตทางล้มลงจนเป็นอันตรายแก่ผู้ใช้ทาง หากมิใช่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ผิดปกติและเหนือความคาดหมายแล้ว ก็ต้องถือว่าเหตุดังกล่าวอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสิ้น โดยเฉพาะเหตุในคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า การที่ต้นทองหลางล้มดังกล่าวมิได้เกิดจากภัยธรรมชาติแต่อย่างใด ซึ่งเมื่อพิจารณาจากภาพถ่ายที่คู่กรณีส่งต่อศาลแล้ว เห็นได้อย่างชัดเจนว่าต้นทองหลางมีสภาพผุกลวงบริเวณโคนต้น ไม่ได้มีเนื้อไม้เป็นสีเดียวกันตลอด ซึ่งการที่ต้นไม้ขนาดใหญ่มีลำต้นที่ผุกลวงดังที่ปรากฏตามภาพถ่ายดังกล่าว ย่อมต้องใช้เวลาอันนานพอสมควร หากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีหมั่นตรวจตราใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่และวิสัยและพฤติการณ์แล้ว ย่อมจะต้องพบความผิดปกติของต้นทองหลางดังกล่าว การที่ต้นทองหลางล้มลงบนทางและทำให้นางสาว อ. และเด็กหญิง ก. ถึงแก่ความตาย จึงไม่ใช่เหตุที่ไม่อาจป้องกันได้ อันเป็นเหตุสุดวิสัยตามมาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กรณีเป็นความประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ละเลยต่อหน้าที่ไม่ออกตรวจตราดูแลต้นไม้และโคนล้มต้นไม้ออกเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้ทาง ซึ่งเป็นการกระทำโดยผิดกฎหมาย ทำให้ผู้ตายได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิต อันเป็นการละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิด จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นบิดามารดาของผู้ตายตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นบิดาและมารดาของนางสาว อ. ผู้ตายและเป็นผู้มีสิทธิได้รับมรดก ตามมาตรา ๑๖๒๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ย่อมมีหน้าที่ในการจัดการทำศพตามมาตรา ๑๖๔๙ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว โดยมีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนซึ่งรวมถึงค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอื่นๆ และผู้ตายย่อมมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นบิดามารดาตามมาตรา ๑๕๖๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีสิทธิได้รับค่าขาดไร้อุปการะตามมาตรา ๔๔๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงกำหนดค่าขาดไร้อุปการะให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท และค่าปลงศพ ๖๐,๐๐๐ บาท สำหรับผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเป็นบิดาและมารดาของเด็กหญิง ก. ผู้ตาย ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันขณะที่ผู้ตายถึงแก่ความตาย จึงเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเป็นมารดา

เท่านั้นตามมาตรา ๑๕๔๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ไม่ถือว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นบิดา ผู้ตายจึงไม่มีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ตามมาตรา ๑๕๖๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คงมีเพียงหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเป็นมารดาเท่านั้น และเมื่อผู้ตายถึงแก่ความตาย ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ จึงไม่มีสิทธิได้รับมรดกของผู้ตายและไม่มีหน้าที่ในการจัดการทำศพตามมาตรา ๑๖๒๙ วรรคหนึ่ง (๒) และมาตรา ๑๖๔๙ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้กระทำละเมิดจึงไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นค่าปลงศพและค่าขาดไร้อุปการะให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และถึงแม้หลังเกิดเหตุคดีนี้แล้ว ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ จะได้จดทะเบียนสมรสกันเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๖ ซึ่งมีผลทำให้เด็กหญิง ก. เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ตามมาตรา ๑๕๔๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่การเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวย่อมมีผลตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๖ อันเป็นวันสมรสตามมาตรา ๑๕๕๗ (๑) แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าวที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น และถึงแม้ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๕๕๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งบัญญัติให้การเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๑๕๔๗ มีผลนับแต่วันที่เด็กเกิด แต่บทบัญญัติดังกล่าวก็มีข้อยกเว้นว่า จะอ้างเป็นเหตุเสื่อมสิทธิของบุคคลภายนอกผู้ทำการโดยสุจริตในระหว่างเวลาตั้งแต่เด็กเกิดจนถึงเวลาที่บิดามารดาได้สมรสกันมิได้ สถานะการเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็กดังกล่าว จึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิที่จะเรียกให้ผู้ทำละเมิดซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดแก่บิดาแต่อย่างใด ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบชำระค่าสินไหมทดแทนเป็นค่าปลงศพให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท และค่าขาดไร้อุปการะเป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ รวมเป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท และชำระค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ รวมเป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท ยกฟ้องของผู้ฟ้องคดีที่ ๓ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๘๔/๒๕๕๗)

กรณีที่กิ่งไม้ในเขตทางหักโค่นเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับอันตรายแก่กาย ต้องป่วยเป็นอัมพาตครึ่งล่าง ขาทั้งสองข้างอ่อนแรง ไม่สามารถเดินหรือช่วยเหลือตนเองได้ ต้องนั่งรถเข็น ระบบประสาทไม่สามารถควบคุมระบบขับถ่ายได้ เสียสมรรถภาพทางเพศอย่างสิ้นเชิง ต้องมีผู้ดูแลช่วยเหลือตลอดเวลา และต้องรับการรักษาฟื้นฟูบำบัดอย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถใช้ชีวิตได้เช่นคนปกติตามเดิม แพทย์ลงความเห็นว่าคุณฟ้องคดีเป็นผู้พิการประเภท ๓ ระดับ ๔ กรณีดังกล่าวเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความทรมานทุกข์ทรมานทางจิตใจ ต้องทนทุกข์ทรมานกลายเป็นคนพิการไปตลอดชีวิต ซึ่งเป็นผลโดยตรง



จากการกระทำละเมิดของกรมทางหลวง ผู้ฟ้องคดีจึงสามารถเรียกร้องเอาความเสียหายอันมิใช่ตัวเงินจากกรมทางหลวงได้ ตามมาตรา ๔๔๖ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๑ ขณะเกิดเหตุคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีได้ขับรถยนต์กระบะโดยใช้ถนนทางหลวงหมายเลข ๑๑๘ สายปง-น้ำปุก เมื่อมาถึงบ้านนาอ้อมบริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๑๔ ถึงกิโลเมตรที่ ๑๕ เวลาประมาณ ๒๐.๓๐ นาฬิกา ได้มีกิ่งไม้ขนาดใหญ่ของต้นเปื้อยที่ปลูกอยู่ข้างทางหลวงดังกล่าว หักโค่นลงมาทับรถยนต์กระบะของผู้ฟ้องคดี ตั้งแต่บริเวณกระจกด้านหน้าไปจนถึงประตูด้านหลังรถ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับอันตรายต่อร่างกายและรถยนต์เสียหาย ภายหลังผู้ฟ้องคดีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล แพทย์มีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีจัดเป็นผู้พิการประเภท ๓ ระดับ ๔ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๔,๑๔๙,๖๒๘ บาท ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๗๒๔,๖๗๑ บาท ผู้ฟ้องคดีมิได้อุทธรณ์ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์ว่าไม่ได้กระทำละเมิดและโต้แย้งการกำหนดค่าเสียหายอันมิใช่ตัวเงินจำนวน ๕๖๒,๐๐๐ บาท ที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ต้นเปื้อยที่หักโค่นทับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่มีความสูง ๑๖.๕๐ เมตร ขึ้นอยู่ในเขตทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๑๘ สายปง-น้ำปุก อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงพะเยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งในบริเวณดังกล่าวมีเพียงต้นเปื้อยขึ้นอยู่เพียงต้นเดียว เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องตรวจสอบบำรุงรักษาทางหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตรวจสอบบำรุงรักษาทางหลวงตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้ ย่อมมองเห็นสภาพต้นเปื้อยที่แห้งตายส่วนปลายในช่วงที่ต้นไม้ดังกล่าวมีการผลัดใบได้อย่างชัดเจน ประกอบกับในเดือนกันยายนขณะเกิดเหตุเป็นช่วงฤดูฝน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องเอาใจใส่ดูแลทางหลวงเป็นพิเศษเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้ หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการตามหน้าที่ ย่อมเห็นต้นเปื้อยซึ่งเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตทางดังกล่าว และโดยภาระหน้าที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ย่อมตระหนักได้ว่าขนาดของต้นเปื้อย ซึ่งมีความสูงถึง ๑๖.๕๐ เมตร หากมีการหักโค่นลงมา ย่อมก่อให้เกิดอันตรายและความเสียหายแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางหลวงได้ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องมีการตัดแต่งกิ่งไม้ที่แห้งตายผุร่อน หรือแม้หากไม่มีกิ่งไม้แห้ง ก็ต้องตัดแต่งบ้นทอนกิ่งของต้นเปื้อยซึ่งเป็น

ต้นไม้ขนาดใหญ่ เพื่อป้องกันการหักโค่นของกิ่งไม้หรือต้นไม้ดังกล่าว อันจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ทางหลวงได้ ประกอบกับในวันเกิดเหตุ ไม่พบบันทึกรายงานประจำวันของสถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยาที่แจ้งเตือนเกี่ยวกับการมีพายุรุนแรงแต่อย่างใด อีกทั้ง ไม่ปรากฏว่าในขณะเกิดเหตุดังกล่าว มีกิ่งไม้ใหญ่บริเวณที่เกิดเหตุ หรือบริเวณใกล้เคียงกันหักโค่น และไม่ปรากฏว่ามีบ้านเรือนบริเวณดังกล่าวได้รับความเสียหายจากกรณีมีฝนตกและมีลมพัดดังกล่าว กรณีจึงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการที่มีฝนตกในวันดังกล่าวเป็นสภาพดินฟ้าอากาศตามปกติในช่วงฤดูกาล การหักของกิ่งต้นไม้ย่อมมิใช่เกิดจากเหตุสุดวิสัยตามมาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อพิจารณาขนาดของกิ่งไม้แห่งที่หักโค่นมีความยาว ๗.๒๐ เมตร และเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ซึ่งเป็นกิ่งไม้ที่มีขนาดใหญ่ หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจสอบทางหลวงตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้ ย่อมมองเห็นกิ่งไม้แห่งดังกล่าวอย่างชัดเจน ต้องตัดกิ่งไม้ดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ตัดแต่งต้นไม้ที่ขึ้นอยู่บริเวณทางหลวง จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และถือว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำโดยประมาทเลินเล่อ เมื่อก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ สำหรับค่าเสียหายอันมิใช่ตัวเงินนั้น คือความเสียหายอันไม่อาจคำนวณเป็นเงินได้ และความเสียหายนั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระทำละเมิดต่อร่างกาย อนามัยหรือเสรีภาพ แล้วก่อให้เกิดความเสียหายที่มิใช่ตัวเงินขึ้น เช่น ความเจ็บปวดทุกข์ทรมานระหว่างการรักษา หรือต้องทุพพลภาพพิการ ซึ่งผู้ถูกกระทำละเมิดเรียกให้ผู้กระทำละเมิดชดเชยค่าสินไหมทดแทนได้ ตามมาตรา ๔๔๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับอันตรายแก่กาย ต้องป่วยเป็นอัมพาตครึ่งล่าง ขาทั้งสองข้างอ่อนแรง ไม่สามารถเดินหรือช่วยเหลือตนเองได้ ต้องนั่งรถเข็น ระบบประสาทไม่สามารถควบคุมระบบขับถ่ายได้ เสียสมรรถภาพทางเพศอย่างสิ้นเชิง ต้องมีผู้ดูแลช่วยเหลือตลอดเวลา และต้องรับการรักษาฟื้นฟูบำบัดอย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถใช้ชีวิตได้เช่นคนปกติตามเดิม แพทย์ได้ลงความเห็นว่าคุณฟ้องคดีเป็นผู้พิการประเภท ๓ ระดับ ๔ กรณีดังกล่าวเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความทุกข์ทรมานทางจิตใจ ต้องทนทุกข์ทรมานกลายเป็นคนพิการไปตลอดชีวิต ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการกระทำละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ฟ้องคดีสามารถเรียกร้องเอาความเสียหายอันมิใช่ตัวเงินจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ ตามมาตรา ๔๔๖ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อได้พิจารณาถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งการกระทำละเมิดประกอบกับผลกระทบที่ผู้ฟ้องคดีได้รับ รวมถึงภาระค่าใช้จ่ายที่อาจได้รับสำหรับการดูแลรักษาอาการป่วย และค่าจ้างดูแลผู้ฟ้องคดีประกอบกันแล้ว จำนวนเงินค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีควรได้รับในกรณีนี้



ควรเป็นจำนวนที่เพียงพอแก่การเยียวยาความเสียหายทางจิตใจที่ผู้ฟ้องคดีได้รับ และเป็นการชดเชยผลกระทบทางการเงินที่ผู้ฟ้องคดีได้รับอันเนื่องมาจากความเจ็บป่วยในจำนวนที่เพียงพอสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพอย่างเหมาะสมตามฐานานุรูปของผู้ฟ้องคดี ซึ่งศาลมีอำนาจวินิจฉัยให้ได้ตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งการกระทำละเมิด ตามมาตรา ๔๓๘วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดค่าเสียหายส่วนนี้เป็นเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท นั้น เห็นว่าเหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว และเมื่อภริยาของผู้ฟ้องคดีต้องมาดูแลผู้ฟ้องคดีเนื่องจากการประสบอุบัติเหตุ เมื่อภริยามีรายได้ประมาณวันละ ๕๐๐ บาท และผู้ฟ้องคดีเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น ๑๒๔ วัน ซึ่งช่วงดังกล่าว หากภริยาผู้ฟ้องคดีไม่ดูแลช่วยเหลือ ผู้ฟ้องคดีก็ย่อมต้องเสียค่าจ้างและมีค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคคลอื่นมาดูแลผู้ฟ้องคดี การที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดค่าสินไหมทดแทนในการที่ผู้ฟ้องคดีต้องมีผู้ดูแลเท่ากับรายได้จากการขายของที่ภริยาผู้ฟ้องคดีเสียไป เป็นเงินจำนวน ๖๒,๐๐๐ บาท นั้น เหมาะสมแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งการกระทำละเมิดแล้ว พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๗๒๔,๖๗๑ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗/๒๕๕๘)

กรณีที่เชื่อได้ว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วออกมาจากระบบไฟฟ้าส่องสว่างของกรมทางหลวง เป็นเหตุให้เกิดไฟรั่วช็อตผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จนหมดสติและจมน้ำที่ท่วมขังในบริเวณดังกล่าวถึงแก่ความตาย เหตุที่เกิดไฟรั่วดังกล่าวย่อมเกิดจากการที่กรมทางหลวงไม่ดำเนินการตรวจสอบระบบการติดตั้งสายไฟฟ้าให้ได้มาตรฐานตามข้อกำหนด รวมถึงตรวจสอบอุปกรณ์และระบบตัดไฟฟ้าอัตโนมัติให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงเป็นผลโดยตรงจากการละเลยต่อหน้าที่ของกรมทางหลวง อันเป็นความประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวง และเป็นการกระทำละเมิด

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ เวลาประมาณ ๑.๓๐ น. นาย ส. บุตรของผู้ฟ้องคดี ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไปตามถนนมาถึงสามแยกไทรงาม-บ้านม่วง ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา บริเวณที่เกิดเหตุมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ ๓๐ เซนติเมตร และบริเวณดังกล่าว กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีการจัดทำเสาไฟฟ้าติดตั้งไฟส่องสว่าง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ตรวจสอบถึงความชำรุดของท่อสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่นำมาติดตั้งให้แสงสว่างบริเวณที่เกิดเหตุ ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วในขณะที่นาย ส. ขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านบริเวณที่เกิดเหตุ และถูกกระแสไฟฟ้าช็อตหมดสติและจมน้ำเสียชีวิตในบริเวณดังกล่าว

ภายหลังเกิดเหตุ ผู้ฟ้องคดีได้เสียค่าใช้จ่ายให้โรงพยาบาลพินายเป็นเงินจำนวน ๒,๑๖๐ บาท ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีปลงศพประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท และค่าขาดรายได้การเลี้ยงดูเป็นเงิน ๖๘๙,๘๔๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าในบริเวณที่เกิดเหตุ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างที่เสาไฟฟ้า ๒ ต้น ห่างกันประมาณ ๔๐ เมตร โดยใช้สายไฟฟ้าชนิด Nyy ซึ่งมีคุณสมบัติป้องกันการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี มีความทนทานและป้องกันน้ำได้ ร้อยลงในท่อเหล็ก แล้วกลบหรือฝังใต้ดิน โดยไม่มีการโยงสายไฟฟ้าพาดระหว่างเสา และติดตั้งสะพานไฟ (เบรกเกอร์) ซึ่งเป็นระบบตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟฟ้ารั่ว แต่ในขณะเกิดเหตุ สภาพของท่อเหล็กที่ร้อยสายไฟดังกล่าวไว้ได้หลุดออกจากกัน ประกอบกับนาย ณ. อาสาสมัครของมูลนิธิให้ถ้อยคำไว้ว่า ขณะเกิดเหตุยังมีกระแสไฟฟ้าส่องสว่างของทางหลวงอยู่ จึงมีความเป็นไปได้ที่กระแสไฟฟ้าอาจรั่วออกมาได้ เนื่องจากระบบตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติไม่ทำงาน อีกทั้ง ตามรายงานการชันสูตรพลิกศพ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๐ แพทย์ตรวจแล้วไม่มีบาดแผลตามร่างกาย ไม่มีเลือดออกบริเวณใด เห็นได้ว่า ในขณะประสบอุบัติเหตุ นาย ส. มิได้กระแทกกับวัตถุที่เป็นของแข็งแต่อย่างใด ส่วนการที่แพทย์มีความเห็นว่า มีน้ำไหลจากปากและจมูกปริมาณมาก ผิวหนังม่วงเขียวคล้ำ ปากเขียว ปลายมือปลายเท้าเขียว และสาเหตุที่เสียชีวิต คือ จมน้ำเสียชีวิต นั้น เมื่อนาย ส. ไม่ได้ดื่มสุรา เนื่องจากเจ้าหน้าที่อาสาสมัครให้ถ้อยคำตรงกันว่า ไม่ได้กลืนสุราจากนาย ส. และนาย ส. ไม่มีโรคประจำตัว ฉะนั้น สาเหตุที่นาย ส. ประสบอุบัติเหตุ จนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ทั้งที่อายุเพียง ๓๗ ปี และมีรูปร่างสูงใหญ่ จึงเกิดจากการถูกกระแสไฟฟ้าที่รั่วในบริเวณที่ประสบอุบัติเหตุช็อต จนเป็นเหตุให้หมดสติไป และบนถนนเส้นดังกล่าว แม้จะมีน้ำท่วมสูงประมาณ ๓๐ เซนติเมตร แต่ก็ยังมีรถยนต์และรถจักรยานยนต์สัญจรไปมา จึงทำให้เกิดคลื่นน้ำกระเพื่อมพัดพาเอาน้ำเข้าไปในปากและจมูกของนาย ส. ที่ไหลผ่านน้ำเพียงเล็กน้อยได้ อันเป็นสาเหตุที่ทำให้แพทย์ชันสูตรพลิกศพนาย ส. ระบุสาเหตุว่า จมน้ำเสียชีวิต การเสียชีวิตของนาย ส. จึงไม่ได้เกิดจากความประมาทของนาย ส. ที่ขึ้นขี่รถจักรยานยนต์ผ่านเข้าไปในเส้นทางที่มีน้ำท่วมขัง ทั้งที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ติดตั้งป้ายเตือนห้ามรถเล็กผ่านเส้นทางดังกล่าวไว้แล้วแต่อย่างใด แต่การเสียชีวิตของนาย ส. เป็นผลโดยตรงจากการติดตั้งสายไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของผู้ถูกฟ้องคดี และการละเลยต่อหน้าที่ในการควบคุมดูแลรวมถึงตรวจสอบอุปกรณ์มิให้ชำรุดบกพร่องและระบบตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ อันเป็นความประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี และเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์



ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีกระทำให้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ อันได้แก่ค่าใช้จ่ายที่ผู้ฟ้องคดีจ่ายให้กับโรงพยาบาลพิมาย เป็นจำนวนเงิน ๒,๑๖๐ บาท ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นเงินจำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท และค่าขาดรายได้การเลี้ยงดูจำนวน ๖๙๗,๘๔๐ บาท เฉลี่ยเดือนละ ๕,๘๑๕.๓๓ บาท เป็นเวลา ๑๐ ปี ซึ่งเป็นจำนวนที่พอสมควรและไม่สูงเกินกว่าความเสียหายที่แท้จริง รวมเป็นเงินจำนวน ๗๖๐,๐๐๐ บาท พิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๗๖๐,๐๐๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๒๓/๒๕๕๘)

๔) การสอบสวนทางวินัย

การดำเนินการสอบสวนทางวินัยตำรวจผู้ถูกกล่าวหาซึ่งใช้เวลารวมทั้งสิ้น ๑ ปี ๘ เดือน อันเป็นระยะเวลาเกินกว่าที่กำหนดในข้อ ๑๒ วรรคสาม ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา อย่างมาก โดยไม่ปรากฏว่าการสอบสวนมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายยุ่งยากหรือสลับซับซ้อน หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใด กรณีถือเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกกล่าวหา

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลคลองตันได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๕ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ฟ้องคดีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง เนื่องจากต้องหาคดีอาญาฐานร่วมกันบุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืน ต่อมา ผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา ซึ่งผลการสอบสวนปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และไม่มีมลทินหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอื่น แต่รับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีกระทำผิดวินัยฐานไม่ประพฤติตนให้เคร่งครัดต่อมรรยาทและระเบียบแบบแผนของตำรวจและประพฤติตนไม่สมควร ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตำรวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗ ผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจนครบาล ๕ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๗ ให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งเดิม แต่ให้ลงทัณฑ์กักขัง ๑๕ วัน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยดำเนินการสอบสวนวินัยใช้ระยะเวลา ๑ ปี ๘ เดือน เป็นการจงใจสอบสวนความผิดทางวินัยผู้ฟ้องคดีล่าช้าเกินสมควร ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย เนื่องจากขาดรายได้ อันได้แก่ เงินเดือน เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่ง

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันปราบปราม เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการปราบปรามผู้กระทำความผิด เงินช่วยเหลือบุตร ขาดประโยชน์ในทางทำมาหาได้ และทำให้ผู้ฟ้องคดีเสื่อมเสียต่อชื่อเสียง อหามั้ย จิตใจ เสียประวัติในการรับราชการ รวมทั้งเสียโอกาสในการเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ การประกอบอาชีพ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง และการได้รับเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๒๐๒,๕๐๐ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า หลังจากผู้กำกับกับการสถานีตำรวจนครบาลคลองตัน มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีแล้ว ประธานกรรมการสอบสวน ได้ลงลายมือชื่อรับทราบคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๕ ซึ่งจะครบกำหนดการดำเนินการตามข้อ ๑๒^{๕๙} วรรคหนึ่ง ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสอบสวน พิจารณา ระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ประธานกรรมการสอบสวนได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๔๖ แต่คณะกรรมการสอบสวนยังดำเนินการสอบสวนไม่แล้วเสร็จ และไม่ปรากฏว่าคณะกรรมการสอบสวนได้รายงานเหตุที่ทำให้การสอบสวน ไม่แล้วเสร็จให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทราบ เพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวน ออกไปตามข้อ ๑๒ วรรคสอง ของกฎ ก.พ. ฉบับดังกล่าว และเมื่อถึงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๖

^{๕๙} กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา

ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการสอบสวนภายในกำหนดระยะเวลาดังนี้

(๑) ดำเนินการประชุมตามข้อ ๖ และแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาตามข้อ ๑๔ ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

(๒) รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาเท่าที่มีภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้นำดำเนินการตาม (๑) แล้วเสร็จ

(๓) แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามข้อ ๑๕ ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้นำดำเนินการตาม (๒) แล้วเสร็จ

(๔) รวบรวมพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้นำดำเนินการตาม (๓)

(๕) ประชุมพิจารณาลงมติและทำรายงานการสอบสวนเสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้นำดำเนินการตาม (๔) แล้วเสร็จ

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ได้ ให้คณะกรรมการสอบสวนรายงานเหตุที่ทำให้การสอบสวนไม่แล้วเสร็จต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อขอ ขยายระยะเวลาการสอบสวน ในกรณีเช่นนี้ ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งขยายระยะเวลาดำเนินการได้ ตามความจำเป็น ครั้งละไม่เกินหกสิบวัน

การสอบสวนเรื่องใดที่คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในสองร้อยเจ็ดสิบวัน ให้ประธานกรรมการ รายงานเหตุให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนรายงานให้ อ.ก.พ. กระทรวง ทราบ เพื่อติดตามเร่งรัดการสอบสวนต่อไป



ซึ่งเป็นวันครบกำหนด ๒๗๐ วัน นับแต่วันที่ประธานกรรมการสอบสวนได้รับทราบคำสั่ง คณะกรรมการสอบสวนก็ยังดำเนินการสอบสวนไม่แล้วเสร็จ และไม่ปรากฏว่าประธานกรรมการสอบสวนได้รายงานเหตุที่สอบสวนไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้สั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนทราบตามข้อ ๑๒ วรรคสาม ของกฎ ก.พ. ฉบับเดียวกัน จนกระทั่งวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ คณะกรรมการสอบสวนจึงได้รายงานผลการสอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดี ต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ทั้งนี้ รวมระยะเวลาการสอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดี เป็นเวลารวมทั้งสิ้น ๑ ปี ๘ เดือน ซึ่งเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดในข้อ ๑๒ วรรคสาม ของกฎ ก.พ. ฉบับดังกล่าวอย่างมาก โดยไม่ปรากฏว่าการสอบสวนวินัยผู้ฟ้องคดีมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย ยุ่งยากหรือสลับซับซ้อนหรือมีเหตุจำเป็นอื่นใด จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อย่างไรก็ดี เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจนครบาล ๕ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งเดิม ผู้ฟ้องคดีย่อมมีสถานภาพเป็นข้าราชการตำรวจตลอดระยะเวลาระหว่างที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการ ไว้ก่อนและได้รับเงินเดือนและเงินอื่น ๆ ที่จ่ายเป็นรายเดือนและเงินช่วยเหลืออย่างอื่น ในระหว่างที่ถูกออกจากราชการตามมาตรา ๘๕ วรรคสาม และวรรคสี่^{๖๐} แห่งพระราชบัญญัติ ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีจึงได้รับการชดใช้ในส่วนของเงินเดือน เงินเพิ่มพิเศษ สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันปราบปราม และเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการปราบปรามผู้กระทำความผิด ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน รวมทั้งเงินช่วยเหลืออย่างอื่นตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น กำหนดไว้แล้ว ศาลจึงไม่จำเป็นต้องมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีเยียวยาความเสียหายส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนความเสียหายจากการที่ไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนนั้น ผู้บังคับบัญชาย่อมต้องดำเนินการ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป สำหรับค่าเสียโอกาส ในการเลื่อนตำแหน่งและเงินรางวัลประจำปีนั้น เป็นเรื่องไม่แน่นอน ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้รับความเสียหายในกรณีนี้ แต่การที่ผู้ฟ้องคดีต้องรอและติดตามผลการสอบสวนยอมสร้าง ความคับข้องใจและความทุกข์ใจให้กับผู้ฟ้องคดีจึงเป็นความเสียหายทางจิตใจ แม้ผู้ฟ้องคดี

^{๖๐} พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๘๕

ฯลฯ

ฯลฯ

ในกรณีที่ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนได้รับคำสั่งให้กลับเข้ารับราชการหรือได้รับคำสั่งให้ออกจากราชการ ด้วยเหตุใด ๆ ที่มีใช่เป็นการลงโทษ ให้ผู้นั้นมีสถานภาพเป็นข้าราชการตำรวจตลอดระยะเวลาซึ่งถูกสั่งให้ออกจากราชการ ไว้ก่อน

เงินเดือน เงินอื่นที่จ่ายเป็นรายเดือน และเงินช่วยเหลืออย่างอื่น และการจ่ายเงินดังกล่าวของผู้ถูกสั่งพักราชการ และผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น

ฯลฯ

ฯลฯ

จะได้รับคำสั่งกลับเข้ารับราชการแล้วก็ตาม แต่ก็เป็นกรณื่อดำเนินการตามรูปแบบขั้นตอนของกฎหมาย มิได้เป็นการเยียวยาความเสียหายทางจิตใจให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด เมื่อคำนึงถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดตามมาตรา ๔๓๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แล้ว ศาลเห็นสมควรกำหนดค่าสินไหมทดแทนความเสียหายทางจิตใจให้ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๐๓/๒๕๕๕)

๕) การปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์ของผู้ต้องขัง

การที่เจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบคำร้องของผู้ต้องขังที่ขอคัดสำเนาคำพิพากษาและขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์คำพิพากษา และดำเนินการจัดส่งคำร้องของผู้ต้องขังไปยังศาลปกครองชั้นต้นรวมทั้งสิ้น ๑๒ วันทำการ ทั้งที่ ตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน เกี่ยวกับการขอลากิจ การขอย้ายกลับภูมิลำเนาให้ผู้ต้องขัง และการบริการรับส่งจดหมายของผู้ต้องขัง พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒ วันทำการ ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร เมื่อการดำเนินการดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้ต้องขังได้รับความเสียหายเนื่องจากไม่สามารถใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นได้ทันภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จึงเป็นการกระทำละเมิด กรมราชทัณฑ์จึงต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ต้องขัง

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเคยยื่นฟ้องกรมราชทัณฑ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ต่อศาลปกครองชั้นต้นเป็นคดีหมายเลขดำที่ ๒๙๒/๒๕๔๘ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้องเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๙ เป็นคดีหมายเลขแดงที่ ๑๐๗/๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๙ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๙ ยื่นต่อศาลปกครองชั้นต้นขอคัดสำเนาคำพิพากษาพร้อมทั้งขอขยายระยะเวลายื่นคำอุทธรณ์ออกไปอีก ๓๐ วัน โดยยื่นผ่านผู้อำนวยการส่วนควบคุมผู้ต้องขังเรือนจำขอนแก่น ต่อมา ผู้บัญชาการเรือนจำกลางขอนแก่นได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๙ นำส่งคำร้องของผู้ฟ้องคดีไปยังศาลปกครองชั้นต้น หลังจากนั้นศาลปกครองชั้นต้นได้มีหมายแจ้งคำสั่งศาล ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ส่งสำเนาคำพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีพร้อมทั้งแจ้งว่าไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นคำอุทธรณ์คำพิพากษา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้บัญชาการเรือนจำกลางขอนแก่นกระทำการหน่วงเหนี่ยวหนังสือคำร้องขอคัดสำเนาคำพิพากษาและคำขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจนล่วงเลยกำหนดเวลาอุทธรณ์



เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดียื่นคำอุทธรณ์ไม่ทัน อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายเท่ากับค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้องในคดีหมายเลขแดงที่ ๑๐๗/๒๕๔๙ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ฟ้องคดีมีคำร้องลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๙ เพื่อยื่นต่อศาลปกครองชั้นต้นขอคัดสำเนาคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ ๒๙๒/๒๕๔๘ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๐๗/๒๕๔๘ มาใช้ประกอบการจัดทำคำอุทธรณ์ และได้ขอขยายระยะเวลายื่นคำอุทธรณ์คำพิพากษาออกไปอีก ๓๐ วัน แต่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๙ ส่งคำร้องของผู้ฟ้องคดีไปยังศาลปกครองชั้นต้น ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์เพียง ๑ วัน โดยเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบคำร้องของผู้ฟ้องคดีและดำเนินการจัดส่งคำร้องของผู้ฟ้องคดีไปยังศาลปกครองชั้นต้นรวมทั้งสิ้น ๑๒ วันทำการ ซึ่งตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนเกี่ยวกับการขอลาจก การขอย้าย กลับภูมิลำเนาให้ผู้ต้องขัง และการบริการรับส่งจดหมายของผู้ต้องขัง พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒ วันทำการ จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นในคดีหมายเลขแดงที่ ๑๐๗/๒๕๔๙ ได้ทันภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด คดีดังกล่าวจึงถึงที่สุด โดยผู้ฟ้องคดีไม่สามารถโต้แย้งคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่พิพากษายกฟ้องได้ จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่ค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีไม่ได้แสดงพยานหลักฐานให้ศาลรับฟังได้ว่า ค่าเสียหายจำนวนดังกล่าวที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้องนั้นมีพยานหลักฐานใดสนับสนุนตามข้อเรียกร้องดังกล่าว จึงเป็นการกล่าวอ้างที่ปราศจากพยานหลักฐานสนับสนุน ทั้งเป็นการคาดคะเนของผู้ฟ้องคดีเองและเป็นความเสียหายที่ไม่แน่นอน เนื่องจากแม้ผู้ฟ้องคดียื่นคำอุทธรณ์ในคดีหมายเลขแดงที่ ๑๐๗/๒๕๔๙ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ก็ไม่อาจยืนยันได้ว่าศาลปกครองสูงสุดจะพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้ผู้ฟ้องคดีชนะคดีและกำหนดค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำขอ อย่างไรก็ตาม เมื่อคำนึงถึงพฤติการณ์การกระทำของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีและความร้ายแรงแห่งละเมิดแล้ว เห็นว่า เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ตั้งใจที่จะกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี หากแต่เป็นเรื่องการตีความข้อกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ไม่ถูกต้อง ดังนั้น จึงเห็นสมควรกำหนดค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๕,๐๐๐ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดี

ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๑๙/๒๕๕๖)

๖) การพิจารณาคำขออนุญาต

การที่ผู้ประกอบการโครงการหมู่บ้านจัดสรรยื่นคำขออนุญาตวางท่อระบายน้ำเชื่อมต่อท่อสาธารณะซึ่งอยู่ในอำนาจการพิจารณาอนุญาตขององค์การบริหารส่วนตำบล แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลใช้ระยะเวลาในการออกคำสั่งอนุญาตถึง ๓๔๔ วัน ทำให้ผู้ประกอบการได้รับความเสียหาย เนื่องจากต้องรับภาระค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นค่าแรงงานและค่าสวัสดิการ ค่าบริหารงานภายในโครงการ และค่าดำเนินการเบ็ดเตล็ดในโครงการ รวมทั้งดอกเบี้ยที่ผู้ประกอบการต้องชำระให้แก่สถาบันการเงิน กรณีจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรและเป็นการกระทำละเมิดองค์การบริหารส่วนตำบลจึงต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ประกอบการ

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกอบการโครงการหมู่บ้านจัดสรรได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข (ผู้ถูกฟ้องคดี) เพื่อขออนุญาตวางท่อระบายน้ำเชื่อมต่อท่อสาธารณะ ซึ่งในขณะนั้นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลของผู้ถูกฟ้องคดีครบวาระการดำรงตำแหน่ง เป็นผลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้องปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า การขออนุญาตดังกล่าวจะต้องประชุมขอความคิดเห็นจากราษฎรที่เกี่ยวข้อง และขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะคณะกรรมการเลือกตั้งยังรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ แจ้งเร่งรัดผู้ถูกฟ้องคดีให้พิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดี เพราะหากรอให้สภามีสมาชิกครบจะทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ส่งหนังสือลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๗ ถึงอำเภอเมืองพิษณุโลกขอรับทราบแนวทางปฏิบัติ ต่อมา อำเภอเมืองพิษณุโลกพิจารณาแล้วเห็นว่า การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะจะต้องได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทย จึงเสนอเรื่องให้จังหวัดพิษณุโลกพิจารณา และจังหวัดพิษณุโลกได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๘



แจ้งอำเภอเมืองพิษณุโลกว่า อำนาจการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์เป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนายอำเภอท้องที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๔ อำเภอเมืองพิษณุโลก จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๘ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบโดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบโดยไม่ได้พิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดี การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องเสียโอกาสในทางธุรกิจ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินค่าเสียหายเป็นจำนวน ๓๕,๖๙๒,๖๖๒ บาท ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในขณะที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขออนุญาตวางท่อระบายน้ำเชื่อมต่อท่อสาธารณะตามหนังสือของผู้ฟ้องคดีลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ ไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนั้น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแขจึงต้องปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๔ วรรคสาม^{๖๑} แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และโดยที่การพิจารณาอนุญาตให้วางท่อระบายน้ำเชื่อมต่อท่อสาธารณะไม่จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแขก่อน ทั้งนี้ เพราะการขออนุญาตวางท่อระบายน้ำเชื่อมต่อท่อสาธารณะ ถึงแม้ว่าจะเป็นการใช้ทางสาธารณะก็เป็นการขอใช้ทางสาธารณะเพื่อประโยชน์แก่การดำเนินกิจการของผู้ฟ้องคดีเท่านั้น มิใช่เป็นเรื่องของการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลที่จะต้องปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๔๖ (๑)^{๖๒}

^{๖๑} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๖๔

ฯลฯ

ฯลฯ

ในระหว่างที่ไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเท่าที่จำเป็นได้เป็นการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

^{๖๒} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

มาตรา ๔๖ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล

ฯลฯ

ฯลฯ

แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันแต่อย่างใด ประกอบกับตามมาตรา ๑๖ (๒๗)^{๖๓} แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และตามข้อ ๕ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดให้เป็นอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดี ดังนั้น การที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอเรื่องของผู้ฟ้องคดีให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจึงมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็น เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นขออนุญาตวางท่อระบายน้ำเชื่อมต่อท่อสาธารณะ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ และยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดินเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ แต่ต้องรอคำสั่งอนุญาตวางท่อจนถึงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๘ รวมเป็นเวลา ๓๔๔ วัน แม้จะไม่ปรากฏว่าระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตจะใช้เวลาเพียงใด แต่ภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องคดีนี้ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงอนุญาตให้วางท่อเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๘ หรือประมาณ ๖๐ วัน ดังนั้น ในการออกคำสั่งดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีสามารถดำเนินการได้อย่างช้าไม่ควรเกิน ๙๐ วัน แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้เวลาถึง ๓๔๔ วัน ซึ่งเกินจากระยะเวลาที่จะเป็นถึง ๒๕๔ วัน กรณีจึงฟังได้ว่า เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจทำคำสั่งทางปกครองได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการพิจารณาและมีคำสั่งเกี่ยวกับคำขออนุญาตวางท่อระบายน้ำเชื่อมต่อท่อสาธารณะตามหนังสือของผู้ฟ้องคดีลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ ล่าช้าเกินสมควร และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายบ้านและที่ดินจัดสรรกับผู้ซื้อในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤศจิกายน ๒๕๔๗ แม้จะเป็นเวลาก่อนได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งอนุญาตวางท่อระบายน้ำเชื่อมต่อท่อสาธารณะล่าช้าทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจโอนบ้านและที่ดินที่ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายได้ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้กระทำละเมิดโดยใช้ระยะเวลาในการออกคำสั่งอนุญาตวางท่อระบายน้ำเชื่อมต่อท่อสาธารณะช้ากว่าที่ควรจะเป็นถึง ๒๕๔ วัน ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับภาระค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นค่าแรงงานและค่าสวัสดิการ ค่าบริหารงานภายในโครงการ ค่าดำเนินการเปิดเตล็ดในโครงการ ซึ่งผู้ฟ้องคดีมิได้นำสืบให้เห็นว่าเสียหายเท่าใด แต่โดยสภาพน่าเชื่อว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายไม่น้อยกว่า ๒๘๗,๕๐๐ บาท นอกจากนี้ ปรากฏว่าดอกเบี้ยจากงานตาม

^{๖๓} พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริหารสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้

๑.๒๗

๑.๒๗

(๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ

๑.๒๗

๑.๒๗



สัญญาจะซื้อจะขายที่ผู้ฟ้องคดีทำกับผู้ซื้อ จำนวน ๘ ราย รวมเป็นเงิน ๘,๕๗๐,๐๐๐ บาท ซึ่งทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องเสียหาย โดยต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่สถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อในอัตรา ร้อยละ ๙ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวเป็นเวลา ๒๕๔ วัน รวมเป็นค่าเสียหาย ๕๓๖,๗๔๐ บาท แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาสนับสนุนทางการเงินเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๖ โดยในสัญญา มีข้อกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องขออนุญาตจัดสรรที่ดินให้ถูกต้องครบถ้วนให้แล้วเสร็จภายใน ๙ เดือน นับแต่วันที่ลงนามในสัญญา แต่ผู้ฟ้องคดีได้ไปยื่นคำขออนุญาตจัดสรรที่ดินต่อ เจ้าพนักงานที่ดินเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ ซึ่งเกินกำหนด ๙ เดือน เป็นเหตุให้สถาบัน การเงินงดการสนับสนุนทางการเงินให้ผู้ฟ้องคดีได้ และผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายบ้าน และที่ดินจัดสรรกับผู้ซื้อในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤศจิกายน ๒๕๔๗ ซึ่งก่อนได้รับอนุญาต จากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด ความเสียหายดังกล่าวจึงเกิดขึ้นเพราะความผิดของผู้ฟ้องคดี ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าผู้ถูกฟ้องคดี แต่กรณีดังกล่าวมิได้เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบ เพียงแต่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนน้อยลงตามมาตรา ๔๔๒^{๖๔} ประกอบกับมาตรา ๒๒๓^{๖๕} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เท่านั้น แต่เมื่อศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดี ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้อุทธรณ์ ในประเด็นค่าเสียหายเพิ่ม ค่าเสียหายที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงชอบแล้ว พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๔๗/๒๕๕๕)

๒. การใช้สิทธิไล่เบี้ยของหน่วยงานของรัฐกรณีเจ้าหน้าที่กระทำความผิดต่อบุคคลภายนอก ในการปฏิบัติหน้าที่

๒.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

^{๖๔-๖๕} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๒๒๓ ถ้าฝ่ายผู้เสียหายได้มีส่วนทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายด้วยไซ้ ท่านว่า หนี่อันจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ฝ่ายผู้เสียหายมากน้อยเพียงใดนั้น ต้องอาศัยพฤติการณ์เป็นประมาณ ข้อสำคัญก็คือว่า ความเสียหายนั้นได้เกิดขึ้นเพราะฝ่ายไหนเป็นผู้ก่อยิ่งหย่อนกว่ากันเพียงไร

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๔๔๒ ถ้าความเสียหายได้เกิดขึ้นเพราะความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดของผู้ต้องเสียหายประกอบด้วยไซ้ ท่านให้นับบทบัญญัติแห่งมาตรา ๒๒๓ มาใช้บังคับ โดยอนุโลม

๒.๒ กระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๓ การส่งสำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๔ การออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิด

๒.๔.๑ กรณีการกระทำละเมิดเกิดก่อนพระราชบัญญัติความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับ

เหตุละเมิดเกิดขึ้นก่อนพระราชบัญญัติความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับ ความรับผิดชอบในทางละเมิด สิทธิไล่เบี้ย และความรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะมีได้กระทำละเมิดด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ก็ยังต้องรับผิดชอบจากการกระทำละเมิดนั้น และแม้ว่าการออกคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งมีอาจใช้บังคับกับกรณีนี้ได้ ก็เป็นการออกคำสั่งที่อ้างบทกฎหมายไม่ถูกต้องเท่านั้น หากทำให้คำสั่งดังกล่าวเสียไปทั้งหมดหรือเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมวด (สบ ๑) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชุดสืบสวนปราบปรามยาเสพติด ๓ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑ ได้รับคำสั่งจากผู้กำกับ การ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการเป็นเงินจำนวน ๓๖๐,๙๗๒.๐๒ บาท กรณีผู้ฟ้องคดีได้ขั้บรถยนต์ของทางราชการเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ เป็นเหตุให้ผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและทรัพย์สินเสียหาย และศาลจังหวัดกาญจนบุรีได้มีคำพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีและสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกันชดใช้เงินให้แก่ผู้เสียหาย จำนวน ๒๑๒,๙๐๑ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันทำละเมิด (๑ มีนาคม ๒๕๓๘) จนกว่าจะชำระเสร็จ กับให้ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนโจทก์ และเมื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย



ตามคำพิพากษาของศาลแล้วจึงใช้สิทธิไล่เบียดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การกระทำละเมิดของผู้ฟ้องคดีเกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๓๘ ซึ่งเกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับ ดังนั้นในส่วนของวิธีสบัญญัติอันได้แก่ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ การรายงานความเห็นต่อกระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบ และการเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงสามารถนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าว และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้บังคับได้ แต่ในส่วนของการสบัญญัติอันได้แก่ความรับผิดในทางละเมิด สิทธิไล่เบียด และความรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงมีผลทำให้แม้ว่าการกระทำละเมิดของผู้ฟ้องคดีจะมีสาเหตุจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีก็ยังต้องรับผิดจากการกระทำละเมิดนั้น ผู้ถูกฟ้องคดียอมใช้สิทธิไล่เบียดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๕^{๖๖} มาตรา ๔๒๖^{๖๗} และมาตรา ๔๒๗^{๖๘} ประกอบมาตรา ๗๖^{๖๙} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้ ส่วนการที่

^{๖๖-๖๙} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๗๖ ถ้าการกระทำตามหน้าที่ของผู้แทนของนิติบุคคลหรือผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นนิติบุคคลนั้นต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายนั้น แต่ไม่สูญเสียสิทธิที่จะไล่เบียดเอาแก่ผู้ก่อความเสียหาย

ถ้าความเสียหายแก่บุคคลอื่นเกิดจากการกระทำที่ไม่อยู่ในขอบวัตถุประสงค์หรืออำนาจหน้าที่ของนิติบุคคล บรรดาบุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่งที่ได้เห็นชอบให้กระทำการนั้นหรือได้เป็นผู้กระทำการดังกล่าวต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายนั้น

มาตรา ๔๒๕ นายจ้างต้องร่วมกันรับผิดชอบกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิด ซึ่งลูกจ้างได้กระทำไปในการที่จ้างนั้น

มาตรา ๔๒๖ นายจ้างซึ่งได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อละเมิดอันลูกจ้างได้ทำนั้น ชอบที่จะได้ชดใช้จากลูกจ้างนั้น

มาตรา ๔๒๗ บทบัญญัติในมาตราทั้งสองก่อนนั้น ท่านให้ใช้บังคับแก่ตัวการและตัวแทนด้วย โดยอนุโลม

ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๙^{๗๐} มาตรา ๙^{๗๑} และมาตรา ๑๒^{๗๒} แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ อันเป็นบทบัญญัติที่ใช้กับกรณีหน่วยงานของรัฐออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และยังได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๗^{๗๓} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อันเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครอง ซึ่งมีอาจใช้บังคับได้กับกรณีของผู้ฟ้องคดีมาใช้เป็นฐานในการออกคำสั่งดังกล่าว โดยไม่ได้อ้างบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อันเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับกับกรณีนี้ นั้น กรณีเป็นการออกคำสั่งที่อ้างบทกฎหมายไม่ถูกต้องเท่านั้น หากทำให้คำสั่งดังกล่าวเสียไปทั้งหมดหรือเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีสามารถแก้ไขคำสั่งนี้ โดยอ้างอิงบทกฎหมายให้ถูกต้องได้ พิพากษายกฟ้อง โดยมีข้อสังเกตให้ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขคำสั่งในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติของกฎหมายที่ให้อำนาจในการออกคำสั่งให้ถูกต้องต่อไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๐๙/๒๕๕๕)

^{๗๐-๗๒} พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๘ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระทำการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

สิทธิเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมีได้เพียงใดให้คำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำ และความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์โดยมีต้องให้ชดใช้เต็มจำนวนของความเสียหายก็ได้

ถ้าการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม ให้หักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกด้วย

ในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน มิให้นำหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับและเจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น

มาตรา ๙ ถ้าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย สิทธิที่จะเรียกให้อีกฝ่ายหนึ่งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนให้มีกำหนดอายุความหนึ่งนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นแก่ผู้เสียหาย

มาตรา ๑๒ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ให้แก่ผู้เสียหายตามมาตรา ๘ หรือในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ ให้หน่วยงานของรัฐที่เสียหายมีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นชำระเงินดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนด

^{๗๓} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕๗ คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ผู้ชำระเงิน ถ้าถึงกำหนดแล้วไม่มีการชำระโดยถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่มีหนังสือเตือนให้ผู้นั้นชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามคำเตือน เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้นั้นและขายทอดตลาดเพื่อชำระเงินให้ครบถ้วน

วิธีการยึด การอายัดและการขายทอดตลาดทรัพย์สินให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยอนุโลม ส่วนผู้มีอำนาจสั่งยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง



๒.๔.๒ กรณีการกระทำละเมิดเกิดหลังพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับ

กรณีที่เจ้าหน้าที่ซึ่งมิใช่พนักงานขับรถยนต์ได้ขับรถของทางราชการตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาแล้วประสบอุบัติเหตุชนกับรถไฟ แม้ผลของอุบัติเหตุดังกล่าวจะร้ายแรงถึงขนาดมีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บสาหัสและไม่สาหัส และทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย ในการพิจารณาว่าอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดจากการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นหรือไม่ ต้องพิจารณาจากวิสัยและพฤติการณ์ในการขับรถของเจ้าหน้าที่ ประกอบกับปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คุณสมบัติของผู้บังคับบัญชาที่สั่งให้เจ้าหน้าที่ขับรถยนต์โดยมิได้สอบถามถึงความชำนาญ ความเร็วในการขับขี่ยนต์สภาพรถยนต์ รวมถึงปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ อันได้แก่ การดูแลสภาพเครื่องหมายหรือสัญญาณจราจร การจัดให้มีสิ่งปิดกั้นหรือมีเจ้าหน้าที่ที่ให้สัญญาณ และการให้เสียงสัญญาณของรถไฟขณะแล่นผ่าน รวมทั้งยังต้องพิจารณาสภาพแวดล้อมโดยรอบของบริเวณจุดตัดทางรถไฟว่ามีสิ่งปิดบังการมองเห็นหรือไม่อีกด้วย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงาน (ทำหน้าที่ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๙ เวลา ๙.๒๐ นาฬิกา ผู้ฟ้องคดีขับรถยนต์ตู้ของฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เกิดอุบัติเหตุชนกับรถไฟ เป็นเหตุทำให้ข้าราชการและพนักงานจ้างสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสียชีวิต ๑ ราย ได้รับบาดเจ็บ ๔ ราย ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกหรือผู้รับช่วงสิทธิแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้ขับรถยนต์ข้ามถนนที่ตัดผ่านทางรถไฟไปทันทีโดยมิได้หยุดรถเพื่อมองดูความปลอดภัยว่ามีขบวนรถไฟแล่นผ่านมาหรือไม่ เป็นการกระทำโดยขาดความระมัดระวังที่เบี่ยงเบนไปจากเกณฑ์มาตรฐานที่วิญญูชนพึงปฏิบัติเป็นอย่างมาก พฤติการณ์ดังกล่าวจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงใช้สิทธิไล่เบี้ยค่าสินไหมทดแทนกับผู้ฟ้องคดี โดยมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินจำนวน ๒๗๐,๓๗๕.๙๕ บาท ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่ถูกต้อง จึงได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ปรากฏข้อเท็จจริงตามรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดว่า ผู้ฟ้องคดีมีได้มีหน้าที่ขับรถยนต์ ในวันดังกล่าว พนักงานขับรถยนต์มิได้มาปฏิบัติงาน ผู้ฟ้องคดีจึงได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถแทนพนักงานขับรถยนต์ รถยนต์ตู้คันดังกล่าวมีอายุการใช้งาน ๑๓ ปี ระบบเกียร์เป็นเกียร์พวงมาลัย มิใช่เกียร์กระปุกที่ผู้ฟ้องคดีมีความชำนาญ ในวันเกิดเหตุผู้ฟ้องคดีได้ขับรถยนต์เลี้ยวซ้ายไปตามถนนที่ตัดผ่านทางรถไฟซึ่งมีป้ายสัญญาณเตือนระวางรถไฟและป้ายหยุดติดอยู่ข้างถนนด้านซ้าย แต่ไม่มีเครื่องกันขวางและสัญญาณไฟ สภาพของถนนช่วงที่ตัดผ่านทางรถไฟมีลักษณะเป็นเนินโค้ง ขณะขับรถยนต์ตู้คันดังกล่าวผู้ฟ้องคดีไม่ได้เสฟสุราหรือเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ และปรากฏข้อเท็จจริงตามรายงานการสอบสวนคดีจราจรว่า บริเวณข้างทางด้านซ้ายก่อนถึงทางตัดผ่านทางรถไฟ มีต้นไม้บังสายตาผู้ขับขี่ ทำให้ไม่สามารถที่จะมองเห็นรถไฟที่มาจากพิษณุโลกได้ในระยะไกล และขณะเดียวกัน ผู้ขับขี่รถไฟก็จะมองไม่เห็นรถที่จะขับผ่านทางรถไฟในระยะไกล ได้เช่นกัน ภายหลังจากเกิดเหตุแล้ว ได้มีการตัดต้นไม้ที่บังทัศนวิสัยดังกล่าว ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและป้ายประชาสัมพันธ์ และเมื่อพิจารณาประกอบกับคำให้การชั้นสอบสวนความรับผิดชอบทางละเมิดของผู้ที่โดยสารไปในรถยนต์ตู้คันเกิดเหตุ ซึ่งให้ถ้อยคำว่าผู้ฟ้องคดีขับรถด้วยความเร็วไม่มากนัก เมื่อถึงทางข้ามรถไฟผู้ฟ้องคดีได้ขับรถข้ามทางรถไฟซึ่งเป็นขณะเดียวกับที่รถไฟแล่นมาถึงโดยมิได้เปิดหวูดให้สัญญาณ ผู้ฟ้องคดีขับรถยนต์ตู้ไม่พ้นทาง จึงเกิดอุบัติเหตุขึ้น ดังนั้น แม้ผลของอุบัติเหตุดังกล่าวจะร้ายแรงถึงขนาดมีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บสาหัสและไม่สาหัส และทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย แต่โดยรูปคดียังมีปัจจัยอื่นอีกหลายส่วนซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงในครั้งนี้ อันได้แก่ ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่แทนพนักงานขับรถยนต์ ทั้งที่ควรจะมีการสอบถามถึงความชำนาญในการขับรถด้วยระบบเกียร์พวงมาลัยก่อนสั่งการ สภาพรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานมานาน จึงมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยอยู่แล้วโดยสภาพ ปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ อันได้แก่ การดูแลสภาพเครื่องหมายหรือสัญญาณระวางรถไฟที่แสดงว่ารถไฟกำลังจะผ่านในบริเวณจุดตัดระหว่างทางเดินรถกับทางรถไฟ การจัดให้มีสิ่งปิดกั้นหรือมีเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณ และเสียงสัญญาณของรถไฟที่แสดงว่ารถไฟกำลังจะผ่าน รวมถึงการดูแลสภาพแวดล้อมโดยรอบของบริเวณจุดตัดดังกล่าวมิให้มีสิ่งปิดบังระยะในการมองเห็น เพื่อให้ผู้ขับรถยนต์สามารถมองเห็นรถไฟได้ในระยะปลอดภัย เมื่อปัจจัยแวดล้อมบริเวณจุดเกิดเหตุไม่เอื้อต่อทัศนวิสัยในการขับขี่ ประกอบกับความไม่ชำนาญในเส้นทางและระบบเกียร์พวงมาลัยอยู่ก่อนแล้ว อีกทั้ง จุดตัดของทางเดินรถไฟมีลักษณะเป็นเนินโค้งบังคับให้ผู้ขับขี่ต้องขับอย่างช้า ๆ การที่ผู้ฟ้องคดีขับรถยนต์ตู้ข้ามทางรถไฟอย่างช้า ๆ จนเป็นเหตุให้รถไฟชนพิกพาชนเข้ากับรถยนต์ตู้จนเกิดความเสียหาย



เมื่อพิจารณาวิสัยและพฤติการณ์ในการขับรถของผู้ฟ้องคดีและปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องดังกล่าวแล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีขับรถโดยปราศจากความระมัดระวัง ถือเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อ แต่ยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยเงินจำนวน ๒๗๐,๓๗๕.๙๕ บาท ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๑๙/๒๕๕๖)

การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นตำรวจได้รับมอบหมายให้ขับรถเพื่อนำผู้ต้องหาไปขออำนาจศาลฝากขัง ย่อมต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่มากกว่าปกติ แต่ผู้ฟ้องคดีกลับขับรถด้วยความเร็วสูง และขับแซงรถยนต์บรรทุกทุกพ่วงที่อยู่ด้านหน้าในระยะกระชั้นชิดในถนนสองช่องทางเดินรถสวนกันได้ โดยมีได้พิจารณาให้ดีกว่าว่ามีรถคันอื่นขับสวนทางมาหรือไม่ จนทำให้เกิดอุบัติเหตุ ประกอบกับสภาพของถนนขณะนั้นมีฝนตก ถนนลื่น และสภาพของรถยนต์เป็นรถกระบะไม่มีหลังคา รวมทั้งผู้ต้องหาที่โดยสารถูกใส่กุญแจมือพ่วงติดกัน ๕ คน ย่อมพออนาคตได้ว่า หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นย่อมเกิดความสูญเสียอย่างร้ายแรง พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความที่หน่วยงานของรัฐต้องชำระแก่ศาลในคดีที่หน่วยงานของรัฐถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ ไม่ใช่ค่าเสียหายที่เป็นผลโดยตรงจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานของรัฐไม่อาจเรียกให้เจ้าหน้าที่ชำระเงินในส่วนนี้ได้

รถยนต์กระบะคันเกิดเหตุเป็นรถกระบะแบบไม่มีหลังคา การควบคุมผู้ต้องหาใช้วิธีใส่กุญแจมือพ่วงติดกัน ๕ คน และให้นั่งบนกระบะท้าย เป็นการควบคุมผู้ต้องหาที่ไม่ถูกต้อง ความเสียหายส่วนหนึ่งจึงเกิดขึ้นจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมอยู่ด้วยที่ไม่จัดหายานพาหนะที่ปลอดภัย ประกอบกับเมื่อพิจารณาดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีในวันเกิดเหตุ ผู้ฟ้องคดีไม่มีหน้าที่เป็นเวรพนักงานขับรถผลัดฟ้องฝากขัง แต่ได้รับคำสั่งให้ทำหน้าที่

ดังกล่าว อันเป็นการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของทางราชการโดยแท้ จึงเห็นควรให้หักส่วนแห่งความรับผิดชอบดังกล่าวออกด้วย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตำรวจได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการเป็นเงินจำนวน ๑,๒๑๘,๗๙๙.๒๘ บาท เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย กรณีขณะผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานปกครองป้องกัน สถานีตำรวจภูธรอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ได้รับคำสั่งให้ขับรถยนต์ของทางราชการนำผู้ต้องหาไปขออำนาจศาลฝากขังที่ศาลจังหวัดจันทบุรี แต่ระหว่างทางได้เกิดอุบัติเหตุทำให้ผู้ต้องหาเสียชีวิตและบาดเจ็บ และรถยนต์ของทางราชการได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่นายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาแล้วให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่เป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายให้ขับรถเพื่อนำผู้ต้องหาไปขออำนาจศาลฝากขัง โดยวิสัยและพฤติการณ์ของข้าราชการตำรวจที่มีหน้าที่รับผิดชอบเช่นผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีย่อมต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่มากกว่าปกติ โดยเมื่อพิจารณาถึงสภาพของถนนขณะนั้นมีฝนตก ถนนลื่น และสภาพของรถยนต์ที่เป็นรถกระบะไม่มีหลังคา รวมทั้งผู้ต้องหาที่โดยสารถูกใส่กุญแจมือพ่วงติดกัน ๕ คน แล้ว ย่อมพออนาคตได้ว่า หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะเกิดความสูญเสียอย่างร้ายแรง แต่ผู้ฟ้องคดีกลับขับขี่รถด้วยความเร็วสูงและขับแซงรถยนต์คันหน้าในระยะกระชั้นชิดซึ่งเป็นถนนสองช่องทางเดินรถสวนกันได้ ผู้ฟ้องคดีกลับมิได้ลดความเร็วลงและขับแซงรถบรรทุกพ่วงที่อยู่ด้านหน้า โดยมิได้พิจารณาให้ดีกว่านั้นมีรถคันอื่นขับสวนทางมาหรือไม่ จนทำให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าว และไม่ปรากฏว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากความบกพร่องหรือสภาพของรถยนต์แต่อย่างใด เมื่อพิเคราะห์ถึงวิสัยและพฤติการณ์แล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ส่วนผู้ฟ้องคดีสมควรรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวนเท่าใดนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้ผู้เสียหายทั้ง ๕ คน ยื่นฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ชดใช้ค่าเสียหาย และศาลจังหวัดจันทบุรีมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติชดใช้ค่าเสียหายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๒๕,๐๖๕.๗๑ บาท จากนั้นกรมบัญชีกลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงมีหนังสือกรมบัญชีกลางลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม



๒๕๕๑ ให้ผู้ฟ้องคดีได้รับผิดในอัตราร้อยละ ๗๕ ของค่าเสียหายจำนวน ๑,๖๒๕,๐๖๕.๗๑ บาท คิดเป็นเงิน ๑,๒๑๘,๗๙๘.๒๘ บาท เห็นว่า เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมแก่ผู้เสียหายแล้ว กรณีเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หน่วยงานของรัฐย่อมสามารถเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดชดใช้แก่หน่วยงานของรัฐได้ แต่หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้ผู้กระทำละเมิดชำระเฉพาะค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการกระทำละเมิดเท่านั้น กรณีนี้เงินค่าเสียหายดังกล่าวได้รวมค่าฤชาธรรมเนียมไว้ด้วย ซึ่งค่าฤชาธรรมเนียมดังกล่าวมิได้เป็นค่าเสียหายที่เป็นผลโดยตรงจากการกระทำละเมิดของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินในส่วนนี้ได้ เมื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหนี้ค้างชำระค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความอีกจำนวน ๕๑,๓๓๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี รวมเป็นเงิน ๕๑,๗๐๓.๑๘ บาท (๕๑,๓๓๕ + ๓๖๘.๑๘) ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวเป็นค่าธรรมเนียมและค่าทนายความที่หน่วยงานต้องชำระให้ศาลในการดำเนินคดีจึงถือว่าเป็นค่าฤชาธรรมเนียมที่ต้องนำมารวมกับค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความที่ศาลจังหวัดจันทบุรีพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดใน ๔ คดี เป็นเงินจำนวน ๑๔,๐๐๐ บาท จึงรวมเป็นเงินค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสิ้น ๖๕,๗๐๓.๑๘ บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ต้องนำมาหักออกจากยอดเงินความรับผิดตามหนังสือกรมบัญชีกลางลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ ที่มียอดความรับผิดจำนวน ๑,๖๒๕,๐๖๕.๗๑ บาท ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินได้จำนวน ๑,๕๕๙,๓๖๒.๕๓ บาท (๑,๖๒๕,๐๖๕.๗๑ - ๖๕,๗๐๓.๑๘) นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาถึงข้อเท็จจริงที่ว่า รถยนต์กระบะคันเกิดเหตุเป็นรถกระบะแบบไม่มีหลังคาการควบคุมผู้ต้องหาใช้วิธีใส่กุญแจมือพวงติดกัน ๕ คน และให้หนึ่งบนกระบะท้าย เห็นว่า การควบคุมผู้ต้องหาด้วยวิธีดังกล่าวไม่น่าจะถูกต้องและเป็นกรณีที่พึงคาดหมายได้ว่า เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงถึงขั้นมีผู้เสียชีวิต ความเสียหายส่วนหนึ่งจึงเกิดขึ้นจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมอยู่ด้วยที่ไม่จัดหายานพาหนะที่ปลอดภัยและไม่จัดเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับจำนวนผู้ต้องหาที่ต้องนำตัวเดินทางไปฝากขัง จึงเห็นควรให้หักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกด้วย ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้รับผิดชอบบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นด้วยการมอบเงินส่วนตัวให้แก่ญาติและผู้ต้องหาที่ได้รับบาดเจ็บ และเมื่อพิจารณาตารางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเวรพนักงานขับรถสองวันติดต่อกัน และในวันเกิดเหตุผู้ฟ้องคดีไม่มีหน้าที่เป็นเวรพนักงานขับรถผลัดฟ้องฝากขัง แต่ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้ทำหน้าที่ดังกล่าว จึงเป็นการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของทางราชการโดยแท้ จึงเห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดในอัตราร้อยละ ๑๐ ของความเสียหายทั้งหมด ดังนั้น จึงให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดเป็นเงินจำนวน ๑๕๕,๙๓๖.๒๕ บาท พิจารณาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

เฉพาะส่วนที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการเกินกว่าจำนวน ๑๕๕,๙๓๖.๒๕ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔/๒๕๕๗)

การที่เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโดยไม่ใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบรายละเอียดของสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่อ้างว่าเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน และไม่ตรวจสอบเปรียบเทียบกับเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของที่ดินในครั้งก่อนที่จัดเก็บไว้ในสารบบที่ดิน เพื่อให้ทราบว่าภาพถ่ายใบหน้าของบุคคลที่ปรากฏในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินพิพาทที่แท้จริงหรือไม่ ซึ่งหากเจ้าพนักงานที่ดินได้ใช้ความระมัดระวังแม้เพียงเล็กน้อยก็จะสามารถพบความพิรุธบกพร่องได้ พฤติการณ์ดังกล่าวถือเป็นการกระทำโดยปราศจากความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ์ของบุคคลในหน้าที่ อันถือได้ว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๑ ขณะที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรับราชการที่สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีหน้าที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งมีหน้าที่รับคำขออนุญาตที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ได้จดทะเบียนนิติกรรมขายฝากที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ให้แก่นางสาว ม. และชายที่อ้างว่าชื่อนาย ส. ซึ่งมีชื่อเป็นผู้ครอบครองที่ดินดังกล่าว แต่ต่อมาเจ้าของที่ดินที่แท้จริงปฏิเสธว่ามีได้เป็นผู้ดำเนินการขายฝาก และบัตรประจำตัวประชาชนที่มีผู้แอบอ้างเป็นเอกสารปลอม นางสาว ม. จึงยื่นฟ้องกรมที่ดินต่อศาลแพ่ง คดีถึงที่สุดโดยศาลอุทธรณ์พิพากษาให้กรมที่ดินชำระค่าสินไหมทดแทนแก่นางสาว ม. จำนวน ๑๔๕,๙๓๗.๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี และกรมที่ดินได้ชำระค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๑๙๔,๑๘๗.๕๐ บาท ให้แก่ผู้เสียหายแล้ว ในส่วนของการดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมิได้กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่กรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เห็นว่า พฤติการณ์ถือได้ว่าเป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๗๕ ของค่าเสียหายที่กรมที่ดินชดใช้ให้ผู้เสียหายไป คิดเป็นเงิน ๑๔๕,๖๔๐.๖๒ บาท แต่เมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมแห่งกรณีแล้ว ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ รับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๔๐ ของเงินจำนวนดังกล่าว เป็นเงิน ๕๘,๕๒๖.๒๕ บาท และให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบในอัตรา



ร้อยละ ๖๐ ของเงินจำนวนเดียวกัน เป็นเงิน ๘๗,๓๘๔.๓๗ บาท อธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจำนวนดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่เห็นพ้องด้วย จึงอุทธรณ์และนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ชายผู้อ้างตนเป็นนาย ส. นำมาแสดงในการยื่นคำขอจดทะเบียนนิติกรรมขายฝากที่ดินต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ระบุว่าเกิดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๔๘๓ และออกให้เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๓๙ ดังนั้น ในวันที่ออกบัตร นาย ส. จะต้องมียายุ ๕๕ ปี ๑๑ เดือน แต่เมื่อพิจารณาจากภาพถ่ายใบหน้าที่ปรากฏในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนดังกล่าวแล้ว บุคคลในภาพน่าจะมีอายุอ่อนกว่า ๕๕ ปี ๑๑ เดือน อยู่มาก หากผู้ฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความระมัดระวังตรวจสอบรายละเอียดของสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนดังกล่าวแม้เพียงเล็กน้อยก็จะสามารถพบความพิรุธบกพร่องนั้นได้ และหากได้ตรวจสอบเปรียบเทียบกับเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของที่ดินในครั้งก่อนที่จัดเก็บไว้ในสารบบที่ดิน ย่อมสามารถทราบได้ว่าชายคนดังกล่าวมิใช่ นาย ส. ผู้ครอบครองที่ดินพิพาทที่แท้จริง อันจะสามารถป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่นางสาว ม. ได้ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการจดทะเบียนนิติกรรมขายฝากที่ดินให้แก่ นางสาว ม. โดยไม่พบความพิรุธบกพร่องดังกล่าว ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองสามารถตรวจสอบเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้โดยง่าย และอยู่ในวิสัยที่จะกระทำได้ด้วยตนเอง โดยมีได้ส่งผลให้การดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามคำขอต้องล่าช้าจนเกินสมควร พฤติการณ์แห่งการกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงถือเป็นการกระทำโดยปราศจากความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ์ของบุคคลในหน้าที่ อันถือได้ว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และเมื่อความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเกิดจากการไม่เบิกแฟ้มสารบบที่ดินมาตรวจสอบเปรียบเทียบกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่อ้างตนเป็นนาย ส. ประกอบกับไม่ปรากฏว่าการที่มีประชาชนมาติดต่อราชการจำนวนมากทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีงานที่จะต้องรับผิดชอบมากขึ้นกว่าวันปกติอย่างไร ดังนั้น จึงสมควรหักส่วนแห่งความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีทั้งสองในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าเสียหายจำนวน ๑๙๔,๑๘๗.๕๐ บาท เหลือ ๑๔๕,๖๔๐.๖๒ บาท การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๖๐ ของเงินจำนวนดังกล่าว เป็นเงิน ๘๗,๓๘๔.๓๗ บาท และเรียกให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ รับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๔๐ ของเงินจำนวนดังกล่าว เป็นเงิน ๕๘,๒๕๖.๒๕ บาท จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๐/๒๕๕๗)

๒.๕ อายุความการใช้สิทธิไล่เบียดจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของหน่วยงานของรัฐกรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ

๓.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด

กรณีที่พนักงานเทศบาลกระทำละเมิดต่อเทศบาลในการควบคุมงานก่อสร้างหรือการตรวจรับงาน นายกเทศมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าว ย่อมมีอำนาจออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ได้ แม้ในขณะที่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว พนักงานเทศบาลที่กระทำละเมิดนั้นจะโอน (ย้าย) ไปหน่วยงานอื่นแล้วก็ตาม

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมผู้ฟ้องคดีรับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่งวิศวกรโยธา ระดับ ๔ กองช่าง สังกัดเทศบาลเมืองบ้านหมี่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ต่อมา หลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้โอน (ย้าย) ไปสังกัดเทศบาลตำบลน้ำพองแล้ว นายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๖ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างได้จัดทำบันทึกรายงานว่างานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงาน ทั้งที่ผู้รับจ้างยังบ่มคอนกรีตไม่ครบจำนวนวันตามข้อกำหนดในแบบแปลน ซึ่งไม่ถูกต้องตามสัญญาและระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับปรับผู้รับจ้างเนื่องจากส่งมอบงานล่าช้าเพียง ๕ วัน ซึ่งที่ถูกต้องแล้วผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องเรียกค่าปรับจากผู้รับจ้างจำนวน ๒๙ วัน ในระหว่างสอบข้อเท็จจริง ผู้ฟ้องคดีได้โอนย้ายจากเทศบาลตำบลน้ำพองไปสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต่อมา คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ ตามคำสั่งลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๖ ได้ขอโอนย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ยังหน่วยงานอื่น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่ง ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ ขึ้นใหม่ ผลการสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างจงใจหรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๑๐



ประกอบมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีและนาย ม. ในฐานะผู้ควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งกรรมการตรวจการจ้างอีกสามราย ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๑๒๔,๖๐๘ บาท โดยแบ่งความรับผิดออกเป็น ๕ ส่วน ส่วนละ ๒๔,๙๒๑.๖๐ บาท เท่ากันทุกคน ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีฐานะเป็นหัวหน้าหน่วยงาน และได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การควบคุมงานก่อสร้างหรือการตรวจรับงานอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมิได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง ตามมาตรา ๑๓^{๗๔} และมาตรา ๑๖^{๗๕} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ คำสั่งลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๖ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่จึงชอบด้วยข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อต่อมา ในระหว่างการสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ ที่ได้รับการแต่งตั้ง

^{๗๔-๗๕} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๑๓ เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้จะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้

(๑) เป็นคู่กรณีเอง

(๒) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี

(๓) เป็นญาติของคู่กรณี คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ หรือเป็นพี่น้องหรือลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียง ภายในสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น

(๔) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณี

(๕) เป็นเจ้านายหรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี

(๖) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๖ ในกรณีมีเหตุอื่นใดนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓ เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หรือกรรมการ ในคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง เจ้าหน้าที่หรือกรรมการผู้นั้นจะทำการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นไม่ได้

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) ถ้าผู้นั้นเห็นเองว่าตนมีกรณีดังกล่าว ให้ผู้นั้นหยุดการพิจารณาเรื่องไว้ก่อนและแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา เหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งหรือประธานกรรมการทราบ แล้วแต่กรณี

(๒) ถ้ามีคู่กรณีคัดค้านว่าผู้นั้นมีเหตุดังกล่าว หากผู้นั้นเห็นว่าตนไม่มีเหตุตามที่คัดค้านนั้น ผู้นั้นจะทำการ พิจารณาเรื่องต่อไปก็ได้แต่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งหรือประธานกรรมการทราบ แล้วแต่กรณี

(๓) ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นหรือคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครองซึ่งผู้นั้นเป็นกรรมการอยู่ มีคำสั่งหรือมติโดยไม่ชักช้า แล้วแต่กรณีว่าผู้นั้นมีอำนาจในการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นหรือไม่

ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๔ วรรคสอง และมาตรา ๑๕ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ตามคำสั่งลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๖ ได้โอนย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ยังหน่วยงานอื่นทั้งหมด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ ขึ้นใหม่ ตามคำสั่งลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙ จึงมีผลเป็นการยกเลิกคำสั่งลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๖ ไปโดยปริยาย ซึ่งมีได้เป็นการออกคำสั่งซ้ำซ้อนกับคำสั่งเดิมแต่อย่างใด นอกจากนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙ แต่งตั้งนาง ว. ซึ่งได้โอนย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ยังหน่วยงานอื่น แล้วกลับมาเป็นกรรมการสอบข้อเท็จจริงอีก เนื่องจากนาง ว. ทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ย่อมมีอำนาจกระทำได้ตามข้อ ๘ วรรคสอง ของระเบียบดังกล่าว นอกจากนั้น คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ เป็นคำสั่งที่ออกมาเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงว่ามีการกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐหรือไม่ หากมีการกระทำละเมิดเกิดขึ้น ผู้ใดกระทำละเมิด และจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างไร ดังนั้น แม้ในขณะที่ออกคำสั่งลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีจะได้โอนย้ายไปสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้ว ก็มิได้เป็นการจำกัดอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการออกคำสั่งดังกล่าวแต่อย่างใด ประกอบกับกรณีของผู้ฟ้องคดีไม่เข้าเงื่อนไขตามข้อ ๑๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ เนื่องจากกรณีตามข้อ ๑๐ ของระเบียบดังกล่าว เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งไปทำละเมิดแก่หน่วยงานของรัฐอีกแห่งหนึ่ง แต่สำหรับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกคำสั่งลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙ เป็นกรณีที่ขณะกระทำละเมิด ผู้ฟ้องคดีอยู่ในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คำสั่งลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๖ และคำสั่งลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙ ที่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีกับนาย ม. ในฐานะผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ได้ตรวจสอบแล้วจัดทำบันทึกรายงานว่า งานก่อสร้างแล้วเสร็จในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๔ คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงได้ตรวจรับงานไว้ แต่ปรากฏว่าแบบแปลนก่อสร้างได้กำหนดให้ใช้น้ำยาบ่มคอนกรีตหรือกระสอบชุมน้ำยาบ่มคอนกรีตอย่างน้อย ๒๘ วัน จึงเห็นได้ว่าการที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานหลังจากเทคอนกรีตได้เพียง ๔ วัน เป็นการทำงานก่อสร้างที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในแบบแปลนก่อสร้าง และเมื่อแบบแปลนก่อสร้างถูกกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา การส่งมอบงานของผู้รับจ้างดังกล่าวจึงไม่ถูกต้องตามสัญญา ซึ่งหากผู้รับจ้างทำการบ่มคอนกรีตอย่างน้อย ๒๘ วัน ตามที่แบบแปลนก่อสร้างกำหนดไว้ ผู้รับจ้างจะสามารถส่งมอบงานได้เร็วที่สุดในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๔ และจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เนื่องจากส่งมอบงานล่าช้าเป็นเวลา ๒๙ วัน รวมเป็นเงินจำนวน ๑๕๐,๕๖๘ บาท การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปรับผู้รับจ้างเพียง ๕ วัน เป็นเงินจำนวน ๒๕,๙๖๐ บาท และไม่สามารถเรียกค่าปรับจากผู้รับจ้างได้อีกจำนวน ๑๒๔,๖๐๘ บาท จึงเป็นผลมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมงานและกรรมการ



ตรวจการจ้าง และนอกจากการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ฟ้องคดีกับนาย ม. จะไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างแล้ว ยังไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๖๖ (๑)^{๗๖} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ อีกด้วย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประกอบกับการตรวจสอบว่างานก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนหรือไม่ เป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีในฐานะวิศวกรผู้ควบคุมงานโดยตรง และผู้ฟ้องคดีซึ่งมีตำแหน่งเป็นวิศวกรโยธาย่อมมีความเข้าใจแบบแปลนการก่อสร้างและระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นฯ เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถใช้ความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ์เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ แต่ผู้ฟ้องคดีหาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีกระทำละเมิดโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในผลแห่งละเมิดที่ตนได้กระทำขึ้นตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยที่แนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๖๖ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ กำหนดให้ผู้ควบคุมงานต้องรับผิดชอบร้อยละ ๖๐ ส่วนคณะกรรมการตรวจรับงานรับผิดชอบร้อยละ ๔๐ ของความเสียหายที่เกิดขึ้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีและนาย ม. ในฐานะผู้ควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งกรรมการตรวจการจ้างอีกสามราย ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๑๒๔,๖๐๘ บาท โดยแบ่งความรับผิดออกเป็น ๕ ส่วน ส่วนละ ๒๔,๙๒๑.๖๐ บาท เท่ากันทุกคน จึงเป็นการกำหนดสัดส่วนความรับผิดที่เป็นคุณแก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๖/๒๕๕๗)

^{๗๖} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๖๖ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ ทุกวัน ให้เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียดและข้อกำหนดไว้ในสัญญาทุกประการ โดยส่งเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะยอมปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างทันที

ฯลฯ

ฯลฯ

ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะเป็นผู้กำกับดูแลเทศบาลตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบตามข้อ ๑๒ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ในกรณีที่ปรากฏว่า มีความเสียหายเกิดขึ้นกับเทศบาล และนายกเทศมนตรีของเทศบาลนั้น เป็นผู้กระทำผิดอันก่อให้เกิดความเสียหายนั้นด้วย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น สังกัดเทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เทศบาลเมืองหนองคาย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนกรณีนางสาว ส. พนักงานบัญชีสถานธนาอนุบาลเทศบาลเมืองหนองคาย ทุจริตเงินของสถานธนาอนุบาลเทศบาลเมืองหนองคายไปในขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลเมืองหนองคาย และเป็นผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาลและปฏิบัติหน้าที่กรรมการรักษาเงินของสถานธนาอนุบาล โดยให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยเงินจำนวน ๔๓๕,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาผู้รับผิดชอบทางแพ่ง คณะกรรมการสอบสวนดังกล่าวจึงไม่มีอำนาจในการพิจารณา ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินที่นางสาว ส. ยักยอกไปคืนผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นอุทธรณ์และนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือเตือนให้ผู้ฟ้องคดีนำเงินไปชำระ และได้ดำเนินการใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยมีหนังสือแจ้งไปยังธนาคารต่าง ๆ ให้อายัดเงินฝากของผู้ฟ้องคดีและให้นำส่งเงินแก่ผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้ไปถอนเงินฝากของผู้ฟ้องคดีจากธนาคาร แต่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินโดยอ้างว่าเงินดังกล่าวถูกผู้ถูกฟ้องคดีอายัดไว้ ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์คำสั่งอายัดต่อผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งว่าคำสั่งออกชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นคำร้องขอเพิ่มเติมคำฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งอายัดของผู้ถูกฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ ตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๑ ของสถานธนาอนุบาลเทศบาลเมืองหนองคายพบว่า มีเงินขาดบัญชีจำนวน ๑,๔๑๖,๐๐๐ บาท นางสาว ส. ยอมรับว่าได้นำเงินดังกล่าวไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว โดยมีนาง อ. นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย ได้ลงชื่อสั่งจ่ายและรับเงิน



ในเช็คของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหนองคาย ในการถอนเงินจากธนาคารด้วยความเสียหายจึงเกิดจากการกระทำของหัวหน้าหน่วยงาน โดยที่คำว่า หน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๖^{๗๗} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ หมายถึงราชการส่วนท้องถิ่นด้วย หน่วยงานของรัฐที่ได้รับ ความเสียหายและมีเหตุอันควรเชื่อว่าความเสียหายเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานของรัฐแห่งนั้น สำหรับกรณีนี้จึงได้แก่ เทศบาลเมืองหนองคาย และหัวหน้าหน่วยงาน ของรัฐดังกล่าวก็คือนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย ดังนั้น นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย จึงเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามข้อ ๑๑^{๗๘} ของระเบียบดังกล่าว เมื่อปรากฏว่า นาง อ. เป็นผู้ร่วมกระทำผิดด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองหนองคายตามมาตรา ๗๑^{๗๙} แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวตามข้อ ๑๒^{๘๐} ของระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ดังนั้น การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ผู้กำกับดูแลนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย

^{๗๗-๗๘} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

พ.ศ. ๒๕๓๙

ข้อ ๖ ในหมวดนี้

"หน่วยงานของรัฐ" หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่น ของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐมากกว่าหนึ่งแห่ง และหรือความเสียหายเกิดจาก ผลการกระทำของเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน ให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ ๘ หรือข้อ ๑๐ บรรดาที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี ร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการ

^{๗๙} พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๗๑ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้นให้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ โดยถูกต้องตามกฎหมาย ในการนี้ให้มีอำนาจหน้าที่ชี้แจงแนะนำตักเตือนเทศบาล และตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและ เอกสารหรือสถิติใด ๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ได้

ให้นายอำเภอมีอำนาจหน้าที่ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดควบคุมดูแลเทศบาลตำบลในอำเภอนั้น ให้ปฏิบัติตาม อำนาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย ในการนี้ให้มีอำนาจหน้าที่ชี้แจงแนะนำตักเตือนเทศบาลตำบล และตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใด ๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจง หรือสอบสวนก็ได้

^{๘๐} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

พ.ศ. ๒๕๓๙

ข้อ ๑๒ ถ้าผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ ๘ ข้อ ๑๐ หรือข้อ ๑๑ ไม่ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ ภายในเวลาอันควรหรือแต่งตั้งกรรมการโดยไม่เหมาะสม ให้ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรือรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาหรือ กำกับดูแลหรือควบคุมการปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าวมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการแทนผู้มีอำนาจ แต่งตั้งนั้นได้ตามที่เห็นสมควร

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายและเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดด้วยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาผู้รับผิดชอบทางละเมิด รวมทั้งคณะกรรมการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายแต่งตั้งมีหน้าที่เพียงสอบสวนหาผู้รับผิดชอบทางละเมิดและเสนอความเห็นต่อผู้มีอำนาจสั่งการตามกฎหมายเพื่อพิจารณาสั่งการ ไม่ได้ดำเนินการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว และแม้ผู้ฟ้องคดีจะมีได้เป็นผู้บังคับบัญชาควบคุมพนักงานสถานธนาบาลก็ตาม แต่เมื่อความเสียหายที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบนั้นเกิดจากการที่ผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินในเช็คได้ลงลายมือชื่อในเช็ค แล้วมอบเช็คให้นางสาว ส. ไปกรอกจำนวนเงินและรับเงินแต่เพียงผู้เดียว เป็นเหตุให้นางสาว ส. อาศัยโอกาสดังกล่าวกรอกจำนวนเงินสูงกว่าจำนวนเงินที่ต้องการถอน แล้วเบียดบังเงินส่วนที่เกินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว พฤติการณ์ถือว่าเป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเช็คและรับเงินตามเช็ค ผู้ฟ้องคดีในฐานะคณะกรรมการรักษาเงินและเป็นผู้ลงนามสั่งจ่ายเช็คดังกล่าว จึงต้องร่วมรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี แต่เมื่อพิจารณาถึงระดับความร้ายแรงและความเป็นธรรมแล้ว ผู้ฟ้องคดีควรรับผิดชอบร้อยละ ๔๐ เป็นเงินจำนวน ๓๔๘,๐๐๐ บาท และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากผู้ฟ้องคดีกระทำการโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงทำให้เกิดความเสียหายแก่สถานธนาบาลเทศบาลเมืองหนองคาย ตามมาตรา ๘ ประกอบกับมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ชำระ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือเตือนแล้ว ผู้ฟ้องคดีก็มิได้ปฏิบัติตามคำเตือน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งอายัดเงินของผู้ฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงชอบที่จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินดังกล่าวได้ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ประกอบกับมาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการใช้มาตรการบังคับทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีแก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งพ้นจากตำแหน่งหน้าที่เพราะเกษียณอายุราชการแล้วให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้กระทำเกินสมควรแก่เหตุหรือนอกเหนือขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี ส่วนเงินบำนาญของผู้ฟ้องคดีแม้จะไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี แต่ผู้ฟ้องคดีได้มีการถอนเงินและฝากเงินในส่วนอื่นในระหว่างเดือนรวมอยู่ในบัญชีเดียวกัน เงินบำนาญที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจึงปะปนอยู่กับเงินอื่นจนแยกไม่ออก การอายัดเงินตามบัญชีเงินฝากของผู้ฟ้องคดีย่อมไม่ขัดต่อมาตรา ๒๘๖ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง จึงเป็น



การกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งอายัดเงินฝากของผู้ฟ้องคดี และให้นำส่งผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีเฉพาะส่วนที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเกินกว่า ๓๔๘,๐๐๐ บาท ค่าขออื่นให้ยก (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๑๓/๒๕๕๕)

๓.๒ กระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด

การที่กระทรวงการคลังมีหนังสือขอให้สอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม และเจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้ส่งหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงตามหนังสือของกระทรวงการคลัง โดยไม่ปรากฏว่ากระทรวงการคลังได้มีการแจ้งหรือให้โอกาสเจ้าหน้าที่นั้นชี้แจงหรือแสดงพยานหลักฐานในฐานะผู้ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่กระทรวงการคลังกลับพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ และหน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ถือเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้น ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ประกอบกับข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

สรุปข้อเท็จจริง

กรมเจ้าท่า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ทำสัญญาจัดซื้อเรือชุดแบบหัวส่ว่น ขนาดทอส่งดิน ๒๘ นิ้ว จำนวน ๓ ลำ พร้อมด้วยอุปกรณ์ท่อนุ่น ๓ ชุด และเรือพีเลี้ยง จำนวน ๓ ลำ ในราคา ๔๙,๔๐๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ กับบริษัท อ. จำกัด ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ปรากฏว่าบริษัท อ. จำกัด ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบเรือชุดให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามสัญญาได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงยกเลิกสัญญาและเรียกร้องค่าเสียหาย และมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อธิบดีกรมเจ้าท่า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการฯ รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงว่า เรือโท ว. และคณะกรรมการตรวจการจ้าง รวม ๙ คน กระทำการในหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงส่งสำนวนการสอบสวนดังกล่าวให้กระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) พิจารณาคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดชอบแพ่งได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อขอทราบ

ข้อเท็จจริงและหลักฐานเพิ่มเติม โดยขอให้สอบผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ว่าเหตุใดจึงได้เสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ตัดข้อความในส่วนเงื่อนไขของสัญญา ข้อ ๑๓.๒.๓ ออกทั้งหมด และยังเสนอให้จ่ายเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ ของราคาตามสัญญาให้แก่บริษัทผู้รับจ้าง โดยไม่เสนอให้ส่งร่างสัญญาไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณา ก่อน ต่อมา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ได้มีหนังสือถึงประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งเอกสารเพิ่มเติม หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งหกในฐานะคณะทำงานเพื่อดำเนินการทบทวนเอกสารประกวดราคา รายละเอียดจำเพาะทางเทคนิค และแบบก่อสร้างเรื่องมีหน้าที่จัดทำเอกสารประกวดราคาและรายละเอียดพร้อมแบบก่อสร้างเรือ ได้เสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ตัดข้อ ๑๓.๒.๓ เงื่อนไขของสัญญา (Conditions of Contract) ออกทั้งหมด โดยให้ผู้เสนอราคาเสนอวงเงินการจ่ายเงินเอง ทำให้เงื่อนไขการรับประกันการจ่ายค่างานที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานอัยการสูงสุดถูกตัดออกไป เป็นเหตุให้ทางราชการเสียเปรียบโดยไม่ได้เสนอให้มีการส่งเอกสารประกวดราคาดังกล่าวไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อนตามข้อ ๔๔ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และเนื่องจากการจ่ายเงินค่างานในงวดที่ ๒ และงวดที่ ๔ บริษัท อ. จำกัด ปฏิบัติผิดสัญญา ซึ่งหากมีการรับประกันการจ่ายเงินในทั้งสองงวดนี้ ทางราชการก็สามารถใช้สิทธิเรียกร้องจากผู้รับประกันได้ การกระทำของคณะทำงานดังกล่าวเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย พฤติการณ์ถือเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๘ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งตามหนังสือลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ และวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๐ รวม ๑๒ ฉบับ ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหกชดใช้เงินจากการกระทำละเมิดตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ฟ้องคดีทั้งหกไม่เห็นด้วยจึงยื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่คณะกรรมการฯ รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงว่า เรือโท ว. และคณะกรรมการตรวจการจ้าง รวม ๙ คน กระทำการในหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงส่งสำนวนการสอบสวนดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ พิจารณา และต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้งหกมีส่วนทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย และพฤติการณ์ถือเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการด้วย นั้น จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นได้ว่า คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบ



ทางละเมิดยังมิได้สอบสวนผู้ฟ้องคดีทั้งหกในฐานะผู้ต้องรับผิดชอบคดีใช้คำสินไหมทดแทนตามข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ก็หาได้มีการแจ้งความเห็นในเรื่องดังกล่าวเพื่อขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เฉพาะในส่วนของผู้ฟ้องคดีทั้งหก ตามข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ของระเบียบดังกล่าว แต่อย่างไรก็ดี อีกทั้ง การดำเนินการของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และการมีหนังสือขอ คำชี้แจงและเอกสารเพิ่มเติมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าได้มีการแจ้งหรือ ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีชี้แจงหรือแสดงพยานหลักฐานในฐานะผู้ต้องรับผิดชอบคดีใช้คำสินไหมทดแทน ซึ่งการไม่ดำเนินการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหกทราบถึงสถานะของตนในเรื่องดังกล่าว นั้น ย่อมมีผล ทำให้การให้ถ้อยคำของผู้ฟ้องคดีทั้งหกอยู่ในฐานะของพยานบุคคล และทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ใช้สิทธิ หรือให้ถ้อยคำที่เป็นการปกป้องตนเองตามสิทธิที่มาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และข้อ ๑๕^{๔๑} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ได้กำหนดไว้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๔ ได้พิจารณาโดยรับฟังข้อเท็จจริงจากรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ สอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของผู้ฟ้องคดีทั้งหก โดยไม่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง ในส่วนของผู้ฟ้องคดีทั้งหก รวมไปถึงไม่ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีทั้งหกชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานของตนในฐานะผู้ต้องรับผิดชอบคดีใช้คำสินไหมทดแทนอย่างเพียงพอและเป็นธรรม และมีหนังสือแจ้งว่า การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งหกเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ตัดเงื่อนไข การคำนวณการจ่ายเงินของธนาคารออกจากเอกสารประกวดราคา โดยไม่ส่งไปให้สำนักงาน อัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อนเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงต้องรับผิด ชดใช้คำสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ และข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ประกอบกับข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ฯ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหกชดใช้คำสินไหมทดแทน ตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้น พิพากษาเพิกถอน

^{๔๑} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

ข้อ ๑๕ คณะกรรมการต้องให้โอกาสแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือผู้เสียหายได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรม

คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าวเฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหกชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๒๑-๖๒๒/๒๕๕๖)

กรณีที่กรมบัญชีกลางพิจารณาผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิด และให้หน่วยงานของรัฐชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ แต่หน่วยงานของรัฐมิได้สั่งการให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดดำเนินการตามที่กรมบัญชีกลางสั่งการ กลับเสนอความเห็นว่าการเสียหายที่เกิดขึ้นเกิดจากความบกพร่องของผู้บังคับบัญชาซึ่งถือเป็นการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการเท่านั้น มิใช่เป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และเมื่อกรมบัญชีกลางได้รับหนังสือชี้แจงดังกล่าวแล้วเห็นว่า การที่ผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานนั้น เป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย โดยไม่ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาส่งพยานหลักฐาน หรือเรียกให้มาให้อรรถาธิบายประกอบพิจารณาเพิ่มเติม ตามข้อ ๑๗ วรรคสาม ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น การที่หน่วยงานของรัฐออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเห็นของกระทรวงการคลัง จึงเป็นการออกคำสั่งโดยไม่ได้ให้โอกาสเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานอย่างเพียงพอและเป็นธรรม อันขัดต่อมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการในสังกัดของกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และเป็นผู้บังคับบัญชาของนางสาว ส. พนักงานการเงินและบัญชี ๔ กองปกครองและทะเบียน ซึ่งถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดกรณีไม่นำเงินรายได้จากศาลเจ้าฝักเข้าบัญชีหรือนำฝักไม่ครบตามจำนวนที่ได้รับ ซึ่งจากการสอบสวนคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่านางสาว ส. ได้ทำการยกยอกเงินรายได้ศาลเจ้าไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนโดยเจตนาทุจริต เห็นควรให้ชดใช้เงินที่ทำการยกยอกไปทั้งหมดเต็มจำนวน ต่อมา หลังจากที่กระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้รับรายงานผลการสอบสวนจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว กระทรวงการคลังได้ขอรายละเอียดและหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้บังคับบัญชา และให้ส่งบันทึกถ้อยคำของผู้บังคับบัญชาแต่ละคน และให้แบ่งแยกความเสียหายที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชา



แต่ละคนเพื่อประกอบการพิจารณา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ดำเนินการดังกล่าว โดยเพียงแต่ชี้แจงว่า การที่ผู้บังคับบัญชามิได้เข้าไปตรวจสอบกำกับดูแลการรับส่งเงินรายได้ศาลเจ้าเป็นเพียงการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการเท่านั้น มิใช่เป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยกรมบัญชีกลางได้แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ว่านางสาว ส. มีพฤติการณ์รับเงินรายได้ศาลเจ้าจากสำนักงานเขต แต่นำส่งล่าช้าโดยใช้เงินที่ได้รับเข้ามาใหม่มาฝากแทนเงินเก่าที่ยังไม่ได้นำส่ง ความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นเวลานานต่อเนื่องกันเกิดจากความบกพร่องของผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ผู้ฟ้องคดีในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาของนางสาว ส. ได้ปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาตามที่ตนได้มอบหมายซึ่งเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้อำนวยการกองปกครองและทะเบียนโดยตรง กรณีเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย ในส่วนของผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบในจำนวนเงินที่ยังไม่ได้นำส่งเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒,๔๖๓ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒๓,๑๐๔.๔๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การพิจารณาทางปกครองก่อนที่จะออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้น คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และต้องรับฟังพยานบุคคล พยานผู้เชี่ยวชาญ และตรวจสอบเอกสาร วัตถุ หรือสถานที่ และจะต้องให้โอกาสเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือผู้เสียหายได้ทราบข้อเท็จจริง และมีโอกาสได้ชี้แจงข้อเท็จจริง และโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรมก่อนที่จะทำความเห็นเสนอไปยังผู้แต่งตั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้มีอำนาจออกคำสั่งให้ชดใช้เงิน ตลอดจนกระทรวงการคลังได้มีข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน และได้รับฟังข้อต่อสู้หรือพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนก่อนที่จะพิจารณาว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่เพียงใด ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวเป็นไปตามหลักการรับฟังผู้ถูกกระทบสิทธิหรือหลักการรับฟังคู่กรณีทุกฝ่าย อันเป็นหลักการพื้นฐานในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนที่มาตรา ๖๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และมาตรา ๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ให้การรับรองไว้ทำนองเดียวกันว่า บุคคลย่อมมีสิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจจะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน ดังนั้น ขั้นตอนการสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ในส่วนที่เกี่ยวกับการให้โอกาสแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและ

โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรม จึงเป็นขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า หลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบว่า นางสาว ส. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๔ ไม่นำเงินรายได้ของศาลเจ้าฝากเข้าบัญชีหรือนำเงินฝากเข้าบัญชีไม่ครบตามจำนวนที่ได้รับ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ในการสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว คณะกรรมการฯ ได้สอบสวนพยานบุคคลและรวบรวมพยานเอกสารและพยานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่คณะกรรมการฯ ไม่ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีให้มาให้อัยคำและไม่ได้ทำการสอบสวนผู้ฟ้องคดี และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเห็นดังกล่าวแล้วก็ไม่ได้มีคำสั่งให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงสอบสวนผู้ฟ้องคดีเพิ่มเติมแต่อย่างใด อีกทั้ง เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดตามความเห็นของคณะกรรมการฯ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อพิจารณา แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุ ผู้บังคับบัญชาของนางสาว ส. มีใครบ้าง และให้ส่งบันทึกถ้อยคำของผู้บังคับบัญชาแต่ละคน พร้อมกับให้แบ่งแยกความเสียหายที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาแต่ละคนมาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาก็ตาม แต่ก็ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้สั่งการให้คณะกรรมการฯ ทำการสอบสวนบันทึกถ้อยคำผู้ฟ้องคดีหรือผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีความเห็นแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพียงชี้แจงต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ว่า การที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้เข้าไปตรวจสอบกำกับดูแลการรับ-ส่งเงินรายได้ศาลเจ้าเป็นความผิดเพียงการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการเท่านั้น มิใช่เป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง กรณีจึงเห็นได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้สั่งการให้คณะกรรมการฯ ทำการสอบสวนผู้ฟ้องคดีเพิ่มเติม ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและไม่มีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนตามข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ เมื่อต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยกรมบัญชีกลางได้รับหนังสือชี้แจงจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว กรมบัญชีกลางก็ไม่ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีส่งพยานหลักฐานหรือเรียกให้ผู้ฟ้องคดีมาให้ถ้อยคำเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ตามข้อ ๑๗ วรรคสาม^๒ ของระเบียบเดียวกัน แต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนก่อนที่

^๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

ข้อ ๑๗

ฯลฯ

ฯลฯ

ให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยไม่ชักช้า และให้มีอำนาจตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีเห็นสมควรจะให้บุคคลใดส่งพยานหลักฐานหรือมาให้ถ้อยคำเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมอีกก็ได้

ฯลฯ

ฯลฯ



กรมบัญชีกลางจะมีความเห็นอีกเช่นกัน ดังนั้น ความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงขัดต่อหลักการรับฟังผู้ถูกระทบสิทธิหรือหลักการรับฟังคุณกรณีทุกฝ่ายซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่จะถูกระทบจากคำสั่งให้ชดเชยค่าสินไหมทดแทน ซึ่งการรับฟังข้อโต้แย้งก่อนมีคำสั่งอาจมีผลต่อการพิจารณาความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดี ส่วนเมื่อรับฟังข้อโต้แย้งของผู้ฟ้องคดีแล้วจะมีความเห็นเหมือนเดิมหรือไม่นั้น เป็นเรื่องที่ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องใช้ดุลพินิจพิจารณาในภายหลัง ซึ่งเป็นกรณีที่ไมอาจคาดหมายล่วงหน้าได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจอ้างว่าการให้สิทธิผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานจะทำให้การปฏิบัติราชการล่าช้าเพื่อเป็นเหตุยกเว้นที่จะไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายได้ เนื่องจากการตัดสินใจชอบด้วยกฎหมายของผู้ฟ้องคดี คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๕๒๓,๑๐๔.๔๐ บาท ตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและย่อมส่งผลให้คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๒๖/๒๕๕๗)

การให้ถ้อยคำของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการสอบสวนความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ หากเจ้าหน้าที่ผู้ให้ถ้อยคำไม่รู้ว่าเป็นการให้ถ้อยคำในฐานะผู้ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนต้องรับผิดชอบ และไม่เคยมีการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นทราบว่าตนถูกกล่าวหา กรณีย่อมถือไม่ได้ว่า ได้มีการให้โอกาสเจ้าหน้าที่ผู้นั้นทราบข้อกล่าวหาชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรมแล้ว การสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดจึงไม่ชอบด้วยหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจนครบาล ๗ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด กรณีดาบตำรวจ ส. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ทุจริตยกยอกเงินของทางราชการ ผลการสอบข้อเท็จจริงพบว่า ยอดเงินค่าปรับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ และ พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่รับมา กับยอดเงินที่นำส่งตามระเบียบไม่ตรงกัน โดยยอดเงินขาดหายไปเป็นจำนวน ๒,๓๔๗,๓๓๕ บาท ซึ่งคณะกรรมการฯ เห็นว่า การทุจริตเงินของทางราชการมีเพียงดาบตำรวจ ส. เท่านั้นเป็นผู้กระทำ และนำเงินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

ถือว่าดาบตำรวจ ส. เป็นผู้กระทำความผิดต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต่อทางราชการเต็มจำนวนความเสียหายที่เกิดขึ้น และเห็นว่าผู้บังคับบัญชาจะต้องรับผิดชอบ เนื่องจากดาบตำรวจ ส. กระทำผิดมาเป็นเวลานาน ก่อเหตุขึ้นหลายครั้ง จนทางราชการต้องสูญเสียเงินค่าปรับเป็นจำนวนมาก หากผู้บังคับบัญชาเอาใจใส่อยู่บ้าง ก็ย่อมจะพบความบกพร่องต่อหน้าที่ของดาบตำรวจ ส. อย่างแน่นอน ประกอบกับกระทรวงการคลังได้มีระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งข้อ ๕๓ กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งข้าราชการอย่างน้อย ๓ คน เป็นกรรมการเก็บรักษาเงินของส่วนราชการนั้น ๆ โดยกรรมการเก็บรักษาเงินจะต้องร่วมกันตรวจสอบตัวเงินและหลักฐานแทนตัวเงินกับรายงานเงินคงเหลือประจำวันตามแบบฟอร์มที่กระทรวงการคลังกำหนด แต่ปรากฏว่าสถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชันมิได้มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน จึงไม่มีการตรวจสอบใด ๆ การไม่มีกรรมการเก็บรักษาเงินย่อมเป็นการเปิดโอกาสให้ดาบตำรวจ ส. ทุจริตได้โดยง่าย ไม่ถูกตรวจสอบ การกระทำของผู้บังคับบัญชาที่มิได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ ขาดการเอาใจใส่ต่อหน้าที่เป็นอย่างมาก เป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายต่อทางราชการตามมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยในส่วนของผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งสารวัตรธุรการเห็นสมควรให้รับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๕๐ ของความเสียหาย ในช่วงที่เป็นผู้บังคับบัญชาของดาบตำรวจ ส. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ รายงานผลการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิดดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงการคลังโดยมีความเห็นตามความเห็นของคณะกรรมการฯ ต่อมา กระทรวงการคลังได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ให้ชี้แจงรายละเอียดและส่งพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับ และแต่ละคนดำรงตำแหน่งหรือรับผิดชอบตั้งแต่ช่วงเวลาใดถึงเวลาใด จากนั้นกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) จึงมีหนังสือแจ้งความเห็นถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยในส่วนของผู้ฟ้องคดีให้รับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๗๐ ของความเสียหายที่เกิดขึ้นในช่วงที่ตนรับผิดชอบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีคำสั่งแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ซึ่งต่อมานายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีคำสั่งยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ในการสรุปความเห็นของคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาพยานหลักฐานเอกสาร ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน คำสั่งแต่งตั้งและช่วงเวลาของการดำรงตำแหน่ง



ของผู้ฟ้องคดีในช่วงเวลาที่มีการกระทำความผิด โดยมีการสอบพยานบุคคล แต่ไม่ได้เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับทราบว่าคุณกล่าวหาว่ามีส่วนต้องรับผิดชอบในการทุจริตของตาบตำรวจ ส. อีกทั้งพยานบุคคลก็ได้ให้การพาดพิงว่าเหตุเกิดเพราะความบกพร่องในหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี การที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงสรุปความเห็นว่าคุณฟ้องคดีควรต้องรับผิดชอบในความเสียหายด้วยจึงเป็นข้อเท็จจริงที่คุณฟ้องคดีไม่มีโอกาสทราบมาก่อน แม้ในเวลาต่อมา จะมีการสอบผู้ฟ้องคดีตามที่กรมบัญชีกลางขอรายละเอียดเพิ่มเติม ก็ปรากฏตามบันทึกว่าเป็นการสอบคำให้การในฐานะผู้ให้ถ้อยคำ โดยไม่มีการแจ้งว่าเป็นการสอบตามคำขอของกรมบัญชีกลางเนื่องจากคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงมีความเห็นว่าคุณฟ้องคดีควรต้องรับผิดชอบด้วย อีกทั้ง เมื่อพิจารณาจากลำดับการดำเนินการสอบข้อเท็จจริงในคดีนี้เริ่มแต่ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชันตั้งกรรมการตรวจสอบจำนวนค่าปรับที่น่าสงสัย จนพบว่ามีพฤติกรรมการทุจริตตามที่มีการร้องเรียนจริง การตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ตลอดจนการตั้งกรรมการสอบหาผู้รับผิดชอบทางละเมิดข้อเท็จจริงที่สรุปได้ล้วนแต่ระบุว่าคุณตาบตำรวจ ส. เป็นผู้กระทำความผิด ไม่เคยมีการกล่าวหาหรือพาดพิงถึงผู้ฟ้องคดี ความเห็นและการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงจึงมิได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีทราบข้อกล่าวหา ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรม การสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการฯ จึงไม่ชอบด้วยหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และเป็นเหตุให้คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ที่สั่งตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย เพราะเป็นคำสั่งทางปกครองที่กระทบสิทธิของผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีไม่มีโอกาสทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและไม่มีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน จึงขัดต่อบทบัญญัติในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และมีได้เป็นกรณีใดกรณีหนึ่งที่เป็นข้อยกเว้นตามที่บัญญัติในวรรคสองหรือกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ พิจารณาพิพากษาคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๔/๒๕๕๘)

คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดเป็นคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายคนละฉบับ และมีอำนาจหน้าที่ที่แตกต่างกัน เจ้าหน้าที่ย่อมมีสิทธิให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบสวนในแต่ละคณะ โดยให้ข้อเท็จจริงและแสดงพยานหลักฐานโต้แย้งข้อกล่าวหาได้ตามความประสงค์ ดังนั้น คำให้การของเจ้าหน้าที่ในการให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยจึงไม่ผูกพันเจ้าหน้าที่ในการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบ

ทางละเมิด หากเจ้าหน้าที่ผู้นั้นมีได้ให้ความยินยอมให้นำผลการสอบสวนดังกล่าวมาใช้กับการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ดังนั้น คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิดและกระทรวงการคลังจึงไม่อาจรับฟังพยานหลักฐานของ คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยโดยไม่ให้อีกโอกาสเจ้าหน้าที่ผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงข้อเท็จจริง และโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรมในการพิจารณา ความรับผิดทางละเมิดได้

สรุปข้อเท็จจริง

จังหวัดยโสธรได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ เพื่อสอบข้อเท็จจริงกรณีเจ้าหน้าที่สำนักงานป่าไม้จังหวัดยโสธร จำนวนสามคน คือ ผู้ฟ้องคดี นาง ก. และนาย ข. ไม่ปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินโครงการ ส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่า พ.ศ. ๒๕๓๗ ปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง และรายงานเท็จ จนก่อให้เกิด การทุจริตในการเบิกจ่ายเงิน และทำให้รัฐสูญเสียงบประมาณ โดยคณะกรรมการฯ ได้สอบ ข้อเท็จจริงจากพยานบุคคลที่เกี่ยวข้อง พยานเอกสาร และได้นำบันทึกถ้อยคำของผู้ฟ้องคดีที่ให้ ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการในกรณีเดียวกัน มารวมไว้ในสำนวนการสอบ ข้อเท็จจริงโดยไม่มีคำยินยอมของผู้ฟ้องคดีให้นำบันทึกถ้อยคำดังกล่าวมาใช้เป็นคำชี้แจง ของผู้ฟ้องคดีในการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เมื่อได้สอบข้อเท็จจริงเสร็จแล้ว คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่น่าจะเป็นผู้รับผิดชอบหรือร่วมรับผิดชอบในการชดเชยเงินคืน โดยนาย ข. เป็นผู้กระทำความผิดที่ต้องรับผิดชอบในการชดเชยเงินคืนแก่ทางราชการแต่เพียงผู้เดียว จังหวัดยโสธรจึงรายงานอธิบดีกรมป่าไม้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อทราบ และรายงานกระทรวง การคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) พิจารณาดำเนินการต่อไป กรมบัญชีกลางโดยได้รับมอบอำนาจจาก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบคำขอและเอกสารต่าง ๆ ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตามระเบียบกรมป่าไม้ แต่มิได้ตรวจสอบกลับเสนอความเห็น ว่า ตรวจสอบถูกต้องแล้ว จึงเป็นการงดเว้นการกระทำเพื่อป้องกันความเสียหายตามที่ระเบียบ กำหนด เป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ต้องร่วมรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าสินไหมทดแทนตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจง คำสั่งใหม่ทดแทนซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครองที่กระทบสิทธิของผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดนำสรุปบันทึกปากคำของผู้ฟ้องคดีซึ่งได้ให้ไว้ต่อ คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการมาใช้ในการจัดทำรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิด โดยผู้ฟ้องคดีมิได้ให้ความยินยอมในการนำบันทึกปากคำดังกล่าว มาใช้ในการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และได้สอบข้อเท็จจริงจากผู้ฟ้องคดี เมื่อการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิด ทางละเมิดเป็นการแต่งตั้งตามกฎหมายคนละฉบับ และคณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ที่แตกต่างกัน ผู้ฟ้องคดีย่อมมีสิทธิให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบสวนในแต่ละคณะ โดยให้ข้อเท็จจริง และแสดงพยานหลักฐานโต้แย้งข้อกล่าวหาได้ตามความประสงค์ คำให้การของผู้ฟ้องคดีใน การให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย จึงไม่ผูกพันผู้ฟ้องคดีและไม่อาจนำมารับฟัง เป็นข้อเท็จจริงในการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได้ เว้นแต่ผู้ฟ้องคดีจะให้ความยินยอม ให้นำมาใช้ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยกรมบัญชีกลาง มีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีต้องร่วมรับผิด กับนาย ธ. ก็มีได้มีการดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง และได้เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจง โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรม จึงไม่ชอบด้วยมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นอกจากนี้ ยังปรากฏว่า ข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้กำหนดว่า คณะกรรมการต้องให้โอกาสแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้เสียหายได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรม ซึ่งการเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน ของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรมดังกล่าวถือเป็นขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญ ที่กำหนดไว้สำหรับในการออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงคำสั่งใหม่ทดแทน ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น คำสั่งของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงคำสั่งใหม่ทดแทนจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และทำให้ คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ยกคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี เป็นคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยเช่นกัน พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัย อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๙/๒๕๕๘ และ ที่ อ.๗๓๕/๒๕๕๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๓.๓ การส่งสำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ

การที่กฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ได้ระบุขั้นตอนและวิธีการไว้ ก็เพื่อเป็นการให้หลักประกันแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกฎหรือคำสั่งทางปกครอง หากขั้นตอนดังกล่าวมีผลต่อกฎหรือคำสั่งทางปกครอง ขั้นตอนนั้นก็ถือเป็นขั้นตอนที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งหากมีกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติใดได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีอันเป็นสาระสำคัญไว้ แต่ผู้ออกกฎหรือคำสั่งไม่ได้ปฏิบัติตาม กฎหรือคำสั่งที่ออกมานั้นย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยเหตุที่เป็นการกระทำที่ผิดขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญ

ขั้นตอนตามข้อ ๑๗ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องส่งสำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ก่อนออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐชดใช้เงิน ถือเป็นขั้นตอนที่เป็นสาระสำคัญ เนื่องจากหากหน่วยงานของรัฐออกคำสั่งโดยข้ามขั้นตอนดังกล่าว แล้วต่อมากระทรวงการคลังมีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด หน่วยงานของรัฐก็ต้องเพิกถอนคำสั่งที่ได้ออกไปแล้วนั้น ซึ่งทำให้ผลการพิจารณาความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย ดังนั้น คำสั่งที่ออกโดยข้ามขั้นตอนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑๗ ของระเบียบดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

กรมศุลกากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้รับรายงานจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ว่ามีการร้องเรียนกรณีที่มีผู้ส่งออกร่วมกับเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองทุจริตขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร ทำให้รัฐเสียหาย อธิบดีกรมศุลกากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวพิจารณาแล้วเสนอรายงานต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า เหตุที่เกิดขึ้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมการส่งออกโดยให้กรมศุลกากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ส่งออกเต็มที่ แต่อัตราค่าลงของเจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อย ไม่สามารถเทียบเป็นสัดส่วนกับปริมาณงานที่เข้ามาได้ ประกอบกับไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการปฏิบัติหน้าที่ จึงเห็นว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ใดต้องรับผิดชอบในมูลละเมิดที่เกิดขึ้น ฝ่ายวินัย ส่วนวินัยและจริยธรรม สำนักบริหารและพัฒนาบุคคล ได้พิจารณารายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ แล้วเสนอความเห็นต่อ



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามร่วมรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนตามใบชนสินค้าขาออกตามตารางแนบท้าย และเห็นควรให้สำนักกฎหมายดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้วินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการตามเสนอผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาบุคคลจึงได้มีหนังสือแจ้งคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม และให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามชำระค่าสินไหมทดแทนภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่รับทราบคำสั่ง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ส่งสำนวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ ให้กระทรวงการคลังพิจารณา ต่อมา ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวและนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่กฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ได้ระบุขั้นตอนและวิธีการไว้ ก็เพื่อเป็นการให้หลักประกันแก่ผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากกฎหรือคำสั่งทางปกครอง หากขั้นตอนดังกล่าวมีผลต่อกฎหรือคำสั่งทางปกครอง ขั้นตอนนั้นก็ถือเป็นขั้นตอนที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งหากมีกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติใดได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญไว้ แต่ผู้ออกกฎหรือคำสั่งไม่ได้ปฏิบัติตาม กฎหรือคำสั่งที่ออกมานั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยเหตุที่เป็นการกระทำที่ผิดขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญ สำหรับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กำหนดขึ้นเพื่อวางระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยมีการกำหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ ไว้สำหรับเจ้าหน้าที่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรตั้งแต่การสอบข้อเท็จจริง การกำหนดตัวเจ้าหน้าที่ซึ่งต้องรับผิดชอบและจำนวนค่าสินไหมทดแทน การมีคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน รวมทั้งการผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทนของเจ้าหน้าที่ซึ่งต้องรับผิดชอบด้วย ระเบียบดังกล่าวจึงเป็นหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจทางการบริหารของคณะรัฐมนตรีในขณะที่เป็นองค์กรสูงสุดของฝ่ายบริหาร ซึ่งมีอำนาจบังคับบัญชาหรืออำนาจกำกับดูแลหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ภายในฝ่ายบริหาร เพื่อวางแนวทางในการปฏิบัติงาน และวางกรอบในการใช้อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานทางปกครอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอยู่ตามกฎหมายให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ระเบียบดังกล่าวจึงเป็นหลักเกณฑ์ของฝ่ายบริหารที่มีผลใช้บังคับกับผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐได้ เมื่อคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นคำสั่งตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ซึ่งตามขั้นตอนในการออกคำสั่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องส่งสำนวนภายในเจ็ดวัน

นับแต่วันวินิจฉัยสั่งการให้กระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบ ตามข้อ ๑๗ วรรคสอง^{๘๓} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ เมื่อฝ่ายวินัย ส่วนวินัยและจริยธรรม สำนักบริหารและพัฒนาบุคคล ได้มีหนังสือแจ้งคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม และให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามชำระค่าสินไหมทดแทนภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่รับทราบคำสั่ง อันเป็นการดำเนินการก่อนที่จะส่งสำนวนการสอบสวน และรายงานผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบ และเป็นการข้ามขั้นตอนที่ถือว่าเป็นสาระสำคัญตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑๗ วรรคสอง ของระเบียบดังกล่าว เนื่องจากหากกระทรวงการคลังได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วมีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด หน่วยงานของรัฐก็ต้องเพิกถอนคำสั่งที่ได้ออกไปแล้วนั้น ซึ่งทำให้ผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย จึงเห็นว่า กระบวนการออกคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามรับผิดชอบชำระค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว ไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑๗ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ คำสั่งดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และกรณีนี้มีใช้กรณีตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๖.๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๒ ที่กำหนดให้ดำเนินการออกคำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยไม่ต้องรอผลการพิจารณาจากกระทรวงการคลัง อีกทั้ง การแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามชำระค่าสินไหมทดแทนตามคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นการกระทำที่อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ซึ่งมีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กับผู้ฟ้องคดีทั้งสาม หนังสือแจ้งให้ชำระค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หาได้เป็นเพียงหนังสือทวงถามเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินไม่ พิจารณาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เฉพาะในส่วนที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามร่วมรับผิดชอบชำระค่าสินไหมทดแทนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

^{๘๓} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

ข้อ ๑๗ เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับผลการพิจารณาของคณะกรรมการแล้ว ให้วินิจฉัยสั่งการว่ามีผู้รับผิดชอบชำระค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ และเป็นจำนวนเท่าใด แต่ยังมีต้องแจ้งการสั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

ให้ผู้แต่งตั้งส่งสำนวนภายในเจ็ดวันนับแต่วันวินิจฉัยสั่งการให้กระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบ เว้นแต่เป็นกรณีที่กระทรวงการคลังประกาศกำหนดว่าไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ



โดยให้มีผลย้อนหลังไปนับแต่วันที่ออกคำสั่งดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๘๓๑/๒๕๕๖ ที่ อ.๒๘๑/๒๕๕๗ และที่ อ.๑๕๗/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๓.๔ การออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิด

๓.๔.๑ การกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่

๑) กรณีเป็นการกระทำละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

การที่พนักงาน ข้าราชการไม่ควบคุมความเร็วให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ แต่ขับขี่ยวดยานด้วยความเร็วสูงและตะเบรकกะทันหันในสภาพถนนที่มีลักษณะเป็นทางโค้งลงเขาและเปียกชื้นเนื่องจากมีฝนตกซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ จนประสูติเหตุและเป็นเหตุให้รถยนต์ราชการได้รับความเสียหาย ถือได้ว่าเป็นการกระทำที่เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่หน่วยงานของรัฐ อย่างไรก็ตาม สภาพถนนที่มีลักษณะลาดชันและเปียกชื้น อีกทั้ง เป็นเวลาพลบค่ำและทัศนวิสัยไม่ดี ถือเป็นปัจจัยภายนอกซึ่งอาจมีผลต่อระดับความระมัดระวังที่มีอาจหลีกเลี่ยงและควบคุมได้ การควบคุมรถให้เหมือนเช่นภาวะปกติย่อมมิอาจกระทำได้ ดังนั้น แม้อุบัติเหตุส่วนหนึ่งจะเกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่ แต่เมื่อพิจารณาถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำ ความเหมาะสม และความเป็นธรรมแล้ว จึงควรให้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายในสัดส่วนความรับผิดชอบร้อยละ ๖๐ ของค่าเสียหายทั้งหมด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงาน ข้าราชการของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขณะที่ข้าราชการนำข้าราชการกลับจากการประชุมเชิงปฏิบัติการได้ประสูติเหตุตกลงข้างทาง ต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดเพื่อหาผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายกรณีดังกล่าว และรายงานผลการสอบสวนไปยังกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยกรมบัญชีกลางมีความเห็นว่า บริเวณที่เกิดเหตุมีลักษณะเป็นทางโค้งลงเขา ประกอบกับสภาพถนนลื่น ผู้ฟ้องคดีจึงได้ชะลอความเร็วโดยเปลี่ยนเกียร์ลงมาเป็นเกียร์ ๔ พร้อมตะเบรค เป็นเหตุให้รถเสียหลักไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้รถพุ่งตรงร่อนระบายน้ำข้างทางจากพยานหลักฐานและความเสียหายเชื่อว่า เกิดจากการขับรถยนต์ด้วยความเร็วสูงและประมาท

ปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งผู้ฟ้องคดีคาดเห็นได้ถึงอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น พุทธิการณ์ถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แต่เมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงและความเป็นธรรมแล้ว จึงให้ชดเชยค่าเสียหายในอัตราร้อยละ ๗๕ ของค่าเสียหายทั้งหมด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อจุดที่เกิดอุบัติเหตุมีลักษณะเป็นทางโค้งลงเขาและในขณะที่เกิดเหตุมีฝนตก ทำให้สภาพถนนเปียกชื้น ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานขับรถย่อมอยู่ในวิสัยที่ทราบถึงวิธีการในการขับรถให้ปลอดภัยในสภาพถนนดังกล่าว และพึงต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษกว่าภาวะปกติ แต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุผู้ฟ้องคดีได้แตะเบรกรถกะทันหัน ทำให้ล้อล็อกไม่สามารถควบคุมรถได้ เป็นเหตุให้รถเสียหลักพุ่งข้ามไปตกในร่องระบายน้ำอีกฟากถนน ทั้งยังไม่ปรากฏว่ามีรถคันอื่นวิ่งสวนหรือวิ่งแซงมาจนทำให้ต้องแตะเบรกรถกะทันหันหรือหักพวงมาลัยหลบ แสดงให้เห็นว่าอุบัติเหตุเกิดจากรถยนต์วิ่งมาด้วยความเร็วสูงโดยผู้ขับรถยนต์ประมาทไม่ควบคุมความเร็วของรถให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่า ก่อนถึงจุดเกิดเหตุประมาณ ๑ กิโลเมตร ได้ลดความเร็วลงพร้อมกับเปลี่ยนเกียร์ลงเป็นเกียร์ ๔ ความเร็วประมาณ ๖๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่เมื่อแตะเบรกรถกะทันหันทำให้ล้อล็อกจนไม่สามารถควบคุมรถได้ นั้น เห็นได้ว่า ขณะนั้นผู้ฟ้องคดีมิได้ขับรถมาด้วยความเร็วตามที่อ้าง รถยนต์จึงวิ่งมาด้วยความเร็วสูงในระดับหนึ่ง และเมื่อแตะเบรกรถกะทันหันย่อมเป็นไปได้สูงที่จะทำให้รถเสียหลักควบคุมทิศทางไม่ได้ ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีได้ลดความเร็วลงมาพอสมควรกับสภาพถนนตามที่กล่าวอ้างจริง แม้จะแตะเบรกรถโดยกะทันหัน คงไม่ทำให้ล้อล็อกจนถึงขั้นควบคุมรถไม่ได้และความเสียหายก็ไม่น่าจะรุนแรงดังที่ปรากฏ ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีจึงไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้น และเมื่อพิจารณาถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งระบุไว้ว่า กันชนหน้า-หลังพัง หมอน้ำแตก ไฟหน้าซ้ายแตก ประตูด้านซ้ายยุบ กระงกหน้าแตก กระงกประตูด้านซ้าย กระงกมองข้างด้านซ้าย กระงกบริเวณแค็บด้านซ้าย และกระงกหลังซ้ายแตก ล้อหน้าด้านซ้ายแตก ฝากระโปรงรถยุบ ระบบช่วงล่างเสียหาย นอกจากนั้น ยังปรากฏในรายงานการสอบสวนอีกว่า ผู้ซึ่งนั่งมาด้วยได้กระเด็นออกมาจากรถขณะเกิดอุบัติเหตุ ยิ่งยืนยันให้เห็นว่าความเสียหายดังกล่าวเป็นผลที่เกิดขึ้นจากรถยนต์วิ่งมาด้วยความเร็วสูง มิได้มีสาเหตุหลักมาจากระบบป้องกันล้อล็อกขัดข้องแต่อย่างใด ส่วนที่อ้างว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์เป็นเพราะความลึกของร่องระบายน้ำนั้น เมื่อพิจารณาถึงสภาพความเป็นจริงแล้วร่องระบายน้ำมีความลึกประมาณ ๔ เมตร หากรถยนต์ตกลงไปโดยมิได้มีแรงอัดกระแทกใด ๆ ความเสียหาย



จะเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่เมื่อพิจารณาถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ดังกล่าวแล้ว จะเห็นได้ว่าเป็นความเสียหายที่เกิดจากแรงอัดกระแทกของรถอย่างรุนแรง อันเป็นผลมาจากการที่รถยนต์วิ่งมาด้วยความเร็วสูง ดังนั้น เมื่อพิจารณาพยานหลักฐานและความเสียหายแล้ว เชื่อว่าอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่ผู้ฟ้องคดีขับรถยนต์โดยประมาทปราศจากความระมัดระวังเพียงพอ ซึ่งหากใช้ความระมัดระวังแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจป้องกันมิให้เกิดความเสียหายได้ ถือเป็นการกระทำที่เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุและก่อความเสียหายขึ้นกับหน่วยงานของรัฐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีสิทธิที่จะเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้กับหน่วยงานตามมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ อย่างไรก็ตาม อุบัติเหตุดังกล่าว นอกจากจะเกิดจากความประมาทของผู้ฟ้องคดีแล้ว ส่วนหนึ่งเป็นเพราะปัจจัยภายนอก ซึ่งอาจมีผลต่อระดับความระมัดระวัง และทำให้การใช้ความระมัดระวังของแต่ละบุคคลแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นสภาพถนนที่มีลักษณะลาดชันเป็นทางโค้งลงเขา ประกอบกับเป็นเวลาพลบค่ำและมีฝนตก ถนนมีสภาพเปียกชื้นและทัศนวิสัยไม่ดี การควบคุมรถให้เหมือนเช่นภาวะปกติย่อมมีอาจกระทำได้ ถือเป็นเหตุภายนอกที่มีอาจหลีกเลี่ยงและควบคุมได้ เมื่อพิจารณาถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำ ความเหมาะสม และความเป็นธรรมแล้ว เห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีรับผิวดชดเชยค่าเสียหายในสัดส่วนความรับผิดร้อยละ ๖๐ ของค่าเสียหายทั้งหมด เป็นเงินจำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เฉพาะส่วนที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิวดชดเชยค่าเสียหายเกินกว่า ๑๒๐,๐๐๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๓๗/๒๕๕๕)

เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของทางราชการและได้รับมอบหมายให้ถือกุญแจไว้ ย่อมต้องใช้ความระมัดระวังในการเก็บรักษากุญแจดังกล่าว พฤติการณ์ที่เจ้าหน้าที่นั้นได้มอบกุญแจให้บุคคลต่าง ๆ ถือ และแขวนกุญแจไว้ในที่ที่บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นและหยิบไปได้โดยง่าย อันเป็นช่องทางหรือโอกาสให้เกิดการโจรกรรมทรัพย์สินของราชการ เป็นเหตุให้ราชการเสียหาย พฤติการณ์ดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการกระทำที่เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แต่การที่กรมบัญชีกลางรับฟังข้อเท็จจริงจากรายงานผลการสอบสวนแตกต่างไปจากหน่วยงานของรัฐโดยมิได้สอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม อันจะเป็นเหตุให้ข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไป ถือเป็นการรับฟังข้อเท็จจริงที่คลาดเคลื่อน เมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมตามพฤติการณ์แล้วเห็นว่า เจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิวดชดเชยเต็มจำนวนความเสียหาย อีกทั้งความเสียหายส่วนหนึ่งเกิดจากการที่หน่วยงานของรัฐไม่มีการวางระบบป้องกันทรัพย์สิน

เพื่อป้องกันการโจรกรรม โดยปล่อยให้เจ้าหน้าที่และนักศึกษาจัดวางระบบดูแลทรัพย์สินกันเอง จึงให้หักส่วนความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐออกด้วย จึงเห็นควรให้รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนร้อยละ ๕๐ ของความเสียหายทั้งหมด

สรุปข้อเท็จจริง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดกรณีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง ซึ่งมีไว้ในราชการของโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สูญหายไป และได้รายงานผลการสอบสวนไปยังกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากกระทรวงการคลังว่า ไม่มีเจ้าหน้าที่คนใดต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินภายในห้องของโครงการ และเป็นผู้เก็บรักษาและควบคุมการใช้กุญแจของเจ้าหน้าที่ภายในโครงการ แต่กลับปล่อยปละละเลยไม่เก็บกุญแจไว้ในที่รัดกุมและมอบกุญแจให้บุคคลต่าง ๆ ถือกุญแจโดยไม่มีมาตรการควบคุมการใช้กุญแจห้องให้เป็นไปด้วยความระมัดระวัง ประกอบกับผู้ฟ้องคดีเข้ามาใช้ห้องเป็นคนสุดท้าย โดยไม่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะแต่อย่างใด จึงเชื่อได้ว่าก่อนออกจากห้องผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปิดล็อกประตูห้องเป็นเหตุให้ทรัพย์สินดังกล่าวสูญหาย พฤติการณ์ถือเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้เงินคืนแก่ทางราชการเต็มจำนวน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๓๒,๔๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตำแหน่งผู้จัดการของโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มีหน้าที่ดูแลการบริหารงานทั่วไปของโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และในฐานะเป็นผู้จัดการโครงการจึงย่อมมีหน้าที่โดยปริยายที่ต้องดูแลทรัพย์สินโครงการซึ่งใช้สำหรับการศึกษาปฏิบัติการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ เนื่องจากหากขาดอุปกรณ์การเรียนการสอนก็ไม่สามารถทำให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายให้ถือกุญแจล็อกปิดห้องโครงการ จึงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงที่จะต้องใช้ความระมัดระวังในการเก็บและรักษากุญแจล็อกปิดห้องโครงการ ซึ่งหากมีข้อบกพร่องที่อาจจะเป็นเหตุให้อุปกรณ์การเรียนการสอนสูญหายไป ก็ย่อมกระทบถึงการเรียนการสอนตามโครงการ การที่ผู้ฟ้องคดีได้มอบกุญแจล็อกปิดให้แก่เจ้าหน้าที่โครงการทุกคนถือไว้ด้วย และแขวนกุญแจล็อกครอบไว้ที่โต๊ะในโครงการ ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นและหยิบไปได้โดยง่าย ทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนในโครงการต่างทราบดีว่า



ผู้ฟ้องคดีแวนกฤษญูญครอบไว้ตรงจุดใด อันเป็นช่องทางหรือโอกาสให้เกิดมีการโจรกรรมเครื่อง CPU จำนวน ๒ เครื่องได้โดยง่าย พฤติกรรมดังกล่าวเห็นได้ชัดเจนว่า เป็นการกระทำที่เบี่ยงเบนไปจากเกณฑ์มาตรฐานซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นต้องมีตามภาวะวิสัยและพึงใช้ความระมัดระวังให้มาก แต่ผู้ฟ้องคดีหาได้ใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอไม่ จึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๘ ประกอบมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

สำหรับสัดส่วนแห่งความรับผิดชอบนั้น เมื่อข้อเท็จจริงจากสำนวนการสอบสวนระบุว่า ผู้ที่ใช้ห้องเป็นคนสุดท้ายมิใช่ผู้ฟ้องคดี แต่เป็นนางสาว ศ. ซึ่งได้ให้การว่าได้ปิดล็อกห้องเรียบร้อยแล้วโดยกดล็อกลูกบิดประตูทางเข้าบานที่สองและกดล็อกลูกบิดประตูทางเข้าด้านหลังพร้อมใส่กุญแจล็อกด้วย และแม่บ้านได้ให้การสอดคล้องกันว่า เมื่อเปิดประตูเข้ามาทำความสะอาดห้องในตอนเช้าเป็นคนแรกนั้น ประตูปิดล็อกเรียบร้อยแล้วตามปกติ รวมทั้งเวรเฝ้าติดของคณะก็ไม่ได้รายงานว่ามีคนลืมปิดประตูแต่อย่างใด เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีการสอบข้อเท็จจริงในส่วนนี้เพิ่มเติมจากสำนวนการสอบสวนอันจะเป็นเหตุให้ข้อเท็จจริงดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พังข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่เข้ามาใช้ห้องเป็นคนสุดท้ายก่อนที่ทรัพย์สินดังกล่าวจะสูญหายไป จึงคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏเมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมตามพฤติการณ์ดังกล่าวแล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบใช้เต็มจำนวนความเสียหายตามนัยมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ นอกจากนี้ ความเสียหายที่เกิดขึ้นเกิดจากความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ด้วยที่ไม่มีการวางระบบป้องกันทรัพย์สินเพื่อป้องกันการโจรกรรม โดยปล่อยให้เจ้าหน้าที่และนักศึกษาจัดวางระบบดูแลทรัพย์สินกันเอง จึงให้หักส่วนแห่งความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐตามนัยมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงเห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนร้อยละ ๕๐ ของความเสียหายทั้งหมด เป็นเงินจำนวน ๑๖,๒๐๐ บาท พิจารณาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เฉพาะส่วนที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าจำนวนเงิน ๑๖,๒๐๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๕๔/๒๕๕๕)

การที่ผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นเหตุให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนเงินในเช็ค อีกทั้งไม่ได้ควบคุมดูแลให้มีการจัดทำบัญชีเงินสด บันทึกบัญชีอย่างครบถ้วน และรายงานฐานะ

การเงินงบประมาณให้เป็นปัจจุบัน ทำให้ไม่อาจตรวจพบการทุจริตได้ทันทั่วทั้งที่พฤติการณ์ดังกล่าวถือเป็นการกระทำละเมิดโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ดังนั้นการที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งให้ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๖๐ ของค่าเสียหายทั้งหมด จึงเป็นจำนวนเงินที่เหมาะสมแก่พฤติการณ์และเป็นธรรมแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รับราชการในตำแหน่งผู้บัญชาการเรือนจำกลางชลบุรี สังกัดกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบบริหารงานและควบคุมปกครองเจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งผู้ต้องขังในเรือนจำกลางชลบุรี และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ รับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ๗ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการเงินและงบประมาณ โดยมีนาง พ. เป็นหัวหน้างานการเงิน นั้น มีการตรวจพบว่าการที่นาย ม. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินได้เบียดบังเงินงบประมาณไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่นโดยทุจริต ทำให้เงินในบัญชีของเรือนจำกลางชลบุรีขาดไป จำนวน ๔,๑๔๘,๔๖๘.๖๐ บาท กรมราชทัณฑ์จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบและรายงานผลการสอบสวนไปยังกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ซึ่งอธิบดีกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาไม่ตรวจสอบควบคุมการเขียนเช็คของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และไม่ติดตามตรวจสอบการรับและการจ่ายเงินของคณะกรรมการรับหรือส่งเงิน ถือเป็น การปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรับผิดชอบใช้เงินในอัตรา ร้อยละ ๖๐ ของค่าเสียหาย เป็นเงินจำนวน ๒,๔๘๙,๐๘๑.๑๖ บาท โดยให้รับผิดชอบหนี้หนึ่ง ส่วนของจำนวนเงินดังกล่าวเป็นเงินคนละ ๑,๒๔๔,๕๔๐.๕๘ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนคนละ ๑,๒๔๔,๕๔๐.๕๘ บาท ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้บังคับบัญชาของนาย ม. ตามลำดับชั้น และมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเช็คที่เสนอโดยนาย ม. เมื่อศาลได้ตรวจสอบเช็คที่ใช้กระทำความผิดนั้นปรากฏว่าได้มีการเว้นระยะว่างหน้าตัวอักษรและตัวเลขไว้พอสมควร และได้ทำเครื่องหมายวงเล็บ“(....)” ตัวอักษรไว้ ต่อมา เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้อนุมัติเช็คดังกล่าวไปแล้ว นาย ม. ก็เขียนตัวอักษรและตัวเลขเพิ่มขึ้นในตำแหน่งที่เป็นช่องว่างโดยตัวอักษรตัวท้ายที่เขียนเพิ่มจะเชื่อมทับ



เครื่องหมาย “(” โดยเปลี่ยนเป็นอักษรตัว “น” ท้ายของคำ “ล้าน” หรือ “แสน” ตามแต่กรณี เมื่อพิจารณาตามข้อ ๓๙ ของระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๑ กำหนดว่า การเขียนหรือพิมพ์จำนวนเงินในเช็คที่เป็นตัวอักษร ให้เขียนหรือพิมพ์ขีดคำว่า “บาท” หรือขีดเส้นหน้าจำนวนเงิน อย่าให้มีช่องว่างที่จะเขียนหรือพิมพ์จำนวนเงินเพิ่มเติมได้ และให้ขีดเส้นตรงหลังชื่อสกุล ชื่อบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน จนขีดคำว่า “หรือผู้ถือ” หรือ “หรือตามคำสั่ง” แล้วแต่กรณี โดยมีให้เขียนหรือพิมพ์ชื่อบุคคลอื่นเพิ่มเติมได้อีก ซึ่งเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับเช็คโดยตรง แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองกลับไม่ได้ควบคุมกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว โดยให้ขีดเส้นหน้าจำนวนเงินหรือให้เขียนตัวอักษรหรือตัวเลขขีดจนไม่อาจจะเพิ่มเติมได้อีก และเมื่อหนังสือกระทรวงการคลัง เรื่อง การกรอกจำนวนเงินในฎีกาเบิกเงินจากกระทรวงการคลังและในเช็ค กำหนดให้มีการวงเล็บล้อมกรอบทั้งตัวหน้าและตัวหลังได้แต่ต้องไม่ให้มีช่องว่างที่จะเขียนเติมได้ และหากมีช่องว่างให้ขีดเส้นในช่องว่าง แต่ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ควบคุมกำกับดูแลให้นาย ม. ขีดเส้นในช่องว่าง อีกทั้ง ยังปรากฏในรายงานการตรวจสอบการเงินงบประมาณของกรมราชทัณฑ์ว่า (๑) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๔๑ – มีนาคม ๒๕๔๒ การรับเงินงบประมาณจากธนาคารเป็นเงินสดเพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ และจ่ายเงินสวัสดิการต่าง ๆ แก่ข้าราชการ มิได้ลงบัญชีเงินสด (๒) การบันทึกบัญชีเงินงบประมาณ บันทึกถึงเดือนธันวาคม ๒๕๔๑ สำหรับเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๔๒ ยังมิได้บันทึกให้ครบถ้วนตามระบบบัญชีส่วนราชการ (๓) รายงานฐานะการเงินงบประมาณจัดทำถึงเดือนธันวาคม ๒๕๔๑ เท่านั้น กรณีเห็นได้ชัดว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้ควบคุมกำกับดูแลให้มีการจัดทำบัญชีดังกล่าว จนเป็นเหตุให้ไม่อาจตรวจพบการทุจริตได้อย่างทันทั่วทั้งที่ อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองก็ได้ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการรับหรือส่งเงินให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เมื่อประมวลพฤติการณ์และข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งมีหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามระเบียบ ไม่ได้ควบคุมกำกับดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบ จนทำให้เกิดการทุจริตหรือไม่อาจถูกตรวจสอบการทุจริตได้ง่าย การละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการกระทำละเมิดโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรับผิดชอบค่าใช้จ่ายแก่กรมราชทัณฑ์ในอัตราร้อยละ ๖๐ ของจำนวนค่าเสียหาย เป็นเงินจำนวน ๒,๔๘๙,๐๘๑.๑๖ บาท โดยให้รับผิดชอบละ ๑ ส่วน จึงเป็นจำนวนเงินที่เหมาะสมแก่พฤติการณ์และเป็นธรรมแล้ว นอกจากนี้ การที่นาย ม. สามารถเพิ่มเติมจำนวนเงินได้ก็เนื่องมาจากการมอบหมายให้นาย ม. ทำหน้าที่หลายอย่าง ตั้งแต่วางฎีกา ลงรายการในเช็ค และเป็นหัวหน้ารับเงินจากธนาคารเป็นเวลานาน เป็นเหตุให้นาย ม. เห็นช่องว่างในการกระทำ

ทุจริต แม้ต่อมา จะมีคำสั่งให้นาง พ. เป็นหัวหน้าการเงินและบัญชี และให้นาย ม. ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีก็ตาม แต่ก็ยังไม่มี การเปลี่ยนแปลงให้นาง พ. เป็นผู้มีอำนาจลงนามในเช็คตามที่ได้ตกลงไว้กับธนาคาร นาง พ. จึงยังไม่มีอำนาจลงนามในเช็คสั่งจ่ายเงิน เป็นเหตุให้นาย ม. ยังดำเนินการไปตามปกติที่เคยปฏิบัติมาและทำการทุจริตแก้ไขเพิ่มเติมตัวเลขในเช็คจำนวน ๗ ครั้ง ในเวลาต่อมา จึงเป็นความบกพร่องและประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ฟ้องคดีทั้งสองในฐานะผู้บังคับบัญชาที่มอบหมายให้นาย ม. ทำหน้าที่หลายอย่างโดยไม่มีการวางระบบควบคุมกำกับ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนคนละ ๑,๒๔๔,๕๔๐.๕๘ บาท จึงชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ พิกษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๙๖-๓๙๗/๒๕๕๕)

การที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อในเช็คมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ ปลอมให้มีช่องว่างในเช็คจนสามารถเติมตัวเลขและตัวอักษรได้อีกทั้ง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีพฤติการณ์ไม่น่าไว้วางใจร่วมเป็นผู้ลงลายมือชื่อในเช็ค จนเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต ถือเป็นการขาดความระมัดระวังที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานที่วิญญูชนทั่วไปในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยอันเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แต่เมื่อความเสียหายส่วนหนึ่งมาจากการที่โรงพยาบาลแต่งตั้งแพทย์ที่เพิ่งจบการศึกษาและเพิ่งบรรจุเป็นแพทย์ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ทั้งยังเป็นแพทย์ประจำเพียงคนเดียวที่ตรวจรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลวันละร้อยกว่าคน และไม่เคยอบรมในเรื่องการบริหาร การเงินการบัญชี และระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้บริหาร ประกอบกับพฤติการณ์ทุจริตได้เกิดขึ้นก่อนที่บุคคลดังกล่าวจะมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล และเมื่อพ้นจากตำแหน่งไปแล้วประมาณ ๑ ปี จึงมีการตรวจพบภายหลังจากการกระทำทุจริตเป็นเวลานาน จึงเป็นความบกพร่องในระบบตรวจสอบการเงินของโรงพยาบาลและระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย อีกทั้ง ระบบการเบิกจ่ายเงินของธนาคารก็มีข้อผิดพลาดในการตรวจสอบเช็คด้วยเช่นกัน จึงให้หักส่วนแห่งความรับผิดชอบที่เกิดจากความบกพร่องของหน่วยงานและระบบการดำเนินงานส่วนรวมในภาครัฐร้อยละ ๕๐ ของยอดเงินตามคำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และเมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรง



แห่งการกระทำและความเป็นธรรมแล้ว เห็นควรให้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ร้อยละ ๒๕ ของจำนวนเงินดังกล่าว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเพิ่งจบการศึกษามาเพียงหนึ่งปีครึ่งและเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลเพียงคนเดียวที่ต้องตรวจรักษาผู้ป่วยวันละร้อยกว่าคน และเพิ่งย้ายมาประจำที่โรงพยาบาลได้เพียง ๔ เดือน ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล โดยมีนาง ก. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ ๕ ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่จัดทำบัญชี เบิกเงิน เขียนเช็ค ลงลายมือชื่อส่งจ่ายเงินในเช็คร่วมกับผู้อำนวยการโรงพยาบาล ต่อมา มีการตรวจพบว่านาง ก. กระทำการทุจริตยกยอกเงินโดยแก้ไขเพิ่มเติมตัวเลขและตัวหนังสือในเช็คเงินสดของโรงพยาบาลที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อในเช็ค จำนวน ๓ ฉบับ คิดเป็นเงินจำนวน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดี) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และรายงานผลการสอบสวนไปยังกระทรวงการคลัง ซึ่งกรมบัญชีกลางผู้รับมอบอำนาจจากกระทรวงการคลังแจ้งผลการพิจารณาว่า ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าเสียหาย เป็นเงินจำนวน ๒๗๕,๐๐๐ บาท และในฐานะผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าเสียหาย เป็นเงิน ๒๗๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดในจำนวนเงินดังกล่าว ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลต่อจากนายแพทย์ ส. ซึ่งได้ลาออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีย่อมต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปของโรงพยาบาล หากพบว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารผู้ใดปฏิบัติหน้าที่ขาดประสิทธิภาพหรือมีพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจ ก็ชอบที่จะพิจารณาดำเนินการทางบริหารในเบื้องต้นด้วยการสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่การงานภายใน โดยเฉพาะเมื่อรับทราบพฤติกรรมของนาง ก. ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดทำบัญชีรับจ่ายของโรงพยาบาล ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า ทำให้การทำบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน แต่กลับมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจลงชื่อในการส่งจ่ายเงินตามเช็คร่วมกับผู้ฟ้องคดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ผู้ฟ้องคดีลงชื่อส่งจ่ายเช็คโดยมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ ข้อ ๓๘ และข้อ ๓๘ ทวิ ที่กำหนดให้การจ่ายเงินเกินกว่าสองพันบาทขึ้นไป จะต้องส่งจ่ายเงินเป็นเช็คให้แก่เจ้าหน้าที่โดยตรง และประทับอักษรว่า

AC/PAYEE ONLY และจะต้องขีดคร่อมเช็ค การไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวจึงเป็นช่องทางให้นาง ก. กระทำการทุจริตขึ้นได้ นอกจากนี้ เมื่อธนาคารได้ส่ง Statement ของธนาคารเพื่อให้โรงพยาบาลตรวจสอบทุกเดือน หากผู้ฟ้องคดีได้เรียก Statement จากฝ่ายบริหารงานทั่วไปมาตรวจสอบ ก็ย่อมจะเห็นความผิดปกติของยอดเงินที่ถูกถอนออกไป ซึ่งแตกต่างจากยอดเงินคงเหลือในแต่ละครั้งที่มีการลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คเป็นอย่างมาก การปล่อยให้มีการเว้นช่องว่างจนสามารถเติมตัวเลขและตัวอักษรลงในเช็คได้ เป็นเหตุให้นาง ก. สามารถนำเช็คที่แก้ไขไปเบิกเงินจากธนาคารและนำเงินส่วนที่เกินไปเป็นประโยชน์ส่วนตน และการไม่ตรวจสอบ Statement ของธนาคารเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ แสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโดยขาดความระมัดระวังที่เบี่ยงเบนไปจากเกณฑ์มาตรฐานซึ่งวิญญูชนทั่วไปในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัย จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงตามนัยมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีย่อมต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีตามนัยมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นแพทย์บรรจุใหม่ เพื่สำเร็จการศึกษาแพทย์มาเพียงหนึ่งปี และย้ายมาประจำที่โรงพยาบาลเพียง ๔ เดือน ประกอบกับกำลังจะไปศึกษาต่อในสำนักกระบาลวิทยา กระทรวงสาธารณสุข ในอีก ๘ เดือน ข้างหน้า ให้อำนาจหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ทั้ง ๆ ที่ยังสามารถสรรหาบุคลากรอื่นที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความชำนาญงานด้านบริหารมากกว่าผู้ฟ้องคดีมาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาล จึงเป็นการแต่งตั้งบุคคลที่ไม่เหมาะสมกับงานบริหารโรงพยาบาล โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีไม่เคยได้รับการอบรมใด ๆ ทั้งในเรื่องการบริหาร การเงิน การบัญชี กฎหมาย และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารแต่อย่างใด ประกอบกับผู้ฟ้องคดีเป็นแพทย์เพียงคนเดียวที่ต้องปฏิบัติหน้าที่รักษาพยาบาลผู้ป่วยวันละร้อยกว่าคนซึ่งเป็นภาระหน้าที่ที่หนักมาก นอกจากนี้ ยังปรากฏว่าพฤติการณ์ของการกระทำทุจริตเกิดขึ้นก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและการกระทำทุจริตก็ยังคงมีอยู่หลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจพบการกระทำทุจริตหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ไปประมาณ ๑ ปี ย่อมเป็นความบกพร่องในระบบการตรวจสอบการเงินของโรงพยาบาลและระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ระบบการเบิกจ่ายเงินของธนาคารก็มีข้อผิดพลาดบกพร่องในการตรวจสอบเช็คเช่นกัน ความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงเกิดจากความบกพร่องของหน่วยงานในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีและระบบการดำเนินงานส่วนรวมในภาครัฐเป็นส่วนมาก เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม จึงสมควรให้หักส่วนแห่งความรับผิดชอบที่เกิดจากความบกพร่องของหน่วยงานและระบบการดำเนินงานส่วนรวมในภาครัฐร้อยละ ๕๐ ของยอดเงินตามคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน



และเมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในกรณีของผู้ฟ้องคดีที่เพิ่งจบการศึกษาและบรรจุเป็นแพทย์มาเพียงหนึ่งปีครึ่ง รวมทั้งเป็นแพทย์ประจำเพียงคนเดียวที่ตรวจรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลวันละร้อยกว่าคน จึงให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าสินไหมทดแทนร้อยละ ๒๕ ของจำนวนเงินดังกล่าว พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินกว่า ๖๘,๗๕๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๓๙/๒๕๕๕)

ปลัดเทศบาลถือเป็นตำแหน่งที่ต้องตระหนักในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและมีความรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาล การที่ปลัดเทศบาลได้อ่านหนังสือของอำเภอที่แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างใหม่เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติเพียงแค่ชื่อเรื่องและเนื้อหาในหนังสืออย่างคร่าว ๆ ทั้งที่หนังสือดังกล่าวมีข้อความเพียงหกบรรทัด และหากอ่านโดยตลอดแล้วย่อมจะทราบได้ทันทีว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและเร่งด่วนที่จะต้องรีบดำเนินการตรวจสอบหรือพิจารณา โดยไม่จำเป็นต้องอ่านรายละเอียดที่แนบท้ายหนังสือทั้งหมด โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่เทศบาลกำลังจะลงนามในสัญญาจ้าง แต่เมื่อปลัดเทศบาลไม่ดำเนินการตรวจสอบหรือพิจารณาในทันทีที่ได้รับหนังสือว่ามีการดำเนินการใดที่ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ใหม่หรือไม่ อันเป็นเหตุให้เทศบาลต้องจ่ายเงินค่าจ้างสูงเกินกว่าราคากลางที่ควรจะเป็น ถือเป็น การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและเป็นการกระทำละเมิด ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เทศบาล

อย่างไรก็ตาม โดยที่ความเสียหายของเทศบาลที่เกิดจากการทำสัญญาก่อสร้างที่มีราคาสูงกว่าราคากลางตามหลักเกณฑ์ใหม่ เกิดจากการที่ปลัดเทศบาลประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงโดยไม่ตรวจสอบหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรี ไม่ได้เกิดจากความจงใจที่จะฝ่าฝืนระเบียบของทางราชการหรือการกระทำโดยทุจริต และตำแหน่งปลัดเทศบาลไม่ได้มีหน้าที่พิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้างในการทำสัญญาจ้างโดยตรง แต่มีหน้าที่เพียงตรวจสอบผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ประกอบกับทางราชการได้แจ้งหลักเกณฑ์ใหม่ล่าช้า ซึ่งเป็นเวลาหลังจากที่ได้มีการอนุมัติให้มีผู้ชนะการสอบราคาแล้ว ดังนั้น เมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมของปลัดเทศบาล ประกอบกับความบกพร่องของระบบการดำเนินงานส่วนรวมแล้ว จึงสมควรหักส่วนความรับผิดชอบส่วนหนึ่งออกจากความเสียหาย

ทั้งหมดในอัตราร้อยละ ๔๐ ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

สรุปข้อเท็จจริง

คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ใช้หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างใหม่ และเทศบาลตำบลนายายอามได้รับแจ้งหลักเกณฑ์ดังกล่าวตามหนังสือการแจ้งมติคณะรัฐมนตรีของอำเภอนายายอาม โดยผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาล ได้ลงลายมือชื่อและยอมรับว่า ได้อ่านชื่อเรื่องและเนื้อหาในหนังสือดังกล่าวอย่างคร่าว ๆ เพื่อคัดแยกหนังสือส่งให้ผู้รับผิดชอบโดยตรงเป็นผู้พิจารณารายละเอียด เนื่องจากเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างใหม่ซึ่งมีเอกสารประกอบจำนวนมาก และเป็นเรื่องทางเทคนิคงานก่อสร้างซึ่งเข้าใจได้ยากจึงต้องส่งให้ฝ่ายช่างพิจารณาเสนอแนะมาก่อน ต่อมา สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒ จังหวัดชลบุรี ได้ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างแล้วพบว่า ได้มีการจัดทำสัญญาจ้างโดยไม่ได้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เทศบาลตำบลนายายอาม จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และรายงานผลการสอบสวนไปยังกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยกรมบัญชีกลางผู้รับมอบอำนาจ ได้พิจารณาผลการสอบสวนแล้วเห็นว่า เมื่อเทศบาลตำบลนายายอามได้รับแจ้งหนังสือของอำเภอนายายอามและลงรับไว้แล้ว แสดงว่าเจ้าหน้าที่ของเทศบาลทุกคนจะต้องทราบและจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว การที่ได้มีการจัดทำสัญญาจ้างในภายหลังจากที่ได้รับทราบหนังสือดังกล่าวโดยไม่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคากลางใหม่ให้ถูกต้อง ทั้งที่จะต้องยกเลิกการสอบราคาเพื่อจัดให้มีการสอบราคาใหม่ตามหลักเกณฑ์ใหม่ จึงส่งผลให้เทศบาลได้รับความเสียหาย ๑๙๙,๑๙๗ บาท กรณีถือว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบร่วมกับนาย ส. นายช่างโยธา ๔ นาง พ. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๔ และนาย ธ. นายกเทศมนตรี รวม ๔ คน ในอัตราร้อยละ ๒๕ ต่อคน เป็นเงินคนละ ๔๙,๗๙๒.๒๕ บาท นายกเทศมนตรีตำบลนายายอาม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรีของอำเภอนายายอามมีข้อความเพียงหกบรรทัด และเมื่ออ่านโดยตลอดแล้วก็จะสามารถทำความเข้าใจได้ทันทีว่า คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ โดยไม่จำเป็นต้องอ่านรายละเอียดที่แนบท้ายหนังสือทั้งหมด ผู้ฟ้องคดีในฐานะปลัดเทศบาลซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในฝ่ายพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของสำนักงานเทศบาล ย่อมจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้



ความสามารถในการบริหารในระดับสูง ทั้งต้องพึงตระหนักในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนและจะต้องมีความรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อมิให้ราชการของเทศบาลเกิดความเสียหาย ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้อ่านหนังสือของอำเภอนายายอามดังกล่าวแล้วย่อมจะทราบได้ทันทีว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องรีบดำเนินการตรวจสอบเนื่องจากเป็นหลักเกณฑ์ใหม่ที่มีผลบังคับใช้แล้ว ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าวแม้จะได้ผ่านการกำหนดราคากลางและได้คัดเลือกผู้รับจ้างแล้วก็ตาม แต่หากมีการตรวจสอบและพบว่าการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ใหม่ ผู้ฟ้องคดีก็ย่อมสามารถที่จะแก้ไขข้อบกพร่องได้ทันที การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคที่เข้าใจได้ยาก แต่ก็ได้เร่งรัดให้ฝ่ายช่างดำเนินการตรวจสอบแต่อย่างใด จนกระทั่งมีการลงนามในสัญญาจ้าง อันเป็นมูลเหตุให้เทศบาลได้รับความเสียหายต้องจ่ายเงินค่าจ้างสูงเกินกว่าราคากลางที่ควรจะเป็นที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ใช้ กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและกระทำการละเมิดต่อเทศบาลตำบลนายายอาม ผู้ฟ้องคดีจึงต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่เทศบาลตามกฎหมาย

สำหรับค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบชดเชยให้แก่เทศบาลตำบลนายายอามนั้น แม้ความเสียหายดังกล่าวส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แต่ความบกพร่องดังกล่าวก็มิได้เกิดจากความจงใจที่จะฝ่าฝืนระเบียบของทางราชการหรือการกระทำโดยทุจริต และตำแหน่งปลัดเทศบาลก็ไม่ได้มีหน้าที่พิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้างโดยตรง เนื่องจากเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของฝ่ายโยธาที่จะต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ใหม่และเสนอให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาตรวจสอบผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีเท่านั้น ประกอบกับทางราชการได้แจ้งหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างใหม่ให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังจากได้อนุมัติให้มีผู้ชนะการสอบราคาแล้ว กรณีดังกล่าวจึงถือเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การจัดจ้างเกิดความผิดพลาด อันถือเป็นความบกพร่องของระบบการดำเนินงานส่วนรวม เมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมเฉพาะกรณีของผู้ฟ้องคดีแล้ว จึงสมควรหักส่วนความรับผิดชอบนี้ออกจากความเสียหายทั้งหมดในอัตราร้อยละ ๔๐ ตามนัยมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กล่าวคือ คงให้รับผิดชอบเพียงในอัตราร้อยละ ๖๐ ของจำนวนความเสียหายทั้งหมดจำนวน ๑๙๙,๑๙๗ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๑๑๙,๕๑๘.๒๐ บาท เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ที่ต้องรับผิดชอบทั้งสิ้นต้องร่วมกันรับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๒๕ ต่อคน จึงเห็นว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๔๙,๗๙๘.๒๕ บาท เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเฉพาะส่วนที่เกินกว่า ๒๙,๘๗๙.๕๕ บาท พิจารณาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้

ผู้ฟ้องคดีได้รับผิดชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทนในส่วนที่เกินกว่าจำนวน ๒๙,๘๗๙.๕๕ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๔๙/๒๕๕๕)

กรณีที่ไบบ์รับเงิน (ไบบ์เสร็จรับเงิน) ของส่วนราชการสูญหาย และหัวหน้าส่วนราชการได้มีคำสั่งให้ดใช้ไบบ์รับเงินดังกล่าวแล้ว ถือเป็นกรณีสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ซึ่งผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับเงินควรต้องใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มมากขึ้น โดยในกรณีที่มีการทำรายการลายมือชื่อของตนมอบให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินเพื่อนำไปใช้ประทับลงในไบบ์รับเงินแทนการลงชื่อจริง ก็ควรจะเรียกตรวจรายการลายมือชื่อคืน ให้ดใช้ตรวจรายการเป็นการชั่วคราว และให้ใช้การลงลายมือชื่อจริงแทน การที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ใช้ความระมัดระวังเช่นนั้น และเป็นเหตุให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีโอกาสใช้รายการลายมือชื่อไปประทับลงในไบบ์รับเงินที่สูญหายแล้วทุจริตยกยอดเงินดังกล่าวไปเป็นประโยชน์ส่วนตน จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ กรณีจึงเป็นการกระทำละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง การที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งให้ผู้บังคับบัญชาชดใช้ค่าเสียหายในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าเสียหายเฉพาะส่วนที่ยังไม่สามารถติดตามเอาคืนมาได้ ถือได้ว่าการใช้สิทธิเรียกให้รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของหน่วยงานของรัฐได้คำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมแห่งกรณีแล้ว ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

สรุปข้อเท็จจริง

สำนักงานศาลยุติธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายตามความเห็นของกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) กรณีผู้ฟ้องคดีในขณะดำรงตำแหน่งจำศาล และในฐานะผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลยไม่ตรวจสอบไบบ์รับเงินให้ถูกต้อง เป็นเหตุให้นางสาว ด. เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ๓ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายการเงินและบัญชี โดยทำหน้าที่รับเงินค่าธรรมเนียมและค่าปรับ กระทำการทุจริตเงินของทางราชการด้วยการนำไบบ์รับเงิน (ไบบ์เสร็จรับเงิน) ที่สูญหายและอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งได้มีคำสั่งให้ยกเลิกไบบ์รับเงินดังกล่าว มาใช้เป็นไบบ์รับเงินจากคู่ความที่นำมาวางศาล โดยใช้รายการลายมือชื่อของจำศาลไปประทับลงในไบบ์รับเงินที่สูญหายแล้วทุจริตยกยอดเงินดังกล่าวไปเป็นประโยชน์ส่วนตน อันเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงไม่ระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ์ของผู้บังคับบัญชา จึงให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ในอัตราร้อยละ ๕๐ ของเงินค่าเสียหายทั้งหมดที่ยังไม่สามารถติดตามเอาคืนมาได้ ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ใบรับเงินของศาลแพ่งได้สูญหายไป และผู้ฟ้องคดีในฐานะจำศาล ได้จัดทำบันทึกเสนออธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง และได้มีคำสั่งให้ใบรับเงินดังกล่าวในเวลาต่อมา กรณีถือเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ซึ่งผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมดูแล กำกับ และตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการตุลาการและลูกจ้าง ผู้ใต้บังคับบัญชาตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๖^{๔๔} ของระเบียบศาลแพ่งว่าด้วยงานฝ่ายธุรการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และในฐานะเจ้าหน้าที่ธุรการ ซึ่งมีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกันกับเจ้าหน้าที่การเงินในการรับเงินกลางที่คู่ความนำมาวางต่อศาลแพ่ง ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ตามที่ข้อ ๑๑^{๔๕} วรรคหนึ่ง ของระเบียบฉบับดังกล่าว ประกอบกับคู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายธุรการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้กำหนดไว้ ย่อมต้องใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มมากขึ้น และแม้ในทางปฏิบัติที่ผ่านมาผู้ดำรงตำแหน่งจำศาล จะทำตารางลายมือชื่อของตนมอบให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินเพื่อนำไปใช้ประทับลงในใบรับเงิน แทนการลงชื่อจริงของจำศาล แต่เมื่อเกิดสถานการณ์ดังกล่าวขึ้น ผู้ฟ้องคดีก็ควรที่จะต้องเรียก ตารางลายมือชื่อดังกล่าวคืนจากเจ้าหน้าที่การเงิน ให้ส่งคืนให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ฟ้องคดี เป็นการชั่วคราว แล้วใช้วิธีการลงลายมือชื่อจริงของผู้ฟ้องคดีลงในใบรับเงิน แทนการใช้ตารางลายมือชื่อประทับ เพื่อเป็นการควบคุมดูแลและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของการรับเงินกลาง และเป็นการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่การเงินมีโอกาสใช้ตารางลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีไปประทับ แทนการลงลายมือชื่อจริงในใบรับเงินที่สูญหายไป แต่ผู้ฟ้องคดีก็หาได้ใช้ความระมัดระวัง เช่นที่กล่าวมาไม่ โดยยังคงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาใช้ตารางลายมือชื่อได้ตามเดิม ทำให้นางสาว ด. มีโอกาสใช้ตารางลายมือชื่อผู้ฟ้องคดีประทับลงในใบรับเงินที่สูญหายไป และทุจริตยกยอกเงิน ไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ กรณีจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและต้องรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

^{๔๔-๔๕} ระเบียบศาลแพ่ง ว่าด้วยงานฝ่ายธุรการ พ.ศ. ๒๕๔๐

ข้อ ๖ นอกจากที่ระเบียบนี้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้จำศาลมีอำนาจในการควบคุมดูแล กำกับ และตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการตุลาการและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคล การจัดทำแผนงานและโครงการ การตั้งงบประมาณประจำปี การติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน การประสานงานราชการ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๑๑ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายธุรการทำระเบียบนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

สำหรับจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งให้ชดเชยค่าเสียหายในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าเสียหายทั้งหมดนั้น เป็นกรณีของการชดเชยค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่ทางราชการยังไม่สามารถติดตามเอาคืนมาได้จากนางสาว ด. เท่านั้น และจำนวนค่าเสียหายดังกล่าวล้วนเป็นความเสียหายอันเกิดจากใบรับเงินเฉพาะที่อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งได้มีคำสั่งให้ชดเชยใบรับเงินดังกล่าวแล้ว ประกอบกับเป็นฉบับที่มีการใช้ตราลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีประทับแทนการลงลายมือชื่อจริงอันเป็นการใช้สิทธิเรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบโดยคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมแห่งกรณี เหมาะสมและชอบด้วยมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ นอกจากนี้ ผลจากการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดในกรณีดังกล่าวไม่ปรากฏความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมที่จะต้องหักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวแต่อย่างใด คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๙๕/๒๕๕๕)

การที่เจ้าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจรับพัสดุการซื้อขายที่ดิน ได้ตรวจรับที่ดินโดยพิจารณาจากบันทึกตกลงซื้อขายและโฉนดที่ดินซึ่งเขียนรูปแผนที่ด้วยมือมีลักษณะเป็นลายเส้น โดยไม่ได้ออกไปตรวจสอบที่ดินที่จะทำการตรวจรับรวมทั้งลงนามเป็นพยานในบันทึกต่อท้ายข้อตกลงซื้อขายเพื่อเป็นเงื่อนไขในการตรวจรับที่ดินโดยไม่ต้องรังวัด เพื่อให้ผู้ขายได้รับเงินค่าที่ดินก่อนที่จะทำการรังวัดให้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบและกฎหมาย ถือเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดและฝ่าฝืนต่อประกาศประกวดราคาที่ได้กำหนดเงื่อนไขว่าจะต้องตรวจสอบที่ดินโดยการรังวัดที่ดินก่อนดำเนินการตรวจรับ อันเป็นการกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุตามโครงการจัดซื้อที่ดิน โดยเทศบาลเมืองชลบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ออกประกาศประกวดราคาในการจัดซื้อที่ดิน โดยกำหนดเงื่อนไขการทำสัญญาว่า เทศบาลจะชำระค่าที่ดินที่ซื้อขายให้เมื่อผู้ขายได้นำเจ้าพนักงานที่ดินไปรังวัดชี้แนวเขตปักหมุดหลักเขตเรียบร้อยแล้ว และผู้ขายได้ทำการส่งมอบที่ดินพร้อมโฉนดที่ดินโดยจดทะเบียนโอนในนาม “เทศบาลเมืองชลบุรี” ถูกต้องตามกฎหมายรวมทั้งคณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับที่ดินและโฉนดที่ดินแล้ว เมื่อมีผู้ยื่นใบเสนอราคาเพียงรายเดียว และผู้ถูกฟ้องคดีต้องการจัดซื้อ จึงได้จัดทำบันทึกตกลงซื้อขายและทำบันทึกต่อท้ายว่า หากได้ระวางชี้แนวเขตปักหมุดหลักเขตแล้วปรากฏพื้นที่ไม่เต็มจำนวนตรงตามโฉนดที่ดิน



ขาดเป็นจำนวนเท่าใดผู้ขายยินยอมชดใช้ราคาที่ดิน ซึ่งผู้ฟ้องคดีและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ลงนามเป็นพยาน แต่ไม่ได้ออกไปตรวจสอบพื้นที่ที่ดินที่จะทำการตรวจรับ โดยได้ออกใบตรวจรับที่ดินรับรองว่าได้ตรวจสอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้จ่ายเงินค่าที่ดินให้แก่ผู้ขาย ต่อมา ได้มีการร้องเรียนว่าการจัดซื้อที่ดินดังกล่าวมีราคาสูงเกินจริง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด และผลจากการสอบสวนปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีจงใจตรวจรับที่ดินโดยไม่ทำการรังวัดที่ดินก่อนและร่วมกันลงนามเป็นพยานในบันทึกต่อท้ายบันทึกข้อตกลงซื้อขายโดยผิดระเบียบเพื่อเป็นเงื่อนไขในการตรวจรับที่ดินโดยไม่ต้องรังวัด จึงเป็นการตรวจรับที่ดินทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าไม่ถูกต้อง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุจึงมีหน้าที่ตามข้อ ๔๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยต้องตรวจนับพัสดุที่ซื้อว่าถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้หรือไม่ เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ฟ้องคดีได้ตรวจรับที่ดินโดยการพิจารณาจากบันทึกตกลงซื้อขาย ไม่ได้ดำเนินการรังวัดคำนวณหาจำนวนพื้นที่ก่อนการตรวจรับ การตรวจรับที่ดินดังกล่าวจึงถือเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และแม้การพิจารณาจากโฉนดที่ดินจะเป็นหนังสือสำคัญที่ทางราชการออกให้ แต่เมื่อปรากฏว่าการเขียนรูปแผนที่ด้วยมือมีลักษณะเป็นลายเส้น ย่อมแสดงให้เห็นว่าที่ดินแปลงดังกล่าวไม่เคยมีการรังวัดสอบเขตและปักหมุดหลักเขตมาก่อน ดังนั้น การที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ฟ้องคดีได้ตรวจรับที่ดินโดยอ้างจำนวนเนื้อที่ดินตามโฉนดที่ดินดังกล่าวจึงถือว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ประกอบกับเมื่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดมีความเห็นว่า คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ฟ้องคดีจงใจตรวจรับที่ดินโดยฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติและประกาศประกวดราคา โดยไม่ทำการรังวัดที่ดินก่อนและร่วมกันลงนามเป็นพยานในบันทึกต่อท้ายบันทึกข้อตกลงซื้อขายเพื่อเป็นเงื่อนไขในการตรวจรับที่ดินให้ผู้ขายได้รับเงินค่าที่ดินก่อนที่จะทำการรังวัดให้ถูกต้องครบถ้วน จึงเป็นการตรวจรับที่ดินทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าไม่ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีในฐานะกรรมการตรวจรับพัสดุซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สังกัดผู้ถูกฟ้องคดีจึงกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีอันเป็นหน่วยงานของรัฐ โดยกระทำการไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๓๑/๒๕๕๕)

การที่กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบของหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในเอกสารประกวดราคาซึ่งเป็นสาระสำคัญ โดยมีได้พิจารณาข้อชี้แจงและแสดงหลักฐานของผู้เสนอราคาต่ำสุดที่ทำให้เชื่อได้ว่าจะดำเนินงานตามประกวดราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ได้หรือไม่ และมีมติให้ยกเลิกการประกวดราคา จนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายจากการที่ต้องจ่ายค่าจ้างเพิ่มขึ้นในการจ้างโดยวิธีพิเศษ กรรมการคนดังกล่าวต้องรับผิดชอบในผลแห่งการกระทำจากการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ อันเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามีมติให้ยกเลิกการประกวดราคาโดยไม่ชอบ เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายจากการที่ต้องจ่ายค่าจ้างเพิ่มขึ้น คือ ส่วนต่างของราคาจัดจ้างที่เพิ่มขึ้นมาหักลบกับราคาต่ำสุดของการประกวดราคาในคราวแรก แต่โดยที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามีหน้าที่เพียงตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาพิจารณาจ้างผู้เสนอราคาต่ำสุด และรายงานผลการพิจารณาและความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการเท่านั้น ทั้งนี้ ตามข้อ ๕๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ส่วนอำนาจในการวินิจฉัยในการประกวดราคาเป็นของหัวหน้าส่วนราชการ ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจึงต้องร่วมรับผิดชอบร้อยละ ๕๐ ของความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่กรมคุมประพฤติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) กระทรวงยุติธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และกรมโยธาธิการและผังเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ออกคำสั่งให้خذใช้คำสินไหมทดแทน กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพร้อมสิ่งก่อสร้างของสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดลำพูน สิงห์บุรี ร้อยเอ็ด เพชรบูรณ์ และอาคารสำนักงานภาค ๒ จังหวัดชลบุรี ตามเอกสารประกวดราคาจ้างรวม ๕ ฉบับ ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในเอกสารประกวดราคา เนื่องจากได้มีมติยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานคุมประพฤติดังกล่าว โดยเห็นว่าราคารวมของผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องจ้างเหมาก่อสร้างอาคารดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นจากการประกวดราคาครั้งแรก คิดเป็นเงิน ๑,๓๘๙,๒๔๙.๙๓ บาท กรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีหนังสือแจ้งอธิบดี



กรมคุมประพฤติว่า การที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเสนอความเห็นให้ยกเลิกการประกวดราคาโดยยังไม่ทราบแน่ชัดว่าผู้เสนอราคาไม่สามารถทำงานให้สำเร็จได้และยังไม่ได้ให้โอกาสผู้เสนอราคาชี้แจงและแสดงหลักฐานตามเอกสารประกวดราคา ถือเป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการร้อยละ ๖๐ ของค่าเสียหาย โดยให้รับผิดชอบละส่วนเท่า ๆ กัน คิดเป็นเงินคนละ ๑๓๘,๙๒๔.๙๙ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เอกสารประกวดราคาจ้างแนบท้ายประกาศกรมคุมประพฤติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดเพชรบูรณ์ และอาคารสำนักงานภาค ๒ จังหวัดชลบุรี ทั้ง ๕ ฉบับ มีข้อกำหนดที่ต้องนำมาใช้พิจารณาในคดีโดยเฉพาะ คือ ข้อ ๖.๕ วรรคสอง ที่กำหนดว่า ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาหรือกรมจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามประกวดราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอการารายนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับกันว่า คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามีได้ให้ผู้เสนอราคาต่ำสุดทุกรายตามประกาศประกวดราคาทั้ง ๕ ฉบับ ชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานที่ทำให้เชื่อว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามประกวดราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ได้ เมื่อข้อกำหนดดังกล่าวเป็นหลักเกณฑ์ที่มีผลผูกพันต่อผู้ออกประกาศ โดยมีเจตนารมณ์ให้การประกวดราคาเป็นไปโดยโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการประกวดราคาและกรมจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวซึ่งเป็นสาระสำคัญโดยเคร่งครัด ซึ่งความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีในคดีนี้ก่อเกิดจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาที่จะต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันจากการดำเนินงานของคณะกรรมการ การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาพิจารณาผู้เสนอราคาต่ำกว่าราคากลางคือ ประมาณ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ นั้น กรณีมิได้แสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีได้คัดค้านการเสนอยกเลิกการประกวดราคาล่วงหน้า พร้อมทั้งเสนอให้เรียกผู้เสนอราคาต่ำสุดชี้แจงและแสดงหลักฐาน และหากมีข้อคัดค้านต้องปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ข้อเท็จจริงกลับปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ลงนามในเอกสารพิจารณาผลการประกวดราคาให้ยกเลิกการประกวดราคาโดยไม่ปรากฏว่ามีข้อคัดค้านใด ๆ ผู้ฟ้องคดีจะอ้างถึงความเกรงใจหรือภาวะการณ์ว่าจำยอมต้องลงนามด้วย

มาอ้างเพื่อยกเว้นความรับผิดชอบของตนเองหาได้ไม่ โดยในส่วนของ การพิจารณาประกวดราคา ของคณะกรรมการฯ นั้น แม้เป็นช่วงเวลาใกล้เคียงสิ้นปีงบประมาณก็ตาม แต่คณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวดราคาจะนำช่วงเวลาที่ต้องเร่งรีบดังกล่าวมายกเว้นการปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ของเอกสารประกวดราคาจ้างแนบท้ายประกาศกรมคุมประพฤติที่กำหนดไว้หาได้ไม่ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะต้องดำเนินการให้ผู้เสนอราคาต่ำสุดชี้แจงและ แสดงพยานหลักฐาน และหากมีข้อขัดข้องใดก็ให้บันทึกไว้แล้วดำเนินการต่อไปตามที่ต้องปฏิบัติ นอกจากนี้ การที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอ้างว่า ผู้เสนอราคาต่ำสุดที่เสนอมา ทั้งหมดอาจดำเนินการตามประกาศประกวดราคาไม่ได้จนต้องทิ้งงานไปอันจะทำให้ราชการเสียหายนั้น เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามีได้พิจารณาข้อชี้แจงและแสดงหลักฐานของ ผู้เสนอราคาต่ำสุดที่ทำให้เชื่อว่าจะดำเนินงานตามประกวดราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ได้หรือไม่ ข้ออ้างดังกล่าวจึงเป็นข้ออ้างที่เลื่อนลอยที่มีอาชญาพิงได้ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับในผลแห่งการกระทำ ดังกล่าวจากการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาที่มีได้ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ตามเอกสารประกวดราคาจ้างแนบท้ายประกาศกรมคุมประพฤติ เรื่อง ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างอาคารพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบฯ ตามพิพาททั้ง ๕ ฉบับ อันเป็นการประมาท เลินเล่ออย่างร้ายแรง

ส่วนผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หรือไม่ เพียงใด นั้น เห็นว่า โครงการทั้งสี่โครงการได้มีผู้เสนอราคาประกวดราคาต่ำสุดและได้มี การเสนอราคาจัดจ้างโดยวิธีพิเศษต่ำสุดในราคาที่สูงขึ้น ไม่รวมถึงโครงการก่อสร้างอาคาร สำนักงานภาค ๒ จังหวัดชลบุรี ที่ราคาจัดจ้างโดยวิธีพิเศษต่ำกว่าราคาประกวดราคา ผู้ฟ้องคดี ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาได้กระทำการอันไม่ชอบ ดังที่ได้วินิจฉัยไว้แล้วข้างต้น และเมื่อคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจในขณะปี พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเป็น ช่วงเวลาที่อยู่ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่ผู้รับจ้างงานก่อสร้างย่อมจะต้องยอมรับงานจ้างไว้ ผู้ว่าจ้างจึงย่อมอยู่ในสภาพโอกาสเหนือกว่า การที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ซึ่งผู้ฟ้องคดีเป็นกรรมการมิได้เรียกให้ผู้เสนอราคาต่ำสุดเข้าชี้แจงว่าสามารถรับจ้างต่อไปได้ หรือไม่ จึงมีอาจพิสูจน์ได้ว่าผู้เสนอราคาต่ำสุดดังกล่าวอยู่ในสภาพที่ไม่อาจจะดำเนินงาน ตามประกวดราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ได้ จึงฟังได้ว่าค่าเสียหายที่เกิดขึ้น คือ ส่วนต่างของราคา จัดจ้างโดยวิธีพิเศษที่มีการเสนอราคาต่ำสุดสูงขึ้นมาคำนวณหักลบกับราคาประกวดราคาต่ำสุด ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ควรจะจัดจ้างผู้เสนอราคาต่ำสุดในคราวแรก ดังนั้น ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด คือ ๑,๓๘๘,๒๔๙.๙๓ บาท นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคาตามข้อ ๕๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามีหน้าที่เพียงตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา



พิจารณาจำผู้เสนอราคาซึ่งเสนอราคาต่ำสุด และรายงานผลการพิจารณาและความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการเท่านั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ทรงอำนาจในการวินิจฉัยในการประกวดราคา ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจึงต้องร่วมรับผิดชอบ ๕๐ ของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด คิดเป็นเงิน ๖๙๔,๖๒๔.๙๖ บาท โดยให้กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ร่วมรับผิดชอบ ๖ คน คนละส่วน เป็นเงินคนละ ๑๑๕,๗๗๐.๘๓ บาท ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๑๓๘,๙๒๔.๙๙ บาท ซึ่งในส่วนที่เกินกว่า ๑๑๕,๗๗๐.๘๓ บาท จึงย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เกินกว่า ๑๑๕,๗๗๐.๘๓ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๔/๒๕๕๖)

กรณีที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดและเป็นผู้บริหารท้องถิ่นที่มีอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลละเว้นการตรวจสอบทางการเงินอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ จนเป็นเหตุให้ผู้ได้บังคับบัญชาทุจริตยักยอกเงินไปอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ถือเป็น การกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง อันเป็นการกระทำละเมิดและต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่องค์การบริหารส่วนตำบล

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล และเป็นประธานคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน เมื่อสืบตำรวจโท จ. ย้ายมาดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล ได้ร่วมกันกับผู้ฟ้องคดี ตรวจสอบสถานะทางการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จึงทราบว่านาง จ. หัวหน้าส่วนการคลังได้ใช้เช็คเบิกเงินจำนวน ๒ ฉบับ โดยปลอมลายมือชื่อผู้ฟ้องคดีและสืบตำรวจโท จ. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจสอบพบที่มีการเบิกจ่ายเงินเกินบัญชี และไม่ทราบสาเหตุการเบิกจ่าย ทำให้เงินขาดบัญชี และได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่านาง จ. น่าจะทำการทุจริตยักยอกเงินแต่ผู้เดียว สมควรเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบ ชดใช้เงินที่ขาดบัญชีรวมทั้งสิ้น ๑๐,๙๔๕,๒๘๐.๘๕ บาท พร้อมดอกเบี้ย ในกรณีที่ไม่ได้รับชดใช้ทั้งหมด เงินส่วนที่ขาดจะต้องมีเจ้าหน้าที่อื่นที่มีส่วนในการกระทำละเมิดรับผิดชอบซึ่งรวมทั้งผู้ฟ้องคดี โดยในส่วนของผู้ฟ้องคดีนั้นคณะกรรมการฯ เห็นว่าได้ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องและประมาทเลินเล่อ

อย่างร้ายแรง คือ (๑) เมื่อรับมอบงานในตำแหน่งแล้วไม่ตรวจสอบงานทางด้านการเงิน (๒) ลงนามในสมุดบัญชีเงินคงเหลือประจำวันโดยไม่ตรวจสอบว่ามีการลงรายการจริงเท็จอย่างไร (๓) ลงนามในใบถอนเงินและเช็คเบิกเงินโดยมอบให้กับบุคคลเพียงคนเดียวไปถอนเงิน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้มีการทุจริตยกยอกเงินได้ (๔) ลงนามในใบถอนเงินและเช็คเบิกเงินโดยไม่มีฎีกาหรือจำนวนเงินเกินกว่าจำนวนเงินในฎีกา (๕) บกพร่องและประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงโดยไม่เคยตรวจสอบสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เลยตั้งแต่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังเห็นว่าผู้ฟ้องคดีในฐานะประธานคณะกรรมการเก็บรักษาเงินมีความบกพร่องโดยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งมอบหมาย ไม่มีการตรวจสอบตัวเงินหรือเอกสารแทนตัวเงิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นในช่วงที่ดำรงตำแหน่งเป็นเงินจำนวน ๗,๓๑๕,๓๓๖.๑๔ บาท ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์และส่งคำอุทธรณ์ไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณา คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ความรับผิดชอบละเมิดมีมติให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินจำนวน ๓,๒๗๑,๓๖๘.๔๒ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นด้วยกับความเห็นดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงออกคำสั่งยกเลิกคำสั่งเดิมและสั่งให้ผู้ฟ้องคดีนำเงินมาชำระให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๓,๒๗๑,๓๖๘.๔๒ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนไม่ควรถูกรับผิดชอบ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ฟ้องคดีในฐานะประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามมติ ข้อบังคับ และแผนพัฒนาตำบล และรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทราบอย่างน้อยปีละสองครั้ง และในการประชุมและการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยตามนัยมาตรา ๕๘ วรรคสาม^{๕๖} และมาตรา ๕๙ (๑) และ (๓)^{๕๗}

^{๕๖} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๕๘

ฯลฯ

ฯลฯ

การประชุมและการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย

^{๕๗} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

มาตรา ๕๙ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามมติ ข้อบังคับและแผนพัฒนาตำบล และรับผิดชอบการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทราบอย่างน้อยปีละสองครั้ง

ฯลฯ

ฯลฯ



แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ เมื่อรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ลงนามในใบถอนเงินและเช็คเบิกเงินโดยไม่มีฎีกาหรือจำนวนเงินเกินกว่าจำนวนเงินในฎีกา ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๓๙^{๙๙} และข้อ ๖๑^{๖๑} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ นอกจากนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน บกพร่องต่อหน้าที่โดยลงนามในสมุดบัญชีเงินคงเหลือประจำวันในฐานะเป็นกรรมการเก็บรักษาเงิน และประธานกรรมการบริหารโดยไม่ตรวจสอบว่ามีการลงรายการจริงเท็จอย่างไร ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๒๘^{๒๘} และข้อ ๒๙^{๒๙} ของระเบียบดังกล่าว และผู้ฟ้องคดียังลงนามในใบถอนเงิน และเช็คเบิกเงินโดยมอบให้บุคคลเพียงคนเดียวไปถอนเงิน ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๓๖^{๓๖} ของระเบียบเดียวกัน โดยตั้งแต่ผู้ฟ้องคดีรับมอบงานในตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ผู้ฟ้องคดีไม่เคยตรวจสอบงานทางด้านการเงินโดยเฉพาะบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บัญชีเงินคงเหลือประจำวันซึ่งโดยปกติจะต้องตรวจและรับส่งมอบ และถ้าตรวจสอบจะพบการทุจริต และสามารถยับยั้งการทุจริตลงไว้ได้ การที่ผู้ฟ้องคดีละเว้นไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร

^{๘๘-๙๒} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑

ข้อ ๒๘ ให้กรรมการเก็บรักษาเงินร่วมกันตรวจสอบตัวเงินและหลักฐานแทนตัวเงินกับรายงานเงินคงเหลือประจำวัน เมื่อปรากฏว่าถูกต้องแล้วให้นำเงินเข้าเก็บรักษาในตู้รับ และให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือประจำวันไว้เป็นหลักฐาน แล้วให้หัวหน้าหน่วยงานคลังเสนอผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

ข้อ ๒๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าเงินที่กรรมการได้รับมอบให้เก็บรักษาไม่ตรงกับจำนวนซึ่งแสดงไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและผู้นำส่งเงินร่วมกันบันทึกจำนวนเงินที่ตรวจนับได้ในรายงานเงินคงเหลือประจำวันและลงลายมือชื่อกรรมการทุกคนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ส่งเงิน แล้วนำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ และให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินรายงานให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทันที เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาสั่งการ

ข้อ ๓๖ การรับส่งเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเงินสดครั้งหนึ่งมีจำนวนเงินเกินสามหมื่นบาท หรือสถานที่ที่จะรับส่งอยู่ห่างไกล หรือกรณีอื่นใดซึ่งเห็นว่าไม่ปลอดภัยแก่เงินที่รับส่ง ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ระดับ ๓ หรือเทียบเท่าขึ้นไปอย่างน้อยสองคน เป็นกรรมการรับผิดชอบร่วมกันควบคุมการรับส่งเงิน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมรักษาความปลอดภัยด้วยก็ได้

ข้อ ๓๙ การเบิกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณขอเบิกกับหน่วยงานคลัง โดยให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ขอเบิกเป็นผู้ลงลายมือชื่อเบิกเงินและให้วางฎีกาตามแบบที่กรมการปกครองกำหนด

การเบิกเงินต้องมีหลักฐานการเบิกเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ และให้ผู้เบิกลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องในหลักฐานการเบิกที่เป็นภาพถ่ายหรือสำเนาทุกฉบับ

ข้อ ๖๑ ฎีกาที่ตรวจถูกต้องแล้วตามข้อ ๕๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงินที่ได้รับมอบหมาย นำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ที่ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายเป็นผู้อนุมัติฎีกา

ปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ซึ่งเป็นระเบียบเกี่ยวกับการเงินที่กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงินการบัญชีและไม่ให้มีการทุจริตเงินของราชการ เมื่อผู้ฟ้องคดีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบดังกล่าว จนเป็นเหตุให้นาง จ. หัวหน้าส่วนการคลังทำการทุจริตได้อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทำการโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหายอันเป็นการละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีทราบเรื่องการทุจริตดังกล่าวแล้วได้ดำเนินการแจ้งความกับพนักงานสอบสวน พร้อมกับเข้าแจ้งความกับกองปราบปรามให้ดำเนินคดีกับนาง จ. ทันที อีกทั้ง รายงานให้นายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดทราบนั้น ก็หาเป็นเหตุทำให้ผู้ฟ้องคดีหลุดพ้นจากความรับผิดที่จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงชอบด้วยมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ พิกฎหมายยกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๘๕/๒๕๕๖ และที่ อ.๑๕๘/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

การที่กรรมการเก็บรักษาเงินไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยมีได้ตรวจนับตัวเงินและหลักฐานแทนตัวเงินให้ตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจำวันก่อนลงลายมือชื่อและมีได้ถือกุญแจตู้หิรัญไฉ่เอง เป็นเหตุให้หัวหน้างานการเงินอาศัยโอกาสเบียดบังเงินของทางราชการไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว ถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แต่เมื่อไม่ปรากฏว่ากรรมการมีส่วนรู้เห็นในการยกยอกเงินประกอบกับมีบุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วย การที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้กรรมการแต่ละคนต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าเสียหายที่เกิดขึ้น จึงสอดคล้องกับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมชาติของกรรมการดังกล่าวแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินตามความเห็นของกรมบัญชีกลางเป็นเงินจำนวน ๖๒,๓๖๓.๕๐ บาท กรณีผู้ฟ้องคดีเป็นคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กระทำการโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามระเบียบของทางราชการอันเป็นเหตุให้นาย บ. หัวหน้างานการเงินอาศัยโอกาสและหน้าที่เบียดบังเงินค่าบริการและค่ากิจกรรมนักเรียน



นักศึกษาจำนวน ๖๒๓,๖๓๕ บาทไป ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงิน ผู้ฟ้องคดีจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งเป็นระเบียบที่ใช้บังคับในขณะเกิดเหตุ โดยข้อ ๕๔ ข้อ ๕๕ และข้อ ๕๖ ของระเบียบดังกล่าวกำหนดเกี่ยวกับการกรรมการเก็บรักษาเงินสรุปได้ว่า ให้กรรมการเก็บรักษาเงินเป็นผู้ถือลูกกุญแจตู้নির্যয় ถ้ากรรมการเก็บรักษาเงินผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตามนัยข้อ ๕๓ ให้เป็นกรรมการแทนชั่วคราวให้ครบจำนวน การแต่งตั้งผู้ที่จะเป็นกรรมการแทน จะแต่งตั้งไว้เป็นการประจำเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนชั่วคราวก็ได้ และการส่งมอบและรับมอบลูกกุญแจระหว่างกรรมการกับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่กรรมการแทนชั่วคราว ให้กรรมการผู้ส่งมอบและกรรมการผู้รับมอบตรวจนับตัวเงินและหลักฐานแทนตัวเงินซึ่งเก็บรักษาไว้ในตู้নির্যয়ให้ถูกต้องตามรายการเงินคงเหลือประจำวัน ส่วนการเก็บรักษาเงินกำหนดไว้ในข้อ ๕๘ ถึงข้อ ๖๔ สรุปได้ว่า เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงิน เจ้าหน้าที่การเงินนำเงินที่จะเก็บรักษาและรายงานเงินคงเหลือประจำวันส่งมอบต่อคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน คณะกรรมการเก็บรักษาเงินจะต้องร่วมกันตรวจสอบตัวเงินและหลักฐานแทนตัวเงินกับรายงานเงินคงเหลือประจำวัน เมื่อปรากฏว่าถูกต้องแล้วให้นำเงินเข้าเก็บรักษาในตู้নির্যয় และให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือประจำวันไว้เป็นหลักฐาน เมื่อคดีนี้ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีได้มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินไว้จำนวน ๒ ชุด โดยคณะกรรมการเก็บรักษาเงินชุดที่ ๒ ซึ่งมีผู้ฟ้องคดีเป็นกรรมการร่วมอยู่ด้วย เป็นชุดสำรอง ปฏิบัติหน้าที่เมื่อชุดที่ ๑ ดิตรราชการหรือลาจึงเป็นกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการได้แต่งตั้งกรรมการไว้เป็นการประจำเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนชั่วคราวตามข้อ ๕๕ ของระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการฯ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ช่วงที่เกิดการสูญหายของเงินค่าบริการและค่ากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา คณะกรรมการเก็บรักษาเงินชุดที่ ๒ ซึ่งมีผู้ฟ้องคดีเป็นกรรมการด้วยได้ร่วมลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือประจำวันตามที่นาย บ. เสนอ โดยที่คณะกรรมการเก็บรักษาเงินชุดที่ ๒ มิได้ถือกุญแจตู้নির্যয়ไว้กับตนเอง ปลอมให้นาย บ. เป็นผู้ถือกุญแจแต่เพียงผู้เดียว อีกทั้งเมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงิน มิได้ตรวจนับตัวเงินและหลักฐานแทนตัวเงินให้ตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจำวัน เพียงแต่ได้ลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือประจำวันตามที่นาย บ. เสนอ แม้เงินดังกล่าวเป็นเงินนอกงบประมาณที่ฝากเก็บไว้ในตู้নির্যয় จึงไม่ปรากฏรายการในรายงานเงินคงเหลือประจำวัน แต่หากคณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาเงินอย่างเคร่งครัด ย่อมจะต้องตรวจสอบพบว่ามีเงินจำนวนดังกล่าวเก็บไว้ในตู้নির্যয়ก่อนที่จะสูญหาย การที่คณะกรรมการเก็บรักษาเงินชุดที่ ๒ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงิน

ส่งคลังของส่วนราชการฯ เป็นเหตุให้นาย บ. อาศัยโอกาสดังกล่าวเบียดบังเงินของทางราชการไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว จึงถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ทำให้หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหาย คณะกรรมการเก็บรักษาเงินชุดที่ ๒ ซึ่งมีผู้ฟ้องคดีร่วมอยู่ด้วยจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการตามมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีส่วนรู้เห็นในการยกยอกเงินจำนวนดังกล่าวไป ประกอบกับมีบุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วย การกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าเสียหายที่เกิดขึ้น จึงสอดคล้องกับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในกรณีนี้แล้วตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีในส่วนที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยเงินจำนวน ๖๒,๓๖๓.๕๐ บาท จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๔๘/๒๕๕๖)

การที่เจ้าหน้าที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมศุลกากร ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลบัตรภาษีได้ทำการตรวจสอบแล้วรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลบัตรภาษีไม่ครบถ้วนตามผลการตรวจสอบทางคอมพิวเตอร์ เป็นเหตุให้ผู้ได้รับแจ้งรายงานผลการตรวจสอบเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริง และเสนอความเห็นให้ยุติเรื่องทางแพ่งกับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร ทำให้กรมศุลกากรได้รับความเสียหาย ความเสียหายดังกล่าวจึงเป็นผลโดยตรงจากการรายงานผลการตรวจสอบบัตรภาษีของเจ้าหน้าที่ อันถือเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่รับราชการในสังกัดกรมศุลกากร (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ดำรงตำแหน่งนักวิชาการภาษี ๙ ชช. ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๕ ฝ่ายการสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการและเครือข่ายสื่อสาร ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกคำสั่งให้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนกรณีปฏิบัติหน้าที่ในการแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลบัตรภาษีด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหาย กล่าวคือ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดชอบแห่งกรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด น. ทุจริตในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวน ๑๔ ราย ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ต่อมา



สำนักบริหารและพัฒนาบุคคลได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาทบทวนสำนวนการสอบสวนโดยให้ยุติเรื่องทางแพ่งและถอนฟ้องเจ้าหน้าที่ที่ไม่ยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย เนื่องจากได้รับแจ้งจากฝ่ายชดเชยอากร สำนักงานศุลกากรส่งออกท่าเรือกรุงเทพ หรือ สสอ. (เดิม) ว่าสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้ตรวจสอบบัตรภาษีที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด น. ได้ไปโดยทุจริตแล้วพบว่ายังไม่มีการนำไปใช้แต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอีกต่อไป แต่ภายหลังกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปรากฏว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าวได้นำบัตรภาษีไปใช้แล้วบางส่วนจำนวน ๑,๔๒๘,๒๓๔.๑๖ บาท เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจึงต้องร่วมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการตามจำนวนบัตรภาษีที่นำไปใช้ ซึ่งเมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วผู้ถูกฟ้องคดีได้รับคำสินไหมทดแทนแล้วบางส่วน คงค้างเพียง ๕๐๕,๒๐๙.๓๒ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด โดยพิจารณาแล้วเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีให้ยุติเรื่องทางแพ่งกับเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชอบดังกล่าวมิได้เป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงไม่มีผู้ใดต้องรับผิดชอบเห็นควรยุติเรื่อง แต่กรมบัญชีกลางแจ้งผลการพิจารณาว่าเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการเสนอยุติเรื่องทางแพ่งจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าเสียหายจำนวน ๕๐๕,๒๐๙.๓๒ บาท โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสี่จะต้องชดใช้คนละส่วนเท่า ๆ กัน ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ยื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีในส่วนที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนราชการในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดี มีอำนาจหน้าที่วางแผนและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ เป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศในทางศุลกากร และมีหน้าที่ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยมีผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสำนักดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับแจ้งจากฝ่ายวินัย สำนักบริหารและพัฒนาบุคคล และสำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีให้ทำการตรวจสอบข้อมูลบัตรภาษีว่ามีการนำไปใช้แทนตัวเงินแล้วหรือไม่ และผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลบัตรภาษีแล้วพบว่าคอมพิวเตอร์รายงานผลการตรวจสอบเป็น “THIS CARD NOT USE” หมายความว่า บัตรภาษีไม่มีการนำไปใช้ “CARD NO. ERROR/NO. IN TAPE” และ “CARD NO. ERROR/NO CARD NO. IN TAPE” หมายความว่า ไม่พบเลขที่บัตรภาษีที่ตรวจสอบและบันทึกเลขที่บัตรภาษีไม่ถูกต้อง แต่ผู้ฟ้องคดี

ทั้งสี่กลับมีหนังสือรายงานผลการตรวจสอบว่ายังไม่มีการนำบัตรภาษีไปใช้ โดยไม่รายงานเพิ่มเติมถึงผลการตรวจสอบจากคอมพิวเตอร์ที่ระบุว่า “CARD NO. ERROR/NO. IN TAPE” และ “CARD NO. ERROR/NO CARD NO. IN TAPE” จึงเป็นการรายงานผลการตรวจสอบไม่ตรงกับผลการตรวจสอบจากคอมพิวเตอร์ แม้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะได้แนบเอกสารผลการตรวจสอบทางคอมพิวเตอร์มาพร้อมกับหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบให้ฝ่ายวินัย สำนักบริหารและพัฒนาบุคคล และสำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรแล้วก็ตาม แต่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวก็มิได้มีความชำนาญในการแปลความเอกสารผลการตรวจสอบทางคอมพิวเตอร์ได้เช่นเดียวกับผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ดังนั้นการที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รายงานผลการตรวจสอบบัตรภาษีว่ายังไม่มีการนำบัตรภาษีไปใช้ โดยไม่ได้รับความขอให้ครบถ้วนตรงตามผลการตรวจสอบทางคอมพิวเตอร์ เพราะเข้าใจไปเองว่าผู้ได้รับแจ้งจะนำไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ย่อมทำให้ผู้ที่ได้รับแจ้งเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ และเมื่อฝ่ายวินัยซึ่งได้รับแจ้งรายงานผลการตรวจสอบเสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีให้ยุติเรื่องทางแพ่งกับเจ้าหน้าที่ที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด น. ทูจริตในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรโดยเชื่อตามรายงานของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง แต่ภายหลังพบว่าบัตรภาษีบางส่วนได้นำไปใช้แทนตัวเงินแล้ว ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหายเป็นเงิน ๕๐๕,๒๐๙.๓๒ บาท ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นผลโดยตรงอันเกิดจากการรายงานผลการตรวจสอบบัตรภาษีของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง อันถือเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ตามมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวประกอบกับข้อ ๑๘^๓ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าเสียหายจำนวน ๕๐๕,๒๐๙.๓๒ บาท คิดเป็นค่าสินไหมทดแทนคนละ ๓๑,๕๗๕.๕๘ บาท จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองแล้ว

^๓ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

ข้อ ๑๘ เมื่อกระทรวงการคลังพิจารณาเสร็จแล้ว ให้ผู้แต่งตั้งมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง และแจ้งคำสั่งนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ แต่ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่เสียหายเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้กำกับดูแลหรือควบคุมหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นวินิจฉัยสั่งการให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวปฏิบัติตามที่เห็นว่าถูกต้อง

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่เสียหายตามวรรคหนึ่งสั่งการตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ให้ผู้แต่งตั้งดำเนินการเพื่อออกคำสั่งให้ชำระค่าสินไหมทดแทน หรือฟ้องคดีต่อศาลอาญาให้ขาดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้แต่งตั้งแจ้งคำสั่งให้ผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทราบ



สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่อ้างว่าการส่งรายงานผลการตรวจสอบบัตรภาษีตามแนวทางที่ปฏิบัติมาไม่เคยมีการระบุข้อความถึงกรณี “CARD NO. ERROR/NO CARD NO. IN TAPE” นั้น เห็นว่าการที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลบัตรภาษีผิดพลาดไปจากผลการตรวจสอบทางคอมพิวเตอร์ จนเป็นเหตุให้ผู้ได้รับแจ้งรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงและได้มีการยุติเรื่องทางแพ่ง ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่จึงไม่อาจอ้างแนวทางปฏิบัติที่เคยมีมาเพื่อให้ตนเองไม่ต้องรับผิดชอบได้ ข้อกล่าวอ้างดังกล่าวไม่อาจรับฟังได้ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๒๐-๒๒๓/๒๕๕๖)

การที่ยามของหน่วยงานของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลา กลางคืนที่มีฝนตกหนัก ปฏิบัติหน้าที่เพียงการตีระฆังทึบรอบชั่วโมงและใช้ทางเดิน ในการไปตีระฆังคนละเส้นทาง ถือเป็นการใช้ความระมัดระวังในการรักษาทรัพย์สิน ในระดับต่ำกว่าที่ควรจะเป็นในสภาพการณ์เช่นนั้น เมื่อการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของทางราชการทั้งที่ตั้งอยู่ไกลและใกล้ป้อมยามในระยะที่มองเห็นได้ สูญหาย จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แต่เมื่อบริเวณ ที่เกิดเหตุไฟส่องสว่างใช้งานไม่ได้ ๒ จุด ซึ่งเป็นปัจจัยส่งเสริมให้การรักษาความปลอดภัย มีประสิทธิภาพลดลง อันเป็นความบกพร่องของระบบการรักษาความปลอดภัยของ หน่วยงานของรัฐประกอบด้วย การที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้หักความรับผิดชอบ ในสัดส่วนร้อยละ ๕๐ ของความเสียหายที่เกิดขึ้น จึงเป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่แล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งให้ ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีเครื่องยนต์สูบน้ำของวิทยาลัยการอาชีวศพนครนายก สูญหายจำนวน ๓ เครื่อง แบ่งเป็นเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ ๑ เครื่อง เครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก ๑ เครื่อง และเครื่องยนต์รถอีแต่น ๑ เครื่อง โดยให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งยาม และปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเกิดเหตุรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเฉพาะราคาของเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ ๑ เครื่องที่อยู่ใกล้ป้อมยามในอัตราร้อยละ ๕๐ ของจำนวนค่าเสียหายที่หักค่าเสื่อมราคาแล้ว เป็นเงินจำนวน ๒๕,๓๓๓.๓๔ บาท ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่บริเวณวิทยาลัยการอาชีวศพนครนายกมีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ รูปที่ดิน เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านหน้าของวิทยาลัยตั้งอยู่ติดถนน มีประตูเข้า-ออกวิทยาลัยและเป็น ทางเข้าออกเพียงด้านเดียว และคืนเกิดเหตุมีฝนตกหนักน้ำท่วมขัง วิทยาลัยได้ให้เจ้าหน้าที่

เคลื่อนย้ายเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งเพื่อสูบน้ำออกจากวิทยาลัย ๓ เครื่อง คือ (๑) เครื่องขนาดใหญ่ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีระบุว่าตั้งอยู่ห่างจากรั้วประมาณ ๗.๕ เมตร เมื่อพิจารณาจากบริเวณป้อมยาม ซึ่งตั้งอยู่ปากทางเข้าออกวิทยาลัย เครื่องสูบน้ำเครื่องนี้อยู่ค่อนข้างห่างจากป้อมยามมาก ซึ่งผู้ฟ้องคดีอ้างว่าอยู่ห่างจากป้อมยามประมาณ ๑๕๐ เมตร (๒) เครื่องยนต์รถอีแต่น ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าตั้งอยู่ห่างจากรั้วประมาณ ๑๐ เมตร ซึ่งเป็นรั้วด้านเดียวกับที่ตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ จึงห่างจากป้อมยามพอสมควร แต่ระยะทางน้อยกว่าที่ตั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องที่ ๑ ไม่มากนัก และ (๓) เครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก ผู้ฟ้องคดีชี้แจงว่าตั้งอยู่ใกล้ป้อมยามประมาณ ๘.๕ เมตร ซึ่งอยู่ด้านหน้าของวิทยาลัย โดยในคืนเกิดเหตุซึ่งมีฝนตกหนักเป็นระยะนั้น เครื่องสูบน้ำทั้ง ๒ เครื่อง และเครื่องยนต์รถอีแต่นไม่ได้เปิดใช้งานคงวางทิ้งไว้เพื่อรอใช้งานหรือจัดเก็บต่อไป ผู้ฟ้องคดีเป็นยามรักษาการณ์เวลา ๒๔ นาฬิกา ถึง ๘ นาฬิกา โดยได้เดินไปตระเวนทุกระยะเวลาเฉลี่ย ๑ ชั่วโมง เมื่อพิจารณาจากคำชี้แจงของหัวหน้าหมวดอาคารสถานที่ที่รับว่าบริเวณด้านหน้าของวิทยาลัยไฟส่องสว่างใช้งานไม่ได้ ๒ จุด แสดงให้เห็นได้ว่าไฟฟ้าไม่ได้ดับในคืนเกิดเหตุ เมื่อพิจารณาจากสภาพของวิทยาลัยย่อมมีต้นไม้ขึ้นทั่วไป อีกทั้ง ในคืนเกิดเหตุเป็นวันข้างแรม ๑๔ ค่ำ ซึ่งมีความมืดมาก ผู้ฟ้องคดีได้ทราบอยู่แล้วว่ามีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำทั้ง ๓ เครื่อง บริเวณใด โดยเฉพาะเครื่องสูบน้ำที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหายตั้งอยู่ค่อนข้างไกล แต่อยู่ห่างจากรั้วลดหลั่นเพียง ๗.๕ เมตร เมื่อเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กที่ติดตั้งใกล้ป้อมยามที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานเพียง ๘.๕ เมตร ซึ่งพอจะมองเห็นได้บ้างได้สูญหายไปด้วย แสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีได้ใช้ความระมัดระวังในการรักษาทรัพย์สินอยู่ในระดับต่ำกว่าที่ควรจะเป็นในสภาพการณ์เช่นนั้น ซึ่งผู้ฟ้องคดีสามารถปฏิบัติหน้าที่ในระดับความระมัดระวังที่ควรจะเป็นได้ การที่ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่เพียงการตระเวนทุกรอบชั่วโมงในช่วงเวลา ๑ นาฬิกา ถึง ๓ นาฬิกา และเวลา ๔ นาฬิกา และเพียงแต่ใช้ทางเดินในการไปตระเวนคนละเส้นทางกันนั้นไม่เพียงพอในการใช้ความระมัดระวัง เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีอำนาจตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่จะออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี และการที่บริเวณของวิทยาลัยมีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ แม้ว่าจะมีประตูทางเข้าด้านหน้าเพียงด้านเดียว แต่รั้ว ๓ ด้านที่เหลือเป็นรั้วลดหลั่น ประกอบกับบริเวณด้านหน้ามีไฟฟ้าดับ ๒ จุด ซึ่งเป็นปัจจัยส่งเสริมให้การรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพลดลง เห็นว่า เป็นความบกพร่องของระบบการรักษาความปลอดภัยของวิทยาลัยประกอบด้วย เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดให้หักความรับผิดของผู้ถูกฟ้องคดีออกจากความรับผิดของผู้ฟ้องคดีในสัดส่วนร้อยละ ๕๐ ของความเสียหายที่เกิดขึ้น จึงเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๔๑/๒๕๕๖)



การที่เจ้าหน้าที่พัสดุมิได้ใช้ความระมัดระวังทำให้เกิดการสูญหายของพัสดุของหลวง ทั้งที่เคยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจนับสิ่งของและมีพัสดusuหายหรือขาดจากบัญชีทุกครั้งที่มีการตรวจสอบ และรายการดังกล่าวก็เป็นพัสดuประเภทเดียวกัน แต่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่กลับปล่อยให้มีพัสดusuหายอีก และได้มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบระหว่างเจ้าหน้าที่ด้วยกันอย่างชัดเจน อีกทั้ง ฎญแจเปิดปิดคลังเก็บสิ่งของหลวงก็แขวนไว้โดยไม่มีผู้ใดได้รับผิดชอบโดยเฉพาะ กรณีเป็นการผิดวิสัยและพฤติการณ์ของผู้มีหน้าที่ควบคุมดูแลพัสดuของหลวง และเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของทางราชการอันเป็นการละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมีสภาพร้ายแรง จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนความเสียหายให้แก่ทางราชการ

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมู่ สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครปฐม ได้รับคำสั่งมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่พัสดu ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดuให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยหลังจากที่พ้นจากหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดu ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครปฐมมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสิ่งของหลวง ผลการตรวจสอบปรากฏว่ามีสิ่งของหลวงที่ขาดบัญชีในช่วงที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติหน้าที่รวม ๕ รายการ จังหวัดนครปฐม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิด ซึ่งคณะกรรมการฯ พบว่า มีสิ่งของหลวงขาดบัญชีในขณะที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดuรวม ๕ รายการ คือ ๑. อาวุธปืนพกกลุ่กโมขนาด .๓๘ (ปพม. ๙๑) จำนวน ๑ กระบอก ๒. กระสุนปืนขนาด ๕.๕๖ มม. จำนวน ๑,๘๑๑ นัด ๓. ไม้ประทับด้ามปืนพกกลุ่กโม (ชนิดด้ามยาง) จำนวน ๘ ด้าม ๔. เครื่องรับ-ส่งวิทยุ โมโตโรล่า รุ่นจีพี ๓๐๐ จำนวน ๒ เครื่อง และ ๕. เครื่องชาร์จแบตเตอรี่วิทยุมือถือโมโตโรล่า รุ่นจีพี ๓๐๐ จำนวน ๑๑ ชุด รวมค่าเสียหายเป็นเงิน ๘๐,๘๐๖.๖๐ บาท และเสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่ทางราชการคนละกึ่งหนึ่งของค่าเสียหายดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการฯ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าเสียหายคนละ ๔๐,๔๐๓.๓๐ บาท ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะรับหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดuในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้มีการตรวจสอบสิ่งของหลวง ปรากฏว่ามีรายการของหลวงขาดบัญชี และระหว่างที่ผู้ฟ้องคดี

ทั้งสองปฏิบัติหน้าที่ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้มีการตรวจสอบสิ่งของหลวงครั้งที่ ๒ ซึ่งก็ปรากฏว่ามีของหลวงขาดหายจากบัญชี โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาผู้รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แล้ว เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุก็ได้มีการตรวจสอบสิ่งของหลวงอีก ผลการตรวจสอบปรากฏว่ามีของหลวงขาดหายไปอีกจำนวน ๕ รายการ อันเป็นมูลเหตุแห่งคดีพิพาทนี้ จึงเห็นได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พัสดุก่อนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่และขณะที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติหน้าที่ ผลจากการตรวจสอบพัสดุประจำปีปรากฏว่าช่วงเวลา ๓ ปีติดต่อกัน คือ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๓ มีพัสดุสูญหายหรือขาดจากบัญชีทุกครั้งที่มีการตรวจสอบของหลวง และรายการพัสดุที่สูญหายหรือขาดจากบัญชีก็เป็นพัสดุประเภทเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายการอาวุธปืนพก กระสุนปืน และวิทยุมือถือ ซึ่งล้วนแต่เป็นพัสดุยุทธปัจจัยที่มีความสำคัญทั้งสิ้น และพัสดุได้มีการสูญหายก่อนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะเข้ารับหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจนับสิ่งของก่อนเข้ารับหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุด้วย ซึ่งเมื่อพบว่ามีพัสดุสูญหายจึงควรที่จะระมัดระวังมิให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของตนอีก แต่กลับปรากฏว่าขณะที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับมอบหมายให้ควบคุมพัสดุยังคงปล่อยให้มียุทธภัณฑ์สูญหายอีก รวมทั้งปรากฏข้อเท็จจริงตามบันทึกถ้อยคำของผู้ฟ้องคดีทั้งสองว่าในการปฏิบัติหน้าที่มิได้มีการแบ่งหน้าที่ระหว่างผู้ฟ้องคดีทั้งสองอย่างชัดเจน อีกทั้ง ภูเขาเปิด-ปิดคลังเก็บสิ่งของหลวงแขวนไว้โดยไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดได้รับผิดชอบโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นข้อบกพร่องอันเป็นการผิดวิสัยและพฤติการณ์ของผู้มีหน้าที่ในการรับผิดชอบควบคุมดูแลพัสดุของหลวง กรณีย่อมเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีพฤติการณ์จงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของทางราชการ จนเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของทางราชการสูญหาย อันเป็นการละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมีสภาพร้ายแรง และเห็นว่าหน้าที่ผู้กำกับรักษาสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครปฐมได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำการตรวจสอบพัสดุของหลวงเป็นประจำทุกปี เมื่อพบว่ามีพัสดุของหลวงสูญหายก็ได้มีการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อหาผู้รับผิดชอบแล้ว จึงไม่อาจถือได้ว่าผู้กำกับการละเลยในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแต่อย่างใด อีกทั้ง การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุนับสองคนก็น่าจะเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลพัสดุแล้ว กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่ามีข้อบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมแต่อย่างใด จึงไม่มีเหตุที่จะหักส่วนแห่งความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีทั้งสองลงอีก เมื่อพิจารณาถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งการกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแล้ว จึงเห็นว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองต้องรับผิดชอบความเสียหาย แต่ข้อเท็จจริงจากการไต่สวนของศาลปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังมีได้หักค่าเสื่อมสำหรับสิ่งของหลวงรายการที่ ๔ และที่ ๕ ดังนั้น เมื่อหักค่าเสื่อมสำหรับสิ่งของหลวงที่ขาดบัญชีหรือสูญหายจากบัญชีควบคุมจำนวน ๕ รายการแล้วคงเหลือราคาค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน



๖๑,๘๗๒.๑๓ บาท ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใหม่ทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คนละกึ่งหนึ่งของความเสียหาย คิดเป็นเงินคนละ ๓๐,๙๓๖.๐๖ บาท การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรับผิดชอบค่าใช้จ่ายแก่ทางราชการคนละ ๔๐,๔๐๓.๓๐ บาท จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เฉพาะส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใหม่ทดแทนเกินกว่าคนละ ๓๐,๙๓๖.๐๖ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๙๑/๒๕๕๖)

การที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการปลูกและบำรุงรักษาต้นประดู่ตามโครงการปลูกสร้างสวนป่าประดู่เพื่อสร้างสมดุลธรรมชาติ แต่กลับปล่อยให้มีการบุกรุกพื้นที่ดังกล่าวโดยไม่ได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร และไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้บุกรุกหรือขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ใช้งบประมาณของหน่วยงานไม่ต้องด้วยวัตถุประสงค์ของโครงการโดยการปลูกต้นยูคาลิปตัสทดแทน ซึ่งโดยวิสัยและพฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายตามโครงการย่อมต้องพิจารณาได้ว่าพฤติการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายและเป็นผลร้ายต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน การที่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวเพิกเฉยไม่ดำเนินการอย่างใด ๆ ในภาวะวิสัยที่ควรจะทำจนทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ กรณีจึงถือได้ว่าเป็นการกระทำละเมิดด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

ความเสียหายจากการละเลยต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการบำรุงรักษาสวนป่าส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากอัตราค่าจ้างของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับพื้นที่ที่ต้องรับผิดชอบ และแม้เจ้าหน้าที่จะได้รายงานด้วยวาจาให้ทราบ แต่หน่วยงานก็ไม่มีระบบการตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานอย่างดีพอ ทำให้ไม่สามารถป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ กรณีจึงถือได้ว่าการละเมิดเกิดจากความบกพร่องของหน่วยงานหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมด้วย จึงเห็นควรหักส่วนความรับผิดชอบให้แก่เจ้าหน้าที่ร้อยละ ๒๐ ของความเสียหายทั้งหมด ประกอบกับความเสียหายเกิดขึ้นเกิดจากการบุกรุกของราษฎรและมีเจ้าหน้าที่อื่นปฏิบัติหน้าที่ด้วย เมื่อคำนึงถึงความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรม จึงเห็นควรให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๕๐ ของความเสียหายที่ได้หักส่วนความบกพร่องดังกล่าวของหน่วยงานออกแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้ ๗ ทำหน้าที่หัวหน้าสวนป่าทุ่งโพธิ์ (ปจ.๑๓) สำนักงานป่าไม้เขตปราจีนบุรี สังกัดกรมป่าไม้ (เดิม) ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๘ ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และได้รับคำสั่งให้ดำเนินงานตามโครงการปลูกสร้างสวนป่าโดยการปลูกต้นประดู่ในพื้นที่ ๑,๑๙๔.๓๔ ไร่ ต่อมา นาย ผ. ซึ่งรับหน้าที่ต่อจากผู้ฟ้องคดี ได้ตรวจสอบพบว่า ป่าทุ่งโพธิ์ (ปจ.๑๓) แปลงปลูกป่าปี ๒๕๓๕ ได้รับความเสียหายจากการถูกบุกรุกและปลูกต้นยูคาลิปตัสแทน สำนักงานป่าไม้เขตปราจีนบุรีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวเห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่เคยรายงานการบุกรุกพื้นที่สวนป่าดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บังคับบัญชาทราบ จึงต้องรับผิดชอบ จากนั้น กรมป่าไม้ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ซึ่งเห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากการที่พื้นที่สวนป่าถูกบุกรุก และในระหว่างที่ยังไม่มีคำสั่งใด ๆ พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้มีผลบังคับใช้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบแทนกรมป่าไม้จึงแจ้งให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ซึ่งเห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกัน ต่อมา กรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากกระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีเป็นการกระทำโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามหน้าที่เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเป็นเงินจำนวน ๔,๐๒๕,๐๗๙ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ฟ้องคดียอมรับต่อคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดว่ามีการบุกรุกแปลงปลูกป่าสวนป่าทุ่งโพธิ์ (ปจ.๑๓) โดยไม่เคยรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลายลักษณ์อักษรและมีได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้บุกรุกนั้น แม้จะอ้างว่าเคยรายงานด้วยวาจาก็ตาม แต่โดยวิสัยและพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการและได้รับมอบหมายให้ปลูกและบำรุงรักษาสวนป่าประดู่ย่อมต้องพิจารณาได้ว่า พฤติการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อสวนป่าและเป็นผลร้ายต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ฟ้องคดีกลับเพิกเฉยไม่ดำเนินการใด ๆ ในภาวะวิสัยที่ควรจะทำภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อันเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีและนาย ผ. ซึ่งรับหน้าที่ต่อจากผู้ฟ้องคดียังร่วมกันตรวจสอบและยอมรับว่ามีการปลูกต้นยูคาลิปตัสแทน โดยบางส่วนอายุ ๑ ปี ถึง ๒ ปี



บางส่วนอายุ ๔ ปี ถึง ๕ ปี และบางส่วนมีร่องรอยการถูกตัดไปแล้ว กรณีจึงน่าจะเชื่อว่ามีผู้บุกรุกพื้นที่สวนป่าทุ่งโพธิ์ (ปจ.๑๓) แปลงปลูกป่าปี ๒๕๓๕ และปลูกต้นยูคาลิปตัสไม่น้อยกว่า ๕ ปี การที่ผู้ฟ้องคดีใช้งบประมาณของหน่วยงานในการปลูกและบำรุงรักษาต้นยูคาลิปตัสแทนต้นประดู่ จึงเป็นการใช้งบประมาณที่ไม่ต้องด้วยวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการปลูกสวนป่าประดู่เพื่อสร้างสมดุลธรรมชาติให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการอย่างใด ๆ กับผู้บุกรุกและไม่เคยขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำละเมิดด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ อย่างไรก็ดี แม้ความเสียหายจะเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีก็ตาม แต่การมีอัตรากำลังข้าราชการเพียง ๒ คน ซึ่งต้องปฏิบัติงานในสวนป่าที่มีพื้นที่ถึง ๑,๑๙๔.๓๔ ไร่ ย่อมไม่สอดคล้องกับขนาดของพื้นที่สวนป่าที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบ อีกทั้ง อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ก็ไม่ได้โต้แย้งหรือคัดค้านเรื่องอัตรากำลังของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในการดูแลสวนป่าดังกล่าว และแม้ผู้ฟ้องคดีจะได้เคยรายงานด้วยวาจาให้ผู้บังคับบัญชาทราบ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ก็ไม่ได้จัดระบบการตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานอย่างดีพอ ซึ่งหากมีระบบการตรวจสอบติดตามที่ดีแล้วย่อมสามารถป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ในระดับหนึ่ง กรณีจึงถือได้ว่าการละเมิดดังกล่าวเกิดจากความบกพร่องของหน่วยงานหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมด้วย จึงเห็นควรหักความบกพร่องดังกล่าวออกร้อยละ ๒๐ ของความเสียหายจำนวน ๔,๐๒๕,๐๗๙ บาท ประกอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเกิดจากการบุกรุกของราษฎร ซึ่งหากสามารถดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดได้ ผู้นั้นต้องชดเชยค่าเสียหาย และนอกจากผู้ฟ้องคดียังมีเจ้าหน้าที่อื่นซึ่งต้องช่วยดูแลรักษาสวนป่าด้วย ดังนั้น เมื่อคำนึงถึงความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมแล้ว เห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๕๐ ของความเสียหายที่ได้หักส่วนของความบกพร่องของหน่วยงานหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม คิดเป็นเงินจำนวน ๑,๖๑๐,๐๓๑.๖๐ บาท ทั้งนี้ ตามมาตรา ๘ วรรคสอง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ พิจารณาเพิกถอนคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าจำนวนเงิน ๑,๖๑๐,๐๓๑.๖๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๓๔/๒๕๕๖)

ผู้ควบคุมเรือมีหน้าที่ต้องจัดให้มีบัญชีควบคุมครุภัณฑ์เพื่อดูแลทรัพย์สินภายในเรือ รวมทั้งต้องจัดวางระบบการควบคุมดูแลและตรวจสอบครุภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อให้ทราบว่าได้มีการเก็บไว้ที่ใดหรือยังคงมีอยู่หรือไม่ และหากมีการสูญหายจะได้ทราบที่ตั้งแต่เมื่อใด รวมถึงจะต้องเก็บรักษาบัญชีแห่งที่เป็นสถานที่เก็บครุภัณฑ์

ด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้ใดบังคับบัญชาคนใดเป็นผู้รับผิดชอบแทนเป็นการเฉพาะ การที่ผู้ควบคุมเรือไม่จัดให้มีบัญชีควบคุมครุภัณฑ์และเก็บกุญแจห้องไว้ในสถานที่ที่เจ้าหน้าที่ในเรือทุกคนสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องแจ้งหรือได้รับอนุญาต อีกทั้งเมื่อกรมเจ้าท่ามีคำสั่งให้ไปช่วยราชการที่ส่วนงานอื่น ก็ไปปฏิบัติหน้าที่ในทันทีโดยมิได้ส่งมอบหน้าที่ บัญชีควบคุมครุภัณฑ์ และกุญแจให้แก่ผู้ควบคุมเรือที่มาปฏิบัติหน้าที่แทนให้เรียบร้อย เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของทางราชการสูญหาย และไม่ทราบว่าจะสูญหายไปตั้งแต่เมื่อใด ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

สาเหตุที่ทรัพย์สินสูญหายส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปไม่ได้วางระเบียบปฏิบัติให้รัดกุม และไม่ได้ควบคุมดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเอาใจใส่เท่าที่ควรว่าได้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ตลอดจนการออกคำสั่งมอบหมายงานก็ไม่ชัดเจน การละเมิดจึงมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐและระบบการดำเนินการส่วนรวม จึงเห็นควรหักส่วนความรับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๕๐ ของความเสียหายที่แท้จริง ซึ่งคำนวณจากมูลค่าของทรัพย์สินที่สูญหายโดยให้หักค่าเสื่อมที่ลดลงตามระยะเวลาการใช้งานออกเสียก่อน และเมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมแล้ว ทรัพย์สินของทางราชการสูญหายไปในช่วงที่เจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชอบไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ จึงต้องถือว่าหน้าที่ความรับผิดชอบในความปลอดภัยของทรัพย์สินดังกล่าวย่อมตกแก่เจ้าหน้าที่ผู้อื่นที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย จึงสมควรลดส่วนความรับผิดชอบโดยให้รับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าเสียหายดังกล่าว

สรุปข้อเท็จจริง

ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายท้ายเรือ ๕ สังกัดกรมเจ้าท่า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ปฏิบัติหน้าที่ผู้ควบคุมเรือเจ้าท่า นั้น กองชุดและรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีไปช่วยราชการที่กองชุดและรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล และให้พันจ่าเอก ก. ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสาร ๕ ไปปฏิบัติหน้าที่ควบคุมเรือแทนผู้ฟ้องคดี นับแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ เป็นต้นไป ต่อมา เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๔ พันจ่าเอก ก. ได้ตรวจความเรียบร้อยที่เรือเจ้าท่า พบว่า เครื่องหาตำแหน่งเรือด้วยดาวเทียม (GPS) และเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารชนิดตั้งโต๊ะ (VHF) ของเรือเจ้าท่า ๓๐๓ และเรือเจ้าท่า ๓๐๔ ที่อยู่ในห้องควบคุมเรือสูญหายไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด และรายงานผลการสอบสวนพร้อมความเห็นไปยังกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ต่อมา



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยกรมบัญชีกลาง พิจารณาแล้วเห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบเพิ่มจำนวนเป็นเงินจำนวน ๑๖๐,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินดังกล่าว ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติราชการที่กองชุดและรักษารองน้ำชายฝั่งทะเลตามคำสั่งของกองชุดและรักษารองน้ำชายฝั่งทะเล ในวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๔ แต่ไม่ได้ทำการส่งมอบสิ่งของและเอกสารทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนให้แก่พันจ่าเอก ก. ซึ่งได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติหน้าที่ผู้ควบคุมเรือเจ้าท่าแทนผู้ฟ้องคดี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ ให้ถูกต้องเรียบร้อย และมีได้ชี้แจงถึงคำสั่งที่ยังไม่ได้ปฏิบัติและงานที่ยังค้างอยู่ กับแนะนำให้ทราบเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับเรือ เครื่องจักร คุณสมบัติของนายประจำเรือ อันจะเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้มารับหน้าที่ต่อไป รวมทั้งมิได้จัดการลงนามในสมุดปูมและเอกสารต่าง ๆ ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บังคับการเรือจะต้องตรวจและลงนามกำกับไว้ทุกแห่งจนถึงวันที่ตนส่งมอบหน้าที่ตามที่ข้อ ๕.๖ และข้อ ๕.๗ ของระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามตำแหน่งภายในเรือ พ.ศ. ๒๕๒๓ กำหนดไว้ และต่อมา วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๔ พันจ่าเอก ก. ได้พบว่า เครื่องหาตำแหน่งเรือด้วยดาวเทียมและเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารชนิดตั้งโต๊ะที่อยู่ในห้องควบคุมเรือสูญหายไป ซึ่งจากการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ใดทราบว่ามีอุปกรณ์ดังกล่าวสูญหายไป ตั้งแต่เมื่อใด โดยผู้ฟ้องคดีให้ถ้อยคำว่า ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีได้มีการเลื่อนเรือที่จอดอยู่ที่ท่าซึ่งต้องใช้วิทยุสื่อสารและยังเห็นเครื่องหาตำแหน่งเรือด้วยดาวเทียมอยู่ แต่ช่างเครื่องประจำเรือที่มาช่วยติดเครื่องยนต์ที่ต้องขึ้นไปในห้องควบคุมในวันเดียวกันนั้นให้ถ้อยคำว่า ไม่พบอุปกรณ์ดังกล่าว ซึ่งเมื่อพิจารณาจากภาพถ่ายภายในห้องควบคุมเรือ จะเห็นได้ว่ามีอุปกรณ์ไม่มาก ซึ่งหากผู้ใดเข้าไปในห้องควบคุมเรือย่อมสามารถมองเห็นเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารและเครื่องหาตำแหน่งเรือด้วยดาวเทียมได้ง่าย และถ้าอุปกรณ์ดังกล่าวไม่อยู่ในห้อง ผู้ใช้อุปกรณ์ประจำควรจะต้องรู้ทันที คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดจึงมีความเห็นโดยเชื่อว่าอุปกรณ์ดังกล่าวสูญหายไป ระหว่างวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๔ ซึ่งผู้ฟ้องคดียังคงมีหน้าที่เป็นผู้ควบคุมเรือ แต่ไม่สามารถระบุเวลาสูญหายที่แน่นอนได้ เนื่องจากไม่มีการจัดทำสมุดบัญชีควบคุมครุภัณฑ์ให้เป็นระบบระเบียบเหมือนดังเช่นที่เรือลำอื่นจัดทำกัน ทำให้เจ้าหน้าที่ประจำเรือส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ามิครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ใดอยู่ในเรือบ้าง และสูญหายหรือไม่ตั้งแต่เมื่อใด ประกอบกับในการเก็บลูกกุญแจห้องต่าง ๆ รวมถึงห้องควบคุมเรือ ผู้ฟ้องคดีได้สั่งให้เก็บไว้ในตะกร้าวางไว้ในห้องพักรวม ซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำเรือ

ที่ใช้ห้องพักรวมสามารถหยิบลูกกุญแจไปใช้ได้ อันแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้เป็นผู้เก็บลูกกุญแจห้องควบคุมเรือไว้แต่เพียงผู้เดียว และเจ้าหน้าที่ในเรือทุกคนสามารถหยิบกุญแจไปใช้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ซึ่งเท่ากับว่าเป็นการอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถนำลูกกุญแจไขเข้าไปในห้องที่เก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้โดยอิสระ จึงอาจมีเจ้าหน้าที่บางคนนำอุปกรณ์ภายในเรือออกไปโดยนายยามเรือจอดที่เข้าเวรรักษาการณ์ไม่อาจควบคุมได้ ความเสียหายจึงเกิดจากคำสั่งดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีที่ต้องรับผิดชอบ ดังนั้น แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะได้รับคำสั่งให้ไปช่วยราชการที่กองชุดและรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ ก็ตาม แต่เมื่อพันจ่าเอก ก. ยังไม่ได้รับมอบหน้าที่ ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่พ้นจากความรับผิดชอบการที่ผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติหน้าที่ในทันทีจึงเป็นการละทิ้งหน้าที่ความรับผิดชอบ และเมื่อผู้ฟ้องคดียังเป็นผู้ควบคุมเรือที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลบังคับบัญชาและรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำเรือทุกคน จึงมีหน้าที่จะต้องจัดวางระบบการควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของทางราชการ โดยการจัดให้มีบัญชีควบคุมครุภัณฑ์ทั้งหมดภายในเรือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและเมื่อพ้นจากหน้าที่ก็ต้องส่งมอบสิ่งของและเอกสารทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนให้แก่ผู้ควบคุมเรือที่มารับหน้าที่แทน และต้องตรวจสอบและลงนามกำกับในสมุดปุมเรือและเอกสารต่าง ๆ ตามที่ข้อ ๕.๖ และข้อ ๕.๗ ของระเบียบกรมเจ้าท่าฯ กำหนดไว้ การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ดำเนินการใด ๆ ย่อมไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบได้ ดังนั้น เมื่อพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่มีอำนาจหน้าที่ควบคุมเรือ แต่ไม่ได้จัดให้มีการควบคุมตรวจสอบทรัพย์สินภายในเรือและไม่ได้ส่งมอบหน้าที่ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการ จึงต้องรับผิดชอบในผลแห่งการละเมิดนั้นตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

อย่างไรก็ดี เมื่อรับฟังได้ว่าอายุการใช้งานของเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารและเครื่องหาตำแหน่งเรือด้วยดาวเทียมมีอายุการใช้งาน ๕ ปี และใช้งานมาแล้ว ๔ ปี มูลค่าของอุปกรณ์ที่สูญหายย่อมลดลงตามระยะเวลาการใช้งาน และไม่อาจถือได้ว่าความเสียหายที่เกิดแก่ทางราชการมีมูลค่าเท่ากับราคาของอุปกรณ์ในขณะที่มีการซื้อขายครั้งแรกที่มีราคา ๑๖๐,๐๐๐ บาท และเมื่อหักค่าเสื่อมแล้วอุปกรณ์ดังกล่าวจึงมีมูลค่าคิดเป็นเงินจำนวน ๓๒,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นความเสียหายที่แท้จริง และเมื่อขณะเกิดเหตุผู้ฟ้องคดีได้รับการมอบหมายให้ทำหน้าที่ผู้บังคับการเรือเจ้าท่าพร้อมกันถึงหกลำ โดยไม่ปรากฏว่าผู้บังคับบัญชาได้ทำหน้าที่ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีว่าปฏิบัติตามครุภัณฑ์ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ เพียงใด รวมทั้งไม่ได้ติดตามว่าผู้ฟ้องคดีและพันจ่าเอก ก. ซึ่งไปทำหน้าที่แทนได้ปฏิบัติตามคำสั่งและรับส่งมอบ



หน้าที่กันถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ หรือมีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ อย่างไร ประกอบกับจากคำให้การของพินิจเอก ก. ที่ว่า เนื่องจากไม่มีผู้ใดมาทำหน้าที่รับส่งข่าวสารแทนจึงไม่อาจจะทิ้งหน้าที่ไปได้ และวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๔ เมื่อเจ้าหน้าที่อื่นมาทำหน้าที่ดังกล่าวแทนหนึ่งวัน จึงได้ไปตรวจเรือเจ้าท่าตามคำสั่ง แต่ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๔ ก็ต้องกลับมาทำหน้าที่รับส่งข่าวสารตามเดิม จนกระทั่งวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๔ ได้พบกับผู้ฟ้องคดีและไปตรวจเรือร่วมกันในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๔ ซึ่งเห็นได้ว่าคำสั่งมอบหมายงานมีส่วนทำให้เกิดความไม่ชัดเจนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองวินิจฉัยว่าเป็นความบกพร่องและประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ฟ้องคดีซึ่งต้องชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวย่อมไม่เป็นธรรม อีกทั้ง ผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปไม่ได้วางระเบียบปฏิบัติให้รัดกุม รวมทั้งไม่ได้ทำหน้าที่ควบคุมดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเอาใจใส่เท่าที่ควร เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย การละเมิดจึงมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐและระบบการดำเนินงานส่วนรวมตามนัยมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ จึงเห็นควรหักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกในอัตราร้อยละ ๕๐ ของความเสียหาย ค่าเสียหายที่เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดชอบจึงเป็นจำนวน ๑๖,๐๐๐ บาท และเมื่อเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารและเครื่องหาตำแหน่งเรือด้วยดาวเทียมได้สูญหายไปในช่วงเวลาที่ผู้ฟ้องคดีไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ จึงต้องถือว่าหน้าที่ความรับผิดชอบในความปลอดภัยทรัพย์สินบนเรือย่อมตกแก่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่นายยามเรือจอดและลูกเรืออื่นที่ประจำการในเรือในช่วงเวลาดังกล่าวร่วมกับผู้ฟ้องคดีด้วย เมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมของการกระทำของผู้ฟ้องคดีโดยตลอดแล้ว สมควรที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าเสียหายจำนวน ๑๖,๐๐๐ บาท เป็นเงินจำนวน ๖,๔๐๐ บาท พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนเงิน ๖,๔๐๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๙๐/๒๕๔๖)

การที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาจัดเก็บเงินและออกไปเสิร์ฟรับเงินโดยลำพัง และมีได้ตรวจสอบว่ายอดเงินที่ได้รับแต่ละครั้งหรือแต่ละเดือนและที่ต้องนำส่งคลังเป็นจำนวนเท่าใด ทั้งที่มีการรายงานประจำเดือน ถือเป็น การปฏิบัติหน้าที่โดยขาดการเอาใจใส่ในการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย อันเป็นช่องทางให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอาศัยโอกาสกระทำการทุจริตโดยเบียดบังเงินไปเป็นประโยชน์ของตน และการที่เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่รวบรวมเงินเพื่อนำส่งกองคลังตรวจสอบเฉพาะยอดเงินกับสำเนาใบเสร็จที่แนบมาพร้อมกับตัวเงิน แต่ไม่ได้ตรวจสอบสำเนาใบเสร็จจากต้นขั้วใบเสร็จ เป็นช่องทางให้มีการทุจริตได้นั้น

ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยขาดความรอบคอบและระมัดระวัง ซึ่งถ้าได้ใช้ความระมัดระวังสักเพียงเล็กน้อยย่อมป้องกันการทุจริตนั้นได้ จึงถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แต่เมื่อความเสียหายจากการทุจริตส่วนหนึ่งเกิดจากการที่หน่วยงานของรัฐปรับลดอัตราค่าจ้าง เป็นเหตุให้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินโดยตรง ทำให้ผู้บังคับบัญชาต้องมอบหมายให้เจ้าหน้าที่อื่นมาทำหน้าที่ดังกล่าวแทน อีกทั้ง ยังปล่อยให้มีการรับส่งเงินโดยเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติงานโดยปราศจากการตรวจสอบของผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยตรง ถือได้ว่าการละเมิดดังกล่าวมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากความบกพร่องของการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐและระบบการดำเนินงานส่วนรวม จึงเห็นควรหักส่วนแห่งความรับผิดชอบให้แก่เจ้าหน้าที่ออกในอัตราร้อยละ ๕๐ ของความเสียหายทั้งหมด และเมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมแล้ว แม้ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมิได้มีส่วนร่วมในการทุจริตก็ตาม แต่การที่ผู้บังคับบัญชามีได้ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่โดยขาดความระมัดระวัง เป็นช่องทางให้มีการทุจริตเกิดขึ้น จึงสมควรให้ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๔๐ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าเสียหายที่คงเหลือ ตามลำดับ

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี สังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ดำรงตำแหน่งพนักงานธุรการ ระดับ ๕ ซึ่งได้รับมอบหมายให้รวบรวมเงินค่าที่พักเรือนรับรองเพื่อนำส่งเงินเป็นรายได้ต่อกองคลังนั้น หน่วยตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบพบว่า การจัดเก็บเงินค่าที่พักดังกล่าวมิได้มีการนำส่งให้กองคลัง ซึ่งจากผลการสืบสวนของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงพบว่า นาง อ. อติตลุกจางค์ชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ ซึ่งได้รับมอบหมายให้จัดเก็บเงินค่าที่พักจากผู้เข้าพักและออกใบเสร็จรับเงินมิได้นำส่งเงินค่าที่พักบางส่วนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ซึ่งเห็นว่านาง อ. กระทำการโดยจงใจไม่นำส่งเงินค่าที่พักดังกล่าวและเบียดบังไปเป็นประโยชน์ส่วนตนโดยทุจริต จึงให้รับผิดชอบในความเสียหายเต็มจำนวน ส่วนผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ เนื่องจากเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อแต่ไม่ถึงขั้นประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการดังกล่าวและได้รายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ จากนั้น กรมบัญชีกลางซึ่งได้รับมอบอำนาจจากกระทรวงการคลัง



พิจารณาแล้วเห็นควรให้นาง อ. รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวน เป็นเงินจำนวน ๕๐๘,๐๘๐ บาท และให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๔๐ และร้อยละ ๒๐ ของความเสียหายเต็มจำนวนดังกล่าวคิดเป็นเงินจำนวน ๒๐๓,๒๓๒ บาท และ ๑๐๑,๖๑๖ บาท ตามลำดับ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชำระเงินตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดที่มีหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับการบริหารงานและควบคุมดูแลการจัดเก็บเงินค่าที่פקเรือนรับรองเพื่อนำเงินที่ได้เป็นรายได้ของผู้ถูกฟ้องคดีนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีหน้าที่ในการดูแลและตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความถูกต้องของการทำงาน โดยต้องตรวจสอบความถูกต้องของการรับส่งเงินค่าที่פקเรือนรับรองด้วย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มอบหมายให้นาง อ. ดำเนินการรับส่งเงินโดยลำพัง และได้ตรวจสอบว่ายอดเงินที่นาง อ. ได้รับแต่ละครั้งหรือแต่ละเดือนเป็นจำนวนเท่าใด และนำส่งคลังจำนวนเท่าใด ทั้งที่มีการรายงานประจำเดือน อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยขาดการเอาใจใส่ในการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ เป็นช่องทางให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอาศัยโอกาสเบียดบังเงินดังกล่าวไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว โดยหากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้อนุมัติการเข้าפקได้อ่านรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนและมีความเอาใจใส่ต่องานในความรับผิดชอบอย่างเพียงพอแล้ว ย่อมจะต้องทราบดีว่าในแต่ละเดือนมีผู้ขออนุญาตเข้าפקจำนวนเท่าใดและควรมีรายรับเท่าใด และหากมีการเบียดบังไม่นำเงินส่งคลังก็ต้องปรากฏให้เห็นจากรายงานดังกล่าว ซึ่งถ้าได้ใช้ความระมัดระวังสักเพียงเล็กน้อยก็คงคาดเห็นได้ว่าอาจเกิดความเสียหายขึ้น แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กลับไม่พบเหตุทุจริตแต่อย่างใด จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการ ในส่วนของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ตรวจรับเงินค่าที่פקจากนาง อ. และนำส่งต่อกองคลังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ตรวจสอบเพียงยอดเงินกับสำเนาใบเสร็จรับเงินที่แนบมาพร้อมกับตัวเงินว่าถูกต้องตามตัวเลขที่ปรากฏในสำเนาใบเสร็จรับเงินหรือไม่เพียงอย่างเดียว โดยมิได้ตรวจสอบสำเนาใบเสร็จรับเงินจากต้นขั้วใบเสร็จรับเงิน อันเป็นช่องทางให้นาง อ. กระทำการทุจริตโดยเบียดบังเงินบางส่วนไปเป็นผลประโยชน์ส่วนตัว ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยขาดความรอบคอบ ซึ่งถ้าได้ใช้ความระมัดระวังสักเพียงเล็กน้อย โดยการตรวจสอบสำเนาใบเสร็จรับเงินกับต้นขั้วใบเสร็จรับเงิน นอกเหนือจากที่แนบมากับตัวเงินด้วยแล้ว ย่อมเป็นการป้องกันมิให้นาง อ. กระทำทุจริตได้ จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเช่นเดียวกัน

ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องรับผิดชอบในผลแห่งการละเมิดตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับ มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

อย่างไรก็ดี เมื่อการทุจริตส่วนหนึ่งเกิดจากผู้ถูกฟ้องคดีได้ปรับลด อัตราค่าจ้าง เป็นเหตุให้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินโดยตรง ทำให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ต้อง มอบหมายให้นาง อ. ซึ่งเป็นเพียงลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ ให้ทำหน้าที่ เก็บเงินและออกไปเสร็จเรียกเก็บเงิน อีกทั้ง ยังปล่อยให้มีการรับส่งเงินโดยเจ้าหน้าที่ระดับ ผู้ปฏิบัติงาน โดยปราศจากการตรวจสอบของผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ ภายในโดยตรง เป็นเหตุให้การทุจริตตรวจพบหลังจากที่นาง อ. ได้ออกจากราชการไปแล้ว และผู้ตรวจพบคือเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่แทนนาง อ. การละเมิดจึงมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากความ บกพร่องของระบบการบริหารงานเกี่ยวกับการเงินของผู้ถูกฟ้องคดีและระบบการดำเนินงาน ส่วนรวมตามนัยมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ จึงเห็นควรหักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกในอัตราร้อยละ ๕๐ ของความเสียหายทั้งหมด คิดเป็นเงินจำนวน ๒๕๔,๐๔๐ บาท สำหรับค่าเสียหายที่คงเหลือนั้น แม้ว่าความเสียหายจะเกิดจาก การทุจริตของนาง อ. และผู้ฟ้องคดีทั้งสองมิได้มีส่วนร่วมในการกระทำทุจริตก็ตาม แต่เมื่อผู้ฟ้องคดี ที่ ๑ มีความบกพร่องที่ต้องรับผิดชอบในฐานะผู้บังคับบัญชา และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้ปฏิบัติหน้าที่ โดยขาดความระมัดระวังอันเป็นการกระทำละเมิดโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เมื่อคำนึงถึง ระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมชาติของการกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง โดยตลอดแล้ว ผู้ฟ้องคดีทั้งสองสมควรต้องรับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๔๐ และร้อยละ ๒๐ ของค่าเสียหาย ที่คงเหลือ คิดเป็นเงินจำนวน ๑๐๑,๖๑๖ บาท และ ๕๐,๘๐๘ บาท ตามลำดับ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดี มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๒๐๓,๒๓๒ บาท และให้ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ชำระค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๑๐๑,๖๑๖ บาท จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าสินไหม ทดแทนเกินกว่าจำนวน ๑๐๑,๖๑๖ บาท และในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ชำระค่าสินไหมทดแทน เกินกว่าจำนวน ๕๐,๘๐๘ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๐๕/๒๕๕๖)

ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่โดยตรงในการควบคุมดูแลและตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และ ไม่ให้มีการกระทำการทุจริตเกิดขึ้น การที่ผู้บังคับบัญชามีได้ควบคุมและตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีเป็นเหตุให้ มีการทุจริต โดยปล่อยให้มีการเขียนเช็ควันช่องว่างด้านหน้า ทั้งตัวเลขและตัวอักษร



อันเป็นการเปิดโอกาสให้มีการเขียนแก้ไขเพิ่มเติมตัวเลขและตัวอักษรในเช็คที่มีผู้มีอำนาจลงชื่อไว้แล้วให้มีจำนวนเงินเพิ่มมากขึ้นในภายหลัง เพื่อนำเงินส่วนที่เกินไปใช้ประโยชน์ส่วนตน อีกทั้ง ไม่มีการตรวจสอบจำนวนเงินที่เบิกเทียบกับยอดเงินที่อนุมัติตามกฎหมาย ถือเป็นการกระทำละเมิดโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

เมื่อความเสียหายจากการทุจริตของผู้ได้บังคับบัญชาซึ่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเลขและตัวอักษรในเช็คให้มีจำนวนเงินเพิ่มมากขึ้นและนำเงินส่วนเกินเก็บไว้ใช้ประโยชน์ส่วนตน มิได้เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม กรณีจึงไม่มีเหตุให้หักส่วนแห่งความรับผิดชอบดังกล่าวออกให้แก่ผู้บังคับบัญชา และการที่หน่วยงานของรัฐได้กำหนดสัดส่วนความรับผิดชอบโดยให้ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบเฉพาะแต่ในเช็คที่ตนเองได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อเท่านั้น และให้รับผิดชอบละกึ่งหนึ่งจากส่วนที่เหลือจากที่ได้รับคืนจากเจ้าหน้าที่ผู้ทุจริตแล้ว โดยมีเงื่อนไขว่า หากรวมเงินที่ได้รับชดเชยจากเจ้าหน้าที่ผู้ทุจริตผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วเกินความเสียหาย ก็ให้คืนส่วนที่ได้รับชำระไว้เกินให้แก่ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามสัดส่วนที่ได้ชำระไว้แล้ว ถือได้ว่าเป็นการกำหนดสัดส่วนความรับผิดชอบโดยคำนึงถึงระดับความร้ายแรงของการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่และความเป็นธรรมแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง (ปัจจุบันคือตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล) มีการตรวจสอบพบว่า นาง ด. ตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง ระดับ ๓ ได้กระทำการทุจริตเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ หลายครั้ง โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเลขและตัวอักษรในเช็คให้มีจำนวนเงินเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่ผู้มีอำนาจได้อนุมัติฎีกาและลงลายมือชื่อเบิกจ่ายในเช็คแล้ว และนำเงินส่วนเกินที่เบิกจากธนาคารและจ่ายให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลตามเช็คแล้วนั้นเก็บไว้ใช้ประโยชน์สำหรับตนเอง จากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดและได้รายงานผลการสอบสวนต่อกระทรวงการคลัง ซึ่งกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดี พร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นในฐานะเป็นผู้มีอำนาจลงนามในเช็ค แต่ไม่ทำการควบคุมตรวจสอบการเขียนเช็คให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยปล่อยให้มีการเขียนเช็คเว้นช่องว่างด้านหน้าทั้งตัวเลขและตัวอักษรเพื่อเติมตัวเลขและตัวอักษรได้ในภายหลัง จึงต้องรับผิดชอบทางละเมิด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดเชย

ค่าเสียหายตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๑๐๐,๙๙๑.๖๗ บาท ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดวิธีการถอนเงินฝากรวมถึงการเขียนเช็คไว้ สรุปความได้ว่า การขอเบิกเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ขอเบิกเป็นผู้ลงลายมือชื่อเบิกเงิน และให้วางฎีกาตามแบบที่กรมการปกครองกำหนด และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงินที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ตรวจฎีกา เมื่อฎีกาถูกต้องแล้วให้เสนอผู้มีอำนาจเพื่อยกอนุมัติฎีกา และเมื่อฎีกาได้รับอนุมัติการจ่ายเงินให้จ่ายเป็นเช็ค ซึ่งการเขียนเช็คสั่งจ่ายให้เขียนเช็คโดยไม่ปล่อยให้มีช่องว่างด้านหน้าที่ยาจเพิ่มเติมทั้งตัวเลขและตัวอักษรในภายหลังได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาง ด. ผู้ได้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ด้วยวิธีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเลขและตัวอักษรในเช็คที่มีผู้มีอำนาจลงชื่อไว้แล้วให้มีจำนวนเงินเพิ่มมากขึ้น แล้วนำไปเบิกเงินและเก็บเงินส่วนเกินนั้นไว้ใช้ประโยชน์สำหรับตนเองหลายครั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะเข้ารับตำแหน่ง และหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีเข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นอ้างผู้ฟ้องคดีได้ลงชื่อในเช็คสั่งจ่ายชื่อนาง ด. เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๗ ฉบับ ซึ่งจากการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด ผู้ฟ้องคดีให้การว่าได้สังเกตถึงความประพฤติของนาง ด. ที่มีลักษณะพฤติการณ์ที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการเงินหลายอย่างตั้งแต่เข้ามาปฐมนิเทศรับตำแหน่งแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีก็ยังคงมอบหมายให้นาง ด. มีหน้าที่เก็บรักษาสมุดเช็ค สมุดเงินฝากธนาคาร และใบสำคัญเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินทั้งหมดไว้เพียงคนเดียว อีกทั้ง เมื่อได้ลงชื่ออนุมัติฎีกาและลงลายมือชื่อในเช็คสั่งจ่ายชื่อนาง ด. แล้ว ผู้ฟ้องคดีได้ปล่อยให้นาง ด. เป็นผู้ลงรายการในเช็คเอง อันเป็นการเปิดโอกาสให้อาจมีการเพิ่มเติมทั้งตัวเลขและตัวอักษรในเช็คภาคหลังได้ และภายหลังจากที่นาง ด. ถอนเงินฝากจากธนาคารแล้ว ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ตรวจสอบจำนวนเงินที่เบิกจากธนาคารเทียบกับยอดจำนวนเงินที่อนุมัติตามฎีกา และการลงบัญชีว่าได้ดำเนินการถูกต้องหรือไม่ ซึ่งตามวิสัยและพฤติการณ์ ผู้ฟ้องคดีในฐานะที่เป็นผู้ลงชื่อในเช็คจำนวน ๗ ฉบับที่นาง ด. นำไปแก้ไขตัวเลขและตัวอักษร และในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของพนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นอ้าง ย่อมมีหน้าที่โดยตรงในการควบคุมดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของนาง ด. และพนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่เป็นผู้บังคับบัญชาทุกคนให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และไม่ให้มีการ



กระทำการทุจริต แต่ผู้ฟ้องคดีกลับมิได้ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของนาง ด. เป็นเหตุให้มีการทุจริตเงินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงต่อหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัด โดยต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื่อการทำละเมิดของผู้ฟ้องคดีมิได้เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม กรณีจึงไม่มีเหตุให้หักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออก ประกอบกับเมื่อได้พิจารณาถึงการกำหนดสัดส่วนของความรับผิดที่กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับผิดเฉพาะแต่ในเช็คที่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อเท่านั้น โดยให้รับผิดคนละกึ่งหนึ่งจากส่วนที่เหลือจากที่ได้รับคืนจากนาง ด. แล้ว และมีเงื่อนไขเพิ่มเติมว่า หากได้รับชดเชยจากนาง ด. และเมื่อรวมเงินที่ผู้ฟ้องคดีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ต้องรับผิดด้วยนั้นเกินความเสียหายก็ให้คืนส่วนที่ได้รับชำระไว้เกินให้แก่ผู้ฟ้องคดีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ต้องรับผิดดังกล่าวตามสัดส่วนที่ได้ชำระไว้แล้วด้วย กรณีจึงถือได้ว่าเป็นการกำหนดสัดส่วนความรับผิดโดยคำนึงถึงระดับความร้ายแรงของการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่และให้เป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ที่ทำละเมิดตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ แล้ว คำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายจึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๔๐/๒๕๕๖)

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตจากส่วนราชการให้ใช้และเก็บรักษารถส่วนบุคคลไว้ที่อื่นนอกเหนือจากสถานที่เก็บหรือบริเวณของส่วนราชการนั้น ย่อมมีหน้าที่ต้องดูแลรักษารถส่วนบุคคลโดยพึงต้องใช้ความระมัดระวังเหมือนวิญญูชนทั่วไปในการดูแลรักษาทรัพย์สินของตน โดยควรเก็บรักษาไว้ในบริเวณบ้านหรือในบริเวณที่ปลอดภัย การที่เจ้าหน้าที่ได้นำรถส่วนบุคคลไปจอดไว้บนถนนหน้าบ้านพักของตน ทั้งที่ที่จอดรถของส่วนราชการซึ่งมีความปลอดภัยมากกว่าอยู่ห่างจากบ้านพักเพียง ๒.๓ กิโลเมตร เป็นเหตุให้รถส่วนบุคคลดังกล่าวสูญหายไป ถือได้ว่าเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แต่เมื่อความเสียหายส่วนหนึ่งเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ได้รับอนุญาตให้นำรถส่วนบุคคลไปเก็บรักษาไว้ที่บ้านพักของตน โดยส่วนราชการที่พิจารณาอนุญาตมิได้ตรวจสอบสถานที่ดังกล่าวว่ามีที่จอดรถเพียงพอหรือมีความปลอดภัยหรือไม่ เพียงใด กรณีถือได้ว่าการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบด้วย จึงสมควรหักส่วนแห่งความรับผิดให้แก่เจ้าหน้าที่ออกร้อยละ ๕๐ การที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง

ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตามราคาตลาดส่วนกลางหลังจากหักค่าเสื่อมราคาแล้วเต็มจำนวน โดยมีได้หักส่วนความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐออกด้วยจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาให้เป็นผู้ใช้และเก็บรักษารถยนต์ส่วนบุคคลของสำนักงานผังเมืองจังหวัดสงขลาไว้ที่บ้านพักของผู้ฟ้องคดี แต่ภายหลังจากผู้ฟ้องคดีใช้รถยนต์ส่วนบุคคลปฏิบัติการเสร็จสิ้นแล้ว และได้นำรถไปจอดไว้บริเวณถนนหน้าที่พักของตนนั้น ปรากฏว่าในวันรุ่งขึ้น เวลาประมาณ ๗ นาฬิกา ผู้ฟ้องคดีพบว่ารถยนต์ส่วนบุคคลคันดังกล่าวสูญหายไป ต่อมา กรมโยธาธิการและผังเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด และรายงานความเห็นไปยังกระทรวงการคลัง จากนั้น กรมบัญชีกลางซึ่งได้รับมอบอำนาจจากกระทรวงการคลัง มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาว่า การที่บ้านพักของผู้ฟ้องคดีกับสำนักงานห่างกันประมาณ ๒.๓ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๑๐ นาที และบริเวณที่จอดรถของสำนักงานมีความปลอดภัยเพียงพอ ถือได้ว่าการขออนุญาตนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปเก็บรักษาที่บ้านพักเป็นการฝ่าฝืนระเบียบของทางราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบค่าเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชำระเงินตามราคาตลาดหลังจากหักค่าเสื่อมราคาแล้ว เป็นเงินจำนวน ๔๓๑,๖๖๗ บาท ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อ ๑๖ วรรคสอง^{๔๔} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ กำหนดให้การเก็บรักษารถส่วนบุคคลต้องอยู่ในความควบคุมและรับผิดชอบของส่วนราชการ โดยให้เก็บรักษาในสถานที่เก็บหรือบริเวณของส่วนราชการ และวรรคสาม กำหนดว่าการนำรถส่วนบุคคลไปเก็บรักษาที่อื่น ผู้ที่มีอำนาจจะพิจารณาอนุญาตให้ได้เฉพาะการนำไปเก็บรักษาเป็นการชั่วคราวหรือเป็นครั้งคราวเท่านั้น และต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใด คือ ส่วนราชการไม่มีสถานที่เก็บรักษาปลอดภัยเพียงพอ หรือมีสถานที่เก็บรักษาปลอดภัย

^{๔๔} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๑๖ การเก็บรักษารถประจำตำแหน่ง ให้อยู่ในความควบคุมและความรับผิดชอบของผู้ดำรงตำแหน่ง

การเก็บรักษารถส่วนบุคคล รถรับรอง และรถรับรองประจำจังหวัดให้อยู่ในความควบคุมและรับผิดชอบของส่วนราชการ โดยเก็บรักษาในสถานที่เก็บหรือบริเวณของส่วนราชการ

สำหรับรถส่วนบุคคล หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากหัวหน้าส่วนราชการจะพิจารณาอนุญาตให้นำรถไปเก็บรักษาที่อื่นเป็นการชั่วคราวหรือเป็นครั้งคราวได้ในกรณีต่อไปนี้ คือ

(๑) ส่วนราชการไม่มีสถานที่เก็บรักษาปลอดภัยเพียงพอ หรือ
(๒) มีราชการจำเป็นและเร่งด่วนหรือการปฏิบัติราชการลับ



เพียงพอ แต่ผู้ขออนุญาตมีราชการจำเป็นและเร่งด่วนหรือมีการปฏิบัติราชการลับ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า บริเวณที่จอดรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานมีความปลอดภัยเพียงพอ และอยู่ห่างจากบ้านพักของผู้ฟ้องคดีประมาณ ๒.๓ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๑๐ นาที ประกอบกับการขั้รถยนต์คันดังกล่าวเพื่อออกไปสำรวจพื้นที่ของผู้ฟ้องคดีไม่มีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนหรือเป็นการปฏิบัติราชการลับ และภารกิจอำนาจหน้าที่ตามตำแหน่งราชการของผู้ฟ้องคดีก็ไม่เกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนที่เป็นกรณีเกิดเหตุเร่งด่วน หรือในเวลาจำเป็น หรือมีการให้บริการแก่ประชาชนนอกเวลาราชการแต่อย่างใด การขออนุญาตและการอนุญาตนำรถยนต์ส่วนกลางพิพาทไปเก็บรักษาที่บ้านพักของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยข้อ ๑๖ ของระเบียบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เมื่อคำสั่งอนุญาตดังกล่าวยังไม่มีการยกเลิกหรือเพิกถอน และผู้ฟ้องคดีจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตโดยการนำรถยนต์ส่วนกลางไปจอดเก็บรักษาไว้ในบริเวณบ้านและจัดให้มีที่เก็บรักษาอย่างปลอดภัย หรือมิเช่นนั้นก็ต้องนำไปจอดยังที่ที่จอดรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานซึ่งมีความปลอดภัยมากกว่าการจอดเก็บไว้บนถนนหน้าบ้านพักของผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลางที่พึงต้องใช้ความระมัดระวังเหมือนวิญญูชนทั่วไปในการดูแลรักษาทรัพย์สินของตน แต่กลับนำรถยนต์คันดังกล่าวไปจอดเก็บไว้บนถนนหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดี โดยไม่จัดให้มีที่จอดรถเป็นสัดส่วนในบ้านพักที่ขออนุญาต เมื่อรถยนต์ส่วนกลางพิพาทสูญหายไป จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แต่เนื่องจากการอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีนำรถยนต์ส่วนกลางพิพาทไปจอดเก็บนอกสถานที่นั้น มิได้มีการตรวจสอบสถานที่ที่ขออนุญาตว่ามีที่จอดรถเพียงพอและมีความปลอดภัยหรือไม่ กรณีจึงถือได้ว่าการละเมิดดังกล่าวเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องที่หน่วยงานของรัฐมีส่วนด้วย จึงควรหักส่วนแห่งความรับผิดชอบดังกล่าวออกร้อยละ ๕๐ และเมื่อราคารถยนต์ส่วนกลางพิพาทหลังจากหักค่าเสื่อมราคาแล้วเป็นเงิน ๔๓๑,๖๖๗ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบเป็นเงินจำนวน ๒๑๕,๘๓๓.๕๐ บาท ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๔๓๑,๖๖๗ บาท จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวในส่วนที่เกินกว่าจำนวน ๒๑๕,๘๓๓.๕๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๖๓/๒๕๕๖)

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคามีหน้าที่ต้องส่งมอบใบเสนอราคาและเอกสารต่าง ๆ พร้อมด้วยบันทึกการดำเนินการต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาในวันที่รับและเปิดซองประกวดราคาตามที่ข้อ ๔๙ (๖) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดไว้โดยเคร่งครัด และพึงต้องใช้ความระมัดระวังเอาใจใส่ในการทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย การที่ประธานกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา

เก็บรักษาใบเสนอราคาและเอกสารประกอบไว้ในความครอบครองของตนเป็นเวลา ๓ วัน โดยไม่ดูแลรักษาเอกสารให้มีความปลอดภัย และระมัดระวังมิให้มีการกระทำการใด ๆ กับเอกสารในลักษณะที่อาจเกิดความเสียหายตามวิสัยของบุคคลที่มีหน้าที่เช่นนั้น เป็นเหตุให้มีการแก้ไขปลอมแปลง ทำให้ใบเสนอราคาผิดเงื่อนไขอันเป็นสาระสำคัญในการประกวดราคา และไม่มีผู้เสนอราคารายใดถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด ทำให้ต้องยกเลิกการประกวดราคาและมีการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษในราคาที่สูงกว่าราคาต่ำสุดที่มีการเสนอในการประกวดราคาที่ถูกลบเลิกแทน ถือเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และเมื่อความเสียหายดังกล่าวมีสาเหตุโดยตรงมาจากประมาทการรับและเปิดซองประกวดราคาไม่ส่งมอบใบเสนอราคาแต่กลับเก็บรักษาไว้ในครอบครอง และไม่ใช้ความระมัดระวังในการดูแลรักษา เป็นเหตุให้มีการแก้ไขใบเสนอราคาและต้องยกเลิกการประกวดราคา ซึ่งแม้คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาจะมีกรรมการอีกสองคน แต่เมื่อประธานกรรมการเป็นผู้บริหารระดับสูงและเป็นผู้บังคับบัญชา กรรมการทั้งสองย่อมต้องเคารพเชื่อถือและไว้วางใจประธานกรรมการ กรณีจึงไม่ใช่ความผิดหรือความบกพร่องของกรรมการทั้งสอง และเมื่อการทำละเมิดมิได้เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมที่จะหักส่วนแห่งความรับผิดชอบได้ การที่หน่วยงานต้นสังกัดมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังให้ประธานกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาخذใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวนกึ่งหนึ่งของค่าเสียหายทั้งหมด จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นประธานกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา เพื่อดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างและต่อเติมอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๔ รายการ ปรากฏว่า ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๑ ผู้ฟ้องคดีได้ทำการรับและเปิดซองประกวดราคา โดยมีได้นำเอกสารใบเสนอราคาและเอกสารประกอบ พร้อมทั้งบันทึกรายงานการดำเนินการมอบให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทันทีในวันดังกล่าว และแจ้งต่อกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาว่า จะนำเอกสารดังกล่าวไปส่งมอบให้แก่ประธานกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาด้วยตนเอง แต่ผู้ฟ้องคดีกลับให้เจ้าหน้าที่นำเอกสารใบเสนอราคาและเอกสารประกอบไปเก็บไว้ในห้องทำงานของตนและนำไปส่งมอบให้ประธานกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๑ ต่อมา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตรวจสอบพบว่า ใบเสนอราคา



และเอกสารประกอบของผู้เข้าเสนอราคาทั้ง ๔ รายการ มีการแก้ไขปลอมแปลงทำให้เป็นเอกสารที่ผิดเงื่อนไขอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้ในประกาศประกวดราคา และไม่มีผู้เสนอราคารายใดถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด ผู้อำนวยการสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรีจึงได้ยกเลิกการประกวดราคาและให้ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษต่อไป ซึ่งผลปรากฏว่า ค่าจ้างก่อสร้างและต่อเติมอาคารเรียนโดยวิธีพิเศษมีราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดในการประกวดราคาที่ถูกยกเลิกทั้ง ๔ รายการ รวมเป็นเงินจำนวน ๗๒๙,๘๕๐.๕๙ บาท ต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาชั้นพื้นฐาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด และรายงานผลการสอบสวนไปยังกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยกรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ และถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง อย่างไรก็ตาม ความเสียหายที่เกิดขึ้นยังเกิดจากการที่นาย ฐ. ผู้อำนวยการสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรีในขณะนั้น ดำเนินการและอนุมัติจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ทั้งที่มีใช่เป็นกรณีที่จะดำเนินการได้ อันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยข้อ ๒๔ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงถือได้ว่านาย ฐ. กระทำละเมิดด้วย ความเสียหายที่เกิดกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จำนวน ๗๒๙,๘๕๐.๕๙ บาท จึงไม่ได้เกิดจากการกระทำของผู้ฟ้องคดีโดยลำพัง จึงให้ผู้ฟ้องคดีและนาย ฐ. รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายคนละกึ่งหนึ่งของค่าเสียหาย เป็นเงินคนละ ๓๖๔,๙๒๕.๒๙ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ข้อ ๔๙ (๖) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคามีหน้าที่ส่งมอบใบเสนอราคาทั้งหมด และเอกสารต่าง ๆ พร้อมด้วยบันทึกรายงานการดำเนินการต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทันทีในวันเดียวกันนั้น ก็เพื่อให้การดำเนินการในขั้นตอนการรับและเปิดซองประกวดราคามีความโปร่งใส เป็นธรรมแก่ผู้เข้าเสนอราคา และป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งให้หน่วยงานของรัฐได้ผู้รับจ้างที่เหมาะสมกับงานที่จ้าง การที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งเป็นตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และรับราชการมาเป็นเวลานาน ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา ผู้ฟ้องคดีย่อมต้องทราบระเบียบปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดีและพึงต้องใช้ความระมัดระวังเอาใจใส่ในการทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การรับและเปิดซอง

ประกวดราคาดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและบรรลุวัตถุประสงค์ โดยผู้ฟ้องคดีต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามระเบียบดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่เกิดปัญหาในการดำเนินการ ผู้ฟ้องคดีชอบที่จะใช้ดุลพินิจดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เข้าเสนอราคาและทางราชการ การที่ผู้ฟ้องคดีทำหน้าที่รับและเปิดซองประกวดราคา ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๑ แต่กลับนำเอกสารใบเสนอราคาและเอกสารประกอบไปเก็บรักษาไว้ในห้องทำงานของตนเป็นเวลา ๓ วัน แล้วจึงนำไปส่งมอบให้ประธานกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ทั้งที่ในช่วงบ่ายของวันดังกล่าว ประธานกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ทำการ การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยข้อ ๔๙ (๖) ของระเบียบดังกล่าว และแม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าไม่สามารถส่งมอบเอกสารดังกล่าวให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาได้ แต่ผู้ฟ้องคดีย่อมมีหน้าที่ต้องดูแลรักษาเอกสารใบเสนอราคาและเอกสารประกอบที่อยู่ในความครอบครองหรือในความรับผิดชอบของตนให้มีความปลอดภัย โดยระมัดระวังมิให้ผู้ใดทำการแก้ไขปลอมแปลงหรือกระทำการใด ๆ กับเอกสารดังกล่าวในลักษณะที่อาจเกิดความเสียหายต่อผู้เข้าเสนอราคาหรือต่อทางราชการ และควรต้องรักษาเอกสารให้มีความปลอดภัยตามวิสัยของบุคคลที่มีหน้าที่ดังเช่นผู้ฟ้องคดีพึงกระทำ เช่น เก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัยหรือตู้เก็บเอกสารที่มีความมั่นคงแข็งแรง เป็นต้น การที่ผู้ฟ้องคดีสั่งให้เจ้าหน้าที่นำใบเสนอราคาและเอกสารประกอบไปเก็บที่ห้องทำงาน โดยไม่ปรากฏว่าเก็บรักษาด้วยวิธีใด และเอกสารดังกล่าวถูกแก้ไขปลอมแปลงในระหว่างที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือในความครอบครองของผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้เสนอราคาซึ่งใบเสนอราคาในงานบางรายการที่มีความบกพร่องแต่ไม่ผิดเงื่อนไขอันเป็นสาระสำคัญในการประกวดราคา ต้องตกเป็นผู้เสนอราคาซึ่งผิดเงื่อนไขในสาระสำคัญ และไม่มีผู้เสนอราคารายใดถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด ทำให้ต้องยกเลิกการประกวดราคาและจัดจ้างโดยวิธีพิเศษในราคาที่สูงกว่าราคาต่ำสุดที่มีการเสนอในการประกวดราคาที่ถูกยกเลิก รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๗๒๙,๘๕๐.๔๙ บาท และแม้จะไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำหรือมีส่วนร่วมในการแก้ไขปลอมแปลงเอกสารก็ตาม แต่พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีถือได้ว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและเป็นผลโดยตรงให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายเพื่อการละเมิดดังกล่าว ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

สำหรับความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีนั้น แม้ว่าคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาจะประกอบด้วยผู้ฟ้องคดีและกรรมการอีกสองคน แต่การที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี และเป็นประธาน



กรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา รวมถึงเป็นผู้บังคับบัญชาของกรรมการทั้งสองคนดังกล่าว กรรมการทั้งสองจึงย่อมมีความเคารพเชื่อถือและไว้วางใจผู้ฟ้องคดี การที่กรรมการทั้งสองปฏิบัติตามความจำนองของผู้ฟ้องคดีโดยให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้นำเอกสารใบเสนอราคาและเอกสารประกอบไปมอบให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จึงไม่ใช่ความผิดหรือความบกพร่องของกรรมการทั้งสอง ประกอบกับเอกสารดังกล่าวถูกแก้ไขปลอมแปลงในระหว่างอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีซึ่งมีสาเหตุโดยตรงมาจากการไม่นำเอกสารส่งมอบให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาในวันที่รับและเปิดซองประกวดราคา และไม่ใช่ความระมัดระวังในการดูแลรักษาเอกสาร ความเสียหายจึงไม่ได้เกิดจากการกระทำของกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาและคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาแต่อย่างใด ประกอบกับไม่ปรากฏว่าการกระทำละเมิดของผู้ฟ้องคดีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมที่จะหักส่วนแห่งความรับผิดชอบได้ และเมื่อพิจารณาถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมแก่กรณีแล้ว เห็นว่า การที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๓๖๔,๙๒๕.๒๙ บาท ตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๗๓/๒๕๕๖)

การขับรถยนต์ในชั่วโมงเร่งด่วนของเช้าวันจันทร์ ผู้ขับจะต้องสำนึกว่าอาจเกิดการเฉี่ยวชนหรือมีอุบัติเหตุขึ้นได้ จึงควรใช้ความระมัดระวังมากขึ้น และต้องขับรถให้ห่างรถคันหน้าพอสมควรในระยะที่จะหยุดรถได้โดยปลอดภัยในเมื่อจำเป็นต้องหยุดรถ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เจ้าหน้าที่ได้ขับรถยนต์ของทางราชการตามหลังรถคันหน้าโดยทิ้งระยะห่างประมาณ ๒๐ เมตร ใช้ความเร็วประมาณ ๘๐ ถึง ๙๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง และไม่สามารถห้ามล้อหยุดรถได้ทันเมื่อรถคันหน้าเกิดอุบัติเหตุ เป็นเหตุให้รถยนต์พุ่งชนรถคันหน้าได้รับความเสียหาย แสดงให้เห็นว่าเป็นการขับรถโดยไม่ทิ้งระยะห่างจากรถคันหน้าในระยะที่จะหยุดรถได้โดยปลอดภัยในเมื่อจำเป็นต้องหยุดรถ อันเป็นการขับรถโดยไม่ใช้ความระมัดระวังให้เพียงพอ ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ใช้ความระมัดระวังสักเล็กน้อย และขับรถให้ห่างรถคันหน้าพอสมควร ย่อมหยุดรถได้โดยปลอดภัย อุบัติเหตุดังกล่าวจึงมิใช่เหตุสุดวิสัย แต่เป็นผลโดยตรงจากการขับรถโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เจ้าหน้าที่จึงต้องรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม โดยที่กรณีเป็นการใช้รถในทางราชการ ซึ่งโดยปกติจะมีพนักงานขับรถเป็นผู้ขับ แต่ด้วยเหตุที่การเดินทางไปราชการครั้งนี้เป็นกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งไม่สามารถติดต่อพนักงานขับรถยนต์ได้ เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ผู้ใช้รถต้องขออนุญาตขับรถยนต์ดังกล่าวด้วยตนเองซึ่งได้รับอนุญาต เมื่อคำนึงถึงพฤติการณ์ความร้ายแรงแห่งการกระทำและคำนึงถึงความเป็นธรรมแล้ว กรณีจึงมีเหตุผลสมควรที่จะหักส่วนแห่งความรับผิดให้แก่เจ้าหน้าที่ได้ การที่กระทรวงการคลังเห็นควรลดส่วนความรับผิดแก่เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิด โดยให้รับผิดชอบร้อยละ ๗๕ ของความเสียหาย จึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ ๗๖ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดกรมคุมประพฤติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ขออนุญาตผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงส่วนกลางไปปฏิบัติราชการในวันเสาร์ – อาทิตย์ ต่อมา ในวันจันทร์ เวลาประมาณ ๗ นาฬิกา ผู้ฟ้องคดีได้ขับรถยนต์คันดังกล่าวเพื่อนำไปส่งคืน ขณะที่ผู้ฟ้องคดีขับรถไปตามถนนที่มีการแบ่งช่องจราจรไปและกลับฝั่งละ ๒ ช่องทางจราจร และอยู่ในช่องจราจรด้านขวาตามหลังรถบรรทุกขยะ โดยทิ้งระยะห่างประมาณ ๒๐ เมตร และใช้ความเร็วประมาณ ๘๐ กิโลเมตร ถึง ๘๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้น ปรากฏว่ารถบรรทุกขยะได้หักหลบรถยนต์คันอื่นที่แล่นอยู่ด้านหน้าเข้าไปในช่องจราจรด้านซ้ายเพียงเล็กน้อยแล้วหักหลบกลับเข้าไปในช่องทางขวาเช่นเดิม โดยไม่ได้ให้สัญญาณไฟ และพ่วงชนท้ายรถยนต์คันอื่นที่จอดรอกลับรถอยู่ด้านหน้า ทำให้รถชนกันเป็นทอด ๆ ๔ คัน ผู้ฟ้องคดีซึ่งขับรถตามหลังมาได้พยายามห้ามล้อเพื่อหยุดแต่ไม่สามารถหยุดรถได้ทัน เป็นเหตุให้รถยนต์ของผู้ถูกฟ้องคดีชนพ่วงชนท้ายรถบรรทุกขยะได้รับความเสียหาย หลังจากนั้นอธิบดีกรมคุมประพฤติดำเนินการสืบเสาะตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และรายงานความเห็นไปยังกระทรวงการคลัง ต่อมา กรมบัญชีกลางซึ่งได้รับมอบอำนาจจากกระทรวงการคลังมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาว่า การที่ผู้ฟ้องคดีขับรถโดยไม่ทิ้งระยะให้ห่างจากรถยนต์คันหน้าพอสมควรเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย แต่เมื่อคำนึงถึงความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรม เห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายร้อยละ ๗๕ ของค่าเสียหายทั้งหมด คิดเป็นเงินจำนวน ๑๐๘,๗๖๔.๔๓ บาท อธิบดีกรมคุมประพฤติจึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหาย ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ฟ้องคดีขับรถยนต์ด้วยความเร็ว ๘๐ กิโลเมตร ถึง ๙๐ กิโลเมตร ต่อชั่วโมง ในสภาพถนนที่เกิดเหตุซึ่งมี ๒ ช่องจราจรในช่วงเช้าเวลาประมาณ ๗ นาฬิกา ถึง ๘ นาฬิกา ของวันทำงานที่เป็นชั่วโมงเร่งด่วน ซึ่งสภาพการจราจรค่อนข้างแออัดเป็นปกติ และในช่องจราจรด้านขวามีที่กลับรถเป็นระยะ ๆ ตลอดเส้นทางนั้น ผู้ฟ้องคดีควรที่จะต้องสำนึกได้ว่า รถที่ขับอยู่ในท้องถนนอาจเกิดการเฉี่ยวชนหรือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ และควรต้องใช้ความระมัดระวัง มากขึ้นในการขับรถ และโดยที่มาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติให้ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ห่างรถคันหน้าพอสมควรในระยะที่จะหยุดรถได้โดยปลอดภัย ในเมื่อจำเป็นต้องหยุดรถ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การใช้รถใช้ถนนมีความปลอดภัย กรณีจึงย่อม หมายความว่ารวมถึงการที่สามารถหยุดรถได้โดยปลอดภัยในเมื่อเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนหรือมี อุบัติเหตุอื่นใดเกิดขึ้นกับรถคันอื่นด้วย เนื่องจากอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนเป็นเรื่องที่ คาดหมายได้ว่าอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีขับรถยนต์ของ ผู้ถูกฟ้องคดีตามหลังรถบรรทุกขยะและได้พยายามห้ามล้อให้รถหยุด แต่ไม่สามารถหยุดรถได้ทัน เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องชนท้ายรถบรรทุกขยะ และรถยนต์ของผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหายนั้น แสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีขับรถโดยไม่ทั้งระมัดระวังให้ห่างจากรถที่วิ่งอยู่ข้างหน้าในระยะที่จะหยุดรถได้ โดยปลอดภัยเมื่อจำเป็นต้องหยุดรถ อันเป็นการขับรถโดยไม่ได้ใช้ความระมัดระวังให้เพียงพอ และฝ่าฝืนตอบทบัญญัติมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กรณีจึงเป็นการกระทำ โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และแม้รถบรรทุกขยะระบบห้ามล้อจะใช้การไม่ได้ก็ตาม แต่เมื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นผลโดยตรงจากความประมาทของพนักงานขับรถหรือ ความบกพร่องในการบำรุงรักษา แต่เป็นผลโดยตรงจากการขับรถโดยฝ่าฝืนกฎหมายของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ ประกอบกับการที่ผู้ฟ้องคดีขับรถตามหลังรถบรรทุกขยะซึ่งเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่ ย่อมทำให้ไม่สามารถมองเห็นสภาพการจราจรด้านหน้าว่ามีปริมาณรถเพียงใด มีรถจอดติดอยู่ เป็นระยะทางเท่าใด มีอุบัติเหตุหรือไม่ และผู้ฟ้องคดีอาจจำเป็นต้องหยุดรถโดยกะทันหัน ซึ่งในวิสัย และพฤติการณ์เช่นนั้น หากผู้ฟ้องคดีใช้ความระมัดระวังสักเล็กน้อยโดยชะลอความเร็วลงและขับรถ ให้ห่างรถคันหน้าพอสมควรในระยะที่จะหยุดรถได้โดยปลอดภัยก็ย่อมจะทำได้ แต่ผู้ฟ้องคดี ยังคงขับรถด้วยความเร็วประมาณ ๘๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยเว้นระยะห่างตามหลังรถบรรทุกขยะ เพียง ๒๐ เมตร เมื่อรถบรรทุกขยะไม่สามารถห้ามล้อได้และชนกับรถคันหน้า ผู้ฟ้องคดีจึงไม่สามารถ หยุดรถได้โดยปลอดภัยในเมื่อจำเป็นต้องหยุดรถตามที่กฎหมายกำหนด อุบัติเหตุดังกล่าว จึงมิใช่เหตุสุดวิสัย ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี อย่างไรก็ดี เมื่อคำนึงถึงพฤติการณ์ความร้ายแรงแห่งการกระทำและคำนึงถึงความเป็นธรรมแล้ว การที่

ผู้ฟ้องคดีเคยขออนุญาตนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ในราชการบ่อยครั้ง และทุกครั้งพนักงานขับรถจะเป็นผู้ขับ แต่เนื่องจากการขออนุญาตครั้งนี้เป็นเวลาเย็นมาก พนักงานขับรถกลับบ้านหมดแล้ว และผู้ฟ้องคดีมีความจำเป็นต้องใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อติดต่อราชการในวันหยุดราชการ จึงต้องขออนุญาตขับรถด้วยตนเอง ซึ่งตามระเบียบต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมคุมประพฤติก่อน และแม้ว่าการขออนุญาตใช้รถจะเป็นเวลาเลิกงานก็ตาม แต่การที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการไม่สามารถติดต่อพนักงานขับรถยนต์ที่มีหน้าที่โดยตรงจำนวน ๔ คน ในเวลาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนได้ และผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการเป็นผู้อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีขับรถด้วยตนเองได้นั้น จึงมีเหตุผลสมควรที่จะให้หักส่วนแห่งความรับผิดชอบให้ผู้ฟ้องคดี ดังนั้น การที่กระทรวงการคลังเห็นควรลดส่วนความรับผิดชอบให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบ ๗๕ ของค่าเสียหาย คิดเป็นเงิน ๑๐๘,๗๖๔.๔๓ บาท และผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินจำนวนดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๗๕/๒๕๕๖)

การขับรถยนต์บนทางด่วนตามกฎหมายผู้ขับขี่จะต้องขับด้วยความเร็วไม่เกิน ๙๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง การที่พนักงานขับรถได้ขับรถยนต์รับรองของทางราชการบนทางด่วนโดยใช้ความเร็ว ๑๑๐ กิโลเมตร ถึง ๑๒๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ทำให้รถไถลออกนอกช่องจราจรและเกิดอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต ถือเป็นการขับรถที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานที่บุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ ซึ่งหากได้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในภาวะเช่นพนักงานขับรถยนต์รับรองที่มีประสบการณ์ขับรถมานานกว่า ๑๔ ปี แล้ว อุบัติเหตุคงไม่เกิดขึ้นหรือผลคงร้ายแรงน้อยกว่านี้ กรณีถือเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ขับรถยนต์รับรองเพื่อพานาย ว. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์มาประชุมรัฐสภาที่กรุงเทพมหานคร แต่ในระหว่างที่ขับรถอยู่บนทางด่วนชั้นที่ ๒ ผังขาเข้าจังหวัดปทุมธานีนั้น ปรากฏว่ารถยนต์คันดังกล่าวประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำ เป็นเหตุให้นาย ว. เสียชีวิต ต่อมา ทายาทของนาย ว. ได้ยื่นฟ้องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ซึ่งศาลยุติธรรมมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ผู้ฟ้องคดี จำเลยที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดี จำเลยที่ ๒ ร่วมกันชำระค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นแก่ทายาทของนาย ว. เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๕๕,๘๔๙.๐๙ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะจำเลยที่ ๒ จึงได้ชำระหนี้ตามคำพิพากษา จากนั้น



ผู้ถูกฟ้องคดีได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบและรายงานผลไปยังกรมบัญชีกลาง ต่อมา กรมบัญชีกลางได้แจ้งผลการพิจารณาโดยเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้เงินครึ่งหนึ่งจากร้อยละ ๕๐ ของความเสียหาย เป็นเงิน ๒๖๓,๙๖๒.๒๗ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

มาตรา ๔๒^{๔๕} แห่งพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้กำหนดให้รถยนต์อื่น ๆ นอกจากรถยนต์บรรทุกที่มีน้ำหนักบรรทุกทั้งน้ำหนักบรรทุกเกิน ๑,๒๐๐ กิโลกรัม หรือรถบรรทุกคนโดยสารและรถยนต์ลากจูงรถพ่วง รถบรรทุกที่มีน้ำหนักบรรทุกทั้งน้ำหนักบรรทุกเกิน ๑,๒๐๐ กิโลกรัม หรือรถยนต์สามล้อ จะต้องวิ่งบนทางด่วนด้วยความเร็วไม่เกิน ๙๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง การที่ผู้ฟ้องคดีขับรถยนต์โดยใช้ความเร็วคงที่ ๑๑๐ กิโลเมตร ถึง ๑๒๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ย่อมเป็นความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ประกอบกับเมื่อพิจารณาแผนผังจำลองการเคลื่อนที่และภาพถ่ายที่เกิดเหตุจากรายงานการตรวจพิสูจน์ที่จัดทำโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งเป็นเอกสารราชการที่มีความน่าเชื่อถือและมีการใช้เป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดีอาญาของศาลยุติธรรมตามปกติ ประกอบบันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีจราจร ปรากฏว่าพบรอยล้อรถเป็นทางยาวต่อเนื่องจากพื้นผิวไหล่ทางด้านขวาทอดเฉียงทแยงไปในทางเดินรถถึงสุดไหล่ทางด้านซ้ายติดกับแนวรั้วตาข่ายริมทางด่วน เป็นระยะทางยาวประมาณ ๘๐ เมตร ถึง ๑๐๐ เมตร จึงเชื่อได้ว่าขณะเกิดเหตุผู้ฟ้องคดีได้ขับรถออกนอกช่องจราจรและพยายามบังคับรถให้กลับเข้าช่องจราจร แต่ด้วยความเร็วของรถถึง ๑๑๐ กิโลเมตร ถึง ๑๒๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงเช่นนั้นขึ้น ดังนั้น การขับรถของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานที่บุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ ถือเป็นกระทำความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบค่าเสียหายให้แก่ทางราชการ และเมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นลูกจ้างประจำในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์มาเป็นเวลานานกว่า ๑๔ ปี และเป็นผู้ขับรถรับรองในกิจการอันเป็นส่วนรวมของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งย่อมต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษนั้น หากได้ใช้ความระมัดระวังในการขับรถ

^{๔๕} พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๔๒ ให้นำกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกมาใช้บังคับแก่การจราจรในทางพิเศษโดยอนุโลม และในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษแก่การจราจรในทางพิเศษ ให้รัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการจราจรในทางพิเศษได้

ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นผู้ฟ้องคดีก็ต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ อุบัติเหตุดังกล่าวก็ยังไม่เกิดขึ้น หรือหากเกิดผลก็คงจะร้ายแรงน้อยกว่านี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหาย ครั้งหนึ่งของร้อยละ ๕๐ ของจำนวนเงิน ๑,๐๕๕,๘๔๙.๐๙ บาท เป็นเงินจำนวน ๒๖๓,๙๖๒.๒๗ บาท จึงเหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๖๐๐/๒๕๕๖)

การที่หน่วยงานของรัฐได้วางระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ และจ่ายเงินบริจาค โดยกำหนดตัวผู้มีอำนาจในการรับมอบเงินบริจาคและการอนุมัติ จ่ายเงินบริจาคไว้ เมื่อเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่มีอำนาจตามกฎหมายได้รับเงินบริจาคด้วยตนเอง และนำเงินบริจาคไปใช้โดยมิได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจตามกฎหมาย อันเป็นการฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย ถือเป็นการกระทำละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และต้องรับผิดชอบ ในเงินดังกล่าวเต็มจำนวน

สรุปข้อเท็จจริง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดี ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวนเงิน ๒๖๗,๕๑๖ บาท ตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง กรณีเมื่อครั้งที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดปทุมธานี ได้รับบริจาค สิ่งของอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานและเงินจากบริษัทสามแห่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยบริษัททั้งสามแห่งได้มอบให้ผู้ฟ้องคดีนำเงินบริจาคไปชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการบริจาค สิ่งของอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานในนามของบริษัทจำนวน ๓๒,๔๘๔ บาท คงเหลือเงินบริจาค จำนวน ๒๖๗,๕๑๖ บาท ซึ่งการรับบริจาดดังกล่าวผู้ฟ้องคดีมิได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้นทราบเพื่อดำเนินการตามระเบียบกฎหมาย และได้นำเงินบริจาคไปใช้โดยมิได้รับ อนุมัติจากผู้มีอำนาจตามกฎหมาย พฤติการณ์ถือได้ว่าเป็นการกระทำโดยฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบของทางราชการเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้วางระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงินบริจาคและ การอนุมัติจ่ายเงินบริจาคไว้ ตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการรับมอบ การจ่ายเงิน และตอบขอบใจหรืออนุโมทนา การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยกำหนดให้ ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บังคับการหรือเทียบเท่าขึ้นไปเท่านั้นเป็นผู้มีอำนาจรับมอบเงินและมีหนังสือ



ตอบข้อไขหรืออนุโมทนา รวมทั้งอนุมัติจ่ายเงินบริจาค แม้ผู้ฟ้องคดีและหน่วยตำรวจสันติบาล จังหวัดปทุมธานีที่ผู้ฟ้องคดีสังกัดอยู่จะมีได้มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินก็ตาม แต่เมื่อมีผู้บริจาคเงิน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ใช้ในราชการของหน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดปทุมธานีซึ่งสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และได้มอบเงินบริจาคให้กับผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติไปตามระเบียบข้างต้น การที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินบริจาคและได้ลงลายมือชื่อตนเองในหนังสือแจ้งตอบรับการบริจาคเงินและตอบขอบคุณบริษัททั้งสามแห่งโดยไม่มีอำนาจ และนำเงินบริจาคไปใช้โดยมิได้ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติก่อน ย่อมถือได้ว่าเป็นการกระทำ ละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ได้รับความเสียหาย และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้วางระเบียบ ให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติไว้แล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้ปฏิบัติตามระเบียบ จึงเป็นการกระทำไปโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีสิทธิเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ ตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการละเมิดดังกล่าวเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม หรือมีเจ้าหน้าที่อื่นร่วมกระทำละเมิดกับผู้ฟ้องคดี จึงไม่มีกรณีที่จะต้องนำมาหักส่วนความรับผิดออกจากจำนวนเงินที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประกอบกับกระทรวงการคลังได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๒ /ว.๖๖ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ วางแนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ โดยหากมีกรณีนอกเหนือจากแนวทางดังกล่าวก็สามารถนำมาเทียบเคียงและปรับใช้ตามความเหมาะสม ซึ่งกรณีทุจริตทางการเงินหรือทรัพย์สิน ข้อ ๑ รับเงินแล้วนำไปใช้ส่วนตัว ๑.๑ รับเงินแล้วไม่ออกใบเสร็จรับเงิน แก่ไขหรือปลอมใบเสร็จรับเงิน กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ทุจริตต้องรับผิดชอบเต็มจำนวน ซึ่งสามารถนำมาเทียบเคียงและปรับใช้กับกรณีของผู้ฟ้องคดีได้ เมื่อพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบในเงินดังกล่าวเต็มจำนวน ดังนั้น การที่กองกำกับการ ๑ กองบังคับการตำรวจสันติบาล ๑ ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๒๖๗,๕๑๖ บาท จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๐๔/๒๕๕๖)

การที่คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษดำเนินการจัดซื้อที่ดิน โดยไม่นำราคาประเมินของทางราชการและราคาที่เคยมีการซื้อขายจริงมาเปรียบเทียบ และไม่ได้ติดต่อกับเจ้าของที่ดินโดยตรง แต่ได้พิจารณาจากใบเสนอราคาที่รับมาจากเจ้าหน้าที่พัสดุเท่านั้น ถือเป็นการจัดซื้อที่ดินที่ฝ่าฝืนต่อระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ เมื่อการดำเนินการดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการที่ต้องซื้อที่ดินในราคาที่สูงกว่าปกติกรณีจึงเป็นการกระทำละเมิดโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง การที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังให้คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษรับผิดในอัตราร้อยละ ๓๐ ของความเสียหาย โดยให้รับผิดชอบคนละส่วนเท่า ๆ กัน ถือเป็นการเหมาะสมกับระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบกรณีมีผู้ยื่นหนังสือร้องเรียนกล่าวหาว่า คณะกรรมการบริหารส่วนตำบลตุ้มไต่ได้กระทำการทุจริตในการจัดซื้อที่ดิน เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล พบว่ามีมูลความจริงตามข้อกล่าวหา จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดี (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุ้มไต่) ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบและรายงานผลการสอบสวนให้กระทรวงการคลังทราบ กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า องค์การบริหารส่วนตำบลตุ้มไต่ได้จัดซื้อที่ดินเป็นเงิน ๕๙๔,๐๐๐ บาท ซึ่งสูงกว่าราคาที่มีการซื้อขายกันในท้องตลาดเป็นเงินจำนวน ๓๖๗,๘๘๐ บาท โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสามซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษมีหน้าที่พิจารณาราคาที่ดินให้มีความเหมาะสม แต่ไม่ได้นำราคาประเมินของทางราชการและราคาท้องตลาดมาพิจารณาเปรียบเทียบด้วย และไม่ได้ติดต่อกับเจ้าของที่ดินโดยตรง แต่ได้พิจารณาจากใบเสนอราคาของผู้ขายเท่านั้น ถือเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอันเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงให้ร่วมกันรับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๓๐ ของความเสียหายทั้งหมด คนละส่วนเท่า ๆ กัน เป็นเงินคนละ ๓๖,๗๘๘ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังเรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามชดเชยค่าเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลคนละ ๓๖,๗๘๘ บาท ผู้ฟ้องคดีทั้งสามยื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อ ๒๐ และข้อ ๔๐ วรรคหนึ่ง (๕) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ กำหนดให้การซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ให้มีราคาประเมินของทางราชการและราคาที่เคยมีการซื้อขายจริงมาเปรียบเทียบด้วย และให้ติดต่อกับเจ้าของที่ดินโดยตรง โดยให้เชิญเจ้าของที่ดินโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่า



ราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องตลาดหรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทำได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการพิจารณาจัดซื้อที่ดินโดยวิธีพิเศษ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้รับมอบใบเสนอราคาจากหัวหน้าส่วนการคลังซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ ซึ่งมีผู้เสนอราคาจำนวน ๓ ราย โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสามไม่เคยพบและไม่ได้เชิญหรือติดต่อกับเจ้าของที่ดินโดยตรง และไม่ได้เป็นผู้รับใบเสนอราคาจากผู้เสนอราคาโดยตรง ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้พิจารณาแล้วเห็นว่านาง ล. เป็นผู้เสนอขายที่ดินในราคาต่ำสุดโดยนาง ล. เสนอราคาขายที่ดินไร่ละ ๕๕,๐๐๐ บาท เนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๓ งาน ๒๖ ตารางวา และยินยอมลดราคาที่ดินให้เหลือเป็นเงินจำนวน ๕๔๔,๐๐๐ บาท จึงตกลงซื้อที่ดินของนาง ล. โดยในการพิจารณาการเสนอราคาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีทั้งสามไม่มีราคาประเมินที่ดินของทางราชการและราคาที่เคยมีการซื้อขายที่ดินกันจริงมาเปรียบเทียบด้วย ดังนั้น การจัดซื้อที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงเป็นการดำเนินการโดยไม่ชอบด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว และเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื่อการดำเนินการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้ของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม เป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้ต้องจ่ายเงินค่าซื้อที่ดินสูงกว่าราคาท้องตลาดและราคาประเมินของทางราชการเป็นเงินจำนวน ๓๖๗,๘๘๐ บาท การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามในฐานะคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษรับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๓๐ ของความเสียหายจำนวน ๓๖๗,๘๘๐ บาท คิดเป็นเงินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจะต้องรับผิดชอบจำนวน ๑๑๐,๓๖๔ บาท โดยให้รับผิดชอบละส่วนเท่า ๆ กัน คิดเป็นเงินที่จะต้องชดใช้เป็นจำนวนเงินคนละ ๓๖,๗๘๘ บาท ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง จึงเป็นการเหมาะสมกับระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ แล้ว และเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๖๑/๒๕๕๖)

การที่เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นช่างผู้ควบคุมงานและเป็นกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานว่าผู้รับจ้างได้ก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งที่ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ ทำให้ทางราชการได้รับค่าปรับจากการส่งมอบงานล่าช้าน้อยกว่าความเป็นจริง เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย ถือเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง โดยต้องรับผิดชอบในฐานะช่างผู้ควบคุมงานในอัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าเสียหาย และในฐานะกรรมการตรวจการจ้างในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าเสียหาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทางละเมิดให้แก่ทางราชการตามความเห็นของกระทรวงการคลัง กรณีก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือปัตตานีในส่วนของขยายเขตไฟฟ้าสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๑ แต่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นช่างผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานว่าได้ก่อสร้างแล้วเสร็จในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๑ ทั้งที่ข้อเท็จจริงงานยังไม่แล้วเสร็จทำให้ทางราชการเสียหาย เนื่องจากได้รับค่าปรับน้อยกว่าความเป็นจริงจำนวน ๒๐ วัน วันละ ๔,๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๙๒,๐๐๐ บาท โดยให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบในฐานะช่างผู้ควบคุมงานในอัตราร้อยละ ๔๐ และในฐานะกรรมการตรวจการจ้างในอัตราร้อยละ ๒๐ รวมเป็นเงินที่ต้องรับผิดชอบจำนวน ๕๕,๒๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ตามรายการประกอบแบบงานประปาและไฟฟ้าภายนอกอาคาร กำหนดให้ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานีเพื่อขยายเขตไฟฟ้าจ่ายให้กับอาคารด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือปัตตานีจนไฟฟ้าใช้ได้สมบูรณ์ และค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น และปรากฏตามบันทึกการสอบสวนเพิ่มเติม ซึ่งนาย ว. เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี ได้ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดว่า การขยายเขตไฟฟ้าสำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือปัตตานีได้ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๑ และมีหลักฐานว่าได้ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๑ ซึ่งสอดคล้องกับคำให้การของนาย พ. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี ที่ได้ให้ถ้อยคำทำนองเดียวกัน อีกทั้ง นาย จ. ผู้ช่วยผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี ได้ชี้แจงต่อศาลปกครองชั้นต้นว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานีได้ติดตั้งมิเตอร์พร้อมจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือปัตตานีเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๑ ตามใบติดตั้งและถอนคืนมิเตอร์ (แบบ มต. ๓) เลขที่ ๔๑๐๒๒๔ ที่ระบุวันที่ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้างดงกล่าว ซึ่งการที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือปัตตานีจะมีไฟฟ้าใช้ได้โดยสมบูรณ์ตามที่ปรากฏในรายการประกอบแบบนั้น จะต้องมีการขยายเขตไฟฟ้าโดยติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว จึงรับฟังได้ว่าการก่อสร้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๑ การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นช่างผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานจ้างในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๑ ก่อนที่งานแล้วเสร็จสมบูรณ์ จึงเป็นการตรวจรับงานในขณะที่งานยังไม่แล้วเสร็จ การกระทำดังกล่าวทำให้ทางราชการได้รับค่าปรับน้อยกว่าความเป็นจริงเป็นเวลา ๙ วัน ค่าปรับวันละ ๔,๖๐๐ บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑,๔๐๐ บาท เมื่อพิจารณาถึงความรับผิดชอบ



ของผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบในฐานะช่างผู้ควบคุมงาน ในอัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าเสียหาย และให้รับผิดชอบในฐานะกรรมการตรวจการจ้างในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าเสียหาย ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง เป็นสัดส่วนความรับผิดชอบที่เหมาะสม และคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมแก่กรณีตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว จึงเห็นว่า ผู้ฟ้องคดี ต้องรับผิดชอบในฐานะช่างผู้ควบคุมงานในอัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าเสียหายจำนวน ๔๑,๔๐๐ บาท คิดเป็นเงิน ๑๖,๕๖๐ บาท และรับผิดชอบในฐานะกรรมการตรวจการจ้างในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าเสียหายจำนวน ๔๑,๔๐๐ บาท คิดเป็นเงิน ๘,๒๘๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๘๔๐ บาท ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เฉพาะส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทน เกินกว่า ๒๔,๘๔๐ บาท จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย สมควรต้องเพิกถอนเสีย พิพากษา เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เฉพาะส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทน เกินกว่า ๒๔,๘๔๐ บาท โดยให้มีผลย้อนหลังไปนับแต่วันออกคำสั่ง (คำพิพากษาศาลปกครอง สูงสุดที่ อ.๘๒๒/๒๕๕๖)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในฐานะผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกวดราคาและเอกสารแนบท้ายประกวดราคา ที่ทางผู้จัดทำได้เสนอ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดให้ถูกต้อง การที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารประกวดราคาโดยกำหนด คุณสมบัติของผู้เสนอราคาในลักษณะที่ขัดต่อหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไว้ ทั้งยังไม่อนุมัติจ้างผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดตามที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเสนอ โดยเห็นว่าผู้เสนอราคาต่ำสุดขาดคุณสมบัติตามประกาศประกวดราคาที่กำหนด โดยผิดระเบียบดังกล่าว และมีคำสั่งจ้างผู้เสนอราคารายอื่น จึงเป็นการพิจารณาที่ไม่ชอบ ด้วยระเบียบ ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหายเนื่องจากต้องจ่ายเงินค่าจ้างแพงกว่า ที่ควรจะต้องจ่าย ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แต่เมื่อความเสียหายส่วนหนึ่งเกิดจากการที่หน่วยงานของรัฐที่เป็นเจ้าของงบประมาณ และเป็นผู้ถ่ายโอนการก่อสร้างดังกล่าวให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่แนะนำให้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด ถือเป็น ความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐและระบบการดำเนินงานส่วนรวม จึงให้หักส่วน ความรับผิดชอบออกในอัตราร้อยละ ๗๐ ของค่าเสียหายทั้งหมด ประกอบกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาที่ใช้อำนาจอนุมัติจึงต้องรับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๔๐

ของค่าเสียหายที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ ตามแนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดชอบ
กระทรวงการคลัง

สรุปข้อเท็จจริง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีคำสั่ง
ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเห็นของกระทรวงการคลัง กรณีเมื่อครั้งที่
ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ดำเนินการประกวดราคา
จ้างก่อสร้างขั้วต่อระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่
๓ มกราคม ๒๕๔๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง และหนังสือสำนัก
นายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๓ เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา
ในการจ้างก่อสร้างโดยการยื่นบัญชีแสดงรายการเครื่องจักรกลและพร้อมเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์
มีผลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมต้องจ่ายค่าจ้างก่อสร้างแพงกว่าที่ควรจะต้องจ่าย
เป็นเงิน ๒,๗๘๐,๐๐๐ บาท โดยให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน ๓๓๓,๖๐๐ บาท
ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว จึงอุทธรณ์และนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา
หรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบแนวทางปฏิบัติในการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๓ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๔ แล้วตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๔๔ การประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ภายหลังจากเดือนมกราคม ๒๕๔๔ เป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยึดถือปฏิบัติตามแนวทาง
ดังกล่าว คือ จะกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาได้เฉพาะตามตัวอย่างเอกสารประกวดราคา
ที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กพว.) กำหนดเท่านั้น เมื่อหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี
และหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการประกวดราคาไว้ว่า
การกำหนดให้ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงรายการเครื่องจักร เครื่องมือ ที่มีอยู่ในความครอบครองนั้น
จะกระทำมิได้ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่สามารถกำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องยื่นบัญชีแสดงรายการ
เครื่องจักรกลและพร้อมเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ได้ การที่ผู้ฟ้องคดีได้มีประกาศองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างทางลาดยาง บ้านกุงโกน-บ้านนาเชือก ลงวันที่
๙ มีนาคม ๒๕๔๔ และเอกสารประกวดราคาจ้างเลขที่ ๔/๒๕๔๔ การจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง
ทางลาดยางตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔
โดยกำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องยื่นหลักฐานการเสนอราคา ข้อ ๓.๗ บัญชีแสดงรายการเครื่องจักรกล
ประกาศประกวดราคาดังกล่าวจึงมิได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในหนังสือกระทรวงมหาดไทย



และหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรีข้างต้น เมื่อผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ในฐานะผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกวดราคาและเอกสารแนบท้ายประกวดราคาดังกล่าวที่ทางผู้จัดทำได้นำเสนอให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดให้ถูกต้อง หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยอย่างใด ก็ต้องมีหนังสือสอบถามหรือขอคำแนะนำไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวเพื่อทราบวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการกลับมีคำสั่งให้ผู้จัดทำเอกสารประกวดราคาทำผิดระเบียบที่ทางราชการกำหนด ประกอบกับเมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเสนอว่าควรจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ป. ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด แม้ว่าจะยื่นหลักฐานประกวดราคาโดยขาดเอกสารหลักฐานรถพ่วง ขาดหลักฐานเครื่องโรยหินขับเคลื่อนด้วยตนเอง และขาดชุดทดสอบความแน่นในสนาม แต่ไม่ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในการยื่นซองประกวดราคา จึงไม่เป็นสาระสำคัญที่จะตัดสิทธิผู้เสนอราคารายต่ำสุดนี้ แต่ผู้ฟ้องคดีก็ไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการประกวดราคา และสั่งการให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ. เป็นผู้ชนะการประกวดราคา การที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำการจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด บ. ซึ่งต่อมาได้มีการต่อรองราคาลงมาเหลือเป็นจำนวน ๘,๓๘๐,๐๐๐ บาท แทนที่จะทำการจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ป. ที่เสนอราคา ๕,๖๐๐,๐๐๐ บาท การกระทำของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวจึงเป็นการพิจารณาที่ไม่ชอบด้วยระเบียบ และเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย เนื่องจากต้องจ่ายเงินค่าจ้างแพงกว่าที่ควรจะต้องจ่ายเป็นเงิน ๒,๗๘๐,๐๐๐ บาท ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการ จึงต้องรับผิดชอบในผลแห่งการละเมิดนั้นตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ อย่างไรก็ดี เนื่องจากความเสียหายส่วนหนึ่งเกิดจากสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นเจ้าของงบประมาณและเป็นผู้ถ่ายโอนการก่อสร้างดังกล่าว ไม่แนะนำให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติตามหนังสือเวียนของกระทรวงมหาดไทยที่ได้แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติให้ทราบ ถือเป็นการบกพร่องของหน่วยงานของรัฐและระบบการดำเนินงานส่วนรวมตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงควรหักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกในอัตราร้อยละ ๗๐ ของค่าเสียหายจำนวน ๒,๗๘๐,๐๐๐ บาท ความเสียหายจำนวน ๑,๙๔๖,๐๐๐ บาท จึงตกเป็นพับแก่ทางราชการ สำหรับจำนวนเงินค่าเสียหายอีกจำนวน ๘๓๔,๐๐๐ บาท ที่ยังเหลืออยู่นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้บังคับบัญชาที่ใช้อำนาจสั่งอนุมัติ จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายตามแนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ ที่กำหนดให้ผู้อนุมัติรับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าเสียหาย เมื่อความเสียหายในส่วนที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบเป็นเงินจำนวน ๘๓๔,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน

๓๓๓,๖๐๐ บาท ถือเป็นจำนวนเงินที่ได้คำนึงถึงระดับความร้ายแรงของการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์ตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายในอัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าเสียหายจำนวน ๘๓๔,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๓๓๓,๖๐๐ บาท จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๔๖/๒๕๕๖)

กรณีที่กล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่การเงินทุจริตเบียดบังเงินที่อยู่ในความครอบครองไป จะต้องมียานหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ เมื่อไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน ประกอบกับในคดีอาญาศาลแขวงพิพากษายกฟ้อง จึงยังไม่อาจฟังได้ว่าเจ้าหน้าที่ได้อาศัยโอกาสและการปฏิบัติหน้าที่เบียดบังเงินที่อยู่ในความครอบครองไปโดยทุจริต แต่การที่เจ้าหน้าที่การเงินไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรับส่งเงินตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด จนเป็นเหตุให้เงินของทางราชการสูญหาย ถือเป็นกระทำความผิดโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และอาจใช้ความระมัดระวังได้ แต่หาได้ใช้ความระมัดระวังเพียงพอไม่ จึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

เจ้าหน้าที่การเงินซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเงินมากกว่า ๘ ปี ย่อมต้องมีความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ตามวิสัยและพฤติการณ์ของบุคคลที่มีวิชาชีพเช่นนั้น เมื่อละเลยไม่ทำหลักฐานการส่งมอบเงินตามระเบียบของทางราชการ จนเป็นเหตุให้เงินของทางราชการสูญหาย จึงควรต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่หน่วยงานของรัฐ ในอัตราร้อยละ ๔๐ ของความเสียหายทั้งหมด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าหน้าที่การเงิน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้รับมอบหมายจากนาง อ. หัวหน้าฝ่ายการเงิน ให้ทำหน้าที่รับจ่ายเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาและเงินทั่วไปร่วมกับนางสาว ว. ในวันเกิดเหตุผู้ฟ้องคดีและนางสาว ว. ได้รับเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาจำนวน ๓๖๖,๒๘๐ บาท และเงินทั่วไปจำนวน ๗๕,๘๐๐ บาท โดยมีนาง ห. และนางสาว อ. ช่วยนับเงิน และผู้ฟ้องคดีได้มอบเงินทั้งสองจำนวนให้นางสาว ร. เก็บเงินเข้าตู้নিরภัย ต่อมา มีการตรวจพบว่าเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาสูญหาย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด ซึ่งคณะกรรมการฯ เห็นว่า กรณีนี้มีเจ้าหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบสำร่ายได้แก่ ผู้ฟ้องคดี นางสาว ร. นางสาว ว. และนางสาว อ. และเห็นว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจหรือปฏิบัติหน้าที่ของตนเบียดบังเงิน



จำนวน ๓๖๖,๒๘๐ บาท ที่อยู่ในความครอบครองไป อันเป็นการละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นการกระทำโดยจงใจหรือยอมนิ่งเห็นผลในความเสียหายโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จึงควร รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวนในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนเงิน ๓๖๖,๒๘๐ บาท พร้อมทั้ง ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ๓ ราย รับผิดชอบสัดส่วนแห่งการละเมิด ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่ง เรียกให้ผู้ฟ้องคดีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบใช้เงินตามความเห็นของคณะกรรมการฯ ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้วินิจฉัยอุทธรณ์โดยให้หักส่วน ความบกพร่องของหน่วยงานออกร้อยละ ๑๐ ของความเสียหายทั้งหมด ส่วนผู้ฟ้องคดีให้รับผิดชอบ ตามคำสั่งเดิม ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ออกคำสั่งให้ชุดใช้ค่าสินไหมทดแทน กลับเป็นผู้พิจารณาอุทธรณ์เสียเอง โดยไม่ได้รายงานเรื่องดังกล่าวพร้อมความเห็นไปยังผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดไว้ กรณีจึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการ อันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนดไว้ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีเฉพาะในส่วนที่วินิจฉัยอุทธรณ์ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย สำหรับปัญหาว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีในครั้งนี้ เป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ นั้น โดยที่ครั้งนี้ผู้ฟ้องคดีอ้างในคำฟ้องและได้ให้การ ต่อคณะกรรมการสอบสวนเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดว่าได้นับเงินค่าลงทะเบียนโดยมีนาง ห. และนางสาว อ. ช่วยนับ หลังจากนั้น ได้ส่งเงินค่าลงทะเบียนเรียนจำนวน ๓๖๖,๒๘๐ บาท ให้นางสาว ร. โดยให้นางสาว ร. เขียนจำนวนเงินในกระดาษแผ่นเล็กใส่ในถุงเงิน จากนั้นจึงนับเงิน ทัวไปและนำเงินทัวไปจำนวน ๗๕,๙๐๐ บาท ส่งให้นางสาว ร. แต่นางสาว ร. ให้การว่าได้รับเงิน ทัวไปเพียงครั้งเดียว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ขณะที่มีการตรวจนับเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษา และเงินทัวไปมีบุคคลอื่นอยู่ด้วยหลายคน โดยนางสาว ร. ได้ให้การต่อคณะกรรมการฯ ว่า ผู้ฟ้องคดีกลับก่อนนาง ห. และนางสาว อ. ดังนั้น ช่วงที่ผู้ฟ้องคดีกลับออกไปนั้น ยังมีเจ้าหน้าที่อื่น อยู่ในห้อง ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เอาเงินไปก็ต้องเอาไปในขณะนั้นโดยหยิบเงินดังกล่าว ใส่กระเป๋า ผู้ที่อยู่ในห้องน่าจะรู้เห็น ซึ่งการที่ผู้ถูกฟ้องคดีรับฟังข้อเท็จจริงในคดีว่า ผู้ฟ้องคดี เบียดบังเอาเงินค่าลงทะเบียนไป โดยเป็นการเอาไปหลังจากตรวจนับเสร็จซึ่งยังมีบุคคลอื่นอยู่ด้วย ในขณะนั้น จึงต้องมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอว่าผู้ฟ้องคดีเอาเงินไปในขณะที่จริง ซึ่งกรณีของผู้ฟ้องคดียังไม่มีพยานหลักฐานที่ชัดเจน ส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่มีหลักฐานการรับส่งเงินนั้น ก็ไม่ใช่หลักฐานที่แสดงว่าผู้ฟ้องคดีทุจริตเอาเงินไป แต่อย่างใด นอกจากนี้ หัวหน้าฝ่ายการเงินได้มอบหมายนางสาว ร. ให้เป็นผู้รับฝากเงินที่ได้จาก การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งโดยหน้าที่ของนางสาว ร. ย่อมต้องมีความรับผิดชอบในการ

รับฝากเงินทั้งสองจำนวนดังที่เคยปฏิบัติมาก่อน แต่นางสาว ร. ได้ให้การต่อคณะกรรมการฯ ว่า รับเงินครั้งเดียว โดยไม่เปิดดูและได้เดินทางกลับบ้านโดยลืมรับเงินค่าลงทะเบียน นับว่า ผิดปกติวิสัยและขัดกับคำให้การของนาง ห. ที่ให้การว่าหากหัวหน้าฝ่ายการเงินไม่อยู่ ตนเองจะ ฝากเงินไว้กับนางสาว ร. และจะฝากเงินไว้สองจำนวน ดังนั้น โดยวิสัยของเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาหลายครั้งให้ทำหน้าที่ดังกล่าว ย่อมต้องเข้าใจว่าต้องรับฝากเงิน ทั้งสองจำนวน ซึ่งในคดีอาญาที่มีการดำเนินคดีกับผู้ฟ้องคดี ศาลแขวงพิพากษายกฟ้อง โดยวินิจฉัยว่ายังมีความสงสัยว่าจำเลยหรือนางสาว ร. หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทุจริตยกเอาเงินไป ทั้งนี้ ในการรับส่งเงินนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ และหัวหน้าฝ่ายการเงินได้กำหนด หลักเกณฑ์ในการรับส่งเงินสดไว้ โดยต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต ในการรับส่งเงิน แต่จากระบบการส่งเงินที่ผ่านมาไม่ได้มีการจัดทำเอกสารในการนำส่ง อย่างเคร่งครัด โดยปรากฏตามคำให้การของนางสาว ร. ว่าระบบการส่งเงินที่ผ่านมาไม่มีการ ปฏิบัติตามขั้นตอนการส่งเงิน การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนจนเป็นเหตุให้เงิน ค่าลงทะเบียนนักศึกษาสูญหาย พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวจึงเป็นเพียงแต่การกระทำ โดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และอาจใช้ความระมัดระวังได้ แต่ผู้ฟ้องคดีหาได้ใช้ความระมัดระวังให้เพียงพอไม่ การกระทำ ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำการโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเท่านั้น ยังไม่อาจฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีอาศัยโอกาสและการปฏิบัติหน้าที่ของตน เบียดบังเงินที่อยู่ในความครอบครองไปโดยทุจริต สำหรับการคำนวณค่าสินไหมทดแทนนั้น เมื่อการกระทำละเมิดในครั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดียอมรับว่าส่วนหนึ่งเกิดจากความบกพร่องของ ระบบงานโดยรวมของผู้ถูกฟ้องคดี และให้หักส่วนความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีออกในอัตรา ร้อยละ ๑๐ คงเหลือความเสียหายเป็นเงิน ๓๒๙,๖๕๒ บาท ซึ่งการหักส่วนความบกพร่อง ดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นธรรมแก่กรณีแล้ว ประกอบกับผู้ฟ้องคดีเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยทำงานมากกว่า ๘ ปี ย่อมต้องเข้าใจระเบียบของราชการพอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่เกี่ยวข้องด้านการเงิน จึงควรต้องมีความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ ตามวิสัยและพฤติการณ์ของบุคคลที่มีวิชาชีพเช่นนั้น แต่ในการส่งมอบเงินให้แก่นางสาว ร. ผู้ฟ้องคดีกลับไม่ทำหลักฐานการส่งเงินไว้ ทั้งที่ผู้ถูกฟ้องคดีและหัวหน้าฝ่ายการเงินได้ออก ระเบียบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวขึ้นเพื่อให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ การที่ผู้ฟ้องคดีละเลยไม่ปฏิบัติตาม จนเป็นเหตุให้เงินราชการสูญหาย การกระทำความผิดของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงควรชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีในอัตรา ร้อยละ ๔๐ คิดเป็นเงิน ๑๓๑,๘๖๐.๘๐ บาท พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีเฉพาะ



ส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่า ๑๓๑,๘๖๐.๘๐ บาท และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีเฉพาะส่วนของผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๒๓/๒๕๕๗)

นายกเทศมนตรีมีหน้าที่ควบคุมตรวจสอบคณะกรรมการกำหนดราคากลางซึ่งเป็นผู้ได้บังคับบัญชาให้กำหนดราคากลางให้ถูกต้องตามกฎหมาย กรณีที่นายกเทศมนตรีลงนามอนุมัติราคากลางโดยละเอียดไม่ตรวจสอบความถูกต้องของราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางจัดทำ เป็นเหตุให้ทางราชการเสียค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสูงเกินจริง ซึ่งหากใช้ความระมัดระวังในฐานะที่เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติเพียงเล็กน้อย จะพบว่าคณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณราคากลางไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด และอาจป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้ ความเสียหายส่วนหนึ่งจึงเกิดจากการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของนายกเทศมนตรี

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ ได้ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างดาดท้องคลองโพพาง ค.ส.ล. และโครงการก่อสร้างสนามบาสเกตบอลและวอลเลย์บอลโรงเรียนเทศบาล ๓ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓ ตรวจสอบพบว่า คณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนดราคากลางทั้งสองโครงการดังกล่าวไม่ถูกต้อง ทำให้ทางราชการเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบละเมิด และได้รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงต่อกระทรวงการคลัง ต่อมา กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีหน้าที่โดยตรงในการกำหนดราคากลางและมีความเชี่ยวชาญในงานช่าง ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการคำนวณราคากลาง ทำให้ทางราชการเสียหาย จึงให้รับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๘๐ ของค่าเสียหาย ส่วนปลัดเทศบาลนครสมุทรปราการมีหน้าที่พิจารณาราคากลางเพื่อเสนอผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการในขณะนั้น โดยผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบราคากลางเพื่อนำไปประกวดราคา มิได้ตรวจสอบความถูกต้องของราคากลางให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด พฤติการณ์เป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงให้รับผิดชอบคนละร้อยละ ๑๐ ของความเสียหาย เทศบาลนครสมุทรปราการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย เป็นเงิน ๔๕,๘๑๙.๑๘ บาท ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เฉพาะในส่วน

ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเกินกว่า ๓๒,๒๔๓.๘๑ บาท ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเพียงประเด็นเดียวว่ามีได้กระทำละเมิด

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

มาตรา ๔๘ เตรส^{๙๖} และมาตรา ๔๘ สัตตรส^{๙๗} แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ บัญญัติให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้บังคับบัญชาปลัดเทศบาล มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล ซึ่งในการกำหนดราคากลางเพื่อใช้ในการประกวดราคา ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางแล้ว จะต้องเสนอผู้ฟ้องคดีอนุมัติก่อนจึงจะถือเป็นการจ้างได้ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบคณะกรรมการกำหนดราคากลางซึ่งเป็นผู้ได้บังคับบัญชาให้กำหนดราคากลางให้ถูกต้องตามกฎหมาย ประกอบกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือ ที่ สร. ๐๒๐๓/ว. ๑๐๐ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๒๒ แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่กำหนดราคากลางใช้ข้อมูลในการถอดแบบคำนวณราคากลางเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยใช้ตัวเลขราคาวัสดุก่อสร้างที่กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ ส่วนในจังหวัดต่าง ๆ ถ้ากระทรวงพาณิชย์ยังไม่สามารถจัดทำให้ได้ ให้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของส่วนกลางโดยปรับเพิ่มค่าขนส่งเองตามความเหมาะสม ถ้ากระทรวงพาณิชย์ไม่ได้รวบรวมไว้ ก็ให้สืบหาราคานั้น ๆ เอง ดังนั้น เกณฑ์ที่ต้องใช้ตัวเลขราคาวัสดุที่กระทรวงพาณิชย์รวบรวมไว้ เป็นวิธีการคำนวณหาราคากลางของงานก่อสร้างของทางราชการมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๒ และยังใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการจัดจ้างทั้งสองโครงการดังกล่าว คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ผู้ฟ้องคดีแต่งตั้งจึงต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือเวียนฉบับดังกล่าวภายใต้การควบคุมตรวจสอบโดยผู้ฟ้องคดีในขณะนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีลงนามอนุมัติโดยละเอียดไม่ตรวจสอบความเป็นมาของจำนวนเงินที่ประมาณการเป็นราคากลางว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางที่กฎระเบียบทางราชการกำหนดไว้หรือไม่

^{๙๖-๙๗} พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

มาตรา ๔๘ เตรส นายกเทศมนตรีมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย

(๒) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล

(๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี

(๔) วางระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

(๕) รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ

(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น

มาตรา ๔๘ สัตตรส ให้นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล



ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหาย ต้องจ่ายค่าก่อสร้างโครงการทั้งสองโครงการดังกล่าว ในราคาที่สูงกว่าปกติ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ ก่อให้เกิด ความเสียหายต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และไม่อาจกล่าวอ้างได้ว่าราคากลางกำหนดอยู่ในวงเงินงบประมาณแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้อง ตรวจสอบ ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีใช้ความระมัดระวังในฐานะผู้มีอำนาจอนุมัติเพียงเล็กน้อย ก็อาจป้องกัน มิให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ หรือหากมีข้อสงสัยในราคากลาง ก็ขอที่จะ ชักถามคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แต่ผู้ฟ้องคดีก็หาทำไม่ ความเสียหายส่วนหนึ่งจึงเกิดจาก การกระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ฟ้องคดี พิกษาเพิกถอนคำสั่งของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย เกินกว่า ๓๒,๒๔๓.๘๑ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๔๓/๒๕๕๗)

การที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะประธานกรรมการธนาคารออมสินอนุมัติ ให้ธนาคารออมสินซื้อหุ้นเพิ่มทุนธนาคารกรุงเทพ พานิชย์การ จำกัด (มหาชน) โดยมีได้ ตรวจสอบว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เคยอนุมัติให้ธนาคารออมสินลงทุนใน สถาบันการเงินประเภทธนาคารพาณิชย์หรือไม่ และมีได้ตรวจสอบเงื่อนไขในการเสนอ ขายหุ้นว่ามีมาตรการในการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่ธนาคารออมสินหรือไม่ โดยมีพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้ตกลงใจที่จะอนุมัติให้ธนาคารออมสิน ซื้อหุ้นธนาคารกรุงเทพ พานิชย์การ จำกัด (มหาชน) ล่วงหน้าอยู่แล้ว จึงเพิกเฉยหรือ ละเลยที่จะดำเนินการตรวจสอบดังกล่าว กรณีจึงเห็นได้ว่า ความเสียหายที่เกิดแก่ ธนาคารออมสินเนื่องจากราคาหุ้นของธนาคารกรุงเทพ พานิชย์การ จำกัด (มหาชน) มีมูลค่าลดลงนั้น เป็นเพราะผู้ฟ้องคดีกระทำการด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และแม้ว่าคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าสินไหมทดแทนจะมีได้วินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีกระทำ ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็ตาม แต่หาเป็นเหตุให้คำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่ง ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่

สรุปข้อเท็จจริง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด กรณีผู้ฟ้องคดีในฐานะประธานกรรมการ ธนาคารออมสินได้อนุมัติให้ธนาคารออมสินซื้อหุ้นเพิ่มทุนธนาคารกรุงเทพ พานิชย์การ จำกัด (มหาชน) จำนวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น ในราคาหุ้นละ ๑๕ บาท โดยไม่มีอำนาจที่จะกระทำได้ และ ต่อมาธนาคารแห่งประเทศไทยได้สั่งลดทุนของธนาคารกรุงเทพ พานิชย์การ จำกัด (มหาชน) ทำให้หุ้นดังกล่าวมีมูลค่าลดลง เป็นเหตุให้ธนาคารออมสินได้รับความเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ในฐานะคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำละเมิดต่อธนาคารออมสินและต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวนเงิน ๓๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ธนาคารออมสิน จึงเสนอรายงานผลการสอบสวนและความเห็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นชอบกับความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ และส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางตรวจสอบต่อไป ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๕ ในฐานะคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดชอบได้มีมติให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวนเงิน ๓๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ธนาคารออมสิน และกรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๕ จึงรายงานผลการพิจารณาให้ปลัดกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๗) พิจารณา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๗ พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่กรมบัญชีกลางเสนอและได้เสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อพิจารณา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นดังกล่าว และมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวนเงิน ๓๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ธนาคารออมสิน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นคำสั่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติว่า ธนาคารออมสินได้เคยขออนุญาตผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงทุนในสถาบันการเงิน ประเภทบริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และบริษัทประกันภัย และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ให้ความเห็นชอบ โดยไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เคยอนุญาตให้ธนาคารออมสินลงทุนในสถาบันการเงินประเภทธนาคารพาณิชย์ด้วยแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีโอนมัติให้ธนาคารออมสินซื้อหุ้นธนาคารกรุงเทพพาณิชย์การ จำกัด (มหาชน) จำนวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น ราคาหุ้นละ ๑๕ บาท เป็นเงินจำนวน ๓๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗ (๖)^{๘๘} แห่งพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น เนื่องจากการโอนมัติให้ธนาคารออมสินลงทุนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในกิจการที่ไม่ได้รับอนุมัติจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อน และโดยที่คำเสนอขายหุ้นของกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ พาณิชยการ

^{๘๘} พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙

มาตรา ๗ ให้จัดตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจ ดังต่อไปนี้

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

(๖) ลงทุนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ซึ่งรัฐมนตรีอนุญาต

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.



จำกัด (มหาชน) ที่เสนอต่อผู้ฟ้องคดี ไม่มีมาตรการใด ๆ ที่เป็นหลักประกันแก่ธนาคารออมสินเลยว่าหากเกิดความเสียหายขึ้น ธนาคารออมสินจะได้รับการชดเชยความเสียหายอย่างไร เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ราคาหุ้นของธนาคารกรุงเทพ พาณิชยการ จำกัด (มหาชน) มีราคาลดลงเหลือเพียงหุ้นละ ๐.๕๐ บาท และต่อมาธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งปิดกิจการธนาคารกรุงเทพ พาณิชยการ จำกัด (มหาชน) ทำให้ธนาคารออมสินได้รับความเสียหายในจำนวนหุ้นที่มีราคาลดลงเป็นเงินจำนวน ๓๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทำต่อธนาคารออมสินโดยผิดกฎหมาย เป็นเหตุให้ธนาคารออมสินได้รับความเสียหาย และการที่ผู้ฟ้องคดีอนุมัติให้ธนาคารออมสินซื้อหุ้นธนาคารกรุงเทพ พาณิชยการ จำกัด (มหาชน) นั้น แม้จะเป็นการอนุมัติตามข้อเสนอของสำนักบริหารเงิน ผ่านผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ตามหนังสือลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๙ ว่า ควรลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มทุนธนาคารกรุงเทพ พาณิชยการ จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งระบุในบันทึกดังกล่าวว่า กระทรวงการคลังได้เคยอนุญาตในหลักการให้ธนาคารออมสินสามารถนำเงินไปลงทุนในสถาบันการเงินได้ก็ตาม แต่การที่ผู้ฟ้องคดีมิได้ตรวจสอบว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เคยอนุมัติให้ธนาคารออมสินลงทุนในสถาบันการเงินประเภทธนาคารพาณิชย์ตามที่สำนักบริหารเงินเสนอผ่านผู้อำนวยการธนาคารออมสินหรือไม่ ทั้งที่อยู่ในวิสัยที่ผู้ฟ้องคดีสามารถตรวจสอบได้โดยง่าย โดยการเรียกเอกสารหลักฐานการอนุมัติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มาพิจารณา ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเช่นว่านั้น ผู้ฟ้องคดีย่อมจะทราบว่าไม่อาจอนุมัติให้ธนาคารออมสินลงทุนในสถาบันการเงินประเภทธนาคารพาณิชย์ได้ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้อนุมัติให้ลงทุนในสถาบันการเงินประเภทธนาคารพาณิชย์ ทั้งหากได้พิจารณาเงื่อนไขในการเสนอขายหุ้นธนาคารกรุงเทพ พาณิชยการ จำกัด (มหาชน) แล้วจะเห็นได้ว่า เงื่อนไขดังกล่าวไม่มีมาตรการในการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่ธนาคารออมสิน จึงเป็นที่เห็นได้ชัดแจ้งว่าการที่ผู้ฟ้องคดีอนุมัติให้ธนาคารออมสินซื้อหุ้นธนาคารกรุงเทพ พาณิชยการ จำกัด (มหาชน) เป็นการกระทำไปด้วยความประมาทเลินเล่อ และเมื่อได้คำนึงถึงพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีก่อนการอนุมัติให้ธนาคารออมสินซื้อหุ้นธนาคารกรุงเทพ พาณิชยการ จำกัด (มหาชน) ดังกล่าว ที่ได้กล่าวต่อคณะกรรมการธนาคารออมสินในการประชุมคณะกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๓๙ ว่า ธนาคารกรุงเทพ พาณิชยการ จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นเรื่องที่มีได้มีการกำหนดไว้ในวาระการประชุมคณะกรรมการธนาคารออมสินครั้งดังกล่าว ทั้งยังได้แสดงความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารออมสินในครั้งดังกล่าวอีกด้วยว่า สมควรที่ธนาคารออมสินจะเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐ ซึ่งคิดว่าการซื้อหุ้นครั้งนี้ธนาคารออมสินจะได้กำไร และได้สั่งการในหนังสือที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ พาณิชยการ จำกัด (มหาชน) เสนอต่อผู้ฟ้องคดีว่า “เรียน ธอส. โปรดพิจารณาตามที่ได้เรียน

ในที่ประชุมและตามมติคณะกรรมการเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๓๘” รวมทั้งเมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับรายงานการวิเคราะห์ของสำนักบริหารเงินที่เสนอผ่านผู้อำนวยการธนาคารออมสินตามหนังสือลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๘ ผู้ฟ้องคดีได้ทำการอนุมัติให้ธนาคารออมสินซื้อหุ้นธนาคารกรุงเทพ พาณิชยกรรม จำกัด (มหาชน) ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๘ ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับรายงานการวิเคราะห์ของสำนักบริหารเงินโดยทันที พฤติการณ์ดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีแสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้ตกลงใจที่จะอนุมัติให้ธนาคารออมสินซื้อหุ้นธนาคารกรุงเทพ พาณิชยกรรม จำกัด (มหาชน) ล่วงหน้าก่อนที่จะได้รับทราบคำแนะนำของธนาคารกรุงเทพ พาณิชยกรรม จำกัด (มหาชน) ในรายละเอียด และก่อนที่จะได้รับรายงานการวิเคราะห์ของสำนักบริหารเงิน และด้วยเหตุที่ผู้ฟ้องคดีได้ตกลงใจไว้ล่วงหน้าแล้วเช่นนี้ ผู้ฟ้องคดีจึงได้อนุมัติให้ธนาคารออมสินซื้อหุ้นธนาคารกรุงเทพ พาณิชยกรรม จำกัด (มหาชน) โดยเพิกเฉยหรือละเลยไม่ทำการตรวจสอบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้อนุมัติให้ธนาคารออมสินซื้อหุ้นสถาบันการเงินประเภทธนาคารพาณิชย์หรือไม่ และมีได้ไต่รตรองถึงทางได้เสียของธนาคารออมสินเลย กรณีจึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำการอนุมัติให้ธนาคารออมสินซื้อหุ้นธนาคารกรุงเทพ พาณิชยกรรม จำกัด (มหาชน) เป็นเหตุให้ธนาคารออมสินได้รับความเสียหายด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบเพื่อชดเชยค่าเสียหายให้แก่ธนาคารออมสินเพื่อละเมิด ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าสินไหมทดแทนให้แก่ธนาคารออมสินได้ และแม้ว่าในการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าสินไหมทดแทน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คงวินิจฉัยแต่เพียงว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีที่เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคารออมสินเป็นไปด้วยความประมาทเลินเล่อ มิได้วินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีกระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ แต่เมื่อพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีแสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้กระทำการอนุมัติให้ธนาคารออมสินซื้อหุ้นธนาคารกรุงเทพ พาณิชยกรรม จำกัด (มหาชน) ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ลำพังแต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้วินิจฉัยเช่นนี้ก่อนที่จะมีคำสั่งดังกล่าว ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ถือได้ว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๓๓/๒๕๕๘)

๒) กรณีไม่เป็นการกระทำละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

อุบัติเหตุแม้จะเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ขับรถด้วยความเร็วในสภาวะที่ฝนตกหนัก ถนนลื่น แต่จากผลการสอบสวนพยานบุคคลซึ่งให้การว่าเจ้าหน้าที่ได้ขับรถด้วยความระมัดระวังตลอดเส้นทาง ประกอบกับสภาพของรถยนต์



ที่เสียหายเพียงบริเวณด้านขวาของรถอันเกิดจากการสั่นไถลไปชนกับราวสะพาน และหยุดนิ่ง โดยมีได้พลิกคว่ำหรือทำให้ผู้ที่โดยสารมาในรถยนต์ได้รับบาดเจ็บ จึงบ่งชี้ว่า รถยนต์มิได้ชนกับราวสะพานในระดับที่รุนแรงมาก อันจะแสดงให้เห็นว่าได้ขับรถด้วยความเร็วสูงในขณะมีฝนตกหนักที่พึงคาดหมายได้ว่าอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ แม้จากภาพถ่ายสภาพของรถยนต์และราวสะพานที่ได้รับความเสียหายจะมีมูลเหตุที่น่าเชื่อว่า ขณะเกิดเหตุได้ขับรถยนต์ด้วยความเร็วเกินกว่า ๖๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังว่าเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุ พฤติการณ์ดังกล่าวยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกระทำละเมิดด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีรับราชการตำแหน่งพลขับ สังกัดกองทัพอากาศ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้ขับรถยนต์บรรทุกขนาดกลาง นำกำลังพลจากจังหวัดสงขลา ไปสับเปลี่ยน และรับกำลังพลจากจังหวัดนราธิวาสกลับจังหวัดสงขลา ขณะที่ผู้ฟ้องคดีขับรถยนต์ กลับมายังจังหวัดสงขลา เกิดฝนตกหนัก รถจึงเสียหลักชนกับราวสะพานทำให้ด้านหน้าขวาของรถได้รับความเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงแจ้งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดกรณีดังกล่าว และส่งสำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยกรมบัญชีกลางเห็นว่า อุบัติเหตุเกิดจากการขับรถด้วยความเร็วในสภาวะที่ฝนตกหนัก ถนนลื่น เมื่อรถยนต์เสียการทรงตัวจึงทำให้ไม่สามารถควบคุมรถได้ พฤติการณ์ถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเสียหาย แต่เมื่อคำนึงถึงความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมแห่งกรณีแล้ว ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายร้อยละ ๗๕ ของความเสียหายทั้งหมด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหาย ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่จะออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายจากเหตุละเมิดได้จะต้องปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้กระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งการกระทำที่ถือได้ว่าเป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนั้น หมายถึงการกระทำโดยมิได้เจตนา แต่เป็นการกระทำซึ่งบุคคลพึงคาดหมายได้ว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้แต่กลับมิได้ใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นเลย เมื่อคำสั่งให้ชดเชยค่าเสียหายระบุเหตุผลว่า อุบัติเหตุเกิดขึ้นจากผู้ฟ้องคดีขับรถด้วยความเร็วในสภาวะที่ฝนตกหนัก ถนนลื่น เมื่อรถเสียการทรงตัว ทำให้ไม่สามารถควบคุมบังคับรถได้ พฤติการณ์ถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติ

หน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการ แต่หากพิจารณาจากรายผลการสอบสวนพยานบุคคลที่นำมาในรถคันเกิดเหตุซึ่งให้การว่า ผู้ฟ้องคดีขับรถด้วยความระมัดระวังตลอดเส้นทาง ประกอบกับสภาพของรถยนต์ที่เพิ่งแต่ได้รับความเสียหายบริเวณด้านขวาของรถ อันเกิดจากรถยนต์สี่ล้อไปชนกับราวสะพานและหยุดนิ่งในลักษณะขวางถนนเลยบริเวณสะพานไปประมาณ ๕ เมตร โดยมีได้พลิกคว่ำหรือทำให้กำลังพลที่โดยสารมาในรถยนต์คันดังกล่าวได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด บ่งชี้ว่ารถยนต์มิได้ชนกับราวสะพานในระดับที่รุนแรงมาก อันจะแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีขับรถด้วยความเร็วสูงในขณะที่ฝนตกหนักที่จะพึงคาดหมายได้ว่าอาจเกิดอุบัติเหตุก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของทางราชการขึ้นได้ แม้จากภาพถ่ายสภาพของรถยนต์คันเกิดเหตุและราวสะพานที่ได้รับความเสียหายจะมีมูลเหตุให้น่าเชื่อว่า ขณะเกิดเหตุผู้ฟ้องคดีขับรถด้วยความเร็วเกินกว่า ๖๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่การขับรถเร็วเกินกว่า ๖๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพียงประการเดียวยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ พฤติการณ์จึงเป็นเพียงการกระทำโดยขาดความระมัดระวังอย่างเพียงพออันเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อเท่านั้น เมื่อไม่ปรากฏว่า ขณะเกิดเหตุผู้ฟ้องคดีได้นำรถยนต์ที่มีสภาพชำรุดบกพร่องหรือระบบห้ามล้อไม่สมบูรณ์มาขับ หรือขับรถในขณะที่มีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์หรือไม่พร้อมที่จะขับรถได้แต่อย่างใด พฤติการณ์และการกระทำดังกล่าวยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายตามนัยมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายแก่ทางราชการจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๕๒/๒๕๕๕)

การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด เมื่อปลัดเทศบาลได้พิจารณาราคากลางโดยไม่มีข้อเท็จจริงใดที่จะทำให้ทราบได้ว่า กรรมการกำหนดราคากลางได้ลงลายมือชื่อโดยไม่ได้ร่วมจัดทำประมาณราคากับประธานกรรมการ อีกทั้ง ไม่มีข้อเท็จจริงอื่นใดที่จะทำให้ทราบได้ว่าราคากลางสูงกว่าที่ควรจะเป็น ทั้งยังมิรู้เหตุหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดราคาดังกล่าว การที่เทศบาลต้องจัดจ้างในวงเงินสูงกว่าที่ควรจะเป็นจึงเป็นผลโดยตรงมาจากการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มิได้เป็นผลจากการปฏิบัติหน้าที่ของปลัดเทศบาลแต่อย่างใด



สรุปข้อเท็จจริง

นายกเทศมนตรีตำบลวังทอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด กรณีคณะกรรมการกำหนดราคากลางในการว่าจ้างการก่อสร้างถนน คสล. สายราชดำเนิน พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. คำนวณปริมาณสูงกว่าความเป็นจริง เป็นเหตุให้เทศบาลต้องจัดจ้างในวงเงินสูงกว่าที่ควรจะเป็น จำนวน ๒๐๓,๖๕๐.๘๒ บาท และได้รายงานไปยังกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ พิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการกำหนดราคากลางทั้งสามคนกระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ต้องรับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๘๐ ของค่าเสียหาย โดยรับผิดชอบละ ๑ ส่วน คิดเป็นเงินคนละ ๕๔,๓๐๖.๘๙ บาท ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลมีหน้าที่พิจารณาราคากลางเพื่อเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ความเห็นชอบ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ตำแหน่งนายกเทศมนตรีในขณะนั้น มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบราคากลางเพื่อนำไปประกวดราคา มิได้ตรวจสอบความถูกต้องของราคากลางให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด พฤติการณ์เป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมรับผิดชอบละร้อยละ ๑๐ ของค่าเสียหายคิดเป็นเงินคนละ ๒๐,๓๖๕.๐๘ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชดเชยค่าเสียหายตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี แต่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีในส่วนของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ออกจากสารบบความ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ทำคำคัดค้านคำให้การและไม่แจ้งความประสงค์ให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีต่อไปภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๑ เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสการสมยอมกันเสนอราคา : เฉพาะกรณีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ได้วางหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้างของทางราชการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันเสนอราคา จึงกำหนดให้ราคากลางต้องเป็นราคาที่ได้จากการคำนวณถอดรูปแบบรายการ ซึ่งต้องกำหนดโดยบุคคลผู้มีความรู้ความชำนาญในวิชาชีพเฉพาะตำแหน่งเท่านั้น จึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่งตั้ง ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ประกอบกับคณะกรรมการกำหนดราคากลางมีบันทึกข้อความ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๕ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายราชดำเนิน เสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีการลงลายมือชื่อกรรมการในเอกสารครบถ้วนทุกคน ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาเรื่องดังกล่าวไม่มีข้อเท็จจริงใด

ที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะทราบได้ว่า กรรมการกำหนดราคากลางจำนวน ๒ คน ได้ลงลายมือชื่อตามที่ประธานกรรมการได้จัดทำประมาณราคากลางไว้แล้ว โดยกรรมการกำหนดราคากลางทั้งสองคนไม่ได้ร่วมจัดทำประมาณราคาด้วย อีกทั้ง ไม่มีข้อเท็จจริงอื่นใดที่จะทำให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทราบว่าราคากลางดังกล่าวสูงกว่าราคาที่เหมาะสม ทั้งไม่ปรากฏพฤติการณ์อื่นใดที่แสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รู้เหตุดังกล่าว หรือมีส่วนเกี่ยวข้องทำให้การกำหนดราคาประมาณการสูงกว่าที่ควรจะเป็น การที่เทศบาลตำบลวังทองต้องจัดจ้างในวงเงินสูงกว่าที่ควรจะเป็น ได้รับความเสียหายเป็นเงิน ๒๐๓,๖๕๐.๘๒ บาท จึงเป็นผลโดยตรงจากการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมเป็นไปตามหน้าที่ที่ควรปฏิบัติแล้ว จึงฟังไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีพฤติการณ์ที่เป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่อ อันเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เฉพาะส่วนที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๘๒/๒๕๕๕)

การที่เจ้าหน้าที่ลงนามรับรองเอกสารขอเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการ โดยรับฟังตามที่คณะกรรมการบ้านพักและเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการเสนอว่าบ้านพักที่มีอยู่ไม่ว่าง และเป็นการรับรองเอกสารตามการรับรองของเจ้าหน้าที่คนก่อนซึ่งได้เคยรับรองสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านไว้ ต่อมา เมื่อได้รับการทักท้วงว่ามีบ้านพักว่างเนื่องจากมีผู้ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านพักอาศัยอยู่ จึงได้มีคำสั่งให้ข้าราชการที่ไม่มีสิทธิออกจากบ้านพัก และให้ข้าราชการที่มีสิทธิเข้าพักอาศัยแทนและงดเบิกค่าเช่าบ้าน พฤติการณ์ดังกล่าวเป็นการพิจารณาโดยมีขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนการใช้ดุลพินิจ และเป็นการใช้ดุลพินิจตามข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในขณะนั้น จึงยังรับฟังไม่ได้ว่าเจ้าหน้าที่กระทำให้ไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หน่วยงานของรัฐจึงไม่มีอำนาจเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต ๑ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดนาย ป. อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนในเวลาต่อมา กรณีอนุมัติให้นาย พ. ข้าราชการครูที่ย้ายมาปฏิบัติราชการ เบิกเงินค่าเช่าบ้านจากทางราชการ ในขณะที่บ้านพักครูมีนาย ส. ข้าราชการครูซึ่งไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านพักอาศัย โดยไม่ดำเนินการให้นาย ส. ออกจากบ้านพักครู และจัดให้นาย พ. ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้านเข้าพักอาศัยแทน เป็นเหตุให้ทางราชการ



ได้รับความเสียหาย ต่อมา กรมบัญชีกลางได้สอบสวนแล้วมีความเห็นว่า กรณีนาย ป. ในฐานะผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งเป็นผู้อนุมัติการเบิกค่าเช่าบ้านของนาย พ. โดยไม่ได้จัดให้มีการตรวจสอบอย่างแน่ชัด ทั้งที่ได้รับการท้วงติงว่ามีผู้พักอาศัยอยู่ในบ้านพักครูโดยไม่มีสิทธิพักอาศัย พฤติการณ์ถือได้ว่านาย ป. จงใจไม่จัดให้มีการตรวจสอบและเป็นเหตุให้ทางราชการต้องจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน กรณีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายในช่วงที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสำหรับผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้บริหารโรงเรียนในเวลาต่อมา แต่ไม่ได้จัดให้มีการตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการครู ทำให้ไม่สามารถทราบได้ว่ามีบ้านพักของโรงเรียน ซึ่งมีข้าราชการครูผู้ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านพักอาศัย และทำให้ไม่ได้จัดให้นาย พ. เข้าพักอาศัย เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย พฤติการณ์ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายค่าเช่าบ้านที่นาย พ. เบิกไปในขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งให้ชำระเงินไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แนวปฏิบัติในการจัดข้าราชการให้เข้าอยู่บ้านพักของสถานศึกษา ได้กำหนดโดยยึดหลักเกณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ ระเบียบและหนังสือสั่งการของกระทรวงการคลัง โดยมีหลักการว่า บ้านพักของทางราชการที่จัดสร้างขึ้นต้องให้ผู้มีสิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้านเข้าอยู่ก่อน เพื่อประหยัดเงินงบประมาณการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน และมาตรา ๗ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้บัญญัติให้ยกเว้นสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านของข้าราชการ ในกรณีที่ทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้อยู่แล้ว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาย พ. ข้าราชการครูที่ย้ายมาปฏิบัติราชการ ได้ยื่นขอเบิกค่าเช่าบ้าน และนาย ป. ผู้อำนวยการโรงเรียนในขณะนั้นได้พิจารณาผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบสภาพบ้านเช่า และรับรองเอกสารว่า นาย พ. มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ การที่ผู้ฟ้องคดีย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนดังกล่าวในเวลาต่อมา และได้รับรองเอกสารขอเบิกค่าเช่าบ้านของนาย พ. ว่าไม่มีบ้านพักครูว่าง และไม่มีบ้านพักประเภทครอบครัวที่จะเข้าพักอาศัยได้ โดยเป็นการรับรองตามที่ปรากฏในทะเบียนคุมการจัดการเข้าอาศัย ประกอบกับได้ตรวจสอบเอกสารว่าถูกต้องตามระเบียบและลงนามเห็นสมควรอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้ ถือเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีรับฟังตามที่คณะกรรมการบ้านพักและเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการเสนอ และใช้ดุลพินิจลงนามรับรองตามที่นาย ป. ผู้อำนวยการโรงเรียนคนก่อนเคยรับรองสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านไว้แล้ว นอกจากนี้ เมื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑ ได้ตรวจสอบแล้วทักท้วงว่า นาย ส. เข้าพักอาศัยในบ้านพักครูโดยไม่มีสิทธิ เนื่องจากไม่มีสิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ผู้ฟ้องคดี

ก็ได้มีคำสั่งให้นาย ส. ออกจากบ้านพัก และให้นาย พ. เข้าพักอาศัยแทนและงดเบิกค่าเช่าบ้าน พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ลงนามในแบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านแล้วมีความเห็นว่า สมควรอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน จึงเป็นการพิจารณาโดยมีขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบข้อเท็จจริง ก่อนใช้ดุลพินิจ และได้ใช้ดุลพินิจตามข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในขณะนั้น พฤติการณ์ดังกล่าวยังรับฟังไม่ได้ว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำให้ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่มีอำนาจเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการได้ตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๒๑/๒๕๕๕)

กรณีที่มีการเบิกทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ และตรวจไม่พบความชำรุดเสียหายในเวลาที่ส่งคืน แต่กลับตรวจพบความชำรุดเสียหาย หลังจากส่งคืนแล้วเป็นเวลาระยะเวลาถึง ๑๑ เดือนเศษ ทั้งที่ทรัพย์สินดังกล่าวได้ถูกส่งมอบต่อกันไปอีกหลายทอดก่อนการตรวจพบความชำรุดเสียหายนั้น กรณีจึงยังไม่พอที่จะรับฟังได้ว่า ความชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการที่เจ้าหน้าที่ผู้ขอเบิกไม่ใส่ใจดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการอันจะเป็นการกระทำละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้กำกับการ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการจำนวน ๓,๕๓๗ บาท กรณีเมื่อครั้งที่ผู้ฟ้องคดีรับราชการในตำแหน่งผู้บังคับหมู่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑ ได้เบิกอาวุธปืนไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ และได้ส่งอาวุธปืนกระบอกดังกล่าวคืนให้กับคณะกรรมการตรวจสอบสภาพอาวุธปืน เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ซึ่งผลการตรวจสอบมีสภาพใช้งานได้ ต่อมา ได้มีการส่งมอบอาวุธปืนไปยังคณะกรรมการตรวจสอบสภาพสิ่งของหลวงประเภทอาวุธปืน ซึ่งผลการตรวจสอบมีสภาพใช้งานได้เช่นกัน แต่ภายหลังจากได้มีการส่งคืนอาวุธปืนที่เกินอัตรากำลังพลไปตรวจสอบสภาพที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งผลการตรวจสอบเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ พบว่า อาวุธปืนที่ผู้ฟ้องคดีเคยเบิกไปใช้ สภาพภายในลำกล้องมีขุมสนิมลึกในร่องเกลียว สาเหตุการชำรุดเกิดจากขาดการบำรุงรักษา ต้องใช้ค่าซ่อมบริการเป็นเงิน ๓,๕๓๗ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกรณีดังกล่าวขึ้น และได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้ฟ้องคดี



ยื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

หากนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบอาวุธปืนคืนให้แก่คณะกรรมการตรวจสภาพอาวุธปืนเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ไปจนกระทั่งถึงวันที่ดำเนินการตรวจสภาพ คือ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มีระยะเวลาถึง ๑๑ เดือนเศษ จึงได้ตรวจพบความชำรุดเสียหายของอาวุธปืน ซึ่งถือได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับอาวุธปืนดังกล่าวยังถูกส่งมอบต่อไปอีกหลายทอด จึงไม่อาจทราบแน่ชัดว่า การเกิดขุมสนิมลึกในร่องเกลียวลำกล้องปืนได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาใด และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับอาวุธปืนที่ผู้ฟ้องคดีส่งคืนแล้ว เจ้าหน้าที่ได้ถอดชิ้นส่วนออกล้างด้วยน้ำมันล้างอาวุธปืน จนสะอาดจึงเช็ดให้แห้ง แล้วใช้น้ำมันป้องกันสนิมชนิดที่สามารถป้องกันสนิมได้ในระยะเวลานาน ทาขโลมภายในลำกล้องและชิ้นส่วนต่าง ๆ แล้วนำเข้าเก็บรักษาไว้ในคลัง การดำเนินการดังกล่าว จึงน่าจะพบขุมสนิมที่เกิดขึ้น ถ้าหากมี ในเวลานั้นแล้ว แต่กลับไม่พบ ประกอบกับเมื่อความชำรุดเสียหายจากขุมสนิมได้ตรวจพบเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ อันเป็นระยะเวลาภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้ใช้อาวุธปืนกระบอกนี้ยังเป็นครั้งสุดท้ายถึง ๑ ปี ๑๑ เดือน ๒๒ วัน จึงขัดกับถ้อยคำของผู้ตรวจพบที่ได้ให้ไว้เองต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดว่า ขุมสนิมจะเกิดขึ้นภายในลำกล้องภายหลังเวลา ๒ เดือน หลังจากการใช้อาวุธปืนยิงแล้วไม่ทำความสะอาดหรือทำความสะอาดไม่ดีพอ อีกทั้ง ในขณะที่คณะกรรมการตรวจสภาพอาวุธปืนได้รับอาวุธปืนคืนจากผู้ฟ้องคดีก็มีความเห็นว่าอาวุธปืนมีสภาพใช้งานได้ ไม่มีอุปกรณ์สูญหาย กรณีจึงยังไม่พอที่จะรับฟังได้ว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการที่ผู้ฟ้องคดีไม่ใส่ใจดูแลรักษาอาวุธปืน อันเป็นการกระทำละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการจำนวน ๓,๕๓๗ บาท จึงเป็นการออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๘๓/๒๕๕๕)

การที่เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำประกาศประกวดราคาจัดซื้อที่ดิน โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาว่า ต้องเป็นเจ้าของที่ดินหรือผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของที่ดิน เป็นการกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมจากข้อ ๒๑ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งกำหนดให้ต้องติดต่อกับเจ้าของที่ดินโดยตรง แต่เมื่อการจัดทำประกาศ

ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานของรัฐตามลำดับชั้น และได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่าสามารถดำเนินการได้ ประกอบกับหน่วยงานของรัฐเคยออกประกาศในลักษณะเช่นนี้มาแล้ว การกระทำดังกล่าวจึงไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย และแม้หน่วยงานของรัฐจะได้รับความเสียหายจากการจัดซื้อที่ดินที่มีราคาสูงกว่าราคาประเมิน แต่เมื่อไม่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่พัสดุมีพฤติการณ์ช่วยเหลือให้ผู้เสนอราคาเป็นผู้มีสิทธิเพียงรายเดียว อีกทั้ง ได้มีการต่อรองราคาแล้วแต่ผู้เสนอราคาไม่ยอมลด จึงไม่มีพยานหลักฐานใดที่แสดงว่าเจ้าหน้าที่พัสดุแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้เป็นผลโดยตรงจากการจัดทำประกาศประกวดราคาพฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่พัสดุจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ

สรุปข้อเท็จจริง

ในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีรับราชการที่เทศบาลเมืองทุ่งสง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ฟ้องคดีในฐานะหัวหน้างานพัสดุและทรัพย์สินได้จัดทำประกาศประกวดราคาซื้อที่ดินเพื่อใช้ก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย โดยระบุคุณสมบัติผู้เสนอราคาว่าต้องเป็นเจ้าของที่ดินหรือผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของที่ดิน ซึ่งปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวโดยเป็นทั้งเจ้าของที่ดินเองและรับมอบอำนาจจากเจ้าของที่ดินรายอื่นให้มาเสนอราคาแทน ส่งผลให้ราคาที่เสนอขายสูงกว่าราคาประเมินทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเห็นว่า การจัดทำประกาศดังกล่าวเป็นการกระทำโดยทุจริต เปิดช่องให้ผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวได้รับประโยชน์จากการเสนอขายที่ดิน และแม้จะได้มีการขอยกเว้นต่อกระทรวงมหาดไทยให้กำหนดคุณสมบัติในลักษณะดังกล่าวได้ แต่ก็ป็นภายหลังจากที่ได้มีการยื่นซองประกวดราคาไปแล้ว พฤติการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทน แต่ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยเนื่องจากประกาศดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากผู้อำนวยการกองคลังและนายกเทศมนตรีในฐานะผู้บังคับบัญชาให้ความเห็นชอบ และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๑ ได้ตรวจสอบแล้วไม่มีข้อโต้แย้งหรือข้อคัดค้านแต่ประการใด อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เคยประกาศประกวดราคาในลักษณะเดียวกันนี้มาแล้ว ๒ ครั้ง ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี ๑ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อการจัดทำประกาศประกวดราคาของผู้ฟ้องคดีโดยระบุคุณสมบัติผู้เสนอราคาว่าต้องเป็นเจ้าของที่ดินหรือผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของที่ดิน ได้เสนอผ่านผู้อำนวยการกองคลังในฐานะผู้บังคับบัญชาพิจารณา และนายกเทศมนตรีได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว



กรณีจึงถือว่า ผู้สั่งซื้อ^{๙๙} ได้ให้ความเห็นชอบตามที่เสนอแล้ว ตามข้อ ๒๒^{๑๐๐} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และยังได้มีการส่งประกาศดังกล่าวไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๑ เพื่อทราบ ตามข้อ ๓๘^{๑๐๑} ของระเบียบเดียวกัน ซึ่งไม่มีข้อโต้แย้งหรือข้อคัดค้านใด ๆ แจ้งกลับมา และแม้การจัดทำประกาศโดยกำหนดคุณสมบัติดังกล่าว จะเป็นการเพิ่มเติมบทบัญญัติให้แตกต่างจากข้อ ๒๑ วรรคสอง^{๑๐๒} ของระเบียบเดียวกัน ที่กำหนดให้การซื้อที่ดินต้องติดต่อกับเจ้าของโดยตรงเท่านั้น แต่ตามข้อ ๔^{๑๐๓} ของระเบียบดังกล่าว ได้กำหนดว่าในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติได้ ให้ทำความตกลงกับกระทรวงมหาดไทย อย่างไรก็ตาม แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวในภายหลังจากที่ได้มีการออกประกาศประกวดราคาและยื่นซองประกวดราคาไปแล้วก็ตาม แต่เมื่อกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งว่า การกำหนดให้ผู้เสนอราคาเป็นผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของที่ดินมีลักษณะเป็นตัวแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งกฎหมายถือเสมือนติดต่อกับเจ้าของที่ดินโดยตรงอยู่แล้ว

^{๙๙-๑๐๐} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“ผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้าง” หมายความว่า ผู้มีอำนาจส่งอนุญาตให้ซื้อหรือจ้าง ตามระเบียบนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๒๒ เมื่อผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอตามข้อ ๒๐ หรือข้อ ๒๑ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการตามวิธีการซื้อหรือการจ้างนั้นต่อไปได้

^{๑๐๑} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๑

ข้อ ๓๘ การซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกวดราคา ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุมีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแล และจัดทำหลักฐานการเผยแพร่ข่าว และปิดประกาศประกวดราคา ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการดังนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๕) ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๐๒} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๒๑

ฯลฯ

ฯลฯ

การซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างให้ติดต่อกับเจ้าของโดยตรง

^{๑๐๓} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๙)
พ.ศ. ๒๕๔๓

ข้อ ๔ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหากำหนดหลักเกณฑ์ และกำหนดวิธีปฏิบัติ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กำหนดในวรรคหนึ่ง ให้ขอทำความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนการปฏิบัติ

การมอบอำนาจดังกล่าวเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการเท่านั้น กรณีจึงมีอำนาจที่จะติดต่อซื้อที่ดินจากผู้รับมอบอำนาจได้โดยไม่ต้องขอยกเว้น ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้ดำเนินการฝ่าฝืนข้อ ๒๑ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นฯ ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เคยออกประกาศในลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ๒ ครั้ง อีกทั้ง การจัดซื้อที่ดินยังมีขั้นตอนของการพิจารณาและเปิดซองประกวดราคา การพิจารณาผลการประกวดราคา และการตรวจรับพัสดุที่จะต้องดำเนินการต่อไป นอกจากนี้ การจัดทำประกาศดังกล่าวไม่ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์ช่วยเหลือให้ผู้มีสิทธิเสนอขายที่ดินให้กับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้มีสิทธิเพียงรายเดียว และไม่มีพยานหลักฐานใดแสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการจัดซื้อที่ดินดังกล่าว จึงไม่ได้เป็นผลโดยตรงจากการจัดทำร่างประกาศประกวดราคา พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๘ ประกอบมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ พินิจพิเคราะห์ถ้อยคำฟ้องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๐๒/๒๕๕๕)

การที่เจ้าหน้าที่ย้ายมารับตำแหน่งปลัดเทศบาลภายหลังจากโครงการก่อสร้างถนนได้ผ่านความเห็นชอบแล้ว เพียงแต่ได้ลงนามในแบบแปลนและรายการโครงการก่อสร้างดังกล่าว เพื่อเสนอต่อนายกเทศมนตรีให้ความเห็นชอบในแผนพัฒนาเทศบาลประจำปีงบประมาณ แม้ต่อมาความจะปรากฏว่า โครงการก่อสร้างถนนได้รื้อกล้าที่ดินของเอกชนและต้องชดเชยค่าเสียหาย แต่เมื่อความเสียหายเกิดขึ้นจากความผิดพลาดในขั้นตอนการสำรวจพื้นที่ ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่ปลัดเทศบาลจะย้ายมารับตำแหน่ง และการลงนามของปลัดเทศบาลก็เป็นการลงนามต่อเนื่องจากโครงการที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว มิใช่การรับรองความถูกต้องของแบบแปลน ดังนั้น ปลัดเทศบาลจึงเพียงขาดความรอบคอบในการควบคุมดูแลให้ผู้ได้บังคับบัญชาตรวจสอบพื้นที่อีกครั้งก่อนดำเนินการก่อสร้างถนน โดยมีได้มีพฤติการณ์และการกระทำที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานอย่างมากของวิญญูชนทั่วไป จึงยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ย้ายมารับตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลเมืองแกลงภายหลังจากสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลงได้มีมติผ่านโครงการก่อสร้างถนนเทศบาล ๒ ซอย ๖ เรียบร้อยแล้ว จากนั้นได้ลงนามในแบบแปลนและรายการโครงการก่อสร้างดังกล่าว และนำเสนอ



ต่อมา นายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เพื่อดำเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ ต่อมา ความปรากฏว่าการก่อสร้างถนนได้รुक้าเข้าไปในที่ดินเอกชน และเทศบาล ตำบลเมืองแกลง (ผู้ฟ้องคดี) ต้องใช้ค่าเสียหายโดยดำเนินการรื้อถอนถนนออกจากที่ดิน ของเอกชน จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบ ซึ่งผล ปรากฏว่า ความเสียหายเกิดจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน ในขั้นตอนการสำรวจ การจัดทำแผนที่ และกระบวนการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยไม่มีการสำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ว่าเป็นทางสาธารณประโยชน์ทั้งหมดหรือไม่ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ความเสียหายเกิดจากการกระทำละเมิดของผู้ฟ้องคดีที่ขาดความรอบคอบ ลงนามในแบบแปลนโดยไม่ไดตรวจสอบทางสาธารณประโยชน์ จึงมีคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหม ทดแทน แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่ได้กระทำละเมิด เนื่องจากโครงการดังกล่าวได้มีการอนุมัติก่อนที่ ผู้ฟ้องคดีจะมารับตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงอุทธรณ์และต่อมาได้นำคดีมาฟ้อง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่โครงการก่อสร้างถนนเทศบาล ๒ ซอย ๖ ได้ผ่านการพิจารณา และความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง แสดงให้เห็นว่า ได้มีการสำรวจพื้นที่ของ โครงการ ระยะทางและความยาวของพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง และประมาณการราคาค่าก่อสร้าง ไว้แล้วในเวลาก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะเดินทางมารับตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลเมืองแกลง เมื่อโครงการมีการรุก้าเข้าไปในที่ดินของเอกชน จึงรับฟังได้ว่าขณะทำการสำรวจพื้นที่ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกระทำโดยประมาทเลินเล่อปราศจากความ ระมัดระวัง ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดี ความผิดพลาด ประมาทเลินเล่อดังกล่าวจึงไม่ได้เกิดจากผู้ฟ้องคดี สำหรับการลงนามของผู้ฟ้องคดีในแบบแปลน โครงการก่อสร้างถนนดังกล่าวเพื่อเสนอต่อ นายกรัฐมนตรีตำบลเมืองแกลงพิจารณาอนุมัตินั้น เป็นการลงนามต่อเนื่องจากโครงการที่ผ่านความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลงแล้ว และในฐานะปลัดเทศบาลผู้เป็นเจ้าของงบประมาณเพื่อเสนอ นายกรัฐมนตรีนำเข้าสู่ที่ประชุมขอรับ ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาเทศบาลประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เท่านั้น มิใช่รับรองความถูกต้อง ของแบบแปลน ประกอบกับเมื่อเรื่องดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีเหตุที่จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกว่ามีการปฏิบัติงานจริงตามที่เสนอหรือไม่ ความผิดพลาดประมาทเลินเล่อไม่ได้เกิดจากการลงนามในแบบแปลนของผู้ฟ้องคดี แต่เกิดจาก การสำรวจโครงการรุก้าเข้าไปในที่ดินของเอกชนมาตั้งแต่เริ่มต้น ดังนั้น เมื่อการจัดทำ รายละเอียดโครงการก่อสร้างได้ดำเนินการเสร็จสิ้นก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะย้ายมาดำรงตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลเมืองแกลง แม้ผู้ฟ้องคดีจะเป็นผู้บังคับบัญชาและมีอำนาจหน้าที่ในการ

ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการสำรวจข้อมูล แต่ผู้ฟ้องคดีเพียงขาดความรอบคอบในการควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบซึ่งเป็นผู้ไต่บังคืบบัญชาให้ทำการสำรวจตรวจสอบพื้นที่อีกครั้งก่อนดำเนินการก่อสร้าง โดยมีได้มีพฤติการณ์และการกระทำที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานอย่างมากของวิญญูชนทั่วไป จึงยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายที่เกิดขึ้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๑๒ ประกอบมาตรา ๑๐ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑/๒๕๕๖)

กรณีที่ผู้พิพากษาซึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ได้ลงนามเป็นผู้เบิกเงินงบประมาณ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชียกเงินนั้นไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว จนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายนั้น เมื่อผู้พิพากษาซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เบิกเงินได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาขอเบิกเงินที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอ และมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาจนถึงจำศาล รวมทั้งปรากฏหลักฐานการลงนามอนุมัติของผู้พิพากษาหัวหน้าศาล อันเป็นวิสัยและพฤติการณ์ที่ผู้เบิกพึงปฏิบัติตามที่ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ กำหนดไว้แล้ว ประกอบกับในขณะที่ลงนามนั้นยังไม่มีมีการจ่ายเงินตามฎีกาดังกล่าวให้แก่ผู้รับหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งทำให้ยังไม่มีใบสำคัญคู่จ่าย จึงไม่อยู่ในวิสัยที่ผู้พิพากษาผู้เบิกเงินจะตรวจสอบใบสำคัญการจ่ายเงินตามที่ระเบียบการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ กำหนดไว้ จึงยังไม่อาจถือได้ว่าผู้พิพากษาผู้เบิกเงินได้กระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่

สรุปข้อเท็จจริง

สำนักงานศาลยุติธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการศาลยุติธรรมรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีนางสาว อ. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๒ ศาลจังหวัดสมุทรปราการ แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ได้ทำการเบิกเงินของทางราชการตามอำนาจหน้าที่แล้วไม่ได้นำส่งตามความรับผิดชอบเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย โดยผู้ฟ้องคดีในขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการ แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ได้ลงลายมือชื่อในฐานะผู้เบิกเงินจากคลังจังหวัดแทนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว จำนวน ๓ ฉบับ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๘,๐๐๐ บาท โดยมีได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาหรือ



ใบสำคัญคู่จ่ายว่ามีรายการและจำนวนเงินถูกต้องตรงกันหรือไม่ ทั้งการเบิกเงินตามฎีกาดังกล่าว ไม่มีหลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายประกอบการเบิกจ่ายเงิน จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ โดยให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในอัตราร้อยละ ๓๐ ของจำนวนความเสียหายในแต่ละฎีกาที่ผู้ฟ้องคดีมีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นจำนวนเงิน ๕๐,๔๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรม จึงอุทธรณ์ และต่อมาศาลฎีกาพิพากษาเพิกถอนคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าสินไหมทดแทน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ฟ้องคดีในขณะปฏิบัติหน้าที่ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการ แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวได้ปฏิบัติราชการแทนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในฐานะผู้อาวุโสตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบกับ มาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรม โดยลงนามในฐานะผู้เบิกเงินงบประมาณจาก สำนักงานคลังจังหวัดตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ ในฎีกาที่ ๗๙/๒๕๔๑ ฎีกาที่ ๘๔/๒๕๔๑ และฎีกาที่ ๑๒๔/๒๕๔๑ แทนผู้พิพากษาหัวหน้าศาล โดยผู้ฟ้องคดีได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาที่ ๗๙/๒๕๔๑ และฎีกาที่ ๘๔/๒๕๔๑ และจำนวนเงินที่ขอเบิกแล้วเห็นว่า มีจำนวนถูกต้องตรงกัน ประกอบกับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวมีคำสั่งอนุมัติให้จ่ายเงินไว้แล้ว ทั้งเอกสารประกอบฎีกาไม่มีการประทับตราว่า จ่ายเงินแล้ว ส่วนฎีกาที่ ๑๒๔/๒๕๔๑ ผู้ฟ้องคดีได้ตรวจสอบเอกสารบันทึกขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงานของจำศาล รายงานการตรวจรับวัสดุและขออนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุที่เสนอต่อผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ซึ่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลได้มีคำสั่งอนุมัติให้จ่ายแล้วปรากฏว่าจำนวนถูกต้องตรงกับที่ระบุไว้ในฎีกา ทั้งเอกสารประกอบฎีกา ไม่มีการประทับตราว่าจ่ายเงินแล้ว และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่แสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีตั้งใจหรือประมาทเลินเล่อไม่ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาก่อนลงนาม ประกอบกับข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้เจ้าหน้าที่ชำระเงินค่าสินไหมทดแทนว่า ฎีกาทั้ง ๓ ฉบับ มีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเป็นผู้เบิก มีจำศาลเป็นผู้ลงนามสั่งจ่ายเช็คเงินสดในนามของเจ้าหน้าที่การเงิน และมีนางสาว อ. เป็นผู้รับเงินสดจากธนาคารนั้น จึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้เบิกเงินจากสำนักงานคลังจังหวัดแทนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เบิกเงินในฎีกาทั้ง ๓ ฉบับ โดยได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอ และมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาจนถึงจำศาล รวมทั้งปรากฏหลักฐานการลงนามอนุมัติของผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแล้ว อันเป็นนิสัยและพฤติการณ์ที่ผู้เบิกพึงปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง

พ.ศ. ๒๕๒๐ กำหนดไว้ และขณะที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติราชการแทนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในการลงนามในฎีกาเบิกเงินจากสำนักงานคลังจังหวัดทั้ง ๓ ฉบับดังกล่าว ศาลจังหวัดสมุทรปราการแผนคดีเยาวชนและครอบครัวยังไม่ได้จ่ายเงินตามฎีกาทั้ง ๓ ฉบับให้แก่ผู้รับหรือเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด จึงยังไม่มีใบสำคัญคู่จ่าย ซึ่งได้แก่ หลักฐานการจ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงิน หลักฐานของธนาคาร แสดงการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือหลักฐานการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับที่ธนาคาร ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อยู่ในวิสัยที่จะตรวจสอบใบสำคัญการจ่ายเงินได้ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีมิได้ปฏิบัติราชการแทนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในวันที่มีการเบิกจ่ายเงิน และไม่ใช่ว่าผู้ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการจ่ายเงินตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีหน้าที่ในฐานะผู้เบิกเงินตามข้อ ๓๗^{๑๐๔} ของระเบียบดังกล่าว ที่จะต้องตรวจสอบรายการจ่ายเงินที่บันทึกไว้ในบัญชีเงินสด หรือบัญชีเงินฝากของธนาคารกับหลักฐานการจ่ายเงินในวันนั้น กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้เงินแก่ทางราชการ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๑๗/๒๕๕๖)

การที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อใช้เป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ และได้เบิกจ่ายเงินเพื่อใช้เป็นค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าว แม้จะเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อ ๑๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ก็ตาม แต่เมื่อการกระทำดังกล่าวมีเจตนาเพื่อป้องกันปัญหาการบริหารงานด้านงบประมาณ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๔/๑๔๐๐ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๓๗ มีข้อความที่ทำให้อาจเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ว่ากฎหมายมิได้ห้ามเด็ดขาดแต่เป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ อีกทั้ง ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติก็ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณโดยมิได้ทักท้วงแต่อย่างใด เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่เชื่อโดยสุจริตว่า

^{๑๐๔} ระเบียบการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐

ข้อ ๓๗ เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงิน ให้ผู้เบิกเงินของส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เบิกเงินของส่วนราชการ ตรวจสอบรายการจ่ายเงินที่บันทึกไว้ในบัญชีเงินสด หรือบัญชีเงินฝากของธนาคารกับหลักฐานการจ่ายเงินในวันนั้น การตรวจสอบตามวรรคแรก หากปรากฏว่าถูกต้องแล้ว ให้ผู้ตรวจสอบลงลายมือชื่อกำกับยอดเงินคงเหลือในบัญชีนั้น



สามารถเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ได้โดยชอบ กรณีจึงถือเป็นการกระทำละเมิดด้วยความประมาทเลินเล่อ แต่มิใช่ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะเกิดเหตุพิพาทคดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ สังกัดเทศบาลเมืองพังงา โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานการเงินและบัญชี ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ดำรงตำแหน่งเทศมนตรีเทศบาลเมืองพังงา ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองพังงา ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลเมืองพังงา ผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีนโยบายที่จะจัดให้มีการประกันภัยรถยนต์ของเทศบาล ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณจึงได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณดังกล่าวเพื่อใช้เป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ซึ่งต่อมาสภาเทศบาลเมืองพังงาและผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้อนุมัติให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒ เทศบาลเมืองพังงาได้มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อใช้เป็นค่าประกันภัยรถยนต์เพิ่มเติมอีก ซึ่งจากการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ที่ ๑๓ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า การเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวไม่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ นายกเทศมนตรีเมืองพังงา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด และรายงานผลการสอบสวนพร้อมความเห็นไปยังกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ต่อมา กรมบัญชีกลางผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า การตั้งงบประมาณเพื่อทำประกันภัยรถยนต์ดังกล่าวเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำการแก้ไขให้ถูกต้อง หากไม่สามารถทำได้ให้รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายจำนวน ๑๘๙,๗๐๗.๕๐ บาท โดยแบ่งสัดส่วนความรับผิดชอบตามฎีกาเบิกจ่ายเงิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าชดใช้ค่าเสียหายตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีทั้งห้ายื่นอุทธรณ์และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๓)^{๑๐๕} แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดยกเว้นให้รถของเทศบาลไม่ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และไม่มีกฎหมายใดกำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำประกันภัยรถยนต์ของทางราชการโดยให้เบิกจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยจากงบประมาณของทางราชการได้ และแม้ว่ามาตรา ๒๘๓ วรรคสอง^{๑๐๖} และมาตรา ๒๘๔ วรรคหนึ่ง^{๑๐๗} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จะบัญญัติให้การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทำเท่าที่จำเป็น และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายและการเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนโดยเฉพาะก็ตาม แต่เมื่อการจัดให้มีการประกันภัยรถยนต์ของทางราชการและการจ่ายเงินของทางราชการเป็นค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวไม่มีกฎหมายกำหนดให้กระทำ ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าย่อมอ้างบทบัญญัติดังกล่าวเพื่อไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหาได้ไม่ การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นได้สั่งการให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายให้มีการทำประกันภัยรถยนต์ของทางราชการ และผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ได้ร่วมกันดำเนินการตั้งงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวโดยมิได้โต้แย้งแต่อย่างใด จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ และข้อ ๑๖^{๑๐๘} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะเรียกให้

^{๑๐๕} พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๘ รดตั้งแต่ไปนี้ไม่ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายตามมาตรา ๗

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) รถของกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และราชการส่วนท้องถิ่นที่เรียกชื่ออย่างอื่น และรถยนต์ทหารตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๐๖-๑๐๗} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๒๘๓

ฯลฯ

ฯลฯ

การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทำเท่าที่จำเป็นตามที่กฎหมายบัญญัติ แต่ต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ จะกระทบถึงสาระสำคัญแห่งหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือนอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไว้มิได้

มาตรา ๒๘๔ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายย่อมมีอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๐๘} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑

ข้อ ๑๖ การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กระทำตามที่กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกำหนด



ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่เทศบาลเมืองพังงา จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้กระทำการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ มีนโยบายให้จัดตั้งงบประมาณเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ เนื่องจากมีเจตนาที่จะป้องกันปัญหาอันเกิดจากการใช้รถยนต์ของทางราชการในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ และต้องใช้งบประมาณของเทศบาลที่มีอยู่อย่างจำกัด ไปชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอก ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการบริหารงานด้านงบประมาณของเทศบาล ประกอบกับข้อ ๑ ของหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๔/๑๔๐๐ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๓๗ กำหนดว่า ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีได้จัดให้มีการประกันความเสียหาย สำหรับผู้ประสบภัยจากรถของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น... ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจึงเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเทศบาลสามารถจัดให้มีการประกันความเสียหายหรือไม่ก็ได้ และได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๑ และปี พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยกำหนดงบประมาณเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ไว้ด้วย และต่อมาสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้พิจารณาอนุมัติโดยไม่ทักท้วงเช่นกัน ซึ่งเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเชื่อโดยสุจริตใจว่า สามารถเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ได้โดยชอบ ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าการที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและมีการจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์จากงบประมาณของทางราชการเป็นเงิน ๑๘๙,๗๐๗.๕๐ บาท เป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่อและก่อให้เกิดความเสียหายต่อเทศบาลเมืองพังงา จึงเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้ามิได้กระทำความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่เทศบาลเมืองพังงา ตามนัยมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้ารับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๘๖-๖๙๐/๒๕๕๖)

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเก็บรักษาเงินจะต้องรับผิดชอบจากการที่เงินสูญหายก็ต่อเมื่อในขณะที่เงินสูญหายเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นมีหน้าที่ในการดูแลรักษาเงินดังกล่าว หาไม่แล้วความเสียหายของหน่วยงานของรัฐอันเกิดจากการที่เงินสูญหายย่อมมิอาจถือได้ว่าเป็นผลจากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นั้นในอันที่จะถือว่าเป็นการกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ

สรุปข้อเท็จจริง

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๖๒,๓๖๓.๕๐ บาท กรณีผู้ฟ้องคดีกระทำการโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ในฐานะคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ไม่เก็บรักษาบัญชีสรุบบัญชีตามหน้าที่ ปล่อยปลະလေยให้นาย บ. หัวหน้างานการเงิน เก็บรักษาบัญชี อันเป็นเหตุให้นาย บ. อาศัยโอกาสและหน้าที่เบียดบังเงินของทางราชการไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว คือ เงินนอกงบประมาณประเภทค่าบริการและค่ากิจกรรมนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๓ จำนวน ๖๒๓,๖๓๕ บาท ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงยื่นอุทธรณ์ และต่อมาคัดค้านมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เงินค่ากิจกรรมและค่าบริการนักเรียนนักศึกษาเป็นเงินที่จัดเก็บเพื่อใช้ในกิจการของสถานศึกษาซึ่งต้องนำส่งเข้าเป็นเงินบำรุงการศึกษาหรือเงินนอกงบประมาณจึงเป็นเงินของทางราชการซึ่งต้องเก็บรักษาไว้ตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งเป็นระเบียบที่ใช้บังคับขณะเกิดเหตุและอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเก็บรักษาเงินจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวในเรื่องการเก็บรักษาเงิน ลูกบัญชี และตรวจสอบเงินคงเหลือประจำวัน ทั้งนี้ ตามข้อ ๕๔ ถึงข้อ ๕๖ และข้อ ๕๘ ถึงข้อ ๖๔ ของระเบียบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในช่วงที่เกิดการสูญหายของเงินค่ากิจกรรมและค่าบริการนักเรียนนักศึกษา จำนวน ๖๒๓,๖๓๕ บาท ผู้ฟ้องคดีซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเก็บรักษาเงินชุดที่ ๑ ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการเก็บรักษาเงินแต่อย่างใด แต่คณะกรรมการเก็บรักษาเงินชุดที่ ๒ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการเก็บรักษาเงินโดยได้ลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือประจำวันต่อเนื่องกันมาโดยตลอด จึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการเก็บรักษาเงินชุดที่ ๒ ที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบในเรื่องการเก็บรักษาลูกบัญชีและการตรวจสอบเงินคงเหลือประจำวันอย่างเคร่งครัด ความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการเก็บรักษาเงินชุดที่ ๒ ดังนั้น ความเสียหายอันเกิดจากการสูญหายของเงินค่ากิจกรรมและค่าบริการนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน จึงมิได้เป็นผลจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงรับฟังไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทำความผิดต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงไม่มีอำนาจเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนตามนัยมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่



พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้เงินจำนวน ๖๒,๓๖๓.๕๐ บาท จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๒๔/๒๕๕๖ และที่ อ.๗๐๔/๒๕๕๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

การคำนวณราคาที่ดินที่หน่วยงานของรัฐจะจัดซื้อต้องอยู่บนฐานของการคำนวณปัจจัยทุกปัจจัย การที่กรมธนารักษ์คำนวณราคาที่ดินตามหลักในการประเมินราคาทรัพย์สิน โดยมีได้อาศัยข้อมูลการตลาดจากสถาบันการเงินมาพิจารณาประกอบด้วย ราคาตั้งกล่าวจึงไม่ใช่ราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด สำหรับราคาส่งปลูกสร้างบนที่ดินนั้น ธนาคารพาณิชย์จะคิดค่าคำนวณเฉพาะส่งปลูกสร้างที่เป็นอาคาร แต่โครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานมิได้คำนวณให้ราคาจึงแตกต่างจากที่ฝ่ายโยธาคำนวณ ดังนั้น เมื่อรวมมูลค่าที่ดินกับส่งปลูกสร้างที่เป็นส่วนควบของที่ดินแล้วมีมูลค่าสูงกว่าราคาที่ดินที่หน่วยงานของรัฐจัดซื้อมา หน่วยงานของรัฐจึงไม่ได้รับความเสียหาย การกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการจัดซื้อที่ดินดังกล่าวจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ

สรุปข้อเท็จจริง

กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กรณีผู้ฟ้องคดีเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกับพวก ถูกกล่าวหาว่าร่วมกันทุจริตดำเนินการจัดซื้อที่ดินเขตบางซื่อเพื่อใช้เป็นที่พักพิง โดยซื้อขายด้วยราคาสูงเกินจริงและเป็นที่ดินไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหาย จึงให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๕,๕๒๘,๒๖๐.๕๐ บาท ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้ให้จัดซื้อที่ดินรายนาย ส. ในราคาตารางวาละ ๖๐,๐๐๐ บาท ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่ดินหรืออาคารซึ่งกรุงเทพมหานครจะจัดซื้อหรือเช่าเพื่อประโยชน์ของราชการกรุงเทพมหานคร (ตชช.) และคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการจัดซื้อ เช่า ที่ดินและอาคารเพื่อประโยชน์ของราชการกรุงเทพมหานคร (กชช.) ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ผู้ฟ้องคดีแต่งตั้งขึ้น และต่อมาปลัดกรุงเทพมหานครได้ต่อรองราคาซื้อขายที่ดินคงเหลือราคาที่ดินเป็นเงิน ๒๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท นั้น จากข้อมูลราคาประเมินที่ดินของธนาคารในขณะนั้นมีการประเมินราคาที่ดินพิพาทให้ถึงตารางวาละ ๖๐,๐๐๐-๖๒,๐๐๐ บาท และมีราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดย้อนหลังไป ๓ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๓๘) มีราคาซื้อขายตารางวาละ ๔๐,๐๐๐-๖๒,๐๐๐ บาท ประกอบกับ

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ดินฝั่งตรงข้ามกับที่ดินแปลงนี้ซื้อขายกันในราคาตารางวาละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท แสดงให้เห็นว่า ราคาซื้อขายที่ดินในขณะนั้นสูงขึ้นทุกปีตามกลไกตลาด การที่ผู้อำนวยการสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ คำนวณตามหลักวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน โดยแบ่งที่ดินเป็นสองกลุ่ม ที่ดินกลุ่มที่ ๑ ราคาตารางวาละ ๕๖,๑๐๐ บาท และที่ดินกลุ่มที่ ๒ ราคาตารางวาละ ๕๓,๒๐๐ บาท และ ๔๑,๗๐๐ บาท โดยมีได้ประเมินแบบที่ดินไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะ รวมราคาซื้อขายที่ควรจะเป็น ๒๒๑,๑๔๔,๙๓๐ บาท โดยผู้อำนวยการสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ ได้ยอมรับในการชี้แจงต่อกรมบัญชีกลางว่า ที่ดินพิพาทมีผู้ที่มีที่ดินติดกับที่ดินแปลงดังกล่าวต้องการซื้อจำนวนมาก จึงไม่น่าคิดราคาสำหรับที่ดินเป็นแบบที่ดินไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะ ดังนั้น ราคาจึงน่าจะสูงกว่าราคาตลาดทั่วไป เนื่องจากสถาบันการเงินมีเป้าหมายในการทำกำไร การคาดการณ์ประมาณราคาย่อมอยู่บนฐานของการคำนวณปัจจัยทุกปัจจัยแล้ว ประกอบกับการคำนวณของกรมธนารักษ์เป็นการคำนวณในมิติด้านวิชาการ โดยไม่ได้อาศัยข้อมูลการตลาดจากสถาบันการเงินในขณะนั้น จึงเห็นว่าการเห็นของกรมธนารักษ์ยังไม่อาจหักล้างราคาประเมินของธนาคารพาณิชย์ได้ ดังนั้น การซื้อที่ดินกรณีดังกล่าวจึงเป็นการจัดซื้อตามราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดแล้ว สำหรับราคาส่งปลูกสร้าง ซึ่งฝ่ายโยธา กรุงเทพมหานคร เห็นว่า มีมูลค่า ๕๐,๔๙๓,๒๐๐ บาท แต่สถาบันการเงินคำนวณให้ ๘,๐๐๐,๐๐๐-๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท นั้น เนื่องจากธนาคารพาณิชย์ คิดคำนวณเฉพาะสิ่งปลูกสร้างที่เป็นอาคาร แต่โครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ เครื่องใช้ในสำนักงานมิได้คำนวณให้ ราคาที่คำนวณจึงแตกต่างจากฝ่ายโยธา ดังนั้น มูลค่าที่แท้จริงน่าจะเป็นดังที่ฝ่ายโยธาคำนวณ ประกอบกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๐๗๔-๒๐๗๕/๒๕๔๘ ระหว่างเจ้าของที่ดินพิพาทเดิม โจทก์ กับกรมสรรพากร จำเลย กรณีประเมินเรียกเก็บภาษี คดีถึงที่สุดโดยศาลฎีกาพิงว่า สิ่งปลูกสร้างบนที่ดินพิพาทมีมูลค่า ๕๐,๔๙๓,๒๐๐ บาท จึงเห็นว่าการคำนวณมูลค่าสิ่งปลูกสร้างของฝ่ายโยธาน่าเชื่อว่าเป็นมูลค่าที่แท้จริงสอดคล้องเจือสมกับที่ศาลฎีกาวินิจฉัย ดังนั้น การได้สิ่งปลูกสร้างมีมูลค่าจำนวนดังกล่าวอันเป็นส่วนควบตกติดมากับที่ดินย่อมเป็นประโยชน์แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อรวมมูลค่าที่ดินกับสิ่งปลูกสร้างที่เป็นส่วนควบของที่ดินแล้วมีมูลค่าสูงกว่าราคาที่ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดซื้อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ได้รับความเสียหาย การกระทำของผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในขณะนั้น จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๕,๕๒๘,๒๖๐.๕๐ บาท จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๕/๒๕๕๖ ที่ อ.๖๗๔/๒๕๕๗ ที่ อ.๗๒๑/๒๕๕๗ และที่ อ.๘๑๘/๒๕๕๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)



การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่ออุดหนุนโครงการของส่วนราชการอื่นอยู่ในอำนาจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งกำหนดอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดไว้อย่างกว้าง ๆ เมื่อหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองมิได้กำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์หรือลักษณะของโครงการที่จะอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และโครงการหรือกิจการในลักษณะใดที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจึงอาจใช้ดุลพินิจพิจารณาแตกต่างกันได้ ประกอบกับไม่มีแนวปฏิบัติและการตอบข้อหารือที่ชัดเจนว่าโครงการหรือกิจการใดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้การสนับสนุนได้ การที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่ออุดหนุนโครงการของส่วนราชการอื่นโดยเข้าใจว่าสามารถให้การสนับสนุนได้ จึงเป็นการที่เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจตามอำนาจหน้าที่ของตน ไม่เป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

สรุปข้อเท็จจริง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าซึ่งเคยรับราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงชุดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) กรณีมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้แก่ส่วนราชการอื่น ซึ่งเป็นกิจการที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงจำนวน ๔ รายการ เป็นการจ่ายเงินไม่ถูกต้องและไม่มีระเบียบกฎหมายให้เบิกจ่ายได้ เนื่องจากไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง พฤติการณ์ถือได้ว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีทั้งห้ายื่นอุทธรณ์และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อขณะเกิดเหตุพิพาทคดีนี้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง ผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่มีหน้าที่

วิเคราะห์โครงการที่ได้รับงบประมาณ ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนแผนและงบประมาณ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ทำหน้าที่ในการรวบรวมโครงการของหน่วยงานอื่นที่ขอสนับสนุนงบประมาณ จัดทำงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง และมีหน้าที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบวิเคราะห์งบประมาณโดยอยู่ในการสั่งการ ควบคุม กำกับ ดูแล ของปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งอยู่ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามข้อ ๘ (๓) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และต้องดำเนินการตามข้อ ๑๖ ของระเบียบเดียวกัน ประกอบกับข้อ ๒๓ ของระเบียบดังกล่าว ซึ่งกำหนดให้การตั้งงบประมาณรายจ่ายให้กระทำตามที่มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกำหนด รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทำการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้นเพื่อให้เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาท้องถิ่น และผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติตามลำดับชั้นต่อไป ดังนั้น ในการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่ออุดหนุนส่วนราชการอื่นไม่อาจดำเนินการไปแล้วเสร็จในขั้นตอนที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่ต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาของปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ รวมทั้งคณะผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้ว่าราชการจังหวัดตามที่กฎหมายกำหนด

สำหรับการที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่ออุดหนุนโครงการของส่วนราชการอื่นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ นั้น เมื่อการดำเนินการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่ออุดหนุนโครงการของส่วนราชการอื่นอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา ๔๕^{๑๐๙} และมาตรา ๔๖^{๑๑๐}

^{๑๐๙-๑๑๐} พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐

มาตรา ๔๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดดังต่อไปนี้

๒๗๒

๒๗๒

(๘) จัดทำกิจการใด ๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดำเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำ ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๒๗๒

๒๗๒

มาตรา ๔๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจจัดทำกิจการใด ๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นที่อยู่นอกเขตจังหวัดได้ เมื่อได้รับความยินยอมจากราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง



แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๗^{๑๑๑} แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งให้อำนาจองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำกิจการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นหลายประการ รวมถึงการจัดให้มีการศึกษา การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อย จัดทำกิจการใด ๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดำเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำ ได้แก่ การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน จัดการศึกษา กิจการที่ได้มีการกำหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายจึงกำหนดไว้กว้าง ๆ และเมื่อพิจารณาหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๑ และหนังสือสั่งการของกรมการปกครอง ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๓ หนังสือสั่งการทั้งสองฉบับ ก็มีกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์หรือลักษณะของโครงการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและโครงการหรือกิจการในลักษณะใดที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ดังนั้นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจึงอาจใช้ดุลพินิจพิจารณาเรื่องดังกล่าวแตกต่างกันได้ นอกจากนี้เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงได้มีหนังสือหารือการตั้งงบประมาณเพื่อให้เงินอุดหนุนในโครงการต่าง ๆ ที่ส่วนราชการอื่นได้ขอสนับสนุนในปีงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๕ และปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก็ไม่ได้ตอบข้อหารือให้ชัดเจนว่าโครงการหรือกิจการใดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงให้การสนับสนุนได้ แม้จะเป็นการหารือภายหลังจากเหตุพิพาทในคดีนี้ก็ตาม แต่ก็แสดงให้เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก็ไม่สามารถชี้ชัดในแต่ละโครงการได้ อีกทั้ง ต่อมาได้มีประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ เพื่อให้การดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการดำเนินการ จึงกำหนดลักษณะของอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนั้น ขณะเกิดเหตุพิพาทคดีนี้ การพิจารณาให้การสนับสนุนเงินงบประมาณให้ส่วนราชการอื่น ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ จึงเข้าใจว่า

^{๑๑๑} พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๑๗ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้



สามารถให้การสนับสนุนได้ ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตั้งงบประมาณรายจ่ายในหมวดเงินอุดหนุนให้ส่วนราชการอื่นเพื่อสนับสนุนโครงการ ๔ โครงการ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ได้ใช้ดุลพินิจตามอำนาจหน้าที่ของตน โดยเห็นว่าสามารถกระทำได้ตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ มาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ และตามหนังสือสั่งการของกรมการปกครอง ทั้งการจัดทำงบประมาณดังกล่าวผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงทั้งสามวาระ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณานุมัติด้วยแล้ว จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ไม่ได้กระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งห้าไม่ได้กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่มีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าชดใช้เงิน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๖๔/๒๕๕๖)

กรณีที่มีการรื้อถอนอาคารบ้านพักของทางราชการหลังที่ไม่ได้รับอนุมัติให้รื้อถอนไปพร้อมกับอาคารบ้านพักหลังอื่นที่ได้รับอนุมัติให้รื้อถอน โดยผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ควบคุมการรื้อถอนและการขนย้ายอาคารบ้านพักอยู่ในสถานที่รื้อถอนด้วย ตามวิสัยของวิญญูชนหรือตามสายงานบังคับบัญชาย่อมเข้าใจโดยสุจริตว่า การรื้อถอนกระทำโดยชอบด้วยระเบียบของทางราชการ ดังนั้น พฤติการณ์และการกระทำของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลมิให้อาคารที่ทำการและบ้านพักของทางราชการเสียหายหรือถูกรื้อถอน และได้พบเห็นการรื้อถอนอาคารดังกล่าว แต่ปล่อยให้มีการรื้อถอนอาคารโดยไม่ตรวจสอบว่าเป็นการรื้อถอนที่ถูกต้องหรือไม่ จึงยังไม่พอที่จะฟังว่า เป็นการจงใจละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หน่วยงานของรัฐจึงไม่มีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้



สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๔๔ สถานีตำรวจภูธรอำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับอนุมัติให้รื้อถอนและจำหน่ายบ้านพักของสถานีตำรวจภูธรตำบลทุ่งเทิง จำนวน ๔ หลัง โดยการขายทอดตลาด หลังจากการรื้อถอนอาคารบ้านพักเสร็จ ปรากฏว่ามีการรื้อถอนอาคารบ้านพักที่ไม่ได้ส่งอนุมัติให้รื้อถอนไปด้วยจำนวน ๒ หลัง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดเพื่อหาผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการละเมิดกรณีดังกล่าว และได้รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงไปยังกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่าความเสียหายของอาคารบ้านพักเป็นการกระทำผิดโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดังนี้ พันตำรวจโท พ. รองผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอทุ่งศรีอุดม ในฐานะผู้ดูแลการรื้อถอนอาคารบ้านพัก ให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายร้อยละ ๕๐ ผู้ฟ้องคดีที่ ๖ และผู้ฟ้องคดีที่ ๗ ในฐานะผู้มีหน้าที่ดูแลสิ่งของหลวงตามกฎหมาย ให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายคนละร้อยละ ๑๐ และผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ในฐานะผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาอาคารบ้านพักตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายคนละร้อยละ ๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดชดใช้ค่าเสียหายตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดยื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในส่วนที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

จากถ้อยคำของพันตำรวจโท พ. ที่ให้ไว้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดว่า เมื่อลูกจ้างของผู้ประมวลขายทอดตลาดนำหลักฐานเกี่ยวกับการเป็นผู้ชนะการประมูลจากการขายทอดตลาดเข้าไปพบตนได้ตรวจสอบหลักฐานแล้วเห็นว่าถูกต้องจึงนำลูกจ้างเข้าไปรื้อถอนอาคารบ้านพักด้วยตนเอง โดยมีได้สั่งการให้ผู้บังคับบัญชาคนใดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เมื่อไปถึงบริเวณที่จะรื้อถอนได้ซื้ออาคารบ้านพัก ๔ หลัง เมื่อเริ่มรื้อถอนก็ได้ดูอยู่ครู่หนึ่งและไม่ได้เข้าไปดูการรื้อถอนอีกเลย ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรื้อถอน จึงมีน้ำหนักรับฟังได้ นอกจากนี้ แม้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๕ จะมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลมิให้อาคารที่ทำการและบ้านพักของสถานีตำรวจเสียหายหรือถูกรื้อถอน และได้พบเห็นการรื้อถอนอาคาร แต่ขณะมีการรื้อถอนพันตำรวจโท พ. ผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๕ อยู่ในสถานที่ที่กำลังรื้อถอนอยู่ด้วย ตามวิสัยของวิญญูชนหรือตามสายงานการบังคับบัญชาย่อมเข้าใจโดยสุจริตว่าการรื้อถอนดังกล่าวกระทำโดยชอบด้วยระเบียบของ

ทางราชการแล้ว พฤติการณ์และการกระทำของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๕ เท่าที่ปรากฏยังไม่เพียงพอที่จะฟังได้ว่าเป็นการจงใจละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ส่วนกรณีของผู้ฟ้องคดีที่ ๖ และผู้ฟ้องคดีที่ ๗ แม้จะมีหน้าที่กำกับดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการร่วมกับพันตำรวจโท พ. แต่หน้าที่การรื้อถอนผู้ฟ้องคดีที่ ๖ และผู้ฟ้องคดีที่ ๗ ไม่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ไปควบคุมดูแลในการรื้อถอนอาคารดังกล่าว ประกอบกับขณะที่มีการรื้อถอนก็มีข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรระดับผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ควบคุมดูแลการรื้อถอนด้วยตนเอง จึงไม่ได้ไปควบคุมดูแลการรื้อถอน พฤติการณ์และการกระทำของผู้ฟ้องคดีที่ ๖ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๗ เท่าที่ปรากฏจึงยังไม่เพียงพอที่จะฟังได้ว่าเป็นการจงใจละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ดังนั้นเมื่อพฤติการณ์และการกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดยังไม่เพียงพอที่จะฟังได้ว่าเป็นการจงใจละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงที่จะทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดต้องรับผิดชอบในการกระทำละเมิดตามมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๗ ชำระค่าสินไหมทดแทน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๑๒-๓๑๔/๒๕๕๗)

๓) การพิจารณาจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดชอบ

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดจนเต็มจำนวนความเสียหาย โดยแบ่งส่วนความรับผิดชอบเฉพาะส่วนของเจ้าหน้าที่แต่ละคน แต่มิได้นำหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาประกอบการพิจารณา เป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่สอดคล้องกับบทกฎหมาย โดยสำหรับผู้บังคับบัญชาที่ได้มีส่วนร่วมในการกระทำทุจริตของผู้ใต้บังคับบัญชา แต่ต้องรับผิดชอบในฐานะที่ได้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีแล้ว มีเหตุอันควรหักส่วนความรับผิดลงร้อยละ ๓๐ ของความเสียหายที่ผู้บังคับบัญชามีส่วนเกี่ยวข้อง

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเขียว จังหวัดตราด สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒ จังหวัดชลบุรี ได้ตรวจสอบพบการกระทำ



ทุจจริต องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเขียว จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง และต่อมาเทศบาลตำบลน้ำเขียวได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ซึ่งผลจากการสอบสวนปรากฏว่า นาง ว. หัวหน้าส่วนการคลัง ได้ทำการปลอมแปลงฎีกาเบิกจ่ายเงิน ปลอมแปลงเช็คสั่งจ่าย และลงนามในใบถอนเงินจากบัญชีขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเขียว คิดเป็นเงินค่าเสียหายจำนวน ๑,๕๗๔,๒๓๖.๒๐ บาท และนำเงินนั้นไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว จึงต้องรับผิดชอบเต็มจำนวนความเสียหาย ส่วนผู้ฟ้องคดีและนาย ม. ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเขียว ในฐานะผู้บังคับบัญชา และเป็นผู้มีอำนาจลงนามถอนเงินและสั่งจ่ายเงินตามเช็คได้ปล่อยปละละเลยมิได้ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นช่องทางให้ทุจจริตยักยอกเงินของทางราชการไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว พฤติการณ์ถือได้ว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลน้ำเขียว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดให้กรมบัญชีกลางทราบ และภายหลังได้มีคำสั่งแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๔๑๓,๕๓๓.๘๓ บาท และนาย ม. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๗๘๒,๙๑๗.๓๕ บาท ตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายกรณีผู้ใต้บังคับบัญชาทุจจริตเบียดบังและยักยอกเงินของทางราชการไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว โดยให้ผู้ฟ้องคดี นาย ม. และนาง ว. รับผิดชอบในกรณีที่มีผู้ลงนามสั่งจ่ายเช็คหรือใบถอนเงินจำนวน ๒ คน ให้รับผิดชอบทางละเมิดในอัตรา ๑ ใน ๒ ส่วน และกรณีที่มีผู้ลงนามสั่งจ่ายเช็คหรือใบถอนเงินจำนวน ๓ คน ให้รับผิดชอบในอัตรา ๑ ใน ๓ ส่วน ที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้อง รวมเป็นเงินที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบทั้งสิ้น ๔๑๓,๕๓๓.๘๓ บาท ส่วนนาย ม. ต้องรับผิดชอบจำนวน ๗๘๒,๙๑๗.๓๕ บาท และนาง ว. ผู้ทุจจริตรับผิดชอบเต็มจำนวนความเสียหาย ถือเป็นการแบ่งส่วนความรับผิดชอบเฉพาะส่วนของเจ้าหน้าที่แต่ละคน มีผลเท่ากับผู้ถูกฟ้องคดีได้เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ฟ้องคดี และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดจนเต็มจำนวนความเสียหาย โดยมีได้นำหลักเกณฑ์ในเรื่องระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาพิจารณาประกอบ อันเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่สอดคล้องกับบทกฎหมาย และเมื่อพิจารณาถึงการกระทำของผู้ฟ้องคดีซึ่งมิได้มีส่วนร่วมเป็นผู้กระทำทุจจริตกับนาง ว. หากแต่ต้องรับผิดชอบในฐานะผู้บังคับบัญชา ที่มีได้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาแล้ว มีเหตุอันควรหักส่วนความรับผิดชอบให้ผู้ฟ้องคดีลงร้อยละ ๓๐ ของความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีมีส่วนเกี่ยวข้อง คงเหลือเป็น

ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๗๐ ของความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีมีส่วนเกี่ยวข้องคิดเป็นเงิน ๒๘๙,๔๗๓.๖๘ บาท การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน ๔๑๓,๕๓๓.๘๓ บาท จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายบางส่วน พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวเฉพาะส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบเกินกว่าจำนวน ๒๘๙,๔๗๓.๖๘ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๘๔/๒๕๕๕ และที่ อ.๔๓๒/๒๕๕๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

การที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีทรัพย์สินของทางราชการสูญหายเต็มจำนวนความเสียหาย ทั้งที่ยังมีผู้เกี่ยวข้องโดยตรงในการดูแลทรัพย์สินนั้นอีก เป็นการไม่คำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับการที่ทรัพย์สินของทางราชการที่สูญหายมีราคาสูง แต่หน่วยงานของรัฐกลับไม่เก็บรักษาในสถานที่ที่เหมาะสม จึงเป็นความบกพร่องจากระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับพัสดุของหน่วยงานของรัฐที่ไม่มีการจัดระบบการเก็บรักษา ดูแลและตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการป้องกันและลดทอนความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ ถือเป็นความบกพร่องในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐและระบบการดำเนินงานส่วนรวมที่หน่วยงานของรัฐจึงควรหักส่วนความรับผิดชอบดังกล่าวออกด้วยตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

สรุปข้อเท็จจริง

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายกรณีผู้ฟ้องคดีขณะดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนากระทำการโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของทางราชการสูญหายจำนวน ๔ รายการ คือ (๑) เครื่องเล่น DVD จำนวน ๑ เครื่อง (๒) ลำโพง จำนวน ๑ คู่ (๓) ลำโพงซัพวูฟเฟอร์ จำนวน ๑ เครื่อง และ (๔) RECEIVER จำนวน ๑ เครื่อง โดยให้รับผิดชอบเต็มจำนวน ๑๐๐,๓๕๐ บาท ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย จึงยื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกได้รับงบประมาณในการปรับปรุงอาคาร โดยยุบรวมห้องทำงานของผู้ช่วยผู้อำนวยการทั้งหมด จัดทำเป็นห้องโสตทัศนูปกรณ์และ



ห้องประชุมครู จึงทำการย้ายห้องทำงานผู้ฟ้องคดีให้ไปอยู่ห้อง ๓๑๒ ชั้น ๑ อาคาร ๓ ซึ่งเดิมห้อง ๓๑๒ ดังกล่าวได้เตรียมการเพื่อใช้เป็นห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง และมีครุภัณฑ์รวมถึงชุดเครื่องเสียงที่สูญหายเก็บไว้ โดยนาย ข. หัวหน้างานพัสดุ ได้มอบการครอบครองครุภัณฑ์ดังกล่าวให้นางสาว ส. อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการพร้อมกุญแจห้องดังกล่าว ซึ่งต่อมานางสาว ส. ได้เดินทางไปราชการต่างประเทศ จึงได้มอบกุญแจให้กับนาง น. หัวหน้างานอาคารสถานที่ และเมื่อนางสาว ส. เดินทางกลับจากต่างประเทศ ได้ทราบว่าห้องดังกล่าวจะเปลี่ยนเป็นห้องทำงานของผู้ฟ้องคดี นางสาว ส. จึงไม่ได้ขอกุญแจคืน จึงเห็นได้ว่า การดูแลทรัพย์สินดังกล่าวโดยปกติเป็นหน้าที่ของนางสาว ส. ซึ่งรับมอบพัสดุดังกล่าวมาอยู่ในความดูแล และนาง น. เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินดังกล่าวในระหว่างที่นางสาว ส. เดินทางไปต่างประเทศ โดยเป็นผู้ถือกุญแจห้องร่วมกับนาย พ. นักการภารโรง ซึ่งผู้ฟ้องคดีเป็นเพียงผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินในฐานะเจ้าของห้องทำงานที่เก็บทรัพย์สินที่สูญหายเท่านั้น เมื่อต่อมาได้มีการขนย้ายทรัพย์สินดังกล่าวออกจากห้องทำงานผู้ฟ้องคดีไปเก็บรักษาไว้ที่ห้องประชุมใหม่ ห้อง ๕๑๔ ชั้น ๑ อาคาร ๕ จึงย่อมเป็นหน้าที่ของนางสาว ส. และนาง น. ที่ต้องร่วมในการตรวจสอบความครบถ้วนของทรัพย์สินที่ขนย้ายด้วยโดยตรง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้พิจารณาถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำของผู้ฟ้องคดีและพิจารณาถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลทรัพย์สินคนอื่น ๆ กลับมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวนของราคาทรัพย์สินที่สูญหาย จึงเป็นการไม่คำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับเมื่อพิจารณาถึงห้อง ๓๑๒ ซึ่งเดิมเป็นห้องที่เตรียมการไว้เพื่อใช้เป็นห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง และมีทรัพย์สินดังกล่าวเก็บไว้ เมื่อผู้ฟ้องคดีย้ายเข้าทำงานในห้องดังกล่าวก็ไม่ปรากฏว่ามีการย้ายทรัพย์สินไปเก็บรักษาไว้ในสถานที่ที่เหมาะสมเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวมีราคาสูง แต่ยังคงเก็บไว้ที่ห้องทำงานของผู้ฟ้องคดีดังเดิมจนกระทั่งมีการย้ายไปเก็บไว้ที่ห้องประชุมใหม่ ห้อง ๕๑๔ ชั้น ๑ อาคาร ๕ ซึ่งเป็นเวลาหลังจากผู้ฟ้องคดีเข้าทำงานในห้องดังกล่าวถึงห้าเดือนเศษ จึงเป็นความบกพร่องจากระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับพัสดุของหน่วยงานที่ผู้ฟ้องคดีสังกัดด้วยที่ไม่จัดระบบการเก็บรักษา ดูแลและตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งหากหน่วยงานดังกล่าวได้จัดให้มีการตรวจสอบและรับทำการขนย้ายทรัพย์สินออกจากห้องที่ใช้เป็นห้องทำงานของผู้ฟ้องคดี ก็จะเป็นการป้องกันหรือลดทอนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าวได้ ถือเป็นความบกพร่องในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐและระบบการดำเนินงานส่วนรวม ซึ่งศาลสามารถใช้ดุลพินิจหักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวได้ตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว การที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนร้อยละ ๕๐ ของจำนวนค่าเสียหายทั้งหมดและให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบเป็นเงิน ๕๐,๑๙๕ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้อุทธรณ์

จึงต้องถือว่าเหมาะสมแล้ว พิจารณาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าจำนวน ๕๐,๑๙๕ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๗๒/๒๕๕๖)

กรณีที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาและคำนวณราคากลางสูงกว่าที่ควรจะเป็น ทำให้หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง คณะกรรมการกำหนดราคากลางทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกัน แม้หน้าที่ในการประมาณการงานก่อสร้างจะเป็นของกรรมการรายใดรายหนึ่ง และกรรมการบางรายจะไม่มีความรู้หรือวิชาชีพในด้านนี้ก็ตาม แต่กรรมการที่มีหน้าที่ประมาณการงานก่อสร้างจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราส่วนที่มากกว่าคณะกรรมการกำหนดราคากลางคนอื่น โดยควรรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนร้อยละ ๕๐ ของค่าเสียหายทั้งหมด

สรุปข้อเท็จจริง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน่านกกก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม (สะพานคอนกรีต) ประกอบด้วยนาย ส. ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน่านกกก เป็นประธานกรรมการ นางสาว พ. ตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง และผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา เป็นกรรมการ โดยผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ประมาณการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมดังกล่าว ต่อมา คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณราคากลางได้เป็นเงิน ๑,๕๔๕,๐๐๐ บาท และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ว่าจ้างบริษัท ศ. ให้ดำเนินการก่อสร้าง หลังจากนั้น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙ จังหวัดลำปาง ได้ตรวจสอบพบว่า การคำนวณรายละเอียดของราคากลางหลายรายการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนดไว้ และการคำนวณค่าแรงซึ่งเป็นที่มาของค่างานต้นทุนไม่ได้ใช้อัตราค่าแรงงานสำหรับปริมาณวัสดุแต่ละรายการตามที่สำนักงบประมาณกำหนด แต่คำนวณโดยใช้อัตราร้อยละ ๓๐ ของปริมาณวัสดุทั้งหมด เป็นเหตุให้ราคากลางงานก่อสร้างสูงกว่าที่ควรจะเป็น ทำให้ราชการได้รับความเสียหายเป็นเงิน ๑๘๗,๒๕๘.๙๐ บาท นายอำเภอถ้ำเสือ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบและได้รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงพร้อมส่งสำนวนการสอบสวนให้กรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ทราบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า สาเหตุที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง เกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ออกแบบ ถอดแบบ และประมาณการงานก่อสร้างสูงกว่าความเป็นจริง เมื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางนำปริมาณวัสดุดังกล่าวมาคำนวณ



เป็นราคากลาง ทำให้ได้ราคาที่สูงเกินจริง พฤติการณ์เป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายทั้งหมด ส่วนนาย ส. และนางสาว พ. ไม่ใช่ผู้มีวิชาชีพในการถอดแบบงานก่อสร้าง จึงไม่สามารถตรวจสอบปริมาณวัสดุได้ จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าเสียหายจำนวน ๑๘๗,๒๕๘.๙๐ บาท ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ความเสียหายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีมิได้พิจารณาปริมาณวัสดุตามหลักวิชาการ ทำให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาและคำนวณราคากลางเป็นผลทำให้ราคากลางสูงเกินความเป็นจริงมากกว่าที่ควรจะเป็น ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับความเสียหาย อย่างไรก็ตาม การพิจารณากำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางดังกล่าวได้มีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๒/ว ๓๗๑ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ในส่วนที่ ๒ ว่าด้วย ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ ๗ กำหนดให้มีคณะกรรมการกำหนดราคากลางเป็นผู้รับผิดชอบในการคำนวณราคากลาง และข้อ ๗.๒ กำหนดอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีอำนาจหน้าที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างครั้งนั้นให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์นี้ แล้วนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการก่อนวันประกาศสอบราคาหรือประกวดราคา จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว คณะกรรมการกำหนดราคากลางจึงมีหน้าที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และเป็นผู้รับผิดชอบในการคำนวณราคากลางให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังนั้น แม้ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นในคดีนี้เกิดจากการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี แต่กรณีดังกล่าวก็มิได้เกิดจากการกระทำของผู้ฟ้องคดีแต่เพียงผู้เดียว แต่เป็นผลจากการพิจารณากำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๒/ว ๓๗๑ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางทุกคนควรต้องรับผิดชอบร่วมกัน แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่าคณะกรรมการบางรายอาจไม่มีความรู้หรือวิชาชีพในการถอดแบบงานก่อสร้างซึ่งต้องใช้ความรู้เฉพาะด้านก็ตาม

การออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดชดเชยค่าสินไหมทดแทนต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์ ๓ ประการ ตามมาตรา ๘ ประกอบมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ คือ (๑) ความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณี (๒) หากการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงาน หรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม ต้องหักส่วนแห่งความรับผิดชอบออก (๓) กรณีที่การละเมิดเกิดจาก

เจ้าหน้าที่หลายคน มิให้นำหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับ กรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายทั้งหมด มีผลเป็นการเรียกค่าเสียหายเต็มจำนวนความเสียหาย โดยมีให้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาพิจารณา อันเป็นการใช้ดุลพินิจในการออกคำสั่งโดยไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ดังนั้น เมื่อพฤติการณ์การกระทำละเมิดของผู้ฟ้องคดีสืบเนื่องมาจากการพิจารณาของคณะกรรมการกำหนดราคากลางด้วย จึงเป็นกรณีที่ต้องหักส่วนแห่งความรับผิดชอบตามมาตรา ๘ วรรคสาม และวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่อความเป็นธรรมแก่กรณีพิพาทคดีนี้ เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นหัวหน้าส่วนโยธา ตำแหน่งนายช่างโยธา ๒ เป็นผู้ประมาณการงานก่อสร้างโครงการท่อเหลี่ยม โดยเป็นผู้มีความรู้ทางด้านช่างกระทำการประมาณเงินเลอะอย่างร้ายแรง ไม่ได้คำนวณปริมาณวัสดุโครงการดังกล่าวเป็นเหตุให้การกำหนดราคากลางสูงเกินกว่าที่ควรจะเป็น และในฐานะคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางจากการประมาณการงานก่อสร้างคำนวณราคาสูงเกินความเป็นจริง ผู้ฟ้องคดีจึงควรต้องรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทนในอัตราส่วนที่มากกว่าคณะกรรมการกำหนดราคากลางคนอื่น จึงเห็นควรกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทนร้อยละ ๕๐ ของความเสียหายทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน ๙๓,๖๒๙.๔๕ บาท พินิจพิเคราะห์ถ้อยคำฟ้องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เฉพาะส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทนเกินกว่า ๙๓,๖๒๙.๔๕ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๔๖/๒๕๕๗)

การกำหนดจำนวนค่าสินไหมทดแทนกรณีการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามสัญญาฉบับหนึ่งแพงกว่าสัญญาอีกฉบับหนึ่ง และเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย จะต้องพิจารณาความเสียหายและเปรียบเทียบจากจำนวนพัสดุที่ได้รับตามความเป็นจริง

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ และเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ซึ่งการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ ผู้ฟ้องคดีและคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเห็นควรให้จัดซื้อครุภัณฑ์จากบริษัท พ. โดยวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด ได้อนุมัติและทำสัญญาเลขที่ ๙/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๓๙ ส่วนการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ ผู้ฟ้องคดีและคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเห็นควรให้จัดซื้อครุภัณฑ์จากบริษัท พ. โดยวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด ได้อนุมัติและทำสัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๓๙ ต่อมา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค



ได้ตรวจสอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวพบว่า การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ตามสัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๓๙ แพงกว่าสัญญาเลขที่ ๙/๒๕๓๙ และผู้ขายส่งมอบของตามสัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๓๙ ล่าช้า แต่ยังไม่มีการปรับผู้ขาย และรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ผลการสืบสวนปรากฏว่า การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ตามสัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๓๙ ไม่ได้แพงกว่าสัญญาเลขที่ ๙/๒๕๓๙ ส่วนกรณีผู้ขายส่งมอบของล่าช้า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ผลการสอบสวนปรากฏว่าได้รับการชดใช้เงินแล้ว จึงไม่ปรากฏความเสียหายแก่ทางราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงให้ยุติเรื่องและรายงานผลการสอบสวนไปยังกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แต่กรมบัญชีกลางเห็นว่า การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์จากบริษัท พ. ตามสัญญาทั้งสองฉบับ เป็นประเภท ชนิด และลักษณะเดียวกัน ทำสัญญาซื้อในวันเดียวกัน แต่ราคาต่างกัน โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ตามสัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๓๙ ราคาชุดละ ๔๐,๐๐๐ บาท แต่เครื่องคอมพิวเตอร์ตามสัญญาเลขที่ ๙/๒๕๓๙ มีราคา ๓๕,๐๐๐ บาท โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์และเก้าอี้ มีราคา ๓,๘๐๐ บาท รวมเป็นราคาชุดละ ๓๘,๘๐๐ บาท เครื่องคอมพิวเตอร์ตามสัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๓๙ จึงแพงกว่าสัญญาเลขที่ ๙/๒๕๓๙ ราคาชุดละ ๑,๒๐๐ บาท จำนวน ๗๐ ชุด เป็นเงิน ๘๔,๐๐๐ บาท สำหรับเครื่องพิมพ์ตามสัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๓๙ ราคาชุดละ ๒๑,๐๐๐ บาท แต่เครื่องพิมพ์ตามสัญญาเลขที่ ๙/๒๕๓๙ ราคาชุดละ ๑๘,๐๐๐ บาท เครื่องพิมพ์ตามสัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๓๙ จึงแพงกว่าสัญญาเลขที่ ๙/๒๕๓๙ ราคาชุดละ ๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๕ ชุด เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินที่จัดซื้อแพงทั้งสิ้น ๑๒๙,๐๐๐ บาท คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตามสัญญาเลขที่ ๙/๒๕๓๙ และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตามสัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๓๙ และผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอดซึ่งเป็นผู้อนุมัติ จึงต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้เงินคนละ ๓๒,๒๕๐ บาท ให้แก่ทางราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทนตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาว่า การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตามสัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๓๙ แพงกว่าสัญญาเลขที่ ๙/๒๕๓๙ เป็นเงิน ๘๔,๐๐๐ บาท จึงให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้เป็นเงิน ๒๒,๕๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีมิได้อุทธรณ์ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อุทธรณ์เฉพาะการกำหนดราคาเครื่องพิมพ์ของศาลปกครองชั้นต้น

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การพิจารณาความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดี จะต้องพิจารณาความเสียหายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามความเป็นจริง กรณีการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ตามสัญญาเลขที่ ๙/๒๕๓๙ บริษัท พ. ผู้ชนะการสอบราคา ได้เสนอราคาเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง ราคาต่อหน่วย

๑๘,๐๐๐ บาท และโต๊ะวางเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ ตัว ราคาต่อหน่วย ๒,๖๐๐ บาท ส่วนการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ตามสัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๓๙ บริษัท พ. ผู้ชนะการประกวดราคาได้เสนอราคาเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑๕ เครื่อง ราคาต่อหน่วย ๒๑,๐๐๐ บาท โดยไม่ปรากฏว่ามีการเสนอราคาโต๊ะวางเครื่องพิมพ์แต่อย่างใด ต่อมา เมื่อมีการส่งมอบเครื่องพิมพ์ตามสัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๓๙ บริษัทได้จัดส่งโต๊ะวางเครื่องพิมพ์มาด้วย ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับพัสดุดังกล่าวทั้งหมด โดยไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ปฏิเสธการรับโต๊ะวางเครื่องพิมพ์ไว้ในรายการแต่อย่างใด จึงถือได้ว่าการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ตามสัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๓๙ มีโต๊ะวางเครื่องพิมพ์รวมอยู่ด้วย การเปรียบเทียบว่าการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ตามสัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๓๙ แพงกว่าสัญญาเลขที่ ๙/๒๕๓๙ เป็นจำนวนเงินเท่าใด จึงต้องเปรียบเทียบจากจำนวนพัสดุที่ได้รับมาตามสัญญาซื้อขายทั้งสองฉบับ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เครื่องพิมพ์ตามสัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๓๙ รวมราคาโต๊ะวางเครื่องพิมพ์ มีราคาชุดละ ๒๑,๐๐๐ บาท และเครื่องพิมพ์ตามสัญญาเลขที่ ๙/๒๕๓๙ รวมราคาโต๊ะวางเครื่องพิมพ์ มีราคาชุดละ ๒๐,๖๐๐ บาท เครื่องพิมพ์ตามสัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๓๙ จึงแพงกว่าสัญญาเลขที่ ๙/๒๕๓๙ ราคาชุดละ ๔๐๐ บาท จำนวน ๑๕ ชุด คิดเป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท เมื่อคิดรวมกับการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่แพงกว่าความเป็นจริงจำนวน ๙๔,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินที่จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ตามสัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๓๙ แพงกว่าสัญญาเลขที่ ๙/๒๕๓๙ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๐,๐๐๐ บาท ราคาของเครื่องพิมพ์ตามสัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๓๙ จึงมิได้แพงกว่าราคาตามสัญญาเลขที่ ๙/๒๕๓๙ เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อ้าง อีกทั้ง ในการเสนอราคาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ บริษัท พ. ผู้ชนะการประกวดราคา ไม่ได้เสนอราคาโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ และโต๊ะวางเครื่องพิมพ์ ต่อมา เมื่อมีการส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ตามสัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๓๙ บริษัทได้จัดส่งโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ และโต๊ะวางเครื่องพิมพ์มาด้วย ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีความเห็นให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบเฉพาะส่วนต่างของราคาพัสดุที่ได้รับเท่านั้น ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จำนวนหนึ่งในสี่ของค่าเสียหายจำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงิน ๒๒,๕๐๐ บาท คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่สั่งตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่า ๒๒,๕๐๐ บาท จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เฉพาะส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบเกินกว่า ๒๒,๕๐๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๐๐/๒๕๕๗)



๓.๔.๒ การกระทำละเมิดที่มีใช้การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่

กรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐที่เสียหายจะมีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชำระเงินเป็นค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้นกระทำละเมิดหน่วยงานของรัฐ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น ในกรณีที่การกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่มีใช้การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ หน่วยงานของรัฐที่เสียหายหากมีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นชำระเงินเป็นค่าสินไหมทดแทนไม่ คงมีแต่เพียงสิทธิที่จะฟ้องคดีต่อศาลที่คดีอยู่ในเขตอำนาจให้พิพากษาหรือมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นชำระเงินเป็นค่าสินไหมทดแทนเท่านั้น

การที่เจ้าหน้าที่นำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านมาใช้ประกอบเป็นหลักฐานการเบิกค่าเช่าบ้านจากหน่วยงานของรัฐ เป็นเพียงการที่เจ้าหน้าที่ใช้สิทธิเรียกเอาสิทธิประโยชน์ที่เข้าใจว่าตนเองพึงมีพึงได้จากหน่วยงานของรัฐ ที่ตนสังกัดอยู่เท่านั้น มิใช่การกระทำในหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือที่ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติ หากการกระทำดังกล่าวของเจ้าหน้าที่จะเป็นการกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐก็หาใช่การกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ ดังนั้น หน่วยงานของรัฐจึงไม่อาจอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชำระเงินเป็นค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีในขณะที่ยังดำรงตำแหน่งรองปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองปทุมธานี ได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยได้ใช้สัญญากู้เงินของสามีที่ได้ทำสัญญากู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมการปกครอง จำกัด เป็นหลักฐานในการขออนุมัติใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ต่อมานายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดี ซึ่งคณะกรรมการฯ ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีสามารถใช้หลักฐานดังกล่าว เบิกค่าเช่าบ้านได้ และผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้พิจารณาอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้านได้ ผู้ฟ้องคดีจึงใช้หลักฐานการผ่อนชำระหนี้เงินกู้ของสามีขอเบิกค่าเช่าบ้านมาโดยตลอด แม้ผู้ฟ้องคดีย้ายไปรับราชการที่เทศบาลแห่งอื่น ก็ยังคงใช้สิทธิตามหลักฐานดังกล่าวตลอดมา และได้รับเงินค่าเช่าบ้าน

จากเทศบาลเมืองปทุมธานีไปในระหว่างวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๑ ถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ในอัตราเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินค่าเช่าบ้านที่รับไปทั้งสิ้นเป็นเงิน ๒๓,๓๒๒.๔๘ บาท ต่อมา จังหวัดปทุมธานีได้มีหนังสือแจ้งให้เทศบาลเมืองปทุมธานีเรียกเงินคืนจากผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๒๓,๓๒๒.๔๘ บาท โดยระบุว่า ผู้ฟ้องคดีได้นำหลักฐานการผ่อนชำระเงินของสามีที่กู้เงินเพียงคนเดียว โดยผู้ฟ้องคดีมิได้ร่วมเป็นคู่สัญญาด้วย มาประกอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๔ (๑) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบกับข้อ ๓ ของหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๔๐๗/ว ๑๑๗๔ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๒๘ เทศบาลเมืองปทุมธานีจึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินจำนวนดังกล่าว แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ชำระ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิดขึ้น คณะกรรมการดังกล่าวได้ทำการสอบสวนแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำการโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เนื่องจากเป็นข้าราชการฝ่ายบริหารตำแหน่งรองปลัดเทศบาล แต่ไม่ศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน เบิกเงินค่าเช่าบ้านโดยไม่มีสิทธิก่อให้เกิดความเสียหายต่อเทศบาลเมืองปทุมธานี เป็นเงินจำนวน ๒๓,๓๒๒.๔๘ บาท หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นเงินจำนวน ๒๓,๓๒๒.๔๘ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนทางละเมิดไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงยื่นอุทธรณ์คำสั่ง และนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ประกอบมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันแล้ว เห็นว่า หน่วยงานของรัฐที่เสียหายจะมีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชำระเงินเป็นค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดได้ ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้นกระทำละเมิดหน่วยงานของรัฐนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น ในกรณีที่การกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่อหน่วยงานของรัฐมิใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ หน่วยงานของรัฐที่เสียหายหาอำนาจออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นชำระเงินเป็นค่าสินไหมทดแทนไม่ คงมีแต่เพียงสิทธิที่จะฟ้องคดีต่อศาลที่คดีอยู่ในเขตอำนาจให้พิพากษาหรือมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นชำระเงินเป็นค่าสินไหมทดแทนให้แก่ตนได้เท่านั้น เมื่อการที่ผู้ฟ้องคดีนำหลักฐานการชำระหนี้เงินกู้ของคู่สมรสที่กู้เงินเพียงคนเดียว โดยผู้ฟ้องคดีมิได้ร่วมเป็นคู่สัญญากู้เงินด้วย มาใช้ประกอบเป็นหลักฐานการเบิกค่าเช่าบ้านจากเทศบาลเมืองปทุมธานี เป็นแต่เพียงการที่ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิ



เรียกเอาสิทธิประโยชน์ที่ผู้ฟ้องคดีเข้าใจว่าตนเองพึงมีพึงได้จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ตนอยู่ในสังกัดเท่านั้น มิใช่การกระทำในหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือที่ ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติ ดังนั้น หากการกระทำดังกล่าวของผู้ฟ้องคดี เป็นการกระทำละเมิดต่อเทศบาลเมืองปทุมธานี ก็ไม่อาจจะถือได้ว่าเป็นการกระทำละเมิดต่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวในการปฏิบัติหน้าที่ได้เลย^{๑๒} ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจอาศัย อำนาจตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ออกคำสั่ง เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินเป็นค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดดังกล่าวได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดี มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินเป็นค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี จำนวน ๒๓,๓๒๒.๔๘ บาท จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากกระทำโดย ไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่ พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๕/๒๕๕๗)

๓.๕ อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำ ละเมิด

๑) อายุความการออกคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

การเริ่มนับอายุความในการใช้สิทธิเรียกร้องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ในกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และ คณะกรรมการดังกล่าวสรุปความเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับผิด ต้องถือเอาวันที่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ นั้น ได้รับทราบรายงาน การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เป็นวันที่หัวหน้าหน่วยงาน ของรัฐนั้น ๆ รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนตาม มาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการสังกัดสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา) สังกัดกรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เดิมสังกัดกรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๔ กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิด กรณีการจัดซื้อ – การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ช่วงปีงบประมาณ

^{๑๒} หมายเหตุ กรณีข้อเท็จจริงเดียวกับคดีนี้ คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๘๖/๒๕๕๗ วินิจฉัยว่า “...รับฟัง ไม่ได้ว่า เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง...” โดยมีได้วินิจฉัยว่า “...ไม่อาจจะถือได้ว่าเป็นการกระทำละเมิดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวในการปฏิบัติหน้าที่...” ดังเช่นคดีนี้

พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ ได้รายงานการสอบสวนถึงอธิบดีกรมการเร่งรัดพัฒนาชนบทผ่านกองการเจ้าหน้าที่ ต่อมา กองการเจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ถึงอธิบดีกรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท สรุปว่า ในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม ๒๕๔๒ สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งสิ้นจำนวน ๒๑ ครั้ง พบว่าการสั่งซื้อน้ำมันโซล่าจำนวน ๖ ครั้ง มีผู้ฟ้องคดีเป็นคณะกรรมการตรวจรับลงนามใบใบตรวจรับน้ำมันแล้วไม่มีการนำไปลงทะเบียนการเบิกจ่าย รวมเป็นน้ำมันโซล่าทั้งสิ้น ๔๘,๐๐๐ ลิตร ๗ ละ ๑๐.๑๓ บาท เป็นเงิน ๔๘๖,๒๔๐ บาท คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ เชื่อว่า น้ำมันโซล่าขาดหายไปจำนวน ๔๘,๐๐๐ ลิตร เป็นเงิน ๔๘๖,๒๔๐ บาท โดยการจัดซื้อน้ำมันดังกล่าวไม่ได้มีการตรวจรับจริง และเห็นว่ามีผู้ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจรับ ๔ ราย ซึ่งมีผู้ฟ้องคดีรวมอยู่ด้วย โดยต้องร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายน้ำมันโซล่ารายละ ๑๒,๐๐๐ ลิตร หรือค่าใช้จ่ายเงินสดเป็นเงิน ๑๒๑,๕๖๐ บาท ให้แก่ทางราชการ หลังจากพิจารณารายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ลงนามให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ให้ส่งสำนวนการสอบสวนไปยังปลัดกระทรวงการคลังตามความเห็นของผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ต่อมา กรมบัญชีกลางซึ่งได้รับมอบอำนาจจากกระทรวงการคลังมีความเห็นแนวทางเดียวกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะหน่วยงานผู้รับโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการต่อจากกรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท (เดิม) ตามพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๘ ถึงผู้ฟ้องคดีให้ชำระค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๑๒๑,๕๖๐ บาท ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การเริ่มนับอายุความในการใช้สิทธิเรียกร้องให้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด และคณะกรรมการดังกล่าวสรุปความเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับผิดชอบ จึงต้องถือเอาวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ นั้น ได้รับทราบรายงานการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เป็นวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นๆ รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ คดีนี้เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ ได้รายงานการสอบสวนและเสนอความเห็นตามหนังสือลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๕ ถึงอธิบดีกรมการเร่งรัดพัฒนาชนบทผ่านผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และต่อมากองการเจ้าหน้าที่ได้



ทำบันทึกเสนอความเห็นตามความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงตามหนังสือลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ถึงอธิบดีกรมการเร่งรัดพัฒนาชนบทว่า การจัดซื้อน้ำมันได้ขาดหายไปจำนวน ๔๘,๐๐๐ ลิตร ๆ ละ ๑๐.๑๓ บาท มีผู้ร่วมรับผิดชอบรวม ๔ คน รวมผู้ฟ้องคดี จึงให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบจำนวน ๑๒๑,๕๖๐ บาท ซึ่งอธิบดีกรมการเร่งรัดพัฒนาชนบทได้ลงนามให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ให้ส่งสำนวนการสอบสวนไปยังปลัดกระทรวงการคลังตามความเห็นของผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรณีจึงต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ ได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนและวินิจฉัยสั่งการแล้วในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ และข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าสินไหมทดแทนภายในอายุความสองปีนับแต่วันดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๘ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าสินไหมทดแทน จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้ฟ้องคดีเมื่อพ้นระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว คำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแจ้งตามหนังสือดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๘ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๘ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๕๑/๒๕๔๖)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงซึ่งออกโดยผู้มีส่วนได้เสียในผลของคำสั่ง อาจทำให้ผลการพิจารณาเบี่ยงเบนไปจากเกณฑ์มาตรฐาน และอาจไม่ถูกต้องเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ดังนั้น วันที่ผู้ออกคำสั่งได้รับทราบรายงานการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงจึงมิใช่เป็นวันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบข้อ ๘ และข้อ ๑๗ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเขียว จังหวัดตราด สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒ ชลบุรี ได้เข้าตรวจสอบการเงินการบัญชีขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเขียว เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๕ และพบการกระทำทุจริต องค์การบริหาร



ส่วนตำบลน้ำเขียวจึงมีคำสั่งลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๕ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีนาง ว. หัวหน้าส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเขียว ทุจริตต่อหน้าที่ยกยอกเงินของทางราชการไปเป็นประโยชน์ส่วนตน และต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเขียว ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๔๕ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ซึ่งได้รายงานผลการสอบสวนทางวินัยฉบับลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๕ ว่า ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๕ นาง ว. ได้กระทำการเบียดบังยกยอกเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเขียวไปเป็นประโยชน์ส่วนตน และได้หลบหนีไป อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง เห็นควรไล่ออกจากราชการ ส่วนผู้ฟ้องคดีเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ปล่อยปละละเลยไม่ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา เห็นควรลงโทษภาคทัณฑ์ แต่มีเหตุผลโทษเป็นให้ว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเขียว ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๕ ว่ากล่าวตักเตือนผู้ฟ้องคดี สำหรับในส่วนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเขียว ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๕ ได้รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อนายอำเภอแหลมฉบัง โดยมีได้วินิจฉัยสั่งการว่ามีผู้ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ และเป็นจำนวนเท่าใด ต่อมา กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๖ แจ้งนายอำเภอแหลมฉบังว่า คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเขียว ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๕ เป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเท่านั้น มิใช่การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบผิดทางละเมิดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเขียว ซึ่งเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงอาจต้องรับผิดชอบตามผลการสอบสวนดังกล่าว จึงให้นายอำเภอแหลมฉบังพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบผิดทางละเมิดขึ้นใหม่ เทศบาลตำบลน้ำเขียวจึงได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบผิดทางละเมิดโดยคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๕ นาง ว. ได้ทำการปลอมแปลงฎีกาเบิกจ่ายเงินและปลอมแปลงเช็คสั่งจ่ายจำนวน ๒๔ ฉบับ เป็นเงินจำนวน ๑,๒๕๑,๒๓๖.๒๐ บาท และเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ และวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๕ นาง ว. ได้ถอนเงินจากบัญชีเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเขียว ไปเป็นประโยชน์ส่วนตนเป็นเงิน ๓๒๓,๐๐๐ บาท รวมเงินที่ทุจริตทั้งสิ้น ๑,๕๗๔,๒๓๖.๒๐ บาท จึงให้นาง ว. ผู้กระทำทุจริตรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนความเสียหาย ส่วนผู้ฟ้องคดีและนาย ม. ในฐานะผู้บังคับบัญชาและผู้มีอำนาจลงนามถอนเงินและสั่งจ่ายเงินตามเช็ค มิได้เขียนตัวอักษรหรือพิมพ์ขีดคำว่าบาท ทำให้นาง ว. สามารถเพิ่มเติมจำนวนเงินในช่องว่างได้ และปล่อยปละละเลยไม่ได้ควบคุมดูแล นาง ว. ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามแบบแผนของทางราชการ เป็นช่องทางให้นาง ว. ทุจริตยกยอกเงินของทางราชการไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว



พฤติการณ์ถือได้ว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชดใช้เงินคืนแก่ทางราชการจำนวน ๒๑๐,๕๓๕.๒๙ บาท และนาย ม. ต้องรับผิดชดใช้เงินคืนแก่ทางราชการจำนวน ๕๗๖,๕๗๗.๑๔ บาท และรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงฉบับลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๐ เสนอต่อนายกเทศมนตรีตำบลน้ำเขียว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นชอบด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการฯ และได้มีหนังสือรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบละเมิดให้กรมบัญชีกลางทราบ และภายหลังได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๔๑๓,๕๓๓.๘๓ บาท ตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาแล้วมีคำสั่งยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในขณะที่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเขียว ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๕ รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงให้นาย ม. ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเขียว ผู้สั่งแต่งตั้งทราบเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๖ นาย ม. ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเขียว และเป็นผู้มีอำนาจลงนามถอนเงินและสั่งจ่ายเงินตามเช็คขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเขียว อาจต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเขียว คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงเป็นการแต่งตั้งโดยผู้มีส่วนได้เสียในผลของคำสั่งนั้น อาจทำให้ผลการพิจารณาเบี่ยงเบนไปจากเกณฑ์มาตรฐานและอาจไม่ถูกต้องเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด โดยปรากฏข้อเท็จจริงว่านาย ม. มิได้วินิจฉัยสั่งการว่ามีผู้ต้องรับผิดชอบกับนาง ว. หรือไม่ และเป็นจำนวนเท่าใด กรณีจึงเห็นได้ว่าในวันที่นาย ม. ได้รับทราบรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๖ หรือวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นวันที่ได้รับทราบรายงานผลการสอบสวนทางวินัย จึงมิใช่เป็นวันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบข้อ ๘ และข้อ ๑๗ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ เมื่อต่อมาภายหลังเทศบาลตำบลน้ำเขียวได้มีคำสั่ง ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ โดยเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับทราบผลการสอบสวนของคณะกรรมการฯ ซึ่งมีความเห็นว่านาง ว. ได้ทำการปลอมแปลงฎีกาเบิกจ่ายเงินและปลอมแปลงเช็คสั่งจ่าย

รวม ๒๔ ฉบับ คิดเป็นเงินค่าเสียหายจำนวน ๑,๕๗๔,๒๓๖.๒๐ บาท และนำเงินนั้นไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว จึงต้องรับผิดชอบจำนวนความเสียหาย ส่วนผู้ฟ้องคดีและนาย ม. ในฐานะผู้บังคับบัญชา และเป็นผู้มีอำนาจลงนามถอนเงินและสั่งจ่ายเงินตามเช็ค กระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้เงินคืนแก่ทางราชการจำนวน ๒๑๐,๕๓๕.๒๙ บาท และนาย ม. ต้องรับผิดชอบใช้เงินคืนแก่ทางราชการจำนวน ๕๗๖,๕๗๗.๑๔ บาท และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ วินิจฉัยสั่งการให้ผู้ฟ้องคดีและนาย ม. ต้องรับผิดชอบใช้เงินคืนแก่ทางราชการ กรณีจึงถือว่าวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๐ เป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รู้ถึงการกระทำละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งเทศบาลตำบลน้ำเขียว ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการตามความเห็นของกระทรวงการคลัง จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ภายในกำหนดอายุความสองปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐได้รู้ถึงการกระทำละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๘๔/๒๕๕๕)

การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันจะเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้น ต้องครบองค์ประกอบ ๓ ประการด้วยกัน คือ ประการที่หนึ่ง ต้องมีการกระทำหรืองดเว้นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ประการที่สอง ต้องกระทำหรืองดเว้นการกระทำโดยผิดกฎหมาย และประการที่สาม ต้องก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น ซึ่งการกระทำละเมิดนั้นบางกรณีมีการกระทำเพียงครั้งเดียวก็เป็นละเมิดแล้ว แต่บางกรณีต้องมีการกระทำหลายอย่างประกอบกันจึงจะครบองค์ประกอบของการกระทำละเมิด ดังนั้นการกระทำที่ก่อให้เกิดการละเมิดนั้น จึงต้องพิจารณาจากการกระทำในแต่ละกรณีที่แตกต่างกันไปว่าการกระทำนั้นเป็นการกระทำอันเป็นการละเมิดที่มีความเสียหายเกิดขึ้นตั้งแต่ได้ลงมือกระทำในทันที หรือเมื่อลงมือกระทำอย่างหนึ่งแล้ว จะยังไม่เกิดความเสียหายจากการกระทำนั้น แต่ยังมีมีการกระทำในอีกขั้นตอนหนึ่งจึงจะเกิดความเสียหาย อันจะถือเป็นการละเมิด ซึ่งจะมีผลต่อการพิจารณาเรื่องระยะเวลาในการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เพราะการจะใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากการกระทำที่เป็นละเมิดได้ จะต้องพิจารณาว่า มีความเสียหายเกิดจากการกระทำนั้นเสียก่อน หากการกระทำยังไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย ก็ยังไม่ถือเป็นการละเมิด และจะใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้



กรณีที่เจ้าหน้าที่ศาลการประมาณเงินเหลือในการปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุให้มีการทุจริตเงินชดเชยค่าภาษีอากรขาออกนั้น เนื่องจากการขอรับเงินค่าชดเชยภาษีอากรขาออกสามารถแยกการกระทำออกได้เป็น ๒ ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการออกบัตร และขั้นตอนการนำบัตรภาษีไปใช้ (เบิกเงิน) กล่าวคือ เมื่อผู้ถือสิทธิในบัตรภาษียื่นคำขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร กรมศุลกากรยังต้องวางฎีกาเบิกเงินตามมูลค่าบัตรภาษี จึงจะทำให้กรมศุลกากรได้รับความเสียหายตามจำนวนมูลค่าของบัตรภาษีที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ อันจะถือเป็นกรณีครบองค์ประกอบของการทำละเมิด ดังนั้น วันวางฎีกาเบิกเงินชดเชยการส่งสินค้าออกจึงถือเป็นวันกระทำละเมิด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นข้าราชการสังกัดกรมศุลกากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตำแหน่งศุลการักษ์ มีหน้าที่ร้อยดวงตราตะกั่ว กศก. หรือแถบเหล็ก RTC ที่คอนเทนเนอร์ภายหลังจากที่นายตรวจศุลกากรได้ตรวจปล่อยสินค้าและควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์แล้ว ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยอธิบดีกรมศุลกากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่ง ที่ ๑๓๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามชุดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเห็นของกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) กรณีมีการทุจริตเงินชดเชยค่าภาษีอากร ผู้ฟ้องคดีทั้งสามมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วมีคำสั่งยืนตามคำสั่งเดิม ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเห็นว่า คำสั่งกรมศุลกากร ที่ ๑๓๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งกรมศุลกากรดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ตามบทบัญญัติมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นบทบัญญัติกฎหมายทั่วไป ส่วนมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นบทบัญญัติกฎหมายเฉพาะ ซึ่งบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมายเฉพาะมีข้อความขัดหรือแย้งกับมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเป็นกฎหมายทั่วไป โดยมีผลเป็นการยกเว้นบทบัญญัติมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในส่วนที่กำหนดให้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดขาดอายุความเมื่อพ้นหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หากได้มีข้อความขัดหรือแย้งกับมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมีผลเป็นการยกเลิกมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในส่วนที่กำหนดว่าสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดขาดอายุความ

เมื่อพ้นกำหนดสิบปีนับแต่วันทำละเมิดโดยปริยายแต่อย่างใดไม่ จึงต้องนำอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับ ซึ่งที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้ว เห็นว่า การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันจะเป็น การทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นั้น ต้องครบองค์ประกอบ ๓ ประการด้วยกัน คือ ประการที่หนึ่ง ต้องมีการกระทำหรืองดเว้นการกระทำโดยจงใจหรือ ประมาทเลินเล่อ ประการที่สอง ต้องกระทำความผิดหรือการกระทำโดยผิดกฎหมาย ประการที่สาม ต้องก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น ซึ่งการทำละเมิดนั้นบางกรณีมีการกระทำเพียงครั้งเดียว ก็เป็นละเมิดแล้ว แต่บางกรณีต้องมีการกระทำหลายอย่างประกอบกันจึงจะครบองค์ประกอบของ การทำละเมิด คดีนี้ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นข้าราชการสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำรงตำแหน่งสกุลการักษ์ซึ่งมีหน้าที่ร้อยดวงตราตะกั่ว กศก. หรือแถบเหล็ก RTC ที่คอนเทนเนอร์ ที่นายตรวจสกุลการักษ์ได้ทำการตรวจปล่อยสินค้าและควบคุมบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์แล้ว ได้ลงนามในใบกำกับคอนเทนเนอร์อันเป็นเอกสารประกอบการส่งออกตามใบขนสินค้าขาออก ของบริษัท ก. จำกัด รวม ๖ ใบขน แต่บริษัท ก. จำกัด มิได้มีการส่งออกสินค้าตามที่สำแดงไว้ และได้นำใบขนสินค้าขาออกและเอกสารประกอบไปยื่นคำขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร ในรูปบัตรภาษีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกบัตรภาษีเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ บริษัท อ. จำกัด ผู้รับโอนบัตรภาษีจากบริษัท ก. จำกัด ได้รับบัตรภาษีจาก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ หลังจากนั้นบริษัท อ. จำกัด ได้นำบัตรภาษี ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ชำระค่าภาษีอากรแทนจำนวนเงินที่บริษัทต้องชำระตามนัยมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๔ โดยได้มีการวางฎีกาการเบิกเงินตามมูลค่าบัตรภาษีดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๘ ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหายตามจำนวนมูลค่าของบัตรภาษีที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ อันเป็นกรณีครบองค์ประกอบของการทำละเมิดแล้ว วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๘ ซึ่งเป็นวันวางฎีกา จึงเป็นวันทำละเมิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ฟ้องคดีทั้งสาม โดยเริ่ม นับอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องตั้งแต่วันทำละเมิดดังกล่าว ตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏต่อไปว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยรู้ถึง การละเมิดและรู้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นผู้กระทำละเมิดที่จะพึงใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นวันสั่งการทำรายงานของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด ทางละเมิด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งกรมสกุลการักษ์ ที่ ๑๓๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการ



ออกคำสั่งให้ใช้เงินหรือใช้สิทธิเรียกร้องภายในกำหนดระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีรู้ถึงการทำละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ และเมื่อนับแต่วันวางฎีกาเบิกเงินชดเชยการส่งสินค้าออก คือ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๘ ซึ่งเป็นวันกระทำละเมิดจนถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งกรมศุลกากร ที่ ๑๓๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ยังอยู่ภายในกำหนดระยะเวลาสิบปี ตามมาตรา ๔๔๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สิทธิเรียกร้องให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงยังคงมีอยู่ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องภายในกำหนดระยะเวลาตามกฎหมายแล้ว ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี เนื่องจากคำสั่งดังกล่าวขาดอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องความเสียหายจากการกระทำละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย พิพากษายกคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดีต่อไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๒๓/๒๕๔๖ (ประชุมใหญ่) ที่ อ.๕๔๗/๒๕๔๖ ที่ อ.๒๖/๒๕๔๗ ที่ อ.๔๑/๒๕๔๘ ที่ อ.๔๑๘/๒๕๔๘ และที่ อ.๙๖๖/๒๕๔๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เป็นข้าราชการสังกัดกรมศุลกากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตำแหน่งศุลกากรักษ์ มีหน้าที่ร้อยดวงตราตะกั่ว กศก. หรือแถบเหล็ก RTC ที่คอนเทนเนอร์ภายหลังจากที่นายตรวจศุลกากรได้ตรวจปล่อยสินค้าและควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์แล้ว ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยอธิบดีกรมศุลกากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่ง ที่ ๑๐๗/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเห็นของกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) กรณีมีการทุจริตเงินชดเชยค่าภาษีอากร ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วมีคำสั่งยืนตามคำสั่งเดิม ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เห็นว่า คำสั่งกรมศุลกากร ที่ ๑๐๗/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งกรมศุลกากรดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การกระทำที่เป็นความรับผิดทางละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นอกจากเป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายแล้ว

ต้องมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าวด้วย ผู้กระทำละเมิดจึงจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย ถึงแม้จะได้มีการกระทำโดยผิดกฎหมายมาแล้ว หากยังไม่เกิดความเสียหาย ก็ยังไม่มีสิทธิอะไรที่จะเรียกร้องจากผู้กระทำได้ และการกระทำที่ก่อให้เกิดการละเมิดนั้น จะต้องพิจารณาจากการกระทำในแต่ละกรณีที่แตกต่างกันไปว่า การกระทำนั้นเป็นการกระทำอันเป็นการละเมิดที่มีความเสียหายเกิดขึ้นตั้งแต่ได้ลงมือกระทำในทันที หรือเมื่อลงมือกระทำอย่างหนึ่งแล้ว จะยังไม่เกิดความเสียหายจากการกระทำนั้น แต่ยังมีการกระทำในอีกขั้นตอนหนึ่ง จึงจะเกิดความเสียหาย อันจะถือเป็นการละเมิด ซึ่งจะมีผลต่อการพิจารณาเรื่องระยะเวลาในการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เพราะการจะใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากการกระทำที่เป็นละเมิดได้ จะต้องพิจารณาว่า มีความเสียหายเกิดจากการกระทำนั้นเสียก่อน หากการกระทำยังไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย ก็ยังไม่ถือเป็นการละเมิด และจะใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้ และโดยที่การขอรับเงินค่าชดเชยภาษีอากรขาออกสามารถแยกการกระทำออกได้เป็น ๒ ขั้นตอน คือ ในขั้นตอนการออกบัตรกรณีหนึ่ง และในขั้นตอนการนำบัตรภาษีไปใช้ (เบิกเงิน) อีกกรณีหนึ่ง จึงต้องพิจารณาว่าการกระทำในขั้นตอนใดที่ถือว่าการกระทำละเมิด อันเกิดจากการใช้เงินตามจำนวนที่ระบุในบัตรภาษี กล่าวคือ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกบัตรภาษีให้แก่บริษัทที่ยื่นคำขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรสำหรับสินค้าส่งออกอันเป็นการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ของรัฐบาล ผู้ถือสิทธิในบัตรดังกล่าวจะต้องนำบัตรภาษีที่ถืออยู่ไปใช้ (เบิกเงิน) อีกครั้งหนึ่ง จึงจะถือว่าบริษัทที่ยื่นคำขอได้รับค่าชดเชยภาษีอากรที่เป็นตัวเงินแล้ว หากยังไม่ได้นำบัตรภาษีไปใช้ (เบิกเงิน) ก็ยังไม่ถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ผู้ถือสิทธิในบัตรกรณีจึงยังไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อันจะถือว่าการกระทำละเมิด ในอันที่จะทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏตามคำสั่งกรมศุลกากร ที่ ๑๐๗/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ว่า บริษัท บ. ทูริตในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร ตามพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากร สินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๔ โดยนำใบขนสินค้าขาออกซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีหน้าที่ร้อยแถบเหล็ก RTC หรือประทับดวงตราตะกั่ว กศก. ที่ตู้คอนเทนเนอร์ ยื่นคำขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรรวม ๑๔ คำขอ และข้อเท็จจริงตามรายงานตรวจสอบสถานะบัตรภาษีเอกสารประกอบคำชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้วางฎีกาเบิกเงินตามมูลค่าของบัตรภาษีดังกล่าวในระหว่างวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๓๘ ถึงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๓๙ เป็นเหตุให้มีความเสียหายเป็นเงินตามจำนวนที่ระบุในบัตรภาษีแต่ละฉบับเกิดขึ้นแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว กรณีจึงถือว่าวันวางฎีกาเบิกเงินดังกล่าวเป็นวันที่กระทำละเมิดแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และอายุความเรียกร้องค่าเสียหายมีกำหนดสิบปี ตามมาตรา ๔๔๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงต้องนับวันทำละเมิดตั้งแต่วันดังกล่าว และเมื่อการใช้สิทธิเรียกร้องของหน่วยงานของรัฐนอกจากฟ้องคดีต่อศาลแล้ว ยังหมายถึงการที่หน่วยงานของรัฐ



ออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชุดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า คดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชุดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยมีคำสั่งกรมตุลาการที่ ๑๐๗/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรับผิดชุดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องอันเกิดแต่มูลละเมิดเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันทำละเมิดตามนัยมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรับผิดชุดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจ คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๑๐๗/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองต้องรับผิดชุดใช้ค่าสินไหมทดแทนทั้งหมด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๕/๒๕๕๗ ที่ อ.๒๖๕/๒๕๕๗ และที่ อ.๕๘๕/๒๕๕๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำความผิดจากการมิได้ดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีผู้รับจ้างเพื่อให้รับผิดในความชำรุดบกพร่องภายในอายุความตามกฎหมาย วันที่คดีขาดอายุความจึงเป็นวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหายและเป็นวันทำละเมิดหน่วยงานของรัฐจึงต้องใช้สิทธิเรียกร้องต่อเจ้าหน้าที่ภายในสิบปีนับแต่วันที่คดีขาดอายุความ

สรุปข้อเท็จจริง

กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ทำสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนแม่กวงและเขื่อนปิดช่องเขาขาดฝั่งขวา โครงการพัฒนากษेत्रชลประทานแม่กวง ระยะที่ ๒ ตำบลหลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ กับ บริษัท ช. จำกัด เริ่มงานก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๐ เสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ ต่อมา วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๗ นายช่างเครื่องกล กองโรงงาน ได้ตรวจสอบสภาพอาคาร พบว่า MAIN SHAFT ของ BUTTERFLY VALVE มีรอยแตกร้าว ทำให้มีน้ำพุ่งขึ้นตามรอยร้าว จึงรายงานให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทราบ ต่อมา เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ตรวจสอบพบว่ามีน้ำรั่วซึมรอบอาคารควบคุม BUTTERFLY VALVE จึงดำเนินการแก้ไข โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๔๙๗,๙๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๓๘ แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบว่าการรั่วซึมของน้ำดังกล่าวถือเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตามสัญญา ขอให้ตรวจสอบและซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด แต่ผู้รับจ้างมีหนังสือปฏิเสธความรับผิดชอบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ประชุมผู้เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๓๘ และมีมติให้ดำเนินการฟ้องคดีกับผู้รับจ้างและสอบสวนหาผู้รับผิดชอบ ซึ่งนาย ป. ผู้อำนวยการกองกฎหมายและที่ดินในขณะนั้นได้รับทราบ

และสั่งการให้นาย ส. หัวหน้าฝ่ายสอบสวนและคดีดำเนินการตามมติข้างต้น โดยนาย ส. ได้สั่งการให้นาย บ. หัวหน้างานสอบสวน ๑ และผู้ฟ้องคดีในฐานะหัวหน้างานคดีดำเนินการฟ้องผู้รับจ้างให้รับผิดชอบตามสัญญา และตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาผู้รับผิดชอบทางแพ่งตามระเบียบกระทรวงการคลัง ต่อมา นาย ส. ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๘ เสนอผลการสอบสวนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า การที่เกิดน้ำรั่วซึมดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นงานก่อสร้างที่มีความบกพร่องอยู่ระหว่างการรับประกันงานตามสัญญาที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ แจ้งให้ผู้รับจ้างนำเงินค่าเสียหายมาชำระให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ผู้รับจ้างได้มีหนังสือปฏิเสธความรับผิดชอบเนื่องจากเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรียกค่าเสียหายเมื่อพ้นอายุความรับผิดชอบตามสัญญาแล้ว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือถึงอัยการสูงสุด ขอให้พิจารณาดำเนินคดีฟ้องเรียกค่าเสียหายกับผู้รับจ้าง ซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดได้มีหนังสือตอบว่า คดีขาดอายุความตามมาตรา ๖๐๐ และมาตรา ๖๐๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๖ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด เพื่อสอบสวนหาตัวผู้รับผิดชอบดังกล่าว ต่อมา คณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ รายงานผลการสอบสวนว่ายังไม่ปรากฏชัดเจกว่ามีเจ้าหน้าที่ดำเนินการบกพร่องหรือประมาทเลินเล่อ จนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย จึงไม่สมควรให้เจ้าหน้าที่หรือผู้หนึ่งผู้ใดต้องรับผิดชอบ ต่อมา กระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๘ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดว่า นาย ป. นาย ส. และผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่พิจารณาข้อกฎหมายและดำเนินการเกี่ยวกับคดี ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ พฤติการณ์ถือได้ว่าการทำการโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๘ เรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าเสียหาย โดยให้ผู้ฟ้องคดีร่วมกันชำระเงินค่าเสียหายจำนวน ๔๘๘,๔๖๔ บาท แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว การที่หน่วยงานของรัฐจะมีคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนต้องอยู่ภายในกำหนดอายุความสองปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือภายในกำหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ต้องรับผิดชอบ แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิดชอบ แต่ทั้งนี้



กำหนดอายุความดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเป็นบทบัญญัติทั่วไปด้วย กล่าวคือ ต้องใช้สิทธิเรียกร้องภายในสิบปี นับแต่วันทำละเมิด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าหลังจากที่การก่อสร้างเขื่อนแม่วงเสร็จสมบูรณ์ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกหนังสือรับรองผลงานให้แก่ผู้รับจ้างแล้ว เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๔ ต่อมา เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๗ เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจพบว่า MAIN SHAFT ของ BUTTERFLY VALVE มีรอยแตกร้าว ทำให้มีน้ำพุ่งขึ้นมาตามรอยร้าว จึงรายงานให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วงทราบ และเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วงได้ตรวจสอบพบว่ามีน้ำรั่วซึมรอบอาคารควบคุม BUTTERFLY VALVE จึงรายงานศูนย์ตรวจสอบและประเมินความปลอดภัย เขื่อนและกองก่อสร้างโครงการใหญ่เพื่อดำเนินการแก้ไข จึงเห็นได้ว่าวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๗ เป็นวันที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจพบว่า MAIN SHAFT ของ BUTTERFLY VALVE มีรอยแตกร้าวและมีน้ำรั่วซึมเป็นวันที่ความชำรุดบกพร่องปรากฏขึ้น แม้ต่อมาเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ จะได้ตรวจสอบพบความชำรุดบกพร่อง มีน้ำรั่วซึมรอบอาคารควบคุม BUTTERFLY VALVE ภายหลังอีก รวมถึงมีการตรวจสอบหาสาเหตุของการชำรุดบกพร่อง ก็ต้องถือว่าวันแรกที่ความชำรุดบกพร่องปรากฏขึ้นเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทราบถึงความชำรุดบกพร่อง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องฟ้องให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบความชำรุดบกพร่องดังกล่าวภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๗ ตามมาตรา ๖๐๑^{๑๓} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๘ แต่ปรากฏว่าไม่ได้มีการฟ้องผู้รับจ้าง ให้รับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องดังกล่าวภายในหนึ่งปีแต่อย่างใด สิทธิการฟ้องในกรณีดังกล่าว จึงขาดอายุความตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๓๘ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้รับความเสียหายจากคดีขาดอายุความที่ไม่อาจฟ้องผู้รับจ้างให้รับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องได้นับแต่วันดังกล่าว จึงรับฟังได้ว่าวันทำละเมิดได้แก่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๓๘ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องใช้สิทธิเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้กระทำละเมิดชดเชยค่าสินไหมทดแทนภายในสิบปีนับแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๓๘ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหาย ตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๘ จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้อง เมื่อพ้นกำหนดอายุความสิบปีนับแต่วันทำละเมิด ตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษา ให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๘ เฉพาะในส่วนที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดี ชดเชยค่าเสียหายจำนวน ๔๙๘,๔๖๔ บาท โดยให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ออกคำสั่ง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๑๐/๒๕๕๗)

^{๑๓} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๖๐๑ ท่านห้ามมิให้ผู้ฟ้องผู้รับจ้างเมื่อพ้นปีหนึ่งนับแต่วันการชำรุดบกพร่องได้ปรากฏขึ้น

กรณีที่หน่วยงานของรัฐที่เสียหายเป็นราชการส่วนท้องถิ่น เมื่อส่งสำนวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้ว ในระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง ผู้แต่งตั้งต้องเตรียมเรื่องให้พร้อมสำหรับการออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชำระค่าสินไหมทดแทนหรือดำเนินการฟ้องคดีเพื่อมิให้ขาดอายุความสองปีนับแต่วันที่วินิจฉัยสั่งการ หากกระทรวงการคลังไม่แจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบก่อนอายุความสองปีสิ้นสุด ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ผู้แต่งตั้งจะต้องมีคำสั่งตามที่เห็นสมควรและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๗ วรรคสี่ และวรรคห้า ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลเมืองอุทัยธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) โดยนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๗ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิด กรณีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการฟ้องคดี เพื่อเรียกเงินคืนจากนาย จ. และดำเนินการทางกฎหมายกับกองมรดกหรือทายาทของนาย จ. หลังจากที่นาย จ. เสียชีวิต ปลอมให้เวลาส่งเลยไปจนคดีขาดอายุความ ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับความเสียหาย และคณะกรรมการได้รายงานผลการสอบสวนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามบันทึกลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ว่าความเสียหายเกิดจากนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และนิติกรที่ไม่ดำเนินการจัดให้มีการฟ้องร้องทางแพ่งเรียกเงินคืนจากนาย จ. โดยเร็ว จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้ฟ้องคดีซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานเทศบาลมีหน้าที่รับนโยบายหรือคำสั่งจากผู้บริหารไปปฏิบัติให้รับผิดชอบร้อยละ ๓๐ ของค่าเสียหาย แต่ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องเป็นเวลา ๒๑ เดือน จึงให้รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน ๑๙,๖๑๔.๑๑ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับ รายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ และมีหนังสือแจ้งผลการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ต่อมา กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดว่า เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายในส่วนของตนเป็นเงิน ๑๗,๕๖๗.๔๒ บาท จากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัด



อุทัยธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า ความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ขอบแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับทราบรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดและมีคำวินิจฉัยสั่งการเห็นด้วยเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนตั้งแต่วันดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ส่งสำนวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบภายในกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่วินิจฉัยสั่งการ ตามข้อ ๑๗ วรรคสอง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และในระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง วรรคสี่ ของระเบียบดังกล่าว กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เตรียมเรื่องให้พร้อมสำหรับการออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชำระค่าสินไหมทดแทนหรือดำเนินการฟ้องคดีเพื่อมิให้ขาดอายุความสองปีนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ วินิจฉัยสั่งการ และวรรคห้า ของระเบียบเดียวกัน กำหนดว่า ในกรณีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นราชการส่วนท้องถิ่น ให้กระทรวงการคลังพิจารณาสำนวนให้แล้วเสร็จก่อนอายุความสองปีสิ้นสุดไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้ากระทรวงการคลังไม่แจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องมีการสั่งตามที่เห็นสมควรและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กระทรวงการคลังได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบความเห็นของกระทรวงการคลัง ซึ่งล่วงเลยระยะเวลาก่อนอายุความสองปีสิ้นสุดไม่น้อยกว่าหนึ่งปี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้มีการออกคำสั่งตามที่เห็นสมควรเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าสินไหมทดแทนหรือดำเนินการฟ้องคดีเพื่อมิให้ขาดอายุความสองปีนับแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นวันที่ถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง จึงเป็นการออกคำสั่งหรือการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเมื่อพ้นกำหนดอายุความสองปีนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับข้อ ๑๗ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ การออกคำสั่งที่พิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจ เนื่องจากสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดนั้น

ขาดอายุความไปแล้ว คำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่พิพาทดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีผลให้คำวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่เห็นชอบตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ข้างต้นไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยให้มีผลย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่ที่มีคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๕๑๐/๒๕๕๗)

อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องกรณีเจ้าหน้าที่กระทำความผิดต่อหน่วยงานของรัฐย่อมเป็นไปตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ส่วนการวินิจฉัยสั่งการตามข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นระเบียบในส่วนที่ใช้กับหน่วยงานของรัฐ จึงไม่อาจนำการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติฝ่าฝืนต่อระเบียบดังกล่าวไปขยายอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องตามที่กฎหมายบัญญัติไว้แล้วได้ เนื่องจากจะเป็นการใช้ระเบียบของฝ่ายปกครองไปขยายกำหนดอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องให้เป็นผลร้ายกับผู้ที่ต้องรับผิดชอบจากการกระทำละเมิด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมสามัญศึกษา เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๐ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๕ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีผู้ฟ้องคดียกยอกเงินงบประมาณสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดเชียงรายไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว คณะกรรมการได้รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงตามหนังสือลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๖ โดยเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินปลอมเป็นเงิน ๑,๐๙๙,๕๑๕.๙๕ บาท ยกยอกเงินและทำลายหลักฐานเงินค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะเป็นเงิน ๙๔๐,๐๐๐ บาท โดยผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตยกยอกเงินและเบียดบังเงินงบประมาณของทางราชการไปใช้ส่วนตัว ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดเชียงรายจึงมีหนังสือลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๖ รายงานกรณีดังกล่าวไปยังอธิบดีกรมสามัญศึกษา และปลัดกระทรวงการคลัง หลังจากนั้น กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๗ แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑ ซึ่งรับโอนอำนาจหน้าที่จากสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รายงานข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและวินิจฉัยสั่งการกรณีดังกล่าว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา



เชียงราย เขต ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๗ รายงานข้อเท็จจริงเพิ่มเติม และวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน กรมบัญชีกลางจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ แจ้งผลการพิจารณาให้เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ทราบ โดยให้ผู้ฟ้องคดีและเจ้าหน้าที่อื่นอีก ๕ ราย รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ แจ้งให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑ ออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดี และเจ้าหน้าที่อื่นรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินค่าสินไหมทดแทน ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นอุทธรณ์และนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องกรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ ย่อมเป็นไปตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ส่วนการวินิจฉัยสั่งการตามข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นระเบียบในส่วนที่ใช้กับหน่วยงานของรัฐ จึงไม่อาจนำการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติฝ่าฝืนต่อระเบียบดังกล่าวไปขยายอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องตามที่กฎหมายบัญญัติไว้แล้วได้ เนื่องจากจะเป็นการใช้ระเบียบของฝ่ายปกครองไปขยายกำหนดอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องให้เป็นผลร้ายกับผู้ที่ต้องรับผิดชอบจากการกระทำละเมิด อีกทั้ง หากตีความว่า เมื่อหน่วยงานของรัฐ ยังมีได้วินิจฉัยสั่งการตามระเบียบดังกล่าวแล้ว กำหนดอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องยังไม่เริ่มนับ ก็จะทำให้กำหนดอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องขยายไปโดยไม่มีข้อจำกัด เมื่อปรากฏตามรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดว่า คณะกรรมการได้ระบุจำนวนเงิน ความเสียหาย และมีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตยกยอกเงินและเบียดบังเงินงบประมาณของทางราชการ แม้จะไม่ปรากฏว่า ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย ได้รับรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวเมื่อใด แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดเชียงรายได้มีหนังสือลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๖ รายงานผลการสอบสวนดังกล่าวไปยังอธิบดีกรมสามัญศึกษาและปลัดกระทรวงการคลัง โดยระบุในหนังสือทั้งสองฉบับว่า คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได้สรุปผลว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้กระทำทุจริต และยกยอกเงินงบประมาณของทางราชการรวมเป็นเงิน ๒,๐๓๙,๕๑๕.๙๕ บาท จึงฟังได้ว่า ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดเชียงรายได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างช้าที่สุดในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๖ แล้ว และการที่ผู้อำนวยการ

สามัญศึกษาจังหวัดเชียงรายได้มีหนังสือรายงานอธิบดีกรมสามัญศึกษาและปลัดกระทรวงการคลัง โดยระบุความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดไว้ในหนังสือดังกล่าว จึงถือว่าเป็นคำวินิจฉัยสั่งการว่า ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้ว การที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑ ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ผู้รับโอนอำนาจหน้าที่จากอธิบดีกรมสามัญศึกษา มีหนังสือลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทน จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องเกินกำหนดอายุความ สองปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหม ทดแทนตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ คำสั่งที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าสินไหมทดแทนจึงเป็นคำสั่งที่ออกโดยไม่มีอำนาจ อันเป็นคำสั่ง ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงราย เขต ๑ ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหม ทดแทนให้แก่ทางราชการ ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ ตั้งแต่วันที่คำสั่งดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๓๑/๒๕๕๗)

กรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องส่วนหนึ่งต้องรับผิดชอบ แต่กระทรวงการคลังเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอีกส่วนหนึ่งต้องรับผิดชอบ มิใช่กรณีที่ หน่วยงานของรัฐและกระทรวงการคลังมีความเห็นแตกต่างกัน อายุความการใช้ สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจึงมีกำหนดสองปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึง การละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

สรุปข้อเท็จจริง

กรมเจ้าท่า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ทำสัญญาจัดซื้อเรือชุดแบบหัวส่ว่น ขนาดท่อส่งดิน ๒๘ นิ้ว จำนวน ๓ ลำ พร้อมด้วยอุปกรณ์ท่อท่อน ๓ ชุด และเรือพีเลี้ยง จำนวน ๓ ลำ ในราคา ๔๙,๔๐๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ กับบริษัท อ. จำกัด ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ปรากฏว่าบริษัท อ. จำกัด ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบเรือชุดให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามสัญญาได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงยกเลิกสัญญาและเรียกร้องค่าเสียหาย และมีเหตุอันควรเชื่อว่าการกระทำของ เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อธิบดีกรมเจ้าท่า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการฯ รายงานผลการสอบ ข้อเท็จจริงว่า เรือโท ว. และคณะกรรมการตรวจการจ้าง รวม ๙ คน กระทำการในหน้าที่ด้วย



ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงส่งสำนวนการสอบสวนดังกล่าวให้กระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) พิจารณา คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดชอบทางแพ่งได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อขอทราบข้อเท็จจริงและหลักฐานเพิ่มเติม โดยขอให้สอบผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ว่าเหตุใดจึงได้เสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ตัดข้อความในส่วนเงื่อนไขของสัญญา ข้อ ๑๓.๒.๓ ออกทั้งหมด และยังเสนอให้จ่ายเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ ของราคาตามสัญญาให้แก่บริษัทผู้รับจ้าง โดยไม่เสนอให้ส่งร่างสัญญาไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาก่อน ต่อมา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ได้มีหนังสือถึงประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งเอกสารเพิ่มเติม หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งหกในฐานะคณะทำงานเพื่อดำเนินการทบทวนเอกสารประกวดราคา รายละเอียดจำเพาะทางเทคนิค และแบบก่อสร้างเรือ มีหน้าที่จัดทำเอกสารประกวดราคาและรายละเอียดพร้อมแบบก่อสร้างเรือ ได้เสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ตัดข้อ ๑๓.๒.๓ เงื่อนไขของสัญญา (Conditions of Contract) ออกทั้งหมด โดยให้ผู้เสนอราคาเสนอวงเงินการจ่ายเงินเอง ทำให้เงื่อนไขการรับประกันการจ่ายเงินค่างานที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานอัยการสูงสุดถูกตัดออกไป เป็นเหตุให้ทางราชการเสียเปรียบโดยไม่ได้อำนาจให้มีการส่งเอกสารประกวดราคาดังกล่าวไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อนตามข้อ ๔๔ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และเนื่องจากการจ่ายเงินค่างานในงวดที่ ๒ และงวดที่ ๔ บริษัท อ. จำกัด ปฏิบัติผิดสัญญา ซึ่งหากมีการรับประกันการจ่ายเงินในทั้งสองงวดนี้ ทางราชการก็สามารถใช้สิทธิเรียกร้องจากผู้รับประกันได้ การกระทำของคณะทำงานดังกล่าวเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย พฤติการณ์ถือเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๘ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งตามหนังสือลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ และวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๐ รวม ๑๒ ฉบับ ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหกชดใช้เงินจากการกระทำละเมิดตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ฟ้องคดีทั้งหกไม่เห็นด้วยจึงยื่นอุทธรณ์และนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่คณะกรรมการฯ รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงว่า เรือโท ว. และคณะกรรมการตรวจการจ้าง รวม ๙ คน กระทำการในหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงส่งสำนวนการสอบสวนดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ พิจารณา และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดให้ผู้ถูกฟ้องคดี

ที่ ๒ ทราบว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้งหกมีส่วนทำให้ราชการได้รับความเสียหาย และพฤติการณ์ถือเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการด้วย นั้น เห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังมีได้มีความเห็นว่าผู้ฟ้องคดีทั้งหกไม่ต้องรับผิดชอบ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิดชอบ จึงมีใช้กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีความเห็นแตกต่างกัน อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจึงมีกำหนดสองปี นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน คือ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๘ ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหกชดใช้เงินจากการกระทำละเมิด ตามหนังสือลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ และวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๐ รวม ๑๒ ฉบับ จึงเป็นการออกคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ภายในกำหนด ๒ ปี นับแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๘ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๒๑-๖๒๒/๒๕๕๖)

การออกคำสั่งใหม่แก้ไขคำสั่งเดิมเล็กน้อยเกี่ยวกับการลงจำนวนเงินที่เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน แม้จะพ้นอายุความตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ก็หาทำให้คำสั่งใหม่เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่

สรุปข้อเท็จจริง

ระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการเก็บรักษาเงินด้วยนั้น นาง จ. หัวหน้าส่วนการคลัง ได้กระทำการทุจริตยักยอกเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยการเบิกจ่ายเงินเกินบัญชี ทำให้เงินขาดบัญชีโดยไม่ทราบสาเหตุ และจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนาง จ. ปรากฏว่าได้รับความเสียหายจากการทุจริตยักยอกเงินระหว่างที่นาง จ. ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ถึงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๕ เป็นเงินจำนวน ๑๐,๙๔๕,๒๘๐.๘๕ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ซึ่งต่อมา ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๘ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน ๑,๕๖๓,๔๗๓.๘๙ บาท ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีความเห็นให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๘ ที่ให้ผู้ฟ้องคดี



ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเพิกถอนคำสั่งยกอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ จัดส่งเอกสารแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการทุจริตเบิกเงินเกินกว่าฎีกาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ เพิ่มเติมต่อศาล ทั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าได้ตรวจสอบจำนวนเงินแล้วจำนวนที่ขอให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นเงินจำนวน ๑,๕๓๗,๖๐๐.๖๙ บาท นั้น คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดได้ตรวจสอบรายการยอดเงินตามสำเนาเช็คในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒ พบว่าตามหนังสือรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริง ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๖ ในรายการวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๒ มีความผิดพลาดในการลงตัวเลขในรายการดังกล่าวที่ระบุว่า “จำนวนเงินที่จ่าย ๒,๕๖๖ บาท ช่างคงเหลือ ๓๒,๕๐๐ บาท” ที่ถูกต้องควรจะเป็น “จำนวนเงินที่จ่าย ๑,๕๖๖ บาท ช่างคงเหลือ ๓๓,๕๐๐ บาท” เนื่องจากเอกสารแผ่นที่ ๖๗๑ ซึ่งเป็นสำเนาฎีกาเบิกเงินจำนวน ๓๘๐ บาท และแผ่นที่ ๖๗๒ ซึ่งเป็นสำเนาฎีกาเบิกเงินจำนวน ๑,๑๘๖ บาท ยอดรวม คือ ๑,๕๖๖ บาท ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้รับความเสียหายในระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่ง และจะต้องนำเงินมาชดใช้จากยอดเต็มจำนวน ๓,๔๓๖,๒๐๖.๓๗ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ แก้ไขคำสั่งเดิมในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากยอดเต็มจำนวน ๓,๔๓๖,๒๐๖.๓๗ บาท เป็นจำนวน ๓,๔๓๗,๒๐๖.๓๗ บาท จึงมีส่วนให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๑,๕๖๓,๙๒๘.๘๙ บาท ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องต่อศาลว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีความเห็นให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เป็นคำสั่งที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการเป็นกรออกคำสั่งเกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงมีคำขอเพิ่มเติมคำฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ด้วย ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ส่วนคำขออื่นให้ยก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ แก้ไขคำสั่งลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๘ โดยระบุว่า เนื่องจากตามหนังสือรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริง ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๖ มีความผิดพลาดในการลงตัวเลข ที่ระบุว่า “จำนวนเงินที่จ่าย ๒,๕๖๖ บาท ช่างคงเหลือ ๓๒,๕๐๐ บาท” เมื่อได้ตรวจสอบใหม่แล้ว ที่ถูกต้องควรจะเป็น “จำนวนเงินที่จ่าย ๑,๕๖๖ บาท ช่างคงเหลือ ๓๓,๕๐๐ บาท” เนื่องจากเอกสารแผ่นที่ ๖๗๑ ซึ่งเป็นสำเนาฎีกาเบิกเงินจำนวน ๓๘๐ บาท และแผ่นที่ ๖๗๒ ซึ่งเป็นสำเนาฎีกาเบิกเงินจำนวน

๑,๑๙๖ บาท ยอดรวม คือ ๑,๕๖๖ บาท ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหายในห้วงระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่ง และจะต้องนำเงินมาชดใช้จากยอดเดิมจำนวน ๓,๔๓๗,๒๐๖.๓๗ บาท จึงมีส่วนที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นเงินจำนวน ๑,๕๖๓,๙๒๘.๘๘ บาท คำสั่งลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เป็นคำสั่งแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยเกี่ยวกับการลงจำนวนเงินที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จากเดิม ๑,๕๖๓,๔๓๗.๘๘ บาท เป็น ๑,๕๖๓,๙๒๘.๘๘ บาท ซึ่งเพิ่มเติมเพียง ๔๙๑ บาท เท่านั้น มิได้เป็นการเพิกถอนคำสั่งลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๘ แต่อย่างใด เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๘ ภายในกำหนดอายุความสองปีนับแต่วันที่หน่วยงานรัฐถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ คำสั่งลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๘ จึงยังคงมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ฟ้องคดี คำสั่งลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นการแก้ไขคำสั่งลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๘ เล็กน้อย จึงมีผลบังคับกับผู้ฟ้องคดีเช่นเดียวกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๘/๒๕๕๘)

๒) อายุความการฟ้องให้ทายาทของเจ้าหน้าที่ที่ถึงแก่ความตายชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

เมื่อหน่วยงานของรัฐทราบถึงสิทธิเรียกร้องอันมีต่อเจ้าหน้าที่แล้ว ต่อมา เจ้าหน้าที่ถึงแก่ความตาย หน่วยงานของรัฐชอบที่จะฟ้องให้ทายาทของเจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐได้รู้ถึงความตายของเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะนาย ส. ดำรงตำแหน่งสุลการักษ์ สังกัดกรมสุลการ มีหน้าที่ประทับดวงตราตะกั่ว กศก. หรือร้อยแถบเหล็ก RTC ที่ตู้คอนเทนเนอร์หลังจากที่นายตรวจหรือสารวัตรสุลการทำการตรวจปล่อยและบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์แล้ว เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้มีการร้องเรียนเป็นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีว่ามีการทุจริตขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีคำสั่งลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ได้ความว่า บริษัท ส. จำกัดขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร โดยไม่มีการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักรจริง และนำเชื่อว่าสุลการักษ์มิได้ไปทำหน้าที่ตรวจปล่อยสินค้าและควบคุมการบรรจุสินค้าอย่างเคร่งครัด อันเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ส่งออกทำการทุจริต ผู้ฟ้องคดีจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ตามคำสั่งลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๗ ผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด



ปรากฏว่านาย ส. มีส่วนร่วมที่จะต้องรับผิดชอบด้วย ผู้ฟ้องคดีจึงมีคำสั่งลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ให้นาย ส. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ต่อมา นาย ส. ถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีจึงได้แจ้งของดเบิกบำนาญปกติในรายนาย ส. ไปยังกรมบัญชีกลาง ตามแบบแจ้งของดเบิกบำนาญปกติ (โครงการจ่ายตรง) ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ และได้มีหนังสือเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะทายาทโดยธรรมของนาย ส. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ชำระ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ เพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงตามคำฟ้องของผู้ฟ้องคดี เป็นกรณีผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่านาย ส. ตำแหน่งบุคลากรในสังกัดของผู้ฟ้องคดี ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ต่อมา นาย ส. ได้ถึงแก่ความตาย ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐยอมฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในฐานะทายาทโดยธรรมของนาย ส. เพื่อได้รับผิดในความเสียหายดังกล่าวได้ตามมาตรา ๑๕๙^{๑๑๔} และมาตรา ๑๖๐๐^{๑๑๕} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม โดยที่คดีนี้เป็นคดีที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าหนี้ในมูลละเมิดขอบังคับตามสิทธิเรียกร้องอันมีต่อ นาย ส. เจ้ามรดก จึงอยู่ในบังคับต้องห้ามมิให้ฟ้องร้องเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงความตายของเจ้ามรดกตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า ผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมศุลกากร ได้แจ้งของดเบิกบำนาญปกติของนาย ส. กรณีถึงแก่ความตาย ตามแบบแจ้งการของดเบิกบำนาญปกติ (โครงการจ่ายตรง) ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ แสดงว่าผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าหนี้ได้รู้หรือควรรู้ถึงความตายของนาย ส. เจ้ามรดก ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

๑๑๔-๑๑๕ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๕๙ เมื่อบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาท

ทายาทอาจเสียไปซึ่งสิทธิในมรดกได้แต่โดยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น

มาตรา ๑๖๐๐ ภายใต้บังคับของบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้กองมรดกของผู้ตายได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย ตลอดทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบต่าง ๆ เว้นแต่ตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้ว เป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้



พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๕๐/๒๕๕๖ และที่ อ.๑๙๒/๒๕๕๖
วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

อายุความมรดกตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ จะเริ่มนับต่อเมื่อเจ้าหนี้ได้ทราบถึงสิทธิเรียกร้องอันมีต่อเจ้ามรดกแล้ว
เท่านั้น หากเจ้าหนี้ยังไม่ทราบถึงสิทธิเรียกร้องอันมีต่อเจ้ามรดกในขณะที่เจ้าหนี้ได้รู้
หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก อายุความดังกล่าวจึงยังไม่เริ่มนับ

สรุปข้อเท็จจริง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ฟ้องคดี) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
ซึ่งดำรงตำแหน่งรองสารวัตร กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี ไปดำรงตำแหน่งสารวัตร
(ทำหน้าที่ส่งกำลังบำรุง) ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งมอบหมาย
ให้จำสิบตำรวจ บ. ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ (ทำหน้าที่พลธิการ) งานส่งกำลังบำรุง ตำรวจภูธร
จังหวัดสตูล รับผิดชอบงานควบคุมและจำหน่ายอาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ทุกชนิดที่แจกจ่ายใช้
ในราชการ ตลอดจนการตรวจสอบสภาพ การดูแลรักษา และการซ่อมบำรุง และดูแลรักษาอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ในความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย
ต่อมา ภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พ้นจากตำแหน่งราชการเนื่องจากเกษียณอายุราชการ
ส่วนจำสิบตำรวจ บ. ถึงแก่ความตาย ตำรวจภูธรจังหวัดสตูลได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์
๒๕๔๖ ส่งอาวุธปืนจำนวน ๑๕๕ กระบอก ไปตรวจสอบสภาพและซ่อมบำรุงที่กองสรรพาวุธ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองสรรพาวุธตรวจสอบแล้วได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖
แจ้งผลการตรวจสอบสภาพและซ่อมบำรุงอาวุธปืนดังกล่าวให้ตำรวจภูธรจังหวัดสตูลทราบว่ามีอาวุธปืน
ที่ชำรุดใช้การไม่ได้ต้องเปลี่ยนอะไหล่จำนวนหนึ่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓,๗๓๓ บาท ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสตูลในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหา
ข้อเท็จจริงและความรับผิดชอบละเมิด กรณีอาวุธปืนชำรุดเสียหาย คณะกรรมการชุดดังกล่าว
พิจารณาแล้วเห็นว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเกิดจากการที่จำสิบตำรวจ บ. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ปล่อยปละละเลยไม่บำรุงและรักษาความสะอาด และไม่ส่งอาวุธปืนไปตรวจสอบสภาพที่กองสรรพาวุธ
ภายในเวลาอันควร และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้บังคับบัญชาของจำสิบตำรวจ บ.
ขาดความเอาใจใส่ ไม่ตรวจสอบกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของจำสิบตำรวจ บ. เป็นการจงใจ
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องร่วมรับผิดชอบ ต่อมา ผู้บังคับการ
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูลปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๖
พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะทายาทของจำสิบตำรวจ บ.



ร่วมกันชดใช้เงินจำนวน ๓๓,๗๓๓ บาท โดยผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองทราบแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม^{๑๑๖} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จะเห็นได้ว่า บทบัญญัติดังกล่าวห้ามมิให้เจ้าหนี้ฟ้องร้องบังคับตามสิทธิเรียกร้องอันมีต่อเจ้ามรดกเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่เจ้าหนี้ได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก แม้อายุความตามสิทธิเรียกร้องนั้นยาวกว่าหนึ่งปี เจ้าหนี้ก็ต้องฟ้องร้องภายในหนึ่งปี ต่อเมื่อเจ้าหนี้ได้ทราบถึงสิทธิเรียกร้องอันมีต่อเจ้ามรดกแล้วเท่านั้น หากเจ้าหนี้ยังไม่ทราบถึงสิทธิเรียกร้องอันมีต่อเจ้ามรดกในขณะที่เจ้าหนี้ได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก อายุความหนึ่งปีจึงยังไม่เริ่มนับ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจาสิบตำรวจ บ. ได้ถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๕ ตำรวจภูธรจังหวัดสตูลจึงได้ส่งอาวุธปืนไปตรวจสภาพและซ่อมเปลี่ยนส่วนที่ชำรุดที่กองสรรพาวุธ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกองสรรพาวุธได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ แจ้งผลการตรวจสภาพและซ่อมแซมอาวุธปืนว่ามีอาวุธปืนชำรุดใช้การไม่ได้และต้องเปลี่ยนอะไหล่จำนวนหลายรายการ ตำรวจภูธรจังหวัดสตูลจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๗ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและความรับผิดชอบทางละเมิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลจึงได้มีคำสั่งจังหวัดสตูลลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๗ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและความรับผิดชอบทางละเมิดต่อมา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสตูล จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ รายงานผลการสอบสวนความรับผิดชอบทางละเมิดต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล โดยเห็นว่าจาสิบตำรวจ บ. มีส่วนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่เนื่องจากจาสิบตำรวจ บ. ได้เสียชีวิตแล้ว จึงควรดำเนินการฟ้องแพ่งกับทายาทของจาสิบตำรวจ บ. ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ กรณีจึงถือได้ว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ทราบถึงสิทธิเรียกร้องอันมีต่อจาสิบตำรวจ บ. การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๘ จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของจาสิบตำรวจ บ. และรู้ว่าตนมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อจาสิบตำรวจ บ. อย่างไรก็ดี สำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แม้อาวุธปืนที่ชำรุดเสียหายจะอยู่ในการควบคุมดูแลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขณะที่ดำรงตำแหน่งสารวัตร (ทำหน้าที่ส่งกำลังบำรุง)

^{๑๑๖} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๗๕๔

ฯลฯ

ฯลฯ

ภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๑๙๓/๒๗ แห่งประมวลกฎหมายนี้ ถ้าสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้อันมีต่อเจ้ามรดกมีกำหนดอายุความยาวกว่าหนึ่งปี มิให้เจ้าหนี้ฟ้องร้องเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่เมื่อเจ้าหนี้ได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก

แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เกษียณอายุราชการไป ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๓ ประกอบกับหลังจากปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ทางราชการได้มีการนำอาวุธปืนบางส่วนไปฝึกซ้อมยิงเป็นประจำทุกปี ต่อมาจึงตรวจพบว่าอาวุธปืนจำนวน ๑๒ กระบอก ได้รับความเสียหาย ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เกษียณอายุราชการไป ๒ ปีเศษ แล้ว จึงถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีพยานหลักฐานหรือข้อพิสูจน์อื่นใดที่แสดงให้เห็นได้ว่าความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว กรณีจึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าความเสียหายดังกล่าวได้เกิดขึ้นเนื่องมาจากการกระทำหรือด้วยความประมาทเลินเล่อของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จนเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหายตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีอำนาจที่จะเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายได้ และสำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ว่าจำสิบตำรวจ บ. ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานศาสตราภักษ์ของตำรวจภูธรจังหวัดสตูลมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ แต่เมื่อได้พิจารณาถึงสภาพของอาวุธปืนดังกล่าวที่ผ่านการใช้งานเป็นระยะเวลายาวนานโดยไม่มีการส่งตรวจสภาพก่อนส่งมอบ และสภาพความเสียหายจึงอาจเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ เช่น การขาดการบำรุงรักษาความสะอาดของผู้ใช้ การปล่อยลากล่องไว้โดยไม่มีการชโลมน้ำมัน การทำการยิงโดยไม่ได้ทำความสะอาดลากล่องก่อน หรือการใช้ลูกกระสุนที่ไม่สะอาด เป็นต้น จึงยังไม่มีข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะรับฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าความเสียหายของอาวุธปืนดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้มีการส่งมอบอาวุธปืนพิพาทให้กับจำสิบตำรวจ บ. แล้ว ทั้งผู้ฟ้องคดีเองก็ไม่มีข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานอื่นใดที่แสดงให้เห็นว่าอาวุธปืนดังกล่าวชำรุดเสียหายเพราะการกระทำของจำสิบตำรวจ บ. กรณีจึงไม่อาจสันนิษฐานให้เป็นผลร้ายแก่จำสิบตำรวจ บ. ได้ว่าได้กระทำละเมิดแก่ผู้ฟ้องคดีตามฟ้อง ดังนั้นเมื่อจำสิบตำรวจ บ. ไม่ได้กระทำละเมิดแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามฟ้องได้ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๗๒/๒๕๕๗)

๓.๖ กรณีที่หน่วยงานของรัฐใช้สิทธิฟ้องคดีเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือทายาทชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

กรณีที่หน่วยงานของรัฐใช้สิทธิฟ้องคดีเพื่อให้ทายาทชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ความรับผิดของทายาทไม่จำเป็นต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์สินมรดกที่ตกทอดได้แก่ตน

สรุปข้อเท็จจริง

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (ผู้ฟ้องคดี) ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๘ แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง กรณีการตรวจลงตราของ



สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศเนปาล มีวีซ่าสติกเกอร์ขาดหาย การตรวจลงตราไม่เรียงหมายเลขและใช้เลขที่ตรวจลงตราซ้ำซ้อนรวมทั้งจำนวนเงินค่าธรรมเนียม การตรวจลงตราที่ปรากฏในคำร้องไม่ตรงกับจำนวนเงินค่าธรรมเนียมที่น่าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ต่อมา คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงได้รายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริงต่อผู้ฟ้องคดีตามหนังสือลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๙ ว่า ในขณะที่นาย พ. ดำรงตำแหน่งกงสุลประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มีความบกพร่องและหละหลวมในการปฏิบัติงานเป็นเหตุให้ลูกจ้างท้องถิ่น ๒ คน ทุจริตเงินรายได้แผ่นดินในกระบวนการตรวจลงตราเป็นเงิน ๘,๒๕๕,๔๕๐ รูปีเนปาล หรือประมาณ ๔,๙๕๓,๒๗๐ บาท พฤติกรรมดังกล่าวของนาย พ. เป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง ควรตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนาย พ. ต่อมา นาย พ. ได้ถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๙ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีคำสั่งลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดได้นำผลการสืบสวนของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงที่ได้ดำเนินการไว้แล้วมาใช้ประกอบการพิจารณา รวมทั้งได้ดำเนินการสอบสวนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม และได้รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามหนังสือลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ สรุปได้ว่า ลูกจ้างท้องถิ่น ๒ คน มีเจตนาจงใจร่วมกันกระทำการทุจริตยกยอกเงินค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ซึ่งต้องนำส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดินไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว ต้องร่วมกันรับผิดชอบในฐานะลูกหนี้ร่วมเต็มจำนวนความเสียหาย ส่วนนาย พ. ในฐานะหัวหน้าควบคุมงานด้านการตรวจลงตราโดยตรง ปล่อยปละละเลยไม่ใส่ใจควบคุมดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของลูกจ้างท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ จนเปิดโอกาสให้มีการทุจริต พฤติการณ์ของนาย พ. เป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ นาย พ. จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายร้อยละ ๖๐ ของค่าเสียหายทั้งหมดจำนวน ๔,๙๕๓,๒๗๐ บาท โดยรับผิดชอบเป็นเงิน ๒,๙๗๑,๙๖๒ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นชอบด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด และได้รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดไปยังกระทรวงการคลัง ต่อมา กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ ถึงผู้ฟ้องคดีแจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ โดยในส่วนของนาย พ. ให้รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายร้อยละ ๖๕ ของเงินที่ผู้ทุจริตเบียดบังไป ในช่วงระยะเวลานาย พ. ปฏิบัติหน้าที่ คิดเป็นเงิน ๓,๐๔๓,๕๙๒.๕๐ รูปีเนปาล หรือประมาณ ๑,๘๒๖,๑๕๕.๕๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้มีคำสั่งลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ให้นาย พ. รับผิดชอบตามความเห็นของกระทรวงการคลัง และได้มีหนังสือลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะทายาทผู้รับมรดกของนาย พ. ให้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนจำนวนดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉยไม่ได้นำเงินไปชำระแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอศาล

มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินจำนวน ๓,๘๑๑,๖๑๖.๗๓ รูปีเนปาล หรือโดยคิดเป็นเงินไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ณ สถานที่และเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีนำเงินมาชำระ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๓,๐๔๓,๕๙๒.๕๐ รูปีเนปาล หรือโดยคิดเป็นเงินไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ณ สถานที่และเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีนำเงินมาชำระ นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเงินเสร็จสิ้นแก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาย พ. ได้ถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ จึงเป็นการนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รู้ถึงความตายของนาย พ. ตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงจากพยานเอกสาร และพยานบุคคลว่า นาย พ. ไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์การตรวจลงตรา โดยไม่จัดทำทะเบียนคุมคำร้องตรวจลงตรา ประกอบกับถ้อยคำของพยานซึ่งปฏิบัติงานร่วมกับนาย พ. รับฟังได้ว่า นาย พ. ละเลยไม่ควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของลูกจ้างท้องถิ่น ในขั้นตอนการดำเนินการตรวจลงตราหลายขั้นตอน ได้แก่ ไม่จัดทำทะเบียนคุมการรับคำร้องตรวจลงตรา ไม่ได้ตรวจสอบเอกสารใบเสร็จรับเงินและสำเนาใบเสร็จรับเงิน โดยพิจารณาเฉพาะใบคำร้องตรวจลงตราก่อนลงนามในวีซ่าสติกเกอร์ ไม่ได้นำสำเนาใบเสร็จรับเงินกับใบคำร้องตรวจลงตรามาสอบยืนยันว่าตรงกันหรือไม่ ลูกจ้างท้องถิ่นจะเป็นคนนำไปส่งเงินรายได้แผ่นดิน ไปส่งต่อฝ่ายคลังโดยไม่เคยมีทะเบียนคุมคำร้องตรวจลงตรา นาย พ. ปล่อยให้กระบวนการตรวจลงตราเกือบทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบของลูกจ้างท้องถิ่นโดยสิ้นเชิง ซึ่งสอดคล้องกับคำให้การของลูกจ้างท้องถิ่นที่ให้การว่า เมื่อพวกตนได้รับคำร้องขอวีซ่า จะตรวจสอบรายละเอียดของใบคำร้อง และรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับคำร้องขอตรวจลงตราทั้งหมดให้กับนาย พ. ตรวจสอบแล้วพวกตนก็จะเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าและออกใบเสร็จรับเงินตามที่นาย พ. สั่งการ ดังนั้น เมื่อนาย พ. ไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน สำเนาใบเสร็จรับเงิน และใบคำร้องตรวจลงตรา เป็นเหตุให้ลูกจ้างดังกล่าวอาศัยโอกาสกระทำการทุจริตต่อหน้าที่โดยเขียนใบเสร็จรับเงินต่ำกว่าเงินที่ระบุไว้ในใบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา แล้วยกยอดเงินผลต่างไปเป็นประโยชน์ของตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาปีเศษ โดยไม่พบความผิดปกติใด ๆ จึงถือได้ว่าพฤติการณ์ของนาย พ. เป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี นาย พ. จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ อย่างไรก็ตาม สำหรับความรับผิดของผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะทนายไม่จำเป็นต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์สินมรดกที่ตกทอดให้แก่ตน พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนจำนวน



๓,๘๑๑,๖๑๖.๗๓ รูปีเนปาล หรือคิดเป็นเงินไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ณ สถานที่ และเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีนำเงินมาชำระ พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน จำนวน ๓,๐๔๓,๕๙๒.๕๐ รูปีเนปาล หรือคิดเป็นเงินไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ณ สถานที่ และเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีนำเงินมาชำระนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่าทรัพย์สินรุดกของนาย พ. ที่ตกทอดแก่ผู้ถูกฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๑๙๒/๒๕๕๖)

กรณีที่มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของทางราชการ โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการตรวจสอบทรัพย์สินดังกล่าวก่อนส่งมอบ และภายหลังจากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการมอบหมายพ้นจากหน้าที่แล้ว ยังมีการนำทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้งาน ก่อนที่จะตรวจพบว่าทรัพย์สินนั้นมีการชำรุดเสียหาย กรณีจึงยังถือไม่ได้ว่าความเสียหายของทรัพย์สินดังกล่าวเกิดขึ้นในระหว่างที่อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการมอบหมาย ดังนั้น หากไม่มีข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานอื่นใดที่แสดงให้เห็นว่าทรัพย์สินดังกล่าวชำรุดเสียหายเพราะการกระทำหรือความประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่นั้น หน่วยงานของรัฐย่อมไม่อาจเรียกให้เจ้าหน้าที่นั้นชดเชยค่าสินไหมทดแทนได้ และเมื่อฟังไม่ได้ว่าเจ้าหน้าที่กระทำให้เกิดต่อหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐย่อมไม่อาจเรียกให้ทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนได้เช่นกัน

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๗๒/๒๕๕๗ หน้า ๙๕๐-๙๕๒

๔. การใช้มาตรการบังคับทางปกครองให้เป็นไปตามคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดเชยค่าสินไหมทดแทน

เงินบำนาญแม้จะไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดี แต่หากได้มีการถอนเงิน และฝากเงินในส่วนอื่นในระหว่างเดือนรวมอยู่ในบัญชีเดียวกัน เงินบำนาญที่ได้รับจึงปะปนอยู่กับเงินอื่นจนแยกไม่ออก การอายัดเงินตามบัญชีเงินฝากย่อมไม่ขัดต่อมาตรา ๒๘๖ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น สังกัดเทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้รับคำสั่งของเทศบาลเมืองหนองคาย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ให้ชดเชยค่าสินไหมทดแทน จำนวน ๔๓๕,๐๐๐ บาท กรณีนางสาว ส. พนักงานบัญชีสถานธนาบาลเทศบาลเมืองหนองคาย ทุจริตเงินของสถานธนาบาลเทศบาลเมืองหนองคายไปในขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่ง

ปลัดเทศบาลเมืองหนองคาย และเป็นผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาลและปฏิบัติหน้าที่กรรมการรักษาเงินของสถานธนาอนุบาล ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งและนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือเตือนให้ผู้ฟ้องคดีนำเงินไปชำระ และได้ดำเนินการใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยมีหนังสือแจ้งไปยังธนาคารต่าง ๆ ให้อายัดเงินฝากของผู้ฟ้องคดีและให้นำส่งเงินแก่ผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้ไปถอนเงินฝากของผู้ฟ้องคดีจากธนาคาร แต่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินโดยอ้างว่าเงินดังกล่าวถูกผู้ถูกฟ้องคดีอายัดไว้ ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์คำสั่งอายัดต่อผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งว่าคำสั่งชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นคำร้องขอเพิ่มเติมคำฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งอายัดของผู้ถูกฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากผู้ฟ้องคดีกระทำการโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงทำให้เกิดความเสียหายแก่สถานธนาอนุบาลเทศบาลเมืองหนองคาย ตามมาตรา ๘ ประกอบกับมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ชำระ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือเตือนแล้ว ผู้ฟ้องคดีก็ได้ปฏิบัติตามคำเตือน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งอายัดเงินของผู้ฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๕๗^{๑๑๗} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงชอบที่จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินดังกล่าวได้ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ประกอบกับมาตรา ๕๕^{๑๑๘} และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการใช้มาตรการบังคับทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีแก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งพ้นจากตำแหน่งหน้าที่เพราะเกษียณอายุราชการแล้วให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้กระทำเกินสมควรแก่เหตุหรือนอกเหนือขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี ส่วนเงินบำนาญของผู้ฟ้องคดีแม้จะไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี แต่ผู้ฟ้องคดีได้มีการถอนเงินและฝากเงินในส่วนอื่นในระหว่างเดือนรวมอยู่ในบัญชีเดียวกัน เงินบำนาญที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจึงปะปน

^{๑๑๗-๑๑๘} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕๕ การบังคับทางปกครองไม่ใช้กับเจ้าหน้าที่ด้วยกัน เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

มาตรา ๕๗ คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ผู้ใดชำระเงิน ถ้าถึงกำหนดแล้วไม่มีการชำระโดยถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่มีหนังสือเตือนให้ผู้นั้นชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามคำเตือน เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้นั้นและขายทอดตลาดเพื่อชำระเงินให้ครบถ้วน



อยู่กับเงินอื่นจนแยกไม่ออก การอายัดเงินตามบัญชีเงินฝากของผู้ฟ้องคดีย่อมไม่ขัดต่อ มาตรา ๒๘๖ วรรคหนึ่ง (๒)^{๑๑๙} แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง จึงเป็นการกระทำ ที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งอายัดเงินฝากของผู้ฟ้องคดี และให้นำส่ง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๗/๑๓/๒๕๕๕)

การที่หน่วยงานของรัฐจะดำเนินการใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับเจ้าหน้าที่ ได้นั้น หน่วยงานของรัฐต้องใช้อำนาจออกคำสั่งทางปกครองให้เจ้าหน้าที่นั้นรับผิดชอบใช้ คำสินไหมทดแทนให้แก่หน่วยงานของรัฐภายในกำหนดเวลาเสียก่อน หากเจ้าหน้าที่ ปฏิเสธไม่ชำระเงินให้แก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐก็ต้องมีหนังสือเตือนให้ชำระ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามคำเตือน จึงจะใช้มาตรการบังคับ ทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นเพื่อชำระเงินให้ครบถ้วนได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๒ ประกอบมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทาง ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจนครบาล ๗ ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีดาบตำรวจหญิง น. ทุจริตจัดทำและระบุชื่อส่งจ่ายเงินคืนซ้ำกับเช็คที่ได้มีการจ่ายเงินคืน ให้แก่ผู้ทำสัญญาประกันตัวผู้ต้องหาไปแล้ว และดาบตำรวจหญิง น. ได้ลงลายมือชื่อสลักหลังเช็ค เพื่อเบิกและรับเงินตามเช็คดังกล่าวไปทั้งหมด คณะกรรมการฯ ตรวจสอบกรณีผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีขณะดำรงตำแหน่งรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวน สถานีตำรวจนครบาล บางยี่ขัน ได้รับมอบอำนาจจากผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขัน ให้มีอำนาจอนุมัติ

^{๑๑๙} ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๘

มาตรา ๒๘๖ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น เงินหรือสิทธิเรียกร้องเป็นเงินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ต่อไปนี้ ไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดี

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) เงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญ บำเหน็จ เบี้ยหวัด หรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวกันของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างในหน่วยราชการ และเงินสงเคราะห์ บำนาญ หรือบำเหน็จที่หน่วยราชการได้จ่ายให้แก่คู่สมรสหรือญาติที่ยังมีชีวิต ของบุคคลเหล่านั้น

ฯลฯ

ฯลฯ

จ่ายคืนเงินประกันตัวผู้ต้องหาแก่นายประกัน ประมาทเลินเล่อไม่ตรวจสอบความถูกต้องชัดเจน ก่อนลงลายมือชื่อส่งจ่ายในเช็ค และให้ผู้ฟ้องคดีได้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๖๙,๙๙๙.๙๙ บาท ผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจนครบาล ๗ ได้รับรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดดังกล่าวในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๓ จึงมีหนังสือถึงผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขันว่าเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการฯ และให้ติดตามทวงเงินจากผู้ฟ้องคดี ต่อมา รองผู้กำกับการ (สืบสวนสอบสวน) สถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขัน ในฐานะประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๓ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีนำเงินจำนวน ๖๙,๙๙๙.๙๙ บาท มามอบให้ประธานกรรมการฯ ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๓ เพื่อจ่ายคืนให้แก่นายประกันที่ได้รับความเสียหายต่อไป หลังจากนั้น ผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจนครบาล ๗ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๓ ถึงอธิบดีกรมบัญชีกลาง เพื่อส่งสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดให้พิจารณา ต่อมา กรมบัญชีกลางโดยได้รับมอบอำนาจจากกระทรวงการคลัง มีหนังสือ ส่วนที่ ๑๐ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๕ ถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อแจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ร่วมลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คที่ชำรุด โดยไม่ได้ตรวจสอบรายละเอียดให้รอบคอบก่อน ความเสียหายจึงเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยประมาทเลินเล่อ ประกอบกับเหตุละเมิดเกิดขึ้นก่อนพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ใช้บังคับ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกับดาบตำรวจหญิง น. และพันตำรวจเอก ข. (ผู้มีอำนาจลงนามร่วมในเช็ค) รวมเป็นเงิน ๒๑๐,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๕ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๖ แจ้งให้ผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจนครบาล ๗ ใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ สถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขันจึงมีหนังสือ เรื่อง เตือนให้ชำระค่าสินไหมทดแทนเป็นครั้งสุดท้าย ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๙ แจ้งเตือนเป็นครั้งสุดท้ายให้ผู้ฟ้องคดีนำเงินจำนวน ๒๑๐,๐๐๐ บาท ตามความเห็นของกรมบัญชีกลางมาชำระแก่ผู้ถูกฟ้องคดีภายในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๙ แต่ผู้ฟ้องคดีทราบแล้วเพิกเฉยไม่ชำระ หลังจากนั้น ผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจนครบาล ๗ จึงมีคำสั่ง กองบังคับการตำรวจนครบาล ๗ ที่ ๑๒๐/๒๕๕๐ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานยึดและอายัดทรัพย์สิน คำสั่งที่ ๑๒๑/๒๕๕๐ เรื่อง ให้ยึดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ และคำสั่งที่ ๑๒๒/๒๕๕๐ เรื่อง ให้อายัดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๐ เพื่อยึดที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๙๘๕๗๐ แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร รวมทั้งได้มีประกาศ กองบังคับการตำรวจนครบาล ๗ เรื่อง ให้ยึดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๐ เพื่อยึดที่ดินดังกล่าวของผู้ฟ้องคดี และมีหนังสือแจ้งมาตรการบังคับทางปกครองดังกล่าว



ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ พร้อมแจ้งสิทธิอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นอุทธรณ์และนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้มีมาตรการบังคับทางปกครองกับผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณามาตรา ๑๒ ประกอบมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แล้วเห็นว่า การที่หน่วยงานของรัฐจะดำเนินการใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับเจ้าหน้าที่ได้นั้น ต้องใช้อำนาจออกคำสั่งทางปกครองให้เจ้าหน้าที่นั้นรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่หน่วยงานของรัฐภายในกำหนดเวลาเสียก่อน หากเจ้าหน้าที่ปฏิเสธไม่ชำระเงินให้แก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐก็ต้องมีหนังสือเตือนให้ชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามคำเตือน จึงจะใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นเพื่อชำระเงินให้ครบถ้วนได้ เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นับตั้งแต่ผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจนครบาล ๗ ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๓ ถึงอธิบดีกรมบัญชีกลาง เพื่อส่งสำนวนและผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกรณีผู้ฟ้องคดีเพื่อพิจารณา จนกระทั่งกรมบัญชีกลางมีหนังสือ ด่วนที่สุด ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๕ แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทราบในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๕ เมื่อเป็นกรณีที่กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเสร็จก่อนอายุความ ๒ ปี สิ้นสุดไม่น้อยกว่า ๖ เดือน ผู้บัญชาการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ๗ จึงต้องออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างลูกหนี้ร่วมกับดาบตำรวจหญิง น. และพันตำรวจเอก ช. ภายใน ๒ ปี นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน คือ วันที่ผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจนครบาล ๗ ได้รับรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๓ และจะต้องออกคำสั่งดังกล่าวหลังจากได้รับทราบผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดจากกระทรวงการคลังแล้ว ตามมาตรา ๑๒ ประกอบมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ฉะนั้น การที่ผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจนครบาล ๗ ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๓ ถึงผู้ฟ้องคดี เพื่อแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีนำเงินจำนวน ๖๙,๙๙๙.๙๙ บาท มาชำระแก่ผู้ถูกฟ้องคดี จึงเป็นการแจ้งการสั่งการแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ ผู้ฟ้องคดีทราบก่อนวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้ดำเนินการส่งสำนวนและผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดให้กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางพิจารณา และเป็นการแจ้งผู้ฟ้องคดีก่อนที่จะได้รับทราบผลการพิจารณาจากกระทรวงการคลัง กรณีจึงไม่อาจถือเป็นคำสั่งทางปกครองที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่ออกโดยผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

ความรับผิดทางละเมิดได้ตามมาตรา ๑๒ ประกอบมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ และข้อ ๑๗ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ส่วนหนังสือลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๙ ที่แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีนำเงินจำนวน ๒๑๐,๐๐๐ บาท ตามความเห็นของกรมบัญชีกลางมาชำระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี นั้น หนังสือดังกล่าวมิใช่คำสั่งทางปกครอง แต่เป็นเพียงหนังสือแจ้งเตือนให้ชำระหนี้ ทั้งนี้ เนื่องจากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ และข้อกฎหมายที่อ้างอิง จึงไม่ชัดเจนเพียงพอที่จะให้ผู้ฟ้องคดีเข้าใจได้ กรณีจึงไม่อาจถือเป็นคำสั่งทางปกครองที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการตามมาตรา ๑๒ ประกอบมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ และแม้ผู้ฟ้องคดีจะยอมรับผิดและยอมรับสภาพหนี้ต่อผู้ถูกฟ้องคดี ก็ไม่อาจมีผลทางกฎหมายเสมือนเป็นคำสั่งทางปกครองที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะอาศัยเป็นฐานแห่งการใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ โดยยึดทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีได้ และเมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า ผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจนครบาล ๗ ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดี และเป็นผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิด ยังมีได้ใช้อำนาจออกคำสั่งทางปกครองเรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างลูกหนี้ร่วมกับผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๒๑๐,๐๐๐ บาท ภายในกำหนดเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๓ ตามมาตรา ๑๒ ประกอบมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ และข้อ ๑๗ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีอำนาจสั่งการให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทำการใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ โดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการใช้มาตรการบังคับทางปกครองกระทำการยึดที่ดินของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากกระทำโดยไม่มีอำนาจ ซึ่งการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนเสียหายของผู้ฟ้องคดีในกรณีนี้คือ การห้ามมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้มาตรการบังคับทางปกครองกระทำการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี หากใช้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ใช้มาตรการบังคับทางปกครองไม่ แม้ผู้ฟ้องคดีจะมีได้กล่าวอ้างไว้ในคำฟ้องว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำโดยไม่มีอำนาจจึงเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ตาม พิพากษาให้ห้ามผู้ถูกฟ้องคดีใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ กระทำการยึดที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๘๕๗๐ แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๑๕ ตารางวา ของผู้ฟ้องคดี โดยอาศัย



อำนาจตามคำสั่งที่ ๑๒๑/๒๕๕๐ เรื่อง ให้ยึดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๐ และคำสั่งที่ ๑๒๒/๒๕๕๐ เรื่อง ให้อายัดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๐ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๓๖/๒๕๕๖)

บทที่ ๑๘

คดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่น

๑. การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

๑.๑ การกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนการเวนคืน

ในกรณีที่จะมีการเวนคืนที่ดินที่ติดจำนองและเจ้าหน้าทีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่เวนคืนได้รับทราบถึงสิทธิในการได้รับเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืนของผู้รับจำนองโดยความยินยอมของเจ้าของที่ดินที่ให้อำนาจแก่ผู้รับจำนองก่อน เช่นนี้ เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ดังกล่าวย่อมมีความผูกพันตามกฎหมายที่จะต้องจ่ายเงินค่าทดแทนให้เป็นไปตามที่เจ้าของที่ดินและผู้รับจำนองตกลงกันไว้ โดยต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจำนองมารับเงินค่าทดแทนเมื่อพร้อมจะจ่าย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ได้มีการจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของที่ดิน โดยมีได้มีการจ่ายให้แก่ผู้รับจำนองตามที่มีการตกลงกันไว้ การจ่ายเงินค่าทดแทนดังกล่าวจึงไม่ขัดด้วยกฎหมาย และถือว่าเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อผู้รับจำนองในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดต้องรับผิดชอบต่อผู้รับจำนองผู้เสียหายในผลแห่งการละเมิดนั้น

สรุปข้อเท็จจริง

นาย ป. และนาง ล. ได้นำโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมาจดจำนองไว้กับผู้ฟ้องคดีเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้กับผู้ฟ้องคดี เมื่อนาย ป. และนาง ล. ผิดนัดชำระหนี้ ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลแพ่ง ศาลแพ่งมีคำพิพากษาให้บุคคลทั้งสองร่วมกันชำระเงินแก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมดอกเบี้ย รวมทั้งสิ้น ๘๘๕,๓๒๔.๕๑ บาท หากไม่ชำระหรือชำระไม่ครบถ้วนให้ยึดทรัพย์จำนองขายทอดตลาดเพื่อนำเงินไปชำระหนี้แก่ผู้ฟ้องคดี ต่อมา ที่ดินตามโฉนดที่ดินดังกล่าวพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จดทะเบียนจำนองไว้ถูกเวนคืนทั้งหมดตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงเทศบาล สายเชื่อมระหว่างถนนพหลโยธินกับถนนรัตนโกสินทร์สมโภช พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงเทศบาล สายเชื่อมระหว่างถนนพหลโยธินกับถนนรัตนโกสินทร์สมโภช



พ.ศ. ๒๕๔๕ เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ กับผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับจำนองและนาย ป. โดยผู้ฟ้องคดีและนาย ป. มีหนังสือแจ้งขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าทดแทนการเวนคืนที่ดิน จำนวน ๘๘๕,๓๒๔.๕๑ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีก่อนในฐานะผู้รับจำนอง เหลือเท่าใดจึงจ่ายให้แก่ นาย ป. หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินงวดเดียว ร้อยละ ๑๐๐ จำนวน ๓๘๔,๐๐๐ บาท และเงินค่าทดแทนโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างและไม้ยืนต้นงวดแรก ร้อยละ ๗๕ จำนวน ๔๓๕,๘๑๙ บาท รวมทั้งสิ้น ๘๑๙,๘๑๙ บาท แก่ผู้ฟ้องคดี และเมื่อ นาย ป. แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่า ทำการรื้อถอนโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากแนวเขตทางเรียบร้อยแล้วและมีความประสงค์จะขอรับเงินค่าทดแทนงวดที่สองอีกร้อยละ ๒๕ ผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่ายเงินจำนวน ๑๔๘,๓๔๓.๑๒ บาท ให้แก่ นาย ป. เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย เนื่องจากในยอดเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายให้แก่ นาย ป. จำนวน ๑๔๘,๓๔๓.๑๒ บาท มีส่วนที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา จำนวน ๘๔,๒๓๗.๒๑ บาท และดอกเบี้ยของต้นเงินดังกล่าวในอัตรา ร้อยละ ๑๙ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๗ จนถึงวันฟ้อง จำนวน ๓๗,๘๔๒.๑๒ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๒,๐๗๙.๓๓ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยเงินจำนวนดังกล่าว พร้อมดอกเบี้ย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อผู้ฟ้องคดีเข้าทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนฯ กับผู้ถูกฟ้องคดีร่วมกับนาย ป. โดยเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีรับทราบถึงจำนวนค่าทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีจะรับแทน นาย ป. ตามหนังสือที่ผู้ฟ้องคดีและนาย ป. แจ้งไว้เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๔๖ และผู้ฟ้องคดีรับเงินค่าทดแทนที่ดินทั้งหมดกับเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างและไม้ยืนต้น ร้อยละ ๗๕ จากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีไปเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๗ กรณีจึงต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้รับทราบถึงสิทธิในการได้รับเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืนของผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับจำนองอยู่ก่อนแล้ว รวมถึงทราบว่าผู้ฟ้องคดียังมีสิทธิในเงินค่าทดแทนที่เหลือ (ร้อยละ ๒๕ ของค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างและไม้ยืนต้น) บางส่วน ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมมีความผูกพันตามกฎหมายที่จะต้องจ่ายเงินค่าทดแทนให้เป็นไปตามที่ผู้ฟ้องคดีและนาย ป. ตกลงกันไว้ โดยเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดียังมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีมาขอรับชำระหนี้หรือรับชดเชยจากเงินค่าทดแทนส่วนที่เหลือต่อไป ดังนั้น เมื่อ นาย ป. มีคำร้องลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ แจ้งต่อผู้ถูกฟ้องคดีว่าได้ทำการรื้อถอนโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากแนวเขตทางเรียบร้อยแล้ว และมีความประสงค์จะขอรับเงินค่าทดแทนงวดที่สอง ร้อยละ ๒๕ เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า นาย ป. เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนส่วนที่เหลืออยู่โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่



โดยตรวจสอบจากหลักฐานเกี่ยวกับเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์และย่อมจะต้องทราบถึงการจำนองที่ดินตามโฉนดที่ดินดังกล่าวระหว่างนาย ป. กับผู้ฟ้องคดี และรับทราบถึงข้อตกลงระหว่างคู่กรณี รวมถึงการรับเงินค่าทดแทนชำระหนี้จำนองของผู้ฟ้องคดีซึ่งยังหักไว้ไม่ครบ โดยยังขาดไปจำนวน ๖๕,๕๐๕.๕๑ บาท แต่ไม่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้หรือไม่ ทั้งไม่ปรากฏด้วยว่ามีการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับจำนองทราบเพื่อมาขอรับชำระหนี้หรือรับชดเชยจากเงินค่าทดแทนสำหรับอสังหาริมทรัพย์ส่วนที่เหลือหรือไม่ การที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีเบิกจ่ายเงินค่าทดแทนส่วนที่เหลือให้นาย ป. ทั้งจำนวนเป็นเงิน ๑๔๘,๓๔๓.๑๒ บาท จึงเป็นการจ่ายเงินค่าทดแทนโดยผิดพลาดคลาดเคลื่อน และเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๒๙^๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งเป็นผลโดยตรงที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีเนื่องจากไม่ได้รับชำระหนี้ส่วนที่เหลือตามจำนวนที่กล่าวไว้ข้างต้น จึงเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐^๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเมื่อการกระทำละเมิดดังกล่าวเป็นการกระทำอันเกิดจากการใช้อำนาจเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย จึงย่อมเป็นการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดต้องรับผิดชอบผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดนั้นตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา ๕^๓ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนไปทั้งหมด

^๑ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

มาตรา ๒๙ ในกรณีที่มีการจำนอง บุริมสิทธิ หรือทรัพย์สินหรืออย่างอื่นเหนืออสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืน ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจำนอง ผู้ทรงบุริมสิทธิ หรือผู้รับประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวมาขอรับชำระหนี้หรือรับชดเชยจากเงินค่าทดแทนสำหรับอสังหาริมทรัพย์นั้นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และในระหว่างนั้นยังมีให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่จ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้น แต่เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่จะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจำนอง ผู้ทรงบุริมสิทธิ หรือผู้รับประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวได้ ก็ต่อเมื่อคู่กรณีตกลงกันได้แล้ว ถ้าคู่กรณียังมีปัญหาโต้แย้งกันอยู่ ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่วางเงินค่าทดแทนไว้ตามมาตรา ๓๑ โดยพินัยและมีหนังสือแจ้งให้คู่กรณีฟ้องคดีต่อศาล

^๒ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

^๓ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕ หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีที่ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้

ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดให้ถือว่ากระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดชอบ



เป็นจำนวน ๘๑๙,๘๑๙ บาท แต่ยังไม่ครบตามจำนวนหนึ่งที่นาย ป. ต้องชำระแก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๘๘๕,๓๒๔.๕๑ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงยังมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนอีกจำนวน ๖๕,๕๐๕.๕๑ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินจำนวน ๖๕,๕๐๕.๕๑ บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ฟ้องคดี แต่ดอกเบี้ยนับถึงวันฟ้องจะต้องไม่เกิน ๓๗,๘๔๒.๑๒ บาท ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖๓/๒๕๕๖)

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติที่ดินพิพาทตกเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ และได้มีการวางเงินค่าทดแทนไว้ที่ศาลแพ่งแล้ว การที่ต่อมาปรากฏว่าหน่วยงานทางปกครองจะดำเนินการเวนคืนที่ดินบริเวณดังกล่าวเพื่อใช้ประโยชน์ในโครงการอื่น อันเป็นการเวนคืนที่ดินซ้ำ กรณีก็หาไม่ผลทำให้เจ้าของที่ดินพิพาทมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนจากการใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นอีก ดังนั้น แม้จะปรากฏว่าการดำเนินการเพื่อที่จะจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินที่อยู่ในแนวเขตตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฉบับหลัง ก็ถือเป็นเพียงการดำเนินการโดยคลาดเคลื่อนและผิดพลาด มิได้ก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้ฟ้องคดีที่จะได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินอีกครั้งหนึ่งแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินเนื้อที่ ๘ ไร่ ๖๕ ตารางวา ซึ่งถูกเวนคืนบางส่วนตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ แขวงสวนหลวง แขวงประเวศ เขตพระโขนง และแขวงคลองสองต้นนุ่น แขวงคลองสามประเวศ แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๓ สายคลองตัน-ลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๓๒ อธิบดีกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๓๒ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปตกลงราคาที่ดินที่ถูกเขตทางหลวง เนื้อที่ ๑ งาน ๑๓ ตารางวา โดยคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดค่าทดแทนที่ดินให้ตารางวาละ ๑๐๐ บาท ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๓๒ ให้ไปตกลงราคาค่าทดแทนที่ดินแปลงเดิมในจำนวนเนื้อที่ ๗ ไร่ ๓ งาน ๙๕ ตารางวา ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ตรวจสอบเนื้อที่ที่ถูกเวนคืนและขอเพิ่มค่าทดแทน แต่ไม่ได้รับแจ้งผล จึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมซึ่งศาลฎีกามีคำพิพากษาที่ ๘๖๖/๒๕๔๐ ว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกเวนคืนมีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๓ งาน ๙๕ ตารางวา และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้นจากตารางวาละ ๑๐๐ บาท เป็นตารางวาละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยรวมเป็นจำนวนเงินค่าทดแทนทั้งสิ้น ๔,๕๒๐,๘๘๒.๘๑ บาท



กรมทางหลวงได้นำเงินค่าทดแทนดังกล่าวไปวางศาลเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๐ โดยในระหว่าง การพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมมีการเวนคืนที่ดินของผู้ฟ้องคดีอีกสองครั้ง ครั้งที่หนึ่ง ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงพิเศษ หมายเลข ๓๖ สายกรุงเทพมหานคร-ระยองตอนกรุงเทพมหานคร-เมืองพัทยา รวมทางแยก ไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔ (บางวัว) และทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง ที่ทางแยกต่างระดับร่มเกล้า และเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑๙ สายทางแยก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ (มีนบุรี)-บรรจบถนนอ่อนนุช (ลาดกระบัง) ที่ทางแยกต่างระดับ ร่มเกล้า พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ดินอยู่ในเขตที่จะเวนคืน เนื้อที่ ๑ งาน ๒๓ ตารางวา และครั้งที่สอง ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข ๓๕๔ สายแยกทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๗-บรรจบท่าอากาศยานสากลกรุงเทพ แห่งที่ ๒ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๕๕ สายแยกทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๖-บรรจบ ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพ แห่งที่ ๒ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๕๘ สายแยกถนนอ่อนนุช (ลาดกระบัง)-บรรจบท่าอากาศยานสากลกรุงเทพ แห่งที่ ๒ เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๒๕๖ สายแยกถนนอ่อนนุช (ลาดกระบัง)-บางพลี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑๙ สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ (มีนบุรี)-บรรจบถนนอ่อนนุช (ลาดกระบัง) ที่บ้านวัดกระทู้มเสื่อปลา และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔ สายบางนา-บางปะกง ที่บ้านคลองบางโหลง พ.ศ. ๒๕๓๙ เนื้อที่ ๑ ไร่ ๑ งาน ๕๔ ตารางวา โดยมีการบันทึกแบ่งขาย ที่ดินที่จะถูกเวนคืนดังกล่าวในราคาตารางวาละ ๔,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๙๒,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดี รับเงินดังกล่าวไปเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๑ ต่อมา สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขา ลาดกระบัง ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๒ แจ้งรับรองการรังวัดแบ่งแยกที่ดิน ของผู้ฟ้องคดี โดยเมื่อรังวัดจริงมีเนื้อที่ที่ถูกเขตทางหลวงเป็นจำนวน ๑ ไร่ ๑ งาน ๕๗^๙/_{๑๐๐} ตารางวา คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น กำหนดค่าทดแทนที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีตารางวาละ ๘,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงินค่าทดแทน ๔,๗๐๙,๐๐๐ บาท กรมทางหลวงได้นำเงินจำนวนดังกล่าวไปฝากไว้ ที่ธนาคารออมสิน สาขาดอนเมือง ในนามของผู้ฟ้องคดี โดยเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๒ ผู้ฟ้องคดีได้ไปสำนักงานที่ดินเพื่อดำเนินการจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินออกจำนวน ๑ ไร่ ๑ งาน ๕๗^๙/_{๑๐๐} ตารางวา และได้ไปติดต่อขอรับเงินค่าทดแทนตามหนังสือลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๔ แต่ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกรุงเทพ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพิกเฉย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดิน จำนวน ๔,๗๐๙,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงฟังเป็นที่ยุติว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกเวนคืนตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๓ สายคลองตัน-ลาดกระบังฯ เป็นเนื้อที่ ๗ ไร่ ๓ งาน ๙๕ ตารางวา ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๖๖/๒๕๔๐ ซึ่งคำพิพากษาดังกล่าวมีผลผูกพันผู้ฟ้องคดีในฐานะคู่ความในคดีนับแต่วันที่คำพิพากษาดังกล่าวมีผลขึ้น ในขณะที่พระราชกฤษฎีกากำหนดที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฉบับที่ออกมาในภายหลังมีผลใช้บังคับที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๓๙๖ ที่อยู่ในเขตที่ดินที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมทางหลวงตามมาตรา ๑๖^๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ไปแล้ว ทั้งต่อมามีการวางเงินค่าทดแทน จำนวน ๔,๕๒๐,๘๘๒.๘๑ บาท ไว้ที่ศาลแพ่งด้วย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการเวนคืนที่ดินบริเวณดังกล่าวเพื่อใช้ประโยชน์ในโครงการอื่น จึงเป็นการเวนคืนที่ดินซ้ำและมิได้ทำให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนซ้ำอีก เนื่องจากเมื่อรัฐได้เวนคืนที่ดินแปลงใดและได้มีการจ่ายหรือวางเงินค่าทดแทนแก่เจ้าของที่ดินแล้วที่ดินแปลงนั้นก็จะตกเป็นของรัฐ การเวนคืนซ้ำในที่ดินที่เป็นของรัฐ เจ้าของที่ดินเดิมไม่มีสิทธิจะได้รับเงินค่าทดแทนอีกแต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ดำเนินการเพื่อที่จะจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีในที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ จึงเป็นเพียงการดำเนินการโดยคลาดเคลื่อนและผิดพลาดเท่านั้น หาได้ก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้ฟ้องคดีที่จะได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินอีกครั้งหนึ่งไม่ ดังนั้นผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนในครั้งหลัง จำนวน ๔,๗๐๙,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด **พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๗๘/๒๕๕๘)**

^๔ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

มาตรา ๑๖ ให้กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืนตกเป็นของเจ้าหน้าที่นับแต่วันที่พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา ๑๕ ใช้บังคับ แต่เจ้าหน้าที่จะมีสิทธิเข้าครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นได้ ก็ต่อเมื่อได้จ่ายหรือวางเงินค่าทดแทนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้แล้ว

ในกรณีที่มีจำนอง บุริมสิทธิ หรือทรัพย์สินอย่างอื่น เหนืออสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืน ให้จำนอง บุริมสิทธิ หรือทรัพย์สินเหล่านั้นเป็นอันสิ้นสุดลง โดยผู้รับจำนอง ผู้ทรงบุริมสิทธิ หรือบุคคลผู้รับประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว ยังคงมีสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้หรือรับชดใช้จากเงินค่าทดแทนสำหรับอสังหาริมทรัพย์นั้นอยู่ต่อไป แต่จะต้องร้องขอรับชำระหนี้หรือรับชดใช้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ แล้วแต่กรณี

นับแต่วันที่พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา ๑๕ ใช้บังคับ ถ้าผู้มีสิทธิในทรัพย์สินนั้นโอนสิทธิให้แก่บุคคลภายนอก ผู้รับโอนนั้นจะมีสิทธิที่จะเรียกร้องได้ก็แต่เฉพาะเงินค่าทดแทนเท่านั้น



๑.๓ เงินค่าทดแทนการเวนคืน

๑.๓.๑ ค่าทดแทนที่ดิน

เมื่อสภาพทำเลที่ตั้งที่ดินแปลงที่ถูกเวนคืนของผู้ฟ้องคดีอยู่ติดทางสาธารณประโยชน์ทั้งสองด้าน สภาพทำเลที่ตั้งย่อมดีกว่าที่ดินแปลงที่ติดทางสาธารณประโยชน์เพียงด้านเดียว ราคาที่จะใช้เป็นฐานในการกำหนดเงินค่าทดแทนจึงควรจะเท่ากับที่ดินแปลงที่ติดทางสาธารณประโยชน์เพียงด้านเดียวที่ถูกเวนคืนเช่นกันและอยู่ฝั่งตรงข้ามกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี การกำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนของผู้ฟ้องคดี โดยใช้ฐานราคาที่ต่ำกว่าราคาค่าทดแทนที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นเกณฑ์จึงเป็นการกำหนดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นสามีภรรยาตามกฎหมาย โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเจ้าของที่ดินจำนวน ๔ แปลง ได้แก่ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๐๖๔ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๐๖๕ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๐๖๖ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๐๖๗ ตั้งอยู่ที่ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ต่อมา ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๐๖๔ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๐๖๕ พร้อมสิ่งปลูกสร้างและไม่ยืantanถูกเวนคืนบางส่วนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลทับเที่ยง ตำบลบ้านโพธิ์ และตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งกรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้กำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีในราคาตารางวาละ ๑๐,๐๐๐ บาท โดยจะจ่ายให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไปก่อนร้อยละ ๗๕ ของค่าทดแทน คิดเป็นเงินจำนวน ๙๙๘,๖๑๑ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับเงินค่าทดแทนดังกล่าวแล้วแต่ไม่พอใจ จึงอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อให้เพิ่มค่าทดแทน ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๐๖๔ ของผู้ฟ้องคดีถูกเวนคืนเกินครึ่ง จึงเพิ่มค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกร้อยละ ๒๕ เป็นตารางวาละ ๑๒,๕๐๐ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่พอใจ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินค่าทดแทนและค่าเสียหายจากการเวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจำนวน ๒,๙๕๙,๐๓๗ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้พิจารณาหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๔๙^๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และมาตรา ๒๑ วรคหนึ่ง^๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ แล้วเห็นว่า ที่ดินบริเวณที่จะเวนคืนไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่มีราคาสูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ เป็นการกำหนดราคาที่ดิน

^๕รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

มาตรา ๔๙ การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการอันเป็นสาธารณูปโภค การอันจำเป็นในการป้องกันประเทศ การได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ การผังเมือง การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการเกษตรหรือการอุตสาหกรรม การปฏิรูปที่ดิน หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น และต้องชดเชยค่าทดแทนที่เป็นธรรมภายในเวลาอันควรแก่เจ้าของตลอดจนผู้ทรงสิทธิบรรดาที่ได้รับความเสียหายในการเวนคืนนั้น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

การกำหนดค่าทดแทนตามวรรคหนึ่ง ต้องกำหนดให้อย่างเป็นธรรมโดยคำนึงถึงราคาซื้อขายกันตามปกติ การได้มาสภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์และความเสียหายของผู้ถูกเวนคืน

กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ต้องระบุวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนและกำหนดระยะเวลาการเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ไว้ให้ชัดเจน ถ้ามิได้ใช้เพื่อการนั้นภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว ต้องคืนให้แก่เจ้าของเดิมหรือทายาท

การคืนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่เจ้าของเดิมหรือทายาทตามวรรคสาม และการเรียกคืนค่าทดแทนที่ชดเชยไป ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

^๖พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

มาตรา ๒๑ เงินค่าทดแทนที่จะให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนตามมาตรา ๑๙ นั้น ถ้ามิได้บัญญัติไว้เป็นพิเศษในพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฉบับใดโดยเฉพาะแล้ว ให้กำหนดโดยคำนึงถึง

(๑) ราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖

(๒) ราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่มีการตีราคาไว้เพื่อประโยชน์แก่การเสียภาษีบำรุงท้องที่

(๓) ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

(๔) สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์นั้น และ

(๕) เหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืน

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืนและสังคม

ถ้าการงานหรือกิจการอย่างใดที่เข้าไปในการเวนคืน ได้กระทำให้อสังหาริมทรัพย์ที่เหลืออยู่นั้นมีราคาสูงขึ้น ให้เอาราคาที่สูงขึ้นนั้นหักออกจากเงินค่าทดแทน แต่ไม่ให้อธิวราคารอสังหาริมทรัพย์ที่ทวีขึ้นนั้นสูงไปกว่าจำนวนเงินค่าทดแทนเพื่อจะให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายกลับต้องจ่ายเงินให้อีก

ถ้าต้องเวนคืนอสังหาริมทรัพย์แต่เพียงส่วนหนึ่ง และส่วนที่เหลือนั้นราคาลดลงให้กำหนดเงินค่าทดแทนให้เฉพาะสำหรับส่วนที่เหลืออันราคาลดลงนั้นด้วยการคำนวณว่าอสังหาริมทรัพย์ใดมีราคาสูงขึ้นตามวรรคสอง หรือราคาลดลงตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่อาศัยหรือประกอบการค้าขาย หรือการงานอันชอบด้วยกฎหมายอยู่ในอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืนนั้น และบุคคลดังกล่าวได้รับความเสียหายเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์นั้น ให้กำหนดเงินค่าทดแทนให้สำหรับความเสียหายนั้นด้วย



ที่มีราคาสูงสุดในขณะนั้น คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ จึงใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ เป็นหลักเกณฑ์การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน โดยตามบัญชีราคาประเมิน ทุนทรัพย์ ที่ดินที่ถูกเวนคืนของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งสองแปลงอยู่ในโซน ๐๓ บล็อก อาร์ มีราคา ตารางวาละ ๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งในการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทน คณะกรรมการพิจารณา อุทธรณ์ได้กำหนดแนวทางในการพิจารณาประการหนึ่งให้ที่ดินที่ถูกเวนคืนเกินครึ่ง ได้ค่าทดแทน เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๐๐ ในการนี้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๓๐๖๔ เนื้อที่ทั้งหมด ๙๙^{๐๐}/_{๑๐๐} ตารางวา ถูกเวนคืน ๖๒^{๓๔}/_{๑๐๐} ตารางวา ซึ่งเป็นการเวนคืน เกินครึ่ง ได้รับการเพิ่มค่าทดแทนอีกร้อยละ ๒๕ เป็นตารางวาละ ๑๒,๕๐๐ บาท คิดเป็นเงิน ที่เพิ่มขึ้น ๑๐๒,๙๗๑ บาท พิจารณาแล้วเห็นว่า แม้ในการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทน จะมีการเพิ่มเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามแนวทางดังกล่าว แต่เมื่อพิจารณาทำเลที่ตั้ง ที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แล้วเห็นว่า ที่ดินของนาง ส. และที่ดินของนางสาว พ. ซึ่งถูกเวนคืน และอยู่ฝั่งตรงข้ามกับที่ดินทั้งสองแปลงของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ติดทางสาธารณประโยชน์ (ถนนโคกขันธ์) เพียงด้านเดียว ได้รับการกำหนดเงินค่าทดแทนให้ตารางวาละ ๑๒,๐๐๐ บาท ดังนั้น เมื่อที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๐๖๔ ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ติดทางสาธารณประโยชน์ (ถนนโคกขันธ์) ถึงสองด้าน สภาพทำเลที่ตั้งย่อมดีกว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงควรกำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในราคาตารางวาละ ๑๒,๐๐๐ บาท เท่ากับราคาที่ดินของบุคคลดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ เมื่อที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๓๐๖๔ ถูกเวนคืนเกินครึ่งและที่ดินส่วนที่เหลือใช้ประโยชน์ได้จำกัด จึงต้องเพิ่มค่าทดแทนที่ดินดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อีกร้อยละ ๒๕ เป็นตารางวาละ ๑๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงิน ๙๓๕,๒๕๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองรับเงินไปแล้ว ๗๒๖,๓๗๑ บาท จึงคงเหลือเงิน ค่าทดแทนที่จะต้องจ่ายเพิ่มอีก ๒๐๘,๘๗๙ บาท ส่วนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๐๖๕ ถูกเวนคืน ๒^{๓๔}/_{๑๐๐} ค่าทดแทนที่ดินตารางวาละ ๑๒,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงิน ๒๕,๖๘๐ บาท ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง รับเงินไปแล้วจำนวน ๒๑,๔๐๐ บาท คงเหลือเงินค่าทดแทนที่จะต้องจ่ายเพิ่ม ๔,๒๘๐ บาท รวมค่าทดแทนที่ดินที่จะต้องจ่ายเพิ่มให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอีกเป็นเงิน ๒๑๓,๑๕๙ บาท

สำหรับค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากอาคารเรียนสำหรับพัฒนาเด็กเล็ก ถูกเวนคืนจำนวน ๒ ห้อง ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองสูญเสียรายได้ทางธุรกิจ ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ให้ ถ้อยคำต่อศาลว่า ก่อนถูกเวนคืนผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ ๑,๔๐๐-๒,๐๐๐ บาท ต่อห้องนั้น แม้จะไม่มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีรายได้ที่แท้จริงเท่าใด แต่การที่อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของผู้ฟ้องคดีทั้งสองถูกเวนคืนไป ๒ ห้องเรียน ทำให้ผู้ฟ้องคดี ทั้งสองไม่สามารถรับเด็กเท่ากับที่เคยรับได้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยอมสูญเสียรายได้แน่นอน และเมื่อพิจารณาถึงรายได้เดือนละ ๑,๔๐๐-๒,๐๐๐ บาทต่อห้อง เห็นว่าเป็นรายได้ที่ไม่มากนัก และมีความเหมาะสม ส่วนระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองควรจะได้รับชดเชยความเสียหายควรเป็น เท่าใดนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๐๖๖



และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๐๖๗ ซึ่งมีเนื้อที่ติดต่อกันเป็นแปลงเดียวกันกับที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๐๖๔ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๐๖๕ ที่ถูกเวนคืนบางส่วน รวมเนื้อที่คงเหลืออยู่อีกจำนวน ๒ งาน ๒๖^๐/_{๑๐๐} ตารางวา ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสองสามารถที่จะก่อสร้างอาคารทดแทนอาคารส่วนที่ถูกเวนคืนได้ และเมื่อรวมระยะเวลาในการก่อสร้างและตกแต่งอาคารจนกว่าจะมีเด็กนักเรียนมาเรียนเหมือนเดิมต้องใช้เวลาพอสมควร จึงเห็นว่าระยะเวลาประมาณ ๒ ปี เป็นระยะเวลาที่เหมาะสม จึงเห็นควรกำหนดค่าทดแทนความเสียหายในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอีกจำนวน ๙๖,๐๐๐ บาท

เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน ๓๐๙,๑๕๙ บาท (๒๑๓,๑๕๙+๙๖,๐๐๐ บาท) ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยของจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสิน นับแต่วันที่ต้องมีการจ่ายหรือวางเงินค่าทดแทนนั้น ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม^๗ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีคำขอให้จ่ายดอกเบี้ยนับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ จึงพิพากษาให้ตามคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระค่าทดแทนเพิ่มให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเงิน ๓๐๙,๑๕๙ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินตามอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนดในแต่ละช่วงเวลาของจำนวนเงินค่าทดแทนดังกล่าว นับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๖๐/๒๕๕๕)

เมื่อที่ดินที่ถูกเวนคืนของผู้ฟ้องคดีมีที่ตั้งอยู่ติดถนนทางหลวงและอยู่ในเขตชุมชนหนาแน่นที่มีความเจริญ สามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือทำกิจการในเชิงพาณิชย์ได้ ประกอบกับราคาที่ดินติดทางหลวงบริเวณใกล้เคียงกับที่ดินดังกล่าวมีราคาตารางวาละ ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๕,๐๐๐ บาท ดังนั้น ราคาค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ควรมีราคาแตกต่างจากราคาที่ดินใกล้เคียงมากนัก อย่างไรก็ตาม เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดียังเป็นที่ยาวไม่มีการพัฒนา จึงควรมีราคาลดหล่นลงมาตามสมควร การที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนของผู้ฟ้องคดีในราคาตารางวาละ ๑๐,๕๐๐ บาท จึงยังไม่เหมาะสม

^๗ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

มาตรา ๒๖

ฯลฯ

ฯลฯ

ในกรณีที่รัฐมนตรีหรือศาลวินิจฉัยให้ชำระเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้น ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ นับแต่วันที่ต้องมีการจ่ายหรือวางเงินค่าทดแทนนั้น



และไม่เป็นธรรม สมควรกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีในราคา
ตารางวาละ ๑๒,๐๐๐ บาท

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเจ้าของที่ดิน เนื้อที่ ๑ ไร่ ๗๖ ตารางวา ตำบลสันทรายน้อย
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๘ (ถนนเชียงใหม่-
ดอยสะเก็ด) ลักษณะที่ดินเป็นรูปหลายเหลี่ยม ด้านหน้าติดถนนยาว ๘๒ เมตร ช่วงแคบที่สุด
มีความลึก ๑๘.๑๐ เมตร ซึ่งถูกเวนคืนบางส่วนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่
ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๑ สายทางเลียบเมืองเชียงใหม่รอบนอก
พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นจำนวนเนื้อที่ ๑ งาน ๗๓ ตารางวา ลี้จากแนวขอบทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๑๘ (ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด) ๑๐ เมตร เป็นแนวยาวขนานไปกับขอบถนน
โดยคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดีอัตรา
ตารางวาละ ๗,๐๐๐ บาท เป็นเงินค่าทดแทนจำนวน ๑,๒๑๑,๐๐๐ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง
เห็นว่าการกำหนดราคาค่าทดแทนต่ำกว่าราคาที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองซื้อได้ในราคาตารางวาละ
๑๔,๐๗๕.๖๓ บาท และต่ำกว่าราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของที่ดินที่มีสภาพ
และทำเลที่ตั้งเดียวกัน จึงได้ยื่นอุทธรณ์ต่อกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอเพิ่ม
ค่าทดแทนเป็นตารางวาละ ๔๐,๐๐๐ บาท และขอให้จัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน
ทั้งหมดในราคาเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ เห็นว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง
มีสภาพที่ตั้งและมีการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์จากการเวนคืนเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน
กับที่ดินที่ถูกเวนคืนแปลงอื่น แต่ราคาที่กำหนดไม่เท่ากันหรือแตกต่างกันมาก จึงปรับราคา
ค่าทดแทนให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจากตารางวาละ ๗,๐๐๐ บาท เป็นตารางวาละ ๘,๐๐๐ บาท
เท่ากับราคาประเมินทุนทรัพย์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๖ และได้กำหนดค่าทดแทนที่ดิน
ที่เสียประโยชน์จากการเวนคืนหรือที่ดินที่เหลือใช้ประโยชน์ได้จำกัด แต่ยังไม่ได้รับค่าทดแทน
ความเสียหาย โดยเพิ่มให้อีกร้อยละ ๓๐ เป็นตารางวาละ ๑๐,๔๐๐ บาท ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ฯ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยังไม่พอใจผลการพิจารณาอุทธรณ์ฯ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล
มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓)
และอธิบดีกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ร่วมกันชดเชยค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนให้แก่
ผู้ฟ้องคดีทั้งสองในราคาตารางวาละ ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย และขอให้ซื้อที่ดินส่วนที่เหลือ
จากการเวนคืนทั้งหมดในราคา ๔,๕๔๕,๐๐๐ บาท หากไม่ได้ก็ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกัน
ใช้เงินค่าทดแทนสำหรับที่ดินส่วนที่เหลืออันราคาลดลงเป็นเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาสภาพและที่ตั้งที่ดินที่ถูกเวนคืนของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแล้วเห็นว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีที่ตั้งอยู่ติดถนนทางหลวงหมายเลข ๑๑๘ (สายเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด) การคมนาคมสะดวก อยู่ในเขตชุมชนหนาแน่นที่มีความเจริญ สามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัย หรือทำกิจการในเชิงพาณิชย์ได้ ประกอบกับตามรายงานการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ได้พิจารณาเพิ่มค่าทดแทนให้แก่ผู้อุทธรณ์ รวมทั้งผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งมีที่ดินอยู่ในโซนเดียวกัน โดยให้เหตุผลว่าได้คำนึงถึงราคาที่ดินติดทางหลวงบริเวณใกล้เคียงกับที่ดินที่ถูกเวนคืน ซึ่งมีราคาตารางวาละ ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๕,๐๐๐ บาท ดังนั้น ราคาค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนของผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ควรมีราคาแตกต่างจากราคาที่ดินดังกล่าวมากนัก อย่างไรก็ตาม ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นที่ว่างยังไม่มีการพัฒนา จึงควรมีราคาลดหล่นลงมาตามสมควร การที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนของผู้ฟ้องคดีทั้งสองในราคาตารางวาละ ๑๐,๔๐๐ บาท จึงยังไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม เห็นควรกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนของผู้ฟ้องคดีทั้งสองในราคาตารางวาละ ๑๒,๐๐๐ บาท ที่ดินถูกเวนคืนเนื้อที่ ๑ งาน ๗๓ ตารางวา คิดเป็นเงิน ๒,๐๗๖,๐๐๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับเงินค่าทดแทนไปแล้ว ๑,๗๙๙,๒๐๐ บาท จึงมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนเพิ่มอีก ๒๗๖,๘๐๐ บาท

สำหรับกรณีการกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอันมีราคาลดลงนั้น เห็นว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองภายหลังจากการเวนคืนเหลือเนื้อที่ ๓ งาน ๐๓ ตารางวา สภาพของที่ดินเป็นรูปหลายเหลี่ยมหลายมุม ส่วนที่แคบที่สุดมีความกว้างเพียง ๘.๑๐ เมตร ประกอบกับมีที่ตั้งอยู่บริเวณจุดเริ่มต้นของทางเลี้ยวเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๑ ซึ่งก่อสร้างใหม่ และอยู่ห่างจากทางแยกต่างระดับประมาณ ๕๐๐ เมตร จึงใช้ประโยชน์ได้อย่างจำกัด และแม้ว่าภายหลังการเวนคืนจะทำให้ที่ดินส่วนที่เหลือดังกล่าวอยู่ติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๑ สายทางเลียบเมืองเชียงใหม่เพิ่มขึ้นอีกสาย ซึ่งทำให้ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นก็ตาม แต่เห็นได้ว่าการเวนคืนที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีที่ตั้งอยู่ติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๘ (สายเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด) อยู่แล้ว เมื่อคำนึงถึงส่วนที่ได้ประโยชน์และส่วนที่เสียประโยชน์แล้ว การเวนคืนดังกล่าวทำให้ที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนเสียประโยชน์มากกว่า ที่ดินส่วนที่เหลือดังกล่าวจึงมีราคาลดลง เห็นควรกำหนดค่าทดแทนให้เฉพาะที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอันราคาลดลงให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอีกร้อยละ ๓๐ ของราคาค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนในราคาตารางวาละ ๑๒,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันราคาลดลงตารางวาละ ๓,๖๐๐ บาท เมื่อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนมีเนื้อที่ ๓ งาน ๐๓ ตารางวา จึงเป็นเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันราคาลดลงจำนวน



๑,๐๙๐,๘๐๐ บาท เมื่อรวมกับเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนอีกจำนวน ๒๗๖,๘๐๐ บาท จึงเป็นเงินค่าทดแทนที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีสิทธิได้รับเพิ่มขึ้นทั้งสิ้นจำนวน ๑,๓๖๗,๖๐๐ บาท

พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเพิ่มอีก ๒๗๖,๘๐๐ บาท และจ่ายเงินค่าทดแทนสำหรับที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอันมีราคาดลดลงจำนวน ๑,๐๙๐,๘๐๐ บาท รวมเป็นเงินค่าทดแทนทั้งสิ้น ๑,๓๖๗,๖๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสิน แต่ไม่เกินร้อยละ ๑.๒๕ ต่อปี ของเงินจำนวน ๑,๓๖๗,๖๐๐ บาท นับแต่วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๔ อันเป็นวันนำเงินค่าทดแทนไปฝากไว้ที่ธนาคารออมสินเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๔๔๒/๒๕๕๖)

การกำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนนั้นต้องพิจารณาถึงสภาพ และทำเลของที่ดินประกอบด้วย โดยอาจนำเอาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินแปลงอื่น มาเทียบเคียง แล้วพิจารณาปรับราคาค่าทดแทนให้เป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืน เมื่อที่ดิน ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นที่ดินว่างเปล่ายังไม่มีการพัฒนา แม้ว่า จะติดกับคลองบางเขนซึ่งเป็นทางสาธารณะแต่ก็ไม่ได้มีการใช้คลองในการสัญจรดังเช่น ทางสาธารณะ จึงถือว่ามิได้มีสภาพและทำเลที่ตั้งที่แตกต่างหรือดีกว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดี ที่มีการพัฒนาแล้ว และมีถนนที่รถยนต์สัญจรไปมายังถนนสายหลักได้ ดังนั้น ค่าทดแทน ที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่เหมาะสมและเป็นธรรมจึงควรเป็นตารางวาละ ๕๐,๐๐๐ บาท เช่นเดียวกับที่ดินข้างเคียงแปลงดังกล่าว การกำหนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตารางวาละ ๓๔,๘๐๐ บาท จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๙๐๔๐ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารคอนกรีตสามชั้น เลขที่ ๕/๕๘ ซึ่งถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวง เทศบาล สายเชื่อมระหว่างถนนพหลโยธินกับถนนวิภาวดีรังสิตและสายเชื่อมระหว่างถนน พหลโยธินกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๕๑ สายแยกทางของกรุงเทพมหานครควบคุม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)-บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๐๒ (บึงกุ่ม) พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกเวนคืนบางส่วนจำนวน ๑๑ ตารางวา คงเหลือเนื้อที่ที่เหลือจากการ เวนคืนประมาณ ๑๓ ตารางวา สำหรับสิ่งปลูกสร้างเมื่อถูกเวนคืนแล้วถูกกำหนดให้รื้อถอน ทั้งหมด โดยคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนเนื้อที่



๑๑ ตารางวา ตามราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ใช้ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ในอัตราตารางวาละ ๒๙,๐๐๐ บาท และเพิ่มเงินค่าทดแทนที่ดินที่ใช้ประโยชน์ในการพักอาศัยให้อีกร้อยละ ๒๐ เป็นอัตราตารางวาละ ๓๔,๘๐๐ บาท ที่ดินถูกเวนคืนเบื้องต้น ๑๑ ตารางวา เป็นเงิน ๓๘๒,๘๐๐ บาท และกำหนดค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสามชั้น เป็นเงิน ๑,๙๓๔,๗๘๐ บาท ค่ารื้อถอนเป็นเงิน ๑๔๗,๐๒๒ บาท รวมเป็นเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง ๒,๐๘๑,๘๐๒ บาท กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้นำเงินไปฝากไว้กับธนาคารออมสิน สาขาดินแดง เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีไม่พอใจเงินค่าทดแทนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับ จึงอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอค่าทดแทนที่ดินเพิ่มอีกตารางวาละ ๓๕,๒๐๐ บาท ที่ดินถูกเวนคืนเบื้องต้น ๑๑ ตารางวา จึงคิดเป็นเงินค่าทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีขอเพิ่มเป็นเงิน ๓๘๗,๒๐๐ บาท และขอค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นอีก ๗๕๐,๐๐๐ บาท ค่ารื้อถอนอาคารเป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท ค่าทดแทนการขนย้ายให้แก่ผู้เช่าเนื่องจากต้องออกจากอาคารที่เช่าก่อนสิ้นสุดอายุสัญญาการเช่าจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งขอให้จัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนจำนวน ๑๓ ตารางวา ในราคาตารางวาละ ๗๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงิน ๙๑๐,๐๐๐ บาท แต่เมื่อครบกำหนดหกสิบวัน นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับคำอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กำหนดค่าทดแทนที่ดิน ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง ค่าทดแทนการขนย้ายให้แก่ผู้เช่าอาคารและค่าจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มพร้อมดอกเบี้ย ต่อมา ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่า ที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนเมื่อทำการรังวัดและคำนวณเนื้อที่ใหม่แล้ว คิดเป็น ๑๒ ตารางวา และมีที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน ๑๒ ตารางวา

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในการกำหนดค่าทดแทนคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ สามารถนำราคาของอสังหาริมทรัพย์แปลงหนึ่งมาอ้างอิงกำหนดค่าทดแทนให้กับอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนได้ โดยทำการเปรียบเทียบสภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนกับอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้อ้างอิงแล้วพิจารณาปรับราคาค่าทดแทนให้เป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีที่ดินข้างเคียงของผู้ฟ้องคดีคือที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๓๐๔๔ มีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ตารางวาละ ๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งสูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่มีราคาเพียงตารางวาละ ๒๙,๐๐๐ บาท อยู่เกือบ ๒ เท่า ราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ที่ดินแปลงดังกล่าว จึงเป็นราคาที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ สามารถนำมาอ้างอิงกับราคาที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้ตามนัยคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๙๐/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๑ โดยพิจารณาเปรียบเทียบสภาพและที่ตั้งของที่ดินที่ถูกเวนคืนในแต่ละแปลงตลอดจนปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อราคาที่ดิน



ซึ่งเมื่อพิจารณาสภาพและที่ตั้งของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๓๐๔๔ ซึ่งมีลักษณะเป็นที่รกร้างว่างเปล่า ยังไม่มีการพัฒนา ส่วนที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีการพัฒนาแล้ว และมีถนนที่สามารถใช้รถยนต์สัญจรไปมายังถนนสายหลัก เช่น ถนนพหลโยธิน หรือถนนวิภาวดีรังสิต ได้ แม้ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๓๐๔๔ จะติดคลองบางเขนซึ่งถือว่าติดทางสาธารณะก็ตาม แต่ในปัจจุบันประชาชนทั่วไปหรือแม้แต่ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณคลองบางเขนเองก็ได้ใช้คลองบางเขนในการสัญจรไปมาดังเช่นทางสาธารณะทั่วไป ดังนั้น ปัจจัยที่ว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีไม่ติดทางสาธารณะจึงมิใช่ปัจจัยที่จะทำให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีราคาต่ำกว่าที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๓๐๔๔ แต่อย่างใด นอกจากนี้ ยังไม่ปรากฏว่าคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้พิจารณาถึงความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับอันเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๑ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ แต่อย่างใด กรณีจึงเป็นการใช้ดุลพินิจกำหนดค่าทดแทนที่ยังไม่เหมาะสม เมื่อที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๓๐๔๔ มิได้มีสภาพและทำเลที่ตั้งแตกต่างหรือดีกว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีในสาระสำคัญอันจะทำให้ได้รับเงินค่าทดแทนสูงกว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น ค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่เหมาะสมและเป็นธรรมจึงควรเป็นตารางวาละ ๕๐,๐๐๐ บาท เช่นเดียวกับที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๓๐๔๔ และปรับเพิ่มค่าทดแทนตามสภาพการใช้ประโยชน์ให้อีกร้อยละ ๒๐ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นที่อยู่อาศัย รวมเป็นค่าทดแทนตารางวาละ ๖๐,๐๐๐ บาท เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกเวนคืนทั้งหมดจำนวน ๑๒ ตารางวา จึงเป็นเงินค่าทดแทนที่ดินจำนวน ๗๒๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินไปแล้วจำนวน ๓๘๒,๘๐๐ บาท จึงมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มอีกจำนวน ๓๓๗,๒๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย ซึ่งผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับนับแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๖ อันเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้วางเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนของผู้ฟ้องคดีไว้กับธนาคารออมสิน สาขาดินแดง แต่โดยที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระดอกเบี้ยนับถัดจากวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จ จึงกำหนดให้ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี

สำหรับที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนนั้น เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีเนื้อที่ ๒๔ ตารางวา ถูกเวนคืนจำนวน ๑๒ ตารางวา คงเหลือที่ดินที่เหลือจากการเวนคืนอยู่เพียง ๑๒ ตารางวา และไม่สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นที่พักอาศัยได้ดังเช่นปกติทั่วไป ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิร้องขอให้เจ้าหน้าที่เวนคืนหรือซื้อที่ดินส่วนที่เหลือได้ตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง^๕

^๕ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

มาตรา ๒๐ ในกรณีที่ต้องเวนคืนที่ดินแปลงใดแต่เพียงบางส่วนถ้าเนื้อที่ดินส่วนที่เหลืออยู่นั้นน้อยกว่ายี่สิบห้าตารางวาหรือด้านหนึ่งด้านใดน้อยกว่าห้าวา และที่ดินส่วนที่เหลืออยู่นั้นมิได้ติดต่อกับที่ดินแปลงอื่นของเจ้าของเดียวกัน หากเจ้าของร้องขอให้เจ้าหน้าที่เวนคืนหรือซื้อที่ดินส่วนที่เหลือด้วย

ในกรณีที่มีการจัดซื้อที่ดินให้นามตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๓๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม



แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีคำขอให้จัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนรวมไปในหนังสืออุทธรณ์เงินค่าทดแทนยื่นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีได้เป็นเจ้าหน้าที่เวนคืนตามกฎหมาย และไม่ปรากฏว่าหลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้มีคำร้องขอให้เจ้าหน้าที่เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือแต่อย่างใด คำขอให้จัดซื้อที่ดินดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นการอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง^๙ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ อันเป็นคนละขั้นตอนกับการขอให้เจ้าหน้าที่เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เห็นว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในฐานะเจ้าหน้าที่เวนคืน มีหน้าที่ตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง^{๑๐} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ต้องแจ้งสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวในกระบวนการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามความจำเป็นแก่กรณี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงควรแจ้งสิทธิดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบไปพร้อมกับหนังสือแจ้งกำหนดการเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เพราะผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบอยู่แล้วว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีส่วนที่เหลือจากการเวนคืนมีจำนวนไม่ถึงยี่สิบห้าตารางวา ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อได้รับหนังสืออุทธรณ์ซึ่งมีคำขอให้จัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนรวมอยู่ในคำขอทำอุทธรณ์ด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ย่อมต้องทราบว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้จัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนโดยผิดหลงและไม่รู้ว่าต้องยื่นคำขอดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ควรต้องแจ้งหรือแนะนำให้ผู้ฟ้องคดีไปยื่นคำขอให้ถูกต้องต่อไป ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงไม่อาจอ้างเหตุที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอให้จัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนไม่ถูกต้องมาปฏิเสธความรับผิดชอบได้ กรณีจึงต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับคำร้องขอให้จัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนแล้วในวันที่ผู้ฟ้องคดี

^๙ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ ๔๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔

มาตรา ๒๕ ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนตามมาตรา ๑๘ ผู้ใดไม่พอใจในราคาของอสังหาริมทรัพย์หรือจำนวนเงินค่าทดแทนที่คณะกรรมการกำหนดตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ ทวิ มาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๒๔ วรรคสาม มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฉบับนั้น ภายในหกสิบวันนับแต่วันได้รับหนังสือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ให้มารับเงินค่าทดแทนดังกล่าว

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๐} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๒๗ ให้เจ้าหน้าที่แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้คู่กรณีทราบตามความจำเป็นแก่กรณี

ถ้าคำขอหรือคำแถลงมีข้อบกพร่องหรือมีข้อความที่อ่านไม่เข้าใจหรือผิดหลงอันเห็นได้ชัดว่าเกิดจากความไม่รู้หรือความเลินเล่อของคู่กรณี ให้เจ้าหน้าที่แนะนำให้คู่กรณีแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง



มีหนังสืออุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องกระทำการจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือดังกล่าวของผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ทำการซื้อที่ดินตามคำขอของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นกรณีไม่ดำเนินการตามหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องกระทำการซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจำนวน ๑๒ ตารางวา ของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ โดยราคาที่ดินที่จัดซื้อจะต้องเป็นราคาเดียวกับราคาค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๓๓๗,๒๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในแต่ละช่วงเวลาของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำการจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนของผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑๒ ตารางวา ในราคาเท่ากับราคาค่าทดแทนที่ดิน โดยให้ทำการจัดซื้อให้เสร็จสิ้นภายในกำหนด ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๙๗/๒๕๕๖)

เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าที่ดินแปลงที่ถูกเวนคืนเป็นที่ดินที่ถมแล้วระดับถนน ความเสียหายจากค่าถมดินจึงถือเป็นผลโดยตรงจากการเวนคืน การพิจารณาราคาเงินค่าทดแทนที่ดินแปลงดังกล่าวในอัตราราคาเท่ากับที่ดินแปลงที่เป็นที่ว่างยังไม่ถม จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรมแก่เจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนด ตำบลออเงิน (ท่าแร่) อำเภอ บางเขน กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๑ ไร่ ๐/๑๐ ตารางวา ซึ่งถูกเวนคืนบางส่วนเป็นจำนวนเนื้อที่ ๑๕๓ ตารางวา ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนในท้องที่เขตบึงกุ่ม เขตบางเขน เขตสายไหม และเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ มีมติให้กำหนดค่าทดแทนที่ดิน โดยใช้บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ใช้อยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ โดยกำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีในราคาตารางละ ๕,๑๐๐ บาท คิดเป็นเงิน ๗๘๐,๓๐๐ บาท และกำหนดเงินค่าทดแทนไม่ย่นต้นเป็นเงิน ๑,๔๒๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๘๑,๗๒๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนตามจำนวนข้างต้นแล้ว แต่เห็นว่าไม่เป็นธรรม โดยอ้างว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีพัฒนาแล้ว โดยมีการถมดินระดับถนนต่างจากที่ดินบริเวณข้างเคียง อีกทั้งยังตั้งอยู่ในทำเลที่เจริญแล้ว มีมูลค่าในการพัฒนาทางธุรกิจ จึงมีหนังสืออุทธรณ์จำนวนเงิน



คำทดแทนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขอเพิ่มเป็นตารางวาละ ๒๕,๐๐๐ บาท แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล ในระหว่างการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลปกครองชั้นต้นปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เพิ่มเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีจากตารางวาละ ๕,๑๐๐ บาท เป็นตารางวาละ ๑๑,๕๐๐ บาท แต่ผู้ฟ้องคดียังคงไม่พอใจเนื่องจากเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้พิจารณาให้เงินค่าทดแทนในส่วนของการถมที่ดินแก่ผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินค่าทดแทนดินถมเป็นเงินจำนวน ๑๑๔,๔๖๓.๘๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารออมสินนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามภาพถ่ายที่ดินที่ถูกเขตทางแปลงของผู้ฟ้องคดีซึ่งเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถ่ายไว้ในช่วงเวลาที่ยดำเนินการเวนคืน เห็นได้ว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นที่ว่างถมแล้วระดับถนน ประกอบกับผู้ฟ้องคดีชี้แจงว่าหลังจากที่ดินถูกเวนคืนแล้วไม่มีการเข้าทำประโยชน์หรือปรับปรุงที่ดินอีกแต่อย่างใด นอกจากนี้ จากภาพถ่ายสภาพปัจจุบันของแปลงที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนที่ผู้ฟ้องคดีนำส่งตามคำสั่งศาลเห็นได้ว่าที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนมีสภาพถมแล้วระดับถนน โดยมีการวางแท่งคอนกรีตขนาดใหญ่สำหรับใช้ในการก่อสร้างทางพิเศษบนที่ดินแปลงดังกล่าว ซึ่งการที่มีแท่งคอนกรีตขนาดใหญ่วางอยู่บนที่ดินโดยไม่ทรุดเอียงย่อมแสดงให้เห็นได้ว่าที่ดินอัดแน่นแข็งแรง สามารถรองรับน้ำหนักของแท่งคอนกรีตขนาดใหญ่ได้ น่าเชื่อได้ว่าเกิดจากการทับถมมาเป็นเวลานานแล้ว อีกทั้ง จากการตรวจสอบสภาพที่ดินแปลงพิพาทโดยพนักงานคดีปกครองและคู่กรณีตามคำสั่งศาลเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๒ ปรากฏว่า ที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนเนื้อที่ ๒๔๗^๑/_{๑๐} ตารางวา มีสภาพถมแล้วระดับถนนเต็มพื้นที่ โดยมีน้ำท่วมขังจำนวนสองจุดเนื้อที่ประมาณ ๓ ตารางเมตร และ ๑ ตารางเมตร บริเวณด้านท้ายแปลงติดแนวเขตที่ดินซึ่งเป็นที่ลุ่มต่ำ กรณีจึงน่าจะเชื่อได้ว่าในขณะที่มีการเวนคืนนั้น ที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีสภาพเป็นที่ว่างถมแล้วระดับถนน ส่วนการที่แบบแสดงข้อมูลรายละเอียด สภาพทำเลที่ตั้งของที่ดินที่ถูกเขตทางพิเศษรายของผู้ฟ้องคดีระบุว่าเป็นที่ว่างยังไม่ถมนั้น เป็นข้อเท็จจริงที่ขัดแย้งกับภาพถ่ายที่ดินที่ถูกเขตทางของผู้ฟ้องคดีที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัดทำขึ้น และการที่พื้นที่ส่วนที่เหลือจากการเวนคืนบางส่วนเนื้อที่ประมาณตารางวาเศษเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมีน้ำท่วมขัง ซึ่งเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



ได้ชี้แจงในขณะที่ไปตรวจสอบสภาพที่ดินว่า การที่ดินส่วนใหญ่มีสภาพถมแล้วระดับถนน ก็เนื่องจาก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ปรับเปลี่ยนเพื่อวางแท่งคอนกรีตสำหรับก่อสร้างทางพิเศษ นั้น เห็นว่า ที่ดินแปลงพิพาทได้ถมดินมาเป็นเวลานาน ที่ดินบางส่วนจึงอาจมีการยุบตัวลงต่ำกว่าที่ดิน บริเวณข้างเคียง ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ข้อกล่าวอ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่อ้างว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดี เป็นที่ว่างยังไม่ถม จึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้

เมื่อข้อเท็จจริงฟังเป็นที่ยุติว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นที่ว่างถมแล้ว โดยถม สูงกว่าที่ดินบริเวณข้างเคียงประมาณ ๑ เมตร เมื่อที่ดินถูกเวนคืนเนื้อที่ ๑๕๓ ตารางวา รวมทั้ง ดินถมในที่ดินส่วนดังกล่าวด้วย จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากค่าดินถม อันเป็นผลโดยตรงจากการเวนคืน ผู้ฟ้องคดีจึงขอที่จะได้รับเงินค่าทดแทนอย่างเป็นธรรม ตามนัยมาตรา ๔๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่ใช้บังคับในขณะที่เวนคืน จึงมีปัญหาค่าที่ดินที่ต้องพิจารณาว่า ค่าทดแทนที่ดินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น ได้รวมค่าดินถมเข้าไว้ด้วยแล้วหรือไม่ เห็นว่า ตามตารางวิเคราะห์ คະແນນຸມພາບປັຈຈຽບຂອງແປງທີ່ດິນມາຕຣາຊານຕິດຕົວນອຍເຈຣີຢູຕີ ๑ ซึ่งที่ดินของผู้ฟ้องคดี มีด้านหนึ่งติดกับซอยดังกล่าวกำหนดลักษณะที่ดินแปลงมาตรฐานโดยพิจารณาจาก ๔ ปัจจัย ได้แก่ การพัฒนาพื้นที่ การใช้ประโยชน์ ถนนที่ดิน และการเข้าถึง โดยในส่วนของพัฒนา พื้นที่นั้น ระบุว่าเป็นที่ดินต่ำกว่าถนน แสดงให้เห็นว่าที่ดินแปลงมาตรฐานติดถนนซอยเจริญดี ๑ เป็นที่ว่างต่ำกว่าถนน ประกอบกับเอกสารการประเมินมูลค่าที่ดินแปลงมาตรฐานโดยวิธี ให้คะแนนคุณภาพปัจจัยถ่วงน้ำหนักมูลค่าที่ดินแปลงที่ดินมาตรฐานติดถนนซอยเจริญดี ๑ และมูลค่าตลาดที่ดินที่ถูกเวนคืนรับฟังได้ว่า ในการประเมินมูลค่าที่ดินจะพิจารณาเฉพาะปัจจัย ความลึกของแปลงที่ดินว่าเกินกว่าที่ดินแปลงมาตรฐานระยะ ๔๐ เมตร หรือไม่เท่านั้น โดยไม่ปรากฏการพิจารณาปัจจัยสภาพที่ดินว่าเป็นที่ดินถมแล้วหรือไม่อย่างไร นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยังปรากฏว่าในการวินิจฉัยอุทธรณ์กำหนดเงินทดแทนที่ดินให้แก่ผู้อุทธรณ์รายอื่น ผู้ถูกฟ้องคดี ๒ ได้กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินที่มีสภาพเป็นที่ว่างถมแล้วเท่ากับที่ดินซึ่งเป็นที่ว่างยังไม่ถม กรณีจึงฟังได้ว่า การประเมินมูลค่าที่ดินของกรมธนารักษ์ การพิจารณาอุทธรณ์ เงินค่าทดแทนที่ดินของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มิได้พิจารณา โดยรวมค่าดินถมเข้าไว้ด้วยตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กล่าวอ้าง ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้กำหนดเงินค่าทดแทนดินถมให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับเงินค่าทดแทนในส่วนของดินถมที่ผู้ฟ้องคดีควรได้รับนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีสูงกว่าที่ดินแปลงข้างเคียงที่ยังไม่ถมประมาณ ๑ เมตร ซึ่งที่ดินที่ถูกเวนคืนมีเนื้อที่ ๑๕๓ ตารางวา คิดเป็นปริมาตรดินที่ใช้ในการถมจำนวน ๖๑๒ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประกาศ

กำหนดราคาดินถมที่ในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนมิถุนายน ๒๕๔๘ ณ แหล่งจำหน่ายไม่รวมค่าขนส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม ลูกบาศก์เมตรละ ๑๕๐ บาท เมื่อรวมค่าขนส่งและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วพอประมาณได้ว่าเป็นราคาราคา ลูกบาศก์เมตรละ ๑๘๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนในส่วนที่ดินถมเป็นเงินจำนวน ๑๑๐,๑๖๐ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าทดแทนตามจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินตามอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนดในแต่ละช่วงเวลาของต้นเงินค่าทดแทนจำนวนข้างต้น นับตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๙ อันเป็นวันครบหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ทำสัญญาซื้อขายเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๐๘/๒๕๕๖)

การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ พิจารณากำหนดเงินค่าทดแทนให้กับผู้ฟ้องคดีตามราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ แต่ประการเดียว โดยไม่ได้พิจารณาราคาซื้อขายตามปกติในท้องตลาด และมีได้พิจารณาเปรียบเทียบสภาพและที่ตั้งที่ดินของผู้ฟ้องคดีกับที่ดินแปลงอื่นที่มีสภาพทำเลใกล้เคียงกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเข้าออกที่ดิน ความกว้างของถนน ระยะห่างจากถนนหลัก หรือการใช้ประโยชน์ของที่ดิน นอกจากนี้ ยังเป็นการพิจารณากำหนดโดยรับฟังสภาพที่ดินของผู้ฟ้องคดีคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ย่อมเป็นการกำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนโดยไม่ชอบด้วยมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

ราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ เป็นเพียงหลักเกณฑ์ประการหนึ่งที่จะต้องนำมาพิจารณาประกอบกับหลักเกณฑ์อื่น ๆ ซึ่งข้อเท็จจริงตามคดีนี้ราคาประเมินดังกล่าวเป็นการประเมินรายบล็อก โดยตามบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ กำหนดราคาประเมินที่ดินที่อยู่ห่างจากถนนในระยะ ๔๐ เมตร ราคาตารางวาละ ๑๕,๐๐๐ บาท ส่วนที่อยู่ห่างจากถนนมากกว่า ๔๐ เมตร ราคาตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ที่ดินที่ถูกเวนคืนของผู้ฟ้องคดีอยู่ห่างจากถนนมากกว่า ๔๐ เมตร แต่เมื่อพิจารณาสภาพทำเลที่ตั้งที่ดินของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นที่ดินแปลงใหญ่ อยู่ห่างจากถนนสาธารณะไม่ไกลและมีทางเข้าออกไปยังถนนสาธารณะได้สะดวก การกำหนดค่าทดแทนจึงควรลดหลั่นจากราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ของที่ดินที่อยู่ในระยะ ๔๐ เมตรดังกล่าว โดยราคาที่ลดหลั่นลงร้อยละ ๒๐ ถือเป็นค่าทดแทนที่มีความสอดคล้องกับสภาพทำเลที่ตั้งของที่ดินของผู้ฟ้องคดี



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๖๕๐ ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี (ตลาดขวัญ) จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๒ งาน รูปที่ดินมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทอดยาวจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดยที่ดินด้านทิศตะวันออกติดถนนสาธารณะซึ่งเป็นถนนลาดยางกว้างประมาณ ๘ เมตร ส่วนตอนกลางที่ดินมีถนนสาธารณะกว้าง ๕ เมตร ตัดผ่านกลาง ต่อมา ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่อำเภอบางบัวทอง อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตดลิ่งชั้นเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๗ เพื่อก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดนครอินทร์ และถนนเชื่อมต่อสายติวานนท์-เพชรเกษม-รัตนธิเบศร์ ซึ่งที่ดินของผู้ฟ้องคดีด้านทิศตะวันตกอยู่ในแนวเขตเวนคืนบางส่วนเนื้อที่ประมาณ ๑ ไร่ ๓ งาน ๕๖ ตารางวา โดยคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น กำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินให้ตามราคาประเมินทุนทรัพย์ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ในราคาตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาท โดยผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนตามอัตราดังกล่าวแล้ว เป็นเงิน ๓,๗๘๐,๐๐๐ บาท แต่ยังไม่พอใจในจำนวนเงินค่าทดแทน จึงอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มเป็นตารางวาละ ๔๐,๐๐๐ บาท โดยในระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีได้ไปดำเนินการจดทะเบียนแบ่งหักที่ดินที่ถูกเวนคืนโดยแบ่งหักเป็นทางสาธารณประโยชน์และแบ่งแยกในนามเดิม หลังจากนั้น คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ของกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีติดถนนซอยสาธารณะเชื่อมกับถนนรัตนธิเบศร์ รถยนต์เข้า-ออกได้สะดวก จึงเพิ่มเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นตารางวาละ ๑๒,๐๐๐ บาท แต่ก่อนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ได้มีพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในส่วนที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยอุทธรณ์ไปเป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ของกระทรวงคมนาคมพิจารณาแล้วเห็นว่า ราคาค่าทดแทนของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ของกระทรวงมหาดไทยยังไม่ได้พิจารณากรณีที่ดินเหลือและได้ใช้ประโยชน์จากการเวนคืน โดยเห็นว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีส่วนที่ถูกเวนคืนอยู่นอกระยะ ๔๐ เมตร จากถนน ที่ดินส่วนที่เหลือได้ประโยชน์จากการเวนคืน จึงมีมติให้ยื่นราคาตามที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น กำหนด คือ ตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ราคาค่าทดแทนที่ดินที่กำหนดให้ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มให้แก่ผู้ฟ้องคดีในราคาตารางวาละ ๔๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในการกำหนดค่าทดแทนที่ดินให้กับผู้ฟ้องคดี กรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ทั้งหมดประกอบกัน และหากการเวนคืนนั้นทำให้ที่ดินที่เหลือมีราคาสูงขึ้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองก็สามารถนำราคาที่สูงขึ้นนั้นหักออกจากเงินค่าทดแทนที่กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีได้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีและสังคม

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในการกำหนดเงินค่าทดแทนให้กับผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้กำหนดตามราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ในราคาตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาท โดยไม่ปรากฏว่าได้มีการนำราคาซื้อขายตามปกติในท้องตลาดมาพิจารณากำหนดเงินค่าทดแทน อีกทั้งในการพิจารณาสภาพและที่ตั้งที่ดินของผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้มีการพิจารณาเปรียบเทียบกับสภาพและที่ตั้งของที่ดินแปลงอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเข้า-ออกที่ดิน ความกว้างของถนน ระยะห่างจากถนนหลัก และการใช้ประโยชน์ของที่ดิน เนื่องจากหากพิจารณาสภาพและที่ตั้งที่ดินของผู้ฟ้องคดีซึ่งมีสภาพเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ติดถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร สามารถใช้รถยนต์เข้า-ออกไปยังถนนรัตนวิบูลย์ได้ กับที่ดินของนาง อ. ซึ่งเป็นที่ดินแปลงที่ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี แต่ที่ตั้งไม่ติดทางสาธารณะ และการเข้า-ออกที่ดินใช้ทางเดินเท้าคันสวนเป็นทางเข้า-ออกจากที่ดินสู่ทางสาธารณะ กรณีจึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีสภาพและที่ตั้งที่ดินดีกว่าที่ดินของนาง อ. อย่างมาก แต่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กลับกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินทั้งสองแปลงในราคาเท่ากัน นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเอกสารประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการดังกล่าว กลับระบุว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีไม่ติดกับทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งไม่ตรงกับสภาพที่แท้จริงของที่ดิน กรณีจึงยังถือไม่ได้ว่าคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้พิจารณากำหนดค่าทดแทนให้กับผู้ฟ้องคดีตามหลักเกณฑ์ทั้งหมดตามที่มาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ กำหนดไว้ ประกอบกับในชั้นการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ของกระทรวงคมนาคม ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ดังกล่าวได้พิเคราะห์ว่าเงินค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดีควรมีราคาตารางวาละเท่าใด และการที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนได้รับประโยชน์จากการเวนคืนนั้น ได้รับประโยชน์เพิ่มอย่างไร เมื่อนำมาหักกลบลบกันแล้วผู้ฟ้องคดีควรได้รับค่าทดแทนที่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีและสังคมเท่าใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่าค่าทดแทนที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดให้กับผู้ฟ้องคดีเหมาะสมและ



เป็นกรรมแล้ว จึงเป็นการกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนที่ไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ตามที่มาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ กำหนดเช่นเดียวกัน

สำหรับประเด็นว่าเงินค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดีควรเป็นเท่าใดนั้น เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏหลักฐานว่า ในบริเวณใกล้เคียงที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีการซื้อขายที่ดินกันตามปกติในท้องตลาดในวันหรือก่อนวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกา หรือไม่ กรณีจึงต้องพิจารณาค่าทดแทนจากปัจจัยอื่น ๆ ตามที่มาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ กำหนด ดังนั้น เมื่อที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนของผู้ฟ้องคดีอยู่ทางด้านทิศตะวันตกจากถนนกลางที่ดิน ซึ่งที่ดินส่วนนี้เมื่อหักถนนดังกล่าวออกแล้วคงเหลือเนื้อที่ ๔ ไร่ ๓ งาน ๓๔^๔/_{๑๐} ตารางวา และส่วนที่ถูกเวนคืนอยู่ห่างจากถนนกลางที่ดินมากกว่า ๔๐ เมตร ซึ่งตามบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดราคาประเมินที่ดินติดขอบรถยนต์เข้าได้ระยะ ๔๐ เมตร ตารางวาละ ๑๕,๐๐๐ บาท ส่วนนอกระยะ ๔๐ เมตร ตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาท ประกอบกับคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น ได้กำหนดค่าทดแทนที่ดินให้กับที่ดินของนาง อ. แปลงที่อยู่ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีออกเป็น ๒ ส่วน โดยส่วนของที่ดินที่อยู่ในระยะ ๔๐ เมตร กำหนดให้ตารางวาละ ๑๕,๐๐๐ บาท ส่วนที่ดินที่อยู่นอกระยะ ๔๐ เมตร กำหนดให้ตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาท ซึ่งเมื่อนำมาพิจารณาเทียบเคียงกับสภาพที่ดินของผู้ฟ้องคดีแล้วจะเห็นได้ว่า แม้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีส่วนที่ถูกเวนคืนจะอยู่นอกระยะ ๔๐ เมตร จากถนนซอยก็ตาม แต่ราคาค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดีก็ควรมีราคาต่ำกว่าตารางวาละ ๑๕,๐๐๐ บาท มากนัก เนื่องจากราคาประเมินทุนทรัพย์ เป็นเพียงหลักเกณฑ์หนึ่งที่ต้องนำมาพิจารณาประกอบกับหลักเกณฑ์อื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ อีกทั้งราคาประเมินทุนทรัพย์ ที่นำมากำหนดค่าทดแทนให้กับผู้ถูกเวนคืนตามโครงการนี้ เป็นการประเมินรายบล็อก มิใช่การประเมินรายแปลงหรือเฉพาะแปลง ราคาประเมินทุนทรัพย์ ดังกล่าว จึงยังมิได้พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ของที่ดินที่ถูกเวนคืน ดังนั้น การกำหนดค่าทดแทนจึงควรลดหลั่นจากราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินที่อยู่ในระยะ ๔๐ เมตร ด้วย ราคาค่าทดแทนที่ดินที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกระทรวงมหาดไทย ได้วินิจฉัยเพิ่มให้กับผู้ฟ้องคดีเป็นราคาตารางวาละ ๑๒,๐๐๐ บาท ซึ่งลดหลั่นจากราคา ๑๕,๐๐๐ บาท ลงร้อยละ ๒๐ จึงเป็นการพิจารณาจากสภาพของที่ดินการใช้ประโยชน์ รวมถึงเปรียบเทียบสภาพที่ดินของที่ดินแปลงอื่นที่มีสภาพทำเลใกล้เคียงก่อนที่จะเพิ่มค่าทดแทนให้กับผู้ฟ้องคดี อันเป็นการกำหนดค่าทดแทนที่มีความสอดคล้องกับสภาพทำเลที่ตั้งของที่ดินของผู้ฟ้องคดีแล้ว

สำหรับปัญหาว่าที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนของผู้ฟ้องคดีซึ่งมีราคาสูงขึ้น จะต้องนำราคาที่สูงขึ้นนั้นหักออกจากเงินค่าทดแทนหรือไม่ เพียงใด นั้น เห็นว่า แม้จะยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณกรณีที่ดินมีราคาสูงขึ้น ตามความในมาตรา ๒๑ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ก็ตาม แต่เนื่องจากกฎหมายมีเจตนารมณ์ที่จะให้นำราคาที่ที่ดินที่สูงขึ้นมาหักออกจากค่าทดแทน เพื่อความเป็นธรรมแก่สังคม ศาลจึงมีอำนาจนำราคาที่สูงขึ้นนั้นมาหักออกจากเงินค่าทดแทนได้ โดยจะต้องพิจารณาในส่วนของการเสียหายอื่น ๆ ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจากการถูกเวนคืนประกอบด้วย ดังนั้น เมื่อตามรายงานการพิจารณากำหนดค่าทดแทนของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ของกระทรวงคมนาคม ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดค่าทดแทนให้กับผู้ถูกเวนคืนรายอื่น ที่มีที่ดินซึ่งเดิมเป็นที่ดินไม่ติดถนนสาธารณะ การคมนาคมใช้ทางน้ำ โดยภายหลังการเวนคืน ที่ดินที่เหลือไม่ได้ประโยชน์จากการเวนคืนราคาตารางวาละ ๑๐,๐๐๐ บาท ส่วนที่ดินที่ได้ประโยชน์ จากการเวนคืนกำหนดราคาตารางวาละ ๘,๐๐๐ บาท จึงเห็นได้ว่า แม้ที่ดินก่อนการเวนคืน จะไม่ติดถนนสาธารณะ แต่หากภายหลังการเวนคืนที่ดินดังกล่าวอยู่ติดกับถนนที่สร้างใหม่ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ก็พิจารณาลดค่าทดแทนจากการที่ดินได้ประโยชน์จากการเวนคืน ลงเพียงประมาณร้อยละ ๒๐ ของค่าทดแทนที่ดินที่กำหนดให้ ดังนั้น เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดี ซึ่งเดิมติดถนนสาธารณะอยู่แล้ว และสามารถใช้รถยนต์เข้า-ออกไปยังถนนรัตนวิบูลย์ได้สะดวก การได้ประโยชน์จากการมีถนนตัดใหม่ย่อมไม่ได้มีมากไปกว่าที่ดินบริเวณติดคลองแต่อย่างใด ประกอบกับเมื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว จากเดิมที่ผู้ฟ้องคดีใช้ในการทำสวน แต่ภายหลังการเวนคืน สภาพที่ดินถูกแบ่งออกเป็น ๒ แปลง แปลงละ ๑ ไร่เศษ ที่ดินจึงมีสภาพ ไม่เหมาะสมที่จะใช้ประโยชน์ในการทำสวนเช่นสภาพที่ดินเดิมก่อนการเวนคืน และเมื่อพิจารณา ประโยชน์ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีภายหลังถูกเวนคืนแล้ว จึงเห็นว่าเงินค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดีราคาตารางวาละ ๑๒,๐๐๐ บาท เป็นราคาที่เหมาะสม และเป็นธรรมแล้ว ไม่สมควรลดเงินค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดีลงอีก ดังนั้น เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกเวนคืนเนื้อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ๗ ตารางวา หรือ ๗๐๗ ตารางวา คิดเป็นเงินค่าทดแทน ๘,๔๘๔,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนไปแล้วจำนวน ๓,๗๘๐,๐๐๐ บาท จึงคงเหลือ เงินค่าทดแทนในส่วนที่เพิ่มขึ้นอีกจำนวน ๔,๗๐๔,๐๐๐ บาท

สำหรับดอกเบี้ยจากเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวนี้ เมื่อข้อเท็จจริง ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายที่ดินกับผู้ฟ้องคดีโดยชัดแจ้ง แต่ได้มีการ ทำสัญญารับเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนฯ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๐ โดยมี ข้อตกลงจ่ายเงินงวดที่ ๑ เมื่อผู้รับเงินค่าทดแทนได้นำโฉนดที่ดินไปยื่นคำขอรังวัดแบ่งแยกที่ดิน ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว งวดที่ ๒ เมื่อผู้รับเงินค่าทดแทนได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือ



สิทธิครอบครองในที่ดินที่ถูกเวนคืนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะจ่ายเงินค่าทดแทนไม่ยื้อย่นให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อได้มีการลงนามในสัญญาแล้ว จึงถือได้ว่า สัญญารับเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนดังกล่าว เป็นสัญญาซื้อขายที่ดิน ที่ถูกเวนคืนตามมาตรา ๑๐^{๑๑} แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ และเมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าได้มีการจ่ายเงินค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินเมื่อใด กรณีจึงต้องถือว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องจ่ายเงินค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินให้กับผู้ฟ้องคดีให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๐ อันเป็นวันครบกำหนด ๑๒๐ วัน ตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง^{๑๒} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยจากเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๔,๗๐๔,๐๐๐ บาท ในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารออมสิน ตามที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนดในแต่ละช่วงเวลา แต่ไม่เกินร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี นับแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๐ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงิน ๔,๗๐๔,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำ ของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนดในแต่ละช่วงเวลา แต่ไม่เกินอัตรา ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๐ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๐๐/๒๕๕๖)

เมื่อในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ มีเพียงที่ดินที่มีสภาพแตกต่างกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีและมีได้ตั้งอยู่ใกล้เคียงกันเท่านั้น ที่มีการซื้อขาย จึงเป็นกรณีที่ไม่ปรากฏว่ามีราคาซื้อขายที่ดินกันตามปกติ

^{๑๑-๑๒} พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

มาตรา ๑๐ ในระหว่างใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖ ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีอำนาจตกลงซื้อขาย และกำหนดจำนวนเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนจากเจ้าของหรือผู้ครอบครอง โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อดำเนินการจัดซื้อและจ่ายค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวต่อไป แต่จะให้ราคาหรือค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเกินกว่าราคาเบื้องต้นที่คณะกรรมการตามมาตรา ๙ กำหนดไว้ไม่ได้

ในกรณีที่สามารถตกลงซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่จะถูกเวนคืนตามวรรคหนึ่งได้ แต่ไม่อาจตกลงกันได้ในเรื่องจำนวนเงินค่าทดแทน หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายจะขอรับเงินค่าทดแทนตามราคาเบื้องต้นที่คณะกรรมการตามมาตรา ๙ กำหนดไว้ไปก่อน โดยสงวนสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๕ ก็ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ดำเนินการทำสัญญา โดยมีเงื่อนไขดังกล่าว แล้วจ่ายค่าทดแทนไปก่อนได้

มาตรา ๑๑ ในกรณีที่มีการตกลงซื้อขายอสังหาริมทรัพย์กันได้ตามมาตรา ๑๐ ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่จ่ายเงินค่าอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวทั้งหมดให้แก่เจ้าของ หรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ทำสัญญาซื้อขาย



ในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน การที่หน่วยงานทางปกครองกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๒๙ ตำบลบางขุนกอง (บ้านจีน) อำเภอบางกรวย (บางใหญ่) จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ ๑ ไร่ สภาพที่ดินเป็นที่สวนติดคลองบางนายไกร สิ่งปลูกสร้างมีสภาพเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว ใต้ถุนสูง เนื้อที่ ๖๕.๗๕ ตารางเมตร การเข้าออกติดทางเดินเท้าไปด้วยแผ่นคอนกรีตและคันดินออกสู่ทางลาดยางประมาณ ๕๓๐ เมตร ต่อมา ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดีทั้งสองถูกเวนคืนบางส่วนเนื้อที่ ๒๙๐ ตารางวา ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอบางบัวทอง อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตตลิ่งชัน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๙ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นแนวทางในการกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดิน โดยกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดีให้ในราคาตารางวาละ ๒,๕๐๐ บาท ที่ดินถูกเวนคืน ๒๙๐ ตารางวา เป็นเงิน ๗๓๓,๕๗๕ บาท เงินค่าทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างเป็นเงิน ๔๒๐,๖๖๑ บาท ค่ารั้วและขนย้ายทรัพย์สินเป็นเงิน ๑๖,๒๙๐ บาท และเงินค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นเป็นเงิน ๑๔๐,๙๖๙ บาท ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่พอใจเงินค่าทดแทนดังกล่าว จึงได้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่า ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีการซื้อขายกันในวันหรือก่อนวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาของที่ดินกลุ่มนี้หรือใกล้เคียงที่มีราคาสูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ และราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่มีการตีราคาเพื่อประโยชน์แก่การเสียภาษีบำรุงท้องที่ที่มีราคาต่ำกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ จึงเห็นควรนำเอาราคาประเมินทุนทรัพย์ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๒ มาเป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าทดแทนที่ดิน เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีสภาพที่ดินเป็นที่สวนและที่พักอาศัยอยู่ติดคลองบางนายไกร ราคาค่าทดแทนที่ดินที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดให้ราคาตารางวาละ ๒,๕๐๐ บาท จึงเหมาะสมแล้ว ส่วนเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง ค่ารั้วและขนย้ายทรัพย์สิน และค่าเช่าบ้านระหว่างปลูกสร้างใหม่ คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้กำหนดให้โดยวิธีถอดแบบโดยคำนึงถึงสภาพและทำเลที่ตั้งของอาคาร ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าแรง การหักค่าเสื่อมตามสภาพประเภทและอายุของอาคาร ค่าอำนวยความสะดวก ค่าดอกเบี้ย ค่ากำไร ค่าภาษี (Factor F) เพิ่มขึ้น และคิดค่ารั้วถอน ค่าขนย้ายวัสดุก่อสร้าง และกำหนดค่ารั้วและขนย้ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเงิน ๑๖,๒๙๐ บาท จึงเป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว ส่วนค่าเช่าบ้าน



ระหว่างปลูกสร้างบ้านใหม่นั้น เห็นว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีเวลามากพอที่จะไปหาที่อยู่ใหม่ได้ก่อนที่จะทำการรื้อถอนบ้านหลังเดิม จึงไม่กำหนดค่าทดแทนในส่วนนี้ให้ ต่อมา ได้มีพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นผลให้อำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโอนไปเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแล้วเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมทางหลวงชนบท (กรมโยธาธิการและผังเมือง เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินค่าทดแทนเพิ่มให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเงิน ๑,๓๙๓,๔๐๕ บาท พร้อมดอกเบี้ย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๒๙,๔๔๗.๙๖ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๓๗ มีการซื้อขายที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๒๔ ตำบลบางขุนกอง (บางรวนบกฝั่งใต้) อำเภอบางกรวย (บางใหญ่) จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ ๑ ไร่ ๑ งาน ๔๑ ตารางวา ในราคาตารางวาละ ๗,๓๙๓.๗๑ บาท ซึ่งที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินในกลุ่มที่ ๒ สภาพที่ดินเป็นที่สวน ติดทางลูกรังที่ยังไม่ได้แบ่งหักและที่แบ่งหักเป็นทางสาธารณประโยชน์แล้ว รถยนต์เข้า-ออกได้ และตั้งอยู่ห่างจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองไปทางทิศตะวันตก ๑,๐๖๑ เมตร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้กับที่ดินแปลงดังกล่าว ในราคาตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาท ในขณะที่ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นที่ดินในกลุ่มที่ ๔ สภาพที่ดินเป็นที่สวนและที่พักอาศัย ติดคลองบางนายไกร รถยนต์เข้า-ออกไม่ได้ การเข้าออกต้องใช้ทางเดินเท้า จึงเห็นได้ว่า สภาพที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองกับที่ดินตามโฉนดที่ดินที่มีการซื้อขายดังกล่าว มีสภาพที่ดินที่แตกต่างกัน และมีได้ตั้งอยู่ใกล้เคียงกัน กรณีจึงไม่นำราคาซื้อขายที่ดินแปลงดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มิได้นำราคาซื้อขายที่ดินแปลงดังกล่าวมาประกอบการพิจารณา จึงชอบด้วยมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๕) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองในราคาตารางวาละ ๒,๕๐๐ บาท ตามราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงชอบด้วยกฎหมาย เหมาะสม และเป็นธรรมแล้ว



ส่วนกรณีที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนนั้น เมื่อภายหลังการเวนคืน ที่ดินส่วนที่เหลือฝั่งติดคลองบางนายไกร เนื้อที่ประมาณ ๑๑๐ ตารางวา ได้เปลี่ยนรูปเป็นสามเหลี่ยม มีสภาพการใช้ที่ดินส่วนที่เหลือลดลง ประกอบกับหากผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะปลูกสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ ต้องปลูกสร้างอยู่ตรงคอสะพานข้ามคลองบางนายไกร อันเป็นแหล่งก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศและมลภาวะทางเสียง ที่ดินส่วนที่เหลือจึงไม่เหมาะสมที่จะใช้อยู่อาศัยอีกต่อไป ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนสำหรับที่ดินส่วนที่เหลืออันราคาตลาดลงนั้นด้วย ตามมาตรา ๒๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นเงินค่าทดแทนคนละส่วนกันกับเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้กำหนดเงินค่าทดแทนในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง และผู้ฟ้องคดีทั้งสองก็มิได้อุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อขอให้กำหนดเงินค่าทดแทนในส่วนนี้เพิ่มเติมแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนสำหรับที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนมีราคาตลาดลงนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่จำเป็นต้องชำระเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนเพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง

สำหรับการกำหนดเงินค่าทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างนั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น ได้กำหนดเงินค่าทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีการถอดแบบ และใช้ค่าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างที่กำหนดโดยกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ ของเดือนมีนาคม ๒๕๓๙ ที่มีค่า K เท่ากับร้อยละ ๑.๐๔๔ มีใช้ค่า K ของเดือนมิถุนายน ๒๕๔๐ อันเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น พิจารณากำหนดเงินค่าทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง กรณีจึงเป็นการกำหนดเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เหมาะสมและเป็นธรรมตามมาตรา ๑๘^๓

^๓ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

มาตรา ๑๘ เงินค่าทดแทนนั้น ให้กำหนดให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

(๑) เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งที่ดินที่ต้องเวนคืน

(๒) เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่รื้อถอนไม่ได้ ซึ่งมีอยู่ในที่ดินที่ต้องเวนคืนนั้นในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖ หรือได้ปลูกสร้างขึ้นภายหลังโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่

(๓) ผู้เช่าที่ดิน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นในที่ดินที่ต้องเวนคืน แต่การเช่านั้นต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือซึ่งได้ทำไว้ก่อนวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖ หรือได้ทำขึ้นภายหลังโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ และการเช่านั้นยังมิได้ระงับไปในวันที่เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ได้เข้าครอบครองที่ดิน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว แต่เงินค่าทดแทนในการเช่านี้พึงกำหนดให้เฉพาะที่ผู้เช่าได้เสียหายจริงโดยเหตุที่ต้องออกจากที่ดิน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวก่อนสัญญาเช่าระงับ

(๔) เจ้าของต้นไม้ยืนต้นที่ขึ้นอยู่ในที่ดินในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖

(๕) เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่รื้อถอนได้ ซึ่งมีอยู่ในที่ดินที่ต้องเวนคืนนั้น ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖ แต่ต้องไม่เป็นผู้ซึ่งจำต้องรื้อถอนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวไปเมื่อได้รับแจ้งจากเจ้าของที่ดิน เงินค่าทดแทนตาม (๕) นี้พึงกำหนดให้เฉพาะค่ารื้อถอน ค่าขนย้าย และค่าปลูกสร้างใหม่เท่านั้น



แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ และเมื่อดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของเดือนมิถุนายน ๒๕๔๐ มีค่า K เท่ากับร้อยละ ๑.๐๕๔ การกำหนดเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องเพิ่มขึ้นจากเดิมที่คำนวณไว้เป็นเงินจำนวน ๒๒,๔๗๘.๕๑ บาท

ส่วนการกำหนดเงินค่าทดแทนการรื้อและขนย้ายทรัพย์สินนั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดเงินค่าทดแทนการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและขนย้ายทรัพย์สิน รวมทั้งค่าแรงงานกรรมกรขนของให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามหลักเกณฑ์ขององค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ อันเป็นราคาที่หน่วยงานราชการและกระทรวงคมนาคมใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดเงินค่าทดแทนการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและขนย้ายทรัพย์สิน และถือเป็นราคามาตรฐานที่เชื่อถือได้ การกำหนดเงินค่าทดแทนการรื้อและขนย้ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเงินจำนวน ๑๖,๒๙๐ บาท จึงเป็นเงินค่าทดแทนที่ชอบด้วยกฎหมาย เหมาะสม และเป็นธรรมตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ

สำหรับการกำหนดเงินค่าทดแทนความเสียหายที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์เมื่อได้วินิจฉัยไว้ในตอนต้นแล้วว่า ที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนมีสภาพไม่เหมาะสมที่จะใช้ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องย้ายออกจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อไปหาที่อยู่อาศัยแห่งอื่น โดยหากผู้ฟ้องคดีทั้งสองปลูกสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ตามแบบเดิมซึ่งเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว ใต้ถุนสูง เนื้อที่อาคาร ๖๕.๗๕ ตารางเมตร จะสามารถหาที่อยู่อาศัยแห่งใหม่และปลูกสร้างให้แล้วเสร็จดังเดิมได้ภายในระยะเวลาไม่เกินหกเดือน โดยในระหว่างการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเพื่อไปปลูกสร้างในที่ดินแห่งอื่น ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่อาจพักอาศัยอยู่ในบ้านได้อีกต่อไป ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงได้รับความเสียหายจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่วันที่เริ่มทำการรื้อถอนจนแล้วเสร็จ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดให้จ่ายเงินค่าทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างเป็น ๒ งวด โดยงวดแรกจะจ่ายให้เมื่อรื้อโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินที่ถูกเวนคืนให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ร้องขอรับเงินค่าทดแทน ดังนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องชำระเงินค่าทดแทนสำหรับความเสียหายที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์จากเดิมหกเดือนเพิ่มขึ้นอีกสามเดือนรวมเป็นเก้าเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง อันได้แก่ ค่าเช่าบ้านเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงินค่าทดแทนจำนวน ๔๕,๐๐๐ บาท จึงจะเป็นราคาค่าทดแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง

พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๒๒,๔๗๘.๕๑ บาท และชำระเงินค่าทดแทนความเสียหาย

(๖) บุคคลผู้เสียสิทธิในการใช้ทาง วางท่อน้ำ ท่อระบายน้ำ สายไฟฟ้า หรือสิ่งอื่นซึ่งคล้ายกันผ่านที่ดินที่ต้องเวนคืนนั้นตามมาตรา ๑๓๔๙ หรือมาตรา ๑๓๕๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในกรณีนี้บุคคลเช่นนั้นได้จ่ายค่าทดแทนในการใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่เจ้าของที่ดินที่ต้องเวนคืนแล้ว



ที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖๗,๔๗๘.๕๑ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสิน นับแต่วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นวันที่ต้องจ่ายเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๑๘/๒๕๕๖)

ในกรณีที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน มีผลใช้บังคับในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ นำราคาซื้อขายที่ดินที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับที่ดินที่ถูกเวนคืน ประกอบกับข้อเท็จจริงยังฟังได้ว่าการพิจารณาสภาพทำเลที่ตั้งของที่ดิน รวมถึงพิจารณาแผนที่ผังเมือง ตลอดจนเหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืนแล้ว ซึ่งปรากฏว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นที่ดินแปลงใหญ่มีเนื้อที่ถึง ๗ ไร่ ๑ งาน ๔ ตารางวา จึงได้กำหนดราคาเงินค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็น ๒ ราคา ตามระยะห่างจากถนนซอยสาธารณะประโยชน์ เช่นนี้ ถือได้ว่าเป็นการกำหนดราคาค่าทดแทนโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว สำหรับราคาซื้อขายที่ดินแปลงที่ผู้ฟ้องคดีอ้างต่อศาลนั้น เนื่องจากเป็นการซื้อขายกันในเวลาภายหลังจากวันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนตามคดีนี้ มีผลใช้บังคับถึงหนึ่งปีเศษ จึงไม่อาจนำมาเทียบเคียงเป็นราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดฯ เพื่อกำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๓๓๘ ตำบลบางปลา (บางโหลง) อำเภอบางพลี (บางพลีใหญ่) จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ ๗ ไร่ ๓ งาน ๔ ตารางวา ซึ่งที่ดินดังกล่าวถูกเวนคืนทั้งแปลงพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (บ่อเลี้ยงปลา) และไม่ยื่นต้นตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบางโหลง ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี และตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้พิจารณากำหนดค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองสำหรับที่ดินส่วนที่อยู่ติดถนน ซอยสาธารณะประโยชน์ ระยะ ๔๐ เมตร ราคาค่าทดแทนตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาท และที่ดินที่อยู่ถัดออกไป ตารางวาละ ๔,๕๐๐ บาท คิดเป็นเงินค่าทดแทนที่ดินทั้งสิ้น ๑๔,๐๖๘,๐๐๐ บาท ค่าทดแทนบ่อเลี้ยงปลาจำนวน ๑ บ่อ เป็นเงิน ๑๖๘,๘๔๐.๖๐ บาท และค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นจำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๕,๖๐๐ บาท รวมเป็นเงินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับทั้งสิ้น ๑๔,๒๔๒,๔๔๐.๖๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับเงินค่าทดแทนดังกล่าวแล้ว แต่ไม่พอใจ จึงอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่ไม่ได้รับแจ้งผล



การพิจารณาอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรม เนื่องจากที่ดินบริเวณใกล้เคียงกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองที่ไม่ได้ถูกเวนคืน มีการซื้อขายกันในราคาไร่ละ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท การกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงเป็นการกำหนดโดยไม่ได้พิจารณาถึงราคาซื้อขายตามปกติในท้องตลาด นอกจากนี้ การเวนคืนที่ดินยังทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเคยประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงปลา มีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ต้องปราศจากอาชีพเนื่องจากต้องสูญเสียที่ดินที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงปลา จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๒ ตามลำดับ) ร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเงิน ๑๘,๓๗๓,๙๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย รวมทั้งให้ชำระเงินค่าทดแทนความเสียหายจากการขาดประโยชน์ในการประกอบอาชีพเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามรายงานการประชุมของคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ว่า ในการกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองและเจ้าของที่ดินรายอื่นนั้น คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้พิจารณาราคาซื้อขายที่ดินบริเวณใกล้เคียงกับที่ดินที่ถูกเวนคืนที่มีการจดทะเบียนซื้อขาย ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๘ จำนวน ๗ แปลง ราคาของที่ดินที่มีการตีราคาไว้เพื่อประโยชน์แก่การเสียภาษีบำรุงท้องที่ ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ใช้อยู่ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และพิจารณาสภาพทำเลที่ตั้งของที่ดิน เช่น เป็นที่ดินติดถนนเทพารักษ์ ที่ดินติดถนนบางนา-ตราด รวมถึงพิจารณาแผนที่ผังเมืองซึ่งเป็นพื้นที่เพื่อการอุตสาหกรรม และพื้นที่เพื่อเกษตรกรรม ตลอดจนพิจารณาเหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืนแล้ว จึงมีมติกำหนดหลักเกณฑ์และราคาค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน โดยที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดราคาค่าทดแทนแยกเป็น ๒ ราคา คือ ที่ดินส่วนที่ติดถนน ซอยสาธารณประโยชน์ ระยะ ๔๐ เมตร เนื้อที่ ๒ งาน กำหนดราคาค่าทดแทนให้ไร่ละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงินค่าทดแทนจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และที่ดินส่วนที่ต่อจากที่ดินส่วนแรก เนื้อที่ ๗ ไร่ ๑ งาน ๔ ตารางวา กำหนดราคาค่าทดแทนให้ไร่ละ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๔,๕๐๐ บาท คิดเป็นเงินค่าทดแทนจำนวน ๑๓,๐๖๘,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินค่าทดแทนที่ดินทั้งสิ้นจำนวน ๑๔,๐๖๘,๐๐๐ บาท กรณีจึงเห็นได้ว่าคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้กำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินให้แก่

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ตามที่มาตรา ๔๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ บัญญัติให้ต้องคำนึงถึงแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาซื้อขายที่ดินที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองที่มีการจดทะเบียนซื้อขาย ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๘ ซึ่งอาจนำมาเทียบเคียงว่าเป็นราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ และโดยที่ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีเนื้อที่ถึง ๗ ไร่ ๓ งาน ๔ ตารางวา ซึ่งถือว่าเป็นที่ดินแปลงใหญ่ การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น กำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินแปลงดังกล่าวโดยแยกเป็น ๒ ราคา จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการใช้ดุลพินิจกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เป็นธรรมแต่อย่างใด ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่าที่ดินที่ถูกเวนคืนของผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดราคาไร่ละ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๑๐,๐๐๐ บาท โดยอ้างสัญญาซื้อขายที่ดินที่ได้มีการจดทะเบียนซื้อขาย ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐ นั้น เห็นว่า การซื้อขายที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นการซื้อขายกันในเวลาภายหลังวันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ มีผลใช้บังคับถึงหนึ่งปีเศษ กรณีจึงไม่นำราคาซื้อขายที่ดินแปลงดังกล่าวมาเทียบเคียงว่าเป็นราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวได้

สำหรับค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะต้องออกจากที่ดินที่ถูกเวนคืน นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้กำหนดค่าทดแทนบ่อเลี้ยงปลาบนที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองจำนวน ๑ บ่อ เป็นเงิน ๑๖๘,๘๔๐.๖๐ บาท จึงรับฟังเป็นที่ยุติว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ประกอบกิจการเลี้ยงปลาขาย อันเป็นการประกอบกิจการอันชอบด้วยกฎหมายอยู่ในที่ดินแปลงดังกล่าว เมื่อที่ดินแปลงดังกล่าวถูกเวนคืนหมดทั้งแปลง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองย่อมจะต้องหยุดการประกอบกิจการเลี้ยงปลา และหากประสงค์จะประกอบกิจการเลี้ยงปลาขายต่อไป ก็ต้องใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อซื้อหรือเช่าที่ดินจากผู้อื่นที่มีเนื้อที่มากพอที่จะใช้ขุดบ่อเลี้ยงปลาที่มีปริมาตรเท่าเดิม ดำเนินการขุดบ่อเลี้ยงปลา จัดหาปลามาเลี้ยงและอนุบาลปลาให้โตจนมีขนาดที่จะจับมาขายได้ ในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวผู้ฟ้องคดีทั้งสองต้องสูญเสียรายได้จากการขายปลา กรณีจึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเสียหายจากการที่ต้องออกจากที่ดินที่ถูกเวนคืน จึงชอบที่จะได้รับค่าทดแทนสำหรับความเสียหายเช่นว่านี้ตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ ประกอบกับมาตรา ๒๑ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ โดยค่าทดแทนความเสียหายดังกล่าวเป็นค่าทดแทนคนละส่วนกัน



กับค่าทดแทนบ่อเลี้ยงปลาซึ่งถือเป็นค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้กำหนดและชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไปแล้ว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า บ่อเลี้ยงปลาของผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีขนาด ๘,๔๔๒.๐๓ ลูกบาศก์เมตร ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่าตนจับปลาผลิตที่เลี้ยงไว้ในบ่อมาขายมีรายได้สุทธิเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท จึงเป็นข้ออ้างที่สมเหตุสมผล แม้จะไม่ได้นำเสนอพยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนข้ออ้างดังกล่าว นอกจากนี้ ยังเห็นว่าหากผู้ฟ้องคดีทั้งสองประสงค์จะประกอบอาชีพหรือประกอบกิจการเลี้ยงปลาโดยใช้บ่อเลี้ยงปลาในปริมาตรเดิมเพื่อให้มีรายได้สุทธิต่อเดือนในจำนวนใกล้เคียงกับจำนวนเดิม จำต้องใช้เวลาในการจัดซื้อหรือเช่าที่ดินของผู้อื่นที่มีเนื้อที่เพียงพอแก่การขุดบ่อเลี้ยงปลาตามปริมาตรเดิม และใช้เวลาขุดบ่อเลี้ยงปลาตลอดจนหาปลามาเลี้ยงในบ่อและอนุบาลปลาให้โตจนมีขนาดที่จับขายได้เป็นเวลาประมาณ ๑๒ เดือน นับแต่วันที่ต้องออกจากที่ดินที่ถูกเวนคืน จึงเห็นสมควรกำหนดความเสียหายเนื่องจากการที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองต้องหยุดประกอบอาชีพหรือประกอบกิจการเลี้ยงปลาผลิตขายให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองในอัตราเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นเวลา ๑๒ เดือน คิดเป็นเงินค่าทดแทนสำหรับความเสียหายดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น ๑๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชอบที่จะชำระเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองในวันเดียวกันกับวันที่ชำระค่าทดแทนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืน คือ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยของต้นเงินจำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนดในแต่ละช่วงเวลาในจำนวนเงินค่าทดแทนดังกล่าว นับแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะชำระเงินค่าทดแทนในจำนวนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ฟ้องคดีทั้งสองระบุมาในคำฟ้องว่าขอให้จ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินตามจำนวนที่ต้องมีการชำระตามคำพิพากษา นับแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ จึงพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จ่ายเงินค่าทดแทนความเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นอีกจำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนดในแต่ละช่วงเวลา แต่ไม่เกินอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท นับแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ จนกว่าจะชำระเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเสร็จสิ้น โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗๓/๒๕๕๘)



ในการกำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน แม้จะฟังได้ว่าเป็นการกำหนดโดยคำนึงถึงราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด ราคาประเมินทุนทรัพย์ สภาพและที่ตั้งของที่ดินแต่ละแปลงตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่ในบริเวณที่จะเวนคืนฯ รวมถึงความเสียหายที่ผู้ถูกเวนคืนได้รับแล้วก็ตาม แต่การแบ่งที่ดินที่ถูกเวนคืนออกเป็น ๒ ประเภท คือ ที่ดินแปลงเล็กและที่ดินแปลงใหญ่ แล้วกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินแต่ละประเภทดังกล่าวให้มีราคาแตกต่างกัน โดยที่ดินแปลงเล็กจะได้ค่าทดแทนมากกว่าที่ดินแปลงใหญ่ ทั้งที่ดินทั้ง ๒ ประเภทดังกล่าวต่างก็ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันเช่นนี้ ถือเป็นการกำหนดค่าทดแทนที่ไม่สมเหตุสมผล ก่อให้เกิดความลักลั่นและไม่เป็นธรรมแก่เจ้าของที่ดินแปลงใหญ่นั้น เมื่อปรากฏว่าที่ดินที่ถูกเวนคืนของผู้ฟ้องคดีเป็นที่ดินแปลงใหญ่ มีถนนซอยผ่านหน้าที่ดิน ตำแหน่งที่ดินตั้งอยู่ใจกลางเมืองพัทยา อันเป็นสภาพทำเลที่ตั้งที่มีศักยภาพ และมีแนวโน้มของความเจริญสูง ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินเท่ากับที่ดินแปลงเล็กที่มีสภาพและที่ตั้งที่ดินอยู่ในบริเวณเดียวกัน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๔๓ ในตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ ๒ งาน ๓๗ ตารางวา ถูกเวนคืนบางส่วนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๔๘ จำนวน ๑ งาน ๖๙^๕/_{๑๐} ตารางวา โดยคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดค่าทดแทนที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีในราคาตารางวาละ ๗,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงินค่าทดแทนที่ดินรวมเป็นจำนวน ๑,๑๗๒,๕๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอเพิ่มค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นราคาตารางวาละ ๑๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินค่าทดแทนที่ดินจำนวน ๒,๑๗๗,๕๐๐ บาท คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ พิจารณาแล้วเห็นควรไม่เพิ่มค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนให้ผู้ฟ้องคดี แต่เห็นควรกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนที่มีเนื้อที่ ๖๙^๕/_{๑๐} ตารางวาให้เพิ่มอีกในตารางวาละ ๑,๔๘๐ บาท ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ซึ่งนายกเมืองพัทยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้จ่ายเงินเพิ่มดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกำหนดค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนดังกล่าวยังไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมืองพัทยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ร่วมกันชำระเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน



๑,๘๐๓,๔๑๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของจำนวนเงินดังกล่าว นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้ข้อเท็จจริงจะรับฟังได้ว่า ในการกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินที่อยู่ในแนวเขตที่ดินที่ถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ จะได้คำนึงถึงราคาที่ซื้อขายกันตามปกติ ในท้องตลาดของที่ดินดังกล่าวในภาพรวม ราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ของที่ดินแต่ละแปลง สภาพและที่ตั้งของที่ดินแต่ละแปลงตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้คำนึงถึงความเสี่ยงภัยของผู้ถูกเวนคืนตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ประกอบกับมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ แล้วก็ตาม แต่การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้แบ่งที่ดินที่ถูกเวนคืน ออกเป็น ๒ ประเภท คือ ที่ดินที่มีเนื้อที่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางวา (ที่ดินแปลงเล็ก) กับที่ดินที่มีเนื้อที่ ๑๐๐ ตารางวาหรือมากกว่า (ที่ดินแปลงใหญ่) แล้วกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินแต่ละประเภทดังกล่าวให้คนละราคา กัน โดยที่ดินแปลงเล็กจะได้ค่าทดแทนมากกว่าที่ดินแปลงใหญ่ ดังจะเห็นได้จากที่ดินที่ตั้งอยู่ในส่วนที่ ๔ บริเวณถนนบุญญ์กัญจนไปถึงถนนชัยพฤกษ์ ๑ ตั้งแต่แปลงที่ ๒๖๗/๑ ถึงแปลงที่ ๓๗๐ กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินแปลงเล็กให้ในราคาตารางวาละ ๙,๐๐๐ บาท ส่วนที่ดินแปลงใหญ่นำมาคำนวณค่าทดแทนที่ดินให้ตารางวาละ ๗,๐๐๐ บาท ทั้งที่ดินแปลงเล็กและที่ดินแปลงใหญ่ต่างก็ตั้งอยู่ในบริเวณส่วนที่ ๔ ถนนบุญญ์กัญจนไปถึงถนนชัยพฤกษ์ ๑ เช่นเดียวกัน กรณีจึงเป็นการกำหนดค่าทดแทนที่ไม่สมเหตุสมผล ก่อให้เกิดความลักลั่นและไม่เป็นธรรมแก่เจ้าของที่ดินแปลงใหญ่ และเมื่อพิจารณาสภาพทำเลที่ตั้งที่ดินของผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นได้ว่า ที่ดินพิพาทมีถนนซอยผ่านด้านหน้าที่ดิน กว้างประมาณ ๔ เมตร ไม่ใช่ที่ดินไม่มีทางออกดังที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้าง อีกทั้ง ตำแหน่งที่ตั้งที่ดินก็ตั้งอยู่ใจกลางเมืองพัทยา จึงมีสภาพทำเลที่ตั้งที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มของความเจริญสูง ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินเท่ากับที่ดินแปลงเล็กที่มีสภาพและที่ตั้งที่ดินอยู่ในบริเวณเดียวกัน คือ ในราคาตารางวาละ ๙,๐๐๐ บาท

ในส่วนของการกำหนดค่าทดแทนสำหรับที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอันมีราคาลดลงนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนของผู้ฟ้องคดีมีเนื้อที่ ๖๙^๕/_{๑๐} ตารางวา มีความลึกน้อยกว่า ๒๐ เมตร รูปแปลงที่ดินเปลี่ยนเป็นสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า ตั้งอยู่ในโซนที่ดินประเภทพาณิชยกรรม จึงมีสภาพทำเลที่ตั้งที่ดินไม่เหมาะสมที่จะปลูกสร้าง



อาคารพาณิชย์หรือที่อยู่อาศัยให้ได้ประโยชน์สูงสุดตามศักยภาพของที่ดิน และไม่เหมาะสมที่จะใช้ประโยชน์อย่างอื่น ที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนของผู้ฟ้องคดีจึงมีราคาลดลงอันเป็นผลโดยตรงจากการถูกเวนคืนที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะได้รับเงินค่าทดแทนสำหรับที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอันมีราคาลดลงดังกล่าวด้วย แต่ราคาของที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนที่ลดลงนั้น คงมิใช่มีเพียงแต่ราคาประเมินทุนทรัพย์ เท่านั้น แม้แต่ราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของที่ดินตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว หรือราคาที่ใกล้เคียงกับราคาดังกล่าวก็ย่อมจะลดลงตามไปด้วย การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ ของที่ดินซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามยอมรับว่าต่ำกว่าราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดเป็นฐานในการคำนวณเงินค่าทดแทนสำหรับที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอันมีราคาลดลงนั้น ยังไม่อาจถือว่าเป็นการกำหนดเงินค่าทดแทนสำหรับที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอันมีราคาลดลงให้แก่ผู้ฟ้องคดีอย่างเป็นธรรมแล้ว แต่ชอบที่จะใช้ราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของที่ดินที่ถูกเวนคืนตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือราคาค่าทดแทนที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนซึ่งใกล้เคียงกับราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของที่ดินเป็นฐานในการคำนวณ ดังนั้น ในการคำนวณเงินค่าทดแทนสำหรับที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอันมีราคาลดลง จึงต้องใช้ราคาค่าทดแทนที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนราคาตารางวาละ ๙,๐๐๐ บาท เป็นฐานในการคำนวณ และเมื่อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนของผู้ฟ้องคดีมีราคาลดลงในอัตราร้อยละ ๓๗ ของเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืน คิดเป็นเงินค่าทดแทนสำหรับที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอันมีราคาลดลงตารางวาละ ๓,๓๐๐ บาท ที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนมีจำนวนเนื้อที่ ๖๕^๕/_{๑๐} ตารางวา คิดเป็นเงินค่าทดแทนสำหรับที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอันมีราคาลดลงเป็นเงินจำนวน ๒๓๑,๔๓๕ บาท เมื่อรวมกับเงินค่าทดแทนที่ดินจำนวน ๑,๕๐๗,๕๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีควรได้รับเงินค่าทดแทนทั้งสิ้นจำนวน ๑,๗๓๘,๙๓๕ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนไปแล้วจำนวน ๑,๒๗๕,๓๖๐ บาท จึงควรได้รับเงินค่าทดแทนการเวนคืนเพิ่มขึ้นอีกจำนวน ๔๖๓,๕๗๕ บาท

ในส่วนของดอกเบี้ยในจำนวนเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้นนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันชำระเงินค่าทดแทนให้ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะได้รับดอกเบี้ยในจำนวนเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้นจำนวน ๔๖๓,๕๗๕ บาท ตั้งแต่วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จตามคำขอในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำ



ของธนาคารออมสิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาตามที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด แต่จะต้องไม่เกินร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นอีกเป็นเงินจำนวน ๔๖๓,๕๗๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสิน แต่ไม่เกินร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของเงินต้นจำนวน ๔๖๓,๕๗๕ บาท นับแต่วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๑๘/๒๕๕๘)

ในการกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนบางส่วน เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการเวนคืนอย่างมีนัยสำคัญ การกำหนดเงินค่าทดแทนโดยมิได้คำนึงถึงความเสียหายจากการเวนคืนที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินแปลงที่ถูกเวนคืนได้รับ ย่อมไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกำหนดค่าทดแทนการเวนคืนที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ได้ตั้งโรงงานผลิตคอนกรีตอัดแรงบนที่ดินจำนวน ๓ แปลง ได้แก่ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๖๑๗ โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๖๑๘ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๖๑๙ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธรบาท จังหวัดสระบุรี ต่อมาที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๖๑๗ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๖๑๘ ถูกเวนคืนบางส่วนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธรบาท ตำบลหนองบัว ตำบลสร้างโคก ตำบลบ้านคร้ว อำเภอบ้านหมอ ตำบลหัวปลวก ตำบลท่าช้าง ตำบลพระยาท ตำบลบ้านยาง ตำบลจี่วังาม ตำบลต้นตาล ตำบลเรีงราง ตำบลศาลารีย์ไทย อำเภอเสาไห้ ตำบลบ้านธาตุ ตำบลสองคอน ตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย ตำบลห้วยบง ตำบลบ้านแก้ง ตำบลผึ้งรวง ตำบลเขาหินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และตำบลดาวเรือง ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ เห็นว่า ราคาประเมินทุนทรัพย์ มีราคาสูงกว่าราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด จึงมีมติให้กำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินตามราคาประเมินทุนทรัพย์ โดยที่ดินในบริเวณที่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ ต่ำกว่าไร่ละ ๘๐,๐๐๐ บาท ให้กำหนดค่าทดแทนเป็นไร่ละ ๘๐,๐๐๐ บาท ซึ่งที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ถูกเวนคืนมีราคาประเมินทุนทรัพย์ ต่ำกว่าไร่ละ ๘๐,๐๐๐ บาท จึงได้รับการกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินให้ไร่ละ ๘๐,๐๐๐ บาท รวมถึงค่าทดแทนอื่น ๆ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๗๘,๐๓๕.๘๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้รับเงิน



ค่าทดแทนดังกล่าวแล้ว แต่ไม่พอใจในเงินค่าทดแทนดังกล่าว จึงยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) เพื่อขอเพิ่มเงินค่าทดแทน รวมทั้งขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เว้นคืนที่ดินส่วนที่เหลือตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๖๑๘ ด้วย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) อธิบดีกรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ร่วมกันชำระเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ และค่าทดแทนความเสียหายทางธุรกิจให้แก่ผู้ฟ้องคดีรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๔,๖๘๖,๑๕๔.๘๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารออมสินของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าในการพิจารณากำหนดค่าทดแทนการเวนคืน คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้พิจารณาราคาซื้อขายตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกา แต่พบว่าไม่มีการจดทะเบียนซื้อขายที่ดินในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นวันที่ใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ฯ พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงอาศัยหลักเกณฑ์ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๙๐/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๑ เพื่อกำหนดราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด โดยพิจารณาราคาที่ผู้ขายได้แจ้งต่อกรมที่ดินในบริเวณใกล้เคียงก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ และหลีกเลี่ยงราคาซื้อขายที่เกิดขึ้นก่อนพระราชกฤษฎีกาใช้บังคับหรือทำสัญญาในราคาที่สูงกว่าปกติ และเพื่อให้ทราบแนวโน้มของราคาที่มีการซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด จึงได้ตรวจสอบราคาซื้อขายที่มีการจดทะเบียนซื้อขาย ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี สาขาแก่งคอย ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๕ รวมทั้งราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่มีการตีราคาไว้เพื่อประโยชน์แก่การเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๒๔ และราคาประเมินทุนทรัพย์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับได้พิจารณาสภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนเหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืนแล้วเห็นว่า ราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ มีราคาสูงกว่าราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด จึงมีมติให้กำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินตามราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ สำหรับที่ดินในบริเวณที่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ต่ำกว่าไร่ละ ๘๐,๐๐๐ บาท ให้กำหนดค่าทดแทนเป็นไร่ละ ๘๐,๐๐๐ บาท เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๖๑๘ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๖๑๘ มีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ไร่ละ ๕๐,๐๐๐ บาท และมีราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดไร่ละ ๖๘,๒๒๘ บาท การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดราคาค่าทดแทนที่ดิน



ตามโฉนดที่ดินทั้งสองแปลงให้แก่ผู้ฟ้องคดีราคาไร่ละ ๘๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๒๐๐ บาท ซึ่งเป็นการกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีสูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๕ มีผลใช้บังคับ อีกทั้ง ยังสูงกว่าราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของที่ดินตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว กรณีจึงเป็นการกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนโดยคำนึงถึงราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกา ราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ ราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่มีการตีราคาไว้เพื่อประโยชน์แก่การเสียภาษีบำรุงท้องที่ในวันที่มีการใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาสภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ นั้น ตลอดจนเหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืนแล้ว

อย่างไรก็ตาม ที่ดินทั้งสองแปลงของผู้ฟ้องคดีมิใช่ที่ดินว่างเปล่า แต่เป็นที่ดินที่ได้มีการพัฒนาปรับปรุงที่ดินด้วยการถมดินสูงประมาณ ๑.๕๐ เมตร และได้ใช้ที่ดินดังกล่าวประกอบกิจการผลิตคอนกรีตตามวัตถุประสงค์ของผู้ฟ้องคดีแล้ว เมื่อที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวถูกเวนคืนบางส่วน โดยที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๖๑๗ ถูกเวนคืนเนื้อที่ ๕ ไร่ ๑ งาน ๔๘ ตารางวา และโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๖๑๘ ถูกเวนคืนเนื้อที่ ๗ ไร่ ๘๒ ตารางวา รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น ๑๒ ไร่ ๒ งาน ๓๐ ตารางวา หรือคิดเป็น ๕,๐๓๐ ตารางวา คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๔๗ ของเนื้อที่ทั้งหมด จึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการเวนคืนอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยมิได้คำนึงถึงความเสียหายจากการเวนคืนที่ผู้ฟ้องคดีได้รับ จึงยังไม่ถือว่าเป็นการกำหนดค่าทดแทนการเวนคืนที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะได้รับค่าทดแทนความเสียหายจากการเวนคืนอีกร้อยละ ๕๐ ของราคาค่าทดแทนที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดให้คือจากราคาตารางวาละ ๒๐๐ บาท เป็นตารางวาละ ๓๐๐ บาท นอกจากนั้น ข้อเท็จจริงยังฟังได้เป็นยุติว่า ผู้ฟ้องคดีได้เสียค่าใช้จ่ายในการถมดินลงบนที่ดินทั้งสองแปลงที่ถูกเวนคืนในราคาตารางวาละ ๒๕๒ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะได้รับเงินค่าถมที่ดินซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างอีกด้วย ดังนั้น เงินค่าทดแทนที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับจึงคิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕๒ บาท เมื่อที่ดินทั้งสองแปลงถูกเวนคืนเป็นจำนวนเนื้อที่ทั้งสิ้น ๑๒ ไร่ ๒ งาน ๓๐ ตารางวา หรือ ๕,๐๓๐ ตารางวา คิดเป็นเงินค่าทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีควรได้รับในส่วนนี้เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๒,๗๗๖,๕๖๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินไปแล้วเป็นเงิน ๑,๐๐๖,๐๐๐ บาท จึงชอบที่จะได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้นอีกจำนวน ๑,๗๗๐,๕๖๐ บาท

สำหรับการกำหนดค่าทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างนั้น จะต้องคำนึงถึงดัชนีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ณ ปีที่มีการกำหนดราคาทดแทนสิ่งปลูกสร้าง ดังนั้น การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ มีมติให้กำหนดราคาค่าทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ โดยนำบัญชีมาตรฐานราคาซื้อขายประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ของฝ่ายสถาปัตยกรรม สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มาใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคาค่าทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งกำหนดราคาค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกำหนดราคาค่าทดแทนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยมิได้คำนึงถึงดัชนีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ณ ปีที่มีการกำหนดราคาค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง อันเป็นการกำหนดราคาค่าทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามคำชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ว่าได้คำนวณราคาค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันที่มีการกำหนดราคาค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี ปรากฏว่า ราคาค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างและค่าทดแทนรื้อย้ายในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๖๑๗ สำหรับบ้านพักคนงานจำนวน ๕ แถว รวม ๒๗ ห้อง คิดเป็นเงิน ๔๐๖,๗๙๕.๒๖ บาท เพิ่มขึ้นจากราคาค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างที่กำหนดให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๒,๖๒๔.๓๓ บาท ส่วนค่าบ่อน้ำ จำนวน ๒ บ่อ ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๖๑๘ เป็นเงินจำนวน ๔๐๑,๖๓๕.๙๐ บาท เท่ากับราคาค่าทดแทนที่กำหนดให้ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงขอรับที่จะได้รับค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นอีกเป็นเงินจำนวน ๒,๖๒๔.๓๓ บาท

สำหรับปัญหาว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือของผู้ฟ้องคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๖๑๘ จำนวน ๙๑ ตารางวา หรือไม่เพียงใด นั้น เมื่อภายหลังจากการเวนคืนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๖๑๘ ของผู้ฟ้องคดี ถูกแบ่งออกเป็น ๒ แปลง โดยส่วนที่อยู่ทางทิศเหนือของที่ดินดังกล่าวมีเนื้อที่ ๙๑ ตารางวา และมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม มีด้านหนึ่งของที่ดินยาว ๖.๘๖๑ เมตร หรือ ๓.๔๓ วา โดยไม่อยู่ติดต่อกับที่ดินแปลงอื่นของผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงขอรับที่จะต้องจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนที่ดินตามโฉนดที่ดินดังกล่าว ทั้งนี้ ตามที่มาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ กำหนดในราคาตารางวาละ ๕๕๒ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๔๔,๗๑๒ บาท

พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นเป็นเงินจำนวน ๑,๗๗๐,๕๖๐ บาท และค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นจำนวน ๒,๖๒๔.๓๓ บาท รวมทั้งให้จัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๖๑๘ เนื้อที่ ๙๑ ตารางวา ในราคาตารางวาละ ๕๕๒ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๔๔,๗๑๒ บาท พร้อมดอกเบี้ย



ในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนดในแต่ละช่วงเวลาในจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น นับแต่วันฟ้องคดีเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๐๖/๒๕๕๘)

๑.๓.๒ ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง

โดยที่มูลค่าการก่อสร้างในแต่ละช่วงเวลามีราคาเปลี่ยนแปลงไปตามราคาตลาด และโดยทั่วไปจะมีราคาเพิ่มสูงขึ้นเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ นำบัญชีมาตรฐานราคาซื้อขายซึ่งจัดทำขึ้นโดยอาศัยข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้างก่อนที่จะมีการจ่ายค่าทดแทนในการเวนคืนตามคดีเป็นระยะเวลาถึง ๔ ปี มาเป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกำหนดค่าทดแทนที่ไม่เป็นไปตามมาตรา ๒๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่บัญญัติให้กำหนดค่าทดแทนโดยคำนึงถึงราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกา ซึ่งกรณีตามคดีนี้ควรนำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ประกาศโดยสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ มาพิจารณาประกอบการกำหนดค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนดเนื้อที่ ๓ ไร่ ๒ งาน ๘๑ ตารางวา ในตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ถูกเวนคืนบางส่วนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลทุ่งปรัง ตำบลเสาภา ตำบลฉลอง ตำบลเทพราช และตำบลเปลิยน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นจำนวนเนื้อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ๓๘ ตารางวา รวมถึงต้นไม้และไม้ผล สิ่งปลูกสร้างบ้านไม้สองชั้น โรงเรือนทั่วไป โรงรถและศาลาพักผ่อน ผลจากการเวนคืนทำให้ที่ดินส่วนที่เหลือของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแบ่งออกเป็นสองแปลง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเวนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ดังนี้ ที่ดินเนื้อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ๓๘ ตารางวา เป็นเงิน ๒๙๕,๒๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๔๐๐ บาท ค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้น ๓๐ ชนิด เป็นเงิน ๓๘๘,๗๕๐ บาท ค่าทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างแบ่งเป็นบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้สองชั้น เป็นเงิน ๗๓๔,๗๙๓.๖๒ บาท โรงรถ เป็นเงิน ๗๙,๕๓๗.๑๕ บาท โรงเรือนทั่วไป เป็นเงิน ๑๓๒,๖๙๕.๕๓ บาท และศาลาพักผ่อนเป็นเงิน ๔๘,๑๒๑.๑๕ บาท รวมเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างทั้งสิ้น ๙๙๕,๑๔๗.๔๕ บาท ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่พอใจจำนวนเงินค่าทดแทนดังกล่าว จึงอุทธรณ์



ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาแล้วเพิ่มเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเฉพาะต้นมะพร้าวขนาดใหญ่จำนวน ๘ ต้น เป็นเงิน ๖,๘๐๐ บาท ส่วนกรณีทรัพย์สินอื่นเห็นควรยืนตามราคาที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนด ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระค่าทดแทนที่ดินเพิ่มพร้อมดอกเบี้ยเป็นเงิน ๓๑๘,๗๓๕ บาท เงินค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นเงิน ๙๓๓,๗๘๕ บาท เงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างพร้อมดอกเบี้ยเป็นเงิน ๑,๔๓๙,๙๒๕ บาท เงินค่ารื้อถอนและค่าขนย้ายทรัพย์สินพร้อมดอกเบี้ยเป็นเงิน ๓๐๗,๗๒๑ บาท รวมค่าทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองขอเพิ่มเป็นเงิน ๒,๗๗๙,๑๓๒.๕๕ บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ มีมติให้นำราคาค่าทดแทนที่ดินที่คณะกรรมการจัดซื้อและกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทานกำหนดไว้เพื่อใช้ในการเจรจาปรองดองตกลงซื้อขายกับเจ้าของที่ดินก่อนมีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนใช้บังคับมากำหนดค่าทดแทนที่ดินสำหรับการเวนคืนในครั้งนี้ โดยให้ปรับค่าทดแทนที่ดินให้สูงขึ้นเฉพาะหน่วยที่ดินที่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๐ สูงกว่า และได้กำหนดแบ่งที่ดินที่ถูกเวนคืนออกเป็นโซน บล็อก และหน่วย ตามการแบ่งโซนของสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มระยะห่างจากถนนจากเดิม ๔๐ เมตร เป็น ๑๐๐ เมตร ซึ่งที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองอยู่ติดกับทางหลวงชนบท สายบ้านไสสับ-บ้านปลักปลา ห่างจากจุดตัดกับทางหลวงชนบทสายบ้านน้ำจانب้านหัวแรด ประมาณ ๑๐๐ เมตร ซึ่งเมื่อพิจารณาจากแผนที่และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว ปรากฏว่าได้มีการกำหนดให้ที่ดินที่ติดถนนสายบ้านน้ำจانب้านหัวแรด ระยะ ๔๐ เมตร มีราคาประเมินตารางวาละ ๓๗๕ บาท หรือไร่ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ประกอบกับบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ที่ดินตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ ได้ชี้แจงต่อศาลว่า ได้กำหนดหน่วยที่ดินติดถนนสายบ้านน้ำจانب้านหัวแรด ระยะ ๔๐ เมตร ประเมินราคาตารางวาละ ๓๗๕ บาท หรือไร่ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ส่วนที่ดินติดถนนสายบ้านไสสับ-บ้านปลักปลา ที่ดินติดถนน ขอยทาง รอยนต๋เข้าออกได้ระยะ ๔๐ เมตร ราคาประเมินตารางวาละ ๒๕๐ บาท หรือไร่ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองในราคาตารางวาละ ๔๐๐ บาท



หรือไร่ละ ๑๖๐,๐๐๐ บาท จึงเป็นการกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองในอัตราที่สูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๖ และราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว

อย่างไรก็ตาม เมื่อปรากฏว่าก่อนการเวนคืนที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นที่ดินรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า แต่หลังการเวนคืนที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองถูกแบ่งออกเป็น ๒ แปลง มีเนื้อที่ ๒ งาน ๗๕ ตารางวา และ ๑ ไร่ ๗๘ ตารางวา ซึ่งแม้ว่าที่ดินแปลงหนึ่งยังคงติดกับถนนทางหลวงชนบทสายบ้านไสลับ-บ้านปลักปลา แต่การที่ที่ดินถูกแบ่งออกเป็นสองแปลงและแต่ละแปลงมีขนาดเล็กลง ทำให้การใช้ประโยชน์ที่ดินถูกจำกัดลงจากเดิม และที่ดินที่เหลืออีกแปลงหนึ่งกลายเป็นที่ดินไม่มีทางเข้า-ออก สู่ทางหลวงชนบทสายดังกล่าวได้ดังเดิม จึงถือได้ว่าที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนของผู้ฟ้องคดีทั้งสองลดมูลค่างลงอย่างมาก ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองโดยไม่ได้กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือที่มีราคาลดลงให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองด้วย จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบตามมาตรา ๒๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ สมควรกำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองตารางวาละ ๕๐๐ บาท โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าทดแทนเพิ่มให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกตารางวาละ ๑๐๐ บาท เมื่อที่ดินถูกเวนคืนเนื้อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ๓๘ หรือ ๗๓๘ ตารางวา จึงคิดเป็นเงินค่าทดแทนที่ดินทั้งสิ้น ๗๓,๘๐๐ บาท

ส่วนประเด็นเงินค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นที่ถูกเวนคืน นั้น เห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำบัญชีรายละเอียดค่าทดแทนต้นไม้และไม้ผลที่ถูกเขตชลประทานซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อนุมัติหลักการเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๓๘ มาใช้ในการกำหนดเงินค่าทดแทนให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองในการเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงเป็นการกำหนดค่าทดแทนที่ไม่เป็นไปตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ที่บัญญัติให้กำหนดเงินค่าทดแทนโดยคำนึงถึงราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกา อีกทั้ง ยังไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง เนื่องจากการใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวกำหนดเงินค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นย่อมทำให้มูลค่าของต้นไม้ตลาดเคลื่อนไปจากมูลค่าที่แท้จริงในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๖ เพราะมูลค่าของต้นไม้ในแต่ละช่วงเวลาย่อมมีราคาเปลี่ยนแปลงตามสภาพราคาตลาดในแต่ละปี ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้การว่า เกณฑ์ในการกำหนดค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นได้พิจารณาถึงค่าการลงทุน เช่น ค่าต้นทุนพันธุ์ ค่าบำรุงรักษา และค่าแรงงาน ตามข้อมูลของกรมวิชาการเกษตรและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นราคาที่ใช้สำหรับกำหนดเงินค่าทดแทนในงาน

ชลประทานทั่วประเทศ กรณีจึงมีปัญหาค่าต้องพิจารณาต่อไปว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองควรได้รับค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นเพิ่มขึ้นจำนวนเท่าใด เมื่อพิจารณาจากบัญชีค่าทดแทนต้นไม้เศรษฐกิจต้นไม้ทั่วไป พืชล้มลุก และธัญชาติ ที่เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ชี้แจงต่อศาลปกครองชั้นต้นตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างในคำอุทธรณ์แล้ว เห็นว่า บัญชีดังกล่าวคณะกรรมการพิจารณาที่ดินและทรัพยากรจังหวัดนครศรีธรรมราช สายส่งไฟฟ้า ๑๑๕ กิโลโวลต์ ท่งสง-ลำภูรา ได้ประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๗ เพื่อใช้ในการกำหนดค่าทดแทนต้นไม้ให้แก่เจ้าของที่ดินที่ถูกเขตสายไฟฟ้าพาดผ่าน ซึ่งการกำหนดค่าทดแทนต้นไม้ตามบัญชีดังกล่าว ได้มีการนำค่าพันธุ์ ค่าปลูก ค่าปุ๋ย ค่าดูแลรักษา ตลอดจนค่าเสียโอกาสมาคำนวณตามหลักวิชาการเพื่อหาค่าของต้นไม้แต่ละชนิด นอกจากนี้ ยังได้นำข้อมูลจากหน่วยราชการอื่น เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมชลประทาน กรมทางหลวง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย มาเปรียบเทียบกับและก่อนที่จะนำบัญชีดังกล่าวไปใช้ก็ได้ให้คณะกรรมการพิจารณาที่ดินและทรัพยากรจังหวัดนครศรีธรรมราชพิจารณาเห็นชอบ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมีเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการผู้มีความรู้ทางด้านวิชาการเกษตรร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วย อีกทั้งระยะเวลาที่คณะกรรมการดังกล่าวให้ความเห็นชอบให้ใช้บัญชีดังกล่าวก็อยู่ในช่วงปีเดียวกับที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้กำหนดค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง จึงเห็นว่าบัญชีค่าทดแทนต้นไม้เศรษฐกิจ ต้นไม้ทั่วไป พืชล้มลุกและธัญชาติดังกล่าว เป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง จึงให้นำบัญชีดังกล่าวมากำหนดค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นให้กับผู้ฟ้องคดีทั้งสอง

สำหรับประเด็นว่าจำนวนต้นไม้ยืนต้นของผู้ฟ้องคดีทั้งสองที่มีอยู่จริงมีจำนวนเท่าใด นั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยื่นอุทธรณ์เงินค่าทดแทนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ภายหลังจากที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ แล้ว ซึ่งเมื่อได้รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้เข้าไปตรวจนับจำนวนต้นไม้ใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ โดยผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชี้แจงต่อศาลว่า ขณะตรวจนับจำนวนต้นไม้ใหม่ บิดาของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ฟ้องคดีทั้งสองร่วมอยู่ด้วย แต่มีโต้แย้งแต่อย่างใด และเพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้องเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ตำบลเทพราช และเจ้าของที่ดินข้างเคียงทราบแล้ว จึงเชื่อได้ว่าเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจนับจำนวนต้นไม้ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองด้วยความระมัดระวังมากกว่าปกติเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง อีกทั้ง เจ้าหน้าที่ดังกล่าวก็ไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างจำนวนต้นไม้ที่ไม่ได้ทำการตรวจนับใหม่พร้อมได้แนบบันทึกซึ่งมีพยานในชุมชนเป็นผู้รับรองนั้น เห็นว่า บันทึกดังกล่าวแม้มีพยานลงลายมือชื่อ แต่ไม่มีการลงวันที่ว่าได้มีการตรวจนับในวันใด และไม่มีตัวแทนของ



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าร่วมตรวจนับด้วย จึงไม่มีน้ำหนักพอที่จะสามารถนำมาใช้อ้างอิงเป็นพยานหลักฐานได้ ดังนั้น การกำหนดเงินค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงกำหนดตามจำนวนที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจนับไว้แล้วและเพิ่มต้นไม้พรวนจำนวน ๘ ต้นตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ รวมเป็นค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นจำนวน ๓๐ ชนิด เป็นเงิน ๔๑๐,๓๐๐ บาท แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นไปแล้วเป็นเงิน ๓๙๕,๕๕๐ บาท จึงสมควรได้รับค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นเพิ่มอีกเป็นเงิน ๑๔,๗๕๐ บาท

สำหรับกรณีค่าทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างนั้น เห็นว่า การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นๆ ได้นำบัญชีมาตรฐานราคาค่าร้อยละ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๓ มากำหนดค่าทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้กับผู้ฟ้องคดีทั้งสองในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นการกำหนดค่าทดแทนที่ไม่เป็นไปตามมาตรา ๒๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เช่นกัน อีกทั้ง ยังไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง เนื่องจากมูลค่าของโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างจะคลาดเคลื่อนไปจากมูลค่าที่แท้จริงในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกา เพราะมูลค่าการก่อสร้างในแต่ละช่วงเวลาย่อมมีราคาเปลี่ยนแปลงไปตามราคาสตลาด และโดยทั่วไปจะมีราคาเพิ่มสูงขึ้นเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเมื่อได้ตรวจสอบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ประกาศโดยสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์แล้วพบว่าสูงกว่าปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ร้อยละ ๑๙.๕ จึงควรนำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างที่สูงขึ้นดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาเพิ่มค่าทดแทนให้กับผู้ฟ้องคดีทั้งสอง โดยกำหนดค่าวัสดุให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเพิ่มอีกร้อยละ ๑๙.๕ ตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้การว่า ค่าวัสดุตามบัญชีมาตรฐานราคาค่าร้อยละ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้กำหนดโดยรวมค่าแรงเข้าไปด้วย ราคาวัสดุตามบัญชีดังกล่าวจึงมิใช่เป็นราคาของวัสดุเพียงอย่างเดียว ดังนั้น การที่จะคำนวณเพิ่มค่าวัสดุให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองในอัตราร้อยละ ๑๙.๕ ตามดัชนีราคาวัสดุที่สูงขึ้น จึงจำเป็นต้องคำนวณหาค่าวัสดุที่แท้จริงเสียก่อน โดยการนำอัตราราคาแรงซึ่งปกติทั่วไปจะมีอัตราร้อยละ ๓๐ มาหักออกจากค่าวัสดุตามบัญชีมาตรฐานราคาค่าร้อยละ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๓ เมื่อค่าทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นๆ กำหนดให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเงิน ๙๐๔,๖๗๙.๕๐ บาท หักค่าแรงร้อยละ ๓๐ จึงเหลือค่าวัสดุที่แท้จริง ๖๓๓,๒๗๕.๖๕ บาท เมื่อเพิ่มค่าวัสดุให้อีก ร้อยละ ๑๙.๕ ตามดัชนีราคาวัสดุที่สูงขึ้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงมีสิทธิได้รับค่าทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มอีก ๑๒๓,๔๘๘.๗๕ บาท และเนื่องจากคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นๆ คิดค่าดำเนินการเพิ่มให้อีกร้อยละ ๑๐ ของราคาวัสดุก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงมีสิทธิได้รับค่าดำเนินการเพิ่มขึ้นด้วยเป็นเงิน ๑๒,๓๔๘.๘๘ บาท รวมค่าทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองควรได้รับเพิ่มขึ้นเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๕,๘๓๗.๖๓ บาท

ในการนี้ เมื่อปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่เวนคืน ได้วางเงินค่าทดแทนโดยวิธีการฝากไว้กับธนาคารออมสินเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำ ของธนาคารออมสินในแต่ละช่วงเวลาของจำนวนเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้น นับแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ แต่อัตราดอกเบี้ยต้องไม่เกินร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตามคำขอ

พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าทดแทนเพิ่มให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ดังนี้ ค่าทดแทนที่ดินเป็นเงิน ๗๓,๘๐๐ บาท ค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นเป็นเงิน ๑๔,๗๕๐ บาท ค่าทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างเป็นเงิน ๑๓๕,๘๓๗.๖๓ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๔,๓๘๗.๖๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำ ของธนาคารออมสิน ตามประกาศเรื่อง อัตราดอกเบี้ยของธนาคารออมสิน ในแต่ละช่วงเวลา แต่ไม่เกินร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของจำนวนเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้น นับตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๓๓๖/๒๕๕๖)

ในการกำหนดเงินค่าทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างนั้น แม้คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ จะกำหนดโดยอาศัยวิธีการถอดแบบ และใช้ดัชนี ราคาวัสดุก่อสร้างที่กำหนดโดยกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ ก็ตาม แต่เมื่อค่า K ที่นำมาใช้คำนวณมิใช่ค่า K ในวันที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ พิจารณากำหนดเงินค่าทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นการ กำหนดเงินค่าทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ส่วนการกำหนดเงินค่าทดแทนการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและขนย้าย ทรัพย์สินนั้น เมื่อปรากฏว่าหน่วยงานทางปกครองกำหนดเงินค่าทดแทนดังกล่าว รวมทั้งค่าแรงงานกรรมกรขนของให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามหลักเกณฑ์ขององค์การรับส่งสินค้า และพัสดุภัณฑ์ อันเป็นราคาที่หน่วยงานราชการและกระทรวงคมนาคมใช้เป็นเกณฑ์ ในการกำหนดเงินค่าทดแทนการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและขนย้ายทรัพย์สิน ซึ่งถือเป็น ราคามาตรฐานที่เชื่อถือได้ การกำหนดเงินค่าทดแทนการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและ ขนย้ายทรัพย์สินดังกล่าว จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๑๘/๒๕๕๖ หน้า ๙๘๗-๙๙๒



การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดค่าทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างโดยมิได้คำนึงถึงดัชนีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ณ ปีที่มีการกำหนดราคาทดแทนสิ่งปลูกสร้าง แต่ได้นำบัญชีมาตรฐานราคาซื้อขายของปีอื่นที่ผ่านมาเป็นหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง กรณีเป็นการกำหนดราคาทดแทนโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๐๖/๒๕๕๘ หน้า ๙๙๙-๑๐๐๓

๑.๓.๓ ค่าทดแทนต้นไม้

ในการกำหนดเงินค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นที่ถูกเวนคืน การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ นำบัญชีราคาต้นไม้ที่เคยจัดทำขึ้นก่อนที่จะพิจารณากำหนดค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีในการเวนคืนครั้งนี้เป็นระยะเวลาห่างกันถึง ๙ ปี ถือเป็นการกำหนดค่าทดแทนที่ไม่เป็นไปตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่บัญญัติให้กำหนดเงินค่าทดแทนโดยคำนึงถึงราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกา เนื่องจากมูลค่าของต้นไม้ในแต่ละช่วงเวลาย่อมมีราคาเปลี่ยนแปลงตามสภาพราคาตลาดในแต่ละปี

ส่วนค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นที่เหมาะสมควรจะเป็นจำนวนเท่าใดนั้น เมื่อบัญชีค่าทดแทนต้นไม้เศรษฐกิจ ต้นไม้ทั่วไป พืชล้มลุกและธัญชาติ ซึ่งส่วนราชการเคยใช้ในการพิจารณากำหนดค่าทดแทนต้นไม้ให้แก่เจ้าของที่ดินที่ถูกเขตสายไฟฟ้าพาดผ่าน มีการนำค่าพันธุ์ ค่าปลูก ค่าปุ๋ย ค่าดูแลรักษา ตลอดจนค่าเสียโอกาสมาคำนวณตามหลักวิชาการเพื่อหาค่าของต้นไม้แต่ละชนิด รวมทั้งยังมีการนำข้อมูลจากหน่วยราชการอื่นมาเปรียบเทียบ ประกอบกับก่อนการนำบัญชีดังกล่าวมาใช้ ได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาที่ดินและทรัพย์สินจังหวัดโดยมีเกษตรจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการผู้มีความรู้ทางด้านวิชาการเกษตรร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วย อีกทั้ง ระยะเวลาที่คณะกรรมการดังกล่าวให้ความเห็นชอบให้ใช้บัญชีข้างต้น ก็อยู่ในช่วงปีเดียวกับที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ พิจารณากำหนดค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีในคดีนี้ การนำบัญชีค่าทดแทนต้นไม้ฯ ดังกล่าวมากำหนดค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงมีความเหมาะสมและเป็นธรรม

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๓๖/๒๕๕๖ หน้า ๑๐๐๓-๑๐๐๘



เมื่อพยานผู้เชี่ยวชาญของศาลซึ่งมีตำแหน่งเป็นเกษตรจังหวัดให้ความเห็นต่อศาลว่าต้นยางพาราที่ถูกเวนคืนของผู้ฟ้องคดีควรมีค่าตอบแทนต้นละ ๑,๐๒๑.๔๔ บาท โดยคำนวณจากผลตอบแทนหลังหักต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการเก็บผลผลิตต้นละ ๖๓.๘๔ บาทต่อปี และนำมาคูณด้วยระยะเวลาการให้ผลผลิตจำนวน ๑๖ ปี ประกอบกับข้อเท็จจริงว่า เกษตรกรยังสามารถขายลำต้นของต้นยางพาราที่ไม่สามารถให้ผลผลิตได้แล้วเพื่อนำไปเป็นไม้แปรรูปได้อีกประมาณไร่ละ ๑๐,๐๐๐ บาท จึงเห็นว่าราคาตามความเห็นของพยานผู้เชี่ยวชาญเป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืน แม้จะไม่อาจคาดหมายว่าผลผลิตและราคายางพาราซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรจะคงที่ตลอดระยะเวลาที่ต้นยางพาราจะให้ผลผลิตก็ตาม

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๒๙๙ เนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๖๐ ตารางวา และโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๒๙๙ เนื้อที่ ๙ ไร่ ๓ งาน ๘๐ ตารางวา ตั้งอยู่ที่ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผู้ฟ้องคดีใช้ที่ดินทั้งสองแปลงทำสวนผลไม้และสวนยางพารา ที่ดินทั้งสองแปลงของผู้ฟ้องคดีถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลท่าเสม็ด ตำบลเค็ง ตำบลนางหลง ตำบลเกาะขันธุ์ ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช และตำบลแหลมไตนวด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินทั้งสองแปลงของผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๑๖๑,๕๕๐ บาท และเงินค่าทดแทนไม้ยืนต้นจำนวน ๒๑๙,๔๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินดังกล่าวแล้วแต่เห็นว่าเงินค่าทดแทนที่ดินและเงินค่าทดแทนต้นไม้และไม้ผลยังไม่เป็นธรรม จึงอุทธรณ์เงินค่าทดแทนดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) จ่ายค่าทดแทนที่ดินและต้นยางพาราเพิ่มให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีมีประเด็นมาสู่การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดเฉพาะกรณีของเงินค่าทดแทนต้นยางพาราที่ถูกเวนคืน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้นำราคาตามบัญชีประเมินค่าชดเชยชาวสวนยางกรณีต้นยางถูกตัดโค่นหรือถูกทำลายปี พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๕ ของสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร มากำหนดค่าชดเชยต้นยางพาราให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งตามบัญชีดังกล่าวกำหนดค่าชดเชยต้นยางพาราที่มีอายุปลูก ๗ ปี ต้นละ ๑๔๔ บาท โดยหาก



มีอายุการปลูก ๑๓ ปี ต้นละ ๗๐๔ บาท เมื่อต้นยางพาราของผู้ฟ้องคดีมีอายุการปลูก ๗ ปี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงเพิ่มค่าชดเชยให้เป็นต้นละ ๕๐๐ บาท ซึ่งสูงกว่าราคาค่าชดเชยที่กำหนดไว้ในบัญชีประเมินค่าชดเชยฯ ดังกล่าว แต่พยานผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้ถ้อยคำไว้ว่า ต้นยางพาราของผู้ฟ้องคดีนี้มีอายุการปลูก ๗ ปี เริ่มให้ผลผลิตได้แล้ว และจะหยุดให้ผลผลิตเมื่อมีอายุการปลูก ๒๓ ปี หากไม่ถูกเวนคืนสามารถให้ผลผลิตได้อีก ๑๖ ปี โดยเห็นว่าต้นยางพาราในคดีนี้ควรจะมีค่าตอบแทนต้นละ ๑,๐๒๑.๔๔ บาท โดยคำนวณจากผลตอบแทนหลังหักต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการเก็บผลผลิต ต้นละ ๖๓.๘๔ บาทต่อปี และนำมาคูณด้วยระยะเวลาการให้ผลผลิต จำนวน ๑๖ ปี อีกทั้ง เมื่อมีอายุการปลูกถึงปีที่ ๒๓ แม้ไม่สามารถให้ผลผลิตได้แล้ว แต่เกษตรกรยังสามารถขายลำต้นเพื่อเป็นไม้แปรรูปได้ โดยสามารถขายได้ไร่ละประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท พิเคราะห์แล้วเห็นว่า แม้ไม่อาจคาดหมายว่า ผลผลิตและราคาน้ำยางพาราซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรจะคงที่ตลอดระยะเวลายาวนาน ๑๖ ปี เพราะขึ้นอยู่กับเหตุและปัจจัยต่าง ๆ ที่ไม่อาจควบคุมได้ในอนาคตหลายประการ เช่น ภัยธรรมชาติ โรคและศัตรูพืช ราคาปัจจัยการผลิต ภาวะตลาด พันธุ์ยางพารา ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปริมาณน้ำฝน การดูแลรักษา แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดเงินค่าทดแทนต้นยางพาราให้ผู้ฟ้องคดีต้นละ ๕๐๐ บาท นั้น เมื่อคำนึงถึงความเป็นธรรมและความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจากการเวนคืนตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในเวลาที่มีการเวนคืนต้นไม้ของผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นว่าเป็นจำนวนที่ยังไม่เป็นธรรม และแม้ว่าผู้ที่ถูกเวนคืนเช่นเดียวกับผู้ฟ้องคดีจะพอใจในเงินค่าทดแทนที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดให้ก็ตาม แต่ก็มิอาจถือเป็นเกณฑ์ว่าเงินค่าทดแทนที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดให้ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมแล้วได้ กรณีควรใช้หลักเกณฑ์ในการคำนวณค่าตอบแทนตามที่พยานผู้เชี่ยวชาญของศาลคำนวณ ในราคาต้นละ ๑,๐๒๑.๔๔ บาท อย่างไรก็ตาม ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าทดแทนต้นยางพาราเพิ่มจากต้นละ ๕๐๐ บาท เป็นต้นละ ๗๐๔ บาท ศาลจึงไม่อาจพิพากษานอกเหนือไปจากคำขอได้ ผู้ถูกฟ้องคดีต้องจ่ายเงินค่าทดแทนต้นยางพาราเพิ่มให้ผู้ฟ้องคดีอีกต้นละ ๒๐๔ บาท เมื่อต้นยางพาราของผู้ฟ้องคดีมีจำนวน ๓๕๖ ต้น จึงรวมเป็นเงินค่าทดแทนต้นยางพาราที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๗๒,๖๒๔ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าทดแทนต้นยางพาราเพิ่มให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๗๒,๖๒๔ บาท ทั้งนี้ ให้ชำระให้เสร็จสิ้นภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๓/๒๕๕๗)



๑.๓.๔ ค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาลดลง

เมื่อก่อนการเวนคืนที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นที่ดินรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า แต่ภายหลังการเวนคืนที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกแบ่งออกเป็นสองแปลง และแต่ละแปลงมีสภาพการใช้ประโยชน์ถูกจำกัดลงจากเดิม แม้ที่ดินแปลงหนึ่งจะยังคงติดกับทางหลวงชนบท แต่เมื่อที่ดินที่เหลืออีกแปลงหนึ่งกลายเป็นที่ดินที่ไม่สามารถใช้เป็นทางเข้า-ออกสู่ทางหลวงชนบทได้ดังเดิม จึงถือได้ว่าที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนของผู้ฟ้องคดีมูลค่าลดลงอย่างมาก การที่หน่วยงานทางปกครองกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยไม่ได้นำกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือที่มีราคาลดลงให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วย จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบตามมาตรา ๒๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๓๖/๒๕๕๖ หน้า ๑๐๐๓-๑๐๐๘

เมื่อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนมีเนื้อที่ ๓ งาน ๐๓ ตารางวา และสภาพของที่ดินเป็นรูปหลายเหลี่ยมหลายมุม ส่วนที่แคบที่สุดมีความกว้างเพียง ๘.๑๐ เมตร ประกอบกับมีที่ตั้งอยู่บริเวณจุดเริ่มต้นของทางเลี้ยวเข้าทางหลวงซึ่งก่อสร้างใหม่ และอยู่ห่างจากทางแยกต่างระดับประมาณ ๕๐๐ เมตร ซึ่งใช้ประโยชน์ได้อย่างจำกัด แม้ว่าภายหลังการเวนคืนจะทำให้ที่ดินส่วนที่เหลืออยู่ติดทางหลวงแผ่นดินเพิ่มขึ้นอีกสายหนึ่งก็ตาม แต่เมื่อก่อนการเวนคืนที่ดินของผู้ฟ้องคดีก็มีที่ตั้งอยู่ติดทางหลวงแผ่นดินอยู่แล้ว เมื่อคำนึงถึงส่วนที่ได้ประโยชน์และส่วนที่เสียประโยชน์แล้ว การเวนคืนดังกล่าวทำให้ที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนเสียประโยชน์มากกว่าที่ดินส่วนที่เหลือดังกล่าวจึงมีราคาลดลง จึงเห็นควรกำหนดค่าทดแทนสำหรับที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอันมีราคาลดลงให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวนร้อยละ ๓๐ ของราคาค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๔๒/๒๕๕๖ หน้า ๙๗๒-๙๗๕

แม้จะยังไม่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการคำนวณกรณีที่ดินมีราคาสูงขึ้นภายหลังจากการเวนคืน แต่เมื่อกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์มีเจตนารมณ์ให้นำราคาที่ดินที่สูงขึ้นมาหักออกจากค่าทดแทน ทั้งนี้เพื่อความเป็นธรรมแก่สังคม ศาลจึงมีอำนาจนำราคาที่สูงขึ้นนั้นมาหักออกจากเงินค่าทดแทนได้ โดยการพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างประโยชน์ที่ผู้ถูกเวนคืนได้รับกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับที่ดินภายหลังถูกเวนคืนประกอบกัน



ในกรณีที่เดิมที่ดินของผู้ฟ้องคดีติดถนนสาธารณะและสามารถใช้รถยนต์เข้าออกไปยังถนนสาธารณะได้โดยสะดวกอยู่แล้ว การได้ประโยชน์จากการมีถนนตัดใหม่ย่อมมีไม่มาก ประกอบกับเดิมผู้ฟ้องคดีใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยการทำสวน แต่ภายหลังการเวนคืนที่ดินถูกแบ่งออกเป็นสองแปลงและมีสภาพไม่เหมาะสมที่จะใช้ในการทำสวนเช่นเดิม เมื่อพิจารณาประโยชน์ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีภายหลังถูกเวนคืนแล้ว เป็นกรณีที่ไม่สมควรลดเงินค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดีลงอีก

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๐๐/๒๕๕๖ หน้า ๙๘๒-๙๘๓

เมื่อภายหลังการเวนคืนทำให้ที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนของผู้ฟ้องคดีเปลี่ยนรูปจากสีเหลี่ยมผืนผ้าเป็นรูปสามเหลี่ยม ส่งผลให้สภาพการใช้ประโยชน์ในที่ดินส่วนที่เหลือลดลง อีกทั้งยังปรากฏว่าหน่วยงานทางปกครองได้ก่อสร้างสะพานข้ามคลองใกล้บริเวณที่ดินส่วนที่เหลือดังกล่าว หากผู้ฟ้องคดีจะปลูกสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ในที่ดินส่วนที่เหลือก็อาจประสบปัญหามลภาวะทางอากาศและมลภาวะทางเสียง ที่ดินส่วนที่เหลือจึงไม่เหมาะสมที่จะใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยอีกต่อไป ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนสำหรับที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาลดลงนั้นด้วย

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๑๘/๒๕๕๖ หน้า ๙๘๓-๙๘๒

เมื่อภายหลังการเวนคืนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนของผู้ฟ้องคดีซึ่งตั้งอยู่ในโซนที่ดินประเภทพาณิชยกรรม รูปแปลงที่ดินเปลี่ยนเป็นสีเหลี่ยมด้านไม่เท่า และมีความลึกน้อยกว่า ๒๐ เมตร ถือเป็นสภาพทำเลที่ตั้งที่ดินที่ไม่เหมาะสมที่จะปลูกสร้างอาคารพาณิชย์หรือที่อยู่อาศัยให้ได้ประโยชน์สูงสุดตามศักยภาพของที่ดิน และไม่เหมาะสมที่จะใช้ประโยชน์อย่างอื่น จึงเป็นกรณีที่ที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนมีราคาลดลงอันเป็นผลโดยตรงจากการเวนคืน ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะได้รับเงินค่าทดแทนสำหรับที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอันมีราคาลดลงนั้น โดยในการหาฐานของราคาที่จะนำมาใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินค่าทดแทนสำหรับที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอันมีราคาลดลง ทั้งพิจารณาจากราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด การกำหนดเงินค่าทดแทนส่วนนี้โดยใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ เป็นฐานในการคำนวณทั้งที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาก็ยอมรับว่าเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของที่ดินแปลงดังกล่าว จึงเป็นการกำหนดโดยไม่ชอบ

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๑๘/๒๕๕๘ หน้า ๙๘๖-๙๘๗



๑.๓.๕ ค่าทดแทนความเสียหายอันเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน

เมื่อผู้ฟ้องคดีถูกเวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางส่วน โดยอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถูกเวนคืนไปจำนวน ๒ ใน ๕ ของจำนวนห้องเรียนทั้งหมด ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องสูญเสียโอกาสทางธุรกิจหรือรายได้จากการรับนักเรียน แม้จะไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าผู้ฟ้องคดีมีรายได้ที่แท้จริงจากการรับนักเรียนเป็นจำนวนเท่าใด แต่การที่อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดังกล่าวถูกเวนคืนไป ๒ ห้องเรียน ย่อมทำให้ผู้ฟ้องคดีสูญเสียรายได้อย่างแน่นอน จึงสมควรกำหนดค่าทดแทนความเสียหายในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับนำมาคำนวณค่าทดแทนความเสียหายดังกล่าว นั้น เมื่อคำนึงถึงที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนมีเนื้อที่ติดต่อกันเป็นแปลงเดียวกันกับที่ดินแปลงอื่นของผู้ฟ้องคดีที่อยู่นอกแนวเขตเวนคืน ซึ่งเมื่อรวมเนื้อที่คงเหลือแล้วเพียงพอที่จะก่อสร้างอาคารทดแทนอาคารส่วนที่ถูกเวนคืนได้ ดังนั้น เมื่อรวมระยะเวลาที่จะก่อสร้างอาคารขึ้นใหม่ รวมถึงการตกแต่งอาคารและกว่าจะมีเด็กนักเรียนมาเรียนเหมือนเดิม ย่อมต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร จึงเห็นควรกำหนดค่าทดแทนความเสียหายจากการสูญเสียรายได้ต่อเนื่องให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นระยะเวลาสองปี

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๖๐/๒๕๕๕ หน้า ๙๖๙-๙๗๒

ในการกำหนดค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ จะต้องกำหนดตามความเสียหายจริงที่เป็นผลโดยตรงจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๑ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยต้องมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถกำหนดค่าทดแทนดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม

กรณีอาคารพาณิชย์ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินที่ถูกเวนคืน ได้ถูกเวนคืนส่วนของอาคารไปเป็นพื้นที่ร้อยละ ๖๐ ของอาคารจากด้านหน้า อันถือเป็นอาคารประเภทที่ไม่อาจรื้อถอนได้ตามมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งหน่วยงานทางปกครองได้จ่ายค่าทดแทนอาคารประเภทรื้อถอนไม่ได้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามหลักเกณฑ์ในมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน อันเป็นการดำเนินการโดยชอบแล้ว แม้ว่าต่อมาผู้ฟ้องคดีจะขอให้รื้อถอนอาคารเพียงบางส่วน ก็ไม่ทำให้การเวนคืนอาคารของผู้ฟ้องคดีกลายเป็นการเวนคืนอาคารประเภทที่รื้อถอนได้



ตามมาตรา ๑๘ (๕) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ หน่วยงานทางปกครองจึงไม่จำเป็นต้องชำระค่าซ่อมแซมอาคารส่วนที่เหลือและค่าชดเชยอาคารส่วนที่เหลือมีราคาลดลงให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีก

สำหรับค่าทดแทนการขาดรายได้จากการประกอบอาชีพอันเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีร่วมกับพี่ชายทำการค้าขายยาในนามห้างหุ้นส่วนสามัญ ซึ่งการดำเนินกิจการห้างหุ้นส่วนสามัญนั้นไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือจดทะเบียนแต่อย่างใด เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของอาคารและพักอาศัยรวมทั้งประกอบอาชีพขายยาอยู่ในอาคารที่ถูกเวนคืนดังกล่าวจริง จึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าทดแทนความเสียหายเป็นค่าทดแทนการขาดรายได้จากการประกอบอาชีพอันเนื่องจากการต้องออกจากอาคารที่ถูกเวนคืนดังกล่าว โดยสัดส่วนการถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนสามัญดังกล่าวไม่ใช่เงื่อนไขในการจ่ายค่าทดแทนกรณีนี้ หน่วยงานทางปกครองจึงยังคงมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าทดแทนในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดิน ๒ แปลงติดกันเป็นผืนเดียว ตั้งอยู่ตำบลสีกัน (บ้านใหม่) อำเภอบางเขน (ตลาดขวัญ) กรุงเทพมหานคร มีอาคารพาณิชย์สามชั้น ๒ คูหา ตั้งอยู่บนที่ดินดังกล่าว ซึ่งถูกเวนคืนบางส่วนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงเทศบาล สายถนนสร่งประภา พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน พ.ศ. ๒๕๔๔ คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้กำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนในอัตราตารางวาละ ๗๘,๐๐๐ บาท ที่ดินถูกเวนคืนจำนวน ๑๑ ตารางวา รวมเป็นเงินค่าทดแทนที่ดิน ๘๕๘,๐๐๐ บาท และกำหนดค่าทดแทนอาคารให้เป็นเงินจำนวน ๒,๐๙๒,๒๕๐ บาท ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์เงินค่าทดแทนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอค่าทดแทนที่ดินเพิ่มอีกจำนวน ๓,๕๐๐,๑๘๙ บาท ค่าทดแทนความเสียหายจากการรื้อถอนขนย้ายอาคารเป็นเงินจำนวน ๑,๒๒๐,๙๕๐ บาท ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างเป็นเงินจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ส่วนที่เหลือมีราคาลดลงเป็นเงินจำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท และค่าทดแทนความเสียหายที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์เป็นเงินจำนวน ๒,๙๔๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นค่าทดแทนทั้งสิ้น ๑๑,๒๖๑,๑๓๙ บาท แต่รัฐมนตรีฯ วินิจฉัยไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นอุทธรณ์เฉพาะค่าทดแทนความเสียหายที่ต้องออกจากอาคาร โดยขอให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๒ ตามลำดับ) จ่ายค่าทดแทนส่วนนี้เพิ่มแก่



ผู้ฟ้องคดีเป็นค่าซ่อมแซมอาคารพิพาทและค่าอาคารพิพาทส่วนที่เหลือมีราคาลดลง ค่าทดแทนการขาดรายได้จากการประกอบอาชีพ และค่าเช่าอาคารระหว่างที่ต้องออกจากอาคารพิพาทรวมเป็นเงินจำนวน ๑,๖๔๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยประเภทเงินฝากประจำของธนาคารออมสินจากต้นเงินจำนวน ๑,๖๔๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเงินเสร็จ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในการกำหนดค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์นั้น จะต้องกำหนดตามความเสียหายจริงที่เป็นผลโดยตรงจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ตามที่มาตรา ๒๑ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ กำหนด โดยจะต้องมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถกำหนดค่าทดแทนดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดี ๒ แปลงอยู่ติดเป็นผืนเดียวกัน โดยถูกเวนคืนที่ดินบางส่วนทั้งสองแปลง เนื้อที่รวม ๑๑ ตารางวา และที่ดินดังกล่าวเป็นที่ตั้งของอาคารพาณิชย์ ๓ ชั้น ๒ คูหา ซึ่งผู้ฟ้องคดีใช้ประกอบกิจการร้านขายยา โดยอาคารพาณิชย์ดังกล่าวถูกเวนคืนเป็นพื้นที่ถึงร้อยละ ๖๐ ของอาคารจากด้านหน้า จึงเป็นอาคารประเภทที่ไม่อาจรื้อถอนได้ตามมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจ่ายค่าทดแทนอาคารประเภทรื้อถอนไม่ได้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามหลักเกณฑ์มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๙๐/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๑^{๑๔}

^{๑๔} แนวทางเกณฑ์การพิจารณาเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร ท้ายคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๙๐/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๑

๑. การหาราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน ให้พิจารณาจาก
 - (๑) ราคาที่ผู้ซื้อขายแจ้งไว้ที่กรมที่ดินในบริเวณใกล้เคียงก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ
 - (๒) รายการจดทะเบียนจำนองอาคารพร้อมที่ดินจากธนาคารและสถาบันการเงิน
 - (๓) ราคาเสนอขายในท้องตลาดในบริเวณใกล้เคียง และศึกษาวิจัยอัตราการลดราคาของตลาดแต่ละประเภทมาประกอบการพิจารณาด้วย
 - (๔) ราคาขายที่ดิน หรือราคาขายที่ดินพร้อมอาคารในโครงการจัดสรรใกล้เคียง แล้วคำนวณย้อนกลับเพื่อให้ทราบราคาที่ดินเดิม
 - (๕) หลักเสียงราคาซื้อขายที่เกิดขึ้นก่อนพระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ หรือที่ดินแปลงที่ถูกเวนคืนและทำสัญญาในราคาที่สูงกว่าปกติ
 - (๖) เมื่อกรมที่ดินได้จัดทำฐานข้อมูลราคาซื้อขายอย่างต่อเนื่องให้นำมาประกอบการพิจารณาด้วย
๒. ฯลฯ
๓. ฯลฯ
๔. การกำหนดค่าทดแทนโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง และค่าทดแทนให้กับผู้เช่าโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง



และผู้ฟ้องคดีก็รับเงินค่าทดแทนตามที่กำหนดนั้นไปแล้ว กรณีจึงเป็นการจ่ายค่าทดแทนอาคารให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยชอบแล้ว แม้ว่าต่อมาผู้ฟ้องคดีจะขอให้รื้อถอนอาคารของผู้ฟ้องคดีเพียงบางส่วน เนื่องจากผู้ฟ้องคดีประสงค์จะค้าขายต่อไปในอาคารที่อยู่นอกแนวเขตเวนคืนส่วนที่เหลืออยู่ร้อยละ ๔๐ ของอาคาร ก็ไม่ทำให้การเวนคืนอาคารของผู้ฟ้องคดีกลายเป็นการเวนคืนอาคารประเภทที่รื้อถอนได้ตามมาตรา ๑๘ (๕) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันได้ ดังนั้นเมื่อผู้ฟ้องคดีเองเป็นฝ่ายสมัครใจขอให้คงอาคารส่วนที่เหลือเพียงร้อยละ ๔๐ นอกแนวเขตเวนคืนไว้ใช้ประโยชน์ โดยยอมรับว่าหลังจากการเวนคืนแล้วที่ตั้งอาคารส่วนที่เหลือของผู้ฟ้องคดีก็ยังคงตั้งอยู่บริเวณที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นทำเลที่ดีสามารถประกอบการค้าขายได้ดังเดิม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่จำเป็นต้องชำระค่าซ่อมแซมอาคารส่วนที่เหลือและค่าชดเชยอาคารส่วนที่เหลือมีราคาลดลงให้แก่ผู้ฟ้องคดี

สำหรับค่าทดแทนการขาดรายได้จากการประกอบอาชีพอันเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์นั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีร่วมกับพี่ชายทำการค้าขายในนามห้างหุ้นส่วนสามัญ ร. ซึ่งการดำเนินกิจการห้างหุ้นส่วนสามัญนั้นไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือต้องจดทะเบียนแต่อย่างใด และหุ้นส่วนทุกคนต้องลงทุนหรือลงแรงงาน และมีความรับผิดชอบร่วมกันโดยไม่มีข้อจำกัดตามนัยมาตรา ๑๐๑๒^{๑๕} มาตรา ๑๐๒๕^{๑๖} และมาตรา ๑๐๒๖^{๑๗} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติแล้วว่าผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของอาคารที่ถูกเวนคืนและพักอาศัยรวมทั้งประกอบอาชีพค้าขาย

เพื่อให้การกำหนดค่าทดแทนในส่วนของโรงเรียน หรือสิ่งปลูกสร้าง และค่าทดแทนความเสียหายของผู้เช่าที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่เช่า ถูกต้องและเป็นธรรมยิ่งขึ้น ดังนั้น การกำหนดค่าทดแทนในส่วนนี้ให้ใช้หลักเกณฑ์การกำหนดค่าทดแทนตามข้อ ๑ ประกอบการพิจารณาร่วมกันกับวิธีการกำหนดค่าทดแทน ดังต่อไปนี้

(๑) การกำหนดค่าทดแทนโรงเรียน หรือสิ่งปลูกสร้างให้จ่ายค่าทดแทนตามสภาพและด้วยความเป็นธรรม

(๒) การกำหนดค่าทดแทนโรงเรียน หรือสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนบางส่วน นอกจากกำหนดค่าทดแทนส่วนที่ถูกเวนคืนแล้ว ต้องกำหนดค่าทดแทนในส่วนที่ต้องบูรณะ ซ่อมแซม ปรับปรุงโรงเรียน หรือสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืน และส่วนที่เกี่ยวข้องให้สามารถอยู่อาศัยได้ตามสภาพด้วย

(๓) การกำหนดค่าทดแทนให้ผู้เช่า ซึ่งได้ทำสัญญาเช่าไว้ต่ำกว่าค่าเช่าตามปกติในท้องตลาด เพราะได้ชำระค่าได้สิทธิการเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าแล้ว ให้กำหนดค่าทดแทนให้ผู้เช่าเท่ากับค่าเช่าตามปกติในท้องตลาดในส่วนระยะเวลาเช่าที่เหลือตลอดสัญญาเช่า

^{๑๕-๑๗} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๐๑๒ อันว่าสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปตกลงเข้ากันเพื่อกระทำการร่วมกัน ด้วยประสงค์จะแบ่งปันกำไรอันจะพึงได้แต่กิจการที่ทำนั้น

มาตรา ๑๐๒๕ อันว่าห้างหุ้นส่วนสามัญนั้น คือห้างหุ้นส่วนประเภทซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนหมดทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันเพื่อหนี้ทั้งปวงของหุ้นส่วนโดยไม่มีจำกัด

มาตรา ๑๐๒๖ ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาลงหุ้นด้วยในห้างหุ้นส่วน สิ่งที่น่ามาลงด้วยนั้น จะเป็นเงินหรือทรัพย์สินสิ่งอื่นหรือลงแรงงานก็ได้



อยู่ในอาคารดังกล่าวจริง โดยใช้ชื่อทางการค้าว่าห้างหุ้นส่วนสามัญ ร. ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิรับค่าทดแทนความเสียหายเป็นค่าทดแทนการขาดรายได้จากการประกอบอาชีพอันเนื่องจากการต้องออกจากอาคารที่ถูกเวนคืนดังกล่าวตามมาตรา ๒๑ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ โดยสัดส่วนการถือหุ้นในห้างดังกล่าวระหว่างผู้ฟ้องคดีกับพี่ชายของผู้ฟ้องคดีว่าใครมีอยู่มากน้อยเพียงใด อย่างไร ไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการจ่ายค่าทดแทนในกรณีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าทดแทนส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งข้อเท็จจริงฟังได้ว่าห้างหุ้นส่วนสามัญ ร. มีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วเฉลี่ยปีละ ๑๙๒,๖๖๐ บาท เมื่อพิจารณาจากระยะเวลาของการซ่อมแซมอาคารส่วนที่เหลือของผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีชอบที่จะได้รับค่าทดแทนการขาดรายได้ดังกล่าวเป็นระยะเวลาโดยเฉลี่ย ๖ เดือน คิดเป็นเงินจำนวน ๙๖,๓๓๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ผู้ฟ้องคดีมีค่าขอรับดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ จึงให้ได้รับดอกเบี้ยของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปตามคำขอของผู้ฟ้องคดี

ส่วนค่าทดแทนในส่วนของค่าเช่าระหว่างที่อาคารพิพาทซ่อมแซมอยู่นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่มีสัญญาเช่าอาคารตามที่กล่าวอ้างมาแสดงต่อศาล และไม่มีพยานหลักฐานสำคัญอื่นใดที่จะให้เชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้เช่าอาคารเพื่อเป็นที่พักอาศัยและเก็บรักษาอาคารจริง จึงเห็นสมควรไม่กำหนดเงินค่าทดแทนส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระเงินค่าทดแทนในส่วนค่าเสียหายจากการขาดรายได้อันเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ เป็นเงินจำนวน ๙๖,๓๓๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยชำระให้เสร็จสิ้นภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๓๐/๒๕๕๖)

การประเมินผลประโยชน์ของการของผู้ประกอบกิจการการค้าหรืออุตสาหกรรมในอนาคตว่าจะมีกำไรหรือขาดทุน และมีกำไรหรือขาดทุนมากน้อยเพียงใด เป็นเรื่องของการคาดคะเนซึ่งยากที่จะได้ผลลัพธ์ที่แน่นอนตายตัว เนื่องจากต้องคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ไม่คงที่ จึงไม่อาจนำผลประโยชน์ในปีที่ผ่านมาประกอบการเวนคืนแต่เพียงอย่างเดียวมาเป็นเครื่องกำหนดผลประโยชน์ในอนาคตได้ การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดค่าสูญเสียโอกาสที่ควรได้รับประโยชน์ในการทำการค้าให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยพิจารณานำกำไรสุทธิสำหรับ ๓ ปีสุดท้ายก่อนถูกเวนคืน มาคำนวณหาเงินได้เฉลี่ยต่อเดือน แล้วคูณด้วยจำนวนเดือนที่ต้องหยุดกิจการ ซึ่งคำนวณโดย



คำหึงถึงขนาดของโรงงานในขณะที่ถูกเวนคืนว่าจะต้องทำการรื้อถอนโดยใช้ระยะเวลาเท่าใดตลอดจนการก่อสร้างโรงงานใหม่ในขนาดเดียวกันกับโรงงานเก่าที่ถูกเวนคืน ควรจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างและติดตั้งเครื่องมือและระบบการผลิตในระยะเวลาเท่ากัน จึงคิดค่าทดแทนความเสียหายให้เป็นเวลา ๑ ปี ถือเป็นการกำหนดค่าสูญเสียโอกาสที่สมเหตุสมผลและเป็นธรรมแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินจำนวน ๖ แปลง ซึ่งมีเนื้อที่ติดต่อกัน ตั้งอยู่ตำบลบางโปรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รวมเนื้อที่ที่ดิน ทั้ง ๖ แปลง จำนวน ๔ ไร่ ๔ ตารางวา และอาคารสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินดังกล่าว ซึ่งใช้เป็นที่ตั้ง โรงงานผลิตเหล็กเส้น ต่อมา ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอบางพลี อำเภอเมืองสมุทรปราการ และอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งออกต่อเนื่องจากพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๗ สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ตอนพระประแดง-บางปะอิน-บางพลี ตอนบางพลี-บางขุนเทียน พ.ศ. ๒๕๓๙ และพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยสิ่งปลูกสร้างและที่ดินของผู้ฟ้องคดี บางส่วนถูกเวนคืนเป็นจำนวน ๒ ไร่ ๑ งาน ๘๗ ตารางวา เฉพาะในส่วนของการค่าทดแทนความเสียหาย เนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนด ค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ดังนี้ ๑. ค่าสูญเสียโอกาสที่ควรได้ประโยชน์ในการทำการค้า เป็นเงิน ๑,๓๘๗,๙๗๖ บาท ๒. ค่าชดเชยแก่ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด เป็นเงิน ๑,๓๒๗,๑๖๐ บาท ๓. ค่าดำเนินการในการขออนุญาตตั้งโรงงานอุตสาหกรรม เป็นเงิน ๔๐,๐๑๐ บาท ๔. ค่าใช้จ่าย ในการขอรับใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์มาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมจำนวน ๘ ผลิตภัณฑ์ เป็นเงิน ๖๑,๔๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๒,๘๑๖,๕๔๖ บาท ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนความเสียหาย ดังกล่าวแล้ว แต่ยังไม่พอใจในจำนวนเงินข้างต้น จึงอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ขอเพิ่มค่าเสียหายเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ เฉพาะในส่วนของการค่าสูญเสียโอกาส ที่ควรได้ประโยชน์ในการทำการค้าโดยขอเพิ่มเป็นเงินจำนวน ๒๐,๒๙๙,๙๒๐ บาท แต่รัฐมนตรีฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าทดแทนที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดให้ผู้ฟ้องคดี ครบถ้วนและเหมาะสมแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ชำระเงินค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ เฉพาะในส่วนของการค่าสูญเสียโอกาสที่ควรได้ประโยชน์ในการทำการค้าให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน



จำนวน ๒๐,๒๙๙,๙๒๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของจำนวนเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ มีมติให้จ่ายเงินค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา ๒๑ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ประกอบด้วย ค่าสูญเสียโอกาสที่ควรได้ประโยชน์ในการทำการค้า เป็นเงิน ๑,๓๙๗,๙๗๖ บาท ค่าชดเชยแก่ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด เป็นเงิน ๑,๓๒๗,๑๖๐ บาท ค่าดำเนินการในการขออนุญาตตั้งโรงงานอุตสาหกรรม เป็นเงิน ๔๐,๐๑๐ บาท และค่าใช้จ่ายในการขอรับใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์มาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมจำนวน ๘ ผลิตภัณฑ์ เป็นเงิน ๖๑,๔๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๘๒๖,๕๔๖ บาท โดยในส่วนของค่าสูญเสียโอกาสที่ควรได้ประโยชน์ในการทำการค้าเนื่องจากขาดรายได้ในระหว่างรื้อย้ายโรงงานและก่อสร้างโรงงานใหม่นั้น คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดโดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามคำสั่งสำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ บ.๑/๙๑๐/๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ เรื่อง หลักเกณฑ์การคิดค่าทดแทนสำหรับความเสียหายตามมาตรา ๒๑ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ ของสำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน กรมทางหลวง พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบียบกรมทางหลวง ว่าด้วยการเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๔ โดยให้คิดค่าสูญเสียโอกาสที่ควรได้รับประโยชน์ในการทำการค้าเนื่องจากขาดรายได้ในระหว่างรื้อย้ายโรงงานและก่อสร้างโรงงานใหม่ จากกำไรสุทธิสำหรับ ๓ ปีสุดท้าย ก่อนการถูกเวนคืน นำมาคำนวณหาเงินได้เฉลี่ยต่อเดือน แล้วคูณด้วยจำนวนเดือนที่ต้องหยุดกิจการ ณ อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน ดังนั้น รายได้ของผู้ฟ้องคดีกำไรสุทธิที่ต้องนำมาเฉลี่ยจึงควรเป็นกำไรสุทธิในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นระยะเวลา ๓ ปีสุดท้าย ก่อนที่จะมีการเวนคืน ซึ่งข้อเท็จจริงตามหนังสือสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ที่ พณ ๐๘๐๕/สป๑๙๐๙ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๘ ปรากฏว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีขาดทุน ๕,๗๗๙,๕๒๙.๕๐ บาท ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ขาดทุน ๑๐๖,๕๐๔.๒๔ บาท แต่ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ มีกำไร ๑๐,๐๔๙,๙๖๑.๐๒ บาท เมื่อนำผลขาดทุนมาหักลบออกจากผลกำไร ค่าเฉลี่ยผลกำไรจึงเท่ากับ ๑,๓๙๗,๙๗๕.๗๖ บาทต่อปี และเมื่อพิจารณาจากระยะเวลาที่โรงงานควรรื้อถอนถึงระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างโรงงานใหม่แล้วเสร็จ อันเป็นช่วงเวลาที่ผู้ฟ้องคดีต้องหยุดกิจการ คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ เห็นว่า ระยะเวลาที่ควรจะใช้ในการก่อสร้างโรงงานใหม่ไม่ชัดเจนว่าผู้ฟ้องคดีจะสร้างโรงงานใหม่มีขนาดเล็กใหญ่อย่างไร การกำหนดค่าทดแทนความเสียหายในส่วนนี้จึงควรกำหนดให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่แท้จริง โดยคำนึงถึง



ขนาดของโรงงานในขณะที่ถูกเวนคืนว่าจะต้องทำการรื้อถอนโดยใช้ระยะเวลาเท่าใด ตลอดจนการก่อสร้างโรงงานใหม่ในขนาดเดียวกันกับโรงงานเก่าที่ถูกเวนคืน ควรจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างพร้อมติดตั้งเครื่องจักรและระบบการผลิตในระยะเวลาเท่ากัน จึงคิดค่าทดแทนความเสียหายให้เป็นเวลา ๑ ปี เป็นเงิน ๑,๓๘๗,๙๗๖ บาท กรณีจึงเห็นได้ว่า คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้กำหนดเงินค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ในส่วนของการกำหนดค่าสูญเสียโอกาสที่ควรได้ประโยชน์ในการทำการค้า โดยคำนึงถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ฟ้องคดีอย่างละเอียด และมุ่งหมายที่จะเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ได้รับจากการเวนคืนในครั้งนี้ตามที่บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ตลอดจนระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนดแล้ว นอกจากนี้ การประเมินผลประกอบการของผู้ประกอบกิจการค้าหรือการอุตสาหกรรมในอนาคตว่าจะมีกำไรหรือขาดทุน และจะมีกำไรหรือขาดทุนมากน้อยเพียงใด เป็นเรื่องของการคาดคะเนซึ่งยากที่จะได้ผลลัพธ์ที่แน่นอนตายตัว เนื่องจากต้องคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เช่น ค่าแรง ราคาพลังงานที่ใช้ในการผลิต ราคาวัตถุดิบ อุปสงค์และอุปทานของผลผลิต เป็นต้น กรณีจึงไม่อาจนำผลประกอบการในปีที่ผ่านมาแต่เพียงอย่างเดียวมาเป็นเครื่องกำหนดผลประกอบการในอนาคตได้ ดังนั้น การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ไม่นำผลประกอบการของผู้ฟ้องคดีเฉพาะในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาใช้กำหนดค่าเสียโอกาสที่ควรได้รับประโยชน์ในการทำการค้าให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงไม่ใช่การกำหนดค่าสูญเสียโอกาสที่ควรได้ประโยชน์ในทางการค้าให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยไม่สมเหตุผล

ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่ารายได้จากการประกอบธุรกิจตามปกติของผู้ฟ้องคดีตามหลักฐานการแสดงรายได้ตามงบกำไรขาดทุนที่นำเสนอกรมสรรพากร มีกำไรสุทธิในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ จำนวน ๑๐,๐๔๙,๙๖๑.๐๒ บาท คิดเป็นค่าเสียโอกาสขั้นต่ำ ๒๔ เดือน เป็นเงินค่าเสียหายจากการเสียโอกาสในทางธุรกิจจำนวน ๒๐,๒๙๙,๙๒๐ บาท นั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีซื้อที่ดินและอาคารโรงงานมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ จากเจ้าของเดิม ผู้ฟ้องคดีจึงย่อมรู้หรือควรรู้ได้อยู่แล้วว่าที่ดินและอาคารโรงงานอยู่ในแนวเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ และหลังจากมีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๓ ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้หยุดประกอบธุรกิจในพื้นที่ที่ถูกเวนคืน แต่ยังคงดำเนินกิจการในที่ดินเดิมต่อไปอีกระยะหนึ่งซึ่งในระหว่างเวลานั้น ผู้ฟ้องคดีย่อมจะต้องจัดหาที่ดินที่ตั้งโรงงานและก่อสร้างโรงงานใหม่เพื่อรองรับการรื้อย้ายเครื่องจักรจากที่เดิมไปติดตั้งที่โรงงานแห่งใหม่ เพื่อให้กิจการสามารถดำเนินต่อไปได้ ดังนั้น การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ มีมติกำหนดค่าเสียหายเฉพาะในส่วนค่าสูญเสียโอกาสที่ควรได้ประโยชน์ในทางการค้าเป็นเวลา ๑ ปี และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนฯ มีมติยืนตามความเห็นดังกล่าว จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็น

การกำหนดค่าเสียหายที่จะต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยไม่เป็นธรรม พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๖๓/๒๕๕๖)

เมื่อปรากฏว่าสิ่งปลูกสร้างที่ผู้ฟ้องคดีใช้เป็นที่อยู่อาศัยถูกเวนคืนบางส่วน โดยส่วนที่เหลือไม่สามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้อีกต่อไป ประกอบกับที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนก็มีสภาพไม่เหมาะสมที่จะใช้ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ เนื่องจากมีที่ตั้งอยู่ใต้คอสะพานข้ามคลอง และรูปที่ดินส่วนที่เหลือเปลี่ยนรูปเป็นรูปสามเหลี่ยม ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีจะปลูกสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ตามแบบเดิมซึ่งเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว มิได้ทุนสูง น่าจะสามารถหาที่อยู่อาศัยแห่งใหม่และปลูกสร้างให้แล้วเสร็จดังเดิมได้ภายในระยะเวลาไม่เกินหกเดือน ดังนั้น เมื่อพิจารณาประกอบกับเงื่อนไขที่หน่วยงานทางปกครองกำหนดให้จ่ายเงินค่าทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างงวดแรก เมื่อผู้ฟ้องคดีรื้อโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินที่ถูกเวนคืนให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้ร้องขอรับเงินค่าทดแทน จึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีย่อมได้รับความเสียหายจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่วันที่เริ่มทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างจนแล้วเสร็จเป็นเวลาเก้าเดือน หน่วยงานทางปกครองจึงต้องชำระเงินค่าทดแทนสำหรับความเสียหายที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ฟ้องคดีรวมเป็นเวลาเก้าเดือน

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๑๘/๒๕๕๖ หน้า ๙๘๗-๙๙๒

กรณีที่ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติได้ว่า ผู้ถูกเวนคืนประกอบกิจการเลี้ยงปลาขาย อันเป็นการประกอบกิจการอันชอบด้วยกฎหมายอยู่ในที่ดินที่ถูกเวนคืน เมื่อที่ดินดังกล่าวถูกเวนคืนหมดทั้งแปลง ผู้ถูกเวนคืนย่อมจะต้องหยุดการประกอบกิจการเลี้ยงปลา ซึ่งหากยังประสงค์จะประกอบกิจการเลี้ยงปลาต่อไปก็ต้องใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อซื้อหรือเช่าที่ดินจากผู้อื่นที่มีเนื้อที่มากพอที่จะใช้ขุดบ่อเลี้ยงปลาที่มีปริมาตรเท่าเดิม ดำเนินการขุดบ่อเลี้ยงปลา จัดหาปลามาเลี้ยง และอนุบาลปลาให้โตจนมีขนาดที่จะจับมาขายได้ โดยในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวผู้ถูกเวนคืนต้องสูญเสียรายได้จากการขายปลา ผู้ถูกเวนคืนจึงชอบที่จะได้รับค่าทดแทนสำหรับความเสียหายเช่นนี้ซึ่งเป็นค่าทดแทนความเสียหายอันเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ประกอบกับมาตรา ๒๑ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ อันเป็นค่าทดแทนคนละส่วนกับค่าทดแทนบ่อเลี้ยงปลาซึ่งถือเป็นค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗๓/๒๕๕๘ หน้า ๙๙๒-๙๙๕



๑.๔ การขอให้เวนคืนสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลือจากการเวนคืน

กรณีที่รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนมิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่รับคำอุทธรณ์ที่เจ้าของอาคารที่ถูกเวนคืนมีคำขอให้เจ้าหน้าที่เวนคืนบ้านพักส่วนที่เหลือจากการเวนคืนตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ บัญญัติให้ถือว่ารัฐมนตรีวินิจฉัยให้เจ้าหน้าที่เวนคืนตามคำร้องขอของเจ้าของ โดยศาลไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยว่าบ้านพักส่วนที่เหลือจากการเวนคืนดังกล่าวเจ้าของยังคงสามารถพักอาศัยต่อไปได้โดยปกติสุขหรือไม่ แม้ต่อมาจะมีการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อดำเนินการเวนคืนที่ดินบริเวณดังกล่าวอีกฉบับหนึ่ง เจ้าหน้าที่ก็จะอ้างผลการสำรวจแนวเขตเวนคืนครั้งหลังเป็นเหตุเริ่มต้นการใช้สิทธิของเจ้าของอาคารในการร้องขอให้เจ้าหน้าที่เวนคืนบ้านพักส่วนที่เหลือหาได้ไม่ การมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีในครั้งหลังจึงไม่เป็นเหตุเปลี่ยนแปลงกรณีการมิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาในครั้งแรกได้ ดังนั้นตามกรณีนี้เจ้าหน้าที่เวนคืนจึงต้องเวนคืนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดตามคำขอของเจ้าของ โดยเจ้าของมีสิทธิได้รับดอกเบี่ยค่าทดแทนในส่วนที่เพิ่มขึ้นจากค่าทดแทนในส่วนนี้ตั้งแต่วันครบกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ครบกำหนดวันที่รัฐมนตรีจะต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จตามมาตรา ๑๙ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมบ้านพักอาศัย ประกอบด้วยอาคารชั้นเดียวและบ้านพักตึกสองชั้น ตั้งอยู่บนที่ดินมีโฉนดที่ถูกเวนคืนบางส่วนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตคลองเตย เขตพระโขนง เขตยานนาวา เขตบางนา เขตราชบุรีบูรณะ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร และอำเภอพระประแดง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนในท้องที่เขตคลองเตย เขตพระโขนง เขตยานนาวา เขตบางนา เขตราชบุรีบูรณะ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร และอำเภอพระประแดง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนของผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๖๗๕,๓๕๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับค่าทดแทนจำนวนดังกล่าวแล้วและได้มีหนังสือถึงอธิบดีกรมโยธาธิการเจ้าหน้าที่เวนคืน ขอให้เวนคืนบ้านพักตึกสองชั้นส่วนที่เหลือจากการเวนคืนด้วย แต่ได้รับการปฏิเสธ ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ต่อมา มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไป



ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ผลของพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ทำให้กิจการหรืออำนาจหน้าที่ของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่เวณคินเดิม โอนไปเป็นของหน่วยงานแห่งใหม่ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือถึงอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เวณคินบ้านพักตึกสองชั้นส่วนที่เหลือจากการเวนคินอีกครั้ง แต่ได้รับแจ้งว่าบ้านหลังดังกล่าวถูกเวนคินเฉพาะส่วนของชายคา ซึ่งไม่มีผลต่อโครงสร้างหลักของอาคารและยังสามารถใช้ประโยชน์ต่อไปได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงไม่สามารถดำเนินการจัดซื้ออาคารดังกล่าวได้ ต่อมา คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น ได้กำหนดค่าทดแทนเพิ่มเติมให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงิน ๔๘๖,๕๒๙ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนจำนวนดังกล่าวแล้ว หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แจ้งว่านับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงวันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์เป็นเวลาเกินกว่าหกสิบวันนับแต่วันที่รัฐมนตรีฯ ได้รับคำอุทธรณ์ กรณีจึงถือได้ว่ารัฐมนตรีฯ ได้วินิจฉัยให้เจ้าหน้าที่เวณคินบ้านพักตึกสองชั้นส่วนที่เหลือจากการเวนคินตามคำร้องขอของผู้ฟ้องคดีแล้ว จึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาดำเนินการสั่งให้เจ้าหน้าที่เวณคินอาคารดังกล่าว โดยกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เวณคินบ้านพักตึกสองชั้นส่วนที่เหลือจากการเวนคินและจ่ายเงินค่าทดแทนในราคา ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมดอกเบี้ย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

บ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีก่อนถูกเวนคินประกอบด้วยอาคารชั้นเดียวและบ้านพักตึกสองชั้น โดยอาคารชั้นเดียวถูกเวนคินบริเวณโรงจอดรถ ด้านหน้าอาคาร พร้อมพื้นที่คอนกรีตส่วนบ้านพักตึกสองชั้นบางส่วนอยู่ในแนวเขตที่จะเวนคิน โดยถูกเวนคินบริเวณส่วนชายคาบ้านเป็นแนวเฉียงรูปสามเหลี่ยมลึกประมาณ ๑.๒๕ เมตร ผู้ฟ้องคดีจึงขอให้เจ้าหน้าที่เวณคินบ้านพักตึกสองชั้นส่วนที่เหลือจากการเวนคินด้วย เมื่อเจ้าหน้าที่ปฏิเสธคำขอโดยให้เหตุผลว่า อาคารส่วนที่เหลือจากการเวนคินยังสามารถใช้ประโยชน์ได้ กรณีจึงเห็นได้ว่า บ้านพักตึกสองชั้นของผู้ฟ้องคดีถูกเวนคินบางส่วนจริง แต่เจ้าหน้าที่ผู้ทำการสำรวจสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคินมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะต้องพิจารณาวินิจฉัยคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้เสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่รับคำอุทธรณ์ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว จึงมีผลให้



เจ้าหน้าที่ต้องเวนคืนบ้านพักตึกสองชั้นของผู้ฟ้องคดีส่วนที่เหลือจากการเวนคืนตามมาตรา ๑๙^{๑๔} แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ แม้ต่อมาจะมีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมีการสำรวจแนวเขตเวนคืนอีกครั้งหนึ่ง แต่เมื่อบ้านพักตึกสองชั้นของผู้ฟ้องคดีอยู่ในแนวเขตที่จะเวนคืนแล้ว เจ้าหน้าที่จะอ้างผลการสำรวจครั้งหลังเป็นเหตุเริ่มต้นการใช้สิทธิของผู้ฟ้องคดีในการร้องขอให้เจ้าหน้าที่เวนคืนสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลือมิได้ การที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ขอให้เวนคืนบ้านพักตึกสองชั้นส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอีกครั้งหนึ่ง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ปฏิเสธไม่เวนคืนให้ตามคำขอ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี นั้น เห็นว่า การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่เป็นเหตุเปลี่ยนแปลงกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงต้องดำเนินการเวนคืนบ้านพักตึกสองชั้นส่วนที่เหลือจากการเวนคืนตามคำขอของผู้ฟ้องคดี โดยศาลไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยว่าบ้านพักส่วนที่เหลือจากการเวนคืนหลังดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีสามารถพักอาศัยต่อไปได้โดยปกติสุขหรือไม่ ซึ่งเมื่อพิจารณาแบบแปลนการก่อสร้างอาคาร และรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างบ้านหลังดังกล่าวแล้ว จะเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้เข้าสำรวจอาคารและดำเนินการถอดแบบก่อสร้าง กำหนดค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรง ค่าอำนวยความสะดวก ภาษี ค่าไร เพื่อกำหนดเงินค่าทดแทนบ้านพักตึกสองชั้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี ตามขั้นตอนและวิธีการคำนวณซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป โดยศาลได้ส่งรายละเอียดการคิดคำนวณดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว และผู้ฟ้องคดีก็ได้โต้แย้งแต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้กำหนดค่าทดแทนบ้านพักตึกสองชั้นของผู้ฟ้องคดีในราคา ๓,๗๘๗,๔๙๒ บาท จึงเหมาะสมแล้ว ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีประสงค์ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่จัดซื้อบ้านพักตึกสองชั้นส่วนที่เหลือจากการเวนคืนในราคา ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท นั้น เห็นว่าไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าบ้านหลังดังกล่าวมีราคาตามที่กล่าวอ้าง

^{๑๔} พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

มาตรา ๑๙ ในกรณีที่ต้องเวนคืนโรงเรียน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นแต่เพียงบางส่วน เจ้าของจะร้องขอให้เจ้าหน้าที่เวนคืนส่วนที่เหลืออยู่ซึ่งใช้การไม่ได้แล้วด้วยก็ได้

ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ยอมเวนคืนตามคำร้องขอของเจ้าของ เจ้าของมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฉบับนั้นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่รับคำอุทธรณ์ มิฉะนั้นให้ถือว่ารัฐมนตรีวินิจฉัยให้เจ้าหน้าที่เวนคืนตามคำร้องขอของเจ้าของ

คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สิ้นสุด

ในการดำเนินการตามวรรคสอง ให้ตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๓๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม



เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนบ้านพักตึกสองชั้นบางส่วน (หลังคา) จำนวน ๗,๙๖๗ บาท และตึกสองชั้น (ส่วนปรับปรุง) จำนวน ๔,๐๓๘ บาท รวมเป็นเงินที่ผู้ฟ้องคดีได้รับไปแล้วจำนวน ๑๒,๐๐๕ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงต้องจ่ายเงินค่าทดแทนบ้านพักตึกสองชั้นส่วนที่เหลือจากการเวนคืนให้ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๓,๗๗๕,๔๘๗ บาท สำหรับดอกเบี้ยที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิจะได้รับนั้น มาตรา ๑๙ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ กำหนดให้นำมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๓๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม และเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในหกสิบวันนับแต่ได้รับคำอุทธรณ์ (ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๕) เป็นเหตุให้ต้องเวนคืนบ้านพักตึกสองชั้นส่วนที่เหลือของผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นนับแต่วันที่ครบกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ คือ นับแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๖ เป็นต้นไป พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เว้นคืนบ้านพักตึกสองชั้นส่วนที่เหลือจากการเวนคืน และจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๓,๗๗๕,๔๘๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินของต้นเงินจำนวนดังกล่าวในแต่ละช่วงเวลา แต่ไม่เกินร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๖ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๙๗/๒๕๕๕)

มาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นบทบัญญัติที่มีเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือหรือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ถูกเวนคืนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างแต่เพียงบางส่วน และส่วนที่เหลือไม่สามารถใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์เดิมได้อีกต่อไป มิได้มีเจตนารมณ์ที่จะให้รัฐเวนคืนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลือจากการเวนคืนแล้วให้โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตกมาเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐดังเช่นการเวนคืนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าสภาพของเครื่องสีข้าวประกอบกับที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน มีพื้นที่เหลืออยู่ไม่เพียงพอที่จะประกอบกิจการสีข้าว วิทยุชนยอมเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่เวนคืนชอบที่จะดำเนินการเวนคืนเครื่องสีข้าวส่วนที่เหลือจากการเวนคืนตามคำร้องขอของผู้ถูกเวนคืน และแม้ว่าระหว่างการศึกษาคำร้องขอนั้น ผู้ถูกเวนคืนจะได้ทำการรื้อถอนเครื่องสีข้าวส่วนที่เหลือจากการเวนคืนออกไปจากจุดเดิม และได้ยกอุปกรณ์ส่วนที่ไม่เสียหายจากการรื้อถอนให้แก่บุคคลอื่นแล้วก็ตาม หากเป็นเหตุที่จะนำมากล่าวอ้างเพื่อที่จะปฏิเสธไม่เวนคืนเครื่องสีข้าวส่วนที่เหลือจากการเวนคืนได้ การที่เจ้าหน้าที่เวนคืนไม่กำหนดค่าทดแทน



เครื่องสีข้าวส่วนที่เหลือจากการเวนคืนให้แก่เจ้าของผู้ถูกเวนคืน จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกอบกิจการโรงสี ตั้งอยู่บนที่ดินจำนวน ๓ แปลง ซึ่งที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วนอยู่ในแนวเขตเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑ สายลพบุรี-ชัยนาท ตอนเลี้ยวเมืองลพบุรี พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการเวนคืนดังกล่าวทำให้ไม่สามารถใช้เครื่องสีข้าวเครื่องที่ ๑ สำหรับประกอบกิจการโรงสีต่อไปได้ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือถึงอธิบดีกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขอให้กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จ่ายเงินค่าทดแทนในส่วน of โครงสร้างต่าง ๆ พร้อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ส่วนที่ต่อเนื่องที่จะต้องรื้อถอนทั้งหมดของเครื่องสีข้าวเครื่องที่ ๑ เพื่อจัดระบบด้านวิศวกรรมและด้านอุตสาหกรรมใหม่ และขอให้จ่ายค่าดำเนินการและค่าวางแผนผังโรงสีใหม่ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า เมื่อปรากฏว่าสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลือจากการเวนคืน ผู้ฟ้องคดีได้รื้อถอนออกไปก่อนแล้ว จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะพิจารณาตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจพิจารณาดำเนินการตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ซึ่งต่อมามีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกถอนคำสั่งและดำเนินการพิจารณาใหม่ โดยใช้หลักฐานการประมาณราคาก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะรื้อถอนเครื่องสีข้าวเครื่องที่ ๑

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

จากข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เครื่องสีข้าวเครื่องที่ ๑ ของผู้ฟ้องคดีถูกเวนคืนในส่วนที่ใช้เป็นหลุมเทข้าวและกะป้อลำเลียงข้าว เมื่อผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการเวนคืนดังกล่าวทำให้ไม่สามารถใช้เครื่องสีข้าวดังกล่าวสำหรับประกอบกิจการโรงสีต่อไปได้ และได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าทดแทนในส่วน of โครงสร้างต่าง ๆ พร้อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ส่วนที่ต่อเนื่องที่จะต้องรื้อถอนทั้งหมดของเครื่องสีข้าวเครื่องที่ ๑ เพื่อจัดระบบด้านวิศวกรรม ด้านอุตสาหกรรม และขอให้จ่ายค่าดำเนินการ ค่าวางแผนผังโรงสีใหม่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะเจ้าหน้าที่เวนคืนจึงมีหน้าที่ในการพิจารณาว่า เครื่องสีข้าวเครื่องที่ ๑ ส่วนที่เหลือจากการเวนคืนสามารถใช้ประกอบกิจการโรงสีตามวัตถุประสงค์เดิมได้ต่อไปอีกหรือไม่ หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่าเครื่องสีข้าวเครื่องที่ ๑ ส่วนที่เหลือจากการเวนคืนยังสามารถใช้ประกอบกิจการโรงสีตามวัตถุประสงค์เดิมได้ต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ชอบที่จะปฏิเสธไม่เวนคืนตามคำร้องขอของผู้ฟ้องคดี แต่หากข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าเครื่องสีข้าว

เครื่องที่ ๑ ส่วนที่เหลือจากการเวนคืน ไม่สามารถใช้ประกอบกิจการโรงสีตามวัตถุประสงค์เดิมได้อีกต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ชอบที่จะทำการเวนคืนเครื่องสีข้าวเครื่องที่ ๑ ส่วนที่เหลือจากการเวนคืนตามคำร้องขอของผู้ฟ้องคดีต่อไปแม้ว่าการเวนคืนเครื่องสีข้าวเครื่องที่ ๑ ส่วนที่เหลือจากการเวนคืนตามคำร้องขอของผู้ฟ้องคดี จะไม่ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับประโยชน์เลยก็ตาม ทั้งนี้ เนื่องจากบทบัญญัติแห่งมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เป็นบทบัญญัติที่มีเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือหรือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ถูกเวนคืนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างแต่เพียงบางส่วน และส่วนที่เหลือไม่สามารถใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์เดิมได้อีกต่อไป มิได้มีเจตนารมณ์ที่จะให้รัฐเวนคืนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลือจากการเวนคืนแล้วให้โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตกมาเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐดังเช่นการเวนคืนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนตามที่เป็นบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ แต่อย่างใด เมื่อพิจารณาสภาพของเครื่องสีข้าวเครื่องที่ ๑ ของผู้ฟ้องคดีส่วนที่เหลือจากการเวนคืน ประกอบกับผลการตรวจสอบโรงสีของอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรีว่า การตรวจสอบบริเวณโรงสีและแนวเส้นแบ่งเขตเวนคืนที่ดินพบว่าบริเวณหลุมเทข้าวและกะป้อลำเลียงข้าวถูกเส้นแบ่งเขตเวนคืนตัดผ่าน ทำให้ไม่สามารถลำเลียงข้าวเข้าร้านสีข้าวได้และบริเวณโดยรอบร้านสีข้าวมีพื้นที่เหลืออยู่ไม่เพียงพอที่จะประกอบกิจการสีข้าว เนื่องจากการประกอบกิจการต้องมีบริเวณเพียงพอที่จะกองข้าวเปลือกเพื่อส่งเข้าร้านสีข้าวอย่างต่อเนื่อง และจะต้องมีบริเวณหรืออาคารเก็บข้าวสารหลังจากการสีข้าวแล้วเสร็จ วิญญูชนย่อมเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชอบที่จะดำเนินการเวนคืนเครื่องสีข้าวเครื่องที่ ๑ ของผู้ฟ้องคดีส่วนที่เหลือจากการเวนคืนตามคำร้องขอของผู้ฟ้องคดี และแม้ว่าระหว่างการพิจารณาคำร้องขอให้เวนคืนเครื่องสีข้าวเครื่องที่ ๑ ส่วนที่เหลือจากการเวนคืน ผู้ฟ้องคดีจะได้ทำการรื้อถอนเครื่องสีข้าวดังกล่าวออกไปจากจุดเดิม และได้ยกอุปกรณ์ส่วนที่ไม่เสียหายจากการรื้อถอนให้แก่โรงสีอื่นไปแล้วก็ตาม แต่ข้อเท็จจริงเช่นว่านั้นก็หาใช่เหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะนำมากล่าวอ้างเพื่อที่จะปฏิเสธไม่เวนคืนเครื่องสีข้าวเครื่องที่ ๑ ส่วนที่เหลือจากการเวนคืนได้ อีกทั้ง การที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำการรื้อถอนเครื่องสีข้าวส่วนที่เหลือจากการเวนคืนออกไปเพื่อนำไปปลูกสร้างใหม่ ก็เป็นสิทธิโดยชอบของผู้ฟ้องคดีที่สามารถกระทำได้ หาเป็นการกระทำโดยไม่สุจริตแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่กำหนดเงินค่าทดแทนเครื่องสีข้าวเครื่องที่ ๑ ของผู้ฟ้องคดีส่วนที่เหลือจากการเวนคืนตามคำร้องขอของผู้ฟ้องคดี โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีได้รื้อถอนเครื่องสีข้าวออกไปก่อนแล้ว จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะพิจารณาตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ชอบที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะกำหนดเงินค่าทดแทนในส่วนของค่ารื้อถอนและค่าขนย้ายเครื่องสีข้าวเครื่องที่ ๑ ให้แก่



ผู้ฟ้องคดีตามความเหมาะสมและเป็นธรรม แต่สำหรับค่าติดตั้งเครื่องสีข้าวเครื่องที่ ๑ ใหม่ นั้นข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่า หลังจากรื้อถอนโรงสีข้าวเครื่องที่ ๑ โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง ผู้ฟ้องคดีได้ยกอุปกรณ์ส่วนที่ไม่เสียหายจากการรื้อถอนให้แก่บุคคลอื่น ซึ่งได้นำไปติดตั้งโดยค่าใช้จ่ายของผู้นั้นเอง ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเครื่องสีข้าวเครื่องที่ ๑ โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าติดตั้งในส่วนนี้ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดเงินค่าทดแทนในส่วนของค่ารื้อถอนและค่าขนย้ายเครื่องสีข้าวเครื่องที่ ๑ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามความเหมาะสมและเป็นธรรม โดยนำรายงานประมาณราคาค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างซึ่งเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดทำไว้มาประกอบการพิจารณา กำหนดเงินค่าทดแทนดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๑๕/๒๕๕๖)

๑.๕ การขอให้เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน

มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติให้เจ้าหน้าที่แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้คู่กรณีทราบตามความจำเป็นแก่กรณี ดังนั้น ในกรณีของการเวนคืนที่ดินบางส่วนแล้วที่ดินส่วนที่เหลือมีจำนวนไม่ถึงยี่สิบห้าตารางวา เจ้าหน้าที่เวนคืนหรือผู้ได้รับมอบหมายควรแจ้งสิทธิการร้องขอให้เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ให้เจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืนทราบ ซึ่งเมื่อข้อเท็จจริงตามคดีนี้ไม่ปรากฏว่าได้มีการแจ้งสิทธิดังกล่าวให้เจ้าของที่ดินทราบเป็นเหตุให้เจ้าของที่ดินมีคำขอดังกล่าวรวมมาในคำขอท้ายอุทธรณ์ ซึ่งเป็นการยื่นโดยผิดหลง ผู้มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ก็ควรจะแจ้งหรือแนะนำให้มีการยื่นไปคำขอโดยถูกต้องต่อไป แต่ก็ไม่ดำเนินการเจ้าหน้าที่เวนคืนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายย่อมไม่อาจอ้างเหตุที่มีการยื่นคำขอให้จัดซื้อหรือเวนคืนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนโดยไม่ถูกต้องมาปฏิเสธความรับผิดชอบได้ ในกรณีนี้จึงต้องถือว่าเจ้าหน้าที่เวนคืนได้รับคำร้องขอของเจ้าของที่ดินแล้วและต้องกระทำการจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือดังกล่าว การที่เจ้าหน้าที่เวนคืนไม่ทำการจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนตามคำขอ จึงเป็นการไม่ดำเนินการตามหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๙๗/๒๕๕๖ หน้า ๙๗๕-๙๗๗



กรณีมีการร้องขอให้เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน แม้จะปรากฏว่าที่ดินส่วนที่เหลือมีเนื้อที่หรือรูปแบบไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่มาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ กำหนด แต่หากในทางการพิจารณาได้ความว่า ที่ดินส่วนที่เหลือนั้น เจ้าของที่ดินไม่สามารถ ทำประโยชน์หรือใช้เป็นที่อยู่อาศัยตามปกติ ในกรณีเช่นนี้ เจ้าหน้าที่เวนคืนชอบที่จะ เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือ โดยนำบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาใช้บังคับโดยอนุโลม เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย หากไม่แล้วคำสั่ง ปฏิเสธไม่จัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินมีโฉนด เนื้อที่ ๘ ไร่ ๘๕ ตารางวา ซึ่งถูกเวนคืนบางส่วนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยาย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ สายกรุงเทพ-เชียงราย ตอนทางแยกต่างระดับหินกอง พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นจำนวนเนื้อที่ ๕ ไร่ ๓ งาน ๖๗ ตารางวา โดยที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนถูกแบ่งเป็น ๓ ส่วน แยกจากกัน ส่วนที่ ๑ เนื้อที่ประมาณ ๓ งาน ๘๓ ตารางวา ส่วนที่ ๒ เนื้อที่ประมาณ ๑ ไร่ ๖๓^๖/_{๑๐} ตารางวา และส่วนที่ ๓ เนื้อที่ประมาณ ๓๕^๔/_{๑๐} ตารางวา ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่มีหนังสือถึง กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) เพื่อขอให้จัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้อนุมัติให้จัดซื้อที่ดินเฉพาะส่วนที่ ๑ เท่านั้น ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้ทำบันทึก ข้อตกลงยินยอมรับเงินค่าจัดซื้อที่ดินดังกล่าวในอัตราตารางวาละ ๑๙,๒๗๘ บาท ต่อมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้วินิจฉัยอุทธรณ์เงินค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ โดยให้เพิ่มเป็นตารางวาละ ๒๘,๙๑๗ บาท ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓ ในราคาตารางวาละ ๒๘,๙๑๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นวันที่ ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้ร้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนจนถึงวันที่ จ่ายเงินแล้วเสร็จ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ ซึ่งใช้บังคับ อยู่ในขณะที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนตามคดีนี้ใช้บังคับ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งใช้บังคับต่อมาและใช้บังคับ ในขณะที่มีการร้องขอให้จัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนตามคดีนี้ ประกอบกับมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ จะเห็นได้ว่า มีเจตนารมณ์



มุ่งให้ความคุ้มครองสิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน โดยได้กำหนดหลักการในการเวนคืน อสังหาริมทรัพย์ให้ต้องชดใช้เงินค่าทดแทนแก่เจ้าของผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการเวนคืน ด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงราคาที่ซื้อขายกันตามปกติ การได้มา สภาพและที่ตั้ง ของอสังหาริมทรัพย์และความเสียหายของผู้ถูกเวนคืน สำหรับบทบัญญัติมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้กำหนดที่ดินส่วนที่เหลือไว้ว่ามีเนื้อที่เท่าใด รูปแปลงที่ดิน มีสภาพอย่างไรที่เจ้าของที่ดินจะสามารถใช้ทำประโยชน์หรือใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้ตามปกติ โดยเจ้าหน้าที่เวนคืนไม่จำเป็นต้องจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือดังกล่าว ซึ่งถือเป็นเพียงหลักเกณฑ์ขั้นต่ำ ใดๆก็ดี หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าที่ดินส่วนที่เหลือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่ กฎหมายกำหนดดังกล่าว แต่สภาพของที่ดินมีรูปแปลงที่ไม่สามารถใช้ทำประโยชน์ได้ตามปกติ เจ้าหน้าที่เวนคืนชอบที่จะจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือ โดยนำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาบังคับใช้โดยอนุโลม เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าว หาไม่แล้ว ย่อมส่งผล ให้คำสั่งปฏิเสธไม่จัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อพิจารณาสภาพ และที่ตั้งของที่ดินส่วนที่เหลือในส่วนที่ ๒ แล้วปรากฏว่า แม้ที่ดินมีเนื้อที่เหลืออยู่จำนวน ๑ ไร่ ๖๓^๖/_{๑๐} ตารางวา หรือมีด้านใดด้านหนึ่งไม่น้อยกว่าห้าวา ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าของ ที่ดินจะสามารถร้องขอให้เจ้าหน้าที่เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือได้ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ แต่โดยที่ที่ดินมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม โดยรูปแปลงมุมด้านทิศใต้มีสภาพเป็นมุมแหลมแนวโค้งเหมือนปลายดาบ ตั้งอยู่บริเวณทางแยก ซึ่งเป็นช่วงที่ลงมาจากสะพานแยกไปจังหวัดสระบุรีทางหนึ่งและแยกไปอำเภอภาชีอีกทางหนึ่ง และเนื่องจากที่ดินมีลักษณะเป็นแนวโค้งและตั้งอยู่ในช่วงทางลงจากสะพานดังกล่าว จึงเห็นได้ว่า น่าจะเกิดอันตรายได้โดยง่ายกับผู้ที่จะต้องเข้าออกในที่ดินจากระถยนต์ที่วิ่งลงจากสะพาน ซึ่งเป็น ลักษณะเดียวกันทั้งสองด้าน ประกอบกับด้านที่ติดถนนทั้งสองด้านผู้ถูกฟ้องคดีจัดทำแผ่นเหล็ก กันตลอดแนว ไม่สามารถเข้าออกที่ดินได้ จึงทำให้ที่ดินส่วนที่เหลือในส่วนนี้ไม่สามารถ ทำประโยชน์หรือใช้เป็นที่อยู่อาศัยตามปกติ เมื่อคำนึงถึงสภาพและที่ตั้งของที่ดินส่วนที่เหลือ จากการเวนคืนแปลงดังกล่าวและความเสียหายของผู้ฟ้องคดีทั้งสิ้นแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิเสธ ไม่จัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือในส่วนนี้จึงไม่เป็นธรรม และไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคลในทรัพย์สินและให้มีการชดใช้ เงินค่าทดแทนแก่เจ้าของที่ได้รับความเสียหายจากการเวนคืนอย่างเป็นธรรม และบทบัญญัติ ของรัฐธรรมนูญที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการ เวนคืน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิเสธไม่จัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือในส่วนที่ ๒ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย



สำหรับที่ดินส่วนที่เหลือในส่วนที่ ๓ ปรากฏว่า มีเนื้อที่เหลืออยู่จำนวน ๓๕^๔/_{๑๐} ตารางวา หรือมีได้มีด้านหนึ่งด้านใดน้อยกว่าห้าวา ซึ่งไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ต้องจัดซื้อตามนัยมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ที่ดินในส่วนนี้แม้จะเป็นช่วงที่อยู่ใกล้กับทางลงจากสะพาน แต่ก็ติดถนนด้านหน้าเพียงด้านเดียว โดยด้านหลังของที่ดินติดถนนซอย ซึ่งสามารถใช้เป็นทางเข้าออกได้ ที่ดินส่วนที่เหลือในส่วนที่ ๓ จึงยังสามารถใช้ประโยชน์ได้พอควร การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่จัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือในส่วนพิพาทนี้ จึงชอบแล้วสำหรับกรณีของดอกเบี้ยของวงเงินที่จัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนในส่วนที่ ๒ นั้น เห็นว่า มาตรา ๒๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ บัญญัติให้ต้องมีการจ่ายดอกเบี้ยในกรณีที่ผู้ทำสัญญาซื้อขายแล้วและมีการจ่ายเงินค่าซื้อขายล่าช้ากว่าที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น มิได้มีกฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการจ่ายดอกเบี้ยนับแต่วันที่ขอให้จัดซื้อหรือก่อนที่จะมีการทำสัญญาซื้อขาย และกรณีเช่นนี้ก็ยังมีได้ก่อให้เกิดภาระหน้าที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิ้นนับแต่วันที่ร้องขอให้จัดซื้อแต่อย่างใด พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๕๘ ซึ่งเป็นส่วนที่เหลือในส่วนที่ ๒ ในราคาตารางวาละ ๒๘,๙๑๗ บาท ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ส่วนคำขออื่นให้ยก (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๒๙/๒๕๕๕)

เมื่อภายหลังการเวนคืนปรากฏว่าที่ดินที่ถูกเวนคืนถูกแบ่งออกเป็น ๒ แปลง โดยแปลงหนึ่งมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม มีด้านหนึ่งของที่ดินยาวน้อยกว่าห้าวา และที่ดินส่วนที่เหลือนั้นไม่อยู่ติดต่อกับที่ดินแปลงอื่นของผู้ถูกเวนคืน หน่วยงานทางปกครองจึงชอบที่จะต้องจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนดังกล่าวจากผู้ถูกเวนคืนด้วย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๐๖/๒๕๕๘ หน้า ๙๙๙-๑๐๐๓

๑.๖ การกำหนดให้การเวนคืนเป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๗ การขอคืนที่ดินที่ถูกเวนคืน

ในกรณีที่หน่วยงานทางปกครองไม่ได้ใช้ประโยชน์ที่ดินที่ถูกเวนคืนตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ หน่วยงานทางปกครองดังกล่าวย่อมไม่มีอำนาจที่จะยึดถือที่ดินนั้นไว้อีกต่อไป ซึ่งในการคืนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน แต่มิได้ใช้ตามวัตถุประสงค์



ให้แก่เจ้าของหรือทายาทเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ศาลซึ่งเป็นองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ตีความและบังคับใช้กฎหมาย จึงมีอำนาจหน้าที่ที่จะออกคำสั่งบังคับให้หน่วยงานทางปกครองคืนที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์นั้นแก่เจ้าของหรือทายาทได้ ซึ่งกรณีนี้มีใช้เป็นการบังคับให้โอนที่ดินตามมาตรา ๑๓๐๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือการถอนสภาพที่ดินตามมาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนด เนื้อที่ ๑ งาน ๖๗.๓๐ ตารางวา ซึ่งถูกเวนคืนทั้งแปลงตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนในท้องที่อำเภอบางบัวทอง อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตตลิ่งชัน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๗ เพื่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดนครอินทร์ และถนนต่อเชื่อมสายติวานนท์-เพชรเกษม-รัตนธิเบศร์ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้จดทะเบียนซื้อขายที่ดินพิพาททั้งแปลงกับกรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้โอนเงินค่าทดแทนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๐ แต่เนื่องจากการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนในท้องที่อำเภอบางบัวทอง อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตตลิ่งชัน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวจนแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๖ ซึ่งปรากฏว่ายังคงเหลือที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อีกประมาณ ๑.๒๙ ตารางวา ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอที่ดินส่วนที่เหลือจากการใช้ประโยชน์นั้นคืน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งว่า ที่ดินส่วนดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีมีแผนจะนำไปเพื่อใช้ประโยชน์งานทาง ไม่สามารถคืนที่ดินให้ตามที่ร้องขอได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนที่ดินส่วนที่เหลือที่ยังมิได้นำไปใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างถนนนครอินทร์ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับเงินค่าทดแทนที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีรับไปคืนจากผู้ถูกฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงฟังเป็นที่ยุติว่า เมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ผู้ถูกฟ้องคดีได้นำที่ดินส่วนที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีและของบุคคลอื่นอีกหลายแปลงไปให้สหกรณ์จังหวัดนนทบุรีใช้เป็นศูนย์จำหน่ายดอกไม้ประดับและกิ่งพันธุ์ไม้ผล ซึ่งมีได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๓๗ และ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการเวนคืนว่า เพื่อใช้ในการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดนครอินทร์ และถนนต่อเชื่อมสายติวานนท์-เพชรเกษม-รัตนธิเบศร์



นอกจากนี้ แม้ผู้ถูกฟ้องคดีมีโครงการที่จะนำที่ดินพิพาทไปก่อสร้างศูนย์บำรุงรักษาทางหลวง ซึ่งอยู่ในความหมายของงานทางตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ก็ไม่อาจถือได้ว่าเป็นการนำที่ดินที่ถูกเวนคืนไปใช้เพื่อการอื่น เนื่องจากการนำที่ดินเวนคืนไปใช้ในการอื่น ต้องเป็นกิจการที่มีลักษณะความจำเป็นตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕^๙ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ และมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง^{๒๐} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ถูกเวนคืนตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีอำนาจที่จะยึดถือที่ดินพิพาทอีกต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องคืนที่ดินส่วนที่เหลือประมาณ ๑.๒๙ ตารางวาให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๓๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ และมาตรา ๔๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ สำหรับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า ที่ดินที่ถูกเวนคืนย่อมเป็นสาธารณประโยชน์ ตามนัยมาตรา ๘^{๒๑}

^{๑๙} พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

มาตรา ๕ เมื่อรัฐมีความจำเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการใด ๆ อันจำเป็นเพื่อการอันเป็นสาธารณูปโภคหรือการอันจำเป็นในการป้องกันประเทศ หรือการได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพื่อการผังเมือง หรือเพื่อการพัฒนาการเกษตร หรือการอุตสาหกรรม หรือเพื่อการปฏิรูปที่ดิน หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น ถ้ามิได้ตกลงในเรื่องการโอนไว้เป็นอย่างอื่น ให้ดำเนินการเวนคืนตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้

ในกรณีที่มีบทบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนไว้ในกฎหมายอื่นโดยเฉพาะแล้ว ถ้าจะต้องดำเนินการเวนคืนเพื่อกิจการตามกฎหมายดังกล่าว เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะมีมติให้ดำเนินการเวนคืนตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้แทนก็ได้

เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการเวนคืนตามวรรคหนึ่ง จะตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนไว้ก่อนก็ได้

^{๒๐} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔

มาตรา ๓๖ การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการอันเป็นสาธารณูปโภค หรือการอันจำเป็นในการป้องกันประเทศหรือการได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพื่อการผังเมือง หรือเพื่อการพัฒนาการเกษตรหรือการอุตสาหกรรม หรือเพื่อการปฏิรูปที่ดิน หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น และต้องชดเชยค่าทดแทนที่เป็นธรรมภายในเวลาอันควรแก่เจ้าของตลอดจนผู้ทรงสิทธิบรรดาที่ได้รับความเสียหายในการเวนคืนนั้น ทั้งนี้ตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย

การกำหนดค่าทดแทนตามวรรคหนึ่ง ต้องกำหนดให้อย่างเป็นธรรม โดยคำนึงถึงราคาซื้อขายกันตามปกติ การได้มาสภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์และความเสียหายของผู้ถูกเวนคืน

กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ต้องระบุวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืน และกำหนดระยะเวลาการเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ไว้ให้ชัดแจ้ง ถ้ามิได้ใช้เพื่อการนั้นภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว ต้องคืนให้แก่เจ้าของเดิมหรือทายาท เว้นแต่จะนำไปใช้เพื่อการอื่นตามวรรคหนึ่งและโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

การคืนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่เจ้าของเดิมหรือทายาทตามวรรคสาม และการเรียกคืนค่าทดแทนที่ชดเชยไป ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

^{๒๑} ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕

มาตรา ๘ บรรดาที่ดินทั้งหลายอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรือเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินนั้น ถ้าไม่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้อธิบดีมีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษา และดำเนินการคุ้มครองป้องกันได้ตามควรแก่กรณี อำนาจหน้าที่ดังกล่าวนี้ รัฐมนตรีจะมอบหมายให้ทบวงการเมืองอื่นเป็นผู้ใช้ก็ได้



แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และมาตรา ๑๓๐๕^{๒๒} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมทั้งอ้างว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้ขึ้นทะเบียนเป็นทางหลวงชนบทแล้ว จึงไม่สามารถโอนที่ดินคืนให้ได้นั้น เห็นว่า บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๘ เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการถอนสภาพที่ดินสาธารณะสมบัติของแผ่นดินเพื่อนำไปใช้ในการอื่น ส่วนมาตรา ๑๓๐๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นการโอนทรัพย์สินสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน ซึ่งทั้งสองกรณีจะกระทำได้โดยการตราเป็นพระราชบัญญัติ ออกพระราชกฤษฎีกาหรือโดยอำนาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะ ซึ่งในการเวนคืนที่ดินมีบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ ไม่ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ หรือฉบับปัจจุบันต่างบัญญัติว่า การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ต้องระบுவัตถุประสงค์แห่งการเวนคืน และกำหนดระยะเวลาการเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ ถ้ามิได้ใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นภายในเวลาที่กำหนด ต้องคืนที่ดินให้เจ้าของเดิมหรือทายาท จึงเห็นได้ว่าการคืนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนแต่มิได้ใช้ตามวัตถุประสงค์ให้คืนแก่เจ้าของหรือทายาทเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ดังนั้น ศาลซึ่งเป็นองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ตีความและบังคับใช้กฎหมาย จึงมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ ของรัฐธรรมนูญที่จะออกคำบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนที่ดินตามฟ้องแก่ผู้ฟ้องคดีได้ตามสิทธิที่ผู้ฟ้องคดีพึงมีพึงได้ ซึ่งกรณีนี้มิใช่เป็นการบังคับให้โอนที่ดินตามมาตรา ๑๓๐๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือการถอนสภาพที่ดินตามมาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการจดทะเบียนโอนที่ดิน จำนวนเนื้อที่ ๑.๒๙ ตารางวา ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรือเป็นที่ดินที่ได้หวงห้ามหรือสงวนไว้ตามความต้องการของทบวงการเมือง อาจถูกถอนสภาพหรือโอนไปเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่น หรือนำไปจัดเพื่อประชาชนได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ถ้าทบวงการเมือง รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนจัดหาที่ดินมาให้พลเมืองใช้ร่วมกันแทนแล้ว การถอนสภาพหรือโอนให้กระทำโดยพระราชบัญญัติ แต่ถ้าพลเมืองได้เลิกใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้น หรือที่ดินนั้นได้เปลี่ยนสภาพไปจากการเป็นที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน และมีได้ตกไปเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใดตามอำนาจกฎหมายอื่นแล้ว การถอนสภาพให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกา

(๒) ที่ดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะหรือที่ดินที่ได้หวงห้ามหรือสงวนไว้ตามความต้องการของทบวงการเมืองใด ถ้าทบวงการเมืองนั้นเลิกใช้ หรือไม่ต้องการหวงห้ามหรือสงวนต่อไป เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพแล้ว คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ทบวงการเมืองซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้ใช้หรือจัดหาประโยชน์ก็ได้ แต่ถ้าจะโอนต่อไปยังเอกชนให้กระทำโดยพระราชบัญญัติ และถ้าจะนำไปจัดเพื่อประชาชนตามประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น ให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกา

การตราพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองให้มีแผนที่แสดงเขตที่ดินแนบท้ายพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกานั้นด้วย

^{๒๒} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๐๕ ทรัพย์สินซึ่งเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินนั้นจะโอนแก่กันมิได้ เว้นแต่อาศัยอำนาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา



โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมตามที่หน่วยงานทางปกครองเรียกเก็บ และให้ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่คืนเงินค่าทดแทนที่ดินจำนวน ๒๕,๘๐๐ บาท ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี โดยต้องมีการจ่ายเงินคืนให้แล้วเสร็จก่อนการจดทะเบียนโอนที่ดิน ทั้งนี้ ให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการคืนเงินให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และเมื่อผู้ฟ้องคดีจ่ายเงินค่าทดแทนให้ผู้ถูกฟ้องคดีครบถ้วนแล้ว ให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการโอนที่ดินให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับเงินค่าทดแทนครบถ้วนแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๗๒/๒๕๕๗)

การใช้อำนาจรัฐในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะกระทำได้เท่าที่มีความจำเป็น ตามขอบเขตวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืน และต้องกำหนดระยะเวลาเข้าใช้สอยสังหาริมทรัพย์ ไว้ให้ชัดแจ้ง เมื่อรัฐได้เวนคืนอสังหาริมทรัพย์มาแล้ว ย่อมมีพันธะที่จะต้องนำไปใช้ ตามความจำเป็นภายในขอบเขตวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืน ถ้ารัฐมิได้นำไปใช้ ตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืน หรือใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืน เพียงบางส่วน หรือมิได้ใช้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ก็ต้องคืนให้แก่เจ้าของเดิม หรือทายาท เมื่อปรากฏว่าหน่วยงานทางปกครองได้นำที่ดินจากการเวนคืนไปใช้เป็นสองส่วน ส่วนแรกนำไปใช้สร้างถนนและทางเท้าซึ่งอยู่บริเวณเดียวกับทางขึ้น-ลง ทางพิเศษศรีรัช จึงถือได้ว่าเป็นการนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนตามที่ กำหนดในพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๓๐ แต่ส่วนที่สองหน่วยงานทางปกครองได้นำที่ดินจากการเวนคืนบางส่วนไปเรียกเก็บ ค่าเช่าจากบุคคลอื่น และบางส่วนยังคงปล่อยเป็นที่ว่าง กรณีย่อมแสดงให้เห็นว่า หน่วยงานทางปกครองมิได้นำที่ดินไปใช้ในการสร้างทางพิเศษตามวัตถุประสงค์ แห่งการเวนคืน หน่วยงานทางปกครองจึงมีหน้าที่ต้องคืนที่ดินในส่วนนี้ให้แก่เจ้าของ ที่ดินที่ถูกเวนคืน โดยเจ้าของที่ดินต้องคืนค่าทดแทนที่ดินในส่วนดังกล่าวที่เกินไป ให้แก่หน่วยงานทางปกครอง

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน มีโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวบางส่วน เนื้อที่ ๓๐ ตารางวา ถูกการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เวนคืนตาม พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอปากเกร็ด อำเภอเมือง นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และเขตบางเขน เขตดุสิต เขตพญาไท เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตยานนาวา เขตห้วยขวาง เขตบางกะปิ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๐ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ที่ดิน ที่ถูกเวนคืนบางส่วนมิได้นำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนด แต่ได้มีการนำไปใช้หาประโยชน์ในทางธุรกิจ โดยนำที่ดินส่วนดังกล่าวไปเรียกเก็บค่าเช่า



จากผู้เช่าที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนจากผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองคืนที่ดินส่วนที่เวนคืนเกินความจำเป็นเนื้อที่ ๒๒ ตารางวา ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดียินดีชำระเงินค่าที่ดินส่วนที่ขอคืน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๓๐ ตรารึขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทางพิเศษระบบทางด่วนสายแจ้งวัฒนะ-บางโคล่ และสายพญาไท-ศรีนครินทร์ (ทางพิเศษศรีรัช) ในท้องที่อำเภอปากเกร็ด อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และเขตบางเขน เขตดุสิต เขตพญาไท เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตยานนาวา เขตห้วยขวาง เขตบางกะปิ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ถูกเวนคืนจำนวนเนื้อที่ ๓๐ ตารางวานั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ให้กรุงเทพมหานครใช้ที่ดินดังกล่าวเพื่อทำการก่อสร้างถนนเลียบคลองบางกะปิหรือถนนเพชรอุทัย ซึ่งเป็นถนนที่เชื่อมต่อระหว่างถนนพระราม ๙ กับถนนเพชรบุรีตัดใหม่ และอยู่บริเวณใกล้เคียงกับทางขึ้น-ลงทางพิเศษศรีรัช และให้กรุงเทพมหานครรับผิดชอบดูแลและบำรุงรักษา รวมทั้งใช้สอยเพื่อสาธารณประโยชน์อื่น ๆ ของกรุงเทพมหานคร โดยที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ถูกเวนคืนถูกนำไปใช้เป็นสองส่วน คือ ส่วนแรกเนื้อที่ ๑๒.๖๕ ตารางวา กรุงเทพมหานครใช้สร้างพื้นผิวจราจรและทางเท้า วางระบบสาธารณูปโภคบนที่ดิน และส่วนที่สอง เนื้อที่ ๑๗.๓๕ ตารางวา มีลักษณะเป็นที่ดินว่างเปล่ามิได้ทำประโยชน์ตั้งอยู่ระหว่างทางเท้าของถนนเพชรอุทัยกับที่ดินแปลงโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๔๓๙ เลขที่ดิน ๑๒๐ เมื่อพิจารณาการนำที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ถูกเวนคืนไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนแล้ว เห็นว่าที่ดินส่วนแรกซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้มอบหมายให้กรุงเทพมหานครนำไปทำเป็นส่วนหนึ่งของถนนเพชรอุทัยและทางเท้า ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับทางขึ้น-ลงทางพิเศษศรีรัชนั้น ตามความหมายของทางพิเศษตามข้อ ๑ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๙๐ ซึ่งบัญญัติว่า ทางพิเศษ หมายความว่า ทางหรือถนนซึ่งจัดสร้างขึ้นใหม่ไม่ว่าในระดับพื้นดิน ใต้พื้นดิน เหนือพื้นพื้นดินหรือพื้นน้ำ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจรเป็นพิเศษ และหมายความรวมถึงทางซึ่งใช้สำหรับรถรางเดียวหรือรถใต้ดิน สะพาน อุโมงค์ เรือสำหรับขนส่งรถข้ามฟาก ท่าเรือสำหรับขึ้นลงรถ ทางเท้า ที่จอดรถ เขตทาง ไหล่ทาง เขื่อนกันน้ำ ท่อทางระบายน้ำ กำแพงกันดิน รั้วเขต หลักระยะ สัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจร และอาคารหรือสิ่งอื่นอันเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับงานทางพิเศษ ดังนั้น เมื่อถนนเพชรอุทัยและทางเท้าอยู่บริเวณเดียวกับทางขึ้น-ลงทางพิเศษศรีรัช จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้นำที่ดินส่วนนี้ไปสร้างทางพิเศษตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืนแล้ว สำหรับที่ดินที่ถูกเวนคืนส่วนที่สอง



เนื้อที่ ๑๗.๓๕ ตารางวา นั้น มีลักษณะเป็นที่ว่างเปล่าอยู่ถัดจากส่วนแรกและติดกับที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนของผู้ฟ้องคดี และปรากฏว่าที่ดินส่วนนี้ยังเป็นที่ว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่อย่างใด แม้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะอ้างว่าการสร้างถนนทางหลวงเทศบาลหรือถนนเลียบบคลองบางกะปิ ทำให้เกิดทางแยกบริเวณใกล้เคียงกับที่พิพาท เกิดการจราจรติดขัด และมีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ใช้ทางพิเศษ รูปแบบก่อสร้างทางพิเศษจึงอาจใช้ไม่เต็มพื้นที่โดยมีการเว้นระยะไว้เพื่อการต่อขยายหรือเพื่อการสาธารณูปโภค แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมีการนำที่ดินส่วนนี้บางส่วนไปเรียกเก็บค่าเช่าจากบุคคลอื่น ย่อมแสดงให้เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมิได้ใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนที่สองนี้ในการสร้างทางพิเศษตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๓๐ แต่ได้นำที่ดินที่บังคับเวนคืนมาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น อันขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ดังนั้น การเวนคืนที่ดินเพื่อไปเรียกเก็บค่าเช่าเพื่อประกอบธุรกิจในที่ดิน จึงไม่อาจกระทำได้ และไม่ถือเป็นการใช้ที่ดินในการสร้างทางพิเศษตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนแต่อย่างใด แม้พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๓๐ และพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองใช้ในการเวนคืนที่ดินของผู้ฟ้องคดีจะมีได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับกำหนดระยะเวลาในการใช้อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน และการคืนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนให้แก่เจ้าของเดิมหรือทายาทก็ตาม แต่เมื่อมาตรา ๓๓ วรรคห้า^{๒๓} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑ ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้น ได้บัญญัติให้ใช้อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยการเวนคืนเพื่อประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย และถ้าไม่ได้ใช้เพื่อประโยชน์ดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนดในกฎหมาย ต้องคืนให้แก่เจ้าของเดิมหรือทายาท เว้นแต่จะนำไปใช้เพื่อการอื่นและโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของกฎหมาย ฉะนั้น เมื่อไม่มีการใช้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีในส่วนนี้ทั้งไม่ปรากฏว่าได้มีการตรากฎหมายเวนคืนที่ดินส่วนที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ดังกล่าวไปใช้

^{๒๓} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑

มาตรา ๓๓

ฯลฯ

ฯลฯ

การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ จะกระทำได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการอันเป็นสาธารณูปโภคหรือการอันจำเป็นในการป้องกันประเทศ หรือการได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพื่อการผังเมือง หรือเพื่อการพัฒนาการเกษตรหรือการอุตสาหกรรม หรือเพื่อการปฏิรูปที่ดิน หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น และต้องชัดใช้ค่าทดแทนภายในเวลาอันควรแก่เจ้าของตลอดจนผู้ทรงสิทธิบรรดาที่ได้รับความเสียหายในการเวนคืนนั้น ทั้งนี้ ตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย

ฯลฯ

ฯลฯ

อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยการเวนคืนเพื่อการใด ถ้ามิได้ใช้เพื่อการนั้นภายในระยะเวลาที่กำหนดในกฎหมาย ต้องคืนให้แก่เจ้าของเดิมหรือทายาท เว้นแต่จะนำไปใช้เพื่อการอื่นตามวรรคสามและโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

ฯลฯ

ฯลฯ



เพื่อการอื่นอีก ผู้ฟ้องคดีก็ชอบที่จะเรียกคืนที่ดินได้ โดยผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมีหน้าที่ต้องคืนที่ดินส่วนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืนสำหรับที่ดินในส่วนที่สองซึ่งเป็นที่ว่างเปล่ามิได้ทำประโยชน์ เนื้อที่ ๑๗.๓๕ ตารางวา ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีต้องคืนค่าทดแทนที่ดินที่ได้รับชดใช้สำหรับที่ดินดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินพิพาทจำนวน ๒ ครั้ง โดยครั้งแรก ได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินเนื้อที่ ๒๐ ตารางวา ตารางวละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ครั้งที่สอง หลังจากรังวัดแบ่งแยกเนื้อที่ที่ถูกเวนคืนเพิ่มอีก ๑๐ ตารางวา ค่าทดแทนตารางวละ ๑๐,๔๖๖.๖๐ บาท คิดเป็นเงิน ๑๐๔,๖๖๖ บาท ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงได้รับเงินค่าทดแทนเฉลี่ยตารางวละ ๗,๗๓๓.๓๐ บาท เมื่อที่ดินที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะต้องคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวนเนื้อที่ ๑๗.๓๕ ตารางวา ผู้ฟ้องคดีจึงต้องคืนเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนนี้เป็นเงินจำนวน ๑๓๔,๑๗๒.๗๕ บาท ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันดำเนินการคืนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาท จำนวนเนื้อที่ ๑๗.๓๕ ตารางวา ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ฟ้องคดีคืนเงินที่ได้รับจากการเวนคืนที่ดินดังกล่าวจำนวน ๑๓๔,๑๗๒.๗๕ บาท ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๒๒/๒๕๕๘)

๑.๘ ดอกเบี้ยเงินค่าทดแทนการเวนคืน

กรณีที่ศาลวินิจฉัยให้ชำระเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้น ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยนับแต่วันที่ต้องมีการจ่ายหรือวางเงินค่าทดแทนตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งในกรณีที่มีการจ่ายเงินค่าทดแทนภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันทำสัญญาซื้อขาย วันดังกล่าวถือเป็นวันที่ต้องมีการจ่ายเงินค่าทดแทน และการคำนวณดอกเบี้ยของผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนในจำนวนเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้นต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่ที่มีการจ่ายเงินค่าทดแทนดังกล่าว มิใช่เริ่มนับจากระยะเวลาที่ครบหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันทำสัญญาซื้อขาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงเทศบาลสายเชื่อมระหว่างถนนสารุประดิษฐ์กับถนนพระรามที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ทำสัญญาซื้อขายที่ดินที่ถูกเวนคืนกับกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๕ โดยได้มีการจ่ายเงินค่าทดแทนงวดแรกให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๕ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และที่ ๓ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามยังไม่พอใจจำนวนเงิน



ค่าทดแทนการเวนคืนที่ได้รับ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ชำระเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจากราคาดารงวาละ ๒๐,๔๐๐ บาท เป็นตารางวาละ ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่รับเงินค่าทดแทนที่ดินงวดแรกจนถึงวันฟ้อง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

สำหรับประเด็นตามอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยจากจำนวนเงินค่าทดแทนที่ศาลวินิจฉัยให้ได้รับเพิ่มขึ้นนับแต่เมื่อใด นั้น เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๒๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ แล้วเห็นว่า นับแต่วันที่ทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์จนถึงวันที่หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันทำสัญญาซื้อขาย เป็นวันที่เจ้าหน้าที่หรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ต้องจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน ดังนั้น กรณีที่มีการจ่ายเงินค่าทดแทน ณ วันใดวันหนึ่งภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันทำสัญญาซื้อขาย วันดังกล่าวถือเป็นวันที่ต้องมีการจ่ายเงินค่าทดแทน และเมื่อได้จ่ายเงินค่าทดแทนแล้วกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ได้โอนไปนับแต่วันชำระเงิน ด้วยเหตุนี้เมื่อกรรมสิทธิ์โอนไปแล้ว ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนจึงควรได้รับเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้นในคราวเดียวกันกับการจ่ายเงินค่าทดแทนครั้งแรก การได้รับดอกเบี้ยของผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนในจำนวนเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้น จึงต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่มีการจ่ายเงินค่าทดแทนดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้รับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับเงินค่าทดแทนเวนคืนที่ดินงวดแรกจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๕ ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินงวดแรกจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในจำนวนเงินค่าทดแทนที่ศาลวินิจฉัยให้ได้รับเพิ่มขึ้นนับแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๕ และวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ ตามลำดับพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๘๗,๕๒๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินตามประกาศของธนาคารออมสินที่ขึ้นลงในแต่ละช่วงแต่ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของเงินค่าทดแทนจำนวน ๑,๑๘๗,๕๒๐ บาท นับแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๕ จนถึงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ แต่ไม่เกิน ๔๐๐,๗๘๒ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๗๖,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินตามประกาศของธนาคารออมสินที่ขึ้นลงในแต่ละช่วงแต่ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของเงินค่าทดแทนจำนวน ๑,๑๗๖,๐๐๐ บาท



นับแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ จนถึงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ แต่ไม่เกิน ๓๖๐,๑๕๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๑๘-๕๑๙/๒๕๕๖ ที่ อ.๙๓๘/๒๕๕๖ และที่ อ.๑๖๐/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีที่ได้มีการตกลงทำสัญญาซื้อขายที่ดินที่ถูกเวนคืนกันโดยชัดแจ้ง แต่ได้มีการทำสัญญารับเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน โดยมีข้อตกลงเกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่ายเงินค่าทดแทนดังกล่าว ถือได้ว่าสัญญารับเงินค่าทดแทนเป็นสัญญาซื้อขายที่ดินที่ถูกเวนคืนตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งหากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าได้มีการจ่ายเงินค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินเมื่อใด กรณีต้องถือว่าจะต้องมีการจ่ายเงินค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่มีการทำสัญญารับเงินค่าทดแทนฯ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ถูกเวนคืนจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยจากเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้นในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนดในแต่ละช่วงเวลา นับแต่วันครบกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่มีการทำสัญญารับเงินค่าทดแทนฯ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๐๐/๒๕๕๖ หน้า ๙๘๒-๙๘๗

๑.๙ ค่าทดแทนความเสียหายจากการถูกเวนคืน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การรอนสิทธิ

๒.๑ การรอนสิทธิโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

๒.๑.๑ การกำหนดแนวเขตเดินสายส่งไฟฟ้า

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๑.๒ การกำหนดเงินค่าทดแทน

ที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีเนื้อที่ติดทางสาธารณประโยชน์ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง และถูกแนวเขตเดินสายไฟฟ้าพาดผ่านเกือบทั้งแปลง จึงชอบที่ผู้ฟ้องคดี

จะได้รับเงินค่าทดแทนการใช้ที่ดินในอัตราเดียวกันทั้งแปลงตามหลักเกณฑ์ค่าทดแทนที่ดินส่วนที่ติดถนนในระยะ ๔๐ เมตร นอกจากนั้น มาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ บัญญัติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจ่ายเงินค่าทดแทนตามความเป็นธรรมในกรณีการใช้ที่ดินตามที่ระบุไว้ตามมาตราดังกล่าว โดยมีได้บัญญัติให้จ่ายเฉพาะเงินค่าทดแทนการใช้ที่ดินที่เป็นที่ตั้งเสาไฟฟ้าและที่อยู่ในแนวเขตเดินสายไฟฟ้าเท่านั้น เมื่อปรากฏว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่อยู่นอกแนวเขตเดินสายไฟฟ้ามีเนื้อที่เหลือน้อยมากจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้โดยสภาพ จึงได้รับความเสียหายไม่แตกต่างไปจากส่วนที่ถูกเขตเดินสายไฟฟ้าแต่อย่างใด จึงควรได้รับเงินค่าทดแทนในอัตราเดียวกันกับส่วนที่ถูกเขตเดินสายไฟฟ้าพาดผ่าน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินมีโฉนด เนื้อที่ ๑ ไร่ ๒ งาน $\frac{1}{100}$ ตารางวา ต่อมาที่ดินของผู้ฟ้องคดีบางส่วนถูกเขตเดินสายไฟฟ้าพาดผ่านเป็นจำนวนเนื้อที่ ๑ ไร่ ๑ งาน $\frac{๙๗}{100}$ ตารางวา คงเหลือที่ดินนอกเขตสายไฟฟ้าจำนวน $\frac{๒}{100}$ ตารางวา ตามประกาศของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดเขตเดินสายไฟฟ้าสายส่งไฟฟ้า ๕๐๐ กิโลโวลต์ ปลวกแดง-จุดเชื่อมสายส่ง ๕๐๐ กิโลโวลต์ หนองจอก-วังน้อย แนวที่ ๒ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการพิจารณาราคาที่ดินและทรัพย์สินที่กำหนดหลักเกณฑ์โดยใช้หลักการเดียวกับการกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ แต่เนื่องจากมิได้มีการโอนกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองในที่ดินส่วนที่ถูกเขตเดินสายไฟฟ้า จึงจ่ายเงินค่าทดแทนเป็นอัตราร้อยละของราคาที่ดินที่กำหนด โดยกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีเป็นสองส่วน ดังนี้ ส่วนที่ ๑ อยู่ในหน่วยที่ ๔.๑ เป็นที่ดินติดถนนทางหลวงสายปลวกแดง-โรงงานน้ำตาลตะวันออก ระยะ ๔๐ เมตร จากแนวถนน เข้าลักษณะเป็นที่บ้าน เนื้อที่ ๓ งาน $\frac{๒๒}{100}$ ตารางวา จ่ายเงินค่าทดแทนร้อยละ ๙๐ ของราคาที่ดินไร่ละ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินค่าทดแทนจำนวน ๑,๐๘๘,๑๐๐ บาท ส่วนที่ ๒ อยู่ในหน่วยที่ ๔.๒ ที่ดินต่อจากหน่วยที่ ๔.๑ ระยะไม่เกิน ๑๐๐ เมตร เป็นที่ดินว่างเปล่านอกเหนือจากที่บ้านและที่สวนเข้าลักษณะเป็นที่นา เนื้อที่ ๒ งาน $\frac{๗๕}{100}$ ตารางวา จ่ายเงินค่าทดแทนร้อยละ ๕๐ ของราคาที่ดินไร่ละ ๘๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินค่าทดแทนจำนวน ๒๗๕,๑๐๐ บาท รวมเป็นเงินค่าทดแทนที่ดินจำนวน ๑,๓๖๓,๒๐๐ บาท และเงินค่าทดแทนต้นไม้เป็นเงินจำนวน ๒๔๐ บาท รวมเป็นเงินค่าทดแทนที่ดินและต้นไม้จำนวน ๑,๓๖๓,๔๔๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ แต่เห็นว่าค่าทดแทนยังไม่เป็นธรรม จึงยื่นอุทธรณ์ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดิน



เพิ่มขึ้น และขอให้จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือนอกเขตเดินสายไฟฟ้า แต่คณะกรรมการพิจารณาถ้อยคำของอุทธรณ์ราคาหรือจำนวนเงินค่าทดแทนพิจารณาแล้วมีมติให้ยกอุทธรณ์และไม่รับพิจารณาเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือนอกเขตเดินสายไฟฟ้า ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อมา ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้น คณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า (คชส.) ได้พิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือที่ดินนอกเขตเดินสายไฟฟ้าให้ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๓,๗๘๗.๕๐ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่คณะกรรมการพิจารณาราคาที่ดินและทรัพย์สินจังหวัดระยอง กำหนดเงินค่าทดแทนการใช้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง ที่ดินในหน่วยที่ ๔.๑ ที่ดินติดถนนทางหลวงสายปลวกแดง-โรงงานน้ำตาลตะวันออก ระยะ ๔๐ เมตร ถูกเขตเดินสายไฟฟ้าเนื้อที่ ๓ งาน ๒๒^๕/_{๑๐๐} ตารางวา มีลักษณะเป็นที่บ้านมีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ไร่ละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดเงินค่าทดแทนให้ไร่ละ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท และจ่ายเงินค่าทดแทนร้อยละ ๙๐ เป็นเงิน ๑,๐๘๘,๑๐๐ บาท เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าทดแทนการใช้ที่ดินและเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว แต่สำหรับเงินค่าทดแทนส่วนที่สอง ที่ดินต่อจากหน่วยที่ ๔.๑ ระยะไม่เกิน ๑๐๐ เมตร ถูกเขตเดินสายไฟฟ้าเนื้อที่ ๒ งาน ๗๕^๑/_{๑๐๐} ตารางวา มีลักษณะเป็นที่นา ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดเงินค่าทดแทนให้ไร่ละ ๘๐๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๒,๐๐๐ บาท นั้น เห็นว่า ที่ดินในส่วนนี้ด้านหลังติดทางสาธารณะซึ่งใช้เป็นทางเข้าออกได้ ที่ดินของผู้ฟ้องคดีส่วนนี้จึงสามารถเข้าออกสู่ทางสาธารณะได้ทั้งส่วนด้านหน้าที่อยู่ติดถนนสายปลวกแดง-โรงงานน้ำตาลตะวันออก ระยะ ๔๐ เมตร และส่วนด้านหลังที่ต่อจากระยะ ๔๐ เมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ เมตร ไม่ใช่ที่ดินที่มีด้านหน้าติดทางสาธารณะเท่านั้น ประกอบกับที่ดินพิพาทมีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น ๑ ไร่ ๒ งาน ^๑/_{๑๐๐} ตารางวา ถูกเขตเดินสายไฟฟ้าเนื้อที่ ๑ ไร่ ๑ งาน ๙๗^๕/_{๑๐๐} ตารางวา คงเหลือเนื้อที่นอกแนวเขตเดินสายไฟฟ้า ๒^๖/_{๑๐๐} ตารางวา ที่ดินของผู้ฟ้องคดีจึงถูกเขตเดินสายไฟฟ้าเกือบทั้งแปลง ทำให้ที่ดินถูกรอนสิทธิการใช้ประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากห้ามปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนหรือสิ่งอื่นใด รวมทั้งการปลูกต้นไม้หรือพืชผลภายในเขตเดินสายไฟฟ้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดี ดังนั้น การกำหนดเงินค่าทดแทนในส่วนนี้ให้ตารางวาละ ๒,๐๐๐ บาท จึงยังไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี ขอบที่จะกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราเดียวกันทั้งแปลงราคาไร่ละ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๓,๗๕๐ บาท โดยให้จ่ายเงินค่าทดแทนการใช้ที่ดินร้อยละ ๙๐ เช่นกัน เมื่อที่ดินถูกเขตเดินสายไฟฟ้า เนื้อที่ ๑ ไร่ ๑ งาน ๙๗^๕/_{๑๐๐} ตารางวา เป็นเงินค่าทดแทนการใช้ที่ดิน ๒,๐๑๖,๕๖๒.๕๐ บาท ผู้ฟ้องคดี



ได้รับเงินค่าทดแทนการใช้ที่ดินไปแล้วจำนวน ๑,๓๖๓,๒๐๐ บาท จึงมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนเพิ่มอีกเป็นเงิน ๖๕๓,๓๖๒.๕๐ บาท

สำหรับที่ดินส่วนที่เหลืออยู่นอกแนวเขตเดินสายไฟฟ้าเนื้อที่ ๒^๖/_{๑๐} ตารางวา เห็นว่า มาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ บัญญัติให้จ่ายเงินค่าทดแทนตามความเป็นธรรม ในกรณีมีการใช้ที่ดินตามที่ระบุไว้ตามมาตราดังกล่าว โดยมีได้บัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเฉพาะเงินค่าทดแทนการใช้ที่ดินที่เป็นที่ตั้งเสาไฟฟ้าและที่อยู่ในแนวเขตเดินสายไฟฟ้าเท่านั้น การจ่ายเงินค่าทดแทนกรณีนี้จึงรวมถึงการจ่ายเงินค่าทดแทนในที่ดินที่อยู่นอกแนวเขตเดินสายไฟฟ้า แต่ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้ที่ดินตามที่ระบุไว้ด้วย เมื่อที่ดินส่วนที่เหลือมีเนื้อที่น้อยมากเพียง ๒^๖/_{๑๐} ตารางวา ไม่อาจใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินส่วนที่เหลือได้ และโดยสภาพที่ดินส่วนที่เหลือได้รับความเสียหายไม่แตกต่างไปจากส่วนที่ถูกเขตเดินสายไฟฟ้าแต่อย่างใด จึงควรได้รับเงินค่าทดแทนในอัตราเดียวกันในราคาไร่ละ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท และจ่ายเงินค่าทดแทนให้ร้อยละ ๙๐ ของราคาที่ดินดังกล่าว เป็นเงิน ๘,๗๗๕ บาท เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือที่ดินในส่วนนี้ให้ผู้ฟ้องคดีไปแล้วเป็นเงิน ๓,๗๘๗.๕๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนในส่วนนี้เพิ่มอีกเป็นเงิน ๔,๙๘๗.๕๐ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกเป็นเงิน ๖๕๘,๓๕๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๖๒/๒๕๕๗)

เมื่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีมติให้นำราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมาใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน กรณีจึงต้องนำราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ในช่วงปีที่สิทธิการใช้ของเจ้าของที่ดินได้รับผลกระทบ คือ ช่วงปีที่มีประกาศกำหนดเขตเดินสายส่งไฟฟ้าครั้งเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๓๕ มิใช่ช่วงปีที่มีประกาศกำหนดเขตสำรวจสายส่งไฟฟ้าเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๘๗๖ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๘๗๗ ตำบลลาดกระบัง (คลองประเวศบุรีรมย์) อำเภอลาดกระบัง (แสนแสบ) กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๗๖ ตารางวา และ ๗๕ ตารางวา ตามลำดับ ต่อมา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีโครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าขนาด ๒๓๐ กิโลโวลต์จากสถานีไฟฟ้าย่อยบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปยังสถานีไฟฟ้าย่อยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร ทำให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๘๗๖ ถูกเขตตั้งเสาไฟฟ้าเนื้อที่ ๒^๖/_{๑๐} ตารางวา



และที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๘๗๗ ถูกเขตตั้งเสาไฟฟ้าเนื้อที่ ๑๑/๑๐ ตารางวา รวมเป็นเนื้อที่ ๑๔/๑๐ ตารางวา ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างเสาไฟฟ้าโครงการดังกล่าวตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยเห็นชอบกับมติของคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนที่กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าทดแทนการใช้ที่ดิน โดยคำนวณจากราคาที่ดินตามบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๔ และราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่มีการตีราคาไว้เพื่อประโยชน์ในการเสียภาษีบำรุงท้องที่ แล้วแต่ราคาใดสูงกว่า ก็ให้ใช้ราคานั้น และหาราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของกรมที่ดินในหน่วยใดกำหนดราคาไว้แตกต่างกัน ก็ให้ใช้ราคาสูงเป็นเกณฑ์ในการกำหนดเงินค่าทดแทนการใช้ที่ดิน โดยในการจ่ายเงินค่าทดแทนกรณีนี้ เนื่องจากมิได้มีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่ถูกเขตเดินสายไฟฟ้า จึงให้ถือจ่ายเป็นอัตราร้อยละของราคาที่กำหนด ดังนี้ ที่ตั้งเสาไฟฟ้าจ่ายให้ร้อยละ ๑๐๐ หรือจะต้องไม่น้อยกว่าราคาเหมาจ่ายให้สำหรับที่ตั้งเสาไฟฟ้าธรรมดา ต้นละ ๓๐๐ บาท และที่ตั้งเสาไฟฟ้าต้นมุม ต้นละ ๔๕๐ บาท ที่บ้านจ่ายให้ร้อยละ ๗๕ ที่สวนจ่ายให้ร้อยละ ๕๐ ที่นา-ที่ไร่ ที่กร้างว่างเปล่า หรือที่ดินในลักษณะอื่น ๆ จ่ายให้ร้อยละ ๒๕ ที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีราคาประเมินทุนทรัพย์ ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ไร่ละ ๓๒๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๘๐๐ บาท ซึ่งถูกใช้เป็นที่ตั้งเสาไฟฟ้า รวมเนื้อที่ ๑๔/๑๐ ตารางวา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงกำหนดเงินค่าทดแทนการใช้ที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ดังนี้ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๘๗๖ เป็นเงินจำนวน ๒,๒๔๐ บาท และโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๘๗๗ เป็นเงินจำนวน ๙,๒๘๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๕๒๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๕ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปติดต่อขอรับเงินค่าทดแทนดังกล่าว แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ไปรับเงิน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงนำเงินค่าทดแทนจำนวนดังกล่าวไปฝากไว้กับธนาคารออมสิน สาขานนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๕ และมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกำหนดเงินค่าทดแทนการใช้ที่ดินดังกล่าวไม่เป็นธรรม เนื่องจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีราคาประเมินตารางวาละ ๑๓,๐๐๐ บาท ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นปีที่ถูกฟ้องคดีได้แจ้งการจ่ายเงินค่าทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีราคาตารางวาละ ๑๓,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าขนาด ๒๓๐ กิโลโวลต์ จากสถานีย่อยบางปะกง-อ่อนนุช ระยะทาง ๕๙ กิโลเมตร โดยประกาศกำหนดเขตสำรวจสายส่งไฟฟ้าในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ และประกาศกำหนดเขต



เดินสายส่งไฟฟ้าเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๓๕ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีถูกระทบสิทธิการใช้ที่ดินจากการดำเนินโครงการดังกล่าวนับแต่นั้นมา ซึ่งในการจ่ายเงินค่าทดแทนการใช้ที่ดินตามโครงการดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีได้กำหนดเงินค่าทดแทนการใช้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่เป็นที่ตั้งเสาไฟฟ้าในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งมีราคาไร่ละ ๓๒๐,๐๐๐ บาท หรือราคาตารางวาละ ๘๐๐ บาท จำนวน ๑๔^๙/_{๑๐} ตารางวา เป็นเงิน ๑๑,๕๒๐ บาท โดยมีหนังสือลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๕ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปรับเงินจำนวนดังกล่าวระหว่างวันที่ ๘ ถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๕ เห็นได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีนำราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๔ มาเป็นเกณฑ์ในการกำหนดเงินค่าทดแทนการใช้ที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีเนื่องจากสิทธิการใช้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกระทบตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๓๕ และราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๘๗๖ มีราคาตารางวาละ ๖,๐๐๐ บาท และตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๘๗๗ มีราคาตารางวาละ ๔,๕๐๐ บาท ซึ่งมีราคาต่างกันมากกับที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดให้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ที่ประกาศใช้อยู่ในปีที่มีการประกาศกำหนดเขตเดินสายส่งไฟฟ้า คือ ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้รับผลกระทบจากประกาศดังกล่าวมาเป็นเกณฑ์ในการกำหนดเงินค่าทดแทน จึงจะชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี นอกจากนี้ ยังปรากฏข้อเท็จจริงว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแปลงอยู่ติดกันและมีสภาพไม่แตกต่างกัน จึงควรกำหนดเงินค่าทดแทนในราคาเดียวกัน คือ ตารางวาละ ๖,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๘๖,๔๐๐ บาท และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีนำเงินค่าทดแทนไปฝากไว้กับธนาคารออมสินในนามของผู้ฟ้องคดีแล้ว จำนวน ๑๑,๕๒๐ บาท ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องจ่ายเงินค่าทดแทนการใช้ที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มอีกเป็นเงิน ๗๔,๘๘๐ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าทดแทนการใช้ที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นอีกเป็นเงิน ๗๔,๘๘๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสิน นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีประกาศกำหนดเขตเดินสายส่งไฟฟ้า คือ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๓๕ จนถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๕ ส่วนอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ จนถึงวันฟ้องต้องไม่เกินร้อยละ ๑.๒๕ ต่อปี และต้องไม่เกิน ๒๕,๒๐๖ บาท และดอกเบี้ยนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑.๒๕ ต่อปี ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๒๔/๒๕๕๕)

๒.๑.๓ ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๒.๒ การรอนสิทธิเกี่ยวกับการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

เมื่อยังคงปรากฏประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการโต้แย้งสิทธิระหว่างเอกชนว่าผู้ใดจะเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินจากการใช้ที่ดินที่พิพาท การที่หน่วยงานทางปกครองซึ่งมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการวางท่อก๊าซปิโตรเลียมได้นำเงินค่าทดแทนไปวางไว้ที่สำนักงานวางทรัพย์สินกลางโดยกำหนดเงื่อนไขให้มีการจ่ายเงินได้ก็ต่อเมื่อคู่กรณีสามารถตกลงกันได้ หรือมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วว่าผู้ใดจะเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน รวมทั้งได้มีการแจ้งให้เอกชนคู่กรณีทราบเพื่อให้สามารถแสดงสิทธิในการรับเงินจำนวนดังกล่าวได้ กรณีจึงเป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนดซึ่งได้จดทะเบียนจำนองที่ดินเป็นประกันไว้กับธนาคาร ก. เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๓๓ ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ ได้มีการลงพิมพ์เผยแพร่ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อในท้องที่จังหวัดนนทบุรี กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๗ ในราชกิจจานุเบกษา กำหนดเขตระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อพาดผ่านที่ดินในท้องที่ต่าง ๆ โดยมีแนวพาดผ่านเนื้อที่ดินบางส่วนของที่ดินแปลงพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๘ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปรับเงินค่าทดแทน และมีหนังสือลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีจะก่อสร้างวางระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อในที่ดินของผู้ฟ้องคดี นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไปจนกว่างานจะแล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดีได้ทำบันทึกข้อตกลงกับบริษัท น. ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๘ ยินยอมให้บริษัทดำเนินการวางท่อก๊าซตามโครงการของผู้ถูกฟ้องคดีบนพื้นที่ของผู้ฟ้องคดีได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ หลังจากนั้น วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ ได้มีการจดทะเบียนขายที่ดินแปลงที่พิพาท ซึ่งธนาคาร ก. ผู้รับจำนอง ได้นำยึดไว้ตามคำสั่งศาล ระหว่างผู้ฟ้องคดี ผู้ชาย กับนาย ส. ผู้ซื้อ ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาสูงสุดในการขายทอดตลาด วันเดียวกันนาย ส. จดทะเบียนขายที่ดินแปลงนี้ให้นาย ว. ผู้ซื้อ ซึ่งได้ยื่นคำร้องต่อผู้ถูกฟ้องคดี ขอรับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินโดยอ้างว่าเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้นำเงินจำนวนดังกล่าวไปวางไว้ที่สำนักงานวางทรัพย์สินกลาง โดยกำหนดเงื่อนไขให้จ่ายเงินเมื่อเจ้าหน้าที่สามารถตกลงกันได้หรือมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้ใดเป็นผู้มีสิทธิ และมีหนังสือแจ้งให้นาย ว. และผู้ฟ้องคดีทราบว่าเนื่องจากที่ดินมีการขายทอดตลาด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ทราบว่าบุคคลใดเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินดังกล่าวจึงได้นำเงินค่าทดแทนวางไว้ที่สำนักงานวางทรัพย์สินกลาง กรมบังคับคดี



ซึ่งต่อมา เมื่อผู้ฟ้องคดีไปติดต่อขอรับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินที่สำนักงานวางทรัพย์สินกลางปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ได้ปฏิเสธที่จะจ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากขณะที่มีประกาศกระทรวงพลังงานดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าที่ดินแปลงพิพาทได้จดทะเบียนจำนองเป็นประกันไว้กับธนาคาร ก. ซึ่งพระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๑ ไม่ได้บัญญัติในเรื่องดังกล่าวไว้ และมาตรา ๒๙ วรรคสาม^{๒๔} แห่งพระราชบัญญัติข้างต้น ได้กำหนดให้นำกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๒๙ บัญญัติว่า ในกรณีที่มีการจำนอง บุริมสิทธิ หรือทรัพย์สินอย่างอื่นเหนืออสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืน ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจำนอง ผู้ทรงบุริมสิทธิ หรือผู้รับประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวมาขอรับชำระหนี้หรือรับخذไ้จากเงินค่าทดแทนสำหรับอสังหาริมทรัพย์นั้นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และในระหว่างนั้นยังมีให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่จ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้น แต่เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่จะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจำนอง ผู้ทรงบุริมสิทธิ หรือผู้รับประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวได้ ก็ต่อเมื่อคู่กรณีตกลงกันได้แล้ว ถ้าคู่กรณียังมีปัญหาโต้แย้งกันอยู่ ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่วางเงินค่าทดแทนไว้ตามมาตรา ๓๑^{๒๕} โดยพลัน และมีหนังสือแจ้งให้คู่กรณีฟ้องคดี

^{๒๔} พระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๑

มาตรา ๒๙

ฯลฯ

ฯลฯ

ในกรณีที่มีการปฏิบัติของพนักงานหรือผู้ซึ่งปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานตามมาตราที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ทรงสิทธิอื่น บุคคลนั้นย่อมเรียกค่าทดแทนจาก ปตท. ได้ และถ้าไม่สามารถตกลงกันในจำนวนค่าทดแทนให้มอบข้อพิพาทให้อนุญาตตุลาการวินิจฉัย และให้นำกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม

^{๒๕} พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

มาตรา ๓๑ ในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ถ้าจะต้องมีการวางเงินค่าทดแทนไม่ว่าเนื่องในกรณีใด ๆ ให้กระทำโดยการนำเงินไปวางต่อศาลหรือสำนักงานวางทรัพย์สิน หรือฝากไว้กับธนาคารออมสินในชื่อของผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน โดยแยกฝากเป็นบัญชีเฉพาะราย ในการนี้ถ้ามีดอกเบี้ยหรือดอกผลเกิดขึ้นเนื่องจากการฝากเงินนั้นให้ตกเป็นสิทธิแก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนนั้นด้วย

ในการไปรับเงินฝากจากธนาคารออมสินนั้น ให้ผู้ซึ่งประสงค์จะขอรับเงินแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวันเพื่อเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการเบิกจ่ายให้



ต่อศาล โดยจากการตรวจสอบเอกสารรายการที่ยึดที่ดิน (แบบ ๑๑) ของกองบังคับคดีแพ่ง ๓ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม พบว่ามีการยึดที่ดินที่พิพาทในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ และตามหนังสือสัญญาซื้อขาย (แบบ ๒๑) ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๘ ของกองจำหน่ายทรัพย์สิน กรมบังคับคดีระบุข้อความว่าเป็นคดีของศาลแพ่งธนบุรี หมายเลขแดงที่ ๕๑๗๙/๒๕๓๘ ระหว่างธนาคาร ก. โจทก์ กับนาย น. โดยมีนาย ส. ลงลายมือชื่อเป็นผู้ซื้อที่ดินตามประกาศขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่านาย ส. ได้มาติดต่อขอรับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินโดยอ้างว่าเป็นผู้เสนอราคาสูงสุดในการประมูลและได้วางมัดจำการขายทอดตลาดไว้ต่อกรมบังคับคดีแล้ว ต่อมา เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ มีการจดทะเบียนขายที่ดินแปลงพิพาทที่ธนาคาร ก. ผู้รับจำนอง ได้นำยึดไว้ตามคำสั่งศาล ระหว่างผู้ฟ้องคดี ผู้ขาย กับนาย ส. ผู้ซื้อ และในวันเดียวกันนาย ส. ได้จดทะเบียนขายที่ดินแปลงดังกล่าวให้นาย ว. ผู้ซื้อ จากนั้นในเดือนธันวาคม ๒๕๔๘ นาย ว. จึงได้ติดต่อผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอรับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินดังกล่าวโดยอ้างว่าเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงพิพาท เมื่อขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปรับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินในที่ดินลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๘ นั้น ปรากฏว่าที่ดินแปลงพิพาทได้มีการจำนองเป็นประกันไว้กับธนาคาร ก. และได้ถูกยึดแล้ว กรณีจึงต้องนำบทบัญญัติในมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะไม่ได้มีหนังสือแจ้งให้ธนาคาร ก. ผู้รับจำนองมาขอรับชำระหนี้หรือรับخذใช้จากเงินค่าทดแทนสำหรับอสังหาริมทรัพย์นั้นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจนกระทั่งมีการขายทอดตลาดที่ดินแปลงพิพาทและมีนาย ส. เป็นผู้ซื้อได้จากการขายทอดตลาดโดยนาย ส. ได้แสดงเจตนาขอรับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีเช่นกัน เมื่อผู้ฟ้องคดีและนาย ว. ต่างแสดงเจตนาขอรับเงินค่าทดแทนต่อผู้ถูกฟ้องคดีโดยอ้างกรรมสิทธิ์ในที่ดิน จึงเป็นเรื่องที่คู่กรณียังมีปัญหาโต้แย้งกันอยู่ว่าบุคคลใดเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนการใช้ที่ดินที่พิพาท ซึ่งเป็นเรื่องการโต้แย้งสิทธิระหว่างเอกชนที่คู่กรณีจะต้องไปว่ากล่าวกันต่อไป ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีนำเงินค่าทดแทนการใช้ที่ดินแปลงพิพาทไปวางไว้ที่สำนักงานวางทรัพย์กลาง เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๙ โดยกำหนดเงื่อนไขให้จ่ายเงินเมื่อเจ้าหนี้สามารถตกลงกันได้หรือมีคำสั่งศาลพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้ใดเป็นผู้มีสิทธิ และมีหนังสือแจ้งให้นาย ว. และผู้ฟ้องคดีทราบว่าเนื่องจากที่ดินมีการขายทอดตลาด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่สามารถทราบได้ว่าเจ้าหนี้หรือบุคคลใดเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้นำเงินค่าทดแทนวางไว้ ณ สำนักงานวางทรัพย์กลาง เพื่อให้นาย ว. และผู้ฟ้องคดี แสดงสิทธิในการรับเงิน

หลักเกณฑ์และวิธีการในการนำเงินค่าทดแทนไปวางต่อศาลหรือสำนักงานวางทรัพย์ หรือฝากไว้กับธนาคารออมสินให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด



คำทดแทนทรัพย์สินดังกล่าว กรณีจึงเป็นการดำเนินการโดยชอบตามขั้นตอนของกฎหมายแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๙๖/๒๕๕๖)

๓. การฟ้องขอให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐรับผิดชอบตามมติคณะรัฐมนตรี

๓.๑ กรณีโครงการชลประทานเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก

กรณีที่สัญญาซื้อขายที่ดิน น.ส. ๓ ก. ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ขายมีเงื่อนไขว่า ผู้ขายจะโอนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีก็ต่อเมื่อได้รับเงินครบตามจำนวนแล้ว โดยผู้ฟ้องคดีได้จดทะเบียนรับโอนการครอบครองจากผู้ขายเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ขายได้ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำประโยชน์ในที่ดินตั้งแต่อ่อนทำสัญญา โดยมีพยานบุคคลรับรองว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเกษตรกรทำกินด้วยตนเอง มีรายได้หลักจากที่ดินที่ถูกเขตชลประทาน อีกทั้งผู้ขายยังให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ ประกอบกับผู้ขายก็มีได้ไปดำเนินการติดต่อเพื่อขอรับเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ พฤติการณ์ดังกล่าวเป็นกรณีที่ผู้ขายแสดงเจตนาสละการครอบครองที่ดินพิพาท โดยมีได้ยึดมั่นถือมั่นในสาระสำคัญของสัญญาซื้อขาย จึงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินที่ถูกเขตชลประทานมาก่อนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ อันเป็นวันเริ่มโครงการก่อสร้างเขื่อนแควน้อยฯ ผู้ฟ้องคดีจึงมีคุณสมบัติเป็นบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศจังหวัดพิษณุโลก ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๖

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดิน น.ส. ๓ ก. ตั้งอยู่ที่ตำบลคันไ้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๒ งาน ๓ ตารางวา โดยจดทะเบียนรับโอนการครอบครองจากนาง ด. เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๖ อนุมัติให้เปิดโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก และอนุมัติหลักการให้กรมชลประทานสามารถจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ ในกรณีที่กรมชลประทานไม่สามารถจัดหาที่ดินแปลงอพยพหรือราษฎรไม่ประสงค์จะรับที่ดินแปลงอพยพ ตามโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในท้องที่อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอวังทอง และอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก และได้ประกาศ



กำหนดวันเริ่มดำเนินการก่อสร้างและสำรวจปักหลักเขตตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว กรมชลประทานจะจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของ หรือผู้ครอบครองที่ดินและทรัพย์สินซึ่งถูกเขตชลประทาน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน และทรัพย์สินที่ถูกเขตชลประทานจะต้องครอบครองหรือปลูกสร้างทรัพย์สินดังกล่าวก่อนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ซึ่งกรมชลประทานได้จ่ายเงินค่าขนย้าย (ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) ให้ผู้ฟ้องคดี แล้วจำนวน ๙๑,๐๐๐ บาท ค่าทรัพย์สินต่าง ๆ จำนวน ๓๒๐,๖๐๐ บาท สำหรับในส่วนของเงิน ชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ นั้น ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ของบุคคลผู้มีสิทธิ ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกิน คือ (๑) มีที่ดินถูกเขตบริเวณห้วยงานหรือบริเวณน้ำท่วม ซึ่งได้ครอบครอง และทำประโยชน์มาก่อนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ (วันเริ่มโครงการก่อสร้าง) (๒) พิจารณาให้ สิทธิเป็นรายครอบครัว ต้องเป็นเกษตรกร ทำกินด้วยตนเอง และมีรายได้หลักจากที่ดินที่ถูกเขต ชลประทาน (๓) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลคันไช้ ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ และ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสว่างทอง จังหวัดพิษณุโลก มาก่อนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ (๔) กรณี ที่ดินถูกเขตชลประทานบริเวณห้วยงาน หรือบริเวณน้ำท่วมหมดทั้งแปลง ถ้ามีที่ดินต่ำกว่า ๕ ไร่ จะได้รับการจัดสรรที่ดิน ๕ ไร่ ถ้ามีที่ดินตั้งแต่ ๕ ถึง ๑๐ ไร่ จะได้รับการจัดสรรตามเนื้อที่ ที่ถูกเขตชลประทานจริง ถ้ามีที่ดินเกิน ๑๐ ไร่ จะได้รับการจัดสรรที่ดิน ๑๐ ไร่ (๕) กรณีที่ดิน ถูกเขตชลประทานบริเวณห้วยงานหรือบริเวณน้ำท่วม แต่เพียงบางส่วน และที่ดินส่วนที่เหลือ ในแปลงเดียวกันซึ่งอยู่นอกเขตชลประทานจะต้องไม่เกิน ๒๐ ไร่ จะได้รับสิทธิการจัดสรรที่ดิน เช่น ที่ดินบริเวณขอบอ่างเก็บน้ำ มีที่ดินถูกเขตชลประทานต่ำกว่า ๑๐ ไร่ จะได้รับการจัดสรรที่ดิน ตามเนื้อที่ที่ถูกเขตชลประทานจริง มีที่ดินถูกเขตชลประทานเกิน ๑๐ ไร่ จะได้รับการจัดสรรที่ดิน ๑๐ ไร่ (๖) บุคคลใดที่ได้รับสิทธิการจัดสรรที่ดินในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๔ หรือข้อ ๕ ถ้าหาก มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนเป็นเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินจะได้รับค่าชดเชยพิเศษ ในอัตราไร่ละ ๓๒,๐๐๐ บาท ซึ่งคณะทำงานได้สวนและตรวจสอบสิทธิผู้ที่ได้รับการจัดสรรที่ดิน แปลงอพยพและจ่ายเงินค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ โครงการเขื่อนแควน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก ท้องที่อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ได้ประชุม และมีมติว่า กรณีของผู้ฟ้องคดีไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามที่คณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และจำนวนเงินชดเชยพิเศษ แทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ จังหวัดพิษณุโลก (ผู้ถูกฟ้องคดี) กำหนดไว้ในข้อ ๑ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้ที่ดิน น.ส. ๓ ก. มาโดยจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หลังวันเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีมีมติเห็นชอบและได้มีประกาศ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๐ แจงรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิได้รับเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลง อพยพ ในท้องที่ตำบลคันไช้ และตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยให้ ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ ผู้ฟ้องคดี

เห็นว่ามติของผู้ฟ้องคดีตามประกาศดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติตามประกาศของผู้ฟ้องคดีในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิได้รับเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ที่ดินของผู้ฟ้องคดีอยู่ในเขตพื้นที่ซึ่งกรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นเนื่องจากพระราชดำริ โดยผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้เข้าครอบครองที่ดินด้วยการซื้อจากนาง ด. ซึ่งมีศักดิ์เป็นอาสะใภ้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยไม่มีหลักฐานทางทะเบียนและได้เข้าทำประโยชน์ด้วยการปลูกข้าวโพดและมันสำปะหลัง ต่อมา ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ฟ้องคดีได้เข้าร่วมโครงการปลูกป่าตามโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่า ปลูกต้นสักไว้ประมาณ ๒,๐๐๐ ต้น ผู้ฟ้องคดีได้ดูแลต้นสักและเป็นผู้ชำระภาษีบำรุงท้องที่ในนามของนาง ด. ตลอดมา หลังจากนั้นวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาการซื้อขายที่ดินดังกล่าวในราคา ๔๐,๐๐๐ บาท โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ขายจะโอนที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีก็ต่อเมื่อได้รับเงินครบตามจำนวนแล้ว ซึ่งจากการรังวัดที่ดินเพื่อจัดทำแผนที่แปลงกรรมสิทธิ์ (ร.ว. ๔๓ ก.) ช่างรังวัดทำการรังวัดที่ดินพิพาทของผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๕ ไร่ ๒ งาน ๗๕ ตารางวา ผลการพิสูจน์สิทธิระบุว่าทำประโยชน์ โดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถือครองและทำประโยชน์ในที่ดิน กรมชลประทานจึงได้จ่ายค่าทดแทนที่ดินจำนวน ๙๑,๐๐๐ บาท และค่าร้อยละบ้านเรือนโรงและค่าต้นไม้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๓๒๐,๖๐๐ บาท นอกจากนี้ ยังปรากฏหลักฐานจากคำรับรองของผู้ปกครองท้องที่และพยานบุคคล ๕ ราย ให้คำรับรองว่าผู้ฟ้องคดีได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทมาก่อนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ โดยผู้ฟ้องคดีเป็นเกษตรกรทำกินด้วยตนเอง และมีรายได้หลักจากที่ดินที่ถูกเขตชลประทาน และไม่ปรากฏหลักฐานใดว่าผู้ฟ้องคดีเข้าครอบครองและทำประโยชน์แทนผู้อื่น ตลอดจนไม่ปรากฏว่านาง ด. ได้แสดงสิทธิในที่ดินพิพาทหรือต้นไม้ที่ผู้ฟ้องคดีปลูกไว้แต่อย่างใด ดังนั้น แม้ที่ดินพิพาทจะเป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ น.ส. ๓ ก. ซึ่งตามมาตรา ๑๓๗๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า ถ้าทรัพย์สินเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จัดไว้ในทะเบียนที่ดิน ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลผู้มีชื่อในทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง และผู้ฟ้องคดีได้ทำการรับโอนสิทธิทางทะเบียนเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นระยะเวลาภายหลังวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ อันเป็นวันเริ่มโครงการก่อสร้างก็ตาม แต่เมื่อผลการรังวัดพิสูจน์สิทธิปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์มาก่อนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ประกอบกับนาง ด. ก็ได้ไปดำเนินการติดต่อเพื่อขอรับเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ อีกทั้ง ยังให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ พฤติการณ์ดังกล่าวของนาง ด. จึงเป็นการแสดงเจตนาสละการครอบครองที่ดินพิพาท โดยมีได้ยึดมั่นถือมั่นในสาระสำคัญของสัญญาซื้อขาย จากข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงรับฟัง



ได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเกษตรกรทำกินด้วยตนเอง มีรายได้หลักจากที่ดินที่ถูกเขตชลประทานมาก่อนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลคันไ้ อำเภอดำรงวิทยารัษฎา จังหวัดพิจิตร ผู้ฟ้องคดีจึงมีคุณสมบัติเป็นบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพตามประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ หรือ จำนวนเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีตามประกาศ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๐ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีตามประกาศ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๐ ในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๙๔/๒๕๕๖ ที่ อ.๘๗๖/๒๕๕๗ และที่ อ.๕๗๖/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

เจตนารมณ์ในการจ่ายเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้น เพื่อต้องการช่วยเหลือราษฎรที่มีที่ดินอยู่ในพื้นที่ที่ถูกเขตชลประทาน ซึ่งตามประกาศจังหวัดพิจิตร ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ก็ได้กำหนดหลักเกณฑ์บุคคลผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินประเภทสิทธิที่ทำกินไว้แต่เพียงว่า ต้องเป็นบุคคลซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ที่ดินถูกเขตบริเวณห้วยหรือบริเวณน้ำท่วมมาก่อนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ โดยเป็นเกษตรกรทำกินด้วยตนเองและมีรายได้หลักจากที่ดินที่ถูกเขตชลประทาน และมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ตำบลคันไ้ ตำบลบ้านยาง อำเภอดำรงวิทยารัษฎา และตำบลบ้านกลาง อำเภอดำรงวิทยารัษฎา จังหวัดพิจิตร มาก่อนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ เท่านั้น หากได้กำหนดให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรดังกล่าวต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื้นที่น้ำท่วม ๓ ตำบลดังกล่าว และการมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก็ไม่อาจชี้ชัดว่าที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเป็นถิ่นที่อยู่อันเป็นสำคัญในการอยู่อาศัยหรือการประกอบอาชีพของบุคคลนั้นแต่อย่างใด ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตำบลคันไ้ และเป็นบุคคลที่มีที่ดินถูกเขตบริเวณห้วยหรือบริเวณน้ำท่วม ซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์เป็นสวนผลไม้มาก่อนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ โดยผู้ฟ้องคดีเป็นเกษตรกรที่ได้ทำกินในที่ดินดังกล่าวด้วยตนเอง และมีรายได้หลักจากที่ดินที่ถูกเขตชลประทาน แม้ผู้ฟ้องคดีจะมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ตำบลคันไ้

หลังวันเริ่มก่อสร้างโครงการก็ตาม ผู้ฟ้องคดีก็อยู่ในหลักเกณฑ์เป็นบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินประเภทสิทธิที่ทำกิน ตามประกาศจังหวัดพิษณุโลก ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๖

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินตั้งอยู่ที่ตำบลคันไ้ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิษณุโลก จำนวนเนื้อที่ ๔๙ ไร่ ที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตการก่อสร้างโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก แต่คณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์เงื่อนไข และจำนวนเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ จังหวัดพิษณุโลก (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินประเภทสิทธิที่อยู่อาศัย ตามข้อ ๑ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีบ้านแต่มีหลักฐานทะเบียนบ้านหลังวันเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการ (วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖) และไม่มีสิทธิได้รับเงินชดเชยแทนการจัดสรรที่ดินประเภทสิทธิที่ทำกินตามข้อ ๓ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีรายชื่อตามทะเบียนบ้านปรากฏครั้งสุดท้ายว่าย้ายมาอยู่หลังเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการ จึงถือว่ามีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตตำบลพื้นที่น้ำท่วม (ตำบลคันไ้ ตำบลบ้านยาง และตำบลบ้านกลาง) และได้มีประกาศลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๐ แจ้งรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิได้รับเงินชดเชยพิเศษดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว เนื่องจากผู้ฟ้องคดีประกอบอาชีพทำสวนและได้ปลูกบ้านเรือนอยู่อาศัยในที่ดินตั้งอยู่ที่ตำบลคันไ้ แต่ภายหลังได้ย้ายทะเบียนบ้านไปอยู่ที่ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เพื่อกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิได้รับเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดี ตามประกาศลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๐ เฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพประเภทสิทธิที่ทำกิน ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น โดยผู้ฟ้องคดีมิได้อุทธรณ์

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เจตนารมณ์ในการจ่ายเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินนั้น เพื่อต้องการช่วยเหลือราษฎรที่มีที่ดินซึ่งถูกเขตชลประทานนอกเหนือจากการจ่ายค่าทดแทนทรัพย์สิน โดยการจัดสรรที่ดินให้อพยพไปตั้งหลักแหล่งประกอบอาชีพใหม่ควบคู่กันไปอีกทางหนึ่ง โดยมีหลักการว่าบุคคลดังกล่าวต้องเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย และที่ดินดังกล่าวถูกเขตชลประทานบริเวณห้วยงานหรือบริเวณเขตนํ้าท่วมหมดทั้งแปลงหรือเหลืออยู่น้อยจนไม่สามารถที่จะอยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพได้



ซึ่งตามประกาศจังหวัดพิษณุโลก ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ก็ได้กำหนดหลักเกณฑ์ บุคคลผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินประเภทสิทธิที่ทำกินไว้แต่เพียงว่า ต้องเป็นบุคคลซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ที่ดินถูกเขตบริเวณห้วยงานหรือบริเวณน้ำท่วม มาก่อนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ โดยเป็นเกษตรกรทำกินด้วยตนเองและมีรายได้หลัก จากที่ดินที่ถูกเขตชลประทาน และมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ตำบลคันไช้ ตำบลบ้านยาง อำเภอ วัดโบสถ์ และตำบลบ้านกลาง อำเภอสว่างทอง จังหวัดพิษณุโลก มาก่อนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ เท่านั้น หาได้กำหนดให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรดังกล่าวต้องมีทะเบียนบ้าน อยู่ในเขตพื้นที่น้ำท่วม ๓ ตำบลดังกล่าวแต่อย่างใด เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดี เป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ที่ดินตั้งอยู่ที่ตำบลคันไช้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เนื้อที่ ๔๙ ไร่ โดยมีหลักฐาน ภ.บ.ท. ๕ ผู้ฟ้องคดีได้ทำประโยชน์ที่ดินด้วยการทำสวนผลไม้ รวมทั้งปลูกบ้านอยู่อาศัย ซึ่งช่วงรังวัดจากกรมที่ดินได้ทำการรังวัดเพื่อทำแผนที่แปลงกรรมสิทธิ์ (ร.ว. ๔๓ ก.) แล้ว ที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกเขตชลประทานบริเวณอ่างเก็บน้ำจำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๔๙ ไร่ ผลการรังวัดระบุว่าทำประโยชน์ และได้จ่ายเงินค่าขนย้าย (ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) เป็นเงิน ๕๘๘,๐๐๐ บาท และค่าทรัพย์สินต่าง ๆ เป็นเงิน ๑,๗๒๒,๓๑๒.๑๕ บาท ประกอบด้วย ค่าต้นไม้และไม้ผลคิดค่าทดแทนเป็นเงิน ๑,๖๕๙,๔๒๐ บาท บ้านไม้ชั้นเดียวได้ทุนสูง ๑ หลัง คิดค่ารื้อย้ายเป็นเงิน ๕๘,๕๓๒.๑๕ บาท โรงนา ๑ หลัง คิดค่ารื้อย้ายเป็นเงิน ๔,๓๖๐ บาท ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำต่อศาลปกครองชั้นต้นในวันไต่สวนคู่กรณีว่า เดิมผู้ฟ้องคดี อาศัยอยู่ที่ตำบลห้วยรอ อำเภอมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ย้ายเข้าไปอยู่ที่ ตำบลคันไช้ ซึ่งเป็นบ้านที่ผู้ฟ้องคดีซื้อเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยเมื่อเข้าไป ทำสวนในที่ดินที่ถูกเขตชลประทาน และเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ฟ้องคดีได้ปลูกบ้านอยู่อาศัย ในที่ดินที่ถูกเขตชลประทาน ผู้ฟ้องคดีจะเดินทางไปมาระหว่างบ้านพักในที่ดินที่ถูกเขตชลประทาน กับบ้านพักที่ตำบลห้วยรอ เนื่องจากต้องเข้าไปซื้อของใช้และนำผลผลิตจากที่ดินที่ถูกเขตชลประทาน ไปขาย มีรายได้จากการทำสวนผลไม้ ปีละประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้ ประกอบอาชีพอื่นแต่อย่างใด อีกทั้ง มีอดีตผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน และเพื่อนบ้านของผู้ฟ้องคดี ให้ถ้อยคำยืนยันต่อพนักงานเจ้าหน้าที่กรมชลประทานว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำกินในที่ดินที่ถูกเขต ชลประทานด้วยการปลูกมะนาว ส้มโอ มะพร้าว ฯลฯ มาประมาณ ๑๐ ปี โดยผู้ฟ้องคดีมีบ้านพัก อยู่ในที่ดินดังกล่าวมาประมาณ ๖ ปีแล้ว แต่เพิ่งมีการขอเลขที่บ้านเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีมิได้แสดงพยานหลักฐานเพื่อหักล้างข้อเท็จจริงดังกล่าวแต่อย่างใด ข้อเท็จจริง จึงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตำบลคันไช้ และเป็นบุคคลที่มีที่ดินถูกเขต บริเวณห้วยงานหรือบริเวณน้ำท่วม ซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์เป็นสวนผลไม้มาก่อน เริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ โดยผู้ฟ้องคดีเป็นเกษตรกร



ที่ได้ทำกินในที่ดินดังกล่าวด้วยตนเอง และมีรายได้หลักจากที่ดินที่ถูกเขตชลประทาน ผู้ฟ้องคดีจึงอยู่ในหลักเกณฑ์เป็นบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินประเภทสิทธิที่ทำกิน ตามประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพหรือจำนวนเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ โครงการเชื่อมแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติให้ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิได้รับเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพประเภทสิทธิที่ทำกิน จึงไม่ถูกต้อง ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าผู้ฟ้องคดีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ตำบลคันโช้งหลังวันเริ่มก่อสร้างโครงการ จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ที่ยื่น ไม่ใช่บริเวณที่ถูกเขตชลประทาน ก่อนวันเริ่มดำเนินการก่อสร้าง นั้น เห็นว่า ตามมาตรา ๓๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า ภูมิลำเนาของบุคคลธรรมดา ได้แก่ ถิ่นอันบุคคลนั้นมีสถานที่อยู่เป็นแหล่งสำคัญ ดังนั้น การมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใดนั้น จึงไม่อาจชี้ชัดว่าที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเป็นถิ่นที่อยู่ อันเป็นสำคัญในการอยู่อาศัยหรือการประกอบอาชีพของบุคคลนั้น ประกอบกับหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพประเภทสิทธิที่ทำกิน ก็มีได้กำหนดให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยพิเศษดังกล่าวต้องมีบ้านพักอาศัยและมีทะเบียนบ้านในบริเวณห้วยงานหรือบริเวณน้ำท่วมมาก่อนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ เช่นเดียวกับผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพประเภทสิทธิที่อยู่อาศัยแต่อย่างใด ข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีจึงฟังไม่ขึ้น พิพากษาเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีตามประกาศลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๐ ในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๗๗/๒๕๕๔ ที่ อ.๖๒/๒๕๕๖ และที่ อ.๔๑๑/๒๕๕๔ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ ในส่วนที่อนุวัติในหลักการและคุณสมบัติของผู้ที่จะมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน ค่าขนย้ายสิ่งปลูกสร้างและต้นไม้ นั้น มีวัตถุประสงค์ที่จะแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของกรมชลประทาน และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่บุกรุกเข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการของกรมชลประทาน เนื่องจากต้องอพยพย้ายออกจากพื้นที่โครงการก่อสร้างไปอยู่อาศัยและทำกินในแหล่งอื่นเป็นสำคัญ ดังนั้น ราษฎรที่อ้างว่าได้ครอบครองและทำประโยชน์ที่มีสิทธิจะได้รับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินหรือค่าชดเชยตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว นอกจากจะต้องเข้าถือครองและทำประโยชน์ในที่ดินมาก่อนที่กรมชลประทานจะเข้าดำเนินการก่อสร้างแล้ว ยังต้องเป็นผู้ที่อยู่อาศัยในที่ดิน



แปลงนั้น หรืออาศัยที่ดินแปลงนั้นทำกินเลี้ยงชีพของตนและครอบครัว โดยยังชีพอยู่ได้ด้วยผลผลิตจากที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นสำคัญด้วย

การทำประโยชน์ในที่ดิน หมายถึง การที่มนุษย์เข้าไปเปลี่ยนแปลงพื้นที่หรือตัดแปลงปรังแต่ง เพื่อการทำประโยชน์ด้านการเกษตรและอื่น ๆ บนที่ดิน ส่วนการขุดหน่อไผ่ป่าเพื่อขายเป็นการหาประโยชน์ที่มีอยู่ในป่า หากใช้การทำประโยชน์ในที่ดินไม่

เอกสารหลักฐานการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ภ.ท.บ. ๕ และ ภ.บ.ท. ๑๑ เป็นเพียงเอกสารที่สันนิษฐานในเบื้องต้นว่า ผู้ที่มีชื่อในเอกสารเป็นผู้ครอบครองที่ดินและเสียภาษีบำรุงท้องที่เท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานแสดงการทำประโยชน์ในที่ดินที่ผู้มีชื่อจะนำมาอ้างสิทธิได้รับเงินชดเชยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ ได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองที่ดินพิพาท ตั้งอยู่ตำบลคันไช้ อำเภอดงขี้เหล็ก จังหวัดพิษณุโลก โดยไม่มีเอกสารสิทธิ ต่อมา กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้เริ่มก่อสร้างโครงการชลประทานเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำรินในท้องที่อำเภอดงขี้เหล็ก อำเภอดงหลวง และอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก และได้ออกประกาศกำหนดวันเริ่มดำเนินการก่อสร้างและสำรวจปักหลักเขตตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ เป็นต้นไป และกำหนดว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน และทรัพย์สินซึ่งถูกเขตชลประทาน เฉพาะทรัพย์สินที่ครอบครองและปลูกสร้างก่อนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ สำหรับกรณีที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะดำเนินการโดยอาศัยหลักการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ เรื่อง ขออนุมัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดิน (ภายหลังแก้ไขเป็น “ค่าชดเชย”) ค่าร้อยละยี่สิบของสิ่งปลูกสร้าง ค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้น พืชล้มลุก ให้แก่ราษฎรผู้ถือครองที่ดินซึ่งไม่มีเอกสารสิทธิที่ถูกเขตโครงการก่อสร้างโครงการชลประทาน ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ และเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๘ กำหนดให้เจ้าของโครงการจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพถ่ายดาวเทียมแสดงพื้นที่โครงการตั้งแต่ระยะเริ่มต้นโครงการ และใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นหลักฐานในการจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ราษฎรในพื้นที่ โดยมีคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ จังหวัดพิษณุโลก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนและบุคคลที่จะได้รับเงินค่าทดแทนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ จากนั้น ประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๔๖ ช่างรังวัดของกรมที่ดินได้ทำการรังวัดที่ดินพิพาทของผู้ฟ้องคดี และมีความเห็นว่า ที่ดินพิพาทไม่ได้ทำประโยชน์ และอยู่ในพื้นที่ซึ่งเรียกว่า “ป่าแดง” เนื่องจาก

สภาพที่ดินเป็นหินแดง ไม่สามารถทำการเกษตรได้ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วได้มีมติและออกประกาศ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๘ ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าขนย้าย (ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) เนื่องจากไม่ได้ทำประโยชน์ในที่ดินที่ครอบครองไว้ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าขนย้าย (ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าขนย้ายในที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครอง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ ในส่วนที่อนุมัติในหลักการ และคุณสมบัติของผู้ที่จะมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน ค่าขนย้ายสิ่งปลูกสร้างและต้นไม้ นั้น มีวัตถุประสงค์ที่จะแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่บุกรุกเข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เนื่องจากต้องอพยพย้ายออกจากพื้นที่โครงการก่อสร้างไปอยู่อาศัยและทำกินในแหล่งอื่นเป็นสำคัญ ดังนั้น ราษฎรที่อ้างว่าได้ครอบครองและทำประโยชน์ที่มีสิทธิจะได้รับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินหรือค่าชดเชยตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว นอกจากจะต้องเข้าถือครองและทำประโยชน์ในที่ดินมาก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะเข้าดำเนินการก่อสร้างแล้ว ยังต้องเป็นผู้ที่อยู่อาศัยในที่ดินแปลงนั้น หรืออาศัยที่ดินแปลงนั้นทำกินเลี้ยงชีพของตนและครอบครัว โดยยังชีพอยู่ได้ด้วยผลผลิตจากที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นสำคัญด้วย ดังนั้น แม้ข้อเท็จจริงจะรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ที่ดินดังกล่าวมาโดยการซื้อเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเป็นช่วงเวลาก่อนวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าดำเนินการตามโครงการก็ตาม แต่เมื่อผลการตรวจสอบสภาพที่ดินของผู้ฟ้องคดีโดยนายช่างรังวัดของกรมที่ดินได้ทำการรังวัดเพื่อจัดทำแผนที่แปลงกรรมสิทธิ์ (ร.ว. ๔๓ ก.) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๘ โดยมีผู้ฟ้องคดีเป็นผู้นำทำการรังวัดที่ดิน ปรากฏว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นว่า “ป่าแดง” เนื่องจากสภาพเป็นหินแดงไม่สามารถทำการเกษตรได้ โดยชาวบ้านจะใช้พื้นที่ดังกล่าวในการหาพืชพันธุ์ไม้ป่าและเป็นที่เลี้ยงสัตว์ และผลจากการตรวจสอบสภาพที่ดินโดยใช้แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ นายช่างรังวัดผู้ตรวจสอบมีความเห็นว่า สภาพที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นที่ดินไม่ทำประโยชน์ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีรับว่าตนมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดปราจีนบุรี ประกอบอาชีพสวนไผ่ตง โดยเช่าที่ดินจากผู้อื่น มิได้เป็นบุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่โครงการ และไม่มีที่อยู่อาศัยในอำเภอวัดโบสถ์และในจังหวัดพิษณุโลก ได้ที่ดินมาโดยซื้อมาจากนาย อ. โดยการส่งมอบ และมีเพียงหลักฐานการเสียภาษีบำรุงท้องที่



ภ.ท.บ. ๕ และ ภ.ท.บ. ๑๑ สภาพที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีซื้อมานั้นมีสภาพเป็นป่าไผ่ ผู้ฟ้องคดีเข้าทำประโยชน์ในที่ดินด้วยการจ้างคนในพื้นที่ตัดหน่อไม้ไผ่ป่าเพื่อขาย ซึ่งการพิจารณาสภาพการทำประโยชน์ในที่ดินนั้น คณะกรรมาธิการนโยบายและติดตามผลงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสภาผู้แทนราษฎรได้ให้คำจำกัดความไว้ว่า การทำประโยชน์ หมายถึง การที่มนุษย์เข้าเปลี่ยนแปลงพื้นที่หรือตัดแปลงปรังแต่ง เพื่อการทำประโยชน์ด้านการเกษตรและอื่น ๆ บนที่ดิน ส่วนการทำประโยชน์ในที่ดินด้วยการขุดหน่อไม้ไผ่ป่าเพื่อขายของผู้ฟ้องคดีนั้น เข้าลักษณะของการหาประโยชน์ที่มีอยู่ในป่า หากใช้การทำประโยชน์ตามหลักการของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ ไม่ และแม้ว่าเอกสารหลักฐานการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ภ.บ.ท. ๕ และ ภ.บ.ท. ๑๑ จะระบุไว้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้น แต่เอกสารหลักฐานการเสียภาษีบำรุงท้องที่ดังกล่าวเป็นเพียงเอกสารที่สันนิษฐานในเบื้องต้นว่า ผู้ที่มีชื่อในเอกสารเป็นผู้ครอบครองที่ดินและเสียภาษีบำรุงท้องที่เท่านั้น และการเสียภาษีบำรุงท้องที่ไม่ใช่หลักฐานแสดงการทำประโยชน์ในที่ดินที่มีชื่อจะนำมาอ้างสิทธิได้รับเงินชดเชยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ ได้ เนื่องจากการพิจารณาสภาพที่ดินว่ามีการทำประโยชน์หรือไม่นั้น จะต้องตรวจพิสูจน์ตามสภาพข้อเท็จจริงของที่ดินเท่านั้น ดังนั้น จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่ใช่ผู้ที่อยู่อาศัยในที่ดินที่อยู่ในเขตก่อสร้างโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก หรืออาศัยที่ดินดังกล่าวทำกินเลี้ยงชีพของตนและครอบครัว โดยยังชีพอยู่ได้ด้วยผลผลิตจากที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นสำคัญ ที่จะมีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยตามวัตถุประสงค์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่มีสิทธิที่จะได้รับเงินค่าขนย้าย (ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ และมีประกาศ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๘ ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าขนย้าย (ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) เนื่องจากไม่ได้ทำประโยชน์ในที่ดินที่ครอบครองไว้ จึงไม่เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๓๘๕/๒๕๕๕ ที่ อ.๕๐๓/๒๕๕๕ ที่ อ.๕๓๙/๒๕๕๕ ที่ อ.๗๐๔/๒๕๕๕ ที่ อ.๙๐๗/๒๕๕๕ ที่ อ.๖๑๑/๒๕๕๖ ที่ อ.๙๓/๒๕๕๖ ที่ อ.๑๑๔/๒๕๕๖ ที่ อ.๓๐๕/๒๕๕๖ และที่ อ.๔๒๒/๒๕๕๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๓.๒ กรณีโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยด็กู จังหวัดศรีสะเกษ

การกำหนดค่าทดแทนให้แก่เจ้าของทรัพย์สินที่ถูกเขตการก่อสร้างโครงการชลประทาน เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ ที่จะพิจารณากำหนดและจ่ายให้ตามสมควร โดยคณะกรรมการดังกล่าวต้องใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยเหตุผลและไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตำบลตะเคียนราม อำเภอกุสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อกลางเดือนมกราคม ๒๕๕๑ กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ทำการก่อสร้างคลองชลประทานจากอ่างเก็บน้ำห้วยด็กู โดยสร้างตัดผ่านที่ดินทำกินของราษฎรในตำบลตะเคียนราม ตำบลโคกตาล และตำบลห้วยด็กู ซึ่งที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์อยู่ในแนวเขตก่อสร้าง จำนวนเนื้อที่ ๓ งาน ๗๐ ตารางวา โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้นำมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ มาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการดำเนินการจ่ายเงินค่าชดเชย (ที่ดิน) ให้แก่ราษฎรที่ถูกเขตโครงการระบบส่งน้ำตัดผ่าน ต่อมา คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ โครงการระบบส่งน้ำห้วยด็กู อำเภอกุสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีมติให้กำหนดราคาค่าชดเชย (ที่ดิน) ที่ถูกเขตโครงการระบบส่งน้ำ ในอัตราไร่ละ ๑๐๐ ของราคาประเมินทุนทรัพย์ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในหน่วยราคาต่ำสุด ในอัตราไร่ละ ๑๖,๐๐๐ บาท โดยผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าชดเชย (ที่ดิน) เป็นเงินจำนวน ๑๔,๘๐๐ บาท แต่มีราษฎรผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินบางส่วนยังไม่ได้รับเงิน และบางส่วนตกสำรวจ ต่อมา คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทานฯ ได้ประชุมและมีมติให้กำหนดราคาค่าชดเชย (ที่ดิน) ในอัตราไร่ละ ๓๐,๐๐๐ บาท เท่ากันทุกแปลง ทุกตำบลที่ถูกเขตชลประทานระบบส่งน้ำห้วยด็กู โดยอาศัยเหตุผล ๙ ข้อประกอบกัน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การจ่ายเงินค่าชดเชย (ที่ดิน) ให้แก่ผู้ฟ้องคดีไม่เป็นธรรม มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าชดเชย (ที่ดิน) ให้ผู้ฟ้องคดีในอัตราไร่ละ ๓๐,๐๐๐ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ โดยได้อนุมัติหลักเกณฑ์ให้ผู้ถูกฟ้องคดีในการจ่ายเงินค่าทดแทนแก่เจ้าของทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ถูกเขตการก่อสร้างโครงการชลประทานเป็นกรณีพิเศษ และได้้อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อทำหน้าที่



กำหนดเงินค่าทดแทนทรัพย์สินและบุคคลที่จะได้รับเงินค่าทดแทนตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อทำการสำรวจ ตรวจสอบรายละเอียด คำนวณราคาค่าทดแทน และเสนอคณะกรรมการพิจารณา เมื่อคณะกรรมการ เห็นสมควร ก็ให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าทดแทนได้ แต่คณะรัฐมนตรีมิได้วางหลักเกณฑ์ในการกำหนดเงินค่าทดแทนแก่เจ้าของทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ถูกเขตการก่อสร้างโครงการชลประทานไว้ให้คณะกรรมการ ถือปฏิบัติแต่อย่างใด การกำหนดค่าทดแทนให้แก่เจ้าของทรัพย์สินจึงอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการดังกล่าวที่จะพิจารณากำหนดและจ่ายให้ตามสมควร ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวต้องใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยเหตุผลและไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในการกำหนดหลักเกณฑ์และกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเขตชลประทาน คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ โครงการระบบส่งน้ำห้วยดีกู่ ในเขตอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีมติให้กำหนดราคาค่าขนย้าย (ที่ดิน) ที่ถูกเขตโครงการระบบส่งน้ำห้วยดีกู่ ตำบลโคกตาล ตำบลตะเคียนราม และตำบลห้วยดีกู่ โดยคำนึงถึงราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ใช้อยู่ในเวลาที่กำหนดและจ่ายค่าขนย้าย (ที่ดิน) ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับในราคาต่ำสุดเป็นหลัก ซึ่งถือได้ว่าเป็นการใช้ดุลพินิจในการกำหนดเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ที่ชอบด้วยเหตุผลแล้ว และเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ราคาประเมินทุนทรัพย์ ที่ใช้อยู่ในเวลาที่กำหนดและจ่ายเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คือระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๐) ในหน่วยราคาต่ำสุด มีอัตราไร่ละ ๑๖,๐๐๐ บาท แต่ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ใช้อยู่ในเวลาที่กำหนดและจ่ายเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ให้แก่ราษฎรผู้มีสิทธิได้รับค่าทดแทนในตำบลโคกตาล ตำบลตะเคียนรามที่ตกสำรวจ และราษฎรผู้มีสิทธิได้รับในตำบลห้วยดีกู่ที่เพิ่งจะมีการตรวจสอบแล้วเสร็จ (คือ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๔) ในหน่วยราคาต่ำสุด มีอัตราไร่ละ ๒๐,๐๐๐ บาท ฉะนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดและจ่ายเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ให้แก่ผู้ฟ้องคดีน้อยกว่าที่กำหนดและจ่ายให้ราษฎรผู้มีสิทธิได้รับในภายหลัง จึงถือไม่ได้ว่าเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยเหตุผลและมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม การกำหนดราคาค่าขนย้าย (ที่ดิน) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยคำนึงถึงราคาประเมินทุนทรัพย์ ที่ใช้อยู่ในเวลาที่กำหนดและจ่ายเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ในหน่วยต่ำสุดเพียงปัจจัยเดียว โดยมีได้คำนึงถึงปัจจัยอื่นนอกเหนือจากปัจจัยดังกล่าวอีก ๘ ประการ ดังเช่นที่พิจารณากำหนดให้แก่ราษฎรผู้มีสิทธิได้รับในตำบลโคกตาล ตำบลตะเคียนรามที่ตกสำรวจ และราษฎรผู้มีสิทธิได้รับตำบลห้วยดีกู่ที่เพิ่งดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินแล้วเสร็จ ทั้งที่ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านั้นบางปัจจัย ก็มีอยู่แล้วในเวลาที่กำหนดและจ่ายเงินค่าขนย้ายที่ดินให้แก่



ผู้ฟ้องคดี แล้วเป็นเหตุให้มีการกำหนดราคาค่าขนย้าย (ที่ดิน) และจ่ายเงินให้แก่ราษฎรผู้มีสิทธิได้รับในภายหลังในอัตราไร่ละ ๓๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมากกว่าที่กำหนดและจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีถึงร้อยละ ๕๐ ของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ กรณีย่อมเห็นได้ว่า การกำหนดราคาค่าขนย้าย (ที่ดิน) มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี เนื่องจากการกำหนดค่าขนย้าย (ที่ดิน) ที่เป็นไปในทางรอนสิทธิของผู้ฟ้องคดีหรือทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียประโยชน์อันควรมีควรได้ จึงเห็นควรให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าขนย้ายที่ดินเพิ่มให้ผู้ฟ้องคดีอีกร้อยละ ๕๐ ของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ที่ใช้อยู่ในเวลาที่กำหนดและจ่ายเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี คิดเป็นราคาค่าขนย้าย (ที่ดิน) ที่พึงจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราไร่ละ ๒๔,๐๐๐ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นอีกจำนวน ๗,๔๐๐ บาท ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๙/๒๕๕๗ ที่ อ.๒๑๔/๒๕๕๗ ที่ อ.๒๙๒/๒๕๕๗ ที่ อ.๒๙๓/๒๕๕๗ ที่ อ.๒๙๔/๒๕๕๗ ที่ อ.๓๒๕/๒๕๕๗ ที่ อ.๓๒๖/๒๕๕๗ ที่ อ.๓๒๗/๒๕๕๗ ที่ อ.๔๔๗/๒๕๕๗ ที่ อ.๔๔๘/๒๕๕๗ ที่ อ.๔๕๗/๒๕๕๗ ที่ อ.๔๖๓/๒๕๕๗ ที่ อ.๕๑๖/๒๕๕๗ ที่ อ.๕๑๗/๒๕๕๗ ที่ อ.๕๑๙/๒๕๕๗ ที่ อ.๕๓๒/๒๕๕๗ ที่ อ.๕๓๓/๒๕๕๗ ที่ อ.๕๓๔/๒๕๕๗ ที่ อ.๕๓๕/๒๕๕๗ ที่ อ.๕๓๘/๒๕๕๗ ที่ อ.๕๕๔/๒๕๕๗ ที่ อ.๕๕๖/๒๕๕๗ ที่ อ.๕๕๘/๒๕๕๗ ที่ อ.๕๕๙/๒๕๕๗ ที่ อ.๕๖๐/๒๕๕๗ ที่ อ.๕๖๑/๒๕๕๗ ที่ อ.๕๖๒/๒๕๕๗ ที่ อ.๖๑๖/๒๕๕๗ ที่ อ.๗๑๒/๒๕๕๗ ที่ อ.๕๕/๒๕๕๘ ที่ อ.๔๔๐/๒๕๕๘ ที่ อ.๕๓๓/๒๕๕๘ และที่ อ.๕๓๙/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๓.๓ กรณีโครงการชลประทานมูลบน จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อคณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองจ่ายค่าชดเชยแทนการจัดสรรที่ดินจำนวน ๑๐ ไร่ ในราคาไร่ละ ๓๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินครบคร่าวละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท กรณีถือเป็นหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานทางปกครองจะต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนั้น จำนวนเงินชดเชยที่จะจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจึงไม่อาจมากไปกว่านั้นได้ และโดยที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้การจัดสรรที่ดินหรือจ่ายเงินชดเชยจะพิจารณาให้แก่ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินในลักษณะเป็นครอบครัว ดังนั้น ผู้ที่เป็นบุตรหลานผู้ติดตามของผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน จึงมิใช่ผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินหรือได้รับเงินค่าชดเชยแทนการจัดสรรที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว



สรุปข้อเท็จจริง

กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการชลประทานมูลบน ซึ่งประกอบด้วยเขื่อนมูลบน (อ่างเก็บน้ำมูลบน) และเขื่อนลำแชะ โดยในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำมูลบน ซึ่งอยู่ที่ตำบลจระเข้มห็น อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ได้เกิดผลกระทบเป็นเหตุให้ราษฎรต้องอพยพออกจากที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้จ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินและดำเนินการจัดสรรที่ดินให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากต้องอพยพออกจากที่ดินที่เคยอยู่อาศัย ทำกินตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๒๐ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗ และวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ โดยจัดสรรที่ดินให้ผู้ครอบครองที่ดินโดยชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่ถูกเขตบริเวณหัวงาน บริเวณเขื่อนน้ำท่วม หรือบริเวณเขตจัดสรรหมดทั้งแปลง หรือเหลืออยู่น้อย จนไม่สามารถอยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพได้ ก่อนวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีเข้าดำเนินการสำรวจโดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีจัดสรรให้ครอบครัวละประมาณ ๑๐ ไร่ ต่อมา เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๓๖ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการให้จ่ายเงินค่าชดเชยค่าที่ดินเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้ที่มีสิทธิซึ่งทางราชการไม่สามารถหาที่ดินแห่งใหม่ให้เข้าอยู่อาศัยและทำกินได้จะได้รับเงินชดเชยค่าที่ดินเป็นกรณีพิเศษไม่เกินไร่ละ ๓๐,๐๐๐ บาท โดยผู้ฟ้องคดีทั้ง ๓๙๓ ราย เป็นราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขตทำการก่อสร้างและพื้นที่ดินที่อาศัยหรือที่ทำกินถูกน้ำท่วม บางส่วนเป็นผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือจากผู้ถูกฟ้องคดี แต่เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าชดเชยที่ดินให้ไม่ครบถ้วน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีเคยแจ้งว่าจะจัดสรรที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีรายละ ๑๕ ไร่ แต่กลับจัดสรรที่ดินเพื่ออยู่อาศัยให้รายละ ๑ ไร่ และจ่ายเงินชดเชยค่าที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีรายละ ๑๐ ไร่ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท จึงยังขาดค่าชดเชยที่ดินอีก ๔ ไร่ บางส่วนยังไม่ได้รับเงินชดเชยค่าที่ดิน หรือได้รับแล้วแต่ไม่ครบถ้วน เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าเป็นที่ดินอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรืออุทยานแห่งชาติ บางส่วนไม่ได้รับความช่วยเหลือใด ๆ จากผู้ถูกฟ้องคดี เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในครอบครัวโดยเป็นบุตรหลานของผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากผู้ถูกฟ้องคดีและได้อพยพติดตามผู้มีสิทธิไปด้วย นอกจากนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้ง ๓๙๓ ราย ขอค่าชดเชยได้อีกปีละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท ต่อราย เนื่องจากต้องอพยพจากที่ดินเดิมและไม่มีที่ดินทำกินใหม่ทำให้ขาดรายได้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

สำหรับผู้ฟ้องคดีกลุ่มที่ขอให้ได้รับการจัดสรรที่ดินจนครบรายละ ๑๕ ไร่ โดยอ้างว่า นายอำเภอและปลัดอำเภอครบุรีในขณะนั้น ได้แจ้งต่อที่ประชุมราษฎรที่สำนักงานชลประทานมูลบนว่า เมื่อราษฎรอพยพแล้วจะจัดสรรที่ดินทำกินให้ ๑๕ ไร่ นั้น เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๒๐ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗ และวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีจัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ครอบครองที่ดินโดยชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย



ซึ่งมีที่ดินถูกเขตชลประทานบริเวณห้วยงาน หรือบริเวณเขตนํ้าท่วมทั้งแปลง หรือเหลืออยู่น้อยจนไม่สามารถที่จะอยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพได้ก่อนวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการสำรวจให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจหน้าที่จัดสรรที่ดินให้อยู่อาศัยด้วย โดยจัดสรรให้ครอบครัวละประมาณ ๑๐ ไร่ แต่เนื่องจากที่ดินที่นำมาใช้จัดสรรมีจำนวนจำกัด คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๓๖ กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายค่าชดเชยแทนการจัดสรรที่ดินทำกินจำนวน ๑๐ ไร่ ไร่ละ ๓๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินครอบครัวละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท จึงเป็นหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว การที่นายอำเภอและปลัดอำเภอในขณะนั้นได้กล่าวอ้างว่าจะชดเชยค่าที่ดินให้ ๑๕ ไร่ นั้น เป็นการกล่าวอ้างที่ไม่มีกฎหมายรองรับแต่อย่างใดสำหรับผู้ฟ้องคดีกลุ่มที่ไม่ได้รับเงินชดเชยค่าที่ดินหรือได้รับแล้วแต่ไม่ครบถ้วน เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าเป็นที่ดินอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรืออุทยานแห่งชาติ นั้น เมื่อในการจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำมูลบนในคดีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ยึดถือแผนที่ที่ดินที่ช่างรังวัดเพื่อการชลประทานของกรมที่ดินเป็นผู้จัดทำแผนที่ ร.ว. ๔๓ ก. เป็นเกณฑ์ในการจัดซื้อที่ดินที่ถูกเขตชลประทาน โดยช่างรังวัดจากกรมที่ดินได้เข้าทำการรังวัดสอบปักหลักเขตป่าไม้ในระวางแผนที่ ร.ว. ๔๓ ก. ว่าที่ดินแปลงดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติครบุรีหรืออุทยานแห่งชาติทับลาน แต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำต่อศาลปกครองชั้นต้นว่า ในการที่จะชี้ว่าที่ดินแปลงใดอยู่ในเขตอุทยานหรือในเขตป่าสงวนจะมีเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้มาร่วมในการชี้ด้วย โดยจะตรวจสอบจากหลักหมุดเขตและป้ายแสดงเขต และได้ให้ถ้อยคำต่อไปอีกว่าหลักฐานทั้งสองอย่างนี้อาจจะไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเนื่องจากอาจมีการเคลื่อนย้ายได้ สำหรับเครื่องมือที่ชี้ได้ชัดเจนว่าที่ดินของผู้ใดอยู่ในเขตหรือไม่นั้น เป็นเครื่องมือสื่อสารดาวเทียม จี.พี.เอส. ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบจัดทำของกรมป่าไม้ และได้ขอให้ศาลเรียกกรมป่าไม้มาดำเนินการจัดทำเพื่อมาพิสูจน์ในคดีนี้ ศาลปกครองชั้นต้นจึงได้แต่งตั้งพยานผู้เชี่ยวชาญศาล โดยพยานผู้เชี่ยวชาญศาลได้ตรวจสอบและพิสูจน์แนวเขตบริเวณที่พิพาทของผู้ฟ้องคดีกลุ่มนี้แล้วปรากฏว่า มีที่ดินส่วนที่อยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติครบุรีหรือเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องดำเนินการจัดซื้อที่พิพาทที่อยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์อ้างว่าการรังวัดของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการรังวัดโดยเข้าไปในพื้นที่จริงและยึดตามแนวเขตพื้นที่เดิมที่มีอยู่แล้วนั้น เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีรับมาในคำอุทธรณ์ว่าการรังวัดของตนเป็นการรังวัดโดยใช้เครื่องมือแบบเก่าที่มีได้ทันสมัย ฉะนั้นความผิดพลาดจึงมีมากกว่าการรังวัดของพยานผู้เชี่ยวชาญศาลซึ่งกระทำโดยเครื่องมือที่ทันสมัยกว่าอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีจึงฟังไม่ขึ้น สำหรับผู้ฟ้องคดีกลุ่มที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือใด ๆ จากผู้ถูกฟ้องคดี เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในครอบครัวโดยเป็นบุตรหลานของผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากผู้ถูกฟ้องคดีและได้อพยพติดตามผู้มีสิทธิไปด้วย นั้น



เห็นว่า มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวจัดสรรที่ดินหรือจ่ายเงินชดเชยจะพิจารณาให้แก่ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินในลักษณะเป็นครอบครัว ครอบครัวละประมาณ ๑๐ ไร่ โดยให้ถือเอาจำนวนเนื้อที่ที่ดินที่จะจัดสรรให้แก่ครอบครัวของผู้มีสิทธิ หากไม่สามารถจัดหาให้ได้ ให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินชดเชยค่าทดแทนที่ดิน เมื่อผู้ฟ้องคดีกลุ่มนี้เป็นบุตรหลานผู้ติดตามของผู้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยจากผู้ถูกฟ้องคดี จึงมิใช่ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินที่เป็นผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินหรือได้รับเงินค่าชดเชยแทนการจัดสรรที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีกลุ่มนี้จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยที่ดินดังกล่าว สำหรับค่าขาดรายได้รายละเอียด ๑๒๐,๐๐๐ บาท ต่อปี นั้น เห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีจะมีสิทธิได้รับเงินค่าขาดรายได้ ย่อมจะมีกฎหมายบัญญัติไว้ เนื่องจากสิทธิเป็นประโยชน์ที่ผู้ฟ้องคดีควรได้รับเมื่อมีกฎหมายรองรับ เมื่อไม่ปรากฏว่ามีบทกฎหมาย กฎ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ประโยชน์จ่ายเงินค่าขาดรายได้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด แม้ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนมูลบน แต่ผลกระทบดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่ายเป็นเงินค่าทดแทนทรัพย์สินและค่าที่ดินให้แล้ว ผู้ฟ้องคดีทั้ง ๓๙๓ ราย จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าขาดรายได้ดังกล่าว พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการจัดซื้อที่ดินพิพาทที่อยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือเขตอุทยานแห่งชาติ ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗๔/๒๕๕๗)

๓.๔ กรณีโครงการฝายคลองท่าหน จังหวัดนครศรีธรรมราช

กรณีที่มีปัญหาว่าบุคคลใดที่เป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิที่ถูกเขตชลประทาน ซึ่งจะมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ นั้น การที่คณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อกรมชลประทานมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพิสูจน์และสอบสวนการครอบครอง และทำประโยชน์ในที่ดินที่ถูกเขตชลประทาน หาได้เป็นการแต่งตั้งกรรมการเพื่อพิสูจน์หรือชี้ขาดเรื่องกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมายระหว่างบุคคล แต่เป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาว่าสมควรจะจ่ายค่าชดเชยทรัพย์สินให้แก่บุคคลใดเท่านั้น เมื่อการแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวเป็นการแต่งตั้งตามตำแหน่งหน้าที่และเหมาะสมกับการกิจที่รับมอบหมาย มิได้กำหนดจากตัวบุคคลและไม่ปรากฏว่ากรรมการมีส่วนได้เสีย ไม่เป็นกลางหรือมีพฤติการณ์ที่ไม่สุจริต การแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวจึงเป็นไปตามหลักการที่ได้รับการอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ แล้ว ดังนั้น การที่คณะกรรมการ

กำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินฯ มีมติอนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่บุคคลที่คณะกรรมการตรวจสอบฯ พิจารณาเห็นว่าเป็นผู้มีสิทธิ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๙ กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้อนุมัติแผนงานก่อสร้างโครงการฝายคลองท่าหน ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำพร้อมอาคารประกอบคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำโดยโครงการดังกล่าวผ่านที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองฝ้าย ซึ่งกรมป่าไม้ได้ส่งมอบพื้นที่ให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมดำเนินการปฏิรูปที่ดิน ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเป็นผู้ครอบครองที่ดินซึ่งอยู่ในแนวโครงการดังกล่าว เนื้อที่ ๗ ไร่ ๘๐ ตารางวา ต่อมา คณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ โครงการฝายคลองท่าหน ท้องที่อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อสำรวจตรวจสอบและจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้แจ้งการถือครองและทำประโยชน์ที่ดินที่อยู่ในเขตโครงการชลประทานซึ่งเป็นที่ดินแปลงเดียวกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี ช่างรังวัด กรมที่ดิน ได้เข้ารังวัดและคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับเงินค่าทดแทน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้ประกาศให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินค่าชดเชย ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือคัดค้านว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เป็นผู้ไม่มีสิทธิครอบครองและมิได้ทำประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าว โดยผู้ฟ้องคดีซื้อที่ดินแปลงนี้มาจากนางสาว อ. และได้สอบสวนนำชี้เพื่อขอหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์จากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช อีกทั้ง ได้รับการสงเคราะห์เพื่อปลูกยางจากกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้แย้งว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยินยอมสละสิทธิการถือครองที่ดินดังกล่าวให้กับตนเพื่อชดเชยหนี้โดยได้ทำหนังสือกระจายสิทธิ และสละสิทธิการขอรับการจัดที่ดินต่อสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพิสูจน์และสอบสวนการครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินที่ถูกเขตชลประทาน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ดำเนินการพิสูจน์สอบสวนแล้วเห็นว่า ที่ดินแปลงพิพาทน่าเชื่อว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เป็นผู้ที่ได้ครอบครองและทำประโยชน์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินค่าทดแทนให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติแต่งตั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ให้มีหน้าที่ตรวจสอบพิสูจน์สอบสวนการครอบครองและการทำประโยชน์ที่ดินที่ถูกเขตชลประทานเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการมีคำสั่งหรือมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงได้นำคดีมายื่นฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งหรือมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่เกี่ยวกับการอนุมัติจ่ายเงินตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดิน ค่าร้อยละยี่สิบบ้านเรือน สิ่งปลูกสร้าง ค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้น พืชล้มลุก ให้แก่บุคคลผู้ถือครองที่ดินซึ่งไม่มีเอกสารสิทธิที่ถูกเขตการก่อสร้างโครงการชลประทาน เป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ ที่อนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน และอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง โดยคณะกรรมการที่เสนอแต่งตั้งนั้นมีหน้าที่กำหนดเงินค่าทดแทนทรัพย์สินและบุคคลที่จะได้รับเงินค่าทดแทน และคณะกรรมการดังกล่าวได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน และจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน ซึ่งแบ่งออกเป็นคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน และคณะอนุกรรมการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือคัดค้านว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ไม่ใช่ผู้มีสิทธิครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินแปลงพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องสำรวจตรวจสอบพิสูจน์ว่า ผู้ใดคือผู้ที่ครอบครองและทำประโยชน์เพื่อจะได้จ่ายเงินให้แก่ผู้นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีมติแต่งตั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นการแต่งตั้งตามตำแหน่งหน้าที่ และเหมาะสมกับภารกิจที่รับมอบหมาย มิได้กำหนดเจาะจงตัวบุคคล ซึ่งประกอบด้วย ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายปกครองพัฒนา หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักงานที่ดิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท้องที่ เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งจากการตรวจสอบพิสูจน์และสอบสวนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบการถือครองที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เพื่อตอบแทนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ให้มารดาของผู้ฟ้องคดีและเป็นพี่สาวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ยืมเงิน อีกทั้ง ยังปรากฏหลักฐานว่าภายหลังการนำรังวัดและสอบสวนสิทธิกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้แสดงเจตนากระจายสิทธิและบันทึกท้ายเอกสารดังกล่าวว่าขอสละสิทธิการถือครองที่ดินให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๓๙ โดยได้มีการลงนามส่งมอบการถือครองที่ดินกันที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา และลงลายมือชื่อของทั้งสองฝ่ายต่อหน้านิติกรของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา จึงเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามความเหมาะสมในเรื่องสิทธิการถือครองที่ดินระหว่างคู่กรณีแล้ว อีกทั้ง ไม่ปรากฏว่ากรรมการมีส่วนได้เสีย ไม่เป็นกลางหรือมีพฤติการณ์ที่ไม่สุจริต การแต่งตั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และการพิจารณาทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ อันเป็นการเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง จึงเป็นไปตามหลักการที่ได้รับการอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น และเป็นกรณีให้เห็นได้ว่า การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อสำรวจตรวจสอบและจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเขตชลประทาน และคณะกรรมการตรวจสอบพิสูจน์และสอบสวนการครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินระหว่างผู้ฟ้องคดีกับ

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ไม่ได้เป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิสูจน์หรือชี้ขาดเรื่องกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการครอบครองตามกฎหมายระหว่างบุคคลทั้งสอง หากแต่เป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาว่าสมควรจะจ่ายเงินค่าขนย้ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือครองที่ดินซึ่งไม่มีเอกสารสิทธิในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ภายในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ พิสูจน์สอบสวนแล้วมีพยานหลักฐานให้เชื่อว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย เพราะเป็นมติจากการประชุมพิจารณารายงานผลการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ตามหลักการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว พิกษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๔๘/๒๕๕๖)

๔. ความรับผิดชอบของรัฐกรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติ

กรณีที่เกิดพายุพัดผ่านประเทศทำให้มีปริมาณน้ำเหนือที่ไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา มีปริมาณมากเกินความจุของลำน้ำที่จะรับไว้ได้ และเกินกว่าขีดความสามารถของกรมชลประทานที่จะป้องกัน มิให้น้ำไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎร ความเสียหายดังกล่าวย่อมเป็นผลมาจากอุทกภัยอันเป็นภัยพิบัติตามธรรมชาติ มิได้เป็นผลโดยตรงจากการใช้อำนาจกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดของกรมชลประทาน จึงไม่มีกรณีที่รัฐจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ได้รับความเสียหาย ในกรณีดังกล่าว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีประกอบอาชีพกิจการโรงงานสีข้าวซึ่งตั้งอยู่จังหวัดสิงห์บุรี ต่อมา ในระหว่างฤดูมรสุมปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้เกิดพายุซังสารพัดผ่านประเทศไทยเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๙ เป็นผลให้มีฝนตกหนักต่อเนื่อง จนปริมาณน้ำเหนือเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์มีมากเกินกว่าความสามารถเก็บกักของเขื่อน กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจึงได้พิจารณาร่วมกันระบายน้ำออกบางส่วนในอัตราที่น้อยกว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้า ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ โดยสำนักชลประทานที่ ๑๒ มีหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำไปยังประชาชนให้ระมัดระวังทรัพย์สิน รวมทั้งมีการตั้งแนวกระสอบทรายเสริมคันกัน และใช้รถชุดตักดินตั้งแนวป้องกันน้ำ แต่ปริมาณน้ำเหนือที่ไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้น้ำไหลท่วมพื้นที่เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยของราษฎร ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ถึง ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ ซึ่งมีโรงงานสีข้าวของผู้ฟ้องคดีรวมอยู่ด้วย ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดี



มาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จ่ายเงินค่าทดแทนจำนวน ๗,๕๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ พังได้ว่า การจัดเก็บน้ำของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์อยู่ในความควบคุมดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมื่อเกิดเหตุพายุซัดสารพัดผ่านประเทศไทยเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๙ น้ำในอ่างเก็บน้ำมีปริมาณมากจนอาจเกิดอันตรายต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของเขื่อน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจึงได้ร่วมกันพิจารณาระบายน้ำออกบางส่วนในอัตราที่น้อยกว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้า ส่วนการเกิดอุทกภัยที่ลุ่มน้ำสาขาและลุ่มน้ำเจ้าพระยาในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นผลจากปริมาณน้ำท่วมที่เกิดจากฝนตกสะสมมากต่อเนื่องตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาวัดได้ที่จังหวัดนครสวรรค์ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ มีค่าสูงเกิน ๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และเพิ่มขึ้นเป็นสูงสุด ๕,๙๖๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๙ ประกอบกับมีการก่อสร้างกำแพงป้องกันตลอดทั้งสองฝั่งแม่น้ำหลังจากเกิดอุทกภัยในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ทำให้ขนาดของแม่น้ำถูกจำกัด น้ำไม่อาจแผ่เข้าทุ่งได้ดังเช่นที่เคยเป็น ระดับน้ำในแม่น้ำสูงขึ้นกัดเซาะคันกันน้ำฝั่งตะวันตกขาดเพียงฝั่งเดียว น้ำจึงเข้าท่วมพื้นที่ปากตะวันตกของแม่น้ำได้รับความเสียหายจำนวนมาก โดยข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ดำเนินการผันน้ำกลับขึ้นไปยังต้นน้ำอีกครั้ง ดังนั้น กรณีน้ำท่วมพื้นที่เกษตรกรรมในจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งรวมทั้งบริเวณที่ตั้งโรงงานสีข้าวของผู้ฟ้องคดีด้วย จึงเป็นผลมาจากน้ำเหนือที่ไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยามีปริมาณมากเกินกว่าความจุของลำน้ำเจ้าพระยาที่จะรับไว้ได้ และเกินกว่าขีดความสามารถของรัฐโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่จะป้องกันมิให้น้ำเหนือไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎร รวมทั้งบริเวณที่ตั้งโรงงานสีข้าวของผู้ฟ้องคดีได้ ความเสียหายที่เกิดกับผู้ฟ้องคดีและราษฎรอื่น ๆ ที่อยู่ในบริเวณเดียวกันจึงเป็นผลมาจากอุทกภัยอันเป็นภัยพิบัติตามธรรมชาติ มิได้เป็นผลโดยตรงจากการใช้อำนาจกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงไม่มีกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามนัยมาตรา ๗^{๒๖} แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ พิกษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๙๖/๒๕๕๖ และที่ อ.๔๓๘/๒๕๕๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

^{๒๖} พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

มาตรา ๗ ในกรณีฉุกเฉินเพื่อป้องกันอันตรายอันอาจเกิดแก่การชลประทาน นายช่างชลประทานมีอำนาจที่จะใช้ที่ดินหรือสิ่งของของบุคคลใด ๆ ในที่ใกล้เคียงหรือในบริเวณที่อาจเกิดอันตรายได้เท่าที่จำเป็น แต่ถ้ามีการเสียหายเกิดขึ้นต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน



กรณีที่สัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ออกคำสั่งให้เจ้าของสัตว์ทำลายสัตว์ที่สงสัยว่าเป็นโรคระบาด โดยไม่ปรากฏว่า เจ้าของสัตว์ที่ถูกสั่งทำลายไม่ได้ตั้งใจกระทำความผิดต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ฯ เจ้าของสัตว์ย่อมมีสิทธิได้รับค่าชดเชยความเสียหาย แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่า ในหนังสือยืนยันเข้าเลี้ยงสัตว์ที่เจ้าของทำกับปศุสัตว์จังหวัดจะมีข้อความระบุว่า “หากมีความเสียหายจากโรคระบาดหรือเหตุอื่น ๆ จะไม่เรียกร้องขอรับการชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากรัฐบาล โดยผู้ประกอบการจะรับผิดชอบเอง” แต่เมื่อฟังได้ว่าข้อความดังกล่าวเป็นแบบหนังสือที่ปศุสัตว์จังหวัดจัดทำขึ้น อันมีลักษณะเป็นการตัดสิทธิของเจ้าของสัตว์ที่พึงได้รับการชดเชยตามกฎหมายโดยไม่มีอำนาจ หรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่ที่จะกระทำได้ หนังสือดังกล่าวย่อมไม่มีผลผูกพันผู้เกี่ยวข้อง ดังนั้น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐสั่งทำลายสัตว์โดยไม่ดำเนินการให้มีการจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ให้แก่เจ้าของตามกรณีนี้ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกอบอาชีพทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกชนิดไก่เนื้อ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้เกิดโรคระบาดชนิดเอเวียน อินฟลูเอนซา (Avian Influenza) หรือไข้หวัดนกในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ออกประกาศกำหนดให้เขตพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชร เป็นเขตสงสัยว่ามีโรคระบาดชนิดเอเวียน อินฟลูเอนซา (Avian Influenza) เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๘ และวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แจ้งให้ทราบว่ามีความประสงค์จะขอเข้าเลี้ยงสัตว์ปีกชนิดไก่เนื้อมาเลี้ยงที่ฟาร์มของผู้ฟ้องคดี โดยมีข้อความระบุว่า จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมปศุสัตว์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ทุกขั้นตอนในการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกจากโรงพักถึงฟาร์มอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ในการเลี้ยงหากมีการเสียหายจากโรคระบาดหรือเหตุอื่น ๆ จะไม่เรียกร้องขอรับการชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากรัฐบาล โดยบริษัทหรือผู้ประกอบการจะรับผิดชอบเอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเข้าเลี้ยงไก่เนื้อดังกล่าว ต่อมา ทางราชการตรวจพบว่า เกิดโรคระบาดชนิดเอเวียน อินฟลูเอนซา (Avian Influenza) ในท้องที่จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ฯ



ประกาศให้ท้องที่ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร เป็นเขตโรคระบาด ชนิดเอเวียน อินฟลูเอนซา (Avian Influenza) ในสัตว์ปีกทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป และเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ ปรากฏว่ามีสัตว์ปีกจำนวนมาก ตายอย่างกะทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุ การตายของสัตว์ปีกดังกล่าวอาจเป็นโรคที่สามารถ แพร่กระจายไปยังท้องที่อื่นอย่างรวดเร็ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้สั่งทำลายไก่เนื้อของผู้ฟ้องคดี ซึ่งอาจเป็นพาหะของโรคระบาดเป็นจำนวน ๑๗,๔๙๘ ตัว โดยไม่ได้จ่ายค่าชดเชยให้ผู้ฟ้องคดี ในฐานะเป็นเจ้าของสัตว์ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๐ (๔) แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ฯ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอค่าชดเชยหรือรับการช่วยเหลือตามที่กฎหมายกำหนด แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ พิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีดังกล่าวผู้ฟ้องคดีได้ทำหนังสือต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยมีเนื้อหา เป็นการสละเสียซึ่งสิทธิที่จะได้รับค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ฯ ผู้ฟ้องคดี จึงยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ได้รับคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้อง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ร่วมกันหรือแทนกันชดเชยค่าเสียหายจากการทำลายสัตว์ปีกของผู้ฟ้องคดี คิดเป็นเงิน ๑,๑๒๕,๙๙๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะสัตวแพทย์ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งสัตวแพทย์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดี ทำลายไก่เนื้อ จำนวน ๑๗,๔๙๘ ตัว ตามบันทึกสั่งทำลายสัตว์และซากสัตว์ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ นั้น เป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๑๕^{๒๗} ประกอบกับมาตรา ๑๐ (๔)^{๒๘}

^{๒๗-๒๘} พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙

มาตรา ๑๐ เมื่อได้มีการแจ้งตามมาตรา ๘ หรือตรวจพบ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าสัตว์ป่วยหรือตายโดยโรคระบาด ให้สัตวแพทย์มีอำนาจเข้าตรวจสัตว์หรือซากสัตว์นั้น และให้มีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของ จัดการดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๔) ให้ทำลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด หรือสัตว์ หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด ตามระเบียบที่อธิบดี กำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ในการนี้ให้เจ้าของได้รับค่าชดเชยตามที่กำหนดในกฎกระทรวงไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของราคาสัตว์ซึ่งอาจ ขายได้ในตลาดท้องที่ก่อนเกิดโรคระบาด เว้นแต่ในกรณีที่เจ้าของได้จงใจกระทำความผิดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๑๕ ภายในเขตโรคระบาด หรือเขตสงสัยว่ามีโรคระบาดตามมาตรา ๑๕ หรือเขตโรคระบาดชั่วคราว ตามมาตรา ๑๖ ให้สัตวแพทย์มีอำนาจตามมาตรา ๑๐ และให้มีอำนาจดังต่อไปนี้ด้วย คือ

(๑) ออกประกาศ หรือสั่งเป็นหนังสือให้บรรดาเจ้าของแจ้งจำนวนสัตว์บางชนิดและถ้าเห็นสมควรจะให้นำสัตว์นั้นมาให้ได้รับการตรวจ หรือป้องกันโรคระบาด ก็ได้

(๒) สั่งให้เจ้าของสัตว์ที่ได้ผ่านการตรวจ หรือป้องกันโรคระบาดแล้วนำสัตว์นั้นมาประทับเครื่องหมาย ที่ตัวสัตว์ หรือ



แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ฯ และข้อ ๘ (๓) (ข)^{๒๙} ของระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการทำลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด และการทำลายสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สั่งให้ผู้ฟ้องคดีทำลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาดภายในเขตที่ประกาศเป็นพื้นที่โรคระบาดหรือเขตสงสัยว่ามีโรคระบาดได้ และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เข้าไปตรวจสอบกรณีไก่เนื้อในฟาร์มของผู้ฟ้องคดีป่วยตายกะทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตร หรือสัตวแพทย์ ภายในเวลาสิบสองชั่วโมงนับแต่เวลาที่ไก่เนื้อตาย ตามมาตรา ๑๙^{๓๐} แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ฯ และมีได้แจ้งใจกระทู้คดีต่อทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยตามมาตรา ๑๘ ประกอบมาตรา ๑๐ (๔) แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ฯ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๔๙^{๓๑} แม้จะปรากฏว่าในท้ายหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๘

(๓) สังกักยานพาหนะที่บรรทุกสัตว์หรือซากสัตว์เพื่อตรวจโรคระบาด และถ้าเห็นสมควรจะสังกักสัตว์หรือซากสัตว์นั้นเพื่อคุมไว้สังเกตตามความจำเป็น ก็ได้

^{๒๙} ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการทำลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด และการทำลายสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๘ ให้สัตวแพทย์ในตำแหน่งต่อไปนี้ มีอำนาจสั่งทำลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดและสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตามชนิดของสัตว์ต่อเจ้าของสัตว์รายหนึ่ง ๆ ได้ไม่เกินจำนวนดังนี้

- | | |
|---|-----|
| ขลข | ขลข |
| (๓) ปศุสัตว์จังหวัด มีอำนาจสั่งทำลายสัตว์ในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ | |
| ขลข | ขลข |
| (ข) ไก่ เป็ด ห่าน ชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือรวมกันรายละเอียดไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ ตัว | |
| ขลข | ขลข |

^{๓๐} พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๔๙

มาตรา ๑๙ ภายในเขตโรคระบาด หรือเขตสงสัยว่ามีโรคระบาดตามมาตรา ๑๕ หรือเขตโรคระบาดชั่วคราวตามมาตรา ๑๖ ถ้ามีสัตว์ป่วย หรือตาย ให้เจ้าของแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตร หรือสัตวแพทย์ภายในเวลาสิบสองชั่วโมง นับแต่เวลาที่สัตว์ป่วยหรือตาย และให้นำความในมาตรา ๘ วรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม

^{๓๑} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๔๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๑๐ (๔) แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๔๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ค่าชดเชยในการทำลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด ให้จ่ายร้อยละเจ็ดสิบห้าของราคาสัตว์ซึ่งอาจขายได้ในตลาดท้องที่ก่อนเกิดโรคระบาด

ข้อ ๒. ในการประเมินราคาสัตว์ซึ่งอาจขายได้ในตลาดท้องที่ก่อนเกิดโรคระบาด ให้สัตวแพทย์หนึ่งคนและพนักงานฝ่ายปกครองท้องที่หรือพนักงานท้องถิ่นซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งอย่างน้อยสองคนเป็นกรรมการประเมิน

ข้อ ๓. ถ้าเจ้าของสัตว์ไม่พอใจในราคาสัตว์ที่กรรมการประเมิน ให้เจ้าของสัตว์มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมาย

คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายให้เป็นที่สุด



และฉบับลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๘ ซึ่งผู้ฟ้องคดีแจ้งความประสงค์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า จะขอเข้าเลี้ยงสัตว์ปีกชนิดไก่เนื้อมาเลี้ยงที่ฟาร์มของผู้ฟ้องคดีจะมีข้อความว่า ทั้งนี้ ในการเลี้ยง หากมีความเสียหายจากโรคระบาดหรือเหตุอื่น ๆ จะไม่เรียกร้องขอรับการชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้น จากรัฐบาล โดยบริษัทหรือผู้ประกอบการจะรับผิดชอบเอง แต่เมื่อพิจารณาจากการให้ถ้อยคำ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า หนังสือทั้งสองฉบับดังกล่าวเป็นแบบฟอร์มที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้จัดทำไว้ มิใช่เอกสารที่ผู้ฟ้องคดีได้จัดพิมพ์ขึ้น ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเป็น หน่วยงานทางปกครองผู้ถืองบประมาณในเรื่องค่าชดเชยให้แก่เจ้าของสัตว์ตามมาตรา ๑๐ (๔) แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ฯ มิได้มีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทำบันทึกข้อตกลงหรือเงื่อนไขใด ๆ ในการระบับสิทธิการได้รับค่าชดเชยในการทำลายสัตว์ ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า หนังสือฉบับลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๘ และหนังสือฉบับลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๘ เรื่อง เอกสารยืนยันเข้าเลี้ยงสัตว์ปีกใหม่ของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ ข้อความตอนท้ายของหนังสือทั้งสองฉบับดังกล่าวที่มีข้อความว่า “ทั้งนี้ ในการเลี้ยงหากมี ความเสียหายจากโรคระบาดหรือเหตุอื่น ๆ จะไม่เรียกร้องขอรับการชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้น จากรัฐบาล โดยบริษัทหรือผู้ประกอบการจะรับผิดชอบเอง” นั้น เป็นแบบที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จัดทำขึ้น ซึ่งเป็นการตัดสิทธิของผู้ฟ้องคดีที่ฟังได้รับการชดเชยตามกฎหมาย โดยไม่มีอำนาจ หรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่ให้กระทำได้ หนังสือดังกล่าวจึงไม่มีผลผูกพันให้ผู้ฟ้องคดีต้องเสียสิทธิ ได้รับค่าชดเชยตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๙)ฯ แต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สั่งทำลายไก่เนื้อของผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑๗,๔๙๘ ตัว โดยไม่ดำเนินการให้มีการจ่ายค่าชดเชย ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มิได้อุทธรณ์โต้แย้งในเรื่องจำนวนของการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีประเด็นในเรื่องนี้ จึงยุติตามคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑,๑๒๕,๙๙๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๑๑/๒๕๕๗)

บทที่ ๑๙

คดีปกครองเกี่ยวกับการพัสดุ

๑. การจัดทำประกาศจัดซื้อหรือจัดจ้าง

๑.๑ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ต้องการซื้อหรืองานที่ต้องการจ้าง

กรณีที่หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ต้องการซื้อในเอกสารประกวดราคาในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ นอกเหนือไปจากหลักเกณฑ์ที่ระบุว่าด้วยการพัสดุกำหนดไว้ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ซึ่งอาจส่งผลเป็นการกีดกันไม่ให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายพัสดुरายอื่นเข้าแข่งขันในการเสนอราคาได้อย่างเป็นธรรม และอาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการบางรายที่มีคุณลักษณะเฉพาะพัสดุถูกต้องตรงตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุดังกล่าวย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลทุ่งหว้า (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง รถยนต์ดับเพลิง ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายและติดตั้งรถยนต์ดับเพลิง ชนิดต่าง ๆ เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุของถังบรรจุ น้ำยาโฟมดับเพลิง แท่นป็นฉนวน และเครื่องสูบน้ำดับเพลิง เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคา บางราย และกีดกันไม่ให้มีการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม อันเป็นการขัดต่อระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย เพราะหากผู้ฟ้องคดีมีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันในการเสนอราคา อาจได้รับสิทธิเข้าทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศประกวดราคาที่เป็นสาระสำคัญ รวมทั้งเพิกถอนผลการพิจารณา การประกวดราคาดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุที่ต้องการซื้อซึ่งเป็น ส่วนหนึ่งของเอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิง (ชนิดถังน้ำในตัว) โดยกำหนด คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง-ระบบท่อทาง ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่เป็นสาระสำคัญ ของรถยนต์ดับเพลิงดังกล่าวว่า ต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ

(ISO ๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๒) โดยไม่ได้กำหนดให้ชัดเจนว่าโรงงานดังกล่าวต้องเป็นโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๙๐๐๑ หรือ มอก. ๙๐๐๒ ในกิจการและขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑ อีกทั้ง การกำหนดว่าเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ต้องการซื้อจะต้องได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมีเอกสารหลักฐานเป็นหนังสือการทดสอบและรับรองคุณภาพมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา รวมทั้งการกำหนดเงื่อนไขประกอบการพิจารณาว่าผู้เสนอราคาจะต้องนำตัวอย่างเครื่องสูบน้ำไปแสดงในวันยื่นซองเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบ ติดตั้ง หรือได้รับมอบอำนาจการเป็นตัวแทนผู้ผลิต หรือผู้ประกอบติดตั้งรถยนต์ดับเพลิง เครื่องสูบน้ำ ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง โดยมีเอกสารหลักฐานการได้รับมอบอำนาจ หรือเป็นตัวแทนยื่นพร้อมการเสนอราคา ทั้ง ๆ ที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกล่าว ไม่ได้กำหนดเป็นการบังคับว่า การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุที่ต้องการซื้อจะต้องกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะดังที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดไว้ ประกอบกับในขณะจัดทำเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ รถยนต์ดับเพลิง-ระบบท่อทาง สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยังมิได้ประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องสูบน้ำดับเพลิง-ระบบท่อทาง และไม่มีผู้ประกอบการรายใดที่ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องสูบน้ำดับเพลิงดังกล่าวได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพในกิจการและขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อีกทั้ง ข้อเท็จจริงยังปรากฏว่าผู้ประกอบการ ๕ ราย ที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ขอข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะพัสดุนี้นำนามาใช้เป็นฐานข้อมูลในการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องสูบน้ำดับเพลิงนั้น มีผู้ประกอบการเพียงรายเดียวที่เป็นผู้ผลิตเครื่องสูบน้ำชนิดดูดทางเดียว สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ลิตรต่อนาที ทำแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ซึ่งสามารถใช้งานดับเพลิงได้ และได้รับอนุมัติจดทะเบียนผลิตภัณฑ์จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และมีรายละเอียดผลิตภัณฑ์ตรงตามที่ถูกฟ้องคดีกำหนด

จากข้อเท็จจริงดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงถือได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ต้องการซื้อนอกเหนือไปจากหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ โดยไม่มีเหตุผลอันควร ซึ่งอาจมีผลเป็นการกีดกันไม่ให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายพัสดुरายอื่นสามารถเข้าแข่งขันในการเสนอราคาได้อย่างเป็นธรรม เพื่อให้ทางราชการ



ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการแข่งขันราคา อีกทั้ง อาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่มีเครื่องสูบน้ำดับเพลิงซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะพัสดุถูกต้องตรงตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาที่ถูกฟ้องคดีกำหนด การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องสูบน้ำดับเพลิงดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยข้อ ๕^๑ และข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง^๒ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๘) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑ และเมื่อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุดังกล่าวเป็นเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง

^{๑-๒} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑

ข้อ ๕ ในระเบียบนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ” หมายความว่า โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๙๐๐๑ หรือ มอก. ๙๐๐๒ ในกิจการและขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๑๑ ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและหรือกิจการของคนไทยตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) ห้ามกำหนดรายละเอียด หรือคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งอาจมีผลกีดกันไม่ให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายพัสดุที่ผลิตในประเทศ หรือกิจการของคนไทยสามารถเข้าแข่งขันในการเสนอราคากับหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

(๒) ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทำ มีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว ให้กำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการก่อสร้างตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือเพื่อความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได้

(๓) ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทำ ยังไม่มีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แต่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้กำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการก่อสร้างให้สอดคล้องกับรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะตามที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำขึ้น

(๔) ในกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการก่อสร้างแตกต่างจากที่กำหนดไว้ใน (๒) หรือ (๓) ให้แจ้งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเมื่อได้รับหนังสือกระทรวงอุตสาหกรรมตอบรับทราบหรือไม่ทักท้วงแล้ว ให้ดำเนินการซื้อหรือจ้างต่อไปได้ หรือไม่รับพิจารณาขายนั้น แล้วแต่กรณี

ฯลฯ

ฯลฯ

(๘) ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทำ มีผู้ได้รับการจดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้ระบุความต้องการเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ทำในประเทศไทย

การซื้อหรือการจ้างในกรณีนี้ นอกจากการจ้างก่อสร้าง หากมีผู้เสนอราคาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เข้าแข่งขันรายอื่นไม่เกินร้อยละเจ็ด ให้ต่อรองราคาผู้เสนอราคาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม รายที่เสนอราคาต่ำสุด หากต่อรองแล้ว ราคาหลังจากลดลงสูงกว่าราคาต่ำสุดไม่เกินร้อยละห้า หรืออัตราที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น

ฯลฯ

ฯลฯ



ของประกาศประกวดราคา จึงมีผลทำให้ประกาศประกวดราคาพิพาทเฉพาะในส่วนที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วย พิพากษาให้เพิกถอนประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ดับเพลิง เฉพาะในส่วนที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๙๑/๒๕๕๖)

เมื่อเครื่องสูบน้ำที่เป็นอุปกรณ์สำคัญของรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์อันเป็นพัสดุที่ต้องการซื้อตามประกาศประกวดราคา เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่มีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แต่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคาจึงต้องกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องสูบน้ำดังกล่าวให้สอดคล้องกับรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะตามที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำขึ้น ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๑ (๓) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕

เมื่อปรากฏว่ารายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องสูบน้ำที่หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคากำหนด มีบริษัทผู้ผลิตเครื่องสูบน้ำซึ่งมีรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดเพียง ๒ ราย และมีเพียง ๑ ใน ๒ รายเท่านั้น ที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพในระดับสากลตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑-๒๐๐๐ ตามข้อกำหนด กรณีจึงเป็นการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะโดยไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม นอกจากนี้ การที่หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคากำหนดให้เครื่องสูบน้ำที่ต้องการซื้อต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันต่างประเทศ ทั้งที่ไม่มีบริษัทผู้ผลิตเครื่องสูบน้ำรายใดได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว กรณีจึงเป็นการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะที่ขัดกับข้อ ๑๐ ตรี และข้อ ๑๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยข้างต้น ประกาศประกวดราคาเฉพาะในส่วน of เครื่องสูบน้ำดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลประจันตคาม (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๑๐ ล้อ ขับเคลื่อน ๒ เพลา จำนวน ๑ คัน โดยกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะในส่วน of เครื่องสูบน้ำประการหนึ่ง



ให้ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและแพร่หลายในระดับสากลตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑-๒๐๐๐ และมีตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย พร้อมบริการหลังการขายและอะไหล่สำรอง รวมทั้งต้องผ่านการทดสอบและรับรองมาตรฐานจาก DIN, NEPA, EN, BS หรือ UL สถาบันใดสถาบันหนึ่ง ผู้ฟ้องคดีซึ่งได้ซื้อเอกสารการประมูลแล้วแต่ไม่ได้ยื่นเอกสารการประมูลต่อผู้ถูกฟ้องคดีเนื่องจากเห็นว่าข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องสูบน้ำดังกล่าวเป็นการล็อกสเปกให้เป็นเครื่องสูบน้ำของต่างประเทศเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการบางราย โดยกีดกันเครื่องสูบน้ำที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการจดทะเบียนกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเข้าเสนอราคาได้ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีประกาศจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะในส่วน of เครื่องสูบน้ำให้เป็นแบบ SELF PRIMING CENTRIFUGAL (เครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง) ซึ่งเครื่องสูบน้ำจัดว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญของรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จึงเป็นครุภัณฑ์อย่างหนึ่ง และเป็นพัสดุตามนิยามในข้อ ๕^๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยเครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่มีการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แต่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วจำนวน ๖ ราย โดยมีรายละเอียดของเครื่องสูบน้ำแบบดังกล่าวถึง ๙ ชนิด ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องสูบน้ำที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดแล้ว เห็นได้ว่า มีบริษัทผู้ผลิตเครื่องสูบน้ำที่มีรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดเพียง ๒ บริษัท คือ บริษัท ท. และบริษัท ศ. แต่บริษัทหรือโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพในระดับสากลตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑-๒๐๐๐ ตามข้อกำหนดของผู้ถูกฟ้องคดี มีเพียงบริษัท ศ. เท่านั้น ซึ่งเป็นการไม่เปิดโอกาส

^๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

พัสดุ หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่กำหนดไว้ในหนังสือการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หรือการจำแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกู้จากต่างประเทศ

ฯลฯ

ฯลฯ



ให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑๐ ตรี^๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นฯ ส่วนข้อกำหนดที่ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบและรับรองมาตรฐานจาก DIN, NEPA, EN, BS หรือ UL สถาบันใดสถาบันหนึ่งนั้น ไม่ปรากฏว่าเครื่องสูบน้ำของบริษัทดังกล่าวได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันข้างต้นแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงชอบที่จะกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องสูบน้ำให้สอดคล้องกับรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะตามที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำขึ้น ตามข้อ ๑๑ (๓)^๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย

^{๔-๕} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๑๐ ตรี การจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนของการจัดหาต้องดำเนินการโดยเปิดเผย สามารถตรวจสอบได้ และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ โดยคำนึงคุณสมบัติและความสามารถของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน เว้นแต่กรณีที่มีลักษณะเฉพาะอันเป็นข้อยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๑๑ ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือเป็นกิจการของคนไทยตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(๑) ห้ามกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งอาจมีผลกีดกันไม่ให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายพัสดุที่ผลิตในประเทศหรือเป็นกิจการของคนไทยสามารถเข้าแข่งขันกันในการเสนอราคากับหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทำ ยังไม่มีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แต่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้กำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการก่อสร้างให้สอดคล้องกับรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะตามที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำขึ้น

ฯลฯ

ฯลฯ

(๖) ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทำ เป็นพัสดุที่มีผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกันตั้งแต่สามรายขึ้นไป ให้ระบุความต้องการเฉพาะพัสดุซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐานที่ทำในประเทศไทยเท่านั้น

ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทำ เป็นพัสดุที่มีผู้ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตั้งแต่สามรายขึ้นไป ให้ระบุความต้องการเฉพาะพัสดุซึ่งผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพที่ทำในประเทศไทยเท่านั้น

ฯลฯ

ฯลฯ

(๗) ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทำตาม (๕) หรือ (๖) เป็นพัสดุที่มีผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน และในขณะเดียวกันเป็นพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพน้อยกว่าสามราย หรือเป็นพัสดุที่มีผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน โดยมีผู้ได้รับใบอนุญาตน้อยกว่าสามราย หรือเป็นพัสดุที่มีผู้ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ โดยมีผู้ผลิตน้อยกว่าสามราย ให้ระบุความต้องการเฉพาะพัสดุที่ทำในประเทศไทย

การซื้อหรือการจ้างในกรณีนี้นอกจากการจ้างก่อสร้าง หากมีผู้เสนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน และในขณะเดียวกันเป็นพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพหรือมีผู้เสนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือมีผู้เสนอราคาพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ให้ดำเนินการต่อรองราคาดังนี้

(ก) ให้เรียกผู้เสนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานและในขณะเดียวกันเป็นพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพรายที่เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอการรายอื่นไม่เกินร้อยละสิบมาต่อรองราคา ทั้งนี้



ฉบับเดียวกัน โดยไม่เข้ากรณีมีเหตุจำเป็นต้องจัดหารถยนต์ที่มีขนาดและราคานอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจพิเศษที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วนซึ่งสามารถขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดได้ ทั้งนี้ ตามข้อ ๔ วรรคสอง^๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนั้น ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีในส่วนที่กำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องสูบน้ำดังที่กล่าวมาข้างต้น จึงขัดกับข้อ ๑๐ ทรี และข้อ ๑๑ (๑) (๓) (๖) วรรคสอง (๗) และ (๘) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พิกำพาษาให้เพิกถอนประกาศจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอกประสงค์ของผู้ถูกฟ้องคดี เฉพาะส่วนที่กำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องสูบน้ำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๔๔/๒๕๕๖)

ให้เรียกผู้เสนอราคารายที่เสนอราคาต่ำสุดมาต่อรองราคาก่อน หากต่อรองราคาแล้ว ราคาที่ลดลงสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละเจ็ด หรืออัตราที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำหนด ให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น หากต่อรองราคาแล้วไม่ได้ผล ให้เรียกผู้เสนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพรายที่เสนอราคาต่ำสุดลำดับถัดไปมาต่อรองราคา หากต่อรองราคาแล้ว ราคาที่ลดลงสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละเจ็ด หรืออัตราที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำหนด ให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น

(ข) หากดำเนินการตาม (ก) แล้วไม่ได้ผล ให้เรียกผู้เสนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือผู้เสนอราคาพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพรายที่เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละเจ็ดมาต่อรองราคา หากต่อรองราคาแล้ว ราคาที่ลดลงสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละห้า หรืออัตราที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำหนด ให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น

(๘) ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทำมีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้ระบุความต้องการเฉพาะพัสดุที่ทำในประเทศไทย

การซื้อหรือการจ้างในกรณีนี้ นอกจากการจ้างก่อสร้าง หากมีผู้เสนอราคาพัสดุที่ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละเจ็ด ให้ต่อรองราคาผู้เสนอราคาพัสดุที่ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมรายที่เสนอราคาต่ำสุด หากต่อรองราคาแล้ว ราคาที่ลดลงสูงกว่าราคาต่ำสุดไม่เกินร้อยละห้า หรืออัตราที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำหนด ให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น

^๖ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๔ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหา กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ในกรณีฟ้องร้องปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กำหนดในวรรคหนึ่ง ให้ขอทำความเข้าใจกับปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนการปฏิบัติ

ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอำนาจตามวรรคสอง ให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้



แม้จะเบี่ยงว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จะกำหนดให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและหรือ เป็นกิจการของคนไทยก็ตาม แต่บทบัญญัติของระเบียบดังกล่าวก็ไม่ใช่ว่าบังคับ เครื่องครัดในทุกกรณี โดยหากเป็นพัสดุที่ไม่สามารถผลิตในประเทศได้ หรือเป็นกรณี จำเป็นต้องจัดหาจากต่างประเทศ ซึ่งได้รับอนุมัติยกเว้นจากผู้มีอำนาจตามกฎหมายแล้ว การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้แตกต่างออกไปดังกล่าวย่อมสามารถกระทำได้ แต่ทั้งนี้ ต้องมีลักษณะเป็นการเปิดกว้าง และก่อให้เกิดการแข่งขันในการเสนอราคา อย่างเป็นธรรมด้วย

นอกจากนี้ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นย่อมมีอิสระในการกำหนด นโยบายการบริหารด้านการเงินและการคลัง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพตามอำนาจหน้าที่ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในประโยชน์ และการบริการประชาชนอย่างทั่วถึง ดังนั้น ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด กำหนดเงื่อนไขในการจัดซื้อรถบดสันสະเทือน โดยให้ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันว่า มีอะไหล่สำรองเพื่อการบำรุงรักษาตามอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ชั่วโมง การทำงาน และมีศูนย์บริการอยู่ห่างออกไปไม่เกิน ๑๐๐ กิโลเมตร อันเป็นการกำหนด เพื่อประโยชน์ของทางราชการในการซ่อมแซมบำรุงรักษา และบริการด้านอะไหล่ ภายหลังการขายให้มีความชัดเจนแน่นอน เกิดประโยชน์ในระยะยาว อีกทั้ง ทำให้ การปฏิบัติงานของเครื่องจักรเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงเป็นการกระทำ ที่ชอบด้วยกฎหมายและไม่มีลักษณะเป็นการกีดกันการแข่งขันการเสนอราคา อย่างเป็นธรรม

สรุปข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศประกวดราคา ซื้อรถบดสันสະเทือนชนิดล้อหน้าเหล็กผิวเรียบล้อหลังยาง ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) จำนวน ๒ ครั้ง โดยในครั้งแรก ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกอบการอาชีพค้าขายรถบดชนะการประกวดราคาจนได้เข้าทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดี แต่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถส่งมอบรถบดสันสະเทือนดังกล่าวได้ ผู้ถูกฟ้องคดี จึงบอกเลิกสัญญาและดำเนินการประกาศประกวดราคาเพื่อจัดซื้อรถบดสันสະเทือนอีกครั้ง อันเป็นประกาศประกวดราคาที่พิพาทในคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าข้อกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะตามประกาศประกวดราคาในครั้งหลังของผู้ถูกฟ้องคดีที่กำหนดให้ตัวรถ และเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน และผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันว่ามีอะไหล่สำรอง



เพื่อการซ่อมบำรุงรักษาตามอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ชั่วโมงการทำงาน รวมทั้งต้องมีศูนย์บริการอยู่ห่างจากผู้ถูกฟ้องคดีไม่เกิน ๑๐๐ กิโลเมตร เป็นข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่มีลักษณะเป็นการกีดกันผู้ผลิตหรือผู้ขายพัสดุในประเทศไทย รวมทั้งผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ประกาศประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวเป็นประกาศที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อรถบดสันสะเทือนมีขึ้นเพื่อนำไปใช้ในหน้าที่ซ่อมบำรุงทางสาธารณะอันเป็นงานในหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี รถบดสันสะเทือนดังกล่าวจึงเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลกลางตามความหมายในข้อ ๔^๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งหากมีเหตุจำเป็นต้องจัดหารถยนต์ส่วนบุคคลที่มีขนาดและราคารอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ ผู้ถูกฟ้องคดีสามารถขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ ๔^๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดได้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๐๘๔๘ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๑ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ ซึ่งปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้เสนอขออนุมัติจัดซื้อรถบดสันสะเทือน

^๗ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“รถยนต์ส่วนบุคคล” หมายความว่า รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่จัดไว้เพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึงรถยนต์ที่ใช้ในการบริการประชาชนหรือใช้ในหน้าที่ของส่วนราชการประจำของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เช่น รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำ รถยนต์พยาบาล รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย เครื่องจักรกลต่าง ๆ

ฯลฯ

ฯลฯ

^๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕

ข้อ ๔ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหา ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ฯลฯ

ฯลฯ



ที่มีคุณลักษณะและราคานอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ พร้อมกับแนบรายละเอียดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกได้อนุมัติตามที่เสนอ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้จัดทำประกาศประกวดราคาโดยมีรายละเอียดคุณลักษณะตามที่ได้รับอนุมัติ กรณีจึงเป็นการดำเนินการตามระเบียบและหนังสือเวียนโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว เมื่อในการประกวดราคาครั้งที่ผ่านมา ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการประกวดราคาและได้เข้าทำสัญญา แต่ไม่สามารถส่งมอบรถบดสันตะเทียมได้ตามกำหนด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงบอกเลิกสัญญาและประกาศประกวดราคาเพื่อจัดซื้อรถบดสันตะเทียมอีกครั้ง ประกาศประกวดราคาครั้งใหม่นี้จึงเป็นผลสืบเนื่องจากการจัดหาพัสดุในครั้งก่อนที่ไม่อาจดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติได้

ดังนั้น จึงมีประเด็นพิจารณาต่อไปว่าผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดคุณลักษณะเฉพาะโดยชอบด้วยกฎหมายและเป็นการกีดกันผู้ฟ้องคดีในการเข้าแข่งขันเสนอราคาหรือไม่ เห็นว่า ข้อ ๑๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ

^๙ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑

ข้อ ๑๑ ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและหรือกิจการของคนไทยตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(๑) ห้ามกำหนดรายละเอียด หรือคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งอาจมีผลกีดกันไม่ให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายพัสดุที่ผลิตในประเทศ หรือกิจการของคนไทยสามารถเข้าแข่งขันในการเสนอราคากับหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทำ ยังไม่มีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แต่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้กำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการก่อสร้างให้สอดคล้องกับรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ ตามที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำขึ้น

ฯลฯ

ฯลฯ

(๖) ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทำ มีผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน ตั้งแต่สามรายขึ้นไป ให้ระบุความต้องการเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ทำในประเทศไทยซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐานเท่านั้น

ฯลฯ

ฯลฯ

(๗) ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทำเป็นพัสดุที่มีผู้ผลิตน้อยกว่าที่กำหนดไว้ตาม (๖) ให้ระบุความต้องการเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ทำในประเทศไทยซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ

ฯลฯ

ฯลฯ

(๘) ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทำ มีผู้ได้รับการจดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้ระบุความต้องการเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ทำในประเทศไทย

ฯลฯ

ฯลฯ



ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นบทบัญญัติที่ใช้เป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปที่กำหนดให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและหรือกิจการของคนไทย ซึ่งบทบัญญัตินี้ไม่ใช่เป็นบทบังคับเคร่งครัดทุกกรณี ดังนั้น หากพัสดุใดที่ไม่สามารถผลิตในประเทศได้หรือเป็นกรณีจำเป็นต้องจัดหาจากต่างประเทศ และได้รับอนุมัติยกเว้นบทบัญญัติดังกล่าวแล้ว ย่อมสามารถดำเนินการได้ อย่างไรก็ตาม การประกาศกำหนดคุณลักษณะของพัสดุต้องมีลักษณะเป็นการเปิดกว้างและเกิดการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมด้วย เมื่อปรากฏว่าการประกวดราคาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเสนอราคาจำนวน ๑๖ ราย ซึ่งล้วนเป็นบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่มีกิจการในประเทศไทย และเป็นบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถบดสันสะเทือนต่างยี่ห้อกัน อีกทั้ง รายละเอียดของประกาศประกวดราคาไม่มีข้อความตอนใดแสดงให้เห็นว่าประกาศดังกล่าวกำหนดคุณลักษณะเฉพาะกลุ่มใดหรือกลุ่มบริษัทใดเป็นการเฉพาะ ประกาศประกวดราคาพิพาทจึงมีลักษณะเป็นการเปิดกว้างและเกิดการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม รวมทั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของสำนักงานประมาณอันได้แก่ (๑) ผู้ขายมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดสามารถเข้าแข่งขันมากมาย (อย่างน้อย ๓ รายขึ้นไป) (๒) เป็นสิ่งที่ผู้ขายควรมีหรือจัดให้มีเพื่อใช้ตามปกติของการประกอบธุรกิจนั้น และ (๓) เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ นอกจากนี้ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะว่าตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกันนั้น เป็นเงื่อนไขเดียวกันกับประกาศประกวดราคาเดิม ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้เข้าร่วมการเสนอราคาและเป็นผู้ชนะการประกวดราคาโดยมิได้โต้แย้งเงื่อนไขดังกล่าวแต่อย่างใด อันแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขในข้อนี้ อีกทั้ง การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับพิจารณาการเสนอราคาในครั้งนี้ เป็นเพราะผู้ฟ้องคดีไม่ดำเนินการยื่นเสนอราคา อันเป็นเหตุที่เกิดจากตัวผู้ฟ้องคดีเอง การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะข้างต้นของผู้ถูกฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมาย และไม่มีลักษณะเป็นการกีดกันไม่ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าแข่งขันเสนอราคา

สำหรับการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะว่า ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันว่ามีอะไหล่สำรองเพื่อการบำรุงรักษาตามอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ชั่วโมงการทำงาน และมีศูนย์บริการอยู่ห่างจากผู้ถูกฟ้องคดีไม่เกิน ๑๐๐ กิโลเมตร นั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีเป็นราชการส่วนท้องถิ่น ย่อมมีอิสระในการกำหนดนโยบายการบริหารด้านการเงินและการคลังได้โดยอิสระ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพตามอำนาจหน้าที่ และเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในประโยชน์ ตลอดจนการบริการประชาชนอย่างทั่วถึง ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะดังที่กล่าวข้างต้น ก็เพื่อประโยชน์ของทางราชการในการซ่อมแซมบำรุงรักษา และบริการด้านอะไหล่ภายหลังการขายให้มีความชัดเจนแน่นอนเป็นประโยชน์ในระยะยาว รวมทั้งช่วยให้

การซ่อมแซมบำรุงรักษาเป็นไปอย่างรวดเร็ว และจะทำให้การปฏิบัติงานของเครื่องจักรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประหยัดงบประมาณในการซ่อมบำรุง การกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวจึงไม่มีลักษณะเป็นการกีดกันไม่ให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายพัสดุในประเทศสามารถเข้าแข่งขันในการเสนอราคาต่อผู้ถูกฟ้องคดี และไม่ขัดต่อข้อ ๑๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑ การกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๖๕/๒๕๕๖)

๑.๒ การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคา

ระเบียบว่าด้วยการพัสดุมิเจตนารมณ์ให้การจัดหาพัสดุเป็นไปโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการที่จะได้พิจารณาเลือกผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ ดังนั้น การที่จะพิจารณาว่าเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในประกาศประกวดราคาใดมีลักษณะเป็นไปตามหลักการดังกล่าวหรือไม่ จึงต้องพิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นที่หน่วยงานทางปกครองจะต้องออกเงื่อนไขหรือข้อกำหนดนั้น และเงื่อนไขหรือข้อกำหนดนั้นเปิดกว้างให้ผู้สามารถเข้าเสนอราคาได้เป็นการทั่วไปหรือไม่ ประกอบกันด้วย

ดังนั้น การที่หน่วยงานทางปกครองประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาให้ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการเป็นของตนเองในเขตอำเภอซึ่งหน่วยงานทางปกครองตั้งอยู่ โดยไม่ปรากฏว่าเงื่อนไขดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการในการควบคุมดูแลการใช้รถ การบำรุงรักษา การได้รับการบริการที่ดีหลังการขายจากผู้เสนอราคา เนื่องจากการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะในครั้งนี้ใช้สำหรับปฏิบัติงานในความควบคุมรับผิดชอบของหน่วยงานทางปกครองผู้ซื้อครอบคลุมพื้นที่สองจังหวัด การกำหนดเงื่อนไขให้ผู้เสนอราคามีศูนย์บริการเป็นของตนเองในเขตอำเภอที่ผู้ซื้อตั้งอยู่ จึงไม่ได้เป็นประโยชน์สำหรับรถยนต์ที่จะนำไปใช้งานในพื้นที่อีกจังหวัดหนึ่งแต่อย่างใด ประกอบกับหน้าที่ในการควบคุมดูแลการใช้รถ การบำรุงรักษา ย่อมเป็นหน้าที่ปกติของหน่วยงานที่ใช้รถ ส่วนการบริการที่ดีหลังการขายนั้น หน่วยงานทางปกครองก็สามารถจะเลือกใช้บริการจากศูนย์บริการของรถยนต์ยี่ห้ออื่น โดยไม่จำเป็นต้องเป็นศูนย์บริการของผู้เสนอราคาแต่อย่างใด การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาว่าต้องมีศูนย์บริการเป็นของตนเองในเขตอำเภอที่หน่วยงานทางปกครองผู้ซื้อตั้งอยู่ จึงไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ประกาศประกวดราคาในส่วนที่



กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็น
การกระทำละเมิดต่อผู้ขาดคุณสมบัติดังกล่าวในการเสนอราคา

สรุปข้อเท็จจริง

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยผู้อำนวยการ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB)
จำนวน ๗ คัน โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาประการหนึ่งว่า ผู้มีสิทธิเสนอราคา
จะต้องมีศูนย์บริการเป็นของตนเองในเขตอำเภอที่ผู้ซื้อตั้งอยู่ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกอบการ
ค้าขายรถยนต์ยี่ห้อฮิสสันทุกชนิดและเปิดศูนย์บริการรถยนต์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
จังหวัดปัตตานีและมีสำนักงานสาขาอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้ยื่นซองประกวดราคา
ต่อผู้ถูกฟ้องคดี แต่คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาไม่เปิดซองประกวดราคา
ของผู้ฟ้องคดี โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา เนื่องจากผู้ฟ้องคดี
ไม่มีศูนย์บริการเป็นของตนเองในเขตอำเภอเมืองสงขลาที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา)
ตั้งอยู่ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าข้อกำหนดดังกล่าวเป็นการกีดกันการแข่งขันราคาอย่างไม่เป็นธรรม
เป็นการลิดรอนสิทธิให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เข้าประกวดราคาโดยมิใช่
เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ อีกทั้ง เป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้เข้าเสนอราคาบางราย
เป็นผู้ชนะการประกวดราคา จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศ
ประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดี และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีต้องเสียไป
จากการยื่นซองประกวดราคา รวมทั้งค่าขาดกำไรให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ภายใน
ของฝ่ายปกครองที่กำหนดให้ส่วนราชการถือปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุในแนวทางเดียวกัน
มีเจตนารมณ์ให้การจัดซื้อพัสดุเป็นไปโดยโปร่งใส เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันในการเสนอราคา
อย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการที่จะได้พิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาที่เหมาะสม
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการเป็นส่วนรวม โดยข้อ ๑๕ ทวิ^{๑๑} วรรคหนึ่ง ของระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๔)

^{๑๑} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑

ข้อ ๑๕ ทวิ การจัดหาพัสดุดังระเบียบนี้ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนของการจัดหา ต้องดำเนินการ
โดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติและความสามารถ
ของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน เว้นแต่กรณีที่มีลักษณะเฉพาะอันเป็นข้อยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้



พ.ศ. ๒๕๔๑ กำหนดว่า การจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนของการจัดหา ต้องดำเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติและความสามารถของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน เว้นแต่กรณีที่ มีลักษณะเฉพาะอันเป็นข้อยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ดังนั้น การที่จะพิจารณาว่า เงื่อนไขหรือข้อกำหนดในประกาศประกวดราคารายใดมีลักษณะที่เป็นไปตามหลักการดังกล่าว หรือไม่ จะต้องพิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นที่หน่วยงานทางปกครองจะต้องออกเงื่อนไข หรือข้อกำหนดนั้น และเงื่อนไขหรือข้อกำหนดนั้นเปิดกว้างให้ผู้สามารถเข้าเสนอราคาได้ เป็นการทั่วไปหรือไม่

เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า การกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้เสนอราคาให้ผู้เสนอราคา ต้องมีศูนย์บริการเป็นของตนเองในเขตอำเภอที่ผู้ซื้อตั้งอยู่ ก็เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแล การใช้รถ การบำรุงรักษา การได้รับบริการที่ดีหลังการขายจากผู้เสนอราคา อันเป็นการช่วยลด ต้นทุนค่าใช้จ่าย แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า การจัดซื้อครุภัณฑ์และยานพาหนะของสำนักบริหาร พื้นที่อนุรักษ์ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่มีการจัดซื้อในงบประมาณใกล้เคียง ไม่มีสำนักบริหาร พื้นที่อนุรักษ์ใดกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาในทำนองเดียวกันกับผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดในครั้งนี้ และไม่ปรากฏว่าการกำหนดเงื่อนไขในประกาศที่พิพาทให้แตกต่างไปจากหน่วยงานในสังกัด เดียวกันดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการแต่อย่างใด เนื่องจากการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะในครั้งนี้ใช้สำหรับปฏิบัติงานในความควบคุมรับผิดชอบของสำนักบริหาร พื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง การกำหนดเงื่อนไขให้มี ศูนย์บริการเป็นของตนเองในเขตอำเภอที่ผู้ซื้อตั้งอยู่ ซึ่งหมายถึงเฉพาะในเขตอำเภอเมืองสงขลา จึงไม่ได้เป็นประโยชน์สำหรับรถยนต์ที่จะนำไปใช้งานในจังหวัดพัทลุง กรณีจึงไม่มีเหตุผล อันสมควรที่จะกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้เสนอราคาให้แตกต่างไปจากการจัดซื้อของ หน่วยงานในสังกัดเดียวกันในแต่ละครั้งที่ผ่านมา นอกจากนี้ การที่ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะมี ศูนย์บริการเป็นของตนเองในเขตอำเภอที่ผู้ซื้อตั้งอยู่หรือไม่ ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อ การควบคุมดูแลการใช้รถ การบำรุงรักษา และการบริการที่ดีหลังการขาย เพราะหน้าที่ควบคุม ดูแลการใช้รถและการบำรุงรักษา เป็นหน้าที่ปกติของหน่วยงานที่ใช้รถ ส่วนการบริการที่ดี หลังการขายนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีสามารถเลือกใช้บริการจากศูนย์บริการของรถยี่ห้ออื่นซึ่งตั้งอยู่ ใกล้เคียง โดยไม่จำเป็นต้องเป็นศูนย์บริการของผู้เสนอราคาแต่อย่างใด ดังนั้น การกำหนด รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาว่าต้องมีศูนย์บริการเป็นของตนเอง ในเขตอำเภอที่ผู้ซื้อตั้งอยู่ จึงไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ที่ต้องการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคา จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อการกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีทำให้ ผู้ฟ้องคดีไม่อาจเข้าแข่งขันในการประกวดราคาพิพาท อันทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย



จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐^{๑๑} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง^{๑๒} แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

สำหรับค่าเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องชดใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น จะต้องเป็น ความเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกประกาศโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นเหตุให้ ผู้ฟ้องคดีถูกตัดสิทธิเข้าเสนอราคาเพราะไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจึงได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของผู้ฟ้องคดีในการเข้าเสนอราคา อันประกอบด้วยค่าซื้อเอกสารประกวดราคา จำนวน ๕๐๐ บาท และค่าธรรมเนียมซื้อแคชเชียร์เช็ค หลักประกันซอง จำนวน ๒๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๕๒๐ บาท

สำหรับเงินค่าหลักประกันซองเสนอราคา จำนวน ๒๒๗,๕๐๐ บาท นั้น แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะคืนหลักประกันซองให้ผู้ฟ้องคดีเมื่อล่วงพ้นกำหนดเวลาตามเงื่อนไขที่กำหนด ไว้ในเอกสารประกวดราคาแนบท้ายประกาศประกวดราคาแล้วก็ตาม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้คืน หลักประกันซองดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว แม้จะเกิดกรณีที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน ตามเช็คฉบับดังกล่าว เนื่องจากเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ธนาคารกว่าหนึ่งธนาคาร ตามมาตรา ๙๙๗ วรรคหนึ่ง^{๑๓} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันเป็นเหตุมาจาก ความผิดพลาดของผู้ถูกฟ้องคดีก็ตาม แต่เมื่อยังไม่มีเงินตามเช็คให้ผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นผู้ซื้อเช็คจากธนาคารและมีต้นข้อเช็คขีดคร่อมดังกล่าว ย่อมสามารถที่จะ ร้องขอให้ธนาคารผู้ออกเช็คดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามวิธีการทางธนาคารให้ผู้ฟ้องคดี ได้รับเงินจำนวนดังกล่าวคืนได้ ความผิดพลาดข้างต้นจึงยังไม่ถึงขนาดเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดี ไม่ได้รับเงินค่าหลักประกันซองเสนอราคาคืน กรณีนี้ยังถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย

^{๑๑} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน เพื่อการนั้น

^{๑๒} พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕ หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้

ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดให้ถือว่ากระทรวงการคลังเป็นหน่วยงาน ของรัฐที่ต้องรับผิดชอบตามมาตราหนึ่ง

^{๑๓} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๙๙๗ เช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ธนาคารกว่าธนาคารหนึ่งขึ้นไป เมื่อนำเบิกเอาแก่ธนาคารใด ท่านให้ ธนาคารนั้นบอกปิดเสียอย่าใช้เงินให้ เว้นแต่ที่ขีดคร่อมให้แก่ธนาคารในฐานะเป็นตัวแทนเรียกเก็บเงิน



ตามจำนวนเงินที่ระบุในเช็ค จำนวน ๒๒๗,๕๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าขาดกำไรที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับจากการเสนอขายรถยนต์หากผู้ฟ้องคดีชนะการประกวดราคาเป็นเงินรวม ๑๑๒,๗๗๐ บาท นั้น เห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะพิจารณาให้ผู้ใดเป็นผู้ชนะการประกวดราคา และเข้าทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดี มีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาไว้อีกหลายประการ จึงยังไม่แน่ชัดว่า หากผู้ฟ้องคดีไม่ถูกตัดสิทธิในการเสนอราคาโดยเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้เสนอราคาอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับซองเสนอราคาของผู้ฟ้องคดีไว้ ผู้ฟ้องคดีจะเป็นผู้ชนะการประกวดราคาหรือไม่ เพราะต้องผ่านการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติในข้ออื่น ๆ ของผู้เสนอราคา เอกสารใบเสนอราคาพัสดุครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ รวมทั้งเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อีกทั้ง ตามข้อกำหนดในเอกสารประกวดราคา ผู้ถูกฟ้องคดีก็ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณายกเลิกการประกวดราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณาเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ จึงเห็นได้ว่า แม้ผู้ฟ้องคดีจะเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ก็ไม่มีผลผูกพันให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องจัดซื้อครุภัณฑ์จากผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ความเสียหายจากการขาดกำไรจึงไม่ใช่ผลโดยตรงจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกประกาศประกวดราคาที่มีลักษณะเป็นการกีดกันการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม พิพากษาให้เพิกถอนประกาศประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดี เฉพาะส่วนที่กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาว่าต้องมีศูนย์บริการเป็นของตนเองในเขตอำเภอที่ผู้ซื้อตั้งอยู่ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวนเงิน ๕๒๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๘๐/๒๕๕๖)

๑.๓ การกำหนดรายละเอียดหรือเงื่อนไขในการประมูล

เมื่อการประมูลเพื่อสิทธิในการจัดเก็บรังนกอีแอ่นเป็นการให้สัมปทานในการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การกำหนดรายละเอียดหรือเงื่อนไขในการประมูล จึงต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของสัญญาทางปกครอง ซึ่งต้องดำเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม อีกทั้ง ต้องคำนึงถึงคุณสมบัติและความสามารถของผู้เข้าประมูลเป็นสำคัญ เพื่อให้ได้ผู้ประมูลที่สามารถดำเนินกิจการ



ที่ได้รับสัมปทานให้สำเร็จลุล่วงตามความต้องการของทางราชการ แต่การกำหนดรายละเอียดหรือเงื่อนไขการประมูลดังกล่าวก็ต้องแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุผลในการใช้ดุลพินิจโดยชอบ เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประชาชน และเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่มุ่งกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดังนั้น ในกรณีที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้เคยตอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการให้สัมปทานเก็บรังนกอีแอ่นในส่วนของกำหนดวงเงินประกันซองว่าควรกำหนดวงเงินประกันซองไม่เกินกว่าร้อยละ ๑๐ ของวงเงินขั้นต่ำของราคากลาง ส่วนการกำหนดหลักประกันเข้าทำสัญญาควรกำหนดวงเงินที่ต้องวางเป็นหลักประกันสัญญาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของเงินอากรที่ประมูลได้ นอกจากนี้ระยะเวลาในการให้สัมปทานไม่ควรเกินกว่า ๕ ปี เพื่อไม่ให้มีระยะเวลาในการให้สัมปทานที่ยาวนานเกินไป ซึ่งแม้หนังสือตอบข้อร้องเรียนดังกล่าว จะไม่มีผลผูกพันให้หน่วยงานทางปกครองผู้จัดการประมูลต้องปฏิบัติตามก็ตาม แต่เมื่อเหื่อความตามหนังสือข้างต้นเป็นข้อเสนอแนะที่สมเหตุสมผล อันจะช่วยให้การบริหารงานภาครัฐมีประสิทธิภาพเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างความเป็นธรรมให้แก่เอกชนอย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้ง ยังสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามที่ระเบียบว่าด้วยการพัสดุกำหนด หน่วยงานทางปกครองผู้จัดการประมูลจึงควรกำหนดหลักเกณฑ์ในการให้สัมปทานเก็บรังนกอีแอ่นตามแนวทางในหนังสือตอบข้อร้องเรียนข้างต้น การที่หน่วยงานทางปกครองผู้จัดการประมูลกำหนดวงเงินหลักประกันซอง วงเงินหลักประกันสัญญา ตลอดจนอายุสัญญาสัมปทานให้สูงเกินกว่าที่ระบุในหนังสือตอบข้อร้องเรียนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกอบการรับสัมปทานการจัดเก็บรังนกอีแอ่นกับหน่วยงานราชการฟ้องว่า คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดพัทลุง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ประกาศประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่นเพื่อให้สัมปทานเก็บรังนกอีแอ่นในท้องที่จังหวัดพัทลุง มีกำหนดระยะเวลาสัมปทาน ๗ ปี แต่ผู้เข้าร่วมประมูลรายหนึ่งเห็นว่าประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนประกาศดังกล่าว และขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา โดยให้สั่งระงับการเปิดประมูลตามประกาศไว้ก่อน ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองระงับ



การดำเนินการตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รวมทั้งการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องไว้ก่อน จนกว่าศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น แต่ต่อมาศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้ยกคำขอให้ศาลกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีมติให้ดำเนินการประมูลต่อไป โดยนำหลักเกณฑ์ตามประกาศฉบับเดิมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มาใช้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกประกาศประมูลเงินอาคารรังนกอีแอ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) โดยกำหนดให้มีระยะเวลาสัมปทาน ๗ ปี และผู้เสนอประมูลต้องวางหลักประกันของร้อยละ ๗๕ ของราคาขั้นต่ำที่กำหนด พร้อมกับการยื่นซองประมูล ซึ่งเมื่อชนะการประมูลแล้วต้องเข้าทำสัญญาสัมปทาน โดยต้องนำหลักประกันสัญญาในวงเงินร้อยละ ๗๕ ของเงินอาคารที่ประมูลได้มาวางเป็นหลักประกันในวันทำสัญญา และผู้เสนอประมูลจะต้องแบ่งกำไรอีกร้อยละ ๒๕ ของกำไรสุทธิหรือเงินได้สุทธิตามประมวลรัษฎากรที่ได้รับในปีหนึ่ง ๆ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นอกจากนี้ สัญญาท้ายประกาศมีข้อกำหนดว่า ผู้รับสัมปทานต้องปรับปรุงและแก้ไขวิธีการบำรุงพันธุ์นกอีแอ่น... โดยต้องมีปริมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของปีที่ผ่านมา ผู้ฟ้องคดีได้เข้าชื่อเอกสารการประมูลดังกล่าวและมีผู้สนใจรายอื่นเข้าชื่อของเอกสารประมูลอีกจำนวน ๕ ราย แต่ในวันยื่นซองประมูลปรากฏว่ามีเพียงสองบริษัทที่เข้ายื่นเสนอประมูลเงินอาคาร ส่วนผู้ฟ้องคดีมิได้เข้าเสนอราคาด้วยแต่อย่างใด แต่ได้มีหนังสือคัดค้านการดำเนินการเปิดประมูลครั้งนี้ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติไม่รับพิจารณาคัดค้านของผู้ฟ้องคดี และต่อมาได้มีมติให้ทำสัญญาสัมปทานจัดเก็บรังนกอีแอ่นกับบริษัท ค. ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรื่อง ประมูลเงินอาคารรังนกอีแอ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนรายละเอียดและข้อกำหนดตามเอกสารประมูลเงินอาคารรังนกอีแอ่นท้ายประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยให้มีผลย้อนหลังถึงวันออกประกาศดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้อำนาจหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประมูลอาคารรังนกอีแอ่นเป็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง^{๑๔} แห่งพระราชบัญญัติ

^{๑๔} พระราชบัญญัติอาคารรังนกอีแอ่น พ.ศ. ๒๕๔๐

มาตรา ๗ ให้คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ให้และเพิกถอนสัมปทานเก็บรังนก

(๒) พิจารณาการจัดเก็บและจัดสรรเงินอาคารรังนก

(๓) ให้คำแนะนำแก่ผู้รับสัมปทานเกี่ยวกับการเก็บรังนก

(๔) กำกับดูแลการเก็บรังนกของผู้รับสัมปทานให้เป็นไปตามสัมปทาน และตามพระราชบัญญัตินี้

(๕) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข รวมทั้งปฏิบัติการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้เป็นอำนาจ

และหน้าที่ของคณะกรรมการ



อากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. ๒๕๔๐ แต่เนื่องจากการประมูลเพื่อสิทธิในการจัดเก็บรังนกอีแอ่นเป็นการให้สัมปทานในการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การกำหนดรายละเอียดหรือเงื่อนไขดังกล่าวจึงต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานตามหลักสัญญาทางปกครอง กล่าวคือ เป็นการดำเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม อีกทั้ง ต้องคำนึงถึงคุณสมบัติและความสามารถของผู้เข้าประมูลเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เข้าประมูลสามารถกระทำการที่ได้รับสัมปทานให้สำเร็จลุล่วงตามความต้องการของทางราชการได้ และจะต้องแสดงให้เห็นได้ว่า มีเหตุผลเพียงพอในการใช้ดุลพินิจโดยชอบ ทั้งนี้ เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประชาชน รวมทั้งเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่มุ่งกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่นในครั้งที่ผ่านมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับหลักประกันของไว้เพียงร้อยละ ๕ ซึ่งสอดคล้องใกล้เคียงกับที่คณะกรรมการในจังหวัดอื่น ๆ ได้วางหลักเกณฑ์ไว้ แต่ตามประกาศประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่นฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่พิพาทในคดีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กำหนดให้ผู้เสนอประมูลจะต้องวางหลักประกันของร้อยละ ๗.๕ ของราคาขั้นต่ำที่กำหนดไว้ทั้งที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือ ที่ มท ๐๓๑๓.๕/ว ๑๐๒๔ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๑ แจ้งเรื่องการดำเนินการตามพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่นฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้ประกอบการดำเนินการตามพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่นฯ โดยในส่วนของหลักประกันของได้กำหนดให้มีหลักประกันของร้อยละ ๒๕ ของวงเงินประมูล ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๘.๓/๓๙๕๖ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๒ ตอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้สัมปทานเก็บรังนกอีแอ่นว่า ได้แจ้งข้อเสนอกับการให้สัมปทานเก็บรังนกอีแอ่นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นพิจารณาหลักเกณฑ์ในการให้สัมปทานเก็บรังนกอีแอ่นในส่วนของ การกำหนดวงเงินประกันของว่า ควรกำหนดวงเงินประกันของไม่เกินกว่าร้อยละ ๑๐ ของวงเงินขั้นต่ำของราคากลาง เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเข้าประมูลกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งให้ผู้ที่ได้รับสัมปทานรายเดิมและผู้ที่จะเข้าร่วมประมูลรายใหม่มีสิทธิเข้าร่วมประมูลโดยเท่าเทียม ส่วนการกำหนดหลักประกันเข้าทำสัญญาควรกำหนดวงเงินที่ต้องวางเป็นหลักประกันสัญญาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของเงินอากรที่ประมูลได้ เพื่อมิให้เป็นภาระกับผู้ได้รับสัมปทานมากเกินไป และควรคำนึงถึงประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะได้รับจากหลักประกันสัญญาดังกล่าว นอกจากนี้ ระยะเวลาในการให้สัมปทานไม่ควรเกินกว่า ๕ ปี เพื่อไม่ให้มีระยะเวลาในการให้สัมปทานยาวนานเกินไป ซึ่งแม้หนังสือทั้งสองฉบับดังกล่าวจะเป็นเพียงข้อเสนอแนะหรือการตอบข้อร้องเรียนเฉพาะคราวซึ่งไม่ผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองที่จะต้องปฏิบัติตามก็ตาม แต่เมื่อได้พิจารณารายละเอียดตามเนื้อความในหนังสือดังกล่าวแล้ว เป็นที่เห็นได้ชัดแจ้งว่า เป็นข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำที่มีลักษณะสมเหตุสมผล อันทำให้

การบริหารงานภาครัฐมีประสิทธิภาพ เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างความเป็นธรรม ให้แก่เอกชนอย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้ง เนื้อความตามหนังสือดังกล่าวยังสอดคล้องกับข้อ ๑๔๒^{๑๕} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อ ๑๓๕ วรรคหนึ่งของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กำหนดว่าหลักประกันของและหลักประกันสัญญาให้กำหนดมูลค่าเป็นจำนวนเต็ม ในอัตราร้อยละห้าของวงเงินหรือราคาพัสดุที่จัดหาครั้งนั้น เว้นแต่การจัดหาพัสดุที่หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเห็นว่ามีความสำคัญเป็นพิเศษจะกำหนด อัตราสูงกว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบก็ได้ ซึ่งแม้ระเบียบดังกล่าวจะบังคับใช้กับการบริหารงานพัสดุ แต่ก็สามารถนำมาเทียบเคียงได้กับการประมูลเงินอากรของผู้ผูกฟองคดีที่ ๑ การที่ผู้ผูกฟองคดีทั้งสองอ้างว่าเหตุที่ต้องปรับค่าประกันของเพราะมูลค่ารังนกที่จัดเก็บ มีราคาสูงมาก จึงต้องหาผู้ประมูลที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงเพื่อมิให้เสียหายแก่ทางราชการ ไม่มีเหตุผลเพียงพอ เนื่องจากหากมูลค่าของรังนกที่จัดเก็บในช่วงเวลาสัมปทานมีมากและ ต้องการลดความเสี่ยงในความเสี่ยง ผู้ผูกฟองคดีที่ ๑ ก็น่าจะต้องลดเวลาสัมปทานลง ไม่ใช่การเพิ่มระยะเวลาสัมปทานจาก ๕ ปี เป็น ๗ ปี ดังเช่นตามประกาศที่พิพาทนี้ จึงเห็นได้ว่าการกระทำของผู้ผูกฟองคดีทั้งสองมิได้คำนึงถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายและแนวทางตามหนังสือของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มาประกอบการพิจารณา การออกประกาศของผู้ผูกฟองคดีที่ ๑ จึงไม่ชอบด้วยเหตุผล ไม่เหมาะสม และไม่สร้างความเสมอภาคในการแข่งขันอย่างเสรี จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่ผู้ผูกฟองคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการประมูลเงินอากรรังนกก็อ่อน โดยอาศัยอำนาจตามประกาศของผู้ผูกฟองคดีที่ ๑

^{๑๕} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๑๔๒ หลักประกันของและหลักประกันสัญญาในข้อ ๑๔๑ ให้กำหนดมูลค่าเป็นจำนวนเต็มในอัตราร้อยละห้าของวงเงินหรือราคาพัสดุที่จัดหาครั้งนั้น แล้วแต่กรณี เว้นแต่การจัดหาพัสดุที่หัวหน้าส่วนราชการเห็นว่ามีความสำคัญเป็นพิเศษ จะกำหนดอัตราสูงกว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบก็ได้

ในการทำสัญญาจัดหาพัสดุที่มีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน ๑ ปี และพัสดุนั้นไม่ต้องมีการประกัน เพื่อความซื่อตรงบกพร่อง เช่น พสดุใช้สิ้นเปลือง ให้กำหนดหลักประกันในอัตราร้อยละห้าของราคาพัสดุที่ส่งมอบในแต่ละปีของสัญญา โดยให้ถือว่าหลักประกันนี้เป็นการค้ำประกันตลอดอายุสัญญา และหากในปีต่อไปราคาพัสดุที่ส่งมอบแตกต่างไปจากราคาในรอบปีก่อน ให้ปรับปรุงหลักประกันตามอัตราส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นก่อนครบรอบปี ในกรณีที่หลักประกันต้องปรับปรุงในทางที่เพิ่มขึ้นและคู่สัญญาไม่นำหลักประกันมาเพิ่มให้ครบจำนวนภายใน ๑๕ วัน ก่อนการส่งมอบพัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้น ให้ทางราชการหักจากเงินค่าพัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้นที่ทางราชการจะต้องจ่ายให้เป็นหลักประกันในส่วนที่เพิ่มขึ้น

การกำหนดหลักประกันตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคา และหรือในสัญญาด้วย

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญาวางหลักประกันที่มีมูลค่าสูงกว่าที่กำหนดไว้ในระเบียบเอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคา หรือสัญญา ให้อนุมัติรับได้



จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษาให้เพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรื่อง ประมูลเงินอาคารรั้งนกอีแอ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนรายละเอียดและข้อกำหนดตามเอกสารประมูลเงินอาคารรั้งนกอีแอ่นท้ายประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยให้มีผลย้อนหลังถึงวันออกประกาศดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๑๓/๒๕๕๗)

๒. การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อหรือจัดจ้าง

การที่ระเบียบว่าด้วยการพัสดุกำหนดให้การเผยแพร่ประกาศสอบราคาต้องดำเนินการอย่างกว้างขวาง ก็เพื่อวัตถุประสงค์มิให้มีการปิดกั้นการเสนอราคา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการสมยอมราคากันในการเสนอราคา ขั้นตอนและวิธีการเพื่อแจ้งให้ผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลทั่วไปได้ทราบถึงการมีประกาศดังกล่าว จึงถือเป็นสาระสำคัญในการเผยแพร่ประกาศสอบราคาข้างต้น

ดังนั้น หากปรากฏว่าหน่วยงานทางปกครองได้กำหนดให้รวมวันหยุดราชการเป็นวันทำงานตามปกติเกี่ยวกับการขอรับหรือซื้อเอกสารสอบราคา และยื่นซองเสนอราคา แม้จะมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการเกี่ยวกับการสอบราคาในวันหยุดราชการดังกล่าวด้วยก็ตาม แต่โดยปกติวิสัยของผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างทำงานซึ่งมิได้รับทราบข่าวการเผยแพร่ประกาศสอบราคาจากหน่วยงานทางปกครองโดยตรง หรือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และได้ติดต่อราชการกับหน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการสอบราคาในช่วงเวลาดังกล่าว ย่อมไม่อาจทราบได้ว่าในช่วงวันหยุดราชการข้างต้นมีการกำหนดให้เป็นวันทำงานตามปกติเกี่ยวกับการขอรับหรือซื้อเอกสารสอบราคา และยื่นซองเสนอราคา ด้วยเหตุนี้ การกำหนดดังกล่าวย่อมส่งผลให้ผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างบางรายไม่สามารถเข้าแข่งขันเสนอราคาได้ทันตามเวลาที่กำหนด ยิ่งไปกว่านั้น หากคำนวณวันแล้วปรากฏว่าระยะเวลาในการเผยแพร่ประกาศสอบราคาหรือขายเอกสารสอบราคามีกำหนดน้อยกว่า ๑๐ วัน ก่อนวันเปิดซองสอบราคา ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ขัดกับระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ประกาศสอบราคาดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลยางตลาด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก โดยกำหนดให้ผู้มีอาชีพรับจ้างงานตามประกาศที่สนใจติดต่อขอรับหรือซื้อเอกสารสอบราคาได้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ ไม่เว้นวันหยุดราชการ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีวันหยุดราชการเนื่องในเทศกาลสงกรานต์เป็นเวลา ๔ วัน และวันหยุดเพื่อเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นเวลา ๑ วัน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และนายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด



(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้กำหนดให้วันหยุดราชการดังกล่าวเป็นวันทำงานตามปกติเกี่ยวกับการขอรับหรือซื้อเอกสารสอบราคา และยื่นซองเสนอราคา โดยได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการขายหรือรับซองสอบราคาในวันหยุดราชการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ในการเผยแพร่ประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาข้างต้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ปิดประกาศเผยแพร่ไว้ที่สำนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอำเภอลำปาง และส่งประกาศไปยังอำเภอลำปาง ท้องถิ่นอำเภอลำปาง และผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย รวมทั้งได้จัดส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคาไปยังผู้มีอาชีพรับจ้างก่อสร้างทางจดหมายไปรษณีย์ลงทะเบียนจำนวน ๑๐ ราย แต่ไม่ได้ส่งให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มีอาชีพรับเหมาก่อสร้างตามประกาศสอบราคา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การดำเนินการสอบราคาดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้จัดส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคาให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามที่ได้เคยยื่นคำขอไว้ อีกทั้งระยะเวลาในการเผยแพร่ประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคามีกำหนดเวลาน้อยกว่า ๑๐ วัน ก่อนวันเปิดซองสอบราคา ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ทราบถึงการสอบราคา และไม่ได้เข้าเสนอราคาตามประกาศสอบราคาดังกล่าว จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศสอบราคาที่พิพาท และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการสอบราคาใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นฯ มีวัตถุประสงค์ให้การเผยแพร่ประกาศสอบราคาต้องดำเนินการอย่างกว้างขวางเพื่อมิให้มีการปิดกั้นการเสนอราคาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการสมยอมราคากันในการเสนอราคา ขั้นตอนและวิธีการเพื่อแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลทั่วไปได้ทราบถึงการมีประกาศดังกล่าวจึงเป็นสาระสำคัญในการสอบราคาตามที่กำหนดไว้ในระเบียบดังกล่าวโดยข้อ ๓๔ (๑)^{๑๖} ของระเบียบฉบับเดียวกัน กำหนดว่า ก่อนวันเปิดซองสอบราคาไม่น้อยกว่า

^{๑๖} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๓๔ การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) ก่อนวันเปิดซองสอบราคาไม่น้อยกว่าสิบวัน สำหรับการสอบราคาในประเทศหรือไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวัน สำหรับการสอบราคานานาชาติ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคาและเอกสารสอบราคาไปยังผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างทำงานนั้นโดยตรง หรือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในปริมาณที่มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่าห้าราย กับให้ปิดประกาศเผยแพร่การสอบราคาไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น หรือตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด



สิบวันสำหรับการสอบราคาในประเทศ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคาและเอกสารสอบราคาไปยังผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างทำงานนั้นโดยตรง หรือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ กับให้ปิดประกาศเผยแพร่การสอบราคาไว้โดยเปิดเผย ที่ทำการของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น

เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเผยแพร่ประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาที่พักพิงตั้งแต่วันที่ ๑๑ ถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ ซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าวได้รวมวันหยุดราชการเนื่องในเทศกาลสงกรานต์และวันหยุดเพื่อเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นเวลารวม ๕ วัน เข้าไว้ด้วย ซึ่งแม้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะได้กำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันทำงานตามปกติเกี่ยวกับการขอรับหรือซื้อเอกสารสอบราคา และยื่นซองเสนอราคารวมทั้งได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการดังกล่าวก็ตาม แต่โดยปกติวิสัยของผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างทำงานซึ่งมิได้ทราบข่าวการประกาศสอบราคาจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองโดยตรง หรือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และไม่ได้เข้าไปติดต่อราชการกับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในช่วงเวลาที่กำหนดให้มีการขอรับหรือซื้อเอกสารสอบราคา ย่อมไม่อาจทราบได้ว่าในช่วงวันหยุดราชการดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้กำหนดให้เป็นวันทำงานตามปกติเกี่ยวกับการขอรับหรือซื้อเอกสารสอบราคา และยื่นซองเสนอราคา ซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถเข้าแข่งขันเสนอราคาได้ทันตามเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกำหนด นอกจากนี้ ยังปรากฏว่าประกาศสอบราคาของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมีกำหนดระยะเวลาในการเผยแพร่ประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาก่อนวันเปิดซองสอบราคาน้อยกว่า ๑๐ วัน นับถึงวันเปิดซองสอบราคา อันเป็นการขัดต่อข้อ ๓๔ (๑) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เนื่องจากประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาได้มีการเผยแพร่ในระหว่างวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๙ แต่โดยที่วันแรกของการประกาศมิให้นับเข้าด้วย ประกอบกับในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีวันหยุดราชการรวม ๕ วัน ดังนั้น ประกาศสอบราคาของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนประกาศสอบราคาของผู้ถูกฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๙๔/๒๕๔๖)

ในการเผยแพร่ประกาศสอบราคาของหน่วยงานทางปกครองนั้น หากปรากฏว่าหน่วยงานทางปกครองได้ดำเนินการปิดประกาศและเผยแพร่เอกสารสอบราคาโดยถูกต้องครบถ้วนตามที่ระเบียบว่าด้วยการพัสดุได้กำหนดไว้แล้ว การที่หน่วยงานทางปกครองไม่ได้จัดส่งประกาศสอบราคาให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งมิได้มีอาชีพขายพัสดุที่จะจัดซื้อโดยตรง ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงหน่วยงานทางปกครองให้จัดส่งประกาศ



จัดซื้อจัดจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีทราบ ไม่ถือเป็นการปฏิบัติที่ผิดระเบียบ เนื่องจากหนังสือของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวมีลักษณะเป็นการแจ้งความประสงค์เพื่อขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานทางปกครอง มิได้มีผลผูกพันให้หน่วยงานทางปกครองต้องปฏิบัติตามคำขอแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกอบพาณิชยกิจ จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปาทุกชนิด รวมทั้งสินค้าเบ็ดเตล็ดทุกชนิด เหล้า บุหรี่ เห็นว่าการที่นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ไม่จัดส่งประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๗ ลูกบาศก์เมตรให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีได้เคยมีหนังสือขอทราบข้อมูลข่าวสารของราชการเกี่ยวกับการประกาศจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณดังกล่าวไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ได้รับแจ้งด้วยวาจาว่ายังไม่มีการขายแบบบูรณาการเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายเนื่องจากไม่ได้เข้าร่วมในการเสนอราคาตามประกาศสอบราคาข้างต้น จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งยกเลิกหรือเพิกถอนประกาศสอบราคาและหรือให้ยกเลิกกระบวนการสอบราคาดังกล่าว แล้วให้ดำเนินการสอบราคาใหม่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เทศบาลตำบลยางตลาด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๗ ลูกบาศก์เมตร โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีสิทธิเสนอราคาประการหนึ่งว่าต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาดังกล่าว โดยในการเผยแพร่ประกาศการสอบราคาข้างต้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสอบราคาไปยังศูนย์รวมชาวจังหวัด (สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์) ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอำเภอยางตลาด ผู้จัดการร้านธนาพาณิชย์ และผู้จัดการบริษัท รวมทั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด รวม ๖ ราย แต่ไม่รวมถึงผู้ฟ้องคดี ปรากฏตามหลักฐานไปรษณีย์ตอบรับระบุฝากส่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ยางตลาด และตามบันทึกของเจ้าหน้าที่ปิดประกาศสอบราคา/ประกวดราคาของเจ้าหน้าที่พัสดุ ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปิดไว้ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารซื้อ/จ้าง อำเภอยางตลาด ต่อหน้าพยานสองคน จึงเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีสอบราคาตามข้อ ๓๔ (๑) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคากันอย่างเป็นธรรม มิได้กระทำการโดยจงใจ



หรือประมาณเส้นเล่อไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว หรือมีพฤติกรรมที่เอื้ออำนวยแก่ผู้เสนอราคา หรือเสนองานให้มีการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมแต่อย่างใด ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดี อ้างว่าได้มีหนังสือขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับประกาศจัดซื้อ/จ้าง ตามปืงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และหนังสือขอรับประกาศการจัดซื้อ/จ้าง ตามปืงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่จัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการไม่ชอบด้วยข้อ ๓๙ วรรคหนึ่ง^{๑๙} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับเดียวกันนั้น เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีจดทะเบียนพาณิชย์ โดยระบุขอบวัตถุประสงค์ไว้ว่า จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปาทุกชนิด สินค้าเบ็ดเตล็ดทุกชนิด เหล้า บุหรี่... แม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าสามารถจำหน่าย สินค้าอย่างอื่นนอกเหนือจากที่จดทะเบียนไว้ซึ่งรวมถึงรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยด้วยก็ตาม แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้มีอาชีพขายพัสดุที่จะจัดซื้อโดยตรง ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่มีหน้าที่ ต้องส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคาและเอกสารการสอบราคาให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ประกอบกับหนังสือของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวมีลักษณะเป็นการแจ้งความประสงค์ของผู้ฟ้องคดี เพื่อขอความอนุเคราะห์จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้จัดส่งเผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ต่าง ๆ ตามปืงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ มิได้มีผลผูกพันให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องปฏิบัติตามคำขอ อีกทั้ง ข้อ ๓๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกล่าวที่ผู้ฟ้องคดี กล่าวอ้าง ใช้ในกรณีการซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีการประกวดราคา มิใช่การสอบราคา จึงฟังไม่ได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองปกปิดการประกาศสอบราคาที่พักพิงให้ผู้ฟ้องคดีทราบ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบถึงประกาศสอบราคาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ทำให้ การดำเนินการสอบราคาดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๑๕/๒๕๕๖)

แม้นายกเทศมนตรีจะมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามแนวทางการบริหารงบประมาณ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นเร่งรัด การบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้โดยไม่ปล่อยให้ การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าจนต้องใช้วิธีพิเศษในปลายปีก็ตาม แต่เมื่อเงินงบประมาณที่จะใช้ ในโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลเพิ่งจะได้รับอนุมัติตามเทศบัญญัติ

^{๑๙} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๓๙ การให้หรือขายเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคา ซึ่งรวมทั้งคุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียด ให้กระทำ ณ สถานที่ที่ผู้ต้องการสามารถติดต่อได้โดยสะดวกและไม่เป็นเขตหวงห้าม กับจะต้องจัดเตรียมไว้ให้มากพอสำหรับ ความต้องการของผู้มาขอรับหรือขอซื้อที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างทำงานนั้นอย่างน้อยรายละ ๑ ชุด โดยไม่มีเงื่อนไขอื่นในการให้ หรือขาย ทั้งนี้ ให้เป็นเวลาไว้สำหรับการคำนวณราคาของผู้ประสงค์จะเข้ามาเสนอราคา โดยจะต้องเริ่มดำเนินการให้หรือขาย ก่อนวันรับซองประกวดราคาไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน และให้มีช่วงเวลาในการให้หรือขายไม่น้อยกว่า ๑๐ วันด้วย



งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเมื่อใกล้วันสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งหากดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีอื่น ก็จะไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณดังกล่าว เพื่อกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ในงบประมาณปีถัดไปสำหรับดำเนินการในโครงการข้างต้นได้ โครงการก่อสร้างนี้จึงถือว่าเป็นงานที่ต้องกระทำเร่งด่วน หากล่าช้าจะเป็นการเสียหายแก่เทศบาล การที่นายกเทศมนตรี ดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างดังกล่าวโดยวิธีพิเศษ จึงเป็นการกระทำโดยชอบ ด้วยกฎหมาย

สำหรับการเผยแพร่การจัดจ้างโครงการข้างต้นนั้น เมื่อเทศบาลได้มีหนังสือ เชิญผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานนั้นโดยตรงจำนวน ๙ ราย ซึ่งเคยทำงานจ้างกับเทศบาล มาก่อน และมีประสบการณ์ในการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล จึงเป็นการแจ้ง ผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานนั้นโดยตรงเป็นจำนวนมากพอสมควรที่จะทำให้เกิดการแข่งขันกัน เสนอราคามีความเป็นธรรมแล้ว การที่ผู้มีอาชีพรับจ้างก่อสร้างมีหนังสือถึงเทศบาล แสดงความประสงค์จะเสนอราคาหากมีการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงเวลาดังกล่าว เป็นเพียงวิธีการ เสนอตัวเข้าร่วมเสนอราคาในการประกอบการทางการค้าตามปกติของผู้มีอาชีพรับจ้าง เท่านั้น ไม่ได้มีผลทำให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้มีอาชีพรับจ้างก่อสร้างรายดังกล่าว เข้าเสนอราคาแต่อย่างใด ประกอบกับระเบียบว่าด้วยการพัสดุไม่ได้มีบทบัญญัติบังคับให้ เทศบาลต้องมีหนังสือเชิญผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ จะเข้าเสนอราคา หรือกำหนดจำนวนผู้มีอาชีพรับจ้างที่จะต้องเชิญมาเสนอราคาไว้ด้วย การดำเนินการเผยแพร่การจัดจ้างโครงการดังกล่าวโดยวิธีพิเศษของเทศบาล จึงเป็นการ ใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้อนุมัติให้เทศบาลเมืองมุกดาหารประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๔ เป็นต้นไป และได้มีหนังสือแจ้งการอนุมัติเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมดังกล่าวให้นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ทราบ แต่ก่อนที่เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมข้างต้นจะมีผลบังคับใช้ หัวหน้างานวิศวกรรม กองช่างได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๔ เสนอต่อผู้อำนวยการกองช่างของผู้ถูกฟ้องคดี ว่า การเตรียมความพร้อมสำหรับดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซึ่งเป็นโครงการ ที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมสำเร็จตามนโยบายของผู้บริหารแล้ว ต่อมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. (ผู้ฟ้องคดี) ซึ่งเป็นผู้มีอาชีพรับเหมาก่อสร้างได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๔ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบว่า ผู้ฟ้องคดีประสงค์ที่จะเสนอราคากับผู้ถูกฟ้องคดี



ไม่ว่าจะเป็นการประกวดราคา สอบราคา หรือวิธีกรณีพิเศษในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณนี้ โดยได้แนบบัญชีโครงการตามแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองมุกดาหารจำนวน ๑๒ โครงการ มาด้วย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ในวันเดียวกัน คือ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๔ แจกกลับไปยังผู้ฟ้องคดีว่า ทางเทศบาลเมืองมุกดาหารยังไม่มีมีการประกาศจัดซื้อจัดจ้างแต่อย่างใด ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๔ อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษเพื่อดำเนินโครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ตามที่กองช่างเสนอ เพื่อมิให้งบประมาณต้องพับไป และได้มีหนังสือ แจ้งให้ผู้ประกอบการจำนวน ๙ ราย เข้าเสนอราคากับผู้ถูกฟ้องคดีในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๔ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ภายหลังจากการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษแล้วเสร็จ เทศบาลเมือง มุกดาหารโดยผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้ทำสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัด ว. ให้ทำการก่อสร้าง ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. โครงการดังกล่าว จนการก่อสร้างแล้วเสร็จและมีการตรวจรับมอบงาน ในปลายเดือนธันวาคม ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีพยายามปกปิดการจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษดังกล่าวเพราะมีเจตนาให้ผู้มีอาชีพรับจ้างซึ่งเป็นพรรคพวกของตนเองได้รับการจ้าง เป็นการใช้อำนาจในทางไม่ถูกต้อง มีการสมยอมกันในการเสนอราคา จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งจ้างก่อสร้างของผู้ถูกฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้ว่าหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๔.๖/ว ๑๖๐๓ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๔ ที่แจ้งนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ยึดถือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก และให้เร่งรัดการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้ โดยไม่ควรปล่อยให้ การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าจนเป็นเหตุให้ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษในปลายปีงบประมาณ อันเป็นการกำหนดแนวทางการบริหารงบประมาณตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งเป็นผู้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงต้องนำแนวทางการบริหารงบประมาณดังกล่าวไปปฏิบัติด้วยก็ตาม แต่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า เงินงบประมาณ ที่ใช้ในการก่อสร้างปรับปรุงถนนพิพาทได้รับการอนุมัติตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๔ ไม่ใช่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ และวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้จัดจ้าง โดยวิธีพิเศษในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๔ ก็เป็นวันจันทร์ใกล้สิ้นปีงบประมาณ ผู้ถูกฟ้องคดี จึงมีเวลาดำเนินการจัดจ้างตามโครงการดังกล่าวเพียง ๕ วัน จนถึงวันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๔ ก่อนวันสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องก่อกวนผูกพันให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อกันเงินไว้เบิกเหลือมปีให้สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการนี้

ในปึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ โดยหากผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีการสอบราคาตามข้อ ๓๔ (๑) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ เจ้าหน้าที่พัสดุต้องส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคาและเอกสารสอบราคาไปยังผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรงก่อนวันเปิดซองสอบราคาไม่น้อยกว่าสิบวัน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจดำเนินการโดยวิธีดังกล่าวเพราะจะทำให้ไม่สามารถกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณได้ โครงการดังกล่าวจึงถือเป็นงานที่ต้องทำเร่งด่วน หากล่าช้าจะเป็นการเสียหายแก่เทศบาลเมืองมุกดาหาร การที่ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการจัดจ้างโครงการที่พิพาทโดยวิธีพิเศษ จึงเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายตามข้อ ๑๘ (๓)^{๑๘} ประกอบกับข้อ ๕๑ (๑)^{๑๙} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

นอกจากนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือเชิญผู้มีอาชีพรับจ้างที่เคยทำงานจ้างให้ผู้ถูกฟ้องคดีมาก่อนจำนวน ๙ ราย ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงถือได้ว่าเป็นการแจ้งไปยังผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานนั้นโดยตรงเป็นจำนวนมากพอสมควรที่จะทำให้มีการแข่งขันกันเข้าเสนอราคาต่อหน่วยราชการได้อย่างเป็นธรรม อีกทั้งผู้ที่เข้าแข่งขันเสนอราคากับผู้ชนะการจัดจ้างในครั้งนี้ ก็ได้เป็นผู้ที่ได้รับหนังสือเชิญให้เข้าเสนอราคาจากผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใด และแม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีแสดงความประสงค์จะเสนอราคาก่อนการจัดจ้างโครงการพิพาทก็ตาม แต่ก็ยังเป็นเพียงวิธีการเสนอตัวเข้าร่วมเสนอราคาในการประกอบการทางการค้าตามปกติของผู้ฟ้องคดีเท่านั้น มิได้ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าเสนอราคาด้วยแต่อย่างใด นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยังปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้เคยเข้าเป็นคู่สัญญาในโครงการก่อสร้างกับเทศบาลเมืองมุกดาหารจำนวนสองโครงการ ซึ่งทั้งสองโครงการดังกล่าวได้เกิดกรณีพิพาทเกี่ยวกับคุณภาพของงานก่อสร้างและการไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างของผู้ฟ้องคดี และข้อพิพาทยังไม่ยุติ ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์

^{๑๘-๑๙} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๑๘ การจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้กระทำได้เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้

๑. ๒.

๑. ๒.

(๓) เป็นงานที่ต้องกระทำโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

๑. ๒.

๑. ๒.

ข้อ ๕๑ การจ้างโดยวิธีพิเศษ ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษขึ้นเพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) การจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ ๑๘ (๑) (๒) และ (๓) ให้เชิญผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานนั้นโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่ประมาณได้ หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทำได้

๑. ๒.

๑. ๒.



ของทางราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่เชิญผู้ฟ้องคดีเข้าเสนอราคา อีกทั้ง เมื่อพิจารณาข้อ ๕๑ (๑) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นฯ ก็มิได้มีบทบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องมีหนังสือเชิญผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์จะเข้าเสนอราคาต่อผู้ถูกฟ้องคดี หรือกำหนดจำนวนผู้มีอาชีพรับจ้างที่จะต้องเชิญมาเสนอราคาไว้แต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือเชิญผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานนั้นโดยตรงจำนวน ๙ ราย จึงมิได้เป็นการตัดโอกาสในการเข้าเสนอราคาและเป็นการจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพในการเสนอราคาต่อหน่วยราชการของผู้ฟ้องคดี การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่เป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบหรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี การดำเนินการจัดจ้างและมีคำสั่งจ้างในโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยวิธีพิเศษดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๒/๒๕๕๗)

ระเบียบว่าด้วยการพัสดุกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคาอาจให้หรือขายเอกสารประกวดราคาก็ได้ แต่หากจะขายก็ต้องกำหนดราคาให้พอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการจัดทำสำเนาเอกสารประกวดราคา โดยราคาดังกล่าวหมายถึงราคาต้นทุนของการจัดทำสำเนาเอกสารประกวดราคา รวมกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจมีหรือเกิดขึ้นตามปกติในการจัดทำสำเนาเอกสารทั้งหมดที่นำมาคำนวณเฉลี่ยเป็นราคาของเอกสารประกวดราคาแต่ละชุด ซึ่งอาจจะสูงกว่าราคาของเอกสารตามความเป็นจริงของแต่ละชุด ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่นำมาคำนวณเฉลี่ยหาได้หมายความว่ารวมถึงเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา เนื่องจากระเบียบของทางราชการกำหนดให้ต้องเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ งบดำเนินงาน หรืองบรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน อันถือเป็นค่าใช้จ่ายตามปกติของหน่วยงานทางปกครอง

สรุปข้อเท็จจริง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) ๑ ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้จำหน่ายเอกสารประกวดราคาดังกล่าวในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อเอกสารประกวดราคาด้วย แต่จากการตรวจสอบรายละเอียดตามเอกสารประกวดราคาปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเข้าร่วมประกวดราคาครั้งนี้ได้ โดยขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับประสบการณ์การจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าข้อกำหนดดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้ง ยังเห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีจำหน่ายเอกสารประกวดราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นการกำหนดราคาที่ไม่เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้จัดทำและไม่เป็นธรรม



แก่ผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีประกาศประกวดราคาใหม่ และให้กำหนดราคาเอกสารประกวดราคาให้เหมาะสม เป็นไปตามข้อ ๔๖ วรรคสาม ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมทั้งคืนเงินค่าเอกสารประกวดราคาทั้งหมดให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง ชั้นต้นปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาที่พิพาทแล้ว จึงมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ ของผู้ฟ้องคดีเพียงประเด็นเดียวว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีจำหน่ายเอกสารประกวดราคาพิพาทในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีหรือไม่

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยข้อ ๔๖ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ กำหนดว่า การให้หรือการขายเอกสารประกวดราคา รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียด ให้กระทำ ณ สถานที่ที่สามารถติดต่อได้โดยสะดวกและไม่เป็นเขตหวงห้าม และจะต้องจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาไว้ให้มากพอสำหรับความต้องการของผู้มาขอรับหรือซื้อที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างทำงานนั้นรายละเอียด ๑ ชุด โดยไม่มีเงื่อนไขอื่นใดในการให้หรือการขาย และวรรคสาม กำหนดว่า ในกรณีที่มีการขาย ให้กำหนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่ทางราชการต้องเสียไปในการจัดทำสำเนาเอกสารประกวดราคานั้น จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า เอกสารประกวดราคารวมทั้งเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้นหน่วยงานอาจให้หรือขายก็ได้ แต่หากจะขาย ระเบียบกำหนดให้หน่วยงานกำหนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการจัดทำสำเนาเอกสารประกวดราคา โดยระเบียบไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการแสวงหากำไรหรือการคำนึงถึงจุดคุ้มทุนในการดำเนินการเพื่อจัดทำเอกสารประกวดราคาทั้งหมดทุกขั้นตอนหรือทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเอกสารแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม แม้การประกวดราคาจะมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างกว้างขวางและเป็นธรรม อันจะส่งผลให้หน่วยงานของรัฐได้รับประโยชน์จากการแข่งขันราคาก็ตาม แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงวงเงินงบประมาณตามโครงการนั้นด้วย เพราะไม่เช่นนั้นแล้ว หากหน่วยงานกำหนดราคาเอกสารต่ำจนเกินไปก็จะมีผู้สนใจเข้าซื้อเอกสารประกวดราคาเป็นจำนวนมาก โดยอาจจะซื้อบางรายที่ไม่มีความตั้งใจในการเข้าสุราคารอย่างแท้จริง ซึ่งจะก่อให้เกิดภาระแก่หน่วยงานในการจัดเตรียมเอกสาร ตลอดจนการจัดเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ โดยไม่จำเป็น อันเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการดำเนินการจัดทำเอกสารการประกวดราคา ผู้ถูกฟ้องคดีได้คิดคำนวณราคาจากต้นทุนในการจัดทำเอกสาร ประกอบกับคำตอบแทนเบี่ยงประชุมของคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาเอาไว้ด้วย แต่เมื่อพิจารณาหนังสือ



กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๙๐ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ช้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ตามที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๑๔ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ กำหนด ที่ให้การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมต้องเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ งบดำเนินงาน หรืองบรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน ซึ่งกรณีดังกล่าวนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยใช้บังคับโดยเฉพาะแล้วด้วย ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในส่วนของเบี้ยประชุมคณะกรรมการจึงเป็นค่าใช้จ่ายตามปกติที่ไม่อาจนำมาคำนวณเป็นต้นทุน เพื่อเป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาได้ นอกจากนี้ ราคาที่ทางราชการ ต้องเสียไปในการจัดทำสำเนาเอกสารประกวดราคาตามที่ข้อ ๔๖ วรรคสาม กำหนดนั้น ย่อมต้องตีความว่าหมายถึง ราคาพอสมควรที่ทางราชการได้ใช้จ่ายหรือเสียไปในการจัดทำสำเนา เอกสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้มากพอสำหรับความต้องการของผู้จะซื้อเอกสารในการประกวดราคา ครั้งนั้น ซึ่งอาจมีความจำเป็นต้องเตรียมไว้จำนวนมากถึง ๑๐ หรือ ๒๐ ชุด หรือมากกว่านั้น ไม่ว่าจะมิผู้มาซื้อเอกสารทั้งหมดหรือไม่ก็ตาม ดังนั้น ราคาพอสมควรจึงไม่ได้หมายความว่าถึง ราคาหรือต้นทุนของการจัดทำสำเนาเอกสารประกวดราคาชุดหนึ่งเท่านั้น แต่ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจมีหรือเกิดมีขึ้นตามปกติในการจัดทำสำเนาเอกสาร เช่น ค่าถ่ายเอกสาร การเช่าเล่ม ย่อมต้องนำมาคำนวณเป็นต้นทุนในการกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาด้วย ราคาพอสมควรตามความหมายนี้จึงหมายถึงราคาพอสมควรที่ได้รวมเอาค่าใช้จ่ายในการจัดทำ สำเนาเอกสารนี้ทั้งหมดเฉลี่ยไว้ในราคาขายเอกสารประกวดราคาแต่ละชุดที่มีผู้มาขอซื้อ ซึ่งอาจจะสูงกว่าราคาของเอกสารตามความเป็นจริงของแต่ละชุด อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณา งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างตามกรณีพิพาทนี้ซึ่งมีจำนวนวงเงินสูงถึง ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามความรู้สึกรับของวิญญูชนผู้ประกอบกิจการธุรกิจจัดตั้งระบบสารสนเทศโดยทั่วไป การจัดซื้อ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยด้วยวงเงินจำนวนดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นโครงการที่มีราคาสูงอยู่พอสมควร ย่อมเป็นที่คาดหมายได้ว่าต้องมีผู้สนใจเข้าซื้อเอกสาร ประกวดราคา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีความจำเป็นต้องจัดเตรียมสำเนาเอกสารประกวดราคาไว้ให้มากพอสำหรับความต้องการของผู้ประกอบกิจการที่จะมาซื้อเอกสาร อีกทั้ง เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ผู้ประกอบการที่อาจจะไม่มีความตั้งใจในการเข้าร่วมการประกวดราคา อย่างแท้จริงเข้าร่วมซื้อซองหรือเอกสารประกวดราคา ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดราคา ขายเอกสารประกวดราคาพิพาทในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท จึงเป็นการใช้ดุลพินิจในการกำหนด ราคาขายที่เหมาะสม กรณีจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีหน้าที่ ต้องคืนเงินค่าเอกสารประกวดราคาให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด พินักษายกฟ้อง (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๖๘/๒๕๕๗)

๓. การอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

๓.๑ การตัดสิทธิผู้เสนอราคา

๓.๑.๑ การตัดสิทธิผู้เสนอราคาในการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีทั่วไป

ในการคัดเลือกหาผู้ชนะการสอบราคา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะต้องพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคารายที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขในประกาศและเอกสารสอบราคาซึ่งเสนอราคาต่ำสุดเป็นสำคัญ ดังนั้น หากปรากฏว่าผู้เสนอราคาต่ำสุดได้เสนอราคาในใบเสนอราคาและแบบแจ้งปริมาณงานไม่ตรงกับจำนวนเงินสุทธิที่กำหนดไว้ในแต่ละรายการ อันถือเป็นการเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคา ซึ่งถือเป็นการผิดเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ และมีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น การที่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้พิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง จึงไม่พิจารณาราคาของผู้ฟ้องคดี แม้จะเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และต่อมาหน่วยงานทางปกครองได้มีคำสั่งไม่พิจารณาราคาของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลมหาไชย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง โดยมีผู้ยื่นซองเสนอราคาจำนวน ๕ ราย รวมทั้งผู้ฟ้องคดี ผลปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด แต่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบพบว่าการระบุจำนวนเงินที่เสนอราคาในใบเสนอราคาและแบบแจ้งปริมาณงานไม่ตรงกับจำนวนเงินที่ระบุไว้ในใบแจ้งปริมาณงาน กล่าวคือ ผู้ฟ้องคดีระบุในใบเสนอราคาและแบบแจ้งปริมาณงานตรงกันว่า จำนวนเงินที่เสนอราคา คือ ๔๐๐,๐๐๐ บาท แต่เมื่อคำนวณเงินแต่ละรายการที่ระบุไว้ในใบแจ้งปริมาณงานแล้วได้จำนวนสุทธิ ๔๑๙,๙๒๐ บาท คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจึงเห็นว่าห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำเป็นลำดับที่ ๔ และมีเอกสารถูกต้องครบถ้วนเป็นผู้มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการสอบราคา เห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินการตามโครงการได้ จากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีได้มีประกาศผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคาว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคากำหนด และเห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินการตามโครงการ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการพิจารณาผลการสอบราคาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ตัดสิทธิผู้ฟ้องคดีเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้คำสั่งตัดสิทธิผู้ฟ้องคดี



เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาของผู้ถูกฟ้องคดี เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การเสนอราคาของผู้ฟ้องคดีเป็นการเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากจำนวนเงินที่เสนอไว้ในเอกสารสอบราคา ทำให้ไม่อาจทราบได้ว่าผู้ฟ้องคดีเสนอราคา ๔๐๐,๐๐๐ บาท หรือ ๔๑๙,๙๒๐ บาท ซึ่งไม่เป็นไปตามเอกสารสอบราคาที่กำหนดให้ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน ในการเสนอราคาให้ผู้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วยและหรือต่อรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง นอกจากนี้เอกสารสอบราคายังกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาตัดสินที่ราคารวมซึ่งจะต้องถูกต้องตรงกันทั้งราคาและผู้ฟ้องคดีกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้าง อีกทั้งในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาของทางราชการนั้น แม้จะพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าสอบราคาจากการเสนอราคาที่เป็นจำนวนตัวเลขที่แน่นอนและถือว่าเป็นสาระสำคัญก็ตาม แต่ก็มีได้หมายความว่าผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะในการสอบราคาเสมอไป โดยผู้เสนอราคาต่ำสุดดังกล่าวจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาด้วย ทั้งนี้ ตามข้อ ๒๘^{๒๐} (๒) และ (๓) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ดังนั้น การที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดแต่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขเอกสารสอบราคา จึงถือเป็นการผิดเงื่อนไขเอกสารสอบราคาและไม่อยู่ในข่ายที่จะได้รับการพิจารณา เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเสนอราคา ๔๐๐,๐๐๐ บาท แต่ในแบบแจ้งปริมาณงานกลับกำหนดราคาวัสดุ รวมทั้งค่าแรงงานและค่าดำเนินการ กำไร เป็นเงิน ๔๑๙,๙๒๐ บาท อันแตกต่างจากใบเสนอราคาถึง ๑๙,๙๒๐ บาท จึงเป็นการเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคา ซึ่งถือได้ว่าเป็นการผิดเงื่อนไขเอกสารสอบราคาอันเป็นสาระสำคัญหรือมีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีไม่พิจารณาราคาของผู้ฟ้องคดีโดยไม่มี

^{๒๐} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘

ข้อ ๒๘ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหน้าที่ดังนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล็อกหรือแบบรูปและรายการละเอียด แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

(๓) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจ้างของผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตาม (๒) ที่มีคุณภาพ และคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบล และเสนอให้ซื้อหรือจ้างจากรายที่คัดเลือกไว้แล้วซึ่งเสนอราคาต่ำสุด

ฯลฯ

ฯลฯ



การผ่อนผัน ดังนั้น การที่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้พิจารณาคุณสมบัติและใบเสนอราคาของผู้ฟ้องคดีแล้วไม่พิจารณาราคาของผู้ฟ้องคดี และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งไม่พิจารณาราคาของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๖๐/๒๕๕๕)

เมื่อระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลว่าด้วยการพัสดุกำหนดให้ผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับรายละเอียดของงานที่เสนอราคาในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้นำข้อกำหนดดังกล่าวมากำหนดไว้ในเอกสารการจ้างบริการระบบเกมสลาก โดยกำหนดข้อสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาที่เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารการจ้างที่เป็นสาระสำคัญโดยไม่มีการผ่อนผัน เมื่อผู้เสนอราคายื่นข้อเสนอด้านเทคนิคเกี่ยวกับหน่วยสำรองข้อมูลของระบบประมวลผลเกมสลากไม่เป็นไปตามคุณลักษณะและประสิทธิภาพตามที่กำหนดไว้ในเอกสารการจ้าง อันเป็นการเสนอข้อเสนอด้านเทคนิคแตกต่างไปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ การที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีคำสั่งให้ผู้เสนอราคารายดังกล่าวไม่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคจึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ประกาศประกวดราคาจ้างบริการระบบจำหน่ายสลากแบบเลขท้าย ๓ ตัว และ ๒ ตัว โดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกข้อเสนอด้านคุณสมบัติตามประกาศประกวดราคาดังกล่าว แต่ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยกเลิกการประกวดราคาข้างต้น และดำเนินการจัดจ้างบริการระบบจำหน่ายสลากแบบเลขท้าย ๓ ตัว และ ๒ ตัว โดยวิธีพิเศษ โดยให้ผู้เสนอราคาเดิมเป็นผู้เสนอราคาในการจัดจ้างครั้งใหม่นี้ด้วย ผลปรากฏว่า บริษัท ล. และบริษัท ย. เป็นผู้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค เนื่องจากข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้ฟ้องคดีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของเอกสารการจ้างในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ อันได้แก่ คุณลักษณะและประสิทธิภาพของศูนย์ประมวลผลสำรอง ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาอุทธรณ์แล้วยืนตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคณะกรรมการจัดจ้างบริการระบบเกมสลาก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามที่ตัดสิทธิผู้ฟ้องคดีจากการเสนอราคาและเพิกถอนกระบวนการเสนอราคาที่ได้กระทำไปภายหลังการตัดสิทธิผู้ฟ้องคดี



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ข้อ ๓๖ (๖) ของระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๒๔ กำหนดให้ผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ ของงานที่เสนอราคา เนื่องจากรายละเอียดของงานที่เสนอราคาย่อมเป็นสาระสำคัญในการจัดซื้อและจัดจ้าง เมื่อข้อกำหนดตามเอกสารการจ้างบริการระบบเกมสลากกำหนดว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีที่เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารการจ้างบริการที่เป็นสาระสำคัญหรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอการรายอื่น ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าตามข้อกำหนดคุณลักษณะทางเทคนิคท้ายเอกสารการจ้างบริการระบบเกมสลากกำหนดให้ข้อมูลทุกรายการของการจำหน่ายสลากจะต้องจัดเก็บไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี และข้อมูลในระยะ ๒ ปี จะต้องทำการจัดเก็บในฐานข้อมูลและสามารถประมวลผลแบบ Online ส่วนข้อมูลที่มีอายุมากกว่า ๒ ปี อาจทำการจัดเก็บและเลือกคุณลักษณะ Offline และกำหนดให้ต้องติดตั้งศูนย์ประมวลผลสำรองที่สามารถทำงานได้เช่นเดียวกับศูนย์ประมวลผลหลัก โดยจะต้องมีระบบประมวลผลเกมสลากและอุปกรณ์ที่มีคุณลักษณะ ประสิทธิภาพ และ Configuration เช่นเดียวกับศูนย์ประมวลผลหลัก และในกรณีที่ศูนย์ประมวลผลสำรองไม่สามารถทำงานได้ ศูนย์ประมวลผลหลักจะต้องสามารถประมวลผลแทน โดยการสับเปลี่ยนภาระงานระหว่างศูนย์ประมวลผลหลักและศูนย์ประมวลผลสำรองจะต้องแล้วเสร็จสมบูรณ์ดำเนินการต่อเนื่องจากเดิมภายในระยะเวลา ๕ นาที และทำงานต่อเนื่องก่อนที่ระบบจะล้มเหลว โดยข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการประมวลผลจะต้องไม่สูญหายหรือผิดพลาด แต่ปรากฏว่าหน่วยสำรองข้อมูลของผู้ฟ้องคดีเสนอมีขนาดจำนวน ๑๘๐ GB จึงสามารถรับข้อมูลได้ประมาณ ๕ ถึง ๖ เดือน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการรองรับข้อมูล Online จำนวน ๒ ปี ตามข้อกำหนดคุณลักษณะทางเทคนิคของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีได้เสนอหน่วยสำรองข้อมูลแบบ SAN เฉพาะที่ศูนย์ประมวลผลหลักเท่านั้น ไม่ได้เสนอในส่วนของศูนย์ประมวลผลสำรองด้วย ทำให้จำนวนและขนาดของหน่วยสำรองข้อมูลที่ศูนย์ประมวลผลหลักและศูนย์ประมวลผลสำรองไม่เท่ากัน จึงไม่เป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค อันเป็นการเสนอรายละเอียดที่แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารการจ้างบริการที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ฟ้องคดีโดยไม่มีการผ่อนผันตามเอกสารการจ้างบริการได้ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปชี้แจงเกี่ยวกับข้อเสนอของผู้ฟ้องคดี ก็ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงกรณีดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคตามเอกสารการจ้างบริการระบบเกมสลาก และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่วินิจฉัยยืนตามประกาศ

ดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๕๑๓/๒๕๕๖)

ในการสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารนั้น ข้อกำหนดตามประกาศ สอบราคาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องยื่น หลักฐานการเป็นผู้มีอาชีพขายหรือให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยเป็นผู้จำหน่ายหรือ ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ให้บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้จำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่าย ของเครื่องถ่ายเอกสารที่เสนอให้เช่า ถือเป็นสาระสำคัญในการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้เช่าเสนอราคา เพื่อให้ได้ผู้ให้เช่าที่มีความพร้อมทั้งในด้านสมรรถนะของ เครื่องถ่ายเอกสารที่เพียงพอต่อการรับบริการ ไปจนถึงการซ่อมแซมและบำรุงรักษา ที่มีประสิทธิภาพ อันเป็นประโยชน์ของทางราชการ ผู้เสนอราคาจึงต้องยื่นหลักฐาน อันแสดงถึงคุณสมบัติดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วน โดยหนังสือรับรองของสำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ระบุวัตถุประสงค์ของผู้เสนอราคาว่ามีอาชีพในการขายหรือ ให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพียงอย่างเดียวไม่อาจใช้เป็นหลักฐานแทนหนังสือรับรอง คุณสมบัติข้างต้นได้ การที่ผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างออกคำสั่งตามมติคณะกรรมการ เปิดซองสอบราคาที่ไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคาที่ยื่นเสนอราคาโดยมิได้ แบนหลักฐานอันเป็นสาระสำคัญดังกล่าวมาด้วย จึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

กรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๗ เครื่อง โดยมีผู้ยื่นซองเสนอราคารวมทั้งผู้ฟ้องคดีจำนวน ๖ ราย ซึ่งจากการ ตรวจสอบเบื้องต้นปรากฏว่าผู้เสนอราคาทั้ง ๖ ราย ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา รายอื่น คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจึงประกาศให้ผู้เสนอราคาทั้ง ๖ ราย เป็นผู้ที่มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกและผ่านคุณสมบัติดังกล่าว ในวันเดียวกันคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้เปิดซองใบเสนอราคาและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ปรากฏว่ามีผู้เสนอราคา ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขจำนวน ๓ ราย จึงได้พิจารณาราคาและคัดเลือกให้บริษัท ห. เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ส่วนผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับการพิจารณาเนื่องจากไม่ได้ยื่นเอกสารประกอบ คุณสมบัติให้ครบถ้วนตามที่ประกาศสอบราคากำหนด ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ต่ออธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้ดำเนินการถูกต้องครบถ้วนตามที่ระเบียบว่าด้วยการพัสดุกำหนดแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาทำการเปิดซองใบเสนอราคาของผู้ฟ้องคดีแล้ว ย่อมแสดงว่า ผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ประกาศกำหนดแล้ว การที่คณะกรรมการเปิดซอง



สอบราคาวินิจฉัยในภายหลังว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติและไม่รับพิจารณาราคาที่เสนอและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาเห็นชอบด้วย ย่อมเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการเสนอราคา หรือขอให้มีการยื่นซองเสนอราคาใหม่

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อประกาศและเอกสารสอบราคาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดเงื่อนไขไว้ชัดเจนว่า ผู้เสนอราคาต้องยื่นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาว่าเป็นผู้มีอาชีพขายหรือให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยเป็นผู้จำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ให้บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้จำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่ายของเครื่องถ่ายเอกสารที่เสนอให้เช่า เอกสารดังกล่าวถือเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้าเสนอราคาทุกราย เพื่อให้ได้ผู้ให้เช่าที่มีความพร้อมทั้งในด้านสมรรถนะของเครื่องถ่ายเอกสารที่เพียงพอต่อการรับบริการ ไปจนถึงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพอันจะเกิดประโยชน์ต่อราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ยื่นเอกสารคุณสมบัติดังกล่าวจึงมิใช่ข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอันจะเป็นข้อยกเว้นที่ทำให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาต้องรับพิจารณาราคาของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด และไม่อาจถือได้ว่าหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครที่ระบุวัตถุประสงค์ของผู้ฟ้องคดีไว้ว่ามีอาชีพในการขายหรือให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นหลักฐานที่ใช้แทนหนังสือดังกล่าวได้ เพราะเป็นเอกสารการรับรองคนละประเภทกัน ประกอบกับในขั้นตอนของการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติเงื่อนไขในกรณีดังกล่าว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้รายงานผลการพิจารณาต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ระบุว่าคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้เปิดซองใบเสนอราคาพร้อมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาทุกรายตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔๒ วรรคหนึ่ง (๒)^๒ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไปพร้อมกัน โดยมีได้แยกการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาออกจากพิจารณาใบเสนอราคา การดำเนินการข้างต้นจึงเป็นไปตามขั้นตอนที่ระเบียบดังกล่าวกำหนดแล้ว สำหรับการตรวจสอบคุณสมบัติที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าคณะกรรมการเปิดซอง

^๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๔๒ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหน้าที่ดังนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

ฯลฯ

ฯลฯ

สอบราคาได้ตรวจสอบและประกาศให้ผู้เข้าเสนอราคาทุกรายทราบว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคา ก่อนมีการเปิดซองใบเสนอราคาไปแล้วนั้น กรณีดังกล่าวเป็นการตรวจสอบคุณสมบัติเกี่ยวกับการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้เสนอราคาแต่ละราย ซึ่งเป็นการดำเนินการตามข้อ ๑๕ ตรี วรยศสอง^{๒๒} และข้อ ๑๕ จัตวา วรยศสาม^{๒๓} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ ไม่ใช้การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาแต่อย่างใด ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีเคยเข้าร่วมเสนอราคาในการสอบราคาให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มาแล้ว โดยยื่นเอกสารทำนองเดียวกันกับการสอบราคาในครั้งนี้ แต่ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเอกสาร แต่อย่างใดนั้น เห็นว่า ประเด็นปัญหาที่จะวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติหรือไม่อยู่ที่ว่า ผู้ฟ้องคดีได้แนบเอกสารรับรองการได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่ายหรือไม่ เท่านั้น มิใช่ปัญหาว่าผู้ฟ้องคดีได้เป็นผู้จำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่ายหรือไม่ การที่ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ เห็นชอบกับมติของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาที่ไม่รับพิจารณาราคาของผู้ฟ้องคดี และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่วินิจฉัยยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว

^{๒๒-๒๓} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๑๕ ตรี เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑๕ ทวิ ให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันแต่เพียงรายเดียวเท่านั้น มีสิทธิที่จะเสนอราคาหรือเสนองานในการซื้อ หรือการจ้างทำพัสดุ การจ้างที่ปรึกษา หรือการจ้างออกแบบและควบคุมงานของทางราชการในแต่ละครั้ง

ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน แต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ ก่อนการเปิดซองสอบราคา ประมวลราคา หรือเสนองาน แล้วแต่กรณี และในกรณีการซื้อหรือการจ้างทำพัสดุโดยวิธีประกวดราคาตามข้อ ๕๔ หรือการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ตามข้อ ๕๕ และข้อ ๕๙ ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานดังกล่าวก่อนการเปิดซองข้อเสนอด้านเทคนิค ขอบข้อเสนอด้านราคา หรือข้อข้อเสนอทางการเงิน

ข้อ ๑๕ จัตวา ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานแต่ละรายตามข้อ ๑๕ ตรี วรยศสอง ให้เจ้าหน้าที่กำหนดให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติแยกมาต่างหาก โดยอย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

ฯลฯ

ฯลฯ

การยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นพร้อมกับการยื่นซองสอบราคา ประมวลราคา หรือเสนองาน แล้วแต่กรณี สำหรับกรณีที่ระเบียบนี้กำหนดให้ยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิคเพียงซองเดียวตามข้อ ๕๗ (๒) ให้ผู้เสนองาน ยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งมาพร้อมกับการยื่นซองดังกล่าวด้วย

เมื่อได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานแต่ละรายตามข้อ ๑๕ ตรี วรยศสองแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ทำการของส่วนราชการโดยพลัน และถ้าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานอยู่ ณ สถานที่ที่มีการเปิดซองสอบราคา ประมวลราคา หรือเสนองาน แล้วแต่กรณี ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานรายนั้นทราบด้วย



จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๕๙/๒๕๕๗)

๓.๑.๒ การตัดสินคดีผู้เสนอราคาในการจัดซื้อหรือจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

การกำหนดเงื่อนไขตามประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้การยื่นเอกสารการประมูลที่มีการขุดลบ ตก เต็ม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาและประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ทุกแห่ง ก็เพื่อเป็นการยืนยันว่าการแก้ไขข้อความต่าง ๆ ในเอกสารเกิดจากการกระทำของผู้เสนอราคาเอง และเป็น การป้องกันไม่ให้ผู้เสนอราคากล่าวอ้างว่าไม่ได้เป็นผู้แก้ไขข้อความในเอกสาร เสนอราคาในภายหลังได้ ข้อกำหนดดังกล่าวจึงถือเป็นสาระสำคัญในการพิจารณา คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคาตามประกาศประมูลจ้างข้างต้น ดังนั้น การที่ผู้เสนอราคา ได้ยื่นใบเสนอราคาที่มีการขุดลบ ตก เต็ม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรากำกับไว้ให้ครบถ้วน จึงเป็นการเสนอราคาที่ผิดไปจากเงื่อนไข ตามประกาศประมูลจ้างในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ คำสั่งให้ผู้เสนอราคาดังกล่าว เป็นผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้มีสิทธิเข้าเสนอราคา จึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

บริษัท อ. (ผู้ฟ้องคดี) ได้เข้ายื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงถนนของ เทศบาลนครนนทบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จำนวน ๔ โครงการ ต่อมา คณะกรรมการดำเนินการ ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้ตรวจเอกสารต่าง ๆ ของผู้ยื่นเอกสาร ประมูลแล้วมีความเห็นว่า ใบยื่นข้อเสนอประมูลจ้างของผู้ฟ้องคดีผิดเงื่อนไข โดยมีการขุดลบ ตก เต็ม แก้ไข เปลี่ยนแปลง แต่ไม่ลงลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีพร้อมประทับตรากำกับไว้ ให้ครบถ้วน และมีการกรอกข้อความไม่ถูกต้องหลายแห่ง จึงเสนอความเห็นต่อนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ให้ประกาศให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่ผ่านการคัดเลือกเข้าเสนอราคา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดี จึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี แต่ไม่ได้รับทราบผล การพิจารณาอุทธรณ์ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศ ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามที่ตัดสินคดีผู้ฟ้องคดีในการเสนอราคา โดยให้ดำเนินการพิจารณาผู้มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคาใหม่



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในการกำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ทุกแห่งที่มีการขุดลบ ตก เต็ม แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อความ ในเอกสารใบยื่นเสนอราคานั้น ก็เพื่อเป็นการยืนยันว่าการแก้ไขข้อความต่าง ๆ ในเอกสาร เกิดจากการกระทำของผู้เสนอราคาเอง และเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้เสนอราคาลงอ้างว่าไม่ได้เป็นผู้แก้ไขข้อความในเอกสารเสนอราคาในภายหลังได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดเงื่อนไขในประกาศตามโครงการพิพาทว่า หากมีการขุดลบ ตก เต็ม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ผู้เสนอราคา จะต้องลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่งนั้น ข้อกำหนดดังกล่าวจึงถือได้ว่าเป็นสาระสำคัญในการพิจารณาตัดสินให้ผู้ยื่นเสนอราคารายใดเป็นผู้มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าประมูลกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นใบยื่นข้อเสนอการประมูล ตามประกาศประมูลจ้างที่พิพาท โดยมีการขุดลบ ตก เต็ม แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อความในเอกสาร แต่ไม่ลงลายมือชื่อผู้ฟ้องคดีพร้อมประทับตรากำกับไว้ครบถ้วนทุกตำแหน่ง และกรอกข้อความ ในใบยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้พิจารณาและตัดสินว่าผู้ฟ้องคดียื่นเอกสาร ผิดเงื่อนไขตามประกาศประมูลจ้าง และต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าประมูล รวมทั้งประกาศให้ผู้ฟ้องคดีและผู้ยื่นซองรายอื่นที่ได้ยื่นเอกสาร ผิดเงื่อนไขเป็นผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้มีสิทธิเข้าเสนอราคาตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๓ การประกาศให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้มีสิทธิเข้าเสนอราคาดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๑๐๐/๒๕๕๖)

เมื่อเอกสารประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์กำหนดให้ ผู้เสนอราคาต้องแสดงพยานหลักฐานเกี่ยวกับผลงานของผู้เสนอราคา โดยอย่างน้อย ต้องมีหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างของผู้ว่าจ้างที่ผ่านมา ซึ่งหากหนังสือรับรองผลงาน ก่อสร้างดังกล่าว ระบุข้อมูลเกี่ยวกับผลงานก่อสร้างของผู้เสนอราคาตามที่กำหนด ในเอกสารประมูลจ้างครบถ้วนแล้ว ก็ไม่จำเป็นจะต้องให้ผู้เสนอราคายื่นเอกสารอื่นอีก ดังนั้น กรณีที่ผู้เสนอราคายื่นหนังสือรับรองผลงานที่แสดงถึงผลงานก่อสร้างที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามเอกสารประมูลจ้างแล้ว แต่หน่วยงานผู้จัดให้มีการประมูลจ้างยังต้องการให้ แหนบสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างมากับหนังสือรับรองผลงานดังกล่าวอีก ทั้งที่ตามเอกสาร ประมูลจ้างไม่ได้กำหนดไว้ อีกทั้ง ยังนำเหตุที่ผู้เสนอราคากรอกรายการบัญชีเอกสาร ที่ส่งพร้อมใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างไม่ครบถ้วน มาเป็นเหตุในการตัดผู้เสนอราคา ออกจากผู้ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิเสนอราคา ทั้งที่ใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างดังกล่าว



เป็นเอกสารหลักที่ผู้เสนอราคาต้องยื่นอยู่แล้ว ไม่ใช่เอกสารที่จะต้องกรอกลงในบัญชีเอกสารอีกแต่อย่างใด การกระทำของหน่วยงานผู้จัดให้มีการประมูลจ้างข้างต้นจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้เสนอราคา

สรุปข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เดิม)) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยผู้อำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ฟ้องคดีได้เข้าร่วมยื่นเอกสารการประมูลดังกล่าวด้วย แต่ไม่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา จึงมีหนังสือขอทราบเหตุผลที่ไม่ผ่านการพิจารณาไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้เหตุผลว่า ผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติโดยการกรอกรายการเอกสารในส่วนที่เป็นแบบไปยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อันเป็นสาระสำคัญไม่ครบถ้วน และไม่มีสำเนาสัญญาจ้างแนบใบรับรองผลงาน แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนได้กรอกข้อความในเอกสารดังกล่าวครบถ้วนแล้ว และเอกสารประมูลจ้างก่อสร้างก็ไม่ได้ระบุให้ต้องมีสำเนาสัญญาจ้างแนบใบรับรองผลงานด้วยการกระทำของคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามคำสั่งโรงเรียนสีชมพูศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ ๒๕๕/๒๕๔๘ ที่พิจารณาตัดสินสิทธิผู้ฟ้องคดีไม่ให้เข้าเสนอราคาตามประกาศประมูลจ้างดังกล่าว เป็นการกลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดี ทำให้ได้รับความเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือก และให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิเสนอราคา รวมทั้งขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามชดเชยค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อกำหนดตามเอกสารประมูลจ้างพิพาทกำหนดให้ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗,๓๘๖,๕๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่โรงเรียนเชื่อถือ โดยผลงานก่อสร้างที่นำมาแสดงต้องเป็นผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะจ้าง ซึ่งเป็น ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ทำแล้วเสร็จในสัญญาเดียว และมีอายุไม่เกิน ๕ ปี นับจากวันทำงานนั้นเสร็จเรียบร้อยจนถึงวันเปิดซองประมูล ส่วนการส่งหลักฐานการเสนอราคานั้น เอกสารประมูลจ้างกำหนดให้อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ (๑) หนังสือมอบอำนาจ (๒) หลักประกันซอง (๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง และ (๔) บัญชีเอกสารทั้งหมดที่นำมายื่น จึงเห็นได้ว่า ในการประมูลจ้างที่พิพาทต้องการให้มีพยานหลักฐานที่แสดงถึง

ผลงานของผู้เสนอราคา โดยหลักฐานดังกล่าวอย่างน้อยต้องเป็นหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างของผู้ว่าจ้าง ซึ่งหากหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างดังกล่าวระบุข้อมูลเกี่ยวกับผลงานก่อสร้างของผู้เสนอราคาครบถ้วนแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องมีเอกสารอื่นอีก แต่หากหนังสือรับรองผลงานดังกล่าวระบุข้อมูลไม่ครบถ้วน ผู้เสนอราคาก็อาจต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม เช่น สำเนาสัญญาจ้างเป็นต้น ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าหนังสือรับรองผลงานที่ผู้ฟ้องคดีส่งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น ระบุว่าผู้ฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างอาคารเรียนโดยผู้ฟ้องคดีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการซึ่งเป็นอาคารเรียนแบบเดียวกับที่กำหนดในเอกสารประมูลจ้าง โดยมีวงเงินไม่น้อยกว่าที่กำหนดในเอกสารการประมูล และเป็นผลงานที่แล้วเสร็จในสัญญาเดียว ซึ่งได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายไม่เกิน ๕ ปี นับจากวันที่ยานเสร็จจนถึงวันประมูลจ้างก่อสร้างพิพาท โดยหากมีข้อสงสัย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ตามข้อ ๑๖^{๒๔} ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น หนังสือรับรองผลงานที่ผู้ฟ้องคดีเสนอจึงแสดงถึงผลงานก่อสร้างที่ถูกต้องครบถ้วนตามเอกสารประมูลจ้างแล้ว

นอกจากนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือก ถือเป็นการสั่งรับหรือไม่รับคำเสนอรับจ้างในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาหรือให้สิทธิประโยชน์ อันเป็นคำสั่งทางปกครองตามกฎหมาย กระทั่ง พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙^{๒๕} ประกาศดังกล่าวซึ่งทำเป็นหนังสือจึงต้องจัดให้มีเหตุผลอย่างน้อยประกอบด้วยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้อกฎหมายที่อ้างอิง ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจตามมาตรา ๓๗

^{๒๔} ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ ๑๖ ให้คณะกรรมการดำเนินการประมูลดำเนินการ ดังนี้

(๑) ตรวจสอบมาตรฐานทางเทคนิค ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยคุณสมบัติของผู้ค้า เอกสารหลักฐานต่าง ๆ พัสดตัวอย่าง แคตตาล็อกหรือแบบรูป และรายการละเอียด

ฯลฯ

ฯลฯ

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ค้า คณะกรรมการดำเนินการประมูลจะสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ค้ารายใดก็ได้ แต่ไม่อาจให้ผู้ค้ารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญที่เสนอไว้แล้ว

^{๒๕} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

ให้การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้ เป็นคำสั่งทางปกครอง

๑. การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาหรือให้สิทธิประโยชน์ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) การสั่งรับหรือไม่รับคำเสนอขาย รับจ้าง แลกเปลี่ยน ให้เช่า ซื้อ เช่า หรือให้สิทธิประโยชน์
(๒) การอนุมัติสั่งซื้อ จ้าง แลกเปลี่ยน เช่า ขาย ให้เช่า หรือให้สิทธิประโยชน์
(๓) การสั่งยกเลิกกระบวนการพิจารณาคำเสนอหรือการดำเนินการอื่นใด ในลักษณะเดียวกัน
(๔) การสั่งให้เป็นผู้ทำงาน

๒. การให้หรือไม่ให้ทุนการศึกษา



วรรคหนึ่ง^{๒๖} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่ปรากฏว่า ประกาศดังกล่าวไม่ได้จัดให้มีเหตุผลที่ตัดสิทธิผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด โดยภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดี ได้มีหนังสือสอบถามไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก็ได้มีหนังสือแจ้งกลับ แต่เพียงว่า ผู้ฟ้องคดีไม่แนบสำเนาสัญญาจ้างที่บ่งชี้ถึงการเป็นคู่สัญญาโดยตรงตามเอกสาร ประมูลจ้าง ซึ่งเป็นการให้เหตุผลที่ไม่แน่นอนชัดเจน อีกทั้ง ตามเอกสารประมูลจ้างได้กำหนด หลักฐานการเสนอราคาไว้เพียงสำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง โดยไม่ได้ระบุว่าต้องมีสำเนา สัญญาจ้างก่อสร้างแนบมาด้วย การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างจึงไม่เป็นการฝ่าฝืน การปฏิบัติตามข้อกำหนดในเอกสารการประมูลจ้างดังกล่าวแต่อย่างใด

สำหรับใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๓ ระบุว่าผู้ฟ้องคดีจะต้องกรอกรายการเอกสารที่ส่งพร้อมใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้าง ลงในบัญชีเอกสารให้ครบถ้วนนั้น ใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างดังกล่าวเป็นเอกสารหลัก ที่ผู้เข้าประมูลจ้างจะต้องยื่นอยู่แล้ว จึงไม่ใช่เอกสารที่จะต้องกรอกลงในบัญชีเอกสารอีก แต่อย่างใด ดังนั้น ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือก เฉพาะในส่วนที่ไม่มีชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือก จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย สมควรต้องเพิกถอนเสีย

เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดี เสียสิทธิที่จะเข้าประมูลงานก่อสร้างและไม่ได้รับการพิจารณาจ้างก่อสร้าง คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒ ดังกล่าว จึงเป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย อันเป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงาน ต้นสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงต้องรับผิดชอบผู้เสียหายในผลแห่งละเมิด ที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง^{๒๗} แห่งพระราชบัญญัติ

^{๒๖} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓๗ คำสั่งทางปกครองที่ทำเป็นหนังสือและการยืนยันคำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย และเหตุผลนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

- (๑) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ
- (๒) ข้อกฎหมายที่อ้างอิง
- (๓) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๒๗} พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕ หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำการ ปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้

ฯลฯ

ฯลฯ



ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นค่าซื้อเอกสารประกวดราคา และค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือคำประกันให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนค่าจ้างวิศวกรคำนวณราคาค่างก่อสร้างและค่าดำเนินการนั้น ผู้ฟ้องคดีไม่มีพยานหลักฐานเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายดังกล่าว ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๑ ได้กำหนดมาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมการเสนอราคางานก่อสร้างของทางราชการ โดยให้ส่วนราชการต้องมีการประกาศเปิดเผยราคากลาง และมีหน้าที่ในการคำนวณราคากลาง ดังนั้น ผู้ซื้อแบบการประมูลจึงไม่จำเป็นต้องถอดแบบประมาณราคางานก่อสร้างใหม่แต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนในส่วนนี้ พิพากษาให้เพิกถอนประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เฉพาะในส่วนที่ไม่มีชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือก โดยให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่มิใช่คำสั่งดังกล่าว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๑๗,๑๐๒.๕๐ บาท ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๐๕/๒๕๕๖)

การที่ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารดิบสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขังในทัณฑสถานมีข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาว่า ต้องเคยมีผลงานการขายหรือส่งอาหารดิบเช่นเดียวกับรายการที่ทัณฑสถานจัดซื้อและภายใต้วงเงินงบประมาณที่กำหนด ก็เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เสนอราคาภายหลังจัดทำสัญญาว่าจะเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสัญญาที่จะจัดทำขึ้นในภายหลังเป็นรูปแบบของสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณในทางปฏิบัติผลงานการส่งอาหารจึงผันแปรได้ตามจำนวนผู้ต้องขัง ผู้ที่จะเข้าประกวดราคาจึงต้องเสนอผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการส่งอาหารดิบได้จริงเป็นจำนวนมาก ดังนั้น จึงเป็นความจำเป็นที่ทัณฑสถานผู้จัดให้มีการประกวดราคาจะต้องยึดถือผลงานที่แท้จริงอันแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพหรือความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามสัญญาของผู้เสนอราคา ไม่ใช่เพียงผลงานตามจำนวนวงเงินในสัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประกวดราคาที่ต้องการจัดหาผู้เสนอราคาที่เคยมีประสบการณ์หรือผลงานในการจัดส่งอาหารดิบอย่างแท้จริง และเพียงพอต่อจำนวนผู้ต้องขัง การที่หน่วยงานทางปกครองที่ดำเนินการจัดการประกวดราคาพิจารณาเห็นว่า ผู้เสนอราคามีผลงานตามวงเงินจริงน้อยกว่าผลงานตามวงเงินในสัญญาซึ่งเป็นวงเงินที่น้อยกว่าที่กำหนดในเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา



จึงประกาศให้ผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ไม่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคา จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ทัศนสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารดิบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาว่า ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้เคยมีผลงานการขายหรือส่งอาหารดิบ เช่นเดียวกับรายการที่ทัศนสถานจัดซื้ออย่างน้อย ๒ ประเภท ประเภทละไม่น้อยกว่า ๑๐ รายการ ในสัญญาเกี่ยวกับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมาแล้วในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี นับถึงวันยื่นซองประกวดราคา ในวงเงินสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า ๗,๐๑๑,๗๓๒ บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของวงเงินที่ประกวดราคา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นเอกสารประกอบการเสนอราคาจำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่ (๑) เอกสารสัญญาจะซื้อจะขายเครื่องอาหาร (อาหารดิบเป็นรายสิ่ง) แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร เป็นเงินรวม ๙,๔๕๓,๕๐๐ บาท โดยสถานพินิจฯ อาจสั่งซื้อจริงมากหรือน้อยกว่าจำนวนประมาณการก็ได้ และ (๒) หนังสือรับรองผลงานตามหนังสือสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ว่าผู้ฟ้องคดีได้จัดส่งอาหารดิบเป็นรายสิ่งสำหรับใช้ปรุงเลี้ยงเด็กและเยาวชนผู้ถูกควบคุมในศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนบ้านเมตตาและสถานแรกรับเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปากคลองตลาด ภายในวงเงิน ๙,๔๕๓,๕๐๐ บาท เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงของสัญญาเรียบร้อยแล้ว แต่คณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการจัดซื้ออาหารดิบสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขังของทัศนสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีหนังสือแจ้งว่า ผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศประกวดราคา เนื่องจากผลงานที่ผู้ฟ้องคดีเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นการประมาณการตามสัญญาซึ่งได้มาจากผลการจัดซื้อ ส่วนการจัดส่งและการเบิกจ่ายเงินจะผันแปรไปตามจำนวนเด็กและเยาวชน โดยหนังสือรับรองผลงานจะต้องระบุจำนวนเงินตามสัญญาและจำนวนเงินตามที่เบิกจ่ายให้ผู้ขายซึ่งเป็นผลงานการขายจริงไว้ด้วย ทั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ประสานไปยังสถานพินิจฯ เพื่อตรวจสอบจำนวนเงินในการจัดส่งอาหารดิบจริงตามสัญญาดังกล่าวแล้ว ได้รับแจ้งว่า ผู้ฟ้องคดีได้จัดส่งอาหารดิบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๑๒๓,๖๘๓.๕๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศประกวดราคา และไม่มีสิทธิเป็นผู้เสนอราคา ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้อำนวยการทัศนสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งได้มีการหารือไปยังกรมราชทัณฑ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ผลปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เห็นว่า คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคาใช้คำว่าผลงาน ก็ย่อมจะต้องพิจารณาจากผลงานที่ขายหรือส่งจริง ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจัดส่งอาหารดิบในปีงบประมาณ



พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นเงินจำนวน ๙,๔๕๓,๕๐๐ บาท แต่ได้ส่งจริงเป็นเงินจำนวน ๕,๑๒๓,๖๘๓.๕๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศประกวดราคา และไม่มีสิทธิเป็นผู้เสนอราคาได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และให้เพิกถอนการประกวดราคา ที่พิพาทดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อกำหนดตามประกาศประกวดราคาพิพาทที่กำหนดเกี่ยวกับผลงานการขายหรือส่งอาหารดิบของผู้เสนอราคา เป็นหลักเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เสนอราคาภายหลังจัดทำสัญญาแล้ว ประกอบกับการจัดหาอาหารดิบให้กับทางทัศนสถานจะจัดทำในรูปแบบของสัญญาจะซื้อจะขายเครื่องอาหาร (อาหารดิบเป็นรายสิ่ง) แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ในทางปฏิบัติ ผลงานการส่งอาหารดิบจริงจึงอาจผันแปรได้ตามจำนวนผู้ต้องขัง ผู้ที่จะเข้าประกวดราคาจึงต้องเสนอผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการส่งอาหารดิบได้จริงเป็นจำนวนมาก ๆ ดังนั้น การยึดถือผลงานเฉพาะจำนวนวงเงินในสัญญาโดยมิได้คำนึงถึงผลงานที่แท้จริง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพหรือความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามสัญญาของผู้เสนอราคา ย่อมไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการประกวดราคาซื้ออาหารดิบที่ต้องการจัดหาผู้เสนอราคาที่เคยมีประสบการณ์หรือผลงานในการจัดส่งอาหารดิบมาแล้วอย่างแท้จริงไม่น้อยกว่า ๗,๐๑๑,๗๓๒ บาท (อัตราร้อยละ ๒๕ ของวงเงินที่ประกวดราคา) เพื่อมิให้เกิดปัญหาในภายหลังหากผู้เสนอราคาไม่สามารถส่งอาหารให้แก่ทัศนสถานอย่างเพียงพอต่อจำนวนผู้ต้องขัง

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นเอกสารเพื่อประกอบการเสนอราคาจำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่ (๑) เอกสารสัญญาจะซื้อจะขายเครื่องอาหาร (อาหารดิบเป็นรายสิ่ง) แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร เป็นเงินรวม ๙,๔๕๓,๕๐๐ บาท และ (๒) หนังสือรับรองผลงานตามหนังสือสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ว่าผู้ฟ้องคดีได้จัดส่งอาหารดิบเป็นรายสิ่งเป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงของสัญญา แต่ผู้ฟ้องคดีได้จัดส่งอาหารดิบในปริมาณประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามที่เป็นจริงเป็นเงินจำนวน ๕,๑๒๓,๖๘๓.๕๐ บาท ผลงานของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผลงานที่กำหนดจำนวนเงินไว้ไม่น้อยกว่า ๗,๐๑๑,๗๓๒ บาท ตามข้อกำหนดของประกาศประกวดราคา คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๑๙/๒๕๕๗)



๓.๒ การอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

๓.๒.๑ การอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างผู้เสนอราคารายอื่นซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารจัดซื้อหรือจัดจ้าง

กรณีที่ประกาศเชิญชวนเสนอโครงการพัฒนาที่ดินพร้อมค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยกำหนดให้ผู้ยื่นของเสนอโครงการต้องเสนอผลตอบแทนพิเศษเพิ่มเติมเป็นตัวเงินให้การรถไฟฯ ด้วย การที่ผู้ยื่นของเสนอโครงการเสนอผลตอบแทนพิเศษเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๓๐ ของผลกำไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนโครงการพัฒนาที่ดินพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นการเสนอผลตอบแทนพิเศษจากผลกำไรที่มีความไม่แน่นอน โดยหากปีใดที่ผู้ยื่นของเสนอโครงการรายดังกล่าวไม่มีผลกำไรหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเลย การรถไฟฯ ก็จะไม่ได้รับเงินในส่วนนี้เช่นกัน จึงพิจารณาไม่ให้เป็นคะแนนในส่วน of ผลตอบแทนพิเศษแก่ผู้ยื่นของเสนอโครงการดังกล่าว แต่ได้ให้คะแนนแก่ผู้ยื่นของเสนอโครงการรายอื่นซึ่งเสนอผลตอบแทนพิเศษแบบจ่ายทันทีและแบบจ่ายในอัตราคงที่ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่แน่นอนว่าการรถไฟฯ จะได้รับ กรณีจึงเป็นการใช้ดุลพินิจให้คะแนนที่เหมาะสมแล้ว การที่คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยมีมติไม่อนุมัติให้ผู้ยื่นของเสนอโครงการข้างต้นได้รับสิทธิการเช่าที่ดินในโครงการพัฒนาที่ดินของการรถไฟฯ จึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

การรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ประกาศเชิญชวนเสนอโครงการพัฒนาที่ดิน พร้อมค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ในที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นของเสนอโครงการดังกล่าวโดยเสนอค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์เป็นเงิน ๑,๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และผลตอบแทนเพิ่มพิเศษจ่ายให้เป็นรายปีจำนวนร้อยละ ๓๐ ของผลกำไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนโครงการพัฒนาที่ดินรายงานผลการพิจารณาต่อผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ว่า ผู้ฟ้องคดีเสนอผลตอบแทนค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศเชิญชวนฯ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ได้เสนอจ่ายในวันลงนามในสัญญา ส่วนผลตอบแทนพิเศษก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ใช้สอยที่มีพื้นที่เล็กมาก มีส่วนพื้นที่พาณิชยกรรมเพียง ๒ ชั้น พื้นที่จอดรถน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับรายอื่น อีกทั้ง แผนการเงินเป็นไปได้น้อยเพราะพื้นที่ก่อให้เกิดรายได้ต่ำ หากไม่มีผลกำไรผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็จะไม่ได้รับ

ส่วนแบ่ง คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ ได้พิจารณาให้คะแนนสำหรับผลตอบแทนทางการเงิน มูลค่าและรูปแบบโครงการ ความเป็นไปได้ทางการเงินและแผนงาน และผลตอบแทนพิเศษ ตามลำดับ และมีมติให้บริษัท จ. ซึ่งเป็นผู้ได้รับคะแนนสูงสุดและปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในประกาศเชิญชวนฯ เป็นผู้ได้รับสิทธิดำเนินโครงการพัฒนาที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว ส่วนผู้ฟ้องคดีนั้น คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ เห็นว่า เสนอผลตอบแทนพิเศษผิดไปจากข้อกำหนดของประกาศเชิญชวนฯ จึงได้คะแนน ๐ คะแนน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท จ. เป็นผู้ได้รับสิทธิการเช่าที่ดินและได้ทำสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัท จ. ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งข้างต้นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มิได้แจ้งผลการพิจารณาแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่อนุมัติให้บริษัท จ. เป็นผู้ได้รับสิทธิการเช่าที่ดิน และขอให้ผู้ฟ้องคดีได้รับสิทธิการเช่าที่ดิน หากไม่ได้ก็ขอให้ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ประกาศเชิญชวนเสนอโครงการพัฒนาที่ดินที่พิพาทมีข้อกำหนดให้ผู้ยื่นขอเสนอโครงการต้องเสนอผลตอบแทนพิเศษเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์และค่าเช่าให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นตัวเงิน เช่น แบ่งจากรายได้หรือกำไร ประกอบกับบันทึกการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการที่หัวหน้ากองนิติกรรมสัญญาและรายได้ฝ่ายบริหารทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ชี้แจงตอบคำถามของผู้ฟ้องคดี ปรากฏว่าผลตอบแทนพิเศษจะชำระในวันลงนามในสัญญาเลยหรือไม่อยู่ที่วิธีการที่บริษัทเสนอ เช่น หากเสนอชำระในวันลงนามในสัญญาก็ต้องชำระในวันลงนามในสัญญา หากเสนออีก ๕ ปี ข้างหน้า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็จะต้องเรียกเก็บในอีก ๕ ปีข้างหน้าเช่นเดียวกัน กรณีจึงเห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้กำหนดบังคับให้ผู้ยื่นขอเสนอโครงการต้องชำระผลตอบแทนพิเศษเป็นเงินในวันลงนามในสัญญาเช่าเท่านั้น แต่สามารถชำระภายหลังได้แล้วแต่ข้อเสนอของแต่ละบริษัท อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังกำหนดให้เสนอผลตอบแทนพิเศษเพิ่มเติมเป็นเงินโดยแบ่งจากกำไรก็ได้ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีเสนอผลตอบแทนพิเศษเพิ่มเติมโดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมว่าเป็นผลตอบแทนพิเศษของกำไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว จึงเป็นการเสนอถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของประกาศที่พิพาท

อย่างไรก็ตาม การที่คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ พิจารณาคำเสนอของผู้ฟ้องคดีในส่วน of ผลตอบแทนพิเศษแล้วเห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีเสนอจ่ายผลตอบแทนพิเศษเป็นรายปีในอัตราร้อยละ ๓๐ ของผลกำไรหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วนั้น เป็นการเสนอผลตอบแทนพิเศษจากผลกำไรที่มีความไม่แน่นอนว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะได้รับผลตอบแทนพิเศษเป็นเงินหรือไม่ เพียงใด โดยหากปีใดผู้ฟ้องคดีไม่มีผลกำไรหลังจาก



หักภาษีเงินได้นิติบุคคล ก็จะส่งผลให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้รับส่วนแบ่งเป็นผลตอบแทนพิเศษด้วย จึงพิจารณาให้คะแนนผู้ฟ้องคดีในส่วนของผลตอบแทนพิเศษนี้ ๐ คะแนน ส่วนผู้เข้าร่วมเสนอโครงการอื่นอีก ๒ ราย รายหนึ่งเสนอค่าตอบแทนพิเศษแบบจ่ายทันที ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้รับคะแนน ๖.๕๐ คะแนน อีกรายหนึ่งเสนอให้ค่าตอบแทนพิเศษปีละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเวลา ๓๐ ปี รวม ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้รับคะแนน ๑๐ คะแนน กรณีเป็นการใช้ดุลพินิจในการให้คะแนนลดหลั่นตามจำนวนเงินมากน้อยตามแต่ละบริษัทเสนอ อันเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยประกาศเชิญชวนเสนอโครงการพัฒนาที่ดินแล้ว คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีได้รับสิทธิการเช่าที่ดินในโครงการพิพาท จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยประกาศดังกล่าว และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๖๖/๒๕๕๕)

กรณีที่ผู้เสนอราคามีข้อสงสัยเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ตามเงื่อนไขของประกาศประกวดราคา ซึ่งหน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคาได้ให้โอกาสในการแสดงหลักฐานเพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์แล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ตามที่เสนอได้มาตรฐานตามที่หน่วยงานทางปกครองกำหนด แม้จะเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด แต่หน่วยงานทางปกครองก็มีอำนาจที่จะไม่อนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว และอาจมีคำสั่งอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างจากผู้เสนอราคาต่ำเป็นอันดับรองลงมาซึ่งมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามประกาศประกวดราคาได้

สรุปข้อเท็จจริง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนกระเช้า ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๖๙ คัน โดยกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติของเครนกระเช้าจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ANSI A ๙๒.๒ โดยต้องจัดส่งเอกสารการทดสอบ (Type Test Report) หรือเอกสารรับรองผลการทดสอบ (Test Certificate) รวมทั้งการทำงานของ Upper Boom และ Lower Boom ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมเสนอราคาโดยได้ส่งเอกสารรับรองผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ออกโดยสถาบันของประเทศอังกฤษ และระบุว่าได้เคยส่งผลิตภัณฑ์เดียวกันนี้ไปจำหน่ายที่ประเทศเม็กซิโก คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของผู้ฟ้องคดีมีรายละเอียดถูกต้องตามข้อกำหนดและเสนอราคาต่ำสุด จึงมีมติอนุมัติให้จัดซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ฟ้องคดี แต่ในระหว่างรอการลงนามตามสัญญา ผู้เสนอราคารายอื่นร้องเรียนว่าผู้ออกเอกสารรับรองผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ของผู้ฟ้องคดีไม่มีคุณสมบัติในการออกเอกสาร และผู้ฟ้องคดีไม่เคยส่งผลิตภัณฑ์ที่ระบุ



ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไปจำหน่ายที่ประเทศเม็กซิโกแต่อย่างใด โดยผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า มีปัญหาเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของผู้รับรองเอกสารการทดสอบจริงตามที่มีการร้องเรียน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีส่งเอกสารการทดสอบมาพิจารณาใหม่ แต่ผู้ฟ้องคดีส่งเพียงเอกสารการทดสอบด้านไฟฟ้าและการใช้งานโดยทั่วไป โดยไม่มีการรับรองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ANSI A ๙๒.๒ จากสถาบันที่น่าเชื่อถือ และไม่มีการยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีคุณภาพและมาตรฐานตามเงื่อนไขของประกาศประกวดราคา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีมติให้เพิกถอนมติเดิมที่อนุมัติให้จัดซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ฟ้องคดี และมีมติให้จัดซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้เสนอราคาต่ำเป็นลำดับสองซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนแทน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเงื่อนไขการเข้าของผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดในประกาศประกวดราคา จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่อนุมัติให้จัดซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้เสนอราคาต่ำเป็นลำดับที่ ๒ ตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติของเครนกระเช้าตามประกาศประกวดราคาไว้ว่าจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ANSI A ๙๒.๒ แม้ผู้ฟ้องคดีจะเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า มีปัญหาเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้รับรองเอกสารผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ผู้ฟ้องคดีเสนอ โดยผู้รับรองผลการทดสอบการดัดแปลงผลิตภัณฑ์ของผู้ฟ้องคดีไม่ได้จดทะเบียนกับหน่วยงานรับจดทะเบียนนิติบุคคลของประเทศอังกฤษ (Company House) ตามที่ผู้ฟ้องคดีระบุในเอกสารเสนอราคา และชุดกระเช้าที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเคยจำหน่ายไปยังประเทศเม็กซิโกก็ไม่ใช่รุ่นเดียวกับที่ผู้ฟ้องคดีเสนอราคา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีจัดส่งเอกสารการทดสอบผลิตภัณฑ์จากสถาบันที่น่าเชื่อถือเพื่อประกอบการพิจารณาใหม่แล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ที่เสนอมีคุณสมบัติได้มาตรฐาน ANSI A ๙๒.๒ ตามเงื่อนไขของประกาศประกวดราคา คงยื่นเพียงเอกสารการทดสอบด้านไฟฟ้าและการใช้งานทั่วไปเท่านั้น เป็นเหตุให้ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ฟ้องคดีเสนอราคาไม่ถูกต้องตามประกาศประกวดราคา ซึ่งข้อ ๕๔ (๒) วรรคสอง^{๒๔} ของข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการซื้อ

^{๒๔} ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการซื้อ พ.ศ. ๒๕๔๓

ข้อ ๕๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามีหน้าที่ดังนี้

๑.๑

๑.๒

(๒) พิจารณาคัดเลือกสิ่งของ หรือคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่ตรวจสอบแล้ว ตาม (๑) ซึ่งมีคุณภาพคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แล้วเสนอให้ซื้อจากผู้เสนอการารายที่คัดเลือกไว้แล้วซึ่งเสนอราคาต่ำสุด



พ.ศ. ๒๕๔๓ กำหนดว่า ในกรณีที่พัสดุไม่อยู่ในหลักเกณฑ์และคุณภาพตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องการ ถ้าเห็นสมควร ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาขอซื้อจากผู้เสนอราคา ถัดไป ประกอบกับข้อ ๑๕ ของเงื่อนไขการประกวดราคา กำหนดว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติให้เพิกถอนมติเดิมที่อนุมัติให้จัดซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และมีมติอนุมัติให้จัดซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้เสนอราคาต่ำสุด ลำดับที่สองซึ่งเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีเอกสารรับรองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ANSI A ๙๒.๒ ถูกต้องตามเงื่อนไขประกาศประกวดราคา จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๔/๒๕๔๖)

การกำหนดให้ผู้มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาจ้างต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง ก็เพื่อให้ได้ตัวผู้รับจ้างที่มีประสิทธิภาพของงานก่อสร้างในประเภทเดียวกัน และคำนึงถึงมูลค่าของราคางานที่ผู้รับจ้างเคยดำเนินการมาแล้ว โดยผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างนั้น หมายถึงผลงานที่มีลักษณะเป็นการก่อสร้างโดยมีเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนอุปกรณ์การก่อสร้างและวิธีการดำเนินการในลักษณะเดียวกัน แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นการดำเนินการที่เหมือนกันทุกประการ เพียงแต่แบ่งออกไปเป็นพวกเดียวกันหรืออยู่ในกลุ่มเดียวกัน ก็ถือได้ว่าเป็นการก่อสร้างประเภทเดียวกันได้

เมื่องานที่ประกาศสอบราคาจ้างเป็นโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินสองฝั่งห้วยสาธารณะ ซึ่งจัดอยู่ในความหมายของงานก่อสร้างประเภทงานก่อสร้างทางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี อีกทั้งการแบ่งกลุ่มประเภทของงานก่อสร้างทางก็จัดแบ่งไว้ในประเภทเดียวกันกับงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม จึงถือได้ว่าเป็นงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน การที่ผู้เสนอราคานำผลงานการก่อสร้างทางซึ่งมีวงเงินก่อสร้างไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในประกาศสอบราคา มาประกอบการเสนอราคา จึงถือไม่ได้ว่าผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ

ตามปกติคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาควรเสนอซื้อจากผู้เสนอราคาต่ำสุด แต่ในกรณีที่พัสดุไม่อยู่ในหลักเกณฑ์และคุณภาพตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องการ ถ้าเห็นสมควร ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาขอซื้อจากผู้เสนอราคาถัดไป

ฯลฯ

ฯลฯ



**การเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ประกาศผลการคัดเลือกให้ผู้เสนอราคาข้างต้นเป็นผู้ได้รับ
การคัดเลือกในการสอบราคา จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว**

สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลท่าข้าม (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินสองฝั่งห้วยสาธารณะ ปรากฏว่ามีผู้ยื่นซองสอบราคาจำนวน ๒ ราย คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป. และผู้ฟ้องคดี ซึ่งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้มีประกาศให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป. เป็นผู้ได้รับคัดเลือก และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ป. ทำงานก่อสร้างกำแพงกันดินสองฝั่งห้วยสาธารณะตามประกาศสอบราคาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การพิจารณาผลการสอบราคาของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาไม่ปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ เนื่องจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ป. ขาดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา โดยได้เสนอผลงานก่อสร้างประเภทงานทางซึ่งไม่ตรงกับผลงานก่อสร้างตามประกาศสอบราคา ข้อ ๑ ที่ต้องใช้ผลงานก่อสร้างประเภทสะพานหรือท่อเหลี่ยม ส่วนผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศและตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวกลับไม่ได้รับพิจารณา จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกข้างต้น

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การกำหนดให้ผู้มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาจ้างต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง เป็นข้อความตามแนวทางที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุได้แจ้งเวียนตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้าง เพื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ถือเป็นแนวปฏิบัติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ตัวผู้รับจ้างที่มีประสบการณ์ของงานก่อสร้างในประเภทเดียวกัน และคำนึงถึงมูลค่าของราคางานที่ผู้รับจ้างเคยดำเนินการมาแล้วด้วย ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้นำข้อความดังกล่าวมาระบุไว้ในเอกสารประกาศสอบราคาจ้างที่พิพาทด้วย ทั้งนี้ คำว่า “ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง” หมายถึง ผลงานที่มีลักษณะเป็นการก่อสร้างโดยมีเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์การก่อสร้างและวิธีการดำเนินการในลักษณะเดียวกัน แต่มิได้หมายความว่าเมื่อเป็นประเภทเดียวกันแล้วจะต้องเป็นการดำเนินการที่เหมือนกันทุกประการ เพียงแต่แบ่งออกไปเป็นพวกเดียวกันหรืออยู่ในกลุ่มเดียวกัน ก็ถือได้ว่าเป็นการก่อสร้างในประเภทเดียวกันได้

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เห็นชอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และกระทรวงการคลังได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๕/ว๙ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๐ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง แจ้งเวียนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง อธิบดี



อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ หัวหน้าหน่วยงานอิสระ และหัวหน้ารัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของราชการบริหารส่วนกลาง ย่อมต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วย ซึ่งตามเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางดังกล่าว ได้จำแนกงานก่อสร้างของทางราชการออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม และงานก่อสร้างชลประทาน รวมทั้งได้กำหนด ความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างแต่ละประเภทไว้ โดยงานก่อสร้างทาง หมายถึง การก่อสร้าง การขยาย การบูรณะ หรือการบำรุงรักษาทางหรือถนน ซึ่งจัดไว้เพื่อประโยชน์ ในการจราจรสาธารณะทางบก ไม่ว่าในระดับพื้นดิน ใต้หรือเหนือพื้นดิน หรือใต้หรือเหนือ อสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น นอกจากทางรถไฟ และให้หมายความรวมถึงที่ดิน พืช พันธุ์ไม้ทุกชนิด ท่อกลม รางระบายน้ำ ร่องน้ำ กำแพงกันดิน เขื่อน รั้ว หลักสำรวจ หลักเขต หลักระยะ ป้ายจราจร เครื่องหมาย เครื่องสัญญาณไฟฟ้า เครื่องแสดงสัญญาณ ที่จอดรถ ที่พักคนโดยสาร ที่พักริมทางและอาคารหรือสิ่งอื่นอันเป็นอุปกรณ์งานทางบรรดาที่มีอยู่ หรือที่ได้จัดไว้ใน เขตทางหลวงและเพื่อใช้ประโยชน์แก่งานทางหรือผู้ใช้ทางหลวงนั้น จึงเห็นได้ว่า งานก่อสร้างทาง หมายความว่ารวมถึง รางระบายน้ำ ร่องน้ำ กำแพงกันดิน หรือสิ่งอื่นอันเป็นอุปกรณ์งานทาง บรรดาที่มีอยู่หรือที่ได้จัดไว้ในเขตทางหลวง หรือเพื่อประโยชน์แก่งานทางหรือผู้ใช้ทางหลวง นั้นด้วย ซึ่งแม้ความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างดังกล่าวจะกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม มิได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ สำหรับการก่อสร้างโดยตรง และมีได้เป็นการกำหนดนิยามโดยกฎหมาย ที่จะมีผลผูกพันให้ ต้องถือตามหรือมีสภาพบังคับดังเช่นกฎหมายก็ตาม แต่หลักเกณฑ์ดังกล่าวกำหนดขึ้นเพื่อใช้ เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวกับการคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง จึงสามารถนำมาใช้ประกอบการพิจารณาความหมายของถ้อยคำตามประกาศ สอบราคาจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีได้ว่ามีเจตนารมณ์ในการกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาไว้ อย่างไร เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความเกี่ยวข้องและใกล้เคียงกัน

ดังนั้น เมื่องานที่ผู้ถูกฟ้องคดีประกาศสอบราคาจ้างเป็นโครงการก่อสร้าง กำแพงกันดินสองฝั่งห้วยสาธารณะซึ่งจัดอยู่ในความหมายของงานก่อสร้างประเภทงานก่อสร้างทาง ตามหลักเกณฑ์ประกอบมติของคณะรัฐมนตรีดังกล่าว อีกทั้ง การแบ่งกลุ่มประเภทของงาน ก่อสร้างทางก็จัดแบ่งไว้ในประเภทเดียวกับงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม จึงถือได้ว่าเป็นงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน การที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป. นำผลงานการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กอันเป็นผลงานประเภทงานก่อสร้างและมีวงเงินไม่น้อยกว่าวงเงินตามประกาศ สอบราคามาประกอบการเสนอราคาต่อผู้ถูกฟ้องคดี จึงถือไม่ได้ว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติการเป็น

ผู้มีสิทธิเสนอราคา ประกอบกับงานก่อสร้างตามประกาศสอบราคามีลักษณะเป็นงานคอนกรีตเสริมเหล็กเช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป. นามาเสนอเป็นผลงาน เมื่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา อันเป็นการปฏิบัติตามข้อ ๓๕^{๒๙} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นฯ แล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีประกาศให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป. เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในการสอบราคา จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๑๐/๒๕๕๖)

๓.๒.๒ การไม่อนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างผู้เสนอราคาซึ่งมิได้เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารจัดซื้อหรือจัดจ้างในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ และไม่ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอการารายอื่น

ระเบียบว่าด้วยการพัสดุกำหนดให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน กล่าวคือ จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าเสนองานให้แก่ส่วนราชการในคราวเดียวกัน ดังนั้น กรณีที่สามมีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย

^{๒๙} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๓๕ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหน้าที่ ดังนี้

(๑) เปิดซองใบเสนอราคา และอ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้เสนอราคาทุกราย โดยเปิดเผยตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด และตรวจสอบรายการเอกสารตามบัญชีของผู้เสนอราคาทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผ่น

(๒) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

(๓) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจ้างของผู้เสนอราคาที่ต้องตาม (๒) ที่มีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และเสนอให้ซื้อหรือจ้างจากรายที่คัดเลือกไว้แล้ว ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดดังกล่าวไม่ยอมเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในเวลาที่กำหนดตามเอกสารสอบราคา ให้คณะกรรมการพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ำรายถัดไปตามลำดับ

ถ้ามีผู้เสนอราคาเท่ากันหลายราย ให้เรียกผู้เสนอราคาดังกล่าวมาขอให้เสนอราคาใหม่พร้อมกันด้วยวิธียื่นซองเสนอราคา

ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้เสนอการารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาดำเนินการตามข้อ ๓๖

(๔) ในกรณีที่ผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาเพียงรายเดียว ให้คณะกรรมการดำเนินการตาม (๓) โดยอนุโลม

(๕) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างเพื่อสั่งการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น



ต่างฝ่ายต่างเข้าเสนอราคาในนามของตนเองในการเสนอราคาคราวเดียวกัน จึงถือเป็นกรณีบุคคลธรรมดาที่มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหารเข้าข่ายการเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งหน่วยงานทางปกครองต้องตัดผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้น ออกจากการเป็นผู้เสนอราคา การที่หน่วยงานทางปกครองมิได้ดำเนินการดังกล่าว แต่กลับมีคำสั่งรับคำเสนอจากผู้เสนอราคาที่ขาดคุณสมบัติข้างต้น จึงเป็นการออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดไม้และวัสดุเก่าต่าง ๆ ที่ได้จากการรื้อถอนบ้านพักข้าราชการ ผลปรากฏว่านาย ส. ซึ่งเป็นผู้ประกอบการพาณิชย์กิจ ชื่อ-ชายไม้เรือนเก่า โดยมีชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชย์กิจว่า “สิงห์คำไม้” เป็นผู้ชนะการประมูลและได้รับอนุมัติให้เข้าทำสัญญา แต่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเข้าร่วมเสนอราคาเห็นว่าการประมูลดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากนาย ส. ผู้เสนอราคาลำดับที่ ๒ ซึ่งชนะการประมูล กับนาง ป. ผู้เสนอราคาลำดับที่ ๖ เป็นสามีภริยากันโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน นาย ส. จึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาทบทวนคุณสมบัติของนาย ส. ดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังคงยืนยันอนุมัติให้นาย ส. เป็นผู้ชนะการประมูล ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนการทำสัญญาระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับนาย ส. ผู้ชนะการประมูล

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ประกาศประมูลราคาพิพาทมีข้อกำหนดว่า ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ณ วันประกาศการประมูลราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลราคารั้งนี้ ประกอบกับข้อ ๕^{๓๐} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

^{๓๐} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑

ข้อ ๕ ในระเบียบนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคาขายในการซื้อพัสดุของทางราชการ หรือเข้าเสนอราคาเพื่อรับจ้างทำพัสดุ หรือเข้าเสนองานเพื่อรับจ้างเป็นที่ปรึกษา หรือรับจ้างออกแบบ และควบคุมงานให้แก่ส่วนราชการใด เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าเสนองานให้แก่ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน



ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้นิยาม “ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” ไว้ว่า ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคาขายในการซื้อพัสดุของทางราชการ หรือเข้าเสนอราคาเพื่อรับจ้างทำพัสดุ หรือเข้าเสนองานเพื่อรับจ้างเป็นที่ปรึกษา หรือรับจ้างออกแบบและควบคุมงานให้แก่ส่วนราชการใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าเสนองานให้แก่ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติว่า นาย ส. และนาง ป. ได้ยื่นซองประมูลราคาแยกต่างหากจากกัน จึงถือได้ว่าบุคคลทั้งสองดังกล่าวต่างเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการ ซื้อ-ขาย ไม่เรือนเก่าของตนเอง ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา แต่โดยที่บุคคลทั้งสองเป็นสามีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น การที่นาย ส. ซึ่งเป็นคู่สมรสของนาง ป. เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในพาณิชย์กิจ “สิงห์คำไม้” จึงต้องถือว่านาง ป. เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในพาณิชย์กิจ ดังกล่าวด้วย และในทางกลับกัน การที่นาง ป. ซึ่งเป็นคู่สมรสของนาย ส. เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในพาณิชย์กิจอีกแห่งหนึ่ง ก็ต้องถือว่านาย ส. เป็นผู้มีอำนาจในพาณิชย์กิจ ดังกล่าวด้วย นาย ส. และนาง ป. จึงเป็นบุคคลธรรมดาที่มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร เข้าขายเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในคราวเดียวกัน จึงเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามนัยบทนิยาม “ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” ในข้อ ๕ ดังที่กล่าวข้างต้น และขาดคุณสมบัติที่จะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา คณะกรรมการเปิดซองประมูลราคาขายทอดตลาดและพิจารณาผลการประมูลราคาชอบที่จะตัดรายชื่อนาย ส. และนาง ป. ออกจากการเป็นผู้เสนอราคา พร้อมทั้งแจ้งให้บุคคลทั้งสองทราบ แล้วดำเนินการเปิดซองประมูลราคาแต่เฉพาะของผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติที่จะเสนอราคาได้ การที่คณะกรรมการเปิดซองประมูลราคาฯ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคาทั้งสองแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข และเห็นว่านาย ส. เป็นผู้ยื่นซองประมูลราคาที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการมากที่สุดและเหมาะสมที่จะได้รับการประมูล จึงเป็นการดำเนินการประมูลราคาและพิจารณาผลการประมูลราคาที่ไม่ชอบ

การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลรายหนึ่ง มีอำนาจหรือสามารถใช้อำนาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน

ฯลฯ

ฯลฯ



ด้วยกฎหมาย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งรับคำเสนอซื้อไม้และวัสดุเก่าที่ได้จากการรื้อถอนบ้านพักข้าราชการของนาย ส. และได้ทำสัญญาซื้อขายกับนาย ส. ตามที่คณะกรรมการเปิดซองประมูลราคาฯ เสนอ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แม้ต่อมาจะปรากฏว่านาย ส. ได้ขายสิทธิในการรื้อถอนบ้านพักข้าราชการให้บุคคลอื่นเข้าดำเนินการ ก็ได้มีผลทำให้ความสัมพันธ์กันในเชิงบริหารของนาย ส. และนาง ป. ซึ่งเข้าขายเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในคราวเดียวกันเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด

สำหรับคำขอให้ศาลกำหนดค่าบังคับในคดีนี้นั้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะมีคำขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งรับคำเสนอซื้อไม้และวัสดุเก่าที่ได้จากการรื้อถอนบ้านพักข้าราชการของนาย ส. โดยชัดแจ้ง คงมีแต่คำขอให้ศาลเพิกถอนการทำสัญญาซื้อขายไม้และวัสดุเก่าจากการรื้อถอนบ้านพักข้าราชการระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับนาย ส. เท่านั้น แต่เมื่อได้พิจารณาคำบรรยายฟ้องโดยตลอดแล้ว เป็นที่เห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีเจตนาอันแท้จริงที่จะขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งรับคำเสนอดังกล่าว เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งรับคำเสนอของตนแทน และทำสัญญาดังกล่าวกับตนเอง การที่ศาลพิพากษาเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายข้างต้น จึงไม่เป็นการพิพากษาหรือทำคำสั่งให้สิ่งใด ๆ เกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้อง พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งรับคำเสนอซื้อไม้และวัสดุเก่าที่ได้จากการรื้อถอนบ้านพักข้าราชการของนาย ส. โดยให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่มิคำสั่งดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๒๖/๒๕๕๖)

๔. การยกเลิกการจัดซื้อหรือจัดจ้าง

ระเบียบว่าด้วยการพัสดุเป็นกฎเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเพื่อให้การจัดซื้อและจัดจ้างของทางราชการมีเอกภาพในการดำเนินการ เปิดเผย โปร่งใส และให้เป็นธรรมแก่เอกชนผู้เสนอราคาอย่างเท่าเทียมกัน โดยในการจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา หากปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายที่หน่วยงานทางปกครองเห็นสมควรซื้อแล้วยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ ระเบียบว่าด้วยการพัสดุดังกล่าวกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองเรียกผู้เสนอราคามาเจรจาต่อรองเพื่อให้ราคาที่เสนอขายต่ำกว่าราคาประเมินหรือสูงกว่าราคาประเมินไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะจัดซื้อได้ ดังนั้น ในกรณีที่ผู้เสนอราคาได้ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขของประกาศสอบราคา และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดแต่เสนอราคาสูงกว่า

ราคาประเมินร้อยละสิบ หน่วยงานทางปกครองจึงชอบที่จะเรียกผู้เสนอราคารายนั้น มาเจรจาต่อรองเพื่อให้ราคาที่เสนอขายต่ำกว่าราคาประเมินหรือสูงกว่าราคาประเมิน ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะจัดซื้อ การที่หน่วยงานทางปกครองไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว แต่กลับมีคำสั่งยกเลิกการสอบราคาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จึงเป็นการดำเนินการที่ขัดกับระเบียบว่าด้วยการพัสดุ การยกเลิกการสอบราคาจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

การรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ประกาศสอบราคาซื้อรถดับเพลิงสำหรับ รถดีเซลราง จำนวน ๒ รายการ โดยกำหนดเงื่อนไขว่าต้องเป็นผลิตภัณฑ์ของแท้ หรือผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อที่กำหนด หรือยี่ห้ออื่นใดที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า และหากจะเสนอผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่น ต้องแจ้งเครื่องหมายของผู้ผลิตและหมายเลขรุ่น (Part No.) ประกอบด้วย ผลการเปิดซองสอบราคา รายการที่ ๑ ปรากฏว่ามีผู้เสนอราคารายเดียวและเสนอราคาสูงกว่าราคาประเมินร้อยละ ๔๐๕.๔๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถึงที่ ๕ ซึ่งเป็นคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จึงเห็นสมควรไม่รับซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว ส่วนรายการที่ ๒ มีผู้เสนอราคา ๒ ราย คือ บริษัท พ. เสนอราคาผลิตภัณฑ์ ของแท้สูงกว่าราคาประเมินร้อยละ ๘๕.๗๘ และผู้ฟ้องคดีเสนอผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่นแตกต่างไปจาก ประกาศประกวดราคา โดยเสนอราคาต่ำสุด แต่สูงกว่าราคาประเมินร้อยละสิบ คณะกรรมการ เปิดซองสอบราคาเห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีหนังสือรับรองจากผู้ผลิตว่าสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ทดแทนผลิตภัณฑ์ของแท้ได้ โดยจะไม่เกิดการชำรุดตลอดอายุการใช้งาน ๔ ปี หรือเกิน ๑ ล้าน กิโลเมตร ประกอบกับผู้เสนอราคาทั้งสองรายการเสนอราคาสูงกว่าราคาประเมินร้อยละสิบ จึงเสนอความเห็นต่อนาย ก. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้มีอำนาจให้มีคำสั่งยกเลิกการสอบราคา เพื่อดำเนินการสอบราคาใหม่ ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้อนุมัติให้ยกเลิกการสอบราคาตามที่ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเสนอ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การยกเลิกการสอบราคาไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย จึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งยกเลิกการสอบราคาดังกล่าว แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการ พิจารณา จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งยกเลิกการสอบราคา ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้า และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าดำเนินการต่อไปตามขั้นตอนของระเบียบ ว่าด้วยการพัสดุของการรถไฟแห่งประเทศไทย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นกฎเกณฑ์ ที่กำหนดขึ้นเพื่อให้การจัดซื้อและจัดจ้างของทางราชการมีเอกภาพในการดำเนินการ เปิดเผย



โปร่งใส และให้เป็นธรรมแก่เอกชนผู้เสนอราคาอย่างเท่าเทียมกัน โดยข้อ ๔๙ (๑)^{๓๑} ของระเบียบดังกล่าวกำหนดว่า การซื้อโดยวิธีสอบราคาที่ปรากฏว่าราคาของผู้เสนอการรายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อที่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ ให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรียกผู้เสนอการรายนั้นมาต่อรองราคาให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้ หากผู้เสนอการรายนั้นยอมลดราคา แล้วราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือสูงกว่า แต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบ ของวงเงินที่จะซื้อ หรือต่อรองแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อนั้น ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อ ถ้าเห็นว่าราคดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อจากผู้เสนอการรายนั้น เมื่อปรากฏว่ากรณีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ไม่ได้เรียก ผู้ฟ้องคดีมาต่อรองราคาในส่วนรายการที่ ๒ แต่ได้เสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นสมควรไม่รับซื้อสินค้าของผู้ฟ้องคดีด้วยเหตุว่าผู้ฟ้องคดีเสนอราคาสูงกว่าราคาประเมิน ร้อยละสิบ จึงเป็นการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ ๔๙ ของระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ดังกล่าว เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งยกเลิกการสอบราคาในส่วนรายการที่ ๒ ตามความเห็น ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าอ้างว่า กรณีไม่ต้องดำเนินการตามข้อ ๔๙ ของระเบียบ การรถไฟแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการพัสดุ เพราะสินค้าของผู้ฟ้องคดีไม่ได้คุณภาพ หากรับซื้อไว้ จะเสี่ยงต่อความเสียหายกับอุปกรณ์อื่นที่ต้องทำงานต่อเนื่องกัน เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่มีหลักฐาน แสดงว่าผลิตภัณฑ์ที่เสนอมีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าผลิตภัณฑ์ของแท้ ประกอบกับผู้ฟ้องคดี รับประกันการใช้งานตลอดอายุการใช้งานเพียง ๓๐ วัน แสดงว่าตลอดอายุการใช้งาน ๔ ปี หรือเกิน ๑ ล้านกิโลเมตร อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีไม่ได้แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผลิตมาจาก วัสดุชนิดหรือประเภทใด จะใช้ได้หรือไม่เมื่อต้องประกอบเข้ากับอุปกรณ์ตัวอื่น นอกจากนี้ ตลอดอายุการใช้งานที่ผู้ฟ้องคดีเสนอขายไม่แจ้งเครื่องหมายของผู้ผลิตและหมายเลขรุ่น (Part No.) ไว้ที่ตัวลูกปืน แต่แจ้งไว้ที่กล่อง ซึ่งอาจเกิดการทำให้เลียนแบบหรือทำปลอมที่พิสูจน์ได้ยาก อย่างไม่ก็ตาม เมื่อพิจารณาประกาศสอบราคาพิพาทแล้วเห็นได้ว่า ประกาศสอบราคาดังกล่าว

^{๓๑} ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๔๙ การซื้อโดยวิธีสอบราคาปรากฏว่าราคาของผู้เสนอการรายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อที่สูงกว่า วงเงินที่จะซื้อ ให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาดำเนินการตามลำดับ ดังนี้

(๑) เรียกผู้เสนอการรายนั้นมาต่อรองราคาให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้ หากผู้เสนอการรายนั้นยอมลดราคาแล้วราคา ที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือสูงกว่า แต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อ หรือต่อรองแล้ว ไม่ยอมลดราคาลงอีก แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อนั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อ ถ้าเห็นว่าราคดังกล่าวเป็นราคา ที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อจากผู้เสนอการรายนั้น

กำหนดเงื่อนไขในกรณีผู้เสนอราคาเสนอผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่นที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของแท้ โดยให้ผู้เสนอราคาต้องแจ้งเครื่องหมายของผู้ผลิตและหมายเลขรุ่น (Part No.) แต่ไม่ได้กำหนดให้ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิตว่าสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแทนผลิตภัณฑ์ของแท้ได้ และไม่ได้กำหนดให้ต้องแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายจะต้องใช้ได้กับอุปกรณ์อื่นโดยจะไม่เกิดการชำรุดตลอดอายุการใช้งาน ๔ ปี หรือเกิน ๑ ล้านกิโลเมตร ส่วนกรณีเครื่องหมายของผู้ผลิตและหมายเลขรุ่นของตัวตลับลูกปืนนั้น เมื่อประกาศสอบราคากำหนดเพียงให้ผู้เสนอผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่นต้องแจ้งเครื่องหมายของผู้ผลิตและหมายเลขรุ่น (Part No.) โดยไม่ได้กำหนดให้ต้องมีเครื่องหมายผู้ผลิตและหมายเลขรุ่นประทับอยู่ที่ตัวตลับลูกปืน และกรณีนี้ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งเครื่องหมายของผู้ผลิตและหมายเลขรุ่นของผลิตภัณฑ์มาพร้อมกับเอกสารทางเทคนิคและตัวอย่างตลับลูกปืนที่เสนอมาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ รวมทั้งได้มีหนังสือชี้แจงว่าตลับลูกปืนรุ่นดังกล่าวมีขนาดเล็ก ไม่มีพื้นที่เพียงพอที่จะประทับเครื่องหมายผู้ผลิตและหมายเลขรุ่นลงบนตลับลูกปืนได้ ผู้ผลิตจึงติดสติ๊กเกอร์หมายเลขรุ่นไว้ที่ข้างกล่องเช่นเดียวกับตลับลูกปืนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดซื้อครั้งล่าสุด โดยผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าไม่ได้โต้แย้งว่าสิ่งที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างไม่ถูกต้องอย่างไร อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีได้ยอมรับว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับผู้ฟ้องคดีได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายตลับลูกปืนที่สอบราคาในคดีนี้กันแล้ว ข้อเท็จจริงจึงรับฟังเป็นยุติว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ฟ้องคดีเสนอขายมีคุณภาพเทียบเท่าผลิตภัณฑ์ของแท้ที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าต้องการจัดซื้อ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศสอบราคาครั้งนี้แล้ว

พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งยกเลิกการสอบราคาซื้อพัสดุของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เฉพาะส่วนการสอบราคาซื้อพัสดुरายการที่ ๒ ของผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๗๓/๒๕๕๖)

เมื่อการกำหนดวันเปิดซองใบเสนอราคาในประกาศประกวดราคาไม่ตรงกันกับที่กำหนดไว้ในเอกสารการประกวดราคา ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เข้าเสนอราคาด้วยกันในการจัดทำหลักประกันของประกวดราคาที่ไม่ครอบคลุมกำหนดยี่ห้อราคา ทำให้ผู้เสนอราคาบางรายผิดเงื่อนไขการประกวดราคาโดยไม่ใช้ความผิดของผู้เสนอราคารายดังกล่าว และหากมีการเรียกให้ผู้เสนอราคาที่ยื่นหลักประกันของที่ยื่นราคาไม่ครบ ๒๔๐ วัน มาแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง ก็อาจทำให้ผู้เสนอราคารายอื่นโต้แย้งคัดค้านหรือฟ้องคดีได้ กรณีถือว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในรายละเอียดหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้



ในเอกสารประกวดราคา ซึ่งมีผลให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เข้าเสนอราคาด้วยกัน ดังนั้น การที่ผู้มีอำนาจใช้ดุลยพินิจออกคำสั่งยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงคลองส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ แต่ต่อมาได้ประกาศยกเลิกการประกาศประกวดราคาดังกล่าวเนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตรวจสอบพบว่า เงื่อนไขเกี่ยวกับวันเปิดซองใบเสนอราคาในประกาศประกวดราคากับเอกสารรายละเอียดประกอบ การประกวดราคากำหนดวันไม่ตรงกัน ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกับผู้เสนอราคา รายอื่นในการจัดทำหลักประกันของประกวดราคาซึ่งอาจไม่ครอบคลุมกำหนดยื่นราคา จึงเห็นสมควรยกเลิกการประกวดราคาและดำเนินการประกวดราคาใหม่ต่อไป ผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในลำดับที่ ๔ จากจำนวนผู้เสนอราคา ๕ ราย เห็นว่าการยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเป็นการยกเลิกการประกวดราคา ภายหลังจากการเปิดซองราคาแล้ว ทำให้ผู้เสนอการรายอื่นรู้ราคาของผู้ฟ้องคดี อีกทั้งยังทำให้ผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องในการเสนอราคาครั้งแรกมีโอกาเสนอราคาใหม่ได้ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศประกวดราคาพิพาท และให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาผลการประกวดราคาดังกล่าวต่อไป

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อ ๕๓^{๓๒} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดเงื่อนไขที่หัวหน้าส่วนราชการจะมีอำนาจพิจารณายกเลิกการประกวดราคาได้ ๓ ประการ ประกอบกัน คือ ประการแรก มีการประกวดราคาแล้วแต่ยังไม่ได้ทำสัญญาหรือตกลงซื้อหรือจ้างกับผู้เสนอการรายใด ประการที่สอง มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในรายการละเอียดหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และประการที่สาม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เข้าเสนอราคาด้วยกัน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีประกาศประกวดราคาพิพาท โดยกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๗ กำหนดให้ยื่นราคาไม่น้อยกว่า

^{๓๒} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๕๓ หลังจากการประกวดราคาแล้วแต่ยังไม่ได้ทำสัญญาหรือตกลงซื้อหรือจ้างกับผู้เสนอการรายใด ถ้ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในรายการละเอียดหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซึ่งทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เข้าเสนอราคาด้วยกัน ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณายกเลิกการประกวดราคานั้น



๒๔๐ วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา ซึ่งไม่ตรงกับเอกสารประกอบการประกวดราคาที่กำหนดวันเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ และมีกำหนดให้ยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๒๔๐ วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา ปรากฏว่ามีผู้ยื่นซองใบเสนอราคา ๖ ราย แต่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแล้ว เห็นว่ามีผู้เสนอราคาจำนวน ๕ ราย ที่มีสิทธิได้รับคัดเลือกเป็นผู้ชนะการประกวดราคา โดยผู้เสนอราคาทั้ง ๕ รายดังกล่าว กำหนดยื่นราคาจำนวน ๒๔๐ วัน ตรงกันทุกราย แต่วันเริ่มต้นการยื่นราคาและวันสิ้นสุดการยื่นราคาตามที่ปรากฏในหนังสือคำประกันซองประกวดราคาแตกต่างกัน ทำให้มีผู้เสนอราคาจำนวน ๒ ราย ที่เข้าใจว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะเปิดซองประกวดราคาในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตามเอกสารประกอบการประกวดราคา ผิดเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศประกวดราคาเนื่องจากยื่นราคาที่เสนอไม่ครบ ๒๔๐ วัน อันอาจถูกตัดออกไปไม่ได้รับการพิจารณาโดยไม่ใช้ความผิดของผู้เสนอราคาทั้งสองราย คงเหลือผู้ฟ้องคดีและผู้เสนอราคาอีกสองราย แต่ปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาสองรายในจำนวนสามรายดังกล่าวไม่ยื่นหนังสือรับรองผลงานอันอาจทำให้ถูกตัดออกไปไม่ได้รับการพิจารณา คงเหลือผู้ฟ้องคดีเพียงรายเดียว ผู้ฟ้องคดีจึงคาดหมายได้ว่าจะเป็นผู้ได้รับเลือกให้ชนะการประกวดราคา ดังกล่าว แต่หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเรียกผู้เสนอราคาที่ยื่นซองเสนอราคาโดยยื่นหลักประกันซองที่ยื่นราคาไม่ครบ ๒๔๐ วัน ตามประกาศประกวดราคา มาแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง ผู้ที่ชนะการประกวดราคาก็อาจไม่ใช่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งอาจทำให้ผู้เสนอการารายอื่นรวมทั้งผู้ฟ้องคดีที่กำหนดยื่นราคาและวางหลักประกันซองประกวดราคา ถูกต้องตามประกาศประกวดราคาโต้แย้งคัดค้านหรือฟ้องคดีได้ กรณีจึงถือว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในรายละเอียดหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา ซึ่งมีผลให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เข้าเสนอราคาด้วยกัน การใช้ดุลยพินิจออกคำสั่งยกเลิกประกาศประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดี จึงเป็นไปโดยชอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๕๓ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ แล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๐๐/๒๕๕๖)

การที่ผู้เสนอราคายื่นซองประกวดราคาต่อหน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคา เป็นการทำคำเสนอขอเข้าทำสัญญากับหน่วยงานทางปกครอง ดังกล่าว เมื่อต่อมาหน่วยงานทางปกครองมีมติอนุมัติให้ผู้เสนอการารายนั้นเป็นผู้ชนะการประกวดราคา ถือเป็นการสนองรับคำเสนอเกิดเป็นสัญญาประกวดราคาขึ้น และเมื่อสัญญาประกวดราคาดังกล่าวมีข้อกำหนดที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ จึงมีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครองที่หน่วยงานทางปกครองมีเอกสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญาฝ่ายเดียวได้



โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง แต่หากการยกเลิกสัญญาดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความผิดของคู่สัญญาฝ่ายเอกชนและทำให้คู่สัญญาฝ่ายเอกชนเสียหาย หน่วยงานทางปกครองย่อมต้องชดใช้ค่าทดแทนความเสียหายดังกล่าวให้แก่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนด้วย

สรุปข้อเท็จจริง

การทำเรือแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศประกวดราคาจ้างเอกชนบริหารจัดการท่าเทียบเรือ C๓ ของท่าเรือแหลมฉบัง เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้ผู้ประกอบการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ปรากฏว่ามีผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาจำนวน ๑๐ ราย แต่มีผู้ยื่นซองประกวดราคาเพียง ๑ ราย คือ ผู้ฟ้องคดี คณะอนุกรรมการบริหารท่าเรือแหลมฉบังเห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขของประกาศประกวดราคา ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้เสนอเงินประกันรายได้ขั้นต่ำต่อปีตามจำนวนที่ผู้ถูกฟ้องคดีเสนอ จึงมีมติเห็นชอบให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้บริหารจัดการท่าเทียบเรือ C๓ เป็นการชั่วคราว และได้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการทำเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้บริหารจัดการท่าเทียบเรือ C๓ เป็นการชั่วคราวตามที่เสนอ แต่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำสัญญา ได้มีผู้ร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมผู้ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลผู้ถูกฟ้องคดีว่า การอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้บริหารจัดการท่าเทียบเรือชั่วคราวทำให้รัฐสูญเสียประโยชน์มหาศาลและเกิดผลกระทบกับท่าเทียบเรือที่อยู่ข้างเคียงจนถึงขั้นไม่สามารถประกอบกิจการต่อไปได้ รัฐมนตรีฯ จึงมีคำสั่งให้ระงับการจัดทำสัญญากับผู้ฟ้องคดีไว้ก่อน ต่อมา ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการทำเรือแห่งประเทศไทยชุดใหม่ซึ่งพิจารณากรณีของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า การว่าจ้างเอกชนให้บริหารจัดการท่าเทียบเรือ C๓ เป็นการชั่วคราว จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐฯ จึงมีมติให้ยกเลิกการประกวดราคาและยกเลิกมติที่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้บริหารจัดการท่าเทียบเรือ C๓ เป็นการชั่วคราว ผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งยกเลิกการประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายจากการยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ภายหลังจากผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ประกาศประกวดราคาที่พิพาทมีลักษณะเป็นคำเชิญให้ผู้เข้าประกวดราคาทำคำเสนอต่อผู้ฟ้องคดี เมื่อต่อมาผู้ฟ้องคดียื่นซองประกวดราคาต่อผู้ถูกฟ้องคดี โดยเสนอ

เงินประกันรายได้ขั้นต่ำในการเข้าบริหารจัดการท่าเทียบเรือพิพาท จึงเป็นการแสดงเจตนาทำคำเสนอขอเข้าทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดี และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีมติอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้บริหารจัดการท่าเทียบเรือ โดยเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบถึงมติดังกล่าวและให้ผู้ฟ้องคดีไปรับเอกสารเพื่อจัดทำร่างสัญญา จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้สนองรับคำเสนอของผู้ฟ้องคดีแล้ว จึงทำให้เกิดสัญญาประกวดราคาขึ้น ซึ่งคู่สัญญาตามสัญญาประกวดราคาดังกล่าวมีความผูกพันกันในส่วนที่จะเข้าทำสัญญาจ้างบริหารจัดการท่าเทียบเรือเป็นหนังสืออีกชั้นหนึ่ง ทั้งนี้ สัญญาประกวดราคากำหนดให้คู่สัญญาฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีมีเอกสิทธิ์ในการเลือกคู่สัญญา ควบคุมการปฏิบัติตามสัญญา แก้ไขสัญญา และเลิกสัญญาได้ฝ่ายเดียว อันเป็นข้อกำหนดในสัญญาที่ไม่ค่อยพบในสัญญาทางแพ่ง สัญญาประกวดราคาดังกล่าวจึงแสดงถึงลักษณะพิเศษในการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครอง เพื่อให้การบริการสาธารณะบรรลุผล อันมีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดียกเลิกการประกวดราคาและเพิกถอนคำสัญญาให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้บริหารจัดการท่าเทียบเรือ จึงมีผลเป็นการยกเลิกสัญญาประกวดราคาที่ทำไว้กับผู้ฟ้องคดี เมื่อผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายเป็นค่าขาดประโยชน์ที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับจากการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ ค่าใช้จ่ายที่ผู้ฟ้องคดีจ่ายไปเพื่อเตรียมดำเนินการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ และค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระเป็นค่าชดเชยการจ้างงาน รวมทั้งค่าพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ จึงเป็นการเรียกร้องค่าเสียหายตามสัญญาประกวดราคาดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ตามหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยสัญญาทางปกครอง แม้คู่สัญญาฝ่ายปกครองมีเอกสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญาได้ฝ่ายเดียวโดยคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ต้องให้ความยินยอมด้วยก็ตาม แต่หากคู่สัญญาฝ่ายเอกชนมิได้เป็นผู้ประพจน์ผิดสัญญา คู่สัญญาฝ่ายปกครองก็ต้องชดเชยค่าเสียหายอันเกิดจากการยกเลิกสัญญาให้แก่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนด้วย ประกอบกับมาตรา ๓๔๑ วรรคหนึ่ง^{๓๓} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กำหนดให้เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาแล้ว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมด้วย ดังนั้น เมื่อกรณีนี้การยกเลิกสัญญาประกวดราคาไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้ฟ้องคดี และทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าทดแทนความเสียหายอันเกิดจากการยกเลิกสัญญาประกวดราคาดังกล่าวได้

^{๓๓} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๓๔๑ เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาแล้ว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องให้อีกฝ่ายได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม แต่ทั้งนี้จะไม่เป็นข้อเสียแก่สิทธิของบุคคลภายนอกหาได้ไม่



เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ตามเอกสารเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอเข้าบริหารจัดการท่าเทียบเรือ กำหนดให้ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องวางแผนการบรรทุกและขนถ่ายสินค้า จัดทำแรงงาน เครื่องมือยกขน อุปกรณ์และเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าทั่วไป และต้องมีความสามารถดำเนินการขนถ่าย และบรรทุกสินค้าตามจำนวนและเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดอย่างต่อเนื่องทุกวัน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุด อีกทั้ง ยังต้องจัดหาเครื่องมือยกขนและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานสากลและเหมาะสมกับลักษณะของงานและสภาพพื้นที่ โดยสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย รวมทั้งต้องจัดหาบุคลากรและแรงงานให้มีจำนวนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และยังกำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกต้องทำสัญญาภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากพ้นกำหนดจะต้องถูกริบหลักประกันซอง และจะถูกลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงานด้วย ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมีมติอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้บริหารจัดการท่าเทียบเรือเป็นการชั่วคราวแล้ว ผู้ฟ้องคดีย่อมมีความผูกพันในอันที่จะเข้าทำสัญญาบริหารจัดการท่าเทียบเรือต่อไป ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องดำเนินการวางแผน เตรียมความพร้อมทั้งการเตรียมบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการท่าเทียบเรือและการวางระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจต้องใช้เวลากว่า ๓๐ วัน เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องว่าจ้างบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ล่วงหน้า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติให้ยกเลิกประกาศประกวดราคา อันมีผลเป็นการบอกเลิกสัญญาประกวดราคาโดยมิได้เกิดจากความผิดของผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงขอที่จะได้รับชดเชยค่าเสียหายอันเกิดจากการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว ซึ่งปรากฏว่าศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๖,๕๗๑,๓๑๗ บาท โดยเป็นค่าเสียหายในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้ฟ้องคดีได้จ่ายไปเพื่อเตรียมดำเนินการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ ได้แก่ ค่าจ้างบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ ค่าชดเชยการเลิกจ้างบุคลากรดังกล่าว และค่าจ้างพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ โดยผู้ฟ้องคดีมิได้อุทธรณ์ค่าเสียหายจำนวนดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์โดยเห็นว่าค่าใช้จ่ายที่ผู้ฟ้องคดีจ่ายไปเพื่อเตรียมดำเนินการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ จำนวน ๓,๘๘๑,๓๑๗ บาท นั้น ผู้ฟ้องคดีได้รวมค่าใช้จ่ายในปี ๒๕๔๓ ซึ่งยังอยู่ในช่วงของการประกวดราคาเอาไว้ด้วย เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีมติเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๓ อนุมัติให้ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นผู้บริหารท่าเทียบเรือ สัญญาประกวดราคา จึงเกิดขึ้นภายหลังจากนั้นเมื่อได้มีการแจ้งมติดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ดังนั้น ในปี ๒๕๔๓ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจกล่าวอ้างได้ว่ามีค่าเสียหายจากการเตรียมการบริหารจัดการท่าเทียบเรือเป็นจำนวน ๕๐๖,๖๕๖ บาท ได้ ส่วนค่าใช้จ่ายในการเตรียมการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ ในปี ๒๕๔๔ นั้น ผู้ฟ้องคดียอมรับว่ามีค่าใช้จ่ายจำนวน ๒,๖๑๐,๙๑๐.๗๐ บาท ตามที่ปรากฏในบัญชีงบดุลที่เสนอต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส่วนค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินเดือนค้างจ่ายและ

ค่าชดเชยที่ผู้ฟ้องคดียังมีได้ชำระแก่พนักงานที่ถูกเลิกจ้าง รวมทั้งค่าพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้แสดงไว้ในเอกสารที่ยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และการยื่นแบบชำระภาษีต่อกรมสรรพากร อันเป็นหน้าที่ที่ผู้ฟ้องคดีต้องดำเนินการตามกฎหมาย จึงไม่อาจถือว่าผู้ฟ้องคดีมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายเป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้ฟ้องคดีจ่ายไปเพื่อเตรียมดำเนินการบริหารจัดการทำเทียบเรือจำนวน ๒,๖๑๐,๙๑๐.๗๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๐๓/๒๕๕๗)

๕. การจัดทำสัญญา

การที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่เข้าทำสัญญาภายในกำหนดเวลา ทั้งที่หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการสอบราคามีหนังสือแจ้งให้เข้าทำสัญญาไปแล้วถึงสองครั้ง โดยไม่มีเหตุผลที่รับฟังได้ ถือได้ว่าผู้ชนะการสอบราคาดังกล่าวกระทำผิดข้อกำหนดตามเอกสารสอบราคา ดังนั้น เมื่อปรากฏต่อมาว่าหน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการสอบราคาได้ทำสัญญาจ้างผู้เสนอราคาต่ำเป็นลำดับที่สองให้ทำการก่อสร้างแทนผู้ชนะการสอบการรายเดิมในวงเงินค่าจ้างที่สูงขึ้น จึงถือได้ว่าค่าจ้างที่หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการสอบราคาต้องจ่ายเพิ่มขึ้นเป็นความเสียหายที่หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการสอบราคาได้รับ จึงมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ชนะการสอบการรายเดิมดังกล่าวชดเชยความเสียหายเป็นส่วนต่างของจำนวนเงินค่าจ้างที่สูงขึ้นข้างต้นให้แก่หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการสอบราคา

สรุปข้อเท็จจริง

สำนักงานศาลปกครอง (ผู้ฟ้องคดี) ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างแท่นประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๕ ณ อาคารที่ทำการศาลปกครองระยอง ปรากฏว่ามีผู้ยื่นซองสอบราคาจำนวน ๒ ราย คือ บริษัท ส. และห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสนอราคาต่ำสุดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ จึงได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะการสอบราคา ซึ่งตามเงื่อนไขการสอบราคากำหนดให้ผู้ชนะการสอบราคาต้องทำสัญญากับผู้ฟ้องคดีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง แต่ปรากฏว่าภายหลังจากผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำหลักประกันสัญญามาดำเนินการทำสัญญาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้มาทำสัญญาตามกำหนดเวลาดังกล่าวถึง ๒ ครั้ง แต่ต่อมาได้ขอเข้าทำสัญญากับผู้ฟ้องคดี แต่เป็นเวลาภายหลังจากครบกำหนดตามที่ผู้ฟ้องคดีแจ้งให้เข้าทำสัญญาแล้ว โดยชี้แจงว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ไปตรวจสอบสถานที่



ก่อสร้างจริงอีกครั้งพบว่าไม่สามารถทำการก่อสร้างได้ ซึ่งสถาปนิกผู้ออกแบบของกรมศิลปากร และผู้ควบคุมงาน โยธาธิการจังหวัดระยองและเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองระยองเห็นพ้องต้องกันว่าแบบก่อสร้างเดิมไม่สามารถทำการก่อสร้างได้ ต้องออกแบบใหม่ ผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีเจตนาที่จะไม่ไปลงนามในสัญญาหรือทำงาน หากผู้ฟ้องคดียืนยันจะให้ทำการก่อสร้าง ผู้ถูกฟ้องคดีก็ยินดีที่จะลงนามในสัญญา แต่ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาก่อสร้าง ถ้าแบบก่อสร้างเปลี่ยนแปลงจากเดิม ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแบบก่อสร้างดังกล่าวไปยังผู้ออกแบบ ซึ่งผู้ออกแบบชี้แจงว่าแบบแท่นประดิษฐานสามารถก่อสร้างได้ โดยในกรณีที่มีปัญหา ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแบบและแนวทางแก้ไขเสนอผ่านผู้ควบคุมงานไปยังประธานกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อให้ผู้ออกแบบพิจารณาตรวจสอบดำเนินการ แต่ขั้นตอนดังกล่าวจะดำเนินการต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำสัญญากับผู้ว่าจ้างแล้ว ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองซึ่งที่ประชุมมีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ทำงาน หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างบริษัท ส. ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำรองลงมา ให้ทำการก่อสร้างแท่นประดิษฐานที่พิพาทแทนผู้ฟ้องคดี ในจำนวนเงินค่าจ้างที่สูงกว่าเดิมจำนวน ๗๗,๗๗๔.๘๖ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชุดใช้ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชุดใช้เงินจำนวนข้างต้นพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มาทำสัญญาภายในกำหนดเวลา ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งไปแล้วถึงสองครั้ง โดยปรากฏจากคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองว่า เหตุที่ไม่มาทำสัญญาเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีติดภารกิจก่อสร้างอาคารสำนักงานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ เขื่อนแม่สะงา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นั้น เป็นเหตุผลที่ไม่อาจรับฟังได้ จึงถือได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำผิดข้อกำหนดตามเอกสารสอบราคาจ้าง โดยไม่ไปทำสัญญากับผู้ฟ้องคดีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นผู้ผิดข้อตกลงตามประกาศสอบราคาดังกล่าว เมื่อปรากฏว่าต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างบริษัท ส. ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำเป็นลำดับที่สองให้ทำการก่อสร้างแทนผู้ฟ้องคดีในวงเงินค่าจ้างที่สูงขึ้นกว่าการจ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นจำนวน ๗๗,๗๗๔.๘๖ บาท จึงถือได้ว่าค่าจ้างที่ผู้ฟ้องคดีต้องจ่ายเพิ่มขึ้นเป็นความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชุดใช้ความเสียหายเป็นจำนวนเงินข้างต้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้



ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าพบปัญหาอุปสรรคไม่สามารถก่อสร้างตามแบบก่อสร้างเดิมได้นั้น เป็นกรณีหลังจากวันครบกำหนดให้ไปทำสัญญาแล้ว จึงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงของประกาศ สอบราคาพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่อาจยกข้ออ้างดังกล่าวขึ้นปฏิเสธการไม่เข้าทำสัญญาได้ และแม้ว่าข้อเท็จจริงจะเป็นไปตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกล่าวอ้างหรือไม่ก็ตาม ก็เป็นกรณีที่คู่สัญญาจะต้องทำการแก้ไขปัญหาคัดข้อที่เกิดขึ้น ไม่ใช่เหตุที่จะทำให้ความเสียหายซึ่งเป็นส่วนเท่าค่าจ้างที่สูงขึ้นจากการที่ผู้ฟ้องคดีทำสัญญากับบริษัท ส. เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่อาจอ้างเรื่องดังกล่าวมาปฏิเสธความรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ และเมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมิได้ชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในกำหนดเวลา จึงตกเป็นผู้ผิดนัดต้องรับผิดชอบชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๗๗,๗๗๔.๘๖ บาท นับแต่วันผิดนัดจนถึงวันฟ้องคดี คิดเป็นดอกเบี้ยจำนวน ๗๖๗.๐๙ บาท รวมเป็นต้นเงินและดอกเบี้ยจำนวน ๗๘,๕๔๑.๙๕ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวน ๗๘,๕๔๑.๙๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๗๗,๗๗๔.๘๖ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๒/๒๕๕๘)

๖. หลักประกันของ

กรณีที่ผู้แทนของผู้มีสิทธิเสนอราคามาไม่ทันกำหนดเวลาลงทะเบียนเนื่องจาก รถยนต์ที่ใช้เดินทางประสบอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดจากการขับรถโดยปราศจากความระมัดระวังของพนักงานขับรถของผู้ฟ้องคดี ประกอบกับผู้ฟ้องคดีทราบดีอยู่แล้วว่าสภาพการจราจรในช่วงเวลาดังกล่าวหนาแน่น การจราจรติดขัด แต่ผู้ฟ้องคดีก็มิได้ให้ผู้แทนออกเดินทางให้เร็วขึ้นกว่าปกติ ทำให้พนักงานขับรถของผู้ฟ้องคดีขับรถด้วยความเร็วสูงเพื่อเร่งเดินทางไปให้ถึงสถานที่เสนอราคา จนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวขึ้น กรณีจึงไม่ถือเป็นเหตุสุดวิสัยตามมาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หน่วยงานทางปกครองผู้ดำเนินการจัดจ้างจึงไม่จำเป็นต้องคืนเงินหลักประกันของให้แก่ผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

การประปานครหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง ด้านลดน้ำสูญเสีย พื้นที่สำนักงานประปา สาขาภาษีเจริญ ผู้ฟ้องคดีได้เข้ายื่นเอกสารประกวดราคาโดยได้นำหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มอบไว้ให้กับผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อเป็นหลักประกันของ



ประกวดราคาดังกล่าว พร้อมกับได้ยื่นหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา พร้อมทั้งได้แจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา เพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาในวันเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏว่าผู้แทนของผู้ฟ้องคดีมาไม่ทันเวลา ลงทะเบียน ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจึงประกาศให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้หมดสิทธิเสนอราคา และเมื่อหมดเวลาเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือชี้แจงต่อผู้ถูกฟ้องคดีให้ทราบถึงสาเหตุที่ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีไปไม่ทันการลงทะเบียนว่ามีเหตุมาจากรถยนต์ที่ใช้เดินทางประสบอุบัติเหตุ จึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีผ่อนผันคืนหลักประกันซองให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีแจ้งให้ทราบว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ส่งรับหลักประกันซองของผู้ฟ้องคดีแล้ว พร้อมกันนั้นก็ยังมีหนังสือแจ้งให้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) นำเงินตามหนังสือค้ำประกันไปชำระแก่ผู้ถูกฟ้องคดีภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งรับหลักประกันซองดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีโดยอ้างว่าการที่รถยนต์ของผู้แทนของผู้ฟ้องคดีเกิดอุบัติเหตุเป็นเหตุสุดวิสัย ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าอุบัติเหตุดังกล่าวไม่ใช่เหตุสุดวิสัย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีรับหลักประกันซองของผู้ฟ้องคดีชอบแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้รับหลักประกันซองของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ตามมาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า คำว่าเหตุสุดวิสัยหมายความว่า เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็มิได้ จะให้ผลพิบัติก็มิได้ เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้ แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควร อันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น จะเห็นได้ว่าตามบทบัญญัติในมาตรา ๘ ดังกล่าว เหตุสุดวิสัยต้องไม่ใช่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ประสบ แต่เกิดจากเหตุภายนอกตัวผู้ต้องประสบ และบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบไม่อาจป้องกันได้แม้จะได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าพนักงานขับรถของผู้ฟ้องคดีได้แจ้งเหตุต่อบริษัทประกันภัยว่าได้ขับรถยนต์มาตามถนนตามหลังรถคู่กรณี แต่คู่กรณีได้เบรคหยุดรถ พนักงานขับรถของผู้ฟ้องคดีเบรคไม่ทันจึงชนท้ายรถยนต์ของคู่กรณีได้รับความเสียหาย โดยยอมรับว่าตนเป็นฝ่ายผิด ประกอบกับผู้ฟ้องคดีก็รับตามคำฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้กำหนดเวลาให้ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีออกเดินทางในเวลาทำการปกติ จึงประมาณได้ว่าเป็นเวลาหลัง ๘.๓๐ นาฬิกา ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีก็ทราบดีอยู่แล้วว่าสภาพการจราจรในช่วงเวลาดังกล่าวหนาแน่น การจราจรติดขัด แต่ผู้ฟ้องคดีก็มิได้ให้ผู้แทนออกเดินทางให้เร็วขึ้นกว่าปกติ และเมื่อพนักงานขับรถ



ของผู้ฟ้องคดีพบว่า การจราจรติดขัดมากและเกรงว่าจะเดินทางไปถึงสถานที่เสนอราคาไม่ทัน จึงได้ขับรถด้วยความเร่งรีบและใช้ความเร็วสูงขาดความระมัดระวัง และเมื่อรถยนต์คันที่อยู่ด้านหน้าหยุด จึงทำให้หยุดรถไม่ทันและได้ชนท้ายรถยนต์คันดังกล่าว และพนักงานขับรถของผู้ฟ้องคดีก็ยอมรับกับตัวแทนของบริษัทประกันภัยว่าตนเป็นฝ่ายผิด กรณีย่อมถือได้ว่าอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดจากการขาดความระมัดระวังของพนักงานขับรถของผู้ฟ้องคดี และการที่รถคันที่อยู่ด้านหน้าหยุดรถมิได้เป็นเหตุสุดวิสัย เพราะเป็นเรื่องที่สามารถป้องกันแก้ไขได้ หากผู้ขับรถได้ใช้ความระมัดระวัง แต่การที่พนักงานขับรถของผู้ฟ้องคดีไม่สามารถหยุดรถได้ทันยอมแสดงให้เห็นว่าพนักงานขับรถของผู้ฟ้องคดีขับรถด้วยความเร็วสูงเพื่อเร่งเดินทางไปให้ถึงสถานที่เสนอราคา ดังนั้น การที่ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีไม่สามารถไปลงทะเบียนเพื่อเสนอราคาได้ทันภายในเวลา ๑๐ นาฬิกา จึงไม่เป็นเหตุสุดวิสัยตามมาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่อย่างใด กรณีจึงถือได้ว่าผู้แทนของผู้ฟ้องคดีไม่ได้ลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนดเป็นผลให้ถูกประกาศเป็นผู้หมดสิทธิเสนอราคาตามข้อ ๑๐^{๓๔} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และต้องถูกยึดหลักประกันซองตามข้อ ๕.๒^{๓๕} และ ๖.๓^{๓๖} ของประกาศประกวดราคาจ้าง

^{๓๔} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อ ๑๐ การเสนอราคา

เมื่อพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นตามข้อ ๙ และได้รับแจ้งวัน เวลาและสถานที่เสนอราคาจากอธิบดีกรมบัญชีกลางแล้ว ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุแจ้งวัน เวลาและสถานที่เสนอราคาให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ เพื่อดำเนินการเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

(๑) ให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาแต่ละรายส่งผู้แทนไม่เกินรายละสามคนเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาก่อนเวลาเริ่มการเสนอราคา โดยให้แจ้งชื่อตามแบบที่ กวพ.อ. กำหนดในวันเสนอราคาและให้เข้าประจำในสถานที่ตามคณะกรรมการประกวดราคาจัดไว้ โดยแยกจากผู้มีสิทธิเสนอการรายอื่น และมีเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่คณะกรรมการประกวดราคามอบหมายอีกหนึ่งคนเข้าประจำ ห้ามมีการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นไม่ว่าด้วยวิธีใด เมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคาแล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเปลี่ยนหรือเพิ่มผู้แทนมิได้ แต่อาจขออนุญาตผู้แทนบางคนออกเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งได้ หากผู้มีสิทธิเสนอการรายใดไม่ส่งผู้แทนมาตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด ให้ประธานคณะกรรมการประกวดราคาประกาศเป็นผู้หมดสิทธิเสนอราคาแล้วแจ้งผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาที่เหลืออยู่ทุกรายเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา แต่ถ้าผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียวเมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคา ให้นำความในข้อ ๙ (๔) มาใช้โดยอนุโลม

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๓๕-๓๖}

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาเลขที่ ป.๑๑ – ๐๒(๕๑) เรื่องประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง ด้านลดน้ำสูญเสีย พื้นที่สำนักงานประปาสาขาแม่จริม ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๐

ข้อ ๕.๒ กำหนดว่า เมื่อถึงเวลานัดหมาย ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมาลงทะเบียนต่อหน้ากรรมการประกวดราคา และหากมาไม่ทันเวลาการลงทะเบียน ก็จะถูกยึดหลักประกันซอง

ข้อ ๖.๓ กำหนดว่า การยึดหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคาให้ดำเนินการในกรณีดังต่อไปนี้



ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และข้อ ๒.๒.๑ ของหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้าง โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องคืนเงินหลักประกันซองให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๗๘/๒๕๕๕)

กรณีที่หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (หนังสือเงื่อนไข ๓ ฝ่าย) กำหนดให้หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคามีสิทธิยึดหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคา ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคาเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่กำหนด โดยเสนอราคาสูงกว่าหรือเท่ากับราคาเริ่มต้นการประมูลนั้น มีความหมายว่า หากตลอดช่วงเวลาการเสนอราคาไม่มีครั้งใดเลยที่ผู้เสนอราคาเสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไข ผู้เสนอราคาจึงจะต้องถูกยึดหลักประกันซอง ดังนั้น ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคาเสนอราคาสองครั้งแรกสูงกว่าและเท่ากับราคาเริ่มต้นการประมูล แต่ในครั้งสุดท้ายได้เสนอราคาต่ำกว่าราคาเริ่มต้นการประมูลแล้ว กรณีจึงเป็นการเสนอราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไข หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการเสนอราคาย่อมไม่มีสิทธิยึดหลักประกันซองของผู้เสนอราคาดังกล่าว

สรุปข้อเท็จจริง

กองทัพอากาศ (ผู้ฟ้องคดี) โดยกรมช่างโยธาทหารเรือ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกองบริการ กรมพลธิการทหารเรือ ในพื้นที่กรมสารวัตรทหารเรือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดราคากลางในการจ้างก่อสร้างเป็นเงิน ๑๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นแบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาโดยจัดทำหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (หนังสือเงื่อนไข ๓ ฝ่าย) พร้อมมอบหนังสือคำประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ให้ไว้แก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อเป็นหลักประกันซอง โดยต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้มีสิทธิเสนอราคาอื่นรวม ๙ ราย ได้เข้าเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่ผู้ฟ้องคดีกำหนด ผลการเสนอราคาปรากฏว่ากรมช่างโยธาทหารเรือ เห็นว่า การเสนอราคาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในครั้งที่ ๑ สูงกว่าราคาเริ่มต้นการประมูล และครั้งที่ ๒

(๑) ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

(๒) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแล้วไม่ LOG IN เข้าสู่ระบบ

(๓) ผู้มีสิทธิเสนอราคา LOG IN แล้ว แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่กำหนดโดยการเสนอราคาสูงกว่า หรือเท่ากับราคาที่เริ่มต้นประมูล

(๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบ บก.๐๐๘ แบบยืนยันราคาสุดท้าย ในการเสนอราคา

(๕) ผู้เสนอราคาซึ่งการประปานครหลวงได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาภายในเวลาที่กำหนด



เท่ากับราคาเริ่มต้นการประมูลอันเป็นการผิดเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือเงื่อนไข ๓ ฝ่าย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องถูกยึดหลักประกันซอง แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกันชำระเงินหลักประกันซองดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกลับเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินหลักประกันซองพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้สืบเนื่องจากการที่ผู้ฟ้องคดีโดยกรมช่างโยธาทหารเรือ มีประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกองบริการ กรมพลธิการทหารเรือ ในพื้นที่ กรมสารวัตรทหารเรือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีลักษณะเป็นคำเชิญให้ผู้ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทำคำเสนอขอเข้าทำสัญญาจ้างก่อสร้างตามแบบสัญญาที่กำหนด และเป็นคำเสนอให้ผู้ที่จะเข้าเสนอราคาปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเสนอราคาที่ผู้ฟ้องคดี โดยกรมช่างโยธาทหารเรือกำหนด เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นเอกสารประกวดราคา โดยจัดทำหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และวางหลักประกันซอง เป็นหนังสือค้ำประกันของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต่อผู้ฟ้องคดีแล้ว จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แสดงเจตนาสนองรับคำเสนอของผู้ฟ้องคดีโดยกรมช่างโยธาทหารเรือ และก่อให้เกิดสัญญาขึ้น ตามนัยมาตรา ๓๖๑ วรรคหนึ่ง^{๓๔๗} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันเป็นสัญญา ประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นก่อนสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารกองบริการ กรมพลธิการทหารเรือ ในพื้นที่กรมสารวัตรทหารเรือที่ผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มุ่งจะกระทำขึ้นในภายหลัง สัญญาที่เกิดขึ้นก่อนนี้มีลักษณะเป็นสัญญาเบื้องต้นที่เรียกว่าสัญญาหลักประกันซอง โดยมีผู้ฟ้องคดี โดยกรมช่างโยธาทหารเรือเป็นคู่สัญญาที่เป็นหน่วยงานทางปกครอง และมีลักษณะเป็นสัญญาที่ ผู้ฟ้องคดีใช้เอกสิทธิ์ของรัฐในการกำหนดข้อสัญญาตามประกาศประกวดราคาและเอกสาร ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แต่เพียงฝ่ายเดียว อันเป็นลักษณะพิเศษ ของสัญญาทางปกครองที่ไม่อาจพบได้ในสัญญาทางแพ่ง นอกจากนั้น สัญญาดังกล่าว ยังมีวัตถุประสงค์ในการจ้างก่อสร้างอาคารดำเนินการของผู้ฟ้องคดีเพื่อเป็นเครื่องมือในการ ดำเนินการบริการสาธารณะให้บรรลุผล อันมีลักษณะเป็นสัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค สัญญาหลักประกันซองดังกล่าวจึงเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิยึดหลักประกันซองตามหนังสือเงื่อนไข ๓ ฝ่าย ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำไว้กับผู้ฟ้องคดีและผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ และฟ้องคดี

^{๓๔๗} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๓๖๑ อันสัญญาระหว่างบุคคลซึ่งอยู่ห่างกันโดยระยะทางนั้น ย่อมเกิดเป็นสัญญาขึ้นแต่เวลาเมื่อคำบอกกล่าว สอนออกไปถึงผู้เสนอ



ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระเงินตามหลักประกันของที่วางไว้
จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบตามสัญญาหลักประกันของอันเป็น
สัญญาทางปกครอง ซึ่งศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔)
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

เมื่อพิจารณาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๑๐ (๓) ซึ่งกำหนดว่า เมื่อเริ่มกระบวนการเสนอราคา ให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคา
เริ่มการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยคณะกรรมการประกวดราคาจะตรวจสอบ
ควบคุมอยู่ ณ สถานที่ตามที่คณะกรรมการประกวดราคาจัดไว้ การเสนอราคากระทำได้หลายครั้ง
จนถึงเวลาที่ประธานคณะกรรมการประกวดราคาแจ้งเตือนว่าเป็นช่วงเวลาสามถึงห้านาทีสุดท้าย
ในช่วงเวลาดังกล่าว ระบบจะไม่แสดงว่าราคาของผู้ใดมีสถานะใด เมื่อหมดเวลาแล้วให้ประธาน
แจ้งสิ้นสุดการเสนอราคา ประกอบกับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๔.๗ (๕) กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการยื่นราคาในแบบ บก. ๐๐๘ ว่า ราคาที่ยื่นจะต้อง
ตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด แสดงให้เห็นว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาที่สามารถเสนอราคาได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง และราคาที่เป็นสาระสำคัญ
ในการเสนอราคาย่อมได้แก่ราคาที่ผู้มีสิทธิเสนอราคาแต่ละรายได้เสนอเป็นราคาสุดท้าย
ดังนั้น เงื่อนไขตามข้อ ๕ วรรคสี่ ของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
และข้อ ๒.๒.๓ ของหนังสือเงื่อนไข ๓ ฝ่าย ที่กำหนดว่ากรมช่างโยธาทหารเรือจะยึด
หลักประกันของของผู้มีสิทธิเสนอราคาในกรณีผู้มีสิทธิเสนอราคาเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่กำหนด
โดยการเสนอราคาสูงกว่าหรือเท่ากับราคาเริ่มต้นการประมูล จึงมีความหมายว่า หากตลอด
ช่วงเวลาการเสนอราคา ไม่มีครั้งใดเลยที่ผู้เสนอราคาเสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไข ผู้เสนอราคา
รายนั้นจะต้องถูกยึดหลักประกันของ ดังนั้น แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่าผู้แทนในการเสนอราคา
ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสนอราคาครั้งที่ ๑ สูงกว่าราคาเริ่มต้นการประมูล และเสนอราคาครั้งที่ ๒
เท่ากับราคาเริ่มต้นการประมูล แต่เมื่อในการเสนอราคาครั้งที่ ๓ ผู้แทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
เสนอราคาต่ำกว่าราคาเริ่มต้นการประมูล อันเป็นการเสนอราคาที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแล้ว
กรณีดังกล่าวจึงไม่เข้าเงื่อนไขตามข้อ ๕ วรรคสี่ ของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และข้อ ๒.๒.๓ ของหนังสือเงื่อนไข ๓ ฝ่าย ข้างต้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิ
เรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระเงินตามหลักประกันของดังกล่าว พิพากษายกฟ้อง
(คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗๙/๒๕๕๖)

เมื่อการที่ผู้แทนของผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ทันกำหนดเวลาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เกิดจากความบกพร่องของผู้มีสิทธิเสนอราคาเองที่ไม่รอบคอบในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการเสนอราคาให้ถูกต้องตรงกับสถานที่ในการประมูล อีกทั้ง อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางมายังสถานที่เสนอราคาของผู้แทนของผู้ฟ้องคดี ก็เกิดจากความประมาทซึ่งผู้แทนของผู้ฟ้องคดีสามารถใช้ความระมัดระวังป้องกันมิให้เกิดขึ้นได้ และยังเป็นเหตุที่เกิดขึ้นภายหลังจากความบกพร่องในการจัดเตรียมเอกสารข้างต้นแล้ว กรณีจึงไม่ถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่จะเป็นข้อยกเว้นให้หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคาไม่มีสิทธิยึดหลักประกันของของผู้มีสิทธิเสนอราคาแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน ๕ ชั้น ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกเป็นการประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร สำนักงานเขตหนองจอก และฉบับที่สองเป็นการประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงเรียนวัดพระยาปลา สำนักงานเขตหนองจอก โดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาตามประกาศประมูลจ้างทั้งสองรายการดังกล่าว ปรากฏว่าในวันลงทะเบียนเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ผู้ฟ้องคดีมีรายการประมูลงานจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หลายรายการ จึงมอบหมายให้ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีสองคนประจำอยู่ที่ผู้ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่ละแห่ง โดยให้นาย อ. ประจำอยู่ที่ตลาดกลางบริษัท พ. เพื่อลงทะเบียนเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาประมูลงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดทรัพย์สโมสรและโรงเรียนวัดพระยาปลา และมอบหมายให้นางสาว จ. ประจำอยู่ที่ตลาดกลางบริษัท น. เพื่อลงทะเบียนเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาประมูลงานรายการอื่น แต่ปรากฏว่าเมื่อผู้แทนของผู้ฟ้องคดีไปถึงสถานที่เสนอราคากลับพบว่าเอกสารของผู้แทนทั้งสองคนดังกล่าวสลับกัน ทำให้นางสาว จ. ต้องออกเดินทางจากตลาดกลางบริษัท น. ไปยังตลาดกลางบริษัท พ. เพื่อลงทะเบียนเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาแทนนาย อ. ปรากฏว่าระหว่างเดินทางเกิดอุบัติเหตุ ทำให้ไปไม่ทันกำหนดเวลาลงทะเบียน คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่ยินยอมให้ผู้ฟ้องคดีลงทะเบียนเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้ยึดหลักประกันของของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนหลักประกันของพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ตามเงื่อนไขการเข้าร่วมประมูลงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนที่พิพาทกำหนดว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีสิทธิยึดหลักประกันซองได้ก็ต่อเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด และตามแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๔.๒ วรรคหนึ่ง ก. กำหนดให้คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการยึดหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคา ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนหรือผู้แทนมาลงทะเบียนไม่ทันตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด หรือไม่ได้นำลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา และวรรคสอง กำหนดให้การยึดหลักประกันซองตามวรรคหนึ่งให้ยกเว้นเฉพาะกรณีที่เป็นเหตุสุดวิสัย ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า การที่ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีมาไม่ทันเวลาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาประมูลงานจ้างเหมาก่อสร้าง อาคารเรียน ๕ ชั้น โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสรและโรงเรียนวัดพระยาปลา เกิดจากความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีที่ไม่มีความรอบคอบในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการเสนอราคาให้ถูกต้องตรงกับสถานที่ในการประมูล ซึ่งเป็นเหตุที่ผู้ฟ้องคดีสามารถป้องกันมิให้เกิดขึ้นได้ ส่วนอุบัติเหตุที่ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีประสบนั้น เป็นเหตุที่เกิดจากความประมาทซึ่งสามารถใช้ความระมัดระวังป้องกันมิให้เกิดขึ้นได้ อีกทั้ง เป็นเหตุที่เกิดขึ้นภายหลังจากความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีในการจัดเตรียมเอกสารแล้ว กรณีจึงไม่ถือเป็นเหตุสุดวิสัยแต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีมาไม่ทันกำหนดเวลาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีสิทธิยึดหลักประกันซองของผู้ฟ้องคดี และไม่จำเป็นต้องคืนหลักประกันซองดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี

อย่างไรก็ตาม เมื่อคดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาลดเบี้ยปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีเหลือร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดจ้าง จำนวน ๒๙,๖๘๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินเบี้ยปรับ ๗๔๒,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีมิได้อุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวแต่อย่างใด กรณีจึงถือเป็นคุณแก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนหนังสือค้ำประกันธนาคารรวมเป็นเงินจำนวน ๗๔๒,๐๐๐ บาท (จากวงเงินค้ำประกันทั้งสิ้น ๑,๔๘๔,๐๐๐ บาท) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๗๑-๕๗๒/๒๕๕๖)

กรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนเพื่อเสนอราคาได้ทันภายในกำหนดเวลา เนื่องจากรถยนต์ที่ใช้เป็นพาหนะเกิดเสียอย่างกะทันหัน ไม่ถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่จะยกขึ้นกล่าวอ้างในการขอผ่อนปรนการยึดหลักประกันซอง ประกอบกับมูลค่าหลักประกันซองที่หน่วยงานทางปกครองกำหนดคิดเป็นร้อยละห้าของราคากลางงานก่อสร้างเท่านั้น หลักประกันซองดังกล่าวจึงยังไม่สูงเกินส่วน



เมื่อเทียบกับการมิให้เกิดการสมยอมกันในการเสนอราคา หรือการบริการสาธารณะ ต้องล่าช้าออกไป อันเป็นวัตถุประสงค์สำคัญของการจัดให้มีการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

สรุปข้อเท็จจริง

กรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางสาย บ. หน่อสุวรรณ-บ. ลาดताल อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยกำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซอง พร้อมกับการยื่นเอกสารประกวดราคาจ้าง ต่อมา ประธานคณะกรรมการประกวดราคา ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าคุณฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา พร้อมทั้งแจ้งวัน เวลา และสถานที่ในการเสนอราคาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ แต่ปรากฏว่าเมื่อถึงกำหนดวันเสนอราคา ผู้ฟ้องคดีไปถึงสถานที่เสนอราคาในเวลา ๐๙.๓๘ นาฬิกา ช้ากว่ากำหนด ๘ นาที โดยอ้างว่า ในระหว่างเดินทางรถยนต์ที่ใช้เป็นพาหนะเกิดเสียอย่างกะทันหัน ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจึงประกาศให้ผู้ฟ้องคดีหมดสิทธิเสนอราคาเนื่องจากไม่ส่งผู้แทนมาเสนอราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ผู้ฟ้องคดียอมรับในความผิดพลาดแต่ขอความอนุเคราะห์ ในการผ่อนปรนการยึดหลักประกันซอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงหารือไปยังคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กพ.อ.) ผ่านทางกรมบัญชีกลาง ซึ่งกรมบัญชีกลาง ได้ตอบข้อหารือดังกล่าวว่า การที่ยานพาหนะเสียระหว่างทางเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีที่จะต้องดูแลสภาพยานพาหนะให้พร้อมสำหรับการเดินทาง ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ยังได้กำหนดให้มีผู้แทนที่เข้าเสนอราคาได้ถึงสามคนเพื่อป้องกันและแก้ไขอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นไว้แล้ว จึงไม่สามารถผ่อนผันการยึดหลักประกันซองตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าคุณฟ้องคดีไม่สามารถผ่อนผันการยึดหลักประกันซองได้ และให้ผู้ฟ้องคดี นำเงินมาชำระภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่เป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งยึดหลักประกันซองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และให้คืนหลักประกันซองแก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่มาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “เหตุสุดวิสัย” หมายความว่า เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้ แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้นจะได้จัดการระมัดระวังตามสมควร อันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าไม่สามารถเดินทางมาให้ทันเวลาเสนอราคาเนื่องจากรถยนต์ที่ใช้เป็นพาหนะเกิดเสียอย่างกะทันหันนั้น



ข้อกล่าวอ้างดังกล่าวไม่ใช่เหตุสุดวิสัย เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องบำรุงรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้และต้องมีหน้าที่ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้เรียบร้อยก่อนที่จะมีการใช้งาน อีกทั้ง ในแนวทางการยึดหลักประกันของตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๒.๔^{๓๘} และข้อ ๑๔.๔ (๒)^{๓๙} ของแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ก็ไม่ได้กำหนดว่า หากไม่สามารถมาตามกำหนดเวลาที่นัดหมายเนื่องจากเกิดเหตุสุดวิสัยแล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องถูกริบหลักประกันของ ดังนั้น เมื่อประธานคณะกรรมการประกวดราคาได้มีประกาศให้ผู้ฟ้องคดีหมดสิทธิเสนอราคาเนื่องจากไม่ส่งผู้แทนมาเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดตามที่ได้นัดหมาย และสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุพรรณบุรีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าจะยึดหลักประกันของรวมทั้งได้แจ้งให้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุททอง นำเงินมาชำระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น จึงเป็นการชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ส่วนประเด็นพิจารณาว่าจำนวนเงินหลักประกันของเป็นจำนวนที่สูงเกินส่วนหรือไม่นั้น เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีความประสงค์จะจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง สาย บ. ห่อสุวรรณ-บ. ลาดตาล อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นการจัดทำบริการสาธารณะ โดยจัดให้มีการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้มีการแข่งขันกันอย่างเสรี โดยประสงค์จะให้มีความแข่งขันหลายรายและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐ หากปล่อยให้มีการกระทำในลักษณะการสมยอมกันในการเสนอราคาเพื่อให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงบางรายชนะการประกวดราคาก็จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติ และหากการประกวดราคาจ้างดังกล่าวต้องถูกยกเลิกโดยไม่มีการแข่งขันก็จะทำให้การดำเนินการบริการสาธารณะต้องล่าช้าตามไปด้วย ประกอบกับเมื่อพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้างตามสัญญาพิพาท ซึ่งเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๕,๑๒๘,๐๐๐ บาท การกำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันของเป็นเงินจำนวน ๒๕๖,๔๐๐ บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละห้าของราคากลางของงานก่อสร้าง จึงไม่ใช่การกำหนดหลักประกันของที่สูงเกินส่วน เมื่อเทียบกับการมิให้เกิดการสมยอมกันในการเสนอราคาหรือ

^{๓๘-๓๙} แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อ ๑๒.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับแจ้งนัดหมาย ต้องมาให้ทันการลงทะเบียน มิฉะนั้นจะถูกยึดหลักประกันของ

ข้อ ๑๔.๔ (๒) เมื่อถึงกำหนดเวลานัดหมาย ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมาลงทะเบียนต่อหน้ากรรมการประกวดราคา โดยผู้เสนอราคาต้องยื่นแบบ บก. ๐๐๖ พร้อมสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชนของผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ไม่เกิน ๓ ราย) และขอรับ USERNAME และ PASSWORD และหากมาไม่ทันเวลาการลงทะเบียน ก็จะถูกยึดหลักประกันของ

การบริการสาธารณะที่ต้องล่าช้าออกไป ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง^{๔๐} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๐๗/๒๕๕๖ และที่ อ.๖๒๒/๒๕๕๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ได้ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคา กำหนด โดยมีเหตุเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้แทนของผู้มีสิทธิเสนอราคาเอง ที่ไม่ได้วางแผนการเดินทางให้รอบคอบ จึงไม่ใช่เหตุสุดวิสัยหรือพฤติการณ์อื่นใด อันผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ต้องรับผิดชอบ หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคา จึงมีสิทธิยึดหลักประกันของของผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวได้

อย่างไรก็ตาม หากความเสียหายที่หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคาได้รับจากการที่ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ได้ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด มีไม่มาก อีกทั้ง ผู้มีสิทธิเสนอราคาเองก็ไม่ได้ตั้งใจไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียน คงมาไม่ทันตามกำหนดเวลาเพียง ๘ นาที เท่านั้น เบี้ยปรับเต็มจำนวนตามหลักประกันของจึงเป็นเบี้ยปรับที่สูงเกินส่วน สมควรลดเบี้ยปรับลงเหลือเพียงร้อยละ ๒๐ ของจำนวนเบี้ยปรับทั้งหมด

สรุปข้อเท็จจริง

กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ประกาศประมูลจ้างงานปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนลาดพร้าว บริเวณปากซอยลาดพร้าว ๗๑ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันของพร้อมกับการยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค ปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอการประมูลตามประกาศดังกล่าวจำนวน ๕ ราย รวมทั้งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคาให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาทราบล่วงหน้าให้มาเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ณ บริษัท พ. ชั้น ๓๔ อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระรามที่ ๔ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร และให้มาลงทะเบียนตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา

^{๔๐} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๓๘๓ ถ้าเบี้ยปรับที่รับนั้นสูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ ในการที่จะวินิจฉัยว่าสมควรเพียงใดนั้น ท่านให้พิจารณาถึงทางได้เสียของเจ้าหนี้ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สิน เมื่อได้ใช้เงินตามเบี้ยปรับแล้ว สิทธิเรียกร้องขอลดก็เป็นอันขาดไป



ถึง ๑๑ นาฬิกา โดยมีหมายเหตุเตือนไว้ท้ายหนังสือฉบับดังกล่าวด้วยว่าจะต้องมาให้ทันการลงทะเบียน มิฉะนั้น จะถูกยึดหลักประกันซอง แต่ปรากฏว่าเมื่อถึงวันเสนอราคาข้างต้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มาถึงสถานที่ลงทะเบียนเสนอราคาในเวลา ๑๑.๐๘ นาฬิกา ซึ่งล่วงเลยกำหนดเวลาไป ๘ นาที เนื่องจากรถยนต์ของผู้แทนของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ประสบอุบัติเหตุเฉี่ยวชน โดยได้แจ้งเหตุดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบแล้ว แต่คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มีมติให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้หมดสิทธิเสนอราคา และให้ยึดหลักประกันซองของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งการยึดหลักประกันซองดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะธนาคารผู้ค้ำประกันทราบ และให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ นำเงินหลักประกันซองดังกล่าวไปชำระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าการที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถส่งผู้แทนไปเสนอราคาได้ทันตามกำหนดเวลาเป็นเพราะเหตุสุดวิสัย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งยึดหลักประกันซองดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ประกาศประมูลจ้างงานปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนลาดพร้าว บริเวณปากซอยลาดพร้าว ๗๑ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่พิพาท มีลักษณะเป็นคำเสนอให้ผู้ที่จะเข้าเสนอราคาปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเสนอราคาที่ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตกลงยินยอมผูกพันตนตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยการยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้าง โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และนำหนังสือค้ำประกันมาวางเป็นหลักประกันซองต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กรณียอมถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้แสดงเจตนาสนองรับคำเสนอของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และก่อให้เกิดสัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขึ้นแล้ว และโดยที่ข้อกำหนดในประกาศประมูลจ้างดังกล่าวมีลักษณะเป็นข้อตกลงหรือสัญญาที่เป็นเครื่องมือหรือวิธีการที่จะทำให้การดำเนินการทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บรรลุผล กล่าวคือ ได้มาซึ่งสัญญาตามสัญญาจ้างพิพาท สัญญาดังกล่าวจึงเป็นสัญญาทางปกครองโดยสภาพ

เมื่อสัญญาพิพาทมีข้อกำหนดว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องไม่ถอนตัวออกจากการประมูล และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประมูลจ้าง ซึ่งกำหนดไว้ว่า ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด หากไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียน หรือผู้แทนมาลงทะเบียนไม่ทันตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด



หรือไม่ลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิยึดหลักประกันของของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ รวมทั้งข้อความที่ระบุเงื่อนไขในหมายเหตุท้ายแบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคาเพื่อเข้าสู่ระบบกระบวนการเสนอราคาว่า จะต้องมาให้ทันการลงทะเบียน มิฉะนั้น จะถูกยึดหลักประกันของ ก็มีลักษณะเป็นการที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ สัญญาแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า จะใช้เงินจำนวนหนึ่งเป็นเบี้ยปรับเมื่อตนประพฤติดิตข้อสัญญาทางปกครองประการดังกล่าว และโดยที่สัญญาที่ลูกหนี้ตามสัญญาทางปกครองให้ไว้แก่เจ้าหนี้ว่าจะใช้เงินจำนวนหนึ่งเป็นเบี้ยปรับเมื่อตนไม่ชำระหนี้ตามสัญญาทางปกครองหรือไม่ชำระหนี้ดังกล่าวให้ถูกต้องสมควรนั้น มีเจตนารมณ์หรือความประสงค์เช่นเดียวกันกับสัญญาที่ลูกหนี้ตามสัญญาทางแพ่งให้ไว้แก่เจ้าหนี้ว่าจะใช้เงินจำนวนหนึ่งเมื่อตนไม่ชำระหนี้ตามสัญญาทางแพ่ง หรือไม่ชำระหนี้ดังกล่าวให้ถูกต้องสมควร กล่าวคือ เป็นทั้งบทกำหนดโทษที่จะลงแก่ลูกหนี้ในกรณีที่ลูกหนี้ผิดสัญญาไม่ชำระหนี้ และการกำหนดค่าเสียหายที่จะเกิดแก่เจ้าหนี้อันเนื่องจากการที่ลูกหนี้ผิดสัญญาไม่ชำระหนี้ กรณีจึงต้องนำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๒ หนี้ ลักษณะ ๒ สัญญา หมวด ๓ มัดจำและกำหนดเบี้ยปรับ มาใช้บังคับกับสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ให้ไว้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าจะใช้เงินจำนวน ๒๖๘,๖๕๐ บาท เป็นเบี้ยปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาแล้ว ไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประมูลตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้าง ในฐานะที่เป็นบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มาถึงสถานที่ลงทะเบียนเสนอราคาเมื่อล่วงเลยกำหนดเวลาไป ๘ นาที กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดในเอกสารประมูลจ้าง ปัญหาที่ต้องพิจารณาคงมีแต่เพียงว่า การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดเช่นนี้ เป็นเพราะพฤติการณ์อันผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ต้องรับผิดชอบหรือไม่ ประเด็นดังกล่าวเห็นว่า ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อยู่ในวิสัยที่จะคาดเห็นสภาพการจราจรบริเวณถนนประชาชื่นซึ่งเป็นเส้นทางที่ใช้ในการเดินทางไปบริษัทผู้ดำเนินการประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น ๓๔ อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระรามที่ ๔ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ได้เป็นอย่างดีว่าเป็นเส้นทางที่มีรถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคลสัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก การเดินทางจากที่ทำการของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งตั้งอยู่บนถนนประชาชื่น ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ไปยังบริษัทดังกล่าวจึงต้องใช้เวลาานพอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากมีอุบัติเหตุบนเส้นทางดังกล่าวแล้วก็ยิ่งต้องใช้เวลาานขึ้นไปอีก ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีที่ ๑



จึงชอบที่จะออกเดินทางแต่เนิ่น ๆ เพื่อให้สามารถไปถึงสถานที่เสนอราคาได้ทันเวลาเริ่มเปิดให้มีการลงทะเบียนเสนอราคา เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้แทนของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เริ่มออกเดินทางจากภูมิลำเนาเมื่อเวลาประมาณ ๙ นาฬิกา และรถยนต์ที่ใช้เป็นพาหนะในการเดินทางประสบอุบัติเหตุบนถนนประชาชน ซึ่งเป็นบริเวณใกล้เคียงกับที่ทำการของผู้ฟ้องคดีเมื่อเวลาประมาณ ๑๐ นาฬิกา โดยปรากฏจากหลักฐานของบริษัทประกันภัยว่าอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้แทนของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้ว ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ต้องใช้เวลารอตัวแทนบริษัทประกันภัยอยู่จนถึงเวลาประมาณ ๑๐.๔๐ นาฬิกา จึงเริ่มเดินทางไปยังสถานที่ที่เสนอราคาได้อีกครั้ง กรณีจึงไม่อาจจะถือได้ว่าการที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด เป็นเพราะเหตุสุดวิสัยหรือเหตุการณ์อื่นใดอันผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ต้องรับผิดชอบ แต่เป็นเพราะความประมาทเลินเล่อของผู้แทนของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เอง ที่ไม่ได้วางแผนในการเดินทางมาลงทะเบียน ทั้งที่ทราบว่าจะหากมาไม่ทันกำหนดเวลาจะถูกยึดหลักประกันของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงมีสิทธิเรียกให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้เงินจำนวน ๒๖๘,๖๕๐ บาท ตามหนังสือคำประกันของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้

อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏว่าหนังสือคำประกันของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จำนวน ๒๖๘,๖๕๐ บาท ที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพื่อเป็นหลักประกันของนั้น คิดเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๕ ของวงเงินเริ่มต้นการประมูลตามสัญญาจ้างที่กำหนดไว้ ๕,๓๕๐,๐๐๐ บาท แต่การประกวดราคาครั้งนี้มีผู้เข้าเสนอราคารวมสี่ราย โดยผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคา ๕,๓๔๕,๕๐๐ บาท ซึ่งต่ำกว่าวงเงินเริ่มต้น ๔,๕๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๘๔ ดังนั้น หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหายเนื่องจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ก็คงได้รับความเสียหายไม่มากนัก อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เองก็ได้ตั้งใจไม่ส่งผู้แทนเข้าร่วมกระบวนการเสนอราคาเนื่องจากผู้แทนของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มาไม่ทันกำหนดเวลาที่เปิดให้ลงทะเบียนเพียง ๘ นาทีเท่านั้น กรณีจึงเห็นได้ว่าเบี้ยปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะรับนั้นสูงเกินส่วน ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงทางได้เสียของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สินเท่านั้นแล้ว สมควรลดเบี้ยปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ลง โดยให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเบี้ยปรับร้อยละ ๒๐ ของจำนวนเบี้ยปรับทั้งหมด ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชำระเบี้ยปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงิน ๕๓,๗๓๐ บาท

ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้าประกัน เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ทราบการยึดหลักประกันของและให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ นำเงินจำนวน ๒๖๘,๖๕๐ บาท ไปชำระเงินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับหนังสือฉบับดังกล่าว แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ไม่นำเงินไปชำระภายในกำหนดเวลา ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงตกเป็นผู้ผิดนัดตั้งแต่วันครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว และต้องชำระดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๒๖๘,๖๕๐ บาท นับแต่วันที่ผิดนัดเป็นต้นไป แต่โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำขอในส่วนของการดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องแย้ง ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องร่วมกันรับผิดชอบชำระเงินจำนวน ๕๓,๗๓๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันฟ้องแย้งเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

พิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวน ๕๓,๗๓๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันฟ้องแย้งเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ค้ำหลักประกันของให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อได้รับชำระเงินดังกล่าวแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๙๕๔/๒๕๕๖ ที่ อ.๑๑๔/๒๕๕๖ ที่ อ.๕๐๘/๒๕๕๖ ที่ อ.๕๒๕/๒๕๕๖ และที่ อ.๙๕๓/๒๕๕๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๗. การสั่งให้เป็นผู้ทำงาน

กรณีที่ผู้รับจ้างได้ทำสัญญาจ้างช่วงกับผู้รับจ้างช่วงที่ส่วนราชการคู่สัญญาอนุญาตให้รับช่วงงานได้ แต่ผู้รับจ้างช่วงไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้างช่วง เมื่อสัญญาจ้างช่วงไม่ได้กำหนดให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างจึงต้องผูกพันทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาที่ทำไว้กับส่วนราชการ การที่ผู้รับจ้างซึ่งทราบว่าผู้รับจ้างช่วงไม่อาจเข้าทำงานตามสัญญาจ้างช่วงได้ แต่ก็ยังไม่เข้าทำงานตามเงื่อนไขและข้อตกลงในสัญญาให้แล้วเสร็จ และไม่ได้ชี้แจงถึงเหตุผลที่ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ตามที่ส่วนราชการคู่สัญญาให้โอกาส จึงถือเป็นกรณีที่ผู้รับจ้างทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จึงเป็นผู้ทำงานตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ โดยหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้รับจ้างดังกล่าวต้องตกเป็นผู้ทำงานด้วย



สรุปข้อเท็จจริง

การประปาส่วนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ. (ผู้ฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งมีผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ให้ทำการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาอุทธรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุตรธานี มีกำหนดเวลาตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ต่อมา ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างจำนวน ๕ ครั้ง โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ขยายเวลาทำการก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นจำนวน ๓๓๗ วัน อายุสัญญาจึงครบกำหนดในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๙ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาจ้างช่วงให้บริษัท อ. ทำงานที่เหลือตามสัญญา โดยได้รับความยินยอมจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ปรากฏว่าตั้งแต่วันที่เริ่มต้นทำงานตามสัญญาจ้างช่วง ผู้รับจ้างช่วงยังไม่เข้าดำเนินงานตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ขอให้เร่งรัดงานให้เป็นไปตามแผนงานและตามกำหนดเวลาในสัญญาโดยด่วน อีกทั้ง ได้มีหนังสือถึงผู้รับจ้างช่วงเพื่อเร่งรัดการทำงานด้วย แต่ผู้รับจ้างช่วง ได้มีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทบทวนสัญญาจ้างช่วงอีกครั้งหนึ่ง โดยประสงค์ให้มีการเลิกสัญญาเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากขณะลงนามทำสัญญาจ้างช่วง กรรมการผู้จัดการของผู้รับจ้างช่วงมีอาการป่วย จึงไม่ได้ตรวจสอบและพิจารณาข้อสัญญาอย่างถี่ถ้วนว่ามีระยะเวลาเพียงพอหรือไม่ และเมื่อได้ตรวจสอบแล้วพบว่าขาดบุคลากรในการก่อสร้าง หากเข้าทำงานแล้วเกรงว่าจะไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อให้มาประชุมชี้แจงปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางแก้ไข โดยได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างช่วงมาร่วมประชุมด้วย ผลการประชุมสรุปว่ากรรมการผู้จัดการของผู้รับจ้างช่วงได้เสนอให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เข้ามาดำเนินการก่อสร้างต่อ โดยยินยอมสละสิทธิการรับโอนสิทธิรับเงินค่าจ้างเหมาให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีเงินหมุนเวียนต่อไป ซึ่งผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เห็นด้วยและจะนำเสนอต่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อพิจารณา ต่อมา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งตอบกลับว่า ภายหลังจากการลงนามในสัญญาจ้างช่วงผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้เลิกจ้างคนงานทั้งหมดเพื่อให้ไปประกอบอาชีพอื่น อีกทั้ง เครื่องมือที่ใช้ในงานก่อสร้างได้จำหน่ายจ่ายแจกไปเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากไม่ได้คาดการณ์ว่าผู้รับจ้างช่วงจะไม่เข้าทำงาน เพราะได้ให้การรับรองว่ามีความพร้อมทั้งบุคลากร อุปกรณ์ และงบประมาณ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงยังไม่สามารถให้คำตอบได้เนื่องจากต้องใช้เวลาในการพิจารณาและตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ก่อน หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อเร่งรัดการทำงานอีกครั้ง แต่ไม่มีความคิดเห็น คณะกรรมการพิจารณาผู้รับจ้างที่เข้าข่ายเป็นผู้ทำงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ทำงานตามคำสั่งของปลัดกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่ง

ให้เป็นผู้ทำงานดังกล่าวแต่ผู้มีอำนาจพิจารณาคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ทำงาน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้รับจ้างช่วงไม่สามารถก่อสร้างงานส่วนที่เหลือของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาที่ระบุในสัญญาจ้างช่วง อีกทั้ง สัญญาจ้างช่วงมิได้กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ หลุดพ้นความรับผิดชอบหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างพิพาท ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยังคงต้องผูกพันทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาดังที่ระบุไว้ในสัญญา เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มิได้เข้าทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา และตามที่ได้มีการขยายระยะเวลาออกไป ทั้งที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้เร่งรัดและแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เข้าทำงาน แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ก็มิได้เข้าดำเนินการตามสัญญา จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานไม่แล้วเสร็จ แม้จะอ้างว่าได้เลิกจ้างคนงานทั้งหมด และได้จำหน่ายจ่ายแจกเครื่องมือที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้ว เป็นส่วนใหญ่ แต่กรณีดังกล่าวมิใช่เหตุที่จะนำมากล่าวอ้างได้ และเมื่อได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชี้แจงเหตุผลก่อนจะมีคำสั่งให้เป็นผู้ทำงาน ผู้ฟ้องคดีทั้งสองก็ได้มีการชี้แจงแต่ประการใด จึงถือว่าการที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานไม่แล้วเสร็จตามที่กำหนดในสัญญา เป็นการกระทำโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จึงเป็นผู้ทำงานตามข้อ ๑๔๕ ทวิ วรรคสาม^{๔๑} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และเมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงทำให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ตกเป็นผู้ทำงานด้วยโดยผลของข้อ ๑๔๕ ฉ ของระเบียบฉบับเดียวกัน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑

^{๔๑} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑

ข้อ ๑๔๕ ทวิ เมื่อปรากฏกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

ขลข

ขลข

(๒) เมื่อคู่สัญญาของทางราชการ หรือผู้รับจ้างช่วงที่ทางราชการอนุญาตให้รับช่วงงานได้ ไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือข้อตกลงนั้น

ขลข

ขลข

ให้หัวหน้าส่วนราชการทำรายงานไปยังปลัดกระทรวงโดยเร็ว เพื่อพิจารณาให้บุคคลที่ได้รับการคัดเลือก ผู้จำหน่าย ผู้รับจ้าง คู่สัญญา หรือผู้รับจ้างช่วงที่ทางราชการอนุญาตให้รับช่วงงานได้ เป็นผู้ทำงาน แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งเสนอความเห็นของตนเพื่อประกอบการพิจารณาของปลัดกระทรวงด้วย

เมื่อปลัดกระทรวงพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) เป็นการกระทำโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทำงาน ให้ปลัดกระทรวงส่งชื่อบุคคลดังกล่าวไปยังผู้รักษาการตามระเบียบ เพื่อพิจารณาสั่งให้เป็นผู้ทำงานโดยเร็ว

ขลข

ขลข



ตกเป็นผู้ทำงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ ข้อ ๑๔๕ ทวิ วรรคหนึ่ง (๒) วรรคสอง และวรรคสาม ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงตกเป็นผู้ทำงานด้วยตามข้อ ๑๔๕ ฉ วรรคหนึ่ง^{๔๒} ของระเบียบฉบับเดียวกัน จึงชอบแล้ว

นอกจากนี้ การพิจารณาว่าบุคคลใดเป็นผู้ทำงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ นั้น ข้อ ๑๔๕ ทวิ วรรคหนึ่ง ของระเบียบฉบับดังกล่าว ได้กำหนดถึงเหตุแห่งกรณีที่อาจออกคำสั่งให้เป็นผู้ทำงาน ส่วนวรรคสองได้กำหนดว่าบุคคลใดบ้างที่อาจถูกสั่งให้เป็นผู้ทำงานได้ ดังนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีอำนาจพิจารณาให้บุคคลที่ได้รับการคัดเลือก ผู้จำหน่าย ผู้รับจ้าง คู่สัญญา หรือผู้รับจ้างช่วงที่ทางราชการอนุญาตให้รับช่วงงานได้ แล้วแต่กรณีเป็นผู้ทำงาน ซึ่งในคดีนี้ คู่สัญญา คือ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ส่วนผู้รับจ้างช่วงที่ทางราชการอนุญาตให้รับช่วงงานได้ คือ บริษัท อ. ดังนั้น ทั้งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และบริษัท อ. ก็อาจถูกสั่งให้เป็นผู้ทำงานได้ กรณีจึงมิใช่หมายความว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้นที่จะถูกสั่งให้เป็นผู้ทำงานตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองกล่าวอ้าง

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่า เมื่อสัญญายกเลิกแล้ว การออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ทำงานจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เห็นว่า แม้ขณะออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ทำงานจะได้ยกเลิกสัญญาแล้ว และการยกเลิกสัญญามีผลให้คู่สัญญาไม่ต้องปฏิบัติตามสัญญาต่อกันก็ตาม แต่ในขณะที่มีการไม่ปฏิบัติตามสัญญานั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยังมีฐานะเป็นคู่สัญญา และการมีคำสั่งว่าบุคคลใดเป็นผู้ทำงานมิใช่การดำเนินการตามสัญญา แต่เป็นการดำเนินการตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้ ทั้งนี้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ ข้อ ๑๔๕ ทวิ วรรคหนึ่ง (๒) วรรคสองและวรรคสาม ในกรณีของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้รับจ้าง และข้อ ๑๔๕ ฉ วรรคหนึ่ง ในกรณีของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กรณีจึงเป็นการใช้อำนาจทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ใช่การใช้สิทธิตามสัญญา พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๔๘/๒๕๕๕)

^{๔๒} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑

ข้อ ๑๔๕ ฉ ในกรณีที่นิติบุคคลใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทำงานตามข้อ ๑๔๕ ทวิ ข้อ ๑๔๕ ตรี หรือข้อ ๑๔๕ จัตวา ถ้าการกระทำดังกล่าวเกิดจากหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น ให้ผู้รักษาการตามระเบียบนี้สั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทำงานด้วย



การสั่งลงโทษผู้ทำงานเป็นมาตรการของฝ่ายบริหารที่มุ่งจำกัดสิทธิของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่กระทำการผิดเงื่อนไขหรือข้อตกลงโดยไม่ยอมไปทำสัญญาหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร รวมทั้งมีพฤติการณ์ไม่สุจริตหรือสมยอมกันในการเข้าเสนอราคา เพื่อมิให้เกิดความเสียหายในการจัดทำบริการสาธารณะของรัฐ ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าเอกชนผู้รับจ้างไม่ยอมเข้าดำเนินการตามสัญญาโดยไม่ได้แจ้งสาเหตุให้หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างทราบ กรณีย่อมถือได้ว่าเอกชนผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาจ้างโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร การที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายมีคำสั่งให้เอกชนผู้รับจ้างดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์โคกทำสัญญาว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้ดำเนินการตามโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสิงห์โคก โดยสัญญาจ้างกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๗ และกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๘ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ยอมเข้าดำเนินการตามสัญญาจ้างและไม่ได้แจ้งสาเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์โคกทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์โคกจึงมีหนังสือแจ้งสิ้นสุดสัญญาจ้าง และบอกเลิกสัญญาจ้าง และได้รายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงาน หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่ไม่เข้าดำเนินการตามสัญญาจ้าง ซึ่งผู้ฟ้องคดีชี้แจงว่ามีความผิดพลาดในการเสนอราคา และยินยอมรับผิดชำระค่าปรับตามสัญญา รวมทั้งจะรีบขนย้ายอุปกรณ์เข้าไปดำเนินการก่อสร้างโดยเร็ว แต่คณะอนุกรรมการว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีมติเห็นควรมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงานซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงาน ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยตั้งข้อสังเกตว่า เหตุใดองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์โคกจึงไม่แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า เป็นผู้ทำงานจนล่วงเลยกำหนดส่งมอบงานจ้างมาเป็นเวลา ๕ ปีแล้ว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้พิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงาน



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่การสั่งลงโทษผู้ทำงานเป็นมาตรการของฝ่ายบริหารที่มุ่งจำกัดสิทธิของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่กระทำการผิดเงื่อนไขหรือข้อตกลงโดยไม่ยอมไปทำสัญญาหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร รวมทั้งมีพฤติการณ์ไม่สุจริตหรือสมยอมกันในการเข้าเสนอราคาเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายในการจัดทำบริการสาธารณะของรัฐ ซึ่งข้อ ๖๖ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ กำหนดว่า ให้ประธานกรรมการบริหารรายงานผ่านอำเภอและจังหวัดเพื่อเสนอ ปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทำสัญญาหรือข้อตกลง ภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด หรือคู่สัญญาขององค์การบริหารส่วนตำบล ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นผู้ทำงาน เมื่อปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งผู้นั้นเป็นผู้ทำงานแล้ว ให้รับส่งชื่อผู้นั้นไปยังปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อแจ้งเวียน ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบ ประกอบกับปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งที่ ๒๒๘/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕ มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน กรณีพิจารณาโทษผู้ทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดี ไม่เข้าทำงานที่รับจ้างภายในกำหนดระยะเวลาตามสัญญาโดยไม่ได้แจ้งสาเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์โคกทราบ กรณีย่อมถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาจ้าง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงาน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่าเมื่อผู้ฟ้องคดีจะขอเข้าดำเนินการก่อสร้างอีกครั้งเนื่องจาก ราคาวัดสุกก่อสร้างเริ่มคงที่แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์โคกกลับบอกเลิกสัญญา ทั้งที่ผู้ฟ้องคดียินยอมชดเชยค่าเสียหายในทางแพ่ง เป็นการไม่ชอบนั้น เห็นว่า เมื่อผู้ฟ้องคดี ผิดสัญญาจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์โคกผู้ว่าจ้างจึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ตามสัญญา และการเรียกค่าเสียหายทางแพ่งหรือค่าปรับเป็นสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะใช้สิทธิตามสัญญา ในการหักเงินดังกล่าวออกจากค่าจ้าง เงินประกันผลงาน และบังคับเอาจากหลักประกัน การปฏิบัติตามสัญญา และแม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่ยินยอมชดเชยค่าเสียหาย รวมทั้งไม่ยินยอม ให้รับหลักประกันสัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์โคกก็ยังมิมีสิทธิตามกฎหมาย และตามสัญญาที่จะเรียกร้องเอาจากผู้ฟ้องคดีได้อยู่ดี ประกอบกับการยินยอมชดเชยค่าเสียหาย และยินยอมให้รับหลักประกันสัญญากับเงื่อนไขในการลงโทษผู้ทำงานเป็นคนละกรณีกัน แม้ผู้รับจ้างจะยินยอมชดเชยค่าเสียหายรวมทั้งค่าปรับแล้ว ก็ไม่เป็นการตัดสิทธิฝ่ายผู้ว่าจ้าง ที่จะเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้มีอำนาจที่จะสั่งให้คู่สัญญาขององค์การบริหารส่วนตำบล

ที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นผู้ทำงานได้ ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีในกรณีนี้จึงไม่อาจรับฟังได้

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่าการออกคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการดำเนินการเกินกว่า ๑ ปี นับแต่วันที่จะสามารถดำเนินการได้ ทำให้เกิดความเสียหายตามหลักกฎหมายทั่วไปนั้น เห็นว่า ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ ไม่ได้กำหนดระยะเวลาการลงโทษผู้ทำงานไว้ว่าจะต้องดำเนินการภายในระยะเวลาเท่าใด จึงถือได้ว่าการออกคำสั่งลงโทษผู้ทำงานไม่มีกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ และไม่อาจนำเรื่องอายุความตามหลักกฎหมายทั่วไปตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างมาตัดอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๐๙/๒๕๕๗)



บทที่ ๒๐

คดีปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

๑. สัญญาทางปกครองตามที่กฎหมายกำหนด (มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ)

๑.๑ สัญญาสัมปทาน

๑.๑.๑ การเกิดสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๒ ผลของสัญญา

๑) การชำระเงินรายได้จากการโฆษณาตามสัญญาร่วมดำเนินการรายการโทรทัศน์

เมื่อสัญญาร่วมดำเนินการรายการโทรทัศน์ระหว่างบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กับเอกชนผู้ผลิตรายการ เพื่อผลิตรายการข่าวออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ไม่ได้มีข้อกำหนดที่ชัดเจนว่า การจำหน่ายเวลาโฆษณาเกินกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาจะได้รับส่วนลดทางการค้าหรือไม่ ในอัตราใด จึงเป็นเรื่องที่คู่สัญญาจะต้องตกลงกันเป็นกรณีไป ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ผลิตรายการทำการโฆษณาเกินกว่าเวลาที่กำหนดในสัญญามาโดยตลอด และได้ส่งเพียงใบคิวโฆษณาให้ฝ่ายออกอากาศโทรทัศน์ของทางสถานี โดยไม่มีหนังสือขอซื้อเวลาและขอส่วนลดทางการค้าไปยังสำนักการตลาดของทางสถานีซึ่งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งที่เคยทำหนังสือขอซื้อเวลาและขอส่วนลดทางการค้าดังกล่าวมาแล้ว เมื่อใบคิวโฆษณาข้างต้นเป็นเพียงเอกสารที่แสดงรายการและเวลาโฆษณาเท่านั้น ไม่ได้มีลายมือชื่อของผู้รับผิดชอบ จึงไม่อาจถือเป็นหนังสือหรือเอกสารการซื้อเวลาโฆษณาเพื่อขอส่วนลดทางการค้าได้อีกทั้ง เมื่อบริษัท อสมทฯ ตรวจสอบพบกรณีดังกล่าวและมีหนังสือเรียกให้ชำระค่าโฆษณาส่วนที่เกินเวลา ผู้ผลิตรายการก็ได้ชำระเต็มจำนวนโดยไม่ได้โต้แย้งเรื่องส่วนลดทางการค้าในขณะนั้น ซึ่งหากผู้ผลิตรายการเห็นว่าตนมีสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับส่วนลดทางการค้า ก็สามารถที่จะชำระเงินโดยหักส่วนลดทางการค้าไว้ได้



และปล่อยให้บริษัท อสมทฯ เป็นผู้ใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายต่อไป การที่ผู้ผลิตรายการชำระเงินไปเต็มจำนวนยอมแสดงให้เห็นว่าไม่ติดใจในส่วนลดทางการค้า ดังนั้น การที่บริษัท อสมทฯ ไม่ได้หักส่วนลดค่าโฆษณาที่เกินเวลาให้ผู้ผลิตรายการ จึงไม่เป็นการผิดสัญญา และไม่จำเป็นต้องคืนเงินค่าส่วนลดทางการค้าดังกล่าวให้แก่ผู้ผลิตรายการแต่อย่างใด

นอกจากนี้ แม้ตามสัญญาร่วมดำเนินการรายการโทรทัศน์ดังกล่าว จะกำหนดให้มีการแบ่งเวลาโฆษณาระหว่างคู่สัญญาในสัดส่วนที่เท่า ๆ กัน แบบ Time Sharing คือ ๕๐ : ๕๐ แต่ข้อกำหนดดังกล่าวหมายถึงการที่บริษัท อสมทฯ ตกลงให้ผู้ผลิตรายการผลิตรายการเพื่อออกอากาศโดยไม่ต้องชำระค่าเช่าเวลา โดยมีข้อตกลงแบ่งเวลาให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจำหน่ายเวลาโฆษณาได้ในเวลาที่เท่าเทียมกัน โดยแต่ละฝ่ายจะจำหน่ายในราคาใดก็ได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่าราคาขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในสัญญา รวมทั้งสามารถจำหน่ายเวลาโฆษณาเกินกว่าที่กำหนดในสัญญาได้ โดยจะต้องชำระค่าโฆษณาส่วนที่เกินตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญา ไม่ได้หมายความว่ากรณีที่บริษัท อสมทฯ มีการจำหน่ายโฆษณาเกินเวลาที่กำหนด จะต้องชำระค่าโฆษณาส่วนเกินให้แก่ผู้ผลิตรายการด้วย เนื่องจากไม่ได้มีข้อสัญญากำหนดไว้ อีกทั้ง บริษัท อสมทฯ เป็นเจ้าของสถานีและเป็นเจ้าของเวลาออกอากาศ กรณีดังกล่าวถือเป็นการใช้เวลาออกอากาศของบริษัท อสมทฯ เอง ประกอบกับการจำหน่ายโฆษณาเกินเวลาของบริษัท อสมทฯ ไม่ได้กระทบกับเวลาที่ผู้ผลิตรายการได้รับสิทธิตามสัญญา คงมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการเวลาของบริษัท อสมทฯ เองเท่านั้น กรณีจึงไม่ใช้การล้ำเข้าไปในเวลาโฆษณาของผู้ผลิตรายการ บริษัท อสมทฯ จึงไม่จำเป็นต้องชำระค่าโฆษณาส่วนที่เกินเวลาตามสัญญาให้แก่ผู้ผลิตรายการ

สรุปข้อเท็จจริง

ในขณะที่บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีสถานะเป็นองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ได้ทำสัญญาร่วมดำเนินการรายการโทรทัศน์กับบริษัท ร. (ผู้ฟ้องคดี) เพื่อผลิตรายการคุยคุ้ยข่าว ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๙ (โมเดิร์นไนน์ทีวีในขณะนั้น) โดยผู้ฟ้องคดีตกลงร่วมดำเนินการกับผู้ถูกฟ้องคดีทำการแพร่ภาพออกอากาศรายการทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลาประมาณ ๑๒.๐๐ นาฬิกา ถึง ๑๓.๐๐ นาฬิกา รวมครั้งละ ๕๕ นาที (รวมเวลาโฆษณา) ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ ต่อมา เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาร่วมดำเนินการรายการโทรทัศน์และทำบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาดังกล่าว



โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาออกไปเป็นวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ สำหรับรายการคู้ยู่ขาว ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั้น ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีได้ตกลงทำสัญญาร่วมดำเนินการ รายการโทรทัศน์อีกฉบับหนึ่ง ทำการแพร่ภาพออกอากาศรายการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลาประมาณ ๒๑.๓๐ นาฬิกา ถึง ๒๒.๐๐ นาฬิกา รวมครั้งละ ๓๐ นาที (รวมเวลาโฆษณา) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘ และต่อมาผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดี ได้ทำสัญญาร่วมดำเนินการรายการโทรทัศน์และทำบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาดังกล่าว เช่นเดียวกับสัญญาฉบับแรก โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาออกไปเป็นวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ ทั้งนี้ สัญญาร่วมดำเนินการรายการโทรทัศน์ทุกสัญญามีข้อกำหนดไว้ทำนองเดียวกันว่า ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าโฆษณาส่วนเกินที่ออกอากาศรายการทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในอัตรา นาทีละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนรายการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ต้องชำระค่าโฆษณาส่วนเกิน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๔๗ จนถึงเดือนมกราคม ๒๕๔๘ ในอัตรานาทีละ ๒๒๐,๐๐๐ บาท และระหว่างเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๔๘ ในอัตรานาทีละ ๒๔๐,๐๐๐ บาท

ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบพบว่าผู้ฟ้องคดีได้โฆษณาเกินเวลา ตามสัญญาโดยไม่ได้แจ้งขอซื้อเวลาโฆษณาในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ และปี พ.ศ. ๒๕๔๙ รวมเป็นเงิน ๑๓๘,๗๙๐,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ชำระเงินค่าซื้อเวลาโฆษณาดังกล่าวโดยหักส่วนลด ทางการค้าร้อยละ ๓๐ ออก ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ไม่อาจพิจารณาส่วนลด ทางการค้าได้ ขอให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าโฆษณาเพิ่มเติม ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ชำระเงินดังกล่าวให้แก่ ผู้ถูกฟ้องคดีในวันเดียวกัน หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าโฆษณา ที่ตกหล่นเพิ่มเติมของวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท โดยไม่ได้หักส่วนลด ทางการค้า ผู้ฟ้องคดีได้ชำระเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีในวันเดียวกัน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดี ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ฟ้องคดีอีกครั้งเพื่อขอให้ชำระค่าส่วนลดของค่าโฆษณาส่วนเกินของเดือน กรกฎาคม ๒๕๔๘ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีให้ส่วนลดทางการค้าไปโดยผิดพลาดเป็นเงิน ๒,๑๒๙,๐๐๐ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ชำระโดยเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีเรียกเก็บค่าโฆษณาส่วนเกินโดยไม่หักส่วนลด ทางการค้าให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นการไม่ปฏิบัติตามสัญญา เพราะตั้งแต่วันเริ่มต้นสัญญาจนถึง วันสิ้นสุดสัญญา ผู้ฟ้องคดีได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการผลิตรายการคู้ยู่ขาวทั้งสองรายการ ทุกขั้นตอน และก่อนออกอากาศในแต่ละวัน ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งความประสงค์ขอโฆษณา โดยการส่งใบคิวโฆษณาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีทราบล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นชอบ และดำเนินการตามขั้นตอนการเตรียมการออกอากาศต่อไป อีกทั้ง ในใบคิวโฆษณา ของผู้ฟ้องคดียังได้ระบุรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ชื่อชุดโฆษณา และจำนวนเวลาไว้อย่างชัดเจน หากใบคิวโฆษณาของผู้ฟ้องคดีมีรายการโฆษณาเกินกว่าส่วนแบ่งเวลา ย่อมถือได้ว่าผู้ฟ้องคดี ได้แจ้งความประสงค์ขอโฆษณาเกินเวลาต่อผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี

ที่จะต้องคำนวณค่าโฆษณาพร้อมหักส่วนลดทางการค้าเพื่อที่จะเรียกเก็บจากผู้ฟ้องคดีต่อไป ซึ่งการส่งใบคิวโฆษณาดังกล่าวนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เคยโต้แย้งหรือทักท้วงการดำเนินการของผู้ฟ้องคดีว่า ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อตกลงหรือตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของผู้ถูกฟ้องคดี แต่ประการใด จึงเป็นการยอมรับโดยปริยาย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๔๙,๐๓๕,๒๖๗.๑๒ บาท พร้อมดอกเบี้ย ๖,๔๘๘,๔๙๖.๒๖ บาท รวมเป็นเงิน ๕๕,๕๒๓,๗๖๓.๓๘ บาท การที่ผู้ฟ้องคดีจ่ายค่าโฆษณาส่วนเกินตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งในครั้งก่อนนั้น เป็นเพราะความเข้าใจผิดของผู้ฟ้องคดี นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดียังต้องรับผิดชอบจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้โฆษณาเกินส่วนแบ่งตามข้อตกลงในรายการคูปองขาวทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์เป็นเงิน ๕๗,๓๑๘,๓๓๓.๓๒ บาท พร้อมดอกเบี้ย ๑๐,๗๙๙,๙๒๖.๕๔ บาท รวมเป็นเงิน ๖๘,๑๑๘,๒๕๙.๘๖ บาท และรายการคูปองขาวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เป็นเงิน ๑๐๘,๘๔๖,๐๓๓.๓๒ บาท พร้อมดอกเบี้ย ๒๐,๕๓๘,๖๓๔.๕๖ บาท รวมเป็นเงิน ๑๒๙,๓๘๔,๖๖๗.๘๘ บาท รวมเป็นเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องชำระทั้งสิ้นจำนวน ๒๕๓,๐๒๖,๖๙๑.๑๒ บาท ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉยไม่ชำระเงินดังกล่าวแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินจำนวน ๒๕๓,๐๒๖,๖๙๑.๑๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๒๑๕,๑๙๙,๖๓๓.๗๖ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีฟ้องแย้งว่า ผู้ฟ้องคดีได้ส่งใบคิวโฆษณาเกินจากส่วนแบ่งเวลาที่ได้รับในรายการคูปองขาวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และรายการคูปองขาวทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๔๓๐,๐๐๐ บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้ให้ส่วนลดในอัตราร้อยละ ๓๐ จำนวน ๒,๑๒๙,๐๐๐ บาท โดยผิดพลาด เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ได้แจ้งซื้อโฆษณาส่งเกินเป็นการล่วงหน้า เช่นเดียวกับการโฆษณาส่วนเกินในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ และปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิได้รับส่วนลดในอัตราร้อยละ ๓๐ จึงขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินส่วนลดจำนวน ๒,๑๒๙,๐๐๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๔๙,๐๓๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

สัญญาาร่วมดำเนินการรายการโทรทัศน์ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดี ทุกฉบับกำหนดไว้ในข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ว่า คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ค่าโฆษณาในรายการจำหน่ายในอัตราค่าโฆษณานาที่ละไม่ต่ำกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท ๒๒๐,๐๐๐ บาท หรือ ๒๔๐,๐๐๐ บาท โดยทั้งสองฝ่ายจะไม่จำหน่ายในอัตราที่ต่ำกว่าอัตราดังกล่าว สำหรับส่วนลดและกลยุทธ์การขาย



ให้เป็นไปตามที่ผู้ฟ้องคดีตกลงไว้กับสำนักการตลาดของผู้ถูกฟ้องคดี โดยให้ค่านึงถึงสภาวะการตลาดในขณะนั้น สัญญาดังกล่าวจึงเป็นการตกลงกันให้ผู้สัญญาทั้งสองฝ่ายจำหน่ายเวลาโฆษณาในอัตราที่เท่ากัน อันเป็นวัตถุประสงค์ที่จะไม่ให้การจำหน่ายโฆษณาตัดราคากัน ส่วนที่สัญญาตกลงให้การจำหน่ายเวลาโฆษณาสามารถมีส่วนลดได้ตามที่ผู้ฟ้องคดีตกลงไว้กับสำนักการตลาดของผู้ถูกฟ้องคดีนั้น ส่วนลดดังกล่าวย่อมหมายถึงส่วนลดกรณีที่ผู้สัญญาจำหน่ายเวลาโฆษณาให้ลูกค้า การพิจารณาส่วนลดจึงอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักการตลาดของผู้ถูกฟ้องคดีตามที่ระบุไว้ในสัญญา

สำหรับกรณีเวลาโฆษณานั้น ตามสัญญาข้อ ๖ ผู้ถูกฟ้องคดีตกลงให้ผู้ฟ้องคดีสามารถโฆษณาในรายการได้ครั้งละ ๕ นาที หรือ ๒ นาที ๓๐ วินาที แล้วแต่กรณี และหากผู้ฟ้องคดีโฆษณาเกินกว่าส่วนแบ่งเวลาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดียินยอมชำระเงินค่าโฆษณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีในอัตราที่กำหนดไว้ในกรณีเช่นนี้ ย่อมทำให้เวลาออกอากาศของรายการเพิ่มมากขึ้น สัญญาข้อนี้จึงเป็นข้อตกลงให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินค่าโฆษณาส่วนที่เกินส่วนแบ่งเวลาให้ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของสถานี อันมีลักษณะเดียวกับค่าเช่าเวลาออกอากาศ จึงมิใช่การจำหน่ายเวลาโฆษณาให้ลูกค้าดังเช่นสัญญาข้อ ๕ เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าโฆษณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นอัตราแน่นอนตายตัว ก็ย่อมหมายความว่า ผู้ฟ้องคดีต้องจำหน่ายเวลาโฆษณาในราคาที่สูงกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงจะได้รับผลตอบแทนจากส่วนที่เกินกว่าอัตราค่าโฆษณาตามสัญญา ซึ่งในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีโฆษณาเกินกว่าส่วนแบ่งเวลาตามสัญญานี้ สัญญาตกลงให้มีส่วนลดตามนัยสัญญาข้อ ๕ วรรคหนึ่ง โดยไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้ส่วนลดหรือไม่ ในอัตราใด กรณีจึงต้องรับฟังว่าผู้ฟ้องคดีมีสิทธิตามสัญญาที่จะขอส่วนลดได้เท่ากับที่ผู้ฟ้องคดีจำหน่ายเวลาโฆษณาให้ลูกค้า ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีก็อาจตกลงให้ส่วนลดแก่ผู้ฟ้องคดีได้ แต่ไม่ใช่หน้าที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องให้ส่วนลดแก่ผู้ฟ้องคดีในทุกกรณี การตกลงกันที่จะให้ส่วนลด จึงเป็นสาระสำคัญในการได้รับส่วนลดทางการค้าของผู้ฟ้องคดี

สำหรับวิธีปฏิบัติในการขอส่วนลดกรณีโฆษณาเกินเวลานี้ แม้ว่าสัญญาไม่ได้กำหนดวิธีปฏิบัติไว้ แต่ย่อมเห็นได้ว่าอยู่ในอำนาจพิจารณาของสำนักการตลาดของผู้ถูกฟ้องคดี เช่นเดียวกับการจำหน่ายเวลาโฆษณาให้ลูกค้าตามสัญญาข้อ ๕ ซึ่งผู้ฟ้องคดีก็เคยขอส่วนลดในรายการของเดือนมีนาคม ๒๕๔๘ โดยส่งใบคิวโฆษณา ซึ่งเป็นรายละเอียดของสินค้าที่ประสงค์จะออกอากาศโฆษณาและจำนวนนาทีให้ฝ่ายออกอากาศโทรทัศน์ดำเนินการออกอากาศ แล้วผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือสั่งซื้อโฆษณาส่วนที่เกินเวลา และแจ้งความประสงค์ที่จะขอส่วนลดถึงผู้จัดการฝ่ายการตลาดของผู้ถูกฟ้องคดี โดยปรากฏตามหนังสือดังกล่าวว่า มีการส่งทางโทรสารเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๘ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีก็ใช้แนวทางปฏิบัติดังกล่าว

ในการขอซื้อเวลาโฆษณาที่เกินกว่าเวลาตามสัญญาในกรณีของบริษัทรายอื่น แต่หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ขายเวลาโฆษณาเกินกว่าเวลาตามสัญญาโดยตลอด โดยปรากฏว่าในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีได้โฆษณาเกินกว่าส่วนแบ่งเวลาตามสัญญา คิดเป็นเงิน ๔๐,๑๑๐,๐๐๐ บาท และปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน ผู้ฟ้องคดีได้ขายเวลาโฆษณาเกินกว่าเวลาตามสัญญา คิดเป็นเงิน ๙๘,๖๘๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๘,๗๙๐,๐๐๐ บาท โดยผู้ฟ้องคดีส่งเพียงใบคิวโฆษณาให้ฝ่ายออกอากาศโทรทัศน์ดำเนินการออกอากาศเท่านั้น แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีหนังสือขอซื้อเวลาโฆษณาและขอส่วนลดมายังสำนักการตลาดของผู้ถูกฟ้องคดีดังเช่นที่เคยมีหนังสือส่งมาแต่อย่างใด ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า การส่งใบคิวโฆษณาถือว่าผู้ฟ้องคดีได้แจ้งความประสงค์จะขอโฆษณาเกินระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาแล้ว และเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะต้องคำนวณค่าโฆษณาพร้อมส่วนลดเพื่อเรียกเก็บเงินจากผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ทำหนังสือขอซื้อโฆษณาส่วนเกินเสนอผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ และวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๙ และผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ แจ้งความประสงค์ขอชำระหนี้โดยได้รับส่วนลดร้อยละ ๓๐ นั้น เห็นว่า ตามใบคิวโฆษณาเป็นเอกสารที่มีเพียงรายการและเวลาโฆษณา ซึ่งไม่มีลายมือชื่อผู้รับผิดชอบ บางฉบับเป็นการพิมพ์ บางฉบับเขียนด้วยลายมือ โดยไม่มีรายละเอียดอื่น จึงไม่อาจถือเป็นการขอซื้อโฆษณาและตกลงให้ส่วนลดได้ อีกทั้ง ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีขัดกับวิธีการที่ผู้ฟ้องคดีเคยปฏิบัติ ที่มีหนังสือสั่งซื้อโฆษณาส่วนที่เกินเวลาของเดือนมีนาคม ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๘ อันเป็นระยะเวลาที่ใกล้เคียงกับเวลาออกอากาศ นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ส่งหนังสือลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙ และหนังสือลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ต่อศาลตามข้ออ้าง โดยปรากฏเพียงหนังสือลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๙ และหนังสือลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ ท้ายคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีเท่านั้น ซึ่งตามหนังสือดังกล่าวเป็นการสรุปโฆษณาส่วนเกินของเดือนมกราคม ๒๕๔๙ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๔๙ และผู้ฟ้องคดีได้ชำระหนี้ดังกล่าวโดยหักส่วนลดร้อยละ ๓๐ โดยไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ตกลงยินยอมด้วย ข้อเท็จจริงจึงรับฟังเป็นที่ยุติว่า ตั้งแต่ออกอากาศมีการโฆษณาเกินกว่าเวลาที่กำหนดในสัญญาตามที่ผู้ฟ้องคดีได้ส่งใบคิวโฆษณาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ตลอดมา จนถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอซื้อโฆษณาของเดือนมีนาคม ๒๕๔๘ เพียงครั้งเดียว นอกจากนั้น ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีหนังสือขอซื้อโฆษณาเกินเวลามายังสำนักการตลาดของผู้ถูกฟ้องคดี และไม่ได้แสดงความประสงค์ที่จะชำระค่าโฆษณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใด ทั้ง ๆ ที่การออกอากาศได้ผ่านพ้นมาเป็นเวลานาน จนกระทั่งผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบพบเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๙ และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ผู้ฟ้องคดีจึงเพิ่งมีหนังสือลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๙ และลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ ยอมรับและชำระเงินค่าโฆษณาเกินเวลาดังกล่าว โดยชำระเป็นเช็คลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม



๒๕๔๙ และลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๙ โดยหักส่วนลดทางการค้าร้อยละ ๓๐ ออก และเมื่อคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้รายงานผลการสอบสวนว่า มีการนำคิวโฆษณาของผู้ฟ้องคดีมารวมกับคิวโฆษณาของผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อดำเนินการโฆษณาออกอากาศ คิดเป็นค่าโฆษณาส่วนเกินจำนวน ๑๓๘,๗๙๐,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ไม่อาจพิจารณาส่วนลดทางการค้าให้ผู้ฟ้องคดีได้ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญาที่ทำไว้ต่อกัน จึงขอให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าโฆษณาส่วนเกินเพิ่มเติมเป็นเงิน ๔๑,๖๓๗,๐๐๐ บาท พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มและดอกเบี้ย ซึ่งผู้ฟ้องคดีก็ได้ชำระเงินดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีโดยไม่ได้แย้งคัดค้านในวันเดียวกัน หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีใบแจ้งหนี้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าโฆษณาส่วนเกินของวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ที่ตกหล่นเพิ่มเติมเป็นเวลา ๑๕ วินาที เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มและดอกเบี้ย โดยไม่ได้หักส่วนลดทางการค้า ผู้ฟ้องคดีก็ได้ชำระเงินดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีโดยไม่ได้แย้งคัดค้านในวันเดียวกัน กรณีจึงรับฟังได้เป็นที่ยุติว่าผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ตกลงกันให้หักส่วนลดทางการค้าในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าโฆษณาส่วนที่เกินกว่าส่วนแบ่งเวลาที่กำหนดในสัญญาแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับส่วนลดทางการค้า ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีเพิก์กำหนดแนวทางปฏิบัติให้ส่งหนังสือชื่อโฆษณาไปยังฝ่ายการตลาดตามหนังสือลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๙ นั้น เห็นว่า หนังสือดังกล่าวระบุว่า ขอความร่วมมือให้ผู้ฟ้องคดีถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการส่งคิวโฆษณา และจะต้องทำการส่งชื่อโฆษณาส่วนที่เกินเวลาตามสัญญา อันเป็นการกำชับให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติอย่างถูกต้องภายหลังจากคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้รายงานผลการสอบสวนมาแล้วเท่านั้น อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีก็เคยมีหนังสือส่งชื่อโฆษณาและขอส่วนลดในรายการของเดือนมีนาคม ๒๕๔๘ จึงไม่อาจรับฟังได้ว่าหนังสือดังกล่าวเป็นการกำหนดแนวทางปฏิบัติใหม่แต่อย่างใด

นอกจากนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีได้ชำระค่าโฆษณาเกินเวลาดังกล่าวไปเต็มจำนวนโดยมิได้โต้แย้งคัดค้านถึง ๒ ครั้ง ทั้ง ๆ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ไม่อาจพิจารณาส่วนลดได้ เพราะผู้ฟ้องคดีมิได้ปฏิบัติตามสัญญา ย่อมแสดงว่าผู้ฟ้องคดีไม่ใส่ใจในส่วนลดทางการค้าดังกล่าว เพราะหากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับส่วนลดทางการค้า ผู้ฟ้องคดีก็ไม่สมควรต้องชำระเงินดังกล่าว และสมควรต้องโต้แย้งการใช้สิทธิของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะใช้สิทธิเรียกร้องตามสัญญาและหรือใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาล และกรณีดังกล่าวไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ชำระเงินเพื่อป้องกันข้อครหาของสาธารณชนเพื่อมิให้มีข่าวเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตซึ่งจะมีผลกระทบต่อความไว้วางใจของประชาชนและการดำเนินธุรกิจของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีอาจชำระเฉพาะค่าโฆษณาส่วนที่เกินเวลาโดยไม่ชำระในส่วนที่เป็นส่วนลดทางการค้าที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ายังมีข้อต่อสู้อยู่ได้ ซึ่งย่อมไม่มีผลต่อความเชื่อถือของประชาชน

ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่หักส่วนลดค่าโฆษณาส่วนที่เกินเวลาให้ผู้ฟ้องคดี จึงไม่เป็นการผิดสัญญา และผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีหน้าที่ต้องคืนเงินส่วนลดดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด

สำหรับประเด็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องชำระค่าโฆษณาส่วนที่เกินส่วนแบ่งเวลาตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่นั้น เห็นว่า ข้อ ๓ ของสัญญาร่วมดำเนินการรายการโทรทัศน์ทุกฉบับ ได้กำหนดเวลาแพร่ภาพออกอากาศ ระยะเวลาออกอากาศ และระยะเวลาของเนื้อรายการ และได้กำหนดให้การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเวลาการแพร่ภาพรายการ กระทำได้โดยผู้ถูกฟ้องคดีเท่านั้น ซึ่งก่อนที่จะมีการทำสัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีร่วมผลิตรายการคุยคุ้ยข่าวแบบ Time Sharing (๕๐ : ๕๐) แต่ตามสัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีทุกฉบับไม่ปรากฏข้อความดังกล่าว จึงรับฟังได้ว่าการอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีร่วมผลิตรายการแบบ Time Sharing (๕๐ : ๕๐) นั้น หมายถึงการตกลงให้ผู้ฟ้องคดีผลิตรายการเพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ถูกฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีไม่ต้องชำระค่าเช่าเวลา โดยตกลงกันแบ่งเวลาให้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายสามารถจำหน่ายเวลาโฆษณาได้ในเวลาที่เท่าเทียมกัน แต่ตามสัญญาดังกล่าวมิได้หมายความว่า คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องมีรายได้ที่เท่าเทียมกันหรือมีสิทธิหารายได้เพียงเท่าที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งหาได้ เนื่องจากสิทธิในการขายเวลาโฆษณาเป็นของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายที่จะนำไปจำหน่ายในราคาเท่าใดก็ได้ เพียงแต่ต้องไม่ต่ำกว่าราคาขั้นต่ำที่กำหนดในสัญญาเท่านั้น รายได้จากการจำหน่ายเวลาโฆษณาของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงไม่จำเป็นต้องมีจำนวนที่เท่ากัน และนอกจากการมีสิทธิหารายได้จากส่วนแบ่งเวลาที่เท่ากันดังกล่าวแล้ว คู่สัญญาก็อาจตกลงกันให้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีโอกาสหารายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากเวลาที่ตกลงกันไว้ได้ แต่ต้องกำหนดสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายไว้ในสัญญาอย่างชัดเจน

เมื่อพิจารณาสัญญาร่วมดำเนินการรายการโทรทัศน์ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีทุกฉบับแล้ว เห็นได้ว่า สัญญาข้อ ๓ เป็นการตกลงระยะเวลาที่แพร่ภาพออกอากาศและความยาวของเนื้อรายการ ส่วนข้อ ๖ เป็นการตกลงแบ่งเวลาโฆษณาให้ผู้ฟ้องคดีและตกลงกรณีผู้ฟ้องคดีโฆษณาเกินกว่าเวลาที่กำหนดในสัญญา โดยผู้ฟ้องคดียินยอมชำระเงินค่าโฆษณาให้ผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งจะมีอัตราเท่ากับค่าโฆษณาขั้นต่ำตามสัญญาข้อ ๕ โดยเมื่อพิจารณาข้อ ๖ วรรคหนึ่ง ของสัญญาแล้ว เห็นได้ว่า เมื่อมีการตกลงแบ่งเวลาโฆษณาให้ผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมมีสิทธิจำหน่ายเวลาโฆษณาได้ในเวลาเท่ากัน เวลาที่นำเสนอเนื้อหาของรายการรวมกับโฆษณาที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจำหน่าย จะเท่ากับเวลาแพร่ภาพออกอากาศ เช่น สัญญาข้อ ๓ วรรคหนึ่ง กำหนดระยะเวลาแพร่ภาพออกอากาศครั้งละ ๓๐ นาที และเนื้อรายการมีความยาวไม่เกิน ๒๕ นาที สัญญาข้อ ๖ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ผู้ฟ้องคดี



จำหน่ายเวลาโฆษณาได้ ๒ นาที ๓๐ วินาที ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิจำหน่ายเวลาโฆษณาได้ ๒ นาที ๓๐ วินาทีเช่นกัน จึงรวมเป็นเวลาแพร่ภาพออกอากาศทั้งหมด ๓๐ นาที อันเป็นการตกลงกันให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสิทธิหาประโยชน์จากการจำหน่ายเวลาโฆษณาในรายการดังกล่าวอย่างเท่าเทียมกันตามแบบ Time Sharing (๕๐ : ๕๐) แต่ตามสัญญาดังกล่าวไม่ได้ห้ามคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายที่จะจำหน่ายโฆษณาเกินกว่าเวลาที่กำหนดในสัญญา เพียงแต่ข้อ ๖ ของสัญญา กำหนดสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาไว้ว่า หากผู้ฟ้องคดีโฆษณาเกินกว่าเวลาที่กำหนดในสัญญา ผู้ฟ้องคดียินยอมที่จะชำระเงินค่าโฆษณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีในอัตราที่เท่ากับอัตราจำหน่ายเวลาโฆษณาขั้นต่ำตามข้อ ๕ วรรคแรก ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีจำหน่ายเวลาโฆษณาเกินกว่าเวลาที่กำหนดในสัญญา ไม่มีการกำหนดในสัญญาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าโฆษณาให้ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด เหตุที่กำหนดเช่นนี้เป็นที่เข้าใจได้ว่า เมื่อมีการใช้เวลาโฆษณาเกินกว่าส่วนแบ่งเวลาที่กำหนดในสัญญาแล้ว ผู้ที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นย่อมเป็นฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของสถานีและเจ้าของเวลาออกอากาศ การที่ผู้ฟ้องคดีจำหน่ายเวลาโฆษณาเกินกว่าเวลาที่กำหนดในสัญญา จึงเปรียบเสมือนผู้ฟ้องคดีซื้อเวลาในการออกอากาศของผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อใช้โฆษณาเพิ่มขึ้นจากที่กำหนดในสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงต้องชำระเงินค่าเวลาตามที่กำหนดในสัญญา ส่วนฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีนั้น หากผู้ถูกฟ้องคดีจำหน่ายเวลาโฆษณาเกินกว่าเวลาที่กำหนดในสัญญา ก็เป็นการใช้เวลาออกอากาศของผู้ถูกฟ้องคดีเอง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีหน้าที่ต้องชำระค่าซื้อเวลาออกอากาศโฆษณาดังกล่าว ซึ่งหากคู่สัญญาแต่ละฝ่ายหรือคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายโฆษณาเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมมีสิทธิแก้ไขเวลาการแพร่ภาพรายการตามข้อ ๓ วรรคสอง ของสัญญา ที่กำหนดว่าให้การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเวลาการแพร่ภาพรายการตามสัญญากระทำโดยผู้ถูกฟ้องคดีเท่านั้น แต่ไม่ว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะดำเนินการเช่นใด ก็ย่อมมีผลกระทบเฉพาะการบริหารจัดการเวลาออกอากาศของผู้ถูกฟ้องคดี หรือต่อรายการที่จะออกอากาศถัดไปเท่านั้น ไม่ได้มีผลใด ๆ ต่อการออกอากาศโฆษณาที่ผู้ฟ้องคดีจำหน่ายเวลาไปแล้วแต่อย่างใด และถึงแม้ในการออกอากาศบางครั้ง ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีจำหน่ายเวลาโฆษณาได้น้อยกว่าเวลาที่กำหนดในสัญญา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีจำหน่ายเวลาโฆษณาได้มากกว่าเวลาที่กำหนดในสัญญา ก็เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่มีความสามารถที่จะจำหน่ายเวลาโฆษณาได้เต็มตามเวลาที่กำหนดในสัญญา มิใช่เกิดจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใด จึงไม่ใช่กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีจำหน่ายเวลาโฆษณาล้ำเข้าไปในเวลาโฆษณาตามสิทธิของผู้ฟ้องคดี เพราะไม่ว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะจำหน่ายค่าโฆษณาได้น้อยกว่า เท่ากับ หรือเกินกว่าเวลาที่กำหนดในสัญญา ก็ไม่เกี่ยวข้องกับการหารายได้จากการจำหน่ายเวลาโฆษณาของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด และถึงแม้การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีโอกาสดำหน่ายเวลาโฆษณาได้เกินกว่าเวลาที่กำหนดในสัญญา อาจมีผลมาจากการได้รับความนิยมในรายการที่ผู้ฟ้องคดีจัดหรือในตัวพิธีกร

ผู้ดำเนินรายการ แต่ยอมไม่อาจนำกรณีดังกล่าวมาตีความสัญญาเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ฟ้องคดี และหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีให้เพิ่มขึ้นจากที่กำหนดในสัญญาได้ เนื่องจากตามสัญญาดังกล่าว ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ชำระเงินค่าโฆษณาในส่วนที่โฆษณาเกินเวลา ให้ผู้ถูกฟ้องคดี แต่ไม่ได้กำหนดหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะชำระเงินค่าโฆษณาเกินให้ผู้ฟ้องคดี แต่อย่างใด ซึ่งในคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ก็ได้ยอมรับว่าตามสัญญาได้กำหนดอัตราขั้นต่ำ ในการจำหน่ายเวลาโฆษณาเพื่อเป็นหลักประกันผลประโยชน์ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไว้แล้ว กรณีดังกล่าวจึงไม่ใช่การใช้สิทธิของผู้ถูกฟ้องคดีที่เหนือกว่าเพื่อเอาเปรียบคู่สัญญา เนื่องจาก เป็นไปตามเจตนาของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตามที่ปรากฏในสัญญาแล้ว ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดี จึงไม่มีหน้าที่ต้องชำระค่าโฆษณาส่วนที่เกินส่วนแบ่งเวลาตามสัญญาให้ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด

สำหรับประเด็นว่าผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ตามสัญญาต้องชำระเงินส่วนลด ทางการค้าของค่าโฆษณาส่วนที่เกินเวลาในเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๙ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีหรือไม่ เห็นว่า แม้ข้อเท็จจริงจะรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้แจ้งกรณีโฆษณาเกินเวลาที่กำหนดในสัญญา ไปยังสำนักการตลาดของผู้ถูกฟ้องคดีตามที่กำหนดในสัญญา แต่ปรากฏตามรายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและสัญญาท้ายคำให้การว่า ผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาโฆษณาของเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๙ จำนวน ๒ ฉบับ จึงเป็นกรณีที่ ผู้ถูกฟ้องคดีตกลงยินยอมให้ส่วนลดทางการค้าแก่ผู้ฟ้องคดีตามข้อกำหนดในสัญญาแล้ว ข้อตกลงดังกล่าวจึงเป็นอันใช้ได้ แม้จะปรากฏตามผลการสอบสวนข้อเท็จจริงว่า การทำสัญญา ดังกล่าวเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้เสนอให้หักส่วนลดทางการค้าแก่ผู้ฟ้องคดี โดยขัดต่อระเบียบของผู้ถูกฟ้องคดีอันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ แต่กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องภายใน ของผู้ถูกฟ้องคดี ไม่มีผลทำให้สัญญาโฆษณาและหรือข้อตกลงให้ส่วนลดแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นโมฆะ หรือเสียเปล่าแต่อย่างใด จึงไม่อาจนำกรณีดังกล่าวมาลบล้างสิทธิในการได้ส่วนลดของผู้ฟ้องคดี ที่ผู้ถูกฟ้องคดียินยอมตกลงแล้วได้ นอกจากนี้ กรณีส่วนลดทางการค้านี้ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ฟ้องคดี ต่อศาลแพ่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีรายดังกล่าวรับผิดชอบใช้เงินกรณีให้ส่วนลด แก่ผู้ฟ้องคดีโดยประมาทเลินเล่อ ซึ่งศาลแพ่งมีคำพิพากษาให้เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงิน จำนวนนี้ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีหน้าที่ต้องชำระเงินส่วนลดทางการค้า ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้องของผู้ฟ้องคดี และยกฟ้องแย้งของผู้ถูกฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๙๗/๒๕๕๘)



๒) การเรียกค่าเสียหายจากการออกคำสั่งให้ระงับการดำเนินการตามสัญญาเช่าเวลาออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์

คำว่า “บุคคล” ในมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น...” นั้น หมายความว่าบุคคลโดยทั่วไป ไม่เฉพาะแต่สื่อมวลชน ดังนั้นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดซึ่งเป็นคู่สัญญาเช่าเวลาจัดรายการโฆษณาสินค้าและบริการธุรกิจทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กับกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นบุคคลโดยทั่วไป จึงมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผ่านทางรายการที่ออกอากาศทางสถานีของกรมประชาสัมพันธ์ โดยได้รับความคุ้มครองตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ การจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผ่านรายการดังกล่าวจะกระทำมิได้ เว้นแต่มีกฎหมายให้อำนาจไว้เป็นการเฉพาะ เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐหรือกรณีอื่นตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๕ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ดังนั้น เมื่อพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทำซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง หากฝ่าฝืนมีโทษต้องถูกปรับทางปกครอง ซึ่งบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวออกโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และยังมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยว่าบทบัญญัตินี้ดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การจำกัดสิทธิเสรีภาพตามพระราชบัญญัตินี้จึงมีผลบังคับได้ตามกฎหมาย กรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์จึงต้องถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามที่มาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กำหนดไว้ด้วย รวมถึงผู้จัดรายการที่ออกอากาศในนามของกรมประชาสัมพันธ์ก็ต้องถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นด้วยเช่นเดียวกัน

เมื่อกรมประชาสัมพันธ์ต้องถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ ด้วย กรมประชาสัมพันธ์ย่อมมีสิทธิตรวจสอบรายการที่จะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อมิให้มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฯ ได้ ดังนั้น การที่กรมประชาสัมพันธ์มีคำสั่งให้ผู้เช่าเวลาจัดรายการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ระงับการออกอากาศรายการของผู้เช่า เนื่องจากเห็นว่าเนื้อหารายการมีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงสามารถกระทำได้โดยชอบด้วยกฎหมายและโดยชอบตามสัญญา กรมประชาสัมพันธ์ไม่จำเป็นต้องชำระค่าเสียหายจากการใช้สิทธิระงับการออกอากาศรายการของผู้เช่าแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

บริษัท ก. (ผู้ฟ้องคดี) ทำสัญญากับกรมประชาสัมพันธ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) เพื่อเช่าเวลาจัดรายการโฆษณาสินค้าและบริการธุรกิจทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ โดยทำการออกอากาศรายการ “เจาะข่าวร้อน ล้วงข่าวลึก” ออกอากาศทุกวันจันทร์ สัปดาห์ที่ ๑ ถึงสัปดาห์ที่ ๔ ของเดือน ระหว่างเวลา ๒๑.๑๐ ถึงเวลา ๒๒ นาฬิกา ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๔ ปรากฏว่าภายหลังการทำสัญญาเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ ผู้ถูกฟ้องคดีขอตรวจสอบรายการที่ผู้ฟ้องคดีจะออกอากาศในวันดังกล่าว และต่อมาได้ระงับการออกอากาศรายการของผู้ฟ้องคดีโดยอ้างว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับกลุ่มการเมืองซึ่งอาจสร้างความแตกแยกในสังคมได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอทราบผลการตรวจสอบรายการดังกล่าวไปยังผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งได้รับแจ้งเหตุผลว่ามีการเสนอเนื้อหาพาดพิงถึงบุคคลอื่นอันอาจทำให้เกิดความแตกแยก อันขัดกับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งข้อสัญญาระบุไว้ว่ามีให้ผู้เช่าจัดรายการเกี่ยวกับการเมืองที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือผู้หนึ่งผู้ใด และเมื่อได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก็ได้มีการดำเนินการแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๕๖๔,๒๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีมีข้อพิจารณาในเบื้องต้นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิและได้รับการคุ้มครองตามมาตรา ๔๕^๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หรือไม่ เห็นว่า สัญญาที่ผู้ถูกฟ้องคดีตกลงออกอากาศรายการของผู้ฟ้องคดีโดยผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าเช่าเวลาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีนั้น มีลักษณะเป็นสัญญาต่างตอบแทนตามมาตรา ๓๖๙^๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งแม้ผู้ฟ้องคดีจะเป็นผู้รับจ้างผลิตรายการออกอากาศทางสื่อ มิได้ทำหน้าที่ในการนำข่าวสารไปสื่อสารต่อมวลชนโดยตรง จึงไม่มีลักษณะเป็นสื่อมวลชนก็ตาม แต่เมื่อพิจารณามาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ แล้ว คำว่า “บุคคล” ของบทบัญญัติดังกล่าว ย่อมหมายความถึงบุคคลโดยทั่วไป ไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือบุคคลอาชีพใดอาชีพหนึ่ง ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบุคคลโดยทั่วไปย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผ่านทางรายการของผู้ฟ้องคดีได้ โดยได้รับความคุ้มครองตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่งดังกล่าว อันเป็นบทบัญญัติที่คุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลโดยทั่วไป ซึ่งการจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผ่านรายการของผู้ฟ้องคดีจะกระทำได้นั้นต้องมีกฎหมายให้อำนาจไว้เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐหรือกรณีอื่นตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๕ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ

^๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๔๕ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น

การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน

การสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นเพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรา ๔๕ จะกระทำมิได้

การห้ามหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นเสนอข่าวสารหรือแสดงความคิดเห็นทั้งหมดหรือบางส่วน หรือการแทรกแซงด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรา ๔๕ จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้นตามวรรคสอง

การให้นำข่าวหรือบทความไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนนำไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่น จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะกระทำในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม แต่ทั้งนี้ จะต้องกระทำโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้นตามวรรคสอง

เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย

การให้เงินหรือทรัพย์สินอื่นเพื่ออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นของเอกชน รัฐจะกระทำมิได้

^๒ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๓๖๙ ในสัญญาต่างตอบแทนนั้น คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะไม่ยอมชำระหนี้จนกว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะชำระหนี้ หรือขอปฏิบัติการชำระหนี้ก็ได้ แต่ความข้อนี้ห้ามมิให้ใช้บังคับ ถ้าหนี้ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยังไม่ถึงกำหนด



กรณีมีข้อพิจารณาต่อไปว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการออกอากาศของผู้ฟ้องคดีเป็นการปฏิบัติตามมาตรา ๓๗^๓ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือไม่ เห็นว่า พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฯ เป็นกฎหมายที่จำกัดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญหลายมาตรา โดยเฉพาะมาตรา ๓๖ เสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบโดยกฎหมาย มาตรา ๔๓ เสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ มาตรา ๔๕ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น มาตรา ๔๖ เสรีภาพของพนักงานหรือลูกจ้างของเอกชนที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์หรือสื่อมวลชนอื่น ซึ่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวออกโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญและยังไม่มีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การจำกัดสิทธิเสรีภาพตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวจึงมีผลบังคับได้ตามกฎหมาย กล่าวคือ ผู้ใดประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต้องได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ แม้แต่ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นส่วนราชการก็ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ประเภทใบอนุญาตประกอบกิจการสาธารณะซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีต้องแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานีประจำแต่ละสถานี เพื่อควบคุมดูแลการออกอากาศให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต โดยผู้อำนวยการสถานีต้องรับผิดชอบดูแลการจัดรายการการดำเนินรายการ และการออกอากาศของสถานีให้เป็นไปตามถูกต้องตามกฎหมายและประกาศต่าง ๆ ที่คณะกรรมการประกาศกำหนด โดยผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบในการกระทำของผู้ผู้อำนวยการสถานีเสมือนเป็นการกระทำของตนเอง ห้ามผู้ถูกฟ้องคดีออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทำซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจารหรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง หากผู้ถูกฟ้องคดีฝ่าฝืน

^๓ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๓๗ ห้ามมิให้ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทำซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง

ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ตรวจสอบและให้ระงับการออกอากาศรายการที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่ง หากผู้รับใบอนุญาตไม่ดำเนินการ ให้กรรมการซึ่งคณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจสั่งด้วยวาจา หรือเป็นหนังสือให้ระงับการออกอากาศรายการนั้นได้ทันที และให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวโดยพลัน

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนแล้วเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเกิดจากการละเลยของผู้รับใบอนุญาตจริง ให้คณะกรรมการมีอำนาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการแก้ไขตามที่สมควร หรืออาจพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตก็ได้



ข้อห้ามดังกล่าวมีโทษถูกปรับทางปกครอง และผู้ที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากรายการออกอากาศของผู้ถูกฟ้องคดีอาจร้องเรียนต่อคณะกรรมการได้ จึงเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ยังต้องถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ ดังนั้น ผู้จัดรายการที่ออกอากาศในนามของผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นด้วยเช่นกัน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิในการตรวจสอบรายการที่จะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ของผู้ถูกฟ้องคดีเอง เพื่อมิให้มีการฝ่าฝืนมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฯ ได้

เมื่อพิจารณาหนังสือของผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยที่ชี้แจงเหตุผลในการตรวจสอบข่าวรายการของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า เนื้อหาของรายการพาดพิงถึงบุคคลอื่น อันอาจทำให้เกิดความแตกแยก ขัดต่อนโยบายของรัฐบาลที่มีเป้าหมายมุ่งสู่ความปรองดองสมานฉันท์ ประกอบกับคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีที่ว่า รายการของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยของประชาชน ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงจึงมีหน้าที่ตรวจสอบและให้การรับรองรายการออกอากาศตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฯ รวมทั้งมีสิทธิตามข้อสัญญาในการตรวจสอบเทปรายการก่อนออกอากาศและสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการที่ขัดต่อระเบียบหรือกฎหมาย ซึ่งหากไม่ดำเนินการ ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิไม่อนุญาตให้ออกอากาศรายการได้ ประกอบกับบันทึกถ้อยคำของผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยที่ได้ให้ถ้อยคำต่อศาลในชั้นไต่สวนคำขอให้ศาลกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับการร้องเรียนจากประชาชนมาตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๓ ว่า รายการของผู้ฟ้องคดีเกี่ยวกับขบวนการล้มเจ้า ซึ่งได้มีการออกอากาศเป็นจำนวนหลายครั้ง ก่อให้เกิดความแตกแยก โดยเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณารายการของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฯ และอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีอาจต้องรับผิดชอบกระทำละเมิดแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมมีสิทธิระงับการออกอากาศรายการของผู้ฟ้องคดีได้โดยชอบด้วยสัญญาและโดยชอบด้วยกฎหมาย เมื่อการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีชอบด้วยกฎหมายและไม่ผิดสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องชำระค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๓๘/๒๕๕๘)

๑.๒ สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ

๑.๒.๑ การเกิดสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒.๒ ผลของสัญญา

๑) การจ่ายเงินค่าจ้าง

เมื่อสัญญาว่าจ้างให้เอกชนดำเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลมีวัตถุประสงค์เป็นการมอบหมายให้เอกชนจัดทำบริการสาธารณะแทนเทศบาล โดยเทศบาลมีหน้าที่ควบคุมตรวจสอบทางบัญชีและจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง ภายหลังจากได้รับใบแจ้งหนี้ในแต่ละเดือนแล้ว ดังนั้น ในกรณีที่ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น ผู้รับจ้างซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ย่อมต้องทราบและจะต้องนำใบเสร็จรับเงินไปจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากประชาชนผู้ใช้บริการรายที่เพิ่มขึ้น ไม่ใช่หน้าที่ของเทศบาลผู้ว่าจ้างที่จะต้องแจ้งจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างทราบ นอกจากนี้ แม้ว่าผู้รับจ้างจะมีหนังสือถึงเทศบาลผู้ว่าจ้างขอเบิกใบเสร็จรับเงินเพื่อไปจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ตามข้อกำหนดในสัญญา แต่เมื่อการดำเนินการของผู้รับจ้างข้างต้นเกิดขึ้นภายหลังจากที่สัญญาจ้างสิ้นสุดลงแล้ว ความผูกพันระหว่างผู้รับจ้างและเทศบาลผู้ว่าจ้างในฐานะคู่สัญญาจึงสิ้นสุดลง ผู้รับจ้างจึงไม่มีหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวแทนเทศบาลผู้ว่าจ้าง รวมทั้งไม่มีสิทธิที่จะขอเบิกใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นและยังค้างชำระอีกต่อไป การที่เทศบาลผู้ว่าจ้างไม่มอบใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้รับจ้างเพื่อเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นและที่ค้างชำระย้อนหลัง จึงไม่ใช่การกระทำผิดสัญญา เทศบาลผู้ว่าจ้างจึงไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินค่าจ้างเพิ่มเติมตามสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง

สรุปข้อเท็จจริง

เมืองพัทยา (ผู้ถูกฟ้องคดี) ทำสัญญาว่าจ้างให้บริษัท จ. (ผู้ฟ้องคดี) เก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เมืองพัทยา ยกเว้นพื้นที่เกาะล้านหรือพื้นที่อื่นใดที่ผู้ถูกฟ้องคดี สงวนไว้สำหรับจัดเก็บเอง มีกำหนดระยะเวลา ๑๐ ปี เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๓๖ จนถึงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๔๖ ปรากฏว่าภายหลังจากสัญญาจ้างสิ้นสุดลง ผู้ฟ้องคดี



ได้ตรวจสอบข้อมูลพบว่าที่บ้านพักอาศัยและสถานประกอบกิจการอีกเป็นจำนวนมากที่ผู้ฟ้องคดี ยังไม่ได้เก็บค่าธรรมเนียมเป็นเงิน ๑๕๘,๓๓๖,๒๙๒.๘๐ บาท คิดเป็นเงินที่ผู้ฟ้องคดีควรได้รับ เป็นค่าจ้างจำนวน ๑๔๑,๗๑๐,๙๘๒ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอเบิก ใบเสร็จรับเงินเพื่อไปจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นและผู้ให้บริการที่ค้างชำระ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งปฏิเสธไม่จ่ายใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้อง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ยตามสัญญา ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่สัญญาจ้างมีข้อกำหนดว่า ผู้ถูกฟ้องคดีจะจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นรายเดือน เป็นจำนวนร้อยละ ๘๘.๕๐ ของจำนวนเงินค่าธรรมเนียมที่ผู้ฟ้องคดีจัดเก็บได้ทั้งหมด ในรอบเดือนของแต่ละเดือน และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว จะออกหนังสือรับรองในแต่ละเดือนมอบให้แก่ผู้ฟ้องคดีไว้ เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับทำใบแจ้งหนี้ และขอเบิกเงินค่าจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดีต่อไป โดยผู้ถูกฟ้องคดีตกลงจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี ภายในเวลา ๑๕ วัน นับแต่ได้รับใบแจ้งหนี้ นอกจากนี้ ข้อสัญญายังกำหนดให้ประกาศเมืองพัทยา ที่ ๒๕๒/๓๕ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๕ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างด้วย

เมื่อพิจารณาข้อสัญญาดังกล่าวแล้วเห็นว่า สัญญามีวัตถุประสงค์ เป็นการมอบหมายการดำเนินกิจการทางปกครองในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่เอกชน เป็นผู้ดำเนินการแทน โดยผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้ควบคุมตรวจสอบทางด้านบัญชี เมื่อถูกต้อง ครบถ้วนแล้วผู้ถูกฟ้องคดีจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับ ใบแจ้งหนี้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดียอมทราบติดตั้งในวันทำสัญญาว่าปริมาณงาน เก็บขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นทุกปีตามที่กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงาน และราคาตามประกาศ เมืองพัทยา ที่ ๒๕๒/๓๕ฯ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยผู้ฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำในการไต่สวน ของศาลว่า ผู้ฟ้องคดีทราบว่าการปฏิบัติตามสัญญาจะต้องเก็บขยะเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี และเมื่อ ผู้ฟ้องคดีตรวจสอบได้ว่ามีบ้านเรือนเพิ่มขึ้น ก็จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีเพิ่มจำนวนใบเสร็จ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้ให้ถ้อยคำต่อศาลว่า ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งขอเพิ่มจำนวนใบเสร็จรับเงินจาก ผู้ถูกฟ้องคดีในช่วงที่ยังปฏิบัติงานตามสัญญาเกือบทุกเดือน อีกทั้ง หลังการปฏิบัติงาน ตามสัญญาผู้ฟ้องคดีมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อแจ้งเพิ่มจำนวนผู้ให้บริการและขอเบิกใบเสร็จเพิ่ม ดังนั้น เมื่อรายได้ของผู้ฟ้องคดีมาจากจำนวนค่าธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอยที่เก็บได้ ในแต่ละเดือนเท่านั้น การที่ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากปริมาณ ผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น จำนวนบ้านเรือนเพิ่มขึ้น จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น หรือการจ้าง แรงงานเพื่อบริการนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นก็ตาม แต่ผู้ฟ้องคดีโดยพนักงานของผู้ฟ้องคดี

ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่จะต้องนำไปเสร็จรับเงินไปจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการ ย่อมจะต้องทราบถึงสาเหตุที่ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นดังกล่าว โดยในกรณีที่มีผู้ให้บริการเพิ่มขึ้น ผู้ฟ้องคดีจะต้องมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอเบิกใบเสร็จรับเงินไปจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้บริการรายที่เพิ่มขึ้นดังที่เคยปฏิบัติมา ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีว่าผู้ถูกฟ้องคดีแต่เพียงผู้เดียวที่เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลผู้บริการที่เพิ่มขึ้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะต้องแจ้งจำนวนผู้บริการที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีทราบ จึงไม่อาจรับฟังได้

นอกจากนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ภายหลังจากตรวจสอบรายชื่อผู้บริการแล้วพบว่าผู้ให้บริการเพิ่มขึ้นที่ยังมิได้จัดเก็บค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนมาก จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๖ และหนังสือลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอเบิกใบเสร็จรับเงินเพื่อไปจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้บริการที่เพิ่มขึ้นและผู้ให้บริการที่ค้างชำระแล้วนั้น เห็นว่า การมีหนังสือดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีมีขึ้นภายหลังจากที่สัญญาจ้างสิ้นสุดลงแล้ว อันมีผลทำให้ความผูกพันระหว่างผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะคู่สัญญาสิ้นสุดลง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวแทนผู้ถูกฟ้องคดี รวมทั้งไม่มีสิทธิที่จะขอเบิกใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้บริการที่เพิ่มขึ้นและยังค้างชำระตามรายชื่อที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างอีกต่อไป การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่มอบใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นและที่ค้างชำระย้อนหลัง จึงไม่ใช่การกระทำผิดสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินค่าจ้างเพิ่มเติมตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า ในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระและได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้จัดเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดำเนินการ เป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะต้องตั้งงบประมาณในปีถัดไปเพื่อชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น เห็นว่า ในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระได้ เป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับจ้างที่จะต้องแสดงหลักฐานการติดตามการเก็บค่าธรรมเนียมหรือต้องแสดงให้เห็นว่าผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้ฟ้องคดีได้พยายามเก็บค่าธรรมเนียมแล้ว แต่ยังไม่เก็บได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงจะมีหน้าที่ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีไปจัดเก็บ ซึ่งต่างจากกรณีตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง เนื่องจากกรณีดังกล่าวเกิดจากความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีเองที่ไม่ได้ควบคุมตรวจสอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมของเจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีในระหว่างปฏิบัติตามสัญญาจ้าง โดยการตรวจสอบของผู้ฟ้องคดีเกิดขึ้นภายหลังจากที่สัญญาสิ้นสุดลงแล้ว มิใช่กรณีที่ผู้ฟ้องคดีพยายามจัดเก็บแล้วแต่ยังจัดเก็บไม่ได้ตามข้อสัญญา พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๐๔/๒๕๔๘)



๒) การเลิกสัญญา

เมื่อสัญญาจ้างเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลได้จัดทำขึ้นเป็นหนังสือโดยตกลงจ่ายค่าจ้างเป็นรายงวด ก่อนที่จะมีการบอกเลิกสัญญาจ้างดังกล่าว เทศบาลก็ควรแจ้งให้เอกชนผู้รับจ้างทราบถึงข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานแต่ละงวดงานเป็นหนังสือด้วยเช่นเดียวกัน เพื่อให้โอกาสแก่เอกชนผู้รับจ้างได้ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและโต้แย้งคัดค้าน ในกรณีที่เทศบาลได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาโดยอ้างหลักฐานเป็นหนังสือของคณะกรรมการตรวจการจ้างที่รับรองว่าเอกชนผู้รับจ้างมีความบกพร่องในการปฏิบัติงานจริง แต่หนังสือดังกล่าวลงลายมือชื่อภายหลังจากที่ได้มีการบอกเลิกสัญญาแล้ว ถือเป็นการบอกเลิกสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันรับฟังได้ จึงเป็นการใช้สิทธิเลิกสัญญาโดยไม่ชอบ

สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลเมืองทุ่งสง (เทศบาลตำบลปากแพรก เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดี) ทำสัญญาจ้างให้ผู้ฟ้องคดีเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลมีกำหนดระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ โดยตกลงชำระค่าจ้างเป็นงวดเดือน รวม ๑๒ งวด ต่อมา ในระหว่างงานงวดที่หก ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดียุติการดำเนินงานตามสัญญาตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๗ และให้ส่งคืนทรัพย์สินที่ผู้ถูกฟ้องคดีให้การสนับสนุน โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดียังคงค้างชำระค่าจ้างงวดที่ ๓ ถึงงวดที่ ๕ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๗ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจงานจ้างแล้วพบว่า การปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีมีจุดบกพร่องตามรายงานผลการตรวจระยะตกค้างต้องชำระค่าปรับเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔,๑๙๐.๓๒ บาท และต่อมาได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปรับเงินค่าจ้างงวดที่ ๓ ถึงงวดที่ ๖ อันเป็นวันก่อนที่จะมีการแจ้งยุติการปฏิบัติงาน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การสั่งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดงานดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีขาดรายได้จากเงินค่าจ้างตามระยะเวลาที่เหลือตามสัญญา จึงได้มีหนังสือทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๔๙๙,๙๔๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อปรากฏว่าภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดดำเนินการตามสัญญาตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๗ ก็ไม่มีการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้าทำงานอีกแต่อย่างใด และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้จ้างให้บุคคลอื่นเข้าทำงานดังกล่าวแทนผู้ฟ้องคดี จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม



๒๕๕๗ แล้ว อย่างไรก็ตาม เมื่อสัญญาจ้างที่พิพาทได้ทำกันเป็นหนังสือ ก่อนที่จะยกเลิกสัญญาจ้างดังกล่าวก็ควรจะแจ้งข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานของแต่ละงวดเดือนเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีได้มีโอกาสปรับปรุงแก้ไขและโต้แย้งคัดค้านต่อผู้ถูกฟ้องคดีได้ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดงานตามสัญญา ไม่มีหลักฐานเป็นรายงานของผู้ควบคุมงานหรือกรรมการตรวจการจ้าง โดยเฉพาะจากผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยตรง คงมีเพียงบันทึกของผู้อำนวยการกองคลังซึ่งเป็นหลักฐานที่ผู้ถูกฟ้องคดีนำไปใช้เป็นเหตุผลในการบอกเลิกสัญญาเกี่ยวกับรายงานผลการปฏิบัติงานตามสัญญาของผู้รับจ้างจำนวน ๓ โครงการ รวมถึงโครงการของผู้ฟ้องคดีในคดีนี้เท่านั้น ส่วนหนังสือที่ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีมีจุดบกพร่องหลายประการตามรายงานผลการตรวจระยะตกค้างของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ก็ตรวจสอบพบว่าการลงลายมือชื่อของคณะกรรมการตรวจการจ้างในใบตรวจรับงานดังกล่าวมีขึ้นภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดงานแล้ว ดังนั้น ข้อกล่าวอ้างในการบอกเลิกสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสถานะเป็นเพียงข้อกล่าวหาฝ่ายเดียวที่ไม่มีเหตุผลให้รับฟังได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย จำต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาโดยไม่ชอบดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากการขาดรายได้ในการรับจ้างเก็บขนขยะตั้งแต่วันบอกเลิกสัญญาจนถึงวันที่ครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญา ซึ่งเมื่อการรับจ้างดังกล่าวเป็นการจ้างให้ผู้ฟ้องคดีบริการเก็บขนขยะโดยมีค่ากำไรเดือนละ ๗๔,๖๑๙ บาท ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจากการไม่ได้ทำงานจ้างตามสัญญาจึงเป็นความเสียหายที่คาดหมายได้ล่วงหน้า ไม่เป็นการไกลกว่าเหตุหรือไม่แน่ว่าเหตุการณ์จะเป็นเช่นนั้นแต่อย่างใด จึงกำหนดค่าเสียหายในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นค่ากำไรงวดที่ ๖ นับแต่วันที่มีการบอกเลิกสัญญา และตั้งแต่งวดที่ ๗ ถึงงวดที่ ๑๒ รวม ๖ งวด เป็นเงิน ๔๙๙,๙๔๗ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามจำนวนข้างต้น พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันสิ้นสุดสัญญาจนถึงวันฟ้องคดี และให้ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนเดียวกันนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๓๔/๒๕๕๖)



๓) การชำระค่าเสียหาย

(๓.๑) การชำระค่าเสียหายจากการเลิกสัญญา

การที่ผู้เสนอราคายื่นซองประกวดราคาต่อหน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคา เป็นการทำคำเสนอขอเข้าทำสัญญากับหน่วยงานทางปกครองดังกล่าว เมื่อต่อมาหน่วยงานทางปกครองมีมติอนุมัติให้ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ชนะการประกวดราคา ถือเป็นการสนองรับคำเสนอเกิดเป็นสัญญาประกวดราคาขึ้น และเมื่อสัญญาประกวดราคาดังกล่าวมีข้อกำหนดที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ จึงมีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครองที่หน่วยงานทางปกครองมีเอกสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญาฝ่ายเดียวได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง แต่หากการยกเลิกสัญญาดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความผิดของคู่สัญญาฝ่ายเอกชนและทำให้คู่สัญญาฝ่ายเอกชนเสียหาย หน่วยงานทางปกครองย่อมต้องชดเชยค่าทดแทนความเสียหายดังกล่าวให้แก่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนด้วย

สรุปข้อเท็จจริง

การทำเรือแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศประกวดราคาจ้างเอกชนบริหารจัดการท่าเทียบเรือ C๓ ของท่าเรือแหลมฉบัง เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้ผู้ประกอบการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ปรากฏว่ามีผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาจำนวน ๑๐ ราย แต่มีผู้ยื่นซองประกวดราคาเพียง ๑ ราย คือ ผู้ฟ้องคดี คณะอนุกรรมการบริหารท่าเรือแหลมฉบังเห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขของประกาศประกวดราคา ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้เสนอเงินประกันรายได้ขั้นต่ำต่อปีตามจำนวนที่ผู้ถูกฟ้องคดีเสนอ จึงมีมติเห็นชอบให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้บริหารจัดการท่าเทียบเรือ C๓ เป็นการชั่วคราว และได้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการท่าเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้บริหารจัดการท่าเทียบเรือ C๓ เป็นการชั่วคราวตามที่เสนอ แต่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำสัญญา ได้มีผู้ร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมผู้ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลผู้ถูกฟ้องคดีว่า การอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้บริหารจัดการท่าเทียบเรือชั่วคราวทำให้รัฐสูญเสียประโยชน์มหาศาลและเกิดผลกระทบกับท่าเทียบเรือที่อยู่ข้างเคียงจนถึงขั้นไม่สามารถประกอบกิจการต่อไปได้ รัฐมนตรีฯ จึงมีคำสั่งให้ระงับการจัดทำสัญญากับผู้ฟ้องคดีไว้ก่อน ต่อมา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการท่าเรือแห่งประเทศไทยชุดใหม่ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ได้พิจารณากรณีของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า การว่าจ้างเอกชนให้บริหารจัดการท่าเทียบเรือ C๓

เป็นการชั่วคราว จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ จึงมีมติให้ยกเลิกการประกวดราคาและยกเลิกมติที่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้บริหารจัดการท่าเทียบเรือ C๓ เป็นการชั่วคราว ผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่มิได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งยกเลิกการประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายจากการยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ภายหลังจากผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ประกาศประกวดราคาที่พิพาทมีลักษณะเป็นคำเชื้อเชิญให้ผู้เข้าประกวดราคาทำคำเสนอต่อผู้ฟ้องคดี เมื่อต่อมาผู้ฟ้องคดียื่นซองประกวดราคาต่อผู้ถูกฟ้องคดี โดยเสนอเงินประกันรายได้ขั้นต่ำในการเข้าบริหารจัดการท่าเทียบเรือพิพาท จึงเป็นการแสดงเจตนาทำคำเสนอขอเข้าทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดี และเมื่อต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีมติอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้บริหารจัดการท่าเทียบเรือ โดยเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบถึงมติดังกล่าวและให้ผู้ฟ้องคดีไปรับเอกสารเพื่อจัดทำร่างสัญญา จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้สนองรับคำเสนอของผู้ฟ้องคดีแล้ว จึงทำให้เกิดสัญญาประกวดราคาขึ้น ซึ่งคู่สัญญาตามสัญญาประกวดราคาดังกล่าวย่อมมีความผูกพันกันในส่วนที่จะเข้าทำสัญญาจ้างบริหารจัดการท่าเทียบเรือเป็นหนังสืออีกชั้นหนึ่ง ทั้งนี้ สัญญาประกวดราคากำหนดให้คู่สัญญาฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีมีเอกสิทธิ์ในการเลือกคู่สัญญา ควบคุมการปฏิบัติตามสัญญา แก้ไขสัญญา และเลิกสัญญาได้ฝ่ายเดียว อันเป็นข้อกำหนดในสัญญาที่ไม่ค่อยพบในสัญญาทางแพ่ง สัญญาประกวดราคาดังกล่าวจึงแสดงถึงลักษณะพิเศษในการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินการทางปกครองเพื่อให้การบริการสาธารณะบรรลุผล อันมีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดียกเลิกการประกวดราคาและเพิกถอนคำสั่งอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้บริหารจัดการท่าเทียบเรือ จึงมีผลเป็นการยกเลิกสัญญาประกวดราคาที่ทำไว้กับผู้ฟ้องคดี เมื่อผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายเป็นค่าขาดประโยชน์ที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับจากการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ ค่าใช้จ่ายที่ผู้ฟ้องคดีจ่ายไปเพื่อเตรียมดำเนินการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ และค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระเป็นค่าชดเชยการจ้างงาน รวมทั้งค่าพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ จึงเป็นการเรียกร้องค่าเสียหายตามสัญญาประกวดราคาดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ตามหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยสัญญาทางปกครอง แม้คู่สัญญาฝ่ายปกครองมีเอกสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญาได้ฝ่ายเดียวโดยคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ต้องให้ความยินยอมด้วยก็ตาม แต่หากคู่สัญญาฝ่ายเอกชนมิได้เป็นผู้ประพาศติผิดสัญญา คู่สัญญาฝ่ายปกครองก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการยกเลิกสัญญาให้แก่คู่สัญญา



ฝ่ายเอกชนด้วย ประกอบกับมาตรา ๓๙๑ วรรคหนึ่ง^๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กำหนดให้เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาแล้ว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมด้วย ดังนั้น เมื่อกรณีนี้การยกเลิกสัญญาประกวดราคาไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้ฟ้องคดี และทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าทดแทนความเสียหายอันเกิดจากการยกเลิกสัญญาประกวดราคาดังกล่าวได้

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ตามเอกสารเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอ เข้าบริหารจัดการท่าเทียบเรือ กำหนดให้ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องวางแผนการบรรทุกและขนถ่ายสินค้า จัดทำแรงงาน เครื่องมือยกขน อุปกรณ์และเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าทั่วไป และต้องมีความสามารถดำเนินการขนถ่าย และบรรทุกสินค้าตามจำนวนและเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดอย่างต่อเนื่องทุกวัน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุด อีกทั้ง ยังต้องจัดหาเครื่องมือยกขนและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานสากลและเหมาะสมกับลักษณะของงานและสภาพพื้นที่ โดยสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย รวมทั้งต้องจัดหาบุคลากรและแรงงานให้มีจำนวนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และยังกำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอมือที่ได้รับการคัดเลือก ต้องทำสัญญาภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากพ้นกำหนดจะต้องถูกริบหลักประกันซอง และจะถูกลงโทษให้เป็นผู้ทำงานด้วย ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมีมติอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้บริหารจัดการท่าเทียบเรือเป็นการชั่วคราวแล้ว ผู้ฟ้องคดีย่อมมีความผูกพันในอันที่จะเข้าทำสัญญาบริหารจัดการท่าเทียบเรือต่อไป ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องดำเนินการวางแผน เตรียมความพร้อม ทั้งการเตรียมบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการท่าเทียบเรือและการวางระบบ คอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจต้องใช้เวลากว่า ๓๐ วัน เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องว่าจ้างบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ล่วงหน้า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติให้ยกเลิกประกาศประกวดราคา อันมีผลเป็นการบอกเลิกสัญญาประกวดราคาโดยมิได้เกิดจากความผิดของผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะได้รับชดเชยค่าเสียหายอันเกิดจากการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว ซึ่งปรากฏว่าศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๖,๕๗๑,๓๑๗ บาท โดยเป็นค่าเสียหายในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้ฟ้องคดีได้จ่ายไปเพื่อเตรียมดำเนินการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ ได้แก่ ค่าจ้างบุคลากร

^๙ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๓๙๑ เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาแล้ว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม แต่ทั้งนี้จะเป็นที่เสื่อมเสียแก่สิทธิของบุคคลภายนอกหาได้ไม่

ส่วนเงินจะต้องใช้คืนในกรณีดังกล่าวมาในวรรคต้นนั้น ท่านให้บวกดอกเบี้ยเข้าด้วย คิดตั้งแต่วันที่รับไว้

ส่วนที่เป็นงานอันได้กระทำและเป็นการยอมให้ใช้ทรัพย์สิน การที่จะชดเชยคืน ท่านให้ทำได้ด้วยใช้เงินตามควรค่าแห่งการนั้น ๆ หรือถ้าในสัญญาที่กำหนดว่าให้ใช้เงินตอบแทน ก็ให้ใช้ตามนั้น

การใช้สิทธิเลิกสัญญานั้นหากกระทบกระทั่งถึงสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายไม่

ที่มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ ค่าชดเชยการเลิกจ้างบุคลากรดังกล่าว และค่าจ้างพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ โดยผู้ฟ้องคดีมิได้อุทธรณ์ค่าเสียหายจำนวนดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์โดยเห็นว่าค่าใช้จ่ายที่ผู้ฟ้องคดีจ่ายไปเพื่อเตรียมดำเนินการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ จำนวน ๓,๘๘๑,๓๑๗ บาท นั้น ผู้ฟ้องคดีได้รวมค่าใช้จ่ายในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งยังอยู่ในช่วงของการประกวดราคาเอาไว้ด้วย เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีมติเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ อนุมัติให้จ้างผู้ฟ้องคดีเป็นผู้บริหารท่าเทียบเรือ สัญญาประกวดราคา จึงเกิดขึ้นภายหลังจากนั้นเมื่อได้มีการแจ้งมติดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ดังนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจกล่าวอ้างได้ว่ามีค่าเสียหายจากการเตรียมการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ เป็นจำนวน ๕๐๖,๖๕๖ บาท ได้ ส่วนค่าใช้จ่ายในการเตรียมการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น ผู้ฟ้องคดียอมรับว่ามีค่าใช้จ่ายจำนวน ๒,๖๑๐,๙๑๐.๗๐ บาท ตามที่ปรากฏในบัญชีงบดุลที่เสนอต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส่วนค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินเดือนค้างจ่ายและค่าชดเชยที่ผู้ฟ้องคดียังมีได้ชำระแก่พนักงานที่ถูกเลิกจ้าง รวมทั้งค่าพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้แสดงไว้ในเอกสารที่ยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและการยื่นแบบชำระภาษีต่อกรมสรรพากร อันเป็นหน้าที่ที่ผู้ฟ้องคดีต้องดำเนินการตามกฎหมาย จึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายเป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้ฟ้องคดีจ่ายไปเพื่อเตรียมดำเนินการบริหารจัดการท่าเทียบเรือจำนวน ๒,๖๑๐,๙๑๐.๗๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๐๓/๒๕๕๗)

(๓.๒) การชำระค่าเสียหายจากการผิดสัญญา

การที่หน่วยงานทางปกครองผู้ให้เช่ามีคำสั่งไม่ต่ออายุสัญญาเช่าตลาดสดออกไปอีก ๓ ปี เนื่องจากตรวจสอบพบว่าการบริหารจัดการตลาดของเอกชนผู้เช่ามีปัญหา ประกอบกับหนังสือขอต่ออายุสัญญาเช่าของเอกชนผู้เช่าไม่ได้เสนอผลประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วยงานทางปกครองผู้ให้เช่าตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ กำหนด แต่ต่อมาเอกชนผู้เช่าได้ยื่นคำร้องขอต่ออายุสัญญาเช่าออกไปอีกครั้งเป็นเวลา ๑ ปี โดยได้เสนอผลประโยชน์ตอบแทนและแผนปรับปรุงตลาดตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขมาด้วย หน่วยงานทางปกครองผู้ให้เช่าจึงทำสัญญาเช่ากับเอกชนผู้เช่าดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา ๑ ปี กรณีถือเป็นการทำสัญญาขึ้นใหม่ตามคำเสนอของเอกชนผู้เช่า เมื่อไม่ปรากฏว่ามีข้อตกลงในเรื่องของการต่อสัญญาดังกล่าวออกไปอีก



แต่อย่างใด หน่วยงานทางปกครองผู้ให้เช่าจึงไม่มีหน้าที่ต้องต่ออายุสัญญาเช่าออกไปอีก ๒ ปี ตามคำขอเดิมของเอกชนผู้เช่า และเมื่อครบอายุสัญญาที่ต่อออกไปเป็นเวลา ๑ ปี ดังกล่าว การที่หน่วยงานทางปกครองผู้ให้เช่าแจ้งให้เอกชนผู้เช่าทราบว่าไม่มีสิทธิเข้าไปจัดหาประโยชน์จากพื้นที่ให้เช่าอีก จึงไม่ใช่การกระทำผิดสัญญา

นอกจากนี้ หากปรากฏตามสัญญาเช่าว่า หน่วยงานทางปกครองผู้ให้เช่าสงวนสิทธิไม่ให้เอกชนผู้เช่าเข้าใช้พื้นที่บริเวณลานด้านหน้าตลาด เอกชนผู้เช่าย่อมไม่มีสิทธิแสวงหาประโยชน์จากพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเป็นพื้นที่อื่นใด นอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาเช่า ดังนั้น การที่หน่วยงานทางปกครองผู้ให้เช่า ไม่อนุญาตให้เอกชนผู้เช่าใช้พื้นที่ที่สงวนสิทธิไว้ข้างต้น จึงไม่ใช่การกระทำผิดข้อตกลง และเงื่อนไขของสัญญาเช่าแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

เดิม บริษัท ย. (ผู้ฟ้องคดี) ทำสัญญาเช่าอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ตลาดสดเทศบาลนครยะลา (เมืองใหม่) กับเทศบาลนครยะลา (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยผู้ถูกฟ้องคดี ตกลงให้ผู้ฟ้องคดีเช่าอาคารตลาดสดเทศบาลเมืองใหม่ รวม ๔ หลัง และบริเวณลานจำหน่ายสินค้า รอบนอกอาคาร ยกเว้นถนนสาธารณะ และถนนตลาดสดเมืองใหม่ ๑ มีระยะเวลาเช่า ๓ ปี ต่อมา ในขณะที่สัญญาเช่ายังไม่สิ้นอายุ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีขอให้พิจารณาต่ออายุ สัญญาเช่าออกไปอีก ๓ ปี แต่คณะกรรมการพิจารณาในการต่อสัญญาเช่าตลาดสดเมืองใหม่ พิจารณาแล้วมีความเห็นไม่สมควรต่ออายุสัญญาเช่าให้แก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีนำพื้นที่ บริเวณลานจอดรถด้านหน้าอาคารตลาดสดออกให้เช่าจำหน่ายสินค้า ทำให้กีดขวางการจราจร และก่อปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ อีกทั้ง ยังได้รับการร้องเรียนจากผู้ค้า ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการเก็บค่าเช่า ค่าบริการไฟฟ้าและประปาจากผู้ฟ้องคดี ประกอบกับ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เสนอผลประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ถูกฟ้องคดีในหนังสือขอให้พิจารณาต่ออายุ สัญญาเช่าดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบมติของคณะกรรมการดังกล่าว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอต่ออายุสัญญาเช่าออกไปอีกครั้งแต่ระยะเวลาอายุสัญญาลดลง เหลือ ๑ ปี โดยได้เสนอประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นจำนวน ๑๒๐,๕๐๐ บาท รวมทั้งเสนอโครงการเช่าและปรับปรุงตลาดเมืองใหม่ให้เป็นตลาดมาตรฐานตลาดสดนำซื้อ ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข โดยเสนอจัดเก็บผลประโยชน์เฉพาะในอาคารตลาดสดเมืองใหม่ ทั้ง ๔ หลัง และบริเวณลานจำหน่ายสินค้าเกษตร แต่ไม่รวมถึงถนนรอบอาคารตลาดสด และถนนสาธารณะอื่น ๆ สภาเทศบาลนครยะลาได้ประชุมพิจารณาข้อเสนอของผู้ฟ้องคดีแล้ว มีมติให้ผู้ฟ้องคดีเช่าตลาดสดเมืองใหม่ต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ทำสัญญาเช่ากับผู้ฟ้องคดี

มีกำหนดอายุสัญญา ๑ ปี ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า เมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดลงผู้ถูกฟ้องคดีจะเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บค่าเช่าแผงในตลาดเมืองใหม่เอง และเมื่อสัญญาเช่าฉบับดังกล่าวสิ้นสุดลง ผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิเข้าไปจัดหาประโยชน์จากแผงและบริเวณลานรอบนอกตลาดสดเมืองใหม่อีก ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องเสียประโยชน์ที่ควรได้รับจากการบริหารจัดการตลาดสดอีกจำนวน ๒ ปี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายเป็นจำนวน ๘๕๐,๖๖๘ บาท พร้อมดอกเบี้ย และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยรายได้ที่ผู้ฟ้องคดีเคยได้รับจากผู้ค้าเป็นเงินวันละ ๑,๕๐๐ บาท รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีต่ออายุสัญญาเช่าให้แก่ผู้ฟ้องคดีออกไปอีก ๒ ปี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้จะปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอต่ออายุสัญญาเช่าฉบับเดิมก่อนครบกำหนดเวลาตามสัญญา แต่จากรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการฯ เห็นว่าการบริหารจัดการตลาดของผู้ฟ้องคดีมีปัญหาและผู้ฟ้องคดีไม่ได้เสนอผลประโยชน์ตอบแทนตามข้อ ๒๓ วรรคหนึ่ง^๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งไม่ต่ออายุสัญญาเช่าให้กับผู้ฟ้องคดีและได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีจึงมิได้มีลักษณะเป็นไปตามอำเภอใจ เป็นผลให้สัญญาเช่าฉบับเดิมสิ้นสุดลง อย่างไรก็ตาม เมื่อต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาคำร้องขอต่ออายุสัญญาเช่าครั้งใหม่ของผู้ฟ้องคดีซึ่งขอต่ออายุสัญญาเช่าออกไปอีก ๑ ปี แล้วเห็นว่า คำร้องดังกล่าวเป็นไปตามข้อ ๒๓ วรรคสอง^๖ ของระเบียบฉบับเดียวกันแล้ว จึงทำสัญญากับผู้ฟ้องคดีมีกำหนดระยะเวลา ๑ ปี กรณีดังกล่าวถือเป็นการทำสัญญาขึ้นใหม่ตามคำแนะนำของผู้ฟ้องคดี การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีหน้าที่ที่ต้องต่ออายุสัญญาเช่าออกไปอีกสองปีตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างแต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อสัญญาเช่าฉบับเดิมสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๘ และสัญญาเช่าฉบับใหม่

^{๕-๖} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓

ข้อ ๒๓ หากผู้เช่าสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์จะต่ออายุสัญญาเช่า ให้ท้องถิ่นแจ้งให้ผู้เช่าให้ยื่นคำขอต่ออายุสัญญาเช่าพร้อมทั้งเสนอประโยชน์ตอบแทนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา ก่อนที่สัญญาเช่าเดิมจะสิ้นสุดไม่น้อยกว่าหกสิบวัน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาคำขอดังกล่าว ถ้าเป็นตามหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑๕ (๒) แล้วเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติตามข้อ ๑๙

หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าคำขอต่ออายุสัญญาเช่าตามวรรคหนึ่งไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑๕ (๒) ก็ให้ดำเนินการให้เช่าสังหาริมทรัพย์ตามข้อ ๖



มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่สามารถเรียกค่าเสียหายที่ต้องหยุดกิจการในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ เป็นเวลา ๑ เดือน คิดเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ได้

สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายรวมถึงค่าขาดรายได้จากการเรียกเก็บค่ารักษาความสะอาดและค่าตอบแทนอื่น ๆ จากพ่อค้าแม่ค้าประจำวันนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้วว่า พื้นที่บริเวณลานด้านหน้าตลาดสดผู้ถูกฟ้องคดีสงวนไว้เป็นที่ปลอดการจำหน่ายสินค้า ไม่รวมอยู่ในผังบริเวณที่ให้ประมูลเช่าเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีใช้พื้นที่ดังกล่าวตลอดไป อีกทั้ง ตามบัญชีทรัพย์สินที่ให้เช่าแนบท้ายสัญญาเช่าฉบับใหม่ยังระบุว่าพื้นที่ตามที่ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างจะนำไปจัดหาประโยชน์ใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น ดังนั้น เมื่อพื้นที่บริเวณลานด้านหน้าของตลาดสดเทศบาลนครยะลาที่พ่อค้าและแม่ค้าประกอบกิจการอยู่นั้นไม่ใช่พื้นที่ที่กำหนดไว้ตามสัญญาเช่า ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิแสวงหาประโยชน์จากพื้นที่อื่นใดนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาเช่าได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมิได้กระทำความผิดเงื่อนไขในสัญญาเช่า

ส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการปรับปรุงสถานที่ของผู้ฟ้องคดีโดยมีความประสงค์ให้พ่อค้าแม่ค้าย้ายเข้าไปประกอบกิจการในสถานที่ของผู้ฟ้องคดีนั้น เป็นการดำเนินการของผู้ฟ้องคดีเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า จึงยังฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้กระทำความผิดข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญาเช่า ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจเรียกค่าเสียหายเป็นค่าลงทุน รวมถึงค่าขาดรายได้และค่าตอบแทนอื่น ๆ รวมเป็นเงินจำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท จากผู้ถูกฟ้องคดีได้ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๒๙/๒๕๕๗)

๑.๓ สัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค

๑.๓.๑ สัญญาจ้างก่อสร้าง

๑) การเกิดสัญญา

(๑) การจัดทำสัญญา

กรณีที่ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า การที่ผู้รับจ้างยินยอมลงนามทำสัญญาจ้างก่อสร้างอีกหนึ่งฉบับภายหลังจากทำสัญญาจ้างฉบับแรก ในวงเงินค่าจ้างเท่าเดิม แต่กลับต้องรับภาระปริมาณงานและปริมาณวัสดุเพิ่มขึ้น อันเป็นการผิดวิสัยของผู้รับจ้างทั่วไปนั้น เป็นเพราะผู้รับจ้างเข้าใจผิดในข้อเท็จจริงว่าหน่วยงานทางปกครอง



ผู้ว่าจ้างจะปรับเพิ่มวงเงินค่าจ้างให้ในภายหลังตามที่ได้แจ้งไว้ก่อนการทำสัญญาฉบับที่สอง แต่ต่อมาหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างไม่ได้ปรับเพิ่มวงเงินค่าจ้างให้แต่อย่างใด จึงเป็นกรณีที่ผู้รับจ้างแสดงเจตนาเข้าทำนิติกรรมเพราะสำคัญผิดในวงเงินค่าจ้าง และเมื่อค่าจ้างถือเป็นสาระสำคัญของสัญญาจ้าง การสำคัญผิดดังกล่าวจึงเป็นการสำคัญผิดในสาระสำคัญของนิติกรรม สัญญาที่สร้างขึ้นในภายหลังดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะ เสมือนว่าคู่สัญญามีได้ทำสัญญาฉบับดังกล่าวขึ้นเลย สัญญาจ้างฉบับแรกจึงยังคงมีผลบังคับใช้กับคู่สัญญาเช่นเดิม ดังนั้น การที่ผู้รับจ้างไม่เข้าทำงานตามสัญญาในสองงวดสุดท้ายซึ่งเป็นงานตามที่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างแก้ไขเปลี่ยนแปลงจนปริมาณงานและปริมาณวัสดุเพิ่มขึ้นสูงกว่าวงเงินค่าจ้างเป็นจำนวนมาก และเป็นงานที่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างนำมากำหนดไว้ในสัญญาจ้างฉบับหลังซึ่งเป็นโมฆะ จึงไม่ได้เป็นการกระทำผิดสัญญา ผู้รับจ้างไม่จำเป็นต้องชดเชยค่าเสียหายเป็นเงินค่าปรับจากการก่อสร้างงานสองงวดดังกล่าวซ้ำ รวมทั้งค่าเสียหายจากการจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เพื่อดำเนินการก่อสร้างงานงวดที่เหลือดังกล่าวให้แก่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้าง

สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลเมืองปัตตานี (ผู้ฟ้องคดี) ว่าจ้างให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ก่อสร้างปรับปรุงตลาด โดยกำหนดส่งงานและจ่ายเงินเป็นงวด ๆ รวม ๑๐ งวด ซึ่งผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้ทำสัญญาลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๕ จ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยมีวงเงินค่าจ้าง ๘,๙๙๐,๐๐๐ บาท มีกำหนดงานแล้วเสร็จในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๖ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เข้าทำสัญญากับผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๕ มีกำหนดงานแล้วเสร็จในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ โดยภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือถึงประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างขอเข้าดำเนินการก่อสร้างในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๕ และในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๕ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีขอให้แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปัตตานีย้ายเสาไฟฟ้าในแนวเขตการก่อสร้าง ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๕ แจ้งว่าได้ดำเนินการตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ร้องขอแล้ว แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานไปได้ประมาณหนึ่งเดือน ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มาทำสัญญาฉบับใหม่ โดยให้เหตุผลว่าแบบแปลนการก่อสร้างยังไม่สมบูรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงได้ปรับปรุงแบบแปลนการก่อสร้างใหม่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจสอบแบบแปลนการก่อสร้างฉบับใหม่แล้วเห็นว่า มีปริมาณงานและปริมาณวัสดุเพิ่มขึ้นมากกว่าแบบแปลนการก่อสร้างเดิม คิดเป็นเงิน ๒,๒๘๒,๔๓๒.๕๘ บาท จึงได้หักทวงต่อผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ฟ้องคดีแจ้งว่าให้ก่อสร้างไปก่อน แล้วผู้ฟ้องคดีจะปรับราคาค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นให้ในภายหลัง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ยินยอม



ลงนามในสัญญาฉบับลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๕ ต่อมา เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่งมอบงานถึงงวดที่ ๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้สอบถามผู้ฟ้องคดีเรื่องการปรับเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ปรับวงเงินค่าก่อสร้างให้ โดยได้เรียงลำดับงวดงานใหม่ ซึ่งเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานต่อมาจนถึงงวดที่ ๘ ตามที่ได้มีการปรับงวดงานใหม่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถทำงานที่เหลือต่อได้ เพราะงานที่เหลือมีปริมาณงานและปริมาณวัสดุเพิ่มขึ้นมากกว่าแบบแปลนการก่อสร้างเดิม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีปรับเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างให้ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปรับเพิ่มให้ตามคำขอ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ทำงานที่เหลือให้แล้วเสร็จจนครบระยะเวลาตามสัญญา ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือบอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และริบหลักประกันสัญญา รวมทั้งได้ดำเนินการหาผู้รับจ้างรายใหม่เพื่อดำเนินงานตามสัญญาส่วนที่เหลือต่อจากผู้ฟ้องคดี และนัดมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และที่ ๓ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินค่าเสียหายจากการจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ รวมทั้งให้ชำระค่าปรับจากการก่อสร้างงานล่าช้าให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีประกาศประกวดราคาปรับปรุงตลาด เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๔ แม้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีประกาศผลการพิจารณาการประกวดราคาในวันใด แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคาเข้าทำสัญญากับผู้ฟ้องคดีภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ดังนั้น จึงน่าเชื่อว่าสัญญาจ้างก่อสร้างระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำขึ้นไม่เกินวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๕ ซึ่งเมื่อพิจารณาประกอบกับสำเนาสัญญาจ้างฉบับลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๕ แล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามอ้างว่าสัญญาจ้างก่อสร้างทำขึ้นครั้งแรกในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๕ จึงน่าเชื่อถือและมีน้ำหนักอันควรเชื่อว่ามีสัญญาอีกฉบับหนึ่งที่ถูกทำขึ้นก่อนสัญญาจ้างก่อสร้างฉบับลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๕ ซึ่งข้อเท็จจริงดังกล่าวยังสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏต่อมาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๕ ถึงผู้ฟ้องคดี เพื่อขอให้แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ย้ายเสาไฟฟ้าออกจากแนวเขตก่อสร้าง ซึ่งผู้ฟ้องคดีก็ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคย้ายเสาไฟฟ้าออกจากแนวเขตก่อสร้าง จึงเห็นได้ว่าการดำเนินการขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคย้ายเสาไฟฟ้าออกจากแนวเขตก่อสร้างนั้น จะต้องเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้รับจ้างได้สำรวจพื้นที่ก่อสร้างและได้เข้าทำงานในพื้นที่ก่อสร้างแล้ว อีกทั้ง หนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ฉบับลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๕ ดังกล่าว ก็ได้อ้างถึงสัญญาจ้างฉบับลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๕ ด้วย จึงเห็นว่าสัญญาจ้างก่อสร้างพิพาทฉบับลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๕ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสนอต่อศาลมีอยู่จริง



และเป็นสัญญาฉบับที่ทำขึ้นก่อนสัญญาฉบับลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๕ อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มาทำสัญญาฉบับใหม่ และคู่สัญญาได้ลงลายมือชื่อในสัญญาฉบับลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๕ เท่ากับว่าคู่สัญญามีเจตนาที่จะยกเลิกสัญญาฉบับลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๕ และประสงค์จะให้สัญญาฉบับลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๕ มีผลบังคับใช้แทน จึงเห็นว่าสัญญาฉบับลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๕ ถูกยกเลิกไปแล้ว และสัญญาฉบับที่มีผลใช้บังคับกับคู่สัญญาคือสัญญาฉบับลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๕

กรณีมีประเด็นข้อสงสัยที่ต้องพิจารณาต่อไปว่า เหตุใดคู่สัญญาจึงยกเลิกสัญญาฉบับเก่าและทำสัญญาฉบับใหม่ขึ้นมาแทนในวงเงินเท่าเดิม ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อกล่าวอ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ว่า เป็นเพราะผู้ฟ้องคดีได้แก้ไขแบบแปลนการก่อสร้าง และต้องการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อสร้างตามแบบแปลนการก่อสร้างที่ได้แก้ไขใหม่ จึงขอทำสัญญาใหม่นั้น สมเหตุสมผลและสอดคล้องกับที่จะเป็นสาเหตุอันทำให้คู่สัญญามีความจำเป็นต้องยกเลิกสัญญาฉบับเก่าและทำสัญญาฉบับใหม่ อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้กล่าวอ้างข้อเท็จจริงอื่นหรือโต้แย้งคำกล่าวอ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ข้อเท็จจริงที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กล่าวอ้างจึงมีน้ำหนักน่าเชื่อถือที่จะรับฟังได้ว่า มูลเหตุที่คู่สัญญาต้องทำสัญญาฉบับใหม่เป็นเพราะผู้ฟ้องคดีได้ขอแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้าง

ข้อพิจารณาประการต่อมา คือ การแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างทำให้ปริมาณงานและปริมาณวัสดุเพิ่มขึ้นจนเกินวงเงินค่าก่อสร้างหรือไม่ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ยอมทำงานในสองงวดสุดท้าย ผู้ฟ้องคดีจึงได้จัดประกวดราคางานก่อสร้างปรับปรุงตลาดสองงวดสุดท้ายที่เหลือเป็นจำนวนถึง ๓ ครั้ง ว่าจะได้ผู้รับจ้างรายใหม่โดยใน ๒ ครั้งแรก ผู้ฟ้องคดีกำหนดราคากลางไว้ที่ ๓,๗๗๕,๘๐๐ บาท แต่ผู้เข้าเสนอราคาเสนอราคาสูงกว่าราคากลางมาก และต่อมาก็ไม่มีผู้สนใจเสนอราคาเลย จนในครั้งที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีเพิ่มราคากลางขึ้นเป็น ๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท จึงสามารถหาผู้รับจ้างรายใหม่มาทำงานต่อในงานส่วนที่เหลือได้ในราคา ๖,๗๔๐,๐๐๐ บาท โดยที่การจัดประกวดราคาสองงวดสุดท้ายได้ทำขึ้นภายหลังจากที่พ้นกำหนดเวลาส่งมอบงานตามสัญญาฉบับลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๕ ได้ไม่นาน กล่าวคือ กำหนดส่งมอบงานงวดสุดท้าย คือ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๖ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้จัดประกวดราคาสองงวดสุดท้ายในเดือนเมษายน ๒๕๔๖ เดือนมิถุนายน ๒๕๔๖ และเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๖ จึงไม่อาจฟังได้ว่าค่าแรงและค่าวัสดุปรับราคาสูงขึ้นมากเป็นจำนวนถึง ๒,๙๖๔,๒๐๐ บาท จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงเห็นได้ว่า การที่ผู้ฟ้องคดีต้องปรับเพิ่มราคากลางขึ้นเป็นจำนวนดังกล่าวเนื่องจากการแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างของผู้ฟ้องคดี ทำให้ปริมาณงานและปริมาณวัสดุเพิ่มขึ้นจนเกินวงเงินค่าก่อสร้างเดิมเป็นจำนวนมาก การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยินยอมลงนามในสัญญาฉบับใหม่ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๕ ที่มีปริมาณงานและปริมาณวัสดุเพิ่มขึ้นจนเกิน



วงเงินค่าก่อสร้างเดิมเป็นจำนวนมากนั้น เป็นการผิดวิสัยของผู้รับจ้างทั่วไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีมูลเหตุจงใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนั้น ข้อเท็จจริงที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่าผู้ฟ้องคดีแจ้งว่าให้ลงนามในสัญญาฉบับใหม่ไปก่อน แล้วผู้ฟ้องคดีจะปรับเพิ่มวงเงินให้ในภายหลัง จึงเป็นข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อถือเป็นมูลเหตุจงใจให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าทำสัญญาฉบับใหม่ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๕ กับผู้ฟ้องคดี

กรณีมีประเด็นต้องพิจารณาต่อไปเกี่ยวกับเจตนาในการเข้าทำสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าใจผิดในข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีจะปรับเพิ่มวงเงินค่าจ้างให้ในภายหลัง จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แสดงเจตนาเข้าทำนิติกรรมเพราะสำคัญผิด ซึ่งการสำคัญผิดดังกล่าวเป็นการสำคัญผิดในวงเงินค่าจ้าง และโดยที่ค่าจ้างเป็นสาระสำคัญของสัญญาจ้าง การสำคัญผิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการสำคัญผิดในสาระสำคัญของนิติกรรมตามมาตรา ๑๕๖ วรรคหนึ่ง^๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น สัญญาจ้างฉบับลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๕ จึงตกเป็นโมฆะ อันมีผลทำให้สัญญาจ้างฉบับดังกล่าวเสียเปล่ามาตั้งแต่ต้น เสมือนว่าคู่สัญญามีได้ทำสัญญาฉบับลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๕ กันขึ้นมาเลย จึงเท่ากับว่าคู่สัญญาไม่ได้มีการยกเลิกสัญญาจ้างฉบับลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๕ สัญญาจ้างฉบับดังกล่าวจึงเป็นสัญญาที่มีผลบังคับใช้กับคู่สัญญา สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาจึงเป็นไปตามสัญญาฉบับข้างต้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่ต้องก่อสร้างปรับปรุงตลาดตามแบบแปลนการก่อสร้างฉบับเดิมที่แนบท้ายสัญญาจ้างฉบับลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๕ และมีสิทธิได้รับค่าจ้างตามสัญญาฉบับดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ทำงานต่อในงวดที่ ๙ และงวดที่ ๑๐ เพราะการทำงานในสองงวดสุดท้ายข้างต้น มีการแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างจนปริมาณงานและปริมาณวัสดุเพิ่มขึ้นสูงกว่าวงเงินค่าจ้างจำนวนมาก จึงไม่ได้เป็นการกระทำผิดสัญญา พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๙๙/๒๕๕๕)

(๒) การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา

โดยที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ กำหนดให้นำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้กับสัญญาที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ รวมถึงหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งลงนามหลังวันที่

^๗ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๕๖ การแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรมเป็นโมฆะ

ความสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรมตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ ความสำคัญผิดในลักษณะของนิติกรรม ความสำคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดแห่งนิติกรรม และความสำคัญผิดในทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรม เป็นต้น



๒๘ มิถุนายน ๒๕๓๑ เป็นการถาวร ดังนั้น เทศบาลซึ่งเป็นราชการส่วนท้องถิ่นจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวด้วย

เมื่อปรากฏว่าผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างก่อสร้างที่ทำไว้กับเทศบาลผู้ว่าจ้างยื่นคำขอให้ผู้ว่าจ้างแก้ไขสัญญาเป็นแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามที่มีการกำหนดไว้ในประกาศประกวดราคา โดยปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการนำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้ครบถ้วนแล้ว แม้ตามสัญญาที่ผู้ว่าจ้างทำไว้กับผู้รับจ้างจะไม่ได้กำหนดให้สัญญาที่ทำขึ้นเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) และได้มีการตรวจรับมอบงานตลอดจนจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาไปเสร็จสิ้นแล้วก็ตาม แต่เมื่อในประกาศประกวดราคาได้แจ้งให้ผู้เข้าเสนอราคาทราบแล้วว่าจะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ผู้ว่าจ้างก็ต้องผูกพันตามประกาศของตนเอง การไม่ได้กำหนดให้สัญญาเป็นแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เป็นเพียงการผิดพลาดในการทำสัญญาเท่านั้น อีกทั้ง ผู้รับจ้างได้ยื่นคำขอให้มีการแก้ไขสัญญาตั้งแต่วันก่อนครบกำหนดในสัญญา จึงต้องถือว่าสัญญาระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ผู้ว่าจ้างจึงมีหน้าที่ต้องแก้ไขสัญญาให้เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) และจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ให้แก่ผู้รับจ้าง

สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลนครหาดใหญ่ (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงบึงกักเก็บน้ำ (แก้มลิง) พื้นที่คลองเตย ลุ่มน้ำย่อยคลองเรียน ตามแผนป้องกันอุทกภัยพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ เร่งด่วนระยะปานกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยเอกสารประกวดราคาได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การนำสูตรการปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K) มาใช้ในกรณีที่ค่างานลดลงหรือเพิ่มขึ้นเอาไว้ด้วย ผลปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. (ผู้ฟ้องคดี) เป็นผู้ชนะการประกวดราคาและได้รับคัดเลือกให้เข้าทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดี โดยสัญญาจ้างดังกล่าวไม่ได้เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ตามที่กำหนดในรายละเอียดประกอบการพิจารณาจัดทำเอกสารประกวดราคา และตามข้อกำหนดของสัญญาก็ไม่ได้กำหนดให้รายละเอียดประกอบการพิจารณาจัดทำเอกสารประกวดราคาเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าสัญญาดังกล่าวไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ ที่ให้สัญญาซึ่งหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่สัญญาลงนามหลังวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๓๑ ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้เป็นการถาวร จึงมีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขสัญญาเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้โดยใช้สูตรค่า K ตามที่ระบุไว้ในประกาศประกวดราคา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉยต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีอีกครั้งเพื่อแจ้งปัญหาอุปสรรคในการทำงาน



และขอสงวนสิทธิขยายระยะเวลาก่อสร้าง รวมทั้งขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขสัญญาให้เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้อีกครั้ง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิเสธไม่แก้ไขโดยให้เหตุผลว่า การจะนำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้นั้นจะต้องมีการระบุในประกาศประกวดราคาและระบุในสัญญาจ้างด้วยว่า งานที่จ้างเหมานั้นใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ แต่สัญญาจ้างระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ระบุไว้ว่าเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้รับสิทธิการพิจารณาเงินชดเชยค่าก่อสร้างแบบปรับราคาได้ และผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถแก้ไขสัญญาจ้างให้เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขสัญญาจ้างเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้และให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา ๔ (๓)^๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๗๐ (๒)^{๑๐} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงอยู่ภายใต้การบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๒๐๑ วรรคหนึ่ง^{๑๑} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (ที่บังคับใช้อยู่ในขณะนั้น) เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ ให้นำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้กับสัญญาที่ลงนามหลังวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๓๑ และสัญญาแบบปรับราคาได้ให้ใช้ได้กับหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และอยู่ภายใต้การบริหารงานของคณะรัฐมนตรี เมื่อได้ทำสัญญาก่อสร้างที่ลงนามหลังวันที่ ๒๘

^{๙-๙} พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔

มาตรา ๔ ให้จัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้

(๑) ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง

(๒) ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค

(๓) ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

มาตรา ๗๐ ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้

(๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัด

(๒) เทศบาล

(๓) สุขาภิบาล

(๔) ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่กฎหมายกำหนด

^{๑๐} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

มาตรา ๒๐๑ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกินสามสิบห้าคน ประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน



มิถุนายน ๒๕๓๑ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวด้วย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงบึงกักเก็บน้ำที่พิพาทโดยรายละเอียดประกอบ การพิจารณาจัดทำเอกสารประกวดราคาดังกล่าวได้กำหนดรายละเอียดการปรับราคาไว้ว่า การปรับค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาจะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยสูตรการปรับราคา (ค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในเวลาที่เทศบาลได้ขยายออกไปโดยจะใช้สูตรของทางราชการ ซึ่งตามประกาศประกวดราคาดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีได้กำหนดสูตรสำหรับใช้ในการกำหนด ค่าก่อสร้างไว้แล้ว และโดยที่เอกสารการประกวดราคาถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาโดยสภาพ เนื่องจากผู้ที่เข้าเสนอราคาจะต้องเสนอราคาตามรายละเอียดของเอกสารประกวดราคา และเอกสารแนบท้ายการประกวดราคา และการนำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้ก็เพื่อ เป็นการช่วยเหลือผู้รับจ้างไทยที่ได้รับความเดือดร้อนให้สามารถที่จะประกอบกิจการต่อไปได้ ในช่วงที่เกิดภาวะวัสดุก่อสร้างขาดแคลนและขึ้นราคา ตลอดจนเป็นการลดความเสี่ยง ของผู้รับจ้างและป้องกันมิให้ผู้รับจ้างบวกราคาเพื่อการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุไว้งว้างหน้ามาก ๆ รวมทั้งเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายด้วย ดังนั้น ผู้เข้าร่วมประกวดราคา ก็จะคำนวณราคาวัสดุต่าง ๆ ไว้ให้เป็นไปตามราคาในขณะที่มีการประกวดราคา เพราะเชื่อว่า หากราคาวัสดุเปลี่ยนแปลงขึ้นลง ก็จะได้รับ การปรับราคาตามที่กำหนดไว้ในประกาศประกวดราคา และแม้ตามสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีทำกับผู้ถูกฟ้องคดีจะไม่ได้กำหนดให้สัญญาเป็นแบบปรับราคาได้ แต่เมื่อในประกาศประกวดราคาได้ประกาศแจ้งให้ผู้เข้าเสนอราคาทราบแล้วว่าจะใช้สัญญา แบบปรับราคาได้ ผู้ถูกฟ้องคดีก็ต้องผูกพันตามประกาศของตนเอง การไม่ได้กำหนดให้สัญญา เป็นแบบปรับราคาได้ไว้ในข้อกำหนดของสัญญา เป็นเพียงการผิดพลาดในการทำสัญญาเท่านั้น ต้องถือว่าสัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ อันเป็นการ สอดคล้องกับมติของคณะรัฐมนตรีที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องถือปฏิบัติและตามประกาศประกวดราคา ของผู้ถูกฟ้องคดี ประกอบกับข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีทราบว่ายัญญาที่ทำกับผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ตามประกาศประกวดราคา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามประกาศประกวดราคาตั้งแต่วันที่ระยะเวลา ตามสัญญาจะสิ้นสุดลง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการแก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามประกาศ ประกวดราคาและมติคณะรัฐมนตรี ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือปฏิเสธไม่แก้ไขสัญญาจ้าง เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องปฏิบัติตามสัญญาด้วยการปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ตามสูตร ที่กำหนดไว้ในประกาศประกวดราคาให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วย สำหรับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า การแก้ไขสัญญาเป็นการพ้นวิสัย เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีได้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาให้แก่



ผู้ฟ้องคดีไปแล้วนั้น เมื่อวัตถุประสงค์ในการแก้ไขสัญญาเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินชดเชยค่าก่อสร้างตามที่กำหนดไว้ในประกาศประกวดราคา ดังนั้น แม้จะมีการส่งมอบงานไปแล้วก็สามารถคำนวณราคางานก่อสร้างตามสูตรที่กำหนดไว้แล้วได้ พินิจพิจารณาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่อนุวัติให้แก้ไขสัญญาพิพาทเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) และให้ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขสัญญาจ้างเสียใหม่เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้ถูกต้องตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่มีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๗๗/๒๕๕๘)

๒) ผลของสัญญา

(๑) การตรวจรับมอบงานและการจ่ายเงินค่าจ้าง

โดยที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้กำหนดให้สัญญาจ้างทำของต้องทำเป็นหนังสือ ดังนั้น กรณีที่เทศบาลตกลงจ้างให้เอกชนบำรุงรักษาระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย แม้จะไม่ได้ทำสัญญาจ้างเป็นหนังสือ แต่เมื่อข้อตกลงดังกล่าวมีเจตนามุ่งประสงค์ต่อผลสำเร็จของงานตามที่ได้ตกลงกันเป็นสำคัญ อันเข้าลักษณะเป็นสัญญาจ้างทำของ เทศบาลและเอกชนผู้รับจ้างจึงมีความผูกพันกันตามสัญญาข้างต้น และเมื่อเทศบาลได้รับเอาผลสำเร็จของงานจ้างตามที่เอกชนผู้รับจ้างส่งมอบแล้ว เทศบาลจึงมีหน้าที่ต้องชำระค่าจ้างให้แก่เอกชนผู้รับจ้างด้วย และในกรณีที่ปรากฏในเวลาต่อมาว่าเอกชนผู้รับจ้างได้มีหนังสือแสดงเจตนาที่จะลดจำนวนค่าจ้างตามที่เคยตกลงกันไว้กับเทศบาล โดยเทศบาลได้รับทราบการแสดงเจตนาดังกล่าวแล้ว การแสดงเจตนาลดจำนวนค่าจ้างย่อมมีผลผูกพันคู่สัญญา เทศบาลจึงมีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าจ้างให้แก่เอกชนผู้รับจ้างเป็นจำนวนเพียงเท่าที่ได้มีการแสดงเจตนาไว้ดังกล่าว

สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลนครหาดใหญ่ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ตกลงจ้างจ้างหุ้นส่วนจำกัด ส. (ผู้ฟ้องคดี) ให้บำรุงรักษาระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียในวงเงินจำนวน ๕,๔๕๐,๐๐๐ บาท ต่อจากผู้รับจ้างรายเดิมซึ่งสิ้นสุดการจ้างงานไปแล้ว โดยกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำสัญญาจ้างพร้อมวางหลักประกันสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เข้าทำสัญญาดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าขณะนี้ยังไม่มีการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย จึงทำให้ไม่มีรายรับ และโดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีความจำเป็นที่จะต้องเดินระบบอย่างต่อเนื่องในการเก็บรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบเพื่อทำการบำบัดก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำ

สาธารณะ จึงขอความร่วมมือผู้ฟ้องคดีให้ดำเนินการและบำรุงรักษาระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมอย่างต่อเนื่องต่อไปโดยยังไม่มีการทำสัญญา ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการและบำรุงรักษาระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมของผู้ถูกฟ้องคดีระหว่างวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๔ จนแล้วเสร็จ และมีหนังสือขอรับเงินค่าจ้าง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งว่าไม่สามารถเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ เนื่องจากมีปัญหาเรื่องงบประมาณ แต่ต่อมาหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดีได้หารือกันเพื่อหาข้อยุติเกี่ยวกับจำนวนเงินค่าจ้างดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่า ยินดีให้การสนับสนุนกิจการของผู้ถูกฟ้องคดี และขอรับเงินค่าจ้างเป็นเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และจะไม่เรียกร้องค่าตอบแทนอื่น ๆ จากผู้ถูกฟ้องคดีอีก หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า จังหวัดไม่อนุมัติให้ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยเงินค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อตกลงระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีมีเจตนามุ่งประสงค์ต่อความสำเร็จของงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างโดยถือเอาผลสำเร็จของการงานที่ตกลงให้ทำกันนั้นเป็นสาระสำคัญ จึงมีลักษณะเป็นสัญญาจ้างทำของตามมาตรา ๕๘๗^{๑๑} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวมิได้กำหนดให้ต้องทำสัญญาเป็นหนังสือ และแม้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ จะกำหนดให้หน่วยงานของทางราชการต้องดำเนินการทำสัญญาจ้างเป็นหนังสือก็ตาม แต่ระเบียบดังกล่าวก็เป็นเพียงระเบียบภายในของทางราชการเท่านั้น ดังนั้นเมื่อข้อเท็จจริงเป็นที่รับกันว่า ผู้ถูกฟ้องคดีตกลงจ้างผู้ฟ้องคดีให้บำรุงรักษาระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวม ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้เข้าดำเนินการตามงานที่จ้างตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๓ และส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๔ กรณีจึงเห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเอาผลสำเร็จของงานจ้างที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องชำระค่าจ้างในงานดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๕๘๗ และมาตรา ๖๐๒^{๑๒} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกรณีนี้ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีได้ตกลงค่าจ้างดำเนินการและบำรุงรักษา

^{๑๑-๑๒} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๕๘๗ อันว่าจ้างทำของนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่าผู้รับจ้าง ตกลงรับจะทำการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จแห่งการที่ทำงานนั้น

มาตรา ๖๐๒ อันสินจ้างนั้นพึงใช้ให้เมื่อรับมอบการที่ทำได้

ถ้าการที่ทำงานนั้นมิกำหนดว่าจะส่งรับกันเป็นส่วน ๆ และได้รับจำนวนสินจ้างไว้เป็นส่วน ๆ ไชร์ ท่านว่าพึงใช้สินจ้างเพื่อการแต่ละส่วนในเวลาได้รับเอาส่วนนั้น



ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๔๕๐,๐๐๐ บาท แต่ต่อมาเมื่อมีปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแสดงเจตนาที่จะลดราคาค่าจ้างลงเหลือเพียง ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และผู้ถูกฟ้องคดีได้รับทราบการแสดงเจตนาดังกล่าว การแสดงเจตนาข้างต้นจึงยอมผูกพันผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ที่จะต้องชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

สำหรับดอกเบี้ยผิดนัดนั้น เมื่อปรากฏว่าหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานจ้างให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือจำนวน ๓ ฉบับถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอเบิกเงินค่าจ้างและเร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยไม่ปรากฏว่าได้กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระหนี้ค่าจ้างภายในระยะเวลาเท่าใด จึงไม่อาจถือได้ว่ามีการแจ้งเตือนให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระหนี้ตามหนังสือทั้ง ๓ ฉบับดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงยังมิได้ตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ตามมาตรา ๒๐๔^๓ และมาตรา ๒๒๔^๔ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกันแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เมื่อต่อมาผู้ฟ้องคดีได้นำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระดอกเบี้ยอันเกิดจากการผิดนัดได้นับแต่วันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้อุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นในประเด็นนี้ ปัญหาเรื่องดอกเบี้ยดังกล่าวจึงเป็นอันยุติตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นที่พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีนับตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๗ จนถึงวันฟ้องเป็นเงิน ๑๖๔,๙๕๙ บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินจำนวน ๕,๑๖๔,๙๕๙ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๒๒/๒๕๕๖)

๑๓-๑๔ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๒๐๔ ถ้าหนี้ถึงกำหนดชำระแล้ว และภายหลังแต่นั้นเจ้าหนี้ได้ให้คำเตือนลูกหนี้แล้ว ลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้ เจ้าหนี้ได้ถือว่าผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้ว

ถ้าได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทิน และลูกหนี้มิได้ชำระหนี้ตามกำหนดไว้ ทานว่าลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมีพักต้องเตือนเลย วิธีเดียวกันนี้ท่านให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการชำระหนี้ ซึ่งได้กำหนดเวลาลงไว้อาจคำนวณนับได้โดยปฏิทินนับแต่วันที่ได้ออกกล่าว

มาตรา ๒๒๔ หนี้เงินนั้น ท่านให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละเจ็ดกึ่งต่อปี ถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่านั้น โดยอาศัยเหตุอย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้คงส่งดอกเบี้ยต่อไปตามนั้น

ท่านห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัด

การพิสูจน์ค่าเสียหายอย่างอื่นนอกกว่านั้น ท่านอนุญาตให้พิสูจน์ได้



กรณีที่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา เนื่องจากเอกชนผู้รับจ้างก่อสร้างงานไม่แล้วเสร็จและงานที่แล้วเสร็จบางส่วนเกิดความชำรุดเสียหาย หากต่อมาหน่วยงานทางปกครองได้ว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ให้แก่ไขซ่อมแซมงานจ้างเฉพาะส่วนที่เสียหายดังกล่าว ถือเป็นกรณีที่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างได้ประโยชน์จากงานที่เอกชนผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้ และเป็นการยอมให้ใช้ประโยชน์จากงานก่อสร้างข้างต้น หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจึงมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินค่างานก่อสร้างที่ทำไว้แล้วบางส่วนให้แก่เอกชนผู้รับจ้างรายเดิม

สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลนาบุญ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ทำสัญญาจ้างจ้างเหมาส่วนจำกัด ท. (ผู้ฟ้องคดี) ให้ทำการก่อสร้างถนนลาดยางจำนวนสองสัญญา ปรากฏว่าเมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาผู้ฟ้องคดียังดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับไปยังผู้ฟ้องคดี หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือส่งมอบงานทั้งสองสัญญาแต่คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่างานจ้างทั้งสองสัญญายังไม่แล้วเสร็จเรียบร้อยและให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมงานในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ดี ถูกต้องตามแบบแปลนที่กำหนด ซึ่งต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่าได้ดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมงานจ้างทั้งสองสัญญาเรียบร้อยแล้วและขอเบิกเงินค่าจ้าง แต่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจงานจ้างดังกล่าวแล้วมีหนังสือรายงานผู้ถูกฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการตามที่ตกลงกันไว้ จึงมีมติไม่ตรวจรับงานจ้างของผู้ฟ้องคดี และเสนอผู้ถูกฟ้องคดีให้พิจารณาบอกเลิกสัญญาจ้างทั้งสองสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างทั้งสองสัญญากับผู้ฟ้องคดี หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการคัดเลือกหาผู้รับจ้างรายใหม่เพื่อซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุดเสียหายต่อจากผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้รับจ้างรายใหม่ดังกล่าวได้ทำงานตามสัญญาจ้างทั้งสองสัญญาแล้วเสร็จ โดยได้มีการตรวจรับงานและจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างรายใหม่แล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างทั้งสองฉบับให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีได้ฟ้องแย้งขอให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางตามสัญญาทั้ง ๒ ฉบับ ไม่เป็นไปตามรูปแบบและรายละเอียดตามที่สัญญาจ้างกำหนด และยังส่งมอบงานเกินกำหนดระยะเวลาตามสัญญา อีกทั้ง งานที่ส่งมอบเกินกำหนดระยะเวลา



ดังกล่าวยังมีการชำระเสียหาย แม้ผู้ฟ้องคดีจะได้ดำเนินการซ่อมแซมแล้วก็ยังคงไม่เป็นไปตามมติของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา การบอกเลิกสัญญาทั้งสองฉบับของผู้ถูกฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมาย และมีผลทำให้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจำต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งกลับคืนสู่ฐานะเดิมตามมาตรา ๓๙๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อปรากฏว่าภายหลังจากการบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เพื่อซ่อมแซมถนนลาดยางที่ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างทั้งสองฉบับโดยมีวงเงินค่าจ้างต่ำกว่าวงเงินค่าจ้างตามสัญญาที่ทำกับผู้ฟ้องคดีทั้งสองฉบับ โดยผู้รับจ้างรายใหม่ดังกล่าวได้เข้าซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสร็จเรียบร้อยแล้ว และผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างรายใหม่ดังกล่าว จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ประโยชน์จากงานที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างไว้ และเป็นการยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้ประโยชน์จากงานก่อสร้างดังกล่าว ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องจ่ายค่างานก่อสร้างถนนที่ผู้ฟ้องคดีทำไว้แล้วบางส่วนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๙๑ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน

สำหรับประเด็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องจ่ายค่างานให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวนเท่าใดนั้น เมื่อสัญญาจ้างผู้รับจ้างรายใหม่มีวงเงินค่าจ้างซ่อมแซมตามสัญญาทั้งสองฉบับ รวมเป็นเงิน ๗๓๙,๐๐๐ บาท จึงเห็นควรนำเงินค่าจ้างซ่อมแซมดังกล่าวหักออกจากเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างเดิมที่ผู้ถูกฟ้องคดีทำไว้กับผู้ฟ้องคดี โดยให้คิดเป็นค่างานที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับจากผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งตามสัญญาจ้างเดิมมีวงเงินค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาทั้งสองฉบับเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๗๑,๐๐๐ บาท ดังนั้น เมื่อหักค่าจ้างซ่อมแซมจำนวน ๗๓๙,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องจ่ายค่างานให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๘๓๒,๐๐๐ บาท

ส่วนค่าปรับตามสัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางทั้งสองฉบับนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายผิดสัญญาและผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาโดยชอบแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีนับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาจนถึงวันบอกเลิกสัญญา ดังนั้น เมื่อสัญญาทั้งสองฉบับดังกล่าวกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีทำงานที่รับจ้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ และผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดี เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๐ โดยผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องชำระค่าปรับตามสัญญาทั้งสองฉบับตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๐ เป็นจำนวน ๑๒๔ วัน คิดเป็นค่าปรับตามสัญญาฉบับแรกเป็นเงิน ๓๗,๐๗๖ บาท และค่าปรับตามสัญญาฉบับที่สองเป็นเงิน ๑๕๗,๗๒๘ บาท อย่างไรก็ตาม

โดยที่ข้อ ๑๓๑^{๑๕} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาบอกเลิกสัญญาหากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง เว้นแต่จะปรากฏว่าคู่สัญญาได้ยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้ เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญาจ้างทั้งสองฉบับ และไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดำเนินการบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีจนกระทั่งค่าปรับเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๓๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยข้างต้น และเป็นการเรียกค่าปรับที่สูงเกินส่วนตามมาตรา ๓๘๓^{๑๖} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงเห็นควรลดค่าปรับลงเหลือเพียงร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อสัญญาฉบับแรกมีวงเงิน ๒๙๙,๐๐๐ บาท ค่าปรับร้อยละสิบจึงคิดเป็นเงิน ๒๙,๙๐๐ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีใช้สิทธิหักจากหลักประกันตามสัญญาแล้ว จำนวน ๑๔,๙๕๐ บาท คงเหลือค่าปรับเป็นเงิน ๑๔,๙๕๐ บาท ส่วนสัญญาฉบับที่สองมีวงเงิน ๑,๒๗๒,๐๐๐ บาท ค่าปรับร้อยละสิบคิดเป็นเงิน ๑๒๗,๒๐๐ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีใช้สิทธิหักจากหลักประกันตามสัญญาแล้ว จำนวน ๖๓,๖๐๐ บาท คงเหลือค่าปรับเป็นเงิน ๖๓,๖๐๐ บาท จึงเหลือค่าปรับที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องชดใช้ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีอีกเป็นเงิน ๗๘,๕๕๐ บาท ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องจ่ายเงินค่างานให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๓๒,๐๐๐ บาท และผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเงิน ๗๘,๕๕๐ บาท เมื่อหักค่าปรับที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีออกจากค่างานที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับแล้ว คงเหลือเป็นค่างานที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕๓,๔๕๐ บาท

^{๑๕} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๑๓๑ ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๖} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๓๘๓ ถ้าเบี้ยปรับที่รับนั้นสูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ ในการที่จะวินิจฉัยว่าสมควรเพียงใดนั้น ท่านให้พิจารณาถึงทางได้เสียของเจ้าหนี้ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สินเมื่อได้ใช้เงินตามเบี้ยปรับแล้ว สิทธิเรียกร้องขอลดก็เป็นอันขาดไป

นอกจากกรณีดังกล่าวไว้ในมาตรา ๓๗๙ และ ๓๘๒ ท่านให้ใช้วิธีเดียวกันนี้บังคับ ในเมื่อบุคคลสัญญาว่าจะให้เบี้ยปรับเมื่อตนกระทำหรืองดเว้นกระทำการอันหนึ่งอันใดนั้นด้วย



พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินจำนวน ๗๕๓,๔๕๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๖๗/๒๕๕๖)

กรณีที่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างมีปัญหางบประมาณที่จะนำมาเบิกจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง จึงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างกำหนดให้ผู้รับจ้างจะดำเนินการก่อสร้างงานสองงวดสุดท้ายได้ก็ต่อเมื่อหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างได้รับโอนเงินงบประมาณสนับสนุนดังกล่าวแล้ว แต่ต่อมาผู้รับจ้างจะได้ลงมือทำงานตามสัญญาไปจนงวดสุดท้ายเกือบจะแล้วเสร็จ แต่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างซึ่งทราบที่อยู่แล้วว่าไม่มีงบประมาณที่จะจ่ายค่าจ้างงวดที่เหลืออยู่และย่อมต้องรู้เห็นถึงการก่อสร้างงานงวดที่เหลือดังกล่าวเนื่องจากจำเป็นต้องใช้คนงานตลอดจนวัสดุอุปกรณ์เป็นจำนวนมาก ก็ได้มีคำสั่งห้ามให้หยุดการก่อสร้าง กลับปล่อยให้ผู้รับจ้างก่อสร้างงานต่อไป การที่ต่อมาผู้รับจ้างขอส่งมอบงานและเบิกเงินค่าจ้าง แต่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างปฏิเสธการตรวจรับงานและการจ่ายเงินค่าจ้างดังกล่าว จึงเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างยังคงต้องรับผิดชอบค่าจ้างที่แล้วเสร็จตามสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง

สรุปข้อเท็จจริง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต ๕ (สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอภูผาม่าน เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ทำสัญญาจ้างให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ. (ผู้ฟ้องคดี) ก่อสร้างอาคารเรียนขนาด ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง วงเงินค่าจ้างจำนวน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท แบ่งจ่ายเป็น ๔ งวดงาน โดยได้รับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ ในบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับดังกล่าวกำหนดว่า ผู้ฟ้องคดีจะทำการก่อสร้างตามจำนวนเงินที่ได้รับ การโอนขั้นต้นก่อน อันได้แก่ งานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะจ่ายเงินงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท หลังจากนั้นจึงจะดำเนินการก่อสร้างงานงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะจ่ายเงินงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ ต่อเมื่อได้รับการโอนเงินจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้รับโอนเงินจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นหรือเงินนั้นตกไปจนไม่สามารถที่จะดำเนินการจ้างงานในงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ ต่อไปได้ ผู้ฟ้องคดียินยอมที่จะไม่ดำเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปรากฏว่าภายหลังจากผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้าง



งานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ แล้วเสร็จ และได้รับเงินค่าจ้างทั้งสองงวดตามสัญญาารวมเป็นจำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท เรียบร้อยแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังไม่ได้รับโอนเงินงบประมาณส่วนที่เหลือจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จึงแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดการก่อสร้างงานงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ ไว้ก่อน ปรากฏตามสมุดควบคุมงานการก่อสร้างซึ่งผู้ฟ้องคดีลงนามรับทราบไว้เป็นหลักฐาน แต่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างต่อไปให้แล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดีจึงดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาต่อจนงานก่อสร้างงวดที่ ๓ แล้วเสร็จทั้งหมด และงานก่อสร้างงวดที่ ๔ แล้วเสร็จบางส่วน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิเสธไม่ตรวจรับงานจ้างและไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้เหตุผลว่าไม่มีงบประมาณและได้แจ้งผู้ฟ้องคดีให้หยุดการก่อสร้างแล้ว อีกทั้ง ต่อมาผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่นได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า สำนักงานงบประมาณยังอาจจัดงบประมาณให้ได้ เนื่องจากเป็นการก่อหนี้ผูกพันก่อนได้รับการอนุมัติเงินประจำงวด ซึ่งขัดต่อกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนไม่อาจทราบได้ว่าการทำสัญญาพิพาทไม่ชอบด้วยกฎหมาย และผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะนำเหตุดังกล่าวมาอ้างเพื่อปฏิเสธการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระเงินค่าจ้างงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดรวมเป็นเงินจำนวน ๑,๒๖๔,๘๓๘.๐๑ บาท และชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระแล้วเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

จากข้อกำหนดในสัญญาและข้อความตามบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างพิพาท เห็นได้ว่า บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างเป็นการเพิ่มเติมข้อสัญญาเดิมในส่วนที่เกี่ยวกับงานงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ โดยในส่วนของผู้ฟ้องคดีจะทำการก่อสร้างงานงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ ได้ก็ต่อเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับเงินจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีลงนามในบันทึกแนบท้ายสัญญาดังกล่าว จึงย่อมมีผลผูกพันผู้ฟ้องคดีให้ต้องปฏิบัติตาม การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าบันทึกแนบท้ายสัญญาไม่มีผลผูกพันผู้ฟ้องคดี เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้นำบันทึกแนบท้ายสัญญาดังกล่าวมาให้ผู้ฟ้องคดีลงนามย้อนหลังอันเป็นเวลาภายหลังจากที่ได้ลงนามในสัญญาเดิมไปแล้ว และเป็นการดำเนินการที่รีบเร่ง มีการปกปิดข้อความของบันทึกดังกล่าว เหลือไว้เฉพาะช่องลงชื่อเท่านั้น เป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ฟ้องคดีเอง ผู้ฟ้องคดีจะยกเหตุที่เกิดจากความไม่รอบคอบในการตรวจสอบเอกสารของผู้ฟ้องคดีเองขึ้นกล่าวอ้างเพื่อปฏิเสธความผูกพันตามบันทึกแนบท้ายสัญญาดังกล่าวไม่ได้ อีกทั้ง หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการลงนามในบันทึกแนบท้ายสัญญาดังกล่าวเป็นการแสดงเจตนาเพราะถูกกลั่นแกล้งถึงขนาด



ที่ทำให้บันทึกแนบท้ายสัญญาดังกล่าวเป็นโมฆียะตามมาตรา ๑๕๙^{๑๗} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีก็ชอบที่จะใช้สิทธิบอกล้างนิติกรรมอันเป็นโมฆียะดังกล่าวเสียตามมาตรา ๑๗๘^{๑๘} และมาตรา ๑๘๑^{๑๙} แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้ใช้สิทธิบอกล้างจนพ้นระยะเวลาการบอกล้างโมฆียะกรรมแล้ว ประกอบกับข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า บันทึกแนบท้ายสัญญาได้ทำขึ้นก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะเริ่มลงมือทำการก่อสร้างงานในงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ ดังนั้น แม้บันทึกแนบท้ายสัญญาจะทำการขึ้นโดยลงวันที่ย้อนหลังก็ไม่มีผลทำให้ข้อตกลงตามบันทึกดังกล่าวเสียไป จึงถือว่าบันทึกแนบท้ายสัญญาที่พิพาทมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย และผูกพันผู้ฟ้องคดี

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิเคราะห์พฤติการณ์ที่ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างงานงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ แล้ว เห็นว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบดีอยู่แล้วว่าไม่มีงบประมาณที่จะจ่ายค่าจ้างงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากศาลจังหวัดขอนแก่นพิพากษาให้ข้อบัญญัติชั่วคราว เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๒ ตกเป็นโมฆะ ประกอบกับการก่อสร้างอาคารเรียนงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ ต้องใช้คนงานตลอดจนเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์เป็นจำนวนมาก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ย่อมต้องทราบหรือรู้เห็นถึงการที่ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างดังกล่าว ซึ่งหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องการให้ผู้ฟ้องคดีหยุดทำการก่อสร้างตามที่ได้แจ้งไว้ในสมุดควบคุมงานก่อสร้างก็ชอบที่จะห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างได้ อีกทั้ง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะได้รับเงินอุดหนุนหรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมข้างต้นจะตกเป็นโมฆะหรือไม่ ก็มีใช่เรื่องและผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบ นอกจากนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองปล่อยให้ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างงานงวดที่ ๓ แล้วเสร็จ และงานงวดที่ ๔ ใกล้จะแล้วเสร็จ แต่กลับปฏิเสธไม่ตรวจรับงานและไม่จ่ายค่าจ้าง เป็นการกระทำที่ถือได้ว่าเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตตามนัยมาตรา ๕^{๒๐} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะอ้างเหตุที่ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดการก่อสร้างดังกล่าวเพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบ

^{๑๗-๒๐} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๕ ในการใช้สิทธิแห่งตนก็ดี ในการชำระหนี้ก็ดี บุคคลทุกคนต้องกระทำโดยสุจริต

มาตรา ๑๕๙ การแสดงเจตนาเพราะถูกกลฉ้อฉลเป็นโมฆียะ

การถูกกลฉ้อฉลที่จะเป็นโมฆียะตามวรรคหนึ่ง จะต้องถึงขนาดซึ่งถ้ามิได้มีกลฉ้อฉลดังกล่าว การอันเป็นโมฆียะนั้นคงจะมีได้กระทำขึ้น

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๑๗๘ การบอกล้างหรือให้สัตยาบันแก่โมฆียะกรรม ย่อมกระทำได้โดยการแสดงเจตนาแก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเป็นบุคคลที่มีตัวกำหนดได้แน่นอน

มาตรา ๑๘๑ โมฆียะกรรมนั้นจะบอกล้างมิได้เมื่อพ้นเวลาหนึ่งปีนับแต่เวลาที่อาจให้สัตยาบันได้ หรือเมื่อพ้นเวลาสิบปีนับแต่ได้ทำนิติกรรมอันเป็นโมฆียะนั้น

ต่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างอาคารงานงวดที่ ๓ แล้วเสร็จครบถ้วน ส่วนงานงวดที่ ๔ ก่อสร้างได้บางส่วน คัดมูลค่าของงานเป็นเงิน ๘๕,๐๐๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานงวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหน้าที่ต้องตรวจรับงานและจ่ายค่าจ้างงวดที่ ๓ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่จนถึงวันฟ้องคดีต่อศาลในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับเงินค่าจ้าง จึงถือว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นฝ่ายผิดสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบชำระค่าจ้างในงวดที่ ๓ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดกึ่งต่อปีตามมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานงวดที่ ๓ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนค่าจ้างงวดที่ ๔ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างได้เพียงบางส่วน คัดมูลค่าของงานเป็นเงิน ๘๕,๐๐๐ บาท และเหตุที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ทำการก่อสร้างงานในงวดนี้จนแล้วเสร็จก็เนื่องมาจากความผิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินค่าจ้างในงวดที่ ๓ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี จนทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำการก่อสร้างจนแล้วเสร็จได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับค่าจ้างในงวดที่ ๔ ตามจำนวนดังกล่าว พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดกึ่งต่อปีตามมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๓ จนกว่าจะชำระเสร็จ แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระดอกเบี้ยสำหรับต้นเงินค่าจ้างงวดที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๓ ซึ่งเป็นวันกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบชำระดอกเบี้ยของต้นเงินจำนวน ๘๕,๐๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๓ จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ เป็นเงินจำนวน ๕๘๕,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยของต้นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทในอัตราร้อยละเจ็ดกึ่งต่อปี ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๓ และดอกเบี้ยของต้นเงิน ๘๕,๐๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๓ จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๑/๒๕๔๗)

(๒) การเลิกสัญญา

การที่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาภายหลังจากล่วงเลยวันที่มีการผิดสัญญาจนค่าปรับเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาแล้วนั้น ไม่เป็นเหตุให้หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างเสียสิทธิในการเรียกค่าปรับจากเอกชนผู้รับจ้างซึ่งประพฤติผิดสัญญาแต่อย่างใด เนื่องจากระเบียบว่าด้วย



การพิสดารกำหนดให้เป็นดุลพินิจของหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญาเมื่อค่าปรับจะเกินกว่าร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างเพื่อมิให้เอกชนผู้รับจ้างต้องเสียหายมากเกินไป แต่มิได้บังคับให้หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างต้องบอกเลิกสัญญาเมื่อมีกรณีเข้าเงื่อนไขดังกล่าวโดยทันที เพียงแต่หากหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างไม่ดำเนินการบอกเลิกสัญญา จะใช้สิทธิเรียกค่าปรับได้ในจำนวนไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาเท่านั้น การที่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างใช้สิทธิเลิกสัญญาภายหลังจากค่าปรับเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง จึงเป็นการเลิกสัญญาโดยชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

จังหวัดกำแพงเพชร (ผู้ฟ้องคดีที่ ๒) ทำสัญญาว่าจ้างให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สถานือนามัยเกาะลำไย และสถานือนามัยท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร รวม ๒ หลัง เป็นเงิน ๑,๑๑๖,๐๐๐ บาท เมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานไปได้เพียงบางส่วน คิดเป็นเนืองงานและค่าจ้างรวม ๓๖๔,๓๓๘ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือเร่งรัดการก่อสร้างพร้อมทั้งสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับตามสัญญา ต่อมา ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถทำงานตามสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จ ประกอบกับค่าปรับเกินร้อยละสิบของวงเงินตามสัญญาแล้ว จึงบอกเลิกสัญญา แล้วว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ให้ทำงานส่วนที่เหลือ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อการดังกล่าวเป็นเงิน ๒๓๙,๖๗๐ บาท เมื่อรวมกับค่าปรับจนถึงวันบอกเลิกสัญญาเป็นเงิน ๒๙๓,๕๐๘ บาท รวมเป็นค่าเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชดเชยตามสัญญาเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕๗,๑๗๘ บาท เมื่อหักด้วยเงินค้ำประกันสัญญาจำนวน ๕๕,๘๐๐ บาท และมูลค่าเนืองงานที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็นเงินค่าจ้างจำนวน ๓๖๔,๓๓๘ บาท คงเหลือค่าเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องร่วมกันชดเชยอีกเป็นจำนวน ๑๑๓,๐๔๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดเชยเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ยื่นฟ้องแย้งขอให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ชำระค่าจ้างจำนวน ๑๘๐,๔๖๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองด้วย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานตามสัญญาจ้างไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดย่อมถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดสัญญา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้



ตามข้อ ๑๓๗ วรรคหนึ่ง^{๒๑} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ อย่างไรก็ดีตาม แม้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จะไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาในทันทีที่มีการผิดสัญญา แต่ได้ใช้สิทธิเรียกค่าปรับตามสัญญาแทน ถือเป็นการใช้สิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย และข้อสัญญา เพราะผู้ฟ้องคดีที่ ๒ มีสิทธิที่จะเลือกใช้สิทธิในทางที่จะเป็นประโยชน์แก่ตน มากที่สุด กรณีไม่เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองพ้นจากความรับผิดตามสัญญาแต่อย่างใด ประกอบกับข้อ ๑๓๘^{๒๒} ของระเบียบฉบับเดียวกัน กำหนดให้ส่วนราชการใช้ดุลพินิจบอกเลิกสัญญา เมื่อค่าปรับเกินกว่าร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ทั้งนี้ เพื่อมิให้ผู้รับจ้างต้องเสียหาย มากเกินสมควร จึงเห็นได้ว่า ข้อกำหนดดังกล่าวมิได้บังคับให้ส่วนราชการจะต้องบอกเลิกสัญญา เมื่อมีกรณีเข้าเงื่อนไขดังกล่าว หากแต่ส่วนราชการที่ไม่พิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญา หรือข้อตกลงจะใช้สิทธิเรียกค่าปรับได้เพียงไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างเท่านั้น ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาภายหลังจากวันที่มีการผิดสัญญา หามีผล ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เสียสิทธิในการเรียกค่าปรับจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่อย่างใด เพียงแต่จะเรียก ค่าปรับได้ไม่เกินกว่าร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างเท่านั้น เมื่อกรณีนี้ค่าจ้างมีวงเงิน ๑,๑๑๖,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีสิทธิเรียกค่าปรับได้ไม่เกิน ๑๑๑,๖๐๐ บาท และเมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น จากการจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เป็นเงิน ๒๓๙,๖๗๐ บาท คิดเป็นค่าเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชดใช้ตามสัญญาจำนวน ๓๕๑,๒๗๐ บาท ซึ่งเมื่อหักค่าเสียหายดังกล่าวจากเงินค้ำประกัน ตามสัญญาจำนวน ๕๕,๘๐๐ บาท และมูลค่าเนื้องานที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นค่าจ้าง ๓๖๔,๓๓๘ บาท แล้วคงเหลือค่าจ้างในส่วนของงานที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ต้องจ่าย ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นเงิน ๖๘,๘๖๘ บาท พิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จ่ายค่าจ้างจำนวน ๖๘,๘๖๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของเงินต้นดังกล่าวนับแต่วันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๒๗/๒๕๕๖)

^{๒๑-๒๒} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๑๓๗ ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาได้เฉพาะกรณีที่เป็นประโยชน์ แก่ทางราชการโดยตรง หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของทางราชการในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป

ข้อ ๑๓๘ ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญา หรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการบอกเลิก สัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะไต่ยื่นยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าส่วนราชการ พิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น



(๓) การชำระค่าเสียหาย

(๓.๑) การชำระค่าเสียหายจากการเลิกสัญญา

กรณีที่ผู้รับจ้างก่อสร้างงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจึงใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและแจ้งสงวนสิทธิในการจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ และต่อมาได้เรียกให้ผู้รับจ้างชดเชยค่าเสียหายจากการต้องจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ในวงเงินที่สูงขึ้นประมาณหนึ่งเท่าจากวงเงินตามสัญญาเดิมนั้น เมื่อพิจารณาในชั้นของการดำเนินการคัดเลือกเพื่อหาผู้ชนะการเสนอราคาพบว่า ผู้รับจ้างเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเกินความเป็นจริงมากจนไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จได้ กรณีจึงไม่อาจใช้ราคาดังกล่าวเป็นฐานราคาที่เหมาะสมเพื่อเปรียบเทียบราคาค่างานที่แท้จริง ผู้รับจ้างจึงต้องรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายเป็นค่าใช้จ่ายจากการจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ในวงเงินที่สูงขึ้นดังกล่าวให้แก่หน่วยงานทางปกครอง กรณีไม่ใช้การที่หน่วยงานทางปกครองอาศัยสิทธิตามสัญญาปิดความรับผิดชอบให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนสูงเกินสมควรแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ผู้ฟ้องคดี) ทำสัญญาว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ย. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ติดตั้ง Overhead Ground Wire ในระบบสายส่งไฟฟ้า จำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่ โครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำแม่มาว อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำแม่กิมหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยสัญญาทั้งสองฉบับมีเงื่อนไขเช่นเดียวกันว่า หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญาต้องชำระค่าปรับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ฟ้องคดีขยายให้จนถึงวันที่แล้วเสร็จจริง และในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีบอกเลิกสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาอีกด้วย ปรากฏว่าภายหลังลงนามในสัญญาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ลงมือทำงานแต่อย่างใด จนล่วงเลยกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือเร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงมือทำงาน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือยืนยันว่าจะเริ่มทำงานตามสัญญาให้แล้วเสร็จ แต่เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวตามที่แจ้งไว้ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ยังไม่เข้าดำเนินการแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือแจ้งเตือนเป็นครั้งสุดท้ายให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าทำงานตามสัญญา ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ และใช้สิทธิปรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ฐานผิดสัญญา และสงวนสิทธิการบอกเลิกสัญญา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังคงเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือบอกเลิกสัญญาทั้ง ๒ ฉบับ และขอใช้สิทธิปรับตามสัญญา รวมทั้งได้แจ้งรับหลักประกันสัญญา



ทั้ง ๒ ฉบับ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างเหมาผู้รับจ้างรายใหม่ให้เข้ามาดำเนินการตามสัญญาทั้งสองฉบับต่อไปแล้วเสร็จ โดยมีวงเงินค่าจ้างที่สูงขึ้นกว่าสัญญาฉบับเดิม ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าปรับและค่าจ้างงานที่เพิ่มขึ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๕๕,๖๓๒.๓๘ บาท แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินตามจำนวนข้างต้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ข้อ ๑๓๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดว่า ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น จึงเห็นได้ว่าข้อกำหนดของระเบียบดังกล่าวมีเจตนารมณ์ให้ส่วนราชการซึ่งเป็นคู่สัญญาในการซื้อหรือการจ้างเกี่ยวกับการพัสดุได้บอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง หากคู่สัญญาฝ่ายนั้นจะต้องถูกปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงและค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง เพื่อมิให้ส่วนราชการละเลยหรือล่าช้าในการบอกเลิกสัญญา หากเห็นว่าคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงต่อไปได้ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสียหายแก่ทางราชการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามสัญญาต้องล่าช้าออกไปเกินควร และเพื่อมิให้มีค่าปรับมากเกินไปสมควรอันจะเป็นภาระต่อคู่สัญญา

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากล่วงพ้นกำหนดเวลาดำเนินงานตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีไม่ได้บอกเลิกสัญญาแต่ได้มีหนังสือเร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าทำงานให้แล้วเสร็จโดยด่วน โดยสงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญาและจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงาน และต่อมาก็ได้มีหนังสือแจ้งการใช้สิทธิปรับตลอดจนสงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญา อันถือเป็นการสงวนสิทธิในการปรับก่อนบอกเลิกสัญญาแล้ว ไม่ใช่กรณีผู้ฟ้องคดีไม่ได้ถือเอาสาระสำคัญของสัญญาในการเรียกค่าปรับตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกล่าวอ้าง ส่วนค่าเสียหายจากการว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่นั้น เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นฝ่ายผิดสัญญา จนผู้ฟ้องคดีต้องบอกเลิกสัญญาและทำสัญญาว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้งานดังกล่าวแล้วเสร็จให้ผู้ฟ้องคดีตามสัญญา



สำหรับข้อกล่าวอ้างว่าผู้ฟ้องคดีจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ในวงเงินที่สูงเกินเหตุ อันเป็นการอาศัยสิทธิตามสัญญาปิดความรับผิดชอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพียงฝ่ายเดียวนั้น เมื่อพิจารณาในชั้นการสอบราคาเพื่อคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคาโครงการทั้ง ๒ แห่งนั้น ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้กำหนดราคากลางค่าจ้างการติดตั้งสายส่งระบบไฟฟ้าโครงการแม่มาวไว้เป็นเงิน ๑,๖๘๑,๘๐๑.๐๗ บาท และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ชนะการเสนอราคาโดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน ๙๑๑,๑๐๘ บาท ส่วนราคากลางค่าจ้างการติดตั้งสายส่งระบบไฟฟ้าพลังน้ำโครงการแม่กิมหลวงได้กำหนดไว้เป็นเงิน ๑,๖๖๓.๑๖๘.๖๒ บาท โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ชนะการเสนอราคาโดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน ๘๗๓,๒๗๕ บาท จึงเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เสนอราคารับจ้างทำงานต่ำกว่าราคากลางเกินความเป็นจริงมากจนไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จได้ จึงไม่อาจใช้ราคาตามผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสนอเป็นฐานราคาที่เหมาะสมเพื่อเปรียบเทียบราคาค่างานที่แท้จริงของงานทั้งโครงการได้ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีต้องดำเนินการสอบราคาเพื่อคัดเลือกผู้รับจ้างซึ่งเสนอราคาต่ำสุดเข้าทำงานตามโครงการดังกล่าวต่อจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้แล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ดังกล่าว โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบร่วมกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อย่างลูกหนี้ร่วมด้วยด้วย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๐๘๗^{๒๓} มาตรา ๑๐๗๐^{๒๔} และมาตรา ๑๐๘๐ วรรคหนึ่ง^{๒๕} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินค่าปรับจำนวน ๘๙,๒๑๘.๓๐ บาท และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการจ้างผู้รับจ้างรายใหม่จำนวน ๑,๘๐๑,๐๐๙.๓๘ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๙๐,๒๒๗.๖๘ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ชำระแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๐๗/๒๕๕๖)

^{๒๓-๒๔} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๐๗๐ เมื่อใดห้างหุ้นส่วนซึ่งจดทะเบียนผิดนัดชำระหนี้ เมื่อนั้นเจ้าหนี้ของห้างหุ้นส่วนนั้นชอบที่จะเรียกให้ชำระหนี้เอาแต่ผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งก็ได้

มาตรา ๑๐๘๐ บทบัญญัติว่าด้วยห้างหุ้นส่วนสามัญข้อใด ๆ หากมิได้ยกเว้นหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปโดยบทบัญญัติแห่งหมวด ๓ นี้ ท่านให้นำมาใช้บังคับแก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๑๐๘๗ อันห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้น ท่านว่าต้องให้แต่เฉพาะผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดเท่านั้นเป็นผู้จัดการ



(๓.๒) การชำระค่าเสียหายจากการผิดสัญญา

โดยที่ข้อสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนกำหนดให้ แม้จะพ้นกำหนดระยะเวลา ๒ ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานแล้วก็ตาม หากมีความชำรุดบกพร่องเกิดขึ้นแก่งานจ้างภายในกำหนด ๕ ปี นับแต่วันส่งมอบงาน ผู้รับจ้างก็ยังคงต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องอันเกิดแก่งานจ้างนั้นต่อหน่วยงานทางปกครอง ผู้ว่าจ้างด้วย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๐๐ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น กรณีที่รางน้ำฝน เชิงชาย และฝ้าเพดานของอาคารเรียนเกิดความเสียหายภายหลังจากมีฝนตกหนักและลมพัดแรง แม้จะยังไม่เป็นที่ยุติว่าความเสียหายดังกล่าวเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าอาคารเรียนที่พิพาทมีต้นไม้อยู่ในระดับต่ำกว่าตัวอาคาร ประกอบกับอาคารบ้านเรือนในบริเวณเดียวกันไม่ได้รับความเสียหายในลักษณะเดียวกันกับอาคารที่พิพาท และอาคารดังกล่าวมีการใช้งานตามปกติ ดังนั้น แม้ความเสียหายจะเกิดขึ้นเมื่อพ้นระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วันส่งมอบงานตามที่กำหนดในสัญญาจ้างแล้วก็ตาม แต่เมื่อความเสียหายเกิดขึ้นภายหลังจากที่มีการส่งมอบงานเป็นเวลาเกือบสี่ปี ผู้รับจ้างจึงยังต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้าง เนื่องจากความชำรุดบกพร่องของงานจ้างเกิดขึ้นภายใน ๕ ปี นับแต่วันส่งมอบงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๖๐๐ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายข้างต้น

สรุปข้อเท็จจริง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ฟ้องคดี) ทำสัญญาว่าจ้างให้บริษัท ว. (ผู้ถูกฟ้องคดี) ก่อสร้างอาคารเรียนจำนวน ๑ หลัง ภายหลังจากก่อสร้างอาคารเรียนแล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ส่งมอบงานให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๒ ต่อมา เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๖ ได้เกิดฝนตกหนักและมีลมแรง เป็นเหตุให้รางน้ำฝน เชิงชาย และฝ้าเพดานของอาคารเรียนพังลงมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชนบุรี เขต ๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ผลการสอบข้อเท็จจริงสรุปว่า สาเหตุของความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการที่ฝนตกหนักและลมแรง ทำให้รางน้ำฝนรับน้ำหนักไม่ไหว จึงพังลงมาและดึงเอาเชิงชายและฝ้าเพดานที่อยู่ติดกันพังลงมาด้วย ถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่มีผู้ใดต้องรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชนบุรี เขต ๒ ได้พิจารณาผลการสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วเห็นชอบด้วย แต่ผู้ฟ้องคดีพิจารณารายงานผลการสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วเห็นว่า ความเสียหายน่าจะเกิดจากฝีมือช่าง



ทำไว้ไม่ดี จึงให้แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีมาดำเนินการซ่อมแซมอาคารดังกล่าว ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีการก่อสร้างอาคารเรียนพิพาทจึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีมาดำเนินการซ่อมแซมอาคาร แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือชี้แจงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้วางหลักประกันผลงานไว้เป็นเวลา ๒ ปี เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวทางโรงเรียนได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของอาคารเรียนแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีความชำรุดเสียหาย จึงได้คืนหลักประกันสัญญาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว อีกทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าวมิได้เกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีก่อสร้างไว้ไม่ดี แต่เป็นไปตามสภาพการใช้งานที่มีได้หมั่นดูแลรักษา เป็นเหตุให้รางน้ำฝนเกิดการอุดตันจากการหมักหมมของเศษใบไม้ ทำให้น้ำฝนไม่สามารถไหลผ่านได้สะดวก ประกอบกับในวันเกิดเหตุมีลมพายุ และฝนตกลงมาอย่างหนักเป็นเหตุให้รางน้ำฝนไม่สามารถทานน้ำหนักได้ จึงพังลงมา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายนี้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๖๙,๙๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ข้อสัญญาจ้างก่อสร้างพิพาทกำหนดไว้ว่า แม้จะพ้นกำหนดระยะเวลา ๒ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีส่งมอบงานให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้วก็ตาม หากมีความชำรุดบกพร่องเกิดขึ้นแก่งานจ้างภายในกำหนด ๕ ปี นับแต่วันส่งมอบงาน ผู้ถูกฟ้องคดีก็ยังคงต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องอันเกิดแก่งานจ้างนั้นต่อผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๐๐ วรรคหนึ่ง^{๒๖} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าอาคารเรียนที่ผู้ฟ้องคดีว่าจ้างให้ผู้ถูกฟ้องคดีก่อสร้างเป็นอาคาร ๒ ชั้น มีต้นไม้อยู่ในระดับต่ำกว่าตัวอาคาร และในวันเกิดเหตุ แม้ว่าจะมีฝนตกหนักและลมพัดแรงก็ตาม แต่กลับไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีอาคารเรียนอื่นและบ้านเรือนของราษฎรในบริเวณเดียวกันได้รับความเสียหายด้วย เมื่อรางน้ำฝน เชิงชาย และฝ้าเพดานเป็นส่วนของอาคารที่จะต้องมีความแข็งแรง ทนทาน สามารถใช้งานได้เป็นเวลานาน และสามารถรับแรงลมและน้ำฝนได้เป็นอย่างดี การที่รางน้ำฝน เชิงชาย และฝ้าเพดานของอาคารด้านทิศเหนือหลุดลงมาแตกเสียหายตลอดแนว ภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีส่งมอบงานได้เกือบ ๔ ปี ทั้งที่เป็นการใช้งานตามปกติ

^{๒๖} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๖๐๐ ถ้ามิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาไซ้ ท่านว่าผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อการที่ทำชำรุดบกพร่องเพียงแต่ที่ปรากฏขึ้นภายในปีหนึ่งนับแต่วันส่งมอบ หรือที่ปรากฏขึ้นภายในห้าปี ถ้าการที่ทำนั้นเป็นสิ่งปลูกสร้างกับพื้นดิน นอกจากเรือนโรงทำด้วยเครื่องไม้



ของอาคาร ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้างตามมาตรา ๖๐๐ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับข้อสัญญาจ้างพิพาท

เมื่อปรากฏว่าผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีการก่อสร้างอาคารเรียนพิพาทได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับผิดชอบการซ่อมฝ้าเพดาน เพดาน และชายคาอาคารเรียนที่ได้รับความเสียหาย คิดเป็นเงิน ๖๙,๙๐๐ บาท แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉยโดยมิได้โต้แย้งจำนวนค่าเสียหายดังกล่าว ประกอบกับจำนวนเงินข้างต้นเป็นจำนวนที่พอกับความเสียหาย กรณีจึงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย คิดเป็นเงินจำนวน ๖๙,๙๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยผิดนัดให้แก่ผู้ฟ้องคดีพิพาททำให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินจำนวน ๖๙,๙๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๙๘/๒๕๕๖)

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามรายงานการศึกษาของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ว่า การพังทลายของเขื่อนป้องกันตลิ่งอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุประกอบกัน อันได้แก่ สาเหตุความไม่คงตัวของดินถมเมื่ออิมตัวชุ่มน้ำ แรงจุดของน้ำในแม่น้ำ และความปลอดภัยต่อการเลื่อนไหลของเขื่อนมีน้อยอยู่แต่เดิม ซึ่งการตรวจสอบวัสดุที่ใช้เป็นดินถมด้วยวิธีการทดสอบตามปกติด้วยการบดอัดและการทดสอบความสามารถในการไหลซึมผ่านยังไม่เพียงพอที่จะบ่งบอกสาเหตุของการพังทลายได้ และที่ผ่านมาก็ไม่เคยประสบปัญหาในลักษณะนี้อีกทั้ง ดินประเภทที่มีสภาพแข็งตัวเมื่อความชื้นปกติและแยกตัวออกจากกันเมื่ออิมตัวด้วยน้ำตามที่เกิดขึ้นในกรณีนี้พบเห็นได้น้อยมาก สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยจึงสรุปว่าสาเหตุของการพังทลายของเขื่อนป้องกันตลิ่งดังกล่าวเป็นเหตุที่คาดไม่ถึงของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้เป็นผลโดยตรงจากการกระทำของผู้รับจ้าง กรณีจึงถือไม่ได้ว่าเป็นความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจึงไม่ได้กระทำผิดสัญญา และไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเป็นค่าซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งที่พิพาทให้แก่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้าง

สรุปข้อเท็จจริง

กรมเจ้าท่า (กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี เดิม)
(ผู้ฟ้องคดี) ทำสัญญาว่าจ้างให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รวม ๒ แห่ง โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นผู้ค้าประกันการปฏิบัติตามสัญญา ปรากฏว่าภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๒ ก่อสร้างเขื่อนแล้วเสร็จ และผู้ฟ้องคดี ตรวจรับมอบงาน ตลอดจนชำระเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาครบถ้วนแล้ว เขื่อนเกิดชำรุดเสียหาย ทั้ง ๒ แห่ง ผู้ฟ้องคดีจึงแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๒ ทำการซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหาย ตามเงื่อนไขความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้างตามสัญญา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง อ้างว่าระดับน้ำบริเวณเขื่อนยังสูงอยู่ ไม่สะดวกในการตรวจสอบหาสาเหตุของการชำรุดเสียหายว่า เกิดจากการก่อสร้างบกพร่องหรือไม่ถูกต้องตามแบบหรือไม่ เมื่อน้ำลดแล้วจะประสาน กับคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อทำการตรวจสอบต่อไป ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือเร่งรัดให้ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเข้าซ่อมแซมอีกหลายครั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงเข้าทำการแก้ไขซ่อมแซมเขื่อน โดยรื้อถอนพื้นทางเท้าและราวกันตกของเขื่อนเท่านั้น แต่เจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การซ่อมแซมต้องรื้อวัสดุก่อสร้างเดิมทั้งหมดตั้งแต่ฐานเขื่อนจนถึงสันเขื่อน โดยความชำรุดเสียหาย ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่เร่งรัดเข้าซ่อมแซมตั้งแต่แรก ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้นำคดี มาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๒ ร่วมกันชดใช้เงิน เป็นค่าซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องของเขื่อนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยในระหว่าง การพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุด ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้จัดส่งรายงานการศึกษาหาสาเหตุ การพังทลายของเขื่อนที่พิพาทโดยสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ ๒ สรุปความได้ว่า หากพิจารณาเป็นลำดับนับแต่การก่อสร้างแล้วเสร็จ จนถึงพังทลายโดยนำเหตุผลต่าง ๆ มาประกอบ จะทำให้ทราบสาเหตุและพฤติกรรมการพังทลาย ชัดเจนขึ้น ดังนี้ ขณะก่อสร้างเขื่อนนั้นระดับน้ำในแม่น้ำอยู่ต่ำ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จระดับน้ำ ในแม่น้ำยังอยู่ต่ำไม่ส่งผลกระทบต่ตัวเขื่อน และไม่พบความบกพร่องหรือผิดปกติใด ๆ กับตัวเขื่อน แสดงว่าในเวลาและสภาพแวดล้อมเช่นนั้น เขื่อนมีเสถียรภาพเพียงพอ ต่อมา เมื่อระดับน้ำในแม่น้ำสูงขึ้น น้ำในแม่น้ำไหลเข้าในโพรงของดินถม ทำให้ดินถมอึดตัวชุ่มน้ำ ดินถมจะสูญเสียสภาพการยึดเกาะ เกิดการแยกตัว อันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการพังทลาย ในลำดับแรก แต่การพังทลายจะเป็นลักษณะดินถมตกตะกอนกองอยู่ที่ส่วนล่างของฐานเขื่อน โดยฐานเขื่อนยังไม่เลื่อนไหล ต่อเมื่อระดับน้ำในแม่น้ำลดลง จะมีแรงดูดดึงทำให้ดินถม ที่สูญเสียสภาพแล้วนั้นไหลตามลงไปด้วย แรงจากการเลื่อนไหลลงของดินถมก่อให้เกิดแรงดัน เข้าส่วนล่างของเขื่อนมากขึ้น ส่วนล่างของเขื่อนซึ่งมีอัตราส่วนความปลอดภัยต่อการเลื่อนไหล น้อยอยู่แล้ว (สภาวะที่ดินถมชุ่มน้ำ) จึงถูกผลักดันให้เลื่อนไหลออกจากแนวเดิม ความไม่คงตัว ของดินถมเมื่ออึดตัวชุ่มน้ำ แรงดูดลงของน้ำในแม่น้ำ และความปลอดภัยต่อการเลื่อนไหล ของเขื่อนซึ่งมีอยู่น้อย จึงล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการพังทลายของเขื่อน ทั้งนี้ การวิเคราะห์

ดังกล่าวตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าวัสดุดินถมในการทำเขื่อนได้ทำการคัดสรรและการบดอัดดินเป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ความชำรุดบกพร่องของเขื่อนป้องกันตลิ่งที่พิพาทอาจเกิดได้จากสาเหตุความไม่คงตัวของดินถมเมื่ออิมตัวชุ่มน้ำ แรงดูดของน้ำในแม่น้ำ และความปลอดภัยต่อการเลื่อนไหลของเขื่อนซึ่งมีน้อยอยู่แล้ว ซึ่งการตรวจสอบวัสดุที่ใช้เป็นดินถมด้วยการทดสอบการบดอัด (Compaction Test) และทดสอบความสามารถในการไหลซึมผ่าน (Permeability Test) เพียงสองอย่างไม่เพียงพอที่จะบ่งบอกสาเหตุการพังทลายของเขื่อนป้องกันตลิ่งได้ เพราะแม้จะบดอัดดินได้และมีสัมประสิทธิ์การไหลซึมผ่านตามต้องการแล้ว ดินยังอาจเปลี่ยนแปลงสภาพได้เพราะองค์ประกอบอย่างอื่น เนื่องจากดินถมที่ใช้ทำเขื่อนป้องกันตลิ่งมีโอกาสสัมผัสกับน้ำอยู่เสมอ จึงควรทำการทดสอบเพิ่ม ได้แก่ Direct Shear Test หรือ Triaxial Test และทดสอบในสภาพดินอิมตัวชุ่มน้ำ ซึ่งตามรายงานการศึกษาดูการพังทลายของเขื่อนป้องกันตลิ่งพิพาทของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ ๒ ถือว่า กรณีนี้เป็นเหตุที่คาดไม่ถึงของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพราะการก่อสร้างที่ผ่านมาจะคำนึงถึงแต่เฉพาะผลทดสอบการบดอัดดินและผลทดสอบการไหลซึมผ่านของน้ำในดินเท่านั้น และที่ผ่านมาก็ไม่เคยประสบปัญหาดังที่เกิดขึ้นในครั้งนี้อีกก่อน อีกทั้ง ดินประเภทที่มีสภาพแข็งตัวเมื่อความชื้นปกติและแยกตัวออกจากกันเมื่ออิมตัวด้วยน้ำเช่นนี้ มีให้พบเห็นน้อยมาก ความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้เป็นผลโดยตรงจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง จึงถือไม่ได้ว่าเป็นความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้น้อยเกินไป หรือทำไว้น้อยกว่ามาตรฐานแห่งหลักวิชา อีกทั้ง ก่อนการก่อสร้าง ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้นำส่งตัวอย่างวัสดุดินถมในการก่อสร้างเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีพิจารณา ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มอบหมายให้กรมทางหลวงชนบทตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว และยังได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตรวจสอบวัสดุดินถมที่จะใช้ในการก่อสร้างอีกครั้ง ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตรวจสอบแล้วยืนยันว่าวัสดุดินถมดังกล่าวสามารถระบายน้ำได้ แต่ไม่ดีนัก โดยผู้ฟ้องคดีพิจารณาแล้วอนุมัติให้ใช้ในการก่อสร้างเขื่อนที่พิพาทได้ ประกอบกับระหว่างการก่อสร้าง นายช่างผู้ควบคุมงานของผู้ฟ้องคดีตรวจสอบวัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้างแล้วเห็นว่าถูกต้อง ตลอดจนคณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ฟ้องคดีก็ได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองก่อสร้างเขื่อนที่พิพาทถูกต้องตามสัญญาแล้ว จึงตรวจรับงานไว้ เมื่อข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกระทำความผิดสัญญา จึงไม่ต้องรับผิดตามสัญญา พินาศหายฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๓/๒๕๕๗)



(๔) การชำระค่าปรับ

เมื่อสัญญาจ้างก่อสร้างมีข้อความระบุไว้ชัดเจนว่าบริเวณที่จะก่อสร้างติดกับบ้านเรือนราษฎร ย่อมต้องถือว่าผู้รับจ้างได้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่ที่จะก่อสร้างแล้วว่าจะต้องดำเนินการก่อสร้างด้วยความระมัดระวัง การที่ผู้รับจ้างมีหนังสือแจ้งอุปสรรคในการทำงานต่อหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างเมื่อล่วงเลยกำหนดเวลาเริ่มทำงานตามสัญญาเป็นเวลาถึง ๑๓๙ วัน โดยหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างมีหนังสือเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเริ่มทำงานหลายฉบับ พฤติการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าฝ่ายผู้รับจ้างเองที่ละเลยการตรวจสอบสถานที่ที่จะก่อสร้าง มิใช่กรณีเพราะเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือมีพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย จึงไม่มีเหตุที่จะต้องขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง และหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องคืนเงินค่าปรับจากการก่อสร้างงานล่าช้าให้แก่ผู้รับจ้าง

สรุปข้อเท็จจริง

กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีให้ก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยภายหลังจากเริ่มทำงานตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำชั่วคราวเพื่อสูบน้ำและเปิดบ่อก่อสร้าง แต่มีราษฎรคัดค้านไม่ยินยอมให้คนงานของผู้ฟ้องคดีเข้าทำงานในพื้นที่ก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีจึงแจ้งปัญหาดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบ และได้หยุดงานชั่วคราวเพื่อรอให้ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขปัญหาก็เกิดขึ้น ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้ให้ผู้ฟ้องคดีเลื่อนตำแหน่งของอาคารที่จะก่อสร้างและตัดลดงานบางส่วนที่ไม่สามารถก่อสร้างได้เนื่องจากรुकล้ำเข้าไปในที่ดินของราษฎรออกจากสัญญา และได้วางผังบริเวณอาคารที่จะก่อสร้างตามสัญญาใหม่ ผู้ฟ้องคดีจึงเริ่มตอกเสาเข็มของอาคาร โดยเห็นว่าความล่าช้าในการดำเนินงานเกิดจากความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่ตรวจสอบพื้นที่ที่จะก่อสร้างก่อนส่งมอบให้ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไป แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุญาต เนื่องจากเห็นว่าการปรับตำแหน่งของอาคารไม่ได้เป็นอุปสรรคหรือทำให้เกิดความล่าช้า อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีได้เร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างมาโดยตลอด ความล่าช้าในการก่อสร้างเกิดจากผู้ฟ้องคดีเอง ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งล่าช้ากว่ากำหนดเวลาในสัญญาเป็นจำนวน ๕๗ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงปรับผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๕๙๙,๓๕๕ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีขยายระยะเวลาตามสัญญาจ้างออกไปอีก



๑๗๓ วัน นับแต่วันครบกำหนดตามสัญญา และให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อสัญญาจ้างพิพาทในส่วนของเงื่อนไขเฉพาะของงานก่อสร้างมีข้อความว่า บริเวณที่จะก่อสร้างตลิ่งขลาดติดกับบ้านเรือนราษฎร ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากอยู่ใกล้กับอาคารและติดกับถนน จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่ที่จะก่อสร้างแล้วว่าอยู่ติดกับบ้านเรือนของราษฎร ซึ่งจะต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง นอกจากนี้ สัญญาจ้างดังกล่าวยังมีข้อความระบุว่างานก่อสร้างนี้เป็นงานก่อสร้างอาคารฐานรากดินอ่อน ประกอบกับสถานที่ก่อสร้างอาคารและบ้านเรือนราษฎรอยู่ใกล้กับบริเวณสถานที่ก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังและรอบคอบตามหลักวิชาการและประสบการณ์ในการป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้น ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น ดังนั้น เมื่อสัญญาจ้างมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีชอบที่จะตรวจสอบโดยละเอียดถึงบริเวณพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง หากพบปัญหาข้อขัดข้องจะได้ดำเนินการแก้ไขต่อไปเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อการทำงาน แม้ผู้ฟ้องคดีจะมีหนังสือแจ้งอุปสรรคในการทำงานต่อประธานกรรมการตรวจการจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีว่าราษฎรไม่ยินยอมให้คนงานของผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีจึงหยุดงานชั่วคราวเพื่อรอคณะกรรมการตรวจการจ้างแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้น แต่หนังสือดังกล่าวลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๗ ซึ่งล่วงเลยจากกำหนดเวลาเริ่มทำงานตามสัญญาถึง ๑๓๙ วัน ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือเร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีเริ่มทำงานถึง ๓ ครั้ง เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๗ และวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๗ พฤติการณ์ดังกล่าวย่อมแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายละเลยไม่เข้าตรวจสอบสถานที่ที่จะทำการก่อสร้าง จึงไม่อาจอ้างเอาเหตุความบกพร่องของตนมาใช้ในการขอขยายเวลาการก่อสร้างได้ และกรณีดังกล่าวไม่ใช่เหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีหรือมีพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย จึงไม่มีเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องขยายเวลาก่อสร้างตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ขยายระยะเวลาการก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วยสัญญาจ้างแล้ว และเมื่อข้อกำหนดของสัญญาจ้างกำหนดให้กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นเงินวันละ ๑๐,๕๑๕ บาท ดังนั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีล่าช้ากว่ากำหนดเวลาในสัญญาจ้างไป ๕๗ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิปรับผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๕๙๙,๓๕๕ บาท จึงไม่จำต้อง



คืนเงินค่าปรับดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๘๔/๒๕๕๖)

กรณีที่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา กับเอกชนผู้รับจ้างภายหลังจากจำนวนเงินค่าปรับเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง ตามสัญญา โดยไม่ปรากฏว่าเอกชนผู้รับจ้างได้มีหนังสือยินยอมชำระค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ย่อมเป็นการดำเนินการที่ขัดต่อข้อกำหนดตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ซึ่งมีเจตนารมณ์ไม่ต้องการให้ส่วนราชการหาประโยชน์หรือเอาเปรียบคู่สัญญาฝ่ายเอกชน โดยการละเลยไม่ยอมบอกเลิกสัญญาจนกระทั่งจำนวนเงินค่าปรับเกินกว่าเงินค่าจ้าง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของคู่สัญญาฝ่ายเอกชน และอาจกระทบต่อการจัดทำบริการสาธารณะที่ต้องล่าช้าออกไป จำนวนเงินค่าปรับที่เกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างข้างต้น จึงเป็นค่าปรับที่สูงเกินส่วน หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างชอบที่จะเรียกให้เอกชนผู้รับจ้างชำระค่าปรับได้เพียงร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างดังกล่าว

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๖๗/๒๕๕๖

หน้า ๑๒๐๐-๑๒๐๓

กรณีที่เอกชนผู้รับจ้างก่อสร้างงานล่าช้าไปแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาในสัญญา เป็นเหตุให้หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับเอกชนผู้รับจ้าง หากปรากฏว่าความล่าช้าส่วนหนึ่งเกิดจากการที่คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้ทำการตรวจรับงานภายในกำหนดเวลาที่ระเบียบว่าด้วยการพัสดุกำหนด กล่าวคือ ไม่ได้ตรวจรับงานภายใน ๓ วันทำการ นับแต่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงานนั้น ระยะเวลานับแต่วันถัดจากวันที่ครบกำหนดตรวจรับงานนับแต่ประธานกรรมการตรวจการจ้างรับทราบการส่งมอบงาน จนถึงวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้แจ้งให้เอกชนผู้รับจ้างทำการแก้ไขงานจ้างที่ยังไม่เรียบร้อยตามสัญญา ย่อมถือเป็นความบกพร่องของหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างเอง กรณีไม่อาจนับระยะเวลาดังกล่าวเป็นความล่าช้าของเอกชนผู้รับจ้างได้ หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจึงมีสิทธิปรับเอกชนผู้รับจ้างเพียงเท่าจำนวนวันที่ความล่าช้าเกิดจากความรับผิดชอบของเอกชนผู้รับจ้างจริง โดยไม่อาจรวมเอาวันที่ความล่าช้าเกิดจากความบกพร่องของหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างมาคำนวณเป็นเงินค่าปรับให้เอกชนผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบได้

สรุปข้อเท็จจริง

สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ (โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ทำสัญญาจ้างให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ. (ผู้ฟ้องคดี) ทำงานปรับปรุงสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๒ รายการ โดยกำหนดการจ่ายเงินค่าจ้างเป็นจำนวน ๓ งวด และกำหนดให้จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๕ ปรากฏว่าภายหลังจากผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานในแต่ละงวด ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่เร่งรีบตรวจรับงานภายในระยะเวลาตามที่ระบุไว้ว่าด้วยการพัสดุกำหนด เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องชำระค่าปรับกรณีส่งมอบงานล่าช้าจำนวน ๒ งวดงาน ได้แก่ งานงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความล่าช้ามิได้เกิดจากความผิดของผู้ฟ้องคดี จึงได้ยื่นหนังสือขอตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการตรวจรับงานก่อสร้างและการเบิกจ่ายค่าจ้างงาน เพื่อประกอบการขอคืนค่าปรับและขอคืนค่าปรับตามสัญญา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับที่หักจากเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่สัญญาพิพาทเป็นสัญญาทางปกครอง ซึ่งในกรณีที่ไม่มีหลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองไว้โดยเฉพาะ สามารถนำหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับได้โดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับหลักกฎหมายมหาชน เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานงวดที่ ๒ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างเพิ่มเติม ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการดังกล่าวโดยไม่ได้ใช้สิทธิแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบถึงปัญหาที่ทำให้ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาเพื่อขอขยายระยะเวลาทำงานออกไป จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีสละสิทธิเรียกร้องในการขอขยายระยะเวลาตามสัญญา อันฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีรู้วางงานของตนไม่ถูกต้องตามแบบและสัญญา แต่ไม่แก้ไขให้เป็นไปตามแบบและสัญญาก่อนส่งมอบงาน การส่งมอบงานล่าช้าจึงเกิดจากการประมาทผิดสัญญาของผู้ฟ้องคดีเอง และเมื่อสัญญาพิพาทเป็นสัญญาที่กำหนดวันชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทิน เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ชำระหนี้ย่อมตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมีพักต้องเตือนตามมาตรา ๒๐๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่ายินยอมให้ปรับตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิหักค่าปรับเอาจากเงินค่าจ้างได้

กรณีมีประเด็นต้องพิจารณาต่อไปว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิหักค่าปรับเอาจากเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้เพียงใด แยกพิจารณาในแต่ละงวดงานได้ดังต่อไปนี้ การส่งมอบงานงวดที่ ๒ แม้จะปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ เมื่อล่วงเลยระยะเวลาแล้วเสร็จบริบูรณ์ของงานตามสัญญาที่กำหนดไว้ว่าต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่



๒ กันยายน ๒๕๔๕ ความล่าช้าดังกล่าวจึงเป็นความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีส่วนหนึ่งก็ตาม แต่การที่คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้ตรวจรับงานงวดดังกล่าว ซึ่งผู้ฟ้องคดีส่งมอบครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ภายใน ๓ วันทำการ นับแต่ประธานกรรมการได้รับทราบ การส่งมอบงานนั้น อันไม่เป็นไปตามข้อ ๗๒ (๓)^{๒๗} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนด ดังนั้น ระยะเวลา นับแต่วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๕ อันเป็นวัน ถัดจากวันที่ครบกำหนดตรวจรับงานนับแต่ประธานกรรมการตรวจการจ้างรับทราบการส่งมอบงาน จนถึงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างพบว่างานงวดดังกล่าว ยังไม่เรียบร้อยและได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทำการแก้ไขในวันเดียวกัน รวมเป็นเวลา ๑๗ วัน จึงเป็นความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีเอง โดยไม่อาจนับระยะเวลาดังกล่าวเป็นความล่าช้า ของผู้ฟ้องคดีได้ แต่หลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้แก้ไขงานงวดที่ ๒ อีกจำนวน ๒ ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานและแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานภายในระยะเวลาที่ข้อ ๗๒ (๓) ดังกล่าวกำหนด ดังนั้น ระยะเวลา นับแต่วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้ง ให้ทำการแก้ไขงานให้ถูกต้อง จนถึงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๖ อันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงาน งวดที่ ๒ ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา จึงเป็นความล่าช้าอันเกิดจากความบกพร่องของผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีคิดค่าปรับผู้ฟ้องคดีจากการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ล่าช้า เป็นเวลา ๑๓๓ วัน จึงเป็นการคลาดเคลื่อน ต้องหักความล่าช้าในการส่งมอบงานงวดดังกล่าวอันเกิดจาก

^{๒๗} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๗๒ คณะกรรมการตรวจการจ้างมีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบ กับแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงาน ของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

(๒) การดำเนินการตาม (๑) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีเห็นว่าตามหลักวิชาการช่างไม่น่าจะเป็นไปได้ ให้ออกตรวจ งานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ โดยให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอน งานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา

(๓) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบ การส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด

(๔) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้นและให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ๑ ฉบับ เพื่อทำการ เบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง และรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ

ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนด ในสัญญา ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี

(๕) ในกรณีที่กรรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมรับงาน โดยทำความเห็นแย้งไว้ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าส่วนราชการสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้จึงจะดำเนินการตาม (๔)

ความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีบางส่วนเป็นเวลา ๑๗ วัน ด้วยตามข้อ ๑๓๙ (๑)^{๒๔} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฉบับเดียวกัน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิหักค่าปรับเอาจากเงินค่าจ้างที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานงวดที่ ๒ ล่วงเลยเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาได้เพียง ๑๑๖ วัน เป็นเงิน ๑๙๓,๗๒๐ บาท เท่านั้น

การส่งมอบงานงวดที่ ๓ เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานงวดที่ ๓ ครั้งแรก โดยรู้งานของตนไม่ถูกต้องตามสัญญาแต่ไม่แก้ไข รอจนให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจพบแล้วจึงทำการแก้ไขงานให้ถูกต้อง จึงถือว่าผิดสัญญาและต้องชำระค่าปรับตามสัญญา โดยต้องถูกปรับต่อจากวันที่ส่งมอบงานงวดที่ ๒ เรียบร้อย คือ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๖ จนถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีทำงานเรียบร้อยตามสัญญา เป็นเวลา ๓๗ วัน เป็นเงิน ๖๑,๗๘๐ บาท ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้สิทธิหักเงินค่าจ้างซึ่งต้องจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีไว้เป็นค่าปรับ รวม ๒ ครั้ง จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิหักเงินค่าจ้างไว้เป็นค่าปรับจากการก่อสร้างงานงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ ล่าช้าได้เพียง ๑๕๓ วัน คิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๕,๕๑๐ บาท ไม่ใช่ ๑๗๐ วัน คิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๓,๘๐๐ บาท ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้หักเงินค่าปรับไว้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องคืนเงินค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวน ๒๘,๓๙๐ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับจำนวน ๒๘,๓๙๐ บาทให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นวันที่มีการหักเงินค่าจ้างไว้เป็นค่าปรับ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒/๒๕๕๗)

ค่าปรับตามสัญญานอกจากจะเป็นค่าเสียหายที่ส่วนราชการกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้ผู้สัญญาซึ่งเป็นผู้รับจ้างกระทำผิดสัญญาด้วย แต่ทั้งนี้มิได้มุ่งหมายให้ส่วนราชการต้องได้เปรียบจากข้อสัญญาถึงขนาดที่ทำให้คู่สัญญาได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเกินสมควร ดังนั้น กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญาจนค่าปรับเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจึงใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ทั้งที่ไม่ปรากฏว่าผู้รับจ้างยินยอมชำระค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไข กรณีเป็นการไม่ชอบตามระเบียบ

^{๒๔} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๑๓๙ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้

- (๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ
- (๒) เหตุสุดวิสัย
- (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย



สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๘ หน่วยงานทางปกครอง
ผู้ว่าจ้างจึงมีสิทธิปรับผู้รับจ้างได้เพียงจำนวนไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างดังกล่าว

สรุปข้อเท็จจริง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ฟ้องคดี) ทำสัญญา
ว่าจ้างให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยนาย ช. หุ่นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนาม
ผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ก่อสร้างอาคารเรียนขนาด ๒ ชั้น ๓ ห้องเรียน
จำนวน ๑ หลัง ณ โรงเรียนบ้านบึงสวาย อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ในวงเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท
โดยแบ่งจ่ายค่าจ้างออกเป็น ๓ งวด กำหนดเริ่มทำงานภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๐
และต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๐ แต่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เริ่มก่อสร้าง
งานงวดที่ ๑ ภายหลังจากวันกำหนดให้เริ่มดำเนินการเป็นเวลากว่า ๓ เดือนเศษ และต่อมาได้ส่งมอบ
งานงวดที่ ๑ ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ฟ้องคดี
ได้ตรวจรับมอบงานและจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยหักค่าปรับเป็นเวลา ๕๘ วัน
เป็นเงินจำนวน ๖๙,๖๐๐ บาท จากนั้นไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการก่อสร้างงาน
งวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ ต่ออีกแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งเตือนและเร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
ปฏิบัติตามสัญญาหลายครั้ง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็เพิกเฉย จนกระทั่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ
บอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดี
ได้ดำเนินการหาผู้รับจ้างรายใหม่เพื่อทำงานตามสัญญาต่อจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในวงเงินค่าจ้าง
ที่สูงกว่าราคากลางเป็นจำนวน ๘๐๑,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง
ชดใช้ค่าเสียหายส่วนที่เพิ่มขึ้นจากการจ้างผู้รับจ้างรายใหม่และชำระค่าปรับตามสัญญา
แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยังคงไม่ชำระ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง
ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าปรับและค่าเสียหายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๗๘,๗๒๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้รับเงินหลักประกันสัญญาจำนวน
๖๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าปรับ ส่วนค่าขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าเสียหาย
จากการจ้างผู้รับจ้างรายใหม่นั้น ให้ยก ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น
เฉพาะประเด็นค่าปรับตามสัญญา

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่สามารถ
ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง
ชำระค่าปรับ บอกเลิกสัญญา และรับหลักประกันสัญญาได้ตามข้อกำหนดในสัญญา ประกอบกับ
ข้อ ๑๓๙ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕



อย่างไรก็ดี หากพิเคราะห์ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ ข้อ ๑๓๘ ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญา หากค่าปรับตามสัญญาจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไข หัวหน้าหน่วยงานจึงอาจพิจารณาผ่อนปรนการเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น อันแสดงถึงวัตถุประสงค์ของการกำหนดค่าปรับตามสัญญาว่า นอกจากจะเป็นค่าเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว ยังเป็นไปเพื่อป้องปรามมิให้ผู้รับจ้างกระทำผิดสัญญา ขณะเดียวกันก็ต้องไม่ทำให้หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างได้เปรียบจากข้อสัญญาถึงขนาดส่งผลกระทบต่อคู่สัญญาเกินสมควร ดังนั้น เมื่อสัญญาพิพาทมีวงเงินค่าจ้าง ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท อัตราค่าปรับร้อยละสิบจึงเป็นเงินจำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีได้หักเงินค่าจ้างงวดที่ ๑ ไว้บางส่วนเป็นค่าปรับ เป็นเงิน ๖๙,๖๐๐ บาท และจะใช้สิทธิปรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อีกส่วนหนึ่งตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวันถัดจากวันส่งมอบงานงวดที่ ๑ จนถึงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวันบอกเลิกสัญญา จำนวน ๑๐๘ วัน เป็นเงิน ๑๒๙,๖๐๐ บาท รวมเป็นเงินค่าปรับทั้งสิ้น ๑๙๙,๒๐๐ บาท โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยินยอมเสียค่าปรับให้ผู้ฟ้องคดีโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ จึงเป็นการใช้สิทธิปรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยไม่เป็นไปตามข้อ ๑๓๘ ของระเบียบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากศาลเห็นว่าจำนวนเบี้ยปรับเป็นจำนวนสูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๘๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเมื่อพิเคราะห์ถึงทางได้เสียของผู้ฟ้องคดีทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมายแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง และกรณีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นการกำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอันเกิดจากวิกฤตภาวะราคาน้ำมัน ราคาเหล็ก และวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวสูงขึ้น ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระค่าปรับในวงเงินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้หักเงินค่าจ้างงวดที่ ๑ ไว้เป็นค่าปรับแล้วจำนวน ๖๙,๖๐๐ บาท จึงคงเหลือเงินส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะต้องชำระค่าปรับแก่ผู้ฟ้องคดีอีกจำนวน ๕๐,๔๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยของต้นเงินดังกล่าว การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้รับหลักประกันสัญญา จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท โดยมีได้คำนวณดอกเบี้ยตามคำขอ จึงเพียงพอต่อความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแล้ว พิพากษาให้รับเงินหลักประกันสัญญาจำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๘/๒๕๕๗)



(๕) การคืนหลักประกันสัญญา

ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินหลักประกันสัญญา หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างมีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นผู้มีสิทธิของผู้ยื่นคำขอ และความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ยื่นประกอบคำขอ ซึ่งกรณีการจ่ายเงินให้แก่นิติบุคคลคู่สัญญา หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างมีหน้าที่ต้องตรวจสอบให้ได้ว่าผู้ที่ลงนามในเอกสารนั้นเป็นผู้มีอำนาจลงนามที่แท้จริงหรือไม่ โดยอาจตรวจสอบได้จากหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่เป็นปัจจุบัน หากปรากฏว่าหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว เป็นเหตุให้คืนเงินหลักประกันสัญญาให้แก่บุคคลที่ไม่มีสิทธิรับเงิน ถือเป็นความบกพร่องของหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างเอง กรณีจึงไม่อาจยกข้อบกพร่องดังกล่าวมาปฏิเสธความรับผิดในการคืนหลักประกันสัญญาให้แก่เอกชนคู่สัญญาได้ และเมื่อเอกชนคู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างมีหน้าที่ต้องคืนหลักประกันสัญญาให้แก่เอกชนคู่สัญญา

สรุปข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ทำสัญญาจ้างให้บริษัท อ. (ผู้ฟ้องคดี) ก่อสร้างซุ้มประตูเข้าเมืองจังหวัดลำพูน โดยในการทำสัญญาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีโดยนางสาว จ. ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจ ได้มีหนังสือมอบอำนาจให้นางสาว ศ. เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ฟ้องคดี โดยมีอำนาจลงนามและรับชำระเงินตามสัญญา แก่เขตเพิ่มเติมในเอกสาร หรือทำการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการมอบอำนาจได้ทุกประการ ในการนี้ ผู้ฟ้องคดีได้นำหลักประกันเป็นเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท มอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา โดยข้อสัญญากำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนหลักประกันดังกล่าวเมื่อผู้ฟ้องคดีพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว ต่อมา ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จแต่ยังอยู่ในระหว่างระยะเวลาประกันความรับผิดตามสัญญา ได้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจของผู้ฟ้องคดีจากนางสาว จ. เป็นนาง ล. และเพิ่มกรรมการอีกหนึ่งคน คือ นาย ภ. จากนั้น นาย ภ. ได้ออกจากการเป็นกรรมการ และนาย ก. ได้เข้าเป็นกรรมการแทน ต่อมา หลังจากพ้นจากความรับผิดตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งว่าได้จ่ายเงินให้แก่นางสาว ศ. ไปแล้ว เนื่องจากนางสาว ศ. ได้นำหนังสือโอนสิทธิรับเงินหลักประกันมาขอรับเงินหลักประกันคืนจากผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีโต้แย้งว่าไม่เคยโอนสิทธิในการรับเงินหลักประกันดังกล่าวให้แก่นางสาว ศ. หนังสือโอนสิทธิดังกล่าวเป็นเอกสารปลอม พร้อมกับขอคืนเงินหลักประกันเช่นเดิม แต่ผู้ถูกฟ้องคดี

เพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินหลักประกันสัญญาจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินหลักประกันสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นผู้มีสิทธิของผู้ยื่นคำขอและความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ยื่นประกอบคำขอ โดยกรณีการจ่ายเงินให้แก่นิติบุคคลดังเช่นกรณีของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องตรวจสอบให้ได้ความว่า ผู้ที่ลงนามในเอกสารนั้นเป็นผู้มีอำนาจลงนามที่แท้จริงหรือไม่ ซึ่งอาจตรวจสอบได้จากหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทของผู้ฟ้องคดีฉบับที่เป็นปัจจุบัน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในขณะที่นางสาว ศ. ยื่นขอรับคืนเงินหลักประกันสัญญาดังกล่าวจากผู้ถูกฟ้องคดี พร้อมทั้งแนบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในการเบิกรับเงินหลักประกันสัญญาให้แก่นางสาว ศ. นางสาว จ. ไม่มีฐานะเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของผู้ฟ้องคดีแล้ว โดยนาง ล. และนาย ก. เป็นกรรมการผู้มีอำนาจของผู้ฟ้องคดี ทำให้หนังสือการโอนเงินเรียกเงินค่าประกันของผู้ฟ้องคดีที่นางสาว ศ. นำไปยื่นขอรับคืนเงินหลักประกันจากผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเอกสารที่ไม่ถูกต้องและไม่มีผลในทางกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีชอบที่จะปฏิเสธการจ่ายเงินค่าประกันตามหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงข้างต้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินหลักประกันสัญญาให้แก่นางสาว ศ. จึงเป็นการจ่ายเงินให้แก่ผู้ไม่มีสิทธิรับเงิน และไม่เป็นเหตุให้หนี้เงินค่าประกันจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องจ่ายคืนแก่ผู้ฟ้องคดีระงับสิ้นไป ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมไม่อาจยกข้อบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีเองดังกล่าวมาปฏิเสธสิทธิของผู้ฟ้องคดีที่จะเรียกร้องขอรับคืนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจากผู้ถูกฟ้องคดีได้ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องคืนหลักประกันสัญญาจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๓๓/๒๕๕๗)

(๖) การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างหรืองานอื่นกับทางราชการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแม้จะมีอิสระในการจัดทำบริการสาธารณะภายในเขตพื้นที่ของตนตามหลักแห่งการปกครองตนเองก็ตาม แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นอิสระจนคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นองค์กรใช้อำนาจบริหารหรือหน่วยงาน



ในราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจะเข้าไปกำกับดูแลการจัดทำบริการสาธารณะให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายไม่ได้ ดังนั้น เมื่อกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งเวียนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบในมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอื่นซึ่งเป็นคู่สัญญากับทางราชการที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติราคาน้ำมันและวัสดุก่อสร้างที่สูงขึ้น อันเป็นมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว

เมื่อมาตรการช่วยเหลือคู่สัญญากับทางราชการตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นเป็นหลักดุลยภาพทางการเงินซึ่งไม่นำมาใช้ในสัญญาทางแพ่ง แต่นำมาใช้ในสัญญาทางปกครองเพื่อช่วยเหลือคู่สัญญากับทางราชการที่ประสบภาวะวิกฤติราคาน้ำมัน เหล็ก และวัสดุก่อสร้างที่สูงขึ้น อันเป็นเหตุที่ในขณะทำสัญญาไม่อาจคาดหมายได้ว่าจะเกิดขึ้น และเป็นเหตุไม่ปกติที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงในการปฏิบัติตามสัญญา ถึงขนาดที่ทำให้คู่สัญญาฝ่ายเอกชนขาดทุนเกินขนาด และนานเกินกว่าบุคคลธรรมดาจะคาดหมายได้ โดยวิธีขยายระยะเวลาสัญญา งด ลด หรือคืนค่าปรับฐานผิดสัญญาให้แก่คู่สัญญาฝ่ายเอกชน เพื่อให้ดุลยภาพทางการเงินที่เอกชนเสียไปกลับคืนมา และสามารถดำเนินการตามสัญญาอันเป็นบริการสาธารณะได้ต่อไป องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ด้วยการขยายระยะเวลาตามสัญญาให้แก่คู่สัญญาซึ่งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยไม่อาจยกเอาหลักการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งไม่อาจนำมาใช้บังคับกับกรณีนี้ขึ้นกล่าวอ้างเพื่อปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือแก่เอกชนคู่สัญญาได้

สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลศาลายา (ผู้ถูกฟ้องคดี) ทำสัญญาจ้างให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด น. (ผู้ฟ้องคดี) ปรับปรุงเกาะกลางถนนศาลายา-นครชัยศรี จากหน้าตลาดนัดคุณจรรย์ ถึงหน้าโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ โดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีดำเนินงานจนแล้วเสร็จและส่งมอบงานให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีส่งมอบงาน



เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาตามสัญญา ๑๑๘ วัน คิดเป็นเงินค่าปรับจำนวน ๒๗๗,๓๐๐ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้หักจากเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายให้ผู้ฟ้องคดีแล้ว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอใช้สิทธิขยายระยะเวลาส่งมอบงาน และขอสงวนสิทธิชำระค่าปรับโดยขอใช้สิทธิตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ และต่อมาได้มีหนังสือลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีอีกฉบับหนึ่งเพื่อขอคืนเงินค่าปรับ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีภายหลังจากมีหนังสือหารือกรณีของผู้ฟ้องคดีไปยังอำเภอพุทธมณฑล ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า กรณีของผู้ฟ้องคดีไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องคืนเงินค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับจำนวน ๒๗๗,๓๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะมีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นที่เป็นนิติบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระในการจัดทำบริการสาธารณะภายในเขตความรับผิดชอบ โดยไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของคณะรัฐมนตรีหรือส่วนราชการใด ๆ ทั้งในระบบการบริหารราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคตามมาตรา ๒๘๑^{๒๙} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบกับมาตรา ๙^{๓๐} แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และมาตรา ๔ (๓) ประกอบกับมาตรา ๗๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ก็ตาม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ยังคงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่เป็นอิสระถึงขนาดที่คณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นองค์กรใช้อำนาจบริหารหรือหน่วยงานในระบบราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไม่อาจก้าวล่วงเข้าไปกำกับดูแลการจัดทำบริการสาธารณะของผู้ถูกฟ้องคดีให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายได้แต่อย่างใด ทั้งนี้

^{๒๙} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๒๘๑ ภายใต้บังคับมาตรา ๑ รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่

^{๓๐} พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

มาตรา ๙ เทศบาลตำบล ได้แก่ ท้องถิ่นซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบล ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตเทศบาลไว้ด้วย



ตามมาตรา ๒๘๒^{๓๑} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ นอกจากนี้ มาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ บัญญัติว่า การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์รวมทั้งวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ดังนั้น เมื่อกระทรวงมหาดไทยผู้มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา ๓๐^{๓๒} แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ แจ้งเวียนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ และวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ ซึ่งเห็นชอบในมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างและผู้ประกอบการอื่นซึ่งเป็นคู่สัญญากับทางราชการที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติราคาน้ำมัน เหล็ก และวัสดุ ก่อสร้างที่สูงขึ้น อันเป็นมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างในอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวจึงมีผลผูกพันให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องนำมาปฏิบัติด้วย

เมื่อพิจารณามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ และเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ ได้กำหนดให้สัญญาก่อสร้างที่ได้ลงนามไว้กับทางราชการ ก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ และ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ สัญญาดังกล่าวยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และยังมีได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้าย หรือสัญญาดังกล่าวยังมีนิติสัมพันธ์อยู่แต่ได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้วนับแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป เมื่อผู้รับจ้างมีคำขอให้ขยาย

^{๓๑} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๒๘๒ การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทำเท่าที่จำเป็นและมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่ชัดเจนสอดคล้องและเหมาะสมกับรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม และจะกระทบถึงสาระสำคัญแห่งหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น หรือนอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไว้มิได้

ในการกำกับดูแลตามวรรคหนึ่ง ให้มีการกำหนดมาตรฐานกลางเพื่อเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลือกไปปฏิบัติได้เอง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่างในระดับของการพัฒนาและประสิทธิภาพในการบริหาร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละรูปแบบ โดยไม่กระทบต่อความสามารถในการตัดสินใจดำเนินงานตามความต้องการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งจัดให้มีกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานโดยประชาชนเป็นหลัก

^{๓๒} พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๓๐ กระทรวงมหาดไทย มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อย ของประชาชน การอำนวยความสะดวกของสังคม การส่งเสริมและพัฒนากิจการปกครอง การพัฒนาการบริหาร ราชการส่วนภูมิภาค การปกครองท้องถิ่น การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร ความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณสุข และการพัฒนาเมืองและราชการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย

ระยะเวลาสัญญาออกไปได้อีก ๑๘๐ วัน แต่ในกรณีอายุสัญญาก่อสร้างน้อยกว่า ๑๘๐ วัน ก็ให้ขยายระยะเวลาได้เท่ากับอายุสัญญาเดิม ทั้งนี้ สัญญาดังกล่าวจะต้องมิได้มีการบอกเลิกสัญญาในช่วงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ และหากขยายเวลาออกไปแล้วผู้รับจ้างไม่ถูกปรับ ก็ให้คง ลดค่าปรับ หรือคืนค่าปรับตามความเป็นจริง แล้วแต่กรณี โดยผู้ประกอบการต้องขอความช่วยเหลือดังกล่าวต่อหน่วยงานคู่สัญญาภายในกำหนด ๖๐ วัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า สัญญาพิพาทมีการลงนามกันในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๐ กำหนดทำงานแล้วเสร็จในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ จึงเป็นสัญญาที่ลงนามกันก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ และ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ยังคงมีนิติสัมพันธ์ต่อกันอยู่ อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ อันอยู่ในกำหนดเวลา ๖๐ วัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ย่อมได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี โดยผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องขยายระยะเวลาในสัญญาเป็นเวลา ๑๘๐ วัน อันมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องเสียค่าปรับที่ทำงานล่วงเลยกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องคืนค่าปรับจำนวน ๒๗๗,๓๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี

สำหรับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าสัญญาพิพาทเป็นสัญญาจ้างทำของ ที่คำนึงถึงผลสำเร็จของงาน เมื่อผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จและส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างโดยผู้ว่าจ้างได้จ่ายสินจ้างแล้ว สัญญาย่อมระงับไปตามมาตรา ๕๘๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นั้น เห็นว่า สัญญาพิพาทเป็นสัญญาทางปกครองซึ่งนิติสัมพันธ์ต้องบังคับกันตามหลักกฎหมายปกครอง การนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับโดยอนุโลมกระทำไม่ได้เท่าที่ไม่ขัดกับหลักกฎหมายปกครอง และโดยที่มาตรการช่วยเหลือคู่สัญญากับทางราชการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเป็นหลักคุณลักษณะทางการเงินในสัญญาทางปกครอง ซึ่งไม่ได้นำมาใช้ในสัญญาทางแพ่งเพื่อช่วยเหลือคู่สัญญากับทางราชการที่ประสบภาวะวิกฤติราคาน้ำมัน เหล็ก และวัสดุก่อสร้างที่สูงขึ้น อันเป็นเหตุที่ในขณะทำสัญญาไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้าว่าจะเกิดขึ้น และเป็นเหตุไม่ปกติที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงในการปฏิบัติตามสัญญา ถึงขนาดที่ทำให้คู่สัญญาฝ่ายเอกชนขาดทุนเกินขนาดและนานเกินกว่าจะคาดหมายได้ โดยวิธีการขยายระยะเวลาตามสัญญา การงด ลด หรือคืนค่าปรับฐานผิดสัญญาให้คู่สัญญาฝ่ายเอกชน แล้วแต่กรณี เพื่อให้คู่สัญญาทางการเงินที่เอกชนเสียไปกลับคืนมาและสามารถดำเนินการตามสัญญาอันเป็นบริการสาธารณะได้ต่อไป ทั้งนี้ ตามหลักกฎหมายปกครองว่าด้วยบริการสาธารณะต้องมีความต่อเนื่อง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจยกประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์



ซึ่งไม่อาจนำมาใช้บังคับกับกรณีนี้มากล่าวอ้างเพื่อปฏิเสธไม่ให้ความช่วยเหลือผู้ฟ้องคดี ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวได้ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับจำนวน ๒๗๗,๓๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๖๕/๒๕๕๖)

เมื่อประกาศประมวลจังก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน มีข้อกำหนดแนบท้ายประกาศเกี่ยวกับการปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคา และต่อมาเมื่อมีการทำสัญญา ก็ได้มีข้อสัญญากำหนดให้สัญญาจ้างถือเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ โดยได้กำหนดสูตรของการคำนวณค่างานที่จ่ายเพิ่มหรือลดค่าจ้างเหมา ก่อสร้างเอาไว้ด้วย เป็นกรณีที่แสดงให้เห็นว่า ผู้เข้าประมูลซึ่งต่อมาชนะการประมูล และได้เข้าทำสัญญาจ้างกับหน่วยงานทางปกครองเข้าใจโดยสุจริตว่า งานที่รับจ้าง เป็นงานที่มีการปรับราคาได้ ประกอบกับงานตามสัญญาเป็นงานที่อยู่ในความหมาย ของหมวดงานอาคารและงานประปาตามประเภทงานก่อสร้างที่อยู่ในหลักเกณฑ์ ให้นำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้ได้ตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนั้น เมื่อวัสดุก่อสร้าง ขึ้นราคา การที่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างปฏิเสธการปรับราคาโดยอ้างว่า งานตามสัญญามีสัดส่วนการใช้วัสดุก่อสร้างไม่ถึงสัดส่วนที่จะปรับราคา ทั้งที่ปรากฏ ข้อเท็จจริงว่า เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญได้เคยให้การรับรองสูตรการคำนวณและจำนวนเงิน ที่เอกชนผู้รับจ้างยื่นคำขอให้หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างชำระตามสัญญา แบบปรับราคาได้ กรณีจึงเป็นการอ้างข้อเท็จจริงที่ไม่ปรากฏในสัญญา และเป็นการใช้สิทธิ โดยไม่สุจริต หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจึงมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น ดังกล่าวให้แก่เอกชนผู้รับจ้างตามสิทธิที่ควรได้รับตามสัญญา

สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลบ้านสา (องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสา เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศประมวลจังก่อสร้างระบบประปาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี เอกสารแนบท้ายเป็นข้อเสนอแนะและข้อกำหนดเกี่ยวกับการปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตร การปรับราคา โดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. (ผู้ฟ้องคดี) เป็นผู้ชนะการประมูล และต่อมา ได้ทำสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดี โดยมีข้อสัญญากำหนดให้สัญญาจ้างเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ ปรากฏว่าภายหลังจากผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาแล้วเสร็จ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจ รับมอบงานและชำระค่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอรับเงิน



ค่าก่อสร้างเพิ่มตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๑๕๖,๓๖๖ บาท โดยอ้างว่าราคาวัสดุก่อสร้างปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้แนบสรุปผลการคำนวณการคิดค่า K ไปพร้อมกับหนังสือฉบับดังกล่าวด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เพื่อขอให้พิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้นกรณีเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ของโครงการดังกล่าวที่จะจ่ายคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี รวมทั้งประสานขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างข้างต้นไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อทำความเข้าใจการรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จากสำนักงบประมาณต่อไป อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีและจังหวัดลำปางมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า รายการก่อสร้างระบบประปาตามสัญญาเป็นรายการที่ไม่สามารถขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๑๕๖,๓๖๖ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๓๒ ให้นำสัญญาแบบปรับราคามาใช้กับสัญญาทางปกครอง เพื่อลดความเสี่ยงของผู้รับจ้างในภาวะวัสดุก่อสร้างขาดแคลนและขึ้นราคา และเพื่อให้ผู้รับจ้างต้องคำนวณราคาวัสดุก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงรวมเข้ากับราคาก่อสร้าง จึงให้นำวิธีการปรับราคามาใช้กับสัญญาซึ่งได้ลงนามหลังวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๓๑ โดยมติดังกล่าวได้กำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และแบ่งประเภทงานก่อสร้างที่จะใช้สูตรปรับราคาไว้เป็นหมวดต่าง ๆ รวมถึงหมวดอาคารด้วย โดยในหมวดอาคารนั้น นอกจากจะหมายถึงตัวอาคารแล้ว ยังหมายถึงงานประปาอาคารที่บรรจบถึงท่อเมนด้วย เมื่อคดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีได้ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเอกสารแนบท้ายเป็นข้อเสนอแนะและข้อกำหนดเกี่ยวกับการปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคา และภายหลังจากผู้ฟ้องคดีชนะการประมูลก็ได้ทำสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดี โดยในสัญญาดังกล่าวมีข้อกำหนดว่า สัญญาจ้างนี้ให้ถือเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้โดยใช้สูตรการคำนวณเพิ่มหรือลดค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ดังนี้ $P = (PO) \times (K)$ แสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้เข้าประมูลและทำสัญญาโดยเข้าใจโดยสุจริตว่า งานที่รับจ้างตามสัญญาเป็นงานที่มีการปรับราคาได้ จึงได้เสนอราคาและเข้าทำสัญญาในวงเงินค่าจ้างที่มีได้คำนวณราคาของวัสดุที่อาจจะเปลี่ยนแปลงในอนาคตรวมอยู่ด้วย และผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้ทำสัญญาโดยมีเจตนาให้เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ โดยเห็นได้จากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีเสนอให้นายอำเภอแจ้ห่มและผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางให้ช่วยประสานขอเงินค่าก่อสร้างเพิ่มเติมจากกรมส่งเสริม



การปกครองท้องถิ่น อีกทั้ง เมื่อพิจารณาจากรายละเอียดของงานตามสัญญาแล้วจะเห็นได้ว่าเป็นการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านซึ่งมีทั้งการก่อสร้างฐานที่ตั้ง หอบบรรจุน้ำ อาคารควบคุมการผลิตและประสานท่อระหว่างระบบ ลักษณะของงานดังกล่าวย่อมอยู่ในความหมายของหมวดงานอาคารและงานประปาตามประเภทการก่อสร้างที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายมติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิเสธการจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ตามคำขอของผู้ฟ้องคดีโดยอ้างว่า งานก่อสร้างตามสัญญามีสัดส่วนการใช้วัสดุก่อสร้างไม่เป็นไปตามประเภทงานก่อสร้างที่จะขอชดเชยค่าก่อสร้างได้ จึงเป็นข้ออ้างที่ไม่เพียงพอที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบได้ ประกอบกับปรากฏข้อเท็จจริงว่า วิศวกรโยธาระดับชำนาญการของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปางได้รับรองในบันทึกการตรวจสอบว่า งานตามสัญญาจ้างเป็นงานที่สอดคล้องกับสูตรการปรับราคา และโดยที่สัญญาแบบปรับราคาได้นั้นมีทั้งการใช้สูตรคำนวณค่างานที่จ่ายเพิ่มในกรณีที่วัสดุก่อสร้างขึ้นราคาและลดค่าจ้างเหมาก่อสร้างในกรณีที่วัสดุลดราคา ผู้ฟ้องคดีจึงมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุก่อสร้าง โดยผู้ถูกฟ้องคดีอาจใช้ข้อสัญญาดังกล่าวลดค่าจ้างของผู้ฟ้องคดีได้เช่นกันหากราคาวัสดุก่อสร้างลดราคา ดังนั้น เมื่อวัสดุก่อสร้างขึ้นราคา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิเสธการปรับราคาโดยอ้างว่างานตามสัญญามีสัดส่วนการใช้วัสดุก่อสร้างไม่ถึงสัดส่วนที่จะปรับราคา จึงเป็นการอ้างข้อเท็จจริงที่ไม่ปรากฏในสัญญา และเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต เมื่อผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างเป็นเงิน ๑๕๖,๓๖๖ บาท โดยมีรายละเอียดการคำนวณตามสูตรในแต่ละงวดงาน ซึ่งวิศวกรโยธาระดับชำนาญการของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปางได้รับรองความถูกต้องของสูตรการคำนวณและจำนวนเงิน โดยผู้ถูกฟ้องคดีก็มิได้โต้แย้งเกี่ยวกับจำนวนเงินดังกล่าว จึงถือว่าจำนวนเงินข้างต้นเป็นสิทธิที่ผู้ฟ้องคดีควรได้รับตามสัญญา พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจำนวน ๑๕๖,๓๖๖ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๙/๒๕๕๖)

โดยที่มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ ที่เห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพก่อสร้างโดยการขยายระยะเวลาสัญญา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างและผู้ประกอบการอาชีพอื่นที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตราคาน้ำมัน ราคาเหล็ก และวัสดุก่อสร้างที่ปรับราคาสูงขึ้นอันมีลักษณะเป็นแนวทางปฏิบัติที่มีผลบังคับให้ส่วนราชการ ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ



ต้องถือปฏิบัติตาม ดังนั้น แม้สัญญาจ้างก่อสร้างระหว่างเทศบาลตำบลผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างจะได้มีการชำระหนี้ตามสัญญาเสร็จสิ้นไปแล้ว แต่เมื่อผู้รับจ้างได้ยื่นหนังสือต่อเทศบาลตำบลผู้ว่าจ้างเพื่อขอใช้สิทธิตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดยขอให้มีการขยายระยะเวลาตามสัญญาออกไป ซึ่งเป็นการยื่นหนังสือภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ อันมีผลทำให้ผู้รับจ้างไม่ต้องถูกปรับตามสัญญา เทศบาลตำบลผู้ว่าจ้างจึงมีหน้าที่ต้องคืนเงินค่าปรับที่ได้หักไว้จากเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่อาจอ้างสิทธิตามข้อกำหนดในสัญญาเพื่อจะปรับผู้รับจ้างจากการก่อสร้างงานล่าช้าได้อีก

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มีอาชีพรับเหมาก่อสร้างได้เข้าเป็นคู่สัญญา กับเทศบาลตำบลหนองสองห้อง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ตามสัญญาจ้างลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๐ รวมสองสัญญา ตกลงรับจ้างทำงานโครงการก่อสร้างโครงหลังคาทางเดิน และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยข้อสัญญากำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ แต่เนื่องจากเกิดวิกฤตราคาน้ำมันทำให้วัสดุก่อสร้างจำพวกเหล็กเส้นมีราคาสูงขึ้นและสินค้าขาดตลาด ทำให้ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานล่าช้าเกินกำหนดระยะเวลาตามสัญญา เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีหักเงินค่าปรับที่ส่งมอบงานล่าช้าทั้งสองสัญญา เป็นเงิน ๑๔,๔๔๐ บาท โดยได้หักไว้จากเงินค่าจ้างแล้ว ต่อมา คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยข้อ ๒.๒ ของมาตรการดังกล่าวกำหนดว่า สัญญาก่อสร้างที่ได้ลงนามไว้กับทางราชการหลังวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ เมื่อผู้รับจ้างมีคำขอ ให้ขยายระยะเวลาสัญญาออกไปได้อีก ๑๘๐ วัน ในกรณีอายุสัญญาก่อสร้างน้อยกว่า ๑๘๐ วัน ก็ให้ขยายได้เท่ากับอายุสัญญาเดิม และข้อ ๒.๖ กำหนดว่า กรณีที่เข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าว หากการขยายระยะเวลาออกไปมีผลทำให้ผู้รับจ้างไม่ถูกปรับ ก็ให้งด ลดค่าปรับ หรือคืนเงินค่าปรับตามความเป็นจริงแล้วแต่กรณี ผู้ฟ้องคดีทราบมติดังกล่าว จึงยื่นคำขอต่อผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอคืนเงินค่าปรับ ผู้ถูกฟ้องคดีได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดี และมีหนังสือหารือไปยังนายอำเภอหนองสองห้อง ซึ่งนายอำเภอฯ พิจารณาแล้วแจ้งว่า กรณีของผู้ฟ้องคดีไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี หลังจากนั้น นายอำเภอฯ ได้มีหนังสือหารือประเด็นดังกล่าวไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ากรณีของตนอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีและคืนค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวนเงิน ๑๗,๕๔๒ บาท ทั้งนี้ ภายหลังจากฟ้องคดีปรากฏว่า ผู้ว่าราชการจังหวัด



มีหนังสือตอบข้อหาหรือว่า กรณีของผู้ฟ้องคดีไม่ถือเป็นการผิดสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีต้องคืนเงินค่าปรับทั้งสองสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้รับทราบความเห็นดังกล่าวแล้ว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ มีความประสงค์ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างและอาชีพอื่นที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตราคาน้ำมัน ราคาเหล็ก และวัสดุก่อสร้างที่ปรับราคาสูงขึ้น โดยกำหนดมาตรการไว้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติอันมีผลบังคับต่อส่วนราชการ ซึ่งเป็นหน่วยงานในการบังคับบัญชาและรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐในการกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยให้ถือปฏิบัติรวมถึงผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยด้วย และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้รับทราบมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวแล้ว จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนดไว้ด้วย ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอรับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาและคืนเงินค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามหนังสือไม่ลงวันที่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๑ โดยเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้ลงทะเบียนรับหนังสือไว้เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งความประสงค์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานคู่สัญญาเป็นหนังสือภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติตามหลักเกณฑ์ข้อ ๑๐ ของมติคณะรัฐมนตรีแล้ว ประกอบกับภายหลังการฟ้องคดี ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีหนังสือตอบข้อหาหรือว่า กรณีของผู้ฟ้องคดีเข้าหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรี จึงสามารถขยายระยะเวลาสัญญาให้ได้ แต่ไม่เกิน ๖๐ วัน ตามสัญญาเดิม กรณีไม่ถือเป็นการผิดสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องคืนค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้นายอำเภอฯ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป ดังนั้น แม้สัญญาจ้างระหว่างผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีจะมีการชำระหนี้ตามสัญญาเสร็จสิ้นไปแล้ว แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอใช้สิทธิตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดยขอให้มีการขยายระยะเวลาตามสัญญาออกไป และกรณีของผู้ฟ้องคดีอยู่ในเงื่อนไขตามที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด จึงมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ตกอยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จอันจะต้องถูกปรับตามข้อสัญญา และมีสิทธิได้รับเงินค่าปรับคืนจากผู้ถูกฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉยไม่คืนเงินค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่มติของคณะรัฐมนตรีกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับจำนวน ๑๔,๔๔๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๔๕/๒๕๕๖)



เมื่อมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ กำหนดให้การเสนอราคาที่ได้ดำเนินการมาก่อนจนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ และอยู่ระหว่างรอการลงนามในสัญญา หากผู้เสนอราคาไม่ประสงค์จะลงนามในสัญญา หรือลงนามในสัญญาแล้วแต่ยังไม่ได้ทำงาน หรือยังไม่ได้ส่งมอบงานงวดแรก เมื่อผู้เสนอราคาหรือผู้รับจ้างมีคำขอ ก็ให้หน่วยงานทางปกครองถอนการเสนอหรือยกเลิกสัญญา โดยไม่ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้รับจ้างเป็นผู้ทิ้งงาน และให้หน่วยงานทางปกครองคืนหลักประกันของหรือหลักประกันสัญญาให้แก่ผู้เสนอราคาหรือผู้รับจ้างด้วย นอกจากนี้ ยังกำหนดให้กรณีที่ได้มีการบอกเลิกสัญญาระหว่างหน่วยงานทางปกครองกับผู้รับจ้างภายหลังวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ จนถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ ให้ถือว่าผู้รับจ้างดังกล่าวไม่เป็นผู้ทิ้งงานด้วย ดังนั้น กรณีที่หน่วยงานทางปกครองได้บอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างไปแล้วภายในช่วงระยะเวลาตามที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด ผู้รับจ้างจึงเข้าข่ายไม่ถือว่าเป็นผู้ทิ้งงานเท่านั้น แต่หน่วยงานทางปกครองยังคงมีสิทธิเรียกให้ผู้รับจ้างชำระค่าปรับจากการก่อสร้างงานล่าช้า และมีสิทธิรับหลักประกันสัญญาจากผู้รับจ้างได้

สรุปข้อเท็จจริง

จังหวัดพัทลุง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ทำสัญญาว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด น. (ผู้ฟ้องคดี) ให้ก่อสร้างโครงการหอชมธรรมชาติสัญลักษณ์ของทะเลน้อย และงานปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยงานประติมากรรมและสถาปัตยกรรม ณ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าทะเลน้อย จำนวน ๒ สัญญา โดยผู้ฟ้องคดีได้นำหนังสือคำประกันของธนาคารมอบให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ปรากฏว่าเมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างทั้งสองฉบับ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงบอกเลิกสัญญา และเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับ รวมทั้งรับหลักประกันสัญญาตามหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าว ต่อมา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการทราบถึงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ เกี่ยวกับการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอื่นที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จึงมีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทบทวนการบอกเลิกสัญญาจ้างและขอให้ไม่พิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทิ้งงาน พร้อมทั้งขอรับหลักประกันสัญญาทั้งสองฉบับคืน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่คืนให้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินหลักประกันสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอื่น ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๑๓ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑^{๓๓} มีวัตถุประสงค์

^{๓๓} หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๑๓ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์) เสนอเพิ่มเติมว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ (เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและระบบขนส่งมวลชน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑) มอบให้กระทรวงการคลังรับไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงคมนาคม สำนักงบประมาณ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปรับค่า K นั้น กระทรวงการคลังได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวแล้ว เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง รวม ๑๑ ข้อ ดังนี้

๑. การชะลอการยกเลิกสัญญา

๑.๑ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ ชะลอการยกเลิกสัญญาที่ทำไว้กับทางราชการเป็นเวลา ๓๐ วัน นับแต่คณะรัฐมนตรีมีมติ โดยให้ยกเว้นเป็นกรณีพิเศษสำหรับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๗ วรรคหนึ่ง และข้อ ๑๓๘ และระเบียบพัสดุของหน่วยงานหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในส่วนของการยกเลิกสัญญาเป็นการชั่วคราวไปก่อน เพื่อแก้ปัญหาผู้ประกอบการขาดสภาพคล่อง ทั้งนี้ เฉพาะผู้รับจ้างที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอันเกิดจากวิกฤตภาวะราคาน้ำมัน ราคาเหล็กและวัสดุก่อสร้าง ที่ปรับราคาสูงขึ้น

๑.๒ หากในกรณีที่ได้มีการบอกเลิกสัญญาไปแล้ว สืบเนื่องจากผู้รับจ้างได้รับผลกระทบอันเกิดจากวิกฤตภาวะราคาน้ำมัน ราคาเหล็กและวัสดุก่อสร้าง ที่ปรับราคาสูงขึ้น ซึ่งได้บอกเลิกสัญญาภายหลังวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ จนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ ไม่ถือว่าเป็นผู้ทำงาน หากยังมิได้มีการดำเนินการจัดหาใหม่ ให้หน่วยงานดำเนินการจัดหาโดยใช้วิธีพิเศษจากผู้รับจ้างรายเดิมก่อน ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขและวงเงินตามสัญญาเดิมที่เหลืออยู่ หากผู้รับจ้างรายเดิมปฏิเสธ จึงไปดำเนินการจัดหาใหม่

การนำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้ในกรณีจัดหาโดยวิธีพิเศษจากผู้รับจ้างรายเดิม ให้เป็นไปตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ของสัญญาเดิม โดยการคำนวณค่า K ให้นับจากวันเปิดซองของสัญญาเดิม

ฯลฯ

ฯลฯ

๓. ผู้เสนอราคาไม่มาลงนามในสัญญา หรือไม่ประสงค์จะทำงานต่อให้ยกเลิกสัญญาได้ โดยไม่ถือเป็นผู้ทำงาน

การเสนอราคาที่ได้ดำเนินการมาก่อน จนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ และอยู่ระหว่างรอการลงนามในสัญญา หากผู้เสนอราคาไม่ประสงค์จะลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง หรือลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงแล้วแต่ยังไม่ได้ทำงาน หรือยังไม่ได้ส่งงานงวดแรก เมื่อผู้เสนอราคาหรือผู้รับจ้างมีคำขอ ให้ถอนการเสนอหรือยกเลิกสัญญา โดยไม่ถือว่าเป็นผู้ทำงาน และให้คืนหลักประกันของเสนอราคาหรือหลักประกันสัญญา ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้เสนอราคาหรือผู้รับจ้างรายใดได้รับเงินล่วงหน้าไปแล้ว ก็ให้กำหนดให้คืนเงินดังกล่าวกับทางราชการก่อนการคืนหลักประกันสัญญา สำหรับผู้ที่เสนอราคาแล้วไม่ลงนามในสัญญา และถูกยึดหลักประกันของไว้แล้ว ก็ไม่ถือว่าเป็นผู้ทำงาน

ทั้งนี้ หากสัญญาได้มีการดำเนินงานไปแล้วบางส่วน ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่างานที่ทำได้ไปแล้ว

ฯลฯ

ฯลฯ

๑๐. ในการขอรับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ตามข้อ ๒.๑, ๒.๒, ๓, ๔.๑, ๕.๑, ๖.๑, ๗.๑ ให้ผู้ประกอบการแจ้งความประสงค์ต่อหน่วยงานคู่สัญญาเป็นหนังสือภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

ฯลฯ

ฯลฯ

ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว ลงมติว่า

ฯลฯ

ฯลฯ



เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบอันเกิดจากวิกฤตภาวะราคาน้ำมัน ราคาเหล็กและวัสดุก่อสร้างที่ปรับราคาสูงขึ้น โดยกำหนดให้กรณีที่ได้มีการบอกเลิกสัญญา ภายหลังวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ จนถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ ไม่ถือว่าผู้ประกอบการก่อสร้างดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รับจ้างตามสัญญาจ้าง ทั้งสองฉบับ และได้รับผลกระทบโดยตรงอันเกิดจากวิกฤตภาวะราคาน้ำมัน ราคาเหล็ก และวัสดุก่อสร้างที่ปรับราคาสูงขึ้น จึงได้ละทิ้งงานทั้งสองสัญญา ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ บอกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นเวลาภายหลังวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้รับจ้างที่อยู่ในเงื่อนไขของมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว อันเข้าข่ายไม่ถือว่าเป็นผู้ทำงาน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีโดยยุติการจ้าง ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงานแล้ว อย่างไรก็ตาม กรณีของผู้ฟ้องคดีได้มีการยกเลิกสัญญาไปแล้ว จึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น ข้อ ๑ ที่ให้ชะลอการยกเลิกสัญญา โดยข้อ ๑.๑ ให้ยกเว้นเป็นกรณีพิเศษสำหรับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๗ วรรคหนึ่ง และข้อ ๑๓๘ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดี ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและปรับผู้ฟ้องคดี พร้อมทั้งรับหลักประกันสัญญาตามหนังสือคำประกัน ของธนาคารเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๓๕,๐๐๐ บาท จึงเป็นการกระทำโดยชอบตามสัญญาและไม่ขัด ต่อมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นแล้ว โดยผู้ฟ้องคดีไม่อาจกล่าวอ้างมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่กำหนด ให้ส่วนราชการมีหน้าที่ต้องคืนหลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญาให้แก่ผู้เสนอราคา หรือผู้รับจ้างที่ไม่ถือว่าเป็นผู้ทำงานมาใช้กับกรณีของผู้ฟ้องคดีได้ เนื่องจากกรณีดังกล่าว ใช้กับการเสนอราคาที่ดำเนินการมาก่อนจนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ และอยู่ระหว่างการ ลงนามในสัญญา หากผู้เสนอราคาไม่ประสงค์จะลงนามในสัญญา หรือลงนามในสัญญาแล้ว แต่ยังไม่ได้ทำงาน หรือยังไม่ได้ส่งมอบงานงวดแรก เมื่อผู้เสนอราคาหรือผู้รับจ้างมีคำขอ ก็ให้ถอนการเสนอหรือยกเลิกสัญญา โดยไม่ถือว่าเป็นผู้ทำงาน และให้คืนหลักประกันซอง เสนอราคาหรือหลักประกันสัญญา ซึ่งแตกต่างกับกรณีของผู้ฟ้องคดีที่มิได้ทำงานตามสัญญา ไปก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีจะมีมติแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๓๓๐/๒๕๕๗)

๓. เห็นชอบมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างของกระทรวงการคลังตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงการคลัง (นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์) เสนอเพิ่มเติมทั้ง ๑๑ ข้อ ทั้งนี้ ในส่วนของการขยายระยะเวลาสัญญา/เพิ่มระยะเวลา ตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายประดิษฐ์ฯ) เสนอในข้อ ๒.๑ ให้รวมถึงสัญญาก่อสร้างที่ได้ลงนามไว้กับทางราชการ ก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ และได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว แต่อยู่ภายใต้ระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ด้วย



๑.๓.๒ สัญญาซื้อขายที่ดินที่จะถูกเวนคืน

- ผลของสัญญา

การคืนเงินค่าทดแทนที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่หน่วยงานทางปกครองได้จ่ายให้แก่เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเกินไปจากจำนวนเนื้อที่ที่ถูกเวนคืนจริง

ในสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน แม้หน่วยงานทางปกครองผู้เวนคืนจะมีได้ระบุข้อความให้ชัดเจนว่าเงินค่าทดแทนตามสัญญาเป็นเงินค่าทดแทนอาคารทั้งหลังหรือเป็นเงินค่าทดแทนอาคารเฉพาะส่วนที่ถูกเวนคืน แต่เมื่อพิจารณารายละเอียดเงินค่าทดแทนแต่ละรายการแล้ว เห็นได้อย่างชัดเจนว่าค่าทดแทนอาคารตามสัญญาดังกล่าวเป็นราคาค่าทดแทนอาคารทั้งหลัง และเจ้าของอาคารที่ถูกเวนคืนทราบเป็นอย่างดีอยู่แล้วว่าค่าทดแทนตามสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นค่าทดแทนอาคารทั้งหลัง มิใช่เงินค่าทดแทนอาคารเฉพาะส่วนที่ถูกเวนคืน โดยได้รับเงินค่าทดแทนอาคารเต็มราคาทั้งหลังไว้แล้ว การที่เจ้าของอาคารดังกล่าวรื้อถอนเพียงส่วนของอาคารที่อยู่ในแนวเขตเวนคืน โดยมีได้รื้อถอนอาคารส่วนที่อยู่นอกแนวเขตเวนคืนและอาคารส่วนที่เหลือยังคงใช้งานได้ตามปกติ ย่อมถือได้ว่าเจ้าของอาคารที่ถูกเวนคืนผิดสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่พิพาท จำต้องคืนเงินค่าทดแทนอาคารส่วนที่มีได้รื้อถอนให้แก่หน่วยงานทางปกครองผู้เวนคืน

สรุปข้อเท็จจริง

กรมทางหลวงชนบท (ผู้ฟ้องคดี) ในฐานะเจ้าหน้าที่เวนคืน และผู้ถูกฟ้องคดี ได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนในท้องที่เขตคลองเตย เขตพระโขนง เขตยานนาวา เขตบางนา เขตราชบุรีบูรณะ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร และอำเภอพระประแดง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๔๑ เพื่อก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาและถนนต่อเชื่อมและขยายถนน ตามโครงการก่อสร้างถนนวงแหวนอุตสาหกรรม โดยสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนและพิพาทในคดีนี้มี ๒ รายการ คือ รายการที่ ๑ อาคารหมายเลข PB ๓๓๙ เป็นบ้านตึก ๒ ชั้น ถูกเวนคืนทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นเงิน ๑,๑๔๓,๕๖๒ บาท และรายการที่ ๒ อาคารหมายเลข PB ๓๔๐ เป็นโกดังตึกชั้นเดียว ถูกเวนคืนทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นเงิน ๗๘๗,๘๒๘ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนอาคารทั้งสองหลังครบถ้วนแล้ว แต่ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ตรวจสอบพบว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้รื้อถอนอาคารพิพาททั้งสองหลังทั้งหมด คงรื้อถอนเพียงเฉพาะบางส่วน

โดยอาคารส่วนที่เหลือยังคงใช้งานได้ตามปกติ ผู้ฟ้องคดีจึงกำหนดเงินค่าทดแทนอาคารทั้งสองหลังให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีใหม่ให้ถูกต้องตามที่มีการรื้อถอนไปจริง โดยกำหนดเงินค่าทดแทนอาคารหมายเลข PB ๓๓๙ ถูกเวนคืนบางส่วนเป็นเงินจำนวน ๓๙๗,๒๔๖.๐๑ บาท และอาคารหมายเลข PB ๓๔๐ ถูกเวนคืนบางส่วนเป็นเงินจำนวน ๒๔๔,๐๑๘.๒๗ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๖๔๑,๒๖๔.๒๘ บาท เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนอาคารทั้งสองหลังไปแล้วเป็นเงินจำนวน ๑,๙๓๑,๓๙๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงรับเงินค่าทดแทนเกินไปจำนวน ๑,๒๘๐,๑๒๕.๗๒ บาท ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำเงินค่าทดแทนส่วนที่รับเกินไปดังกล่าวมาคืนแก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉยเนื่องจากเห็นว่าค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างที่กำหนดไว้ในสัญญาเป็นค่าทดแทนเฉพาะส่วนที่อยู่ในแนวเขตเวนคืน มิใช่ค่าทดแทนอาคารทั้งสองหลัง ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินดังกล่าวคืนพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า อาคารหมายเลข PB ๓๓๙ บ้านตึกสองชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวม ๑๙๒ ตารางเมตร ถูกเวนคืน ๖๔ ตารางเมตร สำหรับอาคารหมายเลข PB ๓๔๐ เป็นโกดังตึกชั้นเดียว มีพื้นที่ใช้สอย ๑๙๐.๔๖ ตารางเมตร ถูกเวนคืน ๓๖ ตารางเมตร ซึ่งบัญชีกำหนดราคาเบื้องต้นและจำนวนเงินค่าทดแทนอาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง ไม้ยืนต้นพืชผล และอื่น ๆ ที่ถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาฯ ซึ่งพื้นที่ที่อาคารพิพาทตั้งอยู่ระบุว่า อาคารหมายเลข PB ๓๓๙ บ้านตึกสองชั้น คิดค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง ๔,๕๐๕.๐๔ บาท ต่อตารางเมตร พื้นที่รวม ๑๙๒ ตารางเมตร เป็นเงิน ๙๖๔,๙๖๗.๖๘ บาท บวกค่าเสียโอกาสอีกร้อยละ ๒๐ ของค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างคิดเป็นเงิน ๑๗๒,๙๙๓.๕๓ บาท เป็นเงินค่าทดแทนอาคาร ๑,๐๓๗,๙๖๑.๒๒ บาท บวกค่ารื้อถอนและค่าขนย้ายสิ่งปลูกสร้าง ๑๐๕,๖๐๐ บาท เป็นเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างอาคารหมายเลข PB ๓๓๙ ทั้งสิ้น ๑,๑๔๓,๕๖๒ บาท และอาคารหมายเลข PB ๓๔๐ โกดังตึกชั้นเดียว คิดค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง ๒,๙๘๘.๗๑ บาท ต่อตารางเมตร พื้นที่รวม ๑๙๐.๔๖ ตารางเมตร เป็นเงิน ๕๖๙,๒๒๙.๗๑ บาท บวกค่าเสียโอกาสอีกร้อยละ ๒๐ เป็นเงิน ๑๑๓,๘๔๕.๙๔ บาท เป็นเงินค่าทดแทน ๖๘๓,๐๗๕.๖๕ บาท บวกค่ารื้อถอนและค่าขนย้ายสิ่งปลูกสร้าง ๑๐๔,๗๕๓ บาท รวมเป็นเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างอาคารหมายเลข PB ๓๔๐ ทั้งสิ้น ๗๘๗,๘๒๘ บาท โดยบัญชีราคาค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นดังกล่าวมีราคาตรงกับในสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนฉบับพิพาท ดังนั้น แม้สัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวจะมีข้อความว่าถูกเวนคืนบางส่วนหรือทั้งหมดโดยมิได้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเงินค่าทดแทนอาคารทั้งสองหลัง ไม่ใช่เงินค่าทดแทนอาคารเฉพาะส่วนที่ถูกเวนคืนเท่านั้นก็ตาม แต่กรณีเห็นได้อย่างชัดแจ้งว่า ค่าทดแทนอาคารสิ่งปลูกสร้างตามสัญญา



ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเป็นราคาค่าทดแทนอาคารทั้งหลัง โดยผู้ถูกฟ้องคดีทราบเป็นอย่างดีอยู่แล้วว่า ค่าทดแทนตามสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเป็นค่าทดแทนอาคารทั้งหลัง และรับเงินค่าทดแทนอาคารพิพาทเต็มราคาทั้งสองหลังไว้แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามสัญญา คือ ต้องรื้อถอนอาคารพิพาททั้งสองหลัง มิใช่รื้อถอนเฉพาะส่วนที่อยู่ในแนวเขตเวนคืนเท่านั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีรื้อถอนเฉพาะส่วนของอาคารที่อยู่ในแนวเขตเวนคืนโดยมิได้รื้อถอนอาคารส่วนที่อยู่นอกแนวเขตเวนคืน และอาคารส่วนที่เหลือยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีผิดสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าทดแทนอาคารส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้รื้อถอนให้แก่ผู้ฟ้องคดี นอกจากนี้ ตามสัญญาโอนบัญชีเงินฝากให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเงินค่าทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลืออีกร้อยละ ๒๕ กำหนดว่า หากมีการตลาดเคลื่อนไหวในจำนวนทรัพย์สินที่ถูกเวนคืน ผู้โอนและผู้รับโอนตกลงยินยอมจ่ายเงินและรับเงินค่าทดแทนตามจำนวนทรัพย์สินที่ถูกเวนคืนตามความเป็นจริง หรือหากปรากฏในภายหน้าว่าทรัพย์สินดังกล่าวไม่ถูกเวนคืน ผู้รับโอนยินยอมคืนเงินค่าทดแทนที่รับไปจากผู้ฟ้องคดีทันทีโดยมิต้องทวงถาม ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าทดแทนที่ได้รับเกินไปภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีมิได้โต้แย้งคัดค้านจำนวนเงินค่าทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีเรียกให้ชำระคืน ถือว่ายอมรับในจำนวนเงินค่าทดแทนข้างต้น แต่เมื่อครบกำหนดชำระเงินดังกล่าวแล้วผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชำระ จึงตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยผิดนัดดังกล่าวด้วย พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑,๒๙๐,๑๒๕.๗๒ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ แต่ดอกเบี้ยจนถึงวันฟ้องต้องไม่เกินจำนวน ๓๓,๔๐๑.๘๖ บาท ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี โดยให้ชำระให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๓/๒๕๕๗)

๑.๔ สัญญาแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

๑.๔.๑ การเกิดสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๔.๒ ผลของสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๒. สัญญาทางปกครองโดยสภาพ

๒.๑ สัญญาทางปกครองตามมติของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔

๒.๑.๑ สัญญาเกี่ยวกับการศึกษา

๑) การเกิดสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) ผลของสัญญา

(๑) การเลิกสัญญา

ข้อสัญญาการรับทุนอุดหนุนการศึกษาที่กำหนดว่า เมื่อสำเร็จการศึกษาตามสัญญาแล้วผู้รับทุนต้องยินยอมเข้ารับราชการหรือทำงานในหน่วยงานของผู้ให้ทุนหรือหน่วยงานอื่นตามที่ผู้ให้ทุนกำหนด เป็นเพียงข้อสัญญาที่แสดงให้เห็นถึงสิทธิของผู้ให้ทุนที่จะพิจารณารับหรือไม่รับผู้รับทุนเข้าทำงานในหน่วยงานข้างต้นหรือไม่ก็ได้ การไม่รับผู้รับทุนเข้าทำงานในตำแหน่งอาจารย์ตามที่ผู้รับทุนร้องขอจึงไม่เป็นการผิดสัญญา อย่างไรก็ตาม การที่ผู้รับทุนได้ไปรายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งอาจารย์ในหน่วยงานของผู้ให้ทุนภายหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว แต่ผู้ให้ทุนไม่รับผู้รับทุนเข้าเป็นพนักงานด้วยเหตุเกี่ยวกับผลการศึกษา ถือเป็นกรณีที่ผู้รับทุนขอปฏิบัติราชการหนี้ตามสัญญาแล้ว แต่ผู้ให้ทุนไม่จัดให้ผู้รับทุนในฐานะลูกหนี้เข้าทำงานเพื่อชำระหนี้ตามเงื่อนไขของสัญญา ย่อมมีผลทำให้ผู้รับทุนหลุดพ้นจากความรับผิดและข้อผูกพันตามสัญญาดังกล่าว อันเป็นกรณีสัญญาเลิกกันโดยปริยาย คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจำเป็นต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะเดิม โดยแต่ละฝ่ายจะเรียกร้องค่าเสียหายจากกันไม่ได้

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมผู้ฟ้องคดีเป็นอาจารย์พิเศษของสถาบันราชภัฏลำปาง (เดิม) แต่ภายหลังจากได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาโครงการพัฒนาอาจารย์วิทยาเขตสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๔ จึงได้ลาออกจากการเป็นอาจารย์พิเศษดังกล่าว และเข้าทำสัญญาการรับเงินอุดหนุนการศึกษากับสำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย (เดิม)



โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้รับมอบอำนาจ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาการศึกษาอกระบบ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อมาเมื่อผู้ฟ้องคดีสำเร็จการศึกษาก็ได้ไปรายงานตัวต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เพื่อขอเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีมติไม่อนุมัติให้จ้างผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ โดยให้เหตุผลว่า สาขาวิชาที่ผู้ฟ้องคดีสำเร็จมาในระดับปริญญาโทไม่ตรงกับสาขาวิชาที่โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปางเปิดสอน ประกอบกับผลการเรียนของผู้ฟ้องคดีในระดับปริญญาตรีในวิชาที่ได้รับมอบหมายให้สอนได้เพียงเกรด C อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีไม่มีความรู้ความสามารถพิเศษที่เด่นชัดหรือมีผลงานทางวิชาการที่จะนำมาเป็นข้อยกเว้นผลการศึกษาได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามรับผู้ฟ้องคดีเข้าทำงานตามสัญญา รวมทั้งขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากการผิดสัญญาดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่สัญญาพิพาทมีลักษณะเป็นสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกซึ่งก็คือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามมาตรา ๓๗๔^{๓๔} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้เป็นผู้ดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ นับตั้งแต่ประกาศรับสมัครผู้รับทุน การพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุน การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของผู้รับทุน รวมทั้งสถานที่ที่ผู้รับทุนจะต้องกลับมาทำงานชดใช้ทุน ย่อมถือเป็นการเข้าถือเอาประโยชน์จากสัญญาดังกล่าว จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นคู่สัญญาในการทำสัญญาพิพาทกับผู้ฟ้องคดี

เมื่อพิจารณาข้อกำหนดในสัญญาทุนซึ่งกำหนดไว้มีสาระสำคัญว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาตามสัญญานี้แล้ว ผู้รับทุนต้องยินยอมเข้ารับราชการหรือทำงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดลำปาง หรือหน่วยงานอื่นตามที่ผู้ให้ทุนกำหนด เป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่ผู้ได้รับทุนอุดหนุนตามสัญญานี้ ถ้าผู้รับทุนไม่ยอมรับราชการหรือทำงานชดใช้ทุนตามที่กล่าวมาแล้ว ผู้รับทุนยินยอมชดใช้ทุนทั้งหมดพร้อมชำระเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่าของเงินที่ต้องชดใช้คืนแล้ว เห็นว่า ข้อกำหนดในสัญญาดังกล่าวไม่ได้กำหนดบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต้องรับผู้ฟ้องคดีเข้าทำงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง แต่อย่างใด

^{๓๔} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๓๗๔ ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งทำสัญญาตกลงว่าจะชำระหนี้แก่บุคคลภายนอกไว้ ทำนว่าบุคคลภายนอกมีสิทธิจะเรียกชำระหนี้จากลูกหนี้โดยตรงได้



แต่เป็นสิทธิของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่จะพิจารณารับหรือไม่รับผู้ฟ้องคดีเข้าทำงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง หรือหน่วยงานอื่นตามที่ผู้ให้ทุนกำหนดไว้ก็ได้ การไม่รับผู้ฟ้องคดีเข้าทำงานในตำแหน่งอาจารย์ตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอจึงไม่เป็นการผิดสัญญา อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ฟ้องคดีได้ไปรายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุเป็นพนักงานในตำแหน่งอาจารย์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ภายหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติไม่รับผู้ฟ้องคดีเข้าเป็นพนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ร้องขอเข้าทำงานเพื่อชดใช้ทุนอันเป็นการขอปฏิบัติราชการระหนึ่งตามสัญญาแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่จัดให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะลูกหนี้เข้าทำงานเพื่อชำระหนี้ตามเงื่อนไขของสัญญา จึงย่อมมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีหลุดพ้นจากความรับผิดและข้อผูกพันตามสัญญาดังกล่าว โดยไม่ต้องทำงานชดใช้ทุนหรือชำระค่าปรับฐานผิดสัญญาอีกต่อไป พฤติการณ์ของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายในคดีนี้ย่อมมีผลทำให้สัญญาพิพาทไม่มีผลใช้บังคับต่อไป และถือว่าเป็นการเลิกสัญญาโดยปริยาย คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจำต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะเดิม และแต่ละฝ่ายจะเรียกร้องค่าเสียหายจากกันไม่ได้ตามมาตรา ๓๙๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชำระค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๓๙/๒๕๕๕)

(๒) การชำระคืนเงินที่ได้รับไปตามสัญญา

ในกรณีที่ข้าราชการยื่นขออนุมัติลาศึกษาโดยไม่ได้รับระบุว่าขอลาศึกษาต่อโดยไม่รับเงินเดือนระหว่างลา ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่า หน่วยงานทางปกครองต้นสังกัดได้อนุมัติให้ข้าราชการดังกล่าวลาศึกษาตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๒ และได้มีการนำเงินเดือนโอนเข้าบัญชีธนาคารของข้าราชการดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๒ จนถึงเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ กรณีถือได้ว่าข้าราชการดังกล่าวได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อโดยได้รับเงินเดือนเต็มระหว่างลาแล้ว แม้จะปรากฏข้อเท็จจริงว่าในเวลาต่อมาหน่วยงานต้นสังกัดจะมีหนังสือลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ แจ้งการอนุมัติให้ข้าราชการดังกล่าวลาศึกษาต่อโดยได้รับเงินเดือนเต็มระหว่างลาอีกครั้ง ก็เป็นเพียงการยืนยันตามคำสั่งที่ได้อนุมัติไว้เดิมเท่านั้น ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ลาศึกษาต่อดังกล่าวประพฤติผิดสัญญาด้วยการลาออกจากราชการในระหว่างที่ยังศึกษาไม่สำเร็จตามสัญญา จึงต้องรับผิดชอบชดใช้เงินเดือนที่ได้รับไปในระหว่างลาศึกษาพร้อมเบี้ยปรับตามสัญญาให้แก่หน่วยงานทางปกครอง



สรุปข้อเท็จจริง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ผู้ฟ้องคดี) อนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยทุนส่วนตัว (ทุนประเภท ๒) มีกำหนด ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๒ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๕ โดยได้รับเงินเดือนเต็มระหว่างลา ต่อมา ในระหว่างลาศึกษา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ขอลาออกจากราชการเพื่อไปประกอบอาชีพอื่น และผู้ฟ้องคดีอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๓ เป็นต้นไป หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้เงินเดือนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับไประหว่างศึกษาต่อจนถึงวันที่การลาออกจากราชการมีผล พร้อมเบี้ยปรับอีกสองเท่า รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑๙,๕๐๐ บาท ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือทวงถาม ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวแล้วแต่มิได้นำเงินไปชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินจำนวนข้างต้นพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ขอลาออกจากราชการเพื่อไปประกอบอาชีพอื่น และผู้ฟ้องคดีอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงตกเป็นผู้ผิดสัญญา และต้องชดใช้เงินเดือนที่ได้รับคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมเบี้ยปรับจำนวนสองเท่าของจำนวนเงินดังกล่าวตามที่กำหนดในสัญญา คิดเป็นเงิน ๓๑๙,๕๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดจำนวน ๖๑,๓๑๗.๗๓ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีรวมเป็นเงิน ๓๘๐,๘๑๗.๗๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี จากต้นเงินจำนวน ๓๑๙,๕๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องร่วมกันหรือแทนกันกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วย ในฐานะผู้ค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา

สำหรับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ทราบมาก่อนว่าผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งอนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาศึกษาต่อโดยได้รับเงินเดือนเต็มระหว่างลา เนื่องจากคำสั่งอนุมัติดังกล่าวออกมาภายหลังจากวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลาออกจากราชการแล้ว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๒ ขออนุมัติลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยทุนส่วนตัว แต่ในหนังสือฉบับดังกล่าวมิได้ระบุว่าขอลาศึกษาต่อโดยไม่รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา และต่อมากองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์มีหนังสือลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๒ แจ้งให้คณะบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมซึ่งเป็นต้นสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบว่า



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษานับแต่วันไปศึกษาตามมาตรา ๓๓^{๓๕} แห่งพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ และในวันเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีโดยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ได้ลงนามอนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ด้วยทุนส่วนตัว มีกำหนด ๑ ปีก่อน เพื่อผลการศึกษา การที่ผู้ฟ้องคดีนำเงินเดือนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๕๔๒ จนถึงเดือนตุลาคม ๒๕๔๓ กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อโดยได้รับเงินเดือนเต็มระหว่างลาแล้ว แม้ว่าต่อมา ผู้ฟ้องคดีจะได้มีคำสั่งลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๓ อนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีลาศึกษาต่อโดยได้รับเงินเดือนเต็มระหว่างลาอีกครั้งหนึ่ง ก็เป็นเพียงการยืนยันตามคำสั่งที่ได้อนุมัติไว้เดิมเท่านั้น อีกทั้ง พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันฯ เป็นกฎหมายที่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนระหว่างลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมที่ใช้บังคับอยู่ในวันทำสัญญาพิพาท จึงเป็นเรื่องที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องศึกษาหาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจ และปฏิบัติให้ถูกต้องก่อนการเดินทางไปศึกษาต่อตามสัญญาพิพาท ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ให้สัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนระหว่างลาไปศึกษาหรือฝึกอบรม ทั้งที่ใช้อยู่ในวันทำสัญญานี้และที่จะมีประกาศใช้ขึ้นใหม่ และจะถือว่ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ดังกล่าวนั้น เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นข้าราชการในสังกัด ผู้ฟ้องคดี และเป็นผู้ขออนุมัติลาศึกษาต่อ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องติดตามผลการพิจารณาของผู้ฟ้องคดีว่าจะมีคำสั่งตามคำขอของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อย่างไรด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบตามสัญญาดังกล่าวได้ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกัน หรือแทนกันชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๓๘๐,๘๑๗.๗๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๓๑๙,๕๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ โดยให้ชำระเงินให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่มิคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๕๙/๒๕๕๖)

^{๓๕} พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๓๓ ข้าราชการซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ให้ได้รับเงินเดือนในระหว่างลาไม่เกินสี่ปี นับแต่วันไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย จนถึงวันก่อนวันมารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติราชการ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจอนุญาตการลา เห็นสมควรให้ข้าราชการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยเกินสี่ปี ก็ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ แต่ทั้งนี้ เมื่อรวมทั้งสิ้นจะต้องไม่เกินหกปี



วัตถุประสงค์ในการชำระหนี้ตามสัญญาชำระเงินอุดหนุน การศึกษาคือการที่ผู้รับเงินอุดหนุนการศึกษาสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ได้รับ อนุมัติให้ไปศึกษาและกลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานของผู้ให้เงินอุดหนุนการศึกษา ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ดังนั้น กรณีที่ผู้รับทุนอุดหนุนการศึกษาไม่สำเร็จ การศึกษาตามสัญญา แม้จะผ่านการประเมินผลการเรียนไปแล้วครึ่งหนึ่งของจำนวนวิชา ทั้งหมด และยังคงปฏิบัติหน้าที่ในสถาบันการศึกษาของผู้ให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ก็ไม่ถือเป็นการชำระหนี้ตามสัญญาบางส่วนแต่ประการใด กรณีถือเป็นการผิดสัญญา รับเงินอุดหนุนการศึกษา ผู้รับทุนอุดหนุนการศึกษาจึงต้องชำระเงินที่ได้รับไปตามสัญญา คืนให้แก่หน่วยงานผู้ให้เงินอุดหนุนดังกล่าว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำสัญญาชำระเงินอุดหนุนการศึกษากับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ผู้ฟ้องคดี) เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชา Quality Management ตามโครงการความร่วมมือของสถาบันการศึกษา University of Wolverhampton โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งตามสัญญา รับเงินอุดหนุนการศึกษาดังกล่าวกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องส่งหลักฐานการลงทะเบียนเรียน และหลักฐานแสดงผลการเรียนทุกภาคเรียนให้แก่ผู้ฟ้องคดี หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิงดให้ทุนอุดหนุน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชดเชยเงินคืนเป็นจำนวนเท่ากับ เงินทั้งหมดที่ได้รับไป ปรากฏว่าในระหว่างการศึกษาตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ถึงผู้จัดการกองทุนรายงานผลการเรียนว่าตนได้เรียนวิชาในระดับปริญญาโทสำเร็จแล้วจำนวน ๔ วิชา จากที่หลักสูตรกำหนดไว้ ๘ วิชา ส่วนอีก ๔ วิชา อยู่ระหว่างการปรับแก้เพื่อส่งมหาวิทยาลัย และการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์จะเริ่มหลังจากผ่านทั้ง ๘ วิชาแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงได้เบิกจ่าย ค่าลงทะเบียนและเงินเหมาจ่ายสนับสนุนการศึกษาเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑๖,๑๕๐ บาท ให้แก่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สำหรับวิทยานิพนธ์นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่ได้ขออนุมัติเบิกจ่าย หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้รายงานผลการเรียนหรือผลการลงทะเบียนให้ผู้ฟ้องคดีทราบแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รายงานผลการเรียนอีกหลายครั้ง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกเฉยจนล่วงพ้นระยะเวลาตามหลักสูตร ผู้ฟ้องคดีโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา บุคลากรจึงมีมติว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดสัญญาการรับทุนอุดหนุนการศึกษา เนื่องจากไม่รายงาน ผลการศึกษาและสถานภาพการศึกษาตามที่กำหนดในสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงงดให้เงินอุดหนุน การศึกษา และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนเงินอุดหนุนการศึกษาเท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับไป โดยทันทีที่ได้รับหนังสือทวงถามจากผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้รับหนังสือทวงถาม



ดังกล่าวแล้ว แต่เพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ฟ้องคดีโอนนิติเงินอุดหนุนการศึกษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไปศึกษาต่อ โดยมีข้อตกลงให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วต้องปฏิบัติงาน ณ สถาบันการศึกษาของผู้ฟ้องคดีติดต่อกันเป็นระยะเวลาหนึ่ง ก็เพื่อต้องการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานของตนให้มีความรู้ความสามารถในหลักสูตรที่โอนนิติให้ไปศึกษา และได้บุคลากรดังกล่าวกลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานของตน การศึกษาให้สำเร็จตามหลักสูตรที่ได้รับโอนนิติให้ไปศึกษาและกลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานของผู้ให้เงินอุดหนุนการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจึงถือเป็นวัตถุประสงค์สำคัญในการชำระหนี้ตามสัญญา ดังนั้น เมื่อปรากฏว่า ภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับเงินอุดหนุนการศึกษาไปแล้วเป็นเงิน ๓๕๖,๑๕๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รายงานผลการศึกษาให้ผู้ฟ้องคดีทราบเพียงครั้งเดียว หลังจากนั้นก็ได้รายงานผลการศึกษาให้ผู้ฟ้องคดีทราบอีกเลย แม้ต่อมาผู้ฟ้องคดีจะได้มีหนังสือทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการดังกล่าวอีกหลายครั้ง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังคงเพิกเฉย ไม่ดำเนินการรายงานผลการศึกษาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ กรณีจึงถือได้ว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๒ ของสัญญาพิพาท ประกอบกับข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ในสัญญา การที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งงดให้เงินอุดหนุนการศึกษาแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการกระทำโดยชอบตามข้อสัญญาได้รับเงินอุดหนุนการศึกษาแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผ่านการประเมินผลการเรียนระดับปริญญาโทไปแล้วจำนวน ๔ วิชา จากทั้งหมด ๘ วิชา และยังคงปฏิบัติหน้าที่ในสถาบันการศึกษาของผู้ฟ้องคดีอยู่นั้น ไม่ถือเป็นข้อที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะยกขึ้นกล่าวอ้างว่าเป็นการชำระหนี้บางส่วนแล้วได้ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันรับผิดชอบใช้เงินจำนวน ๓๕๖,๒๖๗.๐๙ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๒ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๓๕๖,๑๕๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๘๖/๒๕๕๖)

(๓) การงดหรือลดเบี้ยปรับตามสัญญา

การกำหนดเบี้ยปรับไว้ในสัญญาการรับทุนรัฐบาลก็เพื่อเป็นการบังคับและลงโทษผู้รับทุนที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว ดังนั้น หากปรากฏว่าผู้รับทุนได้กลับมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุนแล้ว แต่ด้วยปัญหาสุขภาพจิต



มีอาการของโรคซึมเศร้า ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยได้รับการรับรองจากแพทย์ กับทั้งหน่วยงานทางปกครองผู้ให้ทุนก็มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้รับทุนดังกล่าวพักการศึกษาตัว ไม่ต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุนเป็นการชั่วคราว และไม่ปรากฏว่าผู้รับทุนไม่กลับมารับราชการเนื่องจากไปทำงานที่อื่น พฤติการณ์ดังกล่าวถือเป็นเหตุอันสมควรที่ศาลจะลดจำนวนเบี้ยปรับตามสัญญาลงจากสองเท่าเหลือเพียงหนึ่งเท่าให้แก่ผู้รับทุน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาการรับทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน) เพื่อศึกษาวิชาในต่างประเทศ กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผู้ฟ้องคดี) เพื่อไปศึกษาในสาขาคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นผู้ค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อแจ้งมติ ก.พ. ที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยุติการศึกษาภายหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และให้เดินทางกลับประเทศไทย เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้เวลาในการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท มากกว่า ๑๑ ปี แต่ยังไม่สำเร็จปริญญาโท เวลาที่เหลืออยู่ตามสัญญาไม่เพียงพอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ศึกษาจนสำเร็จปริญญาเอก ต่อมา ภายหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เดินทางกลับประเทศไทยและรายงานตัวกับผู้ฟ้องคดี พร้อมยื่นเรื่องอุทธรณ์ขอศึกษาต่อระดับปริญญาเอกด้วยทุนส่วนตัว ผู้ฟ้องคดีพิจารณาแล้วไม่อนุญาติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ศึกษาในระดับปริญญาเอกด้วยทุนส่วนตัว แต่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รายงานตัวปฏิบัติงานชดใช้ทุน ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ด้วยวุฒิปริญญาโท แต่โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอาการของโรคซึมเศร้า และแพทย์มีความเห็นว่ายังไม่พร้อมที่จะทำงาน สมควรได้รับการรักษาตัวสักระยะหนึ่ง ผู้ฟ้องคดีจึงอนุญาติให้ชะลอการปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามความเห็นแพทย์เพื่อรักษาตัวเป็นเวลา ๖ เดือน ๙ วัน และไม่ขัดข้องที่จะให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไปรักษาสุขภาพจิตที่ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งครอบครัวพำนักอยู่ ภายใต้งบประมาณให้ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รายงานผลการรักษาให้ผู้ฟ้องคดีทราบทุก ๓ เดือน แต่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่รายงานผลการรักษาตัวให้ผู้ฟ้องคดีทราบแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เดินทางกลับประเทศไทยเพื่อรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนภายใน ๒๐ วัน ภายหลังจากได้รับหนังสือ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วไม่ได้เดินทางกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามชดใช้หนี้ทุนการศึกษาพร้อมเบี้ยปรับตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามได้รับหนังสือดังกล่าวแต่ไม่ได้นำเงินมาชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ทุนพร้อมเบี้ยปรับตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พักรักษาตัวครบกำหนดระยะเวลาแล้ว แต่ไม่กลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน ย่อมเป็นการผิดสัญญาและต้องรับผิดชดใช้ทุน พร้อมเบี้ยปรับตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่โดยที่ข้อ ๑๐ วรรคสาม ของสัญญาทุนพิพาท กำหนดให้เป็นดุลพินิจของ ก.พ. และกระทรวงการคลังในการพิจารณา หากเห็นว่าอาการเจ็บป่วยทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจหรือไม่เหมาะสมที่จะรับราชการแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาจไม่ต้องรับผิดชดใช้ทุนรัฐบาลกับใช้เงินอีกสองเท่าของจำนวนทุนรัฐบาลที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับไปก็ได้ แต่คดีนี้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นเรื่องให้ ก.พ. ผู้รับสัญญา และกระทรวงการคลังพิจารณาอาการป่วยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามข้อสัญญาที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำได้ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชดใช้ทุนพร้อมเบี้ยปรับตามสัญญา อย่างไรก็ตาม หากจำนวนเบี้ยปรับที่กำหนดไว้ในสัญญาเป็นจำนวนสูงเกินส่วน ศาลจะลดเบี้ยปรับดังกล่าวลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๘๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อความปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กลับมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุนแล้ว แต่ด้วยปัญหาสุขภาพจิต มีอาการของโรคซึมเศร้า ซึ่งเป็นปัญหาไม่พร้อมจะทำงาน ตามที่ผู้ฟ้องคดีได้อนุญาตให้พักรักษาตัว ทั้งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่กลับมารับราชการเนื่องจากไปทำงานที่อื่น การที่จะให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชำระเบี้ยปรับเป็นเงินอีกสองเท่าของจำนวนทุนรัฐบาล ก็จะเป็นการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดสูงเกินส่วนความรับผิดชอบ จึงมีเหตุอันสมควรที่จะลดเบี้ยปรับลงเป็นจำนวนพอสมควรได้ จึงให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชำระเบี้ยปรับเป็นเงินเพียงหนึ่งเท่าของจำนวนทุนรัฐบาลที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับไป คิดเป็นเงิน ๖๔,๕๕๕.๒๘ บาท กับอีก ๒๘๘,๖๑๐.๒๒ ยูโร พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดเป็นเงิน ๕๑๗.๖๔ บาท กับอีก ๒,๓๑๒.๘๓ ยูโร โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต้องร่วมกันกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินทุนพร้อมเบี้ยปรับจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วย ในฐานะผู้ค้ำประกัน

สำหรับเหตุผลที่ศาลคิดคำนวณเงินค่าใช้จ่ายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับไปเป็นเงินสกุลยูโรนั้น เนื่องจากประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้เปลี่ยนจากเงินสกุลมาร์คเยอรมันเป็นเงินสกุลยูโร ดังนั้น การคิดคำนวณเงินจำนวนดังกล่าวจึงต้องเปลี่ยนมาเป็นเงินสกุลยูโร และหากชำระเป็นเงินไทย ก็ให้เปลี่ยนเงินตามอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ณ สถานที่และในเวลาที่ใช้เงิน ตามความในมาตรา ๑๙๖^{๓๖} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

^{๓๖} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๙๖ ถ้าหนี้เงินได้แสดงไว้เป็นเงินต่างประเทศ ท่านว่าจะสงฆ์เป็นเงินไทยก็ได้ การเปลี่ยนเงินนี้ ให้คิดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ณ สถานที่และในเวลาที่ใช้เงิน



พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันชดใช้เงินพร้อมดอกเบี้ยตามที่ได้นัดจำไว้ข้างต้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๒/๒๕๕๖)

การที่ผู้ลาศึกษาจะต้องชดใช้ทุนตามสัญญาลาศึกษาหรือไม่ ไม่ใช่สาระสำคัญของนิติกรรมการลาออกจากราชการ แต่เป็นภาระผูกพันตามสัญญาลาศึกษาอันเป็นหน้าที่ตามสัญญาซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ลาศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการก่อนครบกำหนดระยะเวลาปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ดังนั้น กรณีที่ผู้ลาศึกษาได้ขอลาออกจากราชการด้วยใจสมัคร โดยไม่ได้สำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรมการลาออกจากราชการ แม้จะปรากฏว่าก่อนการลาออกนั้น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทางปกครองต้นสังกัดได้ให้การรับรองว่าผู้ลาศึกษาไม่มีข้อผูกพันตามสัญญาลาศึกษาแล้วก็ตาม ซึ่งการให้การรับรองนั้นแม้จะถือเป็นความผิดพลาดและบกพร่องของหน่วยงานทางปกครองต้นสังกัด แต่ก็ไม่ถึงขนาดที่ทำให้คำสั่งอนุญาตให้ผู้ลาศึกษาลาออกจากราชการเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การลาออกจากราชการดังกล่าวจึงไม่เป็นโมฆะ

อย่างไรก็ตาม แม้การที่ผู้ลาศึกษาได้ขอลาออกจากราชการก่อนครบระยะเวลาปฏิบัติราชการชดใช้ทุน จะถือเป็นกรณีประพฤติผิดสัญญา จำต้องชดใช้ทุนพร้อมเบี้ยปรับตามสัญญาให้แก่หน่วยงานทางปกครองผู้ให้ทุนก็ตาม แต่ความผิดพลาดและบกพร่องอย่างสำคัญในการตรวจสอบภาระผูกพันของผู้ลาศึกษาตามสัญญาของหน่วยงานทางปกครองต้นสังกัด ถือเป็นเหตุให้นำมาพิจารณาลดจำนวนเบี้ยปรับที่ผู้ลาศึกษาจะต้องรับผิดชอบได้ ซึ่งเมื่อพิเคราะห์ทางได้เสียของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายแล้ว เห็นควรให้ผู้ลาศึกษาชำระเบี้ยปรับเพียงร้อยละ ๒๐ ของจำนวนเบี้ยปรับที่จะต้องชดใช้ตามสัญญา

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาของข้าราชการที่ไปศึกษาหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ผู้ฟ้องคดี) จำนวน ๒ ฉบับ โดยมีข้อสัญญากำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุนเป็นระยะเวลา ๒ เท่า ปรากฏว่าภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สำเร็จการศึกษาได้กลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตามสัญญา แต่ต่อมาได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีได้ทำความเห็นเสนอต่อผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เคยถูกสอบสวนวินัยและขอลาออกจากราชการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน รวมทั้งไม่มีข้อผูกพันเกี่ยวกับการชดใช้ทุนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงสั่งการ



ให้การตัดสินใจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อีกครั้ง หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีเพื่อยืนยันการขอลาออกจากราชการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีได้ให้ความเห็นเช่นเดิมเสนอต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงพิจารณาอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงกรมบัญชีกลางขอให้จ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่กรมบัญชีกลางมีหนังสือแจ้งว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังปฏิบัติราชการชดใช้ทุนไม่ครบตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะผู้ค้ำประกันชดใช้ทุนและเบี่ยงปรับกรณีผิดสัญญาลาศึกษาดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ชดใช้ทุนให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยได้ขอกลับเข้ารับราชการเพื่อชดใช้ทุนตามเดิม ผู้ฟ้องคดีจึงมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับเข้ารับราชการได้ตามคำขอ แต่ต่อมาได้มีคำสั่งยกเลิกคำสั่งบรรจุผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับเข้ารับราชการตามความเห็นของกระทรวงการคลังที่เห็นควรให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ทุนพร้อมเบี่ยงปรับกรณีผิดสัญญาลาศึกษา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือขอให้ผู้ฟ้องคดีเพิกถอนคำสั่งอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการ แต่ผู้ฟ้องคดีปฏิเสธโดยเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรที่ผู้ฟ้องคดีจะเพิกถอนคำสั่งอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการได้ และได้นัดตีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ทุนพร้อมเบี่ยงปรับตามสัญญาลาศึกษาให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยว่า คำสั่งของผู้ฟ้องคดีที่อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการเป็นโมฆะหรือไม่ เห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการและผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งอนุญาตนั้น เป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายและเป็นไปด้วยใจสมัคร โดยไม่ประสงค์จะรับราชการต่อไป อันเป็นการระงับสิทธิและหน้าที่ของการเป็นข้าราชการ กรณีจึงเป็นนิติกรรมตามมาตรา ๑๔๙^{๓๔} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้สำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรม กล่าวคือ ไม่ได้สำคัญผิดในลักษณะของนิติกรรมว่าไม่ใช่การลาออก ไม่ได้สำคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีแห่งนิติกรรมว่าผู้รับหนังสือลาออกไม่ใช่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา และไม่ได้สำคัญผิดในทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรม รวมทั้งไม่ได้สำคัญผิดในสาระสำคัญอื่นตามมาตรา ๑๕๖ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน ประกอบกับการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชดใช้ทุนตามสัญญาลาศึกษาหรือไม่ ไม่ใช่สาระสำคัญของนิติกรรมการลาออกจากราชการ เป็นแต่เพียงภาระผูกพันอันเป็นหน้าที่ตามสัญญาลาศึกษา ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

^{๓๔} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๔๙ นิติกรรม หมายความว่า การใด ๆ อันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัคร มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล เพื่อจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ



ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการแล้ว การลาออกจากราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่เป็นโมฆะแต่อย่างใด

กรณีมีประเด็นต้องพิจารณาต่อไปว่า คำสั่งของผู้ฟ้องคดีที่อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการมีความไม่ชอบด้วยกฎหมายประการอื่นหรือไม่ เห็นว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประสงค์จะขอลาออกจากราชการ ย่อมต้องใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการชดใช้ทุนอย่างละเอียดรอบคอบก่อนที่จะขอลาออกเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตน ซึ่งการตรวจสอบดังกล่าวก็ไม่ใช่เป็นการยาก เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมทราบดีว่า จะต้องชดใช้ทุนเป็นระยะเวลาเท่าใดตามสัญญา และได้ใช้ระยะเวลาในการลาศึกษาเป็นเวลาเท่าใด รวมทั้งต้องกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนเป็นระยะเวลาเท่าใด และในขณะที่ขอลาออกจากราชการยังมีระยะเวลาการชดใช้ทุนเหลืออยู่หรือไม่ ซึ่งแม้ว่าก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะยื่นหนังสือขอลาออก จะได้หารือเจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีเพื่อให้ตรวจสอบภาระผูกพันที่จะต้องชดใช้ทุนตามสัญญาลาศึกษา เมื่อได้รับแจ้งว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือขอลาออกจากราชการ อันถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีส่วนผิดพลาดและบกพร่องในการตรวจสอบภาระผูกพันของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามสัญญาชดใช้ทุนด้วยก็ตาม แต่ความผิดพลาดและบกพร่องดังกล่าวไม่ทำให้คำสั่งอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คงมีสิทธิเพียงใช้สิทธิเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวชดใช้ค่าเสียหายเป็นอีกส่วนหนึ่งเท่านั้น คำสั่งอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

กรณีมีประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดสัญญาลาศึกษาหรือไม่ เห็นว่า เมื่อนำระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับมาปฏิบัติราชการเพื่อชดใช้ทุนตามสัญญาจนถึงวันที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการไปหักออกจากจำนวนวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาแล้ว ยังคงเหลือระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาแรกเป็นจำนวน ๕๓๒ วัน และตามสัญญาฉบับที่สองเป็นจำนวน ๓๘๒ วัน ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังปฏิบัติราชการไม่ครบระยะเวลาตามที่กำหนดในสัญญา จึงตกเป็นผู้ผิดสัญญาลาศึกษา จำต้องชำระเงินตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อปรากฏว่าตามสัญญาฉบับแรก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติราชการไม่ครบระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาโดยขาดไปจำนวน ๕๓๒ วัน แม้อต่อมาผู้ฟ้องคดีจะมีคำสั่งบรรจุผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับเข้ารับราชการก็ตาม แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือขอสิทธิการกลับเข้ารับราชการและผู้ฟ้องคดีได้มีคำสั่งยกเลิกคำสั่งบรรจุกลับเข้ารับราชการดังกล่าว โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ มีคำสั่งบรรจุผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับเข้ารับราชการ จึงมีผลเท่ากับว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้กลับเข้ารับราชการแต่อย่างใด กรณีจึงไม่อาจนำระยะเวลาในช่วงดังกล่าวมาหักกับวันที่ผู้ถูกฟ้องคดี

ที่ ๑ ต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุนได้ ดังนั้น เมื่อระยะเวลาลาศึกษาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับเงินเดือนเป็นจำนวนเงิน ๕๓๖,๒๘๐.๙๗ บาท โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้เป็นระยะเวลาสองเท่าของเวลาที่ได้รับเงินเดือน เป็นจำนวน ๓,๖๕๔ วัน หรือเฉลี่ยประมาณวันละ ๑๔๖.๗๗ บาท เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังปฏิบัติราชการไม่ครบระยะเวลาโดยขาดไปจำนวน ๕๓๒ วัน ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชดใช้เงินคืนโดยลดลงตามส่วนของเวลาที่ปฏิบัติราชการเป็นเงินจำนวน ๗๘,๐๗๙.๒๒ บาท ส่วนสัญญาฉบับที่สองนั้น ระยะเวลาการปฏิบัติราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำไปหักชดใช้ตามสัญญาลาศึกษาฉบับแรกทั้งหมดแล้ว จึงเท่ากับว่ายังไม่ได้ปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตามสัญญาฉบับที่สองเลย เมื่อข้อสัญญากำหนดให้ผู้ผิดสัญญาต้องชดใช้ทุนและหรือเงินเดือนรวมทั้งเงินเพิ่มที่ได้รับจากทางราชการในระหว่างเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาหรือฝึกอบรม และต้องจ่ายเงินเป็นเบี้ยปรับอีกสองเท่าของเงินที่จะต้องชดใช้คืน ดังนั้น เมื่อในระหว่างระยะเวลาลาศึกษาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับเงินเดือนจำนวน ๑๒๔,๔๒๘.๓๘ บาท จึงต้องชดใช้เงินจำนวนดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี

อย่างไรก็ตาม เมื่อคำนึงถึงการที่เจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีแจ้งว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีข้อผูกพันที่จะต้องชดใช้ทุนตามสัญญาลาศึกษาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ลาออกจากราชการ ซึ่งถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีส่วนผิดพลาดและบกพร่องอย่างสำคัญในการตรวจสอบภาระผูกพันของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามสัญญาชดใช้ทุน จึงต้องนำกรณีดังกล่าวมาพิจารณาถึงความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามด้วย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๒๓^{๓๔} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อีกทั้ง จำนวนเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชดใช้ตามสัญญาทั้งสองฉบับมีลักษณะเป็นเบี้ยปรับ หากสูงเกินส่วนศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ตามมาตรา ๓๘๓ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน และเมื่อพิจารณาถึงทางได้เสียของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายแล้ว จึงเห็นควรลดเบี้ยปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชดใช้ลง คงเหลือเบี้ยปรับตามสัญญาแต่ละฉบับเป็นจำนวนร้อยละ ๒๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบชดใช้เบี้ยปรับตามสัญญาฉบับแรกเป็นเงิน ๑๕,๖๑๕.๘๔ บาท รวมเป็นเงินที่ต้องชำระตามสัญญา ๙๓,๖๕๕.๐๗ บาท ส่วนสัญญาฉบับที่สองผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องรับผิดชอบชดใช้เบี้ยปรับเป็นเงิน ๔๙,๗๗๑.๓๕ บาท รวมเป็นเงินที่ต้องชำระตามสัญญา ๑๗๔,๑๙๙.๗๓ บาท

^{๓๔} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๒๒๓ ถ้าฝ่ายผู้เสียหายได้มีส่วนทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายด้วยไซ้ ท่านว่าหนี้อันจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ฝ่ายผู้เสียหายมากน้อยเพียงใดนั้นต้องอาศัยพฤติการณ์เป็นประมาณ ข้อสำคัญก็คือว่าความเสียหายนั้นได้เกิดขึ้นเพราะฝ่ายไหนเป็นผู้ก่อยิ่งหย่อนกว่ากันเพียงไร

วิธีเดียวกันนี้ ท่านให้ใช้แม้ทั้งที่ความผิดของฝ่ายผู้เสียหายจะมีแต่เพียงละเลยไม่เตือนลูกหนี้ให้รู้ถึงอันตรายแห่งการเสียหายอันเป็นอย่างร้ายแรงผิดปกติ ซึ่งลูกหนี้ไม่รู้หรือไม่อาจจะรู้ได้ หรือเพียงแต่ละเลยไม่บำบัดป้องกัน หรือบรรเทาความเสียหายนั้นด้วย อนึ่ง บทบัญญัติแห่งมาตรา ๒๒๐ นั้น ท่านให้นำมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม



ในส่วนของดอกเบี๋ยนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินคืนแก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๖ จึงตกเป็นผู้ผิดนัดตั้งแต่วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และต้องเสียดอกเบี๋ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ตามข้อสัญญาทั้งสองฉบับ เมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๗ อันเป็นระยะเวลา ๒๕๐ วัน นับจากวันผิดนัด จึงคิดเป็นดอกเบี๋ยนับถึงวันฟ้อง ในส่วนของสัญญาฉบับแรกเป็นเงิน ๙,๖๒๖.๒๑ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๑๐๓,๓๒๑.๒๗ บาท โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ ต้องร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจำนวนดังกล่าวกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ด้วย ส่วนสัญญาฉบับที่สอง คิดดอกเบี๋ยนับถึงวันฟ้องเป็นเงิน ๑๗,๘๘๗.๒๓ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๒,๐๙๖.๙๖ บาท โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ต้องร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจำนวนดังกล่าวกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ด้วย

พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมกันชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวน ๑๐๓,๓๒๑.๒๗ บาท พร้อมดอกเบี๋ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๙๓,๖๙๕.๐๗ บาท นับถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ร่วมกันชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวน ๑๙๒,๐๙๖.๙๖ บาท พร้อมดอกเบี๋ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑๗๔,๑๙๙.๗๓ บาท นับถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๓๐/๒๕๕๗)

การที่ผู้ทำสัญญาการเป็นนักศึกษามีความประสงค์จะรับราชการ จึงลาออกจากการปฏิบัติราชการในโรงพยาบาลของรัฐที่ทางราชการกำหนดให้ชดใช้ทุน ก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญา เนื่องจากหากครบกำหนดระยะเวลาชดใช้ทุนแล้ว โรงพยาบาลดังกล่าวไม่มีอัตราข้าราชการรองรับ มีเพียงอัตราพนักงานของรัฐซึ่งมีสิทธิประโยชน์แตกต่างจากข้าราชการ โดยภายหลังจากรับอนุญาตให้ลาออก ผู้ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาได้ไปปฏิบัติราชการที่โรงพยาบาลของรัฐแห่งอื่นที่มีตำแหน่งข้าราชการรองรับในภายหน้าจนครบกำหนดระยะเวลาชดใช้ทุน จึงเห็นได้ว่าแม้โรงพยาบาลดังกล่าวจะไม่ใช่โรงพยาบาลที่ทางราชการกำหนดให้เป็นสถานที่ชดใช้ทุนตามสัญญา แต่การไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงพยาบาลของรัฐแห่งอื่นนั้น ก็ยังถือได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อทางราชการอยู่ หากจะเกิดความเสียหายก็คงเป็นเรื่องที่ทำให้ประโยชน์ของทางราชการลดลงไปจากการที่ผู้ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาได้ไปปฏิบัติราชการในโรงพยาบาล



ที่ขาดแคลนแพทย์หรือมีความต้องการใช้แพทย์ตามลำดับความจำเป็นที่ทางราชการกำหนดไว้เท่านั้น การจะเรียกให้ผู้ที่ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาซึ่งผิดสัญญาการเป็นนักศึกษาดังกล่าวรับผิดชอบใช้ทุนเต็มจำนวนย่อมไม่เป็นธรรม เห็นสมควรให้ลดจำนวนเบี้ยปรับลงเหลือเพียง ๑ ใน ๔ ส่วน ของจำนวนเบี้ยปรับที่จะต้องชดใช้ตามสัญญา

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำสัญญาเข้าเป็นนักศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล ในสังกัดของกรุงเทพมหานคร (ผู้ฟ้องคดี) โดยมีข้อสัญญาว่า หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยินยอมเข้ารับราชการหรือทำงานในสถานศึกษา ส่วนราชการ องค์การของรัฐบาลหรือกรุงเทพมหานคร ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ผู้สำเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาลต่าง ๆ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปีติดต่อกัน มิฉะนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยินยอมรับผิดชอบใช้เงินจำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับราชการหรือทำงานไม่ครบกำหนดเวลา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยินยอมรับผิดชอบใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามระยะเวลาที่ขาดโดยคำนวณลดลงตามส่วนเฉลี่ยของจำนวนเงินที่ต้องชดใช้ดังกล่าว โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา ปรากฏว่าภายหลังสำเร็จการศึกษา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เข้าปฏิบัติราชการเพื่อใช้ทุนการศึกษาโดยได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนายแพทย์ ๔ พ. (แพทย์พี่เลี้ยง) ประจำโรงพยาบาลพระปกเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ต่อมา ก่อนครบกำหนดระยะเวลาชดใช้ทุน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ลาออกจากราชการเพื่อไปประกอบอาชีพอย่างอื่น โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากรัฐบาลในขณะนั้นเปลี่ยนแปลงนโยบายสาธารณสุขโดยเน้นผลิตแพทย์เวชปฏิบัติ ส่งผลให้แพทย์พี่เลี้ยงมีโอกาสน้อยที่จะปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเดิมที่ใช้ทุน เพราะมีอัตรารองรับน้อย ซึ่งผู้บริหารโรงพยาบาลพระปกเกล้าได้แนะนำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หาที่ปฏิบัติงานใช้ทุนแห่งใหม่ หลังจากนั้น ในวันเดียวกับวันที่ลาออก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา) วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาลจึงมีคำสั่งตามความเห็นของสำนักการแพทย์ในสังกัดของผู้ฟ้องคดีเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้เงินกรณีผิดสัญญาเป็นจำนวน ๑๒๒,๙๙๒.๗๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่า เหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้อ้างในการลาออกเนื่องจากโรงพยาบาลพระปกเกล้าไม่มีอัตรารองรับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บรรจุเข้าเป็นข้าราชการในตำแหน่งแพทย์พี่เลี้ยงเหมือนกับแพทย์รุ่นก่อน มีเพียงอัตราบรรจุเป็นพนักงานของรัฐซึ่งมีสิทธิประโยชน์แตกต่างจากข้าราชการ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังคงมีความประสงค์ที่จะรับราชการอยู่ ดังนั้น ภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไปสมัครงานและได้รับคัดเลือกให้ปฏิบัติราชการในตำแหน่งแพทย์ฉุกเฉินชั่วคราวที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาจนครบระยะเวลาชดใช้ทุน ๓ ปี ดังนั้น เมื่อโรงพยาบาลที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าปฏิบัติงานภายหลังได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการเป็นโรงพยาบาลของทางราชการเช่นเดียวกัน ไม่ใช่โรงพยาบาลเอกชน เพียงแต่ไม่ได้เป็นโรงพยาบาลของทางราชการที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ผู้สำเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาลต่าง ๆ มีคำสั่งให้ไปปฏิบัติงานเท่านั้น ประกอบกับเมื่อพิจารณาเหตุผลความจำเป็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ลาออกไปก็เพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งมีตำแหน่งข้าราชการรองรับในภายหลัง การไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงพยาบาลดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อเนื่องจากตำแหน่งเดิมจึงยังคงถือได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเช่นกัน หากจะเกิดความเสียหายก็คงเป็นเรื่องที่อาจทำให้ประโยชน์ต่อทางราชการลดลงจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่ขาดแคลนแพทย์หรือมีความต้องการใช้แพทย์ตามลำดับความจำเป็นที่ทางราชการกำหนดไว้เท่านั้น ดังนั้น แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะเป็นฝ่ายผิดสัญญา แต่การจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบชดใช้ทุนเต็มจำนวนย่อมไม่เป็นธรรมต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเห็นสมควรลดเบี้ยปรับลงสามในสี่ส่วน จากจำนวนเงิน ๑๒๒,๙๙๒.๗๐ บาท เหลือ ๓๐,๗๔๘.๑๘ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินจำนวน ๓๐,๗๔๘.๑๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยของเงินจำนวนดังกล่าวในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นวันที่มีการลาออกมีผลจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖๖/๒๕๕๗)

การกำหนดเบี้ยปรับเป็นค่าสินไหมทดแทนความเสียหายไว้ล่วงหน้าในอัตราที่สูงในสัญญาับทุนการศึกษาอันเป็นสัญญาทางปกครอง ถือเป็นมาตรการอย่างหนึ่งเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของสัญญาที่ต้องการให้ผู้รับทุนนำความรู้และความชำนาญที่ได้รับจากการศึกษามารับราชการให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ



อันเป็นประโยชน์สาธารณะ เบี่ยงปรับจึงเป็นการป้องปรามมิให้คู่สัญญาปฏิบัติผิดสัญญา ไม่ยอมเข้ารับราชการหรือรับราชการไม่ครบระยะเวลาตามสัญญา ดังนั้น เมื่อปรากฏว่า ผู้รับทุนได้ลาออกจากราชการในขณะที่ยังปฏิบัติราชการชดใช้ทุนไม่ครบกำหนด ระยะเวลาตามสัญญา ด้วยเหตุผลเพื่อประโยชน์ส่วนตัว เป็นเหตุให้หน่วยงานทางปกครอง ผู้ให้ทุนต้องสูญเสียงบประมาณค่าใช้จ่ายในการศึกษาของผู้รับทุนและสูญเสียเวลา ในการจัดหาผู้รับทุนรายอื่นไปศึกษาแทน ซึ่งส่งผลกระทบต่อแผนพัฒนาบุคลากร ของหน่วยงานทางปกครองผู้ให้ทุน เบี่ยงปรับจำนวนสองเท่าที่กำหนดไว้ในสัญญา กรณีผู้รับทุนประพฤติผิดสัญญา จึงไม่ใช่เบี่ยงปรับที่สูงเกินส่วน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาการรับทุนรัฐบาล (กระทรวง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม) เพื่อศึกษาวิชาในต่างประเทศกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (ผู้ฟ้องคดี) โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นผู้ค้ำประกันการปฏิบัติ ตามสัญญา ภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สำเร็จการศึกษาได้เดินทางกลับประเทศไทยและ ปฏิบัติงานชดใช้ทุนที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ในตำแหน่งนักวิจัย ต่อมา ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ชดใช้ทุน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เดินทางไปต่างประเทศและได้ทำหนังสือขออนุญาตพำนักต่อ ในต่างประเทศเพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่จะเข้าร่วมงานกับสถาบันวิจัยในต่างประเทศ แต่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ต้นสังกัดได้มีหนังสือแจ้งไม่อนุญาตตามคำขอ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เดินทางกลับมารายงานตัว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งนักวิจัย ซึ่งต่อมาสสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกตามความประสงค์ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ เป็นต้นไป หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งสี่ชดใช้เงินทุนกรณีผิดสัญญา รับทุนการศึกษาพร้อมเบี่ยงปรับจำนวนสองเท่าให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่มิได้นำเงินไปชำระแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่รัฐบาลได้จัดสรรเงินงบประมาณเพื่อให้หน่วยงานทางปกครอง นำไปใช้เป็นเงินทุนจัดส่งบุคคลไปศึกษาวิชาในต่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับทุนรัฐบาล นำความรู้และความชำนาญที่ได้รับจากการศึกษามารับราชการให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ หน่วยงานทางปกครองผู้ให้ทุนจึงชอบที่จะทำสัญญาการรับทุนกับผู้รับทุนการศึกษาซึ่งเป็น สัญญาทางปกครอง เพื่อผูกมัดผู้รับทุนการศึกษาให้กลับเข้ารับราชการในส่วนราชการตามที่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือหน่วยงานทางปกครองผู้ให้ทุนเป็นผู้กำหนด



และการกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ให้ผู้รับทุนปฏิบัติก็เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสัญญา อันเป็นการรักษาประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์สาธารณะ ซึ่งการกำหนดเบี้ยปรับไว้ในสัญญาการรับทุนรัฐบาลดังกล่าวก็เพื่อเป็นค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนความเสียหายไว้ล่วงหน้าในอัตราที่สูง อันถือเป็นมาตรการอย่างหนึ่งเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการป้องปรามมิให้ผู้รับทุนปฏิบัติผิดสัญญาด้วยการไม่ยอมเข้ารับราชการหรือรับราชการไม่ครบระยะเวลาตามสัญญา ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการในขณะที่ยังปฏิบัติราชการชดใช้ทุนไม่ครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาด้วยเหตุผลอันเป็นประโยชน์ส่วนตัว ย่อมเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องสูญเสียงบประมาณอันเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และสูญเสียเวลาในการจัดหาผู้รับทุนรายอื่นไปศึกษาแทน อันส่งผลกระทบต่อแผนพัฒนาบุคลากรตามที่ผู้ฟ้องคดีได้วางเป้าหมายไว้ เมื่อพิจารณาประโยชน์ได้เสียของผู้ฟ้องคดีทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมายแล้ว เห็นว่าจำนวนเบี้ยปรับตามสัญญาที่กำหนดไว้สองเท่าไม่ได้เป็นเบี้ยปรับที่สูงเกินส่วนที่ศาลจะใช้อำนาจลดลงเป็นจำนวนตามสมควรได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินจำนวน ๒๕๒,๒๙๐.๘๒ บาท กับอีก ๓๑๓,๐๗๒.๗๗ ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๒๔๑,๐๙๔.๗๘ บาท และจำนวน ๒๙๙,๑๗๙.๓๗ ดอลลาร์สหรัฐ นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยหากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะชำระหนี้เป็นเงินไทยให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ สถานที่และเวลาใช้เงิน แต่ไม่เกินจำนวน ๑๐,๖๔๓,๓๘๑.๙๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑๐,๑๔๙,๑๒๐.๘๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๘๐/๒๕๕๖)

การกำหนดค่าปรับหรือเบี้ยปรับในสัญญาให้ทุนการศึกษา ซึ่งเป็นสัญญาทางปกครองนั้น มีเจตนาเพื่อบังคับให้ผู้รับทุนการศึกษาดำเนินการศึกษาจนสำเร็จ การศึกษา และเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการตามที่หน่วยงานทางปกครองผู้ให้ทุนกำหนด โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าทดแทนความเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็นหลักประกันและป้องปรามมิให้ผู้สัญญากระทำผิดสัญญา และเป็นความเสียหายที่กำหนดไว้ในสัญญาที่ศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรได้ โดยพิจารณาถึงทางได้เสียของผู้สัญญาฝ่ายที่เสียหายทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สินเท่านั้น เมื่อการกระทำผิดสัญญาการรับทุนการศึกษาเกิดจากพฤติการณ์ของผู้รับทุนที่ไม่อาจสำเร็จการศึกษาได้ตามหลักสูตรที่รับทุนโดยเป็นผลมาจากการกระทำและการประพฤติของผู้รับทุนเอง หากศาลลดเบี้ยปรับลงย่อมเป็นการส่งเสริมให้ผู้รับทุน

ที่กำลังศึกษาอยู่ไม่สนใจในการศึกษา และมีเจตนากระทำผิดสัญญาแล้วขอให้ศาลลดเบี้ยปรับ ซึ่งไม่เป็นแนวทางที่ราชการประสงค์ให้เกิดขึ้น อีกทั้ง จำนวนเบี้ยปรับตามสัญญาที่กำหนดไว้เป็นจำนวนสองเท่าของจำนวนเงินที่ผู้รับทุนได้รับไปในการศึกษาไม่เป็นเบี้ยปรับที่สูงเกินส่วน จึงไม่มีเหตุที่ศาลจะลดเบี้ยปรับให้แก่ผู้รับทุน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาการรับทุนอุดหนุนการศึกษา สำหรับนิสิตโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๑ ให้ไว้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้ฟ้องคดี) โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งให้ระงับการให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พร้อมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พ้นสภาพจากการเป็นนิสิตทุนโครงการดังกล่าวและพ้นสภาพการเป็นนิสิตของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ขาดความตั้งใจในการศึกษา ขาดเรียนและไม่ส่งงานบ่อยครั้ง มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ และยังกระทำการอันเป็นการทุจริตในการสอบ จึงถือว่าไม่มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อนำความรู้ความสามารถไปรับใช้ประเทศชาติตามวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการผิดสัญญาข้อ ๔ ของสัญญาการรับทุนอุดหนุนการศึกษาที่กำหนดว่า ระหว่างที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ศึกษาอยู่ตามสัญญานี้ หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สละสิทธิ์การรับทุนอุดหนุนการศึกษา หรือล้มเลิกไม่ศึกษาให้ครบตามหลักสูตรที่ได้รับทุนก่อนสำเร็จการศึกษา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเบี้ยปรับให้ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวนสองเท่าของจำนวนเงินทุนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุนพร้อมเบี้ยปรับอีกสองเท่าของจำนวนเงินทุนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับไปในช่วงการศึกษาให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกเฉยไม่ชำระ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การกำหนดเบี้ยปรับตามสัญญามีขึ้นเพื่อให้คู่สัญญาปฏิบัติตามสัญญา และถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าทดแทนความเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็นหลักประกันและป้องปรามมิให้คู่สัญญากระทำผิดสัญญา มิใช่ความเสียหายที่แท้จริงที่คู่สัญญาฝ่ายที่เสียหายพิสูจน์ได้ตามคำฟ้อง แต่เป็นความเสียหายที่กำหนดไว้ในสัญญาที่ศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรได้ โดยพิเคราะห์ถึงทางได้เสียของคู่สัญญาฝ่ายที่เสียหายทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สินเท่านั้น ทั้งนี้ ตามความในมาตรา ๓๘๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์



เมื่อผู้ที่จะได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาตามสัญญาพิพาทต้องเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้ที่มีผลการเรียนดีในชั้นมัธยมปลาย มีความประพฤติดีและมีประสบการณ์ในทางศิลปะความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทย จึงจะได้รับคัดเลือกให้เข้าผูกนิติสัมพันธ์ตามสัญญา และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมทราบถึงข้อกำหนดในสัญญาที่ว่าหากไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ ไม่ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะสละสิทธิ์การรับทุนอุดหนุนการศึกษาหรือล้มเลิกไม่ศึกษาให้ครบหลักสูตรที่ได้รับทุนก่อนสำเร็จการศึกษา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวนสองเท่าของจำนวนเงินทุนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับ เมื่อปรากฏว่าการกระทำผิดสัญญาตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔ เกิดจากการกระทำและความประพฤติดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เอง กล่าวคือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต้องวิพากษ์ตำรา และปรากฏเอกสารต้องห้ามในการสอบที่คณะกรรมการควบคุมการสอบยึดได้จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้โต้แย้งเอกสารดังกล่าว อันฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทุจริตในการสอบ ขาดความตั้งใจในการเรียนและมีความประพฤติไม่เหมาะสม อันแสดงให้เห็นว่าการให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจบรรลุสมดังเจตนารมณ์ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีการกระทำในลักษณะไม่อาจสำเร็จการศึกษาได้ตามหลักสูตรที่รับทุน ประกอบกับเจตนาของการกำหนดเบี้ยปรับไว้ในสัญญาก็เพื่อเป็นการบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สำเร็จการศึกษา และปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการตามที่ผู้ฟ้องคดีกำหนด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาไปแล้วไม่สำเร็จการศึกษาและไม่ได้ปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการตามที่ผู้ฟ้องคดีกำหนด ย่อมทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียหาย และหากลดเบี้ยปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะเป็นการส่งเสริมให้ผู้ได้รับทุนที่กำลังศึกษาอยู่ไม่สนใจในการศึกษา และมีเจตนากระทำผิดสัญญาแล้วรอให้ศาลลดเบี้ยปรับ ซึ่งไม่เป็นแนวทางที่ราชการประสงค์ให้เกิดขึ้น อีกทั้ง จำนวนเบี้ยปรับตามสัญญาที่กำหนดไว้เป็นจำนวนสองเท่าของจำนวนเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับ ไม่เป็นเบี้ยปรับที่สูงเกินส่วน จึงไม่มีเหตุผลที่ศาลจะงดหรือลดเบี้ยปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือแจ้งให้ชดเชยเงินเบี้ยปรับตามสัญญาจากผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๓ ปรากฏตามใบตอบรับไปรษณีย์ลงทะเบียนภายในประเทศ ซึ่งกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินภายใน ๓๐ วัน ถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ฟ้องคดี แต่เมื่อครบกำหนด ๓๐ วัน ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังคงเพิกเฉย จึงตกเป็นผู้ผิดนัดตั้งแต่วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๓ แม้การแจ้งจำนวนเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชำระเป็นจำนวนมากกว่าที่สัญญากำหนด แต่ก็ถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ทราบถึงเงินเบี้ยปรับที่จะต้องชดเชยตามสัญญาแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากเงินเบี้ยปรับตามสัญญาจำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี จนถึงวันฟ้องคดีเป็นเวลา ๘๓๕ วัน แต่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอมาเพียง ๘๓๓ วัน คิดเป็นเงินจำนวน ๔๑,๐๗๙ บาท รวมเงินเบี้ยปรับ

และดอกเบี๊ยะเป็นเงิน ๑๖๑,๐๗๙ บาท พิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกัน ใช้เงินจำนวน ๑๖๑,๐๗๙ บาท พร้อมดอกเบี๊ยะในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ชำระ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๔๔/๒๕๕๗)

(๔) การนับระยะเวลาที่ผู้รับทุนไปปฏิบัติราชการในหน่วยงาน ทางปกครองอื่นเป็นระยะเวลาในการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน

โดยที่มูลหนี้อันแท้จริงตามวัตถุประสงค์ของสัญญาการศึกษา คือการที่ข้าราชการผู้ลาศึกษาหรือฝึกอบรมได้กลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ให้กับ หน่วยงานทางปกครองผู้รับสัญญา ดังนั้น กรณีที่ข้าราชการผู้ลาศึกษาได้ทำสัญญา ลาศึกษาให้ไว้กับหน่วยงานทางปกครองหนึ่ง แต่ต่อมาได้โอนไปรับราชการในสังกัด ของหน่วยงานทางปกครองอื่น และได้ทำสัญญาลาศึกษากับหน่วยงานดังกล่าว เป็นอีกฉบับ หากปรากฏต่อมาว่าข้าราชการผู้ลาศึกษาดังกล่าวได้ลาออกจากราชการ ก่อนครบกำหนดระยะเวลาปฏิบัติราชการตามสัญญา หน่วยงานทางปกครองผู้รับโอน จึงต้องรับไปทั้งสิทธิหน้าที่ที่มีอยู่กับตัวข้าราชการผู้ลาศึกษาซึ่งโอนไปรับราชการด้วย ดังนั้น เมื่อปรากฏต่อมาว่า ข้าราชการผู้ลาศึกษาดังกล่าวได้ลาออกจากราชการ ก่อนครบกำหนดระยะเวลาปฏิบัติราชการตามสัญญา ในการพิจารณาระยะเวลาชดใช้ทุน จึงต้องนำระยะเวลาที่ปฏิบัติราชการชดใช้แล้วทั้งหมดรวมกัน นำไปหักลบกับระยะเวลา ที่ต้องปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาแรกก่อน ส่วนที่เหลือจึงนำไปหักชดใช้ กับระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาที่เกิดขึ้นในลำดับต่อ ๆ ไป

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นอดีตข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง นายแพทย์ ๖ สังกัดกรมการแพทย์ (ผู้ฟ้องคดี) ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาหรือฝึกอบรม ภายในประเทศและต่างประเทศตามสัญญารวม ๓ ฉบับ ดังนี้ (๑) สัญญาของข้าราชการ ผู้ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศโดยได้รับเงินเดือนเต็มระหว่างลา ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๒๕ เพื่อลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิชาตจวิทยา ณ สถาบันโรคผิวหนัง เป็นเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๒๖ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๒๙ ให้ไว้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รวมเวลาที่ใช้ในการศึกษาจำนวน ๑,๐๙๖ วัน โดยข้อ ๔ ของสัญญาฉบับดังกล่าว กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุน



เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่าของเวลาที่ผู้ฟ้องคดีได้ไปศึกษาหรือฝึกอบรม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตามสัญญาฉบับนี้ เป็นเวลา ๒,๑๙๒ วัน (๒) สัญญาของผู้ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศโดยได้รับเงินเดือนเต็มระหว่างลา ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๒๙ เพื่อเตรียมตัวสอบวุฒิปัตริ หลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิชาตจวิทยา ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๒๙ ถึงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๒๙ ให้ไว้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รวมเป็นเวลา ๕๕ วัน โดยข้อ ๕ ของสัญญาฉบับดังกล่าว กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่าของเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ไปศึกษาหรือฝึกอบรม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตามสัญญาฉบับนี้ เป็นเวลา ๑๑๐ วัน และ (๓) สัญญาของข้าราชการที่ไปศึกษาหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๓๑ เพื่อไปศึกษาหรือฝึกอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่นด้วยทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๑ ถึงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๓๒ ให้ไว้แก่ผู้ฟ้องคดี รวมเวลาที่ใช้ในการศึกษาจำนวน ๓๖๘ วัน โดยข้อ ๓ ของสัญญาฉบับดังกล่าว กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุนเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่าของเวลาที่ได้รับทุนหรือได้รับเงินเดือนรวมทั้งเงินเพิ่ม ทั้งนี้ สุดแต่เวลาใดจะมากกว่ากัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตามสัญญาฉบับนี้เป็นเวลา ๗๓๖ วัน โดยสัญญาฉบับที่ ๓ ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัดทำขึ้นภายหลังจากกลับมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตามสัญญาสองฉบับแรก ณ โรงพยาบาลหนองคาย และเป็นเวลาภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โอนมารับราชการในสังกัดผู้ฟ้องคดีแล้ว หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนอีกครั้งเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๓๒ แต่ต่อมาได้ขอลาออกรายการ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกรายการเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๕ แต่เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังปฏิบัติราชการชดใช้ทุนไม่ครบตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ทุนพร้อมเบี้ยปรับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๘,๕๓๗.๒๓ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำเงินจำนวนดังกล่าวมาชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำเรื่องขอรับบำเหน็จ ผู้ฟ้องคดีจึงส่งเรื่องให้กรมบัญชีกลางคำนวณบำเหน็จของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ทราบว่าการคำนวณเงินชดใช้ทุนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ถูกต้อง โดยกรมบัญชีกลางมีหนังสือลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๔ แจ้งว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบชดใช้เงินเดือนและเงินทุนที่ได้รับไปทั้งหมดพร้อมเบี้ยปรับตามสัญญาทั้งสามฉบับ เป็นจำนวน ๒๒๕,๔๙๔.๑๗ บาท กับอีก ๑๐,๕๒๖,๖๐๐ เยน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว ๒๐๘,๕๓๗.๒๓ บาท จึงเหลือเงินที่ต้องชดใช้อีกจำนวน ๑๖,๙๕๖.๙๔ บาท กับอีก ๑๐,๕๒๖,๖๐๐ เยน จึงให้ผู้ฟ้องคดีเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกันชดใช้เงินจำนวนดังกล่าว โดยหักจาก



เงินบำเหน็จที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิได้รับจากทางราชการจำนวน ๑๑๓,๓๐๐ บาท และเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ในส่วนที่ยังขาดอยู่ต่อไป แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้ชดใช้เงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันรับผิดชอบชำระเงินที่ต้องชดใช้ตามสัญญาพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อมูลหนี้อันแท้จริงตามวัตถุประสงค์ของสัญญาทั้งสามฉบับคือ การกำหนดให้ข้าราชการที่ลาศึกษาหรือฝึกอบรมได้กลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ให้กับผู้รับสัญญา ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ดังนั้น กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาฉบับลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๒๕ (ฉบับที่ ๑) และฉบับลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๒๙ (ฉบับที่ ๒) กับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ก่อนที่จะโอนมารับราชการในสังกัดของผู้ฟ้องคดี เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๙ ซึ่งสถานะความเป็นข้าราชการรวมถึงสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ได้ติดตัวของข้าราชการผู้นั้นตามมาด้วย การโอนและการรับโอนข้าราชการดังกล่าวนี้ส่วนราชการผู้โอนและส่วนราชการผู้รับโอนต้องโอนและรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ที่มีอยู่กับตัวข้าราชการผู้นั้นด้วยเช่นกัน เมื่อต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาฉบับลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๓๑ (ฉบับที่ ๓) กับผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นการทำสัญญาลาศึกษาหรือฝึกอบรมมากกว่าหนึ่งครั้ง ซึ่งต้องนำระยะเวลาที่ปฏิบัติราชการชดใช้แล้วทั้งหมดรวมกัน แล้วนำไปหักลบกับระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาฉบับแรกก่อน ส่วนที่เหลือจึงนำไปหักชดใช้กับระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาที่เกิดขึ้นในลำดับต่อ ๆ ไป ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังปฏิบัติราชการชดใช้ทุนให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไม่ครบกำหนดตามสัญญาและได้โอนมารับราชการในสังกัดของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงยังคงมีหน้าที่ในการปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตามสัญญาฉบับแรกและสัญญาฉบับที่สองซึ่งติดตัวผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาด้วย ทั้งยังเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับทราบมาโดยตลอด เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีเวลาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนไม่ครบกำหนดตามสัญญาและได้ชดใช้เงินคืนบางส่วนซึ่งเพียงพอที่จะชดใช้เงินคืนตามสัญญาฉบับแรกและฉบับที่สองเท่านั้น ส่วนสัญญาฉบับที่สามนี้ผู้ฟ้องคดีได้รับชดใช้เงินคืนเพียงบางส่วนแต่ยังไม่ครบตามสัญญาพิพาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีอำนาจฟ้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติการชำระหนี้ตามสัญญาฉบับที่สามซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำไว้กับผู้ฟ้องคดีได้

เมื่อสัญญาฉบับแรกกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุนเป็นเวลา ๖ ปี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ช่วงที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๒๙ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๓๑ เป็นเวลา ๒ ปี ๑ เดือน ๖ วัน ช่วงที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๓๒ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๕ ก่อนได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๕ เป็นเวลา ๒ ปี ๙ เดือน ๒๗ วัน รวมเวลาที่



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ปฏิบัติราชการชดใช้ทุนเป็นเวลาเพียง ๔ ปี ๑๑ เดือน ๓ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงปฏิบัติราชการชดใช้ทุนไม่ครบกำหนดเวลาตามสัญญาฉบับแรก สำหรับสัญญาฉบับที่สามนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีเวลาปฏิบัติราชการมาหักชดใช้ทุน จึงต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตกเป็นผู้ผิดสัญญาและต้องรับผิดชอบชดใช้เงินพร้อมเบี้ยปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดี สำหรับจำนวนเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องรับผิดชอบตามสัญญาฉบับที่สามนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่นเสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงิน ๕,๒๖๓,๓๐๐ เยน โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังได้รับเงินเดือนจากผู้ฟ้องคดีอีกเป็นจำนวน ๖๙,๘๐๐ บาท ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้รับทุนตามสัญญาฉบับดังกล่าวไปทั้งสิ้นเป็นเงิน ๖๙,๘๐๐ บาท กับอีก ๕,๒๖๓,๓๐๐ เยน และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีเวลาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตามสัญญาฉบับนี้เลย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวนข้างต้น และเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่าของจำนวนเงินดังกล่าวตามที่กำหนดในสัญญาเป็นเงิน ๑๓๙,๖๐๐ บาท กับอีกจำนวน ๑๐,๕๒๖,๖๐๐ เยน อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาพฤติการณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สำคัญผิดเกี่ยวกับการชดใช้ทุนและได้ชดใช้ทุนไปบางส่วนแล้ว ประกอบกับผู้ฟ้องคดีมีความบกพร่องในการคำนวณเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชดใช้ โดยใช้เวลาเกือบสิบปีในการแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินทุนเพิ่มเติม การที่ศาลปกครองชั้นต้นอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๙๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ วินิจฉัยลดค่าปรับในส่วนของเงินทุนรัฐบาลญี่ปุ่นจากหนึ่งเท่าของเงินทุนลดลงเหลือร้อยละ ๒๐ ของเงินทุน คิดเป็นเงิน ๑,๐๕๒,๖๖๐ เยน จึงเหมาะสมแล้ว ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ชดใช้เงินจำนวน ๒๐๘,๕๓๗.๒๓ บาท รวมกับจำนวนเงินที่ชดใช้จากเงินบำเหน็จของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๑๑๓,๓๐๐ บาท รวมเป็นเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้แล้วจำนวน ๓๒๑,๘๓๗.๒๓ บาท จึงเหลือเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชดใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกจำนวน ๖,๐๕๗,๖๖๗.๖๒ เยน โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องร่วมรับผิดชอบชดใช้เงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วยในฐานผู้ค้ำประกัน

ส่วนดอกเบี้ยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องรับผิดนั้น เมื่อปรากฏว่า เหตุขัดข้องที่ทำให้ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับชำระหนี้เกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีพิจารณาและคำนวณเงินที่ต้องชดใช้ตามสัญญาผิดพลาดและล่าช้าเป็นเวลานานกว่า ๙ ปี นับถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำเงินค่าปรับไปชำระให้กับผู้ฟ้องคดีตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง ซึ่งหากให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต้องรับผิดชอบจากการกระทำของฝ่ายผู้ฟ้องคดี ย่อมไม่เป็นธรรมแก่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ขอปฏิบัติราชการชำระหนี้ โดยชอบครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ชำระเงินค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามที่ผู้ฟ้องคดีแจ้งให้ชำระ ความผิดในอันที่จะต้องชำระดอกเบี้ยตามสัญญา

นับตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๓๕ เป็นต้นไป จึงเป็นอันปลดเปลื้องไปตามมาตรา ๓๓๐^{๓๙} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ดอกเบี้ยของเงินจำนวนข้างต้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินจำนวน ๖,๐๕๗,๖๖๗.๖๒ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ เงินตราต่างประเทศหากชำระเป็นเงินไทยให้คำนวณเป็นเงินไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารพาณิชย์ ณ สถานที่ และในเวลาชำระหนี้ ตามคำพิพากษา หากอัตราแลกเปลี่ยนในวันดังกล่าวไม่มี ให้ถือวันสุดท้ายที่มีอัตราแลกเปลี่ยนก่อนวันที่จะชำระหนี้ตามคำพิพากษา โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๙๕/๒๕๕๗)

๒.๑.๒ สัญญาจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ

๑) การเกิดสัญญา

- การกำหนดอัตราค่าจ้าง

กรณีที่สัญญาจ้างอาจารย์มหาวิทยาลัยกำหนดอัตราค่าจ้างไม่ถูกต้องตรงกับคำสั่งให้แก้ไขอัตราค่าจ้างของมหาวิทยาลัย โดยระบุอัตราค่าจ้างวุฒิปริญญาตรีเป็นอัตราค่าจ้างวุฒิปริญญาโท การตีความสัญญาจ้างในกรณีนี้ต้องพิจารณาโดยพึงเล็งถึงเจตนาอันแท้จริงยิ่งกว่าถ้อยคำสำนวนหรือตัวอักษรให้ตรงตามเจตนาของคู่สัญญา และตามความประสงค์ในทางสุจริตตามมาตรา ๑๗๑ และมาตรา ๓๖๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น เมื่อมหาวิทยาลัยมีเจตนาจ้างผู้ฟ้องคดีโดยกำหนดอัตราค่าจ้างตามวุฒิการศึกษา และผู้ฟ้องคดีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี อัตราค่าจ้างผู้ฟ้องคดีจึงต้องเป็นอัตราค่าจ้างวุฒิปริญญาตรี มิใช่อัตราค่าจ้างวุฒิปริญญาโท

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งจ้างให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดี ตำแหน่งอาจารย์ (คณิตศาสตร์) คุณวุฒิวิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์) ค่าจ้างเดือนละ ๗,๓๖๐ บาท แต่ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ขอลาออกจากการเป็นลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าว หลังจากนั้น ประธานกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอให้อนุมัติการจ้างอาจารย์พิเศษ

^{๓๙} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๓๓๐ เมื่อขอปฏิบัติการชำระหนี้โดยชอบแล้ว บรรดาความรับผิดชอบอันเกิดแต่การไม่ชำระหนี้ก็เป็นอันปลดเปลื้องไป นับแต่เวลาที่ขอปฏิบัติการชำระหนี้



และเสนอให้จ้างผู้ฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเคยปฏิบัติงานเป็นอาจารย์สัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดี และกำลังศึกษาต่อปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์ ผู้ถูกฟ้องคดีโดยอธิการบดีจึงมีคำสั่งอนุมัติให้จ้างผู้ฟ้องคดีเป็นกรณีพิเศษ โดยวิธีการคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑ และปีงบประมาณ ๒๕๕๒ สังกัดผู้ถูกฟ้องคดี คณะวิทยาศาสตร์บัณฑิต ตำแหน่งอาจารย์ สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่าจ้างเดือนละ ๙,๗๐๐ บาท แต่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีโดยหัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือถึงหัวหน้างานคลังแจ้งว่า งานการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าคำสั่งที่สั่งจ้างพนักงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑ จำนวน ๘ ราย รวมทั้งผู้ฟ้องคดี เกิดความคลาดเคลื่อนในอัตราค่าจ้าง จึงได้แก้ไขคำสั่งดังกล่าวในส่วนของ อัตราค่าจ้างจากอัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๗๐๐ บาท แก้ไขเป็นอัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๙๕๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป และงานการเจ้าหน้าที่สังกัดผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปติดต่องานการเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการคืนเงินในส่วนที่เบิกเกินต่อไป แต่ผู้ฟ้องคดีเพิกเฉย หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งจ้างพนักงานสัญญาจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ จำนวน ๒๗๙ ราย รวมทั้งผู้ฟ้องคดี ในอัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๙๕๐ บาท และต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีโดยอธิการบดีมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบถึงการแก้ไขอัตราเงินเดือน และแจ้งให้คืนเงินเดือนที่รับเกินสิทธิเป็นเงินจำนวน ๓๕,๙๑๒ บาท แก่ผู้ถูกฟ้องคดี และหากผู้ฟ้องคดีไม่ชำระผู้ถูกฟ้องคดีจะระงับการจ่ายเงินเดือนเพื่อนำเงินส่วนที่ชำระเกินสิทธิกลับคืนต่อไป ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทบทวนกรณีการเรียกคืนเงินเดือนส่วนที่ได้รับเกินสิทธิและขอให้ยกเลิกการระงับการจ่ายเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้ว มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีติดต่องานการเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการผ่อนชำระเงินเดือนส่วนที่รับเกินตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้ของเจ้าหน้าที่ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งยุติการจ้างไปยังผู้ฟ้องคดี โดยให้เหตุผลว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้มาลงชื่อปฏิบัติงานโดยไม่ทราบสาเหตุ ถือว่าพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการไม่ประสงค์ปฏิบัติงานกับผู้ถูกฟ้องคดี จึงยุติการจ้างผู้ฟ้องคดี ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ เป็นต้นไป และระงับการจ่ายค่าจ้างของเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ ไว้ก่อนเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินส่วนต่างของค่าจ้างที่ผู้ฟ้องคดีได้รับไม่ครบถ้วนตามสัญญา เป็นระยะเวลา ๕ เดือน เดือนละ ๑,๗๖๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๘๐๐ บาท และให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายค่าจ้างรายเดือนที่ถูกระงับเป็นระยะเวลา ๓ เดือน เดือนละ ๙,๗๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙,๑๐๐ บาท แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่าจ้างเดือนละ ๙,๗๐๐ บาท ซึ่งเป็นค่าจ้างสำหรับตำแหน่งการจ้างผู้มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท นั้น ผู้ฟ้องคดีมีเพียงวุฒิการศึกษาปริญญาตรี คือ วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์) ผู้ฟ้องคดีจึงต้องได้รับอัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๙๔๐ บาท ตามวุฒิการศึกษาปริญญาตรีในขณะนั้น จึงจะถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย ประกอบกับผู้ฟ้องคดีเคยทำงานที่จ้างในตำแหน่งดังกล่าวกับผู้ถูกฟ้องคดีมาก่อน โดยได้รับเงินเดือนตามวุฒิปริญญาตรี แต่ต่อมาได้ขอลาออกและกลับเข้าทำงานที่จ้างกับผู้ถูกฟ้องคดีอีกครั้ง โดยยังคงมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีเช่นเดิม ผู้ฟ้องคดีจึงยอมทราบ bahwa ผู้ฟ้องคดีพึงได้รับค่าจ้างรายเดือนตามวุฒิปริญญาตรี ค่าจ้างเดือนละ ๗,๙๔๐ บาท มิใช่ค่าจ้างเดือนละ ๙,๗๐๐ บาท การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีเชื่อโดยสุจริตว่าผู้ถูกฟ้องคดีตกลงจ้างผู้ฟ้องคดีอัตราค่าจ้าง ๙,๗๐๐ บาท จึงไม่อาจรับฟังได้ อย่างไรก็ดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวเข้าปฏิบัติงานระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีกับผู้ฟ้องคดีในส่วนค่าจ้างของผู้ฟ้องคดีให้ถูกต้องตามวุฒิปริญญาตรีของผู้ฟ้องคดี ข้อสัญญาจ้างดังกล่าวจึงไม่สอดคล้องกับคำสั่งแก้ไขอัตราค่าจ้าง กรณีจึงต้องตีความสัญญาจ้างโดยพึงเล็งถึงเจตนาอันแท้จริงยิ่งกว่าถ้อยคำสำนวนหรือตัวอักษรให้ตรงตามเจตนาของคู่สัญญาและตามความประสงค์ในทางสุจริตตามมาตรา ๑๗๑^{๔๐} และมาตรา ๓๖๘^{๔๑} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยจากข้อเท็จจริงเห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีเจตนาจ้างผู้ฟ้องคดีโดยกำหนดอัตราค่าจ้างตามวุฒิการศึกษา และผู้ฟ้องคดีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี อัตราค่าจ้างผู้ฟ้องคดีจึงต้องเป็นอัตราค่าจ้างวุฒิปริญญาตรี ค่าจ้างเดือนละ ๗,๙๔๐ บาท ทั้งนี้ ตามเจตนาอันแท้จริงและตามความประสงค์ในทางสุจริตของคู่สัญญา ฉะนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินค่าจ้างส่วนต่างที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเกินสิทธิเดือนละ ๑,๗๖๐ บาท เป็นเวลา ๕ เดือน ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการจ่ายค่าจ้างเดือนละ ๗,๙๔๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีระงับการจ่ายเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ และยุติการจ้างผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ผู้ถูกฟ้องคดีจึงระงับการจ่ายเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีจนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ การที่ผู้ฟ้องคดียังคงทำงานที่จ้างกับผู้ถูกฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะมีได้ตกลงทำสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดีก็ตาม ผู้ฟ้องคดี

^{๔๐-๔๑} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๗๑ ในการตีความการแสดงเจตนาอันหนึ่ง ให้พึงเล็งถึงเจตนาอันแท้จริงยิ่งกว่าถ้อยคำสำนวนหรือตัวอักษร
มาตรา ๓๖๘ สัญญานั้นท่านให้ตีความไปตามความประสงค์ในทางสุจริต โดยพิเคราะห์ถึงปกติประเพณีด้วย



ยังมีสิทธิได้รับค่าจ้างเดือนละ ๗,๙๔๐ บาท และผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่จ่ายค่าจ้างรายเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีในระหว่างทำงานที่จ้างตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เป็นเวลา ๕ เดือน เป็นเงินจำนวน ๓๙,๗๐๐ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายค่าจ้างที่ระงับการจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ เป็นเวลา ๓ เดือน ค่าจ้างเดือนละ ๗,๙๔๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๒๓,๙๖๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่อุทธรณ์โต้แย้งคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับค่าจ้างที่ถูกระงับการจ่ายจากผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๒๓,๙๖๐ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายค่าจ้างในส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการจ่ายให้ผู้ฟ้องคดีในระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ เป็นเวลา ๓ เดือน เดือนละ ๗,๙๔๐ บาท เป็นเงินจำนวน ๒๓,๙๖๐ บาท ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๑๙/๒๕๕๖)

๒) ผลของสัญญา

(๑) การเลิกสัญญา

เมื่อประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย กำหนดให้คณะกรรมการประเมินจะต้องประเมินผู้ทดลองปฏิบัติงานเมื่อทดลองการปฏิบัติงานครบกำหนดระยะเวลา ๖ เดือนแล้ว และหากผู้ทดลองปฏิบัติงานมีผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ประธานกรรมการประเมินจะต้องแจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบัติงานทราบเพื่อปรับปรุงตนเอง และมีสิทธิรับการประเมินในครั้งต่อไป เมื่อทดลองปฏิบัติงานครบ ๑ ปี จึงเป็นกรณีที่ประกาศดังกล่าวได้กำหนดขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงาน ตลอดจนรับรองสิทธิของผู้ทดลองปฏิบัติงาน อันเป็นสาระสำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงานไว้แล้ว

ในการนี้ แม้มหาวิทยาลัยจะมีอำนาจเลิกจ้างพนักงานที่ไม่ผ่านการประเมินของมหาวิทยาลัย แต่การประเมินดังกล่าวจะต้องเป็นการประเมินโดยชอบด้วยกฎหมายด้วย ดังนั้น การที่มหาวิทยาลัยมีคำสั่งเลิกจ้างพนักงานผู้ทดลองปฏิบัติงานเนื่องจากเห็นว่าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีการประเมินก่อนครบกำหนดระยะเวลา ๖ เดือน ของการทดลองปฏิบัติงาน และคณะกรรมการประเมินทำการประเมินโดยใช้แบบประเมินเพียงชุดเดียว อีกทั้ง ยังมีกรรมการประเมินหนึ่งคนลงลายมือชื่อ

ในแบบประเมินโดยไม่มีอำนาจ กรณีจึงเป็นการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการอันเป็นสาระสำคัญของการประเมินผล คำสั่งเลิกจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้เข้าทำสัญญาจ้างทำงานพนักงานทดลองงานกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีกำหนดระยะเวลาทดลองงาน ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๙ โดยปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษานานสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ต่อมา นาง ป. ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ และนาง พ. หัวหน้าสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ซึ่งเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดี ได้ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดี ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๙ ช่วงที่ ๑ ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ๒๕๔๘ โดยใช้แบบประเมินฉบับเดียวกันและให้คะแนนผู้ฟ้องคดี ๓๙ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน และมีความเห็นว่าควรให้ผู้ฟ้องคดีออกจากความเป็นพนักงาน เนื่องจากไม่ผ่านการประเมิน หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ย้ายไปปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายการศึกษา โดยมีนาย จ. เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดี ซึ่งต่อมา นาย จ. ได้ทำการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดี ช่วงที่ ๒ ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ๒๕๔๙ และได้ให้คะแนนผู้ฟ้องคดี ๖๗ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ซึ่งเมื่อนำคะแนนการประเมินทั้ง ๒ ช่วง มาหาค่าเฉลี่ยแล้วปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้คะแนน ๕๓ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ วิทยาเขตศรีราชา จึงมีมติให้เลิกจ้างผู้ฟ้องคดี ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้มีการออกคำสั่งให้เลิกจ้างผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ เป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่เป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งเลิกจ้างของผู้ถูกฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายอันประกอบไปด้วยค่าขาดรายได้ ค่าเสียชื่อเสียง ค่าเสียขวัญและกำลังใจ ค่าเสียความรู้สึก ค่าเสียเวลา และอื่น ๆ รวมทั้งค่าสวัสดิการของการทำงานที่ผู้ฟ้องคดีควรจะได้รับในแต่ละเดือน ค่าเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๑๑,๒๔๐ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ข้อ ๔.๒.๑ ของประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ วิทยาเขตศรีราชา พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ให้คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานครั้งที่ ๑ เมื่อผู้ทดลอง



ปฏิบัติงานได้ทดลองปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา ๖ เดือน นั้น มีความประสงค์ที่จะให้คณะกรรมการประเมินได้รับทราบข้อมูลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดี ตลอดจนนิสัยและความประพฤติในระหว่างที่ปฏิบัติงานมาแล้วในช่วงระยะเวลาหนึ่งว่ามีผลการปฏิบัติงานเป็นเช่นไร มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งหรือไม่ โดยหากมีการประเมินผลการปฏิบัติงานก่อนครบระยะเวลา ๖ เดือน ตามประกาศดังกล่าว อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีได้ นอกจากนี้ หากปรากฏว่าในการประเมินครั้งที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีมีผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ประธานกรรมการประเมินจะต้องแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบผลการประเมิน เพื่อปรับปรุงตนเองและมีสิทธิรับการประเมินในครั้งต่อไปเมื่อปฏิบัติงานครบ ๑ ปี จึงเป็นกรณีที่ประกาศดังกล่าวได้กำหนดขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดี ตลอดจนรับรองสิทธิของผู้ฟ้องคดีที่สามารถเข้ารับการประเมินในครั้งต่อไปเมื่อปฏิบัติงานครบ ๑ ปี อันเป็นสาระสำคัญส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อปรากฏว่าคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีในครั้งที่ ๑ ได้กระทำลง ๒ ช่วง ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานได้เพียง ๒ เดือนเศษ และก่อนครบระยะเวลา ๖ เดือน จึงไม่เป็นไปตามที่ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ฯ กำหนดไว้ นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงปรากฏว่าประธานกรรมการประเมินไม่ได้แจ้งผลการประเมินการทดลองปฏิบัติงานให้ผู้ฟ้องคดีทราบ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีปรับปรุงตัวเองก่อนจะได้รับการประเมินครั้งใหม่ ประกอบกับนาง ป. ซึ่งเดิมเป็นประธานกรรมการประเมินผลได้ลงลายมือชื่อในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีครั้งที่ ๑ ช่วงที่ ๑ ในขณะที่พ้นจากตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีแล้ว ซึ่งมีผลทำให้สถานภาพการเป็นประธานกรรมการประเมินสิ้นสุดลงไปด้วย จึงไม่มีอำนาจที่จะลงลายมือชื่อในแบบประเมินดังกล่าวได้ และแม้ว่าต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีจะมีคำสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดีเป็นประธานกรรมการประเมินแทนนาง ป. แล้วแต่รองอธิการบดีคนใหม่ดังกล่าวก็ไม่ได้ลงลายมือชื่อในแบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานครั้งที่ ๑ ช่วงที่ ๑ แทนนาง ป. แต่อย่างใด นอกจากนี้ ผู้ทำการประเมินประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน ๓ คน แต่กลับทำการประเมินโดยใช้แบบประเมินชุดเดียวกัน จึงเป็นการประเมินที่มีได้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ฯ ที่กำหนดให้ต้องแยกแบบประเมินของคณะกรรมการแต่ละคน แล้วจึงนำมาสรุปผลต่อไป จึงเห็นได้ว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีก่อนครบกำหนดระยะเวลา ๖ เดือน และคณะกรรมการประเมินทั้งสามคนได้ทำการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีโดยใช้แบบประเมินชุดเดียวแล้วรับรองผลการประเมินร่วมกัน โดยมีคณะกรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อในแบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในขณะที่ไม่มีอำนาจที่จะลงลายมือชื่อการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบ

ขั้นตอน วิธีการ อันเป็นสาระสำคัญของการประเมินผลงานตามที่ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ฯ กำหนด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งเลิกจ้างผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการเลิกจ้างโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อการเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นการเลิกจ้างก่อนครบกำหนดเวลาตามสัญญาจ้างถึง ๖ เดือน ผู้ฟ้องคดีจึงได้รับความเสียหายเท่ากับรายได้ของการทำงาน ๖ เดือน ซึ่งผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเงินเดือนในอัตราเดือนละ ๙,๕๔๐ บาท เป็นระยะเวลา ๖ เดือน คิดเป็นเงิน ๕๗,๒๔๐ บาท ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายชดเชย ค่าเสียหายขวัญ และกำลังใจ ค่าเสียความรู้สึกรู้สึก ค่าเสียเวลา และอื่น ๆ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ค่าสวัสดิการการทำงานของผู้ฟ้องคดีที่ควรจะได้รับในแต่ละเดือน รวมเป็นเงิน ๕๕๔,๐๐๐ บาท นั้น เห็นว่า กรณีดังกล่าวไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายที่แท้จริงอย่างไร จึงไม่อาจกำหนดค่าเสียหายส่วนนี้ให้ผู้ฟ้องคดีได้ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยเงินค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๕๗,๒๔๐ บาท ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๑๗/๒๕๕๕)

เมื่อสัญญาจ้างเป็นพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดให้สัญญาจ้างสิ้นสุดลงหากพนักงานจ้างไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานติดต่อกัน ๒ ครั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้างของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ดังนั้น กรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ใช้แบบประเมินและกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินเป็นไปตามที่ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลดังกล่าวกำหนด โดยไม่ปรากฏพยานหลักฐานอื่นใดที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการที่ไม่ชอบ และพิจารณาให้คะแนนการประเมินแก่พนักงานจ้างอยู่ในเกณฑ์ควรปรับปรุงติดต่อกันสองครั้ง อันเป็นกรณีไม่ผ่านการประเมิน จึงเป็นการประเมินที่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อการไม่ผ่านการประเมินติดต่อกันดังกล่าวมีผลให้สัญญาจ้างสิ้นสุดลงตามเงื่อนไขในสัญญา การที่ต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลมีคำสั่งเลิกจ้างพนักงานจ้างดังกล่าว จึงเป็นการเลิกจ้างโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลเสื่อหิง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย โดยสัญญาจ้างมีกำหนด ๔ ปี ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีโดยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสื่อหิงในฐานะผู้บังคับบัญชา ปรากฏว่าผลการประเมินผู้ฟ้องคดี



อยู่ในเกณฑ์ควรปรับปรุง ๒ ครั้งติดต่อกัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสื่อหิงจึงได้ทำความเข้าใจเสนอต่อนายองค์การบริหารส่วนตำบลเสื่อหิงเพื่อพิจารณาสั่งการ ซึ่งนายองค์การบริหารส่วนตำบลเสื่อหิงเห็นสมควรให้เลิกจ้างผู้ฟ้องคดี โดยได้มีหนังสือเสนอประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อพิจารณาอนุมัติเลิกจ้างผู้ฟ้องคดี ต่อมาคณะกรรมการดังกล่าวได้มีมติเห็นชอบให้เลิกจ้างผู้ฟ้องคดี นายองค์การบริหารส่วนตำบลเสื่อหิงจึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย และมีหนังสือแจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่นายองค์การบริหารส่วนตำบลเสื่อหิงพิจารณาแล้วยืนยันตามคำสั่งเดิม ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าครองชีพ และค่าเสียหายแก่ทางทำมาหาได้ของผู้ฟ้องคดีรวมเป็นเงิน ๒๐๔,๓๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ตามข้อ ๔๐^๒ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง โดยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสื่อหิงในฐานะผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีได้ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราชดังกล่าว โดยแบ่งเป็นการประเมินด้านผลงาน ได้แก่ ปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน ความทันเวลา ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร และผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติได้ และการประเมินด้านคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน ได้แก่ คุณสมบัติที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตามลักษณะภารกิจ เช่น การให้ความร่วมมือ การวางแผนและการจัดระบบงาน ความน่าไว้วางใจ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การตัดสินใจ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ความอดทน การรักษาวินัย มนุษยสัมพันธ์ และความรู้เกี่ยวกับภารกิจของตนเอง ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์

^๒ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง

ข้อ ๔๐ ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ปีละ ๒ ครั้ง ตามปีงบประมาณ คือ

ครั้งที่ ๑ ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม

ครั้งที่ ๒ ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน



ข้อ ๓๘^{๔๓} ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราชข้างต้น ปรากฏว่าผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีครั้งที่ ๑ ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ควรปรับปรุง ต่อมา ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีอีกเป็นครั้งที่ ๒ ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดี ยังคงได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ควรปรับปรุงเช่นเดิม โดยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเลื้อหึง มีความเห็นในทั้งสองครั้งของการประเมินสอดคล้องกันว่า ผู้ฟ้องคดีควรรักษานโยบายและระเบียบ ของทางราชการ การมาทำงาน การมีมนุษยสัมพันธ์ และควรปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีกว่านี้ ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานรวมถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลื้อหึงก็ได้เห็นด้วยกับผลการประเมินดังกล่าว ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้แบบประเมิน และกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง โดยไม่ปรากฏพยานหลักฐานอื่นใด ที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยประกาศดังกล่าว กรณีจึงยอมฟังได้ว่าเป็นการประเมินโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว การที่ต่อมานายกองค์การบริหารส่วนตำบลเลื้อหึง เสนอความเห็นควรเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการดังกล่าวได้มีมติเห็นชอบให้เลิกจ้างผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดี จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ทั้งนี้ ตามข้อ ๔๓^{๔๔} ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราชข้างต้น ซึ่งมีผลทำให้ สัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลง จึงเป็นการเลิกจ้างโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า การใช้ดุลพินิจประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีผลกระทบร้ายแรงเป็นการเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีจะต้องมี พยานหลักฐานประกอบการใช้ดุลพินิจ และหากผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ผู้ถูกฟ้องคดี มีอำนาจหน้าที่ให้คำแนะนำและตักเตือนผู้ฟ้องคดีและต้องทำบันทึกตักเตือนไว้เป็นหลักฐาน

^{๔๓-๔๔} ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง

ข้อ ๓๘ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินจากผลงาน และคุณลักษณะในการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ โดยให้มีสัดส่วนของผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

(๑) การประเมินผลงานให้พิจารณาจากองค์ประกอบดังนี้

- (ก) ปริมาณงาน
- (ข) คุณภาพงาน
- (ค) ความทันเวลา

(๒) การประเมินคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอาจกำหนดคุณลักษณะที่จำเป็น ต่อการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสมของลักษณะภารกิจและสภาพการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างในตำแหน่งต่าง ๆ

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๔๓ พนักงานจ้างตามภารกิจหรือพนักงานจ้างทั่วไปผู้ใด ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว มีค่าเฉลี่ยของผลการประเมินติดต่อกัน ๒ ครั้ง ต่ำกว่าระดับดี ให้ผู้บังคับบัญชาทำความเข้าใจความเห็นเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อพิจารณาเลิกจ้าง โดยหากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นควรเลิกจ้าง ให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เพื่อพิจารณามีมติ เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลมีมติประการใด ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติตามมตินั้น



หรือดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อเป็นมูลเหตุประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น เมื่อประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราชมิได้กำหนดให้ต้องมีพยานหลักฐานประกอบการใช้ดุลพินิจในการให้คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง รวมถึงมิได้กำหนดให้ต้องทำบันทึกตักเตือนหรือดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อเป็นมูลเหตุประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบกับเมื่อได้มีการแจ้งผลการประเมินทั้งสองครั้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว ผู้ฟ้องคดีก็มิได้โต้แย้งผลการประเมินดังกล่าวว่าไม่ถูกต้องอย่างไร ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้ ดังนั้น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าการเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นการเลิกจ้างโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๒๔/๒๕๕๗)

(๑) การสั่งให้ลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่

การที่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างมีคำสั่งให้ลูกจ้างไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่อื่นในสังกัดของผู้ว่าจ้างตามความสมัครใจของลูกจ้าง โดยคงตำแหน่งเดิม ถือเป็นการสั่งการของผู้ว่าจ้างตามที่เห็นเป็นการเหมาะสมแก่ประโยชน์ของผู้ว่าจ้าง ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามที่กำหนดในคำสั่งแล้ว การที่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างไม่ได้มีคำสั่งให้ลูกจ้างกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานเดิม ก็ถือเป็นการใช้อำนาจทางบริหารในการจัดสรรหรือคัดคนไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของทางราชการตามที่เห็นสมควรเช่นเดียวกัน ดังนั้น เมื่อคำสั่งให้ลูกจ้างไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่อื่นดังกล่าว ไม่ได้ส่งผลกระทบต่ออัตราเงินเดือนของลูกจ้างตามสัญญา และไม่มีกฎหมายหรือข้อสัญญาใดกำหนดห้ามเอาไว้ คำสั่งของหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในขณะที่เป็นสถาบันราชภัฏอุดรธานีได้ทำสัญญาว่าจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานอาจารย์ โดยทำสัญญาจ้างครั้งแรกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว และได้ต่อสัญญาจ้างครั้งที่สองในตำแหน่งอาจารย์โดยไม่ได้กำหนดระยะเวลา ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เปิดศูนย์การศึกษาบึงกาฬเป็นวิทยาเขต ซึ่งอธิการบดีสถาบันราชภัฏอุดรธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติงานที่ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ โดยความสมัครใจของผู้ฟ้องคดี หลังจากนั้น สถาบันราชภัฏอุดรธานีได้ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และวิทยาเขตบึงกาฬเป็นส่วนราชการหนึ่งในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีฐานะเทียบเท่าคณะ หลังจากผู้ฟ้องคดี



ปฏิบัติงานที่วิทยาเขตบึงกาฬครบกำหนดเวลาตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้ว ได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอย้ายกลับมาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีตามเดิม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้สั่งการทนายหนังสือฉบับดังกล่าวว่า หากผู้ฟ้องคดีประสงค์จะกลับมาปฏิบัติงานในตำแหน่งเดิมให้สมัครสอบคัดเลือกเป็นอาจารย์ใหม่ ผู้ฟ้องคดีจึงสมัครสอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานอาจารย์ แต่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอให้ทบทวนคำสั่งเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีย้ายกลับมาปฏิบัติงานที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อีกครั้ง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วสั่งการว่า ปัจจุบันพนักงานอาจารย์แต่ละแห่งเป็นอิสระ หากจะมีการย้ายก็ขึ้นอยู่กับ การรับหรือการคัดเลือกของแต่ละแห่ง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ย้ายผู้ฟ้องคดีกลับมาปฏิบัติงานเมื่อครบกำหนดเวลาตามคำสั่งแล้ว ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับเงินเพิ่มเติมละ ๑,๒๐๐ บาท ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่วิทยาเขตบึงกาฬ รวมทั้งต้องเสียสุขภาพทางร่างกายและจิตใจ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖๗,๖๐๐ บาท จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับมาปฏิบัติงานที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังเดิม และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดเชยค่าเสียหายจากการเสียสิทธิในการรับเงินเพิ่มเติมละ ๑,๒๐๐ บาท รวม ๑๓ เดือน รวมทั้งค่าเดินทางไปกลับจังหวัดอุดรธานี-อำเภอบึงกาฬ สัปดาห์ละ ๑,๐๐๐ บาท รวม ๕๒ สัปดาห์ และค่าเสียหายจากการเสียสุขภาพทางกายและจิตใจจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖๗,๖๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ ซึ่งเป็นหน่วยงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถือเป็นการสั่งการของนายจ้าง ตามสัญญาจ้างที่เห็นว่าเป็นการเหมาะสมแก่ประโยชน์ของผู้ว่าจ้าง และเมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาในคำสั่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะนายจ้างก็ย่อมมีอำนาจพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็น ตลอดจนความเหมาะสมและประโยชน์ของหน่วยงานในการพิจารณาว่าจะให้ผู้ฟ้องคดีกลับมาปฏิบัติงานที่เดิมหรือไม่ อีกทั้ง การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นการใช้อำนาจทางบริหารในฐานะนายจ้างในการจัดสรรหรือคัดคนไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของทางราชการได้ตามที่เห็นสมควร ประกอบกับไม่มีกฎหมายหรือสัญญาข้อใดที่ห้ามนายจ้างมิให้โยกย้ายข้าราชการ ลูกจ้าง ไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานอื่นของตน ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีไปทำงานที่ศูนย์การศึกษาบึงกาฬเป็นความสมควรใจของผู้ฟ้องคดีและไม่ได้ส่งผลกระทบกระเทือนต่ออัตราเงินเดือนตามสัญญาจ้างของผู้ฟ้องคดี คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงชอบด้วยกฎหมาย ส่วนเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้มีคำสั่งให้ย้ายผู้ฟ้องคดีกลับ ก็เป็นอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะนายจ้างที่จะใช้ดุลพินิจ



เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นการไม่ชอบก็อาจบอกเลิกการจ้าง โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลา ๑ เดือนได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่จำเป็นต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๐๗/๒๕๕๕)

๒.๒ สัญญาทางปกครองตามแนวคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล

๒.๒.๑ การเกิดสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๒ ผลของสัญญา

(๑) การชำระค่าปรับ

การที่ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานตามสัญญาได้จนล่วงเลยกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา ทั้งที่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างไม่ได้อนุมัติให้มีการขยายระยะเวลาออกไป ถือได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตาม หากปรากฏว่าจำนวนเบี้ยปรับที่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างใช้สิทธิเรียกให้ผู้รับจ้างต้องชำระจากการส่งมอบงานล่าช้านั้น เป็นจำนวนครึ่งหนึ่งของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา ซึ่งเป็นเบี้ยปรับที่สูงเกินส่วน เห็นสมควรลดจำนวนเบี้ยปรับดังกล่าวลงเหลือเพียงร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา

สรุปข้อเท็จจริง

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (ผู้ฟ้องคดี) ทำสัญญาจ้างให้บริษัท ช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จัดทำโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบสารสนเทศของรัฐสภาสำหรับเด็กและเยาวชน โดยกำหนดจ่ายเงินค่าจ้างออกเป็น ๔ งวด ปรากฏว่าภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอส่งมอบงานงวดที่ ๑ คณะกรรมการตรวจการจ้างมีมติให้เพิ่มเติมรายละเอียดของงานอีกหลายรายการ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ขอส่งมอบงานงวดที่ ๑ อีกครั้ง และได้ขอส่งมอบงานงวดที่ ๒ ในคราวเดียวกัน แต่คณะกรรมการตรวจการจ้างยังมีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แกะงานอีกหลายครั้งเช่นเดิม หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือขอให้ทำการตรวจรับงานงวดที่ ๒ อีก แต่คณะกรรมการตรวจการจ้างยังพิจารณางานงวดที่ ๑ ไม่แล้วเสร็จ จึงไม่อาจพิจารณาตรวจรับงานงวดที่ ๒ ได้ จนกระทั่งวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ ซึ่งล่วงเลย

กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาแล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงมีมติเห็นชอบให้ตรวจรับงานงวดที่ ๑ และชำระค่าจ้างงวดดังกล่าวให้แก่ผู้ผูกฟองคดีที่ ๑ พร้อมทั้งเห็นควรขยายเวลาให้แก่ผู้ผูกฟองคดีที่ ๑ โดยลดค่าปรับจากการก่อสร้างงานล่าช้า หลังจากนั้น ผู้ผูกฟองคดีที่ ๑ ได้ขอส่งมอบงานงวดที่ ๒ อีกครั้ง แต่คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่างานงวดดังกล่าวยังมีเนื้อหาไม่ครบถ้วน อีกทั้ง ยังไม่ได้ส่งมอบข้อมูลฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ จึงแจ้งให้ผู้ผูกฟองคดีที่ ๑ ส่งเนื้อหาทั้งหมดภายใน ๕ วันทำการ และได้แจ้งให้เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการตรวจการจ้างด้วย แต่ปรากฏว่าผู้ผูกฟองคดีที่ ๑ ไม่ได้ส่งข้อมูลฉบับภาษาอังกฤษดังกล่าวและไม่เข้าร่วมการประชุมแต่อย่างใด คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงมีมติว่าผู้ผูกฟองคดีที่ ๑ ทำผิดข้อสัญญา เป็นเหตุให้ผู้ผูกฟองคดีมีหนังสือบอกเลิกสัญญา และแจ้งให้ผู้ผูกฟองคดีที่ ๑ เป็นผู้ทำงาน รวมทั้งเรียกค่าปรับตามสัญญาจากผู้ผูกฟองคดีที่ ๑ ตลอดจนมีหนังสือถึงผู้ผูกฟองคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นธนาคารผู้ค้ำประกันให้ส่งมอบหลักประกันตามสัญญาให้แก่ผู้ผูกฟองคดี แต่ผู้ผูกฟองคดีทั้งสองเพิกเฉย ผู้ผูกฟองคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ผูกฟองคดีทั้งสองร่วมกันชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ผูกฟองคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาระยะเวลาที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๖ จนถึงวันที่ผู้ผูกฟองคดีที่ ๒ อ้างว่าได้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ จะเห็นได้ว่าเป็นระยะเวลายาวนานพอสมควรแล้ว และไม่ปรากฏว่าผู้ผูกฟองคดีได้ขยายเวลาให้แก่ผู้ผูกฟองคดีที่ ๑ การที่ผู้ผูกฟองคดีที่ ๑ ไม่ส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในสัญญา ประกอบกับเวลาได้ล่วงพ้นกำหนดที่งานจะต้องแล้วเสร็จมาพอสมควรแล้ว จึงถือได้ว่าผู้ผูกฟองคดีที่ ๑ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา เป็นเหตุให้ผู้ผูกฟองคดีมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ตามข้อสัญญา ประกอบกับข้อ ๑๓๗ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และมีสิทธิเรียกให้ผู้ผูกฟองคดีที่ ๑ ชำระค่าปรับได้นับตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นวันถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา จนถึงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๘ อันเป็นวันบอกเลิกสัญญา รวมทั้งสิ้น ๗๓๒ วัน ซึ่งปรากฏว่าผู้ผูกฟองคดีได้ให้ระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจการจ้างใช้ในการตรวจรับงานจำนวน ๒๔๑ วัน จึงเหลือเงินค่าปรับที่ผู้ผูกฟองคดีที่ ๑ จะต้องชดเชยเป็นจำนวน ๕๑๑ วัน คิดเป็นเงิน ๔,๓๓๘,๓๘๐ บาท แต่โดยที่เงินค่าปรับนั้นนอกจากจะเป็นหลักประกันให้ผู้ผูกฟองคดีที่ ๑ ปฏิบัติตามสัญญาแล้ว ยังเป็นข้อตกลงที่กำหนดค่าเสียหายระหว่างคู่สัญญาไว้ล่วงหน้าในกรณีที่มีการผิดสัญญาด้วย โดยหากค่าปรับที่กำหนดไว้สูงเกินส่วน ศาลก็มีอำนาจที่จะพิจารณาลดค่าปรับที่สูงเกินส่วนลงได้ตามสมควรตามมาตรา ๓๘๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น เมื่อกรณีนี้ค่าปรับมีจำนวนสูงถึง ๔,๓๓๘,๓๘๐ บาท หรือคิดเป็นครึ่งหนึ่งของวงเงินค่าจ้าง



จึงสมควรลดค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงเหลือเพียงร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา รวมเป็นเวลา ๑๐๐ วัน คิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๔๙,๐๐๐ บาท

ส่วนดอกเบี้ยผิดนัดนั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้นำเงินค่าปรับมาชำระภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือทวงถามให้ชำระเงินค่าปรับในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ แต่เพิกเฉยไม่นำเงินมาชำระ จึงตกเป็นผู้ผิดนัดตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชำระดอกเบี้ยผิดนัดให้แก่ผู้ฟ้องคดีจากหนี้ค่าปรับดังกล่าวในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตามมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน ตั้งแต่วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๙ จนถึงวันฟ้องคดี จำนวน ๑๓ วัน เป็นเงิน ๒,๒๖๗.๘๗ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๕๑,๒๖๗.๘๗ บาท สำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งยินยอมผูกพันตนเป็นผู้ค้ำประกันการปฏิบัติ ตามสัญญานั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือทวงถามให้ชำระเงินค่าประกัน เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ โดยแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระเงินภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ ได้รับหนังสือ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพิกเฉย จึงตกเป็นผู้ผิดนัดต้องรับผิดชำระดอกเบี้ยในอัตรา ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๙ จนถึงวันฟ้องคดี รวมเป็นเวลา ๑๑ วัน คิดเป็น ดอกเบี้ยจำนวน ๑,๙๑๘.๙๗ บาท ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องร่วมกันหรือแทนกันชำระเงิน พร้อมด้วยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยรวมจำนวน ๘๕๐,๙๑๘.๙๗ บาท

พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวน ๘๕๑,๒๖๗.๘๗ บาท โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องรับผิดชำระเงินไม่เกินจำนวน ๘๕๐,๙๑๘.๙๗ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๘๔๙,๐๐๐ บาท นับถัดจาก วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยต้องชำระให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๙/๒๕๕๖)

(๒) การคืนหลักประกันสัญญา

เมื่อข้อกำหนดในสัญญากับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นกำหนดให้หน่วยงานทางปกครอง ผู้ว่าจ้างต้องคืนเงินหลักประกันผลงานที่หักไว้จากเงินค่าจ้างให้แก่เอกชนผู้รับจ้าง ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบว่าเอกชนผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา ดังนั้น แม้ในสัญญาจ้างจะระบุระยะเวลา ให้เอกชนผู้รับจ้างยังมีความผูกพันตามสัญญาในเรื่องการรับประกันผลงานภายหลัง จากที่ได้ส่งมอบงานแล้ว หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างก็ไม่สามารถกล่าวอ้างข้อสัญญา



ดังกล่าวเพื่อปฏิเสธการคืนเงินหลักประกันผลงานให้แก่เอกชนผู้รับจ้างที่ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาแล้วได้

สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยนายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพราย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีเพื่อปฏิบัติงานโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยอาศัยการจัดการฐานข้อมูลระบบ GIS ซึ่งแบ่งการจ่ายเงินค่าจ้างเป็น ๓ งวด ปรากฏว่าภายหลังจากผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานงวดที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ ๑ ให้ โดยได้หักเงินประกันผลงานเป็นจำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท ไว้ และต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจรับงานงวดดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยไม่ได้หักเงินประกันผลงานงวดดังกล่าว รวมทั้งมิได้คืนหลักประกันผลงานที่ได้หักไว้จากเงินค่าจ้างงวดที่ ๑ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินประกันผลงานดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดียังมีความผูกพันตามสัญญาในเรื่องการรับประกันผลงานอีก ๓ ปี จึงยังไม่คืนเงินประกันผลงานจำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชำระเงินประกันผลงานเป็นเงินจำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานจ้างงวดที่ ๑ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยหักเงินประกันผลงานตามสัญญาไว้เป็นเงินจำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานจ้างงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ และเห็นชอบว่าผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติงานทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้จ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยไม่ได้หักเงินประกันผลงานงวดดังกล่าวไว้แต่อย่างใด กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องคืนเงินประกันผลงานที่หักไว้จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติงานทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ใน



ภาคผนวก ค. ของสัญญา ประกอบกับข้อ ๖๕^{๔๔} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ กล่าวคือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องคืนเงินประกันและส่วนที่หักไว้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีอย่างช้าที่สุดภายในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๘ ดังนั้น เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่คืนเงินประกันผลงานให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีผิดนัดชำระหนี้ และต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท นับแต่วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๐๔ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้อุทธรณ์โต้แย้งคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท นับตั้งแต่วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๐ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงต้องยุติตามคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนเงินประกันผลงานจำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๔๙๒/๒๕๕๗)

^{๔๔} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๖๕ คณะกรรมการตรวจการจ้างมีหน้าที่ ดังนี้

(๑) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงานหรือพักงานของผู้ควบคุมงาน แล้วรายงานหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

(๒) การดำเนินการตาม (๑) ในกรณีมีข้อสงสัย หรือมีกรณีที่เห็นว่าตามหลักวิชาการช่างไม่จะเป็นไปได้ให้ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ โดยให้มีอำนาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา

(๓) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด

(๔) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาแล้วให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวดแล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และรายงานให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทราบ

ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ให้รายงานหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อทราบหรือสั่งการแล้วแต่กรณี

(๕) ในกรณีที่กรรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมรับงานโดยทำความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้ จึงจะดำเนินการตาม (๔)

คดีปกครองเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ

๑. การแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ

หลักการสำคัญของการระงับข้อพิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ คือ หลักความเสมอภาค หลักเสรีภาพในการแสดงเจตนา และหลักความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนา ดังนั้น หากคู่พิพาทสมัครใจตกลงกันบนหลักความเสมอภาค โดยกำหนดองค์ประกอบของคณะอนุญาโตตุลาการไว้เป็นอย่างอื่น อันแตกต่างจาก บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ และมีได้มีฝ่ายใดโต้แย้งคัดค้าน จนกระทั่งคณะอนุญาโตตุลาการได้ทำคำวินิจฉัยชี้ขาดตามอำนาจหน้าที่แล้ว กรณี ย่อมไม่มีเหตุให้ศาลนำประเด็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของอนุญาโตตุลาการดังกล่าวมาใช้ในการเพิกถอนคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที่คู่พิพาทแต่งตั้งขึ้นนั้นอีก

สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลนครลำปาง (ผู้ร้อง) ทำสัญญาจ้างบริษัท ส. (ผู้คัดค้านที่ ๒) ให้ก่อสร้างระบบ รวบรวมและบำบัดน้ำเสียของเทศบาล แต่ปรากฏว่าภายหลังการทำงานตามสัญญาได้เกิด กรณีพิพาทเกี่ยวกับเงินค่าชดเชยวัสดุดินถมและวัสดุคัดเลือกตามสัญญา ผู้คัดค้านที่ ๒ จึงมีหนังสือถึงผู้ร้องขอให้ระงับข้อพิพาทดังกล่าวโดยอนุญาโตตุลาการ ต่อมา ผู้คัดค้านที่ ๒ ได้แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายผู้คัดค้านที่ ๒ จำนวน ๑ คน และขอให้ผู้ร้องแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ ฝ่ายผู้ร้องเข้าร่วมพิจารณาการระงับข้อพิพาท ผู้ร้องจึงแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายผู้ร้อง จำนวน ๑ คน เช่นเดียวกัน โดยอนุญาโตตุลาการทั้งสองฝ่ายได้ทำคำวินิจฉัยร่วมกันว่า ผู้คัดค้านที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามสัญญา จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าชดเชยวัสดุดินถมและวัสดุ คัดเลือกให้แก่ผู้ร้อง แต่ผู้ร้องเห็นว่า การพิจารณาวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการ (ผู้คัดค้านที่ ๑) ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากคำชี้ขาดไม่อยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการ และวินิจฉัยเกินขอบเขตแห่งข้อตกลงในการเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการ รวมทั้ง องค์ประกอบของคณะอนุญาโตตุลาการก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล ขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้มาตรา ๑๗^๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติอนุญาตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ จะบัญญัติเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะอนุญาตตุลาการไว้ว่า ให้คณะอนุญาตตุลาการประกอบด้วยอนุญาตตุลาการเป็นจำนวนเลขคู่ และวรรคสอง บัญญัติว่า ในกรณีที่คู่พิพาทกำหนดจำนวนอนุญาตตุลาการเป็นเลขคู่ ให้อนุญาตตุลาการร่วมกันตั้งอนุญาตตุลาการเพิ่มอีกหนึ่งคนเป็นประธานคณะอนุญาตตุลาการ... และวรรคสาม บัญญัติว่า ในกรณีที่คู่พิพาทไม่สามารถตกลงกำหนดจำนวนอนุญาตตุลาการได้ ให้มีอนุญาตตุลาการเพียงคนเดียว แต่เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๔๐ วรรคสาม^๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับเหตุเพิกถอนคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาตตุลาการพบว่า กฎหมายกำหนดให้ศาลมีอำนาจเพิกถอนคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาตตุลาการในกรณีที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะอนุญาตตุลาการได้ใน ๒ กรณีเท่านั้น คือ กรณีที่องค์ประกอบของคณะอนุญาตตุลาการไม่เป็นไปตามที่คู่พิพาทได้ตกลงกันไว้ กับกรณีที่คู่พิพาทไม่ได้ตกลงกันในเรื่ององค์ประกอบของคณะอนุญาตตุลาการไว้เป็นอย่างอื่นและองค์ประกอบของคณะอนุญาตตุลาการนั้นไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติอนุญาตตุลาการฯ ดังนั้น องค์ประกอบของอนุญาตตุลาการตามมาตรา ๑๗ ดังกล่าวจึงมิใช่บทบังคับคู่พิพาทเป็นการเด็ดขาดให้ต้องกำหนดองค์ประกอบของคณะอนุญาตตุลาการตามที่มาตรา ๑๗ กำหนดไว้เท่านั้น เพราะหลักการสำคัญของการรับข้อพิพาทโดยสัญญาอนุญาตตุลาการ คือ หลักความเสมอภาครวมทั้งหลักเสรีภาพในการแสดงเจตนา และหลักความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนา ดังนั้น หากคู่พิพาทสมัครใจตกลงกันบนหลักความเสมอภาคโดยกำหนดองค์ประกอบของคณะอนุญาตตุลาการไว้เป็นอย่างอื่นแตกต่างจากบทบัญญัติในมาตรา ๑๗ และไม่มีฝ่ายใดโต้แย้งคัดค้าน จนกระทั่งคณะอนุญาตตุลาการ

^{๑-๒} พระราชบัญญัติอนุญาตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๑๗ ให้คณะอนุญาตตุลาการประกอบด้วยอนุญาตตุลาการเป็นจำนวนเลขคู่

ในกรณีที่คู่พิพาทกำหนดจำนวนอนุญาตตุลาการเป็นเลขคู่ ให้อนุญาตตุลาการร่วมกันตั้งอนุญาตตุลาการเพิ่มอีกหนึ่งคนเป็นประธานคณะอนุญาตตุลาการ วิธีการตั้งประธานคณะอนุญาตตุลาการให้เป็นไปตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง (๒)

ในกรณีที่คู่พิพาทไม่สามารถตกลงกำหนดจำนวนอนุญาตตุลาการได้ ให้มีอนุญาตตุลาการเพียงคนเดียว

มาตรา ๔๐ การคัดค้านคำชี้ขาดของคณะอนุญาตตุลาการอาจทำได้โดยการขอให้ศาลที่มีเขตอำนาจเพิกถอนคำชี้ขาดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้

ฯลฯ

ฯลฯ

ให้ศาลเพิกถอนคำชี้ขาดได้ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) คู่พิพาทฝ่ายที่ขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดสามารถพิสูจน์ได้ว่า

ฯลฯ

ฯลฯ

(จ) องค์ประกอบของคณะอนุญาตตุลาการหรือกระบวนการพิจารณาของคณะอนุญาตตุลาการมิได้เป็นไปตามที่คู่พิพาทได้ตกลงกันไว้ หรือในกรณีที่คู่พิพาทไม่ได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น องค์ประกอบดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายนี้

ฯลฯ

ฯลฯ



ดังกล่าวได้ทำคำวินิจฉัยชี้ขาดตามอำนาจหน้าที่แล้ว กฎหมายย่อมไม่ประสงค์ให้ศาลนำประเด็นองค์ประกอบของอนุญาโตตุลาการดังกล่าวมาเป็นเหตุในการเพิกถอนคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที่คู่พิพาทแต่งตั้งขึ้นนั้นอีก

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า สัญญาจ้างพิพาทมีข้อตกลงกำหนดให้การระงับข้อพิพาทกระทำโดยอนุญาโตตุลาการ ๒ คน ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวทำขึ้นภายหลังการบังคับใช้พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ เพียง ๓ วัน หากผู้ร้องเห็นว่าข้อตกลงในเรื่องการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการได้กระทำตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการเดิมซึ่งไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ ที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้ร้องทั้งในฐานะหน่วยงานของรัฐที่ต้องผูกพันตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของทางราชการ และในฐานะผู้ว่าจ้างย่อมมีสิทธิโดยชอบที่จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อสัญญาเดิมให้องค์ประกอบของคณะอนุญาโตตุลาการที่กำหนดไว้เป็นไปตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ การที่ผู้ร้องมิได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาในข้อดังกล่าวจนกระทั่งเกิดข้อพิพาทตามสัญญาและผู้ร้องกับผู้คัดค้านที่ ๒ ก็ได้เลือกวิธีการระงับข้อพิพาทโดยการตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนตามที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญา อีกทั้งในระหว่างการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวก็มิได้มีคู่พิพาทฝ่ายใดคัดค้านว่าองค์ประกอบของคณะอนุญาโตตุลาการนั้นไม่ชอบด้วยมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ กรณีย่อมถือได้ว่าผู้ร้องได้ยอมรับองค์ประกอบของคณะอนุญาโตตุลาการตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแล้วว่ามีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทได้ การที่ผู้ร้องเพ่งกล่าวอ้างมาในคำร้องเป็นคดีนี้ว่า องค์ประกอบของคณะอนุญาโตตุลาการไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงเป็นการใช้สิทธิไม่สุจริต ประกอบกับกรณีนี้ศาลจะเพิกถอนคำวินิจฉัยชี้ขาดของผู้คัดค้านที่ ๑ ซึ่งเป็นคณะอนุญาโตตุลาการกรณีพิพาทระหว่างผู้ร้องกับผู้คัดค้านที่ ๒ ได้ ก็ต่อเมื่อองค์ประกอบของผู้คัดค้านที่ ๑ ไม่เป็นไปตามข้อสัญญาเท่านั้น ศาลไม่อาจนำหลักเกณฑ์องค์ประกอบของอนุญาโตตุลาการตามมาตรา ๑๗ ดังกล่าว มาวินิจฉัยเพิกถอนคำวินิจฉัยชี้ขาดของผู้คัดค้านที่ ๑ ได้ และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏต่อไปว่าอนุญาโตตุลาการฝ่ายผู้ร้องและฝ่ายผู้คัดค้านมีความเห็นร่วมกันว่า ผู้คัดค้านที่ ๒ ไม่ต้องชำระเงินตามที่ผู้ร้องเรียกร้อง จึงเป็นกรณีที่อนุญาโตตุลาการสามารถประนีประนอมข้อพิพาทได้โดยไม่ต้องตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาด จึงเห็นได้ว่าองค์ประกอบของผู้คัดค้านที่ ๑ เป็นไปตามที่ผู้ร้องและผู้คัดค้านที่ ๒ ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาแล้ว อันเป็นกรณีที่ผู้ร้องไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าองค์ประกอบของผู้คัดค้านที่ ๑ มิได้เป็นไปตามที่ผู้ร้องและผู้คัดค้านที่ ๒ ได้ตกลงกันไว้ ศาลจึงไม่อาจเพิกถอนคำวินิจฉัยชี้ขาดของผู้คัดค้านที่ ๑ ได้ตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๑) (จ) แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ พิจารณายกคำร้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๗๖/๒๕๕๖)

เมื่อศาลฎีกาเคยมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าการดำเนินการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการของศาลชั้นต้นชอบแล้ว คู่ความในคดีดังกล่าวย่อมต้องผูกพันในผลแห่งคำพิพากษา แม้ต่อมาผู้ร้องจะนำคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวมาร้องขอให้ศาลปกครองบังคับเนื่องด้วยคดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ก็ไม่มีผลทำให้ขั้นตอนการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการที่สมบูรณ์ดังกล่าวต้องเสียไป การแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการจึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

กิจการร่วมค้าเอ็นวีพีเอสเคจีซึ่งประกอบด้วยผู้ร้องที่ ๑ ถึงผู้ร้องที่ ๕ และบริษัท น. เข้าทำสัญญารับจ้างดำเนินงานสัญญาโครงการจัดการน้ำเสียจังหวัดสมุทรปราการ (ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก) กับกรมควบคุมมลพิษ (ผู้คัดค้าน) โดยมีผู้ร้องที่ ๑ เป็นผู้ลงนามในฐานะผู้รับจ้าง ต่อมา ภายหลังจากทำสัญญามีการคัดค้าน ร้องเรียน และกล่าวหาเกี่ยวกับการทำสัญญาและการบริหารสัญญาว่าอาจทำให้รัฐได้รับความเสียหาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอแนะการบริหารสัญญาโครงการจัดการน้ำเสียและควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอแนะความเหมาะสมของการดำเนินการโครงการจัดการน้ำเสียและควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อตรวจสอบกรณีร้องเรียนดังกล่าว ผลการสอบสวนข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า ในการทำสัญญาระหว่างผู้ร้องและผู้คัดค้านมีการสำคัญผิดในสาระสำคัญแห่งสัญญา อันได้แก่ ตัวสัญญาฝ่ายรับจ้างว่ามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน คือ บริษัท น. เป็นคู่สัญญาและเป็น Operator อยู่ด้วย แต่ความจริงไม่มีเพราะได้ถอนตัวไปก่อนแล้ว จึงไม่ถูกต้องตามสัญญาจ้างในระบบ Turn Key ผู้คัดค้านจึงมีหนังสือแจ้งความเป็นโมฆะของสัญญา โดยให้ผู้ร้องยุติการก่อสร้างใด ๆ ในโครงการ และดำเนินการใด ๆ เพื่อให้คู่สัญญากลับคืนสู่ฐานะเดิมตามกฎหมาย แต่ผู้ร้องปฏิเสธและยังคงก่อสร้างโครงการดังกล่าวต่อไป รวมทั้งมีหนังสือทวงถามเงินค่าจ้างถึงผู้คัดค้าน หลังจากนั้นผู้คัดค้านได้ฟ้องผู้ร้องที่ ๑ ถึงผู้ร้องที่ ๕ ต่อศาลแพ่ง แต่ศาลแพ่งได้มีคำสั่งจำหน่ายคดีให้คู่ความไปดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการก่อน ต่อมา คณะอนุญาโตตุลาการได้ชี้ขาดให้ผู้คัดค้านชำระเงินค่าจ้าง ค่าเสียหาย รวมดอกเบี้ยตามข้อเรียกร้องให้แก่ผู้ร้อง แต่ผู้คัดค้านมีหนังสือแจ้งปฏิเสธการปฏิบัติตามคำชี้ขาดดังกล่าวไปยังผู้ร้อง ผู้ร้องจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาหรือคำสั่งบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ขณะเดียวกันผู้คัดค้านก็ได้ยื่นฟ้องเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวเช่นเดียวกัน โดยผู้คัดค้านได้อุทธรณ์ในส่วนขอขั้นตอนการแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการว่าเป็นการดำเนินการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ร้องทั้งหกมีหนังสือขอให้ผู้คัดค้านตั้งอนุญาโตตุลาการภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือ ซึ่งผู้คัดค้านได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วแต่ไม่ได้แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนภายในกำหนดเวลา ผู้ร้องทั้งหกจึงชอบที่จะยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการแทนผู้คัดค้านตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง (๒)^{๓๔} แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งผู้ร้องก็ได้ดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งเพื่อขอให้ดำเนินการดังกล่าว โดยต่อมาศาลแพ่งได้มีคำสั่งแต่งตั้งนาย ค. เป็นอนุญาโตตุลาการฝ่ายผู้คัดค้าน แต่ผู้คัดค้านได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวโดยอ้างเหตุผลว่าศาลชั้นต้นดำเนินการสอบสวนพิจารณาไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการเป็นโมฆะ ไม่อาจตั้งอนุญาโตตุลาการแทนผู้คัดค้านได้ ต่อมา ศาลฎีกาได้มีคำวินิจฉัยว่า เมื่อมาตรา ๒๔^{๓๕} แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ บัญญัติให้คณะอนุญาโตตุลาการมีอำนาจวินิจฉัยขอบเขตอำนาจของตน รวมถึงความมีอยู่หรือความสมบูรณ์ของสัญญาอนุญาโตตุลาการ แต่ข้อกล่าวอ้างของผู้คัดค้านล้วนเป็นเรื่องความสมบูรณ์ของสัญญาอนุญาโตตุลาการอันเป็นกระบวนการพิจารณาที่คณะอนุญาโตตุลาการจักเป็นผู้วินิจฉัยตามบทบัญญัติดังกล่าว ศาลฎีกาจึงมีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลแพ่ง ซึ่งผู้ร้องทั้งหกและผู้คัดค้านในฐานะคู่ความย่อมต้องผูกพันในผลแห่งคำพิพากษาดังกล่าว

^{๓๔-๔} พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๑๘ ในกรณีที่คู่พิพาทมิได้กำหนดวิธีการตั้งคณะอนุญาโตตุลาการไว้เป็นอย่างอื่น ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

๑.๘๗

๑.๘๗

(๒) ในกรณีที่กำหนดให้คณะอนุญาโตตุลาการประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการมากกว่าหนึ่งคน ให้คู่พิพาทตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายละเท่ากัน และให้อนุญาโตตุลาการดังกล่าวร่วมกันตั้งอนุญาโตตุลาการอีกคนหนึ่ง แต่ถ้าคู่พิพาทฝ่ายใดมิได้ตั้งอนุญาโตตุลาการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งให้ตั้งอนุญาโตตุลาการ หรือถ้าอนุญาโตตุลาการทั้งสองฝ่ายไม่อาจร่วมกันตั้งประธานคณะอนุญาโตตุลาการได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นได้รับการตั้งให้เป็นอนุญาโตตุลาการ ให้คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยื่นคำร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจให้มีคำสั่งตั้งอนุญาโตตุลาการ หรือประธานคณะอนุญาโตตุลาการแทน

๑.๘๗

๑.๘๗

มาตรา ๒๔ คณะอนุญาโตตุลาการมีอำนาจวินิจฉัยขอบเขตอำนาจของตนรวมถึงความมีอยู่หรือความสมบูรณ์ของสัญญาอนุญาโตตุลาการ ความสมบูรณ์ของการตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ และประเด็นข้อพิพาทอันอยู่ภายในขอบเขตอำนาจของคณะอนุญาโตตุลาการได้ และเพื่อวัตถุประสงค์นี้ให้ถือว่าข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหลักเป็นข้อสัญญาแยกต่างหากจากสัญญาหลัก คำวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการที่ว่าสัญญาหลักเป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์จะไม่กระทบกระเทือนถึงข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการ

๑.๘๗

๑.๘๗

ตามมาตรา ๑๔๕^๕ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้คัดค้านมีโอกาสดังกล่าวได้แย้งเขตอำนาจศาลมาตั้งแต่ต้นตามมาตรา ๑๐^๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่ผู้คัดค้านก็ได้ดำเนินการแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ร้องทั้งหกและศาลแพ่งเห็นว่า คดีดังกล่าวอยู่ในเขตอำนาจของศาลแพ่งและได้มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการไปตามขั้นตอนของกฎหมาย วิธีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการดังกล่าวจึงถึงที่สุดและชอบด้วยมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ แล้ว แม้ต่อมาผู้ร้องทั้งหกจะนำคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวมาร้องขอให้ศาลปกครองบังคับ เนื่องจากคดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ก็ไม่มีผลทำให้ขั้นตอนการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการดังกล่าวที่สมบูรณ์ต้องเสียไป การแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการในกรณีนี้จึงชอบแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๘๗-๔๘๘/๒๕๕๗)

๒. การร้องคัดค้านอนุญาโตตุลาการ

เมื่อพิจารณาตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งกำหนดให้องค์การอัยการมีภารกิจหน้าที่ที่หลากหลาย มิใช่แต่การรักษาผลประโยชน์ของรัฐเพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับบทบาทของพนักงานอัยการในแต่ละด้านด้วย ประกอบกับการรักษาผลประโยชน์ของรัฐย่อมหมายถึงการรักษาผลประโยชน์ที่รัฐพึงมีโดยชอบด้วยกฎหมาย มิใช่การเอาเปรียบหรือเอาประโยชน์ที่เอกชนพึงมีโดยชอบด้วยกฎหมายมาเป็นของรัฐแต่อย่างใด ดังนั้น พนักงานอัยการที่เป็นอนุญาโตตุลาการจึงมีหน้าที่ในการปกป้องผลประโยชน์ของรัฐ ขณะเดียวกันก็ต้องคุ้มครองสิทธิของเอกชนด้วยเช่นเดียวกัน โดยในการพิจารณาถึงเหตุอันควรสงสัยถึงความเป็นกลางและความเป็นอิสระของพนักงานอัยการที่เป็นอนุญาโตตุลาการ

^๕ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาตรา ๑๔๕ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยการอุทธรณ์ฎีกา และการพิจารณาใหม่ คำพิพากษาหรือคำสั่งใด ๆ ให้ถือว่าผูกพันคู่ความในกระบวนการพิจารณาของศาลที่พิพากษาหรือมีคำสั่ง นับตั้งแต่วันที่คำพิพากษาหรือมีคำสั่ง จนถึงวันที่คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นได้ถูกเปลี่ยนแปลง แก้ไข กลับ หรือดลเสีย ถ้าหากมี

ฯลฯ

ฯลฯ

^๖ พระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๑๐ ในกรณีที่มีการฟ้องคดีต่อศาลใด ถ้าคู่ความฝ่ายที่ถูกฟ้องเห็นว่าคดีดังกล่าวอยู่ในเขตอำนาจของอีกศาลหนึ่ง ให้ยื่นคำร้องต่อศาลที่รับฟ้องก่อนวันสืบพยานสำหรับศาลยุติธรรมหรือศาลทหาร หรือก่อนวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกสำหรับศาลปกครองหรือศาลอื่น ในการนี้ให้ศาลที่รับฟ้องรอการพิจารณาไว้ชั่วคราว และให้จัดทำความเห็นส่งไปให้ศาลที่คู่ความร้องว่าคดีนั้นอยู่ในเขตอำนาจโดยเร็ว ในกรณีเช่นว่านี้ให้ศาลที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ



จะต้องพิจารณาถึงข้อเท็จจริงและเหตุผลเฉพาะตัวเป็นรายกรณีไป เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าพนักงานอัยการซึ่งถูกร้องคัดค้านเคยได้รับมอบอำนาจให้ว่าต่างแก่ต่างทางคดีแทนผู้คัดค้าน หรือเป็นผู้ตรวจหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตรวจร่างสัญญาที่พิพาท หรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสัญญาที่พิพาทกันในชั้นอนุญาโตตุลาการมาก่อน และมีได้เป็นผู้รับมอบอำนาจในการต่อสู้คดีกับผู้ร้อง หรือเป็นหรือเคยเป็นกรรมการของผู้คัดค้านมาก่อน ประกอบกับไม่เคยเป็นลูกจ้างของคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือเคยเป็นที่ปรึกษา ผู้รับมอบอำนาจ ทนายความ หรือผู้รับจ้างแก่คู่พิพาท เห็นได้ว่ากรณีไม่ปรากฏเหตุเฉพาะตัวของพนักงานอัยการผู้ถูกคัดค้านที่อาจกระทบถึงความเป็นกลางและความเป็นอิสระในการทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการ การเป็นอนุญาโตตุลาการของพนักงานอัยการจึงไม่มีเหตุอันควรสงสัยถึงความเป็นกลางและความเป็นอิสระแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

บริษัท ท. (ผู้ร้อง) และบริษัท ก. (ผู้คัดค้านที่ ๑) ตกลงทำสัญญาให้ดำเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลาร์ โดยผู้คัดค้านที่ ๑ ตกลงให้ผู้ร้องดำเนินการจัดให้มีและดำเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลาร์ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ และผู้ร้องตกลงรับดำเนินการจัดให้มี ขยาย และดำเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลาร์ ต่อมา มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว ผู้ร้องจึงเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการโดยได้ตั้งนาย ก. (ผู้คัดค้านที่ ๔) และนาย ส. (ผู้คัดค้านที่ ๕) เป็นอนุญาโตตุลาการฝ่ายผู้ร้อง ส่วนผู้คัดค้านที่ ๑ ได้ตั้งนาย ว. (ผู้คัดค้านที่ ๒) และนาย ภ. (ผู้คัดค้านที่ ๓) เป็นอนุญาโตตุลาการฝ่ายผู้คัดค้านที่ ๑ ผู้ร้องเห็นว่าผู้คัดค้านที่ ๒ และผู้คัดค้านที่ ๓ เป็นพนักงานอัยการ สังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้คัดค้านที่ ๑ ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ และผู้คัดค้านที่ ๑ ยังมีนาย พ. ซึ่งดำรงตำแหน่งอธิบดีอัยการฝ่ายคดีปกครองนครราชสีมา เป็นกรรมการของผู้คัดค้านที่ ๑ และมีนาย ป. พนักงานอัยการ เป็นผู้รับมอบอำนาจในการดำเนินคดีชั้นอนุญาโตตุลาการ โดยพนักงานอัยการดังกล่าวอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของอัยการสูงสุด และการทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการระงับข้อพิพาทนี้ ผู้คัดค้านที่ ๒ และผู้คัดค้านที่ ๓ ก็ได้รับอนุมัติและแต่งตั้งโดยอัยการสูงสุด นอกจากนี้ ผู้คัดค้านที่ ๓ เคยเขียนบทความแสดงความเห็นว่า การเข้าไปเป็นอนุญาโตตุลาการนั้นเป็นการเข้าไปรักษาผลประโยชน์ของฝ่ายตนมิใช้อยู่ในฐานะเป็นตุลาการ แต่อยู่ในฐานะเหมือนเป็นทนายความของคู่กรณีฝ่ายตน กรณีจึงมีเหตุอันควรสงสัยถึงความเป็นกลางและความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการ

ของผู้คัดค้านที่ ๒ และผู้คัดค้านที่ ๓ ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องคัดค้านอนุญาตตุลาการฝ่ายผู้คัดค้านที่ ๑ แต่คณะอนุญาโตตุลาการพิจารณาแล้วมีมติให้ยกคำคัดค้านอนุญาตตุลาการของผู้ร้อง ผู้ร้องจึงมีคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการที่ยกคำคัดค้านของผู้ร้อง และมีคำสั่งยอมรับตามคำคัดค้านของผู้ร้อง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

นอกจากพระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๔๙๘ จะบัญญัติให้พนักงานอัยการเป็นทนายแผ่นดิน รับว่าต่างแก่ต่างคดีแพ่งอันเป็นการดำเนินคดีแทนรัฐบาลรวมถึงคดีแพ่งที่นิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาแล้ว ยังเห็นว่า ตามมาตรา ๔^๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้บัญญัติให้พนักงานอัยการมีบทบาทภาระหน้าที่อำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนในคดีอาญา รักษาประโยชน์รัฐในการให้คำปรึกษาหารือ ร่างสัญญา ว่าต่างแก่ต่างแทนรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ และคุ้มครองสิทธิและรักษาผลประโยชน์ของประชาชนในพรรคคดีและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไป รวมถึงการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดในข้อพิพาทตามสัญญาทางปกครอง โดยมีการจัดแบ่งส่วนราชการขององค์กรอัยการให้มีหน้าที่รับผิดชอบงานในแต่ละด้านแยกจากกัน เมื่อวัตถุประสงค์ขององค์กรอัยการมีหลากหลายตามภารกิจหน้าที่ มิใช่แต่รักษาผลประโยชน์ของรัฐแต่เพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับบทบาทของพนักงานอัยการในแต่ละด้าน อีกทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

^๗ พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. ๒๕๔๐

มาตรา ๔ ให้สำนักงานอัยการสูงสุดมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาทั้งปวง ดำเนินคดีแพ่ง และให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด อำนาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง

(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการฝ่ายอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ

(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ และลูกจ้างของสำนักงานอัยการสูงสุด ตลอดจนฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและประชาชนทั่วไป

(๓) ศึกษา วิจัย พัฒนา และดำเนินการอื่นเกี่ยวกับกฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม

(๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของประชาชน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย เผยแพร่ความรู้ทางด้านสิทธิมนุษยชนและความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

(๕) ติดต่อและประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดหรือตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย



มาตรา ๒๕๕ วรรคสอง^๙ บัญญัติให้พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยเที่ยงธรรม บทบัญญัติดังกล่าวจึงเป็นหลักประกันถึงความเป็นกลางและความเป็นอิสระของพนักงานอัยการในการปฏิบัติหน้าที่ว่าจะไม่ถูกแทรกแซงจากองค์กรหรือบุคคลใด อีกทั้งการรักษาผลประโยชน์ของรัฐย่อมหมายถึงการรักษาผลประโยชน์ที่รัฐพึงมีโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่ไม่ได้หมายถึงการกระทำของรัฐที่เป็นการเอาเปรียบหรือประโยชน์ที่เอกชนพึงมีโดยชอบด้วยกฎหมายมาเป็นของรัฐแต่อย่างใด ดังนั้น พนักงานอัยการที่เป็นอนุญาโตตุลาการจึงต้องมีหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของรัฐ ขณะเดียวกันก็ต้องคุ้มครองสิทธิของเอกชน ซึ่งหากห้ามมิให้พนักงานอัยการเป็นอนุญาโตตุลาการ ย่อมมีผลให้ภารกิจหน้าที่ขององค์กรอัยการไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยงานได้ และเมื่อบทบาทหน้าที่ขององค์กรอัยการมีหลากหลายดังกล่าว ดังนั้น ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการจึงย่อมจะมีทั้งที่เห็นสอดคล้องกันและเห็นแตกต่างกันทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมาย ข้ออุทธรณ์ของผู้ร้องว่าพนักงานอัยการที่เป็นอนุญาโตตุลาการมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของรัฐแต่เพียงอย่างเดียว จึงมีอำนาจหน้าที่ทับซ้อนกันระหว่างอำนาจหน้าที่อนุญาโตตุลาการกับพนักงานอัยการ ทำให้เกิดอคติและสูญเสียความเป็นกลาง จึงไม่อาจรับฟังได้

นอกจากนี้ การพิจารณาถึงเหตุอันควรสงสัยถึงความเป็นกลางและความเป็นอิสระต้องพิจารณาถึงข้อเท็จจริงและเหตุผลเฉพาะตัวของผู้เป็นอนุญาโตตุลาการเป็นรายกรณีไป เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงในสำนวนและผู้ร้องก็มิได้โต้แย้งว่าผู้คัดค้านที่ ๒ เคยได้รับมอบอำนาจให้ว่าต่างแตกต่างคดีแทนผู้คัดค้านที่ ๑ หรือเป็นผู้ตรวจหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตรวจร่างสัญญาที่พิพาทหรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสัญญาที่พิพาทกันในชั้นอนุญาโตตุลาการนี้มาก่อน และมีได้เป็นผู้รับมอบอำนาจในการต่อสู้คดีกับผู้ร้อง หรือเป็นหรือเคยเป็นกรรมการของผู้คัดค้านที่ ๑ มาก่อน อีกทั้งผู้คัดค้านที่ ๒ ไม่เคยเป็นลูกจ้างของคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือเคยเป็นที่ปรึกษา ผู้รับมอบอำนาจ ทนายความ หรือผู้รับจ้างแก่คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แม้จะมีพนักงานอัยการที่ยังรับราชการอยู่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้คัดค้านที่ ๑ แต่ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้คัดค้านที่ ๒ การที่ผู้คัดค้านที่ ๒ เพียงดำรงตำแหน่งพนักงานอัยการ สังกัดองค์กรอัยการจึงยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นเหตุอันควรสงสัยถึงความเป็นกลางและความเป็นอิสระในการทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการของผู้คัดค้านที่ ๒ ได้

^๙ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๒๕๕ พนักงานอัยการมีอำนาจหน้าที่ตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้และตามกฎหมายว่าด้วยอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการและกฎหมายอื่น

พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยเที่ยงธรรม



นอกจากนี้ การที่พนักงานอัยการผู้ใดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอนุญาโตตุลาการ ย่อมถือว่าพนักงานอัยการผู้นั้นได้รับมอบหน้าที่ให้ไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากหน้าที่ปกติและมีลักษณะเป็นครั้งคราว โดยได้คำตอบแทนจากคู่กรณี ตามข้อบังคับสำนักงานศาลยุติธรรม ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ ประกอบกับมาตรา ๔๗^๙ แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการประกอบอาชีพแข่งขันกับเอกชนที่จะขัดกับมาตรา ๘๔ (๑)^{๑๐} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ อีกทั้งพระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการตั้งอนุญาโตตุลาการ ซึ่งข้อ ๖๘ ของระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุด ว่าด้วยการดำเนินคดีแพ่งของพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้ให้อำนาจอัยการสูงสุดในการแต่งตั้งพนักงานอัยการเป็นอนุญาโตตุลาการ อัยการสูงสุดจึงย่อมมีดุลพินิจที่จะแต่งตั้งพนักงานอัยการเป็นอนุญาโตตุลาการได้ และระเบียบดังกล่าวย่อมมีสภาพบังคับสำหรับอำนาจอัยการสูงสุดในการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการในประเทศไทย โดยไม่อาจนำกรณีดังกล่าวไปเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้างได้

ดังนั้น เมื่อพิจารณาแล้วยังไม่ปรากฏเหตุเฉพาะตัวของผู้คัดค้านที่ ๒ ที่อาจกระทบถึงความ เป็นกลางและความเป็นอิสระในการทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการในคดีนี้ การเป็นอนุญาโตตุลาการของผู้คัดค้านที่ ๒ จึงไม่มีเหตุอันควรสงสัยถึงความเป็นกลางและความเป็นอิสระตามคำร้องคัดค้านอนุญาโตตุลาการของผู้ร้องแต่อย่างใด จึงมีคำสั่งยกคำคัดค้านของผู้ร้องที่คัดค้านผู้คัดค้านที่ ๒ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ค.๔/๒๕๕๗)

^๙ พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๔๗ หน่วยงานซึ่งได้จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ อาจกำหนดค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่าย และค่ารายการในการดำเนินกระบวนการพิจารณาอนุญาโตตุลาการก็ได้

^{๑๐} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๘๔ รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ ดังต่อไปนี้

(๑) สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเป็นธรรมโดยอาศัยกลไกตลาด และสนับสนุนให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยต้องยกเลิกและละเว้นการตรากฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ควบคุมธุรกิจซึ่งมีบทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับความจำเป็นทางเศรษฐกิจ และต้องไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการจัดให้มีสาธารณูปโภค

ฯลฯ

ฯลฯ



โดยที่พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ มิได้บัญญัตินิยามหรือลักษณะของความเป็นกลางและเป็นอิสระของอนุญาโตตุลาการไว้เป็นการเฉพาะ การพิจารณาลักษณะความเป็นกลางและเป็นอิสระของอนุญาโตตุลาการจึงต้องพิจารณาตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย รวมถึงเหตุอันควรสงสัยถึงความเป็นกลางหรือความเป็นอิสระตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้างประกอบด้วย บนพื้นฐานความเชื่อมั่นและการยอมรับของคู่พิพาท ซึ่งจะพิจารณาจากข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุควรสงสัยของแต่ละรายกรณีไป โดยผู้ร้องจะต้องแสดงพฤติการณ์ให้เห็นอย่างเพียงพอถึงข้อเท็จจริงที่สนับสนุนในเรื่องความสงสัยนั้น อีกทั้ง ต้องพิจารณาจากการมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับคู่พิพาทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยต้องไม่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือภายใต้อิทธิพลของคู่พิพาท

สรุปข้อเท็จจริง

บริษัท ท. (ผู้ร้อง) ทำสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลาร์กับการสื่อสารแห่งประเทศไทย ต่อมา เมื่อการสื่อสารแห่งประเทศไทยได้ถูกยุบเลิกไป บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (ผู้คัดค้านที่ ๖) จึงได้รับโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาดังกล่าว หลังจากนั้นได้เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับการชำระผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้คัดค้านที่ ๖ ไม่ครบถ้วน ผู้คัดค้านที่ ๖ จึงยื่นเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ โดยผู้ร้องได้แต่งตั้ง นาย ป. (ผู้คัดค้านที่ ๒) และนาย พ. (ผู้คัดค้านที่ ๓) เป็นอนุญาโตตุลาการฝ่ายผู้ร้อง ส่วนผู้คัดค้านที่ ๖ ได้แต่งตั้งนาย ท. (ผู้คัดค้านที่ ๔) และนางสาว ท. (ผู้คัดค้านที่ ๕) เป็นอนุญาโตตุลาการฝ่ายผู้คัดค้านที่ ๖ ผู้ร้องเห็นว่าผู้คัดค้านที่ ๔ และผู้คัดค้านที่ ๕ เป็นข้าราชการอัยการ มีหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ จึงทำให้เกิดความไม่เป็นกลางและไม่เป็นอิสระ เพราะพนักงานอัยการรับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งที่รัฐบาลเป็นผู้จ่ายให้มีหน้าที่ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการไม่ได้ ผู้ร้องจึงได้ยื่นคัดค้านผู้คัดค้านที่ ๔ และผู้คัดค้านที่ ๕ ถึงเหตุอันควรสงสัยถึงความเป็นกลางและความเป็นอิสระของอนุญาโตตุลาการ แต่คณะอนุญาโตตุลาการมีคำสั่งยกคำร้องคัดค้านดังกล่าว ผู้ร้องจึงนำคดีมาร้องต่อศาลขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการที่ยกคำร้องคัดค้านอนุญาโตตุลาการ และมีคำสั่งยอมรับตามคำร้องคัดค้านอนุญาโตตุลาการของผู้ร้อง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ มิได้บัญญัตินิยามหรือลักษณะของความเป็นกลางและเป็นอิสระของอนุญาโตตุลาการไว้เป็นการเฉพาะ การพิจารณาลักษณะความเป็นกลางและเป็นอิสระของอนุญาโตตุลาการจึงต้องพิจารณาตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

รวมถึงเหตุอันควรสงสัยถึงความเป็นกลางหรือความเป็นอิสระตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้างประกอบด้วย บนพื้นฐานความเชื่อมั่นและการยอมรับของกลุ่มพิพาท ซึ่งจะพิจารณาจากข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุควรสงสัยของแต่ละรายกรณีไป โดยผู้ร้องจะต้องแสดงพฤติการณ์ให้เห็นอย่างเพียงพอถึงข้อเท็จจริงที่สนับสนุนในเรื่องความสงสัยนั้น อีกทั้งต้องพิจารณาจากการมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับคู่พิพาทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยต้องไม่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือภายใต้อิทธิพลของกลุ่มพิพาท

เมื่อคดีนี้ผู้คัดค้านที่ ๔ และผู้คัดค้านที่ ๕ ดำรงตำแหน่งพนักงานอัยการ สังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด ปฏิบัติหน้าที่ราชการที่สำนักคดีปกครอง และสำนักอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ตามลำดับ ส่วนผู้คัดค้านที่ ๖ เป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด แม้จะปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีนาย ว. พนักงานอัยการ เป็นกรรมการบริหารของผู้คัดค้านที่ ๖ และนาย ม. พนักงานอัยการพิเศษฝ่ายการอนุญาตตุลาการ สังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินคดีแทนผู้คัดค้านที่ ๖ แต่ก็ไม่ปรากฏว่าผู้คัดค้านที่ ๔ และผู้คัดค้านที่ ๕ เป็นกรรมการหรือเป็นผู้มีประโยชน์ได้เสียกับผู้คัดค้านที่ ๖ หรือกับนาย ว. แต่อย่างใด อีกทั้งสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไม่ได้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้คัดค้านที่ ๖ อัยการสูงสุดซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาขององค์กรก็ไม่ได้อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาหรือการกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง จึงยังมีอาจถือได้ว่าผู้คัดค้านที่ ๔ และผู้คัดค้านที่ ๕ มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้คัดค้านที่ ๖ อันมีลักษณะที่เอื้อประโยชน์ที่นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย ส่วนการที่ผู้คัดค้านที่ ๕ เคยดำเนินการทางแพ่งให้กับผู้คัดค้านที่ ๖ ก็เป็นเพียงการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๔๘ อีกทั้งมิใช่การดำเนินการทางแพ่งที่เกี่ยวข้องกับข้อสัญญาที่พิพาทในคดีนี้ ดังนั้น แม้ผู้ร้องจะมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่จะได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพให้พ้นจากการละเมิด และได้รับการอำนวยความสะดวกอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมกัน ถูกต้องและรวดเร็วตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๐ (๒) (๓) และ (๔)^{๑๑} แต่การที่ผู้คัดค้านที่ ๔ และผู้คัดค้านที่ ๕

^{๑๑} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๔๐ บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ดังต่อไปนี้

(๑) สิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง

(๒) สิทธิพื้นฐานในกระบวนการพิจารณา ซึ่งอย่างน้อยต้องมีหลักประกันขั้นพื้นฐานเรื่องการได้รับการพิจารณาโดยเปิดเผย การได้รับทราบข้อเท็จจริงและตรวจเอกสารอย่างเพียงพอ การเสนอข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้ง และพยานหลักฐานของตน การคัดค้านผู้พิพากษาหรือตุลาการ การได้รับการพิจารณาโดยผู้พิพากษาหรือตุลาการที่นั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะ และการได้รับทราบเหตุผลประกอบคำวินิจฉัย คำพิพากษา หรือคำสั่ง



ทำหน้าที่เป็นอนุญาโตตุลาการ ก็มีได้ทำให้ผู้ร้องขาดสิทธิและเสรีภาพหรือเสียความยุติธรรม แต่ประการใด ส่วนการให้คำปรึกษาข้อกฎหมายแก่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐของสำนักงานอัยการสูงสุด ก็เป็นการทำหน้าที่โดยทั่วไปของสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความรอบคอบและถูกต้อง มิได้เกี่ยวข้องกับกรทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการของผู้คัดค้านที่ ๔ และผู้คัดค้านที่ ๕ ในข้อพิพาทนี้ กรณีจึงยังถือไม่ได้ว่ามีเหตุอันควรสงสัยในความเป็นกลางและความเป็นอิสระตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้าง

นอกจากนี้ แม้ข้อเท็จจริงจะฟังเป็นยุติว่า นาย ม. เป็นผู้รับมอบอำนาจต่อผู้คดี โดยผู้คัดค้านที่ ๔ และผู้คัดค้านที่ ๕ เป็นพนักงานอัยการ สังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด เช่นเดียวกันก็ตาม แต่โดยที่กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ แบ่งส่วนราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด ได้แบ่งให้สำนักงานคณะกรรมการอัยการมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและงานวินัยของข้าราชการอัยการ รับผิดชอบการบริหารงานนโยบายและแผน วิเคราะห์เพื่อจัดทำและบริหารงบประมาณของสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานที่ปรึกษาอัยการ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบการให้คำปรึกษาหรือความเห็นทางกฎหมาย รวมทั้งการตรวจร่างสัญญาแก่หน่วยงานของรัฐ สำนักงานคดีปกครองมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง สำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัวมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ หรือสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว รวมทั้งรับผิดชอบงานคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของเด็กและเยาวชน และให้สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายการอนุญาโตตุลาการ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบงานดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการตามกฎหมาย จึงเห็นได้ว่าแต่ละส่วนของสำนักงานได้มีการแบ่งส่วนการบริหารงานและการดำเนินการตามภารกิจแยกออกจากกัน กรณีจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าพนักงานอัยการซึ่งเป็นกรรมการและผู้รับมอบอำนาจของผู้คัดค้านที่ ๖ กับผู้คัดค้านที่ ๔ และผู้คัดค้านที่ ๕ ในขณะที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอนุญาโตตุลาการ มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือต้องปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานปะปนกัน อันจะนำไปสู่การแนะนำ

(๓) บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม

(๔) ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา โจทก์ จำเลย คู่กรณี ผู้มีส่วนได้เสีย หรือพยานในคดีมีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมในการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสิทธิในการได้รับการสอบสวนอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม และการไม่ให้ถ้อยคำเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเอง



หรือการนำข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิพาทซึ่งอาจจะมีผลต่อการวินิจฉัยชี้ขาดของผู้คัดค้านที่ ๔ และผู้คัดค้านที่ ๕ ตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้าง

ส่วนประเด็นว่าไม่มีบทกฎหมายให้อำนาจพนักงานอัยการเป็นอนุญาโตตุลาการนั้น ข้อ ๔ ของประกาศสถาบันอนุญาโตตุลาการ เรื่อง คุณสมบัติของผู้ที่จะขึ้นทะเบียนอนุญาโตตุลาการ ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักกระบวนข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม กำหนดว่า นอกจากการยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นอนุญาโตตุลาการตามข้อ ๕ แล้ว สถาบันอาจสรรหาบุคคลซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นอนุญาโตตุลาการตามประกาศนี้ได้ โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ประกอบด้วย (ข) รับราชการหรือเคยรับราชการ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี ในตำแหน่งอัยการจังหวัดหรือเทียบเท่า เมื่อประกาศฉบับดังกล่าวกำหนดให้พนักงานอัยการสามารถเป็นอนุญาโตตุลาการได้ ประกอบกับพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ก็ได้กำหนดห้ามพนักงานอัยการเป็นอนุญาโตตุลาการ เมื่อไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายฉบับใดห้ามมิให้พนักงานอัยการเป็นอนุญาโตตุลาการ อีกทั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๒๑ และประมวลจริยธรรมข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุด ก็ได้กำหนดว่าการปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการ เป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการหรือไม่อุทิศตนให้กับทางราชการ การที่พนักงานอัยการทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการจึงไม่ขัดต่อมาตรา ๒๕๕ วรรคหก^{๑๒} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

เมื่อเหตุอันควรสงสัยของผู้ร้องยังไม่มีน้ำหนักพอให้รับฟังได้ว่า ผู้คัดค้านที่ ๔ และผู้คัดค้านที่ ๕ ขาดความเป็นกลางและเป็นอิสระในการทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการ จึงมีคำสั่งยกคำร้องคัดค้านอนุญาโตตุลาการของผู้ร้อง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ค.๕/๒๕๕๗ และที่ ค.๖/๒๕๕๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

^{๑๒} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๒๕๕ พนักงานอัยการมีอำนาจหน้าที่ตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้และตามกฎหมายว่าด้วยอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการและกฎหมายอื่น

ฯลฯ

ฯลฯ

พนักงานอัยการต้องไม่เป็นการแทรกแซงหรือกิจการอื่นของรัฐในทำนองเดียวกัน เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอัยการ ทั้งต้องไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ หรือกระทำการใดอันเป็นการกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่ หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งตำแหน่งหน้าที่ราชการ และต้องไม่เป็นการ กรรมการ ผู้จัดการ หรือที่ปรึกษา กฎหมาย หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในทางหุ้นส่วนบริษัท

ฯลฯ

ฯลฯ



๓. การเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

กฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการให้สิทธิคู่พิพาทกำหนดกระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการเป็นการเฉพาะได้ แต่หากคู่พิพาทไม่ได้ตกลงกันไว้หรือไม่สามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้ ก็ให้ดำเนินการตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น ในกรณีที่คู่พิพาทกำหนดให้กระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการให้ถือตามข้อบังคับของสถาบันอนุญาโตตุลาการ จึงเป็นการที่คู่พิพาทได้ตกลงเรื่องการดำเนินกระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการไว้เป็นอย่างอื่น และเมื่อข้อบังคับดังกล่าวกำหนดให้คณะอนุญาโตตุลาการมีอำนาจใช้ดุลพินิจดำเนินการพิจารณาใด ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร ตามหลักแห่งความยุติธรรม อันสอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ จึงเป็นการดำเนินการพิจารณาโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลนครลำปาง (ผู้ร้อง) ทำสัญญาจ้างบริษัท ส. (ผู้คัดค้านที่ ๒) ให้ก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียของเทศบาล แต่ปรากฏว่าภายหลังจากทำงานตามสัญญาได้เกิดกรณีพิพาทเกี่ยวกับเงินค่าชดเชยวัสดุดินถมและวัสดุคัดเลือกตามสัญญา โดยผู้ร้องเห็นว่าผู้คัดค้านที่ ๒ ได้นำวัสดุที่ได้จากการขุด เช่น ดิน หรือวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของผู้ร้องไปใช้ในการก่อสร้างงานตามสัญญา จึงต้องชำระค่าวัสดุดังกล่าวให้แก่ผู้ร้อง แต่ผู้คัดค้านที่ ๒ เห็นว่า ตามมาตรฐานการก่อสร้างหมายเลข ค. ๒-๓ ระบุให้ผู้คัดค้านที่ ๒ มีสิทธิใช้วัสดุในบ่อขุดดินในการก่อสร้างได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ผู้คัดค้านที่ ๒ จึงไม่มีหน้าที่ต้องชำระค่าใช้จ่ายวัสดุดินถมดังกล่าว ต่อมา ผู้ร้องได้มีหนังสือแจ้งยืนยันให้ผู้คัดค้านที่ ๒ ชำระเงินค่าวัสดุดินถม แต่ผู้คัดค้านที่ ๒ มีหนังสือแจ้งกลับไปที่ว่าประสงค์ให้มีการวินิจฉัยระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ หลังจากนั้นผู้ร้องและผู้คัดค้านที่ ๒ จึงได้แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนเข้าร่วมพิจารณาระงับข้อพิพาทดังกล่าว และได้ทำคำวินิจฉัยร่วมกันว่าผู้คัดค้านที่ ๒ ได้ปฏิบัติตามสัญญา จึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าชดเชยวัสดุดินถมและวัสดุคัดเลือกให้แก่ผู้ร้อง ผู้ร้องเห็นว่ากรณีวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการ (ผู้คัดค้านที่ ๑) ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่อยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการ และวินิจฉัยเกินขอบเขตแห่งข้อตกลงในการเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการ องค์ประกอบของคณะอนุญาโตตุลาการไม่ชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้งกระบวนการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการก็ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ร้องจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดของผู้คัดค้านที่ ๑

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในประเด็นว่าคำชี้ขาดของผู้คัดค้านที่ ๑ อยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาตตุลาการหรือไม่ นั้น เมื่อปรากฏว่าข้อสัญญาพิพาทกำหนดว่า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับข้อกำหนดแห่งสัญญานี้หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญานี้ และคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ ให้เสนอข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทนั้นต่ออนุญาตตุลาการเพื่อพิจารณาชี้ขาด จึงเป็นกรณีที่ผู้ร้องกับผู้คัดค้านที่ ๒ ตกลงให้ระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อกำหนดหรือการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตโดยวิธีอนุญาตตุลาการ โดยผู้ร้องกับผู้คัดค้านที่ ๒ มิได้กำหนดให้ระงับข้อพิพาทเฉพาะส่วนใดของสัญญาโดยวิธีอนุญาตตุลาการ ดังนั้น ขอบเขตของสัญญาอนุญาตตุลาการในคดีนี้จึงครอบคลุมข้อพิพาทตามสัญญาทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นข้อพิพาทอันเกิดจากข้อกำหนดแห่งสัญญาหรือข้อพิพาทอันเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญา และเมื่อข้อสัญญาพิพาทได้กำหนดให้เอกสารประกวดราคาอันเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญา ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ประกาศประกวดราคาดังกล่าวย่อมอยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาตตุลาการด้วย ดังนั้น การที่ผู้คัดค้านที่ ๑ เห็นว่าประกาศประกวดราคาไม่ได้กำหนดไว้ว่าการใช้วัสดุที่ได้จากงานดินในบ่อขุดในโครงการ ผู้คัดค้านที่ ๒ ต้องเสียค่าวัสดุ หากผู้ร้องจะคิดราคาค่าวัสดุในโครงการในประกาศประกวดราคาจะต้องกำหนดราคาค่าวัสดุไว้ด้วย จึงเป็นคำชี้ขาดที่อยู่ภายในขอบเขตของสัญญาอนุญาตตุลาการ

ส่วนประเด็นว่าคำวินิจฉัยชี้ขาดของผู้คัดค้านที่ ๑ เกินขอบเขตแห่งข้อตกลงในการเสนอข้อพิพาทต่อผู้คัดค้านที่ ๑ หรือไม่ นั้น เมื่อปรากฏว่าผู้คัดค้านที่ ๒ มิได้โต้แย้งว่าวัสดุที่ผู้คัดค้านที่ ๒ นำไปใช้เป็นของผู้ร้องหรือไม่ แต่ผู้คัดค้านที่ ๒ คัดค้านว่าตนมีสิทธิใช้วัสดุในบ่อขุดวัสดุในการก่อสร้างได้ตามสัญญาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ดังนั้น ขอบเขตแห่งข้อตกลงในการเสนอข้อพิพาทต่อผู้คัดค้านที่ ๑ จึงมีขอบเขตว่า การที่ผู้คัดค้านที่ ๒ นำวัสดุที่ได้จากการขุด เช่น ดินหรือวัสดุต่าง ๆ ไปใช้ในการก่อสร้างงานตามสัญญา จะต้องชำระค่าวัสดุดังกล่าวให้แก่ผู้ร้องหรือไม่ ซึ่งปรากฏว่าผู้คัดค้านที่ ๑ ได้พิจารณาข้อกำหนดมาตรฐานงานก่อสร้างในหมวดงานดิน ซึ่งมี ๓ มาตรฐาน คือ (๑) มาตรฐานการก่อสร้างหมายเลข ค-๒.๑ งานจัดเตรียมสถานที่ก่อสร้าง และ (๒) มาตรฐานการก่อสร้างหมายเลข ค-๒.๒ งานขุดลอกหน้าดิน ผู้คัดค้านที่ ๑ เห็นว่าตามหลักวิชาวิศวกรรมโยธา วัสดุในหัวข้อนี้เป็นวัสดุที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัสดุดินถมหรือวัสดุคัดเลือก จึงไม่เป็นวัสดุในประเด็นพิพาท ส่วน (๓) มาตรฐานการก่อสร้างหมายเลข ค-๒.๓ งานบ่อขุดวัสดุ ผู้คัดค้านที่ ๑ เห็นว่า ตามหลักวิชาวิศวกรรมโยธา วัสดุในหัวข้อนี้เป็นวัสดุที่เกี่ยวข้องกับวัสดุดินถมและวัสดुकัดเลือกที่นำมาจากในบริเวณก่อสร้างหรือนอกบริเวณก่อสร้างแล้วนำมาใช้ในงานก่อสร้างตามสัญญาได้หากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดเฉพาะงาน นอกจากนี้ ผู้คัดค้านที่ ๑ ยังได้พิจารณาคำประกาศประกวดราคาของผู้ร้อง โดยเห็นว่าประกาศ



ดังกล่าวมิได้กำหนดให้การใช้วัสดุที่ได้จากงานดินชุดในบ่อขุดในโครงการผู้คัดค้านที่ ๒ จะต้องเสียค่าวัสดุ ทั้งนี้ เนื่องจากหากจะคิดราคาค่าวัสดุในโครงการแล้ว ค่าประกาศประกวดราคาจ้างดังกล่าวจะต้องกำหนดราคาค่าวัสดุไว้ด้วยว่าจะคิดราคาเท่าใด ผู้คัดค้านที่ ๑ จึงมีคำชี้ขาดว่าผู้คัดค้านที่ ๒ ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการนำวัสดุจากบ่อขุดภายในสถานที่ก่อสร้างมาใช้ในการก่อสร้าง จึงเห็นได้ว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวได้วินิจฉัยในประเด็นพิพาทที่ผู้คัดค้านที่ ๒ นำวัสดุที่ได้จากการขุดไปใช้ในการก่อสร้างแล้วว่าผู้คัดค้านที่ ๒ ไม่ต้องชำระเงินให้แก่ผู้ร้อง จึงเป็นคำชี้ขาดภายในขอบเขตของการเสนอข้อพิพาทต่อผู้คัดค้านที่ ๑ แล้ว

สำหรับประเด็นว่ากระบวนการพิจารณาของผู้คัดค้านที่ ๑ มิได้เป็นไปตามที่คู่พิพาทตกลงกันไว้หรือไม่นั้น เมื่อพิจารณาบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ จะเห็นได้ว่ากฎหมายให้สิทธิคู่พิพาทกำหนดกระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการให้เป็นการเฉพาะได้ การดำเนินกระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการจึงต้องเป็นไปตามที่คู่พิพาทตกลงกำหนดไว้ แต่หากคู่พิพาทไม่ได้ตกลงกันไว้หรือไม่สามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้ จึงจะดำเนินการตามวิธีการที่กฎหมายกำหนดต่อไป เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าสัญญาจ้างพิพาทกำหนดให้กระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการให้ถือตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการกระทรวงยุติธรรมโดยอนุโลม หรือตามข้อบังคับอื่นที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ จึงเห็นได้ว่าผู้ร้องและผู้คัดค้านที่ ๒ ได้ตกลงเรื่องการดำเนินกระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการไว้เป็นอย่างอื่นแล้ว การดำเนินกระบวนการพิจารณาของผู้คัดค้านที่ ๑ จึงไม่จำเป็นต้องอยู่ภายใต้บังคับมาตรา ๒๙^{๑๓} และมาตรา ๓๐^{๑๔} แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ และเมื่อพิจารณาข้อ ๒๑ ของข้อบังคับสำนักงานศาลยุติธรรม ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ซึ่งกำหนดว่า ในกรณีที่สัญญาอนุญาโตตุลาการมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้อนุญาโตตุลาการมีอำนาจดำเนินกระบวนการพิจารณาใด ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยคำนึงถึงหลักแห่งความยุติธรรม และการให้คู่พิพาทมีโอกาสเสนอข้อเท็จจริงสนับสนุนข้ออ้างข้อต่อสู้ของตนได้ตามควรแก่พฤติการณ์แห่งข้อพิพาทนั้น กรณีจึงเห็นได้ว่าข้อบังคับ

^{๑๓-๑๔} พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๒๙ ภายในระยะเวลาที่คู่พิพาทตกลงกันไว้หรือที่คณะอนุญาโตตุลาการกำหนด ถ้าคู่พิพาทมิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น คู่พิพาทฝ่ายที่เรียกร้องต้องแสดงข้อเท็จจริงเพื่อสนับสนุนข้อเรียกร้องประเด็นข้อพิพาท และคำขอบังคับของตน ส่วนคู่พิพาทฝ่ายที่ถูกเรียกร้องต้องแสดงในคำคัดค้านถึงข้อต่อสู้ของตน ทั้งนี้ คู่พิพาทอาจแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องหรือบัญชีระบุพยานที่ระบุถึงเอกสารหรือพยานหลักฐานอื่นที่ประสงค์จะอ้างเป็นพยานมาด้วยก็ได้

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คู่พิพาทมิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ให้คณะอนุญาโตตุลาการเป็นผู้กำหนดว่าจะสืบพยานหรือฟังคำแถลงการณ์ด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือ หรือจะดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยรับฟังเพียงเอกสารหรือพยานหลักฐานอื่นใดก็ได้

ฯลฯ

ฯลฯ

ดังกล่าวกำหนดให้คณะอนุญาโตตุลาการมีอำนาจใช้ดุลพินิจดำเนินการสอบสวนพิจารณาใด ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร ตามหลักแห่งความยุติธรรม ซึ่งการให้สิทธิคู่พิพาทได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานดังกล่าว สอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง^{๑๕} ซึ่งให้อำนาจคณะอนุญาโตตุลาการในการรับฟังพยานหลักฐานและการชี้แจงน้ำหนักพยานหลักฐานทั้งปวงด้วย ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า รองปลัดเทศบาลนครลำปาง ผู้แทนสำนักงานเทศบาลนครลำปาง วิศวกรผู้ควบคุมงานของผู้ร้อง ผู้แทนบริษัทที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างของผู้ร้อง ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัดของผู้ร้อง ได้เข้าร่วมประชุมและได้ชี้แจงให้รายละเอียดกับผู้คัดค้านที่ ๑ ด้วยแล้ว จึงเป็นกรณีที่ผู้คัดค้านที่ ๑ ดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยคำนึงถึงหลักแห่งความยุติธรรมและปฏิบัติต่อผู้ร้องซึ่งเป็นคู่พิพาทอย่างเท่าเทียมกับผู้คัดค้านที่ ๒ โดยได้ให้โอกาสผู้ร้องนำสืบพยานหลักฐานและเสนอข้ออ้าง ข้อต่อสู้แห่งข้อพิพาท ตามพฤติการณ์แห่งข้อพิพาทบนหลักแห่งความเสมอภาคด้วยแล้ว

ดังนั้น เมื่อผู้ร้องไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าคำวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทของผู้คัดค้านที่ ๑ ไม่อยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการ หรือคำชี้ขาดวินิจฉัยเกินขอบเขตแห่งข้อตกลงในการเสนอข้อพิพาทต่อผู้คัดค้านที่ ๑ และไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าองค์ประกอบหรือกระบวนการพิจารณาของผู้คัดค้านที่ ๑ ไม่เป็นไปตามที่ผู้ร้องกับผู้คัดค้านที่ ๒ ตกลงกันไว้ ศาลจึงไม่อาจเพิกถอนคำชี้ขาดของผู้คัดค้านที่ ๑ ตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๑) (ง) และ (จ) แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ ได้ และการยอมรับหรือการบังคับตามคำชี้ขาดของผู้คัดค้านที่ ๑ ดังกล่าว ไม่ปรากฏว่าจะเป็น การขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ศาลจึงไม่อาจเพิกถอนคำชี้ขาดดังกล่าวได้ตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๒) (ข) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน พิกษายกคำร้องของผู้ร้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๗๖/๒๕๕๖)

การรับข้อพิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการจะยุติก็ต่อเมื่อคณะอนุญาโตตุลาการตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทตามหลักการที่กฎหมายกำหนด แต่การจะนำบทกฎหมายใดมาใช้วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทดังกล่าว นั้น จะต้องพิจารณาในเนื้อหาที่พิพาทว่าเป็นเรื่องใด แล้วจึงนำกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นมาตัดสิน โดยในกรณีที่คู่พิพาทไม่ได้กำหนดถึงกฎหมายที่จะนำมาใช้บังคับกับข้อพิพาท มาตรา ๓๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ

^{๑๕} พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๒๕ ในการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ ให้คู่พิพาทได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และให้มีโอกาสนำสืบพยานหลักฐานและเสนอข้ออ้างข้อต่อสู้ของตนได้ตามพฤติการณ์แห่งข้อพิพาทนั้น

ในกรณีที่คู่พิพาทมิได้ตกลงกันหรือกฎหมายนี้มิได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ให้คณะอนุญาโตตุลาการมีอำนาจดำเนินการพิจารณาใด ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร อำนาจของคณะอนุญาโตตุลาการนี้ให้รวมถึงอำนาจวินิจฉัยในเรื่องการรับฟังพยานหลักฐานและการชี้แจงน้ำหนักพยานหลักฐานทั้งปวงด้วย



อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ บัญญัติให้คณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาทไปตามกฎหมายไทย ดังนั้น ในกรณีที่คณะอนุญาโตตุลาการเห็นว่าจำนวนค่าปรับที่ผู้ร้องใช้สิทธิริบไว้จากเงินค่าจ้างเป็นจำนวนสูงเกินส่วน จึงนำบทบัญญัติมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาใช้บังคับ จึงเป็นการนำบทบัญญัติแห่งกฎหมายไทยมาใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อความเป็นธรรมและเพื่อให้ได้จำนวนเงินค่าปรับที่ต้องจ่ายกันจริงเท่านั้น ซึ่งแม้ว่าคณะอนุญาโตตุลาการจะไม่ใช้ศาล แต่คำวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการก็มีลักษณะเป็นการใช้อำนาจตุลาการ ดังนั้น การที่คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยว่าผู้ร้องมีสิทธิปรับผู้คัดค้านตามสัญญา แต่ผู้ร้องหักค่าจ้างไว้เป็นค่าปรับสูงเกินส่วน จึงเห็นสมควรลดค่าปรับลงตามมาตรา ๓๘๓ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว โดยชี้ขาดให้ผู้ร้องคืนเงินค่าปรับบางส่วนให้แก่ผู้คัดค้าน จึงเป็นคำชี้ขาดที่อยู่ในขอบเขตของสัญญา และไม่เกินขอบเขตแห่งข้อตกลงในการเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการด้วย

อย่างไรก็ตาม การที่คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดให้ผู้ร้องชำระดอกเบี้ยของต้นเงินค่าปรับที่ต้องคืนให้แก่ผู้คัดค้านดังกล่าวด้วยนั้น เป็นคำชี้ขาดให้ผู้ร้องชำระเงินในส่วนที่เป็นดอกเบี้ยโดยไม่มีกฎหมายให้อำนาจที่จะชี้ขาดเช่นนั้นได้ เนื่องจาก การหักเงินค่าปรับดังกล่าวเป็นการใช้สิทธิตามสัญญา จึงเป็นกรณีปรากฏต่อศาลว่าการบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในส่วนที่บังคับให้ชำระดอกเบี้ย เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งศาลมีอำนาจเพิกถอนคำชี้ขาดในส่วนที่บังคับให้ชำระดอกเบี้ยดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๒) (ข) แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕

สรุปข้อเท็จจริง

กองทัพอากาศ (ผู้ร้อง) ทำสัญญาว่าจ้างบริษัท ป. (ผู้คัดค้าน) ให้ก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กรมพลธิการทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ โดยภายหลังจากปฏิบัติงานตามสัญญา ผู้ร้องและผู้คัดค้านได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาโดยเปลี่ยนแปลงผังแบบก่อสร้างและการจ่ายเงินค่าจ้างในแต่ละงวดงาน รวมทั้งกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ แต่หลังจากมีการส่งมอบงานงวดสุดท้าย ผู้ร้องเห็นว่าผู้คัดค้านส่งมอบงานเกินกำหนดในสัญญาเป็นเวลา ๑๐๕ วัน แต่เห็นควรลดค่าปรับให้ ๑๑ วัน เนื่องจากปัญหาสายใยแก้วนำแสงพาดผ่านพื้นที่ก่อสร้าง โดยได้หักค่าจ้างงวดที่ ๗ ถึงงวดที่ ๑๐ ไว้เป็นค่าปรับ แต่ผู้คัดค้านเห็นว่ามิเหตุควรขยายเวลาก่อสร้างออกไปอีกหลายประการ เช่น เกิดฝนตกชุก มีการปิดกระแสไฟฟ้า และมีวันหยุดตามประเพณี เป็นต้น ผู้คัดค้านได้ทำงานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาแล้ว ต่อมา

ผู้คัดค้านได้เสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อขอให้ผู้ร้องคืนเงินค่าจ้างงวดที่ ๗ ถึงงวดที่ ๑๐ ดังกล่าว ซึ่งหักไว้เป็นค่าปรับพร้อมดอกเบี้ย ซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการเห็นว่าผู้ร้องมีสิทธิปรับผู้คัดค้านโดยชอบตามสัญญา แต่จำนวนค่าปรับที่รับนั้นสูงเกินส่วน จึงชี้ขาดให้ผู้ร้องคืนเงินค่าปรับบางส่วน เป็นเงิน ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับถัดจากวันชี้ขาดจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้คัดค้าน ผู้ร้องจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การระงับข้อพิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการจะยุติก็ต่อเมื่อคณะอนุญาโตตุลาการตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทตามหลักการที่กฎหมายกำหนด แต่การจะนำบทกฎหมายใดมาใช้วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทดังกล่าว นั้น จะต้องพิจารณาในเนื้อหาที่พิพาทว่าเป็นเรื่องใด แล้วจึงนำกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นมาตัดสิน โดยในกรณีที่คู่พิพาทไม่ได้กำหนดถึงกฎหมายที่จะนำมาใช้บังคับกับข้อพิพาท มาตรา ๓๔ วรรคสอง^{๑๖} แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ บัญญัติให้คณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาทไปตามกฎหมายไทย ดังนั้น ในกรณีที่คณะอนุญาโตตุลาการเห็นว่าจำนวนค่าปรับที่ผู้ร้องใช้สิทธิปรับไว้จากเงินค่าจ้างเป็นจำนวนสูงเกินส่วน จึงนำบทบัญญัติมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง^{๑๗} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งบัญญัติว่า ถ้าเบี้ยปรับที่รับนั้นสูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ มาใช้บังคับกับการพิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทดังกล่าว จึงเป็นการนำบทบัญญัติแห่งกฎหมายไทยมาใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อความเป็นธรรมและเพื่อให้ได้จำนวนเงินค่าปรับที่ต้องจ่ายกันจริงเท่านั้น ซึ่งแม้ว่าคณะอนุญาโตตุลาการจะไม่ใช้ศาล แต่คำวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการก็มีลักษณะเป็นการใช้อำนาจตุลาการ ดังนั้น การที่คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยว่าผู้ร้องมีสิทธิ

^{๑๖} พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๓๔ ให้คณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาทไปตามกฎหมายที่คู่พิพาทกำหนดให้นำมาใช้บังคับกับข้อพิพาท ในกรณีที่มีการกำหนดถึงกฎหมายหรือระบบกฎหมายของประเทศใด หากข้อความมิได้กำหนดไว้โดยชัดแจ้ง ให้หมายความว่ากฎหมายสารบัญญัติ มิใช่กฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายของประเทศนั้น

ในกรณีที่คู่พิพาทมิได้กำหนดถึงกฎหมายที่จะนำมาใช้บังคับกับข้อพิพาทไว้ ให้คณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาทไปตามกฎหมายไทย เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการขัดกันแห่งกฎหมาย ก็ให้พิจารณาจากหลักว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายที่คณะอนุญาโตตุลาการเห็นสมควรนำมาปรับใช้

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๗} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๓๘๓ ถ้าเบี้ยปรับที่รับนั้นสูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ ในการที่จะวินิจฉัยว่าสมควรเพียงใดนั้น ท่านให้พิจารณาถึงถึงทางได้เสียของเจ้าหนี้ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียเชิงทรัพย์สินเมื่อได้ใช้เงินตามเบี้ยปรับแล้ว สิทธิเรียกร้องขอลดก็เป็นอันขาดไป

ฯลฯ

ฯลฯ



ปรับผู้คัดค้านตามสัญญา แต่ผู้ร้องหักค่าจ้างไว้เป็นค่าปรับสูงเกินส่วน จึงเห็นสมควรลดค่าปรับลงตามมาตรา ๓๘๓ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว โดยชี้ขาดให้ผู้ร้องคืนเงินค่าปรับบางส่วนให้แก่ผู้คัดค้าน เป็นเงิน ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท จึงเป็นคำชี้ขาดที่อยู่ในขอบเขตของสัญญา และไม่เกินขอบเขตแห่งข้อตกลงในการเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการด้วย

อย่างไรก็ตาม เมื่อคณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยว่าผู้ร้องมีสิทธิปรับผู้คัดค้านโดยชอบตามสัญญา แต่คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดให้ลดค่าปรับลงตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้ผู้ร้องคืนค่าปรับบางส่วนให้แก่ผู้คัดค้าน ผู้คัดค้านจึงหาสิทธิได้ดอกเบี้ยจากเงินค่าปรับที่ได้รับคืนนั้นไม่ เพราะการที่ผู้ร้องหักค่าปรับไว้เป็นการใช้สิทธิตามสัญญา คำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที่ให้ผู้ร้องชำระดอกเบี้ยของต้นเงินค่าปรับที่ต้องคืนดังกล่าวในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันชี้ขาดจนกว่าจะชำระเสร็จ จึงเป็นคำชี้ขาดให้ผู้ร้องต้องชำระเงินในส่วนที่เป็นดอกเบี้ยโดยไม่มีกฎหมายให้อำนาจที่จะชี้ขาดเช่นนั้นได้ จึงเป็นกรณีปรากฏต่อศาลว่าการบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในส่วนที่บังคับให้ชำระดอกเบี้ยนั้น จะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งศาลมีอำนาจเพิกถอนคำชี้ขาดในส่วนที่บังคับให้ชำระดอกเบี้ยดังกล่าวได้ตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๒) (ข) แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ พิพากษาให้เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในส่วนที่วินิจฉัยให้ผู้ร้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันชี้ขาดจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้คัดค้าน คงให้บังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการเฉพาะส่วนที่ให้ผู้ร้องชำระเงินจำนวน ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท แก่ผู้คัดค้าน โดยให้ผู้ร้องชำระเงินจำนวนดังกล่าวแก่ผู้คัดค้านให้เสร็จสิ้นภายในเวลา ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๘/๒๕๕๗)

๔. การบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

ในกรณีที่คู่พิพาทฝ่ายที่ขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดสามารถพิสูจน์ได้ว่าคณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยข้อพิพาทโดยไม่อยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการ หรือวินิจฉัยเกินขอบเขตแห่งข้อตกลงในการเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการ ศาลย่อมมีคำบังคับให้เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการนั้นได้ และในกรณีที่การวินิจฉัยเกินขอบเขตนั้นสามารถแยกออกได้จากคำชี้ขาดส่วนที่วินิจฉัยภายในขอบเขตแล้ว ศาลจะเพิกถอนเฉพาะส่วนที่วินิจฉัยเกินขอบเขตแห่งสัญญาอนุญาโตตุลาการ หรือข้อตกลงนั้นก็ได้

เมื่อมูลเหตุแห่งข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองในฐานะผู้ร้องกับเอกชนผู้รับจ้างในฐานะผู้คัดค้านในชั้นอนุญาโตตุลาการ เกิดจากการที่ผู้คัดค้านต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากงานก่อสร้างตามสัญญา ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสัญญาจ้างในส่วนความรับผิดชอบของผู้ร้องซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างต่อผู้คัดค้านซึ่งเป็นผู้รับจ้าง จึงต้องนำสัญญาจ้างที่พิพาทมาวินิจฉัย ดังนั้น ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจึงเป็นข้อโต้แย้งระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดแห่งสัญญาหรือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญา การที่คณะอนุญาโตตุลาการกำหนดประเด็นพิพาทว่า ผู้ร้องมีสิทธิเรียกร้องราคาวัสดุที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ แล้ววินิจฉัยให้ผู้ร้องต้องชำระเงินค่าวัสดุที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวให้แก่ผู้คัดค้าน จึงเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทซึ่งอยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการ และไม่เกินขอบเขตแห่งข้อตกลงในการเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ผู้ร้อง) ได้ทำสัญญาว่าจ้างบริษัท ร. (ผู้คัดค้าน) ให้ก่อสร้างงาน ๔ รายการ คือ (๑) อาคารโรงหล่อพร้อมระบบระบายอากาศไฟฟ้ากำลัง ๑ หลัง (๒) บ้านพักครูแบบแฟลต ๑๔ หน่วย ๑ หลัง (๓) ปรับปรุงระบบประปา และ (๔) ปรับปรุงพื้นที่ ๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ณ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ปรากฏว่าในระหว่างก่อสร้างผู้คัดค้านได้มีหนังสือถึงผู้ร้องเพื่อขออนุมัติใช้วัสดุถุงหลังคาโดยขอให้ผู้ร้องเลือกใช้กระเบื้องเจดสีมาตรฐานตามราคาที่กำหนดในสัญญา แต่ผู้ร้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้คัดค้านใช้สีกระเบื้องถุงหลังคาเจดสีพิเศษซึ่งมีราคาสูงกว่าราคาประมาณการตามสัญญา ผู้คัดค้านจึงมีหนังสือขอความเป็นธรรมโดยขอคืนเงินค่าวัสดุเพิ่มเป็นเงินจำนวน ๒๘๐,๓๙๕ บาท แต่ภายหลังจากส่งมอบงานงวดสุดท้ายและผู้คัดค้านได้รับเงินค่าจ้างงวดสุดท้ายไปแล้ว ผู้คัดค้านได้มีหนังสือถึงผู้ร้องเพื่อขอเงินชดเชยกระเบื้องถุงหลังคาเป็นเงิน ๒๓๘,๓๐๒ บาท ซึ่งผู้ร้องได้ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวและเห็นว่าผู้คัดค้านมีสิทธิอยู่ในข่ายที่จะได้รับการพิจารณาเงินชดเชยค่ากระเบื้องตามที่ร้องขอ แต่ผู้ร้องก็ไม่ได้เบิกจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่ผู้คัดค้านแต่อย่างใด ต่อมา ผู้คัดค้านได้เสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ ซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยว่า ผู้ร้องเป็นฝ่ายสั่งให้เปลี่ยนแปลงการใช้กระเบื้องถุงหลังคาจากเจดสีมาตรฐานเป็นเจดสีพิเศษ ทำให้ค่าวัสดุเพิ่มขึ้นจากราคากลางของเจดสีมาตรฐานทั่วไป และผู้คัดค้านได้ขอคิดราคาค่าวัสดุและค่าดำเนินการรวมภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ร้องมาโดยตลอด อีกทั้งผู้ร้องไม่มีบันทึกของผู้คัดค้านที่สะท้อนสิทธิในการขอรับเงินค่าวัสดุที่เพิ่มขึ้นไว้เป็นหลักฐาน ผู้คัดค้านจึงยังคงมีสิทธิเรียกร้องในค่าวัสดุที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ประกอบกับที่ประชุมของผู้ร้องก็ได้สรุปให้ผู้คัดค้านอยู่ในข่ายที่จะได้รับการพิจารณาเงินชดเชยค่ากระเบื้อง



ตามที่ร้องขอ คณะอนุญาโตตุลาการเสียงข้างมากจึงเห็นว่า ผู้คัดค้านมีสิทธิเรียกร้องค่าวัสดุที่เพิ่มขึ้นจากผู้ร้องได้ จึงชี้ขาดให้ผู้ร้องชำระเงินจำนวน ๒๓๘,๓๐๒.๙๑ บาท ให้แก่ผู้คัดค้าน

ต่อมา ผู้ร้องได้ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้มีการพิพากษาเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ส่วนผู้คัดค้านก็ได้มีคำร้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

บทบัญญัติมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๑) (ง)^{๑๔} แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ มีความหมายว่า หากคู่พิพาทฝ่ายที่ขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดสามารถพิสูจน์ได้ว่า คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยข้อพิพาทไม่อยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือวินิจฉัยเกินขอบเขตแห่งข้อตกลงในการเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการ ศาลย่อมมีคำบังคับให้เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการนั้นได้ แต่ถ้าวินิจฉัยเกินขอบเขตนั้นสามารถแยกออกได้จากคำชี้ขาดส่วนที่วินิจฉัยในขอบเขตแล้ว ศาลอาจเพิกถอนเฉพาะส่วนที่วินิจฉัยเกินขอบเขตแห่งสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือข้อตกลงนั้นก็ได้

เมื่อปรากฏว่าราคาประมาณการของกระเบื้องที่ใช้มุงหลังคาตามสัญญาเป็นราคากระเบื้องมุงหลังคาเฉลี่ยมาตรฐาน การที่ผู้ร้องสั่งให้ผู้คัดค้านใช้กระเบื้องมุงหลังคาเฉลี่ยพิเศษ ซึ่งมีราคาสูงกว่าราคาของเฉลี่ยมาตรฐาน จึงถือเป็นงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา แต่อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา นอกจากนี้ข้อเท็จจริงยังปรากฏว่าผู้คัดค้านได้สงวนสิทธิในการคิดเงินค่าวัสดุเพิ่มก่อนดำเนินการมุงหลังคา และติดตามทวงถามให้ผู้ร้องชำระเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้คัดค้าน โดยไม่เคยแสดงเจตนาว่าจะไม่รับเงินจำนวนดังกล่าว ประกอบกับผู้ร้องได้จัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาทำความเข้าใจกับสำนักงานประมาณเพื่อเบิกจ่ายเงินชดเชยและเห็นว่าผู้คัดค้านมีสิทธิที่จะได้รับเงินราคาค่ากระเบื้องมุงหลังคาที่เพิ่มขึ้น โดยไม่ได้โต้แย้งว่าราคาค่ากระเบื้องมุงหลังคาที่เพิ่มขึ้น

^{๑๔} พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๔๐ การคัดค้านคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการอาจทำได้โดยการขอให้ศาลที่มีเขตอำนาจเพิกถอนคำชี้ขาดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้

ฯลฯ

ฯลฯ

ให้ศาลเพิกถอนคำชี้ขาดได้ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) คู่พิพาทฝ่ายที่ขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดสามารถพิสูจน์ได้ว่า

ฯลฯ

ฯลฯ

(ง) คำชี้ขาดวินิจฉัยข้อพิพาทซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือคำชี้ขาดวินิจฉัยเกินขอบเขตแห่งข้อตกลงในการเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการ แต่ถ้าวินิจฉัยเกินขอบเขตนั้นสามารถแยกออกได้จากคำชี้ขาดส่วนที่วินิจฉัยในขอบเขตแล้ว ศาลอาจเพิกถอนเฉพาะส่วนที่วินิจฉัยเกินขอบเขตแห่งสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือข้อตกลงนั้นก็ได้ หรือ

ฯลฯ

ฯลฯ

เป็นราคาที่ไม่เหมาะสมเช่นไร กรณีย่อมถือได้ว่า มูลเหตุแห่งข้อพิพาทระหว่างผู้ร้องกับผู้คัดค้าน ในชั้นอนุญาโตตุลาการเกิดจากการที่ผู้คัดค้านต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากงานก่อสร้างตามสัญญา ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสัญญาจ้างในส่วนของความรับผิดชอบของผู้ร้องซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างต่อผู้คัดค้านซึ่งเป็นผู้รับจ้าง จึงต้องนำสัญญาจ้างที่พิพาทมาวินิจฉัย ดังนั้น ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจึงเป็นข้อโต้แย้งระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดแห่งสัญญาหรือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญา การที่คณะอนุญาโตตุลาการกำหนดประเด็นพิพาทว่า ผู้เรียกร้องมีสิทธิเรียกร้องราคาวัสดุที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ แล้ววินิจฉัยให้ผู้ร้องต้องชำระเงินจำนวน ๒๓๘,๓๐๒.๙๑ บาท ให้แก่ผู้คัดค้าน จึงเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทซึ่งอยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการ และไม่เกินขอบเขตแห่งข้อตกลงในการเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการ ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้บังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ จึงชอบแล้ว

อย่างไรก็ตาม ปัญหาเรื่องดอกเบี้ยในระหว่างผัดนั้น แม้กรณีจะมีได้อุทธรณ์ปัญหากรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ผู้ร้องชำระดอกเบี้ยให้ผู้คัดค้านในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินจำนวน ๒๓๘,๓๐๒.๙๑ บาท นับแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นวันผัดนัดเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จก็ตาม แต่เนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็นการพิพากษาเกินกว่าคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ จึงเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลปกครองสูงสุดย่อมมีอำนาจหยิบยกขึ้นพิจารณาได้ตามข้อ ๘๒ ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังนั้น เมื่อคำขอเรื่องดอกเบี้ยในระหว่างผัดนัดของผู้คัดค้านเป็นการขอให้ศาลมีคำบังคับในส่วนที่คณะอนุญาโตตุลาการมิได้มีมติวินิจฉัยให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องปฏิบัติ จึงเป็นคำขอที่ศาลไม่อาจบังคับให้เป็นไปตามมาตรา ๔๐^{๑๙} แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ คำฟ้องในส่วนที่เป็นดอกเบี้ยในระหว่างผัดนัดดังกล่าว จึงเป็นคำฟ้องที่ศาลไม่อาจมีคำบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ พิพากษาให้บังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการโดยให้ผู้ร้องชดใช้เฉพาะต้นเงินจำนวน ๒๓๘,๓๐๒.๙๑ บาท ให้แก่ผู้คัดค้าน ส่วนดอกเบี้ยในต้นเงินจำนวนดังกล่าว ให้ยก (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๔๖-๗๔๗/๒๕๕๕)

^{๑๙} พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๔๐ การคัดค้านคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการอาจทำได้โดยการขอให้ศาลที่มีเขตอำนาจเพิกถอนคำชี้ขาดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้

คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดได้ โดยยื่นคำร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันได้รับสำเนาคำชี้ขาด หรือถ้าเป็นกรณีมีการขอให้คณะอนุญาโตตุลาการแก้ไขหรือตีความคำชี้ขาด หรือชี้ขาดเพิ่มเติม นับแต่วันที่คณะอนุญาโตตุลาการได้แก้ไขหรือตีความคำชี้ขาดหรือทำคำชี้ขาดเพิ่มเติมแล้ว



ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการเป็นข้อสัญญาแยกต่างหากจากสัญญาหลัก ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังนั้น สัญญาหลัก จะเป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์หรือไม่ จึงย่อมไม่กระทบกระเทือนถึงข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการ คำวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการที่วินิจฉัยประเด็นพิพาทภายใต้ขอบเขตอำนาจของตน จึงเป็นคำวินิจฉัยที่ชอบและไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

ส่วนการที่ผู้ร้องมีคำขอให้คณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้ผู้คัดค้านชำระเงิน ค่าจ้าง ค่าเสียหาย รวมดอกเบี้ย และคืนหนังสือค้ำประกันพร้อมชำระค่าธรรมเนียมแทนผู้ร้องนั้น เมื่อคณะอนุญาโตตุลาการรับฟังข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติแล้วผู้ร้องได้ส่งมอบงวดงานตามสัญญาแก่ผู้คัดค้านแล้ว แต่ผู้คัดค้านไม่จ่ายค่างวดงานให้แก่ผู้ร้อง ผู้คัดค้านจึงตกเป็นฝ่ายผิดสัญญาและต้องรับผิดชอบใช้ค่างวดงานตามสัญญาดังกล่าวให้แก่ผู้ร้อง กรณีเป็นการที่คณะอนุญาโตตุลาการระบุเหตุผลแห่งการวินิจฉัยข้อเรียกร้องไว้โดยชัดแจ้ง และเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทที่อยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการ รวมทั้งไม่เกินคำขอของคู่พิพาทแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

กิจการร่วมค้าเอ็นวีพีเอสเคจีซึ่งประกอบด้วยผู้ร้องที่ ๑ ถึงผู้ร้องที่ ๕ และบริษัท น. เข้าทำสัญญาจ้างดำเนินงานสัญญาโครงการจัดการน้ำเสียจังหวัดสมุทรปราการ (ฝั่งตะวันออก และฝั่งตะวันตก) กับกรมควบคุมมลพิษ (ผู้คัดค้าน) โดยมีผู้ร้องที่ ๑ เป็นผู้ลงนามในฐานะผู้รับจ้าง ต่อมา ภายหลังจากทำสัญญามีการคัดค้าน ร้องเรียน และกล่าวหาเกี่ยวกับการทำสัญญาและการบริหารสัญญาว่าอาจทำให้รัฐได้รับความเสียหาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอแนะการบริหารสัญญาโครงการจัดการน้ำเสียและควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอแนะความเหมาะสมของการดำเนินการโครงการจัดการน้ำเสียและควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อตรวจสอบกรณีร้องเรียนดังกล่าว ผลการสอบสวนสรุปได้ว่า ในการทำสัญญาระหว่างผู้ร้องและผู้คัดค้านมีการสำคัญผิดในสาระสำคัญแห่งสัญญา อันได้แก่ ตัวสัญญาฝ่ายรับจ้างว่ามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน คือ บริษัท น. เป็นคู่สัญญาและเป็น Operator อยู่ด้วย แต่ความจริงไม่มีเพราะได้ถอนตัวไปก่อนแล้ว จึงไม่ถูกต้องตามสัญญาจ้างในระบบ Turn Key ผู้คัดค้านจึงมีหนังสือแจ้งความเป็นโมฆะของสัญญา โดยให้ผู้ร้องยุติการก่อสร้างใด ๆ ในโครงการ และดำเนินการใด ๆ เพื่อให้คู่สัญญากลับคืนสู่ฐานะเดิมตามกฎหมาย แต่ผู้ร้องปฏิเสธและยังคงก่อสร้างโครงการดังกล่าวต่อไป รวมทั้งมีหนังสือทวงถามเงินค่าจ้างถึงผู้คัดค้าน

หลังจากนั้นผู้คัดค้านได้ฟ้องผู้ร้องที่ ๑ ถึงผู้ร้องที่ ๕ ต่อศาลแพ่ง แต่ศาลแพ่งได้มีคำสั่งจำหน่ายคดีให้คู่ความไปดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการก่อน

ต่อมา ในชั้นการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ ได้กำหนดประเด็นข้อพิพาท ๕ ประเด็นด้วยกัน คือ ๑. สัญญาพิพาทเป็นโมฆะหรือไม่ ๒. สัญญาตั้งอนุญาโตตุลาการเป็นโมฆะและข้อเรียกร้องอยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือไม่ ๓. บันทึกข้อตกลง MOA มีผลใช้บังคับหรือไม่ ๔. ฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิดสัญญา และ ๕. ผู้คัดค้านจะต้องชำระค่าจ้างและค่าเสียหายตามข้อเรียกร้อง และผู้เรียกร้องจะต้องคืนเงินหรือใช้ค่าเสียหายตามข้อเรียกร้องแย้งให้ผู้คัดค้านหรือไม่ โดยคณะอนุญาโตตุลาการได้วินิจฉัยในประเด็นที่หนึ่งและที่สองว่า ข้อพิพาทแห่งคดีไม่กระทบถึงข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการ กรณีไม่อาจนำมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาใช้บังคับแก่คดีนี้ได้ นอกจากนี้ กิจการร่วมค้าเอ็นวีพีเอสเคจี ไม่ได้มีการจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ จึงมีผลเท่ากับตกลงทำกิจการร่วมค้าในลักษณะห้างหุ้นส่วนสามัญที่มีได้จดทะเบียน ดังนั้น ข้อที่ผู้คัดค้านอ้างว่าการที่ผู้คัดค้านเข้าทำสัญญาเกิดจากความสำคัญผิดว่ามีบริษัท น. เป็นผู้ร่วมในกิจการร่วมค้า และการที่บริษัท น. ถอนตัวไปทำให้ฝ่ายผู้คัดค้านเข้าทำสัญญาโดยสำคัญผิดในตัวบุคคลจึงไม่เกิดขึ้น ประเด็นที่สาม คณะอนุญาโตตุลาการพิจารณาว่า หลังจากมีการทำบันทึกข้อตกลง MOA แล้ว ไม่ปรากฏว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดำเนินการทำความตกลงกันต่อไป ดังนั้น บันทึกข้อตกลง MOA จึงไม่เกิดผลแก่ฝ่ายใด สำหรับประเด็นที่สี่และที่ห้า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ร้องทั้งหกได้ส่งมอบงานตามสัญญาางวดงานที่ ๕๕ ที่ ๕๖ ที่ ๕๗ และที่ ๕๘ แก่ผู้คัดค้านแล้วจริง แต่ผู้คัดค้านไม่จ่ายค่าจ้างงานให้แก่ผู้ร้องทั้งหก ผู้คัดค้านจึงตกเป็นฝ่ายผิดสัญญา ต้องรับผิดชอบค่าจ้างงานตามสัญญาให้แก่ผู้ร้อง และเมื่อผู้คัดค้านเป็นฝ่ายผิดสัญญา กรณีจึงไม่ต้องวินิจฉัยคำคัดค้านในส่วนข้อเรียกร้องแย้งของผู้คัดค้าน คณะอนุญาโตตุลาการจึงมีคำชี้ขาดให้ผู้คัดค้านชำระเงินค่าจ้าง ค่าเสียหายรวมดอกเบี้ยตามข้อเรียกร้องให้แก่ผู้เรียกร้อง และให้ยกข้อเรียกร้องแย้ง

อย่างไรก็ตาม ผู้คัดค้านได้มีหนังสือแจ้งปฏิเสธการปฏิบัติตามคำชี้ขาดดังกล่าวไปยังผู้ร้อง ผู้ร้องจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาหรือคำสั่งบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ขณะเดียวกันผู้คัดค้านก็ได้ยื่นฟ้องเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวเช่นเดียวกัน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า มีประเด็นต้องพิจารณา ดังนี้

ประเด็นที่หนึ่งและประเด็นที่สอง สัญญาพิพาทและสัญญาตั้งอนุญาโตตุลาการเป็นโมฆะหรือไม่ และข้อเรียกร้องอยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือไม่ เห็นว่า เมื่อมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ บัญญัติให้ถือว่าข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการเป็นข้อสัญญา



แตกต่างหากจากสัญญาหลัก คำวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการที่ว่าสัญญาหลักเป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์จะไม่กระทบกระเทือนถึงข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการ จึงเป็นกรณีที่คณะอนุญาโตตุลาการได้วินิจฉัยในประเด็นดังกล่าวตามบทบัญญัติที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว ข้อวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการจึงไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๒) (ข) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

ส่วนข้อโต้แย้งของผู้คัดค้านกรณีความเป็นโมฆะกรรมของสัญญาที่พิพาท เนื่องจากการสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรมโดยสำคัญผิดในตัวบุคคลและสำคัญผิดในทรัพย์สินที่เป็นวัตถุแห่งนิติกรรม รวมทั้งกรณีการทำสัญญาขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี นั้น เห็นว่าการสำคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่สัญญา อันได้แก่ บริษัท น. นั้น เมื่อพิจารณาหนังสือที่ผู้คัดค้านได้กล่าวอ้างว่าเป็นหนังสือที่บริษัทแม่ของบริษัท น. แจกกับผู้ร้องที่ ๑ ขอให้เพิกถอนหนังสือมอบอำนาจและจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อผลอันเนื่องมาจากการใช้หนังสือมอบอำนาจดังกล่าว มีความระบุว่าบริษัทยังคงต้องการที่จะเข้าร่วมเป็นคู่สัญญาในโครงการดังกล่าวต่อไป โดยต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขบางประการของสัญญา และหากสัญญาได้รับการแก้ไขแล้ว บริษัทยินดีจะดำเนินการให้หนังสือมอบอำนาจมีผลบังคับใช้หรือจัดให้มีหนังสือมอบอำนาจใหม่ต่อไป กรณีจึงฟังได้ว่ายังไม่มีเพิกถอนหนังสือมอบอำนาจของตัวแทนบริษัท น. แต่เป็นการต่อรองเพื่อให้มีการแก้ไขสัญญาระหว่างผู้ร้องที่ ๑ ถึงผู้ร้องที่ ๕ กับบริษัท น. ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือฉบับลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐ ตามคำแก้อุทธรณ์ของผู้ร้องทั้งหก ซึ่งบริษัท จ. ได้มีถึงผู้ร้องที่ ๑ กรณีหาข้อยุติปัญหาระหว่างผู้ร้องที่ ๑ ถึงผู้ร้องที่ ๕ กับบริษัท น. โดยจะไม่ถือว่าวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ เป็นวันสิ้นสุดสัญญาระหว่างผู้ร้องที่ ๑ ถึงผู้ร้องที่ ๕ กับบริษัท น. ดังนั้น ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นระยะเวลาภายหลังการทำสัญญาโครงการบำบัดน้ำเสียดังกล่าว บริษัท น. ยังคงมีสถานะเป็นคู่สัญญากับผู้คัดค้านโดยชอบ ประกอบกับเมื่อบริษัท น. ต้องการที่จะถอนตัวจากโครงการดังกล่าว ทางผู้คัดค้านได้ยินยอมให้ผู้ร้องที่ ๑ ถึงผู้ร้องที่ ๕ หาบริษัทที่จะมาแทนที่บริษัท น. ผู้ร้องที่ ๑ ถึงผู้ร้องที่ ๕ จึงได้เสนอผู้ร้องที่ ๖ เข้ามาแทนที่ โดยอธิบดีของผู้คัดค้านมีหนังสือแจ้งยินยอมให้ผู้ร้องที่ ๖ เข้ามาแทนที่บริษัทดังกล่าวได้ ข้อเท็จจริงจึงรับฟังไม่ได้ว่าผู้ร้องที่ ๑ ถึงผู้ร้องที่ ๕ ได้ปกปิดข้อเท็จจริง อันมีผลทำให้ผู้คัดค้านต้องสำคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่สัญญาแต่อย่างใด

สำหรับกรณีการสำคัญผิดในทรัพย์สินที่เป็นวัตถุแห่งนิติกรรม อันได้แก่ ที่ดินสำหรับใช้ในโครงการนั้น เห็นว่า กรณีนี้สืบเนื่องมาจากการที่ผู้คัดค้านมีประกาศเชิญชวนผู้สนใจยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อขายที่ดินให้แก่ผู้คัดค้าน สำหรับใช้ในโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ โดยภายหลังจากการตกลงทำสัญญาจ้างพิพาท ผู้ร้องทั้งหกได้พิจารณาเลือกที่ดินซึ่งมีบริษัท ค.

เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ เนื่องจากที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินที่ผ่านคุณสมบัติตามประกาศของผู้คัดค้านและมีความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมที่จะต้องวางท่อผ่านลงทะเลเพื่อปล่อยน้ำที่บำบัดแล้ว ดังนั้น เมื่อที่ดินที่พิพาทเป็นที่ดินที่ผู้คัดค้านได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตามที่ได้มีประกาศเชิญชวนไว้ ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่ผู้ร้องที่ ๑ ถึงผู้ร้องที่ ๕ จะเข้าทำสัญญากับผู้คัดค้าน เมื่อมีความผิดพลาดเกิดแก่เอกสารสิทธิในที่ดินดังกล่าว จึงไม่ใช่ความผิดของผู้ร้องทั้งหก กรณีจึงไม่ใช่การสำคัญผิดในทรัพย์สินที่เป็นวัตถุแห่งนิติกรรมที่จะมีผลให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

ส่วนข้อโต้แย้งว่าการทำสัญญาพิพาทขัดต่อมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้ต้องทำสัญญาก่อนสร้างระบบบำบัดน้ำเสียเป็น ๒ สัญญา แต่ปรากฏว่ามีการทำสัญญาโครงการบำบัดน้ำเสียฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพียงสัญญาเดียว นั้น เห็นว่า ในกรณีนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติตั้งแต่ก่อนการประกวดราคา การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีจึงเป็นหน้าที่ของผู้คัดค้านที่จะต้องถือปฏิบัติ มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวจึงมิได้มีผลผูกพันผู้ร้องที่ ๑ ถึงผู้ร้องที่ ๕ แต่อย่างใด ประกอบกับในขั้นตอนการประกวดราคาได้มีข้อกำหนดในเอกสารประกวดราคาให้ยื่นข้อเสนอสำหรับฝั่งตะวันออกเพียงฝั่งเดียวหรือข้อเสนอที่เป็นระบบรวมฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก เมื่อสัญญาที่พิพาทเป็นสัญญาที่ครอบคลุมถึงการทำโครงการระบบบำบัดน้ำเสียทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกตามที่เอกสารประกวดราคากำหนดไว้แล้ว การจัดทำสัญญาดังกล่าวจึงชอบแล้ว

ดังนั้น ข้อโต้แย้งของผู้คัดค้านกรณีความเป็นโมฆะกรรมของสัญญาที่พิพาท จึงไม่อาจรับฟังได้ อีกทั้งการโต้แย้งความเป็นโมฆะกรรมของสัญญาพิพาทก็ไม่กระทบกระเทือนถึงข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการที่จะมีผลให้สัญญาอนุญาโตตุลาการต้องตกไปด้วยตามนัยมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ คณะอนุญาโตตุลาการยังคงมีอำนาจวินิจฉัยประเด็นพิพาทภายในขอบเขตอำนาจของตนได้

ส่วนกรณีที่ผู้คัดค้านโต้แย้งว่า การที่จะเรียกร้องตามข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการได้นั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา ข้อ ๖๗.๑ ถึงข้อ ๖๗.๓ โดยข้อ ๖๗.๑ กำหนดว่า จะต้องเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับหรือเกิดขึ้นเนื่องจากสัญญาหรือการปฏิบัติงาน โดยในชั้นแรกให้ยื่นข้อพิพาทไปยังวิศวกรตัดสิน เมื่อวิศวกรตัดสินแล้ว ถ้าคู่สัญญาฝ่ายใดไม่พอใจหรือวิศวกรมิได้ตัดสินภายในกำหนดเวลา คู่สัญญาก็อาจจะยื่นเรื่องที่พิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ ดังนั้น ข้อเรียกร้องที่ยังไม่ได้ยื่นต่อวิศวกรจึงเป็นข้อเรียกร้องที่อยู่นอกขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการ และคณะอนุญาโตตุลาการไม่มีอำนาจวินิจฉัยข้อพิพาทดังกล่าวด้วย แต่โดยที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ก่อนการนำข้อเรียกร้องเสนอต่อคณะอนุญาโตตุลาการ ผู้ร้องทั้งหกได้มีหนังสือถึงวิศวกรที่ปรึกษาเพื่อให้ชี้ขาดว่าสัญญาที่พิพาทเป็นโมฆะหรือไม่ แต่วิศวกร



ที่ปรึกษามีหนังสือในวันเดียวกันแจ้งว่าผู้คัดค้านได้มีคำสั่งให้ยุติการทำหน้าที่ในฐานะวิศวกรที่ปรึกษาแล้ว ดังนั้น ข้อพิพาทดังกล่าวจึงไม่อาจยุติได้โดยการให้วิศวกรที่ปรึกษาชี้ขาด ซึ่งข้อ ๖๗.๓ ของสัญญาพิพาท ได้กำหนดให้ข้อพิพาทใด ๆ ที่ไม่เป็นที่สุดหรือไม่สามารถยุติได้ จะต้องยุติในที่สุดภายใต้กฎอนุญาโตตุลาการ ดังนั้น เมื่อไม่มีวิศวกรที่ปรึกษาชี้ขาดสำหรับการยุติข้อพิพาทแล้ว การเสนอข้อเรียกร้องไปยังอนุญาโตตุลาการสำหรับการยุติข้อพิพาทดังกล่าวจึงชอบแล้ว และเป็นข้อเรียกร้องที่อยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการด้วย

ประเด็นที่สาม ในประเด็นว่าบันทึกข้อตกลง MOA มีผลใช้บังคับหรือไม่ นั้น เห็นว่า ภายหลังจากมีการทำบันทึกข้อตกลง MOA แล้ว ไม่ปรากฏว่าได้มีการดำเนินการตามข้อตกลงดังกล่าว จนกระทั่งผู้คัดค้านได้บอกเลิกสัญญากับผู้ร้องทั้งหก ดังนั้น บันทึกข้อตกลง MOA ดังกล่าวจึงยังไม่มีผลเป็นการยุติข้อพิพาทระหว่างผู้ร้องทั้งหกกับผู้คัดค้านได้ อันเป็นกรณีที่มีการยุติข้อพิพาทระหว่างผู้ร้องทั้งหกและผู้คัดค้านไม่สามารถดำเนินการโดยการยื่นข้อพิพาทไปยังวิศวกรและไม่สามารถยุติข้อพิพาทอย่างฉันทมิตรได้ตามข้อ ๖๗.๑ และข้อ ๖๗.๒ ของสัญญาจ้าง ซึ่งทั้งฝ่ายผู้ร้องและผู้คัดค้านสามารถนำข้อพิพาทดังกล่าวเสนอต่อคณะอนุญาโตตุลาการได้ตามนัยข้อ ๖๗.๓ ของสัญญาพิพาท ที่กำหนดให้การยุติข้อพิพาทจะต้องยุติในที่สุดภายใต้กฎอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม เมื่อไม่มีฝ่ายใดนำข้อพิพาทตามข้อตกลงดังกล่าวเสนอต่อคณะอนุญาโตตุลาการ บันทึกข้อตกลง MOA จึงย่อมไม่เกิดผลแก่ฝ่ายใดดังที่คณะอนุญาโตตุลาการได้วินิจฉัยไว้แล้ว คำชี้ขาดในประเด็นดังกล่าวจึงอยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการ และไม่เกินขอบเขตแห่งข้อตกลงในการเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ ตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๑) (ง) แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ

ประเด็นที่สี่และประเด็นที่ห้า สำหรับประเด็นพิจารณาว่าผู้คัดค้านจะต้องชำระค่าจ้างและค่าเสียหายตามข้อเรียกร้อง และผู้เรียกร้องจะต้องคืนเงินหรือใช้ค่าเสียหายตามข้อเรียกร้องยังให้ผู้คัดค้านหรือไม่ นั้น เห็นว่า ผู้ร้องทั้งหกได้มีคำขอให้คณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้ผู้คัดค้านชำระเงินค่าจ้าง ค่าเสียหาย รวมดอกเบี้ย และคืนหนังสือคำประกันพร้อมชำระค่าธรรมเนียมแทนผู้ร้องทั้งหก ซึ่งเมื่อคณะอนุญาโตตุลาการได้รับฟังข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติแล้วว่าผู้ร้องทั้งหกได้ส่งมอบงานตามสัญญาางงานที่ ๕๕ ที่ ๕๖ ที่ ๕๗ และที่ ๕๘ แก่ผู้คัดค้านแล้ว เมื่อผู้คัดค้านไม่จ่ายค่าางงานดังกล่าวให้แก่ผู้ร้องทั้งหก ผู้คัดค้านจึงตกเป็นฝ่ายผิดสัญญา และต้องรับผิดชอบค่าางงานตามสัญญาให้แก่ผู้ร้องตามนัยข้อ ๖๗.๑ ของสัญญาจ้าง กรณีจึงเป็นการระบุเหตุผลแห่งการวินิจฉัยข้อเรียกร้องไว้โดยชัดแจ้ง อีกทั้งเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท

ซึ่งอยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาตตุลาการและไม่เกินคำขอของคู่พิพาทตามมาตรา ๓๗^{๒๐} วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติอนุญาตตุลาการฯ แล้ว

สำหรับกรณีการแก้ไขคำชี้ขาดตามคำสั่งของอนุญาตตุลาการ ซึ่งแก้ไขข้อความเดิมที่ว่า “เป็นเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท” เปลี่ยนเป็น “เป็นเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี” นั้น เห็นว่า มาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติอนุญาตตุลาการฯ บัญญัติให้ คู่พิพาทฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งอาจยื่นคำร้องขอให้คณะอนุญาตตุลาการแก้ไขข้อผิดพลาดในการคำนวณตัวเลข ข้อผิดพลาดหรือการพิมพ์ที่ผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดเล็กน้อยในคำชี้ขาดให้ถูกต้องได้ ทั้งนี้ ให้ส่งสำเนาคำร้องให้คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งทราบด้วย ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ร้องทั้งหก ยื่นคำร้องขอให้ผู้คัดค้านชำระค่าธรรมเนียมสำหรับหนังสือคำประกันปีละ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท จนกว่าจะส่งมอบต้นฉบับหนังสือคำประกันแก่ธนาคารผู้ออกหนังสือ และคณะอนุญาตตุลาการ มีคำชี้ขาดในส่วนนี้ว่า ผู้ร้องทั้งหกได้ส่งมอบงานตามสัญญาให้ฝ่ายผู้คัดค้านแล้ว เมื่อผู้คัดค้าน ไม่จ่ายค่าวงงานให้แก่ผู้ร้องทั้งหก ซึ่งต้องรวมถึงการคืนหนังสือคำประกันตามสัญญาดังกล่าวด้วย จึงเห็นได้ว่าคณะอนุญาตตุลาการมีเจตนารมณ์จะให้ผู้คัดค้านชำระค่าธรรมเนียมหนังสือ คำประกันแทนผู้ร้องทั้งหกจนกว่าจะคืนหนังสือคำประกันให้แก่ธนาคารตามคำขอของผู้ร้อง ทั้งหก เมื่อคณะอนุญาตตุลาการชี้ขาดให้ผู้คัดค้านคืนหนังสือคำประกัน พร้อมค่าธรรมเนียม แทนผู้ร้องทั้งหก เป็นเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท จนกว่าจะคืนหนังสือคำประกันให้ผู้ร้องทั้งหก จึงเป็นข้อผิดพลาดหรือมีการพิมพ์ที่ผิดพลาดหรือมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยในคำชี้ขาดที่ คณะอนุญาตตุลาการมีอำนาจออกคำสั่งแก้ไขคำชี้ขาดดังกล่าวได้ คำสั่งแก้ไขข้อความดังกล่าว จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

^{๒๐} พระราชบัญญัติอนุญาตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๓๗ คำชี้ขาดต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อคณะอนุญาตตุลาการ ถ้าคณะอนุญาตตุลาการ มีจำนวนมากกว่าหนึ่งคน การลงลายมือชื่อของอนุญาตตุลาการเสียงข้างมากถือว่าเพียงพอแล้ว แต่ต้องจดแจ้งเหตุขัดข้อง ของอนุญาตตุลาการผู้ซึ่งไม่ลงลายมือชื่อนั้นไว้ด้วย

ในกรณีที่คู่พิพาทมิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น คำชี้ขาดต้องระบุเหตุผลแห่งการวินิจฉัยทั้งปวงไว้โดยชัดแจ้ง แต่จะกำหนดหรือชี้ขาดการใดให้เกินขอบเขตแห่งสัญญาอนุญาตตุลาการหรือคำขอของคู่พิพาทไม่ได้ เว้นแต่จะเป็นคำชี้ขาด ตามข้อตกลงประนีประนอมยอมความตามมาตรา ๓๖ หรือเป็นการกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในชั้นอนุญาตตุลาการ หรือค่าปฎิการอนุญาตตุลาการตามมาตรา ๔๖



ดังนั้น คำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการจึงไม่มีเหตุให้เพิกถอนตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ ศาลจึงไม่อาจเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ดังกล่าวได้ พิพากษาให้บังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ทั้งนี้ ให้ผู้คัดค้านชำระเงิน ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา และให้ยกคำร้องของผู้คัดค้าน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๘๗-๔๘๘/๒๕๕๗)

คดีปกครองเกี่ยวกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

๑. องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

๑.๑ คณะกรรมการการเลือกตั้ง

การต่อเวลางานให้กับพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีอายุครบหกสิบปี ถือเป็นอำนาจดุลพินิจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง มิใช่เป็นสิทธิของพนักงานที่จะได้รับการต่อเวลางานทุกคน ดังนั้น แม้ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๒ จะกำหนดให้ต่อเวลางานครั้งละหนึ่งปี ส่วนระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๗ กำหนดให้ต่อเฉพาะช่วงเวลา กรณีก็มีอาจถือได้ว่าเป็นการทำให้สิทธิและหน้าที่ของพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป ฉะนั้น การที่คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณามีมติต่ออายุงานให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดเป็นเวลาหนึ่งเดือน ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีบางคนมีคะแนนประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ จึงเป็นคุณแก่ผู้ฟ้องคดีและชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดเป็นพนักงานประจำของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง สุพรรณบุรี ขอนแก่น อุตรธานี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และอุตรดิตถ์ ตามลำดับ เห็นว่า เมื่ออายุครบหกสิบปี บริบูรณ์และผ่านการประเมิน คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จะบรรจุแต่งตั้งให้เป็นพนักงานประจำพิเศษและจะได้รับการต่อเวลางานเป็นปี ๆ จนอายุไม่เกินหกสิบห้าปี บริบูรณ์ ทั้งนี้ ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติต่อเวลางานให้ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดเพียง ๑ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ และเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีคำสั่งที่ ๒๓๓/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๗ แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดเป็นพนักงานตามสัญญาจ้าง โดยให้ดำรงตำแหน่งเดิมเป็นเวลา ๑ เดือน ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดได้ร้องทุกข์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติยกคำร้องทุกข์ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดเห็นว่ามติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ต่อเวลางานให้เพียง ๑ เดือน ออกโดยอาศัยอำนาจตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากระเบียบ

คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๗ เปลี่ยนสถานะพนักงานประจำพิเศษให้เป็นพนักงานตามสัญญาจ้าง ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะมีมติจ้างงานเป็นระยะเวลาเท่าไรก็ได้ แทนที่จะต่อเวลางานเป็นปี ๆ ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๒ อันส่งผลกระทบต่อสาระสำคัญแห่งสิทธิของผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ด ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ยกเลิกมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และเพิกถอนคำสั่งที่ ๒๒๓/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๗ ที่ต่ออายุงานให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดเป็นเวลา ๑ เดือน โดยให้ต่ออายุงานให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดเป็นปี ๆ จนกว่าแต่ละคนจะมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายค่าตอบแทนตามจำนวนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดแต่ละคนจะได้รับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ จนกระทั่งถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ เป็นเวลา ๑๑ เดือน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๒ ถูกยกเลิกโดยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแม้ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๗ จะมีได้กำหนดให้มีพนักงานประจำพิเศษ ดังที่ได้มีการกำหนดไว้แต่เดิมในระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๗ ก็ได้กำหนดไว้ในบทเฉพาะกาล ข้อ ๘๘ ว่าให้ผู้ซึ่งเป็นพนักงานประจำพิเศษตามระเบียบฉบับเดิมอยู่ในวันที่ระเบียบฉบับใหม่ใช้บังคับเป็นพนักงานตามสัญญาจ้างตามระเบียบฉบับใหม่ และคงตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามที่ได้รับอยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ กรณีจึงเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงประเภทของชื่อตำแหน่งพนักงาน มิได้มีผลเปลี่ยนแปลงสถานะของพนักงานที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งก่อนระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๗ ใช้บังคับ และไม่มีผลทำให้พนักงานดังกล่าวได้รับความเสียหายหรือสูญเสียสิทธิประโยชน์แต่อย่างใด นอกจากนี้ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคลทั้งสองฉบับมีข้อกำหนดในส่วนที่เกี่ยวกับการออกจางานไว้ไม่แตกต่างกัน กล่าวคือ พนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ อาจได้รับการต่อเวลางานหรือว่าจ้างเพื่อปฏิบัติงานได้จนถึงอายุหกสิบห้าปีบริบูรณ์เช่นเดียวกัน โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขเพื่อประโยชน์แก่งานเป็นการชั่วคราวตามกำหนดเวลา ซึ่งระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดการต่อเวลางานครั้งละ ๑ ปี แต่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๗ กำหนดว่าเฉพาะช่วงเวลา ซึ่งการต่อเวลางานหรือการว่าจ้างให้ปฏิบัติงานต่อย่อมเป็นอำนาจดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิใช่เป็นสิทธิของพนักงาน



ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ได้รับการพิจารณาต่อเวลาเป็นพนักงานตามสัญญาจ้างทุกคนแต่อย่างใด จึงเห็นได้ว่าแม้ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๗ จะไม่มีบทเฉพาะกาลคุ้มครองการต่อเวลางานให้กับพนักงานที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ ระเบียบดังกล่าวมีผลใช้บังคับ แต่ก็มิได้ทำให้สิทธิและหน้าที่ของพนักงานดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปในทางลดลง ดังนั้น ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๗ ในส่วนบทเฉพาะกาล ข้อ ๔๘ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สำหรับการพิจารณาว่าจ้างพนักงานตามสัญญาจ้างที่ต้องออกจากงานเพราะเหตุครบกำหนดเวลาตามสัญญาจ้างและเกษียณอายุนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาว่าจ้างพนักงานตามสัญญาจ้าง เพื่อทำหน้าที่พิจารณาประเมินความเหมาะสมของพนักงานที่ขอต่อเวลางานเป็นพนักงานตามสัญญาจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้เสนอความเห็นว่าการต่อเวลางานให้กับพนักงานที่อายุเกินหกสิบปี ควรจะพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นของงานที่ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงาน เพื่อประโยชน์แก่งานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และหากเห็นสมควรต่อเวลางานให้กับพนักงานผู้ใด ก็ควรมีตำแหน่งรองรับที่เหมาะสมและผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ โดยในส่วนการต่อเวลางานให้ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เห็นว่าผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับกลางและอาจพิจารณาเลือกสรรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมที่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้ ซึ่งจะ ทำให้พนักงานระดับรองลงไปมีโอกาสก้าวหน้า หากได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จึงไม่สมควรต่อเวลางานให้กับผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ด แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ประชุมเพื่อพิจารณากรณีดังกล่าวและมีมติต่อเวลางานให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดมีกำหนด ๑ เดือน เพื่อให้เตรียมส่งมอบงาน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงได้ออกคำสั่งที่ ๒๓๓/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๗ แต่งตั้งพนักงานตามสัญญาจ้าง โดยแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับกลาง นับแต่วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ โดยให้ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิม คือ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง สุพรรณบุรี ขอนแก่น อุดรธานี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และอุดรดิตถ์ ตามลำดับ ทั้งนี้ แม้จะปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ฟ้องคดีที่ ๗ ได้คะแนนการประเมินรวมต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ก็ตาม การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๓๖/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ ให้ต่อเวลางานให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ด มีกำหนด ๑ เดือน นับแต่วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ จึงเป็นคุณแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ด และชอบด้วยกฎหมายแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ต่อเวลางานให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดเป็นเวลา ๑ ปี จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๕๐/๒๕๕๕)

คำสั่งให้กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพ้นจากตำแหน่ง แม้จะเป็นคำสั่งทางปกครองที่เข้าข่ายยกเว้นไม่ต้องให้ออกคำสั่งรับคำสั่งทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และมีโอกาสได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน แต่โดยที่คำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งที่กระทบสิทธิของบุคคล ดังนั้น เจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งจึงต้องมีเหตุผลอันสมควรเพียงพอที่จะให้ผู้รับคำสั่งพ้นจากตำแหน่ง เมื่อข้อเท็จจริงตามคดีนี้ฟังได้ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่มีพยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนข้อกล่าวอ้างว่าผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติงาน การที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดโดยอาศัยเหตุดังกล่าว จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดียื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ แต่ในระหว่างที่ยังไม่ทราบผลการขอลาออก คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๖๒/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ เห็นชอบให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากถูกร้องเรียนว่าไม่ปฏิบัติงาน และได้มีคำสั่งที่ ๖๒๖/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไป ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีลาออกจากการตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ และได้มีคำสั่งที่ ๑๒๔/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ (ลาออก) ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ เป็นต้นไป โดยมีได้มีการเพิกถอนคำสั่งที่ ๖๒๖/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ แต่อย่างไร ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีไม่ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐาน ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ ๖๒๖/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๑ ออกคำสั่งที่ ๖๒๖/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่ง



กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายและมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี อันเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕^๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และเป็นคำสั่งทางปกครองตามข้อ (๑)^๒ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ที่ไม่ต้องให้โอกาสผู้ฟ้องคดีทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง^๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การให้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครองที่กระทบสิทธิของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องมีเหตุผลอันสมควรเพียงพอที่จะให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่ง ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ประชุมพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง

^๑ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

"คำสั่งทางปกครอง" หมายความว่า

(๑) การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อเปลี่ยนแปลง โอน สงวน รั้ง หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ

(๒) การอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง

ฯลฯ

ฯลฯ

^๒ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ให้คำสั่งทางปกครองในกรณีดังต่อไปนี้ เป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๖)

(๑) การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสั่งพักงาน หรือสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน หรือการให้พ้นจากตำแหน่ง

ฯลฯ

ฯลฯ

^๓ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสดังต่อไปนี้
ข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน

ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้ เว้นแต่เจ้าหน้าที่จะเห็นสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น

(๑) เมื่อมีความจำเป็นรีบด่วนหาพลอยให้แน่นเข้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๒) เมื่อจะมีผลทำให้ระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎกำหนดไว้ในการทำคำสั่งทางปกครองต้องล่าช้าออกไป

(๓) เมื่อเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีนั้นเองได้ให้ไว้ในคำขอ คำให้การ หรือคำแถลง

(๔) เมื่อโดยสภาพเห็นได้ชัดในตัวว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระทำได้

(๕) เมื่อเป็นมาตรการบังคับทางปกครอง

(๖) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ให้โอกาสตามวรรคหนึ่ง ถ้าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ



ประจำจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากถูกร้องเรียนกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติงานและได้มีมติเป็นเอกฉันท์ในการประชุมครั้งที่ ๑๖๒/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่ง ซึ่งการร้องเรียนดังกล่าวมิได้ระบุชื่อที่อยู่ของผู้ร้องเรียนจึงเป็นเพียงบัตรสนเท่ห์ที่จะต้องสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงให้ปรากฏ และเป็นการร้องเรียนภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการเพียงเดือนเศษเท่านั้น ประกอบกับหนังสือร้องเรียนดังกล่าวเป็นการร้องเรียนว่า ผู้ฟ้องคดีขาดคุณธรรม จริยธรรม และไม่เป็นกลาง โดยมิได้เป็นการร้องเรียนว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติงานตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างในการประชุมครั้งที่ ๑๖๒/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ และใช้เป็นเหตุผลในการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการแต่อย่างใด อีกทั้ง ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีพยานหลักฐานการสืบสวนสอบสวนและบันทึกปากคำพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนข้อกล่าวอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติงานจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่ง ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๖๒/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ และมีคำสั่งที่ ๖๒๖/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๘ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่มีพยานหลักฐานใดมาสนับสนุนว่าผู้ฟ้องคดีมีเหตุอันสมควรที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย คำสั่งดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ ๖๒๖/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ เฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๔๐/๒๕๕๖)

๑.๒ ผู้ตรวจการแผ่นดิน

การที่ผู้ตรวจการแผ่นดินฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินให้รักษาราชการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มิใช่เป็นการร้องเรียนคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ จึงไม่เป็นการร้องเรียนให้ตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายขององค์กรตามรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๓ (๑) (ค) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับมาตรา ๒๔๔ วรรคหนึ่ง (๑) (ค) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย



พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่จะทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเสนอเรื่องต่อศาลปกครองได้แต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเสนอเรื่องดังกล่าวต่อศาลปกครอง

เมื่อประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๒๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ บัญญัติรับรองให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป โดยให้ดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินไปพลางก่อนในระหว่างดำเนินการสรรหา จึงต้องมีคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้าม และไม่มีเหตุแห่งการพ้นจากตำแหน่งตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เช่นกัน ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์จึงต้องพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๓๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกคำสั่งยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินให้รักษาราชการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ภายหลังจากที่ได้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่แล้ว คำสั่งดังกล่าวย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดี (ผู้ตรวจการแผ่นดิน) ได้รับหนังสือร้องเรียนขอให้พิจารณาและสอบสวนว่า คำสั่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ๑๘๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินให้รักษาราชการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดี (ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน) ได้ออกคำสั่งภายหลังจากที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้ว คำสั่งดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจของผู้ฟ้องคดีที่จะรับไว้พิจารณา ตามมาตรา ๑๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และเห็นว่าคุณสมบัติของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและเหตุแห่งการพ้นจากตำแหน่งของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินที่มีใช่เป็นการพ้นจากตำแหน่งตามวาระต้องเป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์แล้วตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ จึงเป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา ๓๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมไม่มีอำนาจออกคำสั่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ๑๘๔/๒๕๕๓ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินให้รักษาราชการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดี



มาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ๑๘๔/๒๕๕๓ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินให้รักษาราชการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

กรณีมีผู้ร้องเรียนต่อผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกคำสั่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินให้รักษาราชการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หลังจากที่มีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์น่าจะเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นกรณีตามมาตรา ๑๓ (๑) (ก)^๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินฯ และมาตรา ๒๔๔ วรรคหนึ่ง (๑) (ก)^๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีอำนาจ

^๔ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒

มาตรา ๑๓ ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียนในกรณี

(ก) การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น

(ข) การปฏิบัติหรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้องเรียนหรือประชาชนโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ก็ตาม

(ค) การตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรในกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการพิจารณาพิพากษารรคดีของศาล

(ง) กรณีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

ฯลฯ

ฯลฯ

^๕ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๒๔๔ ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียนในกรณี

(ก) การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น

(ข) การปฏิบัติหรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้องเรียนหรือประชาชนโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ก็ตาม

(ค) การตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรในกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการพิจารณาพิพากษารรคดีของศาล

(ง) กรณีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

ฯลฯ

ฯลฯ



ที่จะเสนอเรื่องต่อศาลปกครองให้พิจารณาวินิจฉัยได้ตามมาตรา ๑๔ (๒)^๖ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับมาตรา ๒๔๕ (๒)^๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และเป็นการฟ้องคดีเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มิใช่เป็นการร้องเรียนคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ จึงไม่เป็นการร้องเรียนให้ตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๑๓ (๑) (ค) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินฯ ประกอบกับมาตรา ๒๔๔ วรรคหนึ่ง (๑) (ค) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่จะทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเสนอเรื่องต่อศาลปกครองได้แต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเสนอเรื่องดังกล่าวต่อศาลปกครอง

จากข้อเท็จจริงในคดีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๙ ต่อมา มีประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๒๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ กำหนดว่าการยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มิให้กระทบกระเทือนต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินฯ โดยให้ดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินใหม่ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ในระหว่างการดำเนินการสรรหา ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๙ ยังคงปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินไปพลางก่อน จึงเห็นได้ว่าเมื่อประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๒๙ฯ กำหนดให้การสรรหาและการแต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินฯ การสรรหาและแต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินจึงต้องคำนึงถึงคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หรือเหตุแห่งการพ้นจาก

^๖ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒

มาตรา ๑๔ ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได้เมื่อเห็นว่ามีการผิด ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใดของบุคคลใดตามมาตรา ๑๓ (๑) (ก) มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครองโดยไม่ชักช้า เพื่อให้ศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัย

^๗ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๒๔๕ ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได้เมื่อเห็นว่ามีการผิดดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) กฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใดของบุคคลใดตามมาตรา ๒๔๔ (๑) (ก) มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง และให้ศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

ตำแหน่งตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวประกอบด้วย และเนื่องจากประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๒๙ ไม่ได้บัญญัติยกเว้นเรื่องคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หรือเหตุแห่งการพ้นจากตำแหน่งของผู้จะดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินฯ ดังนั้น ผู้ที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินไปพลางก่อน ก็ต้องมีคุณสมบัติ ไม่มีลักษณะต้องห้าม และไม่มีเหตุแห่งการพ้นจากตำแหน่ง เช่นเดียวกับผู้ที่จะได้รับสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคนใหม่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินฯ เช่นกัน

ด้วยเหตุนี้ เมื่อต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินไปพลางก่อนตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๒๙ มีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงพ้นจากตำแหน่งและไม่สามารถดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้ตั้งแต่วันดังกล่าวเป็นต้นไป ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๔ (๒)^{๔๙} แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินฯ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และไม่มีอำนาจหน้าที่ในการสั่งการหรือปฏิบัติราชการในฐานะผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา ๒๗^{๕๐} และมาตรา ๓๗^{๕๑}

^{๔๙-๕๐} พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒

มาตรา ๓๔ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามมาตรา ๓๓ ผู้ว่าการพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

๑. อายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์

๒. มีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์

(๒) มีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์

๑. อายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์

๒. มีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์

มาตรา ๒๗ ให้ผู้ว่าการรับผิดชอบการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นตรงต่อประธานกรรมการและเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้มีรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการในกิจการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ผู้ว่าการเป็นผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อการนี้ผู้ว่าการจะมอบอำนาจให้ข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติราชการเฉพาะอย่างแทนก็ได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๓๗ นอกจากอำนาจหน้าที่ในฐานะผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา ๒๗ แล้ว ผู้ว่าการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ออกคำสั่งหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการบริหารงานตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(๒) กำหนดแผนการตรวจสอบ เรื่องที่จะต้องตรวจสอบ วิธีการ ขอบเขต แนวการตรวจสอบ และการเสนอรายงานตรวจสอบสำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

(๓) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามมาตรา ๔๑

(๔) แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการหรือในกิจการต่าง ๆ เพื่อช่วยการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(๕) ให้คำปรึกษา ความเห็น หรือข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินแก่คณะกรรมการ



แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินฯ ดังนั้น คำสั่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ๑๘๔/๒๕๕๓ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้รักษาราชการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ ที่ออกมาภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่แล้วตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกคำสั่งในขณะที่ตนไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและไม่มีอำนาจหน้าที่ในการออกคำสั่งดังกล่าว คำสั่งดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำสั่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ๑๘๔/๒๕๕๓ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินให้รักษาราชการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๗๒/๒๕๕๕)

๑.๓ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีผลผูกพันองค์กรที่มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงฐานความผิดตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติวินิจฉัยแล้วให้เป็นประการอื่นได้อีก อันเป็นการวินิจฉัยปัญหาระหว่างอำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกับผู้ที่มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์การลงโทษทางวินัย แต่ไม่มีผลผูกพันศาลซึ่งเป็นองค์กรที่ใช้อำนาจตุลาการที่มีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีและสามารถตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสม ดังนั้น ศาลปกครองย่อมมีอำนาจดุลพินิจอย่างอิสระที่จะพิจารณาพิพากษาคดีนี้ได้ตามรูปคดีโดยไม่จำเป็นต้องยึดถือพยานหลักฐานจากสำนวนคดีของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแต่อย่างใด

การที่ผู้ช่วยเลขาธิการในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลและคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม (ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม) ซึ่งมีหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับการจัดประชุม ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม ไม่นำเรื่องการเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นของนางสาว ป. เสนอต่อที่ประชุม ก.อบต. จังหวัด

(๖) จัดจ้างและกำหนดค่าจ้างที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ หรือสำนักงานเอกชน ในการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยต้องอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับการจัดสรรเพื่อการนี้ และตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด

(๗) กำหนดค่าตรวจสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมบริการที่ปรึกษาและค่าตอบแทน หรือค่าตอบแทนอื่นในการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด

(๘) รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง

(๙) รายงานผลการตรวจสอบหรือปัญหาในการปฏิบัติราชการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อคณะกรรมการ

(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

มหาสารคาม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ถือได้ว่าเป็น การปฏิบัติหน้าที่โดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่การกระทำดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่นางสาว ป. เนื่องจาก ภายหลังองค์การบริหารส่วนตำบลได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้นางสาว ป. ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยให้มีผลย้อนหลังไปนับแต่วันที่ผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผ่าน อีกทั้ง ไม่ปรากฏว่า การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวเป็นไปโดยมีเจตนาให้ผู้ใดได้ประโยชน์อย่างหนึ่ง อย่างใด ดังนั้น กรณีจึงยังฟังไม่ได้ว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ ราชการ อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมติของคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่คณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ร้องสอด) มีมติว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลและคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม (ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม) มีเจตนาถ่วงถ่วงชะลอเรื่องการเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น รายงานนางสาว ป. เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ของ ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยไม่มีอำนาจตามกฎหมาย และไม่มีเหตุผลสมควรเพื่อให้นางสาว ป. ได้รับความเสียหาย พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดี เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มีมูลเป็นความผิดทางอาญาและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้ร้องสอดได้แจ้งให้อธิบดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) พิจารณาโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดี ในฐานะความผิดดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีคำสั่งที่ ๑๘๗/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓ ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งลงโทษทางวินัยดังกล่าว ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ และคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้แม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ว่า การกระทำของผู้ร้องสอดเป็นการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๙๒^{๑๑} แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ อีกทั้ง ขั้นตอนและวิธีการสอบสวนของอนุกรรมการไต่สวนที่ผู้ร้องสอดตั้งขึ้นได้ดำเนินการตามบทบัญญัติมาตรา ๘๘^{๑๒} และมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำวินิจฉัยที่ ๒/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ว่า เมื่อผู้ร้องสอดได้ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ จึงเป็นอันยุติ องค์การที่มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ไม่อาจเปลี่ยนแปลงฐานความผิดทางวินัยตามที่ผู้ร้องสอดวินิจฉัยและยุติแล้วให้เป็นประการอื่นได้อีกก็ตาม เห็นว่า คำวินิจฉัยของผู้ร้องสอดดังกล่าวมีผลผูกพันองค์กรที่มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ไม่อาจเปลี่ยนแปลงฐานความผิดตามที่ผู้ร้องสอดวินิจฉัยแล้วให้เป็นประการอื่นได้อีก อันเป็นการวินิจฉัยปัญหาระหว่างอำนาจของผู้ร้องสอดกับผู้ที่มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์การลงโทษทางวินัยในคดีนี้ คือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ไม่มีผลผูกพันศาลซึ่งเป็นองค์กรที่ใช้อำนาจตุลาการที่มีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีและสามารถตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสม ในการนี้ ศาลปกครองจะรับฟังพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานผู้เชี่ยวชาญ หรือพยานหลักฐานอื่น

^{๑๑-๑๒} พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๘๘ เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับคำกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๘๔ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการตามหมวด ๔ การไต่สวนข้อเท็จจริง

มาตรา ๙๒ ในกรณีมีมูลความผิดทางวินัย เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดแล้วมีมติว่าผู้ถูกกล่าวหาผู้ใดได้กระทำความผิดวินัย ให้ประธานกรรมการส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่ พร้อมทั้งความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาผู้นั้นเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก ในการพิจารณาโทษทางวินัยแก่ผู้ถูกกล่าวหาให้ถือรายงานเอกสารและความคิดเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัย ตามกฎหมายหรือระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกกล่าวหา นั้น ๆ แล้วแต่กรณี

กรณีผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หรือข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ให้ประธานกรรมการส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่ พร้อมทั้งความเห็นไปยังประธานคณะกรรมการตุลาการ ประธานคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง หรือประธานคณะกรรมการอัยการ แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการโดยเร็ว โดยให้ถือเอารายงานและเอกสารของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นส่วนหนึ่งของสำนวนการสอบสวนด้วย และเมื่อดำเนินการได้ผลประการใดแล้วให้แจ้งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้นำคำสั่งลงโทษทางวินัยหรือวันที่ได้มีคำวินิจฉัยว่าไม่มีความผิดวินัย

สำหรับผู้ถูกกล่าวหาซึ่งไม่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับวินัยเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าผู้ถูกกล่าวหาดังกล่าวได้กระทำความผิดในเรื่องที่ถูกกล่าวหาให้ประธานกรรมการส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่ พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปยังผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

นอกเหนือจากพยานหลักฐานของคู่กรณีได้ตามที่เห็นสมควร ตามมาตรา ๑๙๗^๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และมาตรา ๕๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น ศาลปกครองย่อมมีอำนาจดุลพินิจอย่างอิสระที่จะพิจารณาพิพากษาคดีนี้ได้ตามรูปคดีโดยไม่จำเป็นต้องยึดถือพยานหลักฐานจากสำนวนคดีของผู้ร้องสอดแต่อย่างใด หากศาลเห็นว่าคำสั่งลงโทษทางวินัย และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลย่อมมีอำนาจเพิกถอนคำสั่งลงโทษและคำวินิจฉัยอุทธรณ์นั้นได้

ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดมหาสารคามมีการประชุมในช่วงสัปดาห์ที่ ๔ ของทุกเดือน องค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องส่งเรื่องที่จะเข้าประชุมพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาไปยังสำนักงานเลขานุการ ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน เพื่อจัดเรื่องเข้าในระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม ได้ทันในรอบเดือนนั้น หากส่งเรื่องหลังวันที่ ๑๕ ของเดือนและตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้วถูกต้องครบถ้วนก็จะจัดเรื่องเข้าในระเบียบวาระการประชุมในเดือนต่อไป สำหรับกรณีการขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของนางสาว ป. นั้น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคามในฐานะเลขานุการ ก.อบต. จังหวัดมหาสารคามได้รับเรื่องการขอรับการประเมินฯ ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๑ และได้มีการส่งเรื่องต่อให้กลุ่มงานที่ผู้ฟ้องคดีดูแลดำเนินการ และโดยที่เรื่องประเมินดังกล่าวได้ส่งมาถึงสำนักงานเลขานุการ ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม หลังวันที่ ๑๕ ของเดือน จึงไม่สามารถจัดเรื่องเข้าประชุม ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๑ ได้ทัน ต่อมาในชั้นของการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคำขอเอกสารประกอบของนางสาว ป. พบว่ามีการยื่นเอกสารไม่ครบ เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งให้นางสาว ป. ยื่นเอกสารเพิ่มเติม ซึ่งนางสาว ป. ได้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมทางโทรสาร แต่ไม่ระบุชื่อผู้รับเอกสารเป็นเหตุให้ไม่ได้นำส่งเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ทันการจัดทำระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๑ ในกรณีเช่นนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารและตรวจสอบเอกสาร

^๓ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๑๙๗ การพิจารณาพิพากษารรคดีเป็นอำนาจของศาลซึ่งต้องดำเนินการให้เป็นไปโดยยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ผู้พิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษารรคดีให้เป็นไปโดยถูกต้อง รวดเร็วและเป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

การโยกย้ายผู้พิพากษาและตุลาการโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้พิพากษาและตุลาการนั้น จะกระทำมิได้ เว้นแต่เป็นการโยกย้ายตามวาระตามที่กฎหมายบัญญัติ เป็นการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น เป็นกรณีที่อยู่ระหว่างถูกดำเนินการทางวินัยหรือตกเป็นจำเลยในคดีอาญา เป็นกรณีที่กระทบกระเทือนต่อความยุติธรรมในการพิจารณาพิพากษาคดี หรือมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

ผู้พิพากษาและตุลาการจะเป็นข้าราชการการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมิได้



ประกอบกับการขอรับการประเมินแล้วถูกต้องครบถ้วน ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องนำเรื่องการขอรับการประเมินของนางสาว ป. เข้าที่ประชุม ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในเดือนถัดไป คือ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๑ แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสื่อเฒ่าผู้บริหารหน่วยงานต้นสังกัดของนางสาว ป. ในขณะนั้นจะมีหนังสือแจ้งขอให้ชะลอการเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบลของนางสาว ป. ก็ตาม ผู้ฟ้องคดีก็ควรที่จะนำหนังสือดังกล่าวเสนอที่ประชุม ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องการขอรับการประเมินของนางสาว ป. ในคราวเดียว การที่ผู้ฟ้องคดีไม่นำเรื่องการเลื่อนระดับสูงขึ้นของนางสาว ป. เข้าที่ประชุม ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๑ จึงเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรา ๑๕^{๑๔} ประกอบกับมาตรา ๒๕^{๑๕} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

^{๑๔-๑๕} พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๑๕ การออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ หรือการอื่นใด ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ให้เป็นอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด แต่สำหรับการออกคำสั่งแต่งตั้ง และการให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากตำแหน่ง ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อน

อำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามวรรคหนึ่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาข้าราชการในตำแหน่งใดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งนั้นเป็นผู้ใช้อำนาจแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด

มาตรา ๒๕ องค์การบริหารส่วนตำบลที่อยู่ในเขตจังหวัดหนึ่ง ให้มีคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลร่วมกัน คณะหนึ่ง ทำหน้าที่บริหารงานบุคคลสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งที่อยู่ในเขตจังหวัดนั้น ประกอบด้วย

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้รับมอบหมายเป็นประธาน

(๒) นายอำเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนั้น จำนวนแปดคนซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกำหนดว่าเป็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล ผู้ว่าราชการจังหวัดจะประกาศเปลี่ยนแปลงการกำหนดส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเมื่อใดก็ได้

(๓) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนเก้าคน ดังนี้

(ก) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจำนวนสามคน

(ข) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจำนวนสามคน

(ค) ผู้แทนพนักงานส่วนตำบลซึ่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจำนวนสามคน

(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนเก้าคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบอบราชการ ด้านการบริหารและการจัดการหรือด้านอื่นที่จะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล

การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๔) ให้กรรมการตาม (๑) และ (๒) เสนอรายชื่อบุคคลจำนวนสิบห้าคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายชื่อบุคคลจำนวนสิบห้าคน และให้บุคคลทั้งสามสิบคนดังกล่าวประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองให้เหลือเก้าคน



และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่การพิจารณาว่าการกระทำดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการหรือไม่ นั้น ต้องพิจารณาเจตนาของผู้ฟ้องคดีว่ามีเจตนาทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมุ่งที่จะให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ประกอบด้วย ซึ่งเกี่ยวกับประเด็นนี้ ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่านางสาว ป. เสียสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าในราชการ อันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากภายหลังผู้ฟ้องคดีได้นำเรื่องขอรับการประเมินเลื่อนระดับของนางสาว ป. เข้าที่ประชุม ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๑ องค์การบริหารส่วนตำบลเลื้อเฒ่าได้มีคำสั่งเลื่อนและแต่งตั้งให้นางสาว ป. ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๑ อันเป็นวันที่ผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผ่าน กรณีจึงยังฟังไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่นางสาว ป. และไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีเจตนาถ่วงถ่วงมิให้นางสาว ป. ได้รับการเลื่อนระดับ หรือกระทำการอันเป็นผลให้ผู้ใดได้ประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดที่จะเข้าข่ายการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม^{๑๖} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นบทกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทางวินัยแต่ประการใด พฤติการณ์แห่งการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นเพียงแต่ถือว่ามีมูลความผิดฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ตามมาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง^{๑๗}

วิธีการคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหน้าที่จัดให้มีการคัดเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหรือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วแต่กรณี เป็นผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบลคนหนึ่งในจังหวัดเป็นเลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล

กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนพนักงานส่วนตำบล และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ และให้นำความในมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ให้นำความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลด้วยโดยอนุโลม ทั้งนี้ โดยให้การใช้อำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล หรือประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล แล้วแต่กรณี

^{๑๖-๑๗} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๘๒

ฯลฯ

ฯลฯ

การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

มาตรา ๘๕ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลโดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ

ฯลฯ

ฯลฯ



แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว อันเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งที่ ๑๘๗/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓ ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ตามการชี้มูลความผิดของผู้ร้องสอด จึงเป็นการลงโทษที่ไม่เหมาะสมกับความผิดที่ผู้ฟ้องคดีได้กระทำ คำสั่งดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณ์จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษาเพิกถอนคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และเพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ควรที่จะดำเนินการเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีกลับสู่ตำแหน่งเดิม แล้วดำเนินการทางวินัยผู้ฟ้องคดีตามกฎหมาย เพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษา และถือปฏิบัติต่อสิทธิที่ผู้ฟ้องคดีพึงมีพึงได้ตามกฎหมายในระหว่างที่ออกจากราชการ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พ.๒๖/๒๕๕๗ และที่ พ.๓๐/๒๕๕๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๑.๔ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

การที่นายกเทศมนตรีอนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างแก่ผู้รับจ้าง ทั้งที่ผู้รับจ้างได้แจ้งขอขยายระยะเวลาก่อสร้างดังกล่าวเมื่อพ้นระยะเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่มิเหตุอันกล่าวอ้างได้สิ้นสุดลง อันเป็นการขัดต่อหลักเกณฑ์ข้อ ๑๓๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อสัญญาจ้าง การอนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างดังกล่าวย่อมถือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น การที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีคำวินิจฉัยชี้ขาดว่าการกระทำของนายกเทศมนตรีเป็นความผิดตามข้อ ๔๓ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ ต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๔ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับหนังสือจากสำนักงานเทศบาลตำบลจอมทอง ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ แจ้งว่า เทศบาลตำบลจอมทองจะดำเนินการหักเงินเดือนผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เป็นต้นไป เดือนละไม่น้อยกว่า ๕,๖๐๖.๒๕ บาท เป็นค่าปรับโทษทางปกครอง เพื่อนำเข้าเป็นรายได้แผ่นดินตามคำวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่ วค ๗/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๘ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ จังหวัดอุดรธานี ได้ตรวจสอบพบว่า เทศบาลตำบลจอมทองโดยผู้ฟ้องคดีเป็นนายกเทศมนตรี ได้ทำสัญญาว่าจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๔ มีกำหนดระยะเวลา



ดำเนินการ ๑๕๐ วัน สิ้นสุดสัญญาก่อสร้างวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ แต่ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาออกไปอีก ๙๐ วัน โดยไม่มีเหตุผลสมควร อันเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยข้อ ๑๓๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายจากการคิดค่าปรับจากผู้รับจ้าง จำนวน ๙๐ วัน เป็นเงิน ๗๘๔,๔๔๐ บาท ทำให้ผู้รับจ้างได้ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำวินิจฉัยชี้ขาดว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๔๓ ต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๔ และเมื่อพิจารณาจากรายได้และฐานะทางครอบครัวตลอดจนพฤติการณ์แห่งกรณีแล้ว เห็นควรกำหนดโทษปรับทางปกครองเท่ากับเงินเดือนรวม ๙ เดือน คิดเป็นเงินค่าปรับทางปกครองทั้งสิ้น ๑๓๔,๕๕๐ บาท ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีเนื่องจากเห็นว่าการขยายระยะเวลาก่อสร้างเป็นนโยบายของคณะผู้บริหารที่สามารถกระทำได้ จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ถึงเทศบาลตำบลจอมทองให้ระงับการหักเงินเดือน ซึ่งต่อมาเทศบาลตำบลจอมทองได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ แจ้งว่า ไม่สามารถระงับการหักเงินเดือนได้เพราะไม่มีอำนาจ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ยกเลิกคำสั่งลงโทษปรับทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อระงับการหักเงินเดือนของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงคดีนี้รับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร โดยกำหนดให้ผู้รับจ้างเริ่มทำงานภายในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๔ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ข้างผู้ควบคุมงานได้รายงานให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ว่า ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ รวมเวลา ๖๔ วัน ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าทำงานได้เนื่องจากราษฎรที่มีที่นาในบริเวณก่อสร้างไม่อนุญาตให้เข้าดำเนินการจนกว่าจะเก็บเกี่ยวเสร็จ ซึ่งคู่กรณีรับกันว่าช่วงเวลา ๖๔ วันดังกล่าว ถือเป็นเหตุจำเป็นที่ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าทำงานได้ จึงเป็นพฤติการณ์ที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายตามข้อ ๑๓๒^{๑๔}

^{๑๔} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๑๓๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่ในอำนาจของหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่จะพิจารณา แต่ถ้าวงเงินในการสั่งการให้จัดหาครั้งนั้นเกินอำนาจของหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา และให้พิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้

- (๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
- (๒) เหตุสุดวิสัย
- (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระบุไว้ในสัญญากำหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมาอ้าง



ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น แต่เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ผู้รับจ้างได้แจ้งขอขยายระยะเวลาทำการก่อสร้างออกไปอีก ๙๐ วัน และขอขยายเวลาสิ้นสุดในสัญญาเป็นวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ โดยอ้างว่าระยะเวลาที่จะทำการก่อสร้างเป็นช่วงฤดูฝนและการก่อสร้างต้องผ่านที่นาของราษฎรตลอดแนว ซึ่งราษฎรเจ้าของที่นาไม่อนุญาตให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการจนกว่าจะเก็บเกี่ยวเสร็จ ถือเป็นเหตุสุดวิสัย เห็นว่าการแจ้งขอขยายระยะเวลาก่อสร้างดังกล่าวล่วงเลยระยะเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง โดยผู้รับจ้างจะต้องแจ้งขอขยายระยะเวลาภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ กรณีจึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อ ๒๒ ที่กำหนดว่า การขยายเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างหรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามดังกล่าวให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น การขยายกำหนดเวลาทำงานอยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร นอกจากนี้ ยังปรากฏข้อเท็จจริงว่า ปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่พัสดุมีความเห็นเสนอต่อผู้ฟ้องคดีว่า การขอขยายระยะเวลาก่อสร้างของผู้รับจ้างไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑๓๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และสัญญาข้อ ๒๒ ไม่ควรอนุমัติขยายระยะเวลาให้ แต่ผู้ฟ้องคดีกลับมีคำสั่งอนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาจ้างออกไปอีก ๙๐ วัน โดยอ้างว่าเป็นนโยบายของคณะผู้บริหารที่ต้องการก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรสำหรับส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ราษฎร ดังนั้น การอนุมัติต่ออายุสัญญาจ้างของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกเทศมนตรีมีคำสั่งอนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาจ้างออกไปอีก ๙๐ วัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีตามคำวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง ที่ วค ๗/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๘ ที่กำหนดโทษให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าปรับทางปกครองจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายตามข้อ ๔๓^{๑๙} ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลังฯ

เพื่อขอลดหรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีตาม (๑) ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

^{๑๙} ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๔๓ เจ้าหน้าที่ผู้ใดมีหน้าที่เกี่ยวกับการทำสัญญาซื้อขายหรือจ้าง ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๔



ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๔ ถึงปลายเดือนธันวาคม ๒๕๔๔ ได้มีพายุและอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลจอมทองทำให้ได้รับความเสียหายเมื่อน้ำล้น ราษฎรจึงทำนาปรังต่อและจะเก็บเกี่ยวเสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ยื่นขอขยายระยะเวลาสัญญาในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ จึงยังอยู่ในช่วงระยะเวลาที่สามารถขอขยายเวลาได้นั้น เห็นว่า จากรายงานอุตุนิยมวิทยา ประจำเดือนกันยายน ๒๕๔๔ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๔๔ ของสำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรืองซึ่งเป็นท้องที่เทศบาลตำบลจอมทองตั้งอยู่ ไม่ปรากฏว่ามีเหตุอุทกภัยเกิดขึ้นแต่อย่างใด แต่หากมีเหตุอุทกภัยเกิดขึ้นจริง อันเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหยุดงาน ผู้ควบคุมงานซึ่งมีหน้าที่จัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมจะต้องบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในรายงานการควบคุมการก่อสร้าง เช่นเดียวกับที่ได้บันทึกว่าตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าทำงานได้เนื่องจากราษฎรทำนาข้าวในบริเวณที่จะทำการก่อสร้าง แต่ตามรายงานการควบคุมการก่อสร้างของผู้ควบคุมงานได้บันทึกไว้ว่าตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ผู้รับจ้างไม่เข้าทำงานโดยไม่ทราบสาเหตุ และปลัดเทศบาลได้ทำความเห็นเสนอผู้ฟ้องคดีว่าควรเร่งรัดให้ผู้รับจ้างรีบปฏิบัติตามสัญญา แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้สั่งการว่าต้องดำเนินการอย่างไร ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๕/๒๕๕๗)

๒. องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ

๒.๑ องค์กรอัยการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ในการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน ๑ ชั้น แก่ข้าราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กฎหมายกำหนดให้เป็นการใช้อำนาจร่วมกันของเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยต้องนำผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานมาเป็นหลักในการพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา พุติกรรมการมาทำงาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมแก่การเป็นข้าราชการและข้อต้องพิจารณาอื่น ๆ ซึ่งแม้ว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะมีดุลพินิจในการพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดเลื่อนชั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ ๑ ชั้นได้ แต่การใช้ดุลพินิจก็ต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายดังกล่าวเพื่อมิให้มีการใช้อำนาจตามอำเภอใจ เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดี



เป็นผู้มีผลการปฏิบัติงานที่อยู่ในเกณฑ์ให้เลื่อนขั้นเงินเดือน ๑ ขั้นได้ โดยผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีทุกระดับชั้นต่างเห็นพ้องกันว่า ผู้ฟ้องคดีสมควรได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น การที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติไม่อนุมัติให้เลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ ๑ ขั้น แก่ผู้ฟ้องคดี โดยปราศจากข้อเท็จจริงใด ๆ ที่จะยืนยันได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะให้เลื่อนขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น ตามกฎ ก.ร. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชน ๗ว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และคณะกรรมการพิจารณาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานซึ่งแต่งตั้งโดยเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีสมควรได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ ๑ ขั้น แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เสนอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) พิจารณาอนุมัติ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กลับเห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานยังไม่เหมาะสมที่จะให้เลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ ๑ ขั้น แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคณะกรรมการพิจารณาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานจะเสนอยืนยันต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นครั้งที่สองว่า ผู้ฟ้องคดีสมควรได้เลื่อนขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยังคงมีมติยืนยันไม่อนุมัติเช่นเดิม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคณะกรรมการพิจารณาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานจึงเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ ๑ ขั้น ให้แก่ข้าราชการรายอื่นแทน โดยปราศจากเหตุผลและเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี จากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ ๙๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ เลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดี ๐.๕ ขั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องทุกข์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติให้ยกคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ไม่อนุมัติให้เลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ ๑ ขั้น แก่ผู้ฟ้องคดี เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่อนุมัติให้เลื่อนขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น แก่ข้าราชการรายอื่นแทนผู้ฟ้องคดี เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ยกคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี และเพิกถอนคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ ๙๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ ที่ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนแก่ผู้ฟ้องคดี ๐.๕ ขั้น

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

บทบัญญัติมาตรา ๓๖^{๒๐} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ ประกอบกับข้อ ๙^{๒๑} และข้อ ๑๑^{๒๒} ของกฎ ก.ร. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน

^{๒๐} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๓๖ การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการรัฐสภาสามัญโดยปกติให้เลื่อนได้ปีละหนึ่งขั้น และเลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงของระดับที่ผู้นั้นได้รับเงินเดือนอยู่ โดยคำนึงถึงคุณภาพและปริมาณของงานที่ได้ปฏิบัติมา การรักษาวินัย ตลอดจนความสามารถ ความอดสาหะในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.ร.

การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการรัฐสภาสามัญในกรณีพิเศษเกินกว่าหนึ่งขั้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.ร. และให้เสนอ ก.ร. เพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นราย ๆ ไป

การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการรัฐสภาสามัญ ให้ผู้บังคับบัญชาตามมาตรา ๒๘ แล้วแต่กรณี เป็นผู้พิจารณาและสั่งเลื่อน

หมายเหตุ มาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ก.ร.) ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และให้ประธานกรรมการเป็นผู้ใช้อำนาจในการบริหารราชการและการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดังนั้น อำนาจในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภาจึงเป็นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

^{๒๑-๒๒} กฎ ก.ร. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๙ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการรัฐสภาสามัญตามข้อ ๗ และข้อ ๘ ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายนำผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานที่ได้ดำเนินการตามข้อ ๔ มาเป็นหลักในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา พุดติกรรมการมาทำงาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และข้อควรพิจารณาอื่น ๆ ของผู้นั้น แล้วรายงานผลการพิจารณานั้นพร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน

ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือแต่ละระดับที่ได้รับรายงานเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วย

ข้อ ๑๑ ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละครั้ง ให้ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณารายงานผลจากผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๙ ถ้าเห็นว่าข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งนั้นตามข้อ ๗ และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้นั้นครั้งนั้น ถ้าเห็นว่าข้าราชการผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๘ ด้วยและเห็นควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้นั้นหนึ่งขั้นก็ให้เสนอขออนุมัติ ก.ร. เป็นราย ๆ ไป

ในกรณีที่ข้าราชการรัฐสภาสามัญได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งปีแรกไม่ถึงหนึ่งขั้น ถ้าในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งปีหลัง ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานครั้งปีแรกกับครั้งปีหลังรวมกันแล้วเห็นว่า มีมาตรฐานสูงกว่าการที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นสำหรับปีนั้น ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนอาจมีคำสั่งให้เลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปีของข้าราชการผู้นั้นเป็นจำนวนหนึ่งขั้นครั้งได้ แต่ผลการปฏิบัติงานทั้งปีของข้าราชการผู้นั้นจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังต่อไปนี้ด้วย

(๑) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ผลดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันก่อให้เกิดประโยชน์และผลดีต่อทางราชการและสังคม



พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้ให้อำนาจในการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน ๑ ขั้น แก่ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ให้เป็นการใช้อำนาจร่วมกันของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยต้องนำผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานมาเป็นหลักในการพิจารณา ประกอบกับข้อมูลการลา พกติดกรรมการมาทำงาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และข้อควรพิจารณาอื่น ๆ ซึ่งแม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะมีดุลพินิจในการพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดเลื่อนขึ้นเงินเดือน ๑ ขั้นได้ก็ตาม แต่การใช้ดุลพินิจก็ต้องอยู่ในกรอบของบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว เพื่อมิให้มีการใช้อำนาจตามอำเภอใจ อันจะทำให้เป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

จากข้อเท็จจริง เมื่อพิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีตามความเห็นของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ต่างก็มีความเห็นตรงกันว่า ผู้ฟ้องคดีสมควรได้รับการเลื่อนขึ้นเงินเดือน ๑ ขั้น (ผลประเมิน ๙๐-๑๐๐%) เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีผลคะแนนการประเมินรวมด้านผลงาน และด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงานรวมทั้งหมด ๑๘๔ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน อีกทั้งยังปรากฏข้อเท็จจริงว่า ภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีความเห็นในการประชุม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๘ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำเรื่องที่เสนอพิจารณาอนุมัติให้เลื่อนขึ้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ ๑ ขั้น กลับไปทบทวนอีกครั้ง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคณะกรรมการพิจารณาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานก็ยังคงเสนอ ยืนยันต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นครั้งที่สองว่า ผู้ฟ้องคดีสมควรได้เลื่อนขึ้นเงินเดือน ๑ ขั้น

(๒) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือได้ค้นคว้า หรือประดิษฐ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็น ประโยชน์ต่อทางราชการ

(๓) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตราเสี่ยงอันตราย หรือมีการต่อสู้ที่เสี่ยงต่อความปลอดภัย ของชีวิต

(๔) ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับตำแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทางราชการและปฏิบัติงาน ในตำแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย

(๕) ปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ด้วยความตราตระหนักรู้เห็นชอบ ยากลำบากและงานนั้นได้ผลดี เป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม

(๖) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งจนสำเร็จเป็นผลดีแก่ประเทศชาติ

ในกรณีที่ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ควรจะได้รับเลื่อนขึ้นเงินเดือน ครั้งปีแรกหนึ่งขั้น แต่ไม่อาจส่งเลื่อนขึ้นเงินเดือนหนึ่งขั้นให้ได้ เพราะมีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนเงินที่จะใช้เลื่อนขึ้นเงินเดือนของ ส่วนราชการนั้น ถ้าในการเลื่อนขึ้นเงินเดือนครั้งปีหลัง ข้าราชการผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ได้รับการเลื่อนขึ้น เงินเดือนหนึ่งขั้นอีก และไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนเงินที่จะใช้เลื่อนขึ้นเงินเดือนในคราวนั้น ผู้มีอำนาจส่งเลื่อนขึ้นเงินเดือน อาจมีคำสั่งให้เลื่อนขึ้นเงินเดือนรวมทั้งปีของข้าราชการผู้นั้นเป็นจำนวนสองขั้นได้

การเลื่อนขึ้นเงินเดือนตามวรรคสอง และวรรคสาม ให้เสนอ ก.ร. พิจารณาอนุมัติเป็นราย ๆ ไป



แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กลับมีมติยืนยันไม่อนุมัติเช่นเดิม และได้อนุมัติให้ข้าราชการรายอื่นได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ ๑ ขั้นแทน กรณีจึงยอมเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีผลการปฏิบัติงานที่อยู่ในเกณฑ์ให้เลื่อนขั้นเงินเดือน ๑ ขั้นได้ และไม่ปรากฏว่าเป็นผู้มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กล่าวอ้าง ทั้งไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีข้อเท็จจริงอื่นที่จะยืนยันได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะให้เลื่อนขั้นเงินเดือน ๑ ขั้นตามกฎหมาย ก.ร. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติไม่อนุมัติให้เลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ ๑ ขั้น แก่ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ อันเป็นเหตุให้มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าวเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่งผลให้คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ ๙๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ ที่เลื่อนขั้นเงินเดือนแก่ผู้ฟ้องคดีเพียง ๐.๕ ขั้น โดยเหตุที่จำต้องยึดถือตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วย และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติให้ยกคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี โดยอ้างว่าคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดีเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว มติยกคำร้องทุกข์ดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย พิพากษาเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เฉพาะส่วนที่ไม่อนุมัติให้เลื่อนขั้นเงินเดือนแก่ผู้ฟ้องคดี ๑ ขั้น เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ ๙๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ เฉพาะส่วนที่ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนแก่ผู้ฟ้องคดี ๐.๕ ขั้น และเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้ยกคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๙๘/๒๕๕๕)

๒.๓ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การที่คณะกรรมการที่คณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้ทำหน้าที่พิจารณาเสนอรายชื่อองค์กรที่มีคุณลักษณะและมีกิจกรรมที่เหมาะสมให้เป็นองค์กรผู้มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวต่อคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อพิจารณา ได้ดำเนินการสรรหาองค์กรและบุคคลดังกล่าวภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางการดำเนินการที่คณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้การรับรอง แม้ว่าในระหว่างการดำเนินการคัดเลือกของคณะกรรมการจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสรรหา แต่ก็เพื่อให้มีตัวบุคคลที่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย การดำเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวย่อมชอบด้วยกฎหมาย



สำหรับในกรณีของการคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า คณะอนุกรรมการได้ใช้ดุลพินิจคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากองค์กรที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ประกอบกับบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีประสบการณ์และบทบาทในงานตามกลุ่มอาชีพที่ได้รับการเสนอชื่อสูงกว่าบุคคลอื่น รวมทั้งผู้ฟ้องคดี ดังนั้น การที่คณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคคลดังกล่าวโดยไม่คัดเลือกผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ดำเนินการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยผู้ฟ้องคดีได้รับการเสนอชื่อจากสมาคมลอนโบวล์สแห่งประเทศไทยให้เป็นผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในกลุ่มการผลิตด้านการบริการ ต่อมา คณะอนุกรรมการการผลิตด้านการบริการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๗ ให้การรับรองผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้มีสิทธิคัดเลือกกันเองเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในกลุ่มการผลิตด้านการบริการ และนำเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ความเห็นชอบรายชื่อดังกล่าว แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลผู้มีสิทธิคัดเลือกกันเองเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาก่อน และมีประสบการณ์ในการทำงานในด้านดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ถึงประธานคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการทบทวนคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดีอีกครั้งหนึ่ง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังคงยืนยันมติเดิมที่จะไม่เสนอชื่อผู้ฟ้องคดีเพิ่มเติมเป็นบุคคลผู้มีสิทธิคัดเลือกกันเองเพื่อเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

พระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ และระเบียบคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เฉพาะในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ คือ การสรรหา

บุคคลต้องคำนึงถึงการกระจายบุคคลซึ่งเป็นตัวแทนไปตามภาค อาชีพ เพศ และขนาดของกิจการ โดยในกลุ่มการผลิตด้านบริการ จะต้องให้ได้สมาชิกซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้ค้าอิสระหรือผู้ประกอบการกิจการด้วยตนเองรายย่อยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม โดยทำพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติให้จำนวนสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกลุ่มการผลิตด้านบริการมีจำนวน ๑๗ คน แต่ไม่ได้กำหนดว่ากลุ่มอาชีพย่อยที่อยู่ในกลุ่มการผลิตด้านบริการนั้นจะต้องได้รับการคัดเลือกทุกกลุ่มอาชีพย่อย และให้มีจำนวนเท่ากันทุกภาค อาชีพ เพศ และขนาดของกิจการ หรือให้มีจำนวนกลุ่มละเท่าใด ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจในการออกระเบียบกำหนดขั้นตอน วิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด แต่ในส่วนของรายละเอียดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการกำหนดขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด และนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นอกจากนี้ ยังปรากฏข้อเท็จจริงตามบันทึกสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ และรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ อีกว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีมติให้คณะอนุกรรมการทั้งหกคณะ ซึ่งรวมถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ด้วย ใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด ซึ่งเมื่อปรากฏผลการพิจารณาคัดเลือกในรอบแรก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่า จำนวนบุคคลและคุณสมบัติบุคคลที่เหมาะสมที่ถูกเสนอชื่อจากองค์กรในแต่ละกลุ่มย่อยอาชีพมีจำนวนแตกต่างกันพอสมควร จึงมีมติปรับเปลี่ยนบุคคลที่จะคัดเลือกจากแต่ละกลุ่มอาชีพจาก ๑๗ กลุ่มอาชีพ รวมกลุ่มสาขาอาชีพที่สอดคล้องเกี่ยวโยงกันให้เหลือเป็น ๗ หมวดอาชีพ และกำหนดจำนวนบุคคลที่จะได้รับการคัดเลือกหมวดอาชีพละ ๑๐ คน ยกเว้นหมวดอาชีพที่ ๗ จำนวน ๒๐ คน เพื่อให้สามารถคัดเลือกบุคคลจำนวนไม่น้อยกว่าสามเท่าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเป็นตัวแทนกลุ่มอาชีพได้ดีและอย่างทั่วถึง ซึ่งการใช้ดุลพินิจปรับเปลี่ยนดังกล่าวมิได้มีผลเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่อย่างใด กรณีจึงเป็นการดำเนินการที่ชอบด้วยกฎหมาย ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลไม่น้อยกว่าสามเท่าของจำนวนสมาชิกกลุ่มการผลิตด้านการบริการจำนวนทั้งสิ้น ๘๐ คน แต่มีบุคคลขอถอนตัวออกจากกลุ่ม ๒ คน และเสียชีวิต ๑ คน จึงเหลือบุคคลที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิคัดเลือกกันเองในกลุ่มการผลิตด้านการบริการ จำนวน ๗๗ คน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้เสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พร้อมทั้งได้รายงานผลการปรับเปลี่ยนวิธีการคัดเลือกบุคคลใหม่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับทราบและเห็นชอบกับรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นผู้มีสิทธิคัดเลือกกันเองเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยปรับ



กลุ่มอาชีพจาก ๑๗ กลุ่มอาชีพ เป็น ๗ หมวดอาชีพ และกำหนดจำนวนบุคคลที่จะได้รับการคัดเลือกแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกบุคคลตามที่ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดไว้เดิม จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สำหรับการดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นผู้มีสิทธิคัดเลือกกันเองเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น เมื่อพิจารณาข้อมูลบุคคลผู้มีสิทธิคัดเลือกกันเองกลุ่มการผลิตด้านการบริการจำนวน ๗๗ คน โดยกระจายตามขนาดของกิจการ เป็นประเภทผู้ประกอบการทั่วไป จำนวน ๕๒ คน และตัวแทนจากผู้ค้าอิสระหรือผู้ประกอบการด้วยตนเองรายย่อยจำนวน ๒๕ คน กระจายไปตามภาค เป็นภาคกลาง ๖๐ คน ภาคเหนือ ๘ คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ คน ภาคใต้ ๖ คน กระจายไปตามเพศ คือ เพศหญิง ๑๒ คน และเพศชาย ๖๕ คน เห็นได้ว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ แล้ว

สำหรับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ใช้ดุลพินิจไม่คัดเลือกผู้ฟ้องคดีเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นั้น เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดีกับนาย ส. ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้ว เห็นว่า นาย ส. เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากองค์กรที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ (คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์) และเป็นผู้มีประสบการณ์และบทบาทในการกีฬาสูงกว่าบุคคลอื่นรวมทั้งผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คัดเลือกนาย ส. โดยไม่คัดเลือกผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๗ คัดเลือกบุคคลผู้มีสิทธิคัดเลือกกันเองเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๖๗/๒๕๔๖)

บทที่ ๒๓

คดีปกครองเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

๑. การร้องทุกข์และกล่าวโทษ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การออกหมายเรียกและหมายอาญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การจับ ชัง จำคุก คั่น และปล่อยตัวชั่วคราว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. การแจ้งข้อหา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕. การสอบสวน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖. การเปรียบเทียบปรับ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗. การสรุปสำนวนและการสั่งคดี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๘. การดำเนินการเกี่ยวกับของกลางในคดีอาญา

๘.๑ กรณีปฏิเสธไม่คืนทรัพย์สินของกลางให้แก่ผู้มีสิทธิควรได้รับของกลางหรือผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย

บทบัญญัติเกี่ยวกับโทษที่ให้ทรัพย์สินตามที่พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ กำหนดไว้ มีลักษณะเป็นโทษทำนองเดียวกับโทษทรัพย์สินในคดีอาญา การตีความบทบัญญัติดังกล่าวจึงย่อมต้องเป็นไปอย่างเคร่งครัด และเป็นไปโดยคำนึงถึงสิทธิของบุคคลในทางทรัพย์สิน ทั้งนี้ ตามที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองและคุ้มครองไว้ เมื่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายมิได้บัญญัติให้อำนาจแก่คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินยึดหรืออายัดทรัพย์สินของบุคคลภายนอกซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ถึงแก่ความตายไว้ได้ รวมทั้งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเช่นเดียวกับกรณีที่เป็นทรัพย์สินของผู้ต้องหาหรือจำเลย ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยถึงแก่ความตายและบุคคลภายนอกซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินได้ร้องขอคืนทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดไว้จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน แต่ได้รับการปฏิเสธ การกระทำของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่จันได้ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีนและเฮโรอีนอัดแท่ง รวมทั้งรถยนต์คันพิพาทและของกลางอื่น ๆ ซึ่งจากการสอบสวนพบว่าเมทแอมเฟตามีนและเฮโรอีนเป็นของนาย ก. จึงได้ออกหมายจับนาย ก. ในข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนและเฮโรอีน) ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่าย หลังจากนั้น เลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้มีคำสั่งให้ตรวจสอบทรัพย์สินของนาย ก. และคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินของนาย ก. จำนวน ๒ รายการ คือ รถยนต์คันที่พิพาทและเงินฝากในบัญชีไว้ชั่วคราว โดยรถยนต์คันที่พิพาทผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท อ. จำกัด ได้ซื้อมาจากนาย ก. และในวันเดียวกันผู้ฟ้องคดีได้ให้นาย ก. เช่าชื่อ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้โอนสิทธิเรียกร้องเงินค่าเช่าชื่อตามสัญญาเช่าชื่อดังกล่าวให้กับบริษัท อ. สำหรับคดีอาญาพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องคดีอาญาขอหา



ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ ไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายและให้สินบนเจ้าพนักงาน โดยได้ระบุในคำฟ้องว่าจะยื่นคำร้องให้บริษัทรถยนต์คันพิพาทซึ่งเป็นของกลางในคดีตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ ต่อมา คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี ๒ รายการ ซึ่งเป็นทรัพย์สินอย่างเดียวกันกับที่เลขอาชญากรรมกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้มีคำสั่งให้ตรวจสอบและมีคำสั่งให้ยึดและอายัด โดยเห็นว่าสัญญาที่นาย ก. ทำขึ้น มิใช่สัญญาเช่าซื้อ เนื่องจากนาย ก. ไม่ได้ส่งมอบรถยนต์ที่พิพาทให้กับผู้ซื้อกรรมสิทธิ์ในรถยนต์จึงมิใช่ของบริษัท อ. ส่วนเงินฝากในบัญชีน่าเชื่อว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จึงขอให้พนักงานอัยการพิจารณาคำร้องเพื่อขอให้ศาลสั่งริบทรัพย์สินดังกล่าว หลังจากนั้น สำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติดได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า ผู้ฟ้องคดีอาจอ้างสิทธิและพิสูจน์การได้มาของทรัพย์สินดังกล่าวโดยยื่นเข้ามาในคดีเมื่อพนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือถึงเลขอาชญากรรมกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดขอให้ทบทวนมติและคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในรถยนต์คันพิพาท ไม่มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับกระทำความผิดของนาย ก. ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาแล้วมีมติยืนยันตามมติเดิม ต่อมา สำนักงานตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติดได้มีหนังสือส่งสำนวนการตรวจสอบทรัพย์สินของนาย ก. ไปให้พนักงานอัยการเพื่อพิจารณายื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งริบทรัพย์สินดังกล่าว แต่พนักงานอัยการได้มีหนังสือส่งสำนวนคืนสำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด เนื่องจากนาย ก. ผู้ต้องหาในคดีถึงแก่ความตาย จึงไม่ได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้บริษัทรถยนต์คันพิพาท ผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดเชียงรายเพื่อขอให้คืนรถยนต์คันพิพาท แต่ศาลได้มีคำสั่งยกคำร้องของผู้ฟ้องคดีโดยให้เหตุผลว่าพนักงานอัยการมิได้ขอให้บริษัทรถยนต์คันดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่ศาลไม่อาจจะสั่งริบได้อยู่แล้ว และแม้ตามคำร้องจะปรากฏว่ารถยนต์คันพิพาทอยู่ในความครอบครองของเจ้าพนักงานก็เป็นเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ร้องต้องไปดำเนินการติดตามเอาคืนกับเจ้าพนักงานที่ยึดรถยนต์คันพิพาทไว้ต่อไป หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอคืนรถยนต์พิพาท และขอให้ทบทวนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยึดรถยนต์คันพิพาทอีกครั้ง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วมีมติยืนยันตามมติเดิม โดยเห็นว่ารถยนต์คันพิพาทเป็นของนาย ก. และบริษัท อ. สามารถไปดำเนินการฟ้องเรียกคืนมูลหนี้ตามสัญญากู้ยืมจากทายาทของนาย ก. ได้ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือถึงเลขอาชญากรรมกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดขอให้ยืนยันการยึดรถยนต์คันพิพาทเป็นหนังสือ เลขอาชญากรรมกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาทบทวน

ตามข้อเท็จจริงและเงื่อนไขที่ผู้ฟ้องคดีเสนอมาแล้ว โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติยืนตามมติเดิมที่สั่งให้ยึดรถยนต์คันพิพาทไว้ ซึ่งหลังจากที่ศาลจังหวัดเชียงรายได้มีคำพิพากษาในคดีอาญา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดขอให้คืนรถยนต์คันพิพาทอีกครั้ง แต่ก็ยังไม่ได้รับรถยนต์คันพิพาทคืนแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ยึดรถยนต์คันพิพาทตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนรถยนต์คันดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี หากคืนไม่ได้ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดเชยค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๖ (๓)^๑ และ (๔)^๒ และมาตรา ๒๒^๓ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดฯ

^{๑-๓} พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔

มาตรา ๑๖ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เสนอแนะต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๓๓

(๒) ตรวจสอบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

(๓) วินิจฉัยว่าทรัพย์สินใดของผู้ต้องหาหรือผู้อื่นเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือไม่

(๔) ยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๒๒

(๕) วางระเบียบเกี่ยวกับการเก็บรักษา การนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาดและการนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ตามมาตรา ๒๔ และระเบียบเกี่ยวกับกองทุนตามมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้องค์กรการหรือเลขาธิการดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินตาม (๒) หรือดำเนินการยึดหรืออายัดตาม (๔) แล้วรายงานให้ทราบก็ได้

มาตรา ๒๒ ในการตรวจสอบทรัพย์สิน ถ้าผู้ถูกตรวจสอบหรือผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินไม่สามารถแสดงหลักฐานได้ว่าทรัพย์สินที่ถูกตรวจสอบไม่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือได้รับโอนทรัพย์สินนั้นมาโดยสุจริตและมีคำตอบแทนหรือเป็นทรัพย์สินที่ได้มาตามสมควรในทางศีลธรรมอันดี หรือในทางกุศลสาธารณะ ให้คณะกรรมการสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นไว้จนกว่าจะมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีซึ่งต้องไม่ช้ากว่าหนึ่งปีนับแต่วันยึดหรืออายัดหรือจนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้องในคดีที่ต้องหาหนี้

เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบทรัพย์สิน หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าทรัพย์สินรายใดอาจมีการโอน ยักยอก ซุกซ่อน หรือเป็นกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นอย่างอื่น ให้คณะกรรมการมีอำนาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินรายนั้นไว้ชั่วคราวจนกว่าจะมีการวินิจฉัยตามมาตรา ๑๖ (๓) ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ถูกตรวจสอบหรือผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่จะยื่นคำร้องขอผ่อนผันเพื่อขอรับทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์โดยไม่มีประกันหรือมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกันก็ได้ และให้นำความในมาตรา ๑๘ วรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม

เมื่อมีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินชั่วคราวแล้ว ให้คณะกรรมการจัดให้มีการพิสูจน์ตามวรรคหนึ่งโดยเร็ว และในกรณีที่ผู้ถูกตรวจสอบหรือผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินสามารถพิสูจน์ตามวรรคหนึ่งได้ ก็ให้คืนทรัพย์สินให้แก่ผู้นั้น แต่ถ้าไม่สามารถพิสูจน์ได้ ให้ถือว่าการยึดหรืออายัดตามวรรคสองเป็นการยึดหรืออายัดตามวรรคหนึ่ง

การยื่นคำร้องขอผ่อนผันตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงเพื่อประโยชน์ตามมาตรา ๓ คำว่า “ทรัพย์สิน” หมายความว่า ความรวมถึง



มีมติว่าทรัพย์สินทั้งสองรายการเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยผู้ถูกตรวจสอบหรือผู้อาจอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินไม่สามารถแสดงหลักฐานได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จึงให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินทั้งสองรายการ เนื่องจากเห็นว่าเป็นทรัพย์สินที่นาย ก. มีอยู่หรือได้มาเกินกว่าฐานะหรือความสามารถในการประกอบอาชีพหรือกิจกรรมอย่างอื่นโดยสุจริต ประธานกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินจึงได้มีคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินให้ยึดและอายัดทรัพย์สินทั้งสองรายการตามมติดังกล่าว ดังนั้น การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าวจึงเป็นการยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของนาย ก. ตามบทนิยามในมาตรา ๓^๔ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดฯ ซึ่งมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดไว้จนกว่าจะมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีซึ่งต้องไม่ช้ากว่าหนึ่งปีนับแต่วันยึดหรืออายัด หรือจนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้องในคดีที่ต้องหานั้น และพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวได้กำหนดให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งยึดหรืออายัดไว้ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้ใน ๒ กรณี คือ (๑) กรณีตามมาตรา ๓๑^๕

(๑) ทรัพย์สินที่เปลี่ยนสภาพไป สิทธิเรียกร้อง ผลประโยชน์ และดอกผลจากทรัพย์สินดังกล่าว

(๒) หนี้ที่บุคคลภายนอกถึงกำหนดชำระแก่ผู้ต้องหา

(๓) ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของผู้ต้องหาที่ได้รับ ขยาย จำหน่าย โอน หรือยกย้ายไปเสียในระหว่างระยะเวลาสิบปีก่อนมีคำสั่งยึดหรืออายัดและภายหลังนั้น เว้นแต่ผู้รับโอนหรือผู้รับประโยชน์จะพิสูจน์ต่อคณะกรรมการได้ว่าการโอนหรือการกระทำนั้นได้กระทำไปโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน

^{๔-๕} พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด” หมายความว่า เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับมาเนื่องจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และให้หมายความรวมถึง เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาโดยการใช้เงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวซื้อหรือกระทำไม่ว่าด้วยประการใดๆ ให้เงินหรือทรัพย์สินนั้นเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนสภาพกี่ครั้ง และไม่ว่าเงินหรือทรัพย์สินนั้นจะอยู่ในความครอบครองของบุคคลอื่น โอนไปเป็นของบุคคลอื่นหรือปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนว่าเป็นของบุคคลอื่นก็ตาม

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๓๑ ทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งให้รับตามมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ ให้ตกเป็นของกองทุน

ที่ศาลมีคำสั่งให้รับตามมาตรา ๒๙^๖ และมาตรา ๓๐^๗ โดยกรณีนี้หากพนักงานอัยการมีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหา ก็ให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อมีคำสั่งริบทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ โดยจะยื่นพร้อมกับคำฟ้องหรือเวลาใด ๆ ก่อนศาลชั้นต้นพิพากษาก็ได้ และศาลจะเป็นผู้มีอำนาจไต่สวนและมีคำสั่งริบทรัพย์สินดังกล่าว และในการไต่สวนเพื่อมีคำสั่งในเรื่องดังกล่าวบุคคลซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดก่อนคดีถึงที่สุด และมีสิทธิไต่คืนทรัพย์สินดังกล่าว หากแสดงให้เห็นได้ว่าตนเป็นเจ้าของแท้จริงและทรัพย์สินนั้นไม่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือตนเป็นผู้รับโอนหรือรับประโยชน์และได้ทรัพย์สินนั้นมาโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน หรือได้มาตามสมควร

^{๖-๗} พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔

มาตรา ๒๙ บรรดาทรัพย์สินซึ่งพนักงานอัยการได้ยื่นคำร้องต่อศาลตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่งนั้น ให้ศาลไต่สวนหากคดีมีมูลว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ให้ศาลสั่งริบทรัพย์สินนั้นเว้นแต่บุคคลซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินได้ยื่นคำร้องขอคืนก่อนคดีถึงที่สุดและแสดงให้เห็นว่า

(๑) ตนเป็นเจ้าของที่แท้จริง และทรัพย์สินนั้นไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือ

(๒) ตนเป็นผู้รับโอน หรือผู้รับประโยชน์และได้ทรัพย์สินนั้นมาโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน หรือได้มาตามสมควรในทางศีลธรรมอันดี หรือในทางกุศลสาธารณ

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ถ้าปรากฏหลักฐานว่าจำเลยหรือผู้ถูกตรวจสอบเป็นผู้เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับ การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมาก่อน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบรรดาเงินหรือทรัพย์สินที่ผู้นั้นมีอยู่หรือได้มาเกินกว่าฐานะ หรือความสามารถในการประกอบอาชีพหรือกิจกรรมอย่างอื่นโดยสุจริตเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

มาตรา ๓๐ บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะ เครื่องจักรกลหรือทรัพย์สินอื่นใดที่ใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือใช้เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระทำความผิด หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดให้รับเสียทั้งสิ้นไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่

ให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีนั้นเพื่อขอให้สั่งริบทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งและเมื่อพนักงานอัยการได้ยื่นคำร้องแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที่มีจำหน่ายแพร่หลายในท้องถิ่นอย่างน้อยสองวันติดต่อกัน เพื่อให้บุคคลซึ่งอาจอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินมายื่นคำร้องขอเข้ามาในคดีก่อนศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ทั้งนี้ ไม่ว่าในคดีดังกล่าวจะปรากฏตัวบุคคลซึ่งอาจเชื่อได้ว่าเป็นเจ้าของหรือไม่ก็ตาม

ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดอ้างตัวเป็นเจ้าของก่อนศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาหรือคำสั่งหรือในกรณีที่ปรากฏเจ้าของแต่เจ้าของไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าตนไม่มีโอกาสทราบ หรือไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการกระทำความผิด และจะมีการนำทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้ในการกระทำความผิดหรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระทำความผิด หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิด ให้ศาลสั่งริบทรัพย์สินดังกล่าวได้เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันแรกของวันประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันตามวรรคสอง และในกรณีนี้มีให้นำมาตรา ๓๖ แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับ



ในทางศีลธรรมอันดี หรือในทางกุศลสาธารณ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง^๙ และมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และ (๒) กรณีตามมาตรา ๓๒^๙ เมื่อพนักงานอัยการ มีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้องผู้ต้องหาหรือจำเลย และ ทรัพย์สินนั้นได้ยึดหรืออายัดไว้โดยไม่ปรากฏตัวเจ้าของ ถ้าไม่มีผู้ใดมาขอรับคืนภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่มีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือวันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้อง แล้วแต่กรณี หรือเมื่อไม่อาจดำเนินคดีได้ภายในสองปีนับแต่วันที่การกระทำความผิดเกิดและไม่อาจจับตัว ผู้ต้องหาหรือจำเลยได้ หรือเมื่อไม่อาจดำเนินคดีต่อไปได้เพราะเหตุที่ผู้ต้องหาหรือจำเลย ถึงแก่ความตาย ซึ่งในกรณีผู้ต้องหาตายถ้าภายในสองปีนับแต่วันที่ผู้ต้องหาหรือจำเลย ถึงแก่ความตาย และทายาทของผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นสามารถพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยึดหรืออายัดไว้ ไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับ ยาเสพติด หรือได้ทรัพย์สินดังกล่าวมาโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน หรือได้มาตามสมควรในทาง ศีลธรรมอันดี หรือในทางกุศลสาธารณ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องคืนทรัพย์สินนั้นให้แก่ทายาท ของจำเลยหรือผู้ต้องหา โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่ได้บัญญัติถึงกรณีที่บุคคลภายนอกอื่น อ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดว่าสามารถพิสูจน์เพื่อขอคืนทรัพย์สินที่ถูกยึด หรืออายัดในกรณีผู้ต้องหาหรือจำเลยถึงแก่ความตายไว้ด้วยแต่อย่างใด ดังนั้น ในกรณีที่ ไม่อาจดำเนินคดีต่อไปได้เพราะเหตุผู้ต้องหาหรือจำเลยถึงแก่ความตาย และทรัพย์สินที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยึดหรืออายัดไว้เนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ของผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ถึงแก่ความตายเป็นทรัพย์สินของผู้อื่น จึงไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้

^{๙-๙} พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔

มาตรา ๒๗ เมื่อพนักงานอัยการมีคำสั่งฟ้องและทรัพย์สินที่คณะกรรมการมีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดตามมาตรา ๒๒ เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดก็ให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องเพื่อขอให้ศาลสั่งรับทรัพย์สินนั้น โดยจะยื่นไปพร้อมกับฟ้องหรือจะยื่นคำร้องก่อนศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาก็ได้

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๓๒ ในกรณีที่มีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้องผู้ต้องหาหรือจำเลยรายได้ ให้การยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ต้องหาหรือจำเลยรายนั้นรวมทั้งทรัพย์สินของผู้อื่นที่ได้ยึดหรืออายัดไว้เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดของผู้ต้องหาหรือจำเลยรายนั้นสิ้นสุดลง ส่วนทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏตัวเจ้าของที่ได้ยึดหรืออายัดไว้เนื่องจาก การกระทำความผิดของผู้ต้องหาหรือจำเลยรายนั้น ถ้าไม่มีผู้ใดมาขอรับคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่มีคำสั่งเด็ดขาด ไม่ฟ้องคดี หรือมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้อง ให้ตกเป็นของกองทุน

ในกรณีที่เมื่อไม่อาจดำเนินคดีได้ภายในสองปีนับแต่วันที่การกระทำความผิดเกิดและไม่อาจจับตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยได้ ให้ทรัพย์สินที่ได้ยึดหรืออายัดไว้เนื่องจากการกระทำความผิดของผู้ต้องหาหรือจำเลยรายนั้นตกเป็นของกองทุนแต่ถ้าไม่อาจ ดำเนินคดีต่อไปได้เพราะเหตุที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยรายใดถึงแก่ความตาย ให้ทรัพย์สินตกเป็นของกองทุน เว้นแต่ภายในสองปี นับแต่วันที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยรายนั้นถึงแก่ความตาย และทายาทของผู้ต้องหาหรือจำเลยรายนั้นสามารถพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินนั้น ไม่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือผู้ต้องหาหรือจำเลยรายนั้นได้ทรัพย์สินดังกล่าวมาโดยสุจริต และมีค่าตอบแทน หรือได้มาตามสมควรในทางศีลธรรมอันดี หรือในทางกุศลสาธารณ ก็ให้คืนทรัพย์สินนั้นให้แก่ทายาท ของผู้ต้องหาหรือจำเลยรายนั้น

โดยชัดแจ้งว่าให้ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเหมือนดังเช่นกรณีทรัพย์สินของผู้ต้องหาหรือจำเลย ประกอบกับพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดฯ เป็นบทบัญญัติกฎหมายที่มีโทษทางอาญา จึงต้องตีความอย่างเคร่งครัด อีกทั้ง การที่จะให้ทรัพย์สินของบุคคลใดตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีลักษณะเป็นโทษทำนองเดียวกับโทษริบทรัพย์สินในคดีอาญา ซึ่งหากจะตีความว่าการที่มาตรา ๓๒ วรรคสอง บัญญัติว่า กรณีที่ไม่อาจดำเนินคดีต่อไปได้เพราะเหตุที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยถึงแก่ความตายให้ทรัพย์สินที่ได้ยึดหรืออายัดไว้ตกเป็นของกองทุน หมายความว่ารวมถึงทรัพย์สินของผู้อื่นที่ถูกยึดหรืออายัดไว้เนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการกระทำความผิดด้วยแล้ว ก็จะเป็นการตีความกฎหมายโดยขยายความ ซึ่งไม่อาจกระทำได้ในกฎหมายดังกล่าว และโดยที่สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความคุ้มครองตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง^{๑๐} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะที่เกิดเหตุแห่งการฟ้องคดี และต่อมา มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง^{๑๑} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ก็ยังบัญญัติคุ้มครองสิทธิในเรื่องดังกล่าวไว้ทำนองเดียวกัน ดังนั้น ในกรณีเช่นนี้เมื่อผู้ต้องหาหรือจำเลยถึงแก่ความตาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่มีอำนาจที่จะยึดหรืออายัดทรัพย์สินของบุคคลภายนอกซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ถึงแก่ความตายได้อีกต่อไป รวมทั้งไม่อาจอ้างว่าทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทั้งนี้ เนื่องจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวไม่ได้บัญญัติให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่จะกระทำการเช่นนั้นได้ อีกทั้ง เมื่อไม่ปรากฏพยานหลักฐานให้เห็นเป็นอย่างอื่น จึงต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลทุกคนกระทำการโดยสุจริตตามมาตรา ๖^{๑๒} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ฟ้องคดีซื้อรถยนต์คันพิพาทจากนาย ก. กรรมสิทธิ์ในรถยนต์คันพิพาทย่อมโอนไปยังผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ได้นำสัญญาซื้อขายแล้วตามมาตรา ๔๕๘^{๑๓} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเมื่อตามสัญญาเช่าซื้อฉบับดังกล่าวระบุว่า ผู้เช่าซื้อสัญญาว่าจะชำระค่าเช่าซื้อ ๓๐ งวด

^{๑๐} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๔๘ สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความคุ้มครอง ขอบเขตแห่งสิทธิและการจำกัดสิทธิเช่นว่านี้ย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๑} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๔๑ สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความคุ้มครอง ขอบเขตแห่งสิทธิและการจำกัดสิทธิเช่นว่านี้ย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๒-๑๓} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๖ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า บุคคลทุกคนกระทำการโดยสุจริต

มาตรา ๔๕๘ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายนั้น ย่อมโอนไปยังผู้ซื้อตั้งแต่วันที่ได้นำสัญญาซื้อขายกัน



งวดละ ๒๔,๐๐๐ บาท และเมื่อผู้เช่าซื้อชำระหนี้ตามสัญญานี้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ฟ้องคดีจะโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าซื้อให้ผู้เช่าซื้อ สัญญาดังกล่าวระหว่างผู้ฟ้องคดีกับนาย ก. จึงเข้าลักษณะเป็นสัญญาเช่าซื้อตามมาตรา ๕๗๒^{๑๔} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าซื้อยังเป็นของผู้ให้เช่าซื้อจนกว่าจะชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วนแล้ว เมื่อปรากฏว่านาย ก. ผู้เช่าซื้อยังชำระค่าเช่าซื้อไม่ครบถ้วนตามสัญญา กรรมสิทธิ์ในรถยนต์คันพิพาทจึงยังไม่ตกไปเป็นของนาย ก. และโดยที่ผู้ฟ้องคดีมีตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท อ. ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการซื้อ จัดหา เช่าซื้อทรัพย์สิน และประกอบธุรกิจซื้อขาย ให้เช่าซื้อรถยนต์ตลอดมา การที่ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อรถยนต์คันพิพาทจากนาย ก. และได้ให้นาย ก. ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์คันพิพาท หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้โอนสิทธิเรียกร้องเงินค่าเช่าซื้อรถยนต์ให้บริษัท อ. ซึ่งเป็นการดำเนินการเช่นเดียวกับการซื้อขายและการให้เช่าซื้อรายอื่นอีกหลายราย จึงรับฟังได้ว่า การซื้อขายและให้เช่าซื้อรถยนต์คันพิพาทระหว่างผู้ฟ้องคดีกับนาย ก. เป็นการดำเนินการตามปกติธุระในการประกอบธุรกิจซื้อขายหรือให้เช่าซื้อรถยนต์ของผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายหรือให้เช่าซื้อรถยนต์โดยทั่วไป ประกอบกับข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีรู้จักคุ้นเคยหรือเกี่ยวข้องกับนาย ก. และรู้เห็นกับการที่นาย ก. นำรถยนต์คันพิพาทไปกระทำความผิด จึงต้องรับฟังว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รับโอนรถยนต์คันพิพาทโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน ซึ่งหากนาย ก. ผู้ต้องหา ยังไม่ถึงแก่ความตายและพนักงานอัยการมีคำสั่งฟ้องนาย ก. เมื่อพนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งริบรถยนต์คันพิพาท ผู้ฟ้องคดีย่อมมีสิทธิที่จะยื่นคำขอต่อศาลเพื่อให้คืนรถยนต์คันพิพาทตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดฯ แต่เมื่อคดีอาญาที่นาย ก. ต้องหาว่ากระทำความผิด พนักงานอัยการไม่สามารถยื่นฟ้องและศาลไม่อาจมีคำพิพากษาลงโทษนาย ก. ได้ เนื่องจากนาย ก. ถึงแก่ความตาย ทำให้สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับไปตามมาตรา ๓๙ (๑)^{๑๕} แห่งประมวล

^{๑๔} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๕๗๒ อันว่าเช่าซื้อนั้น คือ สัญญาซึ่งเจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่าและให้คำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้น หรือว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่า โดยเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านั้นคราว

สัญญาเช่าซื้อนั้นถ้าไม่ทำเป็นหนังสือ ท่านว่าเป็นโมฆะ

^{๑๕} ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา ๓๙ สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไป ดังต่อไปนี้

- (๑) โดยความตายของผู้กระทำความผิด
- (๒) ในคดีความผิดต่อส่วนตัว เมื่อได้ถอนคำร้องทุกข์ ถอนฟ้องหรือยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมาย
- (๓) เมื่อคดีเลิกกันตามมาตรา ๓๗
- (๔) เมื่อมีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้อง
- (๕) เมื่อมีกฎหมายออกใช้ภายหลังการกระทำความผิดยกเลิกความผิดเช่นนั้น
- (๖) เมื่อคดีขาดอายุความ
- (๗) เมื่อมีกฎหมายยกเว้นโทษ



กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงไม่มีกรณีที่พนักงานอัยการต้องยื่นคำร้องให้ศาลริบทรัพย์สินตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน อีกทั้ง ไม่ใช่เป็นกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้ทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอให้คืนรถยนต์คันพิพาทและให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทบทวนมติที่ให้ยึดรถยนต์คันพิพาท การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติในการประชุมซึ่งเป็นเวลาภายหลังจากนาย ก. ผู้ต้องหาถึงแก่ความตาย และพนักงานอัยการคืนสำนวนคดีริบทรัพย์สินของนาย ก. ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว โดยยื่นตามมติในการประชุมให้ยึดรถยนต์คันพิพาทเนื่องจากเห็นว่ารถยนต์คันพิพาทเป็นของนาย ก. ซึ่งมีผลเป็นการไม่คืนรถยนต์คันพิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายต่อทรัพย์สิน อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่ต้องคืนรถยนต์คันพิพาทในสภาพหรือใกล้เคียงกับสภาพในขณะที่ถูกยึด หากคืนไม่ได้ต้องชดเชยค่าเสียหายซึ่งเป็นราคารถยนต์คันพิพาทเป็นเงิน ๔๒๖,๐๐๐ บาท ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๖๓/๒๕๕๖)

๘.๒ กรณีละเลยต่อหน้าที่ไม่คืนทรัพย์สินของกลางให้แก่เจ้าของ ภายหลังจากที่พนักงานอัยการมีคำสั่งให้จัดการเกี่ยวกับของกลางตามมาตรา ๘๕ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

การพิจารณาคืนของกลางที่ยึดตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ต้องผูกพันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แม้จะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการขอคืนของกลางระหว่างคดีว่าเป็นอำนาจของของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้พิจารณาคืนของกลางตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๕๔๔ แต่บทบัญญัตินี้ดังกล่าวก็มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องว่าด้วยการริบทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกำหนดตัวบุคคลผู้มีอำนาจออกคำสั่งเกี่ยวกับการขอคืนของกลางเท่านั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าพนักงานอัยการมิได้มีคำขอต่อศาลให้ริบรถยนต์ที่พิพาท ซึ่งแม้ว่าคดีอาญาดังกล่าวจะยังไม่ถึงที่สุดก็ย่อมมีผลให้รถยนต์ที่พิพาทไม่อาจถูกริบได้ตามมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ประกอบกับพนักงานอัยการได้แจ้งผลให้พนักงานสอบสวนจัดการรถยนต์ของกลางในคดีอาญาตามมาตรา ๘๕ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแสดงว่าไม่ประสงค์จะใช้รถยนต์พิพาทเป็นพยานหลักฐานในคดีอีกต่อไป ดังนั้น กรมป่าไม้จึงมีหน้าที่ที่จะต้องส่งคืนทรัพย์สินของกลางให้แก่เจ้าของที่แท้จริง



ตามที่ได้มีการร้องขอ เมื่อกรมป่าไม้ผู้รักษาทรัพย์ของกลางไม่ยอมคืนให้ กรณีจึงเป็น การกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถยนต์บรรทุกกลางจุง ยี่ห้อฮิโน ซึ่งถูกยึดเป็น ของกลางในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ รวมทั้งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๑๕ และประกาศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมการแปรรูปไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งพนักงานอัยการสั่งฟ้องโดยมิได้ขอให้ศาลอาญารับรถยนต์ของกลาง ผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นคำร้องขอคืนรถยนต์คันดังกล่าวต่ออัยการสูงสุด ในการนี้ อัยการพิเศษฝ่ายคดี เศรษฐกิจและทรัพยากร ๒ ได้มีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนจัดการรถยนต์ของกลางตามมาตรา ๘๕ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดียังได้มีหนังสือขอรับรถยนต์ ของกลางคืนจากผู้รับผิดชอบ รวมทั้งกรมป่าไม้ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้มอบหมายให้ กลุ่มนิติการตรวจสอบและพิจารณาดำเนินการ โดยกลุ่มนิติการได้แจ้งให้ผู้อำนวยการสำนัก จัดการและควบคุมป่าไม้ เร่งรัดรวบรวมข้อมูลและเอกสารเพื่อพิจารณาคืนของกลางเสนอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยด่วน และได้แจ้งแนวทางปฏิบัติ ในการคืนของกลางให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องผู้รับผิดชอบทั้งในส่วนกลางและจังหวัดยึดถือ และปฏิบัติตาม ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้สำนักงานป่าไม้สาขาจังหวัดตาก ดำเนินการพิจารณาคำขอคืนรถยนต์ของกลางตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นและ แจ้งเรื่องดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ โดยให้ผู้ฟ้องคดีประสานงานกับสำนักงานป่าไม้สาขา จังหวัดตากต่อไป ภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือไปยังป่าไม้จังหวัดตากและไม่ได้รับแจ้งผล การพิจารณา จึงได้มีหนังสือไปยังผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) อีกครั้ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าได้ดำเนินการสอบถามผลการดำเนินคดี ไปยังสำนักอัยการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ๒ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณา ดำเนินการต่อไป แต่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดียังมิได้แจ้งผลการพิจารณาการคืน ของกลางให้ทราบแต่อย่างใด และเมื่อรวมระยะเวลานับตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการติดต่อกับ ผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอรับรถยนต์ของกลางคืนเป็นระยะเวลากว่าหนึ่งปี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่ทางราชการล่าช้ากว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เกินสมควร อันเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายเพราะผู้ฟ้องคดีไม่สามารถนำรถยนต์ไปประกอบ กิจการขนส่งขนถ่ายสินค้าตามวัตถุประสงค์ของผู้ฟ้องคดีได้ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่คืนรถยนต์ คันพิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งที่พนักงานอัยการโจทก์ไม่ได้ขอศาลในคดีอาญามีคำสั่งรับรถยนต์ ของกลาง เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี จึงนำคดี

มาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการออกคำสั่งคืนรถยนต์ที่พิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ๒ เป็นโจทก์ ฟ้องนาย ป. กับพวกทั้ง ๑๑ คน เป็นจำเลยในคดีอาญาต่อศาลอาญา โดยในส่วนของรถยนต์บรรทุกซึ่งมีผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นั้น ในชั้นจับกุมได้ถูกส่งเป็นของกลาง โดยรถยนต์บรรทุกดังกล่าวนั้นพนักงานอัยการมิได้มีคำขอให้ศาลอาญาริบและได้เก็บรักษาไว้ที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก. ๑๑ (แม่สลิต) สำนักงานป่าไม้สาขาจังหวัดตาก ผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นคำร้องขอคืนรถยนต์ของกลางดังกล่าวในระหว่างพิจารณาคดีอาญาต่อสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งอัยการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ๒ ได้แจ้งผลการพิจารณาเกี่ยวกับรถยนต์บรรทุกของกลางว่า ให้พนักงานสอบสวนจัดการรถยนต์บรรทุกของกลางในคดีของศาลอาญาตามมาตรา ๘๕^{๑๖} แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ผู้ฟ้องคดีจึงติดต่อขอรับรถยนต์ของกลางคืนจากพนักงานสอบสวน แต่ได้รับแจ้งว่าให้ผู้ฟ้องคดีติดต่อขอรับรถยนต์ของกลางคืนจากผู้ถูกฟ้องคดี เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอรับรถยนต์ของกลางคืนจากผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งว่าไม่อาจคืนรถยนต์พิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดี เพราะรถยนต์พิพาทยังจำเป็นต้องยึดไว้เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีที่เป็นเหตุให้ทรัพย์สินรถยนต์ของกลางนั้นถูกยึด ในกรณีดังกล่าวเห็นว่าแม้ว่าคดีอาญาอันเป็นมูลฐานแห่งคดีนี้จะยังไม่ถึงที่สุด แต่การที่พนักงานอัยการมิได้มีคำขอต่อศาลอาญาให้บริบูรณ์พิพาท ย่อมมีผลให้รถยนต์พิพาทไม่อาจถูกริบได้ตามมาตรา ๓๒^{๑๗} และมาตรา ๓๓^{๑๘} แห่งประมวลกฎหมายอาญา จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้รถยนต์พิพาทเป็นพยานหลักฐานในคดีอีกต่อไป ประกอบกับอัยการพิเศษ

^{๑๖} ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา ๘๕ เจ้าพนักงานผู้จับหรือรับตัวผู้ถูกจับไว้ มีอำนาจค้นตัวผู้ต้องหา และยึดสิ่งของต่าง ๆ ที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้

การค้นนั้นจักต้องทำโดยสุภาพ ถ้าค้นผู้ต้องหาต้องให้ผู้อื่นเป็นผู้ค้น

สิ่งของใดที่ยึดไว้เจ้าพนักงานมีอำนาจยึดไว้จนกว่าคดีถึงที่สุด เมื่อเสร็จคดีแล้วก็ให้คืนแก่ผู้ต้องหาหรือแก่ผู้อื่นซึ่งมีสิทธิเรียกร้องคืนสิ่งของนั้น เว้นแต่ศาลจะสั่งเป็นอย่างอื่น

^{๑๗-๑๘} ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา ๓๒ ทรัพย์สินใดที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่า ผู้ใดทำหรือมีไว้เป็นความผิด ให้ริบเสียทั้งสิ้น ไม่ว่าเป็นของผู้กระทำความผิด และมีผู้ถูกลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่

มาตรา ๓๓ ในการริบทรัพย์สิน นอกจากศาลจะมีอำนาจริบตามกฎหมายที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้ว ให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ริบทรัพย์สินดังต่อไปนี้ด้วย คือ

(๑) ทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้ใช้ หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิด หรือ

(๒) ทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้มาโดยได้กระทำความผิด

เว้นแต่ทรัพย์สินเหล่านั้นเป็นทรัพย์สินของผู้อื่นซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิด



ฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ๒ ได้แจ้งผลการพิจารณาเกี่ยวกับรถยนต์บรรทุกของกลางว่า ให้นำพนักงานสอบสวนจัดการรถยนต์บรรทุกของกลางในคดีอาญาของศาลอาญามาตรา ๘๕ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงมีนัยว่าไม่ประสงค์ใช้รถยนต์พิพาทเป็นพยานหลักฐานในคดี ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้เก็บรักษารถยนต์พิพาทไว้ แม้จะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการขอคืนของกลางระหว่างคดีว่าให้เป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้พิจารณาคืนของกลางตามมาตรา ๖๔ ตรี^{๑๔} แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ แต่บทบัญญัติกฎหมายดังกล่าวเป็นบทบัญญัติที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับบทบัญญัติว่าด้วยการริบทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อีกทั้ง เป็นบทบัญญัติที่กำหนดตัวบุคคลผู้มีอำนาจออกคำสั่งเกี่ยวกับการขอคืนของกลางเท่านั้น ส่วนในการพิจารณาว่าต้องคืนของกลางหรือไม่นั้น ยังคงต้องผูกพันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า รถยนต์พิพาทเป็นทรัพย์สินที่ไม่อาจถูกริบได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่แท้จริง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการสั่งการให้ส่งคืนรถยนต์พิพาทให้กับผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๖๔ ตรี แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีเก็บรักษารถยนต์พิพาทแล้วไม่ยอมคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่แท้จริง จึงเป็นการกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้คืนรถยนต์บรรทุกให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๕๓๐/๒๕๕๕)

๘.๓ กรณีละเลยต่อหน้าที่ไม่คืนของกลางให้แก่เจ้าของ ภายหลังจากที่พนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง

หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าได้ครอบครองของกลางแทนพนักงานสอบสวน ซึ่งถือเป็นการใช้อำนาจของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในการยึดสิ่งของต่าง ๆ เพื่อเป็นพยานหลักฐานไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด

^{๑๔} พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

มาตรา ๖๔ ตรี ในกรณีทรัพย์สินที่ยึดไว้ตามมาตรา ๖๔ ทวิ มิใช่เป็นของผู้กระทำความผิด หรือของผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้กระทำความผิด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่โดยอนุมัติรัฐมนตรีคืนทรัพย์สินหรือเงิน แล้วแต่กรณี ให้แก่เจ้าของ ก่อนถึงกำหนดตามมาตรา ๖๔ ทวิ ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) เมื่อทรัพย์สินนั้นไม่จำเป็นต้องใช้เป็นพยานหลักฐาน ในการพิจารณาคดีที่เป็นเหตุให้ทรัพย์สินนั้นถูกยึด และ
(๒) เมื่อผู้กระทำความผิดหรือผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่า เป็นผู้กระทำความผิดได้ทรัพย์สินนั้นมาจากผู้เป็นเจ้าของ โดยการกระทำความผิดทางอาญา

เมื่อพนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดียอมทำให้คดีถึงที่สุดและส่งผลให้พนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจที่จะยึดของกลางไว้อีกต่อไป หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าจึงต้องคืนของกลางดังกล่าวให้แก่พนักงานสอบสวนโดยไม่จำเป็นต้องตรวจสอบว่าผู้ใดเป็นเจ้าของที่แท้จริงก่อน การที่หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าไม่ดำเนินการคืนของกลางจนเวลาล่วงเลยมาเกือบปีและเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

สรุปข้อเท็จจริง

เจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้ทำการตรวจสอบและอายัดไม้ค้ำบัว (ไม้แดงแปรรูป) ของผู้ฟ้องคดีและอายัดรถบรรทุกพร้อมรถพ่วง โดยเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรตำบลแม่ท้อให้ดำเนินคดีกับผู้ฟ้องคดีในข้อหาไม้หวงห้ามแปรรูปไว้ในครอบครองเกิน ๐.๒๐ ลูกบาศก์เมตร โดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมทั้งได้มอบของกลางทั้งหมดให้หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.๑๘ (ผาลาด) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เก็บรักษาไว้ในระหว่างคดี ตามข้อตกลงระหว่างกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อมา สำนักงานอัยการจังหวัดตากได้มีหนังสือถึงหัวหน้าพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรตำบลแม่ท้อแจ้งว่าไม่ขอริบของกลาง ผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นคำร้องขอคืนไม้ค้ำบัว (ไม้แดงแปรรูป) ของกลาง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่คืนให้ โดยแจ้งให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรตำบลแม่ท้อดำเนินการขอหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในของกลางเพื่อใช้ในการพิจารณาคืนของกลาง หลังจากนั้น สำนักงานอัยการจังหวัดตากได้แจ้งคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีไปยังหัวหน้าพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรตำบลแม่ท้อ และรองผู้กำกับการหัวหน้าพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรตำบลแม่ท้อได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบว่าอัยการจังหวัดตากได้มีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีและไม่ริบของกลาง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๑๔ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาแล้วมีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดตากว่าได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว ต่อมาจังหวัดตากได้พิจารณาแล้วอนุมัติให้คืนของกลางในคดีดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนรถยนต์และรถพ่วงของกลางให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรตำบลแม่ท้อ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอทราบผลการพิจารณาคำร้องขอคืนของกลางตามที่ได้ยื่นไว้ในครั้งก่อน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับมีหนังสือแจ้งว่าให้ผู้ฟ้องคดีส่งเอกสารเพิ่มเติมอีก ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการขาดประโยชน์ใช้สอยทรัพย์สินของกลาง และโดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และป่าไม้จังหวัดตาก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบในการละเมิดด้วย จึงนำคดี



มาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่งมอบไม้ค้ำบัวของกลางคืนให้แก่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรตำบลแม่ท้อ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาคำร้องขอคืนของกลางตามมาตรา ๘๕ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีขาดประโยชน์จากการใช้สอยไม้ค้ำบัวของกลางและไม้ค้ำบัวของกลางเสื่อมสภาพไปจากเดิมให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจยึดไม้ค้ำบัวและรถยนต์บรรทุกของกลางไว้ อันเป็นการใช้อำนาจยึดยานพาหนะที่บุคคลได้ใช้ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้ในการกระทำความผิด หรือเป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระทำความผิดตามมาตรา ๑๑^{๒๐} มาตรา ๔๘^{๒๑} มาตรา ๕๔^{๒๒} หรือมาตรา ๖๙^{๒๓} แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

^{๒๐-๒๓} พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

มาตรา ๑๑ ผู้ใดทำไม้ หรือเจาะ หรือสับ หรือเผา หรือทำอันตรายด้วยประการใด ๆ แก่ไม้หวงห้าม ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับสัมปทานตามความในพระราชบัญญัตินี้ และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎกระทรวง หรือในการอนุญาต

การอนุญาตนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีแล้ว จะอนุญาตให้ผูกขาดโดยให้ผู้ได้รับอนุญาตเสียเงินค่าผูกขาดให้แก่รัฐบาลตามจำนวนที่รัฐมนตรีกำหนดก็ได้

การอนุญาตโดยวิธีผูกขาดหรือให้สัมปทานสำหรับกระทำไม้พื้นหรือไม้เผาถ่านไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้กระทำได้เฉพาะในเขตป่าที่ห่างไกลและกันดาร หรือเฉพาะการทำให้ชนิดที่มีค่าหรือหายาก

การพิจารณาคำขออนุญาตผูกขาดหรือสัมปทานตามความในวรรคก่อนให้กระทำโดยคณะกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง

มาตรา ๔๘ ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ ห้ามมิให้ผู้ใดแปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ตั้งโรงค้ำไม้แปรรูป ไม้มีสักแปรรูปไม่ว่าจำนวนเท่าใดไว้ในครอบครอง หรือมีไม้แปรรูปชนิดอื่นเป็นจำนวนเกิน ๐.๒๐ ลูกบาศก์เมตร ไว้ในครอบครอง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงและในการอนุญาต

เพื่อประโยชน์แห่งความในวรรคหนึ่ง ไม้ซุงหรือไม้ท่อนที่จมอยู่ในแม่น้ำลำคลองในรัศมีห้าสิบลเมตรของบริเวณที่ทำการแปรรูปไม้ และไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของ ให้สันนิษฐานว่าเป็นไม้ที่อยู่ในความครอบครองของผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ที่มีโรงงานอยู่ในบริเวณนั้น

ความในวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการกระทำแก่ไม้ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรด้วย

มาตรา ๕๔ ห้ามมิให้ผู้ใด ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะกระทำภายในเขตที่ได้จำแนกไว้เป็นประเภทเกษตรกรรม และรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือโดยได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๖๙ ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูป โดยไม่มีรอยตราค่าภาคหลวงหรือรอยตรารัฐบาลขาย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าได้นำนั้นมาโดยชอบด้วยกฎหมาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถ้าไม้ที่มีไว้ในครอบครองเป็น

(๑) ไม้สัก ไม้ยาง หรือไม้หวงห้ามประเภท ข. หรือ

ไว้เป็นหลักฐานในการพิจารณาคดี และเป็นการใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการยึดสิ่งของต่าง ๆ ที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับพวกได้นำไม้ค้ำบัวและรถยนต์บรรทุกของกลางส่งมอบให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรตำบลแม่ท้อเพื่อประกอบการดำเนินคดีอาญาแก่พนักงานขับรถบรรทุกและผู้ฟ้องคดี ฐานกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ เมื่อพนักงานสอบสวนรับไม้ของกลางและรถยนต์บรรทุกของกลางเอาไว้ จึงเป็นการใช้อำนาจของพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๑๓๒^{๒๔} แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในการยึดสิ่งของต่าง ๆ นั้น เพื่อเป็นพยานหลักฐาน พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรตำบลแม่ท้อจึงมีอำนาจยึดไม้และรถยนต์บรรทุกของกลางไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด และเมื่อเสร็จคดีแล้วพนักงานสอบสวนก็ต้องคืนแก่ผู้ต้องหาหรือแก่ผู้อื่นซึ่งมีสิทธิเรียกร้องคืนของกลางนั้น เว้นแต่ศาลจะสั่งเป็นอย่างอื่น อีกทั้ง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ครอบครองไม้ของกลาง เป็นการครอบครองโดยได้รับมอบจากพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรตำบลแม่ท้อ ปรากฏตามบันทึกการรับ-มอบไม้ของกลางในคดีอาญาระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานป่าไม้ ดังนั้น การรับไม้ของกลางจึงเป็นการเก็บรักษาไม้ของกลางในระหว่างคดี แม้ในเวลาดังกล่าว คดียังไม่ถึงที่สุด แต่เมื่อพนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี ย่อมทำให้คดีถึงที่สุด และโดยผลดังกล่าวทั้งรถยนต์และไม้ค้ำบัวจึงมีไช้ของกลางในคดีอาญาที่จะทำให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรตำบลแม่ท้อมีอำนาจที่จะยึดไว้ต่อไป ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจอ้างการยึดถือไม้ค้ำบัวนั้นไว้ต่อไปได้ เมื่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรตำบลแม่ท้อได้แจ้งคำสั่งเด็ดขาดแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่จำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบว่าใครเป็นเจ้าของ

(๒) ไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างรวมกันเกินยี่สิบต้น หรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม่เกินสี่ลูกบาศก์เมตร

ผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงสองแสนบาท

^{๒๔} ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา ๑๓๒ เพื่อประโยชน์แห่งการรวบรวมหลักฐาน ให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจดังต่อไปนี้

(๑) ตรวจตัวผู้เสียหายเมื่อผู้นั้นยินยอม หรือตรวจตัวผู้ต้องหา หรือตรวจสิ่งของหรือที่ทางอันสามารถอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ ให้รวมทั้งทำภาพถ่าย แผนที่ หรือภาพวาดจำลอง หรือพิมพ์ลายนิ้วมือ ลายมือหรือลายเท้า กับให้บันทึกรายละเอียดทั้งหลายซึ่งน่าจะกระทำให้เกิดแก่ความเสียหายขึ้น

ในการตรวจตัวผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาตามวรรคหนึ่ง หากผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาเป็นหญิง ให้จัดให้เจ้าพนักงานซึ่งเป็นหญิงหรือหญิงอื่นเป็นผู้ตรวจ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาจะขอให้นำบุคคลใดมาอยู่ร่วมในการตรวจนั้นด้วยก็ได้

(๒) ค้นเพื่อพบสิ่งของ ซึ่งมีไว้เป็นความผิด หรือได้มาโดยการกระทำความผิด หรือได้ใช้หรือสงสัยว่าได้ใช้ในการกระทำความผิด หรือซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ แต่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยค้น

(๓) หมายเรียกบุคคลซึ่งครอบครองสิ่งของ ซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้แต่บุคคลที่ถูกหมายเรียกไม่จำเป็นต้องมาเอง เมื่อจัดส่งสิ่งของมาตามหมายแล้ว ให้ถือเสมือนได้ปฏิบัติตามหมาย

(๔) ยึดไว้ซึ่งสิ่งของที่ค้นพบหรือส่งมามีดังกล่าไว้ในอนุมาตรา (๒) และ (๓)



เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องส่งมอบไม้ค้ำบัวคั้นให้แก่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรตำบลแม่ท้อเช่นเดียวกับการที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ส่งมอบรถยนต์บรรทุกพร้อมตัวพวงซึ่งเป็นของกลางให้แก่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรตำบลแม่ท้อ โดยมีได้มอบให้แก่เจ้าของแต่ประการใด ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับแจ้งคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี และได้ส่งเรื่องไปให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้พิจารณาตามหนังสือ ที่ ทส ๐๙๒๕.๒ ปป.ตก ๑๘/๕๘ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จนกระทั่งผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องซึ่งเป็นเวลาล่วงมาเกือบ ๑ ปี ก็ยังไม่ดำเนินการคืนไม้ของกลางให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และเมื่อข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียหายเป็นเงินจำนวน ๑๔,๔๔๗.๑๕ บาท จึงเป็นการกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงต้องรับผิดชอบผู้ฟ้องคดีในผลแห่งละเมิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กระทำการปฏิบัติหน้าที่ พินิจพิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนไม้ค้ำบัวที่พิพาททั้งหมดแก่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรตำบลแม่ท้อ เพื่อมอบให้ผู้ฟ้องคดีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่มิคำพิพากษา และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ชำระค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๑๔,๔๔๗.๑๕ บาท ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่มิคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๔๙/๒๕๕๕)

๙. กรณีอื่นๆ

- การจ่ายเงินรางวัลนำจับ

หนังสือรับรองว่าได้ปฏิบัติหน้าที่สืบสวนในคดีเกี่ยวกับยาเสพติดที่ขอรับเงินรางวัลของผู้บังคับบัญชาระดับผู้อำนวยการกอง ผู้บังคับการตำรวจ หรือเทียบเท่าขึ้นไป แล้วแต่กรณี ตามนัยข้อ ๓๑ (๓) ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินของกองทุน พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นเอกสารที่ผู้มีตำแหน่งหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนดไว้ได้รับประกันว่า ผู้มีรายชื่อในหนังสือรับรองเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สืบสวนในคดีที่ขอรับเงินรางวัลจริง แม้วัน เวลาที่ออกหนังสือรับรองดังกล่าว จะเป็นส่วนที่ทำให้ทราบว่าการรับรองเกิดขึ้นเมื่อใด แต่การที่หนังสือรับรองไม่ได้ระบุวัน เดือน ปี นั้น ก็หาทำให้สาระสำคัญของหนังสือรับรองต้องเสียไป ดังนั้น การที่ผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินรางวัลดังกล่าว ปฏิเสธการจ่ายเงินรางวัลโดยอ้างเหตุว่าหนังสือรับรองไม่ได้ระบุวัน เดือน ปี เป็นเอกสารที่ไม่สมบูรณ์ จึงเป็นข้อกล่าวอ้างที่ไม่อาจรับฟังได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีกับพวกได้ดำเนินการสืบสวนจับกุมนาย บ. กับพวก ในความผิดฐานร่วมกันผลิตและมียาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยมีได้รับอนุญาต ต่อมา สำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติดได้มีหนังสือแจ้งสำนักปราบปรามยาเสพติดเพื่อขอรับเงินรางวัลตามที่คณะกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินรางวัลในคดีตรวจสอบทรัพย์สินของนาย บ. กับพวก ให้แก่ผู้ตรวจสอบทรัพย์สิน ยึดและอายัดทรัพย์สิน ผู้ทำหน้าที่สอบสวน สืบสวน หรือจับกุม ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินของกองทุน พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งนาย ส. ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามยาเสพติดได้มีหนังสือขอรับเงินรางวัลคดีทรัพย์สินไปถึงประธานคณะกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยได้มีการขีดฆ่าในส่วนของรายชื่อผู้ฟ้องคดีออก ผู้ฟ้องคดีจึงได้ทำหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอรับเงินรางวัลคดีทรัพย์สิน โดยมีนาย ข. ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามยาเสพติดเป็นผู้รับรองผู้ปฏิบัติหน้าที่สืบสวนคดียาเสพติดตามแบบ กท.ป.ป.ส. ๓๒ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งจากสำนักตรวจสอบทรัพย์สินว่าขอสงวนเอกสารขอรับเงินรางวัลคดีทรัพย์สินเนื่องจากเอกสารที่แนบมาเป็นเอกสารที่ไม่สมบูรณ์ ด้วยเหตุที่ผู้รับรองได้ทำการรับรองหนังสือไปโดยสำคัญผิดในข้อเท็จจริง จึงยกเลิกลายมือชื่อของตน ผู้ฟ้องคดีจึงได้จัดส่งแบบคำขอรับเงินรางวัลฉบับใหม่อีกครั้ง โดยมีนาย ส. ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามยาเสพติดเป็นผู้รับรองการปฏิบัติงานในแบบ กท.ป.ป.ส. ๓๒ ซึ่งสำนักตรวจสอบทรัพย์สินตรวจสอบแล้วเห็นว่า เป็นเอกสารที่ไม่สมบูรณ์เนื่องจากหนังสือรับรองการปฏิบัติงานไม่ได้ระบุวัน เดือน ปี ที่ทำหนังสือ และคำขอรับเงินรางวัลคดีทรัพย์สิน กท.ป.ป.ส. ๓๑ เป็นฉบับเดียวกับที่ได้ยื่นครั้งแรก ประกอบกับผู้ขอรับเงินรางวัลบางคนไม่มีชื่ออยู่ในบันทึกการจับกุม อีกทั้ง นาย ข. ผู้รับรองหนังสือรับรองได้ยกเลิกลายมือชื่อของตนไปแล้ว จึงเป็นเหตุที่ทำให้ยังไม่มี การจ่ายเงินรางวัลคดีทรัพย์สินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับพวก เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ปฏิเสธการจ่ายเงินรางวัล และให้จ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้ฟ้องคดีและผู้มีสิทธิตามรายชื่อตามฟ้อง พร้อมทั้งขอให้ยกเลิกระเบียบเงินรางวัลสำนักปราบปรามยาเสพติดให้จ่ายเงินเข้ากองกลางเพื่อจัดสรร



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาข้อ ๓๑^{๒๔} ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินของกองทุน พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งกำหนดรายการหลักฐานต่าง ๆ ที่ต้องส่งประกอบการขอรับเงินสินบนเงินรางวัลในคดีเกี่ยวกับยาเสพติดแล้ว เห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิเสธการจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้ฟ้องคดีครั้งแรกโดยอ้างว่าคำขอรับเงินรางวัลคดีทรัพย์สิน (แบบ กท.ป.ป.ส. ๓๑) และหนังสือรับรองผู้ปฏิบัติหน้าที่สืบสวนคดียาเสพติด (แบบ กท.ป.ป.ส. ๓๒) ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากผู้รับรองแจ้งยกเลิกลายมือชื่อในเอกสารทั้งสองฉบับ โดยอ้างว่าตนสำคัญผิด ถือเป็นการปฏิเสธการจ่ายเงินรางวัลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นเหตุให้หนังสือรับรองดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นหนังสือรับรองอีกต่อไป แต่ในส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิเสธการจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้ฟ้องคดีในครั้งที่ ๒ โดยอ้างว่าหนังสือรับรองว่าได้ปฏิบัติหน้าที่สืบสวนในคดีที่ขอรับเงินรางวัลของผู้บังคับบัญชาไม่สมบูรณ์ เนื่องจากหนังสือรับรองดังกล่าวไม่ได้ระบุ วัน เดือน ปี อีกทั้ง คำขอรับเงินรางวัลคดีทรัพย์สินเป็นฉบับเดียวกับที่ได้ยื่นครั้งแรก ซึ่งเป็นฉบับที่ได้มีการยกเลิกลายมือชื่อไปแล้วนั้น เมื่อหนังสือรับรองว่าได้ปฏิบัติหน้าที่สืบสวนในคดีที่ขอรับเงินรางวัลของผู้บังคับบัญชาระดับผู้อำนวยการกอง ผู้บังคับการตำรวจ หรือเทียบเท่าขึ้นไป แล้วแต่กรณี เป็นเอกสารที่ผู้มีตำแหน่งหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนดไว้ ได้รับประกันว่าผู้มีรายชื่อในหนังสือรับรองเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สืบสวนในคดีที่ขอรับเงินรางวัลจริง สำหรับวัน เวลา ที่ออกหนังสือรับรองดังกล่าวนั้น แม้เป็นส่วนที่ทำให้ทราบว่าการรับรองเกิดขึ้นเมื่อใด แต่เมื่อพิจารณาสาระสำคัญของหนังสือรับรองแล้วเห็นว่า การที่หนังสือรับรองไม่ได้ระบุ วัน เดือน ปี นั้น ไม่ได้ทำให้สาระสำคัญแห่งหนังสือรับรองต้องเสียไป อีกทั้ง ความผิดดังกล่าวเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากผู้ออกหนังสือรับรองเป็นสำคัญ ไม่ใช่เกิดจากผู้ฟ้องคดี ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิเสธการจ่ายเงินรางวัล

^{๒๔} ระเบียบคณะกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินของกองทุน พ.ศ. ๒๕๓๗

ข้อ ๓๑ การรับเงินสินบนเงินรางวัล ให้ส่งหลักฐานตามรายการ ดังต่อไปนี้

- (๑) แบบคำขอรับเงินสินบน หรือเงินรางวัล แล้วแต่กรณี
- (๒) แบบใบแจ้งความชี้แนะถึงตัวทรัพย์สิน แหล่งที่มาหรือสถานที่ตั้งของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (เฉพาะกรณีขอรับเงินสินบน)
- (๓) หนังสือรับรองว่าได้ปฏิบัติหน้าที่สืบสวนในคดีที่ขอรับเงินรางวัลของผู้บังคับบัญชาระดับผู้อำนวยการกอง ผู้บังคับการตำรวจ หรือเทียบเท่าขึ้นไป แล้วแต่กรณี
- (๔) สำเนาบันทึกการจับกุมของเจ้าหน้าที่ผู้จับกุม
- (๕) หนังสือรับรองการเป็นพนักงานสอบสวนในคดีที่ขอรับเงินรางวัลของผู้บังคับบัญชา
- (๖) สำเนาคำสั่งมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินแทนในคดีนั้น
- (๗) สำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งคดีถึงที่สุดของศาลให้รับทรัพย์สินให้ตกเป็นของกองทุน
- (๘) ใบมอบฉันทะให้รับเงินสินบนหรือเงินรางวัลแทน (ถ้ามี)

โดยอ้างว่า หนังสือรับรองผู้ปฏิบัติหน้าที่สืบสวนสอบสวนคดียาเสพติด (แบบ กท.ป.ป.ส. ๓๒) ซึ่งไม่ได้ระบุวัน เดือน ปี เป็นเอกสารที่ไม่สมบูรณ์ จึงไม่อาจจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ จึงไม่อาจรับฟังได้ ส่วนกรณีที่ผู้รับรองได้ยกเลิกลายมือชื่อของตนในคำขอรับเงินรางวัล คดีทรัพย์สินนั้น การยกเลิกลายมือชื่อของนาย ช. ในคำขอรับเงินรางวัลคดีทรัพย์สิน มีผลแต่เพียงว่าบุคคลดังกล่าวไม่ต้องการรับเงินรางวัลแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะตัวของบุคคลนั้นเท่านั้น หาได้มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของลายมือชื่อของผู้ที่มีความประสงค์ขอรับเงินรางวัลรายอื่น ให้ต้องเสียไปด้วยไม่ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าพนักงานผู้มีชื่ออยู่ในบันทึกการจับกุมนาย บ. กับพวก และเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลในคดีดังกล่าว ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้จัดส่งคำขอรับเงินรางวัล โดยมีผู้อำนวยการสำนักปราบปรามยาเสพติดเป็นผู้ลงนามรับรองการปฏิบัติงาน (แบบ กท.ป.ป.ส. ๓๒) และส่งแบบขอรับเงินรางวัลคดีทรัพย์สิน (แบบ กท.ป.ป.ส. ๓๑) ถูกต้อง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินรางวัลคดีทรัพย์สินคดีนาย บ. กับพวก ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินของกองทุนฯ

สำหรับประเด็นที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องจ่ายเงินรางวัลคดีทรัพย์สินคดีนาย บ. กับพวก ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพียงใดนั้น เมื่อพิจารณาตามข้อ ๒๙^{๒๖} ประกอบกับข้อ ๓๐ (๒)^{๒๗}

^{๒๖-๒๗} ระเบียบคณะกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินของกองทุน พ.ศ. ๒๕๓๗

ข้อ ๒๙ ให้จ่ายเงินรางวัลให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ผู้ซึ่งทำหน้าที่สอบสวน สืบสวน หรือจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือตรวจค้นขยายผลเพื่อหาหลักฐานและทรัพย์สินในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจนมีผลให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของกองทุน โดยจ่ายไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการกำหนดของเงินที่คำนวณได้จากราคาทรัพย์สินที่มีการประเมินได้ในวันยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือของราคาที่ไต่จากการขายทอดตลาดแล้วแต่กรณี หักด้วยค่าใช้จ่ายในการประเมินราคาทรัพย์สินหรือขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น

ข้อ ๓๐ การจ่ายเงินรางวัล ตามข้อ ๒๙ ให้แบ่งเงินรางวัลออกเป็น ๑๐ ส่วนเท่า ๆ กัน โดยให้จ่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินหรือเลขาธิการ ป.ป.ส. แล้วแต่กรณี ให้ดำเนินการตรวจสอบ ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ได้รับ ๔ ส่วน ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่มีหลายคนให้แบ่งคนละเท่า ๆ กัน เว้นแต่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้เข้าเบิกความเป็นพยานในคดีร้องขอให้ทรัพย์สินนั้นให้ได้รับเป็น ๒ เท่าของพนักงานเจ้าหน้าที่อื่นในจำนวน ๔ ส่วน

(๒) เจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งได้ทำการสืบสวนจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จนมีผลทำให้ทรัพย์สินตกเป็นของกองทุน ได้รับ ๕ ส่วน ถ้าเจ้าหน้าที่มีหลายคนให้แบ่งคนละเท่า ๆ กัน เว้นแต่เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นพยานโจทก์ในคดีนั้นให้ได้รับเป็น ๒ เท่าของเจ้าหน้าที่อื่นในจำนวน ๕ ส่วน

(๓) พนักงานสอบสวนผู้ซึ่งได้ทำการสอบสวนในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จนมีผลทำให้ทรัพย์สินตกเป็นของกองทุน ได้รับ ๑ ส่วน ถ้าพนักงานสอบสวนมีหลายคนให้แบ่งคนละเท่า ๆ กัน

ในกรณีมีผู้อยู่ในเกณฑ์จะได้รับเงินรางวัล ตาม (๑) (๒) หรือ (๓) หลายฐานะ ให้ได้รับเงินรางวัลเพียงฐานะเดียว



ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินของกองทุนฯ แล้วเห็นว่า คดีนี้มีเจ้าหน้าที่สืบสวนจับกุมที่มีสิทธิรับเงินรางวัลจำนวน ๑๕ คน ซึ่งนอกจากผู้ฟ้องคดีแล้วไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดฟ้องคดีเรียกเงินรางวัลดังกล่าวต่อศาล จึงเป็นที่ยุติว่าเงินรางวัลส่วนของผู้สืบสวนจับกุมรวม ๒,๕๐๐ บาท มีผู้มีสิทธิรับเงินรางวัลจำนวนทั้งหมด ๑๕ คน แบ่งเงินรางวัลดังกล่าวคนละเท่า ๆ กัน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องจ่ายเงินรางวัลคดีทรัพย์สินคดีนาย บ. กับพวก ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวนเงิน ๑๖๖.๖๖ บาท ส่วนของคำขอเกี่ยวกับดอกเบี้ยนั้น เมื่อผู้อำนวยการสำนักปราบปรามยาเสพติดได้จัดส่งคำขอรับเงินรางวัลของผู้ฟ้องคดีให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อพิจารณามีคำสั่งให้จ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้ฟ้องคดีกับพวกตามสิทธิที่มีอยู่ ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินของกองทุนฯ ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้จับกุมในคดีทรัพย์สินคดีนาย บ. กับพวก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหน้าที่ต้องพิจารณามีคำสั่งคำขอดังกล่าว ซึ่งแม้ระเบียบฉบับดังกล่าวจะไม่ได้กำหนดระยะเวลาบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องพิจารณาเรื่องคำขอรับเงินรางวัลให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาใด แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาอันสมควร กล่าวคือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ควรต้องมีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอไม่เกินเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับคำขอรับเงินรางวัลของผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ โดยพิจารณาเทียบเคียงกับระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๔๕^{๒๔} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ตามมติที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๐/๒๕๔๖ เมื่อผู้อำนวยการสำนักปราบปรามยาเสพติดได้จัดส่งคำขอรับเงินรางวัลของผู้ฟ้องคดีให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องพิจารณาเรื่องคำขอรับเงินรางวัลของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๙ ซึ่งเมื่อพ้นวันดังกล่าวแล้ว ก็ต้องถือว่าหนี้ถึงกำหนดชำระแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้ชำระหนี้ด้วยการจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในกำหนด จึงถือเป็นการผิดนัด ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี

^{๒๔} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๔๕ ให้เจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง พิจารณาคำอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์โดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีที่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงคำสั่งทางปกครองตามความเห็นของตนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวด้วย

ถ้าเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาดังวรรคหนึ่ง ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน ถ้ามีเหตุจำเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกำหนดเวลา

เจ้าหน้าที่ผู้ใดจะเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์ตามวรรคสองให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
บทบัญญัติมาตรานี้ไม่ใช้กับกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น



ตามมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง^{๒๙} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ศาลไม่อาจมีคำพิพากษาเกินคำขอของผู้ฟ้องคดีได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จ่ายเงินรางวัลคดีทรัพย์สินคนคินาย บ. กับพวกให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๑๖๖.๖๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๘๖/๒๕๕๕)

บุคคลผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินรางวัลในคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติดตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินของกองทุน พ.ศ. ๒๕๓๗ จะต้องเป็นผู้ที่ได้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือทำหน้าที่สอบสวน สืบสวนหรือจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือตรวจค้นขยายผลเพื่อหาหลักฐานและทรัพย์สินในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจนมีผลให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของกองทุน ทั้งนี้ ในการทำหน้าที่ดังกล่าวจะต้องเป็นกรณีที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่นั้น ดังนั้น แม้จะได้ความตามข้อกล่าวอ้างของผู้ยื่นคำขอว่าได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจริง แต่เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าบุคคลดังกล่าวไม่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ทำหน้าที่สืบสวนในคดีนั้น กรณีย่อมถือไม่ได้ว่าผู้ยื่นคำขอเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลตามที่ระเบียบฉบับดังกล่าวกำหนดไว้

สรุปข้อเท็จจริง

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้รับการประสานงานจากสาธารณรัฐประชาชนจีนให้ติดตามกลุ่มนักค้ายาเสพติดชาวจีน จึงได้มอบหมายให้ส่วนปฏิบัติการข่าวและปราบปรามยาเสพติด ติดตามสืบสวนจับกุมเป้าหมายนักค้ายาเสพติดกลุ่มชาวจีนดังกล่าว โดยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้มีหนังสืออนุมัติให้จับกุมนาย ช. ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการ

^{๒๙} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๒๒๔ หนี้เงินนั้น ท่านให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่านั้นโดยอาศัยเหตุอย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้คงส่งดอกเบี้ยต่อไปตามนั้น



ในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ ต่อมา เจ้าพนักงานของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จับกุมตัวนาย ช. ส่งไปสาธารณรัฐประชาชนจีน และมีการยึดอายัดทรัพย์สิน ของนาย ช. ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ไปร่วมตรวจค้นบ้านที่เด็กชาย ม. บุตรชายของนาย ช. มีชื่ออยู่ใน ทะเบียนบ้าน โดยอาศัยอำนาจตามหมายค้นศาลอาญา หลังจากนั้น คณะอนุกรรมการกองทุน ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้อนุมัติให้จ่ายเงินรางวัลในคดีทรัพย์สินให้แก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบ ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน และผู้ซึ่งทำหน้าที่สอบสวน สืบสวน หรือจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดคดีนาย ช. ในการนี้ สำนักตรวจสอบทรัพย์สิน คดียาเสพติดในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการฯ ได้แจ้งให้สำนักงานปราบปราม ยาเสพติดแจ้งรายชื่อและรับรองเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการสืบสวน จับกุม ยึด อายัดทรัพย์สิน ของ นาย ช. ที่เป็นผู้มีสิทธิรับเงินรางวัลคดียาเสพติดในคดีดังกล่าวไปยังประธานอนุกรรมการ กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) สำนักปราบปรามยาเสพติดจึงมี หนังสือแจ้งรายชื่อและส่งหนังสือรับรองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่สืบสวนจับกุมในคดีดังกล่าว ไปเพื่อขอรับเงินรางวัล ซึ่งไม่ปรากฏรายชื่อของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัล ผู้ฟ้องคดี จึงมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้อำนวยการสำนักปราบปรามยาเสพติด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ขอเพิ่มชื่อของผู้ฟ้องคดีในแบบขอรับเงินรางวัล แต่เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้ว เห็นว่า การไปร่วมตรวจค้นที่บ้านนั้นเป็นการดำเนินการภายหลังจากการสืบสวนจับกุมและ ยึดทรัพย์สินของนาย ช. ไปแล้ว โดยเป็นการตรวจค้นเพื่อขยายผลตรวจสอบข้อมูลการได้มา ของบัตรประจำตัวประชาชนไทยของนาย ช. ซึ่งไม่เกี่ยวกับคดีทรัพย์สิน จึงไม่สามารถเพิ่มชื่อ ผู้ฟ้องคดีและรับรองการสืบสวนคดีของนาย ช. ได้ ต่อมา สำนักปราบปรามยาเสพติดมีคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีผู้ฟ้องคดีรายงานเท็จต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ว่า ได้เข้าร่วมปฏิบัติการสืบสวนคดีนาย ช. เพื่อประสงค์ให้เพิ่มชื่อของตนเป็นผู้มีสิทธิในการขอรับ เงินรางวัลคดีทรัพย์สินซึ่งเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ คัดค้านคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มี คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงชุดใหม่ ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ชุดใหม่ได้รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงถึงเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดว่า ผู้ฟ้องคดีได้เข้าร่วมปฏิบัติการสืบสวนติดตามสะกดรอยเป้าหมายคดีนาย ช. จึงไม่มีความผิดฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาตามที่ถูกกล่าวหา เห็นสมควรยุติเรื่อง และ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็น ของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนมีสิทธิที่จะได้รับเงินรางวัล คดีทรัพย์สินคดีนาย ช. จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพิ่มชื่อหรือแจ้งชื่อผู้ฟ้องคดีในแบบขอรับเงินรางวัลคดียาเสพติดคดีนาย ช. และรับรองว่า

ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่สืบสวนในคดีดังกล่าว เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณายจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้มีคำสั่งยกเลิกระเบียบเงินรางวัลสำนักปราบปรามยาเสพติด (หรือที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น) ที่ให้ส่งเงินรางวัลเข้ากองกลางเพื่อจัดสรร ซึ่งเป็นระเบียบที่กำหนดขึ้นมา นอกเหนือจากที่กฎหมายให้อำนาจไว้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ข้อ ๒๙ ข้อ ๓๐ และข้อ ๓๑ ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินของกองทุน พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลจะต้องได้เป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบ ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ผู้ซึ่งทำหน้าที่สอบสวน สืบสวน หรือจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือตรวจค้นขยายผลเพื่อหาหลักฐานและทรัพย์สินในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจนมีผลให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของกองทุนเท่านั้น และในการขอรับเงินรางวัลนั้น กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งได้ทำหน้าที่สืบสวนในคดีที่ขอรับเงินรางวัล จะต้องมีหนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชาระดับผู้อำนวยการกอง ผู้บังคับการตำรวจ หรือเทียบเท่าขึ้นไป แล้วแต่กรณีรับรองว่าได้ปฏิบัติหน้าที่สืบสวนในคดีนั้น และโดยที่ลักษณะงานสืบสวนผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายองค์กรอาชญากรรม ผู้มีอิทธิพล และผลประโยชน์จำนวนมาก หลากหลาย และสลับซับซ้อน การที่ภารกิจดังกล่าวจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ ผู้บังคับบัญชาจำเป็นต้องวางแผนการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบและคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมกับภารกิจของแต่ละเรื่องแต่ละคดีของเจ้าหน้าที่แต่ละคนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนั้น โดยสภาพของงานสืบสวนผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เจ้าหน้าที่สืบสวนคนใดจะได้ทำหน้าที่สืบสวนในคดีใดจึงต้องได้รับมอบหมายหรือคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา การที่ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการข่าวและปราบปรามยาเสพติด ๒ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในฐานะพยานว่า พยานไม่ได้สั่งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมประชุมชุดปฏิบัติการที่จะสืบสวนจับกุมนาย ช. นักค้ายาเสพติดชาวจีน และไม่ได้มอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติการคดีนี้ในการให้เข้าร่วมสืบสวนจับกุมนาย ช. เพราะเคยสั่งการผู้ฟ้องคดีแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีไปสั่งลูกน้องให้ทำแทน พยานจึงได้สั่งการลูกน้องของผู้ฟ้องคดีให้ร่วมปฏิบัติงาน และในวันประชุมพยานไม่เห็นผู้ฟ้องคดีอยู่ในการประชุมวันนั้น ส่วนผู้ฟ้องคดีให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในฐานะผู้ถูกกล่าวหาว่า ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการข่าวและปราบปรามยาเสพติด ๒ ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการข่าวและปราบปรามยาเสพติด ๒๑ นำผู้ใต้บังคับบัญชาอีก ๔ คน คือ นาย ส. เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน ๗ นาย ค.



เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน ๗ นาย บ. เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน ๗ และนาย จ. เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน ๕ เข้าร่วมประชุม และได้มอบหมายให้ผู้ฟ้องคดี นาย ส. และนาย บ. พร้อมรถยนต์เป็นพาหนะ ๑ คัน ฝ้าดูและติดตามสะกดรอยเป้าหมาย โดยเริ่มต้นที่บริเวณวัดพระแก้วเป็นจุดแรก ซึ่งในเวลาประมาณ ๙.๒๐ นาฬิกา ผู้ฟ้องคดีพร้อมกับนาย ส. และนาย บ. ขับรถออกจากเจ้าพระยา (เซฟเฮาส์) เพื่อไปฝ้าจุดที่วัดพระแก้ว โดยผู้ฟ้องคดีเป็นคนขับรถยนต์ เมื่อเป้าหมายออกจากวัดพระแก้ว ผู้ฟ้องคดีและทีมงานได้สะกดรอยติดตามไปซาฟารีเวิลด์ ศูนย์การค้าฟอร์จูน ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว พระราม ๙ คาเฟ่ จนกระทั่งเวลา ๒๐ นาฬิกา เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน ๘ ส่วนปฏิบัติการข่าวและปราบปรามยาเสพติด ๑ (ปป.๑) ได้สั่งให้ผู้ฟ้องคดีและทีมงานยกเลิกปฏิบัติการ แต่นาย บ. เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน ๗ ส่วนปฏิบัติการข่าวและปราบปรามยาเสพติด ๒ ให้ถ้อยคำในฐานะพยานว่า พยานได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้เข้าร่วมประชุมวางแผนปฏิบัติการสืบสวนนาย ช. และกำหนดให้พยานร่วมปฏิบัติการกับนาย จ. โดยพยานไม่พบเห็นผู้ฟ้องคดีในห้องประชุม และพยานขับรถยนต์ออกปฏิบัติการกับนาย จ. ไปฝ้าจุดสังเกตการณ์เป้าหมายที่บริเวณวัดพระแก้วไปซาฟารีเวิลด์ ได้พบนาย ส. บริเวณจุดแสดงปลาโลมา ไปโรงแรมฟอร์จูนและเซ็นทรัลลาดพร้าว จากนั้นจึงเลิกปฏิบัติการตลอดวันดังกล่าวพยานไม่พบเห็นผู้ฟ้องคดีเลย ซึ่งจะเห็นได้ว่า คำให้การของผู้ฟ้องคดีขัดแย้งกับคำให้การของผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการข่าวและปราบปรามยาเสพติด ๒ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดี และขัดแย้งกับคำให้การของนาย บ. ซึ่งเป็นผู้ได้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีเองในสาระสำคัญ ส่วนนาย ส. ซึ่งเป็นผู้ได้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีอีกคนหนึ่งนั้น แม้จะได้ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในฐานะพยานว่า เห็นผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมประชุมและได้ออกปฏิบัติงานร่วมกับผู้ฟ้องคดีและนาย บ. แต่ในเรื่องการเข้าร่วมประชุม นาย ส. กลับให้ถ้อยคำว่าทราบจากเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน ๘ ส่วนปฏิบัติการข่าวและปราบปรามยาเสพติด ๑ (ปป.๑) เป็นผู้มาแจ้งคำสั่งของผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการข่าวและปราบปรามยาเสพติด ๒ (ปป.๒) ให้นาย ส. เข้าร่วมประชุม หาใช่ทราบจากผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างไม่ ซึ่งหากเป็นความจริงตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งจากผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการข่าวและปราบปรามยาเสพติด ๒ ให้นำผู้ได้บังคับบัญชาอีก ๔ คน เข้าร่วมประชุม ผู้ได้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่คนดังกล่าวควรจะได้รับแจ้งคำสั่งจากผู้ฟ้องคดีโดยตรง แต่กลับไม่ปรากฏว่ามีผู้ได้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีคนใดให้ถ้อยคำยืนยันว่าได้รับแจ้งคำสั่งให้เข้าร่วมประชุมจากผู้ฟ้องคดี อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีเองก็ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชาทุกระดับ จึงเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ทำหน้าที่สืบสวนคดีนาย ช. ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างแต่อย่างใด และแม้จะเป็นความจริงตามที่ผู้ฟ้องคดี

กล่าวอ้างว่าผู้ฟ้องคดีได้เข้าร่วมประชุมและร่วมปฏิบัติการสืบสวนสะกดรอย กรณีก็เป็นกรกระทำ โดยที่ผู้บังคับบัญชามิได้มอบหมายหรือมีคำสั่งให้ปฏิบัติ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดี ไม่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ทำหน้าที่สืบสวนคดีที่ขอรับเงินรางวัลวัลคดีทรัพย์สิน คดีนาย ช. จึงถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำหน้าที่สืบสวนที่จะมีสิทธิได้รับเงินรางวัลวัลคดีทรัพย์สิน คดีนาย ช. การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่รับรองว่าผู้ฟ้องคดีได้ทำหน้าที่สืบสวนในคดีที่ขอรับ เงินรางวัลคดีทรัพย์สินคดีนาย ช. จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ ต้องปฏิบัติ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๐๙/๒๕๕๖)



บทที่ ๒๔

คดีปกครองเกี่ยวกับการพระราชทานอภัยโทษและการราชทัณฑ์

๑. การพระราชทานอภัยโทษ

ผู้ซึ่งถูกศาลพิพากษาให้เพิ่มโทษฐานกระทำความผิดอีกในคดีหลังตามมาตรา ๙๒ หรือมาตรา ๙๓ แห่งประมวลกฎหมายอาญา หากเหตุเพิ่มโทษตามคำพิพากษาในคดีหลังเป็นความผิดประเภทเดียวกันกับคดีก่อน ผู้นั้นจะอยู่ในข่ายที่จะไม่ได้รับพระราชทานอภัยโทษตามมาตรา ๑๑ (๒) แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๔๗ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในคดีก่อนผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์ ส่วนคดีหลังผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราและฐานพาหญิงไปเพื่อการอนาจาร ความผิดที่ผู้ฟ้องคดีได้กระทำในคดีก่อนและคดีหลังจึงเป็นคนละประเภทกัน ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อยู่ในข่ายที่จะไม่ได้รับพระราชทานอภัยโทษตามมาตรา ๑๑ (๒) แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว

สรุปข้อเท็จจริง

ระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นนักโทษเด็ดขาด ชั้นดีมาก ต้องโทษจำคุกอยู่ที่เรือนจำ ได้มีประกาศใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยกรณีของผู้ฟ้องคดีนั้น คณะทำงานของเรือนจำเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ต้องขังที่ถูกลงโทษให้เพิ่มโทษจำคุกตามมาตรา ๙๒ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งจะไม่ได้รับพระราชทานอภัยโทษตามมาตรา ๑๑ (๒) แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงได้เสนอรายชื่อของผู้ฟ้องคดีในบัญชีรายชื่อนักโทษเด็ดขาดที่ไม่อยู่ในข่ายได้รับพระราชทานอภัยโทษ และคณะกรรมการตรวจสอบผู้ซึ่งจะได้รับพระราชทานอภัยโทษได้มีมติไม่ให้ผู้ฟ้องคดีได้รับพระราชทานอภัยโทษ ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นคำร้องต่ออธิบดีกรมราชทัณฑ์ขอให้ตรวจสอบกรณีดังกล่าว ซึ่งกรมราชทัณฑ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นผู้ซึ่งถูกศาลพิพากษาให้เพิ่มโทษฐานกระทำความผิดอีกในความผิดประเภทเดียวกัน อันจะไม่ได้รับพระราชทานอภัยโทษตามมาตรา ๑๑ (๒) ต่อมา คณะกรรมการตรวจสอบฯ จึงได้แก้ไขมติเป็นให้ผู้ฟ้องคดีได้รับพระราชทานอภัยโทษ ผู้ฟ้องคดีจึงได้รับการปล่อยตัว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำเกินกำหนดเป็นระยะเวลา ๒ ปี ๑๙ วัน จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๖๗๔,๑๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของเงินต้นดังกล่าวนับแต่วันฟ้อง

เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้กระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๑๔๙,๘๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น โดยผู้ฟ้องคดีมิได้ยื่นอุทธรณ์

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ความในมาตรา ๑๑ (๒)^๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษฯ นั้น หมายความว่า ผู้ซึ่งถูกศาลพิพากษาให้เพิ่มโทษฐานกระทำความผิดอีกในคดีหลังตามมาตรา ๙๒ หรือมาตรา ๙๓ แห่งประมวลกฎหมายอาญา หากเหตุเพิ่มโทษตามคำพิพากษาในคดีหลังเป็นความผิดประเภทเดียวกันกับคดีก่อน ผู้ซึ่งถูกศาลพิพากษาให้เพิ่มโทษฐานกระทำความผิดอีกดังกล่าว จะอยู่ในข่ายที่จะไม่ได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในคดีก่อนผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์ ส่วนคดีหลังผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราและฐานพาหญิงไปเพื่อการอนาจาร ความผิดที่ผู้ฟ้องคดีได้กระทำในคดีก่อน และคดีหลัง จึงเป็นคนละประเภทกัน ผู้ฟ้องคดีจึงอยู่ในข่ายที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษตามมาตรา ๗ (๓)^๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษฯ ดังนั้น การที่คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีมติไม่ให้ผู้ฟ้องคดีได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ตามความเห็นของคณะทำงานของเรือนจำ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับโทษจำคุกเกินกำหนด อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐

^{๑-๒} พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๗

มาตรา ๗ ภายใต้บังคับมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ นักโทษเด็ดขาดซึ่งมีได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวไปตามมาตรา ๖ ให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษ ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) ผู้ต้องโทษจำคุกไม่ถึงตลอดชีวิต ให้ลดโทษจากกำหนดโทษตามลำดับชั้นนักโทษเด็ดขาดตามกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์หรือกฎหมายว่าด้วยเรือนจำทหาร ดังต่อไปนี้

ชั้นเยี่ยม ๑ ใน ๒

ชั้นดีมาก ๑ ใน ๓

ชั้นดี ๑ ใน ๔

ชั้นกลาง ๑ ใน ๕

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๑๑ นักโทษเด็ดขาดดังต่อไปนี้ไม่อยู่ในข่ายได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกานี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) ผู้ซึ่งถูกศาลพิพากษาให้เพิ่มโทษฐานกระทำความผิดอีกตามมาตรา ๙๒ หรือมาตรา ๙๓ ในความผิดประเภทเดียวกัน แห่งประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่น

ฯลฯ

ฯลฯ



แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พินิจพิเคราะห์ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๓/๒๕๕๘)

๒. การราชทัณฑ์

๒.๑ วินัย

การจะมีคำสั่งลงโทษลดชั้นนักโทษได้นั้น ต้องเป็นกรณีที่นักโทษกระทำความผิดตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑๐๘ ของกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ส่วนบทบัญญัติมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ เป็นเพียงข้อสันนิษฐานเบื้องต้นของกฎหมายว่า ผู้ที่อยู่ในวงเล่นการพนันให้ถือว่าเป็นผู้เล่นการพนัน แต่ข้อสันนิษฐานดังกล่าวเป็นข้อสันนิษฐานที่มีลักษณะไม่เด็ดขาด ดังนั้น เมื่อผู้ต้องขังทุกรายต่างก็ให้การสอดคล้องกันว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้เป็นผู้เล่นพนัน และไม่ปรากฏหลักฐานอื่นใดที่แสดงให้เห็นได้อย่างแน่ชัดว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เล่นการพนันด้วย กรณีจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้กระทำความผิดจากการเล่นพนันตามข้อ ๑๐๘ (๔) ของกฎกระทรวงมหาดไทยฯ ดังนั้น การมีคำสั่งลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดีโดยลดชั้นจากชั้นเดิมลง ๑ ชั้น จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๑ เวลาประมาณ ๘.๔๐ นาฬิกา เจ้าพนักงานเรือนจำกลางพิษณุโลก รวม ๓ คน ได้ร่วมทำการตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นการทั่วไปภายในแดน ๖ ผ่านกล้องวงจรปิด พบผู้ต้องขังกลุ่มหนึ่งประมาณ ๑๐ คน กำลังลักลอบร่วมเล่นการพนัน (ไพ่เก้า) ที่บริเวณช่องอาบน้ำระบบฝักบัวภายในแดน ๖ เจ้าพนักงานดังกล่าวจึงร่วมทำการจับกุมผู้ต้องขังกลุ่มที่ร่วมกระทำความผิดเล่นการพนันดังกล่าว ซึ่งมีผู้ฟ้องคดีร่วมอยู่ด้วย ต่อมา ผู้บัญชาการเรือนจำกลางพิษณุโลก (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและพิจารณาลงโทษทางวินัย และได้มีคำสั่งเรือนจำกลางพิษณุโลก ที่ ๔๒๘/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ลงโทษผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยฐานเล่นการพนัน ลดชั้นจากชั้นเดิมลง ๑ ชั้น (ชั้นกลางเป็นชั้นแล้ว) ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่กรมราชทัณฑ์ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ได้ร่วมเล่นการพนันด้วย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดีดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

บทบัญญัติมาตรา ๖^๓ แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ เป็นเพียงข้อสันนิษฐานเบื้องต้นของกฎหมายว่า ผู้ที่อยู่ในวงเล่นการพนันให้ถือว่าเป็นผู้เล่นการพนัน ซึ่งข้อสันนิษฐานดังกล่าวเป็นข้อสันนิษฐานที่มีลักษณะไม่เด็ดขาด โดยผู้ถูกกล่าวหาที่มีสิทธินำพยานสืบหักล้างข้อสันนิษฐานได้ว่าตนมิได้เล่นการพนัน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในชั้นจับกุมเจ้าพนักงานเรือนจำกลางพิษณุโลกได้จัดทำบันทึกการจับกุม พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีและผู้ต้องขังที่ร่วมกันกระทำความผิดทราบ ซึ่งผู้ฟ้องคดีให้การยอมรับสารภาพในชั้นจับกุม แต่ในชั้นสอบสวนทางวินัยและชั้นอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย ผู้ฟ้องคดีให้การว่าได้นั่งอยู่ในวงเล่นการพนันประมาณ ๕ ถึง ๖ นาที จากนั้นก็ได้ลุกไป จนกระทั่งมีเจ้าหน้าที่ภายในแดนเข้ามาจับกุม อีกทั้ง ในคำฟ้องและคำคัดค้านคำให้การ ผู้ฟ้องคดีก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เล่นการพนัน โดยกล่าวอ้างว่าในเวลาที่เกิดเหตุ ผู้ฟ้องคดีไปทำกิจส่วนตัวที่บล็อกสุขาที่มีทางเข้าออกผ่านบริเวณช่องอาบน้ำระบบฝักบัว ภายหลังเสร็จกิจส่วนตัวแล้ว ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีเดินออกมาเห็นกลุ่มผู้ต้องขังยืนมุงอยู่ที่บริเวณดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงหยุดชะงักดู ปรากฏว่าเป็นการเล่นการพนัน ผู้ฟ้องคดีจึงได้เดินออกมา ประกอบกับบันทึกคำให้การในชั้นสอบสวนของผู้ต้องขังทั้งหมดที่ถูกกล่าวหาว่าเล่นการพนัน ผู้ต้องขังทุกรายต่างก็ให้การยืนยันข้อเท็จจริงสอดคล้องกันว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เป็นผู้เล่นพนัน ผู้ฟ้องคดีเป็นเพียงผู้ดูเท่านั้น อีกทั้ง ในชั้นสรุปผลการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้ข้อสรุปว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ร่วมเล่นการพนัน แต่มุ่งดูการเล่นพนัน นอกจากนี้ ในระหว่างที่เจ้าพนักงานเรือนจำกลางพิษณุโลกเข้าจับกุม ผู้ฟ้องคดี ก็ไม่ปรากฏว่ามีการตรวจพบหลักฐานใด ๆ ที่สามารถใช้พิสูจน์การกระทำความผิดของผู้ฟ้องคดีได้ และเมื่อพิจารณาภาพจากการบันทึกด้วยกล้องวงจรปิดของเรือนจำกลางพิษณุโลกแล้วเห็นว่า ภาพจากกล้องวงจรปิดดังกล่าวปรากฏแต่เพียงภาพที่ผู้ฟ้องคดีเดินเข้ามาและนั่งอยู่ในบริเวณวงเล่นการพนันเท่านั้น โดยไม่ปรากฏภาพที่แสดงให้เห็นได้อย่างแน่ชัดว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เล่นการพนันด้วยแต่อย่างใด กรณีจึงไม่อาจรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้กระทำ

^๓ พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘

มาตรา ๖ ผู้ใดอยู่ในวงการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือขัดต่อข้อความในกฎกระทรวง หรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเล่นด้วย เว้นแต่ผู้ซึ่งเพียงแต่ดูการเล่นในงานรื่นเริงสาธารณะ หรือในงานนักขัตฤกษ์ หรือในที่สาธารณะสถาน



ความผิดจากการเล่นพนัน (ไพ่เก้า) ตามที่ถูกกล่าวหา และเมื่อพิจารณามาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๓)^๔ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ประกอบกับข้อ ๑๐๘ (๔)^๕ ของกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ แล้ว เห็นได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะมีคำสั่งลงโทษลดชั้นผู้ฟ้องคดีได้นั้น ผู้ฟ้องคดีต้องกระทำความผิดตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑๐๘ ของกฎกระทรวงดังกล่าว ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังไม่ได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เล่นการพนัน (ไพ่เก้า) ตามที่ถูกกล่าวหา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งลงโทษทางวินัย ผู้ฟ้องคดีโดยลดชั้นจากชั้นเดิมลง ๑ ชั้น (ชั้นกลางเป็นชั้นเลว) ตามคำสั่งเรือนจำกลางพิษณุโลก ที่ ๔๒๘/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ จึงไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฯ ประกอบกับข้อ ๑๐๘ (๔) ของกฎกระทรวงมหาดไทยฯ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี และให้ถือปฏิบัติต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีข้อสังเกตว่า การที่ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดี ไม่เป็นการตัดสินสิทธิของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะดำเนินการหรือกำหนดมาตรการอื่นใด ภายใต้กรอบหรือแนวทางที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้อำนาจไว้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๒๐/๒๕๕๕)

ในการสอบสวนข้อเท็จจริง แม้จะมีพยานเพียงคนเดียวที่ให้การต่อคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงว่า เห็นผู้ฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันทำลายเครื่องดักจับสัญญาณโทรศัพท์มือถือกับกลุ่มผู้ต้องขังอื่น แต่ก็เป็นพยานที่เห็นเหตุการณ์โดยตลอด และไม่ปรากฏว่ามีสาเหตุโกรธเคืองหรือมีเหตุอื่นที่ต้องกลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองร่วมกระทำความผิดวินัยฐานทำลายทรัพย์สินของทางราชการ ตามข้อ ๑๐๘ (๑) ของกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์

^๔ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙

มาตรา ๓๕ เมื่อผู้ต้องขังคนใดกระทำความผิดวินัย ให้เจ้าพนักงานเรือนจำผู้มีหน้าที่พิจารณาโดยท้องที่ แล้วลงโทษสถานหนึ่งสถานใด หรือหลายสถาน ดังต่อไปนี้

ขลข	ขลข
(๓) ลดชั้น	

ขลข	ขลข
^๕ กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙	
ข้อ ๑๐๘ ลดชั้น ฟังกระทำในกรณีต่อไปนี้	

ขลข	ขลข
(๔) เล่นการพนัน	
ขลข	ขลข

พุทธศักราช ๒๕๗๙ ดังนั้น การมีคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีทั้งสองโดยให้ลดชั้น ๑ ชั้น และตัดอนุญาตการเยี่ยมเยียน จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๕๗๙ ประกอบกับข้อ ๑๐๓ ของกฎกระทรวงมหาดไทยฯ

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นนักโทษเด็ดขาดตามคำพิพากษาในความผิดต่อชีวิต ได้รับการกำหนดโทษประหารชีวิตและจำคุกตลอดชีวิต ตามลำดับ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๑๐ นาฬิกา ที่เรือนจำกลางคลองเปรม แดน ๒ เขตควบคุมผู้ต้องขังพิเศษ ได้เกิดเหตุผู้ต้องขังหลายคนร่วมกันรื้อทำลายเครื่องตรวจจับสัญญาณโทรศัพท์มือถือที่ติดตั้งอยู่บริเวณหลังคาห้องสุขา โดยนำมาทุบทำลายแผงวงจรตัดสายไฟ แล้วนำขึ้นไปผูกอำพรางไว้ที่เดิม ผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองเปรม (ผู้ถูกฟ้องคดี) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ในการสอบสวนข้อเท็จจริง นักโทษชาย อ. ซึ่งทำหน้าที่ตัดผมอยู่ในเขตควบคุมพิเศษ และอยู่ใกล้เครื่องตรวจจับสัญญาณโทรศัพท์มือถือมากที่สุด ให้การว่า ในวันเกิดเหตุมีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ๗ คน โดยในส่วนของผู้ฟ้องคดีทั้งสองนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้นำกล่องสัญญาณลงมารื้อเปิดฝาออก และทุบทำลายแผงวงจรภายใน และผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ทุบแผงวงจรภายใน คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ลงโทษผู้ฟ้องคดีที่ ๑ โดยลดชั้น ๑ ชั้น จากชั้นกลางเป็นชั้นเลว และให้ตัดอนุญาตการเยี่ยมเยียนมีกำหนด ๓ เดือน ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ให้ลดชั้น ๑ ชั้น จากชั้นเลวเป็นชั้นเลวมาก และให้ตัดอนุญาตการเยี่ยมเยียนมีกำหนด ๓ เดือน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดี ได้มีคำสั่งเรือนจำกลางคลองเปรม ที่ ๓๒๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ลงโทษผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว จึงยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นควรยืนตามคำสั่งเดิม ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณารายงานการสอบข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานประกอบคำให้การของพยานทั้งหมดแล้ว เห็นว่า แม้ผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ รวมทั้งผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะให้การปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่รู้ไม่เห็นเหตุการณ์ทุบทำลายเครื่องตรวจจับสัญญาณโทรศัพท์มือถือในเขตควบคุมพิเศษ แดน ๒ และในวันเวลาที่เกิดเหตุ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ นอนหลับอยู่ที่โรงเลี้ยงอาหาร จึงไม่เห็นเหตุการณ์ ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ให้การปฏิเสธเช่นเดียวกัน แต่อ้างว่ามีพยานอีกหลายคนที่สามารถยืนยันได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด



ซึ่งในชั้นอุทธรณ์คำสั่ง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองก็อ้างแต่เพียงว่าขอให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนพยานใหม่ โดยขอให้สอบปากคำพยานทุกปากที่อยู่ในเขตควบคุมพิเศษว่าในวันเกิดเหตุ มีผู้ต้องขังคนใดเห็นผู้ฟ้องคดีทั้งสองร่วมกระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองก็ไม่นำพยานบุคคลมาให้การสนับสนุนเพื่อยืนยันว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่มีส่วนร่วมกระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหา มีเพียงผู้ต้องขัง ก. เพียงคนเดียวที่ให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือกระทำการทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว แต่เมื่อพิจารณาจากพยานหลักฐานในสำนวนคดีประกอบแล้ว ก็ไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า ผู้ต้องขัง ก. เป็นผู้ลงมือทุบทำลายเครื่องตรวจจับสัญญาณโทรศัพท์มือถือโดยลำพังเพียงผู้เดียวได้ เนื่องจากเครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือติดตั้งไว้อย่างแน่นหนาและอยู่ใต้หลังคาซึ่งอยู่สูงจากพื้นพอสมควร ยากที่จะปีนขึ้นไปเพื่อขึ้นนอตออก แล้วนำกล่องเครื่องลงมาทำลายโดยลำพังเพียงคนเดียว ประกอบกับเมื่อพิจารณาคำให้การของนักโทษชาย อ. ผู้ต้องขังแดน ๕ ซึ่งอดีตเคยถูกควบคุมตัวอยู่ที่แดน ๒ ในเขตควบคุมพิเศษ ได้ให้การต่อคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงว่า ในวันเกิดเหตุได้ทำหน้าที่ตัดผมอยู่ในเขตควบคุมพิเศษซึ่งอยู่ใกล้เครื่องตรวจจับสัญญาณโทรศัพท์มือถือมากที่สุด ได้เห็นเหตุการณ์ในขณะที่เกิดเหตุโดยตลอด เนื่องจากแก่อัดผมอยู่ใต้เครื่องตรวจจับสัญญาณโทรศัพท์มือถือไม่เกิน ๒ เมตร มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้นำกล่องสัญญาณลงมารื้อเปิดฝาดอกและทุบทำลายแผงวงจรภายใน และผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ที่ทุบแผงวงจรภายใน ซึ่งนักโทษชาย อ. ยืนยันว่าเห็นเหตุการณ์โดยตลอดด้วยตนเองจริง กรณีจึงเห็นได้ว่า แม้จะมีพยานเพียงคนเดียวที่ได้ให้การต่อคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงว่าเห็นผู้ฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันลงมือทำลายเครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือกับกลุ่มผู้ต้องขังอื่น แต่ก็เป็นพยานซึ่งเห็นเหตุการณ์มาโดยตลอด และไม่ปรากฏว่ามีสาเหตุโกรธเคืองหรือมีเหตุอื่นที่ต้องกลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดีทั้งสอง นอกจากนี้ การที่ผู้ต้องขังซึ่งร่วมกระทำความผิดและพยานซึ่งเห็นเหตุการณ์ถูกคุมขังอยู่ร่วมกันในเขตควบคุมพิเศษซึ่งอยู่ในพื้นที่จำกัด เมื่อมีเหตุการณ์ทุบทำลายเครื่องตรวจจับสัญญาณโทรศัพท์มือถือขึ้น ย่อมมีผู้ต้องขังอื่นที่เห็นเหตุการณ์ แต่การที่จะให้การเป็นพยานต่อคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงอาจมีผลต่อความปลอดภัย เนื่องจากยังต้องถูกคุมขังอยู่ภายในเรือนจำอีกเป็นเวลานาน ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่าหลังจากผู้ฟ้องคดีทั้งสองถูกย้ายออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมไปแล้ว คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้ทำการสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ต้องขังที่เกี่ยวข้องที่ยังคงถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำกลางคลองเปรม ปรากฏว่ามีผู้ต้องขัง ๓ ราย ที่ให้การทำนองเดียวกันว่าในการกระทำความผิดทางวินัยครั้งดังกล่าว มีผู้ต้องขังร่วมกระทำความผิดเป็นจำนวนมาก โดยมีผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดดังกล่าวด้วย แต่ไม่กล้าให้ข้อมูลหรือชื่อผู้ต้องขังที่ทำลายเครื่องตรวจจับสัญญาณโทรศัพท์มือถือให้แก่เจ้าหน้าที่ตั้งแต่แรก เพราะเกรงจะไม่ได้ความปลอดภัยและถูกทำร้าย ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองร่วมกระทำความผิดฐานทำให้ทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้ดุลพินิจพิจารณาข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว

เห็นว่า พฤติการณ์และการกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นความผิดวินัยฐานร่วมกันทำลายทรัพย์สินของทางราชการ (เครื่องตรวจจับสัญญาณโทรศัพท์มือถือ) ตามข้อ ๑๐๘ (๑)^๖ ของกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งเรือนจำกลางคลองเปรม ที่ ๓๒๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ลงโทษผู้ฟ้องคดีที่ ๑ โดยให้ลดชั้น ๑ ชั้น จากชั้นกลางเป็นชั้นเลว และให้ตัดอนุญาตการเยี่ยมเยียนมีกำหนด ๓ เดือน และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ให้ลดชั้น ๑ ชั้น จากชั้นกลางเป็นชั้นเลวมาก และให้ตัดอนุญาตการเยี่ยมเยียนมีกำหนด ๓ เดือน ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๓) และ (๔)^๗ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ประกอบกับข้อ ๑๐๓^๘ ของกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ จึงมิใช่การใช้ดุลพินิจออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๒๒/๒๕๕๗)

การพิจารณาลดวันต้องโทษจำคุกให้แก่นักโทษเด็ดขาดเป็นอำนาจของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๒ (๗) แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ที่จะใช้ดุลพินิจพิจารณาโดยมติเสียงส่วนมาก โดยกฎหมายมิได้กำหนดข้อจำกัดดุลพินิจของคณะกรรมการดังกล่าวไว้แต่อย่างใด ดังนั้น การพิจารณาลดวันต้องโทษจำคุกให้แก่นักโทษเด็ดขาดจึงมิใช่อำนาจผูกพันที่กฎหมายบังคับให้คณะกรรมการดังกล่าวจะต้องลดวันต้องโทษจำคุกให้แก่นักโทษเด็ดขาดที่แสดงให้เห็นความประพฤติดี

^๖ กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ข้อ ๑๐๗ งดการเลื่อนชั้นนั้น ฟังกระทำในกรณีต่อไปนี้

ฯลฯ

(๒) ทำให้ทรัพย์สินของหลวงหรือของผู้อื่นเสียหายโดยประมาท

ฯลฯ

ข้อ ๑๐๘ ลดชั้น ฟังกระทำในกรณีต่อไปนี้

(๑) กระทำให้เกิดเหตุตามข้อก่อนหมายเลข (๒) หรือ (๓) โดยเจตนาแต่ไม่เกิดผลเสียหายร้ายแรง

ฯลฯ

^๗ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙

มาตรา ๓๕ เมื่อผู้ต้องขังคนใดกระทำความผิดวินัย ให้เจ้าพนักงานเรือนจำผู้มีหน้าที่พิจารณาโดยต่องแท้ แล้วลงโทษสถานหนึ่งสถานใด หรือหลายสถาน ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

(๓) ลดชั้น

(๔) ตัดการอนุญาตให้ได้รับการเยี่ยมเยียนหรือติดต่อไม่เกินสามเดือน เว้นไว้แต่ในกรณีที่ระบุไว้ในมาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ฯลฯ

^๘ กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙

ข้อ ๑๐๓ ผู้บัญชาการเรือนจำมีอำนาจลงโทษทุกสถานตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙



มีความอดุสาหะ ความก้าวหน้าในการศึกษา และทำการงานเกิดผลดี หรือทำความชอบแก่ราชการเป็นพิเศษในทุกกรณีเสมอไป แต่คณะกรรมการดังกล่าวอาจพิจารณาถึงฐานความผิด ความร้ายแรงของการกระทำความผิด กำหนดโทษที่ได้รับ และพฤตินิสัยที่พร้อมได้รับการปล่อยตัวกลับเข้าสู่สังคมโดยปกติสุขประกอบด้วย อันเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ต้องขังก่อนปล่อยตัวให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและประพฤติดนเป็นพลเมืองดีไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำอีก และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สังคมว่าผู้ต้องขังที่ได้รับการแก้ไขฟื้นฟูมาอย่างดีแล้วจึงจะได้รับการปล่อยตัวกลับเข้าสู่สังคม ดังนั้น การมีมติไม่อนุมัติให้ลดวันต้องโทษจำคุกให้แก่นักโทษเด็ดขาดทุกรายที่มีกำหนดโทษสูงและยังไม่ได้เข้ารับการอบรมแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัย โดยให้เข้ารับการอบรมตามโปรแกรมแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังที่มีกำหนดโทษสูงก่อน จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ได้มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีถูกจับกุมในคดียาเสพติดให้โทษ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๙ ศาลฎีกาพิพากษาจำคุกตลอดชีวิต ในระหว่างถูกจำคุกผู้ฟ้องคดีได้รับพระราชทานอภัยโทษสามครั้ง คงเหลือโทษจำคุกรวมทั้งสิ้น ๒๐ ปี ๑๐ เดือน และผู้ฟ้องคดียังได้รับการพิจารณาชั้นของนักโทษ โดยได้เลื่อนเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งจะได้รับวันลดโทษจำนวน ๕๕๐ วัน หากได้รับการอนุมัติจะถึงกำหนดปล่อยตัวคุมประพฤติในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙ แต่คณะกรรมการลดวันต้องโทษจำคุก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีมติไม่อนุมัติลดวันต้องโทษ โดยให้ผู้ฟ้องคดีเข้ารับการอบรมตามโปรแกรมแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังที่มีกำหนดโทษสูงคดียาเสพติดเป็นระยะเวลา ๓ เดือน และอบรมศีลธรรมจริยธรรม ฝึกจิตภาวนา พร้อมกับฝึกวิชาชีพระยะสั้นควบคู่ไปด้วย เมื่ออบรมครบตามระยะเวลาที่กำหนดแล้วให้รายงานผลการอบรมต่อกรมราชทัณฑ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อนำเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาอีกครั้ง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ใช้ดุลพินิจโดยมิชอบและขัดต่อกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิเคราะห์จากบทบัญญัติมาตรา ๓๒ (๗)^๕ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ประกอบกับข้อ ๑^๖ และข้อ ๒^{๑๗} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ แล้วเห็นว่า การพิจารณาลดวันต้องโทษจำคุกให้แก่นักโทษเด็ดขาดเป็นอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นคณะกรรมการตามมาตรา ๓๒ (๗) แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ที่จะใช้ดุลพินิจพิจารณาโดยมติเสียงส่วนมาก อันแสดงให้เห็นว่าการพิจารณาลดวันต้องโทษจำคุกให้แก่นักโทษเด็ดขาดจะต้องกระทำในรูปคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของกรมราชทัณฑ์ กรมตำรวจ กรมอัยการ กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ และจิตแพทย์จากกรมการแพทย์ โดยกฎหมายดังกล่าวมิได้กำหนดข้อจำกัดดุลพินิจของคณะกรรมการดังกล่าวไว้แต่อย่างใด ดังนั้น การพิจารณาลดวันต้องโทษจำคุกให้แก่นักโทษเด็ดขาดจึงเป็นอำนาจดุลพินิจของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๒ (๗) แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ มิใช่อำนาจผูกพันที่กฎหมายบังคับให้คณะกรรมการตามมาตรา ๓๒ (๗) จะต้องลดวันต้องโทษจำคุกให้แก่นักโทษเด็ดขาดที่แสดงให้เห็นความประพฤติดี มีความอดทน ความก้าวหน้าในการศึกษาและการทำงานเกิดผลดีหรือทำความชอบแก่ราชการเป็นพิเศษในทุกกรณีเสมอไปแต่อย่างใด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นนักโทษเด็ดขาดในคดีกระทำความผิดต่อพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ โดยศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาให้จำคุกผู้ฟ้องคดีตลอดชีวิต ซึ่งความผิดของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวมีกำหนดโทษสูงและมีลักษณะเป็นภัยร้ายแรงต่อสังคม

^๕ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๐

มาตรา ๓๒ นักโทษเด็ดขาดคนใดแสดงให้เห็นความประพฤติดี มีความอดทน ความก้าวหน้าในการศึกษา และการทำงานเกิดผลดี หรือทำความชอบแก่ราชการเป็นพิเศษ อาจได้รับประโยชน์อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้

๒๒๒

๒๒๒

(๖) ลดวันต้องโทษจำคุกให้เดือนละไม่เกินห้าวันตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่การลดวันต้องโทษจำคุกจะพึงกระทำได้ต่อเมื่อนักโทษเด็ดขาดได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือนหรือไม่น้อยกว่าสิบปีในกรณีที่ต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตที่มีการเปลี่ยนโทษจำคุกตลอดชีวิตเป็นโทษจำคุกมีกำหนดเวลา

(๗) ในการลดวันต้องโทษตาม (๖) ให้มีคณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนของกรมราชทัณฑ์ กรมตำรวจ กรมอัยการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และจิตแพทย์จากกรมการแพทย์เป็นผู้พิจารณาโดยมติเสียงส่วนมาก

๒๒๒

๒๒๒

^{๑๖-๑๗} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙

ข้อ ๑ นักโทษเด็ดขาดอาจได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกตามชั้นของนักโทษเด็ดขาดและตามจำนวนวัน ดังต่อไปนี้

(ก) ชั้นเยี่ยม เดือนละห้าวัน

(ข) ชั้นดีมาก เดือนละสี่วัน

(ค) ชั้นดี เดือนละสามวัน

ข้อ ๒ เมื่อเห็นสมควรลดวันต้องโทษจำคุกให้แก่นักโทษเด็ดขาด ให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์เสนอให้คณะกรรมการตามมาตรา ๓๒ (๗) เป็นผู้พิจารณา



การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติเอกฉันท์ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการลดวันต้องโทษจำคุก เนื่องจากเห็นว่าขณะอยู่ในเรือนจำผู้ฟ้องคดียังไม่ได้เข้ารับการอบรมแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัย ผู้ต้องขังที่มีกำหนดโทษสูง โดยให้ผู้ฟ้องคดีเข้ารับการฝึกอบรมตามโปรแกรมแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังที่มีกำหนดโทษสูงคดียาเสพติดเป็นระยะเวลา ๓ เดือน และอบรมศีลธรรมจริยธรรม ฝึกจิตภาวนา พร้อมกับฝึกวิชาชีพระยะสั้นควบคู่กันไปด้วย เมื่อดำเนินการครบแล้ว ให้รายงานผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ เพื่อนำเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาอีกครั้ง นั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าวเป็นการกระทำโดยพิจารณาถึงฐานความผิด ความร้ายแรงของการกระทำความผิด กำหนดโทษที่ได้รับ และพฤตินิสัยที่พร้อมได้รับการปล่อยตัว กลับเข้าสู่สังคมโดยปกติสุขประกอบด้วย โดยมุ่งหวังที่จะให้มีการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ต้องขัง ก่อนปล่อยตัวให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและประพฤติตนเป็นพลเมืองดีไม่หวนกลับมากระทำความผิดซ้ำอีก และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สังคมว่าผู้ต้องขังได้รับการแก้ไขฟื้นฟูมาอย่างดีแล้ว จึงจะได้รับการปล่อยตัวกลับเข้าสู่สังคม ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาตามแนวทางนี้แก่นักโทษเด็ดขาดทุกรายที่มีกำหนดโทษสูง (กำหนดโทษเดิม ๓๐ ปีขึ้นไป) และยังไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยตามโปรแกรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับฐานความผิดที่ผู้ต้องขังได้รับ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่มีได้มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่อย่างใด ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการลดวันต้องโทษจำคุก จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๗๒/๒๕๕๖ ที่ อ.๙๒๒/๒๕๕๕ และที่ อ.๓๗๗/๒๕๕๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๒.๒ อำนาจและหน้าที่ของเจ้าพนักงานเรือนจำ

ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทั้งที่มีผลใช้บังคับอยู่ในขณะเกิดมูลคดีพิพาทและที่มีผลใช้บังคับอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีนี้ การปฏิบัติต่อบุคคลที่อยู่ในสถานะของผู้ต้องขัง ย่อมถูกจำกัดสิทธิและเสรีภาพในบางประการได้ เพียงแต่ต้องเป็นไปตามกรอบที่กฎหมายกำหนด และแม้ประเทศไทยจะเป็นภาคีสัญญาดต่อต้านการทรมานและการกระทำอื่นหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี ค.ศ. ๑๙๘๔ ก็ตาม แต่เมื่อยังมิได้มีการแก้ไขบทกฎหมายให้สอดคล้องกับพันธกรณีดังกล่าว การปฏิบัติต่อบุคคลในสถานะของผู้ต้องขังจึงต้องเป็นไปตามกรอบที่กฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องได้บัญญัติไว้

สำหรับการใช้เครื่องพันธนาการ (จำตรวน) แก่ผู้ต้องขังนั้น เมื่อมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ได้กำหนดกรอบในการใช้ดุลพินิจ ในการใช้เครื่องพันธนาการกับผู้ต้องขังไว้หลายกรณี โดยในกรณีเป็นบุคคลที่น่าจะ ทำอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายของตนเองหรือผู้อื่น หรือเป็นบุคคลที่น่าจะพยายาม หลบหนีการควบคุมนั้น การพิจารณาว่าผู้ต้องขังรายใดเป็นบุคคลที่น่าจะกระทำการ ในลักษณะดังกล่าวหรือไม่ ย่อมต้องพิจารณาตั้งแต่การกระทำความผิดในทางอาญา ของผู้ต้องขัง พฤติกรรมในกระบวนการพิจารณาคดีของผู้ต้องขัง รวมถึงพฤติกรรมของผู้ต้องขัง ภายหลังที่อยู่ภายในเรือนจำ หรือมีมูลเหตุจูงใจอื่นใดในการที่จะคาดหมายได้ว่าอาจมี การหลบหนีการควบคุม ซึ่งหากเจ้าพนักงานเรือนจำได้ใช้ดุลพินิจภายในกรอบที่กฎหมาย กำหนดไว้ รวมทั้งได้มีการพิจารณาข้อเท็จจริงอื่น ๆ เช่น ระบบเสริมความมั่นคง ของเรือนจำ สภาพของสถานที่ควบคุม และอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น ประกอบด้วย และได้ใช้เครื่องพันธนาการตามระดับที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงมหาดไทย ซึ่งออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ แล้ว การใช้เครื่องพันธนาการ (จำตรวน) กับผู้ต้องขังย่อมไม่ถือเป็นการกระทำที่ไม่ชอบ ด้วยกฎหมายและไม่ถือเป็นการกระทำละเมิด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ผู้ฟ้องคดีที่ ๗ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๐ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑๒ ผู้ฟ้องคดี ที่ ๑๖ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๒๐ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒๓ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒๕ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๒๙ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔๓ ผู้ฟ้องคดีที่ ๔๕ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔๗ ผู้ฟ้องคดีที่ ๔๙ ผู้ฟ้องคดีที่ ๕๐ ผู้ฟ้องคดี ที่ ๕๒ ผู้ฟ้องคดีที่ ๕๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๕๖ ต้องคำพิพากษาของศาลอาญาให้ลงโทษประหารชีวิต คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ โดยในขณะที่ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำกลางคลองเปรม ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสิบเก้าคนได้ถูกใส่เครื่องพันธนาการ (จำตรวน) ไว้ตลอดเวลาที่ถูกจองจำ โดยกรมราชทัณฑ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) อ้างว่าเพื่อป้องกันการหลบหนี ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสิบเก้าคน เห็นว่า การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการละเมิดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ เป็นการขัดต่อกฎหมายและกฎบัตรสหประชาชาติที่ห้ามใช้เครื่องพันธนาการเพื่อการลงโทษ และห้ามใช้โซ่ตรวนในการจองจำนักโทษ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการจำตรวนผู้ฟ้องคดีทั้งสามสิบเก้าคน



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๒๖^{๑๒} มาตรา ๒๙^{๑๓} และมาตรา ๓๑^{๑๔} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในขณะเกิดมูลคดีพิพาทในคดีนี้ และมาตรา ๒๖^{๑๕} มาตรา ๒๙^{๑๖} และมาตรา ๓๒^{๑๗} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

๑๒-๑๔ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๒๖ การใช้อำนาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๒๙ การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กำหนดไว้และเท่าที่จำเป็นและจะกระทบกระเทือนสาระสำคัญ แห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้

กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปและไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่ง หรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย

บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองให้นำมาใช้บังคับกับกฎหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมายด้วย โดยอนุโลม

มาตรา ๓๑ บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย

การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม จะกระทำมิได้ แต่การลงโทษ ประหารชีวิตตามที่กฎหมายบัญญัติ ไม่ถือว่าเป็นการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมตามความในวรรคนี้

การจับ คမ်းขัง ตรวจค้นตัวบุคคล หรือการกระทำใดอันกระทบต่อสิทธิ และเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

๑๕-๑๗ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๒๖ การใช้อำนาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๒๙ การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กำหนดไว้และเท่าที่จำเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระสำคัญ แห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้

กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป และไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่ บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองให้นำมาใช้บังคับกับกฎที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมายด้วยโดยอนุโลม

มาตรา ๓๒ บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย

การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม จะกระทำมิได้ แต่การลงโทษ ตามคำพิพากษาของศาลหรือตามที่กฎหมายบัญญัติ ไม่ถือว่าเป็นการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมตามความ ในวรรคนี้

การจับและการคุมขังบุคคล จะกระทำมิได้ เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมาย บัญญัติ

การค้นตัวบุคคลหรือการกระทำใดอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระทำมิได้ เว้นแต่มีเหตุ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

ในกรณีที่มีการกระทำซึ่งกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง ผู้เสียหาย พนักงานอัยการหรือบุคคลอื่นใด เพื่อประโยชน์ของผู้เสียหาย มีสิทธิร้องต่อศาลเพื่อให้สั่งระงับหรือเพิกถอนการกระทำเช่นนั้น รวมทั้งจะกำหนดวิธีการ ตามสมควรหรือการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยก็ได้



พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีนี้ เห็นได้ว่าการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะ และการจับและคุมขังบุคคลจะกระทำมิได้ เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบเก้านเป็นนักโทษต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลให้ประหารชีวิต และถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำในระหว่างการอุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าว จึงมีสถานะเป็นผู้ต้องขัง เมื่อเป็นผู้ต้องขัง การปฏิบัติต่อบุคคลในสถานะของผู้ต้องขัง ย่อมถูกจำกัดสิทธิและเสรีภาพในบางประการ แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามกรอบที่กฎหมายกำหนด และแม้ว่าจะได้มีการตราปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ และกฎมาตรฐานขั้นต่ำของการปฏิบัติต่อนักโทษขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงสถานะภาพของข้อกำหนดดังกล่าวแล้ว จะมีได้มีสถานะเป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศก็ตาม แต่การที่ประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการกระทำอื่นหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี ค.ศ. ๑๙๘๔ โดยการภาคยานุวัติเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ โดยอนุสัญญานับดังกล่าวมีผลใช้บังคับกับประเทศไทยเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ซึ่งมีสาระสำคัญในการส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ประเทศไทยก็ย่อมมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาดังกล่าวซึ่งเป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศในฐานะรัฐภาคีด้วย แต่ถึงกระนั้นก็ตาม การปฏิบัติต่อบุคคลในสถานะของผู้ต้องขังย่อมเป็นไปตามกรอบที่กฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องได้บัญญัติไว้ ตราบเท่าที่ยังมิได้มีการแก้ไขบทกฎหมายนั้นให้สอดคล้องกับพันธกรณีดังกล่าว

เมื่อได้พิจารณากฎหมายภายในที่ได้กำหนดวิธีปฏิบัติแก่บุคคลซึ่งถูกขังเอาไว้ อันได้แก่ มาตรา ๑๔^{๑๔} แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ประกอบกับกฎกระทรวงมหาดไทยซึ่งออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ เห็นได้ว่า กรอบในการใช้ดุลพินิจในการใช้เครื่องพันธนาการกับผู้ต้องขัง เหตุอาจมีได้หลายกรณี ซึ่งในกรณีเป็นบุคคลที่น่าจะทำอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายของตนเองหรือผู้อื่น หรือเป็นบุคคลที่น่าจะพยายามหลบหนีการควบคุมนั้น การพิจารณาว่าผู้ต้องขังรายใดเป็นบุคคลที่น่าจะกระทำการ

^{๑๔} พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙

มาตรา ๑๔ ห้ามมิให้ใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องขังเว้นแต่

(๑) เป็นบุคคลที่น่าจะทำอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายของตนเองหรือผู้อื่น

(๒) เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตไม่สมประกอบอันอาจเป็นภัยอันตรายต่อผู้อื่น

(๓) เป็นบุคคลที่น่าจะพยายามหลบหนีการควบคุม

(๔) เมื่อถูกคุมตัวไปนอกเรือนจำ เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ควบคุมเห็นเป็นการสมควรที่จะต้องให้ใช้เครื่องพันธนาการ

(๕) เมื่อรัฐมนตรีสั่งว่าเป็นการจำเป็นจะต้องใช้เครื่องพันธนาการเนื่องแต่สภาพของเรือนจำหรือสภาพการณ์

ของท้องถิ่น

ภายใต้บังคับอนุมาตรา (๔) และ (๕) แห่งมาตรานี้ ให้พัศดีเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจที่จะสั่งให้ใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องขังและที่จะเพิกถอนคำสั่งนั้น



ในลักษณะดังกล่าวหรือไม่ ย่อมต้องพิจารณาตั้งแต่การกระทำความผิดในทางอาญาของผู้ต้องขัง พฤติกรรมในกระบวนการพิจารณาคดีของผู้ต้องขัง รวมถึงพฤติกรรมของผู้ต้องขังภายหลังที่อยู่ภายในเรือนจำ หรือมีมูลเหตุจูงใจอื่นใดในการที่จะคาดหมายได้ว่าอาจมีการหลบหนีการควบคุม หากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีใช้ดุลพินิจภายในกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว ย่อมไม่ถือเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบแก้าค้นเป็นผู้ต้องโทษประหารชีวิตตามคำพิพากษาศาลยุติธรรม ซึ่งเป็นโทษสูงสุดสำหรับลงแก่ผู้กระทำความผิด การที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการใช้เครื่องพันธนาการกับผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบแก้าค้น โดยพิจารณาจากความผิดและบทลงโทษตามคำพิพากษาของศาล ประกอบกับที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าในการพิจารณาใช้เครื่องพันธนาการกับผู้ต้องขังนั้น มีการพิจารณาข้อเท็จจริงอื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น ระบบเสริมความมั่นคงของเรือนจำ ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง สภาพของสถานที่ควบคุมที่มีผู้ต้องขังคดีอุกฉกรรจ์หรือคดีที่มีการกำหนดโทษสูง รวมกันอยู่เป็นจำนวนมาก อัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ต้องขัง เป็นต้น กรณีดังกล่าวจึงมีเหตุหรือพฤติการณ์อันคาดหมายได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบแก้าค้นจะเป็นบุคคลที่น่าจะทำอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายของตนเองหรือผู้อื่น และเป็นบุคคลที่น่าจะพยายามหลบหนีการควบคุม หากไม่มีการใช้เครื่องพันธนาการ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฯ นอกจากนี้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีการใช้ตรวนขนาดที่ ๑ ซึ่งมีขนาดเล็กที่สุด และเป็นการใช้เครื่องพันธนาการอยู่ในระดับที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๕^{๑๙} ข้อ ๒๖^{๒๐} และข้อ ๒๘ วรรคหนึ่ง^{๒๑} ของกฎกระทรวงมหาดไทยฯ แม้การใช้เครื่องพันธนาการดังกล่าวจะเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตของผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบแก้าค้น

^{๑๙-๒๑} กฎกระทรวงมหาดไทยซึ่งออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๕๓๙

ข้อ ๒๕ เครื่องพันธนาการที่จะใช้กับผู้ต้องขังนั้นมี ๔ ประเภท คือ

- (๑) ตรวน
- (๒) กุญแจมือ
- (๓) กุญแจเท้า
- (๔) โซล้าม

ข้อ ๒๖ ตรวนมี ๓ ขนาด คือ ขนาดที่ ๑ วัดผ่าศูนย์กลางเหล็กวงแหวน ๑๐ มิลลิเมตร ขนาดที่ ๒ วัดผ่าศูนย์กลางเหล็กวงแหวน ๑๒ มิลลิเมตร และขนาดที่ ๓ วัดผ่าศูนย์กลางเหล็กวงแหวน ๑๗ มิลลิเมตร โซ่ระหว่างวงแหวนของตรวนขนาดที่ ๑ และขนาดที่ ๓ ให้มีความยาวไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร และไม่เกิน ๗๕ เซนติเมตร กับให้มีขนาดของลูกโซ่ซึ่งวัดผ่าศูนย์กลางเหล็กสำหรับขนาดที่ ๑ ไม่เกิน ๑๐ มิลลิเมตร และสำหรับขนาดที่ ๓ ไม่เกิน ๑๗ มิลลิเมตร ส่วนโซ่ระหว่างวงแหวนของตรวนขนาดที่ ๒ ให้มีความยาวไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร และไม่เกิน ๗๐ เซนติเมตร กับให้มีขนาดของลูกโซ่ซึ่งวัดผ่าศูนย์กลางเหล็กไม่เกิน ๔.๗๕ มิลลิเมตร

ข้อ ๒๘ การใช้เครื่องพันธนาการกับผู้ต้องขังนั้น โดยปกติให้ใช้ตรวนขนาดที่ ๑ หรือขนาดที่ ๒ หรือกุญแจเท้า เว้นแต่เห็นว่าเหตุจำเป็นหรือศาลได้มีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกผู้ต้องขังนั้นตั้งแต่สามปีขึ้นไป หรือเป็นผู้ต้องขังในคดีอุกฉกรรจ์จะใช้ตรวนขนาดที่ ๓ ก็ได้

ฯลฯ

ฯลฯ



ในเรือนจำไปบ้าง แต่ก็ยังไม่ถึงขนาดที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบแก้คนไม่อาจดำเนินชีวิตตามปกติได้ ทั้งการใช้เครื่องพันธนาการประเภทตรวนดังกล่าวถือเป็นมาตรการในการควบคุมผู้ต้องขังอย่างหนึ่งเพื่อป้องกันผู้ต้องขังหลบหนีหรือกระทำการอันเป็นอันตรายต่อตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นกรณีที่สามารถคาดเห็นได้โดยปกติทั่วไป ดังนั้นการเลือกใช้ประเภทและขนาดของเครื่องพันธนาการในคดีนี้ของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นไปตามความจำเป็นของพฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบแก้คนแล้ว กรณีจึงยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบแก้คนแต่ประการใด การที่เรือนจำกลางคลองเปรมใช้เครื่องพันธนาการโดยจำตรวนผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบแก้คน จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย และถือไม่ได้ว่าเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบแก้คน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๘๓/๒๕๕๗ ที่ อ.๔๒๐/๒๕๕๖ ที่ อ.๕๓๘/๒๕๕๖ ที่ อ.๖๙๒/๒๕๕๗ และที่ อ.๔๔๒/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)



บทที่ ๒๕

คดีปกครองเกี่ยวกับองค์วิชาชีพ

๑. องค์วิชาชีพด้านกฎหมาย

๑.๑ สภาพทนายความ

๑.๑.๑ คำสั่งห้ามทำการเป็นทนายความ

การที่ทนายความได้รับเงินจากลูกความเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและค่าธรรมเนียมศาล แต่ยังไม่ได้นำเงินดังกล่าวไปชำระหนี้ของลูกความ หรือใช้เงินดังกล่าวไปชำระหนี้ส่วนตัวของตน ทนายความจะยึดหน่วงเงินนั้นเพื่อนำไปหักกลบลบหนี้กับค่าวิชาชีพไม่ได้ พฤติการณ์ดังกล่าวถือเป็นการกระทำความผิดวินัยร้ายแรงอันเป็นการประพฤติผิดมรรยาททนายความตามข้อ ๑๕ ของข้อบังคับสภาพทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นทนายความได้รับมอบอำนาจให้เป็นทนายความว่าความให้แก่ผู้กล่าวหา โดยผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี และค่าบริการวิชาชีพรวมเป็นเงิน ๒๕๗,๖๐๐ บาท ต่อมา ผู้กล่าวหาได้แจ้งว่าไม่ประสงค์ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นทนายความอีกต่อไป ซึ่งในขณะนั้นผู้ฟ้องคดียังมีได้ฟ้องคดี แต่ผู้ฟ้องคดียังไม่คืนเงินดังกล่าวให้แก่ผู้กล่าวหา โดยอ้างว่ายึดหน่วงเงินดังกล่าวไว้เพื่อหักทอนกันในเรื่องค่าใช้จ่าย ผู้กล่าวหาจึงร้องเรียนกล่าวหาผู้ฟ้องคดีต่อสภาพทนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นคดีมรรยาททนายความ ต่อมา กรรมการสอบสวนมรรยาททนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ได้ทำความเห็นเสนอคณะกรรมการมรรยาททนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำความผิดวินัยร้ายแรงหรือครอบครอง หรือหน่วงเหนี่ยวเงินหรือทรัพย์สินของลูกความที่ได้รับมาโดยหน้าที่ไว้นานเกินกว่าเหตุ หรือมิได้รับความยินยอมจากลูกความและไม่มีเหตุอันควร อันเป็นความผิดตามข้อ ๑๕ ของข้อบังคับสภาพทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ เห็นควรลงโทษห้ามทำการเป็นทนายความมีกำหนด ๒ ปี ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ พิจารณาแล้วเห็นควรให้เพิ่มโทษเป็นให้ลงโทษลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความตามมาตรา ๕๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติทนายความฯ ต่อมา คณะกรรมการสภาพทนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีมติแก้คำสั่งชี้ขาดของผู้ถูกฟ้องคดี



ที่ ๔ ให้ลงโทษผู้ฟ้องคดีโดยห้ามทำการเป็นทนายความมีกำหนด ๓ ปี ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต่อสมทนายพิเศษแห่งสมทนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งยืนตามคำสั่งชี้ขาดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ มีคำสั่งงดการสอบสวน เป็นเหตุให้ไม่มีการถ่ายทอดข้อเท็จจริงของฝ่ายผู้ฟ้องคดีเข้าสู่สำนวน และการที่ผู้กล่าวหาเลิกจ้างผู้ฟ้องคดี เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายแล้ว จึงมีเหตุโดยชอบธรรมที่ผู้ฟ้องคดีจะยึดเหนี่ยวเงินดังกล่าวไว้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

อำนาจในการดำเนินการสอบสวนคดีมรรยาททนายความซึ่งกระทำในรูปของคณะกรรมการมีลักษณะเป็นการพิจารณาทางปกครองเพื่อที่จะจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนคดีมรรยาททนายความที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นตามมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติทนายความฯ มีอำนาจในการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสมในเรื่องนั้น โดยไม่ต้องผูกพันอยู่กับคำขอหรือพยานหลักฐานของคู่กรณี รวมทั้งต้องพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นว่าจำเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริง ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้ด้วย (๑) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง (๒) รับฟังพยานหลักฐาน คำชี้แจง หรือความเห็นของคู่กรณีหรือของพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่คู่กรณีกล่าวอ้าง เว้นแต่เจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่จำเป็น ฟุ่มเฟือย หรือเพื่อประวิงเวลา (๓) ขอข้อเท็จจริงหรือความเห็นจากคู่กรณี พยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญ (๔) ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง (๕) ออกไปตรวจสอบสถานที่ ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติในมาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ดังนั้น คณะกรรมการสอบสวนจึงมีอำนาจในการไต่สวนแสวงหาข้อเท็จจริงได้ตามที่เห็นสมควร และเมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานจากทั้งฝ่ายผู้กล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหา และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยให้สิทธิแก่ผู้ฟ้องคดีในการแก้ข้อกล่าวหาอย่างครบถ้วนแล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินวางศาล ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี และค่าวิชาชีพรวมเป็นเงิน ๒๕๗,๖๐๐ บาท ภายหลังผู้กล่าวหาได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าจะไม่ประสงค์ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นทนายความอีกต่อไป ซึ่งในขณะนั้นผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการฟ้องคดี ความเสียหายจึงไม่ได้เกิดขึ้นแก่ผู้ฟ้องคดี จะเสียหายบ้างก็เป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมคดี กรณีจึงไม่อาจรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิยึดเหนี่ยวเงินค่าใช้จ่ายในการฟ้องคดีและค่าธรรมเนียมศาลที่ผู้กล่าวหาได้จ่ายให้ผู้ฟ้องคดีเพื่อดำเนินการฟ้องคดีและนำเงินดังกล่าวไปหักกลบลบหนี้กับค่าวิชาชีพทนายความ การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างสิทธิดังกล่าว



จึงเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อผู้กล่าวหาได้เรียกให้ผู้ฟ้องคดีคืนเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและค่าธรรมเนียมศาลดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีปฏิเสธไม่ยอมคืนเงินให้แก่ผู้กล่าวหา พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงถือว่าเป็นการกระทำความผิดฐานละเมิดสิทธิและเป็นการประพฤติดนินเป็น การฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดี หรือเป็นการเสื่อมเสียต่อศักดิ์และเกียรติคุณของทนายความ อันเป็น การประพฤติดมรรยาททนายความ ตามข้อ ๑๕^๑ ของข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาท ทนายความฯ จึงเป็นการรับฟังพยานหลักฐานตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติแล้ว การที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งห้ามผู้ฟ้องคดีทำการเป็นทนายความมีกำหนด ๓ ปี ตามมาตรา ๕๒ (๒)^๒ แห่งพระราชบัญญัติทนายความฯ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงชอบแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๔๙/๒๕๕๖)

๑.๑.๒ คำสั่งลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความ

การที่ทนายความรับเงินจากลูกความเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและ ค่าทนายความในการฟ้องคดี แต่ไม่ฟ้องคดีให้ กลับแจ้งลูกความว่าฟ้องคดีแล้ว พฤติการณ์ ดังกล่าวถือเป็นความผิดมรรยาททนายความฐานจงใจละเว้นหน้าที่ที่ควรกระทำ อันเกี่ยวแก่การดำเนินคดีแห่งลูกความของตน ปิดบังข้อความที่ควรแจ้งลูกความทราบ และหน่วงเหนี่ยวเงินหรือทรัพย์สินของลูกความที่ตนได้รับมาโดยหน้าที่อันเกี่ยวข้อง ไว้นานเกินกว่าเหตุโดยไม่มีเหตุอันสมควร รวมถึงประพฤติดนินเป็นการฝ่าฝืนต่อ ศีลธรรมอันดี เป็นการเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของทนายความ ตามข้อ ๑๒ (๒) ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๘ ของข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ แม้ต่อมาจะคืนเงินให้ลูกความและมอบหมายให้ทนายความคนอื่นฟ้องคดีแทนภายใน อายุความแล้วก็ตาม ก็ไม่อาจลบล้างการกระทำที่เป็นความผิดสำเร็จและก่อให้เกิด ความเสียหายแก่ลูกความได้

^๑ ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙

ข้อ ๑๕ กระทำการใดอันเป็นการฉ้อโกง ยักยอก หรือกระทำความผิดฐานละเมิดสิทธิหรือทรัพย์สินของลูกความที่ตนได้รับมาโดยหน้าที่อันเกี่ยวข้องไว้นานเกินกว่าเหตุ โดยมิได้รับความยินยอมจากลูกความ เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควร

^๒ พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๕๒ โทษผิดมรรยาททนายความมี ๓ สถาน คือ

๑. ละ

๒. ๓.

(๒) ห้ามทำการเป็นทนายความมีกำหนดไม่เกินสามปี หรือ

๑. ๒.

๓.



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นทนายความถูกกล่าวหาว่ารับเงินจากผู้กล่าวหาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและค่าทนายความ แต่คดีไม่มีความคืบหน้า ผู้กล่าวหาจึงร้องเรียนต่อสภาทนายความ ต่อมา คณะกรรมการสภาทนายความมีมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งลงโทษต่อสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วมีคำสั่งยืนตามคำสั่งชี้ขาดของคณะกรรมการสภาทนายความ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้ให้ทนายความยื่นฟ้องคดีแทนภายในอายุความแล้ว และได้นำเงินคืนให้แก่ผู้กล่าวหาแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีรับว่าได้กระทำความผิดตามที่ผู้กล่าวหาจริง โดยได้รับเงินจากผู้กล่าวหา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและเป็นค่าทนายความดำเนินการฟ้องคดีแพ่งต่อศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่ได้ดำเนินการฟ้องคดีให้ จนกระทั่งถูกร้องเรียนจึงคืนเงิน และได้มอบหมายให้ทนายความคนอื่นฟ้องคดีแทน แม้จะถือเป็นการเย้ยหยันและยอมรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นก็ตาม การกระทำดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีก็ไม่อาจลบล้างการกระทำที่เป็นความผิดสำเร็จและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้กล่าวหาแล้วได้ ประกอบกับพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่แจ้งให้ผู้กล่าวหาทราบว่าได้ยื่นฟ้องคดีแล้วและรอศาลกำหนดวันนัดโดยนำสำเนาคำฟ้องคดีหมายเลขดำที่ ๒๕๔๙/๒๕๔๕ มาแสดงอันเป็นความจริงนั้น ก็เป็นกรณีที่บุคคลซึ่งเป็นทนายความไม่พึงกระทำต่อลูกค้า เป็นการฝ่าฝืนศีลธรรมอันดี และนำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของทนายความ พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวจึงเป็นความผิดมรรยาททนายความฐานจงใจละเว้นหน้าที่ที่ควรกระทำอันเกี่ยวแก่การดำเนินคดีแห่งลูกค้าของตนและปิดบังข้อความที่ควรแจ้งลูกค้าทราบ และหวังเหนี่ยวนำเงินหรือทรัพย์สินของลูกค้าที่ตนได้รับมาโดยหน้าที่อันเกี่ยวข้องไว้นานเกินกว่าเหตุ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร รวมถึงประพฤติดนินเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดี เป็นการเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของทนายความ ตามข้อ ๑๒ (๒)^๓

^๓ ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘

ข้อ ๑๒ กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวดังต่อไปนี้ อันอาจทำให้เสื่อมเสียประโยชน์ของลูกค้า

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) จงใจละเว้นหน้าที่ที่ควรกระทำอันเกี่ยวแก่การดำเนินคดีแห่งลูกค้าของตน หรือปิดบังข้อความที่ควรแจ้งให้ลูกค้าทราบ

ฯลฯ

ฯลฯ



ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๘^๔ ของข้อบังคับสภาพทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งยืนตามมติของคณะกรรมการสภาพทนายความที่ให้ลบชื่อผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนทนายความตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง (๓)^๕ แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ จึงเหมาะสมกับพฤติกรรมหรือลักษณะแห่งการกระทำผิดและชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๔๗/๒๕๕๖)

ในการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ กรณีที่มีการโต้แย้งเกี่ยวกับข้อเท็จจริงว่าทนายความได้รับเงินจากผู้กล่าวหาไปหรือไม่ เมื่อผู้กล่าวหาและพยานซึ่งเป็นประจักษ์พยานในเหตุการณ์ต่างให้การสอดคล้องต้องกันในส่วนที่ทนายความได้รับเงินจากผู้กล่าวหา รวมถึงจำนวนเงินที่ส่งมอบ แม้จะให้การแตกต่างกันในเรื่องของวัน เวลา และสถานที่ส่งมอบเงิน รวมทั้งชนิดของธนบัตร ก็เป็นข้อแตกต่างในรายละเอียดเพียงเล็กน้อย ไม่เป็นผลให้สาระสำคัญในข้อเท็จจริงที่ได้จากการรับฟังเปลี่ยนแปลงไป

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นทนายความถูกผู้กล่าวหาฟ้องเรียกต่อสภาพทนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) กล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีประพฤติผิดมรรยาททนายความ กรณีสามของผู้กล่าวหาถูกจับกุมและฝากขังต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ ผู้กล่าวหาและนาง ต. ซึ่งเป็นมารดาของสามี ได้ตกลงว่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการประกันตัวสามีของผู้กล่าวหาเป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท และผู้กล่าวหาได้นำเงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท มาชำระให้กับผู้ฟ้องคดีก่อนล่วงหน้า ส่วนที่เหลือจะชำระให้เมื่อได้มีการประกันตัวเรียบร้อยแล้ว หากไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัว ผู้ฟ้องคดีจะคืนเงินที่รับไว้ทั้งหมด แต่ปรากฏว่าศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัว และผู้ฟ้องคดีบ่ายเบี่ยงไม่ยอมคืนเงินให้กับผู้กล่าวหา คณะกรรมการสอบสวนคดีมรรยาททนายความได้ทำการสอบสวนเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้วเห็นว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการประพฤติตนอันเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดี และเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ

^๔ ข้อบังคับสภาพทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙

ข้อ ๑๘ ประกอบอาชีพ ดำเนินธุรกิจ หรือประพฤติตนอันเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดี หรือเป็นการเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของทนายความ

^๕ พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙

มาตรา ๕๒ โทษผิดมรรยาททนายความมี ๓ สถาน คือ

๑. ไล่ออก

๒. ไล่ออก

(๓) ลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความ

๑. ไล่ออก

๒. ไล่ออก

อันเป็นการประพฤติผิดมรรยาทนายความตามมาตรา ๔ ข้อ ๑๘ ของข้อบังคับสภานายความ ว่าด้วยมรรยาทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ และเนื่องจากพฤติการณ์แห่งคดีมีความร้ายแรง เกิดขึ้นกับบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือ จึงเห็นควรพิจารณาลงโทษตามมาตรา ๕๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ ให้ลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติยื่นตามคำสั่งชี้ขาดของคณะกรรมการมรรยาทนายความให้ลงโทษ ลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความ ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อสภานายกพิเศษ แห่งสภานายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งยื่นตามคำสั่งชี้ขาดของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และที่ ๓ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีโต้แย้งว่า ผู้กล่าวหาและพยานในชั้นสอบสวนให้การต่อ คณะกรรมการสอบสวนแตกต่างกันอย่างชัดแจ้งในเรื่อง วัน เวลา และสถานที่ส่งมอบเงิน รวมทั้งจำนวนและชนิดของธนบัตรที่อ้างว่าได้ส่งมอบให้กับผู้ฟ้องคดี จึงไม่น่าเชื่อถือ ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ผู้กล่าวหาและพยานในชั้นสอบสวน ซึ่งเป็นประจักษ์พยานในเหตุการณ์ ต่างให้การสอดคล้องต้องกันในสาระสำคัญในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินจากผู้กล่าวหา เพื่อดำเนินการประกันตัวให้สามีของผู้กล่าวหาจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยต่างยืนยันว่า เงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ดังกล่าวบรรจุอยู่ในถุงกระดาษครบถ้วน เนื่องจากได้มีการนับเงินกัน ที่บ้านก่อนนำมามอบให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนข้อเท็จจริงที่แตกต่างกันในเรื่องของวัน เวลา จำนวน และชนิดของธนบัตรที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าไม่ตรงกันนั้นเป็นเพียงรายละเอียดเล็กน้อย ไม่ถึงกับเป็นคำให้การที่ขัดแย้งในส่วนที่เป็นสาระสำคัญในข้อเท็จจริงที่ได้จากการรับฟัง ต้องเปลี่ยนแปลงไป สำหรับสถานที่ที่มีการส่งมอบเงิน ซึ่งผู้กล่าวหาให้การว่ามีการนัดพบผู้ฟ้องคดี ที่ร้านแมคโดนัลด์ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์รามคำแหง ส่วนนาง ต. ให้การว่ามีการนัดพบ ผู้ฟ้องคดีที่ร้านกาแฟ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ๓ นั้น เห็นว่า บนถนนรามคำแหงมีห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์สองแห่งตั้งอยู่ตรงข้ามกัน หากไม่ใช่ผู้ที่อยู่อาศัยหรือประกอบกิจการอยู่ในบริเวณ ดังกล่าวคงไม่อาจแยกได้อย่างชัดเจนว่าห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ฝั่งไหนเป็นห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ ๒ หรือห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ๓ ทั้งคำให้การของพยานทั้งสองรายต่างก็ให้การ ในเรื่องสถานที่ว่าเป็นห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์เช่นเดียวกัน ในส่วนของความแตกต่างระหว่าง ร้านแมคโดนัลด์กับร้านกาแฟนั้น เห็นว่า ลักษณะของการประกอบกิจการระหว่างร้านค้า ประเภทดังกล่าวมีลักษณะหรือสภาพที่ใกล้เคียงกัน โดยในร้านแมคโดนัลด์ก็มีการขายเครื่องดื่ม ดังเช่นร้านกาแฟทั่วไป ข้อต่างในเรื่องสถานที่จึงเป็นข้อต่างในรายละเอียดแต่เพียงเล็กน้อย หากเป็นการให้การที่ขัดแย้งกันเองถึงขนาดเป็นผลให้สาระสำคัญในข้อเท็จจริงที่ได้จากการรับฟัง



ต้องเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน ส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าไม่เคยยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวสามีของผู้กล่าวหาต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ นั้น เมื่อเอกสารหมายเลข ก.๑ ซึ่งเป็นเอกสารที่ยื่นไว้ต่อศาล ปรากฏชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เรียงพิมพ์ แม้ผู้ฟ้องคดีจะกล่าวอ้างว่า ลายมือชื่อผู้ฟ้องคดีในเอกสารดังกล่าวเป็นลายมือชื่อปลอม แต่ในชั้นสอบสวนก็ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ร้องขอให้คณะกรรมการสอบสวนส่งเอกสารดังกล่าวให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบลายมือชื่อแต่อย่างใด ดังนั้น จึงเชื่อได้ว่า ลายมือชื่อดังกล่าวเป็นของผู้ฟ้องคดีจริง และฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นทนายความดำเนินการขอประกันตัวสามีของผู้กล่าวหา แม้จะไม่ปรากฏหลักฐานใบแต่งตั้งทนายความก็ตาม ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้ลบชื่อของผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนทนายความตามมาตรา ๕๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติทนายความฯ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ลบชื่อผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนทนายความ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๓๔/๒๕๕๕)

๑.๒ เนติบัณฑิตยสภา

ผู้เป็นสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภานอกจากมีสิทธิสมัครเข้าศึกษาในสำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาแล้ว เมื่อสำเร็จการศึกษายังมีสิทธิสมัครเป็นสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา ซึ่งเป็นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมและข้าราชการอัยการอีกด้วย ด้วยเหตุนี้คุณลักษณะที่จะดำรงเกียรติในการเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภาจึงต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและหน้าที่การงาน ดังนั้น ผู้ถูกลงโทษไล่ออกจากราชการฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการอันเป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงจึงถือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภาประเภทวิสามัญ และแม้จะได้รับการล้างมลทินก็มีผลเป็นเพียงการล้างโทษทางวินัยเท่านั้น หากได้มีผลเป็นการลบล้างความผิดที่ได้กระทำแล้วแต่ประการใดไม่

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอสมัครเป็นสมาชิกของเนติบัณฑิตยสภา (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประเภทวิสามัญ คณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาได้พิจารณาแล้วมีมติไม่รับผู้ฟ้องคดีเป็นสมาชิก เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเคยถูกลงโทษปลดออกจากราชการ ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ อันเป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ามติดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๐๗ และพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา

พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ตามข้อ ๑๐^๖ และข้อ ๑๒^๗ ของข้อบังคับเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๐๗ นั้น ผู้สมัครที่จะได้รับการพิจารณาให้เป็นสมาชิกเนติบัณฑิตยสภาต้องเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นบุคคลที่ควรรังเกียจแก่สังคม ประกอบด้วยคุณลักษณะที่จะดำรงเกียรติในการเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา และสมควรจะพึงได้รับเกียรติในการเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา และเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาหรือนายกหรือกรรมการเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายจากนายกที่จะพิจารณาวินิจฉัยว่า ผู้สมัครเป็นสมาชิกรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งการเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภานั้น เป็นคุณสมบัติประการหนึ่งของผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความตามกฎหมายว่าด้วยทนายความ อีกทั้ง ผู้เป็นสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภามีสิทธิสมัครเข้าศึกษาในสำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วมีสิทธิสมัครเป็นสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา อันเป็นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมและข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ฉะนั้น คุณลักษณะที่จะดำรงเกียรติในการเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภาจึงต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและหน้าที่การงาน เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเคยถูกลงโทษทางวินัยปลดออกจากราชการ ข้อหากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานกระทำการอันถือว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ประกอบกับการพิจารณาคุณลักษณะที่จะดำรงเกียรติในการเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภาจะต้องพิจารณาจากทั้งความประพฤติของผู้สมัครในอดีตและขณะยื่นคำขอสมัครเป็นสมาชิกประกอบกัน กรณีของผู้ฟ้องคดีจึงขัดต่อคุณลักษณะที่จะดำรงเกียรติในการเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภาตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๐ ประกอบกับข้อ ๑๒ ของข้อบังคับเนติบัณฑิตยสภาฯ สำหรับพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาฯ นั้น มาตรา ๔ และมาตรา ๗ ได้กำหนดให้ล้างมลทินให้แก่บรรดาผู้ถูกลงโทษ

^{๖-๗} ข้อบังคับเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๐๗

ข้อ ๑๐ ผู้สมัครเป็นสมาชิก ต้องทำคำขอสมัครตามแบบที่กำหนดไว้ยื่นต่อเลขาธิการ คำขอสมัครเช่นว่านี้ต้องมีสามัญสมาชิกไม่น้อยกว่า ๒ คน ซึ่งเป็นสามัญสมาชิกล่วงมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ลงลายมือชื่อรับรองว่าผู้สมัครเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นบุคคลที่ควรรังเกียจแก่สังคม และประกอบด้วยคุณลักษณะที่จะดำรงเกียรติในการเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ข้อ ๑๒ ในการพิจารณารับผู้สมัครเป็นสมาชิก ให้คณะกรรมการหรือนายกหรือกรรมการเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายจากนายก แล้วแต่กรณี คำนึงถึงความสมควรที่ผู้สมัครจะพึงได้รับเกียรติเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภาหรือไม่ด้วย และคณะกรรมการหรือนายกหรือกรรมการเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายจากนายก ย่อมมีสิทธิเด็ดขาดในอันที่จะวินิจฉัยตามที่เห็นสมควร



ทางวินัย โดยให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ทางวินัยเท่านั้น มิได้หมายความว่าผู้นั้นไม่เคยทำความผิด หรือลบเลือนการกระทำที่เป็นความผิดแต่อย่างใด การกระทำที่ถือว่าเป็นความผิดจึงยังคงมีอยู่ ดังนั้น ถึงแม้ผู้ฟ้องคดีจะได้รับประโยชน์จากพระราชบัญญัติดังกล่าว ที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ที่ผู้ฟ้องคดีได้กระทำลงก็ตาม แต่ก็ได้หมายความว่าผู้ฟ้องคดีมิได้กระทำความผิดในกรณีดังกล่าว หรือเป็นการลบเลือนความผิดที่ได้กระทำแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาพิจารณาประวัติของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณารับเข้าเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา จึงเป็นการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคณะสมบัติของผู้ฟ้องคดี โดยอาศัยอำนาจตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับเนติบัณฑิตยสภาฯ โดยสุจริต และชอบด้วยเหตุผลแล้ว การไม่รับผู้ฟ้องคดีเป็นสมาชิกประเภทวิสามัญจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๘๑/๒๕๕๖)

๒. องค์กรวิชาชีพด้านการประกอบโรคศิลปะ

๒.๑ แพทยสภา

๒.๑.๑ คำสั่งยกข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษ

ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๖ ในหมวด ๑ หลักทั่วไป ข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทั้งในเรื่องความประพฤติทั่วไป และในเรื่องที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรมไว้โดยใช้ถ้อยคำที่มีความหมายไม่แน่นอนตายตัว ดังนั้น แพทยสภาซึ่งเป็นองค์กรที่ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จึงมีดุลพินิจที่จะวินิจฉัยว่าการกระทำหรือพฤติกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในกรณีใดกรณีหนึ่งเป็นการไม่รักษาหรือประพฤติดังจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมหรือไม่ ซึ่งหากไม่ปรากฏว่า การใช้ดุลพินิจวินิจฉัยของแพทยสภาในกรณีนั้น ๆ เป็นไปโดยไม่สุจริต หรือโดยมิชอบ กล่าวคือ ปราศจากเหตุผลอันควรค่าแก่การที่วิญญูชนจะรับฟัง ก็ไม่อาจถือได้ว่าการใช้ดุลพินิจวินิจฉัยดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นบุตรของพันเอกพิเศษ ว. กับหม่อมราชวงศ์ ส. แต่ต่อมา พันเอกพิเศษ ว. ได้สมรสใหม่กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หลังจากนั้น พันเอกพิเศษ ว. ป่วยเป็นโรคเมเร็งต่อมลูกหมาก จึงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และถึงแก่กรรมด้วย



โรคมะเร็งต่อมลูกหมากระยะสุดท้าย หลังจากพ้นเอกพิเศษ ว. ถึงแก่ความตาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งขอให้ตั้งตนเป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมฉบับลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๑ และศาลแพ่งได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้จัดการมรดกของพันเอกพิเศษ ว. ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าพินัยกรรมฉบับดังกล่าวเป็นพินัยกรรมปลอม ขอให้เพิกถอนคำสั่งของศาลแพ่งที่ตั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้จัดการมรดก และให้ตั้งผู้ฟ้องคดีหรือพี่ชายเป็นผู้จัดการมรดกแทน ในชั้นพิจารณาของศาลแพ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่า ในช่วงที่พันเอกพิเศษ ว. เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเคยเป็นแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลดังกล่าว ได้ทำการรักษาและได้สั่งยาให้พันเอกพิเศษ ว. โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ส่งมอร์ฟินให้กับพันเอกพิเศษ ว. ตามหลักฐานใบสั่งยาลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๑ อันเป็นเวลาใกล้เคียงกับที่มีพินัยกรรมฉบับลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๑ ผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นคำร้องต่อแพทยสภา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอให้มีความวินิจฉัยทางด้านจริยธรรมแพทย์เกี่ยวกับการรักษาพันเอกพิเศษ ว. ซึ่งคณะกรรมการแพทยสภาพิจารณาแล้วมีมติยกข้อกล่าวโทษผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และมติดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีคำสั่งยกข้อกล่าวโทษผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ากรกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นการประพฤติดิจจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งแพทยสภาดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อบังคับในหมวด ๑ หลักทั่วไป ข้อ ๑^๙ ข้อ ๒^{๑๐} และข้อ ๓^{๑๑} ของข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรักษจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทั้งในเรื่องความประพฤติทั่วไป และในเรื่องที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรมไว้โดยใช้ถ้อยคำที่มีความหมายไม่แน่นอนตายตัว ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นองค์กรที่ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จึงมีดุลพินิจที่จะวินิจฉัยว่าการกระทำหรือพฤติกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในกรณีใดกรณีหนึ่งเป็นการไม่รักษาหรือประพฤติดิจจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมหรือไม่ ซึ่งหากไม่ปรากฏว่าการใช้ดุลพินิจวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในกรณีนั้น ๆ เป็นไปโดยไม่สุจริต หรือโดยมิชอบ

^{๙-๑๑} ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๖

หมวด ๑ หลักทั่วไป

ข้อ ๑ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมย่อมดำรงตนให้สมควรในสังคมโดยธรรม และเคารพต่อกฎหมายของบ้านเมือง

ข้อ ๒ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมย่อมไม่ประพฤติหรือกระทำการใด ๆ อันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

ข้อ ๓ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมย่อมประกอบวิชาชีพด้วยเจตนาดี โดยไม่คำนึงถึงฐานะ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา สังคม หรือลัทธิการเมือง



กล่าวคือ ปราศจากเหตุผลอันควรค่าแก่การที่วิญญูชนจะรับฟัง ก็ไม่อาจถือได้ว่าการใช้ดุลพินิจวินิจฉัยดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อได้พิจารณาคำให้การของบุคคลต่าง ๆ ที่ได้ให้ปากคำไว้กับคณะกรรมการสอบสวน ชุดที่สาม โดยตลอดแล้ว เห็นได้ว่า แม้เวชระเบียนบันทึกการรักษาพิเศษ ว. ที่ห้อง ICU จะหายไป แต่พยาบาลผู้ช่วย หัวหน้าห้องผู้ป่วยประจำห้อง ICU และแพทย์ผู้ให้การรักษาพิเศษ ว. ที่ห้อง ICU ต่างให้การสอดคล้องตอกันว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาพิเศษ ว. ที่ห้อง ICU เลย แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะอยู่กับพิเศษ ว. ตลอดเวลาที่พิเศษ ว. เข้ารับการรักษาที่ห้อง ICU ก็ตาม แต่ก็อยู่ในฐานะที่เป็นผู้เฝ้าดูแลผู้ป่วยตามหน้าที่ของภริยาที่พึงปฏิบัติต่อสามีเท่านั้น ดังนั้น การที่คณะกรรมการสอบสวนฯ พังข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาพิเศษ ว. ในระหว่างที่พิเศษ ว. เข้ารับการรักษาที่ห้อง ICU จึงมิใช่การรับฟังข้อเท็จจริงโดยปราศจากพยานหลักฐานสนับสนุนแต่อย่างใด ส่วนข้อเท็จจริงที่ปรากฏว่า ก่อนเข้ารับการรักษาที่ห้อง ICU เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๑ พิเศษ ว. ได้เข้ารับการรักษาที่อาคารศกิดิเดช แผนกหู คอ จมูก ซึ่งไม่ใช่แผนกที่เกี่ยวข้องกับอาการป่วยของพิเศษ ว. นั้น ปรากฏตามคำให้การของแพทย์ผู้ให้การรักษาว่า เหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นำพิเศษ ว. เข้ารับการรักษาที่อาคารศกิดิเดช ก็เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หาห้องพิเศษให้พิเศษ ว. เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้ ที่อาคารดังกล่าว และแม้ข้อเท็จจริงจะรับฟังได้เป็นยุติตามคำให้การของแพทย์ผู้ให้การรักษาและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า ในระหว่างที่พิเศษ ว. พักรักษาตัวอยู่ที่อาคารศกิดิเดช นอกจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะช่วยดูแลติดตามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ มาให้การรักษาศึกพิเศษ ว. แล้ว ในระยะท้าย ๆ ก่อนที่พิเศษ ว. จะย้ายไปรักษาที่ห้อง ICU ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังได้ลงลายมือชื่อในใบสั่งการรักษาพิเศษ ว. ด้วย แต่ก็ไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่บ่งชี้หรือยืนยันได้ว่าการสั่งการรักษาพิเศษ ว. ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าวเป็นการรักษาซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตของพิเศษ ว. หรือไม่ คงรับฟังได้แต่เพียงว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้สั่งการรักษาพิเศษ ว. ตามอาการของโรค เช่น ท้องอืด ปัสสาวะไม่ออก ซึ่งเป็นการรักษาที่ไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตเท่านั้น ดังนั้น การที่คณะกรรมการสอบสวนฯ ได้พิจารณาข้อเท็จจริงและพฤติกรรมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังที่ได้รับฟังข้างต้นแล้ววินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้ประพฤติดิจจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมฯ จึงยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นการใช้ดุลพินิจวินิจฉัยโดยไม่สุจริต หรือโดยมิชอบ หรือปราศจากเหตุผลแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งยกข้อกล่าวโทษผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามที่คณะกรรมการสอบสวนฯ มีความเห็นเสนอ จึงไม่ใช่การกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๘๑/๒๕๕๗)

การดำเนินการของแพทยสภาต้องเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อแพทยสภามีอำนาจเพียงควบคุมการประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้ถูกต้องตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ ดังนั้น การที่แพทยสภามีมติยกข้อกล่าวหาแพทย์ผู้ถูกกล่าวหา กรณีปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในขณะดำรงตำแหน่งเลขาธิการแพทยสภาโดยมิชอบ โดยเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำตามอำนาจหน้าที่ในการบริหารภายในหน่วยงาน ไม่ได้เป็นการกระทำความผิดต่อการประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ จึงเป็นการกระทำตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นนายแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้มีหนังสือถึงแพทยสภา (ผู้ถูกฟ้องคดี) ร้องเรียนกล่าวหานายแพทย์ ป. ซึ่งดำรงตำแหน่งเลขาธิการแพทยสภาในขณะนั้น รวม ๖ กรณี กล่าวคือ ๑. ไม่ได้ตอบข้อร้องเรียนและคัดค้านการประชุมลงมติเกี่ยวกับผู้ฟ้องคดี ๒. ไม่ได้ตอบข้อร้องเรียนหรือดำเนินการด้านจริยธรรมกับนายแพทย์สองรายที่ได้ทำรายการโทรทัศน์และแถบบันทึกเสียงจำหน่ายแจกต่อสาธารณชนกล่าวหาคณะแพทย์โรงพยาบาลศรีสยาม อันเป็นการกล่าวหาทั้บถมให้ร้ายกลั่นแกล้งผู้ร่วมอาชีพ ๓. เปิดเผยมติที่ประชุมของคณะกรรมการแพทยสภาทั้งที่คดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ๔. ให้ข่าวอันเป็นเท็จแก่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคว่าผู้ฟ้องคดีถูกพักใบอนุญาต ๕. ให้ข้อมูลอันไม่เป็นความจริงต่ออธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง ๖. ไม่ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการสอบสวนและแจ้งผลการพิจารณาโดยอ้างว่าคดียังไม่ถึงที่สุด ทั้งที่นายกแพทยสภาได้ลงนามในคำสั่งแล้ว โดยให้ตอบข้อร้องเรียนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งคำสั่งแพทยสภาต่อผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีมติให้ยกข้อกล่าวหาของผู้ฟ้องคดี กรณีปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งแพทยสภาดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่า ภายหลังจากผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องเรียนกล่าวหานาย ป. ซึ่งดำรงตำแหน่งเลขาธิการแพทยสภาในขณะนั้น เลขาธิการแพทยสภาได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อประธานคณะกรรมการจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม ชุดที่สี่ พิจารณาคณะอนุกรรมการจริยธรรมฯ ได้ทำรายงานเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการแพทยสภาว่า ประเด็นที่ร้องเรียนเป็นประเด็นข้อกฎหมายรวมถึงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติและการบริหารจัดการของสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา มิใช่ประเด็นร้องเรียนการประกอบวิชาชีพ



เวชกรรมตามข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๖ ข้อกล่าวโทษของผู้ฟ้องคดีไม่มีมูล แต่เสนอให้ตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นเพื่อพิจารณา ประเด็นข้อกฎหมายตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการแพทยสภาได้รับรายงานและ ความเห็นของคณะกรรมการจริยธรรมฯ แล้วเห็นว่ากรณีน่าจะเข้าข่ายเป็นการให้ร้ายต่อ ผู้ร่วมวิชาชีพ ควรสอบสวนให้ได้ข้อเท็จจริง จึงมีมติว่ากรณีมีมูลให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการ สอบสวน ชุดเฉพาะกิจ ดำเนินการสอบสวนกรณีปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยมีชอบด้วยกฎหมาย เป็นการให้ร้ายต่อผู้ร่วมวิชาชีพ คณะกรรมการสอบสวนฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าข้อกล่าวหาของผู้ฟ้องคดีเป็นเรื่องการบริหารงานทั่วไปของนายแพทย์ ป. ในตำแหน่ง เลขาธิการแพทยสภา ไม่เกี่ยวกับการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม จึงมีมติไม่รับเรื่อง ไว้พิจารณา แต่คณะกรรมการแพทยสภาเห็นว่า คณะกรรมการสอบสวนฯ ยังมีได้ดำเนินการ สอบสวน จึงมีมติให้ส่งเรื่องคืนให้คณะกรรมการสอบสวนฯ ดำเนินการสอบสวนต่อไป แต่คณะกรรมการสอบสวนฯ มิได้ดำเนินการเนื่องจากหมดวาระการดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ แพทยสภาจึงได้มีหนังสือถึงประธานคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของแพทยสภา ขอความเห็น คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายฯ มีความเห็นว่าข้อกล่าวโทษของผู้ฟ้องคดี ทั้ง ๖ กรณี นั้น เกิดขึ้นขณะนายแพทย์ ป. ผู้ถูกกล่าวหา ดำรงตำแหน่งเลขาธิการแพทยสภา และการกระทำของนายแพทย์ ป. ผู้ถูกกล่าวหา เป็นการกระทำตามอำนาจหน้าที่ ในการบริหารงานภายในหน่วยงาน ไม่ได้เป็นการกระทำความผิดต่อการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ ไม่ต้องทำการสอบสวนทางจริยธรรมกับ นายแพทย์ ป. และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการแพทยสภา คณะกรรมการกลั่นกรองของ คณะกรรมการแพทยสภาได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วเสนอคณะกรรมการแพทยสภาพิจารณา ๒ ประเด็น ประเด็นที่หนึ่ง กรณีนายแพทย์ ป. ในฐานะเลขาธิการแพทยสภา ปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ คณะกรรมการกลั่นกรองฯ เห็นชอบด้วยกับความเห็น ของคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายฯ จึงเห็นควรยกข้อกล่าวหา และประเด็นที่สอง กรณีผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่ทักถมให้ร้ายหรือกลั่นแกล้งผู้ร่วมวิชาชีพ คณะกรรมการกลั่นกรองฯ เห็นว่ามีมูลตามข้อกล่าวหา ควรดำเนินการสอบสวนต่อไป ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีมติให้ยกข้อกล่าวหานายแพทย์ ป. กรณีปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบ ส่วนกรณีผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่ทักถมให้ร้ายหรือกลั่นแกล้งกันนั้น มีมูล และส่งข้อกล่าวหาให้คณะกรรมการสอบสวน ชุดที่หนึ่ง ดำเนินการสอบสวนตามข้อกล่าวหา

จากข้อเท็จจริงดังกล่าว เมื่อพิจารณาบทบัญญัติกฎหมายตามมาตรา ๗ (๑)^{๑๑} แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรมฯ ที่กำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีคณะบุคคลขึ้นมามีอำนาจหนึ่งในรูปของสภาเรียกว่า แพทยสภา เพื่อควบคุมการประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้ถูกต้องตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม ดังนั้น การดำเนินการของคณะกรรมการแพทยสภาจึงต้องเป็นการดำเนินการไปตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อคณะกรรมการแพทยสภามีอำนาจเพียงควบคุมการประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้ถูกต้องตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม การที่คณะกรรมการแพทยสภามีมติขอล่าหานายแพทย์ ป. กรณีปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยเห็นว่าการกระทำของนายแพทย์ ป. ผู้ถูกกล่าวหา ในกรณีนี้เป็นการกระทำตามอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานภายในหน่วยงาน ไม่ได้เป็นการกระทำความผิดต่อการประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรมฯ มติดังกล่าวจึงเป็นการกระทำตามขั้นตอนและตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้น คำสั่งแพทยสภาที่ยกข้อกล่าวหานายแพทย์ ป. กรณีปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙/๒๕๕๗)

การตั้งครรภ์แฝดเป็นภาวะแทรกซ้อนอย่างหนึ่งของการตั้งครรภ์ เนื่องจากทารกจะมีความต้องการด้านโภชนาการมากกว่าการตั้งครรภ์เดี่ยว โอกาสที่ทารกจะมีน้ำหนักน้อยและคลอดก่อนกำหนดจึงสูงกว่า อีกทั้ง มารดาก็มีโอกาสเกิดโรคแทรกเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงหรือภาวะครรภ์เป็นพิษสูงกว่าด้วย ดังนั้น การวินิจฉัยครรภ์แฝดไม่พบจึงอาจเป็นเหตุที่ทำให้ผู้ตั้งครรภ์เสียโอกาสที่จะได้รับการตรวจรักษาครรภ์ในระดับที่ดีที่สุด อย่างไรก็ดี แม้การตรวจครรภ์โดยใช้คลื่นความถี่สูงน่าจะช่วยให้รู้ได้ว่าทารกในครรภ์ของมารดาเป็นครรภ์เดี่ยวหรือครรภ์แฝด แต่การตรวจครรภ์โดยใช้คลื่นความถี่สูงก็มีปัจจัยที่เป็นข้อจำกัดที่ทำให้ตรวจจำนวนทารกไม่ถูกต้องได้ เช่น มารดามีท้องหนา อายุครรภ์น้อย ตำแหน่งทารกไม่เหมาะสม คุณภาพของเครื่องตรวจ หรือประสบการณ์ของผู้ตรวจ เป็นต้น เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ใดที่ทำให้รับฟังได้ว่าแพทย์ผู้ถูกกล่าวหาได้ใช้เครื่องมือตรวจครรภ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือได้ประมาทเลินเล่อในการตรวจครรภ์ของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงฟังไม่ได้ว่าการกระทำของแพทย์

^{๑๑} พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕

มาตรา ๗ แพทยสภามีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(๑) ควบคุมการประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้ถูกต้องตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม

ฯลฯ

ฯลฯ



ผู้ถูกกล่าวโทษที่ได้ตรวจครรภ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วไม่พบว่าผู้ฟ้องคดีมีครรภ์แฝดนั้น ถือเป็น
การประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ยังไม่ได้มาตรฐานในระดับที่ดีที่สุด

สรุปข้อเท็จจริง

ประมาณปลายเดือนเมษายน ๒๕๕๓ ผู้ฟ้องคดีได้ไปฝากครรภ์กับนายแพทย์ ส.
ที่คลินิก และได้ไปตรวจครรภ์ตามที่นัดหมายทุกครั้ง ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓ นายแพทย์ ส.
ได้ตรวจครรภ์ของผู้ฟ้องคดีโดยใช้เครื่องอัลตราซาวนด์ ผู้ฟ้องคดีจึงทราบว่าทารกในครรภ์
เป็นเพศชาย ซึ่งจะครบกำหนดคลอดวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ แต่ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๓
เวลาประมาณ ๓ นาฬิกา ผู้ฟ้องคดีปวดท้องคลอดและมีน้ำเดิน ผู้ฟ้องคดีจึงไปที่โรงพยาบาล
อ่างทองตามที่ตกลงไว้กับนายแพทย์ ส. นายแพทย์ ส. ได้ตรวจผู้ฟ้องคดีและได้ผ่าตัดคลอด
ทางหน้าท้อง ทารกที่คลอดเป็นเพศชายมีน้ำหนัก ๒,๐๐๐ กรัม คลอดเวลา ๙.๓๖ นาฬิกา
จากนั้นนายแพทย์ ส. พบว่ามีถุงน้ำคร่ำอีกถุงหนึ่งจึงได้ทำคลอด เป็นทารกเพศชายมีน้ำหนัก
๒,๓๐๐ กรัม คลอดเวลา ๙.๓๘ นาฬิกา แต่ทารกแฝดพี่ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓
ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ทำหนังสือถึงแพทยสภา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ร้องเรียนว่านายแพทย์ ส. กระทำ
โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ทำให้ทารกในครรภ์ของผู้ฟ้องคดีขาดอากาศหายใจและ
เสียชีวิต ๑ คน โดยนายแพทย์ ส. เข้าใจมาโดยตลอดว่าทารกในครรภ์ของผู้ฟ้องคดีมีเพียง
คนเดียว คณะกรรมการแพทยสภา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาแล้วได้มีมติให้ยกข้อกล่าวโทษ
จากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งคำสั่งแพทยสภาที่ยกข้อกล่าวโทษไปยังผู้ฟ้องคดี
ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วยจึงนำคดีมายื่นฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่ง
แพทยสภาดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

จากบทบัญญัติมาตรา ๓๑^{๑๒} แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม
พ.ศ. ๒๕๒๕ และข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม
พ.ศ. ๒๕๒๖ หมวด ๓ ข้อ ๑^{๑๓} และข้อ ๖^{๑๔} แสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์เพื่อควบคุม

^{๑๒} พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕

มาตรา ๓๑ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
แพทยสภา

^{๑๓-๑๔} ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๖

หมวด ๓ การประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ข้อ ๑ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องรักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในระดับที่ดีที่สุด
และพยายามให้ผู้ป่วยพ้นจากอาการทรมานจากโรคและความพิการต่าง ๆ โดยไม่เรียกร้องสินจ้างรางวัลพิเศษนอกเหนือจาก
ค่าบริการที่ควรได้รับตามปกติ

ข้อ ๖ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่ประกอบวิชาชีพโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย และความสิ้นเปลือง
ของผู้ป่วย

การประกอบวิชาชีพของแพทย์และมุ่งคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจะต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยด้วยมาตรฐานของการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในระดับที่ดีที่สุดเท่าที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมนั้นพึงกระทำได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการที่ทารกเสียชีวิตเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์แฝดที่เรียกว่า TTTS^{๑๔} ชนิดเฉียบพลัน ว่าหมายถึง กลุ่มอาการที่พบในการตั้งครรภ์แฝดที่มีการเชื่อมต่อกันของระบบไหลเวียนเลือดระหว่างทารกทั้งสองชนิดปกติซึ่งเป็นภาวะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ส่งผลให้ทารกในครรภ์ทั้งสองมีการเจริญเติบโตผิดปกติ ภาวะน้ำคร่ำในถุงน้ำทั้งสองมีปริมาณผิดปกติ โดยทารกที่มีการเจริญเติบโตน้อยกว่าจะมีภาวะน้ำคร่ำน้อยมากและอยู่ในภาวะชืด ขณะที่ทารกที่มีการเจริญเติบโตมากกว่าจะมีภาวะน้ำคร่ำมากเกินไป และมีโอกาสติดภาวะบวมน้ำตามมาได้ การตรวจพบภาวะ TTTS สามารถกระทำได้ด้วยการตรวจคลื่นความถี่สูง (อัลตราซาวด์) ระหว่างการตั้งครรภ์ แต่ไม่สามารถกำหนดอายุครรภ์ที่แน่นอนได้ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัย วันทนาศิริ ภาควิชาสูติศาสตร์สูติเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ให้ความเห็นว่า โดยที่ทารกในครรภ์ของผู้ฟ้องคดีเมื่อคลอดสองคนมีน้ำหนักต่างกันเพียง ๓๐๐ กรัม โดยทารกที่รอดชีวิตมีน้ำหนักมากกว่าและมีภาวะชืด จึงไม่แน่ใจว่าการเสียชีวิตของทารกหนึ่งคนของผู้ฟ้องคดีเป็นกรณีที่เกิดจากภาวะ TTTS หรือไม่ เนื่องจากถ้าเป็นกรณีที่เกิดจากภาวะ TTTS น้ำหนักตัวของทารกทั้งสองจะต้องต่างกันมากกว่า ๕๐๐ กรัมขึ้นไป และทารกที่เป็นฝ่ายให้เลือดจะมีน้ำหนักน้อยกว่า ส่วนการทำอัลตราซาวด์ เป็นเพียงเครื่องมือที่ใช้เพื่อตรวจดูน้ำคร่ำ รก การเต้นของหัวใจ แพทย์ผู้ตรวจจึงอาจจะไม่มีข้อสงสัยว่าทารกเป็นแฝดหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแพทย์ผู้ทำการตรวจด้วยอีกส่วนหนึ่ง สำหรับโอกาสการเสียชีวิตของทารกในครรภ์แฝดนั้น มีมากกว่ากรณีที่เป็นการตั้งครรภ์เดี่ยว เนื่องจากทารกในครรภ์ต้องแบ่งอาหารกันและมีโอกาสที่จะมีโรคแทรกได้มากกว่า และในส่วนของมารดาจะมีโอกาสเกิดโรคแทรกเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงหรือภาวะครรภ์เป็นพิษสูงกว่าในลักษณะของการตั้งครรภ์เดี่ยว ทั้งนี้ การคลอดทารกคนที่หนึ่งและคนที่สองข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่ามีระยะเวลาห่างกัน ๓ นาที ถือเป็นการดำเนินการที่ต่อเนื่องตามปกติของแพทย์ผู้ทำคลอด รองศาสตราจารย์นายแพทย์กำธร พุกพานานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้ความเห็นว่า การตรวจพบภาวะ TTTS นั้น กระทำได้โดยการตรวจคลื่นความถี่สูง แต่อายุครรภ์ที่ตรวจพบไม่สามารถระบุได้แน่นอน ขึ้นอยู่กับพยาธิสรีรวิทยาของโรค แต่หากเป็นแบบเฉียบพลัน มักไม่สามารถตรวจพบได้ล่วงหน้า อาจตรวจพบความผิดปกติของการเต้นของหัวใจทารก หรือมีจะนั้นก็ทราบว่าจะเกิดภาวะดังกล่าวจากอาการแสดงของทารกหลังคลอดไปแล้ว

^{๑๔} Twin – to – Twin Transfusion Syndrome



จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงรับฟังได้ว่า การตั้งครรภ์แฝดเป็นภาวะแทรกซ้อนอย่างหนึ่งของการตั้งครรภ์ การดูแลครรภ์แฝดหรือครรภ์เดี่ยวจึงมีความแตกต่างกัน โดยการตั้งครรภ์แฝด ทารกจะมีความต้องการด้านโภชนาการมากกว่าการตั้งครรภ์เดี่ยว โอกาสที่ทารกจะมีน้ำหนักน้อยและคลอดก่อนกำหนดก็จะสูงกว่า จึงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังอาจจะพบภาวะการติดเชื้อต่อกันของเส้นเลือดของแฝดทั้งสองอีกด้วย ส่วนมารดาก็มีโอกาสเกิดโรคแทรกเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงหรือภาวะครรภ์เป็นพิษสูงกว่าการตั้งครรภ์เดี่ยว สำหรับการตรวจครรภ์โดยใช้คลื่นความถี่สูงนั้น แม้จะสามารถตรวจจำนวนทารกในครรภ์ได้แม่นยำกว่าการตรวจด้วยการคลำทางหน้าท้องเพียงอย่างเดียว แต่ก็อาจมีปัจจัยที่เป็นข้อจำกัดที่ทำให้ตรวจจำนวนทารกไม่ถูกต้องได้ เช่น มารดามีหน้าท้องหนา อายุครรภ์น้อย ตำแหน่งทารกไม่เหมาะสม คุณภาพของเครื่องตรวจ หรือประสบการณ์ของผู้ตรวจ เป็นต้น จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงฟังได้ว่าการวินิจฉัยครรภ์แฝดไม่พบอาจจะเป็นเหตุที่ทำให้ผู้ตั้งครรภ์เสียโอกาสที่จะได้รับการตรวจรักษาครรภ์ในระดับที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม โดยที่คดีนี้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ใดที่ทำให้รับฟังได้ว่านายแพทย์ ส. ได้ใช้เครื่องมือตรวจครรภ์โดยคลื่นความถี่สูงที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือได้ประมาทเลินเล่อในการตรวจครรภ์ของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ประกอบกับเหตุปัจจัยที่ทำให้ตรวจครรภ์แฝดไม่พบนั้นอาจจะสืบเนื่องมาจากสภาพร่างกายของผู้ฟ้องคดีหรือทารกในครรภ์ของผู้ฟ้องคดีก็ได้ด้วยเช่นเดียวกัน กรณีจึงฟังไม่ได้ว่าการกระทำของนายแพทย์ ส. ที่ได้ตรวจครรภ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วไม่พบว่าผู้ฟ้องคดีมีครรภ์แฝดนั้นถือเป็นการประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ยังไม่ได้มาตรฐานในระดับที่ดีที่สุด อันอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ทารกในครรภ์ของผู้ฟ้องคดีเสียชีวิต ประกอบกับเมื่อพิจารณาการทำการคลอด ข้อเท็จจริงปรากฏว่านายแพทย์ ส. ได้ผ่าตัดทำคลอดผู้ฟ้องคดี เมื่อพบถุงน้ำคร่ำก็ใช้มีดกรีดถุงน้ำคร่ำ พบทารกเพศชายอยู่ในท่าศีรษะ นายแพทย์ ส. ได้นำทารกออกจากมดลูก ทำการตัดสายสะดือ แล้วส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ในห้องผ่าตัดนำเด็กไปทำตามวิธีปฏิบัติของทารกในห้องคลอด เมื่อพบว่ามดลูกน้ำคร่ำอีกถุงหนึ่งอยู่เหนือขึ้นไปเล็กน้อยทางด้านซ้ายของมดลูก นายแพทย์ ส. ได้ทำการกรีดถุงน้ำคร่ำ พบทารกอีกคนหนึ่งในท่าศีรษะ นายแพทย์ ส. ได้ทำการผ่าตัดแล้วนำทารกออกจากมดลูก ตัดสายสะดือทารกแล้วส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไปเช่นเดียวกับทารกคนที่หนึ่ง ประกอบกับนายแพทย์ชาญชัยได้ให้ความเห็นว่าการคลอดทารกคนที่หนึ่งและคนที่สองมีระยะเวลาห่างกัน ๓ นาที ถือเป็นการดำเนินการที่ต่อเนื่องตามปกติของแพทย์ผู้ทำคลอด นอกจากนี้ การทำคลอดดังกล่าวเป็นการทำคลอดในโรงพยาบาลของรัฐเชื่อว่ามีมาตรฐานความพร้อมตามหลักสากล ประกอบกับการคลอดก่อนกำหนดเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งของการตายปริกำเนิดในทารกครรภ์แฝด และยังไม่มีวิธีการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดที่ได้ผลแน่นอน จึงฟังได้ว่านายแพทย์ ส. ได้ทำคลอดผู้ฟ้องคดีโดยปฏิบัติตามหลักวิชาการ

และมาตรฐานทางการแพทย์ทั่วไปแล้ว กรณีจึงยังฟังไม่ได้ว่านายแพทย์ ส. ได้ผ่าตัดทำคลอด ผู้ฟ้องคดีด้วยความประมาท อันจะถือได้ว่าเป็นการประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ยังไม่ได้มาตรฐาน ในระดับที่ดีที่สุด และไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย อันเป็นการประพฤติดิตตามข้อบังคับ แพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมฯ หมวด ๓ ข้อ ๑ และข้อ ๖ ตามที่ ผู้ฟ้องคดีกล่าวหา คำสั่งแพทยสภาที่ยกข้อกล่าวหาโทษนายแพทย์ ส. จึงเป็นคำสั่งที่ชอบ ด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๒๙/๒๕๕๗)

๒.๑.๒ คำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์ซึ่งรับทำศัลยกรรมตกแต่ง ผ่าตัดเสริมจมูกให้คนไข้ซึ่งเคยผ่านการผ่าตัดเสริมจมูกมาแล้วหลายครั้ง แพทย์ผู้รับทำศัลยกรรมมีหน้าที่ที่จะต้องอธิบายให้คนไข้ทราบถึงขั้นตอน และความปลอดภัยในการรักษา ตลอดจนผลกระทบที่จะตามมาในกรณีที่มีการผ่าตัด เสริมจมูกหลายครั้งด้วย การที่แพทย์ทำศัลยกรรมตกแต่งผ่าตัดเสริมจมูกให้คนไข้ โดยไม่ให้คำแนะนำดังกล่าว แล้วคนไข้เกิดอาการแทรกซ้อนภายหลังการผ่าตัด ถือเป็นการไม่รักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในระดับที่ดีที่สุด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ได้เปิดคลินิกรักษาผู้ป่วย และรับทำศัลยกรรมตกแต่ง ถูกผู้กล่าวหาฟ้องเรียนต่อเลขาธิการแพทยสภาว่า ผู้กล่าวหาได้เข้ารับการผ่าตัดแก้มูกกับผู้ฟ้องคดีเนื่องจากจมูกที่เสริมไว้มีปัญหา แต่ภายหลังผ่าตัดเสร็จ กลับมี เลือดไหลไม่หยุดและบางส่วนเลือดยังคงค้างเป็นลิ่ม ๆ ในรูจมูก และปลายจมูกทะลุ ผู้กล่าวหา จึงไปพบผู้ฟ้องคดีแต่ได้รับคำตอบว่าบาดแผลยังบวมอยู่ ถ้ายุบแล้วจะเป็นปกติ ต่อมา ผู้กล่าวหา ได้ไปผ่าตัดแก้มูกกับนายแพทย์ ท. แต่ภายหลังผ่าตัด ผู้กล่าวหา ยังคงมีอาการจมูกบวม และปวดแสบปวดร้อนตลอดเวลา ซึ่งผู้กล่าวหาเข้าใจว่าเป็นผลจากการผ่าตัดของผู้ฟ้องคดี ภายหลังการสอบสวน คณะอนุกรรมการสอบสวนได้สรุปสำนวนสอบสวนเสนอคณะกรรมการ แพทยสภา โดยเสนอความเห็น ว่า กรณีที่ผู้ฟ้องคดีทำการเสริมจมูกให้ผู้กล่าวหาแล้วเกิดปัญหา แทรกซ้อนนั้น เป็นการประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน อันเป็นการกระทำ ที่ขัดต่อข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๖ หมวด ๓ ข้อ ๑ สมควรลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการแพทยสภาได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นพ้องกับคณะอนุกรรมการสอบสวน จึงมีมติให้ลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี แพทยสภา



(ผู้ถูกฟ้องคดี) จึงมีคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้กล่าวหาผ่านการผ่าตัดเสริมจมูกมาหลายครั้ง โดยมีอาการจมูกอักเสบมาตั้งแต่การศัลยกรรมครั้งที่ ๓ และอาการดังกล่าวต่อเนื่องมาจนถึงการผ่าตัดเสริมจมูกกับผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นการผ่าตัดเสริมจมูกครั้งที่ ๖ แต่การผ่าตัดเสริมจมูกของผู้กล่าวหาในครั้งที่ ๕ กับการผ่าตัดในครั้งที่ ๖ ที่ผ่าตัดโดยผู้ฟ้องคดีมีระยะเวลาห่างเพียงแค่ ๒๒ วัน ประกอบกับในการสอบสวนผู้ฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำไว้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้สอบถามประวัติการผ่าตัดเสริมจมูกของผู้กล่าวหาก่อนที่จะทำการผ่าตัดแล้ว ผู้ฟ้องคดียอมรับว่าผู้กล่าวหาได้ผ่านการผ่าตัดเสริมจมูกมาหลายครั้ง และแต่ละครั้งก็เป็นระยะเวลาที่ไม่ห่างกันมากนัก ผู้ฟ้องคดีในฐานะแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจึงมีหน้าที่ที่จะต้องอธิบายให้ผู้กล่าวหาทราบถึงขั้นตอนในการรักษา ความปลอดภัยในการรักษา และผลที่จะตามมาหากมีการผ่าตัดเสริมจมูกหลาย ๆ ครั้งในระยะเวลาที่ห่างกันไม่มากนัก แต่ในกรณีนี้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งให้ผู้กล่าวหาทราบถึงผลกระทบที่จะตามมาแต่อย่างใด แต่กลับโน้มน้าวให้ผู้กล่าวหาทำการผ่าตัดเสริมจมูกกับผู้ฟ้องคดีจนเกิดปัญหาแทรกซ้อนภายหลังการผ่าตัด จึงเห็นได้ว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการไม่รักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในระดับที่ดีที่สุด ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ และความในหมวด ๓ ข้อ ๑ ของข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๖ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรมฯ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๓๓/๒๕๕๕)

๒.๑.๓ คำสั่งพักใช้ใบอนุญาต

มาตรฐานความปลอดภัยในการผ่าตัดดูดไขมันที่ต้องทำให้คนไข้หมดความรู้สึกเป็นเวลานาน แพทย์ที่ทำการรักษาจะต้องมีวิสัญญีแพทย์หรือพยาบาลผู้ได้รับการอบรมด้านวิสัญญีคอยระมัดระวังตรวจดูสัญญาณชีพของคนไข้ การที่ผู้ฟ้องคดีผ่าตัดดูดไขมันให้คนไข้โดยไม่มีวิสัญญีแพทย์ โดยทำให้คนไข้หมดความรู้สึกถึง ๔ ชั่วโมง เมื่อเย็บแผลเสร็จจึงทราบว่าคนไข้ไม่หายใจแล้ว ถือเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่รักษามาตรฐานในระดับดีที่สุด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ได้ตกลงรับผ่าตัดดูดไขมันให้แก่ นางสาว ศ. อายุ ๑๗ ปี โดยเริ่มผ่าตัดดูดไขมันเวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น. และผ่าตัดเสร็จประมาณ ๑ นาฬิกา เมื่อดำเนินการเย็บแผลเสร็จ ปรากฏว่า นางสาว ศ. ไม่หายใจ และได้พยายามกู้ชีพแต่ไม่สำเร็จ ต่อมา บิดาและมารดาของนางสาว ศ. ได้ร้องเรียนต่อแพทยสภา (ผู้ถูกฟ้องคดี) คณะกรรมการแพทยสภาพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยไม่รักษามาตรฐานในระดับที่ดีที่สุด โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและความสิ้นเปลืองของผู้ป่วย จึงลงมติพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๒ ปี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงออกคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๒ ปี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่เป็นธรรมและไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

จากคำให้การของนายแพทย์ ม. ซึ่งเป็นกรรมการสอบสวนชุดเฉพาะกิจ ที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในคดีนี้ ที่ได้ให้การในคดีอาญาของศาลจังหวัดเชียงใหม่ต่อหน้าผู้ฟ้องคดี โดยไม่มีเหตุจูงใจที่จะเบี่ยงเบนความสำนึกหรือให้การเป็นเท็จ ประกอบกับนายแพทย์ ม. ไม่เคยรู้จักผู้ฟ้องคดีมาก่อน เป็นแพทย์ที่มีประสบการณ์ดูดไขมันมา ๓๐ ปี และเป็นนายกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย เชื่อได้ว่า การให้คนไข้หมดความรู้สึก ๔ ชั่วโมง แพทย์ที่ทำการรักษาจะต้องมีวิสัญญีแพทย์หรือพยาบาลผู้ได้รับการอบรมด้านวิสัญญีคอยระมัดระวังตรวจดูสัญญาณชีพของคนไข้ เพราะการที่แพทย์ผู้ผ่าตัดจะทำการผ่าตัดไปพร้อมกับการเฝ้าระวังสัญญาณชีพด้วยย่อมก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อชีวิตคนไข้ อย่างน้อยเป็นมาตรฐานการผ่าตัดดูดไขมันที่ต้องทำให้คนไข้หมดความรู้สึกเป็นเวลานาน ส่วนเมื่อจัดให้มีวิสัญญีแพทย์หรือพยาบาลที่ผ่านการอบรมด้านวิสัญญีแล้วจะช่วยชีวิตคนไข้ได้หรือไม่ ก็เป็นอีกกรณีหนึ่ง เมื่อข้อเท็จจริงคดีนี้ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีผ่าตัดดูดไขมันโดยทำให้นางสาว ศ. หลับและหมดความรู้สึกถึง ๔ ชั่วโมง โดยไม่มีวิสัญญีแพทย์ อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบสวนชุดเฉพาะกิจและผู้ถูกฟ้องคดีว่า ระหว่างผ่าตัดนางสาว ศ. ไม่มีอาการผิดปกติ แต่จะหายใจเร็วและแรงเวลาเจ็บ มิได้หายใจเร็วที่แสดงว่าหอบ คนไข้รายนี้เมื่อเห็นริมฝีปากเขียวแล้ว เขามืออึ่งที่จมูกก็พบว่าไม่หายใจแล้ว เห็นรูม่านตาขยายแบบถาวร หยุดหายใจไปประมาณไม่ต่ำกว่า ๔ นาที จากถ้อยคำดังกล่าวแสดงว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีการเฝ้าระวังสัญญาณชีพของผู้ป่วยเป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับถ้อยคำของผู้ช่วยของผู้ฟ้องคดีขณะทำการผ่าตัดที่ให้การต่อคณะกรรมการสอบสวนชุดเฉพาะกิจว่า ไม่มีผู้ใดควบคุมการดำเนินของสัญญาณชีพในขณะที่นางสาว ศ. หลับ ส่วนพยาบาลที่ช่วยเหลือผู้ฟ้องคดีผ่าตัดก็ไม่ปรากฏว่าผ่านการอบรมด้านวิสัญญีแต่อย่างใด กรณีจึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดี



ผ่าตัดดูดไขมันให้นางสาว ศ. โดยไม่ได้มาตรฐานที่ผู้ประกอบการวิชาชีพเช่นเดียวกับผู้ฟ้องคดี จะต้อง มี นอกจากนี้ ขณะที่ผู้ฟ้องคดีผ่าตัดดูดไขมันให้นางสาว ศ. นั้น นางสาว ศ. อายุเพียง ๑๗ ปี โดยไม่มีหนังสือรับรองจากบิดาและมารดา ยังเป็นผู้เยาว์และเป็นช่วงอายุที่ร่างกายกำลังเจริญเติบโตอาจมีการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างได้อีก แต่ผู้ฟ้องคดีก็ยังรับดูดไขมันให้โดยที่มิได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ทั้งที่การผ่าตัดดูดไขมันดังกล่าวมิใช่กรณีจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องทำ โดยไม่มีความเห็นหรือคำยินยอมจากผู้ปกครอง อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดียังใช้ยาซึ่งหมดอายุแล้วกับนางสาว ศ. โดยผู้ฟ้องคดีไม่ทราบว่ายาหมดอายุแล้ว แสดงว่าผู้ฟ้องคดีมิได้ระมัดระวังในการประกอบวิชาชีพ ซึ่งบุคคลในฐานะเดียวกันกับผู้ฟ้องคดีก็ต้องมี กรณีจึงฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยผ่าตัดดูดไขมันให้นางสาว ศ. โดยไม่รักษามาตรฐานในระดับที่ดีที่สุด และไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและความสิ้นเปลืองของผู้ป่วยจริง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๒ ปี จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๙๙/๒๕๕๖)

๒.๒ ทันทแพทย์สภา

๒.๒.๑ คำสั่งยกข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษ

อาการปวดฟันเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เพราะเมื่อผู้ป่วยมีอาการปวดฟันแล้วบางครั้งอาจจะปวดร้าวไปทุกซี่ ในกรณีที่ผู้ป่วยเองก็ไม่ทราบว่าอาการปวดฟันมีสาเหตุมาจากฟันซี่ใด และทันตแพทย์ผู้ทำการรักษาได้วินิจฉัยว่าอาการปวดหน้าจะมีเหตุมาจากฟันคุด ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการเอ็กซเรย์ดังเช่นกรณีที่วินิจฉัยว่าเกิดจากฟันผุ นอกจากนี้ ยังปรากฏว่าผู้ป่วยไปขอรับการรักษาในช่วงเวลาที่ไม่รับคนไข้ทั่วไป ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน ซึ่งเป็นกรณีที่หากรอฟิล์มเอ็กซเรย์อาจจะไม่ได้รับการรักษา ดังนั้นเมื่อคำนึงถึงข้อจำกัดเกี่ยวกับสถานการณ์และเวลาดังกล่าวแล้ว แม้ภายหลังจากทันตแพทย์ได้ทำการรักษาโดยการถอนฟันคุดออก ผู้ป่วยจะยังมีอาการปวดฟันอยู่ก็ตาม ก็ไม่อาจถือได้ว่าเป็นกรณีที่ทันตแพทย์กระทำการรักษาโดยขาดมาตรฐานของการประกอบวิชาชีพทันตกรรมในระดับที่ดีที่สุดแก่ผู้ป่วย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีมีอาการปวดฟันจึงได้เข้ารับการรักษากับทันตแพทย์หญิง ว. ที่โรงพยาบาลคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ทันตแพทย์หญิง ว. ตรวจช่องปากของผู้ฟ้องคดีแล้ววินิจฉัยว่าอาการปวดฟันของผู้ฟ้องคดีอาจมีสาเหตุมาจากฟันคุด โดยไม่ได้ใช้เครื่องมือในการตรวจสอบหรือตรวจจับ และเคาะดูหรือเอ็กซเรย์ เพื่อให้รู้ว่าฟันซี่ใดที่ผู้ฟ้องคดีมีอาการ

เจ็บปวด หลังจากนั้น ทันตแพทย์หญิง ว. ได้ถอนฟันคุดออก แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีกลับบ้านแล้วพบว่าอาการปวดฟันไม่หาย เนื่องจากทันตแพทย์หญิง ว. ไม่ได้ถอนฟันซี่ที่ผุออก ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องทนทุกข์ทรมานไม่สามารถเคี้ยวอาหารด้านขวาได้ เพราะมีอาการอักเสบบริเวณเหงือกรอบฟันซี่ที่ผุ ผู้ฟ้องคดีจึงได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการทันตแพทยสภา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอให้ตรวจสอบการประพฤติผิดจรรยาบรรณของทันตแพทย์หญิง ว. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า คำกล่าวหาของผู้ฟ้องคดีไม่มีมูล จึงมีมติให้ยกข้อกล่าวหา ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าว จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีได้พบทันตแพทย์หญิง ว. จึงขอให้ตรวจดูบริเวณฟันบนด้านขวาที่มีอาการปวด โดยมีได้ระบุว่าปวดฟันซี่ใด จึงรับฟังได้ว่าขณะนั้นผู้ฟ้องคดีไม่ทราบว่าการปวดฟันมีสาเหตุมาจากฟันซี่ใด ทันตแพทย์หญิง ว. ได้ตรวจดูแล้วพบว่า บริเวณฟันบนด้านขวาของช่องปากมีฟันคุดไม่เต็มซี่ ตัวฟันเอียงด้านแก้ม มีเหงือกปกคลุมและมีอาการอักเสบเล็กน้อย น่าจะเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีปวด ถ้าถอนฟันคุดซี่ดังกล่าวออกอาจทำให้หายปวดได้ จึงแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าต้องถอน ผู้ฟ้องคดีก็ได้หักท้วงหรือปฏิเสธกรณีจึงถือได้ว่าทันตแพทย์หญิง ว. ได้มีการอธิบายให้ผู้ฟ้องคดีเข้าใจถึงสาระสำคัญของการให้บริการทางวิชาชีพทันตกรรม เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการบำบัดรักษาผู้ฟ้องคดีแล้ว ส่วนการถอนฟันคุดโดยไม่ถอนฟันซี่ที่ผุของผู้ฟ้องคดี เป็นการกระทำโดยไม่รักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพด้านทันตกรรมในระดับที่ดีที่สุดแก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่นั้น จากคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ฟังได้ว่า อาการปวดฟันอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุจนไม่สามารถวินิจฉัยแยกโรคที่ชัดเจนได้ว่าฟันซี่ใดเป็นสาเหตุของอาการปวดฟัน เพราะเมื่อผู้ป่วยมีอาการปวดฟันแล้วบางครั้งอาจจะปวดร้าวไปทุกซี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีฟันผุหรือฟันคุด หรือเหงือกอักเสบอยู่ด้วย หรือมีสาเหตุอื่นซึ่งทำให้การวินิจฉัยแยกโรคทำได้ยาก ซึ่งในกรณีของผู้ฟ้องคดี ทันตแพทย์หญิง ว. ได้ทำการวินิจฉัยแยกโรคได้ว่าอาการปวดฟันของผู้ฟ้องคดีอาจมีสาเหตุมาจากฟันคุด และเห็นว่าการให้การรักษาด้วยการถอนฟันคุดจะทำให้ผู้ฟ้องคดีหายจากอาการปวดฟันได้ ซึ่งกรณีนี้ไม่จำเป็นต้องมีการเอ็กซเรย์เพราะการเอ็กซเรย์จะทำต่อเมื่อมีข้อบ่งชี้ในการวินิจฉัยโรคฟันผุ นอกจากนั้น ในวันดังกล่าวผู้ฟ้องคดีได้ไปติดต่อยื่นบัตรเพื่อทำการรักษาเมื่อเวลาประมาณ ๑๑.๓๐ นาฬิกา ซึ่งเป็นเวลาที่ไม่มีคนไข้ทั่วไป ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน และกรณีนี้ถ้ารอฟิล์มเอ็กซเรย์ ผู้ฟ้องคดีอาจจะไม่ได้รับการรักษา แต่ทันตแพทย์หญิง ว. ก็ยังช่วยรักษาให้ ด้วยข้อจำกัดเกี่ยวกับสถานการณ์และเวลาจะเห็นได้ว่าในการถอนฟันคุดของผู้ฟ้องคดี ทันตแพทย์หญิง ว. ได้ทำการรักษาตามมาตรฐานของการประกอบวิชาชีพทันตกรรมในระดับที่ดีที่สุดแก่ผู้ป่วยแล้ว ส่วนกรณีที่มีได้ตรวจจับและเคาะดูให้รู้ว่าฟันซี่ใดที่เจ็บปวด น่าจะเกิดจากการวินิจฉัยว่ามีสาเหตุ



จากพื้นที่จุดเพียงสาเหตุเดียว ซึ่งกรณีดังกล่าวศาลเห็นว่าเป็นกรณีที่ทันตแพทย์หญิง ว. มิได้ทำการตรวจรักษาโดยครบถ้วนเนื่องจากข้อจำกัดเกี่ยวกับสถานการณ์และเวลาดังกล่าว หาใช่เป็นกรณีที่ทันตแพทย์หญิง ว. กระทำการรักษาโดยขาดมาตรฐานของการประกอบวิชาชีพทันตกรรมในระดับที่ดีที่สุดแก่ผู้ป่วยแต่อย่างใดไม่ จึงยังไม่อาจถือว่าทันตแพทย์หญิง ว. ไม่รักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพทันตกรรมในระดับที่ดีที่สุด อันเป็นการกระทำผิดข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๘ มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ยกข้อกล่าวหาของผู้ฟ้องคดี จึงขอด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๘๑/๒๕๕๖)

๒.๒.๒ คำสั่งพักใช้ใบอนุญาต

การที่กรรมการทันตแพทยสภาเคยเขียนบทความทางวิชาการเกี่ยวกับเรื่องที่พิจารณา แต่ไม่ได้เขียนเจาะจงเฉพาะกรณีใดกรณีหนึ่ง และเขียนขึ้นก่อนการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ไม่ถือเป็นกรณีที่เป็นปฏิปักษ์หรือมีผลทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง ตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และการที่กรรมการทันตแพทยสภาได้รับเงินค่าบริการการรักษาตามปกติจากผู้กล่าวหา ก็ไม่อาจถือว่าเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ของคู่กรณี ตามมาตรา ๑๓ (๕) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

การลงโทษพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองประชาชนให้ปลอดภัยจากการบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน และให้ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมทบทวนความรู้ด้านทันตกรรมของตนเองให้ถูกต้องและเป็นไปตามหลักวิชาการ การที่ผู้ฟ้องคดีถอนพินัยกรรมของผู้ป่วยโดยไม่มีข้อบ่งชี้และเหตุผลใด ๆ ทำให้ผู้ป่วยต้องสูญเสียอวัยวะที่สำคัญโดยไม่จำเป็น ไม่ทำการถ่ายภาพรังสีก่อนการรักษา อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดียังยอมรับว่า การรักษาไม่คืบหน้า แต่ยังฝืนรักษาโดยไม่ส่งตัวผู้ป่วยไปรักษากับทันตแพทย์อื่นที่ดีกว่า ดังนั้น การที่คณะกรรมการทันตแพทยสภามีมติลงโทษพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมผู้ฟ้องคดีเป็นระยะเวลา ๑ ปี ตามมาตรา ๔๒ วรรคสาม (๔) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจในการลงโทษที่พอสมควรแก่เหตุแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นทันตแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม โดยได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม ถูกนาย ป. ร้องเรียนต่อทันตแพทยสภา (ผู้ถูกฟ้องคดี) กล่าวหาว่า ผู้ฟ้องคดีทำการรักษาเด็กชาย ว. บุตรของตนโดยไม่ได้มาตรฐาน ต่อมา คณะอนุกรรมการ

จรรยาบรรณได้สรุปความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการทันตแพทยสภา โดยเห็นว่าข้อร้องเรียนมีมูล คณะกรรมการทันตแพทยสภาพิจารณาแล้วมีมติเห็นพ้องกับความเห็นของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนเพื่อให้ดำเนินการสอบสวนกรณีดังกล่าวต่อไป

ภายหลังทำการสอบสวน คณะอนุกรรมการสอบสวนได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการทันตแพทยสภาว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน และการรักษาให้กับผู้ป่วยก็ไม่ได้มาตรฐานการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาจัดฟัน โดยดูได้จากความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการถ่ายภาพรังสีเพื่อใช้ในการรักษา รวมทั้งการใส่เครื่องมือจัดฟันไม่ครบถ้วน และเด็กชาย ว. ถูกถอนฟันหน้าล่างไป ๑ ซี่ โดยที่ไม่มีข้อบ่งชี้หรือเหตุผลใด ๆ อันเป็นการสูญเสียอวัยวะสำคัญโดยไม่จำเป็น และการเคลื่อนฟันเขี้ยวบน (ซี่ ๑๓ และซี่ ๒๓) โดยใช้ยางดึงกับฟันกรามน้อยเพียงซี่เดียว (ซี่ ๑๕ และซี่ ๒๕) ย่อมทำให้ฟันกรามน้อยล้มลงมาข้างหน้า และเกิดช่องว่างระหว่างฟันกรามอย่างหลีกเลียงไม่ได้ จึงเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีประพฤติดัดข้อบังคับทันตแพทยสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๘ ข้อ ๔ ข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๒๑ สมควรลงโทษโดยการพักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา ๓ เดือน

คณะกรรมการทันตแพทยสภาได้พิจารณาแล้วเห็นพ้องด้วยกับผลการสอบสวนของคณะอนุกรรมการสอบสวน และมีมติให้พักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๑ ปี จากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีคำสั่งลงโทษพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๑ ปี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งของทันตแพทยสภาดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้รับการศึกษาตามหลักวิชาการ นอกจากนั้น กรรมการทันตแพทยสภาบางคนยังเป็นผู้รู้กับคู่กรณีกับผู้ฟ้องคดีโดยตรง การพิจารณาของคณะกรรมการทันตแพทยสภาจึงไม่มีความเป็นกลาง ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งทันตแพทยสภาดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

กรณีของทันตแพทย์ ส. หนึ่งในกรรมการทันตแพทยสภา ที่เคยเขียนบทความเกี่ยวกับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันว่า ต้องทำกับทันตแพทย์จัดฟันและต้องเป็นผู้ที่เรียนต่อเนื่อง ๓ ปี เท่านั้น หากรักษากับทันตแพทย์ทั่วไปที่ไม่ได้เรียนต่อเนื่องทางทันตกรรมจัดฟัน จะได้รับการรักษาที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งผู้ฟ้องคดีเป็นทันตแพทย์ทั่วไปนั้น การเขียนบทความของทันตแพทย์ ส. เป็นเพียงการแสดงความเห็นทางวิชาการเท่านั้น ไม่ได้เจาะจงเฉพาะกรณีของผู้ฟ้องคดี และบทความดังกล่าวได้เขียนขึ้นก่อนการพิจารณากรณีของผู้ฟ้องคดี การเขียนบทความของทันตแพทย์ ส. ดังกล่าวจึงไม่ได้เป็นปฏิปักษ์หรือมีผลทำให้การพิจารณาของคณะกรรมการทันตแพทยสภาไม่เป็นกลาง และแม้ทันตแพทย์ ส. จะเป็นอนุกรรมการสอบสวนด้วย แต่ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ ก็ไม่มีบทบัญญัติใดที่ห้ามมิให้แต่งตั้งอนุกรรมการสอบสวนจากกรรมการทันตแพทยสภา อีกทั้ง อนุกรรมการสอบสวนก็มีหน้าที่



ที่แตกต่างหากจากหน้าที่ของกรรมการทันตแพทยสภา ทันตแพทย์ ส. จึงไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้เป็นผู้พิจารณาทางปกครองตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ สำหรับกรณีของทันตแพทย์ สร. กรรมการทันตแพทยสภาอีกคนหนึ่ง ก็เป็นเพียงเจ้าของคลินิกที่เด็กชาย ว. เข้ารับการรักษาภายหลังจากเกิดปัญหาในการรักษากับผู้ฟ้องคดี มิได้เป็นผู้ร้องเรียนหรือร่วมร้องเรียนกล่าวหาผู้ฟ้องคดี และการที่ทันตแพทย์ สร. ได้รับเงินค่าบริการการรักษาจากเด็กชาย ว. ก็ไม่อาจถือว่าเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ของคู่กรณีตามมาตรา ๑๓ (๕) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และแม้ทันตแพทย์ สร. จะเข้าร่วมประชุมทันตแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ก็เป็นเพียงการร่วมพิจารณาและมีมติว่าข้อกล่าวหากรณีของผู้ฟ้องคดีมีมูล และส่งเรื่องให้คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาต่อไป โดยไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภาครั้งที่ ๓/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ ที่มีมติพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมของผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๑ ปี เนื่องจากพ้นวาระการเป็นกรรมการแล้ว ทันตแพทย์ สร. จึงไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้เป็นผู้พิจารณาทางปกครองตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เช่นเดียวกัน

เมื่อคดีนี้ปรากฏข้อเท็จจริงจากการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนว่าในการจัดฟันให้แก่เด็กชาย ว. ผู้ฟ้องคดีได้ทำการตรวจฟันและพิมพ์แบบฟัน แต่ไม่ได้ถ่ายภาพรังสีและระหว่างจัดฟัน ได้ถอนฟันหลังเขี้ยวด้านขวาและซ้ายด้านละ ๑ ซี่ (ซี่ ๑๔ และซี่ ๔๔) และฟันหน้าล่าง ๑ ซี่ (ซี่ ๓๑) ทั้งที่ ตามแนวทางปฏิบัติทางคลินิก (Clinical Practice Guideline หรือ CPG) ที่สภาวิชาชีพทันตกรรมได้ให้ทางสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทยจัดทำขึ้นระบุว่าต้องมีการถ่ายภาพรังสีก่อน ซึ่งถึงแม้แนวปฏิบัติดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางในการจัดฟันแต่ก็สามารถนำมาใช้ประกอบการพิจารณาในการเลือกถอนฟันซี่ที่เหมาะสมที่สุด และการนำแนวทางปฏิบัติดังกล่าวมาใช้ก็ไม่ถือเป็นการจำกัดสิทธิในการประกอบวิชาชีพอันเป็นการขัดกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในการจัดฟันนั้นการถอนฟันหน้าล่างเป็นข้อห้ามมิให้กระทำในกรณีที่ผู้ป่วยได้รับการถอนฟันกรามน้อยบนไปแล้ว ดังเช่นกรณีของเด็กชาย ว. ซึ่งได้รับการถอนฟันกรามน้อยบนไปแล้ว ๒ ซี่ โดยผู้ฟ้องคดีไม่สามารถชี้แจงความจำเป็นที่ต้องถอนฟันหน้าล่างซี่ ๓๑ ของเด็กชาย ว. ได้ การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการให้บริการที่ขาดมาตรฐานของการประกอบวิชาชีพทันตกรรมในระดับที่ดีที่สุด และสร้างความเสียหายให้แก่ผู้ป่วย อันเป็นเหตุให้เด็กชาย ว. ต้องสูญเสียอวัยวะที่สำคัญโดยไม่จำเป็น ประกอบกับคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติได้ว่า ผู้ฟ้องคดีใส่เครื่องมือจัดฟันให้แก่เด็กชาย ว. เพียงแค่ฟันหน้าบน ๖ ซี่ และฟันหน้าล่าง ๔ ซี่ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้นำฟันและภาพถ่ายรังสีปัญหาฟันล้มที่เกิดจากการใส่เครื่องมือจัดฟันไม่ครบของผู้ฟ้องคดี มาให้ผู้ฟ้องคดี

อธิบายแผนการรักษาและแผนที่จะดำเนินการต่อไปเพื่อให้การจัดฟันสำเร็จ ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่สามารถอธิบายแผนการรักษาและขั้นตอนที่จะดำเนินการต่อไปได้ และไม่สามารถแก้ไขปัญหานั้นที่ล้มได้ อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดียังไม่สามารถตอบคำถามความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันได้ นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดียังฝืนรักษาผู้ป่วยโดยไม่ส่งต่อไปปรึกษากับทันตแพทย์อื่นที่ดีกว่าทั้งที่ทราบอาการผิดปกติและการรักษาไม่คืบหน้า จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีใส่เครื่องมือจัดฟันไม่ครบตามที่ถูกลงโทษและไม่ส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาต่อกับทันตแพทย์อื่นที่ดีกว่าจริง ดังนั้น การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการประพฤติดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรมตาม ข้อ ๔^{๑๖} ข้อ ๗^{๑๗} ข้อ ๘^{๑๘} และข้อ ๒๑^{๑๙} ของข้อบังคับทันตแพทยสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรมฯ และโดยที่การลงโทษพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองประชาชนให้ปลอดภัยจากการบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน และให้ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมทบทวนความรู้ด้านทันตกรรมของตนเองให้ถูกต้องและเป็นไปตามหลักวิชาการ ดังนั้น การที่คณะกรรมการทันตแพทยสภามีมติลงโทษพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมผู้ฟ้องคดีเป็นระยะเวลา ๑ ปี ตามมาตรา ๔๒วรรคสาม (๔)^{๒๐} แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรมฯ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจในการลงโทษที่พอสมควรแก่เหตุแล้ว คำสั่งทันตแพทยสภาที่ลงโทษพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๑ ปี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๔๒/๒๕๕๖)

^{๑๖-๑๙} ข้อบังคับทันตแพทยสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๘

ข้อ ๔ ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จรรยาบรรณ ทั้งเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และทักษะในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม เพื่อให้การประกอบวิชาชีพทันตกรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ข้อ ๗ ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมต้องรักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพทันตกรรมในระดับดีที่สุดแก่ผู้ป่วย โดยไม่เรียกร้อยสินจ้างรางวัลพิเศษนอกเหนือจากค่าบริการที่ควรได้รับตามปกติ

ข้อ ๘ ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมต้องประกอบวิชาชีพทันตกรรมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความสิ้นเปลืองของผู้ป่วย

ข้อ ๒๑ ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมต้องคำนึงถึงประโยชน์ในการให้บริการทางวิชาชีพทันตกรรมแก่ผู้ป่วยเป็นสำคัญ โดยยึดถือระบบส่งต่อผู้ป่วยไปยังผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมอื่นที่จะให้บริการทางวิชาชีพทันตกรรมที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่า

^{๒๐} พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗

มาตรา ๔๒ ๑๑๑ ๑๑๑

คณะกรรมการมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

๑๑๑ ๑๑๑

(๔) พักใช้ใบอนุญาตมีกำหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแต่ไม่เกินสองปี

๑๑๑ ๑๑๑



๒.๓ คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยหรือสาขาการแพทย์แผนไทย ประยุกต์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๔ สภาการพยาบาล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๕ สภาเภสัชกรรม

การที่เภสัชกรผู้ถูกกล่าวหาได้ทำการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโดยอ้างว่าสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส์และทำให้ผู้ป่วยมีสภาพร่างกายที่ดีขึ้นโดยไม่มีข้อมูลวิชาการที่อยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุน หรือการวิจัยอันเป็นที่ยอมรับและมีการเผยแพร่แล้ว ซึ่งเป็นการหลอกลวงและจงใจให้ผู้ป่วยหลงเชื่อและตัดสินใจซื้อไปรับประทานอันมีลักษณะในเชิงพาณิชย์ ทั้งยังทำการศึกษาวิจัยและทดลองในมนุษย์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการวิจัยในมนุษย์ อันเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายว่าด้วยอาหาร และกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาในฐานะผู้ประกอบการวิชาชีพเภสัชกรรมไม่รักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม เมื่อการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำผิดที่ร้ายแรงและมีผลกระทบต่อสังคม การที่สภาเภสัชกรรมมีมติพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของผู้ถูกกล่าวหาเป็นเวลา ๒ ปี จึงเหมาะสมแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเภสัชกรและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมรวมทั้งเป็นกรรมการบริษัท อ. จำกัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ วี-๑ วี-๒ วี-๓ และวี-๔ ถูกกล่าวหาว่าทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ วี-๑ หรือ วี-๑ อิมมูนิเตอร์ ซึ่งมีเหตุเชื่อได้ว่าน่าจะดำเนินการวิจัยและพัฒนาไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดี รวมทั้งไม่มีจริยธรรมในการวิจัยในมนุษย์และได้บรรยายอวดอ้างสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวว่าเป็นยาแผนปัจจุบันเพื่อใช้รักษาโรคเอดส์ในคนไทย พร้อมทั้งได้จ่ายยาให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือเอดส์ รับประทานเพื่อเป็นการรักษาโดยที่ยังไม่ได้มีการพิสูจน์สรรพคุณของผลิตภัณฑ์ ทั้งยังได้มีข้อห้ามว่าต้องหยุดการรับประทานยาต้านเชื้อไวรัสเอดส์ทุกชนิดที่ได้รับจากสถานบริการรักษาทุกแห่งในประเทศไทย อันเป็นการกระทำผิดต่อจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติ

อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ รวมทั้งเป็นการประพจน์ผิดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ และข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๘ จึงมีมติให้พักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๒ ปี สภานายกพิเศษแห่งสภาเภสัชกรรมได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดี) จึงมีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๒ ปี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาจากคำให้การของผู้ฟ้องคดีในชั้นสอบสวนประกอบการให้สัมภาษณ์ทางหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ วี-๑ แล้วเห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีชี้แจงผ่านสื่อมวลชนทั้งโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ว่าผลิตภัณฑ์ วี-๑ สามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส์ และทำให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส์มีสภาพร่างกายดีขึ้นจนถึงหายขาดจากการเจ็บป่วยโดยไม่มีหลักฐานยืนยันที่ชัดเจน เป็นการโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ วี-๑ โดยไม่มีข้อมูลวิชาการที่อยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุน หรือการวิจัยอันเป็นที่ยอมรับและมีการเผยแพร่แล้ว อันเป็นการหลอกลวง และจงใจให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส์และผู้ที่เกี่ยวข้องหลงเชื่อและตัดสินใจซื้อไปรับประทานอันมีลักษณะในเชิงพาณิชย์ มิใช่เป็นการให้ความรู้หรือข้อเท็จจริงทางวิชาการ การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นความผิดตามมาตรา ๔๐^{๒๑} แห่งพระราชบัญญัติอาหารฯ ทั้งยังปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเป็นกรรมการบริษัท อ. จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ วี-๑ การกระทำความผิดกล่าวของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นความผิดตามมาตรา ๔๑^{๒๒} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และการที่ผู้ฟ้องคดีได้ไปขอเลือดผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส์จากโรงพยาบาลราชบุรีและชลบุรีเพื่อนำมาทำการศึกษาระสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ วี-๑ ในผู้ป่วยของตนเองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการวิจัยในมนุษย์ ทั้งยังได้ให้ผู้ป่วยลงชื่อยินยอมที่จะรับประทานผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโดยมีเงื่อนไขให้ผู้รับผลิตภัณฑ์ วี-๑ ต้องมีการเจาะเลือดก่อนรับประทานผลิตภัณฑ์และหลังจากรับประทานผลิตภัณฑ์จนครบระยะเวลา การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเข้าข่ายเป็นการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์ ซึ่งเข้าข่ายเป็นการประกอบวิชาชีพ

^{๒๑-๒๒} พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๔๐ ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร อันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร

มาตรา ๔๑ ผู้ใดประสงค์จะโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณ ของอาหารทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ทางฉายภาพ ภาพยนตร์ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์อื่น หรือด้วยวิธีอื่นใด เพื่อประโยชน์ในทางการค้า ต้องนำเสียง ภาพ ภาพยนตร์ หรือข้อความที่จะโฆษณาดังกล่าวนั้นให้ผู้อนุญาตตรวจพิจารณา ก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะโฆษณาได้



เวชกรรมซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการวิจัยในมนุษย์ จึงเป็นความผิดตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง^{๒๓} แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรมฯ การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย และเมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีมีเจตนาที่จะหลอกลวง เอาไรต์เอาเปรียบผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสและสิ้นหวังให้หลงเชื่อเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งกระทบกระเทือนต่อวงการวิชาชีพเภสัชกรรม อีกทั้ง ไม่หยุดพฤติกรรมดังกล่าวยังคงผลิตและแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ในลักษณะเดียวกับผลิตภัณฑ์ วี-๑ อีก การกระทำดังกล่าวถือว่าผิดข้อ ๑^{๒๔} ข้อ ๒^{๒๕} ข้อ ๖^{๒๖} และข้อ ๙^{๒๗} ของข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรมฯ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไม่รักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ตามมาตรา ๓๓^{๒๘} แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรมฯ ดังนั้น การที่คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำผิดที่ร้ายแรงและมีผลกระทบต่อสังคมจึงมีมติให้พักใช้ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะของผู้ฟ้องคดีเป็นระยะเวลา ๒ ปี ตามมาตรา ๔๒ วรรคสาม (๔)^{๒๙} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ถูกต้องเหมาะสมตามข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๒ ปี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๖๖/๒๕๕๕)

^{๒๓} พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕

มาตรา ๒๖ ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือแสดงด้วยวิธีใด ๆ ว่าพร้อมที่จะประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยมิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัตินี้

^{๒๔-๒๗} ข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗

ข้อ ๑ ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมย่อมดำรงตนให้สมควรในสังคมโดยธรรมและเคารพต่อกฎหมายของบ้านเมือง

ข้อ ๒ ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมย่อมไม่ประพฤดิหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

ข้อ ๖ ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมต้องรักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในระดับที่ดีที่สุด

ข้อ ๙ ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมต้องไม่หลอกลวงหรือให้คำรับรองอันเป็นเท็จ หรือให้ความเห็นโดยไม่สุจริตในเรื่องใด ๆ ภายใต้อำนาจหน้าที่แก่สาธารณชนหรือผู้มารับบริการให้หลงเข้าใจผิดเพื่อประโยชน์ของตน

^{๒๘-๒๙} พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗

มาตรา ๓๓ ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมต้องรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสภาเภสัชกรรม

มาตรา ๔๒ คณะกรรมการมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๔) พักใช้ใบอนุญาตที่กำหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแต่ไม่เกินสองปี

ฯลฯ

ฯลฯ

การที่เภสัชกรผู้ถูกกล่าวโทษได้ทำการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม โดยอ้างว่าสามารถบำบัดรักษาหรือป้องกันโรคได้โดยไม่มีข้อมูลวิชาการที่อยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนหรือการวิจัยอันเป็นที่ยอมรับและมีการเผยแพร่แล้ว อันเป็นการหลอกลวงและจงใจให้ผู้ฟังหลงเชื่อและตัดสินใจซื้อไปรับประทาน ซึ่งมีลักษณะในเชิงพาณิชย์ มิใช่เป็นการให้ความรู้หรือข้อเท็จจริงทางวิชาการ กรณีจึงเป็นการใช้วิชาชีพเภสัชกรเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและชักจูงผู้ฟังให้หลีกเลี่ยงการใช้ยาแผนปัจจุบันหันมาใช้ยาหรืออาหารเสริมที่ผู้ถูกกล่าวโทษแนะนำ จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกกล่าวโทษในฐานะผู้ประกอบการวิชาชีพเภสัชกรรมไม่รักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสภาเภสัชกรรม เมื่อการกระทำดังกล่าวมีลักษณะซ้ำซากหลายครั้งต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศก่อให้เกิดความเสียหายกับบุคคลจำนวนมาก การที่สภาเภสัชกรรมมีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเป็นเวลา ๑ ปี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีหนังสือถึงนายกสภาเภสัชกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แจ้งว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานแล้ว พบว่า เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ บริษัท จ. จำกัด ได้จัดประชุมสัมมนาลูกค้าของบริษัท ซึ่งประกอบธุรกิจขายตรง โดยมีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นสมาชิกสภาเภสัชกรรมเป็นวิทยากรในการประชุม และผู้ฟ้องคดีได้โฆษณาผลิตภัณฑ์ยาน้ำสมุนไพรและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโดยวิธีขายตรงโดยไม่ได้รับอนุญาต และโฆษณาคุณสมบัติของอาหารว่ามีลักษณะบำบัดรักษาและป้องกันโรค โดยไม่มีข้อมูลวิชาการที่อยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนหรือการวิจัยอันเป็นที่ยอมรับและมีการเผยแพร่แล้ว ต่อมา คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) พิจารณาแล้วเห็นว่าการที่ผู้ฟ้องคดีได้บรรยายสรรพคุณยาน้ำสมุนไพรและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของบริษัท จ. จำกัด ในลักษณะโอ้อวด หลอกลวงผู้ฟังให้หลงเชื่อโดยไม่มีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุน โดยอาศัยความเป็นเภสัชกรและฐานะนักวิชาการมาชักจูงผู้ฟังให้หลงเชื่อ ซึ่งเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนมาตรา ๘๘ (๑) (๒) (๘) และมาตรา ๘๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รวมทั้งเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๘ ข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๖ ข้อ ๙ และข้อ ๑๓ จึงมีความเห็นว่าผู้ฟ้องคดีกระทำตามข้อกล่าวโทษจริง ต่อมา สภาเภสัชกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๑ ปี ผู้ฟ้องคดี



เห็นว่า คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีได้เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมลูกค้าบริษัท จ. จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจขายตรง โดยได้มีการโฆษณาแนะนำผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ยาน้ำสมุนไพรและผลิตภัณฑ์อาหารเสริม โดยใช้เครื่องขยายเสียงและฉายแผ่นใสประกอบการบรรยาย จากสำเนาการถอดเทปการบรรยายปรากฏเนื้อหาว่า ผู้ฟ้องคดีได้บรรยายสรรพคุณยาน้ำสมุนไพร และมีได้เป็นการให้ความรู้หรือให้ข้อเท็จจริงทางวิชาการเกี่ยวกับเรื่องการรักษาดูแลสุขภาพตามแนวทางแพทย์ทางเลือกด้วยสมุนไพร แต่มีลักษณะเป็นการโอ้อวดสรรพคุณยา หรือวัตถุดิบเป็นส่วนประกอบของยาว่าสามารถบำบัด บรรเทา รักษาหรือป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยได้อย่างศักดิ์สิทธิ์หรือหายขาด และมีลักษณะอันเป็นเท็จหรือเกินความจริง และยังกล่าวอ้างว่ายาดังกล่าวมีสรรพคุณบำบัด บรรเทา รักษาหรือป้องกันโรคหรืออาการของโรคที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศห้ามโฆษณาตามมาตรา ๗๗^{๓๐} แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ประกอบด้วย โรคเบาหวาน มะเร็ง อัมพาต วัณโรค โรคเรื้อน โรคหรืออาการโรคของสมอง หัวใจ ปอด ตับ ไต ม้าม และการบรรยายดังกล่าวมีการใช้เครื่องขยายเสียงและฉายภาพแผ่นใส โดยไม่ปรากฏว่าได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจการกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นความผิดตามมาตรา ๘๘ (๑)^{๓๑} (๒)^{๓๒} และ (๘)^{๓๓} ประกอบมาตรา ๘๘ ทวิ^{๓๔} แห่งพระราชบัญญัติยาฯ นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดียังได้มีการบรรยายสรรพคุณ

^{๓๐-๓๓} พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐

มาตรา ๗๗ ให้รัฐมนตรีมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาระบุโรคหรืออาการของโรคที่ห้ามโฆษณาว่าสามารถใช้บำบัด บรรเทา รักษาหรือป้องกันโรคหรืออาการของโรคนั้นได้

มาตรา ๘๘ การโฆษณาขายยาจะต้อง

(๑) ไม่เป็นการโอ้อวดสรรพคุณยาหรือวัตถุดิบเป็นส่วนประกอบของยาว่าสามารถบำบัด บรรเทา รักษาหรือป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยได้อย่างศักดิ์สิทธิ์หรือหายขาด หรือใช้ถ้อยคำอื่นใดที่มีความหมายทำนองเดียวกัน

(๒) ไม่แสดงสรรพคุณยาอันเป็นเท็จหรือเกินความจริง

ฯลฯ

ฯลฯ

(๘) ไม่แสดงสรรพคุณยาว่าสามารถบำบัด บรรเทา รักษาหรือป้องกันโรค หรืออาการของโรคที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๗๗

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๓๔} พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๘๘ ทวิ การโฆษณาขายยาทางวิทยุกระจายเสียง เครื่องขยายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ทางฉายภาพหรือภาพยนตร์ หรือทางสิ่งพิมพ์จะต้อง

(๑) ได้รับอนุมัติข้อความ เสียง หรือภาพที่ใช้ในการโฆษณาจากผู้อนุญาต

(๒) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผู้อนุญาตกำหนด



ของผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ซึ่งคำบรรยายของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะเป็นการโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารว่าสามารถบำบัดรักษาหรือป้องกันโรคได้ โดยไม่มีข้อมูลวิชาการ ที่อยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนหรือการวิจัยอันเป็นที่ยอมรับและมีการเผยแพร่แล้ว อันเป็นการหลอกลวงและจงใจให้ผู้ฟังหลงเชื่อและตัดสินใจซื้อไปรับประทาน ซึ่งมีลักษณะ ในเชิงพาณิชย์ มิใช่เป็นการให้ความรู้หรือข้อเท็จจริงทางวิชาการ การกระทำของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นความผิดตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติอาหารฯ ทั้งยังเป็นการโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารเพื่อประโยชน์ในทางการค้าทางเครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับ อนุญาต อันเป็นความผิดตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และเมื่อผู้ฟ้องคดีเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ กรณีจึงเป็นการใช้วิชาชีพเภสัชกรเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและชักจูงผู้ฟังให้หลีกเลี่ยงการใช้ ยาแผนปัจจุบันหันมาใช้ยาหรืออาหารเสริมที่ผู้ฟ้องคดีแนะนำ การกระทำความผิดของผู้ฟ้องคดี จึงถือว่าผิดข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรมฯ ข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๖ ข้อ ๙ และข้อ ๑๓ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไม่รักษา จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรมฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้พิจารณาจากพฤติการณ์ และข้อเท็จจริงที่ได้จากการสอบสวนแล้วมีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดตามข้อกล่าวโทษจริง การกระทำความผิดเชื่อว่ามิได้มีลักษณะซ้ำซากหลายครั้งต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน เกิดขึ้น ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ก่อให้เกิดความเสียหายเกี่ยวข้องกับบุคคลจำนวนมาก จึงมีมติให้พักใช้ ใบอนุญาตผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๑ ปี จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ถูกต้องเหมาะสมตามข้อเท็จจริงและ พฤติการณ์แล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๑ ปี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๘๙/๒๕๕๕)

การที่กรรมการคนหนึ่งในคณะกรรมการเภสัชกรรมเป็นกรรมการของบริษัท ที่ยื่นหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของเภสัชกร กรรมการคนนั้น รวมถึงคู่สมรสย่อมไม่อาจพิจารณาเรื่องร้องเรียนนั้นได้ เนื่องจากเป็นกรณีที่มีสภาพ ร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง กรรมการผู้นั้นจึงต้องหยุด การพิจารณาเรื่องไว้ก่อนและแจ้งให้ประธานกรรมการทราบ ตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อให้คณะกรรมการ มีมติว่ากรรมการผู้นั้นมีอำนาจในการพิจารณาทางปกครองในเรื่องที่ร้องเรียนนั้น



หรือไม่ ตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แม้คู่กรณีจะมีได้ ร้องคัดค้านก็ตาม

สรุปข้อเท็จจริง

บริษัท ส. จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์ Cef-4 ได้มีหนังสือร้องเรียนต่อสภาเภสัชกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดี) เกี่ยวกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพเภสัชกรรม และเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่ารายงานผลการวิจัยคุณสมบัติยาของผู้ฟ้องคดี ที่รับจ้างบริษัท ก. จำกัด ได้เผยแพร่ออกสู่กลุ่มแพทย์และเภสัชกร ก่อให้เกิดความเสียหาย ทางการค้าแก่บริษัทฯ และสร้างความสับสนแก่ผู้อ่าน เพื่อความเป็นธรรมและความชัดเจน ในการประกอบวิชาชีพ บริษัทฯ จึงร้องเรียนให้มีการตรวจสอบเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางวิชาการ ของผู้ฟ้องคดี คณะอนุกรรมการได้สอบสวนแล้วมีความเห็นเป็น ๒ ฝ่าย ฝ่ายละ ๒ คน จึงมีมติ ให้เสนอความเห็นของทั้ง ๒ ฝ่าย เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีวินิจฉัยต่อไป ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ว่าผิดจรรยาบรรณ ๑๘ เสียง ไม่ออกเสียง ๓ เสียง และให้ลงโทษ พักใช้ใบอนุญาตเป็นระยะเวลา ๒ เดือน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงเสนอผลการประพฤติผิดจรรยาบรรณ ของผู้ฟ้องคดีต่อสภานายกพิเศษพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งสภานายกพิเศษได้พิจารณาแล้ว มีหนังสือแจ้งความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีว่า ให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาทบทวนมติใหม่ ผู้ถูกฟ้องคดี ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ มีมติยืนยันตามมติเดิม และได้เสนอสภานายกพิเศษ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้ง ซึ่งสภานายกพิเศษได้พิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดี พิจารณาทบทวนเพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีตามข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนไป ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๘ แล้วมีมติเห็นชอบยืนยันตามมติเดิม เมื่อได้รับความเห็นชอบ จากสภานายกพิเศษแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ออกคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๒ เดือน ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วยจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การประชุมคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ กรณี จรรยาบรรณของผู้ฟ้องคดี มติที่ประชุมเห็นด้วยให้มีการยืนยันตามมติเดิมของคณะกรรมการ สภาเภสัชกรรมวาระที่ ๓ ส่งเรื่องให้สภานายกพิเศษพิจารณาต่อไป ในการประชุมครั้งนี้ ญ.รศ.ดร. จ. เป็นกรรมการเข้าร่วมประชุม ภก.รศ.ดร. ส. นายกเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ลาประชุม ครั้งต่อมาในการประชุมคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๘ มี ภก.รศ.ดร. ส. และ ญ.รศ.ดร. จ. ภรรยา เป็นกรรมการเข้าร่วมประชุม พิจารณาข้อท้วงติง จากสภานายกพิเศษ เมื่อพิจารณาจากหลักฐานหนังสือรับรองบริษัท ส. จำกัด ปรากฏว่า



มี ภก.รศ.ดร. ส. เป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ จนถึงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ อันเป็นวันที่สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกหนังสือรับรอง ซึ่งในระหว่างเวลาดังกล่าว กรรมการและภรรยาซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียได้เข้าร่วมประชุม อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีได้ชี้แจงยอมรับว่า ภญ.รศ.ดร. จ. เป็นภรรยาของ ภก.รศ.ดร. ส. ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมที่ผ่านมารวมถึงการประชุมคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ทราบว่า ภก.รศ.ดร. ส. มีความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทผู้ร้องเรียน และในการประชุมทุกครั้งเพื่อมีมติเกี่ยวกับผู้ฟ้องคดีไม่เคยมีผู้ใดคัดค้าน เมื่อการพิจารณาเกี่ยวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้ฟ้องคดีเป็นการใช้อำนาจทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดี แม้คู่กรณีจะมีได้ร้องคัดค้านว่า กรรมการในคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครองมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง แต่เมื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมกรณีดังกล่าวเป็นกรรมการในคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง จึงไม่อาจทำการพิจารณาทางปกครองได้ ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง^{๓๕} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อีกทั้ง กรรมการผู้นั้นมิได้หยุดการพิจารณาเรื่องไว้ก่อนและแจ้งให้ประธานกรรมการทราบ ตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการมีมติว่ากรรมการผู้นั้นมีอำนาจในการพิจารณาทางปกครองในเรื่องที่ร้องเรียนนั้นหรือไม่ ตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ประกอบกับการพิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไม่ใช่เรื่องจำเป็นเร่งด่วนตามมาตรา ๑๘^{๓๖} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงรับฟังได้ว่าการพิจารณาทางปกครองในเรื่องที่ร้องเรียนผู้ฟ้องคดี

^{๓๕-๓๖} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๑๖ ในกรณีมีเหตุอื่นใดนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓ เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง เจ้าหน้าที่หรือกรรมการผู้นั้นจะทำการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นไม่ได้

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) ถ้าผู้นั้นเห็นเองว่าตนมีกรณีดังกล่าว ให้ผู้นั้นหยุดการพิจารณาเรื่องไว้ก่อนและแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งหรือประธานกรรมการทราบ แล้วแต่กรณี

(๒) ถ้ามีคู่กรณีคัดค้านว่าผู้นั้นมีเหตุดังกล่าว หากผู้นั้นเห็นว่าตนไม่มีเหตุตามที่คัดค้านนั้น ผู้นั้นจะทำการพิจารณาเรื่องต่อไปก็ได้แต่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งหรือประธานกรรมการทราบ แล้วแต่กรณี

(๓) ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นหรือคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครองซึ่งผู้นั้นเป็นกรรมการอยู่ มีคำสั่งหรือมีมติโดยไม่ชักช้า แล้วแต่กรณีว่าผู้นั้นมีอำนาจในการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นหรือไม่

ให้นับบทบัญญัติมาตรา ๑๔ วรรคสอง และมาตรา ๑๕ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๑๘ บทบัญญัติมาตรา ๑๓ ถึงมาตรา ๑๖ ไม่ให้นำมาใช้บังคับกับกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้ล่าช้าไปจะเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะหรือสิทธิของบุคคลจะเสียหายโดยไม่มีทางแก้ไขได้ หรือไม่มีเจ้าหน้าที่อื่นปฏิบัติหน้าที่แทนผู้นั้นได้



เป็นการพิจารณาทางปกครองที่ไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้น เป็นผลให้คำสั่งทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่สั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๒ เดือน ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ศาลปกครองสูงสุดไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีตามที่ถูกร้องเรียนเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรมหรือไม่ พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๖๖/๒๕๕๕)

๓. องค์กรวิชาชีพด้านวิศวกรรม

๓.๑ การขอรับใบอนุญาต

ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรเทียบเท่าปริญญาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๓ กำหนดให้ผู้ที่เข้ารับการศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๔๔ มีสิทธิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร ตามข้อบังคับที่ออกโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ เมื่อผู้ฟ้องคดีเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๔๑ สภาวิศวกรจึงต้องพิจารณาออกใบอนุญาตแก่ผู้ฟ้องคดี ตามหลักเกณฑ์ที่ข้อบังคับคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.) ว่าด้วยการรับรองหลักสูตรการศึกษาและสถานศึกษาและการเทียบปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพการช่างเป็นคุณวุฒิในวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อบังคับ ก.ว. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทภาคีวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนด ดังนั้น ประกาศของสภาวิศวกรเรื่อง การขอรับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับภาคีวิศวกร ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๕ และมติของสภาวิศวกรเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ที่ให้ปลดคำว่า คุณวุฒิเทียบออกและกำหนดจำนวนหน่วยกิตเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาออกใบอนุญาตฯ ใหม่ โดยให้มีผลย้อนหลังเป็นโทษกับผู้ฟ้องคดี อันเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ฟ้องคดีที่จะได้รับใบอนุญาตที่มีอยู่ก่อนแล้วอย่างไม่เป็นธรรม จึงเป็นประกาศและมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

โดยที่ ก.ว. ได้มีมติผ่อนผันให้ผู้เข้ารับการศึกษาคุณวุฒิเทียบในปีการศึกษา ๒๕๔๑ สามารถขอรับใบอนุญาตฯ ได้โดยไม่ต้องทดสอบความรู้ประเภทภาคีวิศวกร อีกทั้งสภาวิศวกรได้ให้การรับรองหลักสูตรการศึกษาปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาเทคโนโลยีโยธา ปีการศึกษา ๒๕๔๑ เป็นคุณวุฒิเทียบให้แก่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือแล้ว ฉะนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว โดยมีหน่วยกิตครบถ้วนตามที่ข้อบังคับที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นกำหนด ผู้ฟ้องคดีย่อมเป็นผู้มีสิทธิได้รับใบอนุญาตโดยไม่ต้องทดสอบความรู้ การที่สภาวิศวกรมีคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตฯ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

สภาวิศวกร (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๔ วาระที่ ๕.๕ ให้ปลดคำว่า “คุณวุฒิเทียบ” ออก และเปลี่ยนแปลงหน่วยกิตเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร ซึ่งต่อมาได้มีการออกประกาศของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๔/๒๕๔๕ โดยอาศัยมติที่ประชุมดังกล่าว เป็นเหตุให้ผู้ที่มีจำนวนหน่วยกิตไม่ตรงตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๔/๒๕๔๕ จะต้องผ่านการทดสอบความรู้ประเภทภาคีวิศวกรก่อน โดยประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้สำหรับผู้ที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ เป็นต้นไป ประกาศดังกล่าวส่งผลให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเข้ารับการศึกษานในหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีโยธา (อส.บ.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๔๑ และสำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๕ ได้รับการปฏิเสธการออกใบอนุญาตฯ จากผู้ถูกฟ้องคดี โดยให้เหตุผลว่าผู้ฟ้องคดีมีจำนวนหน่วยกิตไม่ตรงตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๔/๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีหน่วยกิตตรงตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ว. เคยมีมติรับรองคุณวุฒิเทียบของผู้ฟ้องคดีให้ได้รับใบอนุญาตฯ แต่เมื่อพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลใช้บังคับ และผู้ถูกฟ้องคดีได้มีประกาศ ที่ ๔/๒๕๔๕ ทำให้ผู้ฟ้องคดีมีจำนวนหน่วยกิตไม่ครบถ้วนตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนด จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๔/๒๕๔๕ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกใบอนุญาตฯ ให้ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้กำหนดหลักสูตร อส.บ. ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ก.ว. ว่าด้วยการรับรองหลักสูตรการศึกษาและสถานศึกษา และการเทียบปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพการช่างเป็นคุณวุฒิในวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ ผู้ฟ้องคดีจึงเชื่อโดยสุจริตว่า หากตนสำเร็จ



การศึกษาจากหลักสูตรดังกล่าว ก.ว. จะรับรองหลักสูตรให้กับผู้ฟ้องคดี และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีมติรับรองหลักสูตรดังกล่าว ประกอบกับข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิปัตรเทียบเท่าปริญญาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๓ กำหนดให้ผู้ที่จะเข้ารับการศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๔๔ มีสิทธิในการขอรับใบอนุญาตตามข้อบังคับที่ออกโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องพิจารณาออกใบอนุญาตให้กับผู้ฟ้องคดีซึ่งเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๔๑ ตามหลักเกณฑ์ของข้อบังคับ ก.ว. ว่าด้วยการรับรองหลักสูตรการศึกษาและสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อบังคับ ก.ว. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตฯ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทภาคีวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังนั้นมติในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๔ วาระที่ ๕.๕ ที่ให้ปลดคำว่า “คุณวุฒิเทียบ” ออกและกำหนดจำนวนหน่วยกิตเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาออกใบอนุญาตฯ ใหม่ จึงเป็นมติที่ไม่สอดคล้องกับข้อบังคับ ก.ว. ว่าด้วยการรับรองหลักสูตรการศึกษาและสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อบังคับ ก.ว. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตฯ พ.ศ. ๒๕๔๐ ทั้งยังเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ฟ้องคดีที่จะได้รับใบอนุญาตฯ ที่มีอยู่ก่อนแล้วอย่างไม่เป็นธรรมโดยที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจออกประกาศมาใช้บังคับย้อนหลังในทางที่เป็นโทษกับผู้ฟ้องคดีได้แต่อย่างใด และแม้แนวทางใหม่ในการส่งเสริมและดูแลการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ จะมีเหตุผลเพื่อประโยชน์สาธารณะก็ตาม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่อาจกำหนดหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่มีผลบังคับใช้ย้อนหลังในทางที่เป็นโทษกับผู้ฟ้องคดีซึ่งมีสิทธิอันชอบธรรมอยู่แล้วให้ต้องรับภาระเพิ่มขึ้นได้ เพราะหากปล่อยให้ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองกระทำการใด ๆ ที่มีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของเอกชนได้โดยไม่มีข้อจำกัด ย่อมอาจทำให้เกิดการใช้อำนาจตามอำเภอใจ ดังนั้น ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๔/๒๕๔๕ และมติของผู้ถูกฟ้องคดีในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๔ ที่ให้มีผลย้อนหลังเป็นโทษกับผู้ฟ้องคดี จึงเป็นประกาศและมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อ ก.ว. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๔๑ ผ่อนผันให้ผู้จบการศึกษาหลักสูตรอื่นที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๔๑ สามารถขอรับใบอนุญาตได้โดยถือว่าได้รับการศึกษาจากหลักสูตรที่ ก.ว. เคยเทียบวิชาที่เรียนตามหลักสูตรไว้แล้วก่อนประกาศใช้ข้อบังคับ ก.ว. ว่าด้วยการรับรองหลักสูตรการศึกษาและสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๔๒ กำหนดให้ปริญญาที่ ก.ว. อนุมัติเป็นคุณวุฒิเทียบทั้งหมดต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ประเภทภาคีวิศวกร ตั้งแต่ผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๔๓ เป็นต้นไป ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีได้ให้การรับรองหลักสูตร อส.บ. ปีการศึกษา ๒๕๔๑

เป็นคุณสมบัติเทียบให้แก่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับ ก.ว. ว่าด้วยการรับรองหลักสูตรการศึกษาและสถานศึกษาฯ พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อบังคับ ก.ว. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตฯ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับใบอนุญาตโดยไม่ต้องทดสอบความรู้ประเภทภาคีวิศวกรตามที่ ก.ว. ผ่อนผันให้การที่ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตฯ ให้กับผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๔ วาระที่ ๕.๕ และประกาศของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๔/๒๕๔๕ และเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่ออกใบอนุญาตฯ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาออกใบอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีตามที่กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ โดยไม่ต้องทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๓/๒๕๕๕ ที่ อ.๑๐๔/๒๕๕๖ ที่ อ.๔๖๗/๒๕๕๖ และที่ อ.๘๙๒-๘๙๔/๒๕๕๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๓.๒ การกล่าวหาหรือกล่าวโทษ

๓.๒.๑ คำสั่งพักใช้ใบอนุญาต

การที่บุคคลใดจะประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด อันเป็นการจำกัดการประกอบวิชาชีพโดยกฎหมาย เพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนมิให้ถูกล่วงละเมิด กรณีจึงไม่อาจอ้างสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการประกอบอาชีพตามรัฐธรรมนูญ เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับสามัญวิศวกร ในระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้มีการก่อสร้างห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาถนนพระราม ๒ โดยมีบริษัท ค. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง ในการก่อสร้างดังกล่าวได้เกิดกรณีพิพาท โดยนาย ส. เจ้าของอาคารพาณิชย์จำนวน ๕๙ คูหา ซึ่งอยู่ใกล้กับบริเวณที่มีการก่อสร้าง ได้ฟ้องบริษัท ค. จำกัด (มหาชน) ให้รับผิดชอบในความชำรุดเสียหายของอาคารพาณิชย์จำนวน ๕๙ คูหา อันเนื่องมาจากการก่อสร้างห้างสรรพสินค้าดังกล่าว หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้รับจ้างจากนาย ส. เพื่อทำการตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพความเสียหายของอาคาร และจัดทำรายงานโดยอ้างอิงหลักวิชาการทางวิศวกรรม เพื่อที่นาย ส. จะได้นำไปประกอบการเจรจากับฝ่ายก่อสร้างให้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น



ผู้ฟ้องคดีจึงได้จัดทำรายงานการศึกษารายละเอียดความเสียหายของอาคารพาณิชย์ดังกล่าว และมอบให้แก่ นาย ส. โดยในรายงานฉบับดังกล่าว มีเนื้อหาโดยสรุปว่า ความเสียหายของอาคาร เป็นผลมาจากการก่อสร้างห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลฯ รวมถึงสาเหตุและวิธีป้องกันความเสียหายกับ อาคารข้างเคียง ต่อมา บริษัท ค. จำกัด (มหาชน) ได้ทำหนังสือร้องเรียนต่อสภาวิศวกร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอให้ตรวจสอบสถานภาพวิศวกรและการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งคณะกรรมการจรรยาบรรณ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาแล้วเห็นว่า ในรายงาน การศึกษารายละเอียดความเสียหายอาคารพาณิชย์จำนวน ๕๙ คูหา ที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดทำนั้น เป็นการนำข้อมูลมาจากผู้ว่าจ้างบางส่วนที่มีลักษณะเป็นคำบอกเล่ามาประกอบกับทฤษฎี ทางวิชาการในการจัดทำรายงานดังกล่าว โดยมีได้ทำการวิเคราะห์ สืบหาหรือตรวจสอบด้วยตนเอง อันเป็นการขัดต่อการประกอบวิชาชีพของวิศวกร อีกทั้ง ทำรายงานการศึกษา ผู้ฟ้องคดีได้สรุปถึง สาเหตุและวิธีการป้องกันความเสียหายกับอาคารข้างเคียง ซึ่งมีลักษณะเป็นงานให้คำปรึกษา ในสาขาวิศวกรรมโยธาตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๐๘) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ อันเป็นการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เกินความสามารถที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะวิศวกรผู้ได้รับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกรจะกระทำ ได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำวินิจฉัยชี้ขาดลงโทษพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของผู้ฟ้องคดีโดยมีกำหนดระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่ได้รับทราบคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยชี้ขาดดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้วินิจฉัยยืนตาม คำวินิจฉัยชี้ขาดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และได้ออกคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมของผู้ฟ้องคดีโดยมีกำหนดระยะเวลา ๑ ปี ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งและคำวินิจฉัย อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่ง ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่บุคคลใดจะประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาต ตามที่กฎหมายกำหนด เมื่องานที่พิพาทมีลักษณะเป็นงานให้คำปรึกษา ซึ่งหมายถึงการให้ ข้อแนะนำ และหรือการตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานในลักษณะวิศวกรรมโยธาโดยเฉพาะในงาน พิจารณาตรวจสอบและงานวางโครงการก่อสร้างซึ่งตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๐๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๐๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว กำหนดว่าผู้ได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาระดับวุฒิวิศวกรเท่านั้นที่สามารถ กระทำได้ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา ระดับสามัญวิศวกร โดยมีได้รับใบอนุญาตในระดับวุฒิวิศวกร และการที่นาย ส. ว่าจ้างผู้ฟ้องคดี

ให้ทำงานพิพาท เนื่องจากเข้าใจว่าผู้ฟ้องคดีได้รับใบอนุญาตให้สามารถทำงานในการที่จ้างได้ เมื่อการประกอบวิชาชีพของผู้ฟ้องคดีถูกจำกัดโดยกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนมิให้ถูกล่วงละเมิด ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการประกอบอาชีพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เพื่อหลีกเลี่ยงที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวได้ เมื่อผู้ฟ้องคดีระบุถึงวิธีการก่อสร้างฐานรากและวิธีการก่อสร้างอาคารจ่อตรึงใต้ดินของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลฯ ซึ่งถือเป็นการกระทำที่เกินความสามารถที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับสามัญวิศวกร จะกระทำได้ การกระทำในส่วนดังกล่าวจึงขัดต่อข้อ ๓ (๗)^{๓๗} ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณ อันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๓ และเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นำมาวินิจฉัย โดยเฉพาะข้อเท็จจริงตามรายงานการศึกษารายละเอียดความเสียหายของอาคารพาณิชย์จำนวน ๕๙ คูหา โดยมีผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดทำนั้น เป็นการนำข้อมูลมาจากนาย ส. ผู้ว่าจ้างบางส่วน ที่มีลักษณะเป็นคำบอกเล่ามา ประกอบกับบทบัญญัติทางวิชาการในการจัดทำรายงานดังกล่าว โดยมีได้ทำการวิเคราะห์ สืบหา หรือตรวจสอบด้วยตนเอง อันเป็นการขัดต่อการประกอบวิชาชีพของวิศวกร ตัวอย่างเช่น “...การถอนซีทไฟล็กกันดินทั้งหมดออกจากพื้นดินโดยใช้แรงสั่นสะเทือนความแรงสูง ทำให้เกิดการทรุดตัวเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมากถึงกว่า ๖๐ เซนติเมตร ภายในระยะเวลาเพียงแค่ ๑ ถึง ๒ วันเท่านั้น...” ซึ่งเป็นการให้ความเห็นที่ขัดต่อความเป็นจริงทางหลักปฏิบัติและวิชาการด้านวิศวกรรม เนื่องจากหากเป็นดังเช่นความเห็นของผู้ฟ้องคดีแล้ว ความเสียหายก็ย่อมเกิดขึ้นกับอาคารพาณิชย์จำนวน ๕๙ คูหา ดังกล่าวมากกว่าที่ปรากฏตามข้อเท็จจริง และอาคารต้องทรุดตัวเรื่อยมาตลอดจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ ลักษณะการถอนซีทไฟล็กไม่ได้ส่งผลให้อาคารทรุดตัวเท่ากันหมดทั้งโครงการ แต่อาจส่งผลต่อตัวอาคารที่อยู่ใกล้กับบริเวณที่ถอนซีทไฟล็กให้เกิดการทรุดตัวได้ โดยต้องดูลักษณะการเคลื่อนตัวหรือการสั่นสะเทือนว่ามากน้อยเพียงใด หากอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแล้ว ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารข้างเคียงแต่อย่างใด ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่ได้แย้งว่า คำวินิจฉัยชี้ขาดคดีดังกล่าวไม่ถูกต้องในทางวิชาการอย่างไร เพียงแต่อ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

^{๓๗} ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณ อันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อ ๓ ให้กำหนดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ดังนี้

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

(๗) ไม่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเกินความสามารถที่ตนเองจะกระทำได้

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.



ยังไม่ได้ไต่สวนพยานฝ่ายผู้ฟ้องคดี อย่างไรก็ตาม พยานบุคคลดังกล่าวไม่สามารถสืบหักล้างพยานเอกสารที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถือว่าเป็นสาระสำคัญในการนำมาวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำการขัดต่อจรรยาบรรณวิชาชีพได้ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๐/๒๕๕๘)

๓.๒.๒ คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

การคำนวณโครงสร้างและออกแบบป้ายโฆษณาเป็นวิธีการทางเทคนิคเฉพาะในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผู้ประกอบวิชาชีพจึงต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ ถูกต้องตามหลักวิชาการ และย่อมคาดการณ์ได้ว่าหากดำเนินการโดยไม่ถูกต้อง จะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยและความเสียหายต่อบุคคลอื่นได้ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีคำนวณโครงสร้างและออกแบบป้ายโฆษณาโดยไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการและไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เป็นเหตุให้ป้ายโฆษณาดังกล่าวล้มทับบ้านเสียหายทั้งหลังและมีผู้เสียชีวิต จึงเป็นการปฏิบัติงานที่ได้รับทำโดยไม่ถูกต้องตามหลักปฏิบัติและวิชาการตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๓ (๒) ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม และการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๓

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๔ ได้เกิดเหตุลมพายุพัดป้ายโฆษณาโครงเหล็ก ขนาดสูง ๒๗ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ล้มทับบ้านไม่มีเลขที่ หมู่ ๙ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต ๓ คน เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๒ ไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุแล้ว ได้รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสภาวิศวกร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ว่า ป้ายโฆษณาดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากน้อยเป็นผู้ออกใบอนุญาต โดยมีผู้ฟ้องคดีเป็นวิศวกรผู้ออกแบบและคำนวณโครงสร้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงส่งเรื่องให้คณะกรรมการจรรยาบรรณ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนจรรยาบรรณ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ไต่สวนข้อเท็จจริง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีความเห็นว่ารายการคำนวณที่ผู้ฟ้องคดีออกแบบและคำนวณฐานรากไม่สามารถรับน้ำหนักภายใต้การกระทำของแรงลมที่กำหนดในกฎหมายควบคุมอาคาร เป็นการคำนวณโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่มี

ความชัดเจนและไม่ทำการตรวจสอบให้รอบคอบ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่สมควร ถึงแม้จะนำแบบไปก่อสร้างป้ายโฆษณาไว้ที่ความสูง ๒๘ เมตร ก็ไม่สามารถจะรับแรงลมได้ และการลงนามของผู้ฟ้องคดีในหนังสือรับรองประกอบคำขออนุญาตก่อสร้างไม่ระบุสถานที่ก่อสร้าง ถือเป็นการขาดความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ อีกทั้ง ความบกพร่องในการประกอบวิชาชีพครั้งนี้เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต ๓ คน การกระทำดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักปฏิบัติและวิชาการ เห็นควรเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นชอบกับรายงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และมีมติเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์คำวินิจฉัยดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติยืนตามคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ฟ้องคดี และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ยืนตามคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ฟ้องคดี เมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่ยื่นฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ยืนตามคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ภายในระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว คดีจึงมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยเพียงว่า คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในการพิจารณาอุทธรณ์นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้พิจารณาข้อเท็จจริงตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มอบหมายให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์ และได้พิจารณาพยานหลักฐานในสำนวนการไต่สวน และคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้วรับฟังได้ว่า ฐานรากของป้ายโฆษณาไม่สามารถรับน้ำหนักได้เนื่องจากน้ำหนักที่ถ่ายลงฐานรากมีขนาดเท่ากับ ๓๒.๕ ตัน แต่ผู้ฟ้องคดีออกแบบให้รับแรงกดได้เพียง ๗ ตัน ในขณะที่เดียวกันแรงดึงที่ฐานรากเท่ากับ ๓๑.๗ ตัน ซึ่งในทางทฤษฎีการออกแบบฐานรากรับแรงดึงจะต้องออกแบบน้ำหนักเท่ากับสองเท่าของแรงกดโดยจะต้องออกแบบฐานรากให้รับน้ำหนักได้ ๖๓.๔ ตัน จึงจะสามารถรับแรงดึง ๓๑.๗ ตัน การที่ผู้ฟ้องคดีออกแบบฐานรากให้รับแรงกดไว้เพียง ๗ ตัน จึงไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ แม้จะนำแบบก่อสร้างนี้ไปดำเนินการก่อสร้าง ณ สถานที่ใด ก็ไม่สามารถต้านทานแรงลมตามกฎหมายควบคุมอาคารได้ และเมื่อพิจารณารูปถ่ายบริเวณที่เกิดเหตุแล้ว เห็นว่า ป้ายโฆษณาล้มลงโดยฐานรากถูกถอนขึ้นทั้งฐาน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีมติ



ยื่นตามคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ฟ้องคดี เมื่อพิจารณาถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว เห็นว่า การพิจารณาอุทธรณ์ได้นำหลักการในทางวิชาการมาประกอบการพิจารณา เมื่อการคำนวณโครงสร้างและออกแบบป้ายโฆษณาของผู้ฟ้องคดีไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการและไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร ซึ่งการคำนวณโครงสร้างและออกแบบป้ายโฆษณาเป็นวิธีการทางเทคนิคเฉพาะในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ ถูกต้องตามหลักวิชาการ และผู้ฟ้องคดีย่อมคาดการณ์ได้ว่า หากดำเนินการโดยไม่ถูกต้อง จะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยและความเสียหายต่อบุคคลอื่นได้ การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการปฏิบัติงานที่ได้รับทำโดยไม่ถูกต้องตามหลักปฏิบัติและวิชาการตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๓ (๒)^{๓๘} ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณ อันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๓ และโดยที่แบบแปลนของป้ายและรายการที่ใช้ประกอบคำขออนุญาตก่อสร้าง ปรากฏลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้คำนวณโครงสร้างและออกแบบ รวมทั้งผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้คำนวณโครงสร้างและออกแบบในหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ผู้ฟ้องคดีจึงต้องผูกพันตามเอกสารที่ตนลงลายมือชื่อ ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างป้ายโฆษณาดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ ดังนั้น คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่มีมติยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ลงโทษเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๔/๒๕๕๗)

๔. องค์กรวิชาชีพด้านการบัญชี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

^{๓๘} ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณ อันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๓

ข้อ ๓ ให้กำหนดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ดังนี้

๑. ๑. ๑. ๑.

๑. ๑. ๑. ๑.

(๒) ต้องปฏิบัติงานที่ได้รับทำอย่างถูกต้องตามหลักปฏิบัติและวิชาการ

๑. ๑. ๑. ๑.

๑. ๑. ๑. ๑.



๕. องค์กรวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม

จรรยาบรรณซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมต้องยึดถือปฏิบัติ ตามข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๕ แบ่งเป็น ๔ หมวด คือ จรรยาบรรณต่อสาธารณะ จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อผู้ว่าจ้าง และจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมวิชาชีพ ดังนั้น การที่สถาปนิก ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมลงชื่อในหนังสือรับรองและ หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน เพื่อเป็นหลักฐานประกอบคำขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ซึ่งถือได้ว่าสถาปนิกผู้นั้นได้ยอมรับเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ที่ขออนุญาต แม้ไม่มีหลักฐานโดยชัดแจ้งว่าผู้ยื่นคำขออนุญาตได้ว่าจ้างให้สถาปนิกผู้นั้น ควบคุมการก่อสร้างอาคาร สถาปนิกผู้นั้นจึงไม่มีหน้าที่ที่ต้องยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ต่อผู้ว่าจ้างก็ตาม แต่ก็ต้องยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณต่อสาธารณะและจรรยาบรรณ ต่อวิชาชีพของตนต่อผู้ยื่นคำขออนุญาตด้วย สภาสถาปนิกจึงต้องพิจารณาพฤติกรรม ของผู้ถูกกล่าวหาว่ามีการกระทำผิดจรรยาบรรณกรณีหลังด้วยหรือไม่

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างบ้านบนที่ดินที่ซื้อมาจากโครงการ โดยมีนาย ข. สถาปนิกประจำ โครงการเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ปรากฏว่าการก่อสร้างเกิดปัญหาหลายประการ ซึ่งผู้ฟ้องคดี เห็นว่า เป็นเพราะนาย ข. ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องในการควบคุมงานก่อสร้าง จึงทำให้บ้านของ ผู้ฟ้องคดีมีปัญหาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงร้องเรียนไปยังสภาสถาปนิก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ต่อมา คณะกรรมการจรรยาบรรณ สภาสถาปนิก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำวินิจฉัยว่านาย ข. มิได้ กระทำการอันเป็นการประพฤติดจรรยาบรรณวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำวินิจฉัยดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง เพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ตามข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๖) (ข) แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ กำหนดจรรยาบรรณซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมต้องยึดถือปฏิบัติไว้เป็น ๔ หมวดด้วยกัน คือ จรรยาบรรณต่อสาธารณะ จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อผู้ว่าจ้าง และ จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมวิชาชีพ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัยต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยระบุว่านาย ข. เป็นผู้ควบคุมงาน และนาย ข. ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ลงชื่อ



ในหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม กับหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน รับเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างอาคารหลังดังกล่าว เป็นหลักฐานประกอบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารของผู้ฟ้องคดี แม้ภายหลังที่ผู้ฟ้องคดีได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารแล้ว ได้ว่าจ้างบุคคลอื่นมาทำการก่อสร้างโดยมิได้มีหลักฐานโดยชัดแจ้งว่าได้ว่าจ้างนาย ฐ. ให้ควบคุมงานก่อสร้างบ้านพักของผู้ฟ้องคดีด้วยก็ตาม แต่ก็ถือได้ว่านาย ฐ. ยอมรับเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารบ้านพักที่พิพาทแล้ว ดังนั้น ในความสัมพันธ์ระหว่างนาย ฐ. กับผู้ฟ้องคดี แม้นาย ฐ. ไม่มีหน้าที่ที่ต้องยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่พึงมีต่อผู้ว่าจ้างอย่างเคร่งครัดก็ตาม แต่ก็ต้องยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณต่อสาธารณะและจรรยาบรรณต่อวิชาชีพของตนต่อผู้ฟ้องคดีด้วย ทั้งนี้ ตามข้อ ๖^{๓๙} ของข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมฯ เมื่อผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความซำรุดบกพร่องของอาคารดังกล่าวเป็นความบกพร่องของนาย ฐ. จึงร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอให้ลงโทษนาย ฐ. ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้ว่าจ้างนาย ฐ. ให้ควบคุมการก่อสร้างอาคารของผู้ฟ้องคดีซึ่งเกิดซำรุดบกพร่องหลายรายการ อันเป็นความผิดของผู้รับจ้างของผู้ฟ้องคดีที่ใช้วัสดุและช่างไม่ดี นาย ฐ. จึงมิได้กระทำความผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม แต่ในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างมิได้เสนอมาตรการหรือแนวทางในการดำเนินการก่อสร้างที่เหมาะสม และได้แจ้งหน้าที่และความรับผิดชอบของตนให้ผู้ฟ้องคดีเข้าใจอย่างเพียงพอจนผู้ฟ้องคดีเข้าใจว่าความบกพร่องในการก่อสร้างบ้านพักของผู้ฟ้องคดีเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของสถาปนิกเพียงฝ่ายเดียว จึงมีคำวินิจฉัยว่า นาย ฐ. มิได้กระทำความผิดจรรยาบรรณต่อผู้ว่าจ้าง แต่ไม่ได้พิจารณาด้วยว่าเป็นกรณีที่ผิดต่อจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพซึ่งแม้มิได้รับจ้างผู้ใดก็ตาม แต่ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมก็ยังคงมีความรับผิดชอบงานที่ตนได้รับทำและต่อสาธารณะด้วย กรณีจึงเป็นการวินิจฉัยโดยไม่ชอบตามกฎหมายและข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมฯ พิจารณาเพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ วินิจฉัยกรณีดังกล่าวแล้วมีคำสั่งใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๐๐/๒๕๕๖)

๖. องค์กรวิชาชีพด้านประณีตศิลปกรรม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

^{๓๙} ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๕

ข้อ ๖ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องปฏิบัติงานที่ได้รับด้วยความตั้งใจและเต็มความสามารถตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอย่างถูกต้องตามหลักปฏิบัติและวิชาการให้สนองต่อประโยชน์ของผู้ว่าจ้างและสาธารณะอย่างถูกต้อง

๗. องค์การวิชาชีพด้านอื่น ๆ

๗.๑ สัตวแพทยสภา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗.๒ คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗.๓ คณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗.๔ ครูสภา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๒๖

คติปกครองเกี่ยวกับการศึกษา

๑. การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษ

มาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาในระดับปริญญาหรือที่เรียกว่าระดับอุดมศึกษาดำเนินกิจการได้โดยอิสระและมีเสรีภาพทางวิชาการ อันถือเป็นบทบัญญัติที่ยกเว้นการห้ามจำกัดสิทธิและเสรีภาพทางการศึกษาของผู้ที่ได้รับผลกระทบ ดังนั้น การที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเห็นควรให้มีการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) และนำผลการประเมินผู้เรียนมาใช้ในการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางวิชาการเหมาะสมกับการเรียนในระดับอุดมศึกษา อันจะเกิดประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนเอง และผลการประเมินดังกล่าวสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงสถานศึกษาให้มีการพัฒนามาตรฐานทางการศึกษาขั้นพื้นฐานใกล้เคียงกันมากยิ่งขึ้น อันเป็นการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของประเทศทั้งระบบให้สูงขึ้น จึงเห็นควรให้นำเงื่อนไขดังกล่าวไปใช้ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาแทนระบบ Entrance จึงเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ และสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้อาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้มีการสอบคัดเลือกโดยใช้ระบบ Admission แทนการสอบคัดเลือกระบบ Entrance ในปีการศึกษา ๒๕๔๙ จึงชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกระบบ Admission กลางของสถาบันอุดมศึกษา ยังคงมีลักษณะของการสอบแข่งขัน (สอบ O-NET, A-NET) รวมอยู่ด้วย และใช้บังคับกับนักเรียนนักศึกษาทุกคนอย่างเสมอภาคกัน รวมทั้งมิได้เป็นหลักเกณฑ์ที่เปิดโอกาสให้ใช้ดุลพินิจพิจารณาคัดเลือก จึงเป็นการกำหนดรายละเอียดองค์ประกอบในการสอบคัดเลือกที่เหมาะสมและเป็นธรรม นอกจากนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับกับทุกคนที่ประสงค์จะเข้ารับการสอบคัดเลือกในปีปัจจุบันเท่านั้น อีกทั้ง คะแนนเฉลี่ยย้อนหลัง ๖ ภาคเรียน หรือ ๓ ปี ย้อนหลังนั้น เป็นผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน



แต่ละคนเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ผ่านมาของนักเรียนแต่ละคนอย่างเสมอภาคกัน และเท่าเทียมกัน จึงไม่ถือว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นหลักเกณฑ์ที่มีผลย้อนหลัง และเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

วัตถุประสงค์ของการสอบ O-NET คือ การวัดความรู้และสัมฤทธิ์ผลของนักเรียน ในปีสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษา เพื่อนำมาเปรียบเทียบและถ่วงค่า GPA และค่า GPAX จึงไม่สามารถให้นักเรียนคนหนึ่ง ๆ สอบได้หลายครั้ง ซึ่งจะแตกต่างจากการสอบ A-NET ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความรู้ของผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกว่า มีความรู้ความสามารถเพียงพอหรือไม่ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในคณะและสถาบันการศึกษา ตามความประสงค์ของตนที่จะสอบกันได้ในทุกรอบที่มีการเปิดให้สอบ ด้วยเหตุนี้ การให้นำผลคะแนนสอบ O-NET ครั้งแรกครั้งเดียวมาใช้ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในระบบ Admission กลาง จึงมีเหตุมีผล ขอบด้วยรัฐธรรมนูญ และขอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admission) ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙ แต่ผลปรากฏว่าไม่ผ่านการคัดเลือก ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม เห็นว่าหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางหรือระบบ แอดมิชชันกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙ ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรม เนื่องจาก กำหนดเกณฑ์คัดเลือกให้ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมรวม ๓ ปี คิดเป็นร้อยละ ๓๐ รวมกับคะแนน จากผลการทดสอบขั้นพื้นฐาน (O-NET) และผลการทดสอบขั้นสูง (A-NET) คิดเป็นร้อยละ ๗๐ อันเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามไม่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยตามที่ต้องการ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีทั้งสามมีคะแนนเฉลี่ยสะสมน้อย ทั้งนี้ ผู้ฟ้องทั้งสามคดีอ้างว่า ไม่ทราบ มาก่อนว่าจะมีการใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงไม่ได้เตรียมตัวในเรื่องนี้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงนำคดี มาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งประกาศให้การสอบครั้งนี้เป็นโมฆะ โดยให้ใช้เกณฑ์ การคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยแบบเดิม ส่วนผู้ที่สามารถเข้าเรียนได้แล้วก็ได้ให้เข้าเรียนตามเดิม หรือหากเป็นไปได้ให้รับสมัครนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียนให้เข้าเรียนในคณะที่ตนเองต้องการ หากช่วงคะแนน O-NET และ A-NET ถึงในขณะนั้น โดยไม่ต้องเสียค่าสมัครใหม่และสามารถ สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ และขอให้ยกเลิกเกณฑ์การสอบคัดเลือกระบบ Admission ในปีการศึกษาหน้า



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อได้พิจารณากฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติในมาตรา ๒๖^๑ แล้ว เห็นว่า กฎหมายได้วางหลักการเกี่ยวกับการที่สถานศึกษาควรจัดการประเมินผู้เรียน โดยเน้น ความสำคัญต่อการเรียนในชั้นเรียนและให้มีการประเมินผลการเรียนในการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่ละระดับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีมาตรฐาน ที่ใกล้เคียงกัน แต่โดยที่การศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้น มิใช่การศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดให้บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา ในกรณีนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ มาตรา ๓๖^๒ ได้กำหนดให้สถานศึกษาของรัฐ ที่จัดการศึกษาในระดับปริญญาหรือที่เรียกว่าระดับอุดมศึกษา ดำเนินกิจการได้โดยอิสระ และมีเสรีภาพทางวิชาการ อันถือเป็นบทบัญญัติที่ยกเว้นการห้ามจำกัดสิทธิและเสรีภาพ ทางการศึกษาของผู้ที่ได้รับผลกระทบ ดังนั้น เมื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีใช้การศึกษา ขั้นพื้นฐาน และโดยสภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้นการเรียนรู้ในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ เป็นเรื่องของความสมัครใจของบุคคลแต่ละคนในการที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้เป็นไปตาม ความประสงค์ ความรู้ ความสามารถ และความถนัดของผู้เรียนเป็นสำคัญ การที่ที่ประชุม อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เห็นควรให้มีการทดสอบทางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (O-NET) และนำผลการประเมินผู้เรียนมาใช้ในการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางวิชาการเหมาะสมกับการเรียน ในระดับอุดมศึกษา อันจะเกิดประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนเอง และผลการประเมินดังกล่าวสามารถ นำไปใช้ในการปรับปรุงสถานศึกษาให้มีการพัฒนามาตรฐานทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ใกล้เคียงกันมากยิ่งขึ้น อันเป็นการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของประเทศทั้งระบบ ให้สูงขึ้น จึงเห็นควรให้นำเงื่อนไขดังกล่าวไปใช้ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษาและเรียกการสอบระบบใหม่ว่า Admission แทนระบบ Entrance นั้น

^{๑-๒} พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๒๖ ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของ แต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา

ให้สถานศึกษาใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อ และให้นำผลการประเมินผู้เรียน ตามวรรคหนึ่งมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย

มาตรา ๓๖ ให้สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล และอาจจัดเป็นส่วนราชการหรือ เป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ยกเว้นสถานศึกษาเฉพาะทางตามมาตรา ๒๑

ให้สถานศึกษาดังกล่าวดำเนินกิจการได้โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสภาสถานศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง สถานศึกษานั้น ๆ

จึงเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ และสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติตามที่กล่าวมาข้างต้น ดังนั้น การที่กระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการประสานงานจัดการศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ใช้อำนาจตามความในมาตรา ๕^๓ มาตรา ๘^๔ มาตรา ๑๒^๕ และมาตรา ๔๑^๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้มีการสอบคัดเลือกโดยใช้ระบบ Admission แทนการสอบคัดเลือกระบบ Entrance ในปีการศึกษา ๒๕๔๙ จึงชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเรื่องการเปลี่ยนระบบการสอบในปีการศึกษาดังกล่าวเป็นเรื่องที่ได้มีการประชาสัมพันธ์อย่างแพร่หลายหรือประชาชนได้รับทราบข้อมูลกันโดยทั่วไป ดังนั้น แม้จะมีได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาก็ไม่มีผลทำให้ประกาศดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด ตามความในมาตรา ๘^๗ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

^{๓-๖} พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๕ กระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติการ อำนาจหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งหรือหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

มาตรา ๑๒ กระทรวงศึกษาธิการมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาราชการและกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา หรือที่คณะรัฐมนตรีกำหนดหรืออนุมัติ โดยจะให้มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได้

ในกรณีที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย

มาตรา ๔๑ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามมาตรา ๔๐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เสนอแนะการจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาในสังกัด สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาในกำกับ และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาต่อคณะรัฐมนตรี

(๒) ประสานงานจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลในสังกัด สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลในกำกับ สถานศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษาระดับปริญญา และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา

(๓) เสนอการจัดตั้ง ยุบ รวม ปรับปรุงและเลิกสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลในกำกับ

(๔) วางระเบียบการปฏิบัติราชการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจการต่าง ๆ ร่วมกันของสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดอันมีใช้กิจการของสถาบันแห่งหนึ่งแห่งใดโดยเฉพาะ

^๗ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

มาตรา ๘ ข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ตามมาตรา ๗ (๔) ถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา จะนำมาใช้บังคับในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้ เว้นแต่ผู้นั้นจะรู้ถึงข้อมูลข่าวสารนั้นตามความเป็นจริงมาก่อนแล้วเป็นเวลาพอสมควร



คดีมีปัญหาที่จะต้องพิจารณาต่อไปว่า ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ออกตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๘ และวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ที่กำหนดรายละเอียดองค์ประกอบในการสอบคัดเลือกระบบ Admission กลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๘ โดยกำหนดค่าคะแนนเกรดเฉลี่ยสะสม GPAX (๖ ภาคเรียนย้อนหลัง) ๑๐% ค่าคะแนนเกรดเฉลี่ย GPA (๓-๕ กลุ่มสาระวิชา) ๒๐% คะแนนการทดสอบขั้นพื้นฐาน O-NET ๓๕-๗๐% และคะแนนการทดสอบขั้นสูง A-NET ๐-๓๕% นั้น ขอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ในประเด็นนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อ้างว่า มติดังกล่าวถูกกำหนดโดยใช้หลักวิชาในการวัดประเมินผล การศึกษามาเป็นกรอบในการพิจารณา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การคัดเลือกสัมฤทธิ์ผล ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่ยังคงให้มีลักษณะของการแข่งขันกัน โดยการสอบนอกเหนือจากการพิจารณาคะแนนการศึกษาเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมอยู่ด้วย ดังนั้น เมื่อหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกระบบ Admission กลาง ของสถาบัน อุดมศึกษาต่าง ๆ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ออกตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยังคงมีลักษณะ ของการสอบแข่งขัน (สอบ O-NET, A-NET) รวมอยู่ด้วย และใช้บังคับกับนักเรียนนักศึกษาทุกคน อย่างเสมอภาคกัน รวมทั้งมิได้เป็นหลักเกณฑ์ที่เปิดโอกาสให้ใช้ดุลพินิจพิจารณาคัดเลือก จึงเห็นว่า การกำหนดรายละเอียดขององค์ประกอบในการสอบคัดเลือกระบบ Admission ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๘ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีความเหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว นอกจากนี้ หลักเกณฑ์ตามระบบ Admission นี้ มีผลใช้บังคับกับทุกคนที่ประสงค์จะเข้ารับการสอบคัดเลือก ในปีปัจจุบันเท่านั้น อีกทั้ง คะแนนเฉลี่ยย้อนหลัง ๖ ภาคเรียน หรือ ๓ ปี ย้อนหลังนั้น เป็นผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนแต่ละคนเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลายในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ผ่านมาของนักเรียนแต่ละคน อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ซึ่งหลักการนำคะแนนเฉลี่ยหรือเกรดเฉลี่ยมาประกอบ การพิจารณาการคัดเลือกบุคคลนั้นเป็นหลักการทั่วไปที่ทราบกันโดยทั่วกัน จึงไม่ถือว่า หลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นหลักเกณฑ์ที่มีผลย้อนหลังและเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

สำหรับประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า หลักเกณฑ์การสอบ O-NET ที่กำหนดให้สอบ ได้เพียงครั้งเดียวเป็นการละเมิดสิทธิเด็กนั้น เห็นว่า วัตถุประสงค์ของการสอบ O-NET คือ การวัดความรู้และสัมฤทธิ์ผลของนักเรียนในปีสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษา เพื่อนำมา เปรียบเทียบและถ่วงค่า GPA และค่า GPAX จึงไม่สามารถนำผลคะแนนตามแบบทดสอบ ทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปีอื่นมาใช้เปรียบเทียบกับผลการเรียนเฉลี่ย ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (GPA) และผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ในปีที่จบการศึกษาได้ เพราะเป็นคนละฐานความรู้ และคนละเวลากัน ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงทำให้การสอบ O-NET ไม่สามารถให้นักเรียนคนหนึ่ง ๆ

สอบได้หลายครั้ง มีฉะนั้นแล้ว วัตถุประสงค์ในการวัดสัมฤทธิ์ผลของการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาของนักเรียนแต่ละคนย่อมไม่อาจเป็นไปได้อย่างแน่นอน ซึ่งตรงส่วนนี้การสอบ O-NET จึงมีความแตกต่างจากการสอบ A-NET เพราะการสอบ A-NET มิได้มีจุดประสงค์ในการวัดสัมฤทธิ์ผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาแต่อย่างใด หากแต่มีวัตถุประสงค์ในการสอบเพื่อวัดความรู้ของนักเรียนผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกในระบบ Admission ว่ามีความรู้ความสามารถเพียงพอหรือไม่ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในคณะและสถาบันการศึกษาตามความประสงค์ของตน นักเรียนทุกคนจึงย่อมสามารถสอบวัดความรู้ความสามารถผ่านการสอบ A-NET กันได้ใหม่ทุกครั้งที่มีการเปิดให้สอบ ด้วยเหตุนี้ การให้นำผลคะแนนสอบตามแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ครั้งแรกครั้งเดียว มาใช้ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในระบบ Admission กลางจึงเป็นการจัดการศึกษาอย่างมีเหตุมีผล ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและชอบด้วยกฎหมายแล้ว ไม่อาจรับฟังได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของเด็กตามรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด

สำหรับที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า รายละเอียดขององค์ประกอบในการสอบ Admission ไม่ได้มีการทำประชาพิจารณ์ และไม่ได้มีการวิจัยถึงข้อดีข้อเสีย อันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เห็นว่า กรณีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาก็หาได้มีบทบัญญัติของกฎหมายใดกำหนดให้รัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องจัดให้มีการทำประชาพิจารณ์ก่อน จึงจะสามารถประกาศใช้หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกนั้น ๆ ได้ คงมีเพียงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีสถานะเทียบเท่ากฎหมายโดยมิได้มีสถานะเป็นกฎหมายตามความในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม การกำหนดหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกระบบ Admission นั้น อาจส่งผลกระทบต่ออย่างกว้างขวางต่อการวางแผนการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของประเทศ ดังนั้น การจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมก่อนการดำเนินงานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น ซึ่งข้อเท็จจริงฟังได้ว่าได้จัดให้มีวิธีการในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หรือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อประกอบในการพิจารณาดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะสมแล้ว ส่วนการทำวิจัยนั้นเป็นเรื่องของงานวิชาการและไม่มีกฎหมายใดกำหนดให้ต้องทำการวิจัยก่อนจึงจะออกหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวได้ รวมทั้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย มิใช่เรื่องกิจการสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ได้เสียของประเทศชาติหรือประชาชนส่วนรวมอย่างมีนัยสำคัญ ที่จำต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อจัดให้มี



การออกเสียงลงประชามติตามความในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๔ แต่อย่างใด อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๐๓/๒๕๕๖ และที่ อ.๒๑๙/๒๕๕๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

การแสดงความจำนงขอนำบุตรเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษในโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นอำนาจดุลพินิจของอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ของระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยสวัสดิการการศึกษาสงเคราะห์บุตรบุคลากร พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่จะพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ในการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้บุตรของผู้ฟ้องคดีเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นการพิจารณาบนพื้นฐานของมูลเหตุจูงใจที่ดี และสอดคล้องกับกฎหมาย ไม่มีลักษณะเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการพิจารณาออกคำสั่งโดยใช้อำนาจผิดเจตนารมณ์ของกฎหมาย หรือเป็นการบิดเบือนการใช้อำนาจ อันจะเป็นเหตุให้ศาลปกครองมีอำนาจเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ส่วนสามีของผู้ฟ้องคดีเคยเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในขณะที่สามีของผู้ฟ้องคดียังไม่ลาออก สามีของผู้ฟ้องคดีได้กรอกแบบแจ้งความจำนงเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๗ เพื่อขอใช้สิทธิในการนำบุตรเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีการศึกษา ๒๕๕๐ เป็นกรณีพิเศษ ตามระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยสวัสดิการการศึกษาสงเคราะห์บุตรบุคลากร พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งภายหลังจากสามีของผู้ฟ้องคดีลาออก ผู้ฟ้องคดีได้ขอใช้สิทธินำบุตรเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้แจ้งความจำนงไว้แล้ว ต่อมา อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีหนังสือแจ้งว่าไม่สามารถอนุมัติให้นำบุตรของผู้ฟ้องคดีเข้าเรียนได้ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่แจ้งความจำนงล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามข้อ ๑๕ ของระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยสวัสดิการการศึกษาสงเคราะห์บุตรบุคลากรฯ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือร้องทุกข์เรื่องดังกล่าวต่อนายกสภามหาวิทยาลัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งได้รับแจ้งผลการพิจารณาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยืนยันตามมติเดิม ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการรับบุตรของผู้ฟ้องคดีเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยปกติพนักงานมหาวิทยาลัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่มีสิทธิได้รับสวัสดิการนำบุตรเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ จะต้องดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนด หากไม่ดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์แล้วก็จะกระทำไม่ได้โดยวิธีแสดงความจำนงขอให้นำบุตรเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า สามียของผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการตามแนวทางปกติที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนด แต่ได้แสดงความจำนงขอให้นำบุตรเข้าโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ เป็นกรณีพิเศษ ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งว่าได้รับเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว กรณีสามียของผู้ฟ้องคดีจึงถือเป็นกรณีพิเศษ อันเป็นอำนาจดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้บุตรของผู้ฟ้องคดีเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ก็ได้ ตามข้อ ๕ ของระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยสวัสดิการการศึกษาสงเคราะห์บุตรบุคลากรฯ ข้อเท็จจริงปรากฏอีกว่า ตามบันทึกของสายงานทะเบียนและบริการส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ เรื่องขออนุมัติรายชื่อบุตรบุคลากรเข้าศึกษาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ และบันทึกด้วยลายมือลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ แนบมาเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า เห็นสมควรพิจารณาอนุเคราะห์เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายดังนี้ กรณีมารดาในลำดับที่ ๑ (คณะแพทยศาสตร์) เนื่องจากเป็นผู้ตั้งใจทำงานและเป็นการสำคัญด้านการเงินและบัญชีของคณะแพทยศาสตร์ เพื่อความสะดวกแก่การรับส่งพร้อมบุตรลำดับที่ ๒ และที่ ๓ ซึ่งใช้สิทธิสวัสดิการการศึกษาสงเคราะห์บุตรบุคลากรเวลาราชการนับถึงปัจจุบัน ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ เท่ากับ ๑๕ ปี ๙ เดือน และนับถึงวันเปิดภาคการศึกษา ๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ เท่ากับ ๑๖ ปี ๔ เดือนเศษ ขอใช้สิทธิเป็นกรณีพิเศษสำหรับบุตรสาวลำดับที่ ๔ กรณีมารดาในลำดับที่ ๔ (คณะทันตแพทยศาสตร์) คณะได้เชิญชวนให้โอนย้ายมาจากโรงพยาบาลตำรวจ เนื่องจากคณะขาดแคลนพยาบาลที่มีความรู้ความสามารถในงานตลับกรรมเฉพาะทาง หากพิจารณาอนุเคราะห์เป็นกรณีพิเศษ ก็น่าที่จะทำให้คณะทันตแพทยศาสตร์ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยงานคณะได้เต็มความสามารถ กรณีบิดาในลำดับที่ ๕ เดิมรับราชการที่กรมที่ดินและได้โอนย้ายโดยการเชิญชวนของภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ เนื่องจากมีความสามารถสูง ช่วงทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโทได้วิทยานิพนธ์ดีมาก คณะเห็นว่ามีความศักยภาพที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก จึงชวนมาทำงานที่คณะ โดยต้อง

^๕ ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยสวัสดิการการศึกษาสงเคราะห์บุตรบุคลากร พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

ในกรณีอื่นที่มีได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ หรือในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด



ลาออกจากราชการ เพื่อมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ส่วนกรณีมารดาในลำดับที่ ๒ ศูนย์กีฬา ไม่เข้าข่ายที่จะได้รับสิทธิตามระเบียบฯ และกรณีมารดาในลำดับที่ ๓ (ผู้ฟ้องคดี) ที่จะขอใช้สิทธิ แทนสามีที่ได้ลาออกไปแล้ว ไม่สามารถใช้สิทธิแทนได้ ต่อมา เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ลงนามอนุมัติเพียง ๓ ราย คือ บุตรของมารดาในลำดับที่ ๑ บุตรของมารดา ในลำดับที่ ๔ และบุตรของบิดาในลำดับที่ ๕ ต่อจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๙ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าไม่สามารถอนุมัติให้นำบุตรของผู้ฟ้องคดีเข้าเรียน ในโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ได้ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่แจ้งความจำนงล่วงหน้าภายในระยะเวลา ที่กำหนดตามข้อ ๑๕^๙ ของระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยสวัสดิการการศึกษา สงเคราะห์บุตรบุคลากรฯ เห็นได้ว่าการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาอนุมัติ หรือไม่อนุมัติเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยดังกล่าวด้วยมูลเหตุจูงใจที่ดี และสอดคล้องกับกฎหมาย ไม่มีลักษณะเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ จึงเป็นการกระทำที่ชอบ ด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๑๔/๒๕๕๕)

กรณีที่ผู้สมัครสอบแข่งขันเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจเคยมีประวัติถูกดำเนินคดี อาญาในข้อหาฆ่าผู้อื่นและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และพกพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต และศาล มีคำพิพากษาให้รอการกำหนดโทษและคุมประพฤติ แม้การที่ศาลมีคำพิพากษาดังกล่าว ยังไม่อาจถือได้ว่าบุคคลดังกล่าวเคยได้รับโทษทางอาญา แต่ก็ถือเป็นกรณีที่ศาล ได้พิพากษาแล้วว่า บุคคลนั้นกระทำความผิดจริง ซึ่งพฤติการณ์ตามข้อหาดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ผู้กระทำความผิดดำเนินชีวิตในลักษณะที่อาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และบุคคลอื่น ซึ่งวิญญูชนทั่วไปที่ประพฤติตนในกรอบของกฎหมายและศีลธรรม ย่อมไม่มีความประพฤติดังนั้น จึงพึงได้ว่าผู้ที่กระทำความผิดมีประวัติที่มีความประพฤติ เสื่อมเสีย ประกอบกับการสอบแข่งขันเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจเป็นตำแหน่ง ที่มีหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยแก่บ้านเมืองและประชาชน บุคคลที่มีประวัติ ความประพฤติเสื่อมเสียดังกล่าวย่อมไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่นี้ ดังนั้น เมื่อเงื่อนไข ตามประกาศการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ

^๙ ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยสวัสดิการการศึกษาสงเคราะห์บุตรบุคลากร พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๑๕ เพื่อประโยชน์ในการเตรียมการและการบริหารโรงเรียนสาธิตในระยะยาว ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัยที่เลือกขอรับสวัสดิการตามข้อ ๖.๒ จะต้องแจ้งความจำนงล่วงหน้าตามแบบและภายในระยะเวลา ที่มหาวิทยาลัยกำหนด มิฉะนั้น จะขอรับสวัสดิการตามข้อ ๖.๒ ไม่ได้

มหาวิทยาลัยจะกำหนดวิธีคัดเลือกบุตรของผู้แจ้งความจำนงตามวรรคแรกเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตเป็นรายปีการศึกษา

ประการหนึ่ง กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครที่จะได้รับการบรรจุเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจไว้ว่า จะต้องไม่เป็นผู้ประพฤติดีเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี การที่คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันพิจารณาตัดสินบุคคลดังกล่าว โดยเห็นว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเนื่องจากมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี จึงเป็นการใช้ดุลพินิจภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดและเหมาะสมแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีสมัครสอบแข่งขันเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจตามประกาศกองบัญชาการตำรวจ เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๐ และสอบผ่านข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย การตรวจโรค และการสอบสัมภาษณ์แล้ว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดี จึงได้พิมพ์ลายนิ้วมือส่งไปตรวจสอบยังกองทะเบียนประวัติอาชญากร ผลการตรวจสอบพบว่า ผู้ฟ้องคดีเคยต้องหาคดีอาญา ข้อหาใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และพกพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๐ โดยศาลมีคำพิพากษารอกำหนดโทษ ๒ ปี และคุมประพฤติ ทุก ๓ เดือน คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันจึงมีมติตัดสินผู้ฟ้องคดีเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ เพราะถือว่าเป็นผู้ประพฤติดีเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี ต่อมา ได้มีการประกาศผลการสอบคัดเลือก โดยไม่มีชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สอบผ่าน ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือโต้แย้งประกาศผลสอบดังกล่าวต่อผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) แต่ได้รับแจ้งว่าการดำเนินการถูกต้องแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับผู้ฟ้องคดีเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อ ๗.๒ ผนวก ก. ท้ายประกาศการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจตามคดีนี้ กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครที่จะได้รับการบรรจุเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจไว้ว่า จะต้องไม่เป็นผู้ประพฤติดีเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี และข้อ ๓.๔ ผนวก จ. ท้ายประกาศเดียวกัน กำหนดว่า การตรวจสอบประวัติคดีอาญาและสืบความประพฤติ ผู้ที่คณะอนุกรรมการพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งเห็นว่า มีประวัติความประพฤติ หรือชื่อเสียงเหมาะสมที่จะเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ถือว่าผ่าน ผู้ที่คณะอนุกรรมการพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งเห็นว่า มีประวัติความประพฤติหรือชื่อเสียงไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการตำรวจ ถือว่าไม่ผ่าน ซึ่งกรณีตามคดีนี้มีประเด็นต้องวินิจฉัยว่า การที่ผู้ฟ้องคดีถูกดำเนินคดีอาญาและศาลมีคำพิพากษารอการกำหนดโทษและให้คุมประพฤตินั้น ถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประพฤติดีเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีหรือไม่ เห็นว่า แม้ในกรณีเช่นนี้จะถือว่า



ผู้ฟ้องคดีเคยได้รับโทษอาญา แต่ก็เป็นกรณีที่ศาลได้พิพากษาว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดจริง ซึ่งตามประกาศกองบัญชาการศึกษา เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียน นายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๐ ในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๙ ข้อ ๙.๓ กำหนดว่า “...ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง นั้น ต้องสอบให้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ สมรรถภาพทางร่างกาย การสัมภาษณ์ การตรวจร่างกาย การตรวจสอบประวัติทางคดีอาญา สืบความประพฤติ การตรวจสอบความสามารถขัรบถยนต์และรถจักรยานยนต์ ถ้าไม่ผ่าน ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ถือว่าสอบไม่ผ่าน” โดยประกาศข้อ ๙.๓ ดังกล่าวไม่ได้จำกัดว่าการตรวจสอบประวัติทางคดีอาญาต้องตรวจสอบย้อนหลังกี่ปี ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงสามารถตรวจสอบประวัติย้อนหลังของผู้สมัครสอบได้ทั้งหมด การที่ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดอาญาในขณะที่มีอายุ ๑๖ ปี จึงสามารถนำมาพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งได้ และเห็นว่ากรณีที่บุคคลกระทำความผิดอาญา ข้อหาฆ่าผู้อื่นและเครื่องกระสุนปืน ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และพกพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาต แม้จะไม่ต้องรับโทษอาญาแต่ก็แสดงให้เห็นว่า ผู้กระทำความผิดดังกล่าว ดำเนินชีวิตในลักษณะที่อาจเป็นอันตรายต่อตนเองและบุคคลอื่น ซึ่งวิญญูชนทั่วไปที่ประพฤติดน ในกรอบของกฎหมายและศีลธรรมย่อมไม่มีความประพฤดิเช่นนั้น จึงเห็นว่าการกระทำความผิด กฎหมายอาญาดังกล่าวของผู้ฟ้องคดี ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีประวัติที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย ประกอบกับการสอบแข่งขันเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ในการรักษา ความสงบเรียบร้อยแก่บ้านเมืองและประชาชน บุคคลที่มีประวัติความประพฤติเสื่อมเสียดังกล่าว ย่อมไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่นี้ การที่คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและผู้ถูกฟ้องคดี ตัดสิทธิผู้ฟ้องคดี โดยเห็นว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเนื่องจากมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือ บกพร่องในศีลธรรมอันดี จึงเป็นการใช้ดุลพินิจภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดและเหมาะสมแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๘๒/๒๕๕๖)

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ต้องคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ สภาพกายและสภาพจิตใจเหมาะสมที่จะประกอบวิชาชีพแพทย์ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จึงย่อมสามารถใช้ดุลพินิจ โดยพิจารณาจากบุคลิก ลักษณะและสภาวะทางอารมณ์ของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาถึงคุณสมบัติ และความเหมาะสมของผู้เข้าสอบเพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ตลอดจน ความเหมาะสมในการที่จะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ต่อไปในอนาคตได้ เมื่อข้อเท็จจริง ตามคดีนี้ฟังได้ว่า การสอบสัมภาษณ์ผู้ฟ้องคดีดังกล่าว มีการกำหนดหลักเกณฑ์ และดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยมีกรรมการจำนวน ๘ คน

ให้เหตุผลว่าผู้ฟ้องคดีปกปิดความจริง กรรมการจำนวน ๗ คน ให้เหตุผลเกี่ยวกับบุคลิกภาพของผู้ฟ้องคดีสอดคล้องกันว่าบุคลิกภาพผู้ฟ้องคดีไม่เหมาะสม ปฏิบัติการในการตอบคำถามไม่ดี มีความกังวลมาก พูดจาสับสน สภาพจิตใจไม่มั่นคง จึงมีมติไม่รับผู้ฟ้องคดีเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาวิชาแพทย์ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว และไม่เป็นการขัดต่อมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้สมัครสอบคัดเลือกในระบบรับตรงของผู้เข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และผ่านการทดสอบข้อเขียนของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และผู้ฟ้องคดีได้เข้าสอบสัมภาษณ์กับคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยรังสิตแต่งตั้ง ต่อมาได้มีประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกซึ่งไม่มีชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ผ่านการสอบ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือถึงนายแพทย์ ส. กรรมการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย และนาย ว. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๒ ตามลำดับ) โดยมีสาระสำคัญขอทราบโรคทางกายและทางจิตอันเป็นสาเหตุในการตัดสินใจผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า คณะกรรมการที่สอบสัมภาษณ์มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๐ คน และคณะกรรมการ ๙ คน มีความเห็นว่า การไม่รับนักศึกษาที่ผ่านคะแนนข้อเขียนมีความสำคัญต่ออนาคตของนักศึกษาผู้นั้น แต่คณะกรรมการก็จะต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยเช่นกัน และโดยที่ผู้ป่วยจำเป็นต้องมีแพทย์ที่ซื่อสัตย์และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม อีกทั้ง ในการสอบสัมภาษณ์ผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการไม่มีผลประโยชน์หรือเหตุชักจูงใจใด ๆ ที่จะไม่รับผู้ฟ้องคดีเข้าศึกษา คณะกรรมการจึงมีความเห็นไม่รับผู้ฟ้องคดีเข้าศึกษา ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้ชี้แจงเหตุผลโดยละเอียดและชัดเจน รวมทั้งไม่ได้แสดงเอกสารและพยานหลักฐานประกอบ แต่ก็ไม่มีการแจ้งผลการพิจารณา ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกที่ไม่มีชื่อผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในการสอบสัมภาษณ์ผู้ฟ้องคดี กรรมการทุกคนไม่เคยมีเหตุโกรธเคืองกับผู้ฟ้องคดีมาก่อน จึงไม่มีมูลเหตุจูงใจที่จะกลั่นแกล้งไม่รับผู้ฟ้องคดีเข้าศึกษาในวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต สำหรับหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์นั้น ปรากฏตามเอกสารการสัมภาษณ์ว่า มีการกำหนดลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ เช่น Overt Homosexuality การแต่งตัว กิริยามารยาทไม่เหมาะสม การควบคุมอารมณ์ไม่เหมาะสม ความไม่รับผิดชอบ ขาดมนุษยสัมพันธ์ ขาดความใฝ่รู้ และกำหนดวิธีการสอบสัมภาษณ์เป็นขั้นตอน และในส่วน



ของการใช้ดุลพินิจของกรรมการในการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์ ปรากฏตามเอกสารเหตุผลที่คณะกรรมการสัมภาษณ์ไม่รับผู้ฟ้องคดีเข้าศึกษาในครั้งนี้ว่า กรรมการแต่ละคนจะระบุความคิดเห็นลงในเอกสารดังกล่าวและลงชื่อไว้ จึงถือได้ว่าการสอบสัมภาษณ์ผู้ฟ้องคดีดังกล่าวมีการกำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว เมื่อผลการสอบสัมภาษณ์ปรากฏว่า กรรมการจำนวน ๙ คน มีมติไม่รับผู้ฟ้องคดีเข้าศึกษา โดยกรรมการจำนวน ๘ คน ให้เหตุผลว่าผู้ฟ้องคดีปกปิดความจริง กรรมการจำนวน ๗ คน ให้เหตุผลเกี่ยวกับบุคลิกภาพของผู้ฟ้องคดีสอดคล้องกันว่าบุคลิกภาพผู้ฟ้องคดีไม่เหมาะสม ปฏิบัติการในการตอบคำถามไม่ดี มีความกังวลมาก พูดจาสับสน สภาพจิตใจไม่มั่นคง ซึ่งผู้ฟ้องคดีเองก็อ้างในคำอุทธรณ์ว่า คำถามในการสอบสัมภาษณ์ผู้ฟ้องคดีมีคำถามบางประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องการกล่าวถึงเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของผู้ฟ้องคดี และกรรมการทั้ง ๑๐ คน เป็นกรรมการชุดเดียวกับที่เคยไม่ให้ผู้ฟ้องคดีสอบผ่านมาแล้วสามครั้ง ผู้ฟ้องคดีจึงต้องกระวนกระวายใจ จึงรับฟังได้ว่า การตอบคำถามตลอดจนกิริยาอาการของผู้ฟ้องคดีในการสอบสัมภาษณ์เป็นเหตุให้กรรมการทั้ง ๙ คน มีมติไม่รับผู้ฟ้องคดีเข้าศึกษาในวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ดังนั้น การใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ในการลงมติดังกล่าว จึงเป็นการพิจารณาที่มีเหตุผลเหมาะสมและชอบด้วยกฎหมาย

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ย่อมต้องคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ สภาพกายและสภาพจิตใจเหมาะสมที่จะประกอบวิชาชีพแพทย์ต่อไป และคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ย่อมสามารถใช้ดุลพินิจ โดยพิจารณาจากบุคลิกลักษณะ และสภาวะทางอารมณ์ของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้เข้าสอบในการที่จะเข้าศึกษาในวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ตลอดจนความเหมาะสมในการที่จะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ต่อไปในอนาคต อีกทั้ง คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ก็ได้พิจารณาไม่รับผู้ฟ้องคดีเข้าศึกษาโดยอาศัยเหตุด้านบุคลิกภาพแต่เพียงประการเดียว แต่ยังไม่ปรากฏความไม่เหมาะสมด้านอื่นอีกหลายประการที่เป็นเหตุผลในการไม่รับผู้ฟ้องคดีเข้าศึกษาในวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต การพิจารณาของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ จึงไม่ใช่การกระทำที่ต้องห้ามตามมาตรา ๓๐^{๑๐} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

^{๑๐} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๓๐ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน

ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทำมิได้

มาตรการที่รัฐกำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม

พุทธศักราช ๒๕๔๐ นอกจากนี้ การพิจารณาเกี่ยวกับบุคลิกภาพของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ต้องพิจารณาในการเข้าสอบสัมภาษณ์แต่ละครั้งเป็นคราว ๆ ไป เพราะบุคลิกภาพ ตลอดจนสภาพจิตใจและสภาวะทางอารมณ์ของบุคคลเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างผลการสัมภาษณ์ในครั้งที่เคยผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาที่อื่นได้ ส่วนข้อกล่าวอ้างอื่น ๆ ของผู้ฟ้องคดี แม้จะเป็นดังที่ผู้ฟ้องคดีอ้าง แต่ก็ไม่ใช่เหตุผลที่จะแสดงให้เห็นว่าการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๗๒/๒๕๕๖)

การที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มิได้มีลักษณะของการวางนโยบายเกี่ยวกับการศึกษา วางระเบียบหรือออกข้อบังคับหรือกำหนดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันจะเป็นอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๑ และมีได้มีลักษณะเป็นการวางนโยบายและแผนงานของคณะหรือการพิจารณาวางระเบียบข้อบังคับภายในคณะตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายหรือเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอันเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจำคณะตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ประกาศดังกล่าวจึงไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจำคณะ แต่ถือเป็นการใช้อำนาจของอธิการบดี ในการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีของคณะศึกษาศาสตร์ จึงอาจมีการกำหนดคุณสมบัติบางประการของนักเรียนตามหลักวิชาด้านการศึกษาอันเป็นดุลพินิจทางวิชาการเฉพาะ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการกำหนดให้นักเรียนที่รับเข้าเรียนแต่ละรุ่นอยู่ในช่วงอายุที่แตกต่างกันไม่เกิน ๑ ปีด้วย กรณีไม่ถือว่าเป็นการกำหนดโดยขัดต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ แต่อย่างใด



สรุปข้อเท็จจริง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครว่า ต้องมีอายุระหว่าง ๕ ปี ๖ เดือน ถึง ๖ ปี ๖ เดือน (ผู้เกิดระหว่างวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๖) ผู้ฟ้องคดีเกิดเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และมีอายุจนถึงวันที่เปิดเรียน ๖ ปี ๖ เดือนเศษ จึงขาดคุณสมบัติที่จะสมัครเข้าเรียน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกำหนดช่วงอายุดังกล่าว มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติขัดต่อหลักความเสมอภาคทางการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และเป็นการขัดต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ อีกทั้ง การกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับสมัครตามประกาศฯ ไม่ปรากฏว่าได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ทบทวนแก้ไข แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพิกเฉย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองทบทวนแก้ไขเพิ่มเติมประกาศฯ และให้รับผู้ฟ้องคดีเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ และให้เป็นผู้มีสิทธิทดสอบความพร้อมตามหลักเกณฑ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทุกประการ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เพื่อให้บุคคลทั่วไปทราบ และหากมีความสนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าเรียน ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับดังกล่าวซึ่งกำหนดโดยโรงเรียนและการประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าวได้มีการประกาศเช่นเดียวกันนี้ต่อเนื่องมาทุกปีการศึกษา มิได้มีลักษณะของการวางนโยบายเกี่ยวกับการศึกษา วางระเบียบหรือออกข้อบังคับ หรือกำหนดหลักสูตร

ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖^{๑๑} แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๑ นอกจากนั้น มิได้มีลักษณะเป็นการวางนโยบายและแผนงานของคณะ หรือการพิจารณาวางระเบียบออกข้อบังคับภายในคณะตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอันเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจำคณะตามมาตรา ๓๓^{๑๒} แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน

^{๑๑-๑๒} พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๑

มาตรา ๑๖ สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะให้มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

(๑) วางนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทะนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม

(๒) วางระเบียบและออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัย เป็นผู้วางระเบียบ และออกข้อบังคับสำหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้

(๓) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร

(๔) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสำนักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก ศูนย์หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานดังกล่าว

(๕) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูง สถาบันวิจัย และสถาบันส่งเสริมวิชาการชั้นสูง เข้าสมทบหรือการยกเลิ การสมทบของสถาบันดังกล่าว

(๖) กำหนดเขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นวิทยาเขต

(๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ทบวงมหาวิทยาลัยกำหนด

(๘) พิจารณาเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และพิจารณาถอดถอนอธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ

(๙) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์พิเศษ และผู้ช่วย ศาสตราจารย์พิเศษ

(๑๐) แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการหรือกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

(๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

(๑๒) วางระเบียบและออกข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

(๑๓) แต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทำการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ ของสภามหาวิทยาลัย

(๑๔) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยก็ได้

(๑๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีได้ระบุให้เป็น หน้าที่ของผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะ

มาตรา ๓๓ คณะกรรมการประจำคณะ มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

(๑) วางนโยบายและแผนงานของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย

(๒) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรสำหรับคณะ เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

(๓) พิจารณาวางระเบียบ และออกข้อบังคับภายในคณะตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือเพื่อเสนอ ต่อสภามหาวิทยาลัย

(๔) พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในคณะต่อมหาวิทยาลัย



รวมทั้งมิได้มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือกฎใดที่ระบุว่า การกำหนดวิธีการและขั้นตอนในการกำหนดหลักเกณฑ์ในการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจำคณะ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกประกาศฯ จึงเป็นการใช้อำนาจหน้าที่ในการบริหารกิจการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๑๙^๓ และมาตรา ๒๒^๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีอำนาจในการออกประกาศดังกล่าว

กรณีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยต่อไปว่า การกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ ให้มีอายุระหว่าง ๕ ปี ๖ เดือน ถึง ๖ ปี ๖ เดือน ขอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า แม้ภารกิจและวัตถุประสงค์ประการหนึ่งของการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ จะรวมถึงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ซึ่งมาตรา ๔^๕

(๕) จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ

(๖) ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม และงานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

(๗) ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นต่อคณะดี

(๘) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับกิจการของคณะหรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย

^{๓-๔} พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๑

มาตรา ๑๙ ให้มีอธิการบดีคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และอาจมีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี เพื่อทำหน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้

จำนวนรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

เพื่อประโยชน์ในการบังคับบัญชา ให้ถือว่าอธิการบดีเป็นอธิบดี รองอธิการบดีเป็นรองอธิบดี และผู้ช่วยอธิการบดีเป็นผู้ช่วยอธิบดี ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมายอื่น

มาตรา ๒๒ อธิการบดีมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

(๒) ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอื่นของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

(๓) เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในกิจการทั่วไป

(๔) เสนอรายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย

(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

^๕ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“การศึกษาขั้นพื้นฐาน” หมายความว่า การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา

ฯลฯ

ฯลฯ

“สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” หมายความว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ฯลฯ

ฯลฯ



แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ บัญญัตินิยามของคำว่า “การศึกษาขั้นพื้นฐาน” และ “สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” หมายความว่า “การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา” และ “สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ตามลำดับ ซึ่งโรงเรียนฯ อยู่ในนิยามของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว แต่โรงเรียนฯ ก็มีได้เป็นสถานศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งอยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่เป็นสถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีของคณะศึกษาศาสตร์ จึงอาจมีการกำหนดคุณสมบัติบางประการของนักเรียนตามหลักวิชาด้านการศึกษาอันเป็นดุลพินิจทางวิชาการเฉพาะ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการกำหนดให้นักเรียนที่รับเข้าเรียนแต่ละรุ่นอยู่ในช่วงอายุที่แตกต่างกันไม่เกิน ๑ ปี กรณีดังกล่าวจึงถือเป็นวิธีดำเนินการจัดการศึกษาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีดุลพินิจที่จะกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอายุตามหลักวิชาการ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตของคณะศึกษาศาสตร์ อีกทั้ง การกำหนดช่วงอายุผู้สมัครดังกล่าวยังถือได้ว่าเป็นช่วงอายุที่อยู่ในเกณฑ์อย่างเข้าปีที่เจ็ดตามมาตรา ๑๗^{๑๖} แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และตามกฎหมายกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงมิได้เป็นกรณีการกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติเรื่องอายุของผู้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับที่ขัดต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับฯ ดังนั้น การออกประกาศดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่มีเหตุแห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๒๔/๒๕๕๗)

๒. การขอรับทุนการศึกษา

โครงการทุนการศึกษาต่อของนักเรียนจากทุกอำเภอและกิ่งอำเภอในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) มีวัตถุประสงค์ให้เยาวชน โดยเฉพาะนักเรียนในสวนภูมิภาคทั้งที่ศึกษาในสถานศึกษาสามัญ สายอาชีพ และการศึกษาออกโรงเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่มีฐานะยากจนหรือขาดโอกาสทางการศึกษาได้มีโอกาสรับการช่วยเหลือหรือส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้นักเรียนที่ได้รับทุนนำความรู้ที่ได้จากการศึกษากลับมาพัฒนาท้องถิ่นของตน

^{๑๖} พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๑๗ ให้มีการศึกษาภาคบังคับจำนวนเก้าปี โดยให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด เข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง



การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับทุนกรณีของนักเรียนในระบบการศึกษา นอกโรงเรียน โดยกำหนดให้ต้องมีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี ก็เพื่อให้เด็กเรียนเหล่านี้มีระยะเวลาที่จะนำความรู้กลับมาพัฒนาท้องถิ่นหรือรับใช้สังคมให้ยาวนานพอสมควร อันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ อีกทั้ง โครงการดังกล่าวเป็นมาตรการที่รัฐกำหนดขึ้นเพื่อจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้เยาวชนที่ด้อยโอกาส แต่มีผลการเรียนดี ได้มีโอกาสรับการศึกษาเล่าเรียนเช่นเดียวกับเยาวชนอื่น การกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวจึงไม่ถือว่าเป็นการจำกัดสิทธิหรือเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้มีอายุเกณฑ์ตามบทบัญญัติ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในเรื่องของเกณฑ์อายุที่กำหนด การที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาลโครงการดังกล่าว ไม่มีชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ารับทุน จึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นนักเรียนสังกัดศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีกำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รัฐบาลได้มีโครงการทุนการศึกษาต่อของนักเรียนจากทุกอำเภอและกิ่งอำเภอในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) โดยผู้ฟ้องคดีได้สมัครสอบคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาลตามประกาศคณะกรรมการโครงการทุนศึกษาต่อของนักเรียนจากทุกอำเภอและกิ่งอำเภอในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) เรื่อง การคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาลตามโครงการทุนศึกษาต่อฯ รุ่นที่ ๒ (ปีการศึกษา ๒๕๔๙) ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติพิจารณาเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศดังกล่าว ข้อ ๑.๑ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ใช่ นักเรียนในระบบโรงเรียน แต่เป็นนักเรียนการศึกษานอกโรงเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ และไม่เข้าลักษณะตามข้อ ๑.๒ เพราะผู้ฟ้องคดีอายุ ๓๘ ปี และยังไม่จบการศึกษานอกโรงเรียนและถ้าจบการศึกษาอายุก็จะเกิน ๒๕ ปี ต่อมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ผลปรากฏว่าไม่มีชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดี และได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครรับทุนไม่ตรงตามข้อ ๑.๑ และเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑.๒ ของประกาศคณะกรรมการโครงการทุนศึกษาต่อฯ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนไม่ได้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้าง อีกทั้ง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีตัดสิทธิการสอบคัดเลือกเข้ารับทุนของผู้ฟ้องคดีเป็นการดำเนินการโดยไม่ได้มีการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการตามข้อ ๕.๔ ของประกาศดังกล่าวพิจารณาก่อน จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล

มีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาลตามโครงการทุนศึกษาต่อฯ ที่ตัดสินคดีผู้ฟ้องคดีไม่ให้เป็นผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้รับทุนดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ประกาศคณะกรรมการโครงการทุนศึกษาต่อฯ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดคุณสมบัติของนักเรียนที่จะมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาลตามโครงการทุนศึกษาต่อฯ ออกเป็น ๒ ประเภท ประเภทแรก ตามข้อ ๑.๑ เป็นนักเรียนที่ศึกษาในระบบสถานศึกษาทั้งที่กำลังศึกษาอยู่และจบการศึกษาแล้ว ประเภทที่สอง ตามข้อ ๑.๒ เป็นนักเรียนในระบบการศึกษานอกโรงเรียนทั้งที่กำลังศึกษาอยู่และจบการศึกษาแล้ว ผู้ฟ้องคดีกำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๘ ของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นนักเรียนในระบบการศึกษานอกโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ ซึ่งตามข้อ ๑.๒ และข้อ ๑.๓ ของประกาศดังกล่าวกำหนดให้ กรณีผู้จบการศึกษานอกโรงเรียนจะต้องมีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร และต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียนที่ผ่านมาก่อนภาคเรียนสุดท้ายที่จะจบการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ เมื่อตามประกาศคณะกรรมการโครงการทุนศึกษาต่อฯ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ กำหนดระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกในระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีเกิดวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๑๐ เมื่อนับถึงปิดรับสมัคร ผู้ฟ้องคดีมีอายุ ๓๘ ปี ๙ เดือนเศษ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะสมัครสอบคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาลตามโครงการทุนศึกษาต่อฯ ตามข้อ ๑.๒ ประกอบกับข้อ ๑.๓ ของประกาศคณะกรรมการโครงการทุนศึกษาต่อฯ ดังนั้น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาลฉบับพิพาท เฉพาะที่ไม่มีชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ารับทุนรัฐบาลตามโครงการดังกล่าว จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว และแม้ว่าการตัดสินดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีจะไม่ได้นำเรื่องเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการตามข้อ ๕.๔ ของประกาศคณะกรรมการโครงการทุนศึกษาต่อฯ ตามข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีก็ตาม ก็หาไม่ผลให้การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด เนื่องจากตามประกาศดังกล่าวเพียงกำหนดให้คณะกรรมการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นที่ปรึกษาหรือให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการในกรณีที่มีปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์เท่านั้น กรณีจึงไม่ใช่ขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่หากไม่ดำเนินการแล้วจะมีผลทำให้การกระทำทางปกครองในเรื่องนั้นต้องเสียไป หรือกลายเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด

นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการที่จะให้เยาวชน โดยเฉพาะนักเรียนในส่วนภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งที่ศึกษาในสถานศึกษาสามัญ สายอาชีพ และการศึกษา



นอกโรงเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่มีฐานะยากจนหรือขาดโอกาสทางการศึกษา ได้มีโอกาสรับการช่วยเหลือหรือส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้นักเรียนที่ได้รับทุนซึ่งสำเร็จการศึกษาตามโครงการดังกล่าว สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาเล่าเรียนกลับมาพัฒนาท้องถิ่นของตน การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับทุนโดยใช้อายุมาเป็นหลักเกณฑ์ เพื่อให้นักเรียนเหล่านี้มีระยะเวลาที่จะนำความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาท้องถิ่นหรือรับใช้สังคมให้ยาวนานพอสมควร การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดให้ผู้มีสิทธิรับทุนมีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี จึงเป็นเรื่องที่มีเหตุผลและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว และโดยที่โครงการดังกล่าวถือได้ว่าเป็นมาตรการที่รัฐกำหนดขึ้น เพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้เยาวชนซึ่งถือว่ายังเป็นผู้ด้อยโอกาส แต่มีผลการเรียนดี ได้มีโอกาสรับการศึกษาเล่าเรียนเช่นเดียวกับเยาวชนอื่น กรณีจึงไม่ถือว่าเป็นการจำกัดสิทธิหรือเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีตามบทบัญญัติมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ พิกษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๐๘/๒๕๕๕)

๓. การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยคริสเตียน เรื่อง ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการสอบระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ที่ห้ามนักศึกษานำหนังสือ ตำรา หรือเอกสารใด ๆ เข้าไปในห้องสอบโดยเด็ดขาด มีเจตนารมณ์ที่จะป้องกันมิให้ผู้เข้าสอบกระทำการทุจริตในการสอบในรายวิชาต่าง ๆ อันจะยังผลให้ผลการสอบ ซึ่งเป็นการวัดผลความรู้หรือความสามารถของผู้เข้าสอบแปรปรวนไปไม่น่าเชื่อถือเป็นสำคัญ ดังนั้น หากนักศึกษาผู้ใดนำหนังสือ ตำรา หรือเอกสารใด ๆ เข้าไปในห้องสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หนังสือ ตำรา หรือเอกสารที่เกี่ยวกับรายวิชาที่สอบ โดยเจตนาอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าว กรณีย่อมถือได้แล้วว่า นักศึกษาผู้นั้นกระทำการทุจริตในการสอบในรายวิชานั้น ทั้งนี้ไม่ว่านักศึกษาผู้นั้นจะมีโอกาสได้ใช้ประโยชน์จากหนังสือ ตำรา หรือเอกสารดังกล่าวในการตอบข้อสอบแล้วหรือไม่ก็ตาม

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยคริสเตียน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการจัดการทั่วไป ได้เข้าสอบวิชาการวิจัยทางการจัดการเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕ โดยก่อนถึงเวลาสอบกรรมการคุมสอบได้ตรวจห้องสอบ แจกข้อสอบ และแจ้งให้นักศึกษาทุกคนรวมทั้งผู้ฟ้องคดีทราบว่า ในการสอบวิชานี้ห้ามนักศึกษานำหนังสือหรือตำราเข้าห้องสอบ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือร้องเรียนว่า

ในการสอบวิชาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้นำหนังสือขึ้นศาลมาลงทั้งเล่ม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องทุจริตในการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาโท ซึ่งคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ได้สรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเสนอความเห็นให้ผู้ฟ้องคดีได้นำเอาเอกสารรวมเล่มเข้าไปในห้องสอบ โดยอาจารย์ผู้คุมสอบได้ประกาศก่อนสอบไม่ให้นักศึกษาทุกคนนำเอกสาร ตำราทุกชนิดเข้าห้องสอบ การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำผิดตามข้อ ๔.๑๓ และข้อ ๕ ของประกาศมหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่ ๓๔๓/๒๕๔๕ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการสอบระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๕ นอกจากนี้ ชุดข้อสอบของวิชาการวิจัยทางการจัดการได้มีการชี้แจงในข้อ ๓ ว่าไม่อนุญาตให้นำตำรา เอกสารต่าง ๆ เข้าห้องสอบ ดังนั้น ผลการสอบในวิชาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงควรได้รับเกรด F ตามประกาศดังกล่าว และได้มีการเสนอผลการพิจารณาตามกระบวนการจนกระทั่งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน มีมติเห็นชอบให้ผู้ฟ้องคดีได้รับเกรด F ในวิชาการวิจัยทางการจัดการ และได้มีการแจ้งผลให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการการการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งก็ได้มีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี จนมีการทบทวนกรณีของผู้ฟ้องคดีและจะให้ผู้ฟ้องคดีเข้าสอบในรายวิชาดังกล่าวใหม่ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนไม่ได้กระทำทุจริตในการสอบและได้สอบผ่านในรายวิชาดังกล่าวแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้เกรด F แก่ผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สอบตกและต้องดำเนินการสอบใหม่ในวิชาซึ่งผู้ฟ้องคดีได้สอบผ่านไปแล้ว จึงไม่มีเหตุผลเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีและเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากเห็นว่า การที่จะให้นักศึกษาสอบตกหรือได้รับเกรด F ในกรณีนี้จะต้องฟังได้ชัดว่าผู้ฟ้องคดีทุจริตในการสอบ การฝ่าฝืนระเบียบไม่ใช้การทุจริต การจะถือว่าอย่างไรเป็นทุจริตต้องถือตามกฎหมายทั่วไป การลงโทษให้ผู้ฟ้องคดีสอบตกต้องมีหลักฐานชัดเจน แค่อสอบทุจริตยังไม่อาจตัดสินให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สอบตกได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนการให้ผู้ฟ้องคดีได้รับเกรด F ในรายวิชาดังกล่าว ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าสอบประมวลความรู้และสอบปากเปล่าตามหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตเป็นกรณีพิเศษ และให้มีการชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อ ๔.๑๓ ของประกาศมหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่ ๓๔๓/๒๕๔๕ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการสอบระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๕ ที่ห้ามศึกษานำหนังสือ ตำรา หรือเอกสารใด ๆ เข้าไปในห้องสอบโดยเด็ดขาดนั้น มีเจตนารมณ์ที่จะป้องกันมิให้ผู้เข้าสอบกระทำการทุจริตในการสอบในรายวิชาต่าง ๆ อันจะยังผลให้ผลการสอบซึ่งเป็นการวัดผลความรู้หรือความสามารถของผู้เข้าสอบแปรปรวนไป ไม่น่าเชื่อถือเป็นสำคัญ



ดังนั้น หากนักศึกษาผู้ใดนำหนังสือ ตำรา หรือเอกสารใด ๆ เข้าไปในห้องสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หนังสือ ตำรา หรือเอกสารที่เกี่ยวกับรายวิชาที่สอบ โดยเจตนาอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าว กรณีก็ถือได้แล้วว่านักศึกษาผู้นั้นกระทำความทุจริตในการสอบในรายวิชานั้น ทั้งนี้ไม่ว่านักศึกษาผู้นั้น จะมีโอกาสได้ใช้ประโยชน์จากหนังสือ ตำรา หรือเอกสารเหล่านี้ในการตอบข้อสอบแล้วหรือไม่ก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติว่า ผู้ฟ้องคดีได้นำกระเป๋าสานใส่เอกสารซึ่งผู้ฟ้องคดีเองก็ตระหนักดีว่ามีหนังสือชื่อ “ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ” อยู่ในกระเป๋าเข้าไปในห้องสอบวิชา เอ็ม จี ที ๕๒๗ การวิจัยทางการจัดการ โดยหนังสือเล่มดังกล่าวมีเนื้อหาสาระบางส่วนที่สามารถใช้เป็นประโยชน์ในการตอบข้อสอบวิชาดังกล่าวได้ กล่าวคือ บทที่ ๕ ที่ว่าด้วยการออกแบบการวิจัยสามารถใช้ประโยชน์ในการตอบข้อสอบข้อ ๒ ที่กำหนดข้อเท็จจริงมาให้ผู้เข้าสอบออกแบบงานวิจัย บทที่ ๘ ที่ว่าด้วยการรวบรวมและประมวลข้อมูล สามารถใช้ประโยชน์ในการตอบข้อสอบข้อ ๔ ที่เป็นคำถามเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสำรวจ บทที่ ๑๓ ที่ว่าด้วยการเสนอรายงานวิจัยสามารถใช้ประโยชน์ในการตอบข้อสอบข้อ ๓ ที่เป็นคำถามให้อธิบายการนำเสนอรายงานวิจัย ก่อนถึงเวลาสอบกรรมการคุมสอบได้แจ้งเตือนให้นักศึกษาที่เข้าสอบทุกคนทราบว่า ในการสอบ วิชาดังกล่าวห้ามนำหนังสือหรือตำราเข้ามาในห้องสอบ ทั้งชุดข้อสอบวิชาดังกล่าวก็มีคำชี้แจงไว้ด้วยว่าไม่อนุญาตให้นำตำราและเอกสารต่าง ๆ เข้าห้องสอบ แต่แทนที่ผู้ฟ้องคดีจะแสดงความบริสุทธิ์ใจโดยการนำหนังสือระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจไปฝากไว้กับกรรมการคุมสอบ แล้วค่อย ขอรับคืนเมื่อสอบเสร็จ ผู้ฟ้องคดีกลับละเลยไม่นำพาต่อคำเตือนดังกล่าว นอกจากนั้น ในระหว่างการสอบผู้ฟ้องคดีก็ได้ขออนุญาตกรรมการคุมสอบหยิบน้ำยาลบคำผิดจากกระเป๋าเอกสาร ซึ่งย่อมจะต้องตระหนักดีว่ามีหนังสือระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจอยู่ในกระเป๋า แต่ผู้ฟ้องคดีก็ยังคงเพิกเฉยไม่นำหนังสือเล่มดังกล่าวฝากไว้กับกรรมการคุมสอบอยู่ดังเดิม กรณีจึงเชื่อได้ว่าโดยปราศจากข้อสงสัยว่า ผู้ฟ้องคดีได้นำหนังสือเล่มดังกล่าวเข้าไปในห้องสอบโดยเจตนา มิใช่ด้วยความเผลอเรอ พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเช่นนี้แต่เพียงลำพังก็เพียงพอที่จะให้วิทยุชนในแวดวงการศึกษาคือได้แล้วว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความทุจริตในการสอบรายวิชา เอ็ม จี ที ๕๒๗ การวิจัยทางการจัดการ โดยมีพยานหลักฐานว่าผู้ฟ้องคดีได้ลักลอบหยิบหนังสือเล่มดังกล่าวขึ้นมาเปิดลอกข้อความลงในกระดาษคำตอบข้อสอบหรือไม่ หรืออย่างน้อยเพียงใด อีกแต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ วินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความทุจริตในการสอบรายวิชา เอ็ม จี ที ๕๒๗ การวิจัยทางการจัดการ และแจ้งผลการสอบวิชาดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีว่าได้เกรดเอฟ จึงไม่เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อการกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะก่อความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด ก็ย่อมไม่เป็นการละเมิดผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๕๕/๒๕๕๕)

ในการสอบวิชาที่ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเปิดหนังสือ เอกสาร หรือเครื่องช่วยใด ๆ แต่มีผู้เข้าสอบนำเครื่องคิดเลขชนิดยาวแบบมีหน่วยความจำ (Memory) เข้าห้องสอบ ซึ่งบุคคลดังกล่าวยอมรับว่าได้เปิดเครื่องคิดเลขดังกล่าว โดยไม่ได้ลบค่าข้อมูลของเนื้อหากระบวนการวิชาที่สอบดังกล่าวที่บันทึกไว้ (reset memory) ถือได้ว่าบุคคลนั้นมีเจตนาใช้เครื่องคิดเลขดังกล่าวในการค้นหาคำตอบเกี่ยวกับกระบวนการวิชาที่สอบนั้น อันเป็นการทุจริตในการสอบ เมื่อระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการสอบไม่ได้กำหนดให้ในกรณีเช่นนี้ผู้ควบคุมการสอบต้องตักเตือนก่อน ดังนั้น การที่ผู้ควบคุมการสอบพบว่าผู้เข้าสอบทุจริต จึงได้บันทึกในกระดาษคำตอบว่า ผู้ฟ้องคดีทุจริตในการสอบ และยึดเครื่องคิดเลขไว้เป็นหลักฐาน ตามระเบียบหรือข้อบังคับดังกล่าว จึงชอบแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าสอบในกระบวนการวิชา ๒๕๔๗๑๐ continuum mechanics ๑ ซึ่งในการสอบดังกล่าวเป็นการสอบแบบปิดตำรา ในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีทำข้อสอบอยู่นั้น ผู้ควบคุมการสอบได้แจ้งแก่ผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำการทุจริตในการสอบโดยการใช้เครื่องคิดเลขที่นำติดตัวมาและนำข้อมูลในเครื่องคิดเลขมาใช้ตอบข้อสอบ ต่อมา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงได้ทำการรวบรวมพยานหลักฐานและสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องแล้วได้เสนอความเห็น ว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดจริง แต่เห็นควรให้ลดหย่อนโทษ เนื่องจากการกระทำที่ไม่เจตนา โดยเห็นควรให้ได้รับลำดับชั้น F และให้พักการเรียน ๒ ภาคการศึกษา ซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้พิจารณามีคำสั่งตามข้อเสนอดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งลงโทษดังกล่าว แต่ได้รับแจ้งว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดี) พิจารณาแล้วมีความเห็นยกอุทธรณ์ ซึ่งผลจากคำสั่งลงโทษดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีมีค่าลำดับชั้นสะสมเฉลี่ยเป็น ๒.๖๒ ต้องพ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่สั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี และให้คืนสิทธิต่าง ๆ ที่ผู้ฟ้องคดีต้องเสียไปเนื่องจากคำสั่งดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่า ในการสอบกระบวนการวิชา ๒๕๔๗๑๐ continuum mechanics ๑ ซึ่งเป็นการสอบแบบปิดตำรา ผู้ฟ้องคดีได้นำเครื่องคิดเลขที่มีการบันทึกข้อมูลเนื้อหาของกระบวนการวิชาดังกล่าวเข้าห้องสอบ อันเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่



ว่าด้วยการสอบ พ.ศ. ๒๕๓๔ ข้อ ๗^{๑๗} โดยตามหนังสือชี้แจงที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อ. ผู้ควบคุมการสอบมีต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระบุว่า ก่อนเริ่มทำการสอบได้อธิบายให้ผู้เข้าสอบทราบว่าไม่อนุญาตให้เปิดหนังสือ เอกสาร หรือเครื่องช่วยใด ๆ ผู้เข้าสอบทุกคนรวมทั้งผู้ฟ้องคดีได้เลื่อนเครื่องคิดเลขที่นำติดตัวมาออกไปห่างตัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อ. ได้อ่านและแปลโจทย์ทั้ง ๖ ข้อ ให้ผู้เข้าสอบฟังและเริ่มให้ทำข้อสอบหลังจากผู้เข้าสอบเข้ามาในห้องสอบประมาณ ๑๕ นาที เมื่อเวลาผ่านไปนับจากเข้าห้องสอบประมาณ ๔๕ นาที ถึง ๑ ชั่วโมง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อ. เห็นผู้ฟ้องคดีใช้นิ้วชี้มือซ้ายกดปุ่มบนแป้นเครื่องคิดเลขชนิดยาวแบบมีหน่วยความจำ (Memory) ซึ่งขณะนั้นเครื่องคิดเลขได้ถูกเลื่อนเข้ามาอยู่ใกล้ตัวมาก โดยผู้ฟ้องคดีมองเครื่องคิดเลขและนำตัวอักษรซึ่งไม่ใช่สูตรในการคำนวณที่ปรากฏอยู่บนจอเครื่องคิดเลขมาเขียนตอบลงในกระดาษคำตอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อ. เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมการสอบและเป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาดังกล่าว ย่อมไม่มีเหตุผลที่จะกลับแก้ใส่ร้ายผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นนักศึกษาของตนให้ได้รับความเสียหายโดยไม่เป็นความจริง อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดียอมรับว่าได้เปิดเครื่องคิดเลขดังกล่าว โดยไม่ได้ลบค่าข้อมูลที่บันทึกไว้ (reset memory) ในระหว่างทำการสอบ จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีเจตนาในการใช้เครื่องคิดเลขดังกล่าวในการค้นหาคำตอบเกี่ยวกับกระบวนวิชาที่สอบแล้ว ถือได้ว่าเป็นการทุจริตในการสอบ ซึ่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบ พ.ศ. ๒๕๓๔ ข้อ ๑๒^{๑๘} กำหนดให้ผู้ควบคุมการสอบรวบรวมหลักฐาน และบันทึกลักษณะความผิดไว้ในกระดาษคำตอบเพื่อให้เป็นหลักฐานแสดงว่ามีการทุจริตในการสอบ แล้วรีบรายงานต่อคณบดีเพื่อนำเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณา ก่อนเสนอมหาวิทยาลัยให้ลงโทษ โดยไม่ได้กำหนดให้ผู้ควบคุมการสอบต้องตักเตือนก่อนแต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อผู้ควบคุมการสอบพบว่าผู้ฟ้องคดีทุจริตในการสอบแล้ว จึงได้บันทึกในกระดาษคำตอบข้อ ๔ ว่า ผู้ฟ้องคดีทุจริตในการสอบข้อที่ ๔ และยัดเครื่องคิดเลขไว้เป็นหลักฐาน จึงเป็นการดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับดังกล่าวแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๗๙/๒๕๕๖)

^{๑๗-๑๘} ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบ พ.ศ. ๒๕๓๔

ข้อ ๗ ห้ามนำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเข้าห้องสอบเว้นแต่ ไม่บรรทัด ปากกา ดินสอ หมึก ยางลบ วงเวียน และสิ่งที่ประกาศให้ทราบล่วงหน้า

ข้อ ๑๒ เมื่อปรากฏกรณีทุจริตในการสอบ ให้ผู้ควบคุมการสอบรวบรวมหลักฐาน และบันทึกลักษณะความผิดไว้ในกระดาษคำตอบพร้อมทั้งลงชื่อรับรองอย่างน้อย ๒ คน หรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควร เพื่อให้เป็นหลักฐานแสดงว่ามีการทุจริตในการสอบ แล้วรีบรายงานต่อคณบดี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการประจำคณะนั้น ๆ พิจารณาก่อนเสนอมหาวิทยาลัยลงโทษตามข้อบังคับนี้ต่อไป

๔. การสอบและประเมินผล

เมื่อประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ชั้นปริญญาเอกไว้ว่า ถ้าเป็นอาจารย์ประจำต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาเอกหรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ การที่คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยไม่อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต และจะเป็นกรรมการผู้สอบสัมภาษณ์ชั้นสุดท้ายตามที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้อง เนื่องจากมีผู้ที่ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะขอให้มีการแต่งตั้งเป็นกรรมการมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ประกาศทบวงมหาวิทยาลัยกำหนด และอธิการบดีได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าไม่อนุมัติให้สอบสัมภาษณ์ชั้นสุดท้าย จึงเป็นการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด มิได้เป็นการละเลยต่อหน้าที่แต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้เข้าศึกษาชั้นปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอสอบสัมภาษณ์ชั้นสุดท้าย แต่กรรมการวิชาเอกไม่อนุมัติ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาบางคน คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิตจึงได้ประชุมหารือเกี่ยวกับการขอสัมภาษณ์ชั้นสุดท้ายของผู้ฟ้องคดี ผลการประชุมได้เสนอทางเลือกให้ผู้ฟ้องคดี ๓ ทาง คือ ๑) ให้สอบสัมภาษณ์ชั้นสุดท้าย ๒) ให้เพิ่มเติมคณะกรรมการที่ปรึกษา หรือ ๓) หากผู้ฟ้องคดีลาออกและมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิตใหม่จะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัยใหม่ ชั้นแรกผู้ฟ้องคดีได้เลือกทางเลือกที่หนึ่งหรือที่สอง แต่ไม่สามารถทำได้เพราะกรรมการวิชาเอกไม่เห็นชอบเนื้อหาวิทยานิพนธ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงเลือกทางเลือกที่สามโดยขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต แต่คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีหนังสือถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ว่า คณะกรรมการชุดใหม่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากภาควิชาและบัณฑิตวิทยาลัย และการขอแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เพื่อสอบสัมภาษณ์ในชั้นสุดท้ายในหัวข้อวิทยานิพนธ์เดิมนั้น เป็นการเปลี่ยนคณะกรรมการทั้งหมดโดยไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการชุดเดิม อีกทั้ง มีผู้ที่ผู้ฟ้องคดีเสนอเป็นกรรมการมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท และไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าวิทยานิพนธ์ของผู้ฟ้องคดียังไม่สมบูรณ์ จึงไม่อนุญาตให้สอบสัมภาษณ์ชั้นสุดท้าย และต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการขอแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิตชุดใหม่ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ดำเนินการ และได้มีหนังสือถึงนายกและกรรมการ



สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความเป็นธรรมให้ทบพวนมติการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต และมีหนังสือเสนอแนวทางการแก้ปัญหาการแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษา แต่ไม่ได้รับคำชี้แจงหรือการแก้ไขแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ชั้นสุดท้ายตามที่ผู้ฟ้องคดีเสนอ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คณะกรรมการที่ปรึกษาที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ประกอบด้วย ดร. พ. อาจารย์พิเศษ ตำแหน่งรองผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ส. อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นกรรมการวิชาเอก และอาจารย์ อ. อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม เป็นกรรมการวิชารอง เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณานุมัติแต่งตั้งตามข้อ ๑๒ วรรคสอง ของประกาศ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๖ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า อาจารย์ อ. กรรมการวิชารอง เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ จึงไม่ชอบด้วยข้อ ๙.๒.๒^{๑๙} และข้อ ๙.๒.๓^{๒๐} ของประกาศ ทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่กำหนด คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ชั้นปริญญาเอกไว้ว่า ถ้าเป็นอาจารย์ประจำต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาเอกหรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่า รองศาสตราจารย์ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่อนุมนัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต และจะเป็นกรรมการผู้สอบสัมภาษณ์ชั้นสุดท้ายตามที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้อง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าไม่อนุมนัติให้สอบสัมภาษณ์ชั้นสุดท้าย จึงเป็นการดำเนินการ

^{๑๙-๒๐} ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒

ข้อ ๙ จำนวนและคุณสมบัติของอาจารย์

ฯลฯ

ฯลฯ

๙.๒ ปริญญาเอก

ฯลฯ

ฯลฯ

๙.๒.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นอาจารย์ประจำได้รับปริญญาเอกหรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่มีส่วนหนึ่งของการศึกษา

๙.๒.๓ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจำและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อาจารย์ประจำต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาเอก หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ในกรณีที่ไม่มีสังกัดสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีความรู้ในเนื้อหาและวิธีการสอบวิทยานิพนธ์

ฯลฯ

ฯลฯ

ตามที่กฎหมายกำหนด มิได้เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ กรณีข้อเท็จจริงตามคดีนี้จึงฟังได้ว่า เหตุที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้สอบสัมภาษณ์ขั้นสุดท้ายเป็นผลจากการที่ผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและไม่ดำเนินการตามที่มีความพยายามที่จะหาทางแก้ไขให้ผู้ฟ้องคดี ตามมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๘๐๕/๒๕๕๕)

เมื่อหลักเกณฑ์การวัดผลหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคำแหงกำหนดให้ในกรณีรายวิชาใด มีอาจารย์ตรวจสมุดคำตอบมากกว่าหนึ่งคน ให้เป็นดุลพินิจของอาจารย์ประจำวิชาที่จะเปลี่ยนแปลงคะแนนดิบได้ โดยมีได้กำหนดข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบให้อาจารย์ผู้สอนเปลี่ยนแปลงคะแนนดิบได้ในกรณีใดบ้าง จึงถือว่าการเปลี่ยนแปลงคะแนนดิบเป็นดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอน อย่างไรก็ตาม โดยที่ปรากฏว่า ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยเกณฑ์การประเมินผลการศึกษารายวิชา ชั้นปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้สามารถใช้ดุลพินิจเปลี่ยนแปลงคะแนนดิบได้จากรายงานการศึกษาค้นคว้า การเข้าชั้นเรียน การสอบในชั้นเรียน (quiz) และการสอบไล่เท่านั้น การที่อาจารย์ผู้สอนนำเอาพฤติการณ์ของผู้เรียนเรื่องการแต่งกายไม่สุภาพเรียบร้อย และแสดงกิริยาไม่ให้เกียรติอาจารย์ผู้สอนในระหว่างการเรียนการสอนมาเป็นข้อเท็จจริงประกอบการใช้ดุลพินิจปรับลดคะแนนดิบของผู้เรียนลง จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ สาขากฎหมายมหาชน ลงทะเบียนเรียนวิชาบัณฑิตศึกษามานานในกฎหมายมหาชน (LA ๖๓๔) ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๘ มีอาจารย์ผู้สอน ๓ คน ประกอบไปด้วยอาจารย์พิเศษ จำนวน ๒ คน และรองศาสตราจารย์ ภ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) เป็นอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ต่อมา มีการประกาศผลการเรียนวิชาดังกล่าว ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีผลการเรียนเท่ากับ 1 ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ผลการเรียนดังกล่าวต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษาคณะนิติศาสตร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ตามลำดับ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้มีหนังสือชี้แจงคณบดีคณะนิติศาสตร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ว่า ผู้ฟ้องคดีได้คะแนนในส่วนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จำนวน ๑๕ คะแนน แบ่งเป็นคะแนนเข้าชั้นเรียน ๓ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๔ คะแนน คะแนนรายงานกลุ่ม ๗ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน



และคะแนนสอบข้อเขียน ๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้ประพฤติดนท้าวร้ายไม่เป็นสุภาพชน แสดงมารยาทที่ไม่ดีต่ออาจารย์ผู้สอนในชั้นเรียน ซึ่งเป็นการกระทำผิดวินัยนักศึกษา จึงอาศัยอำนาจตามข้อ ๔ ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบหลักเกณฑ์การวัดผลหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หักคะแนนผู้ฟ้องคดี ๑๐ คะแนน ทำให้คะแนนของผู้ฟ้องคดีในส่วนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จึงเหลือ ๕ คะแนน เมื่อรวมกับคะแนนในส่วนของอาจารย์พิเศษอีกสองคน ผู้ฟ้องคดีจึงมีคะแนนรวม ๕๗ คะแนน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จึงให้ผู้ฟ้องคดีมีผลการเรียนในวิชาดังกล่าวเท่ากับ 1 ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ กรอกผลการเรียนของผู้ฟ้องคดีในวิชา LA ๖๓๔ เท่ากับ 1 นั้น มีสาเหตุมาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ไม่พอใจผู้ฟ้องคดีเป็นการส่วนตัวและมีอคติต่อผู้ฟ้องคดี อีกทั้ง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ หักคะแนนของผู้ฟ้องคดี ๑๐ คะแนน โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และได้มีหนังสือสอบถามผลการพิจารณาอุทธรณ์ แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา จึงนำคดีมาฟ้องโดยมีคำขอหลายประการ และมีคำขอประการหนึ่งขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งที่ประกาศผลการเรียนของผู้ฟ้องคดีในวิชานี้เท่ากับ 1 ออกจากทะเบียนของบัณฑิตศึกษาคณะนิติศาสตร์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้วมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมกันใส่คะแนนผลการเรียนวิชาดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีใหม่ตามที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งในทะเบียนของบัณฑิตศึกษา

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

มีประเด็นต้องพิจารณาในเบื้องต้นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ มีอำนาจเปลี่ยนแปลงคะแนนดิบของผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เห็นว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๖ กำหนดว่า การวัดและการประเมินผลการศึกษา... ข้อ ๒๖.๓ อักษรและความหมายของการวัดและประเมินผลในแต่ละกระบวนวิชา กำหนดดังนี้ A หมายถึง ดีเยี่ยม (Excellent)... I หมายถึง การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)... ข้อ ๒๖.๖ อักษร I แสดงว่า นักศึกษาไม่สามารถเข้ารับการวัดผลในกระบวนวิชานั้นให้สำเร็จสมบูรณ์ได้ โดยมีหลักฐานแสดงว่ามีเหตุสุดวิสัย และหลักเกณฑ์การวัดผลหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต กำหนดวิธีการวัดผลและประเมินผลของกระบวนวิชาใช้อักษรระดับคะแนน (letter grade) ไว้ว่า อักษรระดับคะแนน A คะแนนดิบ ๘๕-๑๐๐... อักษรระดับคะแนน C+ คะแนนดิบ ๖๘-๗๐... อักษรระดับคะแนน I หมายถึง การวัดผลยังไม่สมบูรณ์... หมายเหตุ วิชาใดที่มีอาจารย์ตรวจสมุดคำตอบมากกว่า ๑ ท่าน ขอความกรุณาอาจารย์ให้เป็นคะแนนดิบก่อน (คะแนนดิบนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลพินิจของอาจารย์แต่ละวิชา)

แล้วนำมารวมกันจึงตัดเกรดเป็นตัวอักษร ดังนั้น ข้อกำหนดในหมายเหตุของหลักเกณฑ์การวัดผลหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต จึงมีผลใช้บังคับกับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทุกคน เมื่อหลักเกณฑ์ดังกล่าวมิได้กำหนดข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบให้อาจารย์ผู้สอนเปลี่ยนแปลงคะแนนดิบได้ในกรณีใดบ้าง จึงถือได้ว่าการเปลี่ยนแปลงคะแนนดิบเป็นดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอน เมื่อวิชาบัณฑิตศึกษาในกฎหมายมหาชน (LA ๖๓๔) มีอาจารย์ผู้สอนร่วมบรรยายทั้งหมดสามคน โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เป็นอาจารย์ประจำภายในคณะนิติศาสตร์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพียงคนเดียว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จึงมีอำนาจใช้ดุลพินิจพิจารณาเปลี่ยนแปลงคะแนนดิบวิชาดังกล่าวได้ตามหลักเกณฑ์การวัดผลหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต อย่างไรก็ตาม ในการใช้ดุลพินิจเปลี่ยนแปลงคะแนนดิบของอาจารย์แต่ละวิชาในคณะนิติศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์การวัดผลหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยเกณฑ์การประเมินผลการศึกษารายวิชา ชั้นปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยสามารถใช้ดุลพินิจเปลี่ยนแปลงคะแนนดิบได้จากรายงานการศึกษาค้นคว้า การเข้าชั้นเรียน การสอบในชั้นเรียน (quiz) และการสอบไล่เท่านั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จึงนำเอาพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเรื่องการแต่งกายไม่สุภาพเรียบร้อย และแสดงกิริยาไม่ให้เกิดเรียนการสอนในระหว่างการเรียนการสอนวิชาดังกล่าว มาเป็นข้อเท็จจริงประกอบการใช้ดุลพินิจปรับลดคะแนนดิบของผู้ฟ้องคดีไม่ได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ใช้ดุลพินิจเปลี่ยนแปลงคะแนนดิบ โดยหักคะแนนของผู้ฟ้องคดี ๑๐ คะแนนเนื่องจากเห็นว่าผู้ฟ้องคดีประพฤติตนก้าวร้าว ไม่เป็นสุภาพชนและแสดงมารยาทที่ไม่ดีต่ออาจารย์ผู้สอนในชั้นเรียน จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ อ้างว่า หากตัดเกรดเป็นอักษรแล้วอาจารย์ผู้บรรยายเห็นว่า นักศึกษาได้ระดับคะแนนต่ำกว่า C- ในทางปฏิบัติจะให้ระดับคะแนนเป็นตัวอักษร I (การวัดผลยังไม่สมบูรณ์) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สอบแก้ตัวใหม่อีกครั้ง (แก้ I) หากสอบแก้ตัวแล้วนักศึกษายังคงได้ระดับคะแนนต่ำกว่า C- อาจารย์ผู้บรรยายจะให้ระดับคะแนนเป็นตัวอักษร W และนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนวิชานั้นใหม่ จึงแสดงให้เห็นว่าการสอบเป็นสาเหตุทำให้นักศึกษาได้รับอักษร I ได้เช่นเดียวกัน นั้น เห็นว่า แม้จะฟังได้เช่นนั้น แต่เมื่อข้อเท็จจริงยังฟังต่อไปได้ว่า คะแนนดิบที่ผู้ฟ้องคดีได้รับทั้งสิ้นเท่ากับ ๖๘ คะแนน ซึ่งหลักเกณฑ์การวัดผลหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดว่า นักศึกษาที่ได้คะแนนดิบในช่วง ๖๘-๗๐ คะแนน จะได้อักษรระดับคะแนนเท่ากับ C+ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงควรได้อักษรระดับคะแนนในวิชาบัณฑิตศึกษาในกฎหมายมหาชน (LA ๖๓๔) ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว กรณีไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕



ตัดเกรดเป็นตัวอักษรระดับคะแนน I (การวัดผลยังไม่สมบูรณ์) ตามแนวทางปฏิบัติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ประกาศให้ผลการเรียนของผู้ฟ้องคดีในวิชาบัณฑิตศึกษาในกฎหมายมหาชน (LA ๖๓๔) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๘ เท่ากับ I จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ในส่วนที่ให้ผลการเรียนของผู้ฟ้องคดีในวิชาบัณฑิตศึกษาในกฎหมายมหาชน (LA ๖๓๔) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๘ เท่ากับ I ออกจากทะเบียนของบัณฑิตศึกษาคณะนิติศาสตร์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ดำเนินการเพื่อให้มีการประกาศผลการเรียนของผู้ฟ้องคดีในวิชาดังกล่าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่มิคำพิพากษาถึงที่สุด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๑๗/๒๕๕๖)

๕. การสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาใด ๆ แล้วมีความประสงค์จะบอกเลิกกระบวนวิชาหนึ่งวิชาใด ต้องทำเป็นคำร้องขอบอกเลิกกระบวนวิชานั้น โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าสาขาวิชานั้นด้วย การบอกเลิกจึงจะมีผลสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตามข้อ ๓๑ และข้อ ๓๒ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษา ชั้นปริญญาตรีสถาบันการศึกษานานาชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถแสดงพยานหลักฐานและนำสืบให้ศาลเชื่อได้ว่าดำเนินการบอกเลิกกระบวนวิชา โดยเป็นไปตามที่ข้อบังคับดังกล่าวกำหนดแล้ว ทั้งที่ศาลได้ให้โอกาสแล้ว กรณีจึงต้องฟังว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้บอกเลิกกระบวนวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียน และการไม่ได้เข้าสอบในวิชาดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ ย่อมเป็นผลให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการประเมินผลการศึกษาเป็นอักษรระดับคะแนน F ตามข้อ ๓๕.๔.๒ ของข้อบังคับฉบับเดียวกัน ดังนั้น การที่สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงไม่อนุมัติปริญญา เกียรติคุณอันดับสองให้แก่ผู้ฟ้องคดี ด้วยเหตุผู้ฟ้องคดีไม่ได้บอกเลิกกระบวนวิชา MK ๒๐๔ และวิชา MK ๒๐๕ ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๖ และไม่ได้เข้าสอบไล่ในวิชาทั้งสองจนได้รับค่าคะแนนเป็น F ทำให้ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ ทั้งสองวิชา อันถือเป็นการลงทะเบียนซ้ำ จึงเป็นการขัดต่อข้อ ๖๐.๒.๑ ของข้อบังคับ มหาวิทยาลัยรามคำแหงดังกล่าว จึงชอบแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีโดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมเท่ากับ ๓.๔๖ แต่สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ไม่อนุมัติปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีสถาบันการศึกษานานาชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ด้วยเหตุผลว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้บอกเลิกกระบวนวิชา MK ๒๐๔ และวิชา MK ๒๐๕ ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๖ และไม่ได้เข้าสอบไล่ในวิชาทั้งสองจนได้รับค่าคะแนนเป็น F ทำให้ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ทั้งสองวิชาอันถือเป็นการลงทะเบียนซ้ำ จึงเป็นการขัดต่อข้อ ๖๐.๒.๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงดังกล่าว แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำเรื่องขอบอกเลิกกระบวนวิชาดังกล่าวและได้รับการอนุมัติก่อนเดินทางไปต่างประเทศตามโครงการของ UNESCO แล้ว การลงทะเบียนเรียนวิชาทั้งสองอีกมิใช่การลงทะเบียนเรียนซ้ำตามความหมายของข้อบังคับดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเกินกว่า ๓.๒๕ โดยไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้เคยลงทะเบียนเรียนซ้ำในกระบวนวิชาใด และไม่เคยสอบได้อักษรระดับคะแนน F ทั้งผู้ฟ้องคดียังสอบได้หน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรและมีความประพฤติเรียบร้อย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุมัติปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีอนุมัติปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีสถาบันการศึกษานานาชาติฯ ข้อ ๓๑^{๒๑} และข้อ ๓๒^{๒๒} ที่ใช้บังคับแก่กรณีการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แล้วเห็นว่า การที่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาใด ๆ แล้วมีความประสงค์จะบอกเลิกกระบวนวิชาหนึ่งวิชาใด ไม่ว่าจะกระทำภายในเวลาที่สถาบันกำหนดหรือไม่ ต้องทำเป็นคำร้องขอบอกเลิกกระบวนวิชานั้น โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าสาขาวิชานั้นด้วยการบอกเลิกจึงจะมีผลสมบูรณ์และได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืนหากได้บอกเลิกภายในระยะเวลาที่สถาบันกำหนดไว้ เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถแสดงพยานหลักฐาน

^{๒๑-๒๒} ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีสถาบันการศึกษานานาชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๓๑ การบอกเลิกกระบวนวิชาจะกระทำได้ภายในระยะเวลาที่สถาบันกำหนดโดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าสาขาวิชา กระบวนวิชาที่ขอบอกเลิกนั้นจะไม่บันทึกรายงานผลการศึกษาและมหาวิทยาลัยจะคืนค่าหน่วยกิตให้เฉพาะกระบวนวิชาที่ขอบอกเลิก

ข้อ ๓๒ การบอกเลิกกระบวนวิชาภายหลังระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ในข้อ ๓๑ จะต้องทำคำร้องขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากหัวหน้าสาขาวิชาโดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยจะไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืน หากไม่ได้รับอนุมัตินักศึกษาจะต้องศึกษากระบวนวิชานั้นต่อไป



และนำสืบให้เป็นที่ยอมรับของศาล เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงสนับสนุนข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดี หรือหักล้างทำลายพยานหลักฐานและข้อต่อสู้ของผู้ถูกฟ้องคดีได้ ทั้งที่ศาลปกครองชั้นต้น ได้ให้โอกาสแก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว กรณีจึงฟังไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ทำเรื่องขอบอกเลิกกระบวนวิชา MK ๒๐๔ และวิชา MK ๒๐๕ ที่ลงทะเบียนเรียนไว้ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๖ โดยชอบ ตามข้อ ๓๑ หรือข้อ ๓๒ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงดังกล่าวแล้วแต่อย่างใด การที่ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้บอกเลิกกระบวนวิชาทั้งสอง และการไม่ได้เข้าสอบในวิชาดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุมัติ จากผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ ย่อมเป็นผลให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการประเมินผล การศึกษาเป็นอักษรระดับคะแนน F ตามข้อ ๓๕.๔.๒ ของข้อบังคับฉบับเดียวกัน ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาทั้งสองอีกในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๗ กรณีถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีลงทะเบียนเรียนซ้ำในกระบวนวิชาที่เคยสอบได้อักษรระดับคะแนน F จึงทำให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะมีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ตามข้อ ๖๐.๒.๑^{๒๓} ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี สถาบันการศึกษานานาชาติฯ สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า การที่ประกาศผลสอบกระบวนวิชา MK ๒๐๔ และวิชา MK ๒๐๕ ของภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๖ ไม่ได้บันทึกค่าระดับคะแนน ของผู้ฟ้องคดีในวิชาทั้งสองไว้ ถือเป็นกรณีที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในข้อ ๓๑ ของข้อบังคับ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีสถาบันการศึกษานานาชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กำหนดว่ากระบวนวิชาที่ขอบอกเลิกแล้วจะไม่บันทึกรายงานผลการศึกษา เห็นว่า ประกาศผลสอบ ดังกล่าวเป็นเพียงการประกาศผลคะแนนของนักศึกษาที่เข้าสอบในกระบวนวิชาทั้งสองเท่านั้น หากใช้เอกสารที่ใช้อ้างอิงหรือยืนยันว่า ผู้ฟ้องคดีทำเรื่องขอบอกเลิกและได้รับอนุมัติให้บอกเลิก กระบวนวิชาดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้แต่อย่างใดไม่ และกรณีที่ผู้ฟ้องคดี อ้างว่า หนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) ของผู้ฟ้องคดี มิได้ระบุว่ากระบวนวิชา MK ๒๐๔ และวิชา MK ๒๐๕ มีค่าคะแนนเป็นอักษร F อีกทั้งค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๖ (S-GPA) เท่ากับ ๓.๖๖ โดยวิชา MK ๒๐๔ มีค่าคะแนนเป็นอักษร B และวิชา MK ๒๐๕ มีค่าคะแนนเป็นอักษร A และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (C-GPA) เท่ากับ ๓.๔๖ หากผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับอนุมัติให้บอกเลิกกระบวนวิชาแล้ว กระบวนวิชาทั้งสองจะต้องมีค่าคะแนน

^{๒๓} ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีสถาบันการศึกษานานาชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๖๐ การให้ปริญญาเกียรตินิยม

ฯลฯ

ฯลฯ

๖๐.๒ ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง จะต้องมีความประพฤติดีดังนี้

๖๐.๒.๑ สอบได้ค่าคะแนนระดับเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๒๕ ขึ้นไป ไม่เคยลงทะเบียนซ้ำกระบวนวิชาใด และไม่เคย สอบได้อักษรระดับคะแนน F

ฯลฯ

ฯลฯ



เป็น F อันจะส่งผลให้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๖ เท่ากับ ๒.๗๕ และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมลดลงเหลือ ๓.๓๒ นั้น เห็นว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า หนังสือรับรองผลการศึกษาของผู้ฟ้องคดีที่ไม่ปรากฏกระบวนวิชาทั้งสองในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๖ มีค่าคะแนนเป็น F แต่มีค่าคะแนนของกระบวนวิชา MK ๒๐๔ เป็น B และวิชา MK ๒๐๕ เป็น A โดยมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๖ เท่ากับ ๓.๖๖ และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเท่ากับ ๓.๔๖ เป็นผลสืบเนื่องจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการนับหน่วยกิตสะสมในกระบวนวิชาทั้งสองที่ผู้ฟ้องคดีลงทะเบียนเรียนซ้ำ เฉพาะค่าระดับคะแนนมากที่สุดตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔๑ ของข้อบังคับดังกล่าว ที่กำหนดว่า การลงทะเบียนเรียนตามข้อ ๓๘ ข้อ ๓๙ และข้อ ๔๐ (การลงทะเบียนเรียนซ้ำ) ให้เป็นไปตามข้อ ๑๑ และให้นับหน่วยกิตสะสมเฉพาะค่าระดับคะแนนมากที่สุดเท่านั้น ดังนั้น การบันทึกค่าคะแนนของกระบวนวิชาทั้งสองโดยลบกระบวนวิชาทั้งสองที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๗ ออกไปคงเหลือแต่กระบวนวิชาที่ได้ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๖ โดยมีค่าระดับคะแนนของกระบวนวิชา MK ๒๐๔ เป็น B และวิชา MK ๒๐๕ เป็น A จึงไม่อาจฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุมัติให้บอกเลิกกระบวนวิชาทั้งสองที่ได้ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๖ แต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๐๒/๒๕๕๖)

การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาต้องมีผลต่อไปในอนาคต ไม่อาจกำหนดให้มีผลย้อนหลังไปใช้บังคับกับนักศึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนและศึกษาตามหลักสูตรเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลงได้ เว้นแต่กรณีจะเป็นคุณแก่นักศึกษาหลักสูตรเดิม ซึ่งอำนาจในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขหลักสูตรการศึกษา และการให้มีผลย้อนหลังไปใช้บังคับกับนักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนและศึกษาตามหลักสูตรเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลงเป็นอำนาจดุลพินิจของผู้บริหารสถานศึกษา แต่การใช้ดุลพินิจดังกล่าวจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นนักศึกษาในหลักสูตรเดิม และไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่มีการให้ใช้หลักสูตรใหม่ย้อนหลัง จึงต้องศึกษาตามหลักสูตรเดิมให้ครบถ้วนตามข้อบังคับของสถานศึกษา หาไม่แล้ว แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะศึกษาครบถ้วนตามเนื้อหาของหลักสูตรใหม่ ก็ไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๔๒ ในภาคที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๕ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีขอลาพักการศึกษา



ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๔๖ ซึ่งระหว่างนั้นได้มีการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต โดยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง การเทียบวิชาของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๒) กับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๗) หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้กลับเข้าศึกษาในภาคที่ ๑/๒๕๔๗ และได้ศึกษาตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงใหม่) พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยสอบผ่านข้อเขียนพิสดาร อันเป็นการสอบเพื่อจบการศึกษา ซึ่งผู้ฟ้องคดีมีรายชื่ออยู่ในประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบข้อเขียนพิสดาร ครั้งที่ ๒/๒๕๔๗ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้ให้ผู้ฟ้องคดีลงทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อขออนุมัติจบการศึกษาและขออนุมัติปริญญาตามโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุงใหม่ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ที่ประชุมคณบดีและผู้อำนวยการสำนัก (ทคอ.) มีมติไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีและนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนปีการศึกษา ๒๕๔๕ ใช้หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงใหม่) พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้คณะรัฐประศาสนศาสตร์ไปดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาตามหลักสูตรเก่า (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ศึกษาได้ครบถ้วนตามข้อกำหนดของหลักสูตรต่อไป ส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีได้สมัครสอบข้อเขียนพิสดาร โดยที่ยังมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดของหลักสูตรนั้น ให้ถือว่าผลการสอบเป็นโมฆะ และสถาบันได้ดำเนินการคืนเงินค่าสมัครสอบข้อเขียนพิสดารให้ผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาอุทธรณ์แล้วมีมติยืนยันตามผลการพิจารณาของที่ประชุมคณบดีและผู้อำนวยการสำนัก (ทคอ.) เนื่องจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงใหม่) พ.ศ. ๒๕๔๗ ใช้กับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในปีการศึกษา ๒๕๔๖ ดังนั้น นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในปีการศึกษา ๒๕๔๕ จะต้องเรียนตามหลักสูตรเดิมให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดของหลักสูตรต่อไป ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง และมีคำสั่งให้มีการอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีจบการศึกษาและอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๑๖^{๒๔} และมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง^{๒๕} แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ แล้ว เห็นได้ว่าการกำหนดหลักสูตรหรือการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตที่เป็นประเด็นพิพาทในคดีนี้เป็นอำนาจการบริหารงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยความเห็นชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และถือเป็นอำนาจดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองว่าสมควรจะกำหนดหลักสูตรให้นักศึกษาต้องทำการศึกษาวิชาใดบ้างเพื่อจะจบการศึกษา และโดยหลักกฎหมายทั่วไป การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาย่อมต้องมีผลต่อไปในอนาคต ไม่อาจกำหนดให้มีผลย้อนหลังไปใช้บังคับกับนักศึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนและศึกษาตามหลักสูตรเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลงได้ เว้นแต่กรณีจะเป็นคุณแก่นักศึกษาหลักสูตรเดิม อีกทั้ง การใช้ดุลพินิจดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต้องไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า หลักสูตรใหม่มีความแตกต่างจากหลักสูตรเดิม คือ มีจำนวนหน่วยกิตรวมลดลง และไม่มีการสอบปากเปล่า ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกประกาศให้ใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๗ ตั้งแต่วันที่ ๑๓

^{๒๔-๒๕} พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙

มาตรา ๑๖ สถานศึกษามีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการโดยทั่วไปของสถาบัน และโดยเฉพาะให้มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- (๑) วางระเบียบและข้อบังคับของสถาบัน
- (๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ทบวงมหาวิทยาลัยกำหนด
- (๓) กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- (๔) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตร
- (๕) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกคณะ สำนักงานวิทยาเขต วิทยาลัย สำนัก หน่วยงาน หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการดังกล่าว
- (๖) เสนอการแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่งอธิการบดี ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
- (๗) แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก และรองผู้อำนวยการสำนัก หรือหัวหน้าส่วนราชการและรองหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
- (๘) วางระเบียบเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของสถาบัน
- (๙) กำหนดเขตการศึกษาของสถาบันให้เป็นวิทยาเขต
- (๑๐) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการของสถาบันซึ่งมิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะ

มาตรา ๑๙ ให้มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการบริหารงานของสถาบัน และอาจมีรองอธิการบดี หรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือมีทั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีตามจำนวนที่สภาสถาบันกำหนด เพื่อทำหน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้

ฯลฯ

ฯลฯ



มกราคม ๒๕๔๗ เป็นต้นไป ดังนั้น นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในปีการศึกษา ๒๕๔๕ และ ๒๕๔๖ จึงยังต้องศึกษาตามหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งต่อมาปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ อนุมัติให้ใช้หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงใหม่) พ.ศ. ๒๕๔๗ กับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในปีการศึกษา ๒๕๔๖ ด้วย อันมีลักษณะเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองใช้ดุลพินิจกำหนดหลักสูตรการศึกษาให้มีผลย้อนหลังไปเป็นคุณกับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในปีการศึกษา ๒๕๔๖ เพราะจะทำให้สามารถจบการศึกษาได้เร็วขึ้น ทั้งนี้ ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๗ อันเป็นเวลาที่ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติให้นำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงใหม่) พ.ศ. ๒๕๔๗ ไปใช้กับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในปีการศึกษา ๒๕๔๖ นั้น นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในปีการศึกษา ๒๕๔๕ ได้ลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรเดิมจนครบถ้วนแล้ว จึงไม่สามารถลงทะเบียนเรียนต่อเนื่องกับหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ เพราะในหมวดวิชาเอกได้มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาวิชา และโครงสร้างหลักสูตรไปแล้ว การให้นำหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๗ ไปใช้กับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในปีการศึกษา ๒๕๔๕ ย่อมส่งผลกระทบต่อแผนการเรียนของนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในปีการศึกษา ๒๕๔๕ ที่ได้เรียนในหมวดวิชาเอกตามหลักสูตรเดิมไปส่วนใหญ่แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่อาจกำหนดให้หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงใหม่) พ.ศ. ๒๕๔๗ ย้อนหลังไปใช้กับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในปีการศึกษา ๒๕๔๕ ได้ ส่วนนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในปีการศึกษา ๒๕๔๖ ได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว ๓ ภาคการศึกษา ซึ่งเป็นการศึกษาในหมวดวิชาหลักที่มีเนื้อหาส่วนใหญ่เหมือนกันทั้งหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรใหม่ และยังต้องทำการศึกษาในหมวดวิชาเอกต่อไปในปีการศึกษา ๒๕๔๗ ดังนั้น แม้เนื้อหาวิชา และโครงสร้างหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๔๗ ในหมวดวิชาเอกจะมีความแตกต่างจากหลักสูตรเดิม ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการเรียนของนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในปีการศึกษา ๒๕๔๖ เพราะนักศึกษาดังกล่าวสามารถลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเอกได้อย่างต่อเนื่อง กรณีย่อมเห็นได้ว่า สารสำคัญของการเรียนของนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในปีการศึกษา ๒๕๔๕ กับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในปีการศึกษา ๒๕๔๖ มีความแตกต่างกัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติให้ใช้หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงใหม่) พ.ศ. ๒๕๔๗ กับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในปีการศึกษา ๒๕๔๖ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่สมเหตุสมผล เพราะคำนึงถึงการเรียนของนักศึกษาทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษาเป็นสำคัญ มิใช่เป็นการเลือกปฏิบัติกับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในปีการศึกษา ๒๕๔๕ แต่อย่างใด ซึ่งอำนาจในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาและการให้มีผลย้อนหลังไปใช้บังคับกับนักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนและศึกษาตามหลักสูตรเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลงนั้น เป็นอำนาจ

ดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ศาลไม่อาจมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติให้ใช้หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงใหม่) พ.ศ. ๒๕๔๗ กับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนก่อนปีการศึกษา ๒๕๔๗ ได้ เพราะจะเป็นการก้าวล่วงเข้าไปใช้อำนาจของฝ่ายปกครองเสียเอง

นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยังฟังต่อไปได้ว่า แม้จะมีการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว แต่คณะรัฐประศาสนศาสตร์ก็ยังคงจัดการเรียนการสอนในวิชาตามหลักสูตรเดิมที่ไม่สามารถเทียบปรับตามหลักสูตรใหม่ได้ต่อไป การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรดังกล่าวจึงไม่ก่อให้เกิดภาระในการเรียนแก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้มีมติให้ใช้หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงใหม่) พ.ศ. ๒๕๔๗ กับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนก่อนปีการศึกษา ๒๕๔๖ ซึ่งกลับเข้าทำการศึกษาร่วมกับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในปีการศึกษา ๒๕๔๖ ด้วย การที่ผู้ฟ้องคดีได้ลาพักการศึกษาในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๔๖ และกลับเข้าศึกษาต่อในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๔๗ พร้อมกับนักศึกษารุ่นที่ ๖ ซึ่งเป็นรุ่นที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๔๖ จึงมีผลเพียงทำให้ผู้ฟ้องคดีสามารถทำการศึกษาไปพร้อมกับนักศึกษารุ่นที่ ๖ เท่านั้น ไม่ได้มีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๔๕ กลายเป็นนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในปีการศึกษา ๒๕๔๖ แต่อย่างใด และในกรณีเช่นนี้ไม่อาจให้สิทธิผู้ฟ้องคดีเรียนเพียง ๓๙ หน่วยกิต เป็นการเฉพาะรายได้ เพราะหากให้ก็ย่อมจะไม่ใช่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติต่อนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเรียนในปีการศึกษา ๒๕๔๕ รายอื่น ๆ ที่ได้ลงทะเบียนเรียนจนครบ ๔๕ หน่วยกิต ตามหลักสูตรเดิมแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงต้องทำการศึกษาตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๔๒ รวม ๔๕ หน่วยกิต และต้องทำการสอบข้อเขียนพิสตาและสอบปากเปล่าด้วย จึงจะถือว่าสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อผู้ฟ้องคดีทำการศึกษาเพียง ๓๙ หน่วยกิต โดยยังไม่ได้ศึกษาวิชา รศ. ๗๗๒ การประเมินผล และรศ. ๗๗๓ การจัดการปฏิบัติการ ซึ่งทั้งสองวิชาไม่สามารถเทียบปรับตามหลักสูตรใหม่ได้ กรณีจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดียังศึกษาไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตามนัยข้อ ๘๐ วรรคหนึ่ง (๒) ของข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ที่ประชุมคณบดีและผู้อำนวยการสำนัก (ทคอ.) มีมติไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีและนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียนในปีการศึกษา ๒๕๔๕ ใช้หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงใหม่) พ.ศ. ๒๕๔๗ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาอุทธรณ์แล้วมีมติยืนยันตามผลการพิจารณาของที่ประชุมคณบดีและผู้อำนวยการสำนัก (ทคอ.) ในเรื่องดังกล่าว



จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๑๖/๒๕๕๖)

๖. การพัฒนสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗. การดำเนินกิจการการศึกษา

๗.๑ มหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนก่อนได้รับการอนุมัติหลักสูตรจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรในภายหลังให้แตกต่างไปจากประกาศรับสมัคร และไม่จัดให้มีอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามที่กำหนดตามเกณฑ์มาตรฐาน

เมื่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีได้มีข้อห้ามสถาบันอุดมศึกษาเปิดสอนหลักสูตรใด ๆ ก่อนที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบหลักสูตรประกอบกับมหาวิทยาลัยก็ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด จนกระทั่งในเวลาต่อมาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว กรณีถือได้ว่าหลักสูตรที่ได้เปิดการเรียนการสอนก่อนได้รับการเห็นชอบ ซึ่งต่อมาได้รับความเห็นชอบในภายหลังนั้นเป็นหลักสูตรที่กำหนดโดยชอบด้วยกฎหมาย รวมไปถึงการเปลี่ยนชื่อหลักสูตรซึ่งเป็นไปตามคำแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งชื่อดังกล่าวสอดคล้องกับกลุ่มวิชาที่ศึกษา ก็ย่อมเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า มหาวิทยาลัยไม่ได้จัดให้มีอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้เป็นเกณฑ์มาตรฐาน กรณีย่อมเป็นเหตุให้ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวซึ่งได้ยุติการเรียนในเวลาต่อมา เนื่องจากเห็นว่าหากตนศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวต่อไป ก็จะไม่สามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำงานอันจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานต้นสังกัดของตนได้ เป็นเหตุให้ได้รับความเสียหาย อันถือเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้เข้าศึกษาดังกล่าว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่เปิดการเรียนการสอน ในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๘ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้เข้าเรียนไประยะหนึ่ง จึงเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีความพร้อมในการจัดการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว การสอนไม่มีคุณภาพ และไม่ได้มาตรฐาน และการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยายในชั้นเรียน (coursework) ตามหลักสูตร ในชั้นปีที่ ๑ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ใช้อาจารย์ ๓ คน สอนทุกวิชาในทั้งสองภาคการศึกษา และในเวลาต่อมาได้ทราบว่าปริญญาที่จะได้รับเมื่อจบการศึกษานั้นไม่ตรงกับชื่อปริญญา ที่ผู้ถูกฟ้องคดีระบุไว้ในประกาศรับสมัคร ต่อมา เมื่อถึงภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ไปลงทะเบียนเรียน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีประกาศให้ผู้ฟ้องคดีพ้นสภาพการเป็น นักศึกษา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการเปลี่ยนชื่อปริญญาของหลักสูตรที่ผู้ฟ้องคดีเข้าศึกษาจากปริญญา ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต เป็นชื่อปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การรวมหลักสูตรสาขาวิชาเอก การบริหารการพัฒนาเข้ากับวิชาเอกการจัดการนั้นหนาแน่นและการท่องเที่ยว โดยการจัดการ เรียนการสอนในหลักสูตรที่ไม่ได้เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษาเป็นการกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมดอกเบี้ย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

หนังสือเวียนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/ว ๑๓๗๘ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ ข้อ ๓ กำหนดว่า สถาบันอุดมศึกษามีควรเปิดสอนหลักสูตรใด ๆ ก่อนที่สภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาจะอนุมัติหรือเห็นชอบการเปิดสอนหลักสูตรนั้น ๆ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก็มิได้มีข้อห้ามสถาบันอุดมศึกษาเปิดสอนหลักสูตรใด ๆ ก่อนที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบหลักสูตร ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้ ดำเนินการตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด โดยได้มีการเปลี่ยนชื่อปริญญาหลักสูตร การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตของสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งดำเนินการแก้ไขตามข้อสังเกตในส่วนของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยต่อมาสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ จึงย่อมถือได้ว่าหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นหลักสูตรที่กำหนดโดยชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีเปิดการศึกษาหลักสูตร ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว วิชาเอกการบริหารการพัฒนา



โดยออกประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๔๘๙/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับการเปลี่ยนชื่อปริญญาของหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.) เป็นชื่อปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ของสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็เป็นการดำเนินการตามคำแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับวิชาต่าง ๆ ไว้ แต่ยังไม่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว ดังนั้น การกำหนดชื่อปริญญาของสาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว วิชาเอกการจัดการนั้นหนาและการท่องเที่ยว และวิชาเอกการบริหารการพัฒนา จึงต้องกำหนดชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ และเมื่อพิจารณาโครงสร้างหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชาของหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว วิชาเอกการจัดการนั้นหนาและการท่องเที่ยว และวิชาเอกการบริหารการพัฒนาที่ปรากฏอยู่ในเอกสารหลักสูตรแล้ว เห็นว่า สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยวที่ผู้ถูกฟ้องคดีเปิดสอน อาจจัดอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ (Social Sciences) สาขาวิชาการจัดการ (Management) และสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ (Service Industries) ดังนั้น เมื่อสาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นสาขาที่อยู่ในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ (Social Sciences) ชื่อปริญญาของสาขานี้จึงสามารถใช้ชื่อว่า ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Art) หรือปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy) ก็ได้ การที่สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้เห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อปริญญาของหลักสูตรนี้ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

สำหรับประเด็นปัญหาว่า หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้อนุมัติและคณะพัฒนาการท่องเที่ยวนำมาจัดการเรียนการสอน มีอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนตามเกณฑ์มาตรฐานด้านจำนวนและคุณวุฒิที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดไว้หรือไม่ นั้น จากข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูลคุณวุฒิของอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนแสดงให้เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้เป็นมาตรฐานด้านอาจารย์ในหลักสูตรระดับปริญญาเอก ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และโดยที่ผู้ฟ้องคดีมีความคาดหวังโดยชอบธรรมและมีความเชื่อมั่นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ย่อมเชื่อว่า

หลักสูตรที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะเปิดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานทางวิชาการ และสอนโดยอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติได้มาตรฐาน แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้จัดให้มีอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้เป็นเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว หากผู้ฟ้องคดีศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวต่อไป ก็จะไม่สามารถนำความรู้มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ รวมทั้งไม่สามารถที่จะนำความรู้มาใช้ในการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันที่ผู้ฟ้องคดีสังกัดได้ การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวย่อมเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงเป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี พิกษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ผู้ฟ้องคดีได้ชำระไปบางส่วน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๘๐/๒๕๕๕)

๗.๒ การคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุง

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๓๘ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยอธิการบดีได้ออกเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาเพื่อให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น อันเป็นการใช้อำนาจหน้าที่บริหารงานตามที่กฎหมายได้ให้อำนาจไว้ ดังนั้น แม้ประกาศดังกล่าวจะมีข้อกำหนดให้การบอกเลิกกระบวนวิชาเพราะลงทะเบียนซ้ำไว้ ถ้านักศึกษาไม่มีใบเสร็จรับเงินมาแสดง มหาวิทยาลัยจะดำเนินการบอกเลิกกระบวนวิชานั้น ๆ ให้ แต่ไม่คืนเงินค่าหน่วยกิตหรือค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่น ๆ ให้ ก็ไม่อาจถือว่าเป็นการกำหนดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา LW ๒๐๕ ซ้ำไว้ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๘ และได้จ่ายค่าลงทะเบียนจำนวน ๗๕ บาท ค่าบำรุงมหาวิทยาลัยจำนวน ๑๕๐ บาท และค่าสมาชิกวารามฯ ๑ ภาค จำนวน ๑๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๒๕ บาท ต่อมา ผู้ฟ้องคดีรู้ผลว่าสอบได้ครบตามหลักสูตร และสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาให้ ผู้ฟ้องคดีจึงได้ไปติดต่อที่สำนักบริการทางวิชาการ และทดสอบประเมินผล (สวป.) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดี เพื่อขอเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงมหาวิทยาลัยคืน เป็นเงินจำนวน ๒๒๕ บาท โดยได้นำใบรับรองสภามหาวิทยาลัยพร้อมกับสำเนาหลักฐานการลงทะเบียนเรียนไปแสดง เนื่องจากใบเสร็จรับเงินฉบับจริงหายไป แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าต้องนำใบเสร็จรับเงินฉบับจริงมาแสดง



จึงไม่ทำเรื่องคืนเงินให้ โดยอ้างว่าเป็นการดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๓๘ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือไปยังผู้อำนวยการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป.) เพื่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการขอเงินที่ลงทะเบียนซ้ำไว้คืน แต่ได้รับคำชี้แจงทำนองเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหงฉบับดังกล่าว ทำให้ผู้ฟ้องคดีและนักศึกษาที่ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงหายได้รับความเดือดร้อนและเสียหาย เนื่องจากไม่สามารถขอเงินคืนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้ ทั้งที่ข้อบังคับดังกล่าวได้ถูกยกเลิกโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๔ ไปแล้ว จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๓๘ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินจำนวน ๒๒๕ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๓๘ อันเป็นประกาศที่พิพาทได้ถูกยกเลิกไปตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง แต่ยังคงใช้ประกาศดังกล่าวเรื่อยมา จนกระทั่งถึงปีการศึกษา ๒๕๔๘ และปีการศึกษา ๒๕๔๙ อีกทั้ง ในข้อ ๑๙.๓ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๔ ยังมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงมหาวิทยาลัย เช่นเดียวกับข้อ ๑๙.๓ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย ดังนั้น ข้อเท็จจริงจึงฟังว่า ไม่มีการยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๓๘ แต่อย่างใด และโดยที่ประกาศดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีโดยอธิการบดีได้ออกประกาศเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาเพื่อให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น อันถือเป็นการใช้อำนาจหน้าที่บริหารงานตามที่กฎหมายได้ให้อำนาจไว้ ดังนั้น ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๓๘ จึงยังคงมีผลบังคับใช้และออกโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

มีประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปว่า ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๓๘ ข้อ ๔ ที่กำหนดว่า การบอกเลิกกระบวนวิชาเพราะลงทะเบียนเรียนช้าไว้ ถ้านักศึกษาไม่มีใบเสร็จรับเงินมาแสดง มหาวิทยาลัยจะดำเนินการบอกเลิกกระบวนวิชานั้น ๆ ให้ แต่ไม่คืนเงินค่าหน่วยกิต หรือค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่น ๆ ให้ ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๔ หรือไม่ เพียงใด เห็นว่า ข้อ ๑๙ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดว่า การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้แก่นักศึกษา เว้นแต่ ๑๙.๓ กำหนดว่า นักศึกษาผู้ใดได้ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาได้ช้าไว้ เพราะยังไม่รู้ผลการสอบของภาคก่อน ต่อมาารู้ผลว่าสอบได้ครบตามหลักสูตร นักศึกษาผู้นั้นมีสิทธิขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานั้นเป็นรายหน่วยกิตเต็มจำนวน ค่าบริการลงทะเบียนไม่ตรงตามวันที่มหาวิทยาลัยกำหนดและค่าบำรุงมหาวิทยาลัยได้ และข้อ ๒๔ ของข้อบังคับเดียวกัน กำหนดให้ อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีพิเศษให้อธิการบดีมีอำนาจสั่งและปฏิบัติการตามที่เห็นสมควร จากข้อบังคับดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษา เว้นแต่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาช้าไว้ เพราะยังไม่รู้ผลการสอบของภาคก่อน ต่อมาารู้ผลว่าสอบได้ครบตามหลักสูตร นักศึกษามีสิทธิขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานั้นเป็นรายหน่วยกิตเต็มจำนวน ค่าบริการลงทะเบียนไม่ตรงตามวันที่มหาวิทยาลัยกำหนดและค่าบำรุงมหาวิทยาลัยได้ แต่โดยที่ข้อบังคับดังกล่าวมิได้กำหนดรายละเอียดและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอเงินไว้ ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๓๘ ข้อ ๔ จึงเป็นการกำหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติในการขอคืนเงิน ประกาศดังกล่าวจึงเป็นหลักเกณฑ์และขั้นตอนเพื่อเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนั้น ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๓๘ จึงมิได้ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๔ อนึ่ง สำหรับประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ประกาศมหาวิทยาลัยดังกล่าวมิได้อำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาแต่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเอง นั้น เห็นว่า การออกข้อบังคับและประกาศดังกล่าวก็เพื่อป้องกันการทุจริตจากการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ปกป้องผลประโยชน์ของรัฐและมหาวิทยาลัย สำหรับใช้กับนักศึกษาของผู้ถูกฟ้องคดีเท่าเทียมกันซึ่งมีจำนวนมากถึงหกแสนคน กรณีหากผู้ฟ้องคดีมีใบเสร็จรับเงินฉบับจริงมาแสดง เจ้าหน้าที่ก็ชอบที่จะคืนเงิน



ดังกล่าวให้ และแม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่มีใบเสร็จรับเงินฉบับจริงมาแสดง ผู้ฟ้องคดีก็สามารถยื่นคำร้องขอให้อธิการบดีพิจารณาสั่งการเป็นกรณีพิเศษได้ ตามข้อ ๒๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๔ อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น

เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหงดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น การออกประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหงฉบับพิพาท จึงไม่ได้กระทำความผิดและทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายคืนเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๕๓/๒๕๕๗)

การที่มหาวิทยาลัยให้ผู้ได้รับการพิจารณาในระบบโควตาต้องชำระค่าบำรุงการศึกษาก่อนการเปิดภาคเรียนก็เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิในการเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัยนั้น อันเป็นมาตรการในการป้องกันมิให้ผู้ได้รับการพิจารณาในระบบโควตาละสิทธิ ซึ่งจะให้เป็นปัญหาในการวางแผนจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ดังนั้น เมื่อไม่ปรากฏว่ามีเหตุใด ๆ ที่มหาวิทยาลัยจะต้องคืนเงินค่าบำรุงการศึกษาให้แก่ผู้ได้รับการพิจารณาในระบบโควตาดังกล่าวตามที่กำหนดในระเบียบของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงไม่ต้องคืนเงินค่าบำรุงการศึกษาให้แก่บุคคลดังกล่าว

สรุปข้อเท็จจริง

บุตรของผู้ฟ้องคดีได้สมัครเข้าศึกษาในประเภทโควตาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยนเรศวร ต่อมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ผู้ถูกฟ้องคดี) แจ้งว่า บุตรของผู้ฟ้องคดีได้รับการจัดสรรโควตาตามที่ได้สมัครเข้าศึกษาต่อ โดยบุตรของผู้ฟ้องคดีได้ไปรายงานตัวและชำระค่าบำรุงการศึกษาแล้ว หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งว่า บุตรของผู้ฟ้องคดีผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์ที่จะให้บุตรเข้ารับการศึกษานในมหาวิทยาลัยดังกล่าว จึงขอถอนสิทธิการเข้าศึกษาของบุตรและขอให้คืนเงินค่าบำรุงการศึกษา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งว่าไม่สามารถคืนเงินค่าบำรุงการศึกษาให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าบำรุงการศึกษาให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

บุตรของผู้ฟ้องคดีได้สมัครเข้าศึกษาต่อในประเภทโควตาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยบุตรของผู้ฟ้องคดีได้ไปรายงานตัวและชำระค่าบำรุงการศึกษา

ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว ข้อเท็จจริงปรากฏว่า โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของผู้ถูกฟ้องคดีนั้น มีกำหนดการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบโควตา โดยเปิดรับสมัครเป็นจำนวน ๓ รอบ ในกรณีนี้ บุตรของผู้ฟ้องคดีได้ผ่านการคัดเลือกและ เป็นนักศึกษาโควตา รอบที่ ๑ หากผู้ฟ้องคดีประสงค์จะให้บุตรของตนเองเข้าศึกษาต่อ ในมหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ฟ้องคดีสามารถให้บุตรของตนเองสละสิทธิการเข้าศึกษาระบบโควตา ของผู้ถูกฟ้องคดีในรอบที่ ๑ ได้ เพื่อรอผลการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยนเรศวรก่อน หากบุตรของผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยนเรศวร บุตรของผู้ฟ้องคดีก็สามารถ ที่จะสมัครเข้าศึกษากับผู้ถูกฟ้องคดีในระบบโควตาในรอบที่ ๒ หรือรอบที่ ๓ หรือสมัครในระบบ คัดเลือกตรงได้อีก ซึ่งไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้กำหนดหลักเกณฑ์ใด ๆ ในการจำกัดสิทธิ ไม่ให้ผู้ที่มีสิทธิในการเข้าศึกษาระบบโควตาจะสมัครเข้าศึกษากับผู้ถูกฟ้องคดีอีก และการที่บุตรของผู้ฟ้องคดีได้มารายงานตัวและชำระค่าบำรุงการศึกษาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว ย่อมแสดงว่าบุตรของผู้ฟ้องคดีสมัครใจที่จะเป็นนักศึกษาใหม่ของผู้ถูกฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดี ให้ผู้ได้รับการพิจารณาในระบบโควตา รวมทั้งบุตรของผู้ฟ้องคดีต้องชำระค่าบำรุงการศึกษา ก่อน การเปิดภาคเรียนก็เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิในการเข้าศึกษากับผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งเป็นมาตรการ ในการป้องกันมิให้ผู้ได้รับการพิจารณาในระบบโควตา รวมทั้งบุตรของผู้ฟ้องคดีสละสิทธิ ซึ่งจะทำให้เป็นปัญหาในการวางแผนจัดการเรียนการสอนของผู้ถูกฟ้องคดี ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า มีเหตุใด ๆ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องคืนเงินค่าบำรุงการศึกษาให้แก่ ผู้ฟ้องคดี ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๖^{๒๖} ของระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการถอนคืนเงินค่าบำรุงการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องคืนเงินค่าบำรุง การศึกษาให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๐๒/๒๕๕๗)

๗.๓ การเบิกจ่ายเงินในโครงการหมวดเงินอุดหนุนวิจัยอาจารย์

ในการพิจารณาคำขออนุมัติให้เบิกจ่ายค่าวัสดุในโครงการหมวดเงินอุดหนุนวิจัยอาจารย์ที่มีการทดลองจ่ายไปแล้ว ผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ พึงตรวจสอบพิจารณาแต่เพียงว่า ผู้ยื่นคำขออนุมัติให้เบิกจ่ายค่าวัสดุเป็นผู้มีสิทธิขอเบิกจ่าย หรือไม่ วัสดุที่ผู้ยื่นคำขออนุมัติให้เบิกจ่ายได้จัดหามาเป็นวัสดุที่ขอเบิกจ่ายได้หรือไม่

^{๒๖} ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการถอนคืนเงินค่าบำรุงการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อ ๖ นักศึกษาใหม่ที่ชำระค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษาแล้ว จะขอถอนคืนเงินดังกล่าวไม่ได้ ยกเว้นกรณีไม่สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม ถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหารกองประจำการ ป่วยจนไม่สามารถเรียนได้ โดยมีหนังสือรับรองจากสถานพยาบาลยืนยัน หรือเสียชีวิตจะขอคืนเงินได้ร้อยละ ๘๐ ของค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย เป็นรายภาคการศึกษา



และผู้ยื่นคำขออนุมัติให้เบิกจ่ายได้แสดงหลักฐานว่าได้จัดหาวัสดุนั้นมาครบถ้วนหรือไม่เท่านั้น กรณีหาอาจะยกเอาข้อที่ว่า ผู้ยื่นคำขออนุมัติให้เบิกจ่ายค่าวัสดุใช้ตำแหน่งทางวิชาการไม่ถูกต้องนำหน้าชื่อของตนในแบบคำขออนุมัติให้เบิกจ่ายค่าวัสดุขึ้นมาอ้างเป็นเหตุผลในการปฏิเสธไม่อนุมัติตามที่ขอได้ไม่

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ จากกระทรวงกิจการเยาวชน การศึกษาแห่งชาติและวิจัย ประเทศฝรั่งเศส ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีในฐานะลูกจ้างชาวต่างประเทศ ให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญระดับ ๓ สังกัดสายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะพลังงานและวัสดุ มีกำหนดเวลา ๑ ปี และหลังครบกำหนดตามสัญญาจ้างแล้ว ไม่ได้ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีต่อ ทั้งนี้ ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานตามสัญญามีตำแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ยื่นเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายเงินในโครงการหมวดเงินอุดหนุนวิจัยอาจารย์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นค่าวัสดุและเงินเดือนเจ้าหน้าที่รวม ๔ ครั้ง ต่อรักษาการประธานสายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะพลังงานและวัสดุ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งปรากฏว่า ในการเบิกครั้งที่ ๓ และครั้งที่ ๔ ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด แต่สำหรับในการเบิกครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีลงนามและระบุตำแหน่งทางวิชาการว่า ศ.ดร. (ศ. หมายถึง ศาสตราจารย์) ในช่องผู้รับรองลงในเอกสารทั้งสองฉบับ ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีมีตำแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์เท่านั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีโดยมีสาระสำคัญว่า ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเงินตามใบเสนอขอซื้อ/จ้างและใบเบิกของทั้งสองโครงการ แต่เนื่องจากเอกสารดังกล่าวยังไม่ถูกต้องเพราะผู้ฟ้องคดีได้ระบุค่านำหน้าชื่อโดยใช้ตำแหน่ง ศ. อันเป็นการขัดต่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. ๒๕๔๑ และมติที่ประชุมสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ครั้งที่ ๗/๒๕๔๖ ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถลงชื่อรับรองเอกสารดังกล่าวและอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินแก่ผู้ฟ้องคดีได้ ขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารดังกล่าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้แก้ไข เนื่องจากเห็นว่าตำแหน่งวิชาการศาสตราจารย์นั้น ผู้ฟ้องคดีได้รับมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศฝรั่งเศส จึงเป็นสิทธิอันชอบธรรมของผู้ฟ้องคดีที่จะเลือกใช้นำหน้าชื่อหรือไม่ ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขอเบิกจ่าย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อนุมัติให้เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกที่ผู้ฟ้องคดีสอนอยู่ตามโครงการหมวดเงินอุดหนุนวิจัยอาจารย์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะประธานสายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะพลังงานและวัสดุ (ปัจจุบันคือคณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ) หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีให้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการดำเนินการตามกระบวนการจัดหา ตามระเบียบและวิธีการปฏิบัติของมหาวิทยาลัย และอนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทุกลักษณะรายจ่ายในวงเงินไม่เกินครั้งละ ๕๐,๐๐๐ บาท โดยในการพิจารณาคำขออนุมัติให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทุกลักษณะรายจ่าย ซึ่งในที่นี้ก็คือการพิจารณาคำขออนุมัติให้เบิกจ่ายค่าวัสดุที่มีการทดลองจ่ายไปแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พึงตรวจพิจารณาแต่เพียงว่า ผู้ยื่นคำขออนุมัติให้เบิกจ่ายค่าวัสดุเป็นผู้มีสิทธิขอเบิกจ่ายหรือไม่ วัสดุที่ผู้ยื่นคำขออนุมัติให้เบิกจ่ายได้จัดหามาเป็นวัสดุที่ขอเบิกจ่ายได้หรือไม่ และผู้ยื่นคำขออนุมัติให้เบิกจ่ายได้แสดงหลักฐานว่าได้จัดหาวัสดุนั้นมาครบถ้วนหรือไม่ เท่านั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หาอาจยกเอาข้อที่ว่า ผู้ยื่นคำขออนุมัติให้เบิกจ่ายค่าวัสดุใช้ตำแหน่งทางวิชาการไม่ตรงตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) แต่งตั้งนำหน้าชื่อของตนในแบบคำขออนุมัติให้เบิกจ่ายค่าวัสดุ ขึ้นมาอ้างเป็นเหตุผลในการปฏิเสธไม่อนุมัติตามที่ขอได้ไม่เนื่องจากแม้หากจะเป็นความจริงว่า ผู้ยื่นคำขออนุมัติให้เบิกจ่ายค่าวัสดุได้ใช้ตำแหน่งทางวิชาการที่ไม่ตรงตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ แต่งตั้งนำหน้าชื่อของตนในแบบคำขออนุมัติให้เบิกจ่ายค่าวัสดุ การกระทำเช่นนี้ของผู้ยื่นคำขออนุมัติให้เบิกจ่ายค่าวัสดุก็มิได้มีผลทำให้ผู้ยื่นคำขอสันนิษฐานที่จะขอเบิกจ่ายค่าวัสดุแต่อย่างใด เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ปฏิเสธการลงนามอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานดังกล่าวโดยอ้างเหตุผลแต่เพียงว่า ผู้ฟ้องคดีได้ลงชื่อในการขออนุมัติให้เบิกจ่ายค่าวัสดุในช่องผู้รับรอง โดยใช้คำนำหน้านามว่าศาสตราจารย์ ทั้ง ๆ ที่ดำรงตำแหน่งเพียงรองศาสตราจารย์พิเศษ เป็นการลงนามโดยไม่ชอบและขัดต่อมาตรา ๕๒^{๒๗} แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

^{๒๗} พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. ๒๕๔๑

มาตรา ๕๒ บุคคลใดได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรือได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีสิทธิใช้ตำแหน่งทางวิชาการดังกล่าวเป็นคำนำหน้านาม เพื่อแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป

การใช้คำนำหน้านามตามความในวรรคหนึ่งให้ใช้อักษรย่อ ดังนี้

- (๑) ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ หรือศาสตราจารย์เกียรติคุณ ให้ใช้อักษรย่อ ศ.
- (๒) รองศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์พิเศษ ให้ใช้อักษรย่อ รศ.
- (๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ให้ใช้อักษรย่อ ผศ.



พระจอมเกล้าธนบุรีฯ ขัดต่อมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ครั้งที่ ๗/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๖ และขัดต่อประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง การใช้ตำแหน่งทางวิชาการ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๗ เท่านั้น โดยไม่ปรากฏว่า การปฏิเสธการลงนามอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานดังกล่าว เกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นผู้มีสิทธิที่จะขอเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว หรือคำวัสดุ TC WIRE TYPE K TT-K-๒๔ “OMEGA” สายเทอร์โมคัปเปิ้ลที่ผู้ฟ้องคดีได้ทูลรองจ่ายไปนั้น เป็นเรื่องที่ไม่สามารถขอเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ หรือผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นใบเบิกตามแบบ กค. ๐๓ และใบเสนอขอซื้อ/จ้าง โดยวิธีเปรียบเทียบราคา (วงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท) ตามแบบ PC-๐๓-๐๒-F๒ หรือในการยื่นขอเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามแบบดังกล่าว ไม่มีเอกสารหลักฐานหรือมีเอกสารหลักฐานที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบและวิธีการปฏิบัติของมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด กรณีจึงเป็นการปฏิเสธการลงนามอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าวัสดุ (ครั้งที่ ๒/๒๕๔๗) โครงการการลดความชื้นในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เทอร์โมอิเล็กทริก ระยะที่ ๑ จำนวนเงิน ๕,๗๗๘ บาท และคำวัสดุ (ครั้งที่ ๓/๒๕๔๗) โครงการการผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยใช้เทอร์โมอิเล็กทริกร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะที่ ๒ จำนวน ๕,๗๗๘ บาท จากเงินกองทุนวิจัย แผนงานวิจัยประยุกต์/งานวิจัยอาจารย์ โครงการเงินอุดหนุนวิจัยอาจารย์ หมวดย่อยจ่ายเงินอุดหนุนวิจัยอาจารย์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยไม่ชอบ และเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณานุมัติเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุ (ครั้งที่ ๒/๒๕๔๗) โครงการการลดความชื้นในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เทอร์โมอิเล็กทริก ระยะที่ ๑ จำนวน ๕,๗๗๘ บาท และ (ครั้งที่ ๓/๒๕๔๗) โครงการการผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยใช้เทอร์โมอิเล็กทริกร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะที่ ๒ อีกจำนวน ๕,๗๗๘ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๑๑,๕๕๖ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้จัดส่งเอกสารประกอบการขอเบิกจ่ายถูกต้องครบถ้วนแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๗๔/๒๕๕๖)

คดีปกครองเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

๑. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

๑.๑ ข้อมูลข่าวสารของราชการ

๑.๑.๑ กรณีหน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่มีคำขอ

กรณีที่มีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการว่า หน่วยงานของรัฐปฏิเสธถึงความมีอยู่ของเอกสารในความครอบครองและผู้นั้นคำขอไม่เชื่อว่าเป็นความจริง คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเข้าไปตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ ทั้งวิธีการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำ และให้ส่งพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หากการตรวจถ้อยคำดังกล่าวยังผลให้ได้ความชัดเจนถึงเหตุผลที่มีน้ำหนักหักล้างถึงการมีอยู่ของเอกสารที่ผู้นั้นคำขออ้างถึง ย่อมถือว่าการดำเนินการตรวจสอบและปฏิเสธถึงการมีอยู่ของเอกสารของหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือขอให้อธิบดีกรมธนารักษ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครอง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อ้างว่าจากการตรวจสอบไม่ปรากฏเอกสารที่ผู้ฟ้องคดีขอให้เปิดเผยข้อมูล ผู้ฟ้องคดีไม่เชื่อคำชี้แจงดังกล่าว จึงมีหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการกรณีร้องเรียนให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการใช้อำนาจตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ผลการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ เห็นว่า ไม่มีเอกสารตามข้อร้องเรียนจริงและแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจสอบข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยรับฟังแต่เพียงคำชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่ง



ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามความประสงค์ของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่มาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติว่า คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และให้นำความในมาตรา ๓๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ประกอบกับมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติว่า ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอไม่ว่าจะเป็นกรณีตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๒๕ ถ้าผู้ฟ้องคดีไม่เชื่อว่าเป็นความจริงและร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามมาตรา ๑๓ ให้คณะกรรมการมีอำนาจเข้าดำเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกี่ยวข้องได้และแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทราบ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ขึ้น โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการตามข้อร้องเรียนของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน และมีอำนาจหน้าที่ในการสรุปผลการตรวจสอบและแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบตามมาตรา ๓๓ และรายงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ จึงมีอำนาจดำเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องเรียน และมีอำนาจแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ฟ้องคดีทราบได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มอบหมายให้คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับประเด็นการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตามคำขอของผู้ฟ้องคดี โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ได้ดำเนินการใช้อำนาจตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เข้าไปตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทั้งวิธีการเรียกให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำและให้ส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้ว การตรวจสอบดังกล่าวยังผลให้ได้ความชัดแจ้งถึงเหตุผลที่มีน้ำหนักหักล้างถึงการมีอยู่ของเอกสารที่ผู้ฟ้องคดีอ้างถึง ดังนั้น การดำเนินการตรวจสอบและปฏิเสธถึงความมีอยู่ของเอกสารของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๑๙-๙๒๐/๒๕๕๕)



๑.๑.๒ ศาลปกครองไม่มีอำนาจกำหนดคำบังคับให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ยื่นคำขอในทันที ผู้ขอข้อมูลข่าวสารยังคงมีหน้าที่ต้องไปดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้เสียก่อน

การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย ที่ยกอุทธรณ์คำขอให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของผู้ฟ้องคดี หากผู้ฟ้องคดีประสงค์จะได้ข้อมูลข่าวสารดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจะต้องไปตรวจและขอสำเนาต่อเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารตามกระบวนการและขั้นตอนที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดไว้เสียก่อน การที่ผู้ฟ้องคดีจะขอให้ศาลปกครองพิพากษาให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีไม่ต้องปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ศาลปกครองไม่มีอำนาจกำหนดคำบังคับให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ฟ้องคดีเช่นนั้นได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๘ ขอสำเนาหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๑๗.๐๓/ล ๒๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๗ เรื่อง หนังสือร้องเรียนของ ทพ. ก. จากคณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งคณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ได้มีหนังสือปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ขอให้มีความวินิจฉัยให้คณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จัดส่งสำเนาหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๑๗.๐๓/ล ๒๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๗ พร้อมกับสิ่งที่ส่งมาด้วยทั้งหมด (ถ้ามี) สำเนาหนังสือร้องเรียนของคณาจารย์ในสังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ รวม ๒ ราย และสำเนาเอกสารอื่น ๆ ตามที่ได้กล่าวอ้างถึงในคำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๑๗๙๐/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๗ ทุกรายการเรื่องอยู่ระหว่างคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการพิจารณาดำเนินการ ต่อมาผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๘ ขอสำเนาเอกสารเรื่องรายงานคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๑๗๖๘/๒๕๓๖ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๓๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ต่อคณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ แต่คณะบดีคณะทันตแพทยฯ มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๑๗.๐๓๑/๔๐๒ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๘ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า รายงานผลการประกวดราคาดังกล่าวเป็นวงเงินและอำนาจของมหาวิทยาลัย หากมหาวิทยาลัยอนุমัติก็จะดำเนินการส่งข้อมูลให้ต่อไป ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ



โดยขอให้คณะตุลาการศาลปกครองชั้นต้นแพทยศาสตร์เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ร้องขอตามหนังสือลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๘ ต่อมา คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำวินิจฉัยเรื่องให้ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของคณะตุลาการแพทยศาสตร์ ทั้ง ๒ กรณี โดยในกรณีแรก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำวินิจฉัย ที่ สค ๙๔/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ ว่า ข้อมูลข่าวสารที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตั้งเรื่องของคณะตุลาการแพทย์ เพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยมหิดลสอบหาข้อเท็จจริงในเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีถูกร้องเรียนว่ามีมูล ความผิดทางวินัยหรือไม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสอบหาข้อเท็จจริงที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยสั่งการของอธิการบดี ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจึงเป็นความเห็นหรือคำแนะนำ ภายในของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงเป็นข้อมูลข่าวสารที่ยังไม่สมควรเปิดเผยให้ผู้ฟ้องคดีทราบ สำหรับข้อมูลข่าวสารตามหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีอีก ๒ รายการ นั้น ผู้ฟ้องคดียังมิได้ใช้สิทธิร้องขอข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากมหาวิทยาลัยมหิดล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงเป็นอุทธรณ์ที่ไม่อาจรับไว้พิจารณาได้ จึงมีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี สำหรับการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีตามหนังสือลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำวินิจฉัย ที่ สค ๑๐๗/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๘ ว่า มหาวิทยาลัยมหิดลได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอเปิดเผยได้หรือไม่ จึงมีมติให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๘ ขอให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการทบทวนคำวินิจฉัยใหม่ เนื่องจากงานพัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ส่งเรื่องคืนเพื่อแก้ไขข้อมูลข่าวสารที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอจึงต้องมีรายงานผลการประกวดราคาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคานับที่แก้ไขด้วย ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังไม่เคยมีคำสั่งให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอ ต่อมา เลขานุการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือ ที่ นร ๐๑๐๗/๓๘๑๘ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่าคำวินิจฉัยชอบแล้ว ส่วนข้อมูลข่าวสารที่ระบุในหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี คือ รายงานผลการประกวดราคาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคานับที่แก้ไขเป็นข้อมูลข่าวสารที่ไม่ปรากฏในคำขอจึงไม่อาจทบทวน คำวินิจฉัยได้ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งสองฉบับไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทบทวนคำวินิจฉัยเพื่อให้ มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอ ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ สค ๙๔/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ ส่วนคำขออื่น ให้ยกและยกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ในประเด็นที่ศาลปกครองชั้นต้นยกคำขออื่น และยกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองสูงสุดกำหนดประเด็นในการวินิจฉัยรวม ๒ ประเด็น คือ ประเด็นที่หนึ่ง การที่ศาลปกครองชั้นต้นไม่ได้มีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ฟ้องคดีร้องขอเป็นการชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โดยประเด็นที่สอง คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ สค ๑๐๗/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๘ ที่ยกอุทธรณ์ผู้ฟ้องคดีชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โดยประเด็นที่หนึ่ง ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารตามคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ สค ๙๔/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ คือ ข้อมูลข่าวสารที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๘ ขอข้อมูลข่าวสารจากคณะกรรมการกฤษฎีกาและหนังสือลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๘ ขอข้อมูลข่าวสารจากประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริง ซึ่งในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจะต้องดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนตามที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดไว้ โดยผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นคำขอต่อเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่เป็นผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่หน่วยงานกำหนดไว้ เช่น ค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือค่าธรรมเนียมการให้คำรับรองสำเนาถูกต้อง เป็นต้น และหากเป็นข้อมูลข่าวสารที่จะเปิดเผยต่อบุคคลใดได้หรือไม่ภายใต้เงื่อนไขใดตามมาตรา ๑๖^๑ หรือเป็นข้อมูลข่าวสารที่อาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของผู้ใดตามมาตรา ๑๗^๒ หรือเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๔^๓ แล้วแต่กรณี

^{๑-๓} พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

มาตรา ๑๖ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติว่าข้อมูลข่าวสารของราชการจะเปิดเผยต่อบุคคลใดได้หรือไม่ภายใต้เงื่อนไขเช่นใด และสมควรมีวิธีการอย่างไรให้รู้ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดวิธีการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารนั้น ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกฤษฎีกากำหนดว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ

มาตรา ๑๗ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่า การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของผู้ใด ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งให้ผู้ยื่นเสนอคำคัดค้านภายในเวลาที่กำหนด แต่ต้องให้เวลาอันสมควรที่ผู้ยื่นเสนอคำคัดค้านได้ ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ผู้ที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง หรือผู้ที่ทราบว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของตน มีสิทธิคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้โดยทำเป็นหนังสือถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบ

ในกรณีที่มีการคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบต้องพิจารณาคัดค้านและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้คัดค้านทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นมิได้จนกว่าจะล่วงพ้นกำหนดเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๘ หรือจนกว่าคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้มีคำวินิจฉัยให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้แล้วแต่กรณี

มาตรา ๒๔ หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือผู้อื่น โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลที่ได้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นมิได้ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยดังต่อไปนี้

- (๑) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตนเพื่อการนำไปใช้ตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น
- (๒) เป็นการใช้อ้างอิงตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนั้น



เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารก็ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนตามหน้าที่ที่กำหนดไว้เสียก่อน เมื่อศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ สค ๙๔/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ หากผู้ฟ้องคดีประสงค์จะได้ข้อมูลข่าวสารดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจะต้องไปตรวจและขอสำเนาต่อเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่เป็นผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารตามกระบวนการและขั้นตอนที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดไว้เสียก่อน การที่ผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์จะให้ศาลปกครองพิพากษาให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีไม่ต้องปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ศาลปกครองไม่มีอำนาจกำหนดคำสั่งบังคับให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ฟ้องคดีเช่นนั้นได้ การที่ศาลปกครองชั้นต้นไม่ได้มีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอ จึงเป็นการชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับประเด็นที่สอง คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ สค ๑๐๗/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๘ ที่ยกอุทธรณ์ผู้ฟ้องคดีชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า ในระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยอธิการบดีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือส่งข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๑ ที่ผู้ฟ้องคดีประสงค์ขอให้เปิดเผย และผู้ฟ้องคดีได้รับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ดังนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำวินิจฉัย ที่ สค ๑๐๗/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๘ ว่าจากหลักฐานการส่งตามหนังสือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และหลักฐานการรับตามหนังสือของผู้ฟ้องคดี แสดงว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอแล้ว กรณีจึงไม่มีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยและมีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำวินิจฉัยที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

(๓) ต่อหน่วยงานของรัฐที่ทำงานด้านการวางแผนหรือการสถิติหรือสำมะโนต่าง ๆ ซึ่งมีหน้าที่ต้องรักษาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้ไม่ให้เปิดเผยต่อไปยังผู้อื่น

(๔) เป็นการให้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยโดยไม่ระบุชื่อหรือส่วนที่ทำให้รู้ว่าเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใด

(๕) ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง เพื่อการตรวจสอบคุณค่าในการเก็บรักษา

(๖) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อการป้องกันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวน การสอบสวน หรือการฟ้องคดี ไม่ว่าเป็นคดีประเภทใดก็ตาม

(๗) เป็นการให้ซึ่งจำเป็นเพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล

(๘) ต่อศาล และเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะขอข้อเท็จจริงดังกล่าว

(๙) กรณีอื่นตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) ให้มีการจัดทำบัญชีแสดงการเปิดเผยกำกับไว้กับข้อมูลข่าวสารนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง



ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ศาลรับฟังข้อเท็จจริงไม่ถูกต้องเนื่องจากเมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับข้อมูลข่าวสารเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ แล้ว ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๘ โต้แย้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า จัดส่งข้อมูลข่าวสารไม่ครบถ้วนและขอให้ดำเนินการให้ถูกต้อง กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้มีคำขอข้อมูลข่าวสารฉบับที่แก้ไขใหม่แล้วนั้น เห็นว่า หากผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์ที่จะได้ข้อมูลข่าวสารฉบับที่แก้ไขใหม่ตามที่อ้าง ก็ชอบที่จะยื่นคำขอต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เสียก่อน หากใช้ทำหนังสือโต้แย้งในลักษณะที่อ้างมาในอุทธรณ์ไม่ เพราะตามหนังสือของผู้ฟ้องคดีลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๘ และลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๘ รายการที่ ๑ นั้น ผู้ฟ้องคดีระบุว่า ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร รายงานผลการประกวดราคาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ ๑๗๖๘/๒๕๓๖ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๓๖ ซึ่งเอกสารดังกล่าวเป็นข้อมูลข่าวสารของคณะกรรมการจัดซื้อยูนิตและเก้าอี้ทำฟันพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓๓ ชุด ที่ได้จัดทำรายงานผลการประกวดราคาลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๓๖ เท่านั้น ผู้ฟ้องคดีมิได้ร้องขอข้อมูลข่าวสารฉบับที่แก้ไขใหม่ตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๗๖/๒๕๕๖)

๑.๒ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

๑.๒.๑ การขอให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นที่สุด ผูกพันหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ต้องปฏิบัติตาม โดยไม่อาจกระทำการใด ๆ อันเป็นการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงให้แตกต่างไปจากคำวินิจฉัยของคณะกรรมการดังกล่าวได้ เมื่อข้อเท็จจริงตามคดีนี้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย ได้มีคำวินิจฉัยให้เทศบาลเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร พร้อมทั้งสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องให้แก่ผู้ฟ้องคดี นายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าหน้าที่ซึ่งกระทำการแทนเทศบาล จึงย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการดังกล่าวอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามคำวินิจฉัย การที่นายกเทศมนตรีตัดทอนเอกสารบางหน้าหรือแม้แต่ข้อความบางส่วนออกไป รวมทั้งไม่ได้รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการช่าง (นักบริหารงานช่าง ๙) สังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ถูกดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) รวมสองฉบับ โดยฉบับที่หนึ่งขอคัดสำเนาผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัย รวมทั้งความเห็นแย้ง และคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาคำวินิจฉัยตามสำนวนการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงตามคำสั่งของเทศบาลนครนครสวรรค์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และคำสั่งอื่นที่เกี่ยวข้อง ส่วนฉบับที่สองขอคัดสำเนารายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งปฏิเสธไม่เปิดเผยข้อมูลตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอทั้งสองคำขอ ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย มีคำวินิจฉัยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารพร้อมทั้งสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อขอคัดสำเนาเอกสารต่าง ๆ อีกครั้ง ซึ่งในครั้งนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่สำเนารายงานการสอบสวนที่ส่งให้ไม่สมบูรณ์และไม่ครบถ้วนตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการให้ถูกต้อง แต่ก็ไม่มีมีการปฏิบัติตามคำร้องขอแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการคัดสำเนาเอกสารตามคำขอของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

มาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดให้ นอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว หรือที่จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้วหรือที่มีการจัดให้ประชาชนได้ค้นคว้าตามมาตรา ๒๖ แล้ว ถ้าบุคคลใดขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการและคำขอของผู้นั้นระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามสมควร ให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอภายในเวลาอันสมควร เว้นแต่ผู้นั้นขอจำนวนมากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร มาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติว่า ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ หรือมีคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านของผู้มีประโยชน์ได้เสียตามมาตรา ๑๗ ผู้นั้นอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนั้น โดยยื่นคำอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ และมาตรา ๓๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กำหนดว่า คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นที่สุด และในการมีคำวินิจฉัยจะมี



ข้อสังเกตเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีใดตามที่เห็นสมควรก็ได้ เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในระหว่างที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์พิจารณารายงานผลการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอคัดสำเนาผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัย รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาคำวินิจฉัย (สำนวนการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง) และหนังสือขอคัดสำเนารายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ ได้มีคำวินิจฉัยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอ พร้อมทั้งสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้อง ดังนั้น เมื่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเป็นที่สุด ย่อมผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วนถูกต้องตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการดังกล่าว โดยจะตัดทอนบางหน้าหรือบางข้อความไม่ได้ อีกทั้งต้องมีหน้าที่สำเนาอันมีคำรับรองถูกต้องให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ดำเนินการดังกล่าว จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอันได้แก่ ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัย รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาคำวินิจฉัย (สำนวนการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำสั่งอื่นที่เกี่ยวข้อง) และรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยไม่ร้ายแรงที่นำเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดีจำนวนร้อยละ ๕ เป็นเวลา ๓ เดือน โดยจัดทำสำเนาเอกสารให้ครบถ้วน และมีคำรับรองถูกต้องให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๙/๒๕๕๖)

๒. การขอเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๒๘

คดีปกครองเกี่ยวกับภาษีอากรและค่าธรรมเนียม

๑. ภาษีอากร

๑.๑ ภาษีเงินได้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ ภาษีบำรุงท้องที่

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๔ ภาษีธุรกิจเฉพาะ

การแจ้งประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะ เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มโดยเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรเป็นเพียงการแจ้งหนี้ภาษีอากรค้างชำระ อันเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องของรัฐที่จะเรียกเอาค่าภาษีอากรภายในอายุความสิบปีตามมาตรา ๑๙๓/๓๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มิได้ทำให้ความรับผิดชอบในการชำระเงินเพิ่มของผู้ฟ้องคดีซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ แต่ไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีธุรกิจเฉพาะภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น การแจ้งการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะดังกล่าว จึงมิได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๓๕ ผู้ฟ้องคดีได้ขายที่ดินไม่มีสิ่งปลูกสร้างตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๙๐๒ ตำบลบางโคล่ (บางขวาง) อำเภอยานนาวา (บางรัก) กรุงเทพมหานคร ให้แก่นาย บ. ในราคา ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในวันจดทะเบียนขายที่ดิน ผู้ฟ้องคดีได้ชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจำนวน ๓๔๐,๐๐๐ บาท ชำระค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจำนวน ๑๐๑,๐๐๕ บาท และชำระอากรแสตมป์จำนวน ๒๕,๒๕๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖๖,๒๕๕ บาท แต่มิได้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีธุรกิจเฉพาะ ต่อมา เจ้าพนักงานประเมิน

ของสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๒๓ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ประเมินเรียกเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะตามแบบ ภ.ร.๗/๓.๑ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๕ เป็นเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และภาษีบำรุงเทศบาล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๖๖,๖๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะดังกล่าว ซึ่งต่อมา คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีชำระภาษีธุรกิจเฉพาะจำนวน ๑๕๑,๕๐๐ บาท เงินเพิ่มจำนวน ๑๕๑,๕๐๐ บาท และภาษีบำรุงเทศบาลจำนวน ๓๐,๓๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓๓,๓๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และกรมสรรพากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าไม่ประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะภายในระยะเวลาอันสมควร ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องชำระเงินเพิ่มและไม่ได้รับเงินค่าอากรแสตมป์คืน จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดเชยค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

บทบัญญัติมาตรา ๙๑/๒ วรรคหนึ่ง (๖)^๑ และมาตรา ๙๑/๑๐^๒ แห่งประมวลรัษฎากรได้กำหนดหลักเกณฑ์และความรับผิดชอบให้ผู้ขายอสังหาริมทรัพย์ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากำไร (ฉบับที่ ๒๔๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยที่ภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นภาษีอากรประเมิน ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีจึงเป็นผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด โดยแสดงรายได้หรือรายรับ พร้อมคำนวณเงินภาษีที่ต้องเสียหรือนำส่งและชำระภาษีธุรกิจเฉพาะตามที่คำนวณได้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า การขายที่ดินของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๓๕ เป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางการค้าหรือหากำไรตามมาตรา ๓ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชกฤษฎีกา

^{๑-๒} ประมวลรัษฎากร

มาตรา ๙๑/๒ ภายใต้บังคับมาตรา ๙๑/๔ การประกอบกิจการดังต่อไปนี้ในราชอาณาจักร ให้อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามบทบัญญัติในหมวดนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๖) การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร ไม่ว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นจะได้มาโดยวิธีใดก็ตาม ทั้งนี้ เฉพาะที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๙๑/๑๐ ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการภาษีตามแบบที่อธิบดีกำหนดโดยให้ยื่นเป็นรายเดือนภาษีพร้อมกับชำระภาษี ถ้ามี ไม่ว่าผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะมีรายรับในเดือนภาษีหรือไม่ก็ตาม

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการชำระภาษีสำหรับเดือนภาษีใดให้ยื่นภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป เว้นแต่อธิบดีจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการชำระภาษี ให้ยื่น ณ ที่ว่าการอำเภอท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ทั้งนี้ เว้นแต่อธิบดีจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

ฯลฯ

ฯลฯ



ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากำไร (ฉบับที่ ๒๔๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตรา ร้อยละ ๓ ของรายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ค่าแล้วเป็นเงินภาษีธุรกิจเฉพาะที่ต้องชำระ จำนวน ๑๕๑,๕๐๐ บาท ทั้งนี้ ตามมาตรา ๙๑/๒ วรรคหนึ่ง (๖) มาตรา ๙๑/๕ (๖)^๓ มาตรา ๙๑/๖(๓)^๔ และมาตรา ๙๑/๘ แห่งประมวลรัษฎากร ความรับผิดในการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะของผู้ฟ้องคดี จึงเกิดขึ้นในวันดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ธ.๔๐ และชำระภาษีธุรกิจเฉพาะภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๓๖ ตามมาตรา ๙๑/๑๐ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งเป็น กฎหมายที่มีผลใช้บังคับในขณะนั้น แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้ยื่นแบบแสดงรายการและไม่ได้ชำระ ภาษีธุรกิจเฉพาะภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ทำให้ผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดชำระเงินเพิ่มตาม มาตรา ๙๙/๑ แห่งประมวลรัษฎากร อีกร้อยละ ๑.๕ ต่อเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระหรือนำส่ง โดยไม่รวมเบี้ยปรับ ซึ่งคำนวณเป็นรายเดือนนับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นแบบ ภ.ธ.๔๐ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๓๖ จนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ชำระภาษีครบถ้วน โดยเงินเพิ่มจะไม่เกิน จำนวนภาษีที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระ คือ ๑๕๑,๕๐๐ บาท ตามมาตรา ๙๑/๒๑(๖) ประกอบ มาตรา ๙๙/๑ แห่งประมวลรัษฎากร กรณีจึงเห็นได้ว่า การที่ผู้ฟ้องคดีต้องเสียเงินเพิ่มเป็นเงิน ๑๕๑,๕๐๐ บาท เป็นผลมาจากการที่ผู้ฟ้องคดีมิได้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีธุรกิจเฉพาะ

^{๓-๕} ประมวลรัษฎากร

มาตรา ๙๑/๕ ฐานภาษีสำหรับการประกอบกิจการตามบทบัญญัติในหมวดนี้ได้แก่รายรับดังต่อไปนี้ที่ผู้มีหน้าที่ เสียภาษีได้รับหรือพึงได้รับเนื่องจากการประกอบกิจการ

๑.๑

๑.๑

(๖) สำหรับกิจการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรตามมาตรา ๙๑/๒ (๖) รายรับจากการประกอบ กิจการ คือ รายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๑.๑

๑.๑

มาตรา ๙๑/๖ อัตราภาษีธุรกิจเฉพาะมีดังต่อไปนี้

๑.๑

๑.๑

(๓) ร้อยละ ๓.๐ สำหรับรายรับตามมาตรา ๙๑/๕ นอกจากกรณีตาม (๑) และ (๒)

มาตรา ๙๑/๘ ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะเสียภาษีโดยคำนวณจากฐานภาษีตามมาตรา ๙๑/๕ ในเดือนภาษี ของผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามอัตราภาษีที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๙๑/๖ แต่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมีสิทธิอุทธรณ์การประเมิน ภาษีตามบทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์ในส่วน ๒ หมวด ๒ ลักษณะ ๒

การคำนวณรายรับตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และการปฏิบัติทางบัญชี และเพื่อประโยชน์ ในการคำนวณรายรับ เมื่อได้เลือกปฏิบัติเป็นอย่างไรแล้วให้ถือปฏิบัติเป็นอย่างเดียวกันตลอดไป เว้นแต่จะได้อนุมัติจาก อธิบดีให้เปลี่ยนแปลงได้

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมิให้ใช้บังคับแก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ เป็นทางค้าหรือหากำไรตามมาตรา ๙๑/๒ (๖) และให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีกรณีดังกล่าวเสียภาษีโดยคำนวณจากฐานภาษีตาม มาตรา ๙๑/๕ (๖) ในขณะที่ยื่นแบบแสดงรายการและยื่นชำระภาษีกับอสังหาริมทรัพย์นั้น ตามอัตราภาษีที่กำหนดไว้ในมาตรา ๙๑/๖ รวมทั้งมีสิทธิอุทธรณ์การประเมินภาษีตามบทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์ในส่วน ๒ หมวด ๒ ลักษณะ ๒

ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น การแจ้งประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๙๑/๑๕^๖ แห่งประมวลรัษฎากร จึงเป็นเพียงการแจ้งว่าผู้ฟ้องคดีมีหนี้ภาษีอากรค้างชำระจำนวนเท่าใด และไม่ว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะได้มีการออกหนังสือแจ้งการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ผู้ฟ้องคดีในกรณีดังกล่าวหรือไม่ ก็ไม่ทำให้ความรับผิดในการชำระเงินเพิ่มของผู้ฟ้องคดีซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะแต่ไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีธุรกิจเฉพาะภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเปลี่ยนแปลงไป ทั้งการที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ใช้อำนาจตามมาตรา ๙๑/๑๕ แห่งประมวลรัษฎากร ประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะ เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มกับผู้ฟ้องคดีตามแบบ ภ.บ.๗/๓.๑ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๕ โดยการลงโฆษณาหนังสือแจ้งการประเมินในหนังสือพิมพ์รายวันสายกลาง ฉบับลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นการส่งหนังสือแจ้งการประเมินโดยชอบด้วยกฎหมาย และถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือแจ้งการประเมินในวันดังกล่าวแล้ว ตามนัยมาตรา ๘ วรรคสอง^๗ แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น การประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะ เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากรที่จะต้องเรียกหรือติดตามให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีดำเนินการเสียภาษีให้ถูกต้องครบถ้วน อันเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องของรัฐที่จะเรียกเอาค่าภาษีอากรภายในอายุความสิบปีตามนัยมาตรา ๑๙๓/๓๐^๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชำระเงินเพิ่มแต่อย่างใด

^{๖-๗} ประมวลรัษฎากร

มาตรา ๘

ฯลฯ

ฯลฯ

กรณีไม่สามารถส่งตามวิธีในวรรคหนึ่งได้ หรือบุคคลนั้นออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ใช้วิธีปิดหมาย หนังสือแจ้งหรือหนังสืออื่น แล้วแต่กรณี ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ ที่อยู่ หรือสำนักงานของบุคคลนั้น หรือบ้านที่บุคคลนั้นมีชื่ออยู่ในทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรครั้งสุดท้าย หรือโฆษณาข้อความย่อในหนังสือพิมพ์ที่จำหน่ายเป็นปกติในท้องถิ่นนั้นก็ได้

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๙๑/๑๕ เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจประเมินภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มตามหมวดนี้ในเมื่อ

- (๑) ปรากฏแก่เจ้าพนักงานประเมินว่าผู้มีหน้าที่เสียภาษีมิได้ยื่นแบบแสดงรายการภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด
- (๒) ในกรณีเจ้าพนักงานประเมินมีหลักฐานแสดงว่า ผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้อง หรือมีข้อผิดพลาดทำให้จำนวนภาษีที่ต้องเสียคลาดเคลื่อนไป หรือ
- (๓) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการแทนผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกของเจ้าพนักงานประเมิน หรือไม่ยอมตอบคำถามของเจ้าพนักงานประเมินโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือไม่สามารถแสดงหลักฐานเพื่อการคำนวณภาษี

^๘ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๙๓/๓๐ อายุความนั้น ถ้าประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะ ให้มีกำหนดสิบปี



ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แจ้งประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะแก่ผู้ฟ้องคดีล่าช้า ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับคืนค่าอากรแสตมป์ที่ได้ชำระไว้แล้วนั้น เห็นว่า แม้ว่าตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ท้ายประมวลรัษฎากร ลักษณะแห่งตราสาร กรณีใบรับสำหรับจำนวนเงินที่ผู้รับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจะได้ยกเว้นมิให้ต้องเสียอากรแสตมป์ก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้เสียอากรแสตมป์จำนวน ๒๕,๒๕๐ บาท เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๓๕ และได้ชำระภาษีธุรกิจเฉพาะตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ทำให้สิทธิในการยื่นคำร้องขอคืนอากรซึ่งผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการขอคืนอากรแสตมป์ดังกล่าวภายใน ๑๐ ปี นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีเสียอากรแสตมป์ไว้ขาดอายุความ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๙๓/๓๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีไม่อาจขอคืนอากรแสตมป์ได้ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดดังกล่าว จึงเกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีมิได้ยื่นแบบเสียภาษีธุรกิจเฉพาะและดำเนินการขอคืนค่าอากรที่ได้เสียไว้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด การที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะตามแบบ ภ.ร.๗๓.๑ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๕ จึงมิได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่สังกัด จึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดี ที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า การที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แจ้งการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะผู้ฟ้องคดีล่าช้า ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องเสียเงินเพิ่มเท่ากับจำนวนภาษี จึงฟังไม่ขึ้น พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๗๐๑/๒๕๕๕)

๑.๕ ภาษีอากรปากระวาง

กรมศุลกากรมีอำนาจหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีอากรจากการนำสินค้าเข้าและส่งออก รวมทั้งป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร ตามข้อ ๑ ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๕ ส่วนอำนาจหน้าที่ในการกำหนดให้สินค้าใดเป็นสินค้าต้องห้ามในการส่งออกหรือในการนำเข้า และสินค้าใดเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกหรือในการนำเข้า เป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี เมื่อมีการยื่นคำร้องขอหนังสือประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้ (ไม้คิ้วบัวและวงกบประตูหน้าต่าง) เข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งไม่ใช่สินค้าต้องห้ามที่มีให้นำเข้ามาในราชอาณาจักร นายด่านศุลกากรจึงมีหน้าที่จัดเก็บภาษีสินค้านั้นตามที่กำหนดไว้ในพิกัดอัตราอากรท้ายพระราชกฤษฎีกาแล้วปล่อยสินค้านั้นดังกล่าวเข้าประเทศ การที่ผู้ว่าราชการจังหวัด

มีคำสั่งให้นายด่านศุลกากรชะลอการเก็บภาษีอากรปากระวางสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้ (ไม้คิ้วบัวและวงกบประตูหน้าต่าง) โดยอ้างว่าเพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้ ทั้งที่สิ่งของดังกล่าวไม่ใช่สินค้าต้องห้ามที่มีให้นำเข้ามาในราชอาณาจักร จึงเป็นคำสั่งที่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ และเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งหกได้ยื่นคำร้องขอให้นำสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้ประเภทไม้สักคิ้วบัว จำนวน ๑๙,๐๑๑ แผ่น นายด่านศุลกากรสังขละบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหกทราบว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีบันทึกลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ต่อท้ายหนังสือคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชะลอการเก็บภาษีอากรปากระวางสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้ประเภทไม้คิ้วบัว และวงกบประตูหน้าต่างไว้ก่อนเพื่อรอนโยบายและข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผลให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหกไม่สามารถนำสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้ดังกล่าวได้ ผู้ฟ้องคดีทั้งหกได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขอความเป็นธรรม และมีหนังสือลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อขอให้นำสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้เข้ามาเก็บไว้ที่ฝั่งประเทศไทยเพื่อรอการเก็บภาษี แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา ผู้ฟ้องคดีทั้งหกเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีบันทึกถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ชะลอการเก็บภาษีอากรปากระวางสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้ไว้ก่อน เป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว และเรียกค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

กรมศุลกากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) มีอำนาจหน้าที่หลักในการจัดเก็บภาษีอากรจากการนำสินค้าเข้าและส่งออกสินค้าออก รวมทั้งป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีภาษี โดยมีด่านศุลกากรสังขละบุรีเป็นหน่วยงานย่อยสำหรับการนำเข้าและส่งออกสินค้าทุกประเภทเพื่อการจัดเก็บภาษีอากร ขอคืนอากรขาเข้าหรือของที่มีทัศนียบนบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีตามที่กำหนดไว้ในพิกัดอัตราอากรท้ายพระราชฤษฎีกา ส่วนอำนาจหน้าที่ในการกำหนดให้สินค้าใดเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการส่งออกหรือนำเข้า สินค้าใดเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกหรือนำเข้า การกำหนดประเภท ชนิด คุณภาพ มาตรฐาน จำนวน ปริมาตร ขนาด น้ำหนัก ราคา ชื่อทางการค้า ตรา เครื่องหมายการค้า ถิ่นกำเนิด ประเทศที่ส่งออก หรือนำเข้า ค่าธรรมเนียมพิเศษในการส่งออกหรือนำเข้า การกำหนดให้มีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า



รับรองคุณภาพสินค้า หนังสือรับรองอื่นตามความตกลงหรือประเพณีทางการค้าระหว่างประเทศ หรือกำหนดมาตรการอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบในการส่งออกหรือการนำเข้า เป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งหกได้ยื่นคำร้องขอนำสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้ (ไม้คิ้วบัวและวงกบประตูหน้าต่าง) เข้ามาในราชอาณาจักร โดยในขณะนั้นไม่ปรากฏว่าสินค้าที่ผู้ฟ้องคดีทั้งหกขอนำเข้าเป็นสินค้าต้องห้าม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่จัดเก็บภาษีสินค้านั้นตามที่กำหนดไว้ในพิกัดอัตราอากรท้ายพระราชกฤษฎีกาแล้วปล่อยสินค้านั้นดังกล่าวเข้าประเทศได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ให้ปฏิบัติหน้าที่แทน ได้มีบันทึกลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชะลอการเก็บภาษีอากรปากรวางสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้ (ไม้คิ้วบัวและวงกบประตูหน้าต่าง) ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งหกยื่นคำร้องขอนำเข้า โดยอ้างเหตุผลเพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้ จึงเป็นคำสั่งที่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบข้อ ๑ ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงฉบับที่ ๘๕ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๗) พุทธศักราช ๒๔๘๐ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘๖ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ มาตรา ๔ วรรคหนึ่ง^๙ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ และมาตรา ๕^{๑๐} แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒

^๙ พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐

มาตรา ๔ ของที่นำเข้าหรือพาเข้ามาในหรือส่งหรือพาออกไปนอกราชอาณาจักรนั้น ให้เรียกเก็บและเสียอากรตามที่กำหนดไว้ในพิกัดอัตราอากรท้ายพระราชกำหนดนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๐} พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๕ ในกรณีที่มีจำเป็นหรือสมควรเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สาธารณประโยชน์ การสาธารณสุข ความมั่นคงของประเทศ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดของรัฐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเรื่องหนึ่งเรื่องใด ดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดสินค้าใดให้เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการส่งออกหรือในการนำเข้า

(๒) กำหนดสินค้าใดให้เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกหรือในการนำเข้า

(๓) กำหนดประเภท ชนิด คุณภาพ มาตรฐาน จำนวน ปริมาตร ขนาด น้ำหนัก ราคา ชื่อที่ใช้ในทางการค้า ตรา เครื่องหมายการค้า ถิ่นกำเนิด สำหรับสินค้าที่ส่งออกหรือนำเข้า ตลอดจนกำหนดประเทศที่ส่งไปหรือประเทศที่ส่งมาซึ่งสินค้า ดังกล่าว

(๔) กำหนดประเภทและชนิดของสินค้าที่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษในการส่งออกหรือในการนำเข้า

(๕) กำหนดให้สินค้าใดที่ส่งออกหรือนำเข้าเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า หนังสือรับรองคุณภาพสินค้า หรือหนังสือรับรองอื่นใดตามความตกลงหรือประเพณีทางการค้าระหว่างประเทศ

(๖) กำหนดมาตรการอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบในการส่งออกหรือการนำเข้าตามพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ



คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่สั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชะลอการเก็บภาษีอากรปากรวางดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๘ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งยกเลิกบันทึกสั่งการ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ กรณีจึงไม่มีเหตุที่ศาลจะออกคำสั่งบังคับให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวอีกต่อไป

เมื่อคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเป็นคำสั่งนอกเหนือ อำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ดำเนินการจัดเก็บภาษีอากร ปากรวางสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้ประเภทคิ้วบัวและวงกบประตูหน้าต่าง ซึ่งมีใช้สินค้าต้องห้าม ที่มีให้นำเข้ามาในราชอาณาจักร เป็นผลให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหกไม่สามารถนำสินค้าดังกล่าวเข้ามาใน ประเทศได้ การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นการกระทำ ละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งหก กระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ในฐานะหน่วยงานทางปกครอง ซึ่งเป็นต้นสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดอันเกิดจากคำสั่งของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งหก เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๑๐/๒๕๔๖)

๒. คำธรรมเนียม

การจดทะเบียนโอนขายที่ดินของลูกหนี้สถาบันการเงินที่ล้มละลายเพื่อนำเงิน ไปชำระหนี้ให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ ของสถาบันการเงินที่ล้มละลาย และเป็นผู้รับชำระหนี้แทนสถาบันการเงินที่ล้มละลาย ไม่ใช่การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบัน การเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดตามข้อ ๒ (๗) (ฎ) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่จะชำระค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ร้อยละ ๐.๐๑ จึงต้องเสียค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโดยคำนวณตามราคาประเมิน ทุนทรัพย์ในอัตราร้อยละ ๒ ตามข้อ ๒ (๗) (ก) ของกฎกระทรวงดังกล่าว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาขายที่ดินกับบริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ อ. โดยผู้ฟ้องคดี ทั้งเจ็ดกับพวกได้นำที่ดินจำนวน ๒๒ แปลง จำนองเป็นประกันการชำระหนี้ตามสัญญาดังกล่าว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผิดสัญญาขายที่ดิน บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ อ. จึงได้ยื่นฟ้องผู้ฟ้องคดี ทั้งเจ็ดกับพวกต่อศาลแพ่ง ซึ่งศาลแพ่งมีคำพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดกับพวกชำระหนี้



และศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลแพ่ง หลังจากนั้น บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ อ. ถูกศาลล้มละลายกลางพิพากษาให้ล้มละลาย เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงเข้ามาจัดการทรัพย์สินของบริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ อ. โดยมีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้รับชำระหนี้แทน ต่อมา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ สามารถตกลงประนีประนอมหนี้กับกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ เป็นผลสำเร็จ ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดจึงได้ยื่นคำขอจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสตูล สาขาละงู (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และได้โอนขายที่ดินจำนวน ๘ แปลง ให้แก่บริษัท ด. ในคราวเดียวกัน โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนขายที่ดินดังกล่าวในอัตราร้อยละ ๒ ของราคาประเมินทุนทรัพย์ ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดเห็นว่าการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงมีหนังสือขอให้อธิบดีกรมที่ดินพิจารณาสั่งการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนเงินค่าธรรมเนียมในส่วนที่เรียกเก็บไว้เกินจากร้อยละ ๐.๐๑ ของราคาประเมินทุนทรัพย์ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยอ้างหลักเกณฑ์ข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ ของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๕ แต่กรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เห็นว่า กรณีดังกล่าวไม่อยู่ในข่ายได้รับลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนเหลือร้อยละ ๐.๐๑ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งว่า คำสั่งเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนขายที่ดินไม่ชอบด้วยกฎหมาย และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันคืนเงินจำนวน ๓๑๕,๑๗๑.๗๑ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗ ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

หลังจากบริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ อ. ได้ถูกศาลล้มละลายกลางพิพากษาให้ล้มละลาย เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงเข้ามาจัดการทรัพย์สินของผู้ล้มละลาย โดยมีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูเป็นผู้รับชำระหนี้แทน ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดกับพวกซึ่งเป็นลูกหนี้ของบริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ อ. ได้ยื่นคำขอประนีประนอมหนี้ โดยขอชำระหนี้เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ตกลงให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รับคำขอประนีประนอมหนี้จำนวนดังกล่าว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดได้ยื่นคำขอจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองที่ดินที่จำนองไว้เป็นประกันการชำระหนี้ตามสัญญาขายลดตัวเงินระหว่างผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กับบริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ อ. ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และโอนขายที่ดินรวม ๘ แปลง ให้แก่บริษัท ด. ในราคา ๑๖,๓๔๓,๘๐๐ บาท ในคราวเดียวกัน จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนสิทธิครอบครองในที่ดินให้แก่บริษัท ด. ซึ่งต้องเสียค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโดยคำนวณตามราคาประเมินทุนทรัพย์ ในอัตราร้อยละ ๒ ตามข้อ ๒ (๗) (ก) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดไม่ได้รับ

การลดหย่อนค่าธรรมเนียมนิยมเป็นพิเศษตามมติและหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ ในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ตามข้อ ๒ (๗) (ฎ) ของกฎกระทรวงฉบับเดียวกัน เนื่องจากข้อ ๓ (๔) ของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนิยมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนิยมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๕ กำหนดว่า ให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ ๐.๐๑ สำหรับกรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ในกรณีลูกหนี้ของสถาบันการเงิน โอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้อื่นซึ่งมิใช่เจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงิน เพื่อนำเงินที่ได้จากการโอนอสังหาริมทรัพย์นั้นไปชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงิน ทั้งนี้ ให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียน โอนอสังหาริมทรัพย์ร้อยละ ๐.๐๑ ของราคาประเมินทุนทรัพย์ เฉพาะสำหรับจำนวนเงินที่นำไปชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงิน และให้เรียกเก็บตามอัตราปกติสำหรับราคาประเมินทุนทรัพย์ส่วนที่เกินกว่าจำนวนเงินที่นำไปชำระหนี้ดังกล่าว และข้อ ๒ ของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนิยมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๔ ได้ให้นิยามคำว่า การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หมายความว่า การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด และให้รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ที่ผ่านกระบวนการทางศาลอื่นที่มีใช้ศาลล้มละลายด้วย คดีนี้แม้ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ด ซึ่งเป็นลูกหนี้ของบริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ อ. จะได้จดทะเบียนโอนขายที่ดินทั้งแปดแปลงให้แก่บริษัท ด. ซึ่งมีใช้เจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงินเพื่อนำเงินไปชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ก็ตาม แต่ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า กรณีดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดได้ยื่นขอประนอมหนี้ที่ตนมีอยู่ต่อกองทุนเพื่อการฟื้นฟู ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ของบริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ อ. ที่ล้มละลายไปแล้ว และผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการโอนอสังหาริมทรัพย์ของผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดให้แก่บุคคลอื่น คือ กองทุนเพื่อการฟื้นฟู ซึ่งเป็นผู้รับชำระหนี้แทนบริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ อ. เจ้าหนี้ของผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ด ดังนั้น กรณีการจดทะเบียนโอนขายที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดจึงไม่ใช่การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการดำเนินการแก้ไขหนี้ทั่วไปและ



หนี้ที่มีปัญหาเพื่อให้สถาบันการเงินมีโอกาสดำชำระหนี้คืนสูงสุด หรือเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการดำเนินกิจการต่อไปทั้งของลูกหนี้และสถาบันการเงิน และเจ้าหนี้อื่นที่ได้ปรับปรุง โครงสร้างหนี้ร่วมกับสถาบันการเงินเจ้าหนี้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ของสถาบันการเงิน โดยเฉพาะลูกหนี้ของสถาบันการเงินที่ประสบปัญหาการชำระหนี้เนื่องจาก ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ แต่ยังมีแนวโน้มที่จะดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ตามนัยข้อ ๒ ของ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ กำหนด ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๔ ประกอบกับข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยึดตามคำอุทธรณ์ของ ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดว่า ในการยื่นคำขอจดทะเบียนโอนขายที่ดินให้แก่บริษัท ด. นั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ด ไม่ได้แสดงหนังสือรับรองการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อเป็นหลักฐาน ประกอบการพิจารณาขอรับสิทธิประโยชน์ทางค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณี จึงไม่อยู่ในข่ายได้รับลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนโอนขายที่ดินเหลือร้อยละ ๐.๐๑ ของราคา ประเมินทุนทรัพย์ ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดอุทธรณ์ว่า เหตุที่ไม่ได้นำหนังสือรับรองการปรับปรุง โครงสร้างหนี้ไปแสดงต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในวันจดทะเบียนโอนขายที่ดิน เนื่องจากเห็นว่า เป็นข้อเท็จจริงที่มีอยู่จริง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถเรียกเอกสารดังกล่าวจากธนาคาร แห่งประเทศไทยหรือเจ้าหนี้ของผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดได้อยู่แล้ว นั้น เห็นว่า ในกรณีสถาบันการเงิน และลูกหนี้ของสถาบันการเงินขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ โดยให้ถ้อยคำว่าเป็นการดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินตามหลักเกณฑ์ที่ ทางธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด กรมที่ดินได้มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๓๗๐๒๕ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๑ กำหนดแนวทางปฏิบัติโดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกหนังสือ รับรองการปรับปรุงโครงสร้างหนี้เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาลดค่าธรรมเนียม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน จึงเป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดที่ต้องแสดงเอกสารดังกล่าวต่อ เจ้าหนี้ที่ เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ทางค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน อุทธรณ์ของ ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดจึงฟังไม่ขึ้น

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามข้อ ๒ (๗) (ก) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ต้องรับผิดชอบในการคืนค่าธรรมเนียม พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๔๔๙/๒๕๕๖)

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการซื้อขายที่ดินจากการขายทอดตลาดที่ได้ชำระไปแล้ว แม้ต่อมาจะมีการจดทะเบียนเพิกถอนรายการจดทะเบียนดังกล่าวตามคำพิพากษาของศาล เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในกระบวนการขายทอดตลาด โดยมิได้เกิดขึ้นจากความผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการจดทะเบียนหรือการกระทำอื่นใดที่มีชอบด้วยกฎหมาย การจดทะเบียนเพิกถอนการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดให้อำนาจในการคืนค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บไว้โดยชอบจากการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม การที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมีคำสั่งไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในกรณีดังกล่าว จึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ประมูลซื้อที่ดินมีโฉนดจำนวนสองแปลงจากการขายทอดตลาดของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ ในราคา ๙๒,๐๐๐ บาท และ ๒๖๕,๐๐๐ บาท โดยได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนที่ดินจากผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๒๐,๒๖๖ บาท ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินดังกล่าวตามคำสั่งศาลจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนเงินค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไว้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งไม่คืนเงิน ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ได้วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจำนวน ๒๐,๒๖๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์กฎหมายกำหนดให้ผู้ที่มาดำเนินการจดทะเบียนต้องเสียค่าธรรมเนียมให้กับรัฐเป็นค่าตอบแทนที่รัฐให้บริการในการรับรองสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ทางทะเบียน ส่วนการคืนค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บไว้แล้วจะกระทำได้นั้นหากมีกฎหมายกำหนดไว้ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ซื้อที่ดินมีโฉนดจำนวนสองแปลงจากการขายทอดตลาดของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ และขอจดทะเบียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจากเจ้าของเดิมมาเป็นของผู้ฟ้องคดี



กรณีจึงเป็นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน ซึ่งมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง^{๑๑} ประกอบกับมาตรา ๑๐๔ วรรคหนึ่ง^{๑๒} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน บัญญัติให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายตามราคาประเมินทุนทรัพย์ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่ต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ในอัตราที่กำหนดไว้ในข้อ ๒ (๗) (ก) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ที่ดินครั้งนี้ มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมไว้เป็นเงิน ๒๐,๒๖๖ บาท จึงเป็นการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมโดยชอบตามกฎหมาย แม้ต่อมาศาลจังหวัดเชียงใหม่จะมีคำพิพากษาให้เพิกถอน การขายทอดตลาดที่ดินทั้งสองแปลงข้างต้น และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จดทะเบียนเพิกถอน รายการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าว แต่ก็เป็นการดำเนินการตามคำพิพากษาของ ศาลจังหวัดเชียงใหม่ มิได้เกิดขึ้นจากความผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการจดทะเบียนหรือการกระทำ อื่นใดที่มีชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด การจดทะเบียนเพิกถอนการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าว ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการจดทะเบียนที่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนความเสียหายของผู้ฟ้องคดี ดังกล่าวเกิดจากความผิดพลาดในกระบวนการขายทอดตลาด อันเป็นขั้นตอนการบังคับคดีของ กรมบังคับคดี มิใช่เกิดจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยตรง ประกอบกับไม่มีบทบัญญัติ แห่งกฎหมายใดบัญญัติให้อำนาจคืนค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยชอบจากการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่อาจคืนค่าธรรมเนียมให้กับผู้ฟ้องคดีได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ทั้งสองแปลงให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิกษายกฟ้อง (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๔๑/๒๕๕๖)

แนวทางการปฏิบัติงานประเมินราคาทรัพย์สินของคณะกรรมการประเมิน ราคาทรัพย์สิน กระทรวงมหาดไทย ประกอบกับคำนิยามหน่วยที่ดินตามระเบียบ ของคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ ในการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

^{๑๑-๑๒} ประมวลกฎหมายที่ดิน

มาตรา ๑๐๓ ในการดำเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน การรังวัด การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือการทำธุระอื่น ๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกิน อัตราตามบัญชีท้ายประมวลกฎหมายนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๑๐๔ ในกรณีการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรือ อสังหาริมทรัพย์ ให้ผู้ขอจดทะเบียนเสียค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโดยคำนวณตามราคาประเมินทุนทรัพย์ ตามมาตรา ๑๐๕ เบื้อง

ฯลฯ

ฯลฯ



จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกตามความในมาตรา ๑๐๕ เบญจ
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แปลความว่า ที่ดินที่ติดถนน ซอย ทาง คลอง มิได้หมายถึง
ถนน ซอย ทาง คลอง ที่เป็นทางสาธารณะเท่านั้น ดังนั้น เมื่อฟังได้ว่า ที่ดินอันเป็น
มูลพิพาทอยู่ติดที่ดินแปลงที่มีสภาพเป็นทางเข้าออกเพื่อเชื่อมไปสู่ทางหลวงแผ่นดิน
อันเป็นสาธารณูปโภคที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้น และตกเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินจัดสรร
จึงย่อมถือว่าที่ดินแปลงพิพาทเป็นที่ดินที่ติดถนน ซอย ทาง คลอง

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ไปดำเนินการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินจำนวน ๔ แปลง
ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาวังน้อย โดยนาง จ. (เจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาวังน้อย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดิน
ทั้งสี่แปลงอยู่ในโซน ๐๘ บล็อกเอ หน่วยที่ ๕ ที่ดินติดถนน ทาง ซอย คลอง ราคาประเมิน
ตารางวาละ ๔,๐๐๐ บาท และได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเสียค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๓,๐๖๐ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินดังกล่าวไม่ถูกต้อง
เนื่องจากที่ดินทั้งสี่แปลงมิได้อยู่ติดถนน ซอย ทาง คลอง ที่เป็นทางสาธารณะ ผู้ฟ้องคดีต้องอาศัย
ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๘๘ เป็นทางเข้าออกสู่ถนนสายเอเชีย และไม่เป็นที่ดินในโครงการ
จัดสรรที่ดินที่ได้รับใบอนุญาตแต่อย่างใด ประกอบกับผู้ฟ้องคดีเคยจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ประเภทขายรวมสี่โฉนดซึ่งเป็นที่ดินข้างเคียงกับที่ดินทั้งสี่แปลง พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประเมิน
ราคาทุนทรัพย์ที่ดินดังกล่าวในโซน ๐๘ บล็อกบี ตารางวาละ ๒๕๐ บาท เท่านั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมี
หนังสืออุทธรณ์ต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาวังน้อย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓)
แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ วินิจฉัยอุทธรณ์ว่า การประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินดังกล่าวถูกต้องแล้ว
ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนบันทึกการประเมินราคาที่ดิน
และประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินทั้งสี่แปลงใหม่ พร้อมทั้งคืนเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
ส่วนที่เรียกเก็บเกินไปจำนวน ๖๓,๓๗๔.๕๐ บาท แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

บัญญัติกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรม ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป ได้กำหนดราคา
ประเมินทุนทรัพย์ที่ดินตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในโซน (เขต) ๐๘
โดยแบ่งออกเป็น ๒ บล็อก (เขตย่อย) คือ บล็อกเอและบล็อกบี บล็อกเอแบ่งออกเป็น ๖ หน่วย
โดยหน่วยที่ ๕ ที่ดินติดถนน ซอย ทาง คลอง ระยะ ๔๐ เมตร ราคาประเมินทุนทรัพย์ตารางวาละ
๔,๐๐๐ บาท ซึ่งเมื่อพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานประเมินราคาทรัพย์สินของคณะกรรมการ



ประเมินราคาทรัพย์สิน กระทรวงมหาดไทย ประกอบกับคำนิยามหน่วยที่ดิน ตามระเบียบของคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกตามความในมาตรา ๑๐๕ เบญจ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ที่ดินติดถนน ซอย ทาง คลอง มิได้หมายถึงถนน ซอย ทาง คลองที่เป็นทางสาธารณะเท่านั้น เมื่อที่ดินทั้งสี่แปลง อันเป็นมูลพิพาทแบ่งแยกมาจากที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๘๘ ซึ่งเจ้าของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๘๘ ได้แบ่งแยกที่ดินดังกล่าวออกเป็นที่ดินแปลงย่อยเพื่อจำหน่ายจำนวน ๖๔ แปลง แปลงใหญ่ ๒ แปลง และมีการแบ่งพื้นที่เหลือไว้เป็นทางเข้าออกของที่ดินแปลงย่อยทุกแปลง เพื่อเชื่อมต่อไปสู่ถนนสายบางปะอิน-นครสวรรค์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒ สายเอเชีย) ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของที่ดินแปลงดังกล่าว อันมีลักษณะเป็นการจัดสรรที่ดินตามข้อ ๑^๓ ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ แม้ไม่ปรากฏว่า เจ้าของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๘๘ จะได้ขอรับใบอนุญาตจัดสรรที่ดินหรือไม่ก็ตาม ก็ถือได้ว่า พื้นที่ที่เจ้าของที่ดินดังกล่าวเหลือไว้เป็นทางเข้าออกเพื่อเชื่อมต่อไปสู่ถนนสายบางปะอิน-นครสวรรค์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒) เป็นสาธารณูปโภคที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้น และตกเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินจัดสรร ตามข้อ ๓๐^{๑๔} ของประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าว แม้ที่ดินดังกล่าวจะยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๘๘ แต่เจ้าของที่ดินดังกล่าว ก็ไม่อาจกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดยไปหรือเสื่อมความสะดวกได้ กรณีจึงถือได้ว่าที่ดินทั้งสี่แปลงของผู้ฟ้องคดีเป็นที่ดินที่อยู่ติดถนน ซอย ทาง คลอง ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินดังกล่าว เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินทั้งสี่แปลงซึ่งอยู่ในโซน ๐๘ บล็อกเอ หน่วยที่ ๕ ที่ดินติดถนน

^{๑๓-๑๔} ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕

ข้อ ๑ ในการประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้

“การจัดสรรที่ดิน” หมายความว่า การจัดจำหน่ายที่ดินติดต่อกันเป็นแปลงย่อย มีจำนวนตั้งแต่สิบแปลงขึ้นไป ไม่ว่าด้วยวิธีใด โดยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเป็นค่าตอบแทน และมีการให้ค้ำประกัน หรือ การแสดงออกโดยปริยายว่าจะจัดให้มีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ หรือปรับปรุงให้ที่ดินนั้นเป็นที่อยู่อาศัย ที่ประกอบการพาณิชย์ หรือที่ประกอบการอุตสาหกรรม

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๓๐ สาธารณูปโภคซึ่งผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผังและโครงการที่ได้รับอนุญาต เช่น ถนน สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น ให้ถือว่าตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร และให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดสรรที่ดินหรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์คนต่อไปที่จะบำรุงรักษากิจการดังกล่าวให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้นโดยตลอดไป และจะกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดยไปหรือเสื่อมความสะดวกมิได้

ฯลฯ

ฯลฯ

ชอย ทาง คลอง ราคาประเมินทุนทรัพย์ตารางวาละ ๔,๐๐๐ บาท จึงเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๘๗/๒๕๕๗)

๓. การยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร

การยึดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร กรณีเป็นทรัพย์สินที่ผู้ค้างภาษีอากรมีกรรมสิทธิ์รวม จะต้องตรวจสอบก่อนว่าทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์รวมนั้นเป็นทรัพย์สินอะไร ของบุคคลใด และมีราคาเท่าใด รวมทั้งตรวจสอบการครอบครองของเจ้าของรวมแต่ละคน หากสามารถแบ่งแยกส่วนการครอบครองของเจ้าของรวมแต่ละคนออกจากส่วนของผู้ค้างภาษีอากรได้ เจ้าพนักงานย่อมทำการยึดทรัพย์สินนั้นได้ เฉพาะในส่วนของผู้ค้างภาษีอากรเท่านั้น แต่หากไม่สามารถแบ่งแยกส่วนการครอบครองของเจ้าของรวมคนอื่นออกจากส่วนของผู้ค้างภาษีอากรได้ เจ้าพนักงานจึงจะมีอำนาจยึดทรัพย์สินนั้นได้ทั้งหมด ตามข้อ ๑๐ (๔) และ (๒๑) ของระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการยึดทรัพย์สินตามความในมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังนั้น การดำเนินการยึดที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ผู้ค้างภาษีอากรมีกรรมสิทธิ์รวม โดยมีได้ตรวจสอบส่วนการครอบครองที่ดินของเจ้าของรวมแต่ละคนว่าสามารถแยกออกจากส่วนการครอบครองของผู้ค้างภาษีอากรได้หรือไม่ และได้ทำการยึดที่ดินดังกล่าวมาทั้งหมด จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสามและนาง ส. เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๙๔ และเลขที่ ๓๐๙๕ ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยได้แบ่งการถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินและต่างทำประโยชน์ในที่ดินตามสัดส่วนของตนเอง ต่อมา สรรพากรภาค ๕ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีประกาศกรมสรรพากร ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๖ เรื่อง ให้ยึดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร รายงาน ส. ตามรายการเป็นที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๙๔ ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี) เพื่อชำระหนี้ภาษีอากรค้างจำนวน ๑,๒๘๕,๓๐๐.๕๑ บาท ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงมีหนังสือคัดค้านการยึดทรัพย์สินที่ดินแปลงดังกล่าวต่ออธิบดีกรมสรรพากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) วินิจฉัยว่า การยึดที่ดินตามประกาศกรมสรรพากรดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายแล้ว จึงไม่สามารถถอนการยึดที่ดินและคืนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้แบ่งแยกกันครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินและไม่ได้ร่วมก่อหนี้สินหรือนำที่ดินไปเป็นหลักประกันการชำระหนี้ให้กับนาง ส. จึงนำคดี



มาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผลการพิจารณาของศาลปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะมีอำนาจยึดทรัพย์สินที่ผู้ค้างภาษีอากรมีกรรมสิทธิ์รวมอยู่ด้วยตามข้อ ๗ (๑) (ก) ของระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการยึดทรัพย์สินตามความในมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๔๕ ก็ตาม แต่ก่อนการดำเนินการดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องตรวจสอบทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์รวมนั้นให้แน่ชัดเสียก่อนว่าเป็นทรัพย์สินอะไร เป็นของใคร และมีราคาทรัพย์สินเท่าใด รวมถึงต้องตรวจสอบทรัพย์สินในส่วนที่เป็นของเจ้าของรวมคนอื่น ๆ นอกจากในส่วนของผู้ที่ค้างภาษีอากรด้วยตามข้อ ๑๐ (๔) ของระเบียบดังกล่าว ซึ่งหากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าสามารถแบ่งแยกส่วนของเจ้าของรวมออกจากส่วนของผู้ที่ค้างภาษีอากรได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็คงยึดได้เฉพาะส่วนของผู้ค้างภาษีอากรเท่านั้น เว้นแต่ถ้าตรวจสอบแล้วไม่ปรากฏว่าส่วนใดเป็นของเจ้าของรวมคนใดหรือไม่สามารถแยกส่วนที่เป็นของเจ้าของรวมคนอื่นออกจากส่วนของผู้ที่ค้างภาษีอากรได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงจะมีอำนาจยึดทรัพย์สินนั้นได้ทั้งหมดตามข้อ ๑๐ (๒๑) ของระเบียบเดียวกัน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาง ส. มีหนี้ภาษีอากรค้างอยู่จำนวน ๑,๒๘๕,๓๐๐.๕๑ บาท แต่ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๙๔ ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี มีราคาประเมินทั้งแปลง ๑,๖๔๒,๓๑๒ บาท และตามสารบัญชีจดทะเบียนของโฉนดที่ดินมีผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมจำนวน ๔ คน และได้แบ่งที่ดินออกเป็น ๒๐,๐๐๐ ส่วน มีผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถือกรรมสิทธิ์ ๕,๖๘๒ ส่วน ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถือกรรมสิทธิ์ ๓,๖๒๐ ส่วน ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ถือกรรมสิทธิ์ ๕,๐๔๐ ส่วน และนาง ส. ถือกรรมสิทธิ์ ๕,๖๔๘ ส่วน กรณีจึงเป็นที่ดินที่นาง ส. ผู้ค้างภาษีอากรมีกรรมสิทธิ์รวม ชอบที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องตรวจสอบให้แน่ชัดเสียก่อนว่าที่ดินดังกล่าวสามารถแบ่งแยกส่วนการครอบครองของเจ้าของรวมแต่ละคนออกจากส่วนของนาง ส. ได้หรือไม่ ซึ่งหากตรวจสอบแล้วไม่สามารถแบ่งแยกส่วนการครอบครองได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงจะมีอำนาจยึดที่ดินดังกล่าวได้ทั้งแปลง แต่จากข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการตรวจสอบส่วนการครอบครองที่ดินของเจ้าของรวมแต่ละคนว่าสามารถแยกออกจากส่วนการครอบครองของนาง ส. ได้หรือไม่ ดังนั้นเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๙๔ ได้มีผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ เข้าทำประโยชน์โดยการปลูกสร้างบ้าน ปลูกต้นไม้ และพืชผลการเกษตรในที่ดินส่วนที่ดินที่ได้ครอบครอง และผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองก็ได้โต้แย้งข้อเท็จจริงดังกล่าว กรณีจึงน่าจะเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามและนาง ส. ได้แบ่งสัดส่วนการครอบครองที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๙๔ แล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกประกาศกรมสรรพากร ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๖ ให้ยึดทรัพย์สินผู้ค้างภาษีอากร รายนาง ส. ตามรายการที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๙๔ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ซึ่งเป็นที่ดินที่มีผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมอยู่ด้วย โดยมีได้ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินที่จะทำการยึดและทำการยึดเฉพาะส่วนที่เป็นของผู้ค้างภาษีอากรเท่านั้น ตามข้อ ๑๐ (๔) และ (๒๑) ของระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการยึดทรัพย์สินตามความในมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากรฯ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และย่อมมีผลให้คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่วินิจฉัยว่า ประกาศกรมสรรพากรของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สามารถถอนการยึดที่ดินและคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษาให้เพิกถอนประกาศกรมสรรพากร ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๖ เรื่อง ให้ยึดทรัพย์สินผู้ค้างภาษีอากร รายงาน ส. ตามรายการโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๙๔ เลขที่ดิน ๒๓ ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๔๔/๒๕๔๖)



คดีปกครองเกี่ยวกับแรงงานและสวัสดิการสังคม

๑. การจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน

การที่ผู้รับอนุญาตจัดหางานรู้เห็นและเชิดให้บุคคลซึ่งไม่ได้เป็นลูกจ้างหรือตัวแทนที่จดทะเบียนของตนไปดำเนินการจัดหางานเพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ โดยการรับสมัครและเรียกรับเงินค่าบริการและค่าใช้จ่ายจากคนหางานในนามของตน ผู้รับอนุญาตจัดหางานจะต้องคืนเงินดังกล่าวต่อคนหางานผู้สุจริต เสมือนว่าบุคคลดังกล่าวนี้เป็นตัวแทนของตนตามมาตรา ๘๒๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในการที่ไม่สามารถจัดส่งคนหางานดังกล่าวไปทำงานในต่างประเทศได้ หากผู้รับอนุญาตจัดหางานไม่คืนเงิน นายทะเบียนจัดหางานกลางย่อมมีอำนาจสั่งให้หักเงินค่าบริการและค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากหลักประกันที่ผู้รับอนุญาตจัดหางานได้วางไว้ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองแรงงานได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ฟ้องว่า การที่อธิบดีกรมการจัดหางาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ในฐานะนายทะเบียนจัดหางานกลาง หักหลักประกันของผู้ฟ้องคดีจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ นครธน จำกัด (มหาชน) สาขานานาเหนือ เพื่อคืนเป็นค่าบริการและค่าใช้จ่ายให้แก่ นาย ถ. กับพวก รวม ๑๑ คน และต่อมามีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศของผู้ฟ้องคดีมีกำหนด ๑๒๐ วัน เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์ทั้งสองคำสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงแรงงาน (ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีกรณีคำสั่งหักหลักประกัน ส่วนกรณีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตฯ ไม่ได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งหักหลักประกันและคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตดังกล่าว พร้อมกับให้มีการชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยในชั้นการอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้หักหลักประกันของผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๕๔๓,๔๐๐ บาท

ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๔ นาย ม. กรรมการผู้จัดการของผู้ฟ้องคดี นาง ป. ลูกจ้างของผู้ฟ้องคดี พร้อมกับนาย ส. นาย ค. นาย น. และนาย ว. ได้ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานและชักชวนให้คนหางานสมัครงานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ พร้อมกับรับสมัครคนหางานที่โรงเรียนบ้านชมพู หมู่ที่ ๗ ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โดยนาย ม. ได้มอบใบสมัครงานและประกาศตำแหน่งงานในต่างประเทศของผู้ฟ้องคดีให้กับนาย ส. และนาย ค. เพื่อไปดำเนินการรับสมัครและรับเงินจากคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ และตามหลักฐานสำเนาใบเสร็จรับเงินออกในนามของผู้ฟ้องคดี ส่วนบัญชีรับจ่ายที่นาย น. ได้จัดทำไว้มีรายชื่อคนหางานบางส่วนที่ร้องทุกข์กับการจัดการหางาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และในบัญชีดังกล่าวได้ระบุการโอนเงินจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ให้นาง ป. ธนาคารทหารไทย สาขาเทิง เป็นค่ามัดจำงานในประเทศมาเลเซีย จึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีโดยนาย ม. รู้เห็นและเจตนาให้นาย ส. นาย ค. นาย น. และนาย ว. ซึ่งไม่ได้เป็นลูกจ้างหรือตัวแทนที่จดทะเบียนของผู้ฟ้องคดีไปดำเนินการจัดการหางานเพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ โดยการรับสมัครและเรียกเก็บเงินค่าบริการและค่าใช้จ่ายจากนาย ถ. กับพวก รวม ๑๑ คน ในนามของผู้ฟ้องคดีเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๔๓,๔๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบ นาย ถ. กับพวก รวม ๑๑ คน ผู้สุจริตเสมือนว่าบุคคลดังกล่าวนี้เป็นตัวแทนของตนตามมาตรา ๘๒๑^๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แม้ว่านาย ส. กับพวก มิได้เป็นลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้ฟ้องคดีที่ผู้ฟ้องคดีนำไปจดทะเบียนกับนายทะเบียนจัดการหางาน กรรมการจัดการหางานตามมาตรา ๑๕^๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดการหางานและคุ้มครองคนหางานฯ ดังที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ ก็เป็นเรื่องระหว่างผู้ฟ้องคดีและนาย ส. กับพวก ที่จะต้องไปว่ากล่าวกัน

^๑ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๘๒๑ บุคคลผู้ใดเชิดบุคคลอีกคนหนึ่งออกแสดงเป็นตัวแทนของตนก็ดี รู้แล้วยอมให้บุคคลอีกคนหนึ่งเชิดตัวเขาเองออกแสดงเป็นตัวแทนของตนก็ดี ท่านว่าบุคคลผู้นั้นจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกผู้สุจริตเสมือนว่าบุคคลอีกคนหนึ่งนั้นเป็นตัวแทนของตน

^๒ พระราชบัญญัติจัดการหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๑๕ ผู้รับอนุญาตจัดการหางานในประเทศต้องจดทะเบียนลูกจ้างและตัวแทนจัดการหางานต่อนายทะเบียนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง และจัดให้มีทะเบียนลูกจ้างและตัวแทนจัดการหางานตามแบบที่อธิบดีกำหนดไว้ ณ สำนักงาน เพื่อให้คนหางานตรวจดูได้ในระหว่างเวลาทำงาน

ลูกจ้างและตัวแทนจัดการหางานต้องมีได้เป็นลูกจ้างหรือตัวแทนจัดการหางานของผู้รับอนุญาตจัดการหางานในประเทศผู้อื่นในขณะเดียวกัน และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙ เว้นแต่คุณสมบัติตามมาตรา ๙ (๑) และ (๒) มิให้ใช้บังคับแก่ลูกจ้าง

ใบอนุญาตที่ออกให้แก่ผู้รับอนุญาตจัดการหางานในประเทศผู้ใด ให้คัมถึงลูกจ้างหรือตัวแทนจัดการหางานซึ่งผู้รับอนุญาตจัดการหางานในประเทศผู้นั้นได้จดทะเบียนไว้ด้วย

การกระทำที่เกี่ยวกับการจัดการหางานของลูกจ้างหรือตัวแทนจัดการหางาน ซึ่งผู้รับอนุญาตจัดการหางานในประเทศได้จดทะเบียนไว้ ให้ถือว่าเป็นการกระทำของผู้รับอนุญาตด้วย



จะนำเหตุดังกล่าวมายกขึ้นเป็นข้อต่อสู้นาย ถ. กับพวก รวม ๑๑ คน คนหางานที่เป็นบุคคลภายนอก ผู้สุจริตนั้นหาได้ไม่ ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่สามารถจัดส่งคนหางานดังกล่าวไปทำงานในต่างประเทศได้ จึงต้องคืนค่าบริการและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บทั้งหมดให้แก่นาย ถ. กับพวก รวม ๑๑ คน แต่ผู้ฟ้องคดีไม่คืน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงยอมมีอำนาจสั่งให้หักเงินค่าบริการและค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากหลักประกันที่ผู้ฟ้องคดีได้วางไว้ตามมาตรา ๓๑ (๗)^๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองแรงงานฯ คืนให้แก่นายนาย ถ. กับพวก รวม ๑๑ คน ตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่งและวรรคสี่^๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันได้ คำสั่งหักหลักประกันดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๕๔/๒๕๕๕)

ผู้รับอนุญาตจัดหางานต้องรับผิดชอบในการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางาน จดทะเบียนของผู้รับอนุญาตที่ได้กระทำการเกี่ยวกับการจัดหางานตามมาตรา ๑๕ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ แม้ว่าลูกจ้างหรือตัวแทน จะกระทำการโดยเจตนาทุจริตหรือกระทำโดยแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว ก็หาเป็นเหตุให้ การกระทำดังกล่าวไม่เป็นการกระทำเกี่ยวกับการจัดหางาน

^{๓-๔} พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๓๑ ผู้ขออนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศต้องเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด กับมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

๑. ชลช

๒. ชลช

(๗) มีหลักประกันเป็นจำนวนเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าแสนบาทวางไว้กับนายทะเบียน จัดหางานกลางเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔๖ ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศไม่สามารถจัดให้คนหางานเดินทางได้ ภายในกำหนดเวลาตามมาตรา ๓๘ หรือในกรณีที่คนหางานไม่ได้งานตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจัดหางานหรือได้ค่าจ้างต่ำกว่า หรือได้ตำแหน่งงาน หรือสิทธิประโยชน์อื่นไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจัดหางาน และคนหางานไม่ประสงค์ที่จะทำงานนั้น ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศต้องคืนค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากคนหางานไปแล้ว ทั้งหมดให้แก่คนหางานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาตามมาตรา ๓๘ หรือนับแต่วันที่คนหางานเดินทางกลับ ถึงประเทศไทย แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่คนหางานไม่สามารถทำงานได้จนสิ้นสุดระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจัดหางานเพราะถูกเลิกจ้าง โดยมีสาเหตุจากคนหางาน ผู้รับอนุญาตต้องคืนค่าบริการและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากคนหางานไปแล้วเป็นอัตราส่วน กับระยะเวลาที่คนหางานได้ทำงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คนหางานขอรับคืน

ในกรณีที่คนหางานได้ค่าจ้างต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาจัดหางานแต่คนหางานยังประสงค์จะทำงานนั้น ผู้รับอนุญาตต้องคืนค่าบริการที่เรียกเก็บจากคนหางานไปแล้วเป็นอัตราส่วนกับค่าจ้างที่คนหางานได้รับจริงภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่คนหางานขอรับคืน

ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตมิได้ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม ให้นายทะเบียนจัดหางานกลาง หักค่าบริการและค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากหลักประกันที่วางไว้ตามมาตรา ๓๑ (๗) คืนให้แก่คนหางาน

เมื่อนายทะเบียนได้ดำเนินการตามวรรคสี่แล้ว ให้แจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบโดยเร็ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รับอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยมีนาย อ. เป็นลูกจ้าง จดทะเบียน ซึ่งได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๓ และยกเลิกการจดทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๕ ฟ้องว่า การที่นายทะเบียนจัดหางานกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งหักหลักประกันของผู้ฟ้องคดีที่ได้วางไว้ต่อธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ โดยอ้างเหตุกรณีนาย อ. ลูกจ้างของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ดำเนินการรับสมัครและเรียกรับค่าบริการ และค่าใช้จ่ายจากนาง ร. และนางสาว ส. เพื่อดำเนินการจัดส่งไปทำงาน แต่ปรากฏว่าไม่สามารถจัดส่งไปทำงานได้ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้ากลุ่มภารกิจส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ได้รับคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากขณะที่นาย อ. รับสมัครและรับเงินค่าบริการจากคนหางานทั้งสอง นาย อ. ไม่ได้เป็นลูกจ้างของผู้ฟ้องคดี อีกทั้ง สถานที่รับสมัครงานดังกล่าวก็ไม่ใช่สถานประกอบการของผู้ฟ้องคดี การที่คนหางานทั้งสองถูกนาย อ. และนาง ร. หลอกลวงว่าเป็นการรับสมัครกับสาขาผู้ฟ้องคดีที่บ้านไผ่จึงเกิดจากความประมาทเลินเล่อของคนหางานทั้งสองเองที่ไม่ขอตรวจสอบหนังสือแจ้งสถานประกอบการ ซึ่งกฎหมายกำหนดให้จัดทำไว้ที่สถานที่ตั้งประกอบการ ณ ที่สมัคร หรือตรวจว่ามีหนังสืออนุญาตสถานประกอบการหรือไม่ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งหักหลักประกันอันเป็นมูลพิพาทในคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

บทบัญญัติมาตรา ๑๕ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานฯ เป็นบทบัญญัติที่กำหนดให้ผู้รับอนุญาตต้องรับผิดชอบในการกระทำของผู้อื่น ซึ่งในที่นี้ก็คือการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางานจดทะเบียนของผู้รับอนุญาต ที่ได้กระทำการเกี่ยวกับการจัดหางาน โดยตามมาตรา ๔ ได้บัญญัติคำนิยามของคำว่า “จัดหางาน” หมายความว่า ประกอบธุรกิจจัดหางานให้แก่คนหางานหรือหาลูกจ้างให้แก่นายจ้าง โดยจะเรียกหรือรับค่าบริการตอบแทนหรือไม่ก็ตาม และให้หมายรวมถึงการเรียกเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจัดหางานให้คนหางาน ดังนั้น การกระทำที่เกี่ยวกับการจัดหางาน จึงหมายถึงการกระทำเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจัดหางานให้แก่คนหางานหรือหาลูกจ้างให้แก่นายจ้าง โดยจะเรียกหรือรับค่าบริการตอบแทนหรือไม่ก็ตาม และหมายรวมถึงการกระทำเกี่ยวกับการเรียกเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจัดหางานให้คนหางาน อันเป็นการกระทำที่ปรากฏสู่ภายนอก จำต้องพิจารณาถึงเจตนาภายในของลูกจ้างหรือตัวแทนว่าได้กระทำการโดยเจตนาทุจริตหรือชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ หรือการกระทำนั้นต้องเป็นไปตามขอบเขตหน้าที่ที่ผู้รับอนุญาต



มอบหมายให้ อันเป็นเรื่องภายในระหว่างผู้รับอนุญาตกับลูกจ้างหรือตัวแทนเท่านั้น ไม่เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นาย อ. เป็นลูกจ้างจดทะเบียนของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๓ และผู้ฟ้องคดีได้ทำหนังสือแจ้งยกเลิกการจดทะเบียนลูกจ้างของนาย อ. ยื่นต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยนายทะเบียนจัดหางานจังหวัดนครราชสีมาได้ยกเลิกการจดทะเบียนลูกจ้างของนาย อ. เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ดังนี้ เมื่อนาย อ. ได้รับสมัครคนหางานรายนาง ร. และนางสาว ส. เพื่อไปทำงานในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๕ จึงเป็นกรณีที่นาย อ. ได้รับสมัครคนหางานทั้งสองในระหว่างที่ยังเป็นลูกจ้างจดทะเบียนของผู้ฟ้องคดี การกระทำความผิดของนาย อ. จึงเป็นการกระทำเกี่ยวกับการจัดหางาน ซึ่งถือเป็นการกระทำของผู้ฟ้องคดีด้วยตามมาตรา ๑๕ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานฯ และแม้ว่านาย อ. จะกระทำการเกี่ยวกับการจัดหางานโดยเจตนาทุจริต หรือกระทำโดยแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวหรือไม่ก็ตาม ก็หาเป็นเหตุให้การกระทำความผิดไม่เป็นการกระทำเกี่ยวกับการจัดหางาน แต่การกระทำของนาย อ. ดังกล่าวอาจเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิไล่เบี้ยแก่นาย อ. ต่อไปได้เท่านั้น ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าการกระทำของนาย อ. ไม่ควรทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับโทษทางอาญาไปด้วยนั้น เห็นว่ากรณีการหักหลักประกันตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานฯ เป็นเพียงมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองคนหางานเท่านั้น มิใช่โทษทางอาญาตามที่ผู้ฟ้องคดีเข้าใจ ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้ ดังนั้น เมื่อนาย อ. ได้รับสมัครนาง ร. และนางสาว ส. เพื่อจัดส่งไปทำงานในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี โดยเรียกเก็บเงินค่าบริการแต่ไม่สามารถส่งคนหางานทั้งสองไปทำงานได้ ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับอนุญาตจึงต้องรับผิดชอบในการกระทำความผิดของนาย อ. ด้วย ตามมาตรา ๑๕ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานฯ ประกอบกับมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๗^๕ แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งหักหลักประกันของผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์จึงเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๒/๒๕๕๖)

^๕ พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗

มาตรา ๔๗ ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๘ วรรคสาม และวรรคสี่ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ วรรคสาม มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ วรรคสอง ในหมวด ๒ ว่าด้วยการจัดหางานในประเทศ มาใช้บังคับกับการจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศโดยอนุโลม

เมื่อผู้ได้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศไม่สามารถจัดให้คนหางานเดินทางได้ภายในกำหนดเวลา และไม่ได้คืนค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากคนหางานตามคำสั่งของนายทะเบียนจัดหางานกลาง นายทะเบียนจัดหางานกลางย่อมชอบที่จะมีคำสั่งหักค่าบริการและค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากหลักประกันที่ผู้ได้รับอนุญาตจัดหางานวางไว้ได้ ในการนี้ ธนาคารผู้ออกหลักประกันต้องรับผิดชอบคนหางานตามสัญญาค้ำประกัน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นนายทะเบียนจัดหางานกลาง ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีได้มีคำสั่งหักหลักประกันของบริษัท ก. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ เป็นเงิน ๒,๑๐๐,๖๐๐ บาท เพื่อคืนเป็นค่าบริการและค่าใช้จ่ายให้แก่คนหางานที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับสมัครงาน แต่ไม่สามารถจัดส่งไปทำงานได้ โดยได้มีหนังสือที่ รง ๐๓๐๘/๓๐๗๐๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ แจ้งเรื่องหักหลักประกันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ และมีหนังสือ ที่ รง ๐๓๐๘/๓๐๖๔๔ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ แจ้งธนาคาร น. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในฐานะผู้ค้ำประกันนำเงินไปชำระให้ผู้ฟ้องคดีภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ แต่เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ยอมชำระเงินจำนวนข้างต้น โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้อุทธรณ์คำสั่งหักหลักประกันและขอให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งดังกล่าวต่อผู้ฟ้องคดี ต่อมาหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้วได้มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีทางบังคับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งบังคับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้ร่วมกันชำระเงินจำนวน ๒,๑๐๐,๖๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันผิดนัด คือ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อคืนเป็นค่าบริการและค่าใช้จ่ายให้แก่คนหางาน ทั้งนี้ ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องเป็นเงิน ๘๕,๘๙๔.๓๙ บาท รวมเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย ๒,๑๘๖,๔๙๔.๓๙ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า หลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับอนุญาตให้จัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ออกหนังสือสัญญาค้ำประกันวางไว้กับผู้ฟ้องคดีเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ในวงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยสัญญาค้ำประกันมีข้อตกลงว่า หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานฯ และกฎหรือระเบียบซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ จนผู้ฟ้องคดีมีคำสั่ง



ให้หักหลักประกันจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยอมชำระเงินรวมทั้งดอกเบี้ย ตามกฎหมายแทนให้ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง เมื่อนาย ภ. กับพวกได้มาสมัครงาน ที่สำนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อเดินทางไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลและสิงคโปร์ โดยมีนาย อ. ซึ่งอยู่ในสำนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้รับสมัครคนหางาน ทำการชี้แจง รายละเอียดของงาน พาไปตรวจโรค พาไปเรียนภาษา และเรียกเก็บเงินค่าบริการและค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง เป็นเงินคนละ ๓๕,๐๐๐ บาท ถึง ๑๘๐,๐๐๐ บาท การที่นาย อ. ได้ดำเนินการ ในลักษณะดังกล่าวภายในสำนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แสดงให้เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยอมให้นาย อ. เชิดตัวเขาเองแสดงเป็นตัวแทนของตน อีกทั้ง เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถ จัดส่งนาย ภ. กับพวกไปทำงานตามที่ตกลง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้คืนเงินให้กับนาย ภ. และนาย ส. จำนวนคนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ถึง ๗๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๐,๐๐๐ บาท จึงเชื่อได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เชิดนาย อ. ให้เป็นตัวแทนของตนในการดำเนินการรับสมัครงาน และเรียกเก็บเงินค่าบริการและค่าใช้จ่ายจากคนหางาน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบ คนหางานซึ่งเป็นบุคคลภายนอกผู้สุจริตเสมือนว่านาย อ. เป็นตัวแทนของตนตามมาตรา ๘๒๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สำหรับกรณีนาย น. กับพวกได้สมัครงานและเสียค่าใช้จ่าย ให้แก่นาย อ. นาง ภ. และนาย ว. ซึ่งเป็นลูกจ้างจดทะเบียนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถือได้ว่าเป็น การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๑๕ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครอง คนหางานฯ ส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อุทธรณ์ว่า บุคคลทั้งสามดังกล่าวปลอมลายมือชื่อ กรรมการผู้จัดการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้วนำไปขอจดทะเบียนลูกจ้าง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีการดำเนินคดีอาญากับบุคคลทั้งสามไปแล้วนั้น เห็นว่า เมื่อนายทะเบียนจัดหางาน จังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีได้รับคำขอจดทะเบียนลูกจ้างและมีคำสั่ง อนุญาตให้รับบุคคลทั้งสามดังกล่าวเป็นลูกจ้างจดทะเบียนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว ได้แจ้งรับ การจดทะเบียนลูกจ้างดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้ดำเนินการใด ๆ จนกระทั่งคนหางานนำเรื่องมาร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีขอเงินค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น เมื่อพิจารณาระยะเวลาจากวันที่ได้มีการจดทะเบียนลูกจ้างถึงวันที่มีการร้องเรียนจากคนหางานแล้ว มีระยะเวลาห่างกันมากกว่า ๑ ปี ซึ่งมากพอที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะตรวจสอบถึงกรณีการปลอม ลายมือชื่อได้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็หาดำเนินการไม่ อีกทั้ง สำนักงานสาขาที่บุคคลทั้งสาม ดังกล่าวใช้เป็นที่พักผ่อนและชี้แจงรายละเอียดกับคนหางาน ยังมีป้ายชื่อของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แสดงให้บุคคลโดยทั่วไปทราบด้วย จึงฟังได้ว่า บุคคลทั้งสามเป็นลูกจ้างจดทะเบียนของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ฟังไม่ขึ้น เมื่อข้อเท็จจริงตามคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีได้ตรวจสอบ เรื่องร้องเรียนของคนหางานอันเป็นมูลเหตุของการมีคำสั่งหักหลักประกันแล้วได้ความว่า เป็นความจริงดังที่มีการร้องเรียน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องคืนค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากคนหางานไปแล้วจำนวน ๒,๑๐๐,๖๐๐ บาท ให้แก่คนหางานภายในสามสิบวัน

นับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาตามมาตรา ๓๕^๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานฯ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้คืนเงินดังกล่าวให้แก่คนหางานภายในกำหนดเวลา จึงต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีในฐานะนายทะเบียนจัดหางานกลางจึงชอบที่จะมีคำสั่งหักค่าบริการและค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากหลักประกันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ วางไว้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๖ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะเป็นผู้ออกหลักประกันจึงต้องรับผิดชอบผู้ฟ้องคดี ตามสัญญาค้ำประกันเป็นจำนวนเงิน ๒,๑๐๐,๖๐๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งคำสั่งหักหลักประกันเป็นเงินจำนวน ๒,๑๐๐,๖๐๐ บาท ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ และมีหนังสือลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ปฏิบัติตามสัญญาค้ำประกัน โดยให้นำเงินจำนวน ๒,๑๐๐,๖๐๐ บาท ไปชำระให้ผู้ฟ้องคดีภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่นำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระหนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ ตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง^๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๒,๑๐๐,๖๐๐ บาท นับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๒๔^๘ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน ซึ่งดอกเบี้ยนับแต่วันผิดนัด คือ วันที่ ๑๕

^๖ พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๓๕ ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศเรียกหรือรับค่าบริการจากคนหางานไว้เป็นการล่วงหน้าเกินสามสิบวันก่อนเดินทาง ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศอาจร้องขอต่อนายทะเบียนจัดหางานกลางเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกล่าวได้ และเมื่อนายทะเบียนจัดหางานกลางพิจารณาเห็นสมควรจะขยายระยะเวลาดังกล่าวให้ก็ได้ แต่การขยายระยะเวลาให้กระทำได้เพียงครั้งเดียวมีกำหนดเวลาไม่เกินสามสิบวัน

การเรียกหรือรับเงินดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำได้เฉพาะงานตามสัญญาที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีตามมาตรา ๓๖ แล้วเท่านั้น

^{๗-๘} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๒๐๔ ถ้าหนี้ถึงกำหนดชำระแล้ว และภายหลังแต่นั้นเจ้าหนี้ได้ให้คำเตือนลูกหนี้แล้ว ลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้ไซ้ ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้ว

ถ้าได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทิน และลูกหนี้มิได้ชำระหนี้ตามกำหนดไซ้ ท่านว่าลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมิพักต้องเตือนเลย วิธีเดียวกันนี้ท่านให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการชำระหนี้ ซึ่งได้กำหนดเวลาลงไว้ อาจคำนวณนับได้โดยปฏิทินนับแต่วันที่ได้บอกกล่าว

มาตรา ๒๒๔ หนี้เงินนั้น ท่านให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละเจ็ดถึงต่อปี ถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่านั้นโดยอาศัยเหตุอย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้คงส่งดอกเบี้ยต่อไปตามนั้น

ท่านห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัด

การพิสูจน์ค่าเสียหายอย่างอื่นนอกกว่านั้น ท่านอนุญาตให้พิสูจน์ได้



ธันวาคม ๒๕๔๗ ถึงวันฟ้อง คือ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ เป็นเวลา ๑๘๘ วัน เป็นดอกเบี้ยจำนวน ๘๕,๔๖๒.๗๖ บาท รวมเงินต้นและดอกเบี้ยถึงวันฟ้องเป็นเงินจำนวน ๒,๑๘๖,๐๖๒.๗๖ บาท โดยที่คดีนี้ผู้ฟ้องคดีมุ่งประสงค์ฟ้องบังคับเอาหลักประกันที่วางไว้ จึงพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระเงินจำนวน ๒,๑๘๖,๐๖๒.๗๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๒,๑๐๐,๖๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๐๕/๒๕๕๖ และที่ อ.๓๘๕/๒๕๕๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๒. การทำงานของคนต่างด้าว

กฎหมายว่าด้วยเงินค่าทดแทนมีจุดมุ่งหมายเพื่อคุ้มครองลูกจ้างจากการทำงานทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน การที่สำนักงานประกันสังคมออกข้อกำหนดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย โดยได้จดทะเบียนและมีใบอนุญาตให้ทำงานตามที่ทางราชการออกให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและมีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน ซึ่งรวมถึงแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าที่เข้าเมืองมาโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ได้รับการผ่อนผันและอนุญาตให้ทำงานอยู่ในประเทศได้เป็นการชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ถือเป็นข้อกำหนดที่มุ่งคุ้มครองและรับรองสิทธิของลูกจ้างจากการทำงานโดยไม่แบ่งแยกหรือจัดจำพวกลูกจ้าง จึงไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดที่ให้แรงงานต่างด้าวมีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนได้ก็ต่อเมื่อมีหลักฐานว่านายจ้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนในอัตราไม่ต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ และแรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนต้องยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับประเทศไทย นั้น เมื่อการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นหน้าที่โดยตรงของนายจ้าง การปฏิเสธสิทธิของลูกจ้างอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายของนายจ้าง ย่อมปราศจากเหตุผลอันสมควร ประกอบกับเมื่อสำนักงานประกันสังคมไม่มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดเงื่อนไขที่ต้องให้แรงงานต่างด้าวยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก่อนจึงจะมีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน ด้วยเหตุนี้ การที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นการกระทำนอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

สำนักงานประกันสังคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีหนังสือ ที่ รส ๐๗๑๑/ว ๗๕๑ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๔ เรื่อง การให้ความคุ้มครองแรงงานต่างด้าวที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน กำหนดแนวปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นบุคคลสัญชาติพม่าเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ได้รับการผ่อนผันจากทางราชการให้ประกอบอาชีพในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราวและได้รับใบอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเห็นว่า การกระทำความผิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากกำหนดให้แรงงานต่างด้าวที่ทำงานในประเทศไทยจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนก็ต่อเมื่อมีการจดทะเบียนและมีใบอนุญาตให้ทำงานที่ทางราชการออกให้มาแสดงประกอบกับหนังสือเดินทางหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว โดยนายจ้างต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ และแรงงานต่างด้าวต้องยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทย หากไม่มีหลักฐานดังกล่าวมาแสดง แล้วแรงงานต่างด้าวประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน นายจ้างต้องรับผิดชอบจ่ายเงินทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างเอง ซึ่งถือเป็นการเลือกปฏิบัติต่อแรงงานต่างด้าว ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ละเมิดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ และยังเป็น การขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยกองทุนเงินทดแทนอีกด้วย นอกจากนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ไม่ดำเนินการให้นายจ้างขึ้นทะเบียนเพื่อการจ่ายเงินสมทบให้แก่กองทุนสำหรับแรงงานต่างด้าว ถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ อีกทั้ง ผู้กำหนดแนวปฏิบัติไม่มีอำนาจกระทำการดังกล่าวได้เนื่องจากเป็นอำนาจของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนแนวปฏิบัติที่สั่งตามหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และให้มีการแจ้งสำนักงานประกันสังคมทุกจังหวัดดำเนินการให้นายจ้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางานและมีลูกจ้างเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ยื่นแบบลงทะเบียนจ่ายเงินสมทบและยื่นแบบรายการแสดงรายชื้อลูกจ้างให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองลูกจ้างทุกคนที่ประสบอันตราย ทุพพลภาพ สูญหาย หรือตาย อันเนื่องมาจากการทำงาน หรือป้องกันรักษาผลประโยชน์ให้แก่ นายจ้าง หรือเจ็บป่วยเป็นโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือโรคซึ่งเกิดจาก



การทำงาน โดยนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้าง แต่เนื่องจากเกิดปัญหาความไม่แน่นอนและล่าช้าของนายจ้างในการจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้าง จึงได้มีการจัดตั้งกองทุนเงินทดแทนเพื่อเป็นทุนและหลักประกันในการจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างแทนนายจ้างที่มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน เพื่อให้ความคุ้มครองลูกจ้างทุกคนที่อยู่ในข่ายได้รับความคุ้มครองตามมาตรา ๒๕^๙ ประกอบมาตรา ๒๖^{๑๐} แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ เว้นแต่มีอาจเข้าข่ายภายใต้บังคับตามมาตรา ๕^{๑๑} และบทนิยามของคำว่าลูกจ้างตามมาตรา ๕^{๑๒} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งเมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว จะเห็นว่า กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนมีจุดมุ่งหมายเพื่อคุ้มครองลูกจ้างจากการทำงานทุกคน ซึ่งเสมอภาคเท่าเทียมกันสอดคล้องกับคำนิยามของคำว่าลูกจ้างตามกฎหมายดังกล่าว โดยหาได้แบ่งแยกหรือจัดจำพวกลูกจ้างแต่ประการใดไม่ ข้อพิพาทในคดีนี้เกิดจากกรณีที่แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองมาโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่เป็นแรงงานต่างด้าวซึ่งเป็นบุคคล

^{๙-๑๒} พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗

มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่

(๑) ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น

(๒) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ

(๓) นายจ้างซึ่งประกอบธุรกิจโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับครู

หรือครูใหญ่

(๔) นายจ้างซึ่งดำเนินกิจการที่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไรในทางเศรษฐกิจ

(๕) นายจ้างอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้

ชลช

ชลช

“ลูกจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งทำงานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร แต่ไม่รวมถึงลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย

ชลช

ชลช

มาตรา ๒๕ การจ่ายเงินทดแทนตามหมวดนี้ ในกรณีที่นายจ้างเป็นผู้มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบ ให้สำนักงานจ่ายเงินทดแทนแก่ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิตามมาตรา ๒๐ แทนนายจ้างนั้น แต่ถ้านายจ้างได้ทดรองจ่ายเงินทดแทนให้ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธินั้นไปก่อน และเป็นกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีคำวินิจฉัยว่าลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิดังกล่าวมีสิทธิได้รับเงินทดแทนให้นายจ้างขอรับเงินทดแทนที่ได้ทดรองจ่ายไปคืนจากสำนักงานได้ตามระเบียบที่เลขาธิการกำหนด

ในกรณีที่นายจ้างเป็นผู้ไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบ และได้ทดรองจ่ายเงินทดแทนแก่ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิตามมาตรา ๒๐ ไปก่อน ถ้าลูกจ้างหรือผู้มีสิทธินั้นมีสิทธิได้รับเงินทดแทนตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๐ หรือคำสั่งใหม่ตามมาตรา ๕๑ นายจ้างมีสิทธินำเงินทดแทนที่ได้จ่ายให้ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิดังกล่าวไปนั้นมาหักจากจำนวนเงินทดแทนตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ไม่เกินจำนวนเงินทดแทนตามประเภทที่กำหนดไว้ในคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่

มาตรา ๒๖ ให้มีกองทุนเงินทดแทนในสำนักงานประกันสังคมเพื่อจ่ายเป็นเงินทดแทนแก่ลูกจ้างแทนนายจ้างซึ่งมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบตามมาตรา ๔๔ และเป็นค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๔๓

ให้กองทุนเงินทดแทนตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้

สัญญาตีพิมพ์ ลาว และกัมพูชาได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราว และได้รับการผ่อนผันให้ประกอบอาชีพในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๒)^{๑๓} แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมาตรา ๑๗^{๑๔} แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยแรงงานต่างด้าวดังกล่าวนี้จะมีขั้นตอนในทางปฏิบัติโดยการจดทะเบียนเพื่อให้ได้สิทธิอาศัยอยู่ชั่วคราว (ท.ร.๓๘/๑) และหมายเลขประจำตัว ๑๓ หลัก จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย หลังจากนั้น แรงงานต่างด้าวจะต้องผ่านการตรวจสุขภาพ จึงจะสามารถขอใบอนุญาตทำงานจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ต่อไป กรณีจึงเห็นได้ว่าแรงงานต่างด้าวดังกล่าวรัฐได้จัดทำฐานข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งข้อมูลรายละเอียดที่ต้องการอื่น ๆ เพื่อความมั่นคงของประเทศไว้แล้ว ข้อมูลดังกล่าวสามารถนำมาจัดทำฐานทะเบียนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ติดตามการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ที่ รส ๐๗๑๑/ว ๗๕๑ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ กำหนดว่าลูกจ้างซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยได้รับสิทธิความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเงินทดแทนฯ และมีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนอันเป็นสิทธิสำคัญตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ หากปรากฏว่ามีการจดทะเบียนและมีใบอนุญาตให้ทำงาน จึงเป็นการรองรับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนที่มุ่งคุ้มครองลูกจ้างจากการทำงาน ไม่เป็นการแบ่งแยกหรือจัดจำพวกลูกจ้าง และหาเป็น

^{๑๓} พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๑๓ คนต่างด้าวซึ่งไม่อาจขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๙ เพราะเหตุดังต่อไปนี้ อาจขอรับใบอนุญาตต่อนายทะเบียนเพื่อทำงานตามประเภทที่คณะรัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ โดยคำนึงถึงความมั่นคงของชาติและผลกระทบต่อสังคม

(๑) ถูกเนรเทศตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศและได้รับการผ่อนผันให้ไปประกอบอาชีพ ณ ที่แห่งใดแทนการเนรเทศหรืออยู่ในระหว่างรอการเนรเทศ

(๒) เข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง แต่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

(๓) ถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือตามกฎหมายอื่น

(๔) เกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕

(๕) เกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ

ประกาศตามวรรคหนึ่ง คณะรัฐมนตรีจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดไว้ด้วยก็ได้

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามวิธีที่ที่กำหนดในกฎกระทรวง

^{๑๔} พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๑๗ ในกรณีพิเศษเฉพาะเรื่อง รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีจะอนุญาตให้คนต่างด้าวผู้ใดหรือจำพวกใดเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรภายใต้เงื่อนไขใด ๆ หรือจะยกเว้นไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีใด ๆ ก็ได้



การขัดต่อบทบัญญัติดังกล่าวแต่ประการใดไม่ ประกอบกับเมื่อพิจารณาเงื่อนไขคุณสมบัติในข้อดังกล่าวตามหนังสือแล้ว แรงงานต่างด้าวซึ่งเป็นผู้ได้รับการผ่อนผันจากทางราชการให้ประกอบอาชีพในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราว และได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นกรณีพิเศษ จึงย่อมได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเงินทดแทนฯ และมีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน

อย่างไรก็ตาม สำหรับข้อกำหนดซึ่งเป็นเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ว่า แรงงานต่างด้าวจะมีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนจะต้องมีหลักฐานว่านายจ้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ และแรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนต้องยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับประเทศไทย นั้น เมื่อพิจารณาหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนแล้ว การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นหน้าที่โดยตรงของนายจ้างตามมาตรา ๔๔^{๕๕} แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทนฯ หากนายจ้างไม่ดำเนินการต้องรับโทษตามมาตรา ๔๖^{๕๖} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามมีหน้าที่ตามมาตรา ๔๗^{๕๗} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ในการดำเนินการต่อนายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนั้นหากนำพฤติการณ์ของนายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายมาปฏิเสธสิทธิของลูกจ้าง ย่อมเป็นการไม่สมเหตุสมผล กรณีจึงเป็นการกระทำนอกเหนืออำนาจหน้าที่ อันไม่ชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้งการนำเรื่องการยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเงื่อนไขการรับรองสิทธิของลูกจ้างซึ่งเป็นคนต่างด้าวที่เป็นผู้ได้รับการผ่อนผันจากทางราชการให้ประกอบอาชีพในราชอาณาจักรได้

^{๕๕-๕๗} พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗

มาตรา ๔๔ ให้กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมประกาศกำหนดประเภทและขนาดของกิจการและท้องที่ที่นายจ้างต้องจ่ายเงินสมทบ

ให้นายจ้างซึ่งมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบตามวรรคหนึ่งยื่นแบบลงทะเบียนจ่ายเงินสมทบและแบบรายการแสดงรายชื่อลูกจ้างตามแบบที่เลขาธิการกำหนด และจ่ายเงินสมทบ ณ สำนักงานแห่งท้องที่ที่นายจ้างยื่นแบบลงทะเบียนจ่ายเงินสมทบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบ

มาตรา ๔๖ นายจ้างผู้ใดไม่จ่ายเงินสมทบภายในกำหนดเวลาหรือจ่ายเงินสมทบไม่ครบจำนวนตามที่จะต้องจ่ายให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละสามต่อเดือนของเงินสมทบที่ต้องจ่าย

มาตรา ๔๗ เลขาธิการมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ยึด आयัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของนายจ้างซึ่งไม่นำส่งเงินสมทบหรือเงินเพิ่ม หรือนำส่งไม่ครบจำนวน

การมีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งจะกระทำได้อีกเมื่อได้ส่งคำเตือนเป็นหนังสือให้นายจ้างนำเงินสมทบหรือเงินเพิ่มที่ค้างมาจ่ายภายในเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่นายจ้างได้รับหนังสือนั้น และนายจ้างไม่จ่ายภายในเวลาที่กำหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการยึด आयัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด ทั้งนี้ ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม

เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการ ยึด आयัด และขายทอดตลาด และจ่ายเงินสมทบหรือเงินเพิ่มที่ค้างจ่าย ถ้ามีเงินเหลือให้คืนแก่นายจ้างโดยเร็วโดยให้เลขาธิการมีหนังสือแจ้งให้นายจ้างทราบเพื่อขอรับเงินที่เหลือคืนโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ถ้านายจ้างไม่มาขอรับคืนภายในห้าปีให้ตกเป็นของกองทุน

เป็นการชั่วคราว และได้รับใบอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ก็มีใช้อำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามตามพระราชบัญญัติเงินทดแทนฯ ที่จะกำหนดเงื่อนไขของการยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ว่าแรงงานต่างด้าวจะมีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนต้องยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเงื่อนไขของการกำหนดสิทธิได้รับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนแต่ประการใด กรณีจึงเป็นการกระทำนอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนบัญญัติไว้ ดังนั้น หนังสือฉบับพิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เฉพาะส่วนที่กำหนดว่าแรงงานต่างด้าวจะมีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนจะต้องมีหลักฐานว่านายจ้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนไปในอัตราไม่ต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ และแรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนต้องยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับประเทศไทย จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนคำขอที่ขอให้ศาลสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งสำนักงานประกันสังคมทุกจังหวัดดำเนินการให้นายจ้างได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน และมีลูกจ้างเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ยื่นแบบลงทะเบียนจ่ายเงินสมทบและยื่นแบบรายการแสดงรายชื่อลูกจ้างนั้น กรณีดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยตรงในการสั่งการหน่วยงานในบังคับบัญชา ศาลปกครองจึงมีอาจก้าวล่วงใช้ดุลพินิจในการสั่งการแทนหน่วยงานทางปกครองได้ พิพากษาให้เพิกถอนหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เฉพาะในส่วนที่กำหนดว่าแรงงานต่างด้าวจะมีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนจะต้องมีหลักฐานว่านายจ้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนในอัตราไม่ต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ และแรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนต้องยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับประเทศไทย และให้ยกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๒๑/๒๕๕๘)

๓. สวัสดิการสังคม

ในการพิจารณาผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หากผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแต่ละประเภทมีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมือนกันจำนวนมาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีดุลพินิจในการพิจารณาอนุมัติให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพได้ตามกำลังงบประมาณของตน โดยไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีซึ่งมีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการต่อเทศบาลตำบลตะกั่ว (ผู้ถูกฟ้องคดี) ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับการพิจารณาให้ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ แต่ไม่ได้รับอนุมัติให้ได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของผู้สูงอายุ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้มีคำพิพากษาหรือคำสั่ง



ให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีอนุมัติให้จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้จัดให้มีการประชุมประชาคม หมู่ที่ ๖ ตำบลตะกาง เพื่อพิจารณาจัดลำดับผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิจารณาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ โดยนาย ธ. ซึ่งเป็นบุตรของผู้ฟ้องคดีและอยู่บ้านเลขที่เดียวกันกับผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมประชุมด้วย ที่ประชุมได้คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับเบี้ยยังชีพ จำนวน ๑๗ ราย โดยไม่ปรากฏชื่อของผู้ฟ้องคดี ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการต่อผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งกลับไปยังผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้ยื่นแบบคำขอต่อผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความพิการของผู้ฟ้องคดี อีกทั้ง ในการพิจารณาจัดลำดับผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ ระดับประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ มิได้มีบุคคลใดเสนอชื่อผู้ฟ้องคดีให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยได้รับตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๔๙ เป็นต้นไป ส่วนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของผู้ถูกฟ้องคดีนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ ดังนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ มีผู้ได้รับเบี้ยยังชีพจำนวน ๕๒ ราย มีรายชื่อผู้สำรองจำนวน ๑๓๑ ราย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผู้ได้รับเบี้ยยังชีพครั้งแรกจำนวน ๙๔ ราย มีรายชื่อผู้สำรองจำนวน ๑๔๗ ราย และมีผู้ได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มเติมอีก ๖๐ ราย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผู้ได้รับเบี้ยยังชีพจำนวน ๑๖๖ ราย มีรายชื่อผู้สำรองจำนวน ๒๐๒ ราย ซึ่งตามบัญชีดังกล่าวมีรายชื่อผู้สูงอายุในแต่ละปีงบประมาณเป็นจำนวนมาก ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อ ๗^{๑๘} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมมีดุลพินิจในการพิจารณาอนุมัติผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตามกำลังงบประมาณของผู้ถูกฟ้องคดี การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นไปตามข้อ ๘^{๑๙} ของระเบียบข้างต้นแล้ว มิได้มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี

^{๑๘-๑๙} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๗ ในกรณีผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ มีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมือนกัน ให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนกว่า หรือผู้ที่มีปัญหาซับซ้อน หรือผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐเป็นผู้ได้รับการพิจารณาก่อน

ข้อ ๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการกับผู้สูงอายุและคนพิการด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

(๑) ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุและคนพิการที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ แล้วเสนอต่อที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อทำการพิจารณาจัดลำดับผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ ทั้งนี้ ให้นำความในข้อ ๗ และบัญชีรายชื่อที่สำรองไว้ที่จังหวัด

ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ จึงเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดีแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงมิใช่เป็นการออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีเลือกปฏิบัติไม่จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่กรณีของนาย ภ. มีรายชื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ลำดับที่ ๔๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ลำดับที่ ๗๒ และยังปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้พิการที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ลำดับที่ ๒๘ นั้น เห็นว่า ตามบัญชีรายชื่อผู้พิการที่ได้รับอนุมัติให้ได้รับเงินสงเคราะห์ (เบี้ยยังชีพ) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีจำนวน ๑๗ ราย ส่วนลำดับที่ ๑๘ ถึงลำดับที่ ๒๘ ในช่องหมายเหตุระบุว่า รอการอนุมัติในกรณีที่ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพหมดสิทธิได้รับหรือกรณีที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติม ดังนั้น ตามบัญชีดังกล่าว นาย ภ. จึงยังมิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ แต่ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพียงอย่างเดียว อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าการกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีมิได้เป็นการออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย การกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ดังนั้น จึงไม่มีกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๘๑/๒๕๕๕)

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่บริหารราชการของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามกฎหมายตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ จึงมีหน้าที่จัดให้มีอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ รวมทั้งสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่ามีอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกดังกล่าวที่สถานีขนส่งและในรถราง ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ และระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการว่าด้วยมาตรฐาน

มาประกอบการพิจารณาจัดลำดับด้วย สำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อทำการคัดเลือกโดยจัดลำดับผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ของหมู่บ้านก่อน

(๒) นารายชื่อผู้สูงอายุและคนพิการที่ผ่านการคัดเลือกตามข้อ ๘ (๑) มาจัดทำเป็นบัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ แล้วปิดประกาศไว้โดยเปิดเผยเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ณ สำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือที่อื่น ๆ ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด หากไม่มีผู้ใดคัดค้านให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ตามบัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์

ในกรณีที่มีการคัดค้านบัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการคัดค้านบัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ประกอบด้วยผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้แทนของประชาคมท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน และให้คณะกรรมการตรวจสอบการคัดค้านบัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์รายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติหรือถอดถอนรายชื่อในบัญชีต่อไป



อุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ให้ดำเนินการบริการสาธารณะด้านการขนส่งมวลชนตามสัญญาสัมปทาน ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ไม่ได้มีหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดให้มีอุปกรณ์ ที่อำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ รวมทั้งสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่ามีอุปกรณ์ ที่อำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการในรถไฟฟ้ามetro อย่างไรก็ดี ดังนั้น เมื่อนับแต่วันที่ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟื้นฟู สมรรถภาพคนพิการฯ และระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการว่าด้วย มาตรฐานอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการฯ มีผลใช้บังคับ จนถึงวันที่มีการนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองเป็นระยะเวลากว่า ๖ ปี แต่กรุงเทพมหานคร เพียงจัดให้มีทางขึ้น - ลง เป็นบันไดเลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าและมีลิฟท์ในบางจุดที่สถานีขนส่ง จำนวน ๕ สถานี จากสถานีขนส่งรวมทั้งสิ้น ๒๓ สถานี จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่ กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นผู้มีร่างกายพิการ ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ให้กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้อำนวยการสำนักการโยธา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ร่วมกันจัดทำลิฟท์ อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกที่สถานีขนส่ง (รถไฟฟ้ามetro) จำนวน ๒๓ สถานี และจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกบนรถไฟฟ้ามetro คือ ให้จัดที่ว่าง สำหรับเก้าอี้คนพิการให้มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร และให้มีราวสูงจากพื้น ไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร บริเวณทางขึ้นลง และติดตั้งสัญลักษณ์คนพิการไว้ทั้งในและนอกตัวรถ คันที่จัดไว้สำหรับคนพิการ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ทำ สัญญาสัมปทานระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร อันเป็นการจัดให้มีทางบกของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง (๖)^{๒๐} ประกอบกับมาตรา ๔๙ (๑)^{๒๑}

^{๒๐-๒๑} พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๔๙ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดนโยบายและบริหารราชการของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามกฎหมาย

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๘๙ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอื่น ให้กรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการในเขตกรุงเทพมหานคร ในเรื่องดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ



แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ในขณะที่ยังมิได้ออกกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่นที่ต้องมีอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง (๑)^{๒๒} แห่งพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ต่อมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๒ และมีผลใช้บังคับในวันดังกล่าวตามนัยมาตรา ๒๐ วรรคสอง^{๒๓} แห่งพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการฯ หลังจากนั้น คณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการได้ออกระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการว่าด้วยมาตรฐานอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่น ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ดังนี้ เมื่อข้อ ๑.๑ ของสัญญาสัมปทานได้กำหนดนิยามคำว่า ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร หมายถึง บริการขนส่งมวลชนโดยรถราง รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการอื่นที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องกับรถราง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จัดสร้างขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๙.๑ (ก) ของสัญญาสัมปทานเดียวกัน และข้อ ๑.๑ ของสัญญาสัมปทานฉบับเดียวกัน กำหนดนิยามคำว่า อุปกรณ์ หมายถึง รถรางและอุปกรณ์จักรกลไฟฟ้า ระบบควบคุม ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีสิทธิครอบครองและใช้สอยอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว รวมทั้งเป็นเจ้าของอุปกรณ์และเครื่องมือควบคุมจนกว่าสัญญาสัมปทานนี้สิ้นสุด ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๙.๑ (ก) และข้อ ๑๙.๒ (ก) ของสัญญาสัมปทาน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่บริหารราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้เป็นไปตามกฎหมายตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครฯ จึงมีหน้าที่จัดให้มีอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ รวมทั้งสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่ามีอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการที่สถานีขนส่ง

(๖) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

ฯลฯ

ฯลฯ

๒๒-๒๓

พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔

มาตรา ๑๗ เพื่อเป็นการคุ้มครองและสงเคราะห์คนพิการ ให้รัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนด

(๑) ลักษณะอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่นที่ต้องมีอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๒๐

ฯลฯ

ฯลฯ

กฎกระทรวงเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้



และในรศ. ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒^{๒๔} ข้อ ๖^{๒๕} และข้อ ๗^{๒๖} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการฯ และระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการว่าด้วยมาตรฐานอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการฯ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นหน่วยงานที่ดำเนินกิจการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครโดยได้รับสัมปทานจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นราชการส่วนท้องถิ่น จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจการบริการสาธารณะด้านการขนส่งมวลชนอันเป็นกิจการทางปกครอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองเฉพาะกรณีที่กระทำการในการดำเนินกิจการทางปกครองตามสัญญาสัมปทานระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครตามนัยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ หากได้มีหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดให้มีอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ รวมทั้งสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่ามีอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการในรถไฟฟ้าตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔ (๓)^{๒๗} ข้อ ๖ และข้อ ๗ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการฯ และระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการว่าด้วยมาตรฐานอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการฯ

มีปัญหาที่ต้องพิจารณาต่อไปว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรหรือไม่ เห็นว่า แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ทำสัญญาสัมปทานระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครก่อนที่จะมีการใช้บังคับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒)

^{๒๔-๒๗} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔

ข้อ ๒ ลักษณะอาคารที่ต้องมีอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ ได้แก่ อาคารของสถานสงเคราะห์คนพิการหรือคนชรา สถานศึกษาสำหรับคนพิการ โรงพยาบาล โรงแรม หอประชุม สถานศึกษา สถานี่ขนส่งมวลชน และอาคารในลักษณะอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนด

ข้อ ๔ ลักษณะยานพาหนะที่ต้องมีอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ ได้แก่

๑. รถยนต์

๒. รถจักรยานยนต์

(๓) รถไฟหรือรถไฟฟ้าตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

๔. รถจักรยานยนต์

๕. รถจักรยานยนต์

ข้อ ๖ อุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการกำหนด เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายที่ควบคุมอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่นจะได้กำหนดอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการไว้โดยเฉพาะและมีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าที่คณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการกำหนด

ข้อ ๗ ให้เจ้าของอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่น ที่จัดให้มีอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ จัดให้มีสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่ามีอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการด้วย

สัญลักษณ์ตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งขนาดและตำแหน่งที่แสดงของสัญลักษณ์ดังกล่าว ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการกำหนด

ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการฯ และระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการว่าด้วยมาตรฐานอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการฯ จึงไม่อาจใช้บังคับกับสัญญาสัมปทานดังกล่าวก็ตาม แต่เมื่อพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการฯ ไม่มีบทเฉพาะกาลกำหนดให้ไม่ใช้บังคับกับอาคาร สถานที่ ยานพาหนะหรือบริการสาธารณะอื่นที่มีอยู่ก่อนที่พระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวใช้บังคับ เมื่อกฎกระทรวงและระเบียบดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว ย่อมเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้าของอาคาร สถานที่ขนส่งมวลชนที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว โดยการแก้ไขปรับปรุงลักษณะอาคารสถานีรถไฟฟ้า ลักษณะยานพาหนะที่ต้องมีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการตามรายละเอียดของอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง และระเบียบดังกล่าว ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัดให้มีทางขึ้น - ลง เป็นบันไดเลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าและมีลิฟท์ในบางจุดเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการ ที่สถานีขนส่งแล้วจำนวน ๕ สถานี จากสถานีขนส่งรวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๓ สถานี อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้แสดงให้เห็นโดยชัดแจ้งว่าเหตุที่มีได้จัดให้มีลิฟท์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการที่สถานีขนส่งอีก ๑๘ สถานี และจัดให้มีอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกโดยตรงอื่นๆ แก่คนพิการ รวมทั้งสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่ามีอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการที่สถานีขนส่งและรถรางนั้น เกิดจากข้อจำกัดใด หรือมีปัญหาอุปสรรคใดประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อศาลปกครองชั้นต้นว่า การก่อสร้างลิฟท์และสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการสำหรับ สถานีรถไฟฟ้าที่เหลือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยสำนักงานการจราจรและขนส่ง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้สำรวจเบื้องต้นในการหาตำแหน่งลิฟท์สำหรับคนพิการแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดรูปแบบ และข้อกำหนดเพื่อขอความเห็นชอบในการดำเนินการต่อไป และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีหนังสือชี้แจงต่อปลัดกรุงเทพมหานครว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ในการดำเนินงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงได้พยายามจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการเท่าที่พึงจะกระทำได้ และออกแบบให้สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ในอนาคตด้วย อีกทั้ง ข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามเอกสารสรุปการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รายงานเลขานุการนายรัฐมนตรี ระบุว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าก่อสร้างลิฟท์ใน ๕ สถานีแรกเป็นเงินจำนวน ๑๗๕,๑๙๔,๕๙๐ บาท ส่วนการก่อสร้างลิฟท์ในส่วนที่เหลืออีก ๑๘ สถานี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะพิจารณาจัดสรรจากงบประมาณของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อไป กรณีจึงเห็นได้ว่าการจัดให้มีอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ รวมทั้งสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่ามีอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวก



ความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการที่สถานีขนส่งและรถรางนั้น อยู่ในวิสัยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะดำเนินการได้ ดังนั้น เมื่อนับแต่วันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการฯ และระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการว่าด้วยมาตรฐานอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการฯ มีผลใช้บังคับ จนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเป็นระยะเวลากว่า ๖ ปี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพียงจัดให้มีทางขึ้น - ลง เป็นบันไดเลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าและมีลิฟท์ในบางจุดที่สถานีขนส่งจำนวน ๕ สถานี จากสถานีขนส่งรวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๓ สถานี จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จัดทำลิฟท์ อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกที่สถานีขนส่งทั้ง ๒๓ สถานี และจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกบนรถไฟไฟฟ้า คือ ให้จัดที่ว่างสำหรับเก้าอี้คนพิการให้มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร และให้มีราวสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร บริเวณทางขึ้น - ลง และติดตั้งสัญลักษณ์คนพิการไว้ทั้งในและนอกตัวรถคันที่จัดไว้สำหรับคนพิการโดยมีรายละเอียดตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการฯ และระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการว่าด้วยมาตรฐานอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการฯ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่มิคำพิพากษา โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาว่า ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ให้ความร่วมมือสนับสนุนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการจัดให้มีอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ รวมทั้งสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่ามีอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ ในฐานะผู้มีสิทธิครอบครองและใช้สอยอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จัดสร้างขึ้น รวมทั้งเป็นเจ้าของอุปกรณ์และเครื่องมือควบคุมตามสัญญาสัมปทานระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔ (๓) ข้อ ๖ และข้อ ๗ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการฯ และระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการว่าด้วยมาตรฐานอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๕๐/๒๕๕๗)

คดีปกครองเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

๑. ราชการส่วนกลาง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. ราชการส่วนภูมิภาค

๒.๑ จังหวัด

- กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตามมาตรา ๕๗ (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลเทศบาลและการปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรีในจังหวัดนั้นให้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ได้ควบคุมดูแลให้เทศบาลดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกับเจ้าของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำแนวเขตทางหลวงเทศบาล จึงเป็นกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามนัยมาตรา ๕๗ (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ อันเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) มีหนังสือแจ้งให้นายอำเภอท่าช้าง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีผู้ร้องเรียนว่ามีผู้ก่อสร้างรั้วรุกล้ำทางหลวงเทศบาล ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทำการตรวจสอบแล้วพบว่ามีเอกชนปลูกบ้านสร้างรั้วคอนกรีตรั้วลวดหนาม และปักเสาปูนรุกล้ำเขตทางหลวงจริง จึงมีหนังสือแจ้งให้นายกเทศมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ดำเนินการกับผู้บุกรุกตามอำนาจหน้าที่แล้วรายงานผลให้ทราบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตรวจสอบแล้วพบว่ามี การก่อสร้างรั้วรุกล้ำเขตทางหลวงเทศบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต

จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายควบคุมอาคาร จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นราษฎรที่ทำการก่อสร้างรั้วคอนกรีตรุกล้ำทางหลวงทำการรื้อถอนส่วนที่รุกรล้ำออก ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือร้องเรียนไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ขอให้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายโดยเท่าเทียมกัน เพราะผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รื้อรั้วคอนกรีตที่รุกรล้ำที่สาธารณะเพียงรายเดียว ทั้งที่มีราษฎรอื่นก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างชิดทางหลวงเทศบาลโดยขัดแจ้งและเปิดเผยรวมทั้งผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รายงานผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ว่าได้ให้เทศบาลตำบล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงมีหนังสือกำชับให้ติดตามและรายงานผลให้ทราบ ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่ายังไม่มีมีการดำเนินการใด ๆ ตามที่ร้องเรียนจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่สร้างรุกรล้ำที่สาธารณะทั้งหมด หรืออนุญาตหรือผ่อนผันการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่สร้างรุกรล้ำที่สาธารณะไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตามมาตรา ๕๗ (๗)^๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้นให้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมายตามมาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง^๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ นอกจากนี้กรณีที่เห็นว่านายกเทศมนตรีปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพ

^๑ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔

มาตรา ๕๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ดังนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๗) ควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตามกฎหมาย

ฯลฯ

ฯลฯ

^๒ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

มาตรา ๗๑ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้นให้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย ในการนี้ให้มีอำนาจหน้าที่ชี้แจงแนะนำตักเตือนเทศบาล และตรวจสอบกิจการ ธุรกรรมและเอกสารหรือสถิติใด ๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ได้

ให้นายอำเภอมีอำนาจหน้าที่ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดควบคุมดูแลเทศบาลตำบลในอำเภอนั้น ให้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย ในการนี้ให้มีอำนาจหน้าที่ชี้แจงแนะนำตักเตือนเทศบาลตำบล และตรวจสอบกิจการ ธุรกรรมและเอกสารหรือสถิติใด ๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ได้



ของประชาชน ละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ หรือมีความประพฤติในทางจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่ง หรือแก่เทศบาล หรือแก่ราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีอำนาจเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณา ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจใช้ดุลพินิจสั่งให้นายกเทศมนตรีพ้นจากตำแหน่งก็ได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๓^๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้รับหนังสือร้องเรียนให้ตรวจสอบกรณีราษฎรบุกรุกเขตทางหลวงเทศบาล ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดำเนินการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า มีราษฎรบุกรุกเขตทางหลวงเทศบาลดังกล่าวจริง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการต่อผู้บุกรุกตามอำนาจหน้าที่โดยให้รายงานจนกว่าจะเสร็จสิ้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รายงานการดำเนินการต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ แต่เมื่อสำนักงานที่ดินจังหวัดได้ตรวจสอบแนวเขตทางหลวงเทศบาลตามคำขอของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้วมีหนังสือลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ แจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบว่ามีราษฎรบุกรุกแนวเขตทางหลวงเทศบาลจำนวน ๑๙ ราย แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งให้บุคคลดังกล่าวรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำออกจากเขตทางหลวงเทศบาลแต่อย่างใด จึงฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และโดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายตามมาตรา ๕๗ (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ ซึ่งแม้ตามมาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จะกำหนดแต่เพียงให้ชี้แจง แนะนำตักเตือน และตรวจสอบกิจการ เรียงรายงานและเอกสารหรือสถิติต่าง ๆ มาตรวจสอบ รวมทั้งเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ตาม แต่หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะนายกเทศมนตรีละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ อาจเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยหลักฐานเพื่อให้สั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พ้นจากตำแหน่งก็ได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๓

^๓ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

มาตรา ๗๓ ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่า นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ หรือมีความประพฤติในทางจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่งหรือแก่เทศบาล หรือแก่ราชการ ให้เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยหลักฐาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจใช้ดุลพินิจสั่งให้นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาลพ้นจากตำแหน่งก็ได้ คำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้เป็นที่สุด



แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ไม่ได้ควบคุมดูแลให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกคำสั่งหรือดำเนินการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำแนวเขตทางหลวงเทศบาลแต่อย่างใด จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามนัยมาตรา ๕๗ (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ จึงถือว่าละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๙ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามคำสั่งศาล ส่วนคำขออื่นให้ยก (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๑๒/๒๕๕๖)

๒.๒ อำเภอบาง

๑) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านกรณีเป็นผู้มีพฤติกรรมหรือการกระทำเสียชื่อในทางพาลหรือทางทุจริตหรือเสื่อมเสียในทางศีลธรรม

ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ปกครองราษฎรที่อยู่ในเขตหมู่บ้าน ผู้ที่จะเป็นผู้ใหญ่บ้านจึงต้องมีคุณสมบัติและมีพฤติกรรมที่ไม่อยู่ในลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

การที่ผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านเคยถูกศาลจังหวัดพิพากษาให้จำคุกในคดีอาญาความผิดฐานใช้เอกสารราชการปลอมและคดีถึงที่สุด เคยถูกศาลพิพากษาว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ ๒ ปี และได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ นั้น หมายความว่าผู้นั้นไม่เคยถูกลงโทษจึงมีผลเพียงให้ลบล้างโทษเท่านั้น ไม่มีผลเป็นการลบล้างการกระทำผิดตามความเป็นจริงที่ได้กระทำให้หมดสิ้นไปด้วยกรณีจึงถือได้ว่าผู้นั้นมีพฤติกรรมหรือการกระทำเสียชื่อในทางพาลหรือทางทุจริต หรือเสื่อมเสียในทางศีลธรรมอันเป็นลักษณะต้องห้ามเป็นผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา ๑๒ (๘) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้รับแต่งตั้งจากนายอำเภอเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ให้เป็นคณะกรรมการเลือกผู้ใหญ่บ้าน มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน ตามที่มีการประกาศรับสมัครเข้ารับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านระหว่างวันที่ ๑๕ ถึงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยกำหนดทำการเลือกในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ประกาศรายชื่อผู้ยื่นใบสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านจำนวน ๒ ราย ตามแบบ ผญ.๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ส่งมอบใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าและกรรมการอื่นรวม ๙ คน ทำการตรวจสอบซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครตามแบบ ผญ.๕ ว่าผู้สมัครทั้งสองรายเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม แต่ในเวลาเดียวกันมีราษฎรหมู่ที่ ๔ คัดค้านผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านหมายเลข ๑ (ผู้ร้องสอด) เป็นผู้ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ กรณีเคยต้องโทษคดีอาญาขอหาใช้เอกสารราชการปลอม ซึ่งศาลจังหวัดสงขลามีคำพิพากษาให้จำคุก ๔ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๑ พันโทเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๕ นับถึงวันสมัครยังไม่พ้นกำหนด ๑๐ ปี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือถึงศาลจังหวัดสงขลาขอให้ตรวจสอบประวัติและได้รับแจ้งผลว่าผู้ร้องสอดเคยต้องคำพิพากษาจำคุกคดีของศาลจังหวัดสงขลาในความผิดฐานใช้เอกสารราชการปลอมจริง ผู้ร้องสอดชี้แจงว่าโทษจำคุกดังกล่าวได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ หารือกรณีดังกล่าวไปยังจังหวัด และจังหวัดได้มีหนังสือตอบข้อหารือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า กรณีผู้ร้องสอดได้รับการล้างมลทินตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ มีผลให้ผู้ร้องสอดไม่เคยถูกลงโทษในความผิดฐานใช้เอกสารราชการปลอม จึงเป็นผู้ไม่อยู่ในลักษณะต้องห้ามการเป็นผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา ๑๒ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงประกาศรายชื่อผู้ร้องสอดเป็นผู้สมัครหมายเลข ๑ ผู้ฟ้องคดีทั้งห้ามีความเห็นว่าผู้ร้องสอดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒ (๘) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ นอกจากนี้ ผู้ร้องสอดยังเคยต้องคำพิพากษาศาลจังหวัดนราธิวาสในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งศาลพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดและลงโทษจำคุกและปรับ โดยโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้เป็นเวลา ๒ ปี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนประกาศรายชื่อผู้สมัครดังกล่าว และระหว่าง



การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น ปรากฏผลการเลือกผู้ใหญ่บ้านเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ ว่าผู้ร้องสอดเป็นผู้ได้รับเลือกและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ร้องสอดเป็นผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเห็นว่าการประกาศรายชื่อผู้ร้องสอดตามแบบ ผญ.๖ และการแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ร้องสอดยื่นใบสมัครรับคัดเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านตามประกาศรับสมัครผู้ใหญ่บ้านของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ร้องสอดเคยต้องโทษจำคุก ๔ ปี โดยคำพิพากษาของศาลจังหวัดสงขลาในคดีอาญาความผิดฐานใช้เอกสารราชการปลอม และคดีถึงที่สุด นอกจากนี้ ศาลจังหวัดนราธิวาสมีคำพิพากษาว่าผู้ร้องสอดมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้เป็นเวลา ๒ ปี และโดยที่ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ปกครองราษฎรที่อยู่ในเขตหมู่บ้าน กฎหมายจึงกำหนดหลักเกณฑ์การเป็นผู้ใหญ่บ้านว่าต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและมีพฤติกรรมที่ไม่อยู่ในลักษณะต้องห้าม เมื่อพิจารณาตามมาตรา ๑๒ (๑๐)^{๔-๕} แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ แล้ว กฎหมายบัญญัติให้ผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด เป็นพฤติกรรมที่อยู่ในลักษณะต้องห้ามของการเป็นผู้ใหญ่บ้าน เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ และเมื่อได้พ้นกำหนดเวลาสิบปี นับแต่วันพ้นโทษ จึงไม่ต้องลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ส่วนมาตรา ๑๒ (๑๑)^๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวนั้น ยกเว้นบทบัญญัติดังกล่าว กล่าวคือ หากมีพฤติกรรมต้องโทษตามที่บัญญัติไว้ ย่อมอยู่ในลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายโดยไม่มีเงื่อนไขเวลาสิ้นสุดอันทำให้เป็นผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ใหญ่บ้านในภายหลังได้เลย เมื่อผู้ร้องสอดกระทำความผิดจนต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด และกระทำความผิดต่อพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ โทษจำคุก

^{๔-๕} พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗

มาตรา ๑๒ ผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑.

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑.

(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ และยังไม่พ้นกำหนดเวลาสิบปีนับแต่วันพ้นโทษ

(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า กฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยศุลกากร กฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ในฐานความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ กฎหมายว่าด้วยที่ดิน ในฐานความผิดเกี่ยวกับที่สาธารณะประโยชน์ กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง และกฎหมายว่าด้วยการพนัน ในฐานความผิดเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนัก

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑.

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑.



ให้รอการลงโทษ และผู้ร้องสอดเป็นผู้ยื่นใบสมัครตามประกาศคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านโดยยังไม่พ้นกำหนดเวลาสิบปีนับแต่วันพ้นโทษ สำหรับพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔^๖ ที่กำหนดให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษในกรณีความผิดนั้น ๆ ย่อมหมายความว่า ผู้ที่ต้องโทษตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลหรือให้กักกัน หรือถูกลงโทษโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีผลเช่นเดียวกับการถูกลงโทษตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลหรือถูกลงโทษโดยคำสั่งของศาล ให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษเท่านั้น ส่วนความประพฤติหรือการกระทำที่เป็นเหตุให้บุคคลนั้นถูกลงโทษดังกล่าว หาได้ถูกลบล้างไปด้วยไม่ เพราะความประพฤติหรือการกระทำที่เกิดขึ้นแล้วไม่อาจล้างมลทินให้หมดไปได้ ดังนั้น ผลแห่งบทบัญญัติดังกล่าวจึงมีเพียงให้ลบล้างโทษเท่านั้น ไม่มีผลเป็นการลบล้างการกระทำผิดตามความเป็นจริงที่ได้กระทำขึ้นให้หมดสิ้นไปด้วย การที่ผู้ร้องสอดกระทำผิดตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏย่อมถือว่าเป็นผู้มีพฤติกรรมหรือการกระทำเสียชื่อในทางพาลหรือทางทุจริต หรือเสื่อมเสียในทางศีลธรรมตามมาตรา ๑๒ (๘)^๗ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ จึงเป็นผู้ที่อยู่ในลักษณะต้องห้ามเป็นผู้ใหญ่บ้าน ดังนั้น ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามแบบ ผญ.๖ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ในส่วนที่ประกาศให้ผู้ร้องสอดเป็นผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน จึงเป็นประกาศที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีผลทำให้คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่แต่งตั้งผู้ร้องสอดเป็นผู้ใหญ่บ้าน ไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วย พิพากษาให้เพิกถอนประกาศดังกล่าวในส่วนที่ประกาศให้ผู้ร้องสอดเป็นผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านโดยให้มีผลตั้งแต่วันออกประกาศ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๖๓/๒๕๕๖)

^๖ พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๔ ให้ล้างมลทินให้แก่บรรดาผู้ต้องโทษในกรณีความผิดต่าง ๆ ซึ่งได้กระทำก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ และได้พ้นโทษไปแล้วก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับโดยให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษในกรณีความผิดนั้น ๆ

^๗ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗

มาตรา ๑๒ ผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

๑. ชลฯ

๒. ชลฯ

(๘) ไม่เป็นผู้มีอิทธิพลหรือเสียชื่อในทางพาลหรือทางทุจริต หรือเสื่อมเสียในทางศีลธรรม

๓. ชลฯ

๔. ชลฯ

๒) การพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านกรณีราษฎรผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งจำนวนร้องขอให้ออกจากตำแหน่งโดยการออกเสียงประชามติในทางลับ

การออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นบทบัญญัติที่กำหนดให้ผู้ใหญ่บ้านต้องออกจากตำแหน่งเนื่องจากราษฎรร้องขอโดยคำนึงถึงความประสงค์ของราษฎรผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านเป็นสำคัญตามเสียงส่วนใหญ่ของราษฎร เมื่อไม่ปรากฏว่ามีการกระทำในทางทุจริตหรือการกระทำใดเพื่อให้การลงประชามติเป็นไปโดยมิชอบหรือเบี่ยงเบนไปจากเจตนาที่แท้จริงของราษฎร ประชามติดังกล่าวย่อมถือเป็นเจตนาสำคัญของราษฎรที่ประสงค์จะให้ผู้ใหญ่บ้านออกจากตำแหน่ง

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ อ.ภูทอกในหมู่บ้านจำนวน ๑๓๑ คน ร้องเรียนต่อนายอำเภอขอให้ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน โดยกล่าวหาสรุปได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีความประพฤติไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ไม่สมกับการเป็นผู้นำท้องถิ่น อำเภอจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงดำเนินการสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลการสอบสวนต่อนายอำเภอด้วยความเห็นเบื้องต้นเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์ตามที่ถูกร้องเรียนจริง แต่ไม่ปรากฏพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสั่งให้ออกจากตำแหน่งได้ จึงเสนออำเภอให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๒๓ ประกอบกับหนังสือกรมการปกครอง ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๓๖ ต่อมา อำเภอได้ดำเนินการจัดให้มีการลงประชามติเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ผลการลงประชามติ ปรากฏว่ามีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนประชามติ จำนวน ๑๔๑ คน ลงประชามติให้ผู้ฟ้องคดีอยู่ในตำแหน่ง จำนวน ๑ คะแนน ลงประชามติให้ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่ง จำนวน ๑๓๘ คะแนน บัตรเสีย ๒ ใบ จากจำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนนประชามติ ผู้ใหญ่บ้านตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านจำนวน ๒๕๗ คน อำเภอได้รายงานผลการลงประชามติให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ทราบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่ง ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ เป็นผลให้ผู้ฟ้องคดีต้องออกจากตำแหน่งกำนันตามความในมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ด้วยในเวลาเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ต่อมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นชอบให้ยกอุทธรณ์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ



ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการดำเนินการเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านไม่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ จำนวนราษฎรผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านที่ร้องขอให้ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งมีน้อยกว่ากึ่งจำนวนตามที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากราษฎรขอถอนรายชื่อออกจากหนังสือร้องเรียน จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนกระบวนการลงประชามติหรือการออกเสียงประชามติ เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน และเพิกถอนผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามฟ้อง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านกรณีราษฎรในหมู่บ้านลงประชามติให้ออกจากตำแหน่งตามนัยมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๖)^๔ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๒ และโดยที่กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๒๓ วางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกจากตำแหน่งของผู้ใหญ่บ้านในกรณีนี้ไว้ว่า ในกรณีที่มีราษฎรร้องเรียนขอให้พิจารณาให้ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่งและอำเภอดำเนินการสืบสวนแล้วพบว่ามีพฤติการณ์ น่าเชื่อว่าเป็นตามคำร้องเรียนแต่ไม่อาจสั่งให้ออกจากตำแหน่งฐานบกพร่องทางความประพฤติ หรือความสามารถไม่เหมาะสมกับตำแหน่งได้ ก็ให้ใช้วิธีการให้ประชาชนออกเสียงประชามติ โดยดำเนินการเป็นทางลับ เพื่อป้องกันการใช้อิทธิพลของผู้ใหญ่บ้าน หรือป้องกันมิให้ประชาชน เกิดความเกรงกลัวไม่กล้าใช้สิทธิ และเพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่คู่กรณี ให้แต่งตั้งกรรมการ ขึ้น ๕ คน โดยจะแต่งตั้งชุดเดียวหรือหลายชุดก็ได้ เมื่อปรากฏว่าเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ ต้องการให้ออกจากตำแหน่ง ให้กรรมการรายงานต่ออำเภอ กิ่งอำเภอท้องที่ เพื่อเสนอ ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้ออกจากตำแหน่งต่อไป ประกอบกับกรมการปกครองได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๓๖ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติไว้ว่า มูลกรณี ที่จะจัดให้ราษฎรออกเสียงประชามติ คือ (๑) อำเภอได้วักกล่าวตักเตือน เนื่องจากผู้ใหญ่บ้าน ละเลย เพิกเฉย เฉื่อยชาหรือไม่สนใจในการปฏิบัติหน้าที่ (๒) มีผู้ร้องเรียน และอำเภอสอบสวนแล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีความประพฤติไม่เหมาะสม ไม่เอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขของราษฎรและ ไม่สมควรไว้วางใจให้เป็นผู้นำหมู่บ้านต่อไป หรือ (๓) อำเภอพิจารณาแล้วเห็นว่า ความสามารถ ไม่เพียงพอแก่การปฏิบัติหน้าที่ มีพฤติการณ์ใช้อิทธิพลกดขี่ข่มเหงราษฎร หรือประพฤติตน

^๔ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๒

มาตรา ๑๔ ผู้ใหญ่บ้านต้องออกจากตำแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

๑. ละเลย

๒. เฉื่อยชา

(๖) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านนั้นมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งจำนวนร้องขอให้ออกจากตำแหน่ง

๑. ละเลย

๒. เฉื่อยชา



เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่ราษฎร และวิธีการออกเสียงประชามติไว้ ดังนี้ (๑) จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกโดยพิจารณารายชื่อที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ และจะต้องประกาศให้ราษฎรทราบถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการเพิ่มหรือถอนรายชื่อขึ้นด้วย ซึ่งควรกระทำให้เสร็จสิ้นก่อนวันลงประชามติเป็นระยะเวลาพอสมควร (๒) จัดทำประกาศอำเภอ กำหนดวัน เวลา สถานที่ รวมทั้งเงื่อนไขและวิธีการในการลงประชามติ (๓) แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อควบคุมดูแลการดำเนินการลงประชามติให้เป็นไปด้วยความยุติธรรม และอาจแต่งตั้งคณะกรรมการอื่นประกอบในการนี้ด้วยตามความเหมาะสม (๔) ดำเนินการขอประชามติและประกาศผลการลงประชามติให้ราษฎรในหมู่บ้านทราบโดยเร็ว แล้วรายงานจังหวัดเพื่อดำเนินการต่อไป นอกจากนี้ หนังสือกรมการปกครอง ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๓๘ ตอบข้อหารือกรณีราษฎรเข้าชื่อร้องขอให้ผู้ใหญ่บ้านออกจากตำแหน่งไม่ถึงกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านไว้ว่า อำเภอจะต้องพิจารณาถึงมูลเหตุของการร้องขอให้ผู้ใหญ่บ้านออกจากตำแหน่งเป็นสำคัญ ถ้ามูลกรณีมีเหตุที่อาจจัดให้ราษฎรออกเสียงประชามติได้ และอำเภอได้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๒๓ แล้ว แม้จำนวนผู้เข้าชื่อร้องขอจะมีไม่ถึงกึ่งหนึ่งตามที่กฎหมายกำหนด อำเภอก็อาจใช้ดุลพินิจดำเนินการจัดให้มีการลงประชามติได้

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีถูกร้องเรียนกล่าวหาว่า มีความประพฤติไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ไม่สมกับการเป็นผู้นำท้องถิ่น และอำเภอมิคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว โดยผลการสอบสวนปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์น่าเชื่อตามที่ถูกร้องเรียนแต่ไม่ปรากฏพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสั่งให้ออกจากตำแหน่งได้ คณะกรรมการสอบสวนจึงเสนอให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๒๓ ประกอบกับหนังสือกรมการปกครอง ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๓๖ ต่อมา อำเภอได้ประกาศให้มีการลงประชามติให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ พ้นจากตำแหน่ง และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลการลงประชามติ จำนวน ๕ คน คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยลงประชามติ และจัดให้มีการประชุมราษฎรเพื่อชี้แจงถึงคุณสมบัติผู้ลงคะแนน วิธีการลงคะแนน ตลอดจนวิธีการลงประชามติ เมื่อถึงวันลงประชามติ เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยลงมติก็ได้ประชุมชี้แจงราษฎรกรณีลงประชามติอีกครั้ง ซึ่งผลการลงประชามติปรากฏว่ามีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนประชามติ จำนวน ๑๔๑ คน ลงประชามติให้ผู้ฟ้องคดีอยู่ในตำแหน่งจำนวน ๑ คะแนน ลงประชามติให้ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่ง จำนวน ๑๓๘ คะแนน บัตรเสีย ๒ ใบ จากจำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนนประชามติผู้ใหญ่บ้านตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ในขณะนั้นจำนวน ๒๕๗ คน หลังจากนั้น อำเภอได้รายงานผลการลงประชามติ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ ให้ผู้ฟ้องคดีออกจาก



ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ กรณีจึงเห็นได้ว่าการดำเนินการเพื่อจัดให้มีการลงประชามติในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนขอให้ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเป็นไปตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้น ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๒๓ และหนังสือกรมการปกครอง ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๓๖ แล้ว

กรณีผู้ฟ้องคดีอ้างว่ามีการกลั่นแกล้งโดยหนังสือร้องเรียนเป็นการใส่ร้ายและเป็นเรื่องเท็จนั้น มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ เป็นบทบัญญัติที่กำหนดให้ผู้ใหญ่บ้านต้องออกจากตำแหน่งเนื่องจากราษฎรร้องขอโดยคำนึงถึงความประสงค์ของราษฎรผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านเป็นสำคัญ ซึ่งการออกจากตำแหน่งดังกล่าวเป็นไปตามเสียงส่วนใหญ่ของราษฎร เมื่อการลงประชามติให้ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งได้กระทำในทางลับและไม่ปรากฏว่าได้มีการกระทำในทางทุจริตหรือการกระทำใดเพื่อให้การลงประชามติเป็นไปโดยมิชอบหรือเบี่ยงเบนไปจากเจตนาที่แท้จริงของราษฎร ประชามติดังกล่าวย่อมถือเป็นเจตนาสำคัญของราษฎรที่ประสงค์จะให้ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่า การร้องเรียนเกิดจากเหตุต่าง ๆ และพฤติการณ์อื่น ๆ จึงไม่อาจหักล้างผลของการลงประชามติที่มีมติให้ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านได้ นอกจากนี้ กรณีอ้างว่ามีการกระทำความผิดที่เป็นปฏิปักษ์กับผู้ฟ้องคดีทำให้การลงประชามติขาดความเป็นกลางนั้น การเป็นกรรมการในการลงมติดังกล่าวเป็นเพียงการควบคุมและนับคะแนนการลงประชามติเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการตัดสินใจในการลงประชามติของราษฎรแต่อย่างใด จึงไม่ทำให้การลงประชามติขาดความเป็นกลาง ทั้งไม่ปรากฏว่ามีการกระทำหรือมีพฤติการณ์ที่เป็นการกลั่นแกล้งหรือให้เป็นที่เสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี หรือกระทำการนอกเหนือจากหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือกระทำการใดที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี

สำหรับกรณีที่มีผู้ขอถอนรายชื่อออกจากหนังสือร้องเรียน จึงทำให้เหลือจำนวนราษฎรผู้ร้องเรียนเพียง ๑๑๘ คน ไม่ถึงกึ่งจำนวนของผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่า มีผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านทั้งสิ้น ๒๕๗ คน กึ่งหนึ่งของจำนวนดังกล่าวจึงเท่ากับ ๑๒๘.๕ คน เมื่อมีราษฎรที่มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านเพียง ๑๑๘ คน ร้องขอให้ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่ง กรณีจึงไม่ถึงกึ่งจำนวนของราษฎรที่มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านทั้งหมด ร้องขอให้ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งได้ตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ แต่กฎหมายมีเจตนารมณ์ที่จะให้ผู้ใหญ่บ้านออกจากตำแหน่ง โดยเหตุที่ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร้องขอ การพิจารณากรณีนี้จึงต้องคำนึงถึงเจตนาของราษฎรผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านนั้นเป็นสำคัญ ซึ่งกฎหมายไม่ได้กำหนดรายละเอียดและวิธีการร้องขอให้ออกจากตำแหน่งของราษฎร กระทรวงมหาดไทย

จึงกำหนดให้มีการลงประชามติเพื่อตรวจสอบเจตนาที่แท้จริงของราษฎรในหมู่บ้านนั้นว่า มีราษฎรที่มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านที่ต้องการให้ผู้ใหญ่บ้านออกจากตำแหน่งมีจำนวนไม่น้อยกว่า กี่หนึ่งหรือไม่ การพิจารณาให้ผู้ใหญ่บ้านต้องออกจากตำแหน่งในกรณีนี้ จึงต้องพิจารณาถึง จำนวนเสี่ยงจากการลงประชามติมากกว่าจำนวนราษฎรที่ยื่นคำร้องขอต่ออำเภอ เมื่อมีผู้มาใช้สิทธิ ลงคะแนนประชามติจำนวน ๑๔๑ คน และได้ลงมติให้ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งจำนวน ๑๓๘ คน จากราษฎรผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านจำนวน ๒๕๗ คน ราษฎรที่ต้องการให้ผู้ฟ้องคดี ออกจากตำแหน่งจึงมีมากกว่ากึ่งหนึ่ง จึงฟังได้ว่าเป็นกรณีที่ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน มีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งจำนวนร้องขอให้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านต้องออกจากตำแหน่งตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะ ปกครองท้องที่ฯ แล้ว ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคำสั่ง ที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖๕/๒๕๕๗)

๓. ราชการส่วนท้องถิ่น

๓.๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

๓.๑.๑ คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๑) ลักษณะต้องห้ามเกี่ยวกับการเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการ ที่กระทำให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นหรือที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น จะกระทำ

กรณีห้ามหุ้นส่วนจำกัดซึ่งมีสามีของผู้ดำรงตำแหน่งนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิด ได้รับอนุญาตการประกอบกิจการดูดิน กรวด ทราย โดยเสียค่าตอบแทนในสัมปทานดังกล่าวให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น การอนุญาตให้ดำเนินกิจการดูดิน กรวด หรือขุดทรายในที่ดินของรัฐ เป็นอำนาจ ของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมาย ที่ดิน และผู้ได้รับอนุญาตต้องเสียค่าตอบแทนเป็นรายปีให้แก่องค์การบริหาร



ส่วนจังหวัดตามวิธีการและอัตราที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติจังหวัดตามมาตรา ๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน จึงเป็นการชำระค่าตอบแทนโดยผลของกฎหมายดังกล่าว ไม่ใช่การเข้าเป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนั้น นายกองคํการบริหาร ส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบมิได้กระทำการอันจะถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นคู่สัญญาซึ่งต้องห้ามตามมาตรา ๔๔/๓ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้มีหนังสือร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (ผู้ถูกฟ้องคดี) กล่าวหา นาง ม. ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ว่า นาง ม. กระทำผิดตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยขณะที่นาง ม. ดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนที่สอง ห้างหุ้นส่วนจำกัดซึ่งมีสามีของนาง ม. เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ และนาง ม. เป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบ ได้รับอนุญาต การประกอบกิจการดูดหิน กรวด หวาย ในบริเวณลำน้ำโขง โดยเสียค่าตอบแทนในสัมปทาน ดังกล่าวให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ จนถึงปัจจุบัน และยังปรากฏว่า ทางห้างฯ ได้ยื่นขอเสนอราคาในการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่ได้มีการยื่นขอถอน หลักประกันของออกไปในเวลาต่อมา จึงถือได้ว่านาง ม. มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระทำให้แก่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดหรือที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะกระทำตามพระราชบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดฯ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบผลคำวินิจฉัยว่า การดำเนิน กิจการดูดหรือขุดทรายในที่ดินของรัฐนั้น เป็นการได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะ พนักงานเจ้าหน้าที่อนุญาตให้ดำเนินกิจการดูดหรือขุดทรายในที่ดินของรัฐเพื่อประโยชน์การค้า ตามใบอนุญาตขุดทรายลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๖ หรือตามใบอนุญาตให้ขุดทรายในปีอื่น ๆ การได้รับอนุญาตของห้างฯ มิใช่สัญญาสัมปทานโดยตรงกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด แม้จะได้ มีการชำระค่าตอบแทนรายปีให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่ก็เป็น การชำระค่าตอบแทน โดยผลของกฎหมาย จึงวินิจฉัยว่านาง ม. มิได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาสัมปทานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา ๑๑ (๕) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ



ส่วนกรณีข้างๆ ได้ยื่นเสนอราคาในการประกวดราคาโครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกธรรมชาติห้วยทรายภูลังกาซึ่งต่อมาได้มีการถอนหลักประกันของดังกล่าวไปแล้วนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจสอบเอกสารพยานบุคคลและผลพิสูจน์ลายมือชื่อจากกองพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แล้ว ฟังได้ว่าสามีของนาง ม. มิได้เป็นผู้เสนอราคาโครงการดังกล่าว หากแต่บุคคลอื่นเป็นผู้ปลอมลายมือชื่อไปยื่นเสนอราคาแทนนาง ม. จึงมิใช่เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะกระทำตามมาตรา ๑๑ (๕) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งว่านาง ม. เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะกระทำ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑ (๕) มาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง (๖) มาตรา ๓๗ (๖) และมาตรา ๔๔/๓ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีส่งคำสั่งศาลหรือถือคำสั่งศาลแทนการแสดงเจตนาของผู้ถูกฟ้องคดีไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อสั่งให้นาง ม. พ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ก่อนที่นาง ม. จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นาง ม. ไม่เคยเป็นผู้ที่พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือคณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือรองผู้บริหารท้องถิ่น หรือเลขานุการหรือที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง จึงไม่เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมาตรา ๓๕/๑ (๓)^๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร

^๔ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๓๕/๑ บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) ไม่เป็นผู้ที่พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการหรือที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง

ฯลฯ

ฯลฯ



บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่จะมีผลให้ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง (๔)^{๑๐} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน กรณีข้างหุ้นส่วนจำกัดที่ได้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการ ดูดหิน กรวด ทรายนั้น การอนุญาตให้ดำเนินกิจการดูดหิน กรวด หรือขุดทรายในที่ดิน ของรัฐ เป็นการอนุญาตตามมาตรา ๙^{๑๑} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินเป็นผู้อนุญาต แม้มาตรา ๙ ทวิ^{๑๒} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน จะบัญญัติให้ผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๙ ต้องเสียค่าตอบแทน เป็นรายปีให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวิธีการและอัตราที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติจังหวัด แต่การชำระค่าตอบแทนรายปีดังกล่าวก็เป็นการชำระค่าตอบแทนโดยผลของมาตรา ๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน จึงไม่อาจที่จะแปลความว่าข้างฯ ได้เข้าเป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพราะเป็นเพียงการชำระค่าตอบแทนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์จากสัญญาเท่านั้น ประกอบกับกิจการดูดหิน กรวด ทรายในที่ดินของรัฐ มิใช่กิจการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการในเชิงพาณิชย์ตามมาตรา ๕๐ และ มาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ดังนั้น นาง ม. ซึ่งเป็นหุ้นส่วน

^{๑๐} พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๓๖ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

๑. ชลฯ

๑. ชลฯ

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๕/๑

๑. ชลฯ

๑. ชลฯ

^{๑๑-๑๒} ประมวลกฎหมายที่ดิน

มาตรา ๙ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการเหมืองแร่และการป่าไม้ที่ดินของรัฐนั้นถ้ามิได้มีสิทธิครอบครอง หรือมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว ห้ามมิให้บุคคลใด

(๑) เข้าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก่อสร้างหรือเผาป่า

(๒) ทำด้วยประการใด ให้เป็นการทำลาย หรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดินที่หินที่กรวด หรือที่ทราย ในบริเวณที่ รัฐมนตรีประกาศหวห้ามในราชกิจจานุเบกษา หรือ

(๓) ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดิน

มาตรา ๙ ทวิ ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๙ ต้องเสียค่าตอบแทนเป็นรายปีให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามวิธีการและอัตราที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติจังหวัด แต่ต้องไม่เกินอัตราตามบัญชีท้ายประมวลกฎหมายนี้

ประเภทจำกัดความรับผิดชอบมิได้กระทำการอันต้องห้ามตามมาตรา ๔๔/๓ วรรคหนึ่ง (๓)^{๑๓} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ส่วนการที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่สามของนาง ม. เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ เข้ายื่นขอเสนอราคาในการประกวดราคาโครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น การยื่นขอเสนอราคาดังกล่าวได้กระทำก่อนที่นาง ม. จะได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และภายหลังเปิดซองประกวดราคา ห้างฯ ก็ไม่ได้รับคัดเลือกให้ชนะการประกวดราคาและได้ถอนหลักประกันของไปในภายหลัง กรณีจึงต้องฟังว่าในขณะดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นาง ม. ไม่ได้กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งจะถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นคู่สัญญาอันเป็นลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๔/๓ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ จึงไม่มีเหตุที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะต้องสั่งให้พ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง (๖)^{๑๔} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำวินิจฉัยว่านาง ม. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมิได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาสัมปทานดูดทรายหรือกรวดกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและมิได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในโครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๕๗/๒๕๕๕)

^{๑๓-๑๔} พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๓๖ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

๑.ลข

๑.ลข

(๖) รัฐมนตรีสั่งให้พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๔๔/๓ (๓) มาตรา ๕๕ วรรคห้า หรือมาตรา ๗๙

๑.ลข

๑.ลข

มาตรา ๔๔/๓ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

๑.ลข

๑.ลข

(๓) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นหรือที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นจะกระทำ

๑.ลข

๑.ลข



๓.๑.๒ การพ้นจากตำแหน่งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๑) การพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นเป็นคู่สัญญา หรือในกิจการที่กระทำให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น หรือที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นจะกระทำ

มาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง (๕) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งบัญญัติว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิ้นสุดลงเมื่อเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นเป็นคู่สัญญา หรือในกิจการที่กระทำให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น หรือที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นจะกระทำ บทบัญญัติดังกล่าวมีเจตนารมณ์เพื่อห้ามมิให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดใช้ฐานะที่ตนเป็นเจ้าของหน้าที่ของรัฐสร้างประโยชน์ส่วนตนโดยเบียดเบียนหรือคุกคามประโยชน์ของส่วนรวม หรือประโยชน์ของรัฐ ดังนั้น การจะพิจารณาว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่ จึงต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เป็นกรณี ๆ ไป

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้ฟ้องคดีได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑ และได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต่อมา ผู้ฟ้องคดีถูกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยกันยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ (ผู้ถูกฟ้องคดี) คัดค้านการดำรงตำแหน่งของผู้ฟ้องคดีเพราะเหตุเป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมาย เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีข้างหุ้นส่วนจำกัด อ. โดยผู้ฟ้องคดีในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการได้เข้าทำสัญญาจ้างลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๙ กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดในโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ซึ่งตามสัญญาจ้างกำหนดให้ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานภายในกำหนด ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงาน โดยห้างฯ ได้ส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดรับมอบงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มี

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ผลการตรวจสอบคณะกรรมการฯ เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีส่วนได้เสียทางตรงในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ตามสัญญาจ้างลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำวินิจฉัยลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลงตามความเห็นของคณะกรรมการฯ และแจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำวินิจฉัยดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่บทบัญญัติในมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง (๕)^๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิ้นสุดลงเมื่อเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระทำให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นหรือที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นจะกระทำ บทบัญญัติมาตราดังกล่าวมีเจตนารมณ์เพื่อห้ามมิให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดใช้ฐานะที่ตนเป็นเจ้าของหน้าที่ของรัฐสร้างประโยชน์ส่วนตนโดยเบียดเบียนหรือคุกคามประโยชน์ของส่วนรวม หรือประโยชน์ของรัฐ ดังนั้น การพิจารณาว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่จึงต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เป็นกรณี ๆ ไป

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ. โดยผู้ฟ้องคดีในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการได้ทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ตามสัญญาจ้างลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ มีกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙ และจะต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้างภายในกำหนด ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงาน โดยห้างฯ ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ทำให้ต้องผูกพันรับผิดชอบตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างจนถึง

^๔ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิ้นสุดลง เมื่อ

๑.

๒.

(๕) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระทำให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น หรือที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นจะกระทำ

๓.

๔.



วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและได้รับเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑ อันเป็นเวลาก่อนวันที่ห้ามฯ จะพ้นจากความรับผิดที่ผูกพันตามสัญญาจ้าง และจนถึงปัจจุบันผู้ฟ้องคดียังคงเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างฯ ดังกล่าว ในกรณีนี้เห็นว่า แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและต่อมาได้รับเลือกให้เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ดำเนินการของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยไม่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการอนุมัติทำสัญญาจ้างและลงนามในสัญญาจ้างที่มีผลผูกพันองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่อย่างใด ประกอบกับการดำเนินการตามสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินตามสัญญาจ้างได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และแม้ว่าสัญญาจะกำหนดหน้าที่ให้ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้างภายในกำหนด ๒ ปี นับจากวันที่ส่งมอบงานก็ตาม แต่ข้อสัญญาดังกล่าวก็เป็นเพียงการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างที่จะต้องรับผิดชอบต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้จ้างตามข้อสัญญาที่ได้ให้ไว้เท่านั้น และความรับผิดดังกล่าวจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีความชำรุดบกพร่องของงานตามสัญญาจ้าง ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ โดยสภาพของเรื่องผู้ฟ้องคดีจึงมีอาจใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับห้างฯ ได้ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอันเป็นลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง (๕) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ นอกจากนี้ ก็ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่แสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้ใช้อำนาจหน้าที่อันเกิดจากการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในลักษณะช่วยเหลือ เกื้อกูลหรือให้ประโยชน์อย่างใด ๆ แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ. เกี่ยวกับสัญญาจ้างฉบับดังกล่าวหรือสัญญาอื่นใด ที่กระทำภายหลังผู้ฟ้องคดีเข้ารับตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำวินิจฉัยลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีส่วนได้เสียทางตรงในสัญญาที่ห้างฯ ทำกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลงจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีโดยให้มีผลย้อนหลังถึงวันออกคำสั่ง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๙๑/๒๕๕๖)



๓.๒ องค์การบริหารส่วนตำบล

๓.๒.๑ คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

๑) การวินิจฉัยลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรณีเคยพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่ทำกับองค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง

คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของการเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเรื่องเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล จึงไม่อาจนำข้อมูลของบุคคลอื่นมารับฟังว่าผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นตัวแทนของบุคคลผู้ใดอันจะทำให้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของการดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ ดังนั้น การที่บิดาของผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นคู่สัญญา จึงไม่เป็นเหตุให้ผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นบุตรชายมีลักษณะต้องห้ามกรณีเคยพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่ทำกับองค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้งแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๑ ร้องเรียนต่อนายอำเภอบรรพตพิสัย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายของนาย ส. ผู้ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนใหม่ กรณีนาย พ. ผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในขณะนั้นได้ทำสัญญาซื้อขายที่ดิน (ยกเว้นที่ดิน) กับนาย ส. ผู้เป็นบุตรชาย ซึ่งมีความสัมพันธ์ในเชิงผลประโยชน์ และเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบิดากับบุตร และผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำวินิจฉัยว่า นาย พ. เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นคู่สัญญา ความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลของนาย พ. จึงสิ้นสุดลงตามนัยมาตรา ๖๔/๒ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๕) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ต่อมา เมื่อมี



การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนใหม่ และนาย ส. ได้สมัครรับเลือกตั้งและได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนใหม่ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า นาย ส. เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรา ๕๘/๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นว่า ประเด็นนี้เป็นประเด็นข้อกฎหมายที่ยังไม่เคยมีคำวินิจฉัยไว้เป็นบรรทัดฐาน จึงหารือไปยังประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดให้ความเห็นว่า ภายหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไปแล้ว เป็นอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอที่จะสอบสวนและวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณากรณีร้องเรียนแล้วเห็นว่า ไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะเชื่อได้ว่านาย ส. มีพฤติกรรมในทางทุจริตอันเป็นลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งดังกล่าวแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๑ หารือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและสำนักงานอัยการจังหวัด หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ติดตามขอทราบผลการตรวจสอบคุณสมบัติของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าเป็นเรื่องร้องเรียนอยู่ในระหว่างรอฟังผลการพิจารณาของสำนักงานอัยการจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด และยังไม่สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้ เนื่องจากยังไม่ทราบแน่ชัดในประเด็นข้อกฎหมาย ต่อมา จังหวัดได้มีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีตอบข้อหารือว่า นาย ส. ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามมาตรา ๕๘/๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงแจ้งผลการพิจารณาพร้อมกับหนังสือตอบข้อหารือของจังหวัดให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามหนังสือลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ว่านาย ส. ไม่ได้เป็นบุคคลผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริต และไม่ได้เป็นบุคคลที่พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น หรือเลขานุการ หรือที่ปรึกษาของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง จึงไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามมาตรา ๕๘/๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า จากการชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีนับตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องเรียนจนถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการสอบสวนและสืบสวนข้อเท็จจริงในมูลเหตุที่เกิดขึ้น แต่กลับมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบคำวินิจฉัยดังกล่าว จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทำการสอบสวนและวินิจฉัยในปัญหาว่านาย ส. ขาดคุณสมบัติของการเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือไม่

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามจนเป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๕๘/๑ (๓)^{๑๖} ประกอบกับมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๔) และวรรคสอง^{๑๗} แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ นั้น จะต้องเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือเคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุมีส่วนได้เสียในสัญญาที่กระทำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง โดยนายอำเภอมีอำนาจสอบสวนและวินิจฉัยกรณีดังกล่าวและคำวินิจฉัยของนายอำเภอถือเป็นที่สุด อย่างไรก็ตาม กฎหมายไม่ได้กำหนดวิธีการสอบสวนและวินิจฉัยในกรณีนี้ไว้แต่อย่างใด ในการดำเนินการพิจารณาทางปกครองจึงต้องเปิดโอกาสให้ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้รับทราบข้อกล่าวหาและข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และต้องเปิดโอกาสให้ผู้นั้นได้ชี้แจงโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนหักล้างข้อกล่าวหาด้วยตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เว้นแต่กรณีจะเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีร้องเรียนขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนาย ส. ผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ถูกฟ้องคดีจึงดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และมีหนังสือหารือถึงประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด

^{๑๖-๑๗} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๕๘/๑ บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่นหรือเลขานุการหรือที่ปรึกษาของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง

มาตรา ๖๔ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

ฯลฯ

ฯลฯ

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๘/๑

ฯลฯ

ฯลฯ

เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลงตาม (๔) หรือ (๕) ให้นายอำเภอสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คำวินิจฉัยของนายอำเภอให้เป็นที่สุด

ฯลฯ

ฯลฯ



ผู้ว่าราชการจังหวัด และอัยการจังหวัดแล้ว ต่อมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดได้ตอบข้อหารือของผู้ถูกฟ้องคดีว่า นาย ส. ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมาย หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ในการเข้าทำสัญญาขายวัสดุเคมีภัณฑ์ให้องค์การบริหารส่วนตำบล นาย ส. กระทำไปตามปกติในทางพาณิชย์กรรมและเป็นการขายวัสดุเคมีภัณฑ์ในราคาท้องตลาดให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล จึงไม่เข้าลักษณะเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริต และก่อนที่จะดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นาย ส. ไม่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น หรือเลขานุการหรือที่ปรึกษาของผู้บริหารท้องถิ่นใด นาย ส. จึงไม่ใช่ผู้ที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวเพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง นาย ส. จึงไม่ได้เป็นบุคคลต้องห้ามตามมาตรา ๕๘/๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการสอบสวนและวินิจฉัยแล้วตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นที่สุดตามบทบัญญัติดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมิได้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และการวินิจฉัยคุณสมบัติการเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเรื่องเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล จึงไม่อาจนำข้อมูลของผู้อื่นมารับฟังว่า นาย ส. เป็นตัวแทนของผู้นั้นอันจะทำให้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๕๘/๒๕๕๖)

๓.๒.๒ การพ้นจากตำแหน่งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

๑) คำสั่งให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมดความไว้วางใจ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีดุลพินิจที่จะแต่งตั้งบุคคลที่ตนไว้วางใจซึ่งมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล และให้บุคคลดังกล่าวอยู่ในตำแหน่งได้นานเพียงตราบเท่าที่ยังคงไว้วางใจในตัวบุคคลนั้นอยู่ ดังนั้น เมื่อผู้ดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ได้ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายหรือมีพฤติกรรมหรือการกระทำใดที่เป็นเหตุให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมดความไว้วางใจลง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจึงมีดุลพินิจที่จะถอดถอนหรือสั่งให้บุคคลนั้นพ้นจากตำแหน่งเนื่องจาก

หมดความไว้วางใจได้ ซึ่งคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งตามกรณีนี้ แม้จะมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองแต่หาอยู่ในบังคับของมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ไม่

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ฟ้องว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนที่สองโดยอ้างเหตุไม่ปฏิบัติตามนโยบายและไม่สนองนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น และสร้างความแตกแยกให้กับคณะผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชี้แจงรายละเอียดข้อกล่าวหาและเหตุผลของการสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชี้แจงว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น คือ ผู้ฟ้องคดีประพฤติตัวไม่เหมาะสมกับการเป็นคณะผู้บริหารท้องถิ่น ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามสายการบังคับบัญชา และมีความขัดแย้งกับคำสั่งของผู้บริหารท้องถิ่น ทำให้การบริหารงานไม่เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น สร้างความแตกแยกให้กับคณะผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งว่าคำสั่งดังกล่าวถือเป็นที่สุดไม่สามารถอุทธรณ์ได้ จึงยืนยันตามคำสั่งเดิม ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงและได้มีโอกาสดำเนินการโต้แย้งและไม่มี การสอบสวนก่อนออกคำสั่ง ทั้งไม่ได้ให้เหตุผลประกอบการออกคำสั่งที่ชัดเจนเพียงพอ การออกคำสั่งพิพาทเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามฟ้อง และให้ชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งในคดีนี้เป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕^{๑๔} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ทั้งยังเป็นคำสั่งที่กระทบถึงสิทธิของผู้ฟ้องคดีและ

^{๑๔} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“คำสั่งทางปกครอง” หมายความว่า

(๑) การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อเปลี่ยนแปลง โอน สงวน รั้ง หรือมีผลกระทบต่องานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ

(๒) การอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง

ฯลฯ

ฯลฯ



เป็นคำสั่งทางปกครองที่ทำเป็นหนังสือ แต่โดยที่มาตรา ๕๘/๓^{๑๙} แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติให้นายกองการการบริหารส่วนตำบลอาจแต่งตั้งรองนายกองการการบริหารส่วนตำบลซึ่งมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่นายกองการการบริหารส่วนตำบลมอบหมายได้ไม่เกินสองคน มาตรา ๕๙ (๓)^{๒๐} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้นายกองการการบริหารส่วนตำบลมีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองการการบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองการการบริหารส่วนตำบล และมาตรา ๖๔/๑ วรรคหนึ่ง (๒)^{๒๑} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติให้รองนายกองการการบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งเมื่อนายกองการการบริหารส่วนตำบลมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง จะเห็นได้ว่าจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว นายกองการการบริหารส่วนตำบลมีดุลพินิจที่จะแต่งตั้งบุคคลซึ่งมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๘/๑^{๒๒} แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ และที่ตนไว้วางใจเป็นรองนายกองการการบริหารส่วนตำบลเพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือ

^{๑๙-๒๒} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๕๘/๑ บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองการการบริหารส่วนตำบลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย

(๑) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง

(๒) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา

(๓) ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่นหรือเลขานุการหรือที่ปรึกษาของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง

มาตรา ๕๘/๓ นายกองการการบริหารส่วนตำบลอาจแต่งตั้งรองนายกองการการบริหารส่วนตำบลซึ่งมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่นายกองการการบริหารส่วนตำบลมอบหมายได้ไม่เกินสองคน และอาจแต่งตั้งเลขานุการนายกองการการบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้

มาตรา ๕๙ นายกองการการบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองการการบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองการการบริหารส่วนตำบล

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๖๔/๑ รองนายกองการการบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) นายกองการการบริหารส่วนตำบลมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง

ฯลฯ

ฯลฯ



ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล และมีอำนาจถอดถอนหรือสั่งให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งเมื่อตนหมดความไว้วางใจแล้ว และเห็นได้ว่าโดยสภาพแล้วการที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลใช้ดุลพินิจถอดถอนหรือให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ใดพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากหมดความไว้วางใจในตัวผู้นั้น ไม่อาจจะถือเป็นการลงโทษบุคคลดังกล่าว ทั้งการกระทำหรือพฤติการณ์ที่เป็นเหตุให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสื่อมหรือหมดความไว้วางใจลง ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นการกระทำหรือพฤติการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องโดยเฉพาะเจาะจง แต่อาจจะเป็นการกระทำหรือพฤติการณ์ของผู้นั้นโดยรวมก็ได้ ดังนั้น โดยเหตุผลของเรื่องแล้ว การที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลใช้ดุลพินิจสั่งถอดถอนหรือสั่งให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ใดพ้นจากตำแหน่ง จึงเป็นกรณีที่ไม่อยู่ในบังคับของมาตรา ๓๐^{๒๓} และมาตรา ๓๗^{๒๔} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีได้รับฟังผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นคู่กรณีในกระบวนการออกคำสั่งก่อนที่จะออกคำสั่งพิพาท และได้จัดให้มีเหตุผลซึ่งประกอบด้วยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้อกฎหมายที่อ้างอิง ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจไว้ในคำสั่งดังกล่าว หรือในเอกสารแนบท้ายคำสั่งพิพาทโดยละเอียด จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากไม่เป็นไปตามรูปแบบ ขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำความดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนั้นเมื่อตามกฎหมายแล้วนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีดุลพินิจที่จะแต่งตั้งบุคคลซึ่งมิใช่

^{๒๓-๒๔} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน

ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้ เว้นแต่เจ้าหน้าที่จะเห็นสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น

(๑) เมื่อมีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๒) เมื่อจะมีผลทำให้ระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎหมายกำหนดไว้ในการทำคำสั่งทางปกครองต้องล่าช้าออกไป

(๓) เมื่อเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีนั้นเองได้ให้ไว้ในคำขอ คำให้การหรือคำแถลง

(๔) เมื่อโดยสภาพเห็นได้ชัดในตัวเองว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระทำได้

(๕) เมื่อเป็นมาตรการบังคับทางปกครอง

(๖) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ให้โอกาสตามวรรคหนึ่ง ถ้าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ

มาตรา ๓๗ คำสั่งทางปกครองที่ทำเป็นหนังสือและการยืนยันคำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย และเหตุผลนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

(๑) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ

(๒) ข้อกฎหมายที่อ้างอิง

(๓) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ

ฯลฯ

ฯลฯ



สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ตนไว้วางใจเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และให้บุคคลเช่นว่านั้นอยู่ในตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้นานเพียงตราบเท่าที่ตนยังคงไว้วางใจในตัวบุคคลนั้นอยู่เท่านั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนื่องจากเห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามนโยบายและไม่สนองนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น และสร้างความแตกแยกให้กับคณะผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งหมายความว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หมดความไว้วางใจผู้ฟ้องคดีแล้วโดยสิ้นเชิง จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่สุจริตหรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบแต่อย่างใด และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีในการปฏิบัติหน้าที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อยู่ในสังกัดต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๙๖/๒๕๕๕ ที่ อ.๕๑๘/๒๕๕๕^{๒๕} ที่ อ.๕๖๑/๒๕๕๖ ที่ อ.๒๐๕/๒๕๕๘ และที่ อ.๔๐๒/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๒) คำสั่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริต

การเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตอันเป็นลักษณะต้องห้ามและเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลงตามมาตรา ๔๗ ทวิ (๒) และมาตรา ๔๗ ทรี วรรคหนึ่ง (๗) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ นั้น ไม่ได้หมายความว่าเฉพาะพฤติกรรมในทางทุจริตที่เกิดขึ้นในขณะที่ดำรงตำแหน่งเท่านั้น แต่หมายความรวมถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นทั้งก่อนและในขณะสมัครรับเลือกตั้งตลอดจนทั้งก่อนและในขณะดำรงตำแหน่งด้วย เนื่องจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวมีเจตนารมณ์ในการป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่น่าไว้วางใจเพราะเหตุที่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตเข้ามาดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนั้น การพิจารณาความเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตนั้นจึงต้องพิจารณาถึงพฤติกรรมในช่วงเวลาก่อนดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด้วยว่าเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่า

^{๒๕} คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๑๘/๒๕๕๕ เป็นกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลใช้อำนาจดุลพินิจในการออกคำสั่งให้เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๕๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ



ผู้ใดมีพฤติกรรมในทางทุจริตก่อนเข้าดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล การวินิจฉัยให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลของผู้นั้นสิ้นสุดลงด้วยเหตุดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาว่าเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลได้ร่วมกันจัดให้มีการปลอมลายมือชื่อของผู้รับเหมาก่อสร้างลงในเอกสารการเสนอราคาประมูลงานจ้างเหมาก่อสร้าง พนักงานสอบสวนได้สอบสวนเบื้องต้นแล้วส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณาดำเนินการตามมาตรา ๘๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ในระหว่างการดำเนินการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเนื่องจากครบวาระและได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีกวาระหนึ่ง ต่อมา คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีในฐานความผิดดังกล่าวตามนัยมาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงมีหนังสือแจ้งให้นายอำเภออุทุมพรพิสัย (ผู้ถูกฟ้องคดี) พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงจังหวัดหรือแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องและจังหวัดตอบข้อหาหรือว่า ปัจจุบันผู้ฟ้องคดีได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ถูกฟ้องคดีควรนำผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. มาสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็วว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมในทางทุจริตอันถือว่าเป็นการมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๗ ทวิ (๒) ซึ่งทำให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา ๔๗ ตริ วรรคหนึ่ง (๗) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ หรือไม่ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๗ ตริ วรรคสอง และมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดำเนินการสอบสวนและวินิจฉัยว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต เอื้อประโยชน์แก่พรรคพวกของตน โดยมีพฤติการณ์กระทำความผิดเช่นเดียวกับรายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตอันเป็นลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๗ ทวิ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ และให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลงตามมาตรา ๔๗ ตริ วรรคหนึ่ง (๗) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยเนื่องจาก



ขณะดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ฟ้องคดีไม่เคยถูกกล่าวหากรณีมีพฤติกรรมทุจริต และกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาสอบสวนพิจารณาได้อีก คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ขัดด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้สมาชิกภาพการเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับแจ้งมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีได้พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไปแล้วตามวาระ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงเห็นว่ากรณีไม่อาจดำเนินการตามมาตรา ๙๒^{๖๖} แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ เพื่อเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวได้อีก ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสรีจที่ ๑๑๙-๑๒๐/๒๕๕๒ จึงไม่ใช้กรณีนี้ที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ใช้อำนาจตามกฎหมายในการวินิจฉัยสถานภาพของผู้ฟ้องคดีเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแต่อย่างใด เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีกวาระหนึ่ง และผู้ถูกฟ้องคดีทราบในภายหลังว่า เมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมีพฤติกรรมในทางทุจริตตามรายงานการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงเป็นกรณีที่มีข้อสงสัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๔๗ ตีรวรรคหนึ่ง (๗)^{๖๗}

^{๖๖-๖๗} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๔๗ ตีรวรรคหนึ่ง สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลง เมื่อ

๑. ชลช

๒. ชลช

(๗) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๗ ทวิ

๑. ชลช

๒. ชลช

มาตรา ๙๒ หากปรากฏว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กระทำการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ ให้นายอำเภอดำเนินการสอบสวนโดยเร็ว

ในกรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีพฤติการณ์ตามวรรคหนึ่งจริง ให้นายอำเภอเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมด้วยก็ได้ คำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด



ประกอบกับมาตรา ๔๗ ทวิ (๒)^{๒๔} แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล หรือไม่ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีอำนาจที่จะสอบสวนและวินิจฉัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลของผู้ฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๔๗ ตี ๑ วรรคสอง^{๒๕} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี เนื่องจากการวินิจฉัยสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกรณีนี้ไม่ใช่การดำเนินการตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แต่อย่างใด

สำหรับการเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตอันเป็นลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๗ ทวิ (๒) และมาตรา ๔๗ ตี ๑ วรรคหนึ่ง (๗) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล นั้น ไม่ได้หมายความว่าความเฉพาะพฤติกรรมในทางทุจริตที่เกิดขึ้นในขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งเท่านั้น แต่หมายความว่าความรวมถึงพฤติกรรมในทางทุจริตที่เกิดขึ้นทั้งก่อนและในขณะสมัครรับเลือกตั้ง ตลอดจนทั้งก่อนและในขณะดำรงตำแหน่งด้วย เนื่องจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวมีเจตนารมณ์ในการป้องกันมิให้บุคคลที่มีความไม่น่าไว้วางใจ เพราะเหตุที่เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมในทางทุจริตเข้ามาดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คดีนี้แม้ว่าข้อเท็จจริงที่ผู้ถูกฟ้องคดีนำมาวินิจฉัยและมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากสมาชิกภาพจะเป็นข้อเท็จจริงเดียวกันกับที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูล แต่ก็เป็นการใช้อำนาจในการวินิจฉัยโดยอิสระของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสิ้นสุดสมาชิกภาพของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมมีอำนาจสอบสวนและวินิจฉัยได้เองโดยไม่ต้องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลก่อน ส่วนการไต่สวนและมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในกรณีนี้ จึงเป็นเพียงมูลเหตุเบื้องต้นแห่งข้อสงสัยในการมีลักษณะต้องห้ามและต้องสิ้นสุดสมาชิกภาพของผู้ฟ้องคดี

^{๒๔-๒๕} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๔๗ ทวิ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

(๒) ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น หรือที่ปรึกษา หรือเลขานุการของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำกับสภาตำบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

มาตรา ๔๗ ตี ๑

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ให้นายอำเภอสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คำวินิจฉัยของนายอำเภอให้เป็นที่สิ้นสุด

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.



เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีทำการสอบสวนและวินิจฉัยต่อไป นอกจากนี้ การวินิจฉัยสั่งการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากสมาชิกภาพด้วยเหตุเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจที่จะริเริ่มออกคำสั่งได้เอง ไม่ได้เป็นการออกคำสั่งหรือวินิจฉัยตามการชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่อย่างใด ทั้งเป็นการใช้อำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายคนละบทกับการใช้อำนาจวินิจฉัยและมีคำสั่งตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และการวินิจฉัยโดยอาศัยข้อเท็จจริงจากการกระทำในคราวเดียวกันก็ไม่ส่งผลให้การวินิจฉัยและมีคำสั่งดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด และแม้ว่าขณะที่ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมในทางทุจริตก็ไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่เคยมีพฤติกรรมในทางทุจริตและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เพราะการพิจารณาถึงการเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตนั้น ต้องพิจารณาถึงพฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีในช่วงเวลาก่อนดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด้วยว่าเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือไม่

เมื่อผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมในทางทุจริตก่อนเข้าดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าเมื่อครั้งที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมีพฤติกรรมในทางทุจริตตามรายงานการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีดังกล่าวเป็นกรณีที่มีข้อสงสัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๔๗ ตรี วรรคหนึ่ง (๗) ประกอบกับมาตรา ๔๗ ทวิ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลหรือไม่ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีอำนาจที่จะสอบสวนและวินิจฉัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๗ ตรี วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้สมาชิกภาพของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลงจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๑/๒๕๕๗)

๓.๒.๓ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบล

๑) กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบกับมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

การที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานบริหารราชการส่วนภูมิภาคและเป็นตัวแทนของราชการส่วนกลาง มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทำหน้าที่ในการกลั่นกรอง



ความถูกต้องเหมาะสมกรณีการพิจารณามีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ก็เพื่อมิให้สมาชิกสภาฝ่ายข้างมากใช้เป็นเครื่องมือในทางการเมืองอันเป็นการไม่สอดคล้องกับกฎหมายและประโยชน์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น

ในกรณีที่นายอำเภอมีข้อพิจารณาและมีความเห็นว่า สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีถึงสองครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด จึงเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้อำนาจยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ตามมาตรา ๙๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบกับมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวโดยไม่นำข้อพิจารณาและความเห็นของนายอำเภอมาประกอบการพิจารณาด้วย กรณีจึงยังไม่อาจถือได้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดได้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเรื่องดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถึงสองครั้ง แต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลงมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงข้างมากทั้งสองครั้ง นายอำเภอจึงรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (ผู้ถูกฟ้องคดี) พร้อมความเห็นว่าการที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ครั้งที่ ๒ เป็นการพิจารณาโดยไม่มีเหตุผล โดยต้องการเปลี่ยนผู้บริหารเท่านั้น สภามีได้คำนึงถึงปัญหาความเดือดร้อนและประโยชน์สุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนและประเทศชาติโดยส่วนรวมจากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จึงเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้อำนาจยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๙๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วแจ้งอำเภอว่า การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ (ครั้งที่ ๒) ขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการไปตามระเบียบว่าด้วยการประชุมแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นชอบด้วยกับมติของสภาองค์การบริหาร



ส่วนตำบลที่ไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ มีผลให้ผู้ฟ้องคดีและคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องพ้นจากตำแหน่งตาม มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ หลังจากนั้น สภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดประชุมสมัยวิสามัญพิจารณาลงมติเลือก คณะผู้บริหารแทนตำแหน่งที่ว่างแทนผู้ฟ้องคดี แต่ปรากฏว่าไม่สามารถดำเนินการเลือก คณะผู้บริหารได้เนื่องจากเกิดเหตุฉว่งในที่ประชุมจนประธานสภาไม่สามารถรักษาระเบียบ การประชุมไว้ได้จึงสั่งปิดการประชุม ต่อมา สภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้ประชุม สมัยวิสามัญเพื่อเลือกคณะผู้บริหารแทนตำแหน่งที่ว่างอีกครั้ง และนายอำเภอมีคำสั่ง แต่งตั้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชุดใหม่ตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในครั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีกระทำการโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและ คำนึงประโยชน์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นการปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอน การให้ความเห็นชอบของผู้ถูกฟ้องคดีกรณีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีมติไม่รับหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เพิกถอนมติ การเลือกคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล และให้ยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งที่สอง มีสมาชิกสภา จำนวน ๑ ราย อภิปรายว่า การจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ของฝ่ายบริหาร ไม่เหมาะสม และไม่มีสมาชิกสภาผู้ใดอภิปรายอีก ประธานสภาจึงได้ขอให้มีการลงมติ ผลการลงมติปรากฏว่า ที่ประชุมไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติดังกล่าวด้วยคะแนนเสียง ๑๔ เสียง ต่อ ๑๒ เสียง นายอำเภอจึงรายงานกรณีดังกล่าวพร้อมทั้งเสนอความเห็น ต่อผู้ถูกฟ้องคดีว่า การที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายฯ เป็นการพิจารณามีมติโดยไม่มีเหตุผล อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล จึงเสนอผู้ถูกฟ้องคดียุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และโดยที่



มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๘)^{๓๐} แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาว่าจะเห็นชอบด้วยกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณหรือไม่ และหากผู้ถูกฟ้องคดีเห็นชอบด้วยกับมติดังกล่าว ย่อมมีผลให้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลต้องพ้นจากตำแหน่ง กรณีจึงเป็นเรื่องสำคัญที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานบริหารราชการส่วนภูมิภาคและเป็นตัวแทนของราชการส่วนกลางมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ทำหน้าที่ในการกลั่นกรองความถูกต้องเหมาะสมกรณีการพิจารณามีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อมิให้สมาชิกสภาฝ่ายข้างมากใช้เป็นเครื่องมือในทางการเมือง อันเป็นการไม่สอดคล้องกับกฎหมายและประโยชน์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น นอกจากนี้ ข้อ ๒๓ วรรคสอง^{๓๑} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ กำหนดให้คณะผู้บริหารท้องถิ่นนำเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ประกอบกับ

^{๓๐} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๖๔ คณะผู้บริหาร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

ฯลฯ

ฯลฯ

(๘) สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่คณะผู้บริหารเสนอ และผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๓๑} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑

ข้อ ๒๓ ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทำการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในขั้นต้น แล้วให้เสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น

เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจำปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดทำเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น อีกครั้งหนึ่งเพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม



มาตรา ๘๗ วรรคหก^{๓๒} แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ กำหนดให้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติ จึงเห็นได้ว่ากฎหมายกำหนดให้มีการเสนอและพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มต้น ปีงบประมาณใหม่เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นำข้อบัญญัติดังกล่าวไปดำเนินการให้ บังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น ดังนั้น การที่นายอำเภอมีข้อพิจารณาและความเห็นเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีว่า กรณีสภามีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นครั้งที่สอง เป็นการพิจารณาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล จึงเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้อำนาจตามมาตรา ๘๑^{๓๓} แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีจำต้องนำข้อพิจารณาและความเห็นดังกล่าวมาพิจารณาประกอบการใช้ดุลพินิจด้วย เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาเห็นชอบด้วยกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ โดยมีเหตุผลสนับสนุนแต่เพียงว่า การประชุมมีมติของสภาเป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นแล้ว โดยมีสมาชิกสภาจำนวน ๑ ราย อภิปรายว่าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของฝ่ายบริหารไม่เหมาะสม ซึ่งข้ออภิปรายดังกล่าวมิใช่ประเด็นหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ และไม่ปรากฏว่าสมาชิกสภาแต่ละรายได้ใช้ดุลพินิจในการพิจารณา

^{๓๒-๓๓} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๘๗ งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้จัดทำเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล และจะเสนอได้ก็แต่โดยคณะผู้บริหารตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

ฯลฯ

ฯลฯ

ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัตินั้น เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้ความเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอและให้ดำเนินการตามวรรคสามต่อไป

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๘๑ เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม นายอำเภอจะรายงานความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีอื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและให้แสดงเหตุผลไว้ในคำสั่งด้วย

เมื่อมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือถือว่ามี การยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นใหม่ภายในสี่สิบห้าวัน



ลงมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณดังกล่าวด้วยความถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ประการใด รวมทั้งผู้ถูกฟ้องคดีมิได้นำข้อพิจารณาและความเห็นของนายอำเภอมาพิจารณาประกอบ กรณีจึงยังไม่อาจถือได้ว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นชอบด้วยมติพิพากษาเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนการเห็นชอบดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดี ส่วนคำขออื่นให้ยก (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๘/๒๕๕๗)

๓.๓ เทศบาล

๓.๓.๑ การพ้นจากตำแหน่งของสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี

๑) การออกคำสั่งให้รองนายกเทศมนตรีพ้นจากตำแหน่งกรณี
นายกเทศมนตรีหมดความไว้วางใจ

นายกเทศมนตรีมีดุลพินิจที่จะแต่งตั้งบุคคลที่ตนไว้วางใจซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลให้เป็นรองนายกเทศมนตรีเพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาล และให้บุคคลดังกล่าวอยู่ในตำแหน่งได้นานเพียงตราบเท่าที่ยังคงไว้วางใจในตัวบุคคลนั้นอยู่ เมื่อผู้ดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีไม่ได้ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายหรือมีพฤติกรรมหรือการกระทำใดที่เป็นเหตุให้นายกเทศมนตรีหมดความไว้วางใจลง กรณีย่อมเป็นดุลพินิจของนายกเทศมนตรีที่จะถอดถอนหรือสั่งให้บุคคลนั้นพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากหมดความไว้วางใจได้ ซึ่งคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งตามกรณีนี้ แม้จะมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองแต่หาอยู่ในบังคับของมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ไม่

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี ต่อมานายกเทศมนตรีตำบลฝักบัว (ผู้ถูกฟ้องคดี) เห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามนโยบายที่ผู้ถูกฟ้องคดีให้ไว้ จึงออกคำสั่งแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีคนใหม่ และยกเลิกคำสั่งที่แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี อันมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่ง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่จัดให้มีเหตุผลไว้ในคำสั่งตามนัยมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ถูกฟ้องคดี และได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ว่าการออกคำสั่งแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๔๘ รัฐธรรมนูญ



แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งที่แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีคนใหม่แทนผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตลอดจนคืนสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับนับจากวันที่พ้นจากตำแหน่งจนถึงวันที่เข้ารับตำแหน่งให้ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คำสั่งเทศบาลที่แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีคนใหม่และยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีอื่นมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีนั้น เป็นคำสั่งทางปกครองตามนัยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และเป็นคำสั่งทางปกครองที่กระทบถึงสิทธิของผู้ฟ้องคดี ทั้งยังเป็นคำสั่งทางปกครองที่ทำเป็นหนังสือ ซึ่งการออกคำสั่งทางปกครองที่ทำเป็นหนังสือที่อาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสดูข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน และการยืนยันคำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่เมื่อพิจารณาบทบัญญัติในมาตรา ๔๘ วรรค^{๓๔} ประกอบกับมาตรา ๔๘ เดรส^{๓๕} และมาตรา ๔๘ โสฬส วรรคหนึ่ง (๒)^{๓๖} แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๒)

^{๓๔-๓๖} พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๔๘ วรรค^{๓๔} นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายได้ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (๑) เทศบาลตำบล ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสองคน
- (๒) เทศบาลเมือง ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสามคน
- (๓) เทศบาลนคร ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสี่คน

นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลได้ โดยในกรณีเทศบาลตำบลให้แต่งตั้งได้จำนวนรวมกันไม่เกินสองคน ในกรณีเทศบาลเมืองให้แต่งตั้งได้จำนวนรวมกันไม่เกินสามคน และในกรณีเทศบาลนครให้แต่งตั้งได้จำนวนรวมกันไม่เกินห้าคน

มาตรา ๔๘ เดรส นายกเทศมนตรีมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

- (๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๔๘ โสฬส รองนายกเทศมนตรีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

ฯลฯ

ฯลฯ

- (๒) นายกเทศมนตรีมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง

ฯลฯ

ฯลฯ



พ.ศ. ๒๕๔๖ แล้วจะเห็นได้ว่า นายกเทศมนตรีมีดุลพินิจที่จะแต่งตั้งบุคคลซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๘ นว^{๓๗} ประกอบกับ มาตรา ๔๘ เบญจ^{๓๘} และที่ตนไว้วางใจ เป็นรองนายกเทศมนตรีเพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาล และถอดถอนรองนายกเทศมนตรี หรือสั่งให้รองนายกเทศมนตรีพ้นจากตำแหน่งเมื่อตนหมดความไว้วางใจแล้ว โดยสภาพแล้วการที่นายกเทศมนตรีใช้ดุลพินิจมีคำสั่งถอดถอนหรือให้รองนายกเทศมนตรีผู้ใดพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากหมดความไว้วางใจในตัวรองนายกเทศมนตรีไม่อาจจะถือได้ว่าเป็นการลงโทษรองนายกเทศมนตรีผู้นั้น ทั้งการกระทำหรือพฤติกรรมที่เป็นเหตุให้นายกเทศมนตรีเสื่อมหรือหมดความไว้วางใจลง ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นการกระทำหรือพฤติกรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องโดยเฉพาะเจาะจง แต่อาจจะเป็นการกระทำหรือพฤติกรรมของรองนายกเทศมนตรีผู้นั้นโดยรวมก็ได้ ดังนั้น โดยเหตุผลของเรื่องแล้ว การที่นายกเทศมนตรีใช้ดุลพินิจมีคำสั่งถอดถอนรองนายกเทศมนตรีหรือให้รองนายกเทศมนตรีผู้ใดพ้นจากตำแหน่ง จึงไม่อยู่ในบังคับของมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นรองนายกเทศมนตรีแทนผู้ฟ้องคดี และมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งโดยไม่ได้รับฟังผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นคู่กรณีในกระบวนการออกคำสั่งก่อนที่จะออกคำสั่งดังกล่าว และไม่จัดให้มีเหตุผลซึ่งประกอบด้วยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้อกฎหมายที่อ้างอิง ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจไว้ในคำสั่งพิพาท หรือในเอกสารแนบท้ายคำสั่งนั้นโดยละเอียด จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่เป็นไปตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำความดังกล่าวดังแต่อย่างใด นอกจากนั้น เมื่อนายกเทศมนตรีมีดุลพินิจที่จะแต่งตั้งบุคคลซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาล

^{๓๗-๓๘} พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๓๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๔๘ เบญจ บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย

- (๑) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
- (๒) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา
- (๓) ไม่เป็นผู้ที่พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น หรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่กระทำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
- (๔) เคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งถูกให้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

มาตรา ๔๘ นว รองนายกเทศมนตรีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๘ เบญจ



ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๘ นว ประกอบกับมาตรา ๔๘ เบญจ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ ที่ตนไว้วางใจเป็นรองนายกเทศมนตรี และให้บุคคลเช่นนั้น อยู่ในตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีได้นานเพียงตราบเท่าที่ตนยังคงไว้วางใจในตัวบุคคลนั้น อยู่เท่านั้น ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นรองนายกเทศมนตรีโดยเห็นว่า หน้าที่รองนายกเทศมนตรีคือช่วยเหลืองานตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย เมื่อผู้ถูกฟ้องคดี มอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีทำหน้าที่รองนายกเทศมนตรีในด้านต่าง ๆ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ทำงาน ตอบสนองให้เป็นไปตามนโยบายที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มอบหมายไว้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงยกเลิก คำสั่งแต่งตั้งผู้ฟ้องคดี ซึ่งหมายความว่าผู้ถูกฟ้องคดีหมดความไว้วางใจผู้ฟ้องคดีแล้วโดยสิ้นเชิง จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่สุจริตหรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๔๒/๒๕๕๕ ที่ อ.๖๘๘/๒๕๕๕ ที่ อ.๗๒๑/๒๕๕๕ ที่ อ.๓๙๒/๒๕๕๖ และที่ อ.๑๘๐/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๒) การพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อมในสัญญาที่ทำกับเทศบาลหรือในกิจการที่กระทำให้แก่เทศบาลหรือ ที่เทศบาลจะกระทำ

กรณีที่กฎหมายบัญญัติให้สมาชิกสภาเทศบาลต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่เทศบาลนั้นเป็นคู่สัญญา ก็เพื่อ ห้ามมิให้สมาชิกสภาเทศบาลเข้าไปมีผลประโยชน์กับการดำเนินงานของเทศบาล หรือกระทำการใด ๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตนโดยอาศัยฐานะที่ตนดำรงตำแหน่งดังกล่าว หรือฐานะที่ตนเป็นผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งเป็นการกระทำ อันเป็นปฏิปักษ์กับบทบาทหน้าที่ของตนและจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ ของเทศบาลและประโยชน์ส่วนรวมของท้องถิ่น การวินิจฉัยว่าสมาชิกสภาเทศบาลคนใด มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่เทศบาลเป็นคู่สัญญาหรือไม่นั้น จำต้องคำนึงถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าวด้วย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบล ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ และได้ลาออกเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ ต่อมา นายกเทศมนตรี ร้องเรียนต่อนายอำเภอขอให้สอบสวนวินิจฉัยสมาชิกภาพของผู้ฟ้องคดีกรณีมีข้อสงสัยว่า เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากับเทศบาลตำบลเมื่อครั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบล โดยผู้ฟ้องคดี ได้เข้าทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบล (เดิม) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุง



เสริมผิวจราจรลาดยาง และได้วางเงินเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาและต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้างเป็นระยะเวลา ๒ ปี ผู้ฟ้องคดีทำงานแล้วเสร็จและส่งมอบงานจ้างและมีการตรวจรับงานจ้างไว้แล้วตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร (ผู้ถูกฟ้องคดี) จึงมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการสอบสวนในกรณีดังกล่าว โดยมีหนังสือเรียกให้ผู้ฟ้องคดีมารับทราบข้อกล่าวหาและให้ถ้อยคำต่อเจ้าหน้าที่ ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาจากข้อเท็จจริงแล้วมีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้เป็นคู่สัญญากับเทศบาลตำบล (องค์การบริหารส่วนตำบล (เดิม)) ตามสัญญาฉบับดังกล่าว โดยมีกำหนดระยะเวลาการรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงาน ๒ ปี กรณีจึงมีผลผูกพันตามสัญญาจ้างถึงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ขณะที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งยังมีหน้าที่รับผิดชอบในสัญญาจ้างอยู่ จึงเป็นการกระทำอันต้องห้ามตามมาตรา ๑๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงวินิจฉัยและมีคำสั่งว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่ได้ทำกับเทศบาลตำบล ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำวินิจฉัยดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

กรณีมาตรา ๑๘ ทวิ^{๓๔} แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติห้ามมิให้สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับเทศบาลนั้น กฎหมายมีเจตนารมณ์เพื่อมิให้สมาชิกสภาเทศบาลเข้าไปมีผลประโยชน์กับการดำเนินงานของเทศบาลในทุกกรณี เพื่อมิให้สมาชิกสภาเทศบาลซึ่งโดยบทบาทหน้าที่จะต้องเป็นผู้ที่ต้องธำรงรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของเทศบาลและประโยชน์โดยรวมของประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติกระทำการใด ๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตนในขณะที่ดำรงตำแหน่งโดยอาศัยฐานะที่ตนดำรงตำแหน่งดังกล่าวหรือโดยอาศัยฐานะที่ตนเป็นผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งเป็นการกระทำอันเป็นปฏิปักษ์กับบทบาทหน้าที่ของตนและจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของเทศบาลและประโยชน์ส่วนรวมของท้องถิ่น คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเข้าทำสัญญารับจ้างก่อสร้างในโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางกับองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งต่อมาได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล โดยได้วางเงินเป็นหลักประกัน

^{๓๔} พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๑๘ ทวิ สมาชิกสภาเทศบาลต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่เทศบาลนั้นเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระทำแก่เทศบาลนั้น หรือที่เทศบาลนั้นจะกระทำ



การปฏิบัติตามสัญญา และสัญญากำหนดให้ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบความชำรุดบกพร่องของงานเป็นระยะเวลา ๒ ปี นับถัดจากวันที่มีการตรวจรับงาน ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามสัญญาจ้างเสร็จสมบูรณ์และได้ส่งมอบงานจ้างแก่เทศบาลตำบลเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ แต่ยังคงต้องผูกพันตามสัญญาโดยต้องรับผิดชอบความชำรุดบกพร่องของงานที่รับจ้างเป็นระยะเวลา ๒ ปี นับถัดจากวันที่มีการตรวจรับงาน อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการตรวจรับงานในวันใดและหากปรากฏว่ามีการตรวจรับงานในวันที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานนั้นเอง ผู้ฟ้องคดีจำต้องผูกพันรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจนถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ อันเป็นเวลาหลังจากส่งมอบงานจ้างให้แก่เทศบาลตำบลและมีการตรวจรับงานดังกล่าวเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าได้มีข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาจ้างดังกล่าวอีก ความผูกพันของผู้ฟ้องคดีกับเทศบาลตำบลคงมีเพียงสิทธิเรียกร้องตามสัญญาจ้างเกี่ยวกับความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้างเท่านั้น ซึ่งหากต่อมาปรากฏว่ามีความชำรุดบกพร่องเกิดขึ้นจริงเทศบาลตำบลย่อมสามารถใช้สิทธิเรียกร้องตามสัญญาและตามกฎหมายเรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบได้ และได้มีการอนุมัติให้คืนเงินค้ำประกันตามสัญญาจ้างดังกล่าวแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งหมดภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้ลาออกจากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแล้ว อันเป็นเวลาหลังจากพ้นกำหนดระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานด้วยในขณะเดียวกัน ประกอบกับการที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลย่อมไม่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงที่จะสั่งการอนุมัติหรืออนุญาตเกี่ยวกับราชการของเทศบาลตำบลโดยเฉพาะเกี่ยวกับสัญญาจ้างและข้อผูกพันตามสัญญาจ้างกรณีนี้แต่อย่างใด นอกจากนี้ ยังไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีพฤติการณ์ใด ๆ ที่จะแสวงหาประโยชน์ส่วนตนโดยอาศัยโอกาสที่ตนดำรงตำแหน่งดังกล่าวทั้งจากการที่ผู้ฟ้องคดียังคงมีข้อผูกพันตามสัญญาและกรณีอื่นใด ดังนั้น จึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่ทำกับเทศบาล คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่วินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับเทศบาลคดีนี้จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๒๖/๒๕๕๖ และที่ อ.๔๘๔/๒๕๕๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)



๓.๔ กรุงเทพมหานคร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๕ เมืองพัทยา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

๑. การสรรหาและคัดเลือก

๑.๑ หลักเกณฑ์การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๖ ได้กำหนดให้ผู้อำนวยการสามารถดำรงตำแหน่งได้คราวละสองวาระ และกำหนดให้อำนาจสถาบันสามารถออกข้อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการได้ ทั้งนี้ การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อสรรหาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนมิได้มีลักษณะเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพของบุคคลหนึ่งบุคคลใด จึงไม่เป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลหนึ่งบุคคลใด อันจะเป็นการขัดต่อหลักความเสมอภาคหรือหลักการห้ามเลือกปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด ดังนั้น การดำเนินการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน โดยพิจารณาจากผลการประเมินของของผู้ดำรงตำแหน่งในวาระแรกแล้วให้ดำรงตำแหน่งได้อีกหนึ่งวาระอันเป็นการดำเนินการตามข้อกำหนดสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงเป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายและเป็นการสรรหาตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ แล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ออกข้อกำหนดสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยกำหนดวิธีการสรรหาผู้อำนวยการไว้ในข้อ ๖ ว่า คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนอาจพิจารณาดำเนินการได้สองวิธี คือ วิธีการประกาศรับสมัครทั่วไป และวิธีการพิจารณาจากผลการประเมิน โดยรายละเอียดการสรรหาวิธีประกาศรับสมัครทั่วไปได้กำหนดไว้ในข้อ ๗ ส่วนการสรรหาโดยวิธีการพิจารณาจากผลประเมินได้กำหนดไว้ในข้อ ๘

ต่อมา เมื่อผู้อำนวยการหมวดระการดำรงตำแหน่ง ผู้ถูกฟ้องคดีได้เลือกใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการตามข้อ ๘ โดยพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันในวาระแรกเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ การประเมินผลงานได้คะแนน ๙๐.๗๔ ซึ่งเป็นระดับดีมากเป็นพิเศษ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มีความเหมาะสมที่จะบริหารกิจการของสถาบันต่อไป จึงมีมติแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการต่อเป็นวาระที่สอง ผู้ฟ้องคดีซึ่งอ้างว่าตนเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เห็นว่า การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการเลือกปฏิบัติ ปิดกั้นโอกาสและสิทธิของบุคคล จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีในการสรรหาผู้อำนวยการพัฒนาองค์กรชุมชน และเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการและสัญญาจ้างตามมติ รวมทั้งให้ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการใหม่โดยการประกาศรับสมัครจากบุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่บทบัญญัติมาตรา ๒๗^๑ และมาตรา ๒๙^๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้องค์การมหาชนมีผู้อำนวยการคนหนึ่งมีวาระอยู่ในตำแหน่งไม่เกินคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน โดยคณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนผู้อำนวยการดังกล่าว สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๔^๓ และมาตรา ๒๖^๔ กำหนดให้สถาบันมีผู้อำนวยการคนหนึ่งมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ไม่เกิน

^{๑-๒} พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๒๗ ให้องค์การมหาชนมีผู้อำนวยการคนหนึ่ง ซึ่งจะเรียกชื่อตำแหน่งเป็นอย่างอื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งก็ได้

คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนผู้อำนวยการ

มาตรา ๒๙ ผู้อำนวยการมีวาระอยู่ในตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งแต่ต้องไม่เกินคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

^{๓-๔} พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๒๔ ให้สถาบันมีผู้อำนวยการคนหนึ่ง

คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจสรรหา แต่งตั้ง และถอดถอนผู้อำนวยการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ

มาตรา ๒๖ ผู้อำนวยการมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน



สองวาระติดต่อกัน โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกข้อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการ ดังนั้น จึงเป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้การสรรหา การแต่งตั้งและการถอดถอนผู้อำนวยการเป็นอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดี รวมทั้งอำนาจในการออกข้อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวด้วย เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีออกข้อกำหนดสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยกำหนดวิธีการสรรหาเป็น ๒ แบบ คือ การสรรหาตามข้อ ๗ โดยวิธีการประกาศรับสมัครทั่วไปโดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีแต่งตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่สรรหา และการสรรหาตามข้อ ๘ โดยวิธีการพิจารณาจากผลประเมินโดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีประเมินผลงานของผู้อำนวยการที่ดำรงตำแหน่งในวาระแรกถ้าผลการประเมินอยู่ในระดับตั้งแต่ดีมากขึ้นไป และผู้อำนวยการคนดังกล่าวมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ มีความสามารถและมีความเหมาะสม ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจพิจารณาแต่งตั้งผู้อำนวยการคนดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกวาระหนึ่ง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันโดยเลือกใช้การประเมินผลงานของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการในวาระแรกในขณะนั้น อันเป็นการสรรหาตามข้อ ๘ และผลการประเมินปรากฏว่าได้รับคะแนน ๙๐.๗๔ ซึ่งเป็นคะแนนอยู่ในระดับดีมากเป็นพิเศษ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีมติเห็นชอบและทำสัญญาว่าจ้างแล้วออกคำสั่งแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเป็นวาระที่สอง ทั้งไม่ปรากฏว่าการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนมีการพิจารณาวางหลักเกณฑ์เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้องหรือกระทำโดยไม่สุจริตแต่อย่างใด กรณีจึงเห็นได้ว่าการดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นไปตามข้อกำหนดสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันฯ ประกอบกับเป็นการสรรหาตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)ฯ ด้วยแล้ว

สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนตามข้อ ๘ ของข้อกำหนดสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นข้อกำหนดที่จำกัดสิทธิเสรีภาพของผู้ฟ้องคดีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการโดยวิธีการพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการที่ดำรงตำแหน่งในวาระแรกตามข้อ ๘ ของข้อกำหนดดังกล่าว เป็นเพียงการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อสรรหาตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเท่านั้น มิได้เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพของบุคคลหนึ่งบุคคลใดอันจะเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช ๒๕๔๐ แต่อย่างไรก็ดี พินิจพิเคราะห์ข้อพิพาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๘๔๐/๒๕๕๖)

๑.๒ คุณสมบัติของบุคคลที่เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ

การพิจารณาว่าบุคคลใดเป็นผู้ประพฤติดีเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันเป็นลักษณะต้องห้ามของการเข้ารับราชการตำรวจนั้น กฎหมายไม่ได้กำหนดว่าการกระทำเช่นไรจะถือเป็นการประพฤติดีเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี จึงเป็นการให้อำนาจฝ่ายปกครองในการวินิจฉัย ฝ่ายปกครองจึงมีดุลพินิจในการพิจารณาว่าการกระทำใดจะถือเป็นผู้ประพฤติดีเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี และจะต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงเฉพาะราย เป็นกรณี ๆ ไป ทั้งนี้ ต้องใช้ดุลพินิจด้วยความระมัดระวัง และมีขอบเขตที่แคบ เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อสถานภาพแห่งสิทธิของบุคคล

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๐ โดยผู้ฟ้องคดีสอบผ่านข้อเขียนและได้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ได้ลำดับที่ ๖๖ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศกองบัญชาการศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๐ ต่อมา กองบัญชาการศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ทำการตรวจสอบประวัติผู้ฟ้องคดี พบว่า ผู้ฟ้องคดีเคยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมในข้อหาเมียเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางวินิจฉัยว่าพฤติการณ์แห่งคดีฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีเมทแอมเฟตามีนจำนวน ๙ เม็ด ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ แต่ขณะเกิดเหตุผู้ฟ้องคดีมีอายุ ๑๗ ปีเศษ ศาลจึงลดมาตราส่วนโทษให้กึ่งหนึ่งตามมาตรา ๗๖ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ลงโทษจำคุก ๑ ปี โดยพิจารณารายงานของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลางแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำผิดเพราะความเยาว์วัย หากได้รับการอบรมขัดเกลานิยัความประพฤติ น่าจะเป็นผลดียิ่งกว่าจะให้รับโทษจำคุก เพื่อสวัสดิภาพและอนาคตของผู้ฟ้องคดีและเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนหรือฝึกหัดวิชาชีพเพื่อประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดีต่อไปในอนาคต จึงให้เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นส่งไปฝึกและอบรมที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง มีกำหนด ๖ เดือน และศาลอุทธรณ์เห็นว่า พยานหลักฐานของโจทก์ที่นำสืบยังรับฟังไม่ได้ โดยปราศจากข้อสงสัยว่าผู้ฟ้องคดีมีเมทแอมเฟตามีนของกลางไว้ในครอบครอง พินิจพิเคราะห์ข้อพิพาท แต่เมื่อศาลอุทธรณ์พิเคราะห์รายงานแสดงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ฟ้องคดีที่สถานพินิจ



และคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลางรายงานต่อศาลแล้วเห็นว่า แม้ความประพฤติทั่วไปของผู้ฟ้องคดีไม่ปรากฏข้อเสียหายร้ายแรง แต่ผู้ฟ้องคดีอยู่ในครอบครัวที่บิดามารดาหย่าร้างกัน โดยอยู่ในความปกครองของมารดา ผู้ฟ้องคดีอยู่ในระหว่างการศึกษาเล่าเรียน เริ่มเสพเมทแอมเฟตามีนมาประมาณ ๑ เดือน ทั้งผู้ฟ้องคดีอยู่ในที่เกิดเหตุ ใกล้กับจุดที่เจ้าพนักงานตำรวจค้นพบเมทแอมเฟตามีนของกลาง เพื่อสวัสดิภาพและอนาคตของผู้ฟ้องคดี ศาลอุทธรณ์จึงมีคำสั่งให้คุ้มครองความประพฤติผู้ฟ้องคดีมีกำหนด ๑ ปี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้นำผลการตรวจสอบประวัติของผู้ฟ้องคดีเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน ตามคำสั่งกองบัญชาการศึกษา ที่ ๒๘๒/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งต่อมาได้ดำเนินการประชุมแล้วมีมติไม่รับผู้ฟ้องคดี เนื่องจากเห็นว่าการกระทำดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีถือว่าเป็นผู้ประพฤติดูหมิ่นเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี อันเป็นลักษณะต้องห้ามตามประกาศกองบัญชาการศึกษา ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๙ ประกอบกับข้อ ๒ (๒) ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และสำรองฯ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๐ โดยไม่มีรายชื่อผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่รับผู้ฟ้องคดีเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๐ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) รับผู้ฟ้องคดีเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๐

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

บทบัญญัติในมาตรา ๔๘ (๖)^๕ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๒ (๒)^๖ ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ กำหนดให้การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ

^๕ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๔๘ ผู้ที่จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

๑. คุณสมบัติ

๒. ลักษณะต้องห้าม

(๖) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่กำหนดในกฎ ก.ตร.

^๖ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๒ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ผู้ที่จะได้รับการบรรจุนอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๘ (๑) ถึง (๕) แล้ว จะต้องมีความประพฤติดีและมีลักษณะต้องห้ามอื่นตามมาตรา ๔๘ (๖) ดังต่อไปนี้

๑. คุณสมบัติ

๒. ลักษณะต้องห้าม

(๒) ไม่เป็นผู้ประพฤติดูหมิ่นเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

๑. คุณสมบัติ

๒. ลักษณะต้องห้าม

จะต้องไม่เป็นผู้ประพฤดิเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี นอกจากนั้น ข้อ ๒ วรรคสอง กำหนดให้ผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๒ (๒)... ก.ตร. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้... เห็นได้ว่ากฎหมายไม่ได้กำหนดว่าการกระทำเช่นไรถือเป็นการประพฤดิเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี จึงเป็นการให้อำนาจฝ่ายปกครองที่จะใช้ดุลพินิจในการที่จะวินิจฉัยว่าการกระทำใดจะถือเป็นผู้ประพฤดิเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี ฝ่ายปกครองจึงมีดุลพินิจในการพิจารณาวินิจฉัยว่า การกระทำใดจะถือเป็นผู้ประพฤดิเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี ทั้งนี้ จะต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงแล้วแต่กรณีเฉพาะราย เป็นกรณี ๆ ไป นอกจากนี้ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้โอกาสผู้ติดเชื้อเอดส์ คนพิการ และผู้เสพยาเสพติดซึ่งพ้นจากสภาพการใช้จ่ายยาเสพติดเข้าทำงาน หรือรับการศึกษาต่อในหน่วยงานภาครัฐ โดยให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ นั้น มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวแม้ไม่ใช่กฎหมาย แต่มีผลผูกพันในการใช้ดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม และเมื่อพิจารณาถึงเนื้อหาของมติคณะรัฐมนตรีฯ เห็นได้ว่าเป็นการให้โอกาสเฉพาะผู้ที่เคยเป็นผู้เสพยาเท่านั้น ไม่รวมถึงผู้ผลิตหรือผู้ค้า และประการสำคัญได้กำหนดว่าผู้ที่เคยเสพนั้นต้องพ้นจากสภาพการใช้จ่ายและมีหนังสือรับรองจากแพทย์หรือได้ผ่านการบำบัดรักษาของทางราชการหรือสถานบำบัดที่ได้รับการรับรองจากทางราชการด้วยแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านั้นได้เข้าทำงานหรือศึกษาต่อในหน่วยงานภาครัฐ มติคณะรัฐมนตรีฉบับข้างต้นจึงมีเหตุผลที่ยอมรับได้ และถือเป็นแนวทางในการใช้ดุลพินิจวินิจฉัยคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับราชการตำรวจกรณีผู้ใช้นั้นเคยเป็นผู้เสพยาเสพติดมาก่อนว่าจะถือเป็นผู้ประพฤดิเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีหรือไม่ แต่ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงในแต่ละรายด้วย เมื่อกรณีของผู้ฟ้องคดีข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่าในขณะที่ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดนั้น ผู้ฟ้องคดียังเป็นเยาวชนมีอายุเพียง ๑๗ ปีเศษ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางพิพากษาว่า พฤติการณ์แห่งคดีฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีเมทแอมเฟตามีนจำนวน ๙ เม็ด ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ฟ้องคดีมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ขณะเกิดเหตุผู้ฟ้องคดีอายุ ๑๗ ปีเศษ ลดมาตราส่วนโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๖^๗ ลงโทษจำคุก ๑ ปี และเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นส่งผู้ฟ้องคดีไปฝึกและอบรมที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง มีกำหนด ๖ เดือน ศาลอุทธรณ์เห็นว่า พยานหลักฐานของโจทก์ที่น่าสืบยังรับฟังไม่ได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่า

^๗ ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา ๗๖ ผู้ใดอายุกว่าสิบเจ็ดปี แต่ยังไม่เกินยี่สิบปี กระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด ถ้าศาลเห็นสมควรจะลดมาตราส่วนโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นลงหนึ่งในสามหรือกึ่งหนึ่งก็ได้



ผู้ฟ้องคดีมีเมทาเมเฟตามีนของกลางไว้ในครอบครอง พินาศกลับเป็นยกฟ้อง และมีความเห็นให้คุ้มครองประพจน์ผู้ฟ้องคดีมีกำหนด ๑ ปี จากคำพิพากษาดังกล่าวแสดงว่าศาลมิได้ตัดสินว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิด แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะเคยเสพยามาแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีก็มิได้มีประวัติเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหลังคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีสามารถเข้าทำงานในหน่วยงานทางราชการได้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามสมควรใช้ดุลพินิจพิจารณาพฤติการณ์ที่จะถือว่าเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีด้วยความระมัดระวังและมีขอบเขตที่แคบ เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อสถานภาพแห่งสิทธิของผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามใช้ดุลพินิจไม่รับผู้ฟ้องคดีเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ คำสั่งไม่ให้ผู้ฟ้องคดีผ่านการคัดเลือกด้วยวิธีสอบเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๐ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วย พินาศให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่รับผู้ฟ้องคดีเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๐ และมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาล โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดำเนินการบรรจุผู้ฟ้องคดีเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด อ.๕๑๔/๒๕๕๗)

๒. การบรรจุและแต่งตั้ง

๒.๑ การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนตำบลต้องเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนดตามนัยข้อ ๗๓ วรรคหนึ่ง ประกอบกับข้อ ๑๐๙ วรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ การที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เมื่อมีตำแหน่งว่าง แต่องค์การบริหารส่วนตำบลกลับดำเนินการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการส่วนตำบลโดยที่ตำแหน่งนั้นไม่ว่าง กรณีจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี ๒๕๔๘ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ๓ ต่อมา องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ๓ จำนวน ๑ อัตรา และอยู่ระหว่างโยกย้ายสับเปลี่ยนเพื่อให้ตำแหน่งว่างในเดือนธันวาคม ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีจึงได้ไปรายงานตัวขอรับการบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ และหลังจากตำแหน่งว่างลง ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงมีหนังสือส่งตัวผู้ฟ้องคดีถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๑ และในการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑ ที่ประชุมมีมติว่าหากองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ขอใช้บัญชีโดยมีตำแหน่งว่าง ถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ความเห็นชอบให้บรรจุแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีได้ ไม่ก่อนวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑ แต่หากองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ได้ขอใช้บัญชีในขณะที่ยังไม่มีตำแหน่งว่างให้เสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป และปรากฏว่าการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑ ที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบให้บรรจุผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งดังกล่าว เนื่องจากในขณะที่ยังคงการบริหารส่วนตำบลทับใต้มีหนังสือขอใช้บัญชีไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดราชบุรีนั้น ยังไม่มีตำแหน่งว่างที่จะบรรจุแต่งตั้งผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการขอใช้บัญชีโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และขัดต่อระบบคุณธรรมของการบริหารงานบุคคล ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่เห็นชอบให้บรรจุแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานส่วนตำบลตามฟ้อง และให้มีผู้รับผิดชอบต่อการกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องเสียสิทธิดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า การประชุมผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการว่า หากองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ขอใช้บัญชีโดยมีตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ๓ ว่าง ถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ความเห็นชอบให้เรียกผู้ฟ้องคดีมาบรรจุแต่งตั้ง แต่หากเป็นการขอใช้บัญชีในขณะที่ยังไม่มีตำแหน่งว่าง ให้เสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป และเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ขอใช้บัญชีสอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ๓ ในขณะที่ยังไม่มีตำแหน่งว่าง การเรียกผู้ฟ้องคดีมารายงานตัวจึงไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนดตามมติ



ดังกล่าว กรณีจึงไม่ต้องด้วยข้อ ๗๓ วรรคหนึ่ง ประกอบกับข้อ ๑๐๙ วรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ ที่กำหนดให้การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนตำบลต้องเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด ดังนั้น การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ กรณีดังกล่าวย่อมถือว่าเป็นการดำเนินการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งเป็นการขัดต่อระบบคุณธรรมของการบริหารงานบุคคล เนื่องจากการขอใช้บัญชีเพื่อบรรจุแต่งตั้งผู้ที่สอบแข่งขันได้ โดยยังไม่มีตำแหน่งว่างอาจเป็นการดำเนินการที่ไม่สุจริต และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้สอบแข่งขันได้ มติผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑ ที่ไม่เห็นชอบให้บรรจุแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ๓ จึงเป็นมติที่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ทั้งที่ทราบดีอยู่แล้วว่าขณะนั้นตำแหน่งดังกล่าวยังไม่ว่าง ย่อมเป็นการที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้องสิทธิโดยไม่สุจริตตามมาตรา ๕^๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๑๑/๒๕๕๖)

๒.๒ การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

(๑) การบรรจุทนายข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่เข้ารับราชการตำรวจ

การบรรจุทนายของข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ ย่อมเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติในขณะที่ข้าราชการตำรวจผู้นั้นเสียชีวิต แม้ว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะมีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติในเรื่องใดให้แตกต่างไปจากหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติเดิม แต่จะต้องคำนึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับประโยชน์จากความคงอยู่ของหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัตินั้นด้วย และหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติใหม่นั้น ย่อมไม่อาจนำมาใช้บังคับย้อนหลังได้ การนำหลักเกณฑ์ใหม่มาใช้บังคับกับกรณีที่เกิดขึ้นก่อนหลักเกณฑ์นั้นจะมีผลบังคับใช้ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

^๔ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๕ ในการใช้สิทธิแห่งตนก็ดี ในการชำระหนี้ก็ดี บุคคลต้องกระทำโดยสุจริต



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าราชการตำรวจ บิดาของผู้ฟ้องคดีได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๓๓ จากการประสบอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นสายตรวจ โดยขณะนั้นผู้ฟ้องคดีมีอายุ ๘ ปี ๙ เดือน ขณะที่บิดาของผู้ฟ้องคดีเสียชีวิตนั้นมีหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (อธิบดีกรมตำรวจ เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดี) ตามหนังสือของกองกำลังพล กรมตำรวจลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๓๐ โดยให้บรรจุนายาของข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เข้ารับราชการตำรวจได้ ต่อมา เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ศึกษาจนจบระดับปริญญาตรีและขอสมัครเข้ารับราชการตำรวจ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ให้ระงับการดำเนินการดังกล่าว เนื่องจากในขณะยื่นคำขอผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาบรรจุเข้ารับราชการตำรวจตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใหม่ตามหนังสือ ที่ ๐๐๐๖.๓๓/ว ๙๖๗๑ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมอบอำนาจให้มารดาอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดี แต่ผู้ฟ้องคดียังไม่ทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ระงับการดำเนินการรับผู้ฟ้องคดีเข้ารับราชการตำรวจ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับผู้ฟ้องคดีเข้าเป็นข้าราชการตำรวจตามสิทธิทายาทของข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

หลักเกณฑ์การบรรจุนายาของข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นข้าราชการตำรวจนั้นไม่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑^๔ แต่โดยที่ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ถือได้ว่าอุทิศตนเพื่อราชการโดยแท้ จึงมีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบรรจุนายาของข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตไว้ในหนังสือกองกำลังพล กรมตำรวจ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๓๐ โดยถือเป็นแนวทางปฏิบัติของกรมตำรวจเรื่อยมา ทั้งนี้ หลักเกณฑ์หรือ

^๔ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑

มาตรา ๔๑ ผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกหรือผู้ที่สอบแข่งขันเป็นข้าราชการตำรวจต้องมีคุณสมบัติทั่วไปดังนี้

๑. อายุ

๒. อายุ

(๒) อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี

๓. อายุ

๔. อายุ

มาตรา ๔๓ ให้ ก.ตร. มีอำนาจออกระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกและการสอบแข่งขันข้าราชการตำรวจ

มาตรา ๔๔ การคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ ให้อธิบดีหรือผู้บังคับบัญชาซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีเป็นผู้ดำเนินการ



แนวทางปฏิบัติตามหนังสือดังกล่าวได้ใช้ปฏิบัติกับทายาทของข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิได้มีข้อจำกัดว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีใดโดยเฉพาะ ดังนั้น ทายาทของผู้นั้นย่อมได้รับสิทธิในการขอเข้ารับราชการตำรวจตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติดังกล่าว อีกทั้งหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติดังกล่าวมิได้มีเงื่อนไขว่าทายาทจะต้องมีอายุครบ ๑๘ ปี ในขณะที่ข้าราชการตำรวจผู้นั้นเสียชีวิตหรือต้องยื่นคำร้องขอเข้ารับราชการตำรวจภายในระยะเวลาใด หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติดังกล่าวจึงยังมีผลผูกพันผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดี ดังนั้น ไม่ว่าทายาทของข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่จะมีอายุเท่าใดในขณะที่ข้าราชการตำรวจผู้นั้นเสียชีวิต ทายาทของข้าราชการตำรวจผู้นั้นก็ย่อมมีสิทธิขอเข้ารับราชการเมื่อมีอายุครบ ๑๘ ปี และมีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนที่สามารถเข้ารับราชการตำรวจได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า บิดาของผู้ฟ้องคดีเสียชีวิตเนื่องจากประสบอุบัติเหตุในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นสายตรวจ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิยื่นคำขอเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำรวจเมื่อผู้ฟ้องคดีมีอายุ ๑๘ ปี และมีคุณสมบัติทั่วไปอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเข้ารับราชการตำรวจได้ อีกทั้งเมื่อบิดาของผู้ฟ้องคดีเสียชีวิตและผู้ฟ้องคดีทราบว่าเป็นผู้มีสิทธิ จะได้รับการพิจารณาให้เข้ารับราชการตำรวจตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีก็ได้ศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเข้ารับราชการตำรวจตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดไว้ จึงเป็นความเชื่อโดยสุจริตของผู้ฟ้องคดีในความคงอยู่และความแน่นอนของหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดขึ้นเอง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ตามหนังสือ ที่ ๐๐๐๖.๓๓/ว ๙๖๗๑ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ ให้เปลี่ยนไปจากเดิมโดยมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีหมดสิทธิที่จะได้รับการบรรจุเพื่อเข้ารับราชการตำรวจ ย่อมไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะมีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวให้แตกต่างไปจากเดิม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องคำนึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผู้ฟ้องคดีผู้รับประโยชน์จากความคงอยู่ของหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัตินั้นด้วย และหลักเกณฑ์ใหม่นั้นย่อมมีผลบังคับใช้กับกรณีที่เกิดขึ้นนับแต่วันที่หลักเกณฑ์ดังกล่าวมีผลใช้บังคับ แต่ไม่อาจนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้บังคับย้อนหลังเฉพาะกับกรณีนี้ได้ แม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะอ้างถึงปัญหาวิกฤตการณ์ด้านการเงินและการคลังของประเทศ มาเป็นเหตุผลของการปรับหลักเกณฑ์เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรการกำหนดขนาดกำลังคนภาครัฐและปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ แต่หลักเกณฑ์เดิมที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดขึ้นนั้นมีผลใช้เฉพาะกับทายาทของข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น จึงไม่ก่อผลกระทบต่อมาตรการกำหนดขนาดกำลังพลภาครัฐและการปรับขนาดกำลังพลภาครัฐมากนัก เมื่อคำนึงถึงความเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีแล้วกรณีไม่ควรนำมาใช้เป็นข้ออ้างในการไม่บรรจุผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตำรวจ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ระงับ

การดำเนินการพิจารณาบรรจุผู้ฟ้องคดีเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้การดำเนินการพิจารณาบรรจุผู้ฟ้องคดีเข้ารับราชการตำรวจนับแต่วันออกคำสั่ง ทั้งนี้ มีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษา โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการพิจารณาคำร้องของผู้ฟ้องคดีใหม่ตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบรรจุทายาทข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามหนังสือ กองกำลังพล ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๓๐ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๐๔/๒๕๕๖)

๓. การย้าย การโอน และการสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่

๓.๑ การย้ายกรณีปกติ

การพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จะต้องใช้ดุลพินิจโดยชอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา การที่ผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดองค์ประกอบการให้คะแนนประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูก็เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางการใช้ดุลพินิจให้เกิดความชัดเจน ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ง่าย ประกอบกับเป็นแนวทางที่ใช้บังคับต่อผู้ยื่นคำขอย้ายทุกราย ดังนั้น การออกคำสั่งย้ายข้าราชการครูผู้ยื่นคำขอโดยนำกรอบหรือแนวทางดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบ

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านอิหนา (รัฐประชานุกูล) ตำบลบัวหุ่ง อำเภอรามไธสง จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๘ คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้อนุมัติการดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๔๘ ปรากฏว่ามีผู้ยื่นคำร้องขอย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสัมปอญพิทยาคม ตำบลสัมปอญ อำเภอรามไธสง จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๓ ราย ได้แก่ ผู้ฟ้องคดี ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนคสิกลิ่งพัฒนาทร กิ่งอำเภอสีลาสาท จังหวัดศรีสะเกษ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) และผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนหวายคำวิทยา อำเภอรามไธสง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒



ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพิจารณากลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ได้ประชุมพิจารณาโดยพิจารณาให้คะแนนผู้ยื่นคำขอย้ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ ที่ ๓๗๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๘ ในข้อ ๑ ถึง ข้อ ๘ ส่วนข้อ ๙ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้พิจารณาให้คะแนน สรุปผลการให้คะแนนรวมจากคณะกรรมการกลั่นกรองฯ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ ๗๗ คะแนน ผู้ฟ้องคดีได้ ๗๖ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ต่อมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ ได้นำผลการพิจารณาดังกล่าวเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาอนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสัมปอญพิทยาคม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ แต่งตั้งย้ายผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสัมปอญพิทยาคม ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การให้คะแนนในข้อ ๘ เกี่ยวกับเหตุผลในการขอย้ายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ ๕ คะแนน แต่ผู้ฟ้องคดีได้เพียง ๒ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน ทั้งที่ระบุเหตุผลในการขอย้ายเหมือนกันว่าขอย้ายอยู่ร่วมกับคู่สมรส/กลับภูมิลำเนา การให้คะแนนข้อ ๘ แก่ผู้ฟ้องคดีน้อยกว่าจึงไม่เป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้แก้ไขผลการให้คะแนนข้อ ๘ ให้เป็นไปตามหลักฐานและเหตุผลในการขอย้าย แล้วรวมคะแนนใหม่ทั้งหมด หากผลคะแนนรวมเป็นประการใด ให้ตัดสิทธิผลการพิจารณาการย้ายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามลำดับคะแนนที่ได้ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยกเลิกมติให้ความเห็นชอบในการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในส่วนของการพิจารณาการย้ายผู้บริหารไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนสัมปอญพิทยาคมและส่วนของโรงเรียนอื่นๆ ที่มีผลเกี่ยวเนื่องกัน และขอให้เพิกถอนคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ออกคำสั่งใหม่ตามผลการให้คะแนนและผลการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า มีผู้ยื่นคำร้องขอย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสัมปอญพิทยาคม จำนวน ๓ ราย รวมผู้ฟ้องคดี โดยคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ได้ประชุมและพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ ที่ ๓๗๑/๒๕๔๘ ลงวันที่

๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๘ ซึ่งได้กำหนดองค์ประกอบการให้คะแนนเพื่อประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กรณีปกติ) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ ไว้ โดยหลักเกณฑ์ในข้อ ๘. เหตุผลการขอย้าย (๑) กรณีขอย้ายอยู่รวมกับคู่สมรส/กลับภูมิลำเนา ๕ คะแนน (๒) ดูแลบิดามารดา/ผู้มีอุปการะคุณ ๔ คะแนน (๓) รักษาสุขภาพ ๓ คะแนน (๔) อื่นๆ ๒ คะแนน ซึ่งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ระบุเหตุผลในคำขอย้ายเพื่ออยู่รวมกับคู่สมรส/กลับภูมิลำเนาตามข้อ ๘ (๑) ตามข้อเท็จจริงโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และคู่สมรสมีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลสัมปอ อำเภอรามัน จังหวัดศรีสะเกษ แต่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคลีกล้วยพัฒนาทร กิ่งอำเภอกิตลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ต้องเดินทางจากภูมิลำเนาไปปฏิบัติงานที่โรงเรียนดังกล่าวเป็นระยะทาง ๔๐ กิโลเมตร คณะกรรมการกลั่นกรองฯ เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ต้องเดินทางไปปฏิบัติราชการด้วยระยะทาง ๔๐ กิโลเมตร และอยู่ต่างอำเภอกับคู่สมรส จึงให้ ๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน ส่วนผู้ฟ้องคดีและคู่สมรสมีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลสัมปอ อำเภอรามัน จังหวัดศรีสะเกษ และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีหนะ (รัฐประชานุกูล) ตำบลบัวหุ้ง อำเภอรามัน จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลั่นกรองฯ เห็นว่า เป็นการย้ายขอย้ายซึ่งอยู่ในท้องที่อำเภอเดียวกัน จึงให้ผู้ฟ้องคดี ๒ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อ ๘ (๔) เมื่อรวมการให้คะแนนของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ และของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้คะแนนรวม ๗๗ คะแนน ผู้ฟ้องคดีได้คะแนนรวม ๗๖ คะแนน จากคะแนนรวมเต็ม ๑๐๐ คะแนน ซึ่งการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ไปดำรงตำแหน่งในหน่วยงานทางการศึกษาอื่นภายในเขตพื้นที่การศึกษาหรือต่างเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรา ๕๙^{๑๐} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ นั้น

^{๑๐} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๕๙ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไปดำรงตำแหน่งในหน่วยงานการศึกษาอื่นภายในเขตพื้นที่การศึกษาหรือต่างเขตพื้นที่การศึกษาต้องได้รับอนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาของผู้ประสงค์ย้ายและผู้รับย้ายแล้วแต่กรณี เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาอนุมัติแล้ว ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการผู้นั้นต่อไป

การย้ายผู้บริหารของหน่วยงานการศึกษาในระหว่างส่วนราชการหรือเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีการประสานงานระหว่าง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่จะรับย้ายพิจารณาอนุมัติแล้ว ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแต่งตั้งตามนั้น สำหรับการย้ายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้สั่งย้าย โดยอนุมัติ ก.ค.ศ.

การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องได้รับอนุมัติจาก ก.ค.ศ. แต่ถ้าย้ายไปบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งซึ่ง ก.ค.ศ. ยังมิได้กำหนด จะกระทำได้เมื่อ ก.ค.ศ. กำหนดตำแหน่งแล้ว

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด



หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ และคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ ที่ ๓๗๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยกำหนดองค์ประกอบการให้คะแนนเพื่อประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กรณีปกติ) ภายในเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ได้กำหนดนิยามในการพิจารณาองค์ประกอบการให้คะแนนข้อ ๘ (๑) ว่า ถ้าผู้ขอย้ายอยู่ในอำเภอเดียวกับคู่สมรสอยู่แล้วไม่ถือเป็นเหตุผลในข้อนี้ ถ้ามีการย้ายข้ามอำเภอหรือข้ามเขต จึงเป็นเหตุผลว่าเพื่ออยู่รวมคู่สมรสได้ และคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เห็นว่ากรณีของผู้ฟ้องคดีเป็นการย้ายกลับภูมิลำเนาหรืออยู่รวมกับคู่สมรสในท้องที่อำเภอเดียวกันไม่เข้าเกณฑ์ตามข้อ ๘ (๑) คณะกรรมการกลั่นกรองฯ จึงกำหนดให้คะแนนผู้ฟ้องคดี ๒ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน ต่างกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่กำหนดให้คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ซึ่งการกำหนดนิยามในการพิจารณาองค์ประกอบการให้คะแนนข้อ ๘ (๑) ดังกล่าว ถือเป็นการกำหนดกรอบหรือแนวทางการใช้ดุลพินิจในการวินิจฉัยย้ายข้าราชการตามคำขอเพื่อให้เกิดความชัดเจน ความโปร่งใส และสามารถให้ตรวจสอบได้ง่าย หลักเกณฑ์ดังกล่าวมีเหตุมีผลรองรับในการให้ข้าราชการย้ายเพื่ออยู่รวมกับคู่สมรส ซึ่งจะต้องให้โอกาสผู้ที่ต้องมีความจำเป็นกว่าเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และเป็นกรณีใช้บังคับต่อผู้ยื่นคำขอย้ายทุกราย ประกอบกับการพิจารณาย้ายข้าราชการในสังกัดเป็นอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่จะต้องใช้ดุลพินิจโดยชอบ เมื่อคณะกรรมการกลั่นกรองฯ อาศัยกรอบหรือแนวทางดังกล่าวในการพิจารณามีมติย้ายผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งย้ายตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองฯ โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบแต่อย่างใด คำสั่งย้ายพิพาทจึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๓๙/๒๕๕๗)

๓.๒ การย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

กรณีข้าราชการครูตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษามีปัญหาในการบริหารงาน และมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณจนถูกผู้ได้บังคับบัญชาร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่และมีพฤติกรรมข่มขู่ผู้ได้บังคับบัญชา เป็นกรณีที่เกิดปัญหาในหน่วยงานการศึกษาที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ ย่อมถือว่ามี ความจำเป็นต้องย้ายเพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวอันเป็นการย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการได้ ทั้งนี้ คำสั่งย้ายบุคคลดังกล่าวให้ไปดำรงตำแหน่งในระดับเดียวกันกับตำแหน่งเดิม ได้รับเงินเดือนในอันดับและขั้นเดิมนั้น ไม่อาจถือว่าเป็นการย้าย

โดยไม่สุจริตหรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ ทั้งการออกคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในท้องที่ซึ่งอยู่ภายในเขตจังหวัดเดียวกันกับท้องที่เดิมยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังว่าเป็นการสร้างภาระเกินสมควร

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภออมลาลัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติราชการชั่วคราวที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๘ เนื่องจากมีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี และได้มีคำสั่งลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๘ ให้ผู้ฟ้องคดีไปรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอำเภอดอนจาน ต่อมา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายจะดำเนินการสับเปลี่ยนหน้าที่ย้ายข้าราชการครูผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และการแต่งตั้งหรือเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการที่ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาลั่นกรองเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการหน่วยงานในภาพรวมของสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนและเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ก่อนที่จะเรียกผู้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่าง จึงมีมติเห็นชอบให้ปรับ/ย้ายข้าราชการครูจำนวน ๓๒ ราย รวมผู้ฟ้องคดีด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นชอบ จึงเสนอ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการพิจารณา ซึ่ง อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีมติเห็นชอบให้ย้ายผู้ฟ้องคดีไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีคำสั่งลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ย้ายผู้ฟ้องคดีไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งแต่ไม่ทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ และให้ผู้ฟ้องคดีกลับไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภออมลาลัยตามเดิม



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อ ๒^{๑๑} ของหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศร ๐๒๐๖.๓/ว ๑๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ กำหนดว่า การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มี ๓ กรณี คือ การย้ายกรณีปกติ การย้ายกรณีพิเศษ และการย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ซึ่งการย้ายกรณีหลังนั้นแยกได้ ๒ กรณี คือ การย้ายเพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการในหน่วยงานการศึกษา และการย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และในข้อ ๕.๓^{๑๒} ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณากรณีการย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ โดยการย้ายเพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการในหน่วยงานการศึกษาในข้อ ๕.๓.๑ นั้น ได้แก่ กรณีที่เกิดปัญหาในหน่วยงานการศึกษาที่ส่งผลกระทบต่อ การบริหารจัดการ และมีความจำเป็นต้องย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็น การแก้ปัญหานั้น การพิจารณาย้ายให้คำนึงถึงความเหมาะสม ประโยชน์ของทางราชการ และ ความเป็นธรรมแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ขณะที่

^{๑๑-๑๒} หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศร ๐๒๐๖.๓/ว ๑๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ข้อ ๒ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มี ๓ กรณี ดังนี้

๒.๑ การย้ายกรณีปกติ ได้แก่

๒.๑.๑ การย้ายเพื่อยูบรวมกับคู่สมรส

๒.๑.๒ การย้ายเพื่อดูแลบิดามารดา

๒.๑.๓ การย้ายกลับภูมิลำเนา

๒.๒ การย้ายกรณีพิเศษ ได้แก่

๒.๒.๑ การย้ายติดตามคู่สมรส

๒.๒.๒ การย้ายเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรง

๒.๒.๓ การย้ายเนื่องจากถูกคุกคามต่อชีวิต

๒.๒.๔ การย้ายเพื่อดูแลบิดา มารดา หรือคู่สมรสซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรง

๒.๓ การย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ได้แก่

๒.๓.๑ การย้ายเพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการในหน่วยงานการศึกษา

๒.๓.๒ การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ข้อ ๕ หลักเกณฑ์การพิจารณา

ฯลฯ

ฯลฯ

๕.๓ การย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

๕.๓.๑ การย้ายเพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการในหน่วยงานการศึกษา

กรณีที่เกิดปัญหาในหน่วยงานการศึกษา ที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ และมีความจำเป็นต้อง ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นการแก้ปัญหานั้น การพิจารณาย้ายให้คำนึงถึงความเหมาะสม ประโยชน์ ของทางราชการ และความเป็นธรรม แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ



ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ฟ้องคดีมีกรณีถูกร้องเรียนจากผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดี
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีในหลายกรณี โดยเป็นกรณีเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ
และพฤติกรรมบริหารแบบชมเชยผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาขาดขวัญกำลังใจและ
มีผลกระทบต่อระบบการปฏิบัติงานที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายตามนโยบาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัด
ให้มีการหารือเพื่อแก้ไขปัญหาระหว่างผู้ฟ้องคดีและผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีในเรื่อง
ที่มีการร้องเรียน แต่ไม่สามารถหาข้อยุติได้ จึงเป็นกรณีที่เกิดปัญหาในหน่วยงานการศึกษา
ที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ และถือได้ว่ามีความจำเป็นต้องย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นการแก้ปัญหา ทั้งการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งย้ายและแต่งตั้ง
ผู้ฟ้องคดีตามมติของ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นคำสั่งย้ายผู้ฟ้องคดี
ให้ไปดำรงตำแหน่งในระดับเดียวกันกับตำแหน่งที่ผู้ฟ้องคดีดำรงอยู่เดิม โดยผู้ฟ้องคดียังคง
ได้รับเงินเดือนในอันดับและขั้นเดิม ยังไม่อาจจะถือได้ว่าเป็นการกระทำโดยไม่สุจริต หรือมี
ลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ และคำสั่งให้
ผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติหน้าที่ที่กิ่งอำเภอดอนจานซึ่งอยู่ภายใต้เขตในจังหวัดกาฬสินธุ์เช่นเดียวกันกับ
อำเภอกมลาไสย ยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังว่าเป็นการสร้างภาระให้เกิดกับผู้ฟ้องคดีเกินสมควร
จึงไม่ใช้การกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๙๖/๒๕๕๗)

๔. การบรรจุและแต่งตั้งกลับเข้ารับราชการ

๔.๑ การพิจารณาบรรจุแต่งตั้งบุคคลกลับเข้ารับราชการกรณีผู้ยื่นคำขอ
มีผลประเมินความสามารถในการทำงานและพฤติกรรมการทำงานโดยเฉลี่ยต่ำกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน

การพิจารณาสั่งบรรจุบุคคลกลับเข้ารับราชการเป็นดุลพินิจของผู้มีอำนาจ
บรรจุแต่งตั้งที่จะต้องพิจารณาโดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการที่จะได้รับจากการ
รับผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ ประกอบกับนโยบายของทางราชการและภาระ
ด้านงบประมาณ รวมทั้งจะต้องนำข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการรับราชการและการทำงาน
ในอดีตมาประกอบการพิจารณาด้วย แม้ว่าผู้ยื่นคำขอจะมีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบถ้วนตามกฎหมายและระเบียบที่ทางราชการ
กำหนด ก็มิได้หมายความว่าผู้มีอำนาจจะต้องสั่งรับบุคคลผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ
ในทุกกรณี



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเคยรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ๗ สังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้ฟ้องคดีป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออักเสบ ปวดไหล่ซ้าย ต้องเข้ารับการรักษากายภาพบำบัดที่โรงพยาบาล และเนื่องจากอาการป่วยของผู้ฟ้องคดีจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาตัวอย่างต่อเนื่อง ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นหนังสือลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๙ ขอลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ ต่อแรงงานจังหวัดนครนายก ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๙ แจ้งการลาออกของผู้ฟ้องคดีให้ปลัดกระทรวงแรงงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) พิจารณา ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๙ ขอยกเลิกหนังสือขอลาออกจากราชการ เนื่องจากอาการป่วยดีขึ้นและสามารถจะปฏิบัติงานได้ โดยมีหลักฐานการรับรองของแพทย์ผู้ตรวจรักษา หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙ อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ขอกลับเข้ารับราชการในสำนักงาน ปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน และมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ขอความเป็นธรรมในการยกเลิกหนังสือขอลาออกและขอกลับเข้ารับราชการ สำนักบริหารกลาง กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและระบบงานได้มีหนังสือขอความร่วมมือผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีให้ความเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะพฤติกรรมการทำงานของผู้ฟ้องคดี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการบรรจุกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบข้อ ๒ ของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ สร ๐๗๑๑/ว ๘ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๒๓ ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้คะแนนประเมินบุคคลด้านความสามารถในการทำงานและพฤติกรรมการทำงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๕๓.๓๓ อันเป็นคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ แจ้งว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการพิจารณาให้บรรจุกลับเข้ารับราชการ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว และให้ดำเนินการรับผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งและหน้าที่เดิม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการของผู้ฟ้องคดีเป็นการยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ตามข้อ ๓ วรรคสอง^{๑๓} ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๓๖ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานและในฐานะผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตั้งแต่ระดับ ๗ ลงมา ตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๓)^{๑๔} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบกับมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง (๖)^{๑๕} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่ได้พิจารณาสั่งอนุญาตหรือยับยั้งการลาออกจากราชการของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น การลาออกจากราชการของผู้ฟ้องคดีจึงมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ อันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีขอลาออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๓ วรรคสาม^{๑๖} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ทำให้ผู้ฟ้องคดี

^{๑๓} ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๓๖

ข้อ ๓ ชลช ชลช

การยื่นลาออกจากราชการ นอกจากกรณีลาออกเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๑๑๓ วรรคสี่ ให้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

ชลช ชลช

^{๑๔} พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔

มาตรา ๒๑ ในกระทรวงให้มีปลัดกระทรวงคนหนึ่งมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

ชลช ชลช

(๓) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดกระทรวง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวง

ชลช ชลช

^{๑๕-๑๖} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๕๒ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งให้ดำเนินการตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ หรือมาตรา ๖๖ แล้วแต่กรณี และให้ผู้มีอำนาจดังต่อไปนี้เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้ง

ชลช ชลช

(๖) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๗ ลงมา ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชาหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

ชลช ชลช

มาตรา ๑๑๓ นอกจากกรณีตามวรรคสี่ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการ ให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ เป็นผู้พิจารณาอนุญาต

ชลช ชลช

ถ้าผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ ไม่ได้อนุญาตให้ลาออกตามวรรคหนึ่งและไม่ได้ยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกตามวรรคสอง ให้การลาออกนั้นมีผลตั้งแต่วันที่ขอลาออก

ชลช ชลช



ต้องพ้นจากการเป็นข้าราชการนับตั้งแต่วันดังกล่าว แม้ผู้ฟ้องคดีจะมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๙ ขอยกเลิกหนังสือขอลาออกจากราชการต่อผู้ว่าราชการแต่ก็ไม่มีผล เนื่องจากการยื่นภายหลังการลาออกจากราชการของผู้ฟ้องคดีมีผลตามกฎหมายแล้ว ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙ อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ นั้น กรณีเป็นเพียงการมีหนังสือแจ้งวันออกจากราชการให้ผู้ฟ้องคดีทราบเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการลาออกและแจ้งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบตามข้อ ๖^{๓๗} ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญฯ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ขอบรรจุกลับเข้ารับราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน สำนักบริหารกลางกลุ่มพัฒนาองค์กรและระบบงาน แต่ปรากฏว่าในการพิจารณาคำขอบรรจุกลับเข้ารับราชการ ผู้ฟ้องคดีได้คะแนนประเมินบุคคลโดยเฉลี่ยร้อยละ ๕๓.๓๓ อันเป็นคะแนนเฉลี่ยที่ต่ำกว่าเกณฑ์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงแจ้งว่าผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการพิจารณาให้บรรจุกลับเข้ารับราชการ นั้น การพิจารณาสั่งบรรจุบุคคลกลับเข้ารับราชการจะต้องพิจารณาโดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการที่จะได้รับจากการรับผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ ประกอบกับนโยบายของทางราชการที่ต้องการลดขนาดกำลังคนภาครัฐและภาระด้านงบประมาณ รวมทั้งจะต้องนำข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการรับราชการและการทำงานในอดีตมาประกอบการพิจารณาด้วย แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบถ้วนตามกฎหมายและระเบียบที่ทางราชการกำหนด และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าได้มีการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งที่ผู้ฟ้องคดีขอกลับเข้ารับราชการ อันจะเป็นเหตุให้ไม่อาจรับผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการได้ก็ตาม แต่มิได้หมายความว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ จะต้องสั่งรับผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการในทุกกรณี แต่เป็นดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการรวมถึงนโยบายของทางราชการ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้พิจารณาเรื่องผู้ฟ้องคดีขอบรรจุกลับเข้ารับราชการโดยได้นำข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการรับราชการและการทำงานของผู้ฟ้องคดี

^{๓๗} ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๓๖

ข้อ ๖ ในกรณีที่ผู้ขอลาออกได้ออกจากราชการไปโดยผลของกฎหมาย เนื่องจากผู้มีอำนาจอนุญาตการลาออกมิได้มีคำสั่งอนุญาตให้ลาออกและมิได้มีคำสั่งยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกก่อนวันขอลาออก หรือเนื่องจากครบกำหนดเวลายับยั้งการอนุญาตให้ลาออก ให้ผู้มีอำนาจอนุญาตการลาออกมีหนังสือแจ้งวันออกจากราชการให้ผู้ขอลาออกทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ และแจ้งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบด้วย

ในอดีตตามผลการประเมินบุคคลของผู้อำนวยการกลุ่มสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค ผู้อำนวยการกลุ่มงานเลขานุการสภาที่ปรึกษาแรงงาน และแรงงานจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเคยเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดี ที่ผู้ฟ้องคดีได้คะแนนจากการประเมินความสามารถในการทำงาน และพฤติกรรมการทำงานโดยเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์มาประกอบการพิจารณา ซึ่งเป็นการตรวจสอบประวัติและรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำงานที่ผ่านมาของผู้ฟ้องคดีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๒ ของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ สร ๐๗๑๑/ว ๘ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๒๓ ที่กำหนดให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตรวจสอบเอกสารคำขอลับเข้ารับราชการ ประวัติการรับราชการ และการทำงานทุกแห่งของผู้สมัคร และให้สอบถามไปยังส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รายละเอียดข้อเท็จจริงมากที่สุดมาประกอบการพิจารณา และแม้ผู้ฟ้องคดีจะมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าอาการป่วยของผู้ฟ้องคดีดีขึ้นสามารถปฏิบัติงานได้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำงานได้ตามปกติและมีประสิทธิภาพเหมือนเดิม ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามหนังสือลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ ที่ไม่รับผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ยกอุทธรณ์ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๕๒ และมาตรา ๖๕^{๑๙} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ สร ๐๗๑๑/ว ๘ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๒๓ แล้ว

อนึ่งการพิจารณาสั่งไม่รับผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการถึงแม้จะเป็นคำสั่งทางปกครองที่กระทบสิทธิของผู้ฟ้องคดี แต่บทบัญญัติตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๖)^{๒๐} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙^{๒๑} มิให้

^{๑๙} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๖๕ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดออกจากราชการไปแล้ว และไม่ใช้เป็นกรณีออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ถ้าสมัครเข้ารับราชการและทางราชการต้องการจะรับผู้นั้นเข้ารับราชการ ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๒ สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและรับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดได้

^{๒๐} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน

ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้ เว้นแต่เจ้าหน้าที่จะเห็นสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

(๖) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

^{๒๑} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๓๐ วรรคสอง (๖) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรี โดยคำแนะนำของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้



นำมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับกับการออกคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง ดังนั้น การพิจารณาสั่งไม่บรรจุผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการจึงได้รับยกเว้นไม่ต้องให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว พิกษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๙๙/๒๕๖)

๕. การเลื่อนขั้นเงินเดือน

๕.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการโดยใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบ

การพิจารณาไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการรัฐสภาโดยอ้างพฤติกรรมที่ใช้เป็นเหตุผลประกอบการพิจารณาไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน จะต้องมียุทธวิธีที่สนับสนุนเหตุผลที่ใช้อ้างในการพิจารณา และข้ออ้างดังกล่าวจะต้องมีน้ำหนักและเหตุผลเพียงพอที่จะฟังได้ว่าข้าราชการผู้นั้นมีพฤติกรรมเช่นนั้น นอกจากนี้ การอ้างข้อเท็จจริงอื่นที่ไม่ปรากฏในความเห็นการประเมินของผู้ประเมินย่อมไม่สามารถรับฟังได้ หากไม่แล้วการพิจารณาเลื่อนหรือไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนดังกล่าวย่อมเป็นการใช้ดุลพินิจออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการรัฐสภา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ๗ ว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมื่อครั้งที่มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครั้งที่ ๒ (วันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘) ผู้อำนวยการกลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ๓ ผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประเมินขั้นต้นได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดี และมีความเห็นว่าควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดี ๐.๕ ขั้น แต่ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในฐานะผู้ประเมินเหนือขึ้นไป

ให้คำสั่งทางปกครองในกรณีดังต่อไปนี้ เป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๖)

(๑) การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสั่งพักงาน หรือสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน หรือให้พ้นจากตำแหน่ง

ฯลฯ

ฯลฯ

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้คำสั่งทางปกครองในบางกรณี ซึ่งโดยสภาพไม่สามารถแจ้งหรือไม่สมควรแจ้งให้คู่กรณีทราบข้อเท็จจริงหรือโต้แย้งก่อนการทำคำสั่งทางปกครอง เป็นคำสั่งทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องแจ้งให้คู่กรณีทราบข้อเท็จจริงหรือโต้แย้งก่อนการทำคำสั่งทางปกครอง ประกอบกับมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๖) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้กำหนดให้การกำหนดคำสั่งทางปกครองดังกล่าวต้องกระทำโดยกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้



มีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ได้ต่ำกว่ามาตรฐานตำแหน่งที่ตนเองปฏิบัติ จึงไม่ควรเลื่อนขึ้นเงินเดือนในรอบครึ่งปีให้ผู้ฟ้องคดี เลขานุการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งเป็นผู้ประเมินเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งมีความเห็นเกี่ยวกับการประเมินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมา ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นประธาน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เสนอรายชื่อข้าราชการในสำนักผู้สมควรได้เลื่อนขึ้นเงินเดือนโดยมีผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนขึ้นเงินเดือนเพียง ๑ ราย ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ ๙๑/๒๕๔๘ เลื่อนขึ้นเงินเดือนข้าราชการรัฐสภาสามัญ ครั้งที่ ๒ ให้แก่ข้าราชการในสังกัดโดยไม่ปรากฏชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้เลื่อนขึ้นเงินเดือนและมีได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบโดยตรงว่าเป็นผู้ไม่ได้รับการเลื่อนขึ้นเงินเดือน ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือร้องทุกข์คำสั่งดังกล่าว คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) พิจารณาเรื่องร้องทุกข์แล้วเห็นว่า กฎ ก.ร. ว่าด้วยการเลื่อนขึ้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๙ และข้อ ๗ กำหนดให้การเลื่อนขึ้นเงินเดือนครึ่งขึ้นในแต่ละครั้งนั้น ผู้ที่จะได้รับการเลื่อนจะต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถและความอดุสาหะจนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ ซึ่งสำหรับรายผู้ฟ้องคดีนั้นการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนยังไม่สมควรที่จะได้รับการเลื่อนขึ้นเงินเดือนในครั้งที่ ๒ จึงมีมติให้ยกคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ยกเลิกคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ไม่เลื่อนขึ้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ยกเลิกมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ยกคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี และให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนข้าราชการระดับ ๘ ลงมาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ครั้งที่ ๒ ใหม่ โดยเลื่อนขึ้นเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดีอย่างถูกต้องและเป็นธรรม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

หลักเกณฑ์และวิธีการในการเลื่อนขึ้นเงินเดือนของข้าราชการรัฐสภาสามัญ ได้มีการบัญญัติไว้ในมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง^{๒๑} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ ประกอบกับกฎ ก.ร. ว่าด้วยการเลื่อนขึ้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔

^{๒๑} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘

มาตรา ๓๖ การเลื่อนขึ้นเงินเดือนข้าราชการรัฐสภาสามัญโดยปกติให้เลื่อนได้ปีละหนึ่งขั้น และเลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงของระดับที่ผู้นั้นได้รับเงินเดือนอยู่ โดยคำนึงถึงคุณภาพและปริมาณของงานที่ได้ปฏิบัติมา การรักษาวินัย ตลอดจนความสามารถ ความอดุสาหะในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.ร.



ข้อ ๔^{๒๒} และข้อ ๙ วรรคหนึ่ง^{๒๓} ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงข้อกล่าวอ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่อ้างเหตุผลในเรื่องของพฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีที่ส่งผลให้ไม่สามารถเลื่อนขึ้นเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดีได้สามารถพิจารณาได้ดังนี้

ประเด็นที่อ้างว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความสามารถและอุตสาหะ โดยเฉพาะงานในความรับผิดชอบโดยตรงในหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการเฉพาะกิจประสานงานกรณีพิบัติภัยสึนามิ มักขาดการประชุม นั้น ปรากฏข้อเท็จจริงว่า การไม่ได้เข้าประชุมในครั้งแรกเป็นการประชุมในช่วงเวลาการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนครั้งที่ ๑ จึงไม่อาจนำมาพิจารณาได้ และในการไม่ได้เข้าประชุมในครั้งที่สองและครั้งที่สามผู้ฟ้องคดีไม่ได้เข้าร่วมประชุมโดยมีหลักฐานการลาป่วยและใบรับรองแพทย์ และไปราชการต่างจังหวัดตามลำดับ จึงไม่อาจถือว่าผู้ฟ้องคดีขาดประชุมโดยไม่มีเหตุผล นอกจากนั้น เมื่อพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ ปรากฏว่าที่ประชุมได้มีการพิจารณาถึงเรื่องการไม่เข้าร่วมประชุมของเลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการซึ่งขาดประชุมโดยไม่ทราบเหตุผล แต่ในคำสั่งเลื่อนขึ้นเงินเดือนครั้งที่ ๒ ปรากฏว่าเลขานุการยังคงได้เลื่อนขึ้นเงินเดือน ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เลื่อนขึ้นเงินเดือน จึงเห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อ้างเรื่องการขาดประชุมของผู้ฟ้องคดีเป็นข้ออ้างที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขาดประชุมของผู้ฟ้องคดีแล้วพบว่า เหตุที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เข้าร่วมประชุมเป็นเหตุผลที่รับฟังได้ และการที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เข้าร่วมประชุมก็ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าก่อให้เกิดความเสียหายอย่างชัดเจนแต่อย่างใด

ประเด็นที่อ้างว่าผู้ฟ้องคดีขาดความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองสังเกตจากการไม่เอาใจใส่ในหน้าที่ และไม่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาที่สำนักงานดำเนินการนั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่าการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่จัดขึ้น ๒ ครั้ง โดยครั้งที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เข้าร่วมเนื่องจากได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ไปช่วยราชการ และครั้งที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เข้าร่วมเนื่องจากได้รับอนุมัติ

^{๒๒-๒๓} กฎ ก.ร. ว่าด้วยการเลื่อนขึ้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๔ ให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่ได้รับมอบหมายประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการรัฐสภาสามัญปีละสองครั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ร. กำหนด

ข้อ ๙ การพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนข้าราชการรัฐสภาสามัญตามข้อ ๗ และข้อ ๘ ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายนำผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานที่ได้ดำเนินการตามข้อ ๔ มาเป็นหลักในการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนครั้งที่หนึ่ง และครั้งที่สอง โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาทำงาน การรักษาวินัย การปฏิบัติงานเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และข้อควรพิจารณาอื่นๆ ของผู้นั้น แล้วรายงานผลการพิจารณานั้นพร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนขึ้นเงินเดือน



จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้เดินทางไปปัจฉิมนิเทศ และส่วนที่อ้างว่าผู้ฟ้องคดีทำหนังสืออุทธรณ์ถึงประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยใช้คำว่า “เรียน” ซึ่งไม่ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ แสดงถึงการขาดความกระตือรือร้น นั้น ข้ออ้างดังกล่าวไม่มีน้ำหนักและเหตุผลเพียงพอที่จะฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีขาดความกระตือรือร้นที่ถึงขนาดที่ไม่สมควรเลื่อนขึ้นเงินเดือน

ประเด็นที่อ้างว่าผู้ฟ้องคดีมักจะไม้อยู่ปฏิบัติงานในสำนักงานโดยไม่ได้ขออนุญาต ผู้บังคับบัญชาหรือแจ้งเพื่อนร่วมงานทราบ ทำให้การมอบหมายงานหรือการติดต่อประสานงานเป็นไปได้อย่าง เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน นั้น ผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงถึงลักษณะงานในหน้าที่ของตนว่าส่วนใหญ่เป็นงานประชุมต้องติดต่อประสานงาน ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงในบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีระบุว่ามีการประชุมสัมมนาและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ มากกว่า ๒๐ ครั้ง จึงเป็นข้อโต้แย้งที่มีเหตุผลรับฟังได้ ทั้งผู้ฟ้องคดีมีพยานหลักฐานการจัดงานประชุมสัมมนาและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และการที่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นให้คะแนนความสามารถดังกล่าวก็มีน้ำหนักให้เชื่อได้ว่าเป็นการใช้ดุลพินิจโดยสุจริต เพราะเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ฟ้องคดีและจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการประเมินซึ่งจะมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของตนเองด้วย

ประเด็นที่อ้างว่าผู้ฟ้องคดียังปฏิบัติงานต่ำกว่ามาตรฐานตำแหน่งที่ตนปฏิบัตินั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้มีข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานชี้ให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดียังปฏิบัติงานต่ำกว่ามาตรฐานตำแหน่งที่ปฏิบัติ นอกจากนี้ ยังปรากฏข้อเท็จจริงตามสรุปผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีประชุมคณะอนุกรรมการชีวภาพและทรัพยากรพันธุวิทยา ๕ ครั้ง จัดสัมมนา ๒ ครั้ง ทำหนังสือด้านทรัพยากรชีวภาพจำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม เข้าฝึกอบรม ๒ หลักสูตรและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย คือ ช่วยอนุกรรมการด้านต่าง ๆ ข้อกล่าวอ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่อาจรับฟังได้

ประเด็นที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อุทธรณ์ว่าการที่ผู้ฟ้องคดีนำเสนอคอลัมน์ ซี ๑๒ ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่ลงข่าวความขัดแย้งในสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปแจกจ่ายเผยแพร่ในที่ประชุมเป็นการจงใจทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและบ่อนทำลายความน่าเชื่อถือ เป็นการทำให้ละเมิดต่อสำนักงานและองค์กรเป็นการกระทำผิดวินัยนั้น ข้อเท็จจริงยังฟังไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีทำผิดข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติที่จะเป็นความผิดวินัยตามที่กล่าวอ้าง และในกรณีดังกล่าวนี้ก็ได้มีการดำเนินทางวินัยใด ๆ แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ทั้งก็ไม่ปรากฏรายละเอียดทั้งข้อเท็จจริงและเหตุผลในความเห็นการประเมินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อุทธรณ์จึงไม่อาจรับฟังได้



เมื่อข้อเท็จจริงที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยกขึ้นกล่าวอ้างเพื่อมีคำสั่งไม่เลื่อนชั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสำนวน ทั้งยังเป็นข้อกล่าวอ้างที่ไม่มีน้ำหนักและเหตุผลเพียงพอที่จะฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเลื่อนชั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตาม กฎ ก.ร. ว่าด้วยการเลื่อนชั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วมีคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการรัฐสภาสามัญ โดยไม่เลื่อนชั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการใช้ดุลพินิจออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ สั่งยกคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีก็เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เฉพาะในส่วนที่สั่งไม่เลื่อนชั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่มีคำสั่ง และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไปดำเนินการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีใหม่ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗/๒๕๕๖)

๕.๒ การใช้ระบบเปิดในการประเมินเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการท้องถิ่น

การพิจารณาออกคำสั่งไม่เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บังคับบัญชาต้องแจ้งให้ข้าราชการผู้ถูกประเมินได้ทราบพร้อมทั้งเหตุผลที่ไม่เลื่อนชั้นเงินเดือนก่อนออกคำสั่ง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ข้าราชการผู้ถูกประเมินได้ชี้แจง ให้ความเห็น หรือขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการประเมิน ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และก่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อันเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการประเมินเพื่อพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนในระบบเปิด ดังนั้น การที่ผู้บังคับบัญชาออกคำสั่งไม่เลื่อนชั้นเงินเดือนแก่ข้าราชการโดยมิได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว จึงเป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีรับราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ๕ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฟ้องว่า ในการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในฐานะผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้ฟ้องคดีได้ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและมีความเห็นให้เลื่อนชั้นเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดี ๐.๕ ขั้น (ผลการประเมินร้อยละ ๖๐ ถึง ๘๙) โดยมีความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการเลื่อนชั้น

เงินเดือนว่าผู้ฟ้องคดีต้องได้รับการปรับทัศนคติและพัฒนาทักษะ แต่ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์ซึ่งเป็นผู้ประเมินเหนือชั้นขึ้นไป พิจารณาแล้วระบุว่ามีความเห็นแตกต่างจากผลการประเมินของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น โดยไม่ให้เหตุผลใด ๆ เพิ่มเติม และเมื่อมีการเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งเป็นผู้ประเมินเหนือชั้นขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้มีความเห็นเป็นอย่างไร หรือมีเหตุผลใด ๆ ต่อมา คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้มีการประชุมแล้วมีมติให้งดการเลื่อนขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดี โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร มาลงชื่อปฏิบัติราชการแต่ไม่อยู่ปฏิบัติราชการและออกไปนอกสำนักงานเป็นประจำ ไม่มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยหมายเหตุในบัญชีรายละเอียดข้าราชการผู้ไม่สมควรหรือไม่สามารถเลื่อนขั้นเงินเดือนแนบท้ายคำสั่งดังกล่าว ระบุว่าผู้ฟ้องคดีมีผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ผู้ฟ้องคดีจึงร้องทุกข์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งเหตุผลการงดเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ครั้งที่ ๒) ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอุดรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ โดยข้อ ๒๐๒ กำหนดว่าการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาโดยคำนึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติความสามารถ และความอดสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัย และการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ ข้อ ๒๐๓ กำหนดว่า การเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดในหมวดนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาที่จะพิจารณา วรคสอง กำหนดว่า ในกรณีที่ไม่วางใจให้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใด ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งให้ผู้ผู้นั้นทราบ พร้อมทั้งเหตุผลที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้ ข้อ ๒๒๐ กำหนดว่า การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำเนินการตามข้อ ๒๐๒ โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด



ตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในหมวดนี้ และให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนขึ้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกตำแหน่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการดังกล่าว ข้อ ๒๙๘ กำหนดว่าการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนขึ้นเงินเดือน พัฒนาข้าราชการ เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และมีหน้าที่เสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล วรรคสอง กำหนดว่า การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้คำนึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัยที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยจัดทำการประเมินอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และเปิดโอกาสให้ผู้ถูกประเมินชี้แจง หรือขอคำปรึกษาด้วย ข้อ ๓๐๒ กำหนดว่า ให้มีการกำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน เช่น แผนงาน โครงการ หรือผลงานที่กำหนดในการมอบหมายงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ให้พิจารณาจากข้อตกลงการบริหารงานของส่วนราชการ หรือภารกิจหลักที่ได้มีการกำหนดไว้ตามที่ ก.จ.จ. กำหนดขึ้นด้วย ข้อ ๓๐๕ กำหนดว่า ให้นำระบบเปิดมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดสำหรับข้าราชการพลเรือน ทั้งนี้ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่นในที่เปิดเผยให้ข้าราชการได้ทราบโดยทั่วกัน ข้อ ๓๐๖ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณากลับกรองผลการประเมินให้เกิดมาตรฐานและความเป็นธรรมในการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมินก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนขึ้นเงินเดือน โดยมีองค์ประกอบตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควร เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว วรรคสอง กำหนดว่า ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจกำหนดให้มีคณะกรรมการช่วยพิจารณากลับกรองเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในระดับกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยก็ได้ และข้อ ๓๐๘ กำหนดว่า เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละครั้งแล้ว ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้ประเมินต้องนำผลการประเมินไปใช้ประกอบการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้รับการประเมิน เพื่อให้มีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และกำหนดแผนการพัฒนาผู้รับการประเมินให้มีสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงานดียิ่งขึ้น

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้บังคับบัญชาชั้นต้นได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีและมีความเห็นให้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดี ๐.๕ ขั้น แต่ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความเห็นแตกต่างโดยมิได้ระบุเหตุผลผลกรณีเสนอไม่ควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ชัดเจน อันเป็นการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กำหนดในแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และเมื่อมีการเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้ประเมินเหนือชั้นขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งก็ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีความเห็นใด ๆ ที่แสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีควรได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือไม่อย่างไร ประกอบกับไม่ปรากฏว่า มีการกำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาชั้นต้นและผู้รับการประเมิน อีกทั้ง กรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ไม่ปรากฏว่า ผู้บังคับบัญชาได้แจ้งผู้ฟ้องคดีพร้อมเหตุผลที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดีทราบก่อนออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจง ให้ความเห็น หรือขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการประเมินก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีคำสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และก่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อันเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการประเมินในระบบเปิด ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยมิได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว จึงเป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๙๘ วรรคสอง ข้อ ๓๐๒ และข้อ ๓๐๕ ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ

พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในส่วนที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดี โดยให้มีผลย้อนหลังนับแต่วันที่ออกคำสั่ง โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษา ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ครั้งที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีใหม่ให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายต่อไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๘๙/๒๕๕๘)

๖. การเลื่อนระดับของข้าราชการ

๖.๑ การเลื่อนระดับข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

กฎหมายกำหนดให้ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนเป็นตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ส่วนตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนเป็นสายงานที่เริ่มต้นจาก



ระดับ ๒ ซึ่งเป็นคนละสายงาน และมีความก้าวหน้าในสายงานที่แตกต่างกัน การที่ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจบรรจุแต่งตั้งพิจารณากรณีข้าราชการที่สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๖ แต่ขณะประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ๖ แล้ว โดยเห็นว่าตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๖ เป็นตำแหน่งระดับเดียวกับตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ๖ จึงไม่อาจมีคำสั่งเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๖ ได้อีก โดยไม่พิจารณาถึงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งในสายงานและความก้าวหน้าของสายงานในตำแหน่งนั้น ๆ ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ ย่อมเป็นการใช้ดุลพินิจวินิจฉัยนอกเหนือไปจากที่กฎหมายกำหนดไว้ ดังนั้น การไม่แต่งตั้งข้าราชการผู้มีคุณสมบัติและสอบคัดเลือกได้โดยอาศัยเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีรับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ๕ ปลัดกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ครั้งที่ ๒๐/๒๕๔๗ ในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๖ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีได้สมัครสอบคัดเลือกตามประกาศดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๘ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งที่มีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดยอาศัยความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์เฉพาะตัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีได้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ๖ ตามประกาศดังกล่าวเช่นกัน ซึ่งผลปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับการคัดเลือกให้เลื่อนตำแหน่งเป็นเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ๖ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๘ เลื่อนและแต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ๖ ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๖ โดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ในลำดับที่ ๕ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดำรงตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๖ ตามตำแหน่งที่ว่างเรียงตามลำดับรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกได้โดยข้ามลำดับที่สอบคัดเลือกได้ของผู้ฟ้องคดีไป ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) ซึ่งอนุกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบการและการอุทธรณ์ ทำการแทน ก.ก.

พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ๖ แล้ว จึงไม่อาจเลื่อนและแต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๖ ได้อีก คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เลื่อนและแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้โดยข้ามลำดับของผู้ฟ้องคดีไปนั้น ขอบด้วยกฎหมายแล้ว ไม่เป็นการตัดโอกาสของผู้ฟ้องคดีในการเจริญก้าวหน้าในการรับราชการแต่อย่างใด จึงมีมติให้ยกคำร้องอุทธรณ์ และ ก.ก. ได้มีมติรับทราบผลการพิจารณาแล้ว และเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อพิจารณาสั่งการ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ายังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ภายในระยะเวลาอันสมควร จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดำรงตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๖ โดยข้ามลำดับของผู้ฟ้องคดีตามฟ้อง และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งเลื่อนและแต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๖ ตามลำดับที่สอบได้ ต่อมา ในระหว่างพิจารณาในชั้นศาลปกครองชั้นต้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้วินิจฉัยสั่งการโดยยืนยันตามมติของ ก.ก. ที่ให้ยกคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

มาตรา ๘^{๒๔} และมาตรา ๙^{๒๕} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะนั้น บัญญัติให้การดำเนินการเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จะต้องดำเนินการตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง^{๒๖}

^{๒๔-๒๕} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๘ ให้กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูมาใช้บังคับแก่ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร โดยอนุโลม เว้นแต่ในพระราชบัญญัตินี้จะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ทำความตกลงกับคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครกำหนดเป็นอย่างอื่นโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

มาตรา ๙ ในกรณีที่นำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และในกรณีที่นำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูมาใช้บังคับแก่ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ให้อำนาจหน้าที่ของ ก.พ. และ ก.ค. เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อำนาจหน้าที่ของปลัดกระทรวงเป็นอำนาจหน้าที่ของปลัดกรุงเทพมหานคร อำนาจหน้าที่ของอธิบดีเป็นอำนาจหน้าที่ของปลัดกรุงเทพมหานครหรือผู้อำนวยการสำนัก แล้วแต่กรณี เว้นแต่อำนาจหน้าที่ของผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้สั่งบรรจุตามมาตรา ๒๘

^{๒๖} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๕๖ ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งใด ต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง



มาตรา ๕๘^{๒๗} และมาตรา ๕๙^{๒๘} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยอนุโลม ซึ่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนได้กำหนดให้การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการผู้ใดให้ดำรงตำแหน่งใดนั้น ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น และการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นให้เลื่อนและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้สอบคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งนั้นได้ หรือจากผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งนั้น โดยกรณีใดจะเลื่อนและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สอบคัดเลือกได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นไปตามที่ ก.พ. กำหนด โดยที่ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ระดับ ๖ เป็นตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ซึ่ง ก.พ. ได้กำหนดว่าการเลื่อนตำแหน่งดังกล่าวให้เลื่อนและแต่งตั้งจากผู้สอบคัดเลือกได้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๔/ว ๕ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๓๖ และกรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๒๘๐/๒๕๓๗ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๓๗ กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น กรณีที่สอบคัดเลือกได้ไว้ว่า ให้กระทำได้เมื่อมีตำแหน่งว่าง และไม่มีการขึ้นบัญชีประกาศผลการสอบคัดเลือกไว้ และการเลื่อนระดับข้าราชการจากบัญชีประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ ให้พิจารณาเลื่อนระดับตามลำดับที่สอบได้ เว้นแต่ผู้สอบคัดเลือกได้นั้นจะเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือเป็นผู้ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งนั้น ก็ให้พิจารณาผู้สอบคัดเลือกได้ในลำดับต่อไป สำหรับหลักสูตรและวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๔/ว ๒๔ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายและแนวการปฏิบัติตามหนังสือเวียนดังกล่าว เห็นได้ว่าการเลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

^{๒๗-๒๘} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๕๘ การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ให้เลื่อนและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันหรือผู้สอบคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งนั้นได้หรือจากผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งนั้น

กรณีใดจะเลื่อนและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือก ให้เป็นไปตามที่ ก.พ. กำหนด

การสอบแข่งขัน ให้เป็นไปตามมาตรา ๔๘ ส่วนการสอบคัดเลือกและคัดเลือกให้กระทรวง ทบวง กรมเจ้าสังกัดเป็นผู้ดำเนินการหลักสูตรและวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ตลอดจนวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือก ให้เป็นไปตามที่ ก.พ. กำหนด

มาตรา ๕๙ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา ๕๘ สำหรับผู้สอบแข่งขันได้ ให้แต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สำหรับผู้สอบคัดเลือกได้หรือผู้ได้รับคัดเลือก ให้แต่งตั้งได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ และประวัติการรับราชการ ซึ่งจะต้องเป็นผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถมาแล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด



ในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๖ โดยวิธีการสอบคัดเลือกตามประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกต้องเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญและต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๖ ครบถ้วน ในวันเปิดรับสมัคร กล่าวคือ ภายในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๗ และให้เลื่อนระดับข้าราชการ ผู้สอบคัดเลือกได้นั้นจะเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือเป็นผู้ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งนั้น ๆ ก็ให้พิจารณาผู้สอบคัดเลือกในลำดับต่อไป

เมื่อผู้ฟ้องคดีมีวุฒิปริญญาการศึกษาบัณฑิต และดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ๕ ซึ่งเป็นตำแหน่งในระดับ ๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๓ นับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งดังกล่าวจนถึงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๗ อันเป็นวันปิดรับสมัครการสอบคัดเลือก ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งในระดับ ๕ เป็นระยะเวลา ๔ ปี และลักษณะงานในสายงานเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนก็เป็นสายงานที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๖ ตามประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ ที่สูงขึ้น ครั้งที่ ๒๐/๒๕๔๗ ฉบับลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ การที่ผู้ฟ้องคดีผ่านการคัดเลือก โดยขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ในลำดับที่ ๕ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับการเลื่อนขึ้น แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๖ ตามประกาศผลการสอบคัดเลือกฉบับลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องผูกพันในผลการสอบคัดเลือกดังกล่าวด้วยการ มีคำสั่งเลื่อนระดับข้าราชการผู้สอบคัดเลือกได้ตามลำดับที่สอบได้ตามอัตราตำแหน่งที่ว่าง สำหรับตำแหน่งนั้น แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะได้รับการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงาน พัฒนาชุมชน ๖ ซึ่งเป็นตำแหน่งในระดับเดียวกันกับตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๖ แล้วก็ตาม แต่สายงานเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนเป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ ส่วนสายงานนักพัฒนา ชุมชนเป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ซึ่งเป็นคนละสายงาน และมีความก้าวหน้าในสายงานที่ แตกต่างกัน โดยสายงานเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน กำหนดให้เลื่อนระดับได้จนถึงระดับ ๖ เท่านั้น ส่วนสายงานนักพัฒนาชุมชน สามารถเลื่อนระดับได้จนถึงระดับ ๗ การสอบคัดเลือกได้ ของผู้ฟ้องคดีนอกจากเป็นการได้รับเลื่อนระดับจากระดับ ๕ เป็นระดับ ๖ แล้ว ยังเป็นกรณีที่ ผู้ฟ้องคดีได้รับการเปลี่ยนสายงานจากสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ ไปดำรงตำแหน่ง ในสายงานเริ่มต้นจากระดับ ๓ อีกด้วย ทั้งการที่ผู้ฟ้องคดีได้รับการเลื่อนตำแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนเป็น ระดับ ๖ ก็เป็นการดำเนินการในภายหลังที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มี คุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๖ แล้ว จึงไม่มีผลกระทบ กระเทือนต่อสิทธิที่จะได้รับการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๖ อันเป็น คนละสายงานกันแต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาว่า ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนา



ชุมชน ๖ อันเป็นตำแหน่งระดับเดียวกับตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๖ จึงไม่อาจมีคำสั่งเลื่อนและแต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๖ ได้อีก จึงเป็นการใช้ดุลพินิจวินิจฉัยความนอกเหนือไปกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งเลื่อนตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดำรงตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๖ โดยข้ามลำดับของผู้ฟ้องคดีไปจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้สั่งการให้ยกเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน จึงเป็นคำวินิจฉัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในส่วนที่ข้ามลำดับผู้สอบคัดเลือกได้ของผู้ฟ้องคดีไป โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ออกคำสั่งดังกล่าว และให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี และมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษา โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการให้ผู้ฟ้องคดีได้ดำรงตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๖ ให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ และคณิศรวิธานประโชชน์อื่น ๆ ที่ผู้ฟ้องคดีพึงได้รับจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๐/๒๕๔๖)

๖.๒ การเลื่อนระดับข้าราชการโดยไม่มีอำนาจ

หนังสือแจ้งเวียนการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นเป็นคำสั่งทางปกครองทั่วไป ต้องกระทำโดยเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจการออกหนังสือแจ้งเวียนดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนจากผู้มีอำนาจตามกฎหมายในเรื่องนั้น ย่อมเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น การนำเอาผลของหนังสือแจ้งเวียนที่กระทำโดยเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีอำนาจไปดำเนินการออกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จึงเป็นการออกประกาศที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีหนังสือโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด่วนที่สุด ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๗ ถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง แจ้งเวียนการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการแทนตำแหน่งที่ว่าง ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการที่ยื่นใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖ ตามหนังสือแจ้งเวียนดังกล่าว ปรากฏว่ามีผู้ยื่นใบสมัคร

จำนวน ๔ คน รวมถึงผู้ฟ้องคดีด้วย ต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกประกาศจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเดียวกันกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการรับสมัครไว้แล้วข้างต้น แต่ไม่มีผู้ยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงนำรายชื่อผู้สมัครที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการรับสมัครไว้ก่อนมาออกประกาศจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ให้เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖ เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖ ดำเนินการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ และพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกทั้ง ๔ รายแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีประกาศจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖ โรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยผู้ฟ้องคดีมีคะแนนผลการสอบในลำดับที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ไม่เป็นธรรม จึงร้องขอความเป็นธรรมขอให้พิจารณาทบทวนคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมในการปฏิบัติงานก่อนที่จะบรรจุแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖ แต่ประธานกรรมการคัดเลือกฯ มีหนังสือแจ้งเพียงว่า ผู้ฟ้องคดีมีคะแนนผลการสอบลำดับที่ ๓ โดยไม่ได้ชี้แจงเหตุผลใด ๆ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ชี้แจงเหตุผลให้เห็นว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ ๑ มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ดีกว่าผู้ฟ้องคดีอย่างไร ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนประกาศจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๘ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖ โรงพยาบาลสมุทรปราการ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การออกคำสั่งทางปกครองจะต้องกระทำโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๒^{๒๙} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง (๖)^{๓๐}

^{๒๙} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๑๒ คำสั่งทางปกครองจะต้องกระทำโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในเรื่องนั้น

^{๓๐} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๕๒ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งให้ดำเนินการตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ หรือมาตรา ๖๖ แล้วแต่กรณี และให้ผู้มีอำนาจดังต่อไปนี้เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้ง

ฯลฯ

ฯลฯ

(๕) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ๘ ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง เมื่อได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง ส่วนการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ๘ ในส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม



แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ต้องดำเนินการตามมาตรา ๕๘^{๓๑} โดยในการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๗ ลงมา ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชาหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้มีอำนาจบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๘^{๓๒} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบมาตรา ๕๒ (๕) และ (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ มีคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๗ มอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับการเลื่อนข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคและราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๗ ลงมา ตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ดังนั้น อำนาจในการออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งให้ข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในราชการบริหารส่วนภูมิภาคและราชการส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ใน

และไม่สังกัดกระทรวงหรือทบวงแต่อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี หรือในส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและมีหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

(๖) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๗ ลงมาให้อธิบดีผู้บังคับบัญชาหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๓๑} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๕๘ การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ให้เลื่อนและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันหรือผู้สอบคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งนั้นได้ หรือจากผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งนั้น

กรณีใดจะเลื่อนและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือก ให้เป็นไปตามที่ ก.พ. กำหนด

การสอบแข่งขัน ให้เป็นไปตามมาตรา ๔๘ ส่วนการสอบคัดเลือกและคัดเลือกให้กระทรวง ทบวง กรมเจ้าสังกัดเป็นผู้ดำเนินการ หลักสูตรและวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกเกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ตลอดจนวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือก ให้เป็นไปตามที่ ก.พ. กำหนด

^{๓๒} พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔

มาตรา ๓๘ อำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่น ที่ผู้ดำรงตำแหน่งใดจะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้ ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นอาจมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนได้ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๕) ปลัดกระทรวงอาจมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวง ผู้ช่วยปลัดกระทรวง อธิบดี หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าหรือผู้ว่าราชการจังหวัด

ฯลฯ

ฯลฯ



ส่วนภูมิภาคจึงเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อการเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖ นั้น ถูกริเริ่มดำเนินการโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยมีหนังสือโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด่วนที่สุด ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๗ แจ้งเวียนการรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖ อันมีลักษณะของการกระทำที่เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อเปลี่ยนแปลง ระวังหรือมีผลกระทบต่องานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล โดยมีผลบังคับเป็นการทั่วไป แต่มุ่งหมายให้ใช้บังคับกับการสมัครเข้ารับการคัดเลือกคราวนี้คราวเดียว หนังสือแจ้งเวียนดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นคำสั่งทางปกครองทั่วไป ซึ่งต้องกระทำโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในเรื่องนั้นตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนในเรื่องดังกล่าว หนังสือแจ้งเวียนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่มีชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเป็นการกระทำโดยเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีอำนาจ และย่อมมีผลทำให้การรับสมัครบุคคลตามหนังสือแจ้งเวียนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖ ทั้ง ๔ ราย ที่ยื่นใบสมัครตามหนังสือแจ้งเวียนและการรับสมัครของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่รับสมัครไว้ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีประกาศรับสมัคร มาประกาศเป็นรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก แล้วดำเนินการคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖ จึงเป็นการนำเอาผลของการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมาดำเนินการออกประกาศ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๘ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖ เฉพาะในส่วนที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเฉพาะตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖ ตามฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๖๔/๒๕๔๗)



๗. การบริหารงานบุคคลอื่น ๆ

๗.๑ การขยายเวลาราชการกรณีข้าราชการมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ การพิจารณาให้ต่อเวลาราชการยังขึ้นอยู่กับความต้องการโดยคำนึงถึงเหตุผลและความจำเป็นของสถาบันอุดมศึกษาเป็นหลัก ดังนั้น การไม่พิจารณาต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการที่ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเดิมรับราชการในภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สังกัดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และเกษียณอายุราชการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ โดยก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะเกษียณอายุราชการ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นแบบแสดงความจำนงในการขยายเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะกรรมการภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้มีมติเห็นชอบให้ผู้ฟ้องคดีขยายเวลาราชการจนถึงอายุ ๖๕ ปี สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการขยายเวลาราชการของข้าราชการ เพื่อพิจารณาการขยายเวลาราชการของผู้ฟ้องคดี ต่อมา คณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อนุมัติต่อเวลาราชการของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติไม่ครบตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๕ (๕) ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๐ คือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นไม่ได้เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด และขาดคุณสมบัติตามข้อ ๕ (๑) คือ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์อยู่ก่อนหรือ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ของปีที่เกษียณอายุราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๐ แล้วมีมติเห็นชอบให้ยื่นตามมติของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ และในการประชุมครั้งเดียวกันนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติเห็นชอบอนุมัติแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๐ แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอให้คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ทบทวน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณา

ทบทวนแล้วมีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๐ ยืนยันตามมติเดิม ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งสองครั้งดังกล่าวเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการขยายเวลาราชการและให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการขยายเวลาราชการไปจนถึงอายุ ๖๕ ปี รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งแก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษานั้น นอกจากข้าราชการที่จะได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้ว การพิจารณาให้ต่อเวลาราชการยังขึ้นอยู่กับความต้องการโดยคำนึงถึงเหตุผลและความจำเป็นของสถาบันอุดมศึกษาเป็นหลัก ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๑๙^{๓๓} และมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง^{๓๔} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และหลักเกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๐ ข้อ ๕ กำหนดว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการต้องมีคุณสมบัติดังนี้... (๕) มีภาระงานและมีผลงานทางวิชาการย้อนหลัง ๓ ปี จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ของปีที่เกษียณอายุราชการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด ดังนี้... (ข) ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (ข ๑) ปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากำหนด และ (ข ๒) มีผลงานทางวิชาการดังต่อไปนี้ (ข ๒.๑) ตำราที่ได้รับการเผยแพร่ เฉลี่ยปีละ ๑ เล่ม หรือ (ข ๒.๒) หนังสือที่ได้รับการเผยแพร่ เฉลี่ยปีละ ๑ เล่ม หรือ (ข ๒.๓) งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ เฉลี่ยปีละ ๑ เรื่อง

^{๓๓-๓๔} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๑๙ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีตำแหน่งวิชาการระดับศาสตราจารย์หรือระดับรองศาสตราจารย์ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า เมื่ออายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในสิ้นปีงบประมาณ อาจได้รับราชการเพื่อทำหน้าที่สอนหรือวิจัยต่อไปได้ จนถึงสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์

การต่อเวลาราชการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กำหนด

มาตรา ๗๒ ภายในระยะเวลาสิบปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มิให้นำมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับและให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีตำแหน่งตั้งแต่ระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไปเมื่ออายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในสิ้นปีงบประมาณ อาจได้รับราชการเพื่อทำหน้าที่สอนหรือวิจัยต่อไปได้จนถึงสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กำหนด



หรือ (ข ๒.๔) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่ได้รับการเผยแพร่ เฉลี่ยปีละ ๑ รายการ หรือ (ข ๒.๕) บทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ เฉลี่ยปีละ ๒ เรื่อง วรรคสอง กำหนดว่า การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด และวรรคสาม กำหนดว่า กรณีที่ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ไม่ครบ ๓ ปี ก่อนเกษียณอายุราชการ ให้ใช้ผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์มานับรวมได้ ประกอบกับข้อ ๓ ของประกาศดังกล่าว กำหนดให้การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษาไม่ใช่สิทธิของผู้ขอต่อเวลาราชการแต่ให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการ ตามความต้องการของสถาบัน ดังนั้น แม้ว่าข้าราชการผู้ขอต่อเวลาราชการจะมีคุณสมบัติ ครบถ้วนก็อาจจะไม่ได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการก็ได้

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ส่งผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอต่อ เวลาราชการ ประกอบด้วยผลงานวิจัยจำนวน ๓ เรื่อง แต่ปรากฏว่าการเผยแพร่ผลงานวิจัยดังกล่าว ของผู้ฟ้องคดีไม่ตรงตามคำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร่ และผลงาน ทางวิชาการที่จำแนกตามระดับคุณภาพ ที่ต้องเสนอขอทวิเคราะห์ที่อธิบายและชี้ให้เห็นว่า งานดังกล่าวทำให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างองค์ความรู้หรือวิชาการที่เป็น ประโยชน์ต่อสาขาวิชาอย่างไร ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ สำหรับผลงานวิชาการในลักษณะอื่นของผู้ฟ้องคดี อีกจำนวน ๓ เรื่อง แม้ข้อเท็จจริงจะรับฟังได้ว่า มีการจัดเผยแพร่ในงานนิทรรศการที่สถาบันของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ตาม แต่ผลงานของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวมิได้มีการตรวจสอบและรับรองการ เผยแพร่จากคณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่ เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าว ดังนั้น ผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอต่อเวลาราชการของผู้ฟ้องคดีทั้ง ๖ เรื่อง จึงมิได้ เป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ (๕) (ข ๒) ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบกับการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศดังกล่าวต้องพิจารณาถึงความต้องการของสถาบันอุดมศึกษามีใช้สิทธิของผู้ขอ ต่อเวลาราชการ ดังนั้น แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะมีผลงานผ่านตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ก็ได้หมายความว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะต้องต่อเวลาราชการให้แก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากการกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์ เป็นการพิจารณาว่าข้าราชการผู้ขอให้กำหนด ตำแหน่งมีคุณสมบัติที่จะกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์หรือไม่ มิใช่หมายความว่าเมื่อได้

กำหนดเป็นตำแหน่งดังกล่าวแล้วข้าราชการผู้ที่ได้รับการกำหนดตำแหน่งนั้นจะมีผลผูกพันให้หน่วยงานที่ตนสังกัดนั้นรับต่อเวลาราชการผู้ขอต่อเวลาราชการทุกกรณี

เมื่อผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการเนื่องจากผลงานวิชาการของผู้ฟ้องคดีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อ ๕ (๕) (ข ๒) ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติยืนยันตามมติเดิมที่ไม่ต่อเวลาราชการของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีพิพาทชายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๐๓/๒๕๕๘)

๗.๒ การมอบหมายงานให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีอำนาจ

นายกเทศมนตรีมีอำนาจในการบริหารราชการเกี่ยวกับเทศบาลเพียงเท่าที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรี การใดที่กระทำโดยไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่ย่อมกระทำมิได้ ดังนั้น ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้งานราชการประจำเรื่องใดอยู่ในความรับผิดชอบของปลัดเทศบาลและเป็นอำนาจของปลัดเทศบาลที่จะมอบหมายงานในหน้าที่ให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนการที่นายกเทศมนตรีออกคำสั่งแบ่งงานในหน้าที่ของปลัดเทศบาลตามกฎหมายดังกล่าวให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ในฐานะปลัดเทศบาล จึงเป็นการกระทำโดยไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่ อันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ๘) ขณะผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งดังกล่าว นายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกคำสั่งแบ่งงานให้นักบริหารงานเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ในฐานะปลัดเทศบาล โดยแบ่งงานในหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีให้แก่รองปลัดเทศบาลอีกสองคน โดยอ้างว่าการบริหารงานของเทศบาลเป็นไปอย่างล่าช้า ไม่มีประสิทธิภาพ มีขั้นตอนการปฏิบัติมากมาย ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะผู้ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ เตรส และมาตรา ๔๘ สัตตรส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แบ่งหน้าที่ให้นักบริหารงานเทศบาล โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะปลัดเทศบาล และให้เสนอตรงต่อผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีอำนาจออกคำสั่งดังกล่าวเนื่องจากการแบ่งงานดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๘ เถกุนวิสติ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ ประกอบข้อ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติงาน



ของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ และข้อ ๒๖๔ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดียืนตามคำสั่งเดิม ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งเทศบาลที่แบ่งงานให้นักบริหารงานเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ในฐานะปลัดเทศบาลตามฟ้อง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

นายกเทศมนตรีมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการและกิจการของเทศบาลตามมาตรา ๔๘ เตรส^{๓๕} และมาตรา ๔๘ สัตตรส^{๓๖} แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ โดยการบริหารราชการและการสั่งการในเทศบาลของผู้ถูกฟ้องคดีต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด การบริหารราชการหรือสั่งการใดที่เป็นการกระทำโดยไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่ย่อมกระทำมิได้ และโดยที่มาตรา ๔๘ เอกราช^{๓๗} แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ ประกอบกับข้อ ๕ วรรคหนึ่ง^{๓๘} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานของ

^{๓๕-๓๗} พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๔๘ นายกเทศมนตรีมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย

(๒) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล

(๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี

(๔) วางระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

(๕) รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ

(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น

มาตรา ๔๘ สัตตรส ให้นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล

มาตรา ๔๘ เอกราช ให้มีปลัดเทศบาลคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย

^{๓๘} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖

ข้อ ๕ ให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานประจำ ตลอดจนคนงานหรือลูกจ้างและรับผิดชอบในงานประจำทั่วไปของเทศบาล

ให้รองปลัดเทศบาลเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานประจำทั่วไปแทนปลัดเทศบาลตามที่ได้อบรมหมาย ในกรณีที่ปลัดเทศบาลไม่อาจปฏิบัติงานได้ ให้รองปลัดเทศบาลเป็นผู้รักษาการแทน ถ้าไม่มีรองปลัดเทศบาลหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติงานได้ ก็ให้นายกเทศมนตรีสั่งแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้รักษาการแทนปลัดเทศบาลได้

เทศบาลฯ และข้อ ๒๖๔^{๓๙} ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลฯ กำหนดให้ ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรีรับผิดชอบในงานประจำทั่วไปของเทศบาลโดยมีรองปลัดเทศบาลเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานประจำทั่วไปตามแต่จะได้มอบหมาย และกรณีที่ปลัดเทศบาลไม่อาจปฏิบัติงานได้ ให้รองปลัดเทศบาลเป็นผู้รักษาราชการแทน ดังนั้น การมอบหมายงานในหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของปลัดเทศบาลจึงเป็นอำนาจของปลัดเทศบาลที่จะมอบหมายให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีออกคำสั่งแบ่งงานให้นักบริหารงานเทศบาล (รองปลัดเทศบาล) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะปลัดเทศบาลโดยเสนอตรงต่อผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อวินิจฉัยสั่งการ ซึ่งงานดังกล่าวเป็นงานราชการประจำของเทศบาลที่อยู่ในความรับผิดชอบควบคุมดูแลของผู้ฟ้องคดีและเป็นอำนาจตามกฎหมายของผู้ฟ้องคดีที่จะมอบหมายงานในหน้าที่ให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน การออกคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำไปโดยไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๔๘ เดรส ประกอบกับมาตรา ๔๘ เอกราชแห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ ข้อ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานของเทศบาลฯ และข้อ ๒๖๔ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลฯ ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิจารณาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่แบ่งงานให้นักบริหารงานเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ในฐานะปลัดเทศบาลตามฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๘๑/๒๕๕๗)

๗.๓ เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษ

ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกเป็นตำแหน่งที่ไม่ได้มีการกำหนดให้มีฐานะและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานหลักของหน่วยงาน และลักษณะของตำแหน่ง

^{๓๙} ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕

ข้อ ๒๖๔ ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญหาและสั่งการให้ใช้หลักการแบ่งอำนาจและหน้าที่ตามลักษณะของเรื่องดังต่อไปนี้

ปลัดเทศบาล

- (๑) เรื่องที่นายกเทศมนตรีสั่งการเกี่ยวกับนโยบายของเทศบาล
- (๒) เรื่องที่กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับระบุให้เป็นอำนาจหน้าที่ของปลัดเทศบาล
- (๓) เรื่องซึ่งตกลงกันไม่ได้ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้บังคับบัญชา
- (๔) เรื่องในหน้าที่สำนักงานเทศบาล



ดังกล่าวเป็นการมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามที่ผู้บัญชาการเหล่าทัพกำหนด ซึ่งงานดังกล่าวมิได้ระบุเป็นอำนาจหน้าที่ทางกฎหมาย ทั้งมิได้มีคุณลักษณะเป็นตำแหน่งที่ผู้ดำรงตำแหน่งจะมีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามนัยบทบัญญัติแห่งพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๘ ดังนั้น การที่คณะกรรมการข้าราชการทหารมิได้เสนอให้ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบกเป็นตำแหน่งที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย มิได้เป็นการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

สรุปข้อเท็จจริง

พระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๘ มิได้กำหนดให้ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบกเป็นตำแหน่งที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง คณะกรรมการข้าราชการทหารจึงได้เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ (กงช.) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาทบทวนกำหนดค่าตอบแทนพิเศษตามมาตรการการปรับปรุงค่าตอบแทนภาครัฐสำหรับตำแหน่งระดับ ๙ ขึ้นไป ที่ไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่งกรณีข้าราชการทหาร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาเห็นว่าลักษณะของงานตามตำแหน่งที่คณะกรรมการข้าราชการทหารเสนอ เป็นตำแหน่งที่มีลักษณะเป็นงานสนับสนุนประเภทประสานงาน กำกับดูแล ให้คำปรึกษา และงานมอบหมายพิเศษ จึงเห็นควรให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ คณะรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) จึงมีมติเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เห็นชอบให้ข้าราชการทหารผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนระดับ ๙ ขึ้นไป ที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งแต่ปฏิบัติงานในตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนระดับ ๙ ขึ้นไป ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีรับราชการทหารตำแหน่งหัวหน้านายทหารประสานภารกิจทางทหารกับสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้รับเงินเดือนเดือนละ ๖๑,๘๖๐ บาท เงินประจำตำแหน่งเดือนละ ๑๕,๖๐๐ บาท และเงินค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ ๑๕,๖๐๐ บาท รวมเป็นเงินรายได้เดือนละ ๙๓,๐๖๐ บาท ต่อมา นายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๐ ให้ผู้ฟ้องคดีไปดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๐ ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ส่วนเงินค่าตอบแทนพิเศษได้รับเพียงเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่งแต่ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษเพียงเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท ทำให้ผู้ฟ้องคดีด้อยกว่าข้าราชการทหารที่มียศเท่ากันและ

ข้าราชการประเภทอื่นที่มีอัตราเงินเดือนเท่ากัน จึงไม่เป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดี และมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ มีเจตนารมณ์ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และปลัดกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) เสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อปรับปรุงเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง เงินประจำตำแหน่ง สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลต่าง ๆ ของข้าราชการทหารกองประจำการ นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม และลูกจ้างของส่วนราชการ ให้เหมาะสม เป็นธรรม ได้มาตรฐานและไม่เหลื่อมล้ำกัน โดยคำนึงถึงค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป ค่าตอบแทนในภาคเอกชน ฐานะการคลังของประเทศ ความแตกต่างระหว่างรายได้ของข้าราชการระดับต่าง ๆ ในประเภทเดียวกันและต่างประเภทกัน และปัจจัยอื่นที่จำเป็น แต่ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว ถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันพิจารณาปรับปรุงเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนพิเศษของผู้ฟ้องคดีให้เท่ากับข้าราชการทหารที่มีชั้นยศเดียวกันหรือข้าราชการอื่นที่มีอัตราเงินเดือนระดับเดียวกัน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

มาตรา ๑๓^{๔๐} แห่งพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ บัญญัติให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล เช่น คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือคณะกรรมการข้าราชการทหาร เป็นต้น และกระทรวงการคลังมีหน้าที่ในการเสนอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง เงินประจำตำแหน่ง สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการแต่ละประเภท เสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นำไปพิจารณาทบทวนปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนภาครัฐการ สวัสดิการ และประโยชน์เกื้อกูลต่าง ๆ ให้เหมาะสม เป็นธรรม ได้มาตรฐาน และไม่เหลื่อมล้ำกัน แล้วนำเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาต่อไป มิใช่บัญญัติให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลและกระทรวงการคลังเสนอข้อมูลและ

^{๔๐} พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘

มาตรา ๑๓ ในแต่ละปีให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลและกระทรวงการคลังเสนอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง เงินประจำตำแหน่ง และสภาพการณ์เกี่ยวกับสวัสดิการความเป็นอยู่ประโยชน์เกื้อกูลต่าง ๆ ของข้าราชการ ทหารกองประจำการ นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม และลูกจ้างของส่วนราชการ ที่อยู่ในการกำกับดูแลไปยัง กงช.

ให้ กงช. นำข้อมูลและความคิดเห็นที่ได้รับตามวรรคหนึ่งมาประกอบการพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง เงินประจำตำแหน่ง สวัสดิการ และประโยชน์เกื้อกูลต่าง ๆ ของข้าราชการ ทหารกองประจำการ นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม และลูกจ้างของส่วนราชการ เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมเป็นธรรม ได้มาตรฐานและไม่เหลื่อมล้ำกัน โดยคำนึงถึงค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป ค่าตอบแทนในภาคเอกชน ฐานะการคลังของประเทศ ความแตกต่างระหว่างรายได้ของข้าราชการระดับต่าง ๆ ในประเภทเดียวกันและต่างประเภทกัน และปัจจัยอื่นที่จำเป็นถ้า กงช. เห็นสมควรให้มีการปรับให้เสนอผลการพิจารณาต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป



ความคิดเห็นดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นำไปประกอบการพิจารณากำหนดให้ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งใดควรได้รับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งนั้นหรือไม่ อย่างไร เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งอยู่เป็นตำแหน่งที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้บรรจุนายทหารชั้นนายพลที่มีชั้นยศพลตรีโดยไม่จำกัดจำนวนตามความจำเป็น ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ไม่ได้มีการกำหนดให้มีฐานะและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานหลักของหน่วยงาน เนื่องจากผู้ที่มีตำแหน่งหลักตามโครงสร้างอัตรากำลังได้มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนแล้ว ประกอบกับลักษณะตำแหน่งของผู้ทรงคุณวุฒิเป็นการมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามที่ผู้บัญชาการเหล่าทัพกำหนด ซึ่งงานดังกล่าวมิได้ระบุเป็นอำนาจหน้าที่ทางกฎหมายรวมทั้งเมื่อพิจารณาคูณลักษณะของตำแหน่งดังกล่าวแล้วก็มีได้มีคุณลักษณะเป็นตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงและระดับกลาง ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ที่ผู้ดำรงตำแหน่งมีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามนัยมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๘ ดังนั้น การที่คณะกรรมการข้าราชการทหารมิได้เสนอให้ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็นตำแหน่งที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย มิได้เป็นการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด นอกจากนี้ ยังปรากฏข้อเท็จจริงด้วยว่า คณะกรรมการข้าราชการทหารได้เสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาทบทวนกลุ่มข้าราชการทหารซึ่งเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่งระดับ ๙ ขึ้นไป ที่ไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๘ ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษเหมือนกับข้าราชการพลเรือนซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่าลักษณะของงานตามตำแหน่งที่กระทรวงกลาโหมเสนอเป็นตำแหน่งที่มีลักษณะเป็นงานสนับสนุนประเภทประสานงาน กำกับดูแล ให้คำปรึกษา และงานมอบหมายพิเศษ ซึ่งภารกิจและลักษณะงานดังกล่าวมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของงานราชการ และเพื่อความเป็นธรรมและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการ เห็นควรให้ตำแหน่งที่กระทรวงกลาโหมเสนอที่เทียบเท่ากับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนระดับ ๙ ขึ้นไป ที่ไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่งให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษในอัตราเท่ากับค่าตอบแทนพิเศษของตำแหน่งระดับ ๘ และ ระดับ ๘ ว ของข้าราชการพลเรือน (๓,๕๐๐ บาทต่อเดือน) และเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการกระทรวงกลาโหมที่ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนระดับ ๙ ถึงระดับ ๑๑ ที่ไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่งได้รับค่าตอบแทนพิเศษในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ไม่พิจารณาปรับปรุงเงินประจำตำแหน่งและ

เงินค่าตอบแทนพิเศษของผู้ฟ้องคดีให้เท่าเทียมกับข้าราชการทหารที่มีชั้นยศเดียวกัน หรือข้าราชการอื่นที่มีอัตราเงินเดือนระดับเดียวกัน จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งฯ พิกษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗/๒๕๕๖)

๗.๔ การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

บทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้ในการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำไม่ได้กำหนดให้ต้องจัดเวทีให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้แนะนำตัวและเสนอวิสัยทัศน์ การไม่ดำเนินการจัดเวทีให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งแนะนำตัวและเสนอวิสัยทัศน์ตามที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งร้องขอ จึงไม่เป็นเหตุให้การดำเนินการเลือกตั้งไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย เดิม) ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ยื่นสมัครเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำชุดใหม่ ก่อนถึงวันลงคะแนนผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงประธานกรรมการดำเนินการเลือกตั้งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ดังนี้ ฉบับที่ ๑ ขอให้จัดเวทีเพื่อให้โอกาสผู้สมัครได้แนะนำตัวและเสนอวิสัยทัศน์ต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งมีหนังสือสอบถามความเห็นของผู้สมัคร แต่มีการยกเลิกหนังสือดังกล่าวในวันเดียวกัน และแจ้งเวียนสอบถามความเห็นไปยังผู้สมัครให้แสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย กับข้อเสนอของผู้ฟ้องคดี ด้วยผลของการสำรวจจึงไม่ได้จัดเวทีให้ผู้ฟ้องคดี ฉบับที่ ๒ ขอให้ทำการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่ประธานกรรมการมีหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งทุกคนประสานกับหน่วยงานของตนเพื่อเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น และฉบับที่ ๓ ขอให้จัดเวทีแนะนำตัวและเสนอวิสัยทัศน์ และให้ประสานงานกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามมติของคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง พร้อมควบคุมการเลือกตั้งให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ แต่ไม่มีการดำเนินการตามที่ผู้ฟ้องคดีเสนอ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือถึงคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลขอความอนุเคราะห์ให้ปิดป้ายประชาสัมพันธ์แต่ก็ไม่ได้ได้รับความร่วมมือ และผู้ฟ้องคดีมีหนังสือถึงประธานขอให้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิและให้ประสานกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อสั่งการให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดการปิดแผ่นป้าย



การประชาสัมพันธ์แต่ก็ไม่ได้ได้รับความร่วมมือเช่นเดิม ต่อมา ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ ได้มีการประกาศผลการเลือกตั้งโดยที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับการเลือกตั้ง ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือถึงนายกสมาคมมหาวิทยาลัยมหิดลคัดค้านผลการเลือกตั้ง แต่สมาคมมหาวิทยาลัยมหิดล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ไม่ได้แจ้งผลการพิจารณาหนังสือคัดค้านของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอทราบผลการพิจารณาการคัดค้านผลการเลือกตั้งแต่ไม่ได้รับคำชี้แจง จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งยกเลิกผลการเลือกตั้งให้จัดการเลือกตั้งใหม่โดยให้มีการดำเนินการจัดเวทีแนะนำตัวผู้สมัครและให้ผู้สมัครเสนอวิสัยทัศน์พร้อมให้กำหนดระเบียบการอำนวยความสะดวกและจัดการประชาสัมพันธ์ผู้สมัครอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้รับเลือกตั้ง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๓๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยข้อ ๔ กำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำขึ้นคณะหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้ประกาศระเบียบการดำเนินการของคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๘ โดยกำหนดวิธีการดำเนินการเลือกตั้ง ในส่วนของการอำนวยความสะดวกไว้ข้อ ๑.๑ ว่า ให้กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนของคณะ สถาบัน ศูนย์ สำนัก วิทยาลัย เป็นผู้อำนวยการเลือกตั้ง และผู้อำนวยการเลือกตั้งต้องจัดเตรียมเครื่องประกอบสำหรับหน่วยเลือกตั้ง กระดานกรอกคะแนนหรือสิ่งอื่นใดที่ใช้แทนกันได้ ป้ายปิดประกาศ ป้ายบอกที่เลือกตั้ง นาฬิกา ปากกา ดินสอ ซอลค์ และสิ่งอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ไว้ให้พร้อมก่อนวันลงคะแนนเลือกตั้ง และจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ ชักชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยทั่วกัน ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งและผู้อำนวยการเลือกตั้งได้อำนวยความสะดวกในการเลือกตั้งตามระเบียบดังกล่าว คือ ๑. ส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเวียนแจ้งให้ปิดประกาศประชาสัมพันธ์จำนวน ๔๕๒ แผ่น ๒. ประชาสัมพันธ์ในข่าวสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน ๓,๐๐๐ เล่ม ส่งให้คณาจารย์ประจำและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ๓. ประชาสัมพันธ์ในสารมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเผยแพร่การใช้สิทธิและเพื่อรายงานการเลือกตั้งและประวัติผู้ได้รับเลือกตั้งโดยพิมพ์จำนวน ๓,๖๐๐ เล่ม ส่งให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัย ๔. ประชาสัมพันธ์ใน Website ของมหาวิทยาลัยมหิดล ๕. เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือถึงประธานคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งให้ทำการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งอย่างทั่วถึง ประธานคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งจึงมีหนังสือถึงคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งทุกคนเพื่อขอให้เพิ่มการประชาสัมพันธ์ตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอ นอกจากนี้ ประธานคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งยังสั่งการให้

แจ้งเวียนหนังสือของผู้ฟ้องคดีทางโทรสารถึงคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งทุกคน เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขออีกเช่นกัน เห็นได้ว่าได้มีการดำเนินการในส่วนการอำนวยความสะดวกเลือกตั้งตามระเบียบการดำเนินการของคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ แล้ว ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้เคยมีการจัดเวทีให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งแนะนำตัวและเสนอวิสัยทัศน์มาแล้วเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖ และประธานคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งไม่จัดเวทีให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งแนะนำตัวนั้น ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้รับเลือกตั้ง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และระเบียบการดำเนินการของคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ในการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ไม่ได้กำหนดให้ต้องจัดเวทีให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้แนะนำตัวและเสนอวิสัยทัศน์ อีกทั้ง ประธานสภาอาจารย์ศิริราชก็ได้เตรียมการจัดเวทีดังกล่าว แต่ภายหลังได้รับแจ้งว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งส่วนใหญ่ไม่สะดวกในการไปร่วมแนะนำตัวตามที่สภาอาจารย์ศิริราชจะจัดขึ้น มีแต่ผู้ฟ้องคดีเพียงคนเดียวเท่านั้น จำเป็นต้องแจ้งงดการดำเนินการดังกล่าว การไม่จัดเวทีให้มีการแนะนำตัวและเสนอวิสัยทัศน์จึงไม่ทำให้เกิดความไม่เสมอภาคขึ้นระหว่างผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วยกัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หรือคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งหรือผู้อำนวยการเลือกตั้งไม่ได้ดำเนินการจัดเวทีให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งแนะนำตัวและเสนอวิสัยทัศน์ตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอนั้น จึงไม่เป็นเหตุให้การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น ประการผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๒/๒๕๔๖)



คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

๑.๑ การออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยโดยไม่ครบองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด

การดำเนินการสอบสวนทางวินัย องค์ประกอบของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของกรรมการสอบสวน ต้องดำเนินการตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายกำหนด หากไม่แล้วอาจเป็นเหตุให้การดำเนินการสอบสวนจนกระทั่งมีการออกคำสั่งลงโทษทางวินัยไม่ชอบได้ ดังนั้น ในกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งในระหว่างการพิจารณาดำเนินการสอบสวนปรากฏว่ามีกรรมการพ้นจากตำแหน่ง เป็นเหตุให้องค์ประกอบของคณะกรรมการสอบสวนไม่ครบตามกฎหมาย แม้จะมีการดำเนินการหาตัวบุคคลมาเป็นกรรมการเพิ่มเติมโดยได้รับความเห็นชอบจากต้นสังกัดแล้ว แต่เมื่อไม่ปรากฏว่าได้มีการยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนที่มีองค์ประกอบไม่ครบตามกฎหมาย และออกคำสั่งใหม่เพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการสอบสวนแทนคำสั่งดังกล่าว รวมถึงแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการสอบสวน ตามที่ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลที่เกี่ยวข้องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัยไว้ กรณีย่อมมีผลให้กระบวนการสอบสวนภายหลังจากที่องค์ประกอบของคณะกรรมการสอบสวนไม่ครบเสียไป คำสั่งลงโทษทางวินัยในกรณีนี้จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิสิสัย จังหวัดมหาสารคาม ถูกร้องเรียนในกรณีจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเมรุวัดบ้านหนองบัวน้อยโดยมีรายการวัสดุที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนตามสัญญา ซึ่งในการตรวจรับวัสดุดังกล่าวมีผู้ฟ้องคดีลงลายมือชื่อเพียงผู้เดียว แล้วจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินเสนอต่อประธานกรรมการบริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้วเพื่ออนุมัติให้มีการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายพัสดุ ทั้งที่ยังส่งมอบสินค้าไม่ครบถ้วน ทำให้ผู้ขายพัสดุได้ประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายและ ทำให้ราชการเกิดความเสียหาย คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงอำเภอพยุหะภูมิพิสัยจึงได้เสนอความเห็นให้ดำเนินการทางวินัยกับผู้ฟ้องคดี แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีโอน (ย้าย) มาสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี จังหวัดมหาสารคาม จึงแจ้งเรื่องให้จังหวัดสระบุรีดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในฐานะต้นสังกัดใหม่ของผู้ฟ้องคดีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดี ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย นาย ส. ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ๗) เป็นประธานกรรมการ นาย ม. ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ๗) เป็นกรรมการ นาย ท. ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ๕) เป็นกรรมการและเลขานุการ และจำสิบเอก ค. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญธรรม เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ผลการสอบสวน คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามที่ถูกกล่าวหาจริง ควรลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นชอบด้วย จึงเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสระบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) พิจารณาต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน (ซึ่งผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในขณะนั้น) จึงมีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ถูกต้องและไม่ได้ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการและให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งเดิมและหน้าที่เดิม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อคณะกรรมการสอบสวนวินัยผู้ฟ้องคดีตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประกอบด้วย นาย ส. ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ๗) เป็นประธานกรรมการ นาย ม. ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ๗) เป็นกรรมการ นาย ท. ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ๕) เป็นกรรมการและเลขานุการ และจำสิบเอก ค. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญธรรม เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โดยก่อนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งขอยืมตัวข้าราชการฝ่ายพลเรือน และพนักงานส่วนตำบลจากต้นสังกัดอื่น เพื่อเป็นคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ซึ่งอำเภอวิหารแดง มีหนังสืออนุญาตให้ยืมตัวนาย ส. นาย ม. และ นาย ท. ข้าราชการที่ทำการปกครองอำเภอวิหารแดง จำนวน ๓ คน ไปเป็นคณะกรรมการสอบสวน แต่องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญธรรมต้นสังกัด



ของจำสิบเอก ค. มีหนังสือแจ้งว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญธรรมมีการกิจและงานประจำเป็นจำนวนมาก แต่มีพนักงานส่วนตำบลน้อย จำสิบเอก ค. จึงไม่สามารถร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวนดำเนินการทางวินัยตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ร้องขอได้ การแต่งตั้งจำสิบเอก ค. เป็นคณะกรรมการสอบสวนจึงเป็นการแต่งตั้งโดยไม่ได้รับความยินยอมจากต้นสังกัด คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดีจึงประกอบด้วยคณะกรรมการเพียงสามคนเท่านั้น ต่อมา ในระหว่างการดำเนินการสอบสวน นาย ส. ซึ่งเป็นประธานกรรมการได้รับคำสั่งกรมการปกครองให้ออกจากราชการ คณะกรรมการสอบสวนจึงได้มีการประชุมเลือกนาย ม. เป็นประธานกรรมการแทนนาย ส. ดังนั้น ในขณะนั้นจึงเหลือกรรมการในคณะกรรมการสอบสวนเพียงสองคน ซึ่งถือว่ามียอดประกอบของคณะกรรมการไม่ครบจำนวนตามข้อ ๓๓^๑ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ กำหนดไว้ แต่ต่อมาในภายหลังจะปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีหนังสือแจ้งขอยืมตัวจำสิบเอก ค. จากต้นสังกัดในครั้งใหม่ และองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญธรรมจะได้มีหนังสือแจ้งว่าไม่ขัดข้องก็ตาม ก็มิได้ทำให้จำสิบเอก ค. เป็นคณะกรรมการสอบสวนโดยชอบด้วยกฎหมายในทันที แต่เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงที่มียอดประกอบของคณะกรรมการสอบสวนที่ไม่ครบจำนวนตามกฎหมาย และได้ออกคำสั่งใหม่เพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการสอบสวนแทนคำสั่งดังกล่าว รวมถึงได้มีการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการสอบสวน กรณีจึงเป็น

^๑ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๕

ข้อ ๓๓ การแต่งตั้งกรรมการสอบสวน ให้แต่งตั้งจากพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการฝ่ายพลเรือนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งในการแต่งตั้งควรพิจารณาแต่งตั้งจากพนักงานส่วนตำบลก่อน หากไม่มีพนักงานส่วนตำบลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือมีเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนหรือเพื่อความยุติธรรมจึงแต่งตั้งจากข้าราชการฝ่ายพลเรือนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น โดยได้รับความยินยอมจากต้นสังกัดก็ได้ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้แต่งตั้งจำนวนอย่างน้อยสามคน ประกอบด้วยประธานกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งระดับไม่ต่ำกว่าหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าผู้ถูกกล่าวหาและกรรมการอย่างน้อยอีกสองคน โดยให้กรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ

ในกรณีจำเป็นให้มีผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งเป็นพนักงานส่วนตำบล หรือข้าราชการฝ่ายพลเรือนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ด้วยก็ได้ และให้นำข้อ ๓๘ ข้อ ๓๙ ข้อ ๔๐ ข้อ ๔๑ และข้อ ๕๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม



การกระทำโดยไม่ชอบด้วยข้อ ๔๐ วรรคหนึ่ง^๒ ประกอบข้อ ๓๕ (๑)^๓ ของประกาศดังกล่าว การสอบสวนทั้งหมดจึงเสียไปตามข้อ ๖๓^๔ ของประกาศเดียวกัน และเมื่อกระบวนการสอบสวนทางวินัยมีที่มาจากคณะกรรมการสอบสวนที่เมืองค้ประกอบที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงยอมทำให้ผลการพิจารณาสอบสวนทางวินัยที่เกิดจากคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าวเสียไปด้วย ดังนั้น การที่คณะกรรมการสอบสวนได้รายงานผลการสอบสวนว่าเห็นควรลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นชอบด้วย แล้วเสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติเห็นชอบให้ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ซึ่งต่อมาได้มีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินที่ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๕๐/๒๕๕๕)

^{๒-๔} ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การทบทวน และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๕

ข้อ ๓๕ เมื่อมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) แจ้งคำสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็ว โดยให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวันที่รับทราบไว้เป็นหลักฐาน ในการนี้ ให้มอบสำเนาคำสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับด้วย ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมรับทราบคำสั่ง หรือไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบได้ ให้ส่งสำเนาคำสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ ในกรณีเช่นนี้ เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่ส่งสำเนาคำสั่งดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๔๐ ภายใต้บังคับข้อ ๓๓ เมื่อได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ถ้าประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ามิเหตุอันสมควร หรือจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยน เพิ่ม หรือลดจำนวนผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวน ให้ดำเนินการได้โดยให้แสดงเหตุแห่งการสั่งนั้นไว้ด้วย และให้นำข้อ ๓๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๖๓ ในกรณีที่ปรากฏว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่ถูกต้องตามข้อ ๓๓ ให้การสอบสวนทั้งหมดเสียไป ในกรณีเช่นนี้ ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหม่ให้ผู้ต้อง



๑.๒ การออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักความเป็นกลาง

๑.๒.๑ การออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยที่ถือว่าขัดต่อหลักความเป็นกลาง

(๑) คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงและคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเป็นชุดเดียวกัน

การดำเนินการสอบสวนวินัยและการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงเป็นการพิจารณาทางปกครองเพื่อที่จะมีคำสั่งลงโทษทางวินัยอันเป็นคำสั่งทางปกครอง บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ไปพิจารณาทางปกครองดังกล่าวจึงต้องมีความเป็นกลาง เว้นแต่กรณีจะเข้าข้อยกเว้นของกฎหมาย ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เมื่อข้อเท็จจริงตามคดีนี้ปรากฏว่า มีการแต่งตั้งบุคคลคนเดียวกันเป็นทั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงและกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง โดยไม่ปรากฏเหตุว่าเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้ล่าช้าออกไปจะเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะหรือสิทธิของบุคคลจะเสียหายโดยไม่มีทางแก้ไขได้ หรือไม่มีเจ้าหน้าที่อื่นปฏิบัติหน้าที่แทนผู้นั้นได้ ประกอบกับองค์ประกอบของคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงมีเพียง ๓ คน แต่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการทั้ง ๒ ชุด มีถึง ๒ คน บุคคลทั้งสองจึงเป็นเสียงข้างมากและย่อมคาดหมายได้ว่าผลการพิจารณาในชั้นกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงย่อมไม่แตกต่างไปจากผลการสืบสวนข้อเท็จจริง ดังนั้น เมื่อการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงตามคดีนี้ไม่ชอบ การที่ผู้มีอำนาจพิจารณาลงโทษทางวินัยนำผลการสอบสวนและการพิจารณาดังกล่าวมาใช้พิจารณาลงโทษทางวินัยจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งสารวัตรสถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านแปลง ผู้ฟ้องคดีถูกร้องเรียนกล่าวหาว่าเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีฐานใช้รถยนต์ขาดต่อภาษีประจำปี และใช้รถยนต์ที่ไม่จัดให้มีการประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยจากรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อมา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอโป่งน้ำร้อนมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งคณะกรรมการ

เห็นว่าคดีมีมูลตามข้อกล่าวหา ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี ผลการสอบสวนเห็นว่าพฤติการณ์และการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการอันเป็นการกระทำอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม^๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เห็นควรลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีความเห็นว่า ควรลงโทษผู้ฟ้องคดีตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนและรายงานให้คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) พิจารณา ต่อมา ก.ตร. พิจารณาแล้วมีมติลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการตามเดิม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การดำเนินการทางวินัยของข้าราชการตำรวจตามคดีนี้ กฎหมายกำหนดให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น และกฎ ก.พ. ที่เกี่ยวข้อง และแม้ว่ามาตรา ๑๐๒ วรรคสอง^๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ประกอบกับข้อ ๓ วรรคหนึ่ง^๗ ของกฎ ก.พ.

^{๕-๖} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๘๒

ฯลฯ

ฯลฯ

การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

มาตรา ๑๐๒

ฯลฯ

ฯลฯ

การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นกรณีกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ดำเนินการตามวิธีการที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร ถ้าเป็นกรณีกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวน และในการสอบสวนนั้นต้องแจ้งข้อกล่าวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและนำสืบแก้ข้อกล่าวหา เมื่อดำเนินการแล้วถ้าฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำผิดวินัยก็ให้ดำเนินการตามมาตรา ๑๐๓ หรือมาตรา ๑๐๔ แล้วแต่กรณี ถ้ายังฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัย จึงจะยุติเรื่องได้

ฯลฯ

ฯลฯ

^๗ กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา

ข้อ ๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้แต่งตั้งจากข้าราชการฝ่ายพลเรือนจำนวนอย่างน้อยสามคน ประกอบด้วยประธานกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งระดับไม่ต่ำกว่าหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าผู้ถูกกล่าวหา และกรรมการอย่างน้อยอีกสองคน โดยให้กรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ

ฯลฯ

ฯลฯ



ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติเดียวกัน จะมีได้บัญญัติห้ามมิให้กรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง อย่างไรก็ตามโดยเหตุที่คำสั่งลงโทษทางวินัยเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕^๙ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น การดำเนินการสอบสวนวินัยและการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงจึงเป็นการพิจารณาทางปกครอง ซึ่งบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการให้ไปพิจารณาทางปกครองจะต้องมีความเป็นกลาง หากผู้นั้นไม่มีความเป็นกลางตามมาตรา ๑๓^๙ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ หรือมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางตามมาตรา ๑๖^{๑๐} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ผู้นั้นจะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ ประกอบกับแม้ว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงจะได้กำหนดระยะเวลาการสอบสวนไว้แต่หากยังสอบสวนไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ก็ยังคงดำเนินการต่อไปได้อีก

^{๙-๑๐} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“คำสั่งทางปกครอง” หมายความว่า

(๑) การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อเปลี่ยนแปลง โอน สงวน รั้ง หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ

(๒) การอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๑๓ เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้ จะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้

(๑) เป็นคู่กรณีเอง

(๒) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี

(๓) เป็นญาติของคู่กรณี คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ หรือเป็นพี่น้องหรือลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น

(๔) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณี

(๕) เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี

(๖) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๖ ในกรณีมีเหตุอื่นใดนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓ เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง เจ้าหน้าที่หรือกรรมการผู้นั้นจะทำการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นไม่ได้

ฯลฯ

ฯลฯ



เพียงแต่ต้องรายงานให้ อ.ก.พ. กระทรวงทราบตามข้อ ๑๒ วรรคสาม^{๑๑} ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐)๙ ดังนั้น การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี จึงไม่มีความจำเป็นถึงขนาดหากปล่อยให้ล่าช้าไปจะเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ หรือสิทธิของบุคคลจะเสียหายโดยไม่มีทางแก้ไข อีกทั้งในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีก็ไม่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจซึ่งเคยเป็นกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีมาเป็นกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีอีก เพราะยังมีข้าราชการตำรวจคนอื่นซึ่งอยู่ในสังกัดเดียวกันกับผู้ฟ้องคดีที่ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้ฟ้องคดีอยู่อีกเป็นจำนวนมาก จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นกรณีไม่มีเจ้าหน้าที่อื่นปฏิบัติหน้าที่แทนได้ตามมาตรา ๑๘^{๑๒} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งแต่งตั้งพันตำรวจโท บ. และร้อยตำรวจเอก ย. ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงมาเป็นกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีอีก จึงทำให้การพิจารณาทางปกครองของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสองไม่มีความเป็นกลางตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน กล่าวคือ ในการสืบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีนั้น พันตำรวจโท บ. ในฐานะประธานกรรมการ และร้อยตำรวจเอก ย. ในฐานะกรรมการ มีความเห็นว่าพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีมีมูลเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง เมื่อบุคคลทั้งสองได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงอีกโดยพันตำรวจโท บ. เป็นประธานกรรมการ และร้อยตำรวจเอก ย. เป็นกรรมการเช่นเดิม ประกอบกับคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงมีเพียง ๓ คน บุคคลทั้งสองจึงเป็นเสียงข้างมาก ดังนั้น จึงทำให้ผลการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงย่อมคาดหมายได้อยู่แล้วว่าไม่อาจแตกต่างไปจากผลการสืบสวนข้อเท็จจริง เมื่อการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นการพิจารณาทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำผลการสอบสวนมาใช้พิจารณาลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามมติของ ก.ตร. ไม่ชอบ

^{๑๑} กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา

ข้อ ๑๒

ฯลฯ

ฯลฯ

การสอบสวนเรื่องใดที่คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในสองร้อยเจ็ดสิบวัน ให้ประธานกรรมการรายงานเหตุให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนรายงานให้ อ.ก.พ. กระทรวงทราบ เพื่อติดตามเร่งรัดการสอบสวนต่อไป

^{๑๒} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๑๘ บทบัญญัติมาตรา ๑๓ ถึงมาตรา ๑๖ ไม่ให้นำมาใช้บังคับกับกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้ล่าช้าไปจะเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะหรือสิทธิของบุคคลจะเสียหายโดยไม่มีทางแก้ไขได้ หรือไม่มีเจ้าหน้าที่อื่นปฏิบัติหน้าที่แทนผู้นั้นได้



ด้วยกฎหมายด้วย นอกจากนี้ เมื่อคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งยกอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่จะดำเนินการทางวินัยกับผู้ฟ้องคดีเสียใหม่ให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการและเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่มีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๓๔/๒๕๕๕ ที่ อ.๖๐๐/๒๕๕๕ และที่ อ.๘๗/๒๕๕๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

(๒) กรณีที่ประธานกรรมการสอบสวนทางวินัยเข้าร่วมประชุมในฐานะ อ.ก.พ. กรม พิจารณาผลการสอบสวนทางวินัยที่ตนได้เคยให้ความเห็นไว้

การพิจารณากรณีนี้ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงของ อ.ก.พ. กรม ถือเป็นการพิจารณาทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ทำการพิจารณาจึงต้องมีความเป็นกลางหรือไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาตามนัยมาตรา ๑๓ ประกอบกับมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ที่เคยเป็นประธานกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงได้เข้าร่วมประชุม อ.ก.พ. กรม ในวาระการพิจารณาความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงของข้าราชการที่ตนเป็นประธานกรรมการสอบสวนฯ ในฐานะ อ.ก.พ. กรม ถือได้ว่ามีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองในวาระการพิจารณาดังกล่าวไม่เป็นกลาง อันมีผลทำให้มติ อ.ก.พ. กรม ที่เห็นควรให้ไล่ข้าราชการออกจากราชการ คำสั่งของผู้มีอำนาจพิจารณาโทษทางวินัยที่สั่งตามความเห็นหรือมติของคณะกรรมการดังกล่าว และคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของข้าราชการผู้นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีรับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน ๖ว กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ถูกกล่าวหาว่าเรียกและรับเงินจากนายจ้างคนงานต่างด้าวที่ทำงานผิดเงื่อนไขใบอนุญาตทำงาน อธิบดีกรมการจัดหางาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ผลการสืบสวนปรากฏว่า คดีมีมูลตามข้อกล่าวหาเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง โดยมีนาย พ. เป็นประธานกรรมการ และมีกรรมการอีก ๓ คน โดยคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ มีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำ

ผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อใหตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ฐานรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง ถือเป็นการรายงานเท็จ และฐานกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม มาตรา ๘๕ วรรคสอง มาตรา ๘๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๘๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ สมควรลงโทษไล่ออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. กรมการจัดหางานพิจารณา ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ลงโทษไล่ออกจากราชการ โดยกรรมการที่มาประชุมในวันดังกล่าวมีนาย พ. ประธานกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง เป็นบุคคลหนึ่งที่อยู่ในฐานะ อ.ก.พ. กรมการจัดหางานด้วย จากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อ ก.พ. โดยนายกรัฐมนตรีน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในฐานะผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์มีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ให้เป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ลงโทษไล่ออกจากราชการ และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใช้บังคับในขณะเกิดเหตุไม่มีบทบัญญัติ และ ก.พ. ก็ไม่ได้ออกกฎ ก.พ. ไว้ว่าการประชุมของ อ.ก.พ. กรม จะต้องดำเนินการเช่นใด และบุคคลใดมีสิทธิเข้าร่วมประชุมหรือไม่ จึงต้องนำบทบัญญัติตามมาตรา ๓^๓ ของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้บังคับ และเมื่อการพิจารณากรณีที่ผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงของ อ.ก.พ. กรมการจัดหางาน ถือเป็นการพิจารณาทางปกครองตามมาตรา ๕^๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน อ.ก.พ. ผู้ทำการพิจารณาจึงต้องมีความเป็นกลางหรือไม่มีส่วนได้เสีย

^{๓๓-๓๔} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายใดกำหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ และมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรม หรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้งที่กำหนดในกฎหมาย

มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“การพิจารณาทางปกครอง” หมายความว่า การเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง

ฯลฯ

ฯลฯ



ในเรื่องนั้น ๆ ตามมาตรา ๑๓ ประกอบกับมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามรายงานการประชุม อ.ก.พ. กรมการจัดหางานว่า นาย พ. ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการมีงานทำ เข้าประชุมในฐานะ อ.ก.พ. กรมการจัดหางาน มิใช่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงตอบข้อซักถาม ข้อสงสัย ของ อ.ก.พ. นอกจากนี้ ยังปรากฏว่ามีกรรมการสอบสวนและเลขานุการในคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมประชุม อ.ก.พ. ครั้งนี้ด้วย ข้อเท็จจริงจึงเป็นที่ยุติว่า นาย พ. ซึ่งเคยเป็นประธานกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีมาก่อน ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนได้ทำรายงานการสอบสวนเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าว โดยเห็นว่าพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่เรียกและรับเงินจากนายจ้างจำนวน ๔,๐๐๐ บาท กรณีคนงานต่างด้าวทำผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงานและรายงานข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นให้ผู้บังคับบัญชาทราบ อันเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ควรลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ เมื่อนาย พ. ได้เข้าประชุมในฐานะ อ.ก.พ. กรมการจัดหางาน ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาผลการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวน มิใช่เข้าร่วมประชุม อ.ก.พ. เพื่อชี้แจงตอบข้อซักถาม ข้อสงสัยของ อ.ก.พ. และเมื่อ อ.ก.พ. กรมมีมติเป็นประการใด ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุต้องสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติ อ.ก.พ. กรม กรณีนี้ นาย พ. ย่อมต้องมีความเห็นเช่นเดิมตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนซึ่งตนทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการ อันเป็นความเห็นที่เป็นปฏิบัติกับต่อผู้ฟ้องคดี ถึงแม้เหตุดังกล่าวจะมีสาเหตุความมีส่วนได้เสียตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ก็ตาม แต่กรณีนี้ย่อมเป็นเหตุซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจจะทำให้การพิจารณาทางปกครองของ อ.ก.พ. กรมการจัดหางานไม่เป็นกลางตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น การเข้าประชุม อ.ก.พ. กรมการจัดหางานของนาย พ. ในฐานะ อ.ก.พ. กรมตามคดีนี้ จึงมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง มีผลให้มติ อ.ก.พ. กรมการจัดหางานดังกล่าว คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และเพิกถอนคำสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่คำสั่งมีผลบังคับ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการตามกฎหมายเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการภายในสามสิบวัน โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษา ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาคืนสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ผู้ฟ้องคดีต้องเสียไป เนื่องจากการถูกลงโทษทางวินัยตามคำสั่งดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขตามที่กฎหมายและระเบียบในเรื่องดังกล่าวกำหนดต่อไป

(คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๙๕/๒๕๕๕)

๑.๒.๒ การออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยที่ไม่ถือว่าขัดต่อหลักความเป็นกลาง

- ประธานกรรมการสอบสวนทางวินัยเป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (กบม.) และเป็นผู้ลงนามคำสั่งลงโทษ

ในกรณีที่มีการดำเนินการทางวินัยแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ถูกกล่าวหา โดยคณะกรรมการดังกล่าวเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหา มีพฤติการณ์ที่ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง สมควรลงโทษทางวินัย แต่ก่อนที่ผู้มีอำนาจสั่งลงโทษตามกฎหมายจะสั่งลงโทษ ได้มีการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา ซึ่งปรากฏว่าคณะกรรมการทั้งสองชุดมีพระ ร. เป็นกรรมการรวมอยู่ด้วย ซึ่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เห็นว่าสมควรลงโทษทางวินัยให้หนักขึ้น ในกรณีนี้ โดยที่ปรากฏว่าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลไม่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายใดที่จะต้องเสนอความเห็นต่อผู้มีอำนาจสั่งลงโทษทางวินัยอันเป็นคำสั่งทางปกครอง ดังนั้น การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลจึงเป็นเพียงการกลั่นกรองงานให้กับผู้มีอำนาจออกคำสั่งเท่านั้น ไม่ถือเป็นการพิจารณาทางปกครองที่จะต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และแม้ว่าต่อมา พระ ร. จะเป็นผู้ลงนามในคำสั่งให้ปลดบุคคลดังกล่าวพ้นจากการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในฐานะเป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดีของมหาวิทยาลัย ก็ไม่เป็นเหตุให้การพิจารณาจนมีคำสั่งลงโทษทางวินัยดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นอาจารย์ ๓ ระดับ ๕ ประจำมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ถูกอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ผู้ถูกฟ้องคดี) กล่าวหาว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยการเข้าไปเกี่ยวข้องกับโรงเจเสติโพธิสัตว์ จนเป็นเหตุให้วิทยาเขตได้รับความเสื่อมศรัทธาจากประชาชน เนื่องจากการนำภาพที่ไม่เหมาะสมไปลงพิมพ์ในสื่อมวลชน และภาพเผยแพร่ทางวิทยุโทรทัศน์ มีการลงโทษนักศึกษาเกินกว่าเหตุ ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงาน และขาดคุณสมบัติไม่เหมาะสมในการเป็นอาจารย์ จึงถูกสั่งให้พักงานและตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ต่อมา ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดปฏิบัติงานทุกตำแหน่งจนกว่าคณะกรรมการจะสืบสวนเสร็จ และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยซึ่งมีพระ ร. เป็นประธาน



กรรมการ โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีความเห็นว่า พฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับสมณวิสัย ถือเป็นการกระทำผิดวินัยและไม่รักษาวินัยตามข้อ ๔๗ และข้อ ๕๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง จึงสมควรลงโทษทางวินัยโดย (๑) ให้ลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น (๒) ให้ผู้บริหารตักเตือนให้ผู้ฟ้องคดีมิให้กระทำผิดวินัยอีก และหากกระทำผิดอีกสมควรให้ลงโทษทางวินัยขั้นสูงสุดและรายงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบ ผู้ถูกฟ้องคดีได้เสนอให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (กบม.) ซึ่งมีพระ ร. เป็นกรรมการอยู่ด้วยพิจารณาอีกชั้นหนึ่ง โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวได้พิจารณาเห็นชอบตามผลการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการชุดแรก แต่เห็นว่าควรลงโทษทางวินัยในสถานที่หนักขึ้น คือ ให้ปลดผู้ฟ้องคดีจากการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย จากนั้นจึงมีคำสั่งปลดผู้ฟ้องคดีออกจากการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งลงนามโดยพระ ร. ในฐานะผู้รักษาการแทนผู้ถูกฟ้องคดี เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำสั่งลงโทษจึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลได้มีมติยืนยันตามมติเดิมซึ่งมีพระ ร. เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลดังกล่าว ในชั้นการพิจารณาอุทธรณ์ในเรื่องเดิมอีก ต่อมา เมื่อได้รับทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งให้ปลดผู้ฟ้องคดีจากการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้าทำงานในตำแหน่งเดิม และขอให้ชดใช้เงินค่าทดแทนเงินเดือนตามที่ผู้ฟ้องคดีควรจะได้รับ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อผลการสอบสวนทางวินัยของผู้ฟ้องคดีปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเจเสติโพธิสัตว์ โดยได้นำพระไปสวดพระอภิธรรมร่วมกับพระอื่น ๆ ให้มีการกราบศพ และในงานศพได้วางหีบศพอยู่ตรงกลางระหว่างพระพุทธรูปกับพระสงฆ์ ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับจารีตประเพณี อีกทั้ง นายอำเภอวังน้อยได้มีหนังสือแจ้งว่า ผู้ฟ้องคดีกับพระ ว. ซึ่งเป็นผู้จัดการโรงเจเสติโพธิสัตว์ได้มาพบนายอำเภอและพยายามเกลี้ยกล่อมขอให้ออกใบมรณบัตรให้แก่ผู้ตาย แต่ทางอำเภอปฏิเสธเนื่องจากต้องมีการชันสูตรศพก่อน ซึ่งคำชี้แจงของนายอำเภอในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอำนาจหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และไม่มีส่วนได้เสียกับคู่กรณี ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้ยอมรับในชั้นอุทธรณ์ จึงเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเจเสติโพธิสัตว์จริง พฤติกรรมดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมสำหรับการเป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เนื่องจากมหาวิทยาลัยดังกล่าวเป็นมหาวิทยาลัยที่ศึกษาและประพฤติปฏิบัติตามหลักการของพระพุทธศาสนา แต่การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

ตามมาตรา ๖ วรรคสอง^{๕๕} แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา วิจัย ส่งเสริมและให้บริการทางวิชาการพระพุทธศาสนา แก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ รวมทั้งการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อีกทั้ง เมื่อได้มีการเผยแพร่ การกระทำดังกล่าวโดยสื่อมวลชน เป็นผลให้ประชาชนโดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนได้รับรู้ และรับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อาจส่งผลให้มีความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของบุคลากร ของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอย่างไม่ถูกต้องได้ กระทำการดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีจึงถือได้ว่าเป็นการประทุพถุติที่ทำให้เสื่อมเสียแก่ตำแหน่งหน้าที่ในฐานะที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งทำให้มหาวิทยาลัยต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างร้ายแรงอีกด้วย อันถือเป็นความผิดวินัย อย่างร้ายแรงตามข้อ ๕๑ วรรคสอง ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๑

อย่างไรก็ดี โดยที่ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายให้คณะกรรมการบริหาร งานบุคคล (กบม.) ต้องเสนอความเห็นต่อผู้มีอำนาจออกคำสั่งทางปกครองแต่ประการใด การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลชุดดังกล่าว จึงเป็นเพียงการกลั่นกรองงานให้กับ ผู้มีอำนาจออกคำสั่งทางปกครองเท่านั้น จึงไม่อยู่ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อีกทั้ง เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งมอบหมายให้ พระ ร. ซึ่งเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวางแผน เป็นผู้รักษาการแทนเนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดี จะต้องเข้ารับการตรวจร่างกายและพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลในช่วงเวลานั้น พระ ร. จึงมีอำนาจ หน้าที่เช่นที่อธิการบดีจะพึงมีตามกฎหมาย รวมทั้งมีอำนาจลงนามในคำสั่งลงโทษบุคลากรของ มหาวิทยาลัยด้วยตามมาตรา ๒๗^{๕๖} ประกอบกับมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง^{๕๗} แห่งพระราชบัญญัติ

^{๕๕-๕๗} พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐

มาตรา ๖ ๗๗ ๗๗

ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา วิจัย ส่งเสริม และให้บริการทางวิชาการ พระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ รวมทั้งการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

มาตรา ๒๗ อธิการบดีมีอำนาจและหน้าที่ดังนี้

(๑) บริหารงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนด รวมทั้งนโยบาย และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

(๒) ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน พัสดุ สถานที่และทรัพย์สินอื่นของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย

(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการนักศึกษา

(๔) บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอนอาจารย์ เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง รวมทั้งดำเนินการบริหารงานบุคคลตามข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย

(๕) เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั่วไป

(๖) จัดทำและเสนอรายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ต่อสภามหาวิทยาลัยและ มหาเถรสมาคม



มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังนั้น การที่พระ ร. เคยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการทั้งในคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดี และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (กบม.) ลงนามในคำสั่งที่ให้ปลดผู้ฟ้องคดีพ้นจากการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย กรณีดังกล่าวไม่อาจถือว่าพระ ร. มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาทางปกครอง อันถือได้ว่ามีสภาพร้ายแรงที่อาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แต่อย่างใด นอกจากนี้ แม้การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดีจะมีความเห็นว่า ควรลงโทษผู้ฟ้องคดีโดยลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น และให้ผู้บริหารตักเตือนผู้ฟ้องคดีมิให้กระทำผิดอีก และหากกระทำผิดอีกให้ลงโทษทางวินัยขั้นสูงสุดก็ตาม ก็เป็นเพียงข้อเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้ดุลพินิจในการพิจารณาเท่านั้น หากใช่เป็นการผูกมัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องพิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอทั้งหมดไม่ ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมมีอำนาจที่จะใช้ดุลพินิจลงโทษผู้ฟ้องคดีตามความหนักเบาของความผิดที่ได้กระทำขึ้น ตั้งแต่ภาคทัณฑ์ หรือตำหนิเป็นลายลักษณ์อักษร ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ปลดออก หรือไล่ออกตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลฯ ประกอบกับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อ ๕๑ วรรคสอง ของข้อบังคับดังกล่าว ที่ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นชอบและลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีพ้นจากการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบแล้ว ด้วยเหตุดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยปลดผู้ฟ้องคดีพ้นจากการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๖๔/๒๕๔๖)

(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยหรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
 มาตรา ๒๙ ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองอธิการบดีซึ่งเป็นพระภิกษุ
 และได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากอธิการบดีเป็นผู้รักษาการแทน



๒. คำสั่งลงโทษทางวินัย

๒.๑ กรณีความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง

๒.๑.๑ คำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์

- กรณีข้าราชการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย และระเบียบของทางราชการ

การที่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไม่ยอมลงนามรับทราบคำสั่งเป็นหนังสือของผู้บังคับบัญชาที่มอบหมายงานพิเศษให้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพและรอการจำหน่าย โดยอ้างว่ามีภาระงานที่ต้องรับผิดชอบเป็นจำนวนมาก พฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นการไม่ยอมรับทราบและปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย อันแสดงให้เห็นถึงความไม่ซื่อสัตย์สุจริตและมีเจตนาจงใจขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ และยอมส่งผลกระทบต่อระบบบังคับบัญชาในหน่วยงาน ซึ่งถือเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง การที่ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจออกคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ข้าราชการดังกล่าว อันเป็นโทษขั้นต่ำสุดของการกระทำความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีรับราชการตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ๖ สังกัดหน่วยซ่อมบำรุงและอาคารสถานที่ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ให้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพและรอการจำหน่าย แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ได้นำหนังสือมอบหมายหน้าที่ไปแจ้งให้ข้าราชการผู้มีรายชื่อรับผิดชอบลงนามรับทราบคำสั่งปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่ยอมลงนาม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้นำรายละเอียดในหนังสือดังกล่าวจัดทำคำสั่งศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา และให้นางสาว บ. ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพร้อมพยานสองคนนำคำสั่งไปแจ้งให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายทราบอีกครั้ง แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ยอมลงนามรับทราบคำสั่งเช่นเดิม โดยผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือชี้แจงว่าไม่อาจรับงานได้ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีงานที่อยู่ในหน้าที่รับผิดชอบเป็นจำนวนมาก หากรับงานดังกล่าวไว้ อาจเกิดความบกพร่องเสียหายต่อราชการได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้สั่งการถ่ายหนังสือของผู้ฟ้องคดีในวันเดียวกันว่า ตามคำสั่งที่มอบไปถือเป็นหน้าที่ที่มอบหมาย ขอให้ปฏิบัติตามคำสั่ง หากมี



ภาระงานอื่นมาก ขอให้ระงับภาระงานมาพร้อมกับเวลาที่ใช้ปฏิบัติ จากนั้น จึงให้นางสาว บ. ไปชี้แจงและนำคำสั่งเดิมให้ผู้ฟ้องคดีลงนามรับทราบอีกครั้ง แต่ผู้ฟ้องคดียังคงไม่ยอมลงนามรับทราบคำสั่ง โดยให้เหตุผลว่ากำลังรวบรวมเอกสารภาระงานที่จะเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หลังจากนั้น จึงได้มีหนังสือชี้แจงภาระงานที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการซ่อมบำรุง โดยแจ้งว่า บางครั้งเป็นงานเร่งด่วนที่ต้องทำต่อเนื่องจนกว่าจะแล้วเสร็จ ทำให้ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพจึงไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เปลี่ยนแปลงคำสั่งโดยตัดรายชื่อผู้ฟ้องคดีออกและมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่อื่นในหน่วยงานรับผิดชอบแทน รวมทั้งได้ขอให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินการทางวินัยกับผู้ฟ้องคดี หลังจากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงพิจารณาแล้วเห็นควรดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง คณะกรรมการสอบสวนดังกล่าวพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีความผิดวินัยตามข้อกล่าวหาจริง จึงเสนอให้ลงโทษภาคทัณฑ์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นชอบด้วย จึงมีคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดีฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการ ตามมาตรา ๓๙ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งลงโทษดังกล่าว แต่คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาแล้วเห็นควรให้ยกอุทธรณ์ และเสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยมหิดล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) พิจารณา ซึ่งต่อมาได้พิจารณาแล้วมีมติยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์และมติยกอุทธรณ์ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่มาตรา ๓๙^{๑๔} แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้กำหนดให้ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

^{๑๔} พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๓๙ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เทียงธรรม ขยันหมั่นเพียร และดูแลเอาใจใส่รักษาประโยชน์ของทางราชการ

ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ราชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น

การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการ

ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เทียงธรรม ขยันหมั่นเพียร และดูแลเอาใจใส่รักษาประโยชน์ของทางราชการ และต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการ การที่ผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมลงนามรับทราบคำสั่งเป็นหนังสือของผู้บังคับบัญชาถึงสองครั้ง โดยอ้างเหตุว่ามีภาระงานในความรับผิดชอบเป็นจำนวนมาก และเกรงว่าจะไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ขณะเดียวกันก็ยอมรับว่าหากมีการยืนยันคำสั่งที่ชัดเจน ก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งนั้น ประกอบกับเมื่องานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเป็นงานพิเศษชั่วคราว แม้งานเดิมจะมามาก ผู้ฟ้องคดีก็ย่อมต้องมีหน้าที่วางแผนจัดการงานที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพเต็มกำลังความสามารถของตนเอง หากผู้ฟ้องคดีไม่ยอมรับงานแล้ว ผู้บังคับบัญชาก็ย่อมต้องมอบหมายให้ข้าราชการผู้อื่น ซึ่งถือเป็นการผลักภาระให้ข้าราชการผู้อื่นรับไปดูแลแทน หากข้าราชการผู้อื่นปฏิเสธโดยเหตุผลเช่นเดียวกับผู้ฟ้องคดี ย่อมเป็นปัญหาในการควบคุมบังคับบัญชาและเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี พฤติกรรมดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการไม่ยอมรับทราบและปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการ และยอมแสดงถึงความไม่ขยันหมั่นเพียร และมีเจตนาจงใจขัดขึ้นหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ และยอมส่งผลกระทบต่อระบบบังคับบัญชาในหน่วยงาน เมื่อผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงจริง ผู้บังคับบัญชาจึงมีอำนาจสั่งลงโทษ โดยมีดุลพินิจที่จะสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนตามสภาพความร้ายแรงแห่งการกระทำความผิดวินัย ทั้งนี้ ตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง^{๑๔} ของข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๔๘ และในกรณีของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ซึ่งเป็นโทษขั้นต่ำสุดของการกระทำความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงแล้ว ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า ยังไม่มีเหตุผลพอที่จะรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีเจตนาจงใจขัดขึ้นหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และ

การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการ หรือขาดการเอาใจใส่ระมัดระวัง รักษาประโยชน์ของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

^{๑๔} ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๕ ข้าราชการผู้ใดกระทำความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ทั้งนี้สำหรับโทษตัดเงินเดือนให้ลงโทษร้อยละ ๕ เป็นเวลาไม่เกินสามเดือน ส่วนโทษลดขั้นเงินเดือนให้ลงโทษได้ไม่เกิน ๑ ขั้น

ฯลฯ

ฯลฯ



การสอบสวนวินัยเป็นไปตามขั้นตอนระเบียบของทางราชการ เห็นควรยกอุทธรณ์ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีมติให้ยกอุทธรณ์ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจตามข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง (๑)^{๒๐} ของข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้วมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๖/๒๕๕๗)

- กรณีข้าราชการไม่ถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ และจรรยาบรรณของข้าราชการ

การที่ข้าราชการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้บังคับบัญชาของตนเพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาต่อ โดยไม่มีรายละเอียดว่าเป็นการขอขยายระยะเวลาการศึกษาต่อหรือเป็นการขอลาประเภทใด และได้กำหนดระยะเวลาของการลาไว้ จดหมายฉบับดังกล่าวจึงไม่มีลักษณะเป็นใบลาแต่อย่างใด ประกอบกับเมื่อการยื่นใบลาพักผ่อนเป็นการยื่นย้อนหลัง โดยมีได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อนตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการกำหนดไว้ ทั้งไม่ปรากฏว่ามีเหตุจำเป็นหรือรีบด่วน รวมถึงพฤติการณ์พิเศษที่ขัดขวางทำให้ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการและไม่สามารถยื่นใบลาตามปกติได้ พฤติกรรมดังกล่าวจึงเป็นการไม่ถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง การที่ผู้บังคับบัญชาออกคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ข้าราชการคนดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งที่เหมาะสมและชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีรับราชการตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ๖ สังกัดภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ให้ลาราชการเพื่อศึกษาภายในประเทศมีกำหนด ๒ ปี คือ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๒ ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๔ และได้ขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาต่อรวมเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อและขยายเวลาการศึกษาต่อเป็นเวลา ๕ ปี ต่อมา

^{๒๐} ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๑๘ เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์แล้วเสร็จ ให้เสนอความเห็นและข้อวินิจฉัยต่อสภามหาวิทยาลัย เมื่อสภามหาวิทยาลัยได้รับความเห็นและข้อวินิจฉัยจากคณะกรรมการแล้วให้พิจารณามีมติดังนี้

(๑) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษถูกต้องเหมาะสมกับความผิดแล้ว ให้มีมติยกอุทธรณ์

ฯลฯ

ฯลฯ

เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรดังกล่าว โดยสอบผ่านอย่างมีเงื่อนไขที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมวิทยานิพนธ์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่อาจแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาก่อนหมดสัญญาขยายระยะเวลาการศึกษาต่อครั้งสุดท้ายได้ จึงได้ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงหัวหน้าภาควิชาพยาบาลวิทยา เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๔๗ เพื่อขออนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีอยู่เพื่อแก้ไขวิทยานิพนธ์ต่ออีกประมาณ ๒-๓ สัปดาห์ โดยมีได้ระบุรายละเอียดการขออนุมัติเพื่ออยู่ทำวิทยานิพนธ์ต่อว่าเป็นการลาเพื่อขอขยายเวลาการศึกษาต่อหรือเป็นการลาตามปกติ รวมทั้งมิได้ระบุว่าเป็นการลาประเภทใดและมีได้กำหนดระยะเวลาของการลา และผู้ฟ้องคดีก็มีได้กลับมาปฏิบัติราชการภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาการศึกษาต่อที่ได้รับอนุญาต หลังจากนั้น ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๗ หัวหน้าภาควิชาพยาบาลวิทยาได้ตอบจดหมายผู้ฟ้องคดีทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ว่าให้ผู้ฟ้องคดีทำจดหมายลาออกเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งผู้ฟ้องคดีเข้าใจว่าจะได้รับอนุญาตให้ลาต่อเพื่อแก้ไขวิทยานิพนธ์ได้ จึงส่งใบลาพักผ่อนถึงหัวหน้าภาควิชาพยาบาลวิทยาทางไปรษณีย์เพื่อขออนุญาตลาพักผ่อนตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๗ รวม ๑๗ วันทำการ ต่อมา หัวหน้าภาควิชาพยาบาลวิทยาได้รายงานให้คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ทราบ ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ไปรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการภายหลังครบกำหนดเวลาการศึกษาต่อ เพียงแต่ยื่นใบลาพักผ่อนทางไปรษณีย์และภาควิชาพยาบาลวิทยาไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีลาพักผ่อน และเมื่อผู้ฟ้องคดีได้จัดส่งวิทยานิพนธ์ที่แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ไปรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการที่ภาควิชาพยาบาลวิทยา คณะบดีคณะแพทยศาสตร์จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว ซึ่งผลการสืบสวนเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์เข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดวินัยฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันในคราวเดียวกันเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ได้เสนอผู้ถูกฟ้องคดีให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดี ต่อมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีถือว่าไม่มีเจตนาละทิ้งหน้าที่ราชการและไม่น่าจะถือว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ แต่การเสนอใบลาทางไปรษณีย์และไม่จัดส่งใบลาล่วงหน้าก่อน ถือว่าเป็นการกระทำความผิดวินัยตามมาตรา ๙๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงให้คณะแพทยศาสตร์ทบทวนการดำเนินการทางวินัยผู้ฟ้องคดีใหม่ คณะบดีคณะแพทยศาสตร์พิจารณาแล้วมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยผู้ฟ้องคดี กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด



วินัยไม่ร้ายแรง ต่อมา คณะกรรมการสอบสวนได้รายงานผลการสอบสวนว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดฐานไม่ถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการตามมาตรา ๙๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ เห็นควรลงโทษภาคทัณฑ์ และงดจ่ายเงินเดือนผู้ฟ้องคดีในวันที่ไม่ได้มาปฏิบัติราชการ คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงมีคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดีและงดจ่ายเงินเดือน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า แม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่มาปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗ แต่ถือว่ามีเหตุผลอันสมควร จึงยังคงมีสิทธิได้รับเงินเดือนในระหว่างเวลาดังกล่าว คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงมีคำสั่งยกเลิกในส่วนการงดจ่ายเงินเดือนผู้ฟ้องคดีระหว่างวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗ รวม ๓๖ วัน ตามคำสั่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกนั้นให้เป็นไปตามคำสั่งเดิม ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งลงโทษดังกล่าว แต่สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีมติให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับอนุมัติจากผู้ถูกฟ้องคดีให้ลาราชการเพื่อศึกษาต่อภายในประเทศและได้รับอนุมัติขยายเวลาลาศึกษาต่อ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีคำสั่งอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีอยู่ศึกษาต่อตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๗ เมื่อครบกำหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติหรือสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาแล้ว ผู้ฟ้องคดีจะต้องรับรายงานตัวกลับเข้าไปปฏิบัติราชการโดยเร็วตามข้อ ๑๙ ของระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ แม้ว่าผู้ฟ้องคดีได้สอบป้องกันวิทยานิพนธ์เพื่อจะสำเร็จการศึกษาในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๗ และปรากฏผลการสอบว่า สอบผ่านโดยมีเงื่อนไขว่าต้องแก้ไขเพิ่มเติมวิทยานิพนธ์ดังกล่าว ทำให้ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาภายในกำหนดเวลาที่ขออนุมัติขยายเวลาลาศึกษาต่อภายในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๗ ก็ตาม ผู้ฟ้องคดีก็ยังคงมีหน้าที่ต้องไปรายงานตัวกลับเข้าไปปฏิบัติราชการต่อภาควิชาพยาธิวิทยา ซึ่งเป็นต้นสังกัดและขออนุมัติขยายเวลาลาศึกษาต่อครั้งใหม่ แต่ผู้ฟ้องคดีกลับใช้วิธีการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๔๗ ถึงหัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีเพื่อขออนุมัติอยู่แก้ไขวิทยานิพนธ์ต่อ โดยจดหมายดังกล่าวไม่มีรายละเอียดเพียงพอว่าเป็นการขอขยายระยะเวลาการลาศึกษาต่อหรือเป็นการขอลาประเภทใด จึงไม่มีลักษณะเป็นใบลาแต่อย่างใด อีกทั้งเมื่อหัวหน้าภาควิชาฯมีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แจ้งผู้ฟ้องคดีในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๗ แนะนำผู้ฟ้องคดีให้ส่งจดหมายลากิจเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ผู้ฟ้องคดีได้ส่งใบลาพักผ่อน

ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๗ ทางไปรษณีย์ถึงหัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาโดยขออนุญาต ลาพักผอนตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๗ รวม ๑๗ วันทำการ และได้ยื่นใบลาพักผอนต่อจนแล้วเสร็จในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗ และกลับไปรายงานตัวที่ภาควิชาพยาธิวิทยาในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ โดยผู้บังคับบัญชาไม่ได้ขออนุญาต ให้ลาพักผอน นั้น การยื่นใบลาของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการยื่นใบลาพักผอนย้อนหลัง ซึ่งไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๖^{๒๑} ของระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กำหนดให้ผู้ประสงค์จะลาพักผอนต้องจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจ อนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ ทั้งกรณีของผู้ฟ้องคดียังไม่ใช่เหตุจำเป็น หรือรีบด่วนตามข้อ ๑๒^{๒๒} ของระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการฯ ที่กำหนดยกเว้นให้ใช้ ใบลาที่มีข้อความไม่ครบถ้วนตามแบบ หรือสามารถลาโดยใช้วิธีการอย่างอื่นได้ และไม่ปรากฏ ข้อเท็จจริงว่าเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้าง พฤติการณ์พิเศษจนเป็นอุปสรรคขัดขวางทำให้ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการ จนไม่อาจยื่นใบลา ตามปกติตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๕ วรรคหนึ่ง^{๒๓} ของระเบียบเดียวกันได้ เมื่อกรณีของ ผู้ฟ้องคดีไม่เข้าข้อยกเว้นตามที่ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการฯ กำหนดไว้ ผู้ฟ้องคดี จึงต้องยื่นใบลาพักผอนล่วงหน้าต่อผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจอนุญาตและได้รับอนุญาตก่อน จึงจะไม่ไปปฏิบัติราชการได้ ตามข้อ ๒๖ ของระเบียบดังกล่าว เมื่อระหว่างวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ไปปฏิบัติ ราชการโดยไม่ได้ยื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชา กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทำความผิดตามข้อกล่าวหา โดยไม่ถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ อันเป็นความผิดวินัย

^{๒๑-๒๓} ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๑๒ การลาให้ใช้ใบลาตามแบบท้ายระเบียบนี้ เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือรีบด่วนจะใช้ใบลาที่มีข้อความไม่ครบถ้วน ตามแบบ หรือจะลาโดยวิธีการอย่างอื่นก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องส่งใบลาตามแบบในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ

ข้อ ๑๕ ข้าราชการผู้ใดไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้ อันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษ ซึ่งเกิดขึ้นกับบุคคล ทั่วไปในท้องถิ่น หรือพฤติการณ์พิเศษซึ่งเกิดขึ้นกับข้าราชการผู้นั้นและมีได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือความผิดของ ข้าราชการผู้นั้นเอง โดยพฤติการณ์พิเศษดังกล่าวร้ายแรงจนเป็นเหตุขัดขวางทำให้ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้ง ตามปกติ ให้ข้าราชการผู้นั้นรับรายงานพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งอุปสรรคขัดขวางที่ทำให้มาปฏิบัติราชการไม่ได้ ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงทันทีในวันแรกที่สามารถมาปฏิบัติราชการได้

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๒๖ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาพักผอน ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจ อนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้



อย่างไม่ร้ายแรงตามมาตรา ๙๑^{๒๔} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ การที่ผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ จึงเหมาะสมและชอบด้วยกฎหมายแล้ว และเมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าคำสั่งดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ได้กระทำความผิด และไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๘/๒๕๕๖)

- กรณีข้าราชการไม่รักษาชื่อเสียงของตนและเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว

ข้าราชการครูมีหน้าที่อบรมสั่งสอนวิชาการแก่ศิษย์ รวมถึงต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี จึงต้องมีการครองตนให้เหมาะสมเป็นที่เคารพและนับถือแก่ศิษย์และประชาชนทั่วไป การที่ข้าราชการครูประพฤติตนไม่เหมาะสมเป็นเหตุให้บุคคลทั่วไป รวมทั้งศิษย์และผู้ร่วมงานเข้าใจได้ว่ามีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับผู้บังคับบัญชาของตนเอง พฤติกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการกระทำที่เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความเสื่อมใสศรัทธาของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานของรัฐอีกด้วย กรณีจึงเป็นการไม่รักษาชื่อเสียงของตนและเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วซึ่งเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงเมื่อผู้บังคับบัญชาออกคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการครู โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต ๒ ถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมสนิทสนมกันเป็นพิเศษกับนาย อ. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์) จนทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่ามีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกัน จากกรณีเมื่อครั้งที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนโค้งเจริญวิทยา ช่วยราชการโรงเรียนบ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยไม่ร้ายแรงกับผู้ฟ้องคดี โดยคณะกรรมการสอบสวนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติกรรมดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีกับนาย อ. เป็นการเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของข้าราชการ ซึ่งเป็นการกระทำผิดแบบ

^{๒๔} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๙๑ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ และจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนตามข้อบังคับที่ ก.พ. กำหนด



ธรรมเนียมของข้าราชการที่ดี และทำให้ความรู้สึกของสังคมมีความรังเกียจต่อการกระทำนั้น ๆ ถือว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วตามมาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ เห็นสมควรลงโทษภาคทัณฑ์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์และมีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาจากคำให้การของพยานซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนและผู้ร่วมงานของผู้ฟ้องคดีต่างได้ให้ถ้อยคำสอดคล้องกันว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมสนิทสนมกับนาย อ. เกินความสัมพันธ์ในฐานะผู้ร่วมงานและผู้ได้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติต่อกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พยานที่เป็นเด็กนักเรียนซึ่งมีจำนวนถึง ๑๑ ราย ให้ถ้อยคำสอดคล้องเชื่อมโยงกันถึงพฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีและนาย อ. ที่มีการจับมือกัน เอาหน้าแนบกันหรือเข้าไปในรถยนต์ส่วนตัวทั้งที่ยังมีผ้าคลุมรถปิดอยู่ ซึ่งพยานที่เป็นเด็กนักเรียนโดยธรรมชาติย่อมต้องมีความเกรงกลัวและไม่กล้ามีเรื่องบาดหมางใจกับครูในโรงเรียนที่ตนเองศึกษาอยู่ จึงไม่น่าจะให้ถ้อยคำที่เป็นการใส่ความผู้ฟ้องคดีให้เสื่อมเสีย เว้นเสียแต่ผู้ฟ้องคดีจะมีพฤติกรรมตามที่พยานรู้เห็นจริง ประกอบกับไม่น่าเชื่อว่าพยานซึ่งมีถึง ๒๐ ปาก จะพร้อมใจกันให้การปรักปรำใส่ร้ายผู้ฟ้องคดี และแม้พยานทั้งหมดจะไม่สามารถยืนยันได้ว่าผู้ฟ้องคดีกับนาย อ. มีความสัมพันธ์ถึงขั้นชู้สาวต่อกัน แต่ก็ทำให้เข้าใจได้ว่ามิใช่เป็นความสัมพันธ์อย่างพี่น้องหรือญาติตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง เพราะหากเป็นญาติกันจริง นาย อ. ก็ต้องให้การเช่นเดียวกัน แต่กลับไม่ปรากฏว่านาย อ. ได้ให้ถ้อยคำทำนองเดียวกับผู้ฟ้องคดี ทั้งการกล่าวอ้างความเป็นญาติ ผู้ฟ้องคดีได้ยกขึ้นอ้างในภายหลังจากการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดีแล้ว รวมถึงไม่ปรากฏว่ามีผู้ร่วมงานคนใดทราบว่าผู้ฟ้องคดีกับนาย อ. เป็นญาติกัน นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากคำให้การของพยานที่ผู้ฟ้องคดีอ้างอิงจำนวน ๔ ราย ต่างให้การเพียงว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้มีความสัมพันธ์ชู้สาวกับนาย อ. เท่านั้น แต่ไม่มีพยานหลักฐานที่ยืนยันหักล้างแก้ข้อกล่าวหาแต่อย่างใด เมื่อพิเคราะห์ถึงพฤติกรรมและการกระทำประกอบพยานแวดล้อมแล้ว กรณีจึงเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีกับนาย อ. มีความสนิทสนมกันเป็นพิเศษชู้สาวมิใช่ในฐานะผู้ร่วมงาน ทั้งที่ต่างฝ่ายต่างมีครอบครัวอยู่แล้ว เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการครูมีหน้าที่อบรมสั่งสอนทางวิชาการแก่ศิษย์ รวมถึงต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ศิษย์และบุคคลทั่วไป จึงต้องมีการครองตนให้เหมาะสมเป็นที่เคารพศรัทธา และเป็นที่น่านับถือแก่ศิษย์และประชาชนโดยทั่วไป แต่ผู้ฟ้องคดีกลับประพฤติตนไม่เหมาะสม เป็นเหตุให้บุคคลอื่น



รวมตลอดทั้งศิษย์และผู้ร่วมงานดิฉันว่ามีพฤติกรรมส่อไปในลักษณะความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับผู้บังคับบัญชาของตนเอง พฤติกรรมดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีนอกจากจะเป็นการกระทำที่เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการแล้ว ยังมีผลกระทบต่อชื่อเสียงและความเลื่อมใสศรัทธาของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานของรัฐอีกด้วย กรณีจึงเป็นการไม่รักษาชื่อเสียงของตนและเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว ตามมาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง^{๒๕} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นการกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง การที่คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเห็นควรลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นโทษทางวินัยสถานเบาที่สุดสำหรับความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง^{๒๖} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นชอบด้วย จึงมีคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการใช้ดุลพินิจออกคำสั่งลงโทษที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๑๒/๒๕๕๖)

๒.๑.๒ คำสั่งลงโทษตัดเงินเดือน

- กรณีข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล

การก่อสร้างอาคารเรียนเป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการที่จะพิจารณาดำเนินการตามความจำเป็นและเหมาะสม มิใช่อำนาจโดยตรงของผู้อำนวยการโรงเรียน การที่ผู้อำนวยการโรงเรียนกู้ยืมเงินจากกองทุนการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณและเงินบริจาคที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำดอกผลของกองทุนไปใช้เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนไปสมทบกับงบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารเรียน อันเป็นการกระทำโดยผิดวัตถุประสงค์ของกองทุน ทั้งยังเป็นการกู้ยืมเงินโดยไม่ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ

^{๒๕-๒๖} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗

มาตรา ๙๔ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระทำการใด ๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๑๐๐ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด กระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิดถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนำมาประกอบการพิจารณาได้ แต่สำหรับการลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระทำผิดวินัยเล็กน้อย หรือมีเหตุอันควรลดหย่อนซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษตัดเงินเดือน

ฯลฯ

ฯลฯ



อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ พฤติกรรมดังกล่าวจึงเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง การที่ผู้บังคับบัญชาไม่คำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนผู้อำนวยการโรงเรียนจึงเหมาะสมและชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอบทม (อบทมวิทยานุเคราะห์) ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเรียน แต่เนื่องจากการขาดแคลนห้องเรียนประกอบกับนักเรียนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โรงเรียนจึงได้ขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบก่อสร้างให้ใหญ่ขึ้น จึงได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน บุคลากร และลูกจ้างในสังกัดโรงเรียนวัดอบทมฯ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้ยืมเงินจากกองทุนการศึกษาที่ได้รับบริจาคของโรงเรียนเพื่อสมทบกับงบประมาณของทางราชการในการก่อสร้างอาคารเรียน โดยมีผู้ฟ้องคดีลงนามในสัญญายืมเงินดังกล่าว และได้خذใช้คืนเรื่อยมา ต่อมา มีผู้ร้องเรียนว่าผู้ฟ้องคดียืมเงินดังกล่าวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่า เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์ให้ใช้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ไม่มีข้อกำหนดให้ยืมไปใช้จ่ายได้ จึงเสนอความเห็นลงโทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทองพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งลงโทษดังกล่าวต่อคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี พร้อมทั้งคืนสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ผู้ฟ้องคดีเสียไปอันเนื่องมาจากคำสั่งลงโทษดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อเงินกองทุนการศึกษาโรงเรียนวัดอบทมฯ เป็นเงินบริจาคที่ผู้บริจาคเริ่มต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อนำดอกผลของกองทุนไปเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของกองทุนไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรตามระเบียบคณะกรรมการโรงเรียนวัดอบทม (อบทมวิทยานุเคราะห์) ว่าด้วย การบริหารเงินกองทุนการศึกษาและดอกผลเงินกองทุนการศึกษาโรงเรียนวัดอบทม พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ลงนามในสัญญายืมเงินจากกองทุนเพื่อสมทบกับงบประมาณของ



ทางราชการในการก่อสร้างอาคารเรียน จึงเป็นการยืมเงินกองทุนไปใช้จ่ายโดยผิดวัตถุประสงค์ของกองทุน และเงินยืมจำนวนดังกล่าวไม่ได้เป็นดอกผลของกองทุน แต่เป็นเงินต้นของกองทุน อีกทั้ง ยังปรากฏว่าไม่มีการชำระดอกเบี้ยคืนให้แก่กองทุนและคงค้างชำระเงินยืมอีกจำนวนหนึ่ง ดังนั้น การที่กองทุนไม่ได้รับดอกผลตามที่ควรจะได้รับ จึงย่อมเป็นความเสียหายที่เกิดกับกองทุนการศึกษาโรงเรียนวัดออบทมฯ และโดยที่โรงเรียนวัดออบทมฯ และสำนักเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทองเป็นหน่วยงานส่วนกลางที่มีสำนักงานอยู่ในภูมิภาค สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงเป็นหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ ซึ่งการที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีคำสั่งมอบอำนาจอนุมัติการขอยืมเงินนอกงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัดให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่งเป็นส่วนราชการผู้เบิกเงินกับสำนักงานคลังจังหวัด ณ อำเภอก แล้วแต่กรณี ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อปรากฏว่าอำเภอกวิเศษชัยชาญไม่มีสำนักงานคลังตั้งอยู่ ผู้ที่มีอำนาจอนุมัติเงินยืมจากเงินกองทุนการศึกษาโรงเรียนวัดออบทมฯ ซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณ จึงต้องเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อการกู้ยืมเงินกองทุนครั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีมิได้เสนอเรื่องขออนุมัติยืมเงินกองทุนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพียงแต่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่านั้น ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวไม่มีอำนาจอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดียืมเงินดังกล่าวได้ กรณีจึงเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามข้อ ๔๓^{๒๗} ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๑ ซึ่งกำหนดให้ การจ่ายเงินนอกงบประมาณให้ยืม ให้กระทำได้เฉพาะเพื่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของเงินนอกงบประมาณประเภทนั้น ๆ หรือกรณีอื่นซึ่งจำเป็นเร่งด่วนแก่ราชการ และได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ เมื่อผู้ฟ้องคดีและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาจ่ายเงินนอกงบประมาณดังกล่าว ประกอบกับการก่อสร้างอาคารเรียนเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการดำเนินการบริการสาธารณะทางด้านการศึกษา ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการที่จะพิจารณาดำเนินการในการก่อสร้างอาคารเรียนตามความจำเป็นและเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน มิใช่เป็นหน้าที่โดยตรงของผู้ฟ้องคดีที่จะกู้ยืมเงินสมทบอย่างอิสระเพื่อการ

^{๒๗} ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๑

ข้อ ๔๓ การจ่ายเงินนอกงบประมาณให้ยืม ให้กระทำได้เฉพาะเพื่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของเงินนอกงบประมาณประเภทนั้น ๆ หรือกรณีอื่นซึ่งจำเป็นเร่งด่วนแก่ราชการ และได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ

ก่อสร้างอาคารเรียนที่แตกต่างไปจากแบบแปลนและงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการที่กำหนดและจัดสรรให้ โดยอ้างความเป็นนิติบุคคลของโรงเรียน อีกทั้ง การกู้ยืมเงินดังกล่าวย่อมมีผลผูกพันกับทางราชการ หากไม่อาจหรือไม่ส่งใช้เงินยืมดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยให้แก่กองทุนการศึกษาก็จะเกิดความเสียหายได้ รวมทั้งผู้ฟ้องคดีเป็นถึงผู้บริหารสถานศึกษาย่อมต้องทราบระเบียบของทางราชการในเรื่องนี้เป็นอย่างดี จึงไม่อาจกระทำได้ การกระทำของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวจึงเป็นความผิดวินัย ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการตามมาตรา ๘๕^{๒๔} วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน จึงเหมาะสมและชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๐๔/๒๕๕๖)

- กรณีข้าราชการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ไม่ถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ และจรรยาบรรณของข้าราชการ และไม่สุภาพเรียบร้อย ไม่รักษาความสามัคคี กระทำการกลั่นแกล้งและไม่ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ

การที่ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยปฏิเสธหน้าที่ในการดูแลความเรียบร้อยการใช้อุปกรณ์ภายในสำนักงาน หลีกเลี่ยงการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ไม่เชื่อฟังคำสั่งเตือนของผู้บังคับบัญชา ใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมและไม่สุภาพเมื่อผู้บังคับบัญชาว่ากล่าวตักเตือน รวมทั้งใช้โทรศัพท์ของทางราชการเพื่อติดต่อในเรื่องส่วนตัว พฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ไม่ถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ และไม่สุภาพเรียบร้อย ไม่รักษาความสามัคคี กระทำการกลั่นแกล้งและไม่ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง คำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนข้าราชการดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

^{๒๔} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๘๕ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลโดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ



สรุปข้อเท็จจริง

ขณะผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ระดับ ๕ สังกัด ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถูกกล่าวหาว่า กระทำความผิดทางวินัยรวม ๑๒ กรณี อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดี มีความผิดทางวินัยรวม ๗ กรณี ๓ ฐานความผิด ดังนี้ ความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ กรณีปฏิเสธไม่ยอมดูแลการใช้เครื่องโทรสารของศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรณีหลีกเลี่ยงไม่ไปซื้อของที่ระลึกเพื่อเตรียมไว้เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖ ปี สถาบันวิจัยพลังงาน และกรณีไม่เข้าร่วมประชุมประจำเดือนที่ผู้บังคับบัญชาจัดให้มีขึ้นเพื่อชี้แจงและแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้เจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติรวม ๘ ครั้ง ความผิดฐานไม่สุภาพเรียบร้อย และไม่รักษาความสามัคคีระหว่างข้าราชการด้วยกัน กรณีพูดจากระทบกระทั่งเบียดเบียนเปรยเปรย และไม่ยอมรับการว่ากล่าวตักเตือนของผู้บังคับบัญชา และความผิดฐานไม่ถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณของข้าราชการ กรณีใช้โทรศัพท์ของทางราชการติดต่อเรื่องส่วนตัวในเวลาราชการ เป็นเวลานาน จึงมีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี จำนวนร้อยละ ๕ เป็นเวลา ๓ เดือน ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่ออนุกรรมการการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วมีมติให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะคำสั่งลงโทษเกิดจากการกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดทางวินัยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ แต่เพิ่งมีการสอบสวนเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัยและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในการพิจารณาว่าคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี จำนวนร้อยละ ๕ เป็นเวลา ๓ เดือน ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ นั้น สามารถพิจารณาตามฐานความผิดได้ดังนี้ สำหรับความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการตามมาตรา ๘๘ วรรคหนึ่ง^{๒๙} แห่งพระราชบัญญัติ

^{๒๙} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๘๘ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคำสั่งนั้นจะทำให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ จะเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคำสั่งนั้นก็ได้ และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามคำสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม



ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีปฏิเสธไม่ยอมดูแลการใช้เครื่องโทรสารของศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยอ้างว่าเลขานุการศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) เป็นผู้ดูแลเอง นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้มอบหมายหน้าที่ดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีจริง เพื่อให้เหมาะสมกับตำแหน่งของผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ฟ้องคดีกลับปฏิเสธและไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ นอกจากนี้ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีหลีกเลี่ยงไม่ยอมไปซื้อของที่ระลึก โดยอ้างว่า เนื่องจากได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่การเงินว่ามีปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายเงิน แต่ข้อเท็จจริงกลับปรากฏว่า ในวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายให้ไปดำเนินการดังกล่าว ศูนย์วิจัยฯ มียอดเงินคงเหลือในบัญชีเพียงพอ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัสดุไปดำเนินการแทน ก็สามารถเบิกเงินจากเจ้าหน้าที่การเงินได้ อีกทั้ง กรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่เข้าร่วมประชุมประจำเดือน โดยอ้างว่าต้องปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และได้แจ้งผลการประชุมด้วยวาจาทุกครั้ง นั้น เมื่อพิจารณาจากรายงานการสอบสวนปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เข้าร่วมประชุมถึง ๘ ครั้ง โดยมีได้มีการแจ้งเหตุขัดข้อง ทั้งที่ได้มีการลงชื่อรับทราบกำหนดเวลาประชุมแล้ว ประกอบกับการประชุมได้จัดให้มีขึ้นในเวลาพักเที่ยง และไม่มีพยานยืนยันว่าผู้ฟ้องคดีได้ฝากการประชุมแต่อย่างใด ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีที่อ้างว่ามีได้กระทำผิดในฐานนี้ จึงฟังไม่ขึ้น

สำหรับความผิดฐานไม่สุภาพเรียบร้อยและไม่รักษาความสามัคคีระหว่างข้าราชการด้วยกันตามมาตรา ๙๓^{๓๐} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ นั้น เมื่อผลรายงานการสอบสวนพบว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมไม่เชื่อฟังคำสั่งตักเตือนของผู้บังคับบัญชา โดยพุดจากระบกระเทียบเปรียบเปรยและโต้เถียงโดยใช้วาจาไม่สุภาพต่อผู้บังคับบัญชา กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ตักเตือนถึงการกระทำของผู้ฟ้องคดีที่เป็นการรบกวนการปฏิบัติงานของบุคคลอื่น นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดียังได้ทำบันทึกข้อความเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรในหลายกรณีอีกด้วย และในความผิดฐานไม่ถือปฏิบัติและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของข้าราชการตามมาตรา ๙๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ที่ผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาว่าใช้โทรศัพท์ของทางราชการติดต่อเรื่องส่วนตัว นั้น เมื่อพิจารณาจากบันทึกการใช้โทรศัพท์ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ใช้โทรศัพท์ในเรื่องส่วนตัวจริง ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าการถูกลงโทษทางวินัยเกิดจากการที่ผู้บังคับบัญชากลับแล้ง แม้กรณีดังกล่าวจะปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นผู้กล่าวโทษ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง

^{๓๐} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๙๓ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และไม่กระทำการอย่างใดที่เป็นการก่อกวนกัน และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการด้วยกันและร่วมปฏิบัติราชการ



มิได้เป็นผู้สอบสวนหรือออกคำสั่งตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การสอบสวนและการมีคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีเป็นการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอลงข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีในข้อนี้ จึงฟังไม่ขึ้น และสำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าการดำเนินการทางวินัยเป็นไปอย่างล่าช้า นั้น เมื่อผลการสอบสวนปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้กระทำความผิดวินัยในกรณีดังกล่าวจริง และความล่าช้ามิได้เป็นอุปสรรคในการหาพยานหลักฐาน อีกทั้ง ไม่ปรากฏว่าผู้บังคับบัญชาใช้อิทธิพลบังคับให้มีการปรักปรำผู้ฟ้องคดี ขอลงข้ออ้างนี้ จึงฟังไม่ขึ้นเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดีจำนวนร้อยละ ๕ เป็นเวลา ๓ เดือน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติให้ยกอุทธรณ์ จึงเป็นคำสั่งและมติที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๗๔/๒๕๕๕)

๒.๑.๓ คำสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือน

- กรณีข้าราชการต้องถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ และจรรยาบรรณของข้าราชการ

การที่ข้าราชการผู้มีวิชาชีพเวชกรรมในทางการแพทย์มีพฤติกรรมเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัย และให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนถึงการใช้นวัตกรรมรักษาโรคชนิดหนึ่งว่าทำให้ผลเลือดของผู้ป่วยบางรายรวมถึงสภาพทางคลินิกของผู้ป่วยดีขึ้น ทั้งที่ยังไม่ได้มีการรับรองผลการวิจัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่แพทย์สภาซึ่งเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ควบคุมการประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู้บังคับบัญชาได้ออกแถลงการณ์ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถรักษาโรคได้จริง แต่ข้าราชการผู้นั้นก็ยังคงมีการนำเสนอผลการวิจัยและให้สัมภาษณ์ถึงสรรพคุณของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง พฤติการณ์ดังกล่าวถือเป็นการไม่ถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ ซึ่งเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง การที่อธิบดีกรมการแพทย์มีคำสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนข้าราชการดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนายแพทย์ ๘ วช. ปฏิบัติราชการที่โรงพยาบาลราชวิถี ในช่วงกลางปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีได้ทำการวิจัยและนำเสนอผลงานทางวิชาการ รวมทั้งให้สัมภาษณ์ต่อสาธารณชนหลายครั้งเกี่ยวกับการติดตามผลการใช้นวัตกรรม V-๑ ของผู้ติดเชื้อ HIV ต่อมา ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เนื่องจากมีการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าการวิจัย

ดังกล่าวเป็นการวิจัยที่ต้องมีการทดลองในมนุษย์ ซึ่งยังไม่ได้รับอนุญาตและยังไม่ได้รับการรับรอง ผลการวิจัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงดำเนินการแล้ว มีความเห็นว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีมีมูลเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง อธิบดีกรมการแพทย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง แก่ผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีเข้าข่ายเป็น ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๙๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เห็นควรลงโทษ ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณาแล้วมีมติให้ลงโทษ ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ตามมติดังกล่าว โดยระบุเหตุผลว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีทำให้ผู้ติดเชื้อ HIV หลงเชื่อหรือเกิด ความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ V-๑ ทั้งยังไม่มีหน่วยงานได้รับรอง เป็นเหตุให้ กระทรวงสาธารณสุขและประชาชนได้รับความเสียหาย ผู้ป่วยเสียโอกาสในการรักษาด้วยวิธี ที่ถูกต้องในอันที่จะยืดอายุออกไป มีผลทำให้เสียชีวิตก่อนเวลาอันสมควร เป็นการกระทำผิด วินัยอย่างร้ายแรง ฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนวิสามัญเกี่ยวกับการ อุทธรณ์และการร้องทุกข์ (อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์) (ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๔) ในฐานะที่ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาอุทธรณ์แล้วมีความเห็นว่า ข้อเท็จจริงที่ปรากฏยังไม่พอฟังว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดทางวินัย ฐานประพฤติชั่ว อย่างร้ายแรง อย่างไรก็ดี เมื่อปรากฏว่าภายหลังจากที่แพทยสภาและรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงสาธารณสุขได้แถลงว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีผลต่อการรักษาโรค ผู้ฟ้องคดียังคง ศึกษาวิจัยและเสนอผลการวิจัยในการประชุมวิชาการ รวมทั้งให้สัมภาษณ์อย่างต่อเนื่อง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงมีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยฐานไม่ถือปฏิบัติตามระเบียบ และแบบธรรมเนียมของทางราชการตามมาตรา ๙๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือนฯ เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ควรได้รับโทษลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น จึงมีมติ ให้รายงานนายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เพื่อพิจารณาสั่งการให้กรมการแพทย์สั่งลดโทษ ผู้ฟ้องคดีจากปลดออกจากราชการเป็นลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น และสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการ ต่อไป ซึ่งต่อมา รองนายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ในฐานะปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้พิจารณาแล้วสั่งการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการตามมติดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลดโทษผู้ฟ้องคดีจากปลดออกจากราชการเป็นลงโทษลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น และ ให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการตามเดิม ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือ



คำสั่งเพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัยทั้งสองฉบับ และให้เพิกถอนมติที่แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์เฉพาะในส่วนที่ระบุความผิดวินัย พร้อมทั้งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งและสังกัดเดิมและได้รับสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

จากกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้เผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยและให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV ที่รับประทานผลิตภัณฑ์ V-๑ มีสภาพทางคลินิกดีขึ้น บางรายมีผลเลือดเปลี่ยนจากบวกเป็นลบ ต่อมา แพทยสภาได้แถลงข่าวว่าแพทยสภามีมติว่ายังไม่มีหลักฐานใด ๆ ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์ V-๑ มีสรรพคุณในการป้องกันหรือรักษาโรคเอดส์ได้ และแพทยสภาไม่สนับสนุนสมาชิกแพทยสภาให้เข้าร่วมกิจกรรมวิจัยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการและหลักจริยธรรมการวิจัยในคน ซึ่งผู้ฟ้องคดีก็ได้รับทราบการแถลงข่าวดังกล่าวแล้ว ประกอบกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้แถลงว่าผลิตภัณฑ์ V-๑ รักษาโรคเอดส์ไม่ได้ผล ไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ที่ชัดเจนว่าทำให้ร่างกายหรือภูมิคุ้มกันดีขึ้น และเตือนว่าผู้สนับสนุนการแจก V-๑ อดอ้างสรรพคุณเป็นยา จะถูกดำเนินคดีด้วย โดยที่แพทยสภาเป็นองค์กรที่ควบคุมการประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้ถูกต้องตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม และส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในทางการแพทย์ ตามมาตรา ๗ (๑)^{๓๑} และ (๒)^{๓๒} แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ และคำแถลงการณ์ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นคำแถลงการณ์ของผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง^{๓๓} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีชอบที่จะยุติการเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยและให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ V-๑ แต่ผู้ฟ้องคดียังคงให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง ทั้ง ๆ ที่ ปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคดังกล่าวให้หายขาดได้ ในภาวีสันหวั่งของผู้ติดเชื้อ HIV เมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นแพทย์และอ้างผลการติดตามผลการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวว่าได้ผลย่อมทำให้ผู้ติดเชื้อเชื่อหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ พฤติการณ์ดังกล่าวของ

^{๓๑-๓๒} พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕

มาตรา ๗ แพทยสภามีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(๑) ควบคุมการประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้ถูกต้องตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม

(๒) ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพในทางการแพทย์

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๓๓} พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔

มาตรา ๒๐

ฯลฯ

ฯลฯ

ในกรณีที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมอบหมาย

ฯลฯ

ฯลฯ



ผู้ฟ้องคดีที่นำเสนอผลการใช้ผลิตภัณฑ์ V-๑ หลายครั้ง หลังจากแพทยสภาและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้แถลงว่าผลิตภัณฑ์ V-๑ ใช้รักษาโรคเอดส์ไม่ได้ ถือเป็นการไม่ถือปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ ซึ่งเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วมีมติให้รายงานผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อพิจารณาสั่งการให้กรมการแพทย์สั่งลดโทษผู้ฟ้องคดีจากปลดออกจากราชการเป็นลงโทษลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น และสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการต่อไปตามมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง^{๓๔} ประกอบกับมาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่ง^{๓๕} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๒๓-๖๒๔/๒๕๕๖)

๒.๒ กรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

๒.๒.๑ คำสั่งลงโทษปลดออก

- กรณีข้าราชการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ เป็นเหตุให้ราชการเสียหายอย่างร้ายแรง

(๑) การอนุมัติให้มีการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ในราคาที่สูงกว่าปกติ

ข้าราชการระดับสูงซึ่งมีประสบการณ์ในการบริหารงานภาครัฐมาเป็นเวลานาน ย่อมต้องตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาผลประโยชน์

^{๓๔-๓๕} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๑๐๓ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อน จะนำมาประกอบการพิจารณา ลดโทษก็ได้ แต่สำหรับการลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระทำผิดวินัยเล็กน้อย หรือมีเหตุอันควรลดหย่อน ซึ่งยังไม่ถึงกับ จะต้องถูกลงโทษตัดเงินเดือน ถ้าผู้บังคับบัญชาเห็นว่าผู้นั้นควรจะต้องได้รับโทษสูงกว่าที่ตนมีอำนาจสั่งลงโทษ ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นที่มีอำนาจเพื่อให้พิจารณาดำเนินการเพื่อลงโทษตามควรแก่กรณี

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๑๒๖ การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ให้อุทธรณ์ต่อ ก.พ. ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง เมื่อ ก.พ. ได้พิจารณาวินิจฉัยแล้ว ให้รายงานนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่เห็นด้วยกับมติของ ก.พ. และ ก.พ. พิจารณาความเห็นของนายกรัฐมนตรีแล้วยืนยันตามมติเดิม ให้ ก.พ. รายงานต่อรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาวินิจฉัย

ฯลฯ

ฯลฯ



ของทางราชการมากกว่าผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะ แม้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจะเป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ แต่การไม่เอาใจใส่ ระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ และประมาทเลินเล่อ ในหน้าที่ จนเป็นเหตุให้ทางราชการต้องใช้งบประมาณแผ่นดินเกินกว่าความเป็นจริง เป็นจำนวนมาก ย่อมเป็นการกระทำที่ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย พฤติกรรม ดังกล่าวถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง คำสั่งลงโทษปลดข้าราชการคนดังกล่าว ออกจากราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด จะเข็มนา ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง จากกรณีดำเนินการอนุมัติและจัดซื้อ วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่มีไซยาที่มียาที่ราคาแพงมาก ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดี แม้อาจจะยังรับฟังไม่ได้ว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ แต่การที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการ โดยมิได้พิจารณาราคาวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่มีไซยาที่จะจัดซื้อให้ละเอียดรอบคอบ และอนุมัติให้จัดซื้อตามอำนาจหน้าที่ของตนในราคาที่แพงกว่าปกติมาก จนทำให้ทางราชการ ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงนั้น ย่อมถือได้ว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดวินัย อย่างร้ายแรง ฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ อย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เห็นสมควรลงโทษปลดออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีคำสั่งให้เสนอ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุขพิจารณา ซึ่งจากผลการพิจารณามีมติให้ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดี ออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดี อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒ พิจารณาแล้วมีมติให้ยกอุทธรณ์ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้เสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์เช่นเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้อง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการอนุมัติให้จัดซื้อวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาจำนวน ๘๑ รายการ ให้แก่โรงพยาบาลชุมชนจำนวน ๙ แห่ง ซึ่งเมื่อพิจารณำบันทึกข้อตกลงซื้อขายระหว่าง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ซื้อ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ. ผู้ขาย ที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้อนุมัติ รวมราคาทั้งสิ้น ๓,๒๐๐,๒๕๔ บาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับราคาวัสดุดังกล่าวต่อหน่วยที่โรงพยาบาลชุมชนเคยจัดซื้อในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน โดยมีรายการ ชนิด ขนาดและแหล่งผลิตเดียวกัน หลายรายการแล้วปรากฏว่า วัสดุการแพทย์ที่ผู้ฟ้องคดีอนุมัติให้จัดซื้อ มีราคาสูงกว่าที่โรงพยาบาลชุมชนเคยจัดซื้อเป็นจำนวนมาก และรายการวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยารายการอื่น ๆ อีก ๑๒ รายการ ก็มีราคาสูงกว่าในทำนองเดียวกัน และเป็นราคาที่สูงกว่าราคาที่โรงพยาบาลชุมชนแต่ละแห่งเคยจัดซื้อ ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวน ๓๘๑,๘๗๗.๕๐ บาท ทั้ง ๆ ที่การดำเนินการจัดซื้อของผู้ฟ้องคดีเป็นการจัดซื้อที่ได้รวบรวมรายการวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา จากความต้องการของโรงพยาบาลชุมชนจำนวน ๙ แห่ง จำนวนหน่วยของรายการวัสดุมีจำนวนมากกว่า ราคาต่อหน่วยจึงควรมีราคาที่ต่ำกว่าการแยกซื้อวัสดุของแต่ละโรงพยาบาล เมื่อผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด มีหน้าที่ในการดำเนินการจัดซื้อวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาตามวงเงินที่ได้รับการจัดสรร จึงต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ ซึ่งหากพิจารณา รายงานของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาแล้วพบว่า มีผู้มายื่นซองเสนอราคา ๓ ราย และเมื่อพิจารณาราคาเสนอขายทั้ง ๓ รายแล้วจะเห็นว่า ผู้เสนอราคาสองรายที่เข้าประกวดราคาจะเสนอราคาสูงกว่าผู้เสนอราคารายต่ำสุดมาก ผิดวิสัยของผู้ประกอบการค้า ที่ต้องการขายสินค้าของตน การที่ผู้เสนอราคาอีกสองรายเสนอราคาแตกต่างกับผู้เสนอราคารายต่ำสุด คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ. ซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคา เป็นเงินจำนวนเกินกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ย่อมมีพฤติการณ์เข้าข่ายเป็นการกระทำโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกัน เสนอราคา ซึ่งตามประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง การสอบราคาซื้อยา ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๑ ข้อ ๕.๕ ที่กำหนดว่า จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ หรืออาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะ รายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของจังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณา ยกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทำงาน หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคา กระทำไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา ด้วยเหตุดังกล่าว แม้ผู้ฟ้องคดี



จะได้ดำเนินการจัดซื้อถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้วก็ตาม แต่ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการระดับสูงดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการบริหารงานภาครัฐ ย่อมต้องตระหนักว่าต้องรักษาผลประโยชน์ของทางราชการมากกว่าประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และอยู่ในวิสัยที่ผู้ฟ้องคดีจะยกเลิกการประกวดราคาโดยอาศัยข้อ ๕.๕ ของประกาศดังกล่าวได้ หากเห็นว่าการเสนอราคาดังกล่าวเป็นราคาที่สูงกว่าความเป็นจริงมาก แต่ผู้ฟ้องคดีกลับอนุมัติและดำเนินการให้มีการจัดซื้อวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่มีไซยาจำนวน ๙๑ รายการ จากห้างหุ้นส่วนจำกัด อ. ต่อไป ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าเป็นการกระทำที่ทำให้ทางราชการเสียประโยชน์ ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงตำแหน่งหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่จะต้องดำเนินการจัดซื้อโดยงบประมาณของทางราชการ ย่อมต้องมีความระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหาย การอนุมัติและทำสัญญาดังกล่าว จึงเป็นการไม่เอาใจใส่ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ และเป็นการประมาทเลินเล่อในหน้าที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด อันเป็นเหตุให้ทางราชการต้องใช้งบประมาณของแผ่นดินเกินกว่าความเป็นจริงอย่างมาก จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๘๔ วรรคสอง^{๓๖} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ประกอบมติ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุขและมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๙๗/๒๕๕๕)

(๒) ข้าราชการตำรวจไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการควบคุมตัวผู้ต้องหา เป็นเหตุให้ผู้ต้องหาหลบหนี

โดยปกติวิสัยข้าราชการตำรวจในฐานะพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในคดีที่มีอัตราโทษสูง และเป็นคดีสำคัญดังเช่นคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติด ย่อมจะต้องใช้ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ การที่ข้าราชการตำรวจกระทำการโดยประมาท มิได้ใช้ความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ์ของผู้มีหน้าที่ในการ

^{๓๖} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๘๔

ขลย

ขลย

การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง



ควบคุมผู้ต้องหามิให้หลบหนี ทั้งที่อาจใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ เป็นเหตุให้ผู้ต้องหาสามารถหลบหนีไปจากการควบคุมได้ พฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ดังนั้น คำสั่งลงโทษปลดข้าราชการตำรวจคนดังกล่าวออกจากราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีรับราชการตำรวจ ตำแหน่งพนักงานสอบสวนประจำสถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ได้เบิกตัวผู้ต้องหาชาวกำพูชาในคดียาเสพติดจำนวนสองคนไปยังศาลจังหวัดสระแก้วเพื่อขออำนาจศาลฝากขัง ปรากฏว่าระหว่างการเดินทาง นาย จ. ผู้ต้องหารายหนึ่งได้หลบหนีไป ผู้ฟ้องคดีได้ติดตามจับกุม แต่ไม่พบ ตำรวจภูธรภาค ๒ จึงมีคำสั่งลงทัณฑ์กักขังผู้ฟ้องคดีมีกำหนด ๓๐ วัน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เห็นว่าระดับโทษของผู้ฟ้องคดียังไม่เหมาะสม จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการสอบสวนฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานมีตำแหน่งหน้าที่ควบคุมดูแลผู้ที่ต้องคุมขังตามอำนาจของพนักงานสอบสวน กระทำโดยประมาทให้ผู้ที่อยู่ในระหว่างคุมขังหลุดพ้นจากการคุมขังไป และเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เห็นควรลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ พนักงานสอบสวนจึงได้ส่งเรื่องนี้ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงและเป็นความผิดอาญาตามมาตรา ๒๐๕ แห่งประมวลกฎหมายอาญา จึงส่งเรื่องทางวินัยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาดำเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว อนุกรรมการคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ทำการแทนคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) วินิจฉัยแล้วมีมติให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ เพิกถอนมติที่วินิจฉัยยกอุทธรณ์และให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการตำรวจให้ได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและสิทธิต่าง ๆ ที่พึงได้รับระหว่างถูกปลดออกจากราชการ



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดี ย่อมต้องทราบดีว่า ผู้ต้องหาที่ตนควบคุมไบนั้นเป็นผู้ต้องหาคดีสำคัญ มีอัตราโทษสูงและเป็นธรรมดาที่ผู้ต้องหา ย่อมหาโอกาสที่จะหลบหนี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ต้องหาทั้งสองเป็นชาวกัมพูชาและพื้นที่ที่เป็น เส้นทางผ่านในการนำตัวผู้ต้องหาไปยังศาลก็เป็นพื้นที่เกษตรกรรมในชนบทเป็นส่วนใหญ่ และเป็นเขตติดต่อกับชายแดนประเทศกัมพูชา สภาพชายแดนเขตติดต่อกันไม่มีสิ่งขวางกั้นใด ๆ จึงง่ายต่อการที่จะหลบหนีกลับไปยังประเทศกัมพูชา ซึ่งสภาพการณดังกล่าวผู้ฟ้องคดีก็ย่อม ทราบดีอยู่แล้วเนื่องจากรับราชการอยู่ในพื้นที่ ประกอบกับระยะทางระหว่างสถานีตำรวจภูธร กิ่งอำเภอโคกสูงกับศาลจังหวัดสระแก้วมีระยะทางกว่า ๖๐ กิโลเมตร โดยวิสัยของผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบเช่นผู้ฟ้องคดีควรที่จะต้องใช้ความรอบคอบและใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่ในการ ควบคุมผู้ต้องหาเพื่อมิให้หลบหนี แต่จากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีใส่กุญแจมือผู้ต้องหา เพียงข้างเดียว ส่วนกุญแจมืออีกหนึ่งข้างนำไปคล้องไว้กับห่วงยึดกระบะรถยนต์ ซึ่งไม่ใช่ อุปกรณ์สำหรับยึดเพื่อควบคุมผู้ต้องหา จากนั้นปล่อยให้ผู้ต้องหาอยู่ท้ายกระบะรถยนต์ ที่ไม่มีหลังคาปกคลุมหรือไม่สิ่งปิดกั้นเพื่อป้องกันการหลบหนีตามลำพัง โดยไม่ดำเนินการ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด จึงเป็นการเปิดโอกาสให้นาย จ. รุดมือออกจาก กุญแจมือและหลบหนีไปได้ ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวเพียงแต่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการจัดให้มี เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมดูแลผู้ต้องหาทั้งสองอยู่ท้ายกระบะรถยนต์ด้วย ผู้ต้องหาก็คงไม่มีโอกาส รุดมือออกจากกุญแจมือและหลบหนีไปได้ นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยังปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ทราบว่า ผู้ต้องหาหลบหนีเมื่อเดินทางไปถึงศาลจังหวัดสระแก้วแล้ว จึงแสดงให้เห็นว่า ระหว่างการเดินทาง ผู้ฟ้องคดีมิได้หันไปมองผู้ต้องหาซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีสำคัญที่ตนมีหน้าที่ควบคุมดูแลเลย จากพฤติการณ์ดังกล่าวจึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้ใช้ความระมัดระวังตามวิสัยของผู้ที่มีหน้าที่ ควบคุมผู้ต้องหาคดีสำคัญ ซึ่งผู้ฟ้องคดีอาจใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ การที่นาย จ. หลบหนีจากการควบคุมไบนั้นจึงเป็นการกระทำโดยประมาทของผู้ฟ้องคดี มิใช่เกิดจากเหตุสุดวิสัย และการที่ปล่อยให้ผู้ต้องหาคดีสำคัญและมีอัตราโทษสูงเพราะเกี่ยวข้องกับ ยาเสพติดหลบหนีจากการควบคุมไบนั้นได้ถือเป็นเรื่องร้ายแรง การกระทำของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นความผิดทางวินัย ฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหาย แก่ราชการอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ประกอบกับมาตรา ๔๕^{๓๗} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ และ

^{๓๗} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑

มาตรา ๔๕ วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการตำรวจ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยตำรวจ



มาตรา ๕ (๑๒)^{๓๘} แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตำรวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗ ประกอบกับเมื่อไม่ปรากฏว่าการไต่สวนพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในเรื่องนี้ ได้กระทำโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจึงเป็นการดำเนินการที่ชอบด้วยมาตรา ๘๐ วรรคหนึ่ง^{๓๙} แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับมาตรา ๘๒ วรรคหนึ่ง^{๔๐} และมาตรา ๘๓^{๔๑} แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ และเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ เมื่อคำสั่งลงโทษทางวินัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นคำสั่งที่สืบเนื่องมาจากการวินิจฉัยและมีมติชี้มูลความผิดของคณะกรรมการ ป.ป.ช. การพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยอนุกรรมการคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ในฐานะองค์กรที่มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงต้องถูกผูกพันตามแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒/๒๕๔๖ ซึ่งได้อำนาจในประเด็นเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาในการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษของผู้บังคับบัญชาที่ใช้ดุลพินิจสั่งการตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ และขอบเขตอำนาจในการวินิจฉัยอุทธรณ์ขององค์กรที่มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์โดยสรุปได้ว่า การใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา

^{๓๘} พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตำรวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗

มาตรา ๕ การกระทำผิดวินัยตำรวจนั้น ท่านให้หมายความรวมถึงการกระทำดังจะกล่าวต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๑๒) ประพฤติผิดวินัยข้าราชการพลเรือน ดังที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนที่ใช้อยู่

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๓๙} พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๘๐ ข้าราชการตำรวจผู้ใดกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๗๒ สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนำมาประกอบการพิจารณาลงโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษต่ำกว่าปลดออก

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๔๐-๔๑} พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๘๒ ในกรณีที่มีมูลความผิดทางวินัย เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาพฤติการณ์แห่งการทำความผิดแล้วมีมติว่าผู้ถูกกล่าวหาผู้ใดได้กระทำความผิดวินัย ให้ประธานกรรมการส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่ พร้อมทั้งความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาผู้นั้น เพื่อพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก ในการพิจารณาโทษทางวินัยแก่ผู้ถูกกล่าวหา ให้ถือว่ารายงานเอกสารและความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัย ตามกฎหมายหรือระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกกล่าวหา นั้น ๆ แล้วแต่กรณี

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๘๓ เมื่อได้รับรายงานตามมาตรา ๘๒ วรรคหนึ่งและวรรคสามแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนพิจารณาลงโทษภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง และให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนส่งสำเนาคำสั่งลงโทษดังกล่าวไปให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ออกคำสั่ง



สั่งลงโทษทางวินัยต่อผู้ถูกกล่าวหาตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ มิใช่การลงโทษตามฐานความผิดจากการสอบสวนวินัยโดยผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาเอง และมีใช้กรณีที่ถูกกล่าวหาถูกสั่งลงโทษตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ การอุทธรณ์จึงต้องอยู่ในขอบเขตที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ บัญญัติไว้ โดยผู้ถูกกล่าวหาไม่มีสิทธิอุทธรณ์ดุลพินิจในการกำหนดโทษของผู้บังคับบัญชาเท่านั้น กล่าวคือ อุทธรณ์ได้เฉพาะระดับโทษตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ องค์การที่มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกกล่าวหาตามขั้นตอนต่อจากกระบวนการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว จึงมีอำนาจพิจารณาเฉพาะเรื่องดุลพินิจในการกำหนดโทษของผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนตามฐานความผิดเดิมที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเท่านั้น ไม่อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงฐานความผิดทางวินัยตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. วินิจฉัยยุติแล้วให้เป็นประการอื่นได้อีก ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยอนุกรรมการคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับอุทธรณ์ พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และมีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นมติที่ชอบด้วยมาตรา ๙๖^๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประกอบกับมาตรา ๙๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติฯ และคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๓๙/๒๕๕๖)

- กรณีข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล

ในกระบวนการยุติธรรมการส่งหมายนัดและคำคู่ความถือเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการอำนวยความสะดวกแก่คู่ความ หากเจ้าพนักงานศาลละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ดังกล่าวหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวขาดตกบกพร่องย่อมกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของบุคคลทั่วไปในการประสาทความยุติธรรมของศาลโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ การที่เจ้าพนักงานศาลมีพฤติการณ์ละเลยไม่นำหมายนัด

^๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒

มาตรา ๙๖ ผู้ถูกกล่าวหาที่ถูกลงโทษตามมาตรา ๙๓ จะใช้สิทธิอุทธรณ์ดุลพินิจในการสั่งลงโทษของผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับผู้ถูกกล่าวหา นั้น ๆ ก็ได้ ทั้งนี้ ต้องใช้สิทธิดังกล่าวภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนมีคำสั่งลงโทษ

และสำเนาอุทธรณ์ไปส่งแก่คู่ความในคดีตามที่ได้รับมอบหมาย แต่กลับรายงานศาลว่า ได้ทำหน้าที่ดังกล่าวแล้ว จึงต้องถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ เป็นเหตุให้ราชการเสียหายอย่างร้ายแรง และเป็นการรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง อีกทั้ง การกระทำความผิดดังกล่าวยังถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติราชการโดยไม่ซื่อสัตย์สุจริต เข้าข่ายการกระทำอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง การที่ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษปลดเจ้าหน้าที่ศาลคนดังกล่าวออกจากราชการ ซึ่งเป็นโทษขั้นต่ำสุดที่จะลงแก่ข้าราชการที่กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงแล้ว จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการศาลยุติธรรม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ๔ ผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ส่งหมายนัดและสำเนาอุทธรณ์ในคดีแพ่งของศาลจังหวัดเพชรบุรี ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๒๖๑/๒๕๔๒ ระหว่างนาง ร. ผู้ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของนาย บ. ผู้ตาย โดยมีนาง น. ที่ ๑ และนาวาเอก น. ที่ ๒ เป็นผู้ร้องคัดค้าน โดยผู้ฟ้องคดีได้รายงานผลการส่งหมายต่อศาลแพ่งว่า ได้ทำการส่งหมายนัดและสำเนาอุทธรณ์ให้แก่ผู้ร้องโดยวิธีปิดหมาย แล้วตามที่อยู่ซึ่งกำหนดไว้ในหมาย เนื่องจากไม่พบผู้รับหมายและไม่มีผู้รับแทน และได้ระบุสภาพภูมิลาเนาที่ทำการจัดส่งหมายว่าเป็นทาวน์เฮาส์สองชั้น ต่อมา นาง ร. ได้มีหนังสือร้องเรียนต่ออธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ส่งหมายนัดและสำเนาอุทธรณ์ให้ตน ทำให้เสียสิทธิในการทำคำแก้อุทธรณ์ เลขานุการสำนักงานศาลยุติธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยผู้ฟ้องคดี ซึ่งกรณีได้มีการดำเนินการสอบสวนกรณีดังกล่าวตามขั้นตอน ผลการสอบสวนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่า พฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีมีผลเสียหายต่อกระบวนการยุติธรรมโดยภาพรวมซึ่งถือเป็นความเสียหายอย่างร้ายแรง จึงเสนอให้คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) พิจารณา ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีมติให้ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งพิจารณาอุทธรณ์แล้วมีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และประธานศาลฎีกา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย จึงมีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งลงโทษดังกล่าว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการ พร้อมทั้งคืนสิทธิย้อนหลังให้แก่ผู้ฟ้องคดี



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังจากบันทึกถ้อยคำของผู้ถูกกล่าวหา (แบบ สว. ๔) เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๔ ได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ไปส่งหมายนัดเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ซึ่งเป็นวันอาทิตย์โดยได้ไปสอบถามไปรษณีย์ว่าบ้านของนาง ร. อยู่ที่ใด และได้รับแจ้งว่าอยู่ในซอยลาดพร้าว ๑๐๗ ตรงข้ามกับบริษัท จ. ผู้ฟ้องคดีจึงได้เข้าไปในซอยดังกล่าวและพบว่าบ้านนาง ร. เป็นบ้านเดี่ยวสองชั้น มีรั้วหน้าบ้านเป็นประตูเหล็ก แต่จำสีของตัวบ้านไม่ได้ โดยในวันส่งหมายผู้ฟ้องคดีได้นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของหลานชายไปส่ง และได้นำหมายไปเสียบไว้ที่ชอกประตูรั้วหน้าบ้าน จากนั้นได้กลับมารายงานว่าได้ส่งหมายโดยวิธีปิดหมายแล้ว และระบุสภาพบ้านในรายงานผลการส่งหมายว่าเป็นทาวน์เฮาส์ เนื่องจากในวันดังกล่าวผู้ฟ้องคดีต้องส่งหมายจำนวนมาก จึงทำให้รายงานผิดพลาดไป นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดียังได้ให้ถ้อยคำตามบันทึกถ้อยคำของผู้ถูกกล่าวหา (แบบ สว. ๔) เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๔ อีกว่าขอยืนยันตามบันทึกถ้อยคำของผู้ฟ้องคดีซึ่งได้ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบสวนในครั้งก่อน โดยไม่มีพยานหลักฐานอื่นใดที่จะมาให้การหรือมีพยานหลักฐานอื่นมาแสดงอีกอย่างไรก็ดี เนื่องจากพยานหลักฐานในสำนวนการสอบสวน อันได้แก่ บันทึกถ้อยคำของนางสาว ข. และนาย ป. ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีต่างให้การตรงกันว่าได้ยินและได้รับแจ้งจากผู้ฟ้องคดีว่า ในวันดังกล่าวผู้ฟ้องคดีได้ให้หลานชายเป็นผู้นำส่งหมายแทน ส่วนผู้ฟ้องคดีได้นั่งรออยู่ในรถ คำให้การดังกล่าวจึงมีน้ำหนักเพียงพอให้เชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ไปส่งหมายนัดและสำเนาอุทธรณ์ให้แก่นาง ร. ผู้ร้อง แต่ได้บันทึกรายงานการเดินหมายว่าได้ส่งหมายนัดและสำเนาอุทธรณ์ให้นาง ร. โดยวิธีปิดหมายแล้ว การกระทำได้กล่าวของผู้ฟ้องคดีถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งในที่นี้คือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และระเบียบของทางราชการ ซึ่งในที่นี้คือระเบียบศาลแพ่งว่าด้วยการส่งคำคู่ความและเอกสารฯ และเป็นการรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาแล้ว และโดยที่ศาลทั้งหลายมีอำนาจหน้าที่พิจารณาพิพากษาอรรถคดีให้เป็นไปโดยยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายและในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ ทั้งยังต้องแสดงให้เห็นแก่สาธารณชนด้วยว่าได้ใช้อำนาจหน้าที่พิจารณาพิพากษาอรรถคดีเช่นว่านี้อย่างเคร่งครัดครบถ้วน เพื่อการนี้ศาลจึงต้องเปิดโอกาสให้คู่ความได้ทราบถึงข้ออ้างหรือข้อแย้งของแต่ละฝ่าย และให้คู่ความแสดงพยานหลักฐานเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงที่ตนกล่าวอ้างหรือหักล้างข้อเท็จจริงที่อีกฝ่ายหนึ่งกล่าวอ้าง และเฉพาะแต่ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่คู่ความได้มีโอกาสยืนยันหรือหักล้างแล้วเท่านั้นที่ศาลจะนำมาใช้ในการทำคำพิพากษาหรือชี้ขาดคดีได้ การส่งหมายนัดและคำคู่ความอันได้แก่ คำฟ้อง คำให้การ หรือคำร้องทั้งหลายที่คู่ความฝ่ายหนึ่งยื่นต่อศาลให้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งโดยถูกต้องและตรงต่อเวลา จึงเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการอำนวย

ความยุติธรรมแก่คู่ความของศาลยุติธรรม ซึ่งภารกิจดังกล่าวประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งกำหนดให้เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานศาล หากเจ้าพนักงานศาลละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ดังกล่าว หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวขาดตกบกพร่อง ย่อมกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของบุคคลทั่วไปในการประสาทความยุติธรรมของศาลยุติธรรมโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ การที่ผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายให้ส่งหมายนัดและสำเนาอุทธรณ์ให้แก่นาง ร. ซึ่งเป็นคู่ความในคดีแพ่งของศาลจังหวัดเพชรบุรีในคดีหมายเลขดำที่ ๑๒๖๑/๒๕๕๒ แต่กลับละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย อีกทั้ง ยังรายงานต่อศาลว่าได้ทำหน้าที่ดังกล่าวแล้ว จึงต้องถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ เป็นเหตุให้ราชการเสียหายอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๕ วรรคสอง^{๔๓} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ และเป็นการรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๐ วรรคสอง^{๔๔} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว นอกจากนี้ การกระทำดังกล่าวของผู้ฟ้องคดียังถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นราชการที่สนับสนุนการประสาทความยุติธรรมของศาลยุติธรรมโดยไม่ซื่อสัตย์สุจริต อันสำนักงานศาลยุติธรรมพึงคาดหมายได้จากเจ้าพนักงานศาลโดยทั่วไป เข้าข่ายการกระทำอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันอีกด้วย เมื่อการดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นไปโดยไม่ถูกต้องตามขั้นตอนหรือวิธีการ อันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนดไว้ และผู้ฟ้องคดีได้กระทำการอันกฎหมายบัญญัติว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นการรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และเป็นการกระทำอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นโทษขั้นต่ำสุดที่จะลงแก่ข้าราชการที่กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นั้น จึงไม่เป็นการกระทำ

^{๔๓-๔๔} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๘๕

ฯลฯ

ฯลฯ

การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

มาตรา ๘๐

ฯลฯ

ฯลฯ

การรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง



ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๔๐/๒๕๕๖)

- กรณีรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาเป็นเหตุให้ราชการเสียหายอย่างร้ายแรง

ข้าราชการครูต้องรักษาเกียรติศักดิ์และตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย การที่ข้าราชการครูมีพฤติการณ์สมรู้ร่วมคิดกับบุคคลอื่นโดยแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อขอหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการและแก้ไขข้อความในหนังสือดังกล่าว เพื่อนำมายื่นขอประกันตัวผู้ต้องหาในคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยหวังผลประโยชน์ตอบแทน การกระทำความดังกล่าวนอกจากจะเป็นการกระทำที่ขัดต่อมติของคณะรัฐมนตรีในฐานองค์การสูงสุดของฝ่ายบริหารที่ห้ามมิให้ข้าราชการรวมถึงลูกจ้างประจำใช้ตำแหน่งหน้าที่ประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดแล้ว ยังเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้ราชการต้องเสียหายอย่างร้ายแรง และเป็นการกระทำอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงอีกด้วย การที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคำสั่งลงโทษปลดข้าราชการครูคนดังกล่าวออกจากราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านป่าแฝกสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย (เดิม) ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง จากกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีทำบันทึกถึงสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย เพื่อขอหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการโดยอ้างว่านำไปประกันตัวนาย ป. ผู้ต้องหาคดีอาญาข้อหายักยอกทรัพย์ ต่อมา ได้มีการแก้ไขชื่อผู้ต้องหาจากนาย ป. เป็นนาย จ. ผู้ต้องหาคดีอาญาข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาให้โทษประเภท ๑ ไว้ในครอบครอง และผู้ฟ้องคดีได้นำหนังสือรับรองดังกล่าวไปใช้เป็นหลักประกันสัญญาประกันตัวนาย จ. ที่ศาลจังหวัดเชียงราย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ฟ้องคดีในกรณีดังกล่าว และศาลจังหวัดเชียงรายได้มีคำพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานปลอมเอกสารราชการและใช้เอกสารราชการปลอม คณะกรรมการสอบสวนวินัยเห็นว่าผู้ฟ้องคดีกระทำผิดตามที่ถูกกล่าวหาจริง แต่เป็นการกระทำโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์มิได้กระทำโดยทุจริตหรือหวังผลประโยชน์อันมิควรได้ จึงเป็นการกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงตามมาตรา ๙๘

วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดี จำนวน ๑ ขั้น และรายงานผลการดำเนินการทางวินัยให้เลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติพิจารณา ต่อมา ก.ค. มีมติว่าผู้ฟ้องคดีมีเจตนาสมรู้ร่วมคิดกับเสมียนทนายความมาตั้งแต่นั้น โดยการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อขอหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการและแก้ไขข้อความในหนังสือดังกล่าวเพื่อนำไปยื่นประกันตัวผู้ต้องหาในคดีอาญาผิด พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดวินัยอย่างร้ายแรง จึงมีมติให้เพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีเป็นลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จากนั้น สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงรายจึงมีคำสั่งเพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีจากลดขั้นเงินเดือน เป็นปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามมติ ก.ค. ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งลงโทษดังกล่าว แต่นายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีหนังสือให้ยกอุทธรณ์ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือน คำสั่งที่เพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีจากลดขั้นเงินเดือน จำนวน ๑ ขั้นเป็นปลดออกจากราชการ และมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการตามเดิม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อคณะรัฐมนตรีได้มีมติห้ามมิให้ข้าราชการ รวมตลอดถึงลูกจ้างประจำใช้ตำแหน่งหน้าที่ประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีความผิดเกี่ยวกับคดีอาญาเสียดินทุกประเภท และสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงรายได้มีหนังสือลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๑ แจ้งเวียนมติดังกล่าวให้ข้าราชการในสังกัดได้รับทราบแล้ว ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงยอมต้องทราบถึงมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเป็นอย่างดี และต้องรักษาเกียรติศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย การที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการระบุว่าจะนำไปใช้ประกันตัวนาย ป. ผู้ต้องหาคดีข่มขืนภรรยาซึ่งเกี่ยวข้องเป็นญาติกับผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือรับรองดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวและทำสัญญาประกันในการปล่อยชั่วคราวนาย ป. ต่อศาลจังหวัดเชียงราย แต่ปรากฏว่าต่อมาผู้ฟ้องคดีและเสมียนทนายความได้ทำการแก้ไขชื่อผู้ต้องหาจากนาย ป. เป็นนาย จ. และนำหนังสือรับรองดังกล่าวไปยื่นขอประกันตัวนาย จ. ผู้ต้องหาในคดีอาญาเสียดินต่อศาลจังหวัดเชียงราย และศาลจังหวัดเชียงรายได้อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวนาย จ. โดยเมื่อครบกำหนดวันนัดส่งตัวนาย จ. แต่ละครั้ง ผู้ฟ้องคดีในฐานะนายประกันได้มาศาลและลงลายมือชื่อรับทราบกำหนดนัดในแต่ละครั้งทุกนัดรวม ๕ ครั้ง แต่ผู้ฟ้องคดีไม่เคยโต้แย้งหรือแสดงให้ศาลจังหวัดเชียงรายเห็นว่านาย จ. ไม่ใช่ผู้ต้องหาที่ผู้ฟ้องคดีขอประกันตัว อีกทั้ง นาย จ. ให้การต่อศาลจังหวัดเชียงรายว่าไม่เคยรู้จักกับผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ขอประกันและญาติของนาย จ. ต้องเสียเงินในการประกันตัวจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งสอดคล้องกับคำให้การของ นาย ณ. ที่ให้การไว้กับคณะกรรมการสอบสวน



ทางวินัยว่า ตนได้ติดต่อขอให้ผู้ฟ้องคดีขอหนังสือรับรองจากทางราชการมาประกันตัวผู้ต้องหา โดยจะมีค่าตอบแทนให้ ผู้ฟ้องคดีจึงตกลงดำเนินการให้ กรณีจึงเชื่อโดยปราศจากข้อสงสัยว่า ผู้ฟ้องคดีและเสมียนทนายความเป็นผู้แก้ไขชื่อผู้ต้องหาในหนังสือรับรองข้าราชการจริง และการที่ผู้ฟ้องคดีสมมุติชื่อนาย ป. ว่าเป็นผู้ต้องหาในคดียกยกทรัพย์ และเป็นญาติกับ ผู้ฟ้องคดีก็เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกหนังสือรับรองข้าราชการให้ เพราะหากไม่กระทำเช่นนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็จะไม่ออกหนังสือรับรองให้แก่ข้าราชการ เพื่อนำไปประกันตัวผู้ต้องหา หรือจำเลยในคดีเกี่ยวกับยาเสพติด เนื่องจากขัดต่อมติคณะรัฐมนตรีที่แจ้งเวียนให้ข้าราชการ ในสังกัดทราบ ซึ่งมีผลบังคับให้ข้าราชการถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็น องค์การสูงสุดของฝ่ายบริหาร เมื่อขณะเกิดเหตุผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการครู ระดับ ๗ ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ จึงต้องรักษาเกียรติศักดิ์ ตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย ทั้งผู้ฟ้องคดี ซึ่งมีประสบการณ์และความรู้ดีกว่าบุคคลทั่วไปย่อมทราบดีว่า การขอประกันตัวผู้ต้องหา และทำสัญญาประกันตัวผู้ต้องหาไปจากศาลนั้น หากมีการผิดสัญญาประกัน ผู้ฟ้องคดี จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายปรับตามจำนวนวงเงินที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา ดังนั้น พฤติการณ์ของ ผู้ฟ้องคดีที่ยินยอมประกันตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติด ทั้งที่ไม่เคยรู้จักหรือเป็นญาติเกี่ยวข้องกัน ย่อมเป็นการผิดปกตวิสัยที่บุคคลทั่วไปพึงกระทำ จึงเชื่อโดยปราศจากข้อสงสัยว่าเป็นการกระทำ เพื่อหวังผลประโยชน์ตอบแทนหรือค่าตอบแทนที่เป็นเงิน โดยผู้ฟ้องคดีจึงใจแก้ไขเอกสาร หนังสือรับรองที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัดทำขึ้น และการรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา โดยปกปิด ข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง เป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง และเป็นกระทำการ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๐ ประกอบมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ เมื่อเลขาธิการ คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติได้เสนอรายงานผลการดำเนินการทางวินัย แก่ผู้พิจารณาให้ ก.ค. พิจารณา และ ก.ค. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีเจตนาสมรู้ร่วมคิด กับเสมียนทนายความมาตั้งแต่ต้น โดยการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อขอ หนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ และแก้ไขข้อความในหนังสือดังกล่าวเพื่อนำมายื่นประกันตัว ผู้ต้องหาในคดียาเสพติด พฤติการณ์เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง จึงมีมติให้เพิ่มโทษผู้ฟ้องคดี จากโทษลดขั้นเงินเดือน จำนวน ๑ ขั้น เป็นปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ อันเป็นการใช้ดุลพินิจ สั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีตามที่กฎหมายบัญญัติให้อำนาจไว้ตามมาตรา ๑๐๙^{๔๔} แห่งพระราชบัญญัติ

^{๔๔} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๑๐๙ เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายว่าด้วยวินัย ข้าราชการในส่วนราชการใดโดยเฉพาะ หรือดำเนินการสอบสวนตามมาตรา ๑๑๔ (๔) หรือมาตรา ๑๑๕ แก่ข้าราชการพลเรือน สามัญผู้ใด หรือสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดออกจากราชการไปแล้ว ให้รายงานการดำเนินการทางวินัยหรือการสอบสวน หรือการสั่งให้ออกจากราชการต่อผู้บังคับบัญชาของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้นตามลำดับจนถึงอธิบดี ในกรณีที่

ระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งเพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีจากลดขั้นเงินเดือนจำนวน ๑ ขั้น เป็นปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามมติ ก.ค. จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ข้าราชการพลเรือนสามัญในสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีหรือราชบัณฑิตยสถาน ให้รายงานตามลำดับจนถึงรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ทั้งนี้ ตามระเบียบว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยที่ ก.พ. วางไว้

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับรายงานตามวรรคหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตามมาตรา ๑๐๓ และมีตำแหน่งเหนือผู้ดำเนินการทางวินัยเห็นว่าการยุติเรื่องการลงโทษหรือการลงโทษที่มีโทษเป็นการลงโทษหรือลงทัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยข้าราชการในส่วนราชการใดโดยเฉพาะ และมีโทษเป็นการดำเนินการตามมติของ อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. จังหวัด เป็นการไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ก็ให้มีอำนาจสั่งลงโทษ เพิ่มโทษเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษที่หนักขึ้นลดโทษลงเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษที่เบาลง จดโทษโดยให้ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือน หรือยกโทษให้ถูกต้องหรือเหมาะสมตามควรแก่กรณี ตลอดจนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในคำสั่งเดิมให้เป็นการถูกต้องเหมาะสมได้ด้วย และในกรณีที่เห็นว่าควรดำเนินการอย่างไรเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาให้ได้รับความจริงและยุติธรรม ก็ให้มีอำนาจดำเนินการหรือสั่งดำเนินการได้ตามควรแก่กรณี ทั้งนี้ การสั่งลงโทษหรือเพิ่มโทษเป็นสถานโทษที่หนักขึ้น ต้องไม่เกินอำนาจของตนตามมาตรา ๑๐๓ และการเพิ่มอัตราโทษเมื่อรวมกับอัตราโทษเดิมต้องไม่เกินอำนาจนั้นด้วย ถ้าเกินอำนาจของตนก็ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาของผู้ขึ้นตามลำดับเพื่อให้พิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณี

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้สั่งลงโทษหรือลงทัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยข้าราชการในส่วนราชการใดโดยเฉพาะหรือสั่งยุติเรื่อง จดโทษหรือสั่งลงโทษตามมาตรา ๑๐๓ หรือสั่งให้ออกจากราชการ ซึ่งมีโทษเป็นการดำเนินการตามมติของ อ.ก.พ. จังหวัด ตามมาตรา ๑๐๔ มาตรา ๑๑๔ (๔) มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ หรือมาตรา ๑๒๕ แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไปแล้ว แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรืออธิบดีหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดที่ได้รับรายงานตามวรรคหนึ่ง เห็นว่ากรณีเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรืออธิบดีหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด แล้วแต่กรณี มีอำนาจดำเนินการตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม และมาตรา ๑๐๔ วรรคสอง แต่ถ้าเป็นกรณีที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม แล้ว ก็ให้ดำเนินการตามมาตรา ๑๐๔ วรรคสอง

ในกรณีที่อธิบดีที่ได้รับรายงานตามวรรคหนึ่ง มีความเห็นขัดแย้งกับความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือความเห็นหรือมติของ อ.ก.พ. จังหวัด ตามมาตรา ๑๐๔ วรรคสอง มาตรา ๑๑๔ (๔) มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ หรือมาตรา ๑๒๕ เกี่ยวกับการพิจารณาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย หรือการอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะเป็นทางเป็นโทษหรือเป็นคุณ แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใด ก็ให้ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. กระทรวงซึ่งผู้นั้นสังกัดอยู่พิจารณา เมื่อ อ.ก.พ. กระทรวงมีมติเป็นประการใดให้อธิบดีหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด แล้วแต่กรณี สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น และในกรณีที่จะต้องสั่งให้ผู้ซึ่งออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการตามมติของ อ.ก.พ. กระทรวง ก็ให้นำมาตรา ๑๐๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

เมื่อได้มีคำสั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ จดโทษ หรือยกโทษ ถ้าเพิ่มโทษเป็นสถานโทษที่หนักขึ้น หรือลดโทษเป็นสถานโทษที่เบาลง หรือจดโทษหรือยกโทษ คำสั่งลงโทษเดิมให้เป็นอันยกเลิก ถ้าลดโทษเป็นอัตราโทษที่เบาลง อัตราโทษส่วนที่เกินก็ให้เป็นอันยกเลิก ในกรณีที่คำสั่งลงโทษตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนเป็นอันยกเลิก หรืออัตราโทษส่วนที่เกินเป็นอันยกเลิก ให้คืนเงินเดือนที่ได้ตัดหรือลดไปแล้วตามคำสั่งที่เป็นอันยกเลิก หรืออัตราโทษส่วนเกินที่เป็นอันยกเลิกนั้นให้แก่ผู้ถูกลงโทษ แต่ถ้าคำสั่งที่เป็นอันยกเลิกเป็นคำสั่งลงโทษหรือลงทัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยข้าราชการในส่วนราชการใดโดยเฉพาะ และผู้ถูกสั่งลงโทษหรือลงทัณฑ์ได้รับโทษหรือทัณฑ์นั้นไปแล้ว ก็ให้เป็นอันพับไป

เมื่ออธิบดีได้ดำเนินการทางวินัย หรือได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งและได้พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้วให้รายงานไปยัง อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่งผู้ถูกดำเนินการทางวินัยสังกัดอยู่เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ตามกรณีที่กำหนดในระเบียบว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยที่ ก.พ. วางไว้

ในกรณีที่ อ.ก.พ. กระทรวงที่ได้รับรายงานตามวรรคหก เห็นว่าการดำเนินการทางวินัยเป็นการไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม และมีมติเป็นประการใดให้อธิบดีสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น



มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีและให้ดำเนินการตามมติของ ก.ค. จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๕๖๗/๒๕๕๕)

- กรณีข้าราชการละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณ์แสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ

กรณีที่ข้าราชการมีความประสงค์จะใช้สิทธิในการลาป่วยหรือลากิจ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายว่าด้วยการลาของข้าราชการกำหนดไว้ ซึ่งการลาป่วยนั้นจะต้องมีการยื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น จึงอาจจะยื่นในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการได้ ในขณะที่การลากิจจะต้องเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชา และเมื่อได้รับการอนุญาตแล้วจึงจะลาได้ เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นหรือเหตุพิเศษ จึงจะเสนอใบลาพร้อมกับระบุเหตุผลในภายหลังได้ การที่ข้าราชการไม่เข้ารับการอบรมตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยมีได้ยื่นใบลาป่วยต่อผู้บังคับบัญชา หลังจากนั้นก็ได้มาปฏิบัติราชการเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าสิบห้าวัน แม้จะได้มีการยื่นใบลาป่วยและลากิจในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ตาม แต่เมื่อการยื่นใบลาดังกล่าวมิได้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ ประกอบกับข้อเท็จจริงไม่อาจรับฟังได้ว่ามีเหตุผลและความจำเป็นในการลา พฤติกรรมดังกล่าวจึงเป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และมีพฤติการณ์แสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง การที่ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษให้ปลดข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีรับราชการในตำแหน่งอาจารย์ ๑ ระดับ ๓ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และมีพฤติการณ์แสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่เข้าอบรมตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยไม่ชี้แจงเหตุผลและไม่ยื่นใบลา ทำให้ไม่ผ่านการอบรม



เพราะเวลาที่เข้ารับการอบรมไม่ถึงเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ และผู้ฟ้องคดีไม่ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการติดต่อกันรวมเป็นเวลา ๑๙ วัน ซึ่งภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีกลับมาปฏิบัติงานได้ยื่นใบลาอีกและใบลาป่วยรวมจำนวน ๓ ฉบับ แต่ผู้อำนวยการวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีลาตามที่ขอในใบลาทั้งสามฉบับ เนื่องจากเห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นใบลาอีกล่วงหน้า และสาเหตุการลาอีกไม่ใช่เหตุจำเป็นหรือเหตุพิเศษที่ไม่อาจยื่นใบลาล่วงหน้าก่อนวันลาได้ และการลาป่วยอีกสองครั้งเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีมิได้ป่วยจริง การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นความผิดตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.) พิจารณาแล้วมีมติให้ยกอุทธรณ์ ต่อมา นายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) พิจารณาแล้วมีคำสั่งยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีตามมติ ก.ม. เช่นเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี โดยให้รับผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการตามเดิม และให้ชดเชยค่าเสียหายพร้อมกับดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ได้ส่งผู้ฟ้องคดีเข้ารับการอบรมในโครงการอบรมและพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ระดับสูง ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๖ แต่ในวันที่ ๓ และวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าว ทำให้ไม่ผ่านการอบรมเพราะเวลาที่เข้ารับการอบรมไม่ถึงเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ โดยผู้ฟ้องคดีอ้างว่ามีอาการป่วยจึงไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ และโดยที่การเข้ารับการอบรมของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างหนึ่งตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย หากข้าราชการประสงค์จะลาป่วยเพื่อรักษาตัว ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดตามข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง^{๔๖} ของระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ

^{๔๖} ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๑๗ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาป่วยเพื่อรักษาตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ในกรณีจำเป็น จะเสนอหรือจัดส่งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้

ในกรณีที่ข้าราชการผู้ขอลามีอาการป่วยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้ว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว

การลาป่วยตั้งแต่ ๓๐ วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองของแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วย ในกรณีจำเป็นหรือเห็นสมควรผู้มีอำนาจอนุญาตจะสั่งให้ใช้ใบรับรองของแพทย์ซึ่งผู้มีอำนาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได้



พ.ศ. ๒๕๓๕ การที่ผู้ฟ้องคดีไม่เข้ารับการอบรมในวันดังกล่าวโดยมิได้ยื่นใบลาป่วยต่อผู้บังคับบัญชา จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และมีพฤติการณ์แสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ นอกจากนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีได้มาปฏิบัติราชการเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ และยื่นใบลาจำนวน ๓ ฉบับ คือ ฉบับที่หนึ่ง ผู้ฟ้องคดีขอลากิจตั้งแต่วันที่ ๗ ถึงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ โดยอ้างเหตุผลว่าผู้ฟ้องคดีไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการจัดทำวิทยานิพนธ์ ฉบับที่สอง ผู้ฟ้องคดีขอลาป่วยในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ครึ่งวันเช้า และฉบับที่สาม ผู้ฟ้องคดีขอลาป่วยตั้งแต่วันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ แต่ผู้บังคับบัญชาพิจารณาแล้วไม่อนุญาตให้ลาตามที่ขอ เนื่องจากการลาของของผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นใบลาล่วงหน้าก่อนวันลา และการลาไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมประกอบการจัดทำวิทยานิพนธ์ไม่ใช่เหตุจำเป็นหรือเหตุพิเศษที่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาล่วงหน้าได้ โดยเมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลากิจตามข้อ ๑๙^{๔๗} ของระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการฯ แล้วเห็นว่า แม้ผู้ฟ้องคดีจะยื่นใบลากิจในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ โดยขอลากิจตั้งแต่วันที่ ๗ ถึงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ก็ตาม แต่เมื่อผู้บังคับบัญชาไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีลากิจตามที่ขอ และการลากิจของผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายว่าด้วยการลาของข้าราชการ จึงมีผลให้ผู้ฟ้องคดีขาดราชการตั้งแต่วันที่ ๗ ถึงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ และเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรในวันดังกล่าว สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้ไปทำงานในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ แต่ไม่ได้ลงลายมือชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ระบุในใบลากิจว่าผู้ฟ้องคดีขอไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมประกอบการจัดทำวิทยานิพนธ์ตั้งแต่วันที่ ๗ ถึงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่าผู้ฟ้องคดีได้ไปทำงานในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ จึงขัดแย้งกับใบลากิจของผู้ฟ้องคดีเอง กรณีจึงไม่อาจรับฟังได้ ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีขอลาป่วยในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ครึ่งวันเช้า และผู้ฟ้องคดีได้ละทิ้งหน้าที่ราชการในช่วงบ่าย นั้น ผู้ฟ้องคดีได้อ้างว่าในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีไปทำงานสายและได้ขอลงลายมือชื่อลงเวลา

การลาป่วยไม่ถึง ๓๐ วัน ไม่ว่าจะเป็นการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกัน ถ้าผู้มีอำนาจอนุญาตเห็นสมควรจะสั่งให้มีใบรับรองแพทย์ตามวรรคสามประกอบใบลา หรือสั่งให้ผู้ลาไปรับการตรวจจากแพทย์ของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้

^{๔๗} ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๑๙ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลากิจส่วนตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถรอรับอนุญาตได้ทันจะเสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมด้วยระบุเหตุจำเป็นไว้แล้วหยุดราชการไปก่อนก็ได้ แต่จะต้องชี้เหตุผลให้ผู้มีอำนาจอนุญาตทราบโดยเร็ว

ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่งได้ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ

ปฏิบัติงานกับนางสาว ส. แต่เนื่องจากแฟ้มลงลายมือชื่ออยู่ในห้องผู้อำนวยการ จึงไม่สามารถลงลายมือชื่อลงเวลาปฏิบัติงานได้ ประกอบกับนางสาว ส. แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าให้ผู้ฟ้องคดีมาลงลายมือชื่อในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีจึงได้ไปรับเช็คทุนการศึกษาที่แผนกการเงินและออกจากที่ทำงาน เพื่อไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีมีภาระงานสอนวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ แต่ผู้ฟ้องคดีไปทำงานสาย ทำให้นักศึกษาแยกย้ายกันออกจากห้องเรียนและกลับบ้าน ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและคำนึงถึงการดำรงตนในฐานะอาจารย์ที่จะต้องประพฤติตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์ ผู้ฟ้องคดีย่อมจะต้องไปปฏิบัติงานให้ทันกับเวลาเข้าปฏิบัติงาน และอยู่ปฏิบัติงานจนครบเวลาราชการ หลังจากได้หยุดงานไปแล้วหลายวัน การที่ผู้ฟ้องคดีไปถึงที่ทำงานสายโดยยื่นใบลาป่วยในช่วงเช้า แต่ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีลาป่วย เพราะไม่เชื่อว่าป่วยจริง และผู้ฟ้องคดีได้ออกจากที่ทำงานในช่วงบ่าย โดยมีได้อยู่จนครบเวลาราชการ นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าตั้งแต่วันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดียังมีการป่วย จึงต้องพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน โดยผู้ฟ้องคดีได้ยื่นใบลาป่วยแล้ว แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดียื่นใบลาป่วยโดยไม่มีใบรับรองแพทย์ และไม่มีพยานหลักฐานใดที่จะพิสูจน์ได้ว่าผู้ฟ้องคดีป่วยจริงในวันดังกล่าว ทั้งยังปรากฏว่าในบางวันผู้ฟ้องคดีได้เดินทางไปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเพื่อศึกษาต่อในตอนเย็น และไปตบหนังสือกับเพื่อนที่วิทยาเขตศาลายา การที่ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีลาป่วยตั้งแต่วันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เพราะไม่เชื่อว่าป่วยจริง จึงมีผลให้พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะเป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันเป็นเวลานานเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และมีพฤติการณ์แสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๒ วรรคสอง^{๔๔} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีคำสั่งยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๖๗/๒๕๕๕)

^{๔๔} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๙๒

ฯลฯ

ฯลฯ

การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันเป็นเวลานานเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง



- กรณีข้าราชการกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

(๑) ข้าราชการตำรวจมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับภรรยาของผู้อื่น

ข้าราชการตำรวจเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องนับถือจากบุคคลทั่วไปว่าเป็นผู้ที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี จึงต้องประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม การที่ข้าราชการตำรวจมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับหญิงซึ่งตนรู้อยู่ว่าเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้อื่น ย่อมเป็นพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์และภาพพจน์ของข้าราชการตำรวจเป็นอย่างยิ่ง ถือเป็นการกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง การที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคมีคำสั่งลงโทษปลดข้าราชการตำรวจคนดังกล่าวออกจากราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตำรวจ ตำแหน่งรองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรตำบลโคกสูง ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับภรรยาผู้อื่น โดยมีมูลเหตุมาจากการที่นาย ป. ได้มีหนังสือร้องเรียนต่อผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีกล่าวหาผู้ฟ้องคดีว่า มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับนาง น. ภรรยาของผู้ร้องเรียน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีจึงมีคำสั่งให้สืบสวนข้อเท็จจริง ผลการสืบสวนข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับนาง น. ภรรยาของนาย ป. ระหว่างที่ยังไม่หย่าขาดกันจริง ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่า นาย ป. และนาง น. ได้จดทะเบียนสมรสกันตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ มีบุตรด้วยกันหนึ่งคน ระหว่างอยู่ด้วยกันจะมีเรื่องทะเลาะกันอยู่ตลอดเวลา จึงได้แยกกันอยู่ ส่วนผู้ฟ้องคดีและนาง น. ต่างยอมรับว่าได้มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกันจริงโดยไม่ปรากฏว่านาง น. ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าตนมีสามีแล้วหรือไม่ และผู้ฟ้องคดีอ้างว่าขาดเจตนาเนื่องจากไม่ทราบว่านาง น. มีสามีแล้ว จึงไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะเชื่อได้ว่าพฤติการณ์และการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อกล่าวหา แต่การที่ผู้ฟ้องคดีมีภรรยาอยู่แล้วยังไปยุ่งเกี่ยวกับหญิงอื่นจนเกิดเรื่องเสียหายเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติตนในลักษณะที่ไม่สมควรและกระทำการ

อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว ตามมาตรา ๗๘ (๑๒) และ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ เห็นควรลงทัณฑ์กักขังผู้ฟ้องคดีที่มีกำหนด ๓๐ วัน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ประพฤติตนให้เคร่งครัดต่อมรรยาท และระเบียบแบบแผนของข้าราชการตำรวจ ประพฤติตนไม่สมควรมีภรรยาอยู่แล้ว แต่ยังไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับหญิงอื่นในทางชู้สาวจนเกิดเรื่องเสื่อมเสียหรือเสียหาย ตามมาตรา ๕ อนุมาตรา ๓ และอนุมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตำรวจ พุทธศักราช ๒๕๓๗ จึงมีคำสั่งลงโทษกักขังผู้ฟ้องคดีที่มีกำหนด ๓๐ วัน แล้วรายงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) อนุกรรมการคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (อ.ก.ตร.) เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า การรายงานการดำเนินการทางวินัยของผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ถูกต้อง จึงมีมติให้ส่งเรื่องคืนเพื่อดำเนินการให้ถูกต้อง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีรายงานไปยังผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค ๑ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เพื่อพิจารณา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ยุติเรื่องทางวินัยอย่างร้ายแรงและลงโทษกักขังผู้ฟ้องคดีที่มีกำหนด ๓๐ วัน และรายงานผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ.ก.ตร. เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับว่ามีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับนาง น. จริ่ง แต่ต่อสู้ว่าทราบจากนาง น. ว่าเคยมีสามีและเลิกกันแล้ว ซึ่งข้อต่อสู้ดังกล่าวขัดกับคำให้การของนาง น. และนาง ม. (พี่สาวของนาง น.) ที่ให้การโดยสรุปว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีทราบว่านาง น. ยังไม่ได้หย่าขาดจากสามีก็ยังคงมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับนาง น. จนกระทั่งนาย ป. และนาง น. ได้หย่าขาดจากการเป็นสามีภรรยาแล้ว จึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดจริง พฤติการณ์และการกระทำนับได้ว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๗๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ความร้ายแรงแห่งกรณีโทษถึงปลดออกจากราชการ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งลงโทษปลดออกจากราชการต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ.ก.ตร. เกี่ยวกับการอุทธรณ์ทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วมีมติให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จ่ายเงินเดือนย้อนหลังให้ผู้ฟ้องคดีนับตั้งแต่วันที่ปลดออกจากราชการ



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่มาตรา ๖๑^{๔๙} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ บัญญัติให้นำบทบัญญัติเรื่อง วินัยและการรักษาวินัย การออกจากราชการ และการอุทธรณ์แห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน รวมทั้ง กฎ ก.พ. ออกตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้กับข้าราชการตำรวจโดยอนุโลม ซึ่งมาตรา ๙๙^{๕๐} ประกอบกับมาตรา ๑๐๒^{๕๑} วรรคสาม^{๕๒} และวรรคเจ็ด^{๕๓} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ได้วางหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการทางวินัยไว้ โดยเมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำความผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยทันที และให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาให้เป็นไปตามที่กำหนดใน กฎ ก.พ. ซึ่งเป็นไปตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา นอกจากนี้

^{๔๙} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งแก้ไขโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๘ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการตำรวจ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔

มาตรา ๖๑ ในระหว่างที่ยังมิได้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตำรวจ พุทธศักราช ๒๕๒๗ให้นำบทบัญญัติในหมวด ๔ หมวด ๕ และหมวด ๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ มาใช้บังคับแก่เรื่องวินัยและการรักษาวินัย การออกจากราชการ และการอุทธรณ์ของข้าราชการตำรวจตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม โดยให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายว่าด้วยวินัยตำรวจ ทั้งนี้ โดยให้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและคณะกรรมการสามัญประจำกระทรวง เป็นอำนาจหน้าที่ของ ก.ตร. และให้อำนาจหน้าที่ของอนุกรรมการสามัญประจำจังหวัด เป็นอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ตร. จังหวัด และให้อำนาจหน้าที่ของผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้มีอำนาจตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

^{๕๐-๕๒} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๙๙

ฯลฯ

ฯลฯ

เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำความผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยทันที

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๑๐๒

ฯลฯ

ฯลฯ

การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสอง ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ เป็นผู้แต่งตั้ง

ฯลฯ

ฯลฯ

หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณากรณีที่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

ฯลฯ

ฯลฯ



มาตรา ๙๘ วรรคสอง^{๕๓} และมาตรา ๑๐๔ วรรคหนึ่ง^{๕๔} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ บัญญัติให้การกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนำมาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษลงต่ำกว่าปลดออก ซึ่งในการพิจารณาว่าการกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงนั้น จะต้องพิจารณาถึงเกียรติของข้าราชการผู้นั้น และความรู้สึกของสังคมที่มีต่อการกระทำของข้าราชการผู้นั้น ประกอบกับเจตนาในการกระทำ โดยคำนึงถึงพฤติการณ์ของข้าราชการผู้นั้นว่าได้กระทำการอันทำให้ราชการได้รับความเสียหายต่อภาพพจน์ชื่อเสียงหรือไม่ เมื่อพิจารณาพยานหลักฐานจากการสอบสวน ประกอบกับพฤติการณ์แวดล้อมและลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วรับฟังได้ว่า ขณะที่ผู้ฟ้องคดีมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับนาง น. นั้น ผู้ฟ้องคดีทราบดีว่านาง น. ยังเป็นภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายของนาย ป. การกระทำของผู้ฟ้องคดีส่งผลให้ชีวิตสมรสของนาย ป. ซึ่งมีบุตรด้วยกันกับนาง น. หนึ่งคน ต้องหย่าขาดจากกัน เมื่อขณะเกิดเหตุผู้ฟ้องคดีรับราชการตำรวจ สถานภาพของการเป็นข้าราชการตำรวจย่อมได้รับการยกย่องนับถือจากบุคคลทั่วไปว่า เป็นผู้ที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีต้องประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม แต่ผู้ฟ้องคดีกลับมีพฤติกรรมกระทำการที่เสื่อมเสียเกียรติและภาพพจน์ของข้าราชการตำรวจ และขัดกับศีลธรรมอันดีของสังคมเสียเอง พฤติการณ์และการกระทำของผู้ฟ้องคดีที่เป็นชู้กับภรรยาของผู้อื่นนั้น ถือได้ว่าเป็นการกระทำอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

^{๕๓-๕๔} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๙๘

ฯลฯ

ฯลฯ

การทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุก หรือโทษที่หนักกว่าจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก หรือได้รับโทษที่หนักกว่าจำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

มาตรา ๑๐๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนำมาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษลงต่ำกว่าปลดออก ทั้งนี้ ภายในบังคับวรรคสอง

ฯลฯ

ฯลฯ



กรณียอมส่งผลให้การพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี โดยอนุกรรมการคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งได้อาศัยข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเดียวกันตามที่คณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมมา แล้วมีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีนั้น จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน และเมื่อคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการชอบด้วยกฎหมาย กรณีจึงไม่เป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำขอ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๙๐/๒๕๕๕)

(๒) ข้าราชการหลอกลวงประชาชนให้นำเงินมาสมัครเป็นสมาชิกของชมรมซึ่งมิได้มีการจดทะเบียนโดยถูกต้องตามกฎหมาย

สภาพภาพของข้าราชการพลเรือนสามัญย่อมได้รับการยกย่องนับถือจากบุคคลทั่วไปว่าเป็นผู้มีเกียรติและศักดิ์ศรี ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม การที่ข้าราชการได้กระทำความผิดอาญาฐานฉ้อโกงด้วยการหลอกลวงแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชน เพื่อให้ประชาชนนำเงินมาสมัครเป็นสมาชิกของชมรมซึ่งมิได้มีการจดทะเบียนโดยถูกต้องตามกฎหมาย เป็นเหตุให้ประชาชนจำนวนมากหลงเชื่อและจ่ายเงินให้ แม้ต่อมาจะได้มีการชดเชยค่าเสียหายทั้งหมดคืนให้แก่ประชาชนผู้เสียหายแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถลบล้างความผิดที่เกิดขึ้นได้ พฤติการณ์ดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการกระทำอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง คำสั่งลงโทษปลดข้าราชการคนดังกล่าวออกจากราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ว สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ฟ้องคดีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง เรื่องต้องโทษคดีอาญาในข้อหาฉ้อโกงทรัพย์ อันเป็นการฉ้อโกงประชาชน ผลการสอบสวนเห็นว่ากรณีของผู้ฟ้องคดี ศาลจังหวัดภูเก็ตพิพากษาให้รอการลงโทษและผู้ฟ้องคดีให้การรับสารภาพโดยได้ตกลงชดเชยเงินให้แก่สมาชิกเรียบร้อยแล้ว และการที่ผู้ฟ้องคดีเข้าไปร่วมเป็นกรรมการในชมรมดังกล่าว เนื่องมาจากการชักชวนของผู้อื่นไม่ได้มีเจตนามาก่อน จึงเห็นว่าพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีไม่มีความผิดวินัย



อย่างร้ายแรง แต่เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงตามมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เห็นควรลงโทษลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๑ ขั้น และได้รายงานการลงโทษดังกล่าวไปยังปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการสามัญประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำการทุจริตหลอกลวงประชาชนและการหลอกลวงดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงอันเป็นความผิดอาญารฐานฉ้อโกงประชาชน การที่คณะกรรมการสอบสวนวินัยเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเข้าไปร่วมเป็นกรรมการชมรมเนื่องจากการชักชวนของผู้อื่นนั้น ไม่อาจรับฟังได้ แม้เรื่องนี้ผู้เสียหายทั้งหมดจะได้รับชดเชยเงินคืนและไม่ตั้งใจเอาความแก่ผู้ฟ้องคดีก็ตาม แต่การกระทำผิดของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนซึ่งเป็นความผิดอาญาแผ่นดินที่ไม่อาจยอมความได้ จึงมีมติว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ เห็นควรเพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีเป็นปลดออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งเพิ่มโทษเป็นปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อ ก.พ. ซึ่ง ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับสารภาพต่อคณะกรรมการสอบสวนว่าได้กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามที่ถูกกล่าวหา และเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามข้อ ๔ (๓) ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะดำเนินการทางวินัยโดยไม่สอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได้ การที่ผู้ฟ้องคดีรับสารภาพว่าได้ฉ้อโกงประชาชน พฤติการณ์ดังกล่าวถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง จึงมีมติเห็นควรให้ยกอุทธรณ์ และรายงานนายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) หรือพิจารณาสั่งการ ซึ่งต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์และแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีจากลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น เป็นปลดออกจากราชการตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งและมติดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

จากพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ได้กระทำการทุจริตหลอกลวงประชาชนด้วยการร่วมกับบุคคลอื่นจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุพุทธพิทักษ์ขึ้นโดยไม่จดทะเบียนตามกฎหมาย ประกาศโฆษณาชักชวนประชาชนทั่วไปด้วยข้อความอันเป็นเท็จ เพื่อให้สมัครสมาชิกชมรม โดยอ้างว่าเมื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย ชมรมจะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิก และโดยการหลอกลวงดังกล่าวทำให้ประชาชนผู้เสียหายจำนวนสิบหกคนหลงเชื่อและได้จ่ายเงิน



ค่าสมัครสมาชิก และผู้ฟ้องคดีได้นำเงินจำนวนดังกล่าวไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลที่สาม ซึ่งต่อมา ศาลจังหวัดภูเก็ตมีคำพิพากษาว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดอาญาตามมาตรา ๓๔๓^{๕๕} ประกอบกับมาตรา ๓๔๑^{๕๖} และมาตรา ๘๓^{๕๗} แห่งประมวลกฎหมายอาญา การที่ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งโดยสภาพของการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญย่อมได้รับการยกย่องนับถือจากบุคคลทั่วไปว่าเป็นผู้ที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีประพฤตินอยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม แต่ผู้ฟ้องคดีกลับกระทำความผิดอาญาฐานฉ้อโกง อันเป็นการฉ้อโกงประชาชน ซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชนเป็นจำนวนมาก แม้จะปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้ยินยอมชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายทั้งหมดก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถลบเลือนการกระทำที่ผู้ฟ้องคดีได้ก่อให้เกิดขึ้นได้ พฤติการณ์และการกระทำของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว จึงเป็นการกระทำอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณารายงานผลการพิจารณาทางวินัยผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๑๐๙ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว มีมติให้เพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีเป็นลงโทษปลดออกจากราชการ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว และการพิจารณาอุทธรณ์และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่สั่งยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยเหตุผลอย่างเดียวกัน จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน พิจารณายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๖๖/๒๕๕๕)

๕๕-๕๗ ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา ๘๓ ในกรณีความผิดใดเกิดขึ้นโดยการกระทำของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ผู้ที่ร่วมกระทำความผิดด้วยกันนั้นเป็นตัวการ ต้องระวางโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

มาตรา ๓๔๑ ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๓๔๓ ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา ๓๔๑ ได้กระทำการด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชน หรือด้วยการปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชนผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าการกระทำความผิดดังกล่าวในวรรคแรก ต้องด้วยลักษณะดังกล่าวในมาตรา ๓๔๒ อนุมาตราหนึ่งอนุมาตราใดด้วย ผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท



๒.๒.๒ คำสั่งลงโทษไล่ออก

- กรณีข้าราชการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

(๑) ข้าราชการตำรวจมีพฤติกรรมเรียก รับ หรือยอมจะรับเงินจากผู้ประกอบการขนส่งสินค้า

การที่ข้าราชการตำรวจมีพฤติกรรมเรียก รับ หรือยอมจะรับเงินจากผู้ประกอบการขนส่งสินค้า เพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่จะไม่ดำเนินคดีและยอมผ่อนปรนให้กับรถยนต์ของผู้ประกอบการที่ทำการฝ่าฝืนกฎหมายจราจร หรือที่มีการบรรทุกสินค้าที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ พฤติกรรมดังกล่าวเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนเองโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และเป็นการกระทำได้ชื่อว่า เป็นผู้ประพฤติด้อย่างร้ายแรง การที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากการตำรวจคนดังกล่าวออกจากราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

นายกสมาคมประมงจังหวัดสมุทรสงครามได้มีหนังสือร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานีตำรวจภูธรอำเภอต่าง ๆ เรียกเก็บเงินจากผู้ประกอบการรถยนต์บรรทุกปลาและอาหารทะเลจากท่าเทียบเรือต่าง ๆ ในภาคใต้มายังจังหวัดสมุทรสงครามเป็นรายเดือน โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีหรือโอนในชื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้รับเงิน เพื่อแลกเปลี่ยนกับการไม่ถูกจับกุมในกรณีที่รถบรรทุกน้ำหนักเกินและทำผิดกฎหมาย โดยระบุรายชื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน กระทรวงมหาดไทยจึงสั่งการให้คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ดำเนินการสอบสวน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๗ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้ชี้มูลความผิดให้ดำเนินคดีอาญากับผู้ฟ้องคดีเนื่องจากเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมู่งานจราจร ประจำสถานีตำรวจภูธรอำเภอปราณบุรีในขณะนั้น เป็นผู้เรียกร้องเงินจากนาย ค. เจ้าของรถยนต์บรรทุกปลาและประกอบการขนส่งอาหารทะเลสด โดยนาย ค. ได้โอนเงินให้ผู้ฟ้องคดีเป็นรายเดือน จำนวน ๒๒ ครั้ง ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท จากกรณีดังกล่าว



กรมตำรวจ (เดิม) ได้รับคำร้องทุกข์ไว้เป็นคดีอาญา และได้มีคำสั่งฟ้องผู้ฟ้องคดีในข้อหา เจ้าพนักงานเรียกรับสินบน แต่พนักงานอัยการได้มีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยผู้ฟ้องคดี โดยกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดี กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงกรณีต้องหาคดีอาญารฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับสินบน ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่า จากพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีน่าเชื่อว่าเป็นความผิดตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เห็นควรปลดออกจากราชการ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณารายงานผลการสอบสวนแล้วเห็นว่า มีการโอนเงินให้ด้วยความเต็มใจและสมัครใจ มิได้เกิดจากการเรียกร้อง ประกอบกับผลคดีอาญา พนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง จึงยังฟังไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง เห็นควรลงทัณฑ์กักขังผู้ฟ้องคดีมีกำหนด ๖๐ วัน และรายงานไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยอนุกรรมการคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ขณะที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์และการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริต ต่อหน้าที่ราชการและได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม และมาตรา ๘๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือนฯ จึงมีมติไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดี ออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งลงโทษดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ได้รับการวินิจฉัย ให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่ง ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ฟ้องคดีได้ยอมรับเงินจากนาย ค. เจ้าของรถยนต์บรรทุกปลา และประกอบการขนส่งอาหารทะเลสดจากจังหวัดต่าง ๆ ในภาคใต้ผ่านเขตท้องที่สถานีตำรวจภูธร อำเภอปราณบุรี ทั้งที่ไม่เคยรู้จักคุ้นเคยกับนาย ค. และไม่เคยมีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กันมาก่อน แม้ผู้ฟ้องคดีและนาย ค. ได้ให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวนคดีอาญาและคณะกรรมการสอบสวน วินัยสอดคล้องต้องกันว่า นาย ค. ได้โอนเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วยความสมัครใจ เพื่อตอบแทนการที่ผู้ฟ้องคดีเคยให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่รถยนต์บรรทุกปลา และอาหารสดที่ประสบปัญหาหรือเกิดอุบัติเหตุระหว่างทาง และผู้ฟ้องคดียอมรับเงินที่นาย ค. โอนให้เพื่อการดังกล่าวไว้เป็นสวัสดิการส่วนตัวและส่วนรวมของสถานีตำรวจ แต่เมื่อพิจารณา ถึงข้อเท็จจริงการที่นาย ค. ได้โอนเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดียอมรับเงิน เป็นเหตุให้ ผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาญา นั้น ผู้ฟ้องคดีและนาย ค. ย่อมจะไม่ให้ถ้อยคำที่เป็น

ปรับแก้ตนเอง อีกทั้ง เมื่อเคยให้การต่อพนักงานสอบสวนในคดีอาญาไว้อย่างไร ก็ย่อมจะให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างนั้นเพื่อมิให้เกิดพิรุณ นอกจากนี้ การที่วิญญูชนทั่วไปที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในยามที่ตนหรือทรัพย์สินของตนประสบภัยพิบัติ และประสงค์จะตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยการให้เงินหรือทรัพย์สินแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อให้มีกำลังใจในการทำมาค้าขายต่อไป และหรือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้นั้นนำไปใช้เป็นสวัสดิการของเพื่อนข้าราชการตำรวจโดยส่วนรวม ย่อมจะมอบเงินหรือทรัพย์สินแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเปิดเผยต่อหน้าผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้นั้น และเพียงครั้งหนึ่งคราวเดียว ไม่ใช่โอนเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ช่วยเหลือตนอย่างต่อเนื่องเป็นรายเดือนดังเช่นที่นาย ค. โอนเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ดังนั้น คำให้การของผู้ฟ้องคดีและนาย ค. ต่อพนักงานสอบสวนคดีอาญาและคณะกรรมการสอบสวนวินัย จึงขาดความน่าเชื่อถือตามพฤติการณ์แวดล้อมแห่งกรณีมีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่า นาย ค. ได้โอนเงินให้ผู้ฟ้องคดีเพื่อจูงใจให้ผู้ฟ้องคดีผ่อนปรนให้แก่รถยนต์บรรทุกสินค้ามีน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือขับรถโดยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และผู้ฟ้องคดียอมรับเงินเพื่อกระทำการดังกล่าวจริง การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเข้าข่ายเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการทั้งยังเป็นการกระทำอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติด้อย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม และมาตรา ๘๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๒๘/๒๕๕๕)

(๒) ข้าราชการตำรวจนำเอาทรัพย์สินของทางราชการไปจำหน่าย

การที่ข้าราชการตำรวจมีพฤติการณ์นำเอาทรัพย์สินของทางราชการซึ่งต้องใช้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่และอยู่ในความครอบครองดูแลของตนไปจำหน่าย เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ทางราชการ รวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั่วไป ย่อมเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและมีความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ การที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคมีคำสั่งลงโทษไล่ข้าราชการตำรวจคนดังกล่าวออกจากราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมู่ สถานีตำรวจภูธรอำเภอ
มหาชนะชัย ถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ จากกรณีเมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมู่
สถานีตำรวจภูธรตำบลบึงแก ได้เบิกอาวุธปืนพกสั้นแบบลูกโมสิดำและซองพกเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธรกับพวกได้ร่วมกัน
จับกุมนาย บ. ผู้ต้องหาตามหมายจับพร้อมของกลางอาวุธปืนของทางราชการที่ผู้ฟ้องคดี
เบิกมาใช้ โดยนาย บ. ให้การว่าอาวุธปืนดังกล่าวผู้ฟ้องคดีได้จำนำไว้กับตน สถานีตำรวจ
เมืองยโสธรจึงได้มีหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธรขอให้ตรวจสอบว่าอาวุธปืน
ของกลางเป็นของทางราชการหรือไม่ และจากการตรวจสอบพบว่าอาวุธปืนของกลางเป็นอาวุธปืน
กระบอกเดียวกันกับผู้ฟ้องคดีเบิกมาจากสถานีตำรวจภูธรตำบลบึงแกจริง จึงให้ผู้ฟ้องคดี
ส่งคืนเพื่อตรวจสอบ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถส่งคืนได้โดยอ้างว่าก่อนหน้านี้จะเกิดเหตุ ผู้ฟ้องคดี
ได้ไปรับประทานอาหารที่ร้านของนาย บ. แล้วลืมาอาวุธปืนไว้ แต่ยังไม่ได้รับคืน จนกระทั่งนาย บ.
ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุม ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธรจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สืบสวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์
ลืมาอาวุธปืน มิใช่ นำอาวุธปืนไปจำนำ จึงเป็นการกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง ควรลงโทษกักขัง
ผู้ฟ้องคดีมีกำหนด ๓๐ วัน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธรเห็นชอบด้วย จึงมีคำสั่งลงโทษ
และรายงานต่อผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณา
แล้วเห็นว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีมีมูลเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง จึงมีคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี ผลการสอบสวนสรุปได้ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้นำ
อาวุธปืนไปจำนำ แต่เป็นการหลงลืม พยานหลักฐานยังฟังไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีกระทำผิดวินัย
อย่างร้ายแรง และเมื่อตำรวจภูธรจังหวัดยโสธรมีคำสั่งลงโทษกักขังผู้ฟ้องคดีแล้วจึงเห็นควรยุติเรื่อง
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย จึงมีคำสั่งให้ยุติเรื่องและมีหนังสือรายงาน
ผลการสอบสวนไปยังคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ต่อมา อนุกรรมการ
คณะกรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย (อ.ก.ตร. วินัย) ได้มีหนังสือ
แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า มติที่ประชุม อ.ก.ตร. วินัย พิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดี
เป็นการกระทำผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๗๙ (๕) แห่งพระราชบัญญัติ
ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงมีมติให้ส่งสำนวนการสอบสวนคืนให้แก่ตำรวจภูธรภาค ๓
เพื่อสั่งให้มีการดำเนินการสอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดีใหม่ ซึ่งจากการสอบสวนผู้ฟ้องคดี
ได้ให้การยืนยันตามคำให้การเดิม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รายงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ และ
อ.ก.ตร. วินัย พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วเห็นว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการนำอาวุธปืน
ของทางราชการไปจำนำไม่ใช่เป็นการหลงลืมตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง พฤติการณ์ถือได้ว่า

เป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๗๙ (๕) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติฯ ซึ่งความร้ายแรงแห่งกรณีมีโทษถึงไล่ออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการตามมติดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งอนุกรรมการคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ (อ.ก.ตร. อุทธรณ์) ทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทำผิดตามข้อกล่าวหาจริง พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ให้แก่ตนเอง จึงเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อให้ตนเองได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และเป็นการกระทำความผิดซึ่งถือว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๗๙ (๑) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติฯ การที่มีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการจึงเหมาะสม และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๖ และระดับโทษของ ก.ตร. ที่วางไว้สำหรับความผิดในกรณีนี้คือ ไล่ออกจากราชการ จึงมีมติให้ยกอุทธรณ์และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งว่าผู้ฟ้องคดีมีความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อให้ตนเองได้รับประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๗๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติฯ อีกฐานหนึ่งด้วย ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งที่ลงโทษไล่ออกจากราชการและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งที่ลงโทษผู้ฟ้องคดี คำวินิจฉัยอุทธรณ์และให้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการตามเดิม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ประมวลกฎหมายอาญาได้บัญญัตินิยามของคำว่า “โดยทุจริต” หมายความว่า เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยร้ายแรงกรณีเบิกอาวุธปืนจากทางราชการเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และได้นำอาวุธปืนดังกล่าวไปจำหน่ายให้กับนาย บ. จจริงกรณีจึงเป็นการนำเอาทรัพย์สินของทางราชการซึ่งผู้ฟ้องคดีต้องใช้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีหน้าที่ดูแลรักษาไปใช้แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายและยังเป็นการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงแก่ทางราชการ รวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั่วไปอีกด้วย การที่ผู้ฟ้องคดีนำอาวุธปืนของทางราชการไปจำหน่าย จึงถือเป็นการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการและต้องได้รับการลงทัณฑ์ในฐานะความผิดดังกล่าว และโดยที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เหตุแห่งการกระทำความผิดของผู้ฟ้องคดีเกิดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓ ถึงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๗ จึงต้องนำมาตรฐานการลงโทษ



ทางวินัยอย่างร้ายแรงที่บังคับใช้อยู่ในขณะนั้นมาใช้ในการกำหนดโทษของผู้ฟ้องคดี ซึ่งก็คือระดับการลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ แนนท้ายหนังสือ ตร. ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๓๘ นอกจากนี้ แม้ระดับการลงทัณฑ์ตามหนังสือดังกล่าวจะได้กำหนดระดับทัณฑ์ในความผิดเอาอาวรุปีนของทางราชการไปจำนำให้มีระดับทัณฑ์ปลดออกจากราชการก็ตาม แต่เมื่อการกระทำความผิดดังกล่าวมีลักษณะเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ซึ่งมีระดับทัณฑ์ไล่ออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องได้รับการลงทัณฑ์ไล่ออกตามระดับการลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจดังกล่าว ทั้งนี้ เป็นการสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๖ ที่ว่าการลงโทษผู้กระทำความผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ควรลงโทษไล่ออกจากราชการ แม้จะมีเหตุอันควรปราณีอื่นใด ก็ไม่เป็นเหตุให้ลดหย่อนโทษลงเป็นปลดออกจากราชการ ซึ่งเป็นแนวทางในการลงโทษข้าราชการของหน่วยงานของรัฐอีกประการหนึ่งด้วย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่วินิจฉัยยกอุทธรณ์ ย่อมมีผลเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๑๖/๒๕๕๖)

(๓) เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ส่งมอบค่าอากรแสตมป์ที่ได้จากการขายทอดตลาดให้แก่กรมสรรพากร

บุคคลที่เป็นข้าราชการนอกจากจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ส่วนราชการกำหนดไว้แล้ว ยังจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายอีกด้วย การที่ข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นนิติกรได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานบังคับคดี โดยมีหน้าที่นำค่าธรรมเนียมอากรแสตมป์ที่ได้จากการขายทอดตลาดส่งมอบให้แก่กรมสรรพากร แต่กลับมีเจตนาไม่ยอมส่งมอบเงินดังกล่าวให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบตามหน้าที่อันพึงต้องปฏิบัติ ถือเป็นการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และฐานเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง การที่สำนักงานศาลยุติธรรมมีคำสั่งลงโทษไล่นิติกรคนดังกล่าวออกจากราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับ ๖ สังกัดสำนักงานประจำศาลจังหวัดสกลนคร ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เจ้าพนักงานบังคับคดี จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าอากรจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินในคดีแพ่งของศาลจังหวัดสกลนคร



จำนวน ๘ คดี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๑๖,๒๓๒ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้นำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระต่อสรรพากรอำเภอสีคิ้ว เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของสำนักงานศาลยุติธรรมตรวจสอบพบ ผู้ฟ้องคดีจึงได้นำเงินจำนวนดังกล่าวไปส่งสรรพากรอำเภอ สำนักงานศาลยุติธรรมได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งกรณีดังกล่าวคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าควรลงโทษตัดเงินเดือน สำนักงานศาลยุติธรรมจึงได้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ และข้อ ๓ ของระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบกับมาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เอาใจใส่ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการตามมาตรา ๘๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ จึงเห็นควรลงโทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาสำนวนการสอบสวนแล้วเห็นว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และฐานกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม และมาตรา ๘๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ สมควรลงโทษไล่ออกจากราชการ แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีรับราชการมาเป็นเวลานานและไม่เคยได้รับโทษทางวินัยมาก่อน กรณีมีเหตุอันควรลดหย่อนโทษ จึงควรลดโทษเป็นปลดออกจากราชการ และเสนอผลการสอบสวนให้คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า พยานหลักฐานฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และฐานกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม และมาตรา ๘๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๖ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ลงโทษไล่ออกจากราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติให้ยกอุทธรณ์ และรายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ประธานศาลฎีกาพิจารณาสั่งการตามมาตรา ๑๒๖ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับข้อ ๓ ของระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงานศาลยุติธรรมฯ



ซึ่งประธานศาลฎีกาได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยกับมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดี ออกจากราชการ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ ๒๑) เรื่อง กำหนดวิธีการชำระค่าอากรเป็นตัวแทนการปิดแสตมป์อากรสำหรับตราสาร ๒๘ (ข) แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ข้อ ๑ (๓) กำหนดว่า ในกรณีขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์ ในการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี ให้ชำระค่าอากรเป็นตัวแทนต่อ เจ้าพนักงานบังคับคดีในวันที่ได้ขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์นั้น และให้เจ้าพนักงานดังกล่าว นำเงินค่าอากรแสตมป์ที่ได้รับชำระส่งสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตท้องที่เดือนละ ๒ งวด คือ (ก) งวดแรก ค่าอากรที่ได้รับเป็นตัวแทนตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๑๕ ของเดือนให้นำส่งภายใน วันที่ ๒๒ ของเดือนเดียวกัน (ข) งวดที่สอง ค่าอากรที่ได้รับเป็นตัวแทน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ถึงวันสุดท้ายของเดือนให้นำส่งภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป และตามหนังสือกระทรวงยุติธรรม ที่ ยธ ๐๒๐๓/ว ๗๖ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๕ เรื่อง การนำส่งค่าอากรแสตมป์ตาม ประมวลรัษฎากรในส่วนบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ข้อ ๒๘ (ข) ของศาล ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี ซึ่งขายที่ดินทอดตลาดแทนจำเลยหรือลูกหนี้ตามคำพิพากษา เป็นผู้มีหน้าที่ออกไปรับและ มีหน้าที่ต้องเสียค่าอากรแสตมป์ โดยหักจากเงินที่ได้จากการขายทอดตลาด ตลอดจน เป็นผู้นำส่งค่าธรรมเนียมอากรแสตมป์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย เมื่อข้อเท็จจริงตามคดีนี้ ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินดังกล่าวมาแล้ว กลับไม่นำส่งสรรพากรอำเภอสีคิ้วตามหน้าที่ อันพึงต้องปฏิบัติ จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในไปตรวจพบ ผู้ฟ้องคดีจึงได้นำเงิน จำนวนดังกล่าวไปส่งสรรพากรอำเภอสีคิ้ว กรณีจึงน่าจะเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้นำเงินดังกล่าวไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตน แม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าไม่ได้นำเงินดังกล่าวส่งสรรพากรอำเภอสีคิ้ว เพราะหลงลืม ก็ไม่อาจรับฟังได้ เพราะผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าอากรจากการขายทอดตลาดทรัพย์ หลายครั้งต่างวาระกัน โดยเมื่อได้รับค่าอากรครั้งใหม่ในแต่ละครั้งก็น่าจะนึกได้ว่าตนยังมิได้ นำเงินค่าอากรของครั้งที่ผ่านมามี้นำส่งให้สรรพากรอำเภอสีคิ้วตามที่เคยปฏิบัติ ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดี กล่าวอ้างว่า ไม่มีหน้าที่ราชการโดยตรงในการส่งเงินค่าอากรต่อสรรพากรอำเภอสีคิ้ว นั้น เห็นว่า นอกจากผู้ฟ้องคดีจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ส่วนราชการกำหนดไว้แล้ว ยังต้องปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอีกด้วย เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานบังคับคดี จึงต้องปฏิบัติตามคำสั่งจะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติหาได้ไม่ ประกอบกับตามหนังสือกระทรวงยุติธรรม ที่ ยธ ๐๒๐๓/ว ๗๖ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๕ ได้กำหนดให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีหน้าที่นำส่งค่าอากรแสตมป์ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีซึ่งได้รับ

มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงมีหน้าที่นำส่งค่าอากรแสตมป์ นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีได้เคยเป็นผู้นำส่งเงินเป็นจำนวนมากต่อสรรพากรพื้นที่หลายครั้งและได้นำส่งเรียบร้อยแล้ว มิได้ทุจริตแต่อย่างใด จึงเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ในการนำส่ง ค่าอากรแสตมป์ พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการและ ฐานเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม ประกอบมาตรา ๑๐๔^{๔๔} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ประกอบกับ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๖ ที่กำหนดว่า ผู้กระทำผิดวินัยฐานทุจริต ต่อหน้าที่ราชการ ควรลงโทษไล่ออกจากราชการ การนำเงินที่ทุจริตไปแล้วมาคืนหรือมีเหตุ อันควรปรานีอื่นใด ไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษลงเป็นปลดออกจากราชการ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ มีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจ โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ลงโทษไล่ออกจากราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๑๐๗/๒๕๕๖)

^{๔๔} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๑๐๔

ฯลฯ

ฯลฯ

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนที่แต่งตั้งตามมาตรา ๑๐๒ หรือผู้มีอำนาจตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม วรรคสี่ หรือวรรคห้า แล้วแต่กรณี เห็นว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง สมควรลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๑๑ ลงมาถึงระดับ ๘ และสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๗ ลงมา ที่กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงร่วมกันกับผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๘ ขึ้นไป หรือที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ตามมาตรา ๑๐๒ วรรคห้า ในราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. กระทรวงซึ่งผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่พิจารณา และเมื่อ อ.ก.พ. กระทรวงมีมติเป็นประการใด ให้นายกรัฐมนตรี หรือผู้มีอำนาจสั่งบรรจุดังกล่าว แล้วแต่กรณี สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น

(๒) สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๗ ลงมา ในราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ ตามมาตรา ๕๒ ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. กรมซึ่งผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่พิจารณา และเมื่อ อ.ก.พ. กรมมีมติเป็นประการใด ให้ผู้มี อำนาจสั่งบรรจุดังกล่าวสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น ทั้งนี้ ภายใต้บังคับ (๑)

(๓) สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๗ ลงมา ในราชการบริหารส่วนภูมิภาคซึ่งมิใช่หัวหน้าส่วนราชการประจำ จังหวัด ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ (๕) ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. จังหวัดซึ่งผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่พิจารณา และเมื่อ อ.ก.พ. จังหวัดมีมติเป็นประการใด ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุดังกล่าวสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น

ในกรณีที่ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม หรือตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสี่ ให้ผู้บังคับบัญชาตามมาตรา ๕๒ ระดับเหนือขึ้นไปมีอำนาจดำเนินการตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม หรือตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสี่

ผู้ใดถูกลงโทษปลดออกตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม ให้มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญเสมือนว่าผู้นั้นลาออกจากราชการ



(๔) เจ้าหน้าที่ออกบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้ยื่นคำขอ โดยมีได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานอย่างรอบคอบ

การที่เจ้าหน้าที่มิได้พิจารณาและตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำร้องขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขออย่างละเอียดรอบคอบ อีกทั้ง เมื่อพบเหตุอันควรน่าสงสัยเกี่ยวกับการยื่นคำขอดังกล่าวก็มิได้ดำเนินการเพื่อพิสูจน์ความจริงให้สิ้นข้อสงสัยตามขั้นตอนของกฎหมายหรือระเบียบที่ทางราชการกำหนดไว้ก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติออกบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้ยื่นคำขอ เป็นเหตุให้บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยได้รับบัตรประจำตัวประชาชน พฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ จงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และเป็นการไม่รักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง การที่ผู้บังคับบัญชาไม่คำสั่งลงโทษไล่เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวออกจากราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ขัดด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

นายอำเภอเมืองตราดได้มอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบงานทะเบียนราษฎร และมอบหมายให้นาย ท. ตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ๕) รับผิดชอบงานบัตรประจำตัวประชาชน โดยมีผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ช่วยงานบัตรประจำตัวประชาชน ต่อมา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ ได้มีหนังสือแจ้งถึงนายอำเภอเมืองตราดว่า ได้รับบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อนำไปแจกจ่ายราษฎรในหมู่บ้าน ปรากฏว่ามีบัตรประจำตัวประชาชนที่ระบุชื่อนาย ณ. มีภาพถ่ายเป็นที่น่าสงสัยว่ามีได้เป็นผู้มีสัญชาติไทย จึงนำบัตรประจำตัวประชาชนดังกล่าวไปตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ ณ. ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด และพบว่า นาย ณ. มีบัตรประจำตัวประชาชนอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา นายอำเภอเมืองตราดจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว ซึ่งผลการสอบข้อเท็จจริงพบว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบในหลายขั้นตอน น่าเชื่อว่ามีส่วนรู้เห็นในการทุจริตแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลอื่นในการทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับคนต่างด้าว ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยผู้ฟ้องคดีทั้งสอง คณะกรรมการสอบสวนวินัยได้สรุปผลการสอบสวนแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมิได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอมิบัตรประจำตัวประชาชน กรณีที่มีการยื่นคำขอมิบัตรครั้งแรกเกินกำหนดเวลา ที่ระบุชื่อ

นาย ณ. อายุ ๓๓ ปี มิได้ส่งตัวผู้ยื่นคำขอมิบัตรให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง เพื่อเปรียบเทียบปรับ และมีได้สอบสวนผู้ยื่นคำขอมิบัตร แต่กลับทำบัตรประจำตัวประชาชน ให้ผู้ยื่นคำขอ เป็นเหตุให้บุคคลต่างด้าวชาวอินเดียได้บัตรประจำตัวประชาชนและมีสัญชาติไทย ในชื่อนาย ณ. การกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยอาศัยอำนาจหรือ ยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น และจงใจ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมาย และระเบียบของทางราชการ อ.ก.พ. จังหวัดตราดจึงมีมติ ให้ปลดผู้ฟ้องคดีทั้งสองออกจากราชการ และรายงานการลงโทษวินัยข้าราชการดังกล่าว ไปยังอธิบดีกรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นควร ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองออกจากราชการ จึงส่งเรื่องไปยังกระทรวงมหาดไทย ซึ่ง อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองถือว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว อย่างร้ายแรง จึงมีมติให้เพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นให้ลงโทษไล่ออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งเพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จากลงโทษปลดออกจากราชการเป็นลงโทษ ไล่ออกจากราชการ ตามลำดับ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสืออุทธรณ์ คำสั่งลงโทษของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งยกอุทธรณ์ และมีหนังสือลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองทราบ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีทั้งสองจากลงโทษปลดออกจากราชการ เป็นลงโทษไล่ออกจากราชการ และเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่วินิจฉัยยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การพิจารณาออกบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้ยื่นคำขอ มิบัตรนั้น ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๓๘ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดขั้นตอนการยื่นคำขอ รวมทั้งหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขสำหรับเจ้าหน้าที่ที่จะต้องใช้พิจารณาคำขอไว้หลายประการ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายอำเภอเมืองตราดผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้ช่วยงานบัตรประจำตัวประชาชน ได้รับคำขอมิบัตรของนาย ส. คนต่างด้าว โดยใช้ชื่อ นาย ณ. ผู้ฟ้องคดีจึงต้องตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ ที่ผู้ขอนามายื่นประกอบคำขอในเบื้องต้น ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนฯ ก่อนที่จะนำเสนอให้นาย ท. หัวหน้างานบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งได้มาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในวันเกิดเหตุด้วย แต่ปรากฏว่าหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับคำขอมิบัตรประจำตัวประชาชน



ที่ระบุชื่อ นาย ณ. และได้ตรวจสอบทะเบียนบ้าน ถ่ายรูป และพิมพ์ลายนิ้วมือของบุคคลผู้อ้างตัวเป็นนาย ณ. แล้ว ได้รวบรวมหลักฐานเสนอให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ หัวหน้างานทะเบียนราษฎรเป็นผู้พิจารณาอนุมัติในคำขอมีบัตรและออกใบรับคำขอให้แก่ผู้ยื่นคำขอมีบัตรที่อ้างตัวเป็นนาย ณ. โดยที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่า ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลืองานบัตรประจำตัวประชาชนจะเสนอเรื่องให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อนุมัตินั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้นำเสนอให้นาย ท. แล้ว แต่นาย ท. ได้ต่อว่าและเดินออกจากห้องสำนักทะเบียนอำเภอผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงนำเสนอให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาอนุมัติ ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อกล่าวอ้างดังกล่าวแล้วเห็นว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานทะเบียนราษฎรหากไม่ต้องการรับผิดชอบในกรณีที่มีข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในกรณีดังกล่าว ก็ควรจะแนะนำและชี้แจงให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ รอเรื่องเพื่อเสนอให้นาย ท. หัวหน้างานบัตรประจำตัวประชาชนพิจารณาสั่งการต่อไป แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กลับพิจารณาอนุมัติออกบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้ยื่นคำขอมีบัตรตามที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เสนอ ทำให้ไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบในกรณีนี้ได้ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันดำเนินการออกบัตรประจำตัวประชาชนแก่นาย ส. โดยใช้ชื่อนาย ณ. จึงมีอาจถือได้ว่าเป็นการดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบของการขอมีบัตรทุกขั้นตอน แต่ถือได้ว่าเป็นการแสดงเจตนาให้นาย ส. บุคคลต่างด้าวได้ไปซึ่งบัตรประจำตัวประชาชนและมีสัญชาติไทย นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยังฟังได้ว่า ในช่วงปลายของวันดังกล่าว นาย ท. ได้ตรวจพบว่า คำขอมีบัตรที่ระบุชื่อนาย ณ. ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ มิได้เสนอให้ตนเองพิจารณาลงนามนาย ท. จึงเก็บคำขอมีบัตรไว้และส่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ติดตามผู้ยื่นคำขอดังกล่าวมาพบ แต่ก็ไม่มี การดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยเมื่อนาย ท. ได้ตั้งแบบคำขอมีบัตรของบุคคลที่อ้างตัวเป็นนาย ณ. ออกแล้ว ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยังได้ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จัดทำคำขอมีบัตรของนาย ณ. ใหม่เป็นครั้งที่ ๒ โดยใช้ฐานข้อมูลเดิม จึงทำให้คำขอมีบัตรฉบับใหม่ไม่ปรากฏลายมือชื่อพยานและผู้สอบสวน ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้สอบถามผู้ยื่นคำขอตามที่กล่าวอ้าง ก็จะได้สังเกตเห็นได้ว่าบุคคลที่สวมตัวเป็นนาย ณ. ที่มายื่นคำขอมีบัตรไม่ใช่บุคคลที่มีสัญชาติไทย และเป็นกรณีที่น่าสงสัยอย่างยิ่งว่าเหตุใด เพิ่งจะมายื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกในขณะที่อายุ ๓๓ ปี และยังเป็นกรที่ยื่นคำขอมีบัตรครั้งแรกเกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องส่งตัวไปให้เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจเปรียบเทียบปรับตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง^{๕๙} แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชนฯ ประกอบกับ

^{๕๙} พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒

มาตรา ๑๑ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการขอมีบัตรตามมาตรา ๖ ผู้ซึ่งต้องมีบัตรตามมาตรา ๕ ผู้ใดไม่มีบัตรต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท



ข้อ ๑๖^{๖๐} ของระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือวางแนวทางปฏิบัติในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน โดยมีสาระสำคัญว่า กรณีขอมีบัตรครั้งแรกเกินกำหนดเวลา ให้สอบสวนผู้ยื่นคำขอและเจ้าบ้าน หรือบุคคลผู้มาเชื่อถือ และเรียกหลักฐานเอกสารที่ทางราชการออกให้ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง (ถ้ามี) โดยในการขออนุมัติให้จัดทำบัตร ให้พิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบถึงเหตุผลของการขอมีบัตร แต่ละกรณี ให้ปรากฏชัดเจนเป็นที่น่าเชื่อถือว่าผู้ขอมีเจตนาบริสุทธิ์จึงพิจารณาอนุมัติให้ทำบัตรได้ ในกรณีสงสัย ให้เรียกหลักฐานเพิ่มเติมตามควรแก่กรณีให้ปรากฏชัดก่อนพิจารณาอนุมัติ แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองก็ไม่ได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการและหนังสือสั่งการ ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งการกระทำดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีทั้งสองนอกจากจะเป็นการกระทำ โดยไม่มีอำนาจ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ยังเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ของทางราชการและหนังสือสั่งการ ซึ่งเป็นผลจากการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว เป็นผลให้มีการออกบัตรประจำตัว ประชาชนให้กับนาย ส. คนต่างด้าว ซึ่งอ้างตัวเป็นนาย ณ. กรณีจึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง มีเจตนาช่วยให้บุคคลไม่มีสัญชาติไทยได้รับบัตรประจำตัวประชาชน พฤติการณ์และการกระทำ ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่น ได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ จงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และเป็นการไม่รักษาชื่อเสียงของตนและ รักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว อย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม มาตรา ๘๕ วรรคสอง และมาตรา ๘๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ซึ่งผู้บังคับบัญชา มีอำนาจสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณีได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๐๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๖ ที่กำหนดให้ ลงโทษผู้กระทำผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการให้ลงโทษไล่ออกสถานเดียว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงโทษไล่ออกผู้ฟ้องคดีทั้งสองออกจากราชการ จึงเป็นคำสั่ง ที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๘๓/๒๕๕๖)

^{๖๐} ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๓๘

ข้อ ๑๖ ในการขอมีบัตร ขอมีบัตรใหม่ หรือขอเปลี่ยนบัตร หากผู้ขอมีบัตรรายได้ยื่นคำขอ บ.ป. ๑ เกินกว่า ระยะเวลาที่กฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกำหนด ให้ส่งตัวผู้นั้นไปให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบ ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัว ประชาชนก่อนแล้วจึงดำเนินการจัดทำบัตร



- กรณีข้าราชการจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้ราชการเสียหายอย่างร้ายแรง

การที่ข้าราชการตำรวจมีพฤติการณ์ไม่ส่งมอบสำนวนการสอบสวน คดีอาญาที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จคืนให้แก่ผู้บังคับบัญชาก่อนที่จะพ้นจากตำแหน่งเดิม ทำให้ไม่อาจฝากขังผู้ต้องหาตามกำหนดเวลา เป็นเหตุให้ผู้ต้องหาถูกปล่อยตัวและไม่สามารถติดตามจับกุมตัวเพื่อมาดำเนินคดีในศาลได้ การกระทำความกล่าวร้ายส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ส่วนรวมและทางราชการอย่างร้ายแรง ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ การที่ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษไล่ข้าราชการตำรวจผู้นั้นออกจากราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งรองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธร อำเภอเมืองราชบุรี ต่อมา ได้รับคำสั่งให้ไปดำรงตำแหน่งรองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรตำบลกรับใหญ่ ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง และมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการพิจารณา อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากกรณีที่ คณะผู้ตรวจราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้มาตรวจราชการที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองราชบุรี แล้วพบว่า มีสำนวนการสอบสวนที่ไม่มีหลักฐานการส่งให้พนักงานอัยการพิจารณาสั่งคดีเป็นจำนวนมาก จึงได้มีการตรวจสอบและรายงานผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗) ว่า พบสำนวนที่ผู้ฟ้องคดีไม่ส่งพนักงานอัยการเพื่อดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายหลายสำนวน ทำให้ราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง เข้าข่ายเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และเมื่อทำการสอบสวนแล้วเสร็จ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๗ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) จึงมีความเห็นให้ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ซึ่งต่อมา คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (อนุกรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย คณะที่ ๑ เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์และการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และเป็นการกระทำอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติดังร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๕ วรรคสอง และมาตรา ๘๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงมีมติให้ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาแล้วมีมติรับทราบมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงมีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ คำสั่งที่ให้อยกยอของของผู้ฟ้องคดีและให้รับผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการตามเดิม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่จะต้องส่งมอบสำนวนการสอบสวนคดีอาญาที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนและยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จให้แก่ผู้บังคับบัญชาตามที่กำหนดไว้ในประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี เล่ม ๑ ตอน ๒ ประเภทบุคคล ลักษณะที่ ๑๕ การรับและการส่งมอบหน้าที่ บทที่ ๑ ประกอบกับข้อ ๖ วรรคหนึ่ง^{๖๑} และข้อ ๓๑ (๑)^{๖๒} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ทำการส่งมอบสำนวนการสอบสวนคดีอาญาที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จคืนให้แก่ผู้บังคับบัญชา ซึ่งการที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการดังกล่าวมีผลทำให้มีสำนวนการสอบสวนที่ไม่ได้ฝากขังผู้ต้องหาตามกำหนดเวลาในคำร้องฝากขัง เป็นเหตุให้ศาลจังหวัดราชบุรีสั่งปล่อยตัวผู้ต้องหาไปจากการควบคุม และไม่สามารถติดตามตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานอัยการเพื่อฟ้องคดีต่อศาลได้ จำนวน ๘ สำนวน โดยในจำนวนนี้เป็นคดีอาญาที่เกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท ๒ (ยาบ้า) ที่ผู้ต้องหาถูกปล่อยตัวไปจำนวน ๗ สำนวน และยังไม่สามารถติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีต่อได้ นอกจากนี้ ยังมีสำนวนคดีอาญาที่สูญหายอีกจำนวน ๔ สำนวน พฤติการณ์ดังกล่าวถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ และเมื่อผู้ฟ้องคดีจงใจไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ จนมีผลทำให้ผู้ต้องหาในคดีอาญาที่เกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท ๒ (ยาบ้า) ถูกปล่อยตัวไปจำนวน ๗ สำนวน และยังไม่สามารถติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีได้ การกระทำดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีจึงมีผลให้ผู้ต้องหาในคดีอาญาที่เกี่ยวกับยาเสพติดไม่ต้องถูกดำเนินคดีอาญาและมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ส่วนรวมและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง อันถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีจึงมีอำนาจออกคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการได้ตามมาตรา ๑๐๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น การที่

^{๔๕-๔๖} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔

ข้อ ๖ ให้ผู้ซึ่งพ้นจากตำแหน่งส่งมอบงานในหน้าที่ในตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๓๑ การส่งงานในหน้าที่ของข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งใด ๆ ซึ่งพ้นจากตำแหน่ง นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๐

ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ ข้อ ๒๐ ข้อ ๒๑ ข้อ ๒๒ ข้อ ๒๕ ข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ และข้อ ๒๙ ให้ปฏิบัติดังนี้

(๑) สำหรับข้าราชการทุกตำแหน่งที่สังกัดแผนก ให้ส่งงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายซึ่งยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จในขณะที่พ้นจากตำแหน่งแก่หัวหน้าแผนก

ฯลฯ

ฯลฯ



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ออกคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๒๔/๒๕๕๕)

- กรณีข้าราชการกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

(๑) เจ้าหน้าที่ของรัฐมีเจตนาให้มีการสวมตัวบุคคลแทนกันในการออกบัตรประจำตัวประชาชน

การพิจารณาว่าการกระทำใดจะถือเป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่ นั้น จะต้องพิจารณาถึงเกียรติของข้าราชการและความรู้สึกของสังคมที่มีต่อการกระทำของข้าราชการผู้นั้น ประกอบกับเจตนาในการกระทำ โดยคำนึงถึงพฤติการณ์ของข้าราชการผู้นั้นว่า ได้กระทำการให้ข้าราชการได้รับความเสียหายต่อภาพพจน์และชื่อเสียงหรือไม่ กรณีที่ข้าราชการอาศัยโอกาสในตำแหน่งหน้าที่ของตนดำเนินการแจ้งย้ายและลงชื่อแจ้งย้ายออกรายการบุคคลของประชาชนผู้หนึ่ง เพื่อมีเจตนาให้ผู้อื่นหรือบุคคลต่างตัวนำไปสวมตัวเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน อันเป็นการแจ้งย้ายที่เป็นเท็จทำให้ประชาชนและราชการได้รับความเสียหาย เป็นภัยต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประเทศ แม้จะมีได้กระทำในหน้าที่ราชการของตน แต่การกระทำดังกล่าวก็ถือได้ว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง คำสั่งลงโทษไล่ข้าราชการคนดังกล่าวออกจากราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง ๓ ปฏิบัติหน้าที่ในงานบัตรประจำตัวประชาชน สำนักทะเบียนอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ลงนามในฐานะผู้แจ้งย้ายออกรายการบุคคลของนางสาว ว. ออกจากทะเบียนบ้านหนึ่งไปยังอีกทะเบียนบ้านหนึ่ง โดยที่นางสาว ว. ไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองและไม่ทราบถึงการแจ้งย้ายดังกล่าว และภายหลังได้มีบุคคลเข้าสวมตัวเป็นนางสาว ว. โดยได้แจ้งย้ายเปลี่ยนชื่อสกุลและจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ณ สำนักงานทะเบียนอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย



ผู้ฟ้องคดีและนาย น. ปลัดอำเภอ ผู้อนุมัติการแจ้งย้ายดังกล่าว โดยคณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้กระทำความผิดวินัยฐานอาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ราชการของตน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์อันมิควรได้ตามมาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่ยังไม่ปรากฏหลักฐานเพียงพอที่จะชี้ชัดได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีส่วนทุจริต จึงเห็นควรลงโทษลดขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๑ ขั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาผลการสอบสวนแล้ว จึงมีคำสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๑ ขั้น และได้รายงานผลการดำเนินการทางวินัยดังกล่าวไปยังอธิบดีกรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาผลการดำเนินการทางวินัยผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๘๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ควรเพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีจากลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น เป็นไล่ออกจากราชการ จึงเสนอเรื่องต่อ อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณา ต่อมา อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีที่จังหวัดอุดรธานีพิจารณาว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัย ฐานอาศัยอำนาจหน้าที่ราชการของตน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นตามมาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ แล้วมีคำสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๑ ขั้น นั้น เป็นการปรับฐานความผิดและระดับโทษยังไม่ถูกต้องเหมาะสม จึงมีมติให้เพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีเป็นให้ไล่ออกจากราชการ ฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งเพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีจากลงโทษลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น เป็นลงโทษไล่ออกจากราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ อันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการจากโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเกษียณ ก่อนกำหนด ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ซึ่ง ก.พ. ได้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีและได้เสนอ นายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาสั่งการ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดี คำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ และให้กรมการปกครองรับผู้ฟ้องคดีกลับเข้าเป็นข้าราชการบำนาญตามเดิม รวมทั้งให้จ่ายเงินบำนาญตามสิทธิให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การพิจารณาว่าการกระทำใดจะถือว่าเป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ หรือไม่ นั้น จะต้องพิจารณาถึงเกียรติของข้าราชการและความรู้สึกของสังคมที่มีต่อการกระทำของข้าราชการผู้นั้น ประกอบกับเจตนาในการกระทำ โดยคำนึงถึงพฤติการณ์ของข้าราชการ



ผู้เห็นว่าได้กระทำการให้ได้รับความเสียหายต่อภาพพจน์ชื่อเสียงหรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงตามคดีนี้สืบเนื่องมาจากกรณีที่นางสาว ว. ได้ติดต่อขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่แทนบัตรเดิมที่หมดอายุจึงพบว่า มีการรับแจ้งย้ายชื่อของตนเองออกจากทะเบียนบ้านและได้มีบุคคลอื่นเข้าสวมตัวขอทำบัตรประจำตัวประชาชนในชื่อนางสาว ว. แทน โดยที่นางสาว ว. มิได้มีส่วนรู้เห็นแต่อย่างใด ซึ่งเอกสารรับแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านดังกล่าวปรากฏลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีระบุไว้ในช่องผู้แจ้งย้ายออก และมีลายมือชื่อของนาย น. ปลัดอำเภอเป็นผู้อนุมัติการแจ้งย้าย โดยมีนาง ธ. เสมียนฝึกหัดรับว่าเป็นผู้เขียนใบคำร้องขอแจ้งย้าย โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีพยานเอกสารหรือพยานบุคคลที่ระบุชื่อบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องนอกเหนือไปจากบุคคลดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับคำให้การของพยานเป็นคำให้การที่มีน้ำหนักสอดคล้องกับข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ปรากฏ แม้จะเห็นได้ว่านาย น. และนาง ธ. เป็นพยานผู้เกี่ยวข้องกับการแจ้งย้ายโดยมิชอบดังกล่าวก็ตาม แต่เมื่อพยานทั้งสองมิได้มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ฟ้องคดีมาก่อน อีกทั้ง นาย น. ก็ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอันเนื่องมาจากกรณีดังกล่าวพร้อมกับผู้ฟ้องคดี และได้ถูกลงโทษวินัยเช่นเดียวกัน ส่วนนาง ธ. ได้ดำเนินการตามคำสั่งของผู้ฟ้องคดี คำให้การของพยานทั้งสองจึงรับฟังได้ สำหรับผลการตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีที่ปรากฏในเอกสาร นั้น แม้ผลการตรวจพิสูจน์ของกองพิสูจน์หลักฐาน จะไม่ยืนยันว่าเป็นลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดี แต่รายงานดังกล่าวก็มีข้อข้อที่รับฟังเป็นที่ยุติได้ว่าเป็นลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีหรือไม่ กรณีต้องพิจารณาพฤติการณ์และการกระทำของผู้ฟ้องคดีและพยานแวดล้อมประกอบกันด้วย ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีคำสั่งลดขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๑ ขั้น ผู้ฟ้องคดีก็มีได้โต้แย้งว่าตนมิได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหา ด้วยเหตุนี้ จึงเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ดำเนินการยื่นคำร้องขอแจ้งย้ายและลงชื่อในใบคำร้องขอแจ้งย้ายนางสาว ว. จริง โดยมีเจตนาให้ผู้อื่นหรือบุคคลต่างตัวนำไปสวมตัวเป็นนางสาว ว. และเมื่อนางสาว ว. ตัวจริงได้มายื่นคำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่แทนบัตรเดิมที่หมดอายุและทราบเรื่องดังกล่าว ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายแก่นางสาว ว. และราชการ การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ปกครอง ๓ รับราชการที่สำนักงานทะเบียนอำเภอได้อาศัยโอกาสในตำแหน่งหน้าที่ของตนดำเนินการแจ้งย้ายและลงชื่อแจ้งย้ายออกรายการบุคคล เพื่อมีเจตนาให้ผู้อื่นหรือบุคคลต่างตัวนำไปสวมตัวเพื่อจัดทำบัตรประชาชน อันเป็นการแจ้งย้ายที่เป็นเท็จทำให้เกิดความเสียหายแก่นางสาว ว. และทำให้ราชการเสียหาย เป็นภัยต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประเทศ แม้มิได้กระทำการในหน้าที่ราชการของตน แต่การกระทำดังกล่าวถือได้ว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งเพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีเป็นไล่ออกจากราชการตามมาตรา ๑๐๔ ประกอบมาตรา ๑๐๙ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงเป็น

การกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๕๕๓/๒๕๕๖)

(๒) ข้าราชการตำรวจไม่นำตัวผู้ถูกจับไปยังที่ทำการของฝ่ายปกครอง หรือพนักงานสอบสวนในทันทีภายหลังจากการจับกุม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กำหนดให้ การดำเนินการจับกุมหรือคุมขังบุคคลใดจะกระทำได้อีกเมื่อมีกฎหมายให้อำนาจไว้ และจะต้องกระทำภายในขอบอำนาจแห่งกฎหมายเท่านั้น เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเป็น ผู้มีหน้าที่รักษากฎหมาย ได้ควบคุมตัวผู้ถูกจับออกนอกพื้นที่ที่มีการจับกุม โดยไม่นำตัว ผู้ถูกจับไปยังที่ทำการของพนักงานฝ่ายปกครองหรือพนักงานสอบสวนในทันที ทั้งที่สามารถกระทำได้ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่คำนึงถึง สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองและคุ้มครองไว้ ถือเป็นการกระทำอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย อย่างร้ายแรง การที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งลงโทษไล่ข้าราชการตำรวจที่มี พฤติกรรมดังกล่าวออกจากราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสามรับราชการเป็นข้าราชการตำรวจได้ร่วมกันจับกุม นาย ส. พร้อมด้วยของกลาง คือ ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) จำนวน ๕๐ เม็ด ในข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และ ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดี ต่อมา ผู้ฟ้องคดี ทั้งสามได้ถูกนาย ส. ร้องเรียนต่อผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางว่า ถูกบุคคลแต่งกาย นอกเครื่องแบบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ นำโดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นตำรวจทางหลวงและ ตำรวจตระเวนชายแดนอีก ๒ คน จับตัวขึ้นรถยนต์ไป แล้วยึดยาบ้าจำนวน ๕๐ เม็ดและขู่เรียกเงิน จากนาย ป. บุตรชายของตนโดยอ้างว่าเป็นเงินประกันตัว และได้ให้นาย ส. ส่งพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีต่อไป ผู้บังคับบัญชาจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งจากการสืบสวนพบว่าคดีมีมูล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนข้าราชการตำรวจ ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นว่า พฤติการณ์ ของผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่และประพฤติชั่ว อย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม และมาตรา ๘๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เห็นควรลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามออกจากราชการ และเสนอสำนวนให้คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๐) พิจารณา อนุกรรมการ



คณะกรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย คณะที่ ๑ ทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๐ พิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์และการกระทำการเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม และมาตรา ๘๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงมีมติไล่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามออกจากราชการโดยไม่รอฟังผลคดีอาญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ซึ่งต่อมาผู้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมายได้มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย และคำสั่งลงโทษทางวินัย พร้อมทั้งให้ชดเชยค่าเสียหายและให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามกลับเข้ารับราชการตามเดิม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นข้าราชการตำรวจ ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่รักษากฎหมาย และนำตัวผู้กระทำความผิดมาฟ้องลงโทษตามกฎหมาย การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ร่วมกันจับกุมนาย ส. พร้อมด้วยของกลางยาเสพติด โดยมีได้นำตัวนาย ส. ส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีในทันที แต่กลับควบคุมตัวนาย ส. ออกจากพื้นที่ไปพักค้างคืนในห้องที่แห่งอื่นต่อมา จึงนำกลับไปส่งให้พนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดี เป็นเหตุให้ถูกร้องเรียนว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามเรียกเงินเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีอาญา แม้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามให้การปฏิเสธในทำนองเดียวกันว่าได้รับมอบหมายให้นำนาย ส. ไปขยายผล โดยอ้างว่าคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดประเภทยาบ้า ผู้กระทำความผิดจะกระทำเป็นขบวนการ และในการจับกุม ทั้งสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะใช้วิธีการเดียวกัน คือ หากจับกุมผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยได้ ก็จะขยายผลโดยให้ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมเป็นสายลับหรือเป็นเครื่องมือติดตามจับกุมผู้จำหน่ายรายใหญ่หรือผู้ผลิตต่อไป แต่การที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะจับกุมหรือควบคุมตัวผู้ถูกจับได้จะต้องเป็นกรณีที่กฎหมายให้อำนาจไว้ และจะต้องกระทำในขอบอำนาจแห่งกฎหมายเท่านั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสามไม่อาจอ้างแนวทางปฏิบัติในการจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดประเภทยาบ้าของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเป็นข้อยกเว้นให้ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายได้ นอกจากนี้ จากการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนปรากฏว่า การล่อซื้อยาเสพติดในครั้งนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามมิได้จัดทำหลักฐานสำเนาภาพถ่ายเอกสาร หรือลงบันทึกประจำวันหมายเลขชนบัตรที่ใช้ล่อซื้อไว้เป็นหลักฐานก่อนออกปฏิบัติการอีกทั้ง ผู้บังคับบัญชาใกล้ชิดของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยืนยันว่าไม่ได้สั่งการให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ออกปฏิบัติหน้าที่ โดยภายหลังจากการจับกุมนาย ส. และนำตัวไปนอกท้องที่ที่เกิดเหตุ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ก็ไม่เคยรายงานผลการปฏิบัติงานและขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแต่อย่างใด ซึ่งเป็นการผิดวิสัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะเข้าทำการล่อซื้อยาเสพติดที่จะต้องเตรียมการ

และวางแผนให้รอบคอบรัดกุม เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่และเพื่อประโยชน์ในการรวบรวมพยานหลักฐานให้เพียงพอที่จะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดต่อไปได้ จะอ้างว่าเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ในการปราบปรามจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายอันเป็นอำนาจหน้าที่โดยทั่วไปของเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ถูกจับเป็นผู้กระทำความผิดจริง โดยประสงค์จะนำตัวผู้กระทำผิดมาฟ้องลงโทษ เพื่อยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติหน้าที่ภายในขอบเขตที่กฎหมายให้อำนาจไว้ไม่ได้ และแม้ข้อเท็จจริงยังไม่อาจรับฟังได้อย่างชัดเจนว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้งสามเข้าข่ายเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ก็ตาม แต่การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงย่อมต้องทราบดีว่าการควบคุมตัวผู้ถูกจับแล้วพาไปในท้องที่ต่าง ๆ โดยไม่นำตัวผู้ถูกจับส่งพนักงานสอบสวนทั้งที่สามารถกระทำได้ ถือเป็นการไม่คำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่กฎหมายคุ้มครองตามมาตรา ๒๗^{๒๓} และมาตรา ๓๑^{๒๔} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้รักษากฎหมายกระทำการโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายเสียเอง พฤติกรรมดังกล่าวจึงเป็นการกระทำอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ผู้บังคับบัญชาจึงมีดุลพินิจในการลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออก ตามความร้ายแรงแห่งกรณี ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๐๔ ประกอบมาตรา ๑๐๐^{๒๕} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น

^{๒๓-๒๔} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

มาตรา ๒๗ สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้โดยชัดแจ้ง โดยปริยาย หรือโดยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญย่อมได้รับความคุ้มครอง และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่นของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใช้บังคับกฎหมายและการตีความกฎหมายทั้งปวง

มาตรา ๓๑ บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย

การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม จะกระทำมิได้ แต่การลงโทษประหารชีวิตตามที่กฎหมายบัญญัติ ไม่ถือว่าเป็นการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมตามความในวรรคนี้

การจับ คุมขัง ตรวจค้นตัวบุคคล หรือการกระทำได้อันกระทบต่อสิทธิ และเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

^{๒๕} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๑๐๐ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติทางวินัย ตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ผู้นั้นเป็นผู้กระทำผิดวินัย จักต้องได้รับโทษทางวินัย เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษตามที่บัญญัติไว้ในหมวด ๕

โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ

- (๑) ภาคทัณฑ์
- (๒) ตัดเงินเดือน
- (๓) ลดขั้นเงินเดือน
- (๔) ปลดออก
- (๕) ไล่ออก



การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามออกจากราชการ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๐ มีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม จึงเป็นคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๑๔/๒๕๕๕)

(๓) ข้าราชการตำรวจมียาเสพติดไว้ในครอบครอง

การที่ข้าราชการตำรวจซึ่งมีหน้าที่ป้องกันและปราบปราม ผู้กระทำความผิดโดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันถือเป็นนโยบายสำคัญของทุกรัฐบาล แต่กลับมีพฤติการณ์ร่วมกับพวกมียาเสพติดไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย และมีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต การกระทำความผิดกล่าว ย่อมกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของข้าราชการตำรวจเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้ง เมื่อพิจารณาประกอบกับเกียรติของความเป็นข้าราชการและความรู้สึกของสังคม ที่มีต่อการกระทำของข้าราชการผู้นั้น ถือได้ว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นกระทำการ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง การที่ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษไล่ข้าราชการตำรวจคนดังกล่าวออกจากราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีรับราชการตำรวจ ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ สถานีตำรวจภูธรอำเภอ พบพระ จังหวัดตาก ถูกจับกุมในข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครอง โดยผิดกฎหมาย มียาเสพติดให้โทษประเภท ๕ (กัญชา) โดยไม่ได้รับอนุญาต มีวัตถุระเบิด (ทีเอ็นที) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาต (ปืนอัดลม) พกอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะโดยไม่มี เหตุอันควร (อาวุธปืนขนาด .๓๕๗) โดยในชั้นจับกุมผู้ฟ้องคดีได้รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา และในชั้นสอบสวนผู้ฟ้องคดีให้การรับแต่เพียงว่าอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนขนาด .๓๕๗ เป็นของผู้ฟ้องคดี ส่วนข้อกล่าวหาอื่นผู้ฟ้องคดีให้การปฏิเสธ โดยในส่วนของคดีอาญานั้น คดีถึงที่สุดแล้ว โดยศาลจังหวัดพิจิตรพิพากษาลงโทษผู้ฟ้องคดี กรณีความผิดฐานมี เครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและฐานร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีน และกัญชาไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย ส่วนการสอบสวนทางวินัย นั้น ผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค ๖ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัย แก่ผู้ฟ้องคดี และในระหว่างการสอบสวนได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟัง ผลการสอบสวน ซึ่งต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ



เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๘๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๗๙ (๕) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยอนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับการอุทธรณ์พิจารณาแล้วมีมติยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่ได้กระทำความผิดและข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคำสั่งดังกล่าว เป็นการนำคำเบิกความของพยานในคดีอาญาและคำพิพากษาในคดีอาญามาใช้เป็นสำนวนการสอบสวนเพื่อลงโทษทางวินัยซึ่งเป็นการไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งลงโทษที่ใส่ผู้ฟ้องคดี ออกจากราชการ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

บทบัญญัติมาตรา ๘๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ มีเจตนารมณ์ที่มุ่งควบคุมความประพฤติของข้าราชการให้อยู่ในกรอบจรรยาบรรณของการเป็นข้าราชการ ซึ่งการที่จะถือว่าข้าราชการผู้ใดเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงหรือไม่ นั้น จะต้องพิจารณาถึงเกียรติของความเป็นข้าราชการและความรู้สึกของสังคมที่มีต่อการกระทำของข้าราชการผู้นั้นประกอบกับเจตนาในการกระทำ โดยคำนึงถึงพฤติการณ์ของข้าราชการผู้นั้นว่าได้กระทำการอันทำให้ราชการได้รับความเสียหายต่อภาพลักษณ์ชื่อเสียงหรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ก่อนทำการจับกุมเจ้าพนักงานตำรวจได้สืบสวนจนเป็นที่แน่ชัดแล้วว่า บ้านที่เกิดเหตุซึ่งเป็นของภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรสของผู้ฟ้องคดีที่มีการลักลอบจำหน่ายยาเสพติด และจากผลการตรวจค้นพบของกลางจำนวน ๑๐ รายการ ซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ พ.ศ. ๒๔๙๐ และเมื่อผู้จับกุมได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาด้วยความสมัครใจ และถูกควบคุมตัวพร้อมของกลางเพื่อดำเนินคดีต่อไป ซึ่งผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตำรวจย่อมต้องทราบดีว่า การรับสารภาพในชั้นจับกุมดำเนินคดีอาญาในฐานความผิดที่ได้รับแจ้งข้อหา ย่อมเกิดผลร้ายต่อผู้ฟ้องคดีในเรื่องการดำเนินการทางวินัยด้วย ประกอบกับศาลจังหวัดได้พิพากษาลงโทษผู้ฟ้องคดีทุกฐานความผิด จึงฟังว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทำความผิดอาญาในข้อหาหรือฐานความผิดดังที่ปรากฏในบันทึกการจับกุมและคำพิพากษาของศาลจริง เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตำรวจมีหน้าที่ป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิดกฎหมาย โดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฯ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของทุกรัฐบาลที่ต้องการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดในเรื่องดังกล่าว แต่ผู้ฟ้องคดีกลับกระทำความผิดเสียเอง นับเป็นการกระทบต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียงของข้าราชการตำรวจเป็นอย่างยิ่ง จากพฤติการณ์



และการกระทำของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว ถือได้ว่าการกระทำอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติด้อยอย่างร้ายแรง อันเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ และมาตรา ๗๙ (๕)^{๖๖} แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติฯ คำสั่งไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการและมติยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๖/๒๕๕๖)

(๔) ข้าราชการตำรวจเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มีการลักลอบเล่นการพนัน

สภาพภาพของข้าราชการตำรวจ นั้น ย่อมได้รับการยกย่องนับถือจากบุคคลทั่วไปว่าเป็นผู้มีเกียรติและศักดิ์ศรี จึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายและประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม การที่ข้าราชการตำรวจมีพฤติการณ์เข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มีการลักลอบเล่นการพนัน โดยไม่ได้รับอนุญาตและถูกจับกุมดำเนินคดีร่วมกับผู้เล่นการพนันคนอื่น ประกอบกับในบันทึกการจับกุมได้ลงลายมือชื่อให้การรับสารภาพโดยไม่เสียศรัทธา และนามสกุลจริงอันแสดงให้เห็นถึงเจตนาที่จะปกปิดอาชีพและสภาพภาพที่แท้จริงของตน กรณีจึงน่าจะเชื่อได้ว่าข้าราชการตำรวจดังกล่าวได้ร่วมเล่นการพนันไฟป็อกเอาต์ทรัพย์สินกัน โดยไม่ได้รับอนุญาตตามที่ถูกกล่าวหาจริง พฤติการณ์ดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการไม่รักษาชื่อเสียงของตนและไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการมิให้เสื่อมเสีย และเป็นการกระทำอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติด้อยอย่างร้ายแรง ดังนั้น การที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคมีคำสั่งลงโทษไล่ข้าราชการตำรวจคนดังกล่าวออกจากราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

^{๖๖} พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗

มาตรา ๗๙ การกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ได้แก่การกระทำดังต่อไปนี้

๑. ข

๑. ข

(๕) กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติด้อยอย่างร้ายแรง

๑. ข

๑. ข



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีรับราชการตำรวจ ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ งานป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านหมี่ ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ในคดีอาญาข้อหาร่วมกันลักลอบเล่นการพนันไฟป็อกพนันเอาทรัพย์สินกัน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๑ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่า สาเหตุที่ผู้ฟ้องคดีถูกจับกุมเนื่องจากอยู่ใกล้กับสถานที่จัดให้มีการเล่นการพนัน และพนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องผู้ฟ้องคดีแล้ว พยานหลักฐานจึงไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดตามข้อกล่าวหา พฤติการณ์ และการกระทำของผู้ฟ้องคดียังไม่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่การที่ผู้ฟ้องคดีเข้าไปอยู่ในบ้านที่เกิดเหตุเป็นการประพฤติดังกล่าวไม่สมควร เห็นควรลงทัณฑ์กักขังผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาสำนวนทางวินัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติเห็นชอบตามความเห็นของ คณะกรรมการสอบสวนวินัย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งให้กักขังผู้ฟ้องคดี แล้วรายงานผลการดำเนินการทางวินัยให้คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ทราบ ต่อมา อ.ก.ตร. เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย คณะที่ ๒ ซึ่งทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาสำนวนการสอบสวนแล้วเห็นว่า ในชั้นจับกุมผู้ฟ้องคดีและผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสารภาพ แต่ในชั้นสอบสวนคดีอาญาและในชั้นสอบสวนทางวินัย ผู้ฟ้องคดีให้การปฏิเสธและผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมต่างให้การว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ร่วมเล่นการพนัน แต่จากการที่ผู้ฟ้องคดีรับราชการมานานถึง ๒๖ ปี ย่อมต้องทราบดีว่าการรับสารภาพว่าเล่นการพนันจะต้องทำให้ตนเองถูกดำเนินคดีและถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย อีกทั้ง กรณีที่ผู้ฟ้องคดีให้การว่าไม่เห็นว่ามีการเล่นการพนันก็เป็นไปไม่ได้ เพราะที่เกิดเหตุเป็นห้องโถงและเมื่อมีการเข้าจับกุม ผู้ฟ้องคดีก็ยังได้วิ่งหลบหนี แต่หนีไม่ได้ จึงถูกจับกุม กรณีจึงฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีร่วมกันลักลอบเล่นการพนันไฟป็อกพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการประพฤติดังกล่าวอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เห็นควรเพิ่มโทษเป็นไล์ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติเห็นชอบตามมติของ อ.ก.ตร. เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย คณะที่ ๒ ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงคำสั่งเป็นลงโทษไล์ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่ง อ.ก.ตร. เกี่ยวกับอุทธรณ์และร้องทุกข์ ทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัยและให้รับผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการตามเดิม



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การกระทำใดจะถือว่าเป็นการประพฤตชั่วอย่างร้ายแรง จะต้องพิจารณาถึงเกียรติของข้าราชการและความรู้สึกของสังคมที่มีต่อการกระทำของข้าราชการผู้นั้น ประกอบกับเจตนาในการกระทำ โดยคำนึงถึงพฤติการณ์ของข้าราชการผู้นั้นว่าได้กระทำการจนทำให้ราชการได้รับความเสียหายต่อภาพพจน์ชื่อเสียงหรือไม่ ซึ่งโดยสถานภาพของการเป็นข้าราชการตำรวจ ย่อมได้รับการยกย่องนับถือจากบุคคลทั่วไปว่าเป็นผู้มีเกียรติศักดิ์และศักดิ์ศรี ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและประพฤตินอยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจได้เข้าไปในสถานที่ซึ่งมีการลักลอบเล่นการพนัน และเป็นเหตุให้ถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมตัวดำเนินคดีในข้อหาเล่นการพนันไฟป็อกเอาทรีพียุสกันโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีทราบอยู่แล้วว่าบ้านที่เกิดเหตุมีการลักลอบเล่นการพนัน และแม้ว่าข้อเท็จจริงในคดีจะไม่พยานบุคคลที่ให้การยืนยันว่าเห็นผู้ฟ้องคดีร่วมเล่นการพนัน และพยานซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจะให้การที่แตกต่างกันว่าเห็นผู้ฟ้องคดีร่วมเล่นการพนันหรือไม่ก็ตาม แต่การที่ผู้ฟ้องคดีได้อยู่ในบ้านที่เกิดเหตุ ซึ่งมีการลักลอบเล่นการพนันและถูกจับกุมร่วมกับผู้เล่นการพนันคนอื่น ประกอบกับพฤติการณ์ที่ผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อให้การรับสารภาพในบันทึกการจับกุมโดยใช้ชื่อว่า นาย ส. โดยไม่ใส่ยศ ชื่อ และนามสกุลจริง เป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีเจตนาที่จะปกปิดมิให้ทราบว่า เป็นผู้ฟ้องคดี พฤติการณ์จึงน่าเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ร่วมเล่นการพนันไฟป็อกเอาทรีพียุสกัน โดยไม่ได้รับอนุญาตตามที่ถูกกล่าวหาจริง พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงถือได้ว่าเป็นการไม่รักษาชื่อเสียงของตนและไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ของตนมิให้เสื่อมเสีย เป็นการกระทำอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤตชั่วอย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน นอกจากนี้ แม้ว่าพนักงานอัยการจะมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง แต่การดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการตำรวจนั้น กฎหมายได้กำหนดหน้าที่และวิธีการลงโทษทางวินัยไว้เป็นส่วนหนึ่งต่างหากจากการดำเนินคดีอาญา ถ้าผลการสอบสวนฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัย ก็ควรสั่งลงโทษทางวินัยโดยไม่ชักช้า และไม่จำเป็นต้องรอผลคดีอาญาหรือต้องเห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาของศาลในคดีอาญาเสมอไป เพราะแม้แต่ในคดีอาญา พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลก็อาจมีความเห็นแตกต่างกันออกไป และในการสอบสวนทางวินัยเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงโทษทางวินัยข้าราชการตำรวจต้นสังกัดของตนไปแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่รายงานการลงโทษให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อพิจารณาว่าการดำเนินการลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดีนั้นเป็นไปโดยถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดี

ที่ ๒ เห็นว่าการดำเนินการลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดียังไม่ถูกต้องเหมาะสมและมีมติเปลี่ยนแปลงโทษที่จะลงแก่ผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนั้น ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๐๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ดังนั้น คำสั่งตำรวจภูธรภาค ๑ ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว และเมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เปลี่ยนแปลงคำสั่งลงโทษเป็นไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว การพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี โดยอาศัยเหตุผลอย่างเดียวกัน จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๐๑/๒๕๕๕)

(๕) แพทย์ใช้ยาที่เสื่อมคุณภาพและเปิดสถานพยาบาลโดยไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นเพียงพอ

สถานะของแพทย์ซึ่งประกอบอาชีพเวชกรรมและเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์ในมหาวิทยาลัย โดยมีตำแหน่งหน้าที่ราชการระดับสูงที่บุคคลทั่วไปและนักศึกษาแพทย์ให้ความเคารพ ย่อมจะต้องมีมาตรฐานความระมัดระวังเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและมีความรับผิดชอบในจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพมากกว่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทั่ว ๆ ไป การที่แพทย์คนดังกล่าวมีพฤติการณ์ใช้ยาที่เสื่อมคุณภาพ โดยไม่ได้ใช้ความระมัดระวังหรือคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของผู้ป่วย ประกอบกับมิได้จัดให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญและจำเป็นไว้ในสถานพยาบาลที่ใช้ประกอบการ รวมทั้งไม่มีแพทย์หรือพยาบาลเฉพาะทางที่จะสามารถวินิจฉัยชนิดและขนาดของการใช้ยาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้ป่วย เป็นเหตุให้ไม่ทราบถึงสภาวะที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นและไม่อาจแก้ไขได้ทันเวลาที่ จนทำให้ผู้ป่วยถึงแก่ความตาย พฤติกรรมดังกล่าวย่อมก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่ราชการและกระทบต่อความรู้สึกของบุคคลทั่วไป และเป็นที่ยังเกียจของบุคคลที่ทราบถึงการกระทำดังกล่าว อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติก่ออย่างร้ายแรง การที่ผู้บังคับบัญชาออกคำสั่งลงโทษไล่แพทย์คนดังกล่าวออกจากราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีรับราชการตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ ๙ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่น



ถึงแก่ความตาย และขายยาเสื่อมคุณภาพที่หมดอายุตามฉลากที่ปิดไว้ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้ทำการผ่าตัดดูดไขมันลดความอ้วนเป็นเหตุให้นางสาว ศ. เสียชีวิตที่คลินิกส่วนตัวของผู้ฟ้องคดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว ผลการพิจารณากรณีนี้มีมูลเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทำความผิดตามข้อกล่าวหาจริง ซึ่งในระหว่างนั้นศาลจังหวัดเชียงใหม่ได้มีคำพิพากษาว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและกระทำความผิดฐานขายยาเสื่อมคุณภาพ ภายหลังจากที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้รับรายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง โดยในระหว่างดำเนินการทางวินัยกับผู้ฟ้องคดีอยู่นั้น บิดาของนางสาว ศ. ผู้ตาย ได้ร้องเรียนถึงการกระทำของผู้ฟ้องคดีต่อแพทยสภา ซึ่งแพทยสภาพิจารณาแล้วมีคำสั่งลงโทษพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของผู้ฟ้องคดีเป็นเวลาสองปี ต่อมา คณะกรรมการสอบสวนวินัยได้เสนอรายงานผลการสอบสวนให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบว่ากรณีที่ผู้ฟ้องคดีใช้ยาดีปริเวนหมดอายุตามที่ระบุในฉลากกับนางสาว ศ. ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เนื่องจากจำหน่ายยาเสื่อมคุณภาพตามมาตรา ๗๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ส่วนกรณีการดูดไขมันเป็นการกระทำโดยประมาท เป็นเหตุให้นางสาว ศ. ถึงแก่ความตายหรือไม่ นั้น แม้คณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่อาจชี้ชัดได้ แต่การดูดไขมันของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำที่ไม่ได้มาตรฐานของการประกอบวิชาชีพ ไม่ระมัดระวังและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย การเสียชีวิตของนางสาว ศ. ก็เนื่องมาจากการดูดไขมันของผู้ฟ้องคดี สมควรลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง โดยปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสภามหาวิทยาลัย (ก.บ.ส.) พิจารณาแล้วมีมติลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และต่อมา สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่พิจารณาแล้วมีมติไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำสั่งลงโทษดังกล่าวต่อคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แต่ได้รับการวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งลงโทษและมติที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

มาตรา ๙๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ มีความมุ่งหมายในการกำหนดแบบแผนความประพฤติเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติให้ข้าราชการพลเรือนต้องประพฤติ หรือปฏิบัติตนโดยต้องรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระทำการใด ๆ อันได้ชื่อว่าเป็นประพฤติชั่ว ส่วนการกระทำใดจะถือว่าประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง นั้น ต้องพิจารณารายละเอียด



ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เป็นเรื่อง ๆ ไป โดยพิจารณาว่ามีผลกระทบต่อเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งข้าราชการและความรู้สึกของสังคมหรือไม่ และหากกระทบมากก็เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง การที่ผู้ฟ้องคดีใช้ยาตีบริเวณที่หมดอายุตามที่แสดงไว้ในฉลากตามข้อกล่าวหาจริงและนำมาใช้ในการผ่าตัดดูดไขมันนางสาว ศ. เป็นการใช้ยาเสื่อมคุณภาพในการรักษาผู้ป่วยเมื่อพิจารณาสถานะของผู้ฟ้องคดีที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านเวชกรรมที่ต้องรักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุด และผู้ฟ้องคดียังเป็นอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาแพทย์ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ ๙ ซึ่งถือเป็นตำแหน่งระดับสูงที่บุคคลทั่วไปและนักศึกษาแพทย์ให้ความเคารพในฐานะ “อาจารย์หมอ” จึงยิ่งต้องมีมาตรฐานความระมัดระวังเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาแพทย์ และความรับผิดชอบในจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพมากกว่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทั่ว ๆ ไป แต่จากพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ใช้ยาตีบริเวณเสื่อมคุณภาพกับผู้ป่วยในการผ่าตัดดูดไขมันซึ่งเป็นการกระทำผิดอาญาตามพระราชบัญญัติฯ อันเป็นการกระทำที่ไม่ระมัดระวังและไม่คำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตของผู้ป่วยในระดับดีที่สุด การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงถือได้ว่าเป็นการประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคคลธรรมดาทั่วไปที่ไม่ได้มีความรู้ทางการแพทย์ย่อมทราบและตระหนักได้เองว่า ยาที่หมดอายุย่อมมีความเสี่ยงในการนำมารักษาผู้ป่วย แต่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพแพทย์และดำรงตำแหน่งถึงรองศาสตราจารย์ ระดับ ๙ มีอาชีพรับราชการและประกอบวิชาชีพแพทย์ พฤติการณ์และการกระทำดังกล่าว ย่อมก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์และตำแหน่งหน้าที่ราชการ และกระทบต่อความรู้สึกของบุคคลทั่วไปและเป็นที่รังเกียจของบุคคลที่ทราบการกระทำของผู้ฟ้องคดี อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงสำหรับกรณีของการดูดไขมันเป็นการกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้นางสาว ศ. ถึงแก่ความตายหรือไม่นั้น แม้คณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่อาจชี้ชัดได้ แต่เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า คณะกรรมการแพทย์สภามีความเห็นว่า การดูดไขมันในผู้ป่วยรายนี้ใช้เวลาในการผ่าตัดนานและดูดไขมันในปริมาณมาก ต้องใช้ยาชาและยาระงับความรู้สึกเป็นจำนวนมาก เป็นการผ่าตัดใหญ่ควรทำที่โรงพยาบาลที่มีอุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ที่ใช้ในการผ่าตัดใหญ่โดยเฉพาะและมีวิสัญญีแพทย์หรือพยาบาลทางด้านวิสัญญีเป็นผู้วินิจฉัยชนิดและขนาดการใช้ยาระงับความรู้สึกให้เหมาะสมกับสภาวะของผู้ป่วย และเฝ้าระวังตรวจดูภาวะและวัดสัญญาณชีพของผู้ป่วยตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มต้นผ่าตัดจนผ่าตัดเสร็จ ทั้งต้องเตรียมพร้อมในการกู้ชีพฉุกเฉินที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักการแพทย์ การกระทำที่คลินิกของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่ได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการผ่าตัดใหญ่โดยเฉพาะ และไม่มีแพทย์วิสัญญีหรือพยาบาลวิสัญญีเป็นผู้วินิจฉัยชนิดและขนาดการใช้ยาระงับความรู้สึก และคอยเฝ้าระวัง



ตรวจดูสัญญาณชีพ รวมทั้งสภาพร่างกายของนางสาว ศ. ตลอดเวลาในการผ่าตัดว่ามีภาวะเป็นปกติหรือไม่ มีเพียงผู้ฟ้องคดีและพยาบาลอีกคนเป็นผู้ช่วยในการให้ยาและดูดไขมัน ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ทราบถึงภาวะผิดปกติอันตรายต่อร่างกายของผู้ป่วย จึงทำให้ไม่อาจแก้ไขได้ทันเวลาที่ นอกจากนั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ป่วยอยู่ในภาวะอันตราย ผู้ฟ้องคดียังได้ทำการกู้ชีพฉุกเฉินอยู่เป็นเวลานานเกินสมควร โดยผู้ฟ้องคดีไม่มีความเชี่ยวชาญความชำนาญด้านการกู้ชีพฉุกเฉิน และไม่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการวินิจฉัยสาเหตุภาวะผิดปกติของร่างกายและการช่วยให้ฟื้นชีวิต และไม่ติดต่อขอความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนไปยังสถานพยาบาลที่มีบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมในการช่วยชีวิต จึงไม่สามารถฟื้นชีวิตให้แก่นางสาว ศ. ได้ทันเวลาที่ ด้วยความประมาทของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว เป็นเหตุให้นางสาว ศ. ถึงแก่ความตาย

สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ยาที่ใช้้นั้นแม้จะหมดอายุ แต่ก็ยังใช้ได้ และไม่ได้ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต ประกอบกับยาที่ใช้โดยส่วนใหญ่จะไม่มีฉลากแจ้งวันที่ผลิตหรือวันหมดอายุ ซึ่งแพทย์ได้นำมาใช้เป็นปกติ นั้น เมื่อมาตรา ๗๕ (๑)^{๖๗} แห่งพระราชบัญญัติยา บัญญัติว่า ยาเสื่อมคุณภาพได้แก่ ยาสิ้นอายุตามที่แสดงไว้ในฉลาก จึงเห็นได้ว่ากฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้มีการนำยาหมดอายุแล้วมาจำหน่าย หรือนำมาใช้ในการรักษาผู้ป่วย อันถือได้ว่าเป็นข้อจำกัดในการใช้ยา เนื่องจากยาดังกล่าวอาจเสื่อมคุณภาพได้ บทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวจึงเป็นข้อสันนิษฐานเด็ดขาดของกฎหมาย เมื่อผู้ฟ้องคดียอมรับว่าได้ใช้ยาหมดอายุตามฉลากที่ปิดแจ้งไว้จริง จึงเข้าเงื่อนไขของข้อสันนิษฐานของกฎหมายดังกล่าว อันเป็นความผิดตามมาตรา ๑๒๑^{๖๘} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และเข้าข่ายการกระทำอันเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่อาจหิบบกการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของแพทย์หรือบุคคลอื่นมาหักล้างการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของตนได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชอาณาจักรประพัตชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งลงโทษดังกล่าว

^{๖๗-๖๘} พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐

มาตรา ๗๕ ยาต่อไปนี้เป็นยาเสื่อมคุณภาพ

(๑) ยาที่สิ้นอายุตามที่แสดงไว้ในฉลาก

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๑๒๑ ผู้ใดขาย หรือนำหรือส่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาเสื่อมคุณภาพอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๗๒ (๓) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสามพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าผู้กระทำการตามวรรคหนึ่งกระทำโดยไม่รู้ว่าเป็นยาเสื่อมคุณภาพต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามพันบาท

ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วมีมติยกอุทธรณ์ มติดังกล่าวจึงย่อมชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๒๗/๒๕๕๖)

๓. คำสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวน

การที่ข้าราชการซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาญาได้ให้การรับสารภาพในข้อหาจับของโจรในชั้นจับกุม เป็นเหตุให้ถูกฝากขังในทัณฑสถานเกินกว่าสิบห้าวัน ถือได้ว่าข้าราชการผู้นั้นเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาในเรื่องเกี่ยวกับความประพฤติหรือมีพฤติการณ์อันไม่น่าไว้วางใจ ประกอบกับเมื่อมีการฝากขังเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินกว่าสิบห้าวัน ผู้มีอำนาจตามกฎหมายย่อมมีอำนาจออกคำสั่งให้พักราชการข้าราชการรายดังกล่าวเพื่อรอฟังผลการสอบสวนได้ ทั้งนี้ ตามข้อ ๓ (๑) และ (๓) ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนระดับชำนาญการ สังกัดกลุ่มประสานงานโครงการพื้นที่ภาคกลาง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมพร้อมด้วยของกลางในข้อหาร่วมกับพวกลักทรัพย์ในเวลากลางคืนและรับของโจร ซึ่งในชั้นการจับกุมของเจ้าพนักงานตำรวจ ผู้ฟ้องคดีได้ให้การรับสารภาพในข้อหาจับของโจรและถูกฝากขังอยู่ที่ทัณฑสถานหญิงกลาง จากเหตุการณ์ดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี และต่อมา ได้มีคำสั่งพักราชการผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้สิทธิร้องทุกข์คำสั่งพักราชการดังกล่าว ต่อมา เมื่อได้รับการปล่อยตัว ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์กรณีถูกสั่งพักราชการต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ส่งหนังสือร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีไปยังคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อพิจารณา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีมติไม่รับเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ามติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพักราชการไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพักราชการและมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการตามเดิม



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาในคดีอาญาว่าร่วมกับพวกลักทรัพย์ในเวลากลางคืนและรับของโจรในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๒ ซึ่งในชั้นการจับกุมผู้ฟ้องคดีให้การรับสารภาพตามข้อกล่าวหาและได้ถูกฝากขังอยู่ที่ทัณฑสถานหญิงกลางจนถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ จึงได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาในเรื่องเกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติการณ์อื่นไม่น่าไว้วางใจ ตามข้อ ๓ (๑)^{๖๙} ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๘ ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน และขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สั่งพักราชการ ผู้ฟ้องคดีอยู่ระหว่างถูกฝากขังตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นระยะเวลาเกินกว่าสิบห้าวันแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกควบคุมหรือขังโดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญาและได้ถูกควบคุม ขัง เป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าสิบห้าวัน ตามข้อ ๓ (๓)^{๗๐} ของกฎ ก.พ. ฉบับดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๐๑ วรรคหนึ่ง^{๗๑} และมาตรา ๑๓๒ วรรคหนึ่ง^{๗๒} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

^{๖๙-๗๑} กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๘ ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

ข้อ ๓ เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสี่ หรือวรรคห้า มาตรา ๑๐๔ วรรคสาม หรือมาตรา ๑๐๙ วรรคสาม แล้วแต่กรณี จะสั่งให้ผู้นั้นพักราชการได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา ในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หรือเกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติการณ์อื่นไม่น่าไว้วางใจ และผู้ที่ถูกฟ้องนั้นพนักงานอัยการมิได้รับเป็นทนายแก้ต่างให้ และผู้มีอำนาจดังกล่าวพิจารณาเห็นว่าถ้าให้ผู้นั้นคงอยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) ผู้นั้นอยู่ในระหว่างถูกควบคุมหรือขังโดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญาหรือต้องจำคุกโดยคำพิพากษา และได้ถูกควบคุม ขัง หรือต้องจำคุก เป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าสิบห้าวันแล้ว

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๗๑-๗๓} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๑๐๑ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอำนาจสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนหรือพิจารณา หรือผลแห่งคดีได้

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๑๓๒ ในระหว่างที่ยังมิได้ตราพระราชกฤษฎีกา หรือออกกฎ ก.พ. ข้อบังคับ หรือระเบียบหรือกำหนดกรณีใด เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ตราพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. ข้อบังคับ หรือระเบียบหรือกรณีที่กำหนดไว้แล้ว ซึ่งใช้อยู่เดิมมาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ



ประกอบกับข้อ ๓ (๑) และ (๓) ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ออกคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรื่อง สั่งพักราชการผู้ฟ้องคดีเพื่อรอฟังผลการสอบสวน จึงถือไม่ได้ว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๕/๒๕๕๖)

การที่ข้าราชการผู้มีตำแหน่งหน้าที่ที่เรือนจำมีพฤติการณ์ลักลอบนำสิ่งของต้องห้ามตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ เข้าไปในเรือนจำ เป็นเหตุให้ถูกดำเนินคดีอาญาและถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงนั้น ถือเป็นกรณีที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาในเรื่องที่เกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หรือเกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติกรรมอันไม่น่าไว้วางใจ และพนักงานอัยการมิได้รับเป็นทนายแก้ต่างให้ ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจตามกฎหมายย่อมมีอำนาจสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๐๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับข้อ ๓ (๑) ข้อ ๘ และข้อ ๙ ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักทัศนวิทยาปฏิบัติการ เรือนจำอำเภอดงทับป่ ราชการในตำแหน่งนักทัศนวิทยาปฏิบัติการ เรือนจำกลางเขาบิน ถูกกล่าวหาว่าลักลอบนำซิการ์ตอร์คัสท์มือถืออันเป็นสิ่งของต้องห้ามตามข้อ ๑๒๗ (๙) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ จำนวน ๗๒ อัน พร้อมมวนใบยาไม่ทราบชนิด ๓ มวน เข้าไปในเรือนจำโดยไม่ชอบ ด้วยการซุกซ่อนไว้ในช่องแบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร ซึ่งเรือนจำได้ส่งตัวผู้ฟ้องคดีดำเนินคดีอาญาและผู้ฟ้องคดีได้รับการประกันตัวในวันเดียวกัน ต่อมา ผู้บัญชาการเรือนจำกลางเขาบินได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ผลการพิจารณาเห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์ลักลอบนำสิ่งของต้องห้ามเข้ามาในเรือนจำ ทำลายทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งมีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๕ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน



ในกรณีดังกล่าว และเห็นว่าหากผู้ฟ้องคดียังคงอยู่ในหน้าที่ราชการ อาจเกิดการเสียหายแก่ราชการได้ จึงให้ผู้ฟ้องคดีพักราชการเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การสอบสวนหรือการพิจารณาที่เป็นเหตุให้สั่งพักราชการจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว จึงให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อน เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา ผู้ฟ้องคดีได้ร้องทุกข์โต้แย้งคำสั่งต่อปลัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีแล้วมีคำวินิจฉัยยกคำร้องทุกข์และได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่พักราชการผู้ฟ้องคดีและให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อน และให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการตามเดิม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้กระทำการตามที่ถูกล่าหาลจริง และได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี ถือเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาในเรื่องที่เกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หรือเกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติกรรมอื่นไม่น่าไว้วางใจ และพนักงานอัยการมิได้รับเป็นทนายแก้ต่างให้ ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ ย่อมมีอำนาจที่จะสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนได้ตามมาตรา ๑๐๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นว่าถ้าให้ผู้ฟ้องคดีคงอยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดความเสียหายแก่ราชการและการสอบสวนพิจารณาหรือการพิจารณาคดีที่เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีถูกสั่งพักราชการนั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมสามารถใช้ดุลพินิจสั่งพักราชการและสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อน เพื่อรอฟังผลการสอบสวนหรือพิจารณาทางวินัยได้ตามมาตรา ๑๐๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ประกอบกับข้อ ๓ (๑) ข้อ ๘^{๗๓} และข้อ ๙^{๗๔}

^{๗๓-๗๔} กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

ข้อ ๘ เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญใดมีเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการตามข้อ ๓ และมีอำนาจตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม วรรคสี่ หรือวรรคห้า มาตรา ๑๐๔ วรรคสาม หรือมาตรา ๑๐๙ วรรคสาม แล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นว่า การสอบสวนพิจารณา หรือการพิจารณาคดีที่เป็นเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการนั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว ผู้มีอำนาจดังกล่าวจะสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อนก็ได้

ให้นำข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ ๗ มาใช้บังคับแก่การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนโดยอนุโลม

ข้อ ๙ เมื่อได้สั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญใดพักราชการไว้แล้ว ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม วรรคสี่ หรือวรรคห้า มาตรา ๑๐๔ วรรคสาม หรือมาตรา ๑๐๙ วรรคสาม แล้วแต่กรณี จะพิจารณาตามข้อ ๘ และสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อนอีกชั้นหนึ่งก็ได้

ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่สั่งพักราชการผู้ฟ้องคดีและสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อน จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๗๗/๒๕๕๗)

๔. คำสั่งให้ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน

กรณีที่ข้าราชการตำรวจมีพฤติการณ์อันควรสงสัยได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธปืนของกลางที่ก่อเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ประกอบกับยอมรับว่ามีความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวกับผู้ตาย ทั้งที่มีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้งยังได้ให้เงินช่วยเหลือค่าทำศพแก่ญาติผู้ตายเป็นจำนวนมากกว่าปกติ แม้ข้อเท็จจริงจะฟังไม่ได้ความแน่ชัดว่าข้าราชการตำรวจคนดังกล่าวเป็นผู้ใช้อาวุธปืนของกลางยิงผู้ตายก็ตาม แต่พฤติกรรมเช่นนี้ย่อมเข้าลักษณะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ซึ่งจะให้รับราชการต่อไปอาจเป็นการเสียหายแก่ราชการ การที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคมีคำสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมู่ งานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านนา ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีต้องหาคดีอาญาข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านนาจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยผู้ฟ้องคดี ผลการสอบสวนปรากฏว่าพยานหลักฐานยังรับฟังไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีกระทำผิดตามที่ถูกกล่าวหา เห็นควรยุติเรื่อง จึงรายงานผลการสอบสวนไปยังผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำผิดวินัยฐานประพฤติตนไม่สมควร ไม่ประพฤติตนให้เคร่งครัดต่อมรรยาทและระเบียบแบบแผนของตำรวจ เข้าไปเกี่ยวข้องกับหญิงอื่นในทางชู้สาวทั้งที่มีภรรยาอยู่แล้วและเกิดเรื่องเสียหายหรือเสื่อมเสีย จึงมีคำสั่งลงทัณฑ์กักขังผู้ฟ้องคดีมีกำหนด ๓๐ วัน และเสนอสำนวนการสอบสวนทางวินัยให้คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณา อ.ก.ตร.วินัย คณะที่ ๒ ทำหน้าที่แทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าพยานหลักฐานไม่ชัดเจนว่าผู้ฟ้องคดีกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามที่ถูกกล่าวหา แต่จากการตรวจสอบเขม่าดินปืนที่มีมือของผู้ฟ้องคดีทำให้เชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีใช้อาวุธปืนยิงผู้ตาย ประกอบกับไม่พบเขม่าดินปืนที่มีมือผู้ตาย การกระทำจึงตกอยู่ในลักษณะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ซึ่งจะให้รับราชการต่อไปอาจเป็นการเสียหาย



แก่ราชการ จึงมีมติให้เสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาสั่งการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เปลี่ยนแปลงคำสั่ง เป็นให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการกรณีมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดี ออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีได้ร้องทุกข์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งพิจารณาแล้ว เห็นว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่มีภรรยาอยู่แล้วแต่ไปยุ่งเกี่ยวมีความสัมพันธ์กับผู้ตาย อีกทั้ง ในขณะเกิดเหตุผู้ตายอยู่กับผู้ฟ้องคดีเพียงสองคนและพบเขมาดินปืนที่มีชื่อของผู้ฟ้องคดี เป็นจำนวนมาก แต่ไม่พบในมือของผู้ตาย และภายหลังเกิดเหตุผู้ฟ้องคดีได้จ่ายเงินให้ญาติ ผู้ตาย เป็นจำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่สูงผิดปกติ แม้ไม่มีพยานหลักฐานยืนยันว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำผิดตามข้อกล่าวหา แต่พฤติการณ์การกระทำของผู้ฟ้องคดีตกอยู่ในลักษณะ มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน หากให้รับราชการต่อไปอาจเป็นการเสียหายแก่ราชการ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการถูกต้องเหมาะสมแล้ว และนายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้พิจารณาสั่งการให้ยกคำร้องทุกข์ตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่ง ดังกล่าวและสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการตำรวจและได้สิทธิประโยชน์ที่สูญเสียไปตามเดิม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การพิจารณาเพื่อมีคำสั่งให้มีมลทินหรือมัวหมองตามมาตรา ๕๒^{๗๕} แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการตำรวจฯ คือ การไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ว่ามีการกระทำผิดวินัย อย่างร้ายแรง แต่มีพยานหลักฐานบางส่วนในสำนวนการสอบสวนที่บ่งชี้ได้ว่าการกระทำเช่นนั้น อันเป็นเหตุอันสมควรสงสัยว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีที่ผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด วินัยอย่างร้ายแรง ประพฤติตนไม่สมควร ไม่เคร่งครัดต่อมรรยาทและระเบียบแบบแผนของตำรวจ โดยต้องหาข้อเท็จจริงฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา แม้พนักงานอัยการจะมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง และไม่ปรากฏประจักษ์พยานรู้เห็นเหตุการณ์ เนื่องจากขณะเกิดเหตุมีเพียงผู้ฟ้องคดีกับผู้ตาย อยู่ในรถคันเกิดเหตุ แต่จากผลการตรวจพิสูจน์พบเขมาดินปืนที่มีชื่อของผู้ฟ้องคดีในปริมาณ ที่น่าเชื่อว่าได้ใช้อาวุธปืนของกลางยิงมาใหม่ ๆ โดยไม่พบเขมาดินปืนที่มีชื่อของผู้ตาย ซึ่งแม้จะมีการเก็บเขมาดินปืนภายหลังจากที่แพทย์ได้ทำความสะอาดมือของผู้ตายแล้ว แต่ก็น่าจะตรวจพบ เขมาดินปืนหลงเหลืออยู่ที่มีชื่อของผู้ตายอยู่บ้าง และแม้ผู้ฟ้องคดีจะให้การต่อสู้ว่าเหตุเกิด

^{๗๕} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑

มาตรา ๕๒ เมื่อข้าราชการตำรวจใดถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และได้มีการสอบสวนตามกฎหมาย ว่าด้วยวินัยตำรวจแล้วการสอบสวนไม่ได้ความว่ากระทำผิดที่จะถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออก แต่มีมลทินหรือมัวหมอง ในกรณีที่ถูกสอบสวนนั้น ซึ่งจะให้รับราชการต่อไปอาจจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๒๖ สั่งให้ออก จากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนได้ ทั้งนี้ ให้นำมาตรา ๕๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม



สืบเนื่องมาจากผู้ฟ้องคดีเข้าแย่งปืนเพื่อห้ามมิให้ผู้ตายใช้อาวุธปืนจ่อที่ศีรษะของผู้ตาย ในลักษณะของการฆ่าตัวตาย แต่ปืนได้ลั่นถูกผู้ตายถึงแก่ความตาย ก็ล้วนแต่ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงในคดี นอกจากนี้ ภายหลังเกิดเหตุผู้ฟ้องคดียังได้จ่ายเงินช่วยเหลือการทำศพให้ญาติของผู้ตาย เป็นจำนวนที่สูงกว่าปกติธรรมดา ทั้งนี้ แม้จะยังฟังไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีใช้อาวุธของกลางยิงผู้ตายก็ตาม แต่ก็มีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ฟ้องคดีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธปืนของกลางที่ใช้ยิงผู้ตายถึงแก่ความตาย ประกอบกับพฤติการณ์แห่งคดีปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้ว แต่ได้รับว่ามีความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวกับผู้ตายอีกเช่นนี้ กรณีจึงเข้าลักษณะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ซึ่งจะให้รับราชการต่อไปอาจเป็นการเสียหายแก่ราชการแล้ว ด้วยเหตุนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งยกคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๙๓/๒๕๕๕)

กรณีที่ข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองได้อำนาจความสะดวกให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อเข้ามาจับกุมโดยสารคนไทย โดยไม่ได้ขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา และไม่นำผู้โดยสารดังกล่าวผ่านช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมืองและผ่านการตรวจจากพนักงานเจ้าหน้าที่ อันเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งที่เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายโดยตรง พฤติการณ์ดังกล่าวจึงน่าเชื่อได้ว่ามีเจตนาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ แม้ผลการสอบสวนจะยังฟังไม่ได้ว่าข้าราชการคนดังกล่าวกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามที่ถูกกล่าวหา แต่การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ย่อมเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ กรณีจึงถือได้ว่ามีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน หากให้รับราชการต่อไปอาจเกิดความเสียหายต่อทางราชการ การที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจคนดังกล่าวออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมู่ฐาน ๒ ฝ่าย ๑ กองตรวจคนเข้าเมือง ๒ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้เข้าเวรปฏิบัติหน้าที่ตรวจลงตราหนังสือเดินทางสำหรับผู้โดยสารขาเข้าอาคาร ๒ ท่าอากาศยานกรุงเทพ พันตรี ช. ซึ่งเป็นเพื่อนของผู้ฟ้องคดีได้ชวนผู้ฟ้องคดีไปรอรับเพื่อนซึ่งเดินทางจากประเทศออสเตรเลียเข้ามาประเทศไทย โดยผู้ฟ้องคดีไม่ทราบว่าบุคคลที่จะไปรับชื่อร้อยเอก ม. และนาย ศ. ซึ่งเป็นผู้พันโทยศตียาเสพติดจากประเทศ



ออสเตรเลีย ผู้ฟ้องคดีได้เข้าไปบริเวณประตูทางลงเครื่องบินแล้วรับตัวบุคคลทั้งสองออกมาโดยไม่ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ทำให้ผู้ฟ้องคดีถูกผู้บังคับบัญชากล่าวโทษในข้อหากระทำความผิดวินัยตำรวจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตำรวจ พุทธศักราช ๒๕๗๗ มาตรา ๕๕ (๑) คือขัดขึ้น หลีกเลียงหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตนที่ชอบด้วยกฎหมายไปอำนวยความสะดวกบุคคลภายนอก เพื่อมารับผู้โดยสารคนไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งผู้ฟ้องคดีให้การว่าได้ไปอำนวยความสะดวกบุคคลภายนอกเพื่อเข้ามารับผู้โดยสารคนไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาจริง ผู้บังคับบัญชาจึงมีคำสั่งลงทัณฑ์โดยภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้เปลี่ยนแปลงคำสั่งลงทัณฑ์ดังกล่าว โดยเห็นว่านอกจากผู้ฟ้องคดีได้พาบุคคลภายนอกเข้าไปในบริเวณท่าอากาศยานซึ่งเป็นเขตหวงห้ามเฉพาะเพื่อไปรับผู้โดยสารโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา ผู้ฟ้องคดียังไม่นำผู้โดยสารซึ่งเป็นคนไทยผ่านช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมืองและผ่านการตรวจจากพนักงานเจ้าหน้าที่ อันเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ทำให้เกิดความเสียหายและเสียชื่อเสียงต่อหน่วยงานเป็นส่วนรวม ประกอบกับผู้ฟ้องคดีให้การรับสารภาพ จึงเห็นว่าการมีคำสั่งลงทัณฑ์ภาคทัณฑ์ไปแล้วนั้น ยังไม่เหมาะสม จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตำรวจ ให้เพิ่มทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี จากภาคทัณฑ์เป็นลงทัณฑ์กักขังมีกำหนด ๓๐ วัน ต่อมา ได้มีบันทึกของกรมตำรวจ (เดิม) ให้ดำเนินคดีอาญากับผู้ฟ้องคดีในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฯ ซึ่งมีมูลเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงได้ยกเลิกคำสั่งลงทัณฑ์กักขังดังกล่าวและได้อายัดตัวผู้ฟ้องคดีไปดำเนินคดีอาญา โดยภายหลังที่ผู้ฟ้องคดีได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมู่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองนครพนม พันตำรวจตรี ส. สารวัตรด่านตรวจคนเข้าเมืองนครพนม ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ฟ้องคดี ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ โดยไม่ต้องรอฟังผลทางอาญา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า แม้ในคดีอาญาศาลจะพิพากษายกฟ้องและคดีถึงที่สุดแล้ว แต่จากการที่ผู้ฟ้องคดีให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนคดีอาญาว่าได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาจริง ประกอบกับคำให้การรับสารภาพของพันตรี ข. และพันตรี บ. ซึ่งเป็นผู้ต้องหาร่วมกัน สอดคล้องกับคำให้การของนาย ศ. บุคคลที่ผู้ฟ้องคดีได้เข้าไปรับตัว นอกจากนี้ ยังมีคำให้การของนาย อ. เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ยืนยันว่าเห็นผู้ฟ้องคดีไปรอรับบุคคลทั้งสองเช่นกัน กรณีจึงมีเหตุอันควรสงสัยเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทำความผิดตามข้อกล่าวหาพฤติการณ์และการกระทำของผู้ฟ้องคดีเข้าลักษณะมีมลทินหรือมีหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน

หากให้รับราชการต่อไป อาจเกิดความเสียหายต่อราชการ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนเนื่องจากมีมลทินหรือมัวหมอง และการพิจารณาอุทธรณ์และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ โดยให้มีผลเสมือนหนึ่งผู้ฟ้องคดีไม่เคยออกจากราชการ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการตำรวจตามเดิม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

มาตรา ๕๑^{๗๖} และมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ กำหนดให้อำนาจดุลพินิจแก่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่จะมีคำสั่งให้ข้าราชการที่ถูกสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองได้ หากเห็นว่า ถ้าให้ข้าราชการผู้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ทางราชการเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม การใช้อำนาจดุลพินิจของผู้มีอำนาจย่อมต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมกับพฤติการณ์การกระทำของข้าราชการผู้นั้น ว่ามีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนอย่างแท้จริง ซึ่งจะทำให้ผู้รับราชการต่อไป อาจเกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้ เมื่อผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงกรณีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ในการนำและให้ความสะดวกกับบุคคลภายนอกผ่านช่องตรวจโดยไม่ผ่านพิธีการเข้าเมืองตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฯ ซึ่งตนมีหน้าที่โดยตรงที่จะต้องปฏิบัติ แต่กลับละเว้นไม่กระทำตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งถูกดำเนินคดีอาญาในเรื่องเดียวกันนี้ ต่อมา ด้านตรวจคนเข้าเมืองนครพนม ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งและอธิบายให้ผู้ฟ้องคดีทราบ bahwa ผู้ฟ้องคดีได้ไปอำนวยความสะดวกให้แก่ร้อยเอก ม. ซึ่งพันโทฯ ในข้อหา

^{๗๖} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑

มาตรา ๕๑ เมื่อข้าราชการตำรวจผู้ใดหย่อนความสามารถด้วยเหตุใด ในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการของตน หรือประพฤติดนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือบกพร่องในหน้าที่ด้วยเหตุใด และถ้าผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ตำแหน่งผู้กำกับหรือเทียบผู้กำกับขึ้นไปเห็นว่า ถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็ให้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนโดยไม่ชักช้า ในการสอบสวนนี้จะต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ และต้องให้อาสาผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและนำพยานหลักฐานเข้าสืบแก้ข้อกล่าวหาด้วย เมื่อได้มีการสอบสวนแล้ว ถ้าคณะกรรมการหรือผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าสมควรให้ออกจากราชการ ก็ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเสนอเรื่องตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจตามมาตรา ๒๖ ในกรณีที่ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๒๖ พิจารณาเห็นว่าสมควรให้ออกจากราชการ ถ้าผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการตำรวจตั้งแต่ชั้นประทวนลงมา ก็ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๒๖ สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนได้ แต่ถ้าผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ก็ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๒๖ สั่งเรื่องให้อนุกรรมการสามัญประจำกระทรวง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนพิจารณา ในกรณีที่อนุกรรมการสามัญประจำกระทรวงมีมติให้ผู้นั้นออกจากราชการ ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๒๖ สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนได้



ร่วมกันชนเฮโรอื่นและทางการประเทศออสเตรเลียส่งตัวกลับประเทศไทย โดยมีได้นำบุคคลดังกล่าวผ่านการตรวจจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ให้การรับต่อคณะกรรมการสอบสวนตามบันทึกคำให้การว่า ได้รับการติดต่อจากพันตรี ช. ให้ไปรับผู้โดยสารทั้งสอง และทราบในภายหลังว่า บุคคลทั้งสองเป็นบุคคลที่พันโทในคดียาเสพติดที่ทางการประเทศออสเตรเลียส่งตัวเข้ามาในราชอาณาจักร เหตุที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ประทับตราหรือตรวจหนังสือเดินทางหรือเอกสารใด ๆ ของผู้โดยสารทั้งสอง เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์บีบบังคับ โดยผู้โดยสารทั้งสองเร่งรีบเดินทางออกจากช่องตรวจอย่างรวดเร็ว อีกทั้ง ในเวลานั้นมีสารวัตรทหารอากาศอีก ๒ นายร่วมอยู่ด้วย ซึ่งนำเกรงกลัวจนไม่สามารถตรวจได้ ทั้ง ๆ ที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าพนักงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายโดยตรง จากพฤติการณ์ดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีจึงน่าจะเชื่อได้ว่ามีเจตนาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ แม้ผลการสอบสวนจะยังฟังไม่ได้ว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามที่ถูกกล่าวหา แต่ถือได้ว่าการที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการแล้ว จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน หากจะให้อยู่ต่อไปอาจเกิดการเสียหายแก่ทางราชการได้ ดังนั้น การที่คณะกรรมการสอบสวนได้ทำการสอบสวนแล้วเห็นว่า พฤติการณ์และการกระทำของผู้ฟ้องคดีนับได้ว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม^{๗๗} และมาตรา ๘๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เห็นควรปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าไม่มีพยานหลักฐานยืนยันได้ว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหา แต่พฤติการณ์และการกระทำของผู้ฟ้องคดีมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน หากให้รับราชการต่อไปอาจเกิดความเสียหายต่อทางราชการ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนดังกล่าวตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบอันเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๗๘-๘๗๙/๒๕๕๕)

ข้าราชการตำรวจเป็นผู้รักษากฎหมาย มีหน้าที่ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ย่อมต้องถือปฏิบัติเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการตำรวจอื่นและประชาชนโดยทั่วไป การที่ข้าราชการ

^{๗๗} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๘๒

ฯลฯ

ฯลฯ

การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

ตำรวจตีมสรุจมนินเมาแล้วบุกรุกเข้าไปในห้องพักของผู้อื่นในยามวิกาลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ใช้อาวุธปืนขู่บังคับและกล่าววาจาด้วยถ้อยคำอันหยาบคาย ส่งผลให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย แม้ความผิดดังกล่าวอาจยอมความได้ แต่พฤติกรรมเช่นว่านี้ย่อมส่งผลต่อภาพลักษณ์ของข้าราชการตำรวจและอาจเป็นที่ครหาแก่ประชาชนอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ พฤติการณ์ดังกล่าวจึงเข้าลักษณะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ซึ่งหากให้รับราชการต่อไปอาจจะเป็นการเสียหายแก่ราชการการที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมีคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจคนดังกล่าวออกจากราชการด้วยเหตุมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมู่ งานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรอำเภอธารโตะ ได้ตีมสรุจมนินเมาและเข้าไปในบ้านพักผู้อื่นในเวลากลางคืน จากนั้นได้จับบานเกร็ดหน้าต่างและล้วงมือเข้าไปเปิดประตูห้องพักเพื่อที่จะเข้าไปปรับความเข้าใจกับสิบตำรวจตรีหญิง พ. แต่ได้รับการปฏิเสธ ทำให้ผู้ฟ้องคดีโกรธจึงได้พูดจาตอด้วยคำหยาบคาย ต่อมา สิบตำรวจตรีหญิง พ. ได้ไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับผู้ฟ้องคดีในข้อหาบุกรุกเข้าไปในเคหสถานในเวลากลางคืน กระทำอนาจารโดยใช้กำลังประทุษร้าย หน่วงเหนี่ยว กักขังและทำให้เสียทรัพย์ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีถูกดำเนินคดีอาญา รวมทั้งถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง โดยพนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีและได้มีการถอนคำร้องทุกข์ไม่ดำเนินคดีกับผู้ฟ้องคดี ในส่วนการดำเนินการทางวินัยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งจากการสอบสวนเห็นควรยุติเรื่อง แต่เห็นว่าในวันเกิดเหตุผู้ฟ้องคดีมีอาการเมาสุรา พูดจาหยาบคาย และทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหาย พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานใช้กริยาวาจาหรือประพฤติดนในลักษณะไม่สมควรตามมาตรา ๗๘ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ เห็นควรให้กักขัง ๑๕ วัน แต่คณะกรรมการพิจารณากลับกรองสำนวนการสอบสวน มีมติให้ลงโทษกักขังผู้ฟ้องคดี ๓๐ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วไม่เห็นด้วยและเห็นควรให้ทบทวนคณะกรรมการพิจารณากลับกรองฯ จึงมีความเห็นว่า แม้ว่าการสอบสวนยังไม่ได้ความแน่ชัดว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิด แต่พฤติกรรมและการกระทำของผู้ฟ้องคดีมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน เนื่องจากภายหลังเกิดเหตุต้องหาคดีอาญาผู้ฟ้องคดีได้ถูกลงโทษทางวินัยจำนวนสองครั้ง และได้สร้างปัญหาให้กับเพื่อนร่วมงาน หากให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ทางราชการ จึงเสนอให้สั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน



ต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการด้วยเหตุมีมลทินหรือมัวหมอง ในกรณีที่ถูกลบออก ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงอุทธรณ์คำสั่ง ต่อคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งต่อมามีมติให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และมติที่ให้ออกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี รวมทั้งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการตามเดิมและให้คืน สิทธิประโยชน์สวัสดิการต่าง ๆ ที่ผู้ฟ้องคดีพึงมีพึงได้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

กรณีที่มีการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการผู้ถูกกล่าวหาแล้ว แต่ไม่ได้ความ แน่ชัดว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดที่จะถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก แต่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหา มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกลบออก หากให้ผู้ถูกกล่าวหาเข้ารับราชการต่อไป จะเป็นการ เสียหายแก่ทางราชการ ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๗๒^{๗๘} แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มีอำนาจสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนได้

^{๗๘} พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๗๒ ในกรณีที่ตำแหน่งข้าราชการตำรวจในส่วนราชการหรือหน่วยงานใดในสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่างลง หรือผู้ดำรงตำแหน่งใดไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้บังคับบัญชาตั้งต่อไปนี้สั่งให้ข้าราชการตำรวจซึ่งเห็นสมควรรักษาราชการแทน ในตำแหน่งนั้นได้

(๑) นายกรัฐมนตรี สำหรับตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

(๒) ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำหรับตำแหน่งตั้งแต่รองตำรวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือ ตำแหน่งเทียบเท่าลงมา

(๓) ผู้บัญชาการหรือตำแหน่งเทียบเท่า สำหรับตำแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับการ พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ หรือตำแหน่งเทียบเท่าลงมาในส่วนราชการนั้น

(๔) ผู้บังคับการ หรือตำแหน่งเทียบเท่า สำหรับตำแหน่งตั้งแต่ผู้กำกับการ พนักงานสอบสวน ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ ตำแหน่งเทียบเท่าลงมาในส่วนราชการนั้น

ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้รักษาราชการแทนและผู้ดำรงตำแหน่งรองของตำแหน่งนั้น ให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ และมีผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยของตำแหน่งดังกล่าว ให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเป็นผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งนั้น ถ้ามีผู้ดำรงตำแหน่งรองหรือผู้ช่วย หลายคน ให้ผู้มีอาวุโสตามที่กำหนดในระเบียบ ก.ตร. เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีทั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองหรือผู้ช่วย หรือมี แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ก็ให้ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรผู้มีอาวุโสตามที่กำหนดในระเบียบ ก.ตร. ในส่วนราชการ หรือหน่วยงานนั้นเป็นผู้รักษาราชการแทน

เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา ๕๑ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) เป็นการย่อนหลัง การปฏิบัติหน้าที่หรือการใช้อำนาจในตำแหน่งเดิมที่ได้กระทำไปก่อนมีประกาศพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นอันใช้ได้



ตามมาตรา ๑๐๒^{๗๙} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อพิจารณาจากหลักฐานตามสำนวนการสอบสวนที่สืบตำรวจตรีหญิง พ. ได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน โดยให้การหลังจากเกิดเหตุเพียงวันเดียวว่า ในวันเกิดเหตุผู้ฟ้องคดีได้ดื่มสุราจนมีอาการมึนเมาและพยายามพังประตูหน้าต่างบ้านพักและเข้ามาในบ้าน และใช้อาวุธปืนขู่บังคับพร้อมทั้งใช้มือบีบคอและดุด่า ซึ่งสืบตำรวจตรีหญิง พ. ให้การยอมรับว่ามีความสนิทสนมและเป็นคนรักกับผู้ฟ้องคดี ก่อนหน้านั้นผู้ฟ้องคดีเคยเมาสุราและมีพฤติกรรมเช่นเดียวกันนี้ ๒ ครั้ง เพียงแต่ไม่ได้เข้ามาในบ้าน แม้ต่อมา สืบตำรวจตรีหญิง พ. จะให้การเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟ้องคดีและยินยอมถอนคำร้องทุกข์ แต่เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าคำให้การของสืบตำรวจตรีหญิง พ. ในครั้งแรกที่ให้การหลังจากเกิดเหตุได้เพียงวันเดียว ดุมีน้ำหนักน่าเชื่อถือกว่าคำให้การครั้งต่อ ๆ มา เนื่องจากคำให้การดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุได้ไม่นานและให้การยืนยันว่ารู้สึกตื่นกลัวกับเหตุการณ์ดังกล่าว จึงเชื่อได้ว่าการร้องทุกข์เป็นไปด้วยความรู้สึกตระหนกตกใจและทำเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน มิได้เกิดจากการวางแผนกลั่นแกล้งหรือปรักปรำผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด แม้ต่อมาพนักงานอัยการจะมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องผู้ฟ้องคดี แต่ในกรณีดังกล่าวเป็นการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งเป็นคนละส่วนกับการดำเนินการทางวินัย การพิจารณาดำเนินการทางวินัยกฎหมายกำหนดอำนาจหน้าที่ตลอดจนขั้นตอนและวิธีการสอบสวนไว้เป็นส่วนหนึ่งต่างหากกับการดำเนินคดีอาญา ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบใดกำหนดให้การดำเนินการทางวินัยข้าราชการต้องถือตามผลของคดีอาญา ดังนั้น แม้ในคดีอาญาพนักงานอัยการจะมีคำสั่งไม่ฟ้อง แต่หากการสอบสวนทางวินัยมีพยานหลักฐานรับฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาทำผิดวินัย ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจออกคำสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผู้ถูกกล่าวหาตามควรแก่กรณีได้ โดยเมื่อพิจารณาพยานหลักฐานและพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีประกอบกับผู้ฟ้องคดีที่เป็นข้าราชการตำรวจซึ่งเป็นผู้รักษากฎหมายมีหน้าที่ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง การที่ผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์ที่มีชอบด้วยกฎหมายและก่อเหตุเดือดร้อนขึ้นมาเสียเอง เป็นเหตุให้ผู้อื่นและสังคมได้รับความเดือดร้อนเสียหาย แม้จะเป็นความผิดส่วนตัวซึ่งอาจยอมความกันได้ตามกฎหมาย แต่พฤติกรรมดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีค่อนข้างรุนแรง เมื่อคำนึงถึงสถานภาพของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รักษากฎหมาย และยังถือเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่ข้าราชการตำรวจอื่นและประชาชนโดยทั่วไป พฤติกรรมเช่นนี้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของข้าราชการตำรวจและอาจเป็นที่ครหา

^{๗๙} พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๑๐๒ เมื่อข้าราชการตำรวจผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และได้มีการสอบสวนตามมาตรา ๘๖ แต่ไม่ได้ความแน่ชัดว่าผู้นั้นกระทำผิดที่จะถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออกแต่มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนนั้น หากจะให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๗๒ สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนได้



แก่ประชาชนได้ หากให้ผู้ฟ้องคดีรับราชการต่อไปจะเป็นที่เสียหายแก่ราชการ พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเข้าลักษณะที่ถือได้ว่ามีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ซึ่งหากให้รับราชการต่อไปอาจจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการด้วยเหตุมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๓๐/๒๕๕๕)

บทที่ ๓๓

คดีปกครองเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๑. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ

๑.๑ ผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ

๑.๑.๑ สิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งโอนมาเป็นข้าราชการพลเรือน

บุคคลที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในราชการส่วนท้องถิ่น ย่อมมีสถานภาพเป็นข้าราชการเช่นเดียวกับบุคคลที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค

การประกาศใช้พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ มีเจตนารมณ์เพื่อจะช่วยเหลือข้าราชการที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัย อันเนื่องมาจากทางราชการเป็นเหตุ ดังนั้น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้โอนมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในท้องที่ซึ่งเป็นคนละท้องที่กับจังหวัดที่เริ่มรับราชการเป็นครั้งแรก จึงถือได้ว่าเป็นกรณีที่ข้าราชการผู้นั้นได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่และมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการส่วนจังหวัด ตำแหน่งนายช่างโยธา ๒ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต่อมา ผู้ฟ้องคดีโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนายช่างโยธา ๒ สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม กรมการขนส่งทางบก และได้ขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการและได้รับการอนุมัติให้เบิกได้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๓๔ เป็นต้นมา ภายหลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดีน่าจะไม่ถูกต้อง เนื่องจากผู้ฟ้องคดีบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมิใช่ข้าราชการตามมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ ผู้อำนวยการกองคลัง กรมการขนส่งทางบก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงงดการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน



ของผู้ฟ้องคดีตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๙ เป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งดังกล่าว จนกระทั่งปัจจุบันยังไม่ได้รับทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตั้งแต่ดำรงตำแหน่งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อเนื่องมาจนกระทั่งโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมการขนส่งทางบก และได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านมาโดยตลอด คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ระงับการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ระงับการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิขอรับเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการในขณะที่ผู้ฟ้องคดีรับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานเลขาธิการกรมการขนส่งทางบก ผู้ฟ้องคดีจึงมีสถานภาพเป็นข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ตามความหมายของคำว่า “ข้าราชการ” ตามมาตรา ๔^๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ และมาตรา ๔^๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ส่วนการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินออกเป็นระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในราชการทั้งสามส่วนนั้น ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน การกระจายอำนาจการตัดสินใจ

^๑ พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗

มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้

“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ข้าราชการฝ่ายตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการฝ่ายรัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ข้าราชการตำรวจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการตำรวจ ข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร และข้าราชการครูตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู

ฯลฯ

ฯลฯ

^๒ พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้

“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ข้าราชการฝ่ายอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการฝ่ายรัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ข้าราชการตำรวจตามกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ ข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร และข้าราชการครูตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู

ฯลฯ

ฯลฯ



การอำนวยความสะดวก ตอบสนองความต้องการของประชาชน และมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐ ดังนั้น บุคคลที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นราชการส่วนท้องถิ่น จึงมีสถานภาพเป็นข้าราชการ เช่นเดียวกับบุคคลที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในราชการส่วนกลาง และ ราชการส่วนภูมิภาค เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้อำนาจตามความในมาตรา ๓๐ ทวิ^๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย

^๓ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๓

มาตรา ๓๐ ทวิ ข้าราชการส่วนจังหวัดมีฐานะเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนและให้นำกฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้

(๑) ให้มีคณะกรรมการข้าราชการส่วนจังหวัดคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า "ก.จ." ประกอบด้วยรัฐมนตรีเป็นประธาน ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธาน อธิบดีกรมการปกครอง ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนสำนักงานงบประมาณ ผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ และ ให้ ก.จ. ตั้งเลขาธิการหนึ่งคน

ให้ ก.จ. มีฐานะและอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนกำหนดไว้สำหรับคณะรัฐมนตรี และ ก.พ. และให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย

(ก) ออกกฎ ก.จ. ข้อมบังคับ หรือระเบียบในกรณีที่ถูกกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนกำหนดให้ ออกกฎ ก.พ. ข้อมบังคับ หรือระเบียบ ในระหว่างที่ยังไม่ได้ออกกฎ ก.จ. ข้อมบังคับ หรือระเบียบ ให้สำนัก ก.พ. ข้อมบังคับ หรือ ระเบียบว่าด้วยเรื่องนั้น ๆ มาใช้บังคับเป็นกฎ ก.จ. ข้อมบังคับ หรือระเบียบโดยอนุโลม

(ข) ตั้งคณะอนุกรรมการวิสามัญ เรียกโดยย่อว่า "อ.ก.จ. วิสามัญ" เพื่อทำการใด ๆ แทนได้

(ค) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้กำหนดว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของ ก.จ.

(๒) ให้มีคณะอนุกรรมการสามัญประจำจังหวัด เรียกโดยย่อว่า "อ.ก.จ. จังหวัด" ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขาธิการจังหวัด และหัวหน้าส่วนต่าง ๆ ของจังหวัด เป็นอนุกรรมการ และให้ อ.ก.จ. จังหวัด ตั้งเลขาธิการหนึ่งคน

ให้ อ.ก.จ. จังหวัด มีหน้าที่ช่วย ก.จ. ปฏิบัติการในจังหวัดนั้นตามที่ ก.จ. มอบหมาย และให้ อ.ก.จ. จังหวัด มีฐานะ และอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนกำหนดไว้สำหรับ อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม และ อ.ก.พ. จังหวัด ด้วย

(๓) ให้รัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับข้าราชการส่วนจังหวัด ตามที่ถูกกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ พลเรือนกำหนดไว้สำหรับนายกรัฐมนตรีด้วย

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับข้าราชการส่วนจังหวัดตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการพลเรือนกำหนดไว้ สำหรับรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ปลัดกระทรวง อธิบดี และผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย

(๔) ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็น ก.จ. จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการส่วนจังหวัดสามัญ ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นก็ได้

พระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๓ และมาตรา ๔๔^๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๒๐ มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเข้ารับราชการเป็นข้าราชการส่วนจังหวัด ตำแหน่งนายช่างโยธา ๒ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีสถานภาพเป็นข้าราชการมาตั้งแต่เมื่อครั้งปฏิบัติราชการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด อันเป็นท้องที่ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการเป็นครั้งแรกตามความหมายของคำว่า “ท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรก” ตามมาตรา ๔^๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และกฎหมายไม่ได้กำหนดว่าการเริ่มรับราชการครั้งแรกของผู้ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้จะต้องมีสถานภาพเป็นข้าราชการโดยจำกัดเฉพาะข้าราชการใน ๘ ประเภทตามความหมายของคำว่า “ข้าราชการ” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเท่านั้น ประกอบกับเจตนารมณ์ในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการก็เพื่อ

^๔ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๒๐

มาตรา ๔๔ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งให้ผู้มีอำนาจดังต่อไปนี้เป็นผู้บรรจุและแต่งตั้ง

(๑) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ๑๐ และระดับ ๑๑ ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้สั่งบรรจุ และให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

(๒) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ๙ ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

(๓) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ๗ และระดับ ๘ ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งเมื่อได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง ส่วนการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ๗ และระดับ ๘ ในส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและไม่สังกัดกระทรวงหรือทบวง หรือในส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและมีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด

(๔) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๙ ลงมา ในสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีและราชบัณฑิตยสถาน ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

(๕) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๖ ลงมา ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชาหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดี เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

(๖) การบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๓๘ และการแต่งตั้งตามมาตรา ๔๔ ให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๔ ลงมา ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

ในการเสนอเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่ง ให้รายงานความสมควรพร้อมทั้งเหตุผลไปด้วย

^๕ พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“ท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรก” หมายความว่า ท้องที่ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการ หรือมีคำสั่งให้ปฏิบัติราชการ และได้มีการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้เป็นครั้งแรก

ฯลฯ

ฯลฯ



จะช่วยเหลือข้าราชการที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัยซึ่งมีสาเหตุมาจากทางราชการ เมื่อผู้ฟ้องคดีรับราชการต่อเนื่องมาโดยตลอดและต่อมาได้โอนมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนายช่างโยธา ๒ กรมการขนส่งทางบก ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นคนละท้องที่กับจังหวัดที่ผู้ฟ้องคดีเริ่มรับราชการเป็นครั้งแรก กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง^๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ สำหรับการตีความและวินิจฉัยข้อกฎหมายเกี่ยวกับค่าเช่าบ้านข้าราชการนั้น จำเป็นต้องนำกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวมาประกอบการตีความและวินิจฉัยให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของทางราชการที่ประสงค์จะช่วยข้าราชการที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัย อันเนื่องมาจากทางราชการเป็นเหตุ และมีความเป็นธรรมในการได้รับค่าเช่าบ้านของข้าราชการด้วย ดังนั้น คดีนี้ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ คำสั่งที่ระบับสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ระบับการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดีตามฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๘๙/๒๕๕๕ และที่ อ.๑๕๖/๒๕๕๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

^๖ พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๗ ข้าราชการผู้ใดได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน แต่อย่างสูงไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้นั้น

(๑) ทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้อยู่แล้ว

(๒) มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่ โดยไม่มีหนี้ค้างชำระกับสถาบันการเงิน

(๓) ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานใหม่ในท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกหรือท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่

(๔) ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานใหม่ในต่างท้องที่ตามคำร้องขอของตนเอง

ข้าราชการผู้ใดได้รับเงินเดือนไม่ตรงกับที่กำหนดในบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ให้ได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามส่วนของเงินเดือนโดยคำนวณตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

ฯลฯ

ฯลฯ



๑.๑.๒ สิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านกรณีมีเคหสถานเป็นของตนเองหรือ คู่สมรส

กรณีที่ข้าราชการได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่าง
ท้องที่ที่รับราชการครั้งแรกและมีสิทธิจะได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ แต่ไม่ได้ใช้สิทธิ
เบิกค่าเช่าบ้าน เนื่องจากเข้าพักอาศัยในบ้านของคู่สมรสในท้องที่ดังกล่าว สิทธิการขอ
เบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการในกรณีนี้ย่อมหมดสิ้นลงตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๒)
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ ดังนั้น แม้ต่อมาข้าราชการ
ดังกล่าวได้กู้เงินมาปลูกสร้างบ้านใหม่โดยอ้างว่าบ้านหลังเดิมชำรุดทรุดโทรมก็ไม่อาจ
นำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านได้อีก และการ
ชำรุดทรุดโทรมของบ้านเป็นไปตามสภาพอายุการใช้งานตามปกติ คำสั่งที่ไม่อนุญาต
ให้ข้าราชการผู้นำนำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้มาเบิกค่าเช่าบ้าน จึงเป็นการชอบแล้ว
สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีรับราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๓ (เดิม)
โดยบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกที่สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด ต่อมา เมื่อวันที่ ๓
มกราคม ๒๕๔๐ ได้รับคำสั่งให้ย้ายไปปฏิบัติราชการในต่างท้องที่ตามคำสั่งของตนเอง และ
ได้เข้าพักอาศัยอยู่ที่บ้านของคู่สมรสในท้องที่ที่ได้รับคำสั่งให้ย้ายเรื่อยมา เมื่อบ้านหลังดังกล่าว
ชำรุดทรุดโทรมผู้ฟ้องคดีร่วมกับคู่สมรสจึงกู้เงินจากธนาคารออมสินเพื่อปลูกสร้างบ้านเพื่อ
อยู่อาศัยใหม่โดยได้รับบ้านเลขที่ใหม่ และได้เข้าอยู่อาศัยในบ้านหลังดังกล่าว ผู้ฟ้องคดี
ได้ยื่นเรื่องขอเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต ๓ (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยขอใช้สิทธินำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระ
ราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือหรือสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการของผู้ฟ้องคดีไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้รับแจ้งว่า
ได้หารือกรมบัญชีกลางแล้วเห็นว่าการเบิกค่าเช่าบ้านเบิกได้เฉพาะบ้านหลังแรกของตนหรือ
คู่สมรสเท่านั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบผลการหารือดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีขอให้
ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาทบทวนคำสั่ง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อวินิจฉัย
การขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดี และมีคำสั่งไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้านตาม
ความเห็นของคณะกรรมการฯ เนื่องจากเป็นการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเพื่อบ้านหลังที่สอง
มิใช่บ้านหลังแรกและการชำรุดทรุดโทรมของบ้านคู่สมรสของผู้ฟ้องคดีเป็นไปตามสภาพอายุ



การไต่สวนปกติไม่ได้เกิดจากภัยพิบัติ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ และให้ผู้ฟ้องคดีได้รับสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตามสิทธิ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่ที่รับราชการครั้งแรก ผู้ฟ้องคดีย่อมมีสิทธิจะได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเนื่องจากเข้าพักอาศัยในบ้านของคู่สมรสในท้องที่ดังกล่าว สิทธิการขอเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดีในกรณีนี้ย่อมหมดสิ้นลงตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการฯ และแม้ว่ามาตรา ๑๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จะกำหนดให้กรณีข้าราชการซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการมีสิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้ดังกล่าวมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ แต่เมื่อสิทธิการขอเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดีได้หมดสิ้นไปนับแต่ได้เข้าพักอาศัยที่บ้านของสามีเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ การที่ผู้ฟ้องคดีร่วมกับสามีกู้เงินจากธนาคารออมสินมาปลูกสร้างบ้านหลังใหม่โดยอ้างว่าบ้านหลังเดิมชำรุดทรุดโทรมแล้วนำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้มาขอเบิกค่าเช่าบ้านจึงไม่อาจกระทำได้

๗-๘ พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗

มาตรา ๗ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ ข้าราชการผู้ใดได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่ มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน แต่อย่างสูงไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้นั้น

๗๗

๗๗

(๒) มีสถานของตนเอง หรือของสามีหรือภริยาที่พออาศัยอยู่ร่วมกันได้ในท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่

๗๗

๗๗

มาตรา ๑๖ ในกรณีที่ข้าราชการซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ได้เช่าซื้อบ้านหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคายบ้านที่ค้างชำระอยู่ในท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่ เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและได้อาศัยอยู่จริงในบ้านนั้น ให้ข้าราชการผู้นั้นมีสิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้ดังกล่าวมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ตนเอง และสามีหรือภริยา ได้ทำการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคายบ้าน อยู่เพียงหลังเดียวในท้องที่นั้น

(๒) จะต้องเป็นการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้กับสถาบันการเงิน หรือกับรัฐวิสาหกิจหรือสหกรณ์ที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการเคหะ ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด และสัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาเงินกู้จะต้องได้รับความเห็นชอบตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด

(๓) จะต้องไม่เคยใช้สิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้สำหรับบ้านหลังหนึ่งหลังใดในท้องที่นั้นมาแล้ว เว้นแต่จะเป็นกรณีที่ได้รับแต่งตั้งให้กลับไปรับราชการในท้องที่นั้นอีก และเป็นการใช้สิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้ตามที่ได้เคยใช้สิทธิมาแล้ว



เพราะการชำระหนี้ของบ้านดังกล่าวเป็นการชำระหนี้ตามสภาพอายุการใช้งานตามปกติ ประกอบกับการปลูกสร้างบ้านพิพาทเป็นการปลูกสร้างขึ้นมาใหม่และได้รับเลขที่ใหม่ซึ่งถือว่าเป็นบ้านหลังใหม่ที่ไม่อาจนำมาขอเบิกค่าเช่าบ้านได้ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีนำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้มาเบิกค่าเช่าบ้านจึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๙๙/๒๕๕๖)

๑.๑ สิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านกรณีข้าราชการได้รับคำสั่งย้ายให้ไปดำรงตำแหน่งใหม่ในท้องที่ซึ่งเป็นท้องที่ที่เคยขอไปช่วยราชการ

กรณีข้าราชการขอไปช่วยราชการเป็นการชั่วคราวในต่างท้องที่มีกำหนด ๑ ปี และต่อมาผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจบรรจุแต่งตั้งได้มีคำสั่งให้ย้ายข้าราชการผู้นั้นไปดำรงตำแหน่งใหม่ในท้องที่เดียวกันกับที่ขอไปช่วยราชการภายหลังจากกำหนดเวลาช่วยราชการได้สิ้นสุดลงแล้ว กรณีย่อมถือได้ว่าข้าราชการผู้นั้นได้รับคำสั่งให้เดินทางไปรับราชการประจำสำนักงานในต่างท้องที่ซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ๘ ว สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ ๒ (จังหวัดพิษณุโลก) ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือขอไปช่วยราชการที่สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีไปช่วยราชการเป็นการชั่วคราว มีกำหนด ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๘ สิ้นสุดลงในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ ระหว่างที่ไปช่วยราชการผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอรับเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการต่อผู้ถูกฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไป ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๙ แจ้งว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ เนื่องจากถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่ตามคำร้องขอของตนเองตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามที่กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือตอบข้อหารือ ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่ได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่อย่างใด ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ ย้ายผู้ฟ้องคดีจากตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ๘ ว สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ ๒ (จังหวัดพิษณุโลก) ไปดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๘ ว สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้กู้ยืมเงิน



เพื่อซื้อบ้านพร้อมที่ดินเพื่ออยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร และได้ยื่นแบบขอรับเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ ขออนุมัติเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ เป็นต้นไป ผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งผลการหารือสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดีว่า กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือตอบข้อหารือว่า การที่ข้าราชการได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งใหม่ แต่ยังปฏิบัติราชการอยู่ในท้องที่เดิมซึ่งเป็นท้องที่ที่ย้ายตามคำร้องขอของตนเอง สิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ได้มีหนังสือหารือกรมบัญชีกลางอีกครั้งหนึ่ง และกรมบัญชีกลางตอบข้อหารือว่า กรณีที่หารือข้อเท็จจริงมิได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เมื่อผู้ฟ้องคดีปฏิบัติราชการประจำในท้องที่กรุงเทพมหานคร อันเป็นท้องที่ที่ย้ายตามคำร้องขอของตนเอง แม้ต่อมาจะได้รับการคัดเลือกให้ไปดำรงตำแหน่งใหม่ซึ่งยังคงปฏิบัติราชการประจำอยู่ในท้องที่เดิม ผู้ฟ้องคดีก็ไม่มีสิทธิรับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชกฤษฎีกาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการฯ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งใหม่ และระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ไปช่วยราชการได้สิ้นสุดลงแล้วตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีย่อมมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ เป็นต้นไป

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ฟ้องคดีรับราชการครั้งแรกที่จังหวัดกำแพงเพชร และต่อมาได้ย้ายไปปฏิบัติราชการประจำที่สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ ๒ (จังหวัดพิษณุโลก) หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีขอไปช่วยราชการที่สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีไปช่วยราชการเป็นการชั่วคราวมีกำหนด ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๘ ซึ่งกำหนดช่วยราชการสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ ให้ย้ายผู้ฟ้องคดีไปดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ๘ ว สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งให้เดินทางไปรับราชการประจำสำนักงานในต่างท้องที่ ไม่ใช่ตามคำร้องขอของ

ผู้ฟ้องคดีที่จะต้องห้ามมิให้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๔)^๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุญาติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้านเนื่องจากถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานใหม่ตามคำร้องขอของตนเองจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่อนุญาติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ เป็นต้นไป และผู้ถูกฟ้องคดีชอบที่จะพิจารณาคำขอเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการของผู้ฟ้องคดีใหม่โดยวินิจฉัยและมีคำสั่งให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๕/๒๕๕๖)

๑.๑.๔ สิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรณีทางราชการไม่จัดที่พักอาศัยให้

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจจัดให้ข้าราชการซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเข้าพักอาศัยในบ้านพักขององค์การบริหารส่วนตำบลตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยข้าราชการผู้มีสิทธิไม่จำเป็นต้องมีหนังสือร้องขอ การที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ดำเนินการจัดให้ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเข้าพักอาศัยในบ้านพักขององค์การบริหารส่วนตำบล ย่อมถือไม่ได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดที่พักอาศัยให้แล้ว และไม่อาจถือได้ว่าข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นสละสิทธิการเข้าพักอาศัยอันเป็นเหตุให้ข้าราชการผู้นั้นไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ดังนั้น เมื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้เช่าบ้านอยู่อาศัยจริง จึงมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามสมควรแก่สภาพแห่งบ้านแต่ไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ การออกคำสั่งระงับการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

^๙ พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๗ ข้าราชการผู้ใดได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน แต่อย่างสูงไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้นั้น

ฯลฯ

ฯลฯ

(๔) ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานใหม่ในต่างท้องที่ตามคำร้องขอของตนเอง

ฯลฯ

ฯลฯ



กรณีที่พักขององค์การบริหารส่วนตำบลมีสภาพชำรุด ทรุดโทรม มีลักษณะไม่ปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของผู้เช่าอยู่อาศัย หรือมีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุอื่นใดอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถเช่าอยู่อาศัยได้ ย่อมเป็นหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องซ่อมแซมที่พักให้แล้วเสร็จ หรือดำเนินการแก้ไขหรือบรรเทาเหตุสุดวิสัยนั้นจนสามารถจัดให้พนักงานส่วนท้องถิ่นเช่าอยู่อาศัยได้ การที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมที่พักให้มีสภาพเหมาะสมสามารถเช่าอยู่อาศัยได้ก่อนที่จะมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเข้าพักในบ้านพัก ถือได้ว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีรับราชการครั้งแรกที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาได้โอนไปรับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับ ๖ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ฟ้องคดีได้สอบถามถึงสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ไทรน้อย (ผู้ถูกฟ้องคดี) แจ้งว่าผู้ฟ้องคดีสามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลมีบ้านพักจำนวน ๓ หลัง มีข้าราชการซึ่งไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านพักอาศัยอยู่เต็มแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงเช่าบ้านอยู่และได้รับอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านจากผู้ถูกฟ้องคดีมาโดยตลอด ต่อมาเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นแบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ แต่หัวหน้ากองคลังได้ท้วงติงเรื่องการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมีบ้านพักข้าราชการสำหรับให้พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเข้าพักได้ องค์การบริหารส่วนตำบลต้องจัดให้พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเข้าพักได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนการคลังจึงเสนอผู้ถูกฟ้องคดีให้ชะลอการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดีไว้ก่อนและให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดที่พักอาศัยขององค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วจึงมีคำสั่งระงับการเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป เพราะเห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิที่จะเบิกค่าเช่าบ้าน เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่เคยยื่นคำร้องขอเข้าพักอาศัยในบ้านพักข้าราชการแต่อย่างใด แต่กลับขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน จึงเป็นการกระทำที่ข้ามขั้นตอน ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือสอบถามเหตุผลการระงับการเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดีต่อหัวหน้าส่วนการคลัง และมีหนังสือขอทราบผลการดำเนินการจัดที่พักอาศัยขององค์การบริหารส่วนตำบล แต่ไม่ได้รับคำตอบและไม่มีการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านตามสิทธิให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป และให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภายหลังจากยื่นฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีขอให้พิจารณาและสั่งการให้กองคลังดำเนินการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านให้ผู้ฟ้องคดีตามหลักเกณฑ์และระเบียบ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจัดพนักงานส่วนตำบลเข้าพักอาศัยในบ้านพักขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ และประกาศให้พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเข้าพักอาศัยในบ้านพักขององค์การบริหารส่วนตำบลยื่นคำร้องขอเข้าพัก ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอเข้าพักในบ้านพักขององค์การบริหารส่วนตำบล และผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งอนุญาตพร้อมกับมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าพักอาศัยในบ้านพัก แต่ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้เข้าพักอาศัยเนื่องจากเห็นว่าบ้านพักมีสภาพทรุดโทรมและผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงบ้านพัก

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

กรณีมีพนักงานส่วนตำบลที่ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านพักอาศัยอยู่ในบ้านพักขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มีอำนาจจัดที่พักระหว่างดำเนินการจัดให้ข้าราชการหรือพนักงานผู้ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านออกจากบ้านพักของทางราชการ และให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเข้าพักอาศัยในบ้านพักดังกล่าวโดยเร็วตามข้อ ๑ (๖)^{๑๐}

^{๑๐} หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๕๔ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ ๑ ที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะกำหนดให้เป็นที่พักสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นระดับใดให้พิจารณาตามความจำเป็นเหมาะสม รวมทั้งความประหยัดและประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญและสามารถปรับเปลี่ยนได้ ส่วนการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีอำนาจจัดที่พักระหว่างดำเนินการจัดให้ผู้อยู่อาศัยจริงที่ย่อมมีสิทธินำค่าเช่าบ้านมาเบิกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ในช่วงระยะเวลาที่ไม่สามารถเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ฯลฯ

ฯลฯ

(๖) กรณีที่ที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีไม่เพียงพอสำหรับผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน หรือกรณีที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านซึ่งย้ายมาใหม่ไม่สามารถเข้าอยู่อาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ เนื่องจากผู้ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้เข้าพักอาศัยอยู่ก่อนแล้วตาม (๕) ทำให้ไม่สามารถจัดให้ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเข้าอยู่อาศัยได้ กรณีดังกล่าว ผู้มีอำนาจจัดที่พักระหว่างดำเนินการจัดให้ผู้ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านออกจากที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดให้ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเข้าอยู่อาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทนโดยเร็ว แต่ในระหว่างที่ผู้มีอำนาจจัดที่พักระหว่างดำเนินการดังกล่าว หากผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้เข้าบ้านเพื่ออยู่อาศัยจริงก็ย่อมมีสิทธินำค่าเช่าบ้านมาเบิกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ในช่วงระยะเวลาที่ไม่สามารถเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หากผู้มีอำนาจจัดที่พักระหว่างดำเนินการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตาม (๑) และ (๒) เข้าพักอาศัยแล้วข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นไม่เข้าพัก ให้ถือว่าสละสิทธิการเข้าพักอาศัย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นย่อมไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ตามข้อ ๖ (๑) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

ฯลฯ

ฯลฯ



ของหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๙๕๔ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๐ การที่คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมีมติให้ผู้ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้พักอาศัยอยู่ในบ้านพักโดยไม่จัดให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ จึงเป็นการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของทางราชการ กรณีจึงยังถือไม่ได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดที่พักอาศัยให้แล้ว อันจะเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามข้อ ๖ วรรคหนึ่ง (๑)^{๑๑} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้เช่าบ้านอยู่อาศัยจริง จึงมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามสมควรแก่สภาพแห่งบ้าน แต่ไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ และการจัดให้ผู้ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านออกจากที่พักและให้ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเข้าอยู่อาศัยในที่พักขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีโดยผู้ฟ้องคดีไม่จำเป็นต้องมีหนังสือร้องขอเข้าพักอาศัย ทั้งไม่ใช่กรณีที่ผู้มีอำนาจจัดที่พักได้จัดให้ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเข้าพักอาศัยแล้วแต่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นไม่เข้าพักที่จะถือว่าสละสิทธิการเข้าพักอาศัย อันเป็นเหตุให้ข้าราชการผู้นั้นไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามข้อ ๑ วรรคสอง ของหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมิได้จัดให้ผู้ที่ไม่ใช่สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านออกจากบ้านพัก จึงถือว่ายังกมีเหตุที่จะอ้างได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้จัดที่พักไว้ให้ ผู้ฟ้องคดีจึงยังเป็นผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ต่อไป คำสั่งระงับการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านผู้ฟ้องคดีจึงขัดต่อข้อ ๖ วรรคหนึ่ง (๑) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ ประกอบกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๙๕๔ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๐ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นผู้มีอำนาจจัดที่พักให้กับข้าราชการ จะต้องพิจารณาถึงสภาพของที่พักที่จะจัดให้ผู้มีสิทธิ

^{๑๑} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๖ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน แต่อย่างสูงไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการทำระเบียนนี้ ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้นั้น

(๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดที่พักอาศัยให้อยู่แล้ว

เข้าอยู่อาศัยด้วยว่า ที่พักดังกล่าวอยู่ในสภาพที่สามารถเข้าอยู่อาศัยได้หรือไม่ และหากที่พักนั้นมีสภาพชำรุด ทรุดโทรม มีลักษณะไม่ปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของผู้เข้าอยู่อาศัย หรือมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุอื่นใดอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าอยู่อาศัยได้ ย่อมเป็นหน้าที่ของผู้มีอำนาจจัดที่พักระหว่างซ่อมแซมที่พักให้แล้วเสร็จ หรือดำเนินการแก้ไขหรือบรรเทาเหตุสุดวิสัยนั้นจนสามารถจัดให้พนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าอยู่อาศัยได้ด้วย ทั้งนี้ ตามข้อ ๑ (๖) และวรรคสอง และข้อ ๔ วรรคหนึ่ง ของหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า บ้านพักขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ผู้ถูกฟ้องคดีจัดให้ผู้ฟ้องคดีเข้าพักอาศัยในภายหลัง มีสภาพทรุดโทรม และผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมที่พักให้มีสภาพเหมาะสม สามารถเข้าอยู่อาศัยได้ก่อนที่จะมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเข้าพักในบ้านพัก กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่สั่งระงับการเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดีตามฟ้อง และให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาในส่วนที่ให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่สั่งระงับการเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดี โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านให้กับผู้ฟ้องคดีตามกฎหมายและระเบียบต่อไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๗๖/๒๕๕๗)

๑.๒ การเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านเพื่อชำระค่าเช่าซื้อบ้านหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้าน

๑.๒.๑ สิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านเพื่อชำระค่าเช่าซื้อบ้านหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้าน กรณีทางราชการจัดที่พักระหว่าง

พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ มีเจตนารมณ์ช่วยเหลือข้าราชการที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัยอันเนื่องมาจากทางราชการเป็นเหตุและยังมุ่งสนับสนุนให้ข้าราชการมีบ้านที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง จึงผ่อนผันให้มีการใช้หลักฐานที่ข้าราชการเช่าซื้อบ้านหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านมาเบิกเป็นค่าเช่าบ้านได้ การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักในที่พักของทางราชการโดยบังคับให้ข้าราชการระดับ ๗ เข้าพัก



ในบ้านพักของทางราชการไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือไม่ โดยไม่คำนึงถึงว่า กำลังเช่าซื้อหรือผ่อนชำระราคาบ้านที่อยู่อาศัยหรือไม่ จึงไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาเช่าบ้านข้าราชการ การออกคำสั่งให้ข้าราชการระดับ ๗ ที่อยู่ระหว่างการใช้สิทธินำหลักฐานการชำระเงินกู้มาเบิกค่าเช่าบ้านให้เช่าอยู่อาศัยในบ้านพักของทางราชการเมื่อบ้านพักว่างลงและให้งดการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านแก่ข้าราชการผู้นั้น จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งบรรณารักษ์ ๕ เป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน และได้รับอนุมัติให้เบิกเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการมาโดยตลอด ต่อมา ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งบรรณารักษ์ ๖ ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยเป็นของตนเองและมีหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดฉะเชิงเทรา เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดี) ขออนุญาตเช่าซื้อบ้านหลังดังกล่าวเพื่อนำหลักฐานต่าง ๆ ไปกู้เงิน ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านอยู่แล้ว และที่พักของทางราชการก็มีผู้พักอาศัยอยู่ จึงอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีทำสัญญาซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยตามคำขอ และผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านกรณีดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๘ เป็นต้นมา ภายหลังผู้ฟ้องคดีได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นบรรณารักษ์ ๗ และบ้านพักของทางราชการว่างลง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของข้าราชการ โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาบุคคลที่อยู่ในเงื่อนไขของการเข้าพักอาศัยในที่พักของข้าราชการที่ว่างลงตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และเห็นควรจัดให้ผู้ฟ้องคดีเช่าอยู่อาศัยในบ้านพักของทางราชการที่ว่าง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งจัดให้ผู้ฟ้องคดีเข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีได้หารือกรณีของผู้ฟ้องคดีไปยังผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษา นอกระบบ และได้รับแจ้งว่ากรณีของผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการระดับ ๗ ไม่สามารถอ้างสิทธิตามข้อ ๓ (๓) ของหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพราะสิทธิดังกล่าวใช้สำหรับข้าราชการระดับ ๖ ลงมาเท่านั้น การที่ส่วนราชการได้จัดให้ข้าราชการระดับ ๗ เข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ ข้าราชการผู้นั้นต้องเข้าพักอาศัย แม้ว่าจะอยู่ระหว่างการใช้สิทธินำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการก็ตาม ผู้ถูกฟ้องคดีจึงแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์

โดยยืนยันให้ผู้ฟ้องคดีเข้าอยู่อาศัยในบ้านพักของทางราชการตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป และให้จัดการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านให้แก่ผู้ฟ้องคดี จนกว่าจะมีหนังสือแจ้งการมีสิทธิให้เบิกเงินค่าเช่าบ้านจากทางราชการได้ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ตามฟ้อง และให้ดำเนินการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสิทธิเดิมต่อไป

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตามมาตรา ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีเช่าซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยเป็นของตนเองและนำหลักฐานการชำระเงินกู้เงินเพื่อเบิกค่าเช่าบ้านและได้รับอนุญาตให้นำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้ดังกล่าวมาเบิกค่าเช่าบ้านได้ อันเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ เนื่องจากทางราชการจัดบ้านพักให้ผู้ฟ้องคดีแล้วนั้น โดยที่พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ และที่แก้ไขต่อมาในภายหลังทุกฉบับมีเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือข้าราชการที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัยอันเนื่องมาจากทางราชการเป็นเหตุและยังมุ่งสนับสนุนให้ข้าราชการมีบ้านที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง จึงผ่อนผันให้มีการใช้หลักฐานที่ข้าราชการเช่าซื้อบ้านหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านมาเบิกเป็นค่าเช่าบ้านได้ สำหรับหลักเกณฑ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักในที่พักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ นั้น ข้อ ๓ (๓) กำหนดให้ กรณีข้าราชการระดับ ๖ ลงมาได้ใช้สิทธินำหลักฐานชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านจากทางราชการ ก็ไม่ต้องจัดให้ข้าราชการผู้นั้นเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการตามหลักเกณฑ์ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการฯ แต่หลักเกณฑ์ในข้อ ๓ (๑) ที่กำหนดว่า เมื่อผู้มีอำนาจจัดที่พักรวบรวมแล้วส่วนราชการได้จัดที่พักให้แก่ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งระดับ ๗ ขึ้นไป หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า... เข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการแล้ว ข้าราชการผู้นั้นจะต้องเข้าพักอาศัยไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านหรือไม่ กรณีจะเห็นได้ว่าข้อ ๓ (๑) ดังกล่าว บังคับให้ข้าราชการระดับ ๗ เข้าพักในบ้านพักของทางราชการไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือไม่ โดยไม่คำนึงถึงว่ากำลังเช่าซื้อหรือผ่อนชำระราคาบ้านที่อยู่อาศัยหรือไม่ ซึ่งไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการฯ กรณีจึงน่าจะหมายถึงการที่ทางราชการมีบ้านพักสามารถจัดให้ข้าราชการที่เริ่มรับราชการหรือเพิ่งย้ายมารับราชการในท้องที่นั้นพักอาศัยได้ ไม่ใช่กรณีที่มิบ้านพักว่างในภายหลังต้องบังคับให้ข้าราชการที่เช่าซื้อบ้าน



หรือกู้เงินซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยโดยได้รับอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านต้องย้ายออกจากบ้านที่เช่าซื้อ เพื่อเข้าอยู่ในบ้านพักทางราชการและไม่สามารถเบิกค่าเช่าบ้านต่อไป ควรตีความว่ากรณีข้าราชการระดับ ๗ เช่าซื้อบ้านหรือกู้เงินซื้อบ้านก็ไม่ต้องให้ข้าราชการคนนั้นกลับเข้าพักในบ้านพักของทางราชการเช่นเดียวกับข้าราชการระดับ ๖ จึงจะสอดคล้องกันและไม่เกิดการเลือกปฏิบัติอย่างกรณีของผู้ฟ้องคดี ประกอบกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นเพียงการวางแนวทางปฏิบัติให้แก่ส่วนราชการในการพิจารณาจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการเท่านั้น ไม่ใช่ระเบียบหรือกฎหมายที่กำหนดสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับค่าเช่าบ้านของข้าราชการแต่อย่างใด ข้อกำหนดตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงไม่มีผลเป็นการตัดสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการของผู้ฟ้องคดีที่มีอยู่ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการฯ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงยังเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านเพื่อชำระเงินกู้ที่ค้างชำระได้ตามมาตรา ๗^{๑๒} ประกอบกับมาตรา ๑๖^{๑๓} แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการฯ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าอยู่อาศัย

^{๑๒-๑๓} พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗

มาตรา ๗ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ ข้าราชการผู้ใดได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่ มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน แต่อย่างสูงไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้นั้น

- (๑) ทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้อยู่แล้ว
- (๒) มีเคหสถานของตนเอง หรือของสามีหรือภริยาที่พออาศัยอยู่ร่วมกันได้ในท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่
- (๓) ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานใหม่ในท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรก หรือท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่

(๔) เป็นข้าราชการวิสามัญ

ข้าราชการผู้ใดได้รับเงินเดือนไม่ตรงกับอัตราเงินเดือนในบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ให้ได้รับค่าเช่าบ้านตามส่วนของเงินเดือนโดยคำนวณตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

มาตรา ๑๖ ในกรณีที่ข้าราชการซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ได้เช่าซื้อบ้านหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคามูลดินที่ค้างชำระอยู่ในท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่ เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและได้อาศัยอยู่จริงในบ้านนั้น ให้ข้าราชการผู้นั้นมีสิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้ดังกล่าวมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ตนเอง และสามีหรือภริยา ได้ทำการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อ หรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคามูลดินอยู่เพียงหลังเดียวในท้องที่นั้น

(๒) จะต้องเป็นการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้กับสถาบันการเงิน หรือกับรัฐวิสาหกิจหรือสหกรณ์ที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการเคหะ ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด และสัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาเงินกู้ จะต้องได้รับความเห็นชอบตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด

(๓) จะต้องไม่เคยใช้สิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้สำหรับบ้านหลังหนึ่งหลังใดในท้องที่นั้นมาแล้ว เว้นแต่จะเป็นกรณีที่ได้รับแต่งตั้งให้กลับไปรับราชการในท้องที่นั้นอีก และเป็นการใช้สิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้ตามที่ได้เคยใช้สิทธิมาแล้ว



ในบ้านพักของทางราชการโดยให้ดเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ยืนยันตามคำสั่งเดิม จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสิทธิที่มีอยู่เดิม (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๑/๒๕๕๗)

พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการทุกฉบับมีเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือข้าราชการผู้ได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยอันเนื่องมาจากทางราชการเป็นเหตุ และยังสนับสนุนให้ข้าราชการได้มีบ้านอยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยการอนุญาตให้ข้าราชการซึ่งได้เบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการโดยวิธีการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านที่ค้างชำระอยู่แล้วในท้องที่หนึ่ง ต่อมาถูกย้ายไปประจำในท้องที่อื่นและมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ยังคงสามารถนำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านดังกล่าวในท้องที่เดิมมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการในท้องที่ใหม่ได้อีกด้วย ดังนั้น สิทธิของข้าราชการที่นำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการจึงมิได้สิ้นสุดลงเพราะเหตุที่ทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้ในภายหลัง การที่ผู้มีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนคำสั่งอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการและระงับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของข้าราชการผู้มีสิทธิดังกล่าวโดยอาศัยเหตุที่ข้าราชการผู้นั้นไม่เข้าพักในที่พักอาศัยที่ทางราชการจัดให้ในภายหลังจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยเจตนารมณ์ของกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีรับราชการครั้งแรกในตำแหน่งนักวิชาการสรรพากร ๓ สำนักงานสรรพากรจังหวัดนครราชสีมา และได้รับคำสั่งย้ายให้ไปดำรงตำแหน่งนิติกร ๗ สังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ โดยขณะนั้นหน่วยงานที่สังกัดไม่ได้จัดที่พักอาศัยของทางราชการให้ ผู้ฟ้องคดีจึงเช่าโรงแรมในเขตพื้นที่เป็นที่พักอาศัย และใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน พ.ศ. ๒๕๒๗ เรื่อยมา และเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญากู้เงินจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อซื้อที่ดินและปลูกสร้างอาคารบนที่ดินและเช่าอยู่อาศัยในบ้านหลังดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีก็ได้รับอนุญาตให้นำหลักฐานใบเสร็จรับเงินค่าผ่อนชำระเงินกู้มาขอเบิกค่าเช่าบ้านจากทางราชการ ต่อมา กรมบัญชีกลางได้ตราพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่งผู้ฟ้องคดียังคงใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหลังดังกล่าวตามพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่มาโดยตลอด จนกระทั่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัย



ในที่พักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๐ และมีหนังสือกระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๐ ถึงอธิบดีกรมสรรพากร ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานในสังกัดทราบเพื่อถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว หลังจากนั้นสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าพักอาศัยในอาคารชุดพักอาศัยของทางราชการที่ได้มีการก่อสร้างขึ้นในภายหลัง โดยอ้างหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดียืนตามคำสั่งเดิม และแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าหากผู้ฟ้องคดีไม่เข้าพักอาศัยในอาคารชุดพักอาศัยที่ทางราชการจัดให้จะถือว่าละสิทธิในการเข้าพักและไม่มีสิทธินำไปเสริมจรับเงินค่าผ่อนชำระเงินกู้มาขอเบิกค่าเช่าบ้านและได้รายงานให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ทราบ ซึ่งผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าพักอาศัยในอาคารชุดของทางราชการ และเพิกถอนผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดี รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านต่อเนื่องจากสิทธิเดิมที่เคยใช้สิทธิอยู่ก่อนถูกระงับการเบิก

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการทุกฉบับมีเจตนาในการที่จะสนับสนุนให้ข้าราชการมีบ้านอยู่อาศัยเป็นของตนเอง จึงได้กำหนดให้ข้าราชการสามารถนำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ ดังนั้น แม้พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗^{๑๔} แล้วก็ตาม แต่สิทธิของข้าราชการในการที่จะนำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการนั้นยังคงกำหนดไว้อยู่เช่นเดิม

^{๑๔} พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก

- (๑) พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗
- (๒) พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๒
- (๓) พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๓
- (๔) พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
- (๕) พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๙
- (๖) พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๑
- (๗) พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๑
- (๘) พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๕

ตามมาตรา ๗ และมาตรา ๑๗^{๑๕} แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ สิทธิของข้าราชการในเรื่องดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นกรณีตามบทบัญญัติค่าเช่าบ้านข้าราชการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๒๗ หรือฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงยังเป็นเช่นเดิม กล่าวคือ ข้าราชการที่จะมีสิทธิ ในกรณีนี้จะต้องเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามมาตรา ๗ และเป็นผู้มีสิทธิ นำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านที่ค้างชำระอยู่ตาม มาตรา ๑๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ด้วย เมื่อข้อเท็จจริง ปรากฏว่าขณะที่ผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งให้ย้ายมาปฏิบัติราชการในตำแหน่งนิติกร ๗ สำนักงาน สรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ และทางราชการไม่ได้จัดที่พักอาศัยให้ ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามมาตรา ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ และใช้สิทธิต่อเนื่องมาตามมาตรา ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อที่ดินและปลูกสร้างอาคาร เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยโดยเช่าอยู่อาศัยในบ้านดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธินำหลักฐาน ค่าผ่อนชำระเงินกู้ดังกล่าวมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ และใช้สิทธิต่อเนื่องมาตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกถอนคำสั่งอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้าน

^{๑๕} พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๑๗ ในกรณีที่ข้าราชการซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ได้เช่าซื้อหรือ ผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านที่ค้างชำระอยู่ในท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและได้อาศัยอยู่จริง ในบ้านนั้น ให้ข้าราชการผู้นั้นมีสิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้ดังกล่าวมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ ไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ตนเอง หรือคู่สมรส ได้ทำการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านในท้องที่นั้น จะเบิกจ่ายได้เฉพาะบ้านหลังแรกเท่านั้น เว้นแต่บ้านหลังที่เคยใช้สิทธิถูกทำลายหรือเสียหายเนื่องจากภัยพิบัติจนไม่สามารถ พักอาศัยอยู่ได้

(๒) หากเช่าซื้อหรือกู้เงินเพื่อชำระราคาบ้านร่วมกับบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่คู่สมรสและมีกรรมสิทธิ์ร่วมกับบุคคลอื่น ในบ้านนั้น จะเบิกจ่ายค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้ได้ตามสัดส่วนแห่งกรรมสิทธิ์สำหรับบ้านหลังดังกล่าว

(๓) จะต้องเป็นการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านกับสถาบันการเงิน และสัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญาเงินกู้จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

(๔) จะต้องไม่เคยใช้สิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้สำหรับบ้านหลังหนึ่งหลังใด ในท้องที่นั้นมาแล้ว เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับแต่งตั้งให้กลับไปรับราชการในท้องที่ที่เคยใช้สิทธินั้นอีก และเป็นการใช้สิทธิ นำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้ตามที่ได้เคยใช้สิทธิมาแล้ว หรือขณะที่ย้ายมารับราชการในท้องที่นั้น บ้านที่เคยใช้สิทธิได้ออกรกรรมสิทธิ์ไปแล้ว

(๕) หากเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านสูงกว่าราคาบ้าน ให้นำค่าผ่อนชำระเงินกู้มาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ โดยให้คำนวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๙ ถึงมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับกับการเช่าซื้อหรือการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้าน โดยอนุโลม



ข้าราชการและออกคำสั่งระงับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ยอมเข้าพักอาศัยในที่พักที่ทางราชการจัดให้ตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าพักอาศัยในอาคารชุดพักอาศัยที่ได้ทำการก่อสร้างในภายหลังนั้น จึงไม่ชอบด้วยเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการที่ต้องการช่วยเหลือข้าราชการผู้ได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยอันเนื่องมาจากทางราชการเป็นเหตุ และเมื่อข้าราชการผู้นั้นได้ดำเนินการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านที่ต้องชำระไปแล้วตามสิทธิในพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจโดยชอบแล้ว แต่ภายหลังกลับเพิกถอนคำสั่งที่อนุมัตินั้นโดยอาศัยเหตุแต่เพียงว่าทางราชการได้สร้างที่พักราชการขึ้นมาในภายหลัง ย่อมเป็นการทำให้ข้าราชการต้องเดือดร้อนเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งไม่ใช่ความประสงค์ของกฎหมายหรือของทางราชการที่จะให้เป็นเช่นนั้น นอกจากนี้ มาตรา ๑๕^{๑๖} แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้แสดงถึงเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนให้ข้าราชการได้มีบ้านอยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยการอนุญาตให้ข้าราชการซึ่งได้เบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการโดยวิธีการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านที่ค้างชำระอยู่แล้วในท้องที่หนึ่ง ต่อมา ถูกย้ายไปประจำในท้องที่อื่นและมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ยังคงสามารถนำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านดังกล่าวในท้องที่เดิมมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการในท้องที่ใหม่ได้อีกด้วย ดังนั้น สิทธิของผู้ฟ้องคดีในการที่จะได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการจึงมิได้สิ้นสุดลงเพราะเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้สร้างที่พักของทางราชการขึ้นมาในภายหลังและมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าพักในที่พักที่สร้างขึ้นมายุ่งภายหลังดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงยังมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการต่อไปจนกว่าจะหมดสิทธิไปด้วยเหตุอื่นตามกฎหมายว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าพักอาศัยในอาคารชุดพักอาศัยของทางราชการที่สร้างขึ้นมายุ่งภายหลังและมีคำสั่งยกอุทธรณ์ รวมทั้งมีคำสั่งให้ระงับการเบิกค่าเช่าบ้านให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีตามฟ้อง และให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการให้มีการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๐๘/๒๕๕๘)

^{๑๖} พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๑๕ ในกรณีที่ข้าราชการซึ่งได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการอยู่แล้วในท้องที่หนึ่งและต่อมาได้รับแต่งตั้งให้ไปรับราชการในท้องที่อื่นซึ่งตนมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ให้ข้าราชการผู้นั้นมีสิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าบ้านในท้องที่เดิมมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการในท้องที่ใหม่ได้ ถ้าคู่สมรสหรือบุตรซึ่งอยู่ในอุปการะของข้าราชการผู้นั้นไม่อาจติดตามข้าราชการผู้นั้นไปได้ และมีความจำเป็นต้องอาศัยอยู่ในบ้านในท้องที่เดิมต่อไป

๒. คำนวณพยาบาล

๒.๑ การใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล กรณีบุคคลในครอบครัวของข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเป็นผู้มีสิทธิหรือได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่นอยู่แล้ว

กรณีที่คู่สมรสของข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลได้ใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่นแต่ถูกปฏิเสธเนื่องจากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ไม่ปรากฏในบัตรรับรองสิทธิ โดยเชื่อว่าตนมีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลที่ระบุไว้ในบัตรรับรองสิทธิ ถือได้ว่าคู่สมรสของข้าราชการผู้นั้นยังไม่ได้เงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่น การที่ข้าราชการผู้นั้นใช้สิทธิขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามกฎหมายจึงไม่เป็นการใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลซ้ำซ้อนกับสิทธิของคู่สมรสตามกฎหมายอื่น

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีรับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สังกัดสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นาง ข. เป็นคู่สมรสของผู้ฟ้องคดีและเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มีอาการเจ็บป่วยจึงได้เข้ารับการรักษาพยาบาลผ่าตัดมดลูกและรังไข่ที่โรงพยาบาล และได้ยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยต่อสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ ๓ แต่ได้รับการปฏิเสธเนื่องจากนาง ข. ไม่ได้เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่กำหนดไว้ในบัตรรับรองสิทธิ และเป็นความประสงค์ของผู้ประกันตนที่จะเข้ารับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลอื่น ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นเรื่องขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของนาง ข. ซึ่งเป็นคู่สมรสตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ ต่อผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (ผู้ถูกฟ้องคดี) ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าไม่สามารถเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลคู่สมรสของผู้ฟ้องคดีได้ เนื่องจากเป็นผู้มีสิทธิประกันสังคมที่จะต้องไปใช้สิทธิการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคมฯ ก่อน และหากค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับนั้นต่ำกว่าเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่มีสิทธิจะได้รับตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฯ จึงจะมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะส่วนที่ยังขาดอยู่ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีวินิจฉัยยกอุทธรณ์



จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่ให้ผู้ฟ้องคดีเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของกลุ่มสมรสตามฟ้อง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่มาตรา ๙^๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ บัญญัติให้บุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล หากเป็นผู้มีสิทธิหรือได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่นแล้ว ผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกานี้ เว้นแต่ค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับนั้นต่ำกว่าที่มีสิทธิจะได้รับตามพระราชกฤษฎีกานี้ ก็ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่ เมื่อนาง ข. ซึ่งเป็นคู่สมรสของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยตามมาตรา ๕๔ (๑)^{๗๘} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ประกันตนมีสิทธิไปรับบริการทางการแพทย์ตามมาตรา ๕๙^{๗๙} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาง ข. เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอื่นซึ่งไม่ใช่โรงพยาบาลตามที่ระบุในบัตรรับรองสิทธิ เนื่องจากตนเองเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องรักษาพยาบาลต่อที่โรงพยาบาล

^{๗๗} พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓

มาตรา ๙ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกานี้ หรือบุคคลในครอบครัวของผู้นั้น มีสิทธิหรือได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่นแล้ว ผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกานี้ เว้นแต่ค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับนั้นต่ำกว่าเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่มีสิทธิจะได้รับตามพระราชกฤษฎีกานี้ก็ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่

^{๗๘-๗๙} พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓

มาตรา ๕๔ ผู้ประกันตนหรือบุคคลตามมาตรา ๗๓ มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนจากกองทุน ดังต่อไปนี้

(๑) ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๕๙ ให้เลขาธิการประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดเขตท้องที่และชื่อสถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนหรือคู่สมรสของผู้ประกันตนมีสิทธิไปรับบริการทางการแพทย์ได้

ผู้ประกันตนหรือคู่สมรสของผู้ประกันตนซึ่งมีสิทธิได้รับบริการทางการแพทย์ ถ้าทำงานหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตท้องที่ใดให้ไปรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลตามวรรคหนึ่งที่อยู่ในเขตท้องที่นั้น เว้นแต่ในกรณีที่ในเขตท้องที่นั้นไม่มีสถานพยาบาลตามวรรคหนึ่ง หรือมีแต่ผู้ประกันตนหรือคู่สมรสของผู้ประกันตนมีเหตุผลสมควรที่ไม่สามารถไปรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลดังกล่าวได้ ก็ให้ไปรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลตามวรรคหนึ่งที่อยู่ในเขตท้องที่อื่นได้

ในกรณีที่ผู้ประกันตนหรือคู่สมรสของผู้ประกันตนไปรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในวรรคสอง ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ที่ต้องจ่ายให้แก่สถานพยาบาลอื่นนั้นตามจำนวนที่สำนักงานกำหนด โดยคำนึงถึงสภาพของการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย การคลอดบุตร สภาพทางเศรษฐกิจของแต่ละเขตท้องที่ และลักษณะของการบริการทางการแพทย์ที่ได้รับ ทั้งนี้ จะต้องไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการการแพทย์กำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ดังกล่าว ประกอบกับการเข้ารับการผ่าตัดมดลูกและรังไข่อาจเป็นอันตรายร้ายแรงได้ จึงเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลซึ่งตนเองมีประวัติการรักษาพยาบาลอยู่แล้ว พฤติการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุที่ทำให้นาง ข. เชื่อว่าตนเองมีเหตุผลอันสมควรที่ไม่สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ระบุไว้ในบัตรรับรองสิทธิ เมื่อนาง ข. ได้ใช้สิทธิขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยจากสำนักงานประกันสังคม แต่สำนักงานประกันสังคมปฏิเสธ จึงถือได้ว่านาง ข. คู่สมรสของผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่น การที่ผู้ฟ้องคดีขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฯ จึงไม่เป็นการใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลซ้ำซ้อนกับสิทธิของคู่สมรสตามกฎหมายอื่น ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลของคู่สมรสตามมาตรา ๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่อนุมัติให้จ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีคู่สมรสของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลคู่สมรสตามฟ้อง โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาว่าให้ผู้ถูกฟ้องคดีเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลคู่สมรสให้ผู้ฟ้องคดีตามสิทธิภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๒๙/๒๕๕๕)

๓. บำเหน็จบำนาญ

๓.๑ สิทธิในการรับเงินบำนาญปกติหรือบำนาญตกทอดของข้าราชการส่วนท้องถิ่นกรณีกระทำความผิดในคดีอาญาและศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

กรณีที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้รับบำนาญปกติหรือบำนาญตกทอดกระทำความผิดในคดีอาญาและศาลมีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด แม้ไม่ได้ถูกจำคุกตามคำพิพากษาเนื่องจากล่วงเลยอายุความการลงโทษ ก็ถือได้ว่าข้าราชการผู้นั้นต้องโทษจำคุกแล้ว จึงหมดสิทธิรับบำนาญปกติหรือบำนาญตกทอดตั้งแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก การที่หน่วยงานต้นสังกัดงดจ่ายเงินบำนาญปกติแก่ข้าราชการบำนาญดังกล่าวและเรียกคืนเงินทั้งหมดที่ได้รับไปหลังจากต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเคยเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เมื่อลาออกจากราชการแล้วได้รับเงินบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ต่อมา ผู้ฟ้องคดีถูกดำเนินคดีอาญาในฐานกระทำความผิดตาม



พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ ผลคดีอาญาถูกลงโทษจำคุก ๓ เดือน คดีถึงที่สุดโดยไม่มีการอุทธรณ์ ในวันนัดอ่านคำพิพากษาผู้ฟ้องคดีไม่ไปฟังคำพิพากษา และผู้ฟ้องคดีไม่ได้ถูกจำคุกตามคำพิพากษาเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถตามจับผู้ฟ้องคดีได้จนล่วงเลยอายุความการลงโทษซึ่งในระหว่างนั้นผู้ฟ้องคดียังคงรับเงินบำนาญและใช้สิทธิเบิกเงินต่าง ๆ จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มาโดยตลอด ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือร้องเรียนว่าผู้ฟ้องคดีหมดสิทธิรับเงินบำนาญแล้ว เนื่องจากผู้ฟ้องคดีถูกศาลพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกโดยมิได้รอลงอาญา แม้ผู้ฟ้องคดีไม่มารับโทษตามคำพิพากษา ก็ทำให้หมดสิทธิในการรับบำนาญตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ ประกอบกับมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องคืนเงินบำนาญและเงินอื่น ๆ ที่รับไปโดยไม่มีสิทธิตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาจนถึงวันที่มีคำสั่งระงับการจ่ายเงินบำนาญ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยืนยันยืนตามคำสั่งเดิม ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนยังคงมีสิทธิได้รับเงินบำนาญ เนื่องจากไม่ได้ถูกจำคุกจริงตามคำพิพากษา ทั้งไม่ต้องคืนเงินบำนาญและเงินอื่น ๆ ที่รับมาแล้วเพราะเป็นการรับไว้โดยสุจริต จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งที่เรียกเงินบำนาญและเงินอื่น ๆ คืนจากผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จ่ายเงินบำนาญในช่วงที่ถูกระงับจนถึงวันฟ้องคดีพร้อมด้วยดอกเบี้ย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

กรณีข้าราชการกรุงเทพมหานครผู้มีสิทธิได้รับบำนาญปกติหรือบำนาญตกทอดได้กระทำความผิดต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในความผิดอันมิใช่ในลักษณะฐานลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท ข้าราชการผู้นั้นย่อมหมดสิทธิรับบำนาญปกติตั้งแต่วันมีคำพิพากษาถึงที่สุด ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง (๑)^{๒๐} แห่งพระราชบัญญัติ

^{๒๐} พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐

มาตรา ๕๑ ผู้ได้รับบำนาญปกติหรือบำนาญตกทอดอยู่ ถ้า

(๑) กระทำความผิดถึงต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือ

(๒) เป็นบุคคลล้มละลายทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย

ผู้นั้นหมดสิทธิรับบำนาญปกติหรือบำนาญตกทอดตั้งแต่วันมีคำพิพากษาถึงที่สุด

บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ประกอบมาตรา ๘^{๒๑} แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ เมื่อผู้ฟ้องคดีถูกดำเนินคดีอาญาฐานกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยศาลแขวงพระนครใต้มีคำพิพากษาให้จำคุก ๓ เดือน คดีถึงที่สุดโดยไม่มีการอุทธรณ์ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับบำนาญปกติจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้กระทำความผิดถึงต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาโทษจำคุกถึงที่สุดในความผิดอันมิใช่ในลักษณะฐานลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท และแม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะได้รับประโยชน์จากการไม่ถูกจับกุมเพื่อรับโทษตามคำพิพากษาได้อีกเพราะล่วงเลยกำหนดเวลาลงโทษไปแล้ว ก็ไม่ได้ทำให้โทษจำคุกดังกล่าวหมดสิ้นไปแต่อย่างใด เนื่องจากการล่วงเลยกำหนดเวลาลงโทษมีผลเพียงไม่อาจลงโทษตามคำพิพากษานับตามนัยมาตรา ๘๘^{๒๒} แห่งประมวลกฎหมายอาญาได้อีกเท่านั้น ซึ่งไม่ได้มีความหมายเช่นเดียวกับการรอกการลงโทษหรือรอกการกำหนดโทษ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ถูกจับกุมคุมขังตามคำพิพากษาจนล่วงเลยอายุความการลงโทษก็ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาโทษจำคุกตามนัยมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ ผู้ฟ้องคดีจึงหมดสิทธิรับบำนาญปกติหรือบำนาญตกทอดตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงชอบที่จะระงับการจ่ายเงินบำนาญให้แก่ผู้ฟ้องคดีนับแต่วันที่ทราบ และใช้สิทธิเรียกให้ผู้ฟ้องคดีคืนเงินบำนาญที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิได้ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้งดจ่ายเงินบำนาญปกติแก่ผู้ฟ้องคดีและให้ผู้ฟ้องคดีคืนเงินบำนาญ รวมทั้งเงินอื่น ๆ ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับไปหลังจากผู้ฟ้องคดีต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก จึงชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นการกระทำความผิดต่อผู้ฟ้องคดีพิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๔๒/๒๕๕๕)

^{๒๑} พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖

มาตรา ๘ ให้นำกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นมาใช้บังคับแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครโดยอนุโลม เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

^{๒๒} ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา ๘๘ เมื่อได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษผู้ใด ผู้นั้นยังมีได้รับโทษกดี ได้รับโทษแต่ยังไม่ครบถ้วนโดยหลบหนีก็ดี ถ้ายังมิได้ตัวผู้นั้นมาเพื่อรับโทษนับแต่วันที่มิได้คำพิพากษาถึงที่สุดหรือนับแต่วันที่ผู้กระทำความผิดหลบหนีแล้วแต่กรณี เกินกำหนดเวลาดังต่อไปนี้ เป็นอันล่วงเลยการลงโทษ จะลงโทษผู้นั้นมิได้

- (๑) ยี่สิบปี สำหรับโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกยี่สิบปี
- (๒) สิบห้าปี สำหรับโทษจำคุกกว่าเจ็ดปีแต่ยังไม่ถึงยี่สิบปี
- (๓) สิบปี สำหรับโทษจำคุกกว่าหนึ่งปีถึงเจ็ดปี
- (๔) ห้าปี สำหรับโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีลงมาหรือโทษอย่างอื่น



๓.๒ การนับเวลาราชการเพื่อคำนวณบำเหน็จบำนาญ

การนับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่บุคคลมีฐานะเป็นข้าราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน และฐานะความเป็นข้าราชการย่อมจะเริ่มเมื่อได้รับการบรรจุแต่งตั้งจากผู้มีอำนาจออกคำสั่งตามกฎหมายเท่านั้น

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นข้าราชการตำรวจซึ่งเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ ๒๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๐๗ และขึ้นทะเบียนกองประจำการตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ในวันเดียวกัน ครบกำหนดปลดเป็นกองหนุนเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๐๘ ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๑๑ และได้รับราชการเป็นข้าราชการตำรวจเรื่อยมาจนกระทั่งได้เกษียณอายุราชการ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้เสนอแบบขอรับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญตามระเบียบต่ออธิบดีกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทราบว่า มีเวลาราชการสำหรับคำนวณบำนาญปกตินับให้จำนวน ๔๔ ปี และมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ว่ามีเวลาราชการสำหรับคำนวณบำนาญตามปกตินับให้จำนวน ๓๙ ปี ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่าการนับเวลาราชการไม่ถูกต้องเนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีไม่นับเวลาราชการในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรวมไปด้วย จึงอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีโดยขอให้นับเวลาราชการดังกล่าวรวมไปด้วย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งว่าไม่อาจนับเวลาราชการระหว่างนั้นเป็นเวลาราชการเพื่อคำนวณบำเหน็จบำนาญได้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีนับเวลาราชการของผู้ฟ้องคดีทั้งสองระหว่างเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจเพิ่ม แล้วนำมาพิจารณาคำนวณบำเหน็จบำนาญของผู้ฟ้องคดีทั้งสองใหม่เพื่อจ่ายเงินบำนาญปกติประจำเดือนเพิ่มให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองตั้งแต่ปลดเกษียณราชการเป็นต้นไป

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเข้ารับการศึกษานักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ ๒๑ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๐๗ และขึ้นทะเบียนกองประจำการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ในวันเดียวกัน ครบกำหนดเป็นทหารกองหนุนเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๐๘ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองสำเร็จการศึกษาและได้รับการบรรจุเป็นนายร้อยตำรวจตรี ตำแหน่ง รองสารวัตร ประจำ บช.น. เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๑๑ โดยไม่ปรากฏหลักฐานว่าในขณะที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ (พลฯ สำรอง) ดำรง

ตำแหน่งลูกแถว รร. นรต. ซึ่งรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนแต่อย่างใด โดยปรากฏข้อเท็จจริงแต่เพียงว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๑๑ ตามคำสั่งลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๑๑ และฐานะความเป็นข้าราชการจะเริ่มเมื่อได้รับการบรรจุแต่งตั้งจากผู้มีอำนาจเท่านั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วตามคำสั่งดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่อาจนำระยะเวลาในระหว่างศึกษาอยู่ในโรงเรียนนายร้อยตำรวจมาเป็นเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง^{๒๓} แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับการขึ้นทะเบียนกองประจำการตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ รวมเป็นระยะเวลา ๑ ปี นั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีสิทธินับเวลาราชการในช่วงดังกล่าวตามมาตรา ๒๓ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้นับเวลาราชการดังกล่าวรวมเป็นระยะเวลาในการรับราชการเพื่อประกอบการพิจารณาคำนวณบำเหน็จบำนาญให้แล้ว ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่จ่ายเงินบำนาญปกติโดยไม่นับเวลาในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ทั้งสองจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖/๒๕๕๖)

๔. การเบิกจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงทหาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

^{๒๓} พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔

มาตรา ๒๓ การนับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญนั้น ให้นับแต่วันรับราชการรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน ซึ่งมีอัตราข้าราชการวิสามัญหรือลูกจ้าง

ครูประจำบาล สารวัตรศึกษาหรือข้าราชการวิสามัญที่ได้มีบทบัญญัติของกฎหมายให้ยกฐานะหรือให้เปลี่ยนฐานะเป็นข้าราชการที่มีสิทธิรับบำเหน็จบำนาญตามมาตรา ๗ ได้และเมื่อได้มีการยกฐานะหรือเปลี่ยนฐานะเป็นข้าราชการที่มีสิทธิรับบำเหน็จบำนาญดังกล่าวแล้ว ก็ให้นับเวลาระหว่างที่เป็นครูประจำบาล สารวัตรศึกษา หรือข้าราชการวิสามัญที่ติดต่อกับวันที่ได้มีการยกฐานะหรือการเปลี่ยนฐานะนั้นเป็นเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญได้ด้วย

ข้าราชการซึ่งทำงานหรือรับราชการก่อนอายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์ ให้เริ่มนับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญตั้งแต่วันที่มียายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์เป็นต้นไป

ผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนทหารกองประจำการ ให้มีสิทธินับเวลาราชการได้ ตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนกองประจำการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร



๕. สิทธิประโยชน์และสวัสดิการอื่น ๆ

๕.๑ เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

บุคคลที่เข้ารับราชการภายหลังจากวันที่พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ เริ่มใช้บังคับ ย่อมเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้เฉพาะบุตรสามลำดับแรกที่มีอายุครบสามปี แต่ไม่เกินยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นบุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งใด หรืออยู่ในอำนาจปกครองของตนหรือไม่ การที่ทางราชการไม่อนุมัติให้ข้าราชการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรสำหรับบุตรคนที่ ๔ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้เริ่มเข้ารับราชการที่กรมบังคับคดี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ผู้ฟ้องคดีมีบุตรรวม ๕ คน โดยคนแรก เกิดวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๒๙ อันเป็นช่วงเวลาก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะรับราชการ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้จดทะเบียนหย่ากับภรรยา และบุตรคนแรกมารดาเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองและเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการต่าง ๆ สำหรับบุตรคนดังกล่าว ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นต้นมา และผู้ฟ้องคดีไม่เคยใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการสำหรับบุตรคนแรกเลย หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้จดทะเบียนสมรสกับภรรยาคนที่สองมีบุตรอีกสองคน เกิดวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ และเกิดวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๑ ตามลำดับ ผู้ฟ้องคดีได้จดทะเบียนหย่ากับภรรยาคนที่สอง และได้จดทะเบียนสมรสกับภรรยาคนที่สามและมีบุตรอีกสองคน โดยบุตรคนที่ ๒ ถึงคนที่ ๕ อยู่ในอำนาจปกครองของผู้ฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการต่าง ๆ สำหรับบุตรคนที่ ๒ ถึงคนที่ ๔ ตลอดมา ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ขอใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรคนที่ ๔ โดยระบุในใบเบิกว่าเป็นบุตรลำดับที่ ๓ ของผู้ฟ้องคดี และได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมบังคับคดี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) อนุมัติการเบิกจ่าย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นมา ต่อมา ขณะผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรคนที่ ๔ โดยระบุว่าเป็นบุตรลำดับที่ ๓ ของผู้ฟ้องคดี เสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติการเบิกจ่าย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบัญชีเงินในคดี กรมบังคับคดี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพิจารณาแล้วมีคำสั่งไม่อนุมัติการเบิกจ่าย เนื่องจากบุตรคนดังกล่าวเป็นบุตรคนที่ ๔ ของผู้ฟ้องคดี และผู้อำนวยการกองคลัง กรมบังคับคดี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ถึงผู้อำนวยการ

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก แจ้งว่าไม่อนุมัติการเบิกจ่ายเงิน เนื่องจากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นบุตรลำดับที่ ๔ ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๓๕ กำหนดตามสิทธิให้เบิกได้เพียงคนที่ ๑ ถึงคนที่ ๓ ไม่ว่าจะเป็นบุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งใด จึงไม่อยู่ในข่ายที่จะเบิกได้ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบว่าการมบังคับคดีได้นำข้ออุทธรณ์กรณีการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรลำดับที่ ๔ ของผู้ฟ้องคดีหรือกรมบัญชีกลางแล้ว เห็นว่า บุตรลำดับที่ ๔ ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งที่ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรคนดังกล่าวตามฟ้อง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ฟ้องคดีเริ่มรับราชการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ จึงเป็นข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามมาตรา ๖^{๒๔} แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีรับราชการภายหลังจากวันที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเริ่มใช้บังคับ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิอยู่ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ ซึ่งจะมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเกินสามคนตามมาตรา ๙^{๒๕} แห่งพระราชกฤษฎีกาเดียวกัน ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้เฉพาะบุตรสามลำดับแรกที่มีอายุครบสามปีแต่ไม่เกินยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไม่ว่าเป็นบุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งใดหรืออยู่ในอำนาจปกครองของตนหรือไม่ ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๖ ประกอบมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง

^{๒๔-๒๕} พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓

มาตรา ๖ ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามพระราชกฤษฎีกานี้ ได้แก่

(๑) ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำซึ่งรับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำของกระทรวง ทบวง กรม เว้นแต่ข้าราชการการเมือง ข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจที่อยู่ในระหว่างเข้ารับการอบรมในสถานศึกษาของกรมตำรวจซึ่งเป็นการศึกษาอบรมก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำ และลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ่งมีหนังสือสัญญาจ้าง

(๒) ผู้ได้รับบำนาญปกติหรือผู้ได้รับบำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพตามกฎหมายว่าด้วยบำนาญข้าราชการ และทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด

มาตรา ๙ ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรผู้ใดมีบุตรเกินสามคนอยู่แล้วก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรสำหรับบุตรเหล่านั้นต่อไปจนกว่าจะหมดสิทธิตามพระราชกฤษฎีกานี้



และวรรคสอง^{๒๖} และมาตรา ๔^{๒๗} แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายจำนวน ๕ คน ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรสามคนแรกคือ คนที่ ๑ คนที่ ๒ และคนที่ ๓ และไม่ปรากฏว่า บุตรคนหนึ่งคนใดในจำนวนสามคนของผู้ฟ้องคดีตาย ภายหลังการจนไม่สามารถเล่าเรียนได้หรือเป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถที่มีได้ศึกษาในสถานศึกษาที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ก่อนอายุครบยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ อันเป็นเหตุแห่งการได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเพิ่มเติมตามมาตรา ๗ วรรคสาม^{๒๘} แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรฯ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรสำหรับบุตรคนที่ ๔ และเนื่องจากสิทธิเบิกเงินสวัสดิการสำหรับบุตรย่อมเกิดขึ้นทันทีที่เข้ารับราชการ เมื่อผู้ฟ้องคดีเข้ารับราชการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการสำหรับบุตรได้ทันทีสำหรับบุตรคนที่ ๑ ซึ่งเกิดแล้วขณะผู้ฟ้องคดีเข้ารับราชการ การที่ผู้ฟ้องคดีรับราชการแล้วมิได้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรสำหรับบุตรคนที่ ๑ เป็นเรื่องการใช้สิทธิของผู้ฟ้องคดีเอง จึงไม่อาจนำมาใช้เป็นข้ออ้างในการใช้สิทธิตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวสำหรับบุตรคนที่ ๔ ได้ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรคนที่ ๔ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๒๖/๒๕๕๖)

^{๒๖-๒๘} พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๓

มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“บุตร” หมายความว่า บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีอายุครบสามปีแต่ไม่เกินยี่สิบห้าปี ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตรซึ่งบิดามารดาได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๗ ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามมาตรา ๖ มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้เพียงคนที่หนึ่งถึงคนที่สาม

การนับลำดับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สาม ให้นับเรียงตามลำดับการเกิดก่อนหลัง ทั้งนี้ ไม่ว่าเป็นบุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งใด หรืออยู่ในอำนาจปกครองของตนหรือไม่

ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรผู้ใดมีบุตรเกินสามคน ถ้าบุตรคนหนึ่งคนใดในจำนวนสามคนตามวรรคหนึ่งตาย ภายหลังการจนไม่สามารถเล่าเรียนได้ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถที่มีได้ศึกษาในสถานศึกษาที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ก่อนอายุครบยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ ก็ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเพิ่มขึ้นอีกเท่าจำนวนบุตรที่ตาย ภายหลังการหรือเป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบนั้น โดยนับบุตรคนที่อยู่ในลำดับถัดไปก่อน

บทที่ ๓๔

คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการคลังและการงบประมาณ

การที่นายกเทศมนตรีอนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างแก่ผู้รับจ้างทั้งที่ผู้รับจ้างได้แจ้งขอขยายระยะเวลาก่อสร้างดังกล่าวเมื่อพ้นระยะเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่มิเหตุอันกล่าวอ้างได้สิ้นสุดลง อันเป็นการขัดต่อหลักเกณฑ์ข้อ ๑๓๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อสัญญาจ้าง การอนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างดังกล่าวย่อมถือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น การที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีคำวินิจฉัยชี้ขาดว่าการกระทำของนายกเทศมนตรีเป็นความผิดตามข้อ ๔๓ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ ต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๔ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับหนังสือจากสำนักงานเทศบาลตำบลจอมทอง ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ แจ้งว่า เทศบาลตำบลจอมทองจะดำเนินการหักเงินเดือนผู้ฟ้องคดีตั้งแต่สิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๙ เป็นต้นไป เดือนละไม่น้อยกว่า ๕,๖๐๖.๒๕ บาท เป็นค่าปรับโทษทางปกครองเพื่อนำเข้าเป็นรายได้แผ่นดินตามคำวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่ วค ๗/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๘ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ จังหวัดอุดรธานี ได้ตรวจสอบพบว่า เทศบาลตำบลจอมทองโดยผู้ฟ้องคดีเป็นนายกเทศมนตรี ได้ทำสัญญาว่าจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๔ มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน สิ้นสุดสัญญาก่อสร้างวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ แต่ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาออกไปอีก ๙๐ วัน โดยไม่มีเหตุผลสมควร อันเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยข้อ ๑๓๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายจากการคิดค่าปรับจากผู้รับจ้างจำนวน ๙๐ วัน เป็นเงิน ๗๘๔,๔๔๐ บาท ทำให้ผู้รับจ้างได้ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำวินิจฉัยชี้ขาดว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๔๓ ต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๔ และเมื่อพิจารณาจากรายได้และฐานะทางครอบครัว ตลอดจนพฤติการณ์แห่งกรณีแล้ว เห็นควรกำหนดโทษปรับทางปกครองเท่ากับเงินเดือน

รวม ๙ เดือน คิดเป็นเงินค่าปรับทางปกครองทั้งสิ้น ๑๓๔,๕๕๐ บาท ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีเนื่องจากการขยายระยะเวลาก่อสร้างเป็นนโยบายของคณะผู้บริหารที่สามารถกระทำได้ จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ถึงเทศบาลตำบลจอมทองให้ระงับการหักเงินเดือน ซึ่งต่อมาเทศบาลตำบลจอมทองได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ แจ้งว่า ไม่สามารถระงับการหักเงินเดือนได้เพราะไม่มีอำนาจ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ยกเลิกคำสั่งลงโทษปรับทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อระงับการหักเงินเดือนของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงคดีนี้รับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร โดยกำหนดให้ผู้รับจ้างเริ่มทำงานภายในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๔ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ช่วงผู้ควบคุมงานได้รายงานให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ว่า ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ รวมเวลา ๖๔ วัน ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าทำงานได้ เนื่องจากราษฎรที่มีที่นาในบริเวณก่อสร้างไม่อนุญาตให้เข้าดำเนินการจนกว่าจะเก็บเกี่ยวเสร็จ ซึ่งคู่กรณีรับกันว่าช่วงเวลา ๖๔ วันดังกล่าว ถือเป็นเหตุจำเป็นที่ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าทำงานได้ จึงเป็นเหตุการณ์ที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายตามข้อ ๑๓๒^๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น แต่เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ผู้รับจ้างได้แจ้งขอขยายระยะเวลาทำการก่อสร้างออกไปอีก ๙๐ วัน และขอขยายเวลาสิ้นสุดในสัญญาเป็นวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ โดยอ้างว่าระยะเวลาที่จะทำการก่อสร้างเป็นช่วงฤดูฝนและการก่อสร้างต้องผ่านที่นาของราษฎรตลอดแนว ซึ่งราษฎรเจ้าของที่นาไม่อนุญาตให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการจนกว่าจะเก็บเกี่ยวเสร็จ ถือเป็นเหตุสุดวิสัย เห็นว่า การแจ้งขอขยายระยะเวลาก่อสร้างดังกล่าวล่วงเลยระยะเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง โดยผู้รับจ้างจะต้องแจ้งขอขยายระยะเวลาภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ กรณีจึงเป็น

^๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๑๓๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่ในอำนาจของหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่จะพิจารณา แต่ถ้าวงเงินในการสั่งการให้จัดหาครั้งนั้นเกินอำนาจของหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา และให้พิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้

- (๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
- (๒) เหตุสุดวิสัย
- (๓) เหตุเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระบุไว้ในสัญญากำหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อขอลดหรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีตาม (๑) ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น



การไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างข้อ ๒๒ ที่กำหนดว่า การขยายเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างหรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น การขยายกำหนดเวลาทำงานอยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร นอกจากนี้ยังปรากฏข้อเท็จจริงว่า ปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่พัสดุมีความเห็นเสนอต่อผู้ฟ้องคดีว่าการขยายระยะเวลาก่อสร้างของผู้รับจ้างไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑๓๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และสัญญาจ้างข้อ ๒๒ ไม่ควรอนุวัติขยายระยะเวลาให้ แต่ผู้ฟ้องคดีกลับมีคำสั่งอนุวัติให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาจ้างออกไปอีก ๙๐ วัน โดยอ้างว่าเป็นนโยบายของคณะผู้บริหารที่ต้องการก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรสำหรับส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ราษฎร ดังนั้น การอนุวัติต่ออายุสัญญาจ้างของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกเทศมนตรีมีคำสั่งอนุวัติให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาจ้างออกไปอีก ๙๐ วัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีตามคำวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังที่ วค ๗/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๘ ที่กำหนดโทษให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าปรับทางปกครอง จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายตามข้อ ๔๓^๒ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลังฯ

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๔ ถึงปลายเดือนธันวาคม ๒๕๔๔ ได้มีพายุและอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลจอมทองทำให้ที่นาได้รับความเสียหายเมื่อน้ำลด ราษฎรจึงทำนาปรังต่อและจะเก็บเกี่ยวเสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ยื่นขอขยายระยะเวลาสัญญาในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ จึงยังอยู่ในช่วงระยะเวลาที่สามารถขอขยายเวลาได้นั้น เห็นว่า จากรายงานอุตุนิยมวิทยา ประจำเดือนกันยายน ๒๕๔๔ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๔๔ ของสำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรืองซึ่งเป็นท้องที่เทศบาลตำบลจอมทองตั้งอยู่ ไม่ปรากฏว่ามีเหตุอุทกภัยเกิดขึ้นแต่อย่างใด แต่หากมีเหตุอุทกภัยเกิดขึ้นจริง อันเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหยุดงาน ผู้ควบคุมงานซึ่งมีหน้าที่จัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

^๒ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๔๓ เจ้าหน้าที่ผู้ใดมีหน้าที่เกี่ยวกับการทำสัญญาซื้อขายหรือจ้าง ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ต้องรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ ๔



และเหตุการณ์แวดล้อมจะต้องบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในรายงานการควบคุมการก่อสร้าง เช่นเดียวกับที่ได้บันทึกว่าตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าทำงานได้เนื่องจากราษฎรทำนาข้าวในบริเวณที่จะทำการก่อสร้าง แต่ตามรายงานการควบคุมการก่อสร้างของผู้ควบคุมงานได้บันทึกไว้ว่าตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ผู้รับจ้างไม่เข้าทำงานโดยไม่ทราบสาเหตุ และปลัดเทศบาลได้ทำความเห็นเสนอผู้ฟ้องคดีว่าควรเร่งรัดให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญา แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้สั่งการว่าต้องดำเนินการอย่างไร ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๕/๒๕๕๗)



ภาคผนวก

ดัชนีคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๕๕

พ.ศ. ๒๕๕๕	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
อ.๙๓/๒๕๕๕	๑๔๒๒
อ.๒๓๔/๒๕๕๕	๔๖๒
อ.๒๙๔/๒๕๕๕	๑๐๖
อ.๒๙๖/๒๕๕๕	๑๕๕๗
อ.๒๙๗/๒๕๕๕	๗๙๗
อ.๒๙๙/๒๕๕๕	๑๑๙๓
อ.๓๒๐/๒๕๕๕	๑๓๗๓
อ.๓๒๒/๒๕๕๕	๕๐๘
อ.๓๓๗/๒๕๕๕	๙๒๑
อ.๓๔๑/๒๕๕๕	๕๖๐
อ.๓๔๘/๒๕๕๕	๑๑๕๙
อ.๓๕๒/๒๕๕๕	๙๙๒
อ.๓๕๓/๒๕๕๕	๗๔๑
อ.๓๕๔/๒๕๕๕	๙๒๓
อ.๓๕๘/๒๕๕๕	๕๙๘
อ.๓๖๓/๒๕๕๕	๕๖๓
อ.๓๘๕/๒๕๕๕	๑๐๕๙
อ.๓๘๖/๒๕๕๕	๗๑๑
อ.๓๘๘/๒๕๕๕	๗๑๓
อ.๓๙๐/๒๕๕๕	๗๑๓
อ.๓๙๖-๓๙๗/๒๕๕๕	๙๒๖
อ.๔๐๐/๒๕๕๕	๔๖๗
อ.๔๐๑/๒๕๕๕	๑๗๐๘
อ.๔๒๐/๒๕๕๕	๔๘๙
อ.๔๒๔/๒๕๕๕	๕๙๒
อ.๔๓๙/๒๕๕๕	๙๒๙



พ.ศ. ๒๕๕๕	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
อ.๔๔๘/๒๕๕๕	๑๖๔
อ.๔๕๗/๒๕๕๕	๑๕๕๖
อ.๔๖๐/๒๕๕๕	๑๑๐๘
อ.๔๖๖/๒๕๕๕	๑๔๑๓
อ.๔๗๐/๒๕๕๕	๗๑๓
อ.๔๗๒/๒๕๕๕	๑๓๒๕
อ.๔๘๒/๒๕๕๕	๘๙๔
อ.๔๘๔/๒๕๕๕	๑๕๗๑
อ.๔๘๖/๒๕๕๕	๗๖
อ.๔๙๓/๒๕๕๕	๑๗๑๘
อ.๕๐๓/๒๕๕๕	๑๐๕๙
อ.๕๑๒/๒๕๕๕	๑๖๗
อ.๕๑๔/๒๕๕๕	๑๔๓๙
อ.๕๑๗/๒๕๕๕	๑๒๗๒
อ.๕๑๘/๒๕๕๕	๑๕๕๗
อ.๕๑๙/๒๕๕๕	๒๘๐
อ.๕๒๙/๒๕๕๕	๕๑๙
อ.๕๓๐/๒๕๕๕	๑๓๕๕
อ.๕๓๓/๒๕๕๕	๑๔๐๓
อ.๕๓๙/๒๕๕๕	๑๐๕๙
อ.๕๔๑/๒๕๕๕	๗๑๓
อ.๕๔๒/๒๕๕๕	๑๕๖๙
อ.๕๔๘/๒๕๕๕	๑๒๖
อ.๕๔๙/๒๕๕๕	๑๓๕๙
อ.๕๕๘/๒๕๕๕	๗๐๓
อ.๕๖๖/๒๕๕๕	๑๑๒๓
อ.๕๖๗/๒๕๕๕	๑๖๗๑
อ.๕๘๑/๒๕๕๕	๑๕๒๔



พ.ศ. ๒๕๕๕	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
อ.๕๘๒/๒๕๕๕	๗๑๓
อ.๕๘๕/๒๕๕๕	๖๙๐
อ.๕๙๐/๒๕๕๕	๑๖๗๙
อ.๕๙๒/๒๕๕๕	๔๑๔
อ.๕๙๗/๒๕๕๕	๕๒๓
อ.๕๙๙/๒๕๕๕	๑๖๕๙
อ.๖๐๐/๒๕๕๕	๑๖๓๑
อ.๖๐๔/๒๕๕๕	๕๒๖
อ.๖๐๗/๒๕๕๕	๑๒๗๗
อ.๖๐๙/๒๕๕๕	๗๙๐
อ.๖๒๑/๒๕๕๕	๙๙๖
อ.๖๒๒/๒๕๕๕	๑๑๕๒
อ.๖๒๘/๒๕๕๕	๗๒๐
อ.๖๒๙/๒๕๕๕	๑๐๓๒
อ.๖๓๙/๒๕๕๕	๑๒๔๔
อ.๖๔๒/๒๕๕๕	๑๗๕๒
อ.๖๔๔/๒๕๕๕	๗๑๓
อ.๖๔๙/๒๕๕๕	๙๓๒
อ.๖๕๐/๒๕๕๕	๑๖๒๖
อ.๖๕๒/๒๕๕๕	๑๔๔
อ.๖๕๗/๒๕๕๕	๔๙๒
อ.๖๖๐/๒๕๕๕	๖๒๖
อ.๖๖๒/๒๕๕๕	๖๐๐
อ.๖๖๖/๒๕๕๕	๑๖๙๑
อ.๖๖๗/๒๕๕๕	๑๖๗๔
อ.๖๗๘/๒๕๕๕	๑๑๔๕
อ.๖๘๐/๒๕๕๕	๑๔๗๒
อ.๖๘๒/๒๕๕๕	๗๑๓

พ.ศ. ๒๕๕๕	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
อ.๖๘๘/๒๕๕๕	๑๕๖๙
อ.๖๘๙/๒๕๕๕	๑๔๑๖
อ.๖๙๑/๒๕๕๕	๕๒๙
อ.๖๙๓/๒๕๕๕	๖๓๓
อ.๖๙๕/๒๕๕๕	๘๓๔
อ.๗๐๑/๒๕๕๕	๑๔๙๕
อ.๗๐๓/๒๕๕๕	๗๙๒
อ.๗๐๔/๒๕๕๕	๑๐๕๙
อ.๗๑๑/๒๕๕๕	๓๔
อ.๗๑๓/๒๕๕๕	๘๐๕, ๙๕๗
อ.๗๒๑/๒๕๕๕	๑๕๖๙
อ.๗๒๔/๒๕๕๕	๑๖๙๗
อ.๗๒๘/๒๕๕๕	๑๖๘๔
อ.๗๓๔/๒๕๕๕	๑๓๙๑
อ.๗๔๐/๒๕๕๕	๒๘๓
อ.๗๔๓/๒๕๕๕	๖๕
อ.๗๔๖-๗๔๗/๒๕๕๕	๑๓๐๖
อ.๗๔๘/๒๕๕๕	๓๓๙
อ.๗๕๐/๒๕๕๕	๑๓๑๗
อ.๗๖๐/๒๕๕๕	๙๗๒, ๑๐๑๔
อ.๗๗๒/๒๕๕๕	๒๗๑
อ.๗๗๓/๒๕๕๕	๒๕๕
อ.๗๗๕/๒๕๕๕	๑๖๕๓
อ.๗๗๘/๒๕๕๕	๒๘๖
อ.๗๘๓/๒๕๕๕	๘๙๗
อ.๗๘๔/๒๕๕๕	๙๑๘, ๙๓๒
อ.๗๘๖/๒๕๕๕	๑๓๖๔
อ.๗๙๕/๒๕๕๕	๑๖๓๓



พ.ศ. ๒๕๕๕	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
อ.๘๐๔/๒๕๕๕	๔๔
อ.๘๐๕/๒๕๕๕	๑๔๕๘
อ.๘๑๔/๒๕๕๕	๑๗๐๓
อ.๘๑๘/๒๕๕๕	๔๙๕
อ.๘๒๗/๒๕๕๕	๔๙๘
อ.๘๒๙/๒๕๕๕	๑๗๕๐
อ.๘๓๐/๒๕๕๕	๑๗๒๕
อ.๘๓๑/๒๕๕๕	๘๓๕
อ.๘๓๔/๒๕๕๕	๑๖๓๑
อ.๘๔๔/๒๕๕๕	๑๕๗
อ.๘๔๕/๒๕๕๕	๗๔๙
อ.๘๕๔/๒๕๕๕	๑๕๑๑
อ.๘๖๖/๒๕๕๕	๑๔๑๙
อ.๘๖๗/๒๕๕๕	๓๕๘
อ.๘๗๘-๘๗๙/๒๕๕๕	๑๗๒๑
อ.๘๘๙/๒๕๕๕	๑๗๓๑
อ.๘๙๗/๒๕๕๕	๑๐๒๖
อ.๘๙๘/๒๕๕๕	๑๓๓๘
อ.๘๙๙-๙๐๐/๒๕๕๕	๗๑๗
อ.๙๐๒/๒๕๕๕	๙๐๐
อ.๙๐๗/๒๕๕๕	๑๐๕๙
อ.๙๐๘/๒๕๕๕	๑๔๕๑
อ.๙๑๓/๒๕๕๕	๗๑๓
อ.๙๑๙-๙๒๐/๒๕๕๕	๑๔๘๒
อ.๙๒๒/๒๕๕๕	๑๓๗๙
อ.๙๒๔/๒๕๕๕	๑๐๔๖
อ.๙๒๖/๒๕๕๕	๔๔๖
อ.๙๓๑/๒๕๕๕	๖๒๙

พ.ศ. ๒๕๕๕	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
อ.๙๔๐/๒๕๕๕	๙๘, ๓๗/๒
อ.๙๔๕/๒๕๕๕	๑๐๙
อ.๙๕๕/๒๕๕๕	๑๔๕๓

ดัชนีคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๕๖

พ.ศ. ๒๕๕๖	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
พ.๑๒๘/๒๕๕๖	๖๕๙
อ.๑/๒๕๕๖	๙๐๒
อ.๔/๒๕๕๖	๑๕๔
อ.๕/๒๕๕๖	๒๓๓
อ.๖/๒๕๕๖	๓๖๘
อ.๗/๒๕๕๖	๑๖๒๐
อ.๑๕/๒๕๕๖	๕๐๑
อ.๑๖/๒๕๕๖	๑๗๕๔
อ.๑๗/๒๕๕๖	๑๕๙๙
อ.๒๐/๒๕๕๖	๖๕๐
อ.๒๑/๒๕๕๖	๔๖๙
อ.๒๒/๒๕๕๖	๑๖๒๒
อ.๒๓/๒๕๕๖	๔๘๐
อ.๒๔/๒๕๕๖	๑๒๗๙
อ.๔๐/๒๕๕๖	๑๖๖๗
อ.๔๒/๒๕๕๖	๑๕๑๓
อ.๔๔/๒๕๕๖	๑๑๒๕
อ.๕๕/๒๕๕๖	๔๓๙
อ.๕๙/๒๕๕๖	๔๓๙
อ.๖๐/๒๕๕๖	๔๓๙



พ.ศ. ๒๕๕๖	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
ป.๖๑/๒๕๕๖	๑๐๕๙
ป.๖๒/๒๕๕๖	๑๐๕๖
ป.๖๔/๒๕๕๖	๙๓๙
ป.๖๕/๒๕๕๖	๑๗๑๔
ป.๖๖/๒๕๕๖	๑๗๐๕
ป.๗๓/๒๕๕๖	๗๑๓
ป.๗๔/๒๕๕๖	๗๒
ป.๗๕/๒๕๕๖	๗๑๓
ป.๗๖/๒๕๕๖	๑๖๐
ป.๗๗/๒๕๕๖	๗๑๓
ป.๗๘/๒๕๕๖	๗๑๓
ป.๗๙/๒๕๕๖	๑๒๓๓
ป.๘๗/๒๕๕๖	๑๖๓๑
ป.๘๙/๒๕๕๖	๑๔๙๙
ป.๙๓/๒๕๕๖	๑๐๕๙
ป.๙๕/๒๕๕๖	๑๗๓๖
ป.๙๘/๒๕๕๖	๓๙๓
ป.๑๐๐/๒๕๕๖	๑๑๑๔
ป.๑๐๒/๒๕๕๖	๑๒๕๑
ป.๑๐๔/๒๕๕๖	๑๔๒๒
ป.๑๐๗/๒๕๕๖	๑๖๙๐
ป.๑๐๘/๒๕๕๖	๑๖๔๕
ป.๑๑๑/๒๕๕๖	๔๓๙
ป.๑๑๔/๒๕๕๖	๑๐๕๙
ป.๑๑๕/๒๕๕๖	๑๑๕๖
ป.๑๒๐/๒๕๕๖	๒๔๒
ป.๑๕๐/๒๕๕๖	๑๖๐๗
ป.๑๖๓/๒๕๕๖	๙๖๖

พ.ศ. ๒๕๕๖	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
ป.๑๗๗/๒๕๕๖	๑๑๔๗
ป.๑๘๑/๒๕๕๖	๑๔๐๗
ป.๑๘๕/๒๕๕๖	๘๔๒
ป.๑๘๗/๒๕๕๖	๕๔๗
ป.๑๙๑/๒๕๕๖	๑๕๔๗
ป.๑๙๒/๒๕๕๖	๙๕๐, ๙๕๕
ป.๑๙๓/๒๕๕๖	๔๗๓
ป.๑๙๔/๒๕๕๖	๑๐๕๓
ป.๑๙๗/๒๕๕๖	๑๕๙๕
ป.๒๐๗/๒๕๕๖	๕๑๐
ป.๒๑๖/๒๕๕๖	๖๐๒
ป.๒๑๗/๒๕๕๖	๗๙๓
ป.๒๒๐-๒๒๓/๒๕๕๖	๘๔๗
ป.๒๒๗/๒๕๕๖	๑๗๑๒
ป.๒๓๐/๒๕๕๖	๒๔๖
ป.๒๓๗/๒๕๕๖	๕๓๔
ป.๒๓๙/๒๕๕๖	๓๗, ๗๒๕
ป.๒๔๕/๒๕๕๖	๕๓๘
ป.๒๔๗/๒๕๕๖	๑๓๘๗
ป.๒๔๘/๒๕๕๖	๘๔๔
ป.๒๕๑/๒๕๕๖	๙๒๙
ป.๒๕๓/๒๕๕๖	๕๐๓
ป.๒๕๔/๒๕๕๖	๕๔๒
ป.๒๖๐/๒๕๕๖	๗๒๗
ป.๒๖๓/๒๕๕๖	๑๓๕๒
ป.๒๖๗/๒๕๕๖	๑๓๔๑
ป.๒๗๑/๒๕๕๖	๔๔๔
ป.๒๗๓/๒๕๕๖	๑๑๓๔



พ.ศ. ๒๕๕๖	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
อ.๒๗๖/๒๕๕๖	๑๒๘๕, ๑๓๐๐
อ.๒๗๗/๒๕๕๖	๗๑๓
อ.๒๗๘/๒๕๕๖	๗๑๓
อ.๒๗๙/๒๕๕๖	๖๙๕
อ.๒๘๐/๒๕๕๖	๓๖๑
อ.๒๘๑/๒๕๕๖	๕๔
อ.๒๘๒/๒๕๕๖	๒๖๘
อ.๒๘๓/๒๕๕๖	๑๐๗๘
อ.๒๘๔/๒๕๕๖	๑๘๘
อ.๒๘๕/๒๕๕๖	๑๐๙๗
อ.๓๐๒/๒๕๕๖	๑๔๖๔
อ.๓๐๓/๒๕๕๖	๑๐๕๙
อ.๓๐๔/๒๕๕๖	๑๗๐
อ.๓๑๐/๒๕๕๖	๑๗๗
อ.๓๑๑/๒๕๕๖	๗๑๓
อ.๓๑๒/๒๕๕๖	๙๐๔
อ.๓๑๓/๒๕๕๖	๑๑๙๙
อ.๓๑๔/๒๕๕๖	๑๑๓๑
อ.๓๑๕/๒๕๕๖	๗๐๗
อ.๓๑๖/๒๕๕๖	๑๐๐๘, ๑๐๐๙, ๑๐๑๒
อ.๓๑๗/๒๕๕๖	๕๗๖
อ.๓๑๘/๒๕๕๖	๘๔๘
อ.๓๑๙/๒๕๕๖	๑๐๘๑
อ.๓๒๐/๒๕๕๖	๒๙๗
อ.๓๒๑/๒๕๕๖	๑๔๗๙
อ.๓๒๒/๒๕๕๖	๑๔๘๗
อ.๓๒๓/๒๕๕๖	๑๓๗๙
อ.๓๒๔/๒๕๕๖	๑๔๕๕

พ.ศ. ๒๕๕๖	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
ป.๓๘๓/๒๕๕๖	๗๑๓
ป.๓๘๙/๒๕๕๖	๖๔๔
ป.๓๙๑/๒๕๕๖	๙๕๑
ป.๓๙๒/๒๕๕๖	๑๕๖๙
ป.๓๙๓/๒๕๕๖	๑๑๒
ป.๓๙๖/๒๕๕๖	๑๐๖๙
ป.๓๙๙/๒๕๕๖	๑๗/๓๔
ป.๔๐๓/๒๕๕๖	๑๔๓๗
ป.๔๒๐/๒๕๕๖	๑๙, ๑๓๙๔
ป.๔๒๒/๒๕๕๖	๑๐๕๙
ป.๔๒๖/๒๕๕๖	๕๑๔
ป.๔๓๐/๒๕๕๖	๑๐๑๙
ป.๔๓๒/๒๕๕๖	๙๑๙
ป.๔๓๔/๒๕๕๖	๙๕๓
ป.๔๓๖/๒๕๕๖	๕๗๒
ป.๔๓๗/๒๕๕๖	๖๗/๒
ป.๔๓๙/๒๕๕๖	๑๐๖๙
ป.๔๓๙/๒๕๕๖	๑๖๖๓
ป.๔๔๒/๒๕๕๖	๙๗/๕, ๑๐๑๒
ป.๔๔๓/๒๕๕๖	๑๙๐
ป.๔๔๔/๒๕๕๖	๑๓๐
ป.๔๔๖/๒๕๕๖	๓๕๑
ป.๔๔๗/๒๕๕๖	๓๑๕
ป.๔๔๘/๒๕๕๖	๔๓๙
ป.๔๕๑/๒๕๕๖	๒๖๐
ป.๔๕๗/๒๕๕๖	๖๙๙
ป.๔๕๘/๒๕๕๖	๑๕๕๓
ป.๔๖๐/๒๕๕๖	๔๓๐



พ.ศ. ๒๕๕๖	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
ป.๔๖๒/๒๕๕๖	๗๑๓
ป.๔๖๓/๒๕๕๖	๑๕๓๗
ป.๔๖๕/๒๕๕๖	๑๒๓๑
ป.๔๖๗/๒๕๕๖	๑๔๒๒
ป.๔๖๘/๒๕๕๖	๗๑๓
ป.๔๗๕/๒๕๕๖	๑๓๓
ป.๔๗๖/๒๕๕๖	๑๓๖
ป.๔๗๘/๒๕๕๖	๗๑๓
ป.๔๗๙/๒๕๕๖	๕
ป.๔๘๒/๒๕๕๖	๑๔๔๑
ป.๔๘๗/๒๕๕๖	๓๐๙
ป.๔๙๐/๒๕๕๖	๘๕๗
ป.๔๙๓/๒๕๕๖	๒๗๕
ป.๔๙๘/๒๕๕๖	๑๒๑๔
ป.๔๙๙/๒๕๕๖	๑๕๐๑
ป.๕๐๐/๒๕๕๖	๑๔๒๙
ป.๕๐๔/๒๕๕๖	๑๕๘๔
ป.๕๐๕/๒๕๕๖	๘๖๐
ป.๕๐๘/๒๕๕๖	๑๑๕๖
ป.๕๑๐/๒๕๕๖	๑๔๙๘
ป.๕๑๑-๕๑๒/๒๕๕๖ (ประชุมใหญ่)	๓๙๐
ป.๕๑๓/๒๕๕๖	๑๑๑๐
ป.๕๑๖/๒๕๕๖	๑๔๖๙
ป.๕๑๗/๒๕๕๖	๑๔๖๑
ป.๕๑๘-๕๑๙/๒๕๕๖	๑๐๔๑
ป.๕๒๕/๒๕๕๖	๑๑๕๖
ป.๕๒๖/๒๕๕๖	๑๕๗๑
ป.๕๒๗/๒๕๕๖	๑๒๐๘

พ.ศ. ๒๕๕๖	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
อ.๕๒๘/๒๕๕๖	๗๑๓
อ.๕๓๔/๒๕๕๖	๑๑๘๒
อ.๕๓๕/๒๕๕๖	๑๓๘
อ.๕๓๘/๒๕๕๖	๑๘, ๑๓๘๔
อ.๕๔๐/๒๕๕๖	๘๖๓
อ.๕๔๒/๒๕๕๖	๗๑๓
อ.๕๔๓/๒๕๕๖	๗๑๓
อ.๕๔๗/๒๕๕๖	๙๓๕
อ.๕๕๓/๒๕๕๖	๑๗๐๐
อ.๕๕๙/๒๕๕๖	๑๒๔๖
อ.๕๖๑/๒๕๕๖	๑๕๕๗
อ.๕๖๓/๒๕๕๖	๘๖๕
อ.๕๗๐/๒๕๕๖	๔๓๓
อ.๕๗๑-๕๗๒/๒๕๕๖	๑๑๔๙
อ.๕๗๓/๒๕๕๖	๘๖๙
อ.๕๗๕/๒๕๕๖	๘๗๒
อ.๕๘๐/๒๕๕๖	๑๐๙๐
อ.๕๘๓/๒๕๕๖	๑๖๙๔
อ.๕๘๖/๒๕๕๖	๑๒๔๘
อ.๕๙๖/๒๕๕๖	๑๐๕๐
อ.๕๙๗/๒๕๕๖	๙๗๙, ๑๐๒๙
อ.๕๙๙/๒๕๕๖	๔๙๕
อ.๖๐๐/๒๕๕๖	๘๗๔
อ.๖๐๙/๒๕๕๖	๑๓๖๘
อ.๖๑๕/๒๕๕๖	๑๐๙๙
อ.๖๑๙/๒๕๕๖	๗๙๔
อ.๖๒๑-๖๒๒/๒๕๕๖	๘๐๘, ๙๔๖
อ.๖๒๓-๖๒๔/๒๕๕๖	๑๖๕๖



พ.ศ. ๒๕๕๖	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
อ.๖๒๖/๒๕๕๖	๑๗๕๗
อ.๖๓๐/๒๕๕๖	๒๖๔
อ.๖๓๖/๒๕๕๖	๙๖๑
อ.๖๔๐/๒๕๕๖	๑๓๒๐
อ.๖๔๑/๒๕๕๖	๕๐๖
อ.๖๔๒/๒๕๕๖	๔๖๐
อ.๖๔๘/๒๕๕๖	๑๐๖๘
อ.๖๔๙/๒๕๕๖	๑๓๘๗
อ.๖๕๖/๒๕๕๖	๗๕๒
อ.๖๕๘/๒๕๕๖	๔๒๗
อ.๖๖๐/๒๕๕๖	๗๑๓
อ.๖๖๔/๒๕๕๖	๑๖๓๗
อ.๖๗๑/๒๕๕๖	๕๕๑
อ.๖๗๔/๒๕๕๖	๖๖๔
อ.๖๗๖-๖๗๗/๒๕๕๖	๕๕๑
อ.๖๘๔/๒๕๕๖	๑๒๑๙
อ.๖๘๖-๖๙๐/๒๕๕๖	๙๐๗
อ.๖๙๗/๒๕๕๖	๗๑๓
อ.๗๐๔/๒๕๕๖	๘๗๕
อ.๗๐๗/๒๕๕๖	๑๒๑๑
อ.๗๐๘/๒๕๕๖	๙๙๒
อ.๗๑๒/๒๕๕๖	๑๖๔๗
อ.๗๒๔/๒๕๕๖	๙๐๙
อ.๗๒๕/๒๕๕๖	๙๑๐
อ.๗๓๕/๒๕๕๖	๘๑๕
อ.๗๔๐/๒๕๕๖	๕๕๔
อ.๗๖๑/๒๕๕๖	๘๗๗
อ.๗๖๓/๒๕๕๖	๑๐๒๒

พ.ศ. ๒๕๕๖	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
อ.๗๖๔/๒๕๕๖	๔๐, ๓๔๔
อ.๗๗๒/๒๕๕๖	๙๒๐
อ.๗๙๖/๒๕๕๖	๓๑๕
อ.๗๙๙/๒๕๕๖	๑๔๐๕
อ.๘๐๐/๒๕๕๖	๙๙๗, ๑๐๑๓, ๑๐๔๑
อ.๘๐๔/๒๕๕๖	๑๖๕๐
อ.๘๐๕/๒๕๕๖	๑๕๑๗
อ.๘๑๐/๒๕๕๖	๑๑๒๙
อ.๘๑๑/๒๕๕๖	๑๕๙๑
อ.๘๑๓/๒๕๕๖	๖๑๙
อ.๘๑๖/๒๕๕๖	๑๖๙๗
อ.๘๑๘/๒๕๕๖	๙๙๒, ๑๐๐๘, ๑๐๑๓, ๑๐๒๒
อ.๘๑๙/๒๕๕๖	๑๒๖๙
อ.๘๒๐/๒๕๕๖	๒๓๗
อ.๘๒๑/๒๕๕๖	๕๐
อ.๘๒๒/๒๕๕๖	๙๗๙
อ.๘๒๓/๒๕๕๖ (ประชุมใหญ่)	๙๓๕
อ.๘๓๑/๒๕๕๖	๙๑๙
อ.๘๔๐/๒๕๕๖	๑๕๗๖
อ.๘๔๑/๒๕๕๖	๗๑๖, ๑๕๐๓
อ.๘๔๒/๒๕๕๖	๑๔๑๐
อ.๘๔๕/๒๕๕๖	๑๒๓๕
อ.๘๔๖/๒๕๕๖	๙๙๒
อ.๘๕๐/๒๕๕๖	๙๕๐
อ.๘๖๔/๒๕๕๖	๙๑๔
อ.๘๖๗/๒๕๕๖	๑๒๐๓, ๑๒๐๙
อ.๘๗๒/๒๕๕๖	๑๓๗๙
อ.๘๘๐/๒๕๕๖	๑๒๕๙



พ.ศ. ๒๕๕๖	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
ป.๘๘๖/๒๕๕๖	๗๑๓
ป.๘๙๒-๘๙๔/๒๕๕๖	๑๔๒๒
ป.๙๐๐/๒๕๕๖	๑๑๓๖
ป.๙๐๔/๒๕๕๖	๓๖๕
ป.๙๐๕/๒๕๕๖	๑๑๑๘
ป.๙๐๗/๒๕๕๖	๑๑๕๒
ป.๙๑๐/๒๕๕๖	๕๙๕
ป.๙๑๒/๒๕๕๖	๑๕๓๔
ป.๙๑๕/๒๕๕๖	๑๐๒๙
ป.๙๑๙/๒๕๕๖	๘๗
ป.๙๒๒/๒๕๕๖	๑๔๐
ป.๙๒๗/๒๕๕๖	๖๐๙
ป.๙๒๙/๒๕๕๖	๔๒๒
ป.๙๓๓/๒๕๕๖	๖๙๗
ป.๙๓๘/๒๕๕๖	๑๐๔๑
ป.๙๔๐/๒๕๕๖	๗๑๓
ป.๙๔๕/๒๕๕๖	๑๕๐๘
ป.๙๔๗/๒๕๕๖	๖๙๕
ป.๙๕๓/๒๕๕๖	๑๑๕๖
ป.๙๕๔/๒๕๕๖	๑๑๕๖
ป.๙๕๘/๒๕๕๖	๓๐๔
ป.๙๖๓/๒๕๕๖	๔๕๖
ป.๙๖๔/๒๕๕๖	๖๑๒
ป.๙๖๕/๒๕๕๖	๑๐๘๖
ป.๙๗๒/๒๕๕๖	๑๔๔๔
ป.๙๘๑/๒๕๕๖	๑๓๙๓
ป.๙๘๗/๒๕๕๖	๗๐๙
ป.๙๙๒/๒๕๕๖	๓๔๙



ดัชนีคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๕๗

พ.ศ. ๒๕๕๗	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
พ.๒๖/๒๕๕๗	๑๓๓๑
พ.๓๐/๒๕๕๗	๑๓๓๑
อ.๒/๒๕๕๗	๑๒๒๒
อ.๔/๒๕๕๗	๗๙๖
อ.๙/๒๕๕๗	๑๓๙๘
อ.๑๐/๒๕๕๗	๓๙๔
อ.๑๑-๑๔/๒๕๕๗	๕๕, ๕๓๗
อ.๑๘/๒๕๕๗	๑๓๐๓
อ.๒๓/๒๕๕๗	๑๒๔๑
อ.๒๖/๒๕๕๗	๙๓๕
อ.๒๗/๒๕๕๗	๗๑๓
อ.๒๙/๒๕๕๗	๔๓๗
อ.๓๐/๒๕๕๗	๑๒๕๕
อ.๔๔/๒๕๕๗	๑๒๖๒
อ.๔๖/๒๕๕๗	๓๓๒
อ.๔๘/๒๕๕๗	๑๒๒๔
อ.๕๔/๒๕๕๗	๑๔๒๗
อ.๕๕/๒๕๕๗	๙๒๗
อ.๕๙/๒๕๕๗	๑๑๑๓
อ.๖๑/๒๕๕๗	๒๕๓
อ.๘๙/๒๕๕๗	๑๐๖๒
อ.๙๑/๒๕๕๗	๑๒๐๖
อ.๙๓/๒๕๕๗	๑๒๑๖
อ.๙๖/๒๕๕๗	๑๖๔๑
อ.๙๘/๒๕๕๗	๑๕๖๖
อ.๑๐๑/๒๕๕๗	๑๕๖๑



พ.ศ. ๒๕๕๗	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
ป.๑๑๓/๒๕๕๗	๑๐๑๑
ป.๑๒๑/๒๕๕๗	๔๘๕
ป.๑๒๒/๒๕๕๗	๑๑๐๓
ป.๑๒๕/๒๕๕๗	๙๓๗
ป.๑๒๖/๒๕๕๗	๘๐๑
ป.๑๓๑/๒๕๕๗	๑๗๔๔
ป.๑๔๓/๒๕๕๗	๖๖๘
ป.๑๔๙/๒๕๕๗	๑๓, ๖๗๕
ป.๑๕๕/๒๕๕๗	๑๓๓๔, ๑๗๖๒
ป.๑๕๖/๒๕๕๗	๑๗๓๑
ป.๑๖๑/๒๕๕๗	๓๑๒
ป.๑๖๕/๒๕๕๗	๑๕๔๒
ป.๑๖๖/๒๕๕๗	๑๒๕๗
ป.๑๗๔/๒๕๕๗	๑๐๖๕
ป.๑๘๒/๒๕๕๗	๖๗๙
ป.๑๘๓/๒๕๕๗	๗๖๐
ป.๑๘๗/๒๕๕๗	๒๓๙
ป.๑๘๘/๒๕๕๗	๓๒๓
ป.๑๙๖/๒๕๕๗	๑๔๖
ป.๑๙๙/๒๕๕๗	๒๙๕
ป.๒๐๒/๒๕๕๗	๑๑๔
ป.๒๐๓/๒๕๕๗	๑๑๘๖, ๑๑๔๐
ป.๒๐๙/๒๕๕๗	๑๑๖๒
ป.๒๑๐/๒๕๕๗	๕๘๕
ป.๒๑๔/๒๕๕๗	๑๐๖๒
ป.๒๑๕/๒๕๕๗	๒๑๖
ป.๒๑๙/๒๕๕๗	๑๐๗๘, ๑๔๓๗
ป.๒๒๒/๒๕๕๗	๕๖๙

พ.ศ. ๒๕๕๗	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
อ.๒๒๗/๒๕๕๗	๑๙๕
อ.๒๓๑/๒๕๕๗	๓๔๗
อ.๒๓๒/๒๕๕๗	๗/๑๓
อ.๒๓๓/๒๕๕๗	๖๘๖
อ.๒๔๖/๒๕๕๗	๒๒๕
อ.๒๖๕/๒๕๕๗	๙๓๗
อ.๒๗๒/๒๕๕๗	๑๐๓๖
อ.๒๗๔/๒๕๕๗	๑๑๗
อ.๒๘๑/๒๕๕๗	๙๑๙
อ.๒๘๓/๒๕๕๗	๑๙, ๑๓๙๔
อ.๒๙๒/๒๕๕๗	๑๐๖๒
อ.๒๙๓/๒๕๕๗	๑๐๖๒
อ.๒๙๔/๒๕๕๗	๑๐๖๒
อ.๒๙๙/๒๕๕๗	๑๙๗
อ.๓๐๑/๒๕๕๗	๖๑๔
อ.๓๑๒-๓๑๔/๒๕๕๗	๙๑๖
อ.๓๒๑/๒๕๕๗	๗/๑๓
อ.๓๒๔/๒๕๕๗	๑๒๗๕
อ.๓๒๕/๒๕๕๗	๑๐๖๒
อ.๓๒๖/๒๕๕๗	๑๐๖๒
อ.๓๒๗/๒๕๕๗	๑๐๖๒
อ.๓๒๙/๒๕๕๗	๑๔๐๒
อ.๓๓๐/๒๕๕๗	๑๒๓๙
อ.๓๓๑/๒๕๕๗	๙๔๔
อ.๓๓๓/๒๕๕๗	๑๒๒๖
อ.๓๔๓/๒๕๕๗	๔๑๙
อ.๓๖๔/๒๕๕๗	๑๖๑๐
อ.๓๘๒/๒๕๕๗	๗/๑๓



พ.ศ. ๒๕๕๗	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
อ.๓๘๔/๒๕๕๗	๑๐๒
อ.๓๘๕/๒๕๕๗	๑๕๑๗
อ.๓๘๖/๒๕๕๗	๓๗๘
อ.๓๘๗/๒๕๕๗	๑๕๐๖
อ.๓๘๘/๒๕๕๗	๗๑๓
อ.๓๙๐/๒๕๕๗	๗๑๓
อ.๓๙๔/๒๕๕๗	๕๕๕
อ.๓๙๖/๒๕๕๗	๑๕๙๐
อ.๔๐๐/๒๕๕๗	๖๓๗
อ.๔๑๐/๒๕๕๗	๙๓๙
อ.๔๑๓/๒๕๕๗	๑๐๙๕
อ.๔๑๙/๒๕๕๗	๑๑๒๐
อ.๔๒๒/๒๕๕๗	๑๐๔๔
อ.๔๒๔/๒๕๕๗	๑๔๔๘
อ.๔๓๒/๒๕๕๗	๒๘๙
อ.๔๓๙/๒๕๕๗	๑๕๙๗
อ.๔๔๑/๒๕๕๗	๓๙๗
อ.๔๔๕/๒๕๕๗	๗๑๓
อ.๔๔๗/๒๕๕๗	๑๐๖๒
อ.๔๔๘/๒๕๕๗	๑๐๖๒
อ.๔๕๐/๒๕๕๗	๔๐๒
อ.๔๕๓/๒๕๕๗	๑๔๗๕
อ.๔๕๖/๒๕๕๗	๖๒๓
อ.๔๕๗/๒๕๕๗	๑๐๖๒
อ.๔๖๓/๒๕๕๗	๑๐๖๒
อ.๔๗๒/๒๕๕๗	๓๐
อ.๔๗๘/๒๕๕๗	๑๒๘๘
อ.๔๘๑/๒๕๕๗	๑๖๑๖



พ.ศ. ๒๕๕๗	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
อ.๔๘๕/๒๕๕๗	๖๗๐
อ.๔๘๗-๔๘๘/๒๕๕๗	๑๒๘๘, ๑๓๑๓
อ.๔๙๒/๒๕๕๗	๑๒๘๑
อ.๔๙๕/๒๕๕๗	๑๒๖๖
อ.๕๐๒/๒๕๕๗	๑๔๗๖
อ.๕๐๘/๒๕๕๗	๔๒๔
อ.๕๑๐/๒๕๕๗	๙๔๒
อ.๕๑๑/๒๕๕๗	๑๐๗๓
อ.๕๑๔/๒๕๕๗	๑๕๗/๙
อ.๕๑๖/๒๕๕๗	๑๐๖๒
อ.๕๑๗/๒๕๕๗	๑๐๖๒
อ.๕๑๙/๒๕๕๗	๑๐๖๒
อ.๕๒๑/๒๕๕๗	๖๔๑
อ.๕๒๓/๒๕๕๗	๙๙๕
อ.๕๒๙/๒๕๕๗	๑๑๙๙
อ.๕๓๐/๒๕๕๗	๓๙๖
อ.๕๓๒/๒๕๕๗	๑๐๖๒
อ.๕๓๓/๒๕๕๗	๑๐๖๒
อ.๕๓๔/๒๕๕๗	๑๐๖๒
อ.๕๓๕/๒๕๕๗	๑๐๖๒
อ.๕๓๘/๒๕๕๗	๑๐๖๒
อ.๕๕๔/๒๕๕๗	๑๐๖๒
อ.๕๕๖/๒๕๕๗	๑๐๖๒
อ.๕๕๘/๒๕๕๗	๑๐๖๒
อ.๕๕๙/๒๕๕๗	๑๐๖๒
อ.๕๖๐/๒๕๕๗	๑๐๖๒
อ.๕๖๑/๒๕๕๗	๑๐๖๒
อ.๕๖๒/๒๕๕๗	๑๐๖๒



พ.ศ. ๒๕๕๗	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
อ.๕๖๔/๒๕๕๗	๖๔๘
อ.๕๖๙/๒๕๕๗	๔๗๖
อ.๕๘๐/๒๕๕๗	๒๐๐
อ.๕๘๒/๒๕๕๗	๓๑๙
อ.๕๘๕/๒๕๕๗	๙๓๗
อ.๕๙๙-๖๐๐/๒๕๕๗	๑๘๐
อ.๖๐๗/๒๕๕๗	๗/๑๓
อ.๖๑๑/๒๕๕๗	๗/๑๓
อ.๖๑๒/๒๕๕๗	๒๐๗
อ.๖๑๓/๒๕๕๗	๗/๑๓
อ.๖๑๔/๒๕๕๗	๗/๑๓
อ.๖๑๕/๒๕๕๗	๗/๑๓
อ.๖๑๖/๒๕๕๗	๗/๑๓, ๑๐๖๒
อ.๖๑๙/๒๕๕๗	๗/๓๐
อ.๖๒๒/๒๕๕๗	๑๓๗/๖
อ.๖๒๖/๒๕๕๗	๙๑๑
อ.๖๒๙/๒๕๕๗	๓๒๘
อ.๖๓๓/๒๕๕๗	๗/๐๐
อ.๖๔๒/๒๕๕๗	๗/๔๓
อ.๖๔๖/๒๕๕๗	๙๒๒
อ.๖๕๐/๒๕๕๗	๑๕๒๙
อ.๖๕๔/๒๕๕๗	๗/๓๒
อ.๖๕๕/๒๕๕๗	๓๗๕
อ.๖๖๘/๒๕๕๗	๑๑๐๕
อ.๖๗๔/๒๕๕๗	๙๑๐
อ.๖๗๖/๒๕๕๗	๑๗๔๐
อ.๖๗๗/๒๕๕๗	๑๗๑๖
อ.๖๘๑/๒๕๕๗	๖๗๗



พ.ศ. ๒๕๕๗	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
อ.๖๘๕/๒๕๕๗	๗๗๔
อ.๖๘๗/๒๕๕๗	๗๑๓
อ.๖๙๒/๒๕๕๗	๑๘, ๑๓๘๔
อ.๖๙๓/๒๕๕๗	๔๐๙
อ.๖๙๖/๒๕๕๗	๒๐๔
อ.๗๐๔/๒๕๕๗	๙๐๙
อ.๗๑๒/๒๕๕๗	๑๐๖๒
อ.๗๑๖/๒๕๕๗	๔๐๕
อ.๗๒๑/๒๕๕๗	๙๑๐
อ.๗๓๐-๗๔๘/๒๕๕๗	๙๔
อ.๗๔๙-๗๖๔/๒๕๕๗	๘๓
อ.๗๗๑/๒๕๕๗	๗๑๓
อ.๗๘๑/๒๕๕๗	๑๓๙๕
อ.๘๐๐/๒๕๕๗	๙๒๔
อ.๘๐๓/๒๕๕๗	๔๑๑
อ.๘๑๘/๒๕๕๗	๙๑๐
อ.๘๔๓/๒๕๕๗	๘๘๗
อ.๘๕๓/๒๕๕๗	๗/๑๓
อ.๘๗๒/๒๕๕๗	๙๕๒, ๙๕๕
อ.๘๗๖/๒๕๕๗	๑๐๕๓



ดัชนีคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๕๘

พ.ศ. ๒๕๕๘	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
พ.๑๑/๒๕๕๘	๒๖, ๓๓๖
พ.๑๒/๒๕๕๘	๙
พ.๑๓/๒๕๕๘	๙
ป.๖/๒๕๕๘	๔๕๐
ป.๑๗/๒๕๕๘	๗๗๗
ป.๒๐/๒๕๕๘	๗๕๗
ป.๓๔/๒๕๕๘	๘๑๓
ป.๓๘/๒๕๕๘	๗๗๑
ป.๔๐/๒๕๕๘	๑๔๒๕
ป.๔๑/๒๕๕๘	๙๓๕
ป.๔๒/๒๕๕๘	๑๑๔๒
ป.๕๕/๒๕๕๘	๑๐๖๒
ป.๖๙/๒๕๕๘	๖๙
ป.๗๑/๒๕๕๘	๗๓๘
ป.๙๒/๒๕๕๘	๑๕๑
ป.๑๐๕/๒๕๕๘	๗๖๗
ป.๑๓๕/๒๕๕๘	๑๘๒
ป.๑๓๗/๒๕๕๘	๗๖๗
ป.๑๓๘/๒๕๕๘	๗๖๗
ป.๑๓๙/๒๕๕๘	๗๖๗
ป.๑๔๓/๒๕๕๘	๗๔๖, ๑๓๗๑
ป.๑๔๖/๒๕๕๘	๗๑๓
ป.๑๕๗/๒๕๕๘	๘๑๙
ป.๑๕๘/๒๕๕๘	๘๔๒, ๙๔๘
ป.๑๕๙/๒๕๕๘	๘๑๕
ป.๑๖๐/๒๕๕๘	๑๐๔๑

พ.ศ. ๒๕๕๘	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
ป.๑๗๓/๒๕๕๘	๙๙๕, ๑๐๒๒
ป.๑๗๕/๒๕๕๘	๑๘๖
ป.๑๘๐/๒๕๕๘	๑๕๖๙
ป.๑๘๙/๒๕๕๘	๑๖๐๒
ป.๒๐๕/๒๕๕๘	๑๕๕๗
ป.๒๑๔/๒๕๕๘	๗๓๙
ป.๒๑๘/๒๕๕๘	๙๙๙, ๑๐๑๓
ป.๒๑๙/๒๕๕๘	๖๘๓
ป.๒๒๓/๒๕๕๘	๗๗๙
ป.๒๓๓/๒๕๕๘	๑๗๕
ป.๒๖๒/๒๕๕๘	๗๑๓
ป.๓๐๓/๒๕๕๘	๑๖๑๔
ป.๓๐๕/๒๕๕๘	๑๑๘๐
ป.๓๓๐/๒๕๕๘	๒๒๙
ป.๓๓๓/๒๕๕๘	๙๙๐
ป.๓๖๔/๒๕๕๘	๒๙๒
ป.๓๖๘/๒๕๕๘	๗๑๓
ป.๓๖๙/๒๕๕๘	๗๑๓
ป.๓๗๗/๒๕๕๘	๑๑๙๗
ป.๓๗๙/๒๕๕๘	๑๒๑
ป.๔๐๒/๒๕๕๘	๑๕๕๗
ป.๔๑๑/๒๕๕๘	๑๐๕๖
ป.๔๑๘/๒๕๕๘	๙๓๕
ป.๔๒๒/๒๕๕๘	๑๐๓๙
ป.๔๔๐/๒๕๕๘	๑๐๖๒
ป.๔๔๒/๒๕๕๘	๑๘, ๑๓๘๔
ป.๔๗๘/๒๕๕๘	๙๖๘
ป.๕๓๓/๒๕๕๘	๑๐๖๒



พ.ศ. ๒๕๕๘	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
ป.๕๓๘/๒๕๕๘	๒๒, ๒๒๑, ๑๑๗๗
ป.๕๓๙/๒๕๕๘	๑๐๖๒
ป.๕๓๖/๒๕๕๘	๑๐๕๓
ป.๕๓๗/๒๕๕๘	๑๐๕๖
ป.๕๔๙/๒๕๕๘	๗๑๓
ป.๕๕๒/๒๕๕๘	๗๑๓
ป.๕๕๓/๒๕๕๘	๗๑๓
ป.๖๐๖/๒๕๕๘	๑๐๐๓, ๑๐๐๙, ๑๐๓๒
ป.๖๐๘/๒๕๕๘	๑๗๔๗
ป.๖๙๕/๒๕๕๘	๗๑๓
ป.๖๙๗/๒๕๕๘	๑๑๗๒
ป.๗๐๖/๒๕๕๘	๗๒๒
ป.๘๒๑/๒๕๕๘	๑๕๒๒
ป.๘๒๙/๒๕๕๘	๗๑๓
ป.๙๖๖/๒๕๕๘	๙๓๕
ป.๙๑/๒๕๕๘	๓๕๕

ดัชนีคำสั่งศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๕๗

พ.ศ. ๒๕๕๗	
คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
ก.๔/๒๕๕๗	๑๒๙๒
ก.๕/๒๕๕๗	๑๒๙๖
ก.๖/๒๕๕๗	๑๒๙๖





คำสั่งประธานศาลปกครองสูงสุด

ที่ ๒๕/๒๕๕๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง

ตามคำสั่งประธานศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง และคณะกรรมการดังกล่าวได้มีการรวบรวมคำพิพากษาและคำสั่งศาลปกครองที่น่าสนใจ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น

เนื่องจากมีคณะกรรมการบางท่านได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศาลปกครองในภูมิภาค จึงเห็นสมควรปรับปรุงคณะกรรมการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อรวบรวมคำพิพากษาและคำสั่งศาลปกครองที่น่าสนใจเพิ่มเติมตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงปัจจุบัน และที่จะมีอีกในอนาคตให้มีความสมบูรณ์และทันสมัยอยู่เสมอ จึงให้ยกเลิกคำสั่งประธานศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔/๒๕๕๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ และแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองใหม่ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

๑. นายเกษม	คมสัตย์ธรรม	ประธานกรรมการ
๒. นายไพฑูรย์	เสียงก้อง	กรรมการ
๓. นายสุเมธ	รอยกุลเจริญ	กรรมการ
๔. นายประสิทธิ์ศักดิ์	มีลาภ	กรรมการ
๕. นายสุชาติ	มงคลเลิศสพ	กรรมการ
๖. นายไชยเดช	ตันติเวสส	กรรมการ
๗. นายไพโรจน์	มินเด็น	กรรมการ
๘. นายรังสิกร	อุปพงศ์	กรรมการ
๙. นายสุเมธ	เดี้ยวอิศเรศ	กรรมการ
๑๐. นายอนุพงศ์	สุขเกษม	กรรมการ
๑๑. นายวชิระ	ชอบแต่ง	กรรมการ
๑๒. นายประเวศ	รักษพล	กรรมการ
๑๓. นายอนุชา	ขุนสวัสดิกุล	กรรมการ
๑๔. นายदनัย	ศรีโมรา	กรรมการ

/๑๕. นายวินัย...

- | | | |
|---|---------------|---------------------|
| ๑๕. นายวินัย | รุ่งรักสกุล | กรรมการ |
| ๑๖. นายวิรัช | ร่วมพงษ์พัฒนะ | กรรมการ |
| ๑๗. นายไกรรัช | เจยวิจิตร | กรรมการ |
| ๑๘. ผู้อำนวยการสำนักประธานศาลปกครองสูงสุด | | กรรมการ |
| ๑๙. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและวิชาการ | | กรรมการ |
| ๒๐. ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีปกครอง | | กรรมการและเลขานุการ |
| สำนักประธานศาลปกครองสูงสุด | | |
| ที่ผู้อำนวยการสำนักประธานศาลปกครองสูงสุด | | |
| มอบหมาย | | |
| ๒๑. เจ้าหน้าที่สำนักประธานศาลปกครองสูงสุด | | |
| ที่ผู้อำนวยการสำนักประธานศาลปกครองสูงสุด | | |
| มอบหมาย จำนวนไม่เกิน ๓ คน | | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้

(๑) รวบรวมข้อมูลคำพิพากษาและคำสั่งของศาลปกครอง และปรับปรุงหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง ให้มีข้อมูลที่สมบูรณ์และทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่เอกสารดังกล่าวแก่ตุลาการศาลปกครอง พนักงานคดีปกครอง หน่วยงานของรัฐและสถาบันการศึกษา ตลอดจนเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

(๒) เสนอแต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือการทำงานของคณะกรรมการฯ

(๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ประธานศาลปกครองสูงสุดมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล)

ประธานศาลปกครองสูงสุด



คำสั่งประธานศาลปกครองสูงสุด

ที่ ๑๖ /๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง

ตามที่ประธานศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง ตามคำสั่งที่ ๔๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นั้น

คณะกรรมการได้ประชุมเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ และเพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง ดังนี้

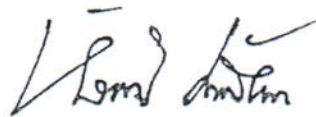
๑. นายวิรัช	ร่วมพงษ์พัฒนะ	ประธานอนุกรรมการ
๒. นายมาโนช	นามเดช	อนุกรรมการ
๓. นายวิริยะ	วัฒนสุชาติ	อนุกรรมการ
๔. นางสาวพจนีย์	แดนประเทือง	อนุกรรมการ
๕. นางสาววรรณ	ชลินทรวัฒน์	อนุกรรมการ
๖. นางสาวปรีดา	สดสง่า	อนุกรรมการ
๗. นางสาวสิรินาถ	วิสุทธิวัชรกุล	อนุกรรมการ
๘. นางวชิราภรณ์	อนุกุล	อนุกรรมการ
๙. นางสาวบุญญาดา	พัฒนะบำรุงรส	อนุกรรมการ
๑๐. นางสาวอัญชลี	นักบริตน	อนุกรรมการ
๑๑. นายเยี่ยม	อรุโณทัยวิวัฒน์	อนุกรรมการ
๑๒. นายพัชรพล	เตี้ยวัฒนานนท์	อนุกรรมการ
๑๓. นายสุฤษฏ์พงศ์	ภูเพชร	อนุกรรมการ
๑๔. นายเอกพงศ์	เพชรโชติ	อนุกรรมการ
๑๕. นายคมสันต์	ธรรมนิติรักษ์	อนุกรรมการ
๑๖. นายวันชัย	นวลเขียว	อนุกรรมการ
๑๗. นางสาวรำไพ	พาลี	อนุกรรมการ
๑๘. นางสาวธันว์รัตน์	ธนพิทักษ์	อนุกรรมการและเลขานุการ
๑๙. นายไชยรัตน์	แขวงโสภา	อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๐. นายพิเชฐ	เรืองนุ่น	อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการ...

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ช่วยหรือสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการ รวบรวมและ
นำเสนอข้อมูลคำพิพากษาและคำสั่งของศาลปกครองต่อคณะกรรมการเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงหนังสือ
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้มีข้อมูลที่สมบูรณ์และทันสมัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล)
ประธานศาลปกครองสูงสุด

คณะผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

นายปิยะ	ปะดั่งทา	รองประธานศาลปกครองสูงสุด ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานศาลปกครองสูงสุด
นายไพบูลย์	เสียงก้อง	ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด
นายสุเมธ	รอยกุลเจริญ	ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
นายประสิทธิ์ศักดิ์	มีลาภ	ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
นายสุชาติ	มงคลเลิศพล	ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
นายไชยเดช	ตันติเวชส	รองอธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี
นายอนุพงศ์	สุขเกษม	ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น ประจำศาลปกครองสูงสุด
นายสุเมธ	เดี่ยววิเศษ	ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น ประจำศาลปกครองสูงสุด
นายไพโรจน์	มินเด็น	ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น ประจำศาลปกครองสูงสุด
นายรังสิกร	อุปพงศ์	ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง
นายวชิระ	ชอบแต่ง	ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง
นายประเวศ	รักษพล	ตุลาการศาลปกครองสงขลา
นายอนุชา	สุนสวัสดิกุล	ตุลาการศาลปกครองนครศรีธรรมราช
นายदनัย	ศรีโมรา	ตุลาการศาลปกครองกลาง
นายวินัย	รุ่งรักสกุล	ตุลาการศาลปกครองกลาง
นายวิรัช	ร่วมพงษ์พัฒนา	ตุลาการศาลปกครองกลาง
นายไกรรัช	เงยวิจิตร	รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการ สำนักงานศาลปกครอง
นายเสน	ครองระวะ	ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีปกครอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักประธานศาลปกครองสูงสุด
นายยงยุทธ	อนุกุล	ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและวิชาการ



ผู้รวบรวมข้อมูล

ภาค ๑ ภาคทั่วไป

นายมาโนช	นามเดช	นางสาวบุญญาดา	พัฒนบำรุงรส
นางสาวอัญชลี	นักบริตน	นายเยี่ยม	อรุโณทัยวิวัฒน์
นายสฤกษ์พงศ์	ภูเพชร	นายเอกพงศ์	เพชรโชติ
นายคมสันต์	ธรรมนิติรักษ์	นายวันชัย	นวลเขียว
นางสาวรำไพ	พาลี	นายพิเชฐ	เรืองนุ่น

ภาค ๒ แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเฉพาะเรื่อง

นางสาวปรานี	สุขศรี	นางสาวสุรีย์	เผ่าสุขถาวร
นายปิยะศาสตร์	ไขว้พันธุ์	นายเจตน์	สถาวรศิลป์พร
นางสาวเพ็ญนภา	พจมานะวงศ์	นายวิริยะ	วัฒนสุชาติ
นางกรรณิกา	สินธิพงษ์	นางสาวธันวรัตน์	ธนพิทักษ์
นางสาวปรีตดา	สดสง่า	นางสาวธัญธร	ปังประเสริฐ
นางสาวพัชราภรณ์	ศิริวิมลกุล	นายอนันต์	คงเครือพันธุ์
นายสมชาย	จิตการุณ	นางสาวสุนันทา	ศรีเพ็ง
นางสาวมาริส	แก้วน้อย	นายเจษฎา	พรไชยา
นายไชยรัตน์	แขวงโสภา	นางสาวพจณีย์	แดนประเทือง
นางสาววรรณรณ	ชลินทรวัฒน์	นางสาวจิตติพร	ปานไหม
นายณัฐพล	ลือสิงหนาท	นางสาวจารุณี	กิจตระกูล
นายสัญญา	นวลเจริญ	นายนิรภัย	อินทร
นางสาวสิรินาถ	วิสุทธิวัชรกุล	นางสาวบุญญาภา	ไชยคำมี
นายเอกสิทธิ์	วินิจกุล	นางสาวนิตา	บุญรัตน์
นางสาวปาลีรัฐ	ศรีวรรณพฤษ	นายนิรันดร์	อิธิสาร
นางสาวนพรัตน์	อุดมโชคมงคล	นางสาวชนิษฐา	เต็มตฤณ
นางสาวจิตาภา	มุสิกธนเสฏฐ์	นายนพพรพล	ไชยศิริ
นางสาววรารัตน์	ไคขุนทด	นายโรม	ทีปะपाल
นางสาวกัญญรัตน์	ปทุมานนท์	นายเอกสิทธิ์	จันตะมา
นางสาวพนมดา	หลิมสกุล	นายเทพประสิทธิ์	ทองสิน
นางวชิราภรณ์	อนุกุล	นางสาวสุชาดา	ศรีเกลี้ยง
นางจักรวดี	มัญญพงศ์	นายสาธิต	ศรีทอง



นายชัชวาล	ขวัญแย้ม	นางสาวรัฐญา	สุขธรรมนิยม
นายพัชรพล	เตียวัฒนานนท์	นายชวิศ	เหล่าปิยสกุล
นางสาวลัคณาดี	สายมิตร	นางสาววิภาวี	อุยถาวร
นางพีรญา ธีระกุล	วิศิษฐ์พรหม	นางสาวสุขฉวี	รักตประจิต
นางสาวปัญญอนงค์	พากเพียร	นายปรีดา	โชติมานนท์
นางสาววีรดา	ติวะสุระเดช	นางสาวนุศนา	แก้วมา
นางสาวนวรรธพร	สัตยารักษ์	นางสาวปัทมธร	เพ็ญศิริพันธ์
นางสาวชุตินา	บุญญเต็ม	นางสาวมยุรฉัตร	วุฒิยาน
นางสาวกานต์ชิตา	ชิตานนท์	นายสรวิศ	เริ่มสุกรี
นางสาวดวงแก้ว	เกิดจันทร์	นางสาวจุฑามาศ	สุรินทร์
นางสาวนันทรรัตน์	ปัญญา		

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง

นายเสิน	ครองระวะ	ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีปกครอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักประธานศาลปกครองสูงสุด
นายสุตชาย	ชาญณรงค์	พนักงานคดีปกครองชำนาญการ
นางสาวอมรรัตน์	ปิยะดำรง	พนักงานคดีปกครองชำนาญการ
นายนพดล	วิเวกแวว	พนักงานคดีปกครองชำนาญการ

ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง

นางสาวธันว์รัตน์	ธนพิทักษ์	พนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษ
นายไชยรัตน์	แขวงโสภา	พนักงานคดีปกครองชำนาญการ
นายพิเชฐ	เรืองนุ่น	พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ